Política Para Corregidores, Segvndo Tomo

Jerónimo Castillo de Bobadilla

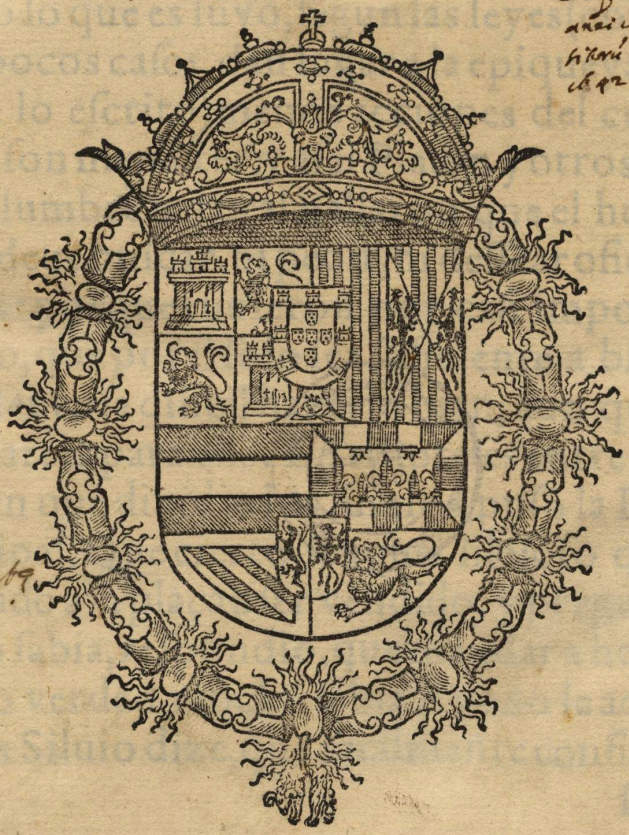
POLITICA
PARA CORREGIDORES
Y SEÑORES DE VASSALLOS, EN TIEMPO DE PAZ Y DE GVERRA, Y para Iuezes Eccleſiaſticos y Seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Reſidencias, y ſus Oficiales: y para Regidores, y Abogados: y del valor de los Corregimientos, y Gouiernos Realengos, y de las Ordenes.

SEGVNDO TOMO.

AVTOR EL LICENCIADO CASTILLO DE Bouadilla, Abogado en los Conſejos del Rey don Felipe II. nueſtro ſeñor.

DIRIGIDA AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO Catolico Principe de las Eſpañas, y del nueuo mundo, don Felipe nueſtro ſeñor.

Coguryatus iuxta Judicem Hispaniæ anni Dño. ex commissione D. Inquisitionis Sardiniæ. Calari 27 Septembris 1592. Saturninus Urrena.



Ex lib. don Jos Bapta de Urrea J. v. d.

Con priuilegio, En Madrid, Por Luis Sanchez:

Año M. D. XCVII.

Política Para Corregidores, Segvndo Tomo

Jerónimo Castillo de Bobadilla
Madrid 1597
(Luis Sanchez)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
https://www.salamanca.school

Volume 55.2

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication, 2025-09-17
Online:
https://id.salamanca.school/texts/W0005:vol2

Editors:

Rico Carmona, Cindy
Glück, David
Hugel, Marie-Astrid
Caesar, Ingo
Thönes, Martin

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte <Frankfurt, Main>
https://sunrise.rg.mpg.de/webOPACClient/
start.do?Language=en&KatKeySearch=552664

Proposed citation:

CASTILLO DE BOBADILLA, Política para Corregidores (2025 [1597]), in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources
https://id.salamanca.school/texts/W0005:vol2

This pdf edition does not render the layout of the original print. For detailed information about editorial interventions consult our Edition Guidelines: https://www.salamanca.school/en/guidelines.html. Marginal notes of the original appear as consecutively numbered end notes.

POLITICA PARA CORREGIDORES Y SEÑORES DE VASSALLOS, EN TIEMPO DE PAZ Y DE GVERRA, Y para Iuezes Ecclesiasticos y Seglares, y de Sacas, Aduanas, y de Residencias, y sus Oficiales: y para Regidores, y Abogados: y del valor de los Corregimientos, y Gouiernos Realengos, y de las Ordenes.

SEGVNDO TOMO.

AVTOR EL LICENCIADO CASTILLO DE Bouadilla,

Abogado en los Consejos del Rey don Felipe II. nuestro señor.

DIRIGIDA AL MVY ALTO Y MVY PODEROSO Catolico Principe de las Españas, y del nueuo mundo, don Felipe nuestro señor.

Con priuilegio, En Madrid, Por
Luis Sanchez: Año M. D. XCVII.

[[iii]] AL LETOR.

NO es menor cargo del buen Corregidor saber gouernar la Republica, que administrar en ella la justicia, pues ambas cosas miran al bien comun, y a las necessidades de la vida humana. Pero siempre entre los Sabios se ha tenido por mas dificil el gouernar, que el juzgar, porque para gouernar es necessaria la prudencia en perfecion, con todas las virtudes que dep#den della, sin precisa obligacion de guardar las leyes, la qual es muy ardua de alcançar: pero para ser Iuez, y dar à cadavno lo que es suyo, segun las leyes (como quiera que en pocos casos dan lugar a la epiqueya, y transgressi# de lo escrito) menos acciones del cuerpo y del animo son menester: y assi Platon y otros Filosofos, aun en lumbre natural hallaron que el hombre cuerdo no deue buscar, ni pedir, ni dessear oficio de regir a otros: porque tuuieron por casi impossible auer ingenio, que por si solo sea suficiente a bien gouernar, por ser cosa dificil hazerlo bien, aun qui# tiene muchas partes para ello. Y Aristoteles entre las ocho especies. en que diuidio los juizios, puso la Policia por principal. Que cierto si aquel filosofo que era esclauo, sacado a la plaça a ser vendido, y preguntado que oficio sabia, respondio, que mandar a hombres libres, dixo verdad, mucho sabia: si ya no le acaecio lo que Eneas Siluio dize, que facilmente confies-**[[iv]]**san muchos ignorar el arte de nauegar, de texer, de edificar, y otras artes, pero que el ser Gouernador de vna ciudad, todos dizen que lo saben: mas porque la leccion da lumbre a quien no la tiene, y acrecentamiento della a quien tiene alguna, por lo qual dixo vn autor, [1]q# se han de tener muchos libros, aunque se gaste en ellos la mitad de la hazienda, mas no, segun Seneca, [2] para ost#tacion, y espetaculo, reciba el prudente Corregidor esta segunda parte de la Politica, donde para el gouierno de la paz, y de la guerra, hallara digeridas las principales materias, con que sabra mejor (como dixo Licurgo) hablar en el senado con los Sabios, tratar en la plaça con los plebeyos, y pelear en el campo c# los enemigos.

[[v]] INDICE DE LOS LIBROS Y CAPITVLOS DESTA Segunda parte dela Politica.

LIBRO TERCERO.

DE las honras, y respeto deuido a los Corregidores, Cap. 1. p. 4.

De las precedencias y assientos de los Corregidores, y sus Tenientes, Cap. 2. pag. 21.

De la prouision de los positos, y pan cocido, Cap. 3. pag. 33.

De los abastos, prouision, tassa, y visita dellos, y de las plaças y lugares publicos, Cap. 4. pag. 77.

Del reparo, y fabrica de obras publicas, Cap. 5. pag 129.

De la limpieza de las calles, Cap. 6. pag. 154.

Del gouierno del Ayuntamiento, Cap. 7. pag. 162.

De la calidad, prerrogatiuas, poder, jurisdicion, y oficios de Regidores, Cap. 8. p. 214.

Que el Corregidor no sea parcial, Cap. 9. pag. 356.

Si puede el Corregidor aceptar ruegos, Cap. 10. pag. 376.

De la mansedumbre è ira del Iuez, Cap. 11. pag. 385.

Corregidor, si deue ser amado, o temido, y como huir a de ser aborrecido, y menospreciado, Cap. 12. pag. 407.

Si deue, o puede el Corregidor prometer cosa indeuida, o licita, y si sera obligado a cumplir latal promessa, Cap. 13 pag. 417.

De la audiencia publica en lo ciuil, Cap. 14. pag. 433.

Del despacho de los presos y visita de carcel, y del Alcaide della, Cap. 15. pa. 483.

LIBRO QVARTO.

De las preu#ciones para la guerra en lugares de costas, y fronteras, Cap. i. p. 550.

De la defensa de la ciudad sitiada, Cap. 2. pag. 577.

Que deue hazer el Corregidor sitiado en el vltimo trance, y toma de la ciudad, Cap. 3. pag. 641.

De lo tocante a Corregidores de fronteras, Cap. 4. pag. 651.

De losjuzgados de puertos de mar, y secos, sobre negocios de Sacas, y Aduanas, Cap. 5. pag. 676.

[[vi]] LIBRO QVINTO.

De la Residencia, y pesquisa secreta, Cap. 1. pag. 735.

Como se deue proceder en los capitulos que se ponen en Residencia, Cap. 2. p. 887.

De las querellas, y demandas de particulares en residencia, Cap. 3. pag. 951.

De las cuentas y gastos de propios, Cap. 4. pag. 1019.

De las sisas, y repartimientos, y de las cuentas dellos, Cap. 5. pag. 1058.

De las penas de Camara, y cuentas dellas, Cap. 6. pag. 1086.

De los gastos de justicia, y de las cuentas dellos, Cap. 7. pag. 1099.

De las penas para obras publicas, Cap. 8. pag. 1107.

De la visita de los terminos, y aldeas, Cap. 9. pag. 1111.

De la visita de las villas eximidas, Cap. 10. pag. 1121.

De los Corregimientos destos Reynos, y de los derechos, salarios, y ayudas de costa dellos, Cap. 11. pag. 1143.

De las Gouernaciones, y Alcaydias mayores de las Ordenes, y salarios, derechos, y ayuda de costa dellas, Cap. 12. pag. 1152.

[[vii]] ERRATAS.

Las que tienen esta señal ¶ son de las glossas.

PAgina. 6 coluna. 2. pagina. 14. ocoies, diga, açotes. 29. 2. 35. conse, conside. 35. 1. 27. Pre, Prefe. 60. 2. 26. Dionisio de, Dionisio. 69. 1. 22. nia, cia. 89. 2. 33. obligado de, obligado. 106. 2. 28. la per, loper. 39. tit. 3. tya. 1. 40. hymi, heme. 148. 2. 26. para postura, por apostura. 166. 1. 7. que el, que con el. 179. 2. 1. 3. par, para. ¶ 179. 2. 25. xercere, xere. 180. 2. 31. resco, Roseo. ¶ 214. 2. 6. libro. 291. libro. 29. ¶ 34. num. 6. Ioan, num. 6. ¶ 229. 1. vlt. quidebiuit, quem de bult. 241. 1. 29. tar, trar. ¶ 246. 2. 33. quod non so, quod so. 252. 1. 1. 8. sincon, sino con. 255. 2. 1. 4. estara obligado, estaran obligados. 258. 224. haze dezir, haze de dezir. 262. 2. 24. antes Ju, ante su. 263. 2. 27. ja otro, ja à otro. 263. 2. 8. nu. 15. nu. 151. 273. 2. 33. elecion de elecion. 297. 1. 20. por auer, o por auer. 313. 2. 1. xàra, xara. 332. 1. 10. tumbre, y en, tumbre, si en. 338. 1. 28. apercibiento, apercebimiento. 361. 2. 5. malos, males. 2. 3. ma, no, mal, no. 337. 1. 14. tigantes, letigantes. ¶ 584. 2. 26. maioris, si maioris. ¶ 639. 1. 23. vestis, vestris. 718. 1. 19. dellos, dellas. ¶ 739. 1. 31. allegati, alligati. ¶ 817. 2. 23. rea. l. 27. quæ, rea. 27. quæ. 744. 2. 26. Cedreno, Cenedo. 925. 2. 23. hiran, bitan. ¶ 940. 1. 11. potiuns, dotius. 1010. 1. 1. dena, pena. 1060. 2. 31. 2aurno, Saturno. 1064. 1. vlti. c#peta, compete. 1068. 2. 29. belaran, belaron. 1083. 2. 9. y que, que. 1092. 115. ridel, rido el. 18. echos di, dichos de. 1113. 1. 2. 5. pagada passada. 1114. 1. 1. vno en, vno. 10. assi, asi. 1116. 1. 29. andinto, atento. 1118. 1. 29. ortesia, cortesia. 1142. 2. 37. huiere, huuiere.

Iuan Vazquez del Marmol.

[[viii]]

[[ix]] INDICE DE LAS MATERIAS DE TEXTOS CIVILES, Canonicos, y Reales, que se declaran en esta segunda parte de la Politica.

DEL DIGESTO VIEIO.

L.Qui iurisdictioni. ff. de iurisdict. omn. iud. gl. c. pag. 14.

L. Imperium. ff. de iurisd. omn. iudic. gl. f. pag. 23.

L. & ideò. ff. de offic. Procons. gl. K. ibid.

L. 2. §. deinde Cornelius. ff. de origine iur. gl. g. pag. 34.

L. pendentes. §. si quid cloacarij. ff. de vsufr. gl. a. pag. 42.

L. quod sæpe. §. veneni. ff. de contrah. empt. gl. d. pag. 50.

L. si quis id quod. ff. de iurisdict. omn. iud. gl. d. pag. 64.

L. quod te mihi. ff. si cert. peta. gl. b. pag. 66.

L. 1. in princ. ff. quod quisque iur. gl. h. pag. 68

L. sed & si susceperit. §. 1. ff. de iudic. gl. h. pag. 71.

L. si in emptione. ff. de minorib. gl. d. pag. 86

L. & si sine. §. quæsitum. eod. tit. ibid.

L. quod si minor. §. non semper. ff. eod. gl. c. pag. 87.

L. fi. ff. de relig. & sump. fune. gl. c. pag. 88.

L. 4. in fin. & l. Sabinus. ff. de in diem adiection. gl. b. ibid.

L. si per errorem. ff. de iurisdict. omn. iud. pag. 316.

L. obseruandum. 19. ff. de offic. Præsid. gl. c. pag. 11. & gl. b. pag. 23. nu. 5. pag. 409. & nu. 34. pag. 370. & num. 2. gl. b. pag. 417. & gl. e. pag. 474.

L. 1. in princip. ff. de pact. gl. f. pag. 418.

L. ius public#. ff. de pact. gl. e. p. 424.

L. in omnibus. ff. de iudic. glos. h. pag. 427.

L. nemo. ff. de in integr. restit. gl. c. pag. 429

L. pupillus. ff. quæ in fraud. cred. gl. g. pag. 102.

L. 1. §. cura carnis. ff. de offic. Præfect. vrb. gl. d. pag. 110. & pag. seq. ibid.

L. 2. ff. de nundin. gl. c. pag. 117.

L. 1. & 3. ff. naut. caupo. gl. e. pag. 121.

L. 1. §. si ista. ff. depositi. gl. f. ibid.

L. cætera. §. mala. ff. famil. hercis. gl. f. pag. 125.

L. lectos. ff. de peric. & com. rei vend. ibid.

L. sacra. ff. de rerum diui. gl. i. pag. 133.

L. Præses prouintiæ. ff. de offic. Præsid. gl. d. pag. 142.

L. sacra. §. muros. ff. de rerum diuis. glos. a. pag. 149.

L. 2. 3. & l. qui libertatem. §. fin. & l. fin. ff. de operib. pub. gl. c. pag. 152.

L. opus nouum. ff. de oper. pub. gl. b. pag. 153

L. item eorum. §. si decuriones. ff. quod cuiusque vniu. nom. gl. d. pag. 175.

L. si vsusfructus. §. si inter duos. ff. de vsu fruct. gl. a. pag. 190.

[[x]] L. quod maior. ff. ad municip. gl. d. pag. 193.

L. obseruandum. ff. de offic. Præsid. glos. c. pag. 226.

L. fin. ff. de decurio. gl. c. pag. 228.

L. planè. ff. quod cuiusque vní. nom. gl. c: pag. 238. & seq.

L. sicut. §. 1. ff. eo. gl. c. pag. 249.

L. fin. ff. de institor. gl. c. pag. 253.

L. sed si hoc. §. qui manumittitur. ff. de inius vocan. gl. e. pag. 259.

L. 1. ff. de constit. Princip. gl. d. pag. 280.

L. omnes populi. ff. de iustitia & iur. gl. a. pag. 284.

L. more. ff. de iurisdict. omnium iudic. gl. a. pag. 326.

L. si mulier. 6. ff. de dona. inter vir. & vx. gl. a. pag. 371.

L. nec quicquam. §. obseruare. ff. de officio Procons. glos. c. pag. 456. & §. vbi decretum. gl. c. pag. 23.

Ead. l. §. 1. in gl. b. pag. 462.

L. 1. §. non fuit. ff. de dolo. gl. e. pag. 421. & gl. a. pag. 423. & 613.

L. salarium. 7. ff. manda. gl. g. pag. 464.

L. obseruare. ff. de offic. Proconsu. gl. f. pag. 466.

L. minoribus. ff. de minorib. gl. b. pag. 472.

L. penult. ff. de iustit. & iur. gl. b. pag. 474.

L. 2. §. legatis. ff. de iudic. gl. g. pag. 497.

L. seruum quoque. §. publicè. ff. de procur. gl. g. pag. 507.

L. scio. ff. de in integr. restit. gl. g. pag. 517.

L. congruit. ff. de offi. Præsid. gl. b. pag. 524

L. sed & si quis. §. fin. ff. si quis cautio. gl. e. pag. 528.

L. si quid. ff. de offic. Proconsul. glos. b. pag. 539 la 1.

L. solent. §. legatos. ff. eod. ibid.

L. eum quem temerè. §. 1. ff. de iudic. gl. a. pag. 537. & gl. e. pag. 539. la 1.

L. idem erit, in fin. de statu homi. gl. a. pag. 540. la 1.

L. 2. §. effracturæ. ff. de offic. Præfe. vigil. gl. a. pag. 538. la 2.

L. à bonæ fidei. ff. de rei vendic. gl. l. pag. 539. la 2.

L. 1. §. Ofilius, cum duobus seqq. ff. ne quis eum. gl. g. pag. 542.

L. vt vim. ff. de iust. & iure.

L. Liminarchæ. ff. de seruis fugit. gl. b. pag. 651.

L. Præses. 3. ff. de offic. Præsid. gl. m. pag. 677.

L. si in aliquam. §. fin. ff. de offic. Procons. d. gl. m. & gl. a. pag. 678.

L. illicitas. §. sicuti. gl. f. pag. 51. & §. fin. ff. de offic. Præsid. gl. e. pag. 712.

L. nec supina. ff. de iur. & fact. ignor. gl. c. pag. 809. & gl. g. pag. 762.

L. si plagis. §. in Cliuo Capitolino. ff. ad l. Aquil. gl. a. pag. 440.

L. 1. §. ait Prætor. ff. de postulan. gl. e. ibid.

L. 1. §. vsus. ff. de procu. gl. c. pag. 442.

L. pars literarum. ff. de iudic. glos. b. pag. 749.

L. Proconsule. ff. de offic. Proconsu. glos. c. pag. 758.

L. in eadem. ff. ex quibus caus. mai. glos. e. pag. 759.

L. 2. §. legati. ff. de iudi. gl. c. pag. 763.

L. 1. §. sanctæ. ff. de rerum diuis. gl. e. pag. 567.

L. fin. ff. eod. gl. a. pag. 568.

L. quid ergo. ff. de his qui not. infam. gl. d. pag. 711.

L. fin. ff. si certum petat. gl. f. pag. 780.

L. indebitum. ff. de condict. indeb. glos. b. pag. 783.

L. 2. §. si iudex. ff. de iudic. glos. c. pag. 786.

[[xi]] L. eum pro quo. ff. de in ius vocan. glos. e. pag. 788.

L. si reus paratus. ff. de procurator. glos. d. pag. 790.

L. Lenoni non creditur. ff. de his qui notan. infa. gl. e. pag. 796.

L. nam Imperator, ff. de legib. in gl. b. pag. 804.

L. 3. ff. de testib. gl. b. pag. 918.

L. item si verberatum. §. 1. ff. de rei vendic. gl. b. pag. 1071.

DEL ESFORçado.

L. seruo inuito 65. §. cum Prætor. ff. ad Tre bel. in gl. e. pag. 8.

L. Spadonem. §. si ciuitatis. ff. de excus. tut. gl. h. pag. 23.

L. ille à quo. §. fin. cum l. seq. ff. ad Trebel. gl. c. pag. 26.

L. athletæ. 8. §. de rusticis. ff. de excusat. tut. gl. e. pag. 61.

L. cætera. §. sed si parauerit. ff. de leg. 1. gl. b. pag. 70.

L. scribit Celsus. ff. ad Trebel. glos. e. pag. 91.

L. si seruum. 70. §. Prætor ait, versi. non dixit. gl. a. pag. 99.

L. domos. ff. de legat. 1. gl. i. pag. 134.

L. si seruum. §. non dixit Prætor. ff. de acq. hæred. gl. b. pag. 187.

L. si res pupillaris. 51. ff. de admin. tutor. gl. f. pag. 237.

L. accipientur. ff. de autor. tut. gl. d. pag. 245.

L. hæredes palàm. §. 1. ff. de testam. glos. d. pag. 340.

L. Titia. §. vsuras. ff. de lega. 2. glos. d. pag. 343.

L. si quis filio. §. ij autem. ff. de iniust. rupgl. d. f. pag. 373.

L. 1. §. exigere. ff. de magistra. conuen. gl. a. pag. 451.

L. proxime. ff. de his quæ in testa. del#. gl. e. pag. 466.

L. Titius, in fin. princ. ff. de liber. & posth. gl. a. pag. 540. la primera.

L. alimenta, in fin. princip. ff. de alimen. lega. ibid.

L. sed & ideò. ff. solu. matri. gl. d. pag. 544.

L. non aliter. ff. de magistra. conuen. gl. h. pag. 745.

L. Lueius Paulus. ff. de administ. tutor. gl. K. pag. 785.

L. legatis. §. ex officio. ff. de legat. 3. glos. c. pag. 787.

L. cum plures. §. fin. ff. de admin. tut. gl. b. pag. 1043.

DEL DIGESTO Nueuo.

L. Cæsar. ff. de publi. & vectig. nu. 7. gl. b. pag. 420.

L. si honore. ff. de muner. & honor. in gl. d. pag. 5.

L. semper, in princ. ff. de iur. immun. glos. d. pag. 10.

L. omne delictum. ff. de re milit. glos. g. pag. 12.

L. Prætor edixit. §. fin. ff. de iniur. glos. a. pag. 18.

L. honor. §. gerendorum. ff. de mune. & honor. gl. a. pag. 28.

L. 1. ff. ad leg. Iul. de annon. gl. b. pag. 35.

L. munerum. 18. ff. de muner. & honor. gl. h. ibid.

L. 2. & seq. ff. de administ. rer. ad ciui. perti. gl. d. pag. 44.

[[xii]] L. fin. in fin. ff. ad leg. Iul. de annon. glos. e. pag. 52.

L. si quis stipulatus. ff. de solutio. glos. f. pag. 66.

L. si commissa. ff. rem rat. haberi. glos. b. pag. 67.

L. qui venenum. 236. in fin. ff. de verb. signific. gl. d. pag. 79.

L. statuliberi à cæteris. §. fin. ff. de statulibe. gl. g. pag. 84.

L. quod semel. ff. de decret. ab ordi. facien. gl. c. pag. 86. & gl. f. pag. 192.

L. Cotem ferro. §. fin. ff. de public. & vectiga. gl. h. pag. 87.

L. si quis adulterium. 33. ad fin. ff. de adult. gl. b. pag. 99.

L. 2. ff. de nundi. gl. a. d. pag. 101.

L. diuus. ff. de bon. damn. gl. h. pag. 102.

L. annonam. ff. de extraord. crimin. glos. b. & f. pag. 105. & seq. & gl. a. pag. 115.

L. 1. §. fin. ff. de extraordin. crim. glos. f. pag. 118.

L. 3. §. si quis. ff. de crim. stel. gl. d. pag. 120.

L. saccularij. ff. de extraord. crim. ibid.

L. 2. §. si quis à Principe. ff. ne quid in loc. pub. gl. h. pag. 134.

L. 2. §. si quis nomine. ff. eo. gl. e. pag. 141.

L. Aediles. §. quicum##. ff. de via publ. glos. e. pag. 143.

L. de pupillo. §. si quis riuos. ff. de nou. op. gl. f. pag. 156.

L. 1. & 3. ff. de via pub. gl. g. pag. 143. & gl. g f. pag. 155.

L. 1. ff. de albo scrib. gl. a. pag. 174.

L. sciendum. §. si accusatio. & §. ordine. ff. de legatio. gl. f. pag. 176.

L. qui dolus. §. qui ludos. ff. de via publ. gl. g. pag. 195.

L. officium. §. officium tribunorum. ff. de re mil. gl. c. pag. 225.

L. 1. ff. de decret. ab ordin. fac. glos. b. pag. 234.

L. cum ostendimus. ff. de fideiuss. gl. a. pag. 238.

L. si reus delatus. ff. de mun. & honor. gl. h. pag. 242.

L. ambitiosa. ff. de decret. ab ord. fac. gl. b. pag. 251.

L. 1. ff. de gland. leg. gl. e. pag. 274.

L. quoad statum. ff. de pœnis. gl. d. pag. 315.

L. 1. §. si quis in appellatione. ff. de appell. gl. c. pag. 316.

L. Imperatores. ff. eo. gl. a. pag. 317.

L. 1. §. in honorarijs, & §. seq. ff. de varijs & extraordin. in gl. c. pag. 459. & in gl. K. pag. 463.

L. si quis dicat. ff. de manumis. glos. f. pag. 471.

L. Iulia. §. hodie. ff. ad leg. Iul. repet. glos. e. pag. 513.

L. 1. ff. de custod. reorum. gl. c. pag. 506. & gl. i. pag. 540. la 1.

L. diuus. ff. eod. gl. l. pag. 515.

L. 3. ff. eod. gl. g. pag. 525.

L. si confessus. ff. eod. gl. d. pag. 526.

L. leuia. ff. de accus gl. fin. pag. 510.

L. in eos. ff. de custo. reorum. gl. b. pag. 531.

L. 2. ff. de liber. hom. exhib. gl. e. ibi.

L. quod debetur. ff. de pecul. ibi.

L. 4. §. item qui confessum. ff. ad leg. Iul. de vi. gl. d. pag. 542.

L. item apud. §. quæstionis. ff. de iniurijs. gl. h. pag. 543.

L. diuus. 6. ff. de bonis damna. glos. a. pag. 546.

L. 1. & 3. ff. de cadaue. punit. gl. f. pag. 547

L. officium. §. officium. ff. de re milit. gl. a. pag. 589.

L. desertorem. §. qui seditionem, & l. fin. ff. eo. gl. b. pag. 591.

[[xiii]] D. l. desertorem. §. in bello. versi. qui stationis. glos. c. & e. pag. 596. & glos. a. pag. 630. & gl. c. pag. 631.

L. ab omni militia. gl. a. & h. pag. 609.

L. proditores. ff. de re milita. ibid.

L. omne delictum. §. exploratores. ff. eod. gl. b. pag. 612. & in §. 1. gl. c. pag. 630.

L. 2. & 3. ff. eod. gl. b. pag. 627.

L. fin. ff. de accusat. & dict. l. 2. & 3. gl. e. pag. 628.

L. 2. ff. de custo. reorum. gl. b. pag. 681.

L. 1. ff. ad leg. Iul. de vi. gl. e. pag. 684.

L. 1. §. diui. in 1. ff. de publi. & vectigal. gl. g. & h. ibid.

L. continuus. 137. §. illud. ff. de verb. oblig. gl. b. pag. 690.

L. qui dolo malo. 10. ff. ad leg. Iul. de vi publi. gl. e. pag. 444.

L. diuus Adrianus. ff. de custo. reorum. gl. b. pag. 500.

L. si cui. ff. de accusa. gl. h. pag. 523.

L. commissa. ff. de public. & vectig. gl. h. pag 690. & in gl. a. pag. 692.

L. 2. & 4. §. hoc amplius. ff. de acqui. rer. domin. gl. 1. ibi.

L. cotem ferro. §. si dominus nauis. ff. de public. & vectig. gl. a. pag. 693.

L. non omnes. §. à barbaris. ff. de re milit. gl. a. pag. 696.

L. Cæsar, & l. fin. §. si propter neceßitatem. ff. de public. & vectig. gl. d. ibi.

L. si publicanus. §. de rebus. ff. eod. gl. b. pag. 697.

L. 1. ff. ad Turpil. gl. a. pag. 712.

L. si qua pœna. ff. de verb. signific. gl. a. pag. 713.

L. 3. ff. ad leg. Iul. maiest. gl. e. pag. 736.

L. eorum. ff. de pœn. gl. b. pag. 747.

L. lex duodeeim tabularum. ff. ad leg. Iul. maiest. gl. e. pag. 748.

L. eum qui ædes. ff. de vsuca. gl. a. pag. 714.

L. fi. ff. de decurio. gl. b. pag. 760.

L. vnic. in fin. ff. furti aduer. nautas. gl. g. pag. 775.

L. datur, & l. lege Iulia. ff. ad leg. Iul. repet. glos. b. pag. 779.

L. si quis stipulatus sit Stich#. 112. §. si quis ita, in fin. ff. de verb. oblig. gl. e. pag. 785.

L. Valerianus. ff. de prætor. stipul. glos. a. pag. 786.

L. Græcè. §. post litem. ff. de fideiusso. gl. b. pag. 787.

L. in agris. ff. de acquir. rer. dom. gl. d. ibid.

L. exceptiones. 2. ff. de exceptio. glos. d. pag. 788.

L. mixtum. §. qui furtum. ff. de furt. glos. c. pag. 794.

L. damnum. §. solent. ff. de pœn. gl. e. pag. 795.

L. Senatus. ff. de iure fisc. gl. c. pag. 809.

L. quantæ audaciæ. ff. de public. & vectig. gl. a. pag. 912.

L. constitutiones. ff. de appellatio. gloss. d. pag. 988.

L. diuus. ff. de bonis damnat. gl. c. pag. 1103. & gl. a. pag. seq.

DEL CODIGO.

L. omnem honorem. C. quando prouo. non est neces. gl. c. pag. 4.

L. quisquis. C. ad leg. Iul. maies. gl. 1. pag. 6. & glos. b. pag. 13.

L. secundum. C. de contrah. & com. stipul. gl. f. pag. 10.

Authen. præsides gentium. C. de Episc. aud. glos. b. pag. 11.

L. si quis in hoc genus. C. de Episc. & cleri. gl. h. pag. 16.

L. fin. C. ad leg. Iul. de vi. gl. h. pag. 17.

[[xiv]] L. fin. C. de offic. diuers. iud. gl. f. pag. 19.

L. 1. C. de offic. Præfe. vrbis. gl. d. pag. 35.

L. 2. cum gl. C. de patrib. qui fil. distra. glos. f. pag. 38.

L. nec emere. C. de iure deliber. glos. d. pag. 40. & glos b. pag. 83.

L. 3. C. de compensa. glos. c. pag. 54.

L. incendium. C. si cert. peta. glos. c. pag. 66.

L. fi. §. fi. C. de admi. tutor. gl. d. pag. 71.

L. 1. C. de Episcop. aud. gl. b. pag. 92.

L. 1. C. de officio Præfect. vrb. gl. e. pag. 111

L. ædificia, & l. si quando. in. 1. C. de oper. pub. glos. b. pag. 142.

L. si vt proponis. C. de ædif. priu. ibid.

L. si quis. C. de legat. gl. e. pag. 166.

L. vnica. §. sin autem ad deficientis. C. de cadu. tol. gl. c. pag. 187.

Rub. C. de defens. ciuit. gl. f. pag. 215.
L. turres. C. de operib. pub. gl. c. pag. 225.
L. super creandis. C. de iure fisc. lib. 10. gl. d. pag. 236.
L. 3. C. quando ex fact. tut. gl. c. pag. 253.
L. cum ipse. C. de contr. empt. gl. b. pag. 254.
L. consensu. C. de repudijs. gl. e. pag. 260.
L. 1. C. de seruis Reip. gl. f. pag. 281.
L. contra maiores. C. de inoffic. testam. gl. c. pag. 303.
L. si quis libellos. C. de appell. gl. b. pag. 305.
L. certi iuris. C. de iud. gl. b. pag. 336.
L. 2. l. omnes. & l. dies festos. C. de ferijs. gl. c. pag. 339.
L. fi. C. vt infr. cert. temp. crim. cau. glos. a. pag. 343.
L. iubemus. C. de Episc. & cler. gl. b. p. 365.
L. 1. C. ne liceat potentio. gl. e. pag. 379.
L. si quis in suo. C. de inoffi. test. gl. a. p. 439
L. tam dementis, in gl. C. de Episc. audien. gl. a. y b. pag. 441.
L. prolatam. C. de senten. & interlocu. glos. g. pag. 445.
L. laudabile. C. de aduoca. diuer. iud. glos. d. pag. 458.
Authen. qui semel. C. quomod. & quan. iudex in glos. g. pag. 465.
L. proper#dum. C. de iudic. in gl. f. pag. 467.
L. 1. C. vt intra cert. temp. gl. e. pag. 473.
L. 3. C. eod. in gl. c. pag. 477.
L. 1. C. de offic. diuers. iudi. in gl. e. pag. 494
L. si pater, in fi. C. de sponsal. gl. e. pag. 496.
L. Iudices. C. de Episco. audi. gl. n. pag. 503.
L. de his. C. de custo. reorum. gl. a. pag. 511.
L. minimè. C. de appella. gl. g. alli.
L. nullus. C. de exhiben. reis, cum glos. erit. glos. b. pag. 517.
L. etsi seueriter. C. de excu. tut. gl. c. p. 524.
L. 3. C. de Episcop. aud. gl. b. pag. 528.
L. Iudices. C. eod. tit. gl. f. pag. 540. la. 1.
L. 1. C. de custo. reorum. glos. g. alli.
L. ad comm#tariensem, versi. si vero. C. eod. glos. g. pag. 538. la. 2.

L. hac consultissima. §. at cum. C. de testam. gl. c. pag. 617.

L. 2. & 4. C. de offic. Præfect. prætor. Ori#t. glos. e. pag. 628.

L. penult. C. de iurisd. omn. iud. ibid.

L. cum reis. C. de pœn. gl. d. pag. 634.

L. 1. in princ. C. de vete. iur. enu. gl. a. pag. 642.

L. in nomine Domini. §. sicut ergo prædictum est. C. de offic. Præfe. Afric. glos. c. pag. 651. & §. magis. gl. b. pag. 748. & §. interim. gl. a. pag. 652.

L. 1. & 2. C. quæ res exporta. non deb. gl. a. pag. 676. & gl. a. pag. 697.

L. præfectura. C. de offic. Præf. vrb. glos. l. pag. 677.

L. quia nonnunquam. C. quæ res vend. non poss. gl. e. pag. 685.

L. si quis post hanc. C. de ædifi. priua. glos. f. pag. 696.

[[xv]] L. 1. C. vt omnes iudi. tam ciuil. gl. a. pag. 740. & gl. f. pag. 744. & gl. c. pag. 749 & §. quod si intra. glos. d. pag. 775. & gl. d. pag. 800.

L. si quis. C. de offic. Præf. Orien. gl. c. pag. 747.

L. iustissimos. C. de offic. recto. prouin. gl. c. pag. 747. & glos. a. pag. 748. & gl. f. pag. 759.

L. vnica. C. vt causæ postpuber. adsit tut. gl. a. pag. 759.

L. fi. C. de proba. gl. e. pag. 765.

L. si pro ea. C. manda. gl. a. pag. 784.

L. Præses. C. de pignori. gl. f. pag. 786.

L. vnic. §. sin autem ad deficientis. C. de caduc. toll. gl. d. pag. 792.

L. 2. C. de offic. ciuil. iud. gl. b. pag. 839.

L. si per impressionem. C. quod metus caus. gl. e. pag. 841.

L. qui crimen. & l. si crimen. C. de his qui acc. non pos. gl. c. pag. 907.

L. vnica. C. vt omnes Iudic. tam ciuil. glos. a. pag. 913.

DE LOS TRES LIbros del Codigo.

L. 1. C. de domestic. lib. 12. gl. h. pag. 10. & glos. c. pag. 17.

L. nihil omnino. C. de Palati. sac. largi. lib. 12. gl. a. pag. 11.

L. Iudices. C. de dignit. lib. 12. gl. a. pag. 12.

L. si quis procurationem. 34. C. de decur. li. 10. glos. d. pag. 19.

L. 1. C. de silentiar. lib. 12. gl. f. pag. 21.

L. 2. C. de nauibus non excus. lib. 11. glos. b. pag. 22. & gl. d. pag. 62. & gl. e. alli.

L. mulieres. C. de dignit. lib. 12. gl. a. pag. 30.

L. 1. in fi. C. de frum#. vrb. Constanti. lib. 11. gl. e. pag. 36. & gl. b. pag. 46. & gloss. g. pag. 37.

L. pro Tyronibus. C. de priuil. dom. Aug. lib. 11. gl. f. pag. 41.

L. 1. C. de condi. in pub. horr. lib. 10. gl. a. & d. pag. 52.

L. 2. C. eod. tit. & lib. gl. e. pag. 53.

L. 2. C. de frum. vrb. C#st. lib. 11. gl. d. p. 65.

L. 2. & 3. C. de canon. frum. vrb. Rom. lib. 11. gl. d. e. pag. 66. & gl. c. pag. 67.

L. 2. C. non licer. habit. lib. 11. gl. a. pag. 102.

L. pro locis. C. de ann. & trib. lib. 10. glos. d. pag. 113.

L. 1. C. de frum. Alex. lib. 11. gl. e. pag. 115.

L. 1. C. de nauicul. eod. lib. ibid.

L. 2. C. de præd. nauic. lib. 11. gl. a. pag. 140.

L. 2. C. de immu. nem. c#c. lib. 10. gl. i. p. 144.

L. obseruare. C. de decur. lib. 10. gl. a. pag. 164. & gl. f. pag. 167.

L. 2. C. eo. gl. c. pag. 166.

L. 1. C. de Consulib. lib. 12. gl. a. pag. 168. & gl. b. pag. 174. & gl. b. pag. 178.

L. actuarios. C. de numerar. & actu. lib. 11. gl. d. pag. 169.

L. nominationum. C. de decurio. lib. 10. gl. a. pag. 170.

Rub. si curialis derelict. ciui. lib. 10. glos. e. pag. 195.

L. curiales. 21. C. de decurio. gl. f. pag. 229.

Rub. de mun. non conti. gl. b. pag. 240.

L. prouidendum. C. de decurio. lib. 10. gl. e. pag. 247.

L. 1. C. ne rustica. ad vllum obs. lib. 11. glos. b. pag. 397.

L. ex aula. C. de priuil. eorum qui in sac. pala. mili. lib. 12. gl. d. pag. 450.

L. vniuersos, cum gl. C. de decu. lib. 10. gl. g. pag. 451.

L. proximos. C. de proxim. sacr. scri. lib. 12. glos. a. pag. 452.

[[xvi]] L. medicos. C. de professo. & medic. lib. 10. in gl. d. pag. 493.

L. prospectum. C. de metat. lib. 11. gl. c. pag. 560.

L. 1. C. de salgamo hospit. non præstan. lib. 12. gl. d. ibid.

L. 3. C. de diuer. præd. vrban. & rusti. lib. 11. gl. a. pag. 566.

L. septem diebus. 12. C. de erogatio. milit. ann. lib. 12. gl. a. pag. 603.

L. 1. & per tot. C. de metatis. lib. 12. gl. c. ibi.

Titul. C. de eroga. mili. ann. lib. 12. glos. c. pag. 604.

L. 2. & 3. C. de mili. veste. lib. 12. gl. d. ibid.

L. Iudices. C. de dignit. lib. 12. gl. d. pag. 627. & gl. e. pag. 630.

L. vnica. C. de his qui non impl. stipen. sac. sol. sunt lib. 11. gl. b. pag. 631.

L. 1. C. de erogat. milit. ann. lib. 12. gl. c. pag. 72. & gl. h. pag. 632.

L. 1. & 2. C. de fund. limi. lib. 11. gl. e. pag. 651.

L. 1. C. de cohortalib. lib. 12. gl. f. pag. 677.

L. vnic. C. de classic. lib. 10. gl. b. pag. 678.

L. vorax. C. de numera. & actua. lib. 12. gl. b. pag. 679.

L. 2. C. de cursu publi. lib. 12. gl. g. pag. 683.

L. 1. C. de nauib. non excus. lib. 11. pag. 684.

L. quoties. C. de naufrag. lib. 11. gl. c. p. 695.

L. prohibitum. C. de iure sis. lib. 10. gl. b. pag. 737.

L. nemo carcerem. C. de exacto. tribu. lib. 10. gl. a. pag. 747.

L. 1. C. de præpos sac. cub. lib. 12. gl. d. p. 761

L. eam legem. C. de excusa. mun. lib. 10. gl. f. pag. 762.

L. 1. & 2. C. de pericul. nomina. lib. 11. gl. g. pag. 775.

L. agens, cum gl. C. de decurio. lib. 12. pag. 792.

L. vnic. C. de præb. sal. nu. 64. pag. 1044.

L. indictiones, & l. qui grauatos. C. de c#sib. & censit. lib. 11. gl. b. pag. 1084.

DE LOS AVTENticos.

Authen. vt ab illustribus. §. sancimus. gl. d. e. pag. 28.

Authen. de collator. §. ciuitatum, coll. 9. gl. i. pag. 45. & §. videamus, versic. sed ne##. gl. c. pag. 96.

Auth. de non alie. reb. Eccle. §. hæc ergo, ver sic. simili quippe. cum l. iubemus nulli. C. de sa. san. eccles. gl. a. pag. 72.

Auth. hoc ius porrectum. C. eo. tit. gl. a. p. 86.

Authen. vt ij, qui obligatas se habe. perhib. res minor. in princ. gl. e. pag. 97.

Auth. de quæstor. §. si verò forsitan. gloss. a. pag. 101.

Authen. vt Iudic. sine quo. suffrag. §. neminem. & §. necessitatem. gl. a. pag. 913.

Auth. vt ab illustribus. gl. b. pag. 227.

Auth. de mandat. Princ. §. deinde. gl. b. pag. 397.

Authent. de defensor. ciuita. in fin. nu. 60. gl. c. pag. 241.

Authen. de manda. Princi. §. deinde competens, versi. talem vero. num. 27. glos. b. pag. 397.

D. Authent. de mand. §. sed neque. versi. neque autem homicidis. cum gl. verb. nec custodies. nu. 9. gl. g. pag. 420.

D. Authen. de mand. princ. §. sit tibi quoque, & ibi gl. gratis. gl. b. pag. 446.

Authen. vt nulli iudic. §. necessarium. vers. cum vero. gl. d. pag. 495.

Authent. vt different. iud. §. si vero, gl. d. pag. 748.

Auth. de tabellio. §. vt ergo. gl. a. pag. 753.

[[xvii]] Authent. vt iudic. sine quoq. suffrag. §. illud videlicet, versic. cùm liceat, & versi. ex diuerso. gl. f. pag. 759. & gloss. a. pag. 760. & gl. c. pag. 762. & §. cogitatio. gl. c. pag. 790. & §. necessitat#. in gl. d. pag. 791. & §. volumus. gl. c. pag. 4. & §. quòd autem. gl. b. pag. 24.

Authen. de testibus. §. si vero dicatur. vers. si vero quis dicat odiosum. gl. d. e. p. 764.

Authen. de administrato. in princ. glos. b. pag. 774.

Authen. vt non luxurien. contra nat. §. præ cipimus. gl. d. pag. 797.

DE LA INSTITVTA.

§. illud instit. de rer. diuis. gl. d. pag. 51.

§. nouissimè, de suspect. tutor. gl. d. pag. 88.

In proœm. institut. ibi, sed per legitimos, nu. 15. gl. c. pag. 425.

§. cum autem puberes, instit. de adoptio. gl. c. pag. 453.

In princ. instit. de publi. iud. gl. d. pag. 521.

§. præterea medicus, ínstit. de lege Aquil. gl. b. pag. 794.

DEL DECRETO.

Cap. audacter. 8. quæst. 1. gl. d. pag. 7. & gl. a. pag. 8.

Cap. quid culpatur. 23. quæst. 1. gl. i. pag. 7.

C. Salonitanæ. 63. dist. gl. g. pag. 16. & gl. d. pag. 443.

C. Episcopus, in 2. 95. dist. gl. d. pag. 28.

C. legimus. 93. distinct. gl. f. pag. 29.

C. pasce fame. 85. dist. gl. a. pag. 42.

C. quicun##. 14. q. 4. gl. b. pag. 69.

C. nullum. 30. q. fi. gl. f. pag. 183.

C. cæterum. 11. q. 3. gl. b. pag. 196.

C. super prudentiam. 14. q. 2. gl. a. pag. 260.

C. quòd suspecti. 3. q. 5. gl. g. pag. 268.

C. graue. 35. q. 9. gl. a. pag. 328.

C. omnis ætas. 12. q. 1. gl. f. pag. 357.

C. omnes. 28. q. 2. gl. c. pag. 370.

C. in loco. 5. q. 4. gl. a. pag. 439.

Cap. iudicantem. 30. q. 5. gl. c. pag. 474.

Cap. diffiniunt. 17. q. 4. gl. c. pag. 538. la 2.

Cap. noli. 23. quæst. 1. gl. d. pag. 584.

Cap. iustum est. 23. q. 2. ibid.

Cap. in cunctis. 11. q. 3. gl. f. pag. 747.

C. homo Christianus. 40. dist. gl. b. pag. 755.

Cap. ius publicum. 1. distin. gl. c. pag. 760.

C. esto subiectus. 95. distin. gl. f. ibid.

DE LAS DECREtales.

Cap. cum esses, de testam. num. 35. pag. 232.

Cap. olim, de maior. & obed. num. 143. pag. 274. & gl. d. pag. 275.

Cap. 2. ne sede vacan. ibid.

Cap. licet causam. de proba. gl. d. pag. 4.

Cap. cum ad monasterium. de stat. mon. gl. e. pag. 5.

Cap. fin. de parroch. gl. e. pag. 12.

Cap. cum olim, de consuetudine, gl. c. pag. 28 & gl. f. pag. 29.

Cap. literis, de præsumpt. gl. g. pag. 82.

Cap. significante, de appella. gl. d. pag. 83.

Cap. 1. de pactis. gl. e. pag. 86.

Cap. cum ex literis. de in integr. resti. gl. b. pag. 174.

Cap. insuper. de testib. gl. b. pag. 258.

Cap. cum nuntius. eo. tit. ibid. & seq.

Cap. gratum. & cap. relatum. de officio del. gl. b. pag. 276.

C 1. de his quæ fiunt à mai. part. gl. h. p. 289.

C. finem litibus, de dol. & cont. gl. b. pag. 314.

Cap. cum Ecclesia Sutrina. gl. e. pag. 326.

C. etsi Iudæos, de Iudæ. nu. 5. gl. b. pag. 409.

[[xviii]] Cap. literis, de in integ. restit. gl. f. pag. 447.

Cap. finem litibus, de dolo & contum. glos. f. pag. 467.

Cap. licet causam, de probat. gl. g. pag. 471.

Cap. vnic. in fin. de syndi. gl. b. pag. 472.

Cap. qualiter & quando el 2. de accusa. gl. f. pag. 518. & glos. b. pag. 803. & gl. g. pag. 840.

Cap. sicut olim, de accusa. gl. b. pag. 524.

Cap. super quibusdam. §. præterea. de verb. signifi. gl. a. pag. 706.

Cap. capitulum sanctæ Crucis, de rescrip. gl. d. pag. 737.

Cap. Inquisitionis, de accusa. in fin. glos. h. pag. 757. & gl. g. pag. 764. & gl. K. pag. 767. & gl. a. & c. pag. 772.

Cap. testimonium, de testib. gl. d. pag. 796.

Cap. nostra præsentia, eod. tit. gl. e. ibi.

Cap. qualiter & quando, in 1. eod. tit. glos. i. pag. 891.

DEL SEXTO.

Cap. dilecto, de sent. excom. in gl. d. pag. 14.

Cap. 1. de pœn. ibi, & in gl. c. pag. 15.

Cap. si quis iusto. §. fin. de electione. glos. a. & seqq. pag. 243.

Cap. 2. de iudi. gl. e. pag. 499.

Cap. clericos, de sent#t. excom. gl. g. pag. 516.

Cap. si qui, de præb. gl. b. pag. 786.

Cap. vt officium. §. ad conscribendas, de hiereti. gl. a. pag. 791.

DE LAS CLEMENtinas.

Clemen. literas. de rescript. gl. a. pag. 90.

Clemen. Pastoralis. §. verum, de re iud. gl. f. pag. 183.

Clem. quandiu, de appell. gl. c. pag. 303.

LEYES DE LAS Partidas.

L. 11. tit. 1. par. 2. gl. c. pag. 4.

L. 9. tit. 18. part. 4. ibid.

L. 8. tit. 16. p. 7. gl. a. & h. pag. 120.

L. 14. tit. 9. p. 6. gl. a. pag. 126.

L. 3. tit. 4. p. 3. gl. e. pag. 5.

L. 2. eod. tit. & part. gl. f. pag. 6.

L. 6. tit. 9. ead. p. gl. i. ibid.

L. 18. 19. & 20. tit. 9. p. 2. gl. e. pag. 10.

L. 8. tit. 4. part. 3. gl. c. pag. 11.

L. 13. & 49. tit. 1. part. 1. ibid.

L. 9. tit. 18. p. 4. gl. e. pag. 13.

L. 6. tit. 9. p. 7. gl. f. ibid.

L. 10. tit. 4. p. 5. gl. c. pag. 14.

L. 20. tit 9. & l. 8. tit. 31. par. 7. gl. a. pag. 18.

L 17. adfin. tit. 2. p. 3. gl. e. pag. 19.

L. 8. tit. 1. p. 2. gl. b. pag. 21.

L. 1. & 7. tit. 1. p. 2. & l. 3. tit. 4. ead. part. in gl. b. pag. 22.

L. 2. tit. 18. par. 3. ibid.

L. 1. tit. 27. p. 2. gl. d. ibid.

L. 13. tit. 4. part. 3. gl. d. pag. 23.

L. 2. eod. tit. & p. gl. h. pag. 28.

L. 7. & 8. tit. 17. part. 4. gl. f. pag. 38.

L. 14. tit. 14. part. 7. gl. c. pag. 46.

L. 8. tit. 16. p. 7. glos. a. pag. 51.

L. 3. tit. 23. part. 3. glos. a. pag. 61.

L. 4. tit. 15. part. 5. ibid.

L. 6. tit. 14. p. 3. glos. b. ibid. & gl. b. pag. 62.

L. 29. tit. 14. par. 5. ibid.

L. 13. tit. 7. part. 6. ibid.

L. 26. tit. 14. part. 5. gl. c. pag. 66. & glos. g. pag. 67.

L. fin. tit. 14. p. 5. glos. a. pag. 77.

L. 2. tit. 1. part. 7. ibid.

L. 2. tit. 5. part. 2. gl. e. pag. 79.

L. 36. tit. 5. part. 1. ibid.

L. 19. tit. 21. part. 2. ibid.

[[xix]] L. fin. ad fin. tit. 10. p. 2. gl. c. pag. 83.

L. 5. tit. 19. p. 6. gl. c. & d. pag. 86. & glos. a. pag. 87.

L. 5. tit. fin. part. 2. glos. i. ibid.

L. 3. tit. 18. p. 6. gl. d. pag. 88.

L. 5. in fine, tit. 5. p. 5. gl. d. & e. pag. 94.

L. 17. tit. 10. p. 7. gl. c. pag. 96.

L. 14. tit. 16. p. 6. gl. c. pag. 97.

L. 20. tit. fin. part. 3. nu. 9. pag. 132. & gl. b. pag. 567.

L. 17. tit. 10. p. 7. nu. 93. pag. 256.

L. 13. tit. 4. part. 3. num. 2. gl. b. pag. 417. & gl. d. pag. 515.

L. 2. tit. 16. p. 7. nu. 6. gl. f. pag. 418.

L. 5. tit. 13. p. 2. gl. e. pag. 428.

L. 19. tit. 9. p. 2. gl. e. pag. 436.

L. 7. tit. 4. p. 3. gl. e. pag. 438.

L. 9. tit. 23. p. 2. gl. b. pag. 439. & gl. a. pag. 586. & gl. b. pag. 590.

L. 6. tit. 6. p. 3. gl. e. pag. 440. & gl. d. pag. 504.

Proœmium tit. 5. p. 3. gl. d. pag. 442.

L. 41. tit. 22. p. 3. gl. f. pag. 446.

L. 14. tit. 19. p. 3. gl. c. pag. 452.

L. 115. & 117. tit. 18. p. 3. gl. d. pag. 454.

L. 6. tit. 5. p. 3. gl. c. pag. 456.

L. 14. tit. 9. p. 4. gl. g. pag. 476.

L. 2. tit. 30. p. 7. gl. b. pag. 491.

L. 4. tit. 3. p. 3. gl. g. pag. 497.

L. 8. tit. 29. p. 7. pag. 501.

L. 20. tit. 9. p. 2. gl. b. pag. 502.

L. 3. tit. 30. part. 7. gl. b. pag. 524. & gl. e. pag. 541.

L. 16. tit. 23. p. 3. gl. d. pag. 988.

L. 14. in fin. tit. 29. p. 7. gl. f. pag. 505.

L. 5. tit. 29. p. 7. glos. c. pag. 506.

L. 4. tit. 29. p. 7. gl. d. ibid.

L. 24. tit. 18. p. 3. gl. K. pag. 527.

L. 13. in fin. tit. 29. p. 7. gl. b. pag. 531. & gl. c. pag. 538. la 2.

L. 22. tit. 1. p. 7. gl. e. ibid.

L. 54. tit. 14. p. 5. ibid.

L. 26. tit. 1. p. 7. gl. f. pag. 536.

L. 11. tit. 22. p. 3. gl. b. & e. pag. 539. la 1.

L. 14. tit. 4. ead. p. gl. b. & e. pag. 539. la 1.

L. 11. tit. 29. p. 7. gl. e. & i. pag. 540. la 1. & gl. a. pag. 541. la 1.

L. 14. tit. 29. p. 7. gl. f. pag. 542.

L. 3. tit. 23. part. 2. gl. d. pag. 551. & glos. b. pag. 553.

L. 6. eod. tit. & part. gl. a. pag. 553.

L. 8. ad fin. eod. tit. & p. gl. c. pag. 554.

L. 19. & 20. tit. 5. p. 2. gl. c. pag. 556.

L. 15. tit. 18. part. 2. gl. b. pag. 563. & gl. f. pag. 566.

L. 20. tit. 32. part. 3. gl. b. pag. 566.

L. 10. tit. 28. part. 3. ibid.

L. 7. tit. 7. p. 5. gl. c. ibid.

L. 54. tit. 6. p. 1. gl. f. ibid.

L. 14. & 15. tit. 28. p. 3. gl. e. pag. 567.

L. 16. tit. 28. p. 3. gl. a. pag. 568.

L. 1. & 15. tit. 18. p. 2. ibid.

L. 21. tit. 21. ead. part. ibid.

L. 20. tit. 32. p. 3. gl. a. c. & d. ibid.

L. 10. tit. 18. & l. 25. tit. 23. part. 2. gl. d. pag. 570. & gl. e. pag. 605.

L. 3. 4. & 24. tit. 23. part. 2. gl. b. & g. pag. 573.

L. 9. in princip. tit. 19. p. 2. gl. c. pag. 580.

L. 2. tit. 27. ead. part. ibid.

L. 2. tit. 18. ead. part. ibid.

L. 3. tit. 29. part. 7. ibid.

L. 1. tit. 23. p. 2. gl. g. pag. 582.

L. 5. tit. 23. p. 2. gl. c. pag. 585.

L. 8. tit. 23. p. 2. gl. c. ibid.

Proœm. Partitar. Fori, & Ordinam. glos. g. pag. 580.

L. 2. tit. 10. part. 2. ibid.

L. 21. tit. 26. p. 2. gl. d. pag. 590.

L. 9. tit. 28. p. 2. gl. b. pag. 595.

[[xx]] L. 2. tit. 26. part. 2. gl. d. pag. 596.

L. 11. in fin. & l. 26. & 27. tit. 23. p. 2. ibid.

L. 22. in fin. tit. 21. ead. part. gl. e. pag. 596.

L. 9. tit. 27. p. 2. gl. a. ibid.

L. 3. & 4. tit. 23. p. 2. gl. e. pag. 598. & gl. e. pag. 599.

L. 5. tit. 9. ead. part. ibid.

Dict. l. 3. tit. 23. part. 2. gl. h. pag. 610.

L. 5. in fin. & l. 8. tit. 23. p. 3. gl. c. pag. 606.

L. 2. tit. 2. part. 2. gl. a. pag. 608.

L. 8. tit. 9. p. 2. gl. e. ibid.

L. 9. tit. 2. ead. p. ibid.

L. 9. tit. 9. ead. p. ibid.

L. 6. tit. 18. ead. p. ibid.

L. 18. tit. 23 p. 2. gl. c. pag. 612.

L. 25. tit 26. part. 2. gl. c. pag. 613. & gl. f. pag. 705.

L. 7. & 13. tit. 18. p. 2 gl. d. pag. 616.

L 22. in med. tit. 23. p. 2. gl. e. pag. 617.

L. 20. tit. 21. ead. part. ibid.

L. 2. tit. 26. part. 2. gl. b. pag. 624.

L. 23. & 25. tit. 23. part. 2. gl. f. ibid.

L. 4. tit. 18. part. 4. gl. b. pag. 627.

L. 27. tit. 16. p. 3. glos. f. pag. 915.

L. 15. tit. 1. part. 7. gl. c. & e. pag. 628.

L. 32. tit. 2. part. 3. ibid.

L. 11. tit. 18. part. 4. ibid.

L. 3. tit. 29. ead. part. gl. e. ibid.

L. 29. tit. 9. p. 2. & l. a. tit. 24. ead. part. gl. d. & e. pag. 629. & gl. a. c. & d. pag. 678.

L. 2. tit. 9. part. 5. ibid.

L. 16. in fin. & l. 21. in fin. & 23. in fine, tit. 23. p. 2. gl. a. pag. 630.

L. 30. tit. 26. p. 2. gl. a. pag. 637. & glos. a. pag 708.

L. 3. tit. 26. & l. fin. tit. 21. p. 2. & per totum tit. 26. ead. p. in gl. g. & h. ibid.

L. 4. & 5. tit. 26. p. 2. gl. a. b. & c. pag. 638.

L. 13. ante fin. tit 21. p. 2. gl. a. pag. 642.

L. 31. tit. 26. p. 2. gl. a. pag. 976.

L. 4. tit. 21. part. 4. ibid.

L. 22. tit. 5. part. 5. ibid.

L. 17. tit. 18. p. 3. gl. b. pag. 677.

L. 6. tit. 28. part. 3. gl. b. pag. 678.

L. 8. tit. 7. p. 5. gl. f. pag. 679.

L. 1. 5. & 6. tit. 7. p. 5. gl. g. pag. 683.

L. 6. tit. 7. p. 5. gl. b. pag. 686.

L. 5. & 6. tit. 7. p. 5. gl. f. pag. 687.

L. 36. tit. 5. p. 1. gl. i. pag. 690.

L. 20. & 31. cum alijs. tit. 26. p. 2. pag. 691.

L. 12. tit. 5. p. 3. ibid.

L. 6. tit. 1. p. 7. gl. f. ibid.

L. 3. tit. 16. p. 2. gl. f. pag. 705.

L. 29. ad fin. tit. 26. p. 2. gl. d. ibid.

L. 3. & 4. tit. 22. p. 3. gl. b. pag. 711.

L. 8. & 9. tit. 7. p. 3. gl. e. pag. 711.

L. 25. & 26. tit. 21. ead. p. ibid.

L. 4. tit. 22. p. 3. gl. e. ibid.

L. 2. tit. 21. part. 3. gl. g. ibid.

L. 22. tit. 9. p. 2. ibid.

L. 1. tit. 16. p. 3. gl. c. pag. 774. & gl. a. pag. 745.

L. 6. tit. 7. p. 3. gl. d. pag. 749.

L. 10. tit. 17. p. 3. gl. c. pag. 750.

L. 11. tit. 1. part. 7. gl. h. pag. 756.

L. 27. tit. 16. p. 3. gl. f. pag. 757.

L. 9. tit. 17. part. 3. ibid.

L. 19. tit. 13. p. 2. gl. f. pag. 758.

L. 23. tit. 22. p. 3. gl. b. pag. 762.

L. 6. ad fin. tit. 4. & l. 9. tit. 17. p. 3. gl. a. d. & f. pag. 767. & gl. e. pag. 770.

L. 11. tit. 1. p. 7. gl. b. pag. 765.

L. 12. tit. 14. p. 3. gl. e. ibid.

L. 10. tit. 7. p. 7. gl. d. pag. 767.

L. 22. tit. 16. p. 3. gl. f. ibid.

L. 11. tit. 1. part. 7. pag. 840. nu. 203.

L. 2. tit. 28. part. 7. ibid.

L. 12. in fin. tit. 5. part. 3. gl. c. pag. 774.

L. 1. tit. 16. ead. part. ibid. & gl. a. pag. 745. & gl. b. pag. 777. & gl. e. ibid.

[[xxi]] L. 7. tit. 8. part. 3. gl. g. pag. 778.

L. 25. tit. 1. & l. pen. tit. 9. p. 7. gl. a. pag. 779

L. 6. tit. 4. p. 3. gl. a. pag. 780. & gl f. pag. 790. & gl. a. pag. 793. & gl. b. ibid.

L. 14. tit. 12. part. 5. gl. a. pag. 784.

L. 8. eod. tit. & part. gl. h. pag. 786.

L. 3. tit. 18. part. 1. gl. h. pag. 792.

L. 2. tit. 9. part. 5. ibid.

L. 20. & 24. tit. 9. part. 2. gl. a. pag. 793.

L. 4. tit. 24. part. 2. ibid.

Rubrica & l. 1. 2. 3. & 5. tit. 29. p. 7. ibid.

L. 18. tit. 1. ead. part. ibid.

L. 4. tit. 19. p. 7. gl. d. ibid.

L. 24. tit. 22. p. 3. gl. b. pag. 794.

L. 4. tit. 4. p. 2. gl. a. pag. 795.

L. 1. tit. 28. part. 7. gl. a. pag. 796.

L. 6. ad fin. tit. 4. & l. 9. tit. 7. p. 3. ibid.

L. 6. tit. 7. p. 3. gl. d. pag. 801.

L. 11. tit. 17. p. 3. gl. b. pag. 803.

LEYES DE LA NVEua Recopilacion.

L. 10. tit. 1. lib. 6. gl. d. pag. 4.

L. 2. tit. 19. lib. 8. gl. b. pag. 806.

L. 8. tit. 6. lib. 3. gl. e. pag. 11.

L. 1. & 2. tit. 22. lib. 8. gl. d. pag. 13:

L. 7. tit. 1. lib. 7. gl. d. pag. 14.

L. 26. tit. 1. lib. 4. gl. l. pag. 17.

L. 14. tit. 16. lib. 3. gl. a. pag. 36.

L. 1. & 4. tit. 25. lib. 5. gl. f. pag. 39.

L. 9. tit. 5. lib. 7. gl. f. pag. 45.

L. 4. tit. 25. lib. 5. gl. e. pag. 49.

L. 6. tit. 12. lib. 5. pag. 51.

L. 16. tit. 21. lib. 4. gl. a. pag. 55.

L. 21. tit. 11. lib. 5. gl. d. ibid.

L. 18. eod. tit. & lib. gl. e. ibid.

L. 18. tit. 18. lib. 6. gl. a. pag. 56.

L. 1. tit. 25. lib. 5. gl. b. ibid.

L. 28. tit. 18. lib. 6. ibid.

L. 34. tit. 18. & l. 2. tit. 17. lib. 9. gl. c. & d. pag. 59.

L. 36. tit. 18. lib. 9. gl. d. pag. 60.

L. 1. & 2. tit. 14. lib. 5. gl. h. ibid.

L. 7. tit. 11. lib. 7. gl. K. ibid.

L. 5. tit. 17. lib. 5. gl. a. pag. 61.

L. 1. tit. 25. lib. 5. gl. c. pag. 63.

L. 6. tit. 11. lib. 7. gl. d. ibid. & gl. c. pag. 65.

L. 4. tit. 25. lib. 5. gl. a. pag. 64. & gl. b. & g. pag. 68. & gl. c. pag. 71.

L. 62. Tauri, hodie l. 10. tit. 3. lib. 5. glos. a. pag. 65.

L. 79. Tauri, hodie l. 4. & 6. tit. 2. lib. 6. gl. b. & l. ibid.

L. 19. tit. 11. lib. 5. & l. 1. tit. 13. eod. lib. gl. a. pag. 68. & gl. a. pag. 69. & gl. a. pag. 70.

L. 1. tit. 12. lib. 7. gl. g. pag. 79.

L. 2. tit. 17. lib. 9. gl. g. pag. 84.

L. 7. tit. 14. lib. 5. gl. a. pag. 85.

L. 2. tit. 16. lib. 5. gl. e. pag. 87.

L. 8. tit. 11. lib. 5. gl. a. pag. 88.

L. 20. tit. 11. lib. 5. gl. d. pag. 89.

L. 8. eod. tit. & lib. gl. f. ibid.

L. 15. tit. 13. lib. 8. gl. b. & c. pag. 92.

L. 4. tit. 6. lib. 3. gl. c. pag. 93.

L. 20. tit. 3. & l. 3. tit. 5. lib. 7. gl. a. pag. 94. & gl. a. pag. 95. & gl. d. pag. 96. & gl. c. pag. 98. & gl. c. pag. 99.

L. 23. tit. 6. lib. 3. & l. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. gl. a. pag. 96.

L. 1. tit. 16. lib. 4. gl. c. ibid.

L. 34. tit. 6. lib. 3. gl. d. pag. 97.

L. 4. tit. 3. lib. 7. gl. b. pag. 98.

L. 3. tit. 5. eod. lib. gl. c. pag. 98.

L. fin. tit. 8. eod. lib. gl. d. pag. 99.

L. 2. tit. 25. lib. 5. & l. 6. tit. 23. lib. 4. gl. a. pag. 101.

L. 1. et 2. tit. 14. eod. lib. gl. e. ibi. et gl. f. p. 104

L. 4. & 5. tit. 25. lib. 5. gl. d. pag. 107.

L. 14. tit. 6. lib. 3. gl. pag. 108.

[[xxii]] L. 1. & fin. tit. 16. lib. 6. ibid.

L. 5. & 6. tit. 1. lib. 7. gl. c. pag. 288.

L. 1. tit. 15. lib. 4. gl. a. pag. 302.

L. 22. tit. 13. lib. 9. nu. 19. pag. 85.

L. 3. tit. 5. lib. 7. nu. 40. pag. 96. & nu. 44. & 45. pag. 98.

L. 4. tit. 3. lib. 7. nu. 42. & 43. pag. 98.

L. 2. tit. 26. lib. 8. nu. 41. pag. 147. & gl. m. pag. 503.

L. 34. tit. 6. lib. 3. nu. 45. pag. 184.

L. 9. tit. 3. lib. 7. nu. 30. pag. 230.

L. 10. in fine, tit. 17. lib. 5. & l. 4. tit. 15. lib. 9. nu. 108. pag. 263.

L. 7. tit. 18. lib. 4. nu. 187. pag. 297. & nu. 196. ad fin. & 199. pag. 303.

L. 8. tit. 2. lib. 7. nu. 285. 288. & 289. p. 349

L. 17. tit. 6. lib. 3. nu. 9. gl. d. pag. 379.

L. 1. 2. & 3. tit. 2. lib. 2. pag. 436.

L. 4. tit. 9. lib. 3. gl. a. pag. 438.

L. 1. tit. 2. lib. 2. gl. e. ibid.

L. 17. tit. 4. lib. 1. gl. e. pag. 439.

L. 16. & 24. tit. 16. lib. 2. gl. d. pag. 440.

L. 27. in fin. tit. 6. lib. 3. gl. e. pag. 447.

L. 11. tit. 6. lib. 3. pag. 998. y siguientes.

L. 19. tit. 9. lib. 3. gl. f. pag. 445. et gl. d. p. 448

L. 8. tit. 24. lib. 2. gl. h. pag. 448.

Tit. 27. col. pen. vers. y mandamos. lib. 4. gl. b. pag. 450.

L. 1. tit. 25. lib. 4. gl. f. ibid.

L. 13. tit. 9. lib. 3. gl. c. pag. 455.

L. 28. tit. 25. lib. 4. ibid.

L. 19. tit. 5. lib. 2. gl. d. ibid.

L. 7. tit. 25. lib. 4. ibid.

L. 22. & 28. tit. 16. lib. 2. gl. c. pag. 456.

L. 13. tit. 9. lib. 3. ibid.

L. 33. tit. 16. lib. 2. gl. h. pag. 457.

L. 18. tit. 16. lib. 2. gl. c. pag. 459.

L. 2. tit. 21. lib. 4. gl. d. pag. 469.

L. 1. tit. 17. lib. 4. gl. d. pag. 473.

L. 6. tit. 25. lib. 4. gl. n. pag. 476.

L. 1. col. 17. tit. 27. lib. 4. gl. e. ibid.

L. 3. 4. 5. & 6. tit. 2. lib. 6. ex l. 79. Taur. gl. b. pag. 491.

L. 9. tit. 1. lib. 6. & d. l. 5. tit. 2. lib. 6. gl. a. pag. 492. & ibi glos. c. infra ead.

L. 62. Tauri, hodie l. 10. tit. 3. lib. 5. glos. e. pag. 494.

L. 10. tit. 7. lib. 6. gl. f. pag. 497.

L. 11. tit. 7. lib. 6. gl. g. ibid.

L. 8. tit. 9. lib. 2. gl. a. pag. 501.

L. 26. tit. 7. lib. 3. ibid.

L. 35. tit. 6. lib. 3. ibid.

L. 12. tit. 26. lib. 8. ibid.

L. 27. tit. 23. lib. 4. pag. 505.

L. 6. tit. 24. lib. 4. gl. f. ibid.

L. 4. tit. 10. lib. 8. ibid.

L. 7. & 57. tit. 4. lib. 3. gl. g. & h. ibid.

L. 9. tit. 24. lib. 8. ibid.

L. 9. tit. 2. lib. 1. gl. K. ibid.

L. 2. tit. 24. lib. 4. gl. c. pag. 506.

L. vnica, versi. no lleuen. tit. 28. lib. 8. gl. h. ibid.

L. 18. tit. 9. lib. 3. gl. a. & b. pag. 507.

L. 10. tit. 6. eod. lib. ibid.

L. 7. tit. 21. lib. 4. ibid.

L. 4. tit. 20. lib. 8. ibid.

L. vnica, col. 17. tit. 27. lib. 4. gl. f. ibid.

L. 3. tit. 17. lib. 2. Ord. veter. gl. K. p. 509.

L. 1. & 3. tit. 9. lib. 2. gl. b. & d. pag. 510.

L. 5. 6. 7. 8. & 9. tit. 16. lib. 5. ibid.

L. 14. & 15. tit. 10. lib. 2. gl. f. pag. 514.

L. 11. tit. 1. lib. 8. gl. h. pag. 523.

L. 7. tit. 26. lib. 8. gl. b. pag. 531. & gl. c. pag. 538. la 2.

L. 2. tit. 1. lib. 8. gl. e. pag. 538. la 1.

L. 27. tit. 11. lib. 4. Ord. non recopilata, gl. b. & e. pag. 539. la 1.

L. 9. tit. 23. lib. 4. gl. K. pag. 540. la 1.

L. 12. tit. 23. lib. 4. gl. c. pag. 538. la 2.

L. 6. et 7. tit. 24. eo. lib. gl. g. & h. p. 539. la 2.

[[xxiii]] L. 23. tit. 5. & l. 1. cap. 10. tit. 6. lib. 6. gl. a. pag. 557.

L. 2. 3. & 13. tit. 5. lib. 6. gl. c. pag. 566.

L. 18. tit. 6. lib. 3. gl. d. ibid.

L. 11. & 12. tit. 3. lib. 1. gl. f. ibid.

L. 3. tit. 6. lib. 7. gl. g. ibid.

L. 4. tit. 5. lib. 6. gl. g. pag. 568.

L. 1. tit. 6. lib. 6. gl. f. pag. 571.

L. 11. tit. 1. lib. 7. gl. a. pag. 589.

L. 1. tit. 4. lib. 8. Ord. & l. 1. Taur. gl. g. pag. 580.

L. 23. tit. 18. lib. 6. gl. b. & gl. e. pag. 689. & gl. f. pag. 705.

L. 9. tit. 5. lib. 6. gl. f. pag. 629.

L. 13. tit. 2. lib. 7. Ord. gl. b. pag. 637.

L. 20. tit. 4. lib. 6. gl. a. b. & c. pag. 638.

L. 5. tit. 5. lib. 6. gl. e. pag. 639.

L. 16. tit. 7. lib. 3. gl. g. ibid.

L. 1. & totus titul. 18. lib. 6. gl. a. pag. 676.

L. 4. & 42. tit. 18. eod. lib. gl. a. pag. 677. & gl. c. pag. 681. & gl. c. pag. 707.

L. 38. tit. 6. lib. 3. gl. c. pag. 677.

L. 27. tit. 18. lib. 6. gl. d. ibid. & gl. f. p. 699.

L. 10. tit. 18. eod. lib. & d. l. 38. gl. i. ibid. & gl. K. quæ est fin. pag. 679. & gl. c. pag. 680.

L. 43. in fine, tit. 18. lib. 6. gl. e. pag. 678. & gl. e. & g. pag. 681. & gl. c. pag. 685. & gl. d. pag. 689.

L. 42. eod. tit. & lib. gl. c. pag. 708.

L. 28. tit. 6. lib. 3. nu. 37. pag. 915.

L. 35. & 36. tit. 18. lib. 6. gl. f. pag. 678. & gl. a. d. & h. pag. 679. & gl. e. pag. 701.

L. 56. dict. tit. & lib. gl. g. ibid.

L. 1. ad fin. tit. 18. lib. 6. gl. d. pag. 683. & gl. a. pag. 686. & gl. b. pag. 707. & gl. a. pag. 680.

L. 3. tit. 1. lib. 8. gl. c. pag. 680.

L. 41. tit. 6. lib. 3. gl. e. ibid.

L. 48. tit. 18. lib. 6. gl. f. & h. pag. 681. & gl. c. pag. 685.

L. 31. 32. 52. 53. 54. & 55. tit. 18. lib. 6. gl. b. pag. 687.

L. 49. tit. 18. eod. lib. gl. e. ibid.

L. 7. tit. 11. eod. lib. gl. g. ibid.

L. 10. 12. 13. 43. & 52. de qua etiam gl. a. pag. 693. cum alijs, tit. 18. lib. 6. gl. h. pag. 690

L. 5. tit. 11. lib. 3. ibid.

L. 3. tit. 10. lib. 4. gl. b. & g. pag. 691.

L. 17. 20. 26. 41. 42. 43. cum alijs, tit. 18. lib: 6. gl. c. & f. pag. 692.

L. 33. tit. 8. lib. 6. gl. a. pag. 695.

L. 4. tit. 25. lib. 5. col. 7. gl. d. pag. 699.

L. 26. & 37. tit. 18. lib. 6. gl. f. ibid.

L. 8. tit. 18. eod. lib. gl. a. pag. 700.

L. 1. eod. tit. & lib. gl. b. ibid.

L. 3. tit. 14. lib. 3. gl. h. ibid.

L. 3. tit. 11. eod. lib. gl. i. ibid.

L. 20. tit. 7. lib. 3. nu. 255. pag. 865.

L. 3. tit. 16. lib. 8. ibid.

L. 12. tit. 15. lib. 2. gl. a. pag. 701.

L. 20. tit. 4. lib. 2. gl. b. ibid.

L. 22. eod. tit. & lib. gl. e. ibid.

L. 4. tit. 11. lib. 3. gl. d. ibid.

L. 3. tit. 10. lib. 4. gl. a. pag. 704.

L. 57. tit. 18. lib. 6. gl. b. ibid.

L. 8. tit. 25. lib. 5. gl. c. ibid.

L. 11. tit. 21. lib. 4. gl. a. pag. 707.

L. 31. tit. 6. lib. 3. ibid.

L. 44. tit. 18. lib. 6. gl. f. pag. 708.

L. vnica, cap. 10. tit. 10. lib. 3. gl. g. ibid.

L. 5. tit. 11. lib. 3. & alibi, tit. 18. lib. 6. gl. a. pag. 709.

L. 15. tit. 10. lib. 5. ibid.

L. 7. tit. 1. lib. 8. gl. c. ibid.

L. 1. tit. 13. lib. 3. gl. d. ibid.

L. 14. tit. 26. lib. 8. gl. b. pag. 710.

L. 27. tit. 6. lib. 3. gl. d. ibid.

L. 31. & 38. tit. 18. lib. 6. gl. f. pag. 711.

L. 13. tit. 18. lib. 6. gl. d. pag. 715.

L. 3. tit. 9. lib. 3. gl. b. pag. 738.

[[xxiv]] L. 23. tit. 7. eod. lib. gl. f. ibi. & gl. a. pag. 739.

L. 12. tit. 15. lib. 3. gl. a. pag. 745.

L. 1. tit. 8. lib. 3. gl. e. pag. 749.

L. 6. tit. 7. eod. lib. gl. f. ibi.

L. 8. & seq. tit. 7. eod. lib. gl. b. pag. 750.

L. 22. tit. 6. lib. 3 gl. b. pag. 751.

L. 20. tit. 7. eod. lib. ibid.

L. 24. eod. tit. & lib. gl. a. pag. 752.

L. 8. y 21. eod. tit. & lib. gl. b. ibid.

L. 1. 2. y 27. y siguien. tit. 7. eod. lib. & d. l. 1. in gl. b. pag. 756.

L. 17. tit. 5. eod. lib. gl. c. pag. 755.

L. 21. tit. 7. lib. 3. gl. d. pag. 756.

L. 10. tit. 7. lib. 3. gl. K. ibid.

L. 3. eod. tit. & lib. gl. a. pag. 757.

L. 28. tit. 6. lib. 3. gl. c. ibi.

L. 10. y 12. tit. 7. lib. 3. gl e. ibid.

L. 7. tit. 7. lib. 3. gl. f. pag. 759.

L. 16. tit. 1. lib. 4. gl. d. pag. 760.

L. 3. in fine, tit. 9. lib. 3. gl. a. pag. 765. & gl. c. pag. 766.

L. 7. tit. 6. lib. 4. gl. c. pag. 768.

L. 23. tit. 7. lib. 3. gl. c. pag. 774.

L. 27. tit. 7. lib. 3. ibid.

L. 3. tit. 9. lib. 3. gl. c. ibid. & gl. f. pag. 790.

L. 1. tit. 6. eod. lib. gl. e. pag. 776.

L. 4. in fine, eod. tit. & lib. gl. b. pag. 777. & gl. f. pag. 778.

L. 13. tit. 5. lib. 3. gl. a. b. & e. pag. 780. & gl. a. & f. pag. 785.

L. 23. tit. 7. eod. lib. gl. a. b. ibi. & gl. a. p. 785.

L. 3. tit. 7. lib. 3. gl. b. pag. 788.

L. 6. tit. 9. eod. lib. gl. a. pag. 789.

L. 13. tit. 7. eod. lib. gl. g. pag. 790. & glos. c. pag. 791.

L. 6. tit. 2. lib. 6. gl. b. pag. 794.

L. 5. tit. 4. lib. 8. gl. e. ibid. & gl. a. pag. 799.

L. 58. eod. tit. lib. 3. ibid.

L. 20. tit. 6. lib. 3. gl. f. pag. 794.

L. 4. tit. 4. lib. 8. gl. 1. pag. 796.

L. 41. tit. 4. lib. 2. gl. h. pag. 802.

L. 10. y 12. tit. 7. lib. 3. ibi.

L. 12. tit. 5. lib. 3. gl. d. pag. 803. & gl. e. ibid.

L. 20. tit. 4. lib. 2. gl. e. ibi.

L. 17. tit. 7. lib. 3. ibid.

L. 15. tit. 1. lib. 3. ibid.

L. 12. tit. 5. lib. 2. ibid.

L. 52. tit. 4. eod. lib. gl. f. pag. 803. & gl. a. pag. 804.

L. 41. eod. tit. & lib. gl. g. pag. 803.

LEYES DEL Fuero.

L. 1. tit. 10. lib. 3. gl. e. pag. 120.

L. 5. tit. 7. lib. 1. gl. a. pag. 359.

L. 2. tit. 7. lib. 1. gl. i. pag. 437.

L. 1. tit. 9. lib. 1. gl. c. pag. 456.

L. 2. tit. 7. lib. 5. gl. a. pag. 709.

L. 2. tit. 3. lib. 2. gl. a. pag. 793.

LEYES DEL Estilo.

L. 125. glos. e. pag. 436.

L. 19. gl. c. pag. 456.

L. 92. gl. c. pag. 907.

L. 99. gl. e. pag. 505.

L. 65. gl. b. pag. 526.

L. 15. & 135. gl. f. pag. 691.

L. 135. gl. a. pag. 774. & gl. h. pag. 790. & gl. d. pag. 794.

[[xxv]] INDICE DE LAS MATERIAS QVE SE TRATAN EN ESTA SEGVNDA PARTE DE LA POLITICA.

Nu. sinifica numero, pag. plana, col. coluna.

A

ABASTOS, vease Bastecedores, Corregidor, Mantenimientos, Visita, y Vituallas,

ABEIAS como sustentan à las viejas, nu. 13. pag. 1028.

ABOGADO, o escriuano, si puede ser castigado por el mismo processo en que delinquio, nu. 48. pag. 18.

Corregidor honre mucho los Abogados, nu. 56. pag. 19. y nu. 60. pag. 458.

Con que respeto han de abogar ante el, y en los Consejos, dicho nu. 56.

Y con quanta consideracion, nu. 66. pag. 462

Abogado y procurador de pobres, assistan, y la pena de lo contrario, num. 75. pag. 509.

Si ha de dar el Corregidor à los litigantes Abogados y compelerlos, y si ellos pueden escusarse, y la pena desto, nu. 56. pag. 456.

Excelencia de Abogados Romanos, nu. 57. pag. 457.

De la excelencia, nobleza, y necessidad del oficio de Abogado, y si es mas meritorio q# el de Predicador, nu. 61. pag. 458.

En pleitos propios de Abogados como ha de proceder el Iuez, nu. 62. alli.

En sus pleitos valganse de otros Abogados, nu. 62. pag. 458.

Como se deue tassar y hazer pagar la abogacia, nu. 63. pag. 459.

Si puede lleuar el salario, si la parte no tuuo pleitos, o se concertò, alli.

Contra los cauilosos y verbosos Abogados, nu. 64. pag. 460.

Porque se llaman lengua, y como el Iuez ha de reprimir su mucho hablar, nu. 65. pag. 462.

Presidentes no los auoquen sin causa, nu. 67 y 72. pag. 463.

Inuectiua contra malos Abogados y epitetos dellos, nu. 68. alli.

Quando no se lleuo precio por abogar? alli.

Si conuiene premiarlos, alli.

Si pueden lleuar interes por abogar, o dar parecer, sinver libros, o processos, alli.

No hagan conciertos ilicitos, alli.

Quien primero abogò por precio, nu. 69. pag. 464.

Egipeios no vsaron de Abogados, y los Tartaros hazen lo mismo, nu. 70. alli.

Como deuen desengañar al pleiteante, nu. 71. pag. 465.

Si puede defender causa dudosa, y del daño de defender la injusta, alli.

Iuezes sean pacientes con los Abogados, nu. 73. pag. 466.

[[xxvi]] Corregidor muestre se sabio con ellos, nu. 74. alli.

Qual ha de hablar primero, alli.

Abogado de vn capitulante, si es testigo idoneo por otro, nu. 55. pag. 923.

Como cobran las costas del pleito, nu. 104. pag. 945.

Bachilleres Abogados, si son essentos de tributos, nu. 31. pag. 1080.

Aborrecido como no sera el Corregidor, nu. 15. pag. 414.

Absoluer de la instancia injustamente, que pena merece, nu. 42. pag. 972.

Absuelto della el Iuez, si puede ser mas pe dido, nu. 132. y 133. pag. 1010.

ACATAMIENTO, vease Reuer#cia.

ACCION de parte si es mas eficaz que el oficio del Iuez, nu. 174. pag. 828.

Acciones, si deuen cederse al Iuez, para cobrar lo en que fue condenado, por lo que embolsar# otros, nu. 67. y siguientes. pag. 980.

Y si competen contra el dada residencia, nu. 134. y siguientes. pag. 1011.

ACVRSIO de quanta autoridad fue, col. 1. pag. 968.

ACVCHILLANDOSE el Corregidor sin lavara, si le hieren, en que pena se incurre, nu. 31. pag. 13.

ACVERDO de mayor parte, vease Corregidor.

Acuerdo de ciudad si se dira lo contradicho por la justicia, nu. 182. pag. 294.

ACVMVLACIONES de processos, nu. 85. pag. 472.

ACVSAR quien puede la injuria hecha à la justicia, nu. 36. pag. 15. y nu. 42. pag. 16.

Y las culpas sobre vituallas, nu. 58. pag. 104

Y sobre la limpieza del pueblo, nu. 12. pag. 157.

De los delatores y acusadores del pueblo, nu. 75. pag. 772.

Si puede qualquiera prender y acusar al blasfemo, nu. 113. pag. 796.

Vso de los Romanos en acusacion de Iuezes, col. 2. pag. 896.

CASTIGO de sus calumniosos acusadores, nu. 92. pag. 936. Vease Capitulantes.

ADELANTAMIENTO de Burgos, que vale al Alcalde mayor, col. 2. pag. 1151.

Y el de Campos, col. 1. pag. 1152.

Y el de Leon, alli.

ADVANA si deue el que no la pagò, aunque lleue passaporte, nu. 41. pag. 698.

Essento de derechos de aduana, si ha de ir por camino derecho, nu. 15. pag. 683.

Quien va por camino desusado, si es visto de fraudarlos, nu. 13. 14. 16. y 17. pag. 681.

El que resiste à las guardas, si puede ser ca stigado como defraudador de derechos, nu. 10. pag. 679.

Indicios de fraudes de aduanas, vease Guardas, y Alcaldes de Sacas.

ADVOCAR si puede el Corregidor causas del Alcalde de Sacas, o de los Ordinarios, nu. 51. y 52. pag. 703.

O de su Teniente, antes, o despues de com#çadas ante el, y sent#ciarlas sin Assessor, o con otro, nu. 69. pag. 713.

Si puede aduocar causas, acumulando processos, el que visita villas eximidas, nu. 20. pag. 1132.

O por justicia retardada si ay costumbre dello, alli, nu. 21. 23. y 24.

O si la causa se preuino afectadamente, alli, nu. 22.

Quando el Rey y sus Iuezes aduocan cau-**[[xxvii]]**sas, alli. nu. 23.

Y Iuezes de Comission, alli.

Y Señores de vassallos, alli.

Y quando ay prouança de colusion, nu. 22. pag. 1133.

Aduocacion es odiosa, y no se presume, alli.

ADVLADORES, noueleros, zizañadores, y familiares amigos, quanto deue el Corregidor euitarlos, nu. 13. 24. 26. 27. 28. y 29. pag. 361. y siguiente.

ADVLTERIO quien y como le pueden acusar à Iuez. nu. 123. pag. 1007.

AFABILIDAD del Capitan con los soldados, quanto c#uiene, nu. 65. pag. 626. vease Mansedumbre.

AFLICION no se ha de dar al afligido, nu. 120. pag. 540. la 1.

AFRENTA, vease Injuria.

AGREDA, que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1149.

AGRICVLTVRA, de su origen y alabança y priuilegios de los labradores, y los sagazes si gozan de los de la inorancta, nu. 61. y 62. pag. 60.

AGVA en abundancia, cuyde el Corregi dor que la aya, y de las fuentes, cisternas, estanques, albercas, y conductos de las aguas, riegos, y repartimientos dellas, nu. 51. y 52. pag. 149.

De la limpieza de las fuentes, y agua de beuer, nu. 16. pag. 157.

Quanto importe la pureza dellas, nu 17. pag. 158.

De la calidad dellas, y quales son mejores, nu. 18. alli.

Corregidor de frontera preuenga algibes, poços, y otras prouisiones de agua, num. 29. pag. 570.

ALARDES del Reyno de Murcia, y del Andaluzia, nu. 9. pag. 557.

ALARIFES que fee hazen, nu. 6. pag. 131. Si los deue tener la ciudad assalariados, alli.

ALBAÑARES y su limpieza, nu. 9. pag. 156.

Ellos y letrinas no se limpien de dia, nu. 14. pag. 157.

Aluedrio de Iuez si deue ser condenado en lo que guardò costumbre. col. 2. pag. 1106

ALBOROTOS, vease Questiones.

ALBRICIAS si pueden darse de propios, nu. 17. pag. 1029.

ALCALA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1147.

ALCALDES de Corte como deuen visitar mantenimientos, nu. 107. pag. 125.

De lo arbitrario si pueden no aplicar parte al fisco, nu. 25. pag. 1095.

De su r#da, y hachas para ella, col. 2. pag. 1105.

ALCALDES ordinarios si dexan las varas durante la residencia, col. 1. pag. 830. y nu. 26. pag. 1135.

Y si auiendola dado los pueden pedir mas, nu. 136. y siguiente. pag. 1013.

Y si pueden ser reelegidos, estando dadas, y no determinadas sus residencias, nu. 145. pag. 1015.

Si pueden tomarlas a sus antecessores, nu. 35 y siguiente, pag. 1139.

Si puede serlo el bastecedor, o mesonero, nu. 38. pag. 94.

ALCALDE de Sacas y Aduanas, vease Sacas.

Para prender sacadores de que gente puede ayudarse, nu. 34. pag. 694.

Visite con recato los nauios, nu. 35. pag. 695

No consienta excesso de las licencias de sacas de trigo, ni de dinero para gasto dello, nu. 36. y 38. alli.

[[xxviii]] No lleue interesse por el auiamiento de trigo, o dinero que se saca por cedulas Reales, nu. 37. pag. 696.

Proceda sin violencia en los negocios, y de las escusaciones de los descaminados, nu. 39. y 46. alli.

Su licencia, o del dezmero si escusa al sacador, nu. 44. pag. 699.

Que licencias puede dar para sacar dinero para el gasto, nu. 45. alli.

Si puede hazer pesquisa sobre sacas, nu. 11. pag. 679.

Si procede sin embargo de apelacion, nu. 47 pag. 700.

En que casos es inferior al Corregidor, nu. 48. y 49. alli.

Y si esto se entiende con el Iuez de comißi# de Sacas, num. 50. pag. 703.

Corregidor si puede aduocar causas pendientes ante Alcalde de Sacas, o ante el Ordinario, nu. 51. y 52. alli.

Si conuiene no quitar al Iuez de Sacas las partes de las condenaciones, nu. 60. pag. 709.

Quando es muy grande su parte, si puede qui tarsela el Rey, nu. 61. alli.

Iuez no modere las penas de Sacas. y si sera lo mismo en otras, nu. 62. pag. 710.

Si puede proceder contra Ecclesiasticos sacadores, nu. 72. pag. 715.

O ser depositario de condenaciones, nu. 15. y 16. pag. 1092.

O condenar al sacador robado, nu. 22. pag. 688.

O proceder en descamino dc aduanas y sacas juntamente, nu. 70. pag. 714.

ALCALDES mayores que ay en algunos Ayuntamientos, y de su jurisdicion, nu. 140. pag. 273.

ALCANTARA que vale al Gouernador, col. 1. pag. 1154.

ALCARAZ que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1148.

ALCAVALA de que pan se deue, nu. 58. pag. 59.

Y si se deue de lanieue para la beuida, nu. 10. pag. 82.

ALCAYDE de la carcel como puede echar, o quitar prisiones, num. 44. pag. 498. y col. 1. pag. 960.

De vna persona si puede lleuar mas de vn carcelage, nu. 70. pag. 507.

Corregidor sepa como trata à los presos, nu. 120. pag. 540. la 1.

No los maltrate el ni nadie, alli:

Y sepa sirecibe dadiuas, nu. 122. pag. 541. la 1.

Quien prouehia alcaydias de carcel, nu. 123. alli.

Tenga recato con los que entran y salen, nu. 124. alli.

La fuga de los presos si es asu cargo, alli.

De las fianças que ha de dar, alli.

Alcayde y pastor si estan obligados a prouar su cuydado, nu. 125. pag. 538. la 2. y nu. 155. pag. 815.

Si se escusara con buen Teniente, nu. 126. alli.

Si consiente, o haze deshonestidad con presa que pena tiene, nu. 127. pag. 539. la 2. y nu. 124. pag. 1007.

O si tiene tablageria, o vende viandas, o las quita, o injuria a los presos, nu. 128. alli.

Blasfemos y juradores tengalos a parte, alli.

Sobre sus culpas como se procede, alli.

De sus descargos, nu. 129. alli.

Y que pena tiene si muger con engaño saca a su marido de prision, nu. 132. pag. 541. la 2.

ALCAYDES de castillos si han de hazer correrias, nu. 50. pag. 614.

Quien es su Iuez c#pet#te, nu. 70. pag. 629.

[[xxix]] ALDEAS si se compreh#den en la ciudad para sisas y repartimientos, num. 14. y 31. pag. 1074.

Quien las visita, quando, y a cuya costa, y como, pag. 1111. nu. 2. y siguientes. 13. 15. 16. y 18. y pag. 1130. col. 1. y siguientes.

Regidores si van a estas visitas sin salarios, nu. 17. alli.

Visitador no se ocupe en denunicaciones, nu. 18. alli.

Conserue los buenos vsos y desagrauie y concorde, nu. 19. alli.

Estè igual en los pleitos de la ciudad, alli.

Si se rigen por las ordenanças della, nu. 28.

ALEVOSO si goza de la Yglesia, nu. 90. pag. 518.

ALGVAZILES si puede castigarlos Corregidor, o Teniente por lo que contra ellos cometieren, nu. 35. pag. 15.

Si siruen de hazer plaça à la justicia, nu. 12. pag. 24.

Assistan a las audiencias, nu. 26. pag. 444.

No reciban querellas, o denunciacioues, nu. 43. pag. 498.

Ni quiten, o aliuien prisiones, nu. 44. alli.

Como deuen denunciar el descamino, nu. 19. pag. 686.

Quando se pueden criar alguaziles supernu merarios, nu. 91. pag. 519.

Alguazil si justifica la prision con nueua in formacion, col. 1. pag. 959.

Dando palos con la vara si tiene pena, nu. 129. pag. 1009.

Si puede pedir al Corregidor dada residencia, nu. 141. pag. 1014.

No cohechen repartiendo vagages, nu. 37. pag. 1084.

De donde se pagan sus salarios de ir a hazer informaciones, nu. 7. pag. 1100.

Y el del alguazil de vagamundos, nu. 10. pag. 1101.

Si deue ser premiado por alguna gran prision, nu. 18. pag. 1103.

Si es causa pia dar algo al alguazil pobre enfermo, nu. 6. pag. 1108.

Corregidor si està obligado a curarlos, alli.

Para visitar villas si puede lleuarlos, num. 10. y 11. pag. 1127.

ALHOLIES publicos, vease positos.

ALIMENTOS si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

ALMA lo que se dexa por ella si es cau sa pia, nu. 7. pag. 1109.

ALMAGRO que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1153.

ALMERIA, vease Guadix.

ALMODOVAR que vale al Alcalde mayor, col. 1. pag. 1154.

ALMONACID que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1153.

ALMVNECAR, vease Granada.

ALOXAMIENTO de soldados de presidios, y de su moderacion, nu. 35. p. 603

ALPVIARRAS, vease Granada.

ALTAR ayale donde oyan Missa los presos, y hagan dar los Sacramentos à los que han de justiciar, nu. 65. pag. 505.

AMADO como se hara el Corregidor, nu. 14. pag. 413.

AMANCEBADO, ò desterrado si puede ser Regidor, nu. 14. pag. 222.

Amancebamiento si era per mitido de derecho Ciuil, y como se castiga en el Corregidor, col. 2. pag. 1008.

AMENAZAS el que hizo, si serà testigo idoneo, nu. 68. pag. 927.

AMIGOS si importa tenerlos el Corregidor, nu. 69. y 70. pag. 199. y nu. 23. pag. 364. y nu. 3. pag. 387.

Y si esto ser a pareialidad, nu. 16. pag. 362.

[[xxx]] En los lugares de vandos si deue tener amigos, nu. 19. pag. 363.

No condene al amigo por acreditarse de recto, nu. 46. al fin, pag. 374.

Amigos si son necessarios para sustentar qualquier estado, nu. 22. pag. 364.

Amigos del Corregidor guardenle el decoro, nu. 25. pag. 366.

Corregidor nueuo mire el eredito que da al amigo que admite, nu. 30. pag. 368.

Los muy amigos de los resid#ciados sison ido neos testigos para la secreta, nu. 64. y 65. pag. 765.

El muy amigo si se equipara al pariente, nu. 65. alli.

Amigos y deudos de los conspirados si son te stigos idoneos, nu. 63. pag. 925.

Y de los enemigos, alli.

Amistades si son permitidas por todo derecho, nu. 17. y 18. pag. 363.

De la fuerça de la amistad, nu. 20. alli.

Si la deue tener el Corregidor consus Teni# tes, nu. 21. pag. 364.

En que se puede fauorecer al amigo en juyzio, col. 2. pag. 969.

Amigo del interessado si ha de votar en cabildo, nu. 46. y 47. pag. 185.

AMO, ò padre, si pagara por el criado, o hijo sacador de cosas vedadas, nu. 33. pag. 694

AMOR, o temor de los subditos, qual es mejor para el gouierno, nu. 6. 10. 12. y 15. pag. 409.

Qual causa menos atreuimiento, nu. 10. pag. 411.

Amor si le ay sin temor, alli.

El lasciuo es mas malo en el Iuez, y de la fuerça del, nu. 122. pag. 1007.

ANILLO militar porque le trahian los Romanos en la mano izquierda, nu. 5. pag. 580.

ANIMALES si ay que se mantienen dèl aire, y sin comer vn año, y que yerua sustenta doze dias, nu. 2. pag. 78.

SENTENCIA si puede darse contra el animal que hizo el daño, o contra la cosa que cayò en comisso, nu. 28. pag. 691.

No dañan a los de su genero, y los hombres si, nu. 3. pag. 890.

ANNONAS y Panes ciuiles que eran entre los Romanos, nu. 79. pag. 71.

ANTEQVERA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1147.

APARATO de casa si se daua, y por quien, a los Corregidores en tiempo de Romanos, nu. 17. pag. 1103.

APELAR si deue quien contradize los acuerdos del Ayuntamiento, nu. 175. pag. 291.

Apelando para Chancilleria de lo que se deuia apelar para Ayuntamiento, si se causa desercion, nu. 218. pag. 316.

Apelar si se puede omitiendo el grado intermedio, nu. 219. pag. 317.

Quando la reconuencion es demas de diez mil marauedis, si se apelara al Regimien to, nu. 143. 144. y 145. pag. 329.

Y sobre reditos de censo de principal de mas de diez mil marauedis, nu. 231. pag. 323.

Y siendo poco el excesso de los diez mil marauedis, nu. 232. pag. 324.

Quando se apela à diuersos tribunales, qual será c#ueniente Iuez, nu. 244. pag. 329

Apelar si se podra al Regimiento de autos interlocutorios, nu. 247. pag. 331.

Y de Iuezes de Alçadas en pueblos de Señorio, o del Rey, nu. 248. alli.

Si se puede apelar de penas de ley, nu. 276. pag. 345.

Apelacion que efeto haze, nu. 184. pag. 295.

No se haga con palabras indecentes, nu. **[[xxxi]]** 33. pag. 399.

Como se cuentan los quarenta y cinco dias de la apelacion al Regimiento, nu. 201. pag. 304.

Dudas sobre estos dias, vease Termino.

Apelacion para el Ayuntamiento si ha lugar en penas de ordenanças, denunciaciones, o en cosas que deciendan de delito, nu. 212. 213. y 215. pag. 312.

Quando se dio sentencia en vn pueblo, y se apelò en otro, a qual Ayuntamiento irà la apelacion, nu. 217. pag. 315.

Apelacion de demanda de muchos capitulos, que todos suben de diez mil marauedis, si ir à al Ayuntamiento, nu. 223. pag. 320.

Apelacion pendiente, si se puede quitar, o añadir la demanda, nu. 242. pag. 328.

Y vsar los oficios los susp#didos, o priuados, nu. 191. pag. 830. y siguiente.

Y en causas de positos de pan, nu. 194. alli.

Apelaciones de residencia ante quien van, nu. 123. pag. 803.

Y de villas eximidas, nu. 40. pag. 1143.

Como y quando se ha de hazer la presentaci# de apelacion, col. 1. pag. 1016.

Si se deue otorgar de alcance de cuentas, nu. 84. pag. 1053.

O de lo mal librado, col. 2. pag. 1045.

Apelacion, o recusacion en residencias, si va al Ayuntami#to, nu. 236. y siguiente. pag. 854

Que sentencias de residencias se executan sin embargo de apelacion, nu. 244. y siguiente, pag. 858.

Y contra Capitulantes, nu. 250. pag. 862. y nu. 106. y siguiente, pag. 947.

Clausula apelacion remota, si comprehende a todos los litigantes, col. 1. pag. 948.

Apelacion, o recusacion, si suspenden el tormento, nu. 19. pag. 963.

De Oydores no se apela, y porque, col. 1. pag. 977.

El que no apelò, si puede demandar al Iuez, nu. 73. pag 983.

Y el que no sigue la apelacion, nu. 74. alli. Vease Iuez en Residencia.

Y el que se apartò della, nu. 89. pag. 991.

O quando està pendiente, alli. nu. 90. y siguiente.

Del atentado y execucion sin embargo de apelacion, nu. 75. pag. 983.

Quando deue otorgarse y denegarse, alli, y siguiente. y nu. 83. y siguiente.

Del pecado y pena del que no la otorga, alli. nu. 78. y 88.

Y el que molesta en ocurrir al superior por el remedio, nu. 79. alli.

Escusa del Iuez de no otorgar apelacion a los reos c#u#cidos y confiessos, nu. 83. alli.

Y en delitos atrozes, alli.

Y en los muy frequentados, nu. 84. alli.

Y en los notorios, en que tampoco ha lugar recusacion, nu. 85. alli.

Y a rufianes, ladrones, o vagam#dos, y otros, nu. 86. alli.

Quando el Corregidor executa castigo sin embargo, y mal, que deue hazer su Teni# te, nu. 87. pag. 990.

Pendiente la apelacion si puede el Iuez hazer conciertos sobre lo que le toca de su sentencia, nu. 100. y siguiente. pag. 998.

De la reuista y apelacion de repartimientos, nu. 86. pag. 1084.

Si deue otorgarse de muchas condenaciones hechas por vna librança, nu. 8. pag. 1109.

APOSENTADORES que derechos han de auer de los pueblos, nu. 12. pag. 1028.

APREMIAR, vease Edificios, y Corregidor.

[[xxxii]] ARANDA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1150.

ARCA del posito, donde, y a que recado deue estar, nu. 48. pag. 54.

Donde se guardan escrituras de la ciudad, vease Archiuo.

AREVALO que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1148.

ARCHIVO de la ciudad, y del recado de las escrituras della, nu. 71. pag. 200.

Si la vna de las tres llaues ha de tener el Regidor mas antiguo, y otra el Alferez mayor, nu. 22. pag. 225.

ARDIDES de guerra, y su remedio, nu. 38. pag. 605. y nu. 47. pag. 612 y nu. 3. 6. y 7. pag. 643.

ARMAS si deuen meter à los Estrados y Audiencias los escriuanos y procuradores, nu. 51. pag. 19. y nu. 25. pag. 444.

Armas aun prohibidas, y toda la gente que quisieren, si pueden traer el Corregidor y sus oficiales, nu. 52. pag. 19.

Armas y su nombre, si puede poner el Corregidor enel edificio publico, nu. 6. pag. 152.

Si denotan señorio de la cosa donde se ponen, nu. 56. pag. 152.

Quien borra las agenas, que pena tiene, alli.

Con armas si puede entrarse en Cabildo, nu. 63. pag. 195.

Y si las pueden traer prohibidas Regidores, nu. 34. pag. 231.

O quitarlas ellos y prender, nu. 130. pag. 271

Y si pueden dar licencia para traerlas, num. 131. alli.

En el estrepito de armas si se oyen leyes, nu. 14. pag 561. y nu. 73. pag. 632.

Contra el soldado sin armas, nu. 30. pag. 570.

Corregidor de fr#tera apercibase de armas, y de artilleria, alli. y nu. 30. pag. 570.

De las armerias publicas, alli.

De la perdida de España. por falta de armas, alli.

Contra la falta dellas y su exercicio, alli.

Del Arsenal de Venecia, oficina admirable de aparatos de guerra, nu. 31. pag. 572.

Corregidor de frontera t#ga armeros, y otros maestros de maquinas, nu. 33. pag. 573.

Vso de armas, y de guerra, si ha de ser el vltimo remedio, nu. 7. pag. 583.

ARQVITECTVRA quien la inu#tò, nu. 5. pag. 131.

ARRENDADOR derenta Real, si puede ser Regidor, nu. 39. pag. 95. o Bastecedor, o su fiador, nu. 15. pag. 222. y nu. 86. pag. 254.

ARRENDAR si pueden los Regidores, romper, vender, o enagenar tierras concegiles, o otros bienes que no son comunes, nu. 82. pag. 251.

ARTILLERIA tenga el Corregidor de frontera, nu. 30. pag. 570.

ASSESSOR si le deuen tomar Regidores, nu. 255. pag. 335.

Y si le han de manifestar à las partes, num. 258. pag. 338.

Al Assessor no diga el Iuez lo que dessea sentenciar, nu. 260. pag. 339.

Del Corregidor que juzga mal sin el, nu. 43. pag. 970.

ASSIENTOS y precedencias de los Corregidores, y sus Tenientes, desde el nu. 1. pag. 21. por todo el capitulo II.

En esto si se muestra la dignidad y honra, nu. 20. pag. 28.

Aßientos de ciudad con Señores, num. 20. pag. 224.

ATIENZA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1149.

AVARIENTOS nosean Prelados en la necessidad, nu. 15. pag. 40.

[[xxxiii]] AVDIENCIA ciuil pocas vezes la hazen Corregidores, nu. 3. pag. 434.

Haziendola rijanse por sus Tenientes, nu. 4. 9. y 10. pag. 435.

Reyes y Principes como vsaron despachar pleitos, nu. 5 y 6. alli.

Del tiempo y lugar de Audiencias, num. 11. 12. y 13. pag. 437.

Iuezes Ecclesiasticos son mas puntuales en ellas, nu. 12. pag. 438.

De la forma de juntar la Audiencia a vna hora, nu. 13. alli.

Que en ellas no aya turbacionde bozes, nu. 14. y 16. pag. 439.

Iuez no diga ni consienta palabras ociosas, ni injuriosas, y del castigo dello, y magestad del tribunal, nu. 23. pag. 442.

Aßistan a ellas escriuanos, nu. 24. pag. 444

Y ellos, y procuradores sin armas, nu. 25. alli.

Alguazil aßista a ellas, nu. 26. alli.

Iuezes faciliten la audiencia, nu. 91. pag. 474.

Y de la pena de lo contrario, nu 88 pag. 973.

Que Principes fueron celebrados en dar grata audiencia, nu. 95. pag. 475.

Corregidor si puede denegar la audiencia al que presenta peticion descortes, o injuriosa, nu. 96. pag. 476.

Y a que horas puede denegarla, nu. 97. alli.

Si à las de residencia deuen aßistir los que la dan, nu. 3. pag. 953.

AVENENCIAS, vease Composicion.

AVERIGVACIONES contra Corregidor, y sus oficiales, si se hazen despues de dadas o vistas sus residencias, nu. 124. pag. 803.

AVILA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1144.

AVSENCIA si huuiere de hazer el Corregidor si deue pedir licencia al Cabildo, nu. 37. pag. 232.

Si la puede hazer en tiempo de guerra, o peste, o por miedo de algun tirano, nu. 81. pag. 640.

AVTORIDAD de sus oficios deuen los Corregidores conseruar y acrecentar, nu. 7. pag. 23.

AVTOS ante el Corregidor, y Teniente, como los han de hazer los Procuradores, y Escriuanos, y con que cortesia en estrados, y en su casa, nu. 54. pag. 19.

AYRE, tiempo, y sitio, y otras cosas que se deuen considerar para dar la batalla, nu. 40. hasta 45. pag. 607.

AYVNTAMIENTO deue tener sum ptuosa casa, nu. 3. y 4. pag. 163.

Quando deue hazerse, y del vso antiguo en esto, nu. 6. pag. 164.

De la Missa que se dize en el, y de lo que a este proposito vsaron los Gentiles, y deu# vsar los Christianos, nu. 7. alli.

De que historia deue ser el retablo de su altar, y porque razon, nu. 8. pag. 165.

Si se ha de hazer ayuntamiento precisam#te alli, y del vso antiguo en esto, nu. 10. p. 166.

Quien puede congregarle, y del vso antiguo en esto, nu. 11. pag. 167.

Que deue hazer el Corregidor si se junta sin su orden, nu. 12. pag. 168.

De la forma del llamamiento del Cabildo, y vso Romano antiguo, nu. 14. alli.

Del gran trabajo del Corregidor en gouernar vn Ayuntamiento, nu. 1. pag. 162.

Si es nulo el Ayuntamiento hecho sin llamamiento, nu. 15. y 16. pag. 169.

O fuera del dia aßignado, nu. 16. pag. 170.

Despues de estar en el si deue el Corregidor aguardar a que vengan Regidores, o otra persona, nu. 17. alli.

[[xxxiv]] Corregidor y Iuezes de comißion si se deuen presentar alli, nu. 18. pag. 170.

Si pueden entrar en el personas no Capitulares, y del vso antiguo en esto, nu. 25. y 26. pag. 173. y nu. 137. pag. 272.

De los aßientos y precedencias en el, nu. 27. pag. 174.

Si en el cabildo de vn dia se han de leer los acuerdos del passado, nu. 29. alli.

Como se entiende la ley que se salga del Ay#tamiento el interessado, nu. 45. y 49. pag. 184.

Y si su amigo, o pariente ha de salirse, nu. 46. y 47. pag. 185.

Y si puede m#darlo de oficio el Corregidor, nu. 49. alli.

Ayuntamiento si tiene jurisdicion para echar del al que no quiere salirse, nu. 48. pag. 186.

Iurados y otros que no votan si han de salir se tratandose de su interesse, nu. 50. pag. 186.

Y si tambien ha de salirse el Corregidor, nu. 51. alli.

Del secreto de los Ayuntamientos y penas de lo contrario y vso de los antiguos, nu. 52. pag. 188.

Aduierta el Corregidor que en ellos se hable con toda modestia, y preuenga que los Regidores no se repunten, nu. 53. pag. 189.

Y como deue proceder si alli se trauaren questiones, y del vso antiguo, y de la pena del Corregidor remisso en esto, nu. 54. 55. y 56. alli.

Y como, quando con el Regidor que manda salir preso se salen todos, nu. 57. pag. 192

Para reuocarse el acuerdo del Ayuntamiento, que es necessario, y si ha de estoruarse, nu. 58. alli.

Quantos Regidores hazen Ayuntamiento, y del vso antiguo en esto, nu. 60. pag. 193.

Del Regidor que no viene al Ayuntamiento, y como deue aßistir a los cabildos, nu. 61. 62. y 65. pag. 194.

Corregidor no consienta se entre alli con abitos indecentes, y con armas, y del vso antiguo en esto, nu. 63. pag. 195.

Si puede el Regidor salirse sin licencia, y del vso antiguo, nu. 64. alli.

Que cortesia se ha de hazer al Regidor qu# do entra, nu. 19. pag. 223.

Quando ha de salir en cuerpo de ciudad, nu. 21. pag. 225.

Que le toca al Regidor mas antiguo en Ay#tamiento, nu. 23. pag. 226.

No falte el Corregidor del, y lo que hazia Caton en esto, nu. 25. pag. 227.

Ayuntamiento quando se dira que delinque, nu. 92. y siguiente. pag. 255.

De su instituto, jurisdicion, y origen, num. 103. pag. 261. y nu. 186. pag. 296.

Si puede proueer en lo que toca a la justicia, nu. 105. pag. 262.

El gouernar vn Ayuntamiento si es la mayor carga del corregimiento, nu. 1. pag. 162.

Si manda pregonar, nu. 106. pag. 263.

Si confirma ordenanças de aldeas, nu. 167. pag. 287.

De las apelaciones y recusaciones que van al Ayuntamiento, vease Apelacion, Regidores, Termino, y Recusaciones.

Hazer votos y promessas si puede el Ayuntamiento, nu. 265. pag. 354.

Como deue honrar al Corregidor en residencia, nu. 56. pag. 762.

Si puede capitularle, o a costa de propios, nu. 29. pag. 908.

Y los que aßisten en el ser testigos para ello, nu. 59. pag. 924.

[[xxxv]] Si puede echar sisas, y en que quantia, nu. 13. pag. 1073. vease Sisas.

Fauorezca al que edifica, nu. 29. pag. 143. vease Concejo, Ciudad, y Regimiento.

AZOTAR al clerigo si podra el Obispo a salta de executor, nu. 39. pag. 402.

B

BACHILLERES si son ess#tos de tributos, nu. 31. pag. 1080.

BADAIOZ que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1146.

BANOS do huuiere, cuyde el Corregidor dellos: y de su vtilidad, segun los antiguos, nu. 53. pag. 134.

BANQVETES, vease combidar.

BARATERIA, o cohecho, si es causa para prender al Corregidor, nu. 106. p. 793

Como se prueua, y si difiere de cohecho, num. 227. y siguientes, pag. 848.

Quales se diran baraterias, y de su atrozidad, nu. 228. y 229. alli. Vease Cohechos.

BASILICA que sinifica, nu. 2. pag. 434.

BASTECEDORES que v#d# carne sin peso fuera de la carnizeria, si incurren en pena, nu. 15. pag. 84.

Bastecedores y obligados, si pueden tantear pescado, nu. 26. pag. 89.

Y si seran obligados a proueer quando se aum# ta la gente de la Republica, nu. 28. pag. 90.

Procurador general si puede ser bastecedor, nu. 40. hasta 43. pag. 96.

Fiador de bastecedor, o participe con el, si pue de ser Regidor, o otro ministro publico, nu. 15. pag. 221. y nu. 35. 36. 44. y 45. p. 98

Condicion que se les deue poner, nu. 48. p. 100.

BASTIMENTOS, vease Mantenimientos, y Vituallas.

BATALLA para darse, que se ha de c#si derar, nu. 40. hasta 46. pag. 607.

BATERIAS como se defienden, nu. 55. 58. y 59. pag. 620.

BLASFEMIA, que carcel se puede dar por ella al noble, al Corregidor, y al oficial necessario en la Republica, nu. 11. p. 488.

Del juyzio de blasfemia contra Corregidor, nu. 108. 110. 112. 115. y 116. pag. 794.

De la pena del Iuez que no la castiga, nu. 109. alli.

De su atrocidad, nu. 110. alli.

Para prender por ella, que informacion basta, nu. 111. pag. 795.

Y quales testigos para condenar, nu. 113. p. 796

Si puede qualquiera prender y acusar al blasfemo, alli.

Tormento si puede darse à testigo infame so bre blasfemia contra Corregidor, o perso na legal, alli.

Testigos de negatiua de blasfemia quando valen, nu. 114. pag. 797.

Prision de Corregidor por blasfemia, si se po dra suspender hasta el fin de la residencia, nu. 115. pag. 678.

BLANDVRA, vease Mansedumbre.

BAXA si ha de admitirse hecho el remate del abasto, y si ha lugar restitucion en esto, nu. 20. 24. pag. 85.

BAYONA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1151.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 45. pag. 667.

BIENES de los pueblos si tienen priuilegios fiscales, nu. 50. pag 54.

Si son los neruios de su estado, nu. 1. y sigui#tes, pag. 1020.

Y a quien toca el señorio y cuenta dellos, alli.

Bienes de Regidores si pueden ser tomados por deuda de ciudad, nu. 72. y siguientes, pag. 249.

[[xxxvi]] Y de los vezinos, nu. 77. alli.

Bienes fiscales y concegiles si se equiparan, nu. 215. pag. 314. y nu. 80. pag. 1052.

Los de la corona Real quando pueden enagenarse, col. 1. pag. 1062.

BILBAO, vease Vizcaya.

BIVERO que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1151.

BODEGONES visitense, y de sus daños, nu. 93. pag. 122.

BOFETON dado a Corregidor, a#que sea en residencia, o a Capitan, que pena me rece, nu. 26. pag. 12.

BOTICARIOS y escriuanos de que calidad deurian ser, nu. 40. pag. 451. y nu. 45. pag. 919.

BOTICAS quien las visita, nu. 133. p. 272

De las drogas y medicinas falsas, o corrompidas, que se deue mandar hazer, nu. 103. p. 125.

BOZES no aya en las Audiencias, nu. 14. y 16. pag. 439.

Lo que dezian los antiguos del saber callar, nu. 29. pag. 598.

BROZAS que vale al Alcalde mayor, col. 2. pag. 1154.

BVIALANCE que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1152.

BVRGOS que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1143.

C

CABILDO, vease Ayuntamiento, Concejo, y Propios.

CACERES que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1145.

CADIZ que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1146.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 30. pag. 661.

Adriano y Trajano nacieron en Cadiz, alli.

Fue escuela de ciencias de España, y de la milicia de los Romanos, nu. 32. alli.

CALA y cata de trigo, de su antiguedad, nu. 12. pag. 39.

CALLES que esten limpias quanto se encarga al Corregidor por Platon, y otros, nu. 1. y 3. pag. 154.

Y las entradas y salidas de los pueblos, num. 19. pag. 158.

En especial auiendo enfermedad, o peste, nu. 21. pag. 159.

Si las deuen ocupar oficiales, nu. 6. pag. 156.

Y andar puercos por ellas, nu. 15. alli.

Limpieza de calles quanto agrada al pueblo, alli. nu. 22. pag. 159.

De los empedrados, y c#tribucion para ellos, nu. 28. y 37. pag. 146.

Penas de limpieza si deurian arrendarse, nu. 2. pag. 154.

Aya bestias y carretones conduzidos para ella, nu. 7. pag. 156.

Si puede acusar sobre esto qualquiera del pueblo, nu. 12. pag. 157.

Del gran cuydado de la limpieza delos rios, fuentes y poços de beuer, nu. 16. alli.

CALVMNIA de acusador, o actor, como se castiga, nu. 93. y siguientes, y nu. 102. pag. 937.

Y el clerigo calumnioso, nu. 19. pag. 901. y col. 2. pag. 939.

Escusas de calumniosos, nu. 93. y siguientes, pag. 937.

CAMARA, Vease fisco.

CANARIA que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1147.

Y lo que le toca en ocasiones de guerra, nu. 34. pag. 661.

CAMINOS Reales reparense, num. 16. pag. 136.

Ir por los desusados si es indicio de fraude, **[[xxxvii]]** nu. 13. y siguientes, nu. 681.

CAMPO de Reynosa que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1152.

CAPADOCIOS porque rehusaron biuir en libertad, nu. 4. pag. 1122.

CAPILLA, lo que se da para ella si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

CAPITAN, y sus oficiales, si son mas dignos de castigo que soldados, nu. 14. p. 561

De la importancia de la virtud dellos, y de la diciplina de Principes en esto, nu. 15. alli.

Calidades del Capitan, nu. 8. pag. 585.

Sucesso de la guerra a quien se atribuye, nu. 9. alli.

Qual es la mayor loa del Capitan, nu. 22. p. 591

De la potestad del General, y la que le dauan los Romanos, nu. 28. pag. 597. y nu. 73. p. 632

Vease Corregidor de frontera y guerra.

CAPITVLANTES condenados por el Consejo si tienen suplicacion, nu. 126. pag. 804.

Si deuen ser admitidos passado el termino del pregon, nu. 174. pag. 828.

Condenaciones dellos si se cobran sin embargo de apelacion, nu. 250. pag. 862. y nu. 106. pag. 947.

Norsenses fueron grandes capitul#tes de los ministros de jnsticia, nu. 1. pag. 887.

Porque los Capitulantes molestan mas que los cargos de la secreta, alli.

Que siente dellos la diuina Escritura, nu. 3. alli

Del valor y rostro que deue el Corregidor mostrarles, nu. 7. pag. 894.

Del mal intento de Capitulantes, nu. 8. alli.

Delorigen y causa de capitular en residencia, nu. 10. pag. 895.

Lo que vsaron los Romanos en esto, col. 2. pag. 896.

Capitulos sobre que casos deuen admitirse, nu. 11. y siguientes, pag. 897.

Que personas pueden ser Capitulantes, nu. 17. 18. y 19. alli.

Del Capitulante fingido y supuesto, nu. 21. pag. 902.

Quando muchos capitulan lo mismo, que deue proueer el Iuez, nu. 22. alli.

Y quando el Capitulante se desiste de la que rella, nu. 23. alli.

Del termino para presentar capitulos, num. 24. y 25. pag. 904.

Capitulante si ha de dar fianças, nu. 28. alli.

Capitulos si pueden seguirse en nombre, y à costa de los pueblos, nu. 29. pag. 908.

Del castigo de los que instigan y pagan Capitulantes. nu. 30. pag. 909.

O hazen juntas y ligas, nu. 31. y 32. alli.

Del termino y forma de proceder sobre capitulos, nu. 33. alli.

Si se procede en fiestas, y se conceden ferias, nu. 35. alli.

Y se libran re quisitorias sobre ellos, n. 36. p. 915

Quales testigos no son idoneos sobre ellos, nu. 50. y siguientes, pag. 920.

Del castigo de Capitulantes calumniosos, nu. 92. y siguientes, pag. 936.

Capitulos de residencia si se reputan como libelo famoso, nu. 93. alli.

Si conuiene auer Capitulantes, nu. 97. alli.

Si prouando algunos capitulos se escusan de pena, nu. 98. y 99. alli.

Si por la c#fession de sus querellas podran ser condenados, sino las prueuan, nu. 101. p. 943.

Como se escusaran de castigo, nu. 97. 98. y 102. pag. 940.

Si pagaran costas absuelto el Corregidor, nu. 103. pag. 495.

Y no pudiendo pagarlas, si pagaran con el cuer po, col. 1. pag. 946.

Si se puede querellar, y quando, de los Capitulantes, nu. 105. alli.

[[xxxviii]] Cada capitulo si es vnprocesso y causa, col. 2. pag. 1109.

CARAVACA que vale al Alcalde mayor, col. 1. pag. 1153.

CARCEL porque razon se introduxo, y por quien, nu. 1. y 4. pag. 483.

Quien la inuentò para clerigos, nu. 3. alli.

Varios epitetos della, y si es para pena, o para guarda, nu. 5. 6. y 8. pag. 484. y num. 110. y 111. pag. 794.

Y si se deue dar mala y escura, alli. nu. 120.

Es casa Real de amparo, nu. 120. pag. 540. la 1. y col. 1. pag. 1008.

De la condenacion de carcel perpetua, nu. 7. pag. 485.

De la carcel de nobles, y de Letrados, nu. 9. y 12. pag. 487.

Y si puede darseles por carcel vn palacio, o la ciudad, nu. 53. pag. 759.

Si el noble huuiesse faltado la palabra, o carceleria, si se deue hazer confiança del, nu. 9. al fin alli.

Por blasfemia que carcel deue darse al noble, y al Corregidor, y al oficial necessario en la Republica, nu. 11. pag. 488.

Y al cauallero por delitos granes, num. 12. pag. 489.

Pena de carcel priuada, y qual lo sera, nu. 13. y 17. alli.

Mugeres que libraron sus maridos de carceles, nu. 130. pag. 540. la 2.

Y que pena tendran por ello, nu. 131. pag. 541. la 2.

Y el que saca por fuerça al preso de la carcel, nu. 132. pag. 542.

Daños y males de la carcel, nu. 133. p. 543.

Qual deue darse al Corregidor en residencia, nu. 53. pag. 759. y nu. 9. y 12. pag. 487.

De las demandas de graue è injusta prision, nu. 8. y siguientes, pag. 957.

Carcel si induze presuncion de miedo, nu. 96. pag. 995.

Estè proueyda de prisiones, nu. 57. p. 501.

Aya apartamiento para retirar algun preso, y para dar tormento, nu. 58. pag. 502.

Y distincion de carceles, nu. 68. pag. 506.

Carcel larga es matadero de carne humana, nu. 79. pag. 511.

El que huye della, quando es auido por confiesso, nu. 111. pag. 531.

En la carcel se considera la grandeza de la alta jurisdicion, nu. 112. pag. 536.

Si puede lleuarse carcelage a los que no entran dentro della, nu. 69. pag. 506.

O mas devno a vna persona, nu. 70. pag. 507.

Vease Alcayde de la carcel.

CARESTIA de mantenimientos de q# procede, nu. 62. pag. 106.

CARGOS de residencia, vease Iuez de Residencia.

Cargo si ha de firmarse antes que el descargo, nu. 78. pag. 1051.

CARMONA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1147.

CARNE si se puede vender fuera de la carnizeria, nu. 13. 14. 15. y 17. pag. 83.

Y en el rastro, auiendo estanco, nu. 18. alli.

La enferma, o mortezina, quando y donde se permite pesar, nu. 148. pag. 100.

Porque echauan los Romanos vn carnero en los terminos de los que declarauan por enemigos, nu. 7. pag. 583.

Visita de carnizerias, y de cortadores, y cau telas, nu. 85. y 86. pag. 118.

CARRION que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1149.

CARTAGENA, que toca a su Corregi dor proueer en ocasiones de guerra, nu. 4. pag. 653.

CARTAS para la ciudad si deue abrir **[[xxxix]]** solo el Corregidor, y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 68. pag. 198.

Carta del nueuo Corregidor a su antecessor, nu. 1. pag. 735.

Carta acordada para que no se nombren por oficiales de concejo padres a hijos, o a parientes, nu. 56. pag. 240.

Y para que el Teniente del Corregidor muer to sea Corregidor entretanto, nu. 147. pag. 278.

Y para que el Corregidor se conforme con lo acordado por la mayor parte de los Regidores, nu. 172. pag. 291.

Y para que se otorguen apelaciones en resid# cia, nu. 244. y siguientes, pag. 858.

Y para que la residencia y processos acumulados se embien originalmente al Consejo, nu. 254. pag. 864.

Y para visitar villas eximidas, nu. 5. p. 1122

Cartas de fauor, o ruegos, si deue cumplir el Corregidor, nu. 2. pag. 376.

Aduertencia a Iuezes moços que hazen mas caso dellas, para que consideren dos cosas, nu. 4. y 12. pag. 377.

Cartas de Principes, Presidentes, o Consejeros para Iuezes, quan perniciosas son, nu. 5. alli.

CASA y el juz gado de justicia qual, y donde ha de ser, nu. 16. pag. 136.

Y si puede repararse de gastos de justicia, nu. 4. pag. 1108.

Morar en casa do se hizo hurto, si es indicio, col. 1. pag. 1055.

Quien visita las casas de moneda, nu. 134. pag. 272. vease Ayunt amiento.

CASTIGO de soldados y vso antiguo, nu. 72. y 73. pag. 630.

Castigo cruel y acelerado que hizo el Emperador Teodosio, y la ley que por ello establecio, nu. 12. pag 390.

Si deue dilatarse por sacar muchos juntos a justiciar, nu. 82. pag. 512.

O por dezir el reo que no està preparado para comulgar, nu. 66. pag. 505.

Importancia del castigo, y del premio, num. 66. pag. 627.

Castigo si se moder a por los seruicios, o virtu des del reo, nu. 159. pag. 819. y nu. 198. al fin. pag. 838.

Del castigo diuino negando las vitorias, nu. 13. pag. 560.

Del castigo de Iuezes, y del que fue desollado y su cuero puesto en la silla del tribunal, nu. 19. y 29. pag. 741.

Del castigo de testigos falsos, nu. 75. y sigui#tes, pag. 928.

Y de los calumniosos capitulantes, nu. 92. ha sta 105. pag. 936.

Del castigo sin embargo de apelacion, nu. 83. y siguiente, pag. 988.

Y si conuiene breuedad en executarle, nu. 77. pag. 510.

CASTILLA la Vieja que vale al Alcalde mayor, col. 1. pag. 1153.

CAVALLOS de gente de guerra si pueden pacer en los pastos priuilegiados, nu. 27. pag. 569.

Los de España quan celebrados son, nu. 32. pag. 573.

Cauallos y que aparato dauan a los Corregidores los Romanos, nu. 17. pag. 1103.

CAVSA criminal qual se dira, num. 214. pag. 313. y nu. 25. y 28. pag. 492.

Si es mas digna que la ciuil, nu. 113. pag. 536

Del trabajo de Iuezes inferiores en ellas, nu. 114. alli.

De la causa criminal si se apela al Ayuntamiento, nu. 216. pag. 315.

Orden y prouança de causa sumaria, nu. 30. y 32. pag. 447.

[[xl]] Quando se admite procurador en causa criminal, nu. 72. pag. 507.

Causa ardua qual se dira, nu. 38. pag. 916.

Causas pias quales se diran, nu. 6. y 7. p. 1108.

CAVTIVOS, lo que se les da si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

CLAMOR popular si deue atenderse en residencia, nu. 91. pag. 934.

CLEMENCIA como se deue vsar en la vitoria, nu. 63. pag. 625.

CLERIGOS calumniosos capitulantes por quien, y en que pueden ser punidos, nu. 19. pag. 901. y pag. 939. col. 2.

Si contribuyen para echar soldados de la tierra, nu. 40. pag. 1038. y nu. 27. pag. 1079

Defensa de sus injurias si toca à la Republi ca, nu. 42. pag. 16.

Como y por quien pueden ser compelidos a q# edifiqu#, o reparen sus casas, nu. 27. p. 142.

Y a que limpien las pertenencias dellas, nu. 4. pag. 155.

El que ha resumido corona, o el religioso, o cauallero de Orden de san Iuan, si pueden ser Regidores, nu. 13. pag. 221.

El que detiene al clerigo si està excomulgado, nu. 16. pag. 490.

Clerigos y frayles quando pueden ser presos por el Corregidor, nu. 19. alli. Vease Ecclesiasticos.

CENSO si se puede imponer sobre regimiento, nu. 293. y 294. pag. 353.

CENTINELAS dormidas como se ca stigan, nu. 25. pag. 594.

Del recato dellas, y de tener estrangeros en el exercito, nu. 14. y 15. pag. 586.

De su oficio, nu. 24. y 25. pag. 595.

CERES, y Pan, porque fueron celebrados Dioses de Gentiles, nu. 80. pag. 72.

CESSION de bienes si pueden hazer los menores, nu. 25. pag. 493.

Como deuen ser compelidos los pobres a bazerla, nu. 76. pag. 510.

Ceder si puede el Iuez el derecho que espera de la sentencia que dio, nu. 103. p. 999.

Y si le deuen a el ceder las acciones por lo q# se cobra del, nu. 63. y siguientes, pag. 980

CETRO Real, su origen, nu. 12. pag. 24.

CHINCHILLA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1148.

CIENCIA y lecion, si se suple con esperiencia, nu. 2. pag. 578.

CITACION si es necessaria de todos los Regidores para eleciones de oficios, num. 40. pag. 233.

La personal si se suple compareciendo la par te en juyzio, nu. 18. pag. 440.

Si es forçosa para tomar cuentas a mayordomo, y en otros casos, nu. 83. pag. 1053.

Citar y oyr antes de condenar quan preciso es, nu. 22. 91. y 92. pag. 442. y 474.

CIVDAD REAL que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1148.

CIVDAD RODRIGO que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1146.

Bienes de ciudad si tienen priuilegio fiscal, nu. 50. pag. 54.

Si puede ser compelida a socorrer de trigo al pueblo conuezino, nu. 53. pag. 56.

Guarde lo que aßienta y promete, nu. 20. p. 85.

Si tiene autoridad de Grande, y de las precedencias della con Señores, y Dignidades, nu. 20. pag. 224.

Si puede salir a recebimientos, exequias, o a otros actos honorificos, nu. 21. pag. 225.

Si puede remitir su injuria como el tutor la del menor, nu. 86. pag. 252.

De su guarda en tiempo de peste, nu. 80. p. 640.

Si deue sustentar al Regidor pobre, nu. 13. pag. 1028.

Si tiene hipoteca en los bienes de su mayor-**[[xli]]**domo, nu. 80. pag. 1052.

Si puede franquear a vnos en daño de otros, nu. 34. pag. 1082.

Si es causa pia lo que se da para la guarda della, nu. 7. pag. 1109.

Del vso antiguo en la erecion de ciudades, nu. 1. pag. 1121.

Si es superior en algo à las villas eximidas, col. 1. pag. 1139.

Si se dira acuerdo de ciudad, o de concejo, lo contradicho por la justicia, nu. 182. p. 294

CODICIA, o liberalidad en el Capitan, nu. 76. pag. 637.

COFRADIA si pueden tener los escriuanos entre si para sus negocios, nu. 55. pag. 455.

Si es libre de tributos, nu. 31. pag. 1080.

Lo que se da a cofradia, si es causa pia, nu. 6. pag. 1108.

Cofrades si pueden hazer repartimiento entre si, nu. 21. pag. 1075.

COHECHOS, o baraterias, si deue por ellos ser preso el Corregidor, nu. 106. pag. 793.

Iuramento de parte si se admite sobre ellos contra Iuez que huye, nu. 118. pag. 800.

De varias prouanças dellos contra Iuezes, nu. 220. y siguientes, pag. 844.

Y contra Regidores, y otros oficiales, num. 226. alli.

Y contra muger, o deudos de Corregidor, col. 1. pag. 848.

Baraterias si se prueuan como cohechos, nu. 227. y siguientes, pag. 848.

Cohechos y baraterias, si es vna cosa, y qual es mas torpe, nu. 229. pag. 850.

Como se prueuan contra los visitados, num. 231. pag. 850.

El medianero en ellos si es testigo idoneo, nu. 52. pag. 922.

COLACIONES del regimiento en fies tas publicas, si se pagan de propios, nu. 46 pag. 1039.

COLVSION de auerse vno hecho acusar ante Iuez fauorable, si basta para ad uocar la causa, nu. 22. pag. 1133.

COMEDIAS, y del vso antiguo dellas, nu. 24. pag. 1032.

Comediantes y su estado, alli.

COMENDADOR de san Iuan, o religioso, o clerigo que ha resumido corona, si pueden ser Regidores, num. 13. pag. 221.

COMISSARIOS de cabildo si pueden proueer sin darle cuenta, nu. 30. pag. 175.

Si los puede nombrar el Corregidor sin los Regidores, nu. 33. 34. y 67. p. 231. y 245.

Si pueden ser compelidos a que aceten comissiones, nu. 31. pag. 176.

Si deuen dar cuenta, acabada su comission, nu. 33. pag. 177.

Comissario a cuya conciencia se remite algo, si ha de jurar, nu. 9. pag. 1109.

COMISSIONES de cabildo no se d# contra el bien publico, ni desigualmente, nu. 32. pag. 177.

Si deuen estar en libro a parte, y del vso del, nu. 67. pag. 198.

Si se deuen dar a persona interessada, num. 91. pag. 519.

Comission de Capitan General quan ampla deue ser, y la que les dauan los Romanos, nu. 28. pag. 597.

La dada a vn Corregidor para visitar villas eximidas, si basta para otros, num. 6. pag. 1126.

Comission de examen de testigos, vease Examen.

COMPAÑERO del sacador de cosas vedadas, si serà condenado, num. 41. pag. 698.

[[xlii]] Compañero demandado si podra pedir al otro que recibio el prouecho, num. 66. pag. 980.

COMPAÑIAS de Guardia a que hora se meten en los presidios y exercitos, nu. 18. pag. 588.

COMPELER, vease Edificios, y Corregidor.

COMPOSICION del Iuez restituy#do lo mal lleuado, si le libra de castigo, nu. 99. pag. 789.

Composicion hecha por deudo, o amigo del Iuez, si se presume hecha por su orden, nu. 100. alli.

Si la puede hazer el Iuez por su parte, nu. 99. hasta 114. pag. 997. y nu. 9. pag. 1090

Y el Rey sobre las penas, nu. 104. alli.

COMPROMISSO si suspende eltermino de la segunda instancia del Regimi#to, nu. 198. y 199. pag. 303.

Concejo abierto qual sea, nu. 18. y 39. pag. 223. y 233.

Quando se dira que delinque, nu. 92. y sigui#tes, pag. 255. vease Ayuntamiento, Ciudad, y Propios.

CONCIENCIA vale por mil testigos, nu. 30. pag. 747.

Si ha de jurar el Comissario a cuya conciencia se remitio alguna cosa, nu. 9. p. 1109.

CONCIERTO, vease Composicion.

CONCORDIA, si puede el Corregidor reduzir a ella à los discordes, nu. 8. pag. 358.

C#cordias, o vezindades sobre pastos y otras cosas, si pueden hazer los Regidores con los comarcanos, nu. 83. pag. 252.

CONDE don Pedro Nauarro en que fue insigne, nu. 38. pag. 605.

El de Oropesa de que es alabado, num. 23. pag. 744.

CONDENACIONES apliquense pa ra presos, nu. 63. pag. 503.

Las hechas en visita de villas eximidas, segun ordenanças, si se lleuan a la ciudad, nu. 31. pag. 1137.

Quales condenaciones de residencia se han de executar sin apelacion, nu. 244. y siguientes, pag. 858.

Del cuydado en assentar las condenaciones de camara, y otras en el libro, nu. 56. p. 501.

No se hagan condenaciones para gastos de visita, col. 2. pag. 1116.

Condenacion hecha a Iusticia y Regidores como ha de repartirse, nu. 70. pag. 1046.

La hecha a la Iusticia por defensa de la jurisdicion, de do se paga, nu. 20. y 21. pag. 1093.

Las de obras publicas por cuya orden se gastan, nu. 3. pag. 1107.

Como se aplican à obras pias, nu. 5. alli.

Si son vna ò muchas condenaciones las hechas por vna librança de muchas partidas, causas, y personas, nu. 8. pag. 1109.

CONDENADO a muerte si se libra pidiendole vna ramera por marido, num. 142. pag. 547.

Y si aborcandole se quebrò la soga, nu. 137. pag. 545.

Condenado, o preso si es testigo idoneo contra el Iuez, nu. 64. pag. 926.

CONFESSION assegurada por Iuez si basta para condenar, nu. 11. y siguientes. y 16. pag. 422.

Y quando escusa la tal confession, num. 13. pag. 424.

Y si puede reuocarse, nu. 14. pag. 425.

Y quando vale la tal confession, nu. 15. alli.

Si deue tomarse luego al preso, nu. 60. p. 502

Y al Iuez en residencia a falta de prouança, nu. 138. pag. 811. y col. 1. pag. 851.

[[xliii]] Si se tendra por confession la querella, para condenar al que no la prueua, nu. 101. p. 943.

CONFIAR si se deue del todo del cuyda do de los pocos lo que importa à la conseruacion de los muchos, nu. 25. pag. 594.

CONFIRMAR si deue el regimiento las ordenanças de las aldeas, num. 167. pag. 287.

CONFISCACION, vease Fisco.

COPVLA carnal si es mas no tenerla c# la muger con quien siempre se assiste, que resucitar vn muerto, nu. 122. pag. 1007.

De la pena del Iuez, o Alcayde que la tiene con la presa, nu. 124. alli.

Y del curador consu menor, nu. 125. alli.

Por este vicio quando se ha de templar la pesquisa y pena, nu. 126. alli.

CONSENTIMIENTO de sentencia si impide la demanda contra el Iuez, nu. 94. y siguientes, pag. 994.

El que consiente si pierde su derecho, alli.

Y si el consentimiento se hizo en la carcel, nu. 96. alli.

CONSEIEROS, vease Superiores.

CONSEIO quanto importa en la guerra, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 30. y 31. pag. 600. vease Corregidor.

CONSPIRACION para seguir Iuezes si se castiga, nu. 31. y 32. pag. 912.

Conspirados si sontestigos idoneos, num. 62. pag. 925.

Y los amigos y parientes dellos, nu. 63. alli.

CONSVLTAR a los Iuezes superiores los inferiores si es de importancia, y de su obligacion, nu. 115. y 117. pag. 537.

Los sabios antiguos si dudaron y c#sultaron, y eranrespondidos, nu. 116. alli.

Sobre que no los deuen consultar, num. 118. pag. 539. la 1.

Pendiente la consulta si podra proceder, num. 119. pag. 540. la 1.

Em presas si deuen consultarse a sangre fria, y executarse a sangre caliente, nu. 28. pag. 597. Vease Superiores.

CONTAGIOSOS deuen ser recogidos, o echados de los pueblos, nu. 80. pag. 72.

Contiendas, vease Questiones, y Vandos.

CONTRIBVCIONES, vease Sisas Repartimientos, y Franqueza.

CREDITO, vease Fê.

CRIADOS de justicia si son testigos idoneos en causas de sus amos, nu. 69. p. 927.

Si han de boluer las libreas, o lutos, nu. 29. pag. 1034.

Criados del Rey quales son libres de tributos, nu. 31. pag. 1080.

CRIMEN, vease Causa.

CONTRATAR con la Republica si pue de el Regidor, nu. 89. pag. 254.

O el Corregidor con los enemigos fronteros, o vsar grangerias con los soldados, nu. 77. pag. 639.

O el mayordomo con la hazienda de su cargo, nu. 81. pag. 1052.

CONTRATO si deue el Rey guardarle, y el de su antecessor, nu. 7. pag. 420.

CORDOVA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1144.

CORONAS con que los antiguos premiauan a los vencedores, nu. 75. pag. 635.

CORRECCION y buen gouierno si q#da reseruado, aunque se aya concedido essencion, col. 2. pag. 1141.

CORREGIDOR sea tan auentajado q# merezca ser preferido y h#rado de todos, nu. 1. pag. 4.

Si deue ser respetado no solo de los subditos, pero de los mayores que vienen a su prouincia, nu. 19. pag. 11.

Si puede tomar posadas contra voluntad de **[[xliv]]** los vezinos pagandoselas, nu. 20. pag. 11.

Y de oficiales que han de ser visitados, col. 1. pag. 1116.

Si pueden echarle huespedes, o sisas, y otras cargas Reales, nu. 23. pag. 12.

Si hiere, o le hieren, como se ha de proceder al castigo dello, nu. 28. y 31. alli.

Si le injurian andando disfraçado en que pena se incurre, nu. 32. pag. 14.

Si puede castigar sus oficiales injuriado dellos, nu. 35. pag. 15.

Y las injurias propias, nu. 43. pag. 17.

O si le pueden llamar señor en audiencia y fuera della tu, o vos, como a los Reyes, nu. 46. pag. 17.

Si puede el y sus oficiales traer gente con todas armas, nu. 52. pag. 19.

Si tiene preeminencias Reales por representar al Rey, nu. 6. pag. 22.

Como deue conseruar y acrecentar la dignidad de su oficio, nu. 7. pag. 23.

O si tiene el atributo de imperio que competia à los magistrados de Roma, nu. 8. alli.

Si es como Principe de la ciudad que gouierna, y la vara que trae efigie del cetro Real, nu. 9. alli.

Exortacion a Corregidores y Concejos para la prouision del trigo, nu. 11. 26. y 42. pag. 38. 43. y 51.

Corregidor si puede dißimular, vease Permitir, vea y examine las condiciones de los Remates y Abastos passados, nu. 12. pag. 82.

Traten bien à los obligados de Abastos, nu. 27. pag. 90.

Que deue considerar para poner los precios de los mantenimientos, y otras cosas, num. 65. pag. 108.

Si puede apremiar a los que tienen mantenimientos, y otras cosas necessarias, que las vendan, y a que precios, nu. 66. y 68. pag. 109.

Exortacion que madrugue, y del daño de lo contrario, nu. 83. y 84. pag. 116.

Las visitas que deue hazer, vease Visita.

Aduierta que las comißiones del Cabildo no se den contra el bien publico, ni desigualmente, nu. 32. pag. 177.

Si deue tener amigos, y para ello gratos a los Regidores, y personas principales, nu. 69. y 70. pag. 199. y nu. 16. 19. y 23. pag. 362. y las siguientes.

Quando deue condecender con los muchos, aunque pierda algo de su derecho, nu. 70 pag. 200.

Que deue proueer quando los Regidores acuerdan que se pida nueuo Corregidor y residencia, nu. 72. pag. 201.

Quando puede compeler a concordia los discordes, nu. 8. pag. 358.

Que deue hazer quando es muy negociador el vn vando, nu. 10. y 11. pag. 360.

Y que quando fuere muy atreuido, num. 12. pag. 361.

Recate se en dar credito al principio del oficio, nu. 30. pag. 368.

Que deue hazer quando alguno ruega è insiste pertinazmente, o quando muchos de tropel vienen a rogar, nu. 18. pag. 382.

Euite la familiaridad de los subditos, y de quales se ha de recatar. Vease Familiaridad.

Encomiendase le la limpieza de las calles. Vease Calles.

Oficio de Corregidor si requiere mas pr#das que otros ministros de justicia, nu. 1. p. 162

Si se puede sin el juntar Ayuntamiento, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 11. pag. 167.

Y si se j#tasse que deue hazer, nu. 12. pag. 168.

[[xlv]] Despues de estar en el si deue aguardar a que vengan mas Regidores, o otra persona, nu. 17. pag. 170.

Si deue hazer juramento en Ayuntamiento, auiendole hecho enel Consejo, y de la pena sino le hiziesse, y lo que jurauan los magistrados Egipcios, Atenienses, y Romanos, nu. 18. y 19. pag. 170.

El que le quebr#ta sin malicia si serà perjuro, nu. 19. pag. 171.

Si deue hazer razonamiento al Cabildo luego que es recebido al oficio, nu. 20. pag. 172.

Si deue dar auiso al Presidente de quando tomò las varas, nu. 21. pag. 172.

Que deue hazer el primer dia de Cabildo, nu. 22. alli.

Como deue al principio informarse de las ordenanças del pueblo, y no alterarlas sin gr# consideracion, nu. 24. alli.

Si deue impedir la aßistencia en cabildo a personas que no sean capitulares, y del vso de los antiguos en esto, nu. 25. y 26. pag. 173. y nu. 137. pag. 272.

Si està obligado en cincuenta casos a guardar las costumbres de los pueblos, nu. 28 pag. 175.

Si puede el solo proueer las comißiones del Cabildo, nu. 34. pag. 177.

Si deue proueer que se vote el negocio en q# estan diuisos los Regidores, nu. 36. p. 178.

Y diferir con destreza el votar algun negocio quando vee que se precipita y pierde el sucesso, nu. 42. y 43. pag. 183.

Como deue proceder quando le contradize alguna multitud de gente, o de votos, nu. 44. y 70. pag. 184. y 200.

Si puede de oficio mandar al Regidor interessado que salga del Ayuntamiento qu#do las causas son notorias, nu. 49. p. 186.

Si deue el salirse del, aunque se lo requieran los Regidores para tratar algo que le toque, nu. 51. alli.

Quanto deue aduertir que en los Ay#tami# tos se hable con toda modestia, y preuenir que los Regidores no se repunten ni trauen contiendas, nu. 53. pag. 189.

Con que prudencia ha de proceder en las con tiendas que se encienden en los Cabildos, y de lo que para esto vsaron los Romanos, y de la pena del Iuez remisso en esto, nu. 54. 55. y 56. alli. y pag. 818. nu. 152. y 153.

Y que deue hazer quando con el Regidor q# manda salir preso del Ayuntamiento, se salen todos, nu. 57. pag. 192.

Si deue consentir que se entrè en el Ayuntamiento con abitos indecentes, y con armas, y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 63. pag. 195.

No se apaßione ni pr#da à los Regidores por conseguir los sucessos, nu. 66. pag. 197.

Con que valor deue proponer, obuiar, y executar lo conueniente a su oficio, nu. 67. pag. 198.

Si deue, o puede el solo abrir las cartas que vienen para la ciudad, y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 68. pag. 198.

Si ha de sentarse en silla, c#curri#do con Regidores en acto publico, nu. 24. pag. 227.

Si deue prohibir que el Regidor mas antiguo no prouea en el Cabildo, ni haga otros actos que son del Corregidor, nu. 23. pag. 226.

No falte del regimiento, y aduierta a su Teniente, para que los Regidores no introduzgan algo contra la justicia, y lo que hizo Cat# Vtic#se a este proposito, nu. 25. p. 227.

Y si puede nombrar comissarios que vayan a negocios, y otras cosas, nu. 33. y 67. p. 231. y 245

Como deue hazer defender ante los superiores la contradicion que hiziere al Regimiento, nu. 49. pag. 236. y nu. 173. y 174. pag. 291.

[[xlvi]] Y proceder quando los Regidores le representan quexas contra el, o sus oficiales, o intentan en el Cabildo que se prouea alguna cosa tocante a justicia, nu. 104. pag. 261.

Quien nombra Corregidor muerto el que lo era, y si ha de ser Regidor elegido de los Alcaldes mayores donde los ay, nu. 140. pag. 273.

Corregidor solo si puede hazer ordenanças, nu. 154. 155. y 156. pag. 280.

En los pregones y acuerdos que hiziere, si deue aplicar pena para si, nu. 158. p. 284.

Si està obligado a seguir siempre los acuerdos de la mayor parte del regimiento, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 170. y 171. pag. 289.

No se incline a contradezirlos siempre, nu. 176. pag. 292.

Si tiene voto en el Regimiento, nu. 177. pag. 292.

Si le corre riesgo por confirmarse con el Ayuntamiento, nu. 178. pag. 293.

Si podra sentenciar en juyzio contencioso c# tra lo que c#firmò en el Cabildo, nu. 180. alli.

Como deue hazer despachar las causas de apelacion al Ayuntamiento, nu. 185. pag. 296.

Si deue jurar con los diputados en cada causa de apelacion, nu. 187. p. 297.

Para no ser parcial como deue tener el peso en fiel, nu. 2. pag. 356.

Como no ha de acetar personas, ruegos, ni amigos, nu. 3. pag. 357.

Que Corregidores deuen ser proueydos para lugares de vandos, nu. 6. pag. 538.

Y como deuen euitar las contiendas en ellos, nu. 7. alli.

Como ha de estar el Corregidor de por medio en los vandos, nu. 9. 32. y 48. pag. 359.

Y si puede compeler los discordes a concor dia, nu. 8. alli.

No admita zizañas, o nueuas de vn vando con el otro, nu. 13. 28. y 31. pag. 361.

Corregidor, o Iuez parcial qual se dize, nu. 14. y 42. alli.

Donde ay naciones diuersas si deue fauorecer mas a vnos que a otros, nu. 15. pag. 362.

Si le es permitido tener en el oficio algunos amigos sin que se tenga por parcialidad, nu. 16. alli.

Y si le conuiene tenerlos en los lugares de vandos, nu. 19. pag. 363.

Y en que modo, donde no ay parcialidades, nu. 23. pag. 364. y nu. 69. y 70. pag. 199.

Con sus Tenientes si deue tener amistad, nu. 21. alli.

Si deue mostrarse contra el amigo, o tratar mal al hombre h#rado por acreditarse de recto, y no parcial, nu. 45. pag. 374.

No acostumbre que le hablen a la oreja, nu. 24. pag. 364. y nu. 23. al fin. pag. 443.

Si deue combidar, o ser combidado, y en que actos publicos, y con que moderacion podra comer fuera de su casa, nu. 35. 36. y 38. pag. 370.

Si ha de visitar a los subditos, nu. 39. p. 371.

Y honrar en bodas, mortuorios, o recebimientos, y que lugar ha de tener, nu. 40. pag. 372.

Si deue ser amigo y protector de los pobres mas que de los ricos, nu. 43. y 45. al fin. pag. 373. y lib. 2. c. 2. nu. 32. pag. 411.

Si se contrae parcialidad en actos generales, nu. 42. pag. 372.

Y enremitir los derechos a vna de las partes, nu. 43. alli.

Y en acudir a la voluntad del pueblo por eui tar tumulto, nu. 44. alli.

Como deue despachar los negocios del pariente, nu. 46. pag. 374.

Siendo neutral si se haze odioso a ambos v#dos, nu. 47. alli.

[[xlvii]] Donde los ay si tiene menos libertad en el ha blar y proceder, nu. 48. pag. 375.

Los tres enemigos que combatenal Corregi dor, nu. 1. pag. 376.

Si deue cumplir cartas de ruego, nu. 2. alli.

Y del caso que hazen dellas mas vnos Iuezes que otros, y porque, num. 4. y 12. pag. 377. y 380.

Como deue euitar ruegos de muger è hijos en negocios de su oficio, nu. 7. pag. 378.

Si deue dar lugar à importunaciones, y del vicio dellas, nu. 11. pag. 379.

Alos que importunan por otros si les ha de sufrir algo, nu. 13. pag. 380.

Y a los que ruegan por los delinquentes, si los deue tratar con aspereza, nu. 14. alli.

Y aunque cada dia insten, y porque razones, nu. 133. pag. 542.

Si deue ser inexorable en las cosas piadosas, y de gracia, nu. 15. y 16. pag. 381.

En que caso deue hazer que le rueguen por algun delinquente, nu. 17. pag. 382.

Si deue admitir ruego en cosas de justicia, nu. 19. pag. 383.

O recebir por ruego los oficiales della, nu. 20. alli.

Como deue acomodarse à las neceßidades de los subditos, nu. 2. pag. 386.

Nose ensoberuezca, sine tenga por amigos a todos para hazerles el bien que pudiere, nu. 3. pag. 387. y nu. 4. 5. 6. 29. y los siguientes, contra la ira.

El Rey, y el Corregidor no deuen injuriar a los subditos, aunque los tengan por malos, nu. 25. 26. y 27. pag. 396.

Quanto deue abstenerse de la ira, y de sus daños. Vease Iuez.

Como ha de guardar siempre vna compostura, eigualdad, y ser modesto en las palabras, y no bozinglero, y vencer su ira y mala c# dicion, nu. 16. 18. 19. y 48. pag. 392. y 405.

Comodeue castigar el desacato, nu. 20. p. 394

No sea hablador, vano, lisongero, ni dezidor de donaires, o indecencias, nu. 37. p. 401.

Si estarà disculpado si cargandole alguno se descargasse, y le ofendiesse de obra, o de palabra, nu. 44. pag. 404.

Si se deue hazer temer a solos los malos, y à quien deue ser agradable, num. 4. pag. 408. y nu. 37. pag. 401.

Si el Corregidor manso no quadrare con la rectitud, si importa mas que sea recto, a#que austéro, nu. 9. y 12. pag. 411.

Como se hara temer, nu. 13. pag. 413.

Como se hara amar, nu. 14. alli.

Como huyra de ser aborrecido, nu. 15. pag. 414.

Como huyra de ser menospreciado, nu. 16. alli

No sea austéro, seco, ni muy melancolico, y de los danos dello, y prouechos de lo contrario, nu. 18. pag. 415.

Si deue dar palabra de hazer cosacierta, ju sta, o injusta, nu. 2. pag. 417.

Y si està obligado a cumplir lo que prometio con juramento, y sin el, y quando peca en estos casos, nu. 3. 6. y 23. alli.

Si puede prometer, o hazer alguna cosa ilicita, o dificultosa, con fiança que se le haga de indemnidad, nu. 18. pag. 426.

Y si puede prometer treguas, o saluoconduto a los enemigos, o fronteros, nu. 19. pag. 427.

Exortacion que no sea facil en prometer, y del odio, y de su autoridad de la mentira, nu. 22. 25. y 26. pag. 428.

Corregidores no Letrados pocas vezes haz# audiencia ciuil, nu. 3. pag. 434.

Que no se desprecien de hazerla, y sigan el parecer de sus Tenientes, nu. 4. 9. y 10. pag. 435.

[[xlviii]] Tengan por regla y principio no condenar à nadie sin citarle y oyrle, y dela neceßidad desto, nu. 22. 91. y 92. pag. 442. y 474.

Mire lo que firma, y lo que deue hazersobre esto con los escriuanos, nu. 54. pag. 455.

Como deue dar Abogado a los litigantes, y si los puede compeler a ello, y quando pueden escusarse los Abogados, y Procuradores, y la pena que sobre esto ay, nu. 56. pag. 456.

Como deue honrar a los Abogados, nu. 60. y 73. pag. 458. y nu. 56. pag. 19.

Y mostrarse sabio con ellos, porque no le menosprecien, nu. 74. pag. 466.

Como deue procurar euitar à los subditos de pleitos y mostrar que los aborrece, num. 86. pag. 472.

Quien ha de proueer en las visitas de carcel, el Corregidor, o el Teniente, nu. 41. pag. 498.

Encomienda se le el despacho de los presos, que es à la Republica la cosa mas acepta, y para el la mas honrada, nu. 77. y 79. pag. 510.

Como ha de proceder quando se le da noticia de algun delito, nu. 84. pag. 514.

A las pendencias entre caualleros, o gente de calidad, acuda por su persona, y como deue proceder, nu. 89. pag. 518.

De la aßistencia de los Regidores à las visi tas de carcel, y como deue proceder con ellos, nu. 106. pag. 527.

Si deue descuydar de todo con sus Tenientes en las sentencias y soltura de los presos, y del daño en esto, nu. 106. pag. 528.

Como deue visitar al Alcayde de la carcel, y en que pena incurre no lo haziendo, y qualquier que maltrata a los presos, nu. 120. pag. 540. la 1.

Sepa si tienen neceßidad de algo, y prouea lo, nu. 121. pag. 541. la 1.

Y si el Alcayde recibe dadiuas, nu. 122. alli.

O si trata, o consiente tratar deshonestam# te con alguna presa, y del daño y pena dello, nu. 127. pag. 539. la 2.

O si tiene tablageria, o vende viandas, o las quita à los presos, y si ay en la carcel alg# vicio que remediar, nu. 128. alli.

Haga poner a parte a los blasfemos y juradores, para que no dañen à los demas con su mala compañia, alli.

Si puede sobre las culpas del Alcayde proceder sumariamente, alli.

CORREGIDOR DE FRONTERA deue exercitarse en leer historia, y de algunos Principes que vsaron esto, y por que, nu. 3. pag. 552.

De que gente deue estar guarnecido en ti# po de paz, nu. 5. pag. 553.

Tenga soldados diciplinados, y de la vtilidad dello, y de lo que vsauan los Romanos, y otras naciones en esto, nu. 6. y 8. alli.

Y bien reparados los muros, fortalezas, y otros edificios para la guerra, nu. 16. p. 563.

Del apercebimiento que deue hazer de vituallas, nu. 25. pag. 569.

Si puede compeler a los comarcanos que las trayan, y den sus bestias para ello, nu. 26. pag. 569.

Del cuydado que deue tener para que los proueedores y tenedores de bastim#tos no hagan fraudes, y de los daños y obligaci# en esto, nu. 28. pag. 570.

Preuenga que aya algibes, poços, y otras pro uisiones de agua para en tiempo de guerra, nu. 29. alli.

Estè pertrechado de armas y de varios instrumentos belicos, y de lo que en esto vsaron los antiguos, y de las armerias pu-**[[xlix]]**blicas, y de la perdida de España por falta dellas, nu. 30. alli.

Tenga prouision de cauallos en la tierra de su cargo, y quan cele brados son los de España, nu. 32. pag. 573.

Tenga armeros y maestros de maquinas para guerra, nu. 33. alli.

Su oficio es c#seruar la paz, nu. 5. pag. 580

Calidades del Capitan Corregidor de Frontera, nu. 8. pag. 585.

Considere los sitios para los cuerpos de guar dia y centinelas, nu. 11. pag. 586.

Vealos y tengalos reparados, y las garitas y caualleros, nu. 17. pag. 588.

Si ha de tener las llaues de la puerta de la ciudad, y de la guarda dellas, y si para ella puedenser compelidos los Ecclesiasticos, nu. 19. pag. 589.

Con que comodidad ha de tener los cuerpos de guarda, alli.

Visitelos, y las rondas y centinelas, y lo que Iulio Cesar, Alexandro, y otros hazian en esto, nu. 25. pag. 594.

Y sucediendo cosas graues, o dificiles, acuda el al remedio dellas, nu. 26. pag. 595.

Si conuiene que traue algunas escaramuças con los contrarios, alli.

No deue dezir, No pense, nu. 42. pag. 51. y nu. 31. pag. 600.

En que deue ayudarse de los oficiales de guerra, nu. 33. pag. 602.

Si deue echar de las compañias la gente vil è insolente, y la inutil, y si han de salirse todos los que quisieren, nu. 34. alli.

Aduierta no se acaben las vituallas, y del daño dello, y del orden del repartirlas, nu. 36. pag. 603.

No c#fie de muy fortificado, ni menosprecie los ardides del enemigo, nu. 37. pag. 604.

Aduierta que los pueblos conuezinos esten fortificados y preuenidos, alli.

Considere que no duerme el enemigo, y los da ños que puede hazerle, nu. 38. pag. 605.

Y todas las ventajas que tiene, nu. 40. hasta 45. pag. 607.

Tenga espias y exploradores, y de lo que ay en esto, nu. 46. y 47. pag. 610.

Rezele si el enemigo acude a vna parte no sea para inuadir otra, nu. 47. pag. 612.

Que deue hazer quando el enemigo haze daño en algun lugar de la tierra, o toma ganados, nu. 48. pag. 613.

Si ha de hazer salidas y correrias, o defender su ciudad, nu. 49. pag. 614.

Si conuiene dar encamisadas al enemigo, y en que forma, alli.

De la exortacion que deue hazer à los soldados para la pelea, nu. 51. pag. 617.

Quando y como deue inquirir la voluntad q# tienen los soldados de pelear, nu. 52. p. 618

De la presteza, astucia, y prudencia en las baterias, nu. 55. 58. y 59. pag. 620.

Procure que en la ciudad aya paz y conformidad en tiempo de guerra, y del gran da ño de lo contrario, nu. 60. pag. 623.

Si ha de seguir el alcance del enemigo, nu. 61. y 63. pag. 624.

Del recato en la retirada de su gente, nu. 62. pag. 625.

De la afabilidad con los soldados, nu. 65. pag. 626.

Que pena tendra si castigando a vn soldado avsança de la milicia le hiriesse o matasse, y el soldado que pone mano en el Capitan, nu. 71. pag. 630.

Como se deue auer en el repartimiento de los despojos, nu. 76. pag. 637.

Si puede tener contrataciones con los enemigos fronteros, o grangerias con los soldados, nu. 77. pag. 639.

[[I]] Haziendo tambien oficio de Capitan si puede lleuar dos salarios, nu. 82. pag. 640.

Estando cercado haga hazer plegarias y oraciones, y de los efetos dellas, nu. 2. pag. 642. y nu. 8. pag. 645.

Auise al Rey del vltimo trance y cerco en q# està la ciudad, y de algunos ardides para auisar, nu. 3. pag. 643.

Cuyde en visitar todo lo necessario para la defensa de la ciudad, nu. 4. pag. 644.

No entregue la ciudad al enemigo sin expressa licencia Real, nu. 5. y 7. alli.

Los enemigos no si#tan su aduersidad, y del ardid para ello, nu. 6. alli.

No los pudiendo resistir si deue vsar de algun estratagema, nu. 7. pag. 645.

Que deue hazer quando los vezinos sitiados quieren venir a partido con ellos, nu. 8. y 9. alli.

Y que en el vltimo trance de tomarse la ciudad, nu. 14. y 15. pag. 648.

CORREGIDORES de Fronteras que les toca proueer en los rebatos y ocasiones de guerra. Vease en los n#bres de cada pueblo.

CORREGIDOR de Puertos conoce de cosas vedadas, nu. 5. pag. 677.

Si es plenißima su jurisdicion, alli.

Si puede castigar al que delinquio en la mar, nu. 6. pag. 678. y nu. 69. pag. 629.

Si nombra guardas para los puertos, y de las varias costumbres en esto, nu. 7. pag. 678.

Tomando algun descamino por auiso o comission del Rey, si lleuara parte dello, nu. 54. pag. 706.

Si puede aduocar los negocios de descaminos pendientes, o antes que se denuncien ante sus Tenientes, y sentenciarlos el sin Assessor, o conotro, nu. 69. pag. 713.

Registre sus cauallos, y si vendiere alguno haga las diligencias, nu. 72. pag. 715.

Vease Alcalde de Sacas, Aduanas, y Sacas.

Corregidor nueuo escriua a su antecessor, nu. 1. pag. 735.

Del orden como deue tomar las varas el an tiguo, nu. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. y 12. pag. 736.

No replique, ni dilate entregarlas al sucessor, nu. 4. alli.

El nueuo antes de tomarlas, no vse de jurisdicion, nu. 5. pag. 737.

A que lado ha de estar quando toma la posseßion, y el antiguo despues de dexada, nu. 7. y 11. alli.

Del juramento que haze el nueuo, y sus oficiales, nu. 9. y 11. pag. 738.

Como ha de proceder en la presentacion de los titulos, quando ay en su corregimiento dos, o mas pueblos, nu. 13. alli.

Y si ha de dar la residencia en cada vno, o quando, nu. 15. y 16. pag. 739.

Ser Corregidor amado de todos en publico si arguye tener muchas culpas en secreto, nu. 28. pag. 746.

Desde quando se dio a Letrados titulo de Corregidores, nu. 33. pag. 750.

Si conuiene que tome residencia a su antecessor, nu. 34. alli.

Iuezes de comißion si pueden entremeterse contra el Corregidor, nu. 40. pag. 753.

Si puede tomar residencia à sus oficiales, nu. 41. pag. 754.

Como deue honrar à los residenciados, y en que, y la ciudad y vezinos han de hazer lo mismo, nu. 50. hasta 57. pag. 758.

Que carcel se le deue dar en residencia, nu. 53. pag. 759. y nu. 9. y 12. pag. 487.

Est#do en ella si goza de las ordenanças como vezino, nu. 58. pag. 762.

Quando y de que cosas da residencia por sus **[[li]]** oficiales y familiares, num. 78. 79. y 80. pag. 775.

Y si pagara por ellos antes que se haga escusion en el, o en sus fiadores, nu. 81. pag. 778.

O por los que el no huuiere nombrado, num. 82. alli.

Por el, o por sus oficiales muertos, quien, y de que da residencia, nu. 83. pag. 778.

Si no halla fianças de residencia si cumple con caucion juratoria, nu. 88. pag. 785.

Corregidor, o oficial abonado si se escusa de dar fianças de residencia, alli.

Si acusado en residencia de causa capital no halla fianças, si serà preso, nu. 89. alli.

Si se compone y restituye lo mal lleuado si euitara la pena legal, nu. 99. 100. y 101. pag. 789.

La composicion, o acto hecho por su deudo, o amigo, si se presume hecho por su orden, nu. 100. alli.

De su prision y de sus oficiales en residencia, nu. 102. 103. 104. 105. y 107. pag. 790.

Contra Iuezes de residencia, que con facilidad le encarcelan, y a su Teniente, nu. 105. pag. 792.

Por barateria, o cohecho, si deuen ser presos, nu. 106. pag. 793.

O por deuda ciuil causada del oficio el, o el Teniente hidalgo, nu. 107. alli.

Por blasfemia ante quien y donde deue ser encarcelado, nu. 108. 110. y 116. p. 794.

Y si se podra suspender hasta el fin de la residencia, nu. 115. pag. 798.

Si huye della si puede ser preso de qualquiera, nu. 117. pag. 799.

Y si entonces es auido por conuencido y confiesso, nu. 118. pag. 800.

Que escusas puede tener de la fuga, nu. 119. pag. 801.

Y si le vale la Yglesia, nu. 120 alli.

Quanto deue aßistir enresidencia, nu. 171. pag. 826.

Corregidor si pagara por cohechos dados a su muger y deudos, y que prouança bastara, col. 1. pag. 848.

Con que rostro y valor à de sufrir la residen cia, nu. 7. pag 894.

Si ha de aßistir en persona a las audiencias della, nu. 3. pag. 953.

Eligiendo malos oficiales si haze el pleito suyo, nu. 39. pag. 970.

O siguiendo su mal consejo, nu. 43. alli.

O juzgando mal sin Assessor, alli.

No compela a su Teniente a que execute injusta sentencia, nu. 88. pag. 990.

Corregidor si puede casarse a si, y a sus hijos donde lo es, nu. 119. pag. 1006.

Encomienda se le la honestidad, nu. 122. alli.

Como se castiga su amancebamiento, num. 126. alli.

Si pagara los maestros y materiales que con certò, nu. 128. pag. 1009.

Si puede ser proueydo a oficio temporal, o de aßiento sin verse y consultarse su residencia, nu. 145. pag. 1015.

De la obligacion de la cuenta de los propios, nu. 1. pag. 1020. vease Propios.

Quien les pagaua y paga sussalarios, nu. 9. alli

Si podra premiar prision, nu. 18. pag. 1029. nu. 18. pag 1103.

Si deue aßistir a fiestas publicas, nu. 20. alli

Olleuar salario por ir a negocios, col. 1. pag. 1036.

Si puede compeler a que vayan a comprar trigo, y otros mantenimientos, num. 31. pag. 1035.

Lo que pagara de lo mal librado en regimi# to, nu. 68. y 70. pag. 1045.

Que cuentas deue tomar, vease Cuenias.

[[lii]] Sobre echar sisas, vease Sisas.

Si son libres dellas, y tributos, num. 31. pag. 1080.

Aßistan en los repartimientos que sean justos, nu. 35. alli.

Y que los alguaziles no cohechen repartiendo bagages, nu. 37. alli.

Si deue ser mayordomo de penas fiscales, nu. 4. pag. 1088.

Y no moderarlas ni aplicarlas contra leyes, nu. 5. alli.

Si es lo mismo sino son del Rey, nu. 30. y 31. pag. 1097.

Nombre Recetor de gastos de justicia, nu. 2. pag. 1099.

Si deue molestar los vezinos para prender delinquentes, nu. 6. alli.

Romanos que aparato de casa y dinero les dauan, nu. 17. pag. 1103.

Aniso para abreuiar las cuentas, num. 24. pag. 1106.

Quando deue curar sus alguaziles, col. 2. pag. 1108.

Encomienda se le el estado de los labradores y visita de la tierra y terminos, nu. 1. 2. y 7. pag. 1111. Vease Terminos y Aldeas.

Orden de visitarlo, nu. 3. y siguientes, alli.

Informe se quien visitò mejor, y sigale, nu. 6. alli.

Visite villas eximidas. Vease villas.

Tenga buena correspondencia con los pueblos y Iuezes comarcanos, nu. 20. pag. 1118

Cuyde mucho en la conseruacion de los montes, nu. 21. alli.

Y que en ellos no aya ladrones, alli.

CORREGIMIENTO de Roma fue tan estimado del Emperador Seuero, que le ofrecio a su yerno Probo, nu. 10. pag. 23.

Corregimientos destos Reynos, y lo que valen, vea se en la letra de cada pueblo.

CORTES porque orden se juntan, nu. 16 pag. 170.

CORTESIAS no las recatee el Corregidor, nu. 28. pag. 397.

CORVNA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1151.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 44 pag. 667.

COSTAS deuen mencionarse en la sentencia, nu. 50. pag. 973.

Si se han de lleuar a los pobres presos, o a los que estan por cosas liuianas, nu. 64. pag. 504.

Quando han de ser condenados en ellas los capitulantes, nu. 103. pag. 945.

De la tassa dellas, nu. 104. alli.

Si las pagara en el cuerpo el capitulante po bre, alli. Vease Gastos.

COSTVMBRE de llamar al Ayuntamiento, nu. 15. y 16. pag. 169.

Las delos pueblos si deue el Corregidor guar dar en cincuenta casos, nu. 28. pag. 175.

Si la pueden introduzir Regidores, nu. 18. pag. 223.

Y si deuen guardar en eleciones de oficios, nu. 48. pag. 236.

Si da, o quita jurisdicion, y lo que puede, nu. 195. pag. 301.

La inmemorial si vale sin noticia del Principe, nu 196. pag. 302.

Costumbres varias en hazer audiencias, nu. 12. y 13. pag. 438.

Si se deue guardar en cometer examen de testigos, nu. 45. pag. 499.

De las buenas costumbres de los soldados, nu. 10. pag. 557.

Estrangeros si se escusaran por inorancia de las costumbres de los pueblos, leyes, y otras **[[liii]]** cosas destos Reynos, nu. 71. pag. 714.

Pena del Iuez que no las guarda, nu. 51. p. 974

Si vale sobre salarios, nu. 36. pag. 1037.

O para echar sisa sin licencia Real, nu. 15. pag. 1074.

Si escusa al Iuez en lo arbitrario, num. 23. pag. 1106.

Si vale contra jurisdicion de villas eximidas, nu. 11. y siguientes, pag. 1128.

Y si se deroga por la prouision ordinaria que en ellos no se conozca de denunciaciones, nu. 13. alli.

CVENCA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1145.

CVENTAS que pueden tomar Regidores, nu. 139. pag. 273.

Cuentas de la hazienda publica si pueden pedirse al Corregidor, aunque aya dado residencia, nu. 142. pag. 1014.

Quando, donde, y como se han de tomar, nu. 4. y 5. pag. 1023. nu. 71. y pag. 1047. Vease Propios.

De las intricadas si se arguye dolo, nu. 71. pag. 1047.

Y contra el que las da si se admite juramento ín litem, alli.

Y en que pena incurre, alli.

Y con que rigor deuen tomarse, nu. 72. pag. 1048.

En gastos por menudo si basta el juram#to del mayordomo, nu. 73. alli.

Iuez de Residencia si puede tomar las cu#tas ya dadas y passadas por el Consejo, nu. 75. y 76. alli.

Finiquito de cuentas si escluye el dolo, nu. 76. alli.

Porque tiempo se prescribe el error dellas, nu. 77. pag. 1051.

Quando se executan sin embargo de apelacion, nu. 84. alli.

Iuez de Residencia si ha de tomar las del posito, nu. 88. alli.

Corregidor tome las, y execute los alcances, alli.

Y de sisas y repartimientos, num. 39. col. 1. pag. 1058.

Y de penas de camara, nu. 26. pag. 1095.

Del tres tanto del tesorero que da mala cu# ta, nu. 28. alli.

Cuentas de gastos de justicia, nu. 1. y 22. pag. 1099.

Si deuen tomarse con rigor, nu. 23. alli.

T#galas el Corregidor trasladadas antes de residencia, nu. 24. pag. 1106.

Cuentas de obras publicas y pias, nu. 1. y 8. pag. 1107.

Todas si deuen jurarse, nu. 9. pag. 1109.

Cuentas en la visita de aldeas, nu. 4. pag. 1111.

CVERPO humano sin neruios, ni Republica sin dineros no se sustenta, col. 2. pag. 1019.

D

DADIVAS, vease Cohechos.

DAÑOS, vease Males.

DECIMA muy grande de la tutela si la cobrara el tutor, nu. 161. pag. 709.

DEFENSAS quien no admite si es visto matar al innocente, nu. 83. pag. 513.

De la defensa de las baterias, presteza, astucia, y prudencia del Capitan, nu. 55. 58. y 59. pag. 620.

Gouernadores y vezinos que defendieron sus patrias valerosamente, num. 10. 11. y 12. pag. 646.

Testigos inhabiles si valen para defensa, nu. 71. pag. 927.

Corregidor de presidio deue defenderle, y si **[[liv]]** deue hazer correrias, nu. 49. pag. 614. Vease Alcayde de la carcel, y Iuez, y Sacas.

DEFRAVDAR, vease Aduanas.

DEHESAS y terminos si pueden comprarse, o tantearse de propios, nu. 55. pag. 1042.

DELATOR si deue ser examinado por testigo, nu. 98. pag. 522. y nu. 54. p. 923.

De los delatores y acusadores secretos, nu. 75. pag. 772.

Delatores como fueron tratados de los Romanos, nu. 75. pag. 772.

Si puede aduocarse la causa quando el reo afectadamente se hizo dilatar ante Iuez fauorable, nu. 22. pag. 1133.

DELINQVENTE si se le deue tomar luego la confeßion, nu. 60. pag. 502.

Y si deue declarar verdad al Iuez que le pregunta juridicamente y con juramento, nu. 61. alli.

Si por dezir el delinquente que no està preparado para comulgar se dilatara la execucion de la justicia contra el, nu. 66. pag. 505.

Iuez si es bien que no visite a solas al delin quente, nu. 67. alli.

Delinquentes siguense a costa de gastos de justicia, nu. 5. pag. 1099.

Y si es lo mismo el remitirlos, nu. 8. p. 1100.

Quando es licito esconderlos, y no reuelarlos, col. 2. pag. 1104. Vease Confeßion.

DELITOS publicos quales son, y quales priuados para proceder de oficio, nu. 96. pag. 521.

En el delito de Sacas si se requiere consumacion, o basta auerlo int#tado, nu. 13. 14 16. y 17. pag. 681.

Si se prescriue la acusacion dellos, y el oficio de la justicia, nu. 174. pag. 828.

Como ha de proceder el Corregidor en ellos quando se le da noticia, nu. 84. pag. 514.

Ardides para aueriguarlos, nu. 102. pag. 525 y nu. 10. y 15. pag. 421.

Y si para ello se puede prometer y no cumplir, alli.

Liberacion del delito si se consigue con el mismo delito, nu. 27. pag. 745.

De la culpa y pena de negligencia en la aueriguacion y castigos de delitos, nu. 147. y siguientes, pag. 815.

Quales se llaman delitos publicos, nu. 11. pag. 897.

Y de quales pueden ser capitulados los Iuezes, alli, y siguientes.

Delitos graues y atrozes quales se dizen, col. 2. pag. 959.

Y quales notorios, nu. 85. pag. 989. Vease Injuria.

DEMANDA si se puede añadir, o quitar p#di#te la apelacion, nu. 242. pag. 328.

En que termino se ha de presentar en residencia: y passado, si deue admitirse, num. 174. pag. 828. y nu. 1. pag. 952.

Si ha de notificarse dentro de los treinta dias della, nu. 2. pag. 952.

Del orden de proceder en ellas, nu. 4. p. 955

Del juramento dellas, nu. 5. pag. 956.

De los varios generos dellas, nu. 7. y siguien tes, alli.

Demandas de mal juzgado, nu. 26. y sigui#tes, pag. 966.

En ellas si se admiten prouanças nueuas, nu. 52. y 53. pag. 974.

O si se admitiran contratres sentencias, nu. 63. alli.

Y si se dirigiran contra los aprouechados dellas, nu. 66. y siguientes, pag. 980.

Contra Iuez sobre sentencias concertadas, nu. 99. y siguientes, pag. 997.

[[lv]] De las de residencia se embie relacion al C# sejo, nu. 143. pag. 1015.

DEMONIO si cumple muchas vezes su palabra, nu. 7. pag. 420.

Si es menos aspera su indignacion que la del hombre, nu. 2. pag. 887.

DENVNCIACIONES de yeguas y potros en primera instancia si pueden passar ante Regidores, nu. 284. pag. 349.

Y las de penas de ordenanças en segunda instancia, nu. 212. y siguientes, pag. 312.

Alguazil no denuncie de descamino antes de tiempo, nu. 19. pag. 686.

Iuez no atropelle los terminos en denunciaciones, nu. 18. pag. 1132.

Ni visitando la tierra se ocupe en ellos, nu. 18. pag. 1111.

DEPOSITARIO si deue ser pagado, nu. 70. pag. 65.

Depositarios si pueden serlo escriuanos, nu. 52. pag. 455.

Iuezes si es bien que lo sean de ma auedis de camara, o de otros, nu. 15. y 16. pag. 1092. y nu. 6. pag. 1108.

DESCAMINO no denuncie alguazil antes de tiempo, nu. 19. pag. 686.

Corregidor tomando descamino por auiso, o comißion del Rey si lleuara parte del, nu. 54. pag. 706.

Quando se descamina j#tam#te lo vedado y dezmero, quien serà Iuez, nu. 70. pag. 714

DESCARGOS si deue aueriguar en la sumaria el Iuez de Residencia pudiendo, nu. 71. pag. 770. Vease Alcayde de la carcel, y Iuez, y Sacas.

DESDEZIR si ha de ser diziendo q# mintio, col. 2. pag. 852.

DERECHOS de posturas de mantenimientos si pueden lleuar Corregidor y Regidores, nu. 82. pag. 116.

Y de besugos el Alguazil mayor de Guadalajara, nu. 98. pag. 124.

Remitirlos el Iuez a vna de las partes si es parcialidad, nu. 43. pag. 372.

No consienta el Corregidor que los escriuanos excedan en lleuarlos, y del daño desto irremediable, nu. 37. y 38. pag. 449.

Escriuanos quando pecan y estan obligados a restitucion por esto, nu. 38. alli.

Y si los pueden lleuar a los concejos, nu. 42. pag. 451.

Que deue hazer el Iuez para no ser engañado con exceßiuos derechos y tassaciones de costas, nu. 98. pag. 477.

Escriuano si los puede lleuar al preso por lo que toca al querellante antes de ser condenado encostas, nu. 71. pag. 507.

Verdugo si tiene de derecho los vestidos del que justicia, y quando, y hasta que quantia, nu. 138. pag. 546.

Derechos de Aduana, vease Aduanas.

Que abono han de tener los testigos sobre derechos demasiados, nu. 225. pag. 847.

De los descargos de Residencia si pueden lleuarse, nu 253. pag. 863.

Derechos y tributos fiscales de los Romanos, col. 1. pag. 1088.

Derechos de visita de villas eximidas, nu. 9. pag. 1127. y pag. 1154. al fin.

DESACATO como le ha de castigar el Corregidor, nu. 20. pag. 394.

DESERCION si se causa apelando pa ra Chancilleria de lo que se deuia apelar para el Ayuntamiento, nu. 218. pag. 316.

Opor auerse passado el termino por culpa del contrario, o del escriuano, nu. 253. pag. 334

Si es odiosa y se presume auerse incurrido, nu. 131. pag. 807.

Sobre residencias y otras causas, si se pratica en el Consejo, alli. y col. 1. pag. 1016.

[[lvi]] Y en las causas criminales, alli.

DESHONESTO no sea el Iuez, ni so color del oficio, nu. 118. y siguientes, pag. 1005.

DESPACHO de los negocios encomien dase al Iuez, y que tiempo se aßigna para ello, nu. 87. y 88. pag. 473. y nu. 144. pag. 814.

Y el de los presos, nu. 77. pag. 473. y nu. 79. y 83. pag. 510.

Y el de las causas de residencia, nu. 33. y siguientes, pag. 912.

Y como se disculpa de mal despacho, nu. 89. pag. 473.

Reprueuase el demasiado despacho, nu. 83: pag. 512.

DESPOIOS, y Presos, vease Repartimiento.

DESTERRADO, o amancebado publico si puede ser Regidor, nu. 14. p. 222.

Desterrados de la ciudad si lo estan de las vi llas eximidas della, nu. 32. pag. 1137.

Destierro si se reputa por pena corporal, nu. 128. pag. 805.

DETRACTORES, vease Murmurar.

DEVDAS que contrae el Corregidor por obras publicas, si las ha de pagar el sucessor, nu. 19. pag. 138.

Y si a las antiguas de la Republica estan obligados los Regidores nueuos, num. 72. pag. 247.

Regidores si pueden ser executados, o presos por deudas de ciudad, alli, y numeros siguientes, y nu. 76. y siguientes.

Y por deuda fiscal, nu. 74. pag. 248.

Deudas y soldadas como ha de hazer pagar el Corregidor, nu. 31. pag. 448.

Por deuda ciuil si puede ser preso el Corregidor, o Teniente hidalgo, nn. 107. p. 793.

Quiebra en deuda de propios, quando es a cargo del regimiento, nu. 80. pag. 250. y nu. 81. pag. 1046. col. 2.

Pagar deudas de pobres, si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

DEVDOR que tiene prouision de espera si ha de dar fiança, nu. 20. pag. 427.

Deudores quales pueden ser encarcelados, nu. 18. pag. 490.

Por los que deuen al fisco, o concejo, quando paga el Iuez, nu. 47. pag. 973.

El demandado si puede pedir al compañero que recibio el prouecho de la deuda, nu. 66. pag. 980.

Deudor del posito, vease Posito.

DIAS, vease Fiestas.

DIEZMOS si fue derecho diuino entre Romanos, y Moros, pag. 1088. col. 1.

DIGNIDAD Real, y si es tanta y mayor en su Reyno, que la del Emperador, nu. 2. y 5. pag. 21.

Dignidad y oficio no muere, pag. 1126. col. 1.

DILACION no tenga el Corregidor, o Alcayde en admitir al sucessor en su oficio, nu. 4. pag. 736. Vease Terminos, Ca stigos, y Dilaciones.

DILIGENCIA es alabada y fauorecida, nu. 54. pag. 102. y nu. 83. pag. 116.

La demasiada no la pide el Derecho, num. 152. pag. 818. Vease Negligencia.

DINERO del posito si se deue dar al Regidor para que lo pague en trigo, y del orden de emplearlo, nu. 32. 33. y 34. p. 46.

El que se dio a concejo, quien ha de prouar que se conuirtio en vtilidad del, nu. 87. pag. 253.

Dinero si es el neruio de la guerra, num. 23. pag. 592. y col. 2. pag. 1064.

Si conuiene que el Rey tenga mucho dinero, nu. 8. pag. 1064.

[[lvii]] Dineros agenos si deuen depositarse en Iuez, nu. 6. pag. 1108. y nu. 15. y 16. pag. 1092.

Los destinados para edificios y otras cosas, si pueden gastarse en diferentes, nu. 40. pag. 146. y nu. 8. pag. 1026. y nu. 39. pag. 1084. y col. 1. pag. 1142.

DIOS nuestro Señor como admite ruegos, y la Yglesia vsa dellos, nu. 15. y 16. pag. 381. y nu. 2. pag. 642.

Porque llamaron los Gentiles Coriceo al Dios que descubria los secretos, nu. 29. pag. 598.

Y porque se llama Dios de los Exercitos, nu. 2. pag. 642.

Indignacion de Dios, o del demonio, si es menos aspera que la de los hombres, num. 2. pag. 887.

Como se entienden las leyes que dizen, que el Rey es Dios en la tierra, nu. 3. pag. 21.

Diosa Ceres, y el Dios Pan, porque fueron celebrados de los Gentiles, nu. 80. pag. 72

DICIPLINA militar quan vtil sea, y de lo que vsauan los Romanos, y otras naciones en esto, nu. 6. y 8. pag. 553.

Y sus varios exercicios en ella, nu. 7. pag. 556.

De los alardes de la costa, nu. 9. pag. 557.

De la principal diciplina militar, que son las buenas costumbres de los soldados, nu. 10. alli.

Y de la vtilidad de la virtud y modestia en los Capitanes y soldados, y de la buena diciplina de algunos Principes y Generales en el castigo y concierto en esto, nu. 15. pag. 561.

DISCORDIA si ay entre el Corregidor y Regidores sobre ordenanças, que se deue hazer, nu. 159. pag. 284.

Corregidor si puede reduzir los discordes à c#cordia, nu. 8. pag. 358. Vease C#cordia.

DISSIMVLAR el Corregidor, vease Permitir.

DIVISION de vna suma en dos dem#das si legitima la jurisdicion del Regimiento, nu. 227. pag. 321.

Diuision de las materias quan vtil sea, nu. 1. pag. 651.

DOTORES, o Licenciados, quales no pueden ser presos por deudas, ni por no dar fiadores de saneamiento, num. 29. pag. 493.

Y si son essentos detributos, nu. 31. p. 1080.

DOTRINA en ageno oficio quando se recibe, nu. 1. y 2. pag. 577.

Si es necessaria en materia de residencias, nu. 17. pag. 740.

DOLO si se presume mas del Iuez docto que del indocto, pag. 841. col. 2.

DONAR si puede el concejo, o menor noble, nu. 29. pag. 1034. y nu. 80. y 81. pag. 250.

O dar presente al Consejero, o a Obispo, nu. 48. pag. 1040.

De los donatiuos de los antiguos a sus Principes, col. 1. pag. 1060.

DORMIR mucho el Gouernador, y qualquiera quan dañoso sea, nu. 83. p. 116.

DOTE como tiene priuilegio de hipoteca, nu. 29. pag. 1096.

Si es causa pia, nu. 6. pag. 1108.

DVEÑO, vea se Señor.

E

ECCLESIASTICOS, y otros, si pueden ser compelidos en tiempo de neceßidad a vender de contado el trigo que les sobra, nu. 13. 17. y 26. pag. 40. y las siguientes.

[[lviii]] Y aprestar dineros para comprarlo, nu. 18. pag. 41.

Y a la guarda de la ciudad, nu. 19. pag. 589.

Y si el Corregidor puede proceder contra ellos siendo sacadores de cosas vedadas, nu. 72. pag. 715.

Si deuen contribuir para el reparo del estado Real, col. 1. y 2. pag. 1061.

Son essentos de tributos, nu. 31. pag. 1080.

ECIIA que vale al Corregidor, col. 2. p. 1146.

EDAD que se requiere para ser Regidor, nu. 11. pag. 219.

EDIFICIOS publicos si han de ser sumptuosos, y quanto ennoblecen los pueblos, y perpetuan la fama de los fundadores, nu. 17. 20. y 25. pag. 129.

Quales gastos de comidas publicas se deuri# conuertir en edificios, y lo que vsaron los Romanos, nu. 10. pag. 132.

Quales se pueden hazer de propios, y sin lic# cia Real, nu. 11. y 12. pag. 133. nu. 6. y 7. pag. 1025. y nu. 4. pag. 1108.

Edificios memorables y del templo de Salomon, y de san Lorenço el Real, num. 2. pag. 130.

Ciudad si deue tener salariado maestro de obras, nu. 6. alli.

Los com#çados si se pueden acabar sin lic#cia Real, o repararse, nu. 13. y 14. pag. 134.

Si se deuen hazer otros de nueuo antes de acabar los començados, nu. 15. y 16. p. 135.

Los sumptuosos arguyen magnanimidad del que los haze, nu. 20. pag. 139.

Que orden deue tener el Corregidor para ha zer y rematar algun edificio, nu. 21. y 22. pag. 140.

Fauores concedidos por las obras publicas, nu. 25. pag. 141. hasta el sin del cap. 5

Si para ellas puede tomar el Corregidor materiales a sus dueños, nu. 35. pag. 146.

Y aplicar condenaciones de gastos de justicia, y para adereçar su casa, nu. 38. alli.

Y prohibir que los marauedis aplicados para edificios se gasten en otros vsos, num. 40. pag. alli. y nu. 8. pag. 1026.

Y condenar y multar para ellos sin aplicar na da à la camara, nu. 41. pag. 147.

Y hazer nueuos edificios y reparar los antiguos contra voluntad de los Regidores, nu. 49. pag. 148.

Y poner en el edificio publico su nombre y ar mas, nu. 50. y 56. pag. 149. y 152.

Edificios publicos no se hagan por vanidad sino por tres fines, y quando no deuen hazerse, nu. 54. pag. 151.

Los edificios que deue tener cada pueblo para el despacho de los negocios, nu. 2. pag. 162.

Exortacion al Corregidor para obras publicas, nu. 4. 18. 19. 20. y 24. pag. 130.

A los que edifican como deuen fauorecer los concejos, nu. 29. pag. 143.

Quien ha de gastar lo condenado para ellos, nu. 3. pag. 1107.

Si pueden repararse de lo condenado para ellos, nu. 4. alli.

Si es causa pia lo que se da para ellos, nu. 7. pag. 1109.

Si es licito edificar en lo concegil con lic#cia del Cabildo, nu. 55. pag. 152.

Quando se gastò en ellos lo que se gastaua en fiestas, nu. 23. pag. 1032.

Por ellos no se defraude a lo mas necessario, alli.

Señores de vassallos, si contribuyen para ellos, col. 1. pag. 1081.

Cuyde mucho el Corregidor en los remates de obras y distribucion de las penas aplicadas a ellos, nu. 10. pag. 132.

En que caso para esto es equiparada su autoridad a la Real, nu. 12. pag. 133.

[[lix]] Su casa, qual, y donde ha de ser, vea se Casa.

Del cuydado en reparar edificios publicos, nu. 17. pag. 137.

Corregidor si puede ser conuenido por deudas c#trahidas por obras publicas, o si las ha de pagar el sucessor, nu. 19. pag. 138. y nu. 128. pag. 1009.

Si puede compeler que vendan casas y solares para edificios publicos y derribarlas, nu. 26. pag. 142.

Y a clerigos, y a otros que edifiquen, o repar# sus casas, o derrib arselas, nu. 27. y 28. alli

Y a que empiedren las calles y pertenencias dellas, nu. 28. y 37. pag. 143. y 146.

Y derribar lo edificado en lo publico, nu. 30. pag. 143.

Y echar sisa, o repartimiento para edificios publicos, y en quien, nu. 33. pag. 144.

Y a que presten para ellos, nu. 34. pag. 145.

Y a que hagan, o reparen la Yglesia y torre della, alli.

Y a que contribuyan para edificios publicos los hidalgos y otros essentos y Ecclesiasticos, alli.

Y a los deudores de la ciudad que paguen an tes de tiempo para obras publicas, nu. 36. pag. 146.

Y a los vezinos que paguen los empedrados de otros vezinos de la calle, nu. 37. alli.

Y a los labradores que trayan materiales, y densus vagages, nu. 39. alli.

Y a la contribucion de reparo de fuentes, pu#tes, o riegos, aunque renuncien la vtilidad dello, nu. 42. pag. 147.

Y a los vezinos, aunque sean clerigos, a que limpien sus pertenencias, nu. 4. pag. 155.

Con que orden se ha de pagar al maestro de obras, y a lo que el y sus herederos estan obligados por la seguridad dellas, nu. 23. pag. 140.

Si le puede el Corregidor escluir que no la acabe, si se passa el termino aßignado, nu. 43. pag. 147.

Y que no le valga prouar el engaño en mas de la mitad del justo precio, nu. 44. alli.

Quando està obligado a pagar el vicio del edificio, nu. 45. pag. 148.

Cuentas de obras publicas y pias, nu. 1. y siguiente, pag. 1107.

Las penas della si se gastan en otra cosa, nu. 2. alli.

Ediles Cereales que magistrados eran, nu. 3. pag. 34.

ELECION de oficios si se ha de hazer con citacion de todos los Regidores, num. 40. pag. 233.

De la parcialidad dellos en ella, nu. 44. p. 234.

Reelegir quando es licito oficiales publicos, nu. 60. y 61. pag. 241.

Elecion de oficiales de la ciudad a quien per tenece, nu. 41. 42. y 43. pag. 233.

La del notorio incapaz si es nula, num. 48. pag. 236.

Regidores quando podran reuocar la eleci# hecha, nu. 57. pag. 240.

Quien puede contradezir la mala eleccion, nu. 62. pag. 242.

Dela eleccion del Sindico, nu. 295. pag. 354.

Por mala eleccion de oficiales si haze el Corregidor el pleito suyo, nu. 39. pag. 970.

Regidores si pagan por los que eligen, nu. 51. pag. 237.

O si los elegidos vinieron despues en quiebra, nu. 52. alli.

El elegido por las partes si ha de jurar, nu. 9. pag. 1109.

ELEGIR si deuen los Regidores a los mas idoneos para oficios publicos, nu. 45. p. 235

Por elegir incapaces si se pierde el derecho de elegir, nu. 46. alli.

[[lx]] Si pueden los Regidores elegir ministros de justicia, nu. 47. alli.

Y oficios en dia de fiesta, nu. 50. pag. 237.

Y a si mismos para oficios publicos, num. 53. pag. 238.

Los que quedan en Cabildo auiendose otros salido del, si podran elegir, nu. 58. pag. 241.

O tornar a elegir con los que entran de nue uo, nu. 59. alli.

Regidores si pueden elegir Comissaríos, nu. 33. y 67. pag. 231. y 245.

EMBARGO o execucion si se puede hazer en el trigo del posito, nu. 50. pag. 54.

EMBOSCADAS y correrias si deue ha zer el Corregidor, o Alcayde del presidio, y de la forma dellas, nu. 49. y 50. pag. 614.

EMPERADOR y Papa, si podran ligar con promessa sus dignidades, nu. 5. p. 418.

Claudio Emperador quiso juzgarlo todo, y el desprecio en que vino, nu. 8. pag. 437.

Carlos V. a que llamò la quinta eß#cia de los Principes prudentes, nu. 54. pag. 618.

Emperador Vencislao porque fue depuesto del Imperio, col. 1. pag. 837.

Emperador como se entiende que es señor del mundo, nu. 3. pag. 1021.

Si puede imponer tributos, y quando, nu. 1. pag. 1058.

Si tiene el dominio que el Rey, col. 2. p. 1063.

El solo tenia fisco, col. 1. p. 1087. Vease Rey.

ENEMIGO pequeño suele ser destruyci# de quien le menosprecia, nu. 37. pag. 604.

Los vencidos si suelen hallar piedad en los enemigos, nu. 14. pag. 648.

Dar armas, o bastimentos, si es traycion, y de la pena dello, nu. 1. pag. 676.

Iuezes por hazer justicia, ganan enemigos, nu. 203. pag. 840.

El preso, o condenado por el Iuez afectadamente para tacharle por enemigo, si es te stige idoneo, nu. 74. pag. 928. Vease Corregidor de Frontera y Guerra.

O si con el mismo intento se traua pendencia con el, alli.

Enemigo si miente facilmente, nu. 61. pag. 764

Qual enemistad haze al testigo inabil, nu. 60. pag. 766. y col. 1. y siguiente, pag. 921.

Si puede el Pri#cipe quitar ésta excepcion, alli

ENFERMOS si pueden ser presos, y como, nu. 29. pag. 494.

EMPRESTIDO si puede tomarse de penas de camara para gastos de justicia, nu. 21. pag. 1093.

ERARIO quien podia tener, y si es fisco, nu. 1. pag. 1087.

ERROR puede emendarse, saluo en la guerra, nu. 39. pag. 606.

Auiendole en cuentas de Republica, si puede el Corregidor ser conuenido dada residencia, nu. 142. pag. 1015.

Y qualquiera aunque tenga finiquito, num. 76. y 77. pag. 1049.

Por quanto tiempo se prescriue, nu. 77. alli.

ESCRITVRA publica con quantos testigos se inualida, nu. 48. pag. 454.

Si la puede retener el escriuano hasta que le paguen, nu. 50. alli.

Y admitirla el Iuez conclusa la causa, nu. 41. pag. 970.

ESCRIVANO, o Abogado, quando delinque en el processo, si por el mismo puede ser castigado, nu. 48. pag. 18.

Escriuanos, y Procuradores si deuen meter armas en las Audiencias, num. 51. pag. 19. y nu. 25. pag. 444.

Con que cortesia han de hazer autos ante el Corregidor, o Teniente, en audiencia, y en su casa, nu. 54. pag. 19.

Escriuanos, porque son llamados en derecho siernos de la Republica, nu. 55. pag. 19.

[[lxi]] Auiendo dos del Ayuntamiento, si deuen escriuir ambos a vn tenor los acuerdos, nu. 71. pag. 200.

Escriuano si deue hazer autos ante los Regidores diputados sin la justicia, nu. 239. pag. 327.

Aßistan a las Audiencias, y no salgan sin licencia, nu. 24. pag. 444.

Aßienten los autos en los processos, nu. 35. pag. 449.

No aboguen por las partes, alli.

Algunos son terceros de cohechos y baraterias de Iuezes, alli.

Suelen ser faltos de verdad, y ambiciosos de parecer priuados de los Iuezes, y quanto se deue esto euitar, nu. 36. alli.

No les consientan lleuar derechos demasiados, y del daño desto irremediable, nu. 37. y 38. alli.

Quando pecan y estan obligados a restituci# por los derechos demasiados, nu. 38. alli.

De las causas destos excessos, nu. 39. p. 450.

Si el oficio del escriuano es muy antiguo, nu. 41. alli.

Si pueden lleuar derechos a los concejos, nu. 42. alli.

Porque las leyes dizen que su oficio es vil, nu. 43. alli.

De los males que dellos dizen los Doctores, nu. 44. pag. 452.

Y de los bienes, nu. 45. pag. 453.

Si se deue dar mas credito à los testigos que al escriuano, nu. 46. alli.

No retarden los negocios y escrituras, y si pueden retenerlas hasta que les paguen, nu. 50. pag. 454.

No den autos sin licencia del Iuez, y si le desobedecieren que pena tienen, nu. 51. alli.

Si pueden ser depositarios, nu. 52. pag. 455.

Si deue passar ante ellos pleito de hijo, o de otras personas prohibidas, nu. 53. alli.

Si pueden tener cofradia entre si para sus ne gocios, nu. 55. alli.

Hallense a las visitas de carcel, y como h# hazer alli relacion de las culpas, nu. 40. pag. 498.

Escriuanos si pueden recebir querellas, o denunciaciones sin mandado de la justicia, o dar mandamientos de prision, num. 43. pag. 498.

Del gran daño de tomar ellos las informaciones sumarias sin el Iuez, nu. 46. pag. 499. y nu. 48. pag. 757.

Si pueden lleuar derechos al preso por lo que toca al querellante antes de ser condenado en costas, nu. 71. pag. 507.

Escriuano Real, y no del Numero, que autos puede hazer ante la justicia, nu. 90. p. 518

El negocio si ha de passar ante el escriuano donde el Iuezprocedio de oficio, o adonde querello la parte, nu. 103. pag. 525.

Quando el escriuano no padece el riesgo de las fianças que tomò, nu. 104. pag. 527.

Escriuanos de residencia como deurian proueerse, y de los inconuenientes que aora causan, nu. 38. y 39. pag. 752.

Y si pue den lleuar derechos de los descargos, nu. 253. pag. 863.

Y examinar los testigos jurados #te el Iuez, gl. a. pag. 917.

Inuectiua contra algunos escriuanos, nu. 45. alli.

Escriuanos y boticarios de que calidad deurian ser, alli. y nu. 40. pag. 451.

Que vsaron los Atenienses y otros, para asse gurarse de escriuanos, nu. 46. pag. 919.

Del salario y derechos de los de Ayuntami# to, nu. 50. pag. 1040.

En que suelen defraudar a la camara, nu. 13. pag. 1091.

[[lxii]] Los de residencia de donde sepagan, nu. 22. pag. 1094. y nu. 11. pag. 1102.

Y los que vana hazer informaciones, nu. 7. pag. 1100.

Visita de villas si se puede hazer ante escriuano defuera, nu. 10. y 11. pag. 1127.

ESSENCION aunque estè concedida queda reseruada la visita y buen gouierno, col. 2. pagina 1141. Vease Franqueza.

ESPAÑA abunda de varones animosos y de justicia, pero no de armas, num. 30. pag. 570.

Y de su perdida por falta dellas, alli.

Sus cauallos y otras cosas quan celebradas son, nu. 32. pag. 573.

De su paz y delocio de las armas, y sus daños, nu. 3. y 4. pag. 579.

De la animosidad y valor de Espanoles, alli

De su gran fidelidad en la guerra, y como Iulio Cesar los escogio para su guarda, nu. 16. pag. 588.

ESPERAS y quitas, vease Gracias.

Deudor que tiene prouision de espera, si ha de dar fianças, nu. 20. pag. 427.

ESPIAS y exploradores, y de lo que ay cerca dellos, nu. 46. y 47. pag. 610.

ESQVADRONES como se han de for mar, nu. 53. pag. 618.

ESTANCOS quan odiosos y dañosos sean, nu. 13. 14. y 17. pag. 83.

ESTILO quando se puede alegar en los pleitos, nu. 59. pag. 457.

Si deue obseruarse como ley, nu. 51. pag. 974. y nu. 65. pag. 980.

ESTRANGEROS tener en el exercito con que recato deue ser, nu. 15. p. 587.

De la carga y descarga en nauios estrangeros, nu. 59. pag. 709.

Si se escusan por inorancia de penas de leyes, o costumbres destos Reynos, nu. 71. p. 714

ESTRATAGEMAS, vease Ardides.

ESTVDIAR, o abogar en dias de fiestas por interesse, si es licito, nu. 262. pag. 339.

Lo que se da para estudiar, si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

EXAMEN de testigos si se puede come ter en causas criminales, o ciuiles arduas, sin embargo de costumbre, num. 45. pag. 499. y nu. 48. pag. 757.

Y de la importancia desto, nu. 42. pag. 918. y siguientes, y nu. 48.

En que casos se puede cometer al escriuano, y si de la comißion ha de constar por escri to, nu. 47. y 48. pag. 500. y nu. 49. p. 920.

Persona si puede bien aprouarse mientras no se ha hecho examen de su vida, nu. 21. pag. 743.

El Rey y sus Consejeros si pueden cometer el examen de testigos, col. 2. pag. 917.

EXCEPCIONES quales se deuan admitir en causas sumarias, y de la forma deste juyzio, nu. 30. pag. 447.

Si puede el Principe quitar la excepcion de enemistad, nu. 66. pag. 766.

EXCOMVLGADO si està quien detiene a clerigo, nu. 16. pag. 490.

EXCVSION si deue hazerse en el Corregidor antes que se pida a su fiador, a# que la aya renunciado, nu. 85. pag. 780.

EXECVCION de bienes con que recados se deue mandar hazer, nu. 75. pag. 466.

Y si se puede hazer por suma no liquida, y liquidarse en el termino de la oposicion, nu. 82. pag. 471.

Execucion de justicia si se dilatara por dezir el delinquente que no està preparado para comulgar, nu. 66. pag. 505.

[[lxiii]] O para sacarle junto con otros, nu. 82. p. 512.

Iuez no acelere demasiadamente el despacho de los presos, ni sus defensas, ni la exe cucion de las penas, nu. 83. pag. 512.

Pendiente la relacion y consulta ante los superiores, si podra proceder à la execucion del negocio, nu. 119. pag. 540. la 1.

De la execucion de penas corporales, vease Apelacion.

De la execucion de las resoluciones, nu. 54. pag. 618.

EXECVTAR sin embargo de apelacion, si puede el Corregidor los repartimi#tos para obras, nu. 48. pag. 148.

Y su sentencia el ordinario, siendo notoriamente nula la de los Regidores, nu. 207. pag. 310.

Y en dias de fiesta penas corporales, nu. 78. pag. 510.

Para executar justicia corporal si se puede tomar la bestia agena, nu. 141. pag. 546.

De la presteza en executar los acuerdos, nu. 54. pag. 618.

En la guerra como se pronunciauan y executauan las sentencias, nu. 73. pag. 632.

De executoria contra Iuez si se vsara contra denunciador y camara, para que bueluan sus partes, nu. 67. y siguientes, p. 981

EXORTACION que se deue hazer a los soldados para la pelea, nu 51. p. 617.

EXPERIENCIA quan necessaria sea para la guerra, nu. 1. pag. 577.

EXERCICIOS militares quan vtiles sean, nu. 6. y 8. pag. 553.

Quanto los vsaron varias naciones, nu. 7. pag. 556.

EXERCITO si se denomina de exercicio, nu. 33. pag. 573.

EXTENSION si se puede hazer en lopenal y odioso, nu. 35. pag. 496.

Y a lo insolito è inopado, nu. 176. pag. 829.

F

FALSO Testigo en vn articulo, si haze fee en otro, nu. 58. pag. 924.

Del castigo dellos, y lo que vsaron los antiguos, nu. 75. y siguientes, pag. 929.

Falsos pesos y medidas, vease Pesos.

FAMA buena, o mala del Iuez, si haze q# se presuma contra el, mas, o menos, num. 208. pag. 842.

Quando se deue prouar buena fama de testigos, nu. 224. y 225. pag. 847.

Fama si importa mas que la vida, nu. 38. pag. 916.

FAMILIARIDAD de hombres noueleros y entremetidos, euite el Corregidor, nu. 24. 26. 27. y 29. pag. 364.

Y la demasiada con los subditos, y jugar con ellos, nu. 34. y 41. pag. 370. y nu. 5. p. 409.

Y recatarse de aduladores, nu. 29. pag. 367.

FRANQVEZA de vezinos si toca à los Iuezes en lo vtil solamente, num. 24. pag. 12.

Franqueza si vale en la publica neceßidad, col. 1. pag. 1062. y nu. 33. pag. 1081.

Si gozaran de la del clerigo sus hermanos q# posseen pro indiuiso, nu. 30. pag. 1079.

Quien son francos de tributos, nu. 31. 32. y 38. pag. 1080.

Y aunque lo sean si pagan lo de fuente y pu# te, nu. 33. alli.

Franqueza de essentos si se carga a pecheros, nu. 34. alli.

Rey si puede franquear de tributos en perjuyzio ageno, alli.

FASCES que eran y de su inuencion y vso, nu. 135. pag 544.

Y que sinificauan atadas, nu. 11. pag. 390. y nu. 83. pag. 513.

[[lxiv]] FAVORECER si deuen los poderosos à los litigantes, nu. 3. y 5. pag. 377.

FAVORES y prerrogatiuas de obras pu blicas, vease Edificios.

FE, Y PALABRA, quanto se deue c#plir por los Iuezes, nu. 6. pag. 418.

Romanos guardauanla aun à los enemigos, nu. 7. alli.

El Principe quanto deue guardarla, nu. 7. pag. 420.

Y aun el contrato de su antecessor, nu. 78. pag. 639.

Testigos inabiles como hazen fè, nu. 67. pag. 767.

Y quando mas que el escriuano, nu. 46. pag. 453.

Personas a quien se da fee, si han de jurar, nu. 9. pag. 1109.

Medidores que fee hazen, col. 1. pag. 1138.

Del prouerbio antiguo, Cretizar con los Cretenses, cerca del no guardar la fee, nu. 10. pag. 421.

Si pierde el credito quien promete mucho, nu. 21. pag. 428.

FERIAS si se conceden en juyzio de ca pitulos, nu. 35. pag. 914.

FIADOR de Arrendador, o de Bastecedor, si puede ser Regidor, nu. 15. pag. 222.

Fiador hidalgo en causa criminal, si puede ser preso por la condenacion pecuniaria aplicada à la parte, nu. 24. 26. y 27. pag. 492.

Quales Doctores, o Licenciados, no pueden ser presos por causa ciuil, nu. 29. pag. 493

Que personas no pueden ser fiadores de residencia, nu. 84. pag. 780.

Fiadores de residencia si pueden ser conuenidos antes que se haga excusion, aunque la ayan renunciado, nu. 85. alli.

Y si pueden pedir que el ministro a quien fiaronse arraygue, nu. 86. pag. 781.

Fiador preso, o en peligro de pagar, si puede pedir que le saquen de la fiança, alli.

Fiador de residencia si està obligado por la deuda, o culpa no tocante al oficio, o causada en ella, nu. 87. pag. 784.

Y si està obligado por el tiempo de la prorrogacion del oficio, nu. 90. pag. 785.

Fiadores del Corregidor si estan obligados por sus oficiales, nu. 91. pag. 786.

Y aunque esten mancomunados si pagaran pro rata, nu. 92. alli.

Y si estan obligados por las nueuas auerigua ciones mandadas hazer por el Consejo passados los treinta dias de la residencia, nu. 93. alli.

Y a lo sentenciado por el Consejo, nu. 9. pag. 787.

Fiador del Alguazil mayor si està obligado por las comißiones que tuuo como Tenien te, nu. 95. alli.

Y el del Corregidor por las que tuuo comoce marcano, nu. 96. pag. 788.

Prouisiones de otorgar apelaciones y de desembargos, si aprouechan a fiadores de re sidencia, nu. 97. alli.

Si puedenser condenados por los mismos pro cessos hechos contra los oficiales, nu. 98. alli.

Fiadores no sean los Corregidores, Regidores, y ministros publicos de Arrendadores, o Bastecedores, ni participes con ellos, nu. 35 36. 44. y 45. pag. 98.

FIANZAS si asseguran las malicias, nu. 22. pag. 88.

Las de residencia quien y quando las deue pedir al Corregidor, nu. 23. pag. 172.

Y quando se deuen dar, y a cuyo riesgo, nu. 84. pag. 780.

Residenciados quando deuen dar nueuas **[[lxv]]** fianças, nu. 87. pag. 784.

Corregidor si no halla fianças de residencia, si cumple con caucion juratoria, nu. 88. pag. 785.

Y si se escusa de darlas siendo abonado, alli.

Y si acusado en residencia de causa capital no las halla, serà preso, nu. 89. alli.

Capitulante si ha de dar fianças, nu. 28. pag. 907.

Su fiador si puede sersu testigo, nu. 67. p. 927

Fiança de la ley de Toledo, si se ha de dar en sentencia del ayuntamiento, nu. 284. pag. 349.

Si puede el Iuez hazer cosa ilicita con fi#ça de indemnidad, nu. 18. pag. 426.

Deudor que tiene prouision de espera, si ha de dar fianças, nu. 20. pag. 427.

Fianças de tutelas si estana cargo de la justicia, nu. 99. y 100. pag. 477. y nu. 140. pag. 1014.

Y otras a riesgo de los escriuanos, nu. 104. pag. 527.

De la que ha de dar el carcelero, nu. 121. pag. 541. la 1.

Enfiado si se sufre dar al preso que merece pena corporal, y al condenado en pena pecuniaria, o denunciado, nu. 104. pag. 525.

Y al que se presenta en la carcel, nu. 109. pag. 530.

Sin fiança si ha de ser suelto el reo, nu. 49. pag. 973.

FIDELIDAD de Españoles en la guerra, y como Iulio Cesar los escogio para su guarda, nu. 16. pag. 588.

FIEL y balança de la justicia que sinifican, nu. 1. pag. 356.

Fieles Regidores, nu. 131. pag. 272.

FIESTAS si se puede en ellas estudiar, o abogar por interesse, nu. 262. pag. 339.

Y si se cuentan para la segunda instancia del regimiento, nu. 261. pag. 339.

Y si en fiestas se deuen executar penas corpoles, nu. 78. pag. 510.

O prender por deuda, o por delito, nu. 107. pag. 528.

O hazer elecion de oficios, nu. 50. pag. 237.

O seguir capitulos de residencia, nu. 35. pag. 914.

En fiestas del Sacramento que pueden gastar los concejos, nu. 16. pag. 1029.

Quan necessarias son, y de las fiestas antiguas, nu. 20. y 21. alli.

Si deue aßistir a ellas la justicia, nu. 22. alli.

Quando se gastò en edificios lo que se gastaua en fiestas, nu. 23. alli.

Quales no se han de hazer en Quaresma, nu. 24. alli.

De las comedias y vso antiguo dellas, alli.

Si pueden hazerse sin licencia del Corregidor, nu. 25. pag. 1033.

De las adealas de toros que se sacan para fiestas, nu. 47. pag. 1040.

Colaciones del regimiento en fiestas publicas, si se pagan de propios, nu. 46. p. 1039.

FINIQVITO si escluye el dolo y fraude de la cuenta, nu. 76. y 77. pag. 1049.

FIRMAR contra lo que votaron si deu# los Regidores, y lo que en esto vsaron los antiguos, y se vsa en los Consejos y Chancillerias, nu. 181. pag. 294.

Mire el Corregidor lo que firma, y lo que deue hazer sobre esto con los escriuanos, nu. 54 pag. 455.

FISCAL quando puede criarle el Iuez, nu. 99. pag. 523.

Como deue apuntar los gastos de justicia, nu. 37. pag. 1106.

FISCO y su hazienda si està a cargo del Corregidor, nu. 47. pag. 973.

Si boluera lo que recibio por la execu toria **[[lxvi]]** dada contra el Iuez, nu. 68. y 69. p. 962.

Quien podia tener Erario, y si es Fisco, nu. 1. pag. 1086.

Diferencia y origen destos nombres, alli.

Reyes, y Señores, y Obispos, pueden tener fisco, nu. 2. y 3. alli.

Origen de c#fiscacion de bienes para el Rey, nu. 3. alli.

Derechos fiscales de los Romanos, num. 3. pag. 1087.

Penas fiscales si son frutos de jurisdicion, nu. 4. pag. 1088.

Corregidor siha deser mayordomo dellas, nu. 10. alli.

No las modere, ni aplique mal, alli.

De lo arbitrario si se aplica mitad al fisco, nu. 5. y 25. alli. y nu. 1. pag. 1099.

Y todo, si la ley no lo aplica a nadie, nu. 5. alli

Saluo por via de multa, nu. 6. alli.

Si cobra primero que la parte y Iuez, nu. 7. y 8. pag. 1089.

Iuez si puede hazer composicion en perjuyzio del fisco, nu. 9. alli.

Del libro y cuydado de escriuir estas penas, nu. 10. y siguientes alli, y nu. 55. y 56. pag. 501.

De las fraudes de escriuanos en esto, nu. 13. alli.

Penas fiscales quando pueden cobrarse, nu. 14. pag. 1091.

De la hipoteca en bienes de condenados, alli.

Iuez no reciba estas penas ni marauedis age nos, nu. 15. alli.

Si lleua salario el Recetor dellas, nu. 17. alli.

No se gasten en nada sin licencia Real, nu. 19. pag. 1093.

Saluo en ciertos casos, nu. 20. y siguientes, alli

Si pueden prestarse para gastos de justicia, nu. 21. alli.

Tome se cuenta dellas, y embiense, nu. 26. alli.

De la pena del Iuez culpado en ellas, nu. 4. y 28. pag. 1088.

Y del tesorero que falta en cargo, o descargo, alli.

De la hipoteca en bienes del deudor, nu. 29. alli.

Y si se prefiere a acreedores anteriores, alli.

De los priuilegios fiscales, col. 1. pag. 1097.

Si gozan dellos otros Señores destas penas, nu. 31. alli.

Y entonces como ha de proceder el Corregidor, nu. 30. alli.

Fisco si puede cobrar anticipadamente, nu. 3. pag. 1099.

FISIONOMIA y señales de los buenos soldados, nu. 41. pag. 607.

FORASTEROS si han de ser preferidos à los vezinos en tiempo de hambre, num. 82. pag. 73.

Si se les deuen vender mas caros los mantenimientos que a los vezinos, num. 32. pag. 92.

Si son libres de tributos, nu. 31. pag. 1080.

FORTALEZA como deue tener el Corregidor en sufrir la residencia, nu. 7. y siguientes, pag. 894.

FORTVNA si es mas necessaria en la guerra que la prudencia, nu. 32. pag. 601.

Qual es la verdadera fortuna, alli.

FORVS tribunal de justicia que sinificacion y etimologia tiene, nu. 1. pag. 433.

FRAVDE de alcaualas como se prueua, col. 2. pag. 1059.

Y se castiga el hecho en bienes de c#cejo, nu. 86. pag. 1047.

FRAYLES y Clerigos quando pueden ser presos por el Corregidor, nu. 19. pag. 490.

Son libres de tributos, nu. 31. pag. 1080. Vease Tributos.

[[lxvii]] Lo que se da al frayle, o à m#ja, si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

FVERZA si se presume en el quesolicita donzella, y mas en el Iuez, nu. 120. pag. 1006.

FVGA, vease Huir.

G

GALARDON, vease Premio.

GALEOTES a cuya costa se sustentan y se embian, nu. 32. pag. 1094. y nu. 14. pag. 1102.

Y del orden desto en la ciudad de Soria, nu. 24. alli.

GASTOS hechos por el obligado del Aba sto, si los pagara el segundo que se le quitò, nu. 25. pag. 89.

Quales gastos de comidas publicas se deuri# conuertir para obras publicas: y lo que vsaron en esto los Romanos, nu. 10. pag. 132

En los pequeños si se da credito al libro de algunas personas, y quales se diran serlo, nu. 74. pag. 1049.

Gastos de justicia si pueden hazerse de mitad de penas arbitrarias, nu. 1. pag. 1099.

Corregidor nombra Recetor dellos, alli.

Si se gastan en seguir delinquentes, nu. 5. alli.

Y en pagar guardas de retraydos, nu. 6. alli.

Y en hazer informaciones, nu. 7. pag. 1100.

Y en remitir delinquentes, nu. 8. alli.

Y en defensa de la jurisdicion Real, nu. 9. pag. 1101.

Y en salario de alguazil de vagam#dos, nu. 10. alli.

Y en pagar al escriuano de residencia, nu. 11. alli.

Y en embiar la residencia, nu. 12. alli.

Y en informaciones que pide el Rey, o se le embian, nu. 13. y 15. alli.

Y en embiar galeotes, nu. 14. pag. 1102.

Y en mesas y pertrechos del oficio de justicia, nu. 19. alli.

Y en premiar alguna prision, nu. 18. alli.

Y# hachas, y lo necessario al oficio, nu. 19. alli

Y en salario de alguazil y portero de visitas, nu. 20. pag. 1105.

Y en el libro de cuentas de camara y gastos, nu. 21. alli.

Con que rigor se deue tomar cuenta dellos, nu. 23. pag. 1106.

Penas de obras publicas quien las gasta, nu. 3. pag. 1107.

Gastos de visita de la tierra y mojoneras a cuya costa son, nu. 15. pag. 1115.

Visitador de villas eximidas si pue de librar en los gastos de justicia dellas, num. 39. pag. 1142.

GENERO masculino si comprehende al femenino, nu. 36. pag. 497.

GIBRALTAR que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1147.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 14. 25. y 26. pag. 656.

Consulta sobre las diferencias entre Gibraltar, y el Alcayde y Capitan della, nu. 15. pag. 656.

Y sobre jurisdicion contra soldados, nu. 16. pag. 657.

Y sobre auisos de rebatos y otras cosas, nu. 17. alli.

A cuya orden han de estar los de la ciudad en lo tocante à la guerra, nu. 18. pag. 658.

Soldados de la fortaleza quien los ha de poner y pagar, nu. 19. y 24. alli.

Alcayde si ha de salir a rebatos, nu. 20. alli.

Quien ha de preuenir y alistar los vezinos para los rebatos, nu. 21. alli.

Por cuya orden se ha de ir en seguimiento dellos, y si los caualleros han de ac#panar al Corregidor, nu. 22. alli.

[[lxviii]] Llaues de la ciudad en cuyo poder han de estar, nu. 23. pag. 659.

De donde se paga à las guardas de la ciudad, nu. 27. pag. 660.

Gibraltar es llaue de España, y las entradas que en ella han hecho los enemigos, nu. 28. alli.

GOVERNACIONES y Alcaydias mayores de las ordenes que valen. Vease en los nombres de los pueblos.

GOVERNADORES de las Ordenes tienen de la visita de cada villa cada año seis mil marauedis, col. 2. pag. 1154. Vease Corregidor y Iuez.

GOVIERNO de superiores conuiene a los inferiores, nu. 4. pag. 1122. Vease Republica y Temor, y villas eximidas.

GVADALAIARA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1145.

GVADIX que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1146.

Y que le toca en Almeria, Vera, y Muxacar en tiempo de guerra, nu. 5. 6. y 7. pag. 653

GVANTES calçados, porque se auian de tener ante los Reyes, nu. 16. pag. 382.

GVARDAS de ciudad en tiempo de peste, nu. 80. pag. 640.

Guarda de puertos a quien se deue encomen dar, nu. 4. pag. 677.

Quien nombra guardas para ellos, y varias costumbres en esto, nu. 7. col. 2. pag. 678.

Vicios de guardas, nu. 8. alli. pag. 1119.

Del poder dellas para visitar los que paß#, y no les deuen resistir, nu. 9. pag. 679.

Y si ellos o las justicias son libres de penas matando à los sacadores que se les resisten, nu. 10. alli.

El que los resiste si podra ser condenado como defraudador de los derechos, alli.

Guardas de heredades quien las paga, nu. 42. pag. 1039.

Las de los montes son hidalgos en Soria.

GVERRA considerela el Corregidor en tiempo de paz, nu. 1. pag. 550.

La vitoria si consiste en el apercebimiento, nu. 2. y 4. alli.

Y este en que consiste, nu. 5. y siguientes, p. 553.

Soldados si pueden tomar vituallas por fuerça pagandolas, nu. 27. pag. 569.

Del Arsenal de Venecia para aparato de guerra, nu. 31. pag. 572.

Letras si son madre del vso de las armas, y las que corrigen las guerras, nu. 2. p. 578.

Quien inuentò la guerra, y sus daños, nu. 6. y 7. pag. 582.

De la rara correspondencia del efeto a la esperança en la guerra, nu. 6. pag. 582.

Sentencia de Trajano contra los enemigos de la paz, alli.

Guerra para que fines se instituyò, nu. 7. p. 583.

Los Romanos con que señal la notificauan a los enemigos, alli.

El sucesso della bueno, o malo, si se imputa al Capitan, nu. 9. pag. 585.

Puertas de ciudad sitiada que cerraduras han de tener, nu. 19. pag. 589.

El neruio de la guerra si es el dinero, nu. 23 pag. 592. y col. 2. pag. 1064.

Del secreto de dar el nombre a las centinelas, nu. 24. pag. 593.

Guerras si se aciertan mas por consejos que por fuerças, nu. 30. pag. 600.

Importancia del consejo y secreto en la guerra, vease Consejo y Secreto.

Qual es mas necessaria en la guerra pruden cia, o fortuna, nu. 32. pag. 601.

Error si tiene emienda en la guerra, nu. 39. pag. 606.

Temor de la guerra si es peor que ella, nu. 51. pag. 617.

Lo que importa en la guerra executar los **[[lxix]]** acuerdos, nu. 54. alli.

No se permite en ella pecar dos vezes, nu. 73. pag. 632.

Quien no pueden ser apremiados ir a ella, nu. 79. pag. 640.

Cosas desamparadas, y las tomadas en guerra de que manera se reparten, nu. 27. pag. 690.

GRACIA, y seguridad que gana el Corregidor por la prouision de pan, nu. 9. pag. 36

Gracias, quitas, o esperas, si pueden hazer los Regidores de la hazienda de la ciudad, y del riesgo desto, nu. 81. pag. 251. Vease Donacion.

En cosas de gracia si basta la mayor parte del regimiento, nu. 179. pag. 293.

GRADOS y ordenes ay en el cielo, y en los estados y dignidades de la tierra, nu. 19. pag. 27.

GRANADA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1144.

Y que le toca en la villa de Motril, y ciudad de Almuñecar en tiempo de guerra, n. 50. p. 670

Y lo demas de su jurisdicion contra soldados, nu. 51. alli.

Y lo tocante a Salobreña, nu. 52. alli.

Y a las Alpujarras, y Verja, nu. 53. alli.

GRATIFICACION quando a lugar, nu. 178. pag. 293.

GVLA destos tiempos, y que Republicas se perdieron por ella, nu. 5. pag. 79.

H

HABITOS indecentes no lleuen Regidores a Cabildo, nu. 63. p. 195

HACHAS que se gastan en los ministerios de justicia de donde se pagan, nu. 19. pag. 1104.

Hachas, y otra cera falsa, si se pueden mandar que brar y quemar, nu. 104. pag. 125.

HAMBRE es causa de muchos daños, nu. 7. pag. 36. hasta 43.

Y de sus priuilegios, nu. 23. alli.

Y a que gentes obliga echar del pueblo, nu. 82. pag. 73.

Mejor se puede sufrir que la sed, nu. 29. p. 570.

Si atormenta mas la hambre que la pelea, nu. 36. pag. 603.

HAMBRIENTO pueblo ni teme, ni obedece, nu. 2. 9. y 10. pag. 34.

Ni el exercito, nu. 23. pag. 592.

HARINA y ceuada si se deuen guardar en los positos, nu. 38. y 39. pag. 49.

HEBREOS si vsaron del gouierno de Corregidor y Regidores, nu. 4. pag. 216.

A quales soldados echauan de la milicia, nu. 41. pag. 607.

HEDOR causan algunos oficios, y si deu# estar fuera del pueblo, nu. 10. y 11. p. 156.

HERIDO querellante quando deue ser preso, nu. 88. pag. 517.

Que diligencia deue hazer el Iuez con el he rido, nu. 91. pag. 518.

Herir, o matar al Corregidor, aunque sea Al calde de Corte si es delito de traycion, como quando se hiere, o mata al Consejero, Oydor, o Alcalde, nu. 29. pag. 13.

HERMANOS si gozan de la franque za del clerigo su hermano con quien posseen pro indiuiso, nu. 30. pag. 1079.

HIDALGO si puede ser preso por deuda de posito, o ciudad, nu. 50. pag. 54.

O si es panadero por no acudir con el pan, nu. 69. y 71. pag. 64.

O por mala administracion de tutela, o de otra cosa, nu. 31. pag. 495.

En tiempo de neceßidad a que puede ser compelido, nu. 18. pag. 41.

Hidalgo quando puede ser preso por deuda, nu. 20. y 23. pag. 490.

Del conocimiento de sus hidalguias, alli.

[[lxx]] Si puede renunciar el priuilegio de no ser pre so, nu. 21. pag. 491.

En que bienes no puede ser executado, nu. 22. alli.

Hidalgo fiador en causa criminal si puede ser preso por la condenacion aplicada à la parte, nu. 24. 26. y 27. pag. 492.

Si contribuye para echar soldados de la tierra, nu. 40. pag. 1038.

Y para cosas sordidas y suzias, nu. 27. p. 1079

Si los pleitos contra ellos se siguen de propios, nu. 45. pag. 1039.

HIIOS, o hijas del Corregidor, y el, si pueden casarse donde lo es, nu. 119. pag. 1005

Como se reparte a los casados que estan con sus padres, nu. 28. y 29. pag. 1079.

Y si gozaran de la franqueza de su hermano clerigo con quien tienen hazienda pro indiuiso, nu. 30. alli.

El que tiene doze hijos si es libre de tributos, nu. 31. pag. 1180.

Quales son los tres hijos muy malos de tres muy buenas madres, nu. 3. pag. 579.

HIPOTECA si se contrae en bienes de deudor del posito, nu. 50. pag. 54.

Hipoteca si tiene el fisco en bienes de condenados, col. 1. pag. 1092.

Y de sus deudores, nu. 29. alli.

Y la ciudad en los de sus mayordomos, nu. 80 pag. 1052.

Y la muger por su dote, nu. 29. pag. 1096.

HOMBRES ignobles, y de ruin linage, como por la mayor parte son descorteses, nu. 28. pag. 397.

Si es peor de sufrir la indignacion de los hombres que la de Dios, o del demonio, n. 2. p. 887

Hombres dañ#se vnos a otros: lo qual no haz# los animales à los de su genero, nu. 3. alli.

Los viles y no conocidos si son testigos idoneos en residencia, nu. 65. pag. 926.

HONRA al Rey, quien honra a sus Iuezes, nu. 3. pag. 5. y nu. 51. pag. 758.

Honra es premio de la virtud, y sustenta las artes, nu. 4. alli.

Que honras se deuen a los Iuezes, segun Platon, nu. 6. pag. 6.

Honra y reuerencia difieren, nu. 10. pag. 7.

Honra de los Iuezes deue nacer primero del Rey, y de sus C#segeros, nu. 17. y 19. pag. 10.

Honrar deue mucho el Corregidor a los Abogados, nu. 56. pag. 19. y nu. 60. pag. 458

Honras y preeminencias del oficio si las pue de el Corregidor ceder, o perder, aunque concurra con su padre, nu. 15. y 16. p. 25.

Pleito de honra si es causa ardua, n. 38. p. 916

Pena en la honra a quese compara, nu. 37. y 39. alli.

Honra y buena fama si se prefiere à la vida, nu. 24. pag. 395. y nu. 49. pag. 757.

Honra, y secreto, y recato que deue guardar se procediendo en algunos negocios, nu. 101. pag. 524.

Si es de mas estimacion que la hazienda, nu. 112. pag. 536.

Del templo que los Romanos dedicaron à la virtud, y a la honra, y en que difieren las dos, nu. 75. pag. 635.

Honrar a los residenciados como deuen el Corregidor y la ciudad, y los vezinos, y en que, nu. 50. hasta 60. pag. 758.

Honra si està en el que la da, y no en el que la recibe, nu. 51. pag. 758.

HORCA si se librara della el reo, si se quiebra la soga, nu. 137. pag. 545.

O pidiendole por marido alguna ramera, nu. 142. pag. 547.

Iusticiados porque orden han de ser quitados della y sepultados, nu. 143. pag. 547.

Cuerpo muerto quando se puede poner en horca, alli.

[[lxxi]] HORNACHOS que vale al Alcalde mayor, col. 1. pag. 1153.

HOSPEDAGE, o alojamiento de sol dados de presidio, y de la moderacion en ello, nu. 35. pag. 603.

HOSPITALES necessarios en la guerra, nu. 64. pag. 626.

Si son libres de tributos, nu. 31. pag. 1080.

Si es causa pia darles algo, nu. 6. pag. 1108.

HVERFANOS lo que se les da, si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

HVESPEDES, sisas, y otras cargas, si se pueden repartir al Corregidor, nu. 23. p. 12

HVYDA del delinquente si se compurga con presentarse, nu. 110. pag. 531.

El que huye de la carcel quando es auido por confiesso, y la forma de proceder en esto, y la pena dello, nu. 111. pag. 531.

Huyda de los presos a cuyo cargoes, nu. 121. pag. 541. la 1.

Lo que dezia Iulio Cesar de la huyda del ene migo, nu. 61. y 63. pag. 624.

Y si deue seguirse el alcance, alli.

Sacadores de lo vedado si huyen como se hara el processo para executar el descamino, nu. 24. hasta 30. pag. 689.

Iuez que huye de la residencia si puede ser preso de qualquiera, nu. 117. pag. 799.

Y si entonces es auido por conuencido y con fiesso, nu. 118. pag. 800.

Como se escusa de auer huydo, nu. 119. p. 801.

Y si huyendo le vale la Yglesia, nu. 120. alli.

Como se prueua su fuga, col. 1. pag. 802.

Huir durante el oficio que prueua haze c# tra el, alli.

Hurto quando se presume contra el morador, col. 1. pag. 1055.

Contra el que hurta, o vsurpa bienes de concejo, nu. 86. alli.

O fiscales, nu. 28. pag. 1096.

I

IAEN que vale al Corregidor, col. 2. pag. 144.

IGLESIA a que deue acudir enti# po de neceßidad. Vease Tributos.

Si deue sustentar al patron pobre, nu. 13. pag. 1028.

Y socorrer al estado Real, nu. 5. y 6. p. 1060.

Y prestar al concejo neceßitado, nu. 18. p. 41.

Si vale al aleuoso, nu. 90. pag. 518.

Y al Iuez que huyò dela residencia, n. 120. p. 801

La Yglesia es essenta de tributos, pag. 1061. col. 1. y 2. y nu. 31. pag. 1080.

Lo que se da para ella si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

Contra ella porque tiempo se prescriue, nu. 12. pag. 1128.

INORANCIA que priuilegios tiene, y si gozan della labradores sagazes, nu. 62. pag. 61.

La del derecho a quien escusa, col. 1. p. 966.

Mayores se fingen las cosas que se inoran, nu. 26. pag. 595.

IMAGEN lo que se dexa para ella si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

Milagros de imagenes a quien toca juzgar los, nu. 75. pag. 930.

IMPERICIA de Iuez como se condena, nu. 26. 27. y 62. pag. 966.

IMPORTVNACIONES fi deue ad mitir el Corregidor, y del vicio dellas, nu. 11. pag. 379.

Alos que importunan por otros, si se ha de sufrir algo, nu. 13. y 14. pag. 380.

INDICIOS de cosas vedadas quales son vehementes, nu. 15. pag. 683. vease Sacas.

Para tormento si son arbitrarios, nu. 13. p. 961.

INFAME conuencido, y no condenado, si vale por testigo, nu. 57. pag. 924.

[[lxxii]] Sentencia de residencia secreta si es infamatoria, nu. 36. pag. 915.

Infamia si ha de preceder en pesquisa de re sid#cia, y de otros delitos, nu. 37. pag. 1140.

INFORMACIONES sumarias no se hag# por escriuanos sin Iuez, n. 46. p. 499

No se juzgue por lo que las partes dizen sin informacion, nu. 85. pag. 515.

Y qual basta para prender, alli.

Quando sin informacion se puede hazer prision, nu. 86. pag. 516. y nu. 9. pag. 958.

Passados los treinta dias de la residencia secreta si se pueden tomar informaciones, nu. 160. y siguientes, pag 819.

Informacion nueua si justifica la prision injusta, col. 1. pag. 958.

Las que pide el Rey, o se le embian, a cuya costa son, nu. 13. y siguiente, pag. 1102.

Y los salarios en hazerlas de oficio, nu. 7. alli.

Informaciones sisuele mandar hazer el C#sejo contra Iuezes, aunque ayan dado y visto sus residencias, nu. 124. pag. 803.

INMVNDICIAS, vease Calles.

INQVISICION escrupulosa si se deue hazer contra los buenos Iuezes, nu. 59 pag. 762. y nu. 135. pag. 809.

INIVRIA propia si puede castigarla el Corregidor, nu. 33. pag. 14.

Y en que manera, nu. 43. pag. 17.

Y la pena si procede mal, nu. 44. alli.

IVEZ de Comißion si puede lo mismo, nu. 34. pag. 15.

Quien puede acusar la injuria cometida contra la justicia, nu. 36. pag. 15. y nu. 42. p. 16

Y de la hecha al Reyno si puede conocer el Rey, como el Papa de la hecha à la Yglesia, nu. 39. pag. 16.

Injuria contra Sacerdotes si toca à la Republica satisfazerla, aunque ellos no lo pidan, nu. 42. pag. 16.

Injuria cometida contra Iuezsi agraua la cul pa, nu. 25. pag. 12.

Contra el que le pone libelo, o otra ignominia, nu. 30. pag. 13.

Y aunque sea en residencia, nu. 26. alli, y nu. 50. con 7. siguientes, pag. 758.

Qual sea mayor injuria ofender à la persona del Corregidor, o al oficio, nu. 37. pag. 15.

Injuria hecha en presencia del Corregidor, o en su casa como se castiga, nu. 46. pag. 18.

Ciudad si puede remitir su injuria, como el tutor la del menor, nu. 86. pag. 252.

Injuriar si deue el Rey, o el Corregidor a los subditos, aunque los tenga por malos, nu. 25. 26. y 27. pag. 396.

Y si injuriasse irritado, o reprehendiendo, si serà punido, nu. 43. pag. 403.

El subdito si puede recebir injuria del Corregidor, nu. 30. pag. 398.

O injuriarle a el, alli.

Si es injuria amagar con palo, o bofeton, nu. 41. pag. 402.

O dar palos con las varas el Corregidor, ò sus oficiales para estoruar tumultos, o apartar la gente, nu. 47. pag. 405. y nu. 129. p. 1009

O traer por los cabeçones al contumaz, nu. 48. pag. 405.

El condenado a desdezir, si ha de dezir que mintio, col. 2. pag. 852.

Injuria dicha a muger de Corregidor, como se castiga, nu. 24. pag. 29.

Y las dichas por el Corregidor à los subditos, nu. 21. y 29. pag. 394. y nu. 129. pag. 1009.

No injurie con donayres, nu. 24. pag. 395.

Rompiendo el Iuez alguna peticion descortes, si haze injuria, nu. 46. pag. 204.

De las paßiones irascible y concupiscible, si deue carecer el Iuez, nu. 17. pag. 414.

Y si deue injuriar al que corrige y reprehende, nu. 25. 26. y 27. pag. 396.

[[lxxiii]] Informando el Iuezal Rey de algun caso, o persona, si la injuria con verdad, si tendra pena, nu. 45. pag. 404.

INNOCENCIA del reo en qualquier tiempo que conste, si ha de ser suelto, nu. 80. pag. 511.

El que se presenta en la carcel si se presume innocente, nu. 109. pag. 530.

INTERCESSIONES, vease Cartas.

INTERESSE si se manda restituir à la parte en sentencia de residencia secreta, nu. 238. pag. 854.

Si le deue el deudor de propios, nu. 86. p. 1054.

Si se pagara à la parte antes que la pena al fisco, nu. 8. pag. 1089. Vease Ay#tami#to.

INTERROGATORIO de Residencia, nu. 260. pag. 869.

IOSEPH, de su gran sabiduria y prouidencia, nu. 3 pag. 35. nu. 15. pag. 41. nu. 27 pag. 44. nu. 47. pag. 53. nu. 52. pag. 56. nu. 75. pag. 67. nu. 63. pag. 106.

IRA, de su difinicion, nu. 13. pag. 391.

Diferencia entre ira y saña y malquerencia, nu. 14. y 15. alli.

Ira quando viene tras razon, si es necessaria en el Iuez, nu. 17. pag. 393.

De sus efetos en el Iuez, nu. 10. y 22. pag. 389. y 395.

Y quanto deue abstenerse della, nu. 9. 13. y 15. pag. 388.

Del cruel castigo que hizo con ira el Emperador Teodosio, y la ley que por ello establecio, nu. 12. pag. 390.

Impertinencias de litigantes si disculpan la ira del Iuez, nu. 42. pag. 463.

Como deue vencer la ira y su mala c#dici#, nu. 18. 19. y 48. pag. 393. y 405.

Paßiones irascible y c#cupiscible quan remo tas deuen estar de Iuezes, nu. 17. p. 414.

Ira de Dios, o del demonio, si es menos aspe ra que la del hombre, nu. 2. pag. 886. Vease Mansedumbre.

Iudios, o Moros, o los decendientes dellos, si pueden ser Regidores, nu. 9. pag. 219.

IVEZES Superiores, vease Superiores.

IVEZES son ministros de Dios, n. 5. p. 5

E imagen y simulacro de Dios, alli.

Y llamados dioses en la sagrada Escritura, alli

El oraculo de Apolo dudò si deuian ser colocados en el numero de los dioses, o en el de los hombres, nu. 7. pag. 6.

Deu# ser respetados como padres y cabeças, nu, 8. pag. 6.

Y quanto los honraron los antiguos, nu. 9. 15 y 18. alli. y nu. 45. pag. 17.

Deuen ser tales que merezcan ser honrados de todos, nu. 16. pag. 9.

Iuezes malos si se diran ministros de Dios, y que gouiernan por el, nu. 11. pag. 7.

Y si deuen ser respetados, alli, y nu. 13. 14. y 15.

No se atribuyan a si del todo las honras y respeto que se les guarda por el oficio, nu. 16. pag. 10.

Deuen ser honrados del Rey, y de sus Consejeros, nu. 17. alli.

De sus prerrogatiuas, nu. 20. y los siguientes, pag. 11.

En que son auidos por vezinos, nu. 42. p. 12.

Injuria hecha en presencia del Iuez, o en su casa como se castiga, nu. 46. pag. 18.

Si puede compeler a su padre, nu. 17. p. 26.

No dexe la vara para hablar a personas a quien no deue sumißion, nu. 18. pag. 27.

Iuez ordinario como puede ser recusado, nu. 117. pag. 265.

Si es nulo lo hecho sin acompañarse, nu. 118. y 120. pag. 266.

Quan graue cosa es litigar ante Iuezsospe choso, nu. 122. pag. 268.

[[lxxiv]] Si puede acompañarse con Iuez de comißi#, nu. 126. pag. 270.

Regidores si pueden nombrar Iuez por muer te del Corregidor, num. 141. 144. y 145. pag. 274.

Apel#do para diuersos tribunales qual Iuez conocera de la causa, nu. 244. pag. 329.

Iuez si deue sinificar al Assessor lo que el dessea se sentencie, nu. 260. pag. 339.

Por negligencia del Iuez si puede adquirir jurisdicion quien no la tiene, nu. 282. pag. 348.

No consienta que le hablen à la oreja, y del daño desto, nu. 24. pag. 364. y nu. 23. pag. 443. y nu. 101. pag. 524.

Si merece pena sentenciando por quien vso de fauores, nu. 6. pag. 378.

Y si deue ser inexorable, o admitir ruegos, Vease Ruegos y Cartas.

Y como tiene largas manos en lo criminal, nu. 15. y 16. pag. 381.

Quanto le conuiene la mansedumbre y abstenerse de la ira, vease Ira y Mansedumbre.

Como ha de ser modesto en las palabras, y no bozinglero, nu. 18. pag. 393.

Y rendir su mala condicion, y la ira, nu. 19. y 48. pag. 394.

Si deue injuriar al que corrige y reprehende, nu. 25. y 26. pag. 396.

Como se entiende que el Iuez se muestre terrible con los delinquentes, nu. 27. pag. 397

Iuezes y hombres de ruin linage, por la mayor parte son descorteses, nu. 28. pag. 397

Si puede injuriar al subdito, nu. 30. alli.

Y si incurre en mayor pena que el particular por la injuria que le dixo, o hizo, nu. 31. alli.

Contra los Iuezes que tratan mal a quien los recusa, o apela, nu. 32. alli.

Y la modestia con que los litigantes deuen hazerlo, nu. 33. pag. 399.

De la vtilidad de ser el Iuez comedido, y de los daños de lo contrario, nu. 21. 28. 34. y 36. pag. 394. y siguientes.

Quanto deue contener se de no poner las ma nos en los subditos, nu. 38. pag. 402.

Contra los que las ponen y dan golpes a los delinquentes que atormentan, nu. 40. alli.

De la injuria que haze, o recibe el Iuez, Vease Injuria, y Ira.

Si puede negar la audiencia, nu. 96. pag. 476

Como deue representar dos personas, nu. 4. pag. 417.

Como se entiende que el Iuez no està obligado por la palabra, nu. 8. pag. 420.

Y a guardar la seguridad que ofrece al delinquente, nu. 9. alli.

Y al que anda con engaño si puede prometer lo que no se ha de cumplir, y con astucias aueriguar los delitos, nu. 10. y 15. pag. 421

Y condenar al delinquente por la confeßion que hizo assegurado de su promessa, nu. 11. 12. 13. y 16. pag. 422.

O si està obligado a hazer gracia y piedad al delinquente que se fia del, y por sus promessas se pone en sus manos, y se sale de la Yglesia, nu. 12. y 17. pag. 423.

En conciencia si deue cumplir la promessa, nu. 12. y 23. pag. 423.

De la atencion de los Iuezes en percibir los hechos de los negocios, nu. 15. pag. 439.

Si deue lleuar derechos a pobres, nu. 18. pag. 440.

Sobre negocios de poco no hagan processos y costas grandes, nu. 28. pag. 446.

Quando deue examinar testigos en presencia de otros, nu. 49. pag. 454.

Como deuen hazer tassar y pagar las abogacias, nu. 63. pag. 459.

Y proceder en pleitos propios de Abogados, **[[lxxv]]** num. 62. pag. 458.

Como deue reprimir y punir el Abogado ver boso, nu. 65. pag. 462.

Sin causa no atropelle a los Abogados, nu. 67 72. y 73. pag. 463.

Con quales recados deue mandar hazer exe cucion de bienes, nu. 75. pag. 466.

Aquales personas deue despachar primero, nu. 76. pag. 467.

Como deue abreuiar los terminos, vease Terminos.

Para culpar al Iuez de mal despacho, si deue ser interpelado, y de su disculpa sobre esto, nu. 89. pag. 473.

Si deue pronunciar las sentencias en el tribunal, nu. 90. pag. 474.

Facilite la audiencia à los negociantes, nu. 91. alli.

Contra Iuezes que la deniegan, nu. 92. y 94. alli.

De noche, y a que otras horas puede denegarla, nu. 97. pag. 476.

Preuencion para no ser engañado con excessiuos derechos y tassaciones de costas, nu. 98. alli.

Ni en tomar fianças de tutelas no abonadas, nu. 99. pag. 477.

Y si estan a su cargo, nu. 100. alli.

Si puede condenar a carcel perpetua, nu. 7. pag. 485.

Aplique condenaciones para presos, nu. 63. pag. 503. y col. 1. pag. 1109.

Si es bien que no visite a solas al que ha de justiciar, nu. 67. pag. 505.

Si deue soltar al reo en qualquier tiempo q# conste de su innocencia, nu. 80. pag. 511.

No acelere demasiadamente el despacho de los presos, ni sus defensas, ni la execucion de las penas, nu. 83. pag. 512.

Ni se indigne si le recusaren, y acompañese, alli

No juzgue ni determine nada por lo que las partes dizen sin informacion, nu. 85. p. 515

Y por qual podra mandar prender, alli.

Admita las querellas y haga diligencia sobre ellas, saluo algunas muy leues, num. 87. pag. 517.

Quando ha de prender al herido querellante, nu. 88. alli.

Que deue hazer en dandole noticia de alguna herida, nu. 91. pag. 518.

Si deue juzgar por lo alegado y prouado, o segun su conciencia, nu. 85. pag. 515.

Si puede prometer premio al que manifestare al delinquente, nu. 92. pag. 519.

Y pregonar que nadie le tenga ensu casa, alli

Quando deue hazer desenterrar el muerto para que le vean Medicos, nu. 93. alli.

Y si para ello ha de preceder licencia del Ecclesiastico, alli, y nu. 95. pag. 520.

Quando puede proceder sin parte, nu. 98. pag. 522.

Procediendo de oficio si puede examinar al delator, alli.

Iuezes de comißion quando se pagan de pro pios, nu. 39. pag. 1037.

Quando puede criar fiscal, nu. 99. pag. 523.

Del trabajo de Iuezes de primera instancia en causas criminales, y porque razon, nu. 114. pag. 536.

De la poca correspondencia de los Iuezes superiores con los inferiores sobre c#sultas de negocios criminales, uu. 115. pag. 537.

Y si deuen consultarlos, y sobre que, nu. 117. y 118. pag. 538. la 1.

Y pendiente la consulta si podra el Iuez inferior proceder a la execucion del negocio, nu. 119. pag. 540. la 1.

Quien es Iuez competente de soldados, nu. 67. y 68. pag. 627.

Y de los casos que suceden en la mar, nu. 69. **[[lxxvi]]** pag. 629. y nu. 6. pag. 678.

Y de los tocantes a Alcaydes de las fortalezas, nu. 70. alli.

Hetor el Troyano si fue el primero que en la guerra instituyò Iuez y Auditor, y c# que figura, nu. 73. pag. 632.

Si puede lleuar parte de las penas que modera, nu. 65. alli.

Para moderar alguna gran pena que justificacion es necessaria, y si bastara dezir en la sentencia por causas que a ello me mueuen, nu. 66. pag. 711.

Despues de sentencia si se puede moderar la pena por via de nulidad, nu. 67. pag. 712.

O la multa, aunque no aya nulidad, nu. 68. alli.

O comutar la pena pecuniaria en corporal, alli

Quando podra aduocar causas, vease Aduocar.

Quando se descamina juntamente lo vedado y dezmero, quien serà Iuez, nu. 70. pag. 714.

Iuez de Sacas, vease Alcalde de Sacas y Aduanas, y Corregidor de Puertos.

IVEZ en Residencia, si conuiene sea castigado breuemente, nu. 19. y 29. pag. 741.

Del Iuez que fue desollado, y su cuero puesto en la silla del tribunal dicho, nu. 19. alli.

Al buen Iuezsabio y justo si deuria dexar se de tomar residencia, nu. 20. y 21. p. 742

O de hazerse escrupulosa inquisicion, nu. 59. pag. 762. y nu. 135. pag. 809.

Del remedio para que los Iuezes no hagan todo lo que quisieren, nu. 21. pag. 743.

De los excessos de algunos, nu. 25. pag. 744.

El que sirue sin salario si està obligado à dar residencia, nu. 26. pag. 745.

Darla, porque es mas facil al mal Iuez que al bueno, nu. 27. y 30. alli.

Los poderosos y malos ayudan al mal Iuez, y porque, nu. 28. pag. 746.

El de comißion si puede entremeterse c#tra el Corregidor, nu. 40. pag. 753.

Contra Iuezes que proceden mal contra los residenciados, nu. 51. pag. 758.

A los nobles, y a los Iuezes si es deuido el acatamiento, nu. 55. pag. 760. Vease Reuerencia.

Su prision por blasfemia si se podra suspender hasta el fin de la residencia, nu. 115. pag. 798.

Y si huye della, si puede ser preso de qualquiera, nu. 117. pag. 799.

Y si entonces es auido por conuencido, y con fiesso, nu. 118. pag. 800.

Iuramento de la parte si se admite sobre cohechos contra el Iuez que huye, alli.

Que escusas tiene de la fuga de la residencia, nu. 119. pag. 801.

Y si entonces le vale la Yglesia, nu. 120. alli.

De quales negligencias deue ser residenciado, nu. 134. y 142. y siguientes, y nu. 147 y 156. pag. 808.

Si deue ser requerido para culparle della, nu. 145. pag. 814.

Si se disculpa della por ocupaciones, nu. 146. alli.

O por ausencia, o enfermedad, alli.

Contra Iuez que falta en la aueriguacion, o castigo del delito, col. 1. pag. 817.

O retardò la justicia à la parte, nu. 150. alli

Si se disculpa de negligencia en el castigo del poderoso con dar noticia al Consejo, nu. 151. alli.

Si cumple con hazer su poßible diligencia, nu. 152. pag. 818.

No se meta entre los que se acuchillan, alli.

En el Iuez si se presume negligencia, num. 154. alli.

El que no procurò el oficio si se escusa de cul pa leue, nu. 155. alli.

[[lxxvii]] Porque causas puede ser priuado de oficio, nu. 196. pag. 832.

El vna vez priuado de oficio, si deue ser ad mitido al vso del, nu. 197. alli.

O acetarlo sin manifestar la i#capacidad, alli.

De la presuncion de las leyes por los Iuezes, y que prouanças son menester contra ellos, nu. 199. pag. 838.

Y las falencias desto, hasta nu. 219.

Y si contra ellos se admite el juramento in litem de la parte, nu. 202. alli.

Por hazer justicia, si ganan enemigos, nu. 203. alli.

Iuezes delinquen ocultamente, nu. 207. y 220. alli.

Si se presume contra ellos terror, y culpa, nu. 218. pag. 841. col. 2.

Y mas dolo del docto que del indocto, alli.

Iuez de mala fama si tiene contra si la presuncion, nu. 208. pag. 842.

Los buenos Iuezes si suelen ser perseguidos, nu. 1. y siguientes, pag. 890.

Del consuelo de los tales, nu. 6. alli.

De la importancia de ver el Iuez los testigos y reos, y examinarlos, nu. 1. y siguientes, pag. 918.

Del Iuez que prende, o suelta injustamente, nu. 8. y siguient. pag. 957.

Y de la pena dello, y de agrauar la prision, alli. y nu. 10.

Exortacion sobre dar tormentos, nu. 13. pag. 965. Vease Tormento.

Quando el Iuez se ha de mostrar terrible, col. 1. pag. 962.

Y hazer esperiencias para aueriguar verdad, alli.

Y passar del rigor de las leyes, col. 2. alli.

Si puede poner temor y atormentar a testigos, nu. 17. y 18. pag. 963.

Y arbitrar las prouanças y hechos de los ne gocios, col. 2. pag. 966.

Dem#das de mal juzgado, y escusas dellas, nu. 26. y siguientes, alli.

Y de sentencias de malicia, nu. 29. y siguientes, alli.

Si puede sentenciar por el amigo, col. 2. pag. 969.

De la satisfacion por lo mal juzgado, num. 31. alli.

De la execucion por ello si deue decima, nu. 32. alli.

Quando haze el Iuez de pleito ageno suyo propio, nu. 33. y siguientes, pag. 970.

Y si auisa à los delinquentes, nu. 36. alli.

Y si haze algun daño sin processo, nu. 38. y 45. pag. 972.

Y si juzga contra la comun opinion, nu. 44. alli

Y si excomulga precipitadamente, nu. 44. pag. 973.

Si es licito resistir al Iuez que procede como priuada persona, nu. 45. alli.

Sentenciando passado el termino si haze el pleito suyo, nu. 46. alli.

Y si fue remisso en cobrar hazienda fiscal, nu. 47. pag. 973.

Y si denego la audiencia, nu. 48. alli.

Y si no pregunto altestigo la razon de su dicho, nu. 49. alli.

Si soltò el delinquente sin tiempo, o fiança, alli

O si deuiendo condenar en costas no lo hizo, nu. 50. pag. 973.

Y si sentenciò contra costumbre, o estilo, nu. 51. alli.

Si puede hazer nueu as prouanças en la deda de mal juzgado, nu. 53. y 54. pag. 975

Y determinar el pleito por lo que colige de las palabras de las partes, col. 2. pag. 977.

O segun su conciencia sin lo alegado y prouado, nu. 85. pag. 516. y col. 1. pag. 978.

Vea los pleitos, y no por relacion, nu. 59. alli

[[lxxviii]] De la pena de lo juzgado por impericia. Vea se Impericia.

Iuez demandado por mal juzgado, si puede conuenir al que le fue vtil su sentencia, nu. 66. pag. 980.

Y condenado a que restituya lo que sent#ciò y executò, si cobrara del denunciador y camara lo que lleuaron, nu. 67. y siguientes, alli.

Si le puede demandar el que no apelò, num. 73. pag. 983.

Y el que dexò desierta la apelacion, nu. 74. alli

Y quando executò sin embargo della, num. 75. alli.

De otorgar apelaciones, alli. y nu. siguient. Vease Apelar.

Si peca el Iuez que sin razon la deniega, o molesta en ocurrir al Superior por remedio, nu. 78. y 79. pag. 987.

Si puede atormentar al c#u#cido, nu. 80. alli

No se arroje à llamar el delito notorio, alli.

Si està demandado en Chancilleria por su sentencia si puede ser lo enresidencia, nu. 91. pag. 992.

O quando la causa està difinida por los Superiores, nu. 92. alli.

O la sentencia c#sentida por el que pide, nu. 94. alli.

Saluo si la sentencia se diesse con dolo, nu. 94. pag. 995.

O por concierto con el Iuez, nu. 95. alli.

O si se consintiesse en la carcel, nu. 96. 97. y 98. alli.

Iuez sepa absoluer los mal denunciados, col. 2. pag. 996.

Si puede ser demandado sobre sentencia c# certada, nu. 99. alli.

Si puede componerse sobre lo que le toca de la sentencia que dio, nu. 99. hasta 114. alli

Si puede ser demandado, o condenado sobre sentencia nula, nu. 114. pag. 1002.

No anule sentencias por sus codicias, nu. 116. y 117. alli.

Si conuiene que lleue su muger al oficio, nu. 118. alli.

De la pena del que se casa donde le exerce, nu. 119. alli.

Si se presume miedo, o violencia en ello, nu. 120. alli.

Contra los que so color del oficio son deshonestos, alli, y nu. 121. y 122.

De la querella de adulterio contra Iuezes, nu. 123. alli.

Como deuen ser sindicados por amores, nu. 126. alli.

Y por injurias de obra, y de palabra, nu. 129 y siguient. pag. 1009.

Si absuelto de la instancia podra ser mas pedido, nu. 132. alli.

O auiendo dado residencia, nu. 134. p. 1011.

O si huuiesse sido Alcalde en su tierra, nu. 136. y 137. alli.

O sobre lo estraño del oficio, o sucedido en re sidencia, nu. 138. alli.

O si el actor huuiesse inorado el pregon della, nu. 139. alli.

O sobre fianças de tutelas, nu. 140. pag. 1014

O si la demanda se pusiesse en el Consejo, nu. 141. alli.

O sobre error de cuentas de Republica, nu. 142. alli.

Si puede cobrar antes que el fisco, num. 7. pag. 1089.

No reciba penas de camara ni marauedis agenos, nu. 15. pag. 1092.

Quando podra ser depositario, nu. 16. alli.

Si podra pagar de penas de camara alguna condenacion suya, nu. 20. y 21. alli.

Si puede ser condenado por lo arbitrario, si guardò la costumbre, nu. 23. pag. 1106.

[[lxxix]] Estè igual en pleitos de entre ciudad y tierra, nu. 19. pag. 1117.

Como visita lasvillas eximídas. Veasevillas

No atropelle los terminos en den#ciaciones, nu. 18. pag. 1132.

Quando puede aduocar causas. Vease Aduocar.

Contra el Iuez que estuprò d#zella, si se pre sume fuerça, nu. 120. pag. 1006.

IVEZ DE RESIDENCIA y#do con Corregidor de diuersos pueblos, quando se deuen tomar las varas, nu. 14. p. 739.

Iuez de residencia particular de que forma es conueniente, nu. 35. 36. y 37. pag. 750.

Que partes deue tener, nu. 45. pag. 755.

Del mal proceder de algunos contra los residenciados, nu. 51. pag. 758.

Del memorial de testigos enemigos que le suelen dar, para que no los examine, nu. 61. y 62. pag. 763.

Aduierta en la eleccion de testigos para la secreta, nu. 63. pag. 764.

Quantos ha de examinar, y de que estados, alli, y nu. 68. pag. 768.

Si deue examinar al testigo ilegitimo citado para aueriguaciones, nu. 69. alli.

Y al que se ofrece, nu. 70. pag. 769.

Si deue aueriguar el descargo en la sumaria pudiendo, nu. 71. pag. 770.

Por el Corregidor, o por sus oficiales muertos quien da residencia, y de que, nu. 83. pag. 778.

Si deue encarcelar al Corregidor acusado de causa capital, y que no halla fianças, nu. 89. pag. 785.

Contra los que con facilidad encarcelan al Corregidor, y a su Teniente, nu. 105. p. 792

Si puede suplicar de la condenacion del Con sejo, col. 2. pag. 806.

El cuydado que deue tener en no omitir diligencia, ni cargo, y la pena de lo contrario, nu. 124. y 130. pag. 803.

Haga fielmente los cargos, y con decente estilo, nu. 133. pag. 807.

De que cosas no se deuen hazer cargos, nu. 134. alli.

Escrupulosa inquisicion si se deue hazer contra los buenos Iuezes, nu. 135. pag. 809. y nu. 59. pag. 762.

Con que prouança se deuen hazer los cargos, nu. 136. pag. 809.

Si por defeto de prouança puede tomar juramento al residenciado, nu. 138. alli.

De los cargos generales, y si deuen admitir se, nu. 139. y 140. pag. 811.

Iuez de residencia sucede en lugar de acusador, nu. 140. y 174. alli.

De la mala intencion de algunos Iuezes de residencia, nu. 157. pag. 816.

Aueriguen tanto lo bien hecho como lo malo, nu. 158. alli.

Si deue hazer informaciones y cargos de la secreta passados los treinta dias, y sentenciarla en ellos, nu. 160. y siguient. p. 819.

Si deue admitir demandas, querellas, o Capitulos, passado el termino del pregon, nu. 174. alli.

Citen los testigos y escrituras, y las hojas, nu. 178. alli.

Quando deuen embiar la residencia al Consejo, nu. 180. alli.

Si deue durante la pesquisa suspender los re sidenciados, nu. 190. pag. 829.

Si deue tomar juramento in litem à la parte contra el residenciado, nu. 138. pag. 811.

Y tomar la confeßion a los residenciados, alli

Si puede ser recusado, y con quien se ha de acompañar, nu. 256. pag. 853.

Quando deue remitir los cargos de la secreta à la publica, nu. 238. pag. 854.

[[lxxx]] Y quando a que los determine el Consejo, nu. 240. y siguient. pag. 854.

Si lleuara parte de las penas legales de lo q# sentencia, nu. 243. alli.

De la execucion de sus sentencias, nu. 244. y siguient. pag. 858.

De la breuedad de embiar las residencias al Consejo originalmente, y a cuya costa, nu. 254. 255. y 256. pag. 864.

Y los capitulos acumulados a ella, nu. 257. alli, y nu. 84. pag. 931.

Quando muchos capitulan lo mismo, que deue proueer, nu. 22. pag. 903.

O si presentan Capitulos poco despues del termino, nu. 25. alli.

Y quando se presentan, y se pide se lean en publico, nu. 26. alli.

Y quando son de injurias impertinentes, y de mal estilo, alli.

Y quando son de cosas graues y de leues juntamente, nu. 27. pag. 906.

Si deue admitir Capitulos en nombre y a costa de ciudad, nu. 29. alli.

Y castigar a los instigadores de Capitul#tes, nu. 30. alli.

Y à los que hazen ligas y juntas sobre ello, nu. 31. alli.

Encomiendase el despacho de los Capitulos, nu. 33. y siguient. pag. 912.

Y si sobre ellos ha de proceder en fiestas, y c# ceder ferias, nu. 35. alli.

Y librar requisitorias, nu. 36. y sigui#t. alli.

Y examinar todos los testigos por su persona, nu. 42. y siguient. pag. 918. Vease Examen.

Como ha de ponderar las prouanças, nu. 73. pag. 928.

Si deue juzgar por el clamor del pueblo, nu. 91. pag. 934.

Como deue fauorecer a los residenciados, nu. 96. pag. 940.

Y quando condenar en costas al Capitul#te, nu. 103. pag. 945.

Euite las descomposturas de los que siguen la residencia en las Audiencias della, col. 2. pag. 954.

Si deue dar licencia al Corregidor que no assista a ellas, alli.

Y admitir prouanças nueuas en demandas de mal juzgado, nu. 52. y 53. pag. 974.

Como ha de proceder sobre culpas de amores, nu. 123. y 126. pag. 1008.

Y embiar al Consejo relacion de las demandas, nu. 143. pag. 1015.

Iuez de residencia si tambien ha de darla, nu. 144. alli.

De quien cobra sus salarios, col. 1. pag. 1038

Como hade tomar cuentas de Propios. Vease Propios.

Y si ha de executar lo mal librado, col. 2. pag. 1045.

Si puede tomar las cuentas dadas, nu. 75. alli

Como ha de proceder en los cargos dellas, nu. 85. pag. 1054.

Comience luego a tomarlas, nu. 87. alli.

Si deue tomar cuentas del posito, nu. 88. alli.

O que razon deue embiar dello al Consejo, alli

Y de las sisas y repartimientos, saluo si el Comissario fuere Oydor, col. 1. pag 1058. y nu. 39.

Y de penas de camara, nu. 27. pag. 1096.

Y de gastos de justicia sin aßistencia de Regidores, nu. 22. pag. 1105.

Con que rigor deue tomar estas cuentas, nu. 23. alli.

Y las de obras publicas y pias, nu. 8. pag. 1109

Si deue hazer mas de vncargo de librança de muchas sumas, causas, y personas, alli.

De la Residencia de las aldeas, nu. 2. y siguien. pag. 1111. Vease Capitul#tes y Residencia.

IVGAR con los subditos si deue el Co-**[[lxxxi]]**rregidor, nu. 41. pag. 372.

De otras familiaridades con ellos. Vea se Familiaridad.

IVLIO Cesar si fue el primero a quien por magestad, se llamò vos y vuestra, nu. 46. pag. 17.

IVNTAS y ligas en residencia, si son punibles, nu. 31. pag. 911.

IVRADOS Sesmeros, y sindico de su poder, nu. 295. pag. 354.

IVRAMENTO del mayor domo del posito, nu. 34. pag. 46.

Iuramento que hazen el Corregidor y sus oficiales, nu. 18. y 19. p. 170. y n. 9. y 11. p. 738

Y el que hazian los magistrados Egipcios, Atenienses y Romanos, dicho nu. 18. y 19.

Si le deuen hazer todos los ministros publicos y peritos en el arte, y los del Consejo y Regidores, nu. 19. pag. 171.

Si serà perjuro quien sin malicia le quebran tasse, alli.

Al Regidor si le han de ir à tomar juramen to a su casa como a noble, nu. 36. pag. 232.

Quanto los antiguos castigaron la transgres sion del juramento, nu. 6. pag. 418.

Si se deue tomar al reo de quien se sospecha se ha de perjurar, nu. 62. pag. 502.

El de la parte si se admite sobre cohechos c# tra el Iuez que huye, nu. 118. pag. 800.

Si en defeto de prouança se le toma juram#to, nu. 138. pag. 811.

Si deue jurar el Corregidor con los diputados para causa de apelacion, nu. 187. pag. 297

Y el Regidor segundo diputado por ausencia del primero, nu. 188. alli.

Iurar de calumnia y hazer prouança, si es licito en los diez dias concedidos para sentenciar en segunda instancia, nu. 250. y siguient. pag. 333.

Iuramento in lit# si se admite contra Iuezes, col. 1. pag. 840.

Y contra el que da cuentas intricadas, col. 2. pag. 1049.

Iuramento de las demandas de residencia, nu. 5. pag. 956.

En gastos por menudo si basta el juram#to del mayordomo, nu. 73. pag. 1048.

Toda cuenta si ha de ser jurada, nu. 9. p. 1109

El testigo, y el perito en el arte, y el i#terprete, y todos a quien se da fê, si han de jurar, alli.

IVRISDICION si por negligencia de vn Iuez la adquiere quien no la tiene, nu. 282. pag. 348.

La grandeza de la alta jurisdicion si se considera en la carcel, nu. 112. pag. 536.

Iurisdicion de Corregidor si es plenißima, nu. 5. pag. 737.

El nueuo no vse della antes de tomar la vara, nu. 5. pag. 737.

Iurisdicion si puede comprarse, o tantearse de propios, nu. 55. pag. 1042.

Y defenderse, y a sus ministros, nu. 61. alli.

Y quando a costa de penas de camara, nu. 20 y 21. pag. 1093.

Y quando a costa de gastos de justicia, nu. 9. pag. 1101.

Iurisdici# de villas eximidas si se prescriue, nu. 12. pag. 1128.

Y quien ha de fundarla y prouarla, nu. 25. pag. 1134.

Iurisdicion de los Ay#tamientos, vease Regidores.

IVSTICIA si es guardar a todos la fê y promessa, nu. 24. pag. 428.

Que sinifica el fiel y balança della, nu. 1. p. 356

Obedecerla si es suma libertad, segun Boecio, nu. 2. pag. 4.

No deue el Iuez retardar la justicia, num. 150. pag. 817.

Iusticia si es madre de odio y enemistades, col. 1. pag. 891.

[[lxxxii]] Y causa de residencia reñida, alli.

Nadie quiere justicia por su casa, col. 2. alli.

Por justicia retardada si se pueden aduocar causas, nu. 21. pag. 1133.

IVSTICIAR si se deue al ahorcado si se quiebra la soga, nu. 137. pag. 545.

Verdugo que derechos tiene de los que justicia, y quando y hasta que quantia, nu. 138. p. 546.

De la sepultura de los justiciados, y porque orden han de ser quitados de la horca, nu. 143. pag. 547.

Si es licito justiciar algun cuerpo muerto, alli

IVYZIO, de su difinicion y generos, nu. 26. pag. 444.

El criminal de que personas consta, nu. 96. pag. 521.

Del juyzio sobre capitulos, nu. 33. pag. 912.

Y sobre demandas de residencia, nu. 4. p. 955

Iuyzio començado afectadamente ante vn Iuez si puede aduocarse por otro, nu. 22 pag. 1133.

Iuyzio de residencia si es anexo, o separable del ordinario, nu. 38. pag. 1141.

L

LAB RADORES de sus priuilegios, origen, y alabança de la agricultura, nu. 61. pag. 60.

Rusticos sagazes si gozan de los priuilegios de la inorancia, nu. 62. pag. 61.

Labradores si tienen malas propiedades, alli

Y si pueden ser compelidos a prestar dinero para trigo, o a venderlo, y otras vituallas, y a dar carros, y lleuarlo a la ciudad, nu. 19. y siguient. pag. 41. y nu. 63. pag. 62.

Y sacar della, ellos y otros las inmundicias, nu. 5. pag. 155.

Los que traen a vender bastimentos, no sean detenidos, ni molestados, nu. 50. pag. 101.

Y si deuen v#derlos por menudo, n. 51. y 53. alli

Quales labradores pueden ser panaderos, nu. 37. pag. 48.

Den auisos de las cosas de los enemigos à la ciudad sitiada, nu. 47. pag. 612.

Y no sean molestados de los soldados, alli.

Si deuen contribuir en las sisas de la ciudad, nu. 31. pag. 1080.

Si se comprehenden en ella, alli.

De la neceßidad y recomendacion de su estado, nu. 1. pag. 1111.

LADRONES quando es licito esconderlos, col. 2. pag. 1104.

LAGOS, o lagunas, quando deuen cegarse, nu. 13. pag. 157.

LANGOSTA a cuya costa y orden se coge, nu. 41. pag. 1038.

LAREDO, vea se Quatro villas.

LLAMAMIENTO del Cabildo, por cuya orden, y como se haze, y del vso Romano antiguo, nu. 14. pag. 168.

Y el de Cortes, nu. 16. pag. 170.

LLAVES de la ciudad, y de su archiuo, quien las ha de tener, nu. 22. pag. 225. y nu. 19. pag. 589.

Y las de Gibraltar, nu. 23. pag. 659.

Y del recato enla guarda, y del vso dellas, estando la ciudad sitiada, nu. 19. pag. 589.

LASBROZAS que vale al Alcalde mayor, col. 2. pag. 1154.

LAS Quatro villas, vease Quatro villas.

LEER buenos libros quan vtil sea, nu. 3. pag. 552.

LEGISLADOR si es de presumir corregirse en continente, nu. 283. pag. 348.

LLERENA que vale al Gouernador, col. 1. pag. 1152.

LEGVAS legales y vulgares, quales son, nu. 53. pag. 704.

LEON que vale al Corregidor, col. 2. p. 1143.

LETANIAS quien las introduxo, nu. 15. p. 1029.

[[lxxxiii]] Si pueden los concejos gastar algo en ellas, nu. 14. alli.

Del modo de plegarias de los Romanos, nu. 15. alli.

LETRADO de la ciudad si puede tambien ser Regidor, nu. 68. pag. 245.

Los de toda vna ciudad si se pueden recusar, y qual se dira recusacion general, nu. 121. 122. y 123. pag. 268.

Letrado y procurador de pobres deue auer, y quien fue el primero que los instituyò, num. 17. pag. 440.

Que aßistan, y de la pena de lo contrario, nu. 75. pag. 509.

Alos Letrados y nobles que carcel se deue dar nu. 9. y 12. pag. 487. y nu. 53. pag. 759.

Letras si son madre del vso de las armas, y que corrigen las guerras, nu. 2. pag. 578.

Titulo de Corregidores desde quando se da a Letrados, nu. 33. pag. 750.

Ciudad si puede asalariarlos, nu. 30. p. 1035.

Si son francos de tributos Reales y personales, nu. 31. pag. 1080. y nu. 38. pag. 1084.

Si pueden ser compelidos a abogar de balde por los pobres, nu. 18. pag. 440.

LETRINAS y otros lugares hediondos quando se deuen limpiar, nu. 14. pag. 157.

LEYES de los Romanos sobre la moderacion de las comidas, nu. 6. pag. 80.

Pueblo Romano si podia hazer y abrogar leyes, y nombrar Iuezes, nu. 152. pag. 280.

Y quando y en quien tr#sfirio esta potestad, alli

Y si las puede hazer el Rey sin j#ta de Cortes y acuerdo de sus Consejeros, nu. 155. p. 281.

Leyes de regatones de Corte si ligan a otros, nu. 59. pag. 105.

Armas si hazen callar las leyes, nu. 14. pag. 561. y nu. 73. pag. 632.

Estrangeros si se escusan por inorancia de las leyes y costumbres destos Reynos, nu. 71. pag. 714.

Leyes si fauorecen a los cuydadosos, col. 1. pag. 1011.

Por vso contrario si se abrogan, col. 2. p. 1128.

Ley nueua general si deroga à la antigua especial, nu. 92. pag. 121.

Si haze el Iuez suyo el pleito traspassando la ley, nu. 40. pag. 970.

De la ley si se deue considerar el intento, o las palabras, nu. 37. pag. 497.

LIBERALIDAD del Capitan alaba se, y reprehende se su codicia, nu. 76. p. 637.

LIBERTAD lo que se da para ella si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

Quan estimada y fauorecida es, nu. 2. p. 1122.

El abuso della si es muy nociuo, nu. 3. alli.

Capadocios porque rehusaron biuir en libertad, nu. 4. alli.

LIBRANZA si se requiere en cuentas de propios, nu. 65. pag. 1044.

De la forma de las libranças para esto, nu. 66. alli.

Las injustas a quien han de cargarse, num. 67. alli.

Y si han de cobrarse sin #bargo de apelacion, alli

Si pueden executarse contra el dador y acceptante, nu. 84. pag. 1053.

De librança de muchas sumas, causas, y personas, si se han de hazer muchos cargos, nu 8. pag. 1109.

Si podra darlas el que visita las villas en los gastos de justicia dellas, nu. 39. pag. 1142.

LIBREAS, ropas, hachas, y lanças para fiestas publicas, si se dan de propios, nu. 27. y 28. pag. 1033.

Criados si han de boluer los lutos y libreas, nu. 29. alli.

LIBRO de comißiones si le ha de auer en Ayuntami#to, y del vso del, nu. 67. p. 198.

Y delos acuerdos del, si ha de auer dos libros, nu. 71. pag. 200.

[[lxxxiv]] En pequeños gastos si se da credito al libro del mayordomo, del albazea, del tutor, del here dero, y del amo, nu. 73. y 74. p. 1048.

Libro de visita de la carcel, nu. 50. y 51. pag. 501.

Libro de entradas y de soltar, nu. 52. 53. y 54. alli.

Libro de penas de camara, y gastos de justicia, y obras publicas y pias, nu. 55. alli. y nu. 10. y siguien. pag. 1090. y nu. 21. p. 1105.

Del cuydado en assentarlas, nu. 56. alli, y dicho nu. 10.

De la vtilidad de leer buenos libros, num. 3. pag. 552.

Y de tener muchos como nosea para ost#tacion, en la carta al Letor. Vease Mayordomo.

LICENCIA si deue pedir el Corregidor al Ayuntamiento para hazer ausencia, nu. 37. pag. 232.

Regidores si la pueden dar para traer armas, nu. 131. pag. 271.

Si es necessaria del Ecclesiastico para desenterrar al muerto, para que le vean Medicos, nu. 93. al fin. y 95. pag. 520.

Licencia del Corregidor, o del Dezmero, si escusa al que sacò cosasvedadas, n. 44. p. 699

Y que licencias puede dar para sacar dinero para el gasto, nu. 45. alli.

Licencia Real para gastar de propios de concejo, quando es necessaria, nu. 3. y sigui#t. pag. 1021. Vea se Propios y Edificios.

Sin licencia del Corregidor si pueden hazer se fiestas, nu. 23. pag 1033.

LICENCIADOS. Vea se Doctores.

LICITO como se haze lo que es publico, y la culpa acostumbrada parece menor, nu. 287. pag. 530.

LICTORES Romanos de su principio y ministerio, nu. 135. pag. 544.

LIGAS y juntas en residencia, si son pu nibles, nu. 31. pag. 911.

LIMOSNAS si pueden hazer los pueblos, nu. 15. pag. 1028.

Como deue el Corregidor procurarlas para los presos enlas Pascuas y visitas generales, nu. 108. pag. 529.

Del merito de socorrer los pobres, y lo que en esto vsaron los antiguos, alli.

Esto quanto mas toca a Ecclesiasticos, alli.

LIMPIEZA para que aya en la ciudad tengase por costumbre mandar y executar a menudo que los vezinos hagan barrer sus pertenencias, nu. 8. p 156. Vease Calles.

LITIGANTES con impertinencias qu# to irritan a colera à los Iuezes, nu. 42. pag. 403.

LOGROÑO que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1149.

Y que le toca en ocasiones de guerra, n. 46. p. 668.

LVTOS por Rey como se dan de propios, nu. 51. pag. 1041.

Si se dan quando se trasladan sus huessos, nu. 52. alli.

Criados si deuen boluer lutos y libreas, nu. 29. pag. 1033.

M

MACHOS y ouejas quando se pueden pesar, nu 46. pag. 99.

MADRID que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1145.

MADRIGAL que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1148.

MADRVGAR encomienda se al Corregidor, y del daño del mucho dormir, nu. 83. y 84. pag. 116.

MALAGA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1146.

Y que le toca proueer, alli: y en Velezmalaga # ocasiones de guerra, nu. 8. hasta 12. p. 654.

[[lxxxv]] MALIVZGADO pidese al Iuez por diuersas causas, nu. 26. y sigui#t. pag. 966.

MALOS y poderosos porque ayudan al mal Iuez, nu. 28. pag. 746.

MANOS largas si tienen los Iuezes en lo criminal, y porque ante los Reyes no se podia parecer con guantes calçados, nu. 16. pag. 382.

Manos no se metan en mies agena, col. 2. p. 1142

MANSEDVMBRE con valor qu#to importa al Iuez, nu. 1. 4. y siguien. p. 385.

Y si es parte de la temperancia, y mas general que la clemencia, nu. 6. pag. 387.

Es celebrada en los Reyes de España, nu. 8. pag. 411.

Manse dumbre del Corregidor sino quadrare con la rectitud, si importa mas que searecto, aunque austéro, nu. 9. y 12. alli.

Blandura de Lelio, o seueridad de Caton, qual fue mas vtil para el gouierno de Roma, nu. 1. pag. 407.

Y a la Yglesia la blandura de S. Agustin, o la austeridad de S. Geronimo, nu. 2. alli.

Blandura y suauidad enlas cabeças del exercito si es mas dañosa que la aspereza del castigo, nu. 27. pag. 596.

De la que deue tener el Iuez à las impertinencias de litigantes, nu. 42. pag. 403.

MANTENIMIENTO es el principal intento del hombre, nu. 1. pag. 77.

La prouision dellos quan a cargo es del Corregidor, y de los oficios, que para esto crear# los antiguos, nu. 3. 9. y 10. y 58. pag. 34.

Mantenimientos de la primera edad quales eran, nu. 3. y 4. pag. 78.

Quanto conuiene que los mantenimientos se v#dan en puestos señalados, nu. 49. pag. 100

Del cuydado de Corregidor de Fr#tera para que el proueedor y tenedor de bastimentos no hagan fraude, nu. 28. pag. 570. y nu. 36. pag. 603.

Si se pueden vender mas caros a los forasteros, nu. 32. pag. 92.

Si los pueden tomar à justos precios el Corregidor, y sus oficiales, donde los hallaren, nu. 37. pag. 94.

Y compeler a que los vendan, nu. 66. y 68. pag. 109.

Y a los que los traen que vendan por menudo, nu. 101. pag. 51. y 53.

De mantenimientos corrompidos y carne mortezina, o muy flaca, que deue el Corregidor mandar se haga, nu. 99. y 101. pag. 124.

Corregidor si puede compeler a que los vay# a comprar, nu. 31. pag. 1035.

Y a los vezinos que no los saquen de la tierra, nu. 52. pag. 51.

Si puede hazer derramar el mal vino, vinagre, azeite, leche, frutas, y verdura, nu. 102. pag. 125.

Y castigar à los que venden mantenimientos y ceuada mezclada, nu. 106. alli.

Y a los que no los venden en sus sitios, alli.

Y sin que sea necessario processo, alli.

REMATES de abastos. Vease Remates.

MAR quien es Iuez competente de los ne gocios y casos que suceden en ella, nu. 69. pag. 629. y nu. 6. pag. 678.

Si se pueden tomar a los nauegantes las vituallas que lleuan y repartirse con los neceßitados, nu. 24. pag. 43.

MARBELLA que le toca al Corregidor, y Teniente, proueer en ocasiones de guerra, nu. 55. pag. 671.

Y si preceden en aßientos al Capitan della, nu. 57. pag. 673.

MASCVLINO genero si comprehende al femenino, nu. 36. pag. 497.

Matarse en el vltimo trance si es flaqueza y no esfuerço, nu. 15. pag. 64.

[[lxxxvi]] MATAR o herir al Corregidor. Vease Herir, o Matar.

MATRIMONIO si puede contraer el Corregidor, o sus hijos, o hijas donde lo es, nu. 119. pag. 1005.

MARTOS que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1153.

MAYORDOMO del Posito si puede ser compelido al oficio, nu. 34. pag. 46.

Y que juramento deue hazer, alli.

De sus calidades y cautelas, nu. 44. pag. 52.

De su libro de cuenta y orden de pagar y de sus penas, nu. 45. alli. y nu. 65. y 71. pag. 1044.

De su salario y creces del trigo, nu. 46. p. 53.

Mayordomo de Obispo si puede ser Regidor, nu. 31. pag. 230.

Eleccion del mayordomo, o sindico, nu. 295. pag. 354.

Si puede ser testigo por elconcejo en resid#cia, nu. 60. pag. 925.

Si se le han de passar las injustas libranças, nu. 67. pag. 1045.

Mayordomo haga el su cargo, y jurele, num. 71. alli.

Del credito de su libro, nu. 72. pag. 1048.

Y si por el puede ser executado, alli.

Y si basta su juramento en los gastos por me nudo, nu. 73. alli.

Si deue firmar el cargo antes del descargo, nu. 78. alli.

Y si las deudas y pleitos son a su cargo, num. 79. pag. 1051.

Si puede tratar con la hazienda de su cargo, nu. 81. alli.

No deue malbaratar las pagas, nu. 82. alli.

Si pueden sus cuentas tomarse en su ausencia, nu. 83. alli.

Y si estan hipotecados sus bienes al alcance, nu. 80. alli.

Mayor parte del pueblo diuiso como se consi de ra para obligar consus ordenanças a la otra, nu. 165. pag. 286.

Y la mayor parte de Regidores para lo mismo, nu. 165. pag. 286.

Y si tiene jurisdicion, nu. 168. pag. 288.

Si se presume mejor su acuerdo, nu. 169. y siguient. alli.

Si està el Corregidor obligado a seguirla si# pre, y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 170. 171. y 176. pag. 289.

De la carta acordada en esto, nu. 172. p. 291.

Si basta en las cosas de gracia, nu. 179. p. 293

MEDIANERO de cohechos, o de otros tratos si es testigo idoneo, nu. 52. p. 922.

MEDICINAS y drogas falsas y corr#pidas si puede el Corregidor mandarlas derramar, o quemar, nu. 103. pag. 125.

MEDICOS si deuen curar debalde a po bres, nu. 18. pag. 440.

De sus declaraciones, y quando basta la de vno solo, alli.

Como se pagan sus salarios, nu. 9. pag. 1026. y nu. 26. pag. 1078.

Salariados, si pueden recebir de #fermos, alli.

Si deuen curar en tiempo de peste sin mas salario, alli.

Si son reputados por vezinos, alli.

MEDIDAS. Vease Pesos.

MEDIDOR si le ha de lleuar el que væ à medir los campos, col. 1. pag. 1138.

Y los sitios de Reales, alli.

Medidores que fê hazen, alli.

MEDINA DEL CAMPO que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1148.

MENORES si pueden por deudas ser presos, y hazer ceßion de bienes, nu. 29. pag. 493.

Y ser castigados por sacas de cosas vedadas, nu. 40. pag. 698.

[[lxxxvii]] MENOSPRECIO contra la justicia si deue dexarse sin castigo, nu. 40. pag. 16.

Como le euitara el Corregidor, nu. 16. pag. 414.

MENTIRA, de su odio y desautoridad, nu. 22. y 25. pag. 428.

MENVDOS de carnero como se deuen repartir, nu. 97. pag. 124.

MERCADER que no acude con la cosa, o precio de contado como contratò, si comete hurto, nu. 71. pag. 65.

MERIDA que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1125.

MERINDADES que valen al Corregidor, col. 2. pag. 1150.

MESAS y vancos del oficio, y casa de justicia, si seran de los gastos della, nu. 17. pag. 1103.

MESONERO si puede vender pan cozido, nu. 60. pag. 60.

Si se llama regaton por vender por menudo, nu. 78. pag. 70.

Si puede ser Regidor, o Alcalde de Aldea, nu. 38. pag. 94.

Si son odiosos al derecho, y llamados robadores, nu. 93. pag. 122.

Si se da credito al juramento del caminante sobre el hurto hecho en el meson, alli.

Si pueden ser compelidos a que hospeden, alli.

De su visita y cautelas, nu. 91. 92. y 93. pag. 120. y nu. 3. pag. 1111.

Del castigo dellos, nu. 94. pag. 123.

MIEDO si se presume que le causa el Iuez a los subditos, col. 2. pag. 841. y nu. 218. pag. 843.

Y para el matrimonio que contraxo, nu. 119. pag. 1006.

Y a los presos que consienten en fauor del, nu. 96. y 97. pag. 995.

Si se dira hecho por miedo durante la cau sa del, nu. 97. alli.

MILICIA quien la inuentò, nu. 7. p. 583.

Del cingulo della y sus priuilegios, nu. 67. pag. 627. Vease Diciplina militar.

MINISTRO, o criado de Capitan, o Corregidor si puede tirar plaça de soldado, o de otro oficio, nu. 10. pag. 586.

Ministro de justicia. Vease Alguaziles, Oficiales, e Injuria.

MISSA del Ayuntamiento, y lo que vsaron los Gentiles, nu. 7. pag. 164.

MISERABLES personas quales son, nu. 76. pag. 467.

Si se llaman aßi los presos, nu. 134. pag. 544. y nu. 7. pag. 1109.

Y el beneficio que se les haze si es obra pia, alli

MODERAR penas. Vease Pena.

Moderada licencia si conserua el gran poder y prosperidad, nu. 35. pag. 399.

MONEDA antigua de que era, nu. 1. pag. 1086.

MONESTERIO de san Lorenço el Real, y de otros edificios memorables, nu. 2. pag. 130.

Lo que se da à monesterio pobre si es causa pia, nu. 6. pag. 1108.

MONIAS lo quese les da si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

MONTANCHES que vale al Alcal de mayor, col. 1. pag. 1153.

MONTES conseruense, y que no aya ladrones en ellos, nu. 21. pag. 1119.

Del cuydado de los antiguos en esto, alli.

Guardas dellos son malos, y en Soria son hidalgos, alli.

Ciudad si puede mandarlos m#dar, o cortar, nu. 84. pag. 252.

MORA si se purga en causas de apelacion al Ayuntamiento, nu. 254. pag. 335.

MOTINES no aya en los cuerpos de **[[lxxxviii]]** guardia, y rondas, nu. 21. y 22. pag. 590.

Como suelen causarse por pagas retardadas, y del remedio dello, nu. 23. pag. 592.

MOTRIL, vease Granada.

MVDANZA en todas las cosas si es natural y cierta la cayda de los altos estados, nu. 22. pag. 567.

MVERTO el Corregidor quien elige justicia en su lugar, nu. 140. pag. 243.

Y si el Corregidor que murio lo era de diuersas ciudades, si el Teniente de cada vna quedara por Corregidor, nu. 148. pag. 278

Quando han de ver Medicos el cuerpo muer to, y quando el Iuez deue mandarle desenterrar para que le vean, nu. 93. p. 519.

Y si ha de pedir licencia al Ecclesiastico, alli, y nu. 95. pag. 519.

Si piden los muertos vengança a Dios c#tra quien los matò, nu. 94. pag. 520.

Si es licito justiciar el cuerpo muerto, num. 143. pag. 547.

Por Corregidor, o por sus oficiales muertos quien, y de que da residencia, nu. 83. pag. 778.

MVGER si puede acusar lo tocante al posito, nu. 44. pag. 52.

Muger de Corregidor si goza de las precedencias del, nu. 24. pag. 29.

Y como se castigan las injurias que a ellas se hazen, alli.

Si conuiene lleuarlas à los oficios, nu. 118. pag. 1005.

Si se presume ser forçadas casandose con Iuezes, nu. 120. alli.

Contra Iuezes que so color del oficio son deshonestos, nu. 121. alli.

Mugeres si pueden estar presas por deudas, nu. 30. pag. 494.

O por mala administracion de tutela, o de otra cosa, nu. 31. pag. 495.

De su consejo è inclinacion contra sus pronechos, nu. 32. pag. 496.

Los antiguos si dauan tutores a todas, num. 33. alli.

La tratante que se alça, si puede ser presa, nu. 34. alli.

Por quales delitos se deuen encarcelar, y donde, nu. 37. pag. 497.

Mugeres valerosas que mudando el abito libraron a sus maridos de carceles, nu. 130 pag. 540. la 2.

Si incurren por ello enpena, num. 131. pag. 541. la 2.

De fé y palabra de muger, aunque sea noble, si se deue creer, nu. 132. alli.

Licurgo para que mandaua que las mugeres se exercitassen en trabajos de fuerça, nu. 6. pag. 556.

Contra muger, o hijos de Corregidor, como se prueuan cohechos, col. 2. pag. 848.

Si es mas no tener copula con muger con qui# se aßiste siempre que resucitar vn muerto, nu. 122. pag. 1007.

Iuez si puede ser acusado de amores sin n#brar la muger, nu. 123. pag. 1007.

Y el, y el Alcayde, por tratarlos con la presa, nu. 124. alli.

Si tienen hipoteca por su dote, nu. 29. p. 1096

Vease Biudas, y Rameras.

MVXACAR. Vease Guadix.

MVLETOS y potros quando se registran, nu. 53. pag. 704.

MVLTAR como puede el Corregidor à los que ante el hablan descortesmente, nu. 49. y 50. pag. 18.

Multa si se aplica à la Camara, nu. 6. p. 1089

Multa si puede moderarse despues de sentencia, nu. 68. pag. 712.

MVRCIA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1144.

[[lxxxix]] Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 3. pag. 652.

MVRMVRAR de los subditos no deue el Corregidor, nu. 33. pag. 395.

Ni admitir murmuradores dellos, ni de otros, nu. 13. 24. y siguient. pag. 361.

Murmuradores de Iuezes si son testigos ido neos contra ellos, nu. 66. pag. 926.

Contra los que pueden morder, necedad es la drar, nu. 94. pag. 475.

MVROS y otros edificios para la guerra tenga reparados el Corregidor de Frontera, nu. 18. pag. 503.

Si conuiene que la ciudad estè murada, o abierta, nu. 17. 18. y 22. pag. 564.

Del deuido cuydado de los Principes en reparar muros y fortalezas, num. 19. y 22. pag. 566.

Quien ha de contribuir para el reparo dellos, nu. 20. alli.

Los nobles si deuen ayudar al reparo dellos por sus personas, nu. 21. alli.

Quanto los Romanos cuydaron en la conseruacion dellos, y los llamaron inuiolables y sagrados, nu. 23. alli.

Los buenos soldados si son los mas fuertes muros, nu. 60. pag. 623.

Lo que se da para ellos si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

MVSICOS, chirimias, trompetas, y atabales, si pueden pagarse de propios, num. 26. pag. 1033.

N

NAVEGANTE en la neceßidad si puede ser compelido a que reparta sus vituallas, nu. 24. p. 43.

NECESSIDAD si permite al pobre to mar cosas de comer, nu. 22. pag. 42.

Y el rico ser compelido a que le haga limosna, alli.

Neceßidad y hambre, y de sus priuilegios, nu. 23. pag. 43. y nu. 54. pag. 57.

Y si escusa al deudor de no pagar, num. 74. pag. 67.

Dicho de Cambisses sobre la neceßidad, nu. 36. pag. 43.

Quando de la neceßidad se deue hazer virtud, nu. 14. pag. 648.

Auiendo neceßidad si puede ser compelido el nauegante a que reparta sus vituallas, nu. 24. pag. 43.

Neceßidades de los subditos como las deue el Corregidor remediar y acomodarse a ellas, nu. 2. pag. 386.

Del origen, efetos, y neceßidad de la resid# cia, nu. 18. 21. hasta 26. y 43. pag. 740.

En neceßidad comun si vale fr#queza, col. 1. pag. 1062.

Si por ella se enagenan los bienes de la corona Real, alli.

Y si se puede echar sisa sin licencia Real, nu. 18. pag. 1076.

Y si se haze licito lo prohibido, nu. 25. pag. 1095.

Y si se escusa en ella la Yglesia y Eclesiasticos de ayudar y contribuir. Vease Tributos.

NEGLIGENCIAS y omißiones de que los Iuezes son sindicados, nu. 89. pag. 473. y nu. 134. y 142. hasta 156. pag. 808.

Los descargos dellas, dicho nu. 89. y nu. 145. pag. 814.

Si en el Iuez se presume negligencia, num. 154. alli.

Y en el pastor, carcelero, o c#bio, nu. 155. alli.

Por negligencia, o culpa de los Iuezes superio res, como se pide remedio, nu. 156. p. 815.

Quando por negligencia haze el Iuez suyo el pleito ageno, nu. 35. pag. 971.

El derecho si desfauorece a los negligentes, col. 1. pag. 1011.

[[xc]] NIEVE para la beuida, de su antiguedad, vtilidad, vso, y prouision, nu. 9. p. 81.

Y si se deue della alcauala, nu. 10. pag. 82.

NOBLE si deue ser el Regidor, y del vso antiguo, nu. 6. pag. 216.

Y de la vtilidad dello, nu. 8. pag. 219.

Si se tiene por cumplida la promessa del noble, nu. 25. pag. 429.

Anobles, y a Letrados, que carcel se deue dar, nu. 9. y 12. pag. 487. y nu. 53. pag. 759

Si el noble huuiesse quebrado la palabra, o carceleria, si se deue hazer mas confiança del, nu. 9. al fin. alli.

Si deuen ayudar por sus personas al reparo de muros y fortificaciones, nu. 21. p. 566.

Nobles, o labradores, quales son mejores pa ra soldados, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 41. pag. 607.

Anobles, y a Iuezes, si es deuido el acatamiento, nu. 55. p. 760. Vease Reuerencia.

Menor noble si puede donar, nu. 29. p. 1034.

NOBLEZA si incita à las virtudes, nu. 7. pag. 219.

NOMBRES y dignidad de la casa de Ayuntamiento, nu. 5. pag. 164.

Nombre y armas si puede poner el Corregidor en el edificio publico, nu. 56. pag. 152

Nombre con quanto secreto y recato se deue dar en la guerra, nu. 24. pag. 593.

NOMBRAMIENTO, vease Eleci# y Regidores.

NORSENSES fueron dados a acusar los ministros de justicia, nu. 1. p. 887.

NOTORIO delito qual se dira, nu. 85. pag. 989.

NOVELEROS, zizañadores, aduladores y familiares amigos no admita el Corregidor, nu. 13. 24. y siguient. pag. 361.

NVLIDAD contra sentencia de Regidores, si puede intentarse, y ante quien, nu. 205. y 206. pag. 307. y col. 1. pag. 1003

Y sobre ella pedir y condenar al Iuez, nu. 114. y siguient. pag. 1002.

Dentro de que termino se pide, nu. 115 alli.

Y si puede pedirse por via de excepcion, alli.

Contra Iuezes que so color de nulidades rescinden las sentencias por sus codicias, nu. 116. y 117. alli.

NVMANCIA, vease Soria.

NVMERO de Procuradores si es de inconueniente, nu. 19. pag. 441.

O

OBEDIENCIA quan necessaria es en la guerra, nu. 11. p. 558.

Y en los subditos para con la justicia, nu. 2. pag. 4. y nu. 15. pag. 9.

OBISPOS, porque se llamauan en derecho los que cuydauan del pan, y otros mantenimientos, nu. 4. pag. 35.

Obispo si podra açotar al clerigo a falta de executor, nu. 39. pag. 402.

Contra el auariento en tiempo de neceßidad, nu. 15. pag. 40.

Si puede tener fisco, col. 2. pag. 1088.

Que les deuen dar los curas quando visitan, col. 1. pag. 1116.

OBLIGADOS de Abastos quanto importa auerlos, nu. 7. y 8. pag. 80.

Si el postrero pagara las costas que hizo el primero en quien se auia rematado el abasto, nu. 25. pag. 89.

Si los deue tratar bien el Corregidor, nu. 27. pag. 90.

Perdiendo si se les ha de hazer refacion, nu. 33. y 34. pag. 92.

Obligados si pueden ser Regidores, o baste cedores, o fiadores dellos, nu. 15. pag. 222.

De las adehalas de toros, que se sacan a obligados, nu. 47. p. 1040. Vease Bastecedores.

[[xci]] OBRAS PVBLICAS. Vease Edificios.

OBRAS PIAS quales se dizen, nu. 6. y 7. pag. 1108.

Y si lo sera la que se haze a los presos, num. 134. pag. 544.

Y si ellos se llaman personas miserables, alli.

Como deue el Iuez aplicar condenaciones para ellas, nu. 5. pag. 1108.

OCAÑA que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1152.

OCIO quan dañoso sea, nu. 3. y 4. pag. 579.

OFICIALES si deuen desocupar las ca lles, nu. 6. pag. 156.

Oficiales de concejo si pueden nombrarse pa dres a hijos, o a parientes, y la carta acordada, nu. 56. pag. 240.

Los de justicia si deue el Corregidor recebir los por ruego, nu. 20. pag. 383.

Y en que deue ayudarse de oficiales de guerra, nu. 33. pag. 602.

Y de que cosas da residencia por sus oficiales y familiares, nu. 78. y siguient. pag. 775.

Y por los que no huuiere nombrado, nu. 82. pag. 778.

Por el Corregidor, o por sus oficiales muertos quien, y de que da residencia, nu. 83. pag. 778.

Fiadorde residencia de Corregidor si està obligado por los oficiales nombrados por el, nu. 91. pag. 786.

Contra los que dan algo por los oficios publicos si se presume culpa, nu. 210. pag. 842.

Como se prueuan los cohechos contra Regidores, y otros oficiales publicos, nu. 226. pag. 847.

Si pueden demandar al Corregidor en el Con sejo, aunque aya dado residencia, nu. 141. pag. 1014.

Si pueden ser sindicados durante sus oficios, nu. 26. y 27. pag. 1135.

Oficial abonado quando fue recebido, si viniesse en quiebra, si serà a cargo de los q# le eligieron, nu. 52. pag. 237.

Corregidor, o oficial abonado, si se escusa de dar fianças de hazer residencia, nu. 88. pag. 785.

Como se han de auer en ella, num. 9. pag. 895.

Quien paga los salarios de oficiales publicos, nu. 10. pag. 1027.

Consegeros y oficiales mayores del Rey, si son libres de tributos. nu. 31. pag. 1080.

OFICINAS de mal olor, si deuen estar fuera del pueblo, nu. 10. y 11. pag. 156.

Y limpiarse de noche, nu. 9. pag. 156.

OFICIO de Corregidor, vease Corregidor y Iuez.

Y si es el mas alto de los oficios temporales, y lo que se merece en el, nu. 8. y 21. pag. 28.

Y si constituye en nobleza, nu. 22. pag. 11.

Oficios de Procuradores de que calidad son, nu. 53. pag. 19.

Oficio de Regidor. Vease Regidor.

Oficio de Iuez si es mas eficaz que la accion de la parte, nu. 174. pag. 828.

Y si prescrita la acusacion de los delitos se prescriue el oficio del Iuez, alli.

Si a costa de propios se puede consumir alg# oficio, nu. 44. pag. 1039.

Oficios onerosos mudense, nu. 4. pag. 1099.

Como no han de ser de costa y daño a sus dueños, col. 2. pag. 1105.

Oficio y dignidad si muere, col. 1. pag. 1126.

Oficío de Procurador, vease Procurador.

Oficios tengan sus puestos señalados, num. 49. pag. 100.

Dichos de Apeles, y de Anibal, sobre dar do trina en ageno oficio, nu. 1. pag. 577.

[[xcii]] Iuez quando puede proceder de oficio, nu. 97. pag. 521.

Oficio de escriuano, vease Escriuano.

Oficio de Abogado, vease Abogado.

Oficios espirituales y temporales si se pued# elegir en dia de fiesta, nu. 50. pag. 237.

Regidores si pueden elegirse a si para oficios publicos, nu. 53. pag. 238.

El Rey es Señor de los oficios, nu. 3. p. 736.

Oficio de verdugo, vease Verdugo.

Regidor hijofamilias que està en casa, y a costa de su padre, si pierde el oficio, num. 30. pag. 230.

Hijo a quien el Rey dio el oficio de su padre, si deue equiualencia a sus hermanos, nu. 291. pag. 352.

OFENSA si haze al Principe quien la haze a su Corregidor, num. 27. pag. 12.

Ofender à la persona del Corregidor, o al oficio qual sea mayor delito, nu. 37. pag. 15. Vease Injuria.

OYDOR de los pleitos de guerra si le instituyò el primero Hector el Troyano, y con que figura, nu. 73. pag. 632.

Oydores, o otros visitados con qual prouança de cohechos pueden ser condenados, nu. 231. pag. 850.

Oydores si pueden ser demandados de mal juzgado, nu. 55. y siguient. pag. 976.

No se apela dellos, nu. 57. alli.

OLMEDO que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1149.

ORACIONES y plegarias quanto importan en los cercos y trabajos, nu. 2. y 8. pag. 642. y nu. 15. y 16. pag. 381.

ORDENANZAS de ciudad si comprehenden aldeas y villas, nu. 28. 29. pag. 1136.

Villas eximidas si pueden hazer ordenanças, nu. 28. alli.

Ordenanças de la vna parte del pueblo si obligan a la otra, nu. 165. pag. 286.

Y como se considera para esto la mayor parte, alli. Vease Mayor parte, y Corregidores, y Regidores.

ORDENES y bandos quanto importa que se guarden puntualmente en la guerra, nu. 27. y 28. pag. 596.

Y si tiene alguna escusa el que los q#br#ta, alli.

Gouernaciones y Alcaldias mayores de las Ordenes que valor tienen. Vease en el nombre de cada pueblo.

Gouernadores dellas tienen seis mil maraue dis cada año de la visita de cada villa, col. 2. pag. 1154.

ORENSE que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1151.

OVEIAS y machos quando se pueden pesar, nu. 46. pag. 99.

OVIEDO que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1150.

Y que le toca en ocasiones de guerra, num. 47. pag. 668.

Que puertos tiene el Principado, nu. 48. alli

P

PACIENCIA y valor que deuen tener los residenciados, nu. 7. y siguient. pag. 894.

PADRE si puede ser compelido por la jurisdicion de su hijo, nu. 17. pag. 26.

Padre si puede vender y comer a sus hijos por hambre, nu. 11. y 23. pag. 38. y 43.

Padre, o amo, si pagara por el hijo, o criado, sacador de cosas vedadas, nu. 33. pag. 694

PALABRAS modestas como deue vsar el Corregidor, nu. 18. 19. y 48. pag. 395. y 405.

Y no indecentes con quien le recusa y apela, nu. 32. pag. 398.

[[xciii]] Ni en audiencia las diga ni consienta, nu. 23 pag. 442. y nu. 73. pag. 508.

Aunque sea a los presos, nu. 74. alli.

Palabra si deue dar el Corregidor de hazer cosa cierta, justa, o injusta, nu. 2. pag. 417.

Si la guardauan los Romanos aun à los enemigos, nu. 7. pag. 418.

Y el demonio con ser mentiroso si la cumple muchas vezes, alli.

Como se entiende que el Iuez no està obligado por la palabra, nu. 8. pag. 420.

Y si està obligado a guardar la palabra y seguridad que ofrece al delinquente, nu. 9. pag. 420.

Y de su confeßion hecha por ella. Vease C#feßion.

Si el noble huuiesse quebrado la palabra, o carceleria, si se deue hazer confiança del, nu. 9. al fin. pag 487.

Palabras de la ley si son de mas consideraci# que la intencion della, nu. 37. pag. 497.

De palabra y confiança de muger noble, si se deue creer, nu. 132. pag. 541. la 2. Vease Fê y Promessa.

PALENCIA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1149.

PALOS con la vara de justicia, quando se dan sin pena, nu. 129. pag. 1009. y nu. 47. pag. 405.

PAN, si es la primera prouision de la Republica, nu. 1. pag. 33.

Y del cuydado y oficio de los antiguos para ello, nu. 3. 8. 9. y 10. pag. 34.

Si es el principal m#tenimiento, y que suple la falta de otros, y no al contrario, nu. 6. y 58. pag. 36. y 59.

Su falta si causa carestia en los otros bastimentos, nu. 7. alli.

Ya flicion general, nu. 9. alli.

Que daños causa el mal gouierno en el pan, nu. 11. 12. 14. 18. y siguient. alli.

Priuilegios del pan cozido, nu. 58. pag. 59.

De que panse deue alcauala, alli.

Pan y mantenimientos si se c#preh#d# debaxo de vna denominacion, nu. 52. pag. 55.

Pena del que defrauda el pan cozido, n. 79. p. 71

Pan cozido y harina, si se comprehende en la sa ca de pan, nu. 55. p. 57. y nu. 23. pag. 688.

Pan cozido si sufre regatonia, nu. 59. p. 60.

Y si le pueden vender los mesoneros, nu. 50. alli

De su tassa, y a quien le toca hazerla, num. 64. pag. 63.

Pan cozido del posito como se repartira mejor, nu. 79. 80. y 82. pag. 71.

Ayalo siempre abasto en las plaças, nu. 81. p. 73.

Quales labradores pueden vender pan cozido, nu. 37. pag. 48.

Los prohibidos panadear, si pecan, y estan obligados a restitucion, alli.

Panes y annonas ciuiles, que eran entre los Romanos, nu. 79. pag. 71.

Regidores si pueden hazer ordenanças sobre el pan, nu. 50. pag. 55.

PANADERAS que no acuden con el pan, si pueden ser presas por ello, y el hidalgo panadero, nu. 69. y 71. pag. 64.

Y ante quien lo han de registrar, nu. 81. p. 73

Panaderas de su visita y cautelas, num. 87. pag. 119.

PANIAGVADOS si son libres de pechos, nu. 31. pag. 1080.

PAPA Leon que Residencia quiso dar an te el Emperador Ludouico, nu. 22. p. 743.

Si es visto cometer al Delegado cosas de la Fê, col. 1. pag. 1141.

Si conoce de la injuria hecha à la Yglesia, nu. 39. pag. 16.

Y si puede remitirla, num. 41. pag. 16.

Papa y Emperador, si podran ligar con promessa sus dignidades, nu. 5. pag. 418.

[[xciv]] PARCIAL para no ser el Corregidor, como deue tener el peso en fiel, nu. 2. pag. 356.

Parcialidad quan dañosa es a Regidores, nu. 59. pag. 193.

Y quanto la vsan en sus oficios, nu. 44. p. 234.

Quando no lo es hazer el Iuez el ruego, nu. 33. pag. 370.

O los actos generales, n. 42. y 43. al fin. p. 372

O remitir los derechos a vna de las partes, nu. 43. alli.

O acudir à la voluntad del pueblo por euitar escandalo, nu. 44. pag. 373.

Qual es parcialidad, y de la prouança della, nu. 14. y 42. pag. 361. y num. 232. pag. 851. Vease Vandos.

PARECERES de personas de buen en tendimiento, aunque de otra profeßion, si deuen oyrse, nu. 93. pag. 474. Vease Mayor parte, y Consultar, y Votos.

PARIENTE del interessado, si ha de votar en Cabildo, nu. 46. y 47. pag. 185.

Corregidor como deue despachar negocios de parientes, nu. 46. pag. 374.

El muy amigo se equipara al pariente, nu. 65. pag. 765.

Composicion, o acto hecho por pariente, si se presume hecho por orden de la parte, nu. 100. pag. 789.

Pariente del conspirado, si es testigo idoneo, nu. 63. pag. 925.

PASSADOR de cosas vedadas. Vease Sacas.

PASSAPORTE del aduanero, si escusa en perjuyzio del fisco, nu. 41. pag. 698.

PASTELES, frutas y verduras, de su vi sita y cautelas dello, nu. 89. pag. 120.

PASTOR, cambio, o carcelero, si se presume negligente, nu. 155. pag. 815.

PASTOS priuilegiados, si pueden pazer los cauallos de gente de guerra, nu. 27. p. 569

PATRIA si deue primero ser remediada que la estraña, nu. 54. pag. 56.

PATRON pobre si deue ser alimentado de la Yglesia, nu. 13. pag. 1028.

PAZ desarmada, si es muy flaca, nu. 30. pag. 570.

De la paz de España, y ocio de las armas, y sus daños, nu. 3. y 4. pag. 579.

Bienes de la paz, y daños de la guerra, nu: 5. y 6. pag. 580.

El oficio del Corregidor es conseruarla, alli.

Procure el Corregidor de Frontera que en la ciudad aya paz y conformidad en tiempo de guerra entre los vezinos, y delos daños de lo contrario, nu. 60. pag. 623.

Dichos de Anibal, y Trajano sobre la paz, nu. 6. pag. 582.

PECHO real, si se paga de propios, nu. 40. pag. 1038.

Y si le pagan Señores de vassallos que no se# hidalgos, nu. 32. pag. 1080. Vease Tributos y Sisas.

PENAS para obras publicas quien las distribuye, nu. 10. p. 132. y nu. 132. pag. 272.

Las de limpieza si se deurian arrendar, nu. 2. pag. 154.

Regimi#to si puede poner penas corporales # sus ordenanças, y pregones, nu. 157. p. 283.

De los libros de penas de Camara, gastos de justicia, y obras publicas y pias, n. 55 p. 501

En dias de fiestas si se pueden executar penas corporales, nu. 78. pag. 510.

Penas de sacas como se aplican, nu. 55. hasta 58. pag. 707.

Y si se executaran contra los que las metieron, o tienen en estos Reynos, nu. 20. pag. 687.

Quales Iuezes pueden moderar las penas, nu. 63. 65. y 67. pag. 710.

Si al Principe, y a ellos son todas arbitrarias, nu. 64. alli.

[[xcv]] El inferior si puede lleuar parte de las que modera, nu. 65. alli.

Y como deue justificar las moderaciones, nu. 66. alli.

Iuez de Residencia si puede lleuar parte de las penas que sentencia, nu. 243. pag. 857.

Pena del que borra armas agenas, nu. 56. p. 152

Y del Iuez remisso en atajar las c#tiendas en los Ayuntamientos, nu. 54. pag. 189.

Corregidor si deue aplicar para si algunas penas en los pregones y acuerdos que hiziere, nu. 158. pag. 284.

Regidores no siendo requeridos que sentencien, si incurren en la pena de la ley, nu. 270. y 271. pag. 342.

O por no auer sentenciado la causa injusta, nu. 272. y 273. pag. 344.

O por auer dado sentencia notoriamente nula, nu. 274. alli.

O por no sentenciar difinitiuamente, sino absoluiendo de la instancia, nu. 275. pag. 345.

Y si en conciencia deuen la dicha pena en los dichos casos, nu. 276. alli.

Y si incurren en ella ambos Regidores insolidum, nu. 277. pag. 346.

Pena entera si la deue cada vno de los que delinquen juntamente, nu. 278. alli.

Regidores pagando la pena por no auer sent#ciado, si podran sentenciar, nu. 279. p. 347

Iuez que injuria, si incurre en mayor pena, nu. 31. pag. 398.

Pena del escriuano inobediente à la justicia, nu. 51. pag. 454.

Y del Abogado, o Procurador, por no querer fauorecer al litigante, nu. 56. pag. 456.

Y del Abogado verboso y porfiado en hablar, nu. 65. pag. 642.

Si tendra pena el preso que huyò y se fue a presentar ante el superior, nu. 10. p. 487.

Pena del que haze carcel priuada, y qual se dira serlo, nu. 13. 15. y 17. pag. 489.

Y del que quebranta la carcel, y huye, y qu#do es auido por confiesso, y la forma de proceder en esto, nu. 111. pag. 531.

Y del Corregidor que no la visita por su persona, nu. 120. pag. 540. la 1.

Y del Alcayde della, o otro que maltrata los presos, alli. y nu. 128.

O si haze, o consiente deshonestidad con presa, nu. 127. pag. 539. la 2. y nu. 124. pag. 1007.

Y si tiene tablageria, o vende viandas, o las quita a los presos, nu. 128. alli.

De la que con engaño libra a su marido de prision, nu. 131. pag. 541. la 2.

Y del Alcayde #gañado por ella, nu. 132. alli.

Del que saca por fuerça al preso, pag. 542. alli.

Y de los que quitan presos à la justicia Ecclesiasticos, o seglares, alli.

De la pena y premio, nu. 66. pag. 627.

Corregidor de Frontera, o Capitan, si tendra pena si castigando soldado le hiriesse ò ma tasse, nu. 71. pag. 630.

Soldado que pone manos en su Capitan, que pena tiene, nu. 71. pag. 630.

Y el que da bofeton a Corregidor, alli.

Y el que da armas, o bastimentos a enemigos, nu. 1. pag. 676.

El que se boluia con la cosa vedada el camino atras, si se escusara de la pena de sacador, nu. 18. pag. 686.

Del que por no hallar cobrador se va sin pagar el portazgo, o aduana, nu. 20. pag. 687.

El que muchas vezes sacò cosas vedadas, si padecera vna, o muchas penas, nu. 42. p. 699

Cada qual de los sacadores si deue la pena entera, nu. 43. alli.

Iuez despues de sentencia si puede moderar la pena, o la multa, nu. 67. y 68. pag. 712.

O comutar la pena pecuniaria en corporal, dicho nu. 68. alli.

[[xcvi]] De los que injurian a los residenciados, nu. 54. y 55. pag. 760.

Iuez que se compone y restituye lo mal lleuado si euitara la pena legal, nu. 99. 100. y 101. pag. 789.

Y del Iuez que no castiga la blasfemia, nu. 110. pag. 794.

Delas penas de la negligencia de Iuezes, nu. 134. 142. y siguient. y nu. 147. pag. 808.

Si deuen compensarse con las penas algunos seruicios, o buenas obras de delinquentes, nu. 159. pag. 818. y nu. 198. in fin. p. 838.

Pena de setenas porque causas se impone a Iuezes, y si se pratica, nu. 233. pag. 852. Vease Setenas.

De la pena del talion y calumnia, y capitul#tes, pag. 937. col. 2. y nu. 94. y sigui. y nu. 102

Y de las escusas dellos, alli.

De la injusta prision y escusas della, nu. 8. pag. 957.

Y de la prision agrauada, nu. 10. alli.

De la pena del mal juzgado y escusas della, nu. 26. y siguien. p. 966. Vease Impericia.

Qualquier pena corporal si es mayor que la pecuniaria, nu. 76. pag. 986.

Pena de la injusta execucion de castigo, nu. 88. pag. 990. Vease Apelacion.

Y del que se casa a si, o a hijos donde es Iuez, nu. 119. pag. 1006.

Y del que da cuentas intricadas, p. 1047. col. 2.

Y del tratante con hazienda que administra, nu. 81. alli.

Y de mayordomo que barata pagas, nu. 82. alli.

Y de culpados en bienes de c#cejo, nu. 86. alli.

Regidores si conocen de penas de orden#ças y prematicas, nu. 212. y siguient. pag. 312.

Penas fiscales. Vease Fisco.

Pena por via de multa si pertenece al Fisco, nu. 6. pag. 1089.

Penas de gastos de justicia. Vease Gastos.

Las de obras publicas quien las gasta, nu. 3. pag. 1107.

Del que muda, o vsurpa los terminos, nu. 8. y siguient. pag. 1114.

Penas de ordenanças c#denadas #villas eximi das, para qual c#cejo son, nu. 31. p. 1137.

Pena del que hiere, o mata al Corregidor, o Alcalde de Corte. Vease Herir, o Matar.

PENDENCIAS quando huuiere entre caualleros, o gente de calidad, si deue acudir el Corregidor por su persona, y como ha de proceder, nu. 89. pag. 518.

Si ay en todo lo criado, y en los pueblos vandos y contienda, nu. 5. pag. 357.

Euiten las el Corregidor y ministros, y de la pena de lo contrario, nu. 54. y siguien. pag. 189. y nu. 152. y 153. pag. 818.

Y en los cuerpos de guardia, num. 21. y 22. pag. 590.

PERIVYZIO de tercero si siempre el Rey es visto reseruarle, nu. 30. pag. 1136.

PERITOS en arte si han de jurar siem pre, nu. 9. pag. 1109.

PERROQVIA lo que se le da si es cau sa pia, nu. 1108. nu. 6.

PESCADO remojado de su visita y cautelas dello, nu. 89. pag. 120.

Del fresco y de su repartimiento, nu. 95. y 96. pag. 123.

PESQVISAS temerarias y generales, no se hagan, y de la pena de lo contrario, nu. 100. y 101. pag. 523.

Si se pueden hazer sobre saca de cosas vedadas, nu. 11. pag. 679.

Y contra oficiales publicos, glos. a. pag. 866.

Despues de dadas residencias, si suele el Consejo mandar hazer nueuas pesquisas contra Corregidores, nu. 124. pag. 803.

Pesquisa escrupulosa si deue hazerse contra los buenos Iuezes, nu. 59. pag. 762. y nu. **[[xcvii]]** 135. pag. 809.

Orden de Residencia y pesquisa secreta. Vease Residencia.

PESOS y medidas falsas como visita y ca stiga el Iuez, nu. 80. pag. 115. y nu. 105. pag. 125. y nu. 30. pag. 1111.

Los de villas eximidas si se ajustan por los patrones dellas, o por los de la ciudad, nu. 33. y 34. pag. 1139.

Medidor quien le lleua, y que fe haze, alli.

Dedonde son los patrones de pesos y medidas, alli.

PESTE como en tiempo della se hade guar dar la ciudad, nu. 80. pag. 640.

Y estar muy limpia, nu. 21. pag. 519.

Y no ausentarse el Corregidor, nu. 81. p. 640.

PETICION ni processo en que casos no es menester, nu. 29. pag. 447.

Rompiendo el Corregidor alguna peticion necia, o injuriosa, si haze injuria, nu. 46. pag. 404.

Si puede el Corregidor negarles la audi#cia en algun caso, nu. 96. pag. 476.

PIAS CAVSAS. Vease Causas Pias.

PLASENCIA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1146.

PLATON es alabado del Iurisconsulto Calistrato, nu. 1. pag. 77.

PLEGARIAS, vease Oraciones.

PLEYTOS quales no deuen passar ante vnescriuano, nu. 53. pag. 455.

En pleitos de Abogados como ha de proceder el Iuez, nu. 62. pag. 458.

Abogados para sus propios pleitos ayudanse de otros, alli.

Pleitos como sonfaciles de començar y dificultosos de dexar, nu. 71. pag. 465.

Cuyde mucho el Iuez en abreuiarlos, y despacharlos, y del vso de algunas prouincias y Principes para esto, nu. 78. pag. 468. y nu. 87. y 88. pag. 473. y nu. 144. pag. 814.

Y euitarlos à los subditos, y mostrar que los aborrece, nu. 86. pag. 472.

Y de la importancia desto, nu. 87. pag. 517.

Iuez quando de pleito ageno haze suyo propio, nu. 33. y siguient. pag. 970.

Ante quales Iuezes se acaban, nu. 56. y siguient. pag. 976.

Si pueden determinarse por lo que el Iuez colige de lo que dizen las partes de palabra, col. 2. pag. 977.

Del intento de la ley es, que se acaben, pag. 467. nu. 78. y nu. 61. pag. 968.

Si los de hidalguias, y otros, se siguen à costa de propios, nu. 45. y 61. pag. 1039.

Para seguir el pleito si se puede hazer repartimiento, nu. 21. pag. 1075.

Iuez estè igual en pleitos de entre ciudad y tierra, nu. 19. pag. 1117.

Los introduzidos afectadamente ante vn Iuez, si pueden aduocarse, nu. 22. p. 1133

POBRES contagiosos que se deue hazer dellos, nu. 80. pag. 72.

Si deuen ser amparados del Corregidor mas que los ricos, nu. 43. y 45. pag. 373.

Aya Letrado, y Procurador dellos, y quien fue el primero que los instituyò, nu. 17. pag. 440.

Y que aßistan, y de la pena de lo contrario, nu. 75. pag. 509.

Letrado, Escriuano, y Procurador, si pued# ser compelidos ayudar de balde a pobres, nu. 18. pag. 440. y nu. 64. pag. 504.

Si el Iuez, Medico, y Obispo deuen lo mismo en sus oficios, alli.

Si deuen aplicar condenaciones para ellos, nu. 63. pag. 503.

Si se les ha de lleuar costas, o a los que estan presos por cosas liuianas, y que no lo est# por ellas, nu. 64. pag. 504.

[[xcviii]] Como deuen ser compelidos a hazer ceßion de bienes, nu. 76. pag. 510.

Lo dado para pagar sus deudas, si es causa pia, nu. 7 pag. 1109.

PODER de Regidores en las eleciones, nu. 38. pag. 232. con las siguient.

Y en los propios de ciudad, nu. 64. pag. 246. y siguient. Vea se Propios.

Y si le tienen absoluto en ellos, nu. 32. p. 232

Del poder de Iurados, Sesmeros, y Sindico, nu. 295. pag. 354.

Poder grande y prosperidad como duran vsando con moderacion, nu. 35. pag. 399.

Capitan General que poder deue tener del Principe, nu. 28. pag. 597. y nu. 73. pag. 632.

Poder de Corregidor. Vease Corregidor, Iuezes, Edificios, y Mantenimientos.

PODEROSOS si deuen fauorecer a li tigantes, nu. 3. y 5. pag. 377.

Poderosos y malos porque ayudan al mal Iuez, nu. 28. pag. 746.

Quando delinquen si se ha de dar noticia al Consejo, nu. 151. pag. 817.

Porque suelen perseguir a los Iuezes, nu. 5. pag. 892.

No agrauien a los pobres en los repartimientos, nu. 35. pag. 1083.

PONFERRADA que vale al Corregi dor, col. 1. pag. 1151.

PORTEROS de la audiencia quien los elige, col. 1. pag. 236.

Quien paga los del Ayuntamiento, nu. 49. pag. 1040.

POSADAS si pueden tomar ministros de justicia, y soldados, pagandolas, num. 20. pag. 11.

Y si deuen tomarlas en casas de oficiales que han de ser visitados, col. 1. pag. 1116.

POSITOS de pan, de su vtilidad, y inti guedad, nu. 27. pag. 144.

Si son en desconfiança de la prouidencia diuina, nu. 28. pag. 45.

De la obseruancia de la prematica dellos, nu. 29. alli.

Su caudal si se puede c#uertir en otros vsos vrgentes, nu. 30. alli.

Corregidor si deue proueerse del trigo dellos, nu. 31. pag. 46.

Dinero dello si se deue prestar a Regidores para pagarlo en trigo, y del orden de emplearlo, nu. 32. 33. y 34. alli.

Para sembrar si deue prestar este trigo, nu. 36 pag. 47.

De harina y ceuada, si se deue hazer tambien prouision en los positos, nu. 38. p. 49.

Harina si se comprehende debaxo del nombre de pan, nu. 39. alli.

El trigo del posito corrompido, si se puede repartir entre Regidores y vezinos, nu. 40. pag. 50.

Si es licito mezclarlo y prestarlo para renouarlo, nu. 41. alli.

Mayordomo del Posito, vease Mayordomo.

Muger si puede acusar delito tocante al posito, nu. 44. pag. 52.

De la visita de las troxes y modo de medir el trigo à las panaderas, nu. 47. y 48. pag. 530.

Y si los Obispos y Señores de vassallos pued# visitarlas, nu. 49. alli.

Arca del posito, donde, y a que recado deue estar, nu. 48. pag. 54.

Priuilegios de los positos, nu. 50. alli.

Deudor del posito si deue compensar deuda aunque sea liquida, alli.

Y si goza del plazo de los quatro meses concedidos a los condenados, alli.

Deuda del posito de quien puede cobrarse, alli.

[[xcix]] Si se contrahe hipoteca en bienes de su deudor, alli.

Los vezinos si pueden ser compelidos a c#prar el trigo que sobra al posito, aunque estè corrompido, nu. 50. pag. 54.

Execucion si se puede hazer en su trigo, alli

Por deuda de la ciudad, y del posito, si puede ser preso el hidalgo, como por la del fisco, pag. 55. alli.

Para el posito si se puede tomar el pan à los arrendadores a como les sale, alli.

Salario si puede darse a los compradores del trigo del posito sin licencia Real, alli.

Por el tanto quando se puede tomar el trigo para el pueblo, nu. 50. hasta 56. pag. 54.

Prematica de los positos si comprehende a los positos particulares y arcas de misericordia, nu. 57. pag. 59.

El priuado, o suspendido por culpa de positos, si vsara el oficio pendiente la apelacion, nu. 194. pag. 832.

Salarios de compradores de trigo quien los paga, nu. 31. pag. 1035. y nu. 50. pag. 55.

Que certificacion se ha de poner en la residencia sobre lo tocante a positos, nu. 88. pag. 1055.

Si deue el Corregidor tomar las cuentas y executar los alcances dellas, alli.

POSSESSION de regimiento como se toma, y renuncia, y passa, nu. 265. p. 354.

POSTVRA. Vease Tassa.

POTESTAD del pueblo Romano para hazer y abrogar leyes, y nombrar Iuezes, si la dio al Principe, nu. 152. pag. 280.

POTROS y muletos quando se han de registrar, nu. 53. pag. 704.

Denunciaciones dellos, y de yeguas, si pueden passar ante Regidores, nu. 284. p. 349.

PRECEDENCIAS y aßientos de Corregidores, y sus Tenientes, desde el nu. 1. por todo el capitulo II. pag. 21.

Si se muestra por ellas la dignidad, nu. 20. pag. 28.

Preced#cias de los magistrados si son variables por la voluntad de los Principes, nu. 23. pag. 29.

Precedencias y aßientos de ciudad con Señores, y Dignidades, nu. 20. pag. 224.

Y entre el General de Granada, y el Corregidor, y Teniente de Malaga, num. 12. pag. 655.

Y entre el Corregidor, y su Teniente de Marbella, y el Capitan della, nu. 57. pag. 673.

PRECIOS porque se varian, nu. 64. pag. 108.

Que consideraciones deue tener el Corregidor para ponerlos a los mantenimientos, y a otras cosas, nu. 65. pag. 108.

Quando se puede lleuar mas del de la tassa, nu. 81. pag. 115.

Precio del oficio que se trae a particion, como se deue estimar, nu. 290. pag. 352.

PRECIPITADO no sea el Iuez, y porque, nu. 43. pag. 183.

PREEMINENCIAS Reales si se deuena Corregidores, nu. 6. pag. 22.

Y si las puede ceder el Corregidor, aunque concurra con su padre, nu. 15. y 16. pag. 25.

PREFECTO de la annona que magistrado era, nu. 3. pag. 34.

PREFECTO Pretorio que dignidad fue y es oy, nu. 62. col. 1. pag. 977.

PREGON de Residencia secreta, y del orden della, nu. 47. pag. 756. y nu. 258. pag. 866.

Y si por el se escluyen las acciones, alli. y col. 1. pag. 1013. y nu. 139. pag. 1114.

Pregon de buena gouernacion, nu. 259. pag. 867.

Pregon que sale del Ayuntamiento, quien **[[c]]** dirà que lo manda pregonar, nu. 106. p. 263.

Pregon de premio para el que manifestare delinquente, si deue cumplirse, nu. 92. p. 519. y nu. 18. y 19. pag. 1098.

Pregonero quando no puede ser preso por deudas, nu. 37. pag. 497.

PRELADO y Gouernador, si deue ser blando, o austéro, y no engañoso, nu. 3. y 6. pag. 407.

Si puede castigar el mismo al subdito, num. 129. pag. 1009.

Contra los Prelados auarientos entiempo de neceßidad, nu. 50. pag. 40. Vease Obispos

PREMIO, y castigo, de quanto efeto sean, nu. 66. pag. 627.

Como premiauan los Romanos a soldados viejos, nu. 13. pag. 1028.

Del premio de los soldados, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 75. pag. 635.

Dicho de Simonides sobre el premio, y de la fuerça y efetos del, nu. 74. y 75. pag. 636. y nu. 55. pag. 707.

Sustenta virtud, y artes, col. 1. pag. 1104.

De las coronas con que los antiguos premiauan a los vencedores, dicho nu. 75.

Del premio quese da al que reuela saca de lo vedado, nu. 3. pag. 677.

Premio deue regularse al trabajo, y a la persona, nu. 61. pag. 709.

Si puede darle el Corregidor por alguna pri sion, nu. 18. pag. 1029. y nu. 18. pag. 1103.

O el regimiento por algun gran seruicio, nu. 59. pag. 1043. y nu. 71. pag. 246.

Si puede ganarle el ministro publico, col. 1. pag. 1104.

El que le gana por reuelar delito, si ha de prouarle, alli. Vease Pena.

PRERROGATIVAS de Iuezes, nu. 20. y siguient. pag. 11.

PRESCRIPCION en la acusacion de los delitos de quanto tiempo es, num. 174. pag. 828.

Y si es tambien contra el oficio del Iuez, alli.

Y contra los Iuezes mismos, nu. 13. y sigui#t. pag. 898.

Si se prescriue la accion contra Iuezes, y otros, sino se pone la demanda en el termi no de la instancia, col. 2. pag. 953.

Error de cuenta porque tiempose prescriue, nu. 77. pag. 1051.

Y el vso del priuilegio, nu. 12. pag. 1128.

Y contra yglesias y lugares pios, alli.

Y contra el Rey, alli.

PRESENTACION en Ayuntami# to en grado de apelacion quando ha de ser, nu. 204. pag. 307.

Con la presentacion del reo, si se purga el vicio de la fuga, nu. 110. pag. 531.

Presentacion de titulos de diuersos pueblos de vn corregimiento, nu. 13. pag. 738.

Escusa del preso que huyò, y se presentò ante el superior, nu. 10. pag. 487.

El que se presenta en la carcel, si se presume innocente, y se podra dar en fiado, nu. 109. pag. 530.

PRESENTES, vease Cohechos.

PRESIDENTES del mes, o Regido res Fieles, que jurisdicion tienen, nu. 131. pag. 232.

Presidentes, y Oydores, si pueden ser dem#dados por maljuz gado, nu. 55. y siguient. pag. 976.

PRESIDIOS de los Romanos, num. 2. pag. 651.

PRESTAR para trigo quando pueden ser compelidos los ricos, è hidalgos, è yglesias, nu. 18. pag 41.

Prestar para obras publicas quien puede ser compelido, nu. 34. pag. 145.

O para neceßidad publica, nu. 22. pag. 1075. **[[ci]]** Vease Positos, y Dinero.

PRESVNCION si està por el acuerdo de los muchos, nu. 169. pag. 288.

Y contra el Alcayde de la carcel, num. 125. pag. 538. la 2.

Y que es bueno qualquiera, y mas el Iuez, y las falencias desto, num. 199. hasta 219. pag. 838.

Y si se presume mas dolo del sabio Iuez, col. 2. pag. 841.

Y contra Iuez de mala fama, nu. 208. alli.

Y contra los que dan algo por los oficios, nu. 210. alli.

Y contra los Iuezes muy rigidos y exorbit#tes, nu. 218. alli.

PREVENCION de quanta vtilidad sea en todas las cosas, nu. 1. 2. y 4. p. 550.

Y quan necessaria, nu. 29. pag. 91.

Iuez si puede aduocar causas preuenidas c# colusion ante otro, nu. 22. pag. 1133.

PRINCIPADO si es don diuino y honra de la tierra, nu. 5. pag. 22.

Principado de Asturias, vease Ouiedo.

PRINCIPES y ministros, porque tiene Dios buenos y malos, nu. 12. pag. 7.

Principes, y Reyes, si conocen de sus propias injurias y causas, nu. 38. pag. 15.

Principe porque se llama aßi, nu. 2. pag. 21.

Los Tebanos pintauan al Principe sin ojos, y à los Regidores sin manos, nu. 35. p. 47.

Principes celebrados por edificios que hizie ron, nu. 3. y 20. pag. 130. y 139.

Y por dar grata audiencia, nu. 95. pag. 475.

Otros que fueron muertos por aceptar perso nas, nu. 4. pag. 357.

De otros que se aprouecharon de leer libros, nu. 3. pag. 552.

Quanto les conuiene habilitarse para las armas, nu. 6. pag. 556.

De algunos Principes y Capitanes illustres en el concierto y castigo de la diciplina militar, nu. 15. pag. 501.

Como deuen cuydar en reparar muros y fortalezas, y lo que hazian en esto los antiguos, y està dispuesto en estos Reynos, nu. 19. y 22. pag. 566.

Si deuen estar apercebidos de cauallos para la guerra, y si ha de ser inclinado a ella, nu. 32. pag. 573.

Si han de ser exercitados en historias y varia lecion, o tener consigo hombres de cien cia y esperiencia, y lo que hizieron los an tiguos, nu. 31. pag. 600.

Emperador Carlos V. a que llamò la quinta essencia de los Principes prudentes, nu. 54. pag. 618.

Al Principe y a Iuezes superiores si son todas las penas arbitrarias, nu. 64. pag. 710.

PRISIONES y carcel, quien las inu#tò, nu. 1. 2. y 4. pag. 483.

Y para clerigos, nu. 3. alli.

Que aya prouision dellas, nu. 57. pag. 501.

Si se pueden agrauar en lo criminal, o ciuil, nu. 10. y 11. pag. 959.

Carceleros como pueden echarlas, o quitarlas, alli.

Presos si han de visitarse con prisiones, alli. nu. 11.

Prender quien puede no siendo ministro de justicia, nu. 14. pag. 489.

De la pena y disculpa en esto, nu. 15. alli.

Iuez seglar quando puede prender frayles y clerigos, y caualleros de las Ordenes, nu. 19. pag. 490.

Qual informacion basta para prender, num. 85. pag. 515. y nu. 9. pag. 958.

Y quando sin ella se puede prender, nu. 86. pag. 516. y nu. 9. pag. 958.

Y quando al herido querell#te, nu. 88. p. 517

Como deue el Iuez prender a vn tiempo a **[[cii]]** todos los delinquentes, nu. 86. pag. 516.

Y quando puede prender en dias feriados, nu. 107. pag. 528.

Para prender sacadores de lo vedado de q# gente puede ayudarse, nu. 34. pag. 694.

Corregidor acusado en residencia de causa capital, si no halla fianças, si deue ser preso, nu. 89. pag. 785.

Contra Iuezes de Residencia que con facilidad prenden al Corregidor, y a su Teni# te, nu. 105. pag. 792.

Demanda de injusta prision, nu. 7. y sigui#t. pag. 957.

Si puede qualquiera prender al blasfemo nu. 113. pag. 796.

Y al Iuez que huye de la residencia, nu. 117. pag. 799.

No se haga prision sin informacion, nu. 8. alli.

Pena de la injusta prision y escusas della, alli.

Prouança nueua si justifica la injusta prision, alli.

Del agrauar la prision, nu. 10. alli.

Preso si puede ser Regidor, o executado por deuda fiscal, o de ciudad. Vease Regidores.

Del preso que se presenta ante el superior, nu. 10. pag. 487.

Que deudores pueden ser presos, nu. 18. pag. 490.

Hidalgos quando pueden ser presos por deu das, y del conocimiento de sus hidalguias, nu. 20. y 23. alli.

Hidalgo si puede ser preso por la condenacion pecuniaria aplicada à la parte que el fiò, nu. 24. 26. y 27. pag. 492.

Doctores, o Licenciados, quales no pueden ser presos por deudas, ni dar fiadores de saneamiento, nu. 29. pag. 493.

O los menores hazer ceßion de bienes, num. 29. pag. 493.

Los enfermos si pueden ser presos, o assegurados, y quando ser sueltos de prision, alli. pag. 494.

Mugeres si pueden ser presas por deudas, nu. 30. alli.

Ellas, o hidalgos, si pueden ser presos por ma la administracion de tutela, o de otra causa, nu. 31. pag. 495.

Muger tratante alçada, si puede ser presa, nu. 34. pag. 496.

Por quales delitos deue ser encarcelada, y como, nu. 37. pag. 497.

Procuradores de Cortes quando no pueden ser presos, ni conuenidos, alli.

Y los pregoneros, alli.

Presos como ayudan a ocultar la verdad, nu. 59. pag. 502.

Del altar y Missa que han de tener, y Sacramentos que les han de administrar, num. 65. pag. 505.

No sean con injuria corregidos, nu. 74. p. 508.

Ni sean maltratados, nu. 5. 6. y 8. pag. 484. y nu. 120. pag. 540. la 1.

Su de spacho se encomienda al Corregidor, nu. 77. y 79. pag. 510.

A que presos se sufre dar en fiado, nu. 104. pag. 525.

Iuez si puede soltar al preso por el Rey, o Su periores, o Iuezes de comißi#, o por requisitoria, nu. 105. pag. 527.

De la soltura de presos por Pascua, nu. 107. pag. 528.

Presos por deudas quando y como se sueltan, alli.

Como se les deuen procurar limosnas en las Pascuas, y del merito de socorrer à los po bres, nu. 108. pag. 529.

Quanto esto incumbe a Ecclesiasticos, alli.

Sepa y prouea el Corregidor su neceßidad, nu. 121. pag. 541. la 1.

[[ciii]] La fuga dellos a cargo de qual Alcayde es, nu. 132. alli.

Y de la fiança de los Alcaydes, alli.

Del que saca por fuerça al preso de la carcel, nu. 132. pag. 542.

Presos si se llaman miserables personas, y el beneficio que se les haze obra pia, nu. 134 pag. 544.

El que fue preso, o condenado, si es testigo idoneo contra el Iuez, nu. 64. pag. 926.

Y si le prendio, o condenò para tacharle, nu. 74. alli.

El preso que consintio la sentencia, si puede pedir al Iuez, nu. 96. y 98. pag. 995.

Si se presume miedo del Iuez en el preso, nu. 97. alli.

De la prision de Corregidor, y sus oficiales en residencia, nu. 102. y siguien. pag. 790.

Por barateria, o cohecho, si deue ser preso el Corregidor, nu. 106. pag. 793.

El, o su Teniente hidalgo, si pueden ser presos por deuda ciuil causada del oficio, nu. 107. alli.

Y por blasfemia, ante quien, donde, y quando, nu. 108. 110. 115. y 116. pag. 794.

Corregidor si puede premiar prision, nu. 18. pag. 1029. y nu. 18. pag. 1103.

Aplique condenaciones a los presos, nu. 63. pag. 503. y col. 1. pag. 1109.

PRIVADO de oficio, porque culpas deue ser el Corregidor, nu. 196. pag. 832.

El Emperador Vencislao, porque fue priua do del Imperio, alli.

El priuado de oficio si deue ser admitido a vso del, nu. 197. alli.

O acetarle sin manifestar la i#capacidad, alli.

Exortaci# a los superiores sobre laspriuacio nes, o su sp#siones de oficios, nu. 198. p. 837

Priuacion. Vease Suspension.

PRIVILEGIO fiscal si le tienen los bienes de concejos, nu. 50. pag. 54.

Priuilegios de villas eximidas guardense, col. 1. pag. 1128.

Vso del priuilegio si ha de prouarse para q# valga, alli.

El que no vsa del priuilegio, si es visto ren#ciarle, alli.

Por quanto tiempo se prescriue el vso del, alli, y nu. 12.

Priuilegios de los positos, nu. 50. pag. 54.

Neceßidad que priuilegios tiene, nu. 23. p. 43. y nu. 54. pag. 57. y nu. 74. pag. 67.

Y los labradores, y del origen y alabança de la agricultura, nu. 61. pag. 60.

Priuilegios de la inorancia, y si gozan dellos los labradores sagazes, nu. 62. pag. 61.

Priuilegios de ciudad si se equiparan a los del Fisco, nu. 50. pag. 55.

Priuilegios de Regidores, n. 18. hasta 37. p. 223

Priuilegio de no estar presos los hidalgos, si pueden renunciarlo, nu. 21. pag. 491.

Soldados destos tiempos, si gozan de los priuilegios de los milites antiguos, nu. 14. p. 561

Cingulo de la milicia, y de otros priuilegios dello, nu. 67. pag. 627.

Priuilegiado de no pagar derechos, si va por camino escondido si perdera las mercaderias, nu. 15. pag. 683.

Y a que està obligado quando passa por la Aduana, nu. 20. pag. 687.

Priuilegios fiscales si valen a otro que al Rey, nu. 31. pag. 1097.

Si se mudan mudada la persona, alli.

PROVANZAS hechas fuera del termino legal, si valen de consentimiento de las partes, nu. 164. 177. y 185. pag. 820.

Contra Iuezes, si han de ser mayores, nu. 199. hasta 219. pag. 838.

De la prouança de cohechos contra Iuezes, nu. 220. y siguien. pag. 844.

[[civ]] Y contra otros oficiales publicos, nu. 226. alli

Y contra la muger, o deudos, alli.

De la prouança de baraterias, y si difieren de cohechos, nu. 227. y siguient. alli.

Y qual basta para prouar cohechos en visitas, nu. 231. pag. 850.

Prouanças de la residencia secreta, y de la publica, y si se ayudan vnas a otras, nu. 239. pag. 855.

Prouar quien deue que el dinero dado à la Republica se conuirtio en vtilidad della, nu. 87. pag. 253.

Dela prouança que basta en causas sumarias, nu. 32. pag. 448.

El ir por camino desusado y passar adelante de la Aduana, si es prouança de fraude, nu. 13. 14. 16. y 17. pag. 681.

Blasfemia si se prueua con testigos inhabiles, nu. 113 pag. 796.

Prou#ça de negatiua de blasfemia qual valdra, nu. 114. pag. 797.

Prouanças encontradas como han de ponderarse, nu. 73 pag. 928.

Nueua prouança si justifica la injusta prision, col. 1. pag. 958.

O el tormento injusto, nu. 14. pag. 961.

O la sentencia injusta, alli. y nu. 52. y siguien. pag. 974.

Si por no admitirlas, o no repelerlas, el Iuez haze el pleito suyo, nu. 41 pag. 970.

Como se prueua fraude de Alcaualas, col. 2. pag. 1059.

PROCESSO, o peticion en forma quando no es menester, nu. 29. pag. 447.

De acumulaciones de processos, nu. 85. pag. 472.

Del despacho de processos y despidientes, nu. 87. y 88. pag. 473.

Contra sacadores de lo vedado ausentes, como se hara el processo para repartir el des camino, nu. 24. hasta 30. pag. 689.

El de residencia si se embia originalmente al Consejo, nu. 254. y siguient. pag. 864.

Y a cuya costa, alli.

Y con los processos acumulados, nu. 257. alli. y nu. 84. pag. 931.

Para castigar testigos falsos si basta el mismo processo en que depusieron, num. 79. pag. 930.

Y para restituyr lo mal lleuado a su dueño, col. 2. pag. 854.

Y contra el Iuez por mal juzgado, nu. 52. y siguient. pag. 974.

Y contra el denunciador y Camara por lo q# se manda boluer al Iuez, nu. 69. pag. 982

Del abuso, daños, y remedio de acumular pro cessos en residencia, nu. 84. y siguien. p. 931

Contra Iuez que haze daño sin processo, nu. 38. pag. 970.

PROCVRADORES y escriuanos, si han de entrar con armas a Estrados y Audiencias, nu. 51. pag. 19. y nu. 25. pag. 444

Y como han de hazer autos ante el Corregidor, nu. 54. pag. 19.

Procurador general si puede ser bastecedor, nu. 40. y siguien. pag. 96.

Y si se compara al Defensor de la ciudad, y al Regidor, alli.

Y si puede contratar en nombre de la Republica, nu. 70. pag. 246.

Residencia si se puede dar por procurador, nu. 77. pag. 774.

Procuradores quando han de pedir por escri to, nu. 16. pag. 440.

Y si c#uiene aya numero dellos, nu. 19. p. 441.

En que casos se admitian antiguamente, nu. 20. pag. 442.

De la vtilidad de su oficio, y si deurian tener instrucion de proceder, nu. 21. alli.

No se les consienta hazer escritos è interro-**[[cv]]**gatorios, y de los daños de lo contrario, nu. 33. y 34. pag. 448.

Del Procurador y Letrado de pobres, y qui# los instituyò, nu. 17. pag. 440.

Y que aßistan, y de la pena de lo contrario, nu. 75. pag. 509. y nu. 30. pag. 1035.

Quando se admite en lo criminal, num. 72. pag. 507.

O en Residencia por Corregidor ausente, nu. 77. pag. 774.

Procurador de vn Capitulante si testifica por otro, nu. 55. pag. 923.

Concejo si puede salariarle, nu. 30. pag. 1035.

Y al Procurador general, o Sindico, nu. 62. pag. 1044.

Y si serà apremiado a que ayude debalde al pobre, nu. 18. pag. 440.

PROCVRADOR DE CORTES si puede reformar su voto, nu. 65. pag. 244.

Y si deue exceder del poder de su ciudad, nu. 95. pag. 257.

En que casos no puede ser preso, ni conuenido, nu. 37. pag. 497.

Quien paga sus salarios, nu. 11. pag. 1027.

PROMESSA si en conciencia, o justicia, està obligado el Iuez a cumplirla, nu. 12. y 23. pag. 423.

Y que si prometio con juramento, nu. 3. y 6. p. 417.

Si es oficio de la justicia guardar la Fê y pro messa a todos, nu. 24. pag. 428.

Promessa del noble si se tiene por cumplida, nu. 25. pag. 429.

Prometidos y pujas, nu. 19. pag. 85.

Prometer lo injusto y cumplirlo, que imprudencia es, nu. 1. pag. 417.

Al que anda con engaño si puede el Iuezprometer lo que no se ha de cumplir, y con astucias aueriguar los delitos, nu. 10. y 15. pag. 421.

Iuez si puede hazer, o prometer cosa ilicita, o dificil, con fiança de indemnidad, nu. 18 pag. 426.

O prometer treguas, o saluoconduto a los enemigos, nu. 19. pag. 427.

El que promete mucho si pierde el credito, nu. 21. pag. 428.

Exortacion al Corregidor que no sea facil en prometer, nu. 22. 25. y 26. alli.

Del odio de la mentira, alli.

Si puede prometer premio al que manifestare delinquente, nu. 92. pag. 519. y nu. 18. y 19. pag. 1098. Vease Palabras Fê, y C#feßi#.

PROMETIDOS si pueden darse de propios, nu. 59. pag. 1043.

O echando sisa, nu. 20. pag. 1075.

PROPIOS de los pueblos si son principal mente para edificios publicos, y no para pa gar los pechos, nu. 8. y 9. pag. 132.

En quales edificios se pueden gastar sin licencia Real, nu. 11. y 12. pag. 133.

El poder que tienen en ellos los Regidores desde, nu. 69. y siguient. pag. 246.

Propios y rentas de los pueblos, si son los neruios de su estado, col. 2. pag. 1020.

Quanto incumbe al Corregidor la cuenta de llos, nu. 1. alli.

Y si toca al Rey la suprema potestad y censu ra dellos, nu. 2. y 3. alli.

Y si toca al Rey, o a los pueblos el señorio dellos, nu. 3. alli.

Quando y como deue el Corregidor tomar las cuentas dellos, nu. 4. y siguient. alli.

De las diferencias de los bienes de los pueblos, col. 2. pag. 1024.

Si deuen gastarse en edificios publicos, nu. 6. alli.

Y en el salario del Corregidor, nu. 9. alli.

Y de Regidores y otros Oficiales publicos, nu. 10. alli.

Y de Procuradores de Cortes, nu. 11. alli.

Y de Aposentadores, nu. 12. pag. 1028.

Y en sustentar al Regidor pobre, nu. 13. alli.

[[cvi]] Y en hazer limosnas, nu. 14. alli.

Y en letanias y caridad, alli.

Y en fiestas del santißimo Sacramento, nu. 16. alli.

Y en dar albricias, nu. 17. pag. 1029.

Y en premiar prisiones de delinquentes, nu. 18. alli.

Y en tomas de lobos, nu. 19. alli.

Y en fiestas de toros y otras ordinarias, nu. 20. alli.

Y en salarios de musicos para ellas, nu. 26. alli.

Y en fiestas por venidas de Reyes, num. 27. pag. 1033.

Y en libreas, ropas, hachas, y lanças para ellas, nu. 28. alli.

Y en salarios de Letrados y Procuradores, nu. 30. alli.

Y de compradores de trigo, y otras cosas, nu. 31. alli, y nu. 50. pag. 55.

Y en el de depositario general, nu. 32. p. 1031

Y en salarios de visitador de boticas, num. 33. alli.

Y de Regidores que van a negocios, y quanto, nu. 34. hasta 39.

Y de Iuezes de Comißion, nu. 39. pag. 1037.

Y en lo que se da à soldados porque dexen la tierra, nu. 40. alli.

Y en coger langosta, nu. 41. pag. 1038.

Y en salarios de guardas de montes, nu. 43. alli.

Y en consumir algun oficio, nu: 44. alli.

Y en pleitos de hidalguias, nu. 45. alli.

Y en colaciones de fiestas publicas, nu. 46. pag. 1039.

Y en algun presente al Obispo, o à Consejero, nu. 48. alli.

Y en salarios de porteros, nu. 49. alli.

Y de escriuanos de Ayuntamiento, nu. 50. alli

Y en lutos por muerte de Rey, o Principe, nu. 51. pag. 1041.

Y si se dan quando se trasladan sus huessos, nu. 52. alli.

Y en compra, o tanteo de jurisdicion, o termino, nu. 53. 54. y 55. alli.

Y en socorrer à los niños de la dotrina, num. 56. alli.

Y en el gasto que se haze con predicadores, nu. 57. pag. 1042.

Y en criar niños expositos, nu. 58. pag. 1043.

Y en ayudas de costa por grandes seruicios, nu. 59. alli.

Y en prometidos por rentas, o abastos, num. 60. alli.

Y en defensa de sus pleitos y quales, nu. 61. alli

Y de la jurisdicion y ministros della, alli.

Y en salarios de sindico, o Procurador General, nu. 62. alli.

Y en otros casos semej#tes, o vtiles, n. 63. alli

Afalta de propios si se puede repartir, n. 63. alli

De la licencia Real para salarios y gastos de propios, nu. 64. alli.

Si es necessaria librança de la justicia, o basta de Regidores, nu. 65. alli.

Propios de concejo si se equiparan a los fiscales, nu. 80. pag. 1052.

De la pena de los culpados en materia de pro pios, nu. 86. alli.

Si tienen hipoteca en los bienes de sus deudo res, nu. 80. alli. Vease Cuentas, y Libro, y Mayordomo.

Prorrogacion, vease Termino y Regidores, y Iurisdicion.

PROVIDENCIA diuina en que se muestra mas, nu. 2. pag. 642.

Prouidencia humana quan necessaria sea, nu. 29. pag. 91. y nu. 1. 2. y 4. pag. 550.

PROVINCIA de Guipuzcoa que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1150.

Y que le toca en ocasiones de guerra, n. 41. p. 665

PROVISIONES de otorgar apelacio-**[[cvii]]**nes y desembargos, si aprouechan a fiadores de la residencia, nu. 97. pag. 788.

Prouisiones, vease Carta.

PRVDENCIA, o fortuna, qual es mas necessaria en la guerra, nu. 32. pag. 601.

PVEBLO conuezino, si puede ser compelido a proueer de trigo al neceßitado, nu. 53. pag. 56.

Pueblo Romano si tenia potestad para hazer y abrrogar leyes, y nombrar Iuezes, y si la transfirio en el Principe, nu. 152. p. 280.

Si solo el podia tener Erario, nu. 1. pag. 1086

Si deue at#derse el clamor del pueblo en Residencia, nu. 91. pag. 934. Vease Ciudad.

PVERCOS como deuen ser echados de las calles, nu. 15. pag. 157.

PVERTAS de ciudad sitiada, que cerraduras han de tener, nu. 19. pag. 589.

Quien ha de tener las llaues dellas, alli.

Del gran recato y recado en guardarlas, alli.

Si para ello pueden ser apremiados Ecclesiasticos, alli. Vease Llaues.

PVERTO REAL que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1147.

Y que le toca en ocasiones de guerra, n. 33. p. 661.

La guarda de puertos a quien se encomendaua y encomienda, nu. 4. pag. 677.

Quien nombra guardas para ellos y de varias costumbres en esto, nu. 7. pag. 678.

De la propiedad destas guardas, nu. 8. alli.

De su poder para visitar lo que passa, nu. 9. pag. 679.

Y si ellos, o otras justicias son libres de pena matando a los sacadores que se les resisten, nu. 10. alli.

Y si el que se les resiste podra ser condenado comodefraudador de los derechos, alli.

De la orden de algunos puertos sobre carga y descarga, y nauios de estrangeros, nu. 59. pag. 709.

Que puertos tiene el Principado de Astnrias, nu. 48. pag. 668.

PVIAS y prometidos, nu. 19. pag. 85.

Q

QVATRO VILLAS de lamar, que valen al Corregidor, col. 1. pag. 1150.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 40. pag. 664.

QVERELLAS quando representan los Regidores al Corregidor contra el, o sus oficiales, o int#t# proueer algo toc#te a justicia, como deue proceder, nu. 104. p. 261.

En residencia si deuen admitirse passado el termino del pregon, nu. 174. pag. 828.

Querella de parte si es mas eficaz que el oficio del Iuez, alli.

De Capitulantes si se puede querellar, y qu# do, nu. 105. pag. 946.

Del orden de proceder en querellas de residencia, nu. 4. pag. 955.

De varios generos dellas, nu. 5. y siguien. alli.

Contra el Iuez que no las admite, nu. 36. p. 971

Por adulterio quien, y como le podra acusar, nu. 123. pag. 1007.

Escriuanos, ni alguaziles, no reciban querellas, ni denunciaciones, sin noticia de la ju sticia, nu. 43. pag. 498.

Ni den mandamientos de prision, alli.

Corregidor admita las querellas y haga diligencia sobre ellas, saluo algunas muy leues, nu. 87. pag. 517.

QVESADA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1152.

QVITAS y esperas. Vease Gracias.

R

RAMERAS si son libres de tributos, nu. 31. pag. 1080.

[[cviii]] Pidiendo por marido vna ramera al que lleuan ahorcar, si se librara, nu. 142. pag. 547.

Lo que se da para que se recoja, si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

RECETOR de penas de Camara, si tiene salario, col. 1. pag. 1093.

Si puede serlo el de Alcaualas, alli. nu. 15.

La pena del Recetor que falta en el cargo, o descargo, alli. nu. 28.

Si estan hipotecados sus bienes al Fisco, alli. nu. 29.

Corregidor si nombra Recetor de gastos de justicia, nu. 2. pag. 1099.

Quanto dura, y con que salario, alli. nu. 3.

RECONVENCION quando es de mas de diez mil marauedis, si se apela al Regimiento, nu. 143. y siguient. pag. 329.

Y en que difiere de la compensacion, nu. 245. pag. 330.

RECVSACION è inhibicion del Iuez que procede mal en su propia causa, num. 44. pag. 17.

La del Iuez Ordinario si vale sin causa, nu. 117. pag. 265.

Y si deue acompañar se con el Ay#tami#to, alli.

Si es nulo lo hecho por Iuez recusado sin ac#pañarse, nu. 118. y 120. pag. 266.

Recusado si puede ser todo el Regimiento, nu. 121. y siguien. pag 268.

Y todos los Letrados de vna ciudad, alli.

Y los de vna c#gregacion, por ser sospechoso el Presidente, o cabeça della, nu. 124. p. 269

O los Regidores acompañados del Ordinario, nu. 125. alli.

Iuez Ordinario si puede acompañarse con el de Comißion, y no con el Regimiento, nu. 126. pag. 270.

No se indigne si le recusaren, nu. 83. p. 512.

Ni trate mal à los que apelan del, nu. 32. p. 398

Tenga por regla acompañarse si le recusaren, alli.

Recusacion si cessa por no depositar el recusante la assessoria, nu. 119. pag. 267.

Y que? si el recusante es pobre, alli.

Qual se dirà recusacion general, nu. 121. y siguient. pag. 268.

Escrita y firmada la sentencia si ha lugar recusacion del Iuez ordinario y superior, nu. 83. pag. 512.

De la recusacion de Iuez de residencia, nu. 236. pag. 853.

Y si deue acompañarse con el Ayuntamiento, nu. 127. pag. 271. y nu. 236. pag. 853.

El Consejo quando suele dar acompañados, dicho nu. 236.

Recusacion, o apelacion, si suspende el tormento, nu. 19. pag. 963.

REELEGIR al oficial publico quando es licito, nu. 60. y 61. pag. 241.

REGATON que compra toda la mercaderia que viene al pueblo, si serà apremiado a repartirla con otros vezinos, nu. 54. y 55. pag. 102.

De los regatones Dardanarios, nu. 56. pag. 103.

Si son necessarios en la Republica, nu. 57. alli

Leyes de regatones de Corte, si ligan a otros, nu. 59. pag. 105.

De los monipodios de regatones, y despenseros, y otros oficiales, nu. 60. y 61. pag. 106.

REGATONIA de pan cozido, si puede auerla, nu. 59. pag. 60.

Y de trigo, nu. 75. y 76. pag. 67.

Y de sal, nu. 58. pag. 105.

Del peligro y penas dellas, nu. 58. pag. 104.

REGIDOR si puede pedir termino para deliberar su voto, y si deue darsele, nu. 41. pag. 182.

De la vtilidad de la deliberacion, alli.

El interessado, y su pariente, o amigo, si puede votar, nu. 46. y 47. pag. 185.

[[cix]] Si deue residir en la ciudad y aßistir a los cabildos, nu. 61. y 62. pag. 194.

Si puede salir de Ayuntamiento sin causa, o licencia del Corregidor, y del vso antiguo en esto, nu. 64. pag. 196.

Si puede ser compelido salir à la comißion, nu. 65. pag. 194.

Regidor hijo familias que està en casa, y a costa de su padre, si pierde el oficio, num. 30. pag. 230.

Regidor moço como deue respetar à los antiguos, y de la calidad de sus votos, y del da ño de sus Consejos, nu. 39. pag. 179.

Al Regidor si le deue ser de perjuyzio el serlo, nu. 73. pag. 248.

Regidor, o Comissario para alguna cosa, si puede seruir por sustituto, nu. 129. pag. 271.

Regidor si puede prender, o quitar armas, nu. 130. alli.

Si puede vno tener dosregimientos en diuersas partes, nu. 295. pag. 354.

REGIDOR CALIDAD de noble si deue tener, y del vso antiguo en esto, nu. 6. pag. 216.

Y si lo puede ser el Iudio, o Moro, o decendiente dellos, nu. 9. pag. 219.

Sordo y mudo si puede ser Regidor, nu. 12. pag. 221.

Y el que ha resumido corona, nu. 13. alli.

Y el religioso, alli.

O el cauallero de la orden de san Iuan, alli.

Y el amancebado, nu. 14. pag. 222.

Y el desterrado, alli.

Si el proueydo por el Regidor es incapaz, si se podra dexar de admitir, nu. 16. alli.

O siendo acrecentado contra la promessa Real, alli.

El incapaz vna vez admitido por Regidor, si puede ser expelido por aquella incapacidad, nu. 17. alli.

Oficio de Regidor si es publico y de dignidad y honra, nu. 19. pag. 223.

De la cortesia que se le deue hazer entr#do en regimiento, alli.

Tener las llaues de la ciudad, y del archiuo, y hablar al Rey, o a Enbaxador, y proueer en el Cabildo si toca al Regidor mas antiguo, nu. 22. y 23. pag. 225.

De su virtud y buena fama, nu. 10. p. 220.

De su edad, nu. 11. alli.

Y si es visto dispensar el Rey con el menor q# haze Regidor, alli. pag. 221.

Regidor de ciudad para que le equiparò la ley al Consejero del Rey, nu. 26. pag. 228.

Si puede ser atormentado, alli.

O condenado en açotes y galeras, alli.

C#sulta con el Rey si ha de preceder para executar contra Regidor pena capital, alli.

Regidor de que tributos, o cargas, es essento, nu. 27. y 28. pag. 229.

Si puede serlo quien sirue à Señor, nu. 29. alli

O el mayordomo de rentas de Obispo, nu. 31. pag. 230.

Al Regidor si se deue dar la mejor carne, nu. 32. alli.

Si puede traer armas prohibidas, nu. 34. p. 231

Donde valen los testamentos con solos dos testigos Regidores, nu. 35. alli.

A casa de Regidor si se ha de ir a tomarle juramento, nu. 36. pag. 232.

Calidades y priuilegios de Regidores, nu. 18. pag. 223. hasta pag. 232.

Regidor destos Reynos si ha de ser natural, y el vezino preferido al forastero, num. 5. pag. 216.

REGIDORES ELIGEN Oficios. Vease Elecion, Elegir, Votar, y Votos.

El mas antiguo Regidor si deue ser elegido por Iuez, muerto el Corregidor, nu. 140. pag. 273.

[[cx]] REGIDORES EN PROPIOS de ciudad que poder tienen, nu. 69. pag. 246. y siguient. y nu. 138. pag. 232.

Si pueden ser presos, o executados por deuda de concejo, nu. 76. 78. y 79. pag. 248.

Y lo que el Consejo pratica en esto, dicho nu. 78

O por deuda fiscal, nu. 74. alli.

O auiendo bienes dela Republica, nu. 75. alli

O del que recibio vtilidad del contrato, nu. 76. alli.

Si pueden hazer concordias con los comarcanos, nu. 83. pag. 252.

O hazer trueco o transacion sobre bienes de ciudad, alli.

Y mandar mondar, o cortar los montes, nu. 84. alli.

Vnsolo Regidor, o qualquier vezino, si puede tratar de lo concerniente al bien publico, nu. 85. pag. 252.

Regidor dexado el oficio, o sus herederos, si pueden ser conuenidos por razondel, nu. 88. pag. 253.

Si pueden en alguna manera contratar con la ciudad, nu. 89. pag. 254.

Y en nombre della, nu. 70. pag. 246.

Si suelen meter la mano en los bienes publicos, nu. 69. alli. y nu. 35. pag. 47.

Y remunerar algun seruicio, nu. 71. alli.

Regidores nueuos si estan obligados a las deu das antiguas, nu. 72. pag. 247.

Si pueden dar solares para casas, o huertos, o los concegiles para otros efetos, nu. 80. y 91. pag. 251. y 255.

O hazer gracias, quitas, o esperas de la hazienda de la ciudad, y del riesgo desto, nu. 81. pag. 251.

Y si pueden arrendar, romper, vender, o enagenar tierras concegiles, o otros bienes q# no son comunes, nu. 82. alli.

Y ser compelidos a que presten, o acrediten a la ciudad, nu. 90. pag. 254. y nu. 18. p. 41.

Regidores negligentes en la administracion de los propios y negocios de la Republica, si pagan los daños, nu. 91. pag. 255.

Si pueden ser compelidos a ir a comprartrigo, nu. 31. pag. 1035. Vease Trigo.

Que salario ganan yendo a negocios, alli. nu. 34. y 38.

Y si aßistiessen à los suyos, dicho nu. 34.

O si fuesse dentro de la jurisdicion, alli. nu. 35. y 37.

De las adehalas que sacan para toros y colaciones, nu. 47. pag. 1035.

Si basta su librança para pagar propios, nu. 65. alli.

De las penas è interesse que pagan por deuda de propios, nu. 86. pag. 1054.

REGIDORES VOTAR, como y quando deuen. Vease Votar, y Votos, y Mayor parte, y Elecion, y Elegir.

REGIDORES PVNIDOS si de uen ser por delito de ciudad, o c#cejo, nu. 92. y siguient. pag. 255.

O quando acusan calumniosamente a ministros de justicia, col. 2. nu. 939.

Y por la negligencia y vsurpacionde los propios. Vease Regidores en Propios.

REGIDORES IVRISDICION si tienen para echar del Ayuntamiento al Regidor que deue salirse del, nu. 48. pag. 186.

Y para conocer de causas de apelacion. Vease Regidores en apelacion.

Y para restituir al despojado, nu. 107. p. 263

Y para hazer cumplir los priuilegios Reales y prouisiones de Contadores, nu. 108. alli.

Y para hazer soltar al deudor preso por su acreedor, nu. 109. pag. 264.

Y para nombrar Alcaldes de la Herm#dad, nu. 110. alli.

[[cxi]] Y contra los que toman marauedis algunos de rentas Reales, nu. 111. alli.

Y contra el Teniente de Alcalde de Sacas, q# sin titulo exerce el oficio, nu. 112. alli.

Y contra sacadores de cosas vedadas, num. 113. alli.

Y contra recetadores de delinquentes inobe dientes à la justicia, nu. 114. pag. 265.

Y para hazer soltar al injustamente preso, de carcel, alli. y nu. 115. alli.

Y de la aßist#cia de Regidores en las visitas y nu. 106. pag. 507.

Y como deue el Corregidor proceder con ellos, alli. dicho nu. 106.

Y para impedir alguna injusta execucion de justicia, nu. 116. alli.

Y para en causas de recusacion del Ordinario. Vease Recusacion.

Y para dar licencia de traer armas, nu. 131. pag. 271.

Y para distribuir penas aplicadas a obras pu blicas, nu. 132. pag. 272.

Y para visitar las boticas, nu. 133. alli.

Y los terminos y aldeas, y con quesalario, nu. 18. pag. 1117.

Y las casas de moneda, nu. 1134. alli.

Y sobre excessos de posturas, nu. 135. alli.

Y para reprimir y sugetar a los poderosos, quando las justicias no pueden, nu. 136. alli.

Y para echar del Ayuntamiento a los que no pueden aßistir en el, nu. 137. alli, y nu. 25. y 26. pag. 173.

Y para multar al Corregidor en su salario en algun caso, nu. 138. pag. 273.

Y para tomar algunas cuentas, nu. 139. alli. y nu. 22. pag. 1105.

Y para elegir Iuez, muerto el Corregidor, nu. 140. y siguientes, alli.

Y si ha de ser Regidor el elegido, y de los Al caldes mayores que ay en algunas ciudades, alli.

Y para nombrar otro Iuez, aunque aya dexado Teniente el Corregidor difunto, nu. 141. 144. y 145. pag. 274.

Y para nombrar justicia en caso que el Corregidor fuesse priuado del oficio, o no se le diesse prorrogacion, nu. 150. pag. 279.

Y para remediar algun agrauio de la justicia ordinaria, nu. 151. alli.

Y para hazer ordenanças. Vease Regidores, y Ordenanças.

Y quando son la mayor parte. Vease Mayor parte y Votos.

Los de la menor si han de firmar con ellos contra lo que votaron, y del vso antiguo, y de los tribunales, nu. 181. pag. 294.

Y sobre denunciaciones de yeguas y potros, nu. 284. pag. 349.

REGIDORES ORDENANZAS si pueden hazer, nu. 153. y siguient. p. 280

Y sobre el pan, nu. 50. pag. 55.

Y poner en ellas penas corporales, o en los edictos, o pregones, nu. 157. pag. 283.

Quantos deuen concurrir para hazerlas, nu. 162. pag. 285.

Si pueden alterar, o derogar las c#firmadas, nu. 163. y 164. pag. 286.

Eintroduzir costumbre que sirua de ordenança, nu. 166. pag. 287. y nu. 18. pag. 223 y nu. 39. pag. 233. Vease Ordenanças.

REGIDORES EN APELACION del Iuez ordinario hasta en que quantia conocen, y del vso de los antiguos, nu. 183. y 186. pag. 295.

Sobre penas de ordenanças, o den#ciaciones, si se apela #te ellos, nu. 212. y siguien. p. 312

De voluntad de partes si podran conocer de mas de los diez mil marauedis, num. 224. pag. 320.

Y si la mayor quantia se diuidio en dos demandas, nu. 227. alli.

[[cxii]] O si la deuda es de diez, y se demanda de vein te, nu. 228. alli.

Siendo incierta la suma de la demanda, si po dran condenar en mas de los diez mil ma rauedis, nu. 229. pag. 322.

Y conocer sobre bienes rayzes, muebles, o semoui#tes hasta dicha quantia, n. 230. alli

Quando el ordinario y los dos Regidores ha zen tres votos singulares, que se deue ha zer, nu. 235. pag 325.

Si basta hallarse vno de los Diputados a los autos y sentencias con el ordinario, num. 236. y 238. pag. 326.

La jurisdicion destos Diputados, si es ordinaria, nu. 237. alli.

Si deuen comunicar la sentencia con el Ordi nario, antes de pronunciarla, nu. 240. y 241. alli.

Regidores si podran conocer de la causa si la suma creciesse por la contumacia mas de los diez mil marauedis, nu. 246. pag. 331.

Si por ausencia o impedimento de los Diputados no se determinasse la causa, si se purgara la mora, nu. 254. pag. 335.

Si han de tomar Assessor para sentenciar, y no lo haziendo si serà la sentencia nula, nu. 255. alli.

Y si deuen manifestarle a las partes, nu. 258 pag. 338.

Y si le deuen sinificar lo que dessean se sentencie, nu. 260. pag. 339.

Si se alegan agrauios en el vltimo dia de la prueua con cautela, que se deue proueer, nu. 257. pag. 337.

Si pueden interpretar su sentencia passados los quarenta y cinco dias de la ley, nu. 263 hasta 269. pag. 340.

De la cuenta de los quarenta y cinco dias, y otros articulos tocantes a este termino. Vease Termino.

De la pena de los Diputados por no sentenciar en el. Vease Pena.

No conformandose con el Ordinario, qual sentencia deue valer, y como se ha de proceder, nu. 180. pag. 347.

Y si podran dichos Regidores executar su sentencia, nu. 281. alli.

Y sentenciar sin mandar dar la fiança de la ley de Toledo, nu. 284. pag. 349.

Vno de los diputados si puede nombrar sustituto, nu. 129. pag. 271.

Y el segundo Diputado por ausencia, o otro impedim#to, si ha de jurar, nu. 188. p. 297.

Vno de los Diputados si podra dexar de seguir el parecer de su compañero, y del Assessor, nu. 234. pag. 325.

REGIDORES TESTIGOS, si son idoneos en causas de Concejo, nu. 96. hasta 103. pag. 258.

Y sobre Capitulos en nombre del puestos con tra ministros de justicia, nu. 59. p. 924.

REGIDORES PARCIALES no deuen ser, nu. 59. pag. 193.

Quanto abusan de los oficios por complazer al vulgo, nu. 35. pag. 177. Vease Elecion.

REGIDORES EN VARIOS CASOS, si deuen hazer concejo abierto, nu. 18. pag. 223. y nu. 39 pag. 233.

Como procuran acrecentar sus preeminencias, restringiendo las de la justicia, nu. 23. y si guient. pag. 226.

Regidores y Oficiales publicos si pueden ser fiadores, o participes en abastos, o vsar de otros aprouechamientos, nu. 35. y 36. p. 93

Bastecedor, o mesonero, si puede ser Regidor, o Alcalde, nu. 38. y 39. pag. 95. y nu. 15. pag. 222. y nu. 89. pag. 254.

O el Arr#dador de r#ta Real, o de c#cejo, alli

Gastos de comidas en estrenas de Regidores si deurian conuertirse en obras publicas, y **[[cxiii]]** lo que vsaron en esto los Romanos, nu. 10. pag. 132.

Quantos Regidores hazen cabildo, y del vso antiguo, nu. 60. pag. 193.

Si deuen entrar en el con armas y vestidos indecentes, nu. 63. pag. 195.

De los Curiones, o Decuriones, y numero, n# bres y honras de los Senadores Romanos, y de los doze Pares de Francia, nu. 1. y siguient. pag. 214.

Regidores si son como los Romanos Defenso res de las ciudades, nu. 3. pag. 215.

Los Hebreos si vsaron del gouierno de Corregidor y Regidores, nu. 4. pag. 216.

Si pueden exceder de sus Comißiones, num. 95. pag. 257.

Como defienden por propia la causa del Regidor, nu. 105. pag. 262.

Acuerdo de cabildo quando puede reuocar se, y si deue estoruarse, nu. 58. pag. 192.

A Regidores, y otros Oficiales, si està denegada la suplicacion enresidencia, nu. 129 pag. 806.

Con quales prouanças pueden ser condenados por cohechos, nu 226. pag. 847.

Ciudad si puede sustentar al Regidor pobre, nu. 13. pag. 1028.

Regidores si aßisten a cuentas de gastos de justicia, nu. 22. pag. 1105.

REGIMIENTO si es licito venderse, nu. 285. pag. 349.

Porque le compran el pobre, y el rico, num. 286. pag. 350.

Como se vende, y executa en el, nu. 289. p. 351.

Y entra en particion de bienes en la legitima, y mejora, y gan#cias, y en que precio, nu. 290. pag. 351.

El hijo a quien el Rey da Regimiento, o otro Oficio que fue de su padre, si deue equiualencia a sus hermanos, nu. 291. pag. 352.

Como se toma posseßion del, y se renuncia, y passa, nu. 295. pag. 354.

Si puede vno tener dos Regimientos en diuersas partes, alli.

REGISTRO de potros y muletos quan do se deue hazer, nu. 53. pag. 704.

Corregidor de Puerto registre sus cauallos, y si vendiere alguno haga las diligencias, nu. 72. pag. 715.

REIVENDICACION de materiales, si se admite, nu. 47. pag. 148.

RELACION de las culpas como han de hazer los escriuanos en las visitas de carcel, nu. 4. pag. 498.

Por ellas no sentencie el Iuez los pleitos sin verlos, nu. 59. pag. 978.

Iuez de Residencia que relacion ha de embiar al Consejo de las demandas y sentencias, nu. 143. pag. 1015.

REMATES de Abastos, como deuen ha zerse, nu. 11. pag. 82.

Corregidor examine las condiciones de los remates passados para hazer los presentes, nu. 12. alli.

Hecho el remate del abasto si se puede admitir baxa, nu. 20. pag. 85.

Y para ello si ha lugar restitucion, nu. 24. alli

Por el tanto si se darà el abasto a la persona en quien estaua rematado, nu. 21. 22. y 23. pag. 87.

REMISSION de los cargos de la secreta quando se ha de hazer à la publica, nu. 238. pag. 854.

O al Consejo que los determine, alli. nu. 240. y siguient.

Acuya costa se remiten delinquentes, nu. 8. pag. 1100.

REMVNERAR, vease Premio.

RENVNCIAR y passar Regimiento, vease Regimiento.

[[cxiv]] Hidalgo si puede renunciar el priuilegio de no estar preso, nu. 21. pag. 491.

Fiador de residencia si puede ser conuenido antes que se haga excusion, aunque la aya renunciado, nu. 85. pag. 780.

REPARTIMIENTO delpan cozido del posito, nu. 79. 80. y 82. pag. 71.

A falta de propios si puede repartirse, num. 63. pag. 1044.

Quien puede hazer repartimientos, o imponer tributos, nu. 1. pag. 1058.

El vezino de otra parte si puede ser repartido donde tiene hazienda, nu. 14. p. 1077

Si deuen hazerse por cabeças, alli. nu. 25. y 26

Y hasta que quantia sin licencia Real, nu. 13 pag. 1058.

O de consentimiento de los contribuyentes, nu. 17. pag. 1075.

O para remedio de algun peligro instante, alli. nu. 18.

O para traer vituallas a la ciudad, alli, nn. 19

O entre cofrades o parroquianos, alli. nu. 21.

O entre los que siguen algun pleito, alli.

O entre los ricos para que presten à la ciudad, alli, nu. 22.

O para pagar Corregidor, Medico, o otros oficiales, alli. nu. 26.

O para echar soldados de la tierra, nu. 27. alli.

Como se reparte a los hijos casados que estan con sus padres, alli. nu. 28.

Y si gozaran de la franqueza de su hermano clerigo, que tiene hazienda con ellos, alli. nu. 30.

Aldeas si se comprehenden en los repartimi#tos de la ciudad, alli. nu. 31.

Essentos quien sonde sisas y repartimientos, nu. 30. pag. 180.

Si contribuyen en ellos Señores de vassallos, alli, nu. 31.

Essentos si pagan repartimientos de fuente y puente, alli. nu. 33.

Corregidor aßista à ellos, porque no aya agrauio, nu. 35. pag. 1083.

De la reuista y desagrauio de repartimientos, alli. nu. 36.

Corregidor no consienta que alguaziles cohechen repartiendo bagages, nu. 37. alli.

Tomense cuentas de repartimientos, segun la licencia Real que ay para ello, nu. 39. alli

Para muros, fortalezas, y otros edificios si puede repartirse, y quien contribuye, nu. 20. pag. 566. y nu. 33. pag. 144.

Repartimiento devituallas, nu. 36. pag. 603

Lo desamparado, o tomado en guerra, si se reparte luego, nu. 27. pag. 690.

Repartimi#to de la guarda del presidio, nu. 13. pag. 586.

Y de las presas entre soldados, nu. 76. p. 637. Vease Sisas y Tributos.

REPVBLICAS perdidas por gula, y contra ella, nu. 5. pag. 79.

Quales son las mas dichosas, nu. 5. pag. 581.

Los neruios dellas si son las rentas, col. 1. pag. 1020.

Si se gouiernan mejor por amor que por temor, nu. 1 pag. 407.

REQVISITORIAS si deuen librarse para prouar laresidencia secreta, nu. 49. pag. 757.

Y sobre capitulos, nu. 36. y sigui#t. pag. 915.

Y en que casos pueden, y no, librarse, alli. nu. 37. y 49.

RESIDENCIA si se ha de dar, y como en cada pueblo quando el Corregidor lo es de muchos pueblos principales, nu. 15. y 16. pag. 739.

De laneceßidad de dotrina en materia de residencias, nu. 17. pag. 740.

Del origen, efetos, y neceßidad de la Residencia, nu. 18. 21. 22. 24. 25. 26. y 43. alli.

[[cxv]] Si al buen varon se le deuria dexar de tomar residencia, nu. 20. y 21. pag. 742.

Del Papa Leon IIII. dize vn Decreto, que se quiso sujetar a darla de su Pontificado ante el Emperador Ludouico, num. 22. pag. 743.

Residencia si muestra comprobacion de la persona, nu. 21. alli.

El Iuez que sirue sin salario, si està obligado a darla, nu. 26. pag. 745.

Porque es mas facil al mal Iuez que al bueno el darla, nu. 27. y 30. alli.

Quien puede y deue tomarla à las justicias ordinarias, nu. 31. 40. y 41. pag. 748.

De que manera se ha vsado tomarla en España, y lo que vsaron los antiguos, nu. 32. alli.

Corregidor si conuiene que la tome a su ante cessor, nu. 34. pag. 750.

Escriuanos della en que forma deurian proueerse, y de los inconuenientes que aora causan, nu. 38. y 39. pag. 752.

Corregidor si la puede tomar a sus oficiales, nu. 41. pag. 754.

Y Señores de vassallos a sus Iuezes, nu. 42. alli.

Aquien se deue tomar, nu. 43. alli.

Si es mas trabajo tomarla que darla, num. 44. pag. 755.

Qual deue ser el Iuez della, nu. 45. alli.

Quando se ha de tomar, y si el que la toma la ha de dar, nu. 46. pag. 756.

Con que orden se ha de pregonar, y tomar, nu. 47. alli.

Si se ha de embiar fuera à aueriguarla secreta, alli. nu. 49.

Que carcel se deue dar al Corregidor en Residencia, nu. 53. pag. 759. y nu. 9. y 12. pag. 487.

Y si durante ella goza como vezino, nu. 58. pag. 762.

Quantos testigos y quales se deuen examinar en la secreta, nu. 68. pag. 768.

Y del secreto de la Residencia secreta, nu. 73. pag. 771.

Si en ella se deuen admitir peticiones, villetes, o memoriales, echados por las ventanas, o entrepuertas, o requerimientos de particulares, nu. 74. y 75. pag 772.

Si se da traslado della a los Capitul#tes, nu. 76. pag. 773.

Corregidor quando y de que cosas la da por sus oficiales y familiares, nu. 78. 79. y 80 pag. 775.

Fianças della dentro de que termino deuen darse, y a cuyo riesgo es lo contrario, y que personas no pueden ser fiadores, nu. 84. pag. 780.

Fiadores della. Vease fiadores de Residen cia.

Residenciados en que casos estan obligados a dar nueuas fianças, nu. 87. pag. 784.

Prision del Corregidor por blasfemia, si se podra su spender hasta el fin della, nu. 115. pag. 798.

Y si huye della si puede ser preso de qualquie ra, nu. 117. pag. 799.

Que escusas puede tener de la fuga della, nu. 119. pag. 801.

Y si entonces le vale la Yglesia, nu. 120. alli.

Y si sera auido por confiesso, nu. 118. alli.

De la orden, forma, è instancias de las Residencias, nu. 122. y siguient. pag. 802.

Para ante quien se apela dellas, nu. 123. alli.

Por dolo, o negligencia del Iuez de Resid#cia, si se torna a tomar a su costa, alli. nu. 124.

En que casos de Residencia halugar suplicacion, nu. 125. y sigui#t. hasta 130. p. 804.

De cosas minimas si deue tomarse Residencia, nu. 134. alli.

[[cxvi]] De los cargos generales y comunes, alli. nu. 139. y siguient.

Si puede proseguirse la Secreta y sentenciar se passados los treinta dias de la ley, nu. 160. y siguient. pag. 819.

Termino de la Residencia quanto fue, y es, nu. 171. pag. 822.

Si durante ella han de ser suspendidos los residenciados, alli. nu. 190.

Acuya costa se ha de tomar, nu. 251. p. 863.

Si se ha de embiar originalmente al Consejo, nu. 254. y siguient. y nu. 127. pag. 1102.

Y a cuya costa, alli.

Y si es lo mismo en las villas eximidas, alli. nu. 256.

Pregones è interrogatorios de Residencia, alli. nu. 258. y siguient.

Residencia reñida si arguye mas perfecion del Corregidor, nu. 1. pag. 890.

Capitulos de Residencia con que breuedad se han de despachar, nu. 33. y siguientes. pag. 912.

Y si sobre la Secreta, o Capitulos se han de li brar requisitorias, nu. 49. pag. 757. y nu. 36. y siguient. pag. 915.

Las penas que se imponen en Residencia de priuacion, o suspension de oficios, si son mayores que la del destierro, y que de muerte, col. 1. y 2. pag. 916.

Demandas en Residencia en que termino se han de poner, y si aquel passado se admiten, nu. 174. pag. 828. y nu. 1. pag. 952.

Corregidor si ha de aßistir à las Audiencias de la Residencia que se le toma, nu. 3. p. 953.

Dentro de que tiempo deue darla, nu. 134. pag. 1011.

Para ser proueydo el Corregidor, o sus Oficiales, si ha de estar su Residencia vista y consultada, nu. 145. pag. 1015.

Y que se requiere sobre esto en los Alcaldes ordinarios, alli.

Si es necessario que preceda infamia para tomar Residencia, nu. 37. pag. 1040.

Iuyzio della si es anexo, o separable del Ordinario, alli. nu. 38.

De Residencias de villas eximidas a donde se apela, alli. nu. 40.

Si despues de dada y vista la Residencia suele mandar el Consejo embiar a hazer nueuas pesquisas, nu. 124. pag. 803. Vease Iuez de Residencia, y Iuez en Residencia, y Cargos, y Capitulantes, y Demandas.

RESISTENCIAS de Ecclesiasticos y seglares à la justicia como se castigan, nu. 90. pag. 518.

De las hechas a las guardas de puertos, nu. 9. pag. 679.

Si ellos, o otras justicias pueden matar à los sacadores que se resisten, nu. 10. alli.

Y si el tal resistente podra ser condenado como defraudador de los derechos, alli.

Al Iuez que procede como priuada persona, si es licito resistir, nu. 45. pag. 973.

RESPETO. Vease Reuerencia.

RESTITVCION si ha lugar para hazer baxa, hecho elremate del abasto, nu. 20. y 24. pag. 85.

Y contra sentencia de Regidores, nu. 209. y 211. pag. 310.

Restitucion si queda esclusa por la derogacion de qualquier remedio, nu. 210. alli.

Escriuanos quando estan obligados a restitucion de los derechos demasiados, nu. 38. pag. 449.

El menor si podra ser castigado por la saca de lo vedado, sin embargo de restitucion, nu. 40. pag. 698.

Restitucion si se manda hazer a la parte en la sentencia de la Residencia secreta, col. 2. pag. 854.

Y del hurto y daño, aunque la parte no lo pida, nu. 37. pag. 972.

[[cxvii]] Lo que deue restituir el Iuez por lo mal juzgado, nu. 31. pag. 970.

Y el que vsurpa alcaualas y tributos, col. 2. pag. 1059.

Y el Rey si los impone injustamente, nu. 10. pag. 1066.

RETABLO del altar del Ayuntamiento de que historia sagrada deue ser, nu. 8. pag. 165.

Lo que se da para hazerle si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

RETRAYDOS a cuya costa se guardan, nu. 6. pag. 1100.

RETRATACCION de testigo examinado ante Iuez, si vale, nu. 47. pag. 454.

El condenado a retratarse, si ha de dezir q# mintio, col. 2. pag. 852.

RETRATO si ha lugar en el Regimiento, nu. 292. pag. 353.

Ciudad si puede retratar de propios la aldea que se vende, nu. 55. pag. 1042.

La obligacion de abasto si puede darse por el tanto à la persona en quien estaua rematada, nu. 21. y siguient. pag. 187.

Obligados del pescado si pueden tantearlo, nu. 26. pag. 89.

Y los obligados de otros abastos, alli.

Y el trigo para el pueblo, num. 50. hasta 56. pag. 54.

REVELAR si se deue la saca de cauallos, y otras cosas vedadas, nu. 2. pag. 676.

Del premio del que lo reuela, nu. 3. pag. 677

O otrodelito, y si deue prouarlo, col. 1. p. 1104.

Quales delitos deuen reuelarse, alli. col. 2.

Si es licito encubrir, y no reuelar delinquentes, alli.

REVENTA de trigo, pan, o ceuada, qu# do es licita, nu. 77. y 78. pag. 70.

REVERENCIA si deuen los subditos à los Corregidores, y a los superiores, nu. 1. pag. 4.

Reuerenciados si deuen ser los Iuezes como padres y cabeças, num. 8. pag. 6. y nu. 55. pag. 760.

Y los nobles, dicho nu. 55.

Quanto respetaron los antiguos a los Iuezes, nu. 9. alli. y nu. 15. 18. y 45. pag. 17.

Durante la residencia si se les deue el mismo respeto, nu. 50. hasta 60. pag. 758. y num. 54. y 55. pog. 760.

Reuerencia y honra si difieren, nu. 10. pag. 7

Los prudentes quanto mas amigos, si deuen respetar à los constituydos en dignidad, nu. 25. pag. 366.

REY y sus Consejeros y familiares, quanto deuen honrar a los Iuezes, nu. 17. pag. 10.

Reyes si conocen de sus injurias y causas, nu. 38. pag. 15.

Y de la injuria hecha al Reyno, nu. 39. p. 16.

Su excelencia, si es tanta, o mayor que la del Emperador, nu. 2. y 5. pag. 21.

Como se entiende que el Rey deue ser adorado, y que es Dios en la tierra, nu. 3. alli. y nu. 137. pag. 810. y col. 1. pag. 978.

Y como juzga, alli.

Inclinacion con la rodilla, si se deue hazer mas que a Rey, o a Principe, alli.

Rey de España si conoce superior en lo temporal, nu. 4. pag. 22.

Reynos y gr#deza del Rey N. S. n. 4. y 5. alli.

Y del epiteto de Catolico, nu. 4. alli.

Quien eligira Rey faltando suceßion, nu. 140. pag. 273.

Rey si puede suprimir la jurisdicion de los q# la tienen en su Reyno, nu. 145. pag. 276.

Si puede hazer leyes sin junta de Cortes con acuerdo de su Consejo, nu. 155. pag. 281.

Ante los Reyes porque se auia de estar con guantes calçados, nu. 16. pag. 382.

Si deue cumplir su contrato, y el de su antecessor, nu. 7. pag. 420.

[[cxviii]] Si es señor de los oficios, nu. 3. pag. 736.

Si honra al Rey quien honra a sus ministros, nu. 51. pag. 758.

Como se puede ocurrir a el sobre culpas de sus Alcaldes de Corte, nu. 156. pag. 815.

Si puede cometer el examen de testigos, col. 2. pag. 917.

Y mandar dar tormento sin indicios, nu. 13. pag. 961.

Si se presume que sabe el derecho, nu. 57. pag. 976.

Si puede componer las penas, nu. 104. p. 999

Reyes de España celebrados de mansedumbre, nu. 8. pag. 411.

Como vsaron hazer Audiencias y despachar pleitos, nu. 5. y 6. pag. 435.

Del origen de las consultas con la persona Real, nu. 7. pag. 437.

Si toca al Rey la censura sobre los bienes de los pueblos, nu. 2 pag. 1021.

Y si el señorio dellos toca al Rey, alli. nu. 3.

Rey si es como padre y esposo de la Republi ca, alli. y col. 1. pag. 1060.

Si puede empadronar la gente è imponer nue uos tributos, y quando. pag. 1058. num. 1. hasta 7.

Si puede imponerlos sin c#ceßion de Cortes, alli. nu. 3.

Como deue ser ayudado de los subditos, nu. 4. y siguientes, alli.

Y si ésta ayuda es de derecho diuino, nu. 4. y 7. alli.

De los donatiuos que les dauan los antiguos, nu. 4. alli.

Quando puede enagenar los bienes de la Corona, nu. 6. alli.

En que tiene mas dominio que el Emperador, col. 2. pag. 1063.

Si huuo primero Reyes que Emperadores, alli. y pag. 1087. col. 2.

Tesoro si conuiene tener los Reyes, nu. 8. y 9. alli.

Grandes tesoros de Principes, alli.

Si peca el Rey imponiendo tributos injustos y deue restituir los, nu. 10. pag. 1066.

Exortacion a los Reyes en sus gastos, alli.

Que Principes aliuiaron sus tierras de tributos, alli.

Si pueden sin causa tomar la hazienda de los subditos, nu. 11. alli.

No oyan à consejeros de tributos, col. 1. p. 1072

Si han de ser creydos en justificacion de tributos, col. 2. alli.

Y obedecidos aunque los impongan injustamente, alli. nu. 12.

Si pueden franquear dellos, y que se cargu# a otros, nu. 34. pag. 1082.

Qualquiera, si es Monarca en su Reyno, nu. 2. pag. 1087.

Si pertenece al Rey el gouierno de los montes, nu. 21. pag. 1119.

Contra el porque tiempo se prescriue, col. 1. p. 1129.

Rey y sus Iuezes quando aduocan causas, col. 1. pag. 1134.

Si se presume que reserua siempre el derecho de tercero, nu. 30. pag. 1136.

Reyes de armas, trompetas, y mensajeros, del vso y seguridad dellos, nu. 78. pag. 637.

RICOS si pueden ser repartidos para prestar a la ciudad, nu. 22. pag. 1075.

RIQVEZA si conuiene tener los Reyes, nu. 8. pag. 1064. Vease Tesoro, y Rey.

RIGOR si es mejor para el gouierno que la blandura, nu. 18. pag. 415. Vease Mansedumbre.

ROMANO Senado, de su institucion, y del numero, nombres, y honras de los Senadores, nu. 2. y 3. pag. 214.

RONDA que vale al Corregidor, col. 1. p. 1147

Y que le toca en ocasiones de guerra, n. 54. p. 671.

[[cxix]] De las rondas y contra rondas, y dar el nombre, y de la importancia desto, nu. 24. pag. 593

ROPAS #arecebimi#to de Rey, si se dan à Regidores à costa de propios, nu. 28. p. 1033.

Y si las hande boluer, alli.

RVEGOS de muger y hijos como deue el Corregidor euitar en negocios del oficio, nu. 7. pag. 378.

Ruego espiritual y hazedero, si se deue admitir, nu. 8. alli.

Ruego que de suyo es pedimiento aloficio, si se deue admitir, nu. 9. y 10. pag. 379.

Consideraciones que se han de tener en los ruegos, nu. 4. y 12. pag. 377. y 380.

Iuezes si deuen admitirlos en cosas de gracia, nu. 2. pag. 357. y nu. 15. y 16. pag. 381.

Y en las de justicia, nu. 19. pag. 383.

Como Dios N. S. admite ruegos, y la Yglesia vsa dellos, dicha pag. 381.

En que caso deue el Iuez hazer que le rueguen por algun delinquente, nu. 17. pag. 382.

En ruego pertinaz que deue hazer el Corregidor, nu. 18. alli.

Oqu#do vienen muchos a rogar de tropel, alli.

Corregidor si deue recebir por ruego los Oficiales, nu. 20. pag. 383.

Principe si deue acetar ruegos, nu. 4. p. 357.

RVSTICOS que priuilegios tienen, y quales no gozan dellos, nu. 61. y 62. pag. 60.

S

SABIOS oyen los pareceres aun de #sonas estraor dinarias, nu. 93. p. 474.

Los sabios antiguos si dudauan y consultauan, y eran respondidos de los superiores, nu. 116. pag. 537.

SACA de mantenimientos si puede prohibirse, nu. 52. pag. 55.

En saca de pan si se comprehende harina y pan cozido, nu. 55. p. 57. y nu. 23. p. 688.

Saca de trigo, si se deue prohibir en los pueblos conuezinos à la Corte, nu. 56. pag. 58.

Si comete traycion el que no reuela la saca de cauallos, o otras cosas de guerra, nu. 2. pag. 676.

Y el que no den#cia otras sacas vedadas, nu. 8. pag. 678.

Del premio del que las reuela, num. 3. pag. 677.

Sacador de lo vedado, si ha de ser apreh#dido para ser castigado, nu. 12. pag. 680.

Y si es necessaria consumacion del delito, o basta auerlo intentado, num. 13. hasta 17. pag. 681.

Indicios vehementes de sacas vedadas, nu. 15. pag. 683.

El que se boluia con la cosa vedada el camino atras, si se escusara de la pena de sacador, nu. 18. pag. 686.

Penas de sacas, si se executan contra los que metieron, o tienen en estos Reynos cosa vedada, nu. 20. pag. 687.

Sacador si perdera las cosas permitidas que saca con las vedadas, nu. 21. alli.

Si serà castigado si se las robaron, num. 22. pag. 688.

Quando huyen los sacadores, como se fulminara el processo para executar en lo que toca al descamino y presa, num. 24. hasta 30. pag. 689.

El señor del nauio, o de la bestia, en que se saca la cosa vedada, si la #dera, nu. 31. p. 692.

Padre, o amo, si pagara por el hijo, o criado, sacador, nu. 33. pag. 694.

Para prender los sacadores de que gente se puede ayudar el Corregidor, o Alcalde de sacas, nu. 34. alli.

Defensas de sacadores, nu. 39. pag. 696.

Del que sacò los cauallos, o dinero, que auia metido, nu. 46. pag. 700.

[[cxx]] El menor de catorze años capaz de dolo, y el menor de venticinco, quando podra ser castigado por la saca vedada, sin embargo de restitucion, nu. 40. pag. 698.

El compañero del que sacò cosas vedadas, si padecera tambien la perdida de los bienes, nu. 41. alli.

El que muchas vezes sacò cosas vedadas, si padecera vna, o muchas penas, num. 42. pag. 699.

Cada qual de los sacadores, si deue la pena entera, nu. 43. alli.

Licencia del Corregidor, o del Dezmero, si escusa al que sacò cosas vedadas, nu. 44. alli.

Penas de sacas aplicanse diuersamente, nu. 55. y siguient. pag. 707.

Iuez no componga, ni modere penas de sacas, y si puede moderar otras, num. 62. pag. 710.

Si conuiene que al Iuez de sacas no se le qui te el premio de las condenaciones, nu. 60. pag. 709.

Corregidor si puede proceder contra Ecclesiasticos sacadores de cosas vedadas, nu. 72. pag. 715.

SACERDOTES. Vease Clerigos, y Ecclesiasticos.

SACOS y aparejos en que van las cosas ve dadas, si se pierden con ellas, nu. 23. pag. 693.

SALAMANCA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1114.

SALARIO de compradores de trigo, qui# le paga, nu. 50. pag. 55. y nu. 31. pag. 1035

Salarios si puede lleuar dos vna persona ha ziendo dos oficios, nu. 68. pag. 245.

Y el Corregidor lleuar el de Capitan, nu. 82. pag. 640.

Los de Abogados como se deuen hazer pa gar, y tassarse sus abogacias, nu. 63. pag. 459.

Abogado si puede lleuar salario, si la parte no tuuo pleito, o se concierta, alli.

Iuez que sirue sin salario, si deue dar Residencia, nu. 26. pag. 745.

Quien le pagaua y paga a los Corregidores, nu. 9. pag. 1026. y nu. 26. pag. 1078.

Y a los Regidores y Oficiales publicos, nu. 10. pag. 1026. y dicho num. 26. Vease Propios.

Regidores no saliendo de la jurisdicion, si pue d# lleuar salarios, nu. 35. y 37. pag. 1036.

Si vale costumbre sobre salarios, alli. nu. 36.

Quien paga el salario del que tañe a nublo, alli. nu. 42.

Y a las guar das de heredades, alli.

Y al Recetor de penas de camara, col. 1. pag. 1093.

Y al escriuano de Residencia, alli. nu. 22. y nu. 11. pag. 1102.

Y al Recetor de gastos de justicia, num. 3. pag. 1099.

Y a guardas de retraydos, nu. 6. pag. 1010.

Y a los que van à hazer informaciones, alli. num. 7.

Y al alguazil de vagam#dos, nu. 10. pag. 1111

Y al de las visitas de las villas, nu. 20. pag. 1105.

Salarios y valor de Corregimientos, y de oficios de Ordenes. Vease en el nombre de cada pueblo.

SALOBREÑA. Vease Granada.

SAN CLEMENTE que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1148.

SANTO DOMINGO que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1149.

SECRETO de los Ayuntamientos, y la import#cia, y penas, y vso de los antiguos, nu. 52. pag. 1088.

[[cxxi]] Y en lo tocante à la guerra, nu. 29. pag. 598.

Y en las pesquisas, nu. 73. pag. 771.

SEGOVIA que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1144.

SEGVRIDAD y vso de los Reyes de ar mas, trompetas, y mensajeros, nu. 78. pag. 637.

SENADO Romano de su institucion, y del numero, nombres, honras, y potestad de los Senadores, num. 1. y siguient. pag. 214

SEÑOR del nauio, o de la bestia, en q# se saca la cosa vedada, si la pierde, nu. 31. p. 692.

SEÑORES de vassallos si pueden sindicar a sus Oficiales, nu. 42. pag. 754.

Si estan obligados areparar sus fortalezas, ocastillos en ocasiones de guerra, nu. 24. pag. 568.

Si pueden echar sisas, o repartimientos en sus tierras, nu. 15. pag. 1173. y nu. 40. alli.

Si son libres dellos, y de pechos y contribucio nes, nu. 32. pag. 1080.

Si son Monarcas en sus tierras, nu. 72. pag. 1087.

Si pueden tener fisco, alli.

Si gozan de los priuilegios fiscales, nu. 31. pag. 1097.

Señores quando aduocan causas, nu. 23. pag. 1134.

SEÑORIO de los bienes de los pueblos si toca al Rey, nu. 3. pag. 1021.

SENTARSE alguno igualmente con el Corregidor en el tribunal si es licito, nu. 21. pag. 28.

Y si deue el Corregidor sentarse en silla concurriendo con el regimiento en acto publico, nu. 24. pag. 227. Vease Aßientos.

SENTENCIA en segunda instancia del Iuez ordinario y Regidores. Vease Regidores en apelacion.

Si deue el Iuez pronunciar las sentencias en el tribunal, nu. 90. pag. 474.

Escrita y firmada la sentencia si ha lugar recusacion del Iuez ordinario, y del superior, nu. 83. pag. 512.

Sentencia como se pregonaua y executaua en la guerra, nu. 73. pag. 632.

Si puede darse contra el animal que haze el daño, o contra la cosa que cayò en comisso, nu. 28. pag. 691.

De sentencias de Residencia a quien se apela, nu. 123. pag. 803.

Y quando ha lugar suplicacion dellas, alli. nu. 125. y siguient.

Quando la sentencia de Residencia secreta se remite à la publica, nu. 258. pag. 854.

Restitucion à la parte si se manda hazer en la sentencia de la Residencia secreta, alli.

Quando las sentencias de los cargos se remiten al Consejo, alli. nu. 240. y siguient.

Y quando se executan sin embargo de apela cion, nu. 244. y siguient. pag. 858.

Y contra Capitulantes, nu. 250. pag. 862. y nu. 106. y siguient. pag. 947.

Sentencia de la Residencia secreta si es infamatoria, nu. 36. pag. 915.

Contra el Iuez que haze daño sin sentencia, nu. 38. pag. 970.

O que por ella absuelue de la instancia injustamente, nu. 42. alli.

Sobre demanda de mal sentenciado, si se admiten prouanças nueuas, nu. 52. y siguient. pag. 974.

Sentencias de Oydores si acaban los pleitos como las del Rey, nu. 57. pag. 976.

La de reuista si se presume mas justa, nu. 60. alli. y col. 1. pag. 991.

Contra tres sentencias si se admite demanda de mal juzgado, nu. 63. pag. 979.

[[cxxii]] O contra sentencias consentidas, nu. 94. y siguient. pag. 994.

Ocontra las apeladas. Vease Apelacion.

O contra las concertadas con el Iuez, nu. 99. y siguient. pag. 997.

O contra sentencias nulas, nu. 114. pag. 1002

De demandas y sentencias de Residencia, comose ha de embiar relacion al Consejo, nu. 143. pag. 1015.

Si cada cargo, ò capitulo, haze sentencia, col. 2. pag. 1109.

SENTENCIAR si podra el Corregidor contra lo que confirmò en Ayuntami# to, nu. 180. pag. 293.

Regidores en segunda instancia como deuen sentenciar. Vease Termino y Regidores en apelacion.

Del modo de sentenciar processos, y despidi# tes, nu. 87. y 88. pag. 473. y nu. 144. p. 814

Residencia secreta si deue sentenciarse den tro de los treinta dias de la ley, nu. 189. al fin. pag. 819.

Y no por el clamor popular, nu. 91. pag. 934.

Y si puede sentenciarse por el amigo, col. 2. pag. 969.

Sentenciando el Iuez contra la comun opinion si haze suyo el pleito, nu. 44. p. 973.

O sent#ci#do passado el termino, alli, nu. 46.

Contra Iuezes que anulan sentencias por sus codicias, nu. 116. y 117. pag. 1004.

O sent#cian subita y apressuradamente, nu. 42. y 43. pag. 183.

Sesmeros, Iurados, y Sindico de su poder, nu. 295. pag. 354.

SEPVLTVRA de los justiciados, y por que orden han deser quitados de la horca, nu. 143. pag. 547.

SERVICIO Real si se paga de propios, nu. 40. pag. 1038.

SETENAS por quales culpas se impon# a Iuezes, nu. 233. pag. 852.

Si la condenacion dellos ha de ser expressa, y si se pratica, alli.

Y si en ella se cuenta lo mal lleuado, nu. 235. pag. 853.

SEVERIDAD, o mansedumbre del Corregidor, qual es mas vtil a el, y à la Republica, nu. 18. pag. 415. Vease Mansedumbre.

SEVILLA que vale al Aßistente, col. 1. pag. 1144.

SIERRA DE GATA que vale al Al calde mayor, col. 2. pag. 1154.

SILENCIO quanto importa en las Audiencias, nu. 14. y 16. pag. 439. y nu. 73. pag. 508. Vease Bozes.

SIMONIA si se prueua con el mediane-. ro, nu. 52. pag. 922.

SINDICO de su eleccion, poder, y salario, nu. 295. pag. 354. y nu. 62. pag. 1044.

SISAS, tributos, y repartimientos, quien puede imponerlos, nu. 1. y 13. pag. 1058.

Y hasta que quantia sin licencia Real, alli. nu. 13.

De tres mil marauedis, y de alli abaxo, si pueden echarse en cada aldea, nu. 14. alli.

Costumbre si basta para echar sisas sin licen cia, alli. nu. 15.

O la presumpta voluntad del Rey, y ser para su seruicio, alli.

Corregidor si puede imponer sisas, o repartimientos para edificios publicos, y entre quien, nu. 33. pag. 144. y nu. 20. pag. 566.

Informe al Consejo si conuiene echarlas, nu. 16. pag. 1058.

Si pueden imponerse para pagar prometidos a bastecedores, alli. nu. 20.

Sisa en el vino como no deue imponerse, nu. 23. pag. 1077.

Vezinos de la tierra si contribuyen en sisas **[[cxxiii]]** de ciudad, nu. 31. pag. 1080.

Quien son essentos de sisas y tributos, nu. 30 pag. 1080.

Y si lo son Señores de vassallos no hidalgos, nu. 32. alli.

No se prorroguen, ni gasten las sisas, sino en lo destinado, nu. 39. pag. 1084.

Tome el Corregidor cuenta dellas, alli.

Y el Iuez de Residencia, saluo al Oydor Comissario, alli. Vease Repartimientos y Tributos.

SOBERVIO, ni amenazador, no sea el Corregidor, sino agradable, benefico, benigno y amigable, nu. 2. y siguient. del capitulo XI. pag. 386. y nu. 4. 5. 6. 69. y 70 pag. 199.

SOLARES para casas, o huertos, si los pueden dar Regidores, o los concegiles para otros efetos, nu. 80. y 91. p. 251. y 255.

SOLDADAS y deudas como deue el Corregidor hazerlas pagar, nu. 31. pag. 448

SOLDADOS como los deue tener el Corregidor de Frontera diciplinados, y de la vtilidad dello, y vso de los antiguos, nu. 6. y 8. pag. 553.

De la diciplina militar, y de las costumbres, nu. 10. pag. 557.

Quanto importa la obediencia en el soldado, nu. 11. pag. 558.

Y que no sea facil, ni presumptuoso para aco meter refriegas, nu. 12. alli.

Ni viciosos, ni exorbitantes, y exclamacion desto, nu. 13. pag. 559.

Soldados destos tiempos si gozan de los priuilegios de los milites antiguos, nu. 14. pag. 561.

Si pueden tomar vituallas por su dinero con tra voluntad de sus dueños, nu. 27. p. 569.

Contra elsoldado sin armas, nu. 30. pag. 570.

Soldados guarden sus plaças, y si las deuen dexar por algun caso, nu. 12. pag. 586.

Porque dezia Platon que el soldado se auia de criar como perro, nu. 21. pag. 590.

Precetos de Marco Caton a los soldados, alli

Los inutiles como se hazen animosos, nu. 26. pag. 595.

De que gente son los mejores soldados, y del vso antiguo, nu. 41. pag. 607.

De la fisionomia y señales de buenos soldados, nu. 41. pag. 607.

Hebreos a que soldados echauan de la milicia, alli.

Como han de ser exortados para entrar en batalla, nu. 51. pag. 617.

Quando y como se deue inquirir la vol#tad que tienen para pelear, nu. 52. pag. 618.

Quien es su Iuez competente, nu. 67. y 68. pag. 627.

Y de los negocios que entre ellos, y otras per sonas suceden en la mar, nu. 69. pag. 629.

El que pone las manos en su Capitan que pe natiene, nu. 71. pag. 630.

Del castigo dellos, y del vso antiguo, nu. 72. y 73. pag. 630.

Pena de açotes, o otra de plebeyos, si se les puede dar, nu. 72. p. 630. y nu. 73. p. 632.

Como premiauan los Romanos a soldados viejos, nu. 13. pag. 1028.

Porque dexen la tierra si se les dara algo, y quien, nu. 40. pag. 1038.

SOLICITADOR si es testigo idoneo, nu. 56. pag. 924.

SOLTVRA si deue hazerse en qualquier tiempo que el preso muestra su innocencia, nu. 80. pag. 511.

Y en fiado al que merece pena corporal, o al denunciado, o condenado en dinero, nu. 104. pag. 525.

Al preso por los superiores, o por Iuez de comißion, o por requisitoria, o mandado del **[[cxxiv]]** Rey, si deue soltar el Corregidor, nu. 105. pag. 522.

De las solturas de los presos por las Pascuas, nu. 107. pag. 528.

SORIA si fue Numancia, y de las hazañas de Numantinos, nu. 11. pag. 647.

Alli no lleuan salarios Regidores saliendo dentro de la jurisdicion, nu. 37. pag. 1037.

Es carcel de galeotes, y de la orden dello, nu. 24. pag. 1094.

Guardas de sus montes son hidalgos de los doze linages, col. 2. pag. 1119.

Soria que vale al Corregidor, col. 2. p. 1044.

SVBITA determinacion del Iuez quan dañosa sea, nu. 42. y 43. pag. 183.

SVBDITOS quanto sienten las injurias dichas por el Corregidor, nu. 21. y 29. pag. 394.

No deue murmurar dellos, nu. 23. pag. 395.

Si pueden recebir del injuria, nu. 30. p. 398.

Si se atreuen mas al que aman que al que temen, nu. 10. pag. 411.

Deuen socorrer la neceßidad del Rey, nu. 4. y 7. pag. 1059.

De los donatiuos que dauan los antiguos a los Principes, alli.

Obedezcanlos aunque impongan tributos in justos, nu. 12. pag. 1072.

SVBSTITVIR si puede el Regidor Comissario, o Diputado, nu. 229. pag. 271.

SVCESSOS de la guerra quan dudosos fon, y sugetos a varios casos, num. 6. pag. 582.

SVEÑO lo que puede y daña, nu. 25. p. 594

Y en el Gouernador mucho mas, nu. 83. p. 116

SVFRIMIENTO del Iuez con los q# importunan por otros, nu. 13. pag. 380.

Y los que ruegan por presos, si deuen ser tratados con aspereza, nu. 18. alli.

Del sufrimiento en oyr los negociantes, nu. 91. pag. 474.

SVMA no liquida, si se puede executar por ella, nu. 82. pag. 471.

Suma incierta de demanda si podran los Regidores juzgarla en mas de los diez mil marauedis, nu. 229. pag. 322.

SVPLICACION quando ha lugar de las sentencias de Residencia, nu. 125. y siguien. pag. 804.

Y si compete a Regidores, y à otros oficiales, alli. nu. 129.

Y al Iuez de Residencia si le condenò el Con sejo, alli. col. 2.

Y en condenaciones de visitas de Audiencias, Consejos, o de otros Oficiales, col. 2. p. 806.

SVSPENSION de oficio hecha en diuersos cargos, o Capitulos, si se reputa per petua, col. 1. pag. 805.

Como se entiende que han de ser suspendidos los residenciados durante la pesquisa, o vi sita, nu. 190. p. 829. y nu. 26. y 27. pag. 1135

Y quales entonces podran vsar los oficios, alli. nu. 191.

O despues de suspendidos por sentencia pen diente la apelacion, alli. y nu. siguient.

Termino de vna suspension si corre para la suspension por otra causa, nu. 195. p. 832.

Exortacion à los superiores que no se inclinen facilmente a priuar, o suspender, nu. 198. alli.

SVPERIORES Iuezes quanto deuen honrar à los inferiores, nu. 19. pag. 10.

De la poca correspondencia que tienen con ellos en las consultas criminales, nu. 115. pag. 537.

Sabios antiguos si dudaron y consultaron los superiores, y eran respondidos dellos, nu. 116. alli.

Iuez sobre que deue consultar a los superiores, nu. 117. pag. 538. la 1.

Y sobre que no los deuen consultar, nu. 118. alli.

[[cxxv]] Estando pendiente la consulta ante ellos si podra el inferior proceder, o executar, nu. 119. alli.

Si pueden arbitrar las penas, nu. 63. 64. y 67. pag. 710.

Si estan restringidos à la forma de los juyzios, nu. 132. pag. 807.

Si vale ante ellos la dessercion, nu. 131. alli.

Si juzgan como Dios en la tierra, y fuera de lo alegado y prouado, nu. 137. pag. 810. y nu. 58. pag. 977.

De sus agrauios como se pide remedio, num. 156. pag. 815.

Quanto deuen atender à la pena de priuaci# de oficios, nu. 198. pag. 837.

Pueden cometer el examen de testigos, col. 2. pag. 917.

Deuen castigar los calumniosos Capitulantes, nu. 92. y siguient. pag. 936. y nu. 100. y 103. alli.

Si pueden ser demandados de mal juzgado, nu. 55. y siguient. pag. 976.

Si acaban los pleitos como el Rey, alli. num. 56. y 57.

De la grande y justa confiança dellos, col. 1. pag. 977.

Si sentencian algunavez peor que los inferiores, nu. 60. pag. 978. y col. 1. pag. 991.

Si pueden determinar las causas por lo que oyen de palabra a las partes, nu. 58. p. 977

Consideren las causas que pudo tener el inferior para executar sin embargo, nu. 88. pag. 991.

Quando aduocan causas, nu. 23. pag. 134.

Si son libres de tributos, nu. 31. pag. 190.

Contra los Iuezes que pueden morder, necedad es ladrar, segun Seneca, nu. 94. pag. 475.

SVSTENTO corporal, si es el principal intento del hombre, nu. 1. pag. 77.

T

TAVERNAS de su visita y cautelas, nu 90. pag. 120.

TACHAS de testigos como han de prouarse, nu. 72. pag. 928.

TARIFA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1147.

TASSA de pan cozido a quien toca, num. 64. pag. 63.

Y de otros mantenimientos, nu. 69. 70. y 72. pag. 111.

Y de la paja y ceuada de los mesones, nu. 71. pag. 113.

Y de los vinos, nu. 74. y 75. alli.

Y de confitura, y otras cosas de comer, nu. 76 y siguient. pag. 114.

Alcaldes de Corte de que cosas la hazen, nu. 73. alli.

Quan necessaria es en los mantenimientos, y otras cosas, nu. 63. pag. 106.

Si conuiene auerla en los que se traen de fuera del Reyno, nu. 64. pag. 108.

Los que exceden de las tassas y posturas, q# pena tienen, nu. 79. pag. 114.

Quando se puede lleuar mas precio de la tassa, nu. 81. pag. 115.

Derechos de posturas de mantenimientos, si pueden lleuar Corregidor, o Regidores, nu. 82. pag. 116.

De la tassa que hizieron los Romanos sobre la moderacion de las comidas, nu. 6. p. 80.

TEMOR a quien deue poner el Corregidor, nu. 3. y 4. pag. 408. y nu. 37. pag. 401. y nu. 34. y 41. pag. 370.

Y como se hara temer, nu. 13. pag. 413.

Que y quando ha de temer el Capitan, num. 37. pag. 604.

Temor, o amor de los subditos, qual es mejor para el gouierno de la Republica, nu. 6. 10 12. y 15. pag. 409.

[[cxxvi]] Y para quien la gouierna, nu. 7. alli.

Temor si es portero del amor, nu. 11. pag. 412.

Temor del enemigo improuiso, si quita el entendimiento, consejo, y fuerças, num. 49. pag. 614.

Temor de la guerra si es peor que ella, nu. 51. pag. 617.

TEMPLO de Salomon, de su grandeza, y del edificio y templo de san Lorenço el Real, nu. 2. pag. 130.

Del templo que los Romanos dedicaron a la virtud, y a la honra, nu. 75. pag. 637.

TENERIFE, y la Palma, y otras Islas que valen al Corregidor, col. 2. pag. 1147.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 35. y siguient. pag. 663.

TENIENTE de Corregidor, si es Ordinario, o Delegado, nu. 142. y siguient. pag. 274.

Y si espirò su poder por muerte del Corregidor, alli.

Y que deue hazer en la competencia con el Regimiento sobre nombrar otro Iuez sedevacante, nu. 146. pag. 277.

Y como ha de ser Corregidor entretanto por la carta acordada, nu. 147. pag. 278.

Quando muere el Corregidor de diuersas ciudades, o partidos, si el Teniente de cada ciudad quedar a por Corregidor della, nu. 148. alli.

Y si puede entonces nombrar Tenientes que visit# las villas eximidas, nu. 149. p. 279.

Corregidores como deuen en las Audiencias seguir el voto de sus Tenientes, nu. 4. 9. y 10. pag. 435.

Alcayde de la carcel si se escusa con auer puesto buen Teniente, nu. 126. pag. 538. la 2.

Corregidor si pagara por el Teniente antes de hazerse excussion en el, o en sus fiadores, nu. 81. pag. 778.

Fiador de residencia del Alguazil mayor, si està obligado por las comißiones que hizo como Teniente, nu. 95. pag. 787.

Contra Iuezes de Residencia, que con facilidad encarcelan à los Tenientes, nu. 105. pag. 792.

Por deuda ciuil si puede ser preso el Corregidor, o Teniente hidalgo, nu. 107. p. 793.

Como se escusa del injusto castigo que executa su Corregidor, nu. 87. pag. 990.

Si puede visitar Aldeas, Villas, y Terminos, quando, y como, y a cuya costa. Vease Al deas, y Terminos, y Villas eximidas.

No se aposente en casas de los visitados, nu. 15. pag. 1115.

TERCERO opositor como se admite en la segunda instancia de Ayuntamiento, nu. 208. pag. 310.

Tercero medianero quando es testigo idoneo, nu. 52. pag. 922.

TERMINO de embargo de nueua obra si puede abreuiarse, nu. 46. pag. 148.

Termino legal de la segunda instancia, si le pueden prorrogar los Regidores, nu. 190. pag. 298.

O de consentimiento de partes, o por costumbre, nu. 193. 194. 197. y 225. pag. 300. y siguient. y 320.

Y sentenciar passado aquel, nu. 191. y 192. pag. 299.

O dentro de los treinta dias de consentimiento de partes, nu. 193. pag. 300.

De la pena de los Regidores que no sentencian en termino. Vease Pena.

Compromisso si suspende el termino de lasegunda instancia del Regimiento, nu. 198. y 199. pag. 303.

Si se puede pronunciar la sentencia que vendra passado el termino de la dicha instan cia, nu. 200. pag. 304.

[[cxxvii]] Como se han de contar los quarenta y cinco dias della, nu. 201. pag. 304.

Y los cinco dias para apelar y presentarse, alli. pag. 305.

No auiendo Ayuntamiento si corre eltermino para presentarse, y del remedio para esto, nu. 202. y 203 pag. 305.

Presentacion en apelacion al Regimiento en que tiempo se haze, alli. nu. 204.

En el termino de la prueua desta segunda in stancia, si ha de auer publicacion, tachas, y conclusion, nu. 249. pag. 332.

En los diez dias para sentenciar los Regidores, si se puede jurar de calumnia, y hazer prouança, nu. 250. 251. y 252. pag. 333.

Termino si se passa por culpa de la parte, o del escriuano que retiene el processo, si se causara dessercion, nu. 253. pag. 334.

Y el de los treinta dias, si se podra prorrogar por estar los testigos ausentes, o por otra legitima causa, nu. 256. pag. 336.

Si valdra la cautela de alegar agrauios el vltimo dia de los treinta del termino de la in stancia del Regimiento, para que la otra parte no haga prouança, nu. 257. p. 337.

Regidores si pueden interpretar su sent#cia passados los quarenta y cinco dias, nu. 263 hasta 269. pag. 340.

Iuez como deue abreuiar los terminos maliciosos, nu. 77. y 83. pag. 467. y nu. 81. p. 512

Intento de las leyes de algunas prouincias en esto, nu. 78. pag. 467. y nu. 61. pag. 978.

Y si se pueden abreuiar, o prorrogar los terminos legales, y los diez dias de la oposicion, nu. 79. y 80. pag. 469.

Termino prorrogado para prueua, si es comun, nu. 81. pag. 470.

Iuez si pue de con causa reuocar el termino que concedio, nu. 84. pag. 471.

Informaciones de la Residencia secreta, si pueden tomarse passado el termino de los treinta dias, nu. 160. y siguien. pag. 819.

Y si deue sentenciarse dentro deste termino, alli. nu. 189. al fin.

Quanto fue y es el termino de la Residencia, alli. nu. 171.

Termino de vna suspension si sirue para otra, nu. 195. pag. 832.

Del termino en que se han de presentar Capitulos en Residencia, nu. 24. pag. 904.

Y demandas publicas, y si passado aquel se admiten, nu. 174. pag. 828. y nu. 1. p. 952. y nu. 132. pag. 1010.

Odezir de nulidad, nu. 114. y siguient. y 132. pag. 1002.

Que terminos se dan en negocios de visitas de villas eximidas, nu. 17. y 18. pag. 1132.

Termino ordinario si deue darse quando el Iuez no le tiene, alli. nu. 17.

No se atropellen los terminos en denunciaciones, alli. nu. 18.

Alcalde ordinario durante el termino de su oficio, si dexara la vara auiendo residencia y visita, col. 1. pag. 830. y nu. 26. p. 1135

TERMINOS Y DEHESAS, si pueden comprarse, o tantearse de propios, nu. 55. pag. 1042.

De la visita y conseruacion dellos, nu. 3. 7. y siguient. pag. 1113.

De la pena de los que mudan y vsurpan los terminos, alli. nu. 8. y siguient.

Quien fue el primero que los diuidio, alli. nu. 10.

De la restitucion de los terminos, alli. nu. 12.

Corregidor si ha de visitar los por su persona, alli. nu. 13. y 14. pag. 1130. col. 1. y siguien.

Y a cuya costa, nu. 15. y 16. pag. 1115. y p. 1130. col. 1. y siguient.

Regidores si aßist# a esto sin interesse, alli. nu. 13.

[[cxxviii]] En que tiempo han de visitarse, alli. nu. 18.

Como se ha de auer el Corregidor con los comarcanos que concurren a la visita y defensa de sus terminos, nu. 70. pag. 1118.

TERNERAS si pueden pesarse, y donde, nu. 47. pag. 99.

TERRIBLE como deue mostrarse el Iuez con los delinquentes, nu. 27. p. 397.

TESORERO. Vease Recetor.

TESORO si conuiene tener el Rey, nu. 8. y 9. pag. 1064.

Tesoros admirables de Principes #tiguos, alli

TESTADOR disponiendo que vno de sus herederos no pague la manda, si la pagara, col. 1. pag. 1081.

TESTAMENTO donde vale con solos dos testigos Regidores, nu. 35. pag. 231.

TESTIGOS dos solos Regidores donde bastan en testamentos. alli.

Regidores y vezinos, si son idoneos testigos en causas de Concejo, num. 96. hasta 103. pag. 258.

Y el que espera de su dicho daño, o prouecho, nu. 100. pag. 259. y nu. 52. pag. 921.

Aqual se deue dar mas credito al testigo, o al escriuano, nu. 46. pag. 453.

Si el testigo se examinò ante el Iuez, si vale su retratacion, nu. 47. pag. 454.

Qnantos testigos bastan para inualidar la escritura, nu. 48. alli.

Si valen sus dichos examinados sin Iuez, nu. 49. pag. 500. y nu. 49. p. 454. y p. 917. glos. a. Vease Examen y Requisitorias.

En causa propia, si es vno testigo idoneo, nu. 85. pag. 515.

Quales testigos no son idoneos para la residencia secreta, nu. 66. pag. 766.

Y para la publica, nu. 50. y siguient. p. 920.

Los inabiles con adminiculos, si hazen fê, nu. 67. pag. 767. Vease Iuez de Residencia.

Del testigo que no da razon de su dicho, nu. 72. pag. 771.

Sobre blasfemias si se admiten testigos inabiles, nu. 113. pag. 796.

Sobre ellas si se da tormento al infame testigo contra el Corregidor, o persona graue, alli

Sobre negatiua de blasfemia quando prueuan los testigos, nu. 114. pag. 797.

Testigos generales que fê hazen, nu. 140. p. 812.

Si bastan jurar los testigos en termino, aunq# declaren despues, nu. 177. pag. 830.

Testigos sobre cohechos quales bastan, col. 1. y siguient. pag. 845.

Y sobre derechos demasiados, alli. nu. 225.

De la turbacion de los testigos, y si ha de escriuirse, nu. 41. y siguient. pag. 918.

Quales no son idoneos en causas criminales, col. 1. y siguient. pag. 921.

Y si lo es el medianero, nu. 52. alli.

El falso en vn articulo si prueua en otro, nu. 58. alli.

Y el que depone de hecho propio, nu. 61. p. 925.

Y los c#spirados de seguir a Iuez, nu. 62. alli

Y los que el tuuo presos, o condenò, nu. 64. y 74. pag. 926.

Y los hombres viles no conocidos, nu. 65. alli

Y los detractores y murmur adores, n. 66. alli

Y los fiadores de capitulantes, nu. 67. p. 927.

Y los que amenazaron, nu. 68. alli.

Y los criados de la justicia, nu. 96. y sigui. alli

Testigos inabiles si valen para defensa en residencia, nu. 71. alli.

Tachas dellos como se han de prouar. num. 72. alli.

Del castigo de testigos falsos y vso de los antiguos, nu. 75. y siguient. alli.

Iuez de su oficio si deue castigarlos, y como, nu. 79. y siguient. pag. 930.

Y a los que con dolo deponen contra verdad, nu. 83. pag. 931.

[[cxxix]] Del terror y tormento dellos, nu. 17. y 18. p. 963.

De larazon de sus dichos, nu. 49. pag. 973.

Si han de jurar siempre, nu. 9. pag. 1109.

TIEMPO y otras cosas considerables para la batalla, nu. 40. hasta 45. pag. 607.

En tiempo de guerra, o peste, si puede el Corregidor hazer ausencia, nu. 81. p. 640.

Como el Gouernador y Capitan se ha de conformar consus fuerças, y con el tiempo, y esperar otro mejor, nu. 7. pag. 645.

Qual se dize tiempo perpetuo, col. 1. pag. 805

Tiempo de vna suspension, si corre y se cuenta para otra, nu. 195. pag. 872.

TITVLOS diuersos de vn corregimiento, como, y quando deue presentarlos el Corregidor, nu. 13. pag. 738.

Desde quando se da a los Letrados titulo de Corregidores, nu. 33. pag. 750.

TOLEDO que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1045.

TORDESILLAS que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1149.

TORMENTO en que lugar, y ante que personas se ha de dar, nu. 58. pag. 502.

Quien le daua antiguamente, alli.

El que ha de ser atormentado, si ha de estar apartado algun rato antes, alli.

Si se puede dar tormento al testigo infame sobre blasfemia contra el Corregidor, num. 113. pag. 796.

Querella de tormento injusto, nu. 12. p. 960.

Si deue darse por causas leues, alli.

Exortacion sobre dar tormentos, nu. 13. alli.

Indicios para ellos si son arbitrarios, alli.

Si puede darse sin indicios, alli.

Indicios nueuos si escusan el tormento injusto, nu. 14. pag. 961.

Quales bastan para cominacion, nu. 15. alli.

Si fingiendo querer dar tormento si muriesse el reo, alli.

Por sumaria informacion si puede darse, nu. 16. alli.

Y sin embargo de recusacion, o apelacion, nu. 19. pag. 963.

Y los insolitos, o crueles, nu. 20. y 22. alli.

De varios tormentos, nu. 21. 22. y 23. alli.

Del excesso del tormento, alli. nu. 24.

Escriua se la robusticidad del paciente, alli.

Si muere en el tormento que pena tendra el Iuez, nu. 25. pag. 965.

Si puede darle al reo conuencido, nu 80. y 81. pag. 987.

Confeßion hecha en tormento quando se reputa espontanea, col. 2. pag. 988.

TORO que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1145

TRABAIO no ha de ser dañoso al ministro, col. 2. pag. 1105. Vease Premio.

TRATAR. Vease Contratar.

TRATAR MAL no deuen los Iuezes al que recusa, o apela, nu. 32. pag. 398.

Ni al que ruega, o importuna por otros, nu. 13. y 14. pag. 380.

Ni à los negociantes, nu. 91. pag. 471. Vease Injuria.

TRAICION si es dar armas, obastimentos a los enemigos, y de la pena dello, nu. 1. pag. 676.

Y no reuelar la saca dello, nu. 2. alli.

TREGVAS, saluoconduto, si puede el Corregidor otorgar a los enemigos, o a fronteros, nu. 19. pag. 427.

TRIBVNAL si ha de ser eminente, nu. 20. pag. 28.

Si representa magestad, y se llama templo de paz, nu. 23. pag. 442.

Y si en el deue el Iuez pronunciar las sentencias, nu. 90. pag. 474.

Y no dezir palabras jocosas, indecentes, o injuriosas, nu. 24. pag. 395. y nu. 73. p. 508.

TRIBVNO Romano de los milites exer **[[cxxx]]** cia onze ministerios, nu. 25. pag. 594.

TRIBVTOS nueuos si puede imponer el Rey, nu. 1. 4. 5. y 7. pag. 1058.

Si se imponen y deuen de derecho diuino, nu. 4. alli.

El que los defrauda, si peca, y ha de restituirlos, alli.

De los donatiuos de los antiguos a sus Principes, alli.

Si peca el Rey imponiendo tributos injustos, y deue restituirlos, nu. 10. pag. 1066.

Reyes que aliuiaron sus Reynos de tributos, alli.

No sean desobedecidos, aunque los impongan, nu. 12. alli.

Los que se quitan a essentos si se cargan a pecheros, nu. 34. pag. 1082.

Si puede Rey, o ciudad franquear a vnos en daño de otros, nu. 34. pag. 1084.

Essentos de tributos si lo son los Ecclesiasticos, y otros, nu. 31. 32. y 38. pag. 1080.

Y si pagaran los de fuente y puente, num. 33. alli.

De los tributos personales, alli. nu. 38.

Tributos y derechos fiscales de los Romanos, col. 1. pag. 1088. Vease Sisas y Repartimientos.

TRIGO si falta quantos daños causa, nu. 9. pag. 36.

Cala y cata de trigo, y de su antiguedad, nu. 12. pag. 39.

Trigo de vezinos comprado para sus casas, si se deue tomar en tiempo de neceßidad, nu. 16. pag. 41. y nu. 66. y 68. pag. 109.

Y de concejos y labradores, nu. 19. pag. 41.

Y a que precio, nu. 21. pag. 42.

Y de arr#dadores a como les sale, nu. 20. alli. y nu. 50. pag. 55.

Trigo del posito si se deue repartir al Corregidor, nu. 31. pag 46.

Ricos, yglesias, e hidalgos, si pueden ser c#pelidos a que presten para comprarlo para el posito, nu. 14. pag. 41.

Si està corrompido si se puede repartir entre Regidores y vezinos, nu. 40. pag. 50.

O mezclarlo, nu. 41. alli.

Si es licito prestarlo para renouarlo, alli.

Donde y como se conserua mas, num. 47. pag. 53.

Quando se puede tomar por el tanto para el pueblo, nu. 50. hasta 56. pag. 54.

Trigo si deue tributo, nu. 58. pag. 59.

Quien deue trigo si cumplira con pagarlo a dinero, nu. 72. y 73. pag. 65.

Regatoma de trigo reprouada, nu. 75. y 76. pag. 67. y 69.

Si puede echarse sisa para traerlo, nu. 19. pag. 1075.

Si puede qualquier ser compelido a comprar trigo, nu. 31. pag. 1035.

Corregidor si puede permitir vender trigo sin tassa, nu. 65. y siguient. pag. 63.

Prefecto de la Annona que oficio era, num. 3. pag. 34. Vease Pan y Positos.

TROCAR bienes rayzes de ciudad, o hazer transacion, o concordia, si pueden los Regidores, nu. 83. pag. 252.

Trocando vino por carne, o trigo por pan, o de otra manera, si se va contra el estanco, nu. 16. pag. 84.

TRONO REAL si ha de ser leuantado, nu 2. pag. 21.

TROMPETAS, Reyes de armas, y m#sageros, del vso y seguridad dellos, nu. 78. pag. 637.

TRVXILLO que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1145.

TVTORES si dauan los antiguos a todas las mugeres, nu. 33. pag. 496.

El riesgo de sus fianças, si toca al Iuez, y ha-**[[cxxxi]]**sta quando, nu. 99. y 100. pag. 477. y nu. 140. pag. 1014.

Si lleuaran decimas quando es muy grande la hazienda de la tutela, num. 161. pag. 709.

V

VALLADOLID que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1145.

VALENCIA de Alcantara que vale al Alcalde mayor, col. 2. pag. 1154.

VALOR de la cosa como se estima, nu. 67. pag. 110.

Del valor de Españoles, nu. 4. pag. 579.

Y del Corregidor para no prendarse de Regidores, ni apaßionarse, y obrar lo mas conueniente, nu. 66. y 67. pag. 197.

Valor de los Corregimientos destos Reynos. Vease en el nombre de cada pueblo.

Valor de las Gouernaciones y Alcaldias mayores de las Ordenes. Vease en el nombre de cada pueblo.

VANDOS, donde los ay, como ha de proceder y gouernarse el Corregidor, nu. 7. y por todo el capitulo IX. pag. 358.

De la obseruancia de ordenes y bandos, nu. 27. pag. 596.

Y escusa de quebrantarlos, nu. 28. alli.

Contradicion y vandos si los ay en todo lo cria do, nu. 5. pag. 357.

VARA de justicia si es efigie del cetro Real, nu. 9. pag. 22.

Y si tienen vn mismo principio, y nota de jurisdicion y alteza, nu. 13. pag. 25.

Origen de traerse vara por insignia de justi cia, nu. 11. y 12. pag. 24.

Y de las de alguaziles, nu. 12. alli.

Por cuyo poder se pueden traer, num. 14. pag. 25.

Iuezes quando deuen dexar las varas para hablar à personages, nu. 18. pag. 27.

Toma las varas Corregidor nueuo, y como, nu. 2. y 6. hasta 12. pag. 736.

Y el antiguo no replique, ni dilate darlas al sucessor, nu. 4. alli.

Quando se deuen tomar las varas si va Iuez de Residencia con el Corregidor de diuer sos pueblos, nu. 14. pag. 739.

Alcaldes Ordinarios, si deuen dexar las va ras durante la visita, col. 1. pag. 830. y nu. 26. y 27. pag. 1135.

VBEDA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1146.

VCLES que vale al Alcalde mayor, col. 1. pag. 1153.

VELEZ MALAGA que toca en ella al Corregidor, o a su Teniente en ocasiones de guerra, nu. 9. pag. 655.

Y quien manda tocar à rebato, nu. 10. alli.

Y conoce de causas de soldados, nu. 11. alli.

Y si precede el General al Corregidor, nu. 12. alli.

De los alardes de alli, nu. 13. pag. 656.

VENCEDOR si deue vsar de piedad, nu. 14. pag. 648. y num. 63. pag. 626.

Y talvez por la desesperacion del vencido, nu. 13. pag. 647.

VENCISLAO, porque fue priuado del Imperio, col. 1. pag. 837.

VENDEDORES de trigo, de su visita y cautelas, nu. 88. pag. 119.

VENDER contra su voluntad qu#do puede vno ser compelido, nu. 14. pag. 40. y siguient.

Vender carne en el rastro, si es contra el estanco, nu. 18. pag. 84.

Mantenimientos si deuen encarecerse a forasteros, nu. 32. pag. 92.

[[cxxxii]] Y venderse en sitios señalados, nu. 49. pag. 100.

Y por menudo en las plaças, nu. 51. y 53. p. 101

Si se puede compeler a que se vendan otras mercaderias, nu. 66. 68. y 89. pag. 254.

Y a que vendan casas y solares para edificios publicos, nu. 26. pag. 142.

Venderse el Regimiento si es licito, nu. 285 pag. 349.

Y otro oficio publico a persona digna, alli. nu. 288.

Si es vendible y executable el Regimiento, y se computa en la mejora, legitima y ganancias. Vease Regimiento.

Corregidor de Puerto, si vendiere alguncauallo, haga las diligencias, nu. 72. p. 715.

VENECIA, de la marauilla de su Arsenal, nu. 31. pag. 532.

De sus cerimonias en la eleccion del Duque, col. 1. pag. 1060.

VENTA. Vease Vender.

VENTAIAS considerables en la guerra, nu. 40. hasta 45. pag. 607.

VERA. Vease Guadix.

VERDAD que se oculte aconsejan vnos presos a otros, nu. 59 pag. 502.

Delinqu#te quando deue declararla al Iuez, nu. 61. alli.

Si se altera con afirmarla, o negarla, nu. 85. pag. 515.

Si està cerca de saberla el que duda, nu. 115. pag. 537.

De su fuerça y vitoria, nu. 30 pag. 747.

La verdad sabida juzga el Rey, y sus Consejos, nu. 137. pag. 810.

Verdad, porque es madre del odio, col. 1. pag. 891.

VERDVGO del vso dellos entre Hebreos, Persas, y Romanos, nu. 135. p. 544.

De la infamia, odio, y peligro deste oficio, nu. 136. y 137. pag. 545.

Quando, y quanto le pertenece en los vestidos del que justicia, nu. 138. pag. 546.

Para este oficio quien puede ser apremiado, nu. 159. alli.

Y si se puede imponer en lugar de pena de muerte, nu. 140. alli.

VESTIDOS del justiciado, si son del verdugo, quando, y hasta que quantia, nu. 158 pag. 546.

Si se deuen dar à los soldados, quando, como, y a cuya costa, nu. 36. pag. 603.

Que vestidos y aparato dauan los Romanos a sus Corregidores, col. 2. pag. 1103.

Regidores no entren en cabildo con vestidos indecentes, nu. 3. pag. 195.

VEZINOS si pueden apremiar al Regimiento a que v#da el trigo mas barato, nu. 25. pag. 43.

Y si han de ser remediados del, y del Corregidor, nu. 11. 26. y 42. pag. 38. 43. y 51.

Capitulante si ha de ser vezino, nu. 20. pag. 901.

Ser vezino en la casa do se hizo el hurto, si es indicio, col. 1. pag. 1055.

Vezino de otra parte, si puede ser repartido donde tiene hazienda, nu. 24. pag. 1077.

Vezinos si pueden ser compelidos a comprar el trigo que sobra al posito, aunque estè corrompido, nu. 50. pag. 54.

Y preferidos a los forasteros en tiempo de h# bre, nu. 82. pag. 73.

Y para el oficio de Regidor, nu. 5. pag. 216.

Y prohibidos que no saquen de la tierra mantenimientos a vender, nu. 52. pag. 101.

Y compelidos a limpiar sus calles, nu. 4. pag. 153.

Y a que no causen mal olor, nu. 11. pag. 157.

Y a que de sus bienes paguen por la ciudad, nu. 77. pag. 249.

[[cxxxiii]] Que deue hazer el Corregidor sitiado quando los vezinos quieren venir a partido c# el enemigo, nu. 879. pag. 645.

Vezinos que respeto deuen tener a los residenciados, y de la pena si los injurian, nu. 54. y 55. pag. 760.

VICARIO del Obispo, si es Ordinario, o Delegado, nu. 143. pag. 274.

VICIOS secretos si dañan mas que los ene migos publicos, nu. 10. pag. 557.

Del daño de auervicios en los exercitos, alli.

Exclamacion contra los vicios de algunos sol dados, nu. 15. pag. 559.

VIGILANCIA quanto importa en la guerra, y del simbolo de las grullas para esto, nu. 25. pag. 594. y nu. 15. pag. 586.

VILLANVEVA DE LOS INFANTES, que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1153.

VILLANVEVA DE LA SERENA que vale al Gouernador, col. 1. pag. 1154.

VILLAS eximidas, si pagan de propios el porte de las residencias al Consejo, nu. 256. pag. 866.

Si pueden hazerse, o eximirse a costa de propios, nu. 55. pag. 1042.

Si las puede visitar el Teniente, nu. 13. pag. 1115. y nu. 14. pag. 1129.

Del daño de sus essenciones, nu. 4. pag. 1122.

Corregidor si las visita mas de vna vez, y quantos dias alli, nu. 15. y pag. 1132. nu. 19. y 36.

Carta acordada para visitarlas, nu. 4. p. 1122.

Y si seruira para otros Corregidores, nu. 6. alli.

Y si visitan como Ordinarios, y de que negocios conocen, nu. 8. 10. y 19. alli.

Si pueden lleuar derechos de firmas, y de penas, nu. 9. alli.

Y alguazil, y escriuano, nu. 10. 11 y 19. p. 1127.

Guardenseles sus priuilegios, nu. 11. alli.

Si se huuieren vsado, y en que tiempo se prescriuen, nu. 12. alli.

A quientoca fundar la jurisdicion en esto, nu. 25. alli.

La prouision ordinaría que no se conozca de denunciaciones en visitas de villas eximidas, si deroga la costumbre contraria, nu. 15. alli.

Que terminos se han de dar en las causas en estas visitas, nu. 17. y 18. alli.

Visitador quando puede aduocar causas, nu. 20. y siguient. pag. 1132.

Varas si se quitan a los Alcaldes durante la visita, col. 1. pag. 830. y nu. 26. y 27. p. 1135.

Si en ella se han de guardar las ordenanças de la ciudad, nu. 28. alli.

Y si las villas y aldeas se han de regir por ellas, alli.

En los pastos y otros comunes, si quedan subordinadas a la ciudad, nu. 29. alli.

Si pueden hazer ordenanças, nu. 28. alli.

Desterrados de la ciudad, si lo estan de las villas eximidas, nu. 32. pag. 1137.

Pesos y medidas de villas, si se han de ajustar por sus patrones, o por los de la ciudad, nu. 33. y 34. pag. 1137.

Ciudad si es superior en algo a estas villas, alli

Alcaldes Ordinarios dellas, si pueden resid#ciar a sus antecessores, nu. 35. y sigui#t. pag. 1139.

Visitador si puede librar en los gastos de justicia dellas, nu. 39. alli.

De Residencias de villas adonde se apela, nu. 40. alli.

VILES hombres no conocidos, si son testigos idoneos en Residencia, nu. 65. pag. 926

VILBAO. Vease Vizcaya.

VINO en que forma no deue recebir sisa, nu. 25. pag. 1075.

VIRTVD y fama de Regidores, qual **[[cxxxiv]]** deue ser, nu. 10. pag. 220.

De la vtilidad della en Capitanes, y soldados, y de la diciplina de algunos Principes y Capitanes, nu. 15. pag. 561.

De los templos que los Romanos dedicaron à la virtud, y à la honra, num. 75. pag. 635.

Y como difieren las dos, alli.

Virtud si se perficiona en el trabajo, nu. 1. pag. 641.

De la virtud del vencedor con el vencido, nu. 13. pag. 647.

Quando de la neceßidad se deue hazer virtud, nu. 14. pag. 648.

En aparencias de virtud publica, si suele auer vicios secretos, nu. 21. pag. 743.

Seruicios, o virtudes, si se consideran en el castigo de los delitos, nu. 159. pag. 818. y nu. 189. al fin. pag. 838.

Contradicion de los malos, si arguye virtud en el contradicho, nu. 1. pag. 890.

Efetos de la virtud reposada, y de la maldad presta, nu. 71. pag. 465.

VISITA de los positos, nu. 47. pag. 53.

Y de los medidores del trigo, nu. 44. alli.

Obispos, y Señores, si pueden hazer estas visitas, nu. 49. pag. 54.

Visitar como deue el Corregidor ciertos oficios y lugares publicos de la ciudad, nu. 84. pag. 117.

Y tiendas de abastos y otras publicas, num. 109. pag. 126.

Y carnizerias, y sus cautelas, nu. 85. y 86. pag. 118.

Y las panaderas, y sus cautelas, nu. 87. pag. 119.

Y los que venden trigo, y sus cautelas, nu. 88. alli.

Y el pescado remojado, y cautelas dello, nu. 89. pag. 120.

Y los pasteles, frutas, y verduras, y cautelas dello, alli.

Y las tabernas y cautelas dello, nu. 91. alli.

Y los mesones y cautelas dello, nu. 91. 92. y 93. alli.

Y los bodegones, y de los daños dellos, y vso antiguo, nu. 93. pag. 122.

Y los pescados frescos, y de surepartimiento, nu. 95. y 96. pag. 123.

Alcaldes de Corte como deuen visitar los m#tenimientos, nu. 107. pag. 125.

De la visita de boticas, nu. 173. pag. 272.

Y a cuya costa sea, nu. 32. pag. 1035.

Visita de casas de moneda, uu. 134. pag. 272

Visitar si deue el Corregidor a los subditos, nu. 39. pag. 371.

Visita de carcel quando se deue hazer, nu. 38. pag. 498.

Quien deue aßistir a ella, nu. 39. 40. y 42. alli

Y proueer en ella, nu. 41. pag. 498.

Del libro de la visita della, nu. 50. pag. 501.

Y del orden de hazerla, nu. 51. alli.

Visitar si deue el Iuez à solas al que ha de justiciar, nu. 67. pag. 505.

Del silencio, orden, y concierto de las visitas de carcel, nu. 73. pag. 508. y nu. 24. pag. 395.

Y que no se digan alli palabras ociosas, ni donayres, alli.

Ni injurias a los presos, nu. 74. alli.

Y que la correccion sea con modestia, alli.

De la aßistencia de Regidores a visitas de carcel, nu. 106. pag. 527.

Y como deue el Corregidor proceder con ellos, alli.

Y visitar al Alcayde della, nu. 20. pag. 540. la 1.

Y en que pena incurre no lo haziendo, alli.

Y el Alcayde, y qualquier que maltrata los presos, alli.

[[cxxxv]] De la vigilancia y visita del Corregidor de Frontera, nu. 25. pag. 594. y nu. 4. pag. 644.

Corregidor, o Alcalde de Sacas con que recato han de visitar nauios, nu. 35. pag. 695.

Condenados en visita si tienen suplicacion, col. 2. pag. 806.

Quando se manda que los visitados salgan del pueblo, col. 1. pag. 830.

Con que prouança de cohechos pueden ser condenados, nu. 231. pag. 850.

Visitas de Iuezes, y otros oficiales publicos a cuya costa han de ser, nu. 152. pag. 863.

Presos si han de visitarse con grillos, col. 1. pag. 960.

Visitador si puede condenar a Presidente, y Oydores, por demandas de mal juzgado, nu. 55. y siguient. pag. 976.

Visita de la tierra. Vease Aldeas.

Visita de terminos. Vease Terminos.

Y de villas eximidas. Vease villas eximidas.

A Obispos, y otros Visitadores, que dan los Curas, col. 1. pag. 1116.

Visita y buen gouierno, si es visto quedar reseruado en el priuilegio de essencion, col. 1. pag. 1141.

VITORIA si consiste en el apercebimiento, nu. 2. y 4. pag. 551.

Porque las niega Dios, nu. 13. pag. 560.

Considere se el daño y prouecho della, nu. 7. pag. 583.

Como se deue vsar de clemencia en ella, nu. 63. pag. 625.

Si se deue seguir el alcancede la vitoria, nu. 61. y 63. pag. 624.

VITVALLAS como deue tener el Corregidor de frontera, nu. 25. pag. 569.

Si puede compeler à los comarcanos que las trayan, nu. 26. alli.

Gente de guerra si las puede tomar por su dinero contra voluntad de sus dueños, nu. 27. alli.

Prouidencia en que no se acaben, nu. 36. pag. 603.

Del orden de repartirlas, alli.

Para ellas si se puede echar sisa, nu. 19. pag. 1075.

VIVDAS lo que se les da si es causa pia, nu. 7. pag. 1109.

Si son miserables personas, nu. 76. pag. 467.

VIZCAYA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1150.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 39. pag. 664.

VOZINGLERO. Vease Bozes, y Palabras.

VOTAR quando deue mandar el Corregidor al Regimiento, nu. 36. pag. 178.

Y porque orden, y del vso antiguo, nu. 37. alli. y nu. 40. pag. 181.

Si conuiene votar secreto, nu. 38. pag. 179.

Interessados, y sus deudos y amigos, si han de votar, o salirse. Vease Ayuntamiento.

Quando deue el Corregidor diferir el votar se algun negocio, nu. 42. y 43. pag. 183.

Regidor si puede votar por si, nu. 54. pag. 238.

Y el padre por el hijo, nu. 55. alli.

Y el ausente en eleccion de oficios, nu. 63. pag. 242.

Si se puede dexar de votar, o cassar el voto, nu. 64. pag. 243.

O reformarle, nu. 65. pag. 244.

Con los votos de mayor parte, quando deue el Corregidor condecender, aunque pierda algo de su derecho, nu. 70. pag. 200.

Y si deue siempre conformarse con ellos. Vease Mayor parte.

Parecer de dos Regidores mouidos por el de **[[cxxxvi]]** vn Assessor, si se reputa por dos votos, nu. 333. pag. 324.

Quando el Ordinario, y los dos Regidores hazen tres votos singulares, que se deue hazer, nu. 235. pag. 325.

Votos y promessas si pueden hazer los Concejos que obliguen a los vezinos, nu. 295. pag. 354.

Votos de Regidores moços de que calidad son, nu. 39. pag. 179.

Regidores de la menor parte, si han de firmar lo que votò la mayor, y del vso antiguo, y de los tribunales, nu. 181. pag. 294.

Voto actiuo, o paßiuo, si tiene el Regidor desterrado, o excomulgado, nu. 66. pag. 244

Si vale tanto el voto del Corregidor como el de los Regidores en ordenanças, nu. 160. y 161. pag. 285.

Si le tiene en Ayuntamiento, nu. 177. p. 292.

Por conformarse el Corregidor con los votos del Cabildo, si le corre riesgo, nu. 178. pag. 293.

VSO del priuilegio, si deue prouarse, nu. 11. pag. 1128. Vease Costumbre.

VVLGO reprouado de ordinario sigue lo peor, nu. 28. pag. 745. y nu. 91. pag. 934.

Si deue atenderse contra los residenciados, alli.

X

XEREZ de la Frontera que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1146.

Y que le toca en ocasiones de guerra, nu. 29. pag. 660.

Xerez de Badajoz que vale al Gouernador, col. 2. pag. 1153.

Y

YEGVAS y potros, si puede den#ciar se dellos ante Regidores, nu. 284. pag. 349.

YLLESCAS que vale al Corregidor, col. 2. pag. 1152.

Z

ZAMORA que vale al Corregidor, col. 1. pag. 1145.

Zizañas si deue admitir el Corregidor, o nueuas de vn vando contra otro, nu. 13. 27. 28. y 31. pag. 361.

Fin del Indice.

3

[[1]] DE LA POLITICA PARA CORREGIDORES, SEÑORES DE VASSALLOS, REGIdores, pesquisidores, y para juezes de residencia, *SEGVNDO TOMO.*

LIBRO TERCERO DE LAS PRINCIPALES

materias del gouierno de la Republica,
y delo tocante a los Ayuntamientos.

SVMARIO DEL CAPITVLO primero.

SI Los hombres y otras criaturas inferiores estan subordinadas, y deuen respeto a las mayores: y lo mismo los Angeles, y los demonios, num. 1 .

El oficio deljueZ es honra y dignidad, al qual se deue respeto, aunque sea Alcalde de aldea, num. 2 .

Al Rey honra, quien honra a sus juezes, num. 3 .

La honra es premio de la virtud, y sustenta las artes, num. 4 .

Los juezes son ministros de Dios, numer. 5 . y 11 .

Platon dixo, que a los juezes se deui# **[2]** las segundas honras, tras las diuinas, è Imperiales, y Reales, num. 6 .

Del Oraculo de Apolo, que dixo, que dudaua si los juezes deuian ser colocados en el numero de los dioses, o en el de los hombres, num. 7 .

A los juezes deuese respeto como a padres y cabeças, num. 8 .

Quanto los antiguos respetaron a los juezes, num. 9 . 15 . y 18 .

La honra y la reuerencia difieren, nu. 10 .

El mal juez si se dirà ministro de Dios, y que gouierna por el, num. 11 .

Como Dios tiene dos maneras de ministros, y de Principes, buenos y ma los, num. 12 .

Si los juezes malos deuen ser respetados por los subditos, num. 13 . y 14 .

Que los juezes deuen ser tales, que merezcan ser h#rados y respetados. nu. 16 .

El principio de honrar a los juezes deue nacer del Rey, y de sus consejeros y familiares, num. 17 . y 18 .

De la poca honra que los superiores ha zen a los Corregidores, y de los daños dello, num. 19 .

Los Corregidores si deuen morar en los palacios, y sin alquiler, num. 20 .

Si pueden el Corregidor, y los soldados tomar posadas contra voluntad de los vezinos, pagandoselas. nu. 21 .

El oficio de Corregidor constituye en dignidad y nobleza. num. 22 .

Al Corregidor si se pueden echar huespedes, sisas, repartimientos, o otras cargas reales, o personales, nu. 23 .

Los juezes si gozan de las franquezas de los vezinos, y no de lo perjudicial a los vezinos, num. 24 .

Por el delito cometido contra el Corregidor, agrauase la culpa, y la pena, num. 25 .

Por el bofeton dado al Corregidor, o al Capitan, que pena se incurre, aunque sea en residencia, num. 26 .

El que ofende al Corregidor, ofende al Principe, num. 27 .

Si el Corregidor hiriere a alguna persona, o le hirieren a el, como se ha de proceder al castigo dello, nu. 28 .

El que hirio, o matò al Corregidor, a#que juntamente sea Alcalde de Cor te, si comete delito de traycion, como quando se hiere, prende, o mata al consejero, Oydor, ò Alcalde. nu. 29 .

De la pena del que pone libelo, o haze otra injuria al Corregidor, o Teniente, num. 30 .

Quando el Corregidor arrima la vara, y se acuchilla, y le hieren, en que pena se incurre, num. 31 .

Quando el Corregidor, o ministro de justicia es injuriado en habito disfraçado, en que pena se incurre. nu. 32 .

Aunque ninguno es juez en su causa propia, si podra el Corregidor castigar su propia injuria, num. 33 . y 36 .

El Pesquisidor, o otro juez de comission, si podra castigar su propia injuria, num. 34 .

[3] El Corregidor si puede castigar a sus oficiales por las injurias que contra el cometieren, num. 35 .

Si puede qualquiera del pueblo, o el Concejo, acusar la injuria cometida contra la justicia. num. 36 . y 42 .

Qual es mayor delito, ofender la persona del Corregidor, o el oficio, numer. 37 .

Los Principes y Reyes si conocen de sus propias injurias y causas, nu. 38 .

El Rey si puede conocer de la injuria hecha a su Reyno, como el Papa de la hecha a la Iglesia, num. 39 .

El desacato, o menosprecio contra lajusticia, que no se dexe sin castigo, numero 40 .

El ministro de justicia si puede dissimular, o remitir su injuria, o el Pa pa la de la Iglesia, num. 41 .

La ofensa de los Sacerdotes toca a la Republica satisfacerla, aunque ellos no lo pidan, num. 42 .

Que no acelere el jueZ el castigo por las injurias propias, num. 43 .

Como por proceder los juezes mal en las injurias propias, les quitan las causas, num. 44 .

Quan deuido es hazer cortesia, y qui tar la gorra al Corregidor, y lo que sobre esto hizieron los Romanos, nu mero 45 .

Que se deue llamar señor al Corregi dor en audiencia y fuera della: y si se les puede llamar tu, o vos, como a los Reyes, num. 46 .

Del castigo de la injuria que se haze en la casa, o presencia del Corregidor, num. 47 .

Quando el abogado, o escriuano delinque en los autos judiciales, si puede ser castigado por los mismos autos, num. 48 .

Si puede el Corregidor multar, y como, a los oficiales, o litigantes que dieren ante el grandes bozes, o entraren, o hablaren con arrogancia, num. 49 . y 50 .

Escriuanos, y procur adores, si deuen meter armas a los Estrados, y Audiencias, num. 51 .

El Corregidor y sus oficiales pueden traer consigo la gente que quisieren con todas armas. num. 52 .

Los oficios de procuradores si son viles. num. 53 .

Como han de hazer autos los procuradores y escriuanos ante el Corregidor y Teniente, y con que cortesia en Estrados, y en su casa, numero 54 .

A los escriuanos llaman las leyes sieruos publicos, num. 55 .

A los abogados deue honrar el Corregidor, y con que respeto deuen ellos abogar ante el, num. 56 .

[4]

DE LAS HONRAS Y RESPETO deuido a los Corregidores. Cap. I.

EL Presupuesto y lance **[sect. 1]** principal del buen gouierno de la Republica, es la reuerencia y respeto de los subditos a los Gouernadores: porque faltando esto, ni el que gouierna se atreue a mandar, ni los subditos quieren obedecer, y to dos los oficios de la justicia, o dexan de exercitarse, o si se administran, es sin la execucion y punto necessario y deuido: y assi como basa y quicio dellos, y de la buena policia, deue assentarse primero este fundamento de la veneracion y honra del Corregidor. Y digo assi, que es orden diuina y natural, que las criaturas me nores, y menos perfetas, siruan a las mas dignas, y de mayor perfecion, y segun el Apostol san Pablo, [3]mientras éste mundo durare, los hombres han de ser superiores a otros hombres, los demonios a otros demonios, y los Angeles a otros Angeles: y con la distribuci# de los grados, y orden reuerencial, se gouierna y conserua la vnion en la Iglesia. [4]Y como en el cuerpo humano ay diuersos mi#bros, vnos mas nobles que otros, assi en el cuerpo de la Republica ay partes que son inferiores a otras. Y comoquiera que los Principes y Gouernadores fueron creados

para el seruicio de su Dios y criador, cuyos ministros y lugartenientes son en los tales oficios: y auiendo, segun esto, de ser los Corregidores do tados de tantas calidades, y tan auentajados en virtudes, que por ellas merezcan ser para los Magistrados preferidos, y de los subditos res petados: **[sect. 2]** y siendo como es el oficio del Corregidor y juez honra y dignidad, [5]y aun el del Alcalde de aldea, contra lo que sintio Gregorio Lopez; [6]es cosa justa que los hombres los teman y reuerencien, y con las deuidas honras les acudan: que pues (comodixo Iustiniano [7]) to da injusta ganancia se les prohibe, es razon que con toda honra y reuer#cia se les acuda: y segun **[5]** Boecio, [8]suma libertad es obedecer a la justicia: y de derecho es, [9]q# deue ser honrado de to dos, aquel a quien el Principe, Rey, o Emperador honra: **[sect. 3]** y al Rey honra, quien honra a sus juezes. [10]La razon es, porque segun Aristoteles, Ciceron, y otros, [11] **[sect. 4]** la honra es premio de la virtud, y sustenta las artes. Y tambien, porque segun Salomon, y san Pedro, y san Pablo, y el mismo Dios, [12] **[sect. 5]** no sola mente los Reyes, y gr#des Monarcas, sino tambien los juezes son ministros de Dios, y por Dios exercen sus oficios, y disciernen las cosas justas: los quales no solo representan al Principe terreno, que los puso y c#stituyò en los juzgados y Corregimi#tos, pero son imagen y simulacro del Principe eterno, del qual procede todo poderio y seño rio. El Rey Cyro, auien do vencido a los Assirios, [13]dixo: Todos los Reynos de la tierra me dio el Señor delos cielos. Y el Rey Agripa, [14]en la declamacion elegante que hizo a los rebeldes Hebreos, les dixo: Creedme, que sin Dios impossible es permanecer imperio alguno. Y en el Exodo se dize, [15] que inuocando Moysen a Dios, le resp#dio: An da ve, que yo serè en tu boca, y te enseñarè lo q# has de hablar. Y en otros lugares la diuina Escritura [16]llama dioses a los Gouernadores y juezes: porque con aquella vara, insignia del cetro Real, que traen en la mano, siempre estan represent#do al Rey del Cielo, y de la tierra, por el ministerio de la justicia: y assi por la virtud, y por la dignidad, y por la representacion, se les deue la honra, y el respe-**[6]**to: **[sect. 6]** y no como quiera segun Platon, y otros, [17] sino las segundas h#ras despues de las diuinas, è Imperiales, y Reales. **[sect. 7]** Y aun consultado el oraculo de Apolo (segun dize Valerio Maxi mo [18]) por los Etnicos y Gentiles, que sentia de los buenos Corregidores, dixo, que dudaua si deui# ser colocados en el numero de los dioses, o en el de los hombres. **[sect. 8]** Demas desto se les deue naturalmente el respeto como a padres, [19]y cabeças, por cu yo gouierno y patrocinio (segun Aulo Gelio y otros [20]) se goza de la paz y justicia. Y assi dixo el Eclesiastico: [21]Gr# de es el juez, y poderoso en la honra, y tiene gran lugar, como lo dize el sabio Rey don Alonso, [22]Porque como vicario de Dios, y de su Principe, ha de regir y administrar la justicia, que es el mas alto de to dos los oficios tempora les, [23]y en que tanto se puede frutificar y merecer. Floriano [24]dize, que el subdito deue al juez la obedi#cia, como el sieruo al señor. A los juezes llamò el Rey (a qui# represent#) parte de su cuerpo. [25]Por lo qual los **[sect. 9]** Romanos por vna ley de las doze Tablas [26]estatuyeron, que los ciudadanos con modestia, y sin replica, respestassen y obedeciessen a los magistrados, y que ellos con penas, carceles, y con açoies, traxessen al yugo de la reuerencia a los desobedientes y pro teruos. Y el Rey Charondas (como Ciceron refiere [27]) por otra ley m#dò, que los amassen y reuerenciassen. Verdad es,

que en aquel ti# po los oficios y honores se dauan a los virtuosos y sabios, y no a los q# mas ofrecian: por lo qual (segun don Rodrigo, Obispo de Zamora [28]) fueron los juezes muy honrados y estimados, y éste exercicio venera do entre los Etnicos, mas que otro qualquier potentado, y a el preferido. Y tambien se les de ue respeto a los Corregidores y juezes, por la nobleza que se causa y **[7]** sigue de la judicatura, segun Bartulo y otros. [29]

[sect. 10] Pero es de aduertir en nuestro proposito, que la honra y la reuerencia difieren: porque la reuerencia por vna parte es principio y motiuo para la honra, en quanto vno por la reuerencia q# tiene a otro, le honra; y por otra parte es el fin de la honra, pues para esto es vno honrado, pa ra ser reuer#ciado: y segun S. Antonino de Florencia, [30]la honra es muestra de reuerencia, en te stimonio de la virtud, y la reuerencia es acto de temor. Y tambien la hon ra y respeto es testimonio de la excelencia del hombre, por la virtud, o por la dignidad, seg# Aristoteles, y otros. [31]

[sect. 11] Aqui podemos de pas so resoluer, si el mal juez y Corregidor se di ra que juzga y gouierna por Dios, y si deue ser respetado. El Profeta Oseas dize: [32]Estos reynaran, mas no por mi: fueron Principes, y yo no los conoci: en lo qual da entender, que los tales no son ministros de Dios, ni tienen el Principado de la ma no de Dios, ni de la Iglesia. Pero respondo, que los malos Principes, y juezes tienen el poderio de Dios, por las autoridades arriba referidas de la diuina Escritura, por las quales se da a entender, que todo el poderio que tienen los Principes y Gouernadores para señorear, le tienen de Dios, con la conside raci# que en otro capitulo diximos: [33] mas la maldad del gouierno de si propios la tienen. Y assi se ha de entender lo que refiere san Iuan [34]en el Eu#gelio que dixo Iesu Christo a Pilato, No tendrias tu poderio sobre mi, sino te lo diera Dios: por lo qual a Cayfas, a# que pessimo, y a Pilato, aunque malo e idolatra, los hablò con reuerencia, considerando, no las personas del per lado y Gouernador, sino el oficio y prelacia. [35]Y a lo que dize el dicho Profeta Oseas, Reynaron, mas no por Dios, respondo segun san Gregorio, [36]que los malos reynan de parte de Dios, mas no los conoce Dios, porque no tiene por bien lo que hazen, ni reynan se gun la voluntad de Dios: pero sabelo Dios, dexandoles hazer a su gusto, [37] mas no aprouandolo, ni teniendolo por bien.

[sect. 12] Y es de notar, que Dios tiene dos maneras de ministros, o de Principes, buenos y malos, y todos son de Dios: assi como tiene Angeles buenos, y ma los, los buenos para bien, y los malos para hazer justicia y castigo de los iniquos, assi tiene principes y juezes bue nos para gouernar bien el Reyno y el pueblo, y tiene otros malos para ha-**[8]**zer justicia de los malos, y que le siru# de verdugos dellos: y por esso permitio reynar Faraones, Nabucodonosores, Caligulas, Nerones, Dioclecianos, Atilas, Tamorlanes: y no por esso es de culpar la ordenacion de Dios, sino la malicia de los malos subditos, o de los malos pueblos, segun lo que dize Iob, [38]que Dios haze reynar al hipocrita por el pecado del pueblo: y lla ma hipocrita al mal Principe, o al mal juez. Y assi dize san Gregorio, que aque llos que tal Gouernador tienen, no acusen a Dios, porque por sus culpas y demeritos fueron puestos a sujecion de mal juez, o de mal Rey; acusen la culpa de sus malas obras, y no la injusticia del Gouernador, porque por esso dixo Dios por Oseas Profeta, [39]Daros he Rey en el mi furor, y en la mi saña, por pena de vuestros pecados, y por la maldad de vuestros merecimientos.

[sect. 13] Pero aunque los juezes sean tan iniquos y malos, deuen los subditos fieles obedecerlos, h#rarlos, y respetarlos, porque como queda di cho, no se deue atender a la calidad dellos, sino a la dignidad del ministerio, y de quien los c# stituyò en los oficios, [40] pues aun los Gentiles lo hazian, como se lee [41]de Socrates (el mas sabio de los Griegos, y que por tal fue graduado por el Oraculo de Apolo) el qual siendo condenado a muerte injustissimamente, determinò de morir antes que desobe decer el juyzio del publico magistrado: porq# dezia que conuenia a la Republica no contrastar, ni temerariamente c#tradezir a los Gouernadores, no solo a#que no fuessen muy buenos, pero aunque fuessen malos y m#dassen cosas injustas. [42]Y no se deue murmurar dellos, seg# lo del Exodo. [43]Y en los Numeros [44]se lee, que por auer el pueblo de Israel murmurado de Moysen en el desierto, si#do su gouernador c#stituy do por Dios, fue castiga do con diuersas plagas. Y en el libro de los Reyes se dize, [45]que estando Dauid escondido en vna cueua, entrò en ella con necessidad el Rey Saul su suegro que le yua persiguiendo, y vista la ocasi#, persuadian a Dauid sus compañeros que le matasse: el qual reco-**[9]**nociendole que auia sido magistrado y Gouernador en el pueblo, y respetando la passada y presente dignidad y reuerencia, les respondio: Nunca Dios permita que en su ministro ponga yo las manos: y assi le dexò. Y en otro lugar se lee, [46]que estando dormi das las c#tinelas y guardas del real de Saul, llegò Dauid a su tienda, y dexò hincada en el suelo vna lança a la cabe cera de la cama de Saul, y Abisai su capitan queria matarle, si Dauid no lo estoruara, diziendo, Al Rey vngido de Dios, nunca el quiera que yo sea en ma tarle: teniendo por cier to Dauid, como era la verdad, que la persecucion que de Saul padecia, era permission diuina, y ser mejor sufrirla, que resistirla. Y a este proposito es lo del Apostol san Pedro, [47]que los fieles deuen su frir la persecucion de los malos ministros. Y assi se lee, [48]que quando Atila Rey de los Hunos, vino a perseguir los Trecenses, le salio a recebir Lupo, santo varon, Obispo de aquella ciudad, y le preguntò: Di, Atila, quien eres tu, que assi destruyes y suplantas toda la tierra? Y el respondio: Yo soy Atila, Rey de los Hunos, açote de Dios: y el Obispo alabando a Dios, dixo: Bien v#ga el oficial de Dios; y le hizo abrir las puertas, y por milagro dizen que ce garon todos, y no hizieron daño a persona biuiente. De aqui es, como consta de los libros de los Iuezes, y de los Reyes, que la creacion y nombrami# to de los magistrados y Gouernado res se hazia con grandes solenidades y ceremonias; como quiera, que auiendo el Emperador y los Principes seño res del mundo, de defender lo temporal y espiritual del, y no lo pudiendo, como no pueden hazer, ni cumplir por sus personas, es necessario que constituyan juezes y oficiales que les aconsejen y ayuden en la defensa de la Republica, y de la Iglesia, a los quales por diuino preceto se ha de obedecer, como a los Eclesiasticos. [49]

[sect. 14] De manera, que no porque se compren los oficios, o por respetos y fauores se prouean a personas indignas de llos, han de ser debaxo de aquel velo los ministros menospreciados: porq# no puede ser (como queda dicho) sin menosprecio de Dios, que es el que da ésta autoridad de qualquier suerte q# sea. Y assi hablando Dios a Samuel, di ze: [50]No es a vos, sino a mi, a quien han menospreciado: porque no se puede negar, que para defensa de las Republicas y compañia de los hombres no sea mas que necessario obedecer, respetar y h#rar a los magistrados. **[sect. 15]** Esto figuraron los Gentiles antiguos, como dize Eschino, en la diosa Pitarchia, q# significa obediencia de los subditos a los Principes

y magistrados, y dezian era muger de Iupiter Saluador, y que deste matrimonio nacio la felicidad.

Pero tras lo dicho deuen los Corre **[sect. 16]** gidores por su parte dar tan buen ex#plo, olor, y opinion de si, de su justicia, **[10]** prudencia y suficiencia, que los subditos tengan ocasion de honrarlos, y de uen cuydar de no ser causa que de su dignidad venga a nacer deshonor, y desprecio de la Republica: porque el crimen y delito se redo bla en la persona del Corregidor y hombre publico, como en otro capitulo diximos. [51]Ni t#poco se atribuyan del to do a si con arrogancia las reuerencias y respetos que se les guardan por razon del oficio, porque no les digan el adagio q# Plutarco y otros refieren, [52]que no se hazen a ellos, sino a la dignidad: aunque muchos Corregidores tienen meritos dignos de mucha honra, sin los oficios.

[sect. 17] Para que la reuer#cia y respeto deuido a los Corregidores sea mas estable, y en los animos de los subditos me jor se imprima, conuiene que éste fauor y autoridad comiencc a dar seles por el Rey, y por sus Presidente y consejeros, [53]a cuyo exemplo se mueuen los demas: y y que (como lo dispone el derecho ciuil, [54]y lo dizen las leyes de la Partida [55]) *Los honren mucho, amandolos, e fiando mucho en ellos, e faziendoles mucho bien y honra*: **[sect. 18]** y assilo han hecho y guardado muchos Reyes y Emperadores, en especial el Emperador Alexandro Seuero, que los llamaua amigos, y los tenia por tales, [56]y los conuidaua a comer, y los trahia en sus andas y litera, y los daua muchas heredades, mayor m#te a Vlpiano Iurisconsulto, aunque era moço, y de humilde nacimiento, como escriuen Lampri dio y otros; [57]para que se pueda dezir lo que dezia el Emperador Iustiniano, [58]que el Corregidor y ministro, a quien el Principe honra, ha de ser respetado y honrado de todos. **[sect. 19]** Pero el dia de oy los buenos Corregidores no son con estas ventajas de honra fauorecidos, antes por auer tenido los dichos oficios, son en mucho menos estimados que los otros hombres; siendo cierto que los Principes han siempre hecho mucho caudal dellos, como se colige del sentimiento que refiere san Geronimo [59]auer hecho Domicio Senador, quando dixo a vn Principe, Porque te he yo de respetar a ti como a Principe, pues tu no me tratas a mi como a Senador? Pero ya que ésta cortesia no se deue por esta forma c#quistar, aunque (como dize vna glossa del Decreto, [60]y bien) por justicia se podia pedir, por lo que dize **[11]** vna ley del Emperador Iustiniano, [61]que dispone, que a los Corregido res se deue respeto y re uerencia, no solo de los inferiores, pero de los mayores que vienen a su prouincia, o assisten en ella. Alomenos es cosa muy sabida, que éste desautorizamiento y poca honra que se haze por los superiores a los ministros de justicia, causa en los subditos menosprecio della, y muchos daños y males en la Re publica.

[sect. 20] Primeram#te, es pre rrogatiua de los Corregidores, que sean aposentados en los palacios y casas Reales, o publicas, si las huuiere en la ciudad, o pueblo de su gouierno, y no en las agenas, enlas quales si ha bitasse, [62]tendria pena: y esto es por la autoridad del oficio, y por eui tar el menosprecio è in conuini#tes que se causarian con la familiaridad de sus dueños; [63]sin que por la habitacion de las tales casas publicas se les pueda lleuar alquiler alguno. Y assi lo vi sentenciado por el Consejo contra la ciudad de Guadalaxara, en fauor del Lic#ciado Escouar, muy digno Corregidor que fue della. Pero està obligado

el Corregidor a repararlas de gastos # justicia: y si no huiere ca sas publicas, mandelas hazer, segun diximos en el capitulo de las obras publicas; y aun segun Iuan de Platea, [64]pues el Corregidor es persona publica, se le ha de dar casa de alquiler a expensas publicas: pero esto no se pratica.

[sect. 21] No auiendo en la ciu dad, villa, o lugar del di strito donde assistiere el Corregidor, casas publicas en que more, y dene gandosele en las particulares el hospedage, podra pagandolas [65]tomar las que no fueren de personas priuilegiadas, y siendo necessario, r#per las puertas, y habitarlas: como tambien lo pueden hazer los solda dos, [66]auiendo primero requerido a los Regido res que les aposentassen. [67]

[sect. 22] Lo segundo, por los oficios de los Corregimientos se constituyen los ministros dellos en nobleza y digni-**[12]**dad, [68]porque es dignidad tener jurisdicion c# administracion, **[sect. 23]** y assi no se les puede echar huespedes, [69]sisas, ni re partimientos, ni otras cargas reales ni personales, [70]en el tiempo de los oficios, ni durante las resid#cias dellos, como en otro lugar diremos. [71]

[sect. 24] Lo tercero, los Corregidores, y sus oficiales, y aun los juezes de seño res, gozan de las h#ras, inmunidades, y prouechos que competen a los vezinos de la ciudad y distrito que administran, y para esto solam# te, y no para lo que es # perjuyzio, son reputados por vezinos. [72]

[sect. 25] Lo quarto, por el delito cometido contra la persona del Corregidor, la indignidad del hecho, y la pena crecen j#tamente: porque qu#to deue ser mayor la reuerencia, tanto es mas atroz la injuria. Y no so lo quando exercita su oficio, pero tambien en qual quier lugar que se halle con las señales è insignias del magistrado, o q# sea conocido por tal, de ue ser inuiolable, y (como dezian los antiguos Latinos) sacrosanto; y la ley publicada para la se guridad de los magistra dos, segun Tito Liuio y otros, [73]se llamaua Horacia de los Sacrosantos magistrados, y disponia que la cabeça del que vltra jasse al Tribuno de la plebe, o al Edil, o al juez, se sacrificasse a Iupiter. Y segun el Iurisconsulto Arrio Menandro, y Baldo, y otros Doctores, [74] **[sect. 26]** el que puso las manos en su Capitan, ò dio bofeton al Corregidor, tie ne pena capital, y aunq# sea dexado el oficio, durante la residencia, como en otro lugar diremos, [75] **[sect. 27]** porque quien le ofende, ofende al Principe. [76] **[sect. 28]** Aristoteles di-**[13]**ze en este proposito, [77]q# si el Corregidor hiriere a alguno, no es licito herir le a el, y si alguno le hiriere, puede el Corregidor no solamente herirle, pero deue ser por ello el que le hirio castigado con pena de muerte.

[sect. 29] Mas es de aduertir, que el que hirio, o matò al Corregidor, aunque sea juntamente Alcalde de Corte, no tendra la pena de traydor, sino de delito cometido contra solo Corregidor, como la tendria matando, o pr#diendo algu no de los juezes colaterales del Rey, quales en el nombre y obra lo son los C# sejeros, y aun a mi parecer los Oydores de las Chancillerias y audiencias Reales que despachan con sello Real, y con el n#bre del Rey, y acab# los negocios; o conspirando contra ellos. [78]En el Reyno de Napoles (se g# lo escriue Bartolome Filipe, y Gigante [79]) cometen crimen de lesa ma gestad, los que matan los Consejeros del Principe, aunque los maten, porque son sus enemigos. Esta ley hizo doña Iuana rey na de Napoles, por auer muerto a Andres de Isernia, que era de su Consejo.

Pero es de aduertir a dos leyes Reales, [80]q# dis ponen, que el que matare a los Adelantados (y yo enti#do tambien a los Corregidores) de las ciuda des que son cabeças de Reyno, que cometa aleuosia, y como tal sea castigado en persona, y confiscacion de bienes, por que los tales Corregidores los equipara vna ley de Partida [81]al Prefecto de la ciudad de Roma, y aun a los Tenientes y Al guaziles mayores de las tales ciudades, califica vna de las dichas leyes, para que se castiguen c# mayores penaslas ofensas que se les hizieren.

[sect. 30] Esta atrocidad se c#si dera tambien, quando por injuriar al Corregidor, o a su Teniente, le pon# libelos, o cuernos, o otras demostraciones de injurias, y de nuestos, que ex#plifica la ley de Partida, [82]o le matan, o hieren algun cauallo, o le cortan la cola, o orejas, como las cortaron a la mula de vn Teniente de Corregidor de la ciudad de Soria: lo qual costò hartos tormentos y trabajos à personas que yo conoci, siendo despues Corregidor de aquella ciudad.

[sect. 31] A este proposito dispu tan Guillermo de Cugno, Alberico, y otros, [83] si quando alguna perso **[14]** na dize al Corregidor, ò Consejero, Si no tuuiera respeto a la vara, o al oficio, yo os lo dixera, o yo os respondiera, &c. si el Corregidor, o mini stro dize, o responde, q# no se atienda a aquello, y dexa la vara, o la vestidura e insignia del oficio, y se acuchilla, o riñe con la tal persona, y della es ofendido e injuriado, si serà castigado el ofensor por consideracion del oficio y dignidad del tal ministro. Y en fin Iuan Fabro y Cassaneo [84]resuelu#, que si: porque el Corregidor y mi nistro publico no pudo quitar, ni desnudar de si el oficio y calidad del.

[sect. 32] Pero si el Corregidor o ministro fuere injuria do andando en habito disfraçado, y desconoci do, o andando vagando de noche en no buenos ni honestos passos, en tal caso la injuria no de ue ser castigada, como hecha a Corregidor y oficial de justicia, segun de Aulo Hostilio cuenta Aulo Gelio, que siendo Edil Romano, fue maltratado estando hazien do fuerça a la puerta de vna Cortesana: y quex# dose al pueblo, fue antes echado en risa, que v#gado. Y de vn Tribuno refiere Valerio Maximo, [85]que quiriendose atreuer al honor de vna donzella, fue preso por el Triumuiro Capital, y castigado por el como esclauo, o estr#gero, sin que los otros Tribunos sus colegas se mouiessen, no obst#te las leyes sagradas, que prohibian ofender la persona de vn Tribuno so pena de la vida, ni mandarle castigar por qualquier de lito que huuiesse hecho. Y lo mismo seria si el Corregidor anduuiesse en mascara.

[sect. 33] Lo quinto es prerrogatiua de la justicia, que aunque ninguno pueda ser juez en su causa pro pia, [86]pero el Corregidor y Teniente pueden casticar con pena corporal la ofensa, injuria, o resist#cia contra ellos, o c#tra sus alguaziles, o su familia hecha, siendo notoria, o el desacato è injuria cometida contra la dignidad de sus oficios, [87] **[15]** y aun los libelos o pinturas infamatorias, o otras ofensas que se echan y ponen, y se publican contra ellos en las plaças, o en las casas de la justicia. [88]Pero esto se entiende auiendo de ser la pena no arbitraria (porque como interessados no exced# en el modo della [89]) sino expressa, y por derecho estatuyda. [90]Y si huuies se duda, si la injuria fue respeto del oficio, o por enemistad particular de la persona, seria yo de pa recer que se diesse cuen ta dello al Consejo, [91] y podria ser, como lo he visto algunas vezes, cometersele

a el elcastigo, quando ay satisfacion del ministro; o como dize Andres de Isernia [92](y parece mas justificado) se encargarà a otro el conocimiento y punicion dello.

[sect. 34] El pesquisidor, y otro qualquier juez delegado nopuede castigar los que le injurian grauemen te, sino es el impedim# to y estoruo de su jurisdicion, o algun leue desacato, que con multa, o alguna prision se castigue, como en otro capitulo diremos. [93]

[sect. 35] Tambien puede el Corregidor, o Teniente, castigar a su Alguazil por la injuria, o desacato q# le huuiere hecho, segun Iuan de Platea. [94] **[sect. 36]** Y por la injuria que se haze al Corregidor y ministros publicos (demas de que puede proceder de oficio el juez injuriado a hazer el castigo [95]) compete accion popular a qualquiera del pueblo para la vindicta della. [96] **[sect. 37]** Y es mayor delito of# der a la jurisdiciion y dignidad del Corregidor y ministros, que ofender a su persona. [97]

Los Principes y Re **[sect. 38]** yes no conocen por sus personas de sus injurias y causas propias, ni de las de su Reyno, sino me diante las personas de sus consejeros, a los qua les se sujetan para poder ser juzgados y c#dena-**[16]**dos por ellos: porque como dezian Xenofonte y otros, [98]aunque aquellos a quien Dios ha dado autoridad de disponer a su gusto sin ser juz gados de otros, pueden juzgar en las propias causas, con todo esso es mas loable cosa a la magestad del Principe someterse al juyzio de sus magistrados, que hazerse juez de si mismo. Y assi lo guardan los Reyes de Francia: y en estos Reynos se haze lo mismo a imitacion de los Roma nos, y de los Reyes de Esparta, que eligian tribu nos y magistrados, que llamauan Eforos, para mo derar la potestad Real, y conocer las causas de los Reyes, y de los Consules, segun refieren Vale rio Maximo, y otros. [99] Y lo que dizen vnos textos, y glossas, y Doctores, [100]que el Principe q# no reconoce superior, puede ser juez en su cau sa propia, se entiende para que la cometa a otros que la juzguen, segun lo declaran Andres de Isernia y otros. [101] **[sect. 39]** Verdad es, segun el mismo, que el Papa podria por su persona determinar la inju ria hecha a la Iglesia. Y en esto se diferencia (en este passo) de los Principes temporales, que no pueden ellos juzgar de las injurias hechas a su Reyno.

[sect. 40] El menosprecio o desacato de palabra, o de obra, y la resistencia, ò in juria hecha al ministro de justicia, siempre se deue castigar, y no liuiana mente (en especial toc# do al oficio, o dignidad della) sino de manera q# se sienta: [102] [103] **[sect. 41]** Y no puede el ministro remitir en este caso la injuria: como tampoco el Papa puede remitir la que se hizo a la Iglesia, [104]porq# siendo como es persona publica, **[sect. 42]** toca tambien a la Republica la ofensa (aunque ellos no lo pid#) como la de los Sacerdotes. [105]Y assi suel# los concejos y ciudades salir a estas causas en fauor y defensa de los juezes, y aunque no aya parte, castigarse los culpados: y el juez que no lo castiga, serà justamente digno de pena, y lo po-**[17]**dra castigar el sucessor. [106] Como tampoco pued# el Corregidor y ministros publicos renunciar las honras y dignidades de sus oficios, segun en el capitulo siguiente de zimos.

[sect. 43] Pero tambien aduierta el Corregidor y juez de no acelerar el castigo por la injuria, o desacato que se huuiere hecho, o dicho, en especial en ausencia: **[sect. 44]** porq# ya hemos visto por esta razon quitar el Consejo las causas a los tales juezes, y aun las

comissiones a los pesquisidores: y en estas ocasiones y causas propias pued# justamente ser recusados. [107]

[sect. 45] Lo sexto, al Corregidor se deue acatamiento y cortesia, y salutacion, quitandole la gorra. [108]Y en tanto castigauan esto los Romanos, que cuenta Plutarco, [109] que por no auerse leu#do Vectio quando passaua vno de los tribunos del pueblo, fue muer to luego. Y el Emperador Valentiniano, [110]llamaua sacrilegio no hazer honra a los magistrados. Aunque no se ha de mirar mucho en esto, ni andar siempre especul# do si quitan la gorra, ni pleytear sobre ello: si ya no se dexasse de hazer de malicia. **[sect. 46]** Tambien han de llamar señor al Corregidory Teniente en el audiencia y fuera della, [111]de palabra, y por escrito: y assi se ha inter pretado y se pratica la nueua prematica. [112]Y entre los Romanos el titulo y epiteto del Corregidor era clarissimo y espectable. [113]Pero no les han de llamar tu ni vos, si ya (como dizen Bartulo, y Iuan de Platea [114]) no estuuiesse en cost#bre; o como vna vez vn gracioso desuergonçado, auiendo llamado tu a vn Teniente de Corregidor, y mandadole prender por ello, dixo que le hablaua en Latin. A los Reyes licitamente se llama vuestra en numero plural, juntado con Magestad, ò Alteza, por mayor grandeza: y assi se estila en los memoria les y peticiones que se dan al Rey, y en los tribunales superio res. El primero a quien se llamò vos y vuestra, fue Iulio Cesar, [115]despues que v#cio a Pompeyo, por el temor que le cobraron, y magestad que el representò.

[18] Lo septimo, la injuria **[sect. 47]** o delito que se comete contra otras personas en presencia del Corregidor, ante el tribunal, o en la casa de la justicia, es mas atroz y digno de mayor castigo, por la ofensa que se haze a su presencia. [116]Y siempre q# la pena que por esto se huuiere de poner, aya de importar algo, es bi# justificarla con informa cion de la culpa, y no contentarse el Corregidor con juzgarlo por sola su vista. [117] **[sect. 48]** Y lo mis mo es, quando delinquiesse el escriuano, o el abogado, o otra perso na en los actos judiciales, engañando al juez, o calumniando a la parte, o testificando falsamente; lo qual puede ca stigar el propio juez por el mismo processo, sin orden, ni figura de juyzio, y sin temor de ser por ello residenciado. [118]

[sect. 49] Tambien podra mul tar [119]el Corregidor a los oficiales de la audiencia, y a los litigantes que an te el dieren muchas bozes, o hablaren desacatada o deshonestamente; [120]que aunque en los tribunales y juzgados donde se veen y determinan los pleytos, de necessidad por las contiendas de las partes ha de auer bozes; [121]pero deue se guardar autoridad en aquel lugar, y para euitarlas vsar de templada colera: y no bastando, deue el juez con algunas multas reprimirlas: y el que hablare mucho de mano, o diere golpes en los bancos del tribunal, o en la mesa del juez, o entrare, o hablare ante el con arrogancia y menosprecio, podra, aunque sea persona podero sa, por el juez ser punido: [122]si ya el que en estos descuydos excediesse, no fuesse algun rustico, o persona que con sinceridad, como sucede muchas vezes, lo hiziesse, q# en tal caso bastara corre girlo, sin punirlo. Y por estos y otros excessos le ues que se cometieren estando el juez en el tribunal, **[sect. 50]** puede desde alli llamar a los culpados, y castigarlos, executando las multas contra los que hablaren mucho, y las demas condenaciones que hiziere. Y esto no sea capitosa

ni precipitadamente, [123]sino con prudencia y consideracion, pero sin processo, sino por caso notorio. [124]

[19] **[sect. 51]** Lo octauo, los escriuanos y procuradores no deuen meter armas, estando el Corregidor, o su Teniente en el tribunal librando justicia: [125]y assi lo hize guardar siempre contra algunos escriuanos entonados, que al principio de los oficios suyos y mios intentaron entrar con espadas. Y esto tambien se guarda en los Ayuntamientos y Concejos, y en las Chancillerias y Consejos, aun con los titulados y Grandes del Reyno.

[sect. 52] Lo nono, es preemin# cia del Corregidor, y de sus ministros, que pueden traer consigo para defensa de sus personas, y de la jurisdicion y execuci# de la justicia, la gente necessaria con todo genero de armas, [126] aunque sean de las prohibidas: pero no han de traerlas Moriscos, ni personas a quien por las leyes estuuieren vedadas, como diximos en otro lugar. [127]

[sect. 53] Lo dezimo, los procuradores de la audiencia del Corregidor (cuyos oficios en derecho regularmente se reputan por viles [128]) **[sect. 54]** han de hablar ante el y su Teniente en ella, y fuera della, hazi# do autos en pie, y descubiertos; y siempre les lla ma el Corregidor vos, y en su aposento no se les da assiento, ni a los escriuanos (**[sect. 55]** a quien las leyes llaman sieruos pu blicos [129]) silla, ni merced. **[sect. 56]** A los abogados deuen los Corregidores y juezes mucho h#rar, y darles assientos cerca de si. Pero aunque los llaman las leyes [130]h#rados, disponen, que quando oran, y discuten los negocios, esten como los demas litig#tes en pie. Pero esto no se entiende ni se guarda en los Corregimientos, porque siempre hablan sentados y cubiertos, sino en los Consejos supremos, quando assisten a despidientes breues, que hablan en pie, y descubiertos, y quando a la vista de pleytos que duran algo, se sientan y cubren, y hablan descubiertos. Si las honras deuidas a los Corregidores se deuen tambien a sus Tenientes, y quanto deue el Corregidor honrarlos, y procurar que todos hagan lo mismo, y si la injuria, o desacato que se haze al Teniente, se deue castigar como si se hiziera al Corregidor, diximoslo a tras en su propio lugar. [131]

[20] SVMARIO DEL Capitulo segundo.

LAS dignidades temporales todas proceden del Rey, nu. 1 .

De la excelencia y dignidad Real, y que es tanta y mayor en su Reyno, que la del Emperador, num. 2 . y 5 .

Como se entienden las leyes que dizen, que el Rey deue ser adorado, y que es Dios en la tierra, num. 3 .

El Rey de España no reconoce superior en lo temporal en la tierra, numero 4 .

De los Reynos y grandeza del Rey don Felipe II. nuestro señor, nu. 5 .

Que a los Corregidores se deuen preeminencias Reales, por ser simulacros y figuras del Rey, num. 6 .

Como los Iurisconsultos aconsejan a los Corregidores, que acrecienten y con seruen la autoridad de sus oficios, num. 7 .

El Corregimiento tiene atributo de imperio y potestad, que eran los atributos de los mayores magistrados de Roma, num. 8 .

El Corregidor es como principe de la ciudad que gouierna, y la vara que trae, es efigie del cetro Real, nu. 9 .

Tanto estimò el Emperador Seuero el Corregimiento de Roma, que le ofrecio a su yerno Probo, num. 10 .

El origen de traer los jueZes varas por insignias de justicia, y del traerlas los Alguaziles, num. 11 . y 12 .

El origen de traer los Reyes cetro por insignia Real, num. 12 .

El cetro Real, y la vara de justiciatienen vn mismo principio y nota de jurisdicion y alteza, nu. 13 .

Ninguno puede traer vara de justicia sin orden del Rey, o de sus ministros: y no deuen los Corregidores permitir lo contrario, num. 14 .

El Corregidor no puede ceder, ni perder las honras y preeminencias del oficio, porque no son suyas, aunque fuesse concurriendo con su padre, numero 15 . y 17 .

El jueZ tiene imperio y jurisdicion para mandar y compeler a su padre. num. 16 .

Del abuso è indecencia de dexar los Corregidores las varas quando entran a hablar a personas a quien no deuen subm ision, num. 17 .

De la buena conueniencia de las Ierarquias del cielo, y de los grados y ordenes de las dignidades y estados de la tierra, num. 18 .

La dignidad y honra se muestra en los assientos y precedencias, nu. 19 .

El tribunal y assiento del Corregidor ha de ser leuantado y eminente, numero 20 .

No es honra del Corregidor que ninguno, por grande e ilustre que sea, se si#te igual con el en el tribunal, nu. 21 .

[21] Concurriendo el Corregidor con el Ayuntamiento, si se ha de sentar en silla, o en los bancos de los Regidores, num. 22 .

Las precedencias de los magistrados y dignidades son variables, segun la voluntad de los Principes, y las circunstancias y costumbre. nu. 23 .

Mugeres de Corregidores si goZ an de las precedencias dellos: y como se ca stigan las injurias que a ellas se haZen, num. 24 .

DE LAS PRECEdencias y assientos de los Corregidores y sus Tenientes. Cap. II.

[sect. 1] POrque segun Bartulo, Iuan de Platea, y otros, [132]todas las dignidades temporales proceden del Rey, como de fuente, justo es que en vna pala bra presupongamos su excelencia y dignidad: **[sect. 2]** la qual es tanta, que tiene el Rey en su Reyno, segun dize la ley de Partida, [133]tantas y mayores prerrogatiuas, que el Emperador en su imperio, y

assi ha de tener trono y solio Real, leuantado y excelso: [134]de lo qual ha ze mencion la sagrada Escritura en muchos lugares. [135]Y llamase Principe, porque toma el primer lugar, [136]y preside a todos, **[sect. 3]** y de todos no solo deue ser honrado, sino adorado; no con la adoraci# deuida a Dios, sino con la salutacion y sujecion deuida a Rey, como lo dizen muchos textos del derecho ciuil, [137]y otros, que le llaman Dios en la tierra, como luego diremos: aunque es termino impropio, como quiera q# solo Dios deue ser adorado. [138]Tambi# dize Iu# de Platea, [139]que a ningu no se ha de hablar hincada la rodilla, sino al **[22]** Rey, o al Principe. Y Cassaneo [140]murmura de vn Cardenal Ingles; y aun pudiera murmurar de los señores y seño ras destos tiempos, y a# de las que no lo son, de que los recados y beuida, y otros seruicios q# les dan y hazen sus cria dos, es hincando la rodilla. Tambien llaman al Rey los derechos Ciuiles, Canonicos, y Reales, Dios en la tierra, [141]y quien le menosprecia a el, menosprecia a Dios, segun lo del Exodo, y de los Apostoles san Pedro y san Pablo, y otros lugares de la diuina Escritura. [142]Demas desto se di ze, que el Rey ab#da de nobleza, de cuya abundancia puede hazer nobles a otros. [143]Y no dize verdad el que dize: Yo soy tan buen hijodalgo como el Rey. Y el vnico Rey, a quien en el m#do compete la monarchia, y la suprema dignidad, es el Rey don Felipe II. nuestro señor, **[sect. 4]** que de mas de no reconocer su perior en lo temporal, por las razones que tra# los Doctores referidos por Auendaño, Couarruuias, y otros, [144]tiene precipua y meritissimamente el epiteto de Catolico: porque demas de ser Christianissimo, es entre todos los Reyes Christianos el principal protector y defen sor de la Christiandad, y j#to con esto, el mas po deroso: **[sect. 5]** de cuyos reynos y gr#deza se podra leer a Sebastian Munste ro, y a Conrado, y a otros. [145]Finalmente si el Imperio y Principado se llama don diuino, [146]y honra de la tierra, [147]y la dignidad Real tiene otras excelencias que j#tò Corseto; [148]y esta alteza y celsitud compete mas que a otro al Rey nue stro señor, **[sect. 6]** consequen cia es, que a sus Corre-**[23]**gidores, que son simulacro y figura de su cetro Real, se les deuan y guarden sus altas preemin#cias y reales mayorias, segun el Cardenal de Florencia, y otros. [149] **[sect. 7]** Digo pues, que descriuiendo el Iurisconsulto Calistrato [150]la instrucion, precetos y reglas, que deuia guardar el Corregidor, las cifrò y resumio con dezir, que de tal manera deuia proceder en el oficio, que acrec#tasse c# su prudencia la autoridad de su dignidad. Y Vlpiano [151]le aconsejò, q# conseruasse el espl#dor y honra del oficio, y no se dexasse menospreciar. Y a lo mismo ende reça vna ley de Partida, [152] y lo que dixo S. Pablo, [153] Honrare mi oficio y mi nisterio. **[sect. 8]** Tiene el oficio de Corregidor entre otras calidades, el atributo de imperio, que era lo que competia a los gran des magistrados de Roma, que trahian maceros, y llam#se potestades, se gun el Iurisconsulto Vlpiano, [154]que eran las dos cosas y atributos tan altos que se quexaua, segun dize Tito Liuio, [155]la no bleza Romana que care ciessen dellos los Flami nes y Salios, que eran ciertos generos de mayores Sacerdotes. **[sect. 9]** Es el Corregidor como principe dela ciudad y prouin cia que gouierna, [156]y su persona, y aun la de otro menor magistrado y mi nistro de justicia, es efigie del Rey, y la vara q# trae en las manos, figura del cetro Real. **[sect. 10]** Y estimò en tanto el Emperador Seuero éste oficio # Corregidor (segun refieren Elio Esparciano, y otros [157]) que a su yerno Probo

le ofrecio la Prefectu ra de Roma, que era lo mis mo. Porque el Corregidor, segun el derecho ciuil, [158]tiene en la ciudad que gouierna el mayor im perio y mando despues del Rey, y jurisdicion pa **[24]** ra conocer de todos los negocios que conocen todos los juezes de Roma. [159]Y por esso dezia el Emperador Iustiniano, [160]Donde està el Corregidor, no echamos menos a ningun otro juez.

[sect. 11] Y para que de passo sepan los curiosos el origen de traerse en España varas por insignia de justicia (pues la insignia es el principal indicio de la honra, dignidad, y ord# de las personas) y como esto se vsò desde el ti#po de los Romanos, assi en el estado pacifico, como en el militar, donde se da ua el cingulo de la milicia por insignia; segun que lo vno y lo otro refieren Liuio, Dionisio, Budeo, y otros, y està dispuesto en derecho, [161] y dizen, que quitado el oficio y dignidad, se qui taua tambien la insignia della, y ninguno hasta aora lo ha inuestigado, digo, que en los primeros siglos en señal de dia dema, y Real poderio, trahian los Reyes vnas l#ças cortas, o hastas sin hierro, y en obseru#cia y memoria de aquel rito se ponian aquellas ha stas junto a las estatuas y simulacros de los dioses, [162]y jurauan por las hastas: lo qual se tenia por vn muy sagrado è inuiolable juramento. **[sect. 12]** Muchos tiempos despues desto el dios Iupiter (segun fabulan los Poetas, y refiere Ho mero) hizo que el herrero Vulcano en lugar de hasta le hiziesse vn sincelado y artificioso cetro: de la qual insignia desde entonces vsaron el Rey Agamenon, y otros Reyes Sirios. [163]Muchos tiempos vsaron traer los magistra dos y juezes estas hastas por insignia; y aludiendo a esto, lo que se vendia en almoneda por mandado del juez, se llamò en derecho *Subhastatio*: [164]y con el discurso de los tiempos, y mediante la policia de los hombres, las hastas que trahian los juezes, se reduxeron a las varas de que agora se vsa: las quales segun Platon [165] traxeron los famosos juezes Radam# to, y Eaco: y segun Liuio, Plinio, y Papi rio, y otros, [166]las traxeron tambien vn tiempo los Romanos en señal y simbo lo de imperio, y de justicia. Y assi en Aragon, Valencia, Cataluña, Castilla, y Portugal, los Proconsules, y juezes nombrados por los Romanos, las traxeron, y traen oy dia, vnos mas chicas y pulidas que otros. En lo que toca a las varas de los Alguaziles, de mas de ser insignia de justicia, como ramos de la potestad de los Corregidores, y magistrados, traenlas tambien para **[25]** apartar el vulgo, y hazer plaça y lugar a los juzgadores y juyzios: y assi en tiempo de Romulo, y despues, estos trahian baculos para este efeto, los quales se llamaron tambien varas, seg# Plutarco, y otros. [167]En resolucion sepan los Corregidores, y los que pretendieren precederles en las honras, assientos y lugares, **[sect. 13]** que la vara de justicia, y el cetro Real, segun Celio Rodiginio, san Geronimo, y otros, [168]tienen vn mismo principio y sinificacion de jurisdicion, y de alteza: y que el derecho y potestad del cuchillo, y del mero y mixto imperio, que se concede y representa con la vara, es real, y muy grande, como nueuamente lo considera Anastasio Germonio, y otros: [169] **[sect. 14]** y ninguno puede traer vara, [170]sino las personas a quien por los Reyes, o señores, o por sus juezes, fue re permitido so graues penas: ni deuen permitir lo los Corregidores y justicias en sus distritos, como en otro lugar diximos. [171]

[sect. 15] Es tanta la obligaci# que el Corregidor tiene de conseruar la autoridad de la vara, y las h#ras y representacion del oficio, que no deue, ni pue de hazer gracia dellas,

como# cosa no suya, sino del Rey, y de la Republica. [172]Y pues el noble y qualquiera, a quien tom# y vsurpan su propio assi# to y lugar, puede resistir lo, [173]con mas razon deue conseruarle el Corregidor, pues como noble y letrado, demas de la dignidad del oficio, ha de preceder y sentarse primero: [174]y si lo ren#ciasse, o cediesse, no valdria, ni aun en su perjuyzio, y mucho menos en el de los sucessores, [175]y dello se le podria hazer cargo, como yo le hize a vn Corregidor mi antecessor, y fue por ello condenado en Consejo.

[26] De tal mancra es esto **[sect. 16]** verdad, que con ser el respeto y reuerencia pa ternal deuida naturalmente, [176]si el hijo està constituido en oficio y dignidad publica, ha de preceder en los lugares y assientos a su padre. Y a este proposio cuentan Claudio, Tito Liuio, Valerio Maximo, Erasmo, Aulo Gelio, y otros, [177]por cosa memorable, que siendo cost#bre è instituto de los Ro manos, que ninguno llegasse a cauallo a hablar al Consul, embio el Senado a Fabio Maximo Proconsul, por Embador a Quinto Fabio su hijo, que era Consul, el qual le salio a recebir ha sta las puertas de la ciudad de Suessa: y como los lictores, que eran los maceros y ministros q# lleuauan las insignias C#sulares, por ser su pa dre, no le auian hecho apear para llegar a hablar a su hijo, el padre ayrado de aquello, se estuuo quedo: lo qual por el hijo entendido, mandò a vno de los lictores que le hiziessen apear: y luego el padre obedecio, y se apeò, di ziendo: Yo, hijo, no menospreciaua tu imperio y dignidad, sino quise ver si sabias representar el Consulado: y no ignóro lo que a la paternal reuerencia se deua, pero tengo por mas digna a la publica autoridad, que a la priuada piedad. Con esta misma duda fueron vn gouernador de Creta, y su padre, a consultar a Athenas al Filosofo Tauro, el qual con deliberacion respondio, que en los lugares publicos, y en los actos y ministerios del oficio, los respetos de padre no han de parecer, sino obscurecerse en aquellos interualos; pero en casa, en el trato y vida particular, en el passeo, assiento y mesa familiar entre el hijo magistrado, y el padre priuado, cessan las publicas honras, y se obseruan y cumplen las naturales. A este proposito es, que en las prouisiones Reales que se librauan en tiempo del Emperador don Carlos Quinto, y de la Reyna doña Iuana su madre nuestros Reyes, precedia el titulo del Imperio del hijo, al del Reynado de la madre, y de zian assi: Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Romanos, Emperador semper Au gusto, doña Iuana su madre, y el mismo don Carlos por la misma gracia Reyes de Castilla, &c. **[sect. 17]** Finalmente por #recho ciuil està dispuesto, [178] **[27]** que el juez tiene imperio y jurisdicion para mandar y compeler a su padre.

[sect. 18] Vna cosa es de aduertir a este proposito, en que ay algun abuso, y es en el dexar los Corregidores las varas para entrar a visitar, o a ne gociar con personas que son particulares respeto de su oficio. Ante el juez superior dizen Bartulo, y otros, [179]que no entre el juez ordinario con insignias. Y a#que es assi, que segun refiere Alexandro de Alex#dro, [180]quando el Proconsul parecia ante el Con sul, dexauan los lictores las fasces, que eran manojos de varas, y las segures, y el no yua en el carro sentado en la silla de marfil. Y Valerio Publicola, primer Consul despues del Rey Tarquino, segun refiere Liuio, [181]y lo mismo todos los magistrados, queri# do hablar al pueblo en su junta de estados, yu# sin los ministros è insignias Consulares, y baxa uan las maças: y lo que mas es, Pompeyo el Magno, segun Plinio refiere, [182]alcançada la vito ria de Mitridates, yendo a visitar a Possidonio Filosofo a su casa, hizo quedar a la puerta della los Lictores,

y las varas, para hablarle familiarmente: y ésta sumision hizo aquel a quien el Oriente, y Ocidente la auia hecho. Y de aqui es lo que se vsa en la guerra baxar la vandera y el estandarte en señal de reconocimiento y respeto. Y segun Fulgoso, y otros, [183]los Arçobispos entrando en Roma, no lleuan delante de si (como suelen) la insignia de la Cruz. Pero que el Corregidor en su prouincia, siendo desp ues del Rey el mayor, como luego diremos, déxe la vara indeuidamente, ni lo aconsejo, ni lo aprueuo: y realmente parece muy bien el Corregidor con la Real insignia en la mano en la casa de su subdito, o de qualquier poderoso.

[sect. 19] Vini#do pues al discurso de las precedencias y assientos de los Corregidores, digo, que assi como el inmenso Dios, muy sabio, y muy justo, manda a los Angeles, assi los Angeles m#dan a los hombres, los hombres a los animales, el alma al cuerpo, el Cielo a la tierra, y la razon a los apetitos: y assi como, segun san Gregorio, [184]en las Ierarchias de los Cielos ay Angeles **[28]** y Arcangeles, y otros espiritus, que no son yguales, sino diferentes en grados y dignidad, y segun Titio Liuio, la firmeza de la fee es sujetarse a los mayores. Y Dionisio dize, que es ley eterna de la naturaleza, que lo inferior obe dezca a lo superior: y as si para mayor c#cordia de los ministros de Dios en la tierra, [185]y mejor ad ministracion de los oficios humanos, fue, y es necessaria la diuersidad y mayoria, y que los superiores precedan a los menores, y sean dellos reuerenciados, y ellos sean amados de los mayores. Esta orden que vio la Reyna Saba [186]en los oficios de dignidad y p#posos, con tan gran concierto, le admirò entre otras marauillas del Rey Salomon. **[sect. 20]** Y assi porq# en las precedencias y en los assientos se muestra y consiste la honra y la dignidad, [187]quanto a lo primero, la silla y tribunal donde ha de estar sentado el Corregidor, y en su ausencia su Teniente, para librar justicia, ha de ser mas alta y eminente, y de mayor grado que los demas assientos, [188]porque segun dize el Emperador Iustiniano, y otros, [189] **[sect. 21]** no es honra del Corregidor, que se siente con el en el tribunal ygualmente al guno, por grande è ilustre que sea. Y Lucas de Pena dize, [190]que ha de estar la gente alli ante el Corregidor, como està el exercito ante el Rey assentado en el trono: porque segun el Ecclesiastico, [191]y el sabio Rey don Alonso, [192]grande es el juez, y poderoso en la honra, y tiene gran lugar, porque por Dios, y por el Rey administra la justicia, que es el ministerio mas alto y digno de los temporales. [193]

[29] De aqui se infiere, **[sect. 22]** que no haze demasia el Corregidor, si concurriendo los Regidores y el en alguna Iglesia, o en otro acto publico, por ciudad, o villa, no se sentasse con ellos en los bancos ygualmente, comose sientan en el ay#tami#to, sino el solo en silla, como se haze y aco stumbra en las tales ocasiones en la ciudad de Seuilla, y en otras partes: pero en otras por floxedad de los Corregido res se guarda mal la autoridad de la vara y cetro Real, como arriba diximos, y se ha introduzido sentarse la justicia ygualmente con los Regidores en bancos, fuera del Ayuntamiento, como se sientan en el: en lo qual passe el Corregidor con la costumbre que hallare en la ciudad, vsando en esto de la prudencia de que en otro capitulo aduertimos. [194]

Cassaneo [195]dize, que el Corregidor ha de pre ceder a todos en su Corregimiento y distrito en qualquier ocasion, y mucho mas en los recibimi#tos de Reyes, y fie stas por vitorias, o por nacimientos de Principes, y en las exequias dellos, y en otros actos y

c#gregaciones publicas, o particulares. Y assi resuelue el mismo Cassaneo en otra parte, [196]q# los oficiales Reales, como nobles y mas poderosos, por la autoridad y poder Real de que estan inuestidos, han de sentarse en mejor lugar.

[sect. 23] Y en esta materia de precedencias y assientos entre personas de dignidad, no se puede discurrir en particular: por que segun Alciato y otros, [197]los magistrados y oficios de dignidad no tienen firmas, fixas, ni ciertas prerrogatiuas, si no variables, segun la ca lidad de las personas, y de los oficios, [198]y de los pueblos y tiempos, y se gun la voluntad de los Principes: los quales y sus consejos en las ocasiones proueen por gouierno, o por justicia lo que conuiene, o consirando la costumbre, [199]la qual en estos casos puede mucho.

[sect. 24] Y cerca si las mugeres de los Corregidores **[30]** y magistrados deuen gozar de las honras, assi#tos, y precedencias con otras mugeres que gozan sus maridos: y como se castigan las injurias q# a ellas se hazen, lo remi to a lo que escriuen los Doctores. [200]

SVMARIO DEL Capitulo tercero.

LA Primera prouision de la Re publica es la del pan, nu. 1 .

El pueblo hambriento, ni teme, ni obedece a los superiores, num. 2 . 9 . y 10 .

El primer cuydado del Gouernador es la prouision de bastimentos, y el cuydado de los antiguos de la pro uision del trigo, y de los oficios que crearon para ello. nu. 3 . 9 . y 10 .

Obispos se llamauan los que cuydauan de la prouision del pan, y otros m#tenimientos de la Republica, nu. 4 .

Del cargo del Corregidor de la prouision de pan y vituallas, nu. 5 . y 8 .

El pan si es el principal mantenimiento para la vida, y con que se suple la falta de otros mantenimientos, num. 6 . y 58 .

Del mal gouierno del pan se sigue carestia en los otros mantenimientos, nu mero 7 .

La gracia y seguridad que gana el Corregidor por la prouision de pan, y la aflicion de la falta dello, nu. 9 .

La falta de trigo en estos tiempos y Reynos: y de la hambre, y que por ella se permitia vender, y comer los hijos, num. 11 .

La cala y cata deltrigo que vsauan los Romanos en tiempo de necessidad, y se vsa en estos Reynos, num. 12 .

A Eclesiasticos si se puede tomar comprado el trigo que les sobra en tiempo de necessidad, y a otros, de conta do, num. 13 . 17 . y 26 .

Contra su voluntad, si puede vno ser compelido que venda, num. 14 .

Inuectiua contra los Perlados auarientos en tiempo de necessidad, nu. 15 .

A los que tienen comprado trigo para sus casas, no se deue tomar, nu. 16 .

Quando pueden ser compelidos los ri-**[31]**cos, è hidalgos, è Iglesias, que presten dineros para trigo, num. 18 .

Los labradores y Concejos si pueden ser apremiados a prestar para trigo, o proueerlo, y los arrendadores, nu. 19 . y 20 .

El precio del trigo que se toma a quien le sobrò, qual serà, num. 21 .

En tiempo de necessidad, si podra el po bre tomar cosas de comer: y el rico en tiempo de necessidad si puede ser compelido a que haga limosna al pobre, num. 22 .

Padre si puede vender a sus hijos por hambre, y priuilegios de la necessidad, num. 23 .

Las vituallas del naueg#te si se pueden tomar para todos, num. 24 .

Ciudad si puede ser compelida por los vezinos a que venda el trigo mas barato, num. 25 .

Exhortacion al Corregidor para la pre uencion y prouision de trigo: y que los Concejos han de tomar en si las cargas y remedio de los vezinos, num. 26 . 42 . y 11 .

De la vtilidad y antiguedad de los po sitos de pan, num. 27 .

Prouision de los positos no es desconfiança de la prouidencia diuina. nu. 28 .

De la obseruancia de la prematica de los positos, num. 29 .

Caudal del posito de ninguna manera se gaste ni conuierta en otros vsos, aunque sean vrgentes y fauorables. nu. 30 .

Corregidor si deue proueerse del trigo del posito, pues goza de los priuilegios de los vezinos, num. 31 .

Corregidor no reciba, ni consienta recebir prestado del dinero del posito, nu mer. 32 .

No se de dinero a persona del Ayuntamiento para que lo pague en trigo: y del orde de emplearlo, nu. 33 . y 34 .

De la codicia de algunos Regidores en los bienes de la Republica, nu. 35 .

Para sembrar si conuiene prestar trigo, num. 36 .

Quanto conuiene que los labradores puedan massar el trigo de sus cosechas: y lo proueydo sobre esto: y si los prohibidos panadear, pecan, y estan obligados a restitucion, num. 37 .

De harinasi se deue tambien hazer prouision en los positos, y de ceuada: y si se comprehende debaxo del nombre de pan, num. 38 . y 39 .

Pan del posito corrompido, si se puede repartir entre los Regidores y vezinos del pueblo, o mezclarlo: y si es licito prestar el mal trigo para re nouarlo a lo nueuo, nu. 40 . y 41 .

El Gouernador, y el Capitan no han de dezir, No pense, num. 34 .

Del cuydado en elegir buen Administrador del posito, y de las cautelas que suelen hazer el y los medidores: y que puede muger acusar qual quier delito y fraude tocante al pan, num. 44 .

[32] Del libro y cuenta del Receptor del po sito, y si puede compensar, o contratar, y ser amouido sumariamente, y pagar por el quien le nombrò, y de sus culpas y penas, nu mero 45 .

De los salarios y creces que lleuan algunos mayordomos de los positos, num. 46 .

Visite el Corregidor las troges, y positos, fabrica, reparo, seguridad, y conseruacion dellos, y como se mide a las panaderas, num. 47 . y 44 .

Arca del posito, donde y a que recado deue estar, num. 48 .

Obispos, y señores de vassallos, sipued# visitar los positos, num. 49 .

Priuilegios de los positos, y alholies, nu mer. 50 .

Deudor del posito no deue compensar deuda, aunque sea liquida, ibi.

Deudor del posito no goza del plazo de los quatro meses, que el derecho concede a los condenados, ibi.

Deuda del posito si puede cobrarse del deudor del posito, ibi.

Hipoteca tacita si se contrae en los bienes del deudor del posito, ibi.

Los vezinos si pueden ser compelidos a comprar el trigo que sobra al posito, aunque estè corrompido, ibi.

Embargo, ni execucion no puede haZer se en el pan del posito, ibi.

Por deuda del posito y de la ciudad, si puede ser preso el hidalgo, y si se equipara el priuilegio de la ciudad al del fisco, ibi.

Para el posito si se puede tomar el pan a los arr#dadores a como les sale, ibi.

Salario si se puede dar a los comprado res de trigo sin licencia Real, ibi.

Regidores si pueden hazer orden#ças sobre el pan, ibi.

Quando se puede tomar el trigo por el tanto para la prouision del pueblo, num. 50 . 51 . 52 . 54 . 55 . y 56 .

Pan y mantenimiento se c#prehende debaxo de vna denominacion, ibi.

Saca de mantenimientos si puede prohibirse, ibi.

Pueblo conuezino si puede ser compelido a proueer de trigo al lugar necessitado, num. 53 .

Si se puede prohibir la saca de pan de la ciudad, num. 55 .

Si en la tal prohibicion se comprehende harina y pan cocido, num. 56 .

La prematica Real de los positos, si c#prehende a los positos particulares, y arcas de misericordia, num. 57 .

Priuilegios del pan cocido, y de que pan se deue alcauala, num. 58 .

Trigo si sufre tributo, ibi.

Regatonia si puede auerla del pan cocido, num. 59 .

Mesoneros si pueden vender pan côcido, num. 60 .

Priuilegios de los labradores, y origen de la agricultura, y alabança della. num. 61 .

[33] De los priuilegios de la ignorancia si gozan los rusticos sagazes, nu. 62 .

Labradores tienen muchas malas pro piedades, ibi.

Labradores si puedenser compelidos a que vendansu pan, y otras vituallas, y a dar carros, y vagajes, y lleuarlo a la ciudad, y al exercito, numero 63 .

Tassa del pan cocido, y a quien toca hazerla, num. 64 .

Si puede el Corregidor tolerar que v# da cada qual el pan cocido a como pudiere, y si esto escusarà al transgressor de la tassa, o ley, nu. 65 . 66 . y 67 .

Si puede el Corregidor dissimular que se venda el trigo, o pan, sin testimonios, con portes, num. 68 .

Panaderas que no acuden con el pan, pueden ser presas por ello, y el hidalgo panadero, num. 69 . y 71 .

Al depositario si se le deue pagar la be neficiacion de la cosa depositada, nu mero 70 .

Mercader que no acude con la cosa, o precio de contado, como contratò, si comete hurto, num. 71 .

El que deue trigo en specie, si cumplirà con pagallo à dinero, quando a y esterilidad dello, nu. 72 . y 73 .

Lagran necessidad si escusa al deudor de nopagar, nu. 74 .

Inuectiua contra la regatonia de trigo, num. 75 . y 76 .

Reuenta de trigo, o pan, o ceuada, qu# do seria permitida, num. 77 . y 78 .

Del repartimiento del pan cocido, y exhortacion a los Regidores sobre ello. num. 79 . 80 . y 82 .

Panes ciuiles, o annonas ciuiles, que era entre los Romanos, ibi.

De las penas de los que defraudan la prouision del pan, ibi.

Los contagiosos deuen ser recogidos a los hospitales, o echados de los pueblos, num. 80 .

La diosa Ceres, y el dios Pan, porque fueron celebrados de los Gentiles, ibi.

Que aya siempre pan a basto en las plaças, num. 81 .

En tiempo de necessidad primero se deue proueer de pan al vezino, que al forastero, num. 82 .

En tiempo de hambre Augusto Cesar hazia echar de la ciudad ciertas gentes, ibi.

DEL CVYDADO que deue tener el Corregidor con la prouision de los Positos, y del pan cozido. Cap. III.

[sect. 1] DINOCRATES Insigne architecto Macedonio (segun cuenta Francisco Patricio [201]) prometio al Magno Alexandro formar en el monte **[34]** Athon vna amplissima

ciudad, a manera de figura humana, diziendo, que el lado izquierdo del seruiria de fortissimo muro, y el derecho, de vertiente de las aguas a la mar, y discurriendo assi por las demas partes, segun la dicha forma y traça: y satisfecho Alexandro della, le preg#tò, si auia campos do se cogiesse trigo para el sustento de la ciudad: y respondio Dinocrates, que por mar era forçoso proueerse dello: lo qual entendido por Alexandro, dixo, que no le plazia aquella planta, porque assi como el niño recien nacido no puede biuir ni crecer sin la leche de su ama, t# poco la ciudad sin campos fructuosos. Y assi, segun lo de Esdras, y otros, [202]quando vna ciudad se planta, lo primero se edifican los hornos, lo segundo los muros, y lo tercero los templos è Iglesias. Porque de poco seruirian en ella las fuertes murallas, las san tas leyes, y el concierto politico, **[sect. 2]** si el pueblo estuuiesse hambriento, al qual ni las armas, ni los magistrados, ni el respeto diuino, ni el humano, ni las leyes, ni la verguença podrian suje tar, ni comprimir: y assi dixo Lucano, [203]y lo sintio Cassiadoro [204]hablando del exercito, que el pueblo hambriento no sabe temer, porque mal guardaran fee y lealtad al Principe los subditos, viendo a sus hijos perecer de hambre. A este proposito refiere Seneca, [205]que persuadi# do Caton el sossiego al pueblo Roma no que estaua inquieto y sedicioso sobre el repartimiento del trigo, les dixo: Dificultoso es, nobles Romanos, hablar y persuadir al vientre, que no tiene orejas, ni escucha los preceptos, si no que insta y apela: pero no es acreedor molesto, que con poco se contenta, si le days lo que le deueys, aunque no lo que podeys. Tambien refiere Vopisco, [206]que escriuiendo el Emperador Aureliano a Flauio Araliano su presidente sobre la prouision del pan, le dixo la razon, Porque no ay cosa mas alegre que el pueblo harto, ni mas sediciosa que el ayuno y famelico. **[sect. 3]** Aristoteles [207]afirmò ser lo principal de cuy dar en la Republica, la prouision y copia de los bastimentos, y que para la prouid#cia y gouierno dellos, y de los tratos y comercios, se deuia c#stituir vn particular magistrado: y assi Iulio Cesar creò dos, a los quales llamò Edi les Cereales, [208]de Ceres, que era diosa de las mieses. El Emperador Valentiniano creò vno que llamò Prefecto **[35]** de la annona, [209]el qual en lugar dellos, o para su ayuda era juez, no so lamente para la prouision del trigo, pero de todo genero de vituallas, y de los pesos y medidas. [210]Aunque Tiberio Deciano [211]pretende prouar, que este Prefeto de la annona no era magistrado ordinario, sino vn juez comissario extraordinario, prouey do en la ocasion y tiempo de necessidad, superior a los dichos Ediles Cereales, que eran juezes ordinarios de la pro uision de pan; y refiere las palabras de Cassiadoro, por do consta la gran potestad deste Pre fecto, y se andauacon el de la ciudad en su carro za: pero con todo esso estaua subordinado al Pre cto de la ciudad, que era el Corregidor, al qual principalmente to caua el cuydado de la prouision della: pero ayudau#se el vno al otro para el mejor bastezimiento de la ciudad, segun consta de las leyes ciuiles que tratan desto: [212] y sobre todo la prouisi# de trigo para las prouincias tocaua al Prefecto pretorio, segun Boecio y otros, [213]como toca oy al Presidente y señores del Consejo: pero seg# refieren Vvolfango, Budeo, y otros, [214]en todas las ciudades del Imperio Romano auia éste Prefecto del pan, el qual tenia sus oficiales, vendedor, distribuydor, medidor, y Alguaziles, y cuydaua que huuiesse en las plaças, y en poder de los panaderos abundancia de pan, y que se massasse, y vendiesse c# gran limpieza. Este cuy dado de la prouision de pan se ha de encomendar a personas

escogidas, y muy a proposito para ello, segun lo encomendò el Rey Faraon a Iosef, como al mas sabio, [215]y por derecho ciuil se encomendò a los Obispos y personas eclesiasticas: **[sect. 4]** y assi el Iurisconsulto Arcadio [216]llamò Obispos a los que tenian cargo de la prouision y bondad del pan, y de los demas mantenimi#tos: aunque en aquel sentido, segun declara Budeo, [217]Obispos quiere dezir veedores, y censo res de las vituallas: de la qual etimologia se lla-**[36]**maron Obispos los Pre lados que han de exa minar y corregir las cost#bres de sus subditos. **[sect. 5]** Finalmente, por vno de los capitulos de Corregidores [218]se encarga a los que gouiernan, el cuy dado de que la tierra sea bi# bastecida de carnes y pescados, y otros mantenimientos, a razonables precios: porque assi como a los padres toca alimentar a sus hijos, assi a los Corregidores, que son llamados padres de la Republica, toca alimentar a los vezinos, [219] a los quales mas harta el cuydado y solicitud del buen gouernador, q# la ab#dacia y fertilidad de la tierra: y assi vemos tierras esteriles y bien gouernadas, abundar de las cosas necessarias a la vida, y otras muy fertiles y abundosas, por ma la administracion pade cergrandes menguas y faltas.

[sect. 6] Por ser el pan el mas principal de los mantenimi#tos del hombre, [220] proueyò naturaleza, q# el trigo produxesse y se criasse con mayor fertilidad y vsura, que ninguna otra cosa de quan tas cria y produze la tierra. Brusonio [221]refiere (dando por autor a Plinio) que vn procurador del Emperador Augusto Cesar le embio de vn solo grano de trigo, sembrado en el c# po de Constantinopla, nacidas quar#ta espigas. La abundancia del pan suple la falta de los otros mantenimientos, pero la falta del no se suple con la ab#dacia dellos. **[sect. 7]** Y del bueno, o mal gouierno en el pan, resulta carestia, o barato en todas las demas cosas. [222] **[sect. 8]** Por lo qual deue el Corregidor ser muy cuydoso, en que su ciudad y prouincia es tè a saz proueyda y bastecida de trigo, y de pan cocido, como lo encarga Biesio, [223]y lo exclama nueuam ente F. Mar co Antonio de Camos en su libro del gouierno. [224] **[sect. 9]** Y de ser solicito en esto, no solamente conseguira la gracia po pular (desseada de todos, y mas digna de estimacion que la copia de oro) sino tambien la propia seguridad, porque cierto causa gran escandalo y furor, y por otra parte desmayo y caimiento en los pueblos, ver el alarido y v#das de la g#te aca y alla buscando pan, ocurri#do de ordinario vnos a la casa del Corregidor pidiendolo a bozes, y otros saliendo a los caminos y aldeas cercanas a buscarlo, niños, y viejos, mugeres, y # varia suerte de personas, y aun los religio sos, y los oficiales distraydos de sus oficios, con la requesta del forçoso sust#to, que con lo que dexan de ganar, les sale por ventura vn pan por mas de tres reales, y los criados andan perdidos en busca dello, por lo qual sus amos **[37]** no pueden atender a sus haziendas y negocios. Esto deue causar confusion al Gouernador, y temor de la ira de Dios, por cerrar los oydos a los pobres, como lo amenaça el Espiritu san to: [225]y aun deue rezelarse del ayrado vulgo, porque no ay cosa que mas haga c#mouer y dessabrir al pueblo, que la ca restia y falta de pan. Refiere a este proposito Amiano Marcelino, [226]que Tertulo, Prefecto de Ro ma, fue muchas vezes amenaçado y vexado #l pueblo, padeciendo h# bre, y no por culpa suya (que muy a tiempo embiaua por trigo) sino a causa de las calmas de la mar, que detenian el traer lo. Y lo que es mas de notar (segun refiere Suetonio Tranquilo, [227]) auiendo en Roma falta de pan, por las continuas esterilidades, vna turba de g# te detuuo al Emperador Claudio en medio

de vna plaça, diziendole muchos oprobrios, y tirandole con pedazos de pan, con tal furia, que a penas pudo escaparse, huyendo al palacio, y puso en execucion, aunque en tiempo de inuierno, traer trigo por mar, assegurando a los mercaderes los peligros della, y de las t#pestades. **[sect. 10]** Y Iulio Cesar por el contrario fue alabado, que en las guerras de Francia, y Alemania era gran proueedor de trigo, y despues quando boluia a Roma, con gr# solicitud embiaua naues a las islas por ello. Y Pompeyo (segun Cassiadoro [228]) por la misma razon ascendio a gr#des dignidades, y merecio el renombre de Magno. Y lo mismo Augusto Cesar, el qual en los tiempos esteriles tenia larguissima prouision de trigo, a muy pequeño precio, y muchas vezes lo hazia dar de balde, [229]guard#do la antigua ley Clodia annonaria, que instituy ò Clodio, por la qual se daua al pueblo trigo de la Republica graciosamente. [230]Y a este proposito instituyò el Emperador C# stantino, que del fisco se diesse al pueblo cierta cantidad grande de trigo, que señalò, que se llamaron panes ciuiles: la qual cantidad acrecentò despues el Emperador Theodosio, segun consta de sus leyes, y de lo que Alciato, Cujacio, y De ciano escriuen. [231]Y todos los que en Roma pretendian el Imperio, hizieron esto para ganar el amor del pueblo, distribuyendo trigo, poniendo en platica el re partimi#to de las tierras, como lo hizie r# demas de los dichos, los Cassios, M# lios, Gracos, y otros. Vespasiano de nin guna cosa tuuo mayor cuydado en auiendo alc#çado el Imperio, que de la ab#dancia de todos los mantenimientos, en especial del pan: y Seuero lo hizo con tanta solicitud, que quando murio, se hallò en los almazenes publicos trigo para sust#tar siete años à Roma. Aureliano, para que las vituallas se vendiessen mas baratas, crecio vna onça en las libras. Y en tanto estimauan los Romanos à los que librauan la ciudad de hambre c# su buen gouierno, y prouision, que segun refieren Plinio, Tito Liuio, Feneste-**[38]**la, y otros, [232]leuantaron estatua a Lucio Minucio primero Prefecto #l pan, por auerlos con su gran cuydado librado de lla. En estas ocasiones y tiempos miserables de hambre siempre el vulgo exclama y se aira c# tra los Corregidores y Regimiento, pareciendole que ellos por su mal gouierno y floxedad la han causado, no atendiendo a la esterilidad del año, ni a la vol#tad diuina que la permi te. En el libro de los Reyes se lee, [233]que pidiendo justicia vna muger de Samaria al Rey de Israel, de que otra muger le auia comido su hijo en tiempo de hambre, y ella le auia escondido el suyo, y que la remediasse la hambre, le respondio el Rey: No te sal ua Dios, de donde te pue do yo saluar, ni proueer te de pan, o de vino? como si dixera: Yo soy Dios? que puedo hazer pan no lo auiendo: porque pan ni salud no lo pueden dar los hombres. [234]

[sect. 11] En estos Reynos de muchos años a esta parte por nuestros pecados, o por el crecimien to y propagacion de la g#te, la esterilidad de los tiempos ha sido tanta, q# se han padecido hambres y trabajos por la falta del pan. Y aunque para el proueymiento de sto se han hecho leyes bien consideradas, toda via en la necessidad hemos visto que la han pa decido los pobres, que es a quien, y para quande se busca el remedio. Y para todo en vniuersal conuiene la prouisi# de pan, especialmente quando Dios quiere castigarnos con hambre, y que se padezca y cueste trabajo, dolor y aflicion el buscar mantenimiento, como parece por vn lugar de Amos: [235]lo qual ha sucedido tantas vezes en el m# do, segun se vee por las historias, en es pecial se lee en el libro de los Reyes, [236] que la h#bre de Samaria fue tan grande, q# vna cabeça de vn asno se v#dio por och#ta reales, y que

comian los hijos. Lo qual permitio en tal ocasion Romulo en sus leyes, y que los pudiessen vender. Y lo de la venta ordenò tambien el Em perador Const#tino, y el sabio Rey d# Al#so, y es permitido a solo el padre: con lo qual passa Acursio, y la comun. [237]Y por Neemias, [238]dixo el pueblo oprimi do de la hambre, Muchos hijos tenemos, vendamos los por trigo, y comamos, y biuamos. Pues por remediar t# sanguinolentos casos, y no venir a comer rayzes de arboles, y yeruas, como cuenta Sabelico, [239]que sucedio en la regi# de Flaminia, ni morir de h#bre, **[39]** que como dize Amiano Marcelino, [240] es genero de muerte ignoble, o de pestilencia que sucede tras della, segun Ripa, [241]y euitar tantos males como causa la h#bre: [242]procure el Corregidor c# suma diligencia bastecer su ciudad y prouincia abundantemente de pan.

[sect. 12] Los Romanos en necessidad de trigo vsauan, segun refieren Tito Liuio, y otros, [243]embiar por la tierra personas c# fidentes y diligentes, q# inquirian è inuestigau# la cantidad de trigo que en ella auia, y hazian ca la y cata de las casas de los vezinos, y dexandoles lo necessario, les tomauan y pagauan lo de mas para la Republica: lo qual hazian los executores nombrados por el Prefecto de la annona, [244] a quien tocaua (como queda dicho) la prouision del pan. Esto mismo por dos leyes destos Reynos se permite oy a los Corregidores, y se toma indistintam#te el trigo en tiempo de necessidad a todo genero de gentes: [245]por autoridad de las quales me acuerdo, que siendo yo Corregidor de la ciudad de Guadalaxara, el año de och#ta y cinco, que fue muy esteril, sali a la tierra della con vn Regidor, y en ocho dias embie a la ciu dad mas de ocho mil ha negas de trigo, componiendolo con los dueños, y pag#doles luego, y dex#doles muy c#plidamente lo necessario [246] para sustentar sus familias, para sus r#tas y diez mos, y hazer sus siembras, y aun para cumplir con otras necessidades. Y si huuiesse seguridad de traerlo los mismos labradores en pan cocido a la ciudad, y que no lo gastarian, ni faltarian en la ocasion, mas comodidad seria para ellos. Otras vezes, quando ay muy gran falta de trigo, al principio del Agosto se toma prestado de lo que està ya limpio enlas eras, y aun de la harina que està en los molinos, para proueer de presto la instante necessidad: y y esto se ha de boluer de lo primero a sus dueños, tal y tan bueno. Y es de aduertir en preuenir con tiempo a la falta del pan, porque en comencando a sentirse, crece la hambre, y segun di ze Acursio, [247]en tiempo **[40]** della se come mas: y assi no deue el Corregidor hazer mucho ruydo, ni escandalo en el re medio della.

[sect. 13] En estas ocasiones muchas vezes hize sacar el trigo sobrado, no solo de casas de seglares, pero de canonigos y clerigos ricos, y aun de las Iglesias, y de los Obispos, y de sus mayordomos, que lo grangean y venden a precios, y por modos injustos: como quiera que pueden los Ecclesiasticos ser compelidos a vender el trigo q# les sobra, para la prouision de la Republica. [248] En Esdras se lee, [249]que Neemias Capitan de Artaxerxes, Rey de los Persas, clamandole el pueblo de Ierusalem de h#bre, protestò a los Sacer dotes, que no cobrassen los diezmos del pueblo, sino que se los diessen a los vezinos, porque no pereciessen de hambre. Y en los Decretos [250]se dize, que el oro de la Iglesia no es para guardarlo, sino para repartirlo, y socorrer con ello a las necessidades: y esto ha de ser la gloria y honra del Obispo. **[sect. 14]** Y éste es vno de los casos de fal# cia, en que vno puede ser compelido a que v#da contra su vol#tad. [251]Pero son luego ciertas

las pesadumbres que dan los ecclesiasticos con censuras: y assi se pone el Corregidor a mucho peligro, y deue ser fauorecido de los superiores. Y ya me sucedio caso, # el qual huuo al parecer de la ciudad toda justificacion, y denegò el C# sejo la prouision ordina ria de absolucion por ochenta dias, y se huuo de boluer cierto trigo q# se auia tomado para la dicha necessidad publi ca, a vn mayordomo de vn Arçobispo. **[sect. 15]** Ay algunos auarientos Prela dos, que en tales necessidades son tan faltos de caridad y socorro, que no solamente dexan pa decer estremas necessidades a los pueblos de su cargo, y morir de hambre las ouejas que esquilman, pero por el dinero no quieren venderles el trigo: y a estos tales comprehende mucho mas lo que dixo Salomon, [252]que el que esconde el trigo, serà maldito en los pueblos, **[41]** y la bendicion serà sobre aquellos que lo ven den. Otros Perlados hemos conocido, que con la larga mano que recibende Dios los frutos de la tierra, socorr# y proueen dellos las pu publicas y particulares necessidades de sus subditos, imitando al Patriar ca Iosef, que en el tiempo de la hambre abrio las troxes a los Egypcios. [253]Y destos tales se podra dezir lo del Psalmista, [254]Agradable es a Dios el hombre compassiuo, y que presta: darà buena cuenta de si en el juyzio, y no serà confundido.

[sect. 16] A los que tienen c#prado trigo en las aldeas, y està en poder de los vendedores, o de las panaderas, o en el de sus dueños, para la prouisi# de sus casas, no se deue tomar, pues todo es vn gouierno y bastecimi#to, proueerse los vezinos en particular, o pro ueerlos la Republica en general: y quando se les tomasse, se les auia despues de tornar a dar, y assi no se deue llegar a esto, sino es a gran necessidad, y prestado parte dello en el entretanto, como queda dicho: por que la caridad bien ordenada comiença de si propio: [255]y conforme a lo que se dixo por san Mateo, [256]Por ventura no nos falte a nosotros, y a vosotros, mejor es que vays a los que lo venden, y compreys para vosotros. **[sect. 17]** Y aunque es assi, que se puede tomar el trigo a los que les sobra, esto se entiende pagando el precio dello de contado, y no al fiado: [257] **[sect. 18]** y no teniendo la Republica dineros para pagarlo, ni orden de donde con facilidad auerlos, pueden ser los ricos c#pelidos con prision a que lo pre sten: y aun lo que assi prestaren, se les puede pagar despues poco a poco: y éste emprestido ha de pedirse en general a todos los vezinos legos hidalgos, clerigos, è Iglesias: [258]aunque en vn caso semej#te tuuo Floriano, [259]q# solos los mercaderes y otros tratantes deuen prestar. **[sect. 19]** Yo alomenos escusaria desto a los labradores, cuyos caudales nunca son tantos que sufran ésta carga, **[42]** y basta que ellos den su trigo teni#dolo, y que pierdan el aprouechamiento de panadearlo, sin que les obliguen a buscarlo y comprarlo, o prestar para ello. Aun que esto se guarda mal en el bastecimiento de la Corte (por lo mucho que por mil vias se aprouechan los aldeanos) porque obligan a los comarcanos a que trayg# pan cocido indistintamente, ora lo tengan de sus cosechas, o no; por lo qual en los mas pueblos se encargan los concejos desta obligacion, y proueen del trigo del pueblo, si lo ay, y sino, embi# a diuersas partes por ello, y pregonan, y rematan la trayda deste p# a la Corte, en vn precio que dan al que dello se encarga.

[sect. 20] Tambien en las dichas ocasiones de necessidad de pan, se suele tomar a los arrendadores el trigo de sus arrendamientos, por lo menos la mitad, y para ello se dan en el Consejo prouisiones, assi para el bastecimien to de los positos, como para repartir entre los vezinos, y para s#brar.

[sect. 21] Y no solo los arrendadores pueden ser c#pelidos a esto, pero los que tienen demasiado trigo, pueden ser apremia dos a venderlo a precio justo, y razonable, aunque sea menos de lo q# se hallaria por ello. [260]Pero despues que se puso tassa al precio del trigo, con pequeña carestia llega a venderse por la tassa, y cessa el subido precio a que antes se v#dia. Y en consequencia desto cessa tambien la disputa desta question, si se puede tomar à menos precio del que passa, y corre com#mente. De cuya declaracion y reso luci# tratamos en el capitulo siguiente, assi por lo que toca al trigo, como a otros mantenimi#tos, y mercaderias: **[sect. 22]** esto es, porque con la carestia y necessidad no se tiranizen las cosas: comoquiera que siendo t#ta la hambre, podria el pobre sin pena alguna tomar el pan, y otras cosas comestibles al rico, porque éstas en tiempo de necessidad son comunes, y de todos, pues en este caso pueden los ricos ser compelidos a **[43]** hazer limosna a los pobres. [261]Y assi segun san Mateo, [262]y Apolonio, [263] no pecaron los discipulos de Christo, quando necessitados de la hambre, passando por vna heredad, arrancaron vnas espigas para comer dellas. **[sect. 23]** Y assi mismo por la hambre puede el padre (como queda dicho) vender sus hijos: [264] y se conceden muchas licencias y prerrogatiuas en derecho. [265] **[sect. 24]** Y quando en el nauio no ay vituallas, sino las que al guno lleua para si, se le pueden tomar, para que se repartan y comuniquen a todos. [266] **[sect. 25]** Y éste mismo apremio pued# los vezinos hazer por justicia a la ciudad que tiene mucho trigo, que lo v#da mas barato que lo que vale de presente, si le està a menos, ora sea de sus rentas, o de lo comprado para el posito, segun Bartolome Soeino, y otros. [267] **[sect. 26]** Los dichos arbitrios de poder apremiar los vezinos para la prouision del trigo, se entien d#, no teniendo la ciudad o pueblo dinero, ni caudal, ni orden de d# de preualerse en la inst# te necessidad: [268]por lo qual el buen gouernador ha de preuenir y pro ueer a todas las necessides de la Republica, de manera que no se llegue, si es possible, a vsar de remedios penosos y fatigosos a los vezinos, si no que la ciudad tome en si por mayor la carga dellos con censos, y otras traças, sin echar ma no de aliuios y socorros menudos por estas vias de apremios, repartimientos, y contribucio nes, que son muy odiosas: y aun es contra la autoridad y magnanimidad de ciudad, o de pueblo principal, no acudir a las tales ocasiones, tomando las cargas en sus hombros, con fuerças y credito poderoso de Republica, sin ocurrir pa ra cada cosa a echar tallas, è impuestos: como quiera que a los Concejos y vniuersidades toca principalmente la conseruacion, el bien, y el gouierno de los vezinos, en especial de los pobres y miserables: y assi son dignos de reprehension los Corregidores, y Regidores, si son auaros en allegar ha zienda de la Republica, y tenazes en distribuyrla, dexando padecer el pueblo por no socorrerle y proueerle a su tiempo, gastando los propios en cosas por ventura menos necessarias, y **[44]** vsando de limitacion y estrecheza en perseguir los ladrones, y assegurar los caminos, y proueer la tierra de mantenimientos. Assi que primero que aprieten las necessidades, t#galas el Corregidor preuistas, y antes remedia das que sentidas, y no aguarde a bastecer la ciudad de trigo passada la sazon, y quando ay dificultad en hallarlo, y sea necessario traerlo de lexos mas caro, pudiendo comprarlo en las comarcas a buen precio, pareciendole que quando todo falte, t#dra a la mano el remedio de hazer cala y cata, y tomar el trigo a los vezinos, y compelerles q# para ello presten sus dineros, causando con estos ruydos escandalo, y mayor h#bre en la tierra: como lo reprehende Amiano Marcelino [269]en el Emperador Iuliano: y porque siempre ha de procurar el Corregidor, que la publica necessidad, y el

trabajo general, sea remediado por su orden y traça, y no por algun particular: porque aliende de que no conuiene (quando alguna persona poderosa lo quisiesse remediar) consentir que nadie le haga ventaja, no es co sa segura que vna comunidad t#ga tanta obligacion a vn hombre particular. Y por esto mataron los Romanos a Cassio, y a Mario Capitolino, y a los Gracos, porque con distribuyr mucho trigo en el pueblo en tiempo de hambre, obligauan la ciudad mas de lo que conuenia al estado de vn ciudadano: y auiendo en aquel vn po co de ambicion, podra apoderarse de las voluntades, y emprender y su stentar cosas de perjuyzio a la Republica.

[sect. 27] Para euitar molestias, y assegurar la prouision del trigo, es congruentissimo remedio el de los positos y alholies pu blicos, que aunque en estos Reynos se vsan de pocos años a ésta parte, son muy antiguos en el m# do: porque en el Genesis [270]se haze mencion dellos, quando ac#sejò el Patriarca Iosefa Faraon, que en tiempo de abundancia hinchesse de trigo las troxes: y assi vsaron dellos los Egypcios, con ser su tierra tan ab# dosa y fertil de pan, que se gun dize Plinio, [271]padeciera muchas vezes Ro ma, y aun pereciera de hambre, sino fuera por ella: y se gloriauan los Egypcios, que sustentau# de pan al pueblo vencedor del mundo. Los Ro manos [272]tambien vsar# de los positos, los quales tenian en Egypto, Si cilia, y Libia, segun refiere Aristides. [273]Y el primero que los instituyò en tre ellos fue el Empera dor Alexandro Seuero: [274] **[45]** solam#te para guardar el trigo, sino tambien las escrituras, y otras cosas preciosas, [275]y aun vsar# vna cosa bien considerada, que para estos positos diessen los vezinos cada qual su parte de trigo a precio barato, [276] pues auia de redundar en comun beneficio.

[sect. 28] Y no obsta a esta prouidencia de los positos, lo que dize la diuina Escritura, No seays solicitos de lo que aureis menester mañana: porque se responde, que solamente es reprouada la solicitud que procede de incredulidad: y assi Christo nuestro Red#ptor, [277] auiendo hecho aquel gr# milagro de los panes, mandò guardar lo que auia sobrado, porque comola abundancia de los frutos de la tierra, es d# y bendicion de Dios, conuiene c#seruarla ho nestamente, para no padecer necessidad. Y esto mismo tuuo S. Agustin: [278]porq# de no guardar en tiempo de abundancia, se siente la falta en tiempo de esterilidad: de que nos dan buen exemplo las prouidas hormigas, segun lo aduierte la diuina Escritura por Salomon, [279]y Pedro Mexia, y otros.

[sect. 29] Y aunque cerca del tiempo en que se deue comprar, y deshazer el trigo de los positos, y como se ha de guardar, y renouar, cobrar, y distribuir, està bien proueydo por la nueua pre matica, [280]que trata del gouierno dellos, y por orden#ças particulares de los pueblos, las quales deuen los Corregidores guardar, y executar en quanto no sean c# trarias a la dicha prematica, [281]toda via les aduierto mucho, **[sect. 30]** que no permit# que el caudal # los positos se conuierta, ni preste para salarios # Regidores, ni para proueer la carnizeria, ni pa ra otros vsos, aunque sean vtiles, necessarios y forçosos a la Republica: y aunque de otro dinero publico, y no tan preui legiado, se permita en los dichos casos emprestido y comutacion, [282]pero el dinero del posito conforme a derecho comun, y por la dicha prematica, ha de estar intacto y reseruado para solo aquel vso y empleo, [283] **[46]**

[sect. 31] de tal manera, que a# del trigo del posito soy de parecer que no se prouea el Corregidor en tiempo de necessidad, que aunque como a ministro de la Republica (que

deue gozar, segun los vezinos, de los bene ficios della [284]) se le deue su parte y porcion en p# cocido, pero no se le deue en trigo: [285]y por quitar murmuraciones, y no abrir puerta a que sus tenientes y alguaziles, y aun los Regidores, quieran lo mismo, tengo por mejor que lo haga traer de fuera de la ciudad, aunque le salga mas caro.

[sect. 32] Y estè muy recatado el Corregidor en no recibir prestado, ni vsur par en manera alguna dinero, ni trigo del posito, ni consienta que otros lo hagan, por las muchas prohibiciones y pe nas que por la ley Iulia, y otras leyes Imperiales y Reales estan en éste ca so impuestas y estatuidas: [286]ni haga (lo que no quisiera dezir aqui que hizier# algunos Corregidores torpe y feamen te) amassar trigo del posito por su cuenta y gr# geria, que aun oirlo ofende, y seria digno de acerrimo castigo.

[sect. 33] Ni tampoco dè lugar, ni consienta, que a Regidor, ni persona del Ayuntamiento, se le den di neros del posito, so color que los pagarà en trigo al Agosto, al precio que entonces valiere, [287] que a menos precio no es licito comprar frutos adel#tados, segun Abad, y otros, [288]a#que sea persona que lo tenga de r#ta, o de si#bra, ni que esto se haga con simulacion, por medio è interuencion de sus renteros, o de otras personas, con fianças que ofrecen, y las aprueu# los Regidores, cada qual las de su amigo, porque el otro haga lo mismo en las suyas: q# por experiencia hemos visto, el dinero del posito empleado desta manera, jamas cobrarse bien, a#que aya fiadores; porq# los mismos Regidores por mil vias los sacan de la carcel, o los dexan padecer en ellas, o les dan esperas en el Ayuntamiento, o lo trampean de forma, que ni el ttigo, ni el dinero se recupera, o tarde, ò con daño y dispendio del posito.

[sect. 34] Por esto hallo yo por mejor, que el dinero del posito se estè quedo en el **[47]** arca hasta el tiempo de la cosecha, y que entonces se emplee por orden de vn comprador confi dente y abonado, nombrado por la ciudad, comola dicha prematica [289] lo siente. Y assi lo vsar# los Romanos, segun se colige de Ciceron, y otros. [290]Y a este c#prador y pagador llamaron tesorero y questor de la annona, y tambien lo vsa ron los Griegos, y le llamaron Siton. [291]El qual puede ser compelido q# lo acete, aunque sea cria do de la casa imperial, sin que sele admita escu sa, y se le puede dar salario para ello sin Real licencia: [292]y que la tal per sona y el que recibiere el dinero, juren que no lo daran ni reciben para Regidor, ni para otra persona del Ayuntamiento, ni para otro por ellos directe ni indirecte. [293]Y esto es muy con forme a derecho, pues mal cobraran los Regidores el caudal del posi to, y haran la prouision del trigo en el tiempo de esterilidad, si son ellos los deudores que recibie ron el dinero, y han de ser executados y presos por el trigo, protestado al precio subido que se traxo con portes, por no auer ellos cumplido: y siendo, como son, curadores del menor y pupi la, que es la Republica, no pueden contratar c# ella. [294]

[sect. 35] Esta plaga de meter los Regidores la mano en la hazienda publica, es antigua y muy general, como lo sintio y exclamò bien Trajano a Plinio, Baeça, y don Iu# Aguayo de Castilla, Veintiquatro de Cordoua, en su libro del perfe to Regidor, y otros, [295] porque muchos echan todo su caudal en vn Regimiento, y se sustent# con el, y otros tomando dineros prestados de los propios y positos, y con otros aprouechami#tos suplen algo de sus menesteres. Y por esto los Tebanos pintauan a los Regidores sin manos, y al principe sin ojos, por que el tambien carecies se de aficion, como ellos de interesse. [296]

Para sembrar dize Pa **[sect. 36] -[48]**tricio, [297]que es acertado prestar, o vender a los vezinos trigo de los positos. Y aunque la nueua pre matica dellos, [298]conformandose con vna ley Imperial, [299]mandò que solamente se diesse a panaderas, para que en pan cocido se distribuyesse: y Francisco Marco [300]dixo, que para este efeto se les prestasse: toda via por carta acordada del Consejo se dan prouisiones, para que de los dichos positos se dè a los vezinos cierta parte de trigo para sembrar: por que no solo resulta prouecho para ellos, pero tambien a los demas vezinos, a quien cabrà parte de lo que se cogiere, y aun a los señores de rentas, y de diezmos. Y por esto tambien los Prelados suelen prestar trigo y ceuada para sembrar en sus Obispados. Bartolome Socino [301]dixo, que teniendo la ciudad mucha abundancia de trigo, puede ser apremiada a que lo v#da a los vezinos en tiempo de necessidad: aunque ya lo he visto denegar al Consejo, sino es para la siembra. **[sect. 37]** Demas de los positos, para la prouision del pan podria vsarse de otro reme dio (y quantos en esto se hallassen, serian muy de admitir: como quiera que ningun bastecimiento es de tanta importancia, como el del pan) el qual seria, si la prohibicion de massarlo y v#derlo, no se entendiesse con los labra dores que por sus personas, o por las de sus hijos y familias, labran y cultiu# de ordinario la tierra, sino que estos ta les, como pueden beneficiar y vender sus oliuas y azeite, su vino, vuas, y sar mi#tos, y la fruta de sus huertas, y los demas esquilmos de sus heredades q# ellos cultiuan, pudiessen assi mismo beneficiar el trigo de sus cosechas, y ven dello en pan cocido, no excediendo de las tassas y posturas: y aunque la causa de ser la dicha prohibicion general, ha sido para que se halle a comprar trigo en grano en abundancia para el bastecimi#to de los pueblos, y de los vezinos, y de la muchedumbre de panade ros que tratan y siruen de amassar, y proueer las plaças de pan cocido ordinariamente, y para el sustento y necessidades de los pueblos, digo, que para todo esto queda harto numero de gentes comprehendidas en la dicha prohibicion de no poder vender pan coci do, y obligados a vender el trigo en gra no, como son los señores de cortijos de la Andaluzia, y Reyno de Murcia, y los labradores de la Mancha, y de C# pos, y de otras muchas partes, que tienen labranças, y no las exercitan por sus personas, por ser gente (como dize el Vulgo) de capa negra: y quedan tambien los señores de rentas eclesiasticas, y seglares, cuyo trigo es tanto, q# bastaria a proueer las plaças, las quales desta manera estarian muy llenas de trigo, y de pan cocido, y con la abundancia baxaria el precio en lo vno y en lo otro, y con esta comodidad y gan#cia se animarian los labradores a sembrar, y a cultiuar las tierras, y cessarian **[49]** assi mismo tantos achaques y molestias como los juezes hazen a los labradores, condenandolos porque venden pan cocido sin tenerlo por trato y oficio, ni ser de su calidad ser panaderos: porque a vn labrador que coge hasta quinientas, o mil hanegas de pan, no ay que buscalle calidad si ara y caua, y anda tras sus mulas, para que le estè mal panadear, y mucho menos a los que no tienen tanta cosecha. Ni tampoco se les ha de cerrar la puerta, para que vna vez, o otra que se les ofrece necessidad, no puedan beneficiar su trigo, y amas sarlo para remediarla; porque el tenerlo por trato y oficio, no todos pueden, ni todas vezes les conuiene: y en esta conformidad se ha pedido en Cortes [302]declaracion sobre esto. Despues desto escrito se publicò la prematica, [303]que generalmente permite a qualesquier personas q# tuuieren labrança, vender todo el trigo que les sobrare en pan cocido; y no se si la dicha generalidad y ampla permission ha de causar dificultad de hallarse a comprar trigo en grano, y assi se ha parecido, porque en estos dias, principio deste año de nouenta

y vno, se tornò a reuocar esta vltima prematica, y se mandan guardar las antiguas, [304] que permitian vender pan cocido solamente los panaderos ordinarios, y que segun su calidad lo podian tener por trato y oficio: y pues ésta es la tercera y valedera, assi deue de conuenir lo que con tanto acuerdo y experiencias se ha proueydo: pero Dios ha sido seruido, que en este mes de Março de nouenta y quatro, se ha proueydo prematica a peticion de los Procuradores de Cortes, que yo ordenè como su letrado, è instè en ello, por los inc#uenientes que he experimentado en los gouiernos, para que todos los labradores puedan massar la mitad del trigo que les sobrare y registraren, y esto està bien, y assi se ha recebido c# mucho aplauso.

Vna duda pudiera disputar aqui, si las personas prohibidas panadear, contrauiniendo a la dicha prematica, y vendiendo el pan a la postura, o precio comun, pecaran, y estaran obligados a restitucion: la qual por no ser segun nuestro intento, remito a los autores. [305]

[sect. 38] No solamente en los positos se ha de encerrar trigo, sino tambien alguna cantidad de harina, segun la vezindad del pueblo, porque acaece por falta de moliendas, o por muchas lluuias, o por la ocupacion de los labradores en sus agostos, vendimias y simienças, o por falta de trigo, o con malicia, porque les suban el precio del pan, no venir prouision dello a las plaças, y suceder repentina hambre: la qual se remedia y socorre luego c# dar a panaderas harina del posito, para la instante falta, y con embiar alguaziles a diligencia por la tierra para hazer traer pan.

[50] Y aun en lugares grandes y populo **[sect. 39]** sos he sido de parecer que en el posito se recogiesse tambien alguna c#tidad de ceuada (la qual en lo fauorable a la Republica se comprehende debaxo del nombre de pan, [306]como la harina [307]) para que en ocasiones de necessidad se reparta entre los vezi nos pobres que tienen caualgaduras, o se v#da en ca xones por orden de la ciudad, solamente a los harrieros, y a los mesoneros, y a los alquiladores de mulas, y a los aguadores, y aun a los labradores, para que entret#gan sus ganados de la bor: con lo qual, demas de hazerseles socorro en particular, se haze beneficio en general a toda la Republica: porq# se traen bastimentos, y se conserua el comercio della, entendiendo que ay recado para las requas y bestias. Esta prouision de ceuada suele tener peligro, de que en la necessidad la repart# el Corregidor, y sus oficiales, y los Regidores entre si y sus amigos; a q# no se deue dar lugar en manera alguna.

[sect. 40] Saluo si la tal ceuada, harina, o trigo de los po sitos, sobrasse, o estuuies se humida, o sospecho sa de corrupcion, que en tal caso no pudiendo es cusarse sin daño, ni de otra manera el salir dello, los primeros entre quien se deue repartir pa ra mejorarlo, o comprarlo, son los del Ayuntamiento, que han de dar exemplo [308]a los demas, y despues entre los otros vezinos, los quales pueden ser compelidos a que lo compren, o tomen para dallo renouado, siendo tolerable el vicio y daño del pan: [309] **[sect. 41]** y no lo siendo, podra la ciu dad mezclarlo y compelerlos a que lo reciban: la qual mezcla y apremio puede hazer solamente la Republica para preualerse y exonerarse de aquel daño, como lo dize, y encomienda por doctrina notable Ludouico Romano: [310]mas lo c#tra rio (y con razon) tienen Bartulo, y Iuan de Platea, [311]que podran hazer la dicha mezcla todos, porque como esto no es falsedad, ni ocultacion, sino vicio y daño aparente, podra cada qual hazerla para su comodidad; porque siendo la mezcla no aparente, sino encubierta, disculparse **[51]** ha el vendedor con auisar della, [312]seg# adel#te lodiremos. [313]Y si sea

lici to en conciencia prestar el trigo añejo, malo, y sospechoso de corrupcion, para recebir lo nueuo al Agosto, no es de la presente especulacion, y as si me remito a lo que so bre éste articulo escriu# Abad, Fray Domingo de Soto, y otros. [314]

[sect. 42] Aduierta el Corregidor, que por gran muestra que el año haga de buena cosecha, no deshaga, ni vacie el posito, confiado della, ni despues de sucedido el Agosto abundoso, descui de en bastecerle, porq# a la muestra de fertilidad suelen suceder muchos tiempos y acidentes contrarios, de niebla, seca, piedra, ayres, o aguas que dessazonan la tierra; y aun despues de estar la mies en las eras, la suelen lleuar las auenidas; y como dize el Emperador Iustiniano, [315] del que va caçando y alcançando la liebre, que aun no es señor della, porque muchas cosas pueden suceder para que no la tome. Y el auer sido el Agosto fertil, t#poco deue ser causa para descuydar en la prouision; porque antes en el tiem po de abundancia se ha de hazer para el de esterilidad, y por la comodidad del precio que en tonces ay: y porque de la tierra fertil de ordina rio suele auer saca, y c# la requesta del pan, quedar vacia y cara: y tambien tras vn año lleno y fertil, suele suceder otro menguado y esteril: y el que gouierna, ha de ser prouido, [316]y anteuer estos y otros sucessos c# tingibles, para no caer en inconueniente, y en afliccion de ver hambre en su prouincia, y dezir entonces, Quien pensára, **[sect. 43]** que es palabra muy reprouada en el Capitan, y en el Gouernador, y en qualquier otro diser to artifice: [317]porque menos inconueniente es q# sobren quatro mil hanegas de trigo en el posito (pues las costas dellas se sacaràn el año adelante, o quando se gastaren [318]) q# no que falten, y no esten a mano para el socorro de los menesterosos: y como queda dicho, las ciudades y los C#cejos han de tener buen ani-**[52]**mo para oponerse a los daños vniuersales de los vezinos, que esto es de mayor importancia que otras perdidas y costas que en el remedio dellos se representan.

[sect. 44] La receptoria y administracion destos positos se deue encomendar a persona muy confidente: y tanto quiso el Empera dor Iustiniano [319]que lo fuesse, que dispuso, que se eligiesse para ello per sona noble, prudente y fiel, por las muchas frau des que podrian cometer, como se ha visto q# los receptores y mayor domos metian en los positos el trigo que ellos cogian, y mucho otro que comprauan (no deuien do meterse alli mas de solo el trigo publico [320]) y lo reuendian con lo del posito, traido con portes, que en años de carestia vendiendolo en pan cocido, salia a mas de treinta reales la hanega, y ne gociauan con el dinero y caudal del posito, contra lo dispuesto por derecho. [321]Y assi mismo suelen cohechar a las panaderas, y darles muy mala medida, por industrias y falacias de sutiles y amaestrados medidores: lo qual preuino y en cargò vna ley Imperial: [322]y por todo esto pass# las miserables mugeres, porque no les quit# aquella pobre comodidad. Aunque bien podri# ser admitidas a la den#ciacion, o acusacion dello, assi por lo que les toca, como por especial permission de la ley Iulia, [323]segun en el capitulo siguiente lo diremos, [324]y de las penas destos que grauan, o defrau dan la annona (como di zen los Iurisconsultos) que es la prouision del pan, o de otros manteni mientos, tocamos adelante en este capitulo.

[sect. 45] Cerca del libro de cuenta que han de tener estos depositarios, y que no traten, ni contraten con el dinero y caudal del posito, y si lo que acrecientan con el, se les puede tomar para el posito, y si pueden ser reelegidos mas de por vn año, o despues de dexado el oficio, tornar a el sin dar cuenta, y si pueden compensar con otra deuda el alc#ce que se les hiziere, y de las penas de sus culpas, vea el Lector a Francisco de Ripa en el tratado

que hizo de peste. [325] Y de passo sepa el Corregidor, que ha llando en alguna culpa, o dolo c#siderable a estos receptores, los puede amouer, y quitar de los oficios sumaria mente, y nombrar otros, y que deuen pagar **[53]** por ellos los que los n#braron. [326]

[sect. 46] En vna cosa ay grande abuso en algunas par tes, y es, que dan poco salario a estos mayordo mos, o receptores del trigo, por dezir en la c# dicion que les ponen, q# han de ser suyas las creces y sobras del: con lo qual se da ocasion a que den malas medidas a las panaderas, y a que mojen el trigo, y lo mezclen, y hagan otras frau des, para que aya mas sobras, y aunque les den mayores y compet#tes salarios, suelen quedarse con ellas; y dan vna razon muy friuola, y es, que assi como las faltas y quiebras del trigo que recibieron, han de ser a su cargo y obligacion, bien assi las sobras y creces han de ser para su pro uecho, porque dizen, q# por su industria y limpieza traspalandolo sucedieron, pues en derecho es valido el argum# to del aumento a la diminucion. [327]Pero sin embargo de todo esto en las Republicas bien gouernadas las tales sobras s# del posito, y no de los mayordomos, porque la dicha razon y argumento, que auiendo de sentir el daño de la diminucion, han de sentir el prouecho del aumen to, no corre en este caso; porque el trigo siempre crece, y nunca mengua; lo que en la ceuada es al contrario, que siempre falta: y assi por esto, como porque vsan las dichas fraudes, es mejor dar competentes salarios a los dichos mayordomos, y que las sobras sean para el posito. Y esto quiso sentir vna ley del Emperador Iustiniano, [328]que hablando con ellos dize que midan bien, y cojan para el posito lo que sobrare. Y estos inc#ueni# tes aun no se remedian con la nueua prematica de los positos, [329]que manda, que la tercera llaue dellos t#ga vn Regidor diputado, porque por el gran trabajo de assistir al recibo y saca del trigo, casi de ordinario el depositario solo assiste, y queda al despacho dello.

[sect. 47] El visitar estos alholies y graneros, està muy encomendado [330]al Corregidor que lo haga por su persona, para ver el edificio dellos, si se llueuen, o esstan mal seguros, o si las ventanas son chicas, y al Cierço, como conuiene q# sean, o si tienen otro defeto alguno, o si el trigo passa de tres años, que es el tiempo que en las trojes se conserua sin gorgojo, y en los silos con paja se conserua siete años, segun Francisco Patricio. [331]Y assi el Patriarca Iosef, para que se c#seruasse los siete años de la hambre de Egypto, m#dò que el trigo se metiesse en caña como se segaua, **[54]** sin lo trillar ni mallar, porque alumbrado de Dios, y de la natural filosofia, en tendio que se conseruaua mejor cada cosa en su lugar natural, que fuera del; y como el grano se cria vestido de su hollejo, assi se c#serua mejor en el. Y ponderando esto el texto de la Escritura, [332]dize, que en manadas fue guardado el trigo. Visite assi mismo el Corregidor, y vea como se mide el trigo, y el despacho que se da a las panaderas, y a los que lo traen y acarrean, por los fraudes que en esto se cometen, como queda dicho.

[sect. 48] El arca del dinero del posito, no soy de parecer que estè sin guarda de alguna persona que habite en la casa, porque no ay muro tan fuerte, ni casa tan cerrada, que sino ay quien la defi#da, no sea assaltada, y entrada: y ya hemos visto el posito de Madrid robado, con ser fuerte, y estar aqui la Corte. Y qu# do en el edificio no pueda auer morador, puede estar el arca con tres llaues en casa del receptor, pues ha de ser abonado y confidente.

[sect. 49] Esta visita de los positos, assi por lo que toca a los edificios, como a la cu#ta y razon dellos, podra pertenecer t# bien a los Obispos, y a sus Vicarios, de los que fuessen

instituydos por testamentos, o por otra disposicion, assi pa ra darse el trigo en grano, como en p# cocido en general, o en particular a los vezinos, no siendo instituydos, o confirmados por autoridad Real: como quier que las tales memorias, arcas, y positos de pan, son obras pias, de las quales el Obispo es juez y executor, aunque no priuatiuamente, sino a preuencion con la justicia seglar; como en otro capitulo diximos. [333] Y tambien compete a los señores de vassallos la vi sita de los positos y cu#tas dellos, como adel#te diremos. [334]

[sect. 50] Quatro priuilegios refiere Francisco de Ri pa, [335]que tienen los positos y alholies de pan. El primero, que sus deudo res no pueden compensar [336]otra deuda, aunque sea liquida, con la del trigo o dinero del. El seg# do, que no gozan del plazo y dilacion de quatro meses que el derecho con cede a los c#denados. [337] El tercero, que se puede cobrar la deuda no solo del principal deudor, si no tambien de los deudores de aquel. El quarto, que se contrae tacita hipoteca en los bienes del deudor. Yo añado siete priuilegios mas, y sea el quinto, que pueda la ciudad y Concejo c# peler a los vezinos a q# compr# el trigo que les sobra, [338]o que se corr#pe, aunque los vezinos no tengan necessidad dello, como arriba dixi mos. El sexto, que en el pan del posito no puede **[55]** hazerse embargo ni execucion por deuda que deuiere el pueblo. [339]El septimo, que los deudo res del posito, aunque sean hidalgos, pueden ser presos por lo que de uen, y estan obligados a dar fiadores de saneamiento: y assi se librò executoria desto en la Ch#cilleria de Vallado lid, en confirmacion de lo que yo prouehi si#do Corregidor de la ciudad de Guadalaxara: porque el posito, y la Republica se equiparan al fisco en muchas cosas expressadas en derecho: [340]y assi por la hazienda della el hidalgo puede ser preso. [341]El octauo priuilegio es, que puede el posito tomar a los arr#dadores parte del trigo de sus arr#damientos a comoles sale. [342]El noueno es, que podra tantear y comprar el trigo que se vende en la ciudad, o en su jurisdicion, no estando antes vendido, segun lo dispone vna ley Real, y la comun opinion de los Doctores. [343] El dezimo es, que a los que van a comprar trigo para el posito, se les pue de assignar salario sin licencia Real. [344]El onzeno es, que aunque los Regidores no pueden hazer ordenanças; pero en lo que toca a la prouision del pan, y otros mantenimientos, puedenlas hazer, como en otra par te diremos. [345]

[sect. 51] Pero esto del tanteo se deuria entender, qu# do los compradores fuessen forasteros, o si fuessen vezinos y quisiessen sacar el trigo fuera de la ciudad, o de su tierra en tiempo de necessidad (por lo qual segun refie re Ciceron, [346]fue açotado en Atenas Atenago ra Cinico) pero siendo para su prouision y gasto en ella, no se les deuria quitar: y assi en las buenas ordenanças de positos, y aun en las pro uisiones que he visto librar para esto en el Consejo, se manda, que los positos no compren tantas leguas en contorno de los pueblos, porque la gente dellos se prouea y bastezca, y no se les encarezca el trigo con la saca y caudalosa compra de los positos.

[sect. 52] Segun lo qual, mucho menos se deue tomar a los passajeros el trigo que lleuan comprado, y lo traen con trabajo y costa de otras partes para la pro uision de pueblos, o de personas particulares, porque es especie de tirania y robo, y el comercio y passo del trigo, y **[56]** de los otros mantenimientos (que lo vno y lo otro se compreh#de debaxo de vna denomi nacion [347]) ha de andar y ser libre por el Reyno, estantes las leyes Reales,

[348]que prohiben el estanco y vedamiento de llos, sin expressa lic#cia del Rey, so ciertas penas, porque vna prouincia ha de socorrer a otra. [349]Y assi se lee en el Genesis, [350]que Ioseph en el tiempo de la hambre de Egypto mandò abrir todos los graneros, y vender el pan, assi a los Egypcios, como a los de los otros Reynos que padecian la misma necessidad. Y aun para que les c#stasse que alli auia prouision de trigo, de que se podrian remediar, hizo echar en el rio Nilo cañas y espigas de trigo, para que las prouincias por do yuan las corrientes de sus aguas, echassen de ver, que po dri# yr por trigo a d#de nacia el Nilo. **[sect. 53]** Y para que se haga este socorro, puede ser compelida la ciudad, o prouincia comarcana por los superiores a que trayga trigo, o otro bastimento a la ciudad, o pueblo necessita do, segun doctrina de Angelo, y otros, [351] no embargante que ten gan ordenanças, de que los forasteros no pued# sacar los mantenimientos so ciertas penas, como adelante dezimos. [352]

[sect. 54] La decision de las dichas leyes se limita segun autores estr#geros y destos Reynos, [353]saluo si la ciudad, o pueblo, tuuiesse necessidad de trigo, que entonces podria prohibir que no se sacasse della, ni de su territorio: porque segun S. Pablo, [354]la caridad ordenada comiença de si mismo: y esto praticamos. Y quando se dan prouisiones en el C#se-**[57]**jo, insertas las dichas leyes, suplica la ciudad, è informa el Corregidor de la vrg#te necessidad de su prouincia, y con esto cessa la saca: aunque algunas ve zes suelen darse sobrecartas de las dichas leyes, segun son las necessidades y ocasiones. Y ésta es opinion verdadera, y de buenos gouernadores, que ati# den a la prouision de sus ciudades; aunque Azeuedo tiene lo c#trario. [355] Y cierto sufren mal los vezinos (y no sin razon) que los frutos nacidos en su tierra se saquen della, y les falten, o encarezcan a ellos, [356]porque la necessidad de la h#bre excede a todas las necessidades, pues (como arriba se dixo) se permite al padre vender a su hijo, [357] y el amor de la patria es dulcissimo, y primero se ha de acudir a ella q# a la estraña: [358]porque comodize el Emperador Iustiniano, [359]est#do por regar nuestros campos, no deuemos regar los agenos: y la vida es la co sa mas amada de todas las del mundo. [360]Teodo rico Rey de los Godos, (segun Cassiadoro [361]) es criui#do a Fausto su gouernador, le dize, que pro uea como la abund#cia del trigo sirua, y ayude a los moradores de la tierra, primero que se permita sacarse para la codiciosa ganancia y comercio de los forasteros, ni antes se prouean dello las naues peregrinas, q# las troxes propias. Y a otro Gouernador escriuio lo mismo, en lo que toca a la prouision de tocinos, diziendo, no ser razon, que de lo que en la propia tierra se cria, y sazona, aya necessidad por la floxedad en dexarlo sacar a la agena. Finalmente por la necessi dad se quebranta el derecho comun, [362]y aun el priuilegio, [363]y escusa de muchas cosas: [364]y quando se manda distribuyr alguna limosna, no se da a los forasteros, sino a los del pueblo. [365]

[sect. 55] De derecho comun auiendo necessidad en la tierra, bien se podria prohibir la saca de trigo fuera della, so cierta pena, [366]como arriba diximos que se castigaua en Atenas: en la qual pena tambien incurren los q# sacan harina y pan cocido, segun la mas com# opinion: [367]porque aunq# se mude la forma, no se **[58]** muda, ni altera la sust#cia, en especial en las cosas fauorables a la Republica, como lo es la prouision del pan: puesto

ca so que segundariam#te sea odiosa la pena respe to del que incurrio en ella, saluo en los contra tos y vltimas voluntades, donde se haze estrecha interpretacion, que en el nombre de pan, o de trigo, no se comprehendera sino trigo solo, segun los autores referidos en la glossa precedente.

En este passo F. Marco Antonio de Camos, y otros, [368]haz# vna inuectiua contra los Corregidores que en tiempo de necessidad permit# sacar trigo, o otros bastimentos de la tierra, mo uidos de auaricia, y de su propio interes, porq# les contribuyen y dan tanto por hanega, o por salma de trigo, o por carga de vino, o azeyte: lo qual es digno de acerrimo castigo, y lo serà en el juyzio del Cielo, si se ocultare, y no se castiga re en la residencia del sue lo; porque es gran cruel dad ver padecer hambre a sus subditos, y a las miserables personas, y que parece q# andan muertos sobre los pies, y que se consuele quien ha de procurarles el sustento, hazer grangeria y robo en semejante tiempo, no dude, sino que las miserias, pestilencia, enfermedades, hurtos, deshonestidades, y otras calamidades que de la hambre resultan, le lloueran a cuestas, y darà de todo ello muy estrecha cuenta.

[sect. 56] En los pueblos c#uezinos a la Corte, con dificultad se permite prohibir la saca del trigo, ni tomarlo a los harrieros, porque no se estreche la prouision y abasto della: pero si toda via fuesse tanta la necessidad y hambre, podria hazerse la misma prohibicion y retencion, por las razones que quedan dichas: mayormente si los que lleuan el trigo, son harrieros, que lo comprar# para tornarlo a vender; y ganar en ello sus portes. Y en caso que huuiesse lugar el retrato del trigo, assi contra los que lo passan por la ciudad, como contra los que lo sacan della, se les deue pagar el precio que constare sin fraude ni cautela auerles costado, aun que sea a mas de la tassa, quando del q# lo vendio no se puede auer derecho a la mano, para que buelua la demasia; q# si esto pudiesse hazerse, bastaria pagar el precio de la tassa: [369]pero si el t#teo y retrato se hiziesse mucho despues que se cele brò la v#ta (como se per mite por la necessidad publica) no bastarà pagar el precio que costò, sino lo que entonces vale, aunque sea mas crecido. [370]

[59] En esta materia de los positos es de **[sect. 57]** aduertir, que las penas de la dicha pre matica [371]que trata dellos, ni las ordenes della, no comprehenden a los positos que personas particulares instituyeron (que en algunas partes se llam# arcas de misericordia) sino a los que con Real facultad se fundaron, como consta del proemio de la dicha prematica: porque los otros se han de gouernar y juzgar segun las ordenanças dellos, o disposicion de los testadores que los dexaron, e instituyeron. Pero de los priuilegios que auemos referido, bien gozaran los positos que para bi# vniuersal de los vezinos del pueblo fueron instituydos, aunque sea por per sonas particulares, y sin autoridad Real: como quier que siendo el beneficio comun, es justo que se amplien en su fauor los dichos priuilegios, [372]teni# do los tales alholies caudal, arca, mayordomo, y ordenanças de positos: porque el trigo de las tierras, y rentas de los Concejos, o la harina de sus molinos, en que consisten sus proprios, que no està destinado para la prouision del pue blo, sino que lo v#den para los gastos publicos de edificios, y pleytos, y otras cosas, no se puede llamar trigo #l posito, ni se ha de regular segun la disposicion y penas de la prematica, y priuilegios de los positos: porque esto es hazienda distinta, y de otra calidad, y para otros vsos destinada.

[sect. 58] Y no solamente el trigo del posito es priuilegiado, segun dicho es, pero tambien el pan cocido, porque ora se venda por los panaderos del posito, o por otro qualquier, ora

el pan sea de trigo, ora de ceuada, centeno, o de otra semilla que se gasta y come en tiempo de hambre, no se deue alcauala dello, ni del contrato que se haze con los pa naderos, para que den por cada hanega de trigo tantos panes: [373]pero quando truecan los panaderos pan cocido por trigo (como en tiempo de necessidad acaece) entonces es permutacion, y deuer à la alcauala el q# da el trigo. [374]Ni sobre el pan cocido se puede echar sisa, ni imposicion alguna: y assi se declara y exceptua en las cedulas y prouisiones Reales que se dan para sisas y repartimi#tos, con que no sea en el pan cocido: assi por ser mantenimiento manual de pobres, que no alc#çan trigo en grano, como porque de su calidad el pan (como arriba diximos por autoridad #l Doctor Valles, Protomedico, y de la camara del Rey nuestro señor) es el mas principal de todos los mantenimientos humanos, aunque la carne es mas saludable, y mas vigorosa, segun F. Domingo de Soto. [375]De los vizcochos, y de los pasteles, buñuelos, o de otro genero de pan m#tecado, [376]bien se deue alcauala, por ser cosa **[60]** c#puesta, y no simple, ni absolutamente pan cocido: como tambien se deue del pan v#dido en massa, [377]y de la harina, se gun Bartulo, y otros, [378] y de los panezillos de sal; [379]como vna vez se alegò en juyzio, diziendo, que la dicha ley general mente essentaua el pan cocido. Del trigo que se trae a Seuilla por mar, son essentos de alcauala solamente los que lo traen. [380]Antiguamente del trigo se pagò cierto tributo. [381]De los Brug#ses escriue Iacobo Meyero, y otros, [382]que se libraron de cierto tributo impuesto sobre el trigo, y derribaron la casa del aduana del, y desterraron a los autores dello. Del Emperador Alexandro Seuero refiere Gueuara en su vida, [383]q# quitò muchos #rechos que estauan puestos a los que comprauan y vendian, y dio muchas libertades a los que trahian a vender pan, vino, ceuada, centeno, azeyte, car ne, y ropa: pero a los q# vendian frutas y golosinas, y cosas superfluas, m#dò que pagassen los tributos doblados, es a saber, que tambien pagasse el que lo compraua, como el que lo vendia.

[sect. 59] En el pan cocido no puede auer regatonia, [384] sino que los mismos panaderos que lo traen, lo vendan: y lo mismo se vsa en Francia, segun Rebufo: [385] **[sect. 60]** saluo los mesoneros, que estos por vna ley destos Reynos [386]pue den vender pan cocido, y otros mantenimientos, sin embargo de las orde nanças de los pueblos.

[sect. 61] No solamente tiene priuilegios, como auemos dicho, el trigo de los positos, y el pan coci do, pero tambien los tienen los labradores que cultiuan la tierra, y lo cogen, a los quales llamaua don Dionisio de Rey de Portugal, neruios de la Republica, y los principales, segun Aristoteles, y como tales los encomendò Plutarco a Alexandro, segun adelante veremos. [387]Y entre otros priuilegios que refieren los Doctores, [388]es vno, que en sus bueyes y bestias de labor, ni en los pertrechos de la labrança, no se puede hazer prenda, **[61]** embargo, ni execucion, saluo solamente por ma rauedis de auer del Rey, o del señor, o por deudas que deua el labrador al dueño de la heredad, no se hallando otros bienes muebles, ni rayzes, segun las leyes destos Reynos. [389]Y otro priuilegio compete a los labradores, y es, que para repetir lo que pagaron indeuidamente, basta alegar el error, sin q# tengan obligacion de prouar otra cosa: y el ad uersario està obligado a prouar su intencion. [390] De las alabanças de la agricultura, y de quan ne cessaria es a la vida humana, y de como fue Dios el autor della, y de quanta estima fueron los que la professaron en la diuina Escritura, y entre los Romanos y otras naciones, y de sus

priuilegios, vea el Lector a Cassaneo, y otros, [391]que lo escriuen larga y curiosamente: y la nueua prematica deste año de 94. donde se c#ceden a los la bradores nueuos y gr#des priuilegios, y ex#pciones, assi a sus personas para no poder ser presos por causas ciui les, desde Iunio hasta fin de Diziembre (segun antes lo considerò Guillermo Benedicto [392]) como para panadear, y otras muchas cosas muy fauorables: las quales estos Reynos propusieron a su Magestad en las presentes Cortes, cuya suplicacion y capitulos q# se c#cedier# yo ordenè como letrado dellos.

[sect. 62] Solo es de aduertir, q# de los priuilegios de la ignorancia concedidos a los labradores, no gozan los rusticos sagazes, [393] como ya oy lo son casi todos, y de otras muchas malas calidades, segun escriuen Tiraquelo, Otalora, y otros, [394]en special que son inclinados a hurtar, y maliciosos en el vender, y cautelosos en aguardar los tiempos de mayor necessidad, para v#der mas caros los frutos de la tierra, causando la necessidad de la hambre, y que padezcan los po bres por su culpa, hasta que les suban los precios. Y estas y otras malicias vsan, mayormente los labradores conuezinos a pueblos grandes, y assi no ay en ellos aquella sinceridad antigua, **[62]** por la qual merecio llamarse santa la rusticidad; [395]en especial los labradores que traen es criuania en la cinta, de los quales se puede tener todo recato y rezelo: y assi por esto las leyes de Partida, [396]habl#do del priuilegio y fauor de la ignorancia de los rusticos, requieren que sea labrador simple, o aldeano necio. Finalmente no gozan los labradores de los priuilegios de la ignorancia, sino en los casos expressados en derecho. [397]

[sect. 63] Pueden ser compelidos los labradores a que vendan, y traygan con sus carros y bestias, y c# sus barcas, y naues en los puertos de mar y rias, trigo, y pan, y otras vituallas a la ciudad en todo tiempo, a#que sea en fiestas, y ferias de sus agostos, simienças, y vendimias, por especial prerrogatiua que tiene la prouision y bastecimiento de la Republica. [398]Y lo mismo seria para la prouision de la gente de guerra que en la tierra huuiesse; [399]aunque el lugar donde se ha de lleuar, estuuiesse apestado. [400]Y quando para esto no bastassen las vituallas de los pueblos # la jurisdicion y suelo de la ciudad, podrian ser compelidos por los superiores los vezinos de los pueblos y prouincia comarcana, para que lo v# dan, y traygan; [401]como arriba diximos. Y para traer el dicho pan y vituallas, pueden tomarse los vagajes y bestias de labor a qualesquier personas, aunque sean forasteros, pagandoles luego lo que merecieren, [402] no embargante que para otros seruicios extraordinarios estan los labradores exemptos y es cusados, porque no se distrayan de sus labranças, [403]por ser tan necessarios a la Republica, comolo tocamos en otro capitulo. [404]

La tassa del trigo fue santissima, porque en años esteriles vendian los hombres las hereda **[63]** des y alhajas para sust#tarse; y obliga a restitucion, como en el capitu lo siguiente dezimos, [405] assi por lo que toca al excesso de la tassa en el trigo, como en el pan coci do, demas de pecar mortalmente el vendedor. [406] Y en el precio del pan co **[sect. 64]** cido es muy conuenien te que en todo tiempo aya tassa, porque es el gouierno de otros precios en muchas cosas, y en que mas el orden es necessario. Y hase de hazer con consideracion de justa y moderada ganancia, sacadas las costas respeto del precio comun y publico del trigo, y harina, y a como sale en pan, [407]y no a respeto de Io que en otro proposito dize

vna ley Real, [408]que se dè el quin to de ganancia, como le parecio a Mexia, [409]porq# esto es mucho, y lo ordi nario se tassa y pone vn marauedi mas en cada pan de dos libras, de como vale la hanega de trigo, si passa a onze reales, que se vendan las dos libras de pan a doze marauedis: si ya no concurriesse alguna considera cion para dar mas gan# cia, y subir el precio, porque tiene mas costa en traerlo: pero no porque costò mas caro [410]de lo que vale en la plaça, o se vende comunmente. Y es de aduertir, que el pan de fuera es mas justo que se venda a mas precio, que lo del posito. [411]Y aduierta el Corregidor en no estrechar el precio del pan, bax#dolo mucho, porq# le tengan por gran repu blico, y zeloso de los po bres, porque esto es mal gouierno, y suele causar hambre, como dize Pedro Gregorio, [412]y lo hemos visto por experien cia, y lo tratamos en el capitulo siguiente. [413]

Esta tassa y postura del pan suele hazerse por acuerdo del Ayuntamiento [414]diuersas vezes al año, segun baxa, o sube el precio del trigo, y no la haze el Corregidor de por si, como en los otros mantenimientos: y assi se practica, a#que Guido Pape, y otros tuuieron, que el Corregidor solo puede hazerlo, como diremos en el capitulo siguiente. [415]

[sect. 65] Pero no le passe por pensamiento al Corre-**[64]**gidor, por graue y vrg# te que sea la necessidad del pan, mandar pregonar que vendan al precio que quisieren el pan cocido, porque no es el parte para derogar la ley, y es menos desacato dissimularlo, **[sect. 66]** que pre gonarlo, y el dicho pregon no escusa a los vendedores en el fuero de la conciencia de culpa, y de restitucion, ni al Corregidor la necessidad le disculpa de pena, segun la ley Real, [416]a#que no faltan fundamentos para escusarle, segun Tiraquelo, y otros. [417]

[sect. 67] Alguna duda ponen las palabras de la dicha prematica del pan, do dize: *Y que no la dißimula cion ypermission de nuestros juezes y justicias, los quales no tienen autoridad, poder, ni comission para poder dispensar, ni remitir, ni dissimular, no les escuse, ni pueda es cusar, que no embargante la tal permission a yan de ser obligados a la guarda y c#plimiento de la nuestra ley y prematica*: juntando c# esto la dotrina de Bartu lo, y de Iuan de Platea, y de otros, [418]que dizen, que la licencia, ò mandato inualido del juez, no escusa de pena al tr#sgressor de la ley, ò del estatuto: porque quando la prohibicion concierne à la vtilidad publica, assi como el pacto y conuencion de perso nas priuadas no puede prejudicarla, tampoco el precepto y mandato del juez ilicito, è inualido, y que assi por el con siguiente puedan ser ca stigados los que exced# de la tassa del pan, aunq# mediante la licencia, ò permission del juez. Pe ro lo mas cierto es que se escusan del dolo y de la pena en el fuero exterior: [419]y assi lo he visto determinado por los su periores en estos terminos.

[sect. 68] En lo que toca a no pedir testimonios de las le guas a los que traen a v# der trigo, o ceuada, en tiempo de necessidad, ni c#denarlos por ello, suele auer dissimulacion, y aun ser esto ocasion de que los naturales y vezi nos lo vendan con portes por interpositas personas.

[sect. 69] Las panaderas a qui# se da trigo para que acu dan con tantos panes por hanega a sus dueños, si **[65]** dexaren de cumplir, pueden ser presas por ello: porque aunque la muger es priuilegiada para no estar presa por deuda ciuil, [420]y aunque sea el panadero hidalgo, y ten ga el mismo priuilegio; [421]esto cessa en este caso, porque la deuda deciende

de delito [422]en dos maneras. Vna, por ser la dicha panaderia no con trato de emprestido, comoimpropiamente se llamò en vna ley, y lo c# surò Cujacio, [423]sino casi administracion y deposito, como lo que se da a guardar, dando precio por el beneficio y administracion dello, es a saber en el secresto de viñas, oliuares, linares, cañamares, y otras cosas, que por industria del depositario se conuierten en azeite, vino, lino, y caña mo, y mudan las especies y la forma, **[sect. 70]** y al depositario se le pagan las exp# sas que haze en la tal be neficiacion. [424]Y por la mala y dolosa administracion puede estar pre sa la muger, como en otra parte diximos, [425]en en especial de las que se alcan con la hazienda agena. Y aun no cumpli rian con boluer el trigo, sino que estan obligadas a darlo en pan cocido, segun el contrato, o pagar el interesse. [426]Y del trigo que se da a las panaderas, suele muchas vezes concertarse que de aquel mismo se dè el p# a sus dueños, en especial para las mesas de se ñores, y de personas regaladas y curiosas, y de los conu#tos de frayles y monjas, que de ordina rio buscan muy buen trigo para su comida, y assi es muy semejante a deposito el dicho contrato. La otra causa de prision en el dicho caso, es, porque es especie de hurto, faltar a la confiança y llaneza del dicho oficio, tomando y c#trectando la cosa que se auia de restituyr luego: **[sect. 71]** como quiera que el mercader que no acude con el precio, o con la mercaderia que se le entregò, a pagar luego de contado, comete hurto, [427]y assi podran la muger, y el hidalgo panaderos ser presos por la dicha razon: [428]y mucho mejor las pa naderas del pan del posito, por lo que dicho es. Y porque la hazienda de la Republica goza en muchos casos de los priuilegios de la hazienda Real (como en otro capitulo diremos, [429]) tambien por esta razon los hidalgos no tienen ex#pcion para no estar presos por ella. [430]

[sect. 72] Tras lo dicho es a proposito resoluer vna duda muy cotidiana, si en tiempo de esterilidad de pan, quando no se ha lla a comprar en el pueblo y comarcas, **[66]** los que deuen trigo a la ciudad, o al po sito, o a otras personas, v#dido o prestado, o de sus r#tas, o los dichos pan aderos, o distribuidores del pan del po sito, que suelen en tales ocasiones quedarse con ello, y aun venderlo escondidamente a mayores precios, y los mayordomos y patrones, que estan obligados por testamentos, o costumbres a dar caridades, o limosnas en pan cocido (como se dan en la ciudad de Soria en casa de Iuan de Barrionueuo, trezientas hanegas cada mes de Mayo, y en la ciudad de Guadalaxara en la Iglesia de san Gil por los Aluarez) estaran obligados precisamente a pagar en trigo, o en pan cocido, segun el contrato, o instituci# de la memoria, o cumpliran atenta la dicha esterilidad, y dificultad de no hallarse trigo a comprar en las comarcas, con pagar el precio dello a la tassa? En lo qual digo, que aunque Mexia en la glossa que hizo a la prematica del pan, [431] dize, que el sentenciò y vio sentenciar, que en el dicho caso bastasse pagar el precio del trigo, o del pan cocido, yo digo, que lo contrario he sentenciado, y visto sentenciar, y es mas juridico, y lo que segun do trinas recebidas se deue tener, que estan obligados los tales deudores a pagar en trigo, ceuada, centeno, auena, o en p# cocido, segun y como lo deuen por la disposici# del testador, o por el contrato: porque aunque es ver dad, que la dificultad escu sa al deudor de la mora, y de la pena, y pagando el precio, o el interesse, se libra, esto es en la obliga ci# de hazer, o de entre gar, o pagar alguna especie especifica, como algun cierto cauallo, o esclauo, o otra cosa señaladamente: [432]pero no le libra de la obligacion de lo que es genero, como

es dinero, trigo, lana, vi no, y otras cosas que c# sisten en peso, numero, o medida: [433]y particular mente en el deudor de trigo, o pan, està dispuesto assi; [434]en tanto grado, que aun por rescripto del Principe no se libraria el tal deudor de la paga especifica del trigo: [435]porque el genero no puede perecer, y ninguna dificultad basta para que al acreedor de trigo se le haga pago contra su voluntad en dinero, o en vna cosa por otra. [436]

[67] Y aunque Paulo de Ca **[sect. 73]** stro y otros [437]tuuieron, que el que recibio trigo prestado, sino puede boluerlo en especie, c#plira pagando el precio del, como vale en el lugar donde habitan (que a lo mas serà el precio de la tassa, estatuydo por la prematica) enti#dese en caso que al acreedor no le importasse mas el trigo que el dinero: pero si para la prouision de su casa, o para cumplir con otras obligaciones, huuiesse de traerlo com prado de otras partes, entonces regularseha el precio segun el trigo cuesta, traydo del lugar mas cercano donde se halla a comprar al tiempo de la paga; o si el trigo fuesse del posito, o # obras pias, o publicas, q# siempre ha de estar en pie, y en especie, en estos casos se puede protestar al deudor con informacion hecha con su citacion ante la justicia, del precio a que cuesta con portes, y el juez condenarle en ello por razon del daño emergente. [438]Y si el acreedor es panadero, o harriero, q# auia de massar, o tragi nar el trigo y grangearlo, se le pagarà tambien lo que dexò de ganar con ello, que es el lucro cessante: [439]saluo si el deudor fuesse labrador pobre, o otra persona, que por gran necessidad no pudo pagar en trigo, éste tal no deuerà el dicho interesse de lucro cessante. [440] **[sect. 74]** Y aun en el fuero de la conciencia, si su necessidad fue tan grande, y el daño del acreedor tan poco, escusado estuuo por entonces de no pagar el principal, hasta que pudiesse. En lo qual vea el Lector a santo Tomas, y a san Augustin, Couarruuias, Soto, y a otros, [441] sobre la consideracion y distincion de la dicha necessidad, y del perjuyzio del tercero, quanto y qual aya de ser en este caso. Y los que en lugar del dicho pan de caridades, y limosnas, dan dinero, y no pan en especie, como deuen darlo, hazen muy mal, y contra conciencia, segun Ripa, y otros: [442]para lo qual haze vna ley de Partida, [443]do dize, *O para dar raciones.*

[sect. 75] No se consientan por ninguna via regatones de trigo en los pueblos, pues por prouisiones Reales està prohibido, y confirmado por capitulo de Cortes, donde se est#dia la dicha prohibicion a los que arrendassen pan en **[68]** cierta forma, [444]la qual es tà ya alterada por vna ley nueua que lo permite. [445]Y t#gase cuenta c# estos arrendadores, por que con esta permission y encubierta reuenden otro mucho trigo. Y ad uiertase, que es muy ma la y reprouada la opini# de algunos vezinos de pueblos que tienen con tra esto de la recatonia del pan, pareciendoles conueni#tes las dichas reuentas; porque no se como sienten de sus cociencias, ni como enti# den la dotrina Euangelica, [446]que dize, quan espantable fue el juyzio que se hizo con aquel q# hinchia sus silos de pan para biuir a su deleyte: y destos dize san Iuan Chrisostomo, [447]q# eran los que Christo nuestro Redemptor echò del t#plo. Y en los Prouerbios dixo Salomon, [448] Los que esconden el trigo, seran malditos en los pueblos. Miren estos po pulares, que no es razon, ni causa bastante dezir, que en vnos pueblos se ha de permitir la regato nia del pan, porque ay silos y lugares aparejados para que se guarde y conserue, y guard#do se, se hallara alli al tiem po de la necessidad, por que su intento destos no es proueer, ni bastecer el pueblo

en tiempo de hambre, que éste seria me ritorio, como lo fue el del Patriarca Iosef: [449]ni aun tampoco de que despues se v#diesse a vn pre cio conuenible y justo, aunque con alguna ganancia para el remedio de los pobres, sino que la intencion destos tales es proueer en acrecentar su caudal, y para ello dessear malos temporales, y peores años, y que aya h#bre y necessidad para el pobre, y no consideran que no pueden en conciencia venderlo a mas precio de la tassa, como santissimamente se establecio por ley: [450]y que de mas de la pena legal, pecan mortalmente, y estan obligados a restitucion, porque van con tra la ley diuina y natural, que prohibe dessear y querer para otros lo que no quieren para si mismos, y tambien prohibe la codicia demasiada en estos interesses. [451]Veamos pues quanto es menos perjudicial valer el pan tan caro, que no lo puedan comprar en el pueblo, sino quatro de mil, que no auerlo de todo **[69]** punto. Direisme, que mucho peor es no auerlo, porque los ricos que lo pued# comprar, podrian comprandolo sust#tar los pobres. Y esto tiene respuesta clara, que el rico puedelo comprar para su mantenimiento, pero no para m# tener todos los pobres del pueblo: y ca so que pudiesse, no se haze assi, y quedanse con ésta hambre los pobres muertos, y los regatones ricos. Yo no condeno la prouidencia en los lugares que no tienen frutos, ni r#ta de pan (en los quales se deuen proueer de acarreo, [452] y guardarlo en las troxes y alh#digas del pue blo) ni reprueuo comprar por junto el rico pa ra el pobre, que no lo puede comprar por me nudo; ni menos reprueuo otra parte de prud#nia, que es hazer positos publicos de trigo para el remedio de las necessidades, antes, como queda arriba dicho, son de aprouar y loar, que todo esto es bueno, quando es sabiamente proueydo: pero que el mercader se aproueche del sudor del labrador, para vender el pan encarecido a todo el pueblo por su particular interesse, [453]no se puede sufrir, porque dello resultan muchos inconuenientes.

[sect. 76] Lo vno, que estos regatones tienen falta de creencia y confiança, que Dios darà lo que conuiene para el mantenimiento de sus Christianos, contra lo q# el mismo dixo, [454]No seays solicitos de lo de mañana, para hazer por ello injusticia, siendo assi, que lo da siempre por su gran misericordia. Lo otro seria oponerse a resistir la justicia de Dios, q# se executa con falta de buenos temporales; por nuestros pecados, y hazer lo que hazian los fabricadores de la torre de Babel. [455]Destos se saca y excepta el que guarda en deposito publico el trigo con la consideracion meritoria arriba dicha. Iten seria reduzir la labrança de los campos y agricultura (que es muy necessaria a la vida humana, como queda dicho) a trato de mercancia: de que se vee por experiencia auer resultado la carestia en todo. Lo otro es, dar ocasion, a que los Perlados, Iglesias, y monasterios, y señores seglares, arrienden sus tierras de pan en tan subidos precios, que no se puedan redimir, ni pagar, aunque se desuellen los pobres labradores. Iten, es poner todas las cosas necessarias al mantenimiento humano, en tan excessiuos pre cios, que no se puedan comprar, sino cargando de deudas y mohatras a los hombres, è inuentando pleytos, questiones, y trampas, de donde vienen a total perdicion. Lo otro es, dessear los regatones que aya esterilidad, carestia, y malos tempora les, porque se venda bi# su trigo ensilado, el qual se comprò para ganar con el: y con esta mala intencion nunca salen de pecado mortal. [456]Iten, es buscar estos regatones inuenciones y ardi-**[70]**des para #carecer los di chos precios con mañas diabolicas, en perjuizio de sus animas y proximos, por manera que no se pierda en el caudal q# empleò, o en la renta q# arrendò en menos de lo que valia. Y tambien es causar auaricia por vn nueuo genero, que no se vsò entre las gentes, y

en la cosa mas necessaria a la vida humana; y es dar ocasion a que de subir los regatones los dichos precios, todas las haziendas de los hombres no bastan para comer y vestir; y no son proueydos los pobres de limosnas, ni se dotan monesterios, ni se edifican templos, ni se hazen hospitales, ni se casan huerfanas, ni se ponen en letras ni en otras virtudes los propios hijos, porque no ay para ello, ni aun siruen al Rey en sus necessidades, porque no tienen los pecheros con que. No se tenga en poco este negocio, que todos estos males vienen de la dicha regatonia. Pues que di remos de las inu#ciones de vsura que ay en ello, y de otros mil modos de trampas y engaños que vemos se hazen con las contrataciones de los regatones? Y esto solo baste para prouar que el negocio es malo, pues para lo sustentar se vsa de tantas maldades, y por ser tan pernicioso, se prohibio por la dicha ley catolica y muy santa. [457]

[sect. 77] En algunos casos no seria punible la reuenta del trigo, o ceuada, qu#do auiendo vna persona comprado trigo para su casa, mudasse despues proposito para hazer ausencia, y no lo huuiesse menester; o si siendo el trigo que tuuo de sus rentas, o el que huuiesse c# prado, malo, comprasse otro mejor para su familia, o siendo obligado del pan, le sobrasse acabada y cumplida su obligacion algun trigo, que en estos y otros casos semej#tes, constando del primer proposito, bien podra reu#derse el trigo, o ceuada sin pena. Y lo mismo es carnes biuas, y otras cosas prohibidas reuen derse: pero no const#do del primer proposito, presumirseha dolo, y animo de reuender. [458]Y lo mismo se dirà [459]en la saca de las cosas vedadas, si passandolas para su vso, despues mudando proposito las vendiesse.

[sect. 78] A los Concejos y ciu dades no se puede notar ni culpar de regatonia, aunque compren trigo y ceuada, y lo tornen a reuender, porque les so bra, o esperan abundancia. Ni tampoco a los mesoneros, y panaderos, porque ya mudan la forma en vendello por menudo, o en pan cocido, segun **[71]** dotrina de Angelo. [460] Ni porque los dichos concejos lo vendan a los forasteros contra la ordenança pregon. [461]Como tampoco le serà prohibido a la ciudad hazer amassar y vender el pan cocido del trigo, o harina de sus rentas y molinos, que es hazienda de sus propios, y no del posito, para que los oficiales del Ayuntamiento que lo acuerd#, puedan ser denunciados por las prematicas [462]que prohiben vender pan cocido de las cosechas, sino los labradores que lo tienen por trato y oficio, segun la nueua orden arriba m#cionada: como quiera que es obligacion y oficio del regimiento baste cer de pan la Republica, ora sea de sus propios, o de su posito, pues no ay en lo vno mas razon de permission que en lo otro: y en los dichos casos tratan del beneficio de la republica, y estan sueltos de las leyes y penas en ellas impuestas: como tampoco estan obligados los c#cejos, ni los curadores, à aguardar a vender el trigo, y los otros frutos al tiem po de carestia, sino al precio comun, y presente, con testimonio, o certificacion del tiempo, y precio. [463]

[sect. 79] En lo que toca al repartimiento del pan cocido del posito en tiempo de necessidad, el me jor orden es encomendarlo a los Regidores, [464] que por semanas y rueda lo repartan por perro chias. Y assi en Roma los que hazian éste oficio, se llamauan Parochos. De lo qual se acordò Horacio. [465]Y para esto se piden a los curas li stas de las casas que ay en sus perrochias meneste rosas (en las quales se c# preh#d# tambien las de los Clerigos [466]) con su pare cer, de qu#tos panes se les deue dar cada dia a cada casa. Y segun esto

se hazen cedulas y bole tas, de que vsauan los Ro manos en el dar del pan, para que no se hiziesse fraude, y las llamauan tesseras frumentarias, [467] las quales se dan a cada vezino la suya. Y deste registro tiene el Regidor minuta, y acuden los vezinos a su casa cada dia a cierta hora, por su copia de pan, y no de vn dia para otro, sino a la traça de los pa-**[72]**nes ciuiles, [468]que dauan los Romanos cada dia a los escuderos de sus casas, y a algunos oficiales publicos, como se dan oy las raciones de pan en Palacio. Y desta suerte se distribuye el pan sin tanto ruydo, ocupacion y desorden, como vemos sucede por otras formas. Y aunque esto es trabajo de los Regidores, no le cabe a cada vno sino vna semana, o dos, segun ya el dia de oy son t#tos donde quiera: y euitase gran c#fusion en la priessa y apretura para tomar pan de las redes ni ños y viejos, y los que no lo son: y dandose el pan en ellas, o en casas de v#dedores, vnos toman mucho, y otros no nada, y aun los que tienen acargo el darlo, suelen v#derlo escondidamente a forasteros a mayores precios, o darlo abastadamente a los ricos, y a sus amigos, o a quien les co hecha. Y ésta mala distribucion de pan sintio y exclamò Acursio [469]en vna glossa, y lo llamar# los Romanos defraudar la annona: sobre lo qual el Emperador Aureliano impuso muy graues penas, segun escriue Vopisco en su vida, y Tibe rio Deciano, y otros. [470] Por lo qual se han de n# brar personas confidentes, de las quales, y de sus obligaciones podra el Lector ver a Francisco de Ripa, [471]sin que en esto admitamos el ord# que el escriue, [472]diziendo, que el pan se lleue a las casas de los vezinos pobres, porque no and# por las calles, y causen contagion: como quiera que el dicho pan se da a los pobres, aunque no est# enfermos, **[sect. 80]** y los c# tagiosos deuen ser recogidos a los hospitales, o echados de los pueblos, como en otro lugar diximos, [473]y lleuados a sus lugares. Pero aduiertase, que los Regidores q# distribuyeren el pan, no lleuen por ello panes algunos, como lo hazen en algunas ciudades, que lleuan dos panes de cada fanega; que es cosa torpe y fea: ni vsen de monipodios, ni de otras menudas gr#gerias cerca desto: las quales vi afear en el Consejo en vna residencia a vn Regidor de vna ciudad principal, y son muy punibles. [474]Y mueua a los Regidores, considerar, que no me nos alabança y gracia consiguen en ha zer justificada y limpiamente la distri-**[73]**bucion del pan, que el Corregidor en hazerlo buscar y traer. Y assi a# que la diosa Ceres fue muy celebrada de los Gentiles por auer hallado el trigo, no menos lo fue el dios Pan (de cuyo nombre se llama oy assi el pan que comemos) por auer dado orden en el amassijo, distribucion, y vso del pan para el sustento humano.

[sect. 81] Demas del dicho orden, que es para la prouision de los vezinos, se han de diputar panaderas, que cada dia saquen a vender en publico a la plaça, o a la red, cierta cantidad de pan [475]para los forasteros y passajeros, y labradores pobres de la tierra; y que estas panaderas registren ante vna persona el pan que traxeren a vender, porque no suelen traerlo, por venderlo oculta mente a mas de la tassa. Y tengase cuenta con estos registradores, y con los alguaziles, porque suelen hazer mil colusiones. [476]Y esta prouision y abundancia de pan nunca ha de faltar todo el dia en la plaça, porque harta y satisfaze mucho ver que sobra; y aun honra al Corregidor de buen gouierno. **[sect. 82]** Pero si el pueblo no estuuiere tan pro ueydo de trigo, que pue da dar pan abasto a los pobres forasteros, primero deue darlo, y proueer a los naturales, [477]comoatras queda dicho, y entre ellos a los mas necessitados y enfermos. [478] En estas ocasiones de hambre Augusto

Cesar, segun refieren Suetonio, y otros, [479]mandaua echar de la ciudad las familias de las rameras, de los esgrimidores, y de los forasteros, y parte de los criados, para que el pan se distribuyesse y bastasse a los vezinos. Y en otra ocasion de hambre Carlos el bueno (segun refiere Meyero [480]) hizo matar todos los perros, porque no ayudassen a comer el pan. Pero nuestro Corregidor, con el fauor diuino, y con valor y pecho, no se encoja, ni estreche, sino haga abastada prouision para todos los mora dores de su prouincia, si fuere possible, valiendose para ello de todas las industrias y diligencias humanas, guardando siempre orden en los tales tiem pos en el dicho repartimiento del pan, para que a todos quepa parte, y se aco moden, segun dizen Saliceto, y otros, [481] porque no lleuen vnos mucho, y otros **[74]** no nada, pues se puede prohibir que ninguno compre sino limitadamente el trigo, o pan que le pareciere al juez ser bastante, segun su calidad, y la falta del pan. De las cuentas del posito, y execucion de los alcances del, tocaremos en el fin del capitulo siguiente.

SVMARIO DEL capitulo quarto.

EL intento principal del hombre es el sustento corporal, num. 1.

Quales animales se mantienen del ayre, y sin comer vn año, y que yerua sustenta doze dias, numero 2 .

En la primer a edad del mundo de que mantenimientos se vsaua, numero 3 . y 4 .

De la gula destos tiempos, y que Republicas se perdieron por ella, numero 5 .

De las leyes que hizieron los Romanos sobre la tassa y moderacion de las mesas y comidas, num. 6 .

Quanto importa para la abundancia de mantenimientos auer obligados, y del daño de bastecer las ciudades, num. 7 . y 8 .

De la antiguedad y vtilidad del vso de la nieue para la beuida, y de la prouision della, num. 9 .

Alcauala si se deue de la nieue, numero. 10 .

Los remates de los abastos como deuen hazerse, num. 11 .

Vea y examine el Corregidor las condiciones de los remates, y abastos passados, num. 12 .

Si se puede vender carne fuera de la carnizeria, y del odio y daño de los estancos, num. 13 . 14 . y 17 .

Bastecedores, o rastreros que venden carne muerta por peso para des pensas de señores, o conuentos, o hospitales, si incurren en pena, numero 15 .

Los que truecan vino por carne, o trigo por pan, o de otra manera, si incurren en la pena y prohibicion del estanco, num. 16 .

Vender carne en el rastro no es contra el estanco, num. 18 .

De las pujas y prometidos, nu. 19 .

Si hecho el remate del abasto, se ha de admitir baxa y postura, y si ha lugar restitucion en esto, nu. 20 . y 24 .

Por el tanto si se dara el abasto a la persona en quien estaua rematado, num. 21 . 22 . y 23 .

Gastos, y costas hechos por el obligado en quien se auia rematado el abasto, si los pagarà el segundo obligado que se le quitò, num. 25 .

Bastecedores del pescado si pueden tan tearlo, y si este derecho compete a otros obligados, num. 26 .

Corregidor trate bien a los obligados de los abastos, nu. 27 .

[75] Quando se aumenta la gente de la Re publica, si estan los bastecedores obli gados a proueer, como el molinero y hornero creciendo la familia, nu. 28 . hasta num. 33 .

A los forasteros si se pueden vender los mantenimientos mas caros. numero 32 .

Quando pierde el obligado, si se le ha de hazer refacion, o subirle la postura, num. 33 . y 34 .

Corregidores, y Regidores, y ministros publicos, no seanfiadores, ni participen de las obligaciones de abastos, ni vsen de inu#ciones feas para comer mas barato, num. 35 . y 36 .

Corregidor y sus oficiales pueden tomar mantenimientos ajustos precios, donde los hallaren, num. 37 .

Bastecedor, o mesonero, si puede ser Regidor, o Alcalde de la aldea, numero 38 .

Arrendador de renta Real si puede ser Regidor, num. 39 .

Procurador general si puede ser bastecedor: y se compara al defensor de la ciudad, y al Regidor, numer. 40 . 41 . 42 . y 43 .

Persona que entra en el Ayuntamien to, si puede ser fiador del obligado del azeyte, o pescado, o vino, o otros mantenimientos, fuera de carnes, num. 44 . y 45 .

Ouejas ni machos no se pesen en tiempo de calor, num. 46 .

Gasto de las terneras, y prohibicion de pesarse, num. 47 .

Gasto de la carne enferma, o mortezina, num. 48 .

Tablas de las carnes diferentes tengan sus puestos señalados, y diuersos, y lo mismo se haga en los otros mantenimientos, y abastos, numero 49 .

Labradores que traen a vender mantenimientos, y otros viuanderos, no sean detenidos, ni molestados, numero 50 .

Si se puede mandar a los que traen mantenimientos a vender por junto, que hagan plaça, y vendan por menudo, num. 51 . y 53 .

Si se puede mandar que los vezinos no saquen de la tierramantenimi#tos a vender, num. 52 .

Regaton que compra toda la mercaderia que viene al pueblo, si serà apremiado a repartirla con otros vezinos, num. 54 . y 55 .

Regatones porque se llamaron Dardanarios, ibi.

Regatones si son necessarios en la Republica, num. 56 .

Regatonia peligrosa en conciencia, y de las penas della, num. 57 .

Qualquier del pueblo, y la muger, y el esclauo pueden acusar las culpas sobre vituallas, ibi.

Regatonia de salprohibida, nu. 58 .

Leyes de los regatones de Corte, si son **[76]** generales para todos los regatones del Reyno, num. 59 .

Tenganse cuydado con los despenseros que compran para reuender, y con los regatones que hazen monipodios, y con otros oficiales que ha Zen lo mismo, num. 60 . y 61 .

Carestia de los mantenimientos procede del mal gouierno dellos comunmente, num. 62 .

Tassa en mantenimientos, y otras cosas, es necessaria, num. 63 .

Precios de las cosas, varianse segun los tiempos, y las prouincias, nu. 64 .

Consideraciones que deue tener el Corregidor para poner los precios de los mantenimientos, y otras cosas, num. 65 .

Corregidor si puede apremiar a los que tienen mantenimientos, y otras cosas necessarias, que las vendan, y a que precios, num. 66 . y 68 .

Si vale tanto la cosa en quanto se puede vender, num. 67 .

Postura y tassa de los mantenimientos a quien toca, num. 69 . 70 . y 72 .

Postura y tassa de la paja y ceuada de los mesones, a quien toca, numero 71 .

Alcaldes de Corte de que cosas hazen postura, num. 73 .

Tassa y postura de los vinos, num. 74 . y 75 .

Postura y tassa de confitura, y otras cosas de comer, num. 76 . 77 . y 78 .

Penade los que exceden de las tassas y posturas de los mantenimientos, num. 79 .

Pena de los que dan malos pesos y me didas, num. 80 .

Quando se puede lleuar mas precio del de la tassa. num. 81 .

Corregidor, y Regidores, si pueden lleuar derechos de las posturas de los mantenimientos, nu. 82 .

Exhortaci# al Corregidor que madrugue, y del daño del mucho dormir en el Gouernador, nu. 83 . y 84 .

Que oficios y lugares publicos de la ciu dad, y quando ha de visitarlos el Corregidor, nu. 84 .

Visita de las carnizerias, y de los cortadores, y a quien se deue dar primero carne, y qual, nu. 86 . y de las cau telas en esto, nu. 85 .

Visita de las panaderas, y de sus caute las, num. 87 .

Visita de los que vendentrigo, y de sus cautelas, num. 88 .

Visita del pescado remojado, y de las cautelas dello, nu. 89 .

Visita de pasteles, frutas, y verduras, y de las cautelas dello, ibi.

Visita de las tabernas, y de las cautelas en esto, nu. 90 .

Visita de los mesones, y de las cautelas en esto, nu. 91 . 92 . y 93 .

La ley nueua general, si es visto derogar a la ley antigua especial, numero 92 .

[77] Mesoneros son odiosos al derecho, y llamados rohadores: y dase credito al juramento del caminante sobre hurto que le hizieron en su casa, pa ra que se lo pague: y pueden ser com pelidos a que hospeden, nu. 93 .

Bodegones visitense, y de los daños dellos, ibi.

Castigo destos mesoneros y viuanderos, num. 94 .

Visita y repartimiento de los pescados frescos, num. 95 . y 96 .

Menudos de carnero como se deuen repartir, num. 97 .

Derechos de besugos del alguazil mayor de la ciudad de Guadalaxara, num. 98 .

Carnes, pescados, vinos, frutas, y otros mantenimientos corrompidos no se vendan: y que deue proueer el Corregidor, y si se ha de hazer processo, num. 99 .

Del supremo poder que tiene el Corregidor en algunos casos de gouierno, num. 100 .

Corregidor puede mandar echar a mal las carnes mortezinas, o corrompidas, y las muy flacas darlas a los po bres, num. 101 .

Puede mandar derramar el mal vino, azeyte, frutas, verduras, y leche, num. 102 .

Puede mandar derramar y quemar las drogas, y el azafran, y las medicinas falsas y corrompidas. nu. 103 .

Puede mandar quebrar, y quemar las hachas, y velas de cera mezclada, num. 104 .

Puede mandar quebrar las medidas falsas, num. 105 .

Puede castigar a los dichos culpados, y a los que mezclan la sal, y el trigo, y ceuada, con otras cosas, y a los que no venden en sus sitios, sin hazer processo, num. 106 .

Alcaldes de Corte, como deuen visitar los mantenimientos, num. 107 .

Que se comprehende debaxo de mantenimientos, num. 108 .

Exhortacion al Corregidor, que visite las plaças, y tiendas de abastos, y carnizerias, y las obras publicas, num. 109 .

DEL HAZIMIENTO de los abastos, prouisioe, tassa, y visita dellos, y de las plaças y lugares publicos. Cap. IIII.

COMO El intento principal de los hombres es la c#seruaci# de la vida, [482]sus obras y acciones se endereçan primera mente a procurar el corporal sustento, como la cosa primera, y essencial para ella, y luego la habi-**[78]**tacion, y luego el vestido, segun Platon, y otros, [483]el qual en su Republica [484]ordenò que huuiesse mercaderes que traxessen y lleuassen m#tenimientos, porque no anduuiessen vagando las gentes fuera de los pueblos, distraydos de sus labores, y exercicios, busc#do la comida y nu trimento: y que el cuydado y prouision desto fuesse a cargo del gouernador della: y no solam# te de la prouision del pan de que tratamos en el capitulo precedente, como quiera que no de solo pan biue el hombre, sino tambien de las carnes, vino, pescados, y de otras vituallas necessarias a la vida. **[sect. 2]** Tan lexos estan los hombres de mantenerse de tierra, o ayre a necessidad, como el Lobo, [485]ò como el Ca maleon, que tambien se m#tiene del, [486]y lo mismo las ouejas de Cefalo nia, [487]las quales con el ay re que toman en los altos, se escusan la mayor parte del año de la beuida. Ni tampoco se halla la yerua Spartania, que nace en Scitia, segun Plinio, que trayda en la bo ca, quita la hambre, y la sed. Ni la yerua Hipice, de quien dize el mismo, [488] que quita la hambre do ze dias. Ni son los hombres como las serpientes, que sufren vn año la h# bre. **[sect. 3]** Ni quales los de la primera edad del mundo, quando con la fec#didad y grasseza de la tierra se mantenian con bellotas, yeruas, y frutas, sin comer carnes, ni vsar del vino, como Hipocrates, Plutarco, Vergilio, Lucrecio, y otros paganos lo afirman. [489]De los autores Catolicos otros sintieron, [490]que solamente c#cedio Dios a Adan que comiesse de las frutas y yeruas, [491]y a Noe, y a sus hijos despues del diluuio, que co miessen de las carnes y **[79]** pezes, y de quanto en el mundo se mouia y biuia, [492]porq# con las salobres aguas del diluuio se corrompio la sobrehaz de la tierra, para no frutificar tanto, ni tan bueno como antes. Pero lo mas prouable es, que en el principio del mundo no se vsò comer carnes: y tambien que no se prohibio por Dios. Y sobre esto vea el Lector a san Geronimo, a san Chrisostomo, a san Isidro, a san Basilio, a Teodoreto, a Alexandro de Ales, a santo Tomas, y la historia Es colastica, y a Fray Domingo de Soto, y a Pine da, [493]que lo tomò del, y le callò.

Eliano escriue, [494]que **[sect. 4]** los Arcades vsauan para ordinario mantenimi#to de las bellotas, las quales, segun la interpretacion de los Iurisconsultos, [495]sinifican qualquier fruta de arbol. Los Atenienses se mantenian de los higos. Los Tirintios de los peros siluestres. Los Indios de las cañas çumosas, que quiza er# las de açucar. Los Carmanos de los datiles. Los Meotas y Sarmatas del mijo. Los Persas del te rebinto y del mestuerço: y los Argiuos de las mançanas.

[sect. 5] Pero ya en esta edad postrera del mundo, ora por la esterilidad y atenuacion de la tierra, y ser los frutos de menor sustento, ora por la muche dumbre de los vicios, y riqueza, està tan introduzida la gula, y ay tantos Epicureos, que no se come para biuir, como dize vna ley de la Partida, [496]sino que se biue pa ra comer, y lo que solia bastar para toda la biui# da, no es bast#te para la comida sola. Y es tan per nicioso este vicio, que no hemos leydo que huuiesse permanecido Re publica mucho tiempo que le tuuiesse, de lo qual son testigos Babilonia, Athenas, Roma, y Capua, en las quales tanto su dignidad se fue diminuyendo, quanto éste vicio se fue acrecentando. [497]Y està apoderado éste excesso oy dia, no solamente en los grandes señores, y en los ricos (con lo qual menoscaban la

salud, y defrau d# a otros gastos lustrosos) pero tambien en la gente popular y comun, cuyo ex cesso en su respeto es mucho mayor. Y cierto que por buen gouierno, como a los oficiales les puso la ley [498](aun que injustamente oluidada) tassa y mo deracion en los trages, se la auia de po ner (como entiendo se vsa en Francia, **[80]** y en Portugal) tambien en las comidas, y que los manjares costosos y delicados los dexassen para las personas poderosas y regaladas; pues ya hemos visto, y es ordinario, no atreuerse vn cauallero rico a dar ocho reales por vna trucha, y comprar la luego vn çapatero por doze: y con esto auria en las plaças mas abundancia, y mas barato de caça y pesca, y de otras cosas que no se hallan por auer tantos glotones è indignos gastadores dellas. **[sect. 6]** Dize Biesio, [499]que en las antiguas y bien ordenadas Republicas no solamente a los populares, sino a todos sin distincion, segun sus haziendas se les tassaua el gasto de sus mesas y de sus familias. Y desto trataua la ley Fania, y la ley Licinia, y otras leyes que hizieron los Ro manos, que llamaron sumptuarias: de que haze mencion Aulo Gelio, Celio Rodiginio, y otros: [500]las quales dize Suetonio, que obseruò cuydosam#te Cesar, po ni#do guardas en la carnizeria, para ver quien excedia en los gastos de la comida. Tiberio reformò el menaje, y aparatos domesticos, y los combites, y con el exemplo de su persona ayudò mucho a la parsimonia comun: porque muchas vezes en los b#quetes grandes mandò poner algunas cosas que auian sobrado de su mesa el dia antes, y la mitad de vn jauali, dizi# do que tenia lo mismo que el puerco entero. Vespasiano con la senzillez de su vestir, y con la regla de su mesa, moderò mucho los excessos; porque la moderacion, o el excesso en todas las cosas, segun las suertes de los hombres, es lo que mas acarrea prospero, o infelice estado; y la templança, o desord# cotidiana en las mesas, es lo que mas empobrece, o enriquece. [501]
[sect. 7] El mejor gouierno para que en la re publica aya prouision y abundancia de mantenimientos, es auer obligados à bastecerla dellos, en especial en los pueblos de acarreo: con lo qual el Corregidor se quitara de muchos cuydados, y el pueblo de daños: como lo hemos visto, y se echa de ver, quando la ciudad bastece, que es marauilla sino se le pegan a los propios muchos dine ros de perdida, porque entra con el da ño de los censos que para ello toma, y con el salario del administrador y c#prador. Y si administran Regidores por semanas, sale muy mas caro, por muchas vias de aprouechamientos que pro curan con el dinero de la caxa, y paci# do a bueltas las dehesas y cotos con sus ganados, si los tienen, y sino para este aprouechamiento los compran con los de la ciudad, y salen los suyos baratos, y los de la ciudad caros: y si se mueren algunos, son los de la ciudad (pupila huerfana) porque los suyos son inmor tales. Demas desto comen carne casi debalde todo el año, y tienen por Indios a todos los oficiales de la carnize ria, en cuyos salarios se gasta no pequeña parte. Pocos ayuntamientos ay **[81]** donde no aya algunos regidores apro uechados, que por estos esquilmos e inte resses suelen desuiar y encaminar que no aya obligados de los abastos, poni# do mil inconuenientes, paliados y rodeados por mil astucias. Pero el Corregidor aduertido desto siempre insista en lo contrario, executando que los aya, que aunque los precios sean mayores que los del año passado, le saldra mas barato a la ciudad, y se cumplira mejor, y aura mas concierto: porque si el obligado se descuida, o falta, emiendase con la pena el y sus fiadores: pero basteciendo la ciudad, ni a la culpa se halla dueño, ni à la falta tan eficaz remedio.
[sect. 8] Si fuesse possible, seria gran bien, que demas de los obligados de las carnes, y pescados, y azeite, los huuiesse en los lugares de acarreo tambien de pan y vi no, por

cuya falta he visto en algunas ciudades padecerse mucho traba jo, porque por malos ca minos, o caros, o por los agostos, y otras labores, o por otras descomodidades, dexan muchas ve zes de acudir bastimentos; y como està lexos el socorro, es vna gran afliccion ver que luego se acude al Corregidor a pedir remedio; y muchas vezes me acaecio en Badajoz, y en otras ciudades, siendo Corregidor, de mi propio dinero (por mas breuedad) des pachar harrieros, para q# traxessen prouision de vino.

[sect. 9] La prouision de la nieue es acertada para los pueblos calurosos, sino està lexos la sierra: porque el vso della templado se tiene por saludable, cuyo frior es de me jor calidad que todos los otros, segun la opinion de graues Medicos, [502]comopor experiencia se ha visto en esta villa de Madrid, que han cessado mucho las modorras, y otras fiebres ardientes de treynta años a esta parte que en ella, y en estos Reynos se dexa de enfriar con salitre, y se enfria con nieue, arrimandola a la beuida; que no se como nuestra nacion no auia antes dado en esto, tenien do tan cerca las sierras, auiendose vsado de la nieue en Grecia, [503]y tenidola los Egipcios, y otras naciones por gran deleyte: y assi mismo los Romanos [504]de dos mil años atras. Y dize Plinio, [505]que para que el vicio y rigor de la nieue no hiziesse da ño, y estuuiesse mas fria la beuida, inuentò Neron, que cociessen el agua, y despues con nieue la enfriassen, porq# el agua caliente recibe mas la frialdad. **[82]** Y burlandose Suetonio Tranquilo [506]de Neron en el libro que escriuio de su vida, porque quando yua huyendo de Roma beuio de vn charco, le dixo: Essa es la agua cocida de Ner#? el qual no lo apr#dio de Seneca su maestro, [507]q# no solo reprouò el venderse, pero el vso della; **[sect. 10]** de la qual se deue alcauala segun los modernos [508]

[sect. 11] Los remates destos bastecimientos han de ha zerse publicamente en la plaça, ò en las casas de cabildo, ò donde es costumbre: a los quales deue assistir el Corregidor por su persona, sin delegarlo al Teniente, porque esto es propio de su oficio, y vna de las cosas de que deue preciarse, es de saber hazer las ren tas Reales, y las obligaciones de abastos. Y en lo que toca à las dichas rentas no tratamos en este libro, pues para aquellas, y las de los propios, no se le puede dar mejor aranzel, ni instrucion, que la contenida en las leyes del Quaderno, que estan insertas en la Recopilacion. [509]Deuen assistir assi mismo con el Corregidor à los remates de los abastos los diputados del a yuntamiento, [510]con los quales comunique el admitir, ò no, las posturas y lo que resoluiere. Y no quiera el Corregidor absolutamente proueerlo solo sin hazer caso dellos. Y si quisiere assistir alli el procurador general, no se lo impida, pues no solamente el tal procurador (que en aquello haze su oficio) pero todos los que alli quisieren ser lo de la Republica, han de ser oydos, y sus auisos admitidos. Y por esso digo que esto se haga en publico, y no se en cierre el Corregidor en su casa con los diputados a tratar desto a horas extraordinarias, segun Alberico, y leyes de Partida, [511]ni anden en secretos para estos remates, porque demas de ser nu lo quanto se haze clandestinamente, y sin publica solenidad, pone sospecha de alguna colusion, fraude, o negociacion con los arrendadores, y bastecedores en daño de la Republica, y deshonor del Corregidor y diputados, de que les han dadiuado, o van a la parte de lo que alli se trata: porque la clandestinidad arguye delito y dolo: [512]lo qual seria para la resid#cia caso muy feo.

[sect. 12] Aduierra el Corregidor en ver las condiciones con que se pregona y remata el abasto, para entender si ay algo que añadir, o quitar en ellas, segun la necessidad,

o abund#cia del año, y estado presente de la Republica, y ocurrencia de las ocasiones: porque se **[83]** vsa vn barbarismo en pregonarse estos remates de bastecimi#tos c# las condiciones de los años passados, las quales saben muy bien los que tratan de obligarse, pero el Corregidor y diputados no las veen ni reueen, antes las ignoran, y hallanse despues atados ciegamente al c#plimiento dellas.

[sect. 13] Vna de las condiciones ordinarias de los abastos es, que se pone es tanco en que ninguna per sona, sino fuere el obligado, ò por su orden, pue da vender el tal abasto por peso (y lo que es carnes, no se puede vender sino en las publicas carnizerias. [513]) Y aunque es assi, que los estancos son prohibidos, y el comercio de vituallas libre y fr#co, y necessario en la Republica, para que cada qual pueda comprar y v#der, [514]porq# los pueblos aman las mercancias y c#trataciones, [515]sin las quales no se puede biuir: pero assi como por la vtilidad publica pueden los vezinos ser c#pelidos a que vendan su trigo, y à que compren el de la ciudad corrompido, y otros mantenimientos para el pueblo, como en el capitulo passado diximos, por la mis ma causa y razon se les puede vedar e interdicir que no los vendan: [516] y assi se pratica, y es costumbre licita y razonable, auiendose de v#der el tal abasto por obligacion à cierto y limitado precio.

[sect. 14] Y aduiertase, que no se dira contrauenir à esta condicion del estanco, aunque en casa del Duque, ò Conde, ò otro cauallero, o persona degr# familia, o en los conu#tos de Religiosos aya carnizeria donde mat# sus carneros para las raciones de sus criados y familiares, porque no quieren comprarlas de las carnizerias: lo qual es permitido, como el matar cada qual sus puercos, o el labrador sus ouejas para su casa, pues el vender es lo que se prohibe, y aquello no lo es, sino grangeria y ahorro: en especial quan do ay sisas. Pero si el tal señor diesse a los criados las raciones en dinero, y ellos de casa del señor comprassen la carne, o el vino, entonces seria venta y perjuy-**[84]**zio del carnizero y del alcaualero: y no digo esto acaso, sino porque alguna vez he visto litigarlo, y dudarse dello.

[sect. 15] Pero si algunos bastecedores, o rastreros, que tratan de comprary v#der carnes para el rastro, ò otros dueños de ganados vendieren carne muerta por peso à las dichas casas de señores, ò à conuentos, ò à hospitales, y aun à casas de caualleros particulares, à qui# suelen bastecer cada dia de carne vn marauedi menos por libra que se vende en la carnizeria, bien pueden los obligados reclamar desto, y pedir que se les cumpla su condicion del est#co. Esto no se guarda en la Corte, aunque ay la dicha condicion, sino que se tole ra y dissimula por la muchedumbre de gente, y por fauor de los hospitales y conuentos, y por el beneficio que en esto se haze, sin perjuyzio considerable del obligado, que t#dra harto que hazer, y que ganar cumpliendo su obligacion.

[sect. 16] Tambien han ocurrido pleytos, sobre si estante la dicha condicion del estanco, vn vezino trocasse y permutasse con otro panes por trigo (como es ordinario en tiempo de necessidad [517]) o carne, o vino, por peso y medida, o algun otro mantenimiento de los que se hizo estanco, a trueco de otra cosa, si incurrira en la pena de la prohibicion. En lo qual me acuerdo auer sentenciado que si, porque aunque parece que prohibida la venta, se permite qualquier otra contratacion, [518] **[sect. 17]** y que los est#cos son odiosos, como lo significan y persuaden a los Reyes que no los hagan, Gregorio Lopez [519]y F. Domingo de Soto, [520]y assi no se han de estender a mas de lo que dizen: [521] pero yo no tengo por odioso el dicho estanco, sino por fauorable: y lo que por vna via, o camino se

prohibe, no se ha de permitir por otro semejante: [522]y la permutacion es muy semejante a la venta, y assi se paga della alcauala: [523]por lo qual digo, que no podr# los vezinos trocar los mantenimientos por otras cosas, auiendo obligados dellos, y puesta c#dicion que nadie los pueda vender sino por orden suya: [524]porque de otra suerte seria defraudar las dichas obligaciones y estancos.

[sect. 18] Tampoco entra en la dicha prohibicion y estanco de vender carne, el poderse vender en los rastros los Sabados, y otros dias, segun la cost#bre de los pueblos, o d# de quisieren introduzir la, porque de alli se bastecen los ricos, y aun los oficiales y otra pobre gente gr#gean vn quarto de carne, o vn menudo, comprando vn carnero solos, o en compañia, y vendiendo el despojo, y despues la carne: y quando esto lo haga **[85]** qualquier ciudadano que embia a su cria do al rastro con veinte, o treinta reales, para que compre vn carnero, y lo venda por menudo, y trayga el medio, o vn quarto a su casa, como no sea mas de vn carnero el que se comprare y v#diere para este efeto, no lot#go por punible, ni de inc#ueni#te, porque este es el beneficio y vtilidad del rastro, y no todos han menester vn carnero, ni pueden c# prarle, y assi en algunas partes injustamente se prohibe y castiga esto, porque la ley Real [525]solam# te veda el comprar carnes biuas para tornarlas a re u#der en pie en el dicho rastro: pero no el reuender dos, ni tres quartos de carne muerta a ojo, y no por peso: y aun parece que por dezir la dicha ley carnes en numero plural, se podrian c#prar dos, o mas carneros para reu#dellos muertos, como dicho es: pero la costumbre tiene declarado, que solo se per mita rastrear vn carnero: y esto no es regatonia, ni ocasion de carestia, ni causa de molestar a los que lo hazen.

[sect. 19] Por las posturas y pujas hechas en es tos bastecimi#tos pueden la justicia y di putados dar prometidos a las personas, y en la quantia q#les pareciere, como sea antes del primer remate, segun en las r#tas Reales està dispuesto por ley: [526] la qual en lo que dize, que la quinta parte # los prometidos sea para el Rey, no se enti#de en los abastos, ni en las rentas c#cejales, en lo qual no la hevisto praticar, sino solamente en las r#tas reales en que la dicha ley habla. Y los dichos prometidos deuen pagarse de propios: [527]a# que en muchas partes se vsa cargarlos sobre el precio del abasto, hasta que se sa ca de alli lo que m#ta para pagarlos. Y aunque esto suele ofender a los vezinos, y a#à algunos juezes de residencia, por dezir que es sisa, y que sin licencia Real no se puede imponer; pero no lo es, ni lo tengo por reprouado, ni de inconueniente pagarlo por esta forma; porque qu# to es el prometido, tanto es menor la baxa y postura que el obligado hizo: y as si se puede subir el precio hasta sacar el prometido; como si el ponedor baxasse vn marauedi, porque le den medio de prometido, no es la baxa mas de me dio; y assi a este respeto; y esto no es sisa, sino mas, o menos baxa, y diminucion, o aumento de la tal postura adher# te y mezclada a la misma contratacion; y es mejor que se pague de la misma carne, o bastecimiento, por todo genero de personas que lo gastan, que no pagarlo de propios: si ya no fuesse tan poca la c#ti dad del prometido, que parezca in c#ueniente alterar los precios.

[sect. 20] Vna duda se ofrece en esta materia muy ordinaria, y es, si despues de rematado el bastecimiento delas carnes, o de otro abasto a cierto precio, alguna per sona haze baxa, o mejor postura, si se le deue admitir? Y a esto digo, que o el remate se hizo sin assistencia de la justicia y diputados, y a deshora, priuadamente, sin pregones, y omitida la solenidad de derecho necessaria, y en este caso es nulo, y se deue admitir **[86]** la baxa. [528]O se hizo

y pre gonò el remate solenemente, y se assignò termi no para ello, con assist#cia de la justicia y diputados, y en tal caso es valido è irreuocable, y no se deue rescindir el con trato, ni admitir la baxa: y esta es la mas recebida opinion. [529]

Esto tiene dos falencias. Vna, si constasse auer interuenido en el contrato, o solenidad del alguna dadiua, colusion, o fraude. Y otra, si el beneficio y mejoria #lnue uo contrato, o postura, fuesse muy grande, y de mucha c#sideraci# respeto del pueblo, que en tal caso, assi como el menor y la Iglesia pueden restituirse, tambien podra la ciudad, o concejo lesos y damnificados en sus r#tas y propios, y en estas posturas de abastos, [530]q# se reputan por cosas propias del concejo, semejantes a los dichos propios y rentas. [531]Pero es de aduertir, que no deue ser despojado el primer obligado de su possession y remate, hasta ser conuencido y condena do legitimamente. Y a# que sobre este articulo entre los autores ay alguna variedad, casi con cluyen y c#cuerdan todos en vna cosa. Y en es te articulo yo siempre he sido de parecer, y practi cado (sigui#do la razon natural, que se guarde la paz, y se obseruen los pa ctos, segun se dixo en el Concilio Africano [532]) q# deuen ser de tanta autoridad y firmeza los contratos hechos por las ciudades, y aun por las aldeas, que por interesse que no sea de muchavtilidad, no se han de rescindir, ni dexar de guardar, pues el beneficio de la restitucion no se concede a ca da passo, ni por qualquier lesion. [533]Y assi en este proposito lo sintio la **[87]** ley de la Partida, [534]pues no concede restitucion al menor contra el remate hecho en almone da, sino es *por gran pro del moço*: porque importa mas que la ciudad o c#cejo cumpla y guar de su palabra y concierto en las contrataciones que hiziere, aunque dexe de ganar, que no que buelua atras, y falte de lo contratado, y de su credito, y cesse el comercio, y falten por ello arrendadores y bastecedores. [535]Y éste interesse y falta de comercio con sideraron los derechos, y con razon, en especial Paulo Iurisconsulto: [536]y assi deuen los Corregidores sustentar, quanto sea possible, que se guar den y obseruen los contratos, acuerdos, y remates de los pueblos, y el derecho a las partes por ellos adquirido. [537]

[sect. 21] Pero en caso que por ser grande el beneficio de la baxa, se huuiesse de admitir la postura, y abrir el remate, es de ver si la persona en quien estaua rematado el abasto, hiziesse la misma baxa, si se le deue dar, y rematar por el tanto. En lo qual Alberico, y Gregorio Lopez [538]tuuieron que si. Yo soy de contrario parecer en el caso propuesto de bastecimi#tos, y que vna vez abierto el remate, ha de andar en pregones, y re matarse en el que mas baxa y comodidad hiziere, porque no està en el arbitrio y poderio del Ayuntamiento, dar la renta, o el abasto, sino al que mejor postura hiziere, so pena de pagarlo de sus bolsas; [539]y la dotrina de Alberico pro cede por caso especial en las cosas fiscales: [540] porque assi como al arrendador que en el arrendamiento passado ganò en ellas, le pueden com peler a que las arriende por el año siguiente, qu# do se espera que tendr# quiebra, segun la doctrina del Iurisconsulto Paulo, [541]por el consiguiente parece que tambien pueda pedir el arr# dador que se le den por el tanto, quando espera ganar. Y el mismo fauor y especialidad tienen los estudi#tes en el alquiler de las casas. [542]Lo qual no procede en nuestro caso, ni se estiende a las rentas, **[88]** o abastos de ciudades, o de otros pueblos para que se puedan tantear: porque aunque se equiparan a las fiscales,

como queda dicho, es para pedir restitucion en lo dañoso, pero no para el retrato y tanteo, que es odioso. [543]

[sect. 22] En vn caso se podria practicar la dicha dotrina de Alberico, y dar por el tanto el abasto al primer ponedor, en quien estaua rematado, quando de su seruicio y ad ministracion se tuuiesse mucha satisfacion, y del segundo ponedor muy poca para el cumplimi# to de la obligacion, porque ya otra vez c#plio mal, o por ser hombre rixoso, no llano, ni abonado, o no dar tan buenas fianças. [544]Y en este ca so solo podrian la justicia y Regimiento (siendo ygual el precio y postura de ambos ponedo res) gratificar [545]al prime ro: porque aunque las fianças sanean las quiebras, no asseguran las malicias. [546]

[sect. 23] Y no seria contra derecho darse la renta del abasto con menos ventaja y mejoria a vno muy acreditado y conueniente, que la puso en el justo precio, antes que a otro mayor y mas animoso ponedor, que hizo injusta y muy crecida postura, [547]del qual no se tiene tanta satisfacion: y assi lo hemos visto en arrendamientos y assi#tos que su Magestad m# da hazer de su Real hazienda. Pero la regla es, que el Corregidor està obligado a rematar la renta y abasto en el mayor ponedor, asseguran do con fianças la postura.

[sect. 24] Pero vna vez abierto el remate de la renta, o del abasto, y tornando a rematarlo segunda vez, no se deue admitir mas puja, o baxa, ni puede concederse restitucion para ello, aunque mas vtilidad se ofrezca a la Republica, segun dotrina de Alberico, y de otros, [548]y por vna decisi# de Boerio, [549]que es muy singular en esta materia, y no la refieren los modernos; al qual vea el Lector, sobre si el primer ponedor queda libre con la puja del segundo: y dize, que si se admitio la del segundo, **[89]** que queda libre el primero; y que el Corregidor y diputados esten recatados en no admitir la segunda puja, si es injusta, o el ponedor sospechoso: porque si se ausentasse, o no diesse fianças, no auria recurso contra el primero.

[sect. 25] Los gastos, costas, y empleos que el primer obligado, en quien estaua rematado el abasto, tuuiere hechos para ser uirle, y en vtilidad y prouecho del, deu#sele restituir y hazer buenos por el concejo, o que tome las compras el se gundo ponedor, en quien se hizo el vltimo remate por vtilidad de la Republica, a la qual toca el daño, o prouecho de lo procedido de lo que es renta Real, o otra qualquiera entre el vn remate y el otro. Y en lo que toca a los abastos, no es razon auer vendido vn hombre su hazienda, o empleado su dinero y caudal en trigo, carnes, pescados, o azeite, y comprado bestias, o alquilado almazenes, o hecho otros gastos y aparatos para cumplir su obliga cion, assegurado del remate, y quedar se despues embaraçado con todo ello dañosa è infrutuosamente. [550]Esto se en tiende, saluo si se huuiesse puesto condicion de que cierto y limitado numero de ganado, o cantidad de pescado, o de azeite, se le aya de recebir al basta cedor, a quien quitan el seruicio del abasto, que en tal caso aunque aya comprado mas cantidad, serà a su cuenta y riesgo, pues se obligò con la dicha condicion y postura, la qual es ley entre las partes. [551]Y esto procede, aunque sea des pues del remate, como no sean muchos dias, o sucediendo alguna noue dad. Y el tal obligado que por la dicha razon reuendiesse el trigo, o carnes, no incurriria en las penas delos re uendedores dello, por hazerse con causa, y auiendo mudado el proposito. [552]

[sect. 26] Los obligados y baste cedores del pescado pueden tomar por el tanto en los pueblos donde lo son, y en las ferias y mercados destos Reynos, el pescado que otros

tien# c#prado para reuender, dentro de dos dias que lo huuieren comprado, pagando a los compradores lo que les huuiere costado, y las costas que huuieren hecho, y constando que son tales obli gados y bastecedores, segun lo dispuesto por vna ley Real. [553]Y es de aduertir, que ésta gracia y fauor de tantear mantenimientos para la Republica, no se concede sino en los pescados, y en el trigo, como diximos en el capitulo passa do, y no al obligado de de la carne, ni al del tocino, ni al del vino, ni a otros, los quales no tendran derecho, ni recurso para esto: [554]porque comoel retrato es remedio odioso, [555]y anomalo, **[90]** no se deue estender fuera de los casos expressados en derecho. Y es de aduertir, que la dicha ley que permite el retrato de los pescados, dize que se prefiera el obligado al bastecedor, pareciendo vna misma cosa: pero no lo son, porque el obligado es bastecedor forçoso, y el bastecedor es voluntario.

[sect. 27] A los obligados de las carnes y pescados y otros mantenimentos, deue el Corregidor tratar bien en lo sufridero, guardandoles sus condiciones y posturas, de que vendan primero su cañamo, o su esparto, o otros frutos, como en muchas partes se vsa ponerse por condicion que ayan de vender pri mero ellos que los demas vizinos del pueblo: y algunas vezes dissimule las penas en que huuieren incurrido, trayendo por los terminos mas hatos de carneros de lo contratado, porque muchos por este respeto toman carnizerias; o si alguna tabla de la carnizeria estuuo algun rato sin carne, o si la traxeron recien muerta. Aunque esto se deue estoruar, porque vltra de ser frau de para que pese mas, es dañosa a la sa lud. Estas y otras tales cosas no se deu# apurar mucho, ni los alguaziles andarse tras los obligados denunciandolos a cada passo por achaques, que si ya no tienen disculpa, alomenos no son siempre dignos de pena.

[sect. 28] Suele dudarse, si los obligados de las carnizerias, o de otros abastos, deuen proueer la Republica al mismo precio, y con la misma ab#d#cia, sobreuiniendo mas gente a ella, o sucediendo ocasion de mayor gasto: como si en ti# po de Quaresma, que no està obliga do sino a tener vna tabla de carnero, sucediesse peste, o enfermedad general, y fuesse necessaria mayor prouisi# de carne: o si passasse el Rey, o la Corte, o vn exercito; o algun gran señor viniesse a residir a aquel pueblo con gr# familia, o por otra ocasion creciesse, o se aumentasse la gente; en estos casos parece que los obligados no lo estaran a bastecer mas de la cantidad ordinaria. Lo primero, porque las palabras y sentido de los contratos se han de regular y entender segun el tiempo presente, y el estado quando se hazen y otorgan, y estandose assi las cosas. [556]Lo segundo, por que por la dicha crecen cia y aumento de gente no se ha de empeorar ni mudar la condicion del dicho obligado. [557]Lo tercero, porque crecien do el trabajo, y la costa, tambien deue crecer el precio, salario, y el interesse. [558]Lo quarto, porq# el contrato no se deue estender a lo inopinado y no c#tratado. [559]Lo quin to, porque la infinidad se ha de euitar. Y seria de inconueniente, y a# de impossibilidad, que huuiesse de continuarse la obligacion creciendo siempre la Republica, [560]co-**[91]**mo tambien resueluen Ia son, y otros, [561]que el que promete moler, o cocer en su molino y horno para el padre y su familia, no està obligado a la familia que se aumenta.

[sect. 29] La contraria opinion que el tal obligado lo es te para proueer la gente que sobreuiene, se funda. Lo primero, porque la obligacion fue de bastecer tal pueblo: el qual aunque crece por la gente que viene, el mismo pueblo es, porque todo lo que es vniuersal, recibe aumento y diminucion. [562]Lo segundo, por que siempre se ha de preuenir lo que

podria suceder, [563]y el cumplimi#to de la condicion no se libra, ni inualida por los casos fortuitos. [564]Lo tercero, porque si la Republica se diminuyera, t#bi# quisiera el obligado que se le cumpliera su obligacion, y assi vale el argumento del sentido c#tra rio, y del aumento a la diminucion; y quien siente el prouecho, ha de sentir el daño: por lo qual han tenido ésta parte muchos Doctores. [565]

[sect. 30] La distincion que en esto se deue hazer, es. O se hizo la obligacion por palabras vniuersales y colectiuas de bastecer a tal ciudad, o pueblo: o por palabras particulares de bastecer a los ve zinos y gente del. En el primero caso obligado estarà el bastecedor a proueer la gente que so breuiene, segun la seg#da opinion: y en el seg#do cumplirà con bastecer solamente a los vezinos y moradores. [566]

[sect. 31] Pero la dicha obligacion de bastecer en caso que se aumente el pueblo, se entiende, si el pre cio de la carne, o de los otros abastos estuuiere moderado y justificado, de suerte que el obligado no pierda, porque per-**[92]**diendo, deuesele subir el precio de lo que se v# diere a los forasteros y gente acrecentada demas de la comprehendi da en su obligacion. **[sect. 32]** Y solo en este caso se pueden los mantenimi#tos vender mas caros a los forasteros que a los vezi nos [567]. Y assi los derechos y dotrinas que disponen, que el precio dellos sea para los soldados y passageros, y forasteros igual, y qual es para los vezinos, se ha de entender quando no se pier de en ellos, o el precio de los forasteros es injus to. [568]Con todo esto nun ca fui, ni soy de parecer, que en vn mismo genero y calidad de mantenimi#tos aya dos precios, vno para los vezinos, y otro para los forasteros, pues por otros arbitrios que nunca faltan, puede el daño remediarse: y de ordinario quando ay ésta diferencia de pre cio, vsan de cautela los forasteros, echando supuestas personas de la tierra que compren para ellos, y se ofrecen otros inconuenientes. Desta ruin traça vsan en muchos pueblos para ali uiarse de las sisas y repartimientos que se les hazen: lo qual es contra justicia, y contra vna ley Real, [569]que manda, que a los viandantes natura les y estrangeros destos Reynos, se les vendan las vituallas para si, y para sus bestias, a los precios que alli, y en la co marca suelen valer: luego no se les deuen encarecer mas de como se vend# a los vezinos, ni hazer ordenanças para que no se les venda pan, ni otro m#tenimi#to. [570]Y assi estos dias lo determinò el Consejo, para que la ciudad de Soria no vendiesse el pan mas caro a los vezinos de la tierra, que a los de la ciudad. Y aun dize dos cosas la dicha ley bien especiales. Vna, que si a los ta les passageros no se les vendieren los mantenimientos como dicho es, que ellos por su autoridad con dos personas de fuera, o con vno del pueblo, los pue dan tomar pagando luego el justo pre cio. Y la otra es, que comete a los Alcaldes de la Hermandad que les hag# dar los dichos m#tenimientos: lo qual es en odio de los juezes ordinarios, y y por su negligencia y mal gouierno en la prouision dellos. Y aun en éste caso tambien los juezes ecclesiasticos pueden hazer éste oficio, como en otra parte diximos: [571]pero deuese aduertir a que sobre esto no sucedan escandalos.

[sect. 33] Tambien es de ver, si perdiendo el obligado, ora sea basteciendo la gente que sobreuino al pueblo de passo, o de estada; ora sea sin esta ocasion, sino por esterilidad notable del tiempo, o falta **[93]** de aquel mantenimiento, podra el Corregidor y ayuntamieto de su auto ridad subirle el precio mas de lo contenido en su obligacion y remate; o se ra necessario licencia y decreto del Consejo para ello? Quanto a lo primero

digo, que aunque es verdad, que assi como quando el obliga do gana en su bastecimiento, no comunica par te de la ganancia al pueblo, sino el solo la goza, por el contrario quando pierde, ha de ser por su riesgo; porque el que siente el prouecho, ha de sentir el daño, y al re ues. [572]Pero sin embargo desto, quando por caso accid#tal de esterilidad notable, el obligado c#prò caro, y pierde, por lo qual, o por otras causas razonables pide alça y crecimiento del precio, hasele de socorrer en conciencia y en justi cia: porque segun doctrina de santo Tomas, [573]en los contratos no se deue considerar la necessi dad del que vende, o del que compra, sino la justicia del precio; y assi va li#do las carnes muy caras, y dandolas muy baratas el obligado, razon es que se ajuste y proporcione el precio: en especial que es conueniente que el obligado gane, y que no se pierda y destruya. Y assi veo que lo c#sidera el Consejo en los tiempos y ocasiones de esterilidad. Y este año passado a vnos obligados de azeyte de Medina del Campo, vi como les mandò subir el precio del remate, por la mucha falta que dello huuo.

[sect. 34] Quanto a lo segundo digo, que pue den las justicias y Regimientos subir y alçar estos precios con informacion de la causa, sin consulta y licencia del Consejo: porque no siendo gracia, sino justicia en los dichos casos, segun queda dicho, y siendo los Ayuntamientos gouernadores de los bastecimientos, assi como los pudieron rematar por la autoridad de sus oficios, y de la ley, [574] pueden reueer y proueer en aquello lo que conuiniere. Pero para mas justificacion, y quitarse el Corregidor de çoçobras, soy de parecer, que si el obliga do pidiere en el Ayuntamiento alça del precio, que con lo que alli se acordare le remita al Consejo, donde se manda traer los autos, y que el Corregidor, o ayuntamiento informe, y visto, se prouee lo que c#uiene, y lo que carecera de calumnia.

[sect. 35] En estas obligaciones de abastos deuen andar muy limpios los Corregido res y Regidores, y personas del Ayuntamiento, como arriba tocamos, sin q# directe ni indirecte reciban dadiua ni presente de los que tratan dello, [575]ni tengan parte en ello, ni admitan plati ca, ni oferta que se les haga sobre ello, porque ni por rodeos, ni interpuestas personas lo han **[94]** de querer oyr de mil leguas. Y el auer salido a plaça en residencias, y fuera de llas, estas culpas y manchas contra Corregidores y capitulares, como lo hemos visto y sentenciado, da ocasion a aduertirlo, pues la dio a las leyes para proueerlo [576]por estas palabras: *Manda mos que ningun Alcalde, ni justicia, ni Regidor, ni jurado, nimerino, ni alguazil, ni mayordomo, ni escriuanos de concejo, ni del nume ro, ni otros oficiales que han de ver hazienda del concejo, no sean arrendadores, ni recaudadores, por mayor ni menor, ni sean fiadores, ni abonadores, ni asseguradores de rentas de pro pios y concejales, ni de r#tas Reales de las ciudades, villas y lugares donde tuuieren los dichos oficios, ni de las carnizerias dellas, por si, ni por interpositas personas ayan parte en ellas, so pena que ayan perdido sus oficios, y mas la quarta parte de sus bienes: la tercia della para nuestra camara y fisco, y la otrapara el denunciador, y la otra para el juez que lo sentenciare.*

[sect. 36] Y tambien deuen estar aduertidos los Corregidores, y Regidores, y oficiales publicos, de no vsar de inuenciones ni violencias para que les den los mantenimi#tos a precios mas baxos de los que se venden y dan a otros, ni a como les sa len a los vendedores sin su ganancia, porque es delito y barateria. [577]Ni vsen la grangeria que vi se castigò en Consejo a vn Corregidor, el qual si matauan en su casa alguna vaca para cezina, se quedaua con las piernas y buena carne, y lo demas embiaua a que lo pesassen

en la carnizeria. Y tambien hazia, que la carne que se trahia del rastro, se le mejorasse en la carnizeria: q# todo esto es fealdad y poquedad, o cul pa del criado, y no del amo: y para huir destas sucias sospechas, no admitan los Corregidores en sus casas y familiaridad a los tales regatones y bastecedores, pues no son sus parientes, ni sus iguales, sino sus tributarios con gran da ño de la Republica. **[sect. 37]** Lucas de Pena [578] dize, que si el Corregidor, o sus oficiales no hallaren a vender mantenimi#tos por su dinero, que pueden compeler a los vezinos que por el precio ordinario se los vendan, y tomarselos. Y tambien las mulas y vagages que se al quilan para el exercicio y execucion de sus oficios. Y por los mantenimientos que compraren y adeudaren el despensero, y criados del Corregidor, el estarà obligado a la paga dello, como adelante dezimos. [579]

[sect. 38] Suel# muchas vezes venir a juyzio oficiales de los concejos de algunas aldeas pequeñas, sobre si el que es obligado de la carnizeria, taberna, o tienda, o el mesonero, podra juntamente ser Regidor, o Alcalde: porque dizen (y suele ser assi) que no ay en el pue blo quien lo pueda ser sino ellos. [580]O si siendo **[95]** vno obligado de algun abasto, se ren#ciasse en el algun Regimiento, si le podria acetar, y tener sin pena, juntamente con la dicha obligacion. En lo qual digo, q# assi en los pueblos pequeños, como en los grandes, no deuen en vna per sona concurrir los dichos oficios, ora aya tomado el abasto antes de ser Regidor, ora despues de serlo parezca necessario que le tome; porque como incumbe a los oficiales del c#cejo ser veedores y censores de los obliga dos, mal lo seran de si mismos y de sus compañeros, y padecera el pue blo con su mal bastecimiento, sin que aya castigo ni remedio; y como cada dia estan en la ocasion (la qual tiene tracto c#tinuo y sucessiuo) si# pre duraran los inconuenientes siruiendo ellos ambos oficios: y assi pareciendo necessario que la tal persona sea bastecedor, menos inconueniente es que dexe de ser Regidor, pues aura otros que lo sean, que no que dexe de ser obligado, sino ay quien pueda serlo. Y esto es confor me a lo que disponen las leyes, [581]mayormente en lugares grandes, donde es cosa indecente que los bastecedores, y h#bres viles tengan oficios publicos y honrosos, como adelante veremos. [582]

[sect. 39] En las rentas Reales, o de propios, corre y milita diuersa razon, por que si vno es arr#dador, y de alli a quatro, o seys meses le renuncian, o compra vn Regimiento, o le eligen para otro oficio del Ayuntamien to, o siendo Regidor, o Alcalde, sucede en el arrendamiento, [583]bien podra aceptar el tal oficio, y seruirle sin dexar la renta, ni incurrir en la pena: porque quando hizo el arrendamiento, no era Regidor, y si#do Regidor no hizo el arr# damiento. Y segun derecho, [584]la calidad que excluye, o admite a alguno, ha de interuenir al tiempo del acto. Y a este proposito haze lo que traen los Doctores, [585]diziendo, que aunque el juez durante su oficio no puede c#tratar con los subditos, pero que por el contrato celebrado antes de entrar en el, bien puede tomar seguridad y prenda siendo juez: y assi absolui a vn escriuano, a quien se hizo cargo que auia arr# dado ciertas rentas de propios antes de serlo, aunque durò el arrendamiento **[96]** despues siendo escriuano. Verdad es, que en esto ay vn inconueniente, y es, que siendo escriuanos, o Regidores, y juntamente arrendadores, pagan muy mal las rentas: pero apremieles la justicia a ello con rigor. A los quales escriuanos, y a los Corregidores y ministros de justicia, y personas del Ay#tamiento, que han de ver hazienda de c# cejo, prohiben las leyes [586]arrendar ren tas Reales, o de c#cejo, directè o indirectè, fiar ni assegurar. Pero si

las tales rentas Reales, o c# cejales, para el año siguiente, y para los demas que restan por correr, se hu uiessen de tornar a pregonar, y a arrendar cada año, como algunas vezes suele hazerse qu#do queda abierto el remate, en tal caso militan los dichos inconuenientes, de que por respeto del Regidor, o escriuano, o otro ministro de los pro hibidos, que tienen la tal r#ta, no se pujaria, ni afi#çaria, quanto seria razon, no ayduda sino q# los comprehende la prohibicion de las leyes, pues la causa della y el mismo hecho dura y permanece.

[sect. 40] Tambien se duda cerca del entendimiento de la dicha ley Real, [587]si el pro curador general que assiste en el Ay#tami#to, incurrira en las penas della, si se hallasse que bastece; como ya lo auerigue vna vez a vn procurador general del estado de los hijosdalgo (que por serlo no le nombro, como su fea culpa merecia) el qual trat#dose en el Ayuntamiento del abasto del tocino, fauorecia a vn ponedor, y era de opinion que se le diessen prometidos, y se le dieron; y aui#dose rematado en el, daua muy mal tocino, y penandole, y apretandole sobre ello, se echò (como dizen) con la carga, y declarò estar la dicha obligacion a cargo del señor procurador general, y ser el dueño della, y el dicho obligado solamente persona supuesta para seruir y cumplir el bastecimiento: por lo qual huyo el dicho procurador, y estuuo ausente de la ciu dad, hasta que vino Corregidor nueuo, con quien negociò mejor, y le boluio al Ayuntamiento en el exercicio de su oficio. La razon de dudar si incurrio en las penas de la dicha ley, es que por ella solamente la prohibicion se di rige a las personas alli expressadas: y di ze mas: *Y a los que han de ver hazienda del concejo*; por las quales palabras parece que se entienden y comprehenden la justicia y Regidores, que solamente tienen voto; y por derecho ciuil, y Real, [588]los Regidores son los diputados para ver la hazienda del concejo, y no los procuradores generales de los estados, que en muchas partes no tienen voto (excepto en la ciudad de Soria, donde le tienen, y es alli oficio que tiene mucha mano) y tampoco le tienen los Quatros y Iurados, y que assi estas personas no son comprehendidas en la dicha ley, la qual en las finales palabras torna à dezir: *Pero los* **[97]** *otros oficiales que no son de los susodichos, que no han de ver hazienda de los concejos, que puedan arrendar, si quisieren*: y como es ley penal, y odiosa, no se ha de estender a mas personas de las expressadas. [589]

[sect. 41] Sin embargo desto me parece lo contrario, que los dichos procuradores generales de los estados, ni los Sindicos, Quatros, ni aun los Iurados que assisten a los Ayuntamientos, no po dran ser bastecedores, ni interessados en ello, y que incurriran en las penas de la dicha ley: porque aunque es assi, que regularmente no tienen voto, ni voz en ellos para mas que requerir y contradezir; pe ro sus oficios son principalmente ser veedores, fieles, censores, y procuradores del bien comun, los quales en muchas cosas sucedieron a los que llamauan los Ro manos defensores de la ciudad, [590]y se equiparan a los Regido res, como adelante diremos: [591]porque ellos si se pesa mala carne, o se vende mal pan, o mal vino, y si los Regidores con sus ganados comen los pastos, o ocupan los terminos, defraudan los los propios, o vsurpan los positos, y si los oficiales publicos faltan y exceden de sus obligaciones, dan noticia a la ju sticia para que lo remedien, y tienen fuerças y poder en la Republica, como defensores della; y assi siendo ellos bastecedores, podrian con el poder de sus oficios cometer excessos, y no auria procurador general que los denunciasse por ellos: y tambien porque assistiendo en el Ayuntamiento, donde se trata del gouierno de los abastos, y de los precios, faltas, o vicios dellos, estando presente

el obligado, veria, y entenderia lo que contra el se tratasse, y preuenirsehia de lo que a su interesse conuiniesse contra el bien publico: y aunque para el trato destas cosas, le mandassen salir del Ayuntamiento conforme a la ley, [592]como a in teressado, quedaria el Ayuntamiento sin procurador general que en nombre de la Republica defendiesse y zelasse, requiriesse y protestasse lo que en aquel particular a la Republica conuiniesse, y apelasse de lo contrario, y no faltaria alguna otra persona del Ayuntamiento, que por otra tal le reuelasse y dixesse lo que se huuiesse tratado de su negocio. Demas de lo qual, estando obligado el bastecedor a la Republica, no puede ser procurador della, como el obligado al menor, o su acreedor, no puede ser su curador, porque machinan mil traças como de frauden la hazienda del menor, y de la Republica. [593]

[98] **[sect. 42]** Lo otro, en confirmacion desto haze, que la dicha ley Real prohibe dos cosas: vna la arrendacion de rentas Reales, y concejales, y la otra el bastecimiento de las carnes. Para el prime ro caso solamente prohibe a las personas que señala, y a los que han de ver hazienda del con cejo (quando queramos dezir que sean los regidores) y assi dize a la pos tre, que los que no huuieren de ver hazienda de concejo, que puedan arrendar: pero no dize que puedan bastecer. Demanera que quanto al bastecimiento, que es el segundo caso, exclusos quedaron indistintamente todos los que assistieren en el Ayuntamiento, ora ayan de ver hazienda del concejo, o no, como cosa que tiene alli tracto sucessiuo, y es de cada dia, y de mayor cautela è importancia. Quanto mas que tambien el procurador general, y los Quatros, o Sin dico, veen hazienda del concejo, pues se hallan a las cuentas de los propios, y al hazimiento de rentas, y contradizen las libranças. Y en la ciudad de Soria las firman muchas vezes, como vozeros y procuradores que son del pueblo, cuyos son los bienes y ha zienda que administra el concejo; y son partes para ello, y deuen ser admitidos, como en otro lugar diremos; [594]y por ventura sintio dellos vna ley Real, [595]que dixo estas palabras: *Tenemos por bien que los Regidores, y otros oficiales que han de hazer hazienda del concejo, &c.* en quanto dixo, *Y otros oficiales.* Y assi concluyo, que ninguna persona de los que entran en Ay#tamiento, puede ser obligado de las carnizerias, so las penas puestas en la dicha ley.

[sect. 43] Y la excepcion que pone la dicha ley al fin, donde dize: *Pero los otros oficiales que no son de los susodichos, que han de ver hazienda de los concejos, que puedan arrendar si quisieren,* entiendese de otros oficiales publicos, como serian el depositario general, sin voz, ni voto, ni assiento en el cabildo, y el escriuano Real que no fuesse del numero, ni del concejo, ni de rentas; y el carcelero, y porteros, y otros ministros, a quien quadran las dichas palabras, en quien no militan las razones è inconuenientes de la prohibicion.

[sect. 44] Otra duda se ofrece cerca de la dicha ley, [596]y es, si porque solamente prohibe a los que entran en Regimien to el ser fiadores de abastos de carnizerias, queda permitido a las tales personas serlo de los abastos de pescados, vino, azeyte, y de otras vituallas? Y pa rece que si, porque el ca so exceptado y de prohibicion, haze regla en contrario para induzir permissi#; y en lo odioso y penal no ha de auer ext#sion: y lo que no se prohibe, ni altera, queda permitido, [597]y nunca **[99]** se entiende, ni induze priuacion, sino en los ca sos expressados por derecho. [598]

[sect. 45] Sin embargo tengo por cierto, que la prohibicion de la dicha ley se deue entender no solamente en obligacion de carnizerias, sino tambi# de otro qualquier mantenimiento:

porque especificar aquel caso, fue por demonstracion y exemplo en el abasto de las carnes, como mas principal, y no por limi tar y restringir la prohibicion a solo aquel: como quiera que en qualquier de los demas abastos de pan, vino, azeyte, y pescados, milita la misma razon è inconuenientes que en el de las carnes: y aunque la prohibicion de las tales obligaciones sea penal y odiosa, respeto de las personas a quien se diri ge, pero respeto de la Republica, a quien se mira como a principal, es fauor able, y assi se de ue estender a los otros abastos, por la identidad, o semejança de la razon. [599]Y ésta duda ces sa con la disposicion de otra ley mas nueua, que pro hibe la regatonia y trato de mantenimientos a todas las personas que assisten en el Regimien to, y a todos los escriuanos. [600]

[sect. 46] Demas de las carnes ordinarias, carnero, vaca, y tocino, se pesan en el Andaluzia y Reyno de Murcia, Estremadura, y otras partes, por obligacion, machos y ouejas; y por ser carnes sospechosas para la salud, aduierta el Corregi dor en visitarlas para ver que tales son, y que no se pesen en tiempo de calor. **[sect. 47]** Las terneras y terneros en ningun tiempo se pueden pesar, por leyes del Reyno que lo prohiben, y por otra ley nueua, [601]que aplica la pena al juez; con lo qual cessarà la cautela de que brarles las piernas, y pedir al juez que aya informacion de que la terne ra estaua perniquebrada, que no puede andar, y que auida, dè licencia para matarla y pesarla en la carnizeria. En la Corte se v#den y pesan de ordinario terneras en las casas de Embaxadores, y del N#cio de su Santidad, como priui-**[100]**legiadas y sueltas de la obseruancia de nuestras leyes.

[sect. 48] La carne enferma, o mortezina, quando la ocasion fue por abundancia de sangre, ò por otra que no es de perjuyzio comella, suelen en algunas partes, por el gran daño è instancia de los obligados, ayudados de pareceres de medicos (que nunca dexa auer algunos faciles, o dadiuados para estas y otras informaciones, dignos de poco credito) [602]permitir que se venda fuera de la carnizeria, a las puertas y entradas della, a baxos precios para la gente pobre y del c#po. Y en Valencia, y en Toledo, y otras partes, ay diputados veedores desto. En lo qual no deue el Corregidor ser facil en condecender que se pese, porque con las carnes y mantenimientos corrompidos, y de mal olor, la san gre se corrompe, el estomago se relaxa, y se engendran varias enfermedades y pestilencia: [603]y pues el obligado no querra comer del carnero enfermo, o mortezino, sino del sano y escogido, no es bien que lo coma la gente pobre: porque si la enfermedad y accidente bastò a matar instantemente al carnero, tambien ofendera su mala calidad a la salud del hombre; y menos inconueniente es que pier da el obligado en este año, pues ganò en el passado, o ganarà en el que viene, o que nunca gane, que no poner en con dicion de adolezer y apestarse todo vn pueblo. Y por esto se aduierta, que la condicion del obligado no solo sea de proueer y pesar carne abasto, como se haze en esta Corte, sino que sea abasto y buena, y no enferma ni mortezina.

[sect. 49] Para que aya buen recaudo, orden y concierto en la prouision y venta de los mantenimientos, deue proueer el Corregidor, como cada genero dellos tenga de por si su lugar y puesto señalado para venderse, es a saber el trigo y ceuada en la alhondiga, o en alguna plaça; el pan cocido en otra: la carne, la caça, el pescado, el azeyte, las candelas, la fruta y la verdura en sus partes y puestos con distincion, de manera que no se embarace ni mezcle lo vno con lo otro. Y lo mismo deue ordenar en las otras cosas que se venden, como es la leña, la paja, el vidro, y olleria, el carbon, el yeso; y tambien los oficios y artes, y ti#das, si es possible, poniendo penas a los que no lo guardaren;

porque demas que este orden y policia adorna y hermosea la ciudad, y la tiene mas limpia, sirue tambien de que los vendedores sean mas facilmente visitados [604]por las justicias, y fieles y veedores, estando juntos, que alla y aculla mezclados y **[101]** esparzidos: y los compradores vezinos y forasteros hallan mas presto lo que han de comprar, sabi#do donde se vende, y los precios dello bax# con la abundancia, emulacion y concurrencia de los vendedores, y lo que se compra es mas a satis facion, si se elige y examina a vista de ojos, y se coteja lo vno con lo otro.

[sect. 50] A los labradores y personas que traen vituallas al pueblo, dezia Platon en su Republica, y Iustiniano, y vna ley Real, [605]que deuen los Corregidores hazer dar breue despacho, y que no sean presos por achaques, y calunias, detenidos ni molestados: [606] antes deuen ser fauorecidos y aliuiados de algunos derechos y tributos en caso necessario, por carestia, o por inundacion de aguas, a#que sea con daño de los arr#dadores, segun vna decision de Boerio. [607] **[sect. 51]** Y no se les ha de mandar que vendan por menudo lo que traen en gruesso, saluo el pan cocido, como en el capitulo passado diximos, porque no anden distrahidos ni apartados de sus labranças y agricultura: todo lo qual es fauor della, y bien de la Republica, pa ra su mejor bastimento. Y esto es quando vien# los labradores conduzi dos por orden del pueblo; que quando ellos de su voluntad, y con su comodidad traen vituallas, bien se les puede mandar que hagan plaça, y que vendan por menudo, alomenos por espacio de dos o tres horas, y que en ellas no compren los regatones, porque no aui# do tan apressurados c#pradores, baxan el precio los v#dedores, y pro ueense los vezinos con mas comodidad de lo necessario para sus casas: [608]porq# de otra suerte los regatones lo com pran luego todo por j#to, y lo reuenden y relançan a los vezinos: y desto ay ley [609]para en la Corte, y he visto ordenanças en algunas ciudades.

[sect. 52] Tambien suele auer ordenanças para que los forasteros no compren, ni saquen algunos mantenimientos, o merca-**[102]**derias de la tierra, so pena de perder el precio o mercaderias, [610]de lo qual tratamos, por lo que toca al pan, en el ca pitulo passado. [611]

[sect. 53] Lo que yo acostumbraua a hazer en estos casos, porque los harrieros y viuanderos no se detuuiessen en vender por menudo, padeciendo descomodidades en buscar pesos y medidas, y los sitios para vender, y con las malas pagas y detenimiento (porque vend# muy de espacio, y es ocasion a que no bueluan a traer vituallas al pueblo) era, que todos pudiessen comprar libremente dellos, pero que los regatones dentro de dos dias fuessen obligados a vender a los vezinos, lo que huuiessen menester para sus casas de lo que assi com praron, al precio que les costò del harriero (se gun lo escriuen Benuenuto, y otros [612]) saluo en los pescados frescos, que estos conuiene que se vendan por cuenta de los mismos harrieros. Despues desto escri to vi que refiere Matienço, [613]que à este proposito ay ordenanças en el Piru.

[sect. 54] Y aun si algun regaton, oficial, o tratante, tomasse toda la mercaderia que vino al pueblo, y quedassen los demas tenderos, oficiales, o tratantes, sin poderse proueer ni comprar, porque el otro salio al camino a comprar lo, y dio señal por todo (que, como dize Lucas de Pena, [614]estos son semejantes a salteadores) o muy aceleradamente lo comprò en entrando en el lugar, y se lleuò a su casa todo el hierro, corambre, xabon, o todo el açucar, no es mal gouierno, siendo tanto el apressuramiento de aquel, y la falta de aquella mercaduria, que se reparta, venda y distribuya alguna parte della a los demas de aquel tra

to y oficio: [615]porque aun que es verdad que à cada qual le ha de valer su diligencia, y que a los que velan y no duerm# fauorec# los derechos, [616] pero tambien es reprouada la mucha solicitud, y demasiada dilig#cia segun los Iurisconsultos. [617]Y de Dionisio **[103]** Rey de Sicilia, refiere Aristoteles, [618]q# desterrò vn mercader porque c# prò todo el hierro que vino a Sicilia, para venderlo el solamente: y es bien que las mercaderias no se apoderen en vno que las tiranize, queriendo que compren todos del al precio que el quisiere, sino que participen todos, y se vendan en publico, y se repartan entre muchos: y puede el Corregidor c# peler a que no compre ninguno sino lo que le basta, como diximos en el capitulo passado: [619] y assi lo praticamos en las dichas ocasiones. Y aun dize Benuenuto, [620] que estos que assi compran toda la mercaderia, como dicho es, y la esconden, porque no se les quite ni tantee por los vezinos, pueden ser castigados.

[sect. 55] En tanto es esto verdad, que si vn mercader, teniendo auiso que se anegaron, o perdieron las naos en que venian ciertas mercaderias, c#prare todas las de aquel genero para reuenderlas el solo muy caras, dizen Conrado, y otros, [621] que puede ser compelido en tiempo de carestia a que las v#da en me nor precio. Y esto haz# de ordinario los mercaderes por las cartas de auiso que en breue tienen. Y tambien quando ay casamientos de Reyes, o regozijos, o exequias Reales, compran todos los brocados, telas, sedas, paños, y bayetas: pe ro veo que los reuenden, sin que se vse con ellos de tassa alguna; como se ria justo hazerse, [622]sino se moderassen mucho en la ganancia.

[sect. 56] Estos regatones que toman en si y antecompran las mercaderias y vituallas, llamaron los Iurisconsultos Dardanarios, [623]el qual nombre no se halla en otros autores, segun Alciato, [624]y deriuase de Dardano, [625] vn impijssimo mago, q# en cantaua los frutos de la tierra para causar este rilidad y carestia, y vender el solo como quisiesse los que auia comprado.

Platon en su Republica enseña [626]ser **[sect. 57]** necessarios los regatones de los mante mientos, por que no todas las prouincias y tierras produzen todas las cosas necessarias para la vida humana: como quiera que a vnas sobra lo que a otras falta; y los pobres no pueden yr vag#do **[104]** camino largo a buscar lo necessario, ni todos los que abundan de las cosas, pueden acarrearlas ni lleuarlas à vender, y assi conuiene que aya quien las traya y lleue de vna parte a otra, y quien las compre y ven da en las plaças: porque el pobre no puede todas vezes guardar sus frutos, porque ha menester dinero, y sino huuiesse quien se los c# prasse, y los conseruasse para adelante, no podria preualerse dellos en la necessidad, y pereceria la Republica: y quando en los pueblos se descargan mercaderias, conuiene que aya compradores, que despues en tiempo de necessidad las vendan, por que no todos se pueden proueer por junto: y si al labrador no le comprassen por j#to los frutos que trae a la plaça, estarsehia todo el dia ocioso en ella para venderlos por menudo, como dize el Iurisconsulto Calistrato [627]por autoridad del dicho Platon, saluo en el pan coci do, el qual los labradores y panaderos han de vender ellos mismos, sin que puedan otros c# prarlo para reuender, como atras queda dicho [628]: y en estos casos, y con estas consideraciones Platon, y los Teologos y Iuristas afirman, [629] ser necessarios en la Republica regatones de mantenimientos.

[sect. 58] Pero regularmente la regatonia de los mantenimi#tos, y de las otras mercadurias, es abominable, y de torpe ganan cia, y muy peligrosa a la conciencia, por las muchas circ#stancias y peligros de fraudes, y detestables codicias, mentiras y perjurios, que ca si parece impossible de xar de auerlos en las dichas contrataciones, [630]y es oficio el destos sordido y vil, [631]cuyas culpas, y otras tocantes al pan y vituallas, se pueden castigar de oficio de la justicia, y qualquiera del pueblo, aunque sea muger, y esclauo contra su señor, las puede denunciar, o a cusar, [632]que son dos especialidades en odio dellos. Y aun ay otras mas, que se puede proceder contra ellos su mariamente, y en dias **[105]** de fiesta. [633]Y contra sus codicias y excessos ay dispuestas por derecho comun y Real diuersas penas, [634]en las quales in curren tambien las mugeres regatonas, segun la mas recebida opinion, [635]aunque las leyes solamente hablan con los hombres.

[sect. 58] En la sal està prohibido por vn capitulo de Cortes, [636]que no aya regatones, saluo los harrie ros que la compraren para lleuarla a vender de vnos lugares a otros, c# que no la puedan ensilar, ni almazenar en los lugares donde la lleuaren, sino que luego la vendan, sin mas la encarecer.

[sect. 59] Algunas vezes he visto dudar, si las leyes destos Reynos, [637]que trat# de los regatones de Cor te, podran aplicarse a los regatones de otros pue blos fuera della, como quier que no ay otras por donde juzgar estos casos y negocios. Y digo, que por ser el gouierno de la Corte, y las necessidades y ocasiones della diferentes, y mas graue culpa delinquir en ella, por la presencia del Rey, no se podran aplicar las dichas leyes fuera de la Corte, ni juz garse por ellas, ni execu tarse aquellas penas: y assi el Rey don Enrique IIII. en vn capitulo de Cortes, [638]dize que se guarden las ordenanças hechas en las ciudades, villas y lugares, contra los regatones y taberneros. Y es de auertir, que donde no huuiere ordenanças hechas, se ha de guardar lo dispuesto por derecho comun, y dotrina de Doctores. [639]

Los Corregidores, juezes, y alguaziles no t#g# amistad, o familiaridad con estos regatones, para que los prouean de re galos, y de mejores, y mas baratos mantenimientos, porque esto sa le muy caro a la Republica, que lo paga ciento por vno, con los frau des, engaños, y robos q# estos hazen y cometen maliciosamente, por el fauor y amparo que tienen de los ministros de justi cia, que los auian y han de denunciar y castigar; y assi les està prohibida su amistad por ley, [640]y se guarda muy mal donde quiera, porque no ay regaton destos que no tenga por su Mecenas, y Angel de guarda vn Regidor, o ministro de justicia.

[106] **[sect. 60]** En especial deue el Corregidor mirar a las manos, y castigar algunos despenseros de personas poderosas, que so color de comprar para sus dueños, toman toda la caça y pesca para reuen derla en las casas de juegos, o a otras personas; a que no se deue dar lugar en manera alguna; ni a los regatones que vsan de tratos que vulgarmente se llaman monipodios, del vocablo Latino *Monopolia*, confederandose en secreto para q# se encarezcan los mantenimientos y otras mercaderias, escondi#dolas, o no las queriendo vender sino al precio entre ellos concertado, como mas ordinariamente lo hazen los panaderos, por lo qual les estan impues tas penas ciuiles y corporales, [641]y en el fuero de la conciencia, segun escriue latamente Fray Domingo de Soto, [642]pecan, y estan obligados

a restitucion. En vna ciudad me acuerdo que tuue para hazer açotar vnos taberneros, porque auiendo gran falta de vino de acarreo, lo tenian esc#dido en cueros, de concierto, para no venderlo ni manifestarlo, si no se les subia el precio a su voluntad.

[sect. 61] Estas ligas y monipodios no solamente las ha zen en los mantenimi#tos, sino en otras muchas artes y mercaderias, como es quando se confederan de no enseñar a nadie algun oficio, [643] o de no arrendar alguna renta Real, o particular, o alguna casa, o dehessa, o otra heredad, o de no trabajar sino a cierto precio, o jornal; o de no hazer algun edificio, o otras obras, ni acabar las, sino por tal precio; o de no yr a moler sino a vn molino, y finalmente por otras vias y modos, segun lo exem plifican los Doctores, [644]hazen ilicitos pactos y c#ciertos, los quales son contra la razon y equidad natural, con que se estorua la caridad de hazer bien al proximo, y se procura para otros lo que no se quiere para si, y son contra la vtilidad publica: y assi està muy encargado a los juezes el castigo dellos, y aun puesta pena, si lo dissimularen, o por algun mal respeto la permitieren. [645]

[sect. 62] Y porque del mal gouierno y administracion en los mantenimi#tos, pro cede comunmente la ca restia y falta dellos, [646]es cosa conuenientissima a la Republica, que en ellos aya tassa y postura; **[sect. 63]** por lo qual tienen los Doctores, [647]q# tambien en los paños y sedas, y en **[107]** los mesones y alquileres de casas, y en los jornales [648]y salarios, y en to das las demas cosas en que fuesse possible, auia de auerla, para refrenar la auaricia de los vendedores en tiempo de carestia, que sin tassa lleu# a los pobres la sustancia; porque no teniendo dineros para pagar los excessiuos precios de las cosas, les es forçoso ven der sus alhajas, y sus bestias de labor, y aun sus tierras y heredades en viles precios, o darlas a trueco de las mercaderias, y delpan y mantenimientos: porque como dezia Theodorico Rey de los Godos, el h# briento todo lo menosprecia a trueco de saciar se, y el que vende rogado, parece que haze gra cia. [649]Y assi se lee en el Genesis, [650]que padeciendo los Egipcios la gran hambre que alli se cuen ta, despues que no tuuier# dineros para pagar el p#, les tomò Iosef en pre cio sus cauallos, y bueyes, y asnos, y ouejas: des pues de lo qual tornar# clamando que se mori# de h#bre, por tanto que tomasse todas sus heredades por del Rey, y a ellos por sus esclauos, y les diesse que comer, y que sembrar, porque no se yermasse la tierra: y Iosef les comprò a todos sus heredades para el Rey, y a ellos por esclauos. Y casi esto mismo se vehia por experiencia en estos Reynos, en los tiempos passados, hasta el año de cincuenta y ocho, que se hi zo la prematica del pan, y la tassa del (loable, justificada, y obligatoria a restitucion del excesso en conciencia por leyes y autores destos Reynos [651]) que llegaua a valer en tiempo de carestia vna hanega de trigo cinco, y seis ducados, y mas, con lo qual el patrimonio y facultad de los pobres queda ua exhausto y consumi do. Los Romanos por esta causa tuuieron por bueno y necessario gouierno venderse por tas sa y precio cierto los mantenimientos, segun refiere Patricio, y consta de sus leyes, [652]y por las **[108]** destos Reynos, y de autores graues: [653]y que en esto se interponga la pu blica autoridad, y se pre fiera el bien publico al particular. Porque a#que en la hazienda propia es cada qual libre arbitrador, [654]pero en las cosas necessarias para el sust#to de la vida, no se deue dexar libertad a los ven dedores para poner y ampliar los precios dellas; porque todos los h#bres son faciles è inclina dos a sus prouechos, [655]y segun S. Antonino de Florencia, [656]muy

pocas cosas se deuen dexar a sus aluedrios. Y assi el Iurisconsulto Paulo [657]dixo, que al oficio del Corregidor pertenece proueer que nadie pretenda ni lleue de lo que v#diere, in justa, o ilicita ganancia. Cornelio Sila si#do Dictador en Roma, hizo ley, segun refiere el dicho Patricio, por la qual moderò y baxò todos los precios de las cosas, con que se hizo amado del pueblo Romano.

[sect. 64] Son los precios de las cosas, en especial de los mantenimientos, como dize el Iurisconsulto Ca yo, [658]varios y diuersos, se gun las prouincias y ciu dades, y segun los tiempos y circunstancias. En los mantenimi#tos que vinieren de fuera del Reyno, no parece tan conueni#te la tassa, por no dar ocasion a que dexen de traerse, como son las c#seruas de la isla de la Madera, o de Italia, y otras muchas cosas de comer estr#geras. Y en lo que toca al trigo que se trae de fuera del Reyno, por esta razon lo dispuso assi vna ley Real: [659] y Mati#ço glossador della siente lo mismo en otros mantenimientos, aunque habla de las Indias.

[sect. 65] Tres cosas aduierte Fray Domingo de Soto, y quatro Conrado, q# deuen considerar los gouernadores [660]para tassar los precios de los mantenimientos. La primera es, la copia o falta que en la ciudad y su comar ca y prouincia ay de la cosa que han de tassar; porque auiendo abundancia, ha de ser menor el precio; y si ay falta, ha se de considerar si es por causa accidental, o natural: porque la causa na-**[109]**tural que prouiene por esterilidad de la tierra, o falta de cosecha, es mas vrg#te para subir el precio, que la causa accid#tal que da esperança de remedio: y porque en vno y otro caso siempre lo que es raro es caro y deleytable. [661]La segunda, segun Soto, es la ab#dancia, o falta de dinero que ay en la tierra, porq# la falta del haze de menor estimacion lascosas. [662] La tercera consideraci# es, la disposicion del ti# po no apto, ni a proposito para traer vituallas, por ser lluuioso, o de labranças, o de guerras; lo qual tambien haze subir los precios. La quarta es el cuydado, industria, peligro, y trabajo de los v#dedores en traer o sazonar la cosa que se ven de. La quinta considera cion es, si la mercaderia se ha hecho de mejor, o peor condicion por la fre quencia y abundancia de los v#dedores y de los compradores, porque auiendo muchos que vendan, y pocos que compren, vale menos la cosa: y por el contrario vale mas si ay falta della. La sexta es, si la gente de la tierra es sobria y moderada en sus gastos, è inclinada al trabajo y a sus oficios, que entonces la falta de los mantenimientos no obliga a subir tanto los precios como si la gente fuesse muy viciosa, y gastadora, porque respeto del mucho, o poco gasto de vna cosa, seria mayor o menor la falta y precio della. La septima y vltima c#si deracion es, si el mantenimiento que falta es de los necessarios para el sustento, como carne, pan, vino, pescado, azeyte, sal, y otros, que en tal caso, como forçoso, es justo subirle el precio; [663]porque es menos inconueniente valer caro vn mantenimiento, o mercaderia, y que se estreche la gente para comprarla, que no que padezca, o perezca por no auer la. Yo siempre hallè por buen remedio y gouierno, faltando prouision de alguna cosa por culpa de los tiempos, y sin malicia, o dolo de los dueños y vendedores, subir el precio della, porq# luego cessa la falta, y se sigue la abundancia, conforme al refran que dize, Mercaderia cara debaxo del agua mana, el qual es bien que sepan los Corregidores, pues les toca bastecer sus Republicas. Esto mismo sintio Amiano Marcelino, [664]y reprehendio al Em perador Iuliano, porque por el mal gouierno en poner los precios de los m#tenimientos baxos, se causaua pobreza

y hambre. Y desta opinion fue tam bi# Pedro Gregorio. [665]Iuan de Platea [666] dize, que a los que traen a vender m#tenimi#tos de lexos, se les ha de subir mas el precio, y baxar el tributo è impuesto.

[sect. 66] Pero si tanta fuesse la falta de las carnes, vino, azeite, o de otro m#tenimi# to, o mercaderia, en que no ay tassa puesta por ley, o por ordenança, que por ella padeciesse notablemente el pueblo, **[110]** puede el Corregidor compeler a los que la tienen a que la vendan (sin hazer especialidad de personas) aunque no la tengan para vender: [667]y lo mismo a los labradores de la tierra que no la vendan fuera de la jurisdicion, y que la trayan a la Ciudad con sus vagages: y mucho mejor pueden ser compelidos a que v#d# las vi#das, y vsen sus oficios los que lo han tenido por trato y oficio, y por que se las suban, se subtra# de v#derlas, segun Lucas de Pena y otros: [668]y lo q# mas es, que basta pagar se los en la tal necessidad a menos de lo que valen respeto del precio desaforado è injusto a q# se v#d# y pueden vender, por la gran falta y mucha necessidad que ay de la tal cosa, y pagarles el verdadero y justo precio della segun su bondad y valor, consideran do algun tanto la rareza y falta, que la haze algo mas preciosa: porque la tassa y precio que pone el Corregidor, es justo y juridico, y el otro causado por la necessidad y ca restia de hecho, e insolito, es iniquo, y desigual. [669] Y aunque esta es opinion de Bartulo comun mente recibida [670]y segu ra: pero si con lo dicho concurriesse no tener el pueblo ni los comprado res tanto dinero para pa gar el precio crecido a que se vende la tal mercaderia, seria del todo indubitable y sin disputa, poder ser c#pelidos los dueños a que la vend# a menos de lo que se ha llaria por ella. La qual resolucion segun Couarruuias [671]#cede en qual quier de los dichos casos. Yo aduierto al Corregidor, que justifiq# mucho estos apremios y to mas de vituallas y de otras cosas agenas contra voluntad de sus dueños, y las tassas y pagas que por ellas hiziere, con in formaciones del justo y vero valor dellas, y de la necessidad vrgente de la Republica, porque suelen los dueños protestar el mayor precio y estimacion que tienen, segun el qual se venden y pued# v#der en la Ciudad y co marca, y suelen molestar, y aun condenar en las Chancillerias, y en residencias al Corregidor en ello por falta de recados, y por la regla general, **[sect. 67]** que tanto vale la cosa, quanto se puede vender publica y comunmen-**[111]**te: [672] **[sect. 68]** y porque ninguno puede ser compelido a q# v#da su trigo, o su vino, ni otramercaderia, casa, o viña, por precio injusto, aunque sea para la Republica. [673]Y lo mismo aduirtio Couarrubias [674]a los Corregidores. Y t#bi# porque tomando por apremio y tassa los m#tenimientos a los que los tienen, no causen mayor hambrey necessidad en la Republica (segun que da dicho) porque suel# porque no se los tomen, alçarlos y esconderlos.

[sect. 69] Deste lugar es resoluer vna c#ti#da ordinaria que suele auer entre Corregidores y Regidores (a quien llaman fieles del mes, o presidentes, o diputados) y con los Ayuntami#tos que defienden su cau sa sobre hazer las posturas de los mantenimientos, y aueriguar a quien pertenece esto de derecho. Y la verdad es, que esto es propio del Corregidor, como de superior y cabeça en el gouierno, vee dor y visitador general de todas las cosas de su prouincia, a quien toca proueerla de m#tenimi#tos, como atras q#da dicho, y por el c#sigui#te poner y tassar los precios dellos. [675]Y en caso q# pued# los regidores por orden#ça, costumbre, o titulo, hazer estas posturas, es acumulatiuamen te, y sin perjuyzio de la potestad y jurisdicion ordinaria del Corregidor, que siempre

queda reseruada para hazer y deshazer en esto como superior. Y esso quiere dezir su nombre Corregidor, c# forme a vna ley Imperial, que decide este caso: [676]y assi se declarò en los titu los delos fielesexecutores que se crearon en estos Reynos con facultad de hazer **[112]** las posturas de los mantenimi#tos, como lo escriue en los propios terminos Rolando de Valle: [677]pero por descuydo de los Corregidores, y por ambicion y codicia de los Regidores, han ido los Ayuntamientos tomando mano y parte en esto, de manera que sequieren alçar con todo, form#do quexas y agrauios si los Corregidores hazen sin ellos las posturas. Y cierto que podri# algunos Regidores sentirse menos desto: porq# si ellos tienen sus rentas o cosechas de pan, y tienen ganados, y venden la leche, queso, y cabritos, y hazen massar el pan; o si son trat#tes [678]en pescados, o en vinos, o en otros mantenimientos (como ya lo hemos topado y castigado algunas vezes en residencias) muy justo y necessario seria que ellos no hiziessen las posturas, pues ha zen su negocio y no el de la Republica: por lo qual los Emperadores Seuero y Antonino ordenaron que los Regido res [679]no pusiessen el pre cio y tassa del pan y m#tenimi#tos: y assi el Corregidor vse de su derecho siempre que ocurrieren a el a que ponga al gun mantenimiento, o se le agrauiare la parte, o el procurador general, y haga la postura del, y quando le pareciere, baxe y modere las hechas por los Regidores; y tal vez, si le c#stare del agrauio del que lo pide, subalas; aunque en Seuilla (segun refiere Mexia, [680]) y en otras partes ay ordenanças que la justicia no pueda subir los precios puestos por los Regidores: pero no me parece justo, pues es vna misma razon del aumento y de la diminucion, [681] hallandose injusticia en el precio y tas sa puesta baxamente.

[sect. 70] Vna cosa no me parece que haga el Corregidor, que es poner est#co y pro hibicion en que no se hagan posturas ante los Regidores, ni mandar a los al caualeros y corredores que trayan los harrieros y v#dedores a poner las mercaderias ante el, como suelen algunos hazerlo, en es pecial para la postura de los pescados frescos, so color de euitar cohechos y los excessiuos precios a q# los ponen los regidores. Y si el Corregidor estuuiesse en esto tan limpio de codicia, que no lleuasse el tambien su lam prea, o buen troço de salmon, y el barril de ostias, aun no era tan malo reseruar en si la postura de los pescados frescos por las dichas sospechas, pues no ay de recho que se lo prohiba: pero teniendo comotiene y le queda poder para visitar lo todo, y baxar las posturas, me parece que se abst#ga de inhibir a los Regido res que no las hagan, por euitar la sospe-**[113]**cha y calunia que le opondran, que lo haze por alguna codicia, o ambicion: y vaya con discrecion en la tolerancia de la costumbre que en esto huuiere, de forma que ni haga nouedad, ni pierda la autori dad y jurisdicion de su oficio.

[sect. 71] En lo que toca a hazer las posturas de la paja y ceuada de los mesones [682]ca da mes, no deue el Corregidor dar ma no a los Regidores que las hagan, por ser acto de mas jurisdicion, y por escrito, en que no es justo que interuengan los Regidores, pues no interuienen ni concurren en firmar los aranzeles.

[sect. 72] La tassa del pan cocido ya diximos en el capitulo passado que se ha ze comunmente en los Ayuntami#tos por la ju sticia y Regidores.

[sect. 73] Los Alcaldes de Corte hazen las posturas del pan y del vino que se trae de fuera, y de la ceuada y paja, y carnes, y caça, y pescados frescos, y de otros mantenimientos que se traen de acarreo, conforme a la ley Real: [683] y aun la estienden a hazer posturas de otras cosas, y el Corregidor y Regidores dizen que les per tenece a ellos.

[sect. 74] En lo que toca a los vi nos de fuera que traen los regatones, no se deue hazer postura, sin que conste por testimonio, si en la compra o venta interuino alguna adahala, o ventaja: y auiendola auido, hagase la postura teniendo con sideracion a ella; y el que en esto hiziere fraude, pierda el vino, conforme a la ley Real. [684]Y en lo que toca a la postu ra de los vinos de la tierra, y de herede ros, ay costumbre en algunas ciudades hazerla cada mes a vn precio para toda suerte de vinos, lo blanco todo a vn precio, y lo tinto a otro: lo qual hazen los Regidores por euitar las importunaciones de sus amigos y vezinos sobre la bondad, precio, y postura de sus vinos, y dizen que es mejor assi, porque gustado el mal vino, nadie irà a la mala taberna, como tampoco va a ver la mala comedia; y que assi se deue hazer la postura general: pero a mi parecer auiendose de vender el vino a postura (porque en muchos pueblos los herederos venden sin ella) se deue hazer en particular, y con distincion respeto de cada vino, regulando el precio por la bondad del, y que el Corregidor visite las tabernas, y baxe los precios, segun la mudança que hallare en los vinos; y los que hallare vinagres, o malos, o corrompidos, haga quitar las tabernas dellos, y hallando mas culpa, derramarlos.

[sect. 75] A los que traen vino de fuera a vender, deuese poner el precio en tiempo de carestia mas crecido, por razon del trabajo y mayor costa que se causa y pone en traerlo, mas que a los vezinos que lo tienen de sus cosechas, [685]en especial si ay falta de ceuada.

[114] En las tiendas de merceria se hazen **[sect. 76]** posturas cada, mes en vnas ciudades por la justicia y regidores meseros, y en otras por los regidores solamente de las confituras, conseruas, açucar, y otras cosas de comer que en ellas se venden, segun se contiene en vn memorial que se les da en vn pliego de pa pel firmado dellos y del escriuano de ayuntamiento: y en esto ay gran desor den, porque los precios casi son de vna man era todo el año, y como se hizo la postura el mes passado, se haze éste, auiendo de vn dia a otro mas, o menos prouision y abundancia de las mercaderias, y segun esto, y su bondad, deu#se alterar los precios: y sin examinar esto, ni ver mas de las muestras que para hazer las posturas lleuan a los Regidores cada mes, firman luego la dicha lista y pliego, el qual no sirue mas de echarle el mercero a vn rincon, sin que se guarde en cosa alguna la tassa y postura: y para remedio de ambas cosas me parece lo siguiente.

[sect. 77] Lo primero, que el Corregidor se in formasse para hazer estas y otras posturas, no de los arrendadores de las alcaualas, ni de los corredores de las mercaderias que al presente fueren, porque estos siempre fauorecen a los vendedores por cobrar sus alcaualas y corretages, sino informese de los alcaualeros y corredores del año passado, o de otras personas de credito desinteressadas è in teligentes, [686]y si huuiere de baxar la postura hecha por los regidores fie les del mes, o presidentes, euitarà quexas dellos, si antes (siendo buenamente possible) se comunicare con ellos para la justificacion de la tal baxa y postura.

[sect. 78] Quanto a lo segundo no seria desproposito, q# la misma tassa, y lista de los precios que se da a los tenderos, la tuuiessen puesta en la tienda, como el aranzel en los mesones, para que los compradores supiessen los precios de las cosas, y no los engañassen cobrando los mayores de lo que son las dichas tas sas y posturas.

[sect. 79] Los que v#den a mas precio de las dichas tassas y posturas, hechas as si por ley, como por las justicias y Regidores, por autoridad y virtud della (si las dichas tassas se guardan, y no se dissimulan) demas de pecar mortalmente, y ser obli gados a restitucion,

[687]comotransgressores de la ley diuina y natural, por la codicia demasiada, è injusticia en los precios **[115]** que lleuan, y por la culpa que cometen en querer para sus proximos lo que no quieren para si mismos, deuen ser castigados en las penas legales, o en las impuestas por las justicias, y apremiados a la restitucion #l excesso y demasia: [688]pero si vno en todo vn dia, o semana, o mes, excediesse de la tassa, bien po dra ser castigado con mayor pena de la simple, por la mayor tr#sgressi# de la ley, segun la distin ci# de los doctores, que en otro lugar referimos: [689] porque esto es hurtar, y mas prejudicial excesso para contra el proximo. Y acuerdome que vna vez tuue para sacar a la verguença en vna ciu dad destos Reynos a vn obligado de pescado, q# por muchos meses lo vendio dos marauedis mas por libra de lo que era la postura y remate. Los Turcos, segun refie re Roca Valenciano en su historia, [690]hazen sacar a la verguença a los que vend# los mantenimi#tos a mas precio de la po stura, en esta forma, que los traen en vna bestia por todo el pueblo con vn collar de madera sobre los ombros, lleno # campanillas, y despues los apean a la puerta de sus casas, y les dan veinte verdugos con vn palo ca da qual su açote en las nalgas, y por cada açote el paciente paga a cada verdugo cierta moneda.

[sect. 80] En las dichas penas cae ran los que no excedi#do de las tassas y posturas, defraudan a los c#pradores en los pesos y medidas, segun Francisco de Ripa. [691]

[sect. 81] Algunas vezes se podra lleuar mas precio de la tassa, quando la justicia y regimiento, porque v#gan mantenimientos en tiempo de ca restia, o de lluuias, o de gran necessidad, ofrecen por pregon, o de otra ma nera, de pagar mas a los vendedores, y que seran fr#cos de alcauala, y otros derechos, y que sus personas y hazi#das no puedan por delito que ayan cometido antes, o por deuda alguna, ser em bargadas, y ofrecenles otras gracias y franquezas, como arriba referimos q# lo mandaua hazer el Emperador Alexandro Seuero: lo qual pueden prometer, y deuen cumplir los que gouiern# en semejantes ocasiones: [692]y en los lugares de puertos y aduanas es ordinario no pagar derechos los vezinos de las cosas de comer que traen de fuera para sus casas, como se vsa en Requena, Agreda, y Moya, y otras partes: y **[116]** en otras se vsa que tampoco los paguen los forasteros: y generalm#te sobre el gouierno de los mantenimientos puede el Corregidor solo, o c# el Regimiento, hazer acuerdos, ordenanças y pregones, poniendo penas a los transgressores, y executarlas, aunque no esten confirmadas; [693]con que en las que el solo hi ziere y acordare, no p#ga pena ni la execute pa ra si, como en otra parte diximos. [694]

[sect. 82] Derechos de las posturas de los m#tenimi#tos, y de otras cosas que se traen a poner, no los puede ni deue lleuar el Corregidor, ni consienta que sus criados los re ciban, ni que queden en su casa, ni tome exemplo para ello de que los regidores, y algunos Al caldes de Corte los lleuan, y en muchos pueblos ay acuerdos y aranzeles para lleuarlos; por que ni ay ley que lo per mita, ni a los vnos ni a los otros lo conceda, an tes la ay expressa que lo prohibe: [695]y aunque no pone pena al transgressor, el Consejo lo castiga arbitrariamente, como lo he visto diuersas vezes: y vltimam# te el año passado de quinientos y nouenta contra los Regidores de Madrid; porque es regla vniuersal, que no pueden los ministros de justicia lleuar derechos algunos, sino los que por ley les estan expressamente señalados y aplicados: [696]y deste articulo tratamos tambien en otro lugar. [697]

[sect. 83] Para visitar los mantenimientos, y las plaças y lugares publicos, y proueer en cada cosa lo que conuenga, de ue el buen gouernador madrugar de ordinario, y hazer habito y costumbre a ello, y para otras muchas cosas concernientes al oficio, lo deue hazer, sin aguardar a que le llame la voz del gallo, o de su criado, como le acaecia a vn Rey de Persia, al qual su camarero cada ma ñana despertaua, diziendole: Leuanta te, Rey, y atiende a los negocios que Me soromasdes (que assi se llamaua el dios de los Persas) te encomendò; sino que tenga el Corregidor por despertadores a la razon, y a los negocios y cuyda dos, pues naturalmente quitan el sueño, [698]y madrugando, reparta el tiempo, disponiendo las cosas de aquel dia entre sus ministros, y con otras gentes; bien assi como en la guerra el Capitan quando ordena por hileras su esquadron, pone a cada soldado en su propio lugar, y le auisa que guarde su puesto: y como el buen padre de familias, que leuantandose al alua, despierta sus esclauos y familiares, y a cada qual orde na y en carga lo que ha de hazer aquel dia, y embia sus hijos a las escuelas, como lo encarga Platon: [699]assi el Corregidor a las mañanas, tal vez ponga por **[117]** escrito en vn librillo de memoria las cosas que ha de hazer aquel dia, porque el curioso Gouernador de tal manera ha de repartir el tiempo entre si y la republica, q# ni le falte para los negocios, ni le sobre para los vicios: y cierto en ninguna hora parece que luce mas lo que se haze, que en la mañana, por la mayor aptitud que entonces el cuerpo y el in genio tienen: y a los que madrug# y no duermen, fauorec# los derechos, como atras queda dicho: y segun dizen Platon, [700]y Plauto, [701]y vna ley de la Partida, [702]*El ser los hombres dormidores, nuce mucho a los que grandes fechos han de fazer.* Y el Comico dixo, [703]que esperauas te auian de dar los dioses estando tu dor miendo? porque el sueño dem asiado, ni para los cuerpos, ni para las almas, ni para las cosas que se han de hazer es pro uechoso. Aristoteles dize, [704]que el sueño es atatadura de todos los sentidos: y en otro lugar di ze, [705]que es como tarde de la vida. Y Ciceron [706] llamò al sueño imagen # la muerte: y basta dormir lo necessario para c#seruar la salud, que del dormir demasiado suceden flemas, y diminucion del calor natural, y de la memoria, y entorpecense los sentidos, y la agilidad del cuerpo. Otras leyes de la Partida, y del Fuero, [707]encargan tambien el madrugar a los juezes, y dizen assi: *Deuen los juzgadores estar assentados desde gran mañana fasta medio dia, para oyr los pleytos, è deliberar paladinamente las contiendas.* Y assi deue leu#tarse y salir de casa quando pareciere el sol, para aprouechar el tiempo, porque es bien que el Corregidor, ministro del sol de justi cia, que es Dios, salga, y parezca en pu blico, quando su claridad pareciere.

[sect. 84] Presupuesto esto, visite el Corregidor cada mañana los lugares publicos comunes en que se proueen los populares de las cosas necessarias para sus bastimentos, comoson carnizeria, panaderia, pescaderia, fruteras, tabernas, alhondiga, candeleria, bodegones, mesones, y plaças, y todas aquellas partes d# de mas suelen frequentarse los malos recaudos; porque adonde ay mas frequencia de gente, alli ay mas necessidad de su socorro: y por esso dizen las leyes y los Doctores, [708]que el Corregidor y sus oficialas visit# y rodeen su ciudad y pro uincia. Y no deue el Co-**[118]**rregidor estarse escondido en casa, ni ser dormilon, como dize la dicha ley de la partida, [709] que si assi fuesse, no ven dria a su noticia la dezima parte de los negocios, ni de los agrauios que el pueblo padece: porque los que gouiernan, son como exploradores, que veen y oyen muchas

cosas prouecho sas a la Republica, y dignas de remedio; porq# no todos o san yr ante el Corregidor. Ha de tener entendido el que gouierna el pueblo, que no ay hombre en el, ni fuera del, que tome obli gaci# de proueer de m#tenimi#tos, que no pretenda ganar basteciendo, y que en el p#to que toma la dicha obligacion a su cargo, se bastece de todos los engaños y mañas que puede imaginar, especialmente si le parece que pierde en la obligacion, y assi deue en particular el Corregidor yr preuenido para entender y corregir sus cautelas, que son las siguientes.

[sect. 85] El obligado de la carne vsa de engaño y cautela en darla flaca, y ma la, y soplada, porque parezca gorda (lo qual se vsa mas en el Reyno de Valencia [710]) o en darla mortezina, o enferma: [711] y en esto deue mirar mucho, como quiera que el carnero siendo bueno, cria buena sangre, seg# Abenruiz y [712]la comun de los medicos, excepto Galeno, que lo abomina, [713]y alaba la carne de puerco, cabrito y ternera. El cortador engaña en dar pesos faltos. [714]El obligado del tocino, en darlo mojado y fresco, y mal pesado; y assi el Corregidor en detenerse vn gran rato en la carnizeria cada mañana, haze muy buena estacion y a muchos buena obra: a los obligados para que no hagan cautelas, a los cortadores para que no hurt#, y a los compradores para que no les hurten: y cierto que en el re medio desto, y en el castigo de los pesos faltos, ay grande abuso de par te de los juezes y fieles; porque deuiendo castigar con rigor al que tercera vez hallan que pesa mal, y quitarle de la con tinua ocasion y enuejecida costumbre de robar, **[119]** passan por ello, por tenelle por Indio, y que acuda con buenos solomos y mollejas, y lleuarle cada vez vnos pocos marauedis, con que queda, no castigado, sino antes para delinquir mas atreuido: y assi no vemos açotar ya a ninguno destos cortadores, como en otros tiempos, quando aun no auia en ellos tantas malicias.

[sect. 86] Aduierta assi mismo el Corregidor de mandar a los cortadores, que a los clerigos, y a los viejos, y a los muchachos, y a los enfermos, [715]q# en las apreturas y dificultades no se entremeten, ni pueden, les den carne primero; y t#bien a los forasteros y caminantes; y assi lo prouea y execute quando alli estuuiere: y encargueles mucho, que no den los huessos a los pobres (que es vie ja querella) sino que los repartan proporcionadamente entre todos. Y para todas estas cosas es gran beneficio assi stir el Corregidor en la carnizeria muy gran espacio, no solo a las mañanas, pero tambien a las tardes; porque no suele alli durar mas el buen gouierno de quanto el està presente; y haga repesar la carne que dan los cortadores, y algunas vezes la que topare que sacan de la carnizeria, para que le teman presente, y ausente, y la visita y censura inopinada, y el miedo de la pena los tenga corregidos.

[sect. 87] La pan adera vsa de cautelaen dar el pan mal cocido, y no de peso, y assi es bien pesarselo de quando en quando: y aduiertese que el pan que le to maren por mal pesado, no se lleue a casa del Corregidor, ni de algun mi nistro suyo, sino a los po bres presos de la carcel: pues aun los Romanos solian proueerlos cada dia cierta cantidad de p# de la hazienda de la republica, segun dize vna ley Imperial, que declarò bi# Alciato. [716]Suel# las panaderas vntarse las manos con azeite para que se engrosse la massa, y parezcan mayores los panes: [717]y es bien aduertir esto.

Vender pan de trigo añejo mezclado con nue uo, y de trigo corrompi do mezclado con lo bueno, no es prohibido, segun comun resolucion de los Doctores, [718]si ya no saliesse intolerable y nociuo a la salud.

[sect. 88] El que vende pan en grano, vsa de cautela en mezclar [719]con el trigo auena, o centeno, o paja; y siendo mistura de diuersa especie, es falsedad: lo qual no seria ilicito, si se mezclasse trigo añejo con nueuo, o con lo bueno lo corrompido, como diximos en el capitulo passado: [720]y tambien vsa de mañas, como se encarez ca el trigo, vendiendo, **[120]** acrecentando siempre el precio: [721]con lo qual destruye la Republica, porque si se acumulasse el daño que viene de acrecentar en la alhondiga vn real en el precio de la hanega del pan, se ria tanto en todos los mantenimientos, y en todas las obras y artes q# se venden, o alquilan (lo qual todo crece y mengua con el pan) que no se podria sumar ni contar el daño que de aqui prouiene.

[sect. 89] El obligado del pesca do vsa de cautela en dar lo podrido, mojado y mal pesado, y los que v# den pesca de rio, en trae lla corrompida, o muerta con veleño, torbisco, cal biua, gordolobo, o con otros ceuos ponçoñosos. [722]El pastelero en echar vaca por carnero, o sebo por m#teca, o en hazer los pasteles mas chicos de lo que deue, o de pan de centeno. Las fruteras y verduleras en vender la fruta y verdu ra lacia, o corrompida, o mal pesada, o mal madu ra, que es muy dañosa a la salud, segun Isaac y Antonio Gaza: [723]o si tienen la buena en la muestra exterior, y debaxo la mala y peor, como t# bien lo hazen los que v# den paja, cardos, y leña, que assi mismo componen y encaraman las carguillas para hazer de vna dos, segun lo vno y lo otro aduierten los Doctores. [724]

[sect. 90] El tabernero en dar el vino aguado, o mezclado, o remostado, [725]o nue uo antes del mes de No ui#bre, que hasta entonces no se puede vender; [726] o en darlo mal medido, o por de vn lugar famoso, siendo de otro que no lo es, [727]o mostrando vno, y entregando otro, o no queriendo dar blanco sin tinto, o con otras trayciones y engaños.

[sect. 91] El mesonero en vender la ceuada llena de poluo, o mezclada con paja [728]a otros que no son **[121]** caminantes, [729]o a mayores precios de la tassa, de manera que no solamente pretende ganar el quinto sobre el precio a como vale en la plaça (que a este respeto lo puede lleuar, [730]y vender por menudo lo que compra en gruesso: [731]como quie ra que la ley no distingue si lo comprò barato anticipadamente, o si es de su cosecha, y assi se prati ca) pero aun al doblo pre t#de ganar. **[sect. 92]** Y en qu# to a esto la ley nueua ge neral, hecha cerca del acrecentamiento de la tassa de la ceuada, no dero ga a la ley antigua especial que trata de la tassa y ganancia destos mesoneros, antes la ley nueua general se ha de restringir y limitar por la ley #tigua especial. [732]Y es tos mesoneros no quieren cumplir cosa de las contenidas en el aranzel, assi en acoger personas de mal biuir, como en ti ranizar a los huespedes: y por esto los llama el de recho [733]publicos robadores, de los quales abo minò Platon: y dase credito a los huespedes contra ellos sobre lo que les falta para que se lo paguen, segun la resolucion que se ve rà por los Doctores: [734]y **[122]** pueden ser compelidos [735] a que hospeden.

[sect. 93] Demas de lo susodicho han introduzido estos mesoneros en muchas partes, pedir dinero a los caminantes para leña con que les aderecen de comer, y contar de cada caualgadura vn real de paja y posada; y como los caminan tes no reparan en estos

latrocinios por su corte sia, y priessa en su viage, no ay quien dè noticia dellos a las justicias: para cuyo remedio auian de criarse ministros, como los ay en Francia, seg# Pedro Gregorio, [736]q# examinassen sumariam# te a los passageros al salir de las posadas, o de los pueblos, como se examinan los pesos y me didas faltos, con los que salen de las tabernas, y carnizerias, pues el hur to de los mesoneros es mas quantioso, y no po co frequente: porque el remedio, visita, y pesquisa que sobre esto ordena la ley [737]hagan las justicias, no es suficiente, ni basta, como lo saben bien los que caminan, los quales (como di ze Platon) [738]son trata dos de los mesoneros cruelmente, y despojados dellos, y encarga mucho el remedio desto. Biesio en su republi ca [739]dize, que aya muchos yacomodados mesones que basten para albergar y hospedar a los foraste ros, proueydos de todas las cosas, no solamente para satis facion de la h# bre, y de la sed, sino tambien para regalo de los cansados caminantes: y los patrones y mesoneros sean tales, que no c# sientan hazer agrauio a nadie, muy buenos varones, alomenos que en ningunamanera sean malos, puestos y c#stituydos por la justicia y regimiento. Pero esta curiosidad y regalo, y buen trato, mejor se halla en las hosterias de Italia, y de Francia, que en los malos y sucios mesones de España.

Los bodegones es vna de las cosas dignas de visitarse, por ser receptaculo de holgazanes, de jugadores, de glotones, y de borrachos, y donde c# pr# a los esclauos y criados los hurtos, ydonde se roba con los excessiuos pre cios: y los que se han introduzido en esta Corte por algunos estr#geros, son muy perjudiciales, porque toman toda la caça y pesca, y so color de empanarla tiranizan en los precios, y apenas se halla fuera de sus casas: y el pare cer que es cosa socorrida hallar alli re cado el forastero, y para el combite, **[123]** o necessidad que se ofrece, es engaño, porque si estos no lo salteassen, y comprassen por junto, hallarsehia a vender en las plaças, y aun se euitarian muchos gastos superfluos, y torpezas que con el aparejo destos bodegones se hazen: y por esto se prohibio que los pasteleros no puedan v# der empanadas de caça, ni de pesca. Y el Emperador Claudio Neron, siendo Edil, prohibio q# en los bodegones no se vendiesse carne, ni otra cosa cozida, sino legumbres y hortaliza, segun refiere Xifilo, y Alexandro, y otros: [740]y otros Emperadores lo estrecharon y limitaron mas: pero los Corintios, y los Franceses del todo los prohibieron: [741]y Isocrates y Atheneo escriuen, [742] que se tenia por cosa vil comer, o beuer, aun los criados en los bodegones. El vso dellos introduxeron los Lidios, segun Herodoto, [743]para mejor exercitar los juegos, de que tambien fueron autores.

[sect. 94] Todos estos viuanderos y oficiales que auemos dicho, por estas cautelas y fraudes deuen ser castigados, segun las leyes y dotrinas de los doctores, comoestà encargado a los que gouiernan por vn capitulo de Corregidores [744] que dispone, que se tenga cuydado en que los menestrales y otros oficiales vsen de sus oficios bien y fielmente, y sin fraude alguna (y por menestrales se entienden tambien los labradores [745]) pero no veo que se castiga, ni re media nada desto como conuiene. Y aun se deue castigar el desuerguenço destas vendederas, por las malas palabras que dizen a los compradores que les replican, y multarlas demanera que escarmentassen.

[sect. 95] En la venta y repartimiento de los pescados frescos, y de otras vituallas, conuiene tambien que el Corregidor prouea que no se vendan escondidamente en los mesones, o en casas particulares, sino enlas redes y lugares pu blicos destinados para ello, y que aya

distincion y proporcion en el repartir los, [746]y que no se las lleuen los regidores y personas poderosas, ni sus des penseros en banastos, y por junto, para darlo ellos de su mano, o reuenderlo a otros, de suerte que los demas queden sin nada, por lo qual suele encarecerse la mercaderia, y aun resultar alborotos, y contiendas, como refiere Seneca, [747]que por esta causa sucedio en Roma vn gran tumulto, sobre el qual hizo Caton declamacion al pueblo, sino que participen vnos y otros de los tales mantenimientos.

[sect. 96] Pero no auiendo abundancia de la cosa que se vende, deue repartirse segun la necessidad, y segun las personas **[124]** que la compran, [748]porque el salmon, el sollo, las tru chas, las ostias, y los otros m#tenimientos regalados, mas pertenec# a personas calificadas y ricas, que alos que no lo son, pues como dixo Platon, [749]en la republica bi# ordenada no todos han de ser iguales.

[sect. 97] De lo qual se infiere, que los menudos de carnero, que se reparten los Sabados, deuen darse primero a la justicia y Regimiento, [750]y luego a los demas principales: y entre semana es bien que el Corregidor los haga dar a los Conuentos de Religiosos, y a los ni ños de la dotrina, y a otros pobres primero q# a los ricos; y para que en esto aya orden, y cessen dissensiones entre criados que van por ellos, es bien que el Corregidor algunos Sabados vi site el matadero, y se ha lle presente, y tambien algunos dias de entre se mana, y ordene que se haga assi, mandando a los fieles y romanadores que alli assisten, que assi lo guarden y cumplan, y que den auiso de qualquier desorden o rencilla que alli sucediere, y encargue a su alguazil mayor que tambien el lo visite y vea.

[sect. 98] En la ciudad de Guadalaxara se introduxo antiguamente para euitar las desordenes que deuia de auer en la venta de vesugos, y los agrauios y malas pagas que se hazian a los harrieros, que el alguazil mayor assistiesse a la venta de llos, y por ello le da cada harriero dos vesugos por su ocupacion y derechos, con la qual costumbre, que oy dura, vi que passò el Consejo en vna residencia, reuoc#do vna condenacion hecha so bre ello por el juez que la tomò: aunque no se deurian lleuar los dichos derechos, sino es assistiendo el alguazil a la venta de los dichos pescados, porque solo tienen cuydado de cobrar los, sin ser de prouecho a los harrieros ni a los vendedores: la qual costumbre nacio de vna ley del Reyno que permitia lleuar estos derechos que llamau# de almotaçania, y solamente los permite lleuar en el exercito y hueste. [751]

[sect. 99] Las carnes, pescados, frutas, pan, vinos y otras vituallas malas y corrompi das, quando el Corregidor las hiziere quitar de las tablas para que no se ven dan, no las embie a los hospitales, ni a los pobres de la carcel, o de fuera della, sino haga lo soterrar en el campo, o derramar, de manera que ninguna persona lo coma: que pues por ser tan malo y nociuo no lo dexa vender a ningun precio, no lo deue dexar comer, aunque sea de balde, ni a los pobres, porque podria ser matarlos, o causarse enfermedad y peste dello. Y sepan los que venden estos m#tenimientos corrompidos, que pecan, y son obliga dos a restitucion, como transgressores **[125]** de la ley natural y diuina, segun Nauarro, y otros. [752]

[sect. 100] Tiene el Corregidor en estas visitas de los m#tenimientos, y de tiendas, supremo poder y autoridad, **[sect. 101]** porque pue de echar a mal la carne muy sucia, y la corrompida, y la mortezina, y dar la muy flaca a los po bres y presos de la carcel, **[sect. 102]** y derramar la fruta y verdura lacia y corr#pida, y el vino muy malo, y la leche aguada o aceda, y el azeyte muy su cio; **[sect. 103]** y puede derramar y quemar las drogas, y el açafran, y las medicinas falsas, viejas, o corr#pidas, **[sect. 104]** y hazer q#brar y quemar

las hachas y velas de cera mezclada c# tra la nueua prematica, [753] **[sect. 105]** y quebrar las me didas falsas, [754]o no selladas, [755]como (demas de los Iuristas) lo dixeron Iuuenal, y Persio, y S. Grego rio y otros, [756] **[sect. 106]** y puede castigar de plano, sin ha zer processo, a los culpa dos en esto, y a los que mezclan la sal con piedras, y la ceuada con pa ja, el vino nueuo con añejo, el trigo con paja, auena, o c#teno, y otros panes, legumbres, y mercaderias, y a los que no venden en sus puestos y sitios, sin que por lo suso dicho pueda ni deua el Corregidor ser pedido ni demandado, segun todo lo susodicho resueluen los Doctores: [757] pero por la duda y peligro de dar residencia a al gun juez nueuo, o mal intencionado, procure el Corregidor, quando lo que assi c#denare y m#dare derramar, fuere de algun momento, que c# ste por escrito (aunque sea sumariamente) del vicio y de la c#denaci# dello: y lo del quemar las dichas cosas, no està en vso.

[sect. 107] A los Alcaldes de Cor te por vna ley Real, [758]les està mandado que visit# cada dia las carnizerias y pescaderias, y cande-**[126]**lerias, regatones, y bodegones, y fruteras, so cierta pena, como lo hazen los Corregidores, y lo deuen hazer los buenos gouernadores, y lo vivsar y guardar a los antiguos Alcaldes de Corte: pero no se haze assi, antes parece que se tiene por desautoridad en tender en ello, siendo la cosa de mayor importancia, y donde mas robos y desordenes se hazen y frequentan en perjuizio vniuersal de qu#tas ay, y la mas oluidada de remedio, notada y pa decida casi por todos.

[sect. 108] En resolucion vea y visite el Corregidor los dichos mantenimi#tos, y los lugares publicos, y las plaças y mercados donde se venden aquellos, y las demas cosas q# se comprehenden debaxo de m#tenimientos, como necessarias a la vi da humana. [759]Y assi mis mo visite las obras y edi ficios publicos que se la bran, para proueer en ellos lo que c#uenga: **[sect. 109]** y estas visitas deue hazer luego a la mañana antes de ocuparse en otros negocios, y en todos los dias, y en todas las horas, y en todos los tiempos que pudiere; y no se oluide ni escuse de ha zerlo, porque no solo està obligado el buen gouernador a procurar que la Re publica estè bastecida de mantenimi#tos, sino tambien que el precio dellos sea justo, y el peso sea fiel, y la medida sea ygual, y que los mantenimientos sean buenos y en abundancia, y aya ju sticia y llaneza en todo, y no se haga agrauio ni engaño a nadie: [760]y con todo esto si ay falta, no satisfara al pueblo, porque el vulgo luego increpa de mal gouierno a la justicia y Regidores, y aun de la culpa que tiene la esterilidad de los tiempos, y no admite en esto dis culpas: y creame el Corregidor, que la prouision de los bastimentos, y el mo derado precio dellos, es vna de las cosas conque mas ganarà fama de buen gouernador, y la gracia y fauor popular.

SVMARIO DEL Capitulo quinto.

EDIFICIOS publicos quan to ennoblecen los pueblos, y perpetuan lafama de los fundado res, num. 1 . 7 . 20 . y 25 .

De algunos edificios memorables, y del Templo de Salomon y de San Lo renço el Real num. 2 .

De algunos, principes celebrados poredificios que hizieron, numero. 3 . y 20 .

Exhortacion al Corregidor para que cuyde del ornato y lustre de la ciudad, y haga edificios aunque le sea **[127]** contradicho, numero. 4 . 18 . 19 . 20 . y 24 .

Quienfue inuentor de la arquitectura, num. 5 .

Ciudadtenga maestro de obras salariado, num. 6 .

En causas de edificios ocurrese al dicho de alarifes, ibi.

Propios de los pueblos principalmente son para edificios publicos, y no para pagar los pechos, num. 8 . y 9 .

Del cuydado en los remates de obras, y de la distribucion de las penas aplicadas para ellas, numero. 10 .

Los gastos de las comidas que dan los regidores por la entrada de sus oficios, si se deurian conuertir para obras publicas, y lo que vsaron a este proposito los Romanos, ibi.

Quales edificios se pueden hazer a costa de proprios, y sin licencia Real, y quales no, num. 11 . y 12 .

En que caso es equiparada la autoridad del Corregidor a la Real, numero. 12 .

Obras y edificios començados si se pueden acabar sin licencia Real, o repararse, num. 13 . y 14 .

Si se deuen començar obras nueuas antes de acabar las començadas, num. 15 . y 16 .

Casa del juzgado de justicia ha de ser sumptuosa, y en la plaça, y junto a la carcel, y alli ha de estar el pa lacio y casa del Corregidor, y que no ha de morar en casa agena, numero 16 .

Reparo de los caminos reales y publicos en comiendase mucho, ibi.

Del cuydado en hazer reparar los edi ficios publicos, num. 17 .

Deudas que contrahe el Corregidor por los materiales, y ocasion de las obras publicas, si las ha de pagar el sucessor, num. 19 .

Sumptuosidad de edificios arguye magnanimidad del que los haZe, numero. 20 .

De la orden y justificacion que ha de preceder para hazer el Corregidor al gun edificio y remate del, num. 21 . y 22 .

De la orden de la paga de los maestros de obras, y a lo que ellos y sus herederos estan obligados por la seguridad dellas, num. 23 .

De las prerrogatiuas concedidas por las obras publicas, num. 25 .

Si pueden los Corregidores compeler que vendan las casas y solares para edificios publicos, y derribarlas, num. 26 .

Si pueden compeler a los vezinos, y a clerigos, a que edifiquen, o reparen sus edificios, y sino derribarselos, num. 27 . y 28 .

Si pueden compeler a que empiedren las calles y pertenencias de sus casas, num. 28 . y 37 .

[128] Los concejos como deuen fauorecer a los que edifican, num. 29 .

Si puede el Corregidor demoler lo edificado en lo publico, y lo edificado junto al muro y posito del pan, ibi.

Si puede el Corregidor prohibir que no se demuelan los mejoramientos, ni se borren las pinturas de los edificios, num. 30 .

Si puede el Corregidor echar sisa, o repartimiento para edificios publicos, y quien ha de contribuyr, num. 31 . y 34 .

Si puede compeler a que presten para obras publicas, num. 32 .

Si puede compeler, y a quien, que hagan, o reparen la Iglesia, y torre della, num. 33 .

Si puede tomar materiales a sus dueños para obras publicas, nu. 35 .

Si puede hazer pagar a los deudores de la ciudad antes de tiempo para obras publicas, num. 36 .

Si pueden compeler a los vezinos que paguen los empedrados de otros ve zinos de la calle, num. 37 .

Si puede aplicar condenaciones de gastos de justicia para obras publicas, y adereçar su casa, num. 38 .

Si puede compeler a los labradores que trayan materiales, y den sus vagajes, num. 30 .

Si puede prohibir, que los marauedis aplicados para edificios, se gasten en otros vsos, num. 40 .

Si puede condenar y multar para obras publicas, sin aplicar nada a la Camara, num. 41 .

Si puede compeler a la contribucion de reparo de fuentes, puentes, o riegos, aunque renuncien la vtilidad del edificio, num. 42 .

Si puede excluyr al maestro de la obra que no la acabe, si se passò el termino assignado, num. 43 .

Y que no le valga prouar el engaño en mas de la mitad del justo precio, num. 44 .

Oficial quando està obligado a pagar el vicio del edificio, num. 45 .

Si puede abreuiar el termino de los no uenta dias del embargo de nueua obra, num. 46 .

Si puede excluyr la reiuendicacion de los materiales assentados en la obra contra el posseedor de malafee, numero 47 .

Si puede executar los repartimientos para obras sin embargo de apelacion, num. 48 .

Si puede hazer nueuos edificios, y reparar los hechos contra voluntad de los Regidores, num. 49 .

Si puede el Corregidor poner letrero en el edificio publico sumptuoso, y su nombre, y armas, nu. 50 . 53 . y 54 .

De las fuentes y cisternas, y de que aya gran abundancia de agua, cuyde mucho el Corregidor, y de los estanques y albercas, y conductos de las **[129]** aguas, riegos, y repartimientos dellas, num. 51 . y 49 .

De los baños si huuiere, cuyde el Corregidor: y de la vtilidad dellos, segun los antiguos, y la experiencia, num. 52 .

Que no se hagan edificios por vanidad, sino por vno de tres fines, ni del dinero necessario para mantenimientos, ni quando la ciudad està muy empeñada, o los subditos muy grauados contributos, nu. 53 .

Para edificar en lo concegil. si basta la licencia del Ayuntamiento, numero 54 .

Las armas denotan señorio de la cosa donde se ponen, num. 55 .

De la pena del que borra las armas agenas, num. 56 .

COMO HA DE proceder el Corregidor en reparar y hazer obras publicas. Cap. V.

[sect. 1] VNA de las cosas que mas ennoblece los pueblos, son los sumptuosos y magnificos edificios, [761] cuya memoria, aun despues de sus ruynas, permanece en los futuros siglos, y haze a los fabricadores dellos dignos # eterna fama: **[sect. 2]** comose vee por la famosa ciudad de Efeso en Lidia, de la qual ningun rastro ni vesti gio ha quedado, si no es del insigne t# plode la diosa Diana, que en ella edificaron las Amazonas, que por ser tan ilustre y celebre, quando Xerxes a rruyno y debastò a fuego y hierro todos los templos de Asia, a aquel solo perdonò. Celebr# los escritores [762]a Cartago por el famoso templo de Iuno fundado so bre colunas de bronce, y guarnecido de otros ricos metales. Celebran los muros de Biç#cio, que aora llamamos Constantinopla, cuyas piedras no pica das con escoda, sino cortadas con sierra, estauan tan marauillosamente en tretexidas, que parecia ser de vna pieça el soberuio muro. Celebran la torre de Babilonia, que competir queria c# el cielo en la altura. Celebran los muros de Troya, de quarenta mil passos de circuyto, por cuya magnificencia atribuyan la fabrica dellos a los dioses. Tambien entre otros generosos edificios de Roma celebran el Teatro de Emilio Escauro, que tenia trezientas y sesenta colunas, del medio abaxo de marmol, de quarenta y ocho pies de anchura, y de medio arriba de vidrio, y entrelas colunas tenia trezientas estatuas de metal, y cabian en el sesenta mil personas. Celebran assi mismo de Ierusalem aquel riquissimo y misterioso templo que edificò Salomon al quarto año de su reynado, para cuya fabrica cortauan cedros, y cipresses treynta mil hacheros, y labrauan silleria ochenta mil c#teros, de cuyas grandezas y riquezas larga cuenta hazen las diuinas Escri-**[130]**turas. [763]Y podran assi mismo celebrar con gr# razon la admirable sumptuosidad y realeza del insigne y famosissimo templo de san Lorenço, y la casa Real y el monesterio de frayles Geroni mos que le siruen, y otros colegios y seminarios a el subordinados y conjuntos, lo qual el Rey don Felipe II. nuestro se ñor, que Dios guarde, ha fabricado j#to a la villa del Escorial, en vn yermo (que es mayor gran deza) siete leguas desta villa de Madrid, a deuocion de la celebre vitoria que el dia de aquel Santo tuuo contra Hen rico Rey de Francia, que despues fue su suegro, en que le ganò la villa de Sanquintin, como en vnos versos que alli estan (segun me certificò vn graue religioso) gallardamente se dize, inserto con la primera letra de cada dicci# el nombre de su Magestad en Latin, *Philippus Austria.*

Principis Henrici iur abat læta iuuentus
Profligare Polos, vociferante sono.

Audiui, veni, superaui, tollo recentem
Inde aram. Autorem nobile narrat opus.

Es edificio muy fuerte y grandioso, que tiene onze mil puertas y venta nas, y treinta y dos leguas de ambito para andar viendo lo que en el ay, adornado de fuentes, estanques, huertas, frescuras y florestas de muy especiosa y rara amenidad. Està muy dotado de rentas, santificado de reliquias, rico de ornamentos y de otros aparatos para el culto diuino muy preciosos, y ay en el solo lo que mas se ha celebrado en todos los edificios del mundo juntos, que ni por pluma se puede sinificar, ni con el entendimiento apenas comprehender. Y aliende desto es entierro de muchos cuerpos Reales, y del gran Monarca Carlos Quinto Emperador, que esto solo bastára para eternizar la memoria de obra tan heroyca, y del autor della. [764]Finalmente solenizan las historias los Colisseos, Anfiteatros, Pirami des, Muros, T#plos, torres, casas, puentes, senados, y calçadas en vnas y otras naciones muy solenes, **[sect. 3]** de lo qual fue ron particularmente alabados los Em peradores Claudio, Trajano, Vespasiano, Septimio Seuero, Alexandro Seuero, y el Edil Agripa, el qual dur#te su fielazgo de Roma, hizo setecientos poços, ciento y cincuenta fuentes, docientos y ochenta castillos, trezien tas estatuas de bronce, quatrocientas colunas de marmol, y muchos conductos de agua memorables; y aunque nos parezca que algunos por ambicion de perpetuar sus nombres, hizieron y ha zen estos edificios, mas razon es loar sus obras, pues vemos ser buenas, que condenar sus intentos, pues no sabemos ser malos.

[sect. 4] Particular cuydado y estudio deue tener el gouernador, segun dize Con-**[131]**rado [765]del ornamento, lustre y aspecto de la ciudad, assi en las obras publicas, como en laspriua das, reparando los edificios, y erigiendo otros c# noble fabrica y especio sa. Y no solo querria yo que nuestro Corregidor, como le està encargado por las leyes, fuesse aficionado a esto, sino que tambien excitasse y mouies se a los Obisposy titulos de su prouincia para hazer templos y otros edificios, pues como q#da dicho, tanto hermosean los pueblos: y las obras y cosas magnificas mas se encomiendan por el ornato publico, que por la vtilidad dellas. [766]

[sect. 5] Y pues hemos de tratar de edificios, sepa el lector, que los Egipcios, segun escriue Patricio, [767] tuuieron por inuentor de la arquitectura a Vulcano, pero no sabemos aya memoria de que huuiesse fabricado mas q# las herrerias, y algunos instrum#tos belicos, el qual en la astrologia, y en la arte militar fue muy diestro. Plinio dize, [768]que Dedalo fue in uentor de la arquitectura, y de los instrum#tos della, y hizo aquel famo so labyrinto en Creta. Y a proposito de nuestro intento sea, que **[sect. 6]** el Corregidor procure que la ciudad tenga salariado algun buen maestro de obras con vn pequeño salario, porque es oficio publico, y muy necessario, como quiera que sobre dudas de fabricas y edificios se ha de ocurrir a la determinacion destos arquitectos, o alarifes, como en otro lugar diximos. [769]Y este maestro de obras sirue tambien para visitar los conductos de las fuentes, y los e dificios publicos, si hazen algun vicio, o para lo que han menester.

[sect. 7] A la baua Demostenes [770]a los gouernadores de su tiempo del gran cuidado que tuuieron en hazer excelentissimos los edificios publicos, pero los particulares y sus proprias casas muy moderadas y modestas. Y de Valerio Publicola refiere Plinio, [771]q# porque la sumptuosidad y fortaleza de sus casas, que pare cian alcaçar, no ofendiesse al pueblo, las baxò y humillò. Y por el contrario Tucidides Milesio, varon noble y poderoso de Atenas, en publico auditorio declamò contra el celebre gouernador Pericles

(cuyo emulo era segun cuenta Plutarco [772]) porque en las obras pu blicas auia gastadogran hazienda de la Republica. Al qual respondio Pericles, que el gustaria de que fuessen a su costa, con que le dexassen poner su nombre en ellas: con la qual animosa respuesta conuencio al aduersario, y el pueblo juzgò que la magnificencia y sumptuosidad delos edificios publicos **[132]** conuenia al esplendor de la Republica, los quales a costa della, y no de par ticular se deuian hazer, y que eran vtiles y honrosos a todos en general y en particular; porque los mercaderes ganauan en proueer los materiales, los harrieros y matineros en traerlos, y los oficiales en hazer las obras. Y assi refie re Suetonio Tranquilo, [773]que auiendo vn ingenioso arquitecto prometido a Vespasiano poner en el Capitolio colunas de excessiuo grandor a poca costa, y con pocos obreros, le pagò con vna honesta gracia, diziendo: Ruegote q# me dexes sustentar y alimentar el pobre pueblo. Y sin ir a las antiguas historias, se sabe, que la Señoria de Venecia entretiene continuamente en el Arsenal de tres a quatro mil personas que ganan de comer con el trabajo de sus manos.

[sect. 8] Los antiguos dezian, y bien, [774]q# los propios y rentas de los pueblos se auian de gastar, a lo menos la tercia parte, en las obras publicas dellos. Y de de recho destos Reynos [775] todos los propios de los lugares son para reparo de las obras publicas. **[sect. 9]** P#dera el Doctor Pisa [776]vna ley de partida, [777]para que los peche ros no deuen pedir estos propios para pagar sus pechos, [778]pues son deputados [779]para edificios publicos, que son cosas mas comunes; la qual ley se deue entender en sentido literal y claro, quando ay necessi dad de hazer, o reparar obra publica; que quando no la ay, no impide la dicha ley que se gast# en otros prouechos comunes. [780]

[sect. 10] Tambien està encargado a los Corregidores por los capitulos a ellos dirigidos, [781]que las obras publicas se hagan a la menos costa, y al mas prouecho que ser pueda, y que el comissario, o veedor dellas no reciba ni gaste el dinero por su mano. Y en las cortes de Valladolid [782]se proueyò, que los marauedis aplicados para obras publicas, se gastass# con acuerdo de la justicia y regidores del lugar; aunque est ono se pratica, sino que el Corregidor solo lo gasta, at#ta otra ley Real que lo permite. [783]Y aun seria acertado, que los marauedis que en algunas ciudades por costumbre vsada, y aun por derecho ciuil, [784]pag# para comi das los Regidores y pro **[133]** curadores de Cortes, por la entrada y suerte de sus oficios, se conuirtiessen para el reparo de las fu# tes, pues aunque no den la comida, no careceran del oficio, como tampoco el Doctor del grado doctoral. [785]En Roma se vsaua, que para el dicho reparo de fuentes cada Consul nueuo daua ci# libras de oro. [786]

[sect. 11] Por algunas leyes de Partida, [787]y de la nueua Recopilacion, [788]se permite y manda, que los muros, castillos, fortalezas, calçadas, fuentes, puentes, carceles, casas de ayuntamiento, y tribunales de justicia, y otros edificios publicos de los pueblos, se hagan a costa de los propios de llos: [789]de las quales leyes me parecio referir la vna, [790]que dispone assi. *Ennoblecense las ciudades y villas en tener casas gran des y bien fechas, en que fagan sus a yunt amientos y concejos, y en que se ayunten las justicias y regidores y oficia les a entender en las cosas cumplideras a la republica que han de gouernar: por ende mandamos a todas las ju sticias y regidores de las ciudades y villas de nuestra corona Real, y a cada vna dellas, que no tienen casa pu blica de cabildo, o ayuntamiento*

para se a yuntar de aqui adelante, cada vna de las dichas ciudades y villas faga su casa de ayuntami# to y cabildo, donde se ayunte, so pena que en la ciudad, o villa donde no se hiziere, que dende en adelante, siendo por su culpa, los dichos oficiales pierdan sus oficios de justicias y regimiento que tuuieren. Atento lo qual parece, que para hazer los tales edificios, no es necessaria licencia del Rey, ni de su Consejo, pues por las dichas leyes es visto concederse, y aun por otras leyes de partida [791]basta para esto el consentimiento del pueblo, o del ayuntamiento, en c#for midad de lo que por derecho ciuil [792]estaua dispuesto; mayormente siendo los edificios vtiles a la republica. **[sect. 12]** Y aun en es sto, es equiparada la autoridad de solo el Corregidor por los Iurisconsultos y Doctores al poderio Real, [793]y solo por leyes destos Reynos, [794]y **[134]** en el de Sicilia, [795]se prohibe a los particulares hazer castillos y casas fuer tes sin licencia Real: pero porque por otras leyes del derecho ciuil y del Codigo, [796]està dispuesto/y prohibido que de la hazi#da publica no se pue dan hazer sin licencia del Principe publicos edificios, ay c#trouersia, [797]si a quello se entiende solamente de la hazienda publica del Imperio Roma no. Por lo qual Acursio y la comun [798]dixeron, q# las demas ciudades, fue ra de la Romana, podr# hazer los dichos edificios sin la dicha licencia: y assi me acuerdo auerlo yo dicho ante los señores del Consejo en la vista de vna mi residencia sobre vn cargo de auer hecho vnas casas pa ra los Corregidores c# solo el acuerdo de la ciu dad. Pero como quiera que la costumbre (que es la mejor interpretadora de las leyes [799]) ha introduzido que sin licencia Real no se puedan hazer a costa de las ciudades costosos edificios, para que con mejor consejo se c#sideren los tiempos, la sobra, o la falta de la hazienda dellas, y la vtilidad y necessidad dellos, digo que los regimi#tos y Concejos no tienen oy t#ta potestad, qu#ta sabemos que tenia antiguam# te el Senado, y assi guar dando el Corregidor lo introduzido y obseruado por la costumbre #stos Reynos, no haga obra nueua costosa, sin licen cia de los señores del C# sejo: y esto parece que sintio corta y dudosam#te Gregorio Lopez: [800]aunq# Auiles, y Auendaño [801]tu uier# lo contrario, y que se podia hazer: pero yo ac#sejo lo mas seguro c# Gregorio Lopez, por lo que he experimentado.

[sect. 13] En lo que toca a acabar las obras publicas com#çadas, o reparar las ruynosas y enuejecidas, q# son vtiles a la Republica, no solamente se pueden ha zer sin licencia, mas con to da diligencia se deuen ha zer luego: porque la prohi bici# de edificar, no c#preh#de el reparar y ree dificar: [802]lo qual se enti# de, saluo si el edificio an tiguo estuuiesse del todo deshecho y arruinado, [803] que en tal caso de la misma manera para reedificarse deue el Corregidor **[135]** dar noticia al Consejo, y tener licencia Real, que pa ra edificar denueuo, como auemos dicho.

[sect. 14] Tambien se podria dudar, si para proseguir algun edificio publico com#ça do de tiempo antiguo, es necessaria licencia Real. En lo qual digo, que se pue de c#tinuar, aunque no c# ste auerse concedido la dicha licencia: porque por la antiguedad del tiempo se presume auer precedido aquella y la demas solenidad necessaria: [804]c# lo qual, y con hazerse de voluntad del ayuntamiento, se euitarà la pena: y assi lo sent#ciò el C# sejo en mi residencia de la ciudad de Guadalaxara, donde hize las casas de la justi cia, cuyos cimi#tos auia dexado leuantados el Lic#ciado Biruiesca Muñatones, que siendo Alcalde de Corte fue alli por Corregidor, el primero que huuo mas de quarenta años antes.

[sect. 15] A este proposito dize el Iurisc#sulto Calistrato, [805]y afirmalo el Emperador Leon, [806]y el Emperador C#st#tino, y otros muchos, segun se refiere en el Codigo Theodosiano, [807]q# nunca el Corregidor se atreua a hazer ni a inuentar obras nueuas, estando por reparar y acabar las viejas y com#çadas, que son vtiles a los pueblos: y assi lo aconsejò Plinio al Emperador Trajano. [808]Por lo qual no deue emprender el Corregidor muchas obras a vn tiem po, que quien mucho emprende, poco abra ça: mayormente en caso que algo de lo hecho es tè mal reparado, y no acabado. Esto sintieron bien los Emperadores Seuero Pertinax, y Alexandro Seuero, los qua les son alabados en sus historias de que renouar# y acabaron todos los edificios començados y en uejecidos que hallaron en Roma quando com#çar# a imperar; y lo que mas de loar fue, que en los edificios que reparauan, si teni# titulos esculpidos en las piedras de los nombres # quien los auia hecho, no querian poner otros nue uos, sino que quedassen los antiguos. Pareceles a al gunos Corregidores, q# acabar o reparar lo que otro hizo, o començò, q# no es de su c#sideraci#, y que antes sera acrec#tar en la honra del inuentor que en la suya, por lo qual a muchos se les pas sa el tiempo del oficio sin acabar ni reparar obra. Pues veamos, merece por ventura gloria y fama de menos quilates el que acaba, o repara, o remedia la buena obra publica, que el que la dio principio? Digo que no porcierto, [809]porque es-**[136]**tos nombres, Conserua dor, Reparador, Restau rador, y perfecto acabador destos hechos, epitetos son muy estima dos y celebrados de los Iurisconsultos y de los Filosofos, y de todos los populares. De que sirue que el Corregidor con grande acuerdo y deliberacion comience vna obra publica, vtil y necessaria a su ciudad, si despues de gastados muchos marauedis, se queda por acabar? Pareceme que no sirue de mas de tener alli gastados y embaraçados sin prouecho todos aquellos dineros, y a riesgo de perder los materiales preuenidos, y el lugar ocupado, y el pueblo toda via con necessidad del tal edificio. Remediense pues todos los inconue ni#tes susodichos, sin te ner respeto a que la obra se començò por Pedro, ni que la acabò Iuan, porq# el pueblo es del Rey, y el que le rige, è hizo la obra, y suya es la obra, y suyo es el gasto, y suyo deue ser el nombre è in signias della, y todo lo demas es deuanear, con daño de la republica y de sus proprios. Y es t# justo y mejor el reparar los edificios antiguos necessarios, que hazer otros de nueuo, que el dinero deputado por alguna manda o disposicion para algun edificio nue uo, se puede gastar en reparar el antiguo, si no ay de donde poderlo pro ueer, segun el Iurisc#sulto Calistrato. [810]Que mayor bien puede el Corregidor hazer al pueblo, ni en que puede ganar mas honra, que en reparar el muro que se cae? con el qual se han de de fender de sus enemigos (como lo tratamos en o tro capitulo [811]) alçar la puente que se quebrò, por do han de passar se guros del peligro de las aguas; hazer calçada en el pueblo, o en el camino, con que se escusen los atolladeros, y aya limpieza; **[sect. 16]** hazer, o alçar la casa del juzgado publico con sumptuosidad, segun Vitruuio, [812]para que en aquel lugar mejor se oyan y despachen los negocios: y la casa de la justicia j#ta con el, y con la carcel y ayuntamiento y plaça; porque no es bien q# el Corregidor more sino en el palacio publico; [813]porque no deue to mar ni ocupar las casas de los subditos, [814]ni segun Platon ni Aristoteles, [815]biuir apartado de la carcel, y audiencias, y **[137]** de la plaça, que mayor vtilidad que reparar [816]los conductos de las fuentes, y las albercas, y las acequias que riegan las heredades, las corrientes de los rios, desaguar los campos cenagosos, para que se puedan cultiuar,

y los caminos reales para que se puedan andar, los puertos, las carceles, las alhondigas, y los otros alholis de pan del posito, las casas de Cabil do, las carnizerias, las pescaderias, las panaderias; hazer quitar los sale dizos, [817]que son cubier tas de ladrones, y afean la ciudad; aclarar algunos passos de los m#tes y seluas peligrosos para los passageros, y acomo dados para latrocinios, segun Filipo Beroaldo: [818] y ass i los Romanos para la seguridad destos passos constituyeron C#su les y gente de guarnicion. [819] Que mayor vtilidad q# ensanchar, si es possible, las calles, y las plaças, segun la grandeza y rique za de la ciudad, y acabar y reparar todos los otros edificios comunes que se hizier#, o començaron con gastos y expensas de los propios del con cejo, o del comun de ciu dad y tierra, o por contribucion de todo el pueblo; como tambien lo en comendo el Emperador Iustiniano al pretor de Licaonia. [820]

Tanto cuydaron los Romanos del reparo y buen vso de los caminos, calçadas, y viages publicos, que segun el Iurisconsulto Pomponio, [821] luego despues de la crea ci# de los C#sules, crea ron quatro varones para ello: y aun los mismos Emperadores atendian a ello, en especial Octauiano Augusto, segun escriue Dion Cassio: [822] como quiera que los caminos son muy necessa rios, mayormente para los comercios: en lo qual ay generalmente muy gran descuydo en los c# cejos y gouernadores, pues se veen los daños y grandes desgracias q# suceden a los caminantes, por los grandes oyos, quiebras, estrechezas, y desigualdad de los caminos, donde perecen y padecen con carros, vagajes y acauallo, y aun a pie.

[sect. 17] Aduierta el Corregidor en no tener descuido en hazer reparar los edificios publicos, porque podra ser punido en la residencia por ello, como el cu-**[138]**rador que dexò de repararlas casas, y edificios del menor: [823]y serà arbitraria la pena, [824]demas del interesse, aun que la ley Real [825]no la pone.

[sect. 18] No se encoja ni acouarde el Corregidor en hazer obras publicas, viendo que en el ayuntamiento halla contra diciones, y en el pueblo murmuraciones: en hazellas trabajo, de auellas hecho, calunia, y cerca de los superio res ningunas gracias, finalmente que a bien librar sacarà poco o ningun proue cho: porque siendo edificios vtiles y necessarios a la Republica, todo lo ha de posponer y contrastar con prudencia y con fortaleza, que la buena intencion (a quien Dios siempre ayuda, [826]) ha ra, que aunque de presente halle contradicion, se le siga despues mucha loa y aprouacion: porque consideran las gentes, que el Corregidor no se lleuò ni embolsò nada de aquello, y que de los proprios y hazienda de la Republica no veen, ni luce lo mucho que entre si consumen los Regidores, sino lo que en edificios pomposos y de lustre hizieron gastar los Corregidores: por que como dize Patricio, [827]en ninguna cosa en tiempo de paz se gasta la hazi# da publica mas loablemente, que en los edificios comunes; porque los gastos que se hazen para otras cosas, pre sto se oluidan: pero los que se fundan sobre marmoles, y leu#ta das y fuertes fabricas, son muy durables, tanto y aun mas que las ciudades mismas, como arriba diximos.

[sect. 19] Otros Corregidores tambien rezelan de hazer obras publicas, por temor de pagar los solares que toman, las casas que derriban, los materiales que c#ciertan, los dineros que les prestan, los oficiales que apre mian, y otras expensas que por su orden y man dado se hazen: lo qual no deue ser estoruo, por que todo esto lo han de cuydar y hazer

los Regidores comissarios, y el sobrestante de la obra, y el mayordomo de la ciu dad: pero si (como es ordinario) por la negligen cia dellos el Corregidor contratare con algun oficial, o con otra persona, o interpusiere la suya en cosas destas, de manera que quede adeudado, y que se pueda tener recurso contra el, sabido es y cierto en derecho, [828] que el cumplimiento y paga desto no es a su cargo, sino de la ciudad, en cuyo beneficio se gastò y conuirtio: y la execucion de hazer pagar lo que se restare deuiendo, quando vn Corregidor, o otro oficial de justicia dexa la vara, toca al su cessor, como cargas del oficio, en cuyas obligaciones sucede, casi como heredero suyo, [829]sin que el pueda alterarlo, ni dexarlo de pagary cum-**[139]**plir. [830]Y en tanto està obligado a la paga dello, que aunque fuesse la obra y edificio hecho por contemplacion del Corregidor que le hizo, si ya le fue necessario hazerlo, [831]y no fue de vicio, ni por recreacion suya particular; como si teni# do mucha libreria, labrasse estudio: y si muchos cauallos, hiziesse mayor caualleriza: y si mucha familia y criados ensanchasse la casa, que en todos estos casos ha de pagar el sucessor de la hazienda publica, o de gastos de justicia, la costa que se restare deui#do: pero con inuidiosa o maleuola intencion no se permita que en residencia molesten por ello al Corregidor que hi zo los edificios, ni diga el sucessor que pague ca da vno los edificios, gastos y deudas que hizo, [832] que el pagarà lo que hiziere, y que quiere en su tiempo tener que gastar y librar, y no adeudarse; porque seria injusta y couarde opinion: porque el Corregidor que entra, representa al que sale, y se reputan por vna misma persona: como quiera q# la dignidad y el oficio siempre es el mismo, y nunca muere ni acaba, aunque muera, o falte el ministro. [833] **[sect. 20]** Por estas y otras ocasiones y temores sucede lo que dezia Cornelio Tacito, [834]que pocos cuidauan de la hermosura publica; y muchos Corregidores, ni re paran los edificios viejos, ni comiençan jamas alguno nueuo, y se consuelan con dezir; Assi hallè a la ciudad, assi la quiero dexar; y se dexan en estos Reynos de hazer muy lustrosos y magnificos edificios. Y cierto que no me marauillo, pues ya no se da la loa del Emperador Augusto Cesar, que dixo, [835]Hallè la ciudad de tierra, y dexola de marmol. Ver daderamente gran bien es, y gran honra se gana en hazer obras publicas; y ningun Principe, Rey, ni Emperador ha auido, que de bueno fuesse notado, que no se esmerasse y preciasse mucho de hazer, entre las otras cosas heroycas, muy sumptuosos y vti les edificios publicos, que les diessen no pequeña honra: porque denotan magnanimidad de quien los mandò hazer, como dixeron los Emperadores Val#tiniano, y Valente en vna ley **[140]** Imperial, y otros. [836]Atico Marco, quar to Rey de los Romanos, fue llamado por gran loa el edificador: y Pericles fue celebrado por el Propileo; Tolomeo por el Faro; Claudio por el puerto de Hostia, el qual despues ampliò Trajano.

[sect. 21] Para hazerse algun edificio publico de nueuo a costa de los proprios, o del comun, si ha de ser costoso, deuese proponer en el ayuntamiento, y acordado que se haga, embiese relacion dello al Consejo de parte de la ciudad, pidiendo que auida informacion de la vtilidad y necessidad # la obra (que ésta siempre ha de preceder [837]) se dè lic# cia para hazerla a costa de bienes comunes, ò por sisa, o por la orden y arbitrio que se huuiere acordado: para lo qual se libra luego prouision Real de diligencias; las quales hechas, se bueluen al Consejo, y vistas, se concede, o deniega la tal licencia, segun parece la obra ser conueniente, o no.

[sect. 22] La orden de rematar las obras publicas es esta. Despues de acordado por el ayuntamiento que se hagan, y trayda la licencia Real, segun queda dicho, nombr#se en el Regimiento dos Regidores com issarios, y por sobrestante vna per sona particular intelig# te, [838]con moderado sala rio, y los comissarios sin el, [839]si la obra es en la ciudad, o cerca della; los quales hazen que dos mae stros de obras hagan la traça y condiciones de la fabrica, y las traen a comunicar a la ciudad, y de su acuerdo se pregonan nueuedias en el pueblo y comarca por ante el escriuano del Ayuntamiento, y al fin de llos se remata la obra an te la justicia y comissarios, en el que con mejoria la pone; el qual se obliga, y da fianças de acabarla dentro de cier to termino, conforme a las condiciones, que h# de yr insertas en la escritura, ordenada a satisfacion del letrado de la ciu dad, y de los maestros que hizieron las condiciones, y despues los comissarios hazen relaci# dello en el ayuntamiento.

[sect. 23] En lo que toca a como y quando se han de pagar [840]las obras publicas a los maestros, y si sus herederos [841]podran pretender cumplir el contrato, y quando estaran **[141]** obligados por la culpa leuissima, [842]o por el vicio de la obra: y si la accion c# tra ellos dura hasta quinze, o treynta años, [843]y que se les deuera pagar ausentandose antes de acabar la obra, por euitar largueza me remito en esto a los autores. [844]

FAVORES DE LAS obras publicas.

[sect. 24] ANIMENSE pues los que go uiern# para hazer cosa tan loable como son los edificios publicos, sin temer las dichas dificultades, porq# con los hombres magnanimos, como dezia Agesilao, suele la fortuna mostrarse generosa: y muchas cosas pierden los hombres, no porq# no las podrian alcançar, sino porque no las osan emprender; y assi es me nester buen animo para emprenderlas, y dexar a la ventura el acabarlas. Sep# los Corregidores, que para hazer obras pu blicas, en especial yglesias, positos, ò lugares pios, les concede el derecho muchas licencias y priuilegios contra las reglas comunes; [845] **[sect. 25]** y la principal consideracion dello es, porque c# uiene que los edificios de las ciudades sean her mosos y autorizados, pues que el ornato y hermosura de las casas y de los edificios publicos y particulares, es adorno e interesse de la ciudad; y assi lo disponen las leyes ciuiles, [846]y las Reales, [847] y vna dellas [848]dize, *Que no vale la manda de los mar moles, ni de otros materiales puestos en los edificios, porque tales cosas como estas fazen apuestas las villas y los lugares do son, &c.* Y otra dize: [849]*Esto touieron por bien los Sabios antiguos por esta razon, porque las casas, o los edificios que los homes fazen en las villas, no tan solamente se tornan en pro de sus señorios, mas en fermosura comunalmente de los lugares do son fechos.* Y los Reyes Catolicos dixer# en otra su ley. [850]*Ennoblecen se las ciudades y villas en tener casas grandes y bi# hechas, en que hagan sus ay#tamientos y concejos, &c.* Y los priuilegios y especialidades de los edificios son los siguientes.

Pued# lo primero las ciudades y concejos c#peler a algunas personas que apr#dan los oficios de architectura y fabricas para las obras publicas, **[142]** segun Lucas de Pena y otros. [851]

[sect. 26] Pueden tambien los Corregidores para las o bras publicas, en especial de Iglesias, compeler a los dueños que ven dan sus solares y casas, y sino quisieren hazerlo, pueden, assi para las dichas obras, como para o tro edificio, o ensancho de calle, o plaça publica, o para hermosear la ciudad, tomar y derribar las tales casas y heredades agenas [852]de poco va lor, tassandolas, y pag#dolas luego, si fuere pos sible, y sino al fiado: y las que exceden de cincuenta mil marauedis de valor, con consulta del Rey: y esto, no pudiendose hazer comodamente la Iglesia, o el edificio publico en otra parte y lugar, y con la justa moderaci# y consideracion possible, segun aduierte Couarrubias; [853]y no se ha de to mar ni derribar el tal so lar, o edificio de hecho, ni ex abrupto.

[sect. 27] Pued# hazer reparar los edificios particulares, assi para euitar el da ño y deformidad particular y comun, como para acrecentar la autoridad particular y comun: y para esto no pocas leyes, y no pocos titulos hizieron los antiguos, y ay oy en estos Reynos: porque c#uiene a la Republica que la ciudad no estè deforme ni fea con ruynas: [854]para lo qual dizen que deue el Corregidor passear, mirar y c# siderar la ciudad, y los edificios publicos, Iglesias, y casas de su pueblo, que le pareciere estan para caer, y amenaçan ruyna, y mandar a los alarifes que los vean, y hall# do que hazen vicio, y es tan con sospecha de peli-**[143]**gro, compela a sus dueños sumariamente a que los reparen; y no lo hazi# do, hagalos reparar, o derribar a su costa, [855]a#que las casas sean de clerigos: [856]y si fuessen de al gun hidalgo pobre, que no las pudiesse reparar, puede ser compelido a que las v#da, segun Ludouico Romano y otros. [857]El reparo de las fortalezas y muros de tierras de se ñores, y la guarda y custodia dellos en tiempo de guerra, y tambien de los del Rey, a quien pertenez ca, diremoslo en otro capitulo. [858]

[sect. 28] Pueden los Corregidores (como podian los Ediles Romanos) compeler a los dueños de las casas, y a falta dellos a los inquilinos y morado res dellas, [859]que empiedren la calle, y leuanten lo caido de las casas.

[sect. 29] Pueden compeler a los vezinos a que edifiquen de nueuo, si c#uiene en general, o en particular: para lo qual pudiendo la ciudad, deue ayudarlos con maderas y leñas, y fauorecerlos con otros socorros; como lo hizo Valladolid, quando el in cendio abrasò el quartel de la plaça della; en especial se deue el dicho fauor a los que edifican magnificamente. [860]A este pro posito se lee, que el Emperador Trajano m#dò dar del erario de Roma la tercera parte de la costa a todos los que de nueuo fabricassen. Pero cuentase del en su vida vna cosa marauillosa, que en muchos edificios que hi zo en Roma, a ninguno pidio dineros, a ninguno forçò a trabajar, a ninguno dilatò la paga: porque dezia el, que mas honesto y seguro era a los Principes morar en pobres posadas, que no de sudores agenos hazer ricas casas.

[sect. 30] Pueden demoler los edificios fabricados en las calles y caminos reales, y en lo publico y concegil, aunque sean hechos por Iglesias o por perso nas Eclesiasticas, [861]y aunque lo contradigan los Ay#tami#tos: [862]y qual-**[144]**quier particular lo puede hazer, y resistir sin pena, [863]y sin embargo de prescripci#: [864]porque, como dize vna ley de Partida, [865]*Estos lugares tales fueron dexados para apostura è pro comunal de todos los que hi vienen, y no los deue ninguno tomar, ni la brar para si mismo*: y del remedio

desto cuydauan en Roma los Ediles Curules, y en Atenas Temistocles, y el Se nado de los Areopagitas, segun se halla en las leyes, y en los autores. [866]

[sect. 31] Pueden no solo hazer derribar lo edificado en lo publico, como queda dicho, sino tambien lo edificado por particula res cerca de los edificios publicos, quinze pies de los treatos y de los muros, y ciento de los positos y alholies, por el peligro de las insidias, o in cendios, [867]saluo si prece diesse licencia del ayuntamiento para ello: pero sea con consulta y or den del Consejo.

[sect. 32] Pueden prohibir que los mejoramientos hechos en los edificios de la ciudad, assi de pinturas, como de adorno, y en otra manera, no se quiten ni rayan, si de alli se ha de seguir deformidad a la ciudad, sino que se cumpla con pagar la estimacion. [868]

[sect. 33] Pueden echar sisa y contribucion [869]para los dichos edificios, a falta de propios, [870]respeto de las haziendas de ca da vno, [871]en vezinos de la ciudad y tierra, [872]a la ciudad vna parte, y a la tierra dos; o segun es la vezindad, y ay la cost#bre: [873]para lo qual ya es necessaria oy licencia del Consejo. [874]Y estos repartimientos no tocan a los forasteros, que tienen bienes rayzes en el tal pueblo, segun Guido Pape y otros. [875]Y si es po ca cantidad, no se ha de repartir, sino hanlo de pagar los interessados: y si es de muros, los que tuuieren edificios sobre ellos: [876]y si es de calles o puentes, los vezinos, y comarcanos, o el señor a quien toca el derecho del seruicio, o passaje, o pontazgo. [877]

[145] Pueden sin licencia **[sect. 34]** del Consejo compeler a los vezinos ricos, [878]que presten dineros para los edificios publicos sin c#bio ni interesse alguno, a pagar para quando los aya, en caso que la ciudad o concejo no los t#ga de presente.

Pueden compeler a los seglares y al Concejo que hagan la Iglesia y torre della, y la reparen: [879] [880] se lee en la diuina Escritura, que Ioas Rey de Iuda lo mando hazer y executar contra el P#tifice y los Scerdotes para el reparo del templo, segun en otro capitulo lo diximos. [881]Aunq# esto no se pratica hazerlo el Corregidor sino segun Alberico y otros [882]en ocasiones de guerra para repararse, y fortificar se en las Iglesias y sus torres, el qual albergo y defensa en ellas es permitido, como adelante veremos: [883]pero los señores #l Consejo c#den# a los Obispos y com#dadores, y al Rey, como dueños # los diezmos y tercias, y a los patrones, y demas interessados, a que repar# las y glesias, en defeto # las rentas de fabricas, y demanera que les que de c#grua sust#taci#: lo qual puede hazer el Rey, y el Consejo, segun derecho, y como executor q# es del C#cilio Tridenti no que lo dispone assi. [884]

Pued# compeler a los hi dalgos y a otros ess#tos seglares, que c#tribuy# c# sus haziendas, para hazer y reparar los muros, fortalezas, fuentes, pu#tes, puertos, caminos, calles, y calçadas: [885]a lo qual tambien deuen ayudar los clerigos y otros eclesiasticos; y pueden tomarles sus carros y vagajes y diezmos, y los bienes de las Iglesias en caso muy necesario, y c# expresso mandato de su superior, en los casos y con la distincion que en otro **[146]** lugar mas latamente escriuimos: [886]y aun el mis mo Rey, segun dotrinas de Doctores, està obligado a contribuyr para algunos de los dichos edificios. [887]

[sect. 35] Pueden tomar maderas y materiales a sus dueños contra su voluntad, pero pag#doselas, [888] como queda dicho.

[sect. 36] Pued# apremiar a los deudores de las rentas de los propios, y aun a los deudores de aquellos, a que paguen antes de llegar los plaços, en caso que sea muy necessario, o forçoso, hazer, o reparar algun edificio publico; como si se rom piesse vna puente, o fuente, sin cuyo reparo o fabrica no se pudiesse bi# passar: porque por la ne cessidad inminente es licito cobrar antes de tiempo. [889]

[sect. 37] Pueden compeler a los moradores de las casas a que contribuyan para los empedrados, no solo de sus pertenencias (como atras queda dicho) pero (aunque aquellas no esten desempedradas) tambien por lo que toca y se empiedra a los conuezinos, porque con el agua que se vierte y corre de su ca sa, o con su carro, o con sus bestias, y passo de su gente, se desempiedra la del vezino, y en fin es vtilidad y adorno com# de todos los vezinos em pedrarse, pues passan ca da dia por la calle, y assi se pratica en esta Corte.

[sect. 38] Pueden de condenaciones de gastos de justicia hazer algunas obras [890] nas de sus aposen como en otro lugar dire mos. [891]

[sect. 39] Pueden compeler a los labradores que con sus carros y vagajes trayan los materiales necessarios para los edificios publicos, aunque sea en tiempos feriados de sus agostos y vendimias. [892]

[sect. 40] Pueden prohibir, que los marauedis, o m#das, o condenaciones aplica das para obras publicas, no se gasten en diferentes vsos, ni en otra cosa, sino en aquello para que se c# signar# y aplicaron. [893]Y **[147]** assi escriue Suetonio, [894] que el Emperador Tiberio Cesar no c#sitio que el dinero mandado en vn testamento a los Trebianos para la ereccion de vn nueuo teatro, se gastasse en adereçar los caminos. Aunque Auendaño, [895] tuuo lo contrario en este caso, que primero se deuian reparar de la tal manda los edificios antiguos, que gastarse en eri gir el nueuo: lo qual se deue c#cordar assi, que si la ciudad tiene muchos edificios publicos que h# menester reparo, y le falta dinero para reparallos, podra de la tal m#da general hazerse: pero si la manda fuesse para alg# particular edificio nueuo que la ciudad no t#ga, y tuuiesse con que reparar sus edificios antiguos, no podra aplicar ni gastar el dinero de la tal m# da en los reparos. Esto se colige de las leyes. [896]

Pued# multar, [897]y **[sect. 41]** condenar arbitrariamente pa ra obras publicas, aunq# no se aplique de aquello nada ala camara, no embarg#te que la ley dize, [898]q# siempre se le apliq# la mitad: pero esto se entiende no hazi#dose de ordinario, ni en mucha cantidad.

[sect. 42] Pueden compeler a pagar sisa y repartimiento para el reparo de las fu# tes, o poços publicos, o c#ductos de aguas para riegos; aunque algunos se escusen con que ren#ci# el vso y beneficio dellas, porquepor el vso y aprouechamiento passado, si por el se deteriorò el edificio, deuen pagar y contribuir: y si es para edificio nueuo, y no tuuiess# otra agua ded#de regar; ni otra fuente de donde beuer, tampoco les deue ser admitida la escusa, segun lo distinguen muy bien Lucas de Pena, y o tros autores. [899]

[sect. 43] Pueden no admitir a los oficiales que acaben la obra, si es passado el termino dentro del qual se obligaron de acabarla. [900]

[sect. 44] Pued# assi mismo no admitir a losdh#s oficia les, si pret#dier# auer sido engañados en el rema te# algun edificio en mas #la mitad del justo precio porque esto, como a peritos en su arte, les esta prohibido oponerlo por vna ley real, y comun reso luci# de Doctores: [901]a#que el insigne Arias Pinelo [902]sintio lo contario.

[148] Pueden condenar al **[sect. 45]** oficial que se encargò de hazer el edificio, a que re pare el y sus fiadores el vicio que sucediere en el dentro de quinze años de como le acabò: saluo si sucediesse por ca so fortuito: [903]o si el oficial huuiesse hecho la obra a jornales, y no a des tajo, segun Bartulo y otros. [904]

[sect. 46] Pued# abreuiar el termino de los nou#ta dias en que auia de parar la obra nueua à instancia #l que den#ciò della, assignados por la ley de partida, [905]y reduzir a menos tiempo el dicho embargo, conforme a la prematica del año de setenta y tres: y si antes del termino del embargo estuuiere la causa sustanciada, no solo sobre el, sino sobre la causa principal, deue el juez pronunciar sentencia: y si quando se haze el embargo, aunque la parte ju re la denunciacion, no constare ser la obra nue uam#te hecha, no se de ue embargar; porque no basta que se haga obra, sino que sea nueua, y n# ca hecha hasta entonces, segun dotrina de Salice to y otros. [906]Y en esto se han de euitar las malicias de los denunciadores, por el daño que hazen a los que fabrican, no solo en que pierden el tiempo comodo para edificar, sino en poner en riesgo de deteriorarsele los materiales; a que nose deue dar lugar.

[sect. 47] Pueden assi mismo amparar al señor del edificio en los pilares, maderas, y otros materiales que se huuiessen assentado en el, aunque fuessen agenos; y el dicho señor de la obra gana el señorio dellos, ora tenga buena, o mala fe: lo qual, segun dize vna ley de partida, [907] *Tuuieron por bien los Sabios antiguos que fuesse guardado para postura e por nobleza de las ciudades e de las villas, que las obras que fueren y fechas, no las derriben por tal razon como esta: pero tenudoes de dar el precio doblado que valiere la cosa, a aquel cuya era.*

[sect. 48] Pueden assi mismo los Corregidores executar los repartimientos, y lo demas necessario para los edificios publicos, sin embargo de apelacion. [908]

[sect. 49] Pueden, auiendo necessidad, contra voluntad de los Regidores hazer a costa de propios, nueuos edificios vtiles, pero no muy costosos, y reparar **[149]** los ruynosos, [909]en especial para hazer positos y establerias publicas, para cuyos edificios por caso especial sepueden tomar marmoles, y otros materiales de otras obras. [910]Aunque Rolan do [911]tuuo por opinion, que esto toca a solos los Regidores, y no al Corregidor, cuyo oficio dize que es sospechoso, y suele ser venal en las cosas del gouierno. Pero no tuuo razon; y antes suele ser al contrario, como lo hemos visto algunas vezes: pero bien es que el Corregidor dè cuenta al regimiento de lo q# fabricare en su ciudad.

[sect. 50] Pued# poner letreros # los edificios publicos s# ptuosos, poniendo sus n# bres, despues de auer pue sto el del Rey, segun a#l#te dezimos en particular.

[sect. 51] La abundancia del agua es vna de las cosas mas necessarias para las ciudades y pueblos, de quantas son menester en la Republica; y assi Platon en sus leyes [912]en comendo a los ediles q# procurassen traer copio sas y clarissimas fuentes, que no solo siruan a los vezinos, pero que juntamente adornen la ciudad. Lo mismo aduirtio Aristoteles, [913]diziendo, que el primer cuidado del gouernador es que aya gran copia de agua en el pueblo: y dize que los antiguos, donde auia falta della, hallaron vn remedio, que fue vsar de cisternas, donde se reco gia el agua llouediza #l inuierno, muy capazes, assi para tiempo de paz, como de guerra, qu#do no era possible salir de la ciudad. Tambien el mismo Platon [914]auia dicho, que destas aguas lloue dizas se hiziessen en los

campos albercas y estan ques grandes, y bien pisonados, para los riegos de las heredades, como le ay muy grande e insig ne en la villa de Almansa: y assi deue nuestro Corregidor cuidar mucho, que en su ciudad aya copia de aguas, haziendo pa ra ellas lustrosas y hermosas fuentes, y en diuersas partes albercas para los ganados y lauaderos de paños; porque no solo siruen para la beuida dellos, y para el vso y limpieza cotidiana y familiar, pero tambien para extinguir los inc#dios que suceden en los pueblos; por cuya falta, y de poços, la ciudad de Ouiedo se ha quemado diuersas vezes.

[sect. 52] Desta consideracion es adereçar los conductos y corrientes de las aguas, y **[134]** visitarlo el Corregidor por su persona, y que el fontanero a menudo ha ga lo mismo; que como dize el Iuriscon sulto Ve nuleyo, [915]esto es mas im portante que el reparo de los caminos: y assi mis mo para los riegos, o pa ra el seruicio de las casas, no aya vsurpacion del agua, desorden, o frau de alguna, contra lo que dispon# las leyes: sobre lo qual los Romanos c# stituyeron juezes particulares, que llamaron curadores de las aguas, segun c#sta por el derecho ciuil e Imperial, y por lo que curiosamente escriuen Iulio Frontino y otros. [916]

[sect. 53] Tambien deue cuydar, si ay disposicion para ello, hazer baños publicos, [917]y conseruar los hechos para sanar algunas enfermedades, como los ay en muchas partes: porque como di zen Hipocrates, [918]Platon, [919]y Paulo Egineta, [920] los baños, vsando bien dellos, son mas saludables que la cura de los medicos, y yo lo puedo afirmar de experiencia: y segun Galeno, [921]los baños son remedio singular para los hombres le trados. El Obispo Sim#cas [922]en su Republica encargò mucho esto a los Corregidores, y en comendò el reparo de los baños que estan jun to a Ledesma. El cuyda do que en esto de los baños tuuieron los Roma nos, y la gran costa y curiosidad con que los edificauan, sin termino, ni medida, son buenos testigos los despojos que oy dia ay de las termas y baños de Antonino y Diocleciano Emperadores en Roma, do se ha llar# muchas colunas y pilares de marmol de di ferentes colores, muchos apartami#tos y lugares acomodados a di uersos vsos con gran curiosidad; porque se lauauan los antiguos casi cada dia, y procurauan su dar, por entretener y c# seruar la salud, como en particular lo escriuio Guillielmo Choul Frances, y lo traduxo el maestro Perez del Castillo. [923]Pero otros baños tenian para recreacion y deleyte, de que tambien vsan los Moros, los quales el Rey don Alonso el Sexto, q# les ganò a Toledo, hizo deshazer, porque con ellos no se hiziesse su gente afeminada. [924]

[151] Tras lo dicho en esta **[sect. 54]** materia conuiene, que de tal manera el Corregidor intente y haga obras publicas, que no se gasten los dineros de la Republica en hazer inuen ciones y nouedades, que imaginan algunos Corregidores, porque les parece que haze al caso a su fama: y assi no ha de ser por vanidad, ni sin la conside racion deuida, como hazian los Egypcios, que edificauan mas vana y locamente que los Romanos, pues el Rey Minos hizo subir el agua del rio Nilo, cien estadios por vn monte arriba, que a nuestra cuenta son doze leguas y me dia, para mostrar su potencia: y Meris mandò hazer vn lago de tan gran capacidad, que para henchirle era necessa ria el agua del Nilo con toda su vertiente, dada por espacio de vn mes: y Cleo pe hizo edificar vna piramide, en cuya fabrica, segun Herodoto, cien mil oficiales tardaron diez años, y solo en rabanos, ajos, y ceuollas que comiò la gente que trabajaua en ella, dize que se gastaron mil y sey scientos talentos: sino que el Corregidor en el hazer edi ficios, se rija por lo que dize Platon,

c# siderando tres fines, o que sean para el culto diuino, y honra de Dios, como son templos, Iglesias, o ermitas; o para defensa de la ciudad y tierra, como murallas, torres, baluartes; o por alguna comodidad, como puertos de mar, plaças, casas consistoriales, y otros edi ficios publicos de que arriba tratamos. Y tambien aduierta el Corregidor de no hazer edificios, c#uirtiendo el pan en piedras, como se dixo de vnos Corregidores que yo conoci; quiero dezir, que en años muy esteriles de pan, o de carnes, no gaste en edificios los dineros, c# que la Republica puede y deue socorrerse de vituallas, si por lo menos necessario, que es la fabrica, se ha de hazer falta a lo forçoso, que son los mantenimientos: [925] porque segun se escriue en Esdras, y lo traen los autores, [926]quando vna ciudad se planta, o vn exercito su real assienta, lo primero se edifica el horno para cocer el pan con que las gentes se sustenten, y lo segundo el muro y trincheas con que se defiendan, y lo tercero el templo e Iglesia donde a Dios reuerencien. Y la misma consideracion se deue tener para no edificar, quando la ciudad està muy empeñada: porque aumentar los subsidios pa ra hazer grandes palacios, mas soberuios que necessarios, estando adeu dado el patrimonio de la Republica, [927]es dexar memoria de su tirania, y vn perpetuo testimonio de que se fabricar# con la sangre de los sub-**[152]**ditos; en lo qual son dig nos de reprehension los dichos Reyes de Egipto, que (como queda di cho) por vna loca porfia fundada en sus riquezas, hizieron inmensas fabricas: y el Rey Salomon por los palacios y quintas de plazer que con gran gasto, y agrauio in tolerable de sus vassallos edificò: y es cosa muy aspera, que por hazer edificios de entretenimi# to, y lustre del pueblo, sean los vasallos reduzidos a desesperacion c# sisas y tributos graues: y assi se lee, que muchas vezes se destruyeron los sumptuosos edificios de los tiranos, por quitar del mundo la memoria dellos. El dorado palacio de Neron, que abraçaua gran parte de Roma, fue escarnecido de los sucessores, que no se preciauan de habitar en el, por las crueldades #l que lo edificò, y luego fue echado por tierra, como hecho de robos, extorsiones y c#fiscaciones, que an dauan acompañadas c# el principe prodigo: por que es necessario que de pro digo se haga codicioso, y de codicioso tirano.

Cerca de si en lo publi **[sect. 55]** co y concegil se puede hazer edificio publico, o particular, con sola licencia de la ciudad, o del Corregidor, tocaremos lo en otro capitulo. [928]

[sect. 56] En quanto a los letre ros y armas que se suelen y pueden poner en las o bras publicas, si los Corregidores fuessen de la opinion del Emperador Adriano, no pondrian nada desto, del qual se lee en su vida, que aunq# hizo muchos y muy sumptuosos edificios, en ninguno dellos escriuio su nombre, sino en el templo que hizo consagrar al Emperador Trajano: porque segun Geminia no y otros, [929]los que ponen sus armas en los edificios publicos, y en las Iglesias que hazen, y ornamentos que dan, pierden el merito. En lo qual digo, que el que a su costa haze la Iglesia, o otro edificio publico, o algun gran aumento, o reparo en el, no ay duda sino que puede poner en el sus ar mas de consentimiento del ayuntamiento, en lo que toca al pueblo, porque las armas denotan señorio: [930]y en tal caso el que rae, o quita las tales armas, puede ser castigado segun albedrio del Iuez: [931]como sucede quando se quitan y raen de las capillas de las Iglesias en competencias de patronazgos, o del dominio dellas: pero si el edificio es hecho a costa de la republica, no **[153]** se pueden poner armas en el. [932]Y para lo que ha ze a nuestro proposito, digo, que muchos Corregidores inconsideradamente ponen su nombre y armas en las dichas obras, sin poner el n#bre y armas del Rey que en tonces reyna: lo qual no pueden hazer, sino es

poni#dolo debaxo dellas: [933]y esto se vsa en Francia y otras prouincias, segun Saliceto y otros. [934]Y lo mismo se vsaua en estos Reynos, y se petmitia a los buenos Corregidores, seg# Paris de Puteo, [935]hasta q# por Março, de setenta y nueue m#dar# los señores del Consejo quitar las armas de vn Corregi dor, que en ciertas obras publicas que auia hecho en Toledo, las auia pue sto, y a otros que despues han hecho lo mismo, se las han borrado con ignominia: y lo que se aco stumbra poner, es las ar mas Reales: y si quisieren poner titulo, podra dezir desta manera: Reynando la Magestad del Rey (poniendo el nombre del que reynare) y siendo Corregidor fula no, se hizo esta obra tal año. Pero estos titulos no se pongan en edificios de poco momento, como hizo vn Corregidor, que puso su nombre y vn epitafio donde auia hecho quitar vn gran muladar. Y tenga el Gouernador en memoria el que se puso al tumulo de Iuan Galeaço valeroso Duque. I. de Milan, que con estar puesto el tumulo sobre la pintura de Italia, y de las barbaras naciones por el sugetas, dezia: Quien puso mi grandeza sobre tan pequeñas cosas. [936]

SVMARIO DEL Capitulo Sexto.

QVANTO encargo Plat# al Gouernador la limpieza de las calles, num. 1 .

Que se deurian arrendar las penas de la limpieza, num. 2 .

Exhortaci# al Corregidor de la limpie za y desembaraço de las calles, nu. 3 .

Sin detencion pueden ser compelidos los vezinos que limpien sus pertenencias, aunque de otra parte se ayan echado las inmundicias, aunque sean clerigos, num. 4 .

Labradores si pueden ser compelidos, o quales personas, a que quiten y lleuen las inmundicias, nu. 5 .

Oficiales no se consientan estar en las calles, num. 6 .

De las bestias y carretones que ha de **[154]** auer de ordinario c#duzidas para la limpieza dela ciudad, num. 7 .

Que se deuria mandar a los veZinos que de ordinario tuuiessen barridas y limpias sus pertenencias, num. 8 .

De la limpieza de los albañares, nu. 9 .

Que el matadero, tenerias, velerias, y do se remoja el pescado, y molinos de azeite, y otras cosas de mal olor, est# fuera de la ciudad, num. 10 . y 11 .

El vezino puede ser compelido que no cause mal olor, num. 11 .

Qualquier del pueblo puede pedir lo que toca a la limpieza, num. 12 .

Si conuiene cegar algunos lagos y arroyos fetidos y cenagosos, num. 13 .

Albañares y letrinas no se limpien de dia, num. 14 .

Remedie el Corregidor, si puede, que los puercos no anden por las calles, nu. 15 .

Del gran cuydado de la limpieza de los rios, fuentes y pozos, de cuyas aguas se beue, num. 16 .

La pureza de las aguas despues del ayre es en lo que mas consiste la salud, n. 17 .

De la calidad de las aguas, y quales son mejores, num. 18 .

Las entradas y salidas de los pueblos esten limpias, num. 19 .

Por las ventanas no se echen inmundicias, y de la pena dello, num. 20 .

En todo tiempo, y en especial auiendo enfermedad, opeste, esten las calles limpias y agradables, num. 21 .

De la gracia popular que c#sigue el Corregidor con hazer tener limpias las calles, num. 22 .

DEL CVYDADO que deue tener el Corregidor de la limpieza de las calles. Cap. VI.

[sect. 1] ENCARGA Platon [937]en sus leyes a los Ediles, que eran los censores de la limpieza, y de otros gouiernos de Republica, que la ciudad estè limpissima, y que con las obras publicas y particulares no esten ocupadas y sucias las calles: y lo mismo escriuio Platina, tratando del buen ciudadano: [938]y porque el limpiarlas, y quitar los impedimentos, es especie de reparo, pues se tor nan y restituyen en su ser y latitud, [939]me parecio poner este capitulo tras el passado de las obras publicas. Es la limpieza de las calles de las cosas en cargadas por ca pitulos de Corregidores, [940]y assi diremos breuemente sobre ello vna palabra. **[sect. 2]** En algunos pueblos (en especial me acuerdo de la ciudad de Badajoz que yo gouerne) se arri#dan y son pro **[155]** pios dellos las penas q# llaman de la limpieza, estatuidas por ordenanças contra los vezinos que exceden dellas; y la persona en quien se rematan con vara de justi cia, es buen fiscal y ayud# te para esto: y en verdad que es esta muy buena policia, y que se deuria vsar della donde fuesse a proposito, que casi lo es en todas partes para limpieza de las calles: **[sect. 3]** y assi se vsò en Roma, se gun refiere Tito Liuio. [941] Pero donde no ay esta cost#bre, deue el Corregidor passear cada dia la ciudad, segun dotrina de Platon, [942]y mirar si ay en las calles oyos, o estoruos con maderas y materiales, que impidan o estrechen el passo de los carros, o cauallos, [943]o c# los cascaxos y tierra que result# de los edificios, si la ocupacion de las ca lles para ellos dura mucho tiempo, o si las calles estan ocupadas con cosas p#di#tes, y que cuelgan de las tiendas, saluo las m#tas y tendales que se ponen para defensa del vi# to, agua, o sol, que todo lo puede hazer quitar, y tal vez algunas cosas quebrar. [944]Iten vea si ay muladares de basura, o de cascas de vinos, o del alpechin de los azeites, o otras inmundicias, y lodo, y cosas muertas, o aguas hediondas: [945]lo qual todo estorua, y estrecha el andar y passar, y causa mal olor, y del corrupci#, y pestilencia: **[sect. 4]** y deuelo el Corregidor hazer quitar, y limpiar luego sin detenimiento alguno a los vezinos en cuyas pertenencias se ha lla, [946]aunque digan que otros lo traxeron alli, y lo echaron de otras par tes; porque sino lo prueuan, està a su cargo, y c# tra ellos la presuncion, y pueden ser compelidos no solo a hazerlo barrer, pero a hazerlo lleuar de alli: [947]y aunque sean clerigos, se puede esto executar en sus bienes por la justicia seglar, lleuandoles la pena, y haziendo lo limpiar a su costa, como en otro lugar diximos. [948] **[sect. 5]** Pero no se deue apremiar a los labradores, nia otros que traen viandas, o materia les a la ciudad, que los saquen y lleuen al campo, porque esto es vno de sus

priuilegios: [949]a **[156]** quien pueden compeler para esto, es a los mendi g#tes sanos y vagamun dos, [950]que deurian trabajar.

[sect. 6] Tambien es acertado que no aya en las calles calceteros, sastres, o çapateros remendones, ni herradores, que se pon# por las esquinas, ni bodegoneras, ni otros oficiales, que demas de embaraçar, ensucian las ca lles [951]c#trapos, y otros excrementos de sus oficios, sino que se recojan a sus casas, o a algun pue sto y sitio que se les seña le para exercerlos.

[sect. 7] Para execucion de la limpieza suele auer en los grandes pueblos dada orden que aya execu tores, y bestias, o carretones pagados por sisa, o por repartimiento de los vezinos, voluntario, o forçoso, [952]con licencia del Consejo. Muchos pueblos hevisto limpios de lodos y de otras inm#dicias **[sect. 8]** y es gran par te para ello la curiosidad y policia de los vezinos que acostumbran cada dia hazer barrer, y en Verano regar sus puertas y pertenencias: lo qual deurian los Corregido res mandar que se hiziesse, y hazerlo pregonar de quando en quando, y es necessario en todos los pueblos, en especial, (como aduierte el Obis po Simancas, [953]) en Gra nada, Toledo, Valladolid, y Madrid, donde los lodos en Inuierno son tantos, y el poluo en Verano tan insufrible, que ensucian y manchan los vestidos, y ofenden los sentidos.

[sect. 9] Las cosas que causan mal olor, de que suele pro ceder corrupcion y peste, [954]procure quitarlas, como es que los albaña res [955]particulares y publicos esten limpios y reparados, **[sect. 10]** y el matadero y el rastro, y las tenerias, y la casa donde se labr# las velas, y donde se remojan los pescados, y los molinos de azeite, y los muladares y poças de cañamo, y los que labran açufre, y otras cosas fetidas (que todo es to causa hedor) este apartado de la ciudad, [956]y aun los texares y hornos de ladrillo, y alcalleria, y tiendas de herradores, como queda dicho, donde sangran bestias, y se causan otros **[157]** ascos, è inmundicias y ruydo martillando: **[sect. 11]** q# pues el vezino puede ser compelido aque no de mal olor a su vezino, [957]con mas razon se deue arredrar el que ge neralmente se causa a todos. Y por esta razon entre otras dizen Francisco de Ripa y Conrado, [958]que conseruauan los Romanos mucho su salud: **[sect. 12]** y que esto lo po dia pedir qual quiera #l pueblo, por la vtilidad publica: **[sect. 13]** y assi suele ser muy acertado cegar lagunas y algunos arroyos que passan por los pueblos casi, como Esgueba en Valladolid, y Zapardiel en Medina del Campo, que como dezia Plinio el mas moço [959]al Emperador Trajano, tienen el nombre de rios, y en efeto son al bañares sucissimos, los quales assi como son feos y torpes en la vista, son pestilenciales y fetidos, y del cegallos se sigue no menos salud, que ornato y hermosura; y assi lo ordenò y dis puso el dicho Emperador.

[sect. 14] Y es de aduertir, q# los albañares y letrinas se limpien de noche, y no de dia, ni enel Estio, sino fuere a muy gran ne cessidad, porque se euite tan mal hedor: y lo mismo sea de todas las otras grandes inmundicias, segun Cepola, y Francisco de Ripa. [960]

[sect. 15] Vna cosa a este proposito nunca he visto remediada, de la qual se acor do Petrarca en su Republica, [961]y es que los puercos no #duuiess# por la ciu dad, porque quanto son gustosos a la comida, tanto consu fea, sucia, y gruñenta presencia ho zan, deshazen y ensucian las calles, coinquinan el ayre, y ofenden la vista: y assi deue el Corregidor mandar echarlos del pueblo, poniendo penas a sus dueños, para que al campo los echen, o en sus casas los encierren, permitiendo en castigo de lo contrario, que qualquie ra

que en publico los halle, pueda sin pena to marlos, o matarlos: y con todo esto dudo que se consiga el dicho in tento, y seria a proposito dar cuydado desto a algun particular ministro, que por el premio, e interes cuydasse siempre dello.

[sect. 16] Remojar la corambre los curtidores, ni lauar los paños, [962]ni los vi#tres, ni bañarse las personas, ni las bestias, **[158]** ni echar inmundicias, [963] ni que beuan lospuercos [964] en lo alto del rio, ni en los poços publicos, ni en los condutos de las fuentes, ni en ellas, no lo consienta el Corregidor: porque segun santo Thomas [965]y Rasis, [966] **[sect. 17]** la cosa en que mas la salud humana, consiste despues del ayre, es la limpieza y pureza de las aguas, mucho mas que en la de los m#tenimientos: las quales, segun de Cayo Amarino refiere Pedro Gregorio, [967]caus# salud a los enfermos: y segun Aristoteles, [968]no ay cosa mas nociua que el agua de mal olor. Y por esso los antiguos tanto estudio y cuydado pusieron en la elecion, y conseruacion de las aguas: y los Romanos, como refiere Fr#tino, [969] venerauan las fuentes grandemente, y las llamauan sagradas, porque segun Constantino Cesar en su agricultura, [970]no solamente causan grandes frutos en la tierra, pero en tiempo de sequedad produzen temperamento en el ayre. **[sect. 18]** De las calidades de las aguas, y quales son mejores, las de fuentes, ò de rios, ò llouedizas, ò de nieue, tratan Hipocrates, Dioscorides, Cornelio, Aecio y otros: [971]y de questiones tocantes a aguas, Mascardo des pues de Iason y otros. [972]

[sect. 19] En las entradas y salidas del pueblo no con si#ta el Corregidor que aya lodaçales, [973]ni charcos de agua est#tiay feti da, que inficionan el ay re, **[sect. 20]** ni que por las ventanas se vacien ni echen inmundicias: y haga pa gar a los moradores de las casas los vestidos q# sus criados ensuciaren [974] con ellas, al doblo del valor dellos, y las penas de las ordenanças, acuerdos y pregones de buena gouernacion he cho sobre esto: y que darles ha recurso a los amos para cobrar lo de sus criados: y castigue el Corregidor a los que con **[159]** trauinieren a lo suso dicho, **[sect. 21]** de manera que to das las calles esten limpias y agradables: [975]y es buena traça para esto mandar pregonar a me nudo, como queda dicho, que los vezinos hagan barrer, limpiar, y re gar sus pertenencias. Y este cuidado y vigilancia de la limpieza de las calles, es muy necessario en todos los pueblos y mucho mas en esta Corte, donde ay tan poca, y es muy importante en todos tiempos, pero mucho mas en el de enfermedad, o peste, como aduierte Francisco de Ripa y otros. [976] **[sect. 22]** Y sepa el Corregidor, que de tener limpia la ciu dad, el ganara mucha loa, y al pueblo causara salud y contentamiento.

SVMARIO DEL Capitulo septimo.

DE los mayores trabajos del Corregimiento es el gouierno de los ayuntamientos, num. 1 .

Que lugares publicos ha de tener vn pueblo, num. 2 .

Casa de ayuntamiento se haga donde no la huuiere, y qual deue ser en s#tuosidad, num. 3 . y 4 .

De la dignidad y nombres de la casa del cabildo, num. 5 .

Que dias y a que horas se deue hazer ayuntamiento, y del vso de los antiguos cerca desto, num. 6 .

De la missa que se dize a los ayunta mientos, y lo que a este proposito vsa ron los Gentiles, y deuen vsar los Christianos, num. 7 .

De que historia deue ser el retablo del altar del regimiento, y porque razon, num. 8 .

De la deuocion que deuen tener con el Espiritu santo los que aconsejan y consultan, num. 9 .

Si los ayuntamientos se han de hazer pre cisamente en la casa de cabildo, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 10 .

Si puede otro fuera del Corregidor, o su Teniente, c#gregar ayuntamiento, y de lo que en esto vsaron los antiguos, num. 11 .

Que deue hazer el Corregidor, si el pue blo o concejo se juntasse sin su orden, num. 12 .

Ayuntamiento si puede juntarse para dar poder contra el Corregidor sin orden suya, num. 13 .

De la orden y forma del llamamiento del cabildo, y del vso Romano an tiguo, nu. 14 .

Si es nulo el ayuntamiento hecho sin llamamiento, y de lo que puede la costumbre en esto, num. 15 . y 16 .

Acortes llama el Rey por conuocatorias, ibidem.

Aguardar si deue el Corregidor despues de estar en ayuntamiento a que v#g# mas Regidores, o otra persona, nu. 17 .

En el ayuntamiento se presenta el Corregidor y juezes de comission, n. 18 .

[160] Deljuramento que haze el Corregidor en ayuntamiento y en Consejo, y de la pena sino le hiziesse: y lo que jurauan los magistrados Egipcios, Atenienses y Romanos, num. 19.

Corregidor si deue hazer razonamien to al cabildo luego que es recebido al oficio: y del daño de lo contrario. num. 20 .

Los del Consejo y todos los oficiales pu blicos juran quando son recebidos, ibidem.

Corregidor si deue dar auiso al Presidente de quando tomo las varas, num. 21 .

Que deue hazer el Corregidor el primer dia de cabildo, num. 22 .

Quien y quando requiere al Corregidor que dé fianças de hazer residencia, num. 23 .

Como deue el Corregidor informarse de las cosas de la ciudad, quando comiença su oficio, y no alterar nada dellas sin gran consideracion, num. 24 .

Si se deue consentir que entren en cabildo otras personas que no sean capitulares, y del vso de los antiguos en esto, num. 25 . y 26 .

Del orden de los assientos y precedencias en el ayunt amiento, num. 27 .

Cincuenta casos en que el Corregidor esta obligado a guardar los vsos y costumbres de los pueblos, num 28 .

Como se deuen leer los acuerdos passa dos, para ver si se han cumplido las comissiones, y hazerse a percebimi# to de lo que se ha de tratar, nu. 29 .

Comiss arios si pueden proueer sin dar cuenta al ayuntamiento, num. 30 .

Comiss ario del regimiento si puede ser c# pelido a que acepte la comission, n. 31 .

Corregidor aduierta mucho nose den ni proue# mal las comissiones contra el bien publico, y desigualmente. nu. 32 .

Regidor Comissario de cuenta en vini#do de fuera de su comission, y del di nero recibido, num. 33 .

Corregidor solo si puede proueer las comissiones, num. 34 .

Regidores como suelen preuaricar por complazer al vulgo, num. 35 .

Quando los pareceres de los Regidores, estan diuisos, prouea el Corregidor que se vote el negocio, num. 36 .

De la orden de votar en los ayuntami#tos, y lo que vsaron los antiguos num. 37 .

Si conuiene votar secreto en los ayuntamientos, num. 38 .

Regidores moços no se atrauiessen alos viejos, y de la calidad de sus votos, y del daño de los consejos de los m# cebos, num. 39 .

Si pueden o deuen de tenerse mucho los Regidores en dezir sus votos, y del vso de los antiguos en esto, num. 40 .

Regidor si puede pedir y deue darsele termino para deliberar suvoto, y de la vtilidad de la deliberacion, nu. 41 .

[161] Como deue el Corregidor con destreza diferir el votarse alg#negocio, quan do vee que se precipita y pierde el sucesso, nu. 42 . y 43 .

A la subita determinacion casisiempre sucede el arrepentimiento, y de los daños della. nu. 43 .

Corregidor como deue proceder, quando contradize alguna multitud de gente, o de votos, nu. 44 . y 70 .

Como se entiende la ley real, que se salga del ayuntamiento el interessado en lo que se trata, nu. 45 .

El amigo o pariente del interessado si puede votar en sunegocio, nu. 46 . y 47 .

Si tienen los Regidores con la justicia jurisdicion para echar del ayuntamiento al Regidor, que deuiendosa lirse del, no quiere, nu. 48 .

Corregidor si puede de oficio mandar salir del ayuntamiento al Regidor interessado en el negocio, quando las causas son notorias, nu. 49 .

Los Iurados y personas que no tienen voto en los cabildos, si se han de salir, trat#dose de cosa que les toque, num. 50 .

Corregidor si deue salirse del ayuntamiento, aunque se lo requieran los Regidores, para tratar algo que le toque, num. 51 .

Del secreto de los ay#tami#tos, y de las penas de lo contrario, y de lo que cerca desto vsaron los antiguos, num. 52 .

Corregidor aduierta mucho que en los ayuntamientos aya toda modestia y compostura en el hablar, y no dè lugar a que se repunten, ni trauen los Regidores en contiendas, nu. 53 .

Corregidor como deue obrar y remediar las contiendas que se encendie ren en el ayuntamiento, y como ha de proceder en ellas, y de lo que para esto vsaron los Romanos, y de la pena del juez remisso en esto, nu. 54 . 55 . y 56 .

Que deue hazer el Corregidor, quando con el Regidor que manda salir preso del ayuntamiento, se salen todos, y le dexan solo, num. 57 .

Para reuocarse el acuerdo del ayuntamiento que es necessario, y si deuen estoruarse estas reuocaciones que vnos Regidores hazen de lo acordado por otros, num. 58 .

Como para el gouierno de la Republica deuen los Regidores y vandos de xar las parcialidas, num. 69 .

Que numero de Regidores bastan para haZer cabildo, y de lo que en esto vsaron los antiguos, num. 60 .

Que pena tiene el Regidor que no viene aregimiento, y como deue re sidir nu. 65 . y assistir a los cabildos, 61 . y 62 .

Corregidor no consienta que se entrè al ayuntamiento con habitos indecentes, ni con armas, y lo que en esto vsaron los antiguos, num. 63 .

[162] Regidor si puede salir del ayuntamien to sin causa, o sin licencia del Corregidor. y de lo que en esto vsaron los antiguos, num. 64 .

Corregidor cuyde mucho en no prendarse de los regidores, ni pedirles sus votos, ni pretender salir con cosa que alli se trate, ni se apassione ni encargue de conseguir los sucessos, nu. 66 .

Corregidor sin passion tenga valor para proponer, obiar y executar todo lo que le pareciere conueniente y c# petente a su oficio, num. 67 .

Corregidor si deue o puede el solo abrir las cartas que vienen para la ciudad, y lo que en esto vsaron los antiguos, num. 68 .

Que el Corregidor trate bien y respete a los Regidores, y personas principales, y tenga amigos, y de la importancia desto, num. 69 . y 70 .

Corregidor quando conuenga condecienda con los muchos, aunque pierda algo de su derecho, num. 70 .

Del archiuo de la ciudad y recado de las escritur as della, num. 71 .

De lo que deue proueer el Corregidor, quando los Regidores acuerdan que se dè poder para suplicar al Rey prouea Corregidor y residencia, nu. 72 .

COMO DEVE EL Corregidor auerse en el gouierno del ayuntamiento. Cap. VII.

NO faltarà quien le parezca que éste tratado y politica auia de començar por este capitulo; y es ello assi: pero segun la traça que yo lleuo, prefiriendo lo que es mas vtil y necessario, c#uino guardar otra orden. El Doctor Pisa, [977]abogado, y varon do cto, hizo sobre lo que se tratarà en este capitulo y en el siguiente, cierto tra tadillo (que de poco aca he visto adicionado por el Doctor Azeuedo Placentino) el qual, aunque muy sumario, es comprehensiuo de lo sustancial y perteneciente a los Regidores de los pueblos: y porque aqui instruimos al Corregidor, no se escusara dezir alguna cosa en la materia, de nuestro pare cer: **[sect. 1]** como quiera que las dificultades que ocurren en los cabildos, son mucho mas graues de lo que imaginan los que no han llegado con ellas a los braços, que para contrastallas ha menester el Corregidor muy gran fortaleza y prudencia: porque realmente ningun trabajo ay en los magistrados y gouiernos, como lidiar con los ayuntamientos, y por esto, como en otra parte diximos, [978]es el oficio del Corregidor (junto con otras circunstancias que a esto se llegan) el que mas valor y prendas ha menester entre todos los oficios de justicia.

[sect. 2] Tres lugares publicos encargan las leyes que tengan los pueblos para el despacho de los negocios de la Republica: el vno es casa de cabildo, o de concejo; el otro, ca sa de audiencia publica; **[163]** y el otro, carcel, donde se guarden los presos, y se despachen sus negocios. Lo que pertenece al cabildo, trataremos en estos dos capitulos; y de los otros dos lugares tratamos en otras partes. [979] **[sect. 3]** Por capitulos de buena gouernacion [980]es tà encargado y mandado a los Corregidores, que en los lugares de su cargo, si no huuiere casas de concejo, las man den hazer (como atras queda dicho [981]) y en ellas aya arca donde est# las escrituras que pertenecen a los proprios del lugar, y a toda la Republica, como luego veremos. [982]

[sect. 4] Esta casa de Concejo es el lugar deputado d# de se junta la justicia y regidores, [983]que administran los bienes del pueblo, para consultar y de terminar lo que conuie ne a la buena gouernacion del: y por esto deue ser el lugar decente para la representacion de la nobleza del pueblo, y como se requiere para acordar las cosas de mas importancia entre los hombres mas calificados. Dizen los Reyes Catolicos, Don Fernando y Doña Isabel, en vna ley hecha en Toledo, [984]*Ennoblecense las ciudades y villas en tener casas grandes y bi# fechas, en que hagan sus ayuntamientos y C# cejos, y en que se ayunten las justicias y Regidores, y oficiales, a entender en las cosas c#plider as a la Republica que han de gouernar: por ende mandamos, &c.* Y en la verdad es edificio tan necessario, que nin gun pueblo deue escusar de hazerle. Plutarco refiere, [985]que Licurgo no per mitia que fuessen magnificas y sumptuosas las casas en que los Lacedemonios se ayuntauan a sus Consejos, por que juzgaua, que para vsar de juizio y prudencia, no eran necessarias magnificencias exteriores, y que antes eran dañosas, y perjudicauan al animo, hazien do afeminados los hombres soberuios y alterados; porque ayuntandose en lugares magnificos, y sumptuosos edificios, gastan el tiempo y el sentido en contemplar algunas estatuas, o pinturas artificiosamente hechas, o los pilares labrados, y los cimborios, o claui jas, y otras fabricas curiosas. Pero esto que mandaua Licurgo era en Lacedemonia, que era Republica que no vsaua de aparatos y magnificencias (aunque segun Platon, [986]era rica y poderosa) no procede en las Republicas poderosas y ricas, que vsan demagnific#cia,

porque a la grandeza dellas conuiene, que las casas en que se ayuntan a consultar, sean magnificas y sumptuosas: y aquello seria a proposito para los edificios de escuelas, o colegios, en que se recogen los que apren den, porque no se ocupen los estudiantes, que son de mas ligeros ingenios, en mirarlos, y se diuiertan de las liciones.

[164] El dicho lugar, o casa de Concejo **[sect. 5]** antiguamente y al presente ha tenido gran dignidad, y varios nombres: [987]por que antiguamente se llamaua concilio, o senado, colegio, congregacion, cabildo, curia, palacio, pretorio: oy dia se llama en vnos lugares cabildo, y en otros concejo, y en otros consisto rio, y en otros senado, y en otros corte, y en otros regimiento, en otros deputacion, y en otros populo, y en otros señoria, y en otros ayuntamiento: aunque lo mas propio y menos curioso es concejo, segun el Iurisconsulto Pomponio. [988]

[sect. 6] Tres dias en la semana deue el Corregidor hazer cabildos ordinarios en dias que no sean festiuos, y estos seran los que por ordenança y costumbre del pueblo estuuieren señalados. Sue lense hazer de Verano a las siete de la mañana, y de Inuierno a las ocho: y esta es la hora del juntarse aunque se guarda mal la p#tualidad en esto. Entre los Romanos no se podia hazer senado, ni valia lo que se pro ueya en el antes de ama necer, o despues de pue sto el sol, y era cosa digna de censura. [989]Lo contrario vsauan los Arcopagitas [990]en Atenas, q# por el secreto hazian senado de noche, como al gunas vezes acaece, quando se ofrecen negocios extraordinarios. Y a la verdad, como dize Plutarco, [991]la noche es tiempo acomodado para las consultas, y por es to los Griegos la llam# *Eufrone,* quequiere dezir amiga de entendimiento, porque ayuntandose los consejeros a consultar denoche, no les impiden los negocios ordinarios del dia. No permita el Corregidor que se entre tarde en los ay untamientos, como de ordinario acaece, ni que sean muy largos, por la desorden y mal despacho que dello resulta todo el dia a los otros negocios de justicia, en especial siendo el Corregidor Letrado, y sin teniente que haga las audiencias.

[sect. 7] Para aquella hora tienen missa la justicia y re gimiento en el dicho ca bildo, en la qual deuen encomendar a Dios sus hechos, que aun los Gentiles Romanos, segun escriue Aulo Gelio, [992]an tes de entrar en el senado, hazian sacrificios de **[165]** animales, y assistian al oficio diuino de sus falsos dioses. Platon [993]aconseja, quesupliquemos continuamente a Dios, sea seruido de encaminar lo que hizieremos, a su santo seruicio: porque el es el que nos muestra por medio de los Angeles lo que deuemos hazer. Los Catolicos Christianos deuen ofrecer a Dios el hymno que la Iglesia [994] le reza, e imiten al Rey Dauid, [995]diziendo, Señor, mis ojos tengo siempre puestos en vos, vos me librareis de los engaños y laços: y ayudole Dios, como el mismo Rey Dauid lo dize, [996]Mi alma, señor, seha escapa do como paxaro de los laços de los caçadores, y los laços se han quebrantado. La valerosa Iudith, [997]con noble y generoso animo dixo a los que estauan cercados en la ciudad de Bethulia, Quien sois vosotros que quereis poner limites y termino a la misericordia de Dios? Flaqueza è ignorancia es querer gouernar todos los negocios por sola prud#cia y consejos humanos, antes es mas se guro suplicar a Dios guie nuestras consultas; y no ay duda sino q# el nos encaminara a lo mejor, pues nunca falta a los que se le entregan: y es eterna verdad, com prouada con experiencia perpetua, que en las cosas mas arduas y mas dificultosas de la vida humana, donde el ingenio de los hombres se halla mas ciego, y falto de consejo, alli se mues tra mas ilustre y milagrosa

la diuina sapiencia. Dionisio Areopagita [998]dize, que los Angeles q# por mandado de Dios encaminan y guian los hombres y principes virtuo sos, se llaman Principados.

[sect. 8] Si en el dicho cabildo no huuiere re tablo, o altar para oyr missa (como que da dicho) ordene el Corregidor que se haga de la venida del Espiritu santo sobre los doze Apostoles quando esta uan juntos en Ierusalem. [999] **[sect. 9]** Quando los Apostoles celebraron aquel gran concilio que en la Iglesia de Dios se ce lebrò sobre las dudas que en aquel ti# po se mouieron, los alumbrò el Espiri tu santo [1000]para determinar lo que a las dudas respondieron. Acuerdome que en dos ciudades hize hazer de la dicha historia los retablos en los ayuntami#tos, no con pequeña sumptuosidad y primor, con el verso que canta la Iglesia, Venid santo Espiritu, y con vuestra gracia h#chid los coraçones de vuestros fie les: porque realmente no solo los Prin-**[166]**cipes y sus consejeros, si no todos los que consultan y piden consejo, han de ofrecer missas y oraciones al Espiritu santo, para que los guie y encamine en lo que consultaren: como quiera que el juizio diuino ni se engaña, [1001]ni pue de engañar a los que el se aconsejan: porque del emana todo el saber, y pro cede ser los consejos bue nos, [1002]y gouernarlos Reyes bien sus Reynos, ad ministrando a todos justicia. [1003]Esto pidio el Rey Salomon [1004]a Dios, dizi# do: Embiame, señor, sabiduria de tus santos cie los, y desde la silla de tu grandeza, para que con migo esté, y conmigo trabaje. Finalmente se deue en la missa del cabildo suplicar a Dios sea seruido de fauorecer y ayudar la consulta de aquel dia: y es de creer, que siendo el Espiritu santo el guiador, elles dirigira y escogera lo q# mas fuere su santo seruicio; y lo que el escogiere, es lo mejor, y lo que se deue seguir.

[sect. 10] Todas las cosas y negocios que se huuieren de acordar y platicar, y ordenar por ciudad, se deuen a cordar y determinar en el dicho lugar de cabildo, o c#sistorio, y no fuera del, porque los hechos publicos, o comunes, consultados, o acordados fuera del lugar diputado, no tienen la autoridad que se requiere, antes traen sospecha deiniquidad, y pa decen otras nulidades. [1005] Los Romanos, dizen Hotomano y Aulo Gelio, y otros, [1006]no podian hazer senatusc#sulto, sino en lugar señalado por los agoreros, que se llamaua templo. Verdad es, que muchas vezes acaece ofrecerse en la ca lle leerse vna carta que se escriue a la ciudad de priessa, topando en ella al Corregidor; o auerse de nombrar vn Regidor por ausencia del diputa do, para que sentencie la causa de apelacion, o para vna recusacion del ordinario, y juntarse en el portal de vna casa: otras vezes se haze y endo en alguna procession, o est# do en los toros, o en al guna vista de ojos, sobre cosas faciles y de ex pedi#te necessario, que ocurren: o tal vez en el aposento del Corregidor, [1007]que en estas y otras ocasiones pratica es que valga lo que se haze fuera del c#sistorio: por **[167]** que assi como aquella es carcel, donde el juez la señala, [1008]tambien lo sera el cabildo, donde a necessidad el Corregidor le c#grega: [1009]si ia no huuies se inuiolable costumbre de lo contrario, segun L#bertino; [1010]pero en la Iglesia de ninguna manera deue hazer se. [1011]

[sect. 11] Estè aduertido el Corregidor, que el solo como cabeça [1012]de la republica, y su teniente, y no otro alguno, sino es vacando el oficio, tienen poderio y autoridad para congregar y llamar a Regimi#to, y sin su presencia no puede congre garse [1013]para tratar a voz de concejo las cosas pu blicas, sin pena y castigo porque la tal j#ta se presumiria ser

ilicita, y con tra el Rey, y para mal fin, segun dezia Caton Censorino. [1014]Aunque en al gunos pueblos, en las j# tas de los linages y estados de hijosdalgo, don de los ay, y en las del comun y de la tierra, suelen tener prouisiones, pa ra que requiriendo a la justicia que se halle pre sente, si quisiere, pued# juntarse sin el: y Aym# Craueta [1015]defendio que en ciertos casos sepodia hazer: pero lo mas segu ro es lo contrario, lo qual se deriua de la vsança de los Romanos, que los Con sules mandauan juntar el Senado, segun Antonio Sabelico, [1016]y Francisco Hotomano: [1017]y el summo Pontifice puede solamente mandar congregar Concilio general: [1018]la dicha duda es para los ayuntamientos estraordinarios, porque en los ordinarios cosa as sentada es, que se j#tan los Regidores sin llama miento del Corregidor: pero a falta del, o de su teniente, bien podra el Regidor mas antiguo juntar ayuntamiento, y valdra lo que alli se hizie-**[168]**re; aunque no podra mul tar a los que no vinieren: [1019]pero esto no se pratica sino alguna rara vez quando se nombra algun regidor por juez en lugar del Corregidor muerto, que en tal caso exerce plenamente la jurisdicion, mientras el Rey prouee.

[sect. 12] Pero si para tratar cosas del perjuizio del Rey o de la Republica (aun que con color y muestra de justicia y de raz# como dize Tiberio Deciano, [1020]) instare el pueblo en que se junte el Regimiento, o se juntare sin su orden, y se con formaren los vandos, como suelen hazerlo para algunas cosas, estoruelo el Corregidor con destreza y sin tumulto, sino por los mas licitos y honestos terminos q# pudiere, sin que parezca que tiene en ello par ticular pretension, sinificando el castigo y riesgo de los que se juntaren a ello; y si no pudiere estoruar que se junten y congreguen sin el y apartadamente, no se halle presente el Corregidor, si no haga informacion dello, y no pudiendo el buenamen te castigarlo, dé noticia dello al Rey y a su Consejo, de donde le vendra el remedio: y el juez que fuere remisso, o ne gligente en c#sentir lo contrario, deue ser casti gado, segun Alberico. [1021]

[sect. 13] Para dar poder para pedir al Rey Corregidor, o presentar algunas querellas del, o de sus oficiales, y librarse de sus tiranias y agrauios, bi# pueden juntarse los Regidores priuadamente sin assistencia de la justi cia, segun Puteo y otros, [1022]como quiera que el temor, o la verguença les escusa algunas vezes de no proponello ante el, como declaran Tiberio Deciano, [1023]y lo dezimos adelante: [1024]y entonces deuen aduertir de no tratar de otro negocio alguno, y que dello de fee el escriuano.

[sect. 14] En lo que toca al orden y forma del llamamiento de los Regidores a cabildo y regimi# to, suele auer costumbre que se junten al sonido de campana, o como se juntaua el Senado Romano, segun dize **[169]** Antonio Sabelico, [1025]por boz de pregonero, o c# tr#peta, o por n#cio, o por corneta. Y aunque de la citacion por campana no hagan mencion los Iuriscon sultos, hallo que la haze vn texto del derecho canonico: [1026]Y esto tuuo origen de la antigua costumbre Romana, que refieren Iuuenal, y Plinio, y otros, [1027]q# para j#tarse la gente a los baños, se tocauan vnas vazias de azofar (que aun no se vsauan c#panas) pero si acaeciere juntarse el Regimiento, sin preceder el dicho llamami#to y forma de citacion, tienen algunos Doctores que sevicia el acto, y es nulo [1028]lo que se haze en el tal ayuntamiento. Pe ro Aymon Craueta [1029]tie ne, que ni es nulo, ni pu nible: porque bien assi como en los casos en que se requiere personal citacion, vale sin ella, qu# do la persona que auia de ser citada, parece, y alega, [1030]t#bien valdra lo q# haze

el ayuntamiento q# auia de sercitado y llamado por c#pana, si en efeto concurren los Regidores, y se dan por citados: y assi entiendo q# por este defeto no dexa ria de valer el acto y acuerdo del ay#tami#to.

Bien es verdad, que aui# **[sect. [15]]** do ordenança, o cost#bre [1031]de llamar para cosas graues a los Regido res presentes en la ciudad, o sus arrabales, a#que esten enfermos, y a los ausentes dentro de tan tas leguas por nomina, o por cedula que dizen de c#bite, o citacion de vno de los porteros del ay#tami#to, como suele ha zerse para la elecion de procuradores de cortes, y para responder a su Magestad sobre proposici# o concession de algun seruicio, y para eldia de san Miguel, ò de año nueuo, o quando se eligen los oficios de con cejo, y de la Republica, y en otras ocasiones de importancia, señaladas y especificadas por la di cha ordenança, o costumbre, o para otras semejantes, sino se huuiesse hecho el llamamiento por aquella orden y forma deuida, y a costumbrada (no auien do mucho peligro en la tard#ça [1032]) y faltassen algunos Regidores de as sistir, seria por ello nu-**[170]**lo el acto, y lo proueydo de otra manera, recla m#do dello los capitula res que no fueron llamados, y aun sin reclamar, [1033] si la mayor parte dellos no huuiessen sido citados vnavez, que basta. [1034] Y es de aduertir en esta materia, que si lo que seha de tratar en elay#tami# to enel dia assignado pa ra ello, se trata y resuelue otro dia, no vale, sino se prorroga el dia. [1035] Para celebrar cortes m# da el Rey llamar por car tas a los reynos y ciudades que tienen voto en e llas, que se llaman c#uo catorias, segun Belluga. [1036]

Auiendo llegado la **[sect. [16]]** hora, y entrados en ay#tamiento, no se deue pa rar, esperando alli a que v#gan los Regidores que fal tan, [1037]ni otra persona es tra ordinaria, porque es #s autoridad esperar la ciu dad a nadie que no sea per sona Real: y como dize Inoc#cio, [1038]el canonigo llamado para el cabildo, ha devenir de mañana. Y porque destearticulo trat# Francisco Marco, y otros Doctores [1039]largamente, alli se podra ver lo demas.

[sect. 17] En el dicho lugar, o ca sa de cabildo, ayuntada la justicia y regimiento, llamados para ello, se acostumbra pres#tarse el Corregidor con el titulo Real y prouision de su oficio: [1040]y en los Corregimientos donde ay dos, o mas lugares, para los quales le dan prouisiones, deue hazer t#tas presentaciones, qu#tas prouisiones lleua, porq# sea bien recebido, y obedecido y conocido por los subditos: y a#esto se esti#de a los juezes de co mission, como en otros capitulos dezimos. [1041]

[sect. 18] Notificada la prouision en el dicho ayuntami#to, y siendo obedecida, haze el Corregidor el juramento que en esto se requiere, [1042]#tes de tomar las varas (como le toma uan los magistrados Ro manos que acabauan los oficios, a los sucessores, en el t#plo del Capitoliodes pues delos sacrificios que es de hazer justicia, y guar dar el secreto del ay#tami#to: y esto demas del que hizo en el C#sejo# ha zer bien y fielmente su ofi-**[171]**cio, guardando el seruicio del Rey, y el bien comun de la tierra que lleua a cargo, y de hazer justicia a las partes, y de no lleuar oficiales dados por personas de la Corte, ni de lleuarles sus de rechos. Aunque Paris de Puteo dize, [1043]q# auien do el Corregidor jurado en el Consejo, no es tà obligado a jurar qu# do es recibido en el ay#tamiento. Y a esto alude vna ley destos Reynos, [1044]que dize, que el Corregidor, que por estar ausente

quando fue proueydo, no jurasse en el Consejo, jurasse en el Regimi#to del pueblo de su cargo: pero por otras leyes mas nueuas sedis pone y manda, que pre cisamente el Corregidor y su Teniente ayan de venir a jurar y juren en el Consejo: [1045]y assi lo que se vsa de jurar en los ay#tamientos, auiendo jurado en el Consejo, comodicho es, mas es de costumbre de algunos pue blos, que de rigor de derecho, como lo siente vna ley de partida: [1046]seg# lo qual parece estar corre gido lo que por otra ley Real, y por el capitulo de los juezes de residen cia, y por los titulos q#se dauan à los Corregidores, se disponia, y lo que à este proposito traen Au# daño, y Auiles, [1047]q# los Corregidores jurassen enlos ay#tami#tos, quando er# recebidos. Plutarco dize, [1048]q# era ley de los Egipcios, jurar los juezes de no hazer injusticia, aunque su Rey se lo m#da sse. Los Ateni#ses jura u# de guardar las leyes, y la religion y lealtad so graues penas, segun refie re Iulio Polux, [1049]Los Ro manos jurauan lo mesmo, y que por los magistrados noauian dado ni darian cosa alguna, ni lleuarian mas de sus salarios: y deste juramento ay vn aut#tico de Iustiniano. [1050]Y en t#to es preciso y necessario hazer los Corregidores el dicho juramento, que si exerciesse el oficio sin hazerle, no valdrian los autos y sentencias que diesse, segun Mateo de Aflictis y otros, [1051]y estaria obliga do à pagar el interesse à las partes; [1052]y #mas desto comete crimen de lesa Magestad, y podra ser amouido del oficio: sal uo si por ignorancia, ò necessidad #xas se de hazerlo. [1053]Y es de aduertir en este proposito segun Baldo y otros, [1054]q# no serà perjuro el Corregidor, que sin malicia, ò dolo q#br#tare alguna de las cosas que jurò, aunque sea de las graues. Y regularm# te todos los ministros publicos, y oficiales, y peritos en el arte, y los del **[172]** Consejo, y regidores, h# de jurar [1055]de hazer bien y fielmente sus oficios.

[sect. 20] Hecho el dicho jura m#to, donde huuiere cos tumbre dello, puede el Corregidor, y aunes vsado, dar el para bien de su venida al pueblo, diziendo breuemente el intento que trae de acertar a gouernar y administrar justicia, y en cargando la paz y sossiego, y el respeto del Corregidor y oficiales que salen: y el ayuntamiento suele resp#derle, d# dole tambien la enorabuena de su benida, y si nificando el contento y satisfacion que esper# tener della, y las buenas partes de su persona, y encom#d#dole la ciudad, y el bien publico della: y esto es de derecho, y se vsa mas en Francia y en Italia. [1056]

[sect. 21] Estè aduertido el Corregidor de dar auiso al Presidente y al Consejo por carta del dia que to mo las varas, como lo dispone vna ley Real: [1057] y esto es para saber desde quando corre el termino de la prouision, y se aya de proueer el oficio; aunque no se mira en ello, ni se proueen los Corregimi#tos tan p#tualmente al fin del termino. Del orden de tomar las varas, e introduccion al oficio de Corregidor, y del pregon de buena gouernacion y de residencia vease lo que di remos en el capitulo de la pesquisa secreta. [1058]So lo aduierto aqui, que en estas primeras vistas y platicas muestre tal ros tro y agrado el Corregidor al ayuntamiento y a los ciudadanos, que ni de soberuio sea notado, ni por liuiano tenido.

[sect. 22] El primer dia que hizie re cabildo, deue pedir las ordenanças de la ciudad, y hazer las leer, si fuere possible, y mandar guardar todas aque llas que estuuieren confirmadas por el Rey, y las que no lo estuuieren, si son bue nas y justas, haga que se lleuen a c#fir mar, y guarde todo lo en ellas contenido, como no sea en perjuizio de la jurisdicion real.

[sect. 23] Este dia deue el pro curador general, o el Regidor mas an tiguo, o qualquier otro, pedir y requerir, y que se escriua en el libro del ayuntamiento, que el Corregidor dé fi#ças de estar a residencia por si y por sus oficiales, conforme a la ley; y no d#do las dentro de treinta dias, se puede ocurrir al Consejo sobre ello. [1059]

[sect. 24] En la entrada del oficio no podra el Corregidor tener tan perfeta noticia, como se requiere, del estado de las cosas **[173]** de la ciudad: y por esto dezia Puteo, [1060]que en al gunas tierras de Italia se acostumbra detener se el nueuo gouernador tres dias en algun pueblo cercano ala ciudad, para instruirse alli de las ordenanças y costumbres della, y era muy buen vso: pero sino qui siere hazer esto el Corregidor, podra en el principio del oficio cada dia con su prudencia yrse informando de su antecessor, [1061]y de los mas antiguos y versados en el gouierno de la Republica, o de algu no de los escriuanos del ayuntamiento, y hasta que este muy instruto y aduertido de todo, sea cauto y circunspecto, y no haga deliberacion nueua, ni sin el acuerdo de los Regidores.

[sect. 25] No deue permitir el Corregidor que entren en los cabildos a assistir en ellos, sino solam# te las personas que por costumbre, [1062]o por orde nança del pueblo suel# entrar; [1063]porque de derecho los Regidores so los tienen voto para de terminar los negocios, y los jurados, o sesme ros, o quatros (que tienen la voz del comun) pueden proponer, o c# tradezir lo que vieren que les conuiene; y esto ante el Corregidor, cuyo cargo en este lugar es dar autoridad al cabildo, y oir las partes en justicia sobre lo que se acordare. [1064]

[sect. 26] Algun caso tan graue e importante [1065]se po dria ofrecer, en que c# uiniesse para mejor acierto llamar algunas personas de buen zelo, parecer y experiencia, de fuera del ayuntamiento, que assistan en el al trato y confer#cia del negocio; y en tal caso no es cosa agena de razon y de vtilidad llamarlos, y que den su voto y parecer: y aunq# esto se vsa pocas vezes, yo lo he visto, y prouey do alguna de voluntad y gusto de los Regidores; de lo qual el pueblo se satisfaze mucho por ver que es desseo y zelo de acertar: y esto se puede hazer, aunque aya contradicion de la menor parte, segun C# postelano y otros: [1066]y aunque Belluga di ga, [1067]q# c#tradiziendolo alguno de los capitulares, no se deuen admitir. y esto mismo refieren Ciceron, Budeo, Lanceloto, y otros, [1068]q# vsauan los antiguos Romanos, y los Emperadores, **[174]** metiendo en el senado caualleros y otras personas supernumerarias, que huuiessen tenido magistrados, ò otros varones escogidos delos Censores, para c# sulta y consejo de negocios graues. Y en los Parlamentos de Paris, y de Tolosa de Francia, entran con los consejeros los Obispos, que son Pares de Francia, ò presentados por el Rey, segun Iuan Lucio y otros. [1069] Y de aqui nace lo que oy se vsa en los pueblos menores, hazer concejos abiertos. En otras partes se vsa por antigua costumbre, que los Alcaydes de las fortalezas entren en los ayuntami#tos, y tengan voz y voto en ellos, en especial en pueblos de señores: la qual costumbre se de ue guardar.

[sect. 27] En la manera de los assientos de los Regido res y capitulares en el ayuntamiento, aunque la me jor orden seria guardar se la antiguedad, y que el mas antiguo precediesse conforme à derecho, pues aquel se llama mayor y mas antiguo, que fue primero re cebido al oficio, a#que sea mas moço: [1070]y sobre si puede el Rey proueer en contrario desto, haze vna disputa Francisco Marco: [1071]pero yo soy de parecer, que el Corregidor no quebr# te la costumbre del pue blo, [1072]caso que sea para mejorarla, sino fuesse por

mandado del Rey, ò de consentimiento de todo el Regimiento. El Doctor Pisa [1073]es de con traria opinion, y que sin embargo de la costumbre se guarde la antiguedad: y demas de vna razon que dá juridica, se funda en dezir, q# èsta costumbre es causadora de escandalo, y que no se deue guardar: pero por experiencia se ha visto, queriendo reformarla, hallarse mayores contradiciones y esc#dalos en ello; y por esto si de la propia mano del Rey no se reformasse, no deue el Corregidor intentarlo, por es cusar passiones. Y yo me acuerdo, que el año de quinientos y sesenta estuuo la ciudad de Salam#ca puesta en arma, y para perderse, porque auiendo costumbre en el ayuntamiento, que los Regidores se sienten como vienen, sin orden de antiguedades, quiso **[175]** don Gomez Enriquez, cauallero del habito de S#tiago, cabeça de vnv# do de alli, que era Regidor, quitar el lugar a Luis Nuñez de Prado, Regidor, que estaua s#tado junto a Gutierre Gonçalez de Cienfuegos, Corregidor que entonces era: y porque don Pedro de Fonseca, cauallero principal, y cabeça del otro vando, que tambien era Regidor, boluio por el dicho Luis Nuñez de Pra do, y por la dicha costumbre, se salio don Gomez, y despues le acuchillò, y se causò entre los vandos vn harto grande, encendido y peligroso mouimiento, que no bastò a quietarle el Corregidor. **[sect. 28]** Lucas de Pena [1074]juntò cincuenta casos, en que el Corregidor està obligado a guardar las cost#bres y vsos de los pueblos, donde podra ver el lector, como no se han de alterar ni innouar sin gran causa, ni sin el parecer de los Regidores antiguos.

[sect. 29] Suele donde ay buena orden, antes que setrate cosa alguna de nue uo en el ayuntamiento, leerse los acuerdos passados, y en especial el vltimo, para ver si esta cumplido lo que alli se acordò, y sino, que se cumpla y execute, y los regidores comissarios den cuenta de sus comissiones; lo qual es muy vtil y necessario, pues sirue de poco acordar bien las cosas, sino se executan. [1075]Y tambien por el consiguiente suele hazerse a perci bimiento de vn cabildo para otro de las cosas que se han de platicar, para que los Regidores puedan deliberar en ellas: lo qual es costumbre que con razon alaban Tomas Moro, y otros: [1076] porque en las cosas arduas no conuiene que se acelere y despeñe el consejo y acuerdo: y para yr bien guiadas, el parecer se ha de dar por los Regido res, y la determinacion se ha de tomar por el Corregidor, que es superior a todos: y entonces sera bien gouernada la Republica, quando los consejos de los Regidores fueren medidos por la razon, y la voluntad del Corregidor fuere reglada por sus consejos.

[sect. 30] En las cosas faciles no se requiere tanta deliberacion, mayormen te en aquellos que se h# de despachar por comissiones que se suelen dar de algun negocio particular a algunos Regido res, [1077]porque los tales **[176]** diputados se informan de lo que al tal negocio conuiene, y despues ha zen relacion en cabildo de lo que passa, y de lo que conuiene, y entonces se acuerda sobre ello con deliberacion lo que les parece. Aunque Montaluo [1078]fue de opinion, que sin hazer relacion al ayuntamiento, podran ver y proueer en la tal comission, yo soy de contrario parecer, y que no valdra lo que ordenaren y proue yeren los dichos comissarios, excediendo del poder y forma de su co mission: porque la causa, ò poder limitado, limitado efeto ha de pro duzir: [1079]saluo si a los tales Regidores se les cometio la prouision y determinacion, y no sola la aueriguacion con relacion al ayuntamiento, que en tal caso vale lo que ellos decidieren sin consulta del, porque entonces no por su autoridad, sino por la del concejo son vistos hazerlo: y assi se deue entender la opinion de Bartulo y de los doctores; [1080] porque toda la fuerça consiste

en las palabras de la comission que se les dio a los comissarios, de tal manera, que si son con execucion, y para determinar, no po dra el ayuntamiento re uocar lo que ellos hizieren, si el hecho de su naturaleza y calidad no fuesse reuocable. [1081]Y la culpa que cometieren los Regidores en el exercicio y cumplimi#to de las tales comissiones, estarà a cargo dellos, y no del Corregidor, ni del ayuntamien to. [1082]

[sect. 31] Puede y deue el Corregidor compeler al Regidor comissario de algun negocio, que acete y cumpla su comission, [1083]no teniendo legitima escusa, o impedimento: en lo qual no ay orden, sino que se dan y encargan las embaxa das à los mas principales, y en suma se encomiendan las comissiones à quien parece que conuiene, [1084]porque los Regidores estan obliga dos al trabajo necessario en las cosas de gouierno de la Republica: pues segun Cicer#, [1085]assi como gozan de ser los mas honrados y estimados en la ciudad, deuen encargarse de los negocios **[177]** tocantes al bien publico: y por esso las insignias de los Senadores antiguos, segun refiere Pacheco, [1086]er# vn clauo de oro en la mano, y vnas alas negras en los pies, para denotar la du reza y presteza en el trabajo de sus oficios. Y en las ciudades de Cataluña los jurados andan vestidos de colorado, como por remembrança del cuydado que han de tener del buen gouierno, con mucho desseo de acertar en el, pues traen la sangre del pueblo sobre sus hombros. Y assi dixo bien el Emperador Eliogaualo, q# los Senadores eran esclauos bien vestidos.

[sect. 32] Deue estaraduertido el Corregidor, de que no se den las comissiones de prouecho siempre a vnos, y las de pesadumbre siempre á otros, si no que se repartan c# igualdad [1087]y como con uenga al bien de la Republica; es a saber, para administrar las carnizerias, no se han de nombrar Regidores que t#gan ganados: ni para di putados del posito, los que anden emprestill# do à los receptores, ni sospechosos de codicia: ni para yr à la Corte, ò à Chancillerias, los que tengan negocios propios: ni para comprar trigo, los que tuuieren amigos, ò deudos en el regimiento que se lo v#dan: y en suma no se han de encargar comissiones y hecho de marauedis, alos que son codi eiosos, y de quien con di ficultad se puede tomar cuenta. [1088]

[sect. 33] En viniendo el regidor de su comission, ò en acabandola, se le deue tomar cuenta della; y si tiene dineros de su cargo, se le haga dellos al mayordomo; porque nunca el comissario solicita la cuenta, quando el està en deuda; y acaece al cabo del año quedar reçagadas partidas destas comissiones, y auer despues obscuridad y dificultad en la razon y paga de llas. **[sect. 34]** Y si estas comissiones las puede dar y prouer el Corregidor, o no, o por acuerdo y parecer del ayuntamiento, diremos lo en el capitulo siguiente.

[sect. 35] Y porque muchas vezes los Regidores no estan de vn parecer, assi para n#brar los dichos comissarios, como para otros varios negocios que en el cabildo se ofrec# (porque vnos libres de afectos, siguen la verdad, y otros prendados dellos, y por captar la beneuolencia del vulgo, como dize Patricio, [1089]sigu# **[178]** su opinion engañosa) y acaece, **[sect. 36]** que lo que se propone està dudoso, mande entonces el Corregidor que el negocio se vote por los Regidores, conforme a la cos tumbre del pueblo: y es muy acertado no dexar passar adelante, ni di ferir las conti#das y vozes y varias opiniones de los Regidores en los negocios ordinarios, sino mandarles que voten, porque no vengan à enc#derse y tener pesadumbres. Y el que no tiene voto, escusese de hablar, mas que para acordar alguna cosa que se oluida: y si los votos se diuidieren, atengase el Corregidor a

la mayor parte, como adelan te diremos: y si fueren yguales, podra el Corregidor en tal caso vsar de gratificacion, aprouando la parte que mejor le pareciere, y lleg#dose a ella: y si no es en este caso de ygualdad de votos, no le tiene el Corregidor en los ay#tamientos, como tambien trataremos adel#te.

[sect. 37] En la orden y manera de votar deue guar darse la costumbre del cabildo, si la huuiere: [1090] y si no ay orden ni c#cier to, pongase de acuerdo de todos que vote el Regidor mas antiguo de la mano derecha del Corregidor, y luego otro de la mano yzquierda siguiente en la antiguedad, y assi hasta el que estuuiere en el vltimo assiento, segun el derecho ciuil, [1091]porq# se dè à los antiguos su deuida honra y primeria: o como se haze en otras partes, comiencen por el que tiene el vltimo assiento, hasta el primero que està al lado del Corregidor, por que los mas moços pue dan votar libremente sin rezelo de contradezir a los ancianos, como se guarda en los par lamentos de Francia, Napoles, Rota, y en los Consejos y audiencias Reales, de Portugal, y destos Reynos. [1092] Los antiguos Romanos (segun refieren Hotomano y otros) [1093]vsauan, que el Consul dezia al que le parecia de los senadores, que votasse: y el Emperador Augusto Cesar no pre-**[179]**guntaua a los de su C# sejo por la orden que estauan sentados, si no que tal vez preguntaua a vno, y tal vez a otro, porque todos estuuiessen atentos, y resp#diessen lo que ent#diessen, sin at# der à lo que otros dixessen. Aulo Gelio dize, [1094]q# algu nas vezes preguntauan en el Senado al que era electo por principe del Senado, y otras vezes a los que eran electos por consules: y Diodoro, [1095] refiere, que quando en Ro ma se juntaua el pueblo los particulares votau# primero, y despues los magistrados, para que la libertad no fuesse qui tada a los menores con la autoridad de los gran des: demas de que la ambicion de hablar prime ro, mueue muchas vezes a inuidia a los vnos, y cria mal humor a los otros. Baldo dize, [1096]que los mas ancianos se han de preguntar primero, conforme a lo que dize el Rey Salomon, [1097]hable primero el mas viejo. Finalmente lo que mas comunmente se guarda en los ay#tami#tos, es que votan prime ro los mas antiguos.

[sect. 38] El votar secreto en los ayuntamientos con habas blancas y negras, o con cedulas, o por otras formas, muy estraordinario es, saluo en eleciones de procuradores de Cortes, o de los estados, y en algunas otras ocasiones muy raras, donde se temen sobornos, o negociaciones viol#tas depersonas poderosas: y algunas vezes en tales casos se d# prouisiones enel Consejo para votar secreto; y no dudo sino que tiene esto me nos inconuenientes, y mas libertad par votar Christianam# te, que no votar publico, comose vsa. De varios modos y formas de votar, vease a Especulador Antonio de Cuco, y a Lanceloto y otros. [1098]

[sect. 39] Encamine y assiente el Corregidor, para eui tar en el ay#tami#to bullicios, y ocasiones de pesadumbre, que los Regido res moços, ò modernos, no hablen mucho, y que tengan à respeto los antiguos y ancianos, sin pre tender votar primero, ni aduzirlos a su parecer, ni interrumpirles las palabras, [1099]pues le parece mejor al Regidor mo co en muchas cosas callar y dissimular, como que no sabe, y oyr a los q# saben mas que el, y tienen mas experiencia, que ser sobresaliente, y ha blar sin sazon. El Ecle-**[180]**sia stes [1100]dize, En medio de los grandes h#bres no presumas hablar, y donde estan los viejos, no hables mucho: pues segun san Lucas, [1101]Christo en medio estuuo de los doctores, oyendo y pre g#t#do: como quiera q# no le podian enseñar co sa nueua, ni que con

mas perfecion que todos ellos no supiesse. Y seg# Iob [1102]y san Gregorio, [1103] quien da consejo al mas sabio, es presuntuoso. Y segun san Pedro, [1104]los mancebos deuen estar subditos à los antiguos. Son los mancebos naturalmente de caliente complexion, y porque pocas vezes los engañò la fortuna (como dixo Anibal a Scipion) facil mente se inclinan en las consultas a lo que es mas magnifico que seguro, sin tener respeto à lo que puede suceder: mas los viejos, porque su natural complexion es fria, y muchas vezes sucedio lo contrario de lo que ellos esperauan, siguen consejos mas seguros que magnificos. [1105] Por lo qual los Lacedemonios, segun refiere Plutarco, [1106]no admiti# a las consultas publicas a los que auian menos de treynta años, ni que se llegassen en la plaça à los viejos y senadores ancianos. [1107]Y assi c#uie ne t#plar el impetu de la mocedad c#la prud#cia de la senectud, y examinar el Corregidor lo q# los vnos y los otros diz# para escoger la parte mas segura y vtil a la Republica. Y quando en la consulta y confer# cia huuiere duda sobre lo que se deue hazer, se ha de proueer segun el consejo de los viejos, porque no suceda lo q# a Roboan [1108]Rey de Ieru salen, que perdio el imperio y mando que tenia sobre los doze tribus de Israel, y solos dos le obedecieron, el de Iuda y el de Benjamin, porque siguio el consejo de los mancebos. Y Francisco Rey de Francia, segun refiere Mam brino Reseo, [1109]por seguir el consejo del Almirante, que era mancebo, y no de los viejos, fue desbaratado y pre so en la batalla de Pauia por el exercito del Emperador Carlos Quinto. Y este daño de los Regidores y consejeros moços exclamò Cassaneo [1110]dizi#do, que por dineros, ò por otras malas maneras, eran promouidos a los parla mentos y consistorios, lamentando el **[181]** tiempo de los antiguos Romanos, en el qual go uernauan los ancianos y prouectos varones. Y esto mismo exclamò el Cardenal Fray Francisco Ximenez Arçobispo de Toledo, en el tratado que compuso de la naturaleza Angelica, [1111]diziendo que vendrian tiempos, en que serian Regidores de las ciudades y de los pueblos hombres moços y muchachos, y de los infimos y mal acostum brados: aunque dize que esto durarà poco, y que por la misericordia de Dios se reformara en mejor. Tomen pues exemplo los Regidores moços y modernos de la gran modestia y mesura que en sus senados y estrados guardan los Consejeros de su Magestad, y a su ymitacion lo vemos vsar en las audiencias y Chancillerias, colegios y vniuersidades de stos Reynos.

[sect. 40] En el votar y dar su parecer los Regidores tienen libertad de tardar lo que quisieren, en especial los que dizen y discurren bien, pues, como dezia Filemon, [1112]aunque tarden, no son prolixos. Esta libertad tenian, se gun dize Aulo Gelio, [1113] los Senadores en Roma, quando la causa era graue, que era necessario la copia de orador, o para persuadir, o para informar: y fuera destos casos les estaua encomendada la breuedad, segun Ciceron, [1114] la qual tambien encomendo Pitagoras, [1115] diziendo, que en pocas palabras se comprehendiessen muchas cosas: porque la prolixidad dellas es buena para molestar a los oyentes, e inutil para persuadirlos. Y assi dize el Eclesiastes, [1116]que es propria de necios, en especial para con los Reyes ocupados con varios negocios y fastidia dos de oyr: y assi ha de auer moderacion de no vsar de prolixidad, ni de muchas palabras, porque ay Regidores tan verbosos, en especial algunos Letrados, que como se les ofrece mucho que dezir, escriuen (quiça por ostentacion y arrogancia) vna o dos hojas en el libro, de teniendo el ayuntamiento y el despacho de otros negocios; y a estos tales bien puede

el Corregidor yrles a la mano, como dize Acursio [1117] **[182]** de los abogados y oradores prolixos, que el juez les ponga tassa. De Iulio Cesar, siendo Con sul, refiere el mismo Au lo Gelio y otros, [1118]que alargandose Marco Ca ton en dar su voto vn dia en el Senado demasiadamente (aunque de industria y por justo res peto) llamò a vno que passaua por la calle, y le mandò que lleuasse a Caton a la carcel. Lo qual podrian escusar los Regidores, con remitirse [1119] al voto de otro Regidor que huuiesse dado razones justificadas, como suele hazerse de ordinario esto, y lo hazi# antiguamente los Senadores Romanos: y quan do se atenian a los votos de otros (segun Au lo Gelio y Budeo y otros, [1120]) mudauanse de sus assientos, y passauanse junto a los senadores, cuyos votos seguian, y por esto los tales se llamauan Pedarios Senadores: y como dize el Obispo Sim#cas, [1121] muchos por no parecer menos cruditos, repiten con grandes rodeos lo que por otros està dicho, sin añadir cosa de nueuo: por lo qual no solo no son tenidos por sabios y prudentes, pero son reputados por in sipientes e importunos. Celebrada es a este pro posito la respuesta de los Lacones a los embaxadores de los Samnitas, segun Plutarco, [1122] que auiendo sido muy largos en sus razonanamientos, les dixeron: Fue tan larga vuestra oracion, que de lo primero nos hemos oluidado, y lo postrero no entendemos a que proposito lo ayays dicho. Y tambien es de alabar la buena costumbre de algunas ciudades, que el regidor, o jurado, o procurador, que quiere proponer y hablar, o pedir alguna cosa de nueuo, o contradezir, o requerir, o protestar contra lo que por los demas se acuerda y ordena, lo diga y haga estando en pie, para que con esta ocasion sea breue.

[sect. 41] Pero es de ver, si pidiendo algun Regidor termino para deliberar en dar su voto y parecer, se le ha de con ceder el Corregidor, demanera que se difiera el ayuntamiento y resolucion para otro dia? En lo qual se deue distinguir. O el negocio se propone para que se vote luego, o se assigna y señala dia para votarle. En el segundo caso no ay duda, si no que en el dia assignado se ha de votar, **[183]** pues ha auido tiempo para deliberar. [1123]Por lo qual dixo Salustio: [1124]To ma tiempo para el consejo, y luego que le ayas tomado, determinate. Y en el primer caso digo, que si el negocio es arduo y extraordinario, ydigno de c#sulta y exa men (porque los sabios dudan como hizo el ju risconsulto Vlpiano [1125] y por el contrario los que saben poco, presto se determinan, segun dixo el Filosofo, [1126]) si algunos Regidores fueren de parecer que se as signe dia para votar, y entendiere el Corregidor que no ay malicia en la dilacion, justo es que lo tenga por bien, y que como dezia Sene ca y Estacio Poeta, [1127]con ceda espacio; porque el impetu administra mal todas las cosas: y no les apriete, ni constriña a que luego se resueluan, **[sect. 42]** pues a la subita determinacion, y a la precipitada voluntad del juez (**[sect. 43]** que es madrastra de la justicia) sucede el arrepentimiento. [1128]Y el Emperador Antonino, [1129]est#do disputando vn negocio con los abogados, los mandò salir, y se retiro para deliberar el caso, y luego los torno a llamar, y **[184]** respondio. Y a este proposito he oydo dezir, que el Rey nuestro señor di ze este apotegma: El tiempo y yo, a otros dos: porque segun los santos, y los sabios, el maduro consejo es muy poderoso, y por el contrario el acelerado y repentino, sospechoso de injusticia y de passion; y cae en laberinto de error, el que juzga antes que entienda: como nos lo enseñan las iniquas sentencias de Iudas contra su nuera Tamar, y de Putifar contra Ioseph, y en la causa de Naboth, y Iezabel: [1130]y la sentencia pre cipitada

es nula: [1131]y la confessi# judicial hecha ex abrupto y atropelladamente, es inualida, aunque no conste del error: lo qual es notable y singular, segun Hipolito y otros. [1132]No vse el Corregidor en este caso de lo que algunos han hecho, que es tener a los Regidores en ayuntamiento hasta que se resueluan, certificandoles que no saldran de alli sin votar el negocio, porque algunas vezes suceden desacatos y auiessa resolucion, por precipitarse en los votos, [1133]en es pecial quando se pret#de encaminar algun ne gocio del seruicio del Rey, cuyo buen fin des sea dirigir el Corregidor: en lo qual querien do atropellar la determinacion, es cierto el aborto, y mal sucesso del: antes deue platicar alli sobre ello, para ent# der sus animos, como dize Patricio; [1134]y cono ciendo que estan inclinados a lo contrario, no deue dar lugar a que se vote, sino vsar de industria y destreza, y con algun color diferir la re solucion, y alçar el ay#tamiento, sin dar a entender su intento; porq# diferido el trato del tal negocio, podria despues endereçarse el efecto: **[sect. [44]]** como quiera que nunca se deue contradezir manifiestamente a la multitud, pues no la podra el Corregidor v#cer con facilidad: y si la vencera, sera con gran perdida de amor, o de respeto; si no como bu# marinero tome a orça el viento que en popa es contrario, y muestre que lo que no puede ne gar ni estoruar, lo quiere conceder.

Por capitulo de Co **[sect. [45]]** rregidores [1135]se prouee, que no se consienta estar en el cabildo, ni vo-**[185]**tar la persona a quien toca el negocio de que se ha de tratar: y porque sobre esto ay diferencias algunas vezes en la manera de entender comoy quando se puede dezir que el negocio to ca al Regidor, o al Corregidor, digo, que qu#do el negocio tocasse a la pre eminencia [1136]y honra del Regidor, o de su oficio, o de persona que le toque accessoriamen te, o quando huuiere sospecha que sobre la elecci# o nombramiento de alguna persona para algun oficio, aura alguna diuision, o vandos en el votar, en tal caso dando su voto podra el Corregidor m#dar salir del cabildo al tal sospechoso, para que los otros voten mas libremente: pero si tocasse a sus interesses de hazienda, sin votar, deue mandarle salir, porque en el primer caso es ac cessorio, y segundario el interesse del Regidor, pues principalmente la el ecion y negocio toca y concierne al bien publico: pero en el segundo caso toca derecha y principalmente el interesse al Regidor **[sect. 46]** y assi auiendose de considerar lo principal, y no lo accessorio, [1137]no podra votar ni assistir el Regi dor interessado en su propio negocio, o en el que toca a su deudo, [1138]o intimo amigo, que se re puta por igual, [1139] **[sect. 47]** aunq# esto de la amistad no veo que se pratica, por muy estrecha que sea, ni por la parcialidad de los regidores entre si, ni que se salgan del ayuntami#to al votar en los negocios de los tales amigos, antes suelen venir a ellos de las aldeas y de otras partes, para vanderizarlos y fauorecerlos: pero si alguien lo **[186]** pidiesse, se guardaria la dicha dotrina; y aun por andar negociando con miedos, o sobornos, o por otras vias; y tambi# por otras legitimas causas de sospecha, que c#s tass# primero, se podria mandar salir del ayuntamiento al Regidor q# las padeciesse: [1140]y en reso luci# por todas las causas, por las quales pudie ra ser recusado para juez, pues lo es en aquel negocio [1141]el tal Regidor, por el voto que dà en el ayuntamiento. **[sect. 48]** Y en caso que el Regidor, o persona que se ha de salir del Regimi# to, no quiera salirse del, tienen los regidores jurisdicion con la justicia para echarle, [1142] **[sect. 49]** y el Corregidor de su oficio, siendo notorias las dichas causas, aunque no aya quien lo pida y requiera, deue proueerlo, porque la execucion de los capitulos de Corregidores a el se

le encarga, y porque es nulo lo que se haze y determina en el tal ayuntami#to, assistiendo y votando las dichas personas, como lo dize la dicha ley. [1143]

Y no solo se han de sa **[sect. 50]** lir del ayuntamiento los interessados, como que da dicho, siendo Regidores que han de votar, pero tambien los que no tienen voto, como son los jurados y procuradores generales, o quatros y escriuano, si ay otro en el ayuntamiento que assista: y sino le huuiere, es menos inconueniente llamar a vno del numero, para que se halle al acuerdo: porq# el capitulo de Corregidores generalmente [1144] y sin distincion dispone y dize, *que se salgan los Regidores y otras personas q# ende estuuieren, a quien tocare el negocio.*

[sect. 51] Pero es de ver, si las palabras de la dicha ley comprehenden al Corregidor, y si el tambien se ha de salir del ayuntamiento, quando se lo requieren los Regidores, diziendo que quieren tratar de negocio que le toca. En lo qual soy de parecer, que ni se salga, ni dexe su Teniente para ello: porque la razon y libertad con que se han de mo uer y proceder los Regidores (cuyo oficio es como el de los Tribunos Romanos, [1145]para defender, quando y como conuenga, las opressiones de los Corregidores,) y la magnanimidad y mansedumbre con que ha de responder el Corregidor, les ha de quitar à los Regidores el miedo, y el respe-**[187]**to, [1146]y al Corregidor el enojo; y assi lo que es permitido, no se ha de rezelar de hazer, ni de #zir en publico. Y si el Corregidor se saliesse del ayuntamiento, padeceria quiebra su reputacion acerca del pueblo, y dirian que le echa ron del; y es cosa indec# te la dicha expulsion: y tambien se daria ocasi# à que alli se hiziessen nouedades, y tratos ilicitos. Y no obstan a esto las dichas palabras de la ley Real, en quanto dize, *que se salgan los Regidores interessados, y otras personas a quien tocare el negocio*: porque esto no se ha de referir a la persona del Corregidor, pues es persona singular, que assiste como juez; y la ley habla por numero plural, *otras personas*: y a quien no c#uienen las palabras, no conuiene la disposicion. [1147]Y tambien porq# la persona del superior, mayormente del Corregidor y juez, por quien la ley presume, [1148]siempre es visto quedar exceptada. [1149]Demas de q# si la ley quisiera entender del Corregidor, co mo de mas principal mi nistro y cabeça del ay#tami#to, expressaralo. [1150] Lo otro, porque aquellas palabras, *otras personas,* entiend#se de los ju rados, procuradores ge nerales, y escriuanos, que tambien assisten en el ayuntamiento, como arriba diximos: y de mê nos inconueniente es q# se junten los Regidores sin la justicia à dar poder para pedir Corregi dor, o otra cosa contra el, o sus ministros (como lo pueden hazer, se gun queda dicho) que echalle del ayuntamien to para tratar dello. Y aunque es verdad, que en las Ch#cillerias y en el Consejo suelen darse prouisiones, para que siendo requerido el Corregidor, se salga del ayuntamiento, para tratar de las dichas ocasiones, dexando en el su Teniente, y con que los Regidores no traten de otro algun negocio, y con que en acabandose de tratar de aquello, pueda tornar a entrar el Corregidor: pero suplicando dello, e informando de los inc#uenientes, y que en achaque de aquello pueden tratar de otras cosas, y conspirar, suelen repo nerlas: como sucedio a vn Corregidor de la ciudad de Iaen: y tambien he vis to denegar el Consejo la primera **[188]** ordinaria sobre esto: y este es mi parecer c#tra el de otros, [1151]que por v#tura por no auer tenido experiencia destas cosas, son de opinion que se salga el Corregidor, y dexe a los Regidores para tratar del negocio: como quiera que so co lor y velo de justificacion, y del bien publico, suelen tratarse en las tales

juntas, y en otras c#gregaciones muchas conjuraciones, y cosas perniciosas. Por lo qual Augusto Cesar (segun escriue Suetonio [1152]) las quito: y Platon en sus leyes [1153]dize, que aunque las congregaciones y hermandades en muchas cosas s# vtiles a la republica: pero que son muy aptas para concitar y conmo uer sediciones; y assi refiere Isocrates, que mando Nicocles, que sin su autoridad no se hi ziessen: y de las juntas y colegios ilicitos se podra ver lo que latamente escriuio Tiberio Deciano. [1154] **[sect. 52]** El secreto #los acuerdos del ay#tami# to se deue guardar con sumo rigor, pues le tienen jurado Corregidor y Regidores, y los demas capitulares, sopena de priuacion de oficios, y de incurrir en perjurio y en infamia, y falsedad: y aun ay glos sa, [1155]que impone por ello pena de muerte: y es to encomiendan mucho los derechos y los Doctores, [1156]como mas largamente diximos en otros capitulos. [1157]Y à es te proposito dezia Plinio en vna episto la que escriuio a Vrso, [1158]que aunque algunos en el ayuntamiento contradigan alguna opinon, deuen callar y aprouar en lo exterior lo contrario hecho por la mayor par te. Por guardar el secreto, escriuen Tito Liuio y Capitolino, [1159]que algu nas vezes los Senadores Romanos hazian oficio de secretarios, como atras queda dicho. Y Augusto Cesar estoruo que los hijos de los senadores niños, que para su instrucion soli# entrar y assistir en el senado, no entrassen, por que se hallò que referi# a sus madres lo que alli se trataua. Y tambien dixi mos arriba, que los Areopagitas hazian de no-**[189]**che sus consejos por mas secreto. Entre los Persas segun refiere Amiano Marcelino, [1160]ninguno era admitido al c#sisto rio y consejos dela Republica, sino losvarone; muy principales, callados y fieles: y tambien dize que celebrauan los Persas por vno de sus dioses al silencio, y castiga uan al que le quebrantaua con pena de muerte. Pero si en el ayuntamiento se hiziessen cosas ilicitas, no incurriria en pena de perjurio el que las reuelasse, como lo dize vna glossa singular, y los Doctores, que pon# este y otros casos de falencia. [1161]

[sect. 53] No consienta el Corregidor que en los ayuntamientos aya con fusion de vozes, ni, como dize Patricio, [1162]des# bolturas ni atreuimi#tos en hablar, como dixo Turno a Dranco, [1163] ni increpar vnos a otros los votos, sino toda modestia y templança. Y en los lugares donde ay vandos, estè con cuyda do de que no aya altercaciones, replicas, y porfias, ni otras palabras su perfluas, de que se pueda seguir daño ni desassossiego, porque de alli resultaran questiones, y se arma el granizo, sino q# cada qual diga su parecer y voto, y si le pareciere c#tradezir lo que acuerda la mayor parte, permitasele con la moderacion deuida: la qual contradicion se ha de hazer pidiendo justicia ante el Corregidor, o contradizi# do, o apelando del acuerdo para ante el Rey.

[sect. 54] Si algunos Regidores se repuntaren con palabras desenton adamente, y se atrauessaren vnos con otros, luego el Corregidor al principio atropelleles, auoqueles, y atajeles el progresso dellas, con mandarles callar so graues pe nas, y amenazandoles concastigo: y si no bastare, leu#tese de su ass#ito, y em bielos luego presos a sus casas, o a la carcel, si el caso lo requiere, y todo esto muy apriessa, antes que de vna parte o otra se injurien y carguen de obra o de palabra; porque la colera suele apressurar los efetos y mouimientos; y en los casos graues, alli ha de llegar luego el temor, donde llega la importancia, porque del temor sale la preu# cion, que es el medio para obiar grandes males: y de no matarse vna centella, se viene a quemar vna ciudad: y de no remediar vn pequeño esc#dalo en sus principios, suelen suceder grandes desastres. De lo qual

nacio aquel adagio tan sabido, A los principios haz la resistencia, porque tarde se aplica la **[190]** medicina, quando la en fermedad està apoderada y enuegecida: cerca de lo qual el Iurisc#sulto Iuliano dixo vnas sin gulares palabras, y tra# muchas cosas C#rado, Bruno, Fabio Orador, Simancas, Redin, Rol# do, y otros. [1164]Para este efeto de atajar las discordias, y preuenir que no se llegasse a contien das, y para encaminar la paz y c#cordia de los vezinos, y buscar ladrones y malhechores, tenian los Romanos ministros diputados, que llamauan Irenarchas, q# quiere dezir, estoruado res de la ira, de los quales hazemos mencion adelante. [1165]Y el Corregidor que fuere remisso, o malicioso en dexar de euitar las dichas questiones, y diesse lugar a que passassen adelante, podria ser castiga do por ello en priuaci# de oficio, segun Cyno, Baldo y otros: [1166]porque no carece de sospecha de participar del delito, el que pudiendo, no le remedia. [1167]

[sect. 55] Pero en caso que sin poderlo remediar, passa re entre los Regidores o capitulares alguna pesadumbre de palabras, o de obras, procure el Corregidor, si fuere pos sible, por interuencion de otros Regidores, q# se hagan amigos alli luego, tomando juramento, o pleytomenaje del secreto que nosalga de alli, ni se publique lo alli sucedido: y si los pudiere acordar assi, no haga processo por ante escriuano, sino por su mano, y guardelo en su poder para disculparse, si a caso despues le calumnia r# que no le hizo, ni castigò aquel desacato, por que las cosas que passan en los cabildos secretamente, ha se visto por experiencia que se paci fican y quietan mejor assi: [1168]si ya por las muchas licencias y demasias de los Regidores, no diessen tantas ocasiones, que conuiniesse refrenar sus insolencias. Y a mi me acaecio, gouernando la ciudad de Vadajoz, atajar vn gr# daño entre dos caualleros del Regimiento c# esta traça, y aprisionarlos en la carcel publica dos horas, sin q# pareciesse processo, ni se supiesse en la ciudad el particular entre ellos sucedi-**[191]**do: y desta forma reme dié otras pesadumbres en otros ay#tamientos de otras ciudades. Al contrario le sucedio a vn Corregidor de Madrid, que oy biue, el qual hizo processo, y condenò muy asperamente a ciertos Regidores que se tiraron las gorras y se apuñetearon en el ayuntamiento; y se tuuie ra por mejor si lo apaziguara alli, y se quedara secreto: pero son tantas las calumnias a que estan sujetos los que gouiernan, que aura algun juez de residencia tan atenido al camino ordinario de las leyes, que ponga culpa al Corregidor, porque dexò sin castigo aquel ruydo y desacato, y no considere, q# ay negocios de estado, y entre personas calificadas, en los quales se ha de proceder a las vezes por traças y caminos no escritos en las le yes, por euitar escandalo, [1169]por no obligarlos con las injurias escritas en los processos a r#cores y venganças perpetuas de mucho perjuizio a sus personas y familias, y de gran escandalo a la Republica, de manera que haziendo y auiendo de hazer en ello justicia, no haga al ofendido sentir mas su injuria, agrauando el acontecimiento, y haziendo mas caso della, de lo que el ofendido quisiere: porque puesto que el oficio de la justicia se aya tambien ofendi do en la afrenta e injuria que la parte ha recebi do, a vezes ay casos en que se deue dissimular con ella, queri#dolo el ofendido, para cumplimiento de su honra, y ental caso deue cessar el oficio del juez, pues la mayor importancia es el sentimiento y honra de las partes: lo qual no procede en las cosas graues, y delitos publicos, sino que procede el juez, aunque las partes remitan sus ofensas, [1170]y desta mane ra se consigue mejor el fin de la justicia, que es la paz. Y este mismo parecer dia vn Obispo destos Reynos, y el le siguio en vna

pendencia graue su cedida en su cabildo, entre ciertos canonigos, y dignidades, con que aplaco vn gran fuego leuantado entre ellos.

[sect. 56] En las ocasiones susodichas puede y deue el Corregidor reprehender y comprimir acerbamente a los Regidores, y mandarlos prender. Y èste mismo poder tenia en Roma el Consul contra los senadores, segun Valerio **[192]** Maximo, [1171]el qual dize, que el consul Filipo en publico teatro repreh#dio y detesto la floxedad del senado.

[sect. 57] Si el Corregidor por alguna justa ocasion man dare salir preso del ay#tamiento algun Regidor, y los demas Regidores, o algunos dellos, se salieren tambien con el preso (como suelen intentarlo en algunas partes) ora pidiendo licencia para ello, o no, y quisieren acompañarle hasta la prision (como lo hizieron los senadores, segun refiere Aulo Gelio, [1172]quando Cesar Consul embio desde el senado preso à Marco Caton) m#deles que se queden, y no salgan, so cierta pena, y que se si#ten y sossiegen: y si dixeren que es costumbre, y que luego tornaran, y no le obedecieren, m#de llamar al alguazil mayor, y encarcelelos en sus casas, o donde no es ten conspirando c#tra el Corregidor, ni con chacotas ni banquetes, estimando en poco la prision, y hagales processo, y sin dar lugar a ruegos, condenelos en alguna pena pecuniaria lleuadera, la qual pa guen, o se esten presos: porque en aquello cometen dos desacatos, vno en vandear al delin quente, dexando ala justicia, y otro en no obedecerla.

[sect. 58] Aduierta el Corregi dor, que nunca se reuoque en vn cabildo lo q# se huuiere acordado en otro, sin que primero sean llamados todos los Regidores que fueron en proueer el tal acuerdo, para tratar de reuocarle en todo, o en parte, mayormente lo que c#siste en mera vol#tad. [1173]Aun que bien se podra permitir sin el tal llamamiento, que en algun caso particular se derogasse el tal acuerdo sin perjuyzio del derecho adquirido por via de contrato, o casi contrato, [1174]o del estatuto general, o por otro acuerdo de la mayor parte; o lo que de nueuo se acuerda, fuesse contra derecho comun. [1175]Pero quando èsta reuocacion se huuiere de hazer, sea con causas y razones muy bastantes, tocantes a la Republica, [1176] **[193]** que aunque en este caso, segun Iason, [1177]se podria reuocar lo estatuido por contrato, o conuencion; las causas y razones que dieren ocasion a la tal nouedad, y reuocacion de lo acordado, se escriuan en el libro del ayuntamiento.

[sect. 59] Destas reuocaciones y contradiciones es cau sa la parcialidad y discordia de algunos Regidores entre si, y ocasion de otros mayores daños en la Republica, los qua les imitan mal lo que cu#ta Valerio Maximo [1178]de Emilio Lepido y Fuluio Flaco, que auiendo sido enemigos mortales entre si, luego que fueron eligidos por gouernadores de la comunidad de Roma, se confederar# e hizieron paz para me jor gouernar el pueblo. Y por el mismo respeto hizieron lo mismo Sex to Liuio Salinator, y Ne ron, y Publio Seruilio, y Marco Luculo: y seg# celebran las historias, [1179] el Marques de Cadiz y el Duque de Medina Si donia, que aunque eran enemigos capitales, en atraues#dose el seruicio del Rey, y el bien comun, le socorrio el de Sidonia en el cerco de Alhama, y se fueron los braços abiertos el vno al otro.

[sect. 60] El numero de Regidores que pueden hazer ayuntami#to digo que en vnas partes y confor me a derecho [1180]es la mayor parte de los que huuiere en el lugar, o de tres partes las dos: pero por ordenanças de pue blos [1181]en vnos lugares hazen Regimiento tres Regidores con la justicia, y en otros cinco, y en otros dos, segun el nu mero dellos

que suele auer en el lugar: y en esto para los consistorios ordinarios puedese guardar la costumbre, pero en los estraordinarios deuense llamar todos los que estuuieren en el pueblo, como atras queda dicho, y compelerles con pena a que vengan, y se hallen a ellos. [1182]En tiem po del Emperador Augusto Cesar era necessa rio assistir en el senado por lo menos cincuenta Senadores para deter minar o sentenciar, y muchas vezes ciento, o do cientos, y otras vezes quatrocientos (segun Bu-**[194]**deo [1183]) que eran los dos tercios de seyscientos: mas el dicho Augusto quitò y resecò la necessidad y superfluidad de juntar los dichos quatroci#tos: y aun pudiera reduzirlos a quatro, que t#go por cierto anduuier# mejor gouernadas las republicas con solo este numero de Regidores, como antiguamente se vsò en estos Reynos: y assi como cosa conuinien te tienen muchos pueblos cedulas reales para que se consuman los regimientos acrecenta dos, y se reduzgan al numero antiguo, las quales, segun dize el Em perador Iustiniano, [1184]se deuen guardar, y refrenar el excessiuo numero que oy ay de Regido res enlas ciudades, y a# en las aldeas, donde soli# ser dos anales, que ay quatro, y aun mas venales, auiendo en la gran ciu dad de Lisboa no mas de tres, y en la de Bresa siete, segun Acursio y otros: [1185]y Plutarco escriue, [1186]que por ley de Sol# vsau# los Ateni#ses, #a saciar la ambicion popular, eligir cada año quatroci#tos senadores.

La pena del Regidor, **[sect. 61]** que no teniendo justo impedim#to, dexare de venir a Regimiento (a# que aya numero de Regidores bastante) de de recho es que no gane el salario de aquel dia, o q# el Corregidor le ponga otra mayor. [1187]En algunos pueblos tiene pena de dos reales cada dia el Regidor que falta a los consistorios ordinarios; y es pena moderada, y poco executada, y mucho menos contra los q# vienen tarde, que sino huuiesse costumbre de penar los, lo mas cierto es de derecho, segun G#di no, [1188]q# no merecen pena, si ya no fuesse mucho el habito y costumbre de ve nir tarde. Ciceron, Marco Varron, Aulo Gelio, y otros, [1189]escriu#, que al sena dor que siendo llamado no venia al senado, le multauan los Romanos, y sa cauan prendas: por lo qual se quexo Ciceron de Marco Antonio: [1190]pe ro el dicho Emperador Octauio Augusto nunca pudo remediarlo c# qu#tas penas puso a los que novenian al Senado, y tomò por remedio, segun escriue Dion, sa-**[195]**car vno por suerte, de cinco que incurrian en la pena, para condenarle. Y para que assistiess# mas, decretò, que sin su licencia ningun Senador saliesse de Italia. Y estas multas contra los que faltauan al Senado, se vsaron tambien en tiempo de Trajano. Ruscio Cepio, por obligar y combidar a los Senadores a la assistencia, dexò en su testamento cierta suma de dineros, para que se distribuyessen cada dia entre los que se hallassen presentes al Senado.

[sect. 62] El tiempo que deue residir el Regidor en su oficio, estatuido està por ordenanças de los pueblos; y por la ley del ordenamiento [1191]estaua proueydo, que alomenos residiesse quatro meses del año: la qual ley aunque hablaua en el Corregidor, pero de la ley precedente se colige, que alli auia de dezir Regidor, y no Corregidor, porque el Corregidor està obligado a residir su año, y no tie ne licencia si no de tres meses, como en otro ca pitulo diximos. [1192]Pisa [1193] toca este punto, a#que no alega la ley Real, la qual no hállo que se aya incorporado en la nueua Recopilacion, si no solam#te vnas palabras aplicadas al Corregidor, para que por enfermedad, o por seruicio del Rey, o con su licen cia, pueda hazer ausencia. [1194]En muchas ordenanças de pueblos se ha visto acordado, que

los Regidores residan tantos consistorios, que ha gan quatro meses. Pero esto entiendo yo, sino huuiesse legitimo impedimento, o ausencia: porque sino le ay, no de ue ganar el salario el q# no residiere: como acaece a muchos que estan en las aldeas (por lo qual los Romanos les confi s cauan parte de sus bienes, [1195]) o en la Corte, o en oficios.

[sect. 63] No deue consentir el Corregidor que los Regidores y oficia les de concejo vengan al ayuntamiento con habitos indecentes, [1196]ni con gr# des acompañamientos de gente, ni con armas, aunque sea el alferez mayor, pues es prohibido de derecho, [1197]y ay carta **[196]** acordada dello. Cuentan Valerio Maximo, y Iuan Gelense, y otros, [1198] que el Rey Caronda Ti rio hizo ley, que el que entrasse con armas en el Senado, muriesse por ello: y viniendo el mismo Rey de lexos tierras con su espada ceñi da a su casa, assi como estaua entro en Consejo, y vn su cauallero le dixo, que porque que braua la ley que el auia hecho? y el le respondio, que el la guardaria, aunque se pudiera dissimular aquel descuydo; y echò mano a su espada, y matose con ella.

[sect. 64] Tampoco permita el Corregidor, que salgan los Regidores del ayuntamiento sin causa, ni sin su licencia, [1199]porque es desacato, y cautela para no hallarse à algunos negocios controuersos, o preuenidos, o venir a solo aquello, e yrse luego: aunque suelen sentir mucho el pedir licencia, y dizen que parecen niños de la escuela; y no considera n que esto mismo se guar da en las Chancillerias y Consejos Reales, que entran con hora, y sal# con ella, y ninguno antes della se va sin causa y sin licencia: y lo mismo, y aun con mas rigor, se obseruò en el Se nado Romano, segun cuenta Antonio Sabelico, [1200]que no se salia ninguno hasta que dezia vno de los C#sules, Ydos, si quereis, padres conscriptos, que no os detenemos mas. De Ca t# Vticense refiere Plutarco, [1201]que era el primero que venia al senado, y el postrero que se yua.

[sect. 65] De aqui es de aduertir, que tampoco se han de salir de la ciudad los Regidores sin la dicha licencia, auiendo negocios de importancia en tre manos, o aplaçados para tratar: ni pueden tampoco yr a negocios de la ciudad, aunque es ten nombrados en Regimiento, o fuera del, por los regidores, sin lleuar orden e instruci# firmada del Corregidor y Comissarios, y con licencia del Corregidor. Y no basta pedilla, sino que le sea dada: [1202]saluo si fuessen contra el Corregidor, o sus oficia les por poder de los Regidores, ò procuradores generales, o jurados. Ni **[197]** tampoco el Regidor comissario, que està en la Cor te, o Chancilleria, o en otra parte a negocios # la ciudad, puede venir se della sin lic#icia, y dexar los negocios, so pena que podra ser castigado por ello: [1203]lo qual no se executa, siendo as si verdad que muy de ordinario los Regidores en acabando sus propios negocios, o el dinero del concejo, se bueluen a sus casas, sin pedir ni esperar licencia alguna.

[sect. 66] Vna cosa no quiero dilatar de aduertir al Corregidor, por ser de las mas essenciales para el gouierno del ayuntamiento, y aun para el buen sucesso de todo su oficio de quantas no solo en este capitulo, pero en todo este tratado aduertimos; y es, que nunca el Corregidor comunique su vol#tad con los Regidores fuera del cabildo, para que ellos hagan lo que el quisie re: porque si es malo, ni el lo deue tratar, ni ellos hazer por su respeto: y si es bueno, sin su contemplacion lo deuen hazer: y mas peligroso es el ruego del Corregidor al Regimiento, que el soborno del Regidor a vn tercero, aunque sea con interesse propio: y assi no deue el Corregidor hazerse parte en ninguna manera

en lo que alli se trata, ni mostrarse aficionado en particular de ningun sucesso, mas que como persona publica, y que en vniuersal atiende a la direccion del bien publico: y en esto le ac#sejo que ande muy preuenido, porque algunas vezes acaecera, que aunque de suyo sea la cosa justa, e importante a la Republica, se la contradigan los Regidores con ma la intencion: porque segun Platon en sus leyes, aunque la verdad es tan hermosa y buena, no es facil de persuadir, y es bien que no se empache ni muestre desseoso de salir con vitoria [1204]en qual quier negocio, ni en ninguno, mas que con la dicha generalidad e intento del bien comun, y sin dem ostracion de afecto propio particular: ni se fatigue ni congoxe por hazerles bien, quando ellos con iniquidad, proteruia y malicia se desuian, y contradizen lo que es vtil a la republica, de cuya hazienda ellos son gouernadores a su arbitrio y sin participacion del Corregidor (como dize Iustiniano [1205]) saluo para presidir, y proueer q# no se haga cosa ilicita ni indeuida, segun diremos en el capitulo siguiente: sino dexeles que ellos hagan sus elecciones, pues el Corregidor no tiene voto en ellas, saluo en igualdad de votos (como adelante diremos) y que vo ten y resueluan los negocios; con lo qual euitarà alborotos y desacatos q# alli suelen acaecer, queriendo el Corregidor salir con la suya, y quitarles lo que les toca, sobre lo qual se aunan y acabildan todos contra el Corregidor por conseruar sus opiniones, preeminencias, ligas y parcialidades, y es a tiempo y en lugar, en que el Corregidor se halla solo de ministros, y falto de testigos, porque todos los capitulares se conjuran **[198]** y perjuran contra el por su cabildo, y por la inju ria o causa de cada vno, la qual toman por de to dos, [1206]aunque ellos entre si tengan vandos y rancores: porque en esto son como los perros del rebaño, que a#que a vezes lidian vnos con otros, y se dentellean, pero para resistir al lobo todos se juntan y c# form#; y como dize san Ambrosio, [1207]toda pelea hecha con muchas fuerças agregadas, pare vitoria, porque la virtud vnida es mas fuerte que la esparzida. Y demas de lo dicho, no aficion# dose el Corregidor, ni mostrandose dueño y parte en los negocios, ni de sgust#dose de que no le acudan y vanderizen, quedarà con libertad para ser juez en lo que sobre ellos se apela rey ventilare ante el, [1208] y para no corresponder por vn ruego facil a muchos ruegos de los Regidores, por ventura in justos, porque el que re cibe, ha de dar, y el que ruega, dexarse rogar.

[sect. 67] Pero por lo dicho no quiero desobligar al Corregidor a que no dexe v# cerse ni engañarse de los Regidores, ni de dar su parecer y proponer [1209]y executar todo lo que conuenga al seruicio de Dios y del Rey, y vtilidad publica, en las ocasiones que le pareciere ser forçoso y necessario, como cabeça que es del ayuntamiento, y el fiel y veedor principal del bien comun de su Republica, y hazer y proueer con el pecho y valor deuido y conueniente, todo lo que las leyes concedieren y ordenaren a su oficio: pero, como queda dicho, sin que se le conozca pas sion.

Quando se huuiere de tratar algo en el cabildo, que lo propone el Corregi dor, o algun Regidor, por noticia que tiene dello, o alguno de los escriuanos por memorial que les esta dado, deue se platicarsobre ello, para que se determine en concordia, o se vote, o se cometa: y destas comissiones ha de auer vn libro o quaderno, por el qual el escriuano del ayuntamiento las acuerde a los diputados, para que las cumplan: y lease este libro de comissiones en el cabildo, para traer a la memoria lo que està cometido, y el Corregidor haga que se cumpla lo que restare de hazer.

[sect. 68] Tambien es de notar en este lugar vna cosa, que aunque de poco mom#to, suele dessabrir a los Regidores, y es, que el Corregidor no abra ni lea en su casa las cartas que se escriuen y embian a la ciudad; que aunque el sobre escrito diga Para justicia y Regidores, o para la ciudad, y le parezca que como cabeça della, y principal dueño de las cartas, las puede abrir y leer, pero en fin es vn cuerpo indiuiso, del qual **[199]** aunque sea la cabeça el Corregidor, no puede estar sin los miembros, que son los Regidores: y èste cuerpo no se representa, sino donde se haze la congregacion por ciudad, o villa: y pues esto no es de autoridad considerable para el Corregidor, no es bien que abriendo las cartas casi agenas, defflore la autoridad de sus verdaderos dueños, y lo que en otros por abrirlas fuera delito, sea en el Corregidor agrauio justo, y materia de discor dia. De Vincencio Ricardo refiere a este proposito San Antonino Arçobis po de Florencia, [1210]que auiendo escrito Pilatus al Emperador Tiberio Cesarla vida, millagros, passion, muerte, y resu reccion de Christo nuestro Red#ptor, y el concepto y opinion que del tenia deque era verdadero saluador, el Emperador abrio y leyo la carta, y lleuola al Senado para aduzirlos a la fee y cre# cia dello: y dizen lo dichos autores, q# el Senado lo reuso, indinado porque Tiberio auia abierto y leydo la carta fue ra del Senado, contra la costumbre q# se tenia de que los Gouernadores escriuiessen al Senado las nouedades que en sus prouincias sucediessen, [1211]y de alli nacio discordia entre el Senado y el Emperador. Quando el Corregidor por carta particular que el tenga, ent# diere el sujeto de lo que se escriue a la ciudad, y le pareciere que se deue con breuedad tomar expediente sobre el negocio que se le escriue, y que seria de perjuyzio esperar el regimiento ordinario, puede hazer llamar a su posada los Regidores que basten, y abrir alli la carta, y proueer lo que conuenga. Y quando teniendo sos pecha, ò barrunto el Corregidor que ay peligro en la tardança, abriere alguna vez la carta de la ciudad para salir de duda, no es muy grande excesso: pero de mi parecer lo escusarà siempre que pueda.

[sect. 69] Aunque la autoridad del oficio del Corregidor es grande, no es me nos necessario, como di ze el Obispo Simancas en su republica, [1212]que trate agradablemente a los Regidores, y los h#re, estime, y respete, y los capte las voluntades, sin perjuyzio de las leyes, y de la justicia, y del oficio, y del autoridad, y de modo que no se ha ga sieruo delos apetitos dellos, pues para las ocasiones del seruicio #l Rey, y de su oficio, y a# de la propia persona, y acrecentami#to del Corregidor, es muy necessario; sin lo qual se halla ra falto de amigos, de fuerças, y de poder: lo qual segun Aristoteles [1213] es necessario en el Rey, quanto mas en el Co-**[200]**rregidor; pues segun de zia Cyro Rey de Persia, el Imperio no le conserua el cetro de oro, sino los muchos amigos: y aunque tal vez pierda el Corregidor algo de su derecho, [1214] **[sect. 70]** no quie ra ser pertinaz, y c#tras tar siempre al ayuntamiento; con lo qual, segun el mismo Aristote les, [1215]se euitaran muchos inconuenientes y escandalos. De Romulo escriuen Ciceron, Valerio Maximo, Augustino, y otros, [1216]que c# la edad y trabajos, y c# la potencia y soberuia natural, se començò a mostrar muy dessabrido con los Senadores, y a no hazer caso de sus pareceres, con lo qual ellos determinaron de pagarle cumplidamente, y a veynte y quatro de Mayo, o (segun otros) a siete dias de Iulio, entraron en su senado, donde le mataron e hizier# pedaços, sin que parte de su cuerpo chica ni grande aya parecido. Y por el contrario escriu# Iosefo, y Fero, [1217]que Pilatus viendo la gran per tinacia del pueblo en q# ciertas estatuas de Cesar no estuuiessen en el templo de Ierusalen, y que mostrauan determinacion de morir

antes que consentirlo, otorgo y concedio con ellos, y quito las estatuas del templo, como quiera que con el exercito armado que para a quel hecho tenia apercebido, pudiera hazer pedaços y matar a todos los que se lo resistie ran. Y tambien ha de te ner el Corregidor el dicho termino y agrado con las personas principales, y no menospreciarlos, porque segun Aristoteles, [1218]nace justa ira del menosprecio: y sepa que de los Reyes abaxo, qualesquier potentados y magistrados, y ministros publicos, han menester amigos de diuersas suertes, q# como pilares y colunas apoyen y sustenten su estado y credito, sin lo qual no podran tener prosperidad ni consistencia.

[sect. 71] Tenga el Corregidor cuydado de que esten a recaudo las escrituras y priuilegios del pueblo, [1219]y que aya libro de registro dellas por su abecedario, y con distincion y curiosidad, para hallarlas facilmente, y esten en vn archiuo, o arca, con tres cerraduras; y otro libro de registro de la hazienda de los propios, y otro de los acuerdos, y libro de ordenanças, y libro de cuen tas, todo ello estè a mucho recaudo y guarda; porque guardandose con este recato y seguridad, hazen fee y **[201]** prueua en muchas cosas, y no de otra manera. [1220]Si huuiere dos escriuanos de ayuntamiento, ordéne que aya dos libros de acuerdos, y que escriuan ambos a vn tenor, porque assi ay mas legalidad y perpetuydad en lo escrito, y mas facil y barato despacho para los negociantes.

[sect. 72] Por remate deste capitulo estè el Corregidor aduertido de vn particular q# algunas vezes suele acaecer en los ay#tami#tos, y es, que de hazer los Corregidores sus oficios varonilmente, algunos Regidores estan mal con ellos, porque no les permiten ampliar los suyos, ni quevsurpen los bienes comunes, y porque se cobran dellos, y les hazen restituyr los que tienen vsurpados, por lo qual dessean mudança de gouernador para sus anchuras, y con este intento se confederan, y algunas vezes en casa de alguno dellos dan po der para que se vaya a suplicar a su ma gestad prouea Corregidor (como arriba diximos [1221]que lo pueden hazer) y otras vezes, para dar mas befa al Corregidor, se resueluen de proponerlo y acordarlo en Regimiento, y dezirselo en sus barbas, y que a ello vaya vn Regidor, porque son passados los dos años, o porque, como ellos dizen, conuiene assi al seruicio del Rey, y bien publico. Y quando éste caso sucediere, el Corregidor estè muy en si para no salirse del ayuntamiento, aunque se lo requieran, y que dexe alli a su teniente, como atras queda dicho, y para no alterarse ni descomponerse, pues aui# do hecho el deuer, Dios que le puso en aquel lugar, y el Rey, cuyo es el oficio, le fauoreceran y su stentaran en el: y lo que ha de hazer en esta ocasion, es, he cha la proposicion de que se pida residencia, responda con toda mansedumbre, y sin demostracion de pesar, que es tà bien, y que por ser negocio graue, manda que se llamen por cedula los Regidores, y procuradores generales, y demas capitulares, para vn dia cierto: y si porfiaren que se vote luego, y contradixeren el dicho llamamiento, prouea el Corregidor auto en el libro del dicho llamamiento, y mande a los escriuanos que lo notifiquen a los porteros, y que ellos no den testimonio sin respuesta del Corregidor. Y si en el ayuntamiento aplaçado acordare la mayor parte que se pida residencia, prouea el Corregidor de dos maneras: vna, si esto se haze antes de c# plidos los dos años de su oficio (que es antes # tiempo, y nota de indigni dad de su persona) diga, que el ha administra do justicia como ha c#uenido al seruicio de Dios, y del Rey, y bien publico, y que lo que se propone, es intempestiuo, y por algunas causas y respetos particula res, de que protesta dar no ticia a su Magestad, **[202]** y señores. de su Consejo en defensa de la auto ridad y poder de la justicia y juridicion Real; [1222]

mandaua y m#dò a los escriuanos del numero y del ayuntamiento, d# testimonios de los negocios y causas que ante ellos ay, que seran a proposito para la dicha relacion, y se ponga al pie desta respuesta, y se dè todo debaxo de vn signo, y no de otra manera. Pero si el dicho acuerdo se hiziere passados los dos años del Corregimiento, quando ya parece que no sele haria agrauio al Corregidor en proueer el oficio, ni seria nota de su persona, prouea auto de otra manera, y es, q# el suplica assi mismo a su Magestad mande se le tome residencia, porque entiende seruirle mejor en otra ciudad que en aquella, por la ordinaria contradicion y dificultad que los dichos Regidores pretenden hazer en el gouierno y administracion de la justicia: pero que como mejor ha podido, los ha reduzi do a la razon y al respeto della: diziendo tambien, que los Regidores se mueuen a esto por respetos particulares, y comprouandolo con testimonios, como queda dicho, y con algunas contradiciones, si buenamente pudiere, que hagan al dicho acuerdo algunos Iurados, o sesmeros, o procuradores de los estados, todo debaxo de vn signo: y junto con esto escriua el Corregi dor al Presidente y al Consejo, lo que passa, para que prouean lo que mas c# uenga, teniendo por cierto, que entonces anda bien gouernado el c#uento, quando el Prior y los frayles no estan muy aliados en amistad; porque es señal que les haze guardar las reglas y constituciones de su orden, y que les recatea las licencias para salir de su clau sura; que bien assi sucede en los gouiernos politicos, pues le seria facil al Corregidor tener gratos y contentos a los Regidores y personas que son parte para estas nouedades, con dexalles en la paz y anchuras de sus libertades y excessos, que se dize por Ezechiel, [1223]y sufrirles, o darlesla mano que ellos pretenden tener en algunas cosas, que ni la conciencia, ni la honra del Corregidor bien nacido, recto y Christiano sufre, ni permite: y cierto que viniendo con estas demandas, c#uendria que el Presidente y señores del Consejo les respondiessen con menos buen acogimiento del que merecen sus siniestras y apassionadas relaciones, y como merece su ambicion en atreuerse a publicar y amenazar que son parte para poner y quitar Corregidores, pues el cargo desto, y de que se administre justicia como conuiene, to ca a la Magestad Real, y para este efecto està dispuesto por derecho, que a su tiempo, y quando al Rey le parezca, se dè residencia de los oficios, y se haga justicia a los querellosos. Y cierto **[203]** segun la experiencia y noticia que ten go de los gouiernos, regularmente es buen Corregidor aquel con quien no estan bien los Regidores, y de quien tienen satisfacion los estados de la Re publica. Y entendiendolo assi los Pre sidentes y señores del Consejo, muchas vezes detienen en los oficios a los Corregidores mas tiempo, quando ay las dichas quexas de Regidores, o de per sonas poderosas contra ellos, de lo q# huuieran de estar y permanecer en ellos. Lo demas tocante a la materia deste capitulo, se podra ver en el siguiente.

SVMARIO DEL Capitulo octauo.

DE la institucion del Senado Romano, y del numero, nombres y h#ras de los senadores, y de los doZe Pares de Francia, y de los Regidores, a quien llamaron Curiones, ò Decuriones, nu. 1. 2 . y 3 .

Regidores si son como los que llamar# los Romanos defensores de las ciudades, nu. 3 .

Del gouierno del Corregidor, y Regidores vsaron los Hebreos en tiempo de Moysen, nu. 4 .

Regidores destos reynos han deser naturales dellos, y si el vezino ha de ser preferido al forastero, nu. 5 .

De la nobleza que deue tener el Regidor, y de lo que en esto vsaron los antiguos, y del abuso destos tiempos, y del daño dello, nu. 6 .

El buen linage incita a las virtudes, numer. 7 .

El pueblo mejor se sujeta al Regidor noble, que al ignoble, nu. 8 .

Iudios, ò Moros, ò descendientes dellos, si pueden ser Regidores, nu. 9 .

Virtud y buena fama que deuen tener los Regidores, nu. 10 .

Edad que deuen tener los Regidores, num. 11 .

Regidor no sea sordo y mudo, nu. 12 .

Clerigo que ha resumido corona, o re ligioso, o Cauallero de la orden de San Iuan, si puede ser Regidor, n. 13 .

Amancebado publico, o desterrado, si puede ser Regidor, num. 14 .

Arrendadores de rentas reales, o concejales, o basteZedores, si pueden ser Regidores, nu. 15 .

Siendo incapaz el proueido por Regi dor, si se podra suplicar del titulo, e dexar de admitirle, nu. 16 .

Regidor incapaZ vna vez admitido si puede ser tachado y expelido por aquella in capacidad, nu. 17 .

Regidores representan al pueblo, y son cabeza del, y si pueden introduzir costumbre: y del concejo abierto, num. 18 . y 39 .

El oficio de Regidor si es dignidad y honra y oficio publico: y de la cortesia que se le ha de hazer quando entrare en Regimiento, nu. 19 .

La ciudad o villa insigne, si tiene au-**[204]**toridad de granseñor, y como a tal le escriuen los Reyes los casos graues: y de los assientos y preced#cias de la ciudad con señores y dignidades, nu. 20 .

En que ocasiones justicia y regimiento en cuerpo de republica pueden salir à recebimi#tos, o exequias, o a otros actos honorificos, nu. 21 .

Regidor mas antiguo si deue tener las llaues de la ciudad, o hablar primero al Rey, o embaxador, y en el cabildo proueer y hazer otros actos, num. 22 . y 23 ,

Corregidor si se ha de sentar en silla, o en los bancos del cabildo, concurri#do con los Regidores en algun acto publico por ciudad, nu. 24 .

Corregidor no falte de regimiento, y aduierta asu Teniente, para que los Regidores no introduzgan algo contra la justicia: y lo que hizo Caton Vticense a este proposito, num. 25 .

La ley de partida equiparò el Regidor de la ciudad al consejero del Rey, num. 26 .

Regidor si puede ser atorm#tado, ibiden.

Regidor si puede ser condenado en azotes y galeras, ibidem.

Consulta con el Rey si es necessaria para executar contra regidor pena capital, ibidem.

Regidor de que tributos o cargas reales, o personales es essento, nu. 27 . y 28

El que siruiere a señor, si puede ser Regi dor y como se entiende esto, nu. 29 .

El regidor hijo familias que està en casa y a costa de su padre, si tiene perdido el oficio conforme a la ley, nu. 30 .

Mayordomo de rentas del Obispo, si puede ser regidor, num. 31 .

Alregidor si se le deue dar la mejor carne, num. 22 .

Corregidor si puede sin los regidores n# brar comissarios que vayan a negocios con embaxada al Rey, o para otras comissiones, num. 33 . y 67 .

Regidor si puede traer armas prohibidas, num, 34 .

Donde valen los testamentos con solos dos testigos regidores, num. 35 .

Acasa del Regidor se ha de yr a tomalle juramento, num. 36 .

Corregidor deue pedir licencia al ay#tami#to para hazer ausencia, nu. 37 .

Otras calidades y priuilegios de los re gidores, ibidem.

Regidores en los bienes publicos, si tien# absoluto poder num. 38 .

Regidores si han de ser citados todos para eleciones de oficios, num. 40 .

Elecion de oficiales de la ciudad a qui# pertenece, num. 41 . y 42 .

De la parcialidad de los regidores en eleciones de oficios, num. 44 .

Regidores si deuen elegir a los mas ido neos para oficios publicos, num. 45 .

Regidores y otros electores si pierden el derecho de elegir por auer elegido a incapazes, num. 46 .

[205] Regidores si pueden eligir ministros de justicia, num. 47 .

Costumbre guardase en lo tocante a eleciones de oficios publicos: y que para elegir personas viles? num. 48

La elecion del notorio incapaz si es nu la, ibid.

Corregidor sepa defender ante los superiores la contradicion que hiziere alregimiento, num. 49 .

Regidores si pueden en dia defiesta elegir oficios, num. 50 .

La falta de abono del recetor, o mayor domo, o otros oficiales nombrados por los Regidores, a cuya cuenta sera, num. 51 .

Si el mayordomo, o oficial abonado qu# dofue recebido, viniesse despues en quiebra, si sera acargo de los que le eligieron, num. 52 .

Regidores si podran eligir de entre si mismos personas para oficios publicos, num. 53 .

Regidor si puede votar por si mismo, num. 54 .

Siendo padre y hijo Regidores, si puede el vno votar por el otro, num. 55 .

De la carta acordada para que no se nombren por oficiales de concejo padres, a hijos, o a parientes, nu. 56 .

Regidores si pueden reuocar la elecion hecha, y amouer del oficio al proueydo, num. 57 .

Quando se salen algunos Regidores, si podran elegir los demas, num. 58 .

La elecion hecha quando entran algu nos Regidores, si se tornara hazer, num. 59 .

Reeligir al oficial que acabo su año, si es licito, num. 60 . y 61 .

Qualquiera del pueblo si puede contra dezir la mala elecion, nu. 62 .

Regidor ausente si puede votar en elecion de oficios, num. 63 .

Regidor si podra dexar de votar y cassar su voto, num. 64 .

Procurador de Cortes si puede reformar su voto, num. 65 .

Regidor desterrado, o descomulgado, si tiene voto actiuo, o passiuo, nu. 66 .

Regidores si pueden elegir comissarios, num. 67 . y 33 .

Letrado de la ciudad si puede tambien ser Regidor, num. 68 .

Vna persona si puede hazer dos oficios y lleuar dos salarios y estip#dios, ibi.

Regidores suelen meter mano en los bienes de la republica, num. 69 .

Regidores, o Procurador sindico si pueden contratar en nombre de la republica, num. 70 .

Regidores si pueden remunerar el seruicio hecho a la republica, num. 71 .

Regidores nueuos si estan obligados a las deudas antiguas, num. 72 .

Regidores si por las deudas que ellos contraxeron en nombre de la ciudad, pueden ser presos, o tomados sus bienes, ibid. y numeros siguientes, y numero. 76 . y siguientes.

[206] El oficio de regimiento si deue ser de per juizio al Regidor, num. 73 .

Regidor si puede estar presopor deuda fiscal, num. 74 .

Regidor si puede ser molestado, auiendo bienes de la republica, o del que recibio vtilidad del contrato, num. 75 . y 76 .

Los vezinos del pueblo quando podr# ser conuenidos, y tomados sus bienes por la ciudad, num. 77 .

Pratica de los señores del consejo sobre la prision de Regidores por deudas de concejo, num. 78 .

Bienes de Regidores si pueden ser tomados por deudas de concejo, n. 79 .

Regidores si pueden dar solares para casas, o huertos, o dar los concejiles para otros efetos, num. 80 . y 91 .

Regidores si pueden hazer gracias, o quitas, o esperas de la hazienda de la ciudad, y del riesgo desto, nu. 81.

Regidores si pueden arrendar, romper, vender, o enagenar tierras concejiles, o otros bienes que no son comunes, num. 82 .

Regidores si pueden hazer c#cordias, ovezindades sobre los pastos y otras cosas con las comarcanos: y si pueden trocar los bienes rayzes de la ciudad, o hazer transacion, num. 83 .

Regidores si pueden dar licencia para cortar, o mondar los montes, numero. 84 .

Vn Regidor solo, o qualquier vezino si puede pedir y tratar de lo concerniente al bien publico, numero. 85 .

La injuria de la ciudadsi se puede remitir, como el tutor la muerte del pa dre del menor, num. 86 .

Quien ha de prouar que el dinero dado a la republica, se conuirtio en vtilidad della, num. 87 .

Regidor dexado el oficio si puede ser c#uenido el o sus herederos por razon del, num. 88 .

Regidor si puede en alguna manera c# tratar con la republica, nu. 89 .

Regidores si pueden ser compelidos que presten a la ciudad necessitada, o q# lo reciban sobre su credito, nu. 90 .

Regidores negligentes pagan los dañes a la republica, num. 91 .

Quando se dira que delinque vn con cejo, para ser castigados los del y los veZ inos, num. 92 . 93 . y 94 .

Regidores y Procuradores de Cortes no excedan de sus comissiones, numero. 95 .

Regidores y vezinos quando son testigos idoneos en las causas de conce jo, num. 96 . hasta 103 .

No es testigo idoneo el que espera de su di cho reportar daño o prouecho, numero. 100 .

El ayuntamiento de vna republica de su instituto solo tiene autoridad para dar su parecer, pero no para exe cutarle, y no tiene jurisdicion, numero. 103 .

[207] Corregidor como deue proceder quando los Regidores le representanque xas contra el o sus oficiales, o intentan en el ayuntamiento que se prouea alguna cosa tocante a justicia, num. 104 .

Regidores como defienden siempre por propria la causa de vn Regidor, nu mero. 105 .

El pregon que sale del ayuntamiento, quien se dira que lo manda pregonar, num. 106 .

Regidores si tienen jurisdicion para restituir al despojado, nu. 107 .

Regidores si tienen jurisdicion para ha zer cumplir los priuilegios y cartas reales de los contadores, nu. 108 .

Regidores si tienen jurisdicion para ha zersoltar al deudor preso por su acreedor, num. 109 .

Regidor es si pueden nombrar Alcaldes de la hermandad, nu. 110 .

Regidores sitienen jurisdicion contra los que tomaren marauedis algunos de rentas Reales, num. 111 .

Regidor es si tienen jurisdicion contra el Tiniente de Alcalde de sacas que sin titulo bastante exerce su oficio, n. 112 .

Regidor es si tienen jurisdicion quando se sacan del reyno cosas vedadas, num. 113 .

Regidores si tienen jurisdicion contra los receptadores de los delinquentes inobedientes a la justicia, nu. 114 .

Regidores si tienen jurisdicion para ha zer soltar al que esta injustamente preso, y de su assistencia en las visitas de carcel, nu. 115 .

Regidores si tienen jurisdicion para im pedir alguna justa execucion de justicia, num. 116 .

Regidor es si tienen jurisdicion por recusacion del juez ordinario, num. 117 .

Iuez ordinario si puede ser recusado sin causa con solo el juramento de la parte, ibidem.

IueZ recusado si puede proceder sin as sistencia de los acompañados, y si es nulo lo hecho sin ellos, nu. 118 . y 120 .

Recusacion si cessa por no depositar el recusante la assessoria, y quando el re cusante es pobre, nu. 119 .

Todo el regimiento si puede ser recusa do, o todos los Letrados de vna ciudad, y qual se dira recusacion general, num. 121 . 122 . y 123 .

Graue cosa es litigar ante juez sospechoso, num. 122 .

Si por ser sospechoso el Presidente, o el Corregidor, o cabeZa de vna congregacion, se podran recusar los de lla, num. 124 .

Los dos Regidores ac#p añados del ordinario, si puede ser recusados, n. 125 .

Iuez ordinario si puede dexar de ac#pañarse con los Regidores, y tomar por acompañado algunjuez de comission, nu. 126 .

En las causas de residencia no se tom# por ac#p añados a Regidores, n. 127 .

[208] Si vale la sentencia del ordinario conforme con vno de los acompañados, num. 128 .

Regidor diputado por acompañado en caso de recusacion, o apelacion del ordinario, si puede subdelegar la cau sa, o en otra qualquiera seruir por sustituto, num. 129 .

Regidor si tiene jurisdicion para prender y quitar armas, num. 130 .

Regidores si pueden dar licencia para traer armas, num. 131 .

Regidores si tienen jurisdicion para dis tribuir las penas aplicadas para obras publicas, num. 132 .

Regidores si tienen jurisdicion en las vi sitas de boticas, num. 133 .

Regidores si tienen jurisdicion en las visitas de casas de moneda, numero 134 .

Regidores fieles, o presidentes del mes, si tienen jurisdicion para condenar sobre excessos de posturas y otras cosas, num. 135 .

Regidores si tienen jurisdicion, quando las justicias no pueden reprimir ni sujetar los poderosos, num. 136 .

Regidores si tienen jurisdicion para echar del ayuntamiento a los que no pueden assistir en el, num. 137 .

Regidores si tienen jurisdicion para mul tar al Corregidor en su salario por algun caso, num. 138 .

Regidores si tienen jurisdicion para to mar algunas cuentas, num. 139 .

Regidores si tienen jurisdicion para elegir juez, muerto el Corregidor, y ha de ser Regidor el elegido, y si terna jurisdici#, y de los Alcaldes mayores que ay en los ayuntamientos de algunas ciudades, num. 140 .

Si auiendo dexado Teniente el Corregidor difunto, tienen los Regidores jurisdicion para nombrar otro juez, y dexar de vsar con el talteniente, num. 141 . 144 . y 145.

Teniente de Corregidor si es ordinario, o delegado, y si por la muerte del Corregidor espirò su poder nu. 142 . y ros siguientes.

Vicario del Obispo si es ordinario, o delegado, num. 143.

Rey si puede suprimir la jurisdicion de los que la tienen en su reyno, nume ro. 145.

Teniente de Corregidor muerto que deue hazer en la competencia con el regimiento sobre nombrar juez sede vacante, num. 146 .

Carta acordada para que el Teniente de Corregidor muerto sea Corregidor entre tanto, num. 147 .

Quando muere el Corregidor de diuersas ciudades, o partidos, si el Teniente de cada ciudad quedara por Corregidor della, num. 148 .

El Teniente que exerce el oficio por muerte del Corregidor, si puede n#brar Tenientes que visiten las villas eximidas, num. 149 .

[209] Regidores si tienen jurisdicion para nombrar justicia en caso que el Corregidor fuesse priuado del Corregimiento, o no sele concediesse prorrogacion, num. 150 .

Regidores si por via de recurso de agrauio que hiziesse el ordinario, ternan jurisdicion para el remedio dello, n. 151 .

Regidores si pueden hazer ordenanças, ibidem.

De la potestad que tenia el pueblo Ro mano para hazer y abrogar leyes y nombrar juezes, la qua ldio al Principe, num. 152 .

Rey puede hazer leyes sin j#ta de Cortes, pero con acuerdo de sus Consejeros, nu. 156 .

Regidores si tienen jurisdicion para haçer ordenanças, num. 153 .

Corregidor solo si puede hazer orden# zas, num. 154 . 155 . y 157 .

Regidores si pueden en los edictos, pregones y ordenanças poner penas corporales, num. 157 .

Corregidor no aplique pena para si en los pregones o acuerdos que hiziere, num. 158.

Que se deue hazer en discordia del Corregidor y Regidores sobre el vso o reformacion de ordenanças, n. 159 .

En hazimiento de ordenanças si vale tanto el voto del Corregidor, como el de los Regidores, num. 160 . y 161 .

Quantos Regidores deuen concurrir para hazer ordenanças, nu. 162 .

Si pueden los regidores alterar o dero gar las ordenanças confirmadas, num. 163 . y 164 .

Si las ordenanças hechas por vna parcialidad, o parte del pueblo, obligan a la otra, o comose considera en esto la mayor parte, num. 165 .

Regidores si pueden introduzir cost#bre para gouernar o administrar por ella, num. 166 .

Ordenanças de las aldeas si se deuen c#firmar por el regimiento de la ciu dad, num. 167 .

Regidores si tienen jurisdicion, quando son la mayor parte, num. 168 .

Como se presume mejor acuerdo el de los muchos, num. 169 .

Corregidor si estara siempre obligado a seguir el acuerdo de la mayor parte del regimiento, y lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 170 . y 171 .

Como el parecer de los menos suele ser mejor, num. 171 .

Carta acordada del Consejo y Chancillerias para que el Corregidor es conforme con lo acordado por la mayor parte de los Regidores, numero. 172 .

Corregidor como deue sustanciar y de fender su auto contra la mayorpar te de los Regidores, numero. 173 . y 174 .

Acuya costase siguen los pleytos de los cabildos sobre la contradicion de votos en los acuerdos, num. 174 .

[210] Los que contradizen los acuerdos del ayuntamiento, si aunque no apelen, deuen ser admitidos ante los superiores, num. 175 .

Corregidor no sea muy inclinado a contradezir siempre losacuerdos de la mayor parte del regimiento, nu. 176 .

Corregidor si tiene voto en el ayuntamiento, num. 177 .

Por conformarse el Corregidor con los votos del ayuntamiento, si le corre riesgo alguno, num. 178 .

Quando las razones y derechos no son yguales, si ha lugar gratificacion, ibidem.

En las cosas de gracia si basta la mayor parte de los votos del regimien to, num. 179 .

Si podra el Corregidor sentenciar en juyzio contencioso contra lo que confir mo en el ayuntamiento, num. 180 .

Regidores si deuen firmar contra lo que votaron, y loque en esto vsaron los antiguos, y se vsa en los Consejos y Chancillerias, nu. 181 .

Si se deue escriuir en el libro de ayuntamiento, que se acuerda algun negocio por ciudad, si el Corregidor no lo aprueua, sino que lo contradize, num. 182 .

Regidores si tienen jurisdicion en las causas de ap elacion, y hasta que quan tia, y de lo que vsaron los antiguos, num, 183 . y 186 .

Del efeto de la apelacion, num. 184

Corregidor haga despachar las causas de apelacion al ayuntamiento, nu. 185 .

Del origen de la jurisdicion de los ayuntamientos, nu. 186 .

Corregidor si està obligado a jurar cada vez con los diputados para la cau sa de apelacion, nu. 187 .

Regidor diputado por ausencia del re gidor juez de apelacion, si ha de jurar, num. 188 .

Quales son las buenas personas que se han de nombrar en ayuntamiento para las causas de apelacion, y si po dran ser defuera del, nu. 189 .

Regidores si pueden prorrogar el termi no de los treynta dias de la segunda instancia, num. 190 .

Regidores si pueden sentenciar en seg# da instancia, passados los. 45. dias de la ley, num. 191 . y 192 .

Regidores si de consentimiento de par tes podran prorrogar los dichos 45 . dias de la ley, o por costumbre, nu. 193 . y 194 . 197 . 225 .

Regidores de consentimiento de partes si pueden sentenciar la causa dentro de los 30. dias, nu. 193 .

Costumbre si da o quita jurisdicion, y que fuerça tiene, nu. 195 .

Costumbre inmemorial si vale sin noticia del principe, num. 196 .

Si por el compromisso se suspende el termino de los 45. dias de la segunda instancia, num. 198 . y 199 .

Regidores si pueden pronunciar la sen-**[211]**t#cia que verna passado el termino acordada con assessor de fuera, n. 200 .

Como se cuentan los 45. dias de la apelacion al regimiento, nu. 201 .

Si no auiendo ayuntamiento, corre el termino para presentarse, y del remedio y cautela para esto, nu. 202 . y 203 .

Presentacion en ayuntamiento en gra do de apelacion, quando ha deser, num. 204 .

Contra la sentencia de los Regidores si ha lugar nulidad, y ante quien se po dra tratar della, nu. 205 . y 206 .

Si la sentencia de los Regidores es notoriamente nula, si podra el ordina rio executar la suya, nu. 207 .

Tercero opositor quando deue ser oydo en las causas de segunda instancia, num. 208 .

Restitucion si ha lugar contra la sent#cia de los Regidores, nu. 209 . y 211 .

Restitucion si queda exclusa por clausulas derogatorias, num. 210 .

Apelacion para el ayuntamiento si ha lugar en penas de ordenanças, o en cosas que deciendan de delito, num. 212 . 213 . y 215 .

Causa criminal qual se dira, nu. 214 .

Los bienes fiscales y los concegiles si se equiparan, num. 215 .

Si alguna causa en que la c#denacion sea para la camara puede yr al ayuntamiento en apelacion, nu. 216 .

Quando se dio la sentencia en vnpue blo, y se apelo en otro, a qual ay#tamiento yra la apelacion, siendo ambos pueblos de vn corregimiento, num. 217 .

Si se causara desercion, apelando para la Chancilleria de lo que se deuia apelar para el ayuntamiento, nu. 218 .

Si se puede apelar a otro que al Rey, omitiendo el grado intermedio, numero. 219 .

Para legitimar la jurisdicion del ayuntamiento, si se ha de considerar la c#tidad de la demanda, o de la condenacion, nu. 220 . 221 . y 222 .

La apelacion de la demanda que contiene muchos capitulos, si yra al ayunt amiento, nu. 223 .

De voluntad de partes si podran cono cer los Regidores de mas de diez mil marauedis en causas de apelacion, num. 224 .

En caso de duda si se deue juzgar que la quantia no excede de los dichos diez mil marauedis, nu. 226 .

Si vale la cautela de diuidir vna suma en dos demandas, por que se pue da apelar para el Regimiento, numero. 227 .

Si vale la cautela de pedir veynte, deuiendose dieZ, para que no se apele al Regimiento, nu. 228 .

Si siendo incierta la suma de la deman da, podran los Regidores condenar en mayor quantia de diez mil ma rauedis, nu. 229 .

[212] Quando la reconuencion es de mas de diez mil marauedis, si se apelara al regimiento, nu. 230 . 231 . y 232 .

Regidores si pueden conocer en apela ci# de negocios sobre bienes rayzes, o muebles, o semouientes de la cantia de diez mil marauedis, nu. 233 .

Sobre reditos de censo, cuyo principal monta mas de dieZ mil marauedis, si se apelara para el ayuntami# to, num. 234 .

Si siendo poco el excesso de los diez mil mar auedis, se podra apelar al regimiento, num. 235 .

Si el parecer de dos Regidores mouidos por el de vn assessor, se reputara por vn voto, o por dos, num. 236 .

Si podra el vn diputado dexar de seguir el parecer de su compañero y de su assessor, num. 237 .

Quando el ordinario y los dos Regidores hazen tres votos singulares, que se deue hazer, nu. 238 .

Regidores si deuen hallarse ambos a los autos y sentencia con el ordina rio, o si basta el vno, nu. 239 . y 241 .

Iurisdicion de los Regidores en apelacion, si es ordinaria, nu. 240 .

La palabra, En vno, y juntamente, sis# de vn efeto, num. 241 .

Escriuano no vaya a hazer autos an te los Regidores, num. 242 .

Regidores si deuen comunicar la sentencia con el ordinario antes de pro nunciarla, num. 243 . y 244 .

Demanda si se puede añadir o quitar pendiente en apelacion, nu. 245 .

Si la suma creciesse por la contumacia del reo, si podran los Regidores conocer de la causa, nu. 246 .

De los autos interlocutorios si se podra apelar al regimiento, num. 247 .

Si en los pueblos de señorio, o del Rey, donde ay juezes de alçadas, si se apelara para el regimiento, nu. 248 .

En los treynta dias de la prueua de se gunda instancia de ayuntamiento, si ha de auer prueua, publicacion, tachas y conclusion, nu. 249 .

Si en los diez dias concedidos para sentenciar en segunda jnstancia, se pue de jurar de calunia, y hazer prou# ça, num. 250 . 251 . y 252 .

Si por culpa de la parte, o del escriuano en retener el processo, se pass asse el termino, si se causaria desercion, num. 253 .

Si por ausencia o impedimento de los diputados no se determinare la cau sa, si se purgara la mora, num. 254 .

Regidores para sentenciar si han de to mar assessor, y no lo haziendo, si se ra nulla la sentencia, num. 255 .

Si por estar los testigos ausentes, o por otra legitima causa, se podra prorrogar el termino delos 45. dias, n. 256 .

Si valdra la cautela de alegar agrauios el vltimo dia de los. 30 . para que la otra parte no haga prouança, num. 257 .

[213] Regidores si estan obligados a manifes tar a las partes el assessor, nu. 258 .

La vozviua informa mejor que la muerta, num. 259 .

No se escriua ni diga al assessor lo que el juez dessea que se sentencie, n. 260 .

Para los negocios de apelacion al regimiento, si corren los dias feriados, num. 261 .

Estudiar, o abogar en fiestas por interes se, si es licito, num. 262 .

Regidores si pueden interpretar su sentencia passados los 45. dias de la ley, num. 263 . con. 6. numeros siguientes.

Regidores si no siendo requeridos que sentencien, si incurriran en la pena de la ley, num. 270 . y 271 .

Regidores si incurriran en pena por no auer sentenciado la causa injusta del que pide la pena, nu. 272 . y 273 .

Regidores si incurren en la pena de la ley por auer dado sentencia notoriamente nula, num. 274 .

Regidores si incurriran en la pena no sentenciando difinitiuamente, sino absoluiendo de la instancia, nu. 275 .

Regidores si deuen la dicha pena en conciencia no sentenciando segun los casos precedentes, num. 276 .

Regidores si incurren ambos en la pena de la ley in solidum cada vno diez mil marauedis, num. 277 .

Quando deue la pena enteramente ca da vno de los que delinquen juntamente, num. 278 .

Regidores si pagassen la pena por no auer sentenciado, si tendran accion para sentenciar, num. 279 .

En discordia del ordinario y Regidores, qual sentencia deue valer, y como ha de proceder el ordinario, numero. 280 .

Regidores si podran executar su senten cia, num. 281 .

Por negligencia de vn juez se da jurisdicion a quien no la tiene, num. 282 .

No se presume que el legislador se corri ge en continente, num. 283 .

Regidores si pueden sentenciar sin obligar a dar la fiança de la ley de Toledo, num. 284 .

Regidores si tienen jurisdicion en den#ciacionesde yeguas, y potros, ibid.

Regimiento si es licito venderse, por tener jurisdicion, uum. 285 .

Regimientos porque se compran por hombres pobres y ricos, num. 286 .

Como se haze licito lo que es publico, y la culpa a costumbrada parece menor, num. 287 .

Si se salua la culpa de la venta del oficio publico, vendiendose a persona benemerita y capaz, num. 288 .

Regimiento si es vendible y executable, y se computa en la mejora, y legitima, y ganancias, y en que precio, num. 289 . y 290 .

Quando el Rey da a vnhijo el regimi# to, o otro oficio que fue de su padre, si de ue equiualencia a sus hermanos, n. 291 .

[214] En el regimiento si ha lugar el retrato, y si se pueden sobre el imponer censo, nu. 292 . 293 . y 294 .

Del poder de los jurados y sesmeros y sindico, y como se toma la possessi# del Regimiento y como se renuncia y passa, y como ha deser citada la ciudad, y si puede hazer votos y pro messas, y si puede vno tener dos regimientos en diuersas partes, num. 295 .

DE LA CALIDAD, prerrogatiuas, poder, jurisdicion, y oficios de los Regidores, Cap. VIII.

POR auer sido la republica Romana el mejor dechado y exemplar del mundo para los regimientos y gouiernos politicos, y tal, que puso a San Agustin en admiracion, y gran desseo de auerla visto floreciente, tomaremos por principio y exordio deste capitulo lo que Tito Liuio, Fenestela, y otros, [1224]escriu# della, es a saber, que Romulo para la buena institucion de su ciudad escogio de los varones mas venerables y principales ciento que fuessen Senadores, y que con su Consejo la gouernassen, pues ya tenia en ella mancebos robustos, y caualleros, que con sus fuerças por armas la defendiessen; a los qua les senadores por su h# ra y autoridad los llamo padres, y eran las colunas del pueblo y estado Romano, que ni los Reyes, ni los Consules, ni los Dictadores, ni otro ningun magistrado sin beneplacito del Senado se creaua ni preualecia: y porque al dicho numero de ciento fueron añadidos despues muchos otros Senadores, y por decreto de los Reyes, de los Consules, de los C#sores, y de los Senadores proueydos, se llamaron Conscriptos, que quiere dezir juntamente escritos; y assi c# el primer nombre de padres se llamaron Padres Conscriptos. Y auiendo despues de la muerte de Iulio Cesar crecido el numero de Senadores hasta mil por fauor y por precio (los quales el vulgo llamaua abortiuos) los re duxo Augusto Cesar al antiguo ser y dignidad; y los decendientes de aquellos primeros Senadores, se llamaron (seg# Suetonio Tranquilo [1225]) Patricios, los quales des pues fueron los que tuuieron la suprema digni dad en los Consejos, y **[215]** se llamauan padres del Emperador, mayormente enel tiempo de Iustinia no, segun consta de vna ley suya: [1226] **[sect. 2]** y a imitaci# y aludiendo a aquellos Senadores se nombraron los doze Pares de Fr# cia, en que entrauan Perlados, y caualleros, para el Consejo del Rey, y gouierno del Reyno, se gun Budeo. [1227]Y en Roma se fueron eligiendo por discurso de los tiempos Regidores para el gouierno de todas las Republicas: los quales tambien eligio Romulo en la ciudad, qu#do la diuidio en tres par tes, y en cada vna dellas puso Regidores, y a los que tenian mas gente a su cargo, llamò Tribu nos, y a los que menos, Curiones, de la palabra *Curia,* que quiere dezir segun vn sinificado

casa de cabildo, o consistorio, o concejo; y assi los llamo en latin *Curiones*; o del nombre *Decuria, Decuriones*, segun Tito Liuio, Sabelico, Pomponio Leto, y otros. [1228] Aunque Dionisio Hali carnasseo pone otra etimologia: pero como di ze el Iurisconsulto P# ponio y Acursio, llam# se decuriones en las leyes [1229]dela palabra Latina *Deca*, ò *Decies*, que sinifica diezes escogidos, y sacados de ciento para el gouierno de barrios, y vezindades, donde eran prepuestos; o porque quando los Romanos sujetaron a España, y a otras prouincias, hazian en ellas poblaciones de estrangeros, que llamauan Colonias, [1230]para cuyo gouierno ponian personas que llamauan decuriones, **[sect. 3]** del vocablo *Cura*, que quiere dezir cui dado: estos casi son como los que llamaron defensores de las ciudades, cuyo oficios semejan a los de Regidores, aunque mas simbolizan los defensores, o tribunos, con los procuradores generales, o sin dicos, puesto que se confunden en derecho, y se toman vnos por otros. [1231] En resolucion, los Regidores de las ciudades y villas destos reynos, su cedier# en lugar de los dichos decuriones, y se llamaron consejeros, se gun Acursio, y la com# opinion de los Docto-**[216]**res, [1232]aunque esto no se entiende con los Regidores de las aldeas, segun Rebufo, y otros. [1233]

[sect. 4] Este gouierno de Regidores con el Corregidor se halla en los Numeros, [1234]donde se dize, que quexandose Moysen a Dios de la grande carga que le auia echado acuestas, mandandole lleuar sobre sus h# bros todos los negocios de la gouernacion de aquel innumerable exercito del pueblo de Israel, que salio de Egipto, y diziendo, que el no podia sufrir a solas carga tan pesada, le respondio el Señor, Elige setenta varones de los q# tu has conocido, que son viejos y maestros del pue blo, para que esten contigo, y te ayuden a gouernarle: y para esto ay otros lugares del Exodo, y de Daniel, y de otros autores, [1235]por do consta la antiguedad de juntarse para el gouier no los Regidores con los magistrados.

[sect. 5] Y porque en el suma rio deste capitulo propusimos tratar de la calidad del oficio del Regidor (aunque el dia de oy no se considera) tocaremos lo que cerca desto esta escrito, y c#u#dria guar darse, cerca de las calida des que han de tener los Regidores. Lo prime ro, el que huuiere de ser Regidor en estos Reynos, ha de ser natural dellos, y vezino, sies pos sible, del pueblo donde fuere proueydo al tal oficio, alomenos ha de ser preferido al forastero, por la mayor aficion y amor que terna a la Re publica, saluo a falta de naturales idoneos, que en tal caso bien pueden ser proueidos los estran greros a los tales oficios. [1236]

[sect. 6] Lo segundo, de derecho ciuil los Regidores han de ser nobles, [1237]y los mas benemeritos, y **[217]** ricos de las ciudades. [1238] Romulo para el gouier no de Roma eligio de la orden [1239]Equestre, y dela caualleria varones para las decurias y regi mientos, y tambien eligio hombres nobles pa ra Senadores, cuyos hijos y decendientes se llamaron Patricios (como queda dicho) que fue linage y prosapia ilustre y generosa, [1240]de la qual (de que era y c#staua la orden Equestre) a uian de ser sacados y es cogidos los dichos Senadores, y publicos ma gistrados, que era seminario dellos, segun dezia el Emperador Alexandro Seuero, el qual fue muy alabado, segun Lampridio, y otros, [1241] de que nunca permitio que los libertinos que auian sido esclauos, fuessen admitidos en la orden Equestre (cuya insinia era anillo de oro) por ser aquella orden se minario de Senadores.

El Obispo de Mondoñedo refiere en sus epistolas (y a ello alude lo que escriue Dion Cassio [1242]) auerse hallado escrito en los anales antiguos de Roma, por vna ley, que molinero, herrador, panadero, y m# tero, no pudiessen tener oficio en el Senado: por que hombres destos oficios tales se hallaua auer hecho algunas traiciones: y esto mismo defendieron los mas de los antiguos, que escriuieron del estado y gouierno publico, como Fileas, Ipodamo, Licurgo, Platon, Xenofon, Aristoteles, y otros muchos que tuuieron por dotrina, que ningun oficial mecanico, ni de otro artificio tuuiesse dignidad, ni honra publica en gouierno pompo so y de grande autoridad. Y esto mismo establecio por ley el Emperador Zenon, y lo tien# muchos autores. [1243]La misma atencion de elegir los nobles para los **[218]** Regimientos tuuieron en Atenas el Rey Teseo, y Solon, segun escriuen Plutarco y otros: [1244] y esta misma considera cion hallamos en las diuinas letras, pues en el Deuteronomio se dize, [1245]que eligio Dios de los Tribus varones sabios y nobles para gouernadores, Tribunos, y C#turiones: y por San Marcos [1246]se haze anotacion, que Ioseph Abari matia Regidor, era noble, y entro osadamente a Pilatus, y le pidio el cuerpo de Christo nuestro señor. Y de passo es de notar, segun Virgilio, y lo que en otro lugar diximos, [1247]q# el miedo arguye ruyn linage, y la nobleza da osadia para las cosas loables y virtuosas. Los Venecianos tambien son alabados, [1248]que siempre y a ora eligen para su Se nado y Regimiento per sonas nobles: y por el contrario entre otras monstrosidades, y port#tos que hizo el Emperador Eliogabalo, le acusan Lampridio y otros, [1249] de que menospreciando la magestad Romana, eligio para el Senado hombres sin distincion de edad, ni de hazienda, ni de linage, manchando y aniquilando las dignidades c# la obscura sangre y vile za de las personas. Y este mismo desorden vsan, segun dize Bonifacio, [1250]los Perusinos, y en la Toscana, segun Acursio y Angelo; [1251]y aun en nuestra España se va in troduziendo tambien en los regimientos, sien do assi, que aun es prohibido ser escriuanos, [1252] y mercaderes [1253]los que son Regidores, quanto mas personas de peor suerte, y condicion, [1254] cuya vida sea vil y contraria a la virtud: mayor mente en los lugares **[219]** grandes y populosos, d# de ay copia [1255]# personas dignas de los dichos oficios: porque como que da dicho, [1256] **[sect. 7]** el buen lina ge incita a fortaleza, a le altad, a generosidad, y a las otras virtudes; y el malo a faltas y fealda des: finalmente (segun dize Patricio [1257]) assi comola heredad se encomienda bien a los naturales para ser cultiuada, porque conocen la propie dad y calidad y t#perie della, y del cielo, y del sol, assi los hijos delos Regidores y senadores son a proposito para serlo ellos tambien; **[sect. 8]** y el pueblo tolera mejor su imperio, acordando se que sus padres exercieron aque llos mismos oficios. Y a este proposito dizen Felino y otros, [1258]y es encarecimiento para lo q# tratamos, que el plebeyo e inhabil que sin ser compelido acepta el oficio del noble, tiene pena capital. El Iurisconsulto Calistrato [1259]dize, q# a falta de hombres bue nos, pueden los plebeyos ser admitidos por Regidores. Y a la verdad assi como en la Republica conuiene que aya diuersas suertesy maneras de g#tes para la c#sist#cia, y conseruacion della, conuiene por el consiguiente, que en los ay#tamientos que la representan, aya de todos estados, y quien ansi mis mo procure el bien y vtilidad de los del suyo y de su gremio, mayores y menores: como lo f#da Auendaño, segun el qual y otros, [1260]los

Regimi#tos en Castilla antiguamente no se prouehian a personas poderosas, y assi no ac#sejo se insista en las calidades del linage y estado del Regidor que se pres#ta (aunque bien se puede contradezir, como luego diremos) sino que sea admitido por el titulo real que trae. Enlas aldeas y pueblos pequeños no se repara ni es indecente, segun dize el Iurisconsulto Calistrato, [1261]q# el carnizero, y el tabernero sea proueido por Regidor a falta de otros.

[sect. 9] La question y duda, si los de cendientes de Iudios, o Moros, pued# ser Regidores, se decide y determina por lo que vna ley Real dize (y por lo que fundaron M# taluo y otros [1262]) que los Christianos decendi#tes de Iudios sean admi-**[220]**tidos a los oficios publicos: y la resolucion en estoes, que los penit#ciados por el s#to Oficio, y sus hijos y dec#dientes por la linea masculina hasta la segunda generacion, y por la femenina hasta la primera, y los recien conuertidos, son incapaces de los regimientos y de otros oficios segun leyes destos reynos, y lo que mas a este proposito escriuen los Doctores. [1263]

[sect. 10] El tercero y principal requisito y calidad que han de tener los Regidores, es, que sean h#bres de virtud y de buena fama, porque los in fames por hecho, o por derecho, no pueden ser lo. [1264]Acursio, [1265]quando refiere que se sacauan de las Colonias (que er# poblaciones de estrangeros) cien varones para el gouierno de los pue blos, dize, que de los cien to se escogian diez De curiones, los mas virtuosos: y assi tambien dispo ne vna ley destos Reynos, [1266]que para los dichos oficios se busquen hombres de buenas costumbres: y quanto esto importe, y exceda la no bleza por la virtud a la de buena sangre, y otras cosas alproposito, diximoslo en otro capitulo. [1267]

[sect. 11] La quarta calidad es, que el Regidor sea de edad competente. Y a# que de derecho ciuil de los Romanos se reque ria, que el que huuiesse de serlo, tuuiesse por lo menos veynte y cinco años cumplidos, [1268]y assi por su grauedad y canas los llamo Romulo padres: pero por leyes destos Reynos [1269]para vsar el oficio de Regidor bastauan diez y ocho años cumplidos, y para assistir en el cabildo sin votar, y para lleuar salario, basta menor edad, **[221]** con licencia y facultad Real [1270](y si es visto dispensar el Rey con la edad, dando titulo de Regidor al que no la tiene bastante, tratanlo Francisco Marco y otros autores [1271]) y como dize Budeo, [1272]los Regidores sin edad, son escuchadores. Y por otra ley Real se dispone, [1273]que el que huuiere de ser Regidor, ha de tener veynte años cumplidos, o dende arriba: y cierto parece cosa dura, que a qui# no se confia la propria hazienda por defeto de la edad, y està sugeto a su curador, por ser menor, se confie la del patrimonio de la Republica: y parece que es cumplido el pronostico del Cardenal fray Francisco Ximenez, de que arriba hizimos m#ci#, que vendria tiempo, q# en los cabildos destos Reynos auria Regidores moços: y porque de sto tratamos en el capitulo de la edad que ha de tener el Corregidor, [1274] no me detengo en ello.

[sect. 12] La quinta calidad es, que el Regidor no sea sordo y juntamente mu do, [1275]porque los tales, comodize Viglio, [1276]difieren poco de los brutos, y son comparados a los furio sos para ser incapaces de los feudos, y de tener castillos, o villas #l Rey con jurisdicion y para otras muchas cosas: [1277] y pues el oficio de Regidor tiene jurisdicion en muchos casos, como adelante veremos, y ha # oyr y raçonar como los juezes, milita tambien en el la disposicion del derecho, [1278]de que el mu do y sordo no pueda ser juez.

[sect. 13] El que ha resu mido corona, [1279]ni los Religiosos, ni los caualleros de la orden de San Iuan, [1280](que se reputan por tales, [1281]) no pueden ser Regidores, ni los de las otras ordenes militares podian ser lo sin dispensacion, hasta que por ley Real les **[222]** fue permitido. [1282] **[sect. 14]** El amancebado publico [1283] tampoco puede ser Regidor, ni vale su voto: y si esto vltimo se executasse, muchos auria in habiles para votar. T#poco el desterrado puede ser eligido por Regi dor, ni por procurador de cortes, durante el destierro: y si fue por causa infamatoria, aun des pues de cumplido el destierro dura el impedimento: [1284]y assi lo vi praticar en esta villa de Madrid el año de nouenta y dos.
[sect. 15] Los arrendadores, o fiadores de rentas Reales, o concejales, o bastecedores, o obligados de carnizerias, o fiadores dellos, o de otros qualesquier abastos, t#poco pueden ser Regidores, como en particular queda tratado arriba. [1285]
[sect. 16] Por los dichos defetos eincapacidades de los Regidores que se presentan en los Regimientos con sus titulos Reales, bien puede suplicarse dellos ante su Magestad, pues les obstan para ser admitidos las leyes destos Reynos; y entretanto se puede sobreseer en recibirlos, [1286]si en la tal contradicion c#uiniere la mayor parte del Regimien to: y aunque en el titulo se diga que su Magestad desde luego le ha por admitido en la possession del oficio, no es visto quitar el remedio de la suplicacion. Y tambien se puede suplicar de recibir al Regidor, si su Magestad huuiesse prometido de no acrecentar [1287]mas regimientos, y aquel fuesse de los acrecentados.
[sect. 17] Pero es de aduertir, que si fuesse recibido y tolerado por Regidor al guna persona in capaz e indigna de serlo, que no podra despues ser expelido del oficio por la dicha incapacidad por contradicion de aquellos que se hallaron en admitirle, [1288]porque mas nota es quitar a vno de la dignidad, que dexar de darsela: [1289]y lo que al principio es voluntario, despues se haze necessario: [1290]y el derecho adquirido mas facilmente seconserua, que se adquiere de nue-**[223]**uo: [1291]y muchas cosas por la paciencia y consentimiento se toleran, que c#tradichas en juizio no se permitirian: [1292] y assi vi enel Consejo el año de nouenta y vno en vn pleyto en que fui abogado por vna ciudad, que no se admitio vna contradicion y repulsa contra vn Regidor recibido diez años auia contra el estatuto y executoria de la ciudad, de que auia de ser limpio de mala raça, el que fuesse Regidor: pero si la incapacidad in habilitasse de todo pun to para no poder tener el oficio, o se supiesse de nueuo, parece que no dañaria la dicha toler# cia para dexar de excluir le, [1293]como ya hemos visto quitar a algunos los habitos militares que trahian en los pechos, y a otros excluyrlos de mo nesterios y colegios, y de otras comunidades.

DE LA CALIdad y prerrogatiuas de los Regidores.

ES tanta la calidad **[sect. 18]** de los Regidores, que representan el pueblo, y son toda la ciudad, y cabeça della, y pueden introduzir cost#bre, como dizen Baldo y otros: [1294]porque a# que es verdad, que en la congregacion y vniuersidad de todo el pueblo (que se llama concejo abierto) residia la mayoria y superioridad, pero ya por costumbre reside en los ayuntami#tos y con cejos, [1295]los qua les solos pueden todo lo que el pueblo junto: pero los pueblos nombran por quadrillas, o segun sus vsos y cosstumbres,

procuradores generales, o syndicos, o quatros de la ciudad y de la tierra, que assistan en los Regimientos, para ver, y contradezir, y apelar de lo que mal ordenaren y acordaren los Regidores. [1296]

[sect. 19] El oficio del Regidor, por tener las dichas calidades, representacion y vezes del pueblo, es dignidad y honra, [1297]y se-**[224]**g# Tito Liuio y otros, [1298] es oficio publico. Y assi quando algun Regidor entra en el ayuntamiento, estan obligados los de mas a leu#tarse, y estar descubiertos y en pie, hasta que el se cubra y se siente: y dize el Doctor Pisa, [1299]que el Corregidor deue hazerlo mis mo, y que no lo hazien do, podran los Regidores no vsar con el quan do entrare de mas cortesia y acatamiento, por que (segun refiere San Geronimo, [1300]) como di xo Domicio Senador a vn principe, Porque yo he de venerarte a ti como a Principe, si tu no me honras a mi como a Senador? Refiere Antonio Sabelico, [1301]q# la principal inuidia y causa de motin contra Iulio Cesar sucedio de que no se leuantò al Senado vini# dole a hablar vn dia: y as si pues que el Corregidor se ha de leuantar del tribunal al Doctor que llega a hablarle, [1302]y el Emperador siendo salu dado de los ilustres, [1303]les haze señal de reuerencia, y se leuanta a recibir al Cardenal, [1304]justo es que se leuante tambien al Regidor, pues en aquel lugar representa al pue blo. Muy acertado es en esto, que vse el Corregidor de cortesia, y que ya que no se leuante en pie, alomenos se alee vn poco de su assiento: y es to se pratica, y me pare ce que se deue hazer as si, y no la igualdad que Pisa dize, porque en fin el Corregidor en aquel lugar es cabeça, y preside, y no ay proporcion entre el y los Regidores: y quando mucho se guarda humildad, pierdese la autoridad del q# gouierna, [1305]en especial no siendo el Regidor al gun titulado, o cauallero, o persona que por su calidad y oficios merezca mas cortesia que los otros Regidores, pues conforme a derecho entre los mismos Regidores ha de auer grados [1306]de honra y de dignidad.

[sect. 20] Es de tanta calidad la congregacion del Regimiento de vna ciudad insigne, que es Metropoli y cabeça de prouincia, que tiene autoridad de Grande, [1307]y como a ta-**[225]**les las escriuen los Reyes, dandoles cuenta de los casos y negocios arduos: y ningun señor de titulo, que no sea Gran de, les precede en el assiento: y aun c#curri#do con la ciudad en alguna ocasion de procession, oexequias Reales, o fiestas, o entrando en el Regimiento a algun negocio, tiene el Regidor mas antiguo (que es el decano, que representa la ciudad) la mano derecha del Corregidor, y el titulado la izquierda: y si assiste en el cabildo como Regidor, tendra el lugar que le tocare se gun su antiguedad: como al Obispo si assisties se en las escuelas como estudiante, le precederia el Retor, segun muchos autores: [1308]y assi lo hize guardar con vn titulado en vna ciudad de voto en cortes: por lo qual a la tal ciudad se le deue el titulo de seño ria, y se le da y llama t#bien el Corregidor: y as si se pratica: aunque c# la nueua prematica #las cortesias [1309]se ha restrin gido esto a las ciudades cabeças de Reyno: pero hase suplicado dello a su Magestad, y se espera decision sobre ello, y algunos las llaman señoria, debaxo de permission, en especial a las que tienen voto en cortes.

[sect. 21] Por lo mucho que re presenta vn cabildo de ciudad o villa principal no pueden salir la justicia y regimiento en cuer po de ciudad a recibimiento de algun señor temporal, sino es perso na Real, ni a obsequias de nadie, ni lleuar en ombros a ningun difunto, si no

es a cuerpo Real: pero bien se permite salir la ciudad a recebir a su Arçobispo, o Obispo, la primera vez que entra en ella, o a alg# Cardenal legado de su Santidad, que viniesse con embaxada al Rey. Ni es bien que la ciudad vaya a honras de personas particulares, o a fiestas de c#uentos, o de cabildos del clero, aunq# alguna vez justo es acudirles en esto, y tener correspondencia entre los dos cabildos: y quando se ofreciere recebir algun señor, o acudir à otro acto so lene, que toque a la ciudad, puede el Corregidor lleuar consigo tres o quatro Regidores, o caualleros, y acudir a ello en particular, y no en forma y orden de ciudad.

[sect. 22] Por la calidad y dignidad del oficio de Regidor le pertenece al mas antiguo tener las llaues de las puertas de la ciudad [1310]en tiempo de paz y de guerra, o de peste, y hazer la cere-**[226]**monia de entregarlas al Rey quando entra en ella; si ya no huuiesse costumbre de que las ten ga, y haga esto el Corregidor, [1311]o el alcaide de la fortaleza, o guarda mayor de la ciudad, a quien pertenezca esto; comoen vn tiempo competia en la ciudad de Cuenca al Marques de Cañete. Tambien tiene el Regidor mas antiguo vna de las llaues de los archiuos [1312]de la ciudad; y praticase que tenga estas llaues de la ciudad y archiuos el alferez mayor, que es reputado segun su titulo por Regidor mas antiguo: aun que vna cosa es serlo, o ser auido por tal. [1313]

[sect. 23] En lo que toca a hablar primero a la perso na Real, quando por ciudad se le haze recebimiento, o embaxada (a la qual alguna vez suele concurrir el Corregidor) y en lo que toca a responder al que la trae al cabildo, y al dar en el ayuntamiento las varas de hermandad, o de fie les (donde ay costumbre que estos traygan va ras) y al recebir las dellos, quando acaban sus oficios, o del Corregidor y sus oficiales, [1314]y enlo que toca a hazer la solenidad quando se obedecen prouisiones Reales en el ayuntamiento (que entonces se leuanta y quita la gorra el Corregidor, y todos al nombre del Rey) y en lo q# toca a proueer las peticiones, y nombrar juezes de apelacion y de recusacion, y comissarios para los negocios que se ofrecen, y mandar cubrir o sen tar a las personas que suelen entrar a negociar al ayuntamiento a cosas pa ra que se ofrece llamarlos; suele auer costumbre en algunas ciudades, que esto lo haga el Regidor mas antiguo, mas por abuso y corruptela y vsurpacion de los Regidores, y por floxedad de los Corregidores, que por razon Ie gitima: y assi pudiendo el Corregidor buenamente hazer los dichos oficios con valor y prudencia, y sin escandalo, ni quedar odioso, calidad del oficio es, y obligacion tiene el Corregidor de acrecentar y no diminuir la autoridad del, [1315]pues es cabeça del Regimiento, [1316] y representa la ciudad: [1317]porque de lo que vna vez se permite a los Regidores (cuyo estudio es quilatar y ampliar sus oficios en desautoridad de la justicia) hazen consequencia para otra ocasion, y fundanse en exemplares de lo que otra vez se hizo en aquel caso: y assi si bien se mitan los capitulos que las ciudades proponen en cortes, los mas son en acrecentamiento del poder y preeminencias de los Regidores, restringiendo las de la justicia: pero si en la ciudad ay orden y costumbre confirmada por autoridad Real, o por otra manera inuiolable, de que **[227]** las dichas solenidades las haga el Regidor mas antiguo que habla en nombre de la ciudad, passe el Corregidor con ella, sin hazer nouedades, de tal manera que no pierda las preemin#cias que la justicia tiene y ha de tener: ni sea facil en quitar lo que es de la digni dad de su oficio (pues no es señor della, como en otro lugar diximos [1318]) y darlo a los Regidores.

[sect. 24] Tambien suelen tener preeminencia en algunas partes los Regidores, de que en las juntas y congregaciones que se hazen por ciudad, o villa, en yglesias, o en fiestas, o en otros actos publicos, se sienten ygualmente c# el Corregidor en bancos, sin que el Corregidor se siente en silla; y tambien de meter almohadillas para hincar se de rodillas a la missa que se dize al ayuntamiento; y aunque en lo que toca al lleuar silla el Corregidor en las tales j#tas, es de derecho que estè sentado en silla y tribunal mas alto y eminente, y de ma yor grado que los demas assientos, pues segun dize el Emperador Iustiniano, [1319]ningu no por ilustre que sea, se deue sentar a la igual y pareja del Corregidor, pues esta siempre representando al Rey con la vara, que es simulacro y efigie del cetro Real: y porque la orden de los assientos denota la excelencia de la dignidad, segun Angelo y otros: [1320]y haze a proposito lo que dize vn texto del Decreto, [1321]que el Obispo en la yglesia en la congregacion con los clerigos deue sentarse en mas alto lugar, y en su casa ygualmente: como quiera que donde ay mayor c#curso y juyzio de la dignidad, alli se deue assignar el pri mero y mas alto assiento, [1322]porque las personas y los tiempos alteran las precedencias. [1323]Pero en esto, y en lo de meter almohadillas, ay diuersas costumbres, las quales guarde [1324]el Corregidor, si las hallare muy recebidas y vsadas por otros buenos Corregidores, como en otro lugar diximos. [1325]

[sect. 25] Para introduzir los Regidores los dichos abusos, preeminencias, y otras pret#siones y interesses, de que muy de ordinario tratan y cuydan, procuran coyunturas, quando el Corregidor estè ausente, o no vaya al ayuntamiento, sino su Teniente, o su alguazil mayor; y assi deue estar aduerti do de nunca faltar de los cabildos; y qu# do por enfermedad, o forçosa ausencia, no pudiere assistir, preuenga a su Teniente que estè con recato en no **[228]** resoluer cosas de la dicha calidad, o sospechosas de alguna paliacion, sin auisarle o remitirse las, o diferirlas hasta q# venga, si es de proximo su venida; o que este muy sobre auiso para que no se haga ni prouea cosa indeuida porque suele parecer jubileo el dia q# el Corregidor falta del ayuntamiento, segun se libran y despachan cosas dificultosas y peligrosas. De Caton Vtic# se refiere Plutarco, [1326]que los amigos de Pompeyo le procurauan ocasiones de ausencia, porque faltasse del senado Romano, y pudiessen me jor sin el conseguir sus injustas pret#siones: pero entendido esto por Cat#, yua de alli adelante al Senado el primero y salia el postrero, dex# do otros qualesquier negocios, por no faltar a remediar lo injusto.

Es tanta la calidad y **[sect. 26]** dignidad del dicho oficio de Regidor en los grandes pueblos, que le comparo la ley de la partida [1327]al consejero del Rey, pues dixo, *Que no se diesse tormento a ome que fuesse consegero señalada mente del Rey, o del comun de alguna ciudad o villa del Rey:* el qual priuilegio de no ser atormentado por delitos, es aprouado por derecho ciuil, y comun opinion, y dicha ley de partida: [1328]entanto grado que dize Iason, [1329] que incurrira en pena de muerte el juez que atormentasse a Regidor; ni aun dexado el oficio pue de ser atormentado segun dize Hipolito y otros: [1330]y Mexia dize, [1331]q# si de hecho el juez atormentasse al dicho Regi dor contra derecho, que se le podria resistir: pero si huuiesse costumbre en contrario para ser atormentado, valdria, [1332]como la ay en Francia y en **[229]** Italia, [1333]y en muchos casos son atormentados. [1334]

Tambien es preeminencia, segun Tomas Gramatico, [1335]que los Regidores no deuen ser condenados en aç otes ni galeras.

Ytem el Iurisconsulto Calistrato [1336]dispone, y lo trae Casaneo en su catalogo que no se execute sentencia de pena capital contra regidor, sin consulta del principe, aunque este ausente.

[sect. 27] En lo que toca a ser essentos los Regidores de los pechos y seruicios Reales de pecheros, aunque de derecho comun los decuriones tenian priuilegio dello, pero por leyes destos Reynos no se les guarda. [1337]

[sect. 28] De las cargas personales, y de los viles y vmildes oficios y cobranças, estan los Regidores libres y essentos, [1338]pues les bastan las ocupaciones de sus oficios: esto es quando las tales cargas porsonales les diuir tiessen e impidiessen el ministerio y gouierno de la ciudad, y exercicios de sus oficios, y assi no estan obligados a guardar las puertas de la ciudad en tiempo de peste, o de guerra, seg# Iuan de Platea y otros: [1339] aunque esto no se guarda en todas partes, porque lo siente mucho la gente principal; por lo qual, y por dar exemplo a que nadie se escuse, suelen los Regidores començar a hazer la dicha guardia: pero no encontrandose, ni impidiendo lo vno a lo otro, no son essentos de las dichas cargas personales, ni de las que consisten en pagar algun tributo, o seruicio ordinario, segun las leyes. [1340]

[sect. 29] Por la calidad del oficio del Regidor entre **[230]** otras causas està dispuesto por leyes Rea les, [1341] que no lo pueda ser el que siruiere a perlado o a cauallero de contino por acostamiento, o por tierra, o por racion o quitacion, o ayuda de costa, o en otra qualquier manera, directè o indirectè, publica o secretamente, so pena de priuacion de oficio: y yo he procedido en vna ciudad destos Reynos sobre esto, en lo qual se vsa de cautela no assentar en los libros de la contaduria del señor el salario, o acostamiento de la tal persona, y otras vezes ganan licencia Real para ello, como ya he visto algunas; lo qual es de inconuenientes: y assi en ellas se dize, que en losnegocios tocantes a los tales señores, no assistan a los ayuntamientos, quando alli se tratare dellos: y a# estas cedulas y licencias Reales suelen darse por tiempo limitado, y tambien las he visto sin esta limitacion.

[sect. 30] Aqui se pudiera dudar, si incurrira en las penas de las dichas leyes el hijo familias Regidor, que biuiere en casa de su padre Regidor, y a su costa, como lo prohibe vna ley, [1342]que dize, que ningun Regidor more ni biua con otro Regidor, como yo conoci padre y hijo familias Regidores que biuian en vna casa, y comian a vna mesa; porque la patria potestad en estos casos es de consideracion: [1343]pero yo en tiendo la dicha ley, quando vn Regidor biuiesse y morasse con otro por acostamiento, o por otro interesse equiualente a el, como ay en algunas ciudades señores que son Regidores, y tienen puestos de secreto otros Regimientos por escuderos, o aliados de sus casas, a los qualesdan algun acosta mi#to, y no me parece que procede en el hijo que morasse con su padre, porq# la tal habitacion no le acrecienta obligacion considerable, ni mas respeto del natural q#el deue a su padre, q#cause el inconueniente, que considerò la ley: y al presente está para sentenciar este ca so en el Consejo en vna residencia de Iaen, en la qual padre y hijo familias, Veyntiquatros de aquella ciudad, vinieron por esta razon condenados en perdimiento de los oficios.

[sect. 31] Tambien se ha dudado, si los mayordomos de las rentas de los Obispos, que no residen en sus casas, ni cerca dellos, podran ser Regidores de otros pueblos? Y en esto soy de parecer, que cess an las causas, e inconuenientes de la dicha prohibicion: aunque a cautela, para euitar las molestias de las residencias, he aconsejado a algunos que saquen licencia Real, la qual con facilidad se concede en la camara.

[sect. 32] Iten, es calidad y prerrogatiua de los oficios de Regidores, que les den por sus dineros la mejor carne y mantenimientos que se venden, y los menudos los Sabados; que pues en el **[231]** trabajo y cuidado del gouierno de la republica lleuan la mayor parte, deuen ser antepuestos y beneficiados en es to: [1344]lo qual ellos execu tan muy bien, y los regatones, obligados, y biuanderos, lo cumpl# yobseru#, y muchas vezes les lleuan lo mejor sin pagarlo, con que les dissimul# los malos m#tenimientos, y los injustos pesos y precios.

[sect. 33] Tambien es calidad y prerrogatiua, que los Regidores puedan junto con el Corregidor, y no el Corregidor sin ellos, embiar m#sajeros y embaxadores al Rey sobre negocios, o con auisos del estado de la Republica: [1345]pero esto se entiende, para que el Corregidor no pueda quitar la embaxada à la per sona nombrada por el ayuntamiento, la qual ha de lleuar la carta de creencia, los recados, poder, y despachos: pero no se le prohibe al Corregidor que el de por si solo pueda por otra via dar auiso al Rey y al Consejo con persona suya de lo acordado por la ciudad en algun negocio graue de su seruicio, o de otro sucesso de importancia, por que como ministro suyo està obligado a hazerlo, y que sepa primero el sucesso de su parte, que por noticia de otro: y esto no quita a la ciudad, ni al embaxador della el efeto, ni el merito, ni las gracias de la embaxada: aunque suelen los Regidores sentir mucho que los Corregidores hagan estas anticipaciones y diligencias, y que les desfloren el an#cio y embaxada que ellos embian.

[sect. 34] Otra prerrogatiua tienen los Regidores, que es poder traer armas simples en horas y lugares prohibidos, porque esto es anexo a la jurisdicion tal qual que tienen: [1346]y en Italia, segun refiere Tiberio Deciano, [1347]se pratica, q# para traer los Regidores las dichas armas, piden licencia al magistrado y po testad, que es el Corregidor de la ciudad: y en estos Reynos no ay ley que les conceda esta prerrogatiua, aunque es verdad que se dissimula con ellos el traer vna espada, saluo auiendo sospecha de delito, ò ocasion para quitarsela.

[sect. 35] Tambien tienen prerrogatiua los Regidores de la ciudad de Norimberga, segun Antonio Gerardo y otros, [1348]que valgan los testamentos en que dos Regidores son testigos, porque se presume, que personas que han de tener tantas calidades para regir y gouernar la Republica, son de tanto credito y autoridad, que basta el testimonio de dos en aquellos actos que las leyes mandan que se hagan en presencia de muchos testigos: y no es **[232]** mucho que las leyes confien mas devnas per sonas que de otras.

Tenia tanto credito en Atenas el Filosofo Xenocrates, segun refier# Ciceron [1349]y Diogenes Laercio, [1350]que no consentian los juezes que jurasse quando era testigo. Y esta razon parece que mouio al Papa Alexandro Tercero, [1351]para decidir que valiessen los testamentos de los parrochianos, en que el presbitero cura dellos fuesse testigo con otros dos o tres: y esta es la verdadera razon de decidir de aquel texto, y no la que trae Francisco Conano, [1352]de que el Papa Alexandro quiso por aquella via que los sacerdotes

pudiessen facilmente adquirir las hazi#das de sus parrochia nos: y esto sintio Bartolome Filipe [1353]contra otros entendimientos q# Couarruuias [1354]y los que el refiere, ponen a aquel texto.

[sect. 36] Tambien es calidad del oficio de Regidor, que se ha de yr a su casa a tomarle juramento, y a que testifique, o para otros actos en que ha de auer juramento, como a persona egregia, y constituyda en dignidad: lo qual trae Iuan Garcia [1355]a proposito de si han de parecer personalmente a testificar ante Alcaldes, o Oydores en casos de hidalguia; y dize que no; pe ro que esto se entiende de Regidores de ciudades principales, o de las villas destos reynos, que se equiparan a ellas, y no de las otras villas y aldeas (como atras queda dicho) los quales a pie, o acauallo pueden venir a dezir sus dichos: ni tampoco se entiende esta prerrogatiua en las causas criminales, en que los te stigos han de parecer ante el juez, como en otro capitulo diximos. [1356]

[sect. 37] Es assi mismo prerrogatiua de los Regidores, que el Corregidor les deue pedir licencia en el ayuntamiento, quando quisiere vsar de la ausencia del oficio que puede hazer de nou#ta dias cada año, aunque el ayuntamiento la c#tradiga, porque la ley no obliga mas de a pedirla, como en particular lo tratamos en otro capitulo. [1357]Otros priuilegios y prerrogatiuas tienen los Regidores, que por no alargarme, no refiero, los quales se podran ver por los autores. [1358]

DEL PODER DE los Regidores en elecciones de oficios.

[sect. 38] AVnque, como atras queda dicho, el pueblo Romano transfirio en el principe el imperio y jurisdicion para hazer leyes, eligir magistrados, y la potestad del cuchillo, to-**[233]**davia reseruo en si la administracion de muchas cosas concernientes a otros menores gouiernos de la republica, en los quales los Regidores tienen absoluta mano y poder, [1359]aunque subordinado y expuesto à la c#sura del principe y de sus Corregidores y consejeros, en especial en España, por auer la los Reyes conquistado y librado de la seruidumbre y opression de los gentiles. Y para mayor claridad del poder de los Regidores, resolueremos algunos casos y dudas en que pretenden te nerle: y porque en lo tocante à los m#tenimientos y precios dellos, y prouision de la Republica, escriuimos a este proposito algunas cosas en otros dos capitulos deste libro, me remito en esto à lo alli escrito.

[sect. 39] Es de presuponer, segun Acursio y Iuan de Platea, y otros, [1360]y atras queda dicho en este capitulo, [1361]q# los Regidores representan el pueblo, y todos los estados dela republi ca, y tienen el poder della para todas las cosasq# le tocan y c#uien#, sin que sea necessario concejo abierto para ello: esto es en las ciudades y lugares populosos, porque en las pequeñas villas costumbre ay de juntarse el pueblo para algunas cosas señaladas: y en el Corregimi# to de Vizcaya, de que es cabeça la villa de Bilbao, se junta y c#grega para algunas ocasiones en el campo do dizen el arbol de Garnica.

[sect. 40] Tambien se presupo ne, que para hazer los Regidores las elecciones de oficios de la republica, han de ser llamados en particular presentes y ausentes, si ay costumbre, [1362]o ordenança dello; si ya el dia señalado para hazerlas no los lla masse, è interpelasse: [1363] o si huuiesse peligro en la tardança, [1364]segun en el capitulo passado dixi mos

cerca de la forma, tiempo, y lugar, y llama miento, donde y como se han de hazer los ay#tamientos.

[sect. 41] PRIMERA duda es, a quien pertenece la elecion de los oficiales de la ciudad, y republica, como son procuradores de cortes, [1365]letrados de la ciudad en ella, y en las Chancillerias, y Consejos, procurado res de causas, alcaldes de la herm#dad, mayor domos, receptores, me dicos, maestros de Gramatica, y de escuela, guardas de montes, y he redades, y de la costa, veedores, y examinado res delos oficios, y otros **[234]** ministros y oficiales pu blicos, si al Corregidor solo, o a los Regidores solos? En lo qual Antonio de Barulo y otros, [1366] tuuieron que esta elecion de oficios tocaua al Gouernador, en especial el nombramiento de los tesoreros de las r#tas Reales, y receptores de penas de camara, y gastos de justicia. Los Cambios y Cambiadores dize vna ley Real, [1367] que sean puestos y nom brados por las justicias y Regidores.

[sect. 42] La contraria opinion, que la elecion de los dichos oficios publicos pertenezca al pueblo, y en consequencia dello solamente a los Regido res, prueuase por muchas autoridades, [1368]en especial por vna ley del Iurisconsulto Vlpiano, [1369] que refiriendo a Iunio Gracano, dize que los primeros Reyes de los Romanos, que fueron Romulo y Numa Pompilio, crearon dos Questores por elecion y n#bramiento del pueblo, y no por voto y voluntad suya. Y en tanto es verdad que toca a los Regidores la elecion de los oficios, **[sect. 43]** que si el Corregidor solo y sin ellos, o contra su voluntad, quisiesse eligirlos, no valdria la tal elecion; [1370]y sobre qualquier contra dicion que el Corregidor en esto les haga por su voluntad, o conformandose con la menor parte, se ofenden mucho, y se quexan al Consejo, o Chan cillerias, d# de se dan prouisiones en fauor de los Regidores, y aun tal vez con pena o reprehension por carta al Corregidor por ello: y assi soy de parecer que no se entremeta a querer tener mano y parte en estas sus eleciones de oficios, ni se embaracen los Corregidores en ello, ni se encarguen de intercessiones pa ra hazer dar oficios, ni hablen en ello a nadie, ni a Regidor alguno, **[sect. 44]** porque es prendarse, y obligarse a sufrirles, y corresponderles ci#to por vno, y no quedar libres para hazer justicia en lo que se ofrezca y pueda resultar de las malas eleciones que de ordinario hazen por sus par cialidades [1371]y negociaciones, y aun por sobor **[235]** nos, que aunque mas el Corregidor les exhorte y predique sobre ello, es en vano; porque quando vienen al Regimiento, ya traen hecha su c#federaci#, v#dos y apercebimientos para las eleciones de to dos los oficios, **[sect. 45]** deuien do eligir los mas idoneos [1372]y expertos para ellos. **[sect. 46]** Y aunque es assi, que segun Ripa y otros Doctores, [1373]por eligir mal, y a los notoriamente in capaces, deuieran perder los Regidores el de recho de eligir, y deboluerse la elecion al Corregidor, como la pierde el patron [1374]y otros q# mal eligen: pero en nue stro caso, segun Auendaño y otros, [1375]no la pierden los Regidores, sino que merecen pena y condenacion de costas por la mala eleccion, [1376] y se les manda que tornen a elegir, en especial segun Ripa, y otros, [1377]si algunos Regidores con tradixeron la tal eleccion, con lo qual à todo el ayuntamiento se debuelue el derecho de nombrar. Y aunque pa ra justificacion de elegir los dichos oficiosde cambios, dispone la dicha ley, [1378]que juren los Regidores de hazer la eleccion bien y fielmen te; pero ésta solenidad de jurar escriue Matienço [1379]que se deue hazer en todas las elecciones. Verdad es, que no se pratica

assi, por la euid# te sospecha de los perju rios que suceden de los incautos y frequentes juramentos, [1380]mayormente que de ordinario, comoqueda dicho, estas elecciones se haz# apassionadamente, y t# bien en las mas partes no ay costumbre de jurar para hazerlas.
[sect. 47] SEGVNDA duda es, si podran los ayuntami#tos eligir ministros de justicia? Y digo que no, como en otra parte escriuimos, [1381]aunque antiguamente podian ha zerlo, y eligir escriuanos, [1382]porque esto pertenece al Rey: pero ni **[236]** aun porteros de la audiencia pueden nombrar, sino fuesse por antigua prescripcion y cost#bre, [1383]porque estos los nombran los Corregidores: [1384]y en la ciudad de Soria, donde yo fui Corregidor, y en la villa de Medina del c#po, mi patria, y solar de nuestra casa de Bouadilla, nombran los siete linages que alli ay, los oficios de Regimientos, escriuanias, y alcaldias de la hermandad, y fieles, por priuilegios que oy dia se guardan, de que ay executorias: y demas desto en Soria nombr# tambien procuradores de cortes: y desta cost#bre hizo tambien mencion Auendaño, [1385]y es conclusi# assentada en esta materia, que en las eleciones de los oficiales publicos seguarda la costumbre, [1386]como no sea para eligir viles personas. [1387]
[sect. 48] TERCERA duda es, si los regidores elig# al notorio incapaz, se podra inualidar la tal eleccion? Y digo que si, por vno de dos caminos. Vno es no c#form# dose el Corregidor con ella, [1388]y proueyendo por causas que se escriuan en el libro del cabildo, que no se vse della: y estas justifiq# con testimonios, testigos, o processo, para que visto en apelacion por los superiores, c#ste dela injusti cia de la eleccion, que siendo de persona indigna, e incapaz, se inuali da, y pierden los Regidores por aquella vez el derecho de nombrar, como queda dicho por autoridad de Francisco de Ripa y otros, qu#do se contradize, ò apela de la tal elecion injusta; y es razon que se confirme la elecion aprouada por el Corregidor; [1389]y en el entretranto justamente se impide el vso y pos sessi# del tal electo, por el notorio defecto: [1390]pe ro deue el Corregidor **[sect. 49]** cuidar en que de su parte, ò de los Regidores a cuyos votos se atuuo, aya quien assista á la defensa ante los superiores, porque descuidandose de hazerlo, muy facilmente se daraprouision Real al Regimiento, pa ra que el Corregidor se conforme con su elecion. El otro camino, y mejor **[237]** à mi parecer, es, que aunque en el ayuntamiento passe el Corregidor con la dicha elecion, pida despues la parte interessada justicia ante el, y que aquella se anule, e inualide por la incapacidad, ò defetos de la persona eligida, y justificada la causa, y sentenciando ser nula la elecion, queda fustrada: y no se agrauiaran los Regidores de que les quito el Corregidor sus preemin#cias en no conformarse con la mayor parte que acordò la dicha elecion.
[sect. 50] QARTA Duda es, si estas eleciones de oficios se pueden hazer en dias de fiesta? [1391]Y digo que si, y assi se haz# de ordinario en los mas pueblos dia de san Miguel de Setiembre, y en otras partes dia de año nueuo, ò segun tienen de costumbre: como t#bien se pueden eligir en fiestas los oficios espirituales, y determinarse en fiestas las causas y c# tiendas dellos, [1392]y las tu telas, á que se equiparan en esto los tales oficios publicos. [1393]
[sect. 51] QVINTA Duda es, à cuyo cargo sera el riesgo de las malas eleciones, por la insufici#cia o falta de abono de las personas eligidas pa ra recetorias, ò mayordomias de alcaualas, propios, ò positos, ò otros oficios publicos, assi de cargo de hazienda, como

de otro ministe rio? Y digo que es à riesgo y peligro de los Regidores que los nombraron, [1394]porque pues se les da facultad de eligir, es justo sea à su cu#ta y cargo; y assi conuie ne à los Regidores tomar fianças de los tales oficiales que eligen a#que Iuan de Platea [1395]dize, que si se aueriguasse ser abonados, no deuri# darlas: pero no se escusaran los Regidores, si dexaren de tomarlas, si no en caso que el mayordomo, o receptor fuesse notoriam#te abonado, y reusasse dar fianças despues de auer estado preso por ello. **[sect. 52]** Y aun podria dudarse en este proposito, si siendo abonados, o tenidos por ta les los dichos mayordo mos, o receptores, y sus fiadores, quando fueron e ligidos para los oficios, viniess# despues en quie bra, si sera a cargo y riesgo de los que los eligieron? Y digo que no, porque el caso fortuito no se imputa al curador del menor, o de la Republi ca, segun el Iurisconsulto Hermogeniano, y comun resolucion, [1396] saluo si los Regidores, o **[238]** alguno dellos, dixessen que abonauan al tal mayordomo, ò sus fianças, ò que eran abonadas, que en tal caso, aunque no digan que se oblig# por ellos, ò que lo tom# à su riesgo, quedaran obligados al daño y menoscabo que hecha excussion en ellos resultare a la Republica: aun que los tales oficiales y sus fiadores fuessen idoneos y abonados al tiempo que fueron admitidos: y esto es caso especial en fauor del menor y de la republica, segun el Iurisconsulto Vlpiano, y dotrina de los doctores: [1397]bien assi como el testigo que jura que vno es abonado en cierta quantia, y le abona en ella, es visto ser su fia dor: [1398]y assi vi que lo s#tencio el Consejo con tra vnos Ventiquatros y Iurados de Cordoua, que abonaron las fianças de vn mayordomo del posito, à los quales este año de nouenta y quatro ha executado por el alcance el Licenciado Pereira de Castro juez del posito de aquella ciudad.

[sect. 53] SEXTA Duda es, si podran los Regido. res eligir para los oficios publicos personas de entre ellos mismos? Y digo que si; [1399]y assi veemos que se eligen procuradores de cortes en muchas ciudades de los Regidores, y alcaldes de la hermandad, entr# do en suertes para estas alcaldias con los vezinos de fuera del ay#tamiento (y al presente se disputa en la ciudad de Guadalajara, si el tal Alcalde y Regidor assistira con vara en el ay#tamiento: y por aora digo que no:) y assi mismo para recetores del seruicio de los ocho millones, que estos Reynos han concedido a su Magestad, se ha praticado n#brarse Regidores, porq# no se hazen incapazes, ni de peor condicion por serlo, para los dichos oficios: antes dize Acursio, [1400]que auiendo en el ayuntamiento persona idonea para el oficio, no se ha de nombrar à **[239]** otro de fuera del: pero tanto como esto no se pratica, si no que se eligen del cabildo, y de fuera, segun son los vsos y costumbres de las tierras.

[sect. 54] SEPTIMA Duda es, si pueden los Regidores para las eleciones destos oficios, ò en comissiones y en otros n# bramientos que se hazen en los ayuntamientos, votar por si mismos? En lo qual la distincion es, que si la eleccion se haze secreta, no puede ningun Regidor votar por si, porque seria ambicioso eligiendose a si, o consintiendo en la elecion hecha en si; lo qual es reproua do, [1401]porque ha de ser llamado y buscado como Aaron: [1402]pero siendo la elecion publica, y que se oyen y conocen los votos, bien puede el Regidor que vee que otros le nombran, esforçar aquella elecion, y votar por si, [1403]y hazer mayor parte, porque ya ces sa la ambicion propia, pues es llamado y escogido por los compañeros, y concurre el parecer y la opinion agena.

OCTAVA duda **[sect. 55]** es, si siendo padre y hijo Regidores, puede el vno votar por el otro? Y digo, que en las cosas to cantes a interesse particular, ni el padre, ni el hijo, ni otros interessados pueden votar, ni ha llarse presentes a los ne gocios que les tocaren, como en el capitulo passado diximos: pero en eleciones de oficios y comissiones, o en negocios de preeminencia, o honra del oficio, porque no son de particular y principal interesse y consideracion, si no acessorio y segundario, y las ha de dar y proueer la ciudad a vno o a otro, podra votar el padre por el hijo emancipado: y por que en las cosas de la Republica no s# reputados el padre y el hijo por vna misma persona, como en las cosas priuadas y domesticas, y se presume que se moueran en ellas por el bien publico, mas que por aficion de la sangre: y esta es resolucion de Paulo de Castro y otros: [1404]pero no he visto correr esta razon tan justificadamente, antes he conocido y visto, que de ordinario and# agregados los votos de padre y hijo, y se corresponden como Eco en todo lo que se les ofrece, y assi deuria prohibir se, que como en vna Chancilleria, o Consejo, no concurren a ser juezes dos hermanos, ni padre e hijo (segun està ordenado en Francia para el Parlam#to de Paris, y en el consistorio de los **[240]** Cardenales, como lo di ze Francisco Marco [1405]) no concurriessen tampoco en los Regimi#tos, por que no se confederen y acabilden inseparablemente. **[sect. 56]** Para las villas donde los oficios de al caldes y Regidores son anales, se dan prouisiones acordadas en el Consejo, para que no se n#bren padres a hijos, ni hermanos a hermanos. [1406]

[sect. 57] NOVENA Duda es, si pueden los Regido res reuocar la elecion vna vez hecha de vna persona para algun oficio publico, por inhabilidad, o por otro defeto, o causa, o sin ella, y eligir a otro? En lo qual digo, que auiendo començado la persona eligida a vsar el oficio, y es tando ya en la possessi# del, no puede sin causa nueua digna de priuacion ser amouido del tal oficio: [1407]pero auiendola, o no haziendo el deuer, tuuieron Angelo y otros, [1408]que podran los Regidores quitarsele: y estoha deser por senten cia, oyendole sobre ello: pero si antes de tomar la possession del oficio, se opusiere al electo notorio defeto que del todo le haga inhabil, e incapaz del, podr# los Regidores suspender la possession hasta que conste de la verdad del dicho objeto: [1409]porq# el electo no tiene derecho en el oficio, hasta que esta admitido y en la possession del. [1410]Bartulo [1411]haze en este articulo vna singular distincion, y es, que si a concejo abierto se haze al guna elecion, siempre aquella puede reuocarse: pero si los Regidores por comission del pueblo la hazen, no pued# reuocarla. Esto entien-**[241]**do yo con la distincion suso dicha, si esta el derecho adquirido al electo, o no; y si ay causa pa ra la reuocacion, o no, segun la mente e intencion de los Doctores. Lo demas a este proposito, quando generalmen te se puede reuocar por el ayuntamiento lo acordado por la mayor parte, diximoslo en el capitulo passado.

[sect. 58] DEZENA Duda es, si saliendose del ay#tamiento algunos Regidores, o la mayor parte, podran los demas sin aguardarlos hazer la elecion para que se juntaron? En lo qual digo, q# si fue assignado dia y termino cierto para la elecion, aunque se salgan los mas Regidores, podran los que quedan eligir, [1412]porque seria frustar el acto y la autoridad del Regimiento.

[sect. 59] ONZENA Duda es, si auiendo algunos Regidores entrado tarde en ayuntamiento despues de hecha la elecion, y antes de estar dissuel to el cabildo, ni admitido el eligido, podran votar en ella, y tornar se a hazer la elecion? En lo qual digo que si, por argumento

de vn texto Canonico, [1413]q# dize, que los Cardenales que llegan al Conclaui antes de publicada la elecion del Papa, tendran voto en ella.

[sect. 60] DOZENA Duda es, si podran los Regido res reeligir a los oficiales publicos del concejo, que cumplieron su año, y por quanto tiem po? Y digo, que conforme a vn aut#tico de Iustiniano, celebrado de los Doctores por vnico, [1414]el oficio de los mayordomos, receptores, sindicos, o procuradores generales, que son re putados por defensores de la ciudad, como queda dicho, [1415]no dura mas de vn año: y no pue d# ser reeligidos, por q# segun era ley delos Ateni#ses, como refiere De mostenes y otros, [1416]las preeminencias del sindico, instituidas para **[242]** vtilidad publica, no se # uen conuertir en particular y priuada ganancia: pero de conformidad de todo el ayuntamiento, y sin que lo con tradiga alguno, bien pueden los dichos oficiales ser reeligidos, a lo mas por otro año: porque se gun Cino y Bartulo, [1417] quando el estatuto, o a cuerdo de la ciudad es segun la ley, basta la mayor parte: pero quando es contra ella, conuiene que todos concurran, sin que aya contradicon: aunque dize Bartulo que es caso especial en la reelecion del procurador general ser necessario que no aya contra dicion, porque el dicho Autentico hablo solamente en el: pero los Doctores [1418]le entiend# tambien en los demas oficios susodichos. En lo que toca a los Corregidores, tenientes, y alguaziles y otros ministros de justicia, tienen Paris de Puteo y otros, [1419] que no pueden ser reeligidos hasta que ayan sido residenciados, como en otro lugar diremos. [1420]

Lo dicho no procede **[sect. 61]** auiendo ordenança de la ciudad, o costumbre antigua de poder reeligir a los dichos oficiales, aunque aya alguna contradicion, segun vn singular de Antonio Corseto: [1421]y assi veo que se pratica de ordi nario reeligirlos sin embargo de contradicion. En los alcaldes de la herm# dad dispone la ley Real, [1422]que conuiniendo, puedan ser reeligidos. En los mayordomos de propios y positos es demucho perjuizio esta reelecion, porque no se cobran los alcances, y suele auer muchas encubiertas y frau des en ello, y es bien que antes de ser reeligidos, den las cuentas de sus oficios, y paguen lo que deuen: [1423]porq# muchas vezes acaece, que por estar en poder de Regidores dineros y trigo de los propios y positos, reeligen a los mayordomos, porque passe adelante la cuenta, y el tiempo y ocasion de pagarlo.

[sect. 62] TREZENA Duda es, si qualquie ra del pueblo sera parte legitima para contradezir la injusta elecion de los oficios publicos hecha por los Regidores? Y digo que si, [1424]saluo en algunos casos que ponen los Doctores: [1425]y sali# do con vitoria el tal contradictor, podra cobrar del concejo las costas que hizo en el pleyto, segun Oldrado. [1426]

[sect. 63] CATORZENA Duda es, si po dra vn Regidor ausente, o enfermo, o sin estas causas, votar en las eleciones por carta, o por poder, o dando comis sion a otro Regidor, o a persona de fue ra del ayuntamiento; y si el tal comis-**[243]**sario podra diuidir su voto en diuersas personas? En loqual digo, q# en las eleciones se requiere la biua voz y pre sencia de los electores, y que no se puede cometer a otro, si no fuesse de voluntad del cabil do; [1427]y en caso que por poder, o comission se pu diesse votar por el ausente, ha de ser Regidor el comissario, [1428]y no puede diuidir su voto, [1429]saluo si tuuiesse orden par ticular en el poder, o co missi# de votar por cierta y determinada perso na: [1430]pero

esto no se pratica en los Regimientos, donde solamente vot# los presentes, pues aun todo el ayuntami#to no puede subrogar en su lugar otras personas que le representen. [1431]

[sect. 64] QVINZENA du da es, si podra el Regidor que vota a la postre, y vee declarados los votos de la mayor parte a eligir para algun oficio persona incapaz, ò à pro ueer alguna cosa injusta, dexar de votar, o cassar su voto, por no contradezir la parcialidad de los que votaron lo contrario, y caer en odio, o indignacion dellos, o del Corregidor, o de la cabeça del vando, o del amigo que le auia rogado le diesse su voto, o por otro humano respeto, y esto por entender que su voto y contradici# no sera de efecto para aduzir a los demas a otro parecer? En lo qual es resoluci# de Inocencio y de Caietano, y de otros Canonis tas y Teologos, [1432]que el Regidor que vota de los postreros, y vee hecha la elecion, o acuerdo de la mayor parte, està obligado a votar y dar ra zones de su voto, porq# podria con ellas informar y hazer mudar de parecer a los que vota-**[244]**ron al contrario, pues hasta que se dissuelue y leuanta el ayuntamiento, ha lugar variar y reformar los votos; [1433]y no votando el tal Regidor, es visto consentir con los votos injustos, y peca contra lo que se refie re por San Agustin, [1434] y se dize en el Exodo, [1435] En el juizio no consentiras con los muchos que te hagan apartar de la virtud; aunque no està obligado a restitucion, pues su consentimiento no es causa ni ocasi# de perjuizio alguno; sal uo si entendiesse por otros sucessos y ex#plos passados, que podria votando mudar la voluntad de los Regidores ya declarados, segun Caietano, Nauarro, Soto, y fray Iosefo Angles. [1436]Aes te proposito dize Ciceron, [1437]que el Regidor es ta obligado a dezir su re cto y justo parecer, aun que aya de ser solo y sin gular en el: porque à el no le toca considerar la resolucion de los votos, sino dar su parecer y sano consejo, como alaba a Lucio Pison, que nunca en el Senado conside raua lo que auia de re soluerse alli, si no lo que el auia de hazer.

[sect. 65] En la congregacion destos Reynos y ciudades que se juntan a Cortes, se vsa, despues de auer votado vn procura dor, y visto lo que vot# los siguientes procuradores, reformar su voto, y votar de otra manera: y no alabo esta cos tumbre, porque es inconstancia y poca auto ridad, y ocasion de vanderizar y aplazer al que tiene mas votos, y aun de cargar la c#ciencia. El que renunciò su voto, diziendo que no que ria votar, bien puede reas sumirle y votar antes q# se haga y acabe la elecion, y no de otra manera. [1438]

[sect. 66] DIEZYSEYS du da es, si los Regidores descomulgados, o desterrados, tendran voto a ctiuo, o passiuo para las dichas eleciones, o para otras cosas? Y digo, que los descomulgados de excomunion menor, pueden eligir a otros, pe ro no ser eligidos: y los descomulgados de excomunion mayor, ni lo vno ni lo otro. [1439]Los des terrados tampoco tie-**[245]**nen voto actiuo ni passiuo, como atras queda dicho, ni aun los presos pueden hallarse en las elecciones, ni en otros actos, y c#gregaciones de Regimiento, porque est# suspensos: [1440]y assi vi que se repreh#dio por los se ñores del Consejo a vn Corregidor, que al tiempo de dexar su antecessor la vara, dexo entrar en ayuntamiento a vn Regidor preso.

[sect. 67] DIEZYSIE TE duda es, si toca a los Regidores eligir comissarios para los negocios que se ofrecen cada dia en los ay#tami#tos, assi pa ra en la ciudad y su juris dici#, como para fuera della, como quiera que las tales comissiones no son oficios publicos, sino negocios sueltos y accidentales? Y en esto veo que los Regidores se han apoderado en muchas ciudades y pueblos, y por costumbre y tolerancia de los

Corregidores, ellos nombran comissarios, o por ellos, si ay costumbre de llo, el Regidor mas antiguo: y quando no estan conformes, votan so bre ello. En otras par tes los nombra el Corregidor, y no es fuera de razon y derecho, [1441]aun que Iuan de Platea y Auiles tienen lo contrario. [1442]

[sect. 68] DIEZYOCHO duda es, si el letrado de la ciudad puede ser Regidor con retencion del oficio de abogado, o si siendo Regidor, pue de ser nombrado tambien por letrado de la ciudad? Y digo que no me parecen oficios incompatibles, antes son dirigidos a vn mismo ministerio, que es patrocinar y defender la republica: y no es inconueniente que vno haga oficios de dos personas; [1443]y aun podria pretender dos estipendios y sa larios, si los oficios no fuessen incompatibles: y esto resoluieron tras larga disputa Pedro Belluga y otros, [1444]trayendo en confirmacion dello, que el Doctor en ambos derechos, lleua dos propinas: pero Tito Liuio [1445]dize, que en Roma se disputo, y tuuo lo con trario, lo qual tambien fue sentencia de Aristoteles, y se ayuda con algu nos derechos y autores. [1446]Lo que he visto es, te ner vno dos alferazgos de diferentes pueblos, **[246]** con boz y voto en cada ayuntamiento dellos: y que este año de nouenta y tres denegò el Consejo a vn Regidor de Medina del Campo la prouision Real que pedia para que otro Regidor que era Letrado de la villa, dexasse el vn oficio.

DEL PODER de los Regidores en los propios.

[sect. 69] EN lo que toca al poder que tienen las ciudads y Regidores en la administra cion de los propios y rentas dellas, y las cosas en que pueden gastarlos, y para que gastos es necessaria licencia del Consejo, y si el Rey tiene señorio en ellos, y quien les puede tomar las cuentas de llos, y si pueden echar si sas, o repartimientos por su autoridad, dezimos lo en otros capitulos: [1447] pero demas de aquello to caremos a qui otras cosas que suelen ocurrir en pratica. Muchos Regidores suele auer en los pueblos muy desinte ressados, y libres de codicia, y zelosos del bien publico, que dessean ha zer lo que conuiene al seruicio de Dios y del Rey, y al bien comun: pe ro tambien suele auer otros zelosos de sus propios interesses, y que meten la mano en la ha zienda de la republica, como atras queda dicho: [1448]lo qual presupues to, para que el Corregidor estè a lerta con cien ojos como Argos, digo **[sect. 70]** lo primero, que los Regidores como cabeça del pueblo, y aun el procurador general, o sindico por poder del concejo, pueden c#tratar en pro y perjuizio del, y obligar los bienes de la Republica, [1449]y aun de las personas particulares, segun muchos Doctores, como adelante diremos.

[sect. 71] Tambien es de ver, si los Regidores presentes podran remunerar el seruicio hecho a la ciudad por alguna persona en tiempo de otros Regidores passados. Y aunque Bonifacio en su peregrina [1450]dize que no, pareceme que por via de consequencia y **[247]** accessoriam#te se deue tener consideracion, y remunerar el tal seruicio, como si se tratasse de otro negocio, y concurriesse con el que la tal persona huuiesse hecho otro seruicio a la ciudad, justo es preferirla, y remunerar aquello, porque el seruicio no quede sin galardon, ni la virtud sin premio: [1451]mayormente que las obligaciones actiuas y passiuas de los oficios publicos, passan a los sucessores en ellos, como casi herederos de llas, [1452]porque el concejo, la ciudad, el oficio y ladignidad siempre per manecen, y

nunca mueren, aunque mueran los ministros della: [1453]empero los seruicios y benemeritos pueden los remunerar los Regidores en cuyo tiempo se hizie ron, como en otra parte diremos. [1454]

[sect. 72] A Las deudas antiguas contrahidas en tiempo de otros Regidores, no estan obliga dos los nueuos Regidores, ni los vezinos despues dellas admitidos: [1455]pero a las deudas contrahidas en su tiempo, y en que los Regidores como Regidores se obligaron a la paga dellas, es duda muy altercada, si estaran sus personas, y haziendas obligadas, y si podran ser presos, y tomados sus bienes por ellas? En lo qual parece en fauor de los Regidores, que ni sus personas, ni bienes estaran obligados. Lo primero, porque auiendose obligado como Regidores y personas publicas, que representan la vniuersidad del pueblo, [1456]no quedan obliga dos a mas que por los bienes que señalan del concejo: bien assi como el curador del menor, [1457]q# se obliga por el, no puede ser preso ni executa do por el contrato que hizo por el, assi durante el oficio como despues, porque siempre es visto administrar como **[248]** curador, [1458]y no por su propia persona.

[sect. 73] Lo segundo, porque el Regimiento no le ha de ser de perjuizio, pues a nadie su oficio le ha de ser dañoso: [1459]como quie ra que el Regidor no por su particular interesse, sino por el bien vniuersal se obligo en el contrato, y si huuiesse de ser preso, y tomada su hazienda por la vtil gesti# en la deuda de concejo, es muy verisimil que ningun Regidor querra arrisgarse a ello, y quedarian sin administrado res las ciudades y concejos, y sin gouierno, y muy d#nificadas las republicas, faltando qui# en su nombre c#tratasse y tomasse dineros a censo para los positos, y para otras necessidades que les ocurren cada dia.

[sect. 74] Lo tercero, porque si el fisco por caso especial tiene priuilegio y fauor, que por las alcaualas que toman por encabeçamiento y otras ren tas y seruicios Reales q# deuan los concejos, pue dan ser presos los Regidores, [1460]parece que en los otros casos no tocan tes al fisco, en que cessa la dicha especialidad, es tar# libres sus personas y bienes.

[sect. 75] Lo quarto, porque auiendo bienes de la Re publica que recibio el dinero, o el beneficio # la deuda, contra aquellos se ha de proceder [1461] en la execucion, y no contra los Regidores y sus bienes, que no recibie ron el dinero ni el prouecho: y assi en esta conformidad se daua antiguamente carta y proui sion Real acordada en el Consejo, para que por deudas de concejo no fuessen los Regidores presos, ni tomados sus bienes: y aun aora suele darse, no auiendo quien lo contradiga, y con cuydado lo defienda.

[sect. 76] La contraria opinion, que puedan los Regido res ser presos por deuda y tardança del conce jo, se funda lo primero, porque entre los c#trayentes ha de auer ygualdad, [1462]y assi como a la ciudad o concejo le compete acion personal para el cumplimien to del contrato contra su deudor, para que le prendan, y encarcelen **[249]** por ello, essa misma accion ha de tener el acree dor contra la Republica, que son los Regidores, q# representando la, c#tra tan y se obligan por ella, para podellos hazer pr# der: y de otra manera claudicaria el contrato, quitandole al acreedor la accion personal, como en efeto se le quitaria, pues no se puede prender a todo vn pueblo, y casi quedaria baldia y fustratoria la contratacion; como lo vemos por experiencia, quando se toma la possession de las carnizerias, o del monte, por deuda del concejo, que casi se haze incobrable.

[sect. 77] Lo segundo, porque estando la ciudad pobre y sin propios, a todos los vezinos toca pa gar sus deudas, y contribuir para ello, [1463]y alos Regidores les toca tambi# esta obligacion, y el pro uecho del contrato [1464]comoa singulares personas, y tambien como a vniuersales cabeças de la Republica: y pues los vezinos por quien los Regidores prestaron voz y caucion, pudieran ser presos por la tal deuda, y tomados sus bienes, auiendo dello costumbre, por ser interessados, [1465]tambien podran serlo los Regidores por esta causa, y porque el pueblo tr#sfirio en ellos assi las honras como las cargas y facultad de pagar que el tenia, con las quales fueron vistos los Regidores acetar los oficios, compensando lo vno con lo otro. Y con esto queda respondido a lo arriba dicho del curador, que no pue de ser preso ni tomados sus bienes por deuda del menor, porque es diferente razon, pues el curador del menor no recibe prouecho de ladeuda que el menor contrae, y el Regidor si.

[sect. 78] Lo tercero permitese que esten los Regido res presos por deudas de la ciudad, porque, como dize Bonifacio, **[250]** y otros, [1466]aunque no son deudores per sonales, tienen facultad de pagar; o porque el pueblo auergonçado de verlos presos, se mueua a pagar: y segun esta opi nion he visto determinar dos negocios por los señores del Consejo, vno en que yo fui abogado por Geronimo de Ortega Saelices, vezino de la villa de Torralua cerca de Cuenca, año de ochenta y siete contra vnos Regido res anales de la villa de Aluendea, que aunque no estauan comprehendidos en la obligacion de cierto c#so que tomo el concejo, se dio prouision Real para q# fuessen presos hasta que pagassen los reditos, por los quales fueron executados por la obligacion del c# cejo. Y el otro caso fue mio propio contra los Regidores de la ciudad de Guadalajara el mismo año, sobre que me boluiesse la ciudad quatrocientos ducados que injustamente auia cobrado de mi en residencia por ciertas obras publicas q# alli hize, y se dio prouision para que los Regidores estuuiessen presos has ta que me los restituyes sen: y aunque suplicaron y presentar# la dicha pro uisi# Real, y carta acordada que tenian en su archiuo, para que los Regidores por deuda de la ciudad no pudiessen ser presos, se mando sin embargo dar sobrecarta contra ellos: y esta opinion me parece justa, y la tienen Bartulo, Iuan de Platea, y otros Doctores. [1467]

[sect. 79] Los bienes de los Regidores no se pueden tomar [1468]para la paga de las deudas de concejo, no estando ellos obligados como particulares, sino que se ha de hazer execucion en los montes, prados, dehesas, molinos, batanes, hornos, ca sasy carnizerias, y otros propios y rentas de la ciudad, o c#cejo, en los quales el acreedor puede tomar possession, y tener aprouechamiento: [1469]pero no se pueden tomar los positos de p# por deuda del concejo, aunque el pan y posito estè hipotecado a ella, porque la ley lo resiste, y generalmente lo prohibe: [1470]y en caso que los Regidores puedan ser executados en sus bienes por deuda del concejo, se entiende cada qual por su rata parte, y no por el todo, sino estuuiessen obligados por ello in solidum. [1471]

[sect. 80] No pueden los Regidores donar las tierras concejiles, [1472]saluo para **[251]** huertos, corrales, o sola res a los vezinos, para lo qual no es necessaria licencia Real, ni decreto de la justicia (como luego diremos) pero si c# licencia del Regimiento algunos vezinos pos seyer# 40. años tierras publicas, y las sembraren, quedaran prescritas contra la ciudad, y las plantadas lo mismo: pe ro a estas se les ha de cargar cierto tributo, como

lo escriue Auendaño, y otros. [1473]Tampoco pueden los Regidores remitir, ni moderar, ni hazer composicion sobre las penas aplicadas a la ciudad, si ya por estatuto, o costumbre no se les permitiesse en poca c#tidad, o con causa, por auer duda en ellas, o por pobreza de los deudores, y no de otra manera: [1474]ni pueden hazer otras gracias, [1475]sueltas y franquezas de la hazien da, y deudas de la ciudad, aunque sea a nueuos vezinos, no embargante que Paulo de Castro tuuo lo contrario; [1476] ni pueden dar plaços de mas de tres meses a los deudores: [1477]y si por no cobrar en tiempo las di chas condenaciones, y lo que se deue a la ciudad, se hizieren de peor con dicion los deudores, y vinieren en quiebra, es por riesgo del Corregidor y de los Regidores negligentes en ello. [1478]

[sect. 82] V#der tampoco pueden los Regidores, ni enagenar los bienes raizes de la ciudad, ni arr# dar ni romper las dehesas, sin informacion de la vtilidad, decreto y licencia del Principe, y de otra suerte no vale la v#tay enagenacion. [1479]Vna cosa dudo Gregorio Lo pez, [1480]y la dexò indecisa, si podran los Regidores vender o enagenar algu nos bienes de la ciudad, q# no son comunes, ni para el vso publico, sino peculiares, o dexados por mandas, o por otra **[252]** via de contrato, o en otra manera adquiridos: y digo que lo podran hazer sin licencia Real, segun y de la manera que los demas bienes, pues se hizieron propia sustancia y patrimonio de la ciudad: **[sect. 83]** pero bien pueden los ayuntamientos hazer concordias y vezindades con los pueblos comarcanos sobre los pastos, para que pazcan ciertas horas, y si excedieren, se moderen las penas, porque estas no son enagenaciones, sin concordias. [1481]

A proposito de lo dicho tiene Angelo vna cosa, y la llamo notable, y le siguen Iason y Anastasio Germonio, [1482]y es, q# podran los Regidores trocar los bienes rayzes de la ciudad sin decreto y licencia Real: lo qual yo no sigo, porque para el trueco se requiere in formaci# de la vtilidad, y decreto y licencia: comoseria necessario assi mismo para hazer transacion sobre las cosas de la ciudad que tocassen en alguna manera a la hazienda o señorio del Rey, porque de otra suerte, segun la ley de parti da, y Gregorio Lopez alli, [1483]podra hazerse tran sacion con autoridad del Corregidor.

[sect. 84] Dar licencia para cortar los montes concegi les no pueden los Regidores, [1484]saluo si tuuiess# dello costumbre, o para limpiarlos y mondarlos, lo qual es vtil segun Patricio, [1485]o para cortar en pequeña cantidad las Nauidades para vtilidad y aliuio de los vezinos, o para hazer casas, molinos, corrales, o ara dos, dexando horca y p# don, como en otro lugar diremos. [1486]

[sect. 85] Vn Regidor solo no puede en nombre de la republica sin poder della [1487]hazer cosa alguna: y menos lo puede hazer el vezino del pueblo, saluo sobre cosa destina da al vso publico: en lo qual bien puede ser parte qualquiera del pueblo: pero si la ciudad, o c#cejo se descuidasse, bien podra qual quiera requerir que acuda a ello, y ser parte para el remedio, segun la distincion de Bartulo y de otros: [1488]pero el sindico, o procurador general con poder del Regimiento bien puede hazer qualquier cosa en nombre de la Republica. [1489]

[sect. 86] La injuria cometida contra la ciudad, si esta aueriguada, no pueden remitirla los Regidores: [1490]como tampoco **[253]** puede el tutor remitir la muerte del padre de su pupilo. [1491]

[sect. 87] Aunque es verdad, co mo queda dicho, que pueden los Regidores contratar en nombre de la republica, pero el dinero que ellos, o el sindico, o otra qualquier per sona para ella recibio prestado, o en otra qual quier manera, es necessario prouar el acreedor auerse conuertido en vtilidad della, como el dinero de la yglesia, y el del menor: porque a#q# Bartulo, com#mente re cibido, [1492]escusò dela tal prou#ça al acreedor, diziendo que la ciudad pudo dar poder para obligarse, y como pudo hazer ley, pudo hazer el c#tra to que tuuiesse fuerça della, y que si la ciudad fuesse lesa, se restituyesse, y en tal caso fuesse obligado el acreedor a prouar auerse c#uertido el dine ro en vtilidad de la ciudad: pero la dotrina de Bartulo se entiende en las ciudades libres, como son algunas de Italia, que pueden establecer le yes, y no en los pueblos que reconocen superior, como son los destos Rey nos, que no pueden hazer aun ordenanças sin c#firmacion Real, como adelante veremos: y assi no solo enel emprestido, segun muchos Doctores, [1493] deue el acreedorprouar pero en qualesquier c# tratos, auerse c#uertido en su vtilidad el dinero: y para facilitar que aya quien prouea de dineros a los c#cejos, se dize en las facultades Reales q# su Magestad c#cede pa ra ello, que quede el acree dor releuado de prouar esto.

[sect. 88] Acabado el oficio de Regidor, o por ren#cia cion, o por vacacion, no pueden el ni sus herede ros ser conuenidos, pre sos ni molestados por la deuda que la ciudad, o el en su nombre c#traxo si#do Regidor, aunque estè c# preh#dido en la obligacion; saluo si como perso na particular y priuada estuuiesse obligado a la paga della, segun vna decision dela Capilla Tolosa na: [1494]porque el administrador necessario, y el curador, y el institor, o fator, siempre son vistos contratar por ocasion y pretexto de los oficios, [1495]y no de sus par **[254]** ticulares personas, y por la creacion de nueuos oficiales, son vistos

[sect. 89] q#dar derogados los antiguos en todos los negociosq# aquellos trataron. [1496]

Contratar los Regidores con la ciudad sobre los propios della, c# prando, o arr#dando, o en otra qualquiera manera, es prohibido, como lo es al curador con tratar con su pupilo: [1497] porque dos personas, actor y reo, y dos calida des c#trarias, accion y passion, no pueden concurrir en vn sujeto [1498], y dar sehia absurdo y contradicion, en que el Regidor que ha de ser actor, adminis trando y cobrando la hazi#da de la ciudad, fuesse j#tamente reo, cobr# dose del: y tambien se daria ocasion de fraudes y vsurpaciones de la ha zienda dela republica y del menor: pero esto se podria permitir siendo vtil al menor, o republi ca, e interuiniendo a latal c#tratacion conocimi# tode causa, y decreto ju dicial, y no de otra manera, segun la verdadera resolucion de los moder nos: [1499]y esto es digno de remediar y aduertir, quando se emplea alg# dinero de la ciudad, o se hazen contrataciones, porque por interpuestas personas y por rodeo tocan y participan los Regidores en ello, y despues, o no se cobra, o tarde, o mal. Suceder los Regidores en arrendamientos, o abastos de la ciudad, si es licito, diximoslo atras: [1500]y t#bi# si podran ser compelidos a v#der a la ciudad su trigo, o otras cosas, a menos del precio subido q# se hallaria por ellas. [1501] **[sect. 90]**

Si la ciudad huuiesse menester dineros para reparar alguna fuente, o puente, con precisa ne cessidad, o para la proui sion de trigo, carne, o vino, o para otra ocasi# muy forçosa,

diximos arriba, [1502]q#puede c#peler a los vezinos ricos y adi nerados, que presten dineros al c#cejopara ello, y aunque se cumplira con pagar los poco a poco: segun lo qual parece que podran tambien los Regidores ser compelidos a que los presten ellos, o alomenos que por su credito los busquen y tomen prestados, o se obliguen a la paga dellos. Pero lo **[255]** contrario afirma Iuan de Platea, [1503]que no deue ser molestado ni compelido el Regidor a pres tar, ni tomar prestados dineros para la ciudad.

[sect. 91] Dar licencia puede el Regimiento a los vezinos, y no el Corregidor solo, para edificar huertos, casas, corrales, y otros edificios en el suelo publico y concegil de la ciudad, atentas las leyes de partida, [1504]contra lo que el derecho ciuil [1505]disponia, que el principe, o el senado solam# te la diesse: y aunque a Gregorio Lopez le parece, [1506]que si no fuesse para molinos y otros edificios comunes y vtiles a todos, no se podria dar la dicha licencia por el Regimiento, porque es donacion, y ellos no pueden hazerla, [1507]digo que toda via pueden dar los dichos solares, y assi se pratica en cosas de poco sitio y perjuizio, y se n#br# comissarios para verlo; y quando importa, assiste tambien el Corregidor a la vista de ojos, [1508]y al que se leda el tal solar, se le suele imponer algun tributo, que llamo el Iurisconsulto Vlpiano *solari#*: [1509]saluo si el solar se le diesse, o le huuiesse ocupado en la ribera de la mar, porque alli libremente se puede edificar. [1510]Finalmente sepan los Regidores, que en el gouierno y ad ministracion de la hazienda de la Republica han de poner todo el cuy dado que deue el curador tener en la de su pu pila, a pena que estara o bligado a satisfacer todo el daño que se le recreciere por su neglig# cia, y para ello estan hipotecados sus bienes. [1511]

EL CABILdo quando se dize delinquir.

[sect. 92] TA MBIEN es de saber, si puede el concejo, o Regimi#to, delinquir, y ser acusado y castigado por algun delito, y la Republica condenada en sus bienes? En lo qual di go, que si el delito, o rebelion se cometiere de acuerdo y deliberacion del pueblo, y del Regimiento comunicado, o congregado para ello, en tal caso podra la ciudad ser castigada en sus bienes y priuilegios, y tambien el Corregidor, y los Regidores, y perso-**[256]**nas particulares culpadas en ello, corporalm# te; y no basta segun Acursio, Bartulo, Curcio, y otros, [1512](cuya dotrina en este articulo es magistral) que el c#cejo y el pueblo ayan delinquido, para que la republica sea castigada, si no q# es necessario que se ay# conuocado, y deliberado, y dado consentimi# to sobre ello, porque de otra manera no se dira que delinque la vniuersidad, si no las personas singulares.

[sect. 93] Pero contra lo dicho obsta vna ley de partida [1513]que dize estas palabras: *Otro tal dezimos que seria, si algun concejo de alguna ciudad, o villa, o los q# fuess# dados señaladam#te para ver e recabdar el pro comunal de aquel lugar, m#dassen entrar, o tomar alguna cosa por fuerça, o la entrasse o la tomasse alguno por si mismo sin mandado dellos, e despues de esso lo vuießen ellos por firme.* &c. por la qual ley parece q# el delito cometido por acuerdo de solo el Regimiento, se refiera a todo el pueblo y republica, para que por el sea priuada de su derecho: y esta ley hizo a Gregorio Lopez [1514]no determinar se segun su costumbre, y antes tuuo por cosa rigurosa que por el delito y culpa de los Regidores, y del perlado y ca pitulares, pierda la yglesia, o ciudad su

derecho y hazienda, por la regla que dize, que el delito de la persona no ha de redundar en detrimento de la yglesia, [1515]si no q# los tales ministros sean punidos en sus personas y haziendas: y la dicha ley de partida se pue de entender en el caso particular que habla, y en otros algunos, [1516]de los quales se pratica al presente vno contra qua tro Regidores de la ciu dad de Ouiedo, que por si y en nombre de los ca pitulares della vinieron y estan presos en esta Cor te por mandado del C# sejo (quando esto se es-**[257]**criue) por auer gastado en el edificio de la fuente de Fitoria mil ducados de la sisa que por facultad Real cobrauan para la paga de ciertos pueblos que compro la ciudad. Y no proceda la dicha ley indistintamente, ni en todos casos, segun lo siente alli Gregorio Lo pez; o proceda, quando el Regimiento delinquio con parecer y consejo comunicado con el pueblo, y a campana tañida, segun la comun opinion de Acursio y de Bartulo arriba citados, por que entonces assi como el pueblo pudo adquirir premio y bienes por bene meritos y seruicios, los pudo perder, y ser castigado por los demeritos y delitos: y en este caso si se ha de perdonar a la muchedumbre de culpados, [1517]o si mereciendo el delito pena capital, se deue arar la ciudad, o deshazer el colegio, o si los que delinquieron, se escusa ran por el mandato de los superiores y Regidores, y si los Regidores mismos que consultaron, o no contradixeron de obra o de palabra, y constare por escrito, ayan tambien de ser castigados todos, o los principales culpados, y de las penas que se daran al c# cejo y Republica, vea el lector los Doctores, especialmente a Bartulo y a Alberico, [1518]de los an tiguos, y de los modernos a Iulio Claro, [1519]y a Ca cherano. [1520]

[sect. 94] Verdad es que en los actos de omission no es necessaria comunicaci# del pueblo, ni consentimiento, o deliberacion suya, para que se prejudique al derecho de la republica, como es en la prescripcion que se ad quiere contra ella, porq# en esto y en otras cosas semej antes basta la culpa del Regimiento. [1521]Otros muchos articulos en la dicha conclusion y materia se podran ver por limitaciones, y ampliaciones en Iosefo Mascardo. [1522]

[sect. 95] Tambien es deste lugar aduertir a los Regidores que vienen a la Corte a negocios de sus ciudades, y a las cortes, como procuradores de llas, que no excedan de sus poderes e instruciones. [1523]En tanto es esto verdad, que aun, segun algunos Doctores, [1524]en las cosas notoriamente vtiles no deuen exce der de la orden que les fue dada, sin darles cu#ta dello, y podrian por ello ser castigados: lo qual guardan bien los Venecianos, y yo lo di as si por parecer al Reyno estando en cortes, como su Letrado: aunque Baldo y otros docto-**[258]**res [1525]tienen que se cum ple con el poder, quando en mas vtilidad se haze el negocio.

REGIDORES quando pueden testificar por la republica.

[sect. 96] EN lo que toca a si los Regidores son idoneos testigos en las cosas que suced# en los ayuntamientos, intentadas ciuil, o criminalmente, o en negocios y pleytos de las Re publicas, porque es ma teria difusa, resumire breuemente en quatro conclusiones todo lo q# sin distincion escriuen los Doctores; lo qual tambien se puede aplicar, a si los vezinos son testigos idoneos en las causas de concejo. Y la primera es, que en las causas ciuiles, que tocan a los concejos y republicas, en que los Regidores no son interessados en

particular, si no como los otros vezinos, como es en lo tocante a la jurisdicion y territorio, y alguna manda he cha a la ciudad, y a las tierras, molinos, y otros propios que cobra el c# cejo, bien pueden testificar, [1526]porque lo que to ca a todos en vniuersal, no se puede dezir que toca a cada vno, [1527]pues como dize Baldo [1528](assi gnando la razon en esre caso) à ninguno si no es a la vniuersidad le c# pete accion para pedir lo, o defenderlo: y aunque parezca que por la aficion que podra tener el Regidor a la causa, es sospechoso testigo, esto se compurga, segun Bal do, con el juramento q# haze dezir verdad.

[sect. 97] Pero con todo esso se limita lo dicho, y no seran los Regidores en el dicho caso testigos del todo suficientes por la ciudad, sino fuessen por lo menos tres de buena fama, y concurriessen con ellos otros testigos no Regidores, segun Arcediano, Iuan de Imola, Alexandro, y **[259]** otros: [1529]y en caso ygual se preferiran los testigos de la parte contraria c# tra el concejo, que no son vezinos ni Regidores. [1530]

[sect. 98] Tambien se limita es ta conclusion, saluo si el negocio fuesse muy arduo, y de mucha cantidad, o tocasse a la honra, estado, y gran reputacion de la ciudad, o concejo; como si fuesse sobre la principal jurisdicion, o sobre los terminos, que en estos casos, segun Baldo y otros, [1531]no son los Regidores testigos idoneos por ella, porque la causa arduay de estado se equipara a la criminal, [1532]en la qual, como luego diremos, no pueden testificar.

[sect. 99] La segunda conclusion es, que si los pleytos y causas de la ciudad to can tambien a cada Regidor y vezino en particular, como seria sobre montes y pastos, en que la ciudad no tiene particular fruicion y aprouechamiento, si no los vezinos, que los cortan y pacen con sus ganados, no podran los Regidores en este caso, ni aun los otros vezinos testificar, ni valdran sus dichos, aunque fuessen mil testigos; [1533]como no pueden en las causas propias. [1534]

[sect. 100] Generalmente es de aduertir en esta materia, que no seran los Regidores testigos bastantes en las causas de la Re publica, quando de sus deposiciones les puede resultar de presente, o adelante algun prouecho, o daño, alabança, culpa, honra, desh#ra, o descargo: [1535]como si se tratasse pleyto con al gun acreedor del concejo sobre alcaualas, o sobre negocio que ven ciendo el tal acreedor, **[260]** se huuiesse de hazer repartimiento, o echar si sa general, o si huuiesse sido comissario el Regi dor de algun negocio, en que huuiesse tenido descuido, no sera buen testigo en la tal causa, y assi vniuersalmente en otras ocasiones en que le tocase algun interesse.

[sect. 101] La Tercera conclusi# es, que en la causa criminal tratada por el conce jo, acusando, o defendiendo, no pueden testificar los Regidores, [1536]por que son interessados en las penas en que podri# ser condenados por caluniosos e injustos acusadores; y assi no podr# ser testigos en los capitulos que en nombre de ciudad, o concejo se pusieren en residencia al Corregidor, o a alguno de sus oficiales, como en otro capitulo diremos. [1537]Lo dicho se entiende, si el concejo litigasse con algunforastero, o estraño: pero litigando con vezino de la ciudad, y entre personas yguales en el aprouechamiento de la cosa sobre que se litiga, bien valdr# los vezinos y Regidores por testigos, [1538] porque la igual causa de aficion quita la sospecha del juez y del testigo. [1539]

[sect. 102] La Quarta conclusi# es, que podran ser los vezinos y Regidores testigos idoneos en las cosas y negocios de la republica escuros y secretos, en que no se puede aueriguar el caso por otras personas, si no por ellos: [1540]esto es en las ciu dades y pueblos grandes, [1541]dondea y y concurren muchos Regidores, en los quales no se presume tanta aficion ni vnion; aunque mas se presume en ellos que en los eclesiasti-**[261]**cos, [1542]por la continuacion del interesse y aficion en la sucession y posteridad. Y esto procede assi en las causas ciuiles sobre eleciones y otras cosas secretas, como en las criminales, sobre pa labras y pesadumbres q# suceden dentro del ay#tamiento entre los Regidores, o con el Corregidor, y entonces en fauor de la ciu dad, o de los capitulares della, no son testigos del todo su ficientes los Regidores, por tocar la causa a sus colegas y compañeros, y a sus preeminencias, segun Menochio: [1543]y aunque lo contrario sintio Azeuedo, [1544]que hagan entera prueua y fee, en especial siendo tres los testigos, y de buena fama, como atras queda dicho, la resolucion es, segun Couarruuias, Menochio, y otros, [1545]que sera arbitrario al juez considerar el credito que se deue dar a los testigos Regidores.

DE LA IVRISDIcion de los Regidores.

[sect. 103] EL ayuntamiento y senado de vna Republica de su institucion y establecimiento solo es para dar su parecer a los que tienen la suprema autoridad, y no tiene poder ni autoridad de mandar, ni de terminar, ni poner en execucion sus pareceres y deliberaciones, si no que se ha de referir en esto a los Corregidores, y lo contrario no lo deuen consentir las justicias, porque es en perjuizio y diminucion y cayda de la magestad, que es tan alta, que de ninguna maneratoca a los subditos (qualesquiera que sean) llegar a ella, ni de cerca, ni de lexos: porque regularmente el concejo y cabildo no tiene jurisdicion para dar pena de muerte, ni otra corporal, como luegoveremos, porque no tiene mero y mixto imperio; por auelle el pueblo Ro mano transferido en el Principe y en sus ministros, y assi se decidio en la capilla de Tolosa, [1546]sal uo en la ciudad de Roma, [1547]y algunas ciudades de Lombardia, a quien fue concedida por ley, y por la paz de Constancia, y otras ciudades que por prescripcion l#gissima lo adquirieron, o por imperial priuilegio. [1548]

[sect. 104] Suelen y pretenden siempre los Regidores ser y mostrarse poderosos en las Republicas, y que acudan a ellos los vezinos, como a valedo res suyos, y proponer en los ayuntamientos quexas del mismo Corregidor, [1549]o de sus mi-**[262]**nistros, y de otros negocios particulares, como es que el alguazil desarmò a alguno, o que se descompuso con el otro, o que se condenò al otro en tal den#ciaci#, o que le visitaron la tienda y oficio, o que se dio tal pregon, o de otros casos, en que por ventura es interessado alguno dè los Regidores: y tal vez hazen que la parte de peticion en ayuntamiento, para tener con ella ocasion de proueer alli algo sobre ello, o im portunar ellos, e yr a la mano al Corregidor, proue yendo otras vezes que el tal negocio se siga y defienda por ciudad; y suelen hazer esto tambien para que con mas fuerça por ciudad se ruegue al Corregidor en el tal negocio, pareciendo que lo toman por propio, **[sect. 105]** en especial en el negocio de algun Regidor, que les parece siempre que toca a todos, [1550] o de otra persona encomendada, para que le suelte de la carcel, o no se trate del negocio, o le sentencie con

equidad: y en estas ocasiones, quando de pa labra se le propusiere al Corregidor agrauio suyo, o desu ministro, certificado de la verdad, satisfagales buenamente dela razon con que se compurgue el propuesto agrauio, y si no la tuuiere bastante, ofrezcales que para lo de adelan te se tendra mejor consideracion: y en lo que fuere ruego, podra con vrbanidad y buenas palabras sinificar que hara justicia con la gracia que mas el negocio sufriere: y esto bien se les puede tolerar pedido con humildad y raras vezes: pero frequentando lo mucho, les deue el Corregidor auisar, que las causas y materias de justicia, no alli en publico ayuntamiento, sino en su aposento, o en los tribunales, se podran tra tar, que el holgara se le dè noticia de lo que conuenga para la reformacion ne cessaria, porque lo que es ruego, no lo deue admitir en los casos de justicia: y rogar detropel muchas personas j#tas, en especial poderosas, es desacato, y es pecie de violencia. [1551]Yen lo que toca aplei tos de entre partes, o de oficio de justicia, no admita el Corregidor peticiones en el cabildo, ni dè lugar a que alli se lean, ni se trate dellos por escrito ni de palabra, sirro remitalo a que alla en las audiencias se presenten ante el, o antes su Teniente y escriuanos de las tales causas y negocios, no dando entrada a los Regidores, ni mano en materias de jurisdicion, ni de justicia, sino por via de ruego, o instancia piadosa, qual o qual vez en el ayuntamiento, assi porque los Regidores solamente tienen poder para el gouierno de la hazi# da publica, y para tratar de sus encabeçamientos, y de otras cosas limitadas, y no de pleitos entre partes, que penden ante la justicia, porque de admitirlos en estos negocios de particulares, se si gue, que luego se diuulga, que los Regidores remediaron aquellas quexas, y fueron a la mano al Corregidor, y procuran las partes vsar de aquellos **[263]** medios, de que resulta desorden en los negocios, desautoridad en el oficio y magestad de la justicia, y nota de par cialidad, o pusilanimidad en el Corregidor: lo qual ha de euitar con valor y prudencia.

[sect. 106] A proposito de lo dicho es de aduertir, que quando se manda pregonar algun acuerdo del ayuntamiento, como suele, sobre que no se saque trigo, o sobre los precios de los mantenimientos, y otras cosas de buena gouernacion, no se ha de consentir lo que en algunas partes se vsa, que diga el pregon, Mandan los señores justicia y Regidores, porque el executar los acuerdos del Regimiento, y mandar pregonar, imponiendo penas, o sin ellas, es acto que pertenece al mero y mixto imperio del Corregidor, [1552]y assi no ha de dezir el pregon si no, Manda el señor Corregidor; pero bien se permite qu# do ay comissarios para admitir posturas de abastos, o de fabricas de edificios, o rematar r#tas reales, o concejales, o los dichos edificios publicos, o otras cosas, que assistiendo los tales comissa rios con la justicia a ello, diga el pregon; Acudan a los señores justicia y Regidores. Verdad es que de la magestad del pueblo Romano era propio el m# dar, y del senado determinar, segun refiere Budeo: [1553]pero despues que el pueblo tr#sfirio enel Emperador toda su potestad, como adelante diremos, [1554]no le quedò mando ni imperio. Con todo lo dicho no **[sect. 107]** se puede negar si no q# ay algunos casos en que los Regidores tienen ju risdici#: y porque el Corregidor que no es Letrado, no se escandalize, si viere que la exerci tan, referire breuem#te algunos. Y el primero es, si el juez injustamen te despojare a alguien de su possession, tomando la para si, o dando la a otro, podran los Regido res, a falta de auer en el pueblo otro alcalde ordinario que lo remedie, o no lo re mediando passado tercero dia, restituir al tal despojado en su possession: lo qual dis puso vna ley Real, [1555]en odio de la violencia y gr# negligencia del juez: y esto

no se entiende qu#do vn particular despoja otro, que entonces si el juez no le restituye, ocurrese al Rey sobre ello. [1556]

[sect. 108] SEGVNDO caso es, si las justicias ordi narias no cumplieren y executar# luego de pla no los priuilegios y cartas Reales de situaciones, o libranças de los C#tadores mayores, comoestan obligados, segun la ley del quaderno de alcaualas, [1557]y fueren **[264]** negligentes en ello, pueden los Regido res del tal pueblo hazerlo cumplir, sopena que a costa de las dichas justicias y de llos se embiara executor a que lo cum pla, segun dispone vna ley Real, [1558]la qual a mi parecer no entendieron bi# Auendaño, [1559]y Matienço, [1560]porque Auendaño dize que los Regidores pueden con jurisdicion deshazer los agrauios de las prendas y represarias: y Matienço dize, que auiendo requerido los querellosos a los juezes ordinarios q# des hagan los dichos agrauios, y no lo cumpliendo, puedan los Regidores ha zerlo, y ni lo vno ni lo otro prueuan las dichas leyes que citan, que en efeto es toda vna ley, antes por palabras claras dispone, que los juezes ordinarios c#plan y executen los dichos priuilegios y situaciones, y por su negligencia los executen los Regidores.

[sect. 109] TERCERO caso es, si alguno por su propia autoridad prendiere a su deudor no fugitiuo, [1561]o le tomare sus bienes, podran los Regidores del pueblo donde lo tal a caeciere, soltarle de la prision, y hazerselos restituir, por vna ley Real, [1562]que lo dispone assi.

[sect. 110] QVARTO caso es, para nombrar alcaldes de la hermandad, los quales por autoridad de la ley Real [1563]en muchos pueblos se eligen por los Regidores, a# que en otros lugares se eligen aparte por los estados, y se presentan en los ayuntamientos, y alli se les dan las varas.

QVINTO caso **[sect. 111]** es, quando alguna persona tomare marauedis al gunos de las rentas Rea les alos arrendadores, o recaudadores, pueden los Regidores con el Corregidor, o sus ministros, o sin ellos, defende llo y resistillo, so las penas que ponen las leyes Reales. [1564]

[sect. 112] SEXTO caso es, si el teniente de alcalde de sacas, sin especial licencia Real, vsare el oficio passado vn año, o le exerciere fuera de los c#fines, y de dos leguas de los puertos y rayas, y si contra esta orden hiziere el alcalde de sacas tomas de ganados, pan, o otras cosas, que los c# cejos no le admitan, y le resist#, y le tomen las di chas cosas, segun lo dispone vna ley Real. [1565]

[sect. 113] SEPTIMO caso es, quando por mar, o por tierra, se sacare pan, o ganados mayores, o menores, fuera destos Reynos, que en tal caso los ay#tamientos de las ciudades, villas y lugares fronteros que estan en los limites, no lo deuen consentir, ni dar lugar a ello, antes con ju-**[265]**jurisdicion podran impedirlo conforme a vna ley Real. [1566]

[sect. 114] OCTAVO caso es, si algunas personas poderosas fueren inobedientes a las justicias, y receptaren mal hechores, o los defendieren, para que no sean presos, e hizieren escandalos y bullicios en los pueblos, y el Corregidor fuere remisso y negligente en no echar de la ciudad a los tales poderosos que la alteran y escandalizan, pueden los Regidores juntar el pueblo con mano armada, y echarlos del, y executar en ellos las penas que las justicias les huuieren puesto, y a los Regidores si fueren neglig#tes en esto, se les pone tambien pena por la ley Real. [1567]

[sect. 115] NOVENO caso es, segun Baldo y otros, [1568]si el juez tuuiesse preso a alguno injustamente, podrianle los Regidores hazer soltar: pero esto no se pratica, ni aun lo que solia vsarse, nacido de la dicha dotrina, que assistian dos Regidores diputa dos a las visitas de carcel con la justicia, para instar y assistir al despacho y soltura de los presos, y que no fuessen oprimidos, y desto se daua carta acordada en el Consejo para poderlo hazer. [1569]

[sect. 116] DEZENO caso es segun el Doctor Diego Perez, [1570]si el Corregidor, o su Teniente quisiessen de hecho executar alguna sentencia de pena corporal muy iniqua, e injustamente, sin embargo de apelacion, deuiendo otorgarla, que en tal caso, por causa del instante e irreparable peligro, podran con mano armada los Regidores estoruar, e impedir la tal execucion: pero esto yo no aconsejaria que lo hiziessen, si no fuesse en algun caso muy extraordinario, y exorbitante, y muy notorio de que el juez procedia de hecho, y ex abrupto, sin guardar orden de derecho, y en que padecia muerte algun inocente, y dando luego cuenta dello a los superiores.

DE LA IVRISDIcion de los Regidores por recusacion.

[sect. 117] ONZENO caso es, quando por recusacion del juez ordinario (que se puede hazer sin causa, sino con solo el juramento de la parte [1571]) se nombran por acom-**[266]**pañados del en las causas criminales dos Regidores diputados confor me a la ley Real, [1572]los quales son y guales en jurisdicion con el Corregidor, o su Teniente, y pueden y deuen assistir con el al examen de los testigos, y al tormento, y al dar de los terminos, y a los otros autos sustanciales: [1573]y aun si los Regidores acompañados diessen senten cia mas piadosa que la del ordinario, de la qual no se apelasse, o no se pu diesse apelar, podrian segun derecho executarla, [1574]por ser juezes ordinarios, [1575]y su sentencia mas benigna: pero por que esto seria materia y ocasion de escandalo, no se pratica, ni se atreuen los Regidores, y es mas acertado no hazer lo, si no que se contenten con pronunciar su sentencia, y requerir al ordinario que no execute la suya, si es mas rigurosa, y otorguen la apelacion, y vaya el negocio a los superiores: [1576] y si el ordinario se atreuiere a executar sin embargo de apelacion, sea muy justificadamente, porque es a su riesgo, y dara cuenta dello: aunque a otro proposito se dize, que auiendo estatuidas dos penas por de recho, puede eligir el juez [1577]la que le pareciere: e impuesta vna pena, no puede imponer otra: [1578]y Simancas dixo, [1579]que deuia el recusado conformarse c# el acopañado, entendiendo esto quando su sentencia fuesse justificada.

[sect. 118] Por ser praticable es ta materia de recusaci# de la justicia ordinaria, resolueremos de passo algunas dudas c#tingibles. Vna es, si podra el juez ordinario recusado proceder en la causa sin assistencia de los Regidores acompañados, y si sera nulo lo que sin ellos hiziere. En lo qual es la resolucion, que en los casos en que ha lugar la recusacion, està obligado el juez a acompañarse, porque la recusacion suspende el progresso de la causa para no proceder en ella, comola apelacion, segun Bartulo, Decio, y la comun opinion de los Doctores, y de Barbacia, q# **[267]** aui#dolo disputado por ambas partes, lo resoluio assi, [1580]y que no vale lo que de otra manera el juez prouee y haze, como en otra parte diremos, [1581] **[sect. 119]** sin embargo que por no depositar el recusante

la assessoria q# le fue mandada depositar, con apercebimiento de no admitir la recusacion, prouea el juez, que no se ha por recusa do, y proceda en la cau sa: porque aunque esto se pratica mucho, y lo he visto passar por el C# sejo, por dotrina de Alexandro, [1582]yo nunca de xaria ni dexe de acompañarme, pues no se qui ta la sospecha del juez recusado por la falta #l premio del assessor; y no es justo que nadie, mayormente el pobre, que no tiene de que pagar assessoria, sea juzga do por juez sospechoso: y en este caso del po bre yo compeleria al abogado a que sin assesso ria sentenciasse, como puede ser compelido a que abogue de balde por los pobres; a los qua les tampoco el juez pue de lleuar derechos, como en otra parte dire mos. [1583]Y quanto al que no es pobre, que recuso y no depositò, tengo por acertado el parecer de Auendaño y otros, [1584] que haga el juez sacar prendas al que recusò, y venderlas para la assessoria: aunque, como digo, los juezes no se quieren embaraçar en esto, que suele causar rodeo y dilacion y trampa, si no que no depositando, sentencian ellos solos.

[sect. 120] Pero en caso que el Corregidor, o su Teni# te se acompañe con los Regidores, o con otro, no està obligado a cessar ni parar en lo que es sustanciar la causa, aunque no assistan con el los acompañados. Verdad es, que (como queda di cho) si quisieren, pueden, y aun deuen hallar se presentes a las audi#cias, al examen de los testigos, y al conceder los terminos y prorrogarlos, y aldar los tormentos, que todo esto suele ser de perjuizio en las causas criminales: porque vnas leyes Reales dizen, [1585]*Que oyan y libren todos de consuno el pleyto principal*, que es dezir q# puedan assistir a lo sus-**[268]**tancial y essencial del, que son los dichos actos, y la difinitiua: y otra ley dize, [1586]*Que sea el acompañado tenido de yr a las audiencias, no auiendo legitimo impedimento que lo pue da escusar, so pena de pagar los daños a la parte:* y para lo que es dar tormento, bien es y basta que el juez dè noticia a los acompañados, [1587]para que si quisieren, se hallen con el; y si el juez no los admitiere para estos autos interlocutorios, pueden la parte y ellos requerirle, apelar, [1588]y pro testar.

[sect. 121] Otra duda en esta ma teria suele ser muy altercada, si podra ser recusado todo el Regimi# to, assi en la causa de apelacion, como en la de recusacion del ordinario, quando se nombran en el acompañados? En lo qual dixo Al berico, [1589]que si, si los Regidores se nombran especificadamente por sus nombres en la recusacion: como tambien el mismo Alberico, y otros [1590]dixer# que se pue d# recusar todos los Letrados de vna ciudad, y assi se pratica: aunque Baldo y otros [1591]tuuier# lo contrario, diziendo ser fraudulenta, vaga y general la tal recusacion. Y a la verdad esta recusacion no se puede llamar general, sino quando se recusan no solo los Letrados de la ciudad, pero de la comarca, tomando quinze, o veinte leguas en c#torno, o alguna vniuersidad de estudio general: y en los terminos de la duda propuesta, que vale la recusacion de todo el Regimiento, como la de toda vna sinodo pro uincial, (porque **[sect. 122]** es cosa muy graue litigar ante juez sospechoso, y suele causar tristes sucessos [1592]) y como dize Mar co Mantua, el colegio, o el Regimiento no es otra cosa sino las perso nas que en el assisten, y pueden ser recusados comola persona particular; y assi san Iuan Chrisostomo, segun refiere Sozomeno, [1593]recusò a vn colegio y c#cilio c#-**[269]**gregado contra el: por lo qual tienen esta opini# el dicho Mantua, y otros muchos Doctores. [1594]

[sect. 123] Lo contrario, y que no pueda ser recusado todo el Regimiento, tu uieron Auendaño, Gregorio Lopez, Rolando, y otros, [1595]saluo si huuies se justa causa de recusacion, que en tal caso valdria: pero estante la ley Real, [1596]que trata de las recusaciones de los juezes ordinarios (la qual solo dispone que se hagan con juramento, para que c#ste que no son de malicia) parece que no se requiere mas causa ni solenidad para recusar al Regimiento (q# tiene tan corta jurisdicion) que para recusar al Corregidor que la tiene alta y baxa, mero y misto imperio. Algunas ve zes quando ay sospecha de colusion entre las partes, o de que con los ac# pañados del Regimiento se pretende enfrascar y estoruar la execucion de la justicia, suelen los Corregidores, aunque aya parte, nombrar vn fiscal que assista a la causa, y con la mano deste ha zer recusar al Regimien to; y como esto de ac#pañarse con los Regido res, no se pratica mucho acompañando se el juez con otro, o haziendo justicia sin passion, no reparan mucho los superiores en estas recusaciones.

[sect. 124] Si quando el Presid# te del Consejo, o Chan cilleria, o el Corregidor o cabeça de otra c#gregacion, es sospechoso, se podra por esta razon recusar a todo el Conse jo, o ayuntamiento, muchos tuuieron que si: pe ro Rebufo, que los refie re, resuelue, [1597]que en lugar del Presidente sos pechoso, se subrogara otro, sin que por esso se aya por recusado todo el Senado.

[sect. 125] Segun la dicha resolucion de que sepuede recusar todo el regimiento, mejor se podra recusar a los dos Regidores acompañados, aunque Azeuedo [1598] tuuo, que despues de nombrados no pueden recusarse, sino es con causa: y yo no la hallo en esta su opinion, por que por la ley Real (como queda dicho) no es necessaria causa para recusar al ordinario, ni importa que la recusacion preceda, o suceda a la elecion de los acompañados, para que se requiera la dicha **[270]** causa, pues las partes no saben quales seran, por ser inciertos de ciertos: y aunque generalmente lo sepan, siempre les queda su derecho para recusarlos.

[sect. 126] Tambien suele dudar se, si podra el juez ordinario dexar de acompañarse con el Regimiento, y eligir por acompañado algun juez de comission que resida en la ciudad, o su distrito? Y digo que si; porque la di cha ley Real [1599]dispone, que en los pleitos criminales, si en aquel lugar huuiere otro Alcalde, o alcaldes, que oyan, y libren todos, y si no le huuiere, que se acompañe con los Regidores: y aquella palabra, *Alcalde*, no solo se verifica en el Alcalde ordinario, [1600]c# pañero del recusado, sino en otro qual quier juez, [1601]pues estos nombres, *Alcal de y juez*, son sinonomos, y tambien se llaman Alcaldes los juezes de mestas, [1602] y los de sacas, [1603]y los dela herm#dad, [1604] con los quales, y con qualquier otro juez de comission, podra el Corregidor, o su Teniente acompañarse: lo qual sien ten mucho los Regidores, en especial que segun queda dicho, ya el acompañarse con ellos se pratica poco, porque realm#te (como he experim#tado) nun ca hazen recta justicia, [1605]y se conten tan con desterrar al que auian de ahorcar, y como dize Plinio, [1606]poca diferen cia ay entre absoluer y desterrar, pues en ambos casos se queda con la vida, y de ordinario los dichos Regidores es toruan que no se haga ni execute castigo contra los vezinos, por los ruegos, que cargan dellos, y por sus fines y particulares respetos: y veo que en el Consejo no se da prouision, para que el juez ordinario siendo recusado se ac# pañe conforme a la ley, y se prouee que se oye, y he oydo dezir a algunos

señó res del Consejo en los estrados, que no se pratica la dicha ley, y assi lo veo: pero yo casi siempre la he guardado, con que sust#ciaua bien la causa y processo, y sin embargo del acuerdo y sentencia de los Regidores, si no era justa, executaua, quando conuenia, mi sentencia, y lo que segun derecho, y los meritos del processo era justicia, y nunca me fue mal dello: y vna vez me acuerdo que auiendo los Regidores condenado a vn rufian y sedicioso en destierro, y yo a verguença y galeras, requiriendo me los Regidores acompañados que me conformasse con su sentencia, pro uey que atenta la diuersidad de sent#cias, señalaua por carcel al condenado las galeras de su Magestad, adonde m# daua que fuesse lleuado, y siruiesse al remo hasta la determinacion de la causa, y assi se hizo, porque auia meritos y prouança en el processo para ello, y t#bi# yo tenia vna cedula Real, que m#daua executar las sentencias de los tales y otros delinquentes, y que fuessen depositados en galeras. Verdad sea, q# lo ordinario y mas llano es en el dicho **[271]** caso de sentencias diuersas executar la mas piadosa, o c#sultar los superiores, como adelante dezimos: [1607]o nombrar tercero, como lo resueluen Azeuedo, y Gutierrez, [1608]y conformarse con el, sien do su parecer justo: y esto vltimo se en tiende en las causas ciuiles.

[sect. 127] En las causas de residencia, quando es recusado el que la toma, hevisto pre tenderse por los Regidores, que el acompañamiento ha de ser con ellos, para poder tener mano de vengarse del Corregidor, o de sus oficiales, pareciendo les que la generalidad de la ley Real [1609] que trata destas recusaciones, comprehende t#bien este caso: y no es assi, porque como el Regimi# to es juntamente resid#ciado, y las causas del gouierno, y cuentas de propios, positos, y sisas, de que se haze cargos al corregidor, son t#bien comunes a los Regidores, los quales tienen ne gocio, y causa propia se mejante, [1610]no deuen, ni pueden ser sus censores, y juezes, como en otro lugar diremos. [1611]

[sect. 128] Si vno de los Regido res acompañados, en ca so de recusacion, se conformare con el Corregi dor, o juez recusado, a# que el otro Regidor sea de diferente parecer, valdra la sentencia de los dos, como de mayor parte. [1612]

[sect. 129] Para las causas de recusacion, o de apelacion, ni para otro ministerio alguno tocante al oficio de Regidor, no puede el diputado subdelegar, ni cometerlas a otro, porque para ellas es tà eligida la industria de su persona, y por su titulo no se le concede seruir por substituto, y esta es llana resolucion: [1613] y si algun impedim#to de ausencia, o enferme dad sucede al diputado, en el ayuntamiento se elige otro, el qual acaba la causa, aunque cesse el impedimento del primer nombrado. [1614]

[sect. 130] DOZENO caso, en que los Regidores tienen jurisdicion, es, q# delinquiendo alguno, y no auiendo alli ministro de justicia, podra el Regidor que se hallasse presente en fragante delito prenderle, y quitarle las armas, y presentarle con ellas luego ante la justicia, [1615]aunque el que exerce jurisdicion Real sin comission, comete cri men de lesa magestad. [1616]

[sect. 131] TREZENO caso es, que podran los Regidores con causa expres-**[272]**sa y legitima, y por vrg# te necessidad dar licen cia para que se traygan armas por personas, y a horas prohibidas, seg# dotrina de Bartulo, y otros: [1617]pero esto no se pratica.

[sect. 132] CATORZENO caso es, en el gasto, y distribucion de las penas aplicadas por la justicia ordinaria para obras publicas, en lo qual juntamente con el Corregidor pueden los

Regidores proceder, acordar, y librar, segun vna ley Real: [1618]pe re esto no se pratica, sino que la justicia lo distribuye y gasta en las di chas obras, como le parece, segun lo dispuesto por otra ley Real. [1619]

[sect. 133] QVINZENO ca so es en las visitas de boticas, en lo qual conforme a vna ley Real [1620]assis ten con el Corregidor dos Regidores y vn me dico aprouado de la ciu dad, y todos sentencian, y se nombran en la cabeça de la visita: pero en lugar del medico se trae vn boticario de fuera a costa de culpados, si los ay, y sino de la ciudad, por cuyo beneficio se haze la visita.

[sect. 134] DIEZYSEIS caso es en las visitas de las casas demoneda, en las ciudades donde se labra, para lo qual por leyes destos Reynos esta dispuesto, [1621] que en los ayuntamientos se elijan dos Regidores diputados de dos en dos meses, para que junto con el tesorero de la tal casa de moneda, hagan la visita, y executen las penas de las orden#ças, segun y en los casos que en las dichas leyes y en otras destos Reynos [1622] se dispone, y assi se pratica.

[sect. 135] DIEZYSIETE caso es en las cosas tocantes a los Regidores fieles del mes, o presidentes, los quales tienen jurisdicion, assi por los titulos de fieles executores que se incorporar# en algunas ciudades, y concejos que los compraron, como por ordenanças, para penar a los carnizeros, panaderos taberneros, fruteros, y otros biuanderos y personas subordinadas a sus oficios, hasta en docientos marauedis en algunaspartes, sin causar processo, mas de hazer la condenacion ante vn escriuano, y aun en muchas partes sin escriuano y sin interuencion de justicia, y assi se pratica.

[sect. 136] DIEZYOCHO caso es, quando en los pueblos acaecieren escanda los, o bullicios entre personas poderosas, y el Corregidor y justicias no pudieren poner remedio en quietarlos, y tuuier# necessidad de fauor y auxilio, pueden los Regidores vsar de jurisdicion, impartiendosele, para esforçar y executar la justicia, conforme a lo dispuesto por vna ley Real. [1623]

[sect. 137] DIEZYNVEVE caso es, si en el Regimiento entraren mas personas de las que por las leyes, ordenanças, o costumbres de los pueblos pudieren y deuieren entrar, o no se salieren los q# **[273]** se deuen salir, por tocar les el negocio de que se trata, [1624]pueden los Regidores juntamente con la justicia resistirlo, y tienen jurisdicion para ello por la ley Real: [1625]saluo si de conformidad se llama ron algunos vezinos de fuera del ayuntamiento, por ser personas de buenos entendimientos, para conferir con ellos algun negocio de importancia, como atras queda dicho.

[sect. 138] VEYNTE caso es, si el Corregidor con sintiere entrar en el Regimiento otras personas fuera de los Regido res, escriuanos y oficiales de concejo, como queda dicho en el numero precedente, pierde por ello el salario de aquel dia para reparos de muros: tienen los Regidores en este caso jurisdicion para tomar ellos los marauedis de la dicha pena y salario, y gastar los en el dicho reparo de muros. [1626]

[sect. 139] VEYNTEYVN caso es, si se huuiesse dexado la libertad a alguno con condicion que diesse las cuentas de la administracion de la hazienda de su se ñor, que para tomarselas, y proueer los recados que se han de entregar, tienen los Regidores jurisdicion, segun vna decision del Iurisconsulto Vlpiano. [1627]

DE LA IVRISDIcion de los Regidores muerto el Corregidor.

[sect. 140] VEYNTEYDOS caso es, si muriesse el Corregidor sin dexar Teniente en su lugar (lo qual acaecera raramente, si no es en los pueblos donde se proueen Letrados por Corregidores, auiendose descuidado de nombrar Teniente) pueden los Regidores eligir persona que con vara de justicia administre el oficio de Gouernador y juez, hasta que el Rey prouea: [1628] porque aunque es verdad, y resolucion com# y assentada, que en el pueblo no quedo jurisdicion alguna, despues que la transfirio en el Romano Emperador se ñor del mundo por la ley que llamaron Regia, para que (como dizen las leyes de partida, [1629]) *Mantuuiesse y defendiesse derechamente el pro comun de todos*, segun en particular en otros capitulos diximos: [1630]pero como la elecion de de Rey, faltando de todo punto la sucession, estirpe y familia Real, se debolueria (segun Auendaño, Couarruuias **[274]** y otros [1631]) al Reyno, por el primeuo y natural es tado del mundo, en el qual los pueblos eligi# Reyes y cabeças; [1632]porq# no carezca ni vaque la Republica de gouernador y cabeça, de que resultarian tantos peligros, [1633]seg# lo que se dize en los Prouerbios, [1634] que donde falta el Gouernador, perecera el pueblo: para cuyo reme dio, y por el peligro de la tardança, dispensa el derecho en muchos casos: [1635]y este derecho de nombrar magistrados, fue vna de las tres cosas que Romulo concedio al pueblo Romano, segun Dionisio Halicarnaseo y otros. [1636]En argumento desto, y porque no falte en la ciudad justicia entre tanto que se ocurre al Rey que prouea quien la administre, pueden los Regidores eligir persona para ello: y en muchas ciudades, como es en Toledo, Seuilla, Badajoz, y otras, ay en los ayuntamientos Alcaldes mayores Regidores, [1637]que exercen entre tanto la jurisdicion: y en la ciudad de Murcia para en este eu# to nombran cada año Alcaldes ordinarios y Alguazil mayor: y en otras ay Alcaldes ordinarios anales, que exercen jurisdicion acumulatiuamente, y sin embargo podrian eligir justicia mayor, y el serlo pertenece al Regidor mas antiguo, y congregar el ayuntamiento, se gun Baldo, [1638]y Bonifacio en su peregrina. [1639]

[sect. 141] La duda mayor es, si esta elecion compete a los Regidores en caso que el Corregidor difunto dexò nombrado Teniente? Y parece por la parte y fauor de los Regidores, que podran eligir juez entre tanto que el Rey prouee: **[sect. 142]** porque ora el Teniente sea ordinario, ora sea de legado, le espirò el poder por la muerte del Corregidor, segun dotrina de Baldo y otros, [1640] por vna decision del Iurisconsulto Papiniano, en que dize, que muerto el Corregidor, no so lo vaca y espira su oficio, pero el de todos sus oficiales; como el del Vicario general del Obispo muerto (que tambi# es tenido por ordina-**[275]**rio [1641]) aun en las causas pendientes [1642]espira su jurisdicion, [1643]y el derecho perteneciente al Obispo, assi para confirmar las eleciones, coma para todas las demas cosas jurisdicionales, se transfiere y passa al cabildo, por vn texto del derecho Canonico, el qual procede segun los Doctores, [1644]assi en la vniuersidad secular, como en la eclesiastica. Lo otro, porque dissuelto el derecho del que concede alguna cosa, queda tambien dissuelto el derecho del que la recibe: [1645]lo qual ha lugar en este caso, porque el de recho del Teniente notiene subsistencia de por si solo, si no que depende del titulo y nombramiento del Corregidor, por cuya muerte cesso y se extinguio lo vno y

lo otro. [1646]Con lo qual se satisfaze a lo que se podria dezir en contrario, que por jurar el Tenien te como jura en Consejo, y ser examinado y aprouado alli, le dura el dicho poder; porque es to no altera ni muda la calidad del dicho poder que le dio el Corregidor, en que consiste su oficio, ni dexa por esso de ser reuocable por la muerte del, segun que de su naturaleza lo son todos los poderes de los juezes ordinarios y delegados. Tambien haze por esta parte, que si el perlado aquien se dio coadjutor, muere, cessa y se extingue el oficio del coadjutor. [1647]

[sect. 144] La contraria opinion, que el Teniente del Corregidor muerto ha de **[276]** exercer el oficio hasta q# el Rey prouea, y que no puedan nombrar los Regidores, se funda en q# parece que por el titulo del Corregidor (por el qual el Rey concede y aprueua el nombrami# to del Teniente) se arrai ga en el y se prorroga la jurisdicion y poder para exercerla: y son de mucha c#sideracion las palabras del dicho titulo, donde solo se le da al Corregidor el nombrami# to, y el Rey da la jurisdicion al Teniente, en quanto dize, *Al que assi nombraredes, damos el mismo poder que a vos.* Y assi el año de 79. auiendo muerto don Cristoual Mariño, Corregidor de Valladolid, y n#brado la villa vn Corregidor, y otro la casa de los linages; proueyo la audiencia que vsassen la jurisdicion los Tenientes del dicho don Cristoual, en quien quedo conforme al titulo del Corregimiento. Y tambien se c#firma la jurisdicion del dicho Teni# te por el examen, aprouacion y juramento q# se haze en Consejo, [1648]y assi mismo por la com paraci# del juez delegado, en el qual, (o por la citacion sola, o por la contestacion) se perpetua la jurisdicion, y su poder para los negocios començados, no se acaba por la muerte del mand#te y constituyente, [1649]y en todos los de mas negocios el tal Teniente puede exercer la jurisdicion vniuersal, en virtud del nueuo titulo y comission que se le da por la ley Real, [1650]que dispone, que por hazer el Corregidor ausencia del Corregimiento mas de nouenta dias (que es lo permitido) queda ipso facto vaco el oficio, y la misma ley da comission a su Teniente, para que se subrogue, y quede por Corregidor en su lugar, y le vse y exerça con los alguaziles del mismo Corregidor; y como en derecho se equiparan la vacacion por renunciacion, o por priuacion, o por muerte, [1651]y militan en el caso de la muerte del Corregidor las razones de la dicha vacacion por priuacion, ha se aplicado y praticado la dicha ley por los señores del Consejo tambien en es te caso de la muerte del Corregidor, y proueydo que el tal Teniente quede por Corregidor entre tanto, y que fuesse visto auer quedado en el y duradole el poder de su Corregidor: y assi entendi que se declarò y proueyo en fauor del Licenciado Peñaluer, por muerte de don Iuan de Viamonte su Corregidor en Badajoz. Y a este proposito haze vna dotrina de Baldo y otros, [1652]que puede el Rey suprimir, quando le parezca, la jurisdicion, no solo de las personas par **[277]** ticulares, pero aun de las ciudades. Y assi el doctissimo e insigne Couarruuias siendo Presidente del Consejo, visto alli discutido este punto, y entendida assi la dicha ley, se inclinò a este parecer en la seg#da impression de sus obras, contra lo que auia escrito en la primera: y desta misma opinion fueron Iuan Fabro, Inocencio, y los autores destos Reynos. [1653]

[sect. 146] Y para euitar las con tiendas que suelen nacer en tal ocasion, deue el Corregidor sospechoso de su muerte, si su enfermedad le diere tiempo y lugar, auisar al Consejo que nombre (si el faltare) quien exerça el oficio; y no pudiendose esto hazer, nombre el Corregidor Teniente no natural, pues no puede nombrar oficiales de la tierra; y si ya le tuuiere nombrado, prouea auto de que si Dios le lleuare a el, quede el dicho su Teniente

en el oficio con los demas oficiales, hasta que su Magestad mande otra cosa: y muerto el Corregidor, vse el Teniente el oficio, y si los Regidores contradixeren, o ellos nombraren Corregidor, que con vara, o sin ella, administre justicia (no siendo el nombrado por ellos el mismo Teniente, como algunas vezes suele hazerse, y se vsa desta traça por euitar contiendas) no dè lugar a ello, ni a que se junten, y acuerden sobre ello cosa alguna, y digales con mansedumbre y buenos terminos, que se haga mensajero a su Magestad, y al Presidente y señores del Consejo, auisando del caso, para que prouean lo que al Real seruicio conuenga, y que en el entretanto el como Teniente nombrado en vida y en muerte por el Corregidor, y aprouado por el Consejo, les administrarà justicia, y que ellos, como tan leales vasallos de su Magestad, no deuen contradezir aquello, ni dar lugar a escandalos y dissensiones, apercibiendoles con prision y otras penas en caso contrario, como lo hara si no le obedecieren, y dieren todo fauor y ayuda como a ministro de su Magestad: y no ponga en execucion mas que la prision, hasta dar de todo cuenta al Presidente y al Consejo, de donde le vendra luego la carta acordada, y aun despachada de oficio en llegando a su noticia, para que el dicho Teniente vse el cargo y oficio de Corregidor con los mis mos alguaziles y oficiales, hasta que su Magestad prouea de Corregidor, la qual es del tenor siguiente.

[278]

Carta acordada.

[sect. 147] *DON Felipe &c. Avos la justicia y Regimiento de la ciudad de Cu#ca, salud y gracia. Sabed, que nos somos informado, que don Lorenço Suarez de M#doça, Corregidor que fue deßa dicha ciudad, es fallecido y passado desta presente vida, y porque eßa dicha ciudad no estè sin persona que administre justicia, nuestra merced, y vol#tad es, que el Doctor Hernan Ruiz de la Ca mara, que nombrò por su Teniente el dicho Don Lorenço, y los otros oficiales que con el vsaron el dicho oficio, lo vsen y exerçan has ta que proueamos Corregidor que les tome re sidencia: por ende vos mandamos, que vseis con el dicho Doctor Hernan Ruiz de la Camara, y los oficiales que dexo el dicho Don Lorenço, los dichos oficios, y les acudais y hagais acudir con el salario y derechos a el pertenecientes durante el dichotiempo, que pa ra le vsar y exercer, y lleuar el dicho salario, por esta nuestra carta le damos poder cumplido, qual de derecho en tal caso se requiere: y los vnos ni los otros no fagades ende al. &c.*

[sect. 148] Acaeciendo el dicho caso de fallecer el Corregidor en las ciudades que tienen dos Tenientes en diuersas par tes, como en Murcia, Lorca, y Cartagena, Cuenca y Huete, Vbeda y Baeça, y en otras muchas que ay, es de aduertir, que cada Teniente queda por Corregidor en su ciudad o pueblo, para el qual fue nombrado por titulo particular, el de Cuenca en Cuenca, y el de Huete en Huete, y gozara cada qual del salario que el tal pueblo daua al Corregidor, y de los demas aprouecha mientos, sin que el Teniente de la cabeça del partido pueda pretender, que sucediendo el al Corregidor, ha de lleuar todos los salarios de su antecessor, por dezir que se subrogò en su lugar con todas las calidades y atributos del oficio: [1654]porque esto no es en propiedad, ni verdadera subrogacion, si no casual y ficticia: y no se entiende para los otros pueblos que accidentalmente [1655]se agregaron a la cabeça del partido; y assi lo he visto praticar dos vezes en la ciudad de Cuenca, y Huete, por muerte del Licenciado Barrientos, y de don Lorenço Suarez de Mendoça, Corregidores de aquellas ciudades.

Pero el tal Teniente, que quedò por Corregi dor en Cuenca, no podra entrar en Huete, ni en su tierra con vara, y exercer jurisdicion: por que aunque no se desmembro ni desagregò Huete de Cuenca, por darse al Teniente de Hue te prouision para que vsasse de Corregidor en el interin; pero solo les dan que gozen y lleuen el salario, y vsen cada qual en su distrito como Corregidor en el entretanto, y en efeto por aquel tiempo son dos Corregidores: y pues el de Cuenca no lleua **[279]** el salario de Huete, ni es Corregidor de alli, pues al Teniente de Hue te se dio titulo dello, en razon està, que el que no tiene el nombre ni el salario, tampoco ten ga el efeto y ministerio. [1656]

Y si en Salamanca, o Segouia, o en otra ciudad, donde ay dos Tenientes, vno con titulo de Teniente, y otro de Alcalde mayor, muries se el Corregidor, el Teniente solo lleuaria enteramente el salario y decimas, y los demas aprouechami#tos de Corregidor, sin que al Alcalde mayor se le acrez ca cosa alguna.

[sect. 149] Tambien se aduierte en la dicha ocasion, que el Teniente que queda por Corregidor, no puede en virtud de la di cha prouision ordinaria que se le embio para ello, nombrar Teni# tes para las visitas de las villas eximidas, y negocios com#çados por los Tenientes, si no que ha de pedir nueua comission en Consejo para n#brarlos: y assi lo he visto, porque solo en caso de enfermedad, o aus# cia, le es permitido. [1657]

[sect. 150] Tampoco podran eligir juez los Regidores, en caso que por demeritos fuessepriuado el Corregidor de su oficio, o no sele concediesse prorrogacion, y se cumpliesse el termino de su titulo y oficio antes de llegar el sucessor, porq# hasta que llegue, podra exercerle el Corregidor antiguo, como en otro lugar diximos. [1658]

[sect. 151] VEYNTEYTRES caso, en que los Regidores pretenden tener mano y jurisdicion, y en que Mar#ta [1659] dize que ay pratica cotidiana dello, es, quando el Corregidor haze o prohibe algunas cosas contra justicia, que en es to podran los querellosos tener recur so a los Regidores, para que lo remedien: la qual pratica dize que nacio de vn Autentico del Emperador Iustinia no, que concede esta censura al Obispo y a los Regidores para que lo pro hiban, y dello al Principe auisen: porque el pueblo Romano (segun dize Lanceloto [1660]) dio al Senado, y assi a los Regimientos, el cuidado de las cosas de la Republica: pero por lo que atras queda dicho [1661]y diremos luego, esto no se pratica.

DE LA IVRISDIcion de los Regidores para hazer ordenanças.

VEYNTEYQVATRO caso es en lo que toca a hazer ordenanças, en loqual preten-**[280]**d# [1662]los Regidores tener tambien jurisdicion. Y en esto digo, **[sect. 152]** que despues que el pueblo Romano, cabeça del mundo, (en quien estaua y residia toda la jurisdicion y la facultad de hazer, y abrogar leyes, y nombrar juezes, [1663]) quito y aparto de si todo el poder y jurisdicion, y lo passo y transfirio en el Principe, ya reside en el todo el imperio, poderio y hazienda publica, y en el està subordinado a su buen gouierno y justa disposicion, el qual quedò por cabeça, y el pueblo por miembros del. Y aun dize Belluga, [1664]que el hazer el Rey leyes en cortes, y con audiencia de los Reynos, es introducion de costumbre, y no requisito de justicia, saluo con el acuerdo de sus consejeros. Y assi es regla, y conclusion, **[sect. 153]** que al pue blo no le quedò facultad [1665]de exercer ni vn

minimo acto de jurisdicion, ni de hazer leyes ni ordenanças generales ni particulares, sin la autoridad del Principe, o del Corregidor que le represente, segun la ley Real, G#dino, y otros, [1666] **[281]** porque el hazer estatutos y ordenanças, es acto de jurisdicion, y dezir derecho, y hazer ley municipal: [1667]a#que Bal do, y Abad [1668]en diuersos lugares son de opinion, y ay texto para ello, que pueden las ciudades y concejos hazer ordenanças, no derogando las leyes y ordenanças confirmadas por el Rey.

[sect. 154] En algunas cosas leues y de poco momento, si huuiesse costumbre de hazer ordenanças los Regidores solos sin el Corregidor, bien valdra, [1669]como es (seg# en otra parte diximos [1670]) en poner los precios de los mantenimientos.

[sect. 155] Por el dicho capitulo de Corregidores [1671]clara mente se ordena, que la consideracion de si con uiene reformar las ordenanças antiguas, o hazer otras de nueuo, toca a solo el Corregidor: pero la accion, mo do, forma, y ordenaci# dello, toca copulatiuamente al Corregidor y Regidores, y no a los vnos sin los otros, [1672]pues el Rey, aunque puede, no haze el solo las leyes si no por consejo de los sabios Consejeros que tiene. [1673]De lo qual se c# cluye, que el Corregidor solo sin el ayuntamiento no puede hazer ordenanças perpetuas, porque aquello pertenecia al pueblo priuatiuamente; pero la dicha ley Real quiso que fues se acumulatiuamente permitido al Corregidor con acuerdo del ayuntamiento que representa al pueblo.

Esto no se entiende con los mayores magistrados, que son los del Consejo del Rey, [1674]los quales pueden hazer so los sin los pueblos qualesquier estatutos y ordenanças, y aun leyes: porque lo que se haze y orde na por los del Consejo del Rey, esvisto hazerse por el Rey mismo, aun-**[282]**que no parezca su firma, y nombre, porque confia el Rey que juzgaran con la rectitud q# el mismo: [1675]como quiera que segun dize el Emperador Iustiniano, [1676] son parte de su cuerpo, y miembros del Principe, que es la cabeça de la Republica, [1677]y segun Dion, [1678] son los ojos y orejas c# que el Principe vee y oye: y el mismo Empera dor se cuenta en el numero dellos. [1679]Y a este proposito dize Cassaneo, [1680]q# el leyo enel estu dio de Iason vn c#sejo suyo, en el qual f#daua, que aun el Principe de potestad ordinaria no puede deshazer lo proueydo por su Consejo, ni aun de plenitud de potestad ordinaria. A los consejeros llamo el derecho [1681]Patricios y Senadores, y los da titulos de ilustres y claris simos: [1682]y segun las le yes de partida, [1683]son los primeros y los mas h#rados, y llam#los sobre juezes, [1684]porque juzgan a todos los otros juezes temporales y perpetuos del reyno, y fia el Rey de su secreto las cosas mayores: [1685]porlo qual se gun las leyes [1686]les deu# todos salutacion, y son libresde toda cargay tributo ordinario, y extra ordinario, [1687]y se les dan mayores salarios, [1688]y s# nobles por el mismo ca so que el Rey los haze de su Consejo, segun vna decision de Guido Pape y otros: [1689]y tienen muy altos lugares y assientos: [1690]de cuyas prerrogatiuas, con las Chan cillerias y otros magistrados, y de sus priuilegios y excelencias (porq# seria largo referirlo) se podra ver por Nicolao Boerio, M#taygne, Cassaneo, y Bartolome Filipe, y otros. [1691]

[283] En la dicha materia **[sect. 156]** de ordenanças hazen vna distincion Bartulo y Angelo (la qual siguieron y llamaron comun Auendaño, Orozco, Aui les y otros [1692])

que no es aproposito, estante la di cha ley Real: [1693]porque dizen que la ciudad que no tiene jurisdicion, pue de sin la autoridad del superior hazer ordenanças, no sobre la decision de las causas, [1694]ni sobre negocios fiscales, ni en otra cosa en que se vsur pe la jurisdicion Real, [1695] sino sobre el gouierno de los propios de la Republica, [1696]y sobre la con seruacion delos montes [1697] caza y pesca, y sobre otrascosas: [1698]y esto implica contradicion, porque el hazer ordenanças y fueros que siruan de leyes, es acto de jurisdicion, y careciendo de lla la ciudad, no las puede hazer en manera alguna sin el Corregidor: mayormente que la dicha ley Real indistintamente requiere la inter uencion y autoridad de la justicia en esto, y aun sobre todo la Real confirmacion, [1699]y de otra suerte auiendo contradicion no se vsa de las ordenanças no confirmadas, y se m#dan traer originalmente al Consejo, como en otro lugar diximos: [1700]y assi es superflua la limitacion que ponen algunos Doctores, [1701]que en los pueblos donde reside el Rey, no valen las ordenanças sin su confirmacion, porque regularmente es lo mismo donde quiera. Y el auer de confirmarse las dichas ordenanças necessariamente para poderse executar, no se entiende en lo tocante a los mantenimientos y otras cosas se mejantes de buena gouernacion, que se alteran con el tiempo segun en otro lugar lo diximos. [1702]

[sect. 157] Aqui de camino se puede dudar, si la justicia y Regidores, que es el pueblo, en los casos en que pueden hazer ordenanças que tengan meritos de execucion, **[284]** podran en ellas poner penas corporales? Y digo, que los pueblos destos Reynos que no tienen jurisdicion, no pueden imponer pena alguna corporal ni infame en las ordenanças, [1703]si no es por costumbre an tigua, o confirmando las el Rey: y solo en estos casos las ponen y execu tan, porque aquello c#uiene a jurisdicion alta, que llaman mero impe rio, el qual actualmente reside solo en la persona Real, y no en sus pueblos, ni aun para dar autoridad a ello tienen poder los Corregidores: porque del dicho imperio vsan con facultad de la ley, pero no pa ra hazer ley nueua.

Aunque a algunos les parece que podrian los ayuntamientos, y aun los Corregidores solos, [1704]hazer edictos temporales con penas corporales, [1705]como son pre gones de buena gouernacion, que no se saque trigo del distrito, que no se vendan tales mantenimientos, y otras cosas semejantes, o tocan tes al ornato del pueblo, y a la coercion delos delitos, y a sus oficios, porque los tales acuerdos y mandatos serian muchas vezes inutiles sin las penas corporales. Y estos edictos y pregones solo duran y oblig# por el tiempo del Corregidor que los haze, y la pena es por no obedecer al juez que los mando publicar.

Y en estos casos haziendo el Corregidor solo los dichos edictos, no aplique ni lleue para si parte de la pena pecuniaria que pusiere, [1706] ni execute en manera alguna la pena de muer te, ni las otras graues cominatorias que pusie re, si no fuesse con muy grande y sobrada justificacion. [1707]

[sect. 159] Si entre los Regidores y el Corregidor huuiere discordia sobre la reformacion o hazimi# to de nueuas ordenan-**[285]**ças, guardarseha la orden y forma dada en es te caso en otras orden#ças de la ciudad, y si no huuiere dada orden, ha de consultarse sobre ello al Rey y a su Consejo. [1708]

[sect. 160] En estas ordenanças no se tiene c#sideraci# de mayor parte de votos de los Regidores, porque tanta parte haze el voto del Corregidor solo, como el de todos ellos, pues la dicha ley Real [1709]al Corregidor y a ellos como a dos miembros y partes lo comete colectiuam# te: y assi el voto del Corregidor es vna mitad, y el de los Regidores es otra: [1710]pero no se dira en este caso mayor parte, si con el voto del Corregidor conuiniere otro voto, o otros dos, si los Regidores de la contraria opinion son mas en numero. [1711]

[sect. 161] Esto limitan Iuan de Platea y otros Doctores [1712]en los acuerdos y ordenanças temporales sobre salariar medico, o maestro de la Gramatica, o barbero, o sobre eligir mayordomo de propios, o de posito, o otros oficiales: en lo qual prepondera mas el voto de los Regidores (a los quales las tales cosas estan cometidas) que el del Corregidor: y a# generalmente veo que se guarda lo mismo (q# valga la mayor parte) en todos los demas negocios que se ordenan y acuerdan en los ayuntami#tos; y no auria de ser siempre assi indistintamente, como luegove remos. [1713]

[sect. 162] En lo que toca al numero de Regidores que han de concurrir con el Corregidor para hazer orden#ças perpetuas, y si se han de llamar los ausentes, y si ha de concurrir la mayor parte, o las dos partes, la resolucion es (dexadas las controuersias de los Doctores [1714]) que si ay cost#bre de llamarse los ausentes, aquella se deue guar dar, y si no la ay, basta llamar por auiso particular a los presentes: los quales es bien que assis tan a esto, pues es negocio graue, extraordina rio y perpetuo: pero no será nulo lo que se hiziere sin ellos, si concurrieren los que bastan **[286]** para hazer ay#tami#to ordinario, y de aquellos la mayor parte podran re soluer lo que se acordare: [1715]y no es necessario que se junte el pueblo para esto, a lo menos en las ciudades y lugares grandes, como por derecho ciuil estaua dispuesto. [1716]

[sect. 163] Vna cosa es de notar en esta materia, segun Angelo y otros, [1717]en q# ay gran c#trouersia entre los Doctores, y es, que pueden los Regido res de comun consentimiento alterary derogar las ordenanças confirmadas, y crecer las pe nas de los montes, pastos, y de lo demas contenido en ellas, sin consultar sobre ello al Rey ni a los señores de su Consejo; y esto con causas muy vrgentes, porq# con la variedad de los tiempos y negocios c#uiene vsar de nueuos acuerdos y consejos: [1718] y por esto las leyes se llaman de cera, porque se hazen y deshazen con la mudança de los tiem pos: y no quedaran perjuros los Regidores a# que huuiessen jurado de guardar las ordenan ças de la ciudad: pero si huuiessen jurado de no reuocarlas, serian perjuros. [1719]

[sect. 164] La precedente resolucion de poder los Regidores reuocar las orde nanças confirmadas, se limita por los autores della, saluo si en la confirmacion huuiesse clausula irritante que anulasse e inualidasse lo hecho en otra manera, q# en tal caso no pueden los inferiores derogar lo proucido por el supe rior. Pero yo soy de otro parecer en la dicha resolucion, y digo que para derogar las dichas ordenanças confirmadas se deue c#sultar al Rey, y a su Consejo sobre las causas que mueuen a ello, pues en efeto es hazer otras leyes y ordenanças nueuas, sin ord# del Principe: lo qual no es licito, como atras q#da dicho.

[sect. 165] A qui se ofrecia tratar vna question celebrada por los Doctores, es a saber, si el estatuto y ordenança hecha por vn vando, o por vn lina ge, o por vn quartel, o parte del pueblo, obligarà a la obseruancia del a los del otro vando, o quartel? Lo qual se **[287]** podra ver con mas espacio por muchos que escriuen deste articulo. [1720]Solamente

aduertimos, que en estos Rey nos por leyes dellos, [1721] lo que por la mayor par te de los Regidores se acuerda, aunque sean de vna parcialidad, o de otra, aquello se ha de poner en execucion, sin embargo de apelacion, y de prouança que se ofrezca incontinente, comoluego veremos.

[sect. 166] Ala duda precedente es consiguiente otra, si el Regimiento puede introduzir costumbre, para gouernar, o determinar por ella, por qu# to repres#ta al pueblo, cuyo consentimiento vniuersal, o de la mayor parte, se requiere para ella. En lo qual Acursio, [1722]a quien siguieron Alberico [1723]y Gregorio Lopez, [1724]tuuieron, que puede. Bonifacio en su Peregrina [1725]dudò dello en caso que el Regimi# to no sea (como nunca es) la mayorparte del pueblo. Alexandro y Corneo y otros [1726]dixeron, que assi como los Regidores no pueden hazer ordenanças sin licencia del Rey, tampoco pueden introduzir costumbre: a los qua les siguio Camilo Borre lo, pareciendole dicho marauilloso: lo qual podra resoluer quien tuuiere mas espacio, y ver lo que sobre esto traen los Dotores, y el moderno Granadino. [1727]Vna per sona priuada y particular bien puede introduzir costumbre juntam# te con prescripcion, segun Rolando. [1728]

[sect. 167] Las ordenanças de las aldeas hanse de confirmar por el ayuntamien to de la ciudad o villa, a quien estan sugetas, [1729]si conuiniere auer en las tales aldeas otras ordenanças diferentes de las de la ciudad: y si la ciudad y comun de la tierra consintiere que las aya: porque regularm# te las aldeas y villas eximidas, en lo que toca a lo comun, vniuersal y correspectiuo, han de gouernarse y ser juzgados por las ordenanças y costumbres de las cabeças de los partidos, como en otro lugar diremos. [1730] Y cerca de otra question, quando la pena de la or den#ça es diuersa de la **[288]** estatuida por laley, qual se aya de guardar y exe cutar, como se duda en muchas partes que sobre la caça y pesca ay ordenanças mas rigurosas. Menochio y Tomas Gramatico disputaron esto, y se encontraron en las opiniones, [1731] y yo resueluo que se guardara la ordenança teniendo meritos de execucion, porque ya es ley, y ley especial para aquel pueblo, la qual deroga a la general, por lo que en otro capitulo diximos, [1732]saluo si huuiesse costumbre de juzgarse por la ley, y no defraudar a la Camara de la pena que por ella se le aplica, y por la ordenança a la ciudad, que en este caso se deue guardar la costumbre.

DE LA IVrisdicion de los Regidores, quando son mayor parte.

[sect. 168] VEYNTEY CINCO caso en que los Regidores pretenden te ner jurisdicion, es, en lo que acuerda la mayor parte dellos: lo qual segun las leyes Reales, [1733] seha de executar sin embargo de c#tradici# de la menor parte, o de prouança, que luego ofrezca, o de apelacion que interp#ga, porque sobre su contradicion puede alegar ante el Corregidor, o apelar ante el Rey, y litigar a sus ex pensas, y si v#ciere, quedara reuocado lo acordado por la mayor parte, y pagarle han las costas. **[sect. 169]** La razon desto es, porque se dize por Salomon en los Prouerbios, y en el Paralipomenon, y en los derechos, [1734]que alli se presume que està el acierto, y el mejor zelo, donde inclinan y concurren los mas votos y pareceres, y que aquella es la mas perfecta sentencia, que se confirma

por el juizio de los muchos, si no constasse de lo contrario: [1735]y assi en los Conse jos se obserua y firma por todos lo acordado por la mayor parte. [1736]
Y en tanto es esto verdad, que dizen Henrico, y Iuan de Imola, y **[289]** otros Doctores, [1737]que no valdria la costumbre que introduxesse que la mayor parte de votos no valiesse: en especial procede esto, quando se vota secreto, que no se pueden discernir las razones y calidades de los votos, segun Lanceloto: [1738]y en las eleciones de oficios publicos de Concejo, quales son las de receptores, mayordomos, medico, y otros oficiales, regularmente vale lo acordado por la mayor parte de los Regidores, aunque lo contradiga el Corregidor, [1739]como queda dicho en este capitulo.
[sect. 170] Pero es de examinar y resoluer, si el Corregi dor estarà siempre obligado a conformarse con lo acordado por la mayor parte de los Regidores, y executar aquello, no embargante que a el y a otros Regidores, que son menor numero de votos, o a el solo le parezca mas justo y conuenien te lo contrario. En lo qual hallo que San Geronimo [1740]dize, que no se deue ponderar el cre ditoy autoridad del Doctor, si no la razon de la dotrina. Y Plinio el mas moço, [1741]escriuiendo a su señor y dicipulo el Emperador Trajano, di ze, que tener respeto al numero de los votos en las sentencias, es dañoso, porque solo se cuen tan los votos, y no se examina ni pondera la ra zon dellos; y este es vn error que siguen muchos. Por esto exclamaua mucho antes Tito Liuio, [1742]diziendo, que la mayor parte vencia a la mejor: y assi no ha sido ni es perpetua la dicha regla de numerar los votos, y executar los de la mayor parte: porque se gun refiere Budeo, [1743]c# stitucion fue del Rey Filipo el Hermoso, que los gouernadores executas sen no absolutamente el parecer de los mas votos, si no el de los mas graues y dignos y mas prudentes, y conuenientes a la sugeta ma teria: y esto fue lo que decidieron los sumos Pontifices en diuersos canones, [1744]que en las de cisionesy determinaciones de los negocios capitulares se estè y passe **[290]** por el acuerdo de la mayor, y mas sana parte: **[sect. 171]** con los quales derechos concuerda vna ley de la Partida, [1745]que dize assi: *Mas si los que son mas pocos, dixessen cosa mas con uenible, y que sea mas a pro de la Yglesia, aquello deue valer, e non lo que dixeron los mas.* Y las leyes mas nueuas destos Reynos [1746] no dizen que se guarde la mayor parte, si no lo que el derecho dispone, que son los dichos canones, y ley de partida, y lo que dize el Emperador Iustiniano, [1747] que no se deue regular ni descernir qual sea mas equidad y justicia por la muchedumbre de los autores, porque podra el parecer de vno, y por ventura el de menos credito, ser mas acertado que el de los muchos y de mayor aprouacion: y lo que se dize en el Exodo, [1748]y por San Agustin, [1749]En juyzio no consentiras con los muchos que te hagan apartar de la virtud: y assi pues el Corregidor en todas sus acciones ha de tener por blanco principal la verdad y justicia, èsta ha de buscar, seguir y obseruar, assi en las audiencias en los negocios contenciosos, como en el Regimiento en los de gouernacion, no atandose ni atendi#do siempre a los votos de la mayor parte, si no a los de la mayor razon: y si el negocio que se acordare, fuere tan noto riamente injusto, y con tra el buen gouierno, aunque todos vengan en ello, el solo lo contra diga y estorue, pues comodize Bartulo, [1750]qu#do los Consejeros discordan, el juez puede eligir: y pues los superiores lo deuen aprouar y confirmar, constando de la justificacion, lo mis mo es razon que haga el Corregidor:

y èsta es resolucion de los autores antiguos y modernos: [1751]pero guardase y praticase al reues **[291]** por los superiores, **[sect. 172]** por que es carta, y prouisi# acordada en el Consejo y Chancillerias, que se da a los Regidores, para que el Corregidor enel caso sucedidose conforme con la mayor parte: aunque no se da pro uision general para que esto se obserue en los negocios por venir: y cierto que conuendria tenerse mucho la mano en esto, y oyr a los Corregidores las causas y motiuos que tuuier# contra la opinion de la mayor parte, que muchas vezes por este esfuerço y confiança acuerd# cosas muy injustas, desesperadas y perniciosas, y se salen con ellas.

[sect. 173] Y porque todo el negocio y mayor eficacia de los ayuntamientos es que se les guarde esta mayor parte, en que c# siste el poder y neruios de sus oficios, y el instrumento de sus parcialida des y confederaciones, aduierta el Corregidor, que junto con su parecer y auto se expressen y pongan las causas y ra zones en que se fundan los votos de su opinion, y haga poner con ellos los papeles y testimonios que huuiere aproposito dello: y si apelare la mayor parte, como lo haze siempre, otorgueles la apelacion, y procure que se assista a la defensa dello en Consejo o Ch#cilleria, donde si el Corregidor trae razon, y se da a entender, le sera guardada: y esta assistencia seria bien que hiziessen los Regidores, a cu yo parecer se atuuo el Corregidor; pero no la hazen como ha de ser a su costa: [1752]aunque si venciessen, recuperar **[sect. 174]** la hian de la ciudad; y lo que gastan los que defienden la mayor parte, es acosta de proprios: [1753]y assi para esto, y para otros negocios tocantes al oficio de la justicia, y defensa de la jurisdicion Real y ordinaria contra otros juezes, tenga el Corregidor en el C#sejo y Chancilleria solicitadores diligentes a costa de las condenaciones y gastos della, con vn moderado salario; porque viendo los Regidores que el Corregidor les haze rostro, y con valor y pecho les va a la mano en lo injusto, y lo sabe defender ante los superiores, no se atreueran a intentarlo, ni a persistir en ello, so color de mayor parte, ni les parecera que lo han de ser siempre en el ayuntamiento, para salir por fas, o por nefas, con quanto se les antoja, a desplazer de la justicia.

[sect. 175] La menor parte de los Regidores, que no pudo salir con su intento, o el procurador general, jurados, o sesmeros, que c#tradixeren lo acordado por la mayor parte, han de proseguir su c# tradici# ante el superior: y aunque no apelen, segun Inocencio y otros, [1754]no **[292]** por esso dexaran de ser admitidos, por que basta la dicha contradicion: ni se reuocara por atentado [1755]lo inouado, por auer sido actos extrajudiciales: pero si se hiziesse judicialmente, seria ne cessaria apelacion.

[sect. 176] Esta contradicion y resistencia que se puede hazer a la mayor parte de los Regidores por la menor, o por solo el Corregidor, torno a dezir que no sea en todos los negocios, ni a cada passo, ni lo tenga el Corregidor por bizarria y fineza contrastarlos siempre, y estrellarse con ellos en todas ocasiones, por que en las eleciones de oficios de veedores, guardas, mayordomos, Letrados, y otros oficiales de la ciudad, que (como atras queda dicho) pertenecen a los Regidores, no deue embaraçarse el Corregidor, mas que exhortarles (aunque suele ser en vano) a que elijan bien, porque si a todo quanto se propone y trata, es (como dizen) Martin con tra, y huelga que otros lo sean, hallara algunos Regidores que son espiritus de contradicion, y el Dauo Terenciano, que lo conturben todo, o como di xo Fero, [1756]la hez y escoria, que peruiertan como la ruin oueja todo el rebaño, y estos con sofisterias y fraudes hazen que la peor parte vença a la mejor: lo qual pone al Corregidor en odio con el regimiento, y aun en sospecha de apassionado: y assi

regularmente deue hazer lo que del Emperador Marco Antonino Filosofo refiere Iulio Capitolino, [1757]que todo quanto auia de proueer, assi enlos negocios del gouierno de la Republica, como en los de la guerra, los conferia con los Consejeros, y seguia siempre el parecer dellos, aunque el sintiesse otra cosa, y dezia: Mas justo es que yo siga el consejo de tantos y tales amigos, que no que tales y tantos amigos sigan la vol#tad de mi solo. En resolucion el Corregidor siempre que pueda, se conforme con la mayor parte de los Regidores, y solo les contradiga en los negocios graues, en que no pueda escusarlo sin cargar su conciencia, o faltar a su oficio.

[sect. 177] El Corregidor no tie ne voto en el ayuntamiento, [1758]y solo preside y assiste para autorizar, oyr, encaminar, y executar los acuerdos del: pero en caso que los votos de los Regidores es tuuieren diuididos en partes yguales, puede el Corregidor conformarse con la parte que quisiere, y aquella es la mayor, y se executa. [1759] En la ciudad de Seuilla ay ordenança, que el vo to del Assistente haze y vale tercera parte de los votos que ay en el cabil do, y se juntan y cuentan con los otros votos de su opinion, y se regulan para hazer computo de mayor par-**[275]**te. Y es de notar, segun Iuan de Platea, [1760] **[sect. 178]** que en el dicho caso de igualdad de votos, no le toca al Corregidor daño o riesgo de aquella confirmacion que hizo, aunque a los demas Regidores a quien se atuuo les viniesse algun perjuizio, como seria si aquella parcialidad huuiesse eligido algun mayordomo, o receptor, o otro oficial menos idoneo, o abonado, por lo qual a falta del y en subsidio, se tuuiesse recurso contra los que le eligieron, como atras que da dicho: porque en este caso el Corregidor no fue elector, sino con firmador, y el que confirma y no elige, no da nada. Verdad sea, que si el Corregidor inconsideradamente se conformò con los votos q# tenian por si menos jus tificaci#, razones y fundamentos, estarà obligado en conciencia al daño, y aun tal vez en el fuero exterior: porque quando los derechos y razones no son iguales, no ha lugar gratificacion, segun la mas comun opinion de Abad y otros: [1761]y assi pues en y gualdad de votos se haze el negocio mas dudoso, obligado està el Corregidor a ser mas considerado y circunspecto en votar, pues vie ne a difinirse por su sentencia: por lo qual los Doctores [1762]en este caso no llaman gratificaci# la que ha de hazer el juez, si no elecion.

[sect. 179] Tambien aduierta el Corregidor, que no en todos casos basta el acuerdo de la mayor par te de los Regidores, porque en las cosas de gracia, o de perjuizio particular, y que no tocan en vniuersal sino a singulares personas, es necessario el consentimiento y parecer de todos, porque lo que a todos toca, de todos ha de ser aprouado, y en otros muchos casos que juntan los Doctores: [1763]pero veo que se pratica, assi en la congregacion general de las cortes, como en las particulares de los ayuntami#tos, que indistintamente, assi en las cosas de gracia, como en las de justicia, se executa lo acordado por la mayor parte, de que resultan no pequeños inconuenientes.

[sect. 180] No es de oluidar en esta materia, que no embargante que el Corregidor se aya conformado en el ayuntamiento con la mayor parte de los Regidores, o en ygualdad de votos dado su parecer, podra despues ventilando se la causa ante el en justicia, por ape-**[294]**lacion, o en otra manera, proueer lo contrario: [1764]y en este caso la apelacion tiene efeto deuolutiuo, y no suspensiuo: y no se considera el numero de la mayor parte, si no la autoridad y dignidad, y el mas sano voto y consejo.

[sect. 181] Tambien es de aduertir a lo que escriue Plinio el mas moço, [1765]que vsaua el Senado Roma no, que no solamente el Consul se conformaua con la mayor parte de los votos, pero que tambien los senadores, aunque huuiessen vota do diuersamente, auian de firmar lo acordado por la mayor parte: y es to mismo se guarda en las Audiencias, Chancillerias, y Consejos en las sentencias, por vna ley Real: [1766]y assi deuen los Regidores firmar en el libro de cabildo los acuerdos, y los poderes, y todo lo demas ordenado por el ayuntamiento, aunque ayan ellos votado lo contrario, ni el Corregidor de ue dexarlos salir del sin firmar, como suelen de ordinario hazerlo los q# han contradicho. **[sect. 182]** Si por ventura estando todos los Regidores conformes en el ayuntamiento en la resolucion de algun negocio, pretendieren (como de ordinario acaece) que se escriua en el libro, que la ciudad acuerda aquello, y el Corregidor fuere de c#tra rio parecer, y no quiere conformarse con ellos, ni executar su acuerdo, no consienta que se escriua en el libro que la ciudad lo acuerda, pues en lo que no concurre la justicia, no se puede llamar ciudad, como quiera que el Corregidor es la cabeça, [1767]y los Regidores son los miembros del cuerpo del ay#tamiento: y assi en lasprouisiones Rea les que se dirigen a los Regimientos, se dize, *Al Concejo, justicia y Regimiento* &c. y los dichos Regidores sin la dicha cabeça, que es la justicia, harian vn cuerpo acefalo, que es monstruo sin cabeça; y no pueden ni deuen tomar mayores nombres y titulos [1768]de los que les pertenecen, ni vsurpar la autoridady atributos de la magestad Real, y del Corregidor que la representa: y en el dicho caso puedese dezir y escriuir en el libro, que todos los Regidores deste ayuntamiento acordaron esto, y el Corregidor proueera sobre aquello lo que le pareciere.

DE LA IVRISDIcion de los Regidores en causas de apelacion.

[295] VEYNTEYSEYS caso en **[sect. 183]** que los Regidores tienen jurisdicion, es en la determinacion de las causas de apelacion de la justicia ordinaria que van a los ayuntami#tos de quantia de diez mil marauedis abaxo, segun lo dispuesto por vna ley Real: [1769]y aunque la materia della està tratada por los Doctores destos Reynos, en especial por el Doctor Azeuedo, [1770]que en dos partes la escriuio muy bien, pero sobre lo que ellos tratan dire lo que he podido in uestigar, y con la experiencia de los juzgados ha passado por mis manos dentro y fuera de los ayuntamientos; lo qual seruira assi para Regidores como para Corregidores. Muchas vezes he considera do el zelo santo de nuestros Reyes en querer q# aun en las causas de tres mil marauedis, y despues de seys, y vltimamente de diez (como parece por sus leyes, y por los autores destos Reynos [1771]) se pudiesse apelar de los juezes ordinarios para los ayuntamientos de los pueblos, y que en causas de tan poca quantia aya vista y reuista, y consideracion de otros dos juezes adjuntos con el ordinario, para que se acierte enla justicia: **[sect. 184]** por que la apelacion es triaca contra el veneno de los juezes: [1772]y aun por otra ley Real [1773]se permitia apelar de quatroci#tos marauedis arriba; lo qual se ha estendido oy hasta mil marauedis: y de derecho ciuil [1774]no es taua reduzida la apelacion a tan poca suma; pa ra que se note y pondere el oluido de muchos juezes de vnos y otros tribunales en atropellar los negocios graues y qu#tiosos, sin querer oyr ni justificar, ni considerar los meritos de los processos, ni obseruar las instancias y formas legales, ni otorgar las apelaciones antes de llegar a

la execucion: pues sepan que tambi# sus causas en el acatamiento y juizio diuino se veran apriessa, y si pres to condenaron injustamente, tambien ellos con breuedad seran des pachados con justicia a perpetuo infierno, que, como dize San Lucas, [1775] y en otro lugar lo dixi-**[296]**mos, [1776]daraseles a los malos juezes la medida colmada y rellena.

[sect. 185] Muy encargado està a los Corregidores en las Cortes destos Reynos, [1777]que compelan a los diputados del cabildo que determinen las causas de que pueden conocer en grado de apelacion dentro de los quarenta y cinco dias, y por esto con todo rigor se deue proueer, que los Regidores diputados para oyr las dichas causas, sean personas de buena vida e intencion, y que las determinen dentro del dicho termi no; aunque ya se acost# bra, que por su rueda y turno se nombran dos cada mes, que conozc# dellas: y porque en esta ma teria de las apelaciones del ayuntamiento he visto reparar a muchos juezes en algunas dudas, me ha parecido con toda breuedad poner aqui la resolucion que con algun trabajo he recogi do en ellas.

LAPRIMERA duda puede ser, de don de aya tenido origen el dar la ley Real jurisdicion a los Regidores en las causas #apelaci# de terminadas por los Corregidores y juezes ordinarios, como oy la tienen. A lo qual digo, **[sect. 186]** q# Tito Liuio [1778]refiere, q# en los tiempos de los antiguos Romanos se vsaua, por la ley que hizo Publicola, que de los magistrados se apelasse para ante el pueblo: y Bartulo y otros muchos dizen, [1779]que falt#do en vna ciudad o pue blo juez de apelacion, se ha de apelar ante el Senado y congregaci# que huuiesse en aquel pueblo de decuriones, que oy son los Regidores (como atras diximos) bien assi segun que da y està la jurisdicion eclesiastica enel cabildo vacando el Obispado, [1780] y la jurisdicion del Papa en el colegio de los Cardenales vacando el Pontificado: [1781]o procedio la razon de la dicha ley Real, para euitar q# los litigantes por tan pequeño interesse y quan tia no hagan grandes gastos en proseguir sus apelaciones en las Ch#cillerias, de mayor suma e importancia que es el valor de la causa **[297]** principal; y tambien porque los Oydores no se embaraçassen en tan pequeñas causas, dexan do de acudir a las mayores. [1782]

[sect. 187] SEGVNDA duda es, si respeto de que la dicha ley Real dize, [1783]q# los dos Regidores diputados para la causa de apelacion, hagan juramento en vno con el juez que dio la sentencia, de juzgar aquel pley to bien y fielmente, estara obligado a jurar tambien en cada negocio el dicho juez ordinario, por auer jurado, assi en el Consejo Real, como en el mismo ayuntamiento, quando fue admitido al oficio (segun en el capitulo passado diximos [1784]) se escusara de jurar otra vez. Y Lucas de Pena y otros [1785]dizen, que no està obligado a hazer segundo juramento: y a# que es assi que esta misma razon parece que corre en los Regidores, q# tambien juraron de hazer sus oficios bien y fielmente quando fueron a ellos recebidos: y con esto concurre la de cision expressa de la di cha ley, que tambien obliga al dicho juez ordi nario a que jure por for ma sustancial: pero yo entiendo la dicha ley en los Tenientes de Corregidores, los quales, quando ella se promulgo, no jurauan en el C# sejo, ni aun en los ayuntamientos: pero el dia de oy, que ya juran en ambas partes, no es necessario que juren para la determinacion de las causas de apelacion, y assi se pratica.

[sect. 188] A este proposito es de dudar, si quando por ausencia, o enfermedad de alguno de los di putados del Regimien to para la causa de apelacion, se subroga otro, si el tal

subrogado està obligado a hazer el mismo juramento. Y aunque es assi, que parece que el juramento del primer n#brado liga al subrogado en su lugar, porque el oficio nunca espira ni muere, aunque se muden y falten los ministros del, [1786]y por esta razon tuuo Azeuedo [1787]que no es necessario que jure el subrogado: pero yo soy de c#traria opinion, porque el juramento es acto perso nalissimo, y no comprehende al sucessor; y assi vemos que cada Corregidor jura, y la pratica es, que juran los Regidores subrogados en lugar y por impedimen to de los primeros, y no valdrian los autos de otra manera hechos. [1788]

[298] **[sect. 189]** TERCERA duda es respeto de que la dicha ley de Toledo [1789] da elecion al ayuntami#to ante quien se apela, para que nombre dos buenas personas, porque se dixo *Buenas perso nas*, y si podra nombrar otros que no sean del ayuntamiento, pues en efeto es eligir oficios, y nombrar oficiales, en lo qual tiene el Regimiento libre disposici# para eligir de los capitulares o de fuera, a qui# quisieren, como atras queda dicho. Y a esta duda digo, que buena persona llama el derecho al juez: [1790]por donde como la tal persona aya de regular su parecer con la razon, no puede dezirse que queda al gun caso reseruado a al uedrio del juez, saluo tom#do el aluedrio por el vso de la misma razon. Ypor esto dixo la dicha ley *dos buenas personas*; comosi dixera dos juezes: y assi la misma ley mas abaxo dize: *Los tres Alcaldes.* Y quanto a lo segundo digo, que es juridico, que los diputados por juezes de apelacion, sean de los mismos Regidores, [1791]assi como para qualesquier honras se deue echar mano de llos, como ariba diximos: saluo si faltassen y no huuiessen entre ellos personas idoneas, que en tal caso podran ser eligidos otros de fuera del cabildo: [1792]y assi dize la dicha ley de Toledo en nuestro proposito, *Nombrando entre ellos dos buenas personas.*

[sect. 190] QVARTA duda es, si podran los Regido res prorrogar el termino prouatorio de los treinta dias que la dicha ley concede para prouar y sustanciar la causa? En lo qual digo, que como fuera de los dichos dias no tengan conocimiento de causa, no podran prorrogar, porque es cosallana, q# la prorrogacion no ha lugar en causa de apela cion: [1793]y dexadadas altercaciones desta dotrina, la razon es, porque en grado de apelacion no se puede atribuir jurisdicion alque no fuesse juez competente; y la prorrogacion de que hablamos, es de la instancia, y assi resueluo, que no pueden los dichos Regido res prorrogar el dicho termino, aunq# las partes dixessen que querian prouar ser los testigos falsos, no embargante q# Baldo tuuo, [1794]q# si dentro de los treinta **[299]** dias se pidiesse mas termino, se podria prorrogar.

[sect. 191] QVINTA Duda es, si en caso que sean passados los dichos quarenta y cinco dias que la dicha ley concede en las causas de apelacion para el Regimiento (que son cinco para apelar y pre sentarse, y treinta para prouar, y diez para sent#ciar) podran los dichos Regidores diputados s# tenciar las causas, aten to que en ellas parece q# son juezes ordinarios dados por la ley, o alomenos adjuntos al juez ordinario? Enlo qual algu nos han tenido, por dotrina de Doctores gra ues y autenticos, [1795]que estos juezes de apelacion, como ordinarios adjuntos al juez ordina rio, pueden sentenciar las causas que ante ellos p#d# en el dicho grado fuera del dicho termino, assi como lo pueden hazer los juezes ordinarios, a quien no està tassada ni limitada la instancia: y tambien porque esta ley Real no puso modo ni forma de proceder, [1796] sino puso pena al juez, si dentro del termino limitado no sent#ciasse, y que assi sentenci#do fuera del incurriesse en la

pena, pero no se causasse nulidad: [1797]porque solam#te espirò el pley to, [1798]y no la jurisdicion, luego que se acabò y es pirò el termino: y auien do como ay perjuizio en no sentenciarse, pue de se hazer difusion de tiempo, y sentenciarse fuera del termino: lo qual no huuiera lugar, si el termino se assigna ra y pusiera a la instancia, [1799]el qual passado no valiera la sentencia. Y tambien se comprueua esta opinion con lo que dizen Felino y Decio, [1800] que quando al juez se le pone pena si no sentencia dentro de vn termino, que puede sent#ciar passado aquel.

[sect. 192] La contraria opinion, que la sentencia de los Regidores, dada passados los quarenta y cinco dias, sea y es nula, se tiene por resolucion mas verdadera. Lo primero, porque estos Regidores no son auidos por juezes ordinarios passada la dicha instan cia, [1801]ni tienen mas poder que juezes delegados, los quales passado el termino, no tienen **[300]** jurisdicion alguna para sentenciar, y son auidos por juezes delegados en quanto a vsar de jurisdicion limitada dentro de aquel termino, porque por la dicha ley es limitado, assi a la causa, como a los juezes y a las partes. Y la dicha dotrina de Felino y Decio procede, quando el tal juez aquien se señalò termino para sentenciar, se quedaua con jurisdicion, que en tal caso vale la sentencia dada passado el termi no: aunque sera punido el juez por la inobediencia: [1802]y assi dize la dicha ley de Toledo [1803]claramente, *que passado el dicho termino, la sentencia del juez a quo, quede firme, y passada en cosa juzgada.* Y aduirtiendo a esto, y al daño que dello podria redundar a la par te por culpa de los juezes, proueyo la dicha ley, que no sentenciando los Regidores dentro del dicho termino, paguen el daño a la parte damnificada: y no por esso les permitio que pudiessen todauia sentenciar fuera del; porque auiendo de sentenciar, no auia que pa gar la dicha pena e interes.

Y de aqui es, que aun el juez ordinario que sentenciò en primera instan cia (el qual por la dicha ley tiene voto en ella) no podra tampoco el solo sentenciarla passados los dichos dias; por que por espirar la instancia, espirò el poder que en ella tenian, assi el ordinario, como los adjuntos a el, segun vna ley de partida, [1804]que dize estas palabras: *Nula es la sentencia en que no se acertaren a juzgarla todos los juezes a quien fue encomendado que juzgassen el pleyto: y esto mismo seria quando les fuesse otorgado de juzgar fasta el tiempo cierto, e ellos diessen su juizio despues quefues se acabado aquel tiempo en que les fue otorgado poder de juzgar, &c.* porque el juez no puede abreuiar ni prorrogar el termino estatuido por derecho, ni renouar el espiritu de la instancia fenecida: y esto es lo que se tiene y guarda, donde se entienden bien estos negocios: aunque en vnas partes he visto praticar lo contrario, por no los entender; y en otras so color de costumbre, la qual me acuerdo auer yo quitado siendo Corregidor en la ciudad de Soria, y en la ciu dad de Badajoz, por no estar legitimamente prescrita, y se confirmò por los señores del Consejo, mandando que passa do el termino de los quarenta y cinco dias no pudiessen los diputados sentenciar, ni valiesse la tal sentencia: y esta es resolucion de los autores destos Reynos. [1805]

[sect. 193] SEXTA duda es, si ya que los Regidores no tienen poder para prorrogar el termino de los dichos quarenta y cinco dias, si de c#sen **[301]** timiento de partes po dran hazer lo, y si valdra la sentencia dada despues del dicho termino? En lo qual digo, que assi como no pueden las partes prorrogar la jurisdicion de los dichos Regidores, para que conozcan de mas cantidad de los diez mil marauedis que la di cha ley permite,

como adelante veremos, por las mismas razones y otras, es resolucion comun, [1806]que no pueden las partes prorrogarles el dicho termino legal, ni darles jurisdicion pa ra ello. Pero por el contrario, de consentimi#to de partes bien podr# los juezes de segunda instancia sentenciar la causa, antes del fin del termino prouatorio de los dichos treinta dias, renunciando el termino, y concluyendola. [1807]

[sect. 194] SEPTIMA Duda es, si auiendo costumbre en el pueblo de sentenciar los Regidores las causas de apelacion passados los dichos qua renta y cinco dias de la dicha ley, valdra la tal sent#cia? Y digo que si. Lo primero, porque la cost#bre tiene autoridad, y potestad de Principe, y fuerça de ley. [1808] **[sect. 195]** Lo segundo, porque la cost#bre da y concede jurisdicion, aun al que no la tiene. [1809]Lo Tercero, por que la costumbre municipal, y de la patria, se re puta por ley, [1810]y haze ca llar las leyes, y rescriptos de los Principes. [1811] **[302]** Lo quarto, porque en **[sect. 196]** siendo la costumbre inmemorial fundada en razon, aunque sea contra ley, es visto ser aprouada por el Rey, y se ha de obseruar, sin que sea necessaria mas noticia suya. [1812]Lo quinto, porque el priuilegio y la costumbre se equiparan en derecho, [1813]y aun tiene la costumbre fuerça de priuilegio especial. [1814]Lo Sexto, porque la costumbre es mas fuerte que el derecho comun, y que el estatuto, y aunque el priuilegio: [1815]y todo lo que se adquiere por priuilegio, se adquiere por costumbre: [1816]pues por priuilegio es llano que se adquiere la jurisdicion, segun derecho comun y destos Reynos; [1817]luego bien se sigue que tambien se adquirira por costumbre. [1818]Y a este proposito es la resolucion que tras larga disputa escriue Burgos de Paz, despues de Bonifacio, y Castillo, y Couarruuias, y otros, [1819] por la qual concluye, que si la costumbre es introduzida despues de la promulgacion de la ley, que se ha de juzgar por la costumbre, en especial si la ley no tiene clausula derogatoria de la costumbre, y en caso que la tenga, se entiende derogar la costumbre passada, pero no la futura, y que està por introduzir, porque esta tiene fuerça de derogar la ley, segun lo dispone vna ley de partida, [1820]q# dize assi. *E aun ha poderio muy grande, que puede tirarlas leyes an tiguas, que fuessen fechas antes que ella.* Con lo qual **[303]** concurre, que la dicha ley de Toledo [1821]haze mencion de costumbre para prorrogar jurisdicion a los ayuntamientos.

[sect. 197] Lo dicho se entiende de la costumbre razonable, y legitimamente prescrita por tiempo inmemorial, demas de quarenta años, sin q# estè interrumpida, como lo dispone la ley Real: [1822]y assi concluyo, que siendo la tal cost#bre razonable, y prescrita, podran los Regidores sentenciar las causas passados los quarenta y cinco dias de la dicha instancia.

[sect. 198] OCTAVA Duda es, si auiendo las partes apelado para el ayuntamiento, comprometies sen la causa, y por alguna ocasion no tuuiesse efeto el compromisso, y se passasse el termino de los treinta dias que tenian para c#cluir, quedara la sentencia del ordinario passada en cosa juzgada? Y parece que no, porque el mismo termino que tenian las partes al tiempo que comprome tieron hasta c#plimien to de los treinta dias, es se mismo recobran luego que no se cumplio el compromisso, porque en el entretanto es visto suspenderse y dormir aquel tiempo, seg# comun opinion: [1823]lo qual procede

segun Socino, [1824] aunque el compromisso no se acetasse por los arbitros nombrados por las partes.

[sect. 199] Pero Filipo Decio y otros [1825]tienen lo contra rio, porque no se puede dezir estar comprometido, si el arbitro no ha acetado el compromisso, ni ay juez que conozca de la causa. Y en esta duda propuesta digo, que el compromisso no suspende el termi no desta ley de Toledo: porque comprometer es otra manera de prorrogar, [1826]ora sea en arbitro, ora en arbitrador; [1827] lo qual, como queda dicho, no se admite: y la comun opinion susodicha se entiende, quando el termino se assignò solamente a la instancia, y no qu# do se puso y constituyo a la jurisdicion del juez, de tal manera que passa do aquel, espirò su poder, como en el caso desta ley de Toledo, que despues delos dichos quarenta y cinco dias no tienen mas jurisdicion los Regidores, y assi de ninguna manera aquella es prorrogable.

[304] NOVENA Duda **[sect. 200]** es, si auiendo los Regidores en tiempo legiti mo embiado a sentenciar la causa fuera del pueblo, viniesse la sentencia fuera del termino, si podrian pronunciarla entonces, o que orden y remedio tendran para no incurrir en la pena de la dicha ley? En lo qual digo, q# en el caso propuesto de uen vsar de la aduerten cia de Paulo de Castro y de otros, [1828]que es hazer auto ante el juez ordinario y escriuano de la causa, diziendo, que ellos pronuncian desde luego la sentencia que vendra firmada de tal le trado: porque aunque la sentencia incierta, in terlocutoria, o difinitiua, es nula, [1829]no lo esqu# do se refiere a cosa cierta: [1830]pero porque la sentencia se ha de recitar y expressar por el juez, se ra bien, segun Hipolito, [1831]que quando la reciban los Regidores, la re citen y pronuncien otra vez.

[sect. 201] DEZENA Duda es, si los treynta dias assignados por la dicha ley, corren y se cuent# desde el dia de la apelacion, o desde el dia de la presentacion; y si la parte apela y se presenta antes del quinto dia (que fue hasta quando puede apelar) si es visto renunciar el termino que restaua acumpli miento del dicho quin to dia? En lo qual tien# los mas Doctores, por vna dotrina de Paulo de Castro, [1832]q# los treinta dias corren desde el dia que el apelante se presento, como no sea fuera del quinto dia q# **[305]** se le concedio para apelar y presentarse. Y de aqui se sigue, que si apelò y se presentò antes del quinto dia, se ren#cio el termino restante tacitamente. Pero el comun estilo, pratica y cuenta destos dias en es te articulo es, que el apel#te tiene cinco dias para apelar desde el dia que se notifica la sent#cia (los quales se han de passar sin que el dia de termino se compute en el termino [1833]) y tiene treinta para concluir, y diez para sentenciar: y aunque apele y se pres# te antes del quinto dia, no es visto renunciar el termino [1834]introduzido en su fauor: y assi se ha de contar el rest#te termino despues del quin to dia en que se pudo apelar, como lo dize claro la dicha ley: porque en caso dudoso no se ha de excluyr el remedio de la apelacion, ni indu zir se desercion, por es trechar y resecar el termino de los cinco dias concedidos para apelar y presentarse. Prorrogarse no pueden los dichos cinco dias para apelar y presentarse. [1835]

[sect. 202] ONZEN A Duda es, si no auiendo c#sistorio, o ayuntamiento, des pues que se interpuso la pelacion, y dentro de los cinco dias que la ley concede para apelar y presentarse, se causara desercion presentando se despues del quinto dia? En lo qual digo, q# aunque el termino de la apelacion corre desde el dia que se interpo ne y se presenta,

[1836]pero no pudiendo presentar se, no obliga el derecho a lo impossible, [1837]y cum plira presentandose en el primer ayuntamiento, aunque sea despues del quinto dia: [1838]y para esto se vsa de cautela de presentarse el apelante ante las puertas del ay#tamiento [1839]ante el escri-**[306]**uano de la causa y testigos, [1840]el qual lo assienta por fee, y de como no ay congregacion de Regimiento. En otras par tes se vsa, que se apela y presenta j#tamente an te el juez ordinario, [1841]y despues en el primer ca bildo se presenta, y pide juezes. [1842]

[sect. 203] De lo qual se infieren dos prouechos: vno, q# no auiendo ayuntami# to, no se passan ni corr# los cinco dias concedi dos por la dicha ley para presentarse: y el otro es, que hasta que se eligen en ayuntamiento los juezes [1843]para conocer en grado de apelacion, no corren los fa tales delos treynta dias, que tambien assigna la dicha ley de Toledo [1844] para alegar y prouar y concluir la causa: y si en treinta años no se nombrassen los dichos juezes de apelacion, inst#do sobre ello la parte, no correri#, pues no ay juezes ante quien se pueda ocurrir, y conocer de la apelacion: y assi por la dicha causa, como por todos los otros impedimentos [1845]que suspend# el transcurso del añofatal y biennio c#cedido a los apelantes en otras causas y tribunales, se impidira en esta causa el lapso de los dichos treinta dias; aunque Villalobos [1846]tuuo lo c#tra rio, diziendo, que la ley assigno cierto termino a la instancia, y que passado aquel, queda perimido y acabado: porq# se responde, que la dicha impossibilidad e impedimentos legales le suspenden, como queda dicho. Pero si los impedimentos fuessen por enfermar, o morir los Regidores nombra **[307]** dos, o por vacar sus oficios, no escusarian, porque se pueden y deuen eligir otros en su lugar. [1847]Los treinta dias de la dicha ley han de correr continuos, y no interpolados, segun verdadera resolucion. [1848]

[sect. 204] DOZENA Duda es, si la presentacion en Regimiento en apelacion de la sentencia del ordinario, ha de ser necessariamente el primer dia que huuiere ayuntamiento despues de auer apelado. Y esta duda nacio de auer escrito el Doctor Azeuedo, [1849]ser forçoso presentarse el apelante en el primer ayuntamiento siguiente tras la apelacion, so pena de quedar desierta, y la sentencia passada en cosa juzgada. Y ami parecer, ni la dicha ley de Toledo lo prueua, ni en ella ay las pala bras que cita Azeuedo, que digan estar obligado el apelante a presentarse en el primer consistorio: y assi se deue te ner lo contrario, que basta presentarse dentro del quinto dia de la apelacion en qualquiera de los cinco dias en que ay ayuntamiento, porque la ley da cinco dias para apelar y pres# tarse sin designar otra forma ni termino de la presentacion, y assi se pratica.

[sect. 205] TREZENA Duda es, si contra la senten cia dada por los dichos diputados (ya que no se puede apelar della) auralugar dezir de nulidad por demanda, o por excepcion, y ante quien, y dentro de que termino, se deue alegar, y si ante los dichos diputados se podra dezir de nulidad contra la sent# cia del ordinario? En lo qual es de presuponer, que la dicha ley de Toledo dize, que lo que de terminaren los tres Alcaldes, quede tan firme, que sea executado, y no se pueda mas apelar. Y es de notar, que siendo la apelacion defensa y remedio de los agrauios, [1850]y defensa natural, [1851]y siendo fauor publico [1852]est#der las apela ciones, concediendo, como indistintamente c# ceden los derechos que se apele ante juez competente de qualquiera causa, de mayor, o menor suma, [1853]no les pareciendo a los Consultos que hazen injuria al juez, de quien por pequeña quantia se apela; pero

aunque la apelacion sea de derecho natural, y fauor publico estender la, el Rey puede restringir [1854]y limitar este dere-**[308]**cho y fauor, mayormen te con causa, como con sidera que lo es la pequeñez de las causas de diez mil marauedis abaxo, por lo qual restringio en ellas los grados de apelaci#: y assi la dicha ley de Toledo es vn caso de falencia que se po dria añadir a otros muchos [1855]que tiene la regla susodicha de poderse apelar tercera vez, porq# en el dicho caso no se puede apelar mas de vna, aunque no sean con formes las dos sentencias.

Lo qual presupuesto, parece que es assi, que la dicha ley de Toledo no excluyo sino el reme dio de la apelacion y su plicaci# de la dicha sentencia dada por los diputados con el ordinario, y el remedio de la nulidad quedò omisso: [1856]y por esto parece, q# ora por demanda, ora por excepcion, conforme a derecho ha lugar c#tradezir la dicha sentencia, porque en todas las causas en que se deniega la apelacion, se puede proponer la nuli dad #te el mismo juez: [1857] porque si la ley quisiera otra cosa, expressaralo, [1858]como lo hizo en ca so diuerso en la sentencia que fuere dada en grado de suplicacion: [1859] por manera que aunq# la causa estuuiesse sentenciada por los dichos diputados y juez à quo, muy bien se podria querellar qualquiera de las partes de la sentencia y nulidad della por via de nulidad, [1860]si no son passa dos los diez dias, ante los Regidores y ante el ordinario, si todos con formes la pronunciaron; y si ellos dos solos sent# ciaron contra la senten cia del ordinario, ante ellos en los dichos diez dias se tratarà de la nuli dad; pero passados los diez dias, hase de tratar ante el ordinario, ora los Regidores ayan remitido al ordinario, o no, la execucion de la sentencia, por lo que di ze la dicha ley Real. [1861] *Y lo que estos assi determinaren, sea firme y executado por la justicia ordinaria:* lo qual disputan los Pla centinos enc#tradam# **[309]** te: pero lo dicho es la re solucion de Auendaño, y lo que se pratica. [1862]Y en caso que estuuiesse executada la tal senten cia, se deuria retratar la execucion della, y tornar el negocio a los terminos en que estaua an tes de la sentencia. [1863]

[sect. 206] Es bien de ponderar, que esta nulidad oy no se alega ante el superior del juez à quo, porque por leyes destos Reynos esta proueido, que de las causas de la dicha cantidad no conozcan por ninguna via en las Ch#cillerias Reales fue ra de las ocho leguas, como lo dispone la mes ma ley de Toledo: [1864]y por esto se puede alegar ante los dichos diputados [1865]durante el termino de los dichos qua renta y cinco dias, y ale gandose ante ellos, y conociendo del articulo de la nulidad, podri# assi mismo pronunciar sobre otro articulo de iniquidad que la tal sentencia contuuiesse, por que lo vno debuelue c#sigo lo otro. Lo qual se entiende conociendo los dichos Regidores en grado de apela cion de la causa principal, que a bueltas della podran conocer de la dicha nulidad, pero no de otra manera, porque su jurisdicion es limita da para solo el dicho grado: [1866]pero passados los dichos quarenta y cinco dias hase de alegar la dicha nulidad, o manifiesto error ante el juez ordinario, como atras queda dicho: aunque parece que no pue de conocer de los meritos della, porque la sentencia de los diputados no puede ser reuocada por el ordinario por me ritos de iniquidad; pues to que no faltò quien di xo, [1867]que para el remedio desto el concejo n# brasse dos diputados q# assistiessen con el ordinario al conocimiento deste articulo, y para ello por via de apelacion se tornasse a deboluer la causa de nueuo al dicho concejo. Esto entiendo yo, qu#do la nulidad se intentasse por nueua demanda, porque si

se alegasse por via de excepcion, auiase de alegar y prouar incontin#ti [1868]ante el juez executor, si es mixto executor: y digo mixto, porque en las executorias de Chancillerias ha se de guardar vna prematica de los Reyes Catolicos, [1869]que assigna **[310]** en el caso el termino, dentro del qual se ha de alegar la dicha nulidad contra la sentencia del ordinario, que es dentro de sesenta dias, comoestà dispuesto por vna ley del Rey don Alonso en Alcala, [1870]de cu yo entendimiento algunos han dudado, si en caso que la nulidad se alegasse por via de ex cepcion, se admitiria despues de los sesenta dias contenidos en la di cha ley. La conclusion dello parece dudosa, y requiere declaracion de quien se la puede dar: y los motiuos que algu nos tienen, los podra ver el Lector en los lugares donde el articulo se trata.

[sect. 207] La nulidad intentada contra la sentencia de los Regidores, impi de la execucion della: y si la sentencia es notoriamente nula, podra el ordinario proceder a execucion de la suya. [1871]

[sect. 208] Deuese aduertir, que qualquiera tercero [1872]in teressado en la sentencia dada por los diputados del ayuntamiento, con el qual no se litigò, puede apelar della, aun que (como queda dicho) a las partes principales no les competa remedio alguno contra la di cha sentencia: pero si el tercero saliere a la causa en segunda instancia, tambien deue ser oydo, aunque no aya apelado. [1873]

[sect. 209] CATORZENA Duda es, si contra la sentencia de los dichos diputados auria lugar res tituci# in integrum en fauor de la persona, a quien compete el dicho beneficio? En lo qual digo, que por la misma razon de la duda antecedente, y decision della, tampoco la di cha ley de Toledo quitò el remedio de la restitucion in integrum en los casos en que de derecho es concedida, por que es remedio muy ge neral, inserto en el cuer podel derecho, **[sect. 210]** y assi por qualesquier clausu las generales derogatorias no se excluye, si especialmente no se de roga: [1874]y por esto no deue ser denegada en las causas consistoriales c# tra las sentencias de los diputados, o contra otros qualesquier autos, en que los que pueden **[311]** vsar del dicho beneficio de restitucion, sean lesos y damnificados. Y en este proposito dize Baldo, [1875]que deue ser c# cedida restitucion al menor, o a la Yglesia contra la tercera sentencia, de la qual no podia ninguno apelar, porque el remedio de la restitucion en fauor del menor, esmas priuilegiado que el remedio de la apelacion en fauor del mayor, caso que t#gan la apelacion por remedio sobre derecho positiuo. Y de aqui es, que en los casos [1876]donde c# tra dos sentencias conformes no se admite apelacion al mayor, se deue conceder restitucion al menor: y assi à nuestro proposito, pues to que por la dicha ley estè denegado el remedio de la apelacion, ò su plicacion, no es auido por denegado el remedio de la restitucion, q# es mas poderoso, segun verdadera dotrina de Paulo de Castro y otros: [1877] y para saber ante que juezes se puede pedir esta restituci#, vease lo que diximos en el articulo precedente, junto con vna ley de partida, [1878]que haze al proposito.

[sect. 211] La dicha restitucion se deue conceder mas facil mente, quando el menor hizo su diligencia, assi para hazer prouança en los treinta dias, como para que la causa se determinasse en los diez dias de la ley, seg# dotrina de Baldo com# mente aprouada: [1879]y esta opinion se deue tener, y juzgar por ella, a# que lo contrario teng# muchos

autores antiguos y destos Reynos, [1880] pareciendoles que el re medio de la restitucion es subsidiario, [1881]y à falta de otros, y que almenor le queda recurso c#tra el juez ordinario, y contra los Regidores en residencia, si por su culpa dexaron passar los diez dias sin determinar la causa: porque se respon de, que este remedio es inutil al menor, como quiera que ante todas cosas se ha de executar la sentencia del ordinario en perjuizio del me nor, y auer de aguardar **[312]** el tiempo de la residencia, y pedir a to do el Regimiento los diez mil marauedis, por no auer nombrado juezes, o a los nombrados, porque no determinaron, o al ordinario, porque no le proueyo de justicia para poder hazer prouança: y aunque los condene, apelaran, por ser de tres mil marauedis arriba, y no de cohecho ni barateria, ni cosa mal lleuada: y quedale al menor obligacion de seguir el pleyto, y hazer lo sentenciar en el Consejo, que le seria de mucho mayor costa que lo principal: y assi este remedioes como si no fuesse. [1882]Por lo qual resueluo, q# estara en elecion del menor pedir la di cha restitucion (y le deue ser c#cedida) o la pena contra los juezes.

[sect. 212] QVINZENA Du da es, si la causa de diez mil marauedis abaxo decendiesse de delito, assi como negocios de juego, o de estar excomulgado vn mes, o de setenas, o en las causas de ordenanças, en que no ay pena corporal ni de Camara, aunque se proceda en ellas criminalmente, y por el bien publico, podran ser juezes los diputados del di cho ayuntamiento? Y parece por la dicha ley de Toledo, [1883]y por su generalidad, que si; por que la ley que generalmente habla, sin distincion la deuemos enten der: [1884]y conforme a derecho se deue tener assi, por argumento de lo que esta dispuesto, [1885]q# quando la pena corporal no se puede executar, el juez de las causas ciuiles, que son las pecuniarias aplicadas a la parte sera juez de la c# denacion pecuniaria q# se aplica al fisco: aunq# en el tal caso seria la causa criminal, y no ciuil, como luego diremos. De donde se sigue, que si vno fuesse conde nado en diez mil marauedis, o de ay abaxo, y en destierro por algun tiempo, que aunque sea verdad que la pena del destierro sea corporal (de las quales la menor es mayor [1886]que qualquiera pecuniaria) y por razon della no se pueda apelar si no ante el Rey; pero si el reo consinties se el destierro, podria muy bien sobre la condenacion pecuniaria apelar ante el ayuntami# to; [1887]y no seria de inconuiniente consentir cerca de vn articulo [1888]la s#tencia, y cerca de otro apelar della.

[sect. 213] Pero aunque lo suso dicho consiste en dere-**[313]**cho quando acaece el caso se pratica lo contrario, por la fuerça que tiene el estilo, [1889]en especial en las penas de ordenanças, lo qual puede fundarse. Lo Primero, porque las dichas causas se intentan criminalmente por la vindicta publica, y podria auer en ellas pena corporal de destierro, vergu# ça, o açotes por gran ta la de monte, o destruicion de huertas, o pasto de viñas, o por excesso graue de algun regaton, bastecedor, o corta dor, y no vale la consequencia, no se aplica la pena a la camara, luego siguese, que es la causa ciuil, y apelable al ayuntami#to: **[sect. 214]** porque aunque sea assi, que aquella causa se llama de derecho comun y Real tambien criminal, y criminalmente intentada, en la qual se aplica pena al fisco, [1890]aunque se intente ciuilmente [1891]que este es fauor fiscal. No de xára de ser assi mismo causa criminal aquella, en que se comete y acusa delito, por el qual no solo no se incurre pena corporal, pero ni fiscal, como enel delito de Estelionato, quando vno vende la heredad por libre de censo, o hipoteca, y no lo està, o quando vsa oficio de barbero, o otros, sin estar exa minado, o quando el carcelero por descuydo, o malicia dexò yr

al deudor que tenia preso, y en otros muchos casos y delitos en que la pena viene a ser el interes de la parte, o se aplica al ju ez, [1892]o a otra persona y no a la camara. Mucho mejor se dira tambien causa criminal la que se intenta criminalmente, por el bien publico y par ticular, y se pide castigo con pena corporal, o ciuil, aplicada a la parte, y al juez, o a la republica: porque la causa toma n#bre y denominacion #la acci# con que se int#ta: [1893]y **[314]** ha se de considerar que el modo y forma c#que se procede en las tales causas es criminal, por querella, o denunciacion de parte, y por informacion y por prision: y assi en apelacion de al gunas dellas no conocen los Oydores, si no los Alcaldes del crimen. [1894] Lo segundo, porque tal podria ser la condenacion pecuniaria por alguna tala, o delito graue que por no pagarla el reo se comutasse en pena corporal, segun derecho: [1895]y assi el Regimiento conoceria por in cidencia de lo que no le pertenece ni pudiera conocer principalmente. Lo tercero, porque si# do las penas de ordenanças para la ciudad seri# los diputados juezes en causa propria, y darse hia que fuessen legisladores, e interessados [1896]en la execucion de la orde nança, y ley municipal que hizieron: la qual ra zon no milita en el juez ordinario [1897]q# lleua parte de la pena legal que hizo el Rey. Lo quarto, porque quando la pena se aplica a la ciudad pue de llamarse criminal la causa, **[sect. 215]** como quando se aplica al fisco por el simil y concernencia que tienen entre si los bienes fiscales, y los propios, y bienes concejales. [1898]Lo quinto, porque seria absurdo y perjudicial a la republica, que los Regidores conocies sen de estas causas, como quiera que por ser de sus vezinos, y en que ay aluedrio y ruego dexarlas, y aun mal castigadas, porque comunmente professan ser pro tectores y rogadores, por los naturales que delinquen, y assi la republica q#daria menos bien satisfecha, y aun el fisco Real defraudado. Lo Sexto, porque la jurisdicion de los Regidores en grado de apelacion es anomala, estraña y limitada, sola men te para enlo mere ciuil: y no se puede, ni deue ampliar, ni estender alo que es de otro genero de nominacion, y forma diferentes: y assi se **[315]** cerrò la puerta a esta pretension de las ciuda des en capitulos de cortes donde se intentò. [1899] Verdad es, que en las ciudades de Cordoua, Cuenca, Salamanca, Plas#cia, y en otras partes, por costumbre, y por executorias, sobre penas de ordenanças de diez mil marauedis abaxo, se apela a los ayuntamientos: y ser esta comun pratica, lo afirm# y siguen Azeuedo, y Iu# Gutierrez [1900]reprouando a Auendaño, que c# mas razon el, y otros tu uieron lo contrario: [1901] porque la pratica vniuersal es no apelarse a los ayuntamientos sobre los tales negocios.

Y no obsta el argum# to que haze el dicho Iuan Gutierrez para su opinion de vna ley Real q# dize, *que quando alguno fue re preso por causa pecuniaria, no siendo la causa criminal, que apelando, y depositando, odando fianças sea suelto*: porque aquello procede en fauor del reo, para que no padezca prision, depositando: pero no para prorrogar jurisdicion odiosa y limitada a los Regidores, en causa intentada seguida y juzgada criminalmente.

[sect. 216] En ciertos casos pare ce que se podria apelar para los ayuntamientos, aunque huuiesse auido pena de camara en la s#t#cia, como seria si por la injusticia de algun c# trato, o por la tr#sgression del se aplicasse pena al fisco, mediante algun pacto, o condicion puesta en la escritura, o por enagenar la cosa litigiosa, o si el fisco pidiesse alguna herencia, ora en lo suso dicho se procediesse de oficio, o de pedimiento de parte,

atento lo que dize el jurisc#sulto Marcelo, [1902] que sola la sentencia se ha de considerar, y no el genero del delito.

[sect. 217] DIEZYSEIS Du da es, dize la dicha ley de Toledo, que se apele al Regimiento de la ciudad o pueblo dela ju risdicion donde se dio la sentencia, y acaece que en vn Corregimi#to ay muchas villas y ciudades, y en todas tie ne el Corregidor prime ra instancia, y en vn pueblo dio la sentencia, y en otro se apelò della **[316]** ante el, o dio la sentencia, y apelose della en pueblo diferente, de d# de se siguio la causa, es de ver si la segunda instancia se seguira ante el Regimiento del lugar donde se tratò la prime ra, y son vezinos los litigantes, o ante el Regimiento del pueblo don de se dio la sentencia, o se apelò, y adonde assis te el Corregidor? en lo qual digo, que si las ciudades, o villas del tal Corregimiento tienen (como es ordinario) executorias, priuilegio, o costumbre de que salido dellas el Corregidor a otras del partido, dexe alli las causas, para acaballas los Tenientes, o Alcaldes ordinarios, y que no las pueda sacar de alli, ni desaforar a los vezinos: llano es, que alli se ha de pronunciar la sentencia, apelar, y di finir en apelacion ante el Regimiento del tal pueblo: pero si pudiesse el Corregidor, conocer de los negocios de todos los pueblos en qual quier ciudad, o villa del Corregimi#to, toda via digo lo mismo, que la apelacion se ha de seguir en el pueblo donde son vezinos los litigantes, y se tratò el pleyto, porque no sean vexados c# gastos y trabajos, ni se de jurisdicion fuera del territorio [1903]contra los subditos, si ya de lo contrario no huuiesse costumbre. [1904]

[sect. 218] DIEZYSIETE Duda es, si deuiendo apelar el condenado para el Regimiento, apelò por error para la Chancilleria, o para ante Alcaldes de Corte de lo ciuil, y ellos remitieren la causa al Regimiento, por no pertenecerles, podra traer los autos y proseguir la instancia ante el Regimiento, sin nueua apelacion? y parece que si, por vna decission de Vlpiano, [1905]que dispone, que deuiendo apelarse ante el inferior, si se apelò ante el superior no daña el error: y Acursio dize alli, que no es necessaria nueua apelacion: Pero lo contrario parece mas juridico porque el Rey por la dicha ley de Toledo quitò y apartò la jurisdicion desi, y de los juezes superiores para no poder conocer destas causas pues dize, *Que no se pueda interponer apelacion ante nos, ni para nuestro Consejo y Oydores ni otros juezes de la nuestra Corte y Chancilleria, ni los juezes de quien se apelaren sean tenudos de la otorgar, ni la otorguen.* Y assi auiendo defeto de jurisdicion en los su periores, y siendo notoriamente inc#petentes y atribuyendose la jurisdici# a los Regimientos, el error de apelar ante los superiores no escusaria: [1906]y si escuso en la dicha decission de Vlpiano fue, porque alli en el juez superior no huuo defeto de jurisdicion, **[317]** como le ay en nuestro caso, sino porque no se pu do apelar ante el superior sin apelar primero **[sect. 219]** ante el inferior, pues so lo ante el Principe se puede apelar omitido el grado intermedio: [1907] y alli solamente consistio el error en la persona del juez: pero en nue stro caso auriale en el juez, y en la causa, en es pecial auiendo expressa prohibicion para no proseguirla ante otro juez, y limitacion de termino para la instancia. Y por esta opinion haze vna do trina de Iuan Andres, [1908]la qual defien de Filipo Decio, [1909]que quando no ay estatuido termino para apelar, y proseguir la apela cion, es necessario dentro del termino auisar, y cerciorar al juez ante quien se apela: y assi por el dicho error, y por el lapso del termino se le adquiere derecho al ad uersario, y queda a mi parecer desierta la apelacion.

[sect. 220] DIEZYOCHO Duda es, si se ha de con siderar la cantidad de la demanda, o la cantidad de la condenacion, pa ra que el conocimiento en segunda instancia per tenezca, o no al ayuntamiento. Y quanto a esta duda digo, que aunq# por las palabras de la di cha ley de Toledo, [1910]al gunos son de opinion, [1911] que seha de considerar la cantidad de la condena cion y sentencia para determinar si compete el conocimiento de la causa, o no al ayuntamiento, y no la c#tidad de la demanda: pues dize la ley. *Ordenamos que la sentencia difinitiua* (jun to con las palabras de de abaxo) *q# fuere de quan tia de diez mil marauedis o dende ayuso, la condena cion della sin las costas* (y mas abaxo) *se pueda apelar para ante el Concejo y oficiales de la ciudad, &c.* Y estas palabras se ponen tambien en vn capitulo de Cortes de Madrid del año de ochenta y tres, [1912]donde trata de que las apelaciones del Teniente de Corregidor vengan ante los Alcaldes de Corte de lo ciuil y dize: *Pero si la condenacion fuere de diez mil marauedis, o dende ayuso sin las costas: mandamos que se interpongan las apelaciones para el Concejo, &c.* conforme a la dicha ley de Toledo.

Y aun passan adelante Mexia, Azeuedo, y Iuan Gutierrez, [1913]diziendo, q# si vno pidio cien mil maravedis, y el juez c#denò en diez mil, que no solamente se pueda apelar desto al ayuntamiento: **[318]** pero que por los diputa dos del se puede reuocar la dicha sentencia, y hazer condenacion de todos los cien mil pedidos, y esto en virtud de ladicha ley que da facultad a los dichos diputados para confirmar, o reuocar, añadir, o menguar la dicha sentencia: y segun esta opinion he oydo que se pratica en la Chancilleria de Valladolid, que se tiene el pleito por de menor quantia, respeto de la sentencia, y no de la de manda; y aun en el Consejo Real lo he visto juzgar assi en negocios començados ante Alcaldes de Corte de lo ciuil, sobre si eran, o no de menor quantia para po derse apelar dellos al Consejo, o a la sala de los dichos Alcaldes.

[sect. 221] Pero ni la vna opini# ni la otra en p#to de de recho me satisfaze, y assi soy de parecer, que se tenga consideracion a la demanda, y no a la sentencia; segun decission del Iurisconsulto Vlpiano: [1914]y por la demanda se atribuva, o no la jurisdicion al ayuntamiento: porque siendo la dem# da demas de los diez mil marauedis permitidos, recibirian agrauio los litigantes, si se les denegasse la apelacion para las audiencias donde ay tantos grados para el remedio de los agrauia dos: lo qual cessaria si se considerasse la sentencia, y se huuiesse de apelar al ayuntamiento, cuyo juyzio por la dicha ley queda firme, y no tiene reparo el daño que por el la parte recibiesse. Y a esto no obstan las dichas pa labras desta ley, porque se entienden quando la condenacion sin las costas fuesse regular, igual, y conforme a la demanda, o no excediesse della, ni de la suma tassada a la jurisdicion de los Regidores, como quiera que la dicha su jurisdicion es limitada, y para en ca sos de poca quantia, y de poco perjuizio instituida, y si se huuiesse de considerar la sentencia y no la demanda, no ternia tassa la dicha jurisdicion de los Regidores. Y à esto aluden las palabras de vn capitulo de Cortes, [1915]que trata de las apelaciones de los Alcaldes de Corte de lo ciuil, que dize assi: *Siendo la cantidad sobre que es el pleyto de cincuenta mil marauedis odende arriba se aya de apelar y apele para el Consejo, &c.* Y esto se repite dos vezes, y lo mismo presupone otro capitulo de Cortes del año de och#ta y seys, [1916]que amplia la dicha quantia a cien mil marauedis: de manera que para juzgarse, si es el pleyto de mayor, o menor quantia, se ha de considerar la quantia sobre que se pleitea, segun lo qual a la demanda se deue atender que es el fundam#to del

pleito, [1917]y sobre la qual ha de caer la sentencia. [1918]Y aunque el dicho capitulo **[319]** de Cortes de ochenta y siete en el fin dize, que podian los dichos Alcaldes conocer de lo s# t#ciado por vno dellos, *siendo de cincuenta mil maranedis abaxo,* no por esso se ha de tomar argumento para considerar la quantia de la sentencia, y no de la dem# da, porque no son palabras decisiuas. Y en la de cisi# cerca de como se ha de considerar la quan tia se remite a la prematica de ochenta y tres, donde, como queda dicho, la quantia se ha de regular por lo que monta el pleyto, segun la de manda.

[sect. 222] DIEZYNVEVE Duda es, si se pusiesse demanda de muchos capitulos, y cada vno dellos fuesse de menor quantia de los diez mil marauedis, ora el juez los sentencie de por si cada vno, o todos junta mente, si la sentencia fuesse de mayor quantia se podra apelar para el Regimiento, o a otro tribunal de menor qu# tia? en lo qual Fulgosio, y otros [1919]diz# que si, no embargante que Baldo y Paulo y otros [1920]tuuieron, que auiendo sido la demanda de mayor quantia de la permitida a los juezes, no valdra la sentencia en la c#currente cantidad de la tas sa y limite de que podi# conocer, aunque se baxe y reduzga a ella, si no que se vicia en todo, y lo vtil por lo inutil: porque el acto de juzgar es indiuiduo, y que assi es nula la tal senten cia en todo. Por lo qual parece que conociendo los Regidores de mayor quantia de los diez mil marauedis permitidos, no vale su sentencia en lo que es de diez mil abaxo, [1921]y como serie (segun el Doctor Diego Perez, [1922]por la opinion **[320]** que refiere auer tenido en esto el Doctor Antonio de Aguilera Catredatico de prima, jubila do en Salamanca, que despues fue del Consejo del Rey nuestro señor) si muchos compañeros pidiessen juntamente, y en c#creto diuersas partidas, que cada vna fuesse de diez mil marauedis abaxo, no se podrie apelar para el Regimiento.

[sect. 223] Pero estas opiniones no se encuentran con la passada de Fulgosio, y Especulador, y sus equa ces: porque la distinci# y concordia dellas (segun dotrina de Bartulo y otros [1923]) es, que sila demanda se pone por capitulos, diuisa y separadamente, por causas y razones diferentes, si# do cada capitulo de diez mil marauedis abaxo, podran los Regidores juzgarla en apelacion, segun la primera opinion de Fulgosio: pero si se puso indiuisamente en vn contexto de pala bras, y en vna suma, junta por vna, o por diuersas personas, y causas, no podra apelarse para ante los Regidores, se gun la opinion de Baldo, y los que le siguen: y esto aunque concurra el expresso c#sentimi#to de las partes, como luego veremos.

[sect. 224] VEYNTE Duda es, si mediante el expres so consentimiento de las partes podran cono cer los Regidores demas quantia de los diez mil marauedis, que la dicha ley de Toledo les permite, y resueluo que no, porque no pueden derogar el derecho publico, ni prorogar el or den, y tassa dada y pues ta por la dicha ley, ni valdra en este caso la tal sentencia en fuerça de pacto, o conuencion de partes, segun la mas ver dadera y comun opinion. [1924]

[sect. 225] De lo qual se infiere que tampoco valdra el pacto y concierto de las partes, por el qual prorrogan la jurisdicion a los Regidores, en quan to al termino, para que passados los quarenta y cinco dias de la dicha ley de Toledo, puedan sentenciar la causa de apelacion, y que valga la sentencia, alomenos en fuerça de contrato **[321]** y de pacto, segun la dicha comun resolucion, y lo que traen Amedeo, [1925] y Iuan Gutierrez, [1926]despues de otros. Bien es verdad que resueluen en este articulo que valdria el dicho

pacto y c#uencion, no para dar jurisdicion a los Regidores, ni virtud a la sentencia, en fuerça de sentencia, si no para no alegar, ni oponer la nulidad de la instancia perimida y acabada, ni dezir de nuli dad por esta causa contra ella, porque el pacto y concierto, aunque sea jurado no se estiende a prorrogar jurisdicion, o potestad, [1927]ni a aprouar la nulidad que prouiene dello; saluo si las partes desde luego con sintiessen en la sentencia nula, y quisiessen passar por ella, no por acto judicial, si no por contrato, y concierto. [1928]
[sect. 226] Quando huuiesse du da, si la quantia es de diez mil marauedis, o mas de interesse, y la parte no lo opusiesse, de uese interpretar en fauor de la jurisdicion del Regimi#to, [1929]por euitar a las partes de molestias y gastos, siguiendo la a pelacion fuera del pueblo donde son vezinos: pero oponiendo la parte el defecto de jurisdicion deurie el interessa do prouar la quantia y fundar la jurisdicion del Regimiento concluy#temente.
[sect. 227] VEYNTEYVNA Duda es, si elactor a qui# se deuen veynte mil marauedis pide solamente diez por vna demanda, y otro dia pone otra de otros diez a efeto de q# no se pueda apelar para la Chancilleria si no para el Regimiento, si valdra esta cautela? Digo que no, y que podra a instancia de la parte ser c# pelido a que siga los pedimientos juntamente conforme la resoluci# comun de los Doctores: [1930]Pero si deuiendose a vno diez mil marauedis pidiesse cinco, bien podrian los Regidores conocer de todos diez mil inclusos en la tassa de su jurisdicion. [1931] **[sect. 228]** Y si alguno por frustrar la a pelacion del Regimien to, y para que se apele a la Chancilleria con cau tela pidiere veynte, de ui#dosele diez, aunque los diez se le den por la **[322]** sentencia deue ser condenado en costas, [1932]y no le valdra su cautela para que dexe de apelarse al ayuntamiento.
[sect. 229] VEYNTE Y DOS Duda es, si siendo incierta la suma de la demanda, y de la condenacion c#tenida en la sentencia del ordinario, podran los Regidores, conociendo en apelacion della, sentenciar en mayor quantia delos diez mil marauedis, que por la dicha ley de Toledo se les permite? En lo qual digo, que si esta dudoso qu#ta sea la suma de la primera causa, podran los Regidores conocer y condenar en mayor suma, y si es cierto, que la causa no excede de diez mil marauedis en su principio, bien podran, constando en segunda instancia de mayor deuda y suma, sentenciar en mayor qu#tia. [1933]
[sect. 230] VEYNTE Y TRES Duda es, si disponiendo la dicha ley, que los Regidores puedan juzgar las causas de apelacion de quantia de diez mil marauedis, podran conocer de pleytos que no fueren sobre marauedis, sino sobre bienes rayzes, o sobre pan, vino, azeite, o sobre alguna bestia, o alhaja? en lo qual digo, que aunque en la recopilacion desta ley [1934]se quitò la palabra, *estimacion*, que estaua en la letra y texto an tiguo della, y solo quedò la palabra, *quantia*, toda via se comprehen den en la dicha jurisdicion de los Regidores los pleytos que consist# en especie, conque elva lor y estimacion de la cosa demandada no ex ceda de los diez mil ma rauedis. Porque demas que en la palabra *quantia*, se comprehende lo que es especie, [1935]por ser como es esta ley fauorable a la Republica, respeto de que los vezinos no sean vexados con costas y gastos en pleytos de poca quantia y valor, y militando la misma razon se deuiera aplicar y ajustar a la jurisdicion de los dichos Regidores: y assi, por cosa superflua y no necessaria se quitò de la dicha ley la dicha palabra *estimacion*, porque en las leyes no ay ni se presume superfluidad, [1936]y esta opinion tuuieron algunos autores destos Rey nos, [1937]y se pratica en ellos vniuersalmente.

Pero es de aduertir q# ha de calificar el actor la jurisdicion de los Regidores, prouando en primera, o en segunda instancia valer la cosa que demanda diez mil maraue dis, o de alli abaxo, pues es calidad necessaria, y fundamento de su intencion, [1938]o para escusarse de prouar el **[323]** dicho valor, o quantia, puede reduzir a nueue mil marauedis la estimacion del pleyto, ora en la demanda, ora despues en la apelacion, o alegacion de agrauios (y lo he visto ya dos vezes sentenciar assi en el Consejo) haziendo gra cia al reo de la demasia, pero no suspendiendo la cobrança della, lo qual puede hazer, segun dotrina de Bartulo, y otros Doctores, aunque el reo lo contradiga. [1939]

Azeuedo [1940]y Iuan Gutierrez [1941]dizen, que despues de sentenciada la causa no se puede reduzir la quantia de la demanda a menos: pero lo contrario es mas ver dadero, por ser enla mis ma causa, y sin mudar la accion, y perdiendo de su derecho, diminuyendo y minorando la demanda, y no crecien do la, ni mudando la accion. [1942]Porque ningun agrauio haze el actor en ello a su aduersario, pues le remite y suelta la demasia, y le #sobliga de yr a litigar a la Chan cilleria a mayor costa.

Pero esta reducion y restriccion de la mayor quantia a la menor, que se permite en la jurisdicion que compete a los dichos Regidores hasta diez mil maraue dis, no procede ni se puede hazer en causas criminales, [1943]ni en las que sentenciaron Oydores, [1944]o Alcaldes de Corte, ni en causas de alcaualas, [1945] ni de residencias, [1946]ni so bre ocupacion de termi nos c#cegiles, [1947]aunque fuessen de menor quan tia: porque en los dichos casos y negocios no tienen los Regidores jurisdicion, confor me a lo dispuesto por le yes destos Reynos.

[sect. 231] VEYNTE Y QVATRO Duda es, si aui# dose pedido execucion, o demanda de diez mil marauedis abaxo, por reditos de algun censo, cuyo capital m#ta mas de diez mil marauedis, o concurriendo terceros opositores por dote o por otras causas de mayor quantia, podra conocer el Regimiento desta causa? Y digo que si, porque basta que la cantidad de la deman da principal quadre a la jurisdicion, aunque las de las oposiciones exce dan, pues (como dize el jurisc#sulto Vlpiano [1948]) lo que principalmente **[324]** se trata, deue c#siderarse, y lo demas no viene en consequencia.

[sect. 232] VEYNTE Y CINCO Duda es, si excediendo la quantia, o la estimaci# de la cosa dem#dada de los diez mil marauedis de que pueden conocer los Regidores en alguna pequeña suma, bastarà para in ualidar y frustrar la jurisdicion dellos? En lo qual digo, que aunque lo poco se equipara a lo que es nada, [1949]y de las cosas minimas no cura el pretor, [1950]y que por el bien de las partes, que no vayan a litigar a la Chancilleria, parece q# se deuiera tolerar el pequeño excesso, y passar con la jurisdicion del Regimiento. Pero con todo esso no se puede apelar para ante el, [1951]porq# la causa limitada ha de produzir limitado efecto, [1952]y por vn marauedi compete accion. [1953]Y en argumento desto ha ze, que se rescinde la v#ta por el engaño de mas de la mitad del justo precio, aunque sea en vn marauedi. [1954]

[sect. 233] VEYNTE Y SEIS Duda es, si son auidos por dos votos el parecer de los dos Regidores diputados para las dichas causas de apelacion, quando se acuerdan por consejo de vn solo assessor, y si podra el vno dellos dexar de seguir el parecer del assessor que sigue su com pañero, y atenerse al vo to del juez ordinario? En lo qual digo, que el estilo

que se tiene es, q# los dos votos por consejo de vn assessor haz# mayor parte: y con esto passan el Doctor Pisa, y Iuan Gutierrez: [1955]aunque no se yo en que derecho se fundan, pues la ley de partida [1956]dize: *Que el juez que no supiere derechos, tenga consigo omes sabidores, por cuyo consejo juzgue*: y pues al solo juez da muchos assessores, no se yo los muchos juezes como deuen ser contentos y admitidos insolidum con vn solo assessor; ni porque terna fuerça de dos votos, lo que por vn solo parecer se determina. Y otra ley de partida [1957]dize: *Que es nula la sentencia a donde no se acertaron todos los juzga dores a quien fue encomendado.* Y tambien hazen **[325]** a proposito vnas palabras del Concilio Tridentino, [1958]que dispone, que quando el Obispo fuera de visita procede contra algun capitular, que se n#br# otros dos ca pitulares por adj#tos, para que con el conozcan de la causa, y dize que el voto destos dos adjuntos sea vno. Y a mi juizio en el caso propuesto de uri# ser conformes dos letrados, que saben los terminos, y puntos que enlos processos se requieren considerar: y esto es lo que la ley quiere sentir, pues yguala la calidad de los dos votos con el voto del juez à quo, q# es Letrado. Bien auria que dezir por vna parte y por otra: sobre lo qual se puede ver lo q# traen Iason, Auendaño y otros, [1959]pero en fin el comun estilo destos Rey nos es, que el parecer de los diputados por c# sejo de vn assessor Letrado, tiene fuerça de dos votos, y haze sent# cia, aunque discorde el juez à quo, como esta proueido por ley destos Reynos, [1960]que dize assi: *Los dichos tres Alcaldes diputados, o los dos de e llos, si los tres no se conformaren, den y pronuncien sentencia en el dicho pleyto* (y mas adelante) *y lo que estos assi determinaren, sea firme, y executado por la justicia ordinaria.*

[sect. 234] En lo que toca a la otra parte de la duda propuesta, digo, que aunque es verdad que los Regidores estan obligados a determinar por parecer de assessor, pero no estan obligados a seguir le, si no es justo, atento lo que dize vna ley de la partida [1961]en estas palabras: *E los juezes deuen formar su juizio en aquella manera que el consejo les fue dado, si enten dieren que esbueno, &c.* y assi podra el vno delos Regidores, si quisiere, conformarse con el parecer del juez ordinario, y dexar el de su compañero y del assessor. [1962]Bartulo dize [1963]a este proposito, que en caso de la dicha discordia podrian tomar vn tercero, y en efeto lo que acordaren los dos Regidores, sera mayor parte, y valdra su sentencia, assi en grado de apelacion, como en caso de recusacion. [1964]

[sect. 235] VEYNTE Y SIETE Duda es, que se hara, quando los dichos diputa dos y el juez ordinario son de tres votos y pareceres diuersos, y no hazen sent#cia conforme con la del ordinario, ni contra ella, si no que son todos tres votos sin gulares y diferentes? Y en esto digo, q# no pudiendo reduzirse [1965]a vn parecer y sent#cia la mayor parte dellos, porque el vno absoluio al reo, y el otro le c#denò en quatro, y le otro le remitio a c#tadores, o le adjudicò alguna heredad, en tal caso, se deuen nombrar en el ay#tami#to otros dos diputados, que con los n# brados determinen la causa, como de ne gocio y pleito remitido; y si el termino **[326]** fuere tan breue, que en el no puedan sentenciar, vsen de la cautela que arriba diximos, que es dezir que pronuncian desde luego la sent#cia que vendra ordenada y acordada de parecer de tal Letrado.

[sect. 236] VEYNTE Y OCHO Duda es, si sera necessario que se hall# ambos Regidores con el Corregidor o Teniente, no solo a los autos q# se hazen, pero tambien al pronunciar de la sentencia: o si basta que c# curra el vno; **[sect. 237]** y si la jurisdicion de los

dichos Regidores diputados es ordinaria, [1966]o delegada? En lo qual presup#go, que la jurisdicion de los dichos Regidores es ordinaria, como la del Corregidor, o su Teniente, de quien se apelò: porque los juezes dados por c#stitucion de ley [1967](como lo son los Regidores por la dicha ley Real [1968]) son juezes ordinarios: de lo qual se podia inferir, que podia cada vno [1969]conocer y hazer autos judiciales apartadam#te. Pero como quiera que esto pro cede, quando la jurisdicion se concede por diuersas leyes, o por vna a diuersos juezes in solidum a cada vno; pero en nuestro caso està dis puesto lo contrario por la dicha ley, que concede la jurisdicion a los dos diputados, j#tamen te con el juez de prime ra instancia; y por requisito necessario dispone que aya numero de juezes, y que sean tres, en quanto dize, *Que el concejo elija dos buenas personas, ante los quales en vno con el juez se ventile la causa*; ponderando la palabra, *En vno,* **[sect. 238]** que es como juntamente: [1970]y assi sea la resolucion, que deuen concurrir todos tres a la pronunciacion de la sentencia difinitiua, y aun a la de los autos interlocutorios, [1971]sin que baste cometer el vno su voto al otro para la determinacion y pro **[327]** nunciacion. [1972]Verdad es, que estando todos tres presentes, podra el vno en nombre de todos en numero plural [1973] dar y pronunciar la sentencia, porque su pres# cia induze con su taciturnidad expresso consentimiento: y si faltasse alguno por muerte, o enfermedad, o ausen cia larga, se deue en su lugar eligir otro; [1974]porque por el impedimen to de los Regidores no se purga la mora. [1975]

Y no es de considera cion que sea confirmatoria, o no, la sentencia de los diputados, para que baste por esto la presencia del vno a la pronunciacion con el ordi nario, porque el otro di putado que falta, podria dar tales razones, por las quales por ventura los aduxesse a su pa recer, y fuesse diferente la sentencia: [1976]y la ley a el hizo juez, y no al as sessor de quien viene firmada. Y si se dixere, que suele auer dificultad en juntar los diputados, y que se causara dilacion, y no tan buen expidiente en los negocios, digo, que el pleyteante haga su diligen cia en buscarlos, y ellos se dexen hallar, y hag# su oficio, y se junten c# el ordinario, pues en vno y otro fuero estan obligados a ello, y que se guarde la ley que lo dis puso assi. [1977]

[sect. 239] De lo qual se aduierte, que se deue prohibir, y aun castigar, al escriuano q# segun abuso de algunos pueblos va a leer peticiones, y hazer autos, y pronunciar sentencias ante los dichos diputados a sus casas, y en las plaças, sin assist#cia de su juez, Corregidor, o Teniente. En Madrid y en otras partes se vsa pronunciar algunas vezes los Regidores solos sus sentencias en el ayuntamiento sin estar alli el Teni#te que dio la primera s#tencia: pero esto procede estando consultada con el, y puesto esto por auto al pie de la sent#cia. A proposito desta duda escriue Ia son, [1978]q# valdria la s#t#cia pro nunciada por dos de los dichos tres juezes, si huuiesse costumbre dello: pero esto se ent#deria siendo el vno dellos el ordina rio, y la sentencia c#firmatoria, y la costumbre introduzida despues de la ley.

[sect. 240] VEYNTE Y NVEVE Duda es, si es necessario comunicar los Regidores su sentencia con el ordinario, o si podran ellos pron#ciarla sin preceder la dicha comunicaci# hecha por ellos, o por el assessor; y si por no hazerse la dicha comunicacion, sera nula la sentencia de los Regidores? En lo qual digo, que la comu nicaci# y conferencia de lo

que se ha de difinir y sentenciar, es necessaria entre **[328]** los Regidores y el Corregidor o Teniente, aunque la ley no lo decide ni pone por requisito: pero no pueden de terminar la causa y negocio apartadamente, si no en vno, como queda dicho; y assi porque con la contradicion y disputa se auerigua y sa le mejor a luz la verdad, [1979]parece que el assessor, como voz y espiritu que es de los diputados, que no son juristas, ni sabidores del derecho, deue (alomenos quando se reuoca la sentencia del ordinario) co municarla con el; [1980]assi por el decoro y respeto del Corregidor o Teni# te, juezes ordinarios, [1981] como porque podria ser con la disputa y exam# del negocio conformar se en mas justa sentencia. Y no se enfade el as sessor (ya que aceta serlo) ni se deshonre y dedigne de yr a comunicar su parecer y juizio con el del juez, pues el fin que de alli ha de resultar, es acertarse mejor en dar la justicia.

[sect. 241] Con todo lo dicho no tengo por nulidad [1982]dexarse de hazer la dicha comunicacion vocalmente, o por escrito, ora el assessor estè impedido, o enfermo, o no lo estè, porque la ley no lo dispone en la forma que dà y tiene ordenada [1983]para estas causas, y para quitar la consequ# cia, y entender que la ley no lo quiso, ni lo tuuo por forçoso ni necessario, basta dar instancia de lo contrario, [1984]pues muchas vezes se embi# las tales causas a sentenciar fuera del pueblo, y no pueden comunicarse el assessor y el juez, por la breuedad del termino, y distancia del lugar, o si el Letrado està en fermo, que no puede comunicarse con el juez, ni tampoco el Corregidor, o Teniente haga honra, ni insista, en que venga el assessor a comunicarle la sentencia, porque no es razon, por quatro reales de assessoria sacar de su casa a vn abogado graue, o ocupado, y que vaya con mal tiempo a cosa que no importa tanto: de mas que el juez se haze por esto odioso a los abogados que lo rehu san, aunque otros, especialmente los Letrados moços, huelgan de hazerlo: y en fin no podemos negar el prouecho de la dicha comunicacion para los litigantes.

[sect. 242] TREYNTA Duda es, si pendi# te la causa por apelacion ante los di-**[329]**chos Regidores, podra el apelante mu dar, o añadir la demanda, accion, o remedio intentado en la primera instan cia, y hazer prouança en lo intentado nueuamente, y si hecha le aprouechara? En lo qual digo, que en la causa de apelacion no se puede mudar la acci# intentada en la primera instancia, nihazer pro uança sobre otra diuersa, sino fuesse en cierta forma, que vera el lector en los lugares donde el articulo se trata. [1985]

[sect. 243] TREINTA Y VNA Duda es, si siendo la de manda de diez mil marauedis abaxo, pusiesse el reo por reconuenci# mucha mayor quantia, se podra apelar para el ayuntamiento: o en caso que el negocio passas se ante Alcaldes de Cor te de lo ciuil (que en apelacion conocen hasta cierta suma) se apelarà al Consejo? Y parece q# los dichos Regidores y el Consejo pueden ser juezes de todo assi por lo que toca a la demanda, como por lo que to ca a la reconuencion: por que èsta ha lugar en la jurisdicion prorrogada; [1986]y en grado de apelacion no se podria poner rec#u#ci# alguna, [1987] y tambien porque a#que vn juez pedaneo [1988]tiene limitada su jurisdicion, por via de reconuencion se le prorroga y estiende a mas del limite y tassa: por donde aunque el ayuntamien to tenga limitada la jurisdicion hasta diez mil marauedis, parece que deuria estenderse a la re conuencion. [1989]

[sect. 244] Por la parte contraria parece, que como la reconuencion sea nueua demanda, y la sent#cia en que el actor es ab suelto della, sea de mayor quantia de la que pueden

los Regidores conocer, y la reconuencion se aya de tratar en vn mismo juizio, [1990]que el ayuntamiento no po dra admitir la apelaci# ante si interpuesta. Por otra parte parece que auemos de venir a la determinacion de vna question, que en derecho se alterca mucho, que es, si ambas partes que litigan, apelan para diuersos tribunales de vna misma sentencia, qual de los juezes ante qui# se apelò, conocera de la causa? En resolucion de la qual hazen los Docto res [1991]dos casos.

[330] El primero, quando en trambas partes fueron agrauiadas en vn mismo negocio, pueden ambos apelar: pero como la apelacion interpuesta por el vno, es comun, y basta por entrambos, ha lugar la preuencion: quiero dezir, que del se gundo que apelare, no ay para que admitir su apelacion. Y esto proce de no solamente quando de vn capitulo se apelasse, pero tambien si se apelasse de muchos que fuessen c#nexos y trauados; y entonces se diran ser los capitulos c#nexos, [1992]quando la di uersidad de los hechos dellos no recibiesse diuision; o quando fuessen respectiuos vnos à otros, demanera que la razon del vno no se pudiesse bien discernir ni apartar del otro.

El se g#do caso es, qu# do son diuersos y aparta dos capitulos, de los quales ambas partes apelan ante diuersos juezes, y entonces muy bien se puede proceder en di uersos juizios sobre las dos apelaciones, porq# quantos capitulos son, tantas sentencias ay, y puede valer la sent#cia sobre vno, y ser sobre otro ninguna, o injusta: [1993]y esto es comun opini#, aunque no dexa de ser dubitable, pareciendo que se aya de entender vna sola apelacion, y que en ninguna manera se difiera a diuersos juezes: porque la causa de apelaci# parece seguir y semejarse a la causa principal, [1994]la qual ante vn juez se deue tratar, y que pues desde el principio el negocio anduuo junto y vnido, no se diuida en grado de apelacion la continencia de la causa. Y la dicha comun opinion se limita, quando ambas partes apelan distintam ente de articulos separados, por que seria lo contrario si apelassen sim plemente de la sentencia, que en este caso preualeceria la apelacion que pri mero fuesse interpuesta, en especial ante el superior, la qual quita y vence a la apelacion puesta ante el inferior. [1995]

[sect. 245] Por concordia de lasdichas opiniones haze vna dotrina de Bartulo y de otros, que refiere Alexandro, [1996]y es que quando la reconuencion se dirige y propone para impugnar y extinguir la demanda, se admite en fuerça de excepcion, y puede por vna misma sentencia determinarse: pero que lo c# trario sea y proceda, quando la rec#u#-**[331]**cion fuesse distinta y se parada de la dicha demanda. Y con esto que da decidida la duda pre sente. Y lo dicho en la reconuencion, ha lugar en la compensacion, [1997] porque son muy semejantes, aunque la recon uencion es mas fuerte remedio [1998]que la compensacion.

[sect. 246] TREYNTAY DOS Duda es, si por la contumacia del reo la causa creciesse mas de los diez mil marauedis, podran los Regido res conocer della? El exemplo es, si defiriendo se a la parte el juramento in litem, jurasse segun su aficion en mayor quantia, o porque el valor de las cosas sobre que se litiga, sube, y crece su estimacion? En lo qual digo, que no de xaran por esso de ser los dichos Regidores com petentes juezes. [1999]

[sect. 247] TREYNTAY TRES Duda es, si res peto que la dicha ley de Toledo dize, que se pue da apelar a los Regimi#tos de las sentencias difinitiuas, podra tambi# apelarse de las interlocutorias en negocios # diez mil marauedis, y de alli abaxo? en lo qual digo, que interponien dose apelacion dellas, sera permitido; [2000]porq# quien concede lo

mas, concede lo menos, en especial si la interlocutoria fuesse de perjuizio irreparable; como si por no absoluer y declarar posiciones clara y abier tamente, fuesse alguno de los litigantes auido por confiesso, segun vnas cautelas de Cepola. [2001]Y en las tales apelaciones de interlocutorias no son los terminos tan largos como para las difinitiuas, si no que luego se determinan los articulos sobre que se interpon#, por euitar di laciones y molestias [2002]a las partes, y assi se pratica.

[sect. 248] TREYNTAY QVATRO Duda es, si en los pueblos de señorio, o del Rey, don de ay Alcaldes de alçadas, se podra apelar para los Regimientos de los dichos diez mil marauedis abaxo, y se praticara la dicha ley de Toledo? [2003]En lo qual digo, que regularmente no se pratica, [2004]porq# se apela **[332]** para ante los Alcaldes mayores, que los señores tienen en sus pueblos, para conocer en segunda instancia, mayormente quando no pueden conocer en la primera: y si huuiesse de apelarse para los concejos, seria priuar a los señores de la jurisdicion. Lo qual no se presume, que aya sentido la dicha ley: pero podra mucho la costumbre, y en este caso la huuiesse, como he entendido que la ay en algunas partes, segun en otro lugar diximos. [2005]

[sect. 249] TREYNTA Y CINCO Duda es, si en el termino delostreinta dias que se da para prouar en segunda instancia, se ha de contestar lacausa, y auer auto de prueua, y hazerse publicacion de testigos, y alegar y prouar tachas dellos de escrituras, y concluir la causa en forma, segun y por la orden que en otros juizios, e inst#cias ordinarias se haze? En lo qual digo, que assi como la ley Real [2006] dispuso que para el juizio de las tenutas de mayorazgos tuuiessen las partes solos cincuenta dias de termino en primera instancia, y quarenta en segunda (aunq# ya està prorrogado a ochenta dias, y que no aya mas de vna instancia, por vna nueua prematica del año de nouenta y cinco) porque no viniessen a las armas, y otra ley Real, [2007]que trata de las residencias, assignò treinta dias para la pesquisa, cargos y descargos, porque en ellas conuiene la breuedad, sin que en el vn caso ni en el otro aya las dichas formas judiciales [2008]ni c# clusion: bien assi en el caso de la dicha ley de Toledo, por ser poca la quantia, en los treinta dias se ha de prouar y tachar, sin que sea necessa ria contestacion, auto de prueua, ni mas conclusion. No ignoramos que de derecho comun es necessaric concluir la causa dentro del año fatal, en cuyo lugar sucedieron estos treynta dias desta ley de Toledo, y que en las Chancillerias se concluye vna, [2009]dos, y tres vezes, porque no quede la apelacion desierta; [2010]y no bastaria que dixesse la parte que renuncia el termino, si no dixesse que renuncia y concluye, [2011]porque por esta ley de Toledo se acumul# todos los terminos, y con solo alegar agrauios queda la causa conclusa: [2012]y esto se pratica, y no lo contrario que es criuio Auendaño, [2013]ni **[333]** la distincion que puso Iuan Gutierrez. [2014]

[sect. 250] TREYNTA Y SEIS Duda es, si en los diez dias que la dicha ley de Toledo concede para sentenciar la causa, se po dra mandara las partes que juren de calumnia, y examinarse los testigos jurados en tiempo, o que juren de nueuo, y presentarse escrituras? En lo qual digo, que el termino de los treynta dias que la dicha ley assigna, es para prouar y auer prouado, porque dize, *Que dentro del quede el pleyto concluso*, que es lo mismo, segun dotrina de Alexandro: [2015]lo qual se declara con lo q# dize otra ley Real, [2016]*Que el termino prouatorio sea pa ra prouar y auer prouado*; con las quales

palabras se quitaron las c#trouer sias de los Doctores, sobre si los testigos jurados en el termino, podrian declarar fuera del termino: de lo qual tratan latamente los modernos, [2017]y assi en nuestra duda resueluo con la comun opinion, [2018]que todas las prouanças h# de estar hechas en los treinta dias, y que fuera dellos no pueden jurar testigos, ni examinarse, ni tampoco presentarse escrituras, porque dize la dicha ley de Toledo, que el escriuano entregue luego el processo a los diputados, y que ellos dentro de diez dias sentencien, y no permi te que en ellos otra cosa prouean: y por vn capitulo nueuo de Cortes [2019]se comprueua esto mismo, pues se manda al escriuano de la causa, que sopena de diez ducados entregue de su oficio el processo a los di putados dentro de dos dias despues de passados los treinta. Y aunq# es verdad que los juezes superiores nunca tien# por concluso el pleyto, ni por cerrado el processo, para de xar de admitir escrituras, y deposiciones de testigos jurados en tiempo, mayormente en segunda instancia, quando no queda apelacion ni recurso a la parte, porque no pierda su derecho y justicia, como resueluen Rodrigo Suarez, Couarruuias, y otros: [2020]pero los Regidores que son juezes inferiores, y de limitada y extraordinaria jurisdicion, no la tienen, ni poder para dispensar, ni alterar en la disposicion de las leyes.

[sect. 251] Con todo esto si la parte tuuiesse vn testigo que examinar, o vna escritura que presentar, venido denueuo a su no-**[334]**ticia, sin lo qual sin remedio pereceria su justicia, podra el juez admitirla, y examinar el testigo de oficio, luego que se acabò el termino [2021]de los treinta dias, y assi lo he vsado muchas vezes de equidad, y para aueriguar verdad; y aun si la parte huuiesse hecho su diligencia en examinarle, y no huuiesse podido, podria examinarse de su pedimiento: [2022]pero si la parte contraria la consintiesse, o no lo contra dixesse, dize Mexia y otros, [2023]que se podrian examinar testigos en los dichos diez dias, que se dan para sentenciar: lo qual, est#te oy la dicha prematica de Madrid, que manda entregar el processo luego, dudo q# aya lugar.

Lo que es jurar posi **[sect. 252]** ciones (porque esto no es propiamente prouança, si no releuacion della, segun vna comun opinion mas recibida, [2024] y en la exclusion de pro uanças, no se incluye la confession de la parte) podrase hazer y admitir, aunque sean passados los treynta dias, c#que el juramento de ca lunia se pida dentro dellos, o que se prouea de oficio del juez, y no de otra manera: y assi se pratica en el caso propuesto: [2025]y tambien passados los diez dias de la oposicion en la via executiua se puede pedir el juramento decisorio y de calunia, segun la opi nion de Rodrigo Suarez y otros, [2026]c#tra Pau lo de Castro y otros que refiere Auendaño, y los sigue. [2027]

TREYNTA Y SIE **[sect. 253]** -**[335]**TE Duda es, si por cul pa del escriuano, o de la parte, que con cautela no da, o retiene el processo, o recusa en el pos trer punto del termino, para que se passe el termino legal de los dichos diez dias de la ley de Toledo para sentenciar la causa de apelacion, o el de los diez dias de la via executiua, o por culpa del juez, o del assessor, constasse, que la parte no puede ni pudo hazer su prouança, o de terminarse la causa, perecera la instancia? En lo qual digo, que el juez deue proueer, que el termino legal assignado y prefixo a la instancia, pa re, y no corra, hasta que cesse la maliciosa deten cion de la parte, y se facilite el camino y progresso al que padece la violencia y cautela, y se le den otros tantos dias de termino para ello, quantos perdio por hecho y culpa del aduersa rio: y esto es razon y justicia segun los Doctores, [2028]y lo he praticado,

assi en los casos referidos, como quando c# la dicha cautela retiene alguna de las partes el processo para que se pas se el termino del compromisso, porque el do lo y fraude no deue patrocinar a su autor. [2029]

[sect. 254] Pero si por enfermedad, muerte, ausencia, o otro impedimento que suceda a los diputados, o a alguno dellos, no se sentenciare la causa dentro de los diez dias (porque ellos no la pueden subdelegar [2030]) no se podra sentenciar des pues, ni purgarse la mo ra, [2031]pues tuuo el apel#te remedio con ocurrir al ayuntamiento para q# se nombrassen otros en su lugar, y a su descuido podra atribuir la cul pa de su daño.

[sect. 255] TREYNTAYOCHO Duda es, si los Regidores forçosamente han de tomar assessor, con cuyo parecer sentencien las causas de apelacion, y sentenciando las de otra manera, si seran las sentencias nulas, aunque sean justas, y si podran ellos siendo Letrados sentenciarlas, lleuando por ello las assessorias que auian de dar al assessor? En lo qual es resolucion, que aunque el imperito y no Letrado puede ser juez, y determinar las causas leues y no entricadas, como lo hazen oy dia los Corregidores, que sentencian denunciaciones y penas de ordenanças, y los Alcaldes de las villas: pero para los negocios dudosos, y en **[336]** que ay prouanças, necessariamente han de con sultar assessor, y seguir su consejo, no parecien do notoriamente injus to, como en otros lugares diximos: [2032]y a esto es tan obligados, assi por derecho comun, como por leyes destos Reynos y costumbre, [2033]y no lo haziendo, seran nulas las sentencias; [2034]y esto aunque fuessen justas, y por tales se deuen declarar, por no abrir puerta a los hombres se glares y sin letras para que sentencien por su cabeça, y sin assessores, aunque en realidad de verdad huuiessen de sentenciar lo mismo. [2035]

Enlo que toca a lleuar los Regidores letrados las assessorias, digo que ora se an salariados, o no, o se reputen por delegados, o por ordinarios, no las pueden lleuar, a# que sentencien: atento a vna ley del Reyno que lo dispone assi: [2036]lo qual se guarda mal por algunos Regidores letrados que se empachan en sentenciar estas causas: pero en lo que sentenciassen como assessores de otros Regidores, bi# podr#lleuar assessorias, y podran ser assessores de la ciudad. [2037]Mas no podran ser abogados en las causas de apelacion, o recusacion, [2038]ni contra la ciudad. Y si los assessores de los juezes ordinarios tienen alguna jurisdicion, o no, vease por los doctores, y por Orozco: [2039]y la verdad es, que no la tienen.

[sect. 256] TREYNTAY NVEVE Duda es, si el apelante tuuiesse los testigos muy lexos, y en distante lugar, o la causa fuesse ardua, o los juezes por muchas y vr gentes ocupaciones no pudiessen determinarla, y pidiesse prorrogacion del termino legal **[337]** limitado por la dicha ley de Toledo, [2040]si se le deuria conceder? En lo qual haze dificultad vna decision del Obispo Cassiadoro, que siguen otros, [2041]por la qual dize, que aunque el termino se assigne y constituya al juez, o a la jurisdicion, si por la multitud de ne gocios, y ocupacion del juez, o por la grauedad de la causa, ò estar los testigos lexos, fuere necessario termino mas largo, o vltramarino, q# se puede conceder, por que no es la dilacion por culpa del juez, ni de la parte, como quiera que el termino legal recibe interpretacion del derecho, es a saber, si comodamente, y segun la sujeta materia, y calidad de la causa, puede expedirse en el. Pero sin embargo de lo dicho no es verdadera ni procede la dotrina de Cassiadoro en el caso de la dicha ley de Toledo, en que el termino se constituye a la jurisdicion y al

juez: porque aunque las partes tengan los testigos aliende el mar, o en tierras longinquas, ni por otra causa alguna, no se puede prorrogar el termino, por ser los tales negocios de tan poca importancia: ni basta para ello el consentimiento de partes, como atras queda dicho: y esta misma opinion contra Auiles [2042]en este articulo tienen y la fun dan muy bien Azeuedo [2043]y Iuan Gutierrez. [2044]

[sect. 257] QVARENTA Duda es, si el apelante presento el escrito de agrauios en el vltimo dia de los treynta contra la sentencia de la pri mera instancia, con cau tela, para que la otra par te no pudiesse satisfazer y prouar la defensa, por lo qual se huuiesse de reuocar la sentencia, si le aprouecharà esta cautela: como seria, si en el dicho vltimo dia en el escrito de agrauios redarguyesse de falso alguna escritura sustancial, que requiriesse comprouacion, y por no auer termino, la otra parte no pudiesse comprouarla, y pereciesse su justicia. Y esto tambien es a proposito para otra ley Real [2045]que trata del juizio de las causas de tenutas de mayotazgos, donde el termino es tambien improrrogable. En lo qual di go, que si dela respuesta del apel ado c# stasse de la malicia del apelante, y que la excepcion que deduze es per#toria y nue ua, por la qual se huuiesse de reuocar la **[338]** sent#cia, yo absolueria dela instancia [2046]al conde nado, para que en otro juizio se verificasse la verdad, y sin calunia se pudiesse dar la justicia. Y esto procede mejor en estas causas de apelacion, que no tienen otro remedio ni instancia, que en las tenutas, en que ay otros juizios e instancias en la propie dad, donde la dicha cautela y perjuizio pue de repararse. Pero si de la calidad del negocio, y alegaciones de las par tes pareciesse, que el apelado no satisfaze ni conuence, y que pudo preuenir la dicha caute la, pidiendo al juez, que mandasse al apelante, q# expressasse agrauios [2047] dentro de vn termino con apercibiento, yo re uocaria la sentencia, si la nueua excepcion lo dictasse: porque en los pleytos vsase de ardides, como en la guerra, y son pemitidos en con ciencia y en justicia, y llamalos el derechobu# dolo, [2048]y a los que velan y no duermen, fauorecen los derechos; [2049]y pu do el apelante restringir el termino de su de fensa, pues era en su fauor. [2050]

[sect. 258] QVARENTAY VNA Duda es, si estan obligados los Regidores a dezir a las partes el assessor, con quien se acompañan, para que le puedan informar? En lo qual aunque ay opiniones entre los Docto res, [2051]siempre fui de parecer, que en la determi nacion de las causas no ha de auer encubiertas, si no toda llaneza y facilidad para oyr las partes y que puedan informar de su justicia, y si fuere el assessor sospechoso, recusarle: por lo qual es bi# que los Regidores, (y aun el Corregidor quando le recusaren) de claren [2052]con quien se acompañan: sin que con tra esto obste dezir, que en sabiendolo las partes, procuran medios para corromper al ac#pañado: [2053]porque vna por vna elijase persona de satisfacion, que si lo es, no se dexara corrom per, y hara el deuer: y pues el juez principal ordinario se ha de saber quien es (el qual como dize la ley de la partida, [2054]*Ha de juzgar paladi*-**[339]***namente, y no en escondido*) por la misma razon c# uiene saberse quien es el assessor, porque no sa biendolo, y no pudiendo informarle de palabra, quiça la parte perdera su justicia. T#poco satisfaze dezir, que por escrito se le puede dar la informacion, **[sect. 259]** por que la voz biua informa mejor que la muerta. [2055]

[sect. 260] De passo quiero aqui aduertir a los Corregidores, y a los Regidores, y a otros quales quier juezes que se ac#pañan, que nunca escriuan a los assessores aficionadamente por alguna de las partes, como estando escriuiendo esto me escriuio vn juez del Rey

recusado, que no mouio mi animo; se gun tambien dize Maranta [2056]que le sucedio a el, y es ordinario.

[sect. 261] QVARENTAY DOS Duda es, si podran los Regidores en dias festiuos, o de ferias de pan o vino coger, s#tenciarlas causas de apelacion, pues regularm# te esta prohibido hazer autos en ellos? [2057]Y digo que si, por estar constituido cierto y limitado termi noa estos pleytos y a la jurisdicion de los Regidores; y porque, como dize el Iurisconsulto Vlpiano, [2058]la dilacion extinguiria la accion, y assi en los tales dias, que todos corren y se cuentan en los qua renta y cinco dias que assigna la dicha ley, se podran hazer prouanças y autos judiciales, y todo sera valido: [2059]y esto mismo se guarda en las residencias y en las pesquisas, como en otros capitulos dezimos. [2060]

[sect. 262] Y si en los dias de fies tas se podra estudiar y abogar, y lleuar por ello interesse, materia es muy escrita, y la comun resolucion es, [2061]q# se pue de estudiar y lleuar pre cio abogando, o informando a juezes, o dando pareceres, o en otra qualquier manera: porque el estudiar no es acto ni oficio seruil, mayormente quando ay ne cessidad de hazerse aquel dia la dicha ocupa cion y ministerio, por la congruencia y despacho del negocio, o porque el pleyteante es forastero; o quando no **[340]** se haze principalmente por el precio, si no por alumbrar el ingenio: y es buen consejo el que da vn autor, hazer de la tal ganancia alguna limosna. [2062]

[sect. 263] QVARENTAY TRES Duda es, si passados lo quarenta y cinco dias de la segunda instancia de la dicha ley de Toledo, [2063]podr# los Regidores declarar las palabras dudosas de su s#tencia? Y digo que si, y aunque podran ser compelidos a ello, [2064]como no añadan ni quiten de nueuo [2065]d#do derecho a las partes, porque desta suerte no sera dar nueua sentencia, si no declarar la dada; como (se g# dize Fulgosio y otros, [2066]) el que saca los granos de las espigas, no da nue ua especie, si no descubre la que estaua oculta y paliada: y la interpretacion nunca es visto qui tarse, quando solo setrata de explicar la am biguedad y duda. Y no obsta lo que dizen Baldo, Saliceto, Gregorio Lopez y otros, [2067]que la interpretaci# de la sentencia es permitida durante el oficio y jurisdicion del juez, citadas las partes, y juzgando en el tribunal, y no de otra manera. Ni tampoco obsta lo que dizen Paulo de Castro y otros, [2068]que el juez delegado acabada su comission no puede interpretar ni declarar su sentencia, porque des pues que sentencio, bi# o mal, ya acabò su oficio: [2069]y estos Regidores, passado el termino de su jurisdicion, son como delegados: [2070]porque las dichas dotrinas se entienden y proceden, quando en la tal declaracion se añadiesse om#guasse algo de la senten cia.

[sect. 264] Esta conclusion de q# pueden los Regidores declarar su sentencia, se entiende. Lo prime-**[341]**ro, auiendo pedimi#to de parte, [2071]y no de su oficio, el qual no puede impartir sobre lo no pe dido. [2072]

[sect. 265] LOSEGVNDO Se entiende, que han de hazer la tal declaracion los mismos Regidores y el assessor que dieron la sentencia, y no los su cessores en sus oficios: porque aunque el oficio y dignidad siempre es el mismo, [2073]pero la vol#tad y entendimiento, comoconsiste en el animo, no passa a los sucessores. [2074]Como tampoco se puede cometer la de claracion de lo que con siste en la conciencia y animo de

alguno. [2075]Los quales sucessores aun no podran sentenciar los pleytos pendientes, para cuya determinacion auian sido nombrados los Regidores sus antecessores, en cuyos oficios ellos sucedieron durante el termino de la ley, si no que auran de nombrarse en el ayuntamiento nueuos juezes: [2076]porque la causa fi nal de la elecion de aque llos fueron los ficios; la qual cessando, ha de cesar el efecto: [2077]y no es comoquando el Papa comete vn negocio a algun Canonigo, que aunque dexe la can#gia, no espira su comission, por que en este caso no fue la causa final la can#gia, si no sus letras y sufici#cia. [2078]

[sect. 266] LO TERCERO Se entiende la dicha do ctrina, que assi como es necessario c#cordar en la sentencia los Regido res y el Corregidor, o la mayor parte dellos, [2079] assi han de c#uenir los dos para hazer valida la dicha interpretacion.

[sect. 267] LOQVARTO Se entiende, que los dichos Regidores, ni el assessor, no pueden lleuar nueua assessoria por la dicha declaracion de su sentencia, pues no añaden ni quitan cosa de nueuo, si no que explican lo sentenciado, y por su culpa y descuydo mal digerido, y seria ocasion [2080]de dar du-**[342]**dosas sentencias, por lleuar mas assessorias.

[sect. 268] LOQVINTO Se entiende, que aunque de derecho es licito apelar de la interpretacion y declaracion de la sentencia, [2081]pero dela declaracion de los dichos Regidores hecha sin añadir ni quitar, no se puede apelar, como no se puede de la sentencia misma conforme a la ley de Toledo; y esto aunque la Chancilleria estè dentro de ocho leguas del pueblo donde se tratare el tal negocio: porque aunque la dicha ley dispone, que se puede apelar para alli de la sentencia del ordinario, no se entiende que se podra apelar de la sentencia de los Regidores, ni de la inter pretacion della.

[sect. 269] LOSEXTO Se entiende, que la dicha declaracion no se puede hazer mas que vna vez; [2082]saluo si la sentencia tuuiesse muchos capitulos y partes, y la de claracion se huuiesse he cho de sola vna, bien se podria declarar sobre las demas. Verdad sea, que Felino [2083]tiene, que el poder declarar su sentencia, solo es licito a los Corregidores y juezes que tienen mero y mixto imperio, pero no a los menores, aunque sean ordinarios: por lo qual parece que los Regidores no podran hazer la dicha declaracion, y que esto mismo significan las leyes de partida: [2084]y por estar encontrada ésta opinion de Felino, remito éste articulo a mayor deliberacion.

[sect. 270] QVARENTAY QVATRO Duda es, si para incurrir los Regidores en las penas de los diez mil marauedis, y del interesse de la parte, impuestas por la dicha ley de Toledo [2085] en caso que no determinen la causa dentro de los diez dias assignados para ello (porque hazen de pleyto ageno suyo propio [2086]) es necessario ser interpelados, o requeridos de la parte? Pa ra lo qual presupongo, que no es especial al ayuntamiento èsta imposicion de pena, porque por ley Real [2087]està man dado con mayores penas, que c#cluso el pley **[343]** to para sentencia interlocutoriao difinitiua, el juez dè y pron#cie a pe dimi#to de parte la sent#cia interlocutoria has ta seis dias, y la difinitiua hasta veynte, por ma nera que sera comun a todos juezes la aueriguacion deste punto. Y en lo que toca a los Regidores de que tratamos, comun resolucion ha sido de todos los del Reyno, [2088]excepto Auen daño, [2089]que era necessario requerimiento de la parte para incurrir los Regidores en las dichas penas, como lo es, seg# la comun opinion, [2090]de uerse requerir a los de mas juezes, para incurrir en las penas de la di cha ley Real, por no sentenciar las causas

en los dichos terminos, y que este requirimiento basta hazerse vnavez, [2091]des pues de conclusa la cau sa: aunque muchos tienen que son necessarios tres requerimientos: [2092] pero esto se entiende des de el principio de la cau sa, segun Paris de Puteo y otros. [2093]

[sect. 271] Pero sin embargo de la dicha comun opinion, est#te oy el capitulo de Cortes [2094]de que arriba hizimos mencion, por el qual se manda al escriuano de la causa, *Que dentro de segundo dia de los diez que se dan para sentenciar, aunque la parte no lo pida, entregue el proceßo a los Regidores so pena de diez ducados,* digo que no es necessaria in terpelacion, ni mas requerimiento de la parte, porque con recibir el Regidor el processo del escriuano, y la assessoria, se suple la interpelacion de la parte: y quando el dia, ò la ley interpela, no es necessa-**[344]**rio otro requerimiento. [2095]Y assi si los Regido res no sentenciaren en el termino, incurriran en las penas de la dicha ley: y la opinion de Au# daño carecera oy del es crupulo y censura que Azeuedo le puso. [2096]

[sect. 272] QVARENTAY CINCO Duda es, si quando el que apelo, no te nia justicia, y necessaria mente auia de ser c#de nado, si la causa se deter minara, podra cobrar delos Regidores el inte resse, y la pena que la ley le aplica, por no auer sentenciado en el termino? En lo qual parece, que si su causa era injusta, y que no fue leso, ni perdio nada, por no auerse sentenciado, que no podra cobrar pena ni interesse, en especial en conciencia, segun lo que traen Mateo de Aflictis y Azeuedo, [2097] porque donde no ay lesion, no ha de auer pena.

[sect. 273] Yo siento en esto diuersamente, que pues la dicha ley no dexa arbitrio a los Regidores, para que solamente sentencien, en lo que ha de auer reuocacion de la primera sentencia, ni para que dexen de sentenciar en lo que se ha de confirmar, si no que in distintamente les manda, y obliga a que sent#cien y determinen la cau sa, y sobre esta resolucion y generalidad cae la imposicion de las penas, que alomenos en el fuero exterior no se puede distinguir, [2098]para librar a los Regidores dellas, si la apelacion era justa, o no, porque ellos son executores de aque lla ley, por la ord#y forma general en ella escrita, la qual mira al bien comun y al par icular, y dar sehia ocasion, a que muchas causas se dexassen de sentenciar en apelacion, por parecerles injustas a los Regidores, que por ventura consultadas con los assessores y con los juezes ordinarios, no lo serian: y la ley no dize que al apelante se le pague, lo que le importaua sent#ciarse la causa, sino lo que montaua la causa principal.

[sect. 274] QVARENTA Y SEIS Duda es, si la sentencia que pronunciaron los Regidores es nula notoria y paten tem#te, porque dello consta por inspeccion y vista del processo, deueran la pena de los diez mil marauedis y el interesse a la parte? Y digo que si, porque la ley dize, que lo que sentenciaren, sea firme y executado; y nose llama sent# cia la que es nula; y siendo esto euidente, no merece ser executada, [2099]antes se po dra executar la sentencia del ordinario: [2100] **[345]** y este es caso especial, porque regularmente por las sentencias nulas no se puede condenar a los juezes, segun diremos en otro lugar. [2101]

[sect. 275] QVARENTAY SIETE Duda es, si in curriran los Regidores en las penas de ladicha ley de Toledo, absolui# do de la instancia al reo, y no sentenciando la cau sa difinitiuamente, con firmando o reuocando, añadiendo, o menguan do, como en ella se dize? [2102]Yparece que por vna dotrina de Bartulo y otros, [2103]incurriran en las dichas penas: porq# dizen, que quando por es tatuto se assigna y constituye termino al juez,

para que so cierta pena difina y sentencie vna causa, que absoluiendo dela instancia, y dex#do el negocio como al principio estaua, no se escusara de la pena: pero en nuestro caso lo contrario se deue tener, porque la dicha ley concluye con dezir, *Que sentencien los Regidores como fallaren q# se deue hazer:* y si el absoluer de la instancia es jus ticia, con esso cumplen: como cumpliera el juez ordinario haziendo lo mismo: y assi lo tienen algunos autores destos Reynos. [2104]

[sect. 276] QVARENTAY OCHO Duda es, si en conciencia deueran los Regidores las penas de la dicha ley, por auer c# trauenido a ella, assi en los casos precedentes, como por otra qualquier causa? En lo qual sea resolucion general, que pueden los tales Regidores estar seguros, que en caso que por su culpa o negligencia dexassen de sentenciar d#tro del termino que les es limitado, no deuer# la pena en el fuero de la conciencia, mientras no huuiere declaracion de auer en ella incurrido: porque siempre que ha de preceder declaraci# de sentencia sobre alguna pena, no se deue en el tal fuero: [2105]ni porque la dicha ley hable por palabras de presente, dexa de ser necessaria declaracion [2106]de auer incurrido en tal pena: lo qual demas del efeto **[346]** suso dicho, obra otro, que es, que aunque de las penas [2107]puestas por la ley no se puede apelar, pero quando por el mismo hecho no ligan, bien se puede apelar de su declaracion. [2108]

[sect. 277] QVARENTA Y NVEVE Duda es, si la pena de los diez mil marauedis que impone la dicha ley de Toledo [2109] a los Regidores que no sentenciar# la causa de apelaci#, se cobrara de cada vno dellos, o si seran vnos diez mil marauedis solamente, y no veynte: y estos si se podran cobrar de qualquier delos Regidores, o por mitad de ambos? Y parecia, **[sect. 278]** que assi como quando muchos hurtan, juegan, caçan, pescan, sa c# cosas vedadas, o cometen otros delitos, deue cada qual la pena de la ley, [2110]por el c#siguien te cada vno de los Regidores deue diez mil ma rauedis de la dicha pena. Pero lo contrario se dize en este caso, que la dicha pena es de vnos diez mil marauedis no mas contra ambos Regidores, porque a ambos conjunta y conexamente, y como à vn cuer po y colegio, se les impone la dicha pena: y as si aunque sean muchos los culpados, todos incurren en sola vna pena, y no cada qual enteramente, y pagandola vno, se libran los demas: [2111]pero en este caso, por ser casi maleficio, parece que el que pagasse to da la pena, podria cobrar la mitad del compañero: [2112]lo qual no parece queprocederia assi enlos que verdaderam#te delinquen y pagan por otros, a los quales no se puede dar lasto, ni cession de acciones, por la comunicaci# y trauaç# que ay entre los c#plices y c#reos delinquentes. [2113]

[347] **[sect. 279]** Auiendo los Regidores pagado la dicha pena e interes a la parte no se les ceden las acciones para sentenciar el negocio, y recuperar lo pagado: assi porque serian juezes en su causa propia, como porq# lo que el juez paga por pena, no lo recupera. [2114] Algunas cautelas se aduierten por los Doctores para euitar la pena desta ley, y de otras semej#tes, las quales (por que no las aprueuo) no declaro, contentandome con referir quien las escriue. [2115]

[sect. 280] CINCVENTA Duda es, que han de ha zer el Teniente y los Regidores, quando no se conforman en la sent#cia de segunda instancia, y qual sentencia se ha de executar, y por quien? En lo qual digo, que en esta discordia de sentencias los Regidores pronuncian la suya, y suelen requerir al Teniente que se c#forme con ellos; aunque esto es superfluo,

y el Teni# te, si no se satisfaze ser justa la reuocacion, o sent#cia del assessor de los Regidores (la qual se gun Romano y otros, [2116] no està obligado a seguir) dize que no se c# forma, y si le parece no firmar con ellos, no firma: pero està obligado a obseruar y executar la sent#cia de los Regido res, por ser de la mayor parte, y assi lo dispone la dicha ley de Toledo, q#dize; *Y lo que estos determinaren, sea firme, y execu tado por la justicia ordinaria.* [2117]

[sect. 281] Quanto a si los Regidores podran executar la dicha su sentencia, haze dificultad el dezir la dicha ley de Toledo en el fin estas palabras: *Y man damos a los dichos juezes, que despues de dada la dicha sentencia, y pronunciada en Regimiento, la executenluego sin dilacion algunu, so pena que incurran en pena de veynte nul marauedis, &c.* y parece que se contradize, porque arriba auia dicho, que la justicia ordinaria executasse la sent# cia, y despues dize en numero plural, que los dichos juezes la executen luego, so pena de que todos paguen veyn te mil marauedis: y por estas palabras el Doctor Azeuedo [2118]tuuo contra Auiles y Auendaño, [2119]que la execucion toca a los Regidores tambien en caso que no la remitan al ordinario: y fundase en no auerse recopilado vna prematica de Valladolid del año de quinientos y treinta y siete capitulo diez, por la qual especialmente se encargaua al ordinario la dicha execucion. En lo **[348]** qual digo, que me marauillo del Doctor Azeuedo, no echar de ver q#la dicha prematica esta recopilada en la di cha ley de Toledo, pues añade aq#llas palabras, do dize, *Por la justicia ordinaria,* que es lo mismo que seresp#dio al dicho capitulo de cortes, dizi#do: *Aesto vos resp#demos, y mandamos, que los juezes ordinarios de nuestros Reynos executen las sentencias conforme a las leyes*: y enla mar gen sobre la dicha ley de Toledo, de que tratamos, se haze anotacion, que las dichas palabras son del dichocapitulo de Cortes: segun lo qual en la duda propuesta se ha de tener, que la execuci# de la sentencia toca al juezordinario q# primero conocio dela causa, y assi se le remite por la sentencia de segunda in stancia: por que demas que esto es derecho, [2120]lo decide tambien esta ley en las primeras palabras, do dize, *Que lo que determinaren los Regidores, sea executado por la justicia ordinaria*; y las otras vltimas palabras, donde m#da, que todos executen la sentencia, y si no, que todos paguen los veyn te mil marauedis de pena, se han de entender en caso que el juez ordina rio sea remisso, o no quiera executar la, que entonces luego los dichos diputados la executen: y esto se pidio en el dicho capitulo de Cortes de Valladolid, dizi# do: *Suplicamos a vuestra Magestad, mande al tal juez, que la execute, y en su defeto los juezes que huuieren pron#ciado la dicha sentencia, la puedan executar, y mandar a los alguaziles q# la executen.* **[sect. 282]** Y no es contra derecho, ni exorbitante, que por la negligencia de vn juez se dè jurisdicion a quien no la tenia, [2121]pues ay casos en que se concede y per mite a la misma parte. [2122] Y a este proposito es lo que traxo Auendaño, [2123] poniendo esta causa en tre las que atribuyen ju risdicion a los Regidores: y no se pratica executar los Regidores la dicha sentencia, si no el juez ordinario, como lo c#fiessa Azeuedo en otro lugar: [2124]aunq# Iuan Gutierrez [2125]dize que po dran los dichos Regidores dentro de los diez dias executar su senten cia, lo qual no aprueuo, por lo que queda dicho: conque se concuerdan las palabras de la dicha ley, porque no demos absurdo, **[sect. 283]** que el legislador sea visto corrigirse ni contradezirse en c#tinente, pues esto de derecho se ha de euitar, [2126]y no presumirse. [2127]

[349] CINC VENTA Y **[sect. 284]** VNA Duda es, si assi como los juezes superiores que acaban las causas, pueden en las vias executiuas, quando les parece que el reo no tie ne defensa, dexar dem# dar dar la fiança confor me a la ley de Toledo, podran tambien proueer lo mismo los Regidores en las causas de diez mil marauedis abaxo? En lo qual digo que si, pues en la dicha quan tia se acaban ante ellos. [2128]
EL VEYNTE Y SIETE Y vltimo caso, en que los Regidores tienen jurisdicion, es para conocer, y sent#ciar, y executar sobre las denunciaciones que se hizieren de yeguas y potros, assi contra los dueños, como contra sus yegueros y criados, en las quales causas las justicias ordinarias se han de acompañar con dos Regidores, conforme a la nueua prematica [2129]to c#te a las yeguas, la qual no dize quien los ha de n#brar, y assi quedarà a la disposicion de derecho [2130]n#brarlos el ay#tamiento, como en cau sa criminal.

DE LA VENta de los Regimientos.

[sect. 285] EN conformidad de lo que atras queda dicho, que el o ficio del Regidor tiene jurisdicion, haze vna ley Real, [2131]por la qual los Reyes Catolicos don Fernando y doña Isabel establecieron y prohibieron, que no se pudiesse vender ni renunciar el oficio de Regidor, interuiniendo pre cio, o algun genero de interesse, directè, o indirectè, y que la renuncia cion contra esto hecha fuesse inualida, y que el Regidor antes de ser re cibido jurasse no auer dado por el oficio precio ni interesse alguno: ley por cierto santissima, y de tales Reyes digna ordenacion, fundada entre otros respetos, por tener los dichos oficios jurisdicion, [2132]que es derecho publico, y no està en trato ni en comercio: [2133]por lo qual nose pued# v#der las varas a los Tenientes y Alguaziles por los Corregidores, como en o tro capit. diximos, [2134]y lo exclama nue uam#te Azeuedo. [2135]La Duquesa de Bra b#te c#sulto à S. Tomas, [2136]si era licitov# derse los tales oficios: el qual sinti#do **[350]** que los oficios seglares que tienen administracion de justicia, no son sagrados, espirituales, ni ecclesiasticos, respondio que era licito venderse, pero que no conuenia (como en otro lugar diximos [2137]) y segun Cardenal y Iuan de Neuizanis, que le refiere, [2138] pecan grauemente los que los venden, aunque sea de licencia del Principe. **[sect. 286]** Pregunto yo, en que se funda el que vende toda su hazienda para c# prar vn Regimiento? y el que no tiene que vender, si toma el dinero a cen so para ello, no siendo el salario del oficio, a lo mas, de dos, o tres mil marauedis? Para que tanto precio por tan poco estipendio? Para que tanto empe ño por tan poco prouecho? Facil es de responder, que lo haze para traer sus ganados por los cotos, para cortar los montes, caçar y pescar libremente, para tener apensionados y por Indios a los bastecedores, y a los oficiales de la Republica; para ser regatones de los mantenimientos y otras cosas, en que ellos ponen los precios, [2139]para vender su vino malo por bueno, y mas caro, y primero; para vsurpar los propios y positos, y ocupar los baldios, para pedir prestado a nunca pagar, para no guardar tassa ni postura comun, para biuir suelta y licenciosamente, sin temor de la justicia, y para tener los primeros assi#tos en los actos pu blicos, y vsurpar indignamente los agenos ho nores. [2140]Y no ha muchos años, que en los titulos destos Regimientos se poni# (y yo vi algunos) estas palabras: *Con que en la tal renunciacion no aya interuenido, ni interuenga venta, troque, cambio, permutacion, ni otra cosa de las por nos vedadas y defendidas*:

pero fue muy bien quitarlas, segun se ha hecho (que ya no se ponen en los titulos) como lo seria quitar tambien la dicha ley que no ocupe el libro de la recopilacion en balde, pues ya no se guarda, y se venden los dichos oficios por culpa de los tiempos (como dizen Baeça y Humada [2141]) y por ventura tambien por culpa de los ingenios, y por las grandes obligaciones y necessidades de su Magestad, y como dize Cypriano, [2142] **[sect. 287]** ya començo a serlicito, lo que es publico. Y san Agustin [2143]dize, que los grandes y horr#dos pecados, quando se acostumbran, se tienen por chicos, o por ningunos.

Tratando Diego Pe **[sect. 288]** -**[351]**rez y otros, [2144]del entendimiento de la dicha ley, dize, que la prohibici# de no interuenir precio en las tales renunciaciones de Regimientos, es eligiendo al incapaz, in habil, y dañoso a la Republica: pero que siendo digno y benemerito, bien puede ser eligido, aunque interu#ga pre cio, como no sea excessiuo, y que incite a hurtar.

[sect. 289] El dia de oy es conclusion comun y recibida por los Doctores, q# el oficio de Regidor es vendible, [2145]y executable, [2146]apremiando por prision al deudor a que ex hiba el titulo original, y ren#cie el oficio, o de po der para ren#ciarle: y se deue computar al hijo en la legitima y mejora, [2147] y al marido y muger en las arras y gan#cias: [2148] y deuesele a la hija, si en nombre de dote se le prometio alguno destos oficios; y pueden se **[352]** obligar e hipotecar, como la casa y la viña, [2149] presupuesto que las ren#ciaciones dellos no se hazen graciosas, y la pre sunta noticia que el Rey tiene dello: y el verdadero entendimiento de la dicha ley Real, es, que aui#dose de proueer el Regimiento por otra persona que el Rey, de costumbre, o derecho de la ciudad, por votos de los Regidores, que no se passe el tal oficio por precio: pero no se entiende en la v#ta que el Rey haze del, ni en las ren#ciaciones y tras passos que despues hazen los que del compran, como muy bien lo aduierte Azeuedo sobre la dicha ley, [2150]y assi se pratica.

[sect. 290] De lo dicho se infieren algunas dudas. Vna es, si quando los tales oficios se traen a particion, se tendra conside racion al precio que co staron, o al que tienen al tiempo que se confie r#, y diuid#? En lo qual, por opinion de Alexandro, y Gregorio Lopez y otros, [2151]se ha de tener consideracion al valor que tiene el tal oficio al tiempo de la muerte del vltimo posseedor.

[sect. 291] Tambien es duda, si quando el Rey da a vn hijo de su criado, o de su oficial el Regimiento, o el oficio de la casa Real, o de otro ministe rio que exercia su padre, si el tal hijo deue hazer equiualencia y recompensa a los otros herma nos por respeto del? En lo qual, segun Baldo, Angelo, Paulo, Iason, Boerio y otros, [2152]es resolucion, que si el tal oficio no es vendible, ni ren# ciable, ni tal que passa a los herederos, no es ta obligado el hijo aquien el Rey le c#cede, a traerle a particion c# sus hermanos, ni a hazerles equiual#cia por ello: como quiera que por su habilidad, o suficiencia, junto con los meritos del padre, se le haze la dicha gracia: y aun es derecho de los hijos mayores delos criados de los Reyes, y de las otras personas que mueren en su seruicio, assi en los ministerios de la paz, como en las ocasiones de la guerra, darseles los oficios, acostami#tos, y dignidades de sus padres, conforme a derecho comun, y vna ley Real, la qual encomienda Gregorio Lopez. [2153]Verdad es, que si el padre no dexasse hazienda a sus hijos, con que congruamente se pudiessen sustentar, me parece que tendria obligacion de dar **[353]** alguna equiualencia a los otros sus hermanos para ayuda a su sustento, si el

oficio fuesse tan frutuoso, y de pocas cargas para el vso del, que lo sufriesse, a semejança del mayorazgo, que està obligado a alimentar a sus hermanos, segun Iu# Andres, y Andres de Isernia, y otros. [2154]

[sect. 292] Tambien se infiere de lo suso dicho, que en los dichos oficios de Regimi#tos ha lugar el retrato y tanteo, como de cosa patrimonial, y de a bolengo, conforme a la ley del fuero: [2155]porque los oficios publicos que tienen salario del fisco, o de bienes publicos, como le tienen los Regimientos de los propios de Concejo, son re putados por bienes raizes [2156]y en los tales oficios que tienen honra y dignidad (como arriba diximos [2157]) cae mas aficion de retratarlos, por auer sido de los aguelos, que no la casa, o la viña, pues las cosas de honra se prefieren a la ha zienda. [2158]

[sect. 293] LO SEGVNDO Se infiere, que sobre el oficio de Regimiento se puede imponer censo redimible hasta la cantidad que tiene de salario cada año, y no mas, como sobre casas, o viñas, y otras possessiones en que se fundan los censos, conforme a las extrauag#tes de los Pontifices Martino y Calixto: lo qual se puede comprouar por vn motu propio del Papa Pio Quinto, y por dotrinas de autores graues. [2159]

Aunque por vna do **[sect. 294]** **[354]** trina de Ioan de Platea [2160] parece, que por estar el Regimi#to puesto y assentado en la persona del Regidor, que es cosa se mouiente, sea el oficio tambien de aquella mis ma naturaleza, y no de cosa immueble, en lo que toca al oficio de escriuano, tambien se puede reputar por bienes rayzes (en especial las escriuanias de concejo que tienen salario) porque estos son oficios de su naturaleza frutuosos. [2161]

[sect. 295] Otros articulos toc#tes a la materia de los Regidores, si seria mejor que fuessen anales, que perpetuos, y de las insol#cias de algunos, [2162] y del poder de los jurados y sesmeros, y elecion del syndico, [2163]y comose toma la possessi# del Regimiento, [2164]y como ha de ser citada la ciudad, [2165]y si puede vno tener dos Regimi#tos en diuersas partes, [2166]y como se renuncia y pas sa el Regimiento, [2167]y si pueden los concejos y ayuntamientos hazer votos y promessas que obliguen a los vezinos, [2168] y otras cosas que tocan a los Regidores, y a buena gouernacion, que se deuen proueer fuera de ayuntami#to demas de las dichas, no las trato a qui, por euitar largueza, y por estar tocadas en otras partes.

SVMARIO DEL capitulo nueue.

QV esinifica la balanza y fiel de lajusticia, nu. 1 .

El Corregidor para no ser parcial, tenga el peso en fiel, num. 2 .

No acete el Corregidor personas ni ruegos, ni amigos, nu. 3 .

Malos sucessos de Principes por acetar personas, num. 4 .

[355] Todas las cosas criadas pelean, y est# en vando y contienda, y en todos los pueblos la ay, num. 5 .

Quales hombres deuen ser proueidos para lugares devandos, nu. 6 .

Como deuen los Corregidores euitar las c#tiendas en lugares de vandos, n. 7 .

Quando puede el Corregidor compeler a concordia a los discordes, donde ay parcialidades, num. 8 .

Como ha de estar el Corregidor de por medio en los vandos, nu. 9 . 32 . y 48 .

Quando son muy negociadores los de vn vando, que deue hazer el Corregidor, num. 10 . y 11 .

Quando alguna de las parcialidades fuere muy atreuida, que deue hazer el Corregidor, num. 12 .

No admita el Corregidor zizañas ni nueuas del vn vando contra el otro, num. 13 . 28 . y 31 .

Qual se dize Corregidor, o juez parcial, nu. 14 . y 42 .

Donde ay naciones o generaciones diuersas, no se incline, o desfauorezca el Corregidor mas avnos que a otros, num. 15 .

Si es permitido tener el Corregidor en el oficio algunos amigos, sin que esto se tenga por parcialidad, nu. 16 .

Las amistades son permitidas por derecho diuino, y humano, nu. 17 . y 18 .

En los lugares de vandos no conuiene tener el Corregidor amistades, n. 19 .

De la fuerça de la amistad, nume. 20 .

Con sus Tenientes deue tener el Corregidor amistad, num. 21 .

Para sustentar qualquier estado son ne cessarios amigos, num. 22 .

Donde no ay vandos si puede el Corregidor y en que modo tener amigos, n. 23

No acostumbre el Corregidor que le hablen a la oreja, ibidem.

Euite el Corregidor la familiaridad de hombres noueleros, melosos, habladores, importunos, entremetidos, y frequentes en su casa, num. 24 . 26 . 27 . y 29 .

Los prudentes quanto mas amigos mas respeto han de guardar al Corregidor y apersona graue, num. 25 .

De los hypocritas y aduertidores se re cate el Corregidor, y de los aduladores y familiares amigos que despues descubren los secretos, num. 29 .

El Corregidor que entra en vna ciudad, mire mucho el credito que da al amigo que admite, nu. 30 .

No admita el Corregidor zizañadores ni chismeros, nu. 27 . y. 28 .

En que casos no es parcialidad hazer lo que se ruega, num. 33 .

Corregidor euite la mucha familiaridad, y eljugar con los subditos, nu. 34 . y 41 .

Corregidor ni combide ni sea combida do, num. 35 .

En algunos actos publicos si es licito comer el Corregidor fuera de su casa, num 36 .

[356] Los Frigios antes que entren en las c# sultas, y consejos, comen y beuen juntos a costa de la republica, y la raz# porque, num. 37 .

Conqui# y con que moderacion puede el Corregidor hallarse en banquetes, y desenfadarse, num. 38 .

Si ha de visitar el Corregidor a los subditos, num. 39 .

Abodas y a mortuorios, y recibimi#tos si deue acudir el Corregidor, y que lugar ha de tener, num. 40 .

En los actos generales si se contrae par cialidad, nu. 42 . y 43 . al fin.

En remitir los derechos el juez a vna de las partes, si se contrae parcialidad, num. 43 .

En acudir el Corregidor a la voluntad del pueblo por euitar algun tumulto, si se comete parcialidad, numero. 44 .

Si deue el Corregidor mostrarse contra el amigo, o tratar no bien al hombre honrado, por acreditarse derecto y no parcial, num. 46 . alfin.

Corregidor como deue despachar los ne gocios del pariente, nu. 46 .

Corregidor neutral suele ser odioso a ambos vandos, num. 47 .

En los lugares de vandos el Corregidor tiene menos libertad en el hablar, y en el modo de proceder, para euitar sospecha de parcialidad, numer. 48 .

COMO DEVE SER el Corregidor fiel y medianero entre los subditos, de manera que no sea notado de fauorable ni parcial. Cap. IX.

[sect. 1] LA sacra balança, y el diuino fiel del peso de la justicia, que san Gregorio, y san Geronimo, y el Papa Inocencio y otros, [2169]pusieron por simulacro della, entre otras alegorias sinifica, que deue el Corregidor en todos los negocios de su ministerio y jurisdicion ser fiel, para dar la justicia en el medio a los que la buscan y pretenden: y llamòle fiel, no porque man tiene fidelidad, ni porque es hombre de su palabra, que llaman hombre de buena fee, sino por que assi como el fiel en el peso discier ney dispone la ygualdad de lo que se pesa, poniendose de por medio, y no acostando a parte alguna, **[sect. 2]** assi el buen Corregidor en todos los negocios y casos c# tenciosos en que el pue blo, o el negocio estuuiere diuiso en partes contrarias, (que esta se llama parcialidad) se ha de poner en el medio para discernir la discrecion y mediania de la causa, segun Speculador; [2170] **[357]** **[sect. 3]** y esto hazerse ha no acetando personas, ni ruegos, ni fauores, ni in teresses propios, ni agenos, ni amistad, ni enemistad: y en caso que se determine de hazer lo contrario, las leyes [2171]le ponen nombre de parcial, o vandero, o fauorable, y yo soy de parecer, que es tocado de la falta del peso no fiel, q# suelen llamar peso falso, quando el fiel media nero no quiere discernir en el medio qual sea la ygualdad. [2172]No aceto Dios [2173]personas por car ne y sangre, ni quiere la ley que aya Corregidor por priuança y amor in teressal, como arriba apuntamos. [2174]Porque ha el Corregidor de osar y atreuerse a acetar perso nas, y eligir amigos, por causas prohibidas, para hazer por ellos a tuerto o a derecho los negocios que les tocare? Gr# osadia es, y aun no procede de alma bien infor mada, y sera de gran perjuizio, no solo a la Republica, pero al mismo Corregidor. **[sect. 4]** Filipo pri mero Rey de Macedonia, segun

cuenta Plutarco, [2175]fue muerto por el fauor que mostro a Antipater contra Pausanias gentil hombre particular. Lo mismo fue Henrico sexto Rey de Inglaterra, que inclinado con sus fauores a la casa de Alencastro, con tra la casa de Hierch, puso su Reyno en tanto peligro, que los del van do dela Rosa roxa toma ron las armas contra el Rey, y en veinte y ocho años que durò la guerra ciuil, murieron ochenta Principes de la sangre, y finalmente el Rey fue desposseido de su estado, y muerto por los subditos.

[sect. 5] En estos Reynos, y en toda la Christiandad, y en todo el mundo, y en todo lo criado todas las cosas militan en conti# da vnas con otras, porque son compuestas y formadas de partes y calidades c#trarias: y por nuestros vicios y pecados y malas costumbres, no vsando del libre albedrio que tenemos, en la mejor parte, [2176]como seria razon, vamos todos tan puestos en biuir en contienda, y a manera de question, y vando enlas voluntades y opiniones, pretendiendo todos preualecer, y aborreciendose los vnos a los otros, por **[358]** la contrariedad que entre ellos ay, heredada del primer pecado, con que la caridad se peruirtio. [2177]No ay lugar, villa ni aldea, ni pueblo, ni ciudad, que no estè diuisa en parcialidades, y van dos, y ligas contrarias; aun entre amigos y parientes, y mucho masdonde ay difer#cias de linages y estados. Esta es la escuela de la milicia del demonio, [2178]deriuada de soberuia, para señorear vnos de otros, y executar los soberuios y poderosos sus voluntades, para que los de la tierra los sigan, busquen, y respeten; que aun esto se entra a las vezes por los hombres del gremio Ecclesiastico: y estas parcialidades son peste de las republicas, y aun de las prouincias: lo qual por su mal expe rimentò Italia con aquellas parcialidades sangrientas de los Guelfos y Gibelinos, de que hazen mencion Neuizanis, Alciato, y otros: [2179]y que sean estos vandos odiosos, y causa de muchos males, y que saben a monipodios, notorio es a todos, por lo que queda dicho, y otras razones que traen Baldo, Boerio, y otros: [2180]pero enfin vemos, que se han tolerado y toleran, y que no estan por ley prohibidos, segun Bartulo y otros, [2181] y aun po dian hazer ordenanças y estatutos, se gun Boerio y otros, que citamos en el capitulo passado. [2182]

[sect. 6] Y para que los pueblos desta calidad sean m#tenidos en paz y en justicia, han de ser proueydos para Corregidores dellos los h#bres mas desapassionados, y mas bien int#cionados, y mas idoneos que se hallassen, y aun contodo esso, como dize Baldo, [2183] corren harto riesgo en sus conciencias: y yo añado, y harto peligro en sus residencias: **[sect. 7]** y los tales Corregidores deuen procurar conformar estas ligas, vandos y parcialidades, ora vsando de buenas traças y medios entre ellos, c# cordandolos en las eleciones de oficios, en los puestos y diferencias de los regozijos, y fiestas publicas, y en las demas cosas en que estan discordes y diferentes, ora preuiniendo a las contiendas, escandalos y questiones que podran suceder entre ellos, en las ocasiones y por las formas que tratan los Doctores, [2184] **[sect. 8]** y tal vez, quando la republica se **[359]** in quietasse con sus pleytos, diferencias y escandalos, los podrian compeler a que se concertas sen y compusiessen, assi en las causas ciuiles, comoen las criminales, [2185] auiendose primero castigado el delito: [2186]y tal vez, causandose escandalo de sus competencias, priuar a los conten dores de los oficios que tienen, o pretenden: como de los contendores sobre el sumo Pontifica do lo escriue Felino: [2187] porque para conseruar o introduzir la paz, se permit# muchas cosas, que sin este respeto no se permitirian. [2188]

[sect. 9] Y en caso que los Corregidores no puedan ni sea possible concordar los dichos vandos, han de estar de por medio entre ellos, [2189]para que la fuerça de los vnos no haga injuria a los otros, ni la osadia de los otros haga fuerça a sus contrarios, porque el fiel que esta de por medio discerniendo la ygualdad, no dexa acostar el peso à ninguna de las partes. Y en estos tales pueblos es mas peligrosa la acepcion de personas, que en otros, porque todo lo que se hiziere por qualquiera dellas, se haze por todo su vando, y se recibe contra la otra parcialidad, aunque el Corregidor no lleue este fin; y por es ta causa, aun enlas cosas de gracia sufrideras, deue ser cauto en vna de dos cosas, o en hazer aquellas cosas licitas de su oficio, y no a ruego de parte, o ya que haze vna cosa factible por hombre delavna parte, haga otra por alguno de la otra c#federaci#; digo de las cosas que se hand e hazer necessaria mente, y deles a entender que se haze porque es assi justicia, y no por respetar anadie. [2190]Son tan terribles los ricos y poderosos, que, como dize Plauto, [2191]si les hazeis muchos plazeres, las gracias que dan por **[360]** ello, son mas ligeras que pluma, y si les faltais en algo, son las iras mas pe sadas que plomo.
[sect. 10] Y si algunos destas par cialidades fueren mas negociadores, solicitadores, seruidores, ac#pañadores, y ho nradores que otros, (tanto que suelen los hombres con estas menudencias ganar las voluntades de los juezes, e inclinar los a que los quieran bien, y aun dan ocasion que desta familiaridad pueda resultar o resulte sospecha en los de la contraria parcialidad) haga el Corregidor vna de dos cosas, y sea la principal, apartar de su frequente conuersacion a la tal persona con los mejores me dios y escusas que pudiere, y despedirle en sus importunaciones con todo bu# comedimiento, **[sect. 11]** y quando esto no bastare, despidale a la clara, dandole las causas dello: y si entendiere que conuiene no hazer esto, para la paz y concordia del pueblo, muestre la misma familiaridad a otra persona desta misma calidad de la otra parcialidad, para que entiendan en toda ella que aquella conuersacion no emana de parte del Corregidor, ni mediante ella se le c#munica algun secreto de la justicia, ni se murmura de la gente del otro vando: que pues da aplauso, y contento a los cautelosos y malos, porque no se# peores, justo es le dè a los buenos y sin cautela, porque sean mejores, porque de otra suerte aquellos quedaran vfanos de ver que les vale su malicia, y estos otros desanimados de lo c#trario: y es razon, que a los que lo merecen, se conceda lo que se da a los que merecian desden y desuio.
Nunca con los pleiteantes vse el Corregidor estar sentado de reposo en su casa, ni atodos dè silla ni assiento, si no leuantese de la suya para negociar, [2192] porque algunos suelen estarse tan de proposito con el juez, que quitan el tiempo de negociar, a otros que estan aguardando. Esto no se entiende quando informaren por si, o con su Letrado en su pleyto, q# entonces deue darles grata y cumplida audiencia, como adelante veremos. Trate cortesmente y con ygualdad a to dos los que lo merezcan: a todos se muestre amigo, y no tenga ninguno, si no sola la Republica; porque assi como aquel es buen Gouernador, y digno de alabança, que a todos fauorece con equidad, assi deue ser tenido por malo, el que aficionadam ente fauorece a alguno; y con esta traça euitarà las sospechas de vnos, y las inuidias de otros: y siempre estè muy de por medio, no diziendo a los vnos mal ni bien de los otros, ni permita que ante el se diga, porque como dize vna glos sa, [2193]el que loa mucho los hechos de los Guel fos, presumese que es Guelfo, y el que los Gibelinos, que es Gibelino. No les comunique ni descubra [2194]su intencion ni parecer en los casos de justicia, porq# de aqui se toma prenda para tenerle sugeto. Esto no lo digo a efeto **[361]**

de c#tradezir lo que en otra parte diximos, [2195]tra tando del secreto, que examine algunas dudas con los abogados, antes quiero que esto sea con la moderacion que alli se tratò; y si algo se huuiere de acordar por todo el pueblo, o el tal Corregidor se huuiere de informar de algun caso de buena gouernacion, tome tantos consultores, o informadores dela vna parcialidad, como dela otra, y de ambas partes los mas desapassionados, y hombres que sean de republica, y amigos del prouecho y bien comun de su pueblo. Verdad sea, que si los huuiesse en el lugar libres de aquellas ligas, estos serian los mas idoneos para estos hechos.

[sect. 12] Tambien podria suceder, que por ser alguna delas parcialidades mas soberuia y presuntuosa, o mas valerosa, quisiesse acometer cosas injustas, y fuera de razon, assi en particular, como en general; y estas cosas no fuessen sufrideras a la justicia ni al pueblo, porque la razon las re prueua, y la otra parcialidad y liga, por tener mas comedimiento, o temor de Dios, no acomete semej#tes hechos, en tal caso el Corregidor no dexe con pecho y valor de castigar los excessos de los vnos que fueren culpados, aunque les parezca a ellos que les carga la mano, y q# no ay justicia contra los otros; porque los que estuuieren libres de aquella passion, juz gar# que aquello no resultò de parcialidad ni amistad, sino de zelo y oficio de buen juez, que es estoruar y castigar los malos, sin acepcion de personas; y esto dè lo assi a entender, en h#rar mucho a los buenos de aquella parcialidad, y preciarse de llamarlos para sus acuerdos publicos, y tambien en darles a en tender la razon que le mueue a castigar los malos. En estos pueblos devandos, y donde ay vezinos poderosos, es necessario tratarlos muy bien de gorra, y comedimiento, y castigarlos quando delinquen, sin perdonarles nada: [2196]y as si lo he hallado por experiencia, porq# donde se delinque con el esfuerço del po der, es necessario rigor en la pena pa ra refrenar la culpa con el miedo della.

[sect. 13] Aduierta siempre el Corregidor, en que por consejas, o nueuas que le ven g# a dezir, [2197]de que la vna parte se que xa, y amenaza, y dize ma, no se indigne, ni se incline à allegarse a la otra parte, para honrarse y fauorecerse con ella, aunque en esto haga gran resisten cia a suvoluntad y apetito natural, que se suele inclinar a los bien hechores, [2198] y huir de los contrarios, porque en el punto que esto hiziere, tomando ojari za contra la vna parte, no puede escusar la ceguera grande que dello prouie ne; y demas de la ceguedad que se cau so de la aficion, o del mal q#rer, estarà subdito, y no libre, y hara todos los negocios torcidos, y acostados en fauor de los vnos, y contra los otros; y en tal caso es auido luego el Corregidor por par cial, fauorable, y confederado: y ésta se llama propiamente parcialidad, **[sect. 14]** quan **[362]** do por la amistad ò respeto de vno se haze injuria ò daño a otro, [2199] pues el que deuia estar de por medio entre dos parcialidades c#trarias, se ligò, acostò, y confederò con la vna parciali dad, para ser amigo de amigos, y enemigo de enemigos: y demas es delito feo, y en los ministros de justicia, y Gouernadores de los pueblos muy notado, y est# los Corregidores de capa y espada muy a peligro de caer en el, porq# les parece a ellos, que as si como se sufre en sus tierras y parentelas pro pias vsar destas ligas, por ley del mundo, no se tiene por feo en el oficio publico inclinarse con la voluntad mas a los vnos que a los otros; y no consideran, que de sta inclinacion de la voluntad, vienen a perder la razon y libre aluedrio, para no atinar à hazer justicia, porque la raz# queda ciega, y obligada para aconse jar siempre por la parte donde vee la voluntad prendada; y de aqui caera en otros muchos y grandes inconuenientes. Y es de

notar, que el dia que el Corregidor de la manera que he dicho fuere parcial, es aborrecido del pue blo, y desseruidor de su Rey, y enemigo de su republica.

[sect. 15] Tambien es de la materia deste capitulo aduertir, que en los pueblos y ciu dades populosas suele auer gente de di uersas naciones y origines, assi natura les destos Reynos, como de fuera dellos, como son Ginoueses, Franceses, y Portugueses, que son vezinos y moradores en ellos, o residen en negocios, los quales suelen fauorecerse y acabil darse entre si cada nacion, y tener dife r#cias y parcialidades, y porque todos se han de sustentar y conseruar en justicia, deue el Corregidor estar de por medio, sin desfauorecer a ninguna opi nion ni nacion, ni mostrar por obra ni de palabra que les tiene odio, sino h#rarlos, y hazerles justicia igualmente, segun los meritos y razon.

[sect. 16] He visto dudar en la materia deste capitulo, si le es prohibido al Corregi dor tener algunos amigos mas familia res y priuados, con quien trate y conuerse, y si por esto se dira que es parcial. Y si tomamos argumento de los Reyes, diremos, que Aristoteles no se lo prohibe, porque el Imperio ni la filosofia, como dixo Iulio Capitolino #l Emperador Antonino Pio, no quita los afectos, y seriavida de tiranos no te ner confiança de la fee de los amigos, ni desu beneuolencia, y no amar anadie, ni ser de nadie amado, y carecer del tra to y vida sociable, que tan natural es a los hombres, como dixo el Emperador Iustiniano. [2200]Cicer# dezia, [2201]q# de todas las compañias ninguna era mas firme ni mejor que la que se trauaua entre los hombres virtuosos con buenas y seme-**[363]**jantes costumbres: y esta amistad permitida es por todo derecho. **[sect. 17]** Por el diuino se lee en los Nu meros, [2202]que tuuo Dios por priuado y familiar a Moysen, y que le hablaua rostro a rostro descu biertamente; y Christo nuestro Redemptor tuuo por amigo a Lazaro, y le resuscito, [2203]y a sus discipulos los llamò amigos: [2204]y entre ellos es cogio a San Pedro, y a Santiago, y a San Iuan, a los quales comunico la diuina transfiguracion en el monte Tabor, [2205]y los lleuò consigo a la oracion que hizo en el huer to [2206]al Padre eterno.

El derecho ciuil [2207]tam **[sect. 18]** bien permite estas a mis tades, y por las historias hallamos que Iulio Cesar tuuo por amigos par ticulares a Cayo Opio, y a Cornelio Balbo, [2208]y el Emperador Tiberio a Nerua Iurisconsulto; [2209] el Emperador Adriano tuuo tambien amigos muy familiares, a los quales dize Dion Cassio que visitaua en sus enfermedades; y Esparciano en su vida dize, que los en riquecia, aunque no lo pidiess#. El Emperador Marco Antonio Filosofo (segun Iulio Capitolino en su vida) tuuo por amigos a Seyo Fusciano, y a Aufidio Victoro nio, y a Beuio Longo, y a Caleno. El Emperador Alexandro Seuero tuuo a Encolpio, y a Papinia no, y a Vlpiano, (segun L# pridio en su vida, y Esparciano en la del Emperador Caracalla) y el Rey Alexandro Magno entre otros tuuo por amigo a Efestion [2210]: y las leyes del Reyno [2211]tambien sienten lo mismo, y vsan desta palabra, Pri uados.

[sect. 19] Pero aunque esto sea permitido a los Principes y Reyes, como por algunos fundam#tos lo afirma el Obispo Redin, [2212]ni yo de todo pun to reprueuo en los Corregidores el tener algu nos amigos buenos, sabios y sin sospecha, soy de parecer que en los pueblos de vandos y parcialidades se abst#ga dello, por lo que atras queda dicho, y adelan te se dira, y porque, como dize Aristoteles, [2213] **[sect. 20]** los juezes gratifican a los que aman, o los absueluen del todo, o los conden# en poco: y en otra parte [2214]dize, que la amistad es amor superabund#te, que ciega los ojos de los amigos; porque vuestro amigo

es otro vos, y como diximos en el capitulo de la justicia, [2215]esta amis-**[364]**tad es vno de los afectos que suele peruertirla; por lo qual se deue el juez abstener della, o alomenos estar fuerte para q# no le vença, ni haga tor cer, como mas en particular alli lo tratamos.

[sect. 21] De la dicha regla y pro hibici# de tener los Corregidores priuados y parciales amigos, sáco a sus Tenientes, porque por su parecer han de proueer y determinar los negocios de justicia, [2216] y a su cargo es la cuenta dellos, como lo es a la de su Corregidor la demas gouernacion, ornato y policia de su pueblo: y porque el Corregidor haga lo que le aconsejare su Teniente, no por esso sera notado de fauorable, pues para esto le lleua c#sigo al oficio, antes si hiziesse lo contrario, seria nota do de culpa; y los buenos Tenientes son los amigos que tenian los Principes, como auemos referido, y los que deuen tener los Corregidores para aconsejarse.

[sect. 22] Verdad es, que para sustentar qualquier estado y oficio, aun el mas poderoso ha menester amigos, que son las mas fuertes colunas y fuerças para la permanencia y acrecentamiento, sin los quales, como dize el Filosofo, a nin guno vimos valer, [2217]y lo dixo bien la ley de la partida, [2218]la qual por ser nota ble, quise referir aqui. *Prouecho grande* (dize el sabio Rey don Alonso) *e bien viene a los omes de la mistad, de guisa que segun dixo Aristoteles, ningun ome que aya bondad en si, non quiere biuir en este mundo sin amigos, maguer fuesse abondado de todos los bienes que en el son: e quanto los omes son mas honrados, emas poderosos, e mas ricos, tanto han menester mas los amigos: e esto por dos razones. La primera, porque ellos non podrian auer prouecho de las riquezas, si non vsassen dellas, e tal vso deue ser en fazer bien, e el bien fecho deue ser dado a los amigos, e por ende los que amigos non han, non pueden vsar bien de las riquezas que ouieren, maguer sean abondados dellas. La segunda ra zones, porque por los amigos se guardan e se acreci#t# las riquezas, e las honras quelos omes han, ca de otra guisa sin amigos non podri# durar, porque quanto mas h#rado, e mas poderoso es el ome, peor golpe recibe, sil fallece ayu da de los amigos: e aun dixo el mismo, que a# los otros omes que no son ricos, nin poderosos, han menester en todas guisas ayuda de ami gos que los acorranen su pobreza, e los esfuer cen en los peligros que les acaecieren: e sobre to do dixo, que en qualquier edadque sea el ome, ha menester ayuda, casi fuer niño, ha menester amigos que lo crien, e lo guarden, que non faga nin apr#da cosa quele estè mal, e si fuer mancebo, mejor entendera e fara todas las cosas que ouiere de fazer con ayuda de sus amigos, que solo, e si fuereviejo, ayudar se ha de sus amigos en las cosas de que fuere menguado, o que non puede fazer por si, por los embargos que vienen a la vejez.*

[sect. 23] En otros lugares donde no ay assi vandos formados, como arriba està di cho, no sera auido por parcial el Corregidor que fia mas de vno que de otro, o que prouee vna, o dos cosas mas, tales que se sufren hazer, y que las haria por qualquiera que se lo pidiesse, o de su oficio: **[sect. 24]** pero es bien que se escuse, por quitar vanas sos-**[365]**pechas, y la familiaridad de los subditos.

Aduiertan en particular. los Corregidores y juezes, de euitar la fre quente comunicacion de vnos hombres que hazen grandes reueren cias, importunos, risueños, melosos en sus palabras, aduladores, [2219]habladores, y entremetidos, que frequentan las casas de los juezes, y sus retretes, y son curiosos en querer saber los secretos, y en publico les llegan a hablar a la oreja: lo qual induze sospecha: [2220]y estos son preg#tadores, y en consequ#cia

parleros, [2221]son aportadores de nueuas, y muestran que lo saben todo, y no saben nada, contra los quales hablò bien Plauto. [2222]Estos se lo#, y publican que el Corregidor hizo por ellos tal y tal cosa, y les comunico este y el otro secreto; y esto a fin que el pueblo entienda y crea que son hombres que valen con aquella justicia, y priuados suyos: lo qual vsan mucho algunos abogados, escriuanos, y procuradores, por acreditarse, y aperrochiarse en sus oficios, y algunos Regidores por sus interesses particulares; y deuen los Corregidores y juezes euitar mucho a estos tales, como dezi# Ciceron, Angelo, Sim#cas, y otros: [2223]porque muchas vezes venden el fauor de la justicia, pidiendo y lleuando cohechos, so color que son para el juez, siendo falsedad y testimonio, porq# ellos se los toman para si: por lo qual tienen pena de azotes, por injuriadores y corrompe-**[366]**dores de la justicia, [2224]y merecian ser empalados y muertos con humo, como lo fue Vetro nio Turmo, criado de Alexandro Seuero, y priuado suyo, que vendia el fauor de su amo (segun cuentan L#pridio y otros [2225]) diziendo a vnos q# hablaua en sus negocios a Alexandro, y a otros, q# le auia oydo dezir tales o tales palabras, asse guran doles a todos el bu# sucesso dellos, sacando les por este camino lo que podia por ocasion de su priuança: al qual Alexandro hizo matar con humo atado a vn arbol verde encendido. yestos tales sellaman, se gun Marcial y otros, [2226] vendedores de humo, a los quales los Atheni#ses, segun Demostenes y otros, [2227]dauan pena de muerte: pero segun Duareno, y Menochio, por vna autoridad de Paulo Consulto, es arbitraria at#tas las circunst#cias del delito: [2228]y en estos dias por este caso hasido vno degollado en esta Corte por sentencia de grauissimos juezes: y es te delito es hurto calificado, aunque Iuan de Imola [2229]fundo que no, puesto que no le aprouechò con el Corregidor de Bolonia, que sin embargo castigò al reo corporalmente. Y estos tales, demas de la iniquidad que cometen, hazen indiscrecion, como dezia Azon y otros, [2230] **[sect. 25]** pues los prudentes, quanto mas amigos y priuados son del juez, o del superior, t#to mas callados, t#plados, yobseru#tes han de ser # su decoro; y ninguno se ha de mostrar tan priuado en lo publico, como lo es en secreto; y es ocasi# **[367]** que su priuança dure poco, y el aborrecimiento del pueblo con el Corregidor dure mucho; **[sect. 26]** porque quando los pocos tienen mucha cabi da y acepcion con vno, aquel vno tiene poca c# los pocos, y menos con los muchos, y juzga el vulgo, que por consejo de aquellos se rige en todo lo que haze y determina; porque segun Quintiliano, [2231]los juezes, a quien oyen mejor, dan credito mayor, y as si es justo que no parezcan los vnos familiares amigos, y los otros desechados estraños.

[sect. 27] Crea el Corregidor, que los mas destos le ha blan en perjuizio ageno, o en prouecho propio, y ninguno limpiamente en prouecho ageno, que estè bien al Corregidor, si no que procuran engañarle, ofreciendose ocasion, y son zizañadores, que atizan al juez para hazer mal a quien no quieren bien, segun lo escriuen Apuleyo, Plutarco y otros. [2232] **[sect. 28]** Del Emperador Trajano se lee en su vida, que era gran enemigo de los detractores, y dezia, que mas propio auia de ser a los que gouiernan, sufrir quien les dixesse sus yerros propios, que no oyr a los q# les digan los defetos agenos, porque de necessidad ha de tener las ma nos sangrientas el juez que a murmuradores y delatores da sus orejas: y estos son peores segun vnos textos canonicos, [2233]q# los robadores de las haziendas.

[sect. 29] Otros hombres hazen esto con mascara y aparencia de justificacion y de santo zelo, los ojos humildes, y el cuello torcido, y con palabras llanas, y llenas de verguença, para acreditarse de buenos consejeros del juez, y se haz# sus intimos amigos, y son lobos rapaces, rapo sas, e hipocritas, detestados en la diuina escritura, [2234]que quieren pare cer, lo que no quieren ser: los quales, vnos y otros, despues suelen ser total ruina y destruicion del Corregidor, porque como juzgan que todo lo merecen, y se les deue por su amistad, y por los secretos que saben, si alguna cosa no les fuere concedida que pidan, aunque injusta, se tornan mas enemigos, [2235]que los que lo son descubiertos: porque no ay tan feroz enemigo, como aquel **[368]** que en algun tiempo tuuimos por amigo. Y por esso dezian Seneca y Laberio, segun refiere Patricio, [2236]que de tal manera se ha de obrar y tratar con los amigos, y recatarse dellos, que se pueda pensar que podran en algun tiempo ser enemigos: y como dixo Ciceron, [2237]no ay pestilencia mas capital que aquellos hombres, que quando mas engañan, entonces se muestran mas bue nos.

Y hallarà el Corregidor, que estos tales aduladores, o pleiteantes, o fingi dos amigos, o chismeros, despues de hecho su negocio, o acabado el oficio del juez, no le conocen, [2238]alos quales conozca desde luego el Corregidor, y considere, si aquel buen rostro, ofertas, y demostraciones que le hazen, si se las hizieran estando sin el oficio, y sin auerle menester, y con esto se desengañara de los engaños y lazos destos, porque vna de las cosas en que se vee quanto puede la malicia humana, es, en que a los miseros y abatidos nunca ay quien les de la mano para se leu# tar, y a los ricos, y a los priuados, y a los juezes, nunca falta quien les adule y arme çancadillas para hazerles caer. Por lo qual huya el Corregidor de los dichos h#bres, y de las chismerias y zizañas, porque son muy dañosas, pues aunque sus efetos no parec# luego, como la mala semilla, que està enterrada hasta que a su tiempo nace echando a perder los panes, assi el Rey, o el juez, guardan la mala opinion q# con nueuas de malsines conciben, hasta que llega la ocasion, y se executa y descubre el daño a costa del que a vezes no tiene culpa. Por lo qual deue hazer el Principe y el juez lo que cuenta Trogo Pompeo, que el rey de Persia no quiso dar audiencia a vn Atheniense, que supovenia echadizo para mal sinar a los Macedonios, Y aun deurian aduertir los tales chismeros y zizañadores, que aunque el Corregidor muestra a las vezes holgarse de sus relaciones y oficios, es flor que luego da en rostro, y se marchita, y cayendo en la cuenta, ofende, y conciben odio contra ellos, teniendolos por perjudiciales.

[sect. 30] A este proposito dize muybien Ciceron: [2239] Mire mucho el que entra por Gouernador de alguna ciudad, quando **[369]** admite por amigo al q# nunca hasta entonces conocio, quanto credito le deua dar: no porque no pueda auer muchos hombres principales y buenos, lo qual es licito esperarlo, pero peligroso juzgarlo, pues con muchos velos y simulaciones, en la frente, en los ojos, y en el rostro, mien t# muchasvezes, y con las palabras muchas mas, y assi deue buscar quien le ame de coraçon, sin que por su prouecho vse de simulacion: lo qual es muy dificultoso, mayor mente si los tales hombres casi con ningun par ticular tienen amistad, y tienen la contodos los Corregidores: y si destos hallare alguno que con especialidad le ame (que podria ser) elijale por amigo, y si no cono ciere esto del, de nadie deue recatarse mas que de aquellos tales, porq# todos saben las veredas y caminos de sus aprouechamientos, y todo lo que hazen es por aquel respeto, y quando no han de c# seguir aquel fruto, no seles da nada por el Corregidor,

que mañana se ha de yr, y con el no han de biuir: como tambien lo dixeron las leyes de partida, [2240]siguiendo a Aristoteles, y al mis mo Ciceron.

[sect. 31] Y porque las palabras de passion, que mueuen a malquerencia, o a ira, o a mansedumbre, inclinan al juez a alguna de las partes, y le hazen torcer del derecho y de la justicia, [2241]han de euitarse y defenderse en el juizio, y mas las que mueuen a indignacion y a saña, que las que mueuen a mansedumbre y misericordia: porque ay algunos, que portener mal pleito, dizen algunas cosas a los juezes, con que los mueuan a misericordia, o a ira contra los contrarios; las quales cosas no pertenecen al pleito, y por esso se han de estoruar, y en juizio ni en otra parte no las deue el juez querer oyr. Todos estos inconuenientes se pueden escusar, desuiando el Corregidor semejantes hombres de su conuersacion.

[sect. 32] En efeto se ha de auer el Corregidor en los lugares de vandos entre los dichos parciales, aduladores, y negociadores, en los juizios, y sentencias q# diere, y en los acuerdos y determinaciones, que proueyere, como el gusto y los demas sentidos, que para bien juzgar de los sabores, y de las demas cosas sensibles, deue estar medianero y en fiel, bien assi como parece en las enfermedades, que quando la l#gua esta tocada, o enconada de colera, ode flema, o de algun otro humor, entonces no està proporcionado el calor en elmedio, sino inclinado a vna de las partes c#tra rias, y assi no juzga verdaderamente lo dulce por dulce, ni lo amargo por amargo: desta suerte el juez quando esta medianero entre las partes, y no se inclina mas a la vna que a la otra, es regla **[370]** derecha, o derecho peso, y por el contrario es regla torcida. Aeste pro posito dezia muy bien Catilina, [2242]que los C#sejeros y juezes no han de atropellar el libre ingenio por fauor, o iracundia, ni por los vicios, si no con animos inuenci bles considerar ygualmente las razones de to dos, sin inclinarse a ninguna de las partes, hasta que claramente deduzgan y fenezcan sus causas.

[sect. 33] Hazer pues el Corregidor lo que es justo, a ruego de vn tercero, que no pretende interesse en ello, ninguno lo juzga por hecho parcial; y aun hazer lo dudoso por parecer y ruego de vn sabio, que hizo acostar la duda mas a vna parte q# a otra, no lo tengo por caso fauorable: pero hazer todas las cosas (aunque por ser de gracia s# sufrideras) por vn solo hombre, y no quererlas hazer a ruego de otro, por echar en mas cargo a aquel, o por otros respetos, no lo tengo por sano, ni por cosa que bien suene: porque claro se da a entender, que aque llas cosas se hazen tanto por hazer plazer al amigo, como por que son justificadas. Y este es hecho fauorable, y aun digno de ser reprehendido, por la nota del escandalo que en el huuo, aunque no se auerigue que se hizo cosa in justa por la tal persona: y en fin harta sinrazon es acetar vn solo hombre en vna Republica para hazer todas las cosas por su respeto, y reprouar todos los otros: porque demas que es genero de parcialidad, es imprudencia, y hazerse odioso con muchas otras personas: pe ro en caso que la cosa razonable y fatible no se hiziesse sobre acuerdo y hecho pensado por Iuan mas que por Pedro, si no porque a caso se ofrecio que lo pidio vno antes que otro, ni esto es acto de fauor, ni de parcialidad, ni es pecado venial, y podria en ello merecer gracias el Corregidor.

[sect. 34] Y para euitar las parcialidades, querria que nuestro Corregidor euitasse la mucha familiaridad y conuersaci# con los subditos, pues, como dixo el Iurisconsulto Calistrato, [2243]causa menosprecio: **[sect. 35]** y que no combidasse aco mer a nadie de los de su gouernacion, ni fuesse dellos combidado, pues mayor familiaridad se c#trahe en comer a

vna mesa, que en sola la conuersacion: y mas facilmente, como dize vna glossa, [2244]es vno engañado en los c#bites, segun que desto tratamos en otro capitulo, [2245]donde se encargò al Corregidor la sobriedad y templança. **[sect. 36]** Desta regla saco, si por costumbre, f#dada en necessidad, para euitar alborotos es necessario comer el Corregidor en alguna cofradia: como en la **[371]** ciudad de Soria, qu#do se junta el comun: o en las comidas que suelen dar los procuradores # Cortes quando son eligidos, o los Regidores, quando son admitidos, y se junta el Regimien to, como se vsa en la dicha ciudad de Soria, y en Guadalajara, y en otras partes: la qual cost# brevale, y el pacto, o estatutohecho sobre ella, es aprouado por derecho, [2246]y se llamaua Honorario, del qual haze mencion Plinio en vna carta al Emperador Trajano [2247]. **[sect. 37]** Los de la regi# de Frigia, segun escriue Bernardo Mende, [2248]comen y beuen j#tos a costa de la republica, antes que comiencen a consultar: porque les parece que el comer y beuer juntos, reconcilia los animos de los que es tan discordes, quita la seueridad, arrogancia, y melencolia, como cosa agena del fin para q# se instituyeron los com bites y banquetes.

[sect. 38] Pero si algun dia el Corregidor quisiere desenfadarse (como Platon [2249]dize que lo pueden y deuen hazer los Gouernadores, para mejor procurar despues los ne gocios de la republica) è yrse à alguna huerta ò casa de plazer, no parecera mal, siendo con los de su casa, ò con alguno de sus tenientes, ò con otra persona sin sospecha, no dexando la ciudad sola sin ministros # de justicia. El Emperador Alexandro Seuero, quando yua a caçar, o à pescar, o à comer, ò cenar, à alguna floresta, nunca yua sin lleuar consigo vna ò dos personas graues, para que ofreciendose algun negocio de subito, le diessen consejo, y por tener delante de si de quien huuiesse verguença de hazer cosa deshonesta, ò fea. [2250]Pero es de aduertir, que las dichas recreaciones no sean muy continuas, ni se gaste en ellas tiempo que pueda hazer falta è impedimento a las cosas que el Corregidor deua hazer tocantes à su oficio, porque si#do inmoderadas, suelen ser viciosas y notadas.

[sect. 39] Tambien seria yo de parecer que el Corregidor no visitasse ninguno de sus subditos, por la dicha razon, è inconueniente, sino fuesse à algun titula-**[372]**do, ò persona con quien se deua cumplir; y esto con ocasion, ò necessidad, ò muy raras vezes, porque visitando las ca sas de los Regidores, y de otras personas, hazese muy familiar con ellos, y odioso y murmurado de otros muchos, a quien no visito, y les parece que con tanta, o mas razon se les deuia aquella cortesia; y haziendo en esto igualdad y regla con todos, euitarà estas emulaciones, competencias y murmuraciones, y el ser con los vnos parcial, y de los otros malquisto.

[sect. 40] En lo que es honrar personas de ca lidad en los mortuorios, siendole pedi do, no me parece que deue rehusarlo; y entonces se sufre dar al enlutado el mejor lugar: y lo mismo es en algun recebimiento de persona principal de la ciudad, o de fuera, que entre en ella, o en algun desposorio, y esto raras vezes; y con esto se hallarà mejor, y mas libre para hazer justicia: pero en todos los casos que se ofrecieren y sufrieren, deue el Corregidor honrar a los subditos con buenas palabras, y sabrosas res puestas, porque en estos hechos no se puede arguyr parcialidad ni fauor, por que la virtud nunca engendrò acto vicioso, ni reprehensible, y aunque sea calumniada por algunos de mala int#cion, los sabios que sin passion estuuieren, juzgaran que el hecho merece pre mio y no castigo.

[sect. 41] Y aunque es assi, q# en muchas ciudades y pueblos se procede con tanta llaneza entre el Corregidor y los subditos, que se vsa tratarse y conuersarse, jugar, y hazersevezin

dad familiarmente, yo no puedo aprouar ni alabar tanto como esto, por ser repugnante a la entereza y seueridad que en muchos casos graues que se ofrecen, ha menester tener y vsar el Gouernador y juez de vna republica: y por esto lo deue escusar buenamente, sin dar nota de menosprecio delos subditos, ni a entender que dessea ser tenido por zahareño y aspero, porque de aqui viene a hazerse odioso y aborrecido.

[sect. 42] Diximos arriba, que los actos de par cialidad consisten en hazerse por la vna parte confederada contra la otra par te contraria: pero estos actos no se han de discernir en generalidades, si de las cosas generales no resultasse alguna sinjusticia particular, porque de los di chos casos generales no se infiere que aquella cosa se hizo por aficion, o por passi#: **[sect. 43]** como si el Corregidor o juez soltasse sus derechos a vnodelos litig#tes, y al otro no, lo qual puede hazer, se gun Bonifacio, [2251]sin que le corra obligacion de remitirlos al otro litigante para vsar igualdad, porque ninguno es obligado a vsar de liberalidad en mas de lo que el quisiere: aunque en esto no dexarà de darse alguna nota y sospecha. Ni tampoco deue ser tenido el Corregidor por parcial, porque haga lo q# en cierta residencia die ron por cargo a vn Corregidor destos Reynos, segun he oydo, y es, que era parcial a vn vando, porque quando hazia fie stas aquel vando, se vestia vn sayo de seda, y quando las hazia el otro vando, no le vestia: he-**[373]**cho era por cierto de t# ligera importancia, que ninguno deuia mirar en ello, si no los que con la passion de la liga consideran niñerias, y miran en señales que no denotan lo interior, ni con verdad lo manifiestan: y caso que ello fuesse assi, no seria de aficion ni passion que hi ziesse el fiel delpeso falso, mas deue ser como ac#tece en vnos pesos, que de muy delicados, con muy ligero contra peso, que es vn escrupu lo, haze passar el fiel a la vna parte: pero importa tan poco, que en las cosas de tomo e importancia no se deue aduertir en ello: mas porque el Corregidor no solamente deue huir de lo malo, si no aun, como dezia Ciceron, [2252]de aquello que tiene especie de mal, o resabio y sospecha de parcialidad, deue escusarlo, y se ra prudencia, aun en los actos generales de que se puede engendrar la dicha imaginacion. Ni tampoco se dira parcial el juez beneuolo y amigo de los pobres, y no tanto de los ricos, por que de aquellos deue ser protector, para que no sean oprimidos de los poderosos, [2253]como atras queda dicho.

[sect. 44] Ni tampoco se dira par cial el Corregidor, como atras q#da dicho, [2254]si por euitar esc#dalo, sedicion, o tumulto, acudiere a fauorecer al pue blo, [2255]lo qual conuiene hazerse algunas vezes, o exceder en la pena, y acomodarse dulcemente al furor, o humor del pueblo, para ponerle en razon: y assi como los que estan enfermos de vna cierta furia que los haze bailar c# tinuamente, no pueden sanar, si el mu sico no concierta el instrumento al bai le dellos para traerlos a su intento, que es hazer poco a poco mas graue la cay da, hasta que se pongan firmes e immo bles, assi conuiene que el prudente Corregidor viendo el pueblo rauioso, c# decienda al principio con su apetito, para que insensiblemente poco apoco le pueda meter en razon: porque oponerse a vna muchedumbre irritada, [2256] no es otra cosa que hazer resistencia a vn rapido torrente que cae de muy alto lugar: pero despues poco apoco, quietado el escandalo, yra castigando los sediciosos y culpados en la faccion. [2257]Y tambien es cosa de mucho peligro para el Corregidor, hazer prueua de sus fuerças contra la multitud de los subditos, sino està muy asse gurado de la vitoria: porque si ellos vencen, daran leyes al vencido, y quando el Corregidor no sea ven-**[374]**cido, sino viene aconseguir su empresa, cae en menosprecio

y desamor, y dara ocasion de leuantamiento a los otros subditos, y a los que no lo son, para contradezirle, si no como buen ma rinero tome a orça el viento, que en popa es contrario, y muestre que lo que no puede negar, ni estoruar, lo quiere dar.

[sect. 45] Aqui pudieramos tratar, si se sufrira que el Corregidor castigue al inocente, o exceda en la pena contra el culpado, o trate no bien al honrado y bue no, y agrauie al pariente, o al poderoso, porque los del pueblo digan que no haze mas por los vnos que por los otros; y que assi como castiga y honra a los de la vna parte, assi castiga y hon ra a los de la otra: pero remitolo a lo q# sobre esto diximos en otros capitulos, [2258]tratando de la sabiduria, y de la justicia presumpta y falsa, donde se escriuio la resolucion de lo que se deue tener. Solamente dire aqui, que por ninguna causa se sufre que castigue al innocente, y por la dicha ocasion no se mueua a exceder de la pena ordinaria contra el culpado, y por parlerias y consejas vanas no dexe de honrar al bueno y virtuoso, y creer al verdadero, y seguir el consejo del sabio; y por hazer por el pobre, no quite la justicia al rico. No miraràs con piedad la persona del pobre en el juizio, dixo Dios en el Deuteronomio, [2259]auisando al juez, q# en los casos donde el poderoso y rico tiene justicia, su riqueza y poder no tuerça su derecho, ni es auido por fauorable el juez que se la da, como se la daria al pobre si la tuuiesse, segun que da dicho: pero en caso de ygualdad razon es que en el interesse de la hazienda sea fauorecido el pobre, y en el interes de la honra se mire la virtud, y el lugar y la dignidad, y sobre todo lo que Dios manda, y la ley ordena.

[sect. 46] Los negocios de los deudos deuense despachar como los de los otros, sin tener respeto al parentesco: y quando buenamente no se pudiere hazer, descarguese el buen Corregidor dellos, y remitalos a su Teniente, o a quien los pueda juzgar sin aquel res peto. Pero no le passe por el pensami#to agrauiar a su pariente, ni a la persona a quien por alguna via deua cumplimiento, porque lo tengan por recto juez, que seria gran iniquidad; bien es abstenerse de no hazer por el pariente, ni por la tal persona muchas cosas de gracia, porque podria ser notado, no por ser injustas, sino porque se hazen por persona, cuya consanguinidad, o respeto acuesta vnpoco a lo fauorable: y aunque las hiziesse, como sean puestas en razon, y no muy frequentadas, ni yo, ni nadie las puede ni deue juzgar por malas, ni dignas de castigo.

[sect. 47] Algunasvezes en luga res de vandos suele des contentar y ser odioso a los del vn vando y a los del otro el juez neutral, que no se inclina ni se declara por amigo de al **[375]** guna de las parcialidades, sino que cumple c# ambas partes: porque segun la opinion y ley de Solon (que refieren y condenan Aristoteles, Plutarco, Aulo Gelio y otros: [2260]aunque Valerio Maximo dize, que [2261]si los Atenien ses obseruaran sus leyes, que tuuieran perpetuo imperio) el que en las diuisiones y vandos populares no se inclinaua a vno dellos, si no que se andaua singular, solo y retirado, era priuado de la h#ra: pero lo mas cierto es, q# el Corregidor se hallarà bien obseruando la di cha y gualdad y mediania; y el que no sabe guardarla, y va a ser Corregi dor a lugares de vandos, no tiene disculpa, seg# Iuan de Neuizanis, [2262]por que deue entender el tal Corregidor,

[sect. 48] que ha de tener echados grillos a su libertad, para no tor cer del peso fiel, ni hazer ni dezir cosa contra la autoridad y objeto # su oficio, ni a hurto de la razon, por no verse despues en el dexo del vituperado y descontento. Y esto bastarà quanto al articulo

de la par cialidad, de cuyo modo de prouança tratamos en vno de los capitulos de la residencia, [2263]y de otras cosas a proposito en el capitulo siguiente.

SVMARIO DEL capitulo diez.

TRES enemigos combaten al Corregidor: amistad para ser parcial, ruegos para ser fauorable, y dadiuas para ser injusto, nu mero. 1 .

El Corregidor no cumpla cartas de ruego, ni por ruego haga cosa indeuida, num. 2 .

Los poderosos no pueden ni deuen fauorecer a los litigantes, nu. 3 .

Los juezes modernos hazen mas caso de cartas defauor, que los juezes platicos, los quales consideran dos cosas en esto, num. 4 . y 12 .

Las cartas de Principes, Presidentes, o Consejeros para juezes, son muy perniciosas, num. 5 .

Si podra ser condenado el juez por auersentenciado por la persona que se valio de la intercession, nu. 6 .

De los ruegos de los hijos y de lamuger, num. 7 .

[376] El ruego espiritual y hazedero, si se de ue admitir, num. 8 .

Lo que desu cosecha es pedir, y se ruega, si se deue admitir, num. 9 . y 10 .

A importunaciones no de lugar el Corregidor, y del vicio dellas, num. 11 .

Las consideraciones que se han de tener en los ruegos, num. 12 .

A los que importunan por otros, algo se les ha de sufrir, nume. 13 .

Los que ruegan por los delinquentes, no deuen ser tratados con aspereza, num. 14 .

Que no sean los juezes inexorables y sin piedad ni ruego en las cosas piadosas y de gracia, nu. 15 . y 16 .

Como Dios nuestro señor admite ruegos, y la Yglesia vsa dellos, ibid.

Que los juezes tienen largas manos en las cosas criminales: y porque ante los Reyes no se podia parecer con guantes calçados, ibid.

En que caso deue el juez hazer que le ruegen por algun delinquente, num. 17 .

Quando alguno ruega e insiste pertinazmente, o quando muchos de tropel vienen a rogar, que deue haZer el Corregidor, num. 18 .

En las cosas de justicia no se deue admitir ruego, num. 19 .

No reciba el Corregidor por ruego los oficiales de justicia, num. 20 .

COMO SE ENTIENde, si puede el Corregidor acetar ruegos. Cap. X.

[sect. 1] LA raiz de todos los males, y la inu#tora de todos los agrauios y sin razones que se hazen en la Republica, es principalmente la culpa que se haze y contrae cometiendo: y bien assi como al sugeto humano le hazen inclinar, y acostar y dar de ojos tres aduersarios,

la Carne, Mundo, y Demonio; la Carne con la codicia, y el Mundo con la ambicion, y el Demonio con la confiança desimesmo, assi al Corregidor le hazen acostar y caer otros tres enemigos: amistad para ser parcial, ruegos para ser fauorable, y da diuas para ser injusto: en lo vno ay codicia, y enlo otro ay desseo de honrarse con los que le ruegan, y en lo otro ay intencion de singularizarse. **[sect. 2]** Notorio es que por los capitulos de buena gouernacion esta proueido que el Corregidor no acete ruego, ni carta en los casos de justicia de persona dela Corte, ni defuera della, [2264]y que por ruego no reciba oficial [2265]ministro de justicia. Y en lo que toca al escriuir cartas de ruego los poderosos, y mouerse por ellas los juezes, cuenta Erasmo, [2266] que pidiendo vno a Agesilao Rey de Lacedemonia, que escriuiesse vna carta de recomendaion a vnos sus amigos de Asia, para que le hiziessen justicia en vn negocio, le respondio **[377]** que no era necessaria recomendacion, porque sus amigos, a#que el no les escriuiesse, harian de su motiuo lo que fuesse justo: y por ley Imperial y Real [2267]esta dispuesto, **[sect. 3]** que los poderosos, o ministros su periores de justicia, no patrocinen ni fauorezcan con sus ruegos, cartas è intercessiones a los tig#tes, reos, o actores: lo qual no se guarda, comoseria razon; de que resulta harto peligro a las c#ciencias de los vnos y de los otros; **[sect. 4]** por que ay muchos juezes que por vna carta del Consejero, o del Oydor, o del Grande, se vfanan y prendan tanto, que es para ellos carta executoria, y a tuerto, o a derecho la obedecen y c# plen: y en esto pecan mas los juezes no experim# tados, y de poca conci# cia, porque los platicos y versados, y que profes san hazer justicia, consi der# en esto dos cosas: vna, que las tales cartas de recomendacion por la mayor parte son dadas por cumplimiento, sin que a los que las dan les toque obligacion c# siderable, ni les q#de memoria ni cargo dello; [2268] la otra es, que en caso que al que escriue le toque el negocio, o es jus to el ruego, o no; si es jus to, el juez se tiene cuydado de hazer justicia, y si no lo es, no lo ha de pedir, ni el juez cumplir; y assi me ha acaecido muchas vezes entendi# do que las cartas son de ruego, traerlas en la faltriquera algunas sin abrir, y otras sin acabar de leer algunos dias; y assi dize vna decision de Rota, [2269]que el juez firmemente deue administrar justicia, sin embargo de los ruegos de los poderosos, porque esto le acarrearà mas fama.

[sect. 5] Los ruegos delos Pre sidentes y Consejeros, [2270] y de las personas que pueden dañar, o ayudar al Corregidor, y que son sus Mecenates, y el ruego de sus Principes sus superiores, por esso son reprouados y perjudiciales, porque en derecho son reputados por mandatos y precetos, [2271]aunque en ellos se vse de palabras blandas y rogatiuas, y aun in duzen justo miedo, y obligacion de c#plirlos, quando el superior que ruega, suele indignarse contra los subditos que no lo c#pl#: [2272]y por esso dixo Platon, [2273] **[378]** que el ruego del tirano està mezclado con fuerça y necessidad; y como dize Tito Liuio, [2274]desau toriz#se mucho los mis mos consejeros, y pierden de las fuerças de su dignidad escriuiendo semejantes cartas.

Auendaño [2275]dize en **[sect. 6]** este proposito, que si el juez auiendo recibido cartas de ruegos, o acetado intercessiones, hiziesse injusticia, que no se presume auerla hecho por los tales ruegos y cartas, si no se le prueua por su confession, o en otra manera, porq# no se presume delito, y que el juez ha de declarar en que otra razon se fundò para lo que hizo, o proueyo: pero a mi parecer, mucho descargo ha de dar el juez para que la

injusticia se refiera a otra causa, y no a la carta y ruego del superior, o persona a quien el respeta, o ha menester, para que se compurgue y libre de pena.

[sect. 7] Los ruegos de los deudos, y de los hijos, y de la muger, deue el Corregidor euitar en los negocios de su oficio, porque son muy sospechosos de cohechos, antes les deue dar orden y regla, en especial a su muger, que no hablen ni traten ni entiendan en las cosas de gouernaci# y justicia en publico ni en secreto, ni se encarguen de hablar ni interceder en ellas, y que sus hijos y muger no tomen ni tengan estrecha familiaridad y conuersacion con nadie, de que pueda resultar aficion, ni obligacion de fauorecer en sus negocios, ni entenderse ni dezirse que su muger manda ni gouierna: porque aunque la muger deue ser muy amada, honrada y estimada de su marido, como lo m#dan las leyes diuina [2276]y humana, [2277]y la razon natural, [2278]y aunque ella deue ser administradora de la casa y familia, y guardadora de las cosas della, no se deue entremeter ni tomar parte de las de fuera de su casa, [2279]y mucho menos de las de la justicia y gouernacion, que no pertenecen a oficio de muger, y la que en ellas se ingeriesse, gana ria poca h#ra, y no daria ninguna a su marido, el qual mereceria ser castigado, y priuado por ello del oficio, por los grandes daños e inconuenientes que dello se pueden y suelen seguir.

[sect. 8] Parecera por ventura a algunos palabra dura, secarse el juez del todo en los ruegos: porque si es justo rogar en cosa licita, no sera malo ser rogado en cosa razonable; pues que sea licito ruego actiuo, notorio es, aun pidiendo cosas de gracia, si el ruego es espiritual, y aun carnal por deudo, o por tercero, o por persona digna deste ruego, y siendo cosa ligera y humilde, y hazedera, y prouechosa, y procediente de caridad, este es ruego por todas partes tan niuelado y medido, que en qualquier entendimiento, y en qualquiera vol#tad puede y deue hallar lugar, y por el consiguiente no seria quebrantar la ley acetar semejante ruego.

[379] Tambien algunas ve **[sect. 9]** zes se ruega lo que se ha de pedir, y se dize dar, lo que se ha de dezir pa gar, o retribuir. Los juristas dizen, y aun es sentencia del Filosofo en la Etica, y de Santo Tomas sobre San Pablo, [2280]que este termino, *Dar*, es efecto de la virtud liberalidad, o magnificencia, porque damos lo que no deuemos: [2281]y que este termino, *Redere*, es efecto de la virtud justicia, porq# es conceder lo que en al guna manera se deue, [2282] y ansi se halla en toda es critura muchas vezes entendido. Pues a nuestro proposito, lo que nos deuen, hase de pedir: lo que no nos deuen, ha se de rogar; y hazese al reues, o sin orden, porque a las vezes rogamos lo que nos deuen, y pedimos lo que no nos deuen. Y para inteligencia desta materia discurramos desta manera. Quando rogaremos encaso que pode mos vsar del pedir, este ruego no es de desechar, ni se deue dexar de acetar. Pongo por exemplo: Yo ruego al Corregidor que me despache mi negocio, que me vea mi processo, que me otorgue mi apelacion, que oya y admita mis defensas, que haga otra qualquier cosa concerniente al bien publico, que el de oficio es obligado a ha zer, esto que se pudo bien pedir, y se deuia de justicia conceder, aunque se ruege, no por ello pierde el merito de hazerse, y cumplirse. La ley [2283]indistintamente dize, que el Corregidor no acete ruegos, dando a entender que no deue quedar a su aluedrio hazer ruego de vna especie, y dexar de hazer otro de otra suerte, pues no se puede reduzir el negocio a reglas que puedan comprehender especificadamente quales ruegos deue acetar, o quales desechar.

[sect. 10] Vna cosa me parece que se puede to mar por limitacion, o entendimiento de la dicha ley, y es, que si el caso se de ue hazer de justicia, aunque se ruegue, no se deue dexar de hazer: porque es to no se haze tanto por acetar el ruego, como por poner en execucion lo que es justo y conueniente a su oficio; y seruira aqui el ruego de exhortacion: y si el caso es possible en razon, y se aceta ruego sobre el, no por esso sera pu nible la dicha acetacion.

[sect. 11] Pero conuiene que el Corregidor por descargarse de importunaciones, cierre la puerta a todos los ruegos: q# si da las orejas a ellos, no aura cosa, por dificultosa que sea, que se le dexe de persuadir que es facil, y hazedera, aunque contra razon y justicia: y tambien porq# en caso donde ay importunacion de ruego (que tal vez induze fuerça y miedo, como queda dicho) el parecer del juez no queda libre [2284] para acertar en el me-**[380]**dio, en que consiste la verdad y rectitud, y se tiene y reputa la importunacion, segun vna ley de Partida, [2285]por especie de simonia, y se equipara a las dadiuas. El Obis po Sim#cas dezia, [2286]que a los molestos e importunos amigos solia responder algunas vezes, Harto aueis hecho el oficio de rogador; dexad me aora ami hazer el oficio de buenjuzgador. Y cierto la impottunidad tiene mucho parentesco con la necedad. Al que negocia con discrecion, sufrimiento, y a tiempo, huelga el juez de oyrle, responderle, y despacharle: pero al bullicioso, reagudo, entre metido, e importuno, cierrale la puerta, atajale la platica, bueluele el rostro, y aun saludale en tredientes con vn, Ven gais en hora mala.

[sect. 12] En el rogar se ha de considerar quien es el que ruega, y a quien, y a que tiempo, y sobre que negocio. Alexandro Magno alabaua mucho a su gran Filosofo Calistenes, **[sect. 13]** de que le pe dia para otros muchas cosas, y para si ninguna. Enemigos mortales eran Ciceron y Iulio Cesar; contodo esso Cesar dixo en el Senado vn dia: No puedo, Ciceron, negarte, si no que en tus particulares eres muy remisso, y en los de la republica muy instante e importuno. Tenian vna ley los Romanos inuiolable, que ninguno so pena dela vida se atreuiesse estando el Emperador con su exercito en campaña, llegar a la tienda donde el Emperador comia, o dormia, saluo los criados y las guardas. Acaecio que estando Aureliano Emperador en la guerra, que tuuo en Asia contra Cenobia, vna noche entro en su tienda vn escudero Greciano, y como luego le prendieron y condenaron a muerte, dixo desde su cama el Emperador en altas vozes: No mateys a esse Griego, si vino a tratar de ageno negocio: y si a cosa suya viene, matadle. Aueriguose que venia a rogar por vnos soldados sus camaradas, que siendo c#tinelas se auian dormido, por lo qual el Capitan los auia mandado açotar, y entregar a los enemigos. A este proposito dize Ciceron en el libro de amistad, que en los negocios que solamente tocan a nosotros, no hemos si no de rogar, mas en los que tocan a nuestros amigos, deuemos rogar, y aun podemos importunar.

[sect. 14] Digo que los juezes, ya que no hagan todo los que se les pide, a lomenos no riñan a quien alguna cosa les rogare, pues corre vna misma obligacion al juez de ser justo, y al bueno, quando por otro ruega, de ser importuno, no solo por los buenos para que los mejoren, pero por los malos, para que los **[381]** perdonen, pues la ley rigurosa, segun el Iurisc# sulto Marciano, [2287]deue ser con benignidad interpretada. Vicio intolerable es del juez condecender a todo lo que le piden, mas tambien es grande estremo no hazer nada de lo que le ruegan, porque el buen juez ha de ser siempre en lo que sentencia justo, y en lo que le ruegan alguna vez humano. Preciauase el Consul Ascanio de que con

el oficio de C#sor nunca auia acetado ni aun oydo ruegos de amigos: por lo qual vn dia el buen Caton Censorino le dixo en el senado; Ascanio, el daño no consiste en que el juez admita ruegos, si no en dexarse gouernar de alguno; y ya hemos visto juezes, que lo que niegan al cauallero que les ruega, lo hazen despues por lo que su priuado, o su amigo les aconseja: y otros de tan dañada intencion, que, como dize Ciceron, [2288] quando les ruegan lo hazen peor.

[sect. 15] Hazense los juezes odiosos con todos, qu# do son dessabridos e in exorables; y algunos ay que les parece es autori dad oyr a los negociantes con acedia, y no hazer cosa de lo que les ruegan, bueluen la cara, tuercen el rostro, y fingen ocupaciones, y nun ca conceden cosa sin za herirla: lo qual mas pro cede de ser mal acondicionados, que de ser muy justos: y deuen escusarlo, porque conceder lo que es de gracia, es liberalidad, y parte de justicia, y la tal gracia y beneficio deue otorgarse con el mismo rostro, y semblante que se recibio; porque la liberalidad que se haze de mala gana, y con escote del q# la recibe, no es liberalidad, ni se recibe de voluntad, y es quitar del todo el agradecimiento y el beneficio, pues no ay cosa mas cara que la que se com pra con ruego, y se concede con ceño; y assi soy de parecer, que el juez por lo menos oya a todos con buena gracia y criança, y despues determine lo que hallare por justicia.

[sect. 16] En los negocios de gracia, donde ha lugar gratificacion y hazer plazer sin perjuizio de nadie, y en los negocios criminales y de presos, en que ha lugar la piedad sin ofensa de la republica, el cauallero, y el religioso, y qualquier otro que ruega, e importuna al juez que modere y temple el rigor de la pena, deue ser admitido, y el juez que le admite, disculpado, como la justicia no padezca detrimento, segun se dize en el Exo do, [2289]y al Emperador Macedonio lo es criuio san Agustin: [2290]el qual segun su **[382]** mucha clemencia inter cedio muy de ordinario con los juezes por los delinquentes; pues consta por sus epistolas, que rogo a Marcelino Tribuno por los Dona tistas, que por sus grauissimas maldades auian in currido en pena de muer te. Y de otro lugar [2291]c#sta, que rogò al juez Apringio por los Circ#ce liones. Y ay negocios, que hablar sus dueños en ellos, es gran fealdad, pero rogar otros por ellos, es gran caridad. Y en estas ocassiones haga el Corregidor lo que buenamente pudiere, y no se enfade ni exaspere con el que le rogare, pues admitio Dios el ruego de Iosue que no auia vencido; [2292]de Susana por el falso testimonio, [2293]de Ezechias que estaua oleado, [2294]de Acab, que auia idolatrado, [2295]de Dauid que cometio adulterio, [2296]y de los de Niniue que estauan condenados: [2297]como quiera que esta escaridad Christiana, la qual cree y sigue la Yglesia, pues inuoca y pide el fauor de los santos, como priuados que tienen entrada y cabida con Dios, para alcançar las mercedes que pide a Dios, para remediar nuestras miserias. [2298]

Y las manos de los juezes en las causas criminales son largas para vsar de c#sideraciones piadosas, y t#plar el rigor de las leyes, como de los Reyes dixo Ouidio, [2299]que tenian largas manos: y por esso ante ellos en Persia no era licito que alguien pareciesse sin gu#tes calçados, porque las manos con gu#tes estan embaraçadas, y sin poder: por lo qual, segun Xenofonte, [2300]hizo matar Cyro a Mitreo, y a Antobisaces, sobrinos del Rey Xerxes: y aora se tiene por descortesia parecer ante los superiores con guantes calçados.

[sect. 17] Alguna vez, quando para exemplo y escarmiento de algun delito huuiere dado alguna sentencia corporal, la qual no tenga intento de executar, aunque haga

demostracion y publici dad de querer executarla, si no huuiere en este caso quien le ruegue, o impor tune, para que otorgue la apelacion de la tal sentencia, suele, y aun deue el Corregidor de secreto auisar a algun re ligioso, que en publico le ruegue, è inste por el tal condenado; y muestrese muy duro, e inexorable en el concederlo, demanera que el condenado quede espantado, y el pueblo amedr#tado.

[sect. 18] Quando muchos Regidores, o otras personas del pueblo vienen juntos a rogar alguna cosa de tropel, o a boz de pueblo, vse el Corregidor de discrecion en responderles con buenas palabras, demanera que no se exasperen, y si traen algun mal intento, o passion, no la executen: y si buenamente pudiere el Corregidor estoruar que no vengan a rogalle en aquella forma, de ue procurarlo, y aun por el camino q# mejor pudiere repreh#derlo, y tal vez **[383]** castigarlo, quando mas parezca, o se den ote ser desacato, o casi fuerça: [2301] y por ley de Octauio Augusto se castigaua como fuerça publicac# destierro en alguna isla, segun de Paulo Iurisconsulto, y de Suetonio lo refiere Deciano. [2302]

[sect. 19] En las cosas de justicia en ninguna manera se conuença el Corregidor, o juez a acetar ruegos, pues haze juramento dello. [2303]Y porque se le seguira tan gran in conueniente con el habito a que estara facilitado, que jamas hallarà su parecer libre, para se poner de por medio en sus juizios, antes se inclinarà siempre a la par te del ruego, y buscarà medios para que aquella sea la razon, y engañarse ha en los eligir; y por escusar tan gran da ño, c#uiene, que no dè entrada a ruegos, alo menos en las cosas de justicia, y mucho menos a los ruegos injustos. [2304]

[sect. 20] Los oficiales que huuiere de escoger el Corregidor para el exercicio del cargo, nuncalos reciba por ruego, [2305] porque su hazienda puedela dar a qui# se le antojare, mas la vara de justicia a quien la mereciere: y muchas vezes por ruegos y respetos de personas poderosas es forçoso dar las varas a hombres que con el fauor se atreuen a muchos excessos: y haran bien los señores del Consejo, que han de ser juezes dellos, en escusarse de pedirlas, assi por esto, como por el perjurio que harian cometer al que se las da, pues jura en el Con sejo que no lleuara oficial por ruego de persona de la Corte, [2306]y tambien por que con las alas y fauor del Consejero, es el Alguazil en caminado por su mano menos obediente, y respetador del Coregidor y de su Teniente, y mas atreuido para cometer excessos, sin que se pueda con tanta libertad despedirle, ni aun corregirle; y tengase por cierto, que regularmente ninguno rogò q# le diessen cargo, que le mereciesse, o son muy pocos; y pues se deue en cargar de personas que lo merezcan, deseche ruegos, y ruegue a los que no los quieren, ni los pretenden. O quan destruido es tà el mundo enestos hechos, que por acetar ruegos por personas inhabiles, y de todo punto insuficientes, se han vis to por experiencia desatinos notables y desastrados, que ministros de justicia han cometido en estos Reynos, los quales no refiero, aunque pudiera muchos: Dios lo remedie como vee que conuiene, y no lo permita por los peca dos de los hombres.

SVMARIO DEL capitulo onze.

ANinguno conuiene tanto la discrecion en las palabras como al juez, y la humani-**[384]**dad y mansedumbre, num. 1 . y 5 .

Como deue el Corregidor acomodarse a las necessidades de los subditos, num. 2 .

No se ensoberuezca el Corregidor, si no tenga por amigos a todos para hazer les el bien que pudiere, nu. 3 .

No sea el Corregidor amenazador ni soberuio, sino las mas vezes agradable y benigno, nu. 4 . y 29 .

La mansedumbre es parte de la temperancia, y mas general que la clemencia, num. 6 .

Que de la boca del Rey, y del Corregidor no ha de salir injuria contra los subditos, aunque los tenga por malos, num. 25 . 26 . y 27 .

De que resulta la indecencia de las pa labras del juez, num. 8 .

Quanto se deue abstener el juez de la ira, num. 9 . 13 . y 15 .

De los efetos de la ira en el juez, numero. 10. y 22 .

Sinificacion de las fasces, insignias de los pretores, y consules Romanos, num. 11 .

Del cruel castigo que con ira hizo el Em perador Theodosio, y la ley que por ello establecio, num. 12 .

Difinicion de laira, num. 13 .

De la diferencia entre la saña y entre la ira y malquerencia, nu. 14 . y 15 .

En el Gouernador ha de auer en todo tiempo vna compostura e ygualdad, num. 16 .

Quando la ira viene tras laraZon, es buena y necessaria en el juez, n. 17 .

El juez ha deser modesto en las palabras, y no bozinglero, num. 18 .

Sojuzgue el Corregidor su c#dicion y vença su ira, nu. 19 . y 48 .

El desacato no le castigue el Corregidor con palabras injuriosas, y como ha de proceder en esto, nu. 20 .

Quanto sienten los subditos las injurias dichas por el Corregidor, nume ro. 21 . y 29 .

No deue el Corregidor murmurar de los subditos, num. 23 .

Como se echan en donayre algunas injurias, y el daño desto, num. 24 .

No injurie el juez al que corrige y re prehende, num. 26 .

Como se entiende que el juez se deue mostrar terrible con los delinquentes, num. 27 .

Como por la mayor parte los juezes y hombres ignobles y de no buena cas ta, son descorteses, nume. 28 .

Que el Corregidor no recatee las corte sias, ni sea corto en ellas, nu. 29 .

Que no se atreua el juez con el oficio a dezir injurias, y no conpalabras solas sino con obras muestresu rectitud, num. 29 .

El subdito si puede recebir injuria del Corregidor, num. 30 .

Si incurre en mayor pena el juez que el particular por la injuria que dixo al subdito, num. 31 .

[385] De los juezes que tratan mal a los que recusan, o apelan, nume. 32 .

Contra los que apelan y recusan con palabras indecentes, nu. 33 .

Que el juez comedido es amado, y en cubre otros defetos, y se dissimulan, y dura en el oficio, y por el contrario el descortes y mal criado es odioso y se pierde, nu. 21 . 29 . 34 . y 36 .

En la prosperidad y gran poder no se de ue vsar de mucha licencia, num. 35 .

Que no sea el Corregidor hablador, ni gracioso en dezir donayres y c#tar cuentos, o indecencias, num. 36 .

Que no sea vano, ni falso, ni lisongero, numero. 37 .

Quanto deue contenerse el juez de no poner las manos en los subditos, numero. 38 .

Afalta de executor si podra el Obispo azotar al clerigo, num. 39 .

Reprehension a los juezes que ponen las manos y dan golpes a los delinquentes que atormentan, num. 40 .

Por solo amagar el juez a dar palo, o befeton al subdito, le injuria, y puede ser punido por ello, nu. 41 .

Quanto comueuen eyrritan a colera a los jueZes las impertinencias de los litigantes, num. 42 .

Si metido en colera el juez, o reprehen di#do, o irritado dixesse injuria, si se ra punido por ello, num. 43 .

Si estara disculpado el Corregidor, si carg#dole alguna persona, se descargasse y le ofendiesse de obra, o de pa labra, num. 44 .

Si informando al Rey, o al Consejo de algun caso, o persona, la injuriasse, no tendria culpa diziendo verdad, nu mero. 45 .

Rompiendo el Corregidor alguna peticion necia, o descortes, o injuriosa, si haze injuria alque la presenta, o al que la ordenò, num. 46 .

El dar palos el Corregidor, o sus oficiales con las varas en ocasiones para estoruar tumultos, o apartar la gen te, si es injuria, num. 47 .

Si es injuria al rebelde y contumaz traerle, o mandarle traer por los ca beçones, num. 48 .

COMO SE HA DE auer el Corregidor con los litig#tes, para no injuriarlos, y despacharlos con gracia: y de los daños de la ira en el juez. Cap. XI

[sect. 1] LA lengua no la puso Dios tan so lam#te al hombre para gustar, si no tambien para hablar, y mos trar su razon con ella: y bien assi como le dio sentido en el gusto para distinguir las cosas sabrosas de las otras que no lo son, assi se le dio en las palabras para distinguir las que son verdaderas y modestas, de las falsas e injuriosas: y si es ta discrecion y compostura deuen guardar todos los hombres, mucho con mayor ra z# estan obligados a ella los Reyes, jue-**[386]**zes y Gouernadores de Republicas; porque segun el Emperador Iustiniano, [2307]ninguna cosa es tan propia del Principe, y de los que le

han de imitar, como la humanidad, por la qual solamente se obserua la imitacion de Dios, el qual dixo por san Mateo, [2308] Aprended de mi, que soy m#so y humilde de coraçon: y assi, segun Platon, y las leyes de Partida, [2309] el hombre justo, y el Corregidor deue ser manso, y bien criado en sus palabras con toda suerte de gentes, y proceder conforme a la decencia y grado de todos, de tal modo que juntamente c#serue su propia dignidad a cerca de cada vno, y alcance en general la gracia y beneuolencia de todos: porque segun Demostenes, [2310]en las armas c#uiene ser es pantosos, y en los juizios humanos. Vna de las dichas leyes de Partida dize assi: *Otro si deuen ser sofridos para non se quexar ni se ensañar con las bozes de los quer ellosos, demanera que non ayan a dezir de palabra, ni a fazer defecho cosa contra ellos que les este mal.* Y otra dize: *Que non sea soberuio, ninv# dero: ca por la soberuia espantaria la gente que non vinieße ante el ademandar derecho ninguno, e por la v# deria mostraria que querria el auer el poder por si, e non por el Rey.* Y otra dize: *Que sean mansos e de buena palabra a los que vinieren ante ellos a juizio.* Y otra dize: *Mansamente deuen los juzgadoresrecebir e oyr las partes que vinieren ante ellos a pleyto para alcançar derecho: pero demanera deuen esto fazer, que non les nazca ende despreciamiento: e esto seria, quando alguna delas partes se atreuiesse a razonar ante ellos con souerbia, &c.* Y esto es lo q# dixo san Pablo, [2311]Si#pre vuestra palabra sea sazonada con la sal de buena gracia; porque como se dize en los Prouerbios, [2312]la muerte y la vida està en manos de la lengua. No ay cosa mas necessaria en el que gouierna que la paciencia y mansedumbre, con la qual proueera atinadamente en todas las cosas, **[sect. 2]** acomodandose con prudencia en las ocassiones a la necessidad de los subditos, y de todos los negocios; donde viere el Corregidor concordia, conseruandola; [2313]donde viere mal reca-**[387]**do, proueyendo de remedio; donde viere sospecha, auerigu#dola: donde viere flaqueza, esforç#dola: donde viere esfuerço, alab#dole: d#de viere necessidad, socorriendola: donde viere dissolucion, castigando la: donde viere alegria, templ#dola, porque no sea vispera de pesar, y donde viere tristeza, re mediandola, [2314]porque impide la razon, y daña al coraçon: finalmente haga lo que dize el Eclesiastes, [2315] **[sect. 3]** Hizier#te Corregidor; no te ensober uezcas, sino procede c# los subditos como si fuesses vno dellos, teni# do a todos por proximos, y comunes amigos, [2316]para hazerles todo el bien que licita y honestam#te pudiere. [2317] Y a esto alude la estatua que vio Nabucodonosor, [2318]cuya cabeça era de oro, los braços de plata, y assi baxando de quila te hasta los pies, que eran de barro; con que se dio a entender la diuersidad de los estados reduzidos a vna republica, y agregados a vna ca beça que los ampare y administre. No aborrez ca los regozijos y fiestas porque con ellas se hazen amables los Corregidores, y naturalmente los hombres son inclinados a ellas, porque recrean los sentidos, y los animos fatigados de los trabajos. **[sect. 4]** Cermenato en su Rap sodia, [2319]habl#do con el Principe (y lo mismo es con el Gouernador) dize: No c#uiene q# sea siempre amenazador, aspero, o soberuio, sino las mas vezes se deue mos trar agradable, benigno y manso, segun la calidad de los lugares, y de los tiempos, y de las personas. **[sect. 5]** Hector Pinto, [2320]refiri#do a san Bernardo, dize, que aunque la mansedumbre conuenga principalmente a los Perlados eclesiasticos, pero que no piensen los que tienen mando y señorio seglar, q# son escusados de la obligacion della, antes trabajen por adquirirla y conseruarla, como cosa sumamente necessaria. El

juez que procede con mansed#bre, y se mide en las palabras que dize, y dissimula las injurias que le dizen, medrara, y no caera.

[sect. 6] Es de aduertir en este proposito, q# la mansedumbre de que en este capitu lo tratamos, que ha de tener el Corregidor, es parte de la virtud t#perancia, y es mas general que la clemencia, de que tratamos en otro capitulo: porque la mansedumbre es vna bl#dura y serenidad deanimo contra la demasiada ira, dispuesta para no injuriar a nadie, la qual en vn mismo nego-**[388]**cio guardando rigor, muestra mansedumbre, [2321] y la clemencia es mas propia del Principe. [2322]

[sect. 7] Habl#do el sabio Rey don Alonso de la modestia que en sus palabras deuen tener los Reyes, dize en vna ley de Partida [2323]en esta manera: *E sobre esto castigò Aristoteles al Rey Alexandro, diziendole que guardas se mucho las palabras que dezia, que de la boca del Rey sale vida è muerte à su pue blo, e honra y desh#ra, y mal è bien, e ha menester que ruegue a Dios que le ayude en ello, assi como dixo el Rey Dauid en su oracion,* [2324]*Pon, señor, guarda a lam boca, e cerradura en los mis labios.* No deue el Corregidor dezir injuria a los que vienen a litigar en su juizio, ni dar respuesta dessabrida ni aspera a los que le piden justicia, porque de oyr las partes con mala criança, se causa odio en los subditos contra el tal Corregidor, y tienen por mejor perder su derecho, que venir a pedir justicia ante hombre de ma la palabra; porque en las palabras del juez no ha de auer injuria, ni falta de vrbanidad contralos li tigantes, mostrandose brauo, impaciente, brioso, y orgulloso.

[sect. 8] La indecencia de las palabras puede resultar, o de mala condicion del hombre, o de mal miramiento y criança, o desacato que se haze de parte del subdito contra el Gouernador, o por ira que se causa contra algun deli to feo: y en todas estas coyunturas se deue refrenar el Corregidor en la lengua, sin dezir cosa que sea notada por de hombre no prudente. Tres cosas dezia Platon [2325]que se auian de buscar en el Gouernador, gran memoria, gran rectitud, y gran sufrimiento.

El maestro Auila, [2326]encargando al **[sect. 9]** Assistente de Seuilla la m#sedumbre y templança en las palabras, dize, que el que tiene a cargo de castigar, no esclauos, sino libres, y no qualesquiera, sino a gente principal, deue mirar y temer su propria ira, y con razon, pues por ser mas dañosa, como dize vna ley de Partida, [2327]por poderla mas facilmente c# plir, deue estar mas apercebido para reprimirla y saberla sufrir: porque, comodixo Esquines, la mala naturaleza e inclinacion, teniendo gran potestad, grandes calamidades c#mueue: y assi digo, que no ha de dar sentencia, ni ca stigo el juez estando ayrado, ni hazer beneficios estando alegre, por que estas dos passiones, ira y alegria, entorpecen el entendimiento, y hazen errar facilmente, segun otra ley de Partida, [2328]que dize estas palabras: *La saña embarga el coraçon del ome, de manera quel non dexa escoger la verdad: e demas desto faze al ome tremer el cuerpo, e perder el seso, e c#biarla color, e mudar el contento,* **[389]** *e fazele enuejecer ante de tiempo, e morir ante de sus dias, &c.* Y este error es verdadero, aunque al ayrado le parezca que tie ne mucha razon en lo que haze, porque seg# el Apostol S#tiago, [2329]la ira no dexa obrar la justicia, que es cosa de Dios, la qual haze a vn hombre necio, y loco, y causa otros daños que refieren la dicha ley, [2330]y Aristoteles, [2331]y San Gregorio. [2332]Porque entre todos los afectos y passiones es el mas pernicioso, pues, como dize Seneca, [2333]sus compañeros son la rauia,

la seuicia, la crueldad, y el furor: y segun dixo Salomon, [2334] la ira no tiene misericordia, y en el poder y mando es como rayo, o segun el Sabio, y ley de partida, [2335]es como la bra ueza del Leon, *Que ante el su bramido todas las otras bestias tremen, e non sa ben do se meter*: y dar el magistrado al hombre iracundo, es como poner la espada en la mano del loco. Por lo qual dizen Ciceron y otros: [2336] Abstenerse deue de la ira el juez, mayorm#te para el castigo; porque nunca el que castiga ayrado, guardarà la mediania que ay entre lo mucho y lo poco. Y dize San Ambrosio, [2337]que la ira haze pecar a los inocentes, porque quando nos ayramos demasiado, y queremos corregir los pecados agenos, cometemos otros mayores. Valerio Maximo [2338]cuenta, que Archi tas Filosofo, Principe # Tarento, quando de los estudios boluio a su tierra, y vio que vn mayor domo suyo tenia destruydas sus tierras y he redami#tos, le dixo: To mára de ti vengança, si no estuuiera contra ti sa ñudo. Muy liberal fue el perdon de Architas, y mas templado el castigo de Platon, el qual, segun el mismo Valerio cuenta, estando muy indignado contra vn esclauo suyo, temi#do no exceder en el castigo, lo cometio a Seusipo su amigo, pare ci#dole que seria fealdad, **[390]** si mereciesse ygual reprehension la culpa del esclauo, que la ira de Platon. Y a este proposito refiere Plutarco [2339]el dis curso y elegantes palabras que con el passo, bien a proposito para q# los juezes y personas graues estando ayrados no se descompongan en el aspecto, ni en la voz, ni en el color, ni en las palabras, ni en los ojos, demanera que ni digan ni hagan cosas vergonçosas, ni de que puedan arrep#tirse: porque, como dize Suydas, [2340]muchas a menazas, y muchas palabras vanas se dizen y se vazian con la ira, las quales despues de passada la colera, quedan sin efeto, que son nota de poco seso, y cau sa de poco credito. Athenodoro Filosofo dio por consejo a Augusto Cesar, segun refieren Erasmo, Cermenato, y otros, [2341]que estando ayrado no hiziesse ni dixesse cosa, sin que primero passasse por la me moria las veynte y qua tro letras del alfabeto Griego, para que con el detenimi#to reprimies se primero la ira. Y o tros dizen, [2342]que este c# sejo dio Liuio Filosofo al Emperador Theodosio.

[sect. 11] A esto alude lo que dize Plutarco: [2343]Que pensais que sinifican las fasces, insignia que los mayores magistrados, Pretores, y C#sules Ro manos trayan, [2344]que era vn largo cuchillo embuelto y ligado en vnas varas, sino que la ira del magistrado no ha de an dar pronta ni desatada, sino ligada y ceñida, y para que la dilacion y de tenimiento en desatar las varas, y vsar del cuchillo, moderasse y que brantasse la ira. Con lo qual conforma lo que vsan los Duques de Ve necia, que por insignia del imperio y justicia tra# vna espada cubiercon vna vayna de oro, para denotar la madure za enel castigo, y que de su arbitrio no pende el absoluto poder y gouierno de la republica, sino que està subordinado al senado della. **[sect. 12]** No ignorò esta congruencia san Ambrosio, quando hizo que el Emperador Theo dosio, por auer hecho vn injusto y acelerado castigo en Salonique, estableciesse por ley, que de la sentencia a la execucion passassen trein-**[391]**ta dias: [2345]porq#, como di z# Seneca, y Plutarco, [2346] el castigo diferido puede hazerse, y el hecho no puede reuocarse: y en quitar la vida a vn hombre, ninguna tardança es larga.

[sect. 13] El Obispo Simancas en su libro de Republica, [2347]difiniendo la ira, di ze, que es vn arrebatado mouimiento del animo, enemigo de la raz# y de la tran quilidad del entendimiento, juzga por su apetito, y no da audiencia, ni admite de fensa; aborrece

al abogado, y condena al reo; aunque vea claramente la verdad, ama y ampara al error, no consiente replica, y en su mal concepto elige por me jor la pertinacia que el arrepentimiento: y assi como tan contraria para aueriguar la verdad, la aborrecen los subditos grandemente en los juezes: porque, como dixo Catilina, segun re fiere Salustio, [2348]dificultoso es persuadir a los animos ayrados, y a los ingenios irritados. Y siendo como es laira vn breue furor, no ay porque creer, que el que es tà loco, acierte a juzgar pues tambien emborra cha la ira al animo, como el vino al cuerpo. Y assi segun Ciceron, [2349]los que gouiernan, han de ser semejantes a las leyes, que no castigan por iracundia, si no por equidad.

[sect. 14] Ay diferencia entre la saña y la ira, y entre la malquerencia, segun Aristoteles, y las leyes de Partida: [2350]porque la saña es vn subito enojo que enciende la sangre, y se passa presto: la malquer#cia es mas general que la ira. Querer mal a alguno, es dessear que le venga mal, de qualquiera manera que sea: pero ira es quererse v#gar de alguno: y todas las c#diciones de la mal querencia son peores que las de la ira: porque la malquerencia està mas assentada, y con mas rayzes en la voluntad, y en el coraçon: y desta tratamos en otros capitulos, [2351]y tratò Ciceron y vna ley de Partida. [2352]*Assi la ira es mala voluntad, q# nace de la saña, y se assienta en el coraçon: y quando el hombre esta sañudo, està destemplado, y la sangre encendida no puede bien vsar de razon,* [2353]*y escurece el entendimiento*: y assi dixo Theognides, que no auia cosa tan injusta como la ira.

[392] Cuenta Seneca [2354]de Pison Proconsul, que condenò a tres Caualle ros: al vno, porque se tornò de la guerra sin su compañero, achacando le que le auia muerto, y mandò a vn capitan que le lleuasse y le hiziesse matar, y lleuandole, vino el compañero sano y saluo: lo qual visto por el capitan que yua a exe cutar la justicia, traxolos ambos ante el Proconsul: el qual se ensaño y ayrò demanera q# mando matar a todos tres: al primero, porque ya estaua condenado, y al compañero, porque fue ocasion de la conde nacion de su compañero, y al tercero, porque no executò su mandado: y dize Seneca: **[sect. 15]** Sabia es la ira, quando huye de la furia. San Isidoro [2355]dize, que el juez ayrado no puede ver el examen del juizio, porque la furia le tiene los ojos ciegos. Por esso dixo Dios, [2356]Tu que estas en lugar de juizio, juzga con mansedumbre, porque la ira no cumple la justicia de Dios. Y no solo la ira no perdona a los enemigos, pero ni aun a los amigos inocentes, y tiene por compañera a la crueldad: y dizen Valerio Maximo, y Cermenato, [2357]que es horrible el habito y la figura, violento el espiritu, terrible la voz, y toda ella està llena de amenazas y de sangriento imperio. Y en los Prouerbios se dize, [2358]No quieras ser amigo del hombre iracundo.

Con la mansedumbre se refrena la ira, y se euitan sus agrauios, porque la mansed#bre es virtud medianera entre la saña (por la qual desseamos vengança de los males que nos hazen, y dar pena a los injuriadores) y entre el contrario de la saña, que es de ningun mal no querer tomar vengança, ni dar pena por ello: porque assi como la fortaleza reprime los temores, y tiempla las osadias, assi la mansedumbre reprime las passiones que nacen de la saña. Por esto dize San Gregorio, [2359]que el que gouierna, ha de tener el coraçon muy espacioso, y no se deue turbar de cada cosa, porque al poderio està muy pegada la impaciencia, o la ira; y ésta enbaraça el coraçon, que no pueda discernir la verdad ni el

derecho: y assi dixo Platon, segun refiere Estefano, [2360]q# los iracundos, assi como son buenos para aprender las artes, son del todo inutiles para regir las Republicas; **[sect. 16]** porque en el gouernador ha de auer en todo tiempo vna compostura y grauedad templada con afabilidad, de suerte que no se diga que ay en el dos personas en diuersos tiempos: la vna graue e iracunda, y la otra liuiana, y de muy poca autoridad: lo qual tambi# quiso sentir Antonio Caceres Pacheco en su elegante compendio dela Pretura Vrbana. [2361]

[393] **[sect. 17]** Los dichos daños suceden, quando la ira vie ne antes de la razon: pe ro quando viene tras la razon, dizen Aristoteles, san Gregorio, y otros, [2362]que entonces haze al hombre ser fuerte, y vsar mejor de justicia, como hizo a Christo nuestro Redemptor, se gun refieren los Euangelistas, [2363]quando echò del t#plo con açotes a los que hallo c#trat#do en el, y echò por el suelo las mesas y bancos de los cambiadores. Y el Psalmista [2364]pone la raya hasta donde ha de llegar la ira, diziendo: Airaos, y no pequeis: sinificando, que ésta ira y mal querencia es necessaria para hazer justicia contra los delinquentes; comolo sintio tambien la ley de la Partida: [2365]porq# sin ella el juez no podria administrarla, ni dessear castigo justo. Y a es te proposito haze lo q#di xo Lact#cio, [2366]q# los afectos, qual es la ira, no se han de extirpar del animo del juez, como querian los Estoicos, ni se han de templar como quieran los Peripateticos, sino q# han de dirigirse al camino verdadero de la razon.

[sect. 18] El ser el Corregidor modesto en las palabras y no bozinglero, [2367]ha de ser a la traça que tuuo Christo nuestro señor por Esayas, [2368]del qual di ze, que no dio bozes, ni re spetaua persona, ni se ohian sus bozes fuera: por lo qual, y su sabiduria en el preguntar y resp# der, y en el tratar los ne gocios diferentes que ohia y resoluia, y enla ma nera de proceder con las gentes de diferentes suertes que le tratauan, ponia admiracion, segun dizen los Euangelistas sagrados. [2369]Aconsejò t# bien Aristoteles al Rey Alexandro Magno, su dicipulo, que no fuesse bozinglero, segun refie re vna ley de Partida, [2370] que dize estas palabras: *E sobre esta razon fablò Aristoteles al Rey Alex#-***[394]***dre, como en manera de castigo, quando le dixo, que non conuiene al Rey de ser muy fablador, nin que dixesse a muy grandes bozes lo que ouiesse de dezir: fueras ende en lugar do conuiniesse, porque el vso de las muchas pa labras enuilece al que las dize: y otro si las grandes bozes sacanle de mesura, faziendo que non fable apuesto.* **[sect. 19]** Si el Corregidor es mal acondicionado, estè siempre sobre auiso, como dize Iuuenal, [2371]pa ra tener sojuzgada su condicion: y no se dexe vencer della, y sea señor de su voluntad, y se ra, segun dize la diuina escritura, [2372]mas fuerte que el que vence las batallas, y como dezia Platon a su discipulo Xenocrates (que era seuero en el rostro, y aspero en sus palabras) supla con industria los defetos de naturaleza. Si està el Corregidor enseñado y acostumbrado a ser deslenguado, en el oficio publico ponga re gla enel hablar, y tenga siempre cuydado, como dize San Ambrosio, [2373]de irse a la mano.

Si se le hiziere algun **[sect. 20]** desacato al Corregidor, pues puede castigarlo con la pluma, no lo ven gue con la lengua: y assi dize vna ley de Partida: [2374]*Ira luenga non deue el Reyauer, pues queha poder de vengar luego las cosas mal fechas, &c.* Si se ayrare contra el delito, no injurie de palabra al delinquente, pues para el castigo del delito jurisdicion y cuchillo tiene el Corregidor, y para refrenar el excesso, o el mal miramiento, o el desacato

del mal criado, carcel tiene, grillos y cepo, y mando, remedielo por tinta y papel: pero si la culpa, o des acato fuere graue, no la sentencie, si no haga la informacion, y pr#da al cul pado, y dè auiso dello al Consejo, que por ventura le cometeran a el el castigo della: con lo qual (creame) le corregira mejor que injuriandole con palabras, **[sect. 21]** de las quales no faltaran glossadores, que de vna mosca hagan vn elefante: porque dexa tan malgusto a los subditos la palabra injuriosa del juez, que no se la perdonan en quanto puedan, con mengua y deshonra suya, como se dize en los Prouerbios: [2375]y aun estando en el oficio, no dudan de hazerle alguna afrenta recatadamente: buscanle diuersas calunias, y quexanse del al Rey, y acaece, que quando me nos se cata, le quitan el oficio. Assi se vengaron en tiempo del Emperador Marco Aurelio vn ollero y vn hortela no en Roma, que con solo ser virtuosos, fueron causa de echar del senado **[395]** a diez senadores mal co medidos: porque como el agua de vn grande y profundo lago, que de su naturaleza està sossegada y tranquila, con la fuerça del viento se comueue, assi el pueblo q# de su condicion es man so y quieto, suele perturbarse por la demasiada seueridad y aspereza del juez. Muy contento deue ser el pueblo donde se da la justicia por y gual medida, y con tan sabrosa palabra, que dexa con tentas las partes, y ya que no se pueda mostrar piedad en las obras, se muestra en las palabras: y cierto que entre las partes de buen juez son oyr con pa ciencia, y responder con prudencia.

[sect. 22] Aduierta el Corregidor, que dela ira y mal sufrimiento, demas de los inconuenientes referidos, caera en vna necia porfia, que està siempre anexa y vezina a la impaciencia, [2376]la qual falsam# te reputan los impacientes por grandeza y altiuez de coraçon, o magnanimidad, [2377]no entendiendo quan repugnante es al hombre publico la porfia, pues segun Platon, le hara andar solo, y que nadie se junte con el, y es mas pro pia para biuir en el desierto, que en la ciudad: con lo qual dara ocasion a que se juzgue ser baxo su principio, porq# los hombres que de baxa fortuna sub# a mas de lo que pensaron, son iracundos y porfiados; y assi mismo causara que le tengan por hombre de mala intencion, porque del coraçon sano brotan palabras de amor, y de las entrañas dañadas palabras de malicia: y es señal cierta de que el Gouernador es sabio, si es bien sufrido: y hombre bien sufri do jamas fue sino bien librado, porque c# el sufrimiento y cordura de negocios malos se hazen razonables, de razonables buenos, y de buenos mejores: y por el contrario el hombre que no es bien sufrido, aun en las cosas muy justas no espere ser bien tratado. Del gr# Caton Censorino dize Plutarco, que con ser el hombre de mas grauedad que huuo entre los Romanos, jamas mostrò a hombre la cara triste, ni respondio mala palabra, ni cerrò a nadie la puerta, ni negò cosa que le pidiessen justa, ni hizo a nadie afrenta.

[sect. 23] Murmurar los Corregidores, y dezir mal de sus subditos, y tratar los mal de palabra, en ninguna manera se permite: porque mayor es el daño que c# la lengua se haze en la honra del hombre, que el perjuizio que viene de la he rida que se hizo con la espada en su cuer po. Dezir Iesu Christo, [2378]que el que in juriare a su proximo de palabra, sera castigado con fuego de infierno, es dar auiso al Corregidor, que si mayor pena huuiera, la merecia muy bien; porq# auiendo de honrar al subdito por la honra que del subdito recibe, le afrenta y deshonra de palabra. **[sect. 24]** No ay cosa mas estimada q# la buena fama y honra del hombre en este siglo, pues se prefiere a la vida [2379]y a la hazienda, [2380] y la ofensa della es tan **[396]** vsada y guardada, que no ay cosa mas

comun, ni de mas exercicio, ni menos confessada, ni q# menos se cure de satisfazer. Si dan vn bofeton, o vn palo, o vna cuchillada a vn hombre que sea vil, redimese a peso de dinero, y con arrepentimiento y molestia; y si leuantan vn falso testimonio a vn hombre h#rado, passan por ello comodonayre que se dixo en conuersacion, porque ni la justicia lo castiga, ni la parte lo osa acusar, ni el delinquente ha ze caso de lo confessar, ni menos le passa por p#samiento de los satisfazer con restitucion. De zir pues el Corregidor al preso. **[sect. 25]** Soys vn ladron, o soys vn forçador, soys vn homicida, soys vn adultero, o cosas semejantes estrajudicialmente, sin tenerlo aueriguado, que otra cosa es sino injuriar al subdito, y con falso testimonio? Pues arrep#ti miento, o castigo, o satisfacion dello hasta oy no se ha visto, y si le ay, es de tan pocos, y los injuriadores son tantos, que se tiene creido ser cosa hazedera y sufridera: y ay del que no haze conciencia dello, porque aun estando prouado el delito, no es razon que baldone el juez al delinquente, y esto sintio san Pablo [2381] **[sect. 26]** escriuiendo a Timoteo, quando dixo, que la correcion en la agrauacion y aspereza ha deser con modestia: y Tulio dize, [2382]que la amonestacion ha de carecer de aspe reza, y la reprehension de afrenta: y lo mismo enseñaron los Iurisconsultos Calistrato, [2383]y Vlpiano, [2384]diziendo, que no conuiene que el juez escarnezca de aquellos que sospecha ser malos, ni q# se muestre rigido, ni injuriador, si no moderado y humano: porque es cosa cierta, que con ser la verdad dama tan hermosa, pare y produze vn hijo muy feo, que es el odio: y ay verdades que quieren ser cozidas, porque alguna verdad cruda no ay estomago de abestruz que la digiera: y las injurias y afrentas vna vez dichas, muy mal se reparan, segun dize Horacio: [2385]y vna ley de Partida [2386]dize desta manera: *Daño muy grande viene al Rey y a los otros omes, quando dixeren palabras malas evillanas, e como non deuen, porque des pues que fuer en dichas, non las pueden tornar que dichas non sean: e por ende dixo vn Filosofo, que ome deue mas callar que fablar, e guardar se de soltar su lengua ante los omes, mayormente del#te sus enemigos.* Y aun conforme a derecho, segun la mas verdadera opinion, [2387]n#ca se reuocan; **[397]** aunque segun el Obispo Redin, [2388]aquellas palabras de Calistrato, q# no se enoje ni encolerize el juez contra los de linquentes, dize que se deuen entender, quando no les està prouado el delito sino por sospechas; porque segun sentencia de Iustiniano, [2389] **[sect. 27]** a los delinquentes conocidos hase de mostrar terrible, como en el capitulo siguiente diremos, en especial en los atrozes delitos: pero yo c#cuerdo esto, con q# aunque se muestre el juez terrible, sea aborrecien do el delito, pero no in juri#do al delinquente: como quiera que la blandura y modestia de las palabras no estorua a la seueridad y autoridad del oficio, ni el castigo de los delitos, ni es incompatible tratar con decencia al que ha de ser castigado con aspereza.

[sect. 28] En este vicio de dezir malas palabras caen algunos hombres y juezes ignobles, que haz# autoridad y estimacion de sus personas con la descortesia, y desprecio delas agenas. No sin ra zon las leyes disponen que los Corregidores y juezes sean de buena sangre y linage, porque la nobleza acarrea m#sedumbre y sufrimiento, como lo mo stramos en otro capitulo, [2390]y es gran indicio la buena criança y cortesia de la bondad y nobleza, y assi en duda el Corregidor antes haga mas honra y respeto a cada vno de lo que le pertenece, que no le faltè y quite de lo que se le deue; con lo qual ganarà en general las voluntades de todos. A lo qual alude lo que respondio vn sabio, preguntandole otro como se haria bien quisto, que dixo, que con la demasiada cortesia, porque la comun ya

no agrada. Y a esto haze de lo que se dize en los Prouerbios, y en el Eclesia stico, y por otros, [2391]porque naturalm# te son los hombres inclinados a ser honrados y respetados, y no pueden dexar de amar y regradecer a quien les da la honra que tanto apetecen: y por el contrario aborrecer, y perseguir a quien se la quita, o deniega; porque nace justa ira de la opinion de menos precio; y assi comola mucha cortesia ensoberuece, la muy poca embrauece, porque no recrea tanto la sobra de la vna, como ofende la diminucion de la otra. **[sect. 29]** Que esfuerço es el del Corregidor, o oficial de justicia, que biuiendo sin vara, no osara acometer à vn gato, y teniendo vn cargo publico, con el calor del oficio, ni dexa injuria que no diga, ni ay afrenta que no haga, ni atreuimiento que no ose? Quiere por venturaimitar al cauallo de Alexandro Magno, el qual, segun cu#ta Solino, estando en pelo era man-**[398]**so y bien acondicionado, y se dexaua llegar de todos: pero estando enjaezado para Alexandro, era furioso al que le llegaua, o tocaua, que no fuesse Alexandro? Pien sa el Corregidor, q# con hazer demasias, sera tenido por esforçado? Pues no lo piense, porque esso no ha de ser con las palabras, sino mostrandose con las obras terrible executor de la justicia. [2392] **[sect. 30]** El subdito no es injuriado de su Gouernador, pues no le puede ofender por su autoridad propia, por respetar el cargo que tiene; [2393]y de quien no se puede tomar emienda, no se puede recibir injuria, para que se t#ga por injuria vengable a ley del siglo; [2394] **[sect. 31]** que quanto a la pena judicial de mayor punicion es digno el ministro de justicia, por la injuria que dize, o haze: porque no es razon, q# ded#de ha de nacer el # recho, nazca la ocasion de injurias, conforme a vna ley de Partida, [2395]q# dize estas palabras: *Esi contra esto fiziesse, deshonrandolos querellosos de palabra, o de fecho, sin razon, tenudo seria en todas guisas de fazer mayor enmienda por ello, que si otro ome lo fiziera, &c.*

Dize otra ley, [2396]*que no* **[sect. 32]** *denueste el Alcalde al que se alçare de su juizio, si no que reciban la alçada, y si denostare a alguno que ante el apelare, peche diez marauedis por el denuesto:* y esto se entiende de denuestos ligeros, en que el Alcalde es reputado por juez que excede en su oficio. En los delitos e injurias graues auido es el Alcalde injuriador por persona priuada, [2397]y como tal deue ser castigado en las penas que los otros subditos, y a# con mas rigor, como auemos dicho. A este proposito, contra los juezes que tratan mal de obra, o de palabra a los que apelan, dize vna **[399]** ley de partida [2398]estas pa labras singulares: *Sienten se por agrauiados a lasvegadas los omes de los juizios de los juzgadores, e piden alçada para delante del Rey, e tales juezes y ha, que con gran souerbia, o malicia que ay en ellos, o por ser muy desentendidos, que les non quieren dar alçada, ante los deshonran, diziendoles mal, o pr#diendolos, e por ende de zimos, que qualquier juzgador que sobre tal razon como esta firiesse, o prendies se, o mataße, o deshonrasse a algun ome, que deue auer porende otra tal pena, como si fiziesse fuerça con armas, porque muy fuertes armas han para fazer mal aquellos quetienenvoz del Rey, quando quisierenvsar mal del lugar que tienen.* Y la misma templança y mo destia han de tener los juezes, quando los recusan, para no hazer ni dezir pesadumbres por ello, como en otro capitulo dezimos. [2399]

[sect. 33] Pero tambien han de aduertir los apelantes y recusantes de no dezir al juez palabras injuriosas, sino guardarles el deuido respeto, [2400]y dezir, Hablan do deuidamente, la tal sentencia es nula, injusta y agrauiada, como es estilo, y as si lo dispuso vna ley

de Partida, [2401]que dize estas palabras: *Mesurados deuen ser en sus palabras aquellos que se alçaren, demanera que maguer se tengan por agrauiados de lo que juzgaren los Alcaldes, que no yerren contra ellos, razonandolos mal, o diziendoles que juzgaran a tuerto, o denostandoles de otra guisa, mas deuenles pedir mansamente, &c.* Y al contrario el que descomedidamente apelare del juez, podra ser castigado arbitrariamente [2402]por el mismo juez, segun en otro lugar diximos. [2403]

[sect. 34] Nunca vi Corregidor de buena pala bra y bien criado, que aunque culpable, en la residencia tuuiesse querellosos, o alomenos muy pocos: y menos vi hombre mal criado, que aunque aya hecho justicia, dexe de tener quexo sos y contraditores en la residencia: por que ya que le alaban de la justicia que les hizo, no dexan de quexarse de las injurias que les dixo: y esto resulta, de que con las palabras corteses se ganan voluntades, y con las razones mal dichas se cobran enemigos. Quando Dios mandò en el Deuteronomio, [2404] que los juezes en su Republica fuessen sabios, no lo dixo para que solamente supiessen las leyes, y los autores y dotrinas legales, sino para que fuessen graues, modestos, mansos, sufridos, y comedidos: porque para ser vno recto y verdadero juez, no han de hallar en el nada que juzgar, y menos que notar. No ay cosa que mas c#serue al Gouernador, que la moderacion y mediania del poder, guardando con la autoridad publica el respeto particular de cada vno. **[sect. 35]** Y assi dixo Aristoteles, Quanto menos exercitare el poder e **[400]** imperio el que gouierna, tanto mas durable y seguro serà su oficio y mando. Y de Alexandro Seuero refiere Lampridio, [2405]que vsaua de afabilidad y moderacion en su imperio al parecer demasiadamente, porque visitaua a los amigos y a los enfermos: por lo qual le di xeron e increparon Ma mea su madre, y Memia su muger, que hazia muy blando y contemptible su imperio, y el les respondio: Si, pero mas se guro y estable. Desta afabilidad alaban Ciceron a Pompeyo, Plinio a Trajano, y Quinto Curcio a Alexandro. [2406] Y por el contrario no ay cosa que assi despeñe y derrueque a vn principe, o juez, como vsar de poder absoluto y dis soluto contra qualquie ra de los estados, publicos, o particulares. Y assi dixo bien Salustio, [2407] que en la gran prosperi dad ha de ser la licencia muy pequeña, y antes en ella se deue recatar mas el Principe y el que gouierna, como dixo el Iurisconsulto Paulo. [2408] Pudiera prouar con muchos exemplos de Reynos y Republicas antiguas, de los Assirios, Persas, y Griegos, que se perdieron porquerer vsar excessiuamente y sin orden del poderio y mando, que podra el le ctor ver por Beroaldo, y por Clicthoueo y otros; [2409]y los Reyes se aca bar# en Roma por la so beruia y tirania con que tratauan el pueblo y senado, y por el poco caso y estimacion que del hazian, y porque guardauan mal la libertad del pueblo. Por esso dixo Cyro Rey de Persia, que no era el cetro de oro el que conseruaua el Reyno, sino los muchos amigos. Y esto es lo que se dize en los Prouerbios, [2410]que la misericordia y la verdad guardan al Rey, y con la mansedumbre se conserua su trono: porque toda gouernacion absoluta siempre sabe a la pega de tirania: y de hazer los Corregidores todo lo que pueden, y todo lo que quieren, se les sigue, que aficion les haze tropeçar, y la passion de ojos caer; demanera que el desenfrenado poder en las palabras y en las obras, dio siempre ocasion y causa de grandes nouedades en los que gouiernan: porque no ay cosa que tanto mueua los animos de los hombres a conjurar contra sus mayores, como la demasia y sin justicia que exercitan en el imperio.

[sect. 36] De aqui es, que todas las buenas obras de los buenos pueden ser con-**[401]**denadas de malas intenciones de los malos: pero la buena condici# tiene tal priuilegio, q#en el malo la loa el bueno, y enel bueno la aprueua el malo. [2411]Muchos no de buena policia se con seruaron largos tiempos en Roma, solo por ser bien acondicionados: y muchos mas se han visto, que aunque eran rectos en sus oficios, en breue tiempo, por ser aus teros en sus condiciones, fueron dellos priua dos: porque la mucha espereza y dessabrimi# to en el Gouernador, causa desamor en el pueblo; y ni el amor de los subditos, ni el credi to con el Principe, ni la autoridad del imperio, ni la honra del ministro se conseruan con estrema esquiuidad, sino c# agradable conuersacion, como se dize en el Eclesiastes, [2412]y lo sintio Clitoueo. [2413]

[sect. 37] Pero aduierta el Corregidor, que esto no sea con demasia, que sea notado de hablador y verboso, amigo de dezir donayres, y buenos dichos y cuentos, o pala bras feas, indecentes, o deshonestas, [2414]como he mos conocido algunos tocados desto, y censurados por ello, porque oyrlas ofende a los h#bres graues, quanto mas dezir las ellos mismos: como quiera que el juez ha de ser documento y dechado a los subditos de modestia y compostura: demas que el mucho hablar, como dize vna ley de Partida, [2415]*Fa ze enuilezer las palabras, e descubrir las puridades: e si el non fuere ome de gran seso, por las sus palabras ent# deran los omes la mengua que ha del: ca bien assi como el cantaro quebrado se cono ce por su sueno, otro si el seso del ome es conocido por la palabra, &c.* [2416]Demas des tolos hombres muy alegres y hablado res tienen mas palabras que obras que los hombres callados [2417]y algo melancolicos, que obran mas, por lo qual son mas estimados. Y con el mucho hablar està el Corregidor a peligro de mentir; [2418] y haziendose hombre de donayre y de solaz, sera menospreciado, como diremos en el capitulo siguiente. Ni tampoco ha de ser tan agradable en su conuersacion, que sea notado de vano, o de falso, alabando a todos por no loar a ninguno, [2419]o de lisongero, alabando a alguno demasiadamente, y mas bien de lo que en el ay: porque como dize otra ley de **[402]** Partida, [2420]*Tal alabança como esta, es lisonja y loa engañosa, que està mal a todo hombre que la haze*; en especial a las personas publicas, con lo qual detraen a su autoridad; pues segun vn decreto, [2421] aun la verdad no se ha de an#ciar por respeto de lisonja. Y a este proposito refiere Suetonio, [2422] que Iulio Cesar fue reprehendido de Augus to Cesar, porque por hazerse amado de los soldados, los llamaua *c#militones*, como si dixera camaradas, o com pañeros, por lo qual auia desautorizadose mucho.

[sect. 38] No solo ha de reprimir el Corregidor la ira para no injuriar a los subditos de palabra, como atras queda dicho, pero con mas razon ha de c#tenerse pa ra no descomponerse de obra con ellos, ofen diendo los con sus manos, como haz# muchos juezes y oficiales colericos, que dan de empellones y en los pechos a personas de buena estofa, o tal vez de palos con la vara; que aun las penas corporales que se dan a los delinquentes sin passion, no quiso la ley [2423]que las executasse el juez por sus manos, y dixo es tas palabras: *Mas por razon de castigo, o por amor que se mejoren de algunas cosas en que erraron faziendo lo que non deuian fazer, bien pueden ferir aquellos sobre que han poder, pero no consus manos, pero mandarlo a otro que lo faga:* y alli Gregorio Lopez por autoridad de los Canones, [2424]dize, **[sect. 39]** que sino huuiesse executor,

que aun podria el Obispo azotar al clerigo. **[sect. 40]** Tienen algunos juezes no bien mirados por costumbre, no solo de amedrentar algunos delinquentes, quando les toman sus confessiones espontaneamente, o en el tormento, hazien doles variar, diziendoles palabras injuriosas; pero aun passan adelante a hazerles injuria por obra, poniendo las manos en ellos, dandoles puñadas, o golpes, [2425]para atemorizarlos, creyendo que con aquello diran lo que los tales juezes quieren: y no aduierte el impru dente, que el modo de aueriguar el de lito, caso que se aueriguasse la verdad, es para hazer lo que conuiene a la exe cucion de la justicia, pero no ha de ser para dexar su alma condenada, vsando de modo indeuido, y mas riguroso que la misma ley: y otros juezes por sus mismas manos dan las bueltas a los garrotes, aunque està el verdugo presente: lo qual deuen escusar: si ya no se disculpan con la torpeza, o borrachez del verdugo, y porque no quiebre algun braço al paciente. En resolucion poniendo las manos violentas el Corregidor, o oficial en sus subditos, les haze injuria, y pueden ser por ella sindicados y punidos, **[sect. 41]** no solamente quan do lo executan, pero si alçassen la mano amagando a dar bofeton, o palo, les harian tambien injuria, segun lo **[403]** resuelue Paris de Puteo. [2426]

[sect. 42] Algunos casos de falencia ay en que no se dira injuria la que de obra, o de palabra el Corregidor, o sus oficiales cometieren contra los subditos, ni por ello po dran ser punidos; como seria, si el Corregidor sin tener lo de costumbre, si no metido en ocasion, respondiendo, o corrigi#do, o castig#do a algun culpado, o por las molestias, importunida des, o impertinencias de los litigantes, y fastidios de los negocios (q# c#mueuen è irritan, segun Ciceron y otros [2427]) hiziere, o dixere demasia, **[sect. 43]** por la qual tampoco estarà obligado a ha zer satisfacion alguna, porque segun dize vna ley de Partida, [2428]*Este yerro a tal mas de ligero deue ser perdonado al perlado q# a otromenor, ca a penas se puede guardar el que ha de gouernar compaña, e de castigarla, que non faga, o que non diga a las vezes alguna cosa demas: e si lo fiziesse en manera de castigo, non deue demandar perdon, maguer errasse en ello.* Y a este pro posito dize otra ley de Partida, [2429]hablando de la mansedumbre del Rey en sus palabras: *E aun se deue guardar de dezir mal de los omes, denostandoles, seyendo ante el, o en otro logar, non mereciendo porque:* la qual ley nota alli Gregorio Lopez y otros, [2430] para que puede el juez dezir alguna palabra in juriosa, o vergonçosa a los insolentes desacatados, o importunos, o a los que reprehende: argumento de vna ley que cita, en que el Emperador llamò caluniador a vn abogado. Y para esto pudiera citar tambi# otras leyes de Partida expressas, [2431]y vn lugar **[404]** de Ciceron, [2432]que dize ser muchas ve zes necessarias las reprehensiones a los delinquentes con boz mas alta y eleuada, y con aspereza, porque en los delitos ligeros la reprehension y vergu# za sirue de pena, como en otro lugar diximos. [2433]

[sect. 44] Tambien estara disculpado el Corregidor, si ofreciendosele ocasion en que priuadamente le quiera alguien ofender en la persona, o en la honra, respondiere por si: lo qual podra hazer, comolo hiziera siendo priuada persona, y estando sin el oficio, el qual no le obliga a sufrir injuria ni ofensa, ni le quita la licencia natural para defenderse y repelerla, respondiendo de obra y de palabra por su persona y honra: como le es licito al Sacerdote vsar de las armas para defensa y euasion de la muer te, segun en otro lugar diximos. [2434]Pero esto se entiende en caso tan preciso y forçoso, que de otra suerte no pudiesse defender el peligro de su persona y h# ra, porque en otra ocasion estale prohibido

al Corregidor y ministros de justicia cometer pelea, como dize vna ley Real, [2435]por estas palabras: *Pero si qualquier de los oficiales sobredichos cometiere pelea, no vsando de su oficio, que aya la pena que m#dan los derechos, segun fuere el yerro*: lo qual aduiertan los Corregidores que arriman la vara y se acuchillan.

[sect. 45] Tampoco sera culpable el Corregidor, aunque por escrito diga injurias contra algunos subditos, quando el Rey, o el Consejo le huuiessen mandado que informasse lo que passaua cerca de aquello, o en algun delito, o otro caso sucedido, o de la limpieza del linage de alguno pa ra dalle habito, con que la tal relacion injuriosa sea verdadera, y no hecha por odio, dadiuas, o otros respetos de interesses, [2436]como suelen ha zerlo los mal intencionados, o desalmados, mayormente los pesquisidores, para que se les cometan negocios, o se les den prorrogaciones en los ya cometi dos; por lo qual suelen dilatar el tiempo, causando molestias a las partes; y no se les deue dar tanto credito, quan do las tales relaciones no vienen justificadas con prouanças, ni con mas que la certificaci# de su escriuano interessado, como en otro lugar diremos. [2437]

[sect. 46] En otro caso tampoco deue el Corregidor, o juez, ser acusado ni c# denado de injuria, y es si rompiere alguna peticion que ante el se presentare, por ser necia, descortes, o injuriosa, pues en este caso es de derecho que la puede q# mar, o como dizen los autores, con los dientes despedaçar, o echar la a mal: [2438]pero porque los **[405]** abogados que las ordenaron, suelen sentir mucho esto, podra el juez, si el caso no pidiere mucha demostracion, con tentarse con no admitir la tal peticion, y dezir a la parte que la tor ne a comunicar con su Letrado, para que venga corregida, y en la de uida forma.

[sect. 47] Tampoco se dira cometer injuria el Corregidor, o oficial que poniendose de por medio en la pendencia, o riña de los subditos, para despartirlos y quitar el tumulto, y no queriendo ellos despartirse, los diere de empellones, o de palos, por lo qual no podra ser punido: [2439]como tampoco tendria culta el Teniente, o alguazil que en alguna fiesta Real, o del Corpus, o en algun gran bullicio, o apretura, apartando la gente diesse de palos a algunos, y no t#dria pena alguna, aunque los ofendidos fuessen clerigos, como en otro capitulo diximos, [2440]porque siendo casual la ofensa, y no de proposito ni c# malicia, ni animo de in juriar, disculpa tiene el tal ministro, porque en fin como hombre està sujeto a las passiones humanas, segun dezia el Terenciano Cremes, [2441] Hombre soy, y t#dre lo que es de la cosecha hu mana: y los primeros mouimientos, como di zen las leyes de Partida, [2442]*no son en poder del hombre.*

Disculparseha assi mis mo el juez, si por la vtili dad publica, o priuada, injuriare a alguno, como lo trae Mexia. [2443]

[sect. 48] Tambien estarà disculpado el Corregidor que despues de auer mandado llamar algun subdito, no queriendo obedecer, ni comparecer, m#dàre al alguazil que le traya por los cabeçones porque constando (como se presume) que no lo hizo con animo de injuriarle, sino por executar la justicia, no seran punidos por ello, el juez que lo mandò, ni el alguazil que lo execu tò: [2444]no embarg#te que diga vna glossa, que el juez y executor no han de proceder desuergon cadamente. [2445]Y a proposito de lo arriba dicho resuelue Ciceron, [2446]que **[406]** de tal manera no son cul pables los casos susodichos, ni tenidos por injuria de obra ni de pala bra, si se hazen sin demostracion de ira; si no bien assi como quando es forçoso dar algun cau terio de fuego, o cortar alguna carne

corrompi da; de lo qual no se ha de vsar sino en caso pre ciso, y a falta de otro remedio, y siempre sin ira, con la qual ninguna co sa se puede hazer bien, ni consideradamente. Y para que las dichas ocasiones que se ofrecen, y comueuen a ira, no hagan descomponer al Corregidor, traya siempre el freno en la mano contra su ira, rezelando la cayda, como quien va caualgando en vna bestia rixosa por vn monte, o s#da muy estrecha, a peligro de hazerse pedaços: y tanto mas deue temer esto, y no descuy darse, quanto mas se conociere inclinado a esta passion, y algunas vezes auer sido vencido della. Segun lo qual deue procurar el que gouierna, ganar la voluntad de los subditos con sus bue nas palabras y exemplo, y con su buen trato y termino, y con mostrarse zelador de la justicia, vengando con ella los delitos, y no las injurias o desgustos q# a el le fueren hechos, si no que por cum plir la justicia en la ley de Dios y de su Rey, se haga temido, porque sea amado en el oficio, y loado despues que le aca ba: porque aunque la dignidad y vso del oficio aumenta la honra y estimacion al juez que le administra, [2447]no le libra de la obligacion moral que tiene de dar a cada vno lo que se le deue, assi en la honra, [2448]como en la justicia: y parece muy bien, que los Corregidores y sus mugeres sean corteses, y t#gan c#plimientos con las personas dignas de llos, porque ay algunos, que el dia que toman la vara, les parece que deuen dexar la vrbanidad y comedimiento.

SVMARIO DEL capitulo doze.

QVAL fue mas vtil gouierno para Roma, el de Caton seuero, ò el de Lelio blando, nu. 1 .

Qual fue mas vtil a la Yglesia, la bl#dura de san Agustin, o la austeridad de san Geronimo, nu. 2 .

Que el perlado, y el pastor, y el Corregidor, sea quando conuenga, blando y austero, y no engañoso, num. 3. y 6 .

Que el Corregidor no se haga temer a los buenos sino a los malos, y sea de buena y agradable conuersacion, nume. 4.

No vse el Corregidor de conuersacion demasiada con los subditos, nume. 5 .

Qual es mejor, el amor, o el temor de los subditos para el buen gouierno de la republica, num. 6 . 10 . 12 . y 15 .

El gouierno por temor y violencia, no **[407]** dura mucho, y es perpetuo el de m#sedumbre y amor, num. 7 .

Los Reyes de España son celebrados de mansedumbre en el gouierno, numer. 8 .

Si la mansedumbre y afabilidad del Corregidor no quadrare con la rectitud, mas importa que searecto, aun que austero, num. 9 . y 12 .

Los subditos si se atreuen mas al que aman, que al que temen, nu. 10 .

El temor es portero del amor, nu. 11 .

Como se haratemer el Corregidor, numer. 13 .

Como se hara amar el Corregidor, numer. 14 .

Como huyra el Corregidor deser aborrecido, num. 15 .

Como huyra el Corregidor de ser menospreciado, num. 16 .

Los juezes si han de tener el sentido irascible, y concupiscible muy remo tos, num 17 .

Que el Corregidor no sea austero, seco, ni demasiado melancolico, y de los daños dello, y prouechos de lo contrario, num. 18 .

QVALES MAS vtil a la Republica, que el Corregidor sea aspero, o blando, amado, o temido: y como huyra de ser aborrecido y menospreciado. Cap. XII.

[sect. 1] MVCHO dudaron los antiguos, qual fue mas vtil a la Re publica Romana, la seueridad de Caton, o la blandura de Lelio: **[sect. 2]** y tambien han dudado, qual fue mas prouechosa a la Yglesia de Dios, la vrbanidad de san Agustin, o la austeridad de san Geronimo; como quiera q# ambos a dos por sus muchas virtudes agradaron a Dios grandemente; y por el consiguiente he visto dudar muchas vezes a hombres que tratan de las materias del gouierno, qual seria mas c#ueniente y vtil a la Republica, el Corregidor bien criado, pero blando y pusilanime; o el Corregidor aspero, y de palabras dessabridas, pero recto y justiciero. Y porque la solucion desta duda no es dificultosa, en breues pala bras se apuntarà por c#clusiones. Suydas dize, [2449]que el prelado y pastor no ha de ser engañoso, ni adulador, ni me nospreciador, si no lleno de mucha libertad y confiança, y que sepa a su tiempo y segun las ocasiones ser tal vez suaue, y tal vez austero: porque bien as si como el medico no deue aplicar vna misma medicina a todos los en fermos, tampoco el Gouernador no deue obseruar vn modo de pro ceder contra las varias condiciones y turbulen cias de los subditos: por lo qual el Corregidor, segun en el capitulo passado diximos, no conuiene que siempre sea amenazador, aspero, y **[408]** soberuio, si no agradable, manso y benigno, segun los lugares, tiem pos y personas; y como dize S. Geronimo, [2450]c# los que biuen bien se muestre ygual, y como si no tuuiera la dignidad del oficio, y con los malos y peruersos rigido y justiciero. Isocrates habl# do con su Rey le dezia: [2451] Bueno es el miedo en los ciudadanos, mas no te hagas formidable y de temer a los buenos Y que no pecan: porque assi como ellos te han de amar a ti por tu justi cia, tu los deues amar a ellos por su bondad. Y san Pablo dixo, [2452]que los Principes no han de causar miedo a la buena obra, si no a la mala. Y Iustiniano, [2453]instruy# do a los juezes, dize q# se muestren terribles c# los delinquentes, y m#sissimos a los demas; q# es lo que dixo el Comico, [2454]Retribuye a cada vno ygualmente; segun le està encargado arriba que sea bien hablado, bien comedido, bi# criado, y bien entendido, recto y esforçado, y valeroso, y honrador de los buenos, y castiga dor de los malos, graue y circ#specto en todos sus hechos: y estas son las calidades del Corregidor que instruymos, en que se incluye la vrbanidad, la fortaleza, y la justicia, y prudencia, y templança, y modestia, de que ha de vsar, sin que falte alguna destas virtudes; porque segun Platon, si faltasse alguna, causaria la dissonancia que vna cuerda destemplada causa en la musica, aunque las otras esten acordes y vnisones.

Aristoteles [2455]en este proposito dize, que algunos hombres se alargan en las palabras y en las obras, mostrando se plazenteros y muy blandos en sus dichos y en sus hechos, bien assi como lisongeros: y otros por el contrario t#to son faltos de buena conuersacion, que son montarazes y retirados, que no les agrada biuir en buena compañia con los hombres,

y ambos generos de gentes son de condenar, pero los que guardan la mediania entre estos dos estremos, son de alabar: a estos llama el Filosofo, amigables, porq# son de buena conuersacion entre los hombres: y ésta apacibilidad ha de ser en las palabras y en las obras, de que participan los hombres: y segun el Filosofo en el dicho lugar, las palabras y las obras siruen a tres cosas. Lo prime ro, a buena conuersacion, y de qui se toma esta virtud que llaman amistad. Lo segundo, nos siruen para dezir y cumplir verdad, porque por las palabras y por las obras somos juzgados **[409]** por verdaderos, o men tirosos, y de aqui se toma otra virtud que llama el Filosofo verdad en los dichos y en los hechos. Lo tercero, nos siru# para solazes y plazeres conuenibles, y de aqui se toma otra virtud, que llama el Filosofo Eutropelia, que quie re dezir buena conuersacion, por la qual es el hombre alegre y plaz#tero. **[sect. 5]** A los Corregido res conuiene ser amiga bles, pero no de aquella manera que lo deu# ser los otros hombres, y esto por la dignidad del oficio, porque la familiaridad causa menosprecio. A este proposito vna ley de Partina [2456]dize estas palabras: *El perlado no abaxe su hon ra e su poder, omillandose ademas: ca los perladosqu# do se quieren omillar, e auer gran paridad con los menores, ellos mismos los desprecian por ello, assi como se muestra en las palabras de los sabios, que del muy gran de afacimiento entre los señores y los vaßallos nace despreciamiento al señorio.* Y assi lo dixo Calistrato Iurisconsulto, y otras leyes de Partida: [2457]y por esso los que gouiernan, se deuen mostrar perso nas graues y venerables, porque no sean te nidos en menosprecio: y esta amistad y afabilidad en su punto, es parte de la justicia moral.

[sect. 6] Llamauan los antiguos a la Diosa Palas, Polemica y Politica, porque en tiempo de paz y de guerra gouernaua con prudencia, c# blandura, o rigor, seg# conuenia: assi el Corregidor ha de tener la re publica reduzida a la ra zon, y atada con vna cadena, no como la que dezia aquel tirano Dio nisio, de diamante, que es fuerça y tomor, sino cadena de amor y beneuolencia, forjada por la justicia en la fragua de virtud. Seneca [2458]hablando con Neron su discipulo, le reprehendia que gouernaua por temor, y mandaua hazer algunas cosas por fuerça, y de saguisadamente, porque el pueblo le temiesse. A lo qual el Emperador le respondio, que el hazia lo que conuenia, y que el hierro era el que defendia al Principe. Replicole Seneca, que mejor le defenderia la fee. Dixole Neron, que conuenia que el Principe fuesse **[410]** temido. Respondiole Seneca, que mejor era ser amado. Marco Porcio dezia muchas vezes en Roma: Aquella Republica es perpetua y sin rezelo de la rep#tina caida, en la qual el magistrado halla obediencia en los subditos, y los subditos hallan amor en el magistrado. Y Democrito [2459]aconsejaua por mas seguro a los Principes y magistrados ser ama dos por la clemencia, que temidos por el castigo: porque el hombre que es temido de muchos, a muchos tambi# ha el de temer: y si vos soys juez de mi hazien da, yo he de ser veedor de vuestra vida. Y esto es lo que dezia Pitagoras, segun refiere Stobeo, [2460]que no tanto con uenia que los magistrados fuessen prudentes, como que fuessen benignos, y los subditos no tanto que fuessen bien morigerados, quanto amadores de los magistrados. Y Plutarco refiere, [2461]auer dicho el Rey Antigono, que si# pre le parecio que el amor y beneuolencia era el mejor fundamento del Reyno, y el mas ver dadero presidio. Y el mismo Plutarco en otra parte dixo, [2462]q# ninguna mejor guarda y custodia podia tener el Principe, que la verdadera y firme beneuolen cia de los subditos, por que acostumbrando muchos y poderosos ciudadanos, no de temer al Principe, sino de ser solicitos y temerosos para su bien, el Principe vera con muchos ojos,

oyra con muchas orejas, y sentira con ti# po lo que contra el se hiziere. Y esto mismo sintio Nazianzeno, [2463]di ziendo, que lo mas vtil y seguro es, quando el Gouernador y los gouernados se aman: **[sect. 7]** porque con violencia no puede ser estable el gouierno seglar; y la su gecion por fuerça, suele acarrear libertad: porque, como dixo Ciceron, [2464] muy mal c#serua la per petuidad el miedo, para la qual es fiel la beneuolencia. Y Horacio dize, [2465]que los que temen, aborrecen, y a los que aborrecen, dessean que perezcan. Y Seneca dixo, [2466]que el que quisiesse ser amado, gouernasse con blanda mano, porque el imperio **[411]** aborrecido no dura mucho. Lo qual enseño Platon [2467]en vna palabra, dizi#do ser necessaria la beneuolencia de los hombres para todas las acciones, y que el Gouernador la grangearà facilmente con la justicia y prudencia, y con las demas virtudes. Gran alabança fue del santo Moysen, segun Fero, [2468] dezirse del, que era el mas blando y manso de todos los hombres, por ser, como era, verdadero indicio que moraua en el el Espiritu santo, al qual se atribuye la benignidad y la gracia en la obra y en la palabra. Y Dauid dize, [2469]que Dios encamina a los mansos en eljuizio, y les enseña sus caminos. **[sect. 8]** De los Reyes de España dizen Claudiano y Paulo Iouio, [2470]que han tenido por costumbre gouernar antes con amor que con miedo: a cuya imitacion deuen los Corregidores nombrados por ellos proceder de la mis ma manera.

[sect. 9] Pero si el ser el Corregidor faceto y agradable en sus razones, no pudiere conuenir con la rectitud y buen zelo (porque la eloquencia, o mucha afabilidad no ayuda a la buena intencion) mas necessario es a la Republica el Corregidor recto y zeloso de hazer justicia, aunque triste y seco, que el alegrey apacible, pero bl# do y pusilanime: porq# el buen juez no ha de torcer las leyes a su con dicion, sino torcer su condicion conforme a las leyes; que de otra manera no se aurian de buscar juezes justos, sino hombres bien acondicionados. Y a esto alude, que el sabio Stoyco Chrisipo, segun refier# Aulo Gelio [2471]y Cermenato, [2472]pintò la justicia en forma de vna donzella triste, graue, venerable, y de aspecto seuero, con que a los malos pusiesse terror, y a los buenos confiança. De ser los Corregidores c# uersables, dulces y agradables, causan vna especie de osadia en los subditos, para que se les atreuan a pedir y rogar cosas no hazederas, comolo dize la ley de la Partida: [2473]y si el Corregidor no quiere hazer lo que el subdito le ruega, engendrase enemistad, y de la enemistad menosprecio y desacato.

[sect. 10] Mas facilmente se atreue vno a ofender al que ama, que no al que teme: por que aunque el amor naz ca de alguna obligacion, es tal la malicia de los hombres, que por pequeño interes se pospone: pero el temor, na **[412]** ciendo del miedo de la pena, conserua el respe to; y segun la ley de Partida, [2474]*no ay amor, si no ay temor:* y segun otras leyes, [2475] **[sect. 11]** *el temor es portero del amor:* porque si el juez no es amado y temido, nunca sera obedecido: y por escusar estos inconuenientes, razon seria, que lo que en si es bueno, no sea por la conuersacion continua menospreciado, pues es verdad, como lo es, que lo bueno, sien do conocido, deue ser tenido en su ser. Y de aqui es, que el amor, y bienes y dones de Dios, que son sobre los bienes de los hombres y de todas las criaturas, tanto quanto mas se comunican, no se menos precian ni dan en rostro, antes se acrecientan, y dilatan; y la frequencia es causa de aumento. Pues en nuestro pro posito, si el Corregidor, que es ministro de justicia por Dios en lo temporal, entiende en todos los oficios de las virtudes morales que pertenecen a su cargo, las quales son buenas y per fetas, porque

la mucha conuersacion de los subditos ha de causar atreuimiento y menos precio? Por cierto no ay razon en que se sufra: pero los malos subditos como no comunican desta bondad, dandoles la puerta por parte de ser los Corregidores afa bles, toman lo que les haze al caso, y dexan lo que deuen tomar; y de aqui tiene origen el atreuimiento.

[sect. 12] Todo esto hemos dicho para dar auiso, que si el Corregidor queda de la tal conuersacion, o afabilidad entero y esforçado para desechar lo malo, y acetar lo bue no libremente, muy buena jornada haze, y gran perfeccion ha alcançado, como dize Plutarco, [2476]y Plinio el mas moço, [2477]y otros, [2478]en administrar justicia, con agrado y plazer de todos, si, como dixo Arcediano, [2479]riendose se hizo te mer, y ayrandose se hizo amar: pero si de la di cha conuersacion al Corregidor le pareciere, q# demas de atreuersele sus. subditos a rogarle cosas no hazederas, no queda libre ni entero para desechar el ruego injusto, recojase en **[413]** su persona, y escuse la conuersacion y afabilidad, no denegando la audiencia, y vsando de buenas respuestas: porque conociendo en si esta flaqueza, no solamente es obligado a abstenerse de lo malo, que es acetar cosas injustas, y ruegos no razonables, pero aun de toda especie de mal, que es dar ocasion a que se le atreuan a rogar cosas injustas, y poner su vol#tad en discrimen de sojuzgarse a las cumplir: porque el que ama el peligro, perecera en el: [2480]y en tal caso mas segura cosa es ser el Corregidor temido, que amado; porque generalmente en los subditos se halla ingratitud, mudança, y engaño, y otras suertes de vicios; y haziendo bien y amistad a alguno, os ofrece la hazienda y la vida, quando no la aueys menester, y des pues en la ocasion y oportunidad no os cono ce; porque al caido pocos suelen guardar amistad.

[sect. 13] Dos cosas dize Aristoteles [2481]que deue guar dar el Corregidor para ser temido: la vna, castigar con aspereza los q# turban la ciudad, y cometen otros atroces crimines, y graues delitos: [2482]porque los hombres temen mucho a aquellos que saben que son duros en sus castigos. La segunda es, no excetar a ninguno, ni a pariente, ni amigo, ni a hijo, ni a hombre del mundo en caso de justi cia: y por esso dize el mismo Aristoteles, [2483]q# el justo que bien obra, no perdona a ninguno.

[sect. 14] Con vna traça y manera de proceder (dixo Fero, [2484]tom#dola de Ciceron, [2485]aunque no le alega) podra el Corregidor ser amado, aunque vse de seueridad, es a saber procurando la vtilidad publica, amando los subditos, no haziendo injuria a nadie, administrando justicia, estoruando pleytos, defendiendos a los pobres, y a los huerfanos, y a las biudas, siendo zelador de la justicia, resistiendo la injusticia, conseruando las buenas leyes y cost#bres, siendo superintendente para que todo se haga bien, teniendo buenos oficiales, y encaminando el pueblo a la piedad, y al culto diuino: y yo añado, y castigando los delitos publicos y feos, que aunque por ello sea de los malos odiado, sera sin duda de los buenos muy querido. [2486]

[414] Tambien es de gran importancia para ser amado el Corregidor, que vean q# renuncia algunos sus prouechos en fauor de los pobres, o quando para alguna publica necessidad y general traba jo presta de su dinero para el remedio del: destas obras y oficios de virtud, prudencia, y valor, no solo conseguira el que gouierna el amor de los subditos, pero la reputacion, que es mas po derosa cadena del imperioy gouierno de la Republica, la qual depende, no de la aparencia, sino de la existencia: porque aunque el amor y la reputaci#

se fundan sobre la virtud, el amor se sa tisfaze de mediana virtud, y la reputa cion no se funda sino en la excelencia.

[sect. 15] Ya que por todo lo dicho no pudies se el Corregidor ser amado, ni reputado, querria yo alomenos que huyesse de ser aborrecido, pues se compadece ser temido, y no aborrecido. Y podra huir el odio, huyendo la codicia, la des honestidad, la parcialidad, la ambicion, la malignidad, y el desprecio de la h#ra de los subditos, y mostrandose con esto animoso, y de coraçon, para poner su persona, si fuere menester, por el bien comun de su prouincia: porque el pueblo ama mucho a aquellos por quien cree que sera amparado y defen dido; y dando a entender assi mismo, que por el bien publico, y por la autoridad del oficio, y por mantener a todos ygualmente en justicia, se retira y estraña de conuersacion. Bien es verdad, que arguye alguna imperfecion el gouierno por amor, o por temor so lo, lo vno sin lo otro, y assi querria, que concurriessen ambas cosas; pero no pu diendo vnirse estas dos calidades, mas seguramente segouierna por temor.

[sect. 16] Ya que hemos dicho como euitara el Corregidor el ser aborrecido, querria que procurasse no ser menospreciado: y no lo sera, si en sus hechos y dichos se mostrare prudente, resoluto, constante, valeroso, diligente, magnanimo, paciente, graue, callado, virtuoso, y sin cero; como lo dixo Ciceron a este proposito: [2487]y por el contrario tendran los subditos poco respeto al Corregidor, si le toman en possession devario, in de terminable, facil, pusilanime, liuiano, arrogante, muy riguroso, [2488]impruden te, nouelero, y engañoso: porque de la mucha liui#dad, y poca madureza en los juezes, nace el poco temor, y la mucha desuerguença en los subditos: y no siendo odiado ni despreciado dellos, està muy cerca de ser amado y temido.

[sect. 17] Algunos dixeron, que el Corregidor no auia de tener si no ojos para ver y orejas para oyr, y entendimiento para juzgar, y que los sentidos irascible, y concupiscible, le fuessen muy remotos: y en alguna manera tienen razon, porq# no està el peligro des tos negocios en hazer injuria, o sinjusticia, de malicia, o por inorancia crassa, afectada, o in uencible, que casi ningun juez ay que yerre por estas vias; pero està el peligro en inclinarse con la aficion, o passion **[415]** a juzgar que estos, o aquellos motiuos son perentorios en fauor de su amigo, o contra su enemigo, como en la ver dad no lo sean: y esto re sulta de la concupiscible o irascible, con qui# el Corregidor no deuria consultar los negocios, porque no fuesse engañado: assi que por escusarse deste peligro, bi# podria sin culpa des echar las conuersaciones y afabilidades que otros vsan.

[sect. 18] Y no se deue tener es to por defeto de mala parte, si las gentes cono c# que el fin deljuez es no ser parcial, o que lo haze por sustentar la buena intencion, o por estar siempre desocupado pa ra oyr, o por no dar a en t#der que despacha los negocios por ruegos: pero esto se entiende fue ra de todo estremo, como en algunos hemos visto, que tien# por principal auiso estremarse en no admitir persona que les visite, ni les ha ble en cosa fuera de negocio de justicia, porque esto es vicio, y el juez que lo vsa, siempre es odioso en su Republi ca: y cierto que el juez orgullosso, o melancolico, tetrico y podrido, mas d#nificado es en su fama, que el pleyteante en su hazienda.

Tampoco deue el Corregidor estar se retirado y escondido en su casa, sino andar publico y placero, con alegre ros tro y semblante: porque assi como el rocio parece bien sobre la yerua, assi la alegria del Rey, o del Gouernador sobre los subditos. Por lo qual dize la diuina escritura, [2489]que al Rey Salom# le desseaua ver toda la tierra, quando entraua, o

salia, para oyr su sabiduria. Y assi dize el Eclesiastico, [2490]que el Rey y la Reyna quando entran y salen, deuen lleuar el rostro descubierto, porque del aspecto y rostro del Rey se conocen sus sentidos y virtudes. Seneca en vna epistola [2491]concluye con dezir: No seais sobrados ni orgullosos con vuestros subditos, ni les seais asperos, admitidles alguna palabra a su tiempo, que no han de representar siempre estatuas a la vuestra presencia: que mas vale ser dellos amados, que temidos: y segun el mismo Seneca en otro lugar [2492]dize, loor es grande presidir y do minar moderadamente y con misericor dia alos subditos. Finalmente, segun S. Geronimo, [2493]no ay cosa mas fea que el juez y maestro furioso, y que deuiendo ser manso y sabio, no lo es, sino de rigido aspecto, de labios temblantes, de ruga da frente, de encapotado ceño, de color cetrino y bozinglero, porque éste tal no solo no corrige los malos, pero con su austeridad y seuicia los haze pre cipitar al mal: y por el contrario el juez manso y sufrido, con su facilidad y grauedad no solo atrahe e inclina al bien, pero aun a el no le escudriñan la vida que haze, sino que le dissimulan la flaqueza que comete.

[416] SVMARIO DEL capitulo treze.

DOS partes de imprudencia son, prometer cosas injustas, y cum plir la promessa dellas, nu. 1 .

No deue el Corregidor dar palabra de hazer cosa cierta, justa, o injusta, numero. 2 .

Si esta obligado el Corregidor a cumplir lo que prometio con juramento y sin el, y quando peca en estos casos, num. 3 . 6 . y 23 .

Eljuez en quanto juez es otra persona imaginaria y distinta de quanto es hombre, nu. 4 .

El Papa y el Emperador si podrian ligar con promessa sus dignidades, num. 5 .

Quanto los antiguos castigaron la tras gression del juramento, nu. 6 .

Los Romanos guardauan la fe, y palabra auna los enemigos, nu. 7 .

El demonio con ser mentiroso cumple muchas vezes su palabra, ibid.

El Rey si esta obligado por todo derecho a cumplir su contrato, y el de su antecessor, ibid.

Como se entiende, que el juez no esta obligado por la palabra, num. 8 .

Si esta obligado el juez a guardar la se guridad que ofrece al delinquente, num. 9 .

Al que anda con engaño, si puede el juez prometer lo que no sea de cum plir, y con astucias aueriguar los de litos, num. 10 . y 15 .

Si puede el jueZ condenar al delinquente por la confession que hiZo por la promessa de seguridad que le dio, nume. 11 . 12 . 13 . y 16 .

Si esta obligado el juez a hazer gracia y piedad al delinquente que se fia del, y por sus promessas se pone en sus manos, y se sale de la Yglesia, nume. 12 . y 17 .

En que casos se escusara el delinquente de la confession que hizo por pro messas deseguridad, nu. 13 .

Si puede el delinquente reuocar la c#fessi# que hizo por ofertas del juez, numero. 14 .

En que casos vale la confession del de linquente hecha por asseguramien to del jueZ, num. 15 .

Si puede el Corregidor prometer, o haZer alguna cosa ilicita, o dificultosa, con fiança que se le haga de indemnidad, num. 18 .

Si puede el Corregidor prometer treguas, o saluoconduto a los enemigos, ofronteros, num. 19 .

Si esta obligado el juez a no pedir fiança al deudor que tiene espera del Rey por su deuda, num. 20 .

El que promete mucho, pierde el credito, num. 21 .

Exhortaci# al Corregidar que no sea facil en prometer: y del odio y desautoridad de la m#tira, nu. 22 . y 25 .

[417] Iuez si en conciencia esta obligado a cumplir la promessa. nu. 12 . y 23 .

Oficio es de la justicia guardar lafe y promessa dada atodos, num. 24 .

La promessa del noble se tiene por cum plida, num. 25 .

SI DEVE, O PVEde el Corregidor prometer cosa indeuida, o licita, y si sera obligado a cumplir la tal promessa. Cap. XIII.

[sect. 1] DOS partes de imprudencia di ze fray Domingo de Soto [2494]q# son, prometer generalmente cosas injustas, y cumplir la promessa dellas: y assi el Corregidor, como sabio, deue mostrar siempre sinceridad, juizio y prudencia en susobras, y ser graue y tardo, y no facil en hazer promessas, porque los subditos con engaño muchas vezes le enredar# y enlazaran, para aduzirle a que prometa cosas que despues le son de verguença y afrenta. **[sect. 2]** Y estè aduertido de no dar palabra, ni pro meter cosa alguna en caso dudoso especifico, ora sea justa, o injusta, porque seria no ser c#s tante ni recto juez, manifestando su animo y concepto, y contrauenir a la dotrina del Iurisconsulto Calistrato, y de la ley de la Partida. [2495]

[sect. 3] Y si fuesse injusta la promessa, aunque con juramento la afirmasse, no es obligado al cumplimiento della. [2496]Con juramento prometio Herodes la cabeça de san Iuan a la bayladora, [2497]pe ro no lo deuia cumplir, por ser iniquissimo. Bi# es verdad que pecaria quando no lo cumplies se, porque afirmò con juramento lo indeuido, y en las cosas licitas seria obligado al cumplimiento dellas, [2498]y no mas, por la promessa q# lo era sin ella, atento que el juez, en quanto juez, **[sect. 4]** es otra persona distinta imaginariamente del sujeto huma no en quanto es hombre: [2499]y las promessas q# le obligáran en quanto hombre particular, obligando lo que es propio suyo, éstas no son obligatorias en quanto juez, tratando de obligar lo que es exercicio y administracion de la justicia, las quales no pueden caer debaxo de obligacion particular **[418]** por promessa, porque son comunes, y no en poder de persona particular; y por esto en quanto son justas, tienen obligacion a se hazer, porque es oficio de la virtud justicia hazer lo que es

justo, pero no porque prometo hazer lo que es justo, tengo mas encargada obligacion de lo cumplir en caso especifico, porque es prometer cosa agena: y aqui fundan su intento los que afirman, **[sect. 5]** que el Papa ni el Emperador no podrian ligar con promessa alguna la preeminencia de su dignidad y cargo. [2500]Del Emperador Valentiniano refiere Gregorio Cedreno, [2501]que aui#dole prestado vn hombre que se llamaua Salustio, gran cantidad de dinero, y hechole por ello grandes ofre cimientos, y pedidole despues que fue Emperador vn oficio, le respondio: No se deuen cumplir las promessas, auiendo de redundar en detrimento de la Re publica. **[sect. 6]** Escuse pues el Corregidor de jurar estas cosas, porque a caer el juramento sobre cosa licita, seria obligado a cumplir la so pena de perjuro. Muy grande es el vinculo para la obseruancia del juramento, que aun los Egipcios da uan pena de muerte a los perjuros: y por las di uinas letras [2502]consta de muchos castigos que Dios hizo por la tr#sgressi# del juramento, en especial que Saul fue casti gado por no auer guardado la fee prometida a los Gabaonitas. Y los juramentos se tomau# en las prouincias barbaras y g#tiles, y en otras regiones y gentes, por varias formas y maneras, segun tratan Herodoto y otros. [2503]

Tenian los Romanos en tanto guardar la palabra y fee prometida, segun de Caton Censorino lo refiere Iusto Lip sio, [2504]por ser efecto de constancia y de justicia, que pusieron el simulacro y estatua de la fee en el mejor lugar del ca pitolio junto a Iupiter: y a Palicio hijo de Iupiter, por gran obseruante y zelador del juram# to, le hizieron y dedica ron templo. Silio Poeta llamo a la fee ornam# to y hermosura de los Dioses, y de los hombres; y dize, que ni la tierra, ni las aguas pueden tener paz sin ella, y que es compañera de la justicia, y vna diuinidad se creta en nuestros pechos.

[sect. 7] En tanto grado los Ro manos veneraua la fee, que aun a los enemigos la guardauan: [2505]en lo qual **[419]** celebr# Tito Liuio, Va lerio Maximo, Aulo Gelio, Ciceron y otros, [2506]la insigne hazaña de Mar co Atilio Regulo Romano, el qual siendo cautiuo de los Cartagin#ses, y auiendo dado su fee y palabra a Xantipo Capitan de boluer, quiso mas cumplirla y boluer a ellos para recibir muerte, que quebr#do la promessa, quedar saluo en Roma. Y en otro lugar escriue el mismo Ciceron, [2507]que auiendo venido vn soldado (y otros dizen medico) del Rey Pirro, enemigo # Roma, a Gayo Fabricio Capitan Romano, ofreciendo que si le dauan algun premio, daria veneno al Rey, y le mataria; Fabricio le hizo pr# der, y embiar al Rey Pirro: lo qual aprouò y ce lebrò el Senado. Y aui# dose fiado Octauiano y Marco Antonio de la pa labra de Sexto Pompeio, hijo de Pompeio Magno, y acetado el combite que en su galera les hizo, en firmeza de la confederacion que auian hecho, dixo Mena Capitan a su señor Pompeio, que si queria, que el los mataria, y le haria señor del m#do: y Pompeio le respondio, que si lo hiziera sin auerselo dicho, se holgara, pero ya que se lo dixera, que no lo hiziesse, porque estimaua su palabra mas que ser señor del mundo: y éste dicho celebra Plutarco en la vida del dicho Antonio. Y mas dize Valerio Maximo [2508]de los Romanos a este proposito, que no solamente no quisieron quebrantar su fee, pero ni aun vencer a sus enemigos, si para vencerlos auian otros de quebrantar la suya. Y Dion [2509]escriue, que auiendo el Emperador Octauiano hecho pregonar, que daria veynte y cinco mil ducados a quien le entregasse a Crocota, Cabo de los salteadores de España, por el sabido, se presento ante el Em perador, diziendole quien era, y pidiendole el cumplimiento del bando, el Emperador

se los dio y perdono, y admitio en su gracia, porque nadie ent#diesse que queria priuarle de la vida para quitarle la promessa, y mostro, como la fee y seguridad publica se deuia guardar al que ocurria a la justicia, aunque pudiera por via de la ley proceder contra el. Otros ex#plos de Principes y caualleros Españoles y Christianos, guardadores de la fee y la palabra, refiere Ribadeneyra: [2510]pero el exemplo mayor y mas eficaz en esto, es el del mismo Dios, el qual se dize en diuersos lugares de la sagrada Escritura, [2511]que es fiel, y que cumple su palabra.

[420] Y en tanto encarece Iuan Andres [2512]la obligacion de cumplir lo prometido, que por cosa admirable dize, que aun el demonio, con ser m#tiroso, cumple algu nas vezes lo que prome te: y assi el Principe por todo derecho esta obligado al cumplimiento de lo que assi#ta y contrata; [2513]y aun de lo contratado por su antecessor: [2514]porque cumplir el Rey su palabra, y lo q# huuiere prometido, es parte muy principal de la justicia, y guardar la fee, y lo trarado, es necessario para la seguridad de la conciencia, y para la reputacion y buen credito, para la obediencia y exemplo de sus subditos, y trato y confiança y seguridad de los estraños: y finalmente para la. con seruacion de los estados, es arma muy poderosa la fee, y saberse q# el Principe es hombre de su palabra, la qual por si sola deue tener mas firmeza que todas las escrituras delos particulares.

Y por este credito q# se tenia de los Roma nos dexò Tolomeo Rey de Egipto en su testamento al senado Roma no por tutor de su vnico hijo. Y por el contra rio los Partos tenian por torpeza guardar las pro messas: y los Africanos por cosa muy leue quebrantarlas, y hazer engaños; y por esso tuuieron nombre de *Fidifragos*, segun dize Enio, y fue destruida Cartago, ciudad que sobre el imperio del mundo compitio con Roma, y consta de la historia de Ani bal Cartaginense, y de Francisco Patricio. [2515]De Alexandro Magno se dize, que aconsejandole Parmenion que faltasse su palabra en cierta ocasion que le fuera de gran importancia, le respondio: Yo hiziera lo que me aconsejas, si fuera Parmenion, mas siendo Alexandro, no lo puedo hazer.

[sect. 8] Traese por prouerbio, que el juez no es obligado por su palabra: lo qual se entiende por la pala bra que da como juez para juzgar esto, o aquello, o mandar vna, o otra co sa: porque seria yr contra el consejo del Sabio, que consiste en mudarse de bi# en mejor, [2516]o corregirse enel mal para el bien. [2517] **[sect. 9]** El Emperador Iustiniano. [2518]

[421] dezia, que el juez que da promessa de seguridad al delinquente, y la afir ma con juramento, no serà obligado a la obseruancia della, sino fues se en los casos permitidos de derecho: como en la caucion de guardar al reo la inmunidad ecclesiastica, y de no in nouar, segun diximos en otro capitulo, [2519]donde se trato de la inmunidad eclesiastica: porque el juramento no ha de ser vinculo de iniquidad, ni licencia de delinquir, segun Inocencio y otros. [2520]

[sect. 10] Algunos tienen por cautela razonable, prometer lo que no se ha de cumplir, para engañar al que anda con engaño, y en perjuizio de la republica, y con la dicha cautela hazer lo q# conuiene a la execuci# de la justicia, y como di xo el prouerbio Griego, vsurpado por los Latinos, de que haze men cion Cermenato, [2521]*Cretizar con los Cretenses*, que esdezir, A vn traydor dos aleuosos, y que puede vno hazerse zorro con las zorras, por que el juez para pren der y castigar los homicidas, los ladrones, y otros delinquentes, obli gado està a vsar de astucias, ardides, simulaciones y engaños, y para mejor aueriguar

verdad, y hazer experiencias, como adelante veremos: [2522]lo qual es prudencia, y lo llama el derecho buen dolo: [2523]como se lee del Sabio Rey Salomon [2524]en aquel celebre juizio que hizo entre las dos mugeres que pidieron ante el vn niño cada qual por su hijo, y el dixo que le tra xessen vn cuchillo y par tiria el niño, y daria a ca damuger que dezia ser su madre, su mitad: lo qual fue ficcion, y no le passaua por el pensamiento partir el niño, si no para ver a qual dellas le dolia mas la diuision, y darsele a aquella, como se le hizo dar a la que dixo que no se partiesse, sino que se le dies se entero a la otra. Ya es te proposito traen Felino y otros [2525]vn exemplo del Papa Alexandro Tercero, que auien do vn Obispo confessadole en secreto, que auia conseguido el Obis **[422]** pado por simonia, le prometio que el se lo perdonaria, si lo c#fessasse en publico: lo qual hizo el Obispo, y fue priuado del Obispado. Y èsta opinion, que valga la tal c#fession del reo he cha por pro messa y seguridad del juez, no so lo quando le dize que le cu#te y narre la verdad, y que le promete que le yra bien dello, y de hazer lo bien con el; pero aun quando le assegura y afirma que le librarà, y que pueda el juez por la tal confession en justicia y en conciencia castigarle, tuuieron lo Cino, y muchos Doctores que llamaron esta opinion la mas comun. [2526]Y dizen mas, [2527]que pues el juez puede atormentar al delinquente por tan varias formas y modos de tormentos introduzidos en derecho para que diga la verdad, bi# se sigue que podra sin dar le tormento aduzirle c# palabras y promessas a que la diga: lo qual pro cede con mas razon c# tra los traidores y hereges, a los quales puede y deue el Corregidor, y qualquiera, denunciar, y entregara a sus juezes. [2528]

[sect. 11] Pero la contraria opi nion, que no pueda ni deua el juez castigar al delinquente por la con fession que declarò mo uido de la promessa q# el juez le hizo de librar le, o relaxarle, fue original de Iuan de Imola, y la tiene Hipolito de Mar silijs en diuersos lugares, y los sigue la com# escuela de los mas auto res destos Reynos, [2529]y **[423]** lo encarece Hipolito por cosa suya propia, ad mirable y singular; porque la tal confession es auida por no espontanea, pues lo mismo es ser hecha por miedo, q# ser hecha por dolo y en gaño: y aun es mucho mas vrgente e instante para confessar el delinquente, la promessa del juez de librarle, y su per suasion, que la coercion y dolor del torm#to: [2530]y como dize vna ley imperial, [2531]no es cosa justa, que el que contra ta con el juez, sea con su autoridad engañado. Y en derecho se castiga por estuprador y forçador, el que por dadiuas y promessas, persuasiones, y engaños, corrompio, o robò la donzella: [2532]y el remedio del tormento para auerigarverdad, es permitido: [2533]pero sin mentir, ni con engaño: y la persuasion mentiro sa es remedio impropio y ageno del buen varon, qual ha de ser el juez: [2534] **[sect. 12]** y el que se fia del, y de su misericordia, y se somete y pone en sus manos, no ha de recibir agrauio, y se le ha de hazer gracia, y de otra ma nera no vale la sumission. [2535]Y esto acaece muy de ordinario dezir los delinquentes en resist# cias que hazen a las justicias en Yglesias, y otras partes, quando seve# apretados de sus ministros, o en los torm#tos, y quieren darse, o confessar el delito, dizen: Yo quiero darme a prision, o dezir la verdad, y me pongo en manos del señor Corregidor, o del señor Teniente, para que me haga merced: si en estos casos le prome tiesse el juez de soltarle, y no condenarle, corre la opinion del dicho Hipolito, el qual se refiere a las razones y fundam#tos de Iuan de Imo-**[424]**la: [2536]y en suma el principal es, porque assi como no fue obligatoria la

promessa del juez, a#q# sea hecha por persona publica (porque la promessa del perdon de los delitos, y seguridad per petua, a solo el Principe supremo compete, como luego diremos) y por el consiguiente no tiene validacion alguna, ni deue ser obligato rio lo que de alli resulta. A este proposito haze vna ley de Partida, [2537]que dize estas palabras: *Tu fulano, di lo que sabes, y no temas, que no te faran ninguna cosa, si non derecho:* como si dixera la ley, no prometa el juez liberacion de la pena, ni relaxacion del delinquente, si no que le guardara justicia. Y Alberico dize, [2538] que prometer seguridad al delinquente, y castigarle despues, es aleuosia y prodicion. Y resoluiendo esta controuersia, digo, que ésta vltima o pinion de Iuan de Imola, y de Hipolito, es mas admitida de los autores destos Reynos: y aun nue uam#te Tiberio Deciano, [2539]por autoridad del dicho Iuan de Imola, y diziendo ser opinion, en que todos concuerdan, afirma, que obliga en con ci#cia al juez, como luego diremos: pero la opi nion primera es mas seguida de los estrange ros, y se pueden concor dar con los apuntamietos siguientes.

[sect. 13] En quatro casos se podra escusar el delinquente para que no le da ñe la c#fession, o sumis sion hecha debaxo de promessa de libertad, o inmunidad. El primero es, si el Principe, [2540]o otro ministro, con su poder y orden le hiziesse promessa de librarle confes sando el delito. El seg# do es, si el juez, demas de la dicha promessa de librar al delinquente, le instasse con dolo, dizi#dole que no se podria li brar de otra manera, si no c#fess#do el delito, y no huuiesse otros indicios mas de su confession sola, en este caso no puede ser castigado el reo por ella, y procede la dotrina del dicho Iuan de Imola. [2541]El tercero caso es, qu# do siendo muchos los delinquentes, el juez prometio perdon al vno, si decla rasse la verdad, el qual descubrio y ma nifestò a otros, si por otro camino no se pudiesse aueriguar el delito, parece les a Andres de Exea, y a otros, [2542]q# se le deue guardar la promessa, y perdonar **[425]** a aquel que declarò el delito y los complices: pe ro esto me parece que sea con consulta del Rey, o de su Consejo. **[sect. 14]** El vlti mo caso es, quando el reo, desengañado de la promessa del juez, dixes se que hizo la confessi# por sus ofertas y seguridad, y la reuocasse, no valdria la confession, segun Paris de Puteo y otros: [2543]y constara de la promessa y persuasion del juez por el modo de la confession, y por el dicho del escriuano, el qual deue escriuir y assentar todo lo que en ello passare. **[sect. 15]** Porque a#que es verdad que c#uiene a la republica que se ca stigu# los delitos, y que pa ra ello, y para aueriguar los, y prender los culpados, puede el juez vsar de astucias y simulaciones, como en otra parte diremos, [2544]esto se en tiende por modos y ma neras licitas y legitimas y no por lazos, añagazas, y promessas capcio sas, mentirosas y engañosas, como dixo el Emperador Iustiniano. [2545]Y no obsta dezir, que el Rey Salomon vsò de la dicha simulacion, porque en ella no huuo mentira, ni engaño, ni promessa en perjuizio de nadie; como tampoco la huuo, quando su padre Dauid fingio y mudo el semblante delante de Abimelech: y Iehu Rey de Israel con los sacerdotes de Baal: como se lee en el libro de los Reyes. [2546]Y mucho menos, quando yendo Christo nuestro Redemptor con los dicipulos a Emaus, dize S# Lucas [2547]que fingio querer passar adel#te: y por San Iuan [2548]se dize, que fingio que no queria yr a celebrar el dia festiual: porque ay gran diferencia entre la simulacion y ficcion, y la m#tira y engaño.

En dos casos se limita la dicha opinion de Iuan de Imola y de Hipolito, segun los Doctores arriba citados, y Tiberio Deciano: [2549]el vnoes, si el reo, a quien el juez hizo la promessa, visto y entendido que no se le guardaua, se ratificasse enla confession que hizo median te ella: y el otro caso es, si el juez huuiesse visto cometer el delito, sobre el qual prometio liberacion, o inmunidad al delinquente, porque entonces con la certeza indubitable que tiene de la culpa, y que meritamente se le dara la pena, podra, aunque sea con dolo y cautela, sacarle que c#fiesse la verdad.

Pero en caso que el tal delinquente perse **[sect. 16]** -**[426]**uerasse en la confessi# hecha por promessas #l juez de librarle, y no la reuocasse, no se le deue dar la pena ordinaria: [2550] aunque, como dize Couarruuias y otros, [2551]el juez que se la diesse por autoridad de la dicha comun opinion, no tendria mucha culpa: mas si con la dicha confession, aunque reuocada, concurriessen otros in dicios y presunciones, bien se le podra imponer la pena ordinaria: [2552] y quexese de si el delinquente [2553]por auerse fiado del juez, que no tenia poder para dexarle de castigar, y perdonar le el delito. Y no aconsejo a nadie, que contra si diga jamas en secreto al juez lo que no le osara dezir en publico, o ante escriuano, por graue que sea el juez, o no ble, o confiable.

[sect. 17] De la disputa y resolucion passada se decide otra duda casi del mismo genero, y es, si puede el Corregidor prometer al delinquente recluso en la yglesia, que saliendose della con el, le boluera a ella, y no le lleuarà a la carcel, o no le condenarà; y si estarà obligado a cumplirlo? En lo qual ay variedad de opiniones entre los Doctores, pero la re solucion es, [2554]que si el delinqu#te auia cometido delito, por el qual no deuia gozar de la in munidad eclesiastica, y podia ser sacado de la Yglesia sin la dicha pro messa, podra el juez sin embargo della condenarle, aunque le huuies se prometido liberaci# con juramento, como atras queda dicho: pero si el delinquente deuia gozar de la dicha in munidad, hizose viol#cia a la Yglesia, y a el en sacarle della por la dicha promessa, de cuya inmunidad no pudo ser defraudado, porque, comoqueda dicho, mayor fuerça es la persuasion fuerte, que el apremio corporal.

[sect. 18] A este proposito tocan los Iuristas, si podra hazer, o prometer el Corregidor, o juez, alguna cosa indeuida, o di ficultosa, con fiança de ind#nidad. Y algunos juezes vsan tomarla, para las costas y gastos de los juezes eclesiasticos. Bartulo dize, [2555]que recibir y dar el juez la dicha fiança de indemnidad en los pleytos, podria ser especie de falsedad: pero quando no se diesse para q# sent#ciasse en fauor de la parte que da **[427]** la fiança, no seria especie de falsedad. Hipolito dize, [2556]que no dexaria de ser cosa indeuida, y sospechosa de soborno, porque en la verdad, o lo que se ha de juzgar es derecho y justicia, o no: si no lo es, no se deue hazer con fiança de indemnidad: y si lo es, deue se hazer libremente y sin ella; y en caso de duda informese el juez, y quando no pudiere salir dela duda, remitalo al Rey, como caso dudoso, segun el tenor de la ley de Parti da, [2557]o otorgue la apelacion, si de su juizio fuere apelado: y porque desta fiança de indemnidad tratamos en otro capitulo, [2558]me remito a lo alli escrito. Solo digo aqui, que el Corregidor ponga estudio en hazer cosas de que no tenga necessidad de fianças de indemnidad, ni prometa lo que no ha de cumplir; porque es graue co sa quebrantar la palabra y promessa, aunque sea licito; ni cumpla lo que prometio indeuida mente.

[sect. 19] Aqui se puede tocar de passo, si podra el Corregidor, haziendo oficio de Capitan en los lugares de frontera, o en otros, prometer, o dar saluoc#duto, o treguas al enemigo, y guardarselas? En lo qual Bartulo [2559]tuuo que si, pero es reprouado por los Doctores, segun Fortunio Garcia, Orozco y otros: [2560]saluo entres casos. [2561]Vno, si el Capitan fuesse general, con libre poder y administracion. Otro, si tuuiesse poder especial para ello. Y el tercero, si la tregua fues se por poco tiempo, para enterrar los muertos, o curar los enfermos: y de otra suerte, si no es el Principe, o señor del exercito, no lo puede hazer. **[sect. 20]** Tambien se puede tocar aqui, si auiendo el Rey, o su Consejo, dado espera, o moratoria a algun deudor, para q# su acreedor no le pueda molestar, ni cobrar del por cierto tiempo (la qual espera nadie otro la puede dar [2562]) podra el Corregidor compeler al tal deudor a que dè fianças de pagar la deuda despues de cumplido el plaço de la espera? Y conforme a derecho [2563]es, que aquel que dissipa los bienes, o viene en quiebra, y a peor estado, deue dar seguridad de la **[428]** deuda a su acreedor an tes del plaço, y pendiente la condicion; y no seria justo, que en aquel medio tiempo perdiesse el acreedor su deuda por huir el deudor, no embargante la promes sa y seguridad induzida por la dicha prouisi# de espera. Por lo qual di ze Cataldino, [2564]que defendio en residencia a vn juez, que compelio al deudor a que diesse la dicha fiança: y assi digo, que en las dichas esperas que los principes c# ceden, se deuen de derecho [2565]dar fianças.

[sect. 21] Finalmente Acursio dize, [2566]que el que tiene costumbre de prometer muchas cosas, meri tam#te no deue ser crei do. Y la razon es manifiesta, por que ninguno puede ser tan liberal, que prometiendo facil mente, cumpla todo aquello que promete: y de faltar en la promessa, pierde el credito de verdadero: y porque no sea tomado en m#tira, **[sect. 22]** no deue el Corregidor prometer lo que no piensa cumplir, ni se ofrezca a mas de lo que es obligado; y con esta moderacion se escusara de daños, y de costas, y gastos, y peligros, y hara todo aquello que de ue, sin faltar vn punto: todo lo demas es arriscarse a cosas penosas y escandalosas, y que tienen sabor de fuerça, a las quales no ha de echar la mano el buen Corregidor; porque se deue contentar con el fin de las leyes, y no estirar las, como el çapatero el cuero, segun a este proposito dixo Petrino Be lo, [2567]ni passar del pie a la mano. Sea muy cauto en recatarse de promessas, aunque no tenga otro fin, si no huir de la m#tira, como acábo de dezir; la qual a qualquier hombre Christiano y graue repugna, y a la razon natural es contraria: como lo sinifica con palabras morales la ley de Partida: [2568]y en este proposito lo reprueuan los Teologos, [2569] **[sect. 23]** diziendo, que aun en conciencia està obligado el juez a guardar las promessas. Los Persas reputan por ygual el mentir y el deuer: porque assi como el deudor se haze sieruo de su acreedor, [2570] tambien el que promete y miente. **[sect. 24]** Y con lo dicho concurre, que siendo como es vno de los oficios de la justicia, guardar la promessa y fee dada a to dos, como dize Patricio, [2571]y siendo **[429]** como es el oficio del juez noble, y lo ha de ser su persona, como en otro lugar diximos, [2572] no se ha de tener por dudo sa su promessa, **[sect. 25]** pues la del hombre noble se tiene por cumplida. [2573]Y assi dize Paulo Iurisconsulto, [2574]que el que tuuie re promessa del juez de que hara por el guna co sa, no deue desconfiar, pues tiene promessa de persona noble, que no faltara en lo que prome te. **[sect. 26]** Por mi puedo dezir con Hipolito de Marsilijs, y con el Obispo Redin, y otros, [2575]que en

veynte y dos años de Corregimientos y otros juzgados que tuue, si#pre aborreci estas, promessas, assi en lascausas ciui les, como en las criminales, y las oborrecen aq# llos y otros Doctores q# tratan desta materia, y amonestan a los juezes que no las hagan: lo qual Horacio [2576]llamo gracia improba del Corregidor engañoso. Y no ten ga el lector por largo, auer discurrido tanto sobre estos tres capitulos, porque la materia es espaciosa, y son cosas vtiles, en que he visto tropeçar a muchos, y ser culpados en ellas.

SVMARIO DEL capitulo catorze.

DE la significacion y etymologie del vocablo Forus, que es el tribunal de la justicia, nu. 1 .

Basilica que significa, num. 2 .

Los Corregidores no Letrados pocas vezes haZen audiencia ciuil, nu. 3 .

No se desprecien los Corregidores no Letrados de ha Zer audiencia ciuil: y sigan el parecer de sus Tenientes, num. 4 . 9 . y 10 .

Como vsaron los Principes antiguos hazer audiencias ciuiles, y crimina les muy de ordinario, y tambien los Reyes de Leon y de Castilla, n. 5 . y 6 .

Romulo, y otros Principes y los Reyes de Castilla reseruaron algunos casos graues para juzgar ellos, nu. 7 .

Claudio Emperador quiso juzgarlo to do, y el desprecio en que vino, nu. 8 .

Del tiempo y lugar de haZer las audi#cias ciuiles, y que sean en publico, y no en secreto, y lo que en esto vsar# los antiguos, num. 11 .

Los juezes Eclesiasticos son mas puntuales en las horas de sus audien-**[430]**cias que los seglares, y de varias costumbres en esto, num 12 .

De laforma de juntar la audiencia, y que se haga a vna hora, nu. 13 .

Que en las audiencias no aya turbacion de bozes, num 14 . y 16 .

Esten los juezes atentos a percibir los hechos de los negocios, porque del he cho nace el derecho, num. 15 .

Que lo que no fuere sumario, y despidiente, se pida por escrito, y se encomienden los negocios a procuradores, num. 16 .

Que aya Letrado, y procurador de po bres, y quien fue el primero que los instituyo, num. 17 .

Qualquier Letrado, escriuano, y procurador, es obligado, y puede ser compelido a que ayude de balde a los po bres, y el juez, y el medico, y Obispo en sus oficios, num. 18 .

T#ga por regla y principio el Corregi dor, no condenar anadie sin citarle, y oyrle, y de la necessidad de la citacion, y del dar audiencia, n. 19 . 91 . y 92 .

Citacion personal suplese, si la parte parece, o alega en juizio, nu. 19 .

Al embargo, y prision por deuda, quan do se ha de proceder, ibid.

Si es de inconueniente auer numero de procuradores, num. 20 .

En que casos limitadamente se admitian procuradores antiguamente, numero. 21 .

De la vtilidad del oficio de procurado res, y que deurian tener instrucion de proceder, num. 22 .

Estando en audiencia, el juez, no diga palabras ociosas, ni las consienta deZir, ni feas, ni injuriosas, y del castigo dello, y magestad del tribunal, nume. 23 .

No consienta el Corregidor que le hablen a la oreja, ibid.

Que a las audiencias assistan los escriuanos que tienen pleytos pendientes, y no se salgan sin licencia, nu. 24 .

Escriuanos, y procuradores no entren con armas a las audiencias, nu. 25 .

Alguazil assista a las audiencias, nume ro. 26 .

De la difinicion y generos de los juizios, ibid.

En negocios de mil marauedis abaxo como se ha de proceder, y en los que son de poca mas quantia, num. 27 .

Reprehension a los juezes que sobre ne gocios de poco hazen processos y cos tas grandes, num. 28 .

En que casos no es menester peticion ni processo formado, num. 29 .

Declaracion de vna ley Real. sobre q# excepciones se deuen admitir, y que or d# de juyzio ha de auer en las causas sumarias, num. 30 .

Como ha de proceder el Corregidor en hazer pagar las soldadas, y deudas a la gente pobre, num. 31 .

De la prouança que basta en las causas sumarias, numero. 32 .

[431] No se consienta hazer los procuradores escritos, einterrogatorios, y de los daños de lo contrario, numero. 33 .

Escriuanos assienten los autos en los pro cessos, nu. 34 .

Escriuanos no aboguen por las partes, y como son terceros de chechos y baraterias de los juezes, num. 35 .

Escriuanos suelen ser sospechosos de la verdad, y ambiciosos de ser y parecer priuados de los juezes, y quanto se deue euitar esto, nu. 36 .

No les consienta el Corregidor lleuar derechos demasiados, y del daño des to irremediable, notado por todos, y por los Doctores exclamado, nume ro. 37 . y 38 .

Quando pecan y estan obligados a res titucion los escriuanos por los derechos demasiados, num. 38 .

Si es causa destos excessos de los escriua nos el precio en que compran los oficios, y la floxedad de los juezes, numero. 39 .

De la gran confiança del escriuano y del boticario, num. 40 .

Si el oficio de escriuano es muy antiguo, y porque el derecho le llama sieruo publico, num. 41 .

Si pueden los escriuanos lleuar derechos a los concejos, num. 42 .

Declaracion de las leyes que diZen q# el oficio del escriuano es vil, nu. 43 .

De los males que dizen los Doctores de los escriuanos, num. 44 .

De los bienes que dizen las leyes y Doctores dellos, nu. 45 .

A qual se deue dar mas credito de lo es crito, al testigo, o testigos, o al escriua no, num. 46 .

Si el testigo se examinò en presencia del juez, si vale su retratacion de que no dixo lo que esta escrito, num. 47 .

Quantos testigos bastan para inualidar la escritura publica, nu. 48 .

En los casos arduos si es bien que los testigos se examinen en presencia de personas fidedignas, num. 49 .

Que no retarden los escriuanos los ne gocios, y escrituras, y si pueden retenerlas hasta que les paguen, nu. 50 .

No den autos sin licencia del jueZ, y si fuer# inobedientes a la justicia, que pena tienen, num. 51 .

Escriuanos si pueden ser depositarios, num. 52 .

Ante los escriuanos no passe pleyto de hijo, o yerno, o de otras personas pro hibidas, num. 53 .

Mire lo que firma el Corregidor, y lo que deue hazer sobre esto con los escriuanos, num. 54 .

Si pueden tener los escriuanos cofra dia entre si para sus negocios, nume ro. 55 .

Como deue el Corregidor dar abogados a los litigantes, y compelerlos a ello: y quando pueden es cusarse los abogados y procuradores, y la pena que sobre esto ay, num. 56 .

[432] De la excelencia de los abogados de los Romanos, num. 57 .

De la muchedumbre de los abogados de oy, y del mal proceder de algunos, num. 58 . y 59 .

El estilo quando se puede alegar en la determinacion de las causas, numero. 59 .

Como deue honrar el Corregidor a los abogados, num. 60 .

De la excelencia, nobleza, y necessidad del oficio de abogado, y si es mas me ritorio que el de los predicadores, numero. 61 .

En los pleytos propios de los abogados como han de proceder los juezes, nu mero. 62 .

Los abogados defiendan sus pleytos propios con interuencion de otros abogados, ibidem.

Como se deuen hazer pagar los salarios de abogados, y sus abogacias y fac#dia como se deue tassar y estimar, numero. 63 .

Abogado si puede lleuar el salario, si la parte no tiene pleytos, o se concierta, ibid.

Contra los cauilosos, y verbosos abogados, num. 64 .

Abogados llamanse lengua, y que el juez les reprima su mucho hablar, y si porfiaren, en que los puede penar, numero. 65 .

Los abogados en los Consejos, y Chancillerias con quanta moderacion y consideracion deuen hablar, nu. 66 .

Los Presidentes sin causa no pueden ni deuen atropellar a los abogados, nu. mero. 67 . y 72 .

Inuectiua y epitetos de los malos abgados: y como no se solia lleuar prcio por la abogacia, sino darse prsentes y regalos, que se llamaron Ho norari#, nu. 68 .

Que conuino premiar a los abogado: y si pueden lleuar interes por el parecer, o abogacia que dan, o hazen sin ver libros, o processos, ibid.

Que no hagan conciertos por su abogaciailicitos, ibid.

Quien fue el primero que vso lleuar precio por la abogacia, y quanto tiempo durò este vso, num. 69 .

Los Egipcios no vsaron de abogado, y como supli#sus oficios, y los Tartaros hazen lo mismo, num. 70 .

Como el buen abogado deue desengañar al pleyteante de su injusticia, y si puede defender causa dudosa, y del daño de defender la injusta, numero. 71 .

Corregidor y Oydor deuen ser pacientes con los abogados, nu. 73 .

Que el Corregidor se muestre sabio con los abogados, porque no sea menos preciado dellos, num. 74 .

Con quales recados deue el Corregidor mandar hazer execucion de bienes, num. 75 .

Alpobre, al forastero, al labrador, a **[433]** huerfano, y a las personas miserables despache el Corregidor primero, num. 76 .

Como deue el Corregidor abreuiar los terminos maliciosos, num. 77 . y 83 .

De la gran importamcia en abreuiar los pleytos, y de lo que para esto vsan algunas prouincias, y han vsado algunos Principes, num. 78 .

Si puede el Corregidor abreuiar, o prorrogar los terminos legales, y los diez dias de la oposicion, nu. 79 . y. 80 .

El termino prorrogado para prueua, si es comun, num. 81 .

Si se puede haZer execucion por suma no liquida, y liquidarse en el termi no de la oposicion, num. 82 .

Si puede el Corregidor con causa reuocar el termino que concedio, nu. 84 .

Sobre las acumulaciones de los processos, num. 85 .

Como deue procurar el Corregidor eui tar a los subditos de pleytos, y mostrar que los aborrece, nu. 86 .

Del modo de despachar, y sentenciar los processos, y despidientes, y con que breuedad, num. 87 . y 88 .

Si para culpar al juez de mal despacho, o dilacion en sentenciar, se requie re auer sido interpelado, y de su disculpa sobre esto, num. 89 .

Si deue el juez pronunciar las sentencias en el tribunal, num. 90 .

Exortaci# a los juezes para que facilit# la audiencia a los negociantes, n. 91 .

De la arrogancia de algunos juezes en no oyr las partes, num. 92 . y 94 .

Como es de sabios oyr los pareceres, a# de personas estraordinarias, nu. 93 .

Que Principes fueron celebrados en dar grata audiencia, num. 95 .

Al que presentasse peticion descortes, o injuriosa, si puede el Corregidor negarle la audiencia, num. 96 .

De noche, y a horas de comer si puede el Corregidor denegar la audiencia, num. 97 .

Preu#ci# que deue haZer el Corregidor, para no ser engañado con ecesiuos de rechos y tassaciones de costas, n. 98 .

Preu#cion que deue hazer el Corregidor para no ser engañado en tomar fiadores de tutelas no abonados, nu. 99 .

Las fianças de tutelas, y curadurias de menores so acargo de lajusticia, n. 100 .

DE LAAVDIENCIA publica en lo ciuil. Cap. XIIII.

[sect. 1] SAN Isidoro en sus Etimologias, segun transsacion del derecho Canonico, [2577]dize, que el lugar donde los juezes oyen publicamente los pleytos, y despachan los negocios contenciosos, se llama *Forus*, que es nombre deriuado de Foroneo, Rey prime ro, que dio leyes a los Griegos; [2578]o por otras causas, cuyo origen es peregrino. O si queremos dezir, que se deriua dela palabra Fue ro, que es el vso y cost#-**[434]**bre antigua, [2579]por la qual, como equiual#te a la ley, se ha y deue juz ger. Alciato [2580]reprehen de a Isidoro, porque llamo *Forus* este lugar, y afirma, que su mas congruo nombre es *Forum*, al qual sigue Cateliano Cotta, [2581]diziendo, que assi se llamaua antigua mente *Forum Iulium*, *Forum Cornelium*, y Varron y otros [2582]afirman lo mis mo, diziendo, que el lugar donde se exercita la palestra judicial, se dezia *Forum*, que en otra significacion quiere dezir la plaça, que de ordinario esta en medio de la ciudad. Y la razon es, porque assi como el coraçon esta en medio del cuerpo, para acudir con mas facilidad al socorro de qualquier miembro, assi la justicia y el concejo, que ha de ayudar promptamente a los miembros, que son las partes de la republica, ha de estar en la plaça y medio della. Y a esto alude lo que escriuen Ciceron, san Augustin, Policrato, y otros, [2583]que Solon hizo en medio dela ciudad de Atenas, como en el coraçon de la Republica, vna calle, q# llamo Areopago, en la qual biuian los del Con sejo, que se llamaron Areopagitas, y en ella estau# los tribunales, y se hazia justicia, y se leyan todas las artes y ciencias. Y

aunque muchos Doctores graues [2584]pass# c# esta vltima sinificacion de *Forum*, no ha faltado quien tenga otra diuersa opinion: pero segun la mia, es de tan poca im portancia la controuersia, que podriamos estar por lo que la vulgar tras lacion tiene, que *Forus* sea el tribunal, o juzgado, donde se despach# y oyen los pleytos, que llamaron *prætorium*, y agora se llama audiencia, o poyo, y *Forum* sea la plaça, o mercado, d#de se exercitan las c#trata ciones, [2585]o donde se venden las cosas v#di bles, y que *For#* se llame assi del vocablo latino *Ferendo*, que sinifica traer, segun Varr# y Patricio, [2586]o donde se haze ju sticia de los mal hechores. Vitruuio [2587] **[sect. 2]** afirma, que éste lugar se llama *Basilica*, en el qual en la parte inferior se c#tra tau# negocios, y en la superior se despachauan pleytos. Y teniendo este pa recer, comprehende este lugar lo que los vnos y los otros quieren.

[sect. 3] En esta audiencia publica, donde se sientan los juezes a oyr y despa-**[435]**char las causas y pleytos ciuiles, pocas vezes se sientan los Corregidores no Letrados, por que no tienen noticia del despacho dellos; y porque aquel assiento es propiamente para sus Tenientes, donde han de oyr y juzgar los pleytos: pero no por esso sera fuera de proposito tratar, como se deuen auer alli los Corregido res no Letrados, si se qui sieren sentar con sus Tenientes: **[sect. 4]** porque cierto no seria tanta baxeza hazerlo, quanto a algunos les parece, considerando, que **[sect. 5]** de Principes [2588]poderosos y justicieros era y es costumbre y obligacion dar audiencia publica a los que se agrauiassen: no como vsan los Reyes de Francia segun Tritemio y otros, [2589]que nunca respon den alas peticiones de justicia, sino me diante la persona del Cancelario, mayormente en el tiempo que no vsau# parecer en publico sino por el mes de Mayo. Ni como acostumbrauan los Assyrios, desde el tiempo del Rey Nino hasta Sardanapalo, que raras vezes se dexauan ver, y respondian por terce ras personas, segun refieren Trogo y Iustino. [2590]Ni como los Reyes de los Persas, con los quales, segun escriue Emilio Probo, [2591]nadie negociaua, si primero no era aduertido del Chiliar co (que era vn Capitan de mil hombres, que assistia cerca dellos) de la veneracion y modo con que les auian de hablar: sino como se lee de los primeros Reyes de Grecia, Eaco, Minos, y Radamanto, que no tenian calidad mas estimada que ser juezes: la qual calidad se c#tinuò despues en los Principes de Atenas. Salomon pidio a Dios vna demanda, [2592]que fue, sabiduria pa ra juzgar rectamente su pueblo; y sus sent#cias eran publicadas por el m#do, y tenidas en admiracion de las gentes. Quien fue como el grande Augusto en prudencia politica? del qual se lee, que estaua c#tinuamente ocupado en juzgar; y si estaua enfermo, se ha zia lleuar en litera a hazer justicia. Del Emperador Trajano tambien se lee, que el mismo en persona yua al tribunal y audiencia publica a juzgar y determinar muchas causas, vna, o dos vezes cada semana, escogiendo para ello la puerta de la casa del Emperador Tito, o la plaça del Emperador Augusto; porque dezia, que acordandose de los Principes justos, no haria cosa injusta. Y leese en su vida, que estando a cauallo, y de camino para la se gunda guerra de los Dracos, llego a el vna muger, y dixole: Emperador Trajano, yo soy pobre, vieja, y biuda; y no teniendo mas de vna hija, me la forço vno de tu casa. Resp#dio Trajano: No me seas, pobre muger importuna, que yo te juro por los dioses inmortales, que buelto de la guerra yo te ha ga justicia. A lo qual replicò la vieja: Y que seguridad tienes, Trajano, que bolueras de la guerra? Lo qual oydo **[436]** por Trajano, se apeò, y le hizo justicia. [2593]Y tambien cuentan

Helinando, Esparciano y Casaneo, [2594] que pidiendo otra vieja justicia al Emperador Adriano, y respondien dole que no tenia lugar, ella le dixo: Pues dexa el cargo. Y en el prologo de la historia Tripar tita se cuenta, que el Emperador Teodosio se ocupaua muchas vezes en juzgar pleytos en pu blico, y otras vezes en secreto. El Emperador Carlos Magno hazia audiencia vn dia cada semana de solas las causas en que sus juezes, o ministros, no auian que rido hazer justicia, y las partes se quexauan, para corregir con este freno los juezes, y tener en pie la justicia. Tambien vsaron estas audiencias los Emperadores Vespasiano y Caracalla, y Federico, y antes dellos los Reyes Priamo, Romulo, y Filopo Rey de Macedonia, y muchos otros Reyes y Principes y Emperadores Romanos y Griegos. **[sect. 6]** Y los Reyes antiguos de Castilla y de Leon muy de ordinario, como dellos y del Emperador Iustiniano lo notò Gregorio Lopez, [2595]y mas largam# te Tiraquelo y otros, [2596] que sin citarle lo tomaron del; y està assi dispuesto que lo hagan por leyes destos Reynos. [2597] Y los Reyes Catolicos, don Fernando y doña Isabel de gloriosa memoria, lo reduxeron a las audiencias y consultas que los del Consejo hazen oy dia los Viernes c# la persona Real: [2598]de los quales Reyes Catolicos cuentan Hernando del Pulgar, y otros coronistas, [2599]que discurri# do por los lugares principales de sus Reynos, y especialmente en la ciudad de Seuilla, hazian audiencia publica en su Real palacio, sentados en sus estrados a manera de tribunal de juzgado, y que alli ohian con sus Alcaldes, y con los de su Consejo, a los agrauiados, y juzgauan y librauan sumariamente lo que se sufria juzgar, la verdad sabida, y se despachauan muchas lites y contiendas. Y el inuictissimo Emperador Carlos Quinto estando en Flandes, se sentò pro tribunali, y dio y pronuncio la sentencia contra la ciudad de Gandauo de aquellos estados, de que haze mencion Iuan de Milis: [2600]a imitacion de otro Carlos Duque de Borgoña, el que llamaron el Osado, o animoso, que despachaua pleytos en el tribunal tres vezes cada semana: y los Reyes de Por tugal lo hazian vn dia cada semana. [2601] Y pues Principes y Reyes tan excel#tes acostumbrauan esto, quando no auia leyes, o auia pocas, y todo el dere-**[437]**cho pendia de la voluntad del supremo señor, **[sect. 7]** o porque reseruauan en si ciertos casos estraordinarios, como lo hizo Romulo, [2602]que aui# do dado la justicia al Se nado y a los magistrados, reseruò para si no mas del conocimiento de las cosas de import# cia. **[sect. 8]** Aunque Claudio Emperador, con ser el mayor t#to que huuo, queria juzgarlo todo, y hallarse a todo, segun cuenta Suetonio Tranquilo: [2603]cosa que hazia con tanta floxedad, q# los abogados se burlauan del tan abiertamen te, que huuo vno que le dixo en Griego en pre sencia de muchos: Para viejo soys muy loco: otro le puso el pie al salir del tribunal, y le hizo caer; y hasta los pages y lacayos le tocauan en la nariz, y le ensuciau# el rostro durmiendo: y esto acaece a los Principes grosseros y criados mal, que quieren meterse en todo: pero si el Principe fuere sabio, como Salom#, y prudente comoAugusto, y modera do como Marco Aurelio, bien podria mostrar se en publico, y juzgar siempre. **[sect. 9]** Por que se ha de despreciar el Corregidor de hallarse algunas vezes en audiencia pu blica, y oyr a sus subditos, pues con ellos se han descargado los Principes, dandoles leyes, por las quales juzgu#? Y en su oficio no ay cosa mas encarga da que es oyr a las partes en sus dudas y contiendas. Aunque esto no lo digo por introduzir nueua costumbre, sino por auisar a los Corregidores, que si al guna vez se sentaren en audiencia pu blica, tengan y obseruen la forma que aqui apuntamos, **[sect. 10]** lleuando

por presu puesto, que en lo que huuieren de pro ueer, seguiran el consejo de su Tenien te Letrado, o del assessor que alli tuuie r#, y no por solo su parecer, como presuntuosos Romancistas, segun queda aduertido en otros capitulos: [2604]porque no les podemos dar tantas reglas en es te tratado, que comprehendan todos los remedios de los negocios.

[sect. 11] En lo que toca al tiempo y lugar de hazer audiencia, digo que el oficio de juzgar es publico, [2605]y los magistrados y juezes son personas publicas, [2606]porq# publicamente desde la mañana hasta la tarde han de assistir en el tribunal, oyendo pleytos, y despachandolos. [2607] Los Hebreos vsauan [2608]librar pleytos, y tener los tribunales en las puertas de la ciudad. Y los Senadores Romanos y los Atenienses en vn tiempo vsaron despachar negocios sin estar debaxo de cubierta, y por esso segun Dem oste nes [2609]se llamauan los juezes *Heliastæ*, q# en Griego sinifica sol, porque al sol ex puestos juzgauan. Dezia el Rey don Alonso en el su fuero Castellano delas leyes: [2610] **[438]** *Iuzguen los Alcaldes cada dia desde la mañana hasta que la Missa de Tercia sea dicha, guardando los dias de fiesta y de las ferias, assi como manda la ley: y en todo otro tiempo juzguen de la mañana hasta medio dia, &c.* La qual ley, in serta en la nueua Recopilacion, [2611]dize assi: *E los Alcaldes juzguen en lugar señalado,* [2612]*e dende el primero dia de Abril hastael primero dia de Otubre, juzguen cada dia desde la mañana, hasta que la Missa de Tercia sea dicha, guardando y de los dias de las fie stas y de las ferias, assi como manda la ley, y en todo el otro tiempo juzguen des de la mañana hasta medio dia.* Esta ley suplio ciertas palabras que faltauan en la otra, que la ha zian de sentido ambiguo, por no determinar el tiempo. La ley de Partida [2613]dize: *Logares señalados comunales deuen escoger todos los juzgadores, en que puedan oyr los pleytos, e delibrar paladinamente las contiendas de los omes que ante ellos vinie r# para alcançar derecho, e deuen ay estar aßentados desde gran mañana, hasta medio dia con tinuamente, en aquellos dias que non son de fendidos, a que dizen feriados, e aun desde Nona hasta Visperas, siendo los pleytos muchos: ca non se deuen apartarm esconder en sus casas, ni en otros lugares, do non pudiessen fallar los querellosos,* [2614]*&c.* Y por argumento de otra ley del Reyno, [2615]el juez ha de ser liberal en oyr las querellas y peticiones de los subditos, y no los ha de tratar mal por esso.

[sect. 12] Esta hora y lugar que las dichas leyes assignan para las audiencias, es muy conueniente para que los litigantes se pan donde y quando han de acudir a los pleytos: lo qual segun Preposito y otros, [2616]obseruan mas p#tualm#te los juezes eclesiasticos, porque los seglares, como se ofrecen los negocios, toman las horas para las audiencias, y si sucede algun negocio graue a que acudir, posponen las horas. En vnos pueblos se tiene por costumbre hazer audiencia a la mañana, y en otros por la tarde, y en otros mañana y tarde. **[sect. 13]** Y acostumbran en algunas partes llamar a audiencia por boz de pregonero, el qual por la plaça y escritorios pregona que v#g# a audiencia: y esto me parece grosseria, y assi lo quite en algunas ciu dades, e hize poner en las audiencias vna campana, para que se tocasse qu#do se fuesse a la audiencia; y con esto salen los escriuanos de sus escritorios, y los litigantes de sus casas, y acuden de todo el pueblo a los pleytos sin perder tiempo, dexando sus oficios y ocu paciones, y esperando hasta que es sazon. Otras vezes hazen audiencias en sus casas, por falta de salud, o por otra ocasion, que como sea con causa, y po cas vezes, no es de condenar: y mucho **[439]** menos donde ay cost#bre

de hazerse audiencia siempre en casa del Corregidor: y siempre es bien que se hagan las audiencias a vna hora cierta, porque los labra dores vengan a ella, y no se detengan: y en esto se imite a la puntualidad de las Ch#cillerias y C#sejos, que siempre entran y salen a sus horas.

[sect. 14] Aduierta el Corregi dor, que en las audiencias publicas aya silencio, quanto sea possible, porque siempre, o por la mayor parte, suele auer confusion y turbacion de parte de muchas bozes, [2617]y mala orden, y estilo, y floxedad, que algunos juezes tienen; y assi, aunque a otro proposito, dixo vna ley de Partida [2618]estas palabras: *E deue otrosimandar, que los suyos esten callando, e non fablen, sinon quando ge lo mandaren: e esto por dos cosas: la vna, porque el roido de las muchas palabras faze que los omes no se entiendanvnos a otros, &c.* Y otra ley del Reyno [2619] dize: *Otrosi que los del nuestro Consejo refren#los dezires, y fablas, einterposicio nes, en tanto que entendieren en los negocios, porque no se empache la expedicion dellos.* **[sect. 15]** Por el qual rumor de bozes, o por no estar atentos los juezes, muchas vezes no perciben los hechos de los negocios, y proueen dispara tes y fuera de proposito, en desautoridad y verguença suya, y en perjuizio de las partes. Lo qual sucede mas de ordinario en las ciudades donde ay dos tribunales de dos Tenientes, tan cerca vno de otro, que se oye todo, como auia quatro juntos en Roma en vna gran pieça y audiencia, los quales se llamauan juyzios Centumvirales, segun Plinio y Budeo, [2620]y no decurias de juezes, segun otros: y Quintiliano [2621]alaba a Trachalo, q# estando en vno de aque llos quatro tribunales, sin embargo de la gran confusion y rumor de las bozes, ohia y despachaua auentajadamente. Patricio y Budeo [2622] refier#, que Filipo Rey de Macedonia, padre de Alexandro Magno, auiendo oydo con poca atencion y diuertidamente la causa de Maqueta, y juzgadola contra justicia, exclamò el Ma-**[440]**queta, y dixo que apela ua: y enojado Filipo le dixo; Para ante quien apelas? El qual respondio, Para ante ti mismo, qu# do me oyas mas atentamente: y el Rey suspendio la sentencia, y con mejor acuerdo la mudò en fauor de Maqueta: y assi conuiene que el juez estè muy atento a los casos y hechos de los negocios, porque bien percibidos (como del hecho nace el derecho [2623]) pocas vezes, o nunca dexaràn de proueer a proposito. Suidas dize, segun refie re Pedro Gregorio, [2624]q# antiguam#te, para que los juezes estuuiessen a tentos, y no se durmies sen en los tribunales, acostumbrauan a tener vnas hauas en la boca. Y este estrepito de bozes enlos juyzios repre h#de S. Bernardo, escriui#do a Eugenio Papa. [2625]

[sect. 16] Para remedio desto se prouea que las partes pid# por peticion callando, o quando esto no aya lugar, porque la g#te pobre e ignorante no lo sufre, mande que encarguen los negocios a los procuradores de la audiencia, los quales los propongan por peticion, cada vno por su orden y antiguedad, diziendo el primero, y tras aquel el segundo, y assi todos los otros, hasta el vltimo: o que las lean los escriuanos por la misma orden; y no consienta que se atrauiesse alguno de los otros a turbar el juizio, ni replique al que propone, si no el que tuuiere poder de la parte contraria, el qual puede alegar e informar de la justicia de su parte, hasta que le manden callar: y desta suerte se despa charan mas negocios, y mejor entendidos. Esta orden se ha dado por juezes polidos de las audiencias y Chancillerias Reales; y en años atras auia en las audiencias ordinarias la c#fusi# y bozes q#en carnizerias, hasta que se dio orden que los procuradores hiziessen autos por peticion,

y assi creo que es ya comun estilo en todas partes, aunque algunos dizen que dan sus dineros y causas a los procuradores, y que por ser pobres, se auian de escusar de darles po der y paga, pues ellos podian por si ser oydos. **[sect. 17]** Y a esto se responde, que al pobre le ayuden de gracia, y que para ello ay Letrado y procurador de pobres sala riados, como de antiguo se vsò: y el Em perador Trajano fue el primero que los señalo, y que assignò vn dia en la semana para q# se viessen sus causas: y los Reyes Catolicos, don Fernan do y doña Isabel, hizieron leyes, [2626] para salariar Letrados de pobres: **[sect. 18]** y aunque no los aya diputados, s# obligados en conciencia, y pueden ser compelidos el Letrado, [2627]el es-**[441]**criuano, [2628]y el procurador, [2629]a fauorecer al pobre con su oficio graciosamente, y el juez [2630]a no lleuarle derechos; comoel Medico [2631]a curar debalde a los pobres, y el Obispo [2632]a no lleuarles procuracion: y el que no es pobre, no es justo que turbe el juizio con bozes e ignorancia, at# to que en aquel lugar publico se deuen lleuar enhilados los negocios por su orden y estilo; y de otra suerte seria todo estoruo y confusion.

Esto tiene dos falencias: vna, que los negocios sumarios y despidientes de pobres sin procuradores, los pueden tratar las mismas partes, sin que por dar po der a procuradores, se dilaten: la otra es, quan do algun criado pide salario a algun Cauallero, o ciudadano honrado, que para responder sobre ello la defensa q# tuuiere, no ha de yr el en persona a juizio sobre tan poco negocio y sujeto, y basta que embie vn escudero, o otro criado, para que diga y muestre la razon que tuuiere, sin que le obligu# a que dé poder el amo a vn procurador que le defienda, y sino que le condenen, que es muy mal estilo, injusto, y dig no de remediar. Si el ne gocio es de calidad que se puede despachar fue ra del tribunal, el Corregidor le podra dar el corte que le pareciere.

[sect. 19] Ya en muchos pueblos està quitado el nu mero de procuradores, y puede cada qual serlo en su negocio y en el ageno: lo qual no dexa de tener inconuenientes, por no hallarse en el audiencia siempre a quien notificar los autos, y porque los moços de los escriuanos hazen peticiones, solicitan y procuran los ne gocios que p#den ante **[442]** sus amos, y reuelan los secretos de las prouanças e interrogatorios, y hazen otros muchos daños, bellaquerias, y robos, dignos de remedio.

[sect. 20] Antiguamente, seg# refiere Quesada, [2633]en so las tres cosas era licito admitir procuradores, por el pueblo, por la libertad, y por los meno res, y segun Carlo Molineo, [2634]en Francia se vso hasta los tiempos del Rey Carlos Septimo, que no se admitia procurador de nadie, y desde entonces se dilato y amplio el orden y modo estrecho que auia de proceder en los juizios, y se començaron a sustanciar con procuradores: y no se puede negar, segun dizen el Iurisconsulto Vlpiano, [2635]y el proemio de la Partida, [2636] **[sect. 21]** si no que el vso del procurador es muy necessario: porque los que no quieren, o no pueden assistir a sus negocios, pueden por interpuestas personas demandar y resp#der: alomenos vna cosa seria harto necessaria, q# se les diesse instrucion de lo que deuen hazer en sus oficios, y tassa de lo que deuen lleuar por ellos; porque como no la tienen, proceden en esto muy licenciosamente.

[sect. 22] Aduierta el Corregi dor en no proueer regularm#te cosa alguna de entre partes sobre causa ciuil, aunque sea sumaria, y en que se aya de proceder la verdad sabida, sin mandar citar a la parte dem#dada, o interessada, y que comparezca, o que se le de traslado de lo que de pa labra, o por escrito se pi de, o le toca, atento que la citacion,

como en otro lugar diximos, [2637]es de derecho diuino y natural: y en t#to es necessaria, que dize Especulador, y vna decision de Rota, [2638]que aun el demonio si litigasse, auia de ser oydo: pero en los casos que se requiere citacion, si la parte pareciere, o alegare en juizio, es auida por citada para todo, aunque despues se ausente, y basta oponerse en la via executiua, para que se pueda hazer remate y venta de sus bienes. [2639]Y assi mismo no mande el Corregidor hazer embargo de bienes, sin que c#ste de la deuda primero, y que aya causa, por sospecha de fuga, o por falta de abono: [2640]ni tampoco mande prender a nadie por causa ciuil, sin que primero conste de la deuda. [2641]

[sect. 23] Estando en este tribunal, no conuie ne, ni aun se puede sufrir, que el Co-**[443]**rregidor, o los que alli estuuieren, digan palabras ociosas, o de burlas, o feas, o injuriosas, o indecentes, ni refier# cuentos ni patrañas, [2642] como algunos tienen por gracia, con que impiden su audiencia, y aun enfadan la gente della. No se consientan alli desacatos, ni menos precios, ni que se atreuan vnos contra otros, [2643] pues segun Quintiliano el mas viejo, el tribunal del juez se llama templo de paz. Ni tampoco aya grandes risas. En el senado de los Areopagitas era prohibido el reyr, porque el tribunal de la justicia es figura de gran magestad, y re pres#ta aquel juizio de la suprema verdad, don de todo estara en el fiel del peso de la justicia, como entre otros autores lo trae Pedro Godo fredo. [2644]Remedie el juez los tales excessos con graues y no injuriosas palabras, y sino callaren m#dandoselo, o ante el juez se hablare con muy altas bozes, y sin el deuido respeto, o porfi#do en atrauessarse quando habla el juez, podra sin processo y sin acusador multar [2645]a los que lo hizieren con alguna pena para pobres, o con prision. Valerio Maximo dize, [2646]que por auer bozeado alto vn ciudadano Romano en presencia de vn Censor, fue priuado del derecho de la vezindad. Finalmente no permita el Corregidor, que ante el se repunten los litigantes, y atajeles luego, demane ra que no passen adelante.

Tambien aduierta el juez, que en las audiencias no le lleguen a hablar a la oreja los escriuanos, ni otras personas, porque causa sospecha de parcialidad, o de corrupcion: ni aun en su casa, ni en otras partes deue vsarlo, por la misma razon, como atras queda dicho; [2647]solo se permite esto a los criados y ministros del Corregidor sobre cosas domesticas, o auisos en negocios del oficio.

[444] **[sect. 24]** Prouea el Corregidor y mande, que a las audiencias ciuiles assistan siempre los escriuanos que tuuieren pleytos pendientes, para dar cuenta dellos: y no es bien que se salgan de la audiencia sin causa, ni sin licencia, [2648]hasta que se acaben de leer las peticiones, porque se desautoriza el tribunal dexando solo al juez. Y por esto dize Baldo, [2649]q# es cosa indecente sentarse el juez a juzgar en hora estraordinaria; y conuiene que los escriuanos assistan para muchas cosas en que ay autos ante diuersos escriuanos, que con la pres#cia dellos se determinan.

[sect. 25] En este tribunal, ni en el de la visita de carcel, no c#sienta que los escriuanos, ni procurado res, entren ni assistan durante la audiencia con armas; como tambien lo aduertimos en otros capitulos, para lo que toca a meterlas los Regidores en los ayuntami#tos: [2650]pero a los porteros permitido es meter las, como ministros de justicia. Ni aun deurian entrar con armas los Regidores a las visitas de carcel, ni otros algunos

donde y quando el juez libra justicia: y assi se obserua en los Consejos y Chancillerias, porque no suceda lo que de Ificrates cuenta Polieno, [2651] que estando preso por vna causa capital, al tiempo que se vehia para determinarse, hi zo que vnos mancebos denodados y valientes se pusiessen ante los juezes, empuñando las espadas, para inhibir los de la condenacion de Ificrates con el terror de que los matarian; por lo qual ellos le absoluieron, y oponiendo despues el miedo y fuerça contra la sentencia y absolucion, respondio Ificrates: Harto necio fuera yo, si auiendo peleado por los Atenienses valerosamente, no peleasse por mi fuertemen te: como quiera que segun Vlpiano [2652] comete fuerça publica, el que con ma la intencion assiste con armas al tribunal de justicia.

[sect. 26] Nunca falte de la audiencia algun executor de justicia, que cumpla lo que le fuere mandado por el Corregidor, y euite las bozes y murmurio, y que no se llegue gente al tribunal, que ofenda, o impida, o desautorize al juez, y q# eche de alli los litigantes importunos; y no consienta en aquel lugar las personas baxas, o viles, o que no tienen pleytos, porque no turben con negocio diuerso la audiencia que se haze. A este pro posito refiere Iulio Polux, [2653]q# se vsaua en Athenas cercar la plaça a cincu#ta **[445]** pies de donde estaua el tribunal, con ciertas cuerdas, y que lo guardassen alguaziles, para que nadie sino era litigante entrasse a la audiencia. Y en los assientos guardese lo que es de derecho, y la buena costumbre que se hallare en el pueblo, sin la alterar ni introduzir nouedad.

Antes que passemos adelante en la materia de las audiencias y juizios ciuiles y criminales deste capitulo y del sigui#te, es bien de passo dezir que cosa es juizio, y quantas maneras ay del, y de quantas per sonas consta. Y dexadas las controuersias de los Doctores, que refieren Venusino y Raynaldo Corso, y otros, [2654]juizio es vn acto legitimo hecho ante aquel, o por aquel que tiene jurisdicion, o que pertenece a la orden de su jurisdicion, con el qual el pley to, o controuersia se de termina. Y el juizio es de dos generos, o ciuil, o criminal: ciuil es, en el qual no se trata de de litos, si no sobre dineros, o otras cosas: y tambien se llama juizio ciuil, quando se trata del delito priuado, quando se pide la estimacion del daño, y no se trata de la vindicta publica, ni de pena fiscal, como en otra parte dezimos. [2655] Tambien ay juizio ordinario, y juizio estraor dinario: aquel se trata ante el juez ordinario, y éste ante el de legado; de lo qual, fuera de los Doctores ordinarios, se vea lo que trae Pedro Gregorio. [2656]Quanto a lo vltimo, el juizio ciuil consta de tres personas, actor, reo, y juez, como el criminal, de lo qual tratamos en el capitulo siguiente. [2657]

[sect. 27] En las causas de mil marauedis abaxo (porque por vn capitulo de Cortes deste año de no uenta y tres [2658]se amplio a esta suma lo dispuesto hasta quatrocientos marauedis [2659]) oya a las partes sumariamente, [2660] **[446]** la verdad sabida, sin admitir escritos, ni alegaciones de Letrados, [2661] ni otro processo, y que no se assiente otra cosa, si no la condenacion, o absoluci#, ni consienta que por todo lo que se escriuiere, lleue el escriuano mas de medio real (lo qual es cosa de verguença ver que mal se guarda) y el juez no deue lleuar nada, [2662]saluo en las causas de mayor quantia, que se determinan alli luego de plano, que llaman juizio juzgado, en las quales suelen en algunos pueblos lleuar los juezes doze marauedis: aunque Auiles [2663]dize, que se pueden lleuar enteramente los derechos del ar#cel, y que se pratica assi: lo qual se deue entender, quando se formasse

vn processo, aunque sumario y de plano, si# do de mayor quantia de los dichos mil marauedis. Y con la misma breuedad, y sin largo processo deue proceder, aunque sea la quan tia de mil y quinientos, o dos mil marauedis, y aun mas, segun aluedrio del juez, **[sect. 28]** [2664]sin dar lugar a que se causen pleytos, ni muchas costas en pequeñas causas, [2665]aunque pese a los escriuanos, cuya codicia en esto refrene, y ha ga citar las partes, con las quales, o con sus pro curadores, sin hazer largos processos procure #spachar los negocios: y es cosa lastimosa ver lo que en esto passa, q# en pleyto de dos ducados se haga vn processo en forma, y se lleuen ex cessiuas costas, que ygualan, o exceden al principal: y en esto perdonenme los señores juezes, que ellos tienen la culpa en consentirlo, y no inquitirlo, y castigarlo acerbamente, porque no solo los escriuanos propietarios, y sus escriuientes, pero otros escriuanos que assisten a sus escritorios, y tambien los alguaziles, desuellan al po bre y al rico que les cae en las manos, haziendo autos, prendas y embargos, todo a peso de dinero, en las dichas minimas causas, en que bastaua hazer el processo en la vña, y medio portero que lo executasse: y esto se deue obseruar, sin embargo de vna ley de Partida, [2666]que dispone, que de diez marauedis arriba, o de su valor, se ponga la demanda por escrito; porque, o procede en los marauedis de oro de la moneda vieja, que eran de mas crecido valor, segun lo que alli dize Gregorio Lopez, **[447]** y resuelue Couarruuias; [2667]o esta corregida por las dichas leyes y prematica. **[sect. 29]** Mariano Socino [2668]juntò ochenta y quatro casos, en q# no es necessaria petici# ni processo formado. Y Maranta y otros Docto res [2669]refieren otros muchos generos de causas sumarias que ay en derecho: y la regla es, que siem pre el Corregidor ha de proceder por via ordinaria, y plenariamente, si no es en los casos expressados en derecho. [2670]

[sect. 30] En este proposito sue lo yo ponderar vnas pa labras de vn capitulo de Corregidores, [2671]muy de tener en la memoria, y por algunos no bien aduertidas, que di zen assi: *Y aunque los Corregidores en algunos casos procedan sumariamente, no dexen por esso de recibir las excepciones legitimas, y pro uanças necessarias*: [2672]esto se entiende, no siendo baldias, ni frustratorias y siendo ofrecidas inc# tinenti, [2673]y en negocios de graue perjuizio. [2674] Porque como dizen Ancarrano y otros, [2675]assi como el processo es nulo, si en los juyzios ordi narios no se guarda el orden judicial, tambien lo es en los estraordina rios, si no se guarda qual o qual orden. Bien pudieramos estender aqui este punto por algunas planas, si la instrucion q# hazemos nos diera lugar a ello, pero no se su fre en negocio tan ancho emplear al Corregidor no Letrado, que no es de su profession, y baste apuntarlo al lector para que lo vea.

[448] Pero de passo aduierta el Corregidor, que entre los dichos generos de causas sumarias **[sect. 31]** es muy ordinario y propio de su oficio el hazer pagar las soldadas de criados, y los jornales de los obreros; los quales, segun la diuina escritura, [2676]se han de pa gar antes de ponerse el sol: y en fin el hazer pagar las deudas a la g#te pobre, ha de ser con breuedad, segun la celebre sentencia de Seneca, [2677] que dize: Paga lo que deues. **[sect. 32]** De las prouanças que bastan en las causas sumarias, no tràto aqui por ser larga materia: pero digo que en algunas basta vn testigo, o la fama, y en otras se su ple la falta de prouança con el juramento de la parte, que pide en las cosas de poco perjuizio:

como lo trae Diego Perez, [2678]refiriendo a otros: pero esta breuedad y modo de proceder tan sin forma, no se entiende en las causas crimina les, aun de ordenanças de la dicha qu#tia: porque assi lo dispuso la ley Real; [2679]mas no se guarda en las dichas penas de ordenanças, en que ay estilo de procederse sumariamente con pro cesso muy corto.

[sect. 33] Tornando a nuestro proposito, digo, que se deue tambien mandar con graue pena a los pro curadores, que no hag# escritos en las causas q# requieren consejo de Letrado, y multar al q# no lo cumpliere, y no admitarlas, [2680]porque se ha visto por esperiencia, errarse muchos pleytos, donde se permite lo contrario: y es tanta su insolencia, que a cada passo alegando en pleytos graues y dificiles, dizen, Como es llano de derecho, estando solamente a su cargo el he cho; [2681]y oxala que dello den buena cuenta: y éste abuso està tan estendido por todos los tribunales, que por ser tan en daño de las partes, a quien estragan sus negocios, y de los abogados, a quien defraudan sus prouechos, por ser sus razones, como dize Budeo, [2682]despojo de los litigantes, requeria eficaz reme dio, y que la ley [2683]q# lo prohibe a los procuradores de las Ch#cillerias, se ent#diesse tambien en los demas juzgados: y perseuerando los dichos procurado res en este abuso, y por otras impertinencias y excessos, podra priuarlos el Corregidor de los oficios. [2684]

[sect. 34] De lo dicho procede, presentarse muchas vezes ante el juez peticiones ineptas, o descorteses, o injuriosas, o **[449]** contra costumbre, por no venir firmadas de Letrado, las quales aun que traxessen firmas de llos, puede el Corregidor no admitir, ni oyr al que las presenta; y aun dizen los Doctores, que puede el juez despedaçar con los dientes el tal escrito, como en otro capitulo diximos. [2685]

[sect. 35] No consienta el Corregidor que los escriuanos assienten los autos en papelejos, si no en processos, [2686]y en peti ciones presentadas en juizio, o en manuales, y de alli los passen aquel mismo dia a los processos, sin faltar cosa alguna. Ni tampoco se permita, que ningun escriuano sea abogado, ni ha ble en fauor de los litigantes, mas que para in formar de lo que passa ante el; [2687]porque segun dize Iuan de Neuizanis, [2688]suelen ser terceros de los cohechos, baraterias, y extorsiones que los juezes cometen, porque lo que ellos no os# pedir, lo piden los escriuanos, a los quales llama ojo del juez, y amenazan a los litig#tes que perderan los pleytos, y que su justicia consiste en el aluedrio del juez, y acriminan, o facilitan las causas, segun estan premiados y pagados de las partes.

[sect. 36] Otros suelen ser sospechosos en la verdad de lo que passa ante ellos, y ambiciosos de que se entienda que ellos aconsejan y gouiernan al juez, y pueden y valen con el, para interceder por personas, y acabar negocios: y toda la autoridad y estimacion que en esto pretenden ellos, y otras qualesquier personas, redunda en des honra y desautoridad del juez, que ha de estar siempre muy libre y essen to para hazer justicia a todos; y assi a los tales deuelos el juez conocer, y no admitir en su familiaridad, como en otro capitulo diximos. [2689]

[sect. 37] El Obispo de Calahorra dixo, que estos escriuanos tenian los animos corr# pidos, y assi no les deue el Corregidor consentir lleuar derechos demasiados, [2690]ni salarios in deuidos; pero es por demas tratar desto, porque ni se guardan aranceles, ni prematicas, ni juramentos, ni quantas traças y remedios se ordenan por los señores del Consejo, como lo detesta y exclama el Maestro Auila, [2691]ni bastan las visitas que ha

zen los juezes de comission, antes quedan peores, y con insaciables codicias para suplir y reparar lo que ellos les lleuan: y por estos excessos y robos que de ordinario se cometen por muchos escriuanos, los llamò Bartulo y otros, [2692]perros de las audiencias, y tragadores de los vezinos, y desollado res de los pobres. **[sect. 38]** Y no consideran los escriuanos, que demas de pecar **[450]** mortalmente [2693]por lleuar derechos demasiados (aunque ofrecidos de voluntad del negociante) pueden ser casti gados en el fuero exterior, [2694]y aun son obligados en conciencia a restitucion, [2695]si no se los huuiessen dado muy esp# tanea y graciosamente: y assi deuen los Corregidores y juezes aduertir mucho en mirarles a las manos, y tener valor para reprimir y castigar sus soberuias, sus rapazes y vorazes animos, y ardor de interesse, comolo encargan por estos y otros terminos mas encarecidos los Iurisconsultos y Doctores. [2696]Qu#tos males hemos leydo, oydo y visto, que cometen escriuanos, indignos de sufrirse, que los tolera la republica, como oluidada en vn profundo sueño, **[sect. 39]** nacen comunmente, segun Iuan de Neuizanis, [2697] de v#derse estos oficios, en especial por tan excessiuos precios: porq# como dezia el Emperador Alexandro Seue ro, el que los compra, necessariamente los ha de vender: por lo qual nun ca consintio que los oficios publicos se v#diessen. Y aun auian de refre narse el gran numero q# ay de escriuanos, pues todos se han de sustentar de los oficios, y causan mas daños, y enuile cense los oficios, como lo considerò la ley, Rebufo, y otros. [2698]
Tambien nacen estos males del poco valor y pecho de algunos juezes en sufrir y tolerar los excessos de los es criuanos, porque los tienen miedo, por ser como son sus testigos con tinuos, y algunos dellos espias y escuchas de sus vidas, las quales suelen escriuir con mas cuyda do que las cosas que s# obligados; y como seg# Micheas, [2699]los domesticos del hombre son sus enemigos, hanse visto suceder grandes daños a algunos juezes de las **[451]** obras y manos de algunos escriuanos: pero biuan los juezes bien, y no temeran a nadie.

[sect. 40] Dos oficios hàllo yo, que a mi parecer auian de exercerse por hombres de buen linage y de satisfacion: [2700]el vno es el del boticario, de cuya sola confiança depend# las vidas de los hombres; y el otro el del escriuano, de quien dependen vidas, honras, y haziendas. Yo me acuerdo, a# que no soy muy viejo, que los escriuanos publicos solian ser hombres muy hidalgos, y de los mas principales de los pueblos.

Alciato dize, [2701]no ser **[sect. 41]** muy antiguo el oficio de los escriuanos: y de las diferencias dellos tra tò mucho Pedro Gregorio, [2702]y los derechos (aunque contradiga Tiraquelo) los llaman sieruos publicos, [2703]no porq# lo sean, **[sect. 42]** pues el esclauo no puede ser escriuano, [2704]si no porque estan obligados a seruir a la republica, y a todos: y assi por las escrituras y negocios della no pueden lleuar derechos. [2705]

[sect. 43] Algunas leyes y Doto res tienen al oficio del es criuano por vil, [2706]y que no puede ser Regidor, [2707] ni tener el, ni sus hijos y nietos habito de las tres ordenes militares, segun establecimientos dellas.

Pero esto no se enti#de con los secretarios de los Principes, en especial los que estan cercanos al Rey, y tienen en su escritorio y custodia las escrituras y despachos de los Consejos, y de otros magistrados y negocios de las mayores importancias, y saben los peculiares secretos del Rey, y por esso se llamaron proximos **[452]** de los sacros secretos,

[2708] que estos tienen dignidad, [2709]y los hemos visto y vemos muchos con los dichos habitos: y el Em perador Adriano, segun escriue Esparciano en su vida, se seruia de los caualleros que llamauan Equites Romanos, que era vna orden de nobles, para sus secretarios. De derecho destos Reynos ningun escriuano que sirue al Rey, o a la republica, donde ay numero dellos, se di ze tener vil oficio, [2710]aun de derecho antiguo, segun Couarruuias. [2711]Ver dad es, que vn tiempo entre los Griegos fue re putado por oficio vil, y assi Demostenes por c# tumelia y oprobrio llamò a Esquines escriuano pestilencial: [2712]y aun entre los Romanos se vso, que muy de ordina rio sacauan de los esclauos personas para que fuessen escriuanos, y es tipulassen como sieruos publicos, [2713]hasta que los Emperadores Arcadio y Honorio lo emendaron, y prohibieron que los esclauos no pudiessen ser escriuanos, como queda dicho, por la gran legalidad necessaria en el tal oficio, y assi des pues con mejor consideracion fue tenido por honrado el oficio de escriuano, como por autoridad de Ciceron, y de Iustiniano lo escriue Pedro Gregorio. [2714]

[sect. 44] Muchos males de los escriuanos dizen los Doctores, y Lucas de Pena [2715] dize que son peores que los ladrones. Iason [2716]los equipara a los marineros, y a los mesoneros, y que en duda se ha de juzgar contra ellos: y de sus impericias, errores, y vicios, tratan largamente los Doctores, y en especial Antonio Tessara, en el tratado q# hizo contra ellos, [2717]de vn **[453]** escriuano llamado L#pon refiere Philo Alexandrino, [2718]que tenia comprado el oluido de los juezes, y assi en los autos y escrituras vnas cosas borraua, y otras omitia, y otras con malicia inseria, sin auerse proueydo, y de las palabras y silabas que habla ua, sacaua dinero; y ple gue a Dios que no aya oy muchos dicipulos y sucessores de Lampon: y a estos tales dezia Alex#dro Seuero, [2719]que les auian de cortar los dedos, para que no pudiessen escriuir.

[sect. 45] Otros derechos y Doctores [2720]alaban y acredi tan a los escriuanos, por ser, como son, ministros de la republica, y que se presume por ellos, y q# no son sobornados, y q# lo que ponen en las escrituras, es de consentimiento de partes, y que se da mas credito a los testigos escriuanos, que a los que no lo son; y en lo que toca a sus oficios, se les da entero credito.

[sect. 46] Y aunque algun testigo jure que no testificò lo que parece estar escrito por el escriuano, no se le ha de dar credi to, si no passar por lo escrito; saluo si se tratasse de acusar al testigo, o al escriuano, que entonces a ninguno se daria credito, segun dotrina de Especulador, y otros, [2721]porque las prou# ças en las causas criminales han de ser concluyentes. Pero si muchos testigos jurassen no auer dicho lo que parece estar escrito, si la cau sa fuesse ciuil, enflaque ceria la fee del escriuano; saluo si en conformi dad de lo que el escriua no da fee auer depuesto aquellos testigos, hu uiess# otros testificado **[454]** lo mismo: [2722]pero si la causa fuesse criminal, aunque los testigos depongan contra el escriuano, diziendo no auer testificado como el certifica, no podra ser casti gado por ello, ni los testigos tampoco, por estar encontradas las pro uanças, segun Tomas Gramatico y otros: [2723] **[sect. 47]** mas auiendo assistido el juez al examen de los testigos, de poco seruira la retractacion dellos, contra la presuncion de la ley por el juez y por el escriuano. [2724]

[sect. 48] Y para inualidar la es critura publica, autorizada de escriuano, pues to que segun algunos bastauan dos testigos, aunque no fuessen instrumentales; pero conforme a las leyes de la Partida, y resolucion de Montaluo, Couarruuias, Gregorio Lopez, y otros, [2725]si el escriuano es de buena fama, son menester quatro testigos contestes, y no lo siendo, y auiendose otorgado la escritura de poco tiempo atras, y si# do los testigos instrumentales de buena fama, bien bastaran los in strumentales para inua lidarla, aunque no para c# denar de falso al escriua no, como mas en particular lo discuten y examinan los dichos Doctores; en lo qual, por ser materia larga, pásso con esta resolucion: y assi se determinò estos dias en el Consejo en el negocio de Alonso Martin, escriuano de la villa de Vsanos, a quien yo defendia: **[sect. 49]** y en los casos arduos y graues es buena cautela, que los testigos se examin# por el juez y escriuano, y en presencia de perso nas fidedignas, que juren guardar secreto, porque no se dude si el juez y escriuano hizieron bi# su oficio. [2726]

[sect. 50] No consienta el Corregidor que los escriuanos retarden los negocios de los litig#tes, ni el dar las escrituras a las partes, pagandoles sus derechos, y hasta q# se los paguen, bien pueden retenerlas, y hazerprenda en ellas, y no deuen ser antes compelidos por el juez a que las entreguen; y pueden lleuar vnos derechos por el registro, y otros por la saca, segun Iuan de Platea: [2727] **[sect. 51]** pero no deuen lleuar derechos por la busca de las escrituras, ni por mostrar los registros, [2728]ni **[455]** deuen dar autos algunos sin mandado del juez; [2729]y si el escriuano en esto, o en otra qualquiera cosa, fuere inobediente al juez, puede ser priuado de oficio. [2730]

[sect. 52] Tampoco les consi#ta el Corregidor ser de positarios [2731]de marauedis, o de bienes, en especial de negocios que passa ren ante ellos, por los inconuenientes que resultarian de no atreuer se las partes a litigar an te ellos, ni pedir el deposito, ni remouerle de su poder, y despues en albricias, y por derechos, o cohechos se pret#derian quedar con los tales depositos: y auiendo en el pueblo oficio de depositario general, no se deuen hazer depositos en otra persona, porque son sospechosos de alguna ocultaci# o paliacion: y esto no se entiende en los depositarios de gastos de justicia, que de ordinario por la facil expedicion suelen serlo personas de la audiencia, y aun tambien de las penas de camara, aunque he visto que algunos depositarios generales lo pretenden ser, y lo pleytean.

[sect. 53] Tambien aduierta el Corregidor de no consentir que ante los escriua nos passe pleyto alguno de padre, o hermano, o hijo, o yerno, o cuñado, o nieto, o abuelo, ni de las demas perso nas, para los quales estan inhabilitados, segun lo dispuesto por leyes destos Reynos. [2732]

[sect. 54] Y recatese tambien el Corregidor en no firmar sentencia, ni auto, ni m#damiento, sin leer y entender muy bien su tenor, y lo que manda y prouee, por que puesto que en ello passe algun tra bajo, especialmente en oficio de mucha ocupacion, muy mayor congoxa y trabajo le seria la imaginacion y daño que de lo contrario le podria suceder; y es gran desc#so saber que no ha firmado cosa que no leyesse, para euitar el perjuizio e infamia de injusto, e ignorante, auiendo firmado algo indeuidamente, por descuydo y pereza: y si se agrauiaren desto los escriuanos, y que es nouedad y descon fiança de su legalidad, respondales, que a todos tiene por legales; pero que aquello lo haze por reueer y entender lo que ha prouey do, si va bien, y por bu# estilo, y emendar y suplir lo necessario: y esto es bien hazerlo, por no dezir despues, Quien pensára tal, que es torpe respuesta, como dize

el Consulto; [2733]y por lo menos es bien leer las cosas de importancia, y hazer costumbre generalmente en todo, porque sepan los escriuanos que lo ha de leer, y se recaten en no darle a firmar cosa falsa, o mal ordenada.

[sect. 55] Bien puede el Corregidor permitir a los escriuanos tengan su cofradia, y Abad, o diputado, para que juzgue y determine entre ellos las dudas de las **[456]** preu#ciones de los pro cessos y causas, y otras diferencias, que suelen ocurrir, conforme a sus ordenanças, las quales para que valgan, han de ser confirmadas: en lo qual todo han de estar subordinados a la censura y jurisdicion del Corregidor. [2734]

[sect. 56] Assi mismo es deste lugar aduertir al Corregidor, que deue proueer y dar abogados, en especial a las mugeres, y a los menores, y a los mi serables, y a todos los demas que se los pidieren, satisfaziendoles su ocupacion, [2735]y a los pobres de balde, como q#da dicho; y aun sin que se lo pidan, deue darselos el de su oficio, y apre miarlos, segun el Iurisconsulto Vlpiano, y leyes de estos Reynos, y comun resolucion de to dos: [2736]y aun pueden ser apremiados a que den consejo al Corregidor en las causas criminales, segun Platea y otros: [2737] porque el que trae insignias, o haze profession de alguna arte, puede ser compelido al vso de lla. [2738]Pero aquello de c# peler al abogado a que abogue, se entiende, no siendo enemigo de la parte, cuya causa se le encomienda, ni amigo, o pariente cercano de su contrario, [2739]ni tenien do salario mas antiguo del: [2740]y el abogado, o procurador, que sin justa causa reusare el dicho mandato del juez, puede ser priuado de abogar en negocio age no por vn año; esto aui# do en el pueblo otros abogados que lo puedan hazer: pero no los aui#do, deue el juez apremiar al tal abogado que ayude a quien se le m#dare. [2741]Y aun el dicho apremio procede, quan-**[457]**do alguna de las partes se huuiesse preuenido, y tomado, y prendado todos los mejores abogados, saluo si los tales sin dolo, o fraude reusa sen de abogar por la tal causa, por ser injusta, se gun Paulo de Castro y otros: [2742]y el abogado q# dio parecer por vna par te, podra ser compelido a que abogue por la c#traria, segun y en los casos q# que tratan los Doctores. [2743]

[sect. 57] Floreci# (como escriuen Amiano Marcelino y otros [2744]) antiguamente los tribunales con abogados de marauillo sa elegancia, de graue fac#dia, dados a los estudios y eminentes en ingenio y verdad, y enteros en defender solamente lo justo, segun fue precepto de Isocrates, [2745]y como del Iurisconsulto Papiniano lo refieren Cagnolo y otros, [2746]q# siendo Pa gano, no quiso def#der la causa injusta del fratricidio que contra Geta auia cometido el Emperador Caracalla su hermano, cuyo mayordomo mayor era, y mucho su priuado, [2747]y le res pondio, que no era tan facil escusar vn parricidio, quanto cometerle: por lo qual le mandò matar el Emperador, y a#que no era Christiano Papiniano, quiso antes morir, que defender causa injusta, y tener mas cuenta con no ofender a Dios, que con los que matan el cuer po, y no pueden matar el alma: [2748] **[sect. 58]** pero agora vereis muchos abogados andar por las audiencias y escritorios, y por las casas de los hombres ricos, como v# tores de Esparta, o de Creta, rastreando y buscando los negocios, y para ello mezclandose a sus juegos y conuersa ciones, y vsando de mil industrias, tal vez quitando los otros abogados, y tal vez haziendose pensionarios de qui# se los encamina: la qual torpeza sintio y preuino la ley: [2749]y esto no solo para abogar,

sino para solicitar, no aduirtien do que segun Iuan Fabro y otros, [2750]es casi infame el Doctor, o Licenciado, que vsa de procurador, o solicitador, exceto por el Rey, o por algun gran se ñor: y estos, como dize Alberico, [2751]por ser ignorantes del derecho, remit#se a la pratica. **[sect. 59]** Otros vereis, que de las anti nomias de las leyes, y de sus dificultades saben poco, y se hazen graues, y callan, si no es para dezir alguna palabra que ayais de interpretar, y t#gais por oraculo de la Sibila, y os v#den a cada passo lo que ignoran, y por parecer profundos Letrados, hablan de Trebacio, Alfeno, Sceuola, y alegan autores peregrinos, y salen tal vez con vna historia incognita y escondida, y por ventura, como dizen el Obispo Sim#cas, [2752]y Iuan Gar cia, [2753]fuera de las praticas, o decisio-**[458]**nes de Rota, no saben cosa alguna. Finalmente abstengase mucho el abog ado de defender injusticia, porque raras vezes dexa de ser malo, el que defiende malos pleitos, pues no teme el juizio de Dios, a quien ha de dar cuenta, el qual permite que en la muer te carezca de la lengua, con la qual en la vida le ofendio. [2754]

[sect. 60] Deue el Corregidor con buenas palabras, y deuido comedimiento honrar mucho a los abogados de su audiencia y ciudad, en especial a los nobles y virtuosos, dandoles lugares honrados, y assiento para orar, aunque de derecho han de estar enpie: [2755] pero no se guarda si no en los despidientes del Consejo, porque alli, y en las Chancillerias para los pleitos se sientan en los estrados, aunque ha bl# descubiertos: **[sect. 61]** por que el oficio del abogado es noble, y muy honorifico, y los Romanos y otras naciones los respetaron, y las leyes ciuiles y Reales los esti man y honran mucho, y son reputados segun ellas por tan caualleros, y vtiles a la republica, como los que con lanças, escudos y lorigas pelean por ella, y su oficio es meritorio para con Dios: [2756] [2757]

[sect. 62] Y quando se les ofrecieren pleitos propios, haganles toda gratificacion y buena correspondencia en caso ygual, viendo sus causas con breuedad, y oyendolos, y estudiandolas con ellos, demanera que echen de ver que dessean aue-**[459]**riguar su justicia, y hazerles plazer; todo esto sin agrauio de la otra parte, ni nota de parcialidad, ni de pusilanimidad: Pero ac#sejo a los abogados, que imitando a los medicos, que nunca curan sus enfermedades, si no que dan el pulso, y encargan a otros la cura dellas, en comiend# ellos sus pleitos a sus amigos, o a otros abogados que los defiendan, porque como dize Ciceron, acon sejando esto, con otros autores, [2758]parece que naturaleza en esto q#do falta, que cada qual en su pro pio negocio està mas torpe que en el ageno.

[sect. 63] Haga el Corregidor que a los abogados se les pague breuemente el Honorario, que es sus sa larios, y las alegaciones e informaciones segun lo c#certado; [2759]y no aui# do concierto, tassandolo, como dizen Vlpiano, y Acursio, [2760]segun la facundia del abogado, y la costumbre de la audiencia, moderandolo antes, que acrecentandolo: [2761]en lo qual ay ordenes dadas por las leyes destos Reynos. [2762] A este proposito dizen Inocencio y otros, [2763]que no està obligado el abo gado a restituyr el salario grande, o el gran premio que la parte le diere de su voluntad: pero yo digo que considere el abogado lo primero el trabajo que le costò el negocio, y lo segundo la gracia y voluntad de la parte, si de gusto, o casi compulso se lo da y paga, y hallarà remordimiento en su conci#cia, si el trabajo no es proporcionado al premio.

Pero seguramente pue de el abogado lleuar el salario, aunque el pleito se concierte, o no se siga, [2764]o la parte no tenga **[460]** pleitos, porque como no falte por el abogado de

acudir a ellos, se le deue, pues no es por su culpa: y tambien porq# con la assignacion del salario se pr#dò para no poder abogar por la par te contraria: aunque quan do assi se lleua el salario sin auerse ocupado, ni auido pleitos, es acierto moderarlo, y soltar algo, por ajustar el premio al trabajo, ya que no en todo, en parte. Es tefano Aufrerio [2765]aconseja a los abogados, que no se metan a trabajar, sino estuuieren assegurados de sus salarios y satisfacion, si no fuere por los pobres, por los quales han de abogar de balde, como atras queda dicho; y que antep# gan los negocios de los que les pagaren bien. De uia Aufrerio tener experiencia de los engaños, y malas pagas y correspondencias de los litigantes, que oy tambien se vsan: pero la abogacia se ha de tratar noble mente, y no con tirania, ni nota de animo ni oficio seruil.

[sect. 64] De los cauilosos abo gados, que con falacias (como dizen Patricio, Alberico y otros [2766]) argucias, engaños, sofisterias, y poca verdad, abogan, y dilatan las causas, [2767] se guarde mucho el Corregidor, y echelos de si, y de los estrados qu#do ya procedieren tan licenciosamente, porque los tales son maliciosos, y buscan argumentos contra la intencion de la ley, y con arti ficiosas palabras procuran engañar al juez, y peruertirle el entendimiento, y hazen que lo bl#co parezca negro, y la mala causa, buena: y estos no deurian ser admitidos. Cu#tase, que Marco Caton m#dò, que Carneade Academico, embiado por los Ateni#ses al senado de Roma a tratar la causa de Oropo, no fuesse escuchado, porque con la fuerça de su ingenio y eloqu#cia disputaua de manera, que la justicia clara hazia parecer escura, y la mentira verdad: y aun los mismos Atenienses, en especial en el Senado de los Areopagitas, segun refieren Plinio, Luciano, y Quintiliano, y Budeo, [2768]no **[461]** consentian que los oradores ni abogados mouiessen los afectos, y vsassen de eloquencia, y hazian sus juntas y con sejos denoche, por no atender a los que dezian, si no a lo que se dezia: y tambien dizen, que los Lacedemonios prohibieron lo mismo. Y de los Vtopi#ses Insulanos di ze Tomas Moro, [2769]lo propio, y que vsan, que los litigantes narren a los juezes los casos y he chos de sus pleitos, como los auian de referir a sus abogados. Y del Rey don Alonso escriue Antonio Panormita no, [2770]que sabido que vn medico Fr#ces muy agudo, y gran sofista, se auia hecho abogado, y que con sofisterias y argumentos perturbaua los tribunales, le excluyo dellos, con decreto particular, que la causa y pleyto que el defendiesse, fuesse por el mismo caso juzgada por iniqua e injusta. Y el Rey don Iayme de Aragon, el segundo, aborre cio tanto todo genero de pleitos, segun cuen ta Zorita en sus anales, [2771] que mando desterrar de sus reynos a Iayme Aluarez de Rada, famoso abogado, como pernicioso a la Republica, porque por sus mañas, preuaricatos, y malas maneras auia destruido muchas personas, y tuuose por cosa muy exemplar en aquellos ti#pos. Y por esto dezia Ciceron, [2772]No siempre te per suada el Orador. A este proposito dezia el mismo, [2773]que el no entendia porque se daua castigo al que con dinero co rrompia al juez, y alabança al que le corrom pia con eloquencia, pues al hombre prudente c# dinero no le podran corromper, y con eloqu#cia si. De las calunias destos abogados dixo San Bernardo [2774]vnas sin gulares palabras que po dra ver el lector. Verdad es, que defendiendo el abogado causa justa, bien podra, siendo necessario, vsar de Reto rica, cauilaciones, [2775]y ardides, como el Capitan de estratagemas en las lides.

[462] **[sect. 65]** Llamanse los abogados lengua, porque son los que dizen, y piden lo necessario a los particulares, y a la republica, pero son algunos t# l#guarazes y verbosos, que exceden los limites de la justa y medida lengua, y lo quieren todo confundir con bozes, segun de algunos lo notaron Ciceron y Mar cial, [2776]alos quales ponga el Corregidor tassa en el hablar, segun se lo amonesta Vlpiano, [2777]y re prima sus pre#bulos, y prolixidades, y sus razones licenciosas, o injuriosas [2778]por escrito y de palabra, si no en quanto conuenga al negocio, que en tal caso bien puede dezirlas: [2779]porque comodize Ciceron y otros, [2780]estos tales son mas amigos de contencion, que de verdad; y con sus bozes pretenden satisfazer y engañar a sus partes, [2781]para merecer el salario y premio, y acreditarse con los oyen tes: porque como dize Platina, [2782]qu#to mas bozes dan, tanto mas pare ce que saben, y entretienen los pleytos, y engañan a los pleyte#tes, encareciendoles su abogacia con palabras y obras vacias de verdad y de sustancia, contra lo que las leyes disponen: [2783] y no son estos los que con uienen para acertar en los negocios. Y si no se moderar# en el hablar, puede los el Corregidor multar, y mandar salir de la audiencia y es trados, y aun susp#dellos de oficio. [2784]Esta mo **[sect. 66]** deracion y consideracion en el hablar han de guardar mas los abogados en los Consejos y Chancillerias, porque los tales Consejeros h# visto muchas cosas, y no ignoran el derecho; y esto es especie del res peto y reuerencia que se les deue, y aun es dis crecion captalles por es ta parte la beneuolencia, pues se ha de tratar con ellos, y pueden muchas cosas de oficio; y de lo **[463]** contrario resulta, que los Presidentes atropellan a los abogados verbosos y gloriosos, y los mand# callar; **[sect. 67]** aunque sin causa no lo pueden ni deuen hazer, segun Alberico y otros. [2785]

[sect. 68] Contra los abogados haze Zasio [2786]vna elegan te inuectiua; y Bartulo yotros [2787]llam# a los malos abogados buytres, o abestruzes del dinero, y perros de las audiencias, y tragadores de los ciudadanos, mas que los lobos, y mas crueles q# los voraces cueruos; po co obseruantes de lo q# dezia Quintiliano, [2788]q# era casi latrocinio mouerse por premio a defender los reos: y la cos tumbre de hazer conciertos, que era oficio de piratas: y de lo que Patricio [2789]dezia, que era torpeza e inhumanidad, que la lengua por defender las causas ganasse dinero; contra lo establecido por la antigua ley Cincia, o Titia, [2790] que no se lleuasse precio ni don por decla mar, y defender las causas: la qual como escriue Dion Cassio, [2791]renouò Octauiano: pero des pues la quitò Claudio Cesar, y puso tassa de po der lleuar hasta cien ducados, segun refiere Cornelio Tacito. [2792]Escriue Plinio el moço [2793]a Valeriano, hablando de si, q# se holgaua mucho, que por la defensa de las causas no solamente se auia abstenido de los c# ciertos y dadiuas, pero aun de los presentes y regalos. Estos ofrecian los litigantes de gracia a sus abogados, y se llamaron honorarios, segun el Iureconsulto Vlpiano. [2794]Pero dize Budeo, [2795]que ya no se pueden llamar assi, si no arbitrarios, a voluntad de quien los recibe.

Verdad es, que se mu daron aquellas costumbres, y parecio necessario premiar los abogados, porque la falta dellos no hiziesse tiranos a los poderosos; y porq# no era, ni es razon, que los abogados graciosa-**[464]**mente dexassen los cuidados de sus familias y negocios propios, por atender a los agenos: pues a nadie su oficio le ha de ser

dañoso. [2796]Y assi c#uino darles premio y estipendio: porque de otra suerte, como dize Cornelio Tacito, falt#do los precios de los estudios, los estudios perecerian, o serian menos decentes: y los bue nos abogados no deu# ser defraudados de su gratificacion, con que puedan biuir, y sustentarse en su profession, [2797] y que su trabajo no sea en balde, careciendo de premio; [2798]aun por la obligacion antidoral de hazer bien a quien le ha ze. [2799]Y assi el abogado puede, como dizen vnos decretos, [2800]vender su justo patrocinio y consejo: y esto, aunque sin reboluer los libros, y de repente dè el parecer y consejo, y ordene la de manda: porque no solo es menester estudiar de presente, si no auer estudiado: aunque vna glossa tuuo lo contrario, pero es comun mente reprouada. [2801] Aduiertan mucho los abogados de no hazer conciertos de albricias, ni de ventajas en caso de vitoria, ni de lleuar alguna parte del pleito, porque son codicias desordenadas, y reprouadas por derecho. [2802]Y a# refiere Pedro Gregorio, [2803]citando a Rebufo, que assi como el medico no puede obligar por contrato al enfermo a la paga de la cura, tampoco el abogado al pleiteante por la de su abogacia, por ser fuerça y opression.

[sect. 69] El primero que vsò lleuar dineros por la abogacia, fue Antufo R# nusio: cuyo exemplo por muy largos años siguie ron los Griegos y los La tinos, estimando por mas ganancia la lengua, que alguna otra mercaduria.

[sect. 70] Diodoro y Patricio refieren, [2804]que los Egipcios escogian de todo el Reyno treinta varones para los juzgados, ante los quales no se vsaua de abogados, si no que el actor y el reo, por es-**[465]**crito y de palabra discu tian la causa, por cuy a al tercaci# se persuadia el juez mejor a la verdad, que por el ingenio, arte, astucia, y audacia de los abogados, con que muchas vezes peruierten los juizios. A este proposito haze lo que refiere Fray Marcos de Lisboa en su historia, [2805] que el gran Can, Principe de los Tartaros, tie ne sus oficiales de audiencia, notarios y procuradores, y no tiene abogados; por lo qual dize que son los pleitos mas breues.

[sect. 71] Fabio en este proposito dize, [2806]que el buen abogado no se deue em pachar ni dudar de auisar y desengañar al pleiteante de la injusticia e iniquidad de la causa q# intenta, y hazele gran beneficio en no entretenerle con vana esperança, antes deue encaminarle a medios y con cordia con su aduersario, con que le haze gr# bi#, por euitarle de gastos, perdida de tiempo, y de rencores, y de la duda de los sucessos de los pleitos: y no es digno de la ayuda#l abogado, el que no vsa del tal consejo: y deuria ser muy propio delos litigantes, antes de entrar en los pleitos, considerar sin passion la justificacion dellos, consultandola con Letrados doctos y expertos, como lo aconseja Ciceron, [2807]mayormente siendo el negocio muy dudoso, y el litigante poco platico de pleitos: [2808]porque como dize vn decreto, [2809]la iniquidad velozy presta ofrece ocasiones para dañar; pero la virtud reposada antes que comience, juzga lo que sea honesto y decente. Muy facil es, y en la voluntad de la par te está [2810]com#çar, o no, vn pleito ciuil, o criminal; pero despues de em peçado, es dificultoso dexarle, assi por la nota de inconstancia, como por las penas del Turpiliano, [2811]y es bien antes de pr#darse de los inc#uenientes de los pleitos, y embarcarse en ellos, obiarlos, [2812]y los abogados Christianos preuenir y ac# sejar esto, y desengañar a las partes de la passion y corage con

que muchas vezes se mueuen a intentar pleitos, y vienen a pedir consejos, diziendoles lisamente su justicia, y los trabajos y dudosos fines de los pleitos.

[466] Pero éste desengaño se vsa muy poco el dia de oy, pues vemos que no ay causa, por des esperada que sea, que no se defi#da, y que no falta abogado que la ad mita; como quiera que aun la dudosa se disputò si podia admitirse; y enfin los Teologos y otros tuuieron que si. [2813]Y el abogado que defiende causa injusta, peca, y està obligado à restitucion. [2814]

[sect. 72] No se exaspere el abogado, aunque docto y perito, si alguna vez el Corregidor, o el Oydor, con razon le repre hendiere, pues lo puede hazer: [2815]y Papiniano Iurisconsulto fue de Pau lo reprehendido; [2816]porque como dize el adagio, tambien se descuy da alguna vez el buen Homero: **[sect. 73]** y por el con siguiente deue el Corregidor ser paciente y sufrido con los abogados, como refiere el Iurisconsulto Marcelo, [2817] que lo dixo vn pleiteante al Emperador Antonino, ruegote, señor Em perador, que me oyas con paciencia: lo qual podrian dezir justam# te los abogados, y las partes el dia de oy a algunos juezes y Consejeros, como adelante di remos. Tambien el Iurisc#sulto Vlpiano [2818]ad uierte lo mismo: y lo mismo aconseja Isocrates [2819]a su Rey, dizi#do: Permite a los Sabios q# hablen libremente.

[sect. 74] Y tambien aconseja el dicho Vlpiano [2820]al Corregidor, que proce da con los abogados de manera que no sea dellos menospreciado: lo qual entiendo yo en dos maneras: vna, que no los admita con demasiada familiaridad, que cause menosprecio; [2821]y otra, que se muestre c# ellos sabio y ent#dido, disputando moderadamente los negocios, mas para aueriguar verdad, que para ostentacion, comoen otro lugar diximos, [2822]porque no le ten gan por ignor#te e idio ta, y le desprecien. Y en el dezir y orar los abogados, sepa el Corregidor, que primero ha de hablar el abogado del actor, y luego el del reo. [2823]

[sect. 75] Prosiguiendo nuestro intento, y la materia deste capitulo, aduierta el Corregidor, que donde ay contratos, [2824] o executorias claras, y liquidas, y au-**[467]**tenticas, o donde ay sentencias de arbitros, o arbitradores, o adonde ay juyzios y sentencias passadas en cosa juz gada, o donde ay confessiones claras, o cono cimientos reconocidos ante juez competente, o sentencia de c#tadores conformes, o donde las causas son sumarias, en que se puede proceder a execucion sin embargo de apelacion, como en caso de coger frutos que se pierden, o de encargar tutela, o de dar alimentos, &c. no deue darlugar a dilaciones, y alegaciones maliciosas, si no que se haga justicia breuemente, c# el discurso y por la forma que la ley manda: y no le passe por p#sami# to al Corregidor de juz gar a nadie sin le citar e oyr, aunque sumariamente, como queda dicho.

[sect. 76] T#ga muy gran cuyda do de oyr y despachar al forastero, [2825]que haze costa fuera de su casa, y al pobre, y al menor, y a la biuda, y al huerfano y al labrador, [2826]y miserables personas, [2827]que no tienen quien hable ni importune por sus negocios, no para hazer agrauio a sus aduersarios por las dichas calidades, [2828]si no para enten der bien, y procurar saber su derecho y razon, y para despacharles c# breuedad y sin costa, ygualando a todos en la distribucion de la justicia, que por esto se llama el juez igualador

y mediador: pero bien pue de y deue en caso ygual despachar primero la causa del pobre, y de las miserables personas, q# la del rico, como diximos en otro lugar. [2829] **[sect. 77]** Abreuie el Corregidor los terminos y dila ciones [2830]que las partes suel# pedir de malicia, por hazer molestia, como dello no resulte agrauio prohibido por ley, que en la verdad gran de es el cargo que los li tigantes toman sobre si en procurar estas dilaciones maliciosas; y t#-**[468]**bien las procuran los es criuanos, para que muchos pleitos biuan mas que las partes, y tengan mayores frutos y esquil mos dellos. Y sepa el Corregidor, que ya no se praticalo que el derecho, y aun vna ley de Partida disponian, [2831]que las causas ciuiles duran tres años, y las criminales dos: porque esto està reduzido a mayor breuedad. [2832] **[sect. 78]** Aristeas [2833]cuen ta, que el Rey Ptolomeo preguntò a vno de los Set#ta Interpretes, qual era la cosa de mayor im portancia en el gouierno de la republica? El qual le respondio, que el conseruar a los subditos en perpetua paz, y q# ellos alcançassen breuemente justicia en sus pleitos: porque vna de las condiciones de la justicia es que se abreuie: y esto es lo que todos piden, y por lo que nunca se acaban de dar memoriales y peticiones a los Reyes y magistrados; porque a la verdad la di laci# de los negocios y pleitos consume de tal manera, aun a los ricos, que se puede dezir, que el vencedor queda v#cido: y quando viene a alcançar sentencia en fauor; no agradece nada a la justicia, porque los gastos que ha hecho, acontece ser mayores que el fruto de la sentencia, como cuenta Iuan Botero en su libro de estado, [2834]que vio en Paris sobre vn pleito de seis ducados de principal, condenar al reo en sesenta ducados de costas: y assi a muchos les es forçoso, para euitar las dichas molestias, o dexar los pleitos, o componerse con sus contrarios. [2835]En Ynglaterra, Escocia, y mas en Turquia que en otra parte alguna, se haze justicia sumaria, y casi estando sobre vn pie; porque despues de comer, con biua fuerça de testigos en vn momento se deciden y acaban causas grauissimas, sin tantos terminos, prorrogaciones, es crituras, oficiales, y medianeros; de ma nera que el tiempo, el gasto, y el nume ro de las personas no exceda de lo que requieren las leyes. [2836]De Iulio Cesar se lee, que considerando los inconuini#tes de la largueza de los pleitos, come tio a hombres eminentes, que reduxessen el derecho ciuil, que estaua esparzido, y lo ordenassen y concertassen con el dicho intento: y Vespasiano procurò que los pleitos se acabassen con mucha breuedad, y escogio personas de autoridad, a los quales la dio para hazer sumariamente justicia: y Tito su hijo, por el desseo que tenia de atajar los pleitos, vedò que no se pudiesse disputar ni tratar vna cosa intentada, por diuersas leyes, ni pesquisar contra vn difunto passados ciertos años. Y el Emperador Iustiniano [2837]mando, que aque llos fuessen proueydos por Gouernadores de las prouincias, que fuessen **[469]** conocidos por hombres de buen credito y fama, y en la administra cion de la justicia expeditos y despachadores. Y el Catolico Rey don Fernando, en vna ley destos reynos [2838]dixo, que su voluntad era, que la justicia se dè prestamente a quien la tuuiere. Y su Magestad del Rey nuestro señor escriuio al senado de Milan, que recibiria en gr# seruicio, que alguno le pusiesse alguna. forma mas breue y espidiente para hazer justicia y acabar los pleitos. Tres cosas dezia el Obispo Simancas [2839]q# desseaua ver proueydas en esta materia. Vna, que los terminos vltramarinos se quitassen, o c# gran dificultad se concediessen. Otra, que los abogados que defendiessen causas injustas, fuessen multados, y c# ignominia

punidos. Y la tercera, que los caluniosos litigantes pagassen todos los gastos, cos tas, daños y menoscabos a la parte que venciesse.

[sect. 79] Y sepa el Corregidor, que puede con cau sa abreuiar y prorrogar no solo los terminos arbitrarios, pero los legales, aunque esten estatuidos y assignados por palabras limitadas y taxatiuas: y no solo puede hazerlo con causa, pero pecaria no lo hazien do: y ésta tengo por mas recibida opinion, aunque la contraria tambien es comun. [2840]Y esta resolucion procede mayormente, quando la relaxacion del termino se comete al juez, o se comprehende debaxo de su ministerio, que en tal caso no es traspassar la disposicion de las leyes.

[sect. 80] Pero es de ver, si los diez dias de la oposicion, que conforme a la ley Real [2841]se encargan al reo **[470]** executado para mostrar paga, o quita, podra el juez prorrogarlos de pedimiento del actor, en cuyo fauorse concedie ron limitadamente, y en odio del reo moroso, como loda a entender la dicha ley Real, [2842] en quanto dize; *Por escusar malicias de los deudores que alegan contralos acreedores excepciones y razones no verdaderas por alargar las pagas, por no pagar lo que verdaderamente de uen, &c.* Y digo, que en la ciudad de Soria, d#de yo fuy Corregidor, hallè auerse estilado prorrogar el juez los dichos diez dias de la oposicion de pedimiento del actor por algun breue termino, sin perjuizio de la via executiua, para liquidar la cantidad incierta por que se pidio execucion, o en satisfacion de lo alegado y opuesto por el reo, y yo passe con el dicho es tilo y pratica: y despues aca en otros corregimientos y juzgados la he continuado, y no es contra derecho, si no muy conforme a el, por que el fauor que la ley introduxo por elactor, y en odio del reo moro so, como queda dicho, en reduzir a solos diez dias el termino #uato rio, no se deue retorcer en odio del actor, [2843]en especial que de la dicha prorrogacion de termi no ningun perjuizio se le sigue al executado, **[sect. 81]** pues el termino que se prorroga, ha de ser comun, [2844]en el qual tambien podra el prouar mejor su oposicion. Y c# esto concurre, que pues el acreedor puede de la via executiua hazer ordinaria contra vol#tad del deudor, no le haze agrauio en gozar de la dicha prorrogacion. Y por esta opinion y prati ca haze vna dotrina de Alexandro de Imola, que es muy a proposito, [2845] y lo que traen Acursio, y Bartulo, y otros; [2846]y esta pratica tuuo expressamente Monterroso, [2847]al qual no dudamos de alegar, por tenerse por cierto, que su obra fue de vn con sejero grauissimo; y le siguieron en este articulo Azeuedo, [2848]y Iuan Gutierrez; [2849]y en el juzgado de Prouincia de esta Corte lo he visto practicar algunas vezes a Alcaldes della. De otro articulo dependiente deste, si el dicho termino legal de la oposicion en via exe cutiua, se podra por el consiguiente abreuiar en negocios de alcaualas, **[471]** y en negocios cometidos à juezes executores, tratamosloen otro capitulo. [2850]

[sect. 82] Sin que a lo dicho obste lo que traen Auiles [2851] y Peralta, [2852]diziendo, que si el actor pidiere execucion por alguna suma incierta, y no liquida, que se puede m# dar executar, con que la liquidacion se haga dentro de los diez dias de la oposicion: porque esto se ha de entender, saluo si el actor pidiesse mas termino para ello, el qual se le deue conce der, segun lo que queda dicho, y por lo que tra# Rodrigo Suarez y otros, [2853]en el mismo caso de auerse de liquidar la dicha suma incierta, y no lo restringen ni limitan a que aya de ser precisam#te en los diez dias de la oposicion. En vn caso se podria limitar

la dicha pratica, segun Iuan Gutierrez, [2854] y es, si el actor huuiesse visto las prouanças, que entonces el derecho lo prohibe, por el peligro del soborno de los testigos.

[sect. 83] Y en tanto es verdad que deue el juez limitar los terminos que las par tes piden de malicia, q# si toda via persistieren en pedirle, diziendo q# tienen los testigos fuera del Reyno, o lexos del pueblo, si le parecie re concederselo, podra hazerlo, imponi#doles alguna pena en caso q# no hizieren prouança: [2855] porque es regla general, que el juez ha de obiar las malicias y calunias de los litig#tes, no por su imaginacion, si no quando por grande y vehemente presuncion le c#stare dellas, [2856] y aun podra de su oficio, constandole por los autos, o por confession, que el actor carece de acion, repelerle del juizio, segun vna glossa [2857] celebrada por los Doctores.

Tambien podra el Corre **[sect. 84]** gidor con causa, segun vna glossa y Baldo, [2858] **[472]** reuocar el termino y dilacion que vna vez huuiere concedido; a#que en esto, como dize Baldo, ha de ser tan benigno, como en alargar los terminos escasso. El breue despacho de las causas criminales se encomienda en el ca pitulo siguiente.

[sect. 85] No consienta el Corregidor que la causa se diuida por industria de los escriuanos, y por sus interesses, si no juntese toda, ante quien pende la causa primera, de donde emana todo lo anexo, o acessorio dependiente: [2859]en lo qual se guarde la costumbre, o orden#ça que entre los mismos escriuanos sue le auer en algunos pueblos, y si no la huuiere, procure que la aya, para que se guarde adelan te, y no se permita que vnos escriuanos quiten por soborno, o por malas maneras los negocios a los otros.

Siempre que pudiere **[sect. [86]]** el Corregidor, procure euitar a los subditos de pleitos, no por subtraer se de administrarles justicia, ni haziendose arbitro entre ellos, porq# ni se ha de enfadar de los pleitos, ni ser arbitra dor, si no porque como el fin de la justicia es la paz, ha de mostrar y dar a entender que gusta de las auenencias y c#ciertos que toman los pleiteantes, para que no tra t# pleitos y trapaças injustamente y de vicio, como hazen muchos, pues los hombres buenos, y los Emperadores, y las leyes, y sobre todo el Euangelio aborrece los pleitos, aunque sea con perdida. [2860]A este proposito haze lo que dixo Caton Censorino, tratandose en el Senado Romano de que se hiziesse consistorio mas sumptuoso y magnifico, con mas patios, corredores y galerias de marmol, y con mas reparos de sol y agua, para comodidad de los negoci#tes: en lo qual dio voto y parecer, diziendo que se ria mejor y mas conuiniente sembrar los patios que auia, de abrojos de hierro, y de puntas de clauos agudos, para que los hombres huyessen de entrar en aquellos tribunales y audiencias, como despeñaderos y abismos de tan tos males, ruyna y destruicion de muchas vidas, honras, y hazi#das; porque en aquello solo dio a entender Caton, que los buenos juezes no deuen regalar **[473]** ni atraer a los negociantes a pleitos, mostrando con dulces palabras y obras, que gustan dellos, y admitiendo pleitos viciosos, o sobre causas leues, como hazen muchos oy dia, [2861]si no al contrario mostrar que los aborrecen, y que les satisfaria mas la concordia y quietud, para que castigados y amedrentados con esta demostracion del juez, se les quite la gana de buscar pleitos.

[sect. 87] El modo de despachar y sentenciar los processos (aunque esto se haze fuera de audiencia, quedarà dicho aqui) es, que los despidientes puede el juez des pacharlos por relacion de los escriuanos, yendo con cuydado y aduertencia de sus relaciones, y que ellos sepan que el juez està vigilante sobre ellos; pero para sentenciar en difinitiua los pleitos ciuiles, o criminales de importancia, soy de parecer, que el juez man de que se los dexen

en supoder, y el los vea por su persona: lo qual hara mas breuemente viendo lo sustancial, y c# mas satisfacion de su conciencia; porque ya hemos visto muchas falsas rela ciones de escriuanos corrompidos y dadiuados. Y si huuiere costumbre de que en presencia de las partes se relaten, passe con ella, porque no ay duda sino que con la presencia dellos, y de sus abogados, se discute y examina bien la verdad, y muchas vezes se allanan y confiessan cosas, conque el juez se informa mejor para sentenciar: pero aun en este caso haga que el processo se quede en su poder, y el a solas le reuea y considere. Yo assi lo pratiquè, y me hallè bien: y de mas que por ley Real [2862] està prohibido que los escriuanos hagan las rela ciones, y tener los Corregidores Relatores, es consejo éste de hombres praticos. [2863]

[sect. 88] En lo que toca al tiempo, dentro del qual està obligado el juez a sent#ciar las causas, dize la ley Real, [2864]que despues de cerradas las razones, que es estando concluso el pleito, pronuncie la sentencia interlocutoria hasta seis dias, y la difinitiua hasta veynte, so pena de pagar las cos tas dobladas a las partes, y mas cincuenta mil marauedis para la cama ra y denunciador: pero esto se guarda muy mal y en la expedicion y des pacho de los negocios ay de ordinario mucha tard#ça, porque los juezes lo que mas presto sentencian, es los pleitos de denunciaciones y de decimas, de que sus Corregidores y ellos son interessados. **[sect. 89]** Pero es de aduertir, que no se dira estar el juez en mora, ni incurrir las dichas penas, ni culpa de retardar las s#t#cias, sino despues de auer sido requerido por la parte, [2865] **[474]** para que sentencie passados los dichos terminos legales: y escusarse ha el juez de pena por retardar las causas, si es tuuiesse ocupado con muchos negocios, [2866]comoes en la Corte del Rey.

[sect. 90] Las sentencias es muy bien que se pronuncien en el audiencia, porque es acto digno del tribunal, [2867]y de su representacion, estrepito y con flicto, y estan alli las par tes y procuradores a quien se notifican a me nos costa.

[sect. 91] En lo que toca a ser sufridos en dar audiencia los juezes, auia bien que declamar, porque no ay cosa que tanto si# tan y lamenten los subditos, como ser atropellados y no oydos (qu#to conuiene) en sus negocios; como quiera q# los Oydores se llaman assi, porque dando exemplo a los demas juezes, son puestos para oyr y escuchar las razones de los litigantes; y despues de muy bien oydas y en t#didas, juzgarlas: y en esto, y en el encerrarse y esconderse en sus casas los juezes para ver los negocios sin las partes, y sin sus abogados, o por otros respetos, y fauores, y determinarlos sin ser informados, ay harta necessidad de remedio. **[sect. 92]** Tanta es la arrogancia e insolencia necia y aborrecible de algunos, (vituperada a cada passo de las leyes diuinas y humanas,) [2868]q# se hazen soberanos y di uinos, y sumos sabios, c#fiados demasiado de su ciencia y prudencia; [2869] no deuiendo ninguno, segun dize el Eclesiastico, [2870]persuadirse a que es del todo suficiente, pues es opinion de sabios, **[sect. 93]** en los negocios arduos y dudosos consultar no solamente a los jurisperitos, [2871]pero aun conferirlos con los ignor#tes del derecho, o alomenos admitir su parecer: como se lee de Bartulo, [2872]que comuni **[475]** caua con los mercaderes los casos y dudas en que el era consultado: y assi lo aconseja san Geronimo; y por san Mateo, [2873]y san Lucas [2874]se di ze, que muchas cosas se reuelaron a los pequeñitos, que fueron ocultas a los sabios: y el Filosofo Crissipo dixo en sus prouerbios, [2875]Lo q# tu no sabes, quiça lo sabe tu asnillo. **[sect. 94]** Vereis algunos juezes en los es

trados, que con furor barbaro, o tiranico (que assi lo llamo Maximo Tirio, [2876]atropellan y no quier# oyr las partes ni sus razones, ni almisero preso, ni a su abogado sus defensas y fundam#tos, y en sus casas es me nester por fauor con ellos, o por dineros con sus pages, procurar la entrada a negociar; como lo dize vna ley de Const#tino: [2877]y despues suelen algunos apercebir la breuedad con fingida ocupacion; y assi vemos de negocios mal entendidos y atropellados tantas sentencias agrauiadas, y tantas gentes destruidas, y pocos juezes castigados por es to en priuacion de oficio, como lo resueluen los Doctores. [2878]C#siente esto el Rey (cuyo zelo es santissimo) no por que lo aprueue, si no porque no llega a su noticia. Sufrenlo los subditos, porque estan acostumbrados a obedecer y a padecer, y porque es indiscrecion, como dize Seneca, [2879]ladrar contra los que pueden mor der. Y permitelo Dios, por los pecados del pue blo, o para castigo infer nal de los tales ministros, porque el juez que no oye de buena gana, no merece en el tribunal de los hombres ni en el de Dios ser escuchado. Quien no vee lo que esto importa? o comose consuela el juez que haze lo contrario? Va descontento el que no es oydo, aunque sea vencedor, y el condenado se conforma con la sentencia, si ha sido escuchada bien su def# sa: y va despechado, por no dezir desesperado, y exclamando al cielo, el que es condenado en la honra, o vida, o hazienda, y no tuuo grata ni bastante audiencia, segun a este proposito lo dixeron muy bien san Ambrosio y otros. [2880] **[sect. 95]** Del Emperador Trajano se **[476]** lee en su vida, [2881]que por muy retirado que estuuiesse en su casa, ni por muy malo que se ha llasse en la cama, ni por muy ocupado que estuuiesse en la guerra, jamas a hombre que le vi niesse a pedir justicia, se le denegò audiencia. Y de lo mismo alaba Cice ron al Magno Pompeyo. Y tambien es alabado de lo propio el Magno Alex#dro. Los Romanos acost#brau#, segun refiere Plutarco, [2882] que las casas de los Tribunos estuuiessen abier tas de noche y de dia, y que fuessen puerto y pre sidio de los menesterosos. Mucho gana la gracia y amor y reuerencia de los subditos el juez y el Corregidor, que es facil en dar audiencia: y por el contrario el dene garla les acarrea mucho odio, como largamente lo escriuen Beroaldo [2883] y Clictoueo [2884]y Cassaneo: [2885]y en nuestros tiempos exclamò sobre esto el docto varon Burgos de Paz: [2886]y esto baste para que los Corregidores y juezes esten muy aduertidos en ser sufridos en oyr las partes y a sus abogados, y que se precien mucho desto.

[sect. 96] Casos ay, en que està disculpado el juez en de negar la audiencia a los litigantes, como seria, quando presentassen peticiones descortesses, ò in juriosas, o caluniosas, [2887] que en tal caso las puede despedaçar con los dientes. Y tambien, como en otro capitulo diximos, [2888] **[sect. 97]** pueden los juezes denegar la audiencia denoche, y a horas de comer, [2889]saluo si huuiesse peligro en la tardança, y en otros casos que refieren los Doctores. [2890]Y haze al proposito, que Christo nuestro Redemptor, segun san Mateo, [2891]se retirò de las gentes y turbas que le seguian, y apartado de todos se subio so lo al monte para orar.

[sect. 98] Dos cosas aduierta el Corregidor al principio del oficio de prouer por auto, y hazerlo notificar a los escriuanos en el audiencia (a imitacion de los Pretores Romanos, que al principio de sus magistrados, segun refieren Ciceron, Alciato y otros, [2892]hazian escriuir en vna tabla algunos capitulos y modos que auian de obseruarse en la

administracion de justicia.) La vna es, que assienten los escriuanos en lo que le dieren a firmar, [2893]los derechos pertenecientes al juez, segun el ar#cel Real nueuo, o la costumbre antigua de la **[477]** audiencia, en lo que mon taren menos que el ar#cel: [2894]porque su intencion es de guardar aquello, y que pongan por membrete la sustancia y suma de lo que le dan a firmar, y que assi mismo le trayan a tassar las costas [2895]processales, conforme al dicho arancel: lo qual està presto de cumplir siempre que le fuere la tassacion pedida. [2896] **[sect. 99]** La otra aduertencia es, que tambien haga el Corregidor notificar a los escriuanos vn auto, diziendo, que por quan to el es forastero, y no puede conocer los abonos y creditos de los naturales, que aduiertan en el tomar de las fiança de todos los negocios ciuiles y criminales, y en especial de las tutelas y curadurias, q# sean de personas arraygadas y abonadas, y q# sean a su riesgo y cargo, y no del Corregidor, [2897] **[sect. 100]** que ya hemos visto a ca bo de veynte años pedir a vn juez, y condenarle por vna fiança de tutela que admitio no abonada; y con lo dicho euitarà calunias, y las pe nas de las leyes: [2898]y de estos autos guarde los testimonios en su escritorio, con otros papeles, de que siempre se aperciba para la residencia; porque lo que con la va ra en la mano es claro y facil, en dex#dola se ha ze escuro y dificil: como quiera que los rostros, y los animos, y las obras de los que parecian antes amigos, se muestran despues muy de otra manera.

SVMARIO DEL capitulo quinze.

PORQVE razon se introduxo el vso dela carcel, y por quien, nu. 1 . y 4 .

Quien inuento las prisiones, nu. 2 .

Quien inuento carceles para clerigos, num. 3 .

Varios epitetos de la carcel, y si es para pena, o para guarda, num. 5 6 . y 8 .

Que nose den malas ni escuras carceles, ibidem.

[478] Si se vsa y se puede condenar a carcel perpetua, num. 7 .

De la carcel de los nobles, y de los Letrados, y si puede el juez assignarles por carcel vn palacio, o la ciudad, num. 9 . y 12 .

Si el noble huuiesse quebrado la palabra, o carceleria, no se deue hazer confiança del, nu. 10 .

Si tendra pena el preso, que se huyo y fue a presentar ante el superior, ibi.

Por blasfemia que carcel se puede dar al noble, y al Corregidor, y al oficial necessario en la republica, num. 11 .

Por delitos graues que carcel se deue dar al cauallero, num. 12 .

La pena del que haze carcel priuada, y qual se dira serlo, numero. 13 . y 17 .

Quales personas que no sean justicias pueden prender a otros, nu. 14 .

Los que prenden, o detienen sin poder lo hazer, que pena, o disculpa tienen, num. 15 .

El que detiene al clerigo, si està descomulgado, num. 16 .

Que deudores pueden ser encarcelados, num. 18 .

Clerigos, y frayles quando pueden ser presos por el Corregidor, numero. 19 .

Los hijosdalgo quando pueden ser presos por deudas, y del conocimiento de sus hidalguias, nu. 20 . y 23 .

Hijosdalgo si pueden renunciar el priuilegio de no estar presos, nu. 21 .

Hidalgos en quales bienes no pueden ser executados, numero. 22 .

Hidalgofiador en causa criminalsi pue de ser preso por la condenacion pecuniaria àplicada a la parte, numero. 24 . 26 . y 27 .

Respeto de la pena que se aplica a la parte, si se dira criminal la causa, o quando se aplica al fisco, nu. 25 . y 28 .

Quales Doctores, o Lic#ciados no pueden ser presos por deudas, ni dar fiadores de saneamiento, num. 29 .

Los menores de veynte y cinco años si pueden por deudas ser presos, y haZer cession de bienes, ibid.

Los enfermos si pueden ser presos, o asse gurados en las causas criminales, o ciuiles, y quando ser sueltos dela pri sion, ibid.

Mugeres si pueden estar presas por deudas, num. 30 .

Hidalgos, y mugeres, si pueden estar pre sos por alguna mala administraci# de tutela, o de otra causa, nume. 31 .

Mugeres son de fragil consejo, y traba jan contra los propios prouechos, n. 32

Los antiguos a todas las mugeres dauan tutores, num. 33 .

La muger tratante, y que se alça, si pue de ser presa, num. 34 .

En lo penal y odioso si se puede haZer extension, num. 35 .

El genero masculino si comprehende al femenino, num. 36 .

La intencion de la ley se ha de considerar, y no las palabras, nu. 37 .

[479] No por qualesquier delitos se deuen encarcelar mugeres, y en que forma, ibidem.

Visita de carcel quando se deue hazer, numero. 38 .

Corregidor Teniente, alguaziles, procuradores, y escriuanos, hallense a las visitas de carcel, num. 39 . 40 . y 42 .

Escriuanos como han de hazer relacion de las culpas en las visitas de carcel, num. 40 .

Quien ha de proueer en las visitas de carcel Corregidor, o Teniente, nu. 41 .

Escriuanos ni alguaziles no reciban querellas de partes ni denunciaciones sin noticia de la justicia, ni den mandamientos de prision, num. 43 .

Alguazil ni carcelero no quiten ni aliuien prisiones, num. 44 .

Examen de testigos no se cometa en las causas criminales, o ciuiles arduas, sin embargo de costumbre, num. 45 .

Del gran daño de tomarse las informa ciones sumarias por los escriuanos a solas sin el juez, num. 46 .

En que casos se puede cometer el examen de los testigos al escriuano, y si de la comission ha de c#star por escrito, num. 47 . y 48 .

Si valen los dichos de los testigos examinados sin juez, num. 49 .

Del libro para la visita de carcel, y del orden de hazerla, nu. 50 . y 51 .

Del libro de entradas, y de soltar, numero. 52 . 53 . y 54 .

Del libro de penas de camara y gastos de justicia, y obras publicas, y pias, numero. 55 .

Del cuydado quese deue tener en hazer assentar las condenaciones en el libro, num. 56 .

Que aya en la carcel prouision de prisiones, numer. 57 .

Que aya apartamiento en la carcel para dar tormento, y que personas han de assistir a ello, y quien le daua antiguamente, y que aya apartado para retirar algun preso, nu. 58 .

Los presos de ordinario aconsejan a otros que oculten y nieguen la verdad, num. 59 .

Si se deue tomar la confession luego al delinquente, num. 60 .

Si esta obligado el delinquente a declarar la verdad preguntado juridicamente por el juez con juramento, num. 61 .

Si se deue tomar juramento al reo, de quien se sospecha que se ha de perjurar, num. 62 .

Que se apliquen condenaciones para los pobres de la carcel, num. 63 .

Nose lleuen costas ni derechos a los po bres presos, ni a los que estan por cosas liuianas, ni sean detenidos por ellas en la carcel, num. 64 .

Que aya altar donde oyan missa los presos, y hagan dar los Sacramentos a los que se han de justiciar, numero. 65 .

[480] Si se dilatara la execucion de lajusticia por deZir el delinquente que no esta preparado para comulgar, num. 66 .

Si es bien que no visite el Corregidor a solas al que ha de justiciar, n. 67 .

Que aya distincion de carceles para toda suerte de gentes, y de la carcel de cada estado, num. 68 .

Si se puede lleuar carcelage a los que no entran dentro de la carcel, n. 69 .

Si puede el carcelero de vna persona lleuar mas de vn carcelage, nu. 70 .

El escriuano sipuede lleuar derechos al preso por lo que toca al querellante, antes de ser condenado en costas, nu mero. 71 .

Quando se admite procurador, o no, en la causa criminal y de preso, nu. 72 .

En la visita de carcel aya silencio, orden, y concierto, y no se digan palabras ociosas ni gracias, num. 73 .

No se digan injurias a los presos, y la correcion seaconmodestia, num. 74 .

El abogado, y procurador de pobres as sistan: y de la pena de lo contrario, numero. 75 .

Como deuen ser compelidos los pobres a haZer cession de bienes, num. 76 .

En comiendase al Corregidor el despacho de los presos, nu. 77 . y 79 .

En dias de fiesta si se pueden executar penas corpor ales, num. 78 .

En qualquier tiemp que conste de la inocencia del reo, si le deue soltar el juez, num. 80 .

Abreuiense los terminos, y dilaciones maliciosas del acusador, y del acusado. num. 81 .

Si se deue dilatar la execucion de vn condenado, para sacarle junto con otros, nu. 82 .

No acelere el Corregidor demasiadamente el despacho de los presos, ni sus defensas, ni la execucion de las penas, ni se indigne si le recusaren, y acompañese, num. 83 .

Si escrita y firmada la sentencia, ha lugar recusacion del juez ordinario y del superior, ibid.

Como ha de proceder el Corregidor, quando se le da noticia de algun de lito, numero. 84 .

En juiZio no se deue mouer el juez por lo que las partes dizen, sin informa cion, y qual basta para prender, nu mero. 85 .

Quando sin preceder informacion se puede hazer prision, num. 86 .

Que admita el Corregidor las querellas, y haga diligencia sobre ellas, sal uo algunas muy leues, num. 87 .

Quando el Corregidor ha de prender al herido querellante, num. 88 .

A las pendencias entre caualleros, o g# te de calidad acuda el Corregidor por su persona, y como deue proceder, num. 89 .

Al aleuoso saquele de la Yglesia, nu. 90 .

Como deue el Corregidor acudir luego al herido para que conste del delito, **[481]** y preguntarle si quiere querellar, numero. 91 .

Si puede el Corregidor prometer premio al que manifestare el delinqu# te, numero. 92 .

Quando deue el Corregidor hazer q# medicos vean si el muertofue atosi gado, o ahogado, o quando deue m# darle desenterrar para que le vean, numero. 93 .

Si piden los muertos vengança a Dios contra quien los mato, numero. 94 .

Si para desenterrar al muerto, para que le vean medicos, es necessaria licencia del eclesiastico, num. 95 .

De que personas consta el juiZio criminal, y quales son delitos publicos, y quales priuados, para proceder de oficio, num. 96 . y 97 .

Quando puede el juez proceder sin par te, numero. 98 .

Procediendo el juez de oficio, si puede examinar al delator, ibid.

Quando puede el juez criarfiscal, numero. 99 .

Pesquisas temerarias, y generales no se hagan: y la pena de lo contrario, numero. 100 . y 101 .

De los ardides y otras aduertencias para aueriguar los delitos, numero 102 .

El negocio si ha de passar ante el escriuano donde el juez procedio de oficio, o donde querello la parte, nu. 103 .

Al preso que merece pena corporal, y al condenado en pena pecuniaria, o denunciado, si se sufre dar enfiado, numero. 104 .

La falta de abono de los fiadores para soltar, o assegurar a alguno, si es a riesgo del juez, o del escriuano, ibid.

No suelte el Corregidor al que esta pre so por mandado del Rey, o de los su periores, o de juez de comission, o por requisitoria, num. 105 .

De la assisteneia de los Regidores a las visitas de carcel, y como deue proce der el Corregidor con ellos, numero. 106 .

De la soltura de los presos por las Pascuas, num. 107 .

Quando por deuda, o por delito puede vno ser preso en dias feriados, ibidem.

De la limosna que se deue procurar pa ra los presos en las Pascuas, y visitas generales, y del merito de socorrer los pobres, num. 108 .

El que se presenta en la carcel, si se presume inocente, y si se podra dar enfiado, num. 109 .

Con la presentacion del reo si se purga el vicio de la fuga, num. 110 .

El que huye de la carcel, quando es auido por confiesso, y la forma de pro ceder en esto, y la pena dello, nume ro. 111 .

La grandeza de la alta jurisdicion, se considera en la carcel, num. 112 .

[482] Quales negocios son demas estima, y peso, los criminales, o los ciuiles, numero. 113 .

Del trabajo de los juezes de primera instancia en las causas criminales, porno poder guardar a la letrasiempre las leyes, num. 114 .

De la poca correspondencia de los juezes superiores con los inferiores sobre las consultas de los negocios criminales que les hazen, num. 115 .

Como los sabios antiguos dudaron muchas cosas, y las consultaron, y eran respondidos a ellas, num. 116 .

De la obligacion que tiene el Corregidor para consultar lo dudoso, con los superiores, num 117 .

Sobre que cosas no deue el Corregidor consultar a los superiores, numero. 118 .

Estando pendiente la relacion y consulta, si podra el Corregidor proceder a la execucion del negocio, numero. 119 .

Como deue el Corregidor visitar al alcayde de la carcel, y saber como tra ta los presos, y en que pena incurre no lo haziendo, y el alcayde, y qualquier que los maltrata, numero. 120 .

Sepa si tienen los presos necessidad de algo, y prouealo, num. 121 .

Sepa si el alcayde recibe dadiuas, numero. 122 .

Las alcaydias de la carcel a cuya pro uision eran, y son, num. 123 .

Del recato del carcelero, con los que en tran, y salen, num. 124 .

El carcelero, y el pastor estan obligados a prouar su cuydado, y buena guarda, y està contra ellos la presuncion para pagar el daño, y las penas, nu mero. 125 .

Si se escusarà el alcayde con auer puesto buen Teniente, num. 126 .

De la pena del alcayde que trata, o c# siente tratar deshonestamente con alguna presa, num. 127 .

Informese el Corregidor si el alcayde tiene tablageria, o vende viandas, num. 128 .

De las disculpas, y descargos de los carceleros, num. 129 .

Exemplos de mugeres valerosas, que mudando el habito libraron a sus ma ridos de las carceles, nu. 130 .

En que pena incurre la muger, que c# astucia y engaño libra a su marido de la carcel, num. 131 .

El carcelero engañado por los dichos ardides, que pena merece, numero. 132 .

Del que saca à otro de la carcel, ibiden.

Que no se enfade el Corregidor de las peticiones, e intercessiones de presos, aunque cada dia insten, y porque razones, nu. 133 .

Los presos llamanse miserables personas, y el beneficio que se les haZe, obrapiadosa, num. 134 .

[483] Del vso de los verdugos entre los Hebreos, Persas, y Romanos, num. 135 .

De la infamia, odio, y peligro del oficio del verdugo, num. 136 . y 137 .

Si se quiebra la soga, si se librara el delinquente que ahorcan, numer. 137 .

Verdugo tiene de derecho los vestidos del que justicia, y quando, y hasta que quantia, num. 138 .

Para el oficio de verdugo quien puede ser apremiado, num. 139 .

Si en lugar de pena de muerte se puede imponer el oficio de verdugo, numero. 140 .

Para executar justicia corporal, si se puede tomar la bestia agena, numero. 141 .

Si se librara el condenado a muerte, pidiendole vna ramera por marido, num. 142 .

De la sepultura delos justiciados, y por que orden han de ser quitados de la horca, num. 143 .

COMO SE DEVE auer el Corregidor en el despacho de los presos, y visita de carcel, y del Alcaide della. Cap. XV.

[sect. 1] POR las malas y auersas inclinaciones de los h#bres, obstinacion y pro teruia de los malos, y para vengança y castigo dellos, dixeron Cice ron y otros, [2899]que se auia instituydo por los antiguos el vso de la carcel, para que como brutos indomitos, maniatados, y comprimidos, sossieguen envn lugar, en es pecial aquellos, que con la dis ciplina espiritual y correcion no quieren em# darse. Tito Liuio [2900]dize, que enla creacion y aumento de la ciudad de Roma, Anco Marcio, visto que se cometian delitos ocultos, determinò para terror hazer vna carcel leu#tada en medio dela plaça. **[sect. 2]** Y el Rey Tarquino Superbo, segun Alexandro de Alexandro y otros, [2901]fue el primero que inuentò prisiones para los encarcelados. **[sect. 3]** Y para los clerigos el primero que in uentò carceles y prisiones, segun Duareno, [2902] fue el Papa Eugenio Segundo. **[sect. 4]** Pero de mas atras se tiene noticia que las huuo, pues se lee en el Genesis, [2903]que en Egipto huuo carcel, y que en ella estuuo preso Ioseph. Y tambien se sabe, [2904] que los Persas, los Thes salonicos, los Siracusa-**[484]**nos, los Messenios, los Atenienses, los Cartaginenses, y los Cypros, y otras naciones, tuuier# carceles, algunos muy estrechas y profundas, y otros menos, para diuersos efectos, y con di uersos nombres; y seg# dizen Plutarco, y Celio Rodiginio, [2905]ay opinion, que el laberinto de Creta fue instituido para carcel; el qual no tenia otra incomodidad, sino que por ser tan inextricable, no podia salir el que entraua en el. Pero muy mas antiguo principio y origen tiene la carcel, porque fue instituida por Dios, [2906]para castigar el pecado de la soberuia de Lucifer, por auer dicho, segun el Profeta Esayas, [2907]en persona del Rey de los Assyrios, Subire al cielo Em pireo, y leuantarè mi silla, y sere semejante a Dios: lançando y echan do del cielo los angeles malos, y del lugar que gozauan, a los abismos infernales, [2908]los quales Dios les señalò por carcel y castigo; y en el juizio final, dize Esayas, [2909] que los demonios seran encerrados en la carcel. Y tambien se prueua es ta verdad, por lo que hi zo el mismo Dios con los santos Padres, a los quales detuuo en el Lim bo [2910]por el pecado, hasta que por los meritos de la passion de Christo fue el linage humano redimido.

[sect. 4] Los Griegos, y a su imitacion el Iurisconsulto Vlpiano, [2911]llamaron a la carcel atadura publica. **[sect. 5]** Ciceron, Apuleyo, Cornelio Tacito, y los Latinos, [2912]la llamaron custodia publica: y assi Bartulo y otros, [2913]haziendo magistralmente difinicion de carcel, dize, que es vn lugar seguro y horrible, hecho, no para dar pena a los que en el son presos, si no para guarda y custodia de los delinquentes y deudores que no pagan. El Emperador Constantino [2914] **[485]** determina, que la carcel sea lugar seguro y saludable, demanera que lo que es hecho pa ra guarda, no se conuierta en pena. Y no repugna esto a la palabra de la difinicion de arriba, horrible, porque esto se dize de parte de la priuacion de la libertad, y de la claridad, y por otras causas. Alcia to y otros [2915]afirm#, que n# ca la carcel deue ser lugar de pena, ni se deue subrogar en defeto de otra pena legal: y desta opinion fueron las le yes de la Partida. [2916]

[sect. 6] Baldo fue de contrario parecer, [2917]que la carcel se puede dar por pena, la qual es ygual a la pena de las labores del hierro, que vsauan los antiguos: y assi consta por algunas leyes ciuiles, y lugares de Ciceron. [2918]De derecho Canonico [2919]no dudamos, si no que la carcel se puede dar pena, porque en los casos en que por ley ciuil se daua pena de muerte natural, o destierro perpetuo, **[sect. 7]** de de recho Canonico dauan y se da oy carcel perpetua al clerigo, y al lego subdito del juez eclesiastico, segun dotrina de Inocencio Papa y otros. [2920]Y este genero de carcelpertua vsaron los Romanos, y lo vsan oy, segun lo afirma Prospero Farinacio, [2921]y embi# al castillo de Hostia per petuamente, o por algun tiempo al delinquente digno de pena de muerte, porque alli por la intemperie del ayre luego se muere, y se vsa desta comutaci# de pena algunas vezes por no infamar al reo. Tambien vsaron la carcel perpetua los Persas, los Siracusanos, los Mes sanios, y otras naciones, segun Alexandro de Alexandro, Celio Rodiginio, Valerio Maximo y otros: [2922]y tambien en estos Reynos se pratica, y en su lugar suele imponerse pena de seruir el delinquente per petuamente en las fronteras de Africa, o en galeras perpetuas, o a los Almadenes, segun Gregorio Lopez, y Tallada, y Salcedo, que **[486]** escriuio muy bien éste articulo. [2923] **[sect. 8]** Por leyes Reales tenemos casos, donde la carcel se puede y deue dar por pena, como es en caso de blasfemia, [2924]y de juego, [2925]y de resistencia, o injuria hecha a la justicia: [2926]y quando al carcelero se le fuesse el preso por leuissima culpa, [2927]y en otros casos, [2928]en los quales por leyes nueuas quedan corregidas las dichas leyes de Partida; y Baldo en otro lugar [2929] resuelue, que la carcel, es para muchos efectos. Vno es para pena, seg# derecho Canonico, y di chas leyes Reales: otro es, para quando detienen a vno para aueriguar su delito. [2930]Otro es, quando el condenado es detenido en la carcel, para que por la vexacion della pague. [2931]Otra es carcel de enemigos. [2932]Otra es carcel. de ladrones, y de salteado res, y de otros mal hechores; [2933]y finalmente el dia de oy la carcel es t# to para pena, como para guarda de los presos. Y assi concuerdan Bonifacio y otros [2934]la anti nomia de las dichas leyes, aludiendo a lo que sintio Platon, [2935]diziendo que en la ciudad auia tres carceles. Vna para custodia, y otra para los que prendian denoche, que andauan desmandados; y otra para pena. Segun lo qual seha de enten der vna ley del Iurisconsulto Modestino, [2936] que dispone, que al que ha estado mucho tiempo preso, se le modere la condenacion, por la pena padecida en la prision, segun Budeo, Alciato, y otros, [2937]contra Acursio alli: y assi se pratica, y se dize algunas vezes en las sentencias, Atenta la larga prision, que se le da por parte de pena.

Y siendo la carcel, comoregularmente es, para guarda y seguridad de los presos, y no para graue tormento y pena, no deuen ser me-**[487]**tidos en calabozos, soterraños, o mazmorras escuras, lobregas y feti das, como lo preuino el Emperador Constantino en vna ley, y lo aduierten los Doctores. [2938] Y aun deurian algunos juezes y carceleros no vsar de la crueldad que vsan en ponerlos presos en tan malinas carceles, priuados de luz, y en ocasion de enfermedades. Ni tampoco han de ser los presos aprisiona dos, siendo los delitos leues, o las carceles bi# seguras, segun Baldo y otros, y lo que latamen te ha escrito Farinacio. [2939]

[sect. 9] Llaman las leyes carcel el lugar publico, de putado para la guarda de los presos, como q#da dicho, exceto la carcel de los caualleros e hijosdalgo, y de los Letrados, que deue ser, segun derecho, y leyes des tos Reynos, lugar segu ro, pero decente [2940]a su no bleza. Y de aqui es lo q# dezian Cateliano Cota, y otros, [2941]que las carceles, o lugares que se llaman carcel, se varian por aluedrio del juez, segun la calidad de las personas presas, y de los delitos: porque al que es noble, puedenle dar por carcel toda vna fortaleza, y toda vna casa de cabildo, y toda vna ciudad, si el delito, y la confiança del preso lo permiten: porque si el caso fuesse graue, o atroz, o el reo huuiesse quebrantado la carcele ria, no se ha de confiar mas del. [2942] **[sect. 10]** Y eneste pro posito dize Angelo de Perusio, y le siguen muchos, [2943]que doquiera q# el juez pusiere al reo pa ra que estè recluso, es auido el tal lugar por carcel: y aun segun Pe-**[488]**dro Gerardo, es caso no table, que se cumple con la disposicion de la ley, o del estatuto, que pone pena, o orden de prision; y segun Cyno, [2944] el que huyesse de la tal carcel, deue ser castigado como si huyesse de la carcel publica: saluo si se presentasse ante los superiores, que en tal caso no tendra pena, ni se dira auer quebrantado el omenage, juramento, o carceleria, segun resuelue Belluga. [2945]Y funda la dicha sentencia de Ange lo, llamarse carcel priua da qualquier lugar, donde el que es libre, es detenido contra su voluntad. [2946]Algunos quieren, que sirua esto, para que los caualleros que estuuieren presos, en pena de su delito puedan estar en qualquier lugar: pero a mi juizio no es suficiente razon la de Angelo a este proposito: ni lo que dizen Puteo, Osasco, y Farinacio, [2947]que los ilustres se# dexados en prision con solo caucion juratoria, que por otro termino se dira pleyto omenage porque junto con esto se les ponen guardas.

[sect. 11] Y en especial en caso de blasfemia es peligro sa opinion dezir que el noble hijodalgo cumpla con estar preso en su casa, o en otra parte fuera de la carcel publi ca: aunque Auendaño, Auiles, y Gregorio Lopez, [2948]tienen que puede darse carcel priuada al noble, y al Letrado, y al juez, y aun a algunos oficiales publicos, estando con prisiones, como es al carnicero, que estè con prisiones en la carniceria pesando carne. Yo solamente he praticado en caso de blasfemia dar la casa de cabildo, o otra que no sea la propia, a los juezes, y a los caualleros, poniendoles vna guarda, demas de la arropea, como se acostumbra: y Azeuedo [2949]aconseja lo c# trario, que en este caso no se dè a los nobles su casa por carcel, por temor de la pena del talion impuesta al juez, que en la pena legal de la blasfemia dispensa [2950](la qual contra los juezes se executa muchas vezes sin justificacion) y lo mismo dize Iuan Garcia. [2951]Todo esto se ha traido para venir a concluir, que la carcel es lugar publico, y seguro, donde nin-**[489]**guno ha de ser herido, ni ofendido, hecha y c#stituida para la guarda de los presos, que es lo que las leyes destos Reynos, especialmente los capitulos de Corregidores, encomiendan, para que se tenga muy particular cuydado, q# donde no la ay, se haga, y donde la ay, estè bien reparada y con prisiones, para que los presos tengan fiel custodia.

[sect. 12] De lo dicho se infiere, que por los casos de muerte, o heridas graues, o otros delitos calificados, no deue el Corregidor tener a los caualleros hijosdalgo en carceles abiertas, y de donde puedan huirse, si no assegurarlos en carcel cerrada, [2952]y aun con alguna guarda en ella, requiriendolo el caso.

[sect. 13] Carcel priuada, prendiendo y deteniendo, o ligando, ninguno la puede hazer so pena de muerte, [2953]aunque esta pena no se pratica: pero el padre, o el Abad, o el señor para corregir, o recoger al hijo, o al esclauo, o al monge, [2954]bi# podran hazerla. Y qual se dira carcel priuada, ay c#trouersia entre los Doctores: porque Bartulo [2955]tiene, **[sect. 14]** que vnos pueden prender y detener, como son los dichos, padre, y señor, y el Abad; y estos no cometen culpa de carcel priuada: otros pueden prender y detener hasta veinte horas, y no mas, como son el marido al adultero, y qual quiera persona al fabricador de falsa moneda, al ladron y a otros: [2956]y deteniendo los mas tiempo, seria hazer carcel priuada. Y lo mismo se ria deteniendo al propio deudor: [2957]aunque por vna ley de la Hermandad puede ser detenido veynte y quatro horas. [2958] **[sect. 15]** Otros no tienen derecho de prender, ni de detener, enlos quales consideramos la causa porque detienen, si es para herir, o para hurtar alli luego; y constando deste animo, castigase el hurto, o la herida solamente, y no la carcel priuada: y si es para delinquir despues **[490]** de alli a algun espacio, o interualo de tiempo, castigase el detenimien to y carcel priuada, y t# bien el otro delito.

Pero contra esta distincion de Bartulo tienen Alberico y otros Doctores, [2959]diziendo, que aunque no sea vno detenido por espacio de veynte horas, si no por vn momento, se comete carcel priuada. Y a la dotrina de Bartulo responden, que procede en los que pueden prender y detener, segun los dichos exemplos: **[sect. 16]** y as si ay texto y Doctores, [2960] para que estè descomul gado el que detiene al clerigo en su casa, o en otro lugar priuado, aun que sea vn momento: saluo si el clerigo fuesse fugitiuo, y le detuuiesse su acreedor, como en otro lugar diximos. [2961] **[sect. 17]** Y el que detuuiesse a otro en parte de donde facilmente pudiesse huyr, no se diria cometer carcel priuada, seg# Alexandro y otros. [2962]Y si la costumbre escusa de la pena de carcel priuada, y de otras questiones en esta materia, se podra ver lo que aora han escrito latamente Tiberio Deciano, y Prospero Farinacio, y Azeuedo. [2963]

[sect. 18] Ya que hemos tratado de la carcel, veamos a que personas puede meter en ella el Corregidor para que en residencia no sea condenado por la injusta prision, como en otro capitulo diremos. [2964]Y digo, que a los malhechores, y a los deudores, en muchos casos que refiere Auendaño, [2965]y generalmente puede mandar prender a todos los que no fueren prohibidos, o personas priuilegiadas, a quien por derecho no puede prender, segun vna glossa, y lo q# trae Prospero Farinacio, [2966] **[sect. 19]** como son los Clerigos y Frayles notorios, [2967]saluo en los casos de que largamente tratamos en otro capitulo; [2968]y a los caualleros de las ordenes militares, bien los puede prender, pro cedi#do en sus causas, como tambien diximos en otro lugar. [2969]

[sect. 20] Alos hijosdalgo por causas ciuiles, que no deci#dan de delito, no los deue tener presos, ni por no dar fianças de saneamiento, constando por informacion sumaria, hecha con citacion de parte, que lo son; que para esto, y **[491]** para escusarlos de tormento puede el juez ordinario conocer de sus hidalguias, y ampararlos en su possession, aunque aya sobre ellas plei to pendiente; y bastan para ello menores prouanças, [2970] **[sect. 21]** porque los hijosdalgo entre otras franquezas tienen estas por leyes destos Reynos, [2971]como

la tenian los milites y soldados en la expedicion de la guera. [2972]Pero este priuilegio pueden los hidalgos renunciarle, segun la mas comun opinion, [2973]y mas praticada en las Chancillerias, y Consejo, en especial si lo jurassen. [2974] **[sect. 22]** Y tambien tienen franqueza, para que de sus bienes no se les tomen por execuciones ni pr# das las casas de su mora da, ni los cauallos, ni las mulas, ni las armas de su cuerpo, segun vna ley Real: [2975]pero no se ha praticado hasta agora **[492]** mas de en lo que toca a armas y cauallo: [2976]y ya nueuamente por vn ca pitulo de cortes [2977]se ha mandado guardar a los hijosdalgo las dichas prerrogatiuas. **[sect. 23]** Y es de aduertir, que por deudas de marauedis del Rey, o que deciendan de delito, [2978]han de estar presos, y tomarseles sus bienes, exceto los suso dichos, teniendo otros bienes. Y lo mismo es por deudas del posito, o de los concejos, como en otro lugar diximos. [2979]

[sect. 24] En este proposito he visto dudar de vna cosa, que no la he hallado tocada por nadie, y es, si podra estar preso el hidalgo que fue fiador de estar a derecho, y pa gar lo juzgado y sentenciado en causa criminal, por la condenaci# pecuniaria, que se hiziesse al reo a quien fio? Y parece, que aunque las dichas leyes Reales dig#, que el hidalgo sea preso por deuda que de cienda de delito, esto se deue entender de delito cometido por el tal hidalgo, o en caso que el estuuiesse culpado por alguna via, de que naciesse la obligacion contra el, pa ra pagar la c#denacion pecuniaria, y no qu#do està libre de todo punto de culpa, y que en tal caso padeceria injustamente la carceleria, [2980]si#do inmune y priuilegia do para no estar preso por deuda ciuil. Y tambien parece, que contra el hidalgo comiença la accion a nacer del contrato de la fiança, y que por ella no fue visto tomar en si obligacion ni carga de carcel, pues como queda resuelto, no pudo renunciar el priuilegio de no ser encarcelado por deuda ciuil, si no que tan solamente fue visto tomar a su cargo la obligacion y deuda ciuil como fiador, y que su causa se auia de determinar como causa de hidalgo, pagandose la deuda de sus bienes, por la forma que se vsa y cobra de los hidalgos, y no por prision, cuyo priuilegio y fauor no fue visto renunciar por la dicha fiança, pues aun la espressa renunciacion no bastara, quanto mas la tacita: y assi parece, que por su propia persona puede oponer la excepcion, como el defensor. [2981]

[sect. [25]]

Y con esto concurre, que quando por algun delito se aplica a la parte pena pecuniaria, no se dize ser la causa criminal, segun la resolucion comun de los Doctores. [2982]Luego si la causa es ciuil, no puede el hidalgo ser encarcela-**[493]**do en el caso propuesto. Y lo mismo seria, si el hidalgo fiasse a algun depositario, o tercero de diezmos, los quales no acudiendo luego con los depositos, cometen delito: o si fiasse a algun ministro de justicia, que tambien delinque haziendo mal su oficio, o se obligasse juntamente con algun culpado, o condenado por delito, a pagar a la parte algun interesse.

[sect. 26] Pero la contraria opinion vi que siguieron los Alcaldes del crimen de la Chancilleria de Valladolid en vn negocio contra Iuan de Mercado, cauallero hijodalgo de Medina del C#po, al qual el Corregidor de alli prendio por vna fiança que auia hecho de pagar lo juzgado y sentenciado en vna causa criminal; y aunque apelò de la in justa prision, nunca le quisieron mandar soltar en fiado, hasta que pagò la con denacion pecuniaria aplicada a la parte. Y desta opinion fue Castillo, [2983]pare ciendole que la fuerça de la fiança y es critura guarentigia obligò al hidalgo, y le sugetò a la dicha prision para

hazer de deuda agena suya propia, y con aquella misma calidad con que el reo estaua obligado, y assi vniformemente se sometio en la tal obligacion. [2984]Y tambien es de ponderar la palabra de la ley de Toro, en quanto dize: *O que des cienda de delito*: que presupone qualquier caso estraño, aunque ageno de culpa del deudor hidalgo.

[sect. 27] En los dichos casos yo hago vna dis tincion, que el tal hidalgo pueda y deua estar preso por la condenacion que se aplicare a la Camara, pues por la dicha ley Real es caso de falencia que a ya de estar preso por los maravedis de auer del Rey: **[sect. 28]** y tambien porque entonces verdaderamente se llama criminal la causa, si la pena se aplica al fisco. [2985]Pero quando la pena se aplicasse a la parte, que en tal caso no pueda estar preso, pues es causa ciuil, y res peto del hidalgo no deciende de delito, y à si se lo impute la parte q# le tomò por fiador.

[sect. 29] Tampoco puede el Corregidor tener presos por deudas, ni por no dar fiadores de saneamiento, a los Licenciados y Doctores por las vniuersidades de Salamanca, Valladolid, Alcala, y Bolonia, ni les han de tomar los dichos bienes, porque son nobles segun derecho, en especial si leen, o abogan, como resueluen los autores destos Reynos, y vltimamente Iuan Gar cia en su libro de la nobleza. [2986]

Los menores de vein te y cinco años tampoco pueden ser presos por deudas, porque assi como no pueden contratar, no pueden causar contumacia que justifi-**[494]**que la prision, ni hazer cession de bienes. [2987]

El enfermo assi mismo de graue enfermedad no deue ser traydo a la carcel, como sucede en los que estan heri dos grauemente, a los quales el juez deue asse gurar en su casa con fianças, y si no las tienen, poniendoles guardas a su costa hasta que conualezcan: y si el juez se descuydare en esto, sera a su cargo, segun Baldo, Puteo y otros: [2988]y en las causas ciuiles, quando el alguazil halla al deudor que va a prender, enfer mo, da noticia dello al Corregidor, elqual con cede termino al enfermo para que conualezca. Y esto dize Farinacio [2989]que se pratica en Roma.

Y por el consiguiente el preso enfermo de graue enfermedad, y por delito no atroz, con parecer de los medicos suele ser suelto en fiado, para que se cure: y mucho mejor el preso por deuda; y si no tiene fiança, en Roma se vsa que el acreedor le cure, y sino sueltanle con caucion juratoria a falta de fiança, aunque aya enfermeria en la carcel. [2990]

Y esto mismo se deuria vsar en estos Reynos, q# en caso de deuda ciuil no lo pratican los juezes inferiores tan francamente, por el rezelo de no pagar las deudas.

[sect. 30] Las mugeres t#poco deuen ser presas por deu da que no decienda de delito, saluo si conocidamente fuessen malas de sus personas, segun derecho comun y Real, [2991] y aunque fuessen deudores de rentas, o marauedis del Rey; [2992]ni aun por deuda de la Yglesia no deuen ser presas, si no en el dicho caso: por las quales deudas funda el Licenciado Gomez de Leon, [2993] que tampoco las muge res podrian ser descomulgadas. Y aun dize **[495]** mas, que no estan obligadas a mas de lo que pueden cumplir y pagar, como el padre y el suegro, y otros priuilegiados de derecho en esto: [2994]en lo qual con raz# le censura Azeuedo. [2995] Y yo tampoco admito la dotrina de Auendaño, con que el passa, que tenga pena capital el juez que hiziere prender a muger por causa ciuil, porque aunque auia decision de ley, y de Doctores, [2996]para ello: pero està derogado por vn

Aut#tico que impo ne pena pecuniaria, como lo resuelue nueuamente Farinacio, [2997]sin citar los dichos autores. Y qual se dira ser muger conocidamente mala de su persona, para que no t#ga este priuilegio, tratalo el dicho Azeuedo, [2998]y assi no lo discuto aqui. **[sect. 31]** No faltò quien dixo, que los hijosdalgo y las mugeres podran ser pre sos por la mala administracion, o alc#ce de las tutelas. Y en lo que toca a los hijosdalgo no es dudoso, porque Bartulo [2999]dize, que aquella deuda deciende de deli to: pero en las madres y abuelas, que son las q# pueden ser tutrices y curadoras, [3000]es muy controuerso entre los Doctores estr#geros y destos Reynos: [3001]y la mas recibida opinion, y a mi parecer mas piadosa, es que no sea presa la madre, o abuela por esta causa, porque, o tienen bienes, o no: si los tienen, dellos podra cobrarse el alcance; y si no los tienen, son priuilegiadas para no ser conuenidas en mas de lo **[496]** que pudieren pagar. [3002] Y con esto concurre el respeto reuerencial deuido a madre y a abuela, el qual no se puede renunciar, [3003]ni al priuilegio de no poder ser presas: [3004]y esta opinion mejor que todos los modernos defendio el doctissimo Menchaca, y vltimam#te la sigue Farinacio: [3005] **[sect. 32]** aunque algunas mugeres son tan dissipadoras y perdidas en gastar, que como dizen las leyes, [3006]son de fragil consejo, y trabajan contra los propios prouechos, y es gran culpa de los maridos, conoci# do su talento, dexarlas por curadoras de sus hi jos: pero por no afrentarlas, publicando las por incapaces, lo dexan a la ventura: y muchas mugeres debaxo del gouierno y sugecion de sus maridos tienen reprimidas y sufocadas algu nas imperfeciones e im pertinencias, que con la biudez y libertad se descubr#, y desatan, y se abalanç# a mil errores; y no embalde, como dixo Ciceron, [3007] **[sect. 33]** ordenar# los antiguos, que todas las mugeres, por la en fermedad del consejo es tuuiessen en poder de tutores.

[sect. 34] Tambien se podria du dar, si la muger que tiene tienda, y trata y con trata por su persona y credito, como ay muchas, ora sea casada, o soltera, se alçasse con la hazienda agena, y le comprehendiesse lo dis puesto por las leyes des tos Reynos, [3008]contra los mercaderes y hombres de negocios alçados, q# son reputados por ladrones, podria en este caso ser presa, por decender de delito la tal deuda. Lo qual no he visto tocado por nadie, si no por Prospero Farinacio: [3009]despues desto escrito en otros terminos y por otros fundamentos parece, que por ser odiosas las leyes de los alçados, y no hazer m#ci# de mugeres, **[sect. 35]** no se deuen estender a ellas, [3010] en derogacion del priuilegio que les compete, para no ser presas por deuda ciuil.

Pero sin embargo desto me parece lo contrario, y que si la tal muger, como hemos visto muchas biudas, y aun casadas, fuesse tratante, que comprasse y vendiesse por su credito e industria, y assistencia, y se alçasse con **[497]** la hazienda agena, ocul tando bienes y libros; y tambien las panaderas del posito, y de particulares, como en otro lugar diximos, [3011]no dudo si no que podran ser presas por ello, pues no se puede negar si no que cometerian hurto, y que los comprehendera la disposicion de las leyes que hablan de los alçados; que aunque ha bl# en mercaderes y h#bres, tambien se compre hendera la muger, si exerciesse la tal arte, **[sect. 36]** pues el genero masculi no comprehende al feminino, [3012]y segun diximos en otra parte, [3013] **[sect. 37]** la ley, o estatuto que prohibe

traer armas, tambien c# preh#de a las mugeres, porque la intencion y ani mo de la ley se ha de c# siderar, y no las palabras. [3014]

Tambien es de aduertir de no meter en la carcel publica, ni en otra, a mugeres, por culpas leues, si no que en t#ces las assegur# con fiança, y no la teniendo, con cauci# juratoria: y en las causas mayores a las mugeres principales pueden encarcelarlas en sus casas, o en otras: pero en las causas capitales, o de muerte, pongan las en carcel segura, y aun con guardas, segun la calidad de las personas y de los delitos. [3015]

Tampoco los Procuradores de Cortes, duran te el tiempo que en ellas estuuieren, no pueden ser presos, ni conuenidos, excepto en los casos c# tenidos en la ley Real, que son, *por rentas, pechos y derechos Reales, o por maleficios, o contratos que en la Corte hizieren despues de venidos a ella: o si contra alguno huuiere sido antes dada sentencia en causa criminal.* [3016]Y si los Regidores, o otras personas que vienen a negocios de ciudad, o con embaxada della, podran ser presos, y conuenidos en la Corte por sus propias deudas y negocios (porque estan encontradas dos leyes Reales en esto) t#go para mi, que se guardaria la ley de la Partida, que les da priuilegio y essenci# en esto, en conformidad de la decisi# del Iurisconsulto Vlpiano; con lo qual pas san Gregorio Lopez, y Couarrubias. [3017]

Tambien es priuilegiado de no ser preso por deudas el pregonero, mientras fuere pregonando por el lugar, se gun Bartulo y otros. [3018]Y si a las dichas personas, o a otras priuilegiadas prendiesse el Corregidor fuera de los casos **[498]** permitidos, podria ser resid#ciado por ello, comoen otro lugar dezimos. [3019]

[sect. 38] En el lugar que ha de ser carcel publica, deuen ha zer los Corregidores sus visitas ordinarias, no vna vez al mes, conforme a vnas leyes del Codigo [3020]y de Partida, [3021]si no tres dias a lomenos en la semana, c#forme a la costumbre que en cada pueblo huuiere, a ho ra cierta; y si se ofreciere caso en que aya de visitar estraordinariam#te la carcel, no se escusarà dello todas las vezes q# fuere necessario para el despacho de los presos, y execucion de la justicia. En estas visitas y para ellas se guardarà la forma siguiente, que aunq# sea vulgar a los Corregidores expertos, no losera a los que de nueuo se intro duzen: y ante todas cosas se vea lo esta blecido por leyes destos Reynos, y capitulos de Corregidores.

[sect. 39] ITEN, que en la visita de carcel se ha llen el Corregidor, y sus Tenientes y oficiales, y todos los procuradores que tie n# assiento y son ordinarios, ora teng# presos. o no los tengan, por las defensas y fiscalias que de nueuo se ofrecen.

[sect. 40] ITEN, se hallen todos los escriuanos que tuuieren causas de presos, [3022]so cierta pena que se execute, y trayan a la visita todos los processos pendientes de los presos, y no se consienta que hagan relacion de las culpas de cabeça, si no ley# do a la letra los dichos de los testigos.

[sect. 41] Tambien es de saber quien ha de pro ueer en estas visitas [3023]de carcel, si el Corregidor, o su Teniente. Y digo, que en lo que es despidiente de los presos, el Corregidor lo dize y prouee con parecer del Teniente: y si el Teniente proueyere algo, ha de referirlo al Corregidor, diziendo: Mande V. m. que le suelten, o que le echen vnos grillos, o que se haga esto, o lo otro: pero las sentencias difinitiuas que se dieren en la visita, el Teniente las pronuncia solo, porque aquello està a su cargo.

[sect. 42] ITEN prouea el Corregidor, que a las visitas de carcel assistan siempre los alguaziles, s#tados en el luga que de costumbre suelen tener; y que tambien assis tan los porteros, para dar cuenta de los presos que han traydo, y para executar lo que alli se les m#dare y se ofrece de ordinario; y porque, como dize Valerio Maximo, [3024]el ministerio de los alguaziles, y la alteza del tribunal, haze venerable al magistrado.

[sect. 43] ITEN, que ningun escriuano, ni alguazil, reciba quexas de partes, ni den#ciaciones, ni tome informaciones, si no fuere por comission, estando los juezes ocupados en otras cosas, y esto auiendo en el pueblo costumbre que lo permita en este caso, ni den los escriuanos mandamientos de prender, sin que los prouean el Corregidor, o sus Tenientes. [3025]

[sect. 44] ITEN sea ley, que alguazil, carcelero, o escriuano, no suelte ni aliuie de pri-**[499]**siones a ningun preso, aunque sea por deuda, y estè c#tenta la parte, sin licencia y mandamiento deljuez, [3026]ni aunque estè preso injustamente. [3027]

[sect. 45] ITEN, que en las causas criminales, y en las ciui les arduas, [3028]porque se e quiparan a ellas, [3029]el Corregidor y sus Tenientes examinen por sus personas los testigos, [3030] y tomen las c#fessiones, sin lo cometer a escriuanos, aunque sea con alguaziles, porque se han visto grandes males de lo contrario por abuso y mala costumbre, que segun algunos vale: pero lo mas cierto es, que no se deue guardar, [3031]por ser perniciosa; y hazen muy mal los juezes q# la guardan, **[sect. 46]** en especial en las sumarias informa ciones, en que tanto ay que considerar, pues de alli sale el negocio fraguado en pro, o en contra, porque la ratificacion es facil, y no puede el juez sentenciar si no por lo escrito, y hago cu#ta que el escriuano es el juez, como dixo Sim#cas: [3032]y por esso dize el refran, Haga mi amigo el processo, y sent#cielo qui# quisiere. Y ay escriuanos que tienen las plumas venales, y peruierten la verdad, o son tan ne cios, o malignos, que no repreguntan al testigo, para saber quien fue el agressor, y otras circ#st# cias, de que ha de resultar claridad de la verdad, y la defensa del reo; por lo qual hazen padecer a los inoc#tes larga prision, o injustas penas, o a bi# librar, hasta que en el juizio plenario consta della: lo qual exclaman Bernardo Diaz de Lugo, y otros. [3033]Los Romanos castigauan a los Irenarchas, que era vn genero de alguaziles, o comissarios para buscar delin qu#tes, de los quales en **[500]** otro capitulo haremos mencion, [3034]si en las informaciones que tomauan, no hazian fielmente las pre g#tas y aueriguaciones de la verdad: y esto deter mino el Iurisconsulto Marciano. [3035]

[sect. 47] Algunos casos de falencia ay, en que se pue de cometer al escriuano el examen y recepci# de los testigos, como son, si los testigos estuuiessen impedidos por vejez, o enfermedad, o si se tratasse del delito por via de incidencia y excepci#, y no principalmente, ò enel nego cioque tratassen el Papa, o el Rey, o sus Con sejos; o si los testigos estuuiessen fuera del Reyno, o de la prouincia; o si las partes consintiessen que se cometiesse el dicho examen, o si el juez estuuiesse muy impedido con ne gocios, o si la causa criminal fuesse de poca importancia, o intentada ciuilmente, o para prouar la inocencia del reo, o la sumaria informacion para prision, como en particular lo juntar# y fundaron Felino, Aui les y otros, [3036]a los quales se podra ver sobre esta materia.

[sect. 48] Y quando el juez cometiere al escriuano el examen y recepcion de los testigos, es necessario que conste por escrito de la comission, porque segun Mateo de Aflictis,

Menochio y otros, [3037]cau sariase nulidad de lo c# trario: sin que importe, segun algunos, [3038]q# se c#ce da ante el, òante otro es criuano, como estè firmada, o señalada del juez: porque a la assercion y dicho del escriuano no se deue dar credito de q# se le cometio la causa, [3039] y sin ladicha comission y forma no puede el escriuano recibir los juram# tos y deposiciones de los testigos, [3040] **[sect. 49]** ni en este caso valen sus dichos, ni a# examinados por el escriuano en la dicha forma, siendo el delito graue, tam poco hazen fee sin la presencia del juez: [3041] y aun el juramento de los testigos presentes siempre es necessario en los dichos casos que se haga ante el juez, no obst#te qualquier impedimento, [3042]porq# no acaezca que testifiquen sin jurar, como ya lo vi litigar en el Consejo contra vn escriuano, que de malicia dexò de tomar juramento a vnos testigos, y ellos despues se retrataron por esta cau sa. Otros articulos tocantes a esta mate ria diremos en otro capitulo. [3043]

[501] ITEN prouea el Co **[sect. 50]** rregidor, que aya en la carcel vn libro para hazer la dicha visita, [3044]en el qual se assiente la ord# della, y la haga el Corregidor, llamando los pre sos por el memorial de llos que le diere el alcay de. [3045]Primeramente los hombres presos por de litos, y despues los presos por deudas, y luego las mugeres, y despues los que estan en fiado, y luego los ausentes c# tumaces, no por negocios de denunciaciones, que estos no se han de poner alli, si no los de delitos graues y dignos de castigo, aunque las partes no los sigan, porque suele auer colusion entre ellos, y traças de escriuanos bien pagados, para que se oluiden; y assi como fuere por este orden llamandolos el Corregidor para visitar sus causas, los assiente el escriuano de la visita en el dicho libro, en el qual se p#ga en la margen de vna parte quien es el escriuano de la causa, y en la margen de la otra lo que se proueyere, y el estado de la causa en que quedare la dicha visita.

[sect. 51] ITEN, que para hazer esta visita tome el dicho libro vno de los escriua nos que estuuieren en la audiencia, y vaya por su rueda, desde el mas antiguo hasta el mas nueuo, y torne assi en retorno, porque firmandose estas visitas del escriuano y de la justicia, pueden algunas vezes sacar testimonios de autos que se pierden de los proces sos, y hallanse alli las condenaciones, y quien son los escriuanos, ante quien passaron.

[sect. 52] ITEN, que aya en la dicha carcel otro libro de entradas, [3046]en el qual se assiente la prision del preso que entra, y porque causa, y que escriuano librò el mandamiento, y que alguazil le trae, y quantos embargos y detenimientos tiene, porque para despacharle aya claridad, y no resulte confusion.

[sect. 53] ITEN aya otro libro, en el qual se escriuan por largo todos los mandamientos de soltar, [3047]diziendo porque va en fiado, o porque va sentenciado, y ha cumplido con la sentencia, y si es deu da, porque està contenta la parte.

[sect. 54] ITEN, que aya vna arca con su cerradura, donde esten los dichos libros, y t#ga la llaue el Alcaide de la carcel.

[sect. 55] ITEN, que el libro de las condena ciones pecuniarias de Camara, y gastos de justicia, y obras publicas, y pias, estè en poder del Corregidor, guardando, quanto fuere possible, en lo que a esto toca, la forma que està dada en los capitulos de Corregidores. [3048] **[sect. 56]** Y aduiertase en tener mucho cuydado luego en sentenci#dose la causa, hazer sacar el libro, y que assiente el escriuano della la condenacion, porque es muy ordinario no haziendose assi, recibir los escriuanos los dineros de los presos, y quedarse con las

condenaciones, defraudando la Camara y las demas partes, sin que por el libro se les pueda hazer cargo a los receptores dellas.

[sect. 57] ITEN, que la carcel estè proueyda de prisiones, y de instrumentos para dar tormento, [3049]y que de todo esto aya in-**[502]**uentario, y razon del en trego al alcaide por el escriuano que le tomò las fianças de su oficio.

[sect. 58] ITEN, es policia, q# en la carcel aya vn apartamiento, o camara apartada y secreta para dar tormento, [3050]donde no tengan entrada ni sa lida otras gentes, mas de las necessarias al dicho tormento, que son, juez, escriuano, y alguazil [3051](el qual alguazil an tiguam#te en estos reynos daua los tormentos, [3052]lo qual hazen oy los verdugos) assi por el secreto de la declaracion del reo, que semeja a la del testigo, como por euitar su injuria de que le vean desnudo, y como le atormentan: [3053] y tambien porque antes y despues del torm# to, y de tomar las c#fessiones en negocios gra ues muchas vezes conuiene que estè solo el delinqu#te, donde nadie le pueda hablar, para que se auerigue verdad: **[sect. 59]** lo qual por la mayor parte estoruan [3054]los de dentro de la carcel, donde ay escuela desto: y tambien lo enseñan los de fuera, comunic# do al preso.

[sect. 60] Y para mejor aueriguar verdad, y euitar es to, aduierta el Corregidor, que breuemente tras la sumaria informacion, y luego que el preso en tra en la carcel, se le tome la confession, antes que t#ga noticia de los indicios, ni se haga bachiller para negar.

[sect. 61] Y ha de saber el delin quente, que està obliga do a manifestar la verdad en virtud de los indicios, y a jurar y resp# der a las preguntas que el juez de su oficio, o a instancia de parte le hiziere. Y aunque esto pa rece que se podria escusar, por ser posiciones criminosas, a las quales ninguno està obligado a responder, y son ançuelo y ocasion de perjurar se los delinquentes, por que segun san Agustin, [3055] **[sect. 62]** no se ha de tomar jura mento al que se entiende que se ha de perjurar; y hazerlo, es pecado de homicidio, porque el tal mata dos almas, la suya, y la del que haze perjurar: todauia, por ser la fuerça del juramento tan grande, que obliga a dezir verdad, es pratica comun [3056]tomarse el tal juramento.

[503] Iten, entre las conde **[sect. 63]** naciones pecuniarias se hagan algunas para dar de comer a los pobres [3057] de la carcel, donde no ay renta diputada, o cofradia para ello, y tambien para vestir algunos desnudos, que estan pre sos en ella, o para la lumbre y agua, o para la limpieza, o para otras cosas necessarias en la dicha carcel, por lo mucho que se gana en esta piedad; como quiera q# por san Mateo [3058]dize Christo nuestro señor, Venid benditos de miPadre, a gozar del Reyno que os està aparejado, porque huue hambre, y distesme de comer, huue sed, y distesme de beuer; estando desnudo, me vestistes; siendo huesped, me hospedastes, y enfermo me visitastes; y estando en la carcel, venistes a mi. Bien entendian esto aquellos ver daderos y santos Christianos de la primitiua Yglesia, los quales contribuhian entre si colectas, que llama Tertuliano [3059]depositos de pie dad, para proueer entre otras necessidades las de los presos. Y lo mis mo dize san Iustino Mar tir, [3060]y que era, tanto el cuydado dellos, que se yuan a cenar y dormir con ellos, lleuandoles, como dize Luciano, [3061] abundantes cenas. Y los monges antiguos teni# costumbre de acudir y socorrer, segun escriu# Cassiano, y Iuan Diaco no, [3062]de los trabajos de sus manos a los encarcelados de todas las ciudades de Africa, imitan do al

Angel que lleuo de comer a Daniel, [3063]a la carcel, y al que visito y libro a san Pedro de las prisiones. [3064]Y teng# por cierto los que socorren a los encarcelados, q#no les empobrecera la limosna que les dieren, antes les enriquezera, segun el Sabio, [3065]por que dan a logro a Dios, proueyendo sus pobres, como dize el Espiritu santo por Salomon. [3066]Y de la acepcion desta caridad con los presos para con Dios, se vea lo que escriue el Doctor Sandoual. [3067]La dicha aplicacion de condenaciones de penas para los presos, ha de ser guardando lo proueydo por la ley Real, [3068]que siempre la mitad de las penas se aplique a la Camara en todo lo que fuere arbitrario. Y a este proposito vna ley Imperial [3069]puso pena a los juezes remissos en cuydar cada dia de la comida de los pobres de la carcel: la qual el dia de oy se podria **[504]** bien executar, por el mucho oluido que ay desto. Los Romanos de la hazienda de la republica proueyan cada dia a los presos pobres cierta cantidad de pan, segun declara Alciato. [3070]

[sect. 64] Iten, que los juezes, ni escriuanos, ni aboga dos, ni procurador, ni carcelero, no lleuen cos tas a los pobres presos, como en el capitulo passado diximos. [3071]Y que el abogado peca mortalmente no ayudando de balde al pobre, que esta en graue necessidad, tie nenlo Hostiense, Silues tro, Angelo y otros; [3072]y puede el abogado ser compelido a que abogue debalde por los pobres, segun vna glossa aprouada, y vna ley de Partida, [3073]que dize assi: *Si por ventura fuesse alguna persona tan cuytada, que no huuiesse de que pagar al abogado, deuele mandar el juez que lo haga por amor de Dios, y el abogado es tenudo de lo hazer.* Y assi en la congregacion que es te año se ha instituido de los abogados des ta Corte, de numero de mas de setenta, en que han entrado algunos se ñores del Consejo, entre otros institutos muy piadosos es ayudar debalde a los pobres. Ni los detengan en la carcel por ello, [3074]ni se les v# dan las capas, o cama, como suele praticarse inhumanamente, y con tra ley natural, positiua y diuina, pues man daua Dios en la ley, [3075]q# si vno tomasse en prendas a su proximo su vestido, antes que se pusies se el Sol se le boluiesse, porque tiene necessidad del para cubrir sus carnes. Y lo mesmo m# daua que hiziesse auien dole tomado la cama en que auia de dormir. Y entre las diez cosas del hombre justo, que puso el Profeta Ezechiel, [3076]es la octaua boluer la pr#da al deudor, no a qualquiera, como nota san Geronimo, [3077] si no al pobre. Y el Emperador Adriano hizo ley, [3078]que á los c#denados en todos sus bienes, no les quiten los vesti-**[505]**dos que traen puestos, y al que haze cession de bienes [3079]tampoco le qui ten los vestidos, ni aun los vencedores, segun Socrates, referido por Platon, [3080]deuen desnudar a los vencidos mas que las armas; y assi se dan prouisiones en el Consejo, para que los juezes no consientan es to, de que Gregorio Lo pez y y Sandoual hizieron mencion. [3081]Y quales se diran pobres para esto, y otras cosas, es arbitrario al juez. [3082]Y de las dichas costas deuen ser libres los pobres, no embargante vna ley del estilo, [3083]que siente lo contrario, la qual por no vso esta derogada. Ni tampoco se lleuen costas ni carcelage a los muchachos presos por juegos, ni a los injustamente presos, que se m# dan soltar, y echar fuera luego, [3084]ni a los que estan presos por causas liuianas, por vna ley Real, [3085]que dize, Que ni los tengan presos, ni les lleuen penas, ni achaques por ello.

[sect. 65] ITEN, que aya altar donde digan missa a los presos los dias de fiesta de guardar, [3086]y que se les diga en parte donde la puedan oyr todos buenamente: y haga el Corregidor darles confessores en el tiempo que manda la santa Yglesia, y en las Pascuas, y aun algunos religiosos, y personas deuotas que leshag# sermones, o pla ticas espirituales muy ordinario, pues aun Platon con ser Gentil, sintio esto. [3087]Y es loable costumbre, quando se embian galeotes de las carceles generales don de se recogen, [3088]y se lleuan a las galeras, hazer los confessar y comulgar. Y tambien deue te nerse cuydado en que al delinquente que huuiere de mandar justiciar, le confiessen y comulguen, [3089]pidiendolo el delinquente, vn dia antes, y que assi mis mo assista con el algun religioso que le consuele y esfuerce: [3090] **[sect. 66]** pero so color y pretexto de no estar el delinquen te preparado para recibir el santissimo Sacramento, no se difiera la execu cion de la justicia. [3091]

[sect. 67] Al preso a quien el juez huuiere hecho atormentar, o le tuuiere condenado a muerte, y para executar en el la sentencia, no le visite asolas ni sin recato, porque suelen los tales, tenien-**[506]**dose por ofendidos, enespecial los c# denados, que saben que han de morir, irritados del demonio, herir, o injuriar de palabra al juez que los condeno, o que les da tormento. [3092]Y a este proposito es lo que refiere la coronica del Rey don Iuan el Segundo, que aui#do pedido el Maestro don Aluaro de Luna, estando preso, al Rey, que le diesse licencia para verle, y hablarle, respondio el Rey, que el mismo le auia aconsejado que nunca viesse ni hablasse al que tenia preso o condenado. En la ciudad de Lima vn preso condenado quiso matar a vn Oydor de aquella audiencia, y lo puso por obra: y en estos dias en la villa de Alanis junto a Seuilla, otro mato a vn alguazil en la carcel; y poco ha que otro en Toledo hirio muy mal al vicario general de alli. Aunque Paris de Puteo [3093]aconseja lo contra rio, y que el juez visite al tal condenado, y le consule y esfuerce: pero a mi me parece que esto es mas propio de vn religioso, que no del juez que le condenò, y manda quitar la vida.

[sect. 68] ITEN, que aya distincion y apartamiento en los aposentos de la carcel, segun la calidad de los presos, guardando la buena costumbre que sobre ello huuiere en el pueblo, para las mugeres en vna parte, [3094] y para los ricos [3095]en otra, y para las personas viles en otra, y para los que estan por delitos ca lificados en otra parte: y en otra esten los caua lleros hijosdalgo, y los Letrados, y en otra los hidalgos de menor cali dad, como atras queda dicho: [3096]y otro apartamiento para los deudores honrados. Y de passo es de saber, que antiguamente en Roma, por la ley Petilia, que se hizo siendo consules C. Petilio, y L. Papirio, [3097] ninguno por deuda podia estar en prision, sino que en sus bienes, y no en su persona se hazia execucion: y este articulo, demas de lo que arriba tratamos, trata bien Tallada. [3098]

[sect. 69] ITEN, que no se lleue carcelage, si no fuere a los presos que entraren en la carcel, confor me a la ley del Reyno: [3099] aunque en esto se vsa cobrarlo de los labradores y otros conocidos, que vienen presos, **[507]** y el alguazil, o el carcelero no los meten tras la red, sino que los dexan fuera en el patio, o portales, y aun andar por el pueblo en confiança, por ser negocios faciles, y porque los que vien# presos, pagan quatro doblado del deui do carcelage, porque no losmetan dentro, y destos tales de rigor de justicia no se puede

cobrar carcelage, pues en efeto no entran tras la llaue y red; y yo condenaria al alcayde por ello, y a que restituyesse lo que le dieron, como de rechos mal lleuados.

[sect. 70] ITEN, que no lleuen los carceleros mas de vn carcelage de vn preso; y auiendo sido suelto en fiado, no lo torne a cobrar otra vez, [3100]ni aunque estè detenido por dos, o mas causas; porque suelen lleuar algunos tantos carcelages, qu#tos processos, detenimientos, o embargos tiene el preso: y no se deue consentir, ni dexar de castigar al que lo hiziere, pues siendo como es sola vna persona la detenida y guardada por el alcay de, no deue mas de vn carcelage.

Ni aun deue el juez mandar boluer a la carcel al preso por causa liuiana, [3101]que vnavez m# do soltar, ni aun al preso por causa graue, que ya soltò sin limitacion de termino, no auiendo querella de parte, o nueuos indicios, sino es para oyr sentencia: [3102]y el que estaua preso injustamente, y fue suelto debaxo de juramento de boluer a la carcel, no està obligado al cumplimiento, segun Mateo de Aflictis. [3103]

[sect. 71] ITEN, que el escriuano no lleue derechos algunos al preso por lo que toca al querellante, si no que cada qual pague los suyos, [3104]si no fuere fenecida la causa, y que los assiente en el processo conforme a las leyes destos Reynos, [3105]y que el juez los tasse por el arancel nueuo, y costumbre antigua, en lo que fuere menos del arancel.

[sect. 72] ITEN, que al preso que estuuiere detenido en la carcel publica, o en parte donde no pudiere venir ante el juez cada y quando que qui siere, se le dè licencia pa ra litigar por procurador en la causa porque estuuiere preso, en qu#to durare su prision, y pueda dar poder por virtud de la dicha licencia, porque aunque para acusar no se admit# procuradores, [3106] **[508]** pero para defender los presos bien se admiten; [3107] y aun por los reos ausentes [3108]se admiten defensores, o escusadores, o instruydores de su ausencia y de su inocencia: y assi dize Gregorio Lopez [3109]que se pratica: pero yo veo lo contrario en el Consejo, que pidiendose pesquisidores contra ausentes, m# dan salir de la sala a los abogados y procurado res dellos: y los Doctores que dizen que se ad mitan sus escusadores, se entienden para impedir que no obste el transcurso del año fatal, para poderse executar la sentencia dada contra los ausentes, en lo que toca a las penas pecuniarias.

[sect. 73] ITEN, que en la dicha audiencia de carcel no consienta que aya turbacion de gente, ni bozes, ni se hablen palabras ociosas, ni se ocupe el tiempo, si no fuere en el despacho de los presos, como en el capitulo passado diximos. [3110]

[sect. 74] ITEN no se diga in juria a los presos, porq# nunca el Corregidor ha de atropellar a los subditos, y que estan rendidos, y pueden poco, ni escarnecer de los delinquentes, como hazia de ordinario el Emperador Claudio, el qual, segun dize Suetonio, [3111] vn dia, con rostro mas furioso que Imperial, ti rò vn cuchillo de cortar plumas a los ojos de aquel a quien auia de juzgar. Pero si conuinie re hazer exhortacion, o reprehension aspera a algun preso, o culpado, no ha de ser con injuria, como dixeron Ciceron, [3112]y el Iurisconsulto Vlpiano, [3113]y san Pablo: [3114] la qual se deue hazer, quando se quiere vsar de castigo piadoso; por que es cosa que importa mucho, dar a entender al mal hechor la grauedad del delito; tanto porque los culpados conozcan lo que han merecido, quanto por mo uerlos a arrepentimien to: y haziendo lo assi, el castigo es de menor

aspereza, y de mayor emienda: y la seueridad que en esto se deue guardar, mezclada con dulce grauedad, alabò mucho Tito Liuio en Papirio Cursor entre to-**[509]**dos los de su edad: [3115]y desto tratamos en otro capitulo: [3116]antes deuen los juezes y ministros de justicia sufrir con m#sedumbre y animo benigno las importunida des y descontentos, y aun algunas licenciosas palabras de los presos, pues al fin estan presos, cuya afliccion en algo disculpa: y esto aconseja san Pablo en muchos lugares. [3117]

[sect. 75] ITEN, que el aboga do y procurador de pobres, de quien tratamos en el capitulo passado, [3118] assistan a las audiencias ordinarias, y hagan que los negocios de los pobres se continuen y fenezcan, y que los fiscales prosigan las causas, haziendo las dilig#cias necessarias: y si en esto y en sus oficios fueren negligentes los procuradores, podra el Corregidor quitarles los oficios, [3119]porq# los pobres presos tienen gran necessidad de la solicitud en sus causas, porque se gun san Agustin, y san Isidoro, [3120]como no tienen que dar en el juizio, no solamente no son oydos, pero aun muchas vezes contra justicia son oprimidos: como lo fue san Pablo de aquel mal juez Felix, que visto que el pobre de Christo, que aun para comer solia trabajar con sus manos, no le daua dineros como el esperaua, se fue y le dexo preso: [3121]y por los ricos siempre hablan y procuran muchos. El Sabio Salom# entre otros documentos dixo a su hijo, [3122]Abre tu boca al mudo; que fue de zir, habla por aquel que no sabe hablar en su causa, por ser simple, o pobre, que no tiene quien hable por el, ni a quien boluer su cabeça, ni quien se mueua a procurar su causa, porque desta manera se està oluidado muchos dias. Por lo qual, aunque es assi que los clerigos no pueden abogar ante juezes se glares, se les permite que aboguen por los pobres, y miserables personas: [3123]y los juezes han menester quien les recuerde y solicite por los pobres presos, pues aun para con los del Consejo, y Al caldes de Corte ordeno el Rey don H#rique el IIII. y establecio por ley, [3124]*que aya vna buena persona, leal, e de buena con ciencia, que tenga cuydado de solicitar y acu ciar a los del Consejo, e a los Alcaldes de la Corte, e del campo, para que cada vno en el oficio que le es cometido faga cumplimiento de justicia, e aquello lleue a deuida execucion, &c.* Y el tal abogado y solicitador no deue oluidarse de la causa del preso, comose oluido el copero mayor del Rey Faraon [3125]de la intercession y despacho que se encargo hazer y procurar por Ioseph, quando estuuo preso: aunque aquel oluido fue juizio de Dios, segun nota san Agustin. [3126]

[510] Y aduierta el juez, que si las causas ciuiles de los pobres se deuen determinar primero, como en otro capitulo di ximos, [3127]con mas raz# tienen este priuilegio las criminales de los pobres presos. Por la ley Real [3128]se visitan las carceles los Sabados por dos Oydores, o Consejeros, donde ay audiencias Reales, para el mejor y breue despacho de los presos, y los Saba dos tambien se veen pleytos de pobres en lo ciuil. [3129]

[sect. 76] ITEN, que los pobres que estan presos por deudas, y son hombres viles, sean compelidos passado el medio año, a hazer la cession de bienes y renunciacion de la cadena, conforme a la ley y prematica. [3130]Del Emperador Antonino Pio se lee en su vida, q# doquiera que se hallaua, ora fuesse en Roma, o en otra parte, cada semana yua a visitar la carcel, y a los pobres, que hallaua presos por deudas mandaua pagar por ellos:

y como ya tres vezeshuuiesse pagado por vno, y tornasse la quarta a hallarle preso por deudas, mando que le en tregassen a su acreedor por esclauo.

[sect. 77] ITEN deue el Corregidor preciarse mucho de expedito y despachador, no solo delos negocios ciuiles, como en el capitulo passado mostramos, sino tambien de los criminales, porque la reciente acusacion y prueua de los delitos, que ha de mouer el animo del juez al castigo, no se resfrie por la artificiosa dilacion de los reos: porque la justa ira de los acusadores se marchita con el tiempo, y las lagrimas de los juezes, que parecian mouerse de la calamidad de los afligidos, se enxugan y secan: y si, como dize Budeo, [3131]las causas criminales se justificas sen y despachassen con breuedad, cor tarse hia la esperança de la inmunidad y liberacion a los atreuidos y confiados delinquentes: y assi Iosaphat Rey de Iudea [3132]m#do a los juezes que con diligencia hiziessen todas las cosas: y el despacho de los negocios de presos, es la cosa mas aceta a la republica, y pa ra el Corregidor la mas honrada, y tan priuilegiada en derecho, **[sect. 78]** que en qualesquier dias feriados se pueden despachar negocios criminales, alomenos prender y soltar, y hazer informaciones, y si fuesse muy conueniente, o forçoso, dar tormentos, y executar penas corporales, como en otro lugar diximos. [3133]Dize el Iurisconsulto Vlpiano: [3134] **[511]** *Los delitos leues, de plano, y* **[sect. 79]** *sin largo processo los oya y despache el Gouernador, y libre al que ha de librar, y açote al que ha de açotar.* Y otra ley dize: [3135]*Dese el castigo con breuedad al pre so conuencido y digno del, y al inocente no le macere pro lixa prision.* No sea facil el Corregidor en prender por cosas liuianas, y si lo fuere, sealo tambien en soltar los presos y despacharlos; [3136]q# de menos inconuenien te es la nota de la soltura breue, que de la prision larga. Del Empera dor Vespasiano nota la Coronica general del Rey don Al#so, [3137]*que tar daua mucho en soltar los presos, quier fuessen con cul pa, quier sin ella, e que teni# algunos que lo fazie con codicia de auer algo de todos*: como tambien fue no tado de tardo en esto el Emperador Tiberio, se gun refiere Iosefo: [3138]pe ro hazialo de cruel, por acrecentar las penas de los delitos con las prisiones largas. Estos juizios euitarà el Corregidor con ser gran despachador, no precipitado, porque sueltos los presos de la carcel, luego se oluidan, o se resfrian las instancias de las par tes, aunque sean fiscales, y sera a su cargo, si fuere culpable en esto, si no muy atentado, considerando las causas justas que ay para soltura, assi en los negocios ciuiles, como en los criminales: sobre lo qual se podra ver lo que escriuio Tallada. [3139]Y aduierta, que la carcel llena de presos antiguos, no es si no matadero de carne humana, que exclama alcielo por vengança: y demas de los tormentos y fatigas de la carcel, da ocasion el Corregidor con su remission y prolixo despacho, a que los presos (cu yo natural estudio es libertarse [3140]) quebranten la prision, o gasten su di nero, con lo qual pudieran pagar la deuda, o la pena.

[sect. 80] Y si hecha la publicacion de testigos, constare de la inocencia del preso, sueltele luego, si la causa fuere leue, sin aguardar sentencia, y aun sin que dè fiança, segun vna ley Imperial, y vn singular de Romano y otros. [3141]Pe ro aduierta el juez en **[512]** considerar la calidad del negocio y de la persona: porque si el delito es graue, o se esperan nueuos indicios, no se deue soltar el preso sin fianças, ni con ellas, como se colige de lo que escriuen Carauita, Iulio Claro, y otros, [3142]y la pratica, es dar se fianças de ordinario. Pero si despues de sentenciada la causa, constare de la inocencia del condenado, sobresea

el juez en la execucion de la sentencia, y dè aui so dello al Consejo, [3143] porque no sea castigado el inocente, como sucede muchas vezes.

[sect. 81] En todo caso el Corregidor sea diligente y resoluto, para que se acaben y abreuien las causas de los presos, no dando lugar a calunias ni malicias de los acusa dores, ni a las dilaciones de astucia, que los malhechores pretenden, por cuadirse y librarse, si no que como dizen los Doctores, [3144] llegue mas presto a los superiores la noticia del castigo que de la culpa.

[sect. 82] De lo qual se infiere, que no deue el Corregidor dilatar la execucion de los condenados a penas corporales, ni q# aguarden a que se sust# cien las causas de otros presos que estan para sentenciar, por sacar a justiciar muchos j#tos, y que sehaga gran demostracion y publicidad de justicia; porque seg# queda dicho, es macerar mas a los presos, y dar ocasion a que retraten sus confessiones, o que se vayan de la carcel: lo qual reprehende el Obispo Simancas [3145]a los Inquisidores, que detienen y juntan muchos condenados para castigarlos juntamente; aunque en aquel caso ay mas consideracion, por la solenidad y exemplo del auto publico de la Fê.

[sect. 83] Pero tras lo dicho ad uierta el Corregidor de no executar los pregones, bandos, o autos, en que pusiere penas comi natorias corporales, o pecuniarias de mucha quantia, sin que para ello proceda con mucha justificacion, y deliberacion, porque las tales penas son temerarias, y mas para terror, que para execucion; y regularmente nunca se executan. [3146]

Tambien considere que la mas breue **[513]** justicia no es la mejor; que aunque Tucidides, vno de los mas insignes Senadores de los Areopagitas de su tiempo, dezia que era necessario castigar prestamente los delitos, opinion se guida casi de todos: con todo esso Plutarco mostrò lo contrario en el libro que hizo de la ven gança diuina, que procede lentamente; en lo qual Dios muestra a los hombres, que quieren ser verdaderos imitado res de su justicia, que es necessario proceder po co a poco, se a para conocer mejor la verdad, sea por sacar algun fruto de los malos antes q# mueran, sea para traer los a conocimiento, o pa ra castigarlos mas grauemente; porque aquel sufre mas, que està con continuo temor; o sea para juzgar mas justamente: porque es cosa dificultosa, que el juez tomado de la colera, ins tado de los vnos, y molestado de los otros, haga justicia que aproueche, por sabio que sea, y temeroso de juzgar mal: y por esso, como diximos arriba, [3147]los Roma nos trahian las fasces, que eran los instrumentos del castigo, ligadas, para denotar que entre la deliberacion y execu cion del castigo auia de passar espacio que bastasse a reportar la ira: aunque leemos en la diuina escritura, [3148]que algunos Reyes sin conocimiento de causa hazian luego matar a los que les parecia, que merecian la muerte. Y Quinto Curcio refiere, [3149]q# Alex#dro Magno hizo ma tar a Eudemio Atenien se, porque le aconsejaua lo bueno, y arrepentido del hecho, le hizo enterrar. Pero por no errar entre los dos estre mos, obserue el juez el medio, con el adagio q# refiere Erasmo, [3150]Apresurate de espacio, teni# do siempre por regla de citar las partes, oyr las defensas, y admitir las excepciones legitimas de los acusados: porque lo mismo es no admitir las defensas, que matar a vn inocente: y assi aduiertan los juezes en no atropellar los terminos de las prueuas de lo principal, y de las tachas de testigos, de modo que al preso se le impossibilite la defensa, porque es culpa por la qual el juez tiene gran pena:

[3151]y aunque el delito **[514]** sea notorio, oya al reo sus defensas, y siendo aprehendido en el, abreuiele los terminos: [3152] pero no proceda precipitadamente, como en otra parte diximos, [3153] porque es juizio cruel dar sentencia sin hazer comparacion de la defensa con la acusacion, como dize Luciano. [3154]
Aduierta tambien si le recusaren, de no indignarse contra la parte, y acompañese c#for me a la ley, segun en otros capitulos dezimos. [3155]Y entanto soy de parecer que el juez recusado se acompañe, q# aunque aya escrito y firmado la sentencia, y a# entregadola al escriuano para que la pronuncie, si entonces le recusaren, deue sobreseer y acompañarse, porque por ventura la causa de sospecha que mouio al recusante, llego entonces asu noticia: y como quiera que està en tiempo de poderlo hazer (pues faltando la pronunciacion, no està el acto per feto [3156]) deue ser admitido, sin que obste la ley Real, [3157]y lo que trae Azeuedo en contra: [3158]por que aquella habla en los Oydores, o Alcaldes: y Couarrubias, [3159]a quien cita, tiene lo contrario, y dize, que aquello se pratica, no embargante que reconoce ser buena la costumbre de Fr# cia, y dotrina de Rupe lano, para remedio de calunias de litigantes, pero vsan de su derecho, y ardides permitidos en los pleitos, como dize vna glossa. [3160]Y Auendaño, [3161]que tambien cita, habla en la recusacion del acompañado despues de auer pronunciado, y està claro que entonces no vale, aunque el juez no la aya pronunciado ni declarado. Y la orden que ha de tener el acompañado en jurar y pro nunciar, pone el dicho Azeuedo alli, que es, jurar de hazer justicia, y pronunciar la sentencia ante escriuano y testigos. Y esta solenidad no ha menester hazer el assessor, porque no es juez, si no embiarla ordenada y firmada. Lo demas a este proposito se vea en el ca pitulo precedente.
[sect. 84] Y para que el Corregidor no Letra do tenga algunos principios de como ha de proceder en las causas criminales, pendencias y questiones, y no estè atado a ocurrir sobre todo a su Tenien te, ni desalumbrado y sin noticia destas materias, me ha parecido ponerle al gunas reglas generales, que basten para tomar algun documento en ellas. Y digo, que quando alguna persona se **[515]** viniere a querellar ante el de otro, por ofensa que le aya hecho de obra, o de palabra, aunque venga con mucha aceleracion, cuyta, lagrimas, o sentimiento, y pida que prendan al delinquente, no sea cre dulo [3162]el Corregidor, ni **[sect. 85]** por sola la querella se acelere temeraria, o com p#gidam#te, ni se apressure luego a mandarle prender; [3163]como fue pre so injustamente Ioseph sin informacion, si no con sola la denunciaci# de la muger de Putifar, segun se lee en el Genesis: [3164]y assi dize vna ley de Partida: [3165]*E como quie ra que los juezes a las vega das deuen auer piedad de los omes, con todo esso dezi mos, que non deuen ser ellos tan liuianos de coraçon, que se tomen a llorar con ellos, nin les deuen luego creer lo que assirazonan, ante deu# emplaçar e oyr la razon de aquel contra quien ponen la querella, &c.* si no que c# reposo y sossiego, seg# san Gregorio, [3166]y como dize el adagio que acabamos de referir, apries sa y de espacio, prouea que el querell#te dè in formacion, aunque le parezca que trae verdad, o que es persona fi dedigna, o graue, a qui# se deue dar credito, [3167] porque en juizio no se haze caso de lo que las partes dizen, segun Aristoteles y otros, [3168]que tienen, que nuestro afirmar, o negar, no haze que se altere la verdad: y ninguno

en su causa propia es idoneo testigo: [3169]y tambien porque ante todas cosas ha de constar del delito, para mouerse el juez a prender, o condenar, como adelante veremos, y ha de juzgar por lo alegado y prouado, [3170]y no segun su conciencia y lo que el sabe, aunque fues se en caso notorio: [3171]y assi siempre para la pri sion ha de preceder informacion, [3172]y por escri to, porque no se arrepi# **[516]** tan los testigos, segun aconseja Bonifacio, [3173] y porque no suceda pr# der a algun inocente: y el que fuesse preso sin in formaci#, deue ser suel to: [3174]y basta, aunque la tal informacion no sea muy concluyente, si no tal qual, como dizen los Doctores, [3175]si no es en los casos muy graues, y contra graues personas, que casi ha de ser la que baste para condenar, c# la distincion que escriuen Simancas, y Prospero Farinacio, [3176]el qual resuelue, que estas informaciones e indicios pa ra prender, son arbitrarios al juez, segun las per sonasy casos; porque de otra suerte el Corregidor haria de pleito ageno suyo propio. [3177]

[sect. 86] Pero quando el querellante parece ante el juez, herido, o ensangr# tado, o con liuor, o cardenales en el cuerpo, o en el rostro, entonces por el indicio de la sangre, o liuor, y con su juramento, mande prender al delinquente que el declara, y que luego juntam#te dè informacion del caso. Y lo mismo es, quando el herido no querellò, si no que de oficio se le tomò su dicho, y declarò quien le hirio, deue el Corregidor prender luego al tal culpado. [3178]

Y aduierta el juez, no pierda el lance, y que por prender a vno de los delinquentes, no se le vayan los demas, enten dida su prision, sino que esto se haga con destreza, para cogerlos a todos a vn tiempo con di uersos executores.

Tambien sin preceder informacion suele mandarse hazer prision, quando el delito es graue, y el deudor, o el delinquente es de poca suer te, forastero, o sospechoso de fuga [3179]obligan dose el que lo pide, a pa gar vn tanto de pena pa ra la otra parte cada dia que le detuuiere sin dar la informacion, o metiendose preso, para ser castigado, si no la diere. Y esta pratica tuuo origen del derecho Imperial, [3180]que disponia, que **[517]** el acusador y el acusado fuessen presos hasta ver quien prouaua: y esto es muy raras vezes, mayormente quando de la prision ha de resultar in famia al preso, que es persona de calidad, o de consideracion. Tambi# de oficio se puede hazer prision en caso graue, y con la dicha sospecha de fuga. Y estas prisiones hechas sin informacion, se justifican c# los testigos y prouança que despues sobreuiene, como en otro lugar diremos. [3181]

Y es de aduertir, que no ha de ser citado el delinqu#te para que se descargue y c#purgue de la culpa, antes de ser preso, porque es verisimil que huyra, y nunca se haria prision; y assi en las causas criminales no es necessaria ver bal cita cion [3182]luego al principio, como enlas ciuiles, de que tratamos en otrolugar, [3183]sino la real, con la prision de la perso na, saluo quando el reo se ausenta, que ent#ces le citan por edictos, y pre gones. [3184]

[sect. 87] No dexe el Corregidor de admitir las que rellas que ante el se dieren de delitos publicos, o injurias particulares, en especial de biudas, o miserables personas, seg# lo de S. Lucas, [3185]V#game de mi aduersario: y admitidas, no sea tardo, ni dexe de recibir la informacion dellas, por parcialidad, o por otros respetos, porq# hara de pleito ageno suyo propio, y po dra ser castigado por ello, como adelante diremos. [3186]Esto no se entiende en

las querellas y den#ciaciones leues, las quales hara mejor el Corregidor en no admitirlas, sino hazer que alguno de los que se hallan presentes, haga amigos las partes, y no hazer processos y gastos sobre ello, ni dar lugar a las dichas denunciaciones rateras, pues segun el Consulto, no deue el Corregidor hazer caso delas cosas minimas. [3187]Y en las chicas y en las grandes siempre muestre voluntad y c#t#to en que aya concordia entre los subditos discordes, y que se euit# pleitos y conti#das, no porque aya en el falta, o remission en hazerles justicia, sino por lo mucho que Dios se sirue, y c#uiene a la Republica que se quiten y abreuien los pleitos, pues el fin de la justicia la es paz. Y desto ganara honra en la tierra, y premio en el cielo, como latamente lo funda el Doctor Sandoual, [3188]y lo diximos en el capitulo passado.

[sect. 88] Alguna vez quando viene el herido a querellar, o le halla el Corregidor en su casa, si el otro con quien se acuchillò t# bien lo està herido, solemos prender al querell#te, o assegurarle con guardas, o fi#ças, [3189]hasta saber quien fue el agressor, o si peligra el otro herido, porque regularmente se presume que el herido fue el agressor, [3190]en especial concurrien-**[518]**do algunas conjeturas dello.

[sect. 89] En teniendo noticiael Corregidor de alguna pendencia de importancia, o entre gente de alguna suerte, el mismo acuda a ella, y no se c#tente con embiar al Teniente: y menos embie al Al guazil mayor, por que siendo entre caualleros, haze mayor efeto su presencia para sugetarlos y reprimirlos, y por ventura sus oficiales, o seran parciales, o cohechados, o maliciosos, o no sabran hazer distincion de los casos ni personas, ni guar dar los p#tosy decoros que son necessarios en los tratamientos, termino y prisiones de los caualleros, y de sus mugeres y casas, a donde ocurr# a buscarlos, y a secrestar bienes, o les perderan el respeto, y les resistiran, sino que con toda presteza y diligencia acuda el Corregidor a ello c# sus alguaziles y criados, y a falta de ministros, y de otras personas, lleue consigo los caualleros q# hallare a mano, de suer te que le puedan ayudar, y no pudiendo yr el Corregidor en persona, va ya el Teniente, o el que dellos se hallare mas cer ca; y si el caso fuere de mucha calidad, vayan ambos; y conuiniendo diuidirse, el vno acuda a hazer la informacion, y el otro abuscar y prender los delinquentes, y sa **[sect. 90]** carlos de la Yglesia, si el delito fuere aleue, [3191]o tal, porque no deuan gozar della: y para esto lleue cada vno su escriuano, que aunque sean Rea les, y no del numero, po dran hazer estas dilig#cias ante ellos, [3192]c# que lo que escriuieren, lo entre gu# al escriuano del nu mero, ante quien el negocio huuiere de passar.

Cerca de las resistencias que en estas ocasiones suelen hazer los eclesiasticos a las justicias se glares, defendiendo que no saquen el retraydo, o quitandosele, quando le lleuan preso, o a justiciar, diximos en otros capitulos: [3193]y assi mismo qu# do otras personas resisten a las justicias, y les quitan los presos: [3194]y Vease desto lo que latamente escriue Prospero Farinacio. [3195]

[sect. 91] Acuda luego el juez a ver el herido, para que le conste del delito, como es necessario ante todas cosas, [3196]y aun en caso forçoso desenterrando el cuerpo, como luego diremos, pues sin esto no podra el reo ser con **[519]** denado, aunque lo confessasse, [3197]para tomar l#gua y claridad [3198]breuemente del sucesso, sin detenerse mucho en ello, por no perder tiempo en buscar los delinquentes, que es lo principal a que se ha de ocurrir: y entonces se le aperciba al herido, si quiere querellar, [3199]y p#ga el escriuano por auto

lo que resp#de, y los passos y autos del juez desde que se le dio noti cia del negocio, y la visita del herido, y vista y calidad de las heridas, donde son, y quantas, para que conste el delito: Y quando por prucua real no se pudiere hazer aueriguacion del, c#s te por informacion de testigos auerse cometido. Y aduierta el Corregidor de no dexar de proceder adelante en el negocio, aunque el herido diga que no quiere querellar, por lo que luego diremos.

Y para casos estraordinarios de bullicios y pendencias trauadas, si no tuuiere el Corregidor hartos alguaziles q# prendan, secresten, y ha gan las diligencias necessarias, y aun para ocasiones de fuegos e incendi dos, podra crear mas alguaziles con varas, y dar les comission que las hagan: [3200]y auiendo alguaziles propios, no es bien dar comissiones a otros, y quitarles los pro uechos que les tocan, pues en los trabajos siruen con voluntad y diligencia al Corregidor: y no todo lo que es licito es honesto. [3201]Y mucho menos se deuen dar las tales comissiones (seg# aduierte Tallada [3202]y muy bien) a la misma per sona interessada, acree dor, o acusador, o pari# tes del injuriado, porque irrita, y es ocasion de inc#uenientes, pues a# yendo con los executores las partes, y en trando con ellos en casa de sus contrarios, suelen ofenderse y trauar pesadumbre.

[sect. 92] Y si el delito fuesse atroz y calificado, puede el Corregidor mandar pregonar algun premio al que manifesta re al delinquente, y pagarlo de gastos de justicia, como en otro lugar diremos, [3203]y apercibir assi mismo por el pregon que nadie le recepte ni tenga en su casa, so graues penas.

[sect. 93] Y si huuiere sospecha, que algun marido mato su muger, o la dio veneno, o para aueriguar verdad, por la suerte y muestra de las heridas conuiniere, q# **[520]** los medicos y cirujanos [3204]vean el cuer po, y depongan sobre ello, haga los lla mar, y en su presencia examinen el ca so, y declaren con juramento: y no sean arrojadizos en las declaraciones deste genero y de otros que hazen de enfermedades y de heridas, si no que delibe ren sobre ellas, y aguarden los terminos y dias criticos, quando suelen parecer los accidentes, para juzgar mejor la enfermedad, segun Guidon de Cauliaco, Boerio y otros: [3205]y quando bastara la declaracion de vn medico solo, y quando sea necessario que declaren mas, vease lo que traen Menochio, y Iosepho Mascardo, refiriendo a Iulio Claro y otros. [3206]

Y aun siendo necessario para el dicho efecto desenterrar al muerto de pocos dias, praticase hazerlo sin pedir licencia al juez eclesiastico, porque pues al hombre biuo delinquente es licito sacarle dela iglesia para quitarle lavi da en los casos en que no deue gozar de la inmunidad della, como atras queda dicho, [3207] **[sect. 94]** tambien se podra desenterrar al muerto para aueriguar verdad y hazer justicia, en vengança de su muerte e injuria: y de la republica, pues como se escriue en el Apocalipsi, [3208]las almas delos que fueron muertos claman ante Dios, dizi#do: Hasta quando, Señor, no das juyzio, y vengas nuestra sangre c# tra los que nos mataron que biuen en el mundo? **[sect. 95]** Ni aun en este caso al juez eclesiastico se puede todas vezes pedir licencia; como quiera que siendo necessario hazerse la aueriguacion con mucha presteza para prender, y que no hu yan los culpados, estando el prouisor, o vicario fuera del pueblo, o residiendo en otro lugar, no se podria aguardar la dicha licencia, ni aun podria el tal juez eclesiastico darla, porque si d#dola se vinies se a aueriguar la culpa, prender, y dar pena de muerte al matador, no quedaria libre de irregularidad: y assi lo he praticado, y lo aprouò el Consejo en cierto ca so en

que yo auia proueydo desenterrar vn muerto, por lo qual se librò vna muger de la muerte que se le imputaua auer dado a su marido, sobre lo qual se ocurrio al Consejo por via de fuerça. Pero aduierta el Corregidor, q# esto se ha de hazer en caso muy forçoso y pre ciso, y con toda reuer#cia y veneracion de la Yglesia, con assistencia de los medicos y ciruja nos, y el escriuano que lo assiente todo, y el cuer po muerto se ponga luego y sepulte, como estaua. Y este desentierro del cuerpo muerto, para aueriguar el delito y la calidad de la muerte, es aprouado por los praticos criminalistas. [3209]

[521] Tambien sepa el Co **[sect. 96]** rregidor, que el juizio criminal consta principalmente de tres personas, (assi como el ciuil) de acusador, y de acusado, y de juez, [3210]y tambien de testigos, a semejança dela enfermedad, que a esto la comparo Galeno, [3211]diziendo que la enfermedad es el acusador, el paciente es el reo, las señales son los testigos, y el medico es el juez. Tambien sepa que los delitos vnos s# publicos, y otros priuados: los priuados son los que tienen por acusadores a los interessados, [3212]comoson las injurias, los hurtos, las talas de arboles, y los daños: los delitos publicos son aquellos, cuya acusacion compete a qualquiera persona del pueblo, [3213]porque el castigo y vindicta con uiene a la republica, [3214] como son el crimen lese maiestatis, el homicidio, el parricidio, y los semejantes. Otros delitos son capitales, [3215]en q# interuiene pena de san gre, y otros no son capi tales, los quales se castigan con penas pecuniarias, como son las trans gressiones de prematicas y de ordenanças, en los vnos y en los otros delitos puede y deue el Corregidor proceder, aunque algunos moder nos tienen lo c#trario: [3216] porque aunque es verdad que en los delitos priuados, si el no quiere no està obligado a proceder sin requisicion de parte; pero con todo esso por remediar que anadie se haga daño ni injuria, deue proceder de oficio contra los delinquentes, y hazer la sumaria informacion, a# que de ordinario ay par tes que lo siguen.

[sect. 97] En los delitos publicos, no auiendo parte, puede el Corregidor formar el processo en dos maneras: vna, crian do por fiscal a vn su alguazil, que lo siga y sustancie, y la otra es procediendo el de oficio por pesquisa e inquisicion, el qual oficio sucede en lugar del acusador, o denunciador, y en los delitos graues y atroces (los quales se comprehenden debaxo de delitos publicos) no auiendo acusador, o auiendose desistido, ha de proceder tambien el Corregidor de oficio a la aueriguacion de la verdad y ratificaci# de testigos, [3217]y castigo de los culpa-**[522]**dos conforme al rigor de las leyes en la misma forma suso dicha; [3218]y no se escusaria de repreh#sion y pena el juez que por auerse apartado la parte, dexasse de proce der al castigo dellos, **[sect. 98]** pues en muchos casos puede proceder sin acusador: [3219]porque no solamente por los delitos es ofendida la parte injuriada, sino tambien la justicia, juez, y la republica: [3220]y assi en alabança del Rey Ezechias dize Esaias, [3221]que buscaua el juizio: y el Rey Dauid, [3222]en la hora de su muerte dixo a Salom# su hijo, y sucessor de su reyno, Bien sabes como me ha ofendido Ioab, hijo de Saruia: matome dos principales del exercito de Israel. Porq# de otra suerte seria cau sa, como dize Ciceron, [3223] y exclaman las leyes, que los subditos se hiziess# facinorosos, ribaldos, e insolentes, en gran daño, y poca seguridad de los buenos. Y assi Lucas de Pena [3224]increpa a los juezes timidos, que no osan proceder sin parte que acuse los delitos; pues segun adelante diremos, aunque el juez no prueue el delito en que procedio de oficio,

c#justificacion, no sera punido en residencia. Demanera que dexada la altercacion de los Doctores, si estante el derecho comun, aui# do parte, podra el juez proceder de oficio en los delitos, es resolucion, [3225]que mediante la costumbre que dello ay, puede y deue proceder siempre de oficio, ora aya parte, ora no: y aunque sea para la vtilidad particular, como en la satis facion de lo hurtado, y en casos de residencia, y en otros, [3226]y que assi **[523]** se pratica en Alemania, y en Francia, y en Italia, y en España: pero donde no huuiesse la dicha costumbre, guardarseha el derecho comun, segun los Doctores: [3227]y aun segun Bartulo y otros, [3228]en los casos que se procede de oficio, po dra el juez examinar por testigo al delator, para inquirir y aueriguar la verdad, y no para que haga entera fee. [3229]

[sect. 99] Los casos en que pue de el juez criar fiscal apartada la parte, puso Nauarro: [3230]y el estilo es, que puede hazerlo en las causas y negocios graues. Y si el juizio se siguiesse con el fiscal, por no auer querido la parte acusar, siendo interpelado, y fuesse el reo absuelto, no podria la parte acusarle. [3231]Y lo mismo seria, si auiendo la parte solicitado e in stigado al juez, aunque priuadam#te, para que hiziesse pesquisa sobre su injuria, o ofensa, y de oficio fuesse el reo condenado, no podra des pues la parte acusarle, si no huuiesse protestado que no le parasse perjuizio. [3232]

[sect. 100] Pesquisas temerarias y generales no deue hazer el Corregidor, aunque sea contra logreros y am#cebados, y otros delitos publicos, si no es en la entrada del oficio, quando pregona la residencia, [3233]o en las visi tas que haze en las aldeas, porque son muy odiosas, y muy graues a los pueblos, y reprouadas de derecho ciuil y Real, y por todos los Doctores. [3234]Yen Francia se quitaron los juezes par ticulares que auia para hazer estas pesquisas ge nerales, segun refiere Pedro Gregorio: [3235]y en estos reynos no se permiten, si no es precedi# do infamia, y en materia de sacas y cosas veda das, como en otro capitulo dezimos. [3236]Y en otros casos especiales, ni por ocasion del dicho pregon general de la re sidencia y entrada al oficio, no se puede entre **[524]** año hazer pesquisa particular, [3237]porque la pesquisa general para tener la republica limpia de mal hechores (de la la qual hablò el Iurisconsulto Vlpiano, y otros derechos [3238]) se sub rogò en aquella que a la entrada del oficio se haze por pregon y pro clama, y por testigos secretos. Verdad es, que al Gouernador le queda a saluo su obligacion de inquirir los delitos tambien durante el oficio por indicios, o testigos constan do que alguno es mal hechor, o de mala vida, para limpiar la tierra, como atras queda dicho: y aun es buena cau tela, que el Corregidor, antes que forme la pesquisa y cabeça de processo, examine los testigos, y entienda si la tal persona cometio el deli to, o son ciertos los indicios;

[sect. 101] porque si temerariamente hiziesse la pesquisa, y le infamasse, a# que despues le absoluiesse, le pagara los daños e injurias en residencia, e incurrira en la pena del Turpiliano, [3239]pero procediendo por la necessidad del oficio con la dicha justificacion, aunq# no prueue, no sera puni do como el acusador ca lunioso. [3240]

Aqui es de aduertir, que quando estuuiere presa alguna muger principal, o persona de calidad sobre negocio de amores, o se tratare dellos en perjuizio de alguna d#zella, o casada, o religiosa, o de otro estado, que sea de cali dad, o el negocio fuere de otro gene ro que requiera secreto, la visita, o relacion del preso, o del processo no sea tan en

publico, como las otras causas, si no con algun secretoy especialidad. Del Emperador Marco Antonio el Filosofo refiere Iulio Capitolino en su vida, que las causas criminales tocantes a los senadores las trataua en secre to, sin permiter que los caualleros Ro manos que assistian en el senado, se hallassen a ellas. Y por el contrario se lee de Antigono Rey de Macedonia, que pidiendole Marsias su hermano, que vn pleito suyo que trataua, seviesse en su camara priuadamente, le respondio: Pues seha de hazer justicia en el, mejor se vera en el tribunal, d#de todos lo oyan, que no en los retretes de mi palacio, dando sospecha siniestra a los ciudadanos, aunque tu causa sea buena y justa. Y a este proposito escriue Tiberio Deciano, [3241]q# los juezes h# de dar audiencia publica, y no encerrarse, ni dar lngar que les hablen a la oreja, como en el capitulo passado diximos: [3242]pero sin embargo se deue tener la consideracion que digo en los dichos casos, y assi se pratica en los tri-**[525]**bunales de los superiores, y de los juezes ordinarios, que saben lo que han de hazer, y son circunspectos.

[sect. 102] De los generos de de litos, y de las circunstancias dellos, y de la ord# de formar los processos y de los ardides en aueriguar la verdad, y para hazer las prisiones, y de las cosas que hazen indicios y presunciones, y que prouanças son bastantes para tormentos, y quando, y a que perso nas, y en que casos se de uen dar, y de la orden de executar las sentencias, porque esto no toca exa minarlo al Corregidor que no es Letrado, si no a sus Tenientes, y ay de llo muchos tratados, [3243] y lo hemos tocado en otros lugares desta Politica, y es materia muy larga, que requeria vn gran volumen, lo remito para que en las ocasiones y ocurrencias de los casos se considere, y lo determinen por los libros los Tenientes, o Corregidores Letrados.

[sect. 103] Algunas vezes suele auer diferencias entre los escriuanos sobre an te quien ha de passar el processo criminal, si ante aquel donde el juez de oficio començo a escriuir, o ante quien la par te querellò; y aunque es mas fuerte el derecho del acusador que el del juez que procede de oficio, [3244]esto es respeto del reo acusado, pero no respeto del escriuano, a quien se adquirio derecho por su diligencia e industria, y auer començado a escriuir, y assi no deue ser priuado del processo, segun Bal do y otros: [3245]y esto praticamos, porque tambien seria desautoridad del oficio de justicia, auer elegido vn escriuano pratico y a proposito para vn negocio graue y de inteligencia, y q# huuiesse de quitarsele à aquel la causa, y dar la otro que no fuesse de satisfacion, como en otro lugar diximos, [3246]si no q# el acusador prosiga la causa ante aquel escriuano. Y no permita el juez, que sobre vn delito, aunque aya muchos culpados, se hagan diuersos processos, si no vno tan solamente. [3247]

Al que esta preso por causa en que se impone pena corporal, no se puede dar en fiado, por que el fiador no puede obligarse a la tal pena, porque no es señor de sus mi#bros, [3248]como en par ticular lo tratan Rodrigo Suarez y otros: [3249]si ya no fuesse la causa leue, y constasse de la inocen **[526]** cia del reo despues de la publicacion de testigos, como atras queda dicho. [3250]La mayor duda es, si se sufre dar en fiado al que està acusado, o condenado en pena pecuniaria, y en su defe to huuiesse, o no de ser castigado corporalmen te, o fuesse la pena arbitraria, porque esto no es de la presente instrucion, y por la conexidad seria la determinacion dello ocasion de tratar de otros muchos articulos de la materia, lo remito a aluedrio del Corregi dor bien informado en las leyes y dotrinas.

[3251] Lo que yo suelo hazer es dar en fiado a los denunciados hasta la difinitiua, y despues della si ape l#, lo mismo, depositando la condenacion qu# do y como la ley lo dispone; [3252]y si està el reo c# uicto y confiesso, distribuirla; porque assi es de derecho, [3253]y no de otra manera. Dexo a parte si huuiesse consentido la sentencia; y aunque Auendaño tiene, [3254]que no se dira causa criminal, quando solamente la pe-**[527]**na se aplica al fisco, esto se entiende, para que el reo preso por penas de prematica, o por causa, cuya condenacion se aplique al fisco, no dexe de ser suelto en fiado, conforme a la dicha ley Real, contra lo que Bal do y otros tuuieron, [3255]q# el deudor fiscal no se soltasse en fiado: y no pa ra otros efectos, pues se gun la masverdadera re solucion causa criminal se llama, cuya pena se aplica al fisco, como en otra parte diximos. [3256]

Y aqui es de aduertir, **[sect. [104]]** que el riesgo del abono de las fianças que el juez manda dar para soltar al preso, o para otro asse guramiento, es a cargo del escriuano [3257]que las recibe, y no del juez, q# es forastero, y no conoce los abonos de los vezinos: saluo en las fianças de tutelas y curadorias, y aun de los negocios de la republica, [3258]q# se equipara al menor, en los quales éste riesgo de las fianças corre por el juez: por lo qual al principio del oficio ha de hazer con los escriua nos el auto que diximos al fin del capitulo passa do: pero casos ay en los quales el escriuano no correra el riesgo del abono de los fiadores. El primero, [3259]si tomo abonador dellos. El segundo, [3260]si los recibio por mandado del juez. El tercero, [3261]si el principal era muy abonado. El quarto, [3262]si los tomo de con sentimi#to de la parte. El quinto, [3263]si el fiador era abonado, quando el escriuano le recibio.

Tambien es de aduer **[sect. 105]** tir al Corregidor, que al que tuuiere preso por mandado del Rey, o del Consejo, o superiores, o de juez de comission, no le suelte sin su orden en fiado, ni en otra manera, ni tampoco al pre so por requisitoria, por que no siendo, como no es, juez de la causa, no tiene autoridad ni poder para ello: [3264]y suele causar desassossiego al juez que haze lo contra rio, y mandarle parecer preso en la Corte.

[sect. 106] En algunas ciudades y pueblos suelen assistir en las visitas de car-**[528]**cel, segun derecho y carta acordada, [3265] dos Regidores diputados, o cofrades que ay de la carcel, y otras personas, que lo tienen por deuocion, los quales suelen interceder con el Corregidor para misericordia y despacho de los presos pobres, y traçar sus negocios, y afiançarlos, y hazer otros socorros y obras piadosas: honre el Corregidor a los susodichos, y hagales aplauso y buen rostro, para que se animen en lo que professan, y no los atropelle con sequedad y dessabridas respuestas, ni los desconsuele, negandoles todo lo que ruegan, por echarlos de alli, y quedarse sin tantos censores: porque muchas vezes los juezes hazen cosas por verguença, que no las harian de su propia virtud.

No descuyde el Corregidor del to do con sus Tenientes en las sentencias y soltura de los presos, pareciendole q# por ser Letrados, y de satisfacion, se descarga con ellos, porque sepa que esta a su cargo, sabery entender si en ello se haze justicia; porque ya hemos visto Tenientes soltar y sentenciar pre sos injustissimamente, porque lo quiso el cauallero que intercedio, o por ventura porque se lo pagaron, o por otras torpes intercessiones: y por esso a la visita de carcel se halla el Corregidor, para que crie y fulmine las causas, y sepa y se satisfaga como se haze justicia en ellas: y por culpas de tenientes en esto he visto castigar el Consejo graue mente a sus Corregidores.

[sect. 107] Por las Pascuas procure el Corregidor des#baraçar la carcel, y despachar y soltar los presos que fuere possible, como lo dispone la ley Imperial, [3266]no siendo los delitos inormes, y no est#do el reo en los que lo son, c#uicto, ò c#fiesso, o muy indiciado, alomenos dando al reo en fiado su casa, o la ciudad por carcel, hasta cierto termino despues de la Pascua: y los presos por deu das con vn auto general pueden todos ser sueltos por veynte dias con buenas fianças de la haz, por que en aquel tiempo to man medio con sus acreedores. Y esta pratica que se guarda en estos reynos, dizen Bossio, Claro y Menochio, que se guarda en Milan, y Farinacio en Roma. [3267] Y fuera desta ocasion, y especial celebridad de las Pascuas, aduierta el Corregidor de no soltar los presos por deuda sino es consintiendolo la parte, o pagando, aun que dè fianças, [3268]si no son de saneamiento en la via executiua, saluo por graue enfermedad como queda dicho. De la obligacion de los fiadores de representar y boluer a la carcel los presos por deudas, o de litos, a que se estienda, porque es materia larga, lo remito a los Doctores. [3269]En la semana **[529]** santa, ni en la siguiente, dize Baldo, y lo refiere Bonifacio, [3270]que ninguno ha de ser preso por deuda, aunque sea publica: y quando pueda vno ser preso en dias fe riados por deuda, o por delito, tratalo largo y bien Farinacio. [3271]

[sect. 108] Para las visitas generales de la carcel por las Pascuas suelen algunos Corregidores embiar a combidar caualleros, y mercaderes, y otras per sonas ricas, para que c# sus limosnas fauorezc# a los pobres presos por deudas. En lo qual el Corregidor el primero, y los oficiales de la audiencia suelen hazer, o mandar limosna, y encaminar por orden de los cofrades de la carcel o personas deuotas, o a proposito, que den el mejor corte, que pudieren en las deudas que deuen los presos, hazi# do demanera, que si fue ren pobres, se las suelten, o remitan lo mas que pudieren, trayendo a la me moria, que en la ley vie ja mandaua Dios, [3272]que en el año del Iubileo to das las escrituras que los acreedores tenian con tra sus deudores, fuess# ningunas, y quedassen libres de todas las deudas, y que con mayor ra zon, segun S. Geronimo, [3273]se deue vsar desta misericordia en la ley Eu#gelica; que aun Solon siendo Gentil, viendo en Atenas muchos pobres tan necessitados, que se vendian a si mismos, y sobre sus personas tomauan a logro, mouido de compassion perdonò siete talentos q# le deuian, y fue ocasion para que otros hiziessen limosna. [3274]Y porque yo no que rria que el Corregidor rogasse a sus subditos cosa alguna, por no hazer acto de sujecion, y porque el ruego del superior, es precepto, y la limosna ha de ser vol#taria, t#dria por mejor, si ellos sin llamarlos viniessen a estas visitas y limosnas: pero porque por marauilla vienen sin llamarlos, digo, que el c#bidarlos el Corregidor, y el hazerlimosna y ca ridad a los presos, es meritorio para c# Dios, como atras queda dicho, y dello, y de hechos notables de Principes en fauor de los presos, trata curiosam#te el Doctor Sandoual. [3275]Y para estos oficios se puede tomar exemplo de lo q# Iuan Diacono escriue de S. Gregorio Papa, [3276]q# presidiendo en el P#tificado, se c#dolia mucho de los oprimidos por deudas, y procuraua dar medio y concierto en ellas: como parece en su Regi stro, mayormente en vna carta que escriuio a F#tino juez, [3277]embi#dole sesenta sueldos, para que compusiesse a Cosmas Sirio con sus acreedores, y que le assegurasse dellos. Assi que de la tal obra ni queda el Corregidor con los subditos prendado, ni por ella ellos ofendidos, **[530]** antes gana el Corregidor mucha acepcion en el pueblo, y credito de bueno y piadoso Gouernador, segun lo del

Eclesiastico, [3278]q# las personas publicas que tuuieren cuydado de socorrer a los pobres, y q# no perezcan, a essos apro uara el pueblo para m# dar y gouernar la tierra. Y esto aduirtio san Iuan Chrisostomo, [3279]di ziendo, que aunque auia Iesu Christo hecho muchos milagros delante del pueblo, primero q# hiziesse el de los cinco panes en el desierto, no tratar# de hazerle Rey: pero quando vieron que bastecio a los pobres, luego todos le dieron los votos, y juzgaron ser bueno para presidir, y m#dar los hombres. Y por el contrario cuenta Ciceron, [3280]que vn noble Romano fue dado por inhabil para la dignidad C#sular, porque siendo rico, fue auaro con los pobres.

Este cuydado, caridad, y socorro de los po bres de la carcel, toca principalm#te a los Obispos y personas Eclesiasticas, pues por vn Concilio Aurelianense està dispuesto, [3281]que el Arcediano y Preposito de la Yglesia visiten todos los Domingos los presos de las carceles, pa ra que su necessidad sea remediada, y el Obispo ponga vna persona fiel y diligente, que les prouea de la Yglesia todo lo necessario para su sustentacion. Y de la Yglesia Antioquena se lee en san Iuan Chrisostomo, [3282]que tenia mucho cuydado de remediar las necessidades de los presos, de mas que mantenia ca da dia tres mil biudas y donzellas por cuenta. Y segun Paulino, [3283]antiguam# te estaua en la Yglesia la mesa puesta para los pobres: y segun S. Iuan Chrisostomo, [3284]las Yglesias eran hospitales. Y desta obligacion de los Eclesiasticos a la caridad y subuencion de los pobres presos, se podra ver lo que escriue el dicho Doctor Sandoual. [3285]

[sect. 109] El que se presenta en la carcel, presumese inocente, [3286]porque ninguno, como dize Seneca, [3287]sino lo estuuiesse, suele de las culpas esperar bien: ni nadie ay tan ignorante, que siendo hechor de algun delito capital, se priue de la libertad, y se ponga en la carcel, a peligro de la vida, pretendiendo escurecerla verdad, que de ninguna suerte se puede ocultar, antes siendo mas opugnaday contradicha, se descubre, y se leuanta como la palma: [3288]y assi ay mucha presuncion para dar en fiado al que se presenta: [3289]c# todo esso se prouea con recato en casos graues, y se c#side re la calidad del delito, y de la persona, **[531]** y de lo demas que conuenga. **[sect. 110]** Tambien por la presentaci# a la carcel, se compurga la mora y vicio de la fuga, segun Bartulo, y otros. [3290]

[sect. 111] Por el consiguiente el que quebranta la carcel donde esta preso, es auido por hechor del delito, conforme a derecho ciuil y Real, [3291]esto es en rebeldia, o en presencia, quando todos los presos, o alguno, o algunos rompieron las prisiones, y conspirar# para salirse: y Iulio Claro y Bossio [3292]añaden, q# estè justificada la prision: y con todo esso Antonio Gomez [3293]no fue de opinion que se diesse por solo esto la pena como a hechores del delito: lo qual es mas piadoso y justo, por el natural desseo de la vida y de la libertad, [3294]como cuenta Plutarco de Alcibiades en su vida, que siendo citado para que compa reciesse en Atenas a des cargarse de ciertos crimines y delitos de que auia sido capitulado, lo rehuso, y preg#tandole el porque, y si tenia por sospechosa a su patria, respondio, que mucho confiaua della, pero que su vida, y el discrimen della, no lo fiaria de su madre, como quiera que era possible que los juezes por igno rancia votassen con pie dra negra por blanca, y se engañassen. Y como de alli a poco **[536]** oyesse dezir, que le aui# condenado a muerte, dixo: Yo les prouare que biue Alcibiades. Assi que al que huye de la carcel, no se le da la pena del delito de que es acusado, sino lo ordinario es

pena de azotes, [3295]quando la causa de la prision es graue y justificada, porque la di cha presuncion de con fession no induze prouança verdadera del de lito, sino fingida. [3296]Y es de notar, segun Bartulo, Oldrado, y otros, [3297] que para dar pena por confiesso al que quebr# tò la carcel, no es menester fulminarle processo sobre ello, mas de que conste de la fuga y quebrantamiento, y de zirlo en la sentencia. Desta materia del quebrantamiento de la carcel, despues desto escrito, veo que trata latam# te Prospero Farinacio [3298] por c#clusiones, al qual se podra ver para lo que es derecho comun.

[sect. 112] Note pues bien el Corregidor, que en la carcel y con los presos della, deue tener mucho auiso y cuydado, porque la magestad y grandeza de la alta juridicion se considera en aquel lugar [3299]de parte de tratarse alli de la vida y honra del hombre, que es de mas estimacion que la hazienda. [3300] **[sect. 113]** Y aunque es assi, que los negocios criminales son de menos dudas, y donde en la ley se sufre mas estension, o limitacion, porque los mas destos negocios estan reduzidos al aluedrio del juez, y no se estiman ni tienen en tanto como las causas ciuiles: pero es ceirto, que al parecer sano, bien considerado lo que se deue hazer en causas que tanto importan, no deue ser para el Corregidor menos cuydoso, que lo que toca a los negocios ciuiles, antes de mayor importan cia, congoxa, pena, inquietud, vigilancia y auiso, [3301]assi por lo que a el toca, comopor lo que conuiene a la execuci# de la justicia, y a la pacificacion del pue blo, y a la limpieza de su prouincia.

[sect. 114] Y de aqui es, que suelen algunos de zir, que el juez que despacha los negocios en primera instancia, con fin de hazer justicia, y gouernar bien su pueblo, no puede tan a la letra guardar las leyes, que en todas las cosas estè a raya con ellas; porque si prende y no executa la justicia, vansele los presos, y tienenle en poco; y sino prende, està el pueblo lleno de facinorosos y malos: si aceta ruegos, atreuese cada vno en fauores: sino aceta ruegos, no halla quien fauorezca la justicia: assi que no se pueden bi# pintar las necessidades en que se ve# los juezes de primera instancia, ni dar las a entender en los processos, para q# conste dellas a los juezes superiores q# conoc# en grado de apelacion, ni parece por ellos la causa que les mouio a exce der en la pena del aluedrio, o a executar la sentencia, sin embargo de apelacion, **[537]** o a tomar vn acompañado fuera de la forma dada por ley, o a hazer vn destierro y carceleria sin preceder delito, sino solo causa para ello, ni que le mouio para abreuiar los terminos con vn incorregible, ni para dexar de escriuir y hazer informacion en algun negocio sucedido entre personas calificadas. Pero todo esto no obstante, me pa rece ser conuiniente, que en todas cosas aya toda justificacion y aueriguacion por escrito, para que conste de la sana intencion y motiuos que el juez tuuo en lo que hizo, aunque buenamente no se puede dara entender por letras, lo que con solo el entendimien to se comprehende, porque en los tales casos informando a los superiores de la causa de lo que passa, y de lo que mas conuiene, proueeran lo que mas conuenga, como dueño, y Rey a quien toca principalmente el remedio de todo.

[sect. 115] Aunque en esto ay de algunos años a esta parte muy poco aliuio, porque los superiores sin responder cosa cierta a las consultas que se les hazen de negocios criminales arduos y graues, con solo decretar que haga justicia, de xan al Corregidor, o Pesquisidor en mayor perplexidad y duda, en especial con la nueua interpretacion que dan a la dicha respuesta, que es, ni dezir que otorgue, ni que execute, sino vna incitatiua y aduertencia, que abra los ojos, y estè vigilante, y haga lo que fuere justicia, ora en otorgar la apelacion interpuesta, si el caso lo sufre, ora en executar la sentencia, si el derecho lo permite: y assi

en otras cosas que se les consultan y comunican: y dizen tras esto, que ellos son juezes de apela cion y de gouierno, y no assessores de los inferiores, y que pues los embian a hazer justicia, ellos lo vean y la administren, [3302]y no hazen caso de las dichas consultas: como tambien se vsaua en tiempo del Doctor Auiles: por lo qual dize, [3303]que el nunca consultaua a los señores del Consejo. Y si los juezes inferiores exceden en el castigo de los tales de litos enormes, los supe riores agrauan el excesso, y muy facilmente los prenden y condenan, porque no otorgaron la apelacion, y con larga prision y gastos quedan destruidos, y para administrar justicia timidos, encogidos y acobardados; cosa cierto muy as pera y perjudicial. Pregunto yo aora, porque se marauillan los superiores, de quevn juez in ferior y solo dude de la prouança del hecho, y de la determinacion del derecho de vn caso criminal, y muy arduo, inopinado, o por ley no de cidido, pues como dize vna ley de Partida, [3304] *Mucho cerca estan de saber la verdad aquellos que dudan en ella*? Y en el Exodo [3305]se lee, **[sect. 116]** que **[538]** Moysen juez de Israel se entraua al tabernacu lo, y alli referia a Dios las quexas del pueblo, para juzgar segun su m#damiento. Y los antiguos Iurisc#sultos, Sceuola, Papiniano, Iuliano, y otros famosos, llenos de filosofia y de juris prud#cia, dudaron, y se c# tradixeron en sus decisiones y respuestas: [3306]y los mas capitulos del de recho Canonico son du das propuestas a los Pontifices, y respuestas suyas a los juezes inferiores: [3307]y aquellas quatro letras que en ellos ay cifradas. C. T. T. R. quieren dezir, *Consultationi tuæ taliter respondemus*: A vuestra c#sulta respondemos desta manera: y segun refiere Tito Liuio, Budeo, Conano, y otros, [3308]era vsança muy obseruada entre los Ro manos consultar los ne gocios de momento y graues, en especial en los tiempos de Trajano, y de Adriano, y de Alexandro Seuero, dando lugar y espacio para deliberar las respuestas y resoluciones. Cuenta Valerio Maximo, [3309]que Publio Dolabela, Alcal de de Atenas, dudando como sentenciaria a vna muger h#rada, acusada por auer muerto a su marido, y aun hijo q# el tenia de otro matrimonio, porque ellosle auian muerto a vn hijo que tenia ella de otro marido, consultò el negocio con el Senado de los Areopagitas, los quales, vista la duda, mandaron que las partes viniessen a oyr sentencia de alli a cien años. Esto se vee tambien por todas las decisiones de los Doctores, en las quales casi siempre diferencian en los votos y pareceres. Y por ventura los mismos Alcaldes y Consejeros todos juntos en sus tribunales, tras larga conferencia y disputa, no dudan muchas vezes, y remiten los pleitos cada dia? Pues porque se desdeñan y subtraen de dar su parecer y mandato al juez que con zelo y desseo de acertar en la causa dudosa y de graue perjuizio les c#sulta? **[sect. 117]** pues en lo que el no alcança ni puede remediar y deter minar, ora por el mucho poder de los litigantes, o delinquentes, o por otra justa consideracion, està obligado a ha zerlo, o incurrir en pena; [3310]para que los tales negocios en que no basta la autoridad de su oficio, alli se prouean y rema ten, donde la ay plenissima. No se yo q# razon daran, sino es dezir que sera a su cargo ante Dios el error, que el inferior hiziere por no auerle respondido y al#brado a lo que justamente pudo dudar, y deuio consultar: y ay del solo, comodize el Eclesiastes, [3311]que si cayere, no ay quien le ayude a leuantar. Yo he **[539]** oydo que en tiempos de atras, y aun algunas vezes lo vi, que los seño res Alcaldes del Crimen, y Consegeros del Rey, en semejantes casos en caminauan al ministro de justicia en lo que auia de hazer para mas acertamiento y animo sidad en la execucion

della, por ser todos, como son, ramos de vn tronco, y arcaduzes de vna fuente, que es el Principe, cuyo oficio y fin es el culto y obseruancia de la justicia, conform# dose con lo que dixo Dios a los juezes en el Exodo, [3312]Consultadme toda causa dificil, que yo la oyrè: y con lo que sabiamente en este proposito tiene proueydo el derecho comun de los Iurisconsultos, y muchos Emperadores Ro manos, y leyes de Partida, y lo que dize Speculador, y comunm#te los Doctores, [3313]no ser culpable el juez que c# sulta al superior, quando el derecho no està expresso, o quando ay contradicion en el, ò es ta dudoso el ent#dimi# to de la ley, o quando sobre el negocio ay dadas prouisiones, o cedulas Reales, o quando el negocio es inaudito, o inusitado, [3314]y generalmente quando conuiene hazerse la consulta por alguna causa justa y necessaria.

[sect. 118] Pero si el juez consul tasse al Rey, o al superior, sobre cosas de poco momento, [3315]o sobre el hecho solo de algun caso, cerca de si està pro uado, o no, o por exonerarse de sentenciar, o por euitar el odio de la parte, entonces justamente se le deue remitir la determinacion, y aun c# castigo: y assi se entienden las leyes, [3316]q# dizen, **[540]** que los juezes no consulten a los superiores, ni esperen las Imperiales respuestas, sino que hagan justicia, segun les pareciere. Por lo qual Paulo, Sceuola, Vlpiano, y otros Iurisconsultos [3317]remitian a los juezes las dudas de los hechos: y aun dize Speculador, [3318]que el juez q# maliciosam#te finge q# duda, y consulta al supe rior, es infame de derecho Ciuil.

[sect. 119] En lo que toca a si p# diente la consulta y relacion ante el superior, podra el Corregidor proceder a la execuci# de la sentencia, o si deue sobreseer hasta tener respuesta, y sobre otros articulos de la materia, se vea lo que hemos dicho en otro capitulo. [3319]

DEL ALCAYde de la carcel.

[sect. 120] FAuorable y protector de los presos deue ser el Corregidor, para que no sean injustamente molestados, y acudirles de su oficio, aunque nadie se lo pida, segun Baldo y otros, [3320] lo qual sera muy aceto a Dios: y assi t#ga cuydado, so pena de priuacion de oficio, y de otras penas, [3321]de visitar a menudo por su persona la carcel, como lo ordenar# los Emperadores Honorio y Theodosio, [3322]y informarse de los presos y de otras personas en secreto, si son bi# o mal tratados, aprisionados, o metidos en cueuas, o mas estrechas carceles de lo que seria razon, como atras queda dicho, y lo proueyò bi# el Emperador Constantino: [3323]Como quiera que siendo todo notorio a Dios, dixo a los de Sodoma: Baxarè y verè si la quexa que ha llegado a mi, passa en verdad. [3324]Y tambien porq# pueda aliuiar los presos de las necessidades que padecen antes de sentencia, y lo demas quese ofreciere: porque las leyes ponen pena de muerte al Alcaide que los trata mal: [3325]y vna ley de la Recopilacion [3326]dize: *Ni apremien los tales presos en las prisiones mas de lo que deuen, ni les den malas prisiones, ni tormento, ni otro daño por malquerencia, y los despechar: ca asaz abunda* (segun dize la ley de Partida [3327]) *ser presos e encarcelados, e recebir quando sean juzgados, la pena que me recieren, &c.* sin que a demas sean vltraja-**[541]**dos de los carceleros, o de otros: porque a los afligidos no

se ha de dar mas aflicion, [3328]y la carcel es casa Real y de protec ci# y amparo, y no de mal tratamiento, como en otra parte dixmos. [3329]

[sect. 121] Y tambien se informe, si tienen alguna ne cessidad, y ponga reme dio en lo que hallare ser necessario, **[sect. 122]** y sepa si los carceleros se cohechan, o reciben dadiuas, pues les està prohibido, [3330]o si hazen que las presas hilen debalde para su casa, o que los presos le ha gan algunas obras, de que son oficiales, sin pa garselo, o los sacan para ello de la prision, como ya conocimos vn Corregidor de Cuenca, a quien c#deno el Consejo, porque hazia que los presos perayles, o cardadores, que alli ay muchos, le obrassen paños a muy poca costa, o ninguna, por las manos.

[sect. 123] Las alcaydias de la carcel solian proueerse por los Corregidores, y las proueen oy dia donde no estan vendidas, porque la guarda y custodia de los presos pertenece al Rey y a sus mi nistros, y no a los pueblos, segun dereho y cos tumbre: [3331]y el nombramiento de alcayde solia pertenecer a los alguaziles mayores, y en la Corte a los Alguaziles della, [3332]y la fuga de los presos es a cargo del Corregido, o de la perso na que nombra, o pone al caide, [3333]saluo si eligio tal persona qual conuenia, de buena opinion y confiança: [3334]pero hagase afiançar bastantemente pa ra el oficio y prisiones que entran en su poder.

[sect. 124] Aduierta el Corregi dor a su alcayde y carce ro, que pues ha de tener gran diligencia y cuy dado de la carcel, [3335]que estè muy vigilante en la guarda de los presos, y recatado con la gente que entrare y saliere de la carcel a visitarlos, y comunicarlos, no les met# veneno, o armas, herramientas, o cuerdas para soltarse, o se las den por las ventanas, o entre las camas, o entre el repuesto para la comi da, o por otras cautelas, como refieren Zabarela, Puteo, y otros, [3336]que tratan tambien, quando por el descuydo en **[538]** esto serà punido el alcayde, **[sect. 125]** porque yendosele alguno, se presume [3337] en duda que fue por su descuydo y culpa, y si no prueua el caso fortui to, [3338]y muy exactamen te su cuydado y dilig#cia, sera sin mas informacion, siendo mucha su negligencia, c#dena do en la pena por derecho diuino y humano, [3339] y en la deuda, [3340]por el mismo processo del preso, si està sustanciado, y si no, se acabara de sust#ciar con el alcayde sumariamente segun Boerio. [3341] **[sect. 126]** Y no se escusara el alcayde con auer puesto teniente de satisfacion y confiança, ni c# entregarle, [3342]porque es caso especial en derecho, que el està obligado [3343]a dar cuenta, seg# dicho es: y es falencia de lo que acabamos de dezir en el caso que el Corregidor nombrasse buena persona para alcayde: pero tendra recurso contra el teniente, por los daños que le huuiere causado por su culpa, y por no tener los presos con buena guarda, que es con prisiones: [3344]y en fin el carce-**[539]**lero està obligado por la culpa leuissima, [3345]y por la culpa grauissima tiene pena capital. [3346]

[sect. 127] Tambien t#ga el Corregidor cuydado de in formarse, si el alcayde trata, o consiente tratar deshonestamente con al guna presa, porque segun la vulgar dotrina de Iuan Fabro y otros, [3347]en Francia se pratica darle pena de muerte: lo qual procede segun Hipolito; [3348]aunque la tal presa fuesse muger publica, si tuuo por fuerça copula carnal con ella: pero sino huuo fuerça, sera menor la pena a al uedrio del juez, at#ta la suerte de las personas, segun Boerio y otros, [3349] que resueluen lo mismo, quando el preso tuuo

accesso carnal c# la presa: de que resultaria tambien inconueniente, auerse de diferir el torm#to, o el castigo, si se hiziesse preñada. [3350]

[sect. 128] Informese assi mismo si ay en la carcel juegos prohibidos, [3351]o si los presos juegan los vestidos, o limosnas, y si el alcayde tiene tablageria, o otra persona, o si vende vino, o viandas a los presos, o si se las quit#, o injurian, [3352]o si ay en la carcel alguna cosa culpable, o vicio de jurar, y remedielo, [3353]y aparte a los desalmados, blasfemos, y juradores, para que no dañen a los demas presos con su mal exemplo y compañia. Y sobre las culpas del alcayde puede el Corregidor proceder al castigo de plano, y sumariamente. [3354]

[sect. 129] Algunas disculpas y defensas tienen los carceleros para librarse de las penas de las leyes por los malos recados sucedidos en sus oficios, las quales no refiero, porq# seria entrar en materia larga, y remito al lector que las vea por los autores, y lo que nueuamente juntò Prospero Farinacio, [3355]quando se **[540]** ofrezca el caso.

[sect. 130] Solo para los que fue ren amigos de historia, referire vna disculpa q# han tenido los carceleros. Segun refiere Valerio Maximo, [3356]quando los Griegos fueron pre sos de los Espartanos, y los tenian encerrados para degollarlos, vinieron sus mugeres, que eran nobles, y pidieron licencia para hablar c# sus maridos, y entrar# en la carcel, y mudaron sus vestidos, y dier#los a sus maridos, y salieronse ellos, y quedaronse ellas presas. Y no fueron solas estas mugeres, que tambien de otras cuentan los autores, [3357]y en es pecial de la Condesa do ña Sancha, que teniendo don Alonso el Octauo, Rey de Leon, preso a su marido, ella le entrò a visitar a la carcel, y le hizo poner sus vestidos, y ella se vistio los de su marido, y le hizo salir en su habito de muger, y desconocido de las guardas se librò, y ella se quedo en la carcel, y el Rey alabò y aprouò el hecho, y la m# do soltar: la qual en Nauarra auia ya librado al mismo C#de, que auia de ser su marido, otra vez de la prision en que el Rey don Sancho su padre le tenia. Otra cosa como ésta hizo otra infanta doña Sancha, hi ja del Rey don Alonso, muger del Rey don Fernando el primero, de la qual y de otras hazen m# cion Valerio, y Palacios Rubios. [3358]Y de Theodo ra Virgen Antioquense dizen san Ambrosio y Rauisio Textor, [3359]que estando presa por mandado del Emperador Diocleciano, le embiaron vn soldado que la es tuprasse, al qual ella tan to conu#cio con sus palabras, que no solo le persuadio a que no la to casse, pero a que trocasse con ella vestidos, y se salio ella de la carcel, y dexò al soldado en prision. De otra cuenta Pros pero Farinacio, [3360]que en estos dias fue a visitar a su marido a la carcel j#tamente con otras mugeres, y secretamente le lleuò vn vestido de muger, con el qual vestido el marido se salio entre su muger y las demas. Palacios Rubios [3361]cuen ta de otra muger, que **[541]** estando su marido retraydo, y cercado de la justicia y guardas, auiendo dado orden que le metiessen en vn corral de la Yglesia vn cauallo y vna lança, ella le fue a visitar, y se vistio de los vestidos del marido, y subio en el cauallo, y tomò la lança, y ya anochecido salio corri#do por entre las guardas, los qua les entendiendo que era el marido, le siguieron, y desampararon la Yglesia, y el marido se salio y saluò, y quando la muger entendio que auia passado tiempo para ello, se detuuo y dio aconocer a las guardas, los quales corridos se boluieron a la Yglesia, y no hallaron en ella al marido. Tambien refiere Pedro Mexia, [3362]que auiendo el Em perador Conrado Tercero apretado el cerco de la villa de Duinsperg en Alemaña, se le entregò a

merced, y solamente les otorgò que todas las mugeres vezinas della pudiessen salir libres, y de mas desto sacassen para si to do lo que pudiessen ellas lleuar en sus personas por carga fuera del pueblo, las quales vsaron de vn memorable en gaño, y fue, que al salir de latierra cada vna, aunque con gran trabajo y dificultad, se cargò en sus espaldas de su marido, y las que no los tenian, de sus hijos y hermanos, y assi salieron al c#po, y les dieron libertad: y aunque era engaño, lo alabò y tuuo por bien el Emperador.

[sect. 131] Por estos y otros ardides loables a este proposito no incurren en pena las mugeres, segun muchos Doctores; y otros tienen, que en alguna. [3363]Y el Senado de Bolonia por vn caso como este no solo no castigò a vna muger, pe ro de la hazienda publica la premiò, y yo hiziera lo mismo; porque estos y otros llama el derecho buenos dolos y engaños, y estan obligadas las mugeres a obedecer a sus maridos, cuyo grande amor les disculpa, juntando con esto el fauor de la libertad y de los reos. Y aun mas adel#te passa Iulio Claro, [3364]y dize, que auiendo vna muger librado a su marido del poder de los mi nistros de justicia que le lleuauan a horcar, no se determinò el Senado de Milan de condenarla, ni absoluerla del todo, y mandò que no la molestassen, hasta que el Senado otra cosa proueyesse.

[sect. 132] Pero el carcelero por el descuydo en los dichos ardides y engaños serà arbitrariamente castigado: porque aunque es verdad que se disculpa con creer al hombre noble, y darle mas ancha prision en confiança de su juramento, o palabra, segun que en otro lugar diximos; [3365]pero de la palabra y confiança de muger, aunque sea noble, no se deue creer, ni por ello se disculpa el **[542]** juez, alguazil, o alcayde: [3366]aunque en el caso propuesto de la muger que saco a su marido de la carcel, dize Farinacio, [3367]que se libro en Ro ma vn carcelero de bu# credito y aprouacion, de cuyas partes y calida des se vea lo que escriue Tallada. [3368]

El que saca por fuerça al preso de la carcel, comete crimen de lesa magestad, y tiene pena capital, quando el preso estaua conuicto y c# fiesso de algun graue de lito: [3369]y si por deuda par ticular, o fiscal, pagara la deuda, [3370]y sera castigado a aluedrio del juez: y si el delito no es graue, sera castigado como el delinquente, si huyera de la carcel, [3371]pero tendra disculpa de auerle sacado, si el reo estaua preso sin informacion ni justificacion alguna, seg# la comun de los Docto res: [3372]y de la pena de los que quitan los presos a los alguaziles y justicias assi eclesiasticos, como seglares, vease lo escri to en otros capitulos. [3373]

[sect. 133] No es impropio deste capitulo, sinificar el merito de la interces sion por los presos, de quien se confia se han de emendar, y que no est# endurecidos en los pecados, y que con la intercession y remission de la pena no haran otros mayores, como declar# san Gregorio y san Geronimo. [3374]Y entiendan los que interceden con los juezes por los presos y afligidos, que siruen a Dios, como se prueua por el exemplo de san Antonio, del qual refiere Sozomeno, [3375]que con ha bitar en el yermo, muchas vezes venia a las ciudades para interceder con los juezes por los afligidos. Y Cassiano cuenta [3376]de muchos sanctos M#ges de Egip to, que hazian lo mismo. Y san Agustin escriui#do a Macedonio juez, [3377] enseña copiosamente comose ha de interceder por los reos, y que es obra pia rogar por ellos a los juezes, para que templen la justicia con misericordia: y dize,

que tiene por inhumano al q# viendo a vn juez enojado con alguno, si tiene prendas con el, no intercede y le templa el eno jo. Y de san Ambrosio **[543]** refiere Niceforo, [3378]que por su intercession librò a vn hombre Etnico, al qual el Emperador Graciano auia con denado a muerte. Y no piense nadie que la intercession por delinquentes es c#traria a la ordenacion delas cosas humanas, pareciendole que para el castigo dellos se instituyeron el poder del Rey, el cuchillo del juez, las armas del soldado, la disciplina del señor, y la seueridad del buen padre: a lo qual responde el mismo san Agustin, que esto tiene sus modos, causas, razones, y prouechos, que largamen te refiere el dicho S#to, y lo resume tambien el Doctor Sandoual. [3379]

Y por ser los ruegos e intercessiones que se vs# con los juezes, mas ordi narias en los negocios criminales y de presos, a causa de que son comunmente arbitrarios, no se enoje ni exaspere el Corregidor con los q# le vinieren a pedir y ro gar por ellos, ni les dè respuestas dessabridas, como dize Ciceron, [3380]tra tando como se han de auer los juezes con los q# les ruegan, porque si no se deuen enojar con los delinquentes, como atras queda dicho, con mas razon no deuen enfadarse ni dessabrirse con los intercessores dellos, en especial con las perso nas cofrades desta piedad, que con santo zelo acuden a esto, y a componer los negocios de los presos, que es gran merito, [3381]sino proceda con vrbanidad y cortesia, haziendo la gracia y equidad que se sufrie re, no faltando de la justicia, como diximos en el capitulo de admitir ruegos, [3382]porque la carcel fatiga continuamen te a los presos, porque quita la libertad y con uersacion de los pari# tes y c#juntos, y por la inmundicia y hedor, y por el estrepito de prisiones, y clamores, y tris tezas de los presos y atormentados, es especie de tormento, y se equipara a la muerte (como lo dixo S. Pedro a Christo nuestro señor: Estoy aparejado de seguirte a la carcel, y a la muerte [3383]) y a la seruidumbre, e induze justo miedo, y es mala mansion: y Esaias llamo al in fierno carcel, [3384]y es destruycion de bienes, ven gança de enemigos, y desengaño de amigos, y acarrea otros males, que refieren los Doctores: [3385]assi no se maraui-**[544]**lle el juez, que cada dia los presos insten y pid# soltura, y se agrauien y apelen, como de grauamen c#tinuo e irreparable: **[sect. 134]** por lo qual los pre sos se llaman miserables personas: [3386]y entre los pobres no ay otro mas triste ni mas pobre que el preso y encarcelado, segun Baldo: [3387]y la man da, o beneficio que se les haze, es y se llama causa piadosa, [3388]y lo prouei do para redencion de cautiuos, ha lugar en la libertad de los presos. [3389]

[sect. 135] Para lo que toca a la execucion de los condenados a muerte, es de saber, que entre los Hebreos en tiempo de Moysen no auia verdugo señalado, sino que qualquiera del pueblo lo era, como se lee en el Exodo, [3390]que mando Moysen que qualquiera del pueblo matasse a los q# adorauan el bezerro: y quando Iosue por sentencia mandò apedrear a Acham por vn gran hurto, le apedreo todo el pueblo: [3391]y los juezes executauan sus sentencias, como se lee [3392]que el mismo Iosue ahorco al Rey Hay, y Samuel despedaço al Rey Agag: [3393]y en tiempo de Dauid, por su mandado, vn hijo suyo mato al que le di xo auer muerto a Saul: [3394] y otra vez por su mandado dos pages suyos ahorcaron a Recab y a Banaa, porque auian muerto a Isbosetb, hijo de Saul. [3395]Y en tiempo de Salomon

hazia el oficio de verdugo Banaias vn gran capitan su yo: [3396]lo mismo c#sta de otros lugares dela Escritura. [3397]Y tambien los acusadores hazian aquel oficio, como consta de lo que dixo Christo nuestro señor [3398]a los Fariseos que acusauan a la muger adultera: El que de vosotros esta sin pecado, tome la piedra y tirela. Y en tiempo de Romulo se inuentaron los lictores para ser verdugos: y llamaronse assi, de ligar, porque ligau# a quien los Consules y magistrados les manda uan, con vnos correones que trahian: y entre **[545]** los Persas con vnas zonas, que eran ceñidores rollizos. Estos Lictores yuan delante dellos, y lleuauan vn manojo de varas que llamauan *Fas ces* (las quales inuento y dio primero Iano para castigar los malos, se gun Fabio Pictor [3399]) a tado dentro dellas vn cuchillo, para azotar c# las varas, y herir, o matar con el cuchillo a los mal hechores, de lo qual hazen mencion Ciceron, Aulo Gelio, Liuio, y otros. [3400]Pero es de aduertir, que dize Caton, [3401] que con cada Lictor assistian veintiquatro soldados, para la seguridad y execucion de la justicia.

[sect. 136] Pero c#siderado despues, quanto repugna a la naturaleza humana, que los hombres mat# y despedazen a otros h#bres, pues aun las fieras no lo vsan con las de su genero, como en otro lugar diremos, [3402]por ins tinto natural, se tuuo por cosa abominable el oficio de verdugo y carnicero de hombres, y se vino a tener por oficio vil, odioso e infame, [3403] de tal manera, que dize Ciceron, [3404]que se entris tecia el pueblo y publico espectaculo en la vista del verdugo.

[sect. 137] En consequencia des te odio, y por fauor del reo tuuieron Lucas de Pena, Bossio, Antonio Gomez, y otros, [3405]que si ahorcando al delinquente, se quebrasse la soga, y el cayesse biuo en tierra, que se ha de suspen der la execucion, y dar noticia del caso al superior, y se ha de librar el reo, y que en estas ocasiones suelen matar al verdugo a palos y a pedradas: y afirma Iustino Globero, que en Saxonia mataron en vn dia cinco verdugos. Para cuyo remedio la Magestad del Emperador Car los V. proueyo, segun refiere Pedro Gregorio, [3406] que por ningun caso se pusiesse impedimento al verdugo so pena de muerte, para que dexasse de executar: y assi tienen Guiliermo Ro bilio, y Iulio Claro, [3407]que sin embargo de quebrarse la soga, se deue executar la justicia. Acuerdome que dando vn torm#to en el Corregimiento de Badajoz, se quebraron los cordeles, pero no se dexo por esso de proseguir, y aueriguè auer sucedido por ser malo el cañamo dellos: y por esto deue apercebir el verdugo sus lazos y cu-**[546]**chillo, y otros aparejos, que esten como conuiene.

[sect. 138] El verdugo tiene derecho a los vestidos del que ha justiciado y priuado de la vida, saluo las sortijas de oro, o pie dras, y otros arreos que excediessen de valor de cinco ducados, porque aquello es para el fisco y gastos de justicia, seg# decision del Iurisconsulto Vlpiano y la prati ca comun, [3408]la qual se obseruo en los vestidos de Christo nuestro señor, los quales sortearon en tre si los que le crucificaron: [3409]y aun fue mas, que se los quitaron en vida: y como dize Carrerio, [3410]es prohibido despojar y dexar desnu do al justiciado. De vn verdugo refiere Amiano Marcelino, [3411]que por que lleuando a justiciar vna adultera, le quito y tomo sus vestidos, y la lleuo toda desnuda, le quemaron biuo, no por la toma de los vestidos, sino porque se los quito en vida, y causò deshonestidad.

[sect. 139] Tambien es de ver, si podra el Corregidor c# peler a alguno para que sirua de verdugo, no le auiendo salariado en el pueblo. Y digo, que à al gun esclauo, o mendigo, o otra persona vil, po dra apremiar a ello, pagandole cinco ducados por la execucion de muer te, segun el dicho Vlpia no, [3412]y no podra apremiar a hombre de otra calidad, segun Bartulo, y otros: [3413]y Paris de Puteo [3414]dize, que en Bolonia fue compelido vn peregrino a executar cierta justicia, el qual para executarla, fue con vn velo puesto en la cara; y dize que fue mal hecho, porque aquel peregrino parecia persona honrada. Y yo supe de otro, que apremiado para executar otra justicia, se vistio vna tunica de diciplinante, por lo qual le acuso la cofradia de la Veracruz.

[sect. 140] Verdad es, que podra el Corregidor comutar la pena de algun condenado a muerte, en que exerça el oficio de verdugo toda su vida en aquella ciudad, segun los dichos Doctores: y quando no estè condenado el tal delinquente, puede condenarle el Corregidor al dicho ministerio, temporal, o perpetuo, segun Bartulo y otros. [3415]

[sect. 141] Para executar justicia corporal con tra alguno, puede tomarse la bestia al labrador, o a otro qualquier, pagan-**[547]**doles su jornal, segun Bartulo, Francisco de Ripa y otros. [3416]

[sect. 142] Assi mismo suele du darse, si al condenado a muerte, que lleuan a justiciar, le pidiesse por ma rido vna ramera publica, y el lo acetasse, si se libraria: en lo qual afirma Paris de Puteo praticarse en España que si: y lo mismo dizen Cassaneo y Paponio de Fran cia: y lo mismo tienen otros Doctores. [3417]Pero lo contrario es mas recebido, [3418]y no he visto que se dexe por esto de executar la justicia de muerte.

[sect. 143] A los cuerpos de los justiciados y muertos por delitos atroces solia no darse sepultura, como dize la Escritura de la Reyna Iezabel: [3419] No aura quien la sepulte: y en Ieremias [3420]se dize en muchas partes contra los malos, No a ura quien los llore ni se pulte: y siempre se ha tenido por maldicion ca recer de sepultura: y assi los ahorcados han de estar pendientes en la horca, y los otros justiciados expuestos en el patibulo, hasta que los pidan y se les c#ceda, [3421] y por lo menos hasta puesto el sol, y nadie los puede quitar sin licencia expressa de la justicia, segun Baldo y otros: [3422] como se guardo en el sacratissimo cuerpo de nuestro Saluador Iesu Christo, que fue depuesto de la Cruz, y sepulta do con licencia de Pilatos, segun san Iuan. [3423]Y en Francia el Rey mismo ha de dar la licencia, conforme a la ley ciuil, segun en otro lugar diximos: [3424]y esto por razon del exemplo que re sulta de ver los cuerpos de los c#denados: y en especial en los delitos atroces los dexan en los **[548]** c#pos, hasta que se caen a pedaços.

Y por razon del exemplo y terror es licito, se gun la mas comun opinion y pratica, [3425]ahorcar el cuerpo muerto del ladron famoso, del assasino, del traydor, y de otros delinquentes de casos enormes, segun al uedrio del juez.

El cuerpo del justicia do puede darse a los cirujanos para hazer anatomia, segun algunos Doctores, [3426]como lo respondio la Vniuersidad de Salamanca a la Magestad del Emperador Carlos V. y a su Consejo, que la consultò sobre ello, y assi lo afirma Antonio Gomez, Dotor della, [3427]y lo he visto praticar.

4

[549] DE LA POLITICA LIBRO QVARTO.

De los oficios del Corregidor tocantes a la guerra en Fronteras y Puertos.

SVMARIO DEL capitulo primero.

COMO las leyes y los actos del Gouernador han de mirar a los casos de la guerra, aun en tiempo de paz, num. 1 .

La vitoria consiste en el largo apercebimiento, num. 2. y 4 .

Corregidor deue exercitarse en leer historias, para instruyrse, e imitar a los celebrados en ellas, y de algunos Principes que vsaron esto, num. 3 .

De que gente deue el Corregidor estar guarnecido en tiempo de paz, nu. 5 .

Tenga el Corregidor soldados disciplinados, y de la vtilidad dello, y de lo que vsauan los Romanos, y otras naciones en esto, num. 6 . y 8 .

De varios exercicios militares de varias naciones, num. 7 .

De los alardes de la gente de cauallo de Murcia y Andaluzia, num. 9 .

De la disciplina militar de los soldados, y de las costumbres, nu. 10 .

El soldado aprenda, y professe obedecer, num. 11 .

Soldado noseafacil ni presuntuoso para acometer refriegas, nu. 12 .

Soldados, que nosean viciosos, y de los daños, y exclamacion desto, num. 13 .

Soldados destos tiempos si deuen gozar de los priuilegios de los milites antiguos, num. 14 .

De la vtilidad de la virtud y modestia en los capitanes, y soldados, y de la buena disciplina de algunos Prin-**[550]**cipes, y capitanes en el castigo y con cierto dellos, num. 15 .

Corregidor tenga reparados los muros, yfortalezas, y otros edificios para la guerra, num. 16 .

Si conuiene que la ciudad este murada, o abierta, num. 17 . 18 . y 22 .

Como los Principes deuen cuydar en reparar los muros, y fortalezas, y lo que gastauan enesto los antiguos, y esta dispuesto en estos Reynos, numero. 19 . y 22 .

Quien ha de contribuir para el reparo de muros, y fortificaciones, nume. 20 .

Como deuen ayudar los nobles a la fabrica y reparo de muros y fortificaciones, por sus personas, num. 21 .

Quanto los Romanos cuydaron en la conseruacion de los muros, y los llamaron inuiolables, y sagrados, numero. 23 .

Los señores si estan obligados a reparar sus fortalezas, o castillos para las ocasiones de guerra, nu. 24 .

Del apercebimiento que el Corregidor deue hazer de vituallas, nu. 25 .

Corregidor puede compeler a los comarcanos que trayan vituallas, y den sus bestias para ello, num. 26.

Cauallos de la gente de guerra si pueden pacer en los pastos priuilegiados, numero. 27.

Gente de guerra si puede tomar vituallas por su dinero contra voluntad de sus dueños, num. 28 .

Del cuydado que deue tener el Corregidor, para que los proueedores, y tenedores de bastimentos no hagan fraudes, y de los daños y obligacion en esto, ibidem.

Corregidor preuenga que aya algibes, y pozos, y otras prouisiones de agua para en tiempo de guerra, num. 29 .

Corregidor estè pertrechado de armas, y de varios generos de instrum#tos belicos, y materiales, y de lo que en esto vsaron los antiguos, y de las armerias publicas, y de la perdida de España por falta dellas, nu. 30 .

De la marauillosa oficina del Arsenal de Venecia de artificio, y para fabrica de armas y aparejos de guerra, num. 31 .

Corregidor tenga prouision de cauallos en la tierra de su cargo, y quan celebrados son los de España, nu. 32 .

Corregidor tenga armeros, canteros, carpinteros, y otros oficiales, y gastadores para la guerra, num. 33 .

DE LAS PREVENciones que ha de hazer el Corregidor en los lugares de costas y fr#teras en tiempo de paz, para las ocasiones de guerra. Cap. I.

[sect. 1] AFIRMA Platon en su libro de las leyes, que Minos, Rey de Creta, todas las leyes que hizo, **[551]** fuer# como si los hombres huuieran de estar siempre apercebidos y a punto de guerra, ora para quando se echasse bando della, ora porque naturalmente siem pre ay guerra y diss#si# entre todas las gentes y ciudades. Y a este pro posito dixo Filon, [3428]q# se ria ley y precepto muy vtil a las republicas, que en tiempo de paz cuydassen de la guerra, y en tiempo de guerra tratas sen de la paz: segun lo qual esta materia no sera infrutuosa. Y porque en los capitulos siguien tes diremos en particular los corregimientos destos Reynos, que son costas de mar y fronteras de enemigos, y la or den general y especial que encada vno dellos y en los demas se ha de te ner en tiempo de guerra, es bien que tratemos primero, como se ha de auer el Corregidor en ellos en el tiempo de la paz, por ser como son tiempos y ministerios difer#tes: y assi dixo el Rey don Alonso en dos lugares de las Partidas: [3429]*Dos temporales son, segun dixeron los Sabios antiguos, en que los Emperadores deuen vsar de las cosas queson menester para endereçamiento de lo que an de fazer en cada vno destos tiempos*; *el vno es tiempo de paz, el otro de guerra.* [3430]*En el tiempo de paz se deue aparejar e de ver todas las*

cosas que le son menester para en tiempo de guerra, para que las tengan prestas, e se puedan mejor ayudar dellas, quando les fuere menester. Y en otra parte dize el mismo Rey: [3431] *Apercebido en todo grado e en muchas maneras deue estar el pueblo, quando quisiere guerrear con sus enemigos, non tan solamente de omes, e de cauallos, e de armas, e de conducho, mas aun de engeños, e de ferramientas, e de todas las otras eosas que an menester tambien para acometer, como para defenderse*; *ca algunas y ha dellas, que conuienen avnos fechos, e otras a los otros fechos, e por ende deuen ser apercebidos ante de tiempo, para auer todas estas cosas, demanera quenon ayan mengua dellas: ca si les falleciessen quando las vuiessen menester, fincarian perdidosos, e sin pro, e con desseo de lo que cobdiciauan auer, e demas serian tenidos por de poco recabdo. &c.* A este pro posito fue sentencia y dicho de Seneca y otros, [3432]que en el largo apercebimiento de la guerra consiste la vitoria: como quiera que no consiste en razon tocar las caxas, y leuantar gente, y ponerse en defensa de vna ciudad, o acometer otra empresa de guerra, sin tener preuenido todo lo necessario para ella. Y bastaria para esto considerar la orden y traça que tuuo el artifice del vniuerso, que primero que dio ser a los animales, mando a la tierra que produxesse yerua y mantenimientos para su sustento. **[552]** Primero que dio ser al hombre, pl#tò en el parayso el arbol de la vida, hizo y criò a las bestias del campo, aues del ayre, y pezes de la mar para seruicio del hombre. Por lo qual conuen dra que nuestro Corregidor estè en todo preuenido para defender por armas su ciudad de la inuasion enemiga, y que sepa algunas cosas del arte militar, que para las ocasiones de guerra podran ayudarle, las quales preuenda en el tiempo de la paz en dos maneras: la vna con el en tendimiento; y la otra con la obra.

[sect. 3] Quanto a lo primero de exercitarse el Corregidor con el en tendimiento, dize Patricio, [3433]que deue leer historias (que es el mas deleitoso teatro que se puede imaginar, segun Iuan Botero, [3434]) y considerar los hechos de hombres famosos, y como se gouernaron en la guerra, y la hizieron sin pe ligro, y examinar la ocasion de la vi toria, y de la perdida dellos, para poder huir esto, y seguir aquello, siguien do la opinion de algun varon señalado; assi porque la virtud alabada en otros, a semejante alabança nos combida, comoporque la castigada afrenta nos ha ze mas fuertes. Luculo fue vno de los mejores Capitanes de su tiempo, con lo que estudio en el camino quando yua a la guerra Mitridatica, leyendo mucho en cosas passadas: y por no alegar exemplos de nuestra tierra, Maho meto. II. Rey de Turcos, que fue el pri mero a quien llamaron Gran Turco, continuamente trahia en las manos al guna historia antigua. Selin. I. se delei tò mucho de leer los hechos de Alexandro Magno, y de Iulio Cesar, y los hizo escriuir en lengua Turquesca, y assi fue muy semejante a entrambos en la diligencia de las empresas que hi zo. No es fuera de proposito la poesia, porque se lee que Alexandro Magno se valio mucho de lo que leya en Homero, porque aunque los poetas cuen tan cosas fingidas, las pintan de tal ma nera, que leuantan los animos, y los in flaman y enci#den para imitar los personajes que celebran: y assi se lee de don Fernando Daualos, Marques de Pescara, que leyendo, quando era mancebo, los libros de Romances, se encendio de tanto desseo de honra, que salio t# excelente Capitan como se sabe. Y real mente, segun dize fray Marco Antonio de Camos, [3435]la licion de buenos libros es de mucha vtilidad, porque des tierra las tinieblas de la ignorancia, aclara la vista del ent#dimiento, desem bota el ingenio, allega tesoros de ricos hechos y dichos en la memoria, desen gaña de muchos

engaños, principalmente de lo que presumimos saber y no alcançamos: y la licion de la historia es muy necessaria para saber gouernar el estado pacifico y militar, y c# ella se ayuda la prudencia, y perficiona el varon para tener lustre y cabida entre los que se precian de saber de ambascosas.

[553] **[sect. 4]** Para el cuydado y discurso del Capitan con el entendimiento, son a pro posito vnas palabras morales de vna ley de Partida, [3436]que dizen assi: *Los cabdillos deuen ser apercebidos, que los cuidados que ouieren en que ayan algun miedo, que piensen en ellos, ante que al fecho venga: e faziendolo assi, tomaran apercebimiento en aquello que ouieren de fazer, porque lo fagan mejor, e mas endereçadamente, de guisa que se guarden de recebir daño, e de caer enverguença, que son dos cosas de que se deuen los omes mucho guardar en toda sazon, e mas en tiempo de guerra: ca el pensamiento que viene envno con el fecho, es dañoso, porque lo vno estorua a lo otrote de mas los que assi lo fazen, muestranse por de mal recabdo en non cuidar lo que han de fazer an te que al fecho vengan, e por ende los cabdillos deuen ser auisados, assi como diximos de suso, para cuidar en las cosas, ante que en ellas sean: e el miedo e el peligro que yaze en los fechos encerrado, catarlo, e temerlo, quando estan de vagar, e oluidarlo, quando fueren en el fecho: ca el pensamiento que estonce les aduxesse a remembrança el miedo, o el peligro que les podria acaescer, los estoruaria demanera que non pudiessen fazer buen fecho, e non sacarian ende ninguna pro, si non que fincarian por mal andantes, e ganarian prez de medrosos, e por ende en aquella sazon non deuen al pensar, si non en las cosas queles dieren esfuerço para acabar su fecho, porque puedan ganar honra, y prez.*

[sect. 5] Quanto a lo segundo del apercebimiento que con la obra ha de tener el Corregidor que gouierna alguna ciudad de presidio, o fr#tera, hallo yo, que en quatro cosas principalmente consiste el apercebimiento de la guerra, el qual se ha de hazer en tiempo de paz. El primero es en tener buena gente para pelear, [3437]no conduzida, ni en tanto numero, quanto se requiere para hazer guerra, que seria mucho gasto y trabajo, sino la que basta, como dize Patricio, [3438]para defender la tierra de los latrocinios e inuasiones ene migas, y que puedan los vezinos y moradores della salir seguramente a sus labranças, y hazer leña y agua, y apacentar sus ganados, y a otros oficios del campo: y esta gente y soldados **[sect. 6]** bien disciplinados, y se gun Girolamo Cataneo, [3439]hasta en numero de mil.

Tito Liuio refiere a es te pro posito, que auia en Roma antiguamente onze escuelas donde eran enseñados los tirones, que aora llaman visoños, y no solo a ser diestros en las armas, pero a ser do trinados en la orden q# auian de guardar: y los tirones se exercitauan dos vezes cada dia, y los **[554]** veteranos, que eran los soldados viejos, vna, y tenian el campo Marcio di putado para los exercicios militares, [3440]porq#, comodize Tomas Moro, [3441] es muy pernicioso sust# tar en los presidios soldados ociosos. Vna ley de Partida dize, [3442]*Que estos exercicios militares de uen los soldados vsar por si, e los cabdillos fazer que los fagan, porque el vso les faze ser sabidores.* Y Cassiado ro [3443]dixo, que el soldado haga en la paz lo que pueda hazery acabar en la guerra. Y el Emperador Iustiniano escriuiendo al Pretor de Tracia, [3444]di ze, que t#ga gran cuidado del exercicio de los sol dados. Para los exercicios militares trahian en su exercito mae stros Trajano, Aureliano, Va lerio Coruino, y Papirio Cursor, a los quales imito Sforcia de Cotiño la,

no consintiendo que sus soldadosjugass# dados, ni naipes, ni semejantes juegos: y para apartarlos dellos, los entretenia con passatiempos pro uechosos para la guerra luchando, tirando la ba rra, corriendo y saltando. Por esto los Romanos ampliaron su Imperio mas que otras naciones, pues segun Vegecio, y Quintiliano, y otros, [3445] ni ellos eran de la gr#deza de los Alemanes, ni mas en numero que los Fr#ceses, ni tan astutos como los Africanos, ni de tantas fuerças como los Españoles, ni tan prudentes como los Griegos; pero todas estas dificultades vencieron y sobre pujaronpor la buena industria y disciplina de sus soldados. Del Emperador Iustiniano se lee en su vida, que quando tenia mayor paz, entonces exercitaua la g#te de guerra: y por es ta causa dezia el, que to dos los Principes holga uan de tener paz con el, porque le veyan estar siem pre a punto de guerra. De los Sueuos (que son los finitimos de Franconia y de Bauiera en Alema nia) dize Iulio Cesar en sus comentarios, [3446]q# tenian costumbre sacar cada año de cien villas, o lugares que tenian, ci# mil hombres, embiandolos por todo vn año entero a la guerra, y acabado aquel año, se tornauan aquellos, y yu# otros. Entendiendo Gelon Rey de Sicilia, segun Roberto Britano, [3447]q# las re-**[555]**publicas que no tienen los pueblos exercitados en las armas, no pued# mucho durar, porque el ocio y la paz los inhabili tan y consumen, diuulgò, que tenia necessidad de pelear contra sus ene migos, y mandò exerci tar sus vasallos en la dis ciplina militar, y despues que se exercitaron, los saco fuera, como q# iua a buscar los enemigos, y preg#tandole los soldados, donde estau# los con quien auian de pelear? el Rey les mostro los campos, montes y va lles, y dixoles, que si querian alcançar vitoria de sus enemigos, trabajass# en labrar aquellos campos, y arrancar los arbo les y piedras que en ellos estauan, porque haziendo esto, v#cerian el ocio y la pereza, y no osarian los enemigos acometerles.

Y assi se lee, que muchos capitanes c# pequeños exercitos, bien ordenados y disciplinados, alc#çar# vitorias de inumerables copias confusas y mal enseñadas, [3448]como fue Domicio Corbulo, q# con solas dos legiones de gente, sin otro socorro alguno, v#cio a los Parthos por tener sus soldados bien exercitatos. Y Ciro en las guerras con los Persas por la misma razon con solos catorze mil hombres atropello grandes resistencias y dificultades. Alexandro Magno quando acometio a toda la Asia, y a las inumerables gentes de Dario, que passauan de setecientos mil Persas, lleua ua vn muy pequeño exercito de treinta y siete mil hombres, pero bien disciplinados, con los quales se puso a querer ganar el mundo, y si la vida le dura ra, se cree saliera con ello, pues en solos treze años hizo cosas tan señaladas en armas. Y lo mismo sucedio a Mario c# tra los Cimbros. Y Luculo, excelente capitan Romano, de todo el poder de Tigranes y Mitridates consiguio vito ria con pequeño numero de soldados bien ordenado, que viendole venir Ti granes, como en menosprecio y burlando, dixo, que para embaxadores eran hartos, y para pelear muy pocos. Y de Temistocles Capitan Griego de Sparta, refieren Plinio, y Trogo Pompeo, y otros, [3449]q# con solos quatro mil soldados viejos desbarato el numeroso y orgulloso exercito de Xer xes de och#ta mil hombres de armas, y trezi#tos mil infantes y cien mil nauios, que cubrian el mar de Helesponto, Iulio Cesar siendo Pro consul sugeto al Imperio Romano la multitud y ferocidad de barbaras nacio nes, que desde las riberas del Rin, y Mar Oceano, hasta el Mediteraneo se encie rr#, y la buena orden y disciplina le hizo vitorioso. Y Hernan Cortes [3450](muy dig no de poner entre los de la fama) con me nos de mil infantes Españoles, y och#ta cauallos, prendio dentro de su ciudad al gran

Rey Moteçuma, y sugetò con so la buena orden el Imperio Mexi cano. Y Francisco Piçarro [3451]c# muy po ca gente des barato y prendio al poderoso Rey Atabaliba; porque realmen-**[556]**te, como dixo Egisipo, [3452]no tanto ayu da para la pelea el numero de los muchos soldados, quanto la industria y es fuerço de los pocos: porque la muchedumbre visoña en la prosperidad se embaraça para la vitoria, y en la aduersidad se confunde para la huida.

Del Emperador Pertinaz se dize, q# salia muchas vezes al campo Marcio, y alli hazia hazer exercicios de guerra a los del exercito, y premiaua a los que eran en las armas industriosos, y reprehendia a los couardes y floxos. Y de Mario, Alexandro Seuero, Caton Vticense, Sertorio, Masinisa, Mitridates, Cesar, Scipion, Pompeyo, y otros, se lee, que mandauan hazer, y ellos mismos hazian exercicios militares, y correr, saltar y luchar. [3453]Porque demas q# conuiene habilitarse los Principes para las armas, como lo dizen las leyes de España, [3454]ayuda y anima mucho su exemplo a los subditos para los exercicios militares. Y el Rey don Alonso el que gano a Toledo, despues que Hali Rey de los Almorauides vencio y ma to al Infante don Sancho su hijo, y a sus gentes, en la batalla junto a Vcles, ent#diendo que por ignauia y falta de exercicio militar auia sucedido, dio orden para que sus soldados se exercitassen en trabajo y cosas duras, [3455]como antes, y quit#doles los baños, y otros regalos, como tambien lo hizo Scipion en lo de Numancia, [3456]y assi vinieron a cobrar la honra que auian perdido.

Para estas disciplinas militares prin cipalm#te los Lacedemonios, segun re fiere Plutarco, [3457]criauan a sus hijos c# estraña aspereza y fatiga, para que des de niños se hiziessen fuertes y robustos: y el mismo en otro lugar escriue, [3458] que Licurgo mandaua, que las mugeres sal tassen y corriessen, y anduuiessen a caça, y se exercitassen en cosas trabajosas y duras, y aun lo que mas era, que luchas sen en las palestras desnudas como los hombres, para que los hijos fuessen mas recios, y sa cass# de las entrañas de sus madres el vigor y fortaleza.

[sect. 7] En estos exercicios mi litares tuuieron gran cui dado diferentes naciones. Las Amazonas se exercitauan en el juego de los estoques largos. Los Mallorquines en el tirar las h#das. Los Tro gloditas en clauas, que er# maças de hierro con p# tas. Los Macos (g#te en Africa j#to a las Syrtes) en tirar piedras con correas de cuero. Los Sueuos en el saltar de los ca uallos, y que tirassen co zes. Los Griegos en jugar picas de diez codos. Los Romanos en espada y daga, y en arrojar dardos; de los quales t#bien vsauan los Españo les antiguamente. Aun que Roberto Balturre, [3459] citando a Tito Liuio, atribuye a los Españoles las espadas de punta. En nuestros tiempos se h# **[557]** de exercitar los soldados en jugar picas contra caualleria e infanteria, para pelear pica a pica, y saber como se ha de encontrar vn esquadron contra otro de infanteria, en alabardas y partesanas para pelear de cerca, y para el mismo efeto de espada y ro dela, y para subir vn mu ro, oponerse y resistir a las picas.

[sect. 8] Algunos destos exercicios pudiera el Corregidor mandar hazer en los lugares donde ay pre sidios, y son costas y fr#teras; aunque por las leyes [3460]en todos los pueblos de cien vezinos arriba està mandado hazer alardes, y que aya exercicio de milicia: y a ora por vn capitulo de Cortes, [3461]se da intento y esperança de auer exercicios militares: porque esto aun no esta executado, ni envso, por euitar escandalos, no lo per mita sin

dar noticia a su Magestad de lo que cerca desto le parece c#uendra se haga, y execute lo que se le ordenare, q# cierto harto c#uiene, como el Reyno lo ha repres#tado enlas dichas Cortes, que los caualleros y nobles y vasallos des tos Reynos en tiempo de paz se ensayen para la guerra, y tengan exercicios y entretenimientos militares, con los quales huyan la ociosidad, y se hagan mas agiles y diestros para los trabajos de la guerra: porque segun dize san Geronimo, [3462]el cuerpo acostumbrado a la ropa delicada, no puede sufrir el peso del coselete; la cabeça vsada a la olanda, lleua mal el andar cargado del duro yelmo: la mano blanda y muy guardada con guantes olorosos, como podra empuñar la espada y seruirse delas duras armas?

[sect. 9] En lo que toca a los alardes que se hazen en algunos pueblos de la Andaluzia y Reyno de Murcia, donde ay caua lleros de quantia, no tráto, porque esto por leyes del Reyno, [3463]ordenes e instru ciones nueuas està bien dispuesto, y las tienen los Corregidores en su poder, aquellas deuen obseruar y guardar: y assi lo hazen tambien por lo que les toca. Y para estas muestras y alardes es singular dotrina la de Ioan de Platea, [3464] para requerir en tiempo de paz los cauallos y armas, y otros pertrechos de la gente de guerra de a pie y de acauallo, y para castigarlos, si se hallaren faltos dellos, y hazerles reformar de lo necessario. Del origen y obligaciones destos caualleros de quantia se podra ver lo que escriuen Otalora, Burgos de Paz y otros. [3465]

[sect. 10] Y como quiera que la principal disciplina de los soldados es la de las cost#bres (pues mayor peligro corren los h#bres con los vicios secretos, que con los enemigos publicos, y tanto se ha de guardar que no entren en los exercitos los vicios, como que no les cometan traicion los enemigos) aduierta mucho el Corregidor durante la paz, **[558]** regir los soldados seg# las leyes militares, para que la fuerça se mude en costumbre, y la costumbre de bien hazer se conuierta en naturaleza: y desta manera de qualquier mala inclina cion que tengan al principio, se hazen con el vso hombres de bien.

[sect. 11] Lo primero en lo q# toca a la disciplina mili tar aprendan los soldados, y tengan por objeto el obedecer, como el fundamento y basis de toda disciplina, porque es gran daño el no obedecer los soldados a sus capitanes, y as si Platon, segun refiere Plutarco, [3466]ponia la principal parte del arte militar en la sugecion, obediencia y conformi dad: porque si este concierto y orden no huuiesse, los soldados vnos con otros serian contrarios, y en lugar de fauorecerse, causarian motines, alborotos y desuenturas con la diuersidad de las opiniones y pareceres, segun Lactancio Firmiano, [3467]y Pedro Gregorio Tolosano: [3468]y assi antiguamente tomauan juramento à los soldados de que obedecerian a sus capitanes, segun dize Polibio, [3469]que aun oy entien do se guarda en Alemania. Y en suma, de la obediencia proceden principalmente los bienes de la guerra, segun dize Platon, y refiere Plutarco, [3470]como de la lic#ciosa libertad por el con trario todos los masy mayores males. Por falta de obediencia las insolencias. Por esta falta las sediciones, los robos, los incendios, los escandalos, el violar los templos, y profanar las cosas sagradas, y finalmente la destruycion y perdida de los exercitos. En tanto grado deue la obediencia el sol dado, que dize fray Marco Antonio de Camos, [3471]que de la manera que el frayle peca mortalmente, si rompe el voto de la obediencia hecho a su perlado, peca el soldado, sino obedece y cumple las ordenes de su capitan, no en razon del voto sol#ne, como el religioso, pero en razon de ser la obediencia lo que principalmente en alistandose el

soldado, professa. Y aun mas dize el Abulense, [3472]que retirando se los soldados de las vanderas sin cau sa razonable, estan obligados a los da ños causados dello, porque estan obliga dos a pelear fielmente, y a perder la vi da por quien les paga.

Pero es de aduertir, que segun Tucidides, a la obediencia se han de jun tar otros dos requisitos y partes, es a saber, voluntad y verguença: voluntad, porque el pelear ha de ser de grado, con gallardia y brio: verguença, pa ra que se afrente el soldado de hazer cosa fea, o cobardia: y la obediencia, porque esta es la que los haze diestros, y los conserua y assegura, y haze pelear, y aun vencer.

[sect. 12] Assi mismo sean los soldados instruy dos en no ser faciles ni presumptuosos para acometer refriegas, y escaramuças: y aduiertase, que no sean mal hechores ni alborotadores, que mueuan c#ti#das, porque por esto se podria des-**[559]**baratar todo el exercito: lo qual es necessario tanto en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, y que no sean vicio sos, **[sect. 13]** porque muchas ve zes el justo fundam#to de la guerra se peruierte con el injusto exercicio de los que la siguen, y las dañadas cost#bres pierden el prospero fin que se espera en las guerras: [3473]y esto es causa, comoleemos en las historias, que muchos fuertes sean vencidos de los pocos, y no muy belico sos. Y aunque a muchas republicas y grandes im perios les aya sucedido cayda y euersion, como del exercito de Anibal refieren Tito Liuio y otros, [3474]que siendo inu#cible, y auiendo tras la vitoria de Canas y otras dos sangrientas vitorias casi destruydo el im perio Romano, perdio su vigor, y se ablando con las delicias de Capua, de las comidas regaladas y vinos suaues, y vnguentos olorosos, y trato de mugeres las ciuas, por lo qual le entrego a los soldados Ro manos, para que fuesse vencido: y lo propio su cedio al mismo Imperio Romano, que hizo temblar al mundo, y c# sus armas sujetò a tantas naciones, y triunfo de tantos Reyes, se troco demanera entrando en Roma el luxo y rega lo de Asia, despues que Paulo Emilio la vencio, que como sinifica Iuuenal, y las historias, [3475]todas las naciones que auian sido v#cidas, y des truidas de los Romanos, vencieron y destruyeron a Roma, y triunfaron della.

Ay algunos, que el dia que toman la pica para ser soldados, esse dia renuncian el ser Christia nos, no siendo, como no es, repugnante lo vno a lo otro: [3476]y son tan desalmados, que les parece repugn#te el temor de Dios a la soldadesca, y no ay genero de maldad que ignoren y no intenten, como lo sinifican y detestan varios autores, [3477]cada vno destos parece caudillo de amotinadores, y capitan de la drones: no dexan huerta ni jardin q# no talan, vituallas que no toman, deshonestidad que no intentan, ni **[560]** insolencias que no cometan, sin que aya justicia que los castigue, miedo ni verguença que los en frene: y como dize Simancas, [3478]mayores atro cidades cometen contra nosotros, que contra los enemigos; y sin duda no hazen tanto da ño nuestros enemigos, quanto nuestros propios exercitos: porque acaece auerse librado vna tierra de los vencidos, y quedar mas oprimida de los vencedores, y dexarla destroçada y assolada de tal manera, q# parece que no hombres, sino Demonios passar# por ella, porque casi no dexauan sano sino el cie lo y la tierra. Los enemigos roban la frontera, mas los nuestros roban toda la tierra: a aquellos pueden los resistir, mas a estos no les osamos ha blar: los enemigos saltean vn dia, y vanse; pero nuestras guarniciones hurtan cada dia, y quedanse, y assi ay mas quexas de ordinario de los capitanes y soldados, que de todos los enemigos del Reyno; y no es marauilla, porque de ordinario la mejor par te destos soldados de

infanteria son labradores, gente ignor#te, mal inclinada, y con ellos se junta otra suerte de h#bres, que son la hez de los pueblos: y assi como antiguamente las deuisas y ornamento de los soldados eran los escudos deshechos, las celadas rotas, las espadas melladas, y las caras acuchilladas, como diz# Vegecio y otros, [3479]s# el dia de oy las dichas insolencias y desafueros: y deuiendo, como dize el Emperador Iustiniano, [3480]ser humildes para con sus huespedes, son horribles, y soberuios con estorsiones y dem# das de exquisitas comidas, camas y regalos, afligi#dolos sin piedad, y c#pli#do c#dolores age nos sus desordenados e ilicitos apetitos, no se lesdeui#do dar, ni cama ni comida, sino es por sus dineros, y sin ellos solamente sal, agua, y el casco de la casa. [3481]Y por estas iniquidades meritamente niega Dios las vitorias, y nos castiga vniuersalmente: y a los mismos soldados en particular se les siguen inu-**[561]**merables daños, plagas y malos sucessos, como lo aduierte bien fray Marco Antonio de Camos. [3482]

[sect. 14] Por lo qual los soldados destos tiempos [3483]no deuen gozar de los priuilegios antiguamente a los milites concedidos. [3484]La mayor culpa # stos excessos tienen los Capitanes y oficiales # las, compañias, alos qua les como dezian Clearco Lacedemonio y Xenophon, [3485]auian los soldados de temer mas q# a los enemigos, y ellos, pues son nobles, deuian, segun dize Ciceron, [3486]aborrecer las violentas riquezas, y procurar el bien e ygualdad de las republicas: pero es tan ta comunmente el dia de oy su barbaria, que no solo no reprimen las dichas desordenes y des afueros que hazen los soldados en los presidios, o quando van camino, porque apenas queda casa ni lugar cercano ni apartado que no se quexe: pero muchas vezes ellos las ayudan a hazer: [3487]y como entre el estruendo y estrepito de las armas no se oye ni vale la razon de las leyes, como dizen Ciceron, y Valerio Maximo, [3488]vee lo y padecelo la pobre gente, y no lo puede remediar ni lleuar en paciencia, por lo qual los dichos capitanes y oficiales auian de ser de los oficios priuados, y por estas culpas grauemente punidos.

[sect. 15] Y por el contrario es grande el merecimiento del buen soldado, y no ay mejor manera pa ra ganar las voluntades, que vsar los capitanes y gente de guerra de castidad y justicia con to-**[562]**dos, imitando a Scipi# el casto, y a Cesar el justo, los quales huuieron con mas facilidad el señorio y renombres (el vno en España, y el otro en Francia, median te los exemplos que mostraron de su virtud) que de ninguna fuerça que hiziessen, porque Scipion puesto caso que era m# cebo y galan, restituyo vna dama muy hermo sa a su padre y marido, sin rescate alguno, ni de trimento de su honra, auiendola cautiuado en vna guerra. Y Iulio Cesar hizo pagar en Francia el valor de cierta madera que el auia hecho cortar para fortificar su hueste. Y el dia que pade ciere el soldado h#bre, merece quiza mas que muchos ayunos de otros que no lo son, y sus vi gilias y c#tinelas se las remunerara Dios quiza mucho mas que el leuantar a maytines a me dia noche de muchos frayles: y el estar en cuepo de guardia con la gola puesta, le agrada a Dios en su tanto quanto el silicio sobre las carnes #l penitente, y el guardar y seguir la v#dera, le es a Dios tan acepto, como yr los clerigos y religiosos acompañando la Cruz. Otros grandes meritos de los buenos y obseruantes soldados trae fray Marco Antonio de Camos en su republica. [3489]

El Emperador Adriano es alabado que castigaua con mucho cuydado las licencias y vicios de la gente de guerra; y Flauio Vopisco refiere #l Emperador Aureliano, [3490]que fue tan

temido de los soldados por los castigos que en ellos hazia, que ninguno se atreuia a pecar, el qual al que cometia adulterio con la muger del huesped, castigaua desta manera: hazia en coruar dos ramos gruessos de vn arbol, y atar en cada vno dellos vn pie #l soldado, y soltarlos, y con la violencia se abria por medio el soldado, y queda ua pendiente del arbol. Del dicho Em perador refieren Onos#dro y Redin, [3491] vna carta escrita a su vicario, en que le dezia: Si quieres ser tribuno, o por me jor dezir, si quieres biuir, deten las ma nos de los soldados. Ninguno tome bestia, ni animal ageno. Ninguno hur te vuas, ni maltrate las miesses, ni pida azeite, sal, ni leña, sino que se contenten con sus vituallas, porque a ninguno le causen lagrimas las injurias de los naturales, mas que el robo de los enemigos. Alexandro Seuero [3492]pagaua el sueldo cumplidamente a los soldados, y por otra parte era rigurissisimo en castigarlos, de tal manera que **[563]** acaecia passar su exerci to por los c#pos y huertas, sin tocar ni dañar a ninguna cosa dellas, y el que lo hazia, era en su presencia açotado c# vergas de hierro, y el ca lificado y noble con aspereza reprehendido, y les dezia: Lo que no hizieras en tu heredad, no lo deues hazer en la agena. Del Rey Filipo, y de Alexandro Magno su hijo se escriue, que quando sacauan sus exercitos a pelear, mas pare cia Senado de republica, que gente de guerra. Y de los soldados de Marco Scauro se cuenta, que alçado el real, dexaron lleno de fruta vn arbol que j#to a el auia. Sea pues el Corregidor muy vigilante en tener bien corregidos y compuestos en costumbres los soldados, porque de permitir a la gente ser lic#ciosa en lo poco, viene des pues a no poderla refrenar en lo mucho; y es gran parte para vencer los enemigos, tener bi# disciplinados los exercitos. Exemplo desto se podia tomar de don Fernando Aluarez de Toledo, tercero Duque de Alua, el qual siendo general en Italia, Flandes, y Portugal, truxo sus exercitos tan obedientes y disciplinados, que no se veya en ellos alguna desorden: y si alguno la hazia, era luego castigado: y lo mismo se vera en todos los exercitos en que el General fuere soldado experimentado, y buen Christiano, y temeroso de Dios. De algunas ordenes, b#dos e instruciones que suelen dar los Generales para la buena dis ciplina de los soldados, demas de lo q# en la prudencia legal se enseña, vease lo que del Marques de Santacruz, cele bre Capitan General, refiere Mosquera de Figueroa en su libro de la disciplina militar. [3493]

[sect. 16] El segundo preparamento consiste en visitar, y hazer reparar, fabricar, y fortificar el muro, [3494]o el casamuro, que es la muralla ordinaria, el terraple no, cortinas, baluartes, caualleros, casasmatas y puertas, escauar rios, lagos, lagunas, fossos, entradas, y puertos, adereçar bestiones, castillos, o fortalezas, o hazerlo de nueuo, por respeto de la salud del ayre, o de conseruar la ciudad segura por toda parte, para poder mejor resistir al poder del enemigo: y esto en sitios y lugares comodos, como dize Aristoteles, [3495]prouey#do a lo que podria acontecer, aunque sea muy de lexos; como se lee [3496]de Iphi cates valeroso capitan, que auiendo mandado hazer vna caua, o fosso, para seguridad de su exercito, le fue dicho, que aquella preuencion parecia super flua, y que denotaua tener miedo al enemigo: respondio: Si algun siniestro sucesso huuiere, mal descargo sera dezir, **[564]** No pense: y assi deue el Corregidor enterarse con mucha puntualidad de la disposicion de todo lo dicho, y si es bastante fortificacion sola la dificultad de la aspereza del sitio de la ciudad, o esterilidad del contorno para dificultar la inuasion, gouernandose en esto por inge nieros, y personas que sepan que es fortificacion, por acontecer muchas vezes, queriendo fortificar alguna plaça, ayudandola con rebelin, cauallero, y bestion, tenaza,

o espolon, venirse a en flaquecer mas, por no estar bien ent#didos, y assi no siruen de reparo, sino de dar comodidad al enemigo, para ofender mejor.

[sect. 17] Disputa es entre algunos autores, si c#uiene, o no, que la ciudad estè murada. Y parece por vna parte, que la fortificacion de las ciudades haze couardes y floxos a los moradores dellas, porque confiados en ella, no salen a pelear, o si salen, con facilidad se reti ran: y assi Cleomenes, Rey de Lacedemonia, [3497]en viendo murallas en vna ciu dad, dezia: O que hermosa retirada pa ra mugeres. Y por esta causa Licurgo Legislador no consintio que se fortificasse la ciudad de Esparta, porque no ay mejor fortaleza que la de los hombres que siempre estan dispuestos a pelear por los bienes, por la vida, por la honra, por sus mugeres e hijos, y por la patria, en tanto que no tuuieren esperança de segura retirada, ni de huyda para saluarse: y assi es dificulto so que los subditos sean belicosos en ciudad fortificada. Los Arabes en Africa, los Tartaros en la Scitia, y los Ethiopes, son tenidos por los mas guerreros, y no tienen otras fortalezas que sus pauellones, y algunos arrabales de casas, sin murallas ni fossos. El gran Pre ste Iuan, que es el mayor de toda Afri ca, y a quien cincuenta Reyes, como dize Plutarco, [3498]dan tributo, en lugares de castillos y murallas no tiene si no su pauellon. Tambien causan las fortificaciones, que tomandolas el enemigo, se detenga en ellas, y por ven tura estando abiertas las ciudades, se contentara con refrescar el exercito, y passar adelante: por lo qual los Ginoueses, despues de la batalla de Pauia, declarandose contra el Rey de Francia, arrasaron la Lanterna, roca fortissi ma sobre la entrada del puerto de su ciudad; y lo mismo hizieron los Roma nos de las ciudades de Corinto, Carta go, y Numancia. Y tambien se quita ocasion de tiranizar los Principes a sus subditos: y assi los antiguos llamaron a las fortalezas nidos de tiranos, y castiga villanos: demas de que nace desconfiança entre el Principe y los subditos, que es la madre de las sediciones y temores. Y de rebelarse los subditos contra sus Principes, es la total destruicion y euersion dellos, como sucedio a los habitadores de Telese en el Reyno de Tunez, que se confiauan en las murallas de su ciudad, demanera que porno ser mandados, matauan de ordinario los gouernadores: y el Rey de Tunez fue a ellos con poderoso exercito, y les pregunto, Quien biue? y le respondieron: El muro Roxo: pero **[565]** tomo la ciudad, y arrasola, y degollolos a todos. Lo mismo hizo Anibal en Sagunto, Syla en Atenas, el Emperador Seuero en Biz#cio, Dagoberto en Putiers, Nabucodonosor y Vespasiano en la ciudad de Ierusalem, que se aui# rebelado, c#fiando mucho en sus fortalezas. Demas de lo qual no ay plaça tan fuerte, que pue da hazer mucho ti#po resistencia a las maquinas, artilleria y hambre; porque si los assediados son pocos, se cansan y fatigan del trabajo; y si muchos, tanto mas presto seran vencidos de la penuria de todas las cosas.

[sect. 18] Por la parte contraria es de conside rar, que las ciudades sin murallas ni fortalezas, estan sugetas a la entrega de cada vno, y la vida de los habitadores a merced de los vnos y de los otros, y parece que estan en ocasion y oferta al enemigo de que las entren y tomen, como los que van de camino sin armas, que incitan a los salteadores que los mat# por robarlos; siendo cosa clara que el faco de la ciudad es el ceuo de los soldados. Y el dezir que los hombres haran murallas, y peleando hazen la ver daderadef#sa a los enemigos, esto pue de ser assi ofreciendose ocasion de pelear, pero los que se pueden defender, son pocos, porque las mugeres son en mayor numero que los hombres, y des pues losniños, los viejos, los enfermos e impedidos no pueden tener confiança sino en las murallas. Quien duda q# vna pequeña fortaleza no haga muchas vezes detener vn grande y

poderoso exercito? Y sucede, que los que as sedian vna ciudad, se hallan apestados, o con enfermedad, o con hambre, y por vno que muere dentro, acaban ciento de los enemigos. La ciudad de C#st#ti nopla sufrio el cerco de los Turcos ocho años, hasta que los cercados fueron socorridos de los Tartaros, y Bayazeto Rey de los Turcos deshécho con todo su exercito. Ninguna ciudad pu do sufrir solo vn dia la fuerça de Alexandro Magno, y con todo esso estuuo siete meses sobre la ciudad de Tiro, y en este tiempo el Rey de Persia tuuo lugar de proueer su estado. Y si las murallas hizieran los hombres couardes, porque los Romanos fortificaron su ciudad con el Campidolio? Y quando Mario Coriolano, los Tarquinos, Ani bal, y otros la cercaron y abrasaron has ta las puertas de Roma, y quando los Galos huuieron tomado y quemado en teramen te la ciudad, sino se saluaran en el Capitolio, perdian todo su dominio: y lo mismo quando el exercito que gouernaua el Duque Carlos de Borbon la saqueò, sino se retiraran al castillo de Santangel: y de esto ay infinitos exemplos en las historias, [3499]que los Persas, Egipcios, Griegos, Latinos, Galos, y otros pueblos, siempre fortificaron sus ciudades, porque por valeroso que sea vn pueblo, no podra mucho tiempo hazer resistencia, ni vencer al que sin comparaci# fuere mas poderoso, por hallarse sin tan necessarias defensas.

[566] **[sect. 19]** El Emperador Alex#dro Seuero tenia cost#bre de soltar muchos impuestos y peajes a las ciudades para conuertirlas en los reparos necessarios dellas. Los Em peradores Arcadio y Honorio [3500]establecier#, que en esto se gastasse cada año la tercera parte de las r#tas que les pa gauan los pueblos. Y el Rey don Alonso el Decimo mando por ley, [3501] que los castillos, muros, y fortalezas propias de las ciudades y pueblos de sus Reynos, se reparassen a costa del Reyno, teniendo los pueblos con que poderlo hazer: y por otras leyes, [3502] proueyo y declarò, que los propios de los concejos se deuen gastar en hazer y reparar los dichos edificios. Y los Reyes don Iuan el Segundo, y don Henriq# Quar to, y los Reyes Catolicos don Fernando y doña Ysabel, y el Emperador Carlos Quinto, con siderando quanto importa al Reyno la conseruacion delos castillos, fortalezas, y murallas, mandaron por sus leyes, [3503]se tuuiesse gran cui dado con el reparo dellas, y para ello se mandò consignar de las ren tas Reales vn quento de marauedis cada año: lo qual vemos se guarda muy mal, como lo exclaman Platea, Andres de Barulo Gregorio Lo pez, y otros. [3504] **[sect. 20]** Tambi# dispon# las leyes, [3505]que para el dicho reparo de muros, a falta de propios, han de contribuir los vezinos, y los clerigos, y Yglesias, y las aldeas y villas, [3506]que alli se acogen, o de sus pastos, y terminos se aprouechan, y los forasteros que tienen alli bienes rayzes: [3507] **[sect. 21]** y en tiempo de ne cessidad estan obligados los nobles y essentos a trabajar por sus manos en el edificio, y reparo de los muros y de las dichas obras; [3508]aludi#do a lo que del C# sul Metelo refiere Vale rio Maximo, [3509]y en este proposito escriue Onosandro. [3510]Y buen exemplo desto dio el Rey d# Filipe II. nuestro señor en el reparo y fortificacion dela ciudad de S#quintin en Francia, quando despues de auerla ganado, fue su Magestad el primero que echo vna espuerta de tierra.

[567] Este cuidado de reparar los muros **[sect. 22]** deurian los Principes executar y hazer guardar exactissimamente, assi por la gran importancia, segun Aristoteles, Ciceron y otros, [3511]como por el mucho lustre y ornato, [3512]que se sigue de estar las fortalezas y murallas enteras, y con almenas: y por el contrario gran deformidad de verlas aportiliadas y desmanteladas, y por el suelo, dando con sus ruinas materiales para edificios de los

alcaydes, o de los Regidores; y deuria mirarse en esto con menos seguridad de la que sinifica Auen daño, [3513]para dezir que solamente los alcaçares Reales de Toledo, y Segouia, y otros tales, deuen repararse; y deuria proueerse en ello con menos descuydo y confiança de la que promete la an tigua paz destos Reynos, y el gran esfuerço de los Españoles, y la potentissi ma Monarchia de España: porque los casos que sobreuienen a los estados, son infinitos, y las ocurrencias de la guerra inumerables, a todas las quales se prouee con la fortificacion de las entradas y passos por donde puede venir el daño, porque la mudança es natural en todas las cosas, y cierta la caida de los altos estados, como de las monarchias de los Persas, Macedonios, y Romanos, que por el ocio y mucha seguridad se perdieron, hazen mencion Cermenato, y Osorio, despues de otros historiadores. [3514]Y de los mayorazgos de Iulio Cesar, y de Alexandro Magno, que señorearon el mundo, no vemos oy rastro alguno. Los Persianos, q# siempre se confiaron en el gran numero y valor de la caualleria, han pro uado aora quan necessarias son las fortalezas: porque aunque el Turco ha sido roto algunas vezes, fortificando los lugares necessarios, de mano en mano ha ganado grandes tierras: y los Persianos por no tener fortalezas, han perdido la campaña, y las ciudades. Y si alguna nacion tiene mas necessidad deste recato y conseruacion de las murallas, castillos, y plaças fuertes, assi en las fronteras, como dentro des tos Reynos, es nuestra nacion Española, para en ocasiones de guerras ciuiles, y con estraños, assi por el odio que tiene opuesto de todas ellas a su gran Imperio, como por la natural inquietud, y ardiente colera desta nacion, segun por historias sabemos que de vna y otra suerte han sucedido.

[sect. 23] Por las dichas causas establecieron los Roma nos, [3515]quan intactos e in uiolables auian de ser los muros, y los llamaron santos y sagrados, y **[568]** con pena de muerte el que los rompia, o subia, era castigado: la qual Romulo executo en Remo suhermano. [3516]Y no se podia ni puede edificar sobre ellos, ni junto a ellos: pero lo edificado no se derriba. [3517]

[sect. 24] Y porque, como dizen vnas leyes de Partida, [3518]*Las fortalezas dan fuerças y poderpara guarda y amparamiento del Rey y de todos sus pueblos*, es de aduertir, que puede el Rey apremiar a los dueños de castillos y casas fuertes, que las aderec#, reparen y guar den para la seguridad de los moradores y del Rey y del Reyno; y sino lo hizieren, lo podra el Rey y los pueblos hazer, a su costa, segun los Doctores y leyes de Partida, [3519]de las quales la primera dize assi: *Ca aquellos que han los castillos por heredamiento, deuenlos te ner labrados e bastecidos de omes, e de armas, e de todas las otras cosas que les fuessen menester, de guisa que por culpa dellos no se pierdan, nivenga dellos daño nimal al Rey ni al Reyno.* Y cerca de la reparacion de las fortalezasy castillos, quando esten obligados a ella los Reyes, y quan do los señores particulares, o los subditos, Vease lo que escriuieron Bal do, Iuan Socrates, y otros, [3520]demas de los autores citados en la glossa passada. Y si puede el Rey enagenar las fortalezas del Reyno sin c#sentimi#to delos Gr# des y pueblos del, vease lo que escriue Gregorio Lopez. [3521]Tambien es de aduertir, que si algunos castillos fueren inutiles, se dè noticia dello al Rey, para que se derriben, conforme a la ley Real. [3522]

Suelese tambien en las fronteras y plaças recatadas acostumbrar ordenar a las centinelas q# no dexen a forastero al guno andar por las murallas, o fossos, dentro, o fuera, porque

suelen ser espias para dar relacion de las fortificaciones, o tomar la medida de la altura delas murallas, pa ra hazer escaladas.

[569] **[sect. 25]** El tercero apercebimiento que el Corregidor deue hazer en tiem po de paz para las ocasiones de guerra, es de vituallas en abundancia, segun la ley de Partida, [3523]y tambien para los cauallos, y para los soldados que enfermaren, porque muchas vezes por falta de bastim#tos, o fallecen los soldados, o se dexan vencer; y segun Vegecio, [3524]mas c# sume al exercito la hambre que la pelea, y mas insufrible es que el hierro. Y porque la preuencion desto es mas necessaria en los pueblos fronteros, alli suele auer orden dada, conforme a vna ley Real, [3525]para q# en las fortalezas aya bastimentos, pues no se ha de esperar a prouerlos estando sitiada, o assalta da la ciudad, segun Biesio y Girolamo, y otros. [3526]Y suele en las tales plaças, y presidios ordinarios auer casas de municiones y vituallas, como carne salada, pescados, harina, sal, semillas, gar uanços, lantejas, vino, vinagre, azeyte, y otras prouisiones, que se entretienen siempre, por muchos respetos, y se mandan vender, renouandolas a sus tiempos, porque no se gasten sin prouecho: y quando su ceda la ocasion del cerco, auiendo alguna falta de vituallas, sera facil la prouision y socorro de los comarcanos de la tierra a dentro, a los qua les aunque el pueblo, o exercito estè apestado, puede compeler a ello, conforme a derecho, [3527]y tomar qualesquier bestias, carros, y vagajes, [3528] para conduzirlos: pero por no fatigar a los vezinos de la tierra con va gajes y con gastos, haga lo que refiere Trebelio de Valeriano, [3529] que segun lo que produze, y cria cada tierra, la cargue y reparta; donde se coge pan y vino, de alli se trayga, y los cauallos los acomoden y se alojen donde ay **[570]** pastos; que aunque sean publicos, como no sean de los reseruados y boyales, los pacen libremente: y aun segun Co lectario, [3530]cada soldado goza como dosvezinos: y en caso que el pueblo no dè vituallas a los soldados por sus dineros, o ellos no los t#gan, ni se hallen a vender, dize Iuan de Platea y otros, [3531] que ellos los pueden to mar; y tambien los ministros de justicia pueden compelerlos a que les vendan vituallas, y si estuuieren tenaces en no hazerlo, podran tomarselaspor el justo pre cio: y tambien podran to mar las bestias y cosas que se alquilan, para la execucion de sus oficios. [3532]

[sect. 28] De passo es de aduertir al Corregidor, tenga cuydado, en que los proueedores y tenedores # bastimentos no hagan fraudes en sus oficios, porque suelen algunos tener las manos pegajo sas, y hazer cohechos, y mil fraudes, ora mezcl# do y adulterando los bastimentos, ora compr#do lo peor y corrompido, y que por no ser de prouecho, se ha de echar a mal: y estos son destruydores de Principes, y estra gadores de vidas, causando cruel h#bre, perdida de honra, y reputacion; de todo lo qual estan obligados a restitucion.

[sect. 29] Y porque, como dizen las leyes de Partida, [3533]*Muy menos pueden los omes sofrir la sed que la fambre*, deue assi mismo el Corregidor tener apercibimiento, que en el castillo y ciudad, si es falta de fu#tes, y de agua dulce, aya algiues y cisternas de agua llouediza de inuierno, o trayda de fuentes, o del rio por el estio, [3534]como para estas ocasiones lo vsaron los antiguos, segun diximos en el capitulo de las obras publicas. Y t#bien podran en la ocasion hazer poços, porque vno de los ardides del enemigo que sitia y cerca vna ciudad, es quitar el agua a los cercados, segun dize vna ley de Partida [3535]assi; *Tirandoles el agua de los poços por caño, o desuiarles los rios a otra parte por acequias*,

o quebrantar los engeños que touiessen de dentro, con otros que supiessen ellos fazer que tirassende lexos e mas reciamente.

[sect. 30] El quarto y vltimo apercibimiento que el Corregidor ha de hazer, es, de muchas y buenas armas ofensiuas y defensiuas, porque quando mas copia huuiere dellas, mas seguros seran los prosperos sucessos de la guerra: mayormente aya prouision de picas, y arca buzes, y de armas arrojadizas para dar al pueblo, y a los ministros, y de belicos instrum#tos y de artilleria, y ca xas, y ruedas para ella, y de otras maquinas, [3536] **[571]** y balas, poluora, cuerda, plomo, picos, palos, açadones, y otras municiones y pertrechos, y salitre, azufres, carbon, y materiales para hazer poluora (de cuya inteligencia de las artillerias, y fundiciones, y municiones, y de las maneras que ay de poluoras, y de la proporcion que tienen entre si estos materiales, vease lo que escriuen en particular sobre esto los autores: [3537]) y de todas las armas y pertrechos aya lista en la ciudad para saber facilmente la prouision, o falta que ay. Ya se passò aquel tiempo, en que segun refiere Lucrecio, [3538]las ar mas eran las manos, las vñas, los dientes, las pie dras, y los ramos de los arboles, como en Hercules lo notò Diodoro: [3539] porque segun Vegecio, [3540]el soldado sin armas, mas piensa de la huida, que de la pelea. Nuestra España, aunque abunda de varones animosissimos, y muy vtiles para las cosas de la guerra, [3541] y tiene contra los hombres facinorosos y malos poderosa justicia; pe ro de armas y de mili tar exercicio està mene sterosa. Y sintiendo éste daño los Reyes Catolicos, don Fernando y doña Isabel, por vna ley que hizieron en Taraço na, [3542]ordenar# con prudente prefacion, que en todos los pueblos destos Reynos, de la vezin dad que alli espressan (q# casi comprehende las al deas) huuiesse copia de armas: y éste fue consejo mucho antes encomendado de Aristoteles, y del Emperador Iustiniano, y de Filon, y de san Chrisostomo, y otros; [3543]y vltimamente de don Bernardino de Mendoça, Embaxador de Francia, y muy versa do en la guerra: [3544]porq# los ciudadanos desarmados no sean con facilidad de los armados ene migos oprimidos; por que es muy flaca la paz desarmada: lo qual seg# Aristoteles, y la dicha ley, deuen los Corregidores preuenir, assi para la execucion de la justicia y persecucion de algunos malhechores, como para ofender y ha zer guerra a quien procurasse hazer daño a los subditos. Y acuerdense **[572]** del lamentable exemplo del val#tissimo Rey don Rodrigo, que refie re Simancas a este pro posito, [3545]el qual con des truicion sangrienta se perdio a si, y a toda España, por solo (segun cu#tan las historias) que tuuo incautamente a los miseros Españoles desarmados; como quiera que seria imprudencia fiar tanto de la paz, que se dexen de todo punto las armas, pues podria esto ser causa de nueua guerra, valiendose los enemigos de la ocasion, como en estos tiempos se ha echado de ver en el sucesso triste de la ciu dad de Cadiz, escuela de la antigua milicia Romana, pues segun la gr# fidelidad de los Españo les, y su belicosa inclina cion, sienten asperamente el carecer de armas: como sucedio en el tiempo que Porcio Caton, q# gouernaua a España por los Romanos, les quito las armas, que muchos se mataron a si mesmos, teniendo por mejor carecer de la vida, que biuir sin armas: [3546]y esta in clinacion y necessidad han representado estos Reynos a su Magestad antes de aora, como parece de vn capitulo de Cortes del año de 93. [3547] y assi se va dando ord# que en estos Reynos aya mas prouision de armas y militares exercicios.

Los Romanos antiguamente no tra hi# ni tenian armas en particular, [3548]pero tenian publica armeria en el Capitolio y Tarpeya roca, de la qual el exercito se armaua. [3549]Y assi ordenò el Emperador Iustiniano, [3550]que todos los pue blos principales tuuiessen armerias pu blicas, bien condicionadas, y las reno uassen y reparassen: y lo mismo vsauan los Tebanos, segun Diodoro Siculo. [3551]

[sect. 31] El Arsenal de Venecia puede en es te proposito seruir de espejo a qualquier Principe sabio, porque està lleno de todos instrum#tos militares de mar y tierra, y el espacio del es de vna milla, ceñido de murallas altas, en el qual se conseruan debaxo de muy anchas bouedas, centenares de galeras y galeaças, y se labran siempre con tal orden y grandeza, que acontece començarse y acabarse vna galera en vn mismo dia. Ay grandes salas, llenas de artilleria, de picas, espadas, y arcabuzes, coseletes, morriones, y rodelas, t# limpias y bien puestas, que sola la vista es suficiente para espantar los couardes, y animar los valientes. Ay demas desto otros apartami#tos grandes, donde ay gran cantidad de hierro, bronce, y otros metales de diuersos generos, y otros lugares, donde se labra la artilleria y otras xarcias: y en otra parte se la-**[573]**bra la madera, y todo lo que conuiene para los bageles: y es tan marauillosa la prouision que alli ay para la guerra, q# con mucha razon dixo don Alonso de Aualos, Marques del Vasto, que queria mas el Arsenal de Venecia, que quatro buenas ciudades de L# bardia. [3552]

[sect. 32] A lo dicho se añade, que tenga tambien el Corregidor proueyda la tierra de cauallos, [3553]y la mar de bageles para los descubrimientos y prouisiones, y otros muchos efetos necessarios en la guerra, que por vna y otra parte conuendran hazerse; y pues destas dos cosas se cria y se labra tanto numero en España, que Iulio Cesar (como el lo dixo [3554]) de aqui se proueya dellas, y otros historiadores la celebran desto; [3555]tanto sera mas facil esta prouision. Y aunque es assi, que segun se lee en el Deuteronomio, [3556]era condicion, que el Rey no tuuiesse muchos cauallos, y tambien consta que el Rey Salomon tenia quarenta mil caua llos en su caualleriza pa ra su persona, y onze mil para los de su guarda de cauallo, es de entender, que el Principe ha de estar en qualquier tiempo apercebido de cauallos para la guerra, pero que no sea inclina do a ella, ni belicoso, inquietando a losvassallos, ni a los que no lo son.

[sect. 33] Aduierta finalmente en tener carpinteros, armeros, canteros, herreros, y otros oficiales, y gastadores, [3557]prouеydos de sus herrami#tas, [3558]pa ra hazer y deshazer ma quinas: y tenga otros pertrechos, instrumentos y aparejos [3559]necessarios y manuales en las ocasiones de guerra, assi para ofender, como para reparar las ruynas que haze la artilleria, de manera que de ninguna cosa aya falta en la ciudad. Del Emperador Trajano se lee en su vida, que no solamente trahia en sus exercitos maestros de los dichos oficios, pero tambien trahia quien en señasse a esgrimir y jugar de todas armas, escalar vn muro, minar vn castillo, luchar con vn enemigo, y passar a nado vn rio; considerando lo que diz# los Iurisconsultos, [3560]que exercito se lla ma y denomina de exercicio. Estos s# los preparamentos mas necessarios pa ra mantener vn sitio, porque todo lo **[574]** que precisamente sera menester, es im possible que ningun soldado, por experim#tado que sea, pueda dezirlo, ni Principe preuenirlo; como quiera q# no se puede imaginar determinadamente en la manera que le ha de ofen der su enemigo, ni la gente,

instrumentos, ni ingenios y artilleria que trae pa ra ello: por lo qual es impossible preuenir las cosas con que poderle resistir.

SVMARIO DEL capitulo segundo.

DICHOS de Apeles y de Anibalcerca de no dar dotrina en oficio ageno, num. 1 .

Respuesta del autor a la tacita objecion de escriuir materias de guerra, n. 2 .

De la paz de España, y del ocio de las armas, y sus daños, num. 3 .

España se perdio por el ocio de las armas, y de la animosidad y valor de los Españoles, num. 4 .

El oficio del Corregidor es conseruar la paz: y de los bienes della, y de los daños de la guerra, num. 5 . y 6 .

Quien inuentò la guerra, ibid.

Quien inuentô la milicia, ibid.

No se deuen tomar las armas, sino por vltimo remedio, nu. 7 .

De la calidad del Corregidor para lugar frontero, o de presidio, y de las partes del capitan, num. 8 .

El bueno, o mal sucesso del presidio toca al Corregidor capitan del, nu. 9 .

Ministro, o criado del Corregidor no lleue plaza de soldado, nu. 10 .

Corregidor considere los sitios, para los cuerpos de guardia, y centinelas, nu mero. 11 .

Gente de guerra guarde sus plazas, y no las dexe por algun mouimiento que se ofrezca, num. 12 .

De la aduertencia en repartir la guar dia del presidio, num. 13 .

Del recato de las centinelas, y de los daños de lo contrario, y de tener en el exercito estrangeros, num. 14 . y 15 .

De la fidelidad de los Españoles en la guerra, y como Iulio Cesar los escogia para su guardia, num. 16 .

Corregidor vea y tenga reparados los sitios de los cuerpos de guardia, y las garitas, y caualleros, nu. 17 .

Compañias de guardia a que hora se meten en los presidios, y en los exercitos, num. 18 .

Corregidor si ha de tener las llaues de las puertas dela ciudad, y dela guar da dellas, y si para ella pueden ser compelidos los eclesiasticos, num. 19 .

De las comodidades que ha de auer en los cuerpos de guardia, num. 20 .

En los cuerpos de guardia y rondas no a ya bullicios ni questiones: y la exortacion desto, y castigo, y remedio de lo contrario, num. 21 . y 22 .

Dense esperanças a los soldados de las pagas, y procur#selespara euitar mo tines, que por esto suelen causarse, n. 23 .

[575] De las rondas, y contrarondas, y dar el nombre, y de la importancia del secreto en esto, num. 24 .

Quando esforçoso hazer guardia denoche casi toda la gente del presidio, ibidem.

Corregidor visite los cuerpos de guarda, y las rondas, y centinelas, y sea superintendente a todo: y de lo que Iulio Cesar, y Alexandro, y otros hazian en esto, num. 25 .

De la vigilancia, y simbolos de las grullas, ibidem.

Vigilancia para que la ciudad no se tomepor escaladas, y de lasformas dellas, ibidem.

Corregidor siempre que sucedieren cosas graues, o dificiles, acuda el al re medio y reparo dellas, y si conuiene trauar algunas escaramuças c# los contrarios, nu. 26 .

Lo que importa que se guarden los ordenes y bandos puntualmente, y si tiene alguna escusa el que los quebranta, num. 27 . y 28 .

El General si deue tener poder libre, y paraque cosas deue pender del orden del Principe, ibidem.

De la importancia del secreto en las cosas de la guerra, y de lo que en esto vsaron los antiguos, num. 29 .

De la importancia del consejo en las cosas de la guerra, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 30 . y 31 .

El buen Capitan no ha de dezir Nopen se, numero. 31 .

Qual es mas necessaria en la guerra, la prudencia, o la fortuna, num. 32 .

En lo que deue ayudarse el Corregidor de los oficiales de guerra, nu. 33 .

Corregidor eche de las compañias la gente vil e insolente, y la inutil, y si han de salirse todos los que quisieren, num. 34 .

Del alojamiento de los soldados del pre sidio, y de la moderacion en el hospedage, num. 35 .

Corregidor aduierta no se acaben las vituallas, y del daño dello, y del orden de repartirlas, num. 36 .

Si se deue tambien dar vestidos a los soldados, quando, y como, y a cuya costa, ibidem.

Corregidor no presuma ni se confie de muy fortificado, y no menosprecie los ardides del enemigo, num. 37 .

Atajele los passos con impedimentos, y aduierta que las plaças, y pueblos conueZinos esten fortificados, y pre uenidos, ibidem.

Considere que no duerme el enemigo, y los daños que puede hazerle, nu. 38 .

Como el error se puede emendar en todas las cosas, saluo en la guerra, numero. 39 .

Corregidor considere las ventajas que tie ne el enemigo, n. 40 . 42 . 43 . 44 . y 45 .

De quesuerte de gentes son los mejores soldados, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 41 .

[576] Corregidor tenga espias, y exploradores, num. 46 . y 47 .

Corregidor no se fie de que el enemigo acude a vna parte, no sea para inuadir otra, num. 47 .

Que los labradores de la tierra esten preuenidos que den auisos de las cosas de los enemigos, y para tenerlos gratos para esto, no seanmaltratados de los soldados, ibidem.

Corregidor que deue hazer quando el enemigo haze daño en algun lugar de la tierra, o toma ganados, nu. 48 .

Corregidor si ha de haZer salidas, y correrias, o defender su ciudad, y presidio, num. 49 .

De las formas de las correrias, y emboscadas, ibidem.

Alcaydes de los castillos, si han de hazer salidas y correrias, num. 50 .

Si conuiene dar encamisadas al enemigo, y en que forma, ibid.

De la exortacion que deue hazer el Corregidor a los soldados para la pelea, numero. 51 .

Quando, y como deue inquirir el Corregidor la voluntad, y gana que tien# los soldados de pelear, nu. 52 .

De lo que toca a formar esquadrones, numero. 53 .

De la breuedad, y presteza en executar los acuerdos, y resoluciones, n. 54 .

De la defensa de las baterias, y de la presteza, y astucia, y prudencia del Capitan, num. 55 . 58 . y 59 .

Que en las murallas, sobre puertas, y adarues aya artilleria, y todo recado, num. 56 .

De los assaltos, y reparos dellos, nu. 57 .

Corregidor procure que en la ciudad aya paz, y conformidad en tiempo de guerra, num. 60 .

Corregidor, si ha de seguir el alc#ce del enemigo, numero. 61 . y 63 .

Quando conuiene dar espacio al enemigo, y no apressurarse, ibi.

Del recato del Corregidor en la retira da de su gente, num. 62 .

De la clemencia que se deue vsar en la vitoria, ibidem.

Aya hospitales en la ciudad para recoger, y curar los enfermos, y heridos, y recado para curarlos, numero. 64 .

De la afabilidad del Corregidor con los soldados, nu. 65 .

El premio, y la pena conserualos estados, numero. 66 .

Quien es juez competente de los solda dos, numero. 67 . y 68 .

De los negocios que suceden en la mar entre la gente de guerra, quien es juez competente, num. 69 .

De los negocios tocantes a los alcaydes de las fortalezas, quien es juez c#petente, num. 70 .

Corregidor sitendrapena, si corrigiendo, o castigando a vn soldado a vsaça dela milicia, le hiriesse, o matasse, numero. 71 .

El soldado que pusiere las manos en su **[577]** Capitan, tiene pena de muerte: como el que da bofeton al Corregidor, ibidem.

Del modo de castigar los soldados con rigor, o con blandura, y de lo que en esto vsaron los antiguos, nu. 72 . y 73.

Soldados, si puedenrecibir dadiuas de sus huespedes, aun ofrecidasde grado, num. 73.

De la plena potestad delos Generales en el castigo de los soldados, ibidem.

Del premio, y galardon de los soldados, y de lo que en esto vsaron los antiguos, num. 74 . y 75 .

De la variedad de coronas que los an tiguos dauan a los soldados en loa y galardon de sus hechos, y de los efetos del premio, y galardon, num. 75 .

Como deue auerse el Corregidor, y Capitan en el repartimiento de los des pojos, presas y tomas con los soldados, y de la loa de la liberalidad, y vicio de la codicia, en el Capitan, nu. 76 .

Si puede el Corregidor tener contrataciones con los enemigos fronteros, numero. 77 .

Corregidor, si puede conceder saluoconduto, o treguas, y de la guarda de la fe dada, y otras cosas tocantes al oficio de Capitan, por el Rey, y por otros, y del vso y seguridad de los Reyes, de armas, trompetas, y mensaje ros, num. 78 .

Que personas no pueden ser apremiados a que vayan a la guerra, n. 79 .

De la guarda de la ciudad en tìempo depeste, num. 80 .

Si en tiempo de guerra, o peste, o por mie do de algun tirano, puede el Corregidor haZer ausencia de la ciudad, numero. 81 .

Corregidor que haze tambien oficio de Capitan, si puede lleuar dos salarios, numero. 82 .

COMO SE HA DE auer el Corregidor en el tiempo y ocasiones de guerra, para defender su ciudad y prouincia de los enemigos Cap. II.

[sect. 1] APELES, famoso pintor Griego, estando vn dia en la plaça es condido tras vna cortina, para escuchar la censura que se hazia a vna pintura suya, auiendo vn çapatero puesto falta en las majuelas y lazos della, admitio la correcion: pero poniendola tambien en el rostro, no lo pudo sufrir, y descubriose Apeles y dixo: No se meta el çapatero en mas de las majuelas. [3561]A este proposito siendo Anibal Carta gin#se preguntado que le auia parecido de lo que Formion Filosofo [3562]en su presencia y de muchos capitanes auia hablado, y a satisfacion de llos discurrido del arte militar, respondio, que muchos viejos locos auia oydo hablar, pero **[578]** quien mas delirios y locuras huuiesse dicho q# Formion, no auia oido ninguno, como quiera que auia sido gran arrogancia y loquazidad, vn hombre que no auia visto exercito ni hueste enemiga, ni del gouierno militar tenido

experiencia, [3563]darle dotrinas y documentos a el, que con el imperio Romano vencedor del mundo auia tantos años c#batido. Casi esta misma respuesta dio Pirro Rey de los Epirotas, a vno que le prometia dar vn orden marauilloso de for mar esquadrones; No tengo yo (le dixo) necessidad que sea mi Maestre de campo aquel, cuyas orejas con atambores de guerra nunca fue r# atronadas. **[sect. 2]** Segun esto parecerales a algunos, que para mi que no he professado la guerra, es estraña y bastarda la materia deste capitulo, e impropio dar preceptos en ella. Y bien veo yo, que las obras y dotrinas agenas de la profession de qui# las trata, estan sugetas a la reprehensi# de muchos, y a la admiracion de todos: pero respondere demas de lo dicho en otro capitulo, [3564]que siendo las letras madre del vso de las armas, y las que corrigen las guerras, con la lecion de tantos titulos y libros del arte militar, que los Iurisconsultos, y otros escriuieron, [3565]y de Homero, que con no auer vsado las armas, sino las letras, fue segun Eliano, el que mejor entendio el formar esquadrones, como consta de su Iliada, al qual lehia de ordinario Alexandro Magno, quando auia de dar la batalla: y con la pratica y comunica cion (como dezia Euripides [3566]) que he tenido con hombres experimentados en ella, en especial con don Francisco Arias de Bouadilla, Conde de Puñonrostro, que despues de auer passado por todos los oficios de la milicia, ha sido Maestre de campo general de su Magestad; de cuyo gran esfuerço, prudencia y mucha noticia y vso del arte militar, son testigos Italia, Flandes, Portugal, y Aragon, y sus obras, que le hazen digno de su fama, el qual auiendo aprouado estos papeles mios, estando ya para imprimirse, que como deudo y amigo y tan gran soldado quise los viesse, he q#dado sin rezelo de la impropiedad è inc# gruencia dellos. Y no se podra dezir auerme yo metido en facultad agena, pues mucho menos propia es del que con sola la experiencia, sin el adorno de la prudencia y ciencias se c#tenta; y assi Luculo fue vno de los mejores Ca pitanes de su tiempo, con lo que estudio en el camino, quando yua a la guerra c#tra Mitridates, leyendo mucho de guerras passadas. Por lo qual me he assegurado de sacar en publico vn rasguño del dibuxo delos praticos, y delos escritores; y como a este proposito dize Vegecio, [3567] seruira este trabajo de dar guisado al **[579]** gusto del lector, lo que por los autores destas materias està confuso y mal digerido; o como dize Tulio, [3568]saluando a Formion de la dicha satyra de Anibal, diremos algo que al lector agrade, o alomenos, que no le pese de lo auer leido.

[sect. 3] Las ciudades de España con la potencia y riqueza della estan muy holgadas, y acostumbra das de gran tiempo a obedecer, y a no pelear, porque ha auido en esta edad en ella paz vniuersal, qual la huuo en los tiempos de Octauiano y de Iustiniano Segundo en el mundo. Suele comunmente dezirse, que ay tres madres, que con ser ellas muy buenas, pa ren tres hijos muy malos: la verdad pare al odio, la familiaridad al menosprecio, y la paz al ocio, del qual nacen los vicios; como en otro lugar diximos. [3569]Por lo qual, segun los historiadores, [3570]el Imperio de los Persas conquistado con armas, la paz larga le destruyò: y las grandes riquezas de los Griegos, la diuturna paz las diminuyò: y al Imperio Romano señor de mundo tambien el ocio y la mucha seguridad lo arruynò. Y assimismo an **[sect. 4]** tiguam#te anuestra florentissima España el ocio y paz larga la dissipò, pues quando los Alarbes entraron en ella, apenas auia quien les osasse esperar ni mirar, si no que todos, como dizen Osorio, y otros, [3571] vergonçosamente boluian las espaldas: Aquellos de quien Trogo P# peo, y Iustiniano dizen, que se preciaron mucho

del nombre de capitanes, por ser inclinados a guerras, diestros y esforçados: Aquellos # quien dize Lucio Floro, que Scipion Africano recobrò la guerreadora y famosa España, assi en armas, como de ilustres varones: Aquellos que fueron maestros de Anibal en la destreza de las armas: Aquellos de quien escriue Iustino que estan siempre aparejados a hambre y sed, y a todo trabajo, y apercebidos a morir: Aquellos de quien di xo Iuan Boemio, [3572]que aman mas la guerra que la paz, y si les faltan enemigos con quien pelear, entre si mismos pelean: Aquellos de quien dixo Tito Liuio, [3573]q# para las cosas de la guerra, ni los Italianos, ni nacion alguna del m# do, es tan apta: A q#llos, que siendo los pri-**[580]**mero conquistados del poder e imperio Romano, fueron los postreros ven cidos: [3574]Aquellos de quien Celio Rodiginio dize, [3575]que auiendo Porcio Caton quitadoles las armas, se mataron a si mismos, por no biuir sin ellas: Aquellos de quien dizen las leyes de Partida: [3576]*E los Españoles que fueron siempre muy sabidores de la guerra, e mucho vsados de fe cho de armas*: Aquellos de quien el Rey Francisco de Francia fue preso en la batalla de Pauia, y dixo por ellos (viendo los mancebos sin barbas con espadas ceñidas) Dichosa España, que pare los hombres armados: y finalmente Aquellos de quien confiessan los estrangeros q# la virtud de la guerra està en ellos, y de quien tan celebres hazañas y heroycos hechos refieren los autores. [3577]

A proposito haze lo que re fiere Emilio Probo [3578]de Epamin#das, que dissua diendo Meneclides la guerra a los Tebanos, y persuadiendoles la paz, le dixo: Engañas en esso a los ciudadanos, por que debaxo del ocio les impones seruidumbre, porque de la guerra nace la paz, y los q# largamente quieren vsar della, han de estar exercitados en la guerra: por lo qual si quereis ser Principes de Grecia, en las armas y reales os aueis de exercitar, y no en los juegos. Y Demostenes [3579] siempre exhortaua a los Atenienses, que continuamente tuuiessen armadas quatro legiones de soldados en tiempo de paz y de guerra, que eran 24. mil hombres, para oponerse prestamente a la repentina inuasion de los enemigos. Assi q# por el dicho ocio, y poco vso de las armas que en estos tiempos ay en estos Reynos, està la dis ciplina militar estragada. Y aunque segun el es tado presente parezca este capitulo infrutuoso, pero porque el Corregidor Letrado, y el q# no lo fuere, esten, quan do se ofrezca la ocasion, instruidos en la orden de la guerra para defen der su ciudad de los ene migos, diremos solo en este particular lo que mas a su obligacion y a nuestro proposito hiziere.

[sect. 5] El oficio del que gouierna la Republica es conseruarla en el bien comun, el qual suele estoruarse por la discordia de los ciudadanos, o por la guerra de los enemigos; y como el mayor bien de los mor tales sea la paz, [3580]y por el contrario de los males el mayor sea la gue-**[581]**rra, [3581]deue el Corregidor poner su estudio e intentos en procurar y conseruar la paz. El c# sejo de estado se llama propriamente consejo de la paz, porque suprin cipal intento es procurar que los pueblos biuan en paz, y si se valen de las armas, es para con ellas defenderse de qui# los inquieta y perturba. Para sinificar esto los Romanos vsauan, seg# Plinio, [3582]traer el anillo militar en la mano yzquierda, que es la que trae el escudo, y no en la derecha, que trae la espada, porque les pare cia que las Republicas bien instituidas tenian mas necessidad de defenderse, que de ofender a otros. Estando Epaminundas, [3583]Capitan Tebano, para morir de las heridas que en la guerra Mantinea contra los Lacedemonios recibio, mandò que le truxessen su escudo, y abraç#dose con

el murio. En lo qual dio aentender, q# si auia hechò guerra a sus enemigos, era para defender la libertad y paz de su tierra, y no para ofenderlos. Y a esto alude lo que dize el Lusitano Bartolome Filipe, [3584]que quando juran y coronan al Rey de Portugal, el lleua el cetro en la mano derecha, c# que ha de gouernar el pueblo en paz, y el Condestable lleua la espada con que le ha de defender, si fuere necessario, por las armas. Los Lacemonios, y Atenienses estimauan en tanto biuir en paz, y que la necessidad no les obligasse a hazer guerra, que continuamente dezian **[582]** en los combites; Pluguies se a Dios que nuestras armas estuuiessen cubiertas de telarañas. Y en la paz que los Romanos hizieron con el Rey Porsena, pusieron por condicion, que no se vsasse del hierro, sino en labrar la tierra. Xenofon [3585]dixo, que aquellas eran beatissimas republicas, que largo tiempo biuieron en paz: pero aquellas son mas dichosas, donde el Rey es obedi# te a la ley de Dios, y a la natural, losmagistrados al Rey, los particulares a los magistrados, los hijos a los padres, los criados a los amos, y los subditos estan ligados entre ellos con vinculo de amistad, y todos con su principe, para gozar de la dulçura de la paz.

[sect. 6] La guerra de suyo, por mas que sea justificada, es vno de los mayores y mas rigurosos castigos, y azotes crueles c# que Dios castiga a los malos, y a los q# le tienen ofendido; y assi en el Leuitico se lee, [3586]que amenazando Dios a su pueblo con diuersos castigos, despues de auer dicho que les multiplicaria sus trabajos, y que les echaria las fieras del campo para que los matassen y despedaçassen, concluye con la guerra, c# dezir, que yria contra ellos con el cuchillo vengador, como cosa la mas horrisona, cruel, terrible y desdichada de quantas pueden imaginarse en esta vida. Y esto mismo se halla entre las maldiciones que dio Moysen [3587]a los desobedientes. Y assi quando a los Griegos les amenazauan con algun mal an#cio, salian con dezir: Que mal? Porventura amenazaisnos con la guerra? [3588]Y assi la palabra Latina, *Bellum,* q# sinifica guerra, dizen Festo y Ciceron, [3589] que se deriua de *Bellua,* que sinifica bestia, como que el guerrear sea de bestias: aunque ellas no pelean contra las de su genero, como los hombres, segun adelante diremos. [3590]De la guerra nacen escandalos, peleas combates, batallas, muertes, quemas, robos, destruiciones, perdidas de bienes, captiuidades, [3591] desacatos y ofensas de Dios: y assi dezian los poetas, que eran hijas de Marte, dios delas batallas, ignorancia, h#bre, y pestil#cia: y por miedo de la guerra, comodize Francisco de Ripa, [3592]la crianza de los ganados se dexa, la agricultura se desampara, y el comercio de los negoci#tes y mercaderes para y cessa, por mar y tierra; y la guerra en todo es contraria a los bienes que quedan dichos de la paz, porque los soldados son enemigos declarados del dicho genero de vida, y de la tranquilidad del espiritu, de la qual si carecen los ciudadanos, parece impossible que florezca vna republica en religion, justicia y caridad, integridad de vida, y en la abundancia de todas las ciencias liberales, y artes mecanicas, que es derechamente la perdicion de los hombres de guerra, porque no se haze cuenta ni estima dellos en tiempos quietos y de paz. Quien es mayor enemigo del h#bre pacifico, que el soldado? Del buen **[583]** ciudadano, que el guerrero sanguinoso? Del Filosofo, que el Capitan? De los sabios, que los locos? El mayor plazer que sienten los hombres de guerra, es coger sin dineros vituallas por todas partes, robar los labradores, quemar las aldeas, cercar, maltratar, forçar, saquear las ciudades, matar los buenos y malos, los moços y viejos, todas edades y todos sexos, forçar las virgenes, lauarse en la sangre de los muertos, violar

las cosas sagradas, derribar los templos, blasfemar el nombre de Dios, y acozear todas las leyes diuinas y humanas; estos son los frutos de la guerra, agradables a los hombres militares, abominables a los hombres de bien, y aborrecibles a Dios, que sola la memoria dellos haze erizar los cabellos a los mas fuertes y assegurados. Por lo qual al Rey Turno [3593]dixeron los suyos: Todos te suplicamos la paz, por que no ay bien alguno en la guerra, a# que aya esperança de vitoria. Y realmente en ninguna cosa menos respon de el efecto a la esperança, que en las cosas de la guerra, cuyos sucessos son dudosos: y por esso dezia Anibal, [3594]que era mas segura y mejor la paz cierta, q# la vitoria dudosa. Del Emperador Trajano se lee en su vida, que aunque era muy amigo de la guerra, no por esso dexaua de buscar todos los medios pa ra conseruar la paz; porque, segun el dezia, jamas los dioses permiten que se# vencidos en la guerra, sino los que son enemigos de la paz. Y assi S. Agustin, [3595] considerando los grandes daños que resultan de las guerras, aunque sean justas, haze desto vna pia exclamacion.

Inuentores de la guerra, vnos dizen **[sect. 7]** que fue Publio Rutilio, otros lo atribuy# a Tubal Cain: [3596]y tom#dolo de atras, en el principio, despuesdel pecado, la guerra començo por Lucifer, por vsurpacion con desseo de dominar con su altiuez y soberuia, y en el lugar de la perpetua paz, que es el cielo, mouio la guerra y discordia, en la qual fue prostrado y lançado a los abismos del infierno. [3597]La milicia, se gun las historias, Policrato y otros, [3598]la inuentò Romulo, luego que edifico a Roma, que eligio mil hombres de los mejores y mas honrados del pueblo, mas fuer tes, de mas confiança, valor y verdad, y de aquel numero de mil, se deriua el nombre Milicia.

Esta detracion y horrores de la guerra que auemos dicho, no ofen den a los marauillosos efetos della, quando la necessidad saca a plaça su exercicio, pues por la guerra se resisten y doman las violencias de los tiranos soberuios e in justos, y se c#sigue el sos siego de la religion, el premio de las virtudes, el castigo de los vicios, y el culto de la justicia, y finalmente, segun re-**[584]**fiere Valerio Maximo, [3599] y lo tocamos a tras, y lo sintieron los Romanos, nace della la salud y estabilidad de los estados, y la paz, como curiosamente lo muestra Mosquera de Figueroa en su libro de milicia, Alciato y otros. [3600]Y tambien es vtil, porque c# ella se expurgan y ech# de la republica para sol dados, muchos hombres, que son las hezes y excrementos [3601]della, q# si los tolerassen, corr#perian, como los malos humores al cuerpo, c# cuya expulsion qued# mejor, los buenos.

Auemos hecho presupuesto y recomendacion de la paz, para dezir, que no se deuen tomar las armas, ni hazer guerra, ni desatreguar las leyes de la paz, sino quando precede notable injuria, y no resta otro medio, [3602]sino el r# pimiento, y conforme a la sentencia del Emperador Marciano, que en tanto que biuiere en paz el Principe, no ay para que poner los ojos en las armas: y assi lo aconseja don Bernardino de M#doça al Principe nus tro señor en su libro de la guerra. [3603]Y esta es la principal justificacion de la guerra, y el recuperar lo injustamente tomado, porque la guerra fue instituida para dos fines para defenderse los h#bres de las injurias, y pa ra vengarse dellas. De zian Sexto Aurelio, y Eutropio, [3604]que no se h# de mouer las armas, si no por causa de mayor emolumento, ni buscar se la vitoria con mucho daño, y poco prouecho, a imitacion del que qui siesse pescar con ançuelo de oro, porque es muy peligroso en la republica prometerse vno por autor de la guerra; que con ser tan sabio Solon, no se atreuio, sino fingiendo estar loco,

persuadirla a los Atenienses para cobrar a Salamina de los Megarenses. No es de Reyes justifica dos, mouer guerra sin la dicha justificacion y legitimos motiuos, y as si dize Pierio Valeriano, [3605]que los Romanos primero que mouiessen guerra, y para mayor justificacion suya, embiauan vn carnero, q# era tenido por animal fecial (que es lo mismo que pacificador) el qual mandauan echar en los c#fines y terminos **[585]** de aquellos que por enemigos declarauan; para dar a entender, que assi como el carnero, q# es animal benigno, y q# no sabe hazer mal, ni fue criado para ello, pero si es irritado, muestra su ira e indignacion con sus armas naturales, bien assi los desafiadores, que seguian esta for ma de desafio, protesta uan no ser voluntaria a quella guerra, sino por la irritacion con las injurias: y segun Liuio, Gelio y otros, [3606]la señal de notificar la guerra a los enemigos, era ante tres testigos, arrojar de la raya de los c#fines de vna prouincia a la otra, vna lança tostada y ensangr#tada. Y sobre todo se lee en las diuinas letras, [3607]que m#daua Dios a los suyos, no executas sen los rigores de la guerra, sin primero combidar con las condiciones de la paz.

[sect. 8] Por los buenos efetos de la paz, y por los malos de la guerra, se ha de mirar mucho en la elecion del Corregidor pa ra los pueblos de presidios y fronteras, que t#g# las calidades necessarias. Marauillauase Filipo Rey de Macedonia, segun refiere Patricio, [3608] de que los Atenienses cada año hallassen y eligiessen Capitanes; porque dezia el, que en toda su vida auia hallado buen Capitan, sino solo a Parmenion; porque para el gouierno de la paz bastan medianos gouernadores; pero para la guerra y gouierno tumultuoso son menester los muy idoneos, quetengan manos y entendimiento, consejo y fortaleza. Ciceron dixo, [3609]que las partes del buen Capitan han de ser, ciencia delas cosas de la guerra, virtud, autoridad, ventura, trabajo en los negocios, fortaleza en los peligros, industria en hazer, presteza en executar, consejo en proueer, y finalmente templança, ingenio y humanidad. La ley de la Partida [3610]dixo, que auia de ser el Capi tan atreuido para acometer, auisado para obrar, y sagaz y bien hablado para persuadir, y callado para guardar secreto. Otras partes y calidades del capitan ponen Onosandro, Iuan Botero, y latamente Garimberto, y otros, [3611]y las promete Bartolome Filipe. [3612]Y si el tal Corregidor no huuiere sido solda do, ni estado sitiado, c#uendra que se hallen con el Cabos, o particulares sol dados, que lo ayan sido.

[sect. 9] Teniendo pues el Corregidor alg# presidio, o estando en la ocasion de guerra, enti#da que a el toca principalm# **[586]** te [3613]la gloria, o infamia del bueno, o mal suces so de sus vanderas, y ha de proueer las cosas siguientes. **[sect. 10]** Lo primero que ningun alguazil ni criado de su casa tire plaça de soldado, ni de otro oficio, porque no puede assistir a dosministerios sin hazer falta, y con su fauor no cumplira con ninguno: y del daño de hurtar plaças los Capitanes, aduierte y da el remedio don Bernardino de Mendoça en su libro, [3614]que se crezca el sueldo, y se haga honra dello: lo qual me parece menos suficiente que la restitucion y castigo. **[sect. 11]** Reconozca el Corregidor por su persona muy bien la tierra, dentro y fuera, considerando las partes mas necessarias, donde se ayan de poner los cuerpos de guardia y c#tinelas. Y mire assi mismo por do han de andar las r#das, y vea la plaça, o plaças de armas, ad#de han de acudir las c#pa ñias, en caso que se tocasse arma: y hecho esto reparta luego la gente, segun vie re mas, o menos conuenir para la buena guardia del tal presidio: y deste repartimiento que hiziere, dè al

Alferez vna instrucion firmada de su nombre, porque no se pueda escusar del descuy do, o negligencia, si alguna cometiere; auiendo se la dado por escrito.
[sect. 12] Tengase aduertencia, que la gente de guerra guarde sus plaças, y no les acaezca en oyendo dezir que ay enemigos cerca, subirse luego a las murallas, por el passati#po de mirarlos, porque no es bien que los soldados desam paren el lugar que deuen guardar, para correr a otra parte, ni menos que las plaças de vna villa cercada, o que lo es pera ser cada dia, sean jamas vacias de gente de guerra, y que aya dellos vn buen numero.
[sect. 13] Pero aduierta, que se requiere gran consideracion en el repartir de la guar dia del presidio, y que aya postas a la entrada de la tierra, que den auiso de la venida de los enemigos, porque no entren y deuasten los campos y sembrados, segun se aduierte en el Codigo Theodosiano: [3615]y esto mayormente quando ay nueua de venir campo so bre el tal presidio, aunque en todo tiempo es necessaria la vigilancia y cuydado en esta profession; y assi guardese de hazer el error que algunos hazen, reparti#do la guardia de la tierra por quarteles, quiero dezir, que no reparta y señale a cada compañia la parte del muro quede ordinario ha de guardar, pues las mas vezes que se ha tomado tierra por trato, ha sido por saber el oficial, o centinela la parte, o quartel donde de ordinario le tocaua hazer la guardia; y assi juntas las compañias q# seran de guardia en la plaça de armas, cada noche echen suertes sobre los quarteles que les toca, demodo que la c#pañia no sepa su quartel, ni la esquadra sepa la parte del muro que le cabe a guardar, [3616]hasta la propia hora que se metan las guardias.
Las centinelas sepan **[sect. 14]** **[587]** mucho menos las postas que han de tener, [3617] hasta queles pongan en ellas: y para esto mire de que personas se aynda el Corregidor, y de quales vezinos no se pueda tener confiança para ello: [3618]por lo qual se tome lista del numero de gente y personas que pueden tomar las ar mas. Y no ay porque ningun oficial ni soldado forme agrauio desto, pa reciendoles que se haze poca confiança dellos, y que se duda de su fidelidad, pues sabemos q# desde el principio del mundo, en los senados y compañias mas fieles a sus principes y republicas, nunca han faltado animos viles, que in duzidos por alguna pas sion humana, han vendi do tierras, y prouincias y reynos: y aliende desto a ninguna nacion de las que professan la milicia, le conuiene en esta Era ser mas recatada que a la Española, pues se sabe quan odiada es de todas, por auer de ochenta años a esta parte tenido guerras muy ordinarias en seruicio de su Rey en las mas partes de Europa. **[sect. 15]** Y pues en las vanderas de Españo les es cierto que ay muchos soldados con plaça, Italianos, Alemanes, Fr#ceses, Flamencos, y Borgoñones, que siruiendo de moços, y cri#do se entre nosotros desde muchachos, aprenden tan perfetamente la lengua Española, que es impossible conocerlos, muchos de los quales se ha visto, que han hecho en los exercitos y tierras cosas feas. De Hanibal escriue Patricio, [3619]que to mò muchas ciudades de Italia por orden de soldados que desde moços en las ar mas, habito y lengua de los Romanos les seruian en la guerra: y por el contrario Scipion tomo a Cartago y la Africa por la conspiracion de soldados Africanos, que los Romanos trayan conduzidos; porque rehusan muchas vezes el combatir al tiempo de la necessidad, y passanse a seruir al contrario, sin atencion de faltar en la fidelidad que deuen, porque solo siruen por el sueldo y ganancia, por la qual pospon# la reputacion, bien y gr#deza del Principe, reforçando al enemigo, quedando mas flaco el contrario: por lo qual Demostenes, [3620]persuadia a los Ateni#ses, que no vsassen en sus guerras del ser uicio de los peregrinos: y Polibio [3621] da

las dichas razones de lo mismo: y Pedro Gregorio tambien discurre sobre ello. [3622]Con lo qual c#curre, que raras vezes los Reyes y Generales saben tantas lenguas, que puedan hablar a cada nacion la suya, lo qual causa aficion, y facilita la obediencia, e incita los animos para la pelea. Por esto se lee, que Alexandro Magno para conquistar gran parte del mundo, no recibio en su campo soldado alguno que no fuesse Macedonio, con los quales solos hizo las conquistas señaladas q# del se escriuen. Y Tito Liuio aconseja, que en los exercitos no se tengan gen-**[588]**tes estrañas, y de muchos Reynos; y assi es muy de temer y rezelar la muchedumbre de sol dados estrangeros; y ya que no se puede escusar el seruicio dellos, porq# vna nacion se puede mal acomodar al manejo de todas las armas que son necessarias en el exercito sino con largo exercicio, ni ay todas vezes bastante numero de gente della para hazer guerra, es de aduertir, que no llegue el numero de los estrangeros al de los naturales, [3623]y muy necessario el cuydado y escrupulo que enesto se tuuiere, y digno de aprouarse de todos, pues a ninguno por esto se quita su credito y confiança, sino q# se quita al ruyn el aparejo de hazer traicion, y asseguranse las vidas de tantos, y hazese el seruicio de su Magestad.

[sect. 16] Y no quiero en este lugar dexar de tocar lo que afirman graues historiadores en alabança de los Españoles, que nunca fueron hallados en la batallas y guerras traydores, desleales, o aleuosos, antes las naciones estrañas se tenian por dichosissimas, quando hallauan en sus exercitos soldados Españoles. Y de Iulio Cesar refiere Suetonio Tranquilo, [3624] que los escogia para la guarda de su persona.

[sect. 17] Hecho el repartimiento de la guardia de la manera dicha, mire muy bien el Corregidor, si los cuerpos de guar dia, donde entran la vandera, o vanderas, o los de las puertas, o caualleros, son acomodados, y si tienen necessidad de reparo, o adereço, y assi mismo las garitas donde se han de poner las pos tas, si pueden resistir a las lluuiasy al sol; [3625] y sino, mandelas adereçar a costa de la tierra; y aduierta, si las rondas pueden comodamente caminar en tor no de la muralla, y si ay dificultad, procure luego facilitarla: prouea de lampiones y lanternas secretas, assi para tener en el cuerpo de guardia, como para las rondas y contrarondas.

[sect. 18] Las compañias que son de guardia, suel# meterlas a diferentes horas. En los exercitos, quando se campea, se meten las compañias de picas al anochecer, y estan de guardia toda la noche, y a la mañana se meten en su lugar las c#pañias de arcabuzeros, y hazen guar dia el dia: pero enlos presidios, si la necessidad no constriñesse a hazer otra cosa, siempre se deuen meter vna hora antes que se ponga el sol, y estan de guardia 24. horas, y es buena orden, as si porque el soldado venga cenado, y no tenga ocasion de salirse de la guardia, como porque hasta que se cierren las puertas, no se deue permitir que los soldados se desarmen: porque dexado a parte, quan necessaria es la vigilancia en tales tiempos, y estar a punto para las ocasiones, segun Iuan de Platea, [3626] es ageno de buena disciplina, ver que apenas han llegado a los cuerpos de guardia, quando ya tienen colgados los coseletes: lo qual no se deue permitir, hasta que el Alferez se desarme: y para es to el y su Capitan han de dar buen ex#plo.

[589] En lo que toca a las puer **[sect. 19]** tas de la ciudad, suelen cerrarse algunas mur#dolas para assegurar mas latierra, y las llaues dellas ha de tener el Corregidor, o el al cayde del castillo, o el Regidor mas antiguo, segun la costumbre. [3627] Otras vezes las tienen los cuerpos de guardia, hazi#dose cargo el Capit# que la haze, perono pue de abrir

sin assistencia del cuerpo de guardia. Y en caso de competencia sobre las llaues, y de mucha necessidad y sos pecha, se da traça de hazer tantas cerraduras, comoay pretensores de llaues, y que todas se asseguren con vn gran pestillo, que las abrace todas con otra cerradura y llaue, que ha de tener la cabeça principal, y ser el primero al abrirle, y luego los otros llaueros: y quando ay rezelo de querer ofender a la cabeça, o forçarle que dè la llaue principal, es bi# darla cada noche apersona diferente, para que con la incertidumbre cessen en su pensamiento.

En el abrir y cerrar de las puertas se tenga gran cuydado, y en la guarda dellas personas de mucha confiança, pues para la custodia de la ciudad, a precisa necessidad, aun podria compeler a los eclesiasticos, como dezimos en otro lugar: [3628]y assi dize vna ley de Partida, por autoridad del Consulto Arcadio; [3629]*Escoger manda el Rey en las ciudades, e en las villas, omes señalados, que tengan los portillos, &c.* porque en tales coyunturas puede mas facilmente suceder peligro; pa ra lo qual se deue ordenar, que el entrar y salir sea por algun postigo guardado, y las puertas todas esten cerradas, y guardadas, y que assistan armados los soldados de guardia, y otros tantos mas, y salgan primero por el postigo de la puerta que para este efeto se abrirà, quatro o seys dellos, a setenta, o a ochenta passos fuera a la campaña: y si cerca de las puertas ay arrabales, cueuas, o cauernas, o partes donde se puede escon der gente, lo han de reconocer todo, y assegurados, bueluen a dar auiso al capitan, que abre la puerta, dexando pri mero salir la gente de la tierra poco a poco, y con orden, mayormente si son vagajes y carros, y hasta que todos esten fuera, á ninguno dexen llegar jun to a la puerta; y acabados de salir los de dentro, con la misma consideraci# entren los de fuera: y conuiene mudar las guardas de las puertas para mayor seguridad. Y es muy necessario que en cada puerta se tenga vn esp#ton, para que en entrando algun carro de paja, o de heno, o de otro carguio sospecho so, se passe con el, y se reconozca si dentro del ay algun fraude, como le huuo en el Paladion de los Griegos en el cerco de Troya. [3630]Otrasvezes a las entradas de las puertas con industria pro cur# los enemigos que las bestias con gr#-**[590]**descarguios se embaracen, y con carros de maderas y piedras las ocupen, y como no pueden por cstos impedimentos cerrarse, ocurren con subito y acelerado assalto a entrarse por ellas; y ya se ha visto ganarse vna ciudad y presidio por semejantes engaños. [3631]

[sect. 20] Quanto a los cuerpos de guardia de las puertas, mande el Corregidor que aya siempre de dia y de noche dos c#tinelas; la vna a las armas, y la otra a la campaña. Leña para las guardias deue hazer proueer en todo tiempo, pues aun que en Verano no constriña la necessidad del frio, para encender las cuerdas es menester fuego. Y entanto es necessaria esta prouision, que quando no huuies se leña, se podrian deshazer algunas ca sas, y tomar las maderas dellas. Tambien prouea que en los cuerpos de guardia aya comodidad donde puedan estar colgados los coseletes, y puestos en orden, para que con mas presteza, y sin confusion, puedan tomarlos los solda dos en tocando al arma: lo qual assi mismo adorna los cuerpos de guardia. Yt# no deue permitir, que quando en tran las vanderas de guardia en la plaça de armas, esten puestas las tablas de juego, y jueguen los soldados, porque es menosprecio y poco respeto a las van deras que entran, y contra toda buena disciplina, pues representando las vanderas autoridad Real, estan obligados to dos los soldados a recebirlas con mucho respeto.

[sect. 21] Tambien deue ser ageno del cuerpo de guardia, y de las rondas y c#trar#das, todo rumor y bullicio, [3632]porque estando en la guardia, perder el respeto, y hazer quistion de palabra, o de obra, es gran excesso, por los muchos in conuenientes que de tales quistiones po dri# seguirse, pues estando junta la com pañia, y con las armas en la mano, con peq#ña ocafion se podria encender fue go dificil de apagar; a lo qual se ha mucho de preuenir: [3633]y como dize Vegecio, el tener la gente siempre ocupada en diferentes exercicios, y no en ocio sidad, de que nacen porfias y contiendas, es remedio para las diss#siones. Lucio Sila para aquietar vn tumulto de los soldados, echò vando que venia el ene migo, y mando tocar al arma, y acudi# do todos a opugnalle, se deshizo la se dicion y contienda: bien assi como los perros del rebaño, que aunque entre si se muerdan y dentelleen, pero envien do al lobo, acuden todos en conformidad a of#der le. Y a este proposito dize vna ley de la Partida [3634] estas palabras: *E por ende los antiguos tuuieron, que era vna de las cosas que mas va lia en guerra, tirar la contienda entre los suyos, y tornar la sobre los enemigos*: seg# lo que dezia Platon, [3635] que el soldado se auia de criar como perro, de arte que sea domestico, m#so y leal para los conocidos y amigos, y feroz para los enemigos. Lo qual alude a los precetos que Marco Caton da ua a los soldados, segun **[591]** refiere Patricio, [3636]q# era ser feroces contra los enemigos, humanos c# los compañeros, temerosos de hazer injurias, y promptos para vengar las, y que ninguna cosa co dicien mas que la alab# ça y la honra.

[sect. 22] Y en estas ocasiones de bullicios y questiones el Capitan, sabido con ver dad quienes son los que alborotan y amotinan, saquenlos de la compañia, y ocupelos en otro ministerio, con tal discrecion, que siendo desechados, parezcan escogidos. Pero si la mucha necessidad requiere castigo, dese a los autores de la sedicion, segun lo ordenan las leyes, y escriuen los autores, [3637]y lo hizo el Marques del Va sto, segun refiere Iouio, [3638] que a vnos destos, embuel tos en vnos sacos, hizo echar en la mar, a vista del exercito: porque aunq# pueda el juez castigar a muchos de rigor de justicia, pero si de equidad quiere solamente castigar a los principales, puedelo hazer licitam# te, [3639]demanera que a los muchos escarmiente el miedo, y a los pocos castigue la pena: y quando en el castigo desto ay al gun excesso, se c#pensa con la vtilidad publica, como dixo el Senador Cassio al Senado Romano: [3640]pero mas loables son los Capitanes, cuyos soldados son con el trabajo y exercicios disciplinados, que los que son por miedo a la obediencia compelidos. Refieren Tito Liuio, y Pedro Crinito, [3641]q# Scipion Africano estando en la guerra de España, si algun sol dado era sedicioso, le hazia traer azotando c# vnas varas, y despues le hazia matar. Y Onosandro [3642]dize, que era t#to el rigor que los antiguos vsaron en el castigo de los amotinadores, que quan do eran muchos, y no se sabia quales fuess# los principales culpados, penau# la decima, o gr# parte de su gente, qu#do auian cometido algun gr # decrimen y yerro todos j#tos; y esto se hazia por suerte, y assi todos temian: y si el motin acaecia contra sus Capitanes, los hazian enterrar biuos, o macearlos, o arrastrarlos a las colas de los cauallos, hasta que **[592]** sus cuerpos se hiziessen pedaços, o que fuessen castigados de alguna ma nera que pusiesse terror y espanto a cada vno de los otros: y quando no podian ser auidos los ta les amotinadores, o por euitar mayor escandalo, o peligro, o por otro justo respeto conuenia suspender el castigo, c# formandose con el tiempo, esperauan y dissimu lauan vno y dos años, hasta

cogerlos, y en buena ocasion castigarlos, como a otro proposito aduierte esto san Isidoro. [3643]Varios generos de castigos hechos por los antiguos y modernos contra soldados amotinadores, se podran ver por Petrino Bello. [3644]

[sect. 23] Y si por retardadas pagas sucediere el motin, como (segun Paulo Iouio, [3645]poco nuestro aficionado) suelen hazerlo los nuestros, muestre el Capitan pesarle, y dolerse mucho de la tardança, y procurando por todas vias la breuedad del pagamento, deles con humanas palabras buenas esperanças, segun enseñan Vegecio y otros. [3646]Y cierto que el remedio para obuiar los desordenes de los soldados, y restituir la disciplina militar, que casi està acabada, es pagar al exercito, sin lo qual no se puede esperar sino verlos saquear, robar, quemar los pobres subditos con vna insolencia desenfrenada: porque como dize Cassiodoro, [3647]el exercito hambriento no puede estar sugeto a la disciplina militar, porque siem pre presume que puede tomar lo que le falta, y por escusa dizen, que no son pagados, y que esto sinifica el mandarlos entre tener, y por ventura no querrian las pagas, por encubrir las desordenes que hazen: como quie ra que en el Deuterono mio [3648]mando Dios a su pueblo, quando auia de passar por la tierra de Esau, que era tierra de amigos, que comprassen por sus dineros lo q# auian de comer y beuer, y que no hiziessen otra cosa: y por esso es cierto lo que dezia el Marques de Mariñan, que pa ra la guerra era necessario dinero, y mas dinero, por ser el nieruo della, [3649] preueni#do echada la cuenta, casi tres **[593]** doble de lo que parece ser menester, como quiera que de las necessidades que se podran ofrecer, donde sera necessario de rramar dinero, nadie puede assegurar; y para esto son muchos de opinion, que los Reyes han de tener tesoro, comoen otro capitulo diremos. [3650]

[sect. 24] Las rondas y contrarondas seran de mas, o menos gente, o mas, o menos continuas, segun la necessidad lo pidiere: pero nunca deuen boluer a la vandera despues que salen, hasta que sea acabado su quarto; el qual deuen gastar dando bueltas a la muralla, y visitando la vigilancia con que estan las centinelas, las quales han de ser confidentes y fuertes, para que siendo acometidos puedan resistir al enemigo, en tanto que los otros toman las ar mas. [3651]Y aduiertase, que la ronda ha de dar el nombre a solo la centinela, y ha de pedir el nombre a la sobreronda, y a las demas contrarondas que saliaren a rondar, aunque vaya la persona del General con ellas, y a todos los demas que topare, excepto quando el Gouernador del presidio visita, o ronda extraordinariamente, como tiene obligacion, que entonces a el toca dar el nombre a la ronda, la qual no estando auisada de que aya sobreronda, a ninguno tiene obligacion de dar el nombre, sino solo a la centinela, y a todos los que topare, deue conocer, y pedir cuenta de lo que hazen, y adonde van, prendiendo a los que topare damnificando, y a toda otra persona sospecho sa. Y es de aduertir, que nunca la centinela deue dexar su posta, ni dar el nombre al soldado que le viene a suceder en ella, sino es viniendo el oficial en per sona a sacarle della; y lo que contra esto se haze, aunque sea en presidio, llamando el compañero al compañero, y d#do le el nombre que tiene, es vn abu so muy pernicioso, y digno de remedio, causado de la ignauia e inconsideracion de los oficiales, pues siendo el nombre la seguridad y confiança de la guardia del presidio, deue en esto auer muy gran recato. Ni tampoco deue dar se el nombre hasta que sean cerradas las puertas, al punto que ponen las c#tinelas en sus postas: y manifestar el nombre fuera del dicho orden, es deli to capital. [3652]

Aduiertase, que siendo la tierra flaca, y mucha la sospecha de enemigos, casi toda la gente ha de hazer guardia de noche durmiendo en las murallas, en especial si ay rezelo de escalada, o trato, y auiendo guarnicion de caualleria, se les ordena que r#den a cauallo denoche, y si la tierra da lugar a ello, ha de auer centinelas de cauallo, teniendo hecho barreras, para que seguramente pued# retirarse, viniendo a dar algun auiso: o tal vez se ponen c#tinelas perdidas de infantes fuera de las puertas, a quien se da diferente nombre; y en Berueria vsan tener perros fuera de las fortalezas, que ladran sintiendo rumor, con lo qual las centinelas de las murallas se auisan forçosamente.

[594] **[sect. 25]** Entienda el Corregidor, que aunque el Capitan y oficiales para las cosas de la guerra enlos lugares fr#teros, y de costas sean puestos y diputados por el ayuntamiento, el ha de ser el vee dor y superintendente de todo, porq# muchas vezes el forastero es mejor y mas libre Capitan que el natural; y assi los Athenienses escogieron a Xantipo Lacedemonio por Capitan contra los Romanos, el qual v#cio y prendio a Atilio Regulo, y mataron treinta mil dellos, segun refiere Patricio. [3653]Visite el Corregidor los cuerpos de guardia, los muros, las puertas, las centinelas y guardas, los quales con mucho mayor cuydado velaran, si temieren la vigil# cia del Corregidor; y es bien que lo q# tanto importa a la salud y conseruaci# de los muchos, no se confie de todo punto de la diligencia y cuydado de los pocos; porque de que aprouechan y siruen las armas, los muros, y las torres, y toda guarnicion de guerra, si las guardas y centinelas duermen y se des cuidan: y porque la sensualidad y dulçura del sueño verdaderamente puede vencer al hombre contra su voluntad, desmam parandose los miembros de si mismos, y consintiendo la misma naturaleza, aunque mas prometan de estar toda la noche en vela, conuiene q# el Gouernador, y Capitan los visite, pues haze en esta parte el oficio del Tribuno Romano de los milites, cuyo ministerio, de onze que le tocauan, era segun el Iurisconsulto Marciano y Vuolfango Lacio, [3654]rodear y visitar las centinelas y guardas. De Iulio Cesar escriuen Luiprando y Onosandro, [3655] que hazia velar todas las noches dos legiones en armas por el campo, o al rededor de alguna villa cercada, en tanto que los otros reposauan, o trabajauan. Agusto Cesar no fiaua estas visitas de los Prefectos y veedo res que auia sobre las guardas, sino que el mis mo por su persona las hazia, como lo dize el Iurisconsulto Paulo, y lo noto Francisco de Ri pa, [3656]y dezia, que cosa t# importante a la Republica, a nadie sino al Cesar conuenia encomendarse. Alexandro Magno era en el exercito t# vigilante, que el rato q# dormia denoche, sacaua vn braço sobre vna bacia de metal, y tenia en la mano vna pelota de plata, para que si tan to se durmiesse, que se le cayesse la pelota de la mano, el retin del golpe della le despertasse. Lo qual entiendo que aprendio de las grullas, de las quales la que vela y guarda a las otras, està el pie leuantado, y asida del vna piedra, para que la caida della la des pierte, y tenga vigilante. [3657]A Epamin#das Em **[595]** perador Tebano alaban las historias, [3658] y lo mismo a Iphicrates Capitan de los Athenienses, porque visitando con gran peligro vnas centinelas, matar# vna que hallaron durmiendo, e increpado cada qual del hecho, dixo: Muer to hallè vn hombre, y muerto le dexe. Y no es de marauillar que Emapinundas, con ser celebrado de muy piadoso, vsasse de tal seuicia, y rigor, ni que los antiguos de España, segun dize vna ley de Partida, [3659]*Despeñassen alos que ha llauan durmiendo en la sazon que deuen velar, despues que tres vegadas los ouiessen despertado, castigandoles que lo non fiziessen,* pues leemos en Plinio, Liuio, y otros, que ahorcauan los Romanos los perros q# tenian en el Capitolio

para la guarda de noche, y que con sus ladridos auisassen la inuasi# de los enemigos, porque se durmieron en el assalto que los barbaros dieron, y los tuuieron p#di#tes en la horca, para exemplo de la vigilancia de las guardas: por cuyo descuydo tambien leemos auer Quinto Metelo v#cido a los Syracusanos, Lisandro a los Atenienses, y los Barbaros a Trasibulo, y destruidose y abrasadose ciudades. [3660]De la dicha diligencia en esto fue alabado el famoso Alcibiades, [3661]qu#do los Lacedemonios cercaron a Atenas, por lo qual tuuo guardas vigilantissimas: y esto c#uiene, para que no aya descuydo ninguno, ni imperfecion, pues todo este oficio no es sino vigilancia, con la qual se euitaran las escaladas, y otras formas, con que se suelen tomar muchas tierras. [3662]
Cerca del dar auiso las centinelas de los rumores, o enemigos que oyeren, o descubrieren, es de aduertir, que la c#tinela perdida ha de venir a dar aui so a las que estuuieren sobre la puerta, o rebelin della, para dar alerta a los demas, y que el Corregidor, o alcayde enti#da lo que passa. Otras señas y aui sos suelen darse con c#panas, o con vozinas, y esto es mejor, con los quales auisos se toca arma, por la señal conocida que para ello se tiene, y sobre ello se puede ver lo que mas largam# te escriue don Bernardi no de Mendoça. [3663]
[sect. 26] Siempre que en la ciudad, o fuera della ocurran cosas graues, y de trabajo y dificiles, acuda el Corregidor a verlas y considerarlas, executando en persona lo conueniente, como lo enseña Platon a los que gouiernan republicas, y que salgan con algunos de acauallo a descubrir y explorar los enemigos, porque a la ocasion ocularmente vista, proueese de remedio con mas cierto y eficaz con sejo. Y aun dize mas, y lo considero Patricio, [3664] que a estas salidas lleu# consigo a cauallo algunos muchachos, hijos # ciudadanos, para que aprendan, y teman me-**[596]**nos la presencia de los enemigos, porque seg# el mismo Patricio en otro lugar, [3665]mayores se fingen las cosas que se ygnoran, y algunas vezes los soldados inutiles cobran animo con esperimentarlos con es caramuças, y con semej#tes maneras. Lo qual hizo diligentemente Iulio Cesar, y Mario fue muy notable en esto, como cuenta Iuan Botero: [3666]y tomando tal vez el Corregidor vna pica en la bateria, o en otra ocasion, para animar a los demas.
[sect. 27] Las ordenes y b#dos prouea que puntualm# te se guarden, y que cada vno tenga y obserue su estancia y puesto, segun el Iurisconsulto Modestino: [3667]porque la obediencia [3668]a los precetos de la disciplina mili tar, es de tanta importancia, que aunque parezca el sucesso prospero y felice, no se ha de exceder ni traspassar vn punto, ni acometerse es caramuças, sin orden del superior. Cuentase que el Rey Ciro alabò mucho a vn soldado, porq# estando ya para matar al enemigo con la espada sobre el, oyò tocar a recoger, y le dexò, sin conseguir la vitoria. El excesso de los bandos y ordenes, executando las penas puestas, castigau# los antiguos con toda puntualidad contra los tr#sgressores dellas, sin admitir intercession, porque de otra suerte nunca auria obediencia, y seria inutil la prohibicion sin pena, y assi la suauidad en las cabezas del exercito, es mas dañosa que la aspereza del castigo. Y entanto pun to obseruauan los Romanos el rigor de los bandos, que dauan por ello pena de muerte: [3669]y Tito Liuio, Valerio Maximo, Plutarco, y otros, [3670] entre muchos exemplos que refieren desto, el primero ponen el del Consul Manlio Torcato, el qual mandò matara su hijo, porque sin su mandadocom#ço la batalla, y sin que el y to do el exercito lo supisse: y aunque fue vencedor, le hizo matar, porque todo el exercito pereciera, si el fuera vencido, pareciendole mejor perder su hijo, aun-**[597]**que

valeroso y buen ca uallero, que perder el orden y concierto de la guerra, o poner todo el pueblo y la tierra en peligro. Tambien se lee, [3671] que el Dictador Papirio Cursor hizo herir con varas a Q. Fabio Rutilano, Coronel de la caua lleria, que con perdida de cien soldados degollo veynte mil Samnites enemigos sin su orden. Y Iulio Cesar [3672]ha blando de vn capitan su yo llamado Silano, dize que hizo bien y sabiamente en no dar la batalla contra la orden, a# que tuuiera cierta la vitoria: lo qual tampoco puede hazerlo el que se llama General debaxo del Capitan general, si no se le ordena expressamente: y assi el Conde de Egm#t fue reprehen dido por auer peleado con el Mariscal de Ter mes, aunque obtuuo la vitoria de Grauelingas; porque si perdia aquella jornada, ponia en peligro todos los estados del Pais baxo. Y sobre todo no es de passar en silencio lo que de Epaminundas Capitan general de los Tebanos re fiere Plutarco, [3673]que por auer su hijo peleado contra su orden, aunque vencio al enemigo, le coronò primero por la vitoria, y despues le hizo matar por quebr#tador de las leyes de la guerra. Y la culpa en esto es mucho mayor, quando se contrauiene a la orden dada expressamente, que quando es fuera de orden lo que se haze, sin auerlo prohibido el superior: porque en el primer caso, como de Publio Crasso Muciano refiere Aulo Gelio, [3674]corrompe se y dissueluese el oficio del que gouierna, si menospreciando su mandato, se vsa de otro arbitrio. Y desta inobedien cia en la guerra, que en vntiempo se vso entre los Romanos, haze menci# Tito Liuio. [3675]

[sect. 28] Lo dicho de la obseruancia puntual de las ordenes y bandos entiendo yo que procedera en los exercitos, que han de pelear por tierra, donde assiste la persona Real, o està presente quien ha de dar la orden y consejo: pero en las guerras que se han de hazer en par tes longinquas, y muy apartadas del Rey, o de su consejo, o en batallas nauales sobre mar, muy graue cosa y perniciosa es perder las ocasiones cier tas, por guardar las ordenes dudosas, y caer en gran perdida y afrenta, por obseruar la incierta, o general prouidencia; porque con la nouedad de los sucessos conuiene inouar en los consejos, y como las coyunturas y tr#ces de la guerra quieren celeridad y presteza, y no se puede tener por cierto y seguro, sino lo que tenemos en las manos, por lo mucho que buela y huye la oca sion, y por lasmudanças que ay en to-**[598]**das las cosas humanas, si huuiesse de es tar el efeto pendiente de la orden venidera del Rey, y de su Consejo, que està en lugar distantissimo, passarsehia el punto de la ocasion, y quien pierde punto, pierde mucho; y hecho el error, se sigue luego la pena, sin recuperable emienda. Y que esta libertad sea mas necessaria en las guerras sobre mar, se prueua por lo que di ze vna ley de Partida [3676]en estas palabras, *Muchas vezes cuydan yr avn lugar, y han por fuerça de yr a otro, y quando tien# sus fechos como acabados, a las vezes guisaseles assi, que fallecen en ellos: e esto les auiene, porque la ventura les es mas cierta de ser a su daño, que a su pro, &c.* Y por esto a mi parecer, y aun al del Padre Pedro de Ribadeneyra, [3677]al qual vi despues desto escrito, se auia de eligir General y caudillo de buena cabeça, sabio, valeroso, atentado, y feliz, el qual ya que pa ra lo general, y por mayor obserue el int#to e instrucion que se le diere, pero que no vaya atado a ordenes forçosas y precisas, sino remitido a su prudencia y epiqueya, segun ocurrieren, y apretaren las ocasiones, para no perderlas, y con ellas las empresas y la reputacion, las quales se deuen consultar a sangre fria, y executarse a sangre caliente, como dize Ribadeneyra por el dicho de Salustio, Antes de com#çar consultalo bien, y despues executalo con presteza, del qual trataremos luego: porque de otra suerte, si la vitoria contra orden, si bien no sea castigada, a lomenos

le ha de ser al capitan repre hendida, y mucho peor si la pierde; quien con este rezeloy duda osara pelear ni emprender cosas señaladas? Y esto sintieron Cremense, y Tiraquelo, y Couarrubias, [3678]para escusar de pena al Capitan: a los quales se les auia de poner en su comission la clausula de que trato el Orador Esquino en la ora cion que hizo en defensa de su embaxada, es a saber, que hagan todo lo que vieren ser prouecho publico: y a mi pa recer, el General del exercito, con titulo de poder enteramente mandar, puede muy bien en virtud del, sin aguar dar m#dato particular, hazer la guerra a los enemigos declarados, perseguirlos, dar la batalla, poner cercos, to mar fortalezas, y disponer del exercito a su discrecion, ent#to que no huuiere or den del supremo señor que le suspenda la autoridad: pero si huuiesse tomado algunas plaçasfuertes, o preso al General de los enemigos, no las puede restituir sin mandato particular. Los Romanos dauan ampla comis sion a los Generales de los exercitos de mar y tierra, como se vee en muchos lugares de Tito Liuio: y en la guerra contra los Toscanos Fabio [3679]tuuo cumplida autoridad.

[sect. 29] No ay cosa en que t# to importe guardarse el secreto, como en la guerra, [3680]assi en las centinelas, y en el dar el nombre, segun queda dicho, como en muchas otras co-**[599]**sas, por cuya manifestacion, segun dize Celio Rodiginio, [3681]se han per dido muchas ciudades y prouincias: por loqual los antiguos, segun refieren Vegecio, y otros, [3682] trahian por diuisa el Mi notauro en los exercitos, porque bien assi comoel estuuo escondido en el intimo y secretissimo laberinto de Creta, assi el consejo del capitan ha de estar siem pre oculto: por lo qual dixeron los Sabios, que para hablar, teniamos por maestros a los hombres, y para saber callar, a Dios. Procure el corregidor, que en los consejos y desinios de la guerra se guarde inuio lable mente el secreto, porq# se conseruarà mejor en seguridad, si los enemigos no supieren sus int#tos: y quando tuuiere de sinio de no pelear, t#ga lo muy secreto, que no lo sepan los del exercito, ni mas de los c#seje ros, ni t#pocolo sepan los contrarios, porque acometerian mas brauam# te sintiendo miedo en ellos. Y a este proposito se trae el dicho vulgar de Metelo, que preguntan dole en España vn su amigo, que auia de hazer el dia siguiente, le respondio: Si mi camisa pudiera dezir mi secreto, luego la quemara. De Antigono Rey de Assia se lee, que preguntando le su hijo Demetrio, quando queria sa lir con el exercito en campaña, enoja do le respondio: Crees por dicha que seras tu solo el que no oyra las trompetas? Y Iulio Cesar, [3683]segun el escriue en sus comentarios, quando determinaua de mudar el exercito, yendo el de camino y marchando, dexaua vnas boletas, o papelejos, que llamauan tesseras, entre los soldados, para que leu#tado el campo, y no antes, supiessen donde auian de yr. Santo Tomas [3684]dize, que entre los docum#tos del arte militar, es el mas principal ocultar los consejos al enemigo: y assi dize vna ley de Partida: [3685]*La vna de los cosas porque mas ayna pueden los hombres fazer mal a sus ene migos, es en fazer sus fechos encubiertamente.* Las espias y exploradores que son tomados en el oficio de insidiar, y saber lo secreto, para reuelarlo, como el Griego Sinon, de quien haze mencion Vegecio y otros, [3686]son muy castigados, [3687]y assi el Patriarca Ioseph, seg# se cuenta en el Genesis, [3688] entendido que sus hermanos venian por exploradores, simulò que no los conociò, y echolos en la carcel: y estos son como los Coryceos, habitadores de Panfilia, que professa u# andar vagando por la mar en vnos nauichue los, para ver donde los **[600]** Piratas podian hazer pre sas, a los quales dauan auiso dellas, y yuan a

la parte, y de aqui llamar# los G#tiles à vn dios Coriceo, que efcuchaua y descubria los secretos, segun dello haze mencion Leonides. [3689]Deste secreto en las cosas de la guerra, ay muchos exemplos historiados, q# se podran ver por Iulio Frontino, y por Patricio, y otros, [3690]q# por no dilatar este capitulo, no refiero; y porque en otro lugar, [3691]y a otro proposito hizimos particular encomienda del secreto; como tambien despues desto escrito veo que la haze largamente Prospero Farinacio. [3692]

[sect. 30] En las cosas de la guerra aconseja el sabio Salomon, y otros autores, [3693] que se proceda con ma durezay consejo, como tambien en las de la paz arriba lo aduertimos: porque segun Ciceron, y lo notaron bi# el Abulense y otros, [3694] las guerras mas se haz# y se aciertan por los c# sejos, que por las fuerças: porque de poco siru#las armas en el campo, sino ay para executarlas domestico consejo, pues faltando este, sucede el error sin remedio: y por el contrario, como dezia Euripides, vence de ordinario a muchas ma nos. Los Cartagin#ses, segun Tito Liuio, [3695]m#dauan ahorcar los capitanes que sin consultar bien, vencian, y no castigauan ni punian a los que auiendo consultado eran vencidos, porq# les parecia, que el v#cer sin consejo, era merced que Dios les quiso hazer, que el sucesso (como dize Amiano Marcelino) no està en poder delos hombres, y el no consultar, es culpa de los capitanes. **[sect. 31]** Scipion Africano (segun Va lerio Maximo refiere, [3696] y lo aplicò a otro proposito el Iurisconsulto P# ponio [3697]) dezia: Torpeza y fealdad es en las cosas de la guerra dezir, No p#sara. Pausanias dize, **[601]** que desseando Esymnio Megaren se buen sucesso en sus empresas, c#sultò al oraculo de Apo lo, qual modo seria mejor para ello, y fuele res pondido, que antes de poner en efeto y execu tar sus obras y acciones, tomasse consejo c# muchos sabios y experimentados en la materia y negocio que queria obrar, y de la variedad de los votos, y pareceres, eligiesse el mas prudente, porque yerra mucho el capitan o gouernador que se ri ge por si solo, pospuestas las leyes militares, o politicas, pues acaece al mas cabal sugeto peruertirse la razon por pecados, o por afectos. A este proposito dize vna ley de Partida [3698]estas pala bras: *E a#mostrar# los Sabios antiguos, que se deuia ac# sejar el Emperador en fecho de guerra con los omes honrados, e con caualleros, e con los otros que son sabidores della, e que hana meter y las manos, quando menester fuere, e deue vsar su poderio por consejo dellos, bien assi como se guia por consejo de los sabidores en derecho, para toller las contiendas q# nacen entre los omes. &c.* Como quiera que los grandes Principes guerreros o han de ser exercitados en historias y varia lecion, segun lo fueron Iulio Cesar, Alexandro Magno, Scipion Africano, Q. Fabio, y otros que en otro capitulo referimos, [3699]o han de tener en su compañia en la guerra hombres eminentes en Filosofia natural, y en otras sciencias, como Alexandro a Onesicrito, Pompeio a Caton Vtic#se, Agamenon a Nestor: y Alexandro Seuero, seg#refiere Lampridio, [3700]acost#braua para tratar de negocios de derecho y justicia, llamar solamente a los doctos, y para tratar de la guerra, a los soldados viejos y praticos de las tierras, y de las guerras y reales, y que fuessen hombres de letras, en especial de historia, como tambien se ha vsado en Castilla, segun en otro capitulo diximos. [3701]

[sect. 32] Dotrina cierta es, que de las cosas gouernadas con prudencia, regulando lo passado, y preuiniendo lo futuro, y del consejo, eligiendo lo mejor, nace la buena fortuna, la qual pocas vezes se desuia de los discretos, y andan muy conj#tas y pareadas la

prudencia y la fortuna. [3702]Al dios Iano, a quien fue reduzido el Reyno de Italia, pintauan o llamau# los Gentiles *bifronte*, segun Macrobio y otros, [3703]q# si nifica hombre con vna cara atras, y otra a del#te, para denotar la prudencia del Rey y del Capitan, conjug# do lo passado con lo por venir: y de la falta en esto fue notado el Rey Agamenon en Homero, que era de animotan remisso, que ni c#sideraua en las cosas passadas, ni discurria en las por venir.

[602] Pero la fortuna y buena suerte muchas vezes v#ce a la prudencia, y aprouecha poco que el animo sea generoso, y el cuerpo belicoso, si el que pelea es desdichado: porque mas vale vna hora de felice fortuna, que todos los ardides de guerra. Y por esto los antiguos, como se lee en Iulio cesar, [3704]y en Isocrates, [3705]hizieron mucho caudal de la fortuna en las cosas dela guerra: pero a la verdad, no sotros (que somos Christianos) los acaecimientos de la guerra los atribuy mos a Dios, que lo haze todo, o lo permite, y no ay otra fortuna sino la buena diligencia y prudencia del capitan, y la experiencia, que es madre de la osadia.

[sect. 33] En lo que ha de ayudarse el Corregidor de los oficiales de la guerra, por razon de sus oficios, es del Furriel mayor para repartir los quarteles y alojamientos que se le ha señalado, y para repartir las municiones y vituallas: de los Sargentos para lleuar la gente enorden a las guardias, y en otras ocasiones: de los Alferezes para dar las ordenes para los seruicios de las compañias: del atambor mayor para hazer echar los bandos generales, y auisar á las compañias que han de hazer guardia: y el Corregidor es el q# ha de dar el nombre al Sargento mayor para las centinelas. Y quien quisie re saber los oficios antiguos de la guerra, y los que en nuestros tiempos les corresponden, vea lo que cerca desto escriuen Vegecio, Eliano, Girolamo Cataneo, y don Sancho de Londoño, y otros modernos, y en especial Pedro Gregorio. [3706]

[sect. 34] Aduierta el Corregidor en echar de las compañias la vil gente, que assiste entre los que han de pelear, porq# no son de prouecho para ello, y luego huyen y se dexan vencer, y son de daño para gastar las vituallas. Y assi cu#ta Valerio Maximo, [3707]que a esto teni# atencion los capitanes mas que a otra cosa. Y tambien expela a los tan insol# tes y malos, que, como dize Sexto Aurelio, [3708]quieren ruegos y dineros. Tam bien se deuen desterrar las mugerzillas, que son ocasion de enflaquecer los animos y fuerças de los soldados, y de turbacion, segun Aristoteles: [3709]como de Scipion Africano el menor refiere Plutarco, [3710]quando vino a España contra los de Numancia: con lo qual, y cortar las rayzes, regalo y blandura que auia en el exercito, la arruynò, auien do por espacio de 14. años sido terror y esp#to del Imperio Romano, como adel#teveremos. [3711]Y tambien quando ay po cas vituallas en la tierra, es bien echar con tiempo la gente inutil para el assedio, mugeres, niños, y hombres impedidos: y es de considerar, **[603]** si a muchos que quier# yrse, rezelando el cerco, se les ha de dar licencia, o nopara salirse con sus bienes, o dexarlos en la tierra, y personas señaladas para cumplir la guardia por ellos, si la hazen los vezinos: lo qual se ha de considerar, preuini# do que no se despueble el lugar, y desanimen los que quedan por fuerça, o por no tener que comer en otra parte.

Los soldados del pre **[sect. [35]]** sidio deuen estar alojados en vn quartel, y que alli les den panaderas, taberneras y carne por vn mismo precio, y de vna misma bondad que a los otros vezinos del pueblo, sin encarecerse lo mas: [3712] con lo qual se euitan muchos ruydos

y delitos, q# suceden estando alojados esparzidamente por el pueblo: y desta mane ra estan juntos para acudir prestamente qu#do los llamen. Y este ord# de alojamiento se guar da en Italia; [3713]y en esta Corte los de la guarda estan en sus quarteles. De la orden del hospedaje, y alojamiento de los soldados, y de la mo deraci# de que han de vsar con los huespedes, y como no les deuen dar mas de lo necessario para su habitacion, y sal y vinagre, de mas de lo dicho en el capitulo passado, y dispuesto por derecho Imperial y Real, [3714]se vea lo q# curiosam#te j#tò Pedro Gregorio, [3715]d# de tambien dize, [3716]que no todos los e sentos de las cargas patrimoniales lo son de recibir huespedes, sino las per sonas priuilegiadas expressamente por derecho: y como el Rey Francisco. I. de Franciahizo ley para que al aposentador de la gente de guerra que cohechasse a los vezinos, le ahorcassen.

[sect. 36] Tenga tambien el Corregidor memoria de no aguardar a que se le consuman y acaben las vituallas, sino que en el tiempo de la abundancia piense en la necessidad, como dezia Cambisses Rey de los Persas a Cyro su hijo, y como lo hazen las preuenidas hormigas, [3717] porque en esto, y en todas las demas cosas tocantes a la guerra, la prudencia del que rige la ciudad y el presidio, es segun San Chrisostomo, [3718]para su seguridad mas importante que los trabucos y que las murallas, y el que no preuiene los mantenimientos, serà vencido sin hierro: porque todos los trabajos y aprietos pueden tener remedio con la prud encia, y buen discurso del capitan, sino es la falta de vituallas, porque en los cercos mas vezes atormenta a los cercados la h#bre que la pe lea, y sucede que los enemigos que c#sados de la resistencia de los cercados, aui# de alçar el cerco, conociendo la necessi dad dellos, perseueran en el, esperan-**[604]**do que por hambre ven dri# a sus manos: y para esto, si en la ciudad ay alguna salida, o puerta franca y libre de peligro, por alli entren y va yan por vituallas a los puebloscomarcanos c# escolta y guarda, para que vayan y vengan seguros de los enemigos: aunque si los tales pueblos estan en peligro, y no son fuertes, mas seguro es al principio m# darles que con sus mantenimientos se recojan a la ciudad. [3719]Y aduierta mucho en la confiança del tenedor de bastim#tos, no los p#ga fuego, o los venda a los enemigos, porque suelen pro curar comprarlos, aunque sea a precios excessiuos, para que les falten; y assi tomo Dionisio la ciudad de Rijoles en Si cilia. Y entre otros inconuinientes de la falta de vituallas, es, que los soldados se amotinan, y contra la disciplina militar pierden el respeto y el temor, que es ocasion de graues daños, como a ttas queda dicho. [3720]De la orden de repartir las vituallas a los soldados por sus boletas, que llama u# los Romanos tesseras frum#tarias, quales han de ser cada dia, y quales a seg#do y tercero dia, de mas de lo dispues to por leyes Imperiales, vease lo que escriuio Pedro Gregorio. [3721]

De passo es de saber, que assi como a los soldados se dauan y dan vituallas, se dauan tambien vestidos, a los mas señala dos, en dinero, y a los otros, en especie, por el mes de Setiembre de cada año, y esto a costa de las prouincias, segun el derecho ciuil: [3722]y assi vemos, que qu#do los pueblos dan gente forçosa para la guerra, que los visten de las colores y deuisa q# tienen, y esto demas de su sueldo, seg # Tito Liuio y otros: [3723]y Plutarco por la ley Sempronia dize lo mismo: [3724]a#que Polibio tiene lo contrario, [3725]que las armas, vestidos y trigo, que se daua a los soldados, era a cuenta de su sueldo.

De algunos sitiados que padecieron gran des hambres, refieren las historias y Brisonio [3726]varios sucessos, que podra ver el que fuere curioso.

[sect. 37] No presuma el gouernador del pre sidio, ni se confie de tan seguro y fortificado en el, que menosprecie al enemigo, y sus ardides, y cuydado, confor me a lo de San Pablo, [3727]que el que piensa que está firme, mire no caya, como le acaecio al Rey Demetrio, segun refiere Iosepho: [3728]porque assi como es de gr# animo no temer, tambien es de gran consejo rezelar todas las cosas que pueden empecer: porque el enemigo pequeño suele ser destruycion de quien le menosprecia, como la c#tella chica bast#te para crecido fuego: y son tan va rios y estraños los acaecimientos que en las guerras suceden, que donde parece **[605]** que està la mayor fuerça, muchas vezes se halla mas flaqueza, y lo que menos se teme, suele a las vezes empecer mas: y pues al gallo teme el leon, y al raton el elefan te, y a Glauco temio Dio medes, tenga siempre en la memoria el adagio que dize, Ninguna cosa conuiene menospreciarse en la guerra: [3729] y lo que dixo Mimo, [3730] No es facilmente arrui nado el que teme la ruina: y lo que dixo Vito Amerbaquio, [3731]No es fuerte el que nada teme: porque la desconfiança conserua las ciudades, y la confiança las pierde: y jamas soldado recatado se perdio mal, ni el confiado bien, y comodize don Bernardino de Mendoça, [3732]el des preciar al enemigo ha de ser al combatir, y estimarlo siempre al guerrear. Y piense el Corregidor, que nadie pone sitio, sino es teniendo fuerças equiualentes a los sitiados, y presuponiendo, que si son menester quatro h#bres para sacar a vn muerto de su casa, de razon sera menester esto y mas est# do viuo para echarle della. Aduiertase en procurar y saber que los pueblos y plaças conuezinas esten guarnecidas y fortificadas y preuenidas de vituallas, y de lo necessario para la defensa propia, y socorro a la conuezina: y seria bien, acercandose el enemigo, romper los molinos, puentes de riberas, y cortar cantidad de arboles so bre los caminos, de los bosques, para dificultarlos mas, lo qual haze trabajar al exercito con detencion de tiempo, y falta de aparejos, y comodidad de instrumentos, y de artifices no preuenidos para los casos inopinados.

[sect. 38] Considere que el enemigo que le tiene cercado, no duerme, cuidando e ingeniando diuersos ardides y estratagemas como ofender, lo vnoquitando a los cercados el agua [3733]por qualquier manera (porque donde no la ay en abundancia, mueren los soldados sin cuchillo) quebrantandoles los arca duzes y condutos por donde va a las fu#tes, como hizo Holofernes, qu#do cerco la ciudad de Betulia: [3734]si ya no la tienen de poços: y assi las fuentes y agua ha de ser muy def#dida y guardada, ò si el fosso es de agua, procuran s#gralle, si el terreno da lugar, o agotarle con ingenios que ay para ello, o cegarle con faxi nas, o llenarle de tierra, como ya se ha visto: y tambien procuran estrecharlos por hambre, guardando los passos por donde han de venir las vituallas, assi por tierra, como por agua, como hizie ron los Romanos contra Anibal en el cerco de Casselim, segun refiere Onosandro. [3735]Otras vezes echando fuego en la ciudad, o en la fortaleza desde fuera, con lo qual se queman, y assi tomò Alexandro muchas ciudades. **[606]** Y ten pueden ofender por minas, socauando, o çapando los muros has ta el castillo, y dentro de la ciudad, y bolarlo con poluora: y para esto el remedio es poner alli buena guardia, y hazer contraminas desde den tro de la ciudad, tenien do cuenta donde cauan los contrarios, y donde echan la tierra, y en caminar alli por las c#tra minas, buscando los enemigos para echarlos del puesto. Y en aquel paraje donde se sospecha que se haze

la mina, haga poner vna caxa de atambor, o alguna trompeta, o caña hueca de dos braças, la vna punta hincada en suelo: y c# estas y otras experi#cias que ponen don Bernardino de Mendoça y otros autores, [3736]conocera si se haze mina, y hara las dichas contraminas; con que cessara el inten to del enemigo. Y deste ardid vsaron los de Apolonia, y los Massilienses, y los Ambraic# ses. De maquinas y mi nas de fuego el mayor artifice de nuestros Españoles y de otra naci# fue el Conde D. Pedro Nauarro, como se vio en la mina de los bestiones de la Isla de Megara, que los arranco bolando, y temblando la tierra se abrio, y rebentaron por los ayres sus edificios. Y ten se deuen hazer fuertes y hondas cauas, y baruacanas, y la tierra de las cauas echarse en las baruaca nas, y tapiarla mucho, y si pudieren de uen, henchir de agua las cauas.

[sect. 39] Celebrada fue la sentencia de Marco Caton, la qual sin referirle, citan y si guen Valerio Maximo, y otros, [3737]y callando a ambos, las leyes de Partida, [3738] el qual dixo, que en todas las cosas se podia emendar el error, sino era en la batalla, porque tras el luego se sigue la pena a castigar la floxedad o descuido, el qual se paga momentaneamente de contado, porque o perecen los q# no entran en la batalla sabiamente, o huyen, o se hazen medrosos, de tal ma nera que apenas, o nunca osan acometer pelea contra los enemigos. El gouierno politico puede compararse a las enfermedades lentas, que dan tiem po para pensar en el remedio: pero el gouierno militar no se puede comparar sino a las agudas, cuyo principio es fin del paciente. Y assi la ley de Partida dize: *El fecho de guerra es todo lleno de peligros, e de auenturas, e demas el yerro que ay auiniere, non se puede despues bien emendar, e por ende non se deue traer sino por sesso, e por grande acabdillamiento. Y por esto los cabdillos y Capitanes conuiene que sean arteros y sabidores en fecho de armas, y que vsen de llas: y deuen considerar primero dos cosas principalmente: la primera, quales son los que han de pelear. y la segunda, las ventajas que tienen, y el socorro que pueden tener*: las qua-**[607]**les se han de aduertir an tes de entrar en la batalla, y son necessarias para alcançar vitoria.

[sect. 40] Quanto a la primera de los soldados que han de combatir, ha de notar el caudillo el numero de gente de ambas partes, y de qual ay ven taja, porque segun Aristoteles, [3739]mas cierta està la vitoria de parte de los mas; bien assi como el mayor peso abaxa mas la balança. Y ésta ventaja tambien se deue considerar en la experi# ciay vso de los soldados, si los vnos son visoños, y los otros exercitados, y quales son mas rezios y sufridores de trabajos; porque ay gran diferencia entre la dureza del hierro, y la bl#du ra del paño y de la seda; y entre la blandura del trabajo, y la aspereza de la batalla; porque tom# do los soldados en general, todos querrian ser buenos; pero en llegando a la prueua, y a gustar quanta es la dureza del hierro, y qu#ta es la pesadumbre de las armas, y quanto es el tra bajo de la batalla, y qu# to atormentan a h#bre las llagas y heridas dadas delos enemigos, a#q# sea duro y fuerte de cue ro, muchas vezes por es tas cosas se sale a fuera; quanto mas aquellos que son blandos de carne. Y assi mismo ha de considerar de qual parte son los soldados mas atreui dos, y de mayores coraçones: porque por la mayor parte estos vencen: y finalmente ha de considerar la destreza y valor del Capitan que los gouierna.

[sect. 41] De passo quiero tocar aqui, con quanto cuydado los Romanos escogian los soldados, no toman do todoslos alistados en las centurias, sino los escogidos de ciertas classes, segun Nicolao Gru chio, [3740]y de la contrau# cion a esta vsança Roma na

reprehende Salustio a Mario. [3741]Y sobre la suer te de gentes que eligian los antiguos para soldados para guerras, dizen Plinio, Vegecio, Patricio, y otros, [3742]q# de los la bradores, porque dellos se hazen fortissimos y **[608]** diestros soldados: y la ley de la Partida [3743]dize es tas palabras: *Escogian pa ra fazer caualleros a los ve nadores del monte, que son omes que sufren gran laceria, e carp#teros, e ferreros, e pedreros, porque vsan mucho a ferir, e son muy fuertes de manos: e otrosi de los carniceros, por razon que vs# matar las cosas biuas, e esparzer la sangre dellas.* Y dizen los dichos autores, que la rustica juuentud es mas apta para las armas curada con los soles, lluuias y nieues, sustentada de manjares agrestes, y dispuesta para estar denoche a las lluuias y t#pestades, por los deslizaderos de los c#pos, a pie y descalços, con ani mo sincero, y facil de c#t#tar, duros y fuertes para la toler#cia de los males, y del peso de las armas, mucho mas que la regalada juu#tud de los mancebos criados a la sombra, que apenas pueden dormir sino en estrados de seda, o sobre colchas de pluma, con largo y guardado silencio, impacientes del ca lor y del frio, flacos de estomago, mantenidos de manjares delicados, y con sainetes y salsas, sin poder sufrir que les falten estos ordinarios regalos. Pero porque segun santo Tomas, [3744]la fortaleza es constancia de animo para sufriry repeler las cosas que son de dificultosa firmeza, por el bien de lavirtud, *Y por que laverguença* (como dizen los dichos Vegecio y ley de Partida) *vieda al cauallero que non fuya de la batalla, por ende ella les faze vencer, muchos touieron que era mejor el ome flacoe sofridor, que el fuerte, ligero para fuir: e por esto sobre todas las cosas cataron que fuessen omes de buen linage, porque se guardassen de fazer cosa porque podiessen caeren verguença: ca non tan solamente quando fazen yerro, e mala estança, reciben daño e verguença ellos mismos, mas aquellos onde ellos vienen, &.* La qual verguença para no hazer cosa fea, assi en las ocasiones de guerra, como en otras, consideraron san Ambrosio, [3745] Bartulo [3746]y otras leyes de Partida: [3747]por lo qual Tito Liuio [3748]dixo: que los labra dores y oficiales mecanicos no son idoneos para la guerra, porque lleuados del desseo de robar, se hazen soldados, y al primer sonido delos arcabuzes desamparan la vandera, poniendo en desorden todo el campo, ni se curan dedar el alcance al enemigo. Otalora [3749]aduierte, que la dicha dotrina de Vegecio, y de la ley de Partida, nunca fue recibida en vso: y a laverdad yo no he visto historia ni autoridad particular della, solamente hallo que los escla-**[609]**uos por derecho ciuil no podian ser soldados por si, ni substitutos de otros, ora con vol#tad de sus dueños, ora sin ella, so pena de muerte, segun el Iurisconsulto Marciano, y otros; [3750]como sucedio en la conquista de Africa, gouernando a Roma Otauio y Lepido, que vn esclauo que fue hallado alistado, y que andaua entre los soldados, fue des peñado de la Tarpeya roca, segun refiere Dion. [3751] En caso forçoso, a falta de gente, los ocupauan en la guerra, dandoles libertad, como hizo Ti to Graco, segun Liuio: [3752] y a este proposito se vea Mosquera. [3753]Y aun huuo guerras seruiles de copiosos exercitos, mouidas de esclauos rebelados, segun Floro y Orosio. [3754]Las señales y fisionomias de los buenos soldados ponen Iuan de Platea y otros: [3755]solo referire lo que dize Aulo Gelio, [3756]que al hombre de armas muy gruesso y corpulento, le quitau# los Censores el cauallo, pareciendoles ser inutil para hazer caualleria buena. Y de muchas suertes de gentes que no se admitian por soldados, se haze mencion en el derecho ciuil, [3757]y refiere

Pedro Gregorio. [3758] Y por curiosidad es de saber, que los Hebreos, [3759] por ley diuina echauan de la milicia a los que auian edificado casa nue ua, o plantado viña, que aun era majuelo, y al q# estaua desposado, y no auia recebido a su muger, reputandolos por pusilanimes, y atentos a sus aficiones.

[sect. 42] Quanto a lo segundo que se deue considerar de las ventajas [3760]y socorro que tienen y pued# tener los enemigos, se ha de atender de qual parte ay mas y mejores caualleros: [3761]porq# aunque en los exercitos mucho se deue preponderar el numero de los sol dados, pero mucho mas el valor y virtud dellos, como queda dicho. T# bien se deue considerar donde ay mas y mejores arcabuzeros, mas y **[610]** mejores armas, y mas y mejores bastimentos. **[sect. 43]** Yten el sitio y lugar, [3762] porque los que estan en mas alto y mejor sitio, vencen mas presto, como sucedio a Iulio Cesar contra Farnace, y a Pompeyo contra Mitridates. Auiendo venido de Grecia Xantipo Lacedemonio, cauallero valeroso y prudente, y sabiendo la manera c# que los Cartaginenses auian fido vencidos, dixo, que no auia procedi do del valor de los Romanos, sino de su poca prudencia, porque siendo superiores de caualleria, y de elefantes, no auian peleado en sitios llanos, a donde puede mucho la caualleria, si no en partes eminentes, donde vale la infanteria, en la qual tenian ventaja los Romanos.

[sect. 44] Yten se considere (lo que estimauan grandementelos antiguos el dia de labatalla) el tiem po y viento [3763]que corre, porque en tal tiempo deue començar la batalla, que no of#da el Sol [3764]a los ojos, ni teng# vi#to contrario que les hostigue, o leu#te poluo, y les ciegue èimpida el pelear; como suce dio a los Romanos en la guerra de Ca nas, donde por esto fueron v#cidos de A nibal. **[sect. 45]** Y en fin se considere, de qual parte se esperan mas ayudas y socorros, porque si los suyos tienen esperança de socorro, deuen entretenerse, y no començar la batalla. Otras cosas a este proposito aduierten los autores, [3765]que porsi podra ver el lector.

[sect. 46] Tenga siempre el Corregidor guar das y espias, [3766]que desde atalayas auis# la venida de los enemigos por mar, y por tierra, de noche con lumbres, y de dia con ahumadas: y teniendo auiso dello, mande disparar luego alguna pieça de artilleria, y compela al alcayde y artillero a ello, si lo rehusaren, para q# los que andan por los campos en sus la branças, recojan sus personas y sus ganados. Y tenga assi mismo escuchas, espias, o exploradores, quales fueron los que se embiaron a Canaam, y Ierico, [3767]que eran los que en España se llamauan antiguamente Adalides, [3768]para ra saber si los enemigos se estan derramados, como lo aduierte la ley de Partida, [3769]o en sitios malos, o estrechos, o en palenques, o en caminos; o si el Sol, o el viento, como queda dicho, les es c# trario, para acometerlos entonces, y si estan cansados, [3770]ellos, o sus cauallos de larga jornada; y saber en que cosas hazen mas esfuerço, porque, como solia dezir Gabrias famoso capitan, aque llos son los mejores capitanes, que son inteligentes, y procuran saber el estado y cosas e intentos de los enemigos: de lo qual entre los de la fama fue alabado en la diuina Escritura Iosue. [3771] **[611]** Y a este proposito refie re don Bernardino de Mendoça el refran Castellano, que compilo el maestro Griego, que de zia: *Si supiesse la hueste, que haze la hueste, mal para la hueste.* [3772]Las guardas, exploradores y espias para saber lo suso dicho, se suelen eligir, y es bien que sean personas de gran satisfacion, fidelidad,

cordura, esfuerço, y buen entendimiento; y haga las mudar a menudo, para que con menos fastidio y mas diligencia hagan estos oficios: por los quales ate morizo Ioseph a sus her manos, segun en el Gesis, [3773]diziendoles que auian venido a Egypto para ver y reconocer las partes mas flacas y desarmadas de su tierra.

Otros embian al c#po de los enemigos h#bres astutos, [3774]como que van despechados y ofendidos de los suyos, para ofrecer alguna traycion, o reuelar algun gran secreto; los quales con este engaño entregan la gente y la tierra, como lo hizo el Griego y sagaz Sinon [3775]contra los incautos Troyanos, y Zopiro [3776] amigo del Rey Dario, que viendole apretado con el largo cerco y assedio de los Babilonios, se cortò sus propias orejas y narizes, y se entro huyendo al campo enemigo, maldiziendo a Dario, y prometiendo contra el vengança y vitoria: lo qual por ellos creydo, le encomendaron el mando y gouierno, con con que luego entrego la ciudad y exercito a Dario. Lo mismo hizo Sexto Tarquino, que fingiendo a los Gabios que yua huyendo açotado de su padre, inuocò contra el el auxilio dellos, y creyendole, hizieronle su capitan, y el entregò a su padre la ciudad que tenia cercada: y desto ay muchos exemp los que obligan a tener gr# recato de las promessas y auisos de los enemigos.

Pero a los que vienen a dar auisos contra ellos sin cautela, deueseles dar grata audiencia, y vsar de simulacion, y mostrar confiança dellos, porque a la verdad, siendo el capitan amonestado y enseñado de semej#tes mensajeros, en poco espacio de tiempo podra hazer cosas de grandissimo prouecho e importancia, y a los tales deue mantenerseles la fee prometida, [3777]no tanto por su causa, quanto porque en lo de adelante entiendan otros que seran pre miados por semej#tes seruicios: y verdaderamente el que da a los traydores, antes recibe beneficio, que lo da, y assi conuiene vsar de liberalidad, y dar les gracias, porque el que admite el tal auiso, no es eligido por vengador del enemigo vencido, sino por capitan de su ciudad y prouincia. Y estas espias son de muy gran importancia, y aun en la paz, que dizen de Otauiano, no deuen escusarse, y por esto los principes gastan tan largo con espias, para entender los intentos de otros princi-**[612]**pes; y cerca desto, y de las circunstancias delos auisos que dan las espias, y de la calidad dellas pa ra estimar el credito q# se les puede dar, vease lo que tocò don Bernardino de Mendoça en su libro. [3778]A estos exploradores, tomados enel oficio de insidiar, dase pena de muerte, segun el Iurisconsulto Arrio Menandro: [3779]y para esto fin gio Ioseph que encarce laua a sus hermanos, comoqueda dicho. Otros Generales, o Capitanes no los castigan, como fue el C#sul Publio Valerio Leuino, el qual segun refiere Eutropio, auiendo preso las espias de Pyrro, mando que los lleuassen por todo su campo, y les mos trassen su exercito, y que despues los dexassen boluer libremente, para que diessen noticia de la grandeza y orden militar de los Romanos: y Scipion assi mismo auiendo tomado vnas espias que desde la ciudad de Zama, cerca de Cartago, auia embiado Anibal, despues de auerles mostrado quanto auia en su real, les dio libertad, para que bol uiessen a su Capitan. Y el Rey don Alonso el Onzeno a los mandaderos del Rey de Granada, estando sobre Algezi ra, les hizo mostrar el orden, riqueza y abundancia de sus reales, de que admira dos los Moros hizieron relacion al Rey.

Cautelese el Corregidor y aduierta, **[sect. 47]** que muchas vezes el enemigo acome te a vna parte, para que acudiendo alli la gente de guarnicion, y dexando sin ella la ciudad, pueda con celada por otra parte ocuparla: [3780]de lo qual ay muchos exemplos antiguos y

modernos, en especial de Romulo, [3781]que sitiando a Fidenas, y viendo que no podia ven cer al enemigo, pusoles emboscadas, y en vna escaramuça que trauo con ellos con poca gente, fingio que huia, y los enemigos que le siguieron, cayeron en la emboscada, y fueron muertos. Y de Cimon, Capitan de los Atenienses, se lee, que para tomar vna ciudad en Caria, pusò fuego al templo y bosque de Diana que estaua en el campo, a lo qual ocurriendo los ciudadanos, el tomò luego la desamparada ciudad. Y Chares, Capitan de los mismos, teniendo escondido tras vn promontorio su flo ta, embio ciertos bageles contra los de vn puerto, en cuyo seguimiento y caça salieron todas las naues del puerto, y assi pudo Chares tomar las demas, y el puerto, y la ciudad. Deste mismo es tratagema vsò el famoso Capitan Viriato Español, tomando vnos ganados de los Socobrigenses: y por otra tal to mando tambien otros ganados, fue vencido y muerto el celebrado Luculo, y su exercito, segun refiere Sexto Frontino, en el qual, y en otros autores [3782]se podran ver buenos consejos y ardides de guerra, que seria larga cu#ta referirlos, porque el Corregidor y Capitan discreto podran a las ocasiones aplicarlos, y con su prudencia y sagazidad ingeniar otros mejores, teni#do **[613]** por cierto que en la guerra justa vale tanto el in genio y versucia, que se puede por insidias, dolo y falacia encaminar la vitoria, tanto como peleando rostro a rostro: [3783]porque, como dezia Lisandro Lacedemonio, tachandole de muy sagaz, y que se valia tanto de la arte como de la fuerça, lo que no puede hazer la piel del leon, se ha de acabar con la de la raposa. Ani bal Cartagines fue excelentissimo en los estratagemas, porque jamas llegò a las manos, que no las ayudasse con la industria, y las armas con el ingenio: y no ay cosa que dè mayor credito a vn Capitan, ni q# haga que los soldados le t#gan en mas, que verle cuydadoso y vigilante en esto, y de ingenio pronto, para que aunque no quiera aprouechar se de vn licito engaño, alomenos lo se pa conocer, y huir del.

Aduierta el Corregidor, que los soldados que salieren a correr la tierra, no hagan mal tratamiento a los labradores y villanage della, porque con esto v#dran a dar buenos auisos, y espiar con mucho cuydado las acciones del enemigo, juzgando ser el dañarle su mismo prouecho: y para que den estos auisos, deuen estar preuenidos por or den del Corregidor, o superior dellos.

[sect. 48] Si el enemigo, como es ordinario, quisiere entrar o damnificar algun a al dea, o burgo de su corregimiento, o robar gente, o ganados, de tal manera se acuda al remedio y defensa de llo, que no se haga falta en el socorro, ni en otra cosa necessaria a la guarda y defensa de la ciudad: a lo qual alude vna ley Real. [3784]Y a este proposito dizevna ley de Partida [3785]estas palabras: *Guerreando los omes con los enemigos de la Fè, o de su señor natural, o de la tierra, dondo son naturales, acaece muchas vegadas que salen en apellido para defender lo suyo, e comoquier que esto han de hazer con derecho*; *pero en tal manera conuiene que lo fagan, que aquellos lugares donde salieren, que los dexen con recado, porque los enemigos non ge los pue dan tomar, nin fazer y mayor daño de aquel que han recebido en pos de qual van en apellido. E conuiene otrosi que vayan apercebidos, e se guarden alla do fueren, quanto mas pudieren, de celada, o de otro engaño que les podrian fazer los enemigos, porque se ouie ßen y a perder e aquellos lugares donde salieren: ca los antiguos estas dos cosas entre todas las otras mandaron guardar a los que estuutessen en la guerra: la primera, que se supiessen guardar de*

daño de los enemigos: la segunda, que estuuiessen guisados e apercebidos para poder selo fazer.

Aduierta el Corregidor, que en las troneras se tengan piecezuelas pequeñas, y mosquetes de posta, apuntados a la parte y lugar donde el enemigo da intento de plantar la bateria, las quales se disparan al ver la luz de las linternas, con que **[614]** se sabran las trincheas, y otras vezes a tino por el rumor que se siente, d# do luz el fuego de los arcabuzazos y pieças: y este genero de artillelleria es vna grande arma para defender tierras, por la facilidad c# que se puede tirar y mo uer de vna parte a otra, y por el gran daño que haze. **[sect. 49]** Alexandro Seuero dezia, que merecen tan ta gloria los que en tiempo de guerra gouiernan bien la Republica, como los que en la guerra alcançan la vitoria: y assi sepa el Corregidor, que ofreciendo se precisa ocasion de guerra, està obligado a guardar su ciudad, amparandola, y defendiendola de la inuasion enemiga, sin hazer salidas, correrias, ni entradas, con codicia de ganar honra, o hazienda, [3786]y se lo puede impedir el pueblo, porque su cuydado y assistencia no se considera por lo que a el solo toca, sino por lo que toca al Rey y à los subditos, y esta do militar que administra, como quie ra que el daño de la cabeça se comunica y deriua a los miembros, y no seria razon que los buenos perdiessen por los malos y codiciosos. Y aunque en salir a buscar al enemigo, se muestra mayor animo y gallardia, y suelen los sucessos dela guerra fauorecer mas al que acomete, que al que aguarda, aunque sea menor el numero de los contrarios, [3787]y bien assi como el buen padre de familias no cuyda tanto en echar los viciosos de la suya, quanto en preuenir que no lo sean: y el buen Corregidor no solo castiga los malos de su Republica, pero procura que no vengan a ella; y el prudente Principe, teniendo fuerças bastantes, procura hazer la guerra de lexos, antes de dar lugar a que el enemigo pise su tierra: pero en nuestro caso, no siendo las fuerças muy superiores de parte del que defiende el presidio, o teniendo la retirada segura, o otro exercito a los confines y fronteras, con que combatir segunda vez, es muy peligrosa resolucion salir a buscar al enemigo, porque seria arriscar su estado en vna batalla, y caer con la presa, o sin ella en peligro, por do se perdiessen todos; como suele suceder, con otros muchos daños, a los que andan en las guerras, segun dizen las leyes de Partida; [3788]y aun pecan [3789]los Generales y Capitanes que por ello se ponen en grandes peligros: de lo qual procuran los autores defender a Eleazar, de cuya hazaña hazen mencion las diuinas letras: [3790]y en estos tiempos han sido algunos reprehendidos por esto: el qual parecer sigue tambien don Bernardino de Mendoça. [3791]De Cyro Rey de los Persas cuentan las historias, que por entrar incautamente en vnos estrechos de la Scitia, **[615]** perecio el y su exercito a manos de la Reyna Tomiris: y lo mismo su cedio a Nicanor y a otros. [3792]Al Corregidor no le es mandado que sea conquistador de la gente y tierra agena, sino de fensor de la prouincia y ciudad propia, como se lee en el libro de los Reyes, [3793]que el pueblo pidio al Rey Dauid que no saliesse a pelear, sino que estuuiesse en la ciudad para presidio della, y dellos. A este proposito dixo Demostenes, ha blando de la prudencia del Capitan, que difer# temente ha de proceder quando va a conquistar tierras agenas, que qu# do guarda las suyas, ò # su Rey, porque segun Ciceron, [3794]mas rezelosos y mas diligentes auemos de ser en nuestros peligros que en los agenos.

Solamente deue salir el Corregidor quando huuiere rebatos, y los enemigos intentaren de ofender y entrar la tierra, [3795]como queda dicho, que entonces conuiene no contentarse

con estarse quedo dentro de la ciudad, pertrechado y fortalezido en ella, sino salir y resistir las correrias delos enemigos, y estoruarles que no se lleguen al muro, y que vna vez, o otra con incendios, o con minas, o baterias y otros ardides no entren y assal ten la ciudad, y oponerse al encuentro #llos, para gastarlos, e infestarlos, y en tretenerlos, para que no se acerquen ni lle gu#a la ciudad. Y para esto se ha de ser uir de la caualleria que huuiere en la tierra, y para reconocer el denuedo con que viene el enemigo a poner el sitio, aduirtiendo el Corregidor los cabos y cantidad de gente que embia a estas salidas y otras, de manera que por retener y reprimir al enemigo que no se auezine, no auenture tantos soldados, que le vengan a faltar para la defensa de las murallas, que es en la que se ha de hazer el vltimo esfuerço, el qual se haze mas auentajadamente con la mayor copia de gente, por ser la mejor muralla en opinion de todos, la de h#bres, y que defiende las fortificadas q# de si mismo no son parte para ello.

Pero si el enemigo como mas podero so encerrare a los de la ciudad, serà bi# al poner el sitio jugar de las culebrinas que alcançan mas, y para defender tierras son muy prouechosas, vsando alguna vez de dar al enemigo encamisa da, que es faccion con que se le suelen enflaquecer las fuerças, gozando con presteza de la ocasion de improuiso, en tanto que el enemigo està desapercebido, y las fuerças diuisas, y antes que vengan a vnirse, encomendando la execucion dello a sold ado que sea de experiencia, executiuo, y de mucho tiento, y credito, y ventura, pues por ser faccion de noche se acierta pocas vezes con p#tualidad, aduirtiendo en no **[616]** dar la encamisada por la parte donde està la plaça de armas del enemigo, porque no se impida el efeto con el refuerço de su gente, y aduirtien do que la encamisada t#ga segura la retirada, y que sea por diferente parte que fue la salida; de lo qual han de ser muy platicos los que guia ren, y tener bien conocidos los sitios. Hazese esto con arcabuzeria, y alabardas: y la cabeça de la encamisada tenga c# sigo la trompeta, o at#bor, para que oyendola hazer la seña de la retida, acudan todos al puesto acordado por donde han de salir, donde ha de auer refuerço y espaldas para abrigarlos, reprimiendo al enemigo, si los car gare en gruesso. Por lo qual se defendio la isla de Malta el año de quinientos y sesentay cinco de la inuasion del Turco: y por lo contrario se perdio la Goleta el año de setenta y quatro: y lo mismo ha sucedido en otras ocasiones, porque es gran negocio c#trastar los primeros impetus de la guerra, y embotar y burlar los filos de la enemiga espada, pues, como dezia Scipion, mas animo es acometer que defender: [3796] y esto se hade hazer enla dicha ocasion, porque segun Patricio y otros, [3797]el terror del enemigo improuiso quita el entendimiento y el consejo, y debilita todos los miembros: porque no solo se ha de contentar el gouernador del presidio con guardar su frontera, haziendo guerra defensiua, pero con las dichas aduertencias procurar dañar al enemigo en quanto le sera possible, enflaqueciendo sus fuerças.

Pero las dichas salidas no son permitidas al Corregidor para yr a socorrer a otra ciudad conuezina sitiada, o tomada del enemigo: porque aunque el socorrerla con gente y pertrechos, es justo y necessario, por el bien y defensa de ambas; esto se entiende sin yr el por su persona a ello, sino embiando Capitan conueniente, que acaudille la gente, y haga el efeto, y que el Corregidor se estè y quede ensu ciudad guar dandola, y proueyendo en la fortificacion y defensa della, à que ha de atender primero, pues està en peligro pro uable, mas que à representar con su per sona lo que se puede suplir con la agena, porque no le suceda cautiuarle, o matarle, y dexar sin gouierno y caudillo la ciudad en ocasion tan

menestero sa: pues, como dize el Sabio, [3798]d#de no huuiere gouernador que gouierne, el pueblo perecera. Y en lo que toca à si ha de seguir el alcance, trataremos en el num. 61.

[sect. 50] Las dichas salidas no son permitidas a los alcaydes de los castillos y fortalezas, estando cercados, porque no deu# salir dellas, y si saliessen a pelear, aunq# fuessen presos, o muertos, si el castillo se perdiesse, cometerian culpa de traycion, porque segun dize vna ley de Partida, [3799]*Pues el alcayde es dado para guardar el castillo, no deue partirse del*: en tanto grado que dize Baldo, [3800]que **[617]** no deue hazerlo, aun para socorrer a la ciudad, si estuuiesse en gran aprieto, ni se escusaria c# dexar sustituto.

Y es de aduertir, seg# Alberico, y otros, [3801]que en tiempo de guerra puede el Rey poner guarda de alcaydes y soldados en los castillos y fortalezas de Señores, contra su voluntad, y aun hazer los guardar a ellos, porque como a Rey y señor le toca y conuiene assegurarse de la propiedad de su tierra y Reyno. De la manera que se h# de hazer las correrias y emboscadas, y del recato dellas, vease lo que es criuen los autores, en es pecial don Bernardino de Mendoça. [3802]

[sect. 51] Ofreciendose precisa ocasion de pelear, de ue el Corregidor, quan do se acerca el tiempo dello, exhortar a los sol dados, porque el miedo es natural a los que entran en la batalla, como quiera que la presencia del enemigo, y la oca sion de la muerte c#fun den el entendimiento, [3803] y entonces conuiene q# el Corregidor se muestre alegre y regozijado, porque el semblante y presencia del Capitan suele confortar los animos de los soldados, y esforçarles la esperança de buen sucesso: y por el contrario, si les parece que està mal contento, y atemorizado, luego desmayan, y se les rep resenta gr#dissima ruina, y assi de ue con palabras y razonamientos, y re gozijada presencia exhortarlos: porq# segun san Geronimo, [3804]la boz y oracion del Emperador enciende para la guerra los animos aparejados, y las des nudas espadas; y la ley de Partida dize: [3805]*Y como dixeron los Sabios antiguos, q# vsaron fecho de armas, a tal es la palabra, o el esfuerço del buen cabdillo a sugente, quan do han miedo, como el Fisico al enfermo, qu# do cuida morir*. Y esta exhortacion se haze quitandoles el miedo, como de Eneas lo refiere Virgilio, [3806]y Salustio de Catilina, [3807]loandoles su valor y destreza, sinificandoles la ignauia, y temor de los contrarios, y que no son tantos como parecen; [3808]y lo que les podra mo uer a ira e indignacion contra ellos, ofreciendoles galardon, y refiriendoles exemplos de hombres, que por sus hazañas subieron a grandes honras y estados, y tray#doles a la memoria quienes fueron sus passados, porque procuren imitar a los buenos, como dize vna ley de Partida [3809]en estas palabras: *Acostumbrauan los caualleros, que les leyessen las historias de los grandes fechos de armas que los otros fizieran, e los sesos, e los esfuerços que ouieron para saberlos vencer, y acabar lo que querian: y esto era, porque oyendolas, les crecien las voluntades, e los coraçones, y esforçau# se faziendo bien, e queriendo llegar a lo que los otros fizieran, o passar por ellos, &c*. Y para **[618]** esforçar los animos, y quitar el miedo a los sol dados, conuiene que an tes de la pelea principal vean a los enemigos, y con ocasion escaramucen, y refrieguen con ellos, reconociendo su esfuerço, sus armas, y sus cauallos, osus naues, porque el vso haze no temer tanto, y el temor de la guerra suele ser peor que la misma guerra: [3810]y en este proposito se podra ver lo que refieren Sexto Frontino, Vegecio, y el Obispo Redin, y otros. [3811]

[sect. 52] Es buen consejo, hecha esta exhortacion, y antesdella, el dia que se ha de pelear, inquirir el Corregidor con diligencia las voluntades de los soldados para la batalla, porque el animo, o el te mor se conocera de sus rostros, palabras, passeo y mouimientos; y no se c#fie, si los visoños mos traren desseo de pelear, porque la pelea, como dizen Erasmo, Vegecio, y otros, [3812]parece dulce a quien no la ha esperim# tado: y aduierta, que c# uendra diferirla, si los soldados viejos la rezelan, porque sera como la caça, que se va a hazer con galgos forçados y sin gana.

[sect. 53] En lo que toca a formar esquadrones, assi de la infanteria, como de los de acauallo, y qua les sean mejores quadros de terreno, quadros de g#teprol# gados, de gr# fr#te, y otros en forma de media luna, y otros en forma de cruz, y otros tri#gulados, y en que partes y lugares dellos se h# deponerlos mejores sol dados, y como los esqua drones contrarios se h# de turbar y deshazer, porque esto solo reque riavn libro entero, y no es tan pertinente a nuestro intento, porque el Corregidor ha de guar dar su ciudad, y rara vez acaecera que aya de estar con exercito en campaña, donde mas en ord# se forman los esquadrones, que dentro en las ciu dades y presidios, remito este particular, con otros muchos que pudie ra tratar, a lo que largamente escriuen sobre esto los autores. [3813]

[sect. 54] La breuedad en executar las resoluciones y acuerdos està muy encargada en los gouiernos de la guerra; como quiera que en ella (como dezia el Rey Cyro por Xenofonte [3814]a sus solda **[619]** dos) la presteza es la mayor compañera, y la tar dança al que està aparejado, mas apta es para desordenar, que para ayu dar, porque en las empresas importa mas la diligencia que la fuerça, porq# la presteza hiere de repente, y la fuerça se echa antes de ver: la primera desordena al contrario, la segunda le rompe: y es cosa mas facil desordenar, y luego r# per, que romper a los q# estan ordenados. Las enfermedades agudas, assi requieren medicinas prestas, comovalerosas; y assi son mortales las dol#cias a que no se da remedio, como a las q# se da tarde. Iulio Cesar y Quinto Fabio Maximo dezian, que los gr#des hechos se auian de considerar mucho antes de la execucion, por que despues no ay pensar, sino executar. El Magno Alexandro fue particularmente alabado de que en diligencia auentajaua a todos los Capitanes, y dezia que lo q# oy pudiesse hazer, no lo deuia de remitir para mañana, de lo qual se quexaua el Rey Dario, por los improuisos y acelerados assaltos que de su exercito recibia. Por esta razon siempre que Ho mero nombra a Aquiles, le llama ligero de pies, no porque fuesse, como opinan al gunos, gran corredor, sino por su mucha presteza en executar lo començado: y lo mismo se lee del C#sul Euencio, y de Marco Caton: de lo qual dieron consejo Salustio, Aristoteles, Isocrates, y otros, [3815]que dixeron: Considera lo que has de hazer, y luego con presteza lo executa. Y para sinificar esto losantiguos, j#taron en vno no la ancora con el Delfin, como ent#dio Pedro de Ribadeneyra, porque esto sinifica ua el socorro del Principe a los subditos, [3816]sino la saeta, que es veloz, con la Re mora o Echeneide, pez muy tardo y espacioso: [3817]a lo qual aludio el dicho celebrado de Octauiano Augusto, *Festina l#tè*, date priessa de espacio, del qual tratamos en otro capitulo. [3818]Y en especial quando el peligro està proximo, daña la deliberacion larga, porque se passa la ocasion. Tito Liuio [3819]dize, que entretanto que en Roma se consultaua que socorro auian de embiar a Sagunto, quando la tenia cercada Anibal, la pudo tomar y destruyr. Erasmo refiere, [3820]que los antiguos tenian la imagen de la ocasion puesta en muchos lugares, para que

se les acordasse de aprouecharse della, quando se ofreciesse oportunidad: y para dar a entender quanto importa no la dexar passar, la pintauan sobre vna rueda, porque nunca està queda ni en vn lugar, con alas **[620]** en lospies, porque facilm# te se va; el rostro cubier to con los cabellos de la fr#te, porque no se dexa conocer, sino estan muy atentos a mirarla; y el colodrillo caluo, porq# si vna vez se va, [3821]no tiene por donde la asir; con vna nauaja en la mano derecha, porque corta las esperanças a los que la dexan passar, y con vna criada que la acompaña, la qual se llama arrepentimiento, o penitencia, porque es la que acompaña a los que no saben aprouecharse de la ocasion. De aqui es, que muchos negocios se pierden, no porque son injustos, sino porque no los negocian en sus lugares y tiempos: en efeto tras el consejo ha de estar la execucion: y esto dio a entender Homero, [3822]quando dixo, que Vlisses, y Diomedes yuan juntos a hazer lo que el Rey Agamenon les mandaua; y Vir grlio, [3823]quando dize que Achates ac#pañaua a Eneas, entendiendo por Achates el consejo, y por Eneas la execucion. El Emperador Carlos Quinto, segun escriue Francisco Sansouino, [3824] aco stumbraua dezir, que los negocios de los Principes consistian en dos cosas, en con sejo, y en execucion, y que el consejo tenia necessidad de buen juizio, y la execucion de mucha fee, y que la tardança era el alma del consejo, y la presteza la de la execucion, y q# ambas a dos juntas eran la quinta essencia de los Principes prudentes. Lo dicho se entiende, saluo si los negocios son de tal calidad (como dize Hernando de Pulgar [3825]) que es mejor dexarlos vn poco, que procurarlos; porque procurandolos, se hazen tarde, y dexando los vn poco, se pueden hazer temprano: y assi ay ocasiones, en que se haze mucho, si se dexa de hazer algo, pues muchas dolencias sana el tiempo sin medicina, y no el Fisico con ella, y assi conuiene, como dize el Obispo de M# doñedo, [3826]que el negocio estè sazonado para despachar, como la huerta para sembrar.

[sect. 55] El defender vna ciudad de enemigos, es de las cosas mas importantes y valerosas que vn hombre puede hazer: por lo qual digo, que el gouernador y Capitan ha de ser muy astuto, y pratico, y vigilantissimo, y resoluto en los casos repentinos, assi para repararse de las ruynas de las baterias, por la poca fortaleza de los soldados, y por la vi leza del pueblo, pero con su prudencia, y grandeza de animo deue resistir al te mor, y à la inorancia vniuersal, guard# do autoridad y seueridad [3827]en sus palabras y mandatos: y conuiene que se de xe tratar con seueridad y amor, y escu che y oya los auisos que le dieren, aun que sea de soldados particulares, pues se ha visto algun gran aduertimiento de quien no se esperaua. Y porque en este articulo de defender las baterias, no se pueden dar dotrinas ni reglas cier tas de la manera como se ha de dañar al enemigo, por auerse de hazer seg# la disposicion de los fossos, murallas y **[621]** defensas que ay, digo, q# procure el Corregidor guardar el fosso, demanera que el enemigo no se acerque al muro, ni bata las casasmatas, para minar y contrastar los reparos, y para ello es bien que salgan al ti# po de la bateria algunos cauallos por otra parte a dar en algun quartel de los enemigos, assegur#dose de que no le tomen los passos para la tornada: y si huuiesse peste en la tierra, auiase de dar orden de auer algunos vestidos, y otras cosas, o personas, inficionados, y echarlos dissimuladamente donde fuessen tomados de los enemigos, y por alli embiarles el mal einficion al exercito: y de este ardid se ayudo Rença c# tra los Franceses, quando estaua d#tro de Crema, para inficionar su campo; pero con recato no se les quede en casa la peste e inficion.

[sect. 56] Prouea el Corregidor que en las murallas, sobre las puertas, adarues, y torres, aya artilleria, y numero bastante de artilleros que la disparen, y piedras y saetas, y otros tormentos de guerra, e ingenios e inuenciones de azeites hiruiendo, plomo derretido, guirnaldas y alcancias de fuego de manojos y de las lanças, que los antiguos llamaron falaricas, que eran vnas hastas con hierros fuertes para herir, y por dedentro huecas, y llenas de resina y estopas, y de betun combustible: y aya otros fue gos artificiales [3828]q# arrojen, con que defiendan el llegar y escalar el muro, [3829]ti rando de ordinario a las trincheas con los arcabuzes y mosquetes, teniendo gran vigilancia en descubrir como ca minan con las trincheas, apressurando, o no, las salidas, segun la gente que se tuuiere, y esperança del socorro. Y en las puertas de la ciudad, y en los mayo res peligros ponga los mejores y mas fieles caualleros y soldados (como en el centro de su obligacion y nobleza, segun atras queda dicho) y ponga los mejores remedios, vsando, si le pareciere, de la astucia de los Romanos, q# estando en el presidio de los Panormitanos, pusieron en publico pocos soldados en los muros, a los quales teni#do Hasdrubal en poco, y escalando los muros, fue alançado al suelo de los q# salieron de la celada.

De tal manera ponga el Corregidor la dicha defensa en los muros, torres, y castillos, para que no se dè lugara q# el enemigo (como queda dicho) arrime a ellos artificios e ingenios, o artilleria, para batirlos, repartiendo la gen te por todas partes, y de suerte que por acudir donde se hazen las baterias, no des#par# los otros muros, y otros portillos y lugares, por do escalen y entren los enemigos, segun aduierte Onosandro. [3830]Y si plantaren su artilleria sobre el borde del fosso, o muy cerca de la muralla, auiendo numero de gente en la ciudad soldados de denuedo, pueden hazer vna gallarda salida, abrigados de la arcabuzeria y mosqueteria de las murallas, y con la comodidad de puertas, o casasmatas encubiertas, y clauarles su artilleria, o dar sobre ella y las trincheas, y esto repentinamente, **[622]** sin dar lugar a que se refuerce de solda dos la guardia de la artilleria.

Si el fosso fuere de agua, y el enemigo echare barcas para llegarse con pu# te a la bateria, hase de procurar embiar soldados por las casasmatas, y salidas, que anado las afonden, dandoles barre nos; o quemarlas con fuegos artificiales, que arden en el agua, y reforçar esto con pieças de los trauesses, o arroj#do grandes piedras, o pipas llenas de cantos rodando, que podrian quebran tar y romper la puente. Dese orden que no hablen los dedentro con los de fue ra, sino es mandandoselo, y que no sue ne relox ni campana luego que està sitiada la tierra.

[sect. 57] Los assaltos suelen darse a los cercados con daño de ambas partes, pero con mucho mayor de los que acometen, los quales con espantoso aparato de muchedumbre de gente armada, mezclado con horrisono estrepito y estruendo de armas, trompetas y atambores, suelen arremetiendo con es perança de vencimiento, acrecentar el temor a los cercados, y si en tal inuasi# y peligro no saben y osan resistir el furor enemigo, puestas las escalas, sera facilmente la ciudad tomada: pero para contrastarlo deue vsarse de la dicha arcabuzeria e ingenios, como queda di cho, y sembrar abrojos de hierro, por do se sinifica el assalto, o echar leña, y darle despues fuego, con lo qual los ciudadanos cobraran esfuerço, y pelear# con arte y sin terror: y para el assalto suel# ponerse en las baterias tablones sem brados de puntas de hierro, en forma de rastrillos, y se echan para ello ingenios con ruedas al tiempo del arreme ter el enemigo, teniendo cadenas de madera, que se afirman en aquel punto, y son mouibles con facilidad. Y pueden disponer las mugeres y hombres de la tierra, que no tomaren armas, que assistan con los soldados a la bateria,

para que con cucharas grandes, o con otros instrumentos echen agua hiruiendo, azeyte, plomo derretido, y los demas fuegos, siendo para ello, o sino para darlos a la mano a los soldados, o arrojando cantidad de piedras, que siendo muchas y con presteza, no es sin fruto, esto demanera que su seruicio no cause confusion ni desorden.

[sect. 58] Durante la bateria, y aun antes, deue andar muy cuydadoso el Corregidor en visitar amenudo los muros, rondas, cercas, y fossos, y todo el circuito de la ciudad, y mirar si ay en ellos algunas canales que tienen agua, casas matas en los fossos, o puertas secretas, cueuas, portillos, entradas, o subidas, o algun peñon tajado, o despeñaderos, por do secretamente, o por alguna manera, aunque dificultosa, se pueda entrar al castillo, o a la ciudad, o escalar los muros, y hagalo fortificar y guardar, porque por historias sabemos auerse tomado muchas ciudades por donde no imaginaron los que las defendian. A Nino Rey de los Assirios, estando sobre la ciudad de Bactra, y no pudiendola tomar, dio auiso y parecer la Reyna Semiramis, que la escalassen por cierta parte, que por estar aspera y enriscada por naturaleza, no estaua preuenido aquel sitio por los de dentro, y assi la ganò. Y a Cartago tomò Scipion **[623]** por la boca de vn estanque; y Belisario tomò a los Godos la ciudad de Napoles el año de ocho cientos y ocho por vn aguaducho: y por el mismo lugar fue tomada del Rey Rene, año de mil y quatrocientos y quarenta y quatro. Y el Marques del Vasto tuuo a pique de tomar la ciudad de Monopoli por vna cueua vieja, año de mil y quini#tos y veynte y nueue. [3831]Y los Reyes Catolicos, don Fernando y doña Ysabel, recobraron la ciudad de Toro por otra entrada secreta año de quatrocientos y setenta y siete, por industria de Bartolome, pastor de ganado, y de Antona Garcia su muger, por lo qual les dieron essencion perpetua. [3832] **[sect. 59]**

Deue assi mismo, durante la dicha bateria, considerar las ruynas que hazen las baterias, reforçandolas a proporcion del efeto que hiziere la artilleria enemiga, a falta de materiales, con sacos de lana, colchones, caxas de madera con tierra, o pipas, y con otras faxinas y pertrechos apelmazados con tierra, como aduierte don Bernardino de Mendoça: [3833]y tal vez cubriendo las ruynas, porque no vean los enemigos el daño que se recibe, y dar orden que dentro en tiempo y sitio conuiniente se hagan reparos y defensas, como son trincheas, contrafossos, caualleros, contratos los assaltos y bateria del enemigo, y prouea que cerca de la bateria aya puesta gente en batalla, bien armados, y con arcabuzeria y picas, acompañados de hombres de armas, o cauallos ligeros.

Tambien suelen los sitiados poner en la bateria vnos palos como medias picas, y hierro en cruz al cabo, donde cuelgan roscas de cuerdas cocidas con pez y alquitran, que arden, dando mucha claridad: lo qual sirue, saliendo a fuera el palo, para descubrir si llegan al foso, o reconocer el pie que haze la bateria, y herir los enemigos, sin causar la luz daño a los de dentro, para continuar sus reparos: y siendo los fossos secos, si la bateria se alarga, es bien salir por las casasmatas a reconocer la ruyna y pie que haze, y limpiarla.

[sect. 60] Procure el Corregidor, que en la ciudad aya paz y conformidad de voluntades, y que no aya encu#tros, vandos, parcialidades, y dissensiones, en especial entre losoficiales de la guerra, por que faltando la vnion en las voluntades dellos, no pueden conseruarse los exercitos, segun se lee en Esdras, [3834]y c# las dissensiones de la gente el enemigo mas que con sus baterias alc#çara vitoria, porque la cisma en el pueblo es como el gusano en el q#so; por lo qual dixo Salustio, que con la concordia crecen las casas pequeñas, y con la discordia las grandes se deshazen: de lo qual suele nacer infidelidad enlos cercados, y

tratos con los enemigos para entregar la ciudad, causando bullicios, o no peleando en las ocasiones, concurriendo con esto dadiuas, o ofertas de honras que hazen los enemigos, en que deue **[624]** auer gran recato y cuidado, [3835]por ser esta la traça mas facil, y la fuerça mas eficaz en que insisten y cuydan los que cer can vna villa, procurar tomarla por los modos dichos, porque aunque las murallas y otras defensas sean de gran efeto, pero sin fieles defensores no lo son, porque la mas segura muralla y defensa que pue de ser, es de hombres, como sean buenos. No ay ninguno que no sepa que Perona era muy flaca para resistir al exercito de los Alemanes y Flamencos que la auian cercado, pero la virtud y esfuerço de Monsiur Marchal de la Marcha, y de los suyos, la hizo in expugnable.

[sect. 61] Demas de lo dicho arriba cerca de salir el Corregidor a los rebatos, o estando cercada la ciudad, es de ver, si huyeren, y se retiraren los enemigos, si deue proseguir el alcançe. Y digo que no, por las razones que da vna ley de Partida, [3836]la qual segun Gregorio Lopez, [3837]es notable: y tambien porque al enemigo pequeño, segun opinion de Iulio Cesar, [3838] se le ha de hazer la puente de plata, y al poder oso de oro, juzgando por mas loable aquella vitoria, que deshaziendo al enemigo, se gana sin sangre, y sin poner el hecho en auentura, segun Vegecio, [3839]y vnas leyes de Partida, [3840]que dizen: *Ca segunlos sabios mostraron, maguer el ome gana prez e honra envencer sus enemigos, e traerlos a lo que quisiere, mucho la gana mejor, quando lo sabe fazer demanera que el sea guardado de daño, e lofaga en ellos: e señaladamente vna de las cosas que ellos catauan, era, que quando los enemigos po dian vencer con guerra ligera, que non se me tiessen en aquellas cosas, en que yaze peligro, &c.* Desta opinion fue tambien Anibal en la de Canas, y Pompeyo en las vi torias que tuuo contra Cesar, y Marco Licinio auiendo v#cido a Asdrubal, por que es mejor dexar huir a quien la turbacion de su mal sucesso le obliga a ello, que tentar fuera de su casa los suces sos dudosos de la guerra; pues aun los que estan en su possession (como atras queda dicho) los deuen rehusar: y assi dixo Biesio, [3841]que en la expugnacion de la tierra agena ha de auer celeridad, y en la defensa de la propia detenimi# to; porque lo necessario pa ra la guerra mas presto falta andando fuera, que estando en la ciudad, y assi no deue apurar el Corregidor demasiada mente al enemigo, sino vse, segun dezia Iulio Cesar, [3842]del consejo de los medicos, que procuran vencer los humores del cuerpo, mas con h#bre, **[627]** que con hierro: y segun Domicio Corbulo, al enemigo labrarle con haçuela, y no con segur, porque podra ser yrse gastando las fuerças del, y darse a partido, y poner se en manos del enemigo, queriendo mas prouar la clemencia del Rey, que la fortuna de la guerra.

A este proposito haze lo que dezia Enio [3843]por Fabio Maximo: Vn h#bre con su espacio nos restituyò nuestro ser: porque con dilaciones y entretenimi#tos quebrantò las fuerças del orgulloso Anibal: y lo mismo hizo Antigono contra el Rey Pirro, porque apurando a los ene migos, podria ser que peleando como desesperados, sin c#sejo y con rauia, hiziessen algun desbaratey efeto inopinado. Y assi en las cosas arduas se ha de proceder con tiento, madu ram#te y de espacio, porque, como solia dezir Octauio Cesar, ninguna cosa se ha de codiciar menos en el Capitan q# la priessa, y demasiada diligencia, pues con harta presteza se haze lo que se acierta: y no merece alabança el que presto se resoluio, sino el que lo considerò y acertò. Aconsejauan a Scipion ciertos Ca pitanes que diesse assalto a Numancia, pero pareci#dole que el hazerlo no po dia ser sin gran daño de

su campo, dixo que mas queriano perder vno de sus solda dos, que matar a todos los Numantinos.

[sect. 62] Y estè el Corregidor con recato en la retirada de su gente, que no vengan derramados, sino con cuidado de no recibir daño, tornando mas seguros, como dize vna ley de Partida. [3844]Y tambien se recate si el enemigo dexare el real, no sea ceuo para alguna celada (como hizo Anibal en la toma de Himera) con que ponga a si y a los demas en discrimen de perderse; porque siempre que el Capitan viere que el enemigo haze alg# error manifiesto, ha de imaginar y p#sar que ay en ello algun engaño y tr#pa; comot#bien seria ponerse pocos soldados al encuentro de muchos: y assi cu#ta Tito Liuio, que los antiguos Galos de Sens, dexaron de entrar dentro de Roma, hall#do las puertas abiertas, como aquellos que se temieron de algun lazo, o engaño, segun desto aduierten los autores. [3845]

[sect. 63] Licurgo fue de contraria opinion en lo que toca a seguir los alcances de los enemigos, y hizo ley, que los Griegos vito riosos los siguiessen hasta assegurar la vitoria: y esto parece que vsò Alexandro Magno, pues no como Fabio Maximo de espacio, sino a priessa conquisto el mundo. Pero la distincion es, que si el ene migo v#cido quedò con poco numero de gente, roto y desbaratado, es bien apurarle y acabarle, porque no of#da mas pues como dize el Italiano, el hombre muerto no haze guera: pero auiendo q#dado con fuerças, podra ser que acossado y seguido rebuelua a ofender, y como desesperado haga mayor efeto, segu queda dicho: y en este caso procede la opinion de Cesar, de dexar al enemigo que prosiga su huyda. [3846]

[626] Si el corregidor rompiere al enemigo, o tomare en prision algunos de los suyos, antes vse de clemencia, que de crueldad, porque dello mayor magnanimidad, loa, y efetos se siguen, como de muchos exemplos que traen las historias, es manifiesto: y solo dire lo que Teodorico Rey de Italia, dando el para bien a Clodoueo Rey de Francia, de vna gran vitoria que auia al cançado de los Alemanes, le aconsejò que vsasse con moderacion de aquella vitoria, diziendole estas palabras: Aquellas guerras me han salido bien y felizmente, que se han acabado con mode racion, y vsado con clemencia de la vitoria: y segun Iustino, [3847]la clem# cia q#vsò Cyro con Cresso Rey de Lidia, fue de tan to prouecho al v#cedor como al venci do, porque ganò con ella las voluntades de todos los Griegos, que eran muy amigos de Cresso. A este proposito se podra ver lo que de Seneca y otros autores referimos en el capitulo de la piedad. [3848]

[sect. 64] Tenga tambien cuydado el Corregidor de que en la ciudad aya hospitales, y partes diputadas para recoger y curar los soldados heridos y enfermos, con buen recado de medicos, cirujanos, medicinas, y lo demas necessario, y de que sean luego lleuados a los tales albergues y hospitales: donde tambien se permitay ordene, que sean curados los enemigos heridos que se hallan entre los nuestros, por la piedad y virtud Christiana, que obliga a oluidar el r#cor, y subuenir a la extrema necessidad, contra lo que dixo Hipocrates, [3849] escriuiendo a los Abderitas, que ygual m#te peca el que cura a los enemigos, como el que sana por interesse a los amigos: de la qual piedad refiere Mosquera de Figueroa, [3850]q# vso el Marques de S#tacruz en la guerra de la Tercera.

[sect. 65] La afabilidad del Capitan con los soldados, mezclada con respeto y autoridad, es muy conueniente, como dixo Gregoras: [3851]con lo qual se anim# a los trabajos y peligros, y sufren las malas pagas: y assi se lee de Iulio Cesar, que los llamaua *Commilitones*,

que quiere dezir compañeros: aunque dello fue repreh# dido por Augusto Cesar, como escriu# Suetonio y Eutropio, [3852]dizi#do que humi llaua demasiadamente la autoridad Imperial: pero Scipion fue alabado [3853]q# en la guerra no ponia mesa, sino que acaecia que passe#dose con los amigos, comia de vn pedaço de pan: y lo mismo se lee q# hazia Massinisa, de edad de 90. años. Pero no deue el Capitan mostrarse en todas partes y a todos tan m#so y huma no, que v#ga a ser menospreciado, ni tan soberuio y rezio, que mueua a los otros a tenerle odio y malquerencia: en esto se guarde y recate, a fin que con la mucha licencia y m#sed#bre no cause en el exercito dissolucion, o con demasiado rigor y seueridad no haga sus soldados enemi-**[627]**gos, o enagenados de si.

[sect. 66] Y porque el premio y la pena son la armeria de la buena gouernacion, y como dezian Solon, Lisandro y otros, conseruan la virtud y los estados, [3854]por lo qual el Filosofo Democrito llamò al castigo y al premio verdaderosdioses, y por que no son menos necessa rios en el militar que en el pacifico, digamos algo sobre esto, y primero lo que esta dispuesto por derecho cerca de quien es juez competente de los soldados, y del modo de castigarlos, y luego trataremosdel galar don.

[sect. 67] Tres generos de negocios y causas tienen los soldados. Vno los ex cessos que cometen tocantes a la milicia: otro los que no conciernen a ella: y el tercero las causas ciuiles comunes y promiscuas. Las culpas tocantes a la milicia son desamparar la vandera, huyr, passarse a los enemigos, reuelar los secretos, jugar, o v# der las armas, y otras, por varios modos y for mas, que refieren los Iurisc#sultos Arrio y Modestino, y la ley de Partida, y los autores, y nue uam#te los muy doctos Tiberio Deciano y Pedro Gregorio. [3855]Constando ser vno soldado verdaderam#te (como dize Baldo, [3856]por estar assentado en la lista y nomina de la compania, y recebido paga) de ue ser conuenido ante su Capitan en los delitos que tocan a la milicia, y en los leues, que son fuera della, y en las causas ciuiles; y pidiendole sobre esto ante otro juez, justamente puede y deue ser remitido a el. Pero en los delitos atroces que cometiere en la jurisdicion del Corregidor, (porq# por estos pierden el priuilegio del cingulo de la milicia, [3857]que era vn ceñidor, y vn cuchillo, [3858]) y en la paga de los tributos reales y concejales, y contrataciones, residiendo de assiento **[628]** en el pueblo, en quanto a esto vltimo ciuil, el Corregidor la tiene para castigarle, y hazer selos pagar, aunque pre uenga el Capitan: [3859]por que el juez ordinario, q# tiene el mayor imperio, [3860]conuiene y deue hazer alli el escarmiento, donde se dio el mal exemplo, [3861]sin andar en remissiones a su Capitan, o al Rey, o al Consejo de guerra, pues, comodize elegantem#te Cassiadoro, [3862]para esso fue embiado alli el Corregidor: porque de otra suerte no auria qui# pudiesse sufrir la audacia e insolencia de los malos, si viessen que estan lexos los juezes de sus castigos: y porque sobre esto suele auer muchos escandalos y diferencias sangrientas entre Corregidores y Capitanes, y sus oficiales, y entre los soldados y la gente de los pueblos, he puesto esta distinci# y resolucion juridica, exa minada y aueriguada por las leyes de derecho ciuil y de Partida, y de las razones y opiniones de los Doctores, [3863]para que se guarde, saluo en las partes y lugares donde por cedulas reales estuuiere dada orden y concordia sobre esto en otra manera, que aquella se ha de guardar, si ya de guardarla no resultasse alg# graue inconuiniente, que entonces el Coregi dor dara auiso dello al Consejo, para que se **[629]** prouea lo que conuenga.

Pero en el caso deste capitulo, quando el Corregidor gouierna el presidio y gente de guerra en los lugares de costa de mar y fronteras, donde los soldados estan de assiento, o son ve zinos y naturales de la tierra, es mas ampla la jurisdicion del ordinario, porque se daria lugar que todos se hiziessen soldados, por eximirse della, pues en la jurisdicion del Corregidor y de su Teniente ordinaria y militar està comprehendido el soldado, y ante ellos puede y deue ser conuenido y castigado indistintamente: y assi lo resuelue Pedro Gregorio, [3864]y dize auerse determinado en el Parlamento de Paris.

[sect. 68] Despues desto escrito he ent#dido, que a causa de las diferencias que ha auido entre los Corregidores y Capitanes y sus oficiales, y las muertes, esc#dalos y desordenes, que por ellas han sucedido, se ha mandado por su Magestad, y yo he visto cedulas reales dello, q# indistintam#te de las causas y negocios de soldados conozcan sus Capitanes, y las justicias ordinarias se inhiban, y se los remitan: [3865]lo qual es justo obedecer y cumplir, pues su Magestad lo prouee y manda assi, por la buena corresp#d#cia y paz vniuersal entre sus ministros y vassallos, y lo guardarà assi el Corregidor, visto el m#dato y cedula, o prouision real sobre ello: porque tambien se proueen comissarios particulares, que van tras las compañias, para la aueriguacion y castigo de los delitos de los soldados, y de los oficiales dellas, que son los que entre los Romanos se llamauan *Irenarchas, o latrunculatores,* de quien hazen mencion las leyes, y trata Pedro Gregorio, [3866]a los quales aduierte que sent#cien con assessores, y que castiguen, aunque breuemente, pero con justificacion.

[sect. 69] En los negocios y casos que suced# en la mar, tocantes a soldados, y a otras qualesquier personas, es juez el Capitan del nauio, y el Almirante, conforme a lo dispuesto por vnas leyes de Partida, [3867]como no sea sobre delito en que se aya de dar pena de muerte, o corporal, o en toda la hazienda, que en estos casos conocera el juez del puerto don de arribare el nauio, o bagel, segun vna notable ley de Partida, que encomienda Gregorio Lopez, [3868]para dezir que no conocera el juez, a cuyo territorio està adjacente el mar donde se cometio el delito, aunque la jurisdicion ordinaria le competa en el. Pero cerca destos negocios y jurisdicion para los casos que sucedieren en la mar, su Magestad ha mandado y manda dar nueuas ordenes, conforme a los tiempos y casos, las quales se han de guardar, sin embargo de las dichas leyes de Partida.

[sect. 70] A los alcaydes de los castillos y fortalezas que delinquieren, o hizieren desafue ros, bien puede el Corregidor castigar, [3869] **[630]** saluo a los alcaydes de los castillos de las costas, que estan subordinados a los Generales dellas, y comprehendidos en sus distritos y jurisdiciones.

[sect. 71] Y es de aduertir, que si haziendo el Corregidor oficio de Capitan, pusiesse las manos en algun soldado, y le hiriesse, o matasse, o dixesse palabras feas, e injuriosas, en escarmiento y castigo de su excesso, dizen las leyes de Partida, [3870] *Que no caen por ende los cabdillos en pena ninguna, ni se pueden por ello llamar a des honra de aquellos a quienlo fizießen, porque toda cosa que el cabdillo fiziere en ma nera de escarmiento, non le deue ser calumado.* Bien as si como tampoco en los ministerios de la paz lo deue ser el Obispo ni el Corregidor que reprehendiendo a sus subditos, les dixessen alguna palabra descompuesta, o pusiessen leuemente las manos en ellos, como en otro lugar diximos. [3871] Pero el soldado que se descompusiere, ofendi# do de obra, y poniendo las

manos en su Capitan, deue ser castigado con pena de muerte, o seg# la calidad de las personas, como lo dispusier# los Iurisconsultos. [3872]

[sect. 72] Cerca del modo del castigar los soldados c# rigor, o con blandura, digo, que los antiguos castigauan con pena de muerte a los que excedian en las cosas graues, segun lo traen curio samente Mosquera de Figueroa, Tiberio Deciano, Pedro Gregorio, y otros, despues de lo q# escriuio primero Alexandro de Alexandro, [3873] como eran a los que no hazian deuidamente las centinelas, desamparan dolas despues de puestos enellas, sin licencia: y alque combatia tambien sin ella, y a los que huhian de la batalla, y a los que se rebelauan contra sus Capitanes, o se amotinauan con gr# escandalo. Y quando las culpas eran en menor grado, eran despedidos y echados de todas las compañias, y declarados por infames, priu#dolos del cingulo de la milicia, quando los auian de castigar, y de los priuilegios de los buenos soldados, y des componien dolos de la insignia dello, como a los malos juezes, [3874]lo qual llamauan *exauthoratio, & missio ignominiosa*, de la qual exautoraci# tratamos en otra par-**[631]**te: [3875]y desta mission y de otras se vean los autores. [3876]Y los que eran traydores y desleales, eran castigados con muer te muy cruel, como sucedio a Metrio Sufretio, que fue desm#brado y arrastrado, porque fue desleal a Tulio Rey de Roma, desamparandole mientras peleaua con los enemigos. Y el Emperador H#rico Septimo hizo desmembrar al Capitan Galeas Bruça, porque en el cerco de Bresa se auia passado alos enemigos. Tambien castigauan los antiguos muy cruelmente a los que desobedecian, poco, o mucho, los ban dos y pregones, como parece por el exemplo de Manlio Torcato, de que arriba hizimos m# cion. Otras vezes los castigauan con azotes, [3877] por gran afr#ta: y tal vez hazi#doles romper vna vena, y que se les fuesse alguna sangre, segun Au lo Gelio, [3878]y tal vez por ignominioso castigo los hazian estar todo vn dia en camisa ante el Preto rio, que era el tabernaculo, o tribunal del Auditor, segun Suetonio: [3879] otros passauan por las picas, segun Polibio, y otros, [3880]y era que alçando vna vara el Tribuno, tocando al culpado, luego los del Real con has tas, palos y piedras las mas vezes le matauan. Otras vezes los castigauan con verguença y des honra reprehendiendo los publicamente, en particular, o a todo el exercito. Tito Liuio escriue, que Marco Marcelo despues de la huida de sus soldados, hizo vna reprehension tan rigurosa al exercito, q# no le afligio menos con la vehemencia de las pa labras, que los ene migos con las heridas. En Esparta los que se auian saluado huien do, no podian dar ni tomar muger, y por fuerça auian de traer ciertas capas remendadas de diuersascolores, y la barua en parte rayda, y en parte larga, y cada vno los podia maltratar. Assi mismo era daño no menos que de verguença, que los que quedauan presos en manos de enemigos, no fuessen rescatados: y esto hizieron los Roma nos con los q#por su flaqueza fueron pre sos de los Cartagineses. Y G#çalo Fernandez de Cordoua, que por antonomasia se llama el gran Capitan, porque algunos Españoles se rindieron vilmente a los Franceses, permitio que los otros soldados los matassen, porque su-**[632]**piessen que ningun couar de auia de hallar acogida entre los suyos. Y por esta causa de vna fea huida Apio Claudio Consul castigò seueramente y por varios modos a todo vn exercito, segun Tito Liuio y Tranquilo. [3881]Y de las penas de la ignauia y couardia de los solda dos, demas de los dichosautores, se podr# leer Pedro Gregorio, y Iulio Ferreto. [3882]Pero de uese mirar mucho en no dar pena de açotes, ni # plebeios a los soldados, en quanto sea possible. [3883]

Y en lo que toca a las insolencias y delitos q# los soldados cometen, recibiendo cohechos y dadiuas de los huespedes (pues no las pued# tomar, aunque se les den [3884]) y siendo descorteses c# ellos, haziendo estorsiones y fuerças a sus mugeres y hijas, [3885]y las igno minias y vltrages que pueden imaginar, Auidio Cassio (procurando restituir la disciplina mi litar) ordenò que fuessen empalados. Pescenio el Bruno condeno a muerte vna camarada de soldados, porque a uian quitado vn gallo a vn labrador, y le auian comido: pero a instancia del exercito los per donò, con que pagassen al labrador el gallo con el diez tanto mas, y otras penas que les puso. T#bien al soldado que tomado del vino hazia algun excesso, le mudau# de la milicia, segun decision del Iurisconsulto Arrio Menandro: [3886] por ser vicio muy peligroso en la guerra: por el qual dize Vergilio, [3887] que tomaron los Griegos a Troya: y Acursio, y Iuan de Platea, [3888]que solia darse algunas vezes en las vituallas a los soldados azeyte en lugar de vino, y que los Florentines, como mas templados, lo vsauan mas. Arriba diximos como Alexandro Seuero castigaua asperamente a los soldados que se desuiauan del camino para saquear alguna cosa; y generalmente dize Onosandro, [3889]que es mas necessario y conuiniente el rigor y seueridad en el castigo de los sol dados, que la templança y mansedumbre, y que la disciplina militar sea mas rigida que la domestica, porque comun m#te los tales son ingratos, variables, fingidos, y que se apartan de los peligros, y codiciosos, a los quales mas reprime la pena que el amor, el rigor del **[633]** castigo que la clemencia; la qual se noto mucho en Scipion, y que era el mas facil a perdonar que se sabia: lo qual dio animo a sus soldados en España para amo tinarse contra sus caudi llos, aunque despues mudò condicion, como c#sta de Tito Liuio, que arriba citamos. [3890]Y la dicha clemencia tambien fue oca sion de la destruci# de los Locros. Lamacho Capitan, de quien hazen mencion Volaterrano, y otros, [3891]auien do mandado castigar a vn soldado, y prometi# dole de emendarse, resp#dio: No se permite en la guerra dos vezes pecar: como si dixera, No sufre la guerra dexar de castigar los descuidos, por el gran peligro que resulta de llos: y assi en algunas ocasiones deue ser el Capitan general aspero, e inexorable executor de las seueras leyes de la guerra, porque es piadosa crueldad, de la qual pende la salud de los exercitos, amparo de las republicas, y la conseruacion de los estados, como se lee en las diuinas letras, [3892]y lo enseña la ex periencia.

Y a causa de ser tantos los delitos e insolencias de la gente de guerra mal gouernada y sin obediencia, daua el Senado Romano plenaria jurisdicion al Consul que yua por Capitan general en sus exercitos, segun dize Polibio, [3893]q# tenian los Consules autoridad Real: porque quiera que sin estendida jurisdicion y plenissima potestad de la forma de proceder, y de las penas, no pue de la disciplina militar m#tenerse: por lo qual todo se remite a la discrecion, Christiandad y prudencia de los Generales, para que con ella, sin admitir apelacion, se hagan respetar y temer, y q#les t#g# todos la deuida obediencia.

Pero no ha de abusar desta potestad el General, ni el Capitan, a ser inexorable de todo punto y en todos casos, ni a que el rigor aya de llegar a crueldad, como se han hallado algunos Capitanes, que no se mostrauan vali#tes, sino en matar soldados sin oyrlos, pues es mejor que teman los soldados la seueridad de su Capitan, que no que aborrezcan su crueldad sanguinosa. Y para esto trae Seneca [3894]el hecho cruel de Pison Proconsul, el qual en otro ca pitulo referimos. En efeto se ha de proceder tal vez con blandura,

por algunas escusas que admiten las leyes que junto Pedro Gregorio: [3895]y tal vez con aspereza: y en casos particulares con pe nas de plebeyos, segun las circunstancias, que en los tiempos de guerra deuen considerarse; en los quales conuie ne tambien guardarse las leyes, pero sin obseruar todas vezes el orden judicial, y terminos ordinarios dellas, porque la necessidad carece de ley, y las leyes entre los estrepitos y estruendos de las armas, como dixo el Consul Marco, no son oydas, [3896]mas de hecho que de derecho, como en **[634]** el Obispo Redin. [3897]

Y del orden destos processos, y breuedad y solenidad de los juyzios militares, no quiero detenerme mas de dezir con los escritores, que Hector el Troyano fue el primero que en la guerra instituyo el oficio de juez y auditor: lo qual sinifico con figura de vn leon sentado en vn tribunal de oro, con vna alabarda en la mano, para que con impe rio y rigor hiziesse justi cia, y castigasse las culpas. Otros le pintaron con vna hacha de armas, y otros con vna espada, con la jurisdicion que antiguamente tenian los Tribunos de la milicia, que corresponde a la q# oy tiene el Maestre de campo general: de lo qual se podran ver los autores, y vltimamente Mosquera de Figueroa, que como auditor general, y tan curioso, lo tratò ex professo. [3898]

Las sentencias sobre delitos de la guerra, segun costumbre antigua y militar de los Romanos, solian pregonarse con voz alta, tocando vna trompa, y ponien do junto al patibulo vn letrero de los delitos y condenacion, como lo escriuen Iano Langleo y otros. [3899]Y las execuciones de la justicia contra soldados deuen hazerse en los lugares y sitios donde mas sean vistas, y causen terror y escarmiento para los malos, segun està dispuesto en derecho. [3900]

[sect. 74] En lo que toca al pre mio y galardon [3901]de los soldados que huuieren bi# seruido, deue el Corregidor y Capitan tener gran cuydado, porque no basta con el temor de la pena tener los obedientes, sino tambien con la esperança y efeto del premio anima dos a la fortaleza. Y es tanta la fuerça del premio, que dezia el Poeta Simonides, que este afecto era tirano de los bienes; como quiera que muchas vezes fuerça las voluntades, y a los torpes fomenta, y a los dormidos despierta: y aunque aprouecha mucho la ca stigada pereza, y la loada virtud; pero el premio de la alabança y de la honra y acrec#tami# to della, conmueue mu-**[635]**cho mas los animos de los soldados.

[sect. 75] Y porque a las vitorias, se siguen las gracias y honras publicas, [3902]Vulcano Rey de los Egipcios ordeno el primero que se diessen coronas militares a los soldados: y los Atenienses ordenaron que las tales coronas fuessen de oliua, arbol dedicado a Palas, diosa de las batallas y de la sabiduria; de la qual se dize que fue coronado Trasibulo famoso Capitan dellos. Los Ro manos dauan estas coronas a los soldados de grama, o de hojas de ro ble, o encina; y Augusto Cesar, porque se m#tuuiessen en reputacion, las daua raras vezes. Y porque con la honra se juntasse el prouecho, t# bien se les dauan coronas y collares de plata y oro, espadas, talabartes y armas doradas, adereços de cauallos, cadenas de oro, heredades, bueyes, esclauos, trigo, y el doblar las pagas, como lo dio Iulio Cesar en la guerra de Egiptoal hijo de Herodes An tipater: las quales dadiuas para memo ria perpetua y gloria de los sucessores se escriuian y guardauan en los anales del Capitolio. Lo qual, segun Cassiadoro, [3903]se ha conuertido en armarlos caualleros de espada y espuela dorada. Tambien dauan a los solda dos veteranos, que eran

los soldados que auian seruido veynte años, otras dadiuas y tierras de la republica, de q# se aprouechassen [3904]en las Colonias, q# eran pueblos designados para sus est# cias: y en España lo fue la ciudad de Merida. Destas coronas y dadiuas escriuen latamente Plinio, Patricio, y otros. [3905]Assi que es justo que a los soldados que de su parte huuieren hecho el deuer, el General, o Capitan, los recompense, o a lo menos los loe publicamente, y auise al Rey de su virtud y esfuerço, atribuyendo a cada vno su merito. Y esta fue vsança de los Roma nos, que alcançada lavitoria, solian los Consules y los otros Capitanes alabar en presencia del exercito los que mas valerosamente auian peleado. Scipi# en tomando a Cartago, alabò delante del exercito el valor y osadia de sus soldados; y el mismo en las batallas de Africa alabò publicamente a Lelio y a Massinisa, por las hazañas que hazian contra los Cartaginenses, y contra Sifacio. Pero no se alabe el Capit# a si mismo, como muchos lo hazen, ca ll#do lo que sus soldados han hecho, atribuyendose a si la honra dello. Preguntando el Emperador Aureliano a los grandes de su imperio (segun escriue Zonaras [3906]) de que manera gouernaria mejor, le respondio vno dellos, que teniendo cantidad de oro, y de hierro: de hierro para contrastar los enemigos, y de oro para remunerar los amigos: y assi dezia Sene-**[634]**ca, [3907]que vna bien istituida republica ha de te ner consejo de mercedes, para que procuren todos y trabajen en su conseruacion y aumen to, porque segun Salustio, [3908]nadie seria bueno, sino esperasse premio. El Rey Nabucodonosor tenia libros en que m#daua escriuir los ser uicios que le hazian, para hazer mercedes y remunerar a los que le seruian. Por este medio el magnanimo Cesar, y despues del Augusto, ganaron en parte la monarchia del mundo, siendo siempre seguidos y bien seruidos, honrados y amados de sus soldados.

Y era tan grande el cuydado que tu uieron los Romanos de galardonar los hombres señalados en armas y en gouierno, que no solo en la vida, pero a# despues de muertos tenian puestos grados y diferencias de esculturas en sus sepulcros, para que se supiesse lo q# cada vno merecia por sus armas y em presas: lo qual se guardo muy largos tiempos, hasta el Emperador Carlo Magno Rey de Francia, el qual hizo ordenaciones de los epitafios que se auian de poner en las sepulturas de los hombres señalados en armas, las quales refiere fray Iuan Guardiola: [3909]y les hazian sepulcros a costa del publico, y el primero a quien se hizo en Roma, fue Valerio Publicola. Y entre los Es partanos no era licito poner titulos en ningun sepulcro, sino de los que murieron peleando. Y tambien hazian los Romanos oraciones funebres en alabança dellos, como se hizo a Bruto, que murio en la guera contra los Tarquinos: y lo mismo se vso despues en Atenas, donde fueron alabados los que murieron en la batalla de Maratona, y en la de Artemisio y Salamina. Alexandro Magno hizo muy excelentes estatuas de marmol a los sol dados que murieron en la batalla de Rucianico. Don Iuan de Austria despues de la famosa batalla de Lepanto mandò leuantar en Micina vn trofeo lleno de las armas de los muertos, c# vn elogio amplissimo, y ordeno que se cantasse vna Missa suntuosamente por ellos y ottos sacrificios, en los quales assistio con los Capitanes principales.

Tambien vsauan pro mouer a los soldados de vn oficio a otro mayor, lo qual es la cosa mas eficaz para despertar el valor del soldado, ver que el Principe estima, honra y remunera a los fuertes y valientes, dando los oficios de Alferezes, de Capitanes, de Maestres de campo, y los demas, no por gracia y fauor, sino por experiencia y me recimientos de guerra, y haziendo lo que hazia el santo Rey Dauid, que conocia por sus nombres los mas

esforcados Capitanes, y los grados de su fortaleza y valentia. Y en esto los Ro manos vsauan de mucha justicia, dan do los grados militares a quien mas los merecia: lo qual lamentaua Vegecio que se yua disminuyendo, porque la ambicion ocupaua los premios de la virtud, y el fauor los grados deuidos al valor: y es de gran importancia **[637]** que el soldado estè cierto, que aunque quede estropeado en la guerra, el Principe le acomodara demanera que podra viuir, y assi no temen los peligros, y combaten animosamente. Y a este proposito dize vna ley de la Partida [3910] estas palabras: *Aui#dovoluntad que ellos se metan mas recio a seruir a Dios, y a los señores que los embian, non rezelando muer te, nin feridas, nin otro peligro que les auinies se, sabiendo que aurian emienda y galardon por ello.* Y vna ley del Ordenamiento [3911] dize vnas buenas palabras a este proposito, que no veo recopiladas; *Porque naturalmente la esperança del galardon despierta los hombres trabajar de ser buenos y virtuosos, y los discretos conocen que la honra es priuilegio de la virtud, y quando conocen que los oficios de honra se han de dar a los que fue ren fallados buenos y virtuosos, y no por ser hijos de los oficiales, o Alcaldes, todos se esforçaran a exercitar se en las virtudes y bondad, por alcançar el premio de la honra, e si conocen que por esta via no lo han de alcançar, ligeramente se bolueran a seguir los vicios, y mayormente quandovieren que por tales maneras los malos e inhabiles y defetuosos ayan los honores y dignidades.* Por esto los Romanos, como en otro lugar diximos, y lo refieren Valerio Maximo y otros, [3912]dedicar# vn templo a la honra, y a la virtud, que estaua por medio diuidido con vna pared, para que se viesse que no era lo mismo honra que virtud, sino que la virtud era la cau sa de la honra, el efe to la vna el merecimiento, y la otra el pre mio: la virtud la raiz, y la honra el fruto de la virtud: y assi el templo de la honra no tenia puerta, sino que por la puerta del templo de la virtud se entraua a el. Tambien, comodize Iuan Botero, [3913] animara mucho al soldado, saber que por sus seruicios se hara merced a su muger, hijos, hermanos y parientes, comodello hizo ley el sa bio Griego Solon. [3914]

[sect. 76] En confirmacion de lo dicho no deue el Corregidor y Capitan mostrarse codicioso en el saquear los pueblos, ni tomar viles despojos, ni consentir que se toque a templo, o cosa sagrada, [3915]pues con ser G# til Iulio Cesar, prohibio a sus caualleros y soldados el tomar de los templos cosa alguna, ni antes de estar rendido el enemigo, y assegurada la vitoria, [3916]ni en el repartimi#to de las pre sas, tomas, sacos y despojos, quite a los soldados ni se aplique a si mas de lo que la vsança y leyes de Partida [3917]permiten, **[638]** o segun la costumbre q# se tiene en la plaça, y la que guarda cada nacion, porque en vnas el quin to es para el Rey, sacan do joya el General, o gouernador, porque a nin guno fuera del Rey le pertenece, segun la ley de Partida, [3918]y cometeria desacato el Capitan, aunque fuesse General, que presumiesse pedirlo ni lleuarlo de derecho, [3919] sino tuuiesse merced, dello, [3920]y lo demas se parte ygualmente entre todos los soldados, a proporcion de los suel dos de cada vno, dando tanta parte al Capitan, oficial y soldado q# quedo de guardia en la plaça, como al que fue a correr: y assi lo ordeno el Rey Dauid: [3921]y en tre otras naciones tienen los Capitanes el diez mo de las presas que ha zen los soldados, aunq# no se hallen presentes: y otros lo diuiden en otras formas, en las quales el Capitan guarde a los soldados fidelidad y justicia, porque sienten mucho los que peleando auenturaron sus vidas, y derramaron su sangre, ser defraudados de sus

partes y premio dulce de la vitoria: y tenga para todas estas cosas en la memoria lo que de Scipion celebran las historias, [3922]que tras auer hecho en España inumerables hazañas, y Fabricio [3923]auer sido muchas vezes Consul, y siendo Emperador Romano, murier# tan pobres, que no dexando hazienda con que dotar sus hijas, se la dio el Se nado del erario publico: y lo mismo hizieron los Atenienses con los hijos del famoso Capitan Aristides. Y Vale rio Publicola, primero C#sul despues de auer echado al Rey Tarquino de Roma, y sido otras dos vezes Consul, murio tan pobre, que no dexo con q# poder enterrarle. Y crea el que haze oficio de Capitan, que ninguna cosa le hara tan odioso como la codicia, porq# los hombres oluidan mas ayna la muer te del padre, que la perdida de la hazi# da; y por el contrario ninguna cosa le hara tan amado, como la liberalidad, [3924] para que no solo no quite a los soldados lo que les pertenece, pero demas de aquello, si fuere possible, lospremie, y galardone a los que se huuieren señalado, assi soldados como Alferezes; haziendoles merced au#tajada en reconocimiento de su valor, y que vean los de mas tener ventaja por ello, pues qu#tas pieças de artilleria, ingenios y cali dad de armas tienen los enemigos, son pa ra emplearlas en los primeros que se les opon# y resisten. Los Romanos vsau# poner en medio del exercito los despojos de los enemigos, y se repartian c#for me a cada vno auia seruido, y señalado se en la guerra, y se ponian en poder de los Questores, que aora llama tesoreros, o contadores, y el Consul reseruaua **[639]** de la presa lo que mejor le parecia para pagar el exercito, y acudir a los enfermos. Y de Paulo Emilio refiere Valerio Maximo, [3925]que de la vitoria que alcanço contra Xerxes Rey de Persia, quiso solamente para si la gloria y el honor de aquel hecho, d# do de mano al interes del despojo. Este repartimiento de las presas y sacos entre los soldados que ganaron la tierra, y pelearon, tuuo origen de la sagrada escritura, segun se lee en los Numeros. [3926]

[sect. 77] Y no le passe por p#samiento al Corregidor tener c#trataciones c# los fronteros, ni con otras personas, en ti#po de guerra, o de h#bre, o de peste, comprando cauallos, esclauos, ni otras cosas de grangeria, pues por leyes, aun en tiempo de paz, le està defendido al Capitan y gente de guerra, y al Corregidor y juezes, seg# en otro capitulo diximos. [3927]Ni por nombrar oficiales para la guerra, o dar licencias a los sol dados para que se vayan, lleue dinero ni otra co sa: [3928]ni de las pagas dellos tome para si parte alguna, como lo prohibe la ley del Reyno, [3929]y lo repreh#dia san Iuan Bautista a los milites. [3930] Ni por dexar de sacar la g#te vagajes, vituallas, o dineros prestados para la guerra, o por escusar algunos soldados q# no vayan a ella, lleuen cohechos, ni consient# hazer extorsiones, como lo aduierte el capitulo de los juezes de re sidencia; [3931]ni de los soldados de apie, o de aca uallo passe, o defraude plaças muertas, simul# do y fingiendo mas nu mero de gente conduzida, con interpuestas personas, o con prestados cauallos, de la que verdaderamente sirue y assiste: lo qual, como escriue Feronio, [3932]mere ce seuero castigo.

[sect. 78] Si el Corregidor exerciendo el oficio de Capitan, podra dar saluoc#duto, o tregua al enemigo, y en que casos, y guardarle, y dela obseru#cia de la fee y palabra prometida a los ami gos, y enemigos, y a los #linqu#tes, y a otros, vease lo que diximos en otro capitulo, [3933]y lo que nueuamente escriue Farinacio, [3934]# mas de lo que dixo Salustio, [3935]q# sin orden del senado Romano no se podia hazer pacto alguno con los enemigos:

y **[640]** de lo que toca al Principe, que por gage y pren da inuiolable ha de c#plir su fe y palabra y c# trato, como diximos en otro capitulo. [3936]Y assi mismo se deuen guar dar las leyes comunes de entre enemigos, segun lo aduierte Ciceron, como es la fe y seguridad inuiolable de los Reyes de armas, y de los trompetas y men sageros, para que sean saluos e inmunes de to do daño, pues son tan importantes a vna y otra parte, y sin el vso de llos tendrian vna rauia muda; bien como los brutos y animales fieros, seg#lo considero la diuina escritura: [3937]y de los oficios destos hazen mencion Vinc#cio Lupano, y Pedro Gregorio. [3938]Otras cosas tocan tes al oficio de Capitan, porque seria menester vn gran libro para esta materia, se podran ver sumadas por el Iurisc#sulto Marcelo, y por los autores. [3939]

[sect. 79] Tambien quando los hijosdalgo (a quien el Conde don Sancho, [3940] nieto del Conde Fernan Gonçalez, dio priuilegio que no pudiessen ser compelidos yr a la guerra) y los abogados y otros vezinos podran ser apremiados, a que siruan en la guerra, [3941] y otras cosas tocantes a la materia deste capitu lo, se veran en los dos siguientes.

[sect. 80] Y porque tambien se guar da la ciudad en tiempo de peste, y entonces ay muchas cosas que proueer y preuenir, vease lo que sobre esto escriue Francisco de Ripa. [3942]

[sect. 81] Y si entonces, o qu# do se leuanta algun tirano en la ciudad, por cuyo miedo no puede ad ministrarse justicia, podra el Corregidor hazer ausencia della, y desampararla, y cobrar su salario por el tal tiempo, vease lo que refiere Paris de Puteo. [3943]

[sect. 82] A qui se pudiera disputar, si hazien do el Corregidor oficio tambien de Capitan, podra lleuar dos salarios. En lo qual resueluo que si, pues el trabajo es doblado, y los oficios compatibles, como en los propios terminos lo trae el mismo Puteo. [3944]

SVMARIO DEL capitulo tercero.

LA virtud se perficiona en la enfermedad, num. 1 .

Corregidor estando cercado, haga hazer plegarias y oraciones, y de los efetos dellas, num. 2 .

Corregidor dè auiso al Rey del vltimo **[641]** trance, y cerco en que esta la ciudad, numero. 3 .

Corregidor cuyde en visitar todo lo ne cessario para la defensa de la ciudad, num. 4 .

Corregidor no entregue la ciudad al enemigo sin expressa licencia real, numero. 5 .

Corregidor aduierta que los enemigos no sientan su aduersidad, numero. 6 .

Corregidor no pudiendo resistir al enemigo, vse de algun estratagema, numero. 7 .

Que deue hazer el Corregidor, quando los veZinos por escapar las vidas quierenvenir apartido con los enemigos, num. 8 . y 9 .

Exemplos de Gouernadores, y vezinos que defendieron sus tierras valerosamente, num. 10 . y 12 .

Numancia es oy Soria, y de las vale rosas haZañas, y defensa de los Numantinos, num. 11 .

Del valor de los Saguntinos, y de los S#cios en la defensa de sus tierras, num. 12 .

Desde torres e yglesias se haga ofensa a los enemigos en la inuasion y en trada de la ciudad, num. 13 .

Si es licito, o honesto en el vltimo trance de morir el Corregidor, y los vezinos, darse a partido al enemigo, numero. 14. y 15 .

QVE DEVE HAzer el Corregidor sitiado, quando la perdida de la ciudad, y muerte suya y de los vezinos se espera infaliblemente, y del vltimo remedio, quando la entran y toman Cap. III.

[sect. 1] BIEN ha menester el Corregidor su bondad, diligencia y esfuerço, en tiempo de guerras y calamidades, para resistir a tantos peligros, y reparar tantos infortunios, en especial quando por falta de vituallas, o de gente, o de otros pertrechos forçosos para la defensa, y por la gran pu jança de los enemigos, se halla en vlti mo trance y riesgo de perder la ciudad, y con ella sin esperança de huma no socorro el y los vezinos las vidas: y como quiera que assi como, segun san Pablo, la virtud se perficiona en la en fermedad, [3945]y el oro se acendra en la hornaça, assi la fortaleza se examina en el peligro, deue entonces el Corregidor mostrar grande animosidad y confiança, y no caymiento, flaqueza, ni desesperacion, como de Orestes, y del Ateniense Nicia, y de Neron y de otros muchos se lee en las historias, en tanto grado, que vi nieron a tomar la muer te por sus manos, como les sucedio a Caton, a Bruto, a Cassio, y a otros muchos, segun es notorio.

[642] **[sect. 2]** Lo primero deue armarse de oracion y con fiança en Dios, [3946]y orde nar que aya plegarias y oraciones publicas y particulares, para que Dios se aplaq#, y libre la ciudad de los enemigos, porque la oracion es efica cissimo remedio para obligarle a misericordia, [3947]y junto con ella la credulidad y la fee de ser Dios poderoso para librar de la vrgentissima opression, y para dar vitoria, como sucedio a Gedeon contra los de Madian, que con solos trezientos soldados que beuieron con la mano, acometieron varonilm# te, y vencieron aquella numerosa multitud. [3948]Y assi se lee enel Exodo, [3949] que Moysen, caudillo de Israel, leuantaua las manos al cielo: con que se da a entender, que las vitorias no son ni se h# de esperar de la tierra, ni de fuerças humanas, sino del cielo, y del poder de Dios, como dixo mucho despues Iudas Macabeo. [3950]Esto mismo hazia Samuel, [3951]con que hizo mayor riza en los Filisteos en Masphat, peleando Dios por el, y amedrant#dolos, que con las armas: la qual oracion mediante, librò Dios la ciudad de Betulia del exercito de Holofernes, al qual la santa Iudith cortò la cabeça. [3952]Yestando cer cada la ciudad de Ierusalem poderosamente del Rey de los Assirios, por oracion del Rey Eze quias, y de Esayas, y de los ciudadanos, fue des cercada, y muertos muchos de los enemigos. [3953] Y el Rey de Etiopia Za ra cercò al Rey de Iudea Asa, y por la deuotissima oracion del Rey y de los suyos fue desbaratado el Rey Etiopissano, y muerta mucha g# te suya; [3954]y assi dize Dauid [3955]del justo, que aunque està en el peligro, no pere ce, porque el Señor le fortalece en el tiempo de la aflicion; el qual nunca yua a la guerra, ni a cosa de sustancia, antes de procurar saber la diuina voluntad. Y entre

los Hebreos, como lo nota el Tostado, [3956]jamas salian a la guerra, que no ofreciessen a Dios sacrificio, porq# no ay cosa que mas aumente el animo de los soldados, ni que mas despierte la esperança, que acudir a la diuina Magestad: porque vna de las cosas en que Dios nuestro Señor mas muestra su di uina prouidencia, es en los exercitos y batallas, y en las vitorias que da a los q# es seruido, y con ellas los Reynos e Im **[643]** perios, que de p#d# dellas. Y esto mismo prouar# los Españoles en la vitoria que en virtud de Dios, y mostrandose la Cruz en el cielo, alc#çò el Rey don Alonso de Toledo, por la qual se celebra la festiuidad del Triunfo de la Cruz. Constantino el Magno en la guerra contra Persianos lleuaua siempre delante vn Tabernaculo en forma de yglesia, adonde se celebraua Missa, y cada legion tenia vn templo mouible, ad#de residi# los sacerdotes: y por esto llamaron las Missas Castr#ses. Y el mismo Constantino se valia de la Cruz por estandarte, y por señal de la vitoria: y la mejor autoridad para esto es la del Deutoronomio: [3957]Si fueres a la guerra contra tus enemigos, y vieres la caualleria y los carros de los enemigos, que tienen mayor numero de soldados que tu, no por esso los temas, porque el Señor Dios tuyo que te sacò de Egypto, està contigo, y quando huuieres de pelear, hable el sacerdote a los esquadrones, y di ga: No desmaye el coraçon de nadie, no temays, no os espanteis, ni boluays a tras, porque el Señor Dios vuestro es tà en medio de vosotros, y pelearà por vosotros contra vuestros enemigos, y os librarà de peligro. Y para declarar esta verdad, se llama el Señor en las sa gradas letras *Deus Sabbaoth*, que quiere dezir *Dios de los exercitos.* Esto entendie ron y enseñaron hasta los mismos G#tiles, pues Platon nos aconseja que pidamos el fauor celestial, no solamente en los principios de las empresas graues y dificultosas, sino tambien en las faciles, porque a vn buen principio sigue vn buen fin. El Rey Cyro antes de emprender qualquier guerra, hazia t#tos sacrificios, como lo escriue Xenofonte: y los Romanos no hazian ninguna empresa antes de hazer sus auspi cios, porque ponian mas eficacia en la obseruancia de su religion, que en ven cer sus enemigos, [3958]como lo hizo Mar celo, que despues de auer adorado a Iupiter, arremetio contra el exercito de Virdumaro, y auiendole muerto, le desnudò las armas, y ofreciolas al templo.

Y con esto haga y procure el Corre **[sect. 3]** gidor todos los remedios humanos, y que anden los ingenios y las manos, como andauan las del Capitan Iosue, y de su gente, demas de la oracion de Moysen, y de Aaron, como queda dicho; es a saber, dè luego auiso de la tal opression al Rey, a quien toca principalmente el cuydado del remedio, y al Consejo de guerra (y no dexe de escriuir al Presidente de Castilla, que por auer vn Corregidor de Malaga escrito en vna ocasion al Consejo de guerra, y no al Presidente, le hizo quitar el oficio) y sinifiqueles el estado de todas las cosas, assi de lo tocante a su ciudad, comode los enemigos: y éste auiso se le escriua en la cifra [3959]comunicada, para que a# que llegue a manos de llos, no pueda ser enten dido: a lo qual deue el Rey por todas vias y c# suma presteza mandar **[644]** acudir, y proueer de socorro, y si se le embiare, aduierta que venga por parte y de manera que el enemigo no le pueda impedir el passo. Y para esto al principio del cerco se suele acordar de tener señas con fuego de noche, y de humos de dia, o vanderas de diferentes colores y hechuras, para sinificar a los comarcanos de lo que tienen mas falta, y dessean socorro. Y aun mas dize don Bernardino de M#doça, [3960]que se ha aduertido desto, sacando dela tierra palo mas, gol#drinas y perros, que natural mente bueluen adonde se criaron, pues tos debaxo de las alas, o colgados de los pies, y metidos

en los collares de los perros los auisos en vna pelota de cera, de quando seran socorridos, animando a los cercados a la esperança; aunque todos los socorros fuera del de gente, son muy fastidiosos por tierra, por el mucho embaraço de carros y re cuas para lleuarlos, y muchas fuerças y gente para cubrirlos.

[sect. 4] Tenga assi mismo bien guardada la ciudad por todas las maneras que c#uenga, y los subditos en conformidad, porque no ay mejor socorro que el de los buenos ciudadanos en concordia vnidos: proueales de armas y de lo demas necessario, y exhortelos para la de fensa de la patria, como arriba diximos, y busque todas las maneras dec# seruarse y defenderse de la rauia del enemigo.

[sect. 5] Mas porque a las vezes los cercados no tienen fuerças para resistir, ni defenderse mucho tiempo de la bateria e inuasion de vn copioso exercito, por lo qual parece forçoso abrir las puertas al enemigo, y ponerse en sus manos, o morir el Corregidor y todos los ciudadanos, digo que como el alcayde del castillo està obligado a defenderle, y en ningun caso sin expressa licencia de su señor se disculpa entregandole, bien assi no deue el Corregidor en manera alguna sin lic# cia de su Rey darse en prision al enemigo, ni darle la ciudad que le està en cargada, y primero ha de elegir su muerte, que le entregue las llaues della, como hizo (segun dizen) el muchacho Numantino, que con ellas se despeñò y cayo muerto a los pies de Scipion: porque es cosa gloriosa morir por su ley, y por su Rey; y deue anteponer la fidelidad de su Principe a la vida propia, pues el fin de la hidalguia y de la milicia, es la defensa de la Fê Catolica, de su Rey, y de su Republica. Y si el auiso y respuesta de su Rey tardasse, o estuuiessen los passos tomados, de manera que no se pudiesse embiar, ni esperar consulta por escrito, ni huuies se esperança de la vida, estè muy sobre auiso el Corregidor, **[sect. 6]** de que los enemigos no sientan su aduersidad y flaqueza, porque acometerian mas brauamente, sino que muestre fuerças y denuedo contra su violencia. Refiere Sexto Frontino, [3961]que estando el Capitolio Romano cercado de los Franceses, y los Romanos apretados de hambre estrema, por mostrar abundancia, echauan pan a los enemigos: y los Cas salinos cercados de Anibal, tambien de la hambre afligidos, sembrauan los **[645]** baruechos, por dar a en t#der que tenian prouision hasta la nueua cosecha. Y teniendo Mitidrates en gran cerco y aprieto la ciudad de Cicico, puso a vista de los cercados todos los cautiuos que de aquella ciudad tenia presos, creyendo que por la piedad y redencion de los suyos, los obligaria a sugetarse: pero los ciudadanos mostrando su valorinuencible, aunque en ex trema opression constituydos, exhortaron a los cautiuos a la muerte: y no temi#dolo los vnos y los otros, guardaron el animo y fee de Romanos.

[sect. 7] Pero no pudiendo resistir al enemigo en manera alguna, procure el buen caudillo algun estratagema como en tretenerle, o darle tregua, [3962]o alguna esperança, porque se disponga a dar al gun plaço, o dilacion, en la qual el Corregidor pudiesse dar auiso a su Rey, o tener algun socorro, y gast#dole en el entretanto los mantenimientos. [3963]Y a este proposito dixo Enio por Fabio, Vno dando largas al enemigo, ha reparado nuestro estado, lo qual celebran muchos autores, como en el capitulo passado diximos: [3964]porque quando el mal sobrepuja a las fuerças, deuese poner tiempo en medio, pues con el se mudan las cosas: y quien tiene tiempo, tiene vida; y es cosa de hombre sabio obedecer alguna vez al tiempo, y a las grandes aduersidades, porque vna gr# torm enta no se repara mejor que baxando las velas. Y en tal ocasion enti# do, que aunque al enemigo se deue

guar dar la fee y palabra (como en otro lugar diximos [3965]) que seria licito vsar de toda astucia, y proceder con todas las cautelas y ardides que se pudiessen imaginar [3966]para dilatar la perdida de la ciu dad, pues son permitidas despues que la guerra se reduxo a arte, segun Iulio Ferreto. [3967]Y quando el enemigo quedasse engañado, no importa, si la ciudad por el engaño, o por otra qualquier manera quedasse debaxo de la proteccion y fee del Rey amparada, porque siempre fue loable cosa el ven cer, o sea por fortuna, o por ingenio.

Es de gran importancia el conseruar las plaças, que se deue atender a ello, no solo por dias y horas, pero por qualquier momento, porque en las cosas de la guerra son los sucessos tan va rios, y tan dudosos, segun que en vn instante se alteran las cosas, y pueden venir a mejor: y assi quando vn Principe manda a su alcayde o castellano, q# entregue alguna fortaleza, o tierra, señalando dia para ello, deue el tal alcay de dilatar la entrega hasta la vltima ho ra de aquel dia: y con esto no falta dela lealtad y obediencia de su señor, por si a caso hasta entonces sucedia mejor suerte, o nouedad en la voluntad de su Principe. **[sect. 8]** Y si por triste caso, que Dios nunca permita, la potencia del enemigo y su resolucion fuesse tan grande, que de **[646]** por fuerça huuiesse de apoderarse de la ciudad, y hazer mortandad de todos los vezinos: y visto esto los ciudadanos de conformidad, por huir la vio lenta muerte, y el horrendo estrago de los enemigos, acordaren venir a me dios con ellos, por los quales le entregassen la ciudad, quedando con las vidas: yo diria, que pudiendo con prud# cia el Corregidor obuiar semejante partido, que entreteniendo con palabras al enemigo, la ciudad no se perdiesse; mas no pudiendo resistir sus gr# des fuerças, ni auiendo orden ni manera de aduzir y traer a los ciudadanos a su opinion (los quales en tales ocasiones algunas vezes ni temen ni obedecen) deue por vltimo refugio y principal objeto hazer plegarias y ora ciones a nuestro Señor, con ardientes sospiros y lagrimas, con todo el espiri tu, y con toda el anima, suplicandole, que pues en su mano està la vida y la muerte, le ayude, aconseje, y alumbre el camino que entre tantas confusiones deue para su seruicio eligir, y como a sumo Padre de misericordia y c#solador, le suplique libre su pueblo de aquel açote, y de la atrocidad del su plicio; y en fin deue remitirse a todo aquello que su diuina magestad ordena re de hazer, pues se halla por las historias eclesiasticas, que Dios nuestro Señor milagrosamente dio muchas admirables y grandes vitorias a Principes Christianos, y aun a Gentiles, por las oraciones de los Christianos, como se colige, segun Tertuliano, [3968]de la milagrosa vitoria que dio al Emperador Marco Antonino contra los Marco manosy Quados, por la oracion delos soldados Christianos: y de lo que escriuen san Agustin y otros, [3969]de la batalla que el Emperador Honorio vencio a los Godos, en que les matò mas de cien mil; y segun Orosio, [3970]dozientos mil, sin ser herido soldado alguno de los de Honorio, por la voluntad del Se ñor de los exercitos, segun el dicho Agustino. Y a este proposito ay muchos otros lugares, que se podran ver en el libro del Principe Christiano, que aora he visto escrito curiosamente por el padre Pedro de Ribadeneyra. [3971]

[sect. 9] Y no siendo el Corregidor poderoso para obuiar la voluntad del pueblo, no assista ni interuenga en sus acuerdos para entregar por sus particulares interesses la ciudad al enemigo, porq# en vida ni en muerte no le imputen culpa dello, y quede maculada su fama, **[sect. 10]** antes deuria hazer lo que Celio Paulo, segun refiere Sexto Fr#tino, tratando de la constancia, [3972]q# auien dose perdido su exercito en la guerra de Canas,

y ofre ci#dole L#tulo vn cauallo en que huyesse, no quiso q#dar biuo tras la infeliz su geci#, y herido se sentò sobrevna piedra, para q# le acabassen de matar los enemigos. Acuerdense los valerosos Corregido res de la loa q#destas ocasiones dexaron los famosos gouernadores Decios, padre y hijo; y acuerdense los buenos y leales ciudadanos del dicho de Caton, Pelea por la patria, [3973]y de co-**[647]**mo los Romanos, segun refiere Valerio Maximo, San Iuan Chrisos tomo, y otros, [3974]no llorauan sus hijos, quando por la patria, o por el bien comun morian. **[sect. 11]** Yacuerdense de la inmortal fama de los Nu mantinos por la heroyca defensa de su ciudad (que es Soria [3975]) contra los Romanos: y porque siendo yo alli Corregidor ha veynte años, les dexe pintada en su ay#tamiento esta historia, la tocare por vnico ex#plo de constancia y esfuerço en semejantes cercos y aprietos, pues siendo aquella ciudad sin muro y sin torres, si no en vn sitio poco leu#tado fundada, se defendio catorze años del fie ro assedio y guerra del Imperio Romano, señor del mundo, y quatro mil Num antinos (se gun afirma Antonio Sabelico [3976]) vencieron a treinta mil Romanos, y a su Capitan Cayo Mancino. Despues Scipion el Africano el segundo los reduxo con su cerco a tanta hambre, que para sustentarse los Numantinos, salian a caçar Romanos, y tenian para comer publica carniceria dellos: con lo qual los Romanos no solo temian verlos, pero aun oyrlos, y mas temian su rauia en el modo de pelear, que su consejo de guerra. Llego a tal estremo su ferocidad, que por huir el yugo de la seruidumbre, y no sugetarse al enemigo los que dellos quedaron viuos, se echaron con todas las riquezas que en la ciudad auia en vna hoguera, donde acabando sus vidas començo su eterna memoria, y del fuego que abrasò sus cenizas, salio el resplandor que esclarecio sus famas: y assi Scipion no hallo en la ciudad, quando en tro en ella, prisionero al guno ni despojos, por lo qual no se pudo llamar vencedor, ni lleuò trofeo, ni Roma por ello le concedio triunfo. **[sect. 12]** Tambien imitar# los Saguntinos y los S# cios el dicho valor, si#do cercados y apretados de los enemigos. [3977]
[sect. 13] Pero si los cercados no se echaren en la hogue ra, como los Numantinos, y el enemigo se apoderare de la ciudad, procuren desde las torres de las yglesias, [3978]y lugares altos toda edad, **[648]** y todo sexo, muchachos, viejos, y mugeres, y desde los texados y ventanas con piedras y otros generos de armas arrojadizas, ofenderle; [3979]y los robustos lidiadores por las calles y plaças con sangriento estrago y destrozo con trastarle, que quiza por euitar el daño de su resistencia, les abriran las puertas, para que se escapen, porque a las vezes ladesesperacion del vencido, es causa de ha zer virtud el vencedor.
Vn autor moderno en el libro que escriuio de la guerra, [3980]es de opi nion contraria en el dicho trance y caso, y dize, que a tal estrecho y necessidad pueden el Capitan y su gen te ser conduzidos, que aya de proceder la vida de todos de la clemencia del enemigo, y en tal ocasion no serà acto ageno de esfuerço hazer de la necessidad virtud, ni el pelear serà bast# te reparo del vniuersal daño y destruycion que espera, de la qual ni Dios, ni su Rey seran seruidos, antes serà mues tra de desesperacion, y de gustar que todos mueran temerariamente, pudi# do rescatar sus vidas, conformandose con su mala suerte, y desconfiando de lla y de los golpes de sus braços, como quiera que muchas vezes se halla piedad en los enemigos para con los ven cidos, como lo dio por precepto el vie jo Anchises a su hijo y piadoso Eneas, [3981] y della vso el Emperador Marco Aurelio Antonino, por lo qual ganò el ren# bre de Pio, y Cesar, y Alexandro Mag no, Scipion, y el

Rey don Alonso que ganò a Napoles, y muchos otros: [3982]demas que arruinar la ciudad, es desserui cio del Rey, pues con la variedad de la fortuna y los tiempos, lo que oy se per dio, se puede y suele recobrar mañana.

[sect. 15] Y la pertinacia de los que han queri do en tales trances morir y acabar con todo, teniendo por mejor, o morir a manos de los suyos, o a las propias, y q# por este camino eternizauan sus famas, y la gloria de sus patrias, se ha juz gado por miedo y couardia: de la qual nace muchas vezes el dessear morir, porque de tal suerte està el coraçon del timido turbado, espantado, y abatido, y tanta es su imbecilidad y flaqueza, q# ning# peligro se atreue a sufrir, y a trueco de euitarle, antepone qualquier daño suyo: y assi el auerse dado muerte; Decebalo, Dolabela, Caton, Anibal, Bruto, Scipion suegro de Pompeyo, La beo, Marsio, Cassio, Neron, Licinio, Crasso, Sempronio y Octauio Tribunos, y otros, [3983]por no venir a manos de sus enemigos, les fue atribuydo a flaqueza de animo y locura, y no a acto virtuoso ni de esfuerço. Y tambien se reputò por flaqueza el echarse el Numantino Teogenes enel fuego, por no ser cautiuo y despojo de los Romanos. Y por el contrario Terencio Varron, que siendo vencido de Anibal en la de Canas, se retirò con algunos, y no quiso morir con los demas temeraria-**[649]**mente fue bien acogido del Senado, y aprouada surazon, que fue parecer le, que de su muerte ningun prouecho podia seguirse a su patria, y de biuir podria resultar seruirla, reparando aquel daño algun dia: y solamente dize este autor que deue el Capitan en el dicho trance y aprieto persistir en morir en la defensa de su ciudad, quando por su descuydo y culpa huuiere llegado a tanto estrecho, que entonces le estara mejor morir en de fensa de su floxedad y poca prudencia, que biuir con perpetua nota de reprehension, falto de honor y credito. Des tas varias opiniones resumo, que procediendo el Corregidor con la prud# cia y Christiandad que auemos dicho, estè cierto, si es fiel, de ser ayudado y aconsejado de Dios nuestro señor, el qual le libre por su misericordia de t# fieros y atormentadores trabajos.

SVMARIO DEL capitulo quarto.

LA distincion de las materias qu# vtil sea, num. 1 .

De los presidios de los Romanos, num. 2 .

Lo que toca proueer el Corregidor de Murcia en los rebatos, y ocasiones de guerra, num. 3 .

Corregidor de Cartagena que le toca proueer en ocasiones de guerra, n. 4 .

Corregidor de Guadix que le toca de pro ueer en Almeria, y en Vera, y Mu xacar en tiempo de guerra, n. 5 . 6 . y 7 .

Corregidor de Malaga que le toca proueer en Malaga, y Velezmalaga en ocasiones de guerra, nu. 8 . y 9 .

En Velezmalaga quien mandatocar arebato, num. 10 .

En Velezmalaga quien conoce de causas de soldados, num. 11 .

En Velezmalaga quien precede en lugares, el General, o el Corregidor y su Teniente, nu. 12 .

De los alardes de Velezmalaga, n. 13 .

Corregidor de Gibraltar, que le toca en lasocasiones de guerra, n. 14 . 25 . y 26

Consulta con su Magestad sobre las diferencias entre el Corregidor de Gibraltar, y el Alcayde, y Capit# de la ciudad. 15 . Y sobre lo tocante a prender soldados. 16 . Sobre auisos de rebatos, y dar el nombre. 17 . Acuya orden han de estar los de la ciudad en lo tocante a la guerra. 18 . Solda dos de la fortaleza quien los ha de poner. y pagar 19 . Si el Alcayde ha de salir a los rebatos. 20 . Quien ha de preuenir, y alistar los vezinos para los rebatos. 21 . Por cuya orden se ha de yr en seguimiento de los rebatos, y gouernar la gente, y si los ca ualleros han de acompañar al Corregidor. 22 . Llaues de puertas de la ciu dad en cuyo poder han de estar. 23 . Si el Alcayde ha de tener soldados a su costa, num. 24 .

De donde se paga a las guardas de Gibraltar, nu. 27 .

[650] Gibraltares llaue de España, y las entradas que en ella han hecho los enemigos, num. 28 .

Corregidor de Xerez de la Frontera que le toca proueer en las ocasiones de guerra, num. 29 .

Corregidor de Cadiz, que le tocaproueer en las ocasiones de guerra, numero. 30 .

Adriano, y Trajano Emperadores fueron naturales de Cadiz, nu. 31 .

Cadiz fue escuela de ciencias de España, y tambien lo fue de los Roma nos para el arte militar, num. 32 .

Corregidor de Puerto Real, que le toca en las ocasiones de guerra, nu. 33 .

Corregidor de Canaria que le toca proueer en las ocasiones de guerra, numer. 34 .

Corregidor de Tenerife, y la Palma y otras islas, que le toca proueer en las ocasiones de guerra, numero. 36 . 37 . y 38 .

Corregidor de Vizcaya, que le toca proueer en las ocasiones de guerra, numer. 39 .

Corregidor de las quatro villas de la mar, que le toca proueer en las ocasiones de guerra, num. 40.

Corregidor de la prouincia de Guipuzcoa que le toca proueer en las ocasiones de guerra, num. 41 .

Corregidor de Guipuzcoa, como se auiene con Gel eneral sobre la jurisdicion de las causas de gente de guerra, num. 42 . y 43 .

Corregidor de la Coruña, y Betanços que le toca proueer en las ocasiones de guerra, num. 44 .

Corregidor de Bayona que le toca pro ueer en las ocasiones de guerra, nu mero. 45 .

Corregidor de Logroño que le toca proueer en las ocasiones de guerra, numer. 46 .

Gouernador del principado de Asturias que le toca proueer en las ocasiones de guerra, num. 47 .

De los puertos de mar del dicho Principado, num. 48 .

Corregidor de Biuero, que le toca pro ueer en las ocasiones de guerra, numero. 49 .

Corregidor de Granada que letoca proueer en la villa de Motril, y ciu dad de Almuñecar, en tiempo de guerra. 50 . y de lo toc#te al castigo y jurisdicion contra soldados. 51 . y de lo toc#te a la villa de Salobreña 52 . y de lo toc#te a las Alpujarras, Adra y Verja, num. 53 .

Corregidor de Ronda que le toca proueer en ocasiones de guerra, nu. 54 .

Corregidor de Marbella, y Estepona, que es el de R#da, que le toca proueer en las ocasiones de guerra, num. 55.

Consulta de su Magestad sobre las di ferencias entre la justicia, y ciudad de Marbella con el General de la costa, num. 56 .

[651] Corregidor y Teniente de Marbella preceden en assientos al Capit# della, num. 57 .

DE LOS CORREgimientos destos Reynos q# son fronteras: y de lo que toca al Corregidor proueer en ellos en las ocasiones de guerra. Cap. IIII.

[sect. 1] MVCHO satisfaze y alumbra el entendimiento lo que en particular y con distincion se dispone; porque assi como la generalidad diuierte y causa confusion, por el consiguiente, la especialidad y diuision de las materias incita al animo, prepara el entendimiento, y reforma la memoria: [3984]y tambien la diuersidad de las cosas haze mucho alcaso para la hermosura dellas. Aunque en los capitulos passados se tratò en general, de lo que el Corregidor deue hazer en la guarda de su ciudad y tierra acometida, o assediada de enemigos, me parecio (aunque con gran trabajo mio) dar noticia a los Corregidores, de lo que a ellos pertenece hazer, y guardar en las cosas de la guerra, en los Corregimientos que ay en estos Reynos fronteros de enemigos, para que quando vayan proueidos, y assistan en los tales oficios, esten (sin preguntarlo todo) ciertos e instruidos en los particulares dellos, y se euiten algunas competencias y con tiendas entre ellos y los Generales y Capitanes. Y porque esta palabra, Corregidor, no comprehende mas de los Corregidores que el Rey prouee de la corona Real de Castilla, no me entremeto en éste capitulo, ni en los demas a tratar de otros gouiernos y poli cias fuera destos; y tambien porque re gularmente todos simbolizan en todo, o en muy poco diferencian. Y discurriendo en particular à las cosas de guerra de los presidios y fr#teras destos Reynos, **[sect. 2]** digo, que los Romanos para defensa de los barbaros, y de sus repentinas inuasiones, tenian castillos, plaças fuertes, y presidios en los limites de marinas y fronteras de enemigos, como era en las riberas del Danubio para guardar las Panonias c# tra los Sarmatas, y en las riberas de Eufrates contra los Partos, de los quales se acordaron el Iurisconsulto Paulo, [3985]y Iustiniano; [3986]y à los soldados que alli assistian, llamò Budeo [3987]*presidiarios*. Y los Gouernadores y Castellanos de las tales plaças auian de ser soldados, o platicos de la guerra, so pena de muerte, [3988]porque por la cercania

del enemigo, y por el peligro de la prodicion no se deuian encom#dar a personas particulares: y tenian dado orden à los Capitanes generales, que reduxessen las dichas fuerças **[652]** y pueblos de frontera a tal traça, y fortificacion, que pudiessen con poca gente ser defendidos, y mantenidos seguramente. [3989]Desta manera ay en estos Reynos los pueblos de guarnicion, siguientes.

MVRCIA.

[sect. 3] En el Corregimiento de las ciudades de Murcia, Lorca, y Cartagena, el gouierno delas cosas de la milicia està diuidido en esta forma. El Marques de los Velez, por merced de los Reyes, haze alli el oficio que llaman de Capitan mayor, y el Corregidor no es su inferior, sino que cada vno tiene su jurisdicion distinta, porque quando ay nueua de enemigos en aquella costa, el Corregidor en su Ayuntamiento y fuera del prouee todo lo que conuiene, manda tocar a rebato, leuanta la gente, y sacala à la campaña, y desde alli el dicho Marques, Capitan mayor, la rige y gouierna: y aunque el Marques es Adelantado de la dicha ciudad y Reyno de Murcia, ay pleito pendiente en el Consejo entre la ciudad, y el; sobre si, como Capitan mayor podra nombrar Teniente, que dentro en la ciudad gouierne lo tocante à la guerra, como se dize que nombra oficiales en quanto Adelantado para algunas cosas de la paz. Y en tiempo de don Pedro Zapata de Cardenas, cauallero principal del abito de Santiago, que hazia ambos oficios, si#do Corregidor de aquella ciudad, am parò el Consejo a don Pedro su hijo, Teniente nombrado por su padre pa ra las cosas de la guerra, en el oficio de Capitan mayor, de lo qual las dichas ciudades tienen prouisiones y cedulas Reales, y pretenden que el Corregidor, y su Teniente, los ha de leuantar y acaudillar en la ciudad, y no el Marques, ni el suyo; y quando contra esto sucede el caso que los pret#de acaudillar el Marques, o su Teniente, como son gente no conduzida ni forçada, salen a su requisicion de mas, o menos buena voluntad. Assi mismo por la edad, ausencia, o otro impedimento durable del Marques, haze el Corregidor ambos oficios por cedula Real; como tambien los hizo Gomez Perez de las Mariñas, cauallero principal de Galizia del abito de Santiago, Corregidor de Murcia, el qual en las ocasiones mostrò bien su cuydado, va lor y franqueza.

Los Iurados de aquella ciudad son ordinariamente Capitanes, que leuan tan la gente de guerra cada qual de sus parrochias y quadrillas, y la lleuan à los rebatos debaxo de la orden del Capitan mayor, o del Corregidor, o su Teniente, que hazen aquel oficio, sin que por esto tengan los dichos Iurados ni soldados, sueldo ni acostamiento alguno.

Aq#lla costa suele ser infestada y of#dida de Moros y Moriscos del Reyno de Granada, que se han ido a Argel, y como son praticos aca en la tierra, atreuense a entrar en ella. Salen muchas vezes en el rio de Vera, y a do dizen las Aguilas, y en los Terreros bl#cos, y en vn puerto que se dize Mahoma y Santiago, y en otras calas que ay en la costa de Lorca hasta Cartagena.

[653] CARTAGENA.

[sect. 4] EN la ciudad de Cartagena el Alcayde de la fortaleza, que està por su Magestad, està obligado a hazer guar dia toda la noche, y correspondencia a la guarda de la ciudad, con la señal q# se tiene, y si ay auiso de baxeles, toca a rebato, y sale la gente de la ciudad pues ta en arma: la qual està a orden del Corregidor.

EN la villa de Almaçarron, que es del suelo de Murcia, se haze guardia ordinaria por los vezinos, y ay centine las de noche en las partes donde conuiene. El concejo de aquella villa elige Capitan, y quando es necessario, ha zen su cuerpo de guardia. Tambien ay catorze atajadores [3990]de a cauallo, que salen a visitar la costa, y ver si ay nauios de enemigos, y como estan las guardas que ay en ella; todo esto està a orden del Adelantado, y no a la del Corregidor de Murcia, que solo tiene en aquella villa jurisdicion para visitarla diez dias vna vez, durante su corregimiento.

AY seys torres en esta costa, y est# designadas treynta y seys, y tiene cada torre sus soldados, y vn Cabo, y qu#do ay galeotas, se da auiso, para que los pastores y gente del campo se retiren: estos soldados no pueden salir de lastorres, sino fuesse estando cercadas, q# podria salir vno a dar auiso, y no a otra cosa, sino que han de defenderlas. Paganse estos soldados de vn impuesto q# ay de medio real por arroba de todo el pescado fresco que muere en aquellas mares para el sustento destas torres.

Quando el Corregidor haze oficio de Adelantado, no tiene salario, ni ayuda de costa, sino ocasiones para gas tar en las correrias de rebatos; y en las embarcaciones de la infanteria en las galeras de España y de Italia, porque suele hospedar, si quiere, a los principales.

La gente principal de las dichas ciu dades, y los demas que tienen cauallos, suelen por complazer al Corregidor salir con el a los rebatos, y quando concurre gente de todas tres ciudades, suele auer diferencias sobre las preeminenciasy pre cedencias, y la quietud desto consiste en el bu# gouierno del General.

Aqui se pudiera tratar, si los que salen a estos rebatos, han de gastar a su costa, y si cobra ri# las armas y cauallos, si los perdiessen en ellos; y por ser articulo que contiene diuersos miembros, le remito a que se vea por los autores. [3991]

ALMERIA.

[sect. 5] En la ciudad de Almeria, que es del Corregimiento de Guadix, ay presidios con bastan te numero de infanteria, y gente de acauallo. Suelen acudir **[654]** a hazer daño galeotas de Argel, y Sargel, y algunas de Tetuan, y ay guardas en la costa, que estan en torres y estancias con toda vigilancia, y atajadores y requeridores, todo esto a orden del General. El Alcalde mayor que alli pone el Corregidor de Guadix, no sale a los rebatos, sino quiere, sino guarda la ciudad, y el Alcayde su fortaleza, y las llaues de la ciudad las tiene el Alcalde mayor por ausencia del General.

MOXACAR.

[sect. 6] EN la ciudad de Moxacar, que es del mismo Corregimiento, tienen por fr#teros a los mismos, y el Alcalde mayor no tiene mas ministerio en las cosas # la guerra, que el de Almeria. Las llaues de la ciudad no las tiene el, sino el Alcayde de la fortaleza, que es el Mar ques del Carpio, o su Teniente, y en los assientos y honras precede el Alcalde mayor [3992]dentro en la ciudad. Sobre los negocios de soldados està dada concordia, que de lo criminal conozcan los Capitanes, y de lo ciuil el Alcalde mayor, y assi mismo de las resistencias, blasfemias, latrocinios y pecado nefando.

VERA.

[sect. 7] EN la ciudad de Vera, que tambien es de aquel Corregimiento, tienen por fronteros a los mismos, para cuya defensa ay buena guarnicion de gente de acauallo, la qual en el campo esta a cargo del General. La ciudad de por si tiene gente conduzida para la guardia y defensa, y el Alcalde mayor tiene las llaues de la ciudad, y abre al General y soldados para que salgan y entren. Si el Capitan que salio al reba to tarda de boluer, y no ay nueua del, o ha menester socorro, acuerdan justicia y Regimiento que salga el Alferez mayor de la ciudad con la gente que les parece a la parte que conuiene. El castigar las velas de la ciudad toca al Alcalde mayor, y lo mismo el castigar a los soldados, con la distincion que diximos en el capitulo passado. En los assientos y preeminencias ha auido diferencias, y la costumbre està en fauor de la justicia ordinaria.

MALAGA.

[sect. 8] EN el Corregimiento de la ciudad de Malaga el Corregidor es General de la gente que sale de la ciudad a los rebatos, a los quales de su voluntad salen siempre todos los que son menester de apie y de acauallo. Los cossarios que acuden por alli, suelen ser de Argel, y de Tetuan, y Iejuan. El tocar a los rebatos se haze por orden del Alcayde de las fortalezas del Alcaçaua y Gibralfaro, que estan dentro de la ciu dad, que lo es el Marques de Ardales, el qual tiene alli dos Tenientes. Estas fortalezas se corresponden cada qual con sus torres que ay a Leuante, y a Poniente, y tienen sus señas para entenderse, y tambien las torres y atalayas y escuchas, y guardas de la mar, que dan auiso a las torres. La gente de Malaga **[655]** llega hasta donde es menester, o hasta Fuengirola, lugar de su jurisdicion, d# de ay presidio con bastante numero de lanças, de la compañia de Marbella, y de la gente de guerra de la costa. nombranse por el Ayuntamiento qua tro Regidores, que son Capitanes, cada vno de su parroquia, y estos eligen Alferezes, y los demas oficiales, y leu# tan la gente de a pie y de a cauallo, la qual sale y va a orden del Corregidor, y el tiempo que se detienen fuera, la prouee de refresco la ciudad, y muchas vezes el Obispo. El General de la costa no tiene que proueer ni gouernar en Malaga, sino solo el Corregidor, pe ro tocale al General visitar las guardas de las torres, en lo qual el Corregidor no tiene mano, aunque castiga las centinelas descuydadas.

VELEZMALAGA.

[sect. 9] EN la ciudad de Velezmalaga, que es del dicho Corregimiento de Malaga, assiste de ordinario el Capitan general del Reyno de Granada, el qual gouierna toda la gente de guerra de pie y de a cauallo, conduzida por el Rey nuestro señor: pero la gente de la ciudad y tierra, quando ay ocasiones de guerra, està a la orden del Corregidor, hallan dose alli, y por su ausencia a la de su alcalde mayor que alli tiene, el qual nombra Capitanes, leuanta la gente, y la lleua, y es General della, sin que el General de la costa se entremeta en cosa alguna del gouierno y milicia, mas de lo que a el toca de su gente pagada: y a èsta gente de la tierra pro uee la ciudad devituallas, y de lo necessario, quando se detienen algun dia en los rebatos; y para esto ayrenta situada por cedula Real.

[sect. 10] En quanto al mandar tocar a rebato, hazelo de ordi nario el General, a quien comunmente vienen los auisos de las velas, y el los da a la justicia, y otras vezes la justicia, que tambien los tiene, lo manda, y otras el alcayde de la fortaleza de la ciudad,

quando de las torres de la mar tiene auiso, y le da el: con lo qual la gente de pie y de a caua llo que paga el Rey, acuden con su General adonde estan los enemigos, por la señal que dio la guarda, y la gente de la ciudad con la justicia se recog# a la plaça de armas, y desde alli salen, y acuden a la defensa y ofensa de los ene migos: los quales suelen ser Moros de la tierra de Velez de la Gomera, y de Iejuan, y de Tetuan; y los que mas apercebidos suelen venir, son cossarios de Argel, y otros que se recogen en el rio de Alarache, y tal vez suelen acudir cossarios Ingleses.

[sect. 11] En lo que toca a la jurisdicion y conocimiento de las causas de los soldados el General, o su auditor conoce de los delitos dellos, y suele auer competencia entre el y la justicia ordinaria: pero por concordia y cedula Real està dada orden en que casos puede cada vno conocer: y en lo que es desacatos y resistencias contra la justicia, procede el Alcalde mayor, y prende indistintamente sobre qualesquier casos, y re mite al General los que no le tocan por la dicha concordia. **[sect. 12]** Quanto a los assientos y precedencias, el Alcalde ma **[656]** yor da el mejor lugar al General: lo qual no le dara el Corregidor, si ya no huuiesse mandato del Rey expresso para ello: aunque en algunas partes de la costa vsan deste termino el General y los Corregidores, que vnas vezes precede el Corregidor, y otras el General, como caen, y esto por amistad, y por conseruarse en ella.

[sect. 13] Tiene la justicia ordinaria obligacion vna, o dos vezes al año de hazer alardes generales de la gente y vezinos de la ciudad, los quales estan obligados a tener escopetas, y otras armas y no las teniendo, y saliendo a los alar des sin ellas, son multados. Para estos alardes se haze apercebimiento dos, o tres Domingos antes, y la justicia y Regimiento nombran por Capitanes para ellos a los Regidores, para cada parrochia el suyo. Para estas ocupaciones tocantes a la milicia no tienen el Corregidor ni su Tiniente titulo de General, ni Capitan, mas de que lo vsan y exercen, segun dicho es, por costumbre inmemorial, ni tienen salario, ni ayuda de costa por ello: pero si algunos Moros se toman en los rebatos por la gente de la ciudad, lleuan su parte conforme a la costumbre.

GIBRALTAR.

[sect. 14] EL gouierno de las cosas de la guerra, y defensa de la ciudad de Gibraltar, quando estaua presente en ella el Mar ques de Santacruz, Alcaide y Capit# de aquella ciudad, tocauale a el, y en su ausencia no a su Teniente que alli dexaua, sino al Corregidor della: y por que entre don Iuan de Oçaeta, Corregidor que fue alli, y la dicha ciudad de vna parte, y el dicho Marques de Santacruz de otra, huuo diferencias sobre ciertos particulares para la defensa y gouierno de aquella plaça, las quales el Rey nuestro señor por su Real cedu la mando determinar, y por ella ent# dera el Corregidor lo que le pertenece en esto, me parecio poner aqui vn traslado de la dicha cedula, que es del tenor siguiente.

[sect. 15] Por quanto auiendose visto en el nuestro Consejo de guerra el titulo, cedulas, y cartas vuestras, y los otros recados que el Marques de S#tacruz nuestro Alcayde y Capitan de la ciudad de Gibraltar tiene, por donde pretende que le pertenece el tener a su cargo la gente de guerra que reside y residiere en la dicha ciudad y fortaleza, y assi mismo la de pie y de acauallo della, y la que mas fuere y acudiere a ella, y t# bien lo tocante a la milicia, y lo anexo y dependiente della, y las peticiones y los otros recaudos que por parte de don Iuan de Oçaeta nuestro Corregidor della y de la dicha ciudad se pre sentaron en el encontrario dello, pretendiendo que todo ello es y ha de estar a cargo de los Corregidores della, y las prouanças que por la vna parte y la otra se hizieron, ha parecido, y por la

presente declaramos y mandamos, que por aora, y entre tanto que otra cosa proueamos, estando y hallando se presente el dicho Marques de Santacruz en la ciudad de Gibaltar, sea y este a su cargo el gouierno de la gente de guerra que residiere en ella, y la de **[657]** a pie y de a cauallo della, y la que mas fuere y acudiere a ella, y lo tocante à la milicia, y lo à ello anexo y dependiente, y que en este caso el nuestro Corregidor, que al presente es, o fuere de la dicha ciudad, no se entremeta en ello, sino en ayudar al dicho Marques en lo que conuiniere; y quando el dicho Marques de Santacruz no estuuiere ni se hallare presente en la dicha ciudad, estè y sea a cargo del dicho Corregidor el gouierno de la dicha gente de guerra, y de la de a pie y de a cauallo de la dicha ciudad, y la q# mas fuere y acudiere a ella, y lo tocante à la milicia, y lo à ello anexo y dep#diente, segun que lo auia de hazer el dicho Marques, si estuuiera y se hallara presente en la dicha ciudad: y que el Teniente de alli, que al presente tie ne, o tuuiere el dicho Marques en la dicha ciudad y su fortaleza, no tenga parte en el gouierno de la guerra en la dicha ciudad, fuera de aquello que es concerniente à la guarda y defensa de la dicha fortaleza, como Teniente de Alcayde della, sin que se entremeta en otra cosa de la guerra. Y en lo que toca à las pretensiones de ambas partes, que particularmente dieron por memorial, para que proueyessemos so bre ellas, declaramos y mandamos, que se guarde y cumpla lo c#tenido en los capitulos que abaxo se diran.

[sect. 16] En quanto à lo que por el dicho Al cayde, y su Teniente, se pretende que los Corregidores de la dicha ciudad no prendan a soldados, artilleros, ni otros oficiales, y por el dicho Corregidor y Regimiento de la dicha ciudad se di ze, que de quarenta años aca estan los Corregidores en possession de proceder contra los tales que delinquieren, mandamos, que estando y hallandose presente el dicho Marques de Santacruz en la dicha ciudad, el conozca de los delitos que cometiere la dicha gente, guardando en los que cometieren los artilleros, la orden que tenemos dada al nuestro Capitan general de la artilleria, y en su ausencia lo haga el dicho Corregidor. Y si estando, como dicho es, en la ciudad el dicho Marques, el dicho Corregidor prendiere soldado alguno, le remita el conocimiento y castigo del al dicho Alcayde y Capitan, como a su Iuez competente, segun y en todos los casos que es obligado por leyes destos Reynos: y q# el Teniente de Alcayde tenga jurisdicion solamente en los soldados diputados para la fuerça del castillo adentro, en los casos que delinquieren tocantes a su oficio: y quando la fuerça estuuiere cercada de enemigos, conozca generalmente en todos los casos contra los dichos soldados para la fuerça del castillo adentro.

[sect. 17] En quanto à lo que assi mismo pretende, que los Corregidores no se entremetan à quitar al Alcayde los auisos de rebatos, y de nauios de enemigos, ni den el nombre à las r#das y velas, ni hagan disparar, sino el Alcayde para auisar à la gente que anda en el campo quando ay nueua de enemigos, y que los dichos Corregidores no se hallen a las pagas de los soldados que esten y estuuieren a cargo del Alcayde, sino el Alcayde mismo: a lo qual el **[658]** dicho Corregidor y Regimiento preten de que los dichos auisos se han de dar primero al Corregidor que al Alcayde, y que el dar el nombre à las rondas y velas pertenece al dicho Corregidor, y que se ha de hallar à las pagas: Mandamos que lo suso dicho haga el Alcayde propietario, estando y hall#dose presente en la dicha ciudad, y en su ausencia della el dicho Corregidor, y que en este caso el Corregidor dè no ticia de los auisos al Teniente del dicho Alcayde.

[sect. 18] En lo que toca à las pretensiones q# assi mismo tienen los dichos Corregi dor y ciudad de Gibraltar contra los suso dichos, en quanto pretenden que los caualleros y vezinos de la dicha ciu dad en los rebatos y ocasiones de la guerra que en ella se ofrecieren, esten à orden y sugecion de los Corregidores, como hasta aqui, y el dicho Alcayde pretende que à el solo pertenece esto, y que està en possession dello: Mandamos, que se guarde y cumpla lo contenido y declarado en el primer capitulo principal desta cedula.

[sect. 19] En lo que assi mismo pretenden, que los soldados que han de assistir, y siru# en la fortaleza, se pongan y paguen por mandado de los Corregidores: Mandamos, que se guarde la costumbre q# en ello se ha tenido.

[sect. 20] Quanto à lo que pretenden, que el Alcayde no salga à los rebatos, sino q# quede assistente en la fortaleza: Mandamos, que se haga conforme à lo determinado en el primer capitulo, y en consequencia dello el Alcayde propio, quando estuuiere y se hallare en la dicha ciudad, salga à los dichos rebatos, y en su ausencia della el Corregidor, y el Teniente: y el Alcayde de alli no salga a ellos, sino que quede para guarda de la fuerça.

[sect. 21] En quanto a lo que pretenden, que quando la ciudad tuuiere nueuas de nauios de enemigos, el Corregidor y Regimiento deuen (como lo han hecho hasta aqui) alistar y apercebir los vezinos, y entender que armas tienen, y proueer lo que conuenga, y señalar a sus Iurados que para ello nombra, las partes y lugares donde han de acudir: Mandamos, que lo haga el Alcayde propio, quando estuuiere y se hallare en la dicha ciudad, y en su ausencia della el Corregidor, y no el Teniente de Alcayde.

[sect. 22] En quanto à lo que pretenden, que quando los vezinos de la dicha ciudad salieren à aguardar en los terminos de lla à los enemigos, y quedandose algu nos en tierra, se fueren los nauios, los Corregidores deuen embiar la gente, y señalar la persona a cuyo orden esten, y que los caualleros que salieren a los rebatos, vayan a casa de los Corregidores, y salgan con ellos, siguiendo su orden, y bueluan hasta dexarlos en ella, y que la gente que en los Veranos, y en tiempos de sospecha se embiare para la guarda y defensa de aquella ciudad, conuendria que estuuiesse a orden de los Corregidores, y no à la del Alcayde: Mandamos, que se guarde lo determinado en el dicho primer capitulo principal, que es, que haga lo suso dicho el Alcayde propio, quando estuuiere y se hallare en la dicha ciudad, **[659]** yen su ausencia della el Corregidor, y no el Teniente de Alcayde della.

[sect. 23] Quanto a lo que pretenden que las llaues de las puertas de la ciudad deu# estar a cargo de la justicia y Regimien to della, y que el Regimiento nombre las personas que las tengan: mandamos, que tenga las llaues el Alcayde propio, estando presente en la dicha ciudad, y no lo estando no las tenga su Teniente, sino el Corregidor, y ponga para la guarda de las puertas personas suficientes, y que les señale salario de los propios de la ciudad, sacando pa ra ello licencia nuestra.

[sect. 24] En lo que pretenden que se deue mandar al Alcayde Marques de Santa cruz, que tenga en la dicha fortaleza los soldados que està obligado a tener en ella a su costa, mandamos que se guar de y cumpla lo contenido en otra cedula nuestra, fecha en el Pardo a treinta y vno de Enero passado. Todo lo qual que dicho es, queremos y es nues tra voluntad que se guarde y cumpla conforme a lo contenido en esta nues tra cedula y en los capitulos della, por aora, y hasta que, segun dicho es, proueamos y ordenemos otra cosa, y para el dicho efeto se notifique esta dicha cedula al dicho Marques de S#tacruz, y assi mismo al nuestro Corregidor y ciudad de Gibraltar, para que cada vno dellos tenga

entendido lo que ordenamos, y para que aya adelante raz# dello, se assiente vn traslado de la dicha cedula en los libros del sueldo de nues tra Contaduria mayor, y se ponga vn traslado signado en el archiuo de la dicha ciudad, y los vnos ni los otros no fagan ende al. Fecha en Madrid a vein te y tres de Hebrero, de mil y quinientos y setenta y ocho años. Yo el Rey. Por su mandado, Iuan Delgado.

[sect. 25] Presupuesto que por la dicha cedula al Corregidor se le dio el oficio y mi nisterio de Capitan, defensor y gouernador de Gibraltar, segun y en los casos que en ella se expressan, estan a su cargo las cosas de la guerra: y es de saber, que quando el Alcayde por auiso de la centinela del castillo se le da, como es obligado al Corregidor, de nue ua de enemigos, segun la corresp#den cia que las torres acostumbran hazer, ordena el Corregidor al Alcayde que dé auiso en la forma vsada, para que en toda la costa se ponga en cobro la gente del campo, y lo enti#dan los nauios de amigos que van nauegando: y si por los auisos de las torres parece necessario salir a rebato, ordena el Corregidor al Alcayde, que conmueua la ciudad con la vsada seña, con la qual, y con otra que a su tenor se haze en la ciudad, se arma prestamente la gente de pie y de cauallo, y salen a la ocasion al galope con el Corregidor, y de buelta le ac#pañan hasta su casa.

[sect. 26] El Corregidor da el nombre que le parece al que le toca hazer la prima, y tambien le da al requeridor, para que se le de a las guardas, y respondan con el, quando el, o el Corregidor las visitare, que ha de ser a desoras cada noche por su persona, como diximos en el ca pitulo passado que lo hazia Augusto Cesar, y no pudiendo, por la de su Teniente, o Alguazil mayor: y quando ay nueua de enemigos, visitan cada noche **[660]** las guardas de la ciudad y de fuera della, quatro Regidores, o personas principales por su ord# de dos en dos, hasta el Alua.

[sect. 27] A todas las guardas, req#ridores, y atalayado res se les paga cada quatro meses delo procedido de tres dehessas que el Rey tiene en el termino de aquella ciudad, sobre la qual renta està situada la dicha paga, que monta al año mil y trezientos ducados, poco mas o menos.

Y como quiera que la fuerça de la di **[sect. 28]** cha ciudad es vna de las mas principales destos Reynos, de la qual se haze c# fiança al Corregidor, està muy obligado a continuo cuydado y vigilancia, acordandosele que por ella el perfido Conde don Iulian metio los Moros en España, [3993]y que por traycion se la toma ron Moros al Rey don Alonso el XI. en cuyo cerco y recuperacion murio de vna landre; [3994]aunque Zurita [3995]enlos anales dize, que Abomelic, hijo del Rey de Marruecos, tomò el castillo de Gibraltar por Iunio del año de mil y trezientos y treynta y tres, por falta de g# te y bastimento que tuno para la defen sa del Vasco Perez de Meyra Alcayde, el qual se le entregò a partido, dex#do salir en saluo a los Christianos, y el Al cayde se passò allende con los Moros: y que no ha muchos años que por descuydo del Corregidor y moradores de la dicha ciudad, segun refiere el Maestro Medina en el libro de las gr#dezas de España, [3996]la entraron ochocientos Turcos el año de mil y quinientos y quarenta por el mes de Setiembre, estando la gente della descuydada de tal assalto, y ocupada en sus vendimias: pe ro vn vezino de la ciudad desde vna to rre sobre la puerta del castillo con vna saeta matò al que lleuaua el estandarte de los Turcos, y luego otro valiente Turco alçò la vandera, al qual tambi# con otra saeta matò el mismo vezino, cuyo nombre quisiera saber, para ponerlo aqui, en memoria de tan honrado hecho: toda via los Turcos decendieron a la ciudad, donde vista la gran resistencia de los ciudadanos, aunque eran pocos los que peleauan, se tornaron

a salir por donde entraron, que fue por do dizen el Corral de Fez, y quedaron muertos en la ciudad algunos dellos.

XEREZ DE LA Frontera.

[sect. 29] EN la ciudad de Xerez de la Frontera ay caualleros de quantia para las ocasiones de guerra, y no puede auer alojamiento de gente de fuera, confor me a cierto priuilegio que la ciudad tiene. Quando ay rebatos es el Corregidor Capitan, y manda tocar a ellos por el auiso que da el atalaya que está en la torre de San Dionisio, y glesia parroquial de la ciudad, aduertida de los que dan otras torres: y a la señal que se haze de San Dionisio salen dentro de media hora con el Corregidor seyscientos o mas de a cauallo por la parte por do se sale al lugar donde ha acudido el enemigo, y corren la costa a la parte do han señalado los de las torres, y suelen **[661]** correr siete leguas en tres horas, y salir mucha gente de pie por su voluntad. Dexa el Corregidor preuenida en la ciudad la guarda que conuiene, y que prouean a la gente de cauallo, y de a pie del bastimento necessario, y la ten ga a punto sin salir de Xerez, para qu# do el embia vn corredor, con quien auisa se le lleue, porque algunas vezes no salen ciertos los rebatos, o los enemigos son y dos, y se tornan luego: y los que suelen hazer daño por esta parte, son Turcos, y Moros de Africa.

CADIZ.

[sect. 30] EN la ciudad de Cadiz los Regidores son Capitanes de la gente della, y ca da vno tiene señalados sus soldados, y forma su compañia de Alferez, oficiales y atambores, y quando parece que conuiene, sale cada noche vna compañia a hazer guardia a la ciudad, dando dos o tres bueltas a la plaça, y disparan los arcabuzes, y entran luego en el cuer po de guardia, que se haze en las casas baxas del Cabildo, y alli estan velando y entreteniendose toda la noche, hasta que es de dia, y de alli salen a visitar las velas, que de ordinario todo el año estan de noche en los sitios que conniene. Y hechas estas visitas, buelue el Capitan con todos los soldados a su ca sa en orden como entraron en la plaça la noche antes. Y el Corregidor de aquella ciudad es superintendente desta gente de guerra, y velas, y las va de noche requiriendo: y todo este gouier no y ministerio, y la artilleria de los baluartes y plaças estan a su cargo. Son fronteros de Cadiz los de Alarache: y est# alerta los Corregidores en la guar da y defensa desta ciudad, acordandose del atreuimiento que los cossarios Ingleses han tenido en su ofensa los años de ochenta y seys: y éste de nouenta y seys, por gran ignauia del Corregidor, y de los moradores della, oluidados de la obligacion que tenian los naturales a defender su ciudad con sabiduria y prudencia, y con armas, **[sect. 31]** por auer sido naturales della los valerosos Emperadores Trajano y Adriano, **[sect. 32]** y q# antiguamente era el estudio de las ci#cias por España, y por los Romanos la escuela de guerra.

PVERTO REAL.

[sect. 33] EN el Corregimiento de Puertorreal es el Corregidor Capitan, y toma muestra a las compañias de infanteria que se hazen de los mismos vezinos, y a los de acauallo, los quales quando conuie ne hazen guardia, y por vna que se ha ze de noche, se entiende si ay enemigos, o no: y quando ay nueuas de galeotas de Argel, o de Alarache manda

el Corregidor, que los Quantiosos salgan por la marina, y el sale con ellos, y visita las centinelas, y esta todo lo que a la milicia toca, a su cargo y gouierno.

LA GRAN CANARIA.

[sect. 34] EN la isla de la gran Canaria, que tambien es de los Corregimientos de la Corona de Castilla, la justicia y Regimiento suelen poner Alcaydes en la fortaleza del puerto de las Isletas, y nombrar el numero de soldados que **[662]** les parece para la guarda della, la qual eleccion hazen cada año por Nauidad: y assi mismo ponen guardas de los puertos y atalayas donde conuiene, los quales dan auiso de los nauios y velas que parecen, con que se aduierten otras torres y atalayas, conforme a la seña y orden que les està dada por el Gouernador y Capitan general. As si mismo el dicho Ayuntamiento n#bra artilleros para las fuerças que ay, a los quales todos, Alcaydes, soldados, artilleros, guardas, yatalayas, paga la ciudad de sus propios, sobre lo que su Magestad suele librar para ello por algunos años, que es las pen as de cama ra del juzgado ordinario de la isla. T#bien nombra el Regimiento Capitanes de ordinario a Regidores.

Assi mismo suele hazerse alarde general, y llamamiento por toda la isla, y viene cada lugar con su Capitan, van dera y compañia, saluo que el lugar pequeño se junta con otro, y todos suel# juntarse en la ciudad de las Palmas, q# es la cabeça, donde el Gouernador, y dos Diputados por ante el escriuano de Cabildo tomauan la lista de gente y armas.

Los vezinos de ciudad velan por se manas las fuerças y caletas, y puertos, y ay sus sobrerrondas de a cauallo, que las visitan y requieren.

Despues que murio Pedro Ceron, cauallero del habito de Santiago, natural de Seuilla, que fue Capitan general de aquella ciudad y isla, se ha dado titulo desto mismo a quatro Gouernadores que despues aca ha auido, y con mas ventajas, porque en las cosas tocantes a la guerra no tenia el Audiencia que alli reside, jurisdicion ni otro tribunal alguno, sino el Consejo de guerra, como se vio quando se quiso entremeter a impedir la prision que don Martin de Benauides, Gouernador y Capitan general, hizo de Bernardino de San Iuan, Regidor y Capitan en aquella ciudad, y a instancia del dicho General dio el Consejo de guerra cedula y sobrecedula, inhibiendo a la Audiencia, para que no conociesse de negocios de guerra, y dexasse hazer al General. Y en tiempo del Capitan y Gouernador C#gas sobre el castigo de vn cabrero por cosas de guerra, no quiso conocer el Consejo Real, y el de guerra tratò de llo. Y otras tales cedulas se concedieron tambien en tiempo del Capitan Aluaro de Acosta, vltimo Gouernador y General de aquella ciudad y isla, mi deudo, cuya buena cuenta y muchos seruicios en la guerra y gouiernos, correspondiendo a su noble sangre, le hizieron digno de su buena fama.

Con la nueua prouision que su Magestad hizo del oficio de Presidente de aquella Audiencia, y de Capitan ge neral de aquellas islas, en don Luis de la Cueua y Benauides, señor de Velmar, cauallero del habito de Santiago, se inouo el exercicio de las cosas de la guerra, que tocaua a los Corregidores dellas, y les quedo solamente el gouierno y la administracion de la justicia, y lo tocante a la guerra estaua a la orden del dicho General: pero despues este año de 94. su Magestad ha m#dado **[663]** que en la dicha Audien cia aya Reg#te Letrado, como solia: y en la prouision de Gouernador de aquella isla, que se ha dado al Capitan Aluarado, se ordenò que las cosas de la guerra se hiziessen y estuuiessen de la forma y orden que estauan antes que el dicho don Luis de la Cueua fuera alli.

TENERIFE.

[sect. 35] Siete son las islas que los antiguos llamaron las Fortunadas: la gran Cana ria, Tenerife, la Palma, la Gomera, el Hierro, Lançarote, y Fuerteuentura. Las tres primeras son del Rey nuestro señor, y suya la prouision de ministros de justicia, y guerra. Del Conde de la Gomera, decendiente de la antigua casa de Bouadilla de Medina del Cam po, solar nuestro, son las islas de la Gomera, y del Hierro: y las de Lançarote, y Fuerteuentura, son del Marques de Lançarote, los quales las gouiernan y defienden en paz y justicia, y en las ocasiones de guerra. En las islas de Teneri fe y la Palma solia auer vn Capitan ge neral nombrado por el Rey nuestro se ñor, y el primero fue Alonso Fernandez de Lugo, que las ganò, y tuuo titu lo de Adelantado, y despues otros sus decendientes, hasta don Luis Fernandez de Lugo, que fue el vltimo: despues aca han estado las cosas de la guerra a la orden de los Gouernadores que alli han ydo a administrar justicia, segun y como de antes las tenian los Capitanes generales.

Los cossarios que suelen acudir a aque llas islas son Franceses, e Ingleses, que de ordinario las frequ#tan, y passan por ellas a las islas de Cabo verde, y a las Indias. Algunas vezes han ydo Moros de Berberia, y Turcos a la isla de Lançarote, y la han saqueado, porque desde S# Bartolome, que es en Berberia, ay has ta alli diez y ocho leguas.

[sect. 36] En Tenerife ay las fortalezas y prouision que conuiene de artilleros, guardas, y centinelas, que dan sus auisos de dia y de noche, y quando ay rebato, acude la gente a la parte y lugar que el gouerna dor, Alcaldes, y Capitan, les ordenan, porque en toda la isla ay exercicio de milicia entre los vezinos: para lo qual residen en ella por orden de su Magestad dos Alferezes y Sargentos cerca de la persona del Gouernador, y a su or den. Nombranse en el Ayuntamiento Capitanes, algunos Regidores, los qua les tienen sus vanderas, pifaros, y at#bores de la ciudad, y ellos eligen oficia les para sus compañias, que son de la gente de la tierra.

[sect. 37] La isla de la Palma se gouierna por vn Teniente puesto por el Corregidor de Tenerife, y para alli se da aparte titulo y prouision de por si, y de vna isla a la otra se despacha por requisitoria. Esta isla es fuerte de suyo, porque la costa es muy braua, y el desembarcadero no seguro para pilotos no praticos. La ciudad principal della se llama Santa cruz: tiene buenas fortalezas, bien pro uey das de fina, y gruessa artilleria, y de muchas armas y pertrechos de guerra, cuyo Alcayde eligen justicia y Regimiento al principio de cada año: y el Teniente de Gouernador le toma el **[664]** pleyto omenaje, y ay soldados de guar nicion, y velas, a los quales visita el Teniente las mas noches, y se halla al hazer refinar la poluora, y en efeto le toca visitar todo lo que està a cargo del dicho Alcayde a todas horas, y si en el, o en los lombarderos, soldados, guardas, o en otra persona halla descuydo, lo castiga, como lo hizo el Licenciado Yñez Borreo, Teniente que fue en aquella isla de don Iuan Aluarez de F# seca Gouernador della, que sospech#do el descuydo de las velas, y entrando con recato para no ser sentido, y hall#do durmiendo dos o tres dellas, los pr#dio, y con sumario processo los hizo luego colgar en la plaça en sendas cestas, donde amanecieron puestos, y lo estuuieron todo el dia, con otras penas y destierro en que los condenò. Ay t#bien en esta isla exercicio de milicia, a la qual assisten vn Sargento, y Alferez, segun diximos que los ay en Tenerife.

[sect. 38] Tambien nombran el dicho juez y Ayuntamiento, Capitanes, Regidores principales, y ellos nombran sus oficiales, y por calles tienen diuididas y conocidas sus compañias en la ciudad, las quales siempre estan apunto pa ra las ocasiones, y quando se

ofrecen, acuden con las demas compañias de a pie y de a cauallo a la isla, de la parte y por la orden que manda el dicho Teniente: el qual tambien haze cada año por lo menos dos alardes, y reseña general de la gente de guerra, por la orden que se haze de los quantiosos de la Andaluzia, y para esto manda echar sus bandos, y en poco mas de veynte y quatro horas tiene junta toda su g#te y criados, Maestres de campo, y dos Sargentos mayores: y a estos alardes concurren todos los caualleros y gente principal, que no estan impedidos, y se haze lista por ante el escriuano de Cabildo, de la gente y armas, y todo està a ord# del dicho Teniente de Gouernador, y General: y medi#te esta buena orden y cuydado, en treze de Noui#bre del año passado de mil y quini#tos y ochenta y cinco, el Lic#ciado Palacios, Teniente del Capitan y Gouernador Laçaro Moreno de Leon, defendio valerosam# te la dicha isla del atreuido cossario Fr#cisco Draque, el qual con gran armada estuuo dentro del puerto principal della, y no solo def#dio a su gente el desem barcadero, pero en ella y en sus nauios le hizo daño muy crecido.

BILBAO.

[sect. 39] EN la villa de Bilbao, y Corregimi# to de Vizcaya, està a cargo del Corregi dor el proueer a las ocasiones que se ofrecieren de cossarios, que suelen salir de la Rochela, y ocurrir a hazer daño en Por tugalete, que es el puerto de Bilbao, adonde, quando ay auiso dello, suele el Corregidor acudir con gente de la tierra: y en esto ay pocas ocasiones, porque el Capit# general de Fu#terrabia, que està en S#sebastian, tiene a su cargo principal la de fensa de aquellas entradas.

LAS QVATRO VIllas de la mar.

EN el Corregimiento de las quatro villas de la costa de la mar, que son **[665]** Laredo, Santander, Castro de Vrdiales, y San Vicente de la Varquera, est# a cargo del Corregidor las cosas de la guerra, y es Capitan en ellas. La gente de la tierra haze las guardias y centine las necessarias contra los cossarios de la Rochela. El proueer las armadas de vituallas, o municiones, hazelo el Corregidor, por especial comission que para ello suele embiarsele.

PROVINCIA DE Guipuzcoa.

[sect. 41] AL Corregidor de la prouincia de Guipuzcoa, para defender y socorrer las fuerças y puertos della, le toca guar dar la orden siguiente. Quando se entiende que Franceses o de otras naciones vienen a quemar, o robar alguna villa, o a ofender alguno de los presidios que ay en Fuenterrabia, y Sansebastian, por auiso que da el General de llos, o si por otra via se tiene noticia, manda el Corregidor llamar al Diputado general de la prouincia, que assis te donde reside el Corregidor, y al Ayuntamiento de aquella villa, y hazen su cabildo (que llaman prouincia, porq# la representan, y ordenan y proueen en su nombre) y alli el Corregidor propo ne la necessidad que se ofrece de socorrer el passo de Francia, o alguna de las dichas fuerças, y pareciendo necessario, se acuerda que la prouincia se leu# te y ponga en arma, y se ocurra a defen der y ofender donde y como conuenga. Este llamamiento de guerra se llama alli Leuantada general, padre por hijo, porque en los llamamientos man da el Corregidor que vayan todos a la guerra, padre

por hijo, y hijo por padre que estuuiere ausente, oimpedido. Esto assi acordado por el Corregidor y la prouincia, el Corregidor es el ministro y caudillo para leuantar la gente de la prouincia, y ordenar lo que ha de hazer, y despacha mandamientos a las villas, y valles, y vezinos dellas, para que con sus vanderas y armas en ord# de guerra, acudan a la parte que les señala, para resistir y ofender al enemigo. Y en esto de leuantar la gente no tiene ninguna mano el General, ni lo puede mandar en general ni particular, y si lo mandasse en particular, no le obedecerian sin interuencion del Corregidor, a quien la tierra mas en esto acude y reconoce.

Ha se de presuponer, que en todas las villas y valles de aquella prouincia, que tienen entera jurisdicion, que son treynta y dos, el Alcalde ordinario de cada villa, o valle, y donde ay dos, el mas antiguo en la eleccion, es Capitan de la gente de su villa, o valle, por costumbre antigua: y si el tal Alcalde es viejo, o impedido, o inutil, el con su Regimiento nombran por Capitan a vn vezino de la dicha villa.

Vistos los dichos mandami#tos del Corregidor, luego todas las villas y va lles tocan las campanas de rebatos, segun la costumbre, a cuyo repique y llamamiento, se junta y congrega con breuedad la gente dellas, y de las caserias, y puesta la vandera en la plaça, y tocadas las caxas, y pifaros, el Capitan y oficiales dan or-**[666]**den que salga luego la gente, y marche a la parte que el Corregidor tiene mandado, adonde el assi mismo acude acompañado de alguna gente principal: y es de saber, que en virtud de los dichos mandamientos van con la gen te de cada villa, o valle, vna o dos perso nas con poder de su concejo, para assistir y hazer sus ayuntamientos, y acordar con el Corregidor las cosas de la guerra, como se haze y ordena en aq#l lugar. Toda esta gente va bien armada de arcabuzes, picas, cosseletes, y morriones, y en algunas villas ay armerias de concejo, para prestar al que a caso no las tiene.

La dicha gente se prouee y mantiene a costa de sus villas, y valles, porque al gunos lugares señalan tantos reales a cada soldado cada dia para su sustento, y otros se proueen desta manera. El q# queda por Alcalde de cada lugar, c#for me al numero de soldados que salieron del, embia cada quatro o cinco dias los va gages necessarios con vituallas: en lo qual ay tanto cuydado y orden, que se pro ueen de mantenimientos, sin que aya falta, ni el Corregidor tenga necessidad de empacharse en ello: y lo que gastan los dichos pueblos en las vituallas, y en estas ocasiones, es de sus propios, y si no los tienen, toman dineros a censo, y para ello da licencia el Corregidor, por la vrgente y repentina necessidad: y los que dan dineros, se satisfaz# y contentan con la dicha licencia por bastante justificacion. Los hombres ricos y principales de los dichos pueblos gastan de sus haziendas, y sustentan algunos soldados a su mesa, sin pedir nada a sus pueblos.

Despues que la gente de guerrallega al lugar señalado que ha de ser socorrido, comiença a gouernarla el Capitan general, con comunicacion del Corregidor, sin que el vno estè subordinado al otro en cosa alguna. Las naos visita el Corregidor, y no el Capitan ge neral, sino fuesse alguna estrangera, y esto para entender si lleua otras cosas que parezca a guerra, pero no para poder tratar si trae o saca cosas veda das.

[sect. 42] En lo que toca a la jurisdicion y conocimiento de las causas, los dichos General y Corregidor se han desta ma nera, que en todos los negocios, assi ciuiles, como criminales, que se ofrecen entre los naturales, o no naturales, sien do paganos (que es no soldados) proce den y libran las justicias ordinarias de las villas y valles, si preuienen, o el Corregidor dela prouincia, que alli llam# juez vniuersal, que es superior a ellos en grado

de apelacion, nulidad, o agrauio, o simple querella, assi de sent#cia difinitiua, como de interlocutoria: y en este caso no interuiene ni procede el Capitan general. Pero los negocios ciuiles y criminales que suceden de sol dado a soldado, el General los oye y determina; y si algun soldado tiene que pedir algun negocio ciuil contra alg# natural, o el natural contra algun soldado, aunque sea de los que actualmente estan en aquellos presidios siruiendo, conocen y sonjuezes competentes dellos las justicias ordinarias, y Corregidor, de los quales se apela para el ay#tamiento, o a Valladolid.

[667] **[sect. 43]** Mas si a caso algun soldado riñe, hiere, o mata algun natural no soldado, o al reues, y las justicias ordinarias, o Corregidor preuienen de oficio, o apedimi# to de parte, son juezes competentes, assi contra el pagano, como contra el sol dado, con tanto que si el delito es tal, porque se deua imponer pena de muerte, o mutilacion de miembro al soldado, se han de acompañar para la sent# cia difinitiua con el dicho Capitan ge neral, y son ambos juezes de las tales causas: y si de sus sentencias se apela, ha de ser para los superiores del juez que preuino, que son los Alcaldes de la Chancilleria de Valladolid: y si deste mismo negocio preuino el Capit# general, tambien se acompaña con vn Alcalde ordinario, o con el Corregidor para la difinitiua, en caso que el pagano por el tal delito merezca pena de muerte, o mutilacion de miembro; de cuyas sentencias se apela para el C# sejo de guerra, atento que preuino el General: y esta orden y concordia de proceder en los negocios de mixto fuero està dada por vna prouision Real del Emperador don Carlos, y sobrecarta della, que alli se llama carta partida, o concordia, y se praticò assi en tiempo del Licenciado Gomez de la Puerta, Corregidor que fue de aquella prouincia, en vna quistion sucedida entre vnos hijos de vezinos de San sebastian, contra vnos soldados hijos del Capitan Esquiuel, Alcayde del castillo de Sansebastian, por resolucion y mandato del Consejo Real de justicia y de la guerra: y otra vez tambien se praticò, defendiendole el General Garcia de Arze, que no entrasse libre mente en el Castillo de Fuenterrabia a buscar vn delinquente, y en otros ca sos de que ay cedulas Reales y executorias en el archiuo de Guipuzcoa: y lo mismo se ha praticado y guardado en tiempo de otros Corregidores.

CORVÑA Y BEtanços.

[sect. 44] EN el Corregimiento de la Coruña y Betanços le toca al Corregidor vi sitar las centinelas y postas de las com pañias que alli ay, assi de la ciudad, comode la jurisdicion: aun que esto està a cargo principal de los Capitanes dellas, que son algunos embiados por el Rey, y otros nombrados de la tierra por el audiencia, con los quales ay qua tro Sargentos praticos, que disciplin# en la milicia a los de la tierra: lo qual todo està a orden del Gouernador y Capitan general de aquel Reyno, y Presidente de aquella audiencia, que ya està junto en vna persona y cabeça, en lugar del Regente que solia auer en ella. Los enemigos que suelen acudir alli, son de la Rochela, que pued# venir de la noche a la mañana, y de Inglaterra en tres dias.

VAYONA.

[sect. 45] EN el Corregimiento de la villa de Vayona de Galizia no ay ministerio de guerra que toque al Corregidor, porque los Capitanes que alli ay, y to do lo que toca a la milicia, està subordinado al Gouernador y Capitan ge-**[668]**neral de aquel Reyno: y assi aunque

quando auia Regente Letrado en la audiencia de Galizia, los Corregidores de Vayona leuantauan la gente de guerra de la tierra, y hazian los alardes; pero ya el dicho General tiene el gouierno en todo, y a orden del Rey, o suya, haze el Corregidor lo que se le embia amandar, sin que de su oficio le toque particular ministerio.

LOGROÑO.

[sect. 46] Falt#do Virrey en Nauarra, suele el Corregidor de la ciudad de Logroño hazer el oficio de Virrey y de Capitan general, como lo han hecho muchos Corregidores por mandado del Rey nuestro señor, y entonces el Corregidor ha de residir en la ciudad de Pamplona, y no lleua gajes algunos, mas de que estando algun tiempo en la ad ministracion del oficio, su Magestad suele mandar dar ayuda de costa al tal Corregidor. Algunas vezes se ha diui dido el dicho cargo, encomendando el oficio de Virrey y Gouernador al Regente del Consejo de Nauarra, y el de Capitan general al Corregidor de Logroño, sin darle salario, como dicho es. El vso y oficio de Capitan general es segun las ocasiones se ofrec# de Francia, porque el Reyno de Naua rra està obediente al Rey nuestro señor, è incorporado en los Reynos de Castilla. El Corregidor haze alardes de la infanteria de la tierra, quando le parece, o el Rey lo embia a mandar, y està subordinado como Capitan principal de las fronteras de Nauarra, a las ordenes del dicho Virrey, si por particular mandato de su Magestad se le ordena, y no de otra manera.

EL PRINCIPADO de Asturias.

[sect. 47] EN el Corregimiento del Principado de Asturias el Gouernador haze en todos los puertos y marinas el oficio de Capitan general de la gente de la tierra que las defiende; y este titulo està introduzido por antigua cos tumbre, y porque el Gouernador n#bra en los tales pueblos capitanes y oficiales de la milicia a vezinos dellos, los quales leuantan la gente, quando se ofrece ocasion, y hazen lo demas q# les toca para ella. Los Corregidores, o sus Tenientes hazen reseñas y alardes desta gente, quando les parece, para visitar la gente y armas, para cuya dis ciplina y exercicio ay Alferezes con sueldo del Rey, librado en las penas de camara de aquel partido, los quales por sus patentes estan subordinados al Corregidor, y han de assistir en los presidios donde el les ordena, sin que tengan otro ni mas ministerio de lo dicho: y en esto los vezinos tienen obligacion de obedecerlos, y la justicia de castigarlos sino lo hizieren. Estos visitan las centinelas y guardas que s# de la tierra, y de sus culpas y descuydos auisan a la justicia, para que los castigue.

[sect. 48] Los puertos y lugares de marinas deste Corregimiento son Llanes, Riba desella, Villauiciosa, Lostaçones, Xixon, Candas, Luanco, Auiles, Cudi-**[669]**llero, Prauia, Luarca, Nauia, Tapia, las Figueras, Castropol, el castillo de San martin, y Muros, adon de, hecha señal por las ahumadas, se juntan de los concejos conuezinos, quando ay necessidad, buen numero de gente contra los cossarios Ingleses, que suelen infestar aquellas mares.

BIVERO.

[sect. 49] En el Corregimiento de la villa de Biuero, y en la tierra y puertos sitos en el Condado de Fuensaldaña, y en el Obispado de Mondoñedo, haze el Corregidor el oficio

de Capitan general, por orden y titulo que le da la audi# cia de Galizia, que alli llaman Capitan mayor: y los puertos principales de su cargo son por la parte de Ponien te Biuero, Cyllero, Area, Io#ces (que es del dicho Conde) Portocelo, Sancebrian (que son del dicho Obispado) y otros hasta Ribadeo, que es el vltimo puerto de Galizia. Por la parte de Leuante son Grayal, Sanjuan, el Vicedo, Vares, hasta los Aguilones, que llam# de Santa Marta, que es del Marques de Astorga.

En toda aquella tierra y puertos n# bra el Corregidor Capitanes y oficiales para las cosas de la guerra, los quales estan a su orden y llamamientos, y acuden quando y adonde se les manda, y hazen su cuerpo de guardia, donde el Corregidor està, o en su casa, y alli se hazen los alardes y muestras, quando el Corregidor lo manda, y no de otra suerte: y al Corregidor vien# los auisos de enemigos, y el los embia a las feligresias en que estan repartidas las compañias, y a los pueblos de su cargo, y en dos dias se juntan en la morada del Corregidor buen numero de gente armada, y de alli acuden a la defensa y ocasion, acaudillados del dicho Corregidor, sin que el Sargento mayor, que alli ay por el Rey nuestro señor, t#ga jurisdicion, ni mas ma no de para hallarse en los alardes, y dis ciplinar la gente en el vso y exercicio de las armas; porque el Corregidor vi sita las guardas y velas, y castiga a los que en ellas, y en los alardes y otras obligaciones hazen faltas. Los alardes de la gente del Vicedo, por ser puerto, y que no le desamparan, se hazen alla; y los de tierra de Muras, Rupar, y Losada, por estar seis leguas de Biuero, lo mismo, y el Corregidor va, o embia persona a tomarlos.

Los enemigos que hazen daño en aquellas partes son cossarios Ingleses, los quales se recogen en las dos puntas, que llaman Vares, y Sancebrian, q# estan metidas a la mar, frontero vna de otra, y de alli acometen a los nauios que passan necessariamente entre ellas. Parala guarda destos passos parece q# crio Dios dos montes altos, el vno en tre Ioances y Porticelo, el qual com# mente se guarda y vela por los de Area y de Ioances, y el Corregidor lo manda. Este monte se llama el Faro de Area. Ay otro monte junto al Vicedo, que tambien llaman el Faro de Vicedo, el qual velan los vezinos y vassallos de la tierra del Conde de Fuensaldaña, lo qual todo gouierna el dicho Corregidor de Biuero, sin salario ni **[670]** ayuda de costa, que la auria bien menester.

GRANADA, MOtril, y Almuñecar.

[sect. 50] EN la villa de Motril, y ciudad de Almuñecar, que son del Corregimi#to de Granada, ay gente de guerra, c# duzida por su Magestad, la qual esta a la orden de su Capitan y Cabo que alli residen con titulo Real, sin que el Alcalde mayor de aquel partido tenga ministerio alguno ni gouierno en las cosas de la guerra, por que estan subordinadas al General de aquella costa, y los dichos Capitanes ponen y visitan, y aun preten den castigar las centinelas y postas por comission de su General, y assi por su orden se toca la campana de la vela, que està en la yglesia (que es la fortaleza de Motril) y la caxa de rebato, y se da auiso a la justicia de que ay enemigos, para que preuenga y ponga en arma a los vezinos, los quales acuden luego a casa del Alcalde mayor, y alli aguardan lo que les ordena, cuya obligocion es guardar con gran vigilancia el pueblo, y cerrar las puertas y postigos, y guardar el las llaues, y ponerse en vna de las puertas, o en la plaça con vn cuerpo de guardia, para resistir y ofender al enemigo, sin obligacion de salir fuera. El que latiene es el Capitan que gouierna, q# luego que tiene noticia del rebato, ha de salir con su gente de sueldo a guar dar la marina, y correr los rebatos: y si ha menester socorro,

le embia a pedir al juez, con auiso de lo que se va ofreciendo, para que estè con cuidado: el qual se lo embia, y assiste a la defensa de su plaça.

[sect. 51] En lo que toca a la jurisdicion, para el castigo y negocios de soldados ay prouision Real de c#cordia sobre ello entre el General y la justicia ordinaria, la qual se guarda. Pretende alli el General nombrar vn Auditor, so color de assessor, y porque sobre esto sue le auer diferencias entre la justicia ordinaria, y el, tomase por medio, que el General nombre por su assessor al Teniente mayor, el qual lo aceta, y assi conoce indistintamente de todos los ne gocios contra soldados, y cessan com petencias de jurisdicion.

SALOBREÑA.

[sect. 52] La villa de Salobreña, que es del mis mo partido, tiene vna muy buena fortaleza con mucha artilleria y guarnicion, y la defensa della y de la villa està de algunos años a esta parte a cargo del Alcayde, porque solia gouernarlo el Capitan de infanteria de Motril:

ALPVIARRAS, Adra y Verja.

[sect. 53] EL Alcalde mayor de las Alpujarras, que es vno de los Tenientes que pone el Corregidor de Granada, por ser de su jurisdicion, tiene obligacion de socorrer las villas de Adra y Verja, que Adra es el vltimo pueblo del Corregimiento de Granada, y Verja dos leguas la tierra a dentro hazia el Alpujarra, en las quales ay la guarni-**[671]**cion y centinelas necessarias, a orden de los Capitanes que lo gouiernan, los qua les teniendo nueua de enemigos, estan obligados a embiarla al dicho Alcalde mayor, para que aperciba los pueblos del Alpujarra, y con se gundo auiso del rebato, y de que es necessario embiar socorro, haze el Al calde mayor llamamientos, y embia ordenes a los concejos que le parece, y estos con mucha breuedad acuden donde el juez les ordena, el qual n#bra a vna persona, a cuyo cargo esten, el qual los lleua a Adra, o a Verja, segun el auiso que tienen, y alli estan todos a orden del Capitan que gouierna.

RONDA.

[sect. 54] LA ciudad de Ronda acude al socorro de la costa de Gibraltar, y Marbella, Malaga y Estepona, y assi en ella estan nombrados por Capitanes cinco Regidores para cinco colaciones en que esta repartida, a cada colacion vn Regidor por Capitan, y vn Iurado por Alferez, los quales por acuerdo de la ciudad visitan cada año los vezinos de las dichas colaciones, y si tienen armas suficientes: y teniendo auiso que en la costa ay nauios de enemigos, en especial de Marbella, y Estepona, y la Fuengirola, que son del mismo Corregimiento, la ciu dad comete a los dichos Capitanes que alisten y visiten sus colaciones, y mandan poner guardas en el puerto de la Fuenfria, que es a la mitad del ca mino, que se correspondan con otras que ponen de la dicha Marbella, para que auiendo alguna necessidad, den luego auiso a la ciudad, con el qual manda el Corregidor leuantar la gen te, el qual sale luego a la plaça puesto apunto de guerra, y con el todos los caualleros, y la gente mas principal a porfia, y con mucho cuydado, sin reseruarse nadie, y acompañan al Corregidor, guardando su orden, el qual sale con su estandarte, que saca el Alferez mayor, y con el va la demas gente de las dichas colaciones, que acuden

a sus Capitanes: y por la misma orden corren el rebato muy apriessa házia la parte que ay necessidad. En lo que toca a si la gente de Ronda ha de estar a la orden del Capitan de Marbella en llegando alli, digo que a dos Corregidores de R#da ohi dezir en presencia del Capitan de Marbella, que auia de estar a orden del Corregidor, y el Capitan les dixo que no sino al suyo, por que no auia de auer dos cabeças: y ellos dixeron que assi se auia praticado, ser la cabeça el Corregidor. Tambien se aduierta, que tiene Ronda cedula Real para que el Corregidor prouea como y quando la gente della ha de assistir en presidios.

MARBELLA, Y Estepona.

EN la ciudad de Marbella, que es Corregimiento con la dicha ciudad de Ronda, el General de la costa del Reyno de Granada gouierna la gente de guerra de apie y de cauallo, que son vezinos de la tierra, pagados por el Rey nuestro señor; y tambien gouier-**[672]**na los presidios de Fuengirola, y de Estepona, y pone vn Cabo en cada vno, y visita las centinelas de las torres que ay en aquel paraje. Lo que esta acargo del Corregidor, es guardar a Marbella y a Estepona, y meter gente en ellas quando conuenga, la qual, y la de la tierra estan a la orden del Corregidor, y no del Capitan: y en tiempo de necessidad poner centinelas, y dar socorro adonde y quando sea necessa rio: y esto se haze a costa de las dos ciu dades. Los enemigos fronteros son Tetuan, que estarà veynte leguas de trauessia, y otros cossarios de Berueria, que suelen correr aquella costa.

[sect. 56] En lo que toca a la jurisdicion, entre el Corregidor y Capitan solia auer compet#cias, y sobre ellas se ocurrio al Consejo, y yo huue la relacion dellas, y lo proueydo por su Magestad, que es del tenor siguiente.

TRASLADO DE la consulta y auto que salio en el negocio de la ciudad de Marbella con el Capitan Gaspar de Alarcon y consortes.

La ciudad de Marbella tiene vna prouision del Consejo del año de qui nientos y catorze, por la qual se manda, que el Corregidor de aquella ciudad y justicia conozca y castigue los delitos que cometieren los vezinos. El año de setenta y quatro con ocasi# de la rebelion del Reyno de Granada, se dio orden, como entre soldados auian de conocer las justicias Reales, y vno de los capitulos dize, que quando algun soldado ofendiere al que no lo es, y estuuiere donde el Capitan ge neral, o su Teniente residiere, le acusen ante el: pero quando estuuiere en qualquier otra parte ausente del Capitan general, o su Teniente, el juez ordina rio del lugar donde acaeciere, le pueda prender y castigar despues.

Don Hernando de Mendoça, a cuyo cargo es la guarda de la costa de aquel Reyno, por Hebrero de ochenta y siete en el Consejo de guerra pidio que en declaracion del capitulo re ferido, que da jurisdicion al Capitan general, o su Teniente, que se entienda ser Teniente qual quiera de los Ca pitanes, y alli se mando, que el Capitan que tuuiere nombramiento, o co mission del General, pueda conocer conforme a la comission dicha.

La ciudad de Marbella pretende se le ha de guardar la prouision del año de catorze, sin embargo de todo lo demas referido. Dio ocasion a esto, querer conocer el Capitan de Marbella de los delitos cometidos por vnos sol dados vezinos y oficiales en aquella ciudad, cuyas causas son, contra Iuan Lopez sastre, porque estando pre so por palabras

dichas a otro vezino, quebrantò la carcel, y resistio al alguazil que le queria boluer a prender: contra Damian Hernandez por heridas que dio a su muger: contra Pedro Hernandez Ahumada, por querella de Be nito Hernandez, que lo hallò con su muger, y le lleuò muchos bienes, y re sistio la justicia: contra Alonso Sanchez por hurtos: contra Pedro de la **[673]** Torre, porque quitò al Alguazil que lleuaua vnos Gitanos: y ay otros muchos processos presentados contra ve zinos soldados, de delitos que han co metido enormes, y resistencias y heri da de alguazil.

Dize Marbella, que es tanta la libertad de los vezinos con nombre y titu lo de soldados, que el lugar està de ordinario alborotado, y por ser pequeño, todos quieren ser soldados; de que cada dia se siguen inconuenientesy des assossiegos.

El Capitan pretende, que esto se ha de remitir al Consejo de guerra, donde està y ha estado èste caso determinado, assi por la prouision del año de setenta y quatro, como por la dada en fauor de don Fernando de Mendoça el año de ochenta y siete. Està sustanciado esto entre Marbella, y el Capitan, y el señor Fiscal, que salio a esta causa, fauoreciendo y ayudando la pretension de Marbella, suplicando de la cedula Real dada sobre la declaracion de quien se entienden ser Tenientes de Generales.

Visto en el Consejo, se mandò poner en consulta, con parecer que se haga lo que Marbella pide. Proueyer#lo los señores don Pedro Puertocarrero, don Lope de Guzman, Bohorques, Texada, Amezqueta, Agreda.

En catorze de Mayo consultose c# su Magestad, y mando que se haga c# forme al parecer que da el Consejo, y pide Marbella.

[sect. 57] En lo que toca a los assientos y preeminencias entre el Corregidor y su Teniente de Marbella con el Capitan della, no ay competencia, porque pre cede el Corregidor y su Alcalde mayor.

SVMARIO DEL capitulo quinto.

SI es traycion dar armas, o otros pertrechos de guerra, o bastim#tos a los enemigos, y de la pena dello, num. 1 .

Si comete traycion el que sabe y no reuela la Saca de cauallos, o armas, o otras cosas de guerra para los enemigos, num. 2 .

Del premio que se da al que reuela la Saca de cosas vedadas, num 3 .

La guarda de los puertos aquien se en comendaua y encomienda, num. 4 .

Corregidores de lugares de puertos co noc# de cosas vedadas y es plenissima la jurisdicion del Corregidor, n. 5 .

Corregidor del puerto si puede castigar al que delinquio en lamar, num. 6 .

Corregidor de puertos, si nombra guar das para ellos, y de las diuersas costumbres que en esto ay, num. 7 .

De la calidad de las guardas de puertos, y de sus culpas, num. 8 .

Guardas de puertos, como puedenvisitar las cargas que se passan, y las per sonas, y no les deuen resistir, nu. 9 .

Si son libres de pena el Alcalde, o guar das de puertos matando a los sacadores que se les resisten, num. 10 .

[674] El que resiste a las guardas de Aduanas, si podra ser condenado como de fraudador de los derechos, ibid.

Pesquisa si se puede hazer sobre quien saco fuera del Reyno armas, ò otras cosas vedadas, num. 11 .

Passador de cosas vedadas, si deue ser apreh#dido para ser castigado, o bas taser conuencido, num. 12 .

En delito de Sacas si es necessaria con sumacion del, o basta auerlo intentado, num. 13 . 14 . 16 . y 17 .

El yr por trochas, y camino desusado, si es prouança bastante de fraude, y el que passa adelante de do se cobra la Aduana, si es visto querer defraudarla, ibid.

Quales son indicios vehementes de la Saca vedada, num. 15 .

El ess ento de pagar derechos, si vapor trochas y camino escondido con mercaderias agenas, fingiendo ser suyas, si las perdera, ibid.

El que se boluia con la cosa vedada el camino a tras, si se escusarà de la pena de sacador, num. 18 .

Aduertencia al Alguazil, que nose apressure a hazer la den#ciaci# del descamino antes de tiempo, nu. 19 .

Las penas de las Sacas vedadas, si se executar# contra los que las metie ron y tienen en estos Reynos, nu. 20 .

Si el passador perdera las cosas permitidas que passa con las vedadas, o dezmeras, num. 21 .

El que por no hallar cobrador sevasin pagar el portazgo, o Aduana, que pena tiene, ibid.

Passador de cosas vedadas, si sera punido, si se las robaron, nu. 22 .

En la prohibicion de sacar pan, si se c#prehende el sacar ceuada, harina, o pan cocido, num. 23 .

Quando huyen los passadores, como sefulminara el processo para execu tar en lo que toca al descamino, y presa, num. 24 . 25 . 26 . 29 . y 30 .

Las cosas desamparadas, o tomadas en la guerra, con que breuedad y forma se reparten, num. 27 .

Sentencia si puede darse contra el ani mal que haze el daño, o contra la cosa que cayo en comisso, nu. 28 .

El señor del nauio, o de la bestia en que se saca la cosa vedada, si la perdera, num. 31 .

Los sacos y aparejos en que van las cosas vedadas, si se pierden, num. 32 .

El padre, o el amo si pagara por el cria do, o hijo sacador, num. 33 .

Corregidor para prender los sacadores de que gente puede ayudarse, numer. 34 .

Corregidor vse de recato en la visita de los nauios, num. 35 .

No consienta el Corregidor que se exceda de las licencias de Sacas de trigo, ni alargue las licencias de dinero para los gastos dello, numero. 36 . y 38 .

[675] Corregidor no lleue derechos por la ocupacion, y auiamiento de trigo, o di nero que se sacapor cedulas reales, numer. 37 .

Corregidor procedasin violencia en las causas de Sacas. Y de las excusacio nes de los descaminados, n. 39 . y 46 .

Del quesaco los cauallos, o dinero que auia metido, ibidem.

El menor de 14. años capaz de dolo, y el menor de 25. quando podra ser castigado por la saca de cosa vedada, y si le valdra restitucion, nu. 40 .

El compañero del que saco cosas veda das, si padecera tambien la perdida de los bienes, num. 41 .

El passaporte del Aduanero si librara al passagero en perjuizio dela Real hazienda, ibidem.

El que muchas vezes sacò cosas vedadas, si padecera vna, o muchas penas, num. 42 .

Cada qual de los sacadores si deue la pena entera, num. 43 .

Licencia del Corregidor, o del dezmero, si escusa al que sacò cosas vedadas, num. 44 .

Corregidor que licencias puede dar pa ra sacar dinero para el gasto, n. 45 .

Alcalde de Sacas procede sinembargo de apelacion, num. 47 .

Corregidor en que casos es superior al Alcalde de Sacas, nu. 48 . y 49 .

Y si esto se entiende con el jueZ de comission de Sacas, ibid.

Corregidor si puede aduocar las causas pendientes ante el Alcalde de Sacas, o ante el Alcalde ordinario, num. 50 . y 51 .

De las leguas legales, yvulgares segun diuersas naciones, y España, nu. 52 .

El registro de los potros y muletos quando se ha de hazer, ibid.

Corregidor descaminando en su distri to alguna cosa vedada, por auiso q# tuuo del Rey, o comission, si lleuara parte dello, num. 53 .

Las penas de sacasaplicanse diuersamente, nu. 54 . vsque ad 57 .

De la orden que ay en algunos puertos de la carga, y descarga, y que en nauios estrangeros no se cargue, num. 58 .

Quanto conuiene que al jueZ de Sacas no se le quiten las partes de las condenaciones, num. 59 .

Quando es muy grande la decima del tutor, o la parte de la condenacion de Sacas, o la alcauala, si la lleuara la persona a quien la ley la apli ca, num. 60 .

Premio deue regularse al trabajo, y decencia de la persona, ibid.

Corregidor no componga ni modere las penas de Sacas, ni otras, nu. 61 .

Iuezes superiores si pueden moderar las penas, num. 62 . y 63 .

Al Principe, y juez es superiores todas las penas son arbitrarias, nu. 63 .

Iuez inferior si puede lleuar parte de **[676]** las penas que modera, num. 64 .

Iuez quando moderare alguna gr#pena, justifiquelo: y si bastara dezir en lasentencia, Por causas que a ello me mueuen, num. 65 .

Iuez despues de sentencia no modere la pena por via de nulidad, nu. 66 .

Iuez despues de sentenciasi puede mo derar la multa, ò comutar la pena pecuniaria en corporal, num. 67 .

Corregidor si puede aduocar los negocios de descaminos pendientes, o an tes que se denuncien ante sus Tenientes, y sentenciarlos el sin assessor, o con otro, num. 68 .

Quando se descaminan cosas vedadas, y dezmeras, quien sera jueZ competente, num. 69 .

Estranjeros, si se escusaran por ignor# cia de las leyes destos Reynos, y de las condiciones, y cedulas de Sacas, y Aduanas, y de las costumbres par ticulares de los pueblos, num. 70 .

Corregidor registre sus cauallos, y si vendiere alguno, haga las diligencias, num. 71 .

Corregidor si puede proceder contra eclesiasticos sacadores de cosas vedadas, num. 72 .

COMO DEVE EL Corregidor proceder en los lugares de puertos de mar, y secos, sobre negocios de Sacas y Aduanas. Cap. V.

SEMEIANTE a prodicion juz **[sect. 1]** garon los antiguos que era, entre gar a los Barbaros y enemigos del Romano imperio, no solamente qualquier genero de armas y aparejos de guerra y dineros, pero qualquier especie de mantenimientos: y lo mismo sintieron los de nuestra España, imponiendo los vnos y los otros por sus leyes penas a los culpados de perdimiento de todos sus bienes, y de la vida: [3997] **[sect. 2]** las quales he visto praticar muchas vezes c# tra passadores de cauallos, aun no a Reynos de enemigos, sino a los de Aragon y Valencia: a#que Iulio Claro y Azeuedo, el vno de Milan, y el otro de Castilla, deponen de mas benigna pratica: [3998]y demas de lo dicho, por derecho Canonico y ley de Partida [3999]se declara estar descomul gados los que dan pertrechos de guerra, o ayudan para ella a los enemigos de la Fê. Y assi el que sabe deste delito, y no le reuela [4000]a la justicia, tiene la misma pena que el principal culpado, como en delito de traicion, y en otros muy **[677]** atrozes: **[sect. 3]** y al que le reuelare y prouare, aunque sea participe en el, se le perdona la culpa, y se le da galardon. [4001] **[sect. 4]** Y por ser estos negocios de tanta importancia, seencomendaua (segun la ley de Partida [4002]) por los Reyes la guarda de los puertos señaladam# te a ciertas personas, a cuyo cargo estuuiessen todos los daños y

malos sucessos que por su culpa y descuido auiniessen, que son los Alcaldes de su casa que oy ay propietarios, y residentes en las fronteras, que llam# Adelantados: y demas desto para mayor seguridad entre los capitulos de buena gouernacion se da por instruci# a los Corregidores, [4003]q# en los puertos de sus Corregimientos tengan mucha diligencia y cuyda do, para que no se saqu# ni metan por ellos cosas vedadas, y que hagan pesquisa dos vezes al año, si en ello ha auido culpados, y los castigu# conforme a las leyes; de mas de estar esto encomendado a los Alcaldes ordinarios de Sacas que ay en todos los puertos y rayas de Reynos estraños. Y aun para impedir la saca de cosas veda das concede otra ley Real [4004]jurisdicion a los Regidores de los pueblos fronteros por do se sacan; y aun sobre to do pueden conocer los Inquisidores y juezes eclesiasticos contra los que dan, o proueen a los enemigos de la Fê pertrechos de guerra, seg# en otro lugar diximos. [4005] Los Romanos encom# dauan parte de la guarda de los puertos y confines del Impe rio a los Irenarchas, [4006]que eran ciertos comissarios para euitar y aueriguar de litos, [4007]los quales cuydauan tambien que las guardas no hiziessen demasias, ni tuuiessen carcel. Y aun a este proposito dize Iuan de Platea, [4008]que quan do la ley encomienda la pesquisa y castigo de vn delito a diuersos juezes, es muestra y encarecimiento de la importancia dello.

[sect. 5] Son los Corregidores de los pueblos de puertos secos, y de mar, competentes juezes [4009]de los negocios de sa cas y entras de cosas vedadas, como lo son de los demas negocios c#prehen didos en su jurisdicion, la qual, segun diximos en otro capitulo, [4010]es en su distrito [4011]la mayor despues de la su prema del Principe: po rque el nombre de juez ordinario es latissimo, y su jurisdici# en grado superlatiuo plenissima. [4012]Y **[678]** esto es en tanto verdad, que puede el Corregidor conocer de todos y qualesquier negocios en que suele auer diputados juezes particulares comissarios, como en los casos que compe ten al Almirante de la mar, al Alcalde de la Hermandad, al Alcalde de Mestas, al Protomedico, a los veedores de oficios, a los fieles executores, y a los Alcaldes de sacas, y a otros quale squier juezes especiales, porque el juez ordinario tiene las partes de todos los juezes, y aun de aquellos que juzgan extraordinariamente, y todas las jurisdiciones estan acumuladas a la ordinaria jurisdicion: [4013] y **[sect. 6]** assi el Corregidor #l puerto puede castigar al que delinquio en la mar, no embargante q# no sea su subdito, ni la mar de su territorio: [4014] lo qual se permite por la vtilidad publica, y porque los delitos no queden sin castigo: y esto dispuso vna ley de Partida, [4015]muy celebrada por Gregorio Lopez: [4016]lo qual se entiende, preuiniendo el ordinario en la causa y en la toma [4017]de la cosa vedada, o de la persona culpada.

[sect. 7] Respeto de tener el Corregidor jurisdicion en esto, pone guardas, [4018] demas de las puestas por el Alcalde de sacas, para que por los puertos de su distrito no se metan ni saquen cosas vedadas, y en muchas partes se guarda esto: y estando yo en el Corregimiento de la ciudad de Badajoz, el Consejo por relacion mia me librò prouision Real para ello. En la costa de la Andaluzia, y en los puertos de lo re duzido del Marquesado, se ha introduzido por abuso, que las nom br# los Almojarifes de Seuilla, y de Murcia, y son las mismas guardas que ellos nombran para cobrar los derechos de los Almojarifazgos, los quales juran ante el ordinario, y el les da mandami#tos para que

vsen sus oficios con vara corta. Otros nombran para esto a las guardas de las torres de la costa. En Atiença y Molina los nombran los arrendadores de lo vedado, en lo qual no se guar da la ley Real, [4019]que dispone, **[sect. 8]** que estas guardas no vsen los oficios, sin que primero ante los del Consejo sean pre sentados, y por ellos aprouados; ni o-**[679]**tra ley [4020]que dize, que ay an de ser ricos: con lo qual se se les p#dria algun freno a sus excessos y cohechos; [4021]porq# realmente no traen des camino a publico, sino del que no les cohechò en secreto: y los que dis simulan y dexan de denunciar, cometen graue culpa. [4022]

[sect. 9] Pued# estas guardas, y aun deuen por las leyes [4023]visitar los passageros, y las cargas y arcas para ver lo que passan y lleuan, aunque sea con licencia del Rey, [4024]y lleuando cedula de guia: pe ro jurando ser conforme a las cargas que passan, no los deuen molestar, ni escudriñar, segun vna ley de Partida [4025]que dize es tas palabras: *E desque les ouieren tomado la jura, n# les escodriñen sus cuerpos, nin les abran sus arquetas, nin les fagan otra sobejania, nin otro mal ninguno, ca assaz abonda que les tom# la jura, e den a entender la pena que deuen auer si fallaren despues en verdad, o por otra manera qualquier que encubrieron alguna cosa.* Pero no lleuando la dicha cedula de guia, tienen perdido todo lo que lleuan. [4026]Y en la tal visita y toma de las cosas vedadas no es licito hazer a las guardas defensa ni resistencia alguna, **[sect. 10]** de tal manera que si el Corregidor, o el Alcalde, o qualquier guarda matare a los sacadores, o ayudadores, son libres y quitos, como dize la ley: [4027]y no pueden ser acusados por ello. Y aunque el que se resiste a las guardas del puerto, que le quieren desbalijar, deue ser castigado, pero no se dira por la tal resistencia que defraudò los derechos deuidos, ni como tal se ra condenado. [4028]

[sect. 11] Y aunque es assi, que el dicho Capitulo de Corregidores [4029]dispone que se pesquise quienes han sido sacadores de dineros, o cauallos, no **[680]** por esto se restringe, o limita para no poder pesquisar quien sacò armas, y las demas cosas prohibidas, porque aquello pusolo la ley ex# plific#do en lo mas principal, pero no para dero gar las otras cosas veda das: y en mandar la dicha ley que se haga pesquisa dos vezes al año, y otra ley, [4030]que alomenos se haga vna vez cada año, se echa de ver la importancia de lo q#por ellas se encomienda, comoquiera que las pesquisas generales son odiosas y reprouadas, si no es en los casos muy graues y expressados en derecho. [4031]Y desto tienen buen cuydado los Alcaldes ordinarios de sacas, porque bien a me nudo las hazen, mas pa ra interesse suyo, que pa ra bien publico, condenando por cauciones a quatro y a seis ducados, casi a todos los vezinos de los pueblos fronteros, los quales por la cost#bre de delinquir en ser sacadores, mereci# crecidas penas; de las quales serian justamen te dignos los juezes que proceden y sentencian assi. Las dichas leyes q# mandan hazer pesquisa vna y dos vezes al año, no son contrarias a otra ley, [4032]que permite hazer se todas las vezes que con uenga, porque esta se entiende precediendo informacion, o infamia de culpa, y las otras sin que esto preceda: sobre cuya concordia se puede ver lo que escriuio el Dotor Azeuedo. [4033]Y es de aduertir, que los Alcaldes ordinarios de sacas, ni los Corregidores no hagan estas visitas ni pesquisas por las aldeas en los meses de Iunio, Iulio, y Agosto,

como por vna ley Real es tà dispuesto [4034](aunque en otro caso) por no dis traer a los labradores # sus agostos.

[sect. 12] De lo dicho se infiere decision y determinacion contra la com# opinion de Bartulo, y otros Doctores, [4035]que tuuieron ser necessario que el passador de cosas vedadas, fuesse tomado y aprehendido sacandolas, y que no bastaria conuencerle por prouança de auerlas sacado: pero como quier que las leyes del **[681]** Reyno [4036]permiten y mandan que se hagan pesquisas sobre estos de litos, y mediante informacion se den las penas legales: y que aquel se dize ser hallado en el de lito, contra el qual se prueua auerle cometido, segun los textos [4037]y Doctores de la contraria opinion; està claro, que no es necessaria aprehension del delinquente, y que podra el Corregidor de Medina del Campo, o el de Madrid, o otro qualquier, fuera de los distritos y rayas de las doze leguas, y de los puertos, castigar al denunciado ante el, y culpado de sacador, [4038]como puede castigar a los otros acusados de otros delitos co metidos en su jurisdicion, o fuera della.

[sect. 13] Deste lugar es resoluer vna duda, que por muchos se ha disputado, [4039]y por ninguno c# claridad y distincion as saz resumido, que es, si en estos delitos de sacas de cosas vedadas se requiere consumacion o perfeccion del delito, o si basta auerlo intentado, y començado a po ner por obra, para dar la pena ordinaria, como es hallar vn hombre j#to a la raya caminando con vn cauallo, o con vn talego o carga de mo neda. Y consideradas las leyes destos Reynos, digo, que si vna o dos le guas [4040]antes de la raya y fin del Reyno o distrito, y aun si dentro de las doze leguas del, [4041]se hallassen qualesquier cosasvedadas, con disinio, orden, y traça de sacarlas fuera del, pueden ser descaminadas y condenadas ellas, y los sacado res. Y para mayor claridad deste articulo referi re las palabras de la vna ley de la Recopilacion, [4042] que son estas: *Mandamos y permitimos, que qua lesquier vezinos y moradores dequale squier ciudades, y villas y lugares de nuestros Reynos, que fallaren que sacan las cosas vedadas, y fallaren que las sacan de dentro de vna o dos leguas de los fines denuestros Reynos, que por su propia autoridad los puedan tomar, y los trayan al lugar mas cercano dentro devein te y quatro horas, y lo notifiquen luego a la justicia del tal lugar, y prouada la dicha saca d#tro de las dichas dos leguas, la dicha justicia adjudique las cosas assi tomadas, la tercia parte, &c.* y la otra ley [4043]dize assi: *Y m#damos a los nuestroc Alcaldes de sacas, y a to-***[682]***das las otras justicias, que do quier que hallaren dentro de las doze leguas qualesquier armas y aparejos de guerra, y las otras cosas sobredichas, que clara y conocidamente se sepa que lo lleuan, o tienen para lleuar, y aguardan tiempo de lo ha zer a su saluo, que les sea tomado por perdido, y castigado conforme a lo suso dicho.* Y la razon desto da Bartolome de Cepola, [4044]por que lo mismo es ser vno aprehendido en el acto de sacar las cosasve dadas, que en el acto de esconderlas para sacarlas: y aunque ésta ley vltima habla en saca de ar mas y cauallos, y de otras cosas en ella m#cio nadas, su razon quadra tambien a la saca de dineros, auida certeza de que clara y conocidam# te se lleuan, o tienen pa ra lleuar: aunque esto podria disputarse, por ser aquella decision especial en aquel caso, seg#adelante diremos. [4045]

[sect. 14] Y para que cessen las molestias y vexaciones que en estos negocios se ofrecen, es de aduertir a las palabras desta ley vltima, en quanto di ze, *que clara y conocidam# te se sepa que lo lleuan o tienen para lleuar.* Tres casos distingue Cepola, a quien en este

articulo si guen los Doctores. [4046]O consta que los que fueron hallados sacando, o para sacar cosas vedadas, no tenian animo de sacarlas fuera de la raya y distrito; o consta que tenian animo y proposi to de sacarlas; o estamos en duda qual aya sido su intencion y animo en esto. En el primero caso, quando consta que no tenian proposito de sacarlas, no deuen ser condenados en poco ni en mucho, sino absueltos, porque ni quebrar# ni quisieron quebrar la ley: y el animo y voluntad distingue los delitos. [4047]En el segundo caso, quando consta que qui sieron sacar las cosas ve dadas fuera del Reyno, (lo qual puede aueriguarse por su confessi# de presente, o de antes, [4048] o por cartas, o letras, o recados que lleuan, o porque los hallaron en el fin del termino y raya, prosiguiendo su camino, o en el meson y v#ta desc#sando para ca minar, o por otros indubitados indicios de la tal determinacion y proposi to) entonces dize que se ha de subdistinguir. O la ley prohibe la saca por pala-**[683]**bras de tiempo passado, [4049] que sinifican entera c# sumacion y perfecion del acto, como es dezir: El que sacò, o huuiere sacado, o sacasse dineros, o cauallos, tenga tal pena; y en este caso no incurrira en ella, el que no consumò ni acabò la Saca, ni salio fuera de los limites señalados pa ra descaminar: y por el contrario si consumò el delito y Saca, aunque no sea tomado ni aprehendido en el, podra ser castigado, como queda dicho. [4050]Y a este proposito traen Acursio y los Doctores [4051]aquel exemplo vulgar, *El lobo sale de la selua, pero no salio*; como quiera que el tal sacador pudo arrep#tirse antes que le comprehendan las palabras de la ley, que dixò, de acto passado y perfecto, Sacò, o passò. O la ley habla por pa labras de tiempo presente, o futuro, como si dixesse: Ninguno pueda sacar ni saque: o el que sacare cosas vedadas, in curra en tal pena, como lo dize la ley Real, [4052]y no ay duda sino que ent#ces incurrira en ella el que fue hallado en el inten toy execucion de sacar, aunque no consumò ni acabò el actoy delito. En el tercero caso, quando estamos en duda si tuuo o no voluntad y proposito de sacar del Reyno la cosa vedada, con que fue apreh#dido, si esto no se puede aueriguar, alomenos por indicios bastantes, deue el reo ser absuelto, porque falt# las prouanças, y no el de recho; [4053]y en duda se de ue inclinar el juez a absoluer mas que a condenar: [4054]y si ay conjeturas de culpa, deuese considerar lo dicho en el segundo caso y miembro de la dicha distincion.

[sect. 15] Y las conjeturas de culpa considerable en esta materia son el tiem po y el lugar, por donde y quando se sacan las cosas vedadas; si es de noche, o junto a la raya, o trocha, o vereda, o lugar desusado e insolito, [4055]sin alguna ocasion o legitima causa de disculpa, qual seria si el camino real estuuiesse im pedido por atolladeros, o malos passos, o por ladrones, o enemigos, segun Alberico, y **[684]** otros: [4056]que por solo esto, dize vna ley de Parti da, [4057]*Que deue perder todas las cosas que lleuare desta manera.* Y aun mas dize Bartulo, [4058]que si el que fuesse franco de pa gar derechos, lleuasse mercaderias agenas por camino escondido e in solito, diziendo ser suyas, las perdera. T#bien es indicio, sila persona que es aprehendido sacando las cosas vedadas, es estrangero, o infama do de sacador: y si la c#tidad que se saca, es mucha, o mas que para solo el gasto del camino: o si el hombre pobre lleuasse mucha requa de trigo, y dixesse que la lleua para la prouision de su casa; [4059]o si el tal apreh#dido no lleuasse al uala de guia despachada de la Aduana para Reyno estraño; o si fuessen muchos passadores juntos de compañia, y con armas;

[4060]o si van por la ribera de la mar, donde estan los barcos y na ues aparejadas para lleuarlo; [4061]indicios son to dos estos que induzen culpa: y de las disculpas y conjeturas para la defensa en estos casos dire mos adelante.

Las c#jeturas de que rer defraudar los portazgos, o aduanas, y otros derechos, tambien son las mismas: y otras refieren los Doctores, [4062] y entre ellas es passarse de la casa o tabla de la aduana sin pagar, segun lo respondio el Iurisc# sulto Marciano. [4063]

[sect. 16] Pero aunque la dicha distincion de Bartolome de Cepola arriba citado, sea recibida com# mente por los autores, no le agrada a Francisco de Ripa, ni a Alberico, ni a otros; [4064]porque dizen que no se guarda ni pratica; como quiera que al sacador que es hallado sacando las cosas vedadas sin indicio o muestra de arrepentimiento, ni de que se pue da referir aquel acto a otro intento y fin licito, o mas verisimil o diuerso, siempre le castigan. Y el dicho Ripa **[685]** pone otra distincion, diziendo, q#el que es apreh#dido en el camino sa c#do cosas vedadas, sino c#fiessa que las lleuaua fuera del Reyno, o distri to, que no se le dara la pena ordinaria, y que assi se deue entender la opini# comun, aun en caso que la ley dispuso por palabras que no requieren c#sumaci# del delito para dar pena al sacador, porque di ze que se pudo arrepentir antes de sacar las cosas vedadas, y que assi se le ha de minorar la pena.

[sect. 17] Yo entiendo estas dotrinas, quando contra el reo no huuiesse prouança bast#te sinoindicios, y la presuncion sola de tomarle en el acto de sa car cosas vedadas, ò tenerlas escondidas para sacarlas, como si topassen avno c#vn cauallo, o con vna carga de trigo, y se escusasse, prou#do que lo lleua al molino, o a otra parte licita, para la qual pue# yr por aquel ca mino: y aunque en este ca so estê la presuncion contra el sacador por hallar le que va por camino des usado y escondido, o por otros indicios, no por sola ella se le deue dar la pena ordinaria, [4065]sino menor, o ninguna, at#to los descargos, y la per sona y lugar, a aluedrio del juez segun Baldo, [4066]Pe ro en caso de las leyes Reales [4067]puedese dar la pena ordinaria, quando, como dize vna dellas, *fa llar# que sacan las cosas veda das y fallaren q#las sacan de dentro de vna, o dos leguas de los fines de nuestros Rey nos, &c.* que en este caso, por ser hallado el sacador tan adelante y cerca del fin del termino, orava ya camino derecho, o torcido, no prouando le gitima defensa de las q# adelante diremos, [4068]o otra aprouadapor los Doctores, podra ser conde nado: [4069]y lo mismo es segun otra de las dichas le yes, quando no tan cer ca de la raya, sino d#tro de las doze leguas della es aprehendido el sacador, con certeza de que saca armas, o aparejos de guerra, y dize la ley, *q# clara y co nocidam#te se sepa que lo lleuan, o tienen para lleuar, y aguardan tiempo de lo hazer a su saluo, q# les seatomado por perdido, y castigado c#forme a lo suso dicho.* Y son dep#derar aquellas palabras, *Que clara y conocidamente se sepa q# lo lleuan, o tienen para lleuar*; que es dezir que casi no lo pueda negar el delinquente; las quales palabras presuponen prouança re gular e indubitable del delito, segun **[686]** la sujeta materia, demas y aliende de la pre sunci# de culpa que se induze y arguye de hallar al delinquente con las cosas vedadas en el transito y passo del distrito. Pero si algun estr#gero, o otro que va de camino, fuesse hallado con cantidad de dinero escondido, y lo lleuas se por trochas, o camino desusado y secreto, sin dar salida concluy# te de su yda por alli a otra cosa licita, o no dies se buena razon de quien se lo dio, ni a quien lo lleua, o lo ha de dexar en Castilla, ni constasse que la

persona a quien dize que lo ha de dexar, tiene trato y comercio con el: o si dixesse q#lo lleua para sacarlo del Rey no con facultad Real, q# aun no esta concedida, y que auia de esperar c# ello en el puerto, hasta q# se despachasse, y no pro uasse buen descargo, pa rece que esto bastaria para condenarle en ello, aunque no en la pena de muerte, que pone la ley, que dize, *Sacare*, y requiere consumacion y acto perfeto: [4070]pero arbitrariam#te podria serpu nido en otra pen a, y en perdimi#to de todas las cosas que lleuare de aquella manera, como dize la dicha ley de la Partida: [4071]porque si huuiesse de ser necessaria la consumacion del delito para el castigo del, y auer los passadores salido del distrito, y passado de la raya con las cosas ve dadas, no podrian ser tomados ellos ni ellas en territorio ageno: y esto sintieron tambien Iulio Claro, y otros. [4072]

A este proposito pone Iuan Andres [4073] **[sect. 18]** vna distincion, y es; Si el que es aprehendido sacando cosas vedadas, va ca min#do por el termino y raya del distrito para salir del, en tal caso la escusa que pusiesse de que auia mudado proposito, y no lo queria sacar, es falsa, y no valdra: pero si le hallassen que el se boluia de su voluntad el camino a tras, en tonces le deue valer y ayudar el arrepentimiento para librarse de pena: pe ro que si estuuiesse desc#sando en el meson, o venta, y dando ceuada a sus bestias para caminar, no se escusara por el arrepentimiento, pues dello no ay in dicios ni señales.

[sect. 19] Por lo qual sea cauto el alguazil y de nunciador que tuuiere auiso de que alguna persona quiere sacar cosasvedadas, en que le dexe començar a salir y caminar fuera del pueblo, o de los limites y cotos que suele auer para descaminar, y no sea tan pressuroso, q#le descamine en la posada, o en el pueblo, porque no se es cuse con dezir que sebuelue a Castilla, o la **[687]** tierra a dentro con ellos, o que lo quiere dexar en el pueblo, porque sino estuuiesse muy conuencido de que lo sacaua fuera del Reyno, facilmen te se libraria, como ya por la dicha razon hemos entendido que absoluio el Consejo a vnos descaminados en la ciu dad de Villena.

[sect. 20] De lo suso dicho se puede inferir a otra du da, si como por las dichas leyes [4074]estan perdi das las cosas vedadas q# se hallan para sacarse, o sacandose destos Reynos, lo estaran tambien las que contra las leyes se han metido y se hall# en ellos? En lo qual digo, que si las leyes solamente dan pena a los q# met# las cosasvedadas, o dan fauor para que se metan, que contra estos so los se procedera al castigo, como lo disponen [4075] contra los que meten vino, mosto, vinagre, sal, sabanas viejas, moreras, y moneda de vellon; porque muchas cosas se prohiben en derecho, que hechas se sufren y toleran. [4076]Pero si la ley passa adelante, y demas de prohibir el meter cosas vedadas, prohibe tambien el v#derlas, o el tenerlas, en tal caso no solo podran ser castigados los que las meten, pero tam bien los que las venden; como es en las sedas que se traen de fuera destos Reynos, [4077] y en los naypes, segun c#sta de los assi#tos de molde que yo he visto, y en el sali tre y poluora, que està prohibidosacarse fuera destos Reynos, y v#derse y com prarse en ellos, sino para las casas Rea les de municion, por cedulas de su Magestad dadas en Madrid año de 576. y 77. y otras sobrecedulas dellas. Y lo mismo sera en otros est#cos, y en los pistoletes y arcabuzes menores de vara, [4078]qu# do alguna persona es aprehendida tra yendoles. Y aun en esto de los arcabuzes la ley solo prohibio el meterse de fuera destos Reynos, y el labrarse en ellos; pero la costumbre vniuersal ha estendido la prohibicion a no poder nadie traerlos.

Aproposito de lo dicho es, que los portazgos y derechos de Aduanas se han de pedir y cobrar en pueblos y lugares señalados y acostumbrados, para que el mercader que fuere hallado y des caminado por otra parte, quede c#u#cido de que los defrauda, segun las dichas leyes de Partida: [4079]y si llegando a las tablas, o casas, do se cobran los tales derechos, no hallasse alli persona a quien pa garlos, si lohiziesse alli sabery se fuesse, disculpado estaria de poder ser conde nado en mas que a pagar los derechos del portazgo, o Aduana, que deuia de las mercaderias que lleua. [4080]Y aun el es sento de pagar derechos ha de dar aui so al Aduanero, quando passa. [4081]

[sect. 21] Tambien suelen altercar los Doctores en esta materia, si el que en el nauio, o en el carro, o mula, o en otra manera sacò fuera del Reyno co-**[688]**sas vedadas, o las mete en el, y juntamente c# ellas lleua, o trae otras permitidas, si perdera tambien las cosas licitas, como las vedadas? Y Al berico y otros, a quien siguio el Doctor Castillo, y los modernos, [4082]tu uieron, que solamente cayer# en comisso, y se perderan las cosas veda des, y que esta es com# opinion y mas piadosa. Pero la contraria tuuie ron muchos otros Doctores, y Boerio [4083]la llamò tambien comun, di ziendo que las vnas cosas y las otras seran per didas y condenadas: y êsta opinion se pratica por derecho del Reyno en los casos en que por las leyes se pone pena # perdimi#to de todos los bienes al que saca dineros, o cauallos, o otras cosas vedadas; y assi proce#ra en esta duda la opinion de Iulio Claro, [4084]q# se aya de atender y obseruar la disposicion de la ley, o del estatuto. Antonio Peregrino [4085]tuuo lo mis mo en las cosas dezmeras que en las vedadas, y que por no manifestar ni pagar el diezmo y derecho dellas el mercader o lleuador perdera assi las tales mercaderias dezmeras, como las otras que lleua con ellas: y desto creo que tien# condicion los arrendadores de los puertos, a# que no se vsa della, por ser tan rigurosa.

[sect. 22] Tambi#se puede du dar, si sacando alguno, ometiendo cosas veda das, se las robassen ladrones, si estara obligado a pagar el interesse dellas al fisco? En lo qual Baldo y otros tienen que no. [4086]

[sect. 23] Y assi mismo, si est# te la prohibicion de sacar pan, se comprehendera el que saca ceuada. En lo qual Angelo y otros [4087]tienen que no: pero no se entiende esto en lo que toca a la ha rina, porque aunque se muda la especie, no se altera la sustancia, e in currira el sacador en la pena, porque de otra suer te defraudarsehia a la republica, segun G#dino, Bartulo y otros: [4088]a# que en lo que toca al pan **[689]** cocido, tienen Iuan de Platea y Auiles, [4089]q# el sacador no tendra pena, sino lo hiziesse en fraude de la ley, odel es tatuto que prohibe sacar trigo en grano, que en este caso seria castigado el tal sacador, porque milita la misma razon en lo vno que en lo otro: y esto vltimo contra Platea tienen Francisco de Ripa, Boerio y otros. [4090]

Vna duda he dessea **[sect. [24]]** do ver tocada y resuelta en esta materia, la qual se ofrece muy de ordinario, y es, como se procedera en la causa, y se fulminara el processo, quando en el nauio, o en el campo, o en otra parte se toman cosas vedadas, que sin duda se sacan fuera del Rey no, y huyeron los dueños y passadores dellas por la pena de muerte, y perdimiento de todos sus bienes que tienen por las leyes, sin que se sepa ni entienda, ni ellos, osen dar a entender quien son; porque como el juizio consta de tres personas, [4091]actor, reo, y juez, no constando qual sea el reo, ni se puede llamar a pregones, ni

hazerse condenacion contra el; o ya que este processo se pudiesse hazer sin saber quien es el reo, si se podria hazer sumariamente, y executar la sentencia y condenacion de los bienes des caminados, y de los demas que por la ley perdio, y hazer luego distribucion dellos, sin aguardar a que passe el año fatal.

[sect. 25] Quanto a la primera parte digo, q# hecha la presa y descamino, se ha de lleuar y presentar dentro de veynte y quatro horas luego por las guardas, o otras personas que lo tomaren, a la justicia mas cercana, [4092]para que se haga inu#tario y deposito; el qual a falta de persona se podria hazer en el mismo Alcalde de Sacas: [4093]aunq# en otros negocios no es bien que el juez sea depositario, porque cesse toda sospecha de fraude, como en otro lugar diremos: [4094] y assi deue hazer inu#tario de todo el dinero y cosas descaminadas muy fiel mente, y congran puntualidad y publicidad; digo que no se haga en secreto, ni demanera que se c#ciba sospecha de fraude, o vsurpacion, sino ante los Alcaldes del pueblo, y ante escriuano y testigos; y todo ello se escriua en la forma y or den que se haze, y se deposite y assegu re, porque esta diligencia hecha limpiamente satisfaze mucho a los superiores, como lo he visto notar diuersas ve zes, y dañar mucho lo c#trario. Y aun dizen, y bien, Rodrigo Suarez y Azeue do, [4095]encomend#do la breuedad y fidelidad deste inu#tario, que sino se hiziesse, perderia el tomador, o el juez su parte. Y hecho esto, el juez m#dara ha zer la informacion y aueriguacion del descamino, y no pareciendo dueño de las cosas descaminadas, deue el **[690]** Corregidor hazer dar pregones y proclamas por la ciudad y tierra, [4096] para que los sabidores de los dueños de aquella hazienda, o de los sa cadores della, los manifiesten so graues penas ante la justicia: y no hallandose claridad, ni certidumbre dello, prouea vn auto, en que en sust# cia diga, que por quanto aquellos dineros, o cauallos se tomaron en el passo, sacandose destos Reynos, y sus dueños huyeron, y aunque se han hecho dilig#cias para aueriguar y saber quien son, no se ha podido hallar claridad de llo, ni constar de culpados a quien se dè traslado del processo, ni a qui# poder acusar con especialidad, atento lo qual manda de oficio, o por la via que mas de derecho lugar aya, que en plenario juyzio se ratifi quen ante el los testigos de la sumaria informacion, y se hagan las demas aueriguaciones necessarias: con lo qual aya el pleyto por concluso, y despues pro nuncie sentencia, en q# declare y condene por descaminadas y perdidas las dichas cosas tomadas, y las aplique a quien por las leyes destos Reynos les pertenecen.

[sect. 26] E staforma de proces so se justifica por la dificultad, [4097]o casi impossibilidad de saber quien son los reos, y porque el juyzio no ha de parar, [4098]y por ser el delito notorio, donde el derecho se contenta con menos forma, [4099]y por ser atroz, y digno de pena de muerte, y perdimiento de bienes, [4100]en que es licito traspassar las leyes: [4101]y q# en estos delitos de sacas se permite proceder sin figura de juyzio, sino la verdad sabida; [4102]y que las cosasdesca minadas, como caydas en comis so, y apartadas del seño rio de sus dueños ipso iure, las puedan tomar losjuezes y las guardas, y qualesquier otras per sonas particulares, por su propia autoridad, por perdidas, [4103] **[sect. 27]** y que como tales, sus dueños, reconociendo su delito, las dexaron y desampararon, y perdieron el señorio dellas, y se adquirieron a los ocupadores, segun las leyes ciuiles y Reales, [4104]y como de cosas tomadas en la guerra, sin processo nidilacion, se ha de hazer particion, se-**[691]**gun

leyes de Partida, [4105] que vna dellas dize estas palabras: *E sin todo es totouieronpor derecho, que los que lleuassen algunas cosas sin m#damiento del Rey a tierra de los enemigos, quier fuessen Christianos, o Moros, que quien quier que gelo tirasse, que fuesse suyo, e que lo pudiessen partir entresi, como aquello que se gana derechamente en guerra,* y porque los dichos dueños con su fuga, demas de la prouança, hizier# indubitable su culpa: [4106] y **[sect. 28]** finalmente porque se gun Gandino y Alberico, [4107]bien se puede dar sentencia contra la bestia que hizo el daño, y contra la naue que fue al puerto y lugar prohibido, y contra la heredad que sufra seruidumbre, y que pague el tributo, y assi se ponen de m#das a las heredades; porque condenando las cosas, quedan condena dos sus dueños. [4108]

[sect. 29] Sin que para mas justificacion sea necessario (como algunos juezes hazen) nombrar defen sor a los tales bienes; porque aquello procede y se haze en las causas ciuiles, [4109]y seria y es contrala naturaleza de las causas capi tales, en que no se admite procurador ni defensor, sino es para alegar las causas de la ausencia del reo, [4110]porque me diante la persona del tal defensor, ha ra el delinquente (que de secreto le fomenta y ayuda) sus autos, defensas y apelaciones, como si fuesse presente, y consigue indirectamente prouecho de su delito y contumacia: y de negocio criminal, y sumario, le haze ciuil y ordinario: y esto me parece de derecho, no quitando por lo dicho la defensa y justificacion que mas pareciere conuenir, segun el hecho y el derecho. Ni tampoco en este y otros casos de Sacas se haga el processo con algun caucionero, que por el ausente preste boz y caucion, como suelen vsar mucho los Alcaldes de Sacas en las visitas, y en otras ocasiones, y aun los juezes ordinarios en las causas de penas de prematicas y ordenanças, la qual forma y modo de proceder he visto reprouar y condenar el Consejo.

[sect. 30] Quanto a la segunda parte de la dicha duda, si se podra en el caso propuesto hazer processo sumario, y executar luego la sentencia y condenacion de los bienes descaminados, y de los demas, sin esperar los terminos de los juyzios ordinarios, y a que passe el año fatal, digo, que ora sea no constan do de los dueños del descamino, ora sabiendose quien son, estando ausentes, o presentes, se podran luego distribuir los bienes descaminados en execucion de la sentencia, sin aguardar a que passe el año fatal: porque aunq# por la ley Real [4111]està dada orden del **[692]** modo de proceder en rebeldia contra los ausentes culpados, y que las penas pecuniarias no se executen antes de passado el año fatal (la qual he visto que los Al caldes de Corte no guar dan, sino que passados quinze dias executan las dichas penas) en los casos de Corte y otros gra ues, es modo y forma no guardarla, y assi podra fulminar el processo, en ausencia, o en pre s#cia, por terminos bre ues, assi en los pregones y prueuas, como en los demas, de suerte que vaya sustanciado, porq# no sea ocasion para qui tarle el dinero y el negocio. Lo otro, porque estas cosas descaminadas luego caen en comisso, y por el mismo hecho son perdidas, [4112]sin q# sea necessaria sentencia, y se adquiere y passa el señorio dellas, sin entrega alguna, segun vn singular de Pedro de Rauena. [4113]Y cerca del pro ceder en estos delitos de Sacas disponen las leyes con e specialidad, y delte nor dellas se colige, que se pueden luego executar las sentencias, a lomenos en la distribucion delas cosas descaminadas: porque dizen que los Alcaldes y las guardas, y aun qualesquier otras personas particulares (que es gran licencia) las puedan tomar, y se haga so bre ello justicia breuemente, sin

dilaci# alguna, sabida la verdad: [4114]lo qual se ha de entender con efeto, [4115]y sin el termi no y dilacion que en los otros negocios, pues diz e la ley, [4116]*Sin dilacion alguna.* Y otra ley [4117]dize estas palabras: *Y q# nos lo podamos todo mandar tomar, y ocupar, sin se guardar otra orden de de derecho, y sin otra sentencia ni declaracion.* Y otra ley [4118] dize, *que prouada la dicha saca, la justicia adjudique las cosas assitomadas aquien por ellas se aplican*; que es dezir, que sucessi uamente tras la prouança se siga y haga la entrega y adjudicacion; y alli la pa labra, *Adjudique*, denota execucion de tiempo presente, conforme al dicho de Especulador [4119]y de Seneca: [4120]como quier que la misma ley lo sentencia, condena y executa alli luego, pues di ze, *que prouada la saca de las cosasvedadas, se adjudique a las partes*: y assi la vi in terpretar y entender por los señores del Consejo en fauor de Francisco Pu che, Alcalde de la villa de Yecla, año de nouenta, defendiendo yo vn processo del descamino que alli hizo de veynte mil ducados, y le sustanciò c# tra presentes y ausentes, assignando los terminos por medias horas y quar tos de hora: y el Consejo lo c#firmò, y le mandò dar su parte del dicho des camino. Tambien haze para esta duda lo dicho en la precedente de la justificacion del processo hecho sin el reo.

[sect. 31] Tambien es de saber en esta materia, si el nauio, o otro qualquier baxel, o los carros, o bestias en que se passan las cosas vedadas que se descaminan, **[693]** o las dezmeras sin pagar los derechos, estan assi mismo perdidas, si son agenas, respeto de que las leyes [4121]lo dan por perdido. En lo qual digo, que si el señor y dueño de las tales naues, y bestias ignorò el delito, porque estaua ausen te, o dio en alquiler, o presto con buena fee la naue o mulas, en este ca so digo, que no seran per didas, y que se le deuen mandar restituir [4122]las mismas cosas, o el vero valor dellas. Verdad es, que Bartulo, Romano, y otros [4123]tienen, que si la ley o el estatuto diesse por perdidas las naues, carros, o animales, de qualquier que sean, en tal caso, aunque el dueño c# ignorancia del delito los huuiesse alquilado o prestado, los perdera, puesto que t#dra recur so contra el sacador, y si aquel no tuuiere de q# pagar, le compete restitucion in integrum al tal dueño contra el esta tuto o ley, por la clausu la general: pero si estando presente el dueño de la naue, o del carro o mula, el maestre ò otros ministros, o moços suyos cargaron las cosas vedadas, o defraudar# los derechos de las dezmeras, o los tales dueños y señores lo supieron o c#sintieron [4124]por otra qualquier via, perderan las naues, xarcias, artillerias, y las bestias y carros, **[sect. 32]** y los sacos y aparejos en que las tales cosas vedadas se lleuauan: aun que en esto de los sacos ay controuersia: [4125]y demas deper der los dichos vagajes y aparejos, seran castigados [4126]los dichos dueños y señores dellos; y esto, como queda dicho, constando de la noticia y ciencia, porque en ella consiste la voluntad, [4127]y en conse-**[694]**quencia el delito: aunq# regularmente se presume igno rancia, [4128]saluo en el hecho propio, [4129]o casi propio, como es el referido: y en derecho lo mismo es saber vna cosa, que deuerla saber. [4130] Pero darseha credito al dueño de los dichos va gajes, jurando que no supo del dicho delito y saca prohibida, y si el fiscal, o la parte quisiere prouar lo contrario, sera admitido, y prou#do vencera, segun la mas comun opinion. [4131]

[sect. 33] De aqui se infiere a otra duda, si el amo o el padre estaran obligados a la pena del criado, o del hijo que sacò, o me tio cosas vedadas, o dezmeras, sin pagar los

derechos, o las vendio en el oficio y ministerio en que estaua puesto y destinado, y si seran condenadas por perdidas las tales mercaderias descaminadas a riesgo del padre o señor? En lo qual Guido Pape y otros [4132]tienen, que el señor, o el padre, no perderan las mercaderias, que sin saberlo ellos su hijo o criado sacaron o dexaron de registrar, o vendieron ilicitamente: pero constando que lo supieron por mas pro uança que la presuncion, o que les dieron fauor, mandado, o consejo para ello, estaran obligados al sucesso ciuil y criminalmente. [4133]Pero qu# do el criado delinque en el oficio en que es puesto y constituydo por su amo, vendiendo en la tienda, o exercien do otro ministerio, entonces estara obligado el tal amo, o el padre, a los daños y culpas causadas y cometidas por el tal criado, o hijo. [4134]

[sect. 34] Si tuuiere el Corregidor noticia que con mano armada (como suele acaecer) se juntan muchos sacadores para passar cauallos, trigo, o otras cosas vedadas, j#te el numero de gente que le pareciere necessario, y salga a prenderlos, y a estoruarles la saca, valiendose para esto de la gente de los pueblos comarcanos, si fue re menester, segun que por la ley Real està dis-**[695]**puesto. [4135]Para estas ocasiones y otras semejantes ay en la ciudad de Badajoz pagados por su Magestad los ciento que llaman de a cauallo, a los quales de tiem po antiguo se les dan cin cuenta mil marauedis situados en las alcaualas de la ciudad, los qua les al son de la campana del relox se juntan quando la justicia los manda llamar, y hazen alarde cada año por S# Iuan ante ella con sus cauallos: y en la villa de Requena, que tambien es puerto de Valencia, ay quarenta y dos de a cauallo, que llaman de la nomina, pagados por el Rey, y se les dan docientos ducados situados en la renta del portazgo de aquella villa, y es suyo el oficio de Almotacen, y borras y assaduras, y hazen alardes ante la justicia tres vezes al año con sus armas y cauallos, los quales con la gente de a pie (que aunque sin sueldo, tambien està aprestada) acuden a los llamamientos de la justicia en estas y otras ocasiones.

[sect. 35] En el visitar los nauios tenga el Corregidor mucho recato para assegurar su persona, lleuando bastante gente, vsando de industrias, como dando a en tender que va a buscar algun delinqu# te, y haga quitar las velas, porque no se metan a la mar, y le lleuen a el y a los demas consigo, como hizieron al Licenciado Gueuara, Teniente del Lic#ciado Francisco de Escouar, Corregidor de Vizcaya, que le lleuaron a Inglaterra, entrando en vnos nauios para visitarlos. Y en la prouincia de Guipuzcoa maltrataron a otro juez, porque alli pret#d# que no pueden entrar Alcaldes de Sacas, ni hazer aquel oficio, sino solo el Corregidor. Y para las dichas visitas meta consigo hombres praticos e inte lig#tes deste particular, para saber descubrir y escudriñar donde va el dinero, que suelen esconderlo en el lastre, y en el coraçon de las maderas, [4136]y en otras mil partes inopinadas: y tal vez ofrezca a alguno de los pilotos, maestres, o passageros seguridad, secreto y premio, si dieren auiso dello. [4137]

[sect. 36] Por algunos puertos de mar y secos suele sacarse trigo y dinero por permis sion de su Magestad, y sus cedulas Rea les: y en la ciudad de Malaga ayprouee dor por el Rey, a quien toca el despacho dello para las armadas y prouision de las fronteras: y lo que se saca para Portugal y otras partes, toca al Corregidor verlo y examinarlo: en lo qual estè aduertido, no se exceda de la cantidad permitida sacarse, aunque sea so color de que para conduzir y auiar la moneda o trigo, son necessarios dineros para los gastos de la recua, y personas que lo lleuan, porque para justifica cion desto se ha de hazer informacion de

testigos de lo que serà necessario para los gastos, y proueerse lo forçoso para ellos con toda limitacion, como **[696]** luego diremos.

Tambien aduierta el **[sect. [37]]** Corregidor y Teniente en no lleuar interesse ni derechos indeuidos por assistir a la cu#ta, carga y auiamiento de la tal saca, sino le estan expressamente por cedula o prouision Real señalados, porque yo vi que el Consejo condenò grauemente a vn cauallero Corregidor de aquella ciudad por ello. **[sect. [38]]** Y tambien el Corregidor de Requena, o su Teniente, aduiertan lo mismo, y que so color de la licencia de siete mil hanegas de trigo q# su Magestad da cada año al Virrey de Valencia para la prouision de su casa, no consienta sacar mas, ni se componga con el dezmero, lleuando vn quartillo, o mas por cada hanega q# se saque, so color de q#el recaudador conforme a su recudimiento puede abrir aquel puerto, o el que quisiere, para sacar trigo, porque esto es muy graue delito, y en los ministros de justicia mucho mas: y creo que en esto ay desord# alli, y en todos los puertos, y sobre ello vi des pachar vn pesquisidor contra vn Alcalde mayor, y vn Aduanero, y vn escriuano de aquella villa.

[sect. 39] En estos negocios de Sacas y Aduanas, assi como ay muehas cautelas y dolos de parte de los sacadores para encubrir susculpas (por lo qual, y por ser negocios sucedidos en secre to, o en el campo y de dificil aueriguacion, bastan menores prouanças para el castigo dellas ([4138]t#bi# de parte de de los juezes y guardas aymuchos achaques y molestias c# tra los passageros, para cuyo remedio en cierto caso dio la ley jurisdi ci# a los Regidores, segun severà por lo q#en otro capitulo diximos: [4139] y assi el Corregidor de ue inquirir y saber la verdad, sin violencia, y como mejor pueda, y donde hallare inocencia y falta de voluntad [4140]de de linquir, no la haga nic# sienta hazer, pues en esta materia ay muchas disculpas y defensas, como se ria si se aueriguare q#vno passò el distri to o raya con sus bienes huyendo de su emigo, [4141]o de la peste, [4142]o mudando su ca sa, [4143]o que lleuò para su camino vna **[697]** bota de vino, [4144]o vna carga dello, o otra, o mas # trigo para la prouision de su casa, o lo necessario segun su gasto y familia, segun derecho comun, y vna ley de Partida, [4145]q# di ze assi: *Pero si alguno traxere apartadamente algunas cosas que ouiere menester para si mismo, e para su compaña, assi como para suvestir, o pa ra su calçar, o para su vi# da, non tenemos por bien que dè portazgo de lo que para esto traxere, e non lo vendiere, &c.* aunque despues lo v#diesse, mudando el proposito; [4146]o si saliendo #sterra do del Reyno, sacasse sus bienes; osi vn deudo m# dasse a otro que està fuera del Reyno alguna cosa delas prohibidas, y se la embiasse; o si con cosas vedadas anduuiesse vno de passo y transito [4147]por el distrito de vna parte a otra, como si el fator, o mercader que esta en el puerto y taya, anduuies se por el distrito y rayas comprando y emplean do su dinero en mercaderias, òpag#do sus deu das, y fuesse debuena fa ma, no acostumbrado ni sospechoso deste delito: [4148]o si vn labrador [4149]co gio su trigo en el distrito, y lo lleuasse a su casa, que esta fuera del: o si con el impetu [4150]del viento y mar arribasse a lugar prohibido: o si el ganado yendo huyendo passasse la raya, o estando ocupado el camino, entrasse en lo vedado, o sembrado: [4151]o si alguno lleuasse la carga de trigo al molino cercano para molerlo, [4152]o a la alqueria vezina para sembrarlo; [4153] o el que lo lleuaua para sacarlo del Reyno, arre p#tido lo tornaua y boluia a su casa de su espontanea voluntad, como atras queda dicho;

[4154]o si el arriero lleuasse escrito en los fardos o sacas la marca y nombre del mercader dueño dellos, que en tal caso no puede ser molestado, segun dotrina de Bartulo, por vna ley Impe-**[698]**rial, [4155]q# aunque en estos ca sos y otros puedan las guardas tomar las cosas vedadas, y descaminar a los passajeros, el juez ha de considerar si justam# te puede c#denarlos.

[sect. 40] Tambien es de ver si t#dra escusa el menor cercano a catorze años, ma licioso y capaz de doloq# sacasse cosas vedadas, y si podra ser restituido por ignor#cia? Y digo q# si, [4156]y a#sin restitucion se excusaria, aunque fuesse mayorde 14. y menor de 25. años, por razon dela di cha ignorancia, segun vna ley de Partida singular, que en esto corrige el derecho comun: [4157]pero si se le prouasse al tal menor malicia, o dolo verdade ro, no se excusara por restitucion, como seria si por mandado de su pa dre o amo, o de otra per sona lo sacasse, [4158]o si denoche, o por trochas, y veredas, y lugares inusitados y desuiados [4159]se sa liesse, que ya en estos casos el dolo verdadero le ha ria culpable, y no se escusaria. Y la dicha disculpa del menor de catorze años procede tambien en caso de alcaualas, o de no registrar ganados, o cosas dezmeras. [4160]

[sect. 41] Tambien se escusara el compañero [4161]del que sacò, o metio cosas vedadas, o cayo en comisso y perdida de las dezmeras, por auer defraudado los derechos dellas, para que su parte de la hazienda, y puesto de la compañia, ni su persona no padezca, si el no fue sabidor, o complice del delito; lo qual no se presume, sino se prueua como queda dicho.

Cerca de otro articulo, fi auiendo el Aduanero dado cedula# guia y passaporte al passagero, si en realidad de verdad no registrò las mercaderias, ni pago los de rechos, podra ser descaminado, y condenado a que los pague, y en las otras penas fiscales, y si ésta suelta y c#cession, o concierto del Aduanero, sera de perjuyzio al señor de la renta, o al fisco, tiene alguna controuersiay distinciones: y la vltima resolucion es, que si el Aduanero tuuo poder general, con libre administraci#, estara libre el passagero por los dias c#tenidos en el passaporte: sobre lo qual **[699]** se podra ver a Bertachi no, y otros. [4162]

[sect. 42] Si vno muehas vezes huuiesse sacado cosasve dadas, y se le prouasse, no deue ser castigado mas de por vna sola, como el que muchas vezes caçò, o pescò, sino fue sentenciado, no pagara mas de vna pena: ni per dera mas que vna espada el que con ella se acuchillo muchas vezes; o como el ladron, que por el tercero hurto ha de ser ahorcado, no lo sera aun que hurtasse tres vezes antes de ser vna vez sentenciado: y lo mismo es en el amancebado, y en el adultero, que a#que reitere el delito, no tiene mas de vna pena. [4163]

[sect. 43] Si muchas personas juntas en naue, o carro, o bestia, sacaren algunas cosas vedadas, cada vno deuera la pena enteramente, saluo que la perdida de la naue, carro, o bestia sera por cuenta de todos, y pagandolo el vno, se libra ran los demas. [4164]

[sect. 44] Tambien es de ver, si la licencia del juez inferior, o del dezmero, para sacar, o traer cosas ve dadas, excusara de pena al tr#sgressor? Enlo qual Medina, y Cordoua, y otros [4165]tuuieron que no se escusara en el fuero de la conciencia, y que en el fuero exterior si: pero Bartulo y otros [4166]tien# que en ningun fuero se excusara, porque el juez inferior no tiene autori dad para alterar la ley hecha para vtilidad publica, el qual no puede

dar la dicha licencia para sacar dinero, o otra cosa vedada: y por darla, o c#sentimiento para la dicha Saca, sera castigado. [4167]

[sect. 45] Bien es verdad, que pue de el Corregidor dar licencia a los que salen fue ra del Reyno, para q# saquen el dinero necessario para el gasto de sus personas, criados y bestias, de yda, estada, y buelta, segun lo que atenta la **[700]** calidad de las personas le pareciere necessario; [4168] y aun tal vez passando algun cauallero, y lleu# do algunas pieças, o vaxilla de plata para su ser uicio, constando dello, y dando, si fuere possible, fianças de tornallo, se le podra dar licencia para sacarlo. Y lo mismo es de las armas, esclauos y cauallos que lleuasse para su menester y seruicio, segun Mencha ca, [4169]que entiende y mo difica assi las leyes que lo prohiben. Y aun los her manos del c#cejo de la Mesta tienen prouision Real entre sus priuilegios, [4170]# poder sacar los dineros necessarios para el gasto de sus pastores, y paga de las yeruas de los ganados que sacan para apacentar fuera destos Reynos. Y en el dar estas licencias suele de ordinario moderarse la c#tidad de los dineros y cosas para el gasto y seruicio, por el juramento, y segun la calidad del que lo pide, y muchasvezes sin juramento, y otras sin ex pressar en el passaporte cantidad de moneda. Pero lo que la ley dize, [4171]y se deue guardar, es, que el juez arbitre la cantidad que podra gastar el passagero, por la informacion y juramento que hiziere, y de aquella ha de lleuar passaporte: y con los caualleros y señores y personas de calidad passageros, se podra esto alargar mas, como dize Menchaca, sin q# se pueda con razon tomar sospecha si niestra contra el juez por estas licencias. **[sect. 46]** Otra escusa podria tener el que sacas se cosas vedadas del Reyno, y seria, si antes que se prohibiesse la Saca, o est# do prohibida, teniendo licencia Real, començasse a sacar parte del trigo, dineros, o ganados, contenidos en ella, y antes que lo pudiesse acabar de sacar, se cumpliesse el termino de la licencia, o se cerrasse la saca, podria sin embargo acabar de sacar lo contenido en la licencia. [4172]

Tambien pone Andres de Isernia [4173]otra escusa, y es, si el que sacasse cauallos, o dineros, destos Reynos, los huuiesse traydo de Reynos estraños, y los tor nasse a sacar, y passasse con ellos a otros reynos, o a aquellos, sin diminuir la prouision y sustancia de la cosa prohibida; aunque esto con dificultad se praticaria sin orden del Rey.

[sect. 47] Por las muchas molestias y agrauios que suelen hazer los Alcaldes de Sacas (porque proceden sin embargo de apela cion [4174]) esta proueydo, lo vno, que den fi# ças de estar a derecho, segun vna ley Real, [4175]y lo otro por otra ley [4176]y carta acordada del Consejo, **[sect. 48]** que los Corregido res y ju sticias Realengas puedan remediar los agrauios que hizieren en sus oficios: y esta vltima dize estas palabras: *Si los nuestros Alcaldes de Sacas veda*-**[701]***das hizieren algun agrauio, que los nuestros Corregidores y justicias de nuestra corona Real donde acaeciere puedan por simple querella, o por apelacion, o por otra qualquier via de derecho conocer y determinar, y si est# do elnuestro Alcalde de Sacas en lugares de ordenes, o señorio, o Abadengo, hiziere algun agrauio, el nue stro Corregidor, o justicia Realenga mas cercana del dicho lugar lo remedie en la manera suso dicha, y no la justicia de los dichos lugares de Ordenes, señorio y Abadengo.* Y assi digo, que el Corregidor puede conocer de la injusta prision, y del secresto de bienes, que el Alcalde de Sacas hizo, y de la dene gacion de termino, y de otros agrauios que cometio: pero no de la sentencia difinitiua que pron#cio porque la

apelacion della ha de yr a la Chancilleria: [4177](aunque ya vi que vn Teniente de Corregidor de Atiença conocio por apelacion de vna sentencia difinitiua que vn Tristan de Villauerde, Alcalde ordinario de Sacas del partido de Sigu# ça dio contra la villa y comun de Pare des, y aunque en vista lo aprouò el C#se jo en reuista lo reuocò, y yo fuy abogado enello) y exceto de lo sentenciado por los juezes de Sacas, q#prouee el C# sejo, de cuyas sentencias se apela para ante los señores del, como se ordena en el titulo de la comission. Y aunque diuersas vezes he visto conocer el Consejo de pleytos de Sacas sentenciados por los Corregidores y justicias ordinarias, aunque no estan comprehendidos en la ley, [4178]entiendo, que si al principio se pidiesse, se remitirian a las Chancillerias, no auiendo alguna causa para retencion en el Consejo, q# con ella podranse retener, conforme a la ley Real, [4179]como suele ser hall#dose ya el pleyto concluso, y las partes con formes para acabarle alli, y por no remitirlos a otro tribunal. Y tambien entiendo, que si el Alcalde de Sacas, de hecho y contra derecho, quisiesse exe cutar alguna sentencia corporal, podra el Corregidor, mediante la dicha ley, remediarlo: y lo mismo si sacasse los culpados presos mas de tres leguas fuera de su jurisdicion, conforme a vna ley Real, [4180]como quiera que puede lleuar los de vn lugar a otro, si entendiere q# alli no estan seguros, o que por otra ra zon conuega al seruicio del Rey: [4181]aun que yo he visto executorias del Consejo, y sobre cartas dellasdadas a la ciu dad de Villena, y a la villa de Sax, pa ra que los Alcaldes de Sacas no desafueren a los vezinos, ni los saquen pre sos fuera de su domicilio. Y es mucho de notar, que siendo como es recebido de derecho, que el ordinario no puede conocer de la injusticia hecha por el delegado, segun dotrina de Pedro Ancarrano y otros, [4182]se permita que lo pue da hazer el Corregidor en este caso de Sacas.

[702] Y aunque se ha int#tado por algunos Corregidores y sus Tenientes c#firmar, o reuocar las sentencias difinitiuas delos Alcaldes de Sacas propietarios, por ocasion de la dicha ley, que indistintamente les per mite por via de querella o apelacion conocer y determinar sobre el agrauio hecho por los dichos Alcaldes, pareciendoles que pues la ley no distingue, se ha de entender en vniuersal, [4183]yq# querella y apela ci#, cuyo conocimi#to concede la dicha ley, son diferentes, segun Alexandro, [4184]y que assi como se apela de los ordi narios a los Alcaldes mayores de los adelan tamientos, se pueda t# bien hazer instancia an te los Corregidores.

Pero sin embargo resueluo lo dicho, y que la dicha ley se enti#da solamente en los autos in terlocutorios, y no en las sentencias difinitiuas. Lo primero, porq# aquella palabra, *Agrauio,* que dize la dicha ley, de derecho se entiende de auto interlocutorio. [4185]Lo segundo, porque si la ley quisiera entender de difinitiua, dixeralo, [4186]o hiziera mencion de la palabra S#tencia, para que se puediera entender en su famoso sinificado de la difinitiua. [4187]Lo tercero, porque la dicha ley no haze regla de que indistintamente se apele ante el Corregidor, y aya instancia ante el de lo sentenciado por el Alcalde de Sacas, sino entra diziendo: *Si los nuestros Alcal des de Sacas hizieren algun agrauio, &c. deshagalo el Corregidor.* Y assi solo para desagrauiar le dio jurisdicion, y no pa ra c#firmar sus juyzios: ni la parte en cuyo fauor juzgò, podria dezir ante el de bien sentenciado, y pedir confirmacion, porque la ley no le da jurisdicion sino para deshazer el agrauio, q# se ha de entender del causado por la interlocutoria, de prision, o de otro articulo, como queda dicho, porque si se huuiera de entender de la difinitiua, fuera dar

absurdo, que solo pudiera el condenado pedir desagrauio ante el Corregidor, y la otra parte no pudiera pedir confirmacion; porque la ley solo permite el desagrauio, y siendo comun el remedio de la apelacion, [4188] quedara diuiso y anomalo, y contra la igualdad que se ha de obseruar en los juyzios: [4189]y assi cessa la objecion de la dicha ley, para que no se pueda entender en sentencia difinitiua.

[sect. 49] Pero es de saber, que contra el mismo Alcalde de Sacas tiene el Corregidor jurisdicion ciuil y criminal en lo que es fuera de su oficio, como con tra otro vezino particular, o subdito de su prouincia; esto es para hazerle pagar lo que deue, y castigarle por **[703]** el delito que comete: y aun si hiriere, o matare a alguno en el exercicio del oficio, podra conocer del caso en virtud de la dicha ley arriba citada; [4190]y assi procedi yo en la ciudad de Badajoz contra Iuan Brauo de Xerez, Alcalde de Sacas della y de aquel partido, sobre que el y sus guardas mataron tres saca dores de trigo en vna toma y resisten cia: los quales tienen por costumbre lleuar consigo vnos muchachos, para que al tiempo de la ocasion aguijen y den priessa a las bestias, y passen con el trigo la raya, y ellos se queden a la defensa pendenciando con el Alcalde, o guardas: de lo qual los di por libres el año de quinientos y sesenta y nueue, por vna ley Real que lo dispone assi. [4191]

[sect. 50] Esta superioridad del Corregidor al Alcalde de Sacas en lo que dispone la dicha ley Real, se puede entender t#bien con el juez de comission, y Alcal de de Sacas de los que salen de la Cor te por las prouincias a tomar residencias a los Alcaldes de Sacas ordinarios, porque durante su comission (que suele ser de dos y tres años) ellos exercen el oficio de Sacas, y les quadra la disposicion de la dicha ley, y aun la necessidad del remedio introduzido por ella aprieta mas, como quiera que por su mayor poder vsan algunos tan lic#ciosamente de los oficios, que aurian bi# menester el freno de quien les mirasse a los manos: y es mucho de doler lo que en esto passa, y las molestias crue les que hazen, pidiendo registros de cauallos demas tiempo del permitido por su comission, y desaforando los vezinos muchas leguas, como queda dicho, que auiendo dado satisfacion digna de absolucion, salen condenados en salarios de Alguaziles y guardas, y muchas costas de escriuanos, que montan mas que el triste rocin registrado, o muerto de muchos años; que esto y otros achaques, de que sacan mucho dinero, son cosas que carecen de culpa, y traen manifiesta inocencia; en lo qual se deuia poner remedio. Pero lo dicho se entiende, saluo si por sus titu los y comissiones constasse que de los agrauios interlocutorios se ha de apelar tambien ante los señores del Con sejo, que aquello se obseruarà a la letra.

[sect. 51] Pero la dicha superioridad que aue mos dicho que tiene el Corregidor al Alcalde de Sacas, no se ha de entender para fin e intento principal de aduocar las causas començadas ante el Alcalde de Sacas, o ante otro ordinario que dellas pueda conocer, como en el Corregimiento de las ciudades de Chinchilla, y Villena, y en Bilbao, y en la ciudad de Ouiedo, y en otros lugares de puertos, donde ay Alcaldes ordinarios, que conocen en primera instancia a preuencion con el Corregidor y su Teniente, que llaman justicia mayor; porque si ante el dicho Al calde ordinario, o de Sacas, se denunciasse algun descamino, o el hiziesse la toma del, no podria el Corregidor del partido, por querella, o apelacion friuola, o afectada, ni por otra qualquier via de derecho, como la dicha ley [4192] dize, conocer y deter-**[704]**minar, y priuar al tal Alcalde de la par te del descamino, que por la sentencia le podia pertenecer, porque lo que se in duxo y proueyo por la dicha

ley para efeto de remediar agrauios de los Al caldes de Sacas, no ha de obrar otro efe to de quitarles indirectamente, por algun leue, o reparable agrauio, y con procurado y no justificado color, el de recho y jurisdicion ya adquirido y radicado por la denunciacion y citaci# y el premio por la ley concedido.

[sect. 52] Solo se podria dudar, si presentandose alguno de los culpados ante el Corregidor, o prendiendo el alguno dellos, sentenciado ya el negocio en rebeldia por el dicho Alcalde ordina rio, o de Sacas, y no siendo passado el año fatal, podria el Corregidor, o su Teniente, aduocar la causa del dicho descamino, y tornarla a sentenciar en presencia, y lleuar la parte que la ley aplica al juez? Y parece que no, por estar preuenida la causa por el juizio causado en rebeldia, pues valen las prouanças entonces hechas para el juizio que despues se sustancia en presencia, segun la ley Real. [4193]

[sect. 53] Para la materia deste capitulo, y de lo que atras queda dicho de los que son hallados dentro de las doze leguas vedadas de los limites y rayasde Reynos estraños, sacando cosas vedadas, y para el registro de sus bestias cauallares, y muletos, que estan obligados a hazer en todo el mes de Febrero del año proximo siguiente despues que huuieren nacido, segun lo dispone la ley Real, [4194]es de ver como se han de considerar estas leguas, para sa ber si los pueblos y sitios que estan dentro dellas, han de ser y medirse segun el comun y vulgar cuento, o segun la me dida y computo de leguas que las leyes hazen. Y porque esta duda se ha quitado por vna pre matica del año de 87. [4195] que dispone, que esta pala bra, *leguas*, se entienda de las leguas comunes y vulgares, y no de las que llaman legales, sera superfluo tratar aqui qu#ta distancia haga vna legua, ni de las formas y maneras que los Anti guos las median: los Griegos por estadios, que ca da estadio hazia 125. pas sos, segun Plinio y otros: [4196] los Persas por mayor medida, que llamauan *Pa rasanga*, que hazia treynta estadios, y 3759. passos, segun Aulo Gelio y otros: [4197]los Egipcios por otra mayor, que llamaron *Schenus*, la qual medida hazia 60. estadios, y 7500. passos, segun Heredoto y otros [4198]: los Ro manos median por millares, leuantando vna coluna de piedra a cada mil passos, y assi parece por sus leyes, [4199]y por vnos lugares de Suetonio [4200] **[705]** Marcial. [4201]Y aun hazian vna curiosidad de harto aliuio a los caminantes, que en cada coluna de aquellas numerauan las millas, con que facilm# te sabian lo que se auia caminado, segun aduierten esto Quintiliano y Vaseo, [4202]como oy ay ves tigio desto en las colunas que estan en el cami no de la Plata desde Salam#ca a Seuilla. Los Es pañoles medimos por leguas, como tambien los Franceses, cuyo es el vocablo Legua, seg# Amiano Marcelino, Rebufo y otros. [4203]Otra cu#ta se haze de la distancia de los caminos, en es pecial por el derecho Canonico, que es por dietas, de la qual se podra ver lo que escriue Rebufo. [4204]Estas leguas son mayores y menores en vnas y otras regiones y prouincias, segun la tra dicion y vsança de las tierras, como lo ex#plifica Abad: [4205]pero com# m#te en España vna legua haze tres millas, y tres mil passos, segun c#sta de las leyes de Partida, [4206]que vna dellas dize assi: *Que si vn ome honrado mataße a otro a tres migeros de derredor del lugar do el Rey fuesse, que es vna legua, &c.* Y de passo es de notar desta ley, y de Gregorio Lopez, q# la jurisdicion que aora tiene la Corte hasta las cinco leguas, era antiguamente no mas de hasta vna legua. [4207]De la medida de la legua por passos, y quantos pies hagan vn passo, y quantos dedos

vn pie, tratanlo vna glossa y los Doctores, y vltimamente Parladoro muy bien: [4208]y como quiera q# las leguas comunes y vulgares no tienen medida ni modo cierto segun derecho, o costumbre, y suelen ser mayores, o menores que las leguas ciuiles, resoluieron Bartulo, y la comun de los Doctores, con quien se c#formò la ley Real, [4209] q# en toda disposicion y m# cion de leguas se deue entender de las leguas comunes y vulgares.

Por ocasion desta nueua inteligencia los Alcaldes de Sacas ordinarios y de comission, con el afecto que algunos tienen mas a su interesse q# a la justicia, han hecho muchas den#ciaciones contra los conuezinos y **[706]** comarcanos de las fronteras, por no auer registrado sus bestias cauallares, diziendo estan comprehendidos en las do ze leguas de los limites y rayas de los Reynos estraños, prendiendolos y c# den#dolos en penas y salarios por ello: con lo qual han causado assi mismo a los concejos grandes gastos en la de fensa de no tener pesquisidores perpetuos sobre sus personas y haziendas, y sobre ello ay muchos pleytos p#di#tes en el Consejo: y siendo assi que estando los pueblos por possession inmemorial, que es comparada a priuilegio, [4210]fuera de las doze leguas, y conta das comunmente han biuido en esta opinion, sin auer jamas registrado ni sido visitados, ni juzgados por casos, o juezes de Sacas, es cosa injusta despojarlos y condenarlos sin mucha euidencia de lo contrario: porque segun Bartulo, Alexandro y otros, [4211]por la tal possession se presume que de tiem po antiguo està bien hecha la medida y cuenta, si ya por euidentissimas prouanças no constasse del error y fal sa opinion, no por testigos malsines, o procurados por los juezes y denuncia dores; sin que se tenga consideracion a que por algun atajo senda, o camino de quebradas, arroyos, o montuoso, o peligroso de ladrones, o por otras causas, o impedido, o desusado, estè el tal pueblo dentro de las doze leguas, porque no se ha de atender al camino extraordinario e insolito, sino al comun, vsitado y frequente, segun los dichos Doctores: y assi los señores #l Consejo para determinar estos pleytos, suelen mandar que algun Corregi dor comarcano sobre todo lo prouado lo auerigue e informe. Ni tampoco la dicha prematica se puede esten der nientender para lo passado, pues las leyes no proueen mas de a los casos y negocios futuros, ni en perjuyzio del derecho adquirido a los tales pueblos inmemorialmente de no registrar, y de estar fuera de las doze leguas.

[sect. 54] Tambien se puede tocar aqui de passo otra duda, si teniendo el Rey auiso (como los Reyes los suelen tener) de que se quieren passar dineros por mar, o por tierra, fuesse el Corregidor aduertido y auisado dello, por cedula, o prouision Real, y sele ordenas se, que visitasse los nauios, y por aquel auiso los visitasse, y hallasse los dineros, o otras cosas vedadas, si se dira q# procedio como juez ordinario, o como delega do, en virtud de la dicha cedula, o comission Real para que no pueda lleuar la parte que laley da al juez que sentencia? Y en esto digo, que si la tal comission no fue c# dias ni salario, ni vsò de lla fuera de su juridicion, **[707]** ni se valio de otras especialidades, clausulas y atributos de juez delegado, no pertenecientes al ordinario, que lleuarà la parte perteneciente al juez; por que el juez delegado que no lleua ni se le assignò salario, puede cobrar los derechos y emolum#tos como ordinario, segun dos leyes destos Reynos: [4212] aunque lo contrario sentenciaron este año de nouenta y vno diez juezes, seis del Consejo Real, y quatro de la Contaduria mayor de hazienda, y se declarò no pertenecer al tal juez parte alguna: y porque yo fui abogado en este negocio, e informe, y lo firme de mi nombre, y huuo juezes de mi opinion, porque entre seis se remitio sobre si se le deuia adjudicar, o no,

me afirmo todauia en este parecer, y siento lo mismo, salua la censura y correcion de los dichos señores.

[sect. 55] En lo que toca a la aplicacion de las penas sobre cosas vedadas, aunque los juezes de puertos, no tienen duda en en esto, como quiera que todo lo aplican por tercias partes, porque assi lo hallan introduzido por costumbre, in terpret#do las leyes dudosas a su modo, y para su interes: pero en lo que to ca a descamino de dinero, yo soy de otra opinion, que no le pertenece al juez mas de la quarta parte, por vna ley que en especial assi lo dispone, [4213]y aplica la mitad a la Camara, y la otra mitad al juez y denunciador. Y aunq# es verdad que por otra ley [4214]mas nueua se altera la dicha ley en esto, es tan solamente en lo que toca al denuncia dor, al qual vltimamente se le manda aplicar la tercia parte, y assi lo sintio el Recopilador Licenciado Atiença, del Consejo, en la anotacion y escolio de la dicha ley primera: y bien parece ser assi, porque el intento y mente des ta ley vltima fue subir y acrecentar el premio al denunciador, pues le admite como tal, aunque sea complice en el delito, y sacador del dinero: y no so lo le perdona la culpa, pero tambien le da y añade el galardon, sin hazer mencion alguna de lo que toca al juez; y lo que no se muda, quedase en su fuerça y valor; [4215]que aunque vna ley y disposicion se altere y de rogue en parte, queda para lo demas en su ser y estado primero, [4216]sin que sea dificultoso, como al glossador Azeuedo [4217]le parece, concordar las di chas leyes, porque en las cosas claras no son menester interpretacio nes: [4218]y no tiene duda, si no que por la ley quarta al denunciador no le puede faltar su tercia parte de todo el descacamino, oraen la cuenta le saque y compute antes, o despues que la Camara. Pongamos exemplo: De doze la Camara lleuara los cinco, y el denunciador los quatro, que es el tercio, y el juez los tres, que es la quarta parte, conforme a la otra ley primera: y quiso la ley, aunque perdi#do vno de su mi-**[708]**tad, beneficiar en lo demas al den#cia dor por el bien publico, y porque el premio incita, y quanto es mayor, pro duze efetos mayores, y como dize la ley de la Partida, [4219]*Auiendovolunt ad que ellos se metan mas recio a seruir a Dios, y a los señores que los embian, non rezelando muer te, nin feridas, nin otro peligro que les auiniesse, sabiendo que aurian emienda y galardon por ello*: porque quando el trabajo y el pre mio andan en vna balança, entonces es dulce el trabajo. [4220]

[sect. 56] No se engañen los juezes para lleuar tercias partes del descamino de di neros, por otras dos leyes [4221]que generalmente aplican los descaminos de cosas vedadas de aquella manera, porque la vna habla, quando se sacan por tierra de señorio, donde por no auer ministros del Rey que cuyden tanto su ser uicio, conuino acrecentar el galardon: y la otra habla, quando el hombre par ticular, y no ministro tomò el descami no por su propia autoridad y riesgo, y le traxò ante el juez: y assi aquellas leyes no se deuen traer a consequencia fuera de los casos en que hablan: [4222]en especial, que en quanto a esto estan de rogadas por la dicha ley primera, [4223]q# aplica al juez la quarta parte, que es mas nueua que ellas. En resolucion digo, q# el Corregidor ati#da a los casos y aplicaciones de las leyes de Sacas, porque vnas aplican las penas de vna manera, y otras de otra: y obserue y guarde en esto la letra dellas especificamente, sin darles otros sentidos, [4224]teniendo por regla vniuersal, que no puede el juez lleuar derechos, ni parte de las penas, sino es quando la ley se lo concede y aplica espressamente, atento vn capitulo del arancel

Real, [4225]que dize estas palabras: *Y que otras penas algunas no lleuen, saluola parte que estuuiere dispuesto por ley, como dicho es, so pena que lo paguen con las setenas.*

[sect. 57] En algunos puertos ay ganadas prouisiones Reales particulares, paralleuar por tercias partes estos descaminos, con las quales el juez justifica su tercia parte; el qual aduierta de hazerlas poner en el processo, y hazer mencion dellas en la aplicacion, y aunque guarde en su escritorio vn traslado dellas autorizado, por si al gui# las quitare del processo, o en el tribunal superior dudaren dellas, o le pidieren cu#t a dello, porque despues se hall# muy mal estas pro uisiones extrauagantes.

[sect. 58] Aproposito es saber, si respeto de que el Corregidor haze el oficio de Alcalde de Sacas, y conoce de todos los negocios de descaminos, como arriba diximos, podra lleuar de las condenaciones la parte que se aplica al Alcalde de Sacas, que es la mitad de las penas, por algunas **[709]** leyes. [4226]Y digo que no, sino fuesse en caso que no huuiesse ley que quadras se al juez ordinario, y se huuiesse de determinar por ley que hablasse con el Alcalde de Sacas: pero si vna ley que habla con el Alcalde de Sacas, le da la mitad del dinero descaminado, y otra ley que habla con el juez ordinario, le da la quarta parte, no puede ni deue lleuar mas dela quarta, como quier que a#que el Corregidor haga oficio de Alcalde de Sacas, no lo es, porque aquel tiene otro ministerio de por si de mayores tra bajos, como es andar por los puertos y rayas ocupado especialmente en la guarda dellos, y assi tiene leyes particulares, que hablan con el con particulares atributos.

[sect. 59] Tambien ay orden dada en algunos puertos por cedulasy prouisiones Rea les, que aya carga y descarga, que no pueden sacar ni cargar dinero, aunque sea con licencia Real, ni genero alguno de mercaderias, ni descargarlas sin licencia de la justicia: y lo mismo es en los puertos secos, por los derechos de las Aduanas. Y tambien està proueido, que en nauios estrangeros no se cargu# mercaderias, auiendo nauios de naturales, sopena de perder en los dichos casos los dineros, y las mercaderias, y nauios, y artillerias, y xarcias, como por las dichas prouisiones se dispone, por las quales vera el Corregidor como se le aplica la parte delas c#denaciones, y aquellas guardarà y p#dra en los processos, como derecho y disposicion no incorporada entre las leyesgenerales.

[sect. 60] Las partes destas condenaciones y penas que por leyes, assi#tos, o prouisiones se aplican a los juezes de los dichos descaminos, es cosa honesta, vtil y ne cessaria al bien publico destos Reynos, que les sean adjudicadas y pagadas, y que no sean inhibidos y defraudados dellas, porque si se les quitasse el galard# en cosa tan im port#te, y se quebr#tasse la ley, no se guardarian los puertos, antes se abririan y estarian patentes para proueer y fortalezer a los enemigos con dine ros, armas y cauallos, y aun las puertas se abriran para cohechar mas a las guardas y juezes, y para otros daños muy crecidos.

[sect. 61] Pero si las partes del juez y den#ciador fuessen tan grandes, que no ca yessen en la consideracion del legislador, [4227]ni en la proporcion del premio regulado al trabajo [4228]y a la decencia de las personas, bien podria el Rey modificarlas: y para esto se trae el exemplo del tutor de la persona Real, que no se le da la decima # las rentas Reales; ni al q# halla el tesoro, la quarta parte del, ni al arr#dador la muy grande alcauala, aunque las leyes las aplican generalm#te, segun lo f#da Gaspar de Baeça: [4229] puesto que no toca nr#o caso, en el qual ay muchas razones fuertes de **[710]** congruencia y de vtilidad, y de necessidad, comoqueda dicho, para dexar bien satisfechos y premiados a los ministros

de justicia, y anima dos a otros con exemplo, para que no la preuariquen en semejantes ocasiones. [4230]

[sect. 62] De vna culpa muy frequentada en estas mate rias deue el Corregidor abstenerse y recatarse mucho, y es de no com poner ni moderar laspe nas de las leyes de Sacas, ni dar lugar a que las cosas descaminadas se tassen con engaño y simulaci# en perjuizio del fisco, ni que se queden en poder de sus dueños por medio de interpuestas personas: y para remedio desto se hizo vna ley [4231]por el Rey nuestro señor, q# lo prohibe con pena del quatro tanto contra el juez, y que no pueda lleuar parte de la condena ci# que assi moderare, por que algunas cosas son licitas en el todo, que no lo son en la parte: [4232]y aunq# la decision de la dicha ley se alega generalmen te para prohibir la moderacion y aplicacion de las penas que el juez mo derare en todos los otros casos, fuera deste de Sacas, podriase mejor alegar para ello otra ley de los capitulos de Corregidores, [4233]q# dize estas palabras: *Y que en las dichas sentencias que dieren, guar den las leyes del Reyno, y c# ellas no disp#sen sin nuestra licencia y especial mandado, saluo como y quando de derecho se permite*: como quiera que moderar el juez inferior la pena legal sin causa inserta en el processo, es prohibido en conciencia y justi cia; [4234]y aun obliga a restitucion, segun Auendaño, y fray Al#so de Castro: [4235] **[sect. 63]** pero los superiores bi# pueden moderar las pe nas en la sentencia por causas extrinse cas, aunque no consten del processo, se gun la resolucion de muchos Doctores que refiere Iulio Claro, [4236] **[sect. 64]** porque juzg# como el principe, al qual, segun Baldo, [4237]todas las penas son arbitrarias.

[sect. 65] Verdad es que aquella ley que prohibe el moderar, y lleuar parte los juezes de lo que moderaren, habla solo en lo de cosas vedadas, si bien se entiende y c# sidera su prefacion, que es solamente de la materia de Sacas: y la decision d#de dize: *Y queriendo proueer en lo susodicho, mandamos, &c.* es limitada en aquel caso de Sacas, y para remediar las colusiones y fraudes de las ventas dellas: y en quanto dize que no se **[711]** pueda moderar, se ha de entender fin causa justificada por el processo, y permitida de derecho, que con ella, assi en este caso de Sacas, como en otros qualesquier, puede el juez moderar [4238]las penas dellas, porque dize el dicho capitulo de Corregidores, que no dispen sen con las leyes, saluo comoy quando de derecho se permite, lo qual es por pobreza [4239]o por defeto de prouança, [4240]o por la edad, tiempo y lugar, o por muchas otras causas que refieren Blanco y otros, [4241]y diximos en otro lugar: [4242]aunq# heuisto en el Consejo en negocios de residencias algunas vezes praticar la dicha ley de Sacas generalmente, y condenar a los juezes a que restituyan lo que la lleuaron, moderando, o arbitrando las pe nas legales: y otras vezes en el mismo Consejo he visto sentenciado lo contrario, y tengo por mas juridico que pueda el juez ordinario moderar con causa inserta en el processo, como q#da dicho, y lleuar la parte de las penas moderadas, pues la misma razon que ay pa ra lleuar la parte entera milita y la ay para lleuar la moderada: [4243]y assi se pratica vniuersalmente en estos Reynos: la qual pratica y costumbre en moderar, es poderosa, y vale de derecho. [4244]

[sect. 66] Yo aconsejo a los juezes, que quando moderaren alguna pena grande de ley, prematica, o de ordenança, que lo justifiquen con informacion y meritos del processo; por que los señores del Con sejo no se satisfazen todas vezes con que se diga en las sentencias,

Por jus tas causas que a esso me mueuen, sino se expressa la causa especificam# te: aunque segun Menchaca, y la comun opini# de los Doctores, esto basta. [4245]Verdad es que en las causas de poca inpor tancia de penas de prematicas, y de ordenanças, que se traen entre las manos cada momento, no se pueden hazer informaciones sobre la justificacion de la moderacion, y que en esto deue bastar lo que dispone la dicha comun opinion, y assi esta recibido vniuersalmente en pratica en estos Reynos, que se mo **[712]** der# las tales penas por los juezes ordinarios: y cierto que tienen harto trabajo los juezes, porque si sentencian, y execut# las penas de prematicas y ordenanças por el rigor dellas, dizen que son rigurosos y codiciosos, y si las moderan, dizen que es con mayor codicia, porque las partes no apelen, sino que consien tan y paguen.

[sect. 67] De vna cosa deuen es tar aduertidos los juezes, y es de no moderar las penas despues de vna vez pron#ciadas las sentencias, [4246]ni por via de nulidad, como en otra parte diremos, [4247]que es codicia, y culpa fea y muy frequ#tada, ni por otra causa, o razon: porq# el juez inferior no tiene poder para alterar la pena que impuso y sentenciò, [4248]ni aun para variar y dar otra de las que puso la ley. [4249]Lo que puede hazer es, consentida la senten cia, si quisiere dolerse del condenado, remitir en todo, o en parte lo q# a el toca: y lo mismo po dra hazer el #n#ciador, pero no lo que toca a la Camara: y esto sin que pre ceda concierto, o trato con la parte, ni con otro por el, directè, o indire ctê. **[sect. 68]** Pero la pena extra ordinaria arbitraria impuesta por c#tumacia, o por cominacion, o por otra via, que en Latin se lla ma *Mulcta,* [4250]bi# se pue de alterar y diminuir #s pues de sentenciada la causa, por respeto de po breza, o por otra justa consideracion: y esto sin comutar [4251]la tal multa, y pena pecuniaria de cul pa leue en pena corporal, como se suele hazer en las penas legales por culpas grauesà aluedrio del juez, en especial quando se procede de oficio, segun Cardenal. [4252]

Lo que pudiera disputarse, es, si los juezes superiores pueden por cau sa de pobreza remitir parte de la pena impuesta en su vltima sentencia. Y aunque la comun opinion delos Doctores que dizen poderse esto hazer en lo que es mul-**[713]**ta, lo prohiben y vedan en lo que es pena, por la conti#da grande que huuo en los siglos passados en tre los Iurisc#sultos Pau lo y Labeon, [4253]sobre si era vna misma cosa pena y multa, y de vna naturaleza. Y aunque Triboniano se acostò a Pau lo, pero segun Marco Va rron, todo es vna cosa: y en Francia, segun Pedro Gregorio, [4254]no ay difer# cia entre multa y pena: y lo mismo es en Castilla, donde en las leyes della [4255]no se halla la palabra *Multa,* porque ygual m#te llamaron pena la q# se impone por la rebeldia, como la que por el castigo de los delitos: y la multa se aplica tambien a pena corporal y de muerte, segun Alberico y Cuiacio; [4256]y assi Au#daño, y Gregorio Lopez, y Leon, tienen por vna ley de la Partida, que as sicomo se puede remitir la multa por causa de pobreza, se pueda tambien remitir la pena des pues de sentencia. [4257]

[sect. 69] Algunas vezes los Corregidores m#dan a las guardas de los puertos que denuncien ante ellos estos descaminos, y no ante sus Tenientes, o les quitan los que ante ellos estan denuncia dos, porque les crece la codicia, y la embidia de ver aquel prouecho en saco ageno, y los sentencian ellos sin as sessor, o con otro, y no con su Tenien te, y se lleuan la parte que la ley aplica al juez. Y aunque es assi, que por dos leyes Reales

[4258]se permite que el Alcalde de Sacas pueda hazer las pesquisas sin tomar assessor, no se entiende q# sin el pueda sentenciarlas, est#tes las leyes de Partida, [4259]q# disponen, *Que juez imperito y sin letras aya consigo omes sabidores del fuero y del derecho, que le ayuden a librar los pleytos, e con quien aya consejo sobre las cosas dudosas*: y dudoso se puede llamar para el tal Corregidor no Letrado, examinar los meritos del proces so, y dar sentencia segun derecho: y porque esta obligado el Corregidor a seguir el parecer y consejo del Teni# te que escogio, no siendo disparatado, y a no quitarle sus prouechos y derechos, como lo jurò, quando le dieron el oficio, y lo disponen las leyes: y assi es de condenar el abuso de algunos Corregidores, que inhiben a sus Tenientes del sentenciar causas de ordenanças, y de prematicas, y descaminos, por las razones dichas en otros capitulos deste tratado. Pero como arriba diximos, si el descamino fuere tan notorio, como que el delinquente huuiesse desamparado la cosa vedada en poder de las guardas, o de la justicia, fuera de los limites, o en otro caso manifiesto, en que la ley lo sentencia por perdido, no hara muy gran excesso el Corregidor que sin assessor lo sentenciare.

[714] **[sect. 70]** Tambien se podria dudar, si vno fuesse #scami nado con cosas vedadas, y assi mismo con cosas dezmeras, sin pagar el diezmo, quien conocera del descamino, el juez ordinario, o el de Sacas, o el juez de Aduanas, y si las guardas de Sacas lo descaminaron, si lo tomara el dezmero? En lo qual digo, que si preuino el Corregidor, que el conocera de todo, porque su jurisdicion es mas ampla y digna, saluo si en la tierra huuies se Alcalde de Sacas visitador con facultad y comission Real para aduocar las causas, como sue le darseles, podria tomar el negocio quanto a lo vedado solamente, porque lo dezmero ha de passar ante el juez ordinario, que es a quien el recaudador, envirtud de la condicion que sue le tener para eligir juez para los descaminos, eli ge para ellos: y bien se pueden diuidir las causas pues son de diuersa cali dad y penas, no embargante que lo vno sea mas precioso, o digno, [4260]y q# por conexidad de cosas, e identidad de la perso na del reo, se pretenda atraer y copular. Y en lo que toca a las guardas, siempre tendran el premio del denunciador, aunque no sean nombra dos por el dezmero, sal uo si huuiere contraria condicion en el arrendamiento, de que no pue dan denunciar sino sus guardas.

[sect. 71] En lo que toca a si las leyes destos Reynos, y las cedulas Reales, assi#tos y condiciones y pre gones, no solo sobre las Sacas y entras delas cosas vedadas, pero tambien sobre las dezmeras, registros y pagas de derechos dellas, y dilig#cias que han de hazer los passageros en las casas y tablas de Aduanas, obliga ran a los estrangeros, y si por la contrauencion podran ser descaminados y condenados: digo que si, y esta es comun opinion, [4261]porq# los estr#geros y caminantes estan obli gados a informarse y obseruar la costumbre del puerto y lugar [4262]adonde vienen: aunque este rigor, segun Iulio Claro, [4263]podra moderarse, en especial en la prohibicion que no es por ley de derecho comun, porque esta tiene el estr#gero obligacion de saberla, [4264]mas q# el estatuto, o cedulas, o decretos particulares, de cuyas penas dizen Alex#-**[715]**dro y otros, que por la presumpta ignorancia se excusara: [4265]y aun tambien de las penas corporales estatuidas por la ley del Reyno, segun Tiberio Deciano. [4266]La qual ignorancia no le es cusaria, si huuiesse residi do algun tiempo en la tierra, o tenido comunicacion en ella, o si en la tierra donde el biue, huuiesse semej#tes derechos, o gabelas, ord# y costumbre, segun el dicho Alexandro,

y los que citamos a otro proposito en otro capitulo: [4267] porque de otra suerte no esta obligado a adeuinar, mayormente si el tributo, o gabela es incognita, y recien puesta.
[sect. 72] Por remate deste capitulo, tenga el Corregidor cuydado de regis trar sus cauallos y bestias dentro de las doze leguas de la raya, y si v#diere alguna, hazer las diligencias conforme a la ley, [4268]porque de escarmentado de la molestia que en residencia me quiso hazer en la ciudad de Badajoz el Alcalde de Sacas, a quien yo auia castigado, sino me hallara apercebido con los testimonios, me he acordado para auisarle desto. Cerca de si puede el Corregidor #s caminar y condenar el dinero, o cosas vedadas que sacaren, o traxeren personas eclesiasticas, vease lo que diximos en otro lugar. [4269]

TITVLO DEL ALcalde de Sacas ordinario.

DON Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Ierusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valen cia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Cor cega, de Murcia, de Iaen, de los Algar ues, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orien tales y Ocidentales, Islas y tierrafirme del mar Oceano; Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Braban te, y Milan, Conde de Absburg, de Fl# des, y de Tirol, y de Barcelona, señor de ViZ caya, y de Molina, &c. Por quanto auiendo Francisco Fajardo, vezino de la ciudad de Murcia, y mi Alcalde mayor de Sacas y cosas vedadas del Obispado de Cartagena, y Reyno de Murcia, hecho dexacion del dicho oficio en nuestras manos, para **[716]** que proueyessemos del à quien fuessemos seruido, acatando lo que el dicho Francisco Fajardo nos haseruido, y es peramos que vos don Luys Vaz quez Fajardo nos seruireis, es nuestra voluntad, que agora y de aqui adelante para en toda vuestra vida, seais nuestro Alcalde mayor de Sacas, y cosas vedadas del dicho Obispado de Carta gena, y Reyno de Murcia, en lugar y por dexacion del dicho Francisco Fajardo, y que comotal nuestro Alcalde mayor vseis y exerçais el dicho oficio por vos, e por vuestro lugartenientes, que es nuestra merced y voluntad q# podais poner, y puestos quitar y a mouer, y poner otros en su lugar, siendo personas habiles, y suficientes, y aprouadas en el nuestro Consejo: y por esta nuestra carta, o por su traflado signado de escriuano publico, mandamos a todos los Concejos, justicias, y Regidores, Caualleros, Escuderos, oficiales y hombres buenos, assi de las ciudades de Murcia y Cartagena, como de todas las otras ciudades, villas y lugares del dicho Obispado de Cartagena, y Reyno de Murcia, ya cadavno y qualquier dellos, que tomen y reciban de vos el dicho don Luys VazqueZ Fajardo, o de quien vuestro poder para ello ouiere, el juramento y solenidad q# en tal caso se acostumbra y deueis hazer, el qual assi hecho, os ayan, teng# y reciban por nuestro Alcalde mayor de Sacas, y cosas vedadas del dicho Obispado, y Reyno de Murcia, en lugar del dicho Francisco Fajardo, y vsen con vos, y con los dichos vuestro lugartenientes en el dicho oficio en todos los casos y cosas a el anexas y pertenecientes, y os guarden, y hagan guardar todas las h#ras, gracias, mercedes, franquezas y libertades, essenciones, preeminencias, prerogatiuas, e immunidades, y todas las otras cosas, y cada vna dellas, que por razon del dicho oficio deueys auer y gozar, y os de uen ser guardadas, y os recudan y hagan recudir contodos los derechos, salarios, y otras cosas al dicho oficio anexas y pertenecientes, si y segun que mejor y mas cumplidamente se vso, guardo, y recudio, y deuio y deue vsar, guardar, y recudir, assi al dicho Francisco Fajardo, como a cada vno

de los nuestros Alcaldes mayores de Sacas y cosas vedadas, que han sido del dicho Obispado de Cartagena, y Reyno de Murcia, todo bien y cumplidamente, en guisa que vos no mengue ende cosa alguna, y que en ello ni en parte dello embargo ni contrario alguno os no pongan, ni consientan poner, que nos por la presente os recebimos y auemos por recebido al dicho oficio, y al vso y exercicio del, y os damos poder y facultad para lo vsar y exercer, caso q# por los suso dichos, o por alguno dellos a el no seays recebido: la qual dicha **[717]** mercedos hazemos, con tanto que os ayais de presentar y presenteis con esta nuestra carta en el cabildo, y Ayuntamiento de las dichas ciudades de Murcia y Cartagena, y en las otras partes donde se presentò el dicho Francisco Fajardo, y los otros Alcaldes mayores que antes del fueron dentro de sesenta dias primeros siguientes, que se cuen tan desde el dia de la data della en adelante: y si assi no lo hizieredes, y cumplieredes, ayais perdido y perdais, el dicho oficio. y quede vaco, para que nos hagamos merced del a quien nuestra voluntad fuere: y mandamos que tome la raZon desta nuestra carta Antonio de Arriola, nuestro criado. Dada en el Bosque de Segouia, a veinte y tres de Setiembre, de mil y quinientos y sesenta y seis años. Yo el Rey. E yo Francisco de Erasso, Secretario desu Magestad Real, la fiz e escriuir por su mandado. El Licenciado M#chaca. El Doctor Velasco. Tomò la razon Antonio de Arriola. Registra da, Martin de Vergara. Martin de Vergara por Chanciller.

TITVLO DEL TEniente de Alcalde de Sacas ordinario.

DON Felipe, &c. A todos los Concejos, justicias, Regidores, Caualleros, escuderos, oficiales, y hombres buenos, assi del Obispado de Cartagena, como de todas las otras ciudades, villas e lugares de los nuestros Reynos e Señorios, e a cada vno y qualquier de vos en vuestros lugares, e jurisdiciones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salude gracia. Sepa des, que don Luis VazqueZ Fajardo, Alcalde mayor de Sacas y cosas veda das del Reyno de Murcia, y Obispado de Cartagena, cumpliendo lo que las leyes de nuestros Reynos disponen, presentò en el nuestro Consejo, para que sea su lugarteniente en el dicho oficio, al Licenciado Marin de Ribera, vezino. y abogado de la dicha ciudad de Murcia, suplicandonos m# dassemos recibir del el juramento e solenidad que era obligado hazer, efecho, le diessemos licencia, para que en su n#bre pudiesse vsar e vsasse el dicho oficio de Alcalde de Sacas en el dicho Reyno, y Obispado de Cartagena, ò como la nuestra mercedfuesse: lo qual visto por los del nuestro Consejo, recibieron juramento en forma deuida de derecho del dicho Licenciado Francisco Marin de Ribera, para que bien e fielmente vsara el dicho oficio, y hara y cumplira todo lo que las leyes de nuestros Reynos en este caso disponen, fue acordado, que deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos tuuimoslo por bien; por la qual damos licencia e fa-**[718]**cultad al dicho Licenciado Marin de Ribera, para que por tiempo de vn año primero siguiente, que corre e se cuenta desde el dia de la data desta nuestra carta en adelante, teniendo poder del dicho don Luis VazqueZ Fajardo, y en su nombre, y no en otra manera, pueda vsare vse el dicho oficio de tal Alcalde de Sacas, en el dicho Reyno de Murcia y Obispado de Cartagena, segun e como lo pudiera vsar el dicho don Luis Vazquez Fajardo, por virtud de la facultad q# de nos tiene, guardando las leyes de nuestros Reynos, que sobre ello disponen. E mandamos al dicho Licenciado Francisco Marin de Ribera, que las condenaciones, que hiziere, deposite la parte que dellos perteneciere a nuestra

camarae fisco conforme a las leyes de nuestros Reynos. E mandamos a vos las dichas justicias e Concejos, e Regidores, Caualleros, escuderos, oficiales, y hombres buenos del dicho Reyno de Murcia, e Obispado de Cartagena, y a cada vno de vos, que dexeis e consintais al dicho Licenciado Marin de Ribera vsar el dicho oficio de Alcalde de Sacas, durante el dicho tiempo en las dichas partes, e su jurisdicion, e terminos libremente, sin le poner en ello embargo ni impedim# to alguno, conforme al dicho poder. E mandamos, que durante el dicho tiem popueda traer e traiga vara de nues trajusticia, vsando el dicho oficio en las dichas partes e lugares que son de su jurisdicion, sin que en ello le sea puesto embargo ni impedimento alguno, y los vnos ni los otros, non fagades en deal, sopena de la nuestra merced, y de diezmil mar auedis para la nuestraca mara, sola qual mandamos a qualquier nuestro escriuano vos la notifique y de testimonio dello, porque nos sepamos comose cumple nuestro mandado. Dada en Madrid. Aquinze dias delmes de Otubre, de mil y quinientos e nouenta y tres años.

TITVLO DEL juez de comission de Sacas.

DON Felipe, &c. A vos Iuan Gallo de Andrada salud y gracia. Sepades que nos somos informados, que muchas personas, assi naturales como estr#geros destos nuestros Reynos de los Obispados de Almeria, y Malaga y Cartagena, y Rey no de Granada, y de todos los lugares que en estas partes ay de ordenes, abadengo, y señorio, contra lo c#tenido en las leyes, lleuan y passan cauallos, e yeguas, y potros, dineros, oro, y plata, y moneda, y ganados, y pan, y otras cosas prohibidas, y andan recogiendo la moneda de oro, dando por ella mas precio de lo que valen, y lo lleuan y passan fuera destos Reynos, y van a las ferias **[719]** y mercados, y otras partes, a comprar los dichos cauallos, e yeguas, y que no escriuen, ni registran en los libros de los escriuanos de Sacas, y cosas vedadas, las dichas bestias cauallares, ni las venden ante las justicias y escriua no, conforme a las leyes, vendiendo las dichas bestias cauallares a personas q# no son llanas y abonadas, ni conocidas que las compran, todo para efeto que no se sepa ni auerigue lo que se haze de las dichas bestias cauallares, y ay corredores que lo tienen por oficio, que se las encaminan, y andan con ellos, y se las ayudan a passar y lleuar fuera destos Reynos, por los lugares yermos y secretos, y que si algunas nuestras justicias y juezes van por nuestro man dado a entender en ello contra los vezinos y moradores que biuen dentro de las doze leguas, por no auer escrito las dichas bestias cauallares, y hecho las otras diligencias que la ley dispone, diZ en y alegan que no son obligados a lo haZ er, y que estan en costumbre de no hazer las dichas diligencias. Y que assi mismo algunas personas, assi estrangeros, comonaturales, han traydo aestos Reynos de fuera dellos, algunas cosas de las que por leyes y car tas, y cedulas nuestras estan prohibidas traer a ellos, enlo qual somos desser uidos, y estos Reynos reciben mucho daño: y tambien queremos ser informado, como y de que manera los Al caldes de Sacas de los dichos partidos, y su lugartenientes, y escriuanos de Sacas, y de registros, y las guardas que tienen puestas, y los Aduaneros, e Almojarifes, e guardas, y sus escriuanos, e otros oficiales de los dichos oficios vs# sus oficios. Y visto en el nuestro Consejo, confi#do de vos que soys tal persona, que bien y fielmente hareis lo que por nos os fuere mandado e cometido, nuestra merced, y voluntades, de vos encomendar y cometer losuso dicho, y por la presente vos lo encomendamos e cometemos. Porque vos mandamos, que luego vais a las partes y

lugares de los dichos Obispados de Almeria, Malaga, y Cartagena, y Reyno de Granada, y a todos los lugares que en estas partes ay de ordenes, abadengo y señorio, y a otras qualesquier que sea necessario, y ayais informacion, y se pais como y de que manera lo suso dicho ha passadoe passa, y que ganados e yeguas, potros y otras bestias caualla res y cosas vedadas se han sacado y lleuado, sacan y lleuan destos nuestros Rey nos, para fuera dellos, y porque puertos e partes, e que personas las han sacado y lleuado, sacan e lleuan, y les h# dado para ello fauor y ayuda, y si los han vendido, o trocado, o enagenado a personas estrangeras destos nuestros Reynos, y quienes han sido terceros e corredores, e han entendido en ello en qualquier manera, e que personas no **[720]** las han registrado y escrito dentro de las doz e leguas. Y si en el registro y escriuir de las dichas bestias y ganado ha auido algun fraude y engaño, e quien, e quales personas los han vendi do, e no han guar dado e cumplido las leyes e prematicas destos nuestros Rey nos, que cerca de lo suso dicho disponen, e han ydo e passado contra ellas en qual quier manera. Y assi mismo quien e quales personas han sacado y lleuado fuera destos nuestros Reynos cauallos, dinero, oro, e plata, e moneda, e cosas vedadas, e por cuyo mandado, y quien les dio para ello consejo, fauor e ayuda. Y la dicha informacion auida, a los q# por ella hallaredes culpados en sacar los dichos cauallos, e ganados, e moneda, oro, e plata, e otras qualesquier cosas vedadas, los prendais los cuerpos, e presos, recebid sus descargos, y hazed en ello justicia, segun que las leyes destos nuestros Reynos disponen. Y si de la sentencia, o sentencias que dieredes por al guna de las partes fuere apelado, en ca so que de derecho aya lugar latal apelacion, la otorgad, para que la puedan seguir ante los del nuestro Consejo, y no para ante otro jueZ alguno. Y en los otros culpados que huuiere en no auer registrado, ni escrito las dichas bestias cauallares, y hecho las diligencias que las leyes disponen, y en auer metido en estos Reynos de fuera dellos mercaderias, y otras cosas prohibidas por le yes e prematicas destos nuestros Rey nos, e por cartas, e cedulas nuestras, ha zed justicia. Y si en la sentencia que dieredes no ouiere condenacion de muerte, o de mutilacion de miembro, o pena corporal, executad la pena pecuniaria, sin embargo de qualquier apelacion que de vos se interponga, y cobrada la dicha condenacion, otorgad la apelacion que dello se interpusiere para ante los del nuestro Consejo, e no pa ra ante otro jueZ alguno. Y mandamos, que los marauedis que cobraredes de las sentencias que dieredes, y se apela re, los pongais por inuentario, e por an te escriuano enpoder de personas llanas y abonadas, para que las tengan en deposito, e no acudan con ellos a per sona alguna sin nuestra licencia e m# dado, hasta que las sentencias sean passadas en cosa juzgada, o en grado de apelacion se sentencien en vista e reuista los processos de las dichas causas. Y mandamos que tengais vn libro en q# se assienten todas las dichas condenaciones, el qual estè en poder del escriua no que con vos va, y firmad en el las partidas de los marauedis que cobraredes, particularmente cada partida, de que, y como es, y en poder de que persona se deposita, e donde son vezinos. Y assi mismo vos informad y sabed, si los nuestros Alcaldes de Sacas e registros, e las guardas que tienen puestas. y los almo jarifes, y Aduaneros, y guardas, e sus **[721]** escriuanos, e oficiales de los dichos oficios, si han vsado de sus oficios de dos años a esta parte, segun e como son obligados. Y si los dichos Alcaldes han arr# dado los dichos oficios, e si han hecho al gunas colusiones, o fraudes en lo que toca a sus oficios, e dado consentimiento, e dissimulado, que saquen algunas cosas ve dadas: y si han permitido que por virtud de algunas licencias nuestras que hemos dado para sacar algunas cosas prohibidas, se saque mas cantidad: y si han tenido

cuydado de se informar de llo, e de hazer las diligencias contenidas en las dichas licencias: y si han guar dado y executado las leyes de los puertos secos: y si las condenaciones que han hecho, han sido conforme a las leyes: y si han hecho algunos conciertos e composiciones con algunas personas, o pueblos, por si, o por interpositas personas, sin procurar que los delinquentes sean castigados conforme a las leyes destos Rey nos. Y si quando dan las sentencias, antes que las pronuncien, las conciertan, o comunican con alguna de las partes a quien c#denan, o a otros terceros, o da do alguna orden de lo que les han de pagar por las tales condenaciones. Y si quando condenan algunos bienes por perdidos, conforme a las leyes, en la v#ta han hecho algun fraude a nuestra Camara, no los vendiendo con la solenidad que de derecho se requiere, o ha ziendo algun concierto con las partes, o con otros terceros por ellos, vendi#do los, o rematandolos en las mismas par tes, o en las personas que ellos nombra ren. Y si las dichas guardas h#tomado y lleuado algunos cohechos y cosas mal lleuadas, por lo dissimular y encubrir, o dado lugar a que passen y lleuen algunas cosas prohibidas: o las han ellos sacado, o han sido encubridores, o participantes en ellos, y si los dichos Alcaldes con las condenaciones que han hecho para la nuestra camara, han acudido enteramente a nuestro recpetor general de las dichas penas, o si se han quedado, o o encubierto, o defraudado alguna par te de las dichas condenaciones pertenecientes a nuestra camara: y si tienen persona señalada por receptor dellas, y la orden que en esto han tenido e tienen. Y si despues aca que dimos la nueua orden como se han de cobrar las dichas penas, han embiado en principio de cada año la cuenta, y los marauedis que se han aplicado para la nuestra camara, al nuestro receptor general. Y si en algo les hallaredes culpados, dadles traslado, y recebid sus descargos, sentencian do la dicha residencia, o sentenciando las dichas causas, segun fuere justicia, sin las remitir a los del nuestro C#sejo. Y aueriguada la verdad, embiad al nuestro Consejo relacion particular delas culpas que contra cada vno ouiere, y ha **[722]** zed pregonar la dicha residencia en cada vno de los dichos Obispados de vue stro distrito, por termino de ochenta dias, y si dentro dellos ouiere algunos querellosos, hazed justicia, segun que las leyes de nuestros Reynos disponen. Y cumplidos los dichos ochenta dias, dentro de otros treinta dias embiad la dicha residencia al nuestro Consejo. Otrosi os mandamos, que tomeis cuenta a los dichos Alcaldes de Sacas, y sus lugares tenientes, e a los recetores y otras personas que huuieren cobrado las condenaciones que se aplican para nues tra camara y fisco de dos años a esta parte, y executad los alc#ces, y embiad los apoder de don Diego Neuares de Santoyo, que por nuestro mandado sirue el oficio de receptor general de las dichas penas. Otro si os informad, si las nuestras justicias guardan y executan las prematicas que disponen como se han de registrar las mercadurias que vienen de fuera del Reyno, y el retorno q# han de traer dentro del año, y si guardan lo contenido en el capitulo de Corregidores, que manda, que hagan informacion de seis en seis meses en los lugares desu jurisdicion, contra los que han sacado cosas vedadas. Otro si os mandamos, que durante el termino desta nuestra comission, visiteis los puertos y lugares de los dichos Obispados, y conozcais de todo lo sobre dicho, y de todos los otros casos y cosas que se ofrecieren, en que los Alcaldes de Sacas pueden y deuen conocer: y por esta nuestra carta mandamos a los dichos Alcaldes de Sacas, y a sus oficales, que no vsen los dichos oficios en el entretanto, y has ta que se vea la dicha residencia, y por nos sea proueido e mandado otra cosa, e que vos y vuestros oficiales los vseis y exerçais, y no otros algunos: e tened mucho cuidado que no se saquen por los dichos puertos para fuera destos Reynos dineros

ni cauallos, ni otras cosas de las prohibidas por leyes, e prematicas, e cedulas nuestras, poniendo para ello las guardas necessarias, que sean per sonas conocidas, y abonadas, a los qua les hazed pagar lo que justamente mere cier# de las condenaciones que hizieredes paranuestra camara y fisco, guard#do en esto y en todo lo demas la instrucion que lleuais señalada de los del nuestro Consejo. Y mandamos a las partes, a quien lo suso dicho toca e atañe, e aotras qualesquier personas, de quien en t#dieredes ser informado para saber la verdad cerca de lo suso dicho, que veng# e parezcan ante vos a vuestros llama mi#tos, y emplaçami#tos, juren y digan sus dichos y deposiciones a los plaços, so las penas que vos de nuestra parte les pu sieredes, e m#daredes poner, las quales nos por la presente les ponemos, y aue mos por puestas. Y es nuestra merced y voluntad, que entre tanto que en lo suso dicho entendieredes, podais traer, e trai-**[723]**gais vara de nuestra justicia por todas las partes y lugares por donde anduuieredes, sin que en ello vos sea puesto embargo, ni impedimento alguno, y vos podais ocupar en lo suso dicho vn año, e ayais y lleueis por to do el tiempo a razon de setecientos ducados por año, los quales vos man daremos pagar: e para Agustin de Auila nuestro alguazil quinientos marauedis por dia, demas y aliende de la tercia parte de las denunciaciones que ante vos hiziere, e fueren sentenciadas e condenadas: la qual dichatercia parte queremos y mandamos que el dicho alguazil la aya e lleue como dicho es: e para Alonso de Coca nuestro escriuano, ante qui# mandamos passe lo suso dicho, quinientos marauedis por dia, demas y aliende de los derechos que huuiere de auer de los autos y escrituras, e presentaciones de testigos que ante el passaren, los quales aya y lleue conforme al aranzel de nuestros Rey nos, por donde los escriuanos han de lleuar sus derechos, contanto que no lleue tiras del registro que en su poder quedare, so pena que lo que de otra maneralleuare, lo pagara con el quatro tanto para la nuestra camara: los quales dichos salarios del dicho alguazil y escriuano, y sus derechos, mandamos que cobreis y vos sean dados y pagados por las perso nas y bienes de los que en lo suso dicho hallaredes culpados, repartiendo a cada vno dellos por rata, segun la culpa que en ello tuuiere. Y mandamos, que no nombreys mas alguaziles ni escriuanos de los contenidos en vuestra comission, para dentro, ni fue ra del lugar, eparte donde residiere des, o estuuieredes: y ofreciendose caso en que aya necessidad de embiar a prender algunos de los delinquen tes principales que estuuieren fuera del tal lugar, o anduuieren ausentes, podais nombrar para solo este efeto vn alguazil, o dos, y no mas, siendo los tales delinquentes que estuuier# ausentes, mas de vno, y en partes di ferentes, procediendo en las tales causas de oficio, o de pedimento de parte, e precediendo primero informacion, o auiso de ad#de estan, o pueden estar, o hazia dondefueron los tales delin quentes, de lo qual aya alguna clari dad, y se ponga en elprocesso de la di cha causa, y a los dichos alguaziles mandareis, y encargareis que hagan las tales diligencias que lleuan a cargo, con presteza, ocupando en ellas el menos tiempo que pudieren: los quales secresten los bienes que los tales delinquentes tuuieren en los lugares, e partes a donde fueren, ante vn escriuano de los nuestros Reynos, o del numero de los dichos lugares, e traygan los se-**[724]**crestos que hizieren originalmente al processo, y en el se pongan e assienten por auto, el dia que los nombrastes, y lo quese han ocupado, y el testimonio que han detraer de la dicha ocupacion: y en boluiendo de hazer las dichas diligencias, no consintais que traygan ni puedan traer mas vara de justicia, e siendo necessario embiar a hazer algunas informaciones sumarias, o ratificar testigos fuera del dicho lugar donde residieredes, podreis embiar vn escriuano a hazerlas con termino muy breue, y salario

moderado, que no exceda, ni el delos dichos alguaziles, del del alguazil y escriuano desta nuestra comission. Y otrosi os mandamos, que auiendo carcel en el lugar e parte a donde estuuieredes, y Alcayde en ella, no la hagais particular, e pongais los presos de vuestra comission en la dicha carcel publica, encargando los presos al Alcayde della, poniendoles las prisiones que os pareciere ser necessarias para que esten con seguridad; y no auiendo en las dichas carceles publicas aposentos seguros, los podreis hazer reparar y adereçar, de manera que lo esten dentro de las mismas carceles, de los marauedis que aplicaredes en la dicha comission para gastos de justicia: lo qual hareis con cuen ta y razon, e la pondreis en el pro cesso, de manera que no sea necessario poner guardas a los dichos presos, ni otros Alcaydes de carcel, sino que en cargareis a los que lo fueren dellas, que guarden los dichos presos, como deuen y son obligados. Y siendo el caso tan graue, y las dichas carceles tanflacas, que conuenga hazer otra cosa, recibireis sobre ello informacion, y la embiareis ante los del nuestro Consejo, auisando de lo que conuiniere, para que por ellos vis to, se prouea lo que conuenga: y no hareis condenacion particular para gastos, ni costas, ni las repartireis entre culpados, sino fuere declarando primero la cantidad de costas que se huuieren hecho particularmente, en que cosas se hiZieron, y causaron, e para que efeto, con apercebimiento que vos haZ emos, que si cobraredes, o repartieredes algunas costas sin haZer la dicha declaracion por auto en el processo, lo pagareis con el quatrotantopara la nuestra camara. Y mandamos, que antes que os partais a entender en el dicho negocio, hagais juramento en el nuestro Consejo, que hareis justicia a las partes, y guardareis lo que por nuesta comission se os manda: y dentro de veinte dias despues que ouieredes acabado el dicho negocio, vendreis personalmente al nuestro Consejo, a dar razon de lo que en el ouieredes **[725]** hecho, conforme a las leyes que sobre ello disponen. Todo lo qual assi guardad e cumplid, so pena de quatro años de suspension de oficio de justicia, en los quales desde luego os auemos por condenado, lo contrario haziendo. Y mandamos que los marauedis que cobraredes de las condenaciones pertenecientes a nuestra camara, las traigais, o embiareis al dicho don Diego de Neuares Santoyo, que por nuestro mandado sirue el oficio de receptor general dellas, e de las que no cobraredes, embiareis al nuestro Consejo relacion particular dellas, declar# do las condenaciones que son, e a que personas. Y assi mismo entregueis las condenaciones que hizieredes para gastos de justicia, a Iuan Gallo de Andrada nuestro escriuano de Camara, de los que residen en el nuestro Consejo, que por su mandado tiene la cobrança dellos, con los testimonios de las dichas sentencias: lo qual hagais e cumplais dentro de veinte dias, despues que se cumpliere el termino de la dicha comission, so pena de pagar lo que se montare en las dichas condenaciones: de las quales dichas condenaciones de gastos de justicia, hareis los gastos que fueren necessarios en la dicha comission, y no aplicareis para gastos della cosa alguna. Otro si mandamos, que las condenaciones que aplicaredes para obras pias en la dicha co mission, las embieis al dicho Iuan Gallo de Andrada, sin distribuir cosa alguna dellas. Y si para hazer, y cumplir y executar lo suso dicho, fauor e ayuda huuieredes menester, por esta nuesta carta mandamos a todos los Concejos, justicias, Regidores, Caualleros, escuderos, oficiales, y hombres buenos de todas las ciudades, villas e lugares destos nuestros Reynos, eseñorios, e a otras qualesquier personas, a quien de nuestra parte les fue re pedido, que vos le den, e hagan dar cumplidamente, como se lo pidieredes, con las carceles e prisiones que menester ouieredes, so las penas que de nuestra parte les pusieredes e mandaredes poner; las quales nos por la presente les ponemos, y auemos por

puestas, e por condenados en ellas lo contrario haziendo, que para todo lo que dicho es, e para hazer sobre ello todas las prendas, premias, execuciones, prisiones, ventas e remates de bienes que conuengan e menester sean, os damos poder cumplido: e mandamos que tome la raZon desta nuestra carta el Licenciado Rui PereZ de Ribera nuestro fiscal, para que la aya de las condenaciones que hizieredes para nuestra camara, e gastos de justicia: e no fagades ende al, so pena dela nuestra merced, e de dieZ milmaraue dis para nuestra Camara, so la qual mandamos a qualquier escriuanovos la **[726]** notifique, e dè testimonio dello, porque nos sepamos como se cumple nuestro m#dado. Dada en Madrid, a nueue dias del mes de Otubre, de mil e quinientos e nouenta y cinco años. El Licenciado Rodrigo VazqueZ Arze. El Licenciado Guardiola. El Licenciado Nuñez de Bohorques. El Licenciado Tejada. El Licenciado Pedro DiaZ de Tudanca. Yo Gonçalo de la Vega, escriuano de camara del Rey nuestro señor, la fize escriuir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. Tome la razon. Registrada, Iorge Olaal de Vergara, Chanciller, Iorge Olaal de Vergara.

5

[727] DE LA POLITICA LIBRO QVINTO.

Como deue el Corregidor, o Iuez de comission, tomar y dar las Residencias, y de todo lo tocante a ellas.

SVMARIO DEL capitulo primero.

CARTA del nueuo Corregidor a su antecessor, num. 1 .

Del orden de tomar el Corregidor las varas, numero. 2 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . y 12 .

El Rey es señor de los oficios, y los da y quita a quien, y quando le parece, num. 3 .

Corregidor no replique ni dilate entre gar las varas al sucessor, nu. 4 .

Corregidor nueuo antes de tomar la vara no vse de jurisdicion, num. 5 .

A que lado ha de estar el Corregidor nue uo, quando toma la possession, y el antiguo despues de dexada, n. 7 . y 11 .

Del juramento que haze el nueuo Corregidor, y sus oficiales, nu. 9 . y 11 .

Como ha de proceder el Corregidor en la presentacion de los titulos, quan do ay en su Corregimiento dos, o mas pueblos, num. 13 .

Quando va juez de residencia con el Corregidor de diuersos pueblos, qu# do se han de tomar las varas, nu. 14 .

Quando el Corregidor es de muchos pueblos principales, si se ha de dar re sidencia en cada vno, o quando, nu mero. 15 . y 16 .

De la necessidad de dotrina en materia de residencias, num. 17 .

[728] Del origen, efetos y necessidad de laresidencia, nu. 28 . 11 . 22 . 24 . 25 . 26 . y 43 .

Quan necessario es el breue castigo de los jueZes: y deljueZ que fue desollado, y su cuero puesto en la silla del tribunal, num. 19 . y 29 .

Si al buen varon se le deuria dexar de tomar residencia, num. 20 . y 21 .

Costumbre loable y virtuosa del Conde de Oropesa, num. 23 .

De los excessos que cometen los jueZes, num. 25 .

El que sirue sin salario, si està obligado a dar residencia, num. 26 .

Porque es mas facil dar residencia el mal jueZ que el bueno, nu. 27 . y 30 .

Los poderosos y malos ayudan al mal juez, y porque, num. 28 .

Quien puede y deue tomar resid#cia al jueZordinario, nu. 31 . 40 . y 41 .

De que manera se ha vsado tomar residencia en España, y lo que vsaron los antiguos, num. 32 .

Desde quando se da a los letrados titulo de Corregidores, num. 33 .

Corregidor si conuiene que tome residencia a su antecessor, num. 34 .

Iuez de residencia particular de que forma es conuiniente, n. 35 . 36 . y 37 .

Escriuanos de residencia en que forma deurian proueerse, y de los inconuenientes que aora causan, nu. 38 . y 39 .

Iuezes de comission si pueden entremeterse contra el Corregidor, nu. 40 .

Corregidor si puede tomar residencia a sus oficiales, num. 41 .

Señor de vassallos bien puede sindicar a sus oficiales, num. 42 .

A quiense deue tomar residencia, numero. 43 .

Si es mas trabajo el tomar residencia, que el darla, num. 44 .

Qual deue ser el juez de residencia, numero. 45 .

Quandose hade tomar residencia, y si el que la toma, la ha de dar, n. 46 .

Orden de tomar la pesquisa secreta, y pregonarse, num. 47 .

Recato en dar comission a escriuano para examinar testigos, nu. 48 .

Si se ha de embiar fuera de la jurisdiciona pesquisar la secreta, num. 49 .

Honrar a los residenciados, como deue el Corregidor, y la ciudad, y los vezinos han de haZer lo mismo, y en que ocasiones, num. 50 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . y 60 .

Inuectiua contra los jueZes de residen cia de su mal proceder contra los residenciados, num. 51 .

Que carcelse deue dar al Corregidor en residencia, num. 53 .

Del respeto de los vezinos a los residenciados, y que pena tienen, si los injurian durante la residencia, numero. 54 . y 55 .

Alos nobles y a los juezes es deuido el acatamiento, num. 55 .

Los ayuntamientos como deuen honrar, y en que a los Corregidores en **[729]** residencia, num. 56 .

Corregidores en residencia gozan de las ordenanças, como vezinos, nu mero. 58 .

Contra los buenos jueZes no se deue hazer escrupulosa inquisicion, num. 59 . y 135 .

Del respeto deuido a los juezes, y de la pena de quien los injuria, ibid.

Del memorial de testigos que da el Corregidor, o Teniente al jueZ de residencia, para que no los examine, por ser sus enemigos, numer. 61 . y 62 .

Iuez de residencia mire mucho que testigos elige para ella, nu. 63 .

Los muy amigos de los resid#ciados si se deuen eligir para testigos de la secreta, numer. 65 . y si son tachables. 64 .

El muy amigo si se equipara al pariente, num. 65 .

Quales testigos no son idoneos para la secreta, num. 66 .

Los testigos inhabiles con algunos ad miniculos, si hazen fee, num. 67 .

Quantos testigos, y de que estados se deuen examinar en la residencia secreta, num. 68 .

Iuez de residencia si deue examinar al testigo ilegitimo citado para aueriguaciones, num. 69 .

Iuez de residencia si deue examinar al testigo que se ofrece, num. 70 .

Iuez de residencia si deue aueriguar el descargo en la sumaria, pudien do, num. 71 .

Del testigo que no da razon de su di cho, num. 72 .

Del secreto en la pesquisa, nu. 73 .

Si se deuen admitir peticiones, villetes, o memoriales echados por las ventanas, o entrepuertas, o requerimientos de particulares en la residencia secreta, num. 74 . y 75 .

De lo que vsaron los Romanos con los delatores y acusadores secretos, num. 75 .

Si se deue dar traslado de la pesquisasecreta a los particulares, o capitulantes que lo piden, num. 76 .

Procurador si se admite en residencia por el Corregidor ausente, numero. 77 .

Corregidor quando, y de que cosas da residencia por sus oficiales, y familiares, num. 78 . 79 . y 80 .

Corregidor si pagarà por el Teniente antes que se haga excussion en el, o en sus fiadores, num. 81 .

Corregidor si està obligado en resid#cia por los porteros, o Alcaldes de la Hermandad, o por otros oficia les que no huuiere nombrado, numero. 82 .

Por el Corregidor, o por sus oficiales muertos, quien, y de que, da resid# cia, num. 83 .

Fianças de residencia dentro de que termino deuen darse, y a cuyo **[730]** riesgo es lo contrario, o si son insuficientes, y que personas no pueden serlo, num. 84 .

Fiadores de residencia si pueden ser c#uenidos antes que se haga escus si#, aunque la ayan renunciado, numero. 85 .

Fiadores de residencia si pueden pedir que el ministro a quien fiar# se arraygue, o les de nueuas fianças, porque lleuo su hato, y tiene reñida residencia, num. 86 .

Fiador obligado por escritura publica, que està preso, o en peligro de pagar, si puede pedir que le saqu# de la fiança, ibid.

Residenciados en que casos estan obli gados a dar nueuas fianças, numero. 87 .

Fiadores de residencia, no estan obli gados por lo que el ministro deue, o delinque, no tocante al oficio, o estando en residencia, ibid.

Corregidor sino halla fianças de residencia, si cumple con caucionjuratoria, num. 88 .

El Corregidor, o oficial abonado, si se escusa de dar fianças de hazer re sidencia, ibidem.

Si el Corregidor acusado en residencia de causa capital no hallafiança, si sera preso por ello, num. 89 .

Los fiadores de residencia, si estan obligados por el tiempo de la prorogacion del oficio, num. 90 .

El fiador de residencia del Corregidor si esta obligado por los oficiales nombrados por el, num. 91 .

Fiadores de residencia, aunque esten mancomunados, si pagar an in solidum, num. 92 .

Fiadores de residencia, si estan obliga dos por las nueuas aueriguaciones mandadas hazer por el Con sejo passados los 30. dias de la residencia, num. 93 .

Fiador de residencia, si esta obligado a lo sentenciado por el Consejo, nu mero. 94 .

Fiador de residencia del alguazil mayor, si esta obligado por las comissiones que hizo como Tenien te, num. 95 .

Fiadores de residencia si estan obligados por las comissiones dadas al Corregidor, como a jueZ comarcano, num. 96 .

Las prouisiones de otorgar apelaciones, y de desembargos, si aprouechan a los fiadores, num. 97 .

Fiadores de residencia, si pueden ser condenados por los mismos autos, y processos hechos contra los oficia les, num. 98 .

Corregidor que se compone, y restituye lo mal lleuado, si euitara la pena legal, num. 99 . 100 . y 101 .

La composicion, o acto hecho por el deu do, o amigo del Corregidor, si se presume hecho por su orden, n. 100 .

[731] De la prision del Corregidor, y sus oficiales en residencia, num. 102 . 103 . 104 . 105 . y 107 .

Inuectiua contra los juezes de residen cia, que con facilidad encarcelan al Corregidor, y a su Teniente, numero. 105 .

Por la barateria, o cohecho, si deue ser preso el Corregidor, num. 106 .

Por deuda ciuil causada del oficio, si puede ser preso el Corregidor, o Teniente hidalgo, num. 107 .

Por blasfemia ante quien, y donde de ue ser encarcelado el Corregidor, num. 108 . 110 . y 116 .

Iuez que no castiga la blasfemia, pa dece la misma pena, num. 109 .

De la atrocidad de la blasfemia, numero. 110 .

Para prender por blasfemia, que informacion ha de preceder, nu. 111 .

Inuectiua contra las blasfemias leu# tadas a juezes, y castigadas con malos testigos, num 112 .

Para prouar blasfemias, si se admiten testigos inhabiles, y tachas dellos. num. 113 .

Si puede qualquier a prender y acusar al blasfemo, ibidem.

Tormento, si se puede dar al testigo infame en causa de blasfemia contra el Corregidor, o persona legal, ibidem.

Quando son tantos, o mas los testigos que juran no auerse dicho la blasfemia, qual prouança valdra, n. 114 .

Prision del Corregidor por blasfemia, si se podra suspender hasta el fin de la residencia, num. 115 .

Corregidor que huye de la residencia, si puede ser preso de qualquiera, nu mero. 117 .

Corregidor por la fuga, si es auido por conuencido, y confiesso, num. 118 .

Iuramento de la parte si se admite sobre cohechos contra el juez que huye, ibidem.

Que escusas tiene el Corregidor de la fuga de residencia, num. 119.

Yglesia si vale al Corregidor que huyo de la residencia, num. 120 .

Si es a culpa del jueZ de residencia no assegurar al Corregidor, o oficial sos pechoso de fuga, num. 121 .

De laforma e instancias de la residen ciasecreta, num. 122 . y 124 .

Donde van las apelaciones de las residencias de lo realengo, y de señorio, num. 123 .

En el Consejo de ordenes ay tres instancias en las residencias, num. 125 .

Capitulantes si tienenmas instancias que los residenciados que apelan, num. 126 .

De la suspension de dieZ años si se admitira suplicacion, o por muchas suspensiones de tanto, o mas tiempo, num. 127 .

De pena de destierro si se admite suplicacion en residencia, y si el destiero **[732]** se equipara a pena corporal, n. 128 .

La prohibicion de suplicacion en residencia, si comprehende a los Regidores, y a los demas residenciados, num. 129 .

De la condenacion hecha al juez de residencia por algun caso, si ha lugar suplicacion, ibidem.

De las condenaciones de visita, si ha lugar suplicacion, ibidem.

Iuez de residencia, que haga exactamente las diligencias, nu. 130 .

Desercion si la ay en residencias, y en causas criminales, y en otras causas que vienen al Consejo, y del odio della, num. 131 .

Iuezes supremos no estan atenidos a la obseruacion de las formas de los juizios, num. 132 .

Del estilo, y fidelidad de los cargos de la secreta, num. 133 .

De que cosas no se han de hazer cargos en residencia, en especial contra los buenos juezes, num. 134 .

Conque prouança se deuen hazer los cargos, num. 136 .

Los juezes superiores juzgan la verdad sabida, como el Rey, num. 137 .

Iuram#to si se ha de tomar al residen ciado en defeto de prouança, numero. 138 .

De los cargos generales, y si basta que el testigo deponga en particular, nu mer. 139 . y 140 .

De los cargos comunes del Corregi dor, y Teniente, num. 141 .

De varios generos de culpas de negligencia, y omission, que se imputan al juez, num. 142 .

Corregidor si puede ser sindicado de las negligencias leues, y no dolosas, num. 143.

De la negligencia en el despacho de los pleytos ciuiles, y de las escusas della, num. 144 . 145 . y 146 .

De la negligencia del jueZ en el castigo de los delitos, y despacho de los negocios criminales, num. 147 . 148 . 149 . y 150 . y de las escusas della. 151 .

Corregidor no està obligado a demasia da diligencia, num. 152.

De las penas de la negligencia del juez, num. 153 .

Del buen juez si se presume negligencia, num. 154 .

Contra el pastor, carcelero, cambio, o depositario, se presume negligencia, num. 155 .

De la negligencia de impericia, n. 156 .

De la negligencia, o dolo del juez superior, queda recurso al Rey, y C# sejo, ibidem.

De la mala intencion del que toma la residencia, num. 157 . y 159 .

De la aueriguacion y relacion de lo bien hecho por el Corregidor, nume ro. 158 .

Al que ha seruido bien, y sido buen Corregidor, si se le deuen remitir algu nas culpas, num. 159 . y 198 .

[733] Si passados los 30. dias del termino de la residencia, se puede hazer pesqui sa, y sentenciar la secreta, num. 160 . hasta el num. 189 .

Si es inualido lo que el juez de residen cia haze passado el termino de los 30. dias, y lo hecho por otros juezes fuera de termino, numer. 166 . 171 . y 189 .

De lo inseparable, y conexo el juizio es el mismo, num. 167 .

El principio se ha de considerar, quan do el fin se deriua del, num. 168 .

Del termino antiguo y moderno para las residencias, num. 171 .

Quales delitos no se castigan de oficio, numer. 174 .

Como se entiende la ley Real, que el juez de residencia suspenda en el termino della los que hallare culpa dos, y la razon dello, num. 190 .

Oydor, o Alcalde, si puede ser suspendido durante la visita, ibidem.

Los Regidores y escriuanos, y otros oficiales suspendidos en la residencia, si podran vsar los oficios pendi# te la apelacion, num. 191 . y 192 .

Los suspendidos de oficio fuera de visita, o residencia, si podran pendiente la apelacion vsar sus oficios, num. 193 . y 194 .

Si el tiempo de la suspension de vn cargo corre, y se cuenta para la suspension de otro cargo, num. 195 .

Los casos en que el derecho pone pena de suspension, o priuacion de oficio, numero. 196 .

El priuado vna vez de oficio, no deue ser mas admitido a vsarle, numero. 197 .

Iuezes de residencia consideren mucho como condenan en suspension, o priuacion de oficio, y si con otra me nor pena se puede corregir la culpa, numero. 198 .

El proueido a algun oficio sin limitacion de tiempo, se reputa proueido para siempre, ibidem.

Del bien que presume el derecho por los juezes: y de qualquier persona se presume que es bueno, y que no miente, num. 199 . y 200 .

Contra los juezes si han deser las pro uanças mas claras y euidentes, numero. 201 .

Iuramento in litem, si se admite contra el juez, num. 202.

El hazer justicia causa odio, y mala voluntad contra el jueZ, numero. 203 .

Cessa la dicha presuncion por el juez, si huye de la residencia, num. 204 .

O si la culpa fuesse expressa, numero. 205 .

O quando el jueZ no procede segun de recho, num. 206 .

O en caso de baraterias, ò delitos ocultos, num. 207 .

[734] Los juezes saben, y vsan muchos males, ibidem.

Contra los sabios se presume mas dolo, y se les da mayor pena, ibidem.

Contra el juez de mala fama bastan menos prouanças, num. 208 .

Y en casos de cohechos, num. 209 .

Y contra los que compran, o negocian los oficios, num. 210 .

Para remedio de lo futuro presumen las leyes malicia contra los juezes, numer. 211 .

Iten quando haze algo por respeto de persona poderosa, num. 212 .

Iten quando haze el jueZ algo fuera de lo que toca al oficio, numero. 213 .

Iten quando aprueua alguna cosa insolita, num. 214 .

Iten quando procedio aceler adamente, numer. 215 .

Iten contra los juezes no Letrados pre sume el derecho, num. 216 .

Iten quando constasse auer procedido mal, numer. 217 .

Iten contra los juezes terribles, numer. 218 .

Para sentenciar la pesquisa secreta, si bastan menos prouanças que para la publica residencia, numer. 219 .

Los Romanos deputaron jueZ particular para las causas de cohechos: y de la prouança bastante sobre cohechos, y baraterias, num. 220 . hasta 232 .

De la buena fama de los testigos para prouar cohechos, si es necessario que conste, num. 224 .

Lo dispuesto en la prouança de cohechos de los juezes, si procede con otros oficiales publicos, o con la muger, hijos, deudos, o familiares del Corregidor, num. 226 .

Cohechos y baraterias en que diferencian, y de la torpeza y atrocidad de ambas cosas, y de las prouanças para ellas, num. 228 .

Prouança de derechos demasiados qual baste, num. 230 .

Prouança de cohechos qual ha de ser en las visitas de Audiencias, y Con sejos, num. 231 .

El tercero que dio el cohecho, si es testigo idoneo, ibidem.

De la prouança de la parcialidad del Corregidor, y juezes, numer. 232 .

Por quales culpas imponen las leyes pena de setenas a los juezes, numer. 233 .

Pena de setenas si deue imponerse a los juezes claramente, numero. 234.

En la pena de setenas, si se cuenta el principal, numer. 235 .

De la recusacion del juez de residencia, y si los Regidores en tal caso, o **[735]** por apelacion seran acompañados, numer. 236 . y 237 .

El Consejo suele nombrar a compañado aljueZ de residencia, o pesquisidor recusado, ibidem.

De la remission de la secreta a la publica, numer. 238 .

Si por lo aueriguado en la secreta se ha de hazer restitucion a la parte de lo mal lleuado, aunque aya demanda sobre ello, ibidem.

Prouanças de la residencia secreta, y publica, si se ayudaran vnas a otras, numer. 239 .

De la remission de las sentencias al Consejo, num. 240 . 241 . y 242 .

Corregidor si puede lleuar parte de las penas legales sentenciadas en residencia, num. 243 .

De la execucion de condenaciones de tres mil marauedis abaxo, y la pratica, y carta acordada dello, num. 244 . 245 . hasta num. 250 .

Residencia a cuya costa ha de tomarse en lo realengo, y en lo deseñorio, nu mero. 251 . y 252 .

De los derechos de escriuanos de la re sidencia, y si de los descargos puedenlleuarlos, y en las visitas quien os paga, num. 253 .

De la trayda de la residencia al Consejo originalmente, y a cuya costa, y de los processos acumulados, y la carta acordada sobre ello, num. 254 . 255 . 256 . y 257 .

Pregon de residencia, num. 258 .

Pregon de buena gouernacion, n. 259 .

Interrogatorio de residencia, nu. 260 .

Corregidor, o ministro publico, que entrò pobre en el oficio, si se presume enriquezido del oficio, o por otras vias licitas, ibidem.

COMO DEVE PROceder el Corregidor, o juez de residencia, en la pesquisa secreta. Cap. I.

CARTA DEL NVEuo Corregidor para su antecessor.

[sect. 1] EL primer oficio q# ha de hazer el Corregidor despues de proueido, segun dotrina del Iurisconsulto Marciano, [4270]es auisar por carta a su antecessor de su prouision e yda al pueblo, y esto con palabras agradables, que ni denoten parcialidad, ni seueridad, sino vrbanidad y cortesia: lo qual sirue t#bien para que le desembarace las casas de la justicia, que por no auisar con tiempo, suelen apressurada e indecente mente desembaraçarse. Yen su entrada el Corregidor, del parecer del di **[736]** cho C#sulto, y del mio, escuse recebimientos, y entre adesora, porque no conociendo las personas que le saldran a re cebir, ahorrara cumplimientos, y de caer en faltas y nota en muchas cosas.

DEL TOMAR las varas.

[sect. 2] YPorque elnueuo Corregidor sin preguntarlo a nadie se instruya desde los rudim#tos y principios de su arte y oficio, dire breuemente los primeros passos y estaciones del, y la introducion y orden de tomar las varas. [4271]Luego que llega el Corregidor a la ciudad de su cargo, le visita su antecessor, o le embia a dar la bien venida, y a saber, quando, y a que hora quiere que se j#te el Ayuntamiento: y el letorna las saludes y recau do, y le remite a su vol#tad el juntarle: y lo ordinario es para la mañana siguiente, o para quan do sinifica el nueuo Corregidor; porque en esto, ni en dexar de admitirle y entregarle las varas, no se sufre dilacion, repli ca, ni contradicion, **[sect. 3]** por que el Rey, como señor delos oficios de justicia, los da y quita a su voluntad, a quien y quando le parece; [4272] **[sect. 4]** y replicar so bre ello, o dilatar el c#plirlo, seria graue delito y crimen de lesa Magestad, aun en caso que la pro uision se aya hecho pen diente el termino de la primera, segun Angelo, Capicio, y otros: [4273]como tampoco deue dilatar el Alcayde, o castella no, de entregar las llaues al sucessor, segun Mateo de Aflictis, y otros, [4274] ni el General, o Capitan el exercito, segun el Iurisconsulto Mar ciano, y los Doctores. [4275]De los Capitanes Epaminundas y Pelopides escriu# Xenofonte, Ciceron y otros, [4276]que sus cargos espirauan la misma hora que to cauan las trompetas para dar la batalla a los enemigos: y conociendo ellos que su Republica se perdia, si faltauan a esta necessidad, y que tenian ventaja al enemigo, dieron la batalla, y consiguie r# vna importante vitoria, la qual saluò a sus confederados; y conseruò a los Tebanos en su estado, y tornados vitoriosos, en lugar de ser gratificados, fuer# acusados de lesa Magestad, por auer passado el termino limitado, y di ferido admitir al sucessor; y form#do les processo, fueron condenados a muer te por los diputados nombrados pa-**[737]**ra ello, aunque despues el pueblo los perdonò. Y el Emperador Octauiano en la instrucion que daua a los Corregidores, m#daua, que sin dilacion el sucessor fues se luego admitido. [4277]
[sect. 5] Aduierta el nueuo Corregidor, de que antes que tome la possession del oficio, no se entremeta a vsar de jurisdicion en proueer [4278]cosa alguna de gouierno ni justicia, ora en razon de hazer juntar el ayuntamiento, o proceder con tra el Corregidor, o Regidores, si en esto, o en otra manera hizieron al gun desacato al Corregidor que està en el oficio, o al sucessor, como ya se ha visto, porque la jurisdicion en todo esto c#pete al Corregidor que tiene la vara, cuyo oficio dura hasta que se le notifica la prouision del nue uo Corregidoren el Ayuntamiento, [4279]porq# la prouisi# no surte efeto desde el dia de la data, si no desde la possession. [4280]
[sect. 6] En el modo de concurrir a tomar las varas en vnas partes ay cost#bre, que el Corregidor antiguo sale de su casa, acompañado de gente principal, y con el Ay#tamiento se congrega y aguarda en la sala del a que v#ga el sucessor: [4281] y en otras se vsa que la juscia y Regimiento vien# acompañando al nueuo Corregidor desde su po sada, y llegados a la sala del cabildo, en vnos pueblos assisten a aquella solenidad todos los que quieren a concejo abierto, y en otros solamente los capitulares y personas del Regimiento, c# los oficiales dela justicia, viejos y nueuos. **[sect. 7]** El Corregidor antiguo sienta al nueuo a su mano izquierda, [4282]y luego tras el al Teniente que tiene la vara: **[sect. 8]** y sossegado al Ayuntamiento, suele hazer vna platica, [4283]alabando la ciudad, y la

obediencia de los vezinos, y sinificando el desseo que ha tenido de seruir a la Republica en el gouierno y administracion de la justicia: lo qual ha hecho como mejor ha podi do, pidi#doles perdon de la faltas: y el Regidor mas antiguo le responde en nombre de la ciudad, regraciandole sus buenos oficios. Pero yo no haria esta platica, porque parece flaqueza, y querer captar la beneuolencia, y correse riesgo de ajustar la voluntad y termino de la respuesta, respeto de la acepci# y gracia con que dexa el oficio, y el animo de los que han de resp#der. El Corregidor nueuo quitando su gorra, y pidiendo la venia al antiguo, presenta el titulo de su prouision, y le da de su mano al portero, para que le entregue a vno de los escriuanos del **[738]** cabildo que le lea, [4284]y lei do, se le traiga al Corregidor, y luego al Regidor mas antiguo, los quales le obedecen, y en su cumplimiento man da el Corregidor que el sucessor haga la solenidad del juramento, [4285] **[sect. 9]** y hecha, el Corregidor antiguo recogidas en su mano las varas de todos sus oficiales, entrega la suya, y las demas, **[sect. 10]** no al Regidor mas antiguo (como en algunos ayuntamientos se pretende, lo qual yo siempre resisti, aunque con quexa de los Regidores) sino al sucessor en el oficio, segun la cedula Real lo m#da. [4286]Luego el nueuo Corregidor haze nombramiento de Tenientes y alguaziles, **[sect. 11]** a los quales (auiendo assi mis mo jurado [4287]) entrega sus varas. Y los autos de todo lo suso dicho se v# escriuiendo alli en el libro del Ayuntamiento por el escriuano del, y los firman ambos Corregidores. Hecho esto, el Corregidor antiguo se queda al lado derecho del nueuo, y otros se passan al izquierdo, por ser acto de possession: pero a mi parecer, no deue el Corregidor nue uo dexarle mudar, sino que se estè en su lugar, y honrarle en esto. [4288]

Y luego el procurador general, o el Regidor mas antiguo, suele requerir al Corregidor, q# el y sus oficiales den fi# ças de hazer residencia; [4289]aunque no se vsa mucho dezirlo alli aquel dia, por no darle luego a executar con la ley que lo dispone assi.

[sect. 12] Acabado el dicho acto, se alça el Ayuntamiento, y va el nueuo Corregidor con toda la gente congregada a compañando al antiguo hasta su casa; porque como aquel acto sea publico, en que el pueblo tanto mira, por ser los hombres tan amigos de ver cosas nueuas, es bien que el sucessor muestre en ello su virtud y bondad, honrando en tal ocasion a su antecessor, aunque el le exceda en calidades; lo qual no le quita las suyas, ni la libertad para hazer justicia contra el en la refidencia. Hecho el dicho acompaña miento, se buelue el nueuo Corregidor a su casa, solo, o acompañado, segun la gracia con que sale su antecessor, o fi està junto a la plaça, haze alto vn rato en ella, [4290]y manda que se pregone la residencia, y los capitulos ordinarios de buena gouernacion (que adelante pondremos) lo qual se pone por fee y cabeça de la pesquisa secreta; y luego visita la carcel, o haze audiencia, si es dia y hora acostumbrada.

Aduierta el Corregidor, que en los **[sect. 13]** **[739]** Corregimientos, para los quales se dan dos, o mas prouisiones, ha de hazer tantas presentaciones, quantos titulosy prouisiones lleua, presentandose primero en la ciudad, o pueblo, donde es costumbre presentarse, por que aquel se tiene por cabeça; y los pueblos donde esto se haze, son, Vbe da y Baeça; Murcia, Lorca, y Cartagena; Cuenca y Huete; Ronda y Marbella; Guadix, Baça, y Almeria; Chinchilla, y Villena; Requena, y Vtiel; Alca la, Loxa y Alhama; la Coruña y Bet# ços; Iaen y Anduxar; Logroño y Cala horra; y Alfaro y la Guardia; Aranda y Sepulueda; Atiença y Molina; Carrion y Sahagun, Palencia, y Becerril, y en otros si huuiere deste genero, pa ra que sea mas conocido y obedecido. Y aunque el Corregidor nueuo aya

tomado la vara en vno delos pueblos, entra sin ella en los otros y en sus terminos, donde va a tomarla, y le precede el antiguo Corregidor, el qual trae su vara, y va a la mano derecha, y se procede en el dexarla con la misma solenidad que en el otro pueblo, segun que ay costumbre desto.

[sect. 14] Quando va juez particular de residencia a alguno de los dichos Corregimientos, que tienen dos, o mas pue blos de por si, sucede vn gran inc#ueniente, digno de remedio, y es, que to mando el Corregidor las varas en to dos los pueblos, y començandose la residencia por el mas principal, estan aguard#do los Tenientes de los otros pueblos a que se acabe aquella, que si por ventura dura quatro meses, o mas, es cosa recia que los passen, esper#do con gasto, desautoridad, y otros inconuenientes y peligro entre sus enemigos, pues tampoco conuiene que àvn tiempo se tome la residencia a todos, porque la pesquisa secreta, que es lo essencial, no deue cometerla el juez a nadie. Solo hállo yo vna traça en esto, y es, que los Tenientes se estuuiessen en los oficios, y el nueuo Corregidor no tomasse alli las varas, hasta que juntamente se pudiesse tomar la residencia.

[sect. 15] Y es de saber, que aunque en vn Corregimiento aya diuersas ciudades y pueblos de por si, que el Corregidor no està obligado a dar residencia en cada vno dellos, sino en la cabeça del partido, segun vna ley Real, [4291]que dize, *En el lugar principal, aunque se pregona en todos,* y alli han de ocurrir a pedirle. Y lo mismo se entiende con su Tenien te general de todo el partido, como se haze en los Corregimientos de Chinchilla y San clemente: aunque en el de Requena, que està incorporado con el de Chinchilla, assiste el Corregidor tambien otros treinta dias en residencia, y los Tenientes que estan puestos en los tales pueblos, alli solamente daran residencia, donde asistie ron: y para esto suele darse prouision en el Consejo, sin que ayan de dar residencia en diuersas partes y lugares, como lo han preten dido algunos pueblos, y emulos de la justicia.

[sect. 16] Y no seria mal ordenado, que la re sidencia se diesse en los tiempos y lugares, donde y quando ay ferias y mercados: porque si el Corregidor, o **[740]** sus ministros huuiessen tenido algunos tratos, dares y tomares con los mercaderes y hombres de negocios, que acud# a ellas, se pudiesse aueriguar lo que huuiesse passado. [4292]

[sect. 17] Y porque el oficio del Corregidor comiença des de aqui, les parecera a algunos que auia de ser este capitulo el principio y exordio deste tratado: pero porque aui#dose discurrido por la materia del gouierno y administracion de justi cia, y entendido las partes y obligaciones del oficio, quadraràn mejor los apuntami#tos pa ra la residencia del, con uiene que estos capitulos sean el periodo y remate desta obra: y aunque en ellos me detenga mas de lo ordinario, no se marauille el lector, porque menos tra bajo sera el suyo en leer los, que el mio en reduzir a c#p#dio materia que sola de por si pudiera ocupar vn crecido volumen. Y de la experi#cia de auer dado y tomado tantas residencias, y de lo que he visto de otras, he entendido, quanta necessidad ay de remedio en los negocios y casos de llas, y de escritura sobre ellas, de qui# aya manoseado las ocasiones y discur sos destas materias: como quiera que de no saberse tomar bien las residencias, se dexan de aueriguar muchas culpas, que en el Consejo hazen despues dudar, si se embiarà a aueriguarlas: y por otra parte por la mala orden que en esto ay, se da lugar a muy graues molestias contra los ministros de justicia, quales nunca llegaron al estado de la insufrible persecucion que en esta Era padecen. Esta materia de refidencia, para mayor distincion, se tratara y diuidira en quatro partes. En la primera (que sera este capitulo) trataremos de la pesquisa secreta, y de la orden de pro ceder en ella. En la segunda, del

modo de proceder en los capitulos que contra el Corregidor y sus oficiales se ponen en residencia por algunos del pueblo, por lo que toca al bien publico, como ellos dizen. En la tercera par te se tratarà de las demandas y querellas de particulares. Y en la final, de las cuentas de propios, y penas de camara, y gastos de justicia, sisas y repartimientos. Y para euidencia dello trataremos lo siguiente. Lo prime ro, el origen y efetos de la residencia. Lo segundo, quien puede y deue tomarla. Lo tercero a quien puede tomarse. Y lo quarto, quando y como se ha de tomar.

DEL ORIGEN Y efetos de la Residencia.

QVANTO a lo primero, muy santo y necessario es dar resid# cia los Corregidores y ministros de justicia de sus oficios, para **[741]** que (como dixo Ciceron [4293]) el miedo enfrene al atreuimiento; por que a los Romanos tenia en freno el miedo de ser acusados; como quiera que estando la ciudad llena de ambiciosa emulacion, no auia ninguno tan poderoso, que no tuuiesse su contrario, que buscaua ocasiones para deshazer a su competidor, con lo qual se desfogauan los enojos particulares, y se satisfacian y vengauan los agrauios que se hazian a los pueblos: y esto es bien, porque los juezes con el mando no se en soberuezcan, ni c# uiertan la justicia y vrbanidad en insolencia y tirania, y entiendan que pueden ser priuados de sus honras y mandos, y castigados por sus exces sos, como de los consules Romanos lo escriue Eutropio; [4294] y Tito Liuio [4295] dize, que hazian fieros los tribunos del pueblo a Manlio Consul, que dexado el oficio, daria residencia; con lo qual les hazian templar y reportar en sus oficios, ambiciones y autorida des: y porque assi como es justo que los buenos sean premiados, conuie ne a la Republica que sean tambien los malos seue rissimam#te punidos: de tal manera q# **[sect. 19]** Sol# (segun refiere Demostenes [4296]) establecio que en castigar a los plebeyos huuiesse tardança, y en castigar a los Gouernadores, celeridad, porque el castigo de aquellos sufre dilacion, y el destos no la admite. Y en esto es de loar la vsança y fuero de Argon, de que los juezes de oficios de assiento son sindicados y acusados siempre que se ofrece quexa dellos, y luego se aueriguan y castigan sus culpas con execucion, sin aguardar vna muy larga e interpo lada visita, que por ser muchas vezes muertos los testigos, o los interessados, o los culpados, no se pueden tan bien castigar los excessos. Herodoto y otros [4297] refieren aquel celebre y vulgar hecho de Cambisses, Rey de los Assirios, el qual a vn su juez llamado Sisamo, porque se dexò cohechar, y dio vna injusta sentencia, le mando matar, y quitar el cuero, del qual guar necio el tribunal donde el dicho juez solia sentarse a juzgar, y mandò que Otanes su hijo, a quien proueyo por juez, se sentasse a juzgar alli, para que tu uiesse en la memoria en que tribunal juz gaua. El Rey Tolomeo (segun escriue Aristeas [4298]) preguntò a vno de los Setenta Interpretes, qual cosa era la con que mas se conseruaua el Reyno? Y le respondio, que la solicita y diligente pesquisa y obseruancia de que los ministros de justicia la administren, y des pachen los negocios, y que no hagan **[742]** agrauio a los subditos, y aconsejò al Rey, que en aquello cuydasse vigilantissimamente, y q# Dios le ayudaria para sus gr#desempresas: por que segun san Isidoro, [4299] gran culpa tienen los Principes que hazen malos juezes, para admimistrar la justicia a los pueblos contra voluntad de Dios, porque como es pecado del pueblo, quando el Principe es malo, assi es culpa #l Principe, quando los juezes son malos, los quales, como el mismo

san to dize en el capitulo siguiente, son peores que los mismos ladrones, y como vnos cruelissimos carniceros pesan carne de los vassallos de su señor, que les dio la vara: y acaece que algunas vezes (como dize el Obispo Osorio [4300]) el principe se engañò, o le engañaron en la elecion del Corregidor, juzgan do por bueno y recto, al que era malo y peruerso, porque segun de zia el Emperador Diocleciano, despues de auer renunciado el Imperio, y lo refiere Flauio Vopisco, [4301]en ma no de vnos pocos hombres està (sino son los q# deuen) engañar al Principe, y venderle, y el Emperador bueno, recatado y excelente es v#dido: o tal vez el hombre que siendo persona particular, era bueno, se estragò y maleò con el oficio y prosperidad: y assi luego que el Rey en tiende sus auersas cost#bres, sus injusticias perniciosas, y su mal gouierno, suele, y deue, sin dilacion priuarle del oficio, y tomarle cuenta, para castigo del, y emienda de otros. [4302]Y desto se quexa bellamente Eneas Siluio. [4303]Refiere Alexandro de Alexandro, [4304]q# Tarquino Superbo, Rey de Romanos, y Publio Lentulo, Gouernador, y otros fueron por Senatus consulto antes de acabar las honras de los oficios, echados dellos por sus demeritos.

[sect. 20] Dira alguno, y no sin fundamento de razon, que al varon sabio y justo, y de examinada y aprouada vida y suficiencia, no se le auia de pedir cuenta, ni residencia (segun dizen Baldo y otros [4305]) como se haze en el estado de Borgoña, sino antes de eligirle, examinar muy bien sus costumbres y talento (segun al principio desta obra diximos [4306]) y no molestarle despues con calunias y acusaciones desuergonçadissimas de los subditos, que assi las llama el Obispo Simancas: [4307]porque, como dixo Platon, [4308]siendo los Corre-**[743]**gidores auentajados en virtudes, como lo han de ser, quien se hallara mas excelente que los corrija? y assi eligidas tales personas para juezes, deuri# dexarlos proceder confiadamente, pues ellos se tendran harto cuydado y obligacion de dar residencia a Dios de su conciencia, y al mundo de su honra, porque es gran miseria del hombre, cuya vida y costumbres vienen a juizio de otros hombres.

[sect. 21] Pero porque mientras a vn hombre no se le ha hecho examen de su vida, no se puede bien aprouar su persona, y en aparencias de virtud publica suele auer muchos vicios y delitos secretos, y ninguno que estè desobliga do de la obseruancia de las leyes, se puede repu tar por justo del todo, ni perfecto, y de los que tienen amplo poder y mando, se presume que con la ambicion y codi cia haran excessos, por lo qual Platon dixo, [4309]q# no conuenia que juez al guno fuesse essento de dar residencia, la qual, segun conuienen los que escriuen, es necessaria: y tambien porque seria no ta e inconueniente, que vnos juezes la diessen, y otros no; y no ay duda, sino que con la residencia los juezes biuen mas recatados, y los subditos de sus agrauios y da ños restituidos y satisfechos: y segun Aristoteles, [4310]es conueniente co sa, que los animos de los Corregidores esten sus pensos, y que no les sea licito hazer todo lo que quisier#, porque la absoluta licencia para execu tar la voluntad, no puede assegurar la mala inclinacion que ay en todos los hombres. De Alexandro Magno refiere Quinto Curcio, [4311]q# acabada la guerra de Persia, se ocupo en vengar los agrauios de aquellos q# soberuiamente auian im perado. **[sect. 22]** De derecho diuino està dispuesto, q# los ministros publicos den satisfacion publica de sus cargos y oficios, pues segun san Lucas [4312] dixo el señor al mayordomo: Que es esto que óyo deti? Da cuenta de tu mayordomia y administracion. Y en el libro de los

Reyes [4313]se dize, que aquel gran juez y profeta Samuel, auiendo dexado el gouierno del Reyno de Israel, dixo al pueblo; Veisme aqui presente, dezidme ante el Señor, si he toma do el buey, o el asno de **[744]** alguno, si le he caluniado, si le he oprimido, si he recibido de alguien dadiua alguna, que luego sin codicia os lo restituire en este dia. Del Papa Leon Quarto dize vn decreto, [4314]que se quiso sugetar a dar residencia de su Pontificado ante el Emperador Ludouico. De Cornelio Syla, Capitan Ro mano, refieren Suetonio Tranquilo y otros, [4315] que cada año dexaua el oficio de Dictador, aun que vsurpado tiranicamente, y se ponia en po der de los subditos, para dar muestra de justicia y de humanidad. **[sect. 23]** Y en nuestros tiempos el C# de de Oropesa (para su alabança le nombro) don Fernando Aluarez de Toledo, segun me han certificado, cada año nombra dos Teologos, y dos Iuristas, diputados para que ante ellos sus vassallos pidan contra el y sus criados y caças los daños y agrauios que huuieren dellos recibido, y lo que aquellas personas determinan, sin apelacion lo haze pagar luego, no con muestra de odio, ni rancor al que lo pide, sino de sana voluntad, y animo ygual; hecho por cierto exemplar, y de muy gran cauallero Christiano: aludiendo a lo que del Emperador Cos tantino se refiere a este proposito en el Codigo Teodosiano. [4316] Tiberio **[sect. 24]** Cesar, segun cuenta Alexandro de Alexandro, [4317] ordenò, que acabado el magistrado, estuuiesse el Gouernador treinta dias en la prouincia, y que el sucessor le tomasse cuenta del oficio: y muchos Gouernadores, que con dañada y auara intencion, y cruel mente administrauan las prouincias del Imperio Romano, eran condenados, y de sus haziendas los erarios enri quezidos. Y lo mismo establecieron los Griegos, y los Atenienses; en especial los Thesmothetas, que para pro ueer al Gouernador, se informauan de su passada vida muy de raiz, y hall#do le qual conuenia, le dauan el magistra do por vn año, y luego le tomauan residencia: y dando la buena, le promouian al senado de los Areopagitas. [4318] Y oy dia los Venecianos, Genoueses, Luqueses, y Florentines, vsan, que nin guno pueda a otro oficio ser promoui do, sin dar residencia del que huuiere dexado.

[sect. 25] Fue tambien instituida la refidencia por derecho Imperial [4319]y destos **[745]** Reynos, [4320]aunque no es muy antigua en ellos la forma y orden que ago ra se tiene de tomar la residencia, como luego veremos. Finalmenmente es conuiniente la residencia, porque se gun Acursio, Iason, Alciato y otros, [4321]es bien que lo que el juez como milano rapaz y voraz tomò y comio durante el oficio, lo digiera y vomite en la residencia del, restituyendo lo mal lleuado, y pagando lo mal hecho; y Dios permite y ordena, que le suceda assi, como el mismo lo dixo por Iob: [4322]Vomitarà las riquezas que tragò, y de su vientre se las sacarà Dios, porque el que administra bien, es reputado como el señor, y el que mal, como el robador. [4323]Y de los excessos que cometen los juezes, vease de passo lo que escriue el doctissimo Nauarro. [4324]

[sect. 26] Y en tanto es necessario el dar residencia, que aunque el juez sirua sin salario, y graciosamente, deue darla: [4325] y aunque el Rey, o el Consejo, quando le pro ue#, le liberten della, por cedula, o priuilegio, segun Bartulo y otros, [4326] ha de darla de las cosas mal lleuadas, y de otros delitos; y solo se le remi te la leue y leuissima culpa, por la qual estaua obligado: pero no se le remite el dolo y lata cul pa. [4327]

[sect. 27] Vna cosa es mucho de doler, que al mal juez le es mas facil, y menos molesta la residencia que al bueno y virtuoso, porque el malo dando de lo mucho que hurtò vn pedaço de pan a los perros que ladran, por taparlos las bocas, saluarà los robos, y la vida juntamente, y por artes e industrias pone emplastos, con que cubre y remedia sus sucias culpas, y como diestro algibrista, y hijo deste siglo, concierta y suelda sus quiebras y faltas, dando traças como se oculten, o parezcan otras de lo que son, interponiendo para esto personas que **[746]** negocien por el mañosamente, que por ser en su vtil lo que hazen, y sus deudos, o amigos, se presume que el lo sabe y ordena, segun la dotrina de Alberico: [4328]y lo q# peor es, que el juez cohechador, segun Ciceron y otros, se libra por dadiuas, [4329]el deshonesto por mugeres, y el par cial por fauores. Quien creera esto, que la liberacion del delito, se con siga con el delito mismo? Y como la cofradia **[sect. 28]** de los malos es tan gran de, halla este tal juez muchos que le ayudan: [4330] los poderosos porque los ha encubierto y tolerado en sus demasias [4331] con esperança, y en recompensa del fauor para la residencia, siguien do la opinion de Aristoteles, [4332]que con los mas poderosos, y con los me jores deuemos procurar paz, que con los inferiores en nuestra mano està tomar la paz, o la guerra. Ayuda tambi# al mal juez, y alabale el vulgo y muchedumbre, porque de ordinario si gue lo peor, y ama al juez que dissimula con los malos, y es emulo de los buenos; al que fauorece las mentiras, y deshaze las verdades, al que se acompaña de malsines, y se sirue de ladrones; al que fauorece los sediciosos, y persigue los pacificos, al que hon ra a los infames, y disfama a los honrados, al que libra los culpados, y mata los inocentes: finalmente aquel es mas querido de los populares, que es semejante a ellos, y que sacude de si los buenos, y es mas vano entre los vanos, todo en gran daño y destruycion de la Republi ca; [4333]y pues el comun no amà sino al hombre q# con malicia enfrena las virtudes, y afloxa las ri# das a los vicios, justa sos pecha es, que por malo que sea el tal Corregidor, no sera molesto a los malos. Y tambien es sentencia y apotegma verdadera, que todo Corregidor que es amado de todos en publico, no puede escapar de tener **[747]** muchas culpas en secre to, y que muchas cosas son amadas, porque no son en lo cierto conoci das, porque ay mucho engaño y veneno encubierto en el aplauso popular, como tocaremos en el capitulo siguiente al principio. **[sect. 29]** Y este tal peruerso juez (que assi le llamò el Emperador Const#tino al cohecha dor y malo [4334]) muy justo es, que menudamente sea sindicado, y sus armas y nombre borrado, [4335]y c# titulos afrentosos nota do, y con seueridad punido, [4336]y como dize Bal do, [4337]nunca mas a honras promouido, porque estos tales siruen al diablo, y son sin conciencia, y es justo que quien en conformidad de los ma los biue, en aplauso de los buenos padezca.

[sect. 30] Por el contrario el bue no, recto y constante juez, con la pureza y seguridad con que proce dio en el oficio (que como dixo san Pablo, [4338]el justo viue con la fee) c# essa misma assiste a la cuenta del, y es su glo ria el testimonio de su conciencia, la qual vale por mil testigos, [4339]y no se cautela ni preuiene en paliar y afeitar sus obras, si parecen dignas de correcion, ni en exagerar las dignas de loa, sino dexa correr libremente la verdad y justicia por el camino de la razon, el qual como es estrecho, causò siempre odio y enemistad en el m#do. Pero con la triaca de la paciencia que Dios de xò en su Euangelio [4340]a los perseguidos por la verdad y justicia, salen los buenos juezes saluos

y seguros al puerto, a lomenos para c#seguir el eterno galardon, por que al fin vence la verdad, cuya fuerça es tanta, que las l#guas de los enemigos trae a su man dar; y los malos juezes podran por algun ti#po engañar con sus astucias, mas al fin han de venir a noticia de todos sus malicias, segun lo de Iob, [4341]Como anduuier# errados, y por malos passos, tan dañoso fruto coger# con sus propias **[748]** manos: y assi como nin g# castigo es grande pa ra castigar la malicia del malo, tampoco ay premio temporal que baste para pagar al buen juez lo que merece, [4342]pe ro alomenos haziendose lo que se pueda, honrrele el juez de residencia (como adelante dire mos) y el Rey assi mismo, proueyendole en mejores oficios, y que no buelua atras, segun lo dis pon# las leyes Ciuiles, [4343] y esto sin dilacion, porque segun Cassiadoro, [4344] no es agradable, sino ge nero de lesion, retardar lo que ha de aprouechar.

QVIEN PVEde y deue tomar residencia a las justicias ordinarias.

[sect. 31] QVANTO al segundo presupuesto, quien es poderoso para tomar residencia a los Corregidores, digo, que de derecho comun, [4345]solo el Rey, o el Prefecto pre torio, o sus delegados, o el Obispo, podian tomar la, y no otro alguno: y por ley de las doze tablas se tenia por crimen de lesa Magestad tomar residencia al Corregidor, o Potestad, sin especial comissi# del Principe. [4346]

[sect. 32] Por historias de las an tiguas naciones, y por derecho destos Reynos, de varias maneras se ha vsado tomar las residen cias a los Corregidores y Gouernadores de las prouincias. Vna fue la que vsaron los Atenien ses (segun Celio Rodiginio y otros refieren [4347]) que tenian diez varones escogidos, que llamauan Logistas, los qua les tomauan las residen cias a los Gouernadores por espacio de treinta dias, despues de acabados los oficios, y el pregonero con altas vozes dezia, que qualquiera q# quisiesse acusarlos de al guna torpeza, pareciesse ante ellos, y era oydo so bre ello. Esta residencia, segun Ciceron y Budeo, [4348] se tomo en vn tiempo entre los Romanos por los C#sores. Otra mane **[749]** ra de tomar refidencia instituyo Tiberio Cesar, [4349]la qual tambien vsaron los Griegos, y de alli los Romanos en tiempo de Paulo Iurisconsulto, [4350]y la aprouò despues el Emperador Iustiniano, [4351]y se vso tambien en España por vna ley antigua del estilo, y leyes de Partida, [4352]y era, que el Alcalde o juez que sucediesse en el oficio, residencias se a su antecessor. Otra orden mandò dar el Rey don Enrique el Segundo en Toro, y el Rey don Iuan el Primero en Pal#cia, [4353]que anduuiessen visitadores por el Reyno a pesquisar y saber como los Adelanta dos, Alcaldes, y justicias, y sus Merinos y oficiales, procedian en sus oficios, y castigassen sus culpas y excessos. Despues el Rey don Iuan el Segundo [4354]ordenò, que fuesse vn pesquisidor a aueriguar las quexas q# huuiesse de los tales Gouernadores, y ministros, y las embiasse #te el Rey y su Consejo, y assi tem blauan los Gouernadores del juizio de cada vezino: y esto se hizo a imitacion de lo que refiere Cornelio Taci to, [4355]que hizieron en vn tiempo los Ro manos: pero en este remedio ay gran peligro de corrupcion, y por esto Cosme, gran Duque de Toscana, tenia algunas espias secretas, que le auisau# de la manera de proceder de los oficiales,

lo qual me parece mejor que los visitadores, porque vn visitador publico se soborna mas facilmente que dos secretos, demas de que suelen ser de gran gasto al Principe, o a los pueblos; lo qual no es en las espias, que no se conocen, ni quieren ser conocidas, y no pudiendose c#certar, menos pueden engañar al Principe, y dan poco gasto. Algunos Principes visitan sus estados, oy#do las quexas de los vassallos, y vi# do el proceder de los ministros: lo qual mas que otro ninguno hizo el Emperador Trajano: porque visitò casi todo el Imperio. Ariperto Rey de los Lom bardos muy justiciero, vsaua disfrazar se para saber lo que se dezia del, y de sus ministros: y en todo caso es necessa rio que los Principes oyan, y ellos mismos vean las cosas, porque todos los otros modos son mas y menos corruptibles, como lo son los mismos oficiales porque las astucias para darle a entender lo negro por blanco, son tantas; que es impossiblehumanamente defenderse de todas, y assi es bueno el tener muchas espias: y aun no fuera a desproposito (segun por historias tenemos ex#plos) que assistiera algunas vezes el Rey en las audiencias, y disfrazado visitára los lugares necessarios, oyendo a los hombres libres que diran la verdad. Tiberio Cesar sentado, y passeandose muy a menudo aduertia a los juezes, **[750]** y les encomendaua la obseru#cia de las leyes, el cargo de las conciencias, y la importancia de las causas: lo qual hazen los Duques de Venecia. Agusto Cesar leyendo varios libros, notaua todos los buenos dichos que tocauan al buen gouierno, y embiaua traslado dellos a los ma gistrados que conocia los auian menester. Los Reyes Catolicos don Fernando y doña Isabel [4356](torn#do al pro posito de la residencia) mandaron que tras vn Corregidor fuesse vn juez de residencia Letrado, el qual hazia el oficio de Corregidor diez, o doze meses. **[sect. 33]** Y esto amplio el Rey nuestro señor en tiempo del memorable Cardenal don Diego de Espinosa, Presidente del Consejo, y gran Mecenas de las letras, m#d#do que a los letrados se despachas se el mismo titulo de Corregidores, que a los caualleros de espada y capa, y estuuiessen el mismo tiempo que ellos en los Corregimientos. Otra ord# mandò dar su Magestad el año de qui nientos y sesenta y seis en tiempo del Presidente Figueroa, que quando se proueyesse Corregidor para vn pueblo, se proueyesse tambien juez y escriuano para tomar la residencia: y esta orden, algo interrumpida, se torno a guardar para los pueblos grandes, a voluntad de los Presidentes. Y el año passado de 92. se proueyeron juezes de residencia para todo el Reyno, hasta a la villa de Yllescas.

Que el Corregidor tome la residen **[sect. 34]** cia a su antecessor, segun es de derecho comun, como queda dicho, [4357]es de inconueniente; porque como se quedan en la ciudad el y su Teniente, desseando complazer a los Regidores por par ticulares interesses, de que los ayuden en la detencion y prorrogacion del oficio, y en la residencia, y teniendo este mismo respeto por otros fines a otras personas poderosas (que comunmente son los que siguen las residencias) hazense parciales con ellos, dando lugar a sus venganças, con agrauios y ve xaciones de los residenciados; y tambien como los Corregidores y sus Tenientes estan ocupados en los negocios del oficio, y de sus aprouechami#tos, atienden mucho menos de lo que deuen al despacho de las residencias. Y con esto concurre, que los escriuanos de los pueblos son sospechosos, y conforme a vna ley de Partida, [4358]no de u# passar ante ellos las pesquisas. Apro posito desto haze lo que resuelue Au# daño, [4359]que los Alcaldes ordinarios de las villas y lugares no pueden ni deu# tomar residencia a sus antecessores, sin comission especial del Rey, o del señor.

[sect. 35] El embiar juezes particulares a tomar las residencias, de la manera que hasta aqui han ydo, es de mayores inconuenientes, porque como su intento sea ganar muchos salarios, ponen todo su estudio y cuidado en que dure la residencia ocho meses, o mas, pudiendo acabarla en quarenta dias, como lo han hecho y hazen los buenos y expeditos juezes; y con éste tan malo y tor-**[751]**pe fin proceden muy de espacio, y tienen sus horas de silencio, y de passeo, y de locutorios, y de huertas, y de ganapierde; de mas que procuran instantissimamente, que sean las residencias muy reñidas, y que aya muchos capitulantes, y gran folla y ruido, haziendose particulares con ellos, y auisandoles, y ayud#doles en secreto, para que metan papel, y pidan mas y mas prorrogaciones: por lo qual no se hallarà que aya ydo juez destos, que no aya empobrecido los propios del pueblo con sus salarios, enriquezido al escriuano con sus robos, destruido a los residenciados por mil maneras, y enfadado al Consejo con sus prolixas residencias.

[sect. 36] De vna manera me parece que el yr juez particular a tomar la residencia, seria la mas conueniente forma de todas, y es, que el termino para ella fuesse legal, y limitado por cincuenta dias no mas; los treinta para hazer y sent#ciar la pesquisa secreta, y los demas pa ra acabar de tomar las quentas, y de terminar los capitulos, sin que por nin guna via ni causa el juez huuiesse de pedir prorrogacion, ni el Consejo dar sela, sino que supiesse que en aquel termino auia de acabar infaliblemente todo lo que tocasse a la residencia: y es te tiempo bien repartido es bastante, aunque sea para la de Seuilla, estando vnjuez atento, y ocupado solamente a los negocios della, si ya no quiere espaciarse mucho; y esto es sin duda, y selo, porque he tomado y dado muchas resid#cias: lo qual se dexa entender des ta manera. Treinta testigos son a lo mas los que se examinan en la secreta, los quales pueden dezir en ocho dias, y para aueriguaciones con mediana diligencia bastan otros ocho, [4360]y para hazer los cargos, y recibir los descargos, y sentenciar, sobra tiempo en los catorze dias restantes, y en estos, y en los otros veinte hasta los dichos cincuenta, ay el que basta para tomar las cuentas, y sentenciar los capitulos; en especial que ya se ponen dentro de vein te dias desde que se pregona la residen cia: y las cuentas ya estan tomadas por el Corregidor, [4361]y se pueden reueer des de el principio de la residencia; assignando dos horas para ellas cada dia; y en todas las causas de residencia se ha de proceder sumariamente, y assi se pratica, como adelante veremos: [4362]segun lo qual vn juez buen despachador en estas pesquisas y comissiones en vna mesa examina al testigo, y en otra despacha otro negocio, y puede, acudiendo a lo vno, no faltar a lo otro, y como perito maestro, ser superintendente a todo: con lo qual se podra sin respetos de Regidores, ni de caluniosos acusadores, aueriguar la verdad, euitando passiones, perjurios, gastos, y molestias, despachar breue y libremente la residen cia; demanera que los querellosos queden satisfechos, y el Rey y su Consejo informado comohan procedido el Corregidor y sus ministros.

[752] En esta vltima prouision de juezes **[sect. 37]** de residencia se les ha dado nouenta dias de termino, atenta vna ley Real antigua, [4363]la qual procede y se entiende, quando los juezes de residencia suspendian la jurisdicion ordinaria, y la exercian ellos, [4364]y assi ocupados en el gouierno de la ciudad, y administracion de justicia, auian menester todo aquel termino para tomar la residencia; pero yendo solo a tomarla, bastarian los dichos cincuenta dias, y desta manera los pueblos no serian costeados con tantos salarios, ni los residenciados con tan largo termino detenidos, y serian con mayor libertad y rectitud

del juez de residencia juzgados; y para esto se auian de escoger hombres graues, y de mucha aprouacion, que sin respeto de los ciudadanos castigassen los caluniosos emulos de la justicia; y por el consiguiente a los ministros della, que huuiessen delin quido: y ya vemos muy introduzido este modo de tomar residencias por juezes comissarios; y el señor Rodrigo Vazquez Arze, meritissimo Presidente de Castilla, con su gran consideracion y acierto en todo, ocupa en esto Letrados principales, que han seruido en Corregimientos, y son de satisfacion.

Quando assi van Corregidor, y tambien juez de residencia a vn pueblo, ni el Corregidor apressure tanto su yda, ni el juez de residencia se detenga tan to, ni por el contrario, que vaya el vno sin el otro, como hemos visto yrse el Corregidor, y tomar las varas, y hazer esperar al antecessor, y a sus oficiales muchos dias, hasta que llega el juez de residencia que se la ha de tomar, sino que vsen de la cortesia deuida el vno con el otro, y dispongan sus cosas, para que no espere nadie mucho, y de acuerdo partan a vn tiempo, y lleguen casi a vna; pues lo contrario es mal termino, y dello se siguen inc#uini#tes.

Y estè muy aduertido el Corregidor de no yr a la mano al juez de residencia en el progresso della ni traer v#dos con el, por fauorecer a los Regido res, assi en lo que toca a dar, o tomar las cuentas, como en otras ocasiones, sino antes le ayude, y fauorezca, y haga dar todo recado de papeles, libros, y escrituras que huuiere menester para cumplir lo que su Magestad le cometio, y le honre mucho en lo que se ofrezca, y no le passe por pensamiento prenderle sobre estas cosas, como lo ha hecho vn Corregidor estos dias c# gran descompostura, por lo qual fue mandado parecer en esta Corte por los señores del Consejo, que pues todos son ministros de justicia, y arcaduzes de la fuente della, que es el Rey, justo es que concuerden para vn fin, y no causen escandalo con su discordia.

[sect. 38] Tambien es de aduertir al grauissimo daño, digno de remedio, que causan los escriuanos que van con los juezes de residencia, de lo qual hago testigos a todos los que ante ellos han sido residen ciados, porque comunmente sin respe to de conciencia, ni temor del castigo, se cohechan, y a monto nes lleuan dineros, y otras dadiuas de los litigantes, por vias impro uables y ocultas, y al q# **[753]** no negocia por este camino, bien se le echa deuer en su despacho. Tras esto, porque aya mucho papel y escritura en la residencia, son fiscales del Corregidor y de sus ministros, y solicitan que les pongan capitulos y demandas, y son procuradores secretos de sus contrarios, con los quales tienen parcialidad, y dellos se dexan regalar, sin que el Corregidor ni sus oficiales apenas les puedan sacar vna palabra en sus negocios, sino con garfios de plata; y con el dicho intento de dila tar su comission, leuantanse muy tarde, y recogense con sol, y tienen sus horas de reposo y entretenimientos, como dixo Iustiniano [4365]con que corrom pen las vidas agenas. Pues acudir al juez que lo remedie, es cantar al sordo, o bozear al Eco de vna misma intencion, el qual no solo no le corrige ni da priessa en el despacho y expidien te, pero antes se confedera con el, y el escriuano da testimonios, y el juez pareceres, de que la residencia es reñida, de muchos cargos, demandas y capitulos, y de cuentas largas, y que conuiene se den prorrogaciones; con lo qual traen dias y meses de termino, a costa de las huerfanas ciudades (por que nunca ay gastos de justicia que bas ten) y en daño de los residenciados de tenidos en lid y contienda, y en agenas posadas; los quales, o no lo contra dizen, o no son creidos; y si lo contradizen, llueue los a cuestas, con la enemistad que despues les hazen juez y escriuano. Por lo qual he sabido de algunos juezes, que toman por masvtil ex pidi#te pagar al escriuano al doblo de lo que auia de interessar en la escritura,

y con esto tiemplan algo su rauiosa sed del dinero. Quien no ha visto los desordenes e iniquidades que en esto passan, no creera la necessidad que en ello ay de esicaz remedio. **[sect. 39]** Dos hallaua yo, a mi parecer, con q# se aliuiaria algo esta intolerable carga; vno con lo que arriba queda dicho, que el termino de la residencia fuesse legal y perentorio de cincuenta dias, pues es cosa impertinente que se lleue vn escriuano sin proposito en tres, o quatro meses que dura vna residencia, qui nientos ducados, el qual poco antes seruia a vn particular vn año entero por ventura por diez. El otro remedio era, que no lleuassen derechos de escritura, sino quinientos marauedis de salario cada dia por los dichos cincuenta dias perentorios; con lo qual cessari# todos los dichos inconuenientes de juez y escriuano: porque està el dia de oy tan introduzida la malicia, y vsase tan mal del aluedrio del buen varon, que se halla mas cierta la razon reduzi# do el poderio y justicia a regla, y necessidad, que no dex#dolo a la epique ya, y voluntad, y que assi le sea preciso y forçoso al dicho juez de residencia tomarla en cincuenta dias, y no que quede a su disposicion el termino, y di lacion desto.

En lo que toca a si los juezes pesqui **[sect. 40]** -**[754]**sidores, y de Sacas y Mes tas, pueden entremeter se a conocer de los casos y negocios tocantes a los Corregidores y sus oficiales, y de las culpas y excessos cometidos por ellos, aunque sean concernientes a sus comissiones, no teniendo poder y orden especial para ello, resoluimos en otro capitulo [4366]q# no, por lo arriba dicho en este, que el tomar resid# cia a los Corregidores, y a sus oficiales, no es licito sin especial comission Real, en que se espe cifiquen y nombren las personas dellos.

[sect. 41] De lo qual se infiere, que el tomar residencia a los Tenientes y Alguaziles, no es licito a sus Corregidores, y assi no se escusaran [4367]de darla al juez de residencia embiado para ello, aunque su Corregidor les huuiesse quitado el oficio, y hecho pregonar residencia, y sentenciadolos, como suelen algunos hazer; solo puede castigarlos en algunos ca sos, como en otro lugar diximos: [4368]porque el Corregidor no tuuo poder ni jurisdicion para ello: solo se da prouision en el Consejo para que la tome al Teniente, siendo promouido a otro oficio, o teniendo necessidad y ocasion graue de dexar aquel. **[sect. 42]** Los seño res de vassallos bien pueden tomar residencias en sus tieras a sus juezes y justicias, como en otro capitulo diximos. [4369]

A QVIEN SE DEVE tomar residencia.

[sect. 43] QVANTO a lo que toca a quien se deue tomar residencia, orde nò Platon, [4370]que ningun juez ni magistrado, sino fuesse del Consejo supremo, se escusasse de darla; que pues el Emperador, que es Principe sumo, y monarca, y el Rey, que en su Reyno es mayor que el Emperador, estan obligados a dar cuenta y razon, a lomenos cerca de la administracion de justicia que disciernen a sus subditos; [4371]con mas razon los Corregidores, juezes y oficiales publicos, eligidos y creados por el Emperador y Reyes, deuen dar la dicha residencia dexados sus oficios, segun lo consideraron bien Paris de Puteo, Agustino, Dulceto, y otros autores destos Reynos: [4372]y es regla general, que deue dar cuenta qualquier que tiene a su cargo administracion publica, y aun particular; como de muchos que estan obliga dos a darla, refiere Bartolome Soei-**[755]**no. [4373]Y tambien

dan residencia los juezes supe riores de las Chancillerias y Audiencias Reales, pues tienen sus visitas, por las quales tambien son depuestos de los oficios, y punidos en otras penas; y es cosa muy justa, que sean censurados, pues quanto en mayor dignidad son c# stituidos, tanto mas pueden ofender y causar daños [4374]a los subditos. En resolucion los que en es tas residencias de los Corregimientos son comprehendidos, y suelen y deuen ser sindicados, son los Corregidores, y sus Tenientes, y Alguaziles y carceleros, y los Regidores, Quatros y Iura dos, mayordomos de la ciudad, y los tesoreros de alcaualas, y deposita rios generales, y de los positos, y los procurado res generales y sindicos de los pueblos, y los escriuanos, assi de los Ayuntami#tos, como de las Audiencias Reales y eclesiasticas, y los abogados, y procuradores, y solicitadores dellas, y los fieles y almotacenes, y las guardas de los montes y heredades, y sobreguardas dellos, y los Alcaldes de la Hermandad, y otros qualesquier oficiales pu blicos, [4375]y de los concejos.

[sect. 44] Mucho trabajo es el dar residencia, y ser vno juzgado y sindicado de otro hombre: pero mucho mayor es el tomarla; quanto es mas peligroso el juz gar que el ser juzgado: porque el juzgado paga vna pena; pero el que le juz ga mal, paga aquella misma, y otra por su culpable juizio: **[sect. 45]** y el ser censor de costumbres, y reformador de vidas agenas, y juez de residencia, requiere no assi como quiera perfecion de hombre, sino Angelica, si fuera possible; comolo siente y encarga el Obispo Redin, [4376]que fue muchos años del Conse jo del Rey nuestro señor. Pues el hombre sujeto a los afectos, passiones, e imperfeciones humanas, mal puede tener la estimatiua tan pura y ajustada, ni la balança tan fiel, para corregir en otro, lo que en si mismo puede ser corregido; y como dizen Ciceron [4377]y Salustio, [4378]de todo vicio ha de carecer, quien a otros ha de corregir. No le acaezca al que tomare residencia, lo que a vn Corregidor que yo conoci, que hizo cargos a su antecessor de que auia lleuado derechos demasiados e indeuidos de ciertos autos, y de las posturas de los mantenimientos, y no huuo el residenciado salido del pueblo, qu# do contra su propia sentencia el hizo lo mismo. [4379]No se diga por el lo que di ze san Pablo: [4380]Tu que predicas a otros que no hurten, hurtas? Y que no adulteren, adulteras? En lo que a otros juz gas, a ti mismo te c#denas. Por lo qual dixo Platon, [4381]que para tomar estas residencias se auian de escoger varones di uinos, y en todos generos de virtudes **[756]** excel#tes, y de edad de cincuenta años; y que huuiesse numero destos escogidos y aprouados, como tenian los Atenienses los diez juezes que llamauan Logistas, segun diximos arriba, para tomar las residencias.

QVANDO SE ha de tomar residencia.

[sect. 46] EL tiempo ordina rio de dar la residencia los Corregidores, es acabado su oficio [4382](que segun la ley Real, [4383]dura dos años) o quando al Rey le pare ce que conuiene: [4384]porque acaece por demeritos, o por otros respetos proueerse los oficios antes de los dos años, y aun antes de cumplido el primero, y en tal caso, no cumpliendose el año, no estarà obligado el Corregidor a assistir a la residencia mas iti#po de a respeto de atreinta dias por vn año: y assi se entiende vna ley Real, [4385] y se dan prouisiones en el Consejo para ello; como vi que se dio a la vi lla de Pliego; para que el Lic#ciado Caue rode Villasana, Alcalde mayor, y juez de residencia embiado por el Conde, la diesse

tres dias, que fue la rata del tiempo que el estuuo en la dicha villa tomandola. Y si el dicho Corregidor estuuiesse mas de vn año, tampoco estara en residencia mas de treinta dias. [4386] Durante el oficio [4387]no puede ser dem# dado ni residenciado el Corregidor, sino fuesse sobre querellas graues, que contra el se diessen, o por negocios ciuiles, que fuera del oficio le tocassen, como adelante veremos: [4388]porque de lo contrario resultaria enuilecerse el oficio, como dize la ley de la Partida: [4389] *Porque los omes que oficio tienen, maguer fagan derecho, non puede ser que non ganen mal querientes.*

COMO SE DEVE tomar la pesquisa secreta por la tierra y otras partes.

[sect. 47] YA diximos que deue el Corregidor mandar pregonar la residencia el mismo dia que tomare las varas, porque aquel sea vtil a los refidenciados, pues como reos han de ser en todo lo licito fauorecidos. Y assi mismo dezimos que embie luego por las aldeas y villas de su jurisdicion [4390]vn escriuano o dos de los mas c#fidentes con vn Alguazil, a que hagan pregonar la residencia, y recibir las querellas, y hazer las informaciones de las culpas que hallaren auer cometido el Corregidor, y sus oficiales, segun lo dispone la ley Real. [4391]Y estas informaciones y **[757]** residencia no solamente se han de tomar de lo que huuieren mal hecho durante sus oficios en el Corregimiento, pero tambien de las comissiones que han tenido durante el, assi en la ciudad, como fuera della, de qualquier tribunal q# se ayan embiado. [4392]Y en quanto aquella ley dize, que tambien se embie a las villas a hazerlas di chas diligencias, entien dola yo, no de las villas eximidas de la jurisdicion, porque en ellas no la tiene el Corregidor, sino en ciertos tiempos, y segun que en los priuilegios de essencion se decla ra. [4393]Y no podria el Corregidor embiar manda mi#tos a las villas eximi das, ni el tal escriuano en virtud dellos admitir querellas, ni hazer informaciones, ni autos judiciales, sino por requisito ria del Corregidor, ante lajusticia y escriuano de las villas; si ya no fuesse por mandado de juez de comissi# para tomar re sid#cia, y con clausula de poder embiar y salir fue ra del pueblo a hazer aueriguaciones tocantes a ella: y assi dize la dicha ley: *Villas y lugares de su jurisdicion*; a dife r#cia de las eximidas della. Y destas vi llas ay muchas inclusas en las jurisdiciones que son cabeçasdepartidos, como en el Corregimiento de la ciudad de Chinchilla, y en el de Sanclemente, y en otros, que las comprehenden en sus distritos, sin diuisa ni distinta jurisdicion.

[sect. 48] En el dar comission y mano a los es criuanos, que van por la tierra para hazer las informaciones, es justo que aya recato, y satisfacion dellos, y en ordenarles que en las cosas graues e de import#cia que les ocurrieren, embien los testigos ante el Corregidor, o juez de residencia, pa ra que el los examine; pues en negocios criminales no se puede ni deue tan generalmente cometer el examen de los testigos; [4394]porque en las sumarias informaciones se haze, o deshaze la culpa; y de lo vna vez jurado por los testigos, son despues faciles e consiguientes las ratificaciones, y es bien que el juez vea como dizen, y con que semblante, y que considere muchas cosas que se ofrecen de importancia en las sumarias informaciones. [4395]

[sect. 49] Embiar fuera de la jurisdicion a hazer prouanças y aueriguaciones en la pesquisa secreta, licito es por leyes del Reyno. [4396]Lo qual se ha de entender, no siendo sobre casos en que aya de auer pena de muerte, o mutilacion de mi#bro, o destierro, conforme a vna ley de Partida; [4397]aunq# los casos de la honra que se pueden ofrecer en la residencia secreta, s# tanto y mas graues que aquellos, quanto la fa ma lo es tanto y mas que la vida y que la hazi#da: [4398]pero porque las sentencias que se d# por inquisicion y pesquisa, no infaman, [4399] **[758]** parece que se permite cometer el examen de los testigos della: lo qual no se deue ni puede hazer indistintamente en los negocios de capitulos y querellas de parte, como en el capitulo siguiente se dira mas por estenso. [4400]Y si el juez de residencia, delegado para so lo tomarla, vsarà de mandamiento, o de requisitoria con las justicias, para que hagan estas prouanças, saberse ha por lo dicho en el capitulo de los pesquisidores. [4401]

DE LA HONRA que se deue hazer a los residenciados.

[sect. 50] NO quiero passar adelante desta materia, sin aduertir luego al principio della al juez de residencia, como el Corregidor que la està dando, ha de ser respetado y honrado durante el termino della, [4402]y aun despues de passado, [4403]assi del juez q# se la toma, [4404]y de sus oficiales, y de los vezinos de la tierra, como de la misma republica, y en nombre della, de los Regidores y Ayuntamiento. Y c#uiene mucho al pueblo, que assi como durante los oficios, estan obligados a honrar a los ministros de justicia, los honren tambien en la residencia dellos. [4405] **[sect. 51]** En lo que toca al juez de residencia, deuiendo dar exemplo de todo acto de virtud, y en este particular mucho mas, como cosa encomendada en derecho, suele ser el que menos lo pratica, y lo que menos se guarda en las residencias, por culpa suya; porque ay muchos hombres de tan poco valor, que les parece que honrando a otros, diminuyen su pundonor, y quier# acrecentar la autoridad propria con el menosprecio de la calidadagena: y de aqui na c# las descortesias y ma los miramientos, como quiera que la honra que vno da a otro, parece q# le sobra a el, y la acreci#ta en si, y està en el que la da, y no en el que la re cibe. Piensan algunos q# toman residencias, que mostr#do seueridad c# su antecessor, ganan c# el pueblo credito de juezes enteros. Otros, qu# do la residencia es reñida, no osan, honrando al residenciado, desgustar a los emulos que le sigu#: y todo esto no es de recto y c#st#te juez; porque aunque los actos de parcialidad y sospecha se han de euitar en los juezes, pero no lo seran (ni el derecho lo prohibe) respetar al Corregidor que ayer tuuo en aquella ciudad y pro uincia la mayor jurisdicion despues del Rey, en el qual, aunque aya dexado la vara y el poder, du ra el lustre y resplandor **[759]** de los rayos della: [4406]y assi guardando el juez de residencia la rectitud y entereza para el sentenciar, y para executar la justicia, y desagrauiar los querellosos, conserue a su antecessor cumplidamente en el honor y respeto; en lo qual sirue y reuerencia a su Rey, [4407]al qual el Corregidor representò en el oficio. Para lo qual se de ue el juez acordar, que tambien el ha de acabar el suyo, y dar residencia, y estar a juyzio, y que deue proceder con su antecessor de la manera que el querria ser tra tado de su sucessor; [4408] y que por la mayor parte suele suceder assi, porque lo permite Dios, [4409] en premio, o castigo de lo que en esto se haze bien, o mal.

[sect. 52] Las ocasiones que suelen ofrecerse, en que honrar al Corregidor passado, son, en dexando la vara acompañarle hasta su casa, visitar otro dia a su muger, salirle a recibir y a despedir, quando viene a negociar, o a visitarle a su casa, honrarle de palabra en ausencia, acompañarse c# el alguna vez por las calles, y en la Yglesia; y no seria excesso, si le diesse el lado y mano derecha, pues la da al enluta do y desposado, quando le combidan para que los vaya a honrar. En lo que huuiere de embiarle alguazil, embiarle primero recado c#vn paje: no prenderle sino por caso tan graue como los derechos disponen, y adelante lo declararemos; **[sect. 53]** y entonces no en carcel, aunque sea la mas honrada, sino en su casa, pues segun su calidad en ella se reputa por preso; [4410]y si el caso lo requiriere, por ser muy graue, po nerle alguna guarda. Yten en mandar a sus Alguaziles que le acompañen a el y a su muger top#dolos en la calle. No mandarle assistir personalmente a las audiencias publicas. Hazerle los cargos con lenguaje y termino decente, y que no se lean en audiencia publica. Regraciarle y honrarle en la sentencia de la secreta con buenas y honorificas palabras de loable y esperançosa recomendacion, para acrecentamien to de mayor oficio, como lo dize el Emperador Iustiniano, y la ley Real. [4411] Pero aduierta el juez de residencia en regular las palabras de la tal loa con los meritos y sentencia del residenciado, y no le acaezca lo que a vn Corregidor que yo conozco, que auiendo condenado a su antecessor en muchas setenas, le alabò mucho en la sentencia. Yten deue acompañarle al salir de **[760]** la ciudad: [4412]y finalmente en todas ocasiones guardarle mucho el de coro y cortesia, y mandar a sus oficiales que ellos con el y con los suyos hagan lo mismo, y sinificallo en el Ayuntamiento a los Regidores, en el audiencia a los escriuanos y procuradores, y en su casa a los ne gociantes.

[sect. 54] De los ciudadanos y vezinos deue tambien ser respetado el Corregidor en residencia c# el mismo acatamiento que quando exercia el oficio, porque el derecho [4413]le concede esta h# ra por la razon suso dicha: lo qual conuiene a la Republica; [4414]y assi de palabra le han de llamar señor ante el juez que se la toma, pues no con tradize a esto la prematica de las cortesias, [4415] **[sect. 55]** y topandole en la calle, le han de quitar la gorra, y pueden ser compelidos a ello, como los ignobles a que dexen el assiento a los nobles, [4416]y los ministros de justicia inferiores a los superio res. [4417]Y a este proposito haze lo que refiere Plutarco, [4418]que Caio Buturio fue castigado con pena de muerte, porque passeandose en la plaça de Roma vn Tribuno del pueblo, no se desuio de alli, y le tuuo este res peto: porque, como dize Iason, [4419]esta reuerencia que se deue a los ma gistrados, es de derecho natural, y assi aun la rusticidad no escusa de la pena en esto. Y el que por razon del oficio que ha tenido, le in juriare de obra, o de palabra, à de ser castigado, como si estando con la vara en la mano le ofen diera, [4420]y segun lo encarece Acursio [4421]por dotrina del Emperador Iustiniano, la pena ha de ser de muerte de parricidio, como quien ofende al padre de la patria. Refieren Tito Liuio y otros, [4422] que los Romanos establecieron por vna ley, que llamaron Horacia, que el que hiziesse daño a los Ediles, o a los Tribu nos, o a los juezes Dec#uiros, que le sacrificas-**[761]**sen su cabeça a Iupiter; y su familia se vendiesse para el templo de la Dio sa Ceres. Y los Venecianos, segun escriue Antonio Sabelico, [4423]crea ron en tiempo del Duque Zacharias vn magistrado, que solo atendies se al amparo y tuicion de los otros juezes y ma gistrados.

El juez de comission de residencia, competente es para conocer de la injuria, o agrauio cometido c#tra el Corregidor, o sus oficiales, o los demas residenciados, y jurisdici# tiene para castigarlo, si# do hecha por causa del oficio de justicia que exercio: assi como puede castigar al calunioso capitulante, por ser anexo y dependiente de su comission, segun diximos en el capitulo de los pesquisidores. Y aunque la justicia ordinaria conoz ca tambien de la causa, no se inhiba della el juez de residencia, y de cuen ta al Consejo cada qual del caso, si es graue, y de la competencia de jurisdicion, de donde les v#dra el orden que guarda ràn en ello, y en el en tretanto proceda cada qual cuerdamente sin escandalo. Si el Corregidor, o Teniente residenciado fuesse el agressor, injuriando a alguno, entonces la pena seria me nor: [4424]o si huuiesse pro cedido en el oficio torpe y codiciosamente, [4425] porque la honra se deue al juez que procede loa blemente.

Deue assi mismo darle el mejor lugar y assiento, [4426]y la primera paz en la Yglesia (lo qual no guardan todas vezes los eclesiasticos.) Y en las querellas y peticiones q# las partes dieren contra el, deuen vsar de palabras corteses, y los que se des acataren, y excedieren contra lo que dicho es, o en otra manera, deu# ser presos y castigados; [4427] porque segun Andres de Isernia, [4428]aun entonces se llaman juezes; aunq# Bartulo tuuo lo contrario. [4429]Y para nuestro pro posito de ser honrados durante la residencia, no tuuo Bartulo razon, porque las reliquias de la digni dad, aunque ya dexada, obran mucho. [4430] Y si a los oficiales y criados del Corregidor passado se hiziere injuria, a el le compete accion para acusarla; [4431]y **[762]** mucho mejor, segun Guido Pape, [4432]durante el oficio, por causa de la execucion del.

[sect. 56] De los ayuntamientos [4433]y Republica deue el Corregidor assi mismo ser honrado durante la residencia, pues comopadre de la patria (que assi le llamò el Em perador Iustiniano [4434]) la gouernò y mantuuo en paz y justicia: y assi vemos que lo hazen los ilustres y nobles Ayuntamientos, no solamente no encargandose de seguir y acusar a sus Corregidores publica ni se cretamente, pero haz# en su fauor publicas de mostraciones, **[sect. 57]** y permit#les, segun dize Paris de Puteo, [4435]poner sus ar mas en las obras publicas, y en la casa de la justicia. Demas desto los q# estan en los gouiernos y en las residencias dellos, **[sect. 58]** gozan de los esta tutos y ordenanças de los pueblos, y de los prouechos y emolumentos que gozan los vezinos, y en quanto a esto, y no a lo que es de daño y perjuizio, son en derecho [4436] reputados por tales; por lo qual en vna contien da de Regidores apassionados persuadi a vn juez de residencia, que no consintiesse denegar a su antecessor la leña del monte, y el trigo #l posito, que en tiempo de necessidad para su familia auia menester, quando se solia y podia repartir en grano; y aun el menudo del carnero que se acostumbra dar los Sabados en algunas partes al Corregidor y Regidores por precio moderado, deuen mandar que se dè tambien al Corregidor en resid# cia, y que no se le eche sisa, ni huesped, ni repartimientos; lo qual deue gozar como los demas vezinos priuilegiados. [4437] Todas las dichas h#ras y cortesias merecen los buenos y loables juezes y Corregidores, que c# puras y limpias manos rigieron la republica, y con ygualdad la sustentaron en paz y justicia, **[sect. 59]** y que no sean calunia dos, ni contra ellos se repare en menudencias, ni se haga escrupulosa inquisicion: [4438]pero no

las merecen los que c# robos y hurtos, y otras torpezas, administrar# **[763]** feamente los oficios. [4439]

[sect. 60] Destas prerogatiuas deuen gozar los dichos Corregidores, no solamente durante el termi no legal de los treinta dias de la residencia, pe ro en todo el tiempo q# assistier#, passado aquel, a las cuentas, capitulos, y a lo demas tocante a ella, pues milita la misma razon en el vn tiem po que en el otro: [4440]y a# acabados sus negocios, est#do aparejando su par tida, sera lo mismo; como se dize de los Embaxadores, que hasta en tonces gozan de sus preemin#cias: [4441]y es de creer que de vicio, ni por passatiempo no se det#dra el Corregidor en el pue blo entre sus enemigos y con tantas çoçobras; y como quiera que las do trinas que en esto disponen, hablan general e in distintamente, no se de uen restringir al termino legal: [4442]y tambien por que los fauores, segun derecho, deuen ampliarse; [4443]y al juez que con su an tecessor procediere h#rada y cumplidamente, permitira Dios que el sucessor en el oficio haga con el lo mismo, o lo contrario, si al rebes lo hiziere, pues lo que vsò con otros, quedarà por ley para el mismo. [4444] Cerca del respetoy reuerencia deuido a los Corregidores y juezes, y del castigo de quien se desacata contra ellos, o los injuria, demas de lo que arriba diximos, [4445]se vea lo que escriuen Tibe rio Deciano, y otros. [4446]

DEL MEMOrial de testigos enemigos que suele darse al juez: y quales deuen buscarse para la secreta.

[sect. 61] EL primer lance q# se suele jugar en la residencia, es dar los resid#ciados me morial secreto, o en juizio, al que se la toma, ofreciendo incontinente informacion de las per **[764]** sonas que alli señalan por enemigos, por auer hecho justicia contra ellos e por otras razones, para que no los examine por testigos en la secreta. [4447]En lo qual he vistodiuersos sucessos: por que vnos juezes mal int#cionados examinan a aquellas propias personas, diziendo que de los enemigos han de rastrear y descubrir la ver dad, y no de los amigos, y sospechan que los excetan y tachan, porque no la manifiesten, como Coronistas sabidores de lla; y que despues podr# tacharlos a su tiempo, quando se les dè traslado de sus dichos, como es ordinario de derecho; [4448]y que a lomenos seruiran de ventores y exploradores para inquirir y dar claridad de lo que passa. Otros juezes dexan de examinar las tales personas, certificados luego de las causas de su passion, pues como se dize en el Eclesiastes, [4449]nunca se ha de creer al enemigo. Y Acursio [4450]da la razon, por que los enemigos mien ten facilmente. Y en pro ceder assi, se guarda el derecho, y la comun opinion, [4451]que permite admitir la notoria, o euidente tacha de enemistad, y aun obligà a ello, antes de examinar al testigo: y porque muchas cosas dispuso el derecho, y se hazen por cau sa de enemistad, que por otra razon no se harian, segun Acursio. [4452]

[sect. 62] Yo no seria de parecer, que el que da resid# cia diesse el dicho memorial, sino que confie en la sinceridad de su oficio, y en la fuerça de la verdad y justicia, a quien Dios siempre ayu da, y en la obligacion q# tiene el que se la toma, de examinar testigos des apassionados: y no es bien dar sospecha al tal juez de residencia, de q# aquellas personas se ex cetan y tachan, porque saben, y no digan sus excessos, sino dexenle en el rigor de la dicha su obligacion, **[sect. 63]** y que proceda segun el ord# que por derecho,

[4453]y por el titulo de su oficio le està dado, que es que an te todas cosas para la pesquisa secreta se informe y sepa cautamen te, que personas ay en **[765]** aquella ciudad que puedan tener noticia de como han procedido en sus oficios el Corregidor y sus ministros, y los Regidores, y los demas que han de dar residencia, que sean desapassionados y fidedignos, y aquellos examine por testigos en la pesquisa secreta; y assi lo encargan tambien las leyes des tos Reynos [4454]a los que han de tomar residencias, y vna dellas, que es de la Partida, dize estas palabras: *Deue tomar algunos omes buenos, que no sean sospechosos, nin mal querientes de los primeros juzgadores.* Y la razon desto es, porq# como dize otra ley de Partida, [4455]*Los oficiales que han poderio del Rey de hazer justicia de los omes, condenandolos a muerte, o a perdimi#to de miembro, por los yerros que hazen, no pueden ser acusados de otro mi# tra durare su oficio, porque los omes que oficio tienen, maguer fagan derecho, non puede ser que non ganen mal querientes, &c.* Demas q# examin#do los testigos enemigos y apassionados, seria dar ocasion a que se perjurassen; lo qual el Christiano juez ha de euitar por todas las vias possibles: [4456]y para documento e introducion des ta pesquisa tenga en me moria lo que dize vna ley de la Partida, [4457]habl# do de los visitadores y pesquisidores, desta manera: *E estos deuen jurar que fagan la pesquisa lealmente, e que por amor, nin por miedo, nin por don que les den, nin les prometan, que non cambien ninguna cosa, nin sobrepongan, nin menguen de lo que fallaren en verdad, nin deuen fazer la pesquisa con omes que sean viles, o sospechosos, o enemigos de aquellos contra quien la fazen, &c.* Y assi aduierta el juez de residen cia de buscar para la secreta testigos conocidos [4458]aprouados y desapassionados.

[sect. 64] Y assi tambien por el consiguiente los muy amigos del Corregidor, o de su Teniente, no se deuen escoger de oficio para testigos de la pesquisa secreta, **[sect. 65]** porque el amor causa aficion, y el amigo es equiparado en derecho al pariente: [4459]por lo qual es muy controuertido, si el intimo amigo vale por testigo. Porque Angelo, y Baldo y otros tu uieron que si: [4460]y Cino, y Felino y otros tuuier# que no era testigo del todo idoneo, y que esto ha de quedar al alue-**[766]**drio del juez: [4461]aunque para defensa y descargo de los residenciados bi# valen sus dichos, segun los autores citados sobre esto, los quales tambien resueluen, que la poca amistad no impide el credito del testigo.

QVALES TEStigos no son idoneos para c#denar en la secreta.

[sect. 66] EL salir vn ministro de justicia mal o bien de la pesquisa secreta, se estima en mucho, y en el Conse jo se hazemas caudal della, que de los capitulos; porque los testigos de la secreta han de ser personas escogidas por el juez con examen de su credito, y mayores de toda excepcion, seg# Baldo, como queda dicho, y demas de los testigos que el derecho no admite [4462]regularmente por las tachas ordinarias no son testigos idoneos en la residencia los muy enemigos, [4463]que el derecho llama capitales que son los que han pues to pleyto de honra, o de pena corporal, o de la mayor parte de la hazienda, o intentado de matar, o de herir alguno, o de quitarle el oficio, y por otras vias que caus# graue enemistad, que puso vna glossa y Doctores: [4464]porque como queda dicho, mienten facilmente: y estos tales, aun en los delitos de heregia, o traycion, y en otros exceptados,

no se deuen admitir, [4465] **[767]** ni puede el Principe, [4466] aunque sea supremo, qui tar la excepcion de la tal enemistad capital. Pero si la enemistad fuesse pequeña, y por causa leue, bien se admitiran. [4467]T#poco es idoneo testigo el que el Corregidor, o su Teniente condenò, ò tuuo preso, [4468]porque de qualquier de las dos cosas se contrae vn intenso y nunca oluidado rancor. Tampoco es testigo digno de credito, el que despues fue capitulante, o acusador, o instigador, ni el que solicita la residencia, ni el pro curador, ni el abogado de los capitulantes, ni el dueño de la casa donde se hazen las juntas y c# federaciones, siendo participe dellas, [4469]ni los c#spirados, [4470]o contribuy# tes en los gastos; ni el hombre vil, o no conocido, [4471]aunque diga con tormento, [4472]ni los Regidores, o personas que dieron poder para seguir la residencia, o para capitular, porque estos tales no solamente en los capitulos puestos por otros sus confederados, o que tienen cau sa semejante, no hazen fee alguna, y deuen ser repelidos, segun derecho, [4473]como en el capitulo siguiente se dira, pero aun en la pesquisa secreta, de que agora tratamos, no deuen ser admitidos; como quiera que el rancor y passion del testigo arraygado en el coraçon es indiuiduo, y sigue el animo de su dueño, como la lepra al leproso, para dañar en qualquier ocasion a la persona aborrecida: [4474] y aunque quando testifican en la secreta, no ayan manifestado su odio, ni puesto los capitu los, o querella, ya le tienen c#cebido en el animo, desde que se c#traxo la causa del, como lo sinifico luego con pone llos, y con otras demos traciones, las quales se retrotraen, y vician y anulan el dicho y testifi cacion proxima antecedente. [4475]

[sect. 67] Pero si con estos testigos menos idoneos è in dignos de credito, con curriessen otros fidedig nos, o escrituras, o autos judiciales, bastante prueua haran en juizio, porque el defeto y flaqueza de vn testigo se **[768]** suple y repara con la fee y credito de los otros. [4476]Pero si dos, o mas testigos de los inhabiles, testificassen vna cosa contra el Corregidor, o sus oficiales, no se tendria por prouada, aunque otro testigo legitimo e idoneo contestasse con ellos, porque exclusos los inhabiles por sus tachas, queda la prouança reduzida a la fee y testimonio de solo vno, que es como de ninguno. [4477]

QVANTOS TESTIgos, y de que estados se deuen examinar para la secreta.

[sect. 68] BIEN es que el juez de residencia vea el interrogatorio de la re sidencia passada, para instruirse, y quitar, o poner, lo que le parezca necessario, segun los auisos, o noticias q# le huuieren dado de negocios y delitos cometidos por los residenciados: y éste interrogatorio ponemos al fin deste capitulo. Aora es de ver el numero de testigos que deue examinar para la pesquisa secreta. Y digo que pueden ser hasta veintiquatro: y si la ciu dad fuere populosa, y muy grande, puede a lomas examinar treinta testigos [4478] de todas suertes de gentes, [4479]Regidores, abogados, caualleros, ciudadanos, escriuanos, procuradores, y algunos labradores de la tierra, de los sesmeros, y procuradores generales della, porque a estos suelen ocurrir con las quexas del Corregidor, y de sus oficia les y ministros de justicia, y tienen noticia de muchos excessos y cosas que passan en las aldeas y en la ciudad con los labradores.

SI DEVE EL IVEZ examinar al testigo ilegitimo citado para aueriguaciones.

[sect. 69] ES de aduertir, que los enemigos del Corregidor, para hazerle la residencia a el, o al ministro que dessean ofender, se confederan, y dan traça de informar a alguno de los testigos que han de ser examinados en la secreta, y dezirle todas las culpas q# tienen recopiladas contra el, para que el testigo diga auerlo oydo a ellos, y sea forçoso llamarlos pa ra la aueriguacion, porque cada vno de los de la liga tiene vn traslado y copia del memorial de las culpas, y en fin c# dificultad se puede escapar que vn testigo, o otro no se remita a las oydas de alguno dellos, y desbuche la historia, y vrda la tramada tela: y aqui entra la duda, si el juez de residencia estarà obligado a examinar para las aueriguaciones a los tales testigos citados, los quales por enemistad conocida, o por otra tacha, dexò de llamar, y examinar por el interrogatorio princi-**[769]**pal. Y digo, que aunque es assi, que el testigo inhabil y no legitimo para deponer por el interrogatorio, es tambien inhabil para testificar en aueriguaciones, [4480]y donde quiera va con su tacha y rancor; pero porque esto se entiende segun los Doctores, [4481]qu# do el testigo es del todo ilegitimo, e inhabil, y dello consta por testigos, o testimonio que presentò alguno de los residenciados, para excluyr el examen dellos en la secreta, que en tal caso, y aun de su oficio el juez puede y deue repeler al testigo ilegitimo: pero no quando tacita, o expressamente se puede habilitar por el consentimi#to de la par te; y tambien porque en eligirle, o no, para la pesquisa principal, tiene el juez aluedrio, informado de su tacha, o abono, y no le tiene para dexar de examinarle en las aueriguaciones, para que es citado por otro testigo, como quiera que el citarle y remitirse a el, parece por escrito, y la tacha quèda en el pecho del juez, y a los superiores, que han de ver y juzgar aquello, pareceria parcialidad y torpeza no examinar las personas que citò el testigo para aueriguar verdad, y assi digo, que deue el juez tomar sus dichos, y dar dellos traslado a la parte, y recibir las tachas, y para proueer y sentenciar, darles el credito que de derecho lugar huuiere.

SI DEVE EL IVEZ examinar al testigo que se ofrece.

[sect. 70] OTRAS vezes acaece, que exa minando vn testigo para aueriguaciones, por ventura no sabe lo que se le pregunta en ellas, y tie ne gran gana de dezir otras cosas diferentes, y sinifica al juez, y aun tal vez ha acaecido, que le requiere ante el es criuano de la residencia, que le exami ne por el interrogatorio principal, porque dize que sabe cohechos, fuerças, y otros delitos y excessos de los residenciados. Pàsso es èste para hazer reparar al juez, porque por vna parte en las causas criminales el testigo no citado, y que se ofreze para testificar, no se ha de examinar, y por otra parte para aueriguar los delitos excetados y secretos, como son estos de las residencias, deuen examinarse testigos, ilegitimos, segun Paris de Puteo, y otros, [4482]y a que no sea para darles entero credito, alomenos sea para descubrir verdad. Y en esta perplexidad es dotrina comun de Especulador, **[770]** Bartulo, y otros, [4483]sin dis tinci# alguna, que el testigo que se combida y ofrece en las causas criminales, sin que le llame el juez, ni le presente la par te, no deue ser examinado, porque con su dicho, como sospechoso, [4484]no se presume que se ha de aueriguar la ver dad, sino corromperse: [4485] pero para que conste q# el testigo

se ofrecio, y no valga su dicho, deue el juez hazer que el escriuano lo assiente por fee en la cabeça del dicho, y que declare el testigo con juramento, comosabe los cohechos, fuerças y delitos que di xo sabia; lo qual assegura al juez de residencia, de no darla el tambien de auer dexado de aueriguar [4486]verdad, y satisfara a los señores del Consejo, que huelgan de ver hechas todas diligencias para saber ver dad.

DEL IVEZ QVE no auerigua el descargo que puede en la sumaria.

AEste proposito es, increparà algu **[sect. 71]** nos mal intencionados juezes, los quales quando el testigo de la secreta se remite a lo que dira Pedro, o Martin, si saben que aquel Pedro le ha de descargar, o examinado vocalmente, veen que de su declaracion queda deshecha y eneruada la culpa, o por otra via verificada su inocencia, no quieren examinarle, ni que se escriua su dicho, ni de scargo, y hazen el cargo seco, sin la calidad que le aliuia y tiempla, con lo qual infaman al ministro y oficial de justicia, y obliganle a que se descargue, y padezca molestia y costa, contra lo que encargala ley de la Partida al pesquisidor, [4487]diziendo, *Que non cambi#en ninguna cosa, nin scobrepongan, nin menguen de lo que fallaren en verdad, nin dexen de preguntar aquellas cosas, porque la mejor sabran, &c.* Contra lo qual satanicamente hazen de ordinario muchos escriuanos en las sumarias informaciones, de que el Doctor Segura con gran razon hizo inuectiua contra ellos, [4488]y lo mismo el Doctor Salcedo, [4489]glossando el mal concepto que dellos tuuo el Obispo de Calahorra. Dan los juezes por disculpa desta maldad, dezir que la tal persona citada, era amigo, criado, o complice del residenciado, y que por esso no le exa minaron, y no consideran contra esto, que si para culpar y cargar (como acabamos de dezir) siendo cosa odiosa, se deue examinar el testigo inhabil para aueriguaciones, sino està conuencido por escrito de su tacha, con mas razon deue ser examinado para el descargo y defensa, que es cosa fauorable, y no quedar **[771]** con aquella preñez ocultada la verdad, pues para la aueriguacion della el amigo, como atras queda dicho, y el familiar, [4490]y el complice, [4491]y otros testigos inhabiles, no son de derecho reprouados. [4492]

DEL TESTIgo que no da razon.

[sect. 72] OTROS juezes con la misma da ñada intencion dexan passar al testigo que afirma que sabe la culpa, sin preguntarle la razon y causa como la sabe, pues el testigo ha de dar razon de su dicho por vno de los cinco s#tidos, [4493]que lo vio, o que lo oyo, &c. Y es muy gran mal lo que en esto passa, porque muchos testigos con malicia, y otros con ignor#cia, precipitadamente afirman que saben la pre gunta, y el juez y escriuano con dolo, o negligencia [4494]dexan de preguntarles como lo saben, porque realmente el testigo muchas vezes no lo vio, y si le repre guntaran la razon de lo que afirmò que sabia, dixera que porque lo oyò a Pedro, o porque assi se dezia por publico, o porque assi le parecio a el: pero al tal testigo q# no da razon de su dicho para culpar en las causas criminales, aunque el juez no se la pregunte, no se le deue dar credito alguno, segun la comun opinion de los Doctores; [4495]porque virtualmente ya se le preg#to que dixesse lo que sabia, saluo

sino fuesse el tal testigo para defensa y descargo, que entonces aunque no de razon, ni se la pregunten, vale su dicho, segun otra opinion comun: [4496]y pa ra quitar dificultades la pratica es, que la parte interessada requiera al juez q# repregunte al testigo por la causa de la noticia, y razon de su dicho, o le caree con el, y sino lo haze, esta obligado en el fuero exterior, y en el dela c# ciencia a Dios, por la culpa y a la parte por el interes, y tampoco vale el dicho del tal testigo. [4497]

DEL SECRETO en la pesquisa.

[sect. 73] EN medio desta materia de llamar y examinar testigos para la pesquisa secreta, se encarga al juez el secreto, pues por lo mucho q# importa el guardarse en ella, se llama se creta, assi para que los resid#ciados, como **[772]** sus emulos no hagan diligencias ni negociaciones con los testigos, a los quales el Corregidor haga llamar c# algun criado suyo secreto, y no con por tero, o persona de la ciudad, ni le de memorial, ni orden para llamar muchos testigos, porque luego lo auisan a las partes, o a sus agentes, y se aperciben y rodean por mil caminos, como no se auerigue verdad, sino que es tando examinado vn testigo, embie a llamar otro: ni permita que se den traslados delos cargos a los emulos de los resid#ciados, ni que nadie los sepa antes de publicados, ni primero que ellos.

[sect. 74] Ni consienta que se entremeta ninguno a dar industrias, auisos, y ordenes en el proceder en la secreta, ni a hazer requerimi#tos para que el juez de residencia haga esta diligencia, o aquella, o que examine tales testigos, y dexe de examinar otros, porque como la dicha pesquisa ha de ser y es se creta, y se comete de oficio por su Magestad al Corregidor, o juez de resid# cia, para saber e informarse, como sus ministros han exercido sus oficios, no deue ni puede nadie entremeterse pu blica ni secretamente en aquello. Y sue le auer muchos aduertidores desto, y que dan villetes, y memoriales publicos, y secretos, sin firmas, ni descubrir sus nombres, o vienen a horas escusa das, o denoche reboçados, o hablan al oydo al juez, o echan por las ventanas o por entre las puertas los tales memoriales, dando auiso de algunos delitos, mas para encaminar sus v#g#ças, que con zelo de justicia, y a estos tales dize vna glossa, [4498]que podria y deuria el juez castigar, porque como dize vn decreto, [4499]son peores que los robadores de las haziendas agenas, y conforme a derecho, [4500]a su instancia y requisicion, priuada, o publica, no deue el juez hazer informacion, ni proueer cosa alguna, y les puede responder el juez de residencia, que si en alguna cosa estan agrauiados, lo pidan al descubierto, o lo denuncien judicialmente, y se les guardara justicia, y que la residencia secreta el la hara como mas conuenga, y segun està obligado por el ser uicio de Dios, y bien pu blico, y cumpliendo lo que por el Rey le fue mandado.

[sect. 75] Verdad es, que he en tendido se pratica lo c# trario por algunos juezes y visitadores, y que en el Consejo se mandò el año de nouenta y dos admitir estos villetes y memoriales que se dieron y echaron secretamente en casa del juez de la residencia, que se tomaua a vn Teniente desta villa, y no embargante assi mismo que era passado el termino de los treinta dias della: y segun esto se deue vsar de recato en estas ocasiones **[773]** en no dar credito del todo a los dichos memoriales, ni desecharlos, ni exasperarse, ni fas tidiarse con los tales de latores y aduertidores, porque muchas vezes por miedo de los delinquentes, o por otras jus tas causas, huyen de ser descubiertos: ni tampoco

deue el juez publicarlos, por euitar discor dias y zizañas entre ellos y los denunciados; como hizo Ciceron, segun refiere Apiano Alexandrino, [4501]que guardo el secreto a Fuluia muger mala en la declaracion que hizo de la con juracion de Catilina, la qual aueriguo sin forma ni orden de juizio: porque desta suerte no auria quien diesse noticia de los delitos, sino que secretamente se informe de lo contenido en los dichos memoria les, y sepa la verdad de lo que passa sobre ello, y la auerigue: y deste pa recer fue tambien el Doctor Segura. [4502]

Estos delatores fueron fauorecidos y premiados en vn tiempo grandemente por los Romanos, porque segun es criuen Alexandro, y Dion Cassio y otros, [4503]el Emperador Neron les daua la quarta parte de los bienes de los condenados, y por la ley Papia se les daua la mitad: y tambien los fauorecio Tiberio Cesar, como guardas y custodios de las leyes, para poner terror a los delinquentes, y assi les acrecento el premio, dandoles todos los bienes de los delatados, segun escriue Cornelio Tacito. [4504]Pero entendido con el dis curso de los tiempos el pernicioso y execrable oficio destos secretos acusa dores, y de los delatores y curiosos mal sines, y que por codicia, o por odio, o confalsedad ponian en discrimen las honras, las vidas y haziendas de los Ro manos, y tal vez por causas liuianas, fue extirpado de la republica este oficio de todo punto, de tal manera que el mismo Tiberio Cesar, que antes los auia fauorecido, hizo en vn dia matar a los principales dellos: [4505]y el Empera dor Tito los echò de la ciudad: [4506]y el Emperador Aureliano los persiguio seueramente, segun refiere Flauio Vopisco: [4507]y el Emperador Trajano los hi zo meter en naues, y sin remos ni velas echarlos a la mar a la misericordia della: [4508]y el Emperador Constantino por ley los prohibio: [4509]y otras cosas c# tra estos delatores se podran ver por Pedro Gregorio. [4510]Y realmente, como dixo Plauto, [4511]ninguno es curioso en estas delaciones, que no sea maleuolo: y como dixo Isocrates, [4512]muestr# mor tal odio y rancor.

[sect. 76] En tanto es propio el secreto de la dicha residencia que se toma de oficio, que aunque es verdad que notificados los cargos a losresid#ciados, la pesquisa secreta luego se haze publica, si acaeciesse q# **[774]** los capitul#tes, o emulos de los resid#ciados pidiessen traslado della (como suelen intentarlo) para ver si se omitie r#, o dissimularon diligencias, o cargos de hazer, o para instruirse en lo q# han de capitular, o lo procurassen algunos testigos tachados, para querellarse de la infamia y tachas opuestas, no deue el Corregidor mandarsele dar, porque a el se le cometio por el Rey el tomar la dicha residencia, sin que en ella pueda ni deua atrauessarse accion, o instancia de parte; y lo que contra esto pretendieren, hanlo de pedir en el Consejo, donde he visto dar prouisiones, para que se les dè traslado de lo processado en la pesquisa secreta; la qual vista, suelen los dichos emu los hazer requerimientos y protestaciones al juez, para que haga mas diligencias y cargos; a lo qual respondera que lo oye, y el de su oficio lo podra reueer, y reformar lo que fuere de im portancia, y en lo demas passe con lo hecho.

PROCVRADOR SI se admite en residencia.

[sect. 77] DE la obligacion de dar resid#cia el Corregidor por si, y por sus oficiales, no se escusa el ni ellos embiando procurador, porque es forçoso assistir personalmen te a ella

en el pueblo to dos los treinta dias que la ley assigna por termi no legal para ella; [4513]y si son muchos los pueblos de aquel partido, se tomara la residencia en el mas insigne, o cabeça del Corregimiento, o donde fuere costumbre, como atras queda dicho. Y no deuen los residenciados ampararse en casas de personas poderosas, o sagradas, o de religion, sino estar llanos, y parecer por las plaças a vista de los populares, y de la justicia, para poder con facilidad ser demandados de todos, sin que desta assistencia personal se eximan por licencia del Corregidor, o juez de residencia, ni de la Magestad Real, ni por enfermedad, ni por ser titula dos, o promouidos a otros oficios de justicia, o de guerra, o de la casa Real, o de procuracion de Cortes, o deputaci# del Reyno, como suele acaecer, ni por otra cau sa publica; lo qual todo excluyer# las leyes Imperiales [4514]y Reales, [4515]y los sacros canones, [4516]y aun el derecho diuino, [4517] pues Samuel, como diximos arriba, juez nombrado para el Reyno de **[775]** Israel, quando dio residencia de su gouierno, dixo al pueblo: Veisme aqui, presente el Señor, dezid si os he agrauiado o lleuado algo, que yo os lo pagare luego. Vna ley de Partida [4518]dize assi. *En los cincuenta dias q# es tenudo de fincar en el logar despues desso para fazer emienda a los querellosos, el por si mismo se deue defender, e responder en juizio, e non puede dar personero por si a las demandas que le fizieren, mientra el tiempo de los cincuenta dias durare*: y por esto, segun el Obispo Simancas, [4519]llama el vulgo esta visita residencia, porque el Corregidor y sus oficiales han de residir en ella per sonalm#te el dicho termino legal de los treinta dias, y passado aquel, pueden yrse, dexando procurador, [4520]saluo para las causas criminales graues; [4521]aunque ya vimos el año, de 94. que don Geronimo de Mendoça, de la Camara del Principe Cardenal, Arcobispo de Toledo, dio residencia por procurador, del Corregimiento de Medina del Campo.

EL CORREgidor quando y de que cosas da residencia por sus oficiales y familiares.

[sect. 78] NO piense el Corregidor que c# ple con su obligacion en hazer el por su persona lo que deue a su oficio, sino que tambien ha de cuidar, y velar para que sus oficiales hagan lo mismo: ni tam poco cumple con assistir el por su persona a la residencia, sino que tambien ha de tener presentes a sus oficiales, por los quales, y por su muger y hijos (que suelen ha zer otro tribunal, como dize Cornelio Tacito, [4522]) y por las demas personas de su casa y familia [4523] ha de dar cuenta, y satis fazer sus excessos; porq# assi como la elecion de los oficiales de justicia se dexa libremente al Corregidor, se le carga assi mismo la obligaci# de satisfazer y pagar por ellos en residencia; [4524]por que quanto mayor con fi#ça se haze de vna per sona, tanto mayor obli-**[776]**cion se le pone. [4525]Pero lo dicho se entiende qu# to a las condenaciones pecuniarias que se hizieren contra sus oficiales y familiares por razon de sus oficios, y no qu#to a las penas corporales, [4526]ni por los excessos y otras cosas fuera de los dichos oficios, [4527]porque en las tales son reputados por personas priuadas. [4528]

[sect. 79] Y aun si el Corregidor fuera del oficio huuiere delinquido en al gun caso atroz, deue el juez de residencia dar noticia al Consejo para proceder, y para si le ha de prender, como de pres# te ha sucedido contra vn Corregidor de Murcia.

Yes de aduertir, que si los oficiales del dicho Corregidor lleuaren derechos demasiados, que està el obliga do alpagar por ellos, a#que diga que no lo supo, que en esto la ley Real està muy rigurosa, [4529]en que no escuse la ignor# cia, porque ha de ser el Corregidor gran visita dor, inquiridor, y censor de lo que passa en el audiencia, y fuera della, sobre si se cohechan, o como lleuan los derechostodos sus oficiales, y deue castigarlo de oficio, o dando se le noticia dello. Y regularmen te si el Corregidor escogio buenos oficiales, no estan a su cargo los excessos dellos, de que el no tuuo noticia, ni ignorancia crassa, segun Iuan de Platea, y otros. [4530] Y lo mismo es en lo q# toca a las culpas de ignorancias, impericias, o ne gligencias de sus Teni# tes, reputados por idoneos: [4531]aunque segun di **[777]** zen Cino y otros, [4532]tambien en esto ha de ser curioso, para que en su audiencia no se haga in justicia, y està obligado no solo a hazerlo, sino a procurarlo: pero tengo por especial la dicha ley, para el excesso de derechos demasiados, que en esto no escusa ignorancia alguna, y en otros excessos solo escusa al Corregidor la ignorancia leue.

Tambien se enti#de lo dicho, que pagara el Corregidor por sus Tenientes, oficiales y familiares, no los teniendo presentes [4533]en el pueblo donde se da la residencia los treinta dias della, ni exhibi#dolos publicamente. Y la misma presencia han de hazer su muger, hijos, deudos, y criados, y familia res porque muchos en los oficios tienen consigo personas para traçar y paliar los cohechos, y otros sus aprouechamientos, y despues qu# do llega la residencia, los embian y echan de alli, para que no se aueriguen, ni deshagan los agrauios que hizieron; [4534] y assi satisfaran por ellos, no los teniendo presentes en primera, o segun da instancia, al tiempo que se executa la conde nacion, no auiendo dado fianças de residencia los tales oficiales, como luego diremos. Pero si los tales criados, o familiares del Corregidor, huyessen, y se ausentassen al tiempo de la residencia, sin culpa ni cau tela del Corregidor, no estara obligado a presentarlos, ni a pagar por ellos en lo que el no fues se culpable, pues a lo im possible, ni al caso fortuito no està obligado, segun Cataldino, Amedeo, y otros. [4535]

[sect. 80] Tambien estara obligado el Corregidor a pa gar las cosas de comer que sus criados tomar# fiadas, como dizen Baldo Puteo, y otros, [4536] aunque no conste auer sido por su mandado; si ya no hizo el Corregidor pregonar a la entra da del oficio (lo que suel# proueer algunos muy preuenidos) que nadie venda al fiado a criados suyos cosas de comer, ni de otra manera, protestandoles que serà a su cuenta. [4537]Pero mejor **[778]** es que cuyde el Corregidor en tener buena gente consigo, y que ve le sobre ellos, para que no hagan excessos ni trapazas.

[sect. 81] Tambien se limita la dicha conclusion de que el Corregidor aya de pa gar por sus oficiales, sal uo si al tiempo de darles los oficios, les hizo dar, y dieron fianças bastantes para hazer residencia, que en tal caso, si el Teniente, o Alguaziles no assistieren en la residencia, y fueren con denados en algunas penas, primero se ha de ha zer excussion en ellos, y en los fiadores que huuieren dado, para que las pagen, antes que se pidan al Corregidor: y assi es de derecho, y se pratica, y se ha c#firmado en el Consejo, segun Aui les y otros: [4538]y lo que el Corregidor pagare por sus oficiales, cobrarlo ha dellos,

[4539]saluo si huuiesse sido culpado el Corregidor, y por ello se cobrasse del, como seria tolerando sus excessos, o en las condenaciones que huuiesse hecho y cobrado con dolo y lata culpa, como en otro lugar diremos. [4540]

[sect. 82] Assi mismo es de aduertir, que no estara obliga do el Corregidor a satis fazer en residencia por los oficiales que el no huuiesse nombrado, como son Alcaldes de Herm# dad, o porteros de la audiencia, o el Pesquisidor por los Alguaziles que le dan. [4541]Baldo y Ca taldino dizen, [4542]que si el oficial del Corregidor se ausentare, y el le hizo llamar a pregones, se escusarà de pagar por el, aunque no le presente en residencia, y lo celebran por buena cautela, de la qual yo dudo, estante la ley Real. [4543]

POR LOS MVERtos quien da residencia, y de que cosas.

[sect. 83] SI por auer muerto el Teniente, Alguaziles, o otros oficiales, no los pudiere presentar el Corregidoren residencia, o en caso que el Corregidor tambien aya fallecido, es de ver si estaran obligados los herederos del Corregidor y sus fiadores a dar resid#cia por el, y por los dichos sus oficiales y familiares, y pagar lo juzgado y sentenciado contra ellos, y en que casos; porque aunque es verdad que regularmente (como dize vna ley de la Partida [4544]) *La muerte destaja los yerros* **[779]** *que fizo el finado en su vida, e las penas que deuia sofrir por ello, &c.* Y assi con ella ces sa el castigo de al gunos delitos, y que so lamente estan los herederos obligados a pagar el interesse de lo que ellos y el difunto recibieron, auien dose c#testa do el pleito con el: [4545]pero por especial odio de los juezes y ministros auarientos, cohechadores, barateros, y de malas manos, dispuso el derecho, [4546]que pueda el juez de residencia hazer pesquisa contra ellos, y pro ceder de pedimiento de parte, y condenarlos, y apremiarlos a que paguen sus hijos y herederos los cohechos, y los hurtos de las cosas publicas, sagradas, o religiosas, y lo que en daño de la republica, aunque sin corruptela, o tor peza, hizieron, o dexar# de hazer indeuidamente, o de lo que en daño de particulares por pre cio, o por respeto delin quieron, y que paguen no solo lo que el difunto recibio, aunque los herederos no lo ayan re cibido, pero tambien las penas pecuniarias, en que por ello incurrio: lo qual se entiende, siendoles pedido a los herederos dentro de los treinta dias que el juez de residencia assignò para ello, quando la hizo pregonar contra el difunto: porque sino la hi zo pregonar, pueden ser conuenidos y dem#dados los herederos dentro de vn año. [4547]Y tambien se entiende, no excediendo lo que les piden del prouecho y vtilidad de la herencia: y todo esto, aunque no se aya contestado el pleito con el difunto, ni los herederos ayan hecho inuentario. Quanto a a la pena de infamia, y q# la memoria del difunto sea condenada por este delito, Baldo tuuo que no auia lugar: [4548]aunque lo contrario se colige de vna epistola de Plinio, [4549] donde dize, que Cecilio Classico ya difunto fue condenado por cohechos: pero Ciceron siendo Pretor, no quiso sentenciar a C. Licinio acusado dellos, aunque se auia el mismo ahogado, por no sentir la infamia de su condenacion, segun refiere Valerio Maximo: [4550]y estas son resoluciones comunes de los Doctores, donde mas largamente se podran ver estas materias. [4551]Y **[780]** aun que en algunas pro uisiones del Consejo pa ra tomar residencia al Corregidor difunto, se dize, que se le tome a el y a sus herederos

indistintamente, de todo, comosi fuera viuo, yo entiendo que se deue entender, segun el derecho, en los casos, y con la distincion suso dicha que ponen los Doctores.

DE LAS FIANças de residencia.

[sect. 84] LVEGO al principio de la residencia deue el juez mandar notificar al Corregidor que exhiba las escrituras y obligaciones de fianças que el y sus oficiales dieron de assistir a ella, para que si alguno dellos faltare, se hagan los autos con los fiadores; y sino las huuieren dado dentro de treinta dias despues q# tomaron las varas, seg# estan obligados, [4552]o despues, o fueren insufici#tes, deuen y pueden los Regidores no librarle al Corregidor cosa alguna de su salario, [4553]so pena que sino huuieren dado fianças los oficiales del Corregidor, sera a su cargo, y pagara por ellos: y tambien sera acargo de los ayuntamientos, si tampoco el Corregidor huuiere dado fianças, por auerle librado su salario, y no se las auer hecho dar por justicia: [4554]bien assi como los q# n#br# mayor domos, o receptores de ciudad sin fianças, o menos bastantes y abonadas. [4555]
Fiadores de residencia no pueden ser los Regidores, ni escriuanos publicos, ni el mayordomo, ni otro oficial del Concejo, sopena de priuacion de oficios, assi ellos, como el Corregidor, o oficiales que los dieren por fiado res. [4556]

[sect. 85] Los fiadores de residencia (entre otras prerogatiuas que tienen en derecho) es vna, que no puedan ser pedidos ni molestados, aunque renuncien las leyes de la excussion, hasta que se pida primero a los principales porquien se obligaron, y se haga excussion en sus bienes, porque son fiadores de ind#nidad, de cuya naturaleza es deuerse hazer excussion, aunque estè renunciada, [4557]y la fiança **[781]** jurada: [4558]y assi lo vi sentenciar en la Chancille ria de Valladolid. Pero los juezes de residencia, delegados y ordinarios no lo guardan, sino que indistintamente executan a los fiadores: y aun estando presentes el Corregidor, y sus oficiales por quien hizieron fiança: y esto es muy contra razon y justicia. Pero no lo seria, si la fiança estuuiesse hecha tan ampla y bastantemente, que en particular lo compreh# diesse todo, o si fuesse notorio, que el Corregidor, o oficial no tiene bienes en que hazer excussion, porque se le hu uiessen confiscado, que en tal caso, segun Mateo de Aflictis, [4559]no es necessario hazer excussion en el principal. Y verdaderamente es cosa dura, q# el vezino que pidio c#tra el Corregidor, o oficial de justicia, el desagrauio de su daño, o injuria, y le ha condenado por ello, aya de yr cien leguas a hazer excussion en sus bienes, y ande perdido en esto antes de poder cobrar del fiador, pues el intento de la ley es, q# alli se haga satisfacion y emienda al querello so de su agrauio, en el propio lugar, y tierra donde del juez le recibio, y assi c#tiene equidad, que los fiadores de residencia paguen, sin que preceda excussion.

[sect. 86] Las prerogatiuas de los dichos fiadores de residencia no se estienden a lo que algunos juezes inconsideradamente las amplian, mandando al Corregidor que esta en residencia, que dè fianças de nueuo, o abonos de las dadas, porque es muy ordinario, que los tales fiadores, ora de su motiuo, ora solicitados de los que siguen la residencia, dizen por peticion, que el Corregidor y sus oficiales han sacado y lleuado de la ciudad toda su casa y hazienda, y que auiendo, como han, cometido muchos delitos y excessos, por los quales se les han hecho muchos cargos, y puesto capitulos y demandas, por los quales han sido y han de ser condenados en muchas sumas de marauedis, y se han hecho y son de

peor condicion y credito del que eran quando ellos los fiaron; y que assi estan los dichos fiadores en riesgo y da ño propinco de ser presos y molestados, y de pagar por ellos, por estar obli gados por escritura publica y guarentigia, [4560]y poder ser condenados por los mismos processos causados contra ellos. Por lo qual el dicho Corregidor y sus oficiales han de arraygarse, y ser c#pelidos con prision a ello, y a que les saquen a ellos de las dichas **[782]** fianças; [4561]de lo qual ofrecen informacion, y muchos juezes la reciben, y por solo que el Corregidor embio algunas cargas de su ropa, y menage de su casa, a su tierra, mandan que dè nueuas fianças de lo juzgado y sentenciado en la residencia, y en defeto de no darlas, que sea encarcelado; lo qual es grande injusticia. Otras vezes dan traça los dichos emulos, que siguen la residencia, de que se ausenten, o escondan los fiadores, para tomar ocasion y color de pedir que se arraygue el Corregidor, por auer faltado sus fia dores: todo con malicia. Y en este articulo se engañaron el Doctor Auiles, [4562]y el Doctor Paz, [4563]en dezir, que si el Corregidor, o Teniente sacassen sus bienes del pueblo, podran ser compelidos a dar fianças nueuas: y assi tuuo lo contrario Azeuedo, [4564]aunque no toco en particular, quando el Corregidor auia tras portado su hazienda, porque aunque lo ayan hecho, y embiado sus cofres, y menage de su casa, no son por esso de peor condicion y credito, como quiera que no lo lleuaron a escon der, ni lo ocultan, para que se diga que como alçados y quebrados se ayan de arraygar, pues no se obligaron quando tomaron el oficio a tener siempre en la ciudad sus muebles, y hazienda, ni a ser vezinos della acabado el oficio temporal, sino embianla a su tierra, o a la Corte, donde esta de manifiesto. Ni el tener capitulos, y demandas en la residencia, es inouar en su condicion credito, o estado; ni lo vno ni lo otro es impropio de la naturaleza del oficio, ni de la misma fiança, ni fueron casos inopinados, ni accidentales, sino contingentes, y ordinarios y considerables por los fiadores: con lo qual concurre, que el Corregidor y sus oficiales de ordinario salen de los oficios con mas hazienda de la que tenian, quando entraron en ellos, y son mas abonados, que quando se hizo por ellos la fiança.

Y no obsta la dotrina de Bartulo y otros arriba citados, para que los fiadores que estan obligados por escritura publica, y en proximo daño de pa#cer y pagar, pueden pedir ser sacados de la fiança, a#q# **[783]** no ayan lastado: porque la contraria opinion es mas juridica y praticada, y la tuuieron Paulo de Castro, Saliceto, Rodrigo Suarez, y otros: [4565] y la razon, es porque el intento y presupuesto desta fiança no es solo el nombre, y figura della, sino el efeto de la execucion, y cumplimi# to de la paga: y deste intento no puede retroceder ni subtraerse el fiador, [4566]porq# quedaria engañado, y frustrado el deudor principal con la tal intercessiony fiança, sin reportar della vtilidad alguna, antes reportaria daño en buscar nueuas fianças en tiempo de tanta dificultad, o en dar dineros, o prendas para que le fien: demas que en el fiador de residencia milita diuersa razon que en los otros fiadores, porque su obligacion es que el Corregidor assistira a dar residencia, y pagara lo juzgado y sentenciado en ella, y assi hasta que passe la instancia y juizio della, no ha surti doefeto, para auer lugar la pretensa liberacion del fiador: [4567]y vltra desto el fiador de residencia, por estar obliga do por escritura publica, no es visto estar condenado, porque como arriba diximosse ha de hazer excussion en el principal, antes que se proceda contra el fiador, y assi seria mucha anticipacion suya pedir que por sola la dicha obligacion guarentigia le saquen de la fiança, como quiera, que aun segun el dicho Rodrigo Suarez, en los otros fiadores no procede la razon de Bartulo, en dezir, que la escritura guarentigia

se equipara a la condenacion, para el dicho efeto de poder pedir ser sa cados de la fiança, porque no es tan eficaz, ni aprieta tanto la dicha escritura, pues sobre ella ay prouança en los diez dias de la oposicion, y sobre ella ay juizio, como la sentencia, que tiene pura y resoluta execucion: y la dotrina de Bartulo y sus sequaces podria auer lugar en el fiador de ind#nidad, en daño, y antes de daño, como suelen dezir, y assi se colige de Rodrigo Suarez, y de los autores de la primera opinion. Pero si el fiador estuuiesse preso, en tal caso, por la molestia, y macèria de la carcel, como dize Baldo, [4568]bi# podra pedir, y el juez m#darle al principal que le saque de la fiança: y assi de ninguna manera no auiendo lastado los dichos fiadores, ni passado el tiempo de la residencia para que se obligaron, no deuen ser admitidos a semejantes pedimientos caluniosos; porque si llegada la **[784]** residencia los huuiessen de sacar de la fiança, no auri# hecho nada: y no es este de los casos expressados en derecho, en que pueden los fiado res assegurarse antes de tiempo, [4569]y haze muy mal el juez que necessita à los resid#ciados, rodeados y perseguidos de enemigos, a quien prendier# y condenaron por sus delitos, y por cobrar la publica y Real hazienda, a que busquen y den nueuas fianças, [4570]y que hallen bonança en el tiem po de la tempestad, y amigos en el de la aduersidad; porque raros aquellos a quien en el ti#po de la miseria no falta la virtud. [4571]

[sect. 87] En tres casos estarian obligados los residencia dos a dar nueuas fianças, en los quales estan libres sus fiadores. El vno es, para las deudas que huuiessen contraydo dur# te el oficio. El segundo, para los delitos que huuiessen cometido, no c# cernientes a el. [4572]Y el tercero, para los que co metiessen estando en re sidencia; [4573]aunque no si# do muy graues, bastaria juratoria caucion: porq# aunque de las cosas estrañas, y fuera del oficio y ministerio de justicia, los ministros della pueden ser conuenidos en residencia, [4574]y assi se prati ca: pero los fiadores no estaran obligados, si ya las palabras de la fiança no fuessen tan comprehensiuas y colectiuas, q# que lo abraçassen todo; porque el que consiente, sus derechos pierde; y por la expressa conu#cion y voluntad del que se obliga, y renuncia su fauor, se altera y muda en este y otros casos la naturaleza del contrato. [4575]Y si en los dichos ca sos, en que el Corregidor o Teniente deuen dar fianças, o abonar las dadas, no lo hiziessen, deuen ser encarcelados en sus casas, con fiança de carcel segura, o con vna o dos guardas, si t# graue fuesse la causa, q# obligasse a ello. Y mas dezimos, que **[785]** aun las fianças de residencia que el Corregidor conforme a las leyes està obligado a dar den tro de treinta dias de como toma la vara: [4576](so bre lo qual suele hazer requerimiento el Regidor mas antiguo, o el procurador general, o lo mas vsado es, que nin guno osa hazerle, por no señalarse, como en otra parte diximos [4577])

[sect. 88] si el Corregidor no las hallasse en la ciudad, comoya sucedio a vn Corregidor de Olmedo, q# yo conoci, cumpliria c# darlas en su tierra, o en otra parte: y quando en ningun lugar las hallasse, cumpliria con hazer caucion juratoria de estar a residencia, y pagar lo sentenciado en ella: [4578] en especial si el tal Corregidor fuesse abonado, [4579]o de buen credito y fama, pues segun el Iurisc#sulto Pomponio, [4580] muchas vezes el credito assegura tanto como la hazienda: pero esto ha de ser con autoridad y licencia del Consejo, porque como la dicha fiança se ha de dar por disposicion de la ley, segun queda dicho, y de tal manera, que sino la diesse el Corregidor, no se le deue librar cosa alguna de su salario, [4581]no se cumple con menos q# dar realmente la dicha fiança,

aunque sea abonado, e hipoteque todos sus bienes, segun Alex#dro y otros. [4582] **[sect. 89]** Y si al Corregidor se le pidies se en residencia alguna causa capital, y no huuiesse dado fianças, podra ser encarcelado. [4583]Y Baldo dize [4584]en este pro posito, que la barateria es de las mayores causas capitales: esto es para considerar, si no auiendo dado fianças el Corregidor, podra ser preso por ella. En lo qual di go, que no, como luego veremos, siendo abona do, y no concurriendo alguna circ#st#cia muy graue.

[sect. 90] Los fiadores de residencia no estan obligados, segun algunos autores, [4585]mas de **[786]** por lo juzgado y sent#ciado contra los ministros de justicia, durante el año primero de sus oficios, y no por el tiempo de la prorrogacion, pues quando hizieron la fiança, no se obligaron a mas, ni el ti tulo del oficio era para mas de vn año: como tampoco està obligado el fiador, quando se pro rroga el plaço al principal. [4586]

Otros han sido de c# traria opinion, [4587]y que la fiança de residencia se entienda tambien en la prorrogacion, por ser todo vn oficio, y no dos, y de vna mesma forma y calidad; porque el tiempo prorrogado no altera la naturaleza y condicion del tiempo passado, [4588]ni el oficio es visto acabarse hasta que llega el sucessor. [4589]

[sect. 91] No siendo la fiança que dà el Corregidor pa ra hazer el residencia tan ampla y compreh#siua como auemos dicho, no estarà obligado el fiador a las condena ciones hechas contra los oficiales que el Corregi dor nombrò, [4590]porque muchas vezes se descui dan de no dar ellos fianças: y suele ocurirse a cobrar de los fiadores del Corregidor.

Ni tampoco estarà obli gado el tal fiador a las condenaciones hechas en rebeldia contra el di cho Corregidor. [4591]

[sect. 92] Ni tampoco estaran obligados in solid# los fiadores de residencia, aunque se ayan obligado todos de mancomun, y cada qual por el todo, sino que solo pagaran cada vno por su rata parte, segun el Doctor Castillo, [4592]el qual dize, que assi lo vio determinar por los señores del Con sejo. Pero dùdo que esto se praticasse oy, atenta la ley de Partida, y comun resolucion, [4593]que que los fiadores obligados insolidum, no pueden alegar el beneficio de la diuision.

[sect. 93] Tampoco estarà obli gado el fiador de resid# cia a las condenaciones **[787]** que contra el Corregidor y sus oficiales se hizieren por nueuas aueriguaciones, mandadas hazer por el Consejo des pues de dada la residen cia, [4594]en los pueblos do se vsò el oficio, y se pregonò, como este año de nouenta y tres lo hemos visto, y de presente està vn secretario del Consejo hazi#dolas en la ciudad de Murcia, des pues de auerse la resid# cia dado, y estandose viendo en el Consejo; y y en la ciudad de Iaen se mando que tornasse a proceder la justicia ordinaria en la residencia ya sentenciada por el juez que fue a tomarla.

[sect. 94] Tampoco estarà obli gado el fiador de resid# cia a lo sentenciado en apelacion por los superiores, assi en el Consejo, como en las Chancillerias, de donde suelen traerse executorias contra los Corregidores y sus oficiales, porque el fiador de estar a derecho, queda libre dada la sentencia, y acabada la instancia: [4595]y tambien porque el tal fiador se obliga, que el Corregidor estarà en residencia el termino de la ley, y pa garà lo juzgado y sent#ciado en ella: y acaece, que durante el oficio, de las sentencias que dio, se apelò, y en residencia se le puso demanda de aquello, y se remitiò à la Chancilleria, donde

pendia, y despues se libra la executoria contra el, porque en efeto la c#denacion contra el juez no se hizo en la residencia, ni en el plaço y tiempo a que el fiador se obligò. pero si la fiança dixesse, que pagaria lo juzgado y sentenciado contra el oficial en todas instancias, cessaria la duda.

[sect. 95] Tampoco estarà obligado el fiador de residencia del Alguazil mayor, por las comissiones que el Corregidor le diere, como a Teniente suyo, as si para en la ciudad, como para fuera della, porque el fiador solo se obligò pa ra el oficio de Alguazil, y no para el de Teni#te de Corregidor, que es de dignidad, y de diferente calidad y ministerio, porque ya se mudò el oficio del mi nistro y artifice: y por esta opinion haze la dotrina de Bartulo y otros, [4596] que el que promete dar mate con peon, no cumple dan dole con el peon hecho Reyna: y porque la obligacion nose estiende a lo no pensado e incogitado; y la causa limitada produze limitado efeto. [4597]

Tampoco estaran obligados los fiadores de residencia por las condenaciones que se hizieren al Corregidor, o a sus oficiales, por nueuas demandas, o capitulos puestos ante el Rey, o su C# sejo, o Chancillerias, por caso de Cor-**[788]**te, o en su tierra, por tu telas mal discernidas, o por otras causas, despues de auer dado su residencia donde exercio el oficio, porque no estan obligados sino a q# darà residencia y pagarà lo que alli se le pidie re, como queda dicho: y tambien porque por el pregon y apercebimiento de que passado el termino de los treinta dias no se admitira demanda alguna (como es de derecho, segun adelante veremos, [4598]) qued# libres los dichos fiadores; y no se como algunos juezes superiores con facilidad, despues de passadas las residencias condenan a los juezes y a sus fiadores por nue uas demandas.

[sect. 96] Tampoco el fiador de refidencia del Corregidor, o de su Teniente, estarà obligado a las c# denaciones que se hizieren contra ellos por los negocios que como a juezes comarcanos, o en otra manera se les delegaron y cometieron: porque aunque es verdad que los juezes estan obligados por la ley Real [4599]a dar residencia de las tales comissiones; pero los fiadores so lo se obligaron a que como juezes ordinarios, y por los oficios de Corregidor y Teniente, y por el titulo Real presentado para ellos, darian residencias, y no para otros oficios, o titulos de juezes delegados y diferentes: [4600]y no todo lo que se comprehende en la obligacion del Corregidor, se incluye en la fiança de que el hara residencia, sino se especifica, y declara tambi# de las comissiones que se le embiaren.

[sect. 97] Las prouisiones de desembargos de bienes, y de otorgar las apelaciones de tres mil marauedis arriba, y otras excepciones fauorables a los Corregidores, y a sus oficiales, valen y ayudan tambien a sus fiadores de residencia, porque son fauores y beneficios, y actos coherentes a la cosa, y al sujeto y materia de la causa. [4601]

[sect. 98] En caso que los fiadores de residencia esten obligados, pueden por los mis mos autos y processos [4602]causados con los oficiales de justicia, sin otra mas citacion, ni conuencimiento, ser conue nidos y executados. Y esto puede hazerse por por prision, y toma de bienes, sin juizio de execucion, como sobre cosa acabada y exequible, segun se pudiera y deuiera proceder contra los principales; porque fuera absurdo tornar a formar otra causa y juizio c# los fiadores, contra la naturaleza y breuedad de las residencias.

DE LAS COMPOSIciones y restitucion del juez, para euitar las penas de lo mal lleuado.

[789] EL orden que lleuamos en escriuir es te tratado de residencia, es, segun se procede y discurre en el progresso y pratica della; y porque de los testigos que el juez examina en la pesquisa secreta, y de las diligencias que hazen los residenciados en inquirir lo q# se escriue contra ellos, o porque su misma con ciencia los acusa, y estimula, **[sect. 99]** suelen (temiendo no ser condenados y afrentados con el rigor de la ley [4603]) componerse con las partes, y restituirles lo mal lleuado, es a proposito tratar aqui, si por esta cautela y traça el tal ministro euitara la pena legal. En lo qual digo que no deuria bastar para euasion del castigo t#poral, porque mas se haze la tal restitucion por temor de la verguença, que por descargo de la c#ciencia. Y a mi parecer muy digno es de pena el juez que procede en su oficio demanera, que despues ha menester poner a sus amigos y valedores, a que anden vergonçosamente con la bolsa abierta, rogando y pech#do, y lo mal lleuado restituyendo, y quiça con ventaja, porque no salga a luz, como se lee en Ciceron, [4604]que lo rehia Cecilio de vn juez, que acusado de cohechos, daua la sangrey las entra ñas para librarse dello. En este articulo ay opiniones entre los Doctores, de los quales Baldo y otros [4605]tuuieron, q# por la dicha restitucion no se librarà de la pena legal; porque en los hurtos y otros delitos consumados no ha lugar la penitencia y arrepentimiento; [4606] **[sect. 100]** sin que baste por escusa auerse hecho la restitucion y composicion, no por por el mismo juez ò ministro, sino por algun su pariente, o amigo, que en ser como es en su descargo y beneficio, se presume que el lo sabey ordena, seg# vna dotrina de Alberico. [4607]Y esta opinion procede mayormente, si los cohechos o promessas de dadiuas ciertas (que como adelante veremos, [4608]se dan y hazen, porque el juez haga mas o menos contra justicia) se huuiessen aceptado por el juez por trato y concierto tacito ò expresso, o huuiessen ya surtido su efeto: en lo qual, assi por el torpe concierto, como porque el efe to no puede dexar de auer damnificado à algun tercero, no ha lugar arrep# timiento, para excusar al juez de la pena ordinaria: porque con la restituci# de lo que recibio, no se satisfaze à lavindi cta publica, ni al daño de la parte, en cuyo perjuyzio el juez corrompido procedio y sentencio injustamente: y con Baldo y los demas esta es decision de Nicolao Boerio y otros, [4609]y a mi parecer, justa y necessaria para extir par los cohechos y robos tan nefarios, y que se facili-**[790]**tan con esta cautela, y con la esperança del per don, restituyendolos, quando son descubiertos los reos, o acusados dellos, y à mas no poder: a lo qual, segun Alexandro y otros, [4610]no se deue dar lugar, pues, comodixo san Iuan Bautista, [4611]y los derechos ciuiles y canonicos, [4612]los juezes y ministros publicos deuen contentarse con sus estipendios y sa larios, y no hazer venal la justicia, que se ha de administrar graciosamente.

[sect. 101] La contraria opinion en el articulo propuesto tuuieron Bartulo y el mismo Baldo, y otros Doctores, [4613]que dieron esto por cautela, y dixeron se excusarà el juez de la pena legal, restituyendo lo mal lleuado antes de la condenacion: y ésta es opinion mas recibida, y piadosa, y yo la si go, en los casos particulares, y por satisfacion de otras culpas que no sean cohechos: pero no en los casos y circ#stancias suso dichas, ni donde el juez

o la republica sean interessados, segun Cino y Pedro Be luga, [4614]y con que el tal juez que assi se compufiere, no quede en ningun caso del todo libre de alguna pena arbitraria.

DE LA PRIsion del Corregidor y sus oficiales residenciados.

[sect. 102] ALgunas vezes acaece, que viendo el Corregidor o juez de residencia, q# por la pesquisa secreta, querellas y capitulos puestos, consta de muchas y graues culpas c# tra su antecessor, y su Teniente y oficiales, duda si los mandarà prender y encarcelar. En lo qual dos leyes destos Reynos [4615]diz# estas palabras: *Pero si tal yerro ouiesse hecho alguno dellos, porque mereciеße muerte, o perdimi#to de miembro, deuen embiarlo a nos, que lo juzguemos.* Y otra ley [4616]dize. *O si tal fuere la culpa, haga venir à la Corte per sonalmente al que hallare culpado, para que aca se le den la pena que mereciere.* Y otra ley antigua del estilo [4617] dize: *E otro si despues que saliere el Alcalde* **[791]** *de oficio por las cosas que querellaren del, que fizo sey#do oficial,* [4618]*es assi vsado, q# si le demandan por fecho de justicia de muerte, que le deuen demandar ante el Rey, y el Rey le deue dar quien le oya en su casa, &c.* Pero en lo que toca a no conocer el juez de resid#cia de los tales casos de muerte, y otros graues delitos que merezcan pena corporal, no se guar dan estas leyes, como es criuio Olano, [4619]sino que el juez de residencia conoce de todo en virtud de su titulo, y de vna ley Real, [4620]en conformidad del derecho de los aut# ticos, [4621]que concedia al juez de residencia la potestad del cuchillo, que es el castigo de los delitos capitales.

Pero yo no entiendo, que las dichas leyes estan derogadas, ni que a los juezes de residencia se les da comission, ni la di cha ley les concede, q# en casos de muerte, o # pena corporal, sentencien al Corregidor, sino tan solamente en los ca sos y cosas especificadas en su comission: y assi la dicha ley dize, *que comiencen a hazer la dicha residencia, segun el tenor de la carta de poder que lleuan.* Y mas adelante dize: *Y aueriguada la verdad, determine y execute lo que buenamente pudiere*: la qual pa labra, *pudiere*, se enti#de segun el poder y comis sion que le es dado. Y luego dize: *Y en lo que no pudiere determinar* (por no tener comission) *lo re mita al nuestro Consejo, c# la mayor informacion que pudie re auer.* Y assi las dichas leyes Reales estan y deuen estar en su obseru# cia.

[sect. 103] Y en lo que toca a la prision de los Corregidores y Tenientes, se guarda muymal, no por culpa de los legisladores, que bien claras las hizieron, sino por la ma la intencion, y ruin con sideracion de algunos juezes, que no hallan otro remedio mas a mano, con que executar la justicia, o por dezir mejor, la vengança de los aduersarios del Corregidor y Teniente, sino con encarcelarlos a cada passo, y por pequeña ocasion, atropellando la disposicion de las dichas leyes, y la dignidad del oficio, que resplandece **[792]** en el oficial que està d#do cuenta del. [4622]Y tal juez de residencia ha auido, que por vna espada encarcelò a vn Corregi dor de vna ciudad principal: y otro, que por causa leuissima metio a otro Corregidor en la carcel publica; por lo qual fue suspendido de oficio, y castigado en dinero, y se le dixo en Consejo por los señores del, que aun que huuiera de cortar la cabeça al Corregidor, le auia de tener preso en su casa, y sacarle de alli, y no de la carcel publica. Esto mismo tuuo Amedeo, [4623]que aun por las causas

capitales ha de ser el Corregidor assegurado con fianças, y no encarcelado: y a los juezes que estas molestias hazen à los que sindican, increpa y llama maluados Paris de Puteo; [4624]el qual dize de la prisi# y peligro de muer te en que injustamente vn juez como estos tuuo en residencia à su maestro, el insigne Angelo de Arecio.

[sect. 104] De las dichas leyes no se colige, que por al gun caso el juez de residencia pueda meter en prision al Corregidor, pues ninguna dellas lo especifica, ni lo dize, comopudiera el legislador dezirlo facilmente, si quisiera, [4625]sino que por el dicho caso de muerte, o de perdimiento de miembro, quiso que le hiziesse venir, o embias se à la Corte: lo qual M# terroso [4626]entendio que auia de ser no embiandole preso, y a buen recaudo, como lo dizen el Doctor Auiles, y Paz en su pratica, [4627]sino suelto, y bi# assegurado con fianças, de que dentro de cierto termino se presentarà ante los señores del C# sejo. Y con esto concurre, que en derecho se tiene por diuerso y diferente tener a vno en fiel custodia, o meterle en carcel; porque tenerle en fiel custodia, es tener le a recaudo: lo qual pue de ser fuera de carcel en su casa, con guardas, fianças, o prisiones. [4628]Y en este sentido haze vna ley de Partida, [4629]d#de despues de auer tratado de prisiones, dize: *O le tuuieße de otra manera recabdado*, que es detenido, o afiançado: pues dize: *Maguer non fueße preso*. luego recabdar, no es prender.

[sect. 105] Pero porque todavia la dicha ley de Partida, que habla de assegurar al juez culpado en caso de muerte, en quanto **[793]** dize, *Deuenlo recabdar*, y otras leyes de Partida, que hablan por el mismo termino y vocablo; [4630]parece que se encuentran, y sinifican prision y asseguramiento de la persona, podra el juez de residencia dar auiso al Presidente y al Consejo, para que de alla le ordenen lo que ha de hazer: y como quiera que el Corregidor, durante el oficio, por ventura asse gurado de su inocencia, no se ausento del pueblo por la culpa que se le imputa, como pudiera hazerlo, si se halla ra grauado della, tampoco se ausenta rà en la residencia, sino es para venirse a presentar al juizio y censura del Consejo: mayormente que cometiendo el Corregidor, o su Teniente, durante el oficio algun delito de muer te, o otro calificado, es muy ordinario que luego fin aguardar a la residencia le acusan dello ante el Rey, y su Consejo, y pues no lo hizieron, es verisimil ser calumnia e imposicion. Y assi las dichas leyes Reales, considerando quanto importa guardarse la autoridad y decoro al Corregidor, que tuuo despues del Rey la mayor juridicion en aquella tierra, no mandaron que le prendiessen: *Catal juizio como este*, (segun dize la dicha ley de Partida, y de la Recopilacion [4631]) *al Rey pertenece del dar, e non a otro ninguno.*

[sect. 106] Baldo tuuo vna opinion, que llama notable Amedeo, y dize que se encomi#de a la memoria, [4632]y es, que indistintamente el Corregidor deue ser preso por las causas capitales y graues, y entre ellas pone la barateria y cohecho, porque es de lito de falsedad, y tan graue, como adelante diremos: y assi dize Amedeo que se abstengan los juezes de come ter delitos graues, may ormente cohechos, porque no los echen en la carcel. Y por esta dotrina se mueuen los juezes de residencia no bi# considerados a prender facilmente a los Corregidores: lo qual no deuen hazer, segun las dichas leyes Reales, como queda dicho; y por cohechos tampoco, pues la pena dellos es pecuniaria, [4633]y de priuacion de oficio; para la qual bien assegurado es ta el Corregidor con las fianças que tiene dadas, y con el abono de su persona, y acienda.

Pero quando huuiesse el Corregidor cometido algun delito capital, y no huuiesse dado fianças, ni las diesse, po dria, segun diximos arriba, ser er carcelado.
[sect. 107] Por deuda ciuil tam poco deue ser preso el **[794]** Corregidor a falta de no tener bienes, porque es de las personas que no deuen ser conuenidos, ni estan obligados a mas de lo que pueden. [4634] Pero lo contrario se pratica, segun Baldo, Floriano y otros, [4635]en especial por deuda que de cienda de delito, como es de mal juzgado, o por restitucion de cosas mal lleuadas, que deue estar preso, y dar fiador de saneamiento, aunque sea hidalgo, o graduado de Doctor, o Lic#ciado en Vniuersidad aprouada, y assi lo he visto praticar muchas vezes a Alcaldes de Cor te, y a los señores del Consejo; sin que obste dezir, que quando la pena se aplica a la parte, es la causa ciuil; porque si el tal interesse y pena viene en consequencia de otra pena fiscal, o corporal, todo se reputa y es causa criminal; [4636] en especial que por la ley del Reyno, [4637]de qualquier manera que la deuda ciuil deci#da de delito, no vale la essencion para escusar la prision.

DE LA PRIsion del Corregidor por blasfemia.

[sect. 108] DE lo dicho se in fiere otra duda, si por el delito de blasfemia dicha por el Corregidor, o por no auerla castigado, deue assi mismo ser remitido al Consejo, pues la pena della es prision, [4638]respeto que auemos dicho, que el juez de residencia no le deue prender: **[sect. 109]** y por otra parte otra ley del Reyno, [4639]im pone al juez que no cas tigare la blasfemia, la misma pena que merecia el blasfemo. En lo qual, segun el entendimiento que dimos a las dichas leyes, cerca de como deue ser recabdado el Corregidor, **[sect. 110]** y que la blasfemia, segun lo que dize Nicolao de Lira, [4640]y lo que juntò la tamente Tiberio Decia no, [4641]cerca de la atrocidad, y detestaciones #lla **[795]** es el mas abominable pecado del#te de Dios, respeto de la ofensa, y como dize vna ley de Partida, [4642]*es contra natura,* y que los testigos que suelen deponer sobre ella, ordinariamente son viles, o criminosos, o castigados por el mismo juez contra quien deponen, digo que el conocimi#to destas causas se deue remitir a los señores del Consejo, a d# de los desalmados acusa dores y atreuidos testigos, c#algunavergu#ça, o temorse, reportaran de testificar contra juezes tan buenos, y de tan sanas conciencias, que aun jurar tienen por muy ageno, quanto mas blasfemar. Y yo he visto, y no es cosa nueua, aduocar el Consejo estas causas de blasfemias puestas a juezes. [4643]
[sect. 111] O quando los juezes de residencia no quisiessen hazer la dicha remission, a lomenos no deuen prender con la sumaria informacion, hasta que por sentencia difinitiua fuesse el reo condenado en la blasfemia, porque en los ca sos donde las leyes dan por pena solamente la prision, vno de los quales es la blasfemia, segun en otro capitulo di ximos, [4644]si comiença el negocio por la execucion della, es denegar al reo indistintam ente las defensas, atento que los dias que padecio en prision, no tienen reparo, quando de los meritos de la causa huuiesse de ser absuelto: [4645]y en tal caso aueriguado esque la carcel no se da para custodia y guarda del preso, como el derecho la ordenò: [4646]y assi a# que con vn testigo pueda ser preso el blasfemo, deue ser dado en fiado, has ta que aya mas informacion, segun Auendaño. [4647]

[sect. 112] Ay tanta rotura en esto, que es necessario ponerse algun remedio: porque los emulos de la justicia, vien do que en ninguna cosa pueden tomar vengança tan a la mano, como en el castigo de las blasfe mias, arman a los Corregidores vn par dellas para el remate de la residencia, y con testigos falsos y hechos de cera las prueuan, como quieren; y por nuestros pecados, los juezes que deuen considerar mucho la fee y meritos de las prouanças, y de los testigos, [4648]quien son, y que intencion traen, y acordarse quien fueron los acusados, la vida y costumbres que tuuieron, no se les pone otra cosa delante, sino que la causa es de blasfemia, y que sino executan la pena della, el juez que viene, la executarà en sus personas; y con este temor cierran los ojos, sin hazer ninguna distin-**[796]**cion de las que deuen.

[sect. 113] Para este proposito suelo yo ponderar las palabras de vna ley de Partida, [4649]que hablando sobre el castigo de las blasfemias, dize assi: *E si acaeciere que fuere ome rafez, el que fiziere algunos destos yerros sobredichos, mandamos que qualesquier que sean los que se acertaren hi, le puedan acusar* [4650] *y testimoniar contra el.* Siguese de aqui, que si el acusado es honrado, y buen Christiano, y tal qual es razon que se eli ja para juzgar a otros, que no guarda los terminos de la ley el que contra este tal admite al rufian, [4651]al amancebado, [4652]y al contra dicho, [4653] y a otros testigos viles, o aquellos que por el mismo juez han sido condenados en penas infames; puesto que el caso sea sobre castigar blasfemia, pues sobre ella, segun Mateo de Aflictis, y los mas Doctores, ha lugar tachas de testigos. [4654] Y en esta conformidad dispuso el capitulo sesenta y vno de las cortes del año de quarenta y ocho, que los juezes en este caso tuuiessen res peto a la calidad de las personas, y de los testigos, dex#dolo en la dis posici# del derecho comun. [4655]Y haze a proposito vna singular dotrina de Caietano sobre Santo Tomas, [4656]que dize, que en el caso donde ay controuersia y diferencia entre el testigo criminoso, y la parte legal, en que el vno afirma, y el otro niega, no se deue creer mas al que menos fee tiene por ser infame, o por padecer otra tacha, que al dem# dado, por ser legal y virtuoso. Y de aqui se puede entender otra ley de la recopilacion, [4657]que dispone assi: *Qualquiera que oyere al que blasfemare, lo puedatomar y prender por su propia autoridad, y lo pueda traer y traya a la carcel publica, y poner en cadenas*: para que se entien da, quando el reo fuesse hombre tan vil, y el testigo tan legal y fidedigno, que en la proporcion de las personas se **[797]** sufra dar entero credito, conforme a la dicha ley de Partida, y lo que Paris de Puteo, y otros tuuieron, [4658]que en caso de blasfemia no se admitan tachas de testigos, proceda solamente en aquel caso que el refiere, auerlo praticado, q# fue con euidencia del hecho, y siendo el testigo persona legal, y el blasfemo persona vil, porque de otra manera seria denegar vna capital defensa.

Y tambien porque es conclusion firme en derecho, que en los casos donde se admiten testigos infames, de hecho, o de derecho, o que padecen algunas tachas cri minosas, por las quales regularmente deuian ser repelidos de testificar, se requiere que depongan con tormento, porque de otra suerte no harian fee. La razon es, porque de la fidelidad sola del testigo no se fia la verdad, sino se junta éste adminiculo del miedo del tormento. Y pues assi es, pregunto yo aora, si aura algun juez que aya recebido contra otro testigos criminosos en causas de blasfemia? y diran que si, porque la blasfemia es delito que toca en heregia, y va con los exceptados de la regla: pues luego si los objetos y tachas eran tales, que por ellas los testigos eran reproua dos de derecho, porque no los atorm#ta r#,

para que hiziessen entera fee sus di chos? Diran, que porque fuera mayor la pena que se diera al testigo, que al culpado, yen tal caso, como no sea pro porcionado el delito y pena del con la reprouacion del testigo, y medios que se pretenden para aueriguar la verdad, no auria lugar execucion de tormento. Y a esto bien se puede responder, que considerar la proporcion consiste entre el juez inocente y el testigo criminoso, que no padece infamia c# la dicha tortura, y assi cosa defensable seria, que en el vno sea mayor la pena de la blasfemia, que en el otro la del tormento: aunque la comun dotrina del derecho a bulto sienta lo contrario. Y esta opinion se puede ayudar por vna dotrina de Hipolito, [4659]q# dize que aun en la causa ciuil ardua se deue dar tormento al testigo infame. Pero passan por todo algunos juezes, parecien doles que por ser poca la pena de la blasfemia [4660]no se requieren tan cabales prouanças, como quando la pena della era capital: [4661]y cierto lo que en esto passa, es cosa muy rezia, y digna de re mediarse, por la orden susodicha, o por otra que mas conuenga. Y esto di go, no porque me aya tocado jamas (a Dios gracias) sino por las exorbit#cias que he visto en esta materia.

[sect. 114] Vna duda suele ser muy frequenta da en este proposito, y es, si se huuiessen hallado presentes ygualmente qua tro, o mas personas, quando imputan auer dicho blasfemia el Corregidor, o otra persona, y los dos testigos juran que le oyeron blasfe-**[798]**mar, y los otros dos juran lo contrario, dando razones de que oyen bien, y estauan tan cerca, que si dixera la blasfemia, lo entendieran y oyeran, y no pudiera ser menos, a qual destas prouanças se deue dar credito. Y digo, que aunque hazen mas fee regularmente dos testigos de afirmatiua, que diez de negatiua; [4662]y en caso ygual se ha de creer mas a los q# afirm#, [4663]porque lo que es, se imprime en el sentido, y se entiende mejor que lo que no es: pero porque los dos testigos, aunque niegan, deponen con fuerça de afirmatiua, distinguien do el acto del sentido, y diziendo que no pudie ra ser menos, por las dichas razones, sino que lo oyeran: [4664]y con esto concurre, ser en fauor y defensa del reo, se pre ferira, aunque sean de menos calidad (conforme a la comun opinion) a los otros dos testigos, que juraron y afirmar# auer blasfemado; [4665]y assi deue ser absuelto el reo. Pero es bien para mas seguridad y aueriguacion examinar todas las personas que se hallar# presentes, porque donde ay mayor numero de testigos, se presume estar la verdad. [4666]

[sect. 115] En caso que se huuies se de proceder a prision contra el Corregidor, o Teniente, por blasfemia, podria suspenderse la prision de los treinta dias para el fin de la residencia, debaxo de fi#ça de la haz, y de vna buena pena, por no priuarle de la defensa de su residencia, y assistencia a sus negocios de honra, y de tanta importan cia, pues en poca dilacion no ay peligro. Y lo mismo se podria hazer con el mercader que esta en los pagos de la feria, y conel labrador en el agosto y vendimia; porque si se puede dispensar en el lugar de la carceleria, como luego diremos, tambien se po dra con causa dispensar en el tiempo.

[sect. 116] Y tambien dezimos, que si por caso de blasfemia huuiesse de estar preso el Corregidor, o su Teniente, se cumplira con la ley encarcel#do los en su casa, segun Gregorio Lopez yotros, [4667]c# **[799]** la arropea al pie (la qual se pratica, echarse solamente en lugar de las prisiones que dize la ley, [4668]pues puede el juez assignar el palacio, o la ciudad, por carcel al noble, y a la persona digna de respeto y v#taja: [4669]y esta se deue

(como queda dicho) al Corregidor, y Teniente durante la residencia, en especial qu#do la prision fuesse por no auer castigado la blasfemia, o dispensado en algo: y porque en las pe nas de blasfemia los no bles y los Letrados han de ser diferenciados de los plebeyos, segun lo que nueuamente escriue Azeuedo; [4670]aunque lo mas seguro es encarcelarlos en el Ayuntamiento, o en otra casa, que no sea la propia, como en otro capitulo diximos. [4671] Visto he proceder c# tra vn Teniente de Corregidor despues de dada su residencia, por auer dicho vna blasfemia durante su oficio. En lo qual huuo duda si le podria condenar por ello. Yparece que no, por no se auer deduzido en la residencia secreta ni en la publica, y auerse prescrito el termino de la in stancia, para no poder ser resid#ciado, conforme al apercebimiento del pregon de residencia, y a lo que dize la ley Real, que esten el Corregidor, y sus oficiales en residencia treinta dias, y no mas, como adelante diremos: [4672]y tambien porque auiendo prouei do juez de residencia par ticular, el Corregidor y justicia ordinaria, no es parte para proceder contra su antecessor por los excessos que huuiesse hecho en el oficio, y se huuiessen omitido en la resid#cia; alomenos deuria dar noticia dello à los señores del Consesejo, para que le orden# lo que conuenga: y tambien porque como dize vn decreto, q# en otro lugar referimos, [4673]no todos los pecados se castigan en este mundo, por que si assi fuesse, no tendrian lugar los diuinos juyzios.

DE LA FVGA DEL Corregidor, o de sus oficiales, en residencia.

[sect. 117] SI el Corregidor, por temor de las penas legales, y sin rezelo y consi deraci# de lo que diran, se ausen-**[800]**tare antes de la residencia, por no darla, o dur#te el termino de los treinta dias della, y huyere #l pueblo donde la auia de dar (porque como arriba diximos, [4674]passado el dicho termino, bien pue de yrse, dexando procurador) ya entonces se le puede perder el respeto, y la cortesia, y embiarle a prender. De la qual huy da se indignò tanto el Em perador Iustiniano, [4675]q# permitio que pudiesse el tal Corregidor, como sieruo publico, ser de qualquiera preso y detenido: y en tal caso deue ser al juez que le toma la residencia remitido. [4676]Y aqui se vio que el Consejo de Indias hizo tornar a aquellas partes a vn ministro de justicia principal, que yo conoci, que se vino a España, pocos dias antes de cumplir el termino de la residencia, por no perder el passage, q# se le ofrecia, y boluio alla, y la acabò de dar, y en estos dias el Consejo ha mandado lo mismo.
[sect. 118] Por esta fuga y rebeldia es auido el Corregidor por conuencido y confiesso en los cohechos, y en todas las culpas y demandas que se le imputan y ponen en residencia, tocantes al oficio, y puede por sola ella, y à lo mas con el juramento de la parte (segun Acursio, Bartulo y otros [4677]) ser condenado: lo qual no seria assi est#do presente, que entonces han de ser las prouanças regulares, como adelante diremos.

Y aunque Iosefo Cumia, y Camilo Borrelo [4678] entienden, que la fuga **[801]** del Corregidor, o de otro oficial, de la residencia, obra y induze que sea auido por confiesso, sola mente quando huyessen de la carcel, se deue tener lo contrario, porque harto preso està el Corregidor y oficiales por las leyes, que les mandan q# no salgan de la ciudad por espacio de treinta dias acabado el oficio, hasta que den residencia de sus oficios, y

satisfagan a los querellosos: y assi huyendo durante los dichos dias, bien se puede dezir que huye de la carcel, para que por la tal fuga sea auido por confiesso.
Pero de la dicha fuga se compurgaria y escusa ria con boluer al pueblo à acabar la residencia de su voluntad, preso ò compelido, [4679]y tambien se es cusaria, por el temor de las amenazas, y poder # algun tirano, o de la par cialidad de sus enemigos poderosos: [4680]y assi mismo si temiesse al cruel juez de residencia parcial con ellos, y como dize la ley de la Partida, [4681] *vandero*, y se rezelasse de sus amenazas, por las quales, y por su enemistad, queda el residenciado y su familia essento y libre de su juridicion, y es nulo quanto contra ellos hiziere: [4682]o si temies se su acostumbrada injusticia, [4683]o se escusasse con presentarse ante los superiores. [4684]o si temiesse que los dichos sus enemigos, deudos o amigos depersonas que ahorcò, o justiciò, pondrian las manos en el, y ofenderi# su persona [4685]: ò si al ti#po de la residencia estuuies se cautiuo: o en otra par te preso, [4686]o por otra justa causa impedido, se le concederia restitucion: la qual nunca es visto qui tarse, como en otra parte diximos, [4687]o por la clausula general.
Y quando el Corregi **[sect. 120]** dor, o ministro de justicia, huyendo de la residencia, se retraxesse a la Iglesia, puede ser sacado della: porque bien assi como esclauo no goza de su inmunidad. [4688]Y si el juez de residencia supiere que el tal oficial **[802]** quiere huyr, **[sect. 121]** y no lo re mediare y assegurare, se rà a su cargo y culpa: [4689]y esta fuga se prueua por testigos domesticos. [4690] Tambien la fuga que el Corregidor haze duran te el oficio, haze entera prouança contra el, segun Bartulo y la comun opinion: [4691]demas que comete crimen de lesa Magestad, en desamparar la ciudad y prouincia, segun en otro capitulo diximos. [4692]

DE LA FORma, instancias, y juyzios de la pesquisa secreta, y residencia publica.

[sect. 122] ANtes de tratar de los cargos, y de otros articulos de s ta materia, es bien que sepa el Corregidor residenciado, como en la primera instancia ha de presentar sus defensas y descargos, porque des pues no serà oydo: y sepa y entienda, assi el, como el juez de residencia, la forma y orden, instancias, y modo de proceder en el juyzio de la pesquisa secreta, por ser, como es, extraordinario y anomalo. En lo qual digo, que aunque el hazer in quisicion y pesquisa general de delitos, es odioso y prohibido: [4693]pero permitese contra los juezes, aunque no preceda infamia, [4694]porque su osadia se refrene con el miedo, y su soberuia no crezca con el poder. Y no se les haze agrauio, pues (como dize el Obispo Redin) [4695] saben que esta es la forma de las visitas y residencias, y con esta condicion aceptan los oficios: y assi dize vna ley de Partida estas palabras: *P#ro como quier que non pueden ser acusados, si omes buenos se querellaren al Rey de alguno dellos, que fiziessen yerros, o malfetrias, estonce el Rey de suoficio deue pesquerir e saber la verdad, si es assi como querellassen: e si lo fallaße en verdad, deue ge lovedar, e escarmentar segun entendiere que deue fazer de derecho, &c.* Para saber el Rey y su Consejo con certidumbre, como los Corregidores y sus oficiales han guardado

y administrado justicia, està proueydo y encargado por muchas leyes, [4696]a los que van a tomarles residencia, q# apurada y exactamente se informeny auerigu# la verdad, de como han proce dido bien, o mal en sus oficios: y lo mismo se les manda y ordena por sus titulos y comissiones, de tal manera, que por las informaciones y pesquisas secretas, sin contestar las causas, y sin mas citacion [4697](por que por el pregon de re sidencia, y assignacion del termino peremptorio de los treinta dias, **[803]** para la instancia, se suple [4698]) se dan los cargos con los dichos y nombres de los testigos, [4699]y à quantas hojas, y se admi ten los descargos: y con lo que ante los tales juezes de residencia se hiziere en vn juyzio suma rio de veinte y quatro dias, poco mas o menos, sin guardarse la forma de los otros juyzios ordi narios en la prueua, rati ficacion, [4700]publicacion, y tachas de testigos, y conclusion de la causa, si no todos los dichos terminos y autos acumula dos en vno, [4701]se ha de dar sentencia difinitiua por ellos, por ser, como es, juyzio de inquisicion, y pesquisa de oficio assi ordenado, y por los que acetan los oficios sabido y consentido.

[sect. 123] Las apelaciones delas residencias de pueblos de señorio van a los señores, o a las Chancillerias, dondeay otras dos instancias, excepto las residencias de las villas de Talauera de la Reyna, y de Alcala de Hena res, que por particular acuerdo del Consejo, aunque son del Arçobis po de Toledo, he en tendido pueden venir al Consejo, y no se consultan con el Rey. Y las residencias de las ciudades y pueblos Real#gos, y villas eximidas, vien# al supremo Consejo, [4702]d#de, sin c#ceder mas termino, ni admitir nueuas prouanças, ni dar lugar a mas instancias, se da la segunda y vltima sentencia, porque conforme a vna ley Real, [4703] **[sect. 124]** en las tal es residencias secretas y publicas, quales son capitulos y demandas, no ay mas de dos instancias, vna la que se causa ante el juez que la toma, y otra ante los del Consejo, donde comunmente se sentencia por los mismos autos, sin recibirse mas a prueua: si ya no constasse q# por negligencia, ò dolo del juez, o por industria del residenciado, o por notable falta de termino, se huuiesse dexado de aueriguar la verdad, que en estos casos, o dando noticia al Rey, o al Con sejo de culpas graues omitidas de aueriguar, he visto algunas vezes dar lugara que se hagan nueuas prouanças, y tal vez despues de sentenciada la residencia, y que se trayan los processos en que se fundan los cargos y capitulos, y los descargos dellos, en virtud de vna ley Real, [4704]que aduierte a los juezes de residencia, que si en esto alguna dissimulacion, o negligencia huuiere, se embiarà a hazer la prouança, o com prouacion que faltare, a su costa, y ser# castigados como conuenga. Y aun he visto embiar el Consejo vn escriuano de Camara a ello, y de las nueuas culpas aueriguadas, hazerse nueuos cargos, prueua y juyzio de residencia, y **[804]** sentenciarse en primera instancia en el Consejo. Y desto nueuo, y no sent#ciado antes, ha lugar suplicacion.

[sect. 125] De manera que de la sentencia que pronuncia el Consejo, assi en la pesquisa secreta, como en los capitulos o demandas, y en lo sent#ciado por el juez de residencia, ha lugar suplicacion, saluo en el Consejo de las Ordenes, donde de lo sentenciado por los del Consejo en los capitulos, se apela para ante su Magestad y su Consejo de Comissio nes: y saluo de lo que no vino sentenciado por el juez de residencia, sino omitido, o remitido al Consejo; o si en la sentencia del Consejo huuiere priuacion perpetua de oficio, o condenacion de pena corporal, conforme a la ley Real. [4705]

[sect. 126] Esta misma decision procede y se en tiende no solo en lo que se sentencia sobre los capitulos o demandas publicas contra el residenciado, sino tambien contra los capitulantes, quando son nueuamente condenados por el Consejo: so bre lo qual, segun he entendido, se ha hecho acuerdo por los Señores del, para que por los capitulantes, ni por los juezes no se pueda suplicar en los dichos ca sos; porque se ha preten dido, que quando el C# sejo haze nueua condenacion, acrecentando la sentencia del ordinario, que ha lugar suplicacion, so color que la dicha ley dize solamente, que no la aya, quando lastales sentencias se confirmaren, o reuocaren, o moderaren, y no dize, quando las crecieren: pero como quiera que la dicha ley solamente admite la suplicacion en los dos casos exceptados de pena corporal, o de priuacion, haze regla en contrario de no admitirla: aunque la pena dada por el ordinario, o por el Consejo, sea menor que la de priuacion, o corporal. Y t#bien porque basta, que por la sentencia del Consejo se altere la del inferior, aunque no diga que la reuoca, para que sea visto reuocarla, y excluyr la suplicacion.

[sect. 127] Tambien se ha dudado, si de la condenacion de suspension de oficio de diez años, hecha en residencia, se admitirà su plicacion, por dezir la di cha ley, que solo se admita en caso de priuaci# perpetua. Y parece que se deue admitir, porque lo que dura diez años, se tiene por perpetuo, seg# derecho, [4706]y la suspensi# y priuacion tienen el mis mo efeto, pues lomismo **[805]** se juzga del todo para el todo, que de la parte quan to a la parte. [4707]Pero lo contrario se ha de tener, que no ha lugar la suplicacion de suspension de diez años: porque la palabra, Perpetua, denota cien años, o la vida del hombre: [4708]y assi no se ve rifica lo que la ley quiso en la susp#sion de diez años, que èsta no es priuacion, y assi tienen diuersos nombres: [4709]y a quien no quadran las palabras de la ley, t#poco c#uiene su disposicion: [4710] y el arrendamiento por diez años no se llama perpetuo, sino por largo tiempo: [4711]y en algunos casos, aun la priuacion de alguna dignidad no se equipara a pena corporal, segun la comun opinion de Benedicto de Plumbino, y otros. [4712]

De lo qual nace otra duda, si muchas conde naciones de suspension hechas en residencia, q# todas llegan a diez años, o passan dellos, bastaran para equipararlas a priuacion. Y parece que si, por vna decision del Iurisconsulto Vlpiano. [4713] Pero lo contrario es mas cierto, porque para impedir la jurisdicion [4714]tas sada, o limitada, no se juntan ni agregan muchas sumas.

[sect. 128] Suele assi mismo dudarse, si quando el Con sejo da sentencia de des tierro contra alguno de los residenciados, si ha lugar suplicacion en virtud de la dicha ley Real, en quanto dispone, que se admita, quando se impone pena corporal: y es de ver, si el destierro se equipara a ella. En lo qual digo, segun Acursio y otros, [4715]q# el destierro perpetuo para galeras, o para alguna Isla, o del Reyno, que en latin se llama *Deportatio,* se reputa por pena capital; y assi proceden, y se entienden las leyes Reales, que equiparan la pena de muer te, y la mutilacion de mi#bro al echamiento de tierra. Pero el destierro temporal de vn pueblo, o mas (que no sea yendo a **[806]** alguna Isla, o lugar pre ciso, [4716]q# en Latin se llama *Relegatio*) no es pena corporal, segun vna ley Real, que hablando de los am#cebados, dize: *No ha de lleuar pena corporal, sino de marco y destierro*: por la qual sienten lo mismo algunos autores destos Reynos; [4717]aunque Au# daño, Bossio,

y Farinacio tuuieron, [4718]q# ora fues se el destierro de vna, o de otra calidad, siempre afligia al cuerpo, y era pena corporal: pero no satisfaze Auendaño a la dicha ley Real, a la qual se ha de estar, para que no aya lugar la dicha suplicacion en la condenaci# de destierro temporal.

[sect. 129] La disposicion de la dicha ley Real, que deniega la suplicacion, exceto en los dichos dos casos de priuacion perpetua, o pena corporal, procede assi mismo en los Regidores, y escriua nos, y otros oficiales, y en todos los demas residenciados, porque las leyes de la residencia del Corregidor, y sus oficiales, comunmente comprehenden a todos los oficiales publicos, a quien juntamente con el se toma residencia, como adelante veremos en la prouança de los cohechos. Verdad es, que dize Andres de Isernia, que regularmente se deue admitir suplicacion en lo que no està pro hibido, y que para denegarla, no se ha de hazer estension. [4719]

De aqui es, que podra suplicar el juez de residencia de la condenacion que el Consejo le hiziere por auer dexado de sentenciar algunos cargos, o capitulos, y remitido los al Consejo, contra lo dis puesto por su titulo, y por ley, como adelante veremos, o por otra culpa, o causa; como quiera que sobre la talc# denacion no ha sido oido, ni se ha causado juyzio con el, y ha de tener defensa, pues ay casos que pueden remitirse por determinar al Consejo.

De condenaciones de visita, de qual quier genero que sean, tocantes a sus pension, o priuacion, destierro, o dine ros, no ha lugar suplicacion, por ser carta acordada de su Magestad, y consentida por los ministros, que con essa c# dicion acetaron los oficios, pu es al que sabe el tal orden de proceder, y le consiente, no se le haze injuria ni engaño, como dize la regla del derecho: y assi passo con esto Auendaño: [4720]y en estos dias se ha apurado mucho esta du da en las visitas de diuersos tribunales que se han publicado, y se ha cerrado la puerta a las suplicaciones que se han in tentado e interpuesto. No dudo yo, q# si por sentencia de visita alguno fuesse condenado en pena de muerte, o mutilacion de miembro, o seruicio de galeras, o destierro para alguna Isla, que se admitiria suplicacion, por lo q# **[807]** atras queda dicho, y en estos casos no obstaria el tacito consentimien to de la dicha forma, y orden de proceder, por ser inopinados, y que aun por consentimiento ex presso no se podrian renunciar, por no ser nadie señor de su cuerpo, [4721]y tambien porque por juyzio de visita, que es sumario y anomalo, fuera #l orden y reglas del derecho comun, no se puede imponer pena de muer te, ni aun de infamia, se gun Baldo, y otros. [4722]

[sect. 130] En resolucion estan obligados los juezes de residencia a dos cosas: la vna, a no dexar de hazer todo el examen y aueriguacion que conuenga por testigos, autos y escrituras, y en otra qual quier manera permitida, yendo inquiriendo de testigo en testigo, comodize la ley, [4723]hasta ha llar y saber la verdad, sin dissimular ni omitir diligencia alguna, so la pena que arriba diximos. La otra es, no dexar de hazer cargo de lo que resultare de la dicha pesquisa, que sea de consideracion, y que deua hazerse, como en ambas cosas lo dispone y apercibe la dicha ley Real. [4724]

[sect. 131] En el Con sejo no corre la instancia, ni se causa desercion (que de suyo es odiosa, y no se presume, [4725]) aunque no se haga la presentacion de apelacion en casos de resid#cia, y en otros quales quier, como no sea mucho tiempo fuera del termino legal, segun Matheo de Aflictis y otros, [4726] **[sect. 132]** assi porque las causas de residencia

son criminales, en que no se pratica desercion, [4727]como porque los juezes de la Cor te, segun Guillermo Benedicto, [4728]no estan obligados a obseruar la forma de los juizios; y porque con el Rey y sus C#sejos vale mas la ver dad, que el rito dellos. [4729]

DEL ESTILO Y fidelidad de los cargos.

[sect. 133] EL hazer los cargos contra el Corregidor y sus oficiales no se deue fiar del escriuano ni de otra persona alguna, porque como han de passar por los oydos, y censura de los señores del Consejo, conuiene que se ha gan cabal y atentamente. Y lo primero deue aduertir el juez, que se saqu# fielm#te, y se formen de los dichos de los testigos, y prouanças de la residen **[808]** cia con puntualidad, sin alterar de la sustancia en cosa alguna; porque leuantar testimonio a los testigos, y a los autos, es culpa sin escusa, y ma licia que causa injuria. Demas desto deu#se ordenar, como tocamos arriba, por estilo congruo y decente, y que por tal romance se sinifique la culpa, que no se afrente ni denueste la persona; porque no ay cargo tan feo y torpe, que no se pueda dezir por estilo y termino modesto. Y deuese diferenciar la pureza del juez en ordenar los cargos de la passion del capitulante en acriminar los capitulos.

DE QVE COsas no se han de hazer cargos.

POR ser el oficio, y arte de go **[sect. [134]]** uernar, la mas excelente y dificil de todas, segun en otro lugar diximos, por causa de ser el hombre el mas ingrato de todos los animales pa ra con aquel que le rige y gouierna, por lo qual entre los Etnicos se dixo por refran, que el que gouierna, tiene el lo bo por las orejas, como quien dize, si se le escapa, o le da lugar, embestirà el lo bo con el, y dañarleha; no se deuen hazer cargos de algunas culpas contra los Corregidores y juezes, aunque esten pro uadas, quando son menudos, o impertinentes del oficio de gouernar, o juzgar, porque, como dixo el Papa Anacleto, [4730]si todos los delitos se huuiessen de castigar en este siglo, no t#dri# lugar los diuinos juizios; y porque de las cosas minimas, como no hazen caso las leyes, tampoco deue hazerle el Pretor, segun enseña el Iurisconsulto Calistra to, [4731]ni por las cosas pequeñas no se de ue dar a los hombres congoxa ni aflicion, como dize Iustiniano, [4732]ni ser los juezes sindicados, segun Baldo y otros: [4733] si ya no fuessen tan en desautoridad del oficio, que para sinificar al Consejo el po co talento, o liuiandad del ministro (comoadelante diremos) conuenga hazer apuntamiento dellas, que entonces todas en vn cargo podran acumularse: porq# ocupar al Consejo en cosas fuera de pro posito, arguye poco saber del que toma la residencia; y la superfluidad e impertinencia que se tolera al capitulante q# acusa, porque se sujeta y pone a la pena de la calunia, no es permitida al juez discreto, que procede de oficio, y ha de echar mano de cosas de sustancia, y no del donayre, ni de la palabra ociosa q# el juez dixo, ni de la descomposicion liuiana que hizo en actos estraños del oficio: y aunque sean en el: como hizo cargo vn juez de residencia a vn Corregidor de Badajoz mi antecessor, porq# visit#do la fruta en la plaça, comio vn higo; y dixo el Presidente del Consejo, quando se vio este cargo, que si era de los higos Doñigales que alli llaman, y **[809]** son muy buenos, discul pado està; pues como di xo el viejo Cremes,

[4734]h#bre soy, y ninguna mise ria y flaqueza humana pienso que me falta: y no pecar en nada, seg# dixo Iustiniano, [4735]mas es de hombre diuino, que de mortal: y assi no es de marauillar, ni hazer caso de algunas negligencias, omissiones, ignorancias, descuydos y excessos liuianos, a los quales, segun los Iurisconsultos Vlpiano, y Mauriciano, se ha de dar perdon, [4736]pues no es mucho dexar alguna vez de estar los hombres en si. Y por esso dixeron los derechos, y los Doctores, que los juezes no auian de ser residenciados, sino de los hurtos (que en esta materia, son los cohechos y baraterias, y extorsiones viol#tas) y de las fuerças, y de lo lleua do por malas sentencias, [4737] y de lo cometido con dolo y culpa, y no de las cosas leues, ni delas que son fuera del oficio: [4738]a# que segun Baldo y otros, [4739] se pratica demandarlos sobre ellas en residencia. Pero aconsejoles que se abstengan de dezir gracias y palabras ociosas, y de hazer descomposturas, por la grauedad y autoridad que requieren los oficios de justicia.

[sect. 135] Esto de no hazer cargos ni condenacion por cosas menudas, procede con mas razon en fauor de los juezes que tuuieron limpias manos, y hizieron honradamente sus oficios, y pro cedieron bien en lo sus tancial dellos; contra los quales no se deue ha zer escrupulosa inquisicion, como queda dicho, [4740]ni embiar de casa en casa a saber quien les dio alguna cosa, o ha recebido dellos agrauio, ni admitirse peticiones friuolas, o caluniosas, o licenciosas, sino que se han de atropellar y castigar los que les injuriaren de obra ò de palabra, como auemos dicho.

CON QVE prouança se deu# hazer los cargos.

[sect. 136] EN otro error caen muchos juezes de ordinario, q#es hazer cargos por testigos de oydas, o por otras tan leues presunciones, que aunque el reo **[810]** no se descargasse, no podia ser condenado: y desta suerte hazen mucho numero de cargos sin fundamento alguno. En lo qual se deue hazer vna distincion, y es, que por testigos de oydas no se haga cargo sino es sobre cosa tan publica y manifiesta, q# no reciba duda, y que el caso sea graue, y concurriendo algun adminiculo, [4741]y en los negocios que no son cohechos, baraterias, fuerças, parcialidades, ni otros delitos de consideracion, no se deue hazer cargo con solo vn testigo de vista, quando con el no concurre otro adminiculo, o indicio que le coadjuue. porque a#que el dicho de vn testigo que depone en especie, deshaze y vence la presuncion general, [4742] que la ley concibe en fauor del juez, como adelante veremos, siendo el negocio y causa leue, y no pudiendo, como no puede, hazerse condenacion con vn testigo, me parece que no se puede hazer cargo por solo su dicho: pero en los cohechos y culpas su so dichas, y en otras graues, bien se sufre hazer cargos con el dicho de vn testigo de vista, el qual sien do mayor de toda excepcion, haze semiplena prouança; y en materia graue ha se de proceder con mas cautela, **[sect. 137]** y porque los superiores quieren saber todo lo que passa, para informar su animo, como quiera que el Principe y el senado su premo, que tiene sus ve zes, son como Dios en la tierra, segun dizen las leyes, y los Doctores, [4743] en cierta manera, y juz gan la verdad sabida [4744] por presunciones, aunque no concluyan: de cuyo juizio se guarde el reo, como dize Egidio Bossio, [4745]porque juntan de aqui y de alli consideraciones que sacan de las prouanças, en especial en visitas, residencias, y pesquisas, donde no son tan regulares, ni la forma

de proceder es la ordinaria: y lo que al juez inferior (que està atado a la ley) no es licito para poder condenar por ellas, ni por vn testigo, sino es en cohechos, y con otros testi-**[811]**gos, a los superiores, q# tienen mayor poderio yarbitrio, les parece per mitido: y porque demas de lo dicho, pueden sin consulta del Principe traspassar las leyes, y juz gar segun su conciencia, [4746] aunque no se la asseguran Purpurato, Cassaneo, y otros, [4747]juzgando segun ella, contra las leyes, o contra lo aleg ado y pro uado. Y guardense los que assi juzgan, como dize Martin Laudense, [4748] no informen mal sus c# ciencias. En lo qual, como diremos adelante, puede mucho la buena o mala fama del resid#ciado, para ser necessarias contra el mayores, o menores prouanças. En fin, segun dezia el valero so Iuan de Figueroa, Presi d#te de Castilla, no se h# de hazer a vn Corregidor, o juez, muchos cargos leues, sino pocos y graues, y tan sust#ciados, que apenas vna azemila pueda sufrir de tres o quatro arriba.

[sect. 138] Algunos vsan, no aui# do mas de vn testigo pa ra el cargo, tomar su dicho y declaracion al residenciado: de la qual po dria resultar alguna mas claridad: y desta opini# fueron Baldo, Puteo, y otros, y vna ley de Parti da, [4749]y es la que menos se pratica, porque en el juyzio de visita procede se por in quisicion y pesquisa, y no por el juramento del resid#ciado. Y aun mas dixo Iason, [4750] que no se da credito al juez que confiessa auer sido cohechado, a#que lo declare en el articulo de la muerte: con lo qual passò Tiberio Deciano: [4751] pero esto enti#dese qu# to al perjuyzio del terce ro, en cuyo fauor se dio la sentencia, pero no pa ra contra el juez.

DE LOS CARgos generales.

[sect. 139] TAmpoco se deuen hazer cargos generales, sin especificacion de casos y hechos particulares y ciertos, como seria el cargo de que el Corregi dor trata malà los litig#tes, que fue parcial, negligente, y otros assi, por que conforme a derecho comun y Real, [4752]el cargo y la acusacion ha de expressar en particular el negocio, el tiempo, **[812]** el lugar, y la persona agrauiada, para que el reo pueda hazer sus prouanças derechamente, coar tando la negatiua del tiempo, del lugar, y de la per sona, y prouar los hechos en contrario especificamente, y en indiuiduo, porque de otra suerte diziendo el cargo vaga y genericamente, que el Corregidor durante su oficio recibio presentes, y no dezir en que tiem po y lugar, y de que per sonas, [4753]no podra el Corregidor en manera alguna defenderse, ni des cargarse, porque la negatiua general es impro uable derecho. [4754]

[sect. 140] Y en tanto es esto ver dad, que aunque en la residencia se procede por inquisicion y pesquisa, y la verdad sabida, sin figura de juyzio, toda via, porque el juez suce de en lugar del acusador, [4755]y seria quitar la de fen sa por todos derechos permitida, serà nu lo el cargo hècho generalmente, y en primera y segunda instancia, el juez de su oficio le puede y deue repeler, [4756]aunq# es bien que la parte lo pida, y oponga de la nuli dad por la dicha incerti dumbre, porque passan do por ella, seria visto aprouarla, segun Maranta y otros. [4757]Sin que obste a esto, que al cargo ge neral ayan los testigos depuesto en particular, narrando y especificando los negocios hechos y casos ciertos y sucedi dos: porque eldefeto de la generalidad del cargo no se purga con la es pecialidad

de las prouanças, aunque dellas se aya dado traslado al reo. [4758]Pe ro porque las opiniones de los hombres son varias, [4759]no dexe el resid#ciado para mayor satisfacion de los juezes superiores (demas de alegar el dicho defeto [4760]) de hazer prouança delo c# trario, aunque de rigor de derecho no sea menester.

DE LOS CARgos comunes del Corregidor, y su Teniente.

[sect. 141] LOS cargos de malgouierno, comoes de no visitar las carnicerias, de la falta de los mantenimi#-**[813]**tos de la inmundicia # las calles, del no r#dar, y de otras culpas semejantes, deuen ponerse tambien al Teniente, como al Corregidor, y aun casi todo lo que en estos capitulos de residencia, y en toda esta Politica se trata del Corregidor, y se endereça principalmente à su per sona, quadra y compete assi mismo à la de su Teniente: porque como el tribunal y juridicion es vno, [4761]tambien lo es la obligacion del gouierno, aunque sea mayor la culpa en el Corregidor, por ser aquello mas propio de su instituto y ministerio, segun los ca pitulos de Corregidores. [4762]

DE LOS CARgos de omission y negligencia, o de retardada, o denegada justicia.

[sect. 142] PIntauan los Gentiles con dos caras a Iano, [4763](que fue Rey de Italia, y despues le dedicaron templo, comoa Dios) para si nificar el cuydado y diligencia del Rey, y del juez y gouernador, con siderando las cosas passadas, y anteuiendo las futuras, para executar con presteza las presentes: y assi por lo contrario muchos generos de culpas de omission y ne gligencia se imputan a los juezes, que refieren los Doctores, [4764]y aunq# de las leues negligencias, y no dissolutas ni dolosas, se les puede de rigor de derecho hazer cargo, porque el Corregidor està obligado a pro ceder con diligencia cuidadosa, [4765]y podra ser castigado ciuilmente, sino huuiesse dolo: [4766]pero no conuiene ni se pratica, que sobre ellas se haga contra ellos escrupulosa inquisicion, segun que da dicho, [4767]sino quando la negligencia es grande, que se equipara a dolo: [4768] (y delos varios grados # culpas y negligencias, leues, leuissimas, y gran des y dolosas, vease lo q# j#tò Tiberio Deciano) [4769] pues como dixo el adagio Latino, *Algunas vezes se descuydò el buen Homero*: [4770]ni se les deue imputar negligencia, quando la diligencia no auia de ser prouechosa. [4771]Y porque la materia de **[814]** negligencia es muy est#dida, y yo pro meti epilogar lo que toca a la residencia, dire solamente aqui dos articulos, en que mas sobre esto se suele hazer ap# tamiento con tra los juezes, remitiendo los demas a los Doctores que desto tratan, citados en estas glossas, y en especial en la final deste parrafo.

[sect. 144] El primero es de la negligencia que se les imputa en no despachar los pleytos y negocios: sobre lo qual vna ley de Partida [4772]dize estas palabras: *Aca bamiento e fin deuen dar derechamente los juezes a los pleytos que fueren començados delante dellos, lo mas ayna que pudieren, ca segun dixeron los sabios antiguos, ningun pleyto non se puede mucho alongar ante los juzgado res derecheros e acuciosos, &c.* Porque tienen obligacion en las causas ciuiles despues de estar el pleyto concluso, de pron#ciar el auto

interlocutorio dentro de seis dias, y la sentencia difinitiua dentro de vein te, so pena de las costas, y de cincuenta mil marauedis para la Camara, conforme a vna ley Real, [4773]la qual se guarda mal, porque muchos ju ezes atienden mas a despachar negocios de den#ciaciones por su interes, que pleytos ciuiles de entre partes, y assi tienen los negocios mil dias retardados, y los pleyteantes vezinos y forasterosgastados, y sin conseguir su justicia de tenidos: los quales en es te caso, quando el juez està remisso, o timido en sentenciar, suelen ocurrir al Consejo, donde se acostumbra dar carta acordada, para que es tando la causa conclusa para sentencia interlocutoria, la despache d#tro de seis dias, y si para difinitiua, dentro de vein te: y no estando la causa conclusa, llamadas las partes a quien toca, la ha ga c#cluir, y c#cluya, y la sentencie dentro de los dichos terminos, so pena de pagar las costas del pleyto retardado: t# bi# se dà està prouision en la gran Corte de Napoles, [4774]y fue cautela de Cepola. [4775]Y el juez de apelacion remisso en despachar lacausa, està obli gado à pagar à la parte los daños y costas. [4776]

[sect. 145] Pero el cargo de negligencia tiene tres defen sas: vna es, que en las pe nas no se incurre mientras el juez no fuere requerido por la parte, pa ra que sentencie la causa, porque no està obligado a impartir su oficio, sino es pedido, segun la misma ley lo dize: [4777]como tampoco incurren los Regidores **[815]** en la pena de los diez mil marauedis de la ley, [4778] por no sentenciar las causas de apelacion en el termino della, sino son por la parte requeridos, como en su lugar lo discutimos: [4779]y assi es necessario que el juez sea interpelado de las partes, para que pueda ser de neglig#cia culpable c#uenido, si ya la causa no fuesse de algun estr#gero o forastero, o de peregrino, o de tan poca im portancia, que montasse mas el gasto, que el in teresse: o fuesse sobre seruicio, o eleciones de oficios, porque en estas causas y otras semejantes, en que insta el tiem po, obligado està el juez a proceder sumariamente. [4780]

[sect. 146] La segunda defensa seria, si el retardarse el despacho, fuesse por im pedimento de muchas ocupaciones, [4781]lo qual acaece mas comunmente en la Corte y Chancillerias, donde ay mayor frequencia de causas, y quando al Corregidor sobre los negocios ordi narios le sobreuinieron comissiones particulares del Rey, o de los C# sejos, o sucedieron casos criminales, a los qua les, como de mayor peligro, tuuo obligacion de ocurrir primero.

El tercero genero de defensa es lo que la dicha ley de Partida [4782]dize assi: *Pero si les acaecies sen embargos de grande enfermedad, o de romeria, o de alguna mandaderia, que ouiessen de fazer a luenga tierra, o si se acabasse el ti#po de su oficio, o si muriesse ante que librassen los pleytos, q#fues sen começados ante ellos, &c.* Y regularmente por la remission o dilacion en el sentenciar, no si#do grande, no deue ser el juez punido, segun Angelo y otros, [4783]porque as si suele mirarse mejor la justicia, y lo que se di lata, no se quita: pero si# do la negligencia de no torio y claro perjuyzio a la parte, puede ser con denado a la satisfacion dello, [4784]como mas en par ticular diremos en otro capitulo. [4785]

[sect. 147] En el segundo articulo y cargo# negli g#cia, quando el juez generalmente en la aueriguacion, juyzio y castigo de los delitos publicos, huuiesse sido remisso y negligente (porque tan presto ha de llegar a los superiores la noticia del castigo, como del delito [4786])

no **[812]** se desculparia el juez con dezir que no lo supo, ni fue requerido, por que como de su propio oficio y obligacion sea velar y limpiar la Republica de hombres de mal biuir, [4787]està obligado, para expelerlos della, a hazer sobre ello in dagacion, y diligente pesquisa: y si lo dexare de hazer, puede ser priuado de oficio, como adelante diremos, [4788]y mere cera en la residencia [4789] ser punido ciuilmente, y no con prision: y esto es en los delitos en que se puede hazer pesquisa, [4790]porque la negligen cia es lata culpa y dolo, [4791] y aunque sea de omission, se castiga, como si fues se de cometer delito; [4792] porque segun san Gregorio, [4793]no puede escusarse el pastor, si el lobo come las ouejas, y el no lo sabe. Y en el Apocalypsi [4794]dixo Dios al Obispo de Tyatira: Ten go contra ti vn cargo, porque permites a la muger Iezabel, que se dize ser Profeta, y engaña missieruos: y la remissi# y floxedad en el juizio y castigo destos delitos, sepan los juezes que se la imputarà Dios, como aparticipes dellos. [4795]

[sect. 148] Pero en delito particular no podra ser el juez increpado de negligen cia en la aueriguacion y castigo del, sino se le prueua que le constò, o pudo constar por auiso de alguna persona, o por ser notorio, [4796]porq# si se cometio en secreto, disculpado està el juez, pues la inorancia dello no se imputa a ne gligencia: [4797]como quiera que muchas cosas son notorias a vnos, que son incognitas al juez. [4798]

[sect. 149] Mas si el juez por su gran floxedad y negligencia, o con malicia, o por c#t#placion de per sonas no admitio la que **[817]** rella, o denunciacion, o testigos, que la parte presentò, o hizo menos diligencia en la aueriguacion del delito, o impuso menor, o mayor pena de la que merecia, ora sea de oficio, o de pedimiento de parte, haze de pleyto ageno suyo propio (segun adelante diremos) y comete mas culpa, que si denegasse la justicia, y deue ser grauemente punido, y en el interesse para la parte condenado, [4799]demas de que peca mortalmente, [4800]porque ofende a Dios, y a la parte, y como dize vn Decreto, y lo que trae Tiberio Decia no, [4801]es visto el tal juez remisso en la dicha ma nera cometer el aquellos delitos.

[sect. 150] Lo mismo es, quando el juez retardò, o denegò la justicia a la parte, lo qual es gran culpa, y causa de empobrecer los subditos, y dexar la tierra, y por ello se puede querellar del ante el superior: y entonces se dira denegada la justicia, quando auiendola pedido al juez, callasse y no proueyesse cosa alguna, o dissimulasse, o hiziesse que no lo oye, o no qui siesse dar audiencia; sobre lo qual se vea lo que escriuen Baldo, Filipo Franco y otros. [4802]

[sect. 151] Tambien estara disculpado el juez de negligencia, siendo el delinquente persona poderosa, si hiziere aueriguacion del delito, y la embiare al Consejo, con cuya noticia, y ordenacion mejor se proueera de remedio, y el juez cobrara nueuo esfuerço, segun Iustiniano. [4803]Assi mismo es-**[818]**tara disculpado el Corregidor, o ministro, si queriendo prender al delinquente, se le passo a territorio ageno, o se echò a nado al rio, o se encerro en la fortaleza, o se metio en la Yglesia: y en conclusion, si en lo vno y en lo otro hizo su poder, y deuida diligencia, no tiene pena alguna por el mal sucesso, y no esta obligado a hazerla demasiada, aunque sea en las cosas fiscales: [4804] ni correr el Corregidor o Alcalde por su persona tras los delinquentes, ni saltar las paredes en su seguimiento, ni meterse en la question tumultuosa, y de muchas y confusas armas, la qual alguna vez

suelen mouer y excitar, para ofender a rio buelto al ministro de justicia: por lo qual estè aduertido de ocurrir a estos bullicios con bastante gente de su casa, o conuocando quien le acompañe a ello: [4805]y fuera deste peligro obligado està el juez a euitar las questiones, so pena de ser priuado de oficio. [4806] **[sect. 153]** La qual pena tiene por qualquiera otra notable negligencia: [4807]y aun si fuesse con tinua la nota y culpa de lla, perderia el salario: [4808] y no es mucho: pues el Rey negligente puede ser priuado del Reyno; [4809] como lo fue el Empera dor Vencislao del Impe rio, segun adelante diremos. [4810]Y aun tal podria ser yt# notable el descuido y negligencia del juez, **[815]** que mereciesse por ella pena capital, segun Bossio, y Menochio, y Prospero Farinacio: [4811]porque la negligencia en el juez, como queda dicho, es dolo de comission, mas que de omission: y assi no tuuo razon Auiles, [4812]en dezir que el juez por la negligencia sea condenado solamente en el interes. **[sect. 154]** Finalmente de las pr# das y buenas partes que ha de tener el juez, presume la ley todà perfecion y buen oficio, y que no tuuo en quanto procedio, omission, descuydo ni negligencia, y assi quien le increpare, o acusare dellas, ha de prouarlo: **[sect. 155]** [4813]no como en el pastor, y en el carcelero, y en el cambio, y en el depositario, los quales, si en su oficio sucedio mal recado, estan obligados a prouar el a caecimiento, y que ellos en su ministerio tuuieron entero cuidado y diligencia, y de otra suerte no se libraran de la pena, [4814]y el juez que no procuro el oficio, sino que le pro ueyeron en el sin pretenderlo, dize Baldo, [4815] que se excusara y librara de la culpa leuissima. **[sect. 156]** En lo que toca a la negligencia e impericia en no aueriguar el derecho y dotrinas aprouadas, tratamos lo adelante en otro capitulo. [4816]Muchos otros casos en que se imputa culpa, y se pone pena al juez negligente, vea el lector por Amedeo: [4817]y treinta y seis casos notè Ludouico Gomecio; [4818]y hasta docientos y catorze casos notò el mismo, en que daña la negligencia, donde tambien pone los casos en que aprouecha.

De passo es de aduertir, que quando el juez superior, como es el Al calde de Corte de lo ciuil, o de lo criminal, es negligente, o remisso, o doloso en administrar justicia, puede la parte interessada, ya que no por via de apelacion, alomenos por via de recurso, o simple querella, ocurrir al principe, y a su Consejo, sobre el remedio del agrauio. [4819]

[816] DE LA MALA INtencion del que toma la residencia.

[sect. 157] MVchos remedios son menester para atajar la gran persecucion que padecen los buenos juezes, y el mas eficaz seria estoruar la largueza y vexaciones injustas # las residencias, las quales por la mayor parte consisten en la mala intencion de los que las toman. *Buenos homes* (dize vna ley de Partida, [4820]) *que teman a Dios, e de buena fama, deuen ser los Pesqueridores, e deuen querer el pro del pueblo, e non ser vanderos, porque aquellos contra quien ouießen de fazer la pesquisa, pudiessen sospechar contra ellos que la fazian a su daño, &c.* Pero como quiera que la inclinacion de los h#bres es natural para mal, [4821]pareceles a los juezes de residencia, que lo que quitan y detraen del bien, y buen despacho de sus predecessoces, lo ponen y acrecien tan en si: hazense acusadores y juezes, contra lo dispuesto por los Pontifices Inocencio y Alexandro Tercero. [4822] Y

assi es conclusion aueriguada y cierta, que no persiguen ni dañan tan to a los ministros de justicia sus emulos y aduersarios, quanto el mismo juez, con las dilaciones y aplauso que les concede, y con la argucia y afecto con que a los residenciados mo lesta. Y cierto que assi como el hombre de buena intencion es en la tierra Dios a otro hombre para ayudarle; tambien el que la tiene depraua da, es lobo para destruir le. [4823]Y Ciceron dize, [4824] que no ay cosa tan nociua como la justicia c# mala intencion, porque como dixo Iustiniano, [4825] al hombre dado a malicia, es facil hallar qual quier maldad; y segun san Ambrosio, [4826]cruel es y c#pesina toda malicia; y por esso dixo Bartulo, y es de vn decreto, que el noalegò, [4827]que el ministro de justicia ha de terner sana intencion. San Chrisostomo [4828]dize, que es enfermedad muy graue de los Corregidores que acaban los oficios, y lo mismo es de losque suceden en ellos, dessean que su antecessor aya sido y parezca malo, porque al **[817]** Gouernador generoso y magnanimo, o por mejor dezir, ambicioso, despreciador de los hechos agenos, parece le que sus obras resplan deceran mas, sucediendo al que no sea tan bien reputado, [4829]y al vicioso y malo le parece que sus vicios e injusticias se ocultaran, o pareceran menores, sucediendo al iniquo y reprouado mi nistro. Otros inuidiosos, y de animos seruiles, deuiendo antes procurar aprouacion por sus obras propias, que pesarles de la loa de las agenas, dessean ver abatidos a los mas alaba dos y mejores; [4830]contra lo que dixo el Papa Inocencio Tercero al Arçobispo Bisuntino, [4831]que se deleytaua mas con el o lor de la buena opinion de los Obispos sus compañeros, que con la infamia dellos: y no echan de ver los maldicientes y mal hazientes, que oprimiendo a otros, y diziendo mal dellos, no se acrecientan honra, ni autoridad, antes la pierden, y honrando y acrecentando a otros, y obrando bien, la ganan y consiguen. [4832] Muchos juezes de residencia con diabolico intento, vnos con dissimulacion, y otros sin ella, huelgan de que las residencias sean reñidas, y de que aya muchos cargos, capitulos y demandas contra su antecessor y para hazerle culpado, hazen extraordinarias diligencias, dan auisos secretos a sus enemigos, y mucha rienda y tolerancia a sus atreuimientos, y nunca acaban de sustanciar y difinir sus causas, y para justificarse con el pueblo destas obras Satanicas, ay algunos juezes que se muestran rezadores, deuotos, y santos; lo qual, como dixo Ciceron, [4833]la mas capital injusticia es, c# apariencias de bondad hazer obras de iniquidad. Y tal juez huuo, que yo conoci, que en estas ocasiones todas las vezes que auia de hazer algun notable agrauio, se comulgaua en publico. Otro juez dezia, que las residencias eran como regozijos en tiempo de Antruejo y Carnaual, que aunque todos tiran naranjaços, no prenden por ello a ninguno, y que assi no auia que hazer caso de las desembolturas que en ellas suceden; deuiendo por el contrario el valeroso y Christiano Corregidor y juez de residencia, dar a en tender, que el no viene a ser instrumento de venganças de los apassionados, sino a ser censor de las culpas verdaderas de los residenciados, y seuero castigador de los acusadores calumniosos y descomedidos; con lo qualse reportan los desenfrenados emu los, y con termino y respeto deuido se **[818]** pide la justicia, y se cum ple tambien con la residencia, sin dar muestra el juez que la toma, que se huelga de que sea reñida, ni dever poner muchas querellas y deman das.

DE LA AVEriguacion y relacion de lo bien hecho por el Corregidor.

[sect. 158] LA intencion del Rey, que embia a sindicar a su Corregidor, y a sus oficiales, tambien es para q# se pesquise y sepa el bu# proceder dellos, como sus culpas, que se auerigue la lealtad, cuydado, diligencia, y prudencia, con que administraron justicia, y cumplieron los mandatos Reales, y el juez lo auise en la sentencia al Consejo, como que sea explo rador y castigador de sus delitos: y no le embia para que sino ay culpas, se las fabrique, y se las saque precisamente, y las verifique, sino para que sea diligente inquiridor de la verdad, y si huuieren delinquido, los residencie y sin dique: y veo, que ni quando se toma y sentencia la pesquisa secreta, ni despues en la vista della por los superio tes, se aueriguan las cosas honradas y loables que hizo el Corregidor dur#te su oficio, y no hazen dellas relaci# al Consejo al fin de la sentencia de la secreta, refiriendo y epilogando alli lo que es digno de recomendacion, pues la ley y el titulo del Corregimiento ordenan y mandan, que procuren saber assi lo bueno, como lo malo: [4834]lo qual el Obispo Redin, [4835]Alcalde, Oydor, y Consejero muchos años, encarga à los juezes de residencias y visitas, y lo m#dò Iustiniano Emperador, [4836]para que los buenos ministros esperassen acrecentamiento de la Real e Imperial mano.

[sect. 159] Demas que es justo, y en derecho dispuesto, que al que hizo hechos notables, y seruicios al Rey, o à la Republica, dignos de galardon, se le perdonen por ellos algunas culpas y errores. [4837] Del Rey Dario cuenta Herodoto, [4838]q# auiendo mandado crucificar a S#doz, Gouernador de la ciudad de Etolia, porque dio vna sentencia injusta por precio, estando ya colgado en la horca, le hizo libertar y quitar del suplicio, acordandose que en mayores cosas auia à la Republica y a su casa seruido: de lo qual ay muchos exemplos sa grados y profanos, que refieren las historias [4839]: pero oluidase todo esto, y para no hazer mencion, ni dar gracias de las obras excelentes que algunos Corregidores han hecho y hazen, tra# luego lo que dixeron los Fariseos a Iesu Christo: [4840]*No te apedreamos por la buena obra*; y dizen, que de las malas piden y toman cu#-**[819]**ta à los Corregidores; cosa por cierto que desa nîma mucho para no se ñalarse ni mostrarse los Gouernadores enobras y hechos magnificos, a los quales incita y anîma, que han de llegar a la noticia de su Principe, y del Consejo; y esto solo se tiene a las vezes por entera y satisfactoria remuneracion: porque como dixo Homero, y el sabio Rey d# Alonso, [4841]la honra sust# ta las artes, y la virtud: y si el premio dellas se qui ta, quien aura que las siga y abrace? Por lo qual, segun diximos arriba, se auian de escoger para tomar las resid#cias, varones, cuya grande aprouacion, como dixo el Iurisconsulto Aurelio, [4842] fuesse manifiesta, y que tuuiessen experi#cia, y los dos sales que dixo Baldo, [4843] de ciencia y conciencia, y que no fuessen diabolicos, ni mal intencionados.

SI PASSADOS LOS treinta dias de la residencia, se puede hazer pesquisa, y sentenciar la secreta.

[sect. 160] MVchos juezes, ora sea por ma licia, o por ignorancia, o por floxedad, o porque les parece licito, proceden en las residencias passado el termino de los treinta

dias dados por la ley [4844]para ellas, y no solamente no las sentencian dentro dellos, pero examinan testigos, y hazen aueriguaciones, y dan los cargos, y los sentencian muchos dias, y aun (segun yo he visto) meses despues, con que haz# las residencias grandes e infinitas. Y es la duda, si se puede esto hazer, o si se ran nulos los dichos de los testigos, y la pesquisa tomada, y los cargos y sentencia dados passado el dicho termino legal. Y porque este articulo, aunq# està determinado por los Doctores, no està examinado de manera que la opinion comun se pratique inuiolablemente, y se està el negocio en disputa, y sin firme resolucion ni obseru# cia, dire los fundamentos de cada parte, y lo que me pareciere mas juridico, juntando con ello lo que he entendido de algunos señores del Consejo, as sistiendo a la vista de residencias, y de conferencias con ellos en sus casas.

[sect. 161] Lo primero, por la parte afirm atiua, que se puedan tomar testigos, y hazer aueriguaciones en la pesquisa secreta, y darse los cargos, y sentenciarse, passados los treinta dias, [4845]haze, que en la pesquisa secreta se procede por via de inquisicion y visita, para entender el Rey como han procedido el Corregidor y sus oficiales, y los otros de la Re publica, y no se deue limitar, ni coartar el tiempo para saber la verdad sobre ello, como quiera que durante el oficio pudiera hazer la misma indagacion y pesquisa: [4846]y como de derecho en la inquisicion y visita no se guarda la forma de los juyzios ordinarios, y se **[820]** procede sin citar las par tes, y sin contestacion, y sin recibir a prueua ordinaria en lo principal, ni en tachas, y fin ratificar, ni publicar testigos, y sin conclusioni, [4847]y los Consejos y Chancillerias, que son de mayor dignidad, se visitan sin limitacion de tiempo; assi tambien parece q# sin ella ayan de ser visitados los Corregidores.

[sect. 162] Lo Segundo haze por esta parte vna ley del Rey no, [4848]que dexamos citada arriba, donde se man da a los del Consejo, q# aduiertan y aperciban a los juezes de residencia, que no dissimulen ni dexen de hazer las aueriguaciones y diligencias deuidas, so pena que a su costa se embiaran a ha zer y acabar: infiriendo dela dicha ley, que pues passado el termino de los treinta dias, y aun por ventura devn año, o mas, quando se està viendo en el Consejo la resid#cia, sepuede embiar per sona que examine testigos de nueuo, y haga aueriguaciones, o trayga processos (como he visto que se ha hecho en muchas residencias) el termino de los treinta dias no es legal, ni peremptorio, sino prorrogable.

[sect. 163] Lo Tercero, porque teniendo como tiene el Corregidor vn año de termino, y el juez de residencia nouenta dias, se prorroga al escriuano della el termino vna o mas vezes: lo qual parece y se entiende, que es para la secreta; pues para las demandas y capitulos no ha menester termino, porque pueden las partes ponerlas ante otros escriuanos del numero, y las que se pusieren ante el, se las ha de dexar a ellos, como en su mismo titulo se le ordena al escriuano; y assi pare ce, que passados los treinta dias, pued# el juez con el termino que el se tiene, y el escriuano con el que se le prorroga, examinar testigos, y proceder en la dicha residencia.

[sect. 164] Lo Quarto, porque si dos litig#tes hazen prouanças fuera de los terminos legales, ya son vistos conformarse y aprouar el excesso y vicio del termino, y aun de consentimiento dellos podia el juez, segun vna dotrina de Bartulo, [4849] prorrogar el termino legal, pues de c# sentimiento de solo el executante, en cuyo fauor se restringio el termino # los diez dias de la oposicion, huuo qui# dixo, que puede el juez prorrogarle por algunos pocos dias comunes a ambas partes, sin perjuyzio de la via executiua: [4850]y

assi en nuestro proposito, auiendose hecho la pesquisa secreta, y los descargos, passados los treinta dias, fue visto el residenciado aprouar el ex cesso del termino, pues se #scargò en el: y porque muchas cosas prohibe el derecho, que no se hagan, que valen despues de hechas; [4851]y deuiera el resid#-**[821]**ciado apelar y ocurrir al Consejo sobre el agrauio de hazerse contra el pesquisa passado el termino legal, y pues no in fistio en la dicha apelacion, **[sect. 165]** reputa el Consejo (como juez supremo y de verdad, y no sugeto a la orden y figura de los juyzios [4852]) por de menos inconueniente auerse traspassado la forma y el dicho termino, que dexarse de saber la verdad, y castigar lo mal he cho, y es de la potestad suprema, y Regalias, po der ratificar y hazer valido lo que era nulo. [4853]

[sect. 166] Lo Quinto, porque si# do ordinario que el sucessor en el oficio tome residencia a su antecessor, solamente al que la toma, se le assigna termino para la expedici# y despacho della, y no para la juridicion, pues el se la tiene ordinaria, y assi aunque exceda #l termino tomando informacion, y sentenciando fuera del, podra ser castigado por la inobediencia, pero no sera in ualido lo que hiziere. [4854]

[sect. 167] Lo Sexto, porque si # los testigos de la secreta examinados, en los treinta dias, resultan citados testigos para aueriguaciones, los quales se examinan despues #l termino, parece que aque lla dependencia y traua zon haze que los testigos de aueriguaciones examinados #s pues del termino, se entienda y finja estar comprehendidos, afectos y dep# dientes de las informaciones tomadas en el termino legal, como hechas en tiempo habil y legitimo: porque las causas in separables y conexas deuen juzgarse por vua misma regla y naturaleza: [4855]y de derecho quando algun acto hecho en el fin, trae relacion y consequ#cia necessaria del principio, entonces el principio se deue considerar y atender, y no el fin. [4856]

[sect. 168] Lo Septimo, porque de las cuentas de propios y positos, y de penas de Camara, y gastos de justicia, es muy vsado estilo hazerse y darse los cargos al Corregidor y Regidores, passados los treynta dias de la ley. Y de aqui nace la practica del auto que se haze al pie delos cargos de la secreta, en que dize el juez, que protesta ha zerle los demas cargos que resultaren de las cuentas, o de la pesquisa secreta, o en otra qualquier manera, y assi se van dando segundos y terceros, y mas cargos, segun que a la noticia del juez vienen las culpas, y se aueriguan para ello: porque las cuentas susodichas no se pueden tomar, ni los cargos hazerse dellas dentro delos treinta dias de la residencia.

Lo Octauo, porque si por vn año de **[sect. 169]** **[822]** oficio que contiene el titulo de Corregimiento, se manda dar resid#cia por espacio de treinta dias, y la ley Real [4857] quiere que la residencia se dè respectiuamente de lo que durare el oficio, no parece fuera de razon, que auiendo esta do vn Corregidor dos o tres años en el, se mul tipliqu# los treinta dias de cada año, y si estuuo dos años, estè sesenta dias, y si tres, nouenta, y que en todos los dias se puedan hazer informaciones y pesquisa contra los residenciados, pues en mas tiempo mas culpas se presume auer: y assi dize Paris de Puteo, [4858]que ay estatuto en el Estado de Milan, para que auiendo estado el Gouernador mas de vn año en el oficio, sea en arbitrio del juez de residencia, o del Senado, hazer aueriguaciones contra el, passados los quar#ta dias que en aquel Estado se assignan para la resid#cia del oficio de vn año, aunque dize que esto no se pratica bien.

[sect. 170] Pero sin embargo de los dichos fundamentos se deue seguir y guardar in uiolablemente la contraria opinion, que la pesquisa secreta se ha de tomar dentro de los

treinta dias de la ley, y darse los cargos al Corregidor y sus ministros, y aun sentenciarse dentro dellos, y que seran nulos los dichos de los testigos examinados, y aun los cargos y sentencia dados y pronunciada passado el dicho termino, y que deuria ser castigado el juez que de otra mane ra procede: [4859]lo qual se funda por las razones siguientes.

[sect. 171] Lo Primero, porque las leyes Reales nueuas, [4860]queriendo atajar las mo lestias que por la largueza de las residencias sucedian a los Corregidores, y dellas desautoridad en los oficios de justicia, y gran daño a la Republica, y pareciendoles bastante el termino de los treinta dias, que los Atenienses, y los antiguos Romanos en tiempo de Tiberio Cesar (como arriba diximos) assignaron para ellas, y reduziendo lo al primero y antiguo estilo destos Reynos, [4861] y al que en el Reyno de Portugal [4862]se obserua, moderaron y estrecharon el termino de los cincuenta dias, estatuydo por el Emperador Zenon, y derecho del Codigo, [4863]y de las Partidas [4864]para ellas, y y dixeron assi: *Y moderando el termino de la dicha residencia, mandamos que la haga de treinta dias y no mas,* que fue por pa labras limitadas y taxa-**[827]**tiuas, [4865]poner raya y limite a la instancia, pues passò adelante la ley, y dixo, *Y no mas,* y disponer, que en aquel termino se hiziesse informacion contra el Corregidor y sus oficiales, de como auian procedido, y satisfiziessen en el a los agrauios que durante el se les pidiessen, y que despues no pueda el juez hazer con tra ellos pesquisa de oficio, ni admitir querella de parte, como tambien lo da a entender vna ley del Estilo, [4866]que dize assi: *E si demandan a los Alcaldes por otros cosas, que no son criminales, deue cumplir de derecho por si mismo en treinta dias, por ante los Alcaldes de aquel lugar, donde el fuera Alcalde, de todas las querellas que en aquellos treinta dias fueron dadas, o querelladas.* Y quando la ley señala termino al juizio e instancia, no puede el juez que es executor della, alterarle, y assi las prouanças hechas passados los ochenta dias, y y los ciento y veinte del juizio ordinario, [4867]y los diez dias del executitio, [4868]y los cincuenta de las tenutas, [4869]y los treinta de la apelacion a los Ayuntamientos, [4870]y por el consiguiente los treinta dias de la residencia, son de ningun valor y momento, conforme a comunes opiniones, [4871]en especial quando se assigno y estatuyò el termino, no solo a la instancia, como en este caso, segun lo da a entender la dicha ley, pero tambien se assignò al mismo juez, pues por el titulo de su oficio se le da comission especial para tomar la residencia, sin la qual comission no tuuiera jurisdicion para ello; y las palabras del titulo son estas: *La qual dicha residencia mandamos al dicho nuestro Corregid r y asus oficiales que hagan ante vos, segun dicho es, por el termino de treinta dias, segun la dicha ley dispone.* Y no obstaria dezir aqui, que la ley, [4872]en quanto dize, *Treinta dias, y no mas,* se entiende en la assistencia personal del Corregidor, para que no sea obligado a esperar ni residir mas de treinta dias, y que passados aquellos, pueda irse, y dexar vn procurador, con quien se acabe, y que assi aquel termino es limitado y preciso solamente para detener al Corregidor, y no para tomar testigos, y sentenciar, y executar fuera del: porque por otra ley del Rey don Iuan el Primero, [4873] se manda, *Que los juezes ordinarios den fianças de hazer residencia, por si, o por sus personas, treinta dias*; de lo qual se sigue, que el dicho termino no se assignò para denotar la assistencia de la persona solamente, sino para limitar el tiempo de la pesquisa. **[sect. 172]**

Lo Segundo, porque el tomar residencia a los Corregidores y juezes (como ariba diximos) no se puede hazer sin especial comis-**[828]**sion y assignacion de tiempo, la qual es

ordinaria, yse pone en los titulos de Corregimi#tos, contermino de los dichos treinta dias, y no mas, conforme a la ley; segun lo qual mal podr# los que toman las residencias, passar adelante y proceder sin comis sion ni prorrogacion expressa de termino, y assi lo que hizere n, sera nulo, por defeto de juridicion: porque lo permitido hasta vn tiempo, aquel passado, queda prohibido. [4874]

[sect. 173] Lo Tercero, porque pudiendo los residenciados yrse passados los treinta dias sin dexar procurador, mediante la licencia que les da la ley (como atras queda dicho) no queda perso na con quien sustanciar la causa, pues faltando la persona especifica y conocida del reo, claudicaria el juyzio, que no puede formarse sin el. De lo qual se sigue, que auiendo el residen ciado cumplido con la obligacion de la ley en residir los treinta dias, y ydose passados aquellos, no se puede hazer informacion ni cargos, ni juyzio alguno contra el.

[sect. 174] Lo Quarto, porque si en virtud del preg# y proclama de la resid# cia, passados los treinta dias della no se pued# ni deuen admitir contra los residenciados querellas, capitulos ni demandas de partes in teressadas, [4875]con mas razon passado el dicho tetmino, no se podran hazer de oficio informaciones, ni cargos c# tra ellos, pues es mas poderosa y eficaz la accion de la parte, que la pesquisa del juez: [4876]porque muchos delitos sin acusador no se castig# de oficio: [4877]y porque todas las vezes que la ley limita el tiempo para acusar o castigar la falsedad, el juego, la caça y pesca, el adulterio, el estupro, y otros delitos, [4878]por el transcurso y lapso del tal tiempo queda prescripta, no solamente la accion, pero el oficio de la justicia. [4879]Y assi pues contra los residenciados no se admiten las querellas de parte, que es lo mas, ni ellos estan obligados a responder a ellas, tampoco se puede hazer contra ellos pesquisa de oficio, que es lo menos, ni estaran obligados a responder a los cargos passados los dichos treinta dias.

Lo Quinto, porque la indetermi **[sect. 175]** **[829]** nacion è infinidad es reprouada de derecho, y se ha de euitar: [4880]y sino huuiesse de ser preciso y limitado el termino de los treinta dias para la residencia, y se pudiessen despues del examinar testigos, dar se hia ocasion y materia, que la residencia no tuuiesse termino finito, y que pudiesse durar to do el tiempo del corregimiento, y aun mas; porque podrian los aduersarios de la justicia dar orden, que para aueriguaciones se citassen tantos testigos presentes y ausentes en partes distantes, que para examinarlos fuesse necessario vn año, ò mas de termino: lo qual es falso, pues la ley, preuiniendo la malicia, dispuso limitadamente, que el termino de la residencia fuesse de *Treinta dias, y no mas* que es harto suficiente, segun por experiencia sabemos.

[sect. 176] Lo Sexto, porque el Rey hizo con el Corregidor vn casi contrato [4881]de darle el oficio, para que le siruiesse en el, con condicion, que despues de acabado, por espacio de *Treinta dias, y no mas*, como dispone la ley, y se le dize en el titulo del corregimiento, huuiesse de estar en el pueblo, y hazerse pesquisa contra el de lo mal hecho, lleuado y pro cedido en el oficio, y satisfazer dello à los querellosos; porque si dixeran al Corregidor que el termino de hazer pesqui sa è inquisicion de su vida contra el, y de pedirle agrauios, y hazerle cargos, no auia de tener limite de termino cierto, y que podria ser durar seis, y ocho, y mas meses la dicha pesquisa, y sentencia della, es verisimil y c#siderable epiqueya que no aceptára el oficio, por la insufrible p#sion è intolerable carga, que seria darle el ti tulo del corregimiento limitado por vn año, y que la residencia del no tuuiesse fin ni circulo de tiempo: y assi por via de cumplimiento de c# dicion y contrato es forçoso que

no se pueda hazer pesquisa passadoslos treinta dias. Y podra q#xarse el Corregidor c# justicia, que se le haze agrauio en no guardarle la ley, y el titulo del oficio, y la costumbre expressa y tacita c# que suele darse y aceptarse, y en obligarle à lo estraño è insolito; [4882] pues los actos de los ag# tes no deuen obrar mas de lo que fue su intencion, ni ampliarse à lo inopinado, [4883]en que ay desigualdad y agranio, por la desproporcion del daño de la residencia no limitada al prouecho del limitado oficio.

[830] Lo Septimo, porque passados los **[sect. 177]** terminos legales, como es el destos treinta dias de la residencia, y el de los ochenta, y ciento y veinte de las prueuas, y los demas, no solamente no valen el juramento y dichos de los testigos, pero aun de los que huuiessen jurado dentro del termino: porque ya la ley Real [4884] quitò la disputa de los Doctores, sobre si los testigos jurados en termino, podrian declarar fuera del, con las palabras que dixo, *Que el dicho termino sea para pro uar, y auer prouado.* De manera, que dentro del termino se ha de auer prouado, que es auer jurado y declarado los testigos: y aunque la dicha ley da facultad para abreuiar el termino con causa, no le da para alargarle. [4885]La qual no se puede ni deue restringir mas à los terminos de los juyzios ordinarios, que de los sumarios y executiuos: pues siendo, como son, todos legales, y de vna misma consideracion, para prouar y auer prouado, han de ser en derecho de vna misma disposicion: [4886]y assi passados los treinta dias de residencia no deu# recebirse los juramentos, ni dichos de los testigos.

[sect. 178] Lo Octauo, porque en conformidad de que el termino de la residencia no excede ni passa de los treinta dias, se ordena à los Corregidores y juezes de residencia en los titulos de sus oficios, que al pie de cada cargo citen los testigos y escrituras, y las hojas donde estan, para que el residenciado pueda hallarlos con facilidad, y hazer en aquel breue termino sus defensas: aunque tambien esto se haze para facilitar la relacion en el Consejo.

[sect. 179] Lo Noueno, porque entre las consideraciones susodichas es otra, que si los cargos se hiziessen y diessen passado el termino legal, acaeceria (como se ha visto muchas vezes) ponerse capitulos de lo mismo, que despues se hazen cargos: de lo qual se causa vexacion, costas, y confusion: y si los cargos se publican, y preceden à los capitulos, no los pondra el capitulante, ni se querra cansar en duplicarlos.

[sect. 180] Lo Decimo, porque el inquirir y pesquisar culpas, generalmente es odioso, en especial concurriendo la facultad que se dà tambien à los capitulantes de acusar à los ministros de justicia por la vindicta publica, y sacar à plaça lo que el juez no sacò en los cargos, como adelante veremos: y assi el dicho termino, como odioso, se deue restringir, y no ampliarse.

[sect. 181] Lo Onzeno y vltimo, porque por otra ley Real [4887]se manda à los juezes, que luego acabados los dias la de residencia embien la pesquisa secreta al Consejo: por la qual ley se presupone, que dentro de los treinta dias se ha de hazer y sentenciar: y esso quiere dezir la pa-**[831]**labra *Luego*, que regularmente denota celeridad, sin interualo, ni otro acto intermedio: y lo mismo que *in continente.* [4888]Segun lo qual absurdo es dezir, que passados los dichos treinta dias se pueda contra los residenciados hazer informacion y pesquisa, ni mas que embiar la residencia sentenciada al Consejo. Y teniendo ésta opinion se responde à los fundamentos de la contraria en ésta manera.

[sect. 182] LO Primero no obsta dezir, que en la residencia se procede por via extraordinaria y de inquisicion, porque la especialidad de los juyzios sumarios, y de visita,

no se estiende à hazer infinito el termino della, que por las leyes ciuiles, y Reales, en las residencias està limitado, y à tiempo cierto reduzido.

[sect. 183] Lo Segundo no obsta la ley Real, que passado el termino puede el Con sejo embiar à aueriguar lo que omitio el juez de residencia, porque para aueriguacion de la verdad en algun ca so graue, por culpa, ò negligencia, pue de el Principe sin restriccion de tiempo, ni atencion de ley (pues della està dissuelto [4889]) embiar persona que lo verifique: lo qual no es licito al juez inferior, atado à la obseruancia della: y assi la dicha ley, [4890]no està entre los ca pitulos è instruccion de Corregido res y juezes de residencia, sino en el titulo del Consejo del Rey, cuyo poder y aluedrio es supremo, como en otro lugar diximos. [4891]

Lo Tercero no obsta que al escri **[sect. 184]** uano de la residencia se da prorrogacion para la secreta, porque es error manifiesto, entender que la tal prorrogacion sea para hazer informacion en la pesquisa secreta, sino para acabar las cuentas, y tomar la razon de las sentencias que se ouieren dado en la residencia publica, y de las sisas y repartimientos, que por la ley y titulo del oficio se mandan embiar al Consejo, como quiera que el dicho escriuano ha menester la dicha comission y prorrogaciones, porque no puede hazer autos donde ay numero de escriuanos. [4892]

[sect. 185] Lo Quarto no obsta dezir, que por auer el residenciado hecho sus descargos fuera del termino, aprouò los cargos; porque si por redimir su vexacion y detenimiento en esperar (en pueblo quiça muy distante) declaracion del Consejo, sobre si vale, ò no, lo hecho y procedido passados los treinta dias, o por ventura porque no parezca que por aquel camino preten de obuiar el examen y juyzio de sus excessos debaxo de apelacion y protestacion de la nulidad, haze sus descargos, no por esso pierde su derecho, pues lo que el juez hizo resistiendolo la ley, y contradiziendolo la parte, no es visto aprouarlo la parte, por hazer autos siendo debaxo de pro testacion, contradicion, y apelacion. Y el dicho fundamento contrario **[832]** procederia, quando ambas partes litigantes, ex pressa, o tacitamente consintiessen en el excesso del termino: y aun siendo como es termino legal concedido à la instancia, y en fauor pu blico, ni la ratihabicion y consentimiento delas partes, ni la aprouacion del juez haria valido lo actuado y procedido despues del: [4893]quanto mas si debaxo de reclamacion y de otros remedios el reo hiziesse sus defensas fuera de termino para en caso y euento que el juez admi tiesse las prouanças con trarias, y las diesse por hechas en tiempo legitimo: lo qual salua y assegura la protestacion: [4894] y lo que se dixo alli de poderse prorrogar el termino de los diez dias de la oposicion, seria do trina singular, sino fuesse dudosa, como en otro lugar diremos. [4895]

[sect. 186] Lo Quinto no obsta dezir que al Corregidor para tomar residencia no se dio jurisdicion, sino termino, porque lo contrario mostramos arriba, que sin especial comission no se puede tomar residencia: y assi auiendo se le dado jurisdicion y termino, no vale lo hecho fuera del: como quiera que por las leyes ay titulo de juezes de residencia, que son especiales para tomarlas.

[sect. 187] Lo Sexto no obsta, que las aueriguaciones hechas passado el termino, nacen de los dichos de los testigos exa minados en el, y que como de cosa c# nexa y consequente se ha de considerar el principio, porque aquello no procede, quando lo connexo y dependiente se hizo en diuerso y prohibido tiempo, o en perjuyzio de tercero, [4896]como en este caso,

que resiste la ley à la pesquisa hecha passado el termino: y assi no vale [4897]en perjuyzio del residenciado.

[sect. 188] Lo Septimo no obsta, que se dan cargos de cuentas passados los treinta dias: porque tampoco deuen darse fuera del termino, y en aquello milita diuersa razon, como quiera que comunmente nacen y se fundan, no de pesquisa, sino de las mismas cuentas, hechas y tomadas en tiempo legitimo.

[sect. 189] Lo Octauo no obsta, que al respeto de lo que subio el oficio, ha de subir y crecer el termino de la residencia del, porque ya la ley [4898]presupuso que el Corregidor estaria dos años en el oficio: y con todo esso no le obligò à mas de à los dichos treinta dias de residencia, porque no es mas de vn oficio, aunque prorrogado: y segun Baldo, [4899] sujeto à vna sola cuenta y residencia: y lo que dixo Puteo que se orde naua en Italia en c#tra-**[829]**rio desto dize, que no se obserua ni pratica: y assi tengo por resolucion comun, que es nula è in ualida la informacion y pesquisa secreta que se haze, y los cargos que se dan à los residenciados passados los treinta dias de la ley, [4900]y aun segun la opinion de muchos, [4901]la qual pratican los buenos y expeditos juezes, soy de parecer en punto de derecho, q# la sentencia de la secreta se ha de pronunciar dentro de los dichos treinta dias.

DE LA SVSpension y priuaci# de Oficios contra los residenciados.

POr vna ley Real [4902] **[sect. 190]** se dispone, que si por la pesquisa se creta pareciere culpado alguno de los Regidores, Fieles, Sesmeros, procuradores, Escriuanos, y otros Oficiales de C# cejo, que el juez de residencia los suspenda, y los oya y sent#cie, y embie relacion dello al C# sejo; la qual ley no se pratica en quanto à suspen der à los dichos ministros durante el tiempo que se haze la pesquisa, como de derecho se dis pone, para que con mas libertad se puedan examinar los testigos contra ellos, y no los amenazen, ni con dadiuas los corrompan, [4903]sino que el Regidor, y el Escriua no hazen sus regimientos y autos, y cada qual de los demas Oficiales exercen sus oficios, por que la suspension dellos causaria, que tambien la huuiesse en el despacho de losnegocios, y gouierno de la Republica, [4904]si ya # particular no pareciessen algunos tan culpados, òpor caso notorio, [4905] o fuessen tan poderosos, o tan negociadores y ri xosos, que conuiniesse, c# stando desto, suspender los de los oficios dur#te la pesquisa: y lo mismo de los que traen varas de justicia, comoson Alcaldes de la Herman dad, y los ordinarios de las villas eximidas, que tienen que dar residencias de otros oficios, como en su capitulo lo dezimos: y à los porteros de la Audiencia, por **[830]** que no rezelen los testigos de testificar contra ellos: y assi vi que procedio el Licenciado de la Mota, primer visitador de escriuanos, que fue à Medina del Campo el año de sesenta, el qual començada la pesquisa secreta, los encarcelò ca si à todos, y à penas auia con quien la justicia despachasse è hiziesse audiencia, y padecieron muy grandes vexaciones de larga prision, y perdi da de hazi#da. Y en qu#to à los Alcaldes ordina rios añales, se da prouision en el Consejo, para que no se les quiten las varas durante el año de su juzgado. Tambien se pratica por la dicha consideracion en las visitas de las Audiencias y Ch#cillerias Reales, mandar

los Visitadores que algun Oydor, o Alcalde sospechoso de las dichas causas, se salga del pueblo y comarca tantas leguas, y no assista en el durante la visita. Y en las visitas de los gouiernos de Indias lo he visto praticar algunas vezes, por el mucho poder y mano de los visitados: y à vno se le siguio la muerte dello, porque era viejo, y le sacaron muchas le guas de donde auia gouernado.

[sect. 191] Pero es de ver si los dichos oficiales suspendidos de los oficios por el juez de residencia durante la lite, assi antes de sentencia, como despues, durante la apelacion, podran vsarlos. Y digo, q# en lo que toca antes de sentencia, durante la dicha pesquisa, ha de tener efeto la dicha suspension en los dichos casos, segun Nicolao Boerio, y otros: [4906] pero despues de dada sentencia de suspension o priuacion contra el juez, Regidor, o escriuano, o otro ministro publico, la pratica del Consejo es, que se da prouision Real, para que las justicias no les consientan exercer los dichos oficios, hasta que sus residencias sean vistas y determinadas. Azeuedo, glossador de la dicha ley Real, [4907]tiene, que en este caso el susp#dido de oficio, pue de vsarle pendiente la apelacion, contra la opinion de Auendaño: [4908]porque dize Azeuedo que la dicha ley Real so lamente comete al juez de residencia que pueda suspender los culpados durante la pesquisa por auto interlocuto rio, hasta la sentencia difinitiua; pero que no se induze ni dispone por la di cha ley, que los suspendidos por la dicha sentencia difinitiua, si apelaren, q#d# y esten interdicidos del exercicio de los oficios hasta que la causa se determine, ni que carezcan del vniuersal remedio de la apelacion que suspende el efeto de la sentencia, para que no se innoue pendiente aquella; [4909]porq# conforme à derecho, el susp#dido, o priuado de algun oficio, o dignidad, apelando queda ileso, y en la misma honra y dignidad, segun la comun opinion. [4910]

[831] **[sect. 192]** Sin emb argo del dicho apuntamiento me parece que la pratica del Consejo se puede f#dar por la dicha ley Real, porque no dize, que para hazer la pesquisa suspenda el juez à los que toma residencia, proueyendo a que la pesquisa se haga con mas libertad, y sin opression de los te stigos, como en otros ca sos se dispone por derecho, quando vn oficial es acusado; sino dize, que si por la pesquisa que sobre ello hiziere, pareciere al guno culpante, le susp# da de oficio: y assi pues en virtud de la sumaria informaci# quiso la ley que se procediesse à la execucion de la suspension, pospuesta la citacion, y la apelacion, coli gese, que quiso por mas fuerte razon que se exe cutasse la susp#si# mas justificada por la sentencia difinitiua, vistos los descargos, y la indagacion y examen del negocio, como quiera que el abuso destos oficios publicos es tan pernicioso à la Republica, que es medicinal la susp#si#: y assi como por ésta razon no puede ser proueydo a otro oficio el Corregidor y ministro de justicia, sin que se vea su residencia, y se determine si es digno, o capaz, [4911]aunque no estè suspendido, por la misma razon el oficial publico que lo estuuiere, o priuado por sent#cia de visita, o residencia, ha de estar va cante è interdicido del oficio, hasta q# su causa por los superiores se difina y acabe, como tambien en otro caso por ley del Reyno [4912]està dispuesto que no vse del oficio el suspendido del: y à esta opinion, aunque dudosamente, parece que se inclinò Auiles, [4913]glossando el dicho capitulo de residencia, donde refiere aquella dotrina vulgar, que qualquiera suspendido de oficio, no puede ser promouido à nueua dignidad y h# ra, ni aun el acusado de culpa graue, hasta que sea determinada su causa. [4914]

[sect. 193] La dicha opinion, que la apelacion no suspenda el efeto de la sentencia de priuacion, o suspension, solamente se entiende en la sentencia dada en residencia ò visita, y no si fuera della el juez ordinario, ò delegado, priuare, o suspendiere al juez, o Regidor, o otro ministro publico por algun delito, a#que toque al oficio, aora sea de pedimiento de parte, o de oficio, porque en tal caso la apelacion suspende el efeto de la sentencia: y assi vi que se praticò en el Consejo, y se denegò la dicha prouision (que solia ser ordinaria) el año de ochenta y ocho, contra vn Regidor de Guadalajara, suspendido de oficio por vn juez de comission, contra el qual Regidor se pretendia que no vsasse el oficio durante el plei to: y segun esto se en tiende vn consejo de Bertrando, [4915]y lo que es criue Auendaño, [4916]y la opinion que arriba referimos.

[832] **[sect. 194]** En vn caso particular fuera de residencia se ha de executar la sentencia de suspension, o de priuacion, sin embargo de apelacion, y es, quando por la transgressi# de la prematica de los positos [4917]fuerealguno priuado, o suspen dido de oficio; porque dispone y dize por estas palabras, *que las justicias sean obligadas à luego executar en ellos las dichas penas, so pena que pagaran los daños è interes ses.* Y assi es, que en los casos de la dicha prematica, pueden y deuen los juezes ordinarios conocer fuera de resid# cia de los tales negocios, pues se les pone la dicha pena. Y aun por otro ca pitulo della [4918]se les aduierte, que sus residencias no seran vistas, sino traxeren testimonio de auer executado las penas en la dicha prematica contenidas.

[sect. 195] Suele dudarse en esta materia, si el susp#dido de oficio por diuersos cargos, o capitulosen di uersos tiempos, en vn cargo por seis meses, y en otro por vn año, corri#do el tiempo de vna sus pension, correra juntamente el de las otras, y cumplira con todas. En lo qual, si en el destierro puesto por muchos cargos, o culpas, si se c#plira con solo vn tiempo, resoluieron Bartulo, y otros, [4919]que no, sino que las suspensiones y destierros, han de ser suces siuas y continuadas vna en pos de otra: y assi se pratica en el Consejo.

[sect. 196] Muchos casos de priuacion y suspension de oficio ponen las leyes ciuiles y Reales, y los Doctores, que por ser tantos, que fuera prolixidad ex pressarlos, me remito à ellos: [4920]entre los quales es vno, si el juez procede maliciosamente: [4921]y otro, si es muycruel, [4922]en especial para cometer barateria: [4923]y si es incorregible, [4924]y si es muy ne gligente, [4925]y si es inobediente à los mandami#tos Reales, [4926]y si es vil y abiecta persona, [4927]y sino euita las questiones y p# dencias, [4928]y por los cohechos, hurtos, y baraterias, y floxedad, que por las leyestienen pena de priuacion de oficio, bi# puede el Corregidor y oficial publico antes de la residencia ser amouido y quitado del dur#te el tiempo de su admini straci#: [4929]y no es mucho que por las graues culpas **[837]** sea depuesto y quitado el Corregidor y juez de su oficio, pues el Emperador Vencislao, por su demasiada floxedad y descuydo, vicios, y rega los, y codicia, fue depuesto del Imperio por los Principes y estados de Alemania en Francfordia, con voluntad del P#tifice Bonifacio IX. [4930]

[sect. 197] El juez, o ministro, vna vez priuado de oficio, no deue ser mas admitido à el, ni a otro de aquel genero y ministe rio, segun Iuan de Platea, y otros Doctores: [4931] de tal manera que ni lo puede pedir, ni concedido de propio motu del Principe, aceptar, [4932]sino

fuesse concedido y habilitado de cierta ciencia; porque el que vna vez se huuo mal enel oficio, tiene la presuncion con tra si que hara lo mismo en lo de adelante.

[sect. 198] Por lo que queda dicho tienen obligacion los juezes, assi ordinarios, como delegados, y tambien los superiores, de no precipitarse à priuar, ò à suspender de oficio à nadie sin mucha justificacion: porque de mas de causar infamia [4933] y daños à las partes, hazen injusticia en ello; por que ninguno puede ser priuado de su oficio sino es enlos casos expressados en derecho: [4934]aun que los superiores no guardan ésta puntualidad, porque suspenden con gran facilidad fuera de los casos de las leyes: y aunque el que delinq# en el oficio, deue con mucha razon ser priuado de la honra, y padecer graue castigo, como dize vna ley Teodosiana: [4935]pe ro deue se tener consideracion, si la culpa se puede corregir con me **[838]** diana pena, como en otro capitulo diximos, [4936] porque es cosa inhuma na, como dize Osorio, [4937] quitar la esperança al q# leuem#te excedio, pues no ay ninguno tan perfeto, que alguna vez no cayga en error: y tambien es contra la grandeza Real, priuar facilmente y quitar las honras y dignidades concedidas: mayormente en los oficios de assiento, q# c#cedidos sin limitaci# de tiempo, sino à beneplacito del Principe, se reput# por perpetuos: [4938] y assi conuiene distinguir, si la culpa procede de cohecho, y de malas manos, è iniquidad: lo qual merece graue castigo, porque el que es tocado de mala codicia, tarde se emienda: pero si por impericia ò descuydo errò, no es razon quitarle por ello la hon ra, ni priuarle, o suspenderle del oficio. Y aun en estoscasos se deue tener c#sideraci#, si la tal persona que merece ser priuada, o susp#dida, ha he cho algunas cosas loables, o seruicios à la Republica, o al Principe: por lo qual muchas ve zes se le deue moderar la pena, segun lo disponen las leyes, y los auto res: [4939]aunque desto no veo que se t#ga mucha consideracion por algu nos juezes, que traen por bordon dezir, No te apedreamos por la buena obra: lo qual ni es de alabar, ni de imitar.

DE LA PREsuncion de las leyes por los juezes, y si contra ellos se requieren mayores, o menores prouanças.

[sect. 199] COmo los Gouernadores [4940]que h# de juzgar y dar buen exemplo, han de ser varones temerosos de Dios, amadores de verdad, enemigos de auaricia, sabios, de buen linage, y letrados, seg# mostramos en los primeros capitulos deste tratado, con razon presumen las leyes que son personas consumadas y de perfecion, y que hazen el deuer: y assi dixo Platon, [4941]Quien se hallarà tan cabal y perfeto, **[839]** que pueda corregir a vn Corregidor: por lo qual tanto estan de su parte, y en su fauor, que no presumen que el juez comete dolo, ni culpa, ni neglig#cia, ni que lleua cosa indeuida, ni haze cosa ilicita, sino que en todo procede con zelo de justicia, y guarda el juramento que hizo de administrarla, [4942]como executor que es de la ley, y obseruante della, y de su forma, ora proceda de oficio representando la parte, segun Baldo, [4943]ora juzgue segun la ley, ora por su aluedrio, [4944]y ora sea juez ordinario, ora delegado: [4945]y aunque el juez fuesse vn iniquo ri baldo, y aunque los casos sean de calidad, en q# se pueda presumir culpa de otras personas, no se deue presumir del juez, y quando sea forçoso presumirla, ha de ser menor, [4946]como quie ra que el derecho llama al juez, buen varon, y ju sticia animada:

[4947]y tien# las leyes del tanta confiança, de que procede en todo con zelo de justicia, que le dan muy largas ri#das y arbitrio, en especial para las causas criminales. [4948]Y deste gran credito, confiança, y presuncion que del juez se tiene en las cosas de su oficio, es regla y con clusion assentada en derecho. [4949]

[sect. 200] Pues si de qualquiera persona particular presume la ley que es bueno, [4950]y del juez presume que es bonissimo por las dichas calidades de que #ue ser adornado, y por su parte ayuda y fauorece la presuncion legal mas fuerte y geminadamente, y resiste à la pre suncion c#traria; **[sect. 201]** mucha razon es, que los te stigos que huuieren de hazer fê contra el, sean mayores de toda excepcion, y las prouanças mas claras y euidentes, [4951] y no priuilegiadas, ni el **[840]** juramento *in litem*, de la parte, [4952]como se permite contra otros, saluo si huuiesse huido de la residencia, que en tal caso esto y otras leues prou# ças bastarian, como arriba diximos: [4953]pues regularmente, como dize la ley de la Partida, [4954]*Derecha cosa es, que pleito que es mouido contra la fama sea prouado y aueriguado por prueuas claras como la luz, en que no venga duda alguna.*

[sect. 203] Demas de la dicha ra zon para que contra el juez ayan de ser las prouanças manifiestas, haze vna dorrina de s#to To mas: [4955]lo qual tambien sintio el Papa Alex#dro III. [4956]y el Rey don Alon so el Sabio en sus leyes de Partida, [4957]donde dixeron, *Que los omes que oficio tienen, maguer fagan derecho, non puede ser que non ganen mal querientes.* Y por esso no se deue dar credito à los testigos c# tra ellos, sino fueren muchos, porque prenden, castigan, increpan, y reprimen a los subditos. [4958] Y a este proposito haze lo que refiere Amiano Marcelino, [4959]que estando en audiencia publica Numerio, Corregidor de Narbona, ante el Em perador Iuliano, respondiendo y refutando las c#trarias calumnias, di xo el Orador Delfidio q# le acusaua: Florentissimo Cesar, quien jamas serà culpado, si el negar le aprouecha? A lo qual respondio el Emperador y Iurisconsulto Iuliano con su presta y grande eloquencia: Y quien jamas podra ser innocente, si la acusacion bastasse?

[sect. 204] La dicha conclusion de que se presume por los juezes, y que son me nester contra ellos pro-**[841]**uanças concluyentes y mayores, tiene algunas limitaciones. Y la Prime ra es, quando el juez huyesse dela residencia, que entonces, como arriba diximos, con sola la fuga, y el juramento de la parte, es auido por confiesso.

[sect. 205] Lo Segundo se limita en los casos donde ay claridad y certeza de culpa; porque segun Bal do, [4960]la necessidad del oficio escusa de la presunta calumnia, pero no de la expressa culpa: y assi solamente en caso dudoso se escusa el juez de dolo y culpa, por la presuncion legal que està en su fauor, como diremos adelante en este capitulo numero. 217.

[sect. 206] Lo Tercero se limita, quando el juezno guar dò el orden y forma deuida en proceder; porque entonces no se presume en su fauor, sino contra el, como en otra parte diximos. [4961]

[sect. 207] Lo Quarto se limita en las Baraterias, y en lo que llama el derecho Con cussion, que son las extorsiones, opressiones y estratagemas para sacar dineros: y assimismo en las fuerças, y en otros delitos ocultos, [4962]como lo son los que cometen los juezes comunmente, y segun dizen las leyes Reales, [4963]*muy escondidamente,* y diremos luego

de los cohechos: y assi escriu# los Doctores, [4964]q# contra los juezes se presume terror y culpa por la autoridad y poder de su jurisdicion: [4965]y porque saben y hazen muchas cosas malas, extorsiones, disfauor à los pobres, parcialidad con los ricos, opressiones, y otras culpas mas que otros hombres; y en especial quando el juez es docto, y haze algo contra conciencia, se presume que lo haze con dolo y malicia, y por esso se vsa menos rigor con el inorante que con el sabio: [4966]porque de aquel, por la rudeza y calidad de su ingenio, mas se presume error que malicia: y si la culpa no fuesse graue, **[842]** se escusaria, porque el error pequeño no daña: [4967]pero destotro, cuyo ingenio es malicioso, y de calidad venenosa, mas se presume mali cia que error, y del tal Consejero, o Assessor, se deue tener recato, y del juez sospecha; porque mas puede dañar el sabio infiel, que el insipi# te, [4968]y mas el que su ma licia colorea y palia con sagazidad. [4969]

[sect. 208] Lo Quinto se limita, quando el juez es de ma la fama, que ya entonces perdio el dicho fauor y priuilegio, y bastan contra el menores prouanças, [4970]porque la tal presuncion le agraua, y el que vna vez pro cedio injustamente, se presume que querra de fender su hecho por el camino que pudiere, se gun Innoeencio, y otros. [4971]Y por esso dixo el Sabio, [4972]que es mejor la buena fama, que las muchas riquezas.

Lo Sexto se limita en **[sect. 209]** los cohechos, enlos qua les, como diremos en particular en el parrafo siguiente, bastan testigos singulares, y otras prouanças irregulares y menores, en odio de la corrupcion del juez.

[sect. 210] Lo Septimo se limita en los oficiales que compran los oficios, y por dadiuas y negociaciones torpes asciend# à ellos; de los quales se presume que cometer# todos los delitos y agrauios contra la Republi ca, porque el que da di nero por el oficio, se pre sume que tiene animo de adquirir hazienda indeuidamente, y de hazer qualesquier males por este fin: y assi se pre sume contra ellos: [4973]à los quales reprehende grauemente Paris de Puteo. [4974]

[sect. 211] Lo Octauo se limita quanto a proueer à los negocios y casos futuros; porque la ley para **[843]** euitar y proueer que no delinquan, presume c# tra ellos que tendran ma las manos, y fauoreceran à los poderosos: y assi lodeterminan las Leyes Imperiales. [4975]

[sect. 212] Lo Noueno se limita, quando el juez haze alguna cosa por respeto de algun hombre poderoso, [4976]que entonces siempre se presume contra el.

[sect. 213] Lo Decimo se limita, quando el juez haze alguna cosa fuera de lo que toca y pertenece à su oficio, que entonces no està la presuncion por el, y es reputado por priuada persona. [4977]

[sect. 214] Lo Onzeno se limita, quando el juez haze, o prouee alguna cosa desu sada è in solita, que entonces no se presume por el, ora lo prouea de oficio, o de pedimiento de parte, segun Baldo, Craueta, y otros. [4978]

[sect. 215] Lo Doceno se limita, qu# do el juez procedio aceleradamente, y sin estar bien informado del negocio, que tam poco en este caso se presume por el, segun Baldo, y otros. [4979]

[sect. 216] Lo Trezeno se limita en el juez no Letrado, ò en los idiotas, qua les son los juezes pedaneos è in orantes del de recho; contra los quales se presume, segun Baldo, Hipolito, y otros. [4980]

[sect. 217] Lo Catorzeno se limita, quando contra el juez constasse, que auia procedido injustamente, por alguna mas fuerte o poderosa presuncion que la legal, que tie ne en su fauor, que ent#ces no presume la ley en su fauor, segun Alciato, el qual entiende assi la dotrina de Hostiense, y de Innocencio. [4981]

[sect. 218] Lo Quinzeno se limita en los Corregidores, o juezes seueros, y de terrible aspecto y c# dicion, que suelen poner miedo y terror à los subditos; porque a#que el que està en la carcel no se dize padecer miedo respeto del juez, [4982]el qual à los delinquen tes se ha de mostrar terrible: pero lo contra-**[844]**rio se presume de los rigidos y exorbitantes juezes, segun Iuan Andres, Baldo, y otros. [4983] En lo que toca à la presuncion por los autos y sentencias del juez, tratamoslo en el capitulo tercero deste libro.

[sect. 219] Lo dicho en este articulo cerca de las prouanças que son necessarias para condenar à los residenciados, he visto praticarlo y distinguir lo en el Consejo algunas vezes, desta manera, q# para sentenciar los cargos de la pesquisa secreta, basten prouanças irregulares y menores que las ordinarias, por ser juyzio de visita è inquisicion, [4984]y ser los juezes los Señores del Consejo, q# juzgan como el Rey, la verdad sabida, y por pre sunciones y conjeturas, segun lo dispuesto por leyes Reales, [4985]y lo que atriba diximos: pero en los Capitulos, querellas, y demandas publicas q# se ponen en residencia, en que se procede por via ordinaria, se an necessarias euidentes prouanças y c#cluyentes, seg# que en los otros casos y juyzios ordinarios.

DE LA PROVANça para cohechos y baraterias.

FVe tan odioso à los Romanos el corromperse la justicia por dinero, que como en otro capitulo di ximos, [4986]se esmeraron mucho en vn ti# po en la pureza y fê della, para no recebir dadiuas: y assi contra los juezes, ma gistrados y personas publicas, que se cohechassen, constituyeron vn Pretor, q# especial y priuatiuamente conociesse destos delitos, y los castigasse: y éste Pre tor no era de los Peregrinos, segun afirmò Manucio, [4987]por autoridad de Asco nio, sino vno de los ocho Pretores de la ciudad, c#stituydos para los delitos publicos, segun Ciceron, [4988]como aduierte Tiberio Deciano: [4989]a#que algunas vezes se pedian juezes particulares en el Senado para esto, y se dauan, seg# Floro, Liuio, y otros: [4990]y de la detestacion y torpeza deste delito, demas de lo que en su lugar queda dicho, se podra ver lo que juntò Pedro Cedreno. [4991]

[sect. 220] Aunque segun el derecho ciuil los cohechos y baraterias de los juezes se deuian prouar c# cluyentemente y por euidentes prouanças, segun Baldo, Gramatico, Deciano, y otros, [4992]a causa de la presuncion legal que tienen en su fauor, segun queda dicho: y as si antiguamente por la ley Seruilia, como refie-**[845]**r# Valerio Maximo, Brisonio, y otros, [4993]en prouança de cohechos se pre sentauan ciento y veinte testigos. Pero porque segun vna ley de la Partida, [4994]*Los yerros que fazen los juezes, son fechos muy escondidamente, y no podrian ser prouados, &c.* Y otra ley mas nueua, [4995] hablando de los cohechos, dize, *Ellos lo recib# lo mas secretamente que pueden, y esto seria graue de prouar, &c*: dezimos q# en los cohechos ay dos generos de prouanças: vna es irregular con tres testigos singulares, como luego veremos: y otra es regular, como en los otros delitos de

dos testigos contestes de vista en hecho ageno, [4996]a# que sean infieles, o menos idoneos, segun resueluen Paris de Puteo, y otros, [4997]en este caso, por odio del delito; pero Tomas Gramatico [4998] prueua que han de ser testigos legitimos mayores de toda excepcion, o vn testigo con otra semiplena prouança, ò c# fession de parte. [4999]Y a# mas se podria intentar, segun vna dotrina de Speculador, y otros, [5000]q# por lo menos sean necessarios tres testigos contestes para prouar el cohecho; porque tantos son necessarios, quando se ha de prouar algo contra la presunci# del derecho: como quiera que el juez la tiene en su fauor, de que procede recta y limpiamente, como atras queda dicho. Pero sin embargo bastaran dos testigos; pues segun derecho diuino y humano, qualquier causa, por ardua y graue que sea, se puede juzgar por el dicho de dos testigos. [5001]

Y es de saber, si se pro uara vn cohecho bastan tem#te por tres testigos singulares de vista de he cho ageno desta manera: si el vno dixesse que vio dar diez ducados a vn juez de cohecho, y otro que levio dar seis, y otro que le vio dar quatro, y concluyessen todos en que se los dio vna misma per sona en vn mismo tiempo, o en difer# tes: y parece que deuria ser ésta bast#te prouança, pues la ley [5002]permite que lo sea, quando deponen tres testigos singulares de hecho propio, que es mas fuerte caso, por la torpeza de cohechar al juez: y en fin contestan en las personas, tiempo, y lugar, y en la menor suma: y a mi me parece prouança concluyente, aunque la ley dize que **[846]** valgan tres testigos singulares, que dier# dones al juez, y que deponen de su he cho propio: por do se da à entender q# habla en tres cohechos, y que los testigos sean los mismos que los dieron, para que siendo singulares, hagan fê, y pueda el juez ser condenado en todos tres cohechos; pero la dicha ley no quita ni excluye las otras formas y generos de prouanças legales y regulares: y assi no discrepando en mas que la c#tidad, valdran sus dichos en la menor suma: lo qual no procederia, si la dadiua fuesse, no dinero, sino otra cosa, y di firiessen los testigos, y vno dixesse que era vna pieça de plata, otro de raso, o de otra especie, o discrepassen en las personas, o en el lugar, yo no les daria credito.

[sect. 222] Tambien he visto du dar, si para prouar los cohechos, se pueden j# tar los dichos de varios testigos, en esta manera. Si vn testigo vio entrar à vn litig#te al aposento del juez con vna pieça de plata, y que salio sin ella: y otro testigo dixesse que auia visto aquella misma pieça de plata, sobre la mesa del Corregidor luego in continenti que el da dor salio de estar con el: o si vn testigo dixesse q# le dio cierto dinero de cohecho, y otro que lo auia oydo contar desde fuera del aposento: o si vnos testigos singulares deponen de dadiuas mi nimas, o de cosas de comer: y otro testigo dize que el le dio algun cohecho gr#de: en lo qual me parece que se pued# juntar las dichas prou# ças semiplenas, si son bastantes para hazer vna entera prouança, c#for me à lo que resoluio Tomas Gramatico, y otros. [5003]

Otra manera de prouança de cohechos ay, que es irregular, y à falta de la primera, es a saber, por tres [5004]testigos singulares, que depongan cada qual de su propio he cho y cohecho que aya dado al juez, y que sean de buena fama, y con sus dichos concurran otras presunciones, como dis pone la dicha ley Real, y lo tratan los Doctores: [5005] y esto se vsa tambien en el Reyno de Napoles: [5006] y por ser éste delito en el oficio y ministerio de la justicia grauissimo y torpissimo, permitio el derecho Real en la prueua del dos especialidades: vna, que al que corrompio y cohechò al juez, se le perdonassen

las penas en que incurrio: [5007] **[847]** y la otra, que se le diesse credito a su dicho singular [5008]en su torpeza y delito, [5009]que aun podria mos dezir que son tres especialidades, pues el testigo criminoso es de menos credito y fê. [5010]Y por ser ésta materia tan propia de la pesquisa secreta, dire en este lugar algunas c#clusiones della, que tambien seruir# para el capitulo siguien te.

[sect. 224] La Primera es, que necessariamente ha de constar por escrito de la buena fama de los testigos singulares, que deponen de los cohechos dados à juezes; [5011]porque todas lasvezes que la ley requiere, y pone por calidad el abono del testigo, se deue articular y prouar, y de otra manera no haze fê, como t#bien en otros casos lo dispuso el derecho, y lo traen los Doctores: [5012]y esto procede con mucha mas razon, segun Mateo de Aflictis, [5013]en este caso, por ser la prouança irregular y anomala: y no se porque razon se pratica esto tan mal, que jamas veo que lo aduier tan los residenciados, ni lo echen menos los juezes.

[sect. 225] Este abono de los testigos singulares no es ne cessario en la prouança de derechos demasiados contra escriuanos y otros residenciados: en lo qual no puso la ley ésta calidad, [5014]por tener por ventura menos con cepto y presuncion dellos que de los juezes: a los quales llamò *Buenos varones.* [5015]

[sect. 226] La segunda conclusion es, que la dicha ley que habla de la prouança de los cohechos con tra los juezes, se puede obseruar y praticar con tra los Regidores y otros Oficiales del Ayuntamiento, y contra alguaziles, escriuanos, guardas de montes, y de heredades, [5016]y de aduanas, y de puertos: y contra los dezmeros, y recaudadores, y fieles cogedo-**[848]**res, y contra los Veedores de oficios y Alarifes, y contra otros Oficiales publicos y jurados: [5017]y contra los estudiantes, y otros que dan sus votos para catredas, y otras cosas publicas: y c# esto se conforman los estatutos que yo he visto de la vniuersidad de Salam#ca: y de derecho comun pone Tiberio Deciano [5018]otros casos y personas, contra qui# ha lugar la ley Iulia de los cohechos, que los prohibe y castiga. Y a#que Olano solamente restringio ésta ley à los juezes ordinarios: [5019]pero deuio de ser por lo que dixo, q# no se entendia con los superiores.

Y es de aduertir aqui, que ésta prouança irregular de testigos singulares sobre cohechos, so lamente procede c#tra el Corregidor, y los Oficiales publicos aqui dichos, y contra otros que tienen publica administracion; pero no procede sobre dadiuas, ò dineros dados à la muger, hijo, ò pariente del Corregidor, para que mediante la tal prouança irregular pueda ser con denado el Corregidor, porque serian dos especialidades, vna estar el obligado por el delito ageno que inorò, y otra condenarle por prouança irregular, ampliando la ley especial y penal, contra las reglas del derecho. [5020]

[sect. 227] La Tercera conclusi# es, que la dicha ley, en quanto trata de la prouança irregular de testigos singulares, solamen te proceda y se entienda en dadiuas, mediante las quales, corrompido el juez, o el oficial, aya hecho injusticia: lo qual propiamente se lla ma cohecho, y en Latin *corruptela,* ò *repetundæ*: [5021] porque esto es atrocissimo y capital delito, y digno de la dicha especialidad, **[sect. 228]** y no procede la dicha ley en baraterias, que aunque com#m#te los Doctores [5022]c# funden estos vocablos y terminos, y nunca aca ban de distinguir entre cohecho y barateria, y los juzgan por sinonomos

y vna misma cosa, no lo son sino difer#tes en nombres, y en efetos; [5023] **[849]** porque cohecho propiamente es vna venta de la justicia, recibiendo alguna cosa por hazer mas o menos contra justicia: [5024] y assi Parladoro, [5025]por ciertos lugares de Cice ron, y otros, puso la deriuacion y etimologia de cohecho de la palabra Latina *coemptio*, que sinifica compra en mala parte, como seria por absoluer al culpado, o por condenar al innoc# te, o por aplicar la hazienda à quien no le per tenece, o por quitarla à su dueño, o por prender ò soltar alguno sin causa: y assi en otros muchos casos: pero Barateria es baratar la justicia, que es lo mismo que los antiguos Iurisconsultos interpretaron, que era comutar la justicia, recibiendo interes por hazer, o dexar de hazer al go indeuidamente, aun que sin corromper la ju sticia, como por dar el juez sentencia justa, ò despachar presto el negocio, o por dar las varas de Tenientes, ò Alguaziles, ò otros oficios por precio: [5026]y tambien se comete haziendo auenencias, o c#ciertos antes de sentencia, sobre las penas en que el juez tiene parte, o si lleuasse derechos antes de sentencia, [5027]o si recibio el juez obligacion de indemnidad, y mediante ella dio alguna sent#cia injusta: y aun si moderasse la pena de prematica sin causa, a fin de que el condenado c#sintiesse la sent#cia, y le pagasse su parte, [5028]ò si comprasse barato de los subditos, o les v#diesse caro alguna cosa, ora sean litigantes, ò no, como en otro lugar diximos: que todos estos exemplos y otros muchos que son baraterias, no caen en la definicion y efetos de los cohechos: de la qual palabra vsò la dicha ley Real, [5029]q# trata de la #u# ça dellos; porque aunque la Barateria tiene mucha concernen cia y parentesco con el cohecho, lleuando el juez interes se por lo que ha de ser gracioso, y es gran torpeza y fealdad, y se equi para la Barateria, toman dola por cohecho, a la causa capital y de lesa Magestad, [5030]y es delito de falsedad, y se equipa ra tambien al assassinio, [5031]y à la simonia, [5032]vendi#do **[850]** la justicia, que es cosa santa, y las Leyes sacratissimas: y por derecho antiguo, si tanta malicia se ha llaua en vn juez baratador, se daua penade açotes. [5033]

[sect. 229] Pero no es tanta la feal dad y torpeza de la Barateria, como la del cohecho; el qual es corromper, adulterar, y torzer por precio cosa tan santa como la Iusticia, para que baste en las Baraterias prouança ilegitima è irregular, y que se vse del rigor de testigos singulares, como en los co hechos: y sintiendo esto la dicha ley Real dispuso, que al testigo del cohecho se le perdonasse la pena que por derecho merecia, por auer dadiuado al juez, la qual se impone, quando le corrompio con dadiuas, para que hiziesse injusti cia, [5034]y no quando se las dio por lo justo y fatible; pues en este caso puede repetirlas; [5035]porque el juez no le dio nada en recompensa, pues hizo aquello que deuia hazer, pero el cohechador no puede repetir, porque ya el juez le vendio la justicia, y le dio recompen sa por el precio, como en otra parte diximos: [5036] y assi parece que la especialidad de la dicha ley, para que los cohechos se prueuen con testigos singulares, no se deue estender à Baraterias. [5037]

[sect. 230] Sin embargo de lo su sodicho soy de c#traria opinion, que sea bastan te la prouança hecha c# tres testigos singulares para condenar, assi en Baraterias, como en cohechos: y lo mis mo en lo que toca à derechos demasiados, porque la ley [5038]que prohibe el recebir los juezes, no excepta si es por causa justa, ò no: y en fin como todo lo que reciben es muy secretamente, y se presume contra ellos miedo y concus sion, y

que todos los temen por su gr# poder, [5039]permite se la dicha prouança irregular en los dichos casos, y en derechos demasiados: [5040]pero la pena de las Baraterias y derechos demasiados, no serà la de los cohechos, sino del qua trotanto, o setenas, o en otra forma, se gun que por las leyes està dispuesto: [5041] y assi se pratica, aunque Iosefo Mascardo, [5042]quanto à la pena dixo que se requeria plena prouança; pero que pa ra la restitucion de lo mal lleuado, bastauan conjeturas.

[sect. 231] La Quarta conclusion es, que la dicha ley no se deue praticar en las visitas, que por mandado de su Magestad se hazen de los Consejos, Chancillerias, Colegios, Vniuersidades, Monesterios, y de otras administraciones, **[851]** en las quales los visitados no deuen ser condenados por testigos singulares en las penas de cohechos, como quiera q# en las tales visitas, no dandose traflado de los nombres de los testigos, no se pueden tachar ni conuencer de insufici#tes, [5043]contra lo dispuesto por la dicha ley, que requiere precisamente abono de sus per sonas; por lo qual serà ne cessario que la prouança de cohechos contra ellos sea regular por testigos contestes, o por confession, o por dos semiplenas prouanças, como arriba queda dicho, segun que en los otros delitos es permitido; porque si se ha de juzgar por la dicha ley, ha de ser con las calidades y requisitos della: la qual por estar puesta en el titulo de los Corregidores, en cuyas residencias està dado orden y forma, no comprehendera à los Oydores y Consejeros, y otros visitados por inquisicion y pesqui sa secreta; contra los quales si se permi tiesse lo contrario, se darian tres especialidades en vn caso: vna, admitirse testigos criminosos: otra, singulares: y la tercera, denegarse la defensa y las tachas dellos. Y assi entiendo, que en las dichas visitas solo sirue la dicha prou# ça de testigos singulares por indicios y presunciones para informar el animo de los superiores: los quales, como arriba diximos, juzgan la verdad sabida, y por argum#tos y conjeturas: y despues desto escrito hallè que Olano [5044]tuuo ésta opinion, aunque la razon que da, que es dezir, que los juezes superiores son mas rectos, no concluye; pues ha auido y puede auer muchos que no lo sean, sino mas tocados de la execrable hambre del oro.

Si se puede tomar la confession al juez sobre el cohecho à falta de prouança, diximoslo arriba en este capitulo. [5045] Lo restante del odio y torpeza de recebir dine ros, ò dones, los Corregidores y ministros de justicia, tambien queda dicho en lo de atras. [5046]

Y lo que toca à si vale por testigo en materia de cohechos el tercero que interuino en que se diessen al juez, o el mismo q#los dio, tratamoslo en el capitulo siguiente. [5047] Y si el Corregidor, ò ministro publico, que entrò pobre en el oficio, y se enri quecio en breue, se presume que fue del oficio, o por otras vias, diximoslo en otro capitulo. [5048]

DE LA PROVANça de parcialidad.

[sect. 232] VNa de las culpas mas graues q# se pueden cargar à los juezes en residencia, es la parcialidad, por que es torcer la justicia por fauor, ò amistad: y porque muchos yerran en entender qual es propiamente parcialidad, y como se deue prouar para condenar por ella, digo, que parcial es pro piamente el Corregidor, o juez, o ministro de justicia, que por amistad, o respeto de alguna persona poderosa, y a# que no lo sea, haze injusticia, o contra **[852]** lo que deue à la obligacion de su oficio, en especial quando los actos y

frequ#cia de hazer injusticia, por ruego o res peto de las tales personas, fuessen muchos, y huuiesse nota dello en el pueblo, no embargante que tambien seria parcialidad, aunque el acto y ocasion fuesse vna no mas: pero no se dirà par cial el Corregidor, ò oficial, que tiene amistad con algunos caualleros o personas de la ciudad, y se passea y c#uer sa mas con ellos que con otros, si ya por intercession o causa dellos no huuiesse hecho agrauio, o cosa indeuida: y los actos, y casos sucedidos, y agrauios hechos por este respeto y par cialidad (para que se pueda castigar por tal) han se de prouar y verificar indiuidu almente, como el dolo, y el miedo, y la colusion, segun lo siente la ley Real, y resuelue Auendaño, [5049]y lo tratamos mas latamente en otro capitulo. [5050]

SI SE PRATICA LA pena de Setenas contra juezes.

[sect. 233] POrque veo vsar diuersamente à juezes de Residencia de la pena de Setenas contra los Resid#ciados, dire sobre ello vna palabra. La pena de Setenas se impone à los juezes por las leyes destos Reynos [5051]en estos casos. Por lleuar la pena del omezillo indeuidamente, ò salarios, ò derechos demasiados, ò parte de las penas de ca mara, ò de las rentas Reales, o repartimiento de cosas de comer, ò de otras à costa del pueblo, ò por hazer auenencias, ò conciertos antes de sentenciar, ò sobre Setenas, antes ò despues de sentencia, ò por executar primero contra los amancebados la pena del marco, que la del destierro. Y aunque esta pena de Setenas es legal, y expressa y puesta para infamia del reo, pa ra extirpar eon el terror dello culpas tan frequ# tes, y tan feas, y que segun Auendaño, y muchos otros, [5052]el juez de resid# cia la deue imponer por palabras expressas de Setenas, sin paliarla, por ser infamia y pena que qui so imponer la ley, como en el que se retrata y desdize, que ha de dezir expressamente que mintio, segun la ley de Partida, Gregorio Lopez, y otros: [5053]pero como quieta que contra los juezes ésta pena de Setenas no ha sido vniuersalmente vsada, ni las di chas leyes recebidas ni praticadas, assi por los juezes inferiores, como por los supremos del C#sejo: y la pena de Setenas està derogada por otra ley Real, [5054]y que las penas se deuen proporcionar à los delitos, y q# es muy graue cosa, si el juez excedio en lleuar **[853]** vn real, que le condenen en pena tan infame por interes tan pequeño, no pondria culpa al juez, que sin dezir Setenas, condenasse al Resid#ciado en la quantia dellas: y si fuessen muy graues las culpas, le condenasse tambien en otra buena pena pecuniaria, con que quedasse castigado, y no con la infamia y sonido de Setenas enuilecido, que lo tengo por peor que suspension de oficio. Despues desto escrito he visto que los Señores del Consejo en las sentencias de vna visita han impuesto claram#te penas de Setenas por cosas mal lleuadas: las quales oy se executan.

[sect. 235] En caso que se haga c#denacion de Setenas, es de aduertir, que se c# puta en ellas la cantidad principal, que en Latin se llama *simplum*: demanera que si vn juez lleuò vn Real de derechos de masiados, siendo conde nado en Setenas, ha de boluer aquel, y otros seis Reales mas, segun resuelue Auiles. [5055]

DE LA RECVSACION del juez de Residencia.

ANtes que tratemos del orden de sentenciar la pesquisa Secreta, es de ver si el Corregidor, o juez de Residencia, podra ser recusado para la determinacion della, y con quien se ha de acompañar. Y quanto à lo primero digo, que puede ser recusado, segun Paris de Puteo: [5056]pero es de aduertir, que no **[sect. 236]** puede acompañarse con los Regidores (los quales por la generalidad de la ley Real que habla de las recusaciones, [5057]y por vengarse si pudiessen del Corregidor, y de sus Oficiales, suelen procurar lo) porque pues ellos tambien dan residencia, no pueden ser juezes en ella, porq# entre iguales no puede auer superioridad: [5058]y tienen ellos causa propia semejante [5059]en que son residenciados, como son los cargos del gouierno, y de todo lo que toca al regimiento y cuentas de propios y posito. Y en caso de la dicha recusacion, acompañe se el Corregidor, o juez de Residencia, c# Letrado que no sea del pueblo; porque regularmente tendra dep#den cia con los Residenciados, ò con los que le siguen, y busquele (si fuere possible) que aya sido juez, y que sea docto, y bien intencionado, y sin sospecha: y discordando en sus sentencias, no deue el juez executar ninguna, porque la sentencia contraria no es sentencia: [5060]y si quisiere executar alguna, ha de ser la mas piadosa, [5061] y de tres mil marauedis abaxo: y en los casos en que se permite, executar sin embargo de apelacion.
[854] Algunas vezes he visto, que auiendo alguno de los Capitul#tes, o delos Resid#ciados, recusado al juez de Residencia, si ocurre al Consejo, y pide que se le nombre y dè ac#pañado, con quien determine la Residencia, o Ca pitulos, proueerlo y señalarsele el Consejo, ora embi#do vn Letrado de la Corte, ora algun juez comarcano à costa del que recusa, como tambien suelen señalarle à Pesquisidoresrecusados en negocios muy graues. [5062]
[sect. 237] Lo dicho en la recusacion, procede t#bien en la apelacion de dem#das, o qualquier otro articulo de Residencia, aunque sea de menor quantia, que no se apelarà para el Regimiento, sino para el Consejo. [5063]

DE LA REMISSION de la Secreta à la publica.

[sect. 238] POrq# regularmente de qualquier culpa que el juez comete, nacen dos acciones: vna, que compete à la Republica, y otra à la parte, [5064]es de aduertir, q# en la sentencia de la pesquisa Secreta, aunque sobre lo contenido en algun cargo se aya puesto Capitulo, o Demanda al Residenciado, no dexe el juez de Residencia de sentenciar el cargo en lo que toca à la culpa por la vindicta publica: y t#bien quanto al interesse de la parte, aunque no aya litigado: y esto es especial en esta pesquisa y Residencia, segun Innocencio, y otros, [5065]siendo como es ordinario y regular, que por la inquisi ci# y pesquisa no se pro cede al interesse y derecho particular: [5066]y esto es, porque el Principe, que es el sindicador y juez dela Residencia, no sea visto menospreciar el interes se de los subditos: lo qual #cede en caso que alli se hu uier# deduzido las def# sas del reo, o estuuiere fe necido el juyzio publico de la dem#da: lo qual podria el juez acumular con la Secreta, y senten ciarlo junto, porque no parezca que el juez se olui da del remedio de los subditos; pues aunque sea procedi#do por pesquisa, deue representar à la parte interessada; pero cess#do esto, deue remitir à la demanda publica lo tocante

al interesse de la parte: y assi se ha de entender vna ley del **[855]** Reyno, [5067]que dize estas palabras: *Mandamos que de aqui adelante los juezes de Residencia sentencien los cargos de la Secreta, aunque sobre alguno dellos se aya puesto demanda publica:* con lo qual cessa el consejo y cautela que el Doctor Auiles [5068] daua al Residenciado para euitar la c# denacion del cargo que se hiziesse, po ner demanda, o Capitulo por algun ami go sobre lo mismo.

[sect. 239] Deste lugar es resoluer vna cosa, en que he visto topar muchas vezes, y es, si para esforçar las prouanças de la Secreta, y los cargos della, ayudaran las prouanças hechas en los Capitulos: y por el contrario las prouanças hechas en la Secreta, no estando reproduzidas en la publica, ni ratificados los testigos con parte, aprouecharan, o dañaran. En lo qual digo, que si quando se dieron los cargos de la Secreta, estauan examinados los testigos de la publica, y dado traslado dellos al Residenciado, para poderse descargar, que le dañaran, por ser como es, y se reputa casi vn mismo juyzio, y entre vnas mismas personas, y ante vn mismo juez, y se vee y consulta en el Consejo juntam ente, aunque en qu#to à otras cosas aya diferencia entre la pesqu isa Secreta y la Residencia publi ca: y porque tambien el oficio del Capitulante es ayudar al juez de Residen cia en la pesquisa Secreta, supliendo lo que al juez le faltò de inquirir y aueri guar. En quanto à lo segundo, si las pro uanças de la Secreta no reproduzidas en la publica, dañaràn, o aprouecharan, digo que si, en quanto al descargo del Residenciado, pero no quanto al derecho del Capitul#te, pues el no se quiso ayudar dellas, ni quanto a el se legitimaron los testigos por las preg#tas ge nerales, si eran enemigos, o padecian otras tachas, para cuya prouança se auia de dar lugar al Residenciado.

DE LA REMISSION de las sentencias al C#sejo.

[sect. 240] EL Remitir al Consejo las sent#cias de los cargos està muy prohibido à los juezes de Resid#cia por ley: [5069]y por el titulo del Oficio, que dize estas palabras: *Y sent#ciad los dichos cargos, haziendo sobre ello justicia, conforme à las leyes destos nuestros Reynos que sobre ello disponen, condenando, o absoluiendo, y no remitiendo la determinacion dello à los del nue stro Consejo, ni las sentencias de los Capitulos, ni las de las demandas publicas, saluo en lo que tocare al interes de la parte, so pena de diez mil mar auedis para la nuestra Camara: en los quales desde agoraos auemos por condenado por cada vno de los dichos cargos que aßi remitieredes.* Pero muchos juezes, por no enojar à los poderosos que siguen las Residencias, o à los Residenciados, à quien dessean fauorecer, o por negligencia suya de no in quirir bien los he chos, y resoluer los derechos, remiten al Consejo la determinacion de los cargos: en lo qual hazen muchos daños, porque ocupan al Consejo en la reuista dellos; pues como diximos arriba, en las **[856]** Residencias ha de auer dos sentencias, vna del juez inferior, y otra del Conse jo, y no sentenciando el inferior, ha de auer dos inst#cias y sentencias del C# sejo: [5070]y de la dicha reuista se sigue al re sid#ciado gran dilacion para hazerla ver y determinar, y gastos, y la paga de los derechos del Relator otra vez, a#que no son mas dela mitad: en lo qual todo deuria ser condenado, y pagarselo el q# tomò la Residencia, pues quebrant#do la ley, y su comission, le causò los dichos daños è inc#uenientes: [5071]y assi lo he visto reprehender en el Consejo à juezes de Residencia, y a otros Comissarios.

[sect. 241] Solo quando fuesse tal el caso que la culpa del Corregidor, ò de sus Oficiales mereciesse muerte, o perdimiento de miembro (porque como arriba diximos, esto al Rey pertenece, y no à otro juzgarlo, segun las leyes Reales [5072]) podria el juez de Residencia remitir al Consejo la determinacion dello: y esso quiso dezir otra ley Real, [5073]hablando destas remissiones, en estas palabras: *Y en lo queno pudiere determinar, lo remita al nuestro Consejo con la mayor informacion q# pudiere auer*: y el dezir, *que remita lo que no pudiere determinar,* es solo en los dichos casos en que no tiene poder, jurisdicion, ni comission contra el Corregidor, y no de otra manera, ni en otro caso.

[sect. 242] Algunos acostumbran, quando el negocio tiene alguna dificultad por el he cho, y por el derecho, que haze la determinacion dudosa, [5074]aunq# no sea en los dichos casos, remitirlo al Consejo, o quando la pena es arbitraria: [5075]pero aduiertan los juezes en caso que hagan estas remissiones (que como digo, no las pueden, ni deuen hazer) que declaren por culpado al reo, si lo estuuiere; por que esto solo basta para que aquello sea sentencia, y se escuse la reuista, y la dicha pena de remitir: y no digan que reseruan o remiten al Consejo la mas ò menos pena, ò que el Consejo pueda imponerla, segun le pareciere; porque aunque es verdad que la ley Real dize, [5076]*Que en caso que el juez de Residencia hiziere condenacion de qualquier pena, toda via ha de quedar reseruado à los del Consejo para que ellos la den mayor, o menor, sivieren que se deue dar:* està mal entendida en el dicho sentido por algunos juezes, y por el Doctor Paz: [5077]por que la dicha ley quiso #zir que el Consejo podra crecer ò moderar la pena, pero no que el juez se lo remita, para que pueda darla mayor, o menor; pues el Consejo se tiene el poder para ello: y no dixo la ley, *Dexe reseruada à los del nuestro Consejo,* sino *quede reseruada*: y assi deue el juez de resid# cia sentenciar, absolui# do, ò condenando, sin re mitir nada al Consejo, sino es en los dichos casos en que no tiene jurisdicion; porque aunque la dicha ley permite se remita al Consejo lo arbitrario dudoso, se entien de auiendo sent#ciado quanto à la satisfacion de la parte.

[857] SI LLEVARA EL juez parte de la pena legal en Residencia.

[sect. 243] ALgunas vezes salen cargos y condenaciones en la pesquisa secreta contra Regidores por la mala administraci# de los po sitos, o por auer tenido parte en los abastos, y contra otros Resid#ciados por otrasculpas, por las quales se imponen pe nas pecuniarias, en que las leyes aplican parte al juez que lo sentenciare: y suele dudarse, si el Corregidor, o juez de Resid# cia que la toma, podra lleuar las partes destas penas. En lo qual se deue distinguir: o toma la Residencia el Corregidor que sucede en el oficio, o juez de comission embiado a ello. Si la toma el Corregidor, puede comoordinario [5078]lleuar su parte de las tales penas, y no ay derecho que se la quite; porque aunque es ver dad que la forma del processo y juyzio de Residencia no es ordinaria, sino de inquisicion y pesquisa, en la qual no se toma confession, ni se dà el termino ordinario, ni ay publicaci# de testigos, como atras queda dicho; pero esto no haze que la jurisdicion sea delegada, por ser el processo sumario, como lo son otras causas; porque el sucessor en el oficio sin nueua comission podia tomar la residencia de rigor de derecho, como

tambien auemos dicho: [5079]y la q# se le dio para ello, es incitatiua, que no altera la jurisdicion ordinaria; [5080]pero a#que fuera el juez de Residencia Delega do, y procediera como tal, no lleu#do particular salario por ello, puede lleuar y le pertenecen todos los derechos y emolum#tos pertenecientes à los juezes ordinarios, y assi està dispuesto por leyes del Reyno: [5081]y en este caso deue aplicar à la Camara la parte del den#cia dor, conforme à la ley, [5082]procediendo de oficio, porque algunas vezes suelen denunciar de las dichas culpas, de que (como queda dicho) se hazen pesquisa y cargos, y sino es que la denunciacion se haga antes que el juez de Residencia examine testigos sobre aquello, no lleuara parte el denunciador: y guarde se el juez de dar auiso al alguazil, para que denuncie de aquellas culpas que se han manifestado en la pesquisa secreta, porque hara mal en reuelarlo, y en defraudar à la Camara de aquella parte del denunciador, y aun el juez serà calum niado de auer dado la dicha noticia, y con dificultad se compurgarà de la sospecha dello. Pero si tomáre la residencia juez de Comission salariado, no puede lleuar parte de las penas legales en que condenare à los Residenciados, pues lleuando salario, le està prohibido lleuar las, [5083]y ha de aplicar en tal caso la parte del juez, y denunciador, à la Camara.

[858] DE LA EXECVCION de las condenaciones de tres mil marauedis abaxo.

MVy introduzida està en las re **[sect. 244]** sid#cias vna cosa que ha abierto puerta à molestias y gran daño de los residenciados, que es executarse contra ellos indistintamente qualesquier condenaciones de tres mil marauedis abaxo; con lo qual toman inc#tiuo y ocasion mil gentes para poner demandas de quanto el Corregidor sentenciò durante su oficio, à ventura de lo que se le antojare al juez de Residencia, y con esperança de la dicha execucion dello, y siendo muchas las c#denaciones menudas exequibles, haze se vna tala, que desmalla al condenado: y éste daño se funda en el entendimiento de vna ley Real, [5084]y de la carta acordada, que llaman de las Baraterias, que disponen sobre esto.
[sect. 245] Quanto à lo Primero el capitulo diez, que los Reyes Catolicos don Fernando y doña Isabel hizie ron para los juezes de Residencia, sobre el qual escriuio el Doctor Auiles, [5085]està alterado y añadido en la nueua Recopilacion; [5086]porque aquel capitulo de zia estas palabras: *Otrosi haga executar las sentencias que diere contra el Aßistente, o Gouernador, o Corregidor, y sus Oficiales, y que restituyan y paguen qualquier quantia, seyendo la condenacion de tres mil marauedis, y dende ayuso, aunque el condenado apele:* y la ley nueua [5087]tras la palabra, *O dende ayuso*, añade, *aunque la condenacion no sea de cohecho ni baraterias:* y assi conforme à la dicha ley antigua daua se la carta acordada, que Auiles refiere, para que de toda condenacion de tres mil marauedis abaxo se otorgasse la apelacion, no siendo de cohechos, o baraterias, o cosas mal lleuadas; porque las que fuessen destos generos, aui#se de executar, y de tres mil marauedis arriba depositarse: pero aora, assi en el titulo del Corregimiento, como en la carta acorda da, que se despacha para que se otorguen las apelaciones, se acreci#ta mas rigor, y las palabras del titulo dizen assi: *Y las condenaciones que hizieredes contra el dicho Corregidor, y sus Oficiales, y las dichas personas, aßien las sentencias de los cargos, como en las*

demandas publicas, y Capitulos en que los condenaredes à que den, y paguen, y que restituy# alguna cosa, siendo de tres mil ma rauedis abaxo, executadlas luego, aunque no sean de cohechos, ni Baraterias, ni cosas mal lleuadas, sin embargo de apelacion alguna: en la qual reseruad su derecho à saluo al apel#te, para que despues la pueda proseguir.

CARTA ACORDAda de las Baraterias.

[sect. 246] LA Prouision ordinaria y carta acordada con que suelen apercebirse los resid#ciados para q# les otorguen las apelaciones, dize assi:

*Don Felipe &c. A vos el que es o fuere nuestro Corregidor, o juez de Residencia de tal par te, sabed, que por parte de fulano nuestro Corregidor se nos hizo relacion, diziendo, que el se rezelaua que auiades de mandar executar, o executauades contra el y sus fiadores todas las condenaciones de tres mil marauedis abaxo, que le auiades hecho y haziades en la Re-***[859]***sidencia que le tomauades del dicho oficio, aunque no fuessen de cohechos, ni Baraterias, ni de cosas mal lleuadas, sin embargo de su apelacion, pidiendonos le mandassemos dar nuestra carta y prouision Real, para que no siendo las condenaciones que le fueren, o han sido hechas de las dichas culpas, no las execu teis, aunque sean de tres mil mar auedis abaxo, ni las mandeis depositar, &c. è nos tuuimoslo por bien: por la qual vos mandamos, que las condenaciones que huuieredes hecho è hizieredes en la dicha residencia contra el dicho fulano y sus oficiales, hagais que las que fueren de tres mil marauedis y den de abaxo, de qualquier causa que sean, las pagu#luego, y las que fueren de tres mil marauedis arriba, siendo de cohechos, o Baraterias, y cosas mal lleuadas, que las depositen, sin embargo de qualquiera apelacion que dellas interpongan, conforme à las leyes de nuestros Reynos que sobre esto dispouen. Y esto hecho, podra seguir su apelacion, si segun y como viere q# le conuiene: y las demas condenaciones que huuieredes hecho y fizieredes en la dicha Residencia contra el susodicho y sus oficiales, en lo que toca à los pleitos que le han sido ò fue ren mouidos sobre sentencias y m#damientos que dieron en las causas que ante ellos pendie ron entre partes, ò de oficio, dur ante el tiempo de su oficio, diziendo auer mal sentenciado, o que fizieron de pleito ageno suyo propio, si el dicho fulano y sus oficiales apelaren, o huuieren apelado de las dichas condenaciones, otorgadles aßi mismo la apelacion, siendo de los dichos tres mil mar auedis arriba, para que la puedan proseguir ante quien y con derecho deuan: y sobreseed la execucion dur ante la litispendencia de los tales pleitos. Y si contra el tenor y forma de lo susodicho huuieredes hecho alguna execucion, o execuciones contra el dicho Corregidor, y sus oficiales, y fiadores, les hagais restituir lo que les huuieredes executando, dando primeramente fianças legas, llanas y abonadas en la dicha quantia, q# pagaran lo que contra ellos fuere juzgado y sentenciado. Y no fagades ende al, &c.*

[sect. 247] Atento lo suso dicho casi todos los juezes de Residencia pratican executar todas las condenaciones de tres mil marauedis abaxo, de qualquier genero y calidad que sean, assi de los cargos de la pesquisa secreta, como de los Capitulos y demandas publicas, mouidos por las palabras indefinitas vniuersales de la dicha ley, y titulo, y carta acor dada, letura ordinaria delos escritores, que sin distincion alguna passan con ella, resoluiendo que se deuen executar todas ellas, en quanto se dize, *Que las condenaciones que fueren de*

tres mil marauedis, y den de abaxo, de qualquier causa que sean, las paguen luego. Pero discurramos vn poco, inuestigando la razon y ent#dimi#to desto, y digo assi, que pues la defensa y remedio de la apelacion no les està denegada de derecho à los residenciados, [5088]se deue c# forme à esto entender la dicha ley Real, que la apelacion se les otorgue en todos los casos en q# expressam#te no les fue re denegada, y se entienda estar denegada en las condenaciones de cohechos, Baraterias, y cosas mal lleuadas, siendo de tres mil marauedis, o dende abaxo: y tambi# en todas las c#denacio-**[860]**nes de la dicha quantia, y menos, en que de derecho el juez hizo de pleito ageno suyo propio: y en quanto dize, *Que se executen las condenaciones de tres mil marauedis, y d# de abaxo, aunque no sean de cohechos ò Baraterias:* y la Carta acordada, que dize; *De qualquier causa que sean,* se enti#da de las habiles y dignas de execucion: y aquella palabra *qualquier,* se restrinja à lo que huuiere lugarde derecho, como quando dixo la ley, *Qualquier tenga libre voluntad para testar, ò para acusar:* que se entiende de quien no le fuere prohibido, y fuere habil para ello: [5089]y las dichas palabras se verfiquen tambien en cosas mal lleuadas: [5090]y en aquellas en q# el juez con dolo ò lata culpa hizo de pleito age no suyo propio: y es har to rigor, que estas c#denaciones se executen sin embargo de apelacion; pues podria auer razones en fauor del resid#ciado: mayormente que està dispuesto en derecho, y huuo quien dixes se, que solamente los juezes auian de ser sindicados de los hurtos, viol#cias y Baraterias (como atras queda dicho en este capitulo, [5091]) y no delas sentencias que sin dolo pronunciaron justamente a su parecer: y que assi c#uiene que se obserue por buen gouierno.

Preg#to yo agora, del pleito ciuil entre partes que el juez s#t#ciò, aui#do visto y examinado bien el processo, y en lo que toca al derecho seguido la decision de la ley, o la comun opinion, o la dotrina de autores graues, o la costumbre recebida, sin im putarsele parcialidad, cohecho, fuerça, ni otra culpa, sino procedido justificadamente en quanto el alcançò, que razon ay para condenarle, [5092]ni executarle en tres, ni en dos mil marauedis, ni en vna blanca, por el daño, o costas de la parte? ò porque ha de preualecer ni tenerse por mas acertado el juyzio del que toma la residencia, que el del juez que criò el negocio y dio la sentencia? pues como dize el Iurisconsulto Vlpiano, [5093]Muchas vezes el juez superior la sentencia justa reforma en peor, y el juyzio de los hombres algunas vezes se engaña. [5094]Y por ésta consideracion en tiempo del Emperador Iustiniano dizen algunos, [5095]que el Obispo era ac#pañado del juez de Residencia para to marla. Y porque se ha de executar la condenaci# contra el Corregidor, por no auerse c#formado con la mayor parte **[861]** del Ayuntamiento, o por no auer cum. plido vna prouision Real, o no auerse acompañado siendo recusado, o por auer librado algunos marauedis de gastos de justicia: y assi en otros casos en que el juez vsò del arbitrio que el derecho le permite, sin que primero los superiores vean y examinen las razones y causas que tuuo para ello, porque si al juez en quanto prouee y sentencia por ley, ò por dotrina, ò por razon y epiqueya, le ha de ser tan nociuo su oficio, que porque al juyzio de otro hombre (por ventura de menor talento, o suficiencia) no satisfaga, ha de padecer luego la pena con execucion, graue y muy dificil serà administrar la justicia.

[sect. 247] Demas de lo dicho haze, que para remedio de los dichos daños, y en conformidad deste entendimiento y declaracion se prouee en el Consejo la dicha Carta acordada, para que se otorguen las apelaciones: la qual de ningun efeto seria, ni traeria

remedio de nueuo, sino se entendiesse y praticasse, como auemos dicho; porque bastaria la ley para informar, obligar, y requirir al juez de Residen cia que otorgasse la apelacion: pe ro vsa se de la dicha prouision para los casos de falencia que auemos dicho: pues si huuiessen de executarse todas las condenaciones, baldio seria el re medio que embia el Consejo con la di cha Carta acordada; del qual se valen y vsan los Residenciados comunmente, para que tenga algun efeto.

El Doctor Azeuedo, [5096]escriuiendo **[sect. 248]** sobre esto, no sintio la dicha dificultad; pues tiene por cosa indubitada ser vtil y frutuosa la dicha prouision à los que dan Residencias, siendo la pratica della, como es en c#trario: y exclama contra los del Consejo que la despachan y c#ceden. Yo afirmo, que si el huuiera dado residencias, y experimentado la miseria dellas, y los grandes trabajos q# padecen los buenos juezes y Corregidores, echára de ver quanto importa que los ministros de justicia (que son colunas, por quien se sustenta la paz y compañia humana, y el estado del m# do) sean con todas defensas y remedios ayudados, y contra tantos aduersarios, que con molestias y calumnias los procuran infestar y c#trastar, fortalecidos: pues como dixo el Papa Alexandro III. [5097]los Perlados y juezes son bien assi como el bl#co al ballestero, y que el edificio del mundo se arruynaria quebradas las colunas del, que son los Perlados y juezes, no condenára el dicho Doctor Azeuedo el remedio y justicia que se prouee con la dicha Carta acordada. Segun lo qual soy de opinion, q# no se deuen executar sin embargo de apelacion las condenaciones de Residencia de tres mil marauedis abaxo, sino tan solamente siendo de cohechos y Baraterias, y cosas mal lleuadas, o de derechos demasiados, pues no pueden tener defensa, aun sin que preceda citacion: [5098]y las que proceden de casos **[862]** en que el juez y ministro hizo de causa agena suya propia: los quales estan notados en derecho, y algunos juntamos adelante en otro capitulo, [5099]y no han de ser priuados los juezes del remedio de la apelacion, no quitandose le la ley expressamente: y assi he visto algunas vezes que el Consejo ha dado Carta y sobrecarta, para que de tres mil marauedis abaxo no execute el juez de Residencia c#denacion de mal juzgado, y aun de lo que huuiesse hecho de pleito ageno suyo propio, no siendo por cohechos, o Baraterias, o cosas mal lleuadas: la qual se despachò el año de nouenta en la Residencia del Licenciado Valdeespino, Corregidor de Aran da: y por el dicho tiempo tambien en la Residencia de Pedro de Berrio Mexia, Corregidor de Ronda: y esto es justo, en especial en residencias apassionadas y reñidas: y desta opinion han sido algunos praticos autores. [5100]De poco aca he oydo que el Consejo de Ordenes despacha la dicha Carta acordada en la forma antigua, como Auiles la refiere.

[sect. 249] Tambien se podria fun dar, que en las condena ciones de los cargos de la Secreta, aunque fuessen de tres mil marauedis abaxo, se deuriaotorgar la apelacion, si todas las condenaciones j#tas su biessen de tres mil marauedis arriba: porque aunque para calificar la jurisdicion, [5101]sea verdad que cada capitulo se reputa por vna sentencia, pero para la apelacion se reputan todas por vna sola, aunque conteng# diuersas sumas, y desto ay Texto expresso, [5102]y do trina de Paulo de Castro, aunque c#tradicha por Fulgosio, y otros: [5103] y para la suplicacion de las mil y quini#tas, qu#do vna sola sentencia contiene muchos capitulos y sumas, se reputa por sola vna, segun Auendaño, [5104]y Paz: [5105]y por quitar ésta duda algunos juezes condenan por to dos los cargos juntos en quatro, ò en

veinte, òen otra suma de tres mil marauedisarriba, y otorgan la apelacion: y en es to lo aciertan a mi parecer, y es erronea, y articulo mal entendido y praticado executar de tres mil abaxo, saluo en los cohechos, o derechos, o cosas mal lleuadas.

En lo que toca à si la dicha ley [5106]de **[sect. 250]** executar las condenaciones de tres mil marauedis abaxo hechas a los Resid#ciados, se guardara y praticarà t#bien contra los Capitulantes, siendo condenados en la dicha quantia, tratamoslo en el capitulo siguiente.

A CVYA COSTA SE ha de tomar la Residencia, y si pueden los escriuanos lleuar derechos de los Descargos.

[863] LA Visita y Residencia y cuenta **[sect. 251]** de algun Oficial publico, y por el consiguiente del Corregidor y de sus Oficiales, no ha de ser à su costa y expensas, sino del Rey, o del Señor, que por el bien comun ò del pueblo se la manda tomar, [5107]porque à ninguno le ha de ser su Oficio dañoso. [5108]De lo qual se infiere, que no se deue proueer particular juez de Residencia à costa de los que la dan, ni de culpados, como me acuerdo que se proueyò vna vez el año passado de 1583. para la ciudad de Soria, que causò gran nouedad, y parecio cosa dura: y aun aora veo que se despachan prouisiones en el C#sejo, para que los juezes de Residencia cobren sus sa larios de culpados, y à falta dellos de los propios de los pueblos: y pa rece cosa terrible, que ten ga vn Corregidor sobre si vn Pesquisidor a su costa, que le busque culpas, por fas, o por nefas, para cobrar del, como de mas facil pagador y subdito suyo, sus salarios, antes que dela comunidad de vna Republica. Y parece muy puesto en raz# que las visitas no sean à costa de los visitados, sino del Rey, ò de las Re publicas.

[sect. 252] En algunos pueblos de Señores se vsa pagar de propios los salarios de los juezes, escriuanos, y alguaziles de Residencia, sin tomar las penas de Camara y gastos de justicia para la paga dellos: lo qual se puede justificar auiendo dello costumbre. ¶ Es de aduertir, que los tales juezes de Comission para tomar la dicha Residencia no deuen lleuar derechos de firmas, ni de sentencias, ni de la sent#cia de cada capitulo de los que ponen en vna querella à los Residenciados, como iniquamente lo vi lleuar à vn juez, que pues lleuan salario, no deuen lleuar derechos, segun diximos en otro capitulo. [5109]

[sect. 253] En lo que toca à los derechos de los escriuanos de Residencia ay muy gran desorden, porque quanto à la Secreta, ya que por el aranzel no los pidan, sacanlos con molestias y extorsiones por mil maneras, o pretendiendo dar traslado de la sumaria, o no queriendo dar el processo della à Letrado conocido, contra lo que dispone la ley, [5110]sino que vaya vn escriuiente con el à leerlo, sin dar lugar à que con espacio se vean y consideren las prouanças, todo a fin de que les den por tuertos, lo que no pueden pedir ni lleuar por derechos.

Y en lo que toca à lleuar derechos de los descargos que hazen los Residenciados, es vn error no entendido, ò dissimulado por los juezes de Residencia; porque publicamente los escriuanos los lleu# de las dichas prouanças y descargos de la Secreta, contra lo dispuesto por la ley Real: [5111]la qual acabando de hablar de la pesquisa Secreta, dize assi: *Y mandamos, que el escriuano ante quien passare, no lleue derechos algunos por ello, saluo que en los* **[864]** *processos de la Residencia publica paguen las partes sus derechos, como los deuen pagar.* Y esto vltimo dizen los escriuanos y algunos juezes

que se entiende de los descargos de la pesquisa Secreta; la qual en recibiendose à prueua, se haze publica, y se deuen derechos dellos. Pero engañanse, porque tanto es parte de Secreta los descargos, como la sumaria informacion de los cargos; pues todo júnto es vn processo indiuiduo y c#nexo, y de vna calidad y naturaleza, y es, y se ha de juzgar por vna misma cosa; porque de lo que es vna identidad, dependiente y c#nexo, haze el derecho vna regla y juyzio: [5112]y q# la dicha ley no se pueda entender, como ellos dizen, de los descargos de la Secreta, verifica se, porque mas abaxo di ze: *Y el que apelare, saque el processo à su costa, y se presente, como lo deue hazer, &c.* pues es assi que la pesquisa Secretano se saca, sino que originalmente se embia al Consejo, sin que sea necessario presentarse el apelante: y esta duda qui ta otra ley del Reyno, [5113] que habla de la paga de stos escriuanos de Residencia, y dize: *Que la ocu paci# y escritura de la Residencia se les pague de gastos de justicia, y no los aui# do, de penas de Camara.* Y pues de gastos de justicia se le pagan los salarios del tiempo que gasta en los descargos, alli de uen entrar, y computar se los derechos de los di chos descargos: y en las visitas de las Audiencias y C#sejos destos Reynos, y de Italia, no se lleua derechos de los descargos, sino que lo paga el Rey.

DE EMBIAR LA REsidencia originalmente, y dentro de que tiempo, y à cuya costa, y con los processos acumulados.

[sect. 254] LA Residencia Secreta, Cuentas y Capitulos, se regula por vna cosa, quanto a andar junto, y c# sultarse júnto, y no lo vno sin lo otro: y quanto à embiarse originalmente al Consejo: y assi se entiende vna ley Real: [5114]sobre lo qual se dà Carta acordada en el Consejo, que dize assi

CARTA ACORDADA.

DON Felipe, &c. Por la qual vos mandamos, que dentro de quinze dias primeros siguientes de spues que huuieredes acabado de tomar la dicha Residencia, embieis ante los del nuestro Consejo el processo de la dicha Residencia Secreta, y Capitulos à ella tocantes, y las cuentas de propios, y penas de Camara, y gastos de justicia, sisas y repartimientos, y posito de pan, todo ello originalmente con relacion de las demandas publicas que en la dicha Residencia se huuieren puesto, y los proceßos acumulados, los que estuuieren fenecidos originalmente, y de los que no lo estuuieren, relacion particular dellos, c# lo que mas fuere necessario, para que se entienda el efecto para que fueren presentados, pa ra que por ellos visto se prouea justicia y no fagades ende al, &c.

[865] Pero son tan remissos algunos juezes, o tan mal intencionados, que hazen padecer à los Residenciados, y pri mero que embian la Residencia al C# sejo, han menester espuelas de tercera y quarta carta, no considerando las razones y motiuos de la dicha ley, que dispone y manda, que luego acabada la Secreta, se embie la Residencia al C# sejo, aunque el titulo del Corregimi#to dize, que las cuentas se embien d#tro de nouenta dias.

[sect. 255] Es de ver si la costa de embiar la dicha Resid# cia secreta y Capitulos originalmente al Consejo (como q#da dicho) ha de ser à pagar del Corregidor, o juez de Residencia que la toma de su bolsa; porque segun suena la letra de la dicha ley Real, [5115]parece q# la ha de embiar à costa de su propio dinero: y con esto passan los

glossadores della; pero respeto de que, segun san Pablo, y otros, [5116]ninguno puede ser compelido a que pelee, o sirua, o haga beneficio à sus expensas: y que lo que resulta en vtilidad publica, de publico gasto y bolsa se ha de hazer: y que el juez de Residencia, o Corregidor, que està och#ta, o cien leguas del Consejo, gastaria en embiar la Residencia con vna persona de confiança, y con vna caualgadura, muchos reales en ida ybuel ta; no es verisimil que quisiesse la ley que esto lo pagassen los juezes de su hazienda. Y assi la palabra de la dicha ley *A su costa*, se deue entender respeto del ministerio y Oficio que exercen, y que sea de gastos de justicia, que son y estan à su disposicion para los negocios y administracion della: y para ésta interpretacion y sentido de la dicha ley hazen vnas palabras de otra ley Real, [5117]que tratando a cuyas expensas y costa se ha de remitir el delin quente à la justicia en cuyo territorio delinquio, dize, *Que si el tal delinquente, ni el querellante no tuuieren bienes para pagar el dicho gasto, que lo paguen los Oficiales de la justicia donde fuere fallado.* Lo qual entienden Auendaño, y otros, [5118]que no sea de su bolsa dellos sino de los gastos de justicia, como en otro lugar diremos: [5119]y este entendimiento à la dicha ley de las Residen cias, se verifica con la pena que en ella se pone al juez, sino embiare el proces so de la Residencia, que es que pague las costas à la persona que fuere por el; porque si el embiar la dicha Residencia, huuiera de ser à su propia costa, no fuera pena la que se le impone de pagar al mensajero, porque lo mismo era pagar la costa del hombre que el Corregidor embiasse con ella, que del que viniesse à lleuarla; pero como el embiarla no ha de ser de su dinero, es eficaz la pena de pagar de su hazi#-**[866]**da al m#sagero que fuere por la dicha Residencia, y desta manera se pratica vniuersalmente, que se embia a costa de gastos de justicia, y hasta oy nunca Corregidor pagò esto de su bolsa, aun que vi vna vez sentenciado por el Con sejo lo contrario, y no hállo razon para ello.

[sect. 256] Las Residencias de las villas eximidas se mandan traer al Consejo por prouision Real à costa de los propios del concejo, que aun esto haze por la dicha opinion que no sea à costa del juez.

[sect. 257] Los processos que forçosamente se huuieren acumulado à la pesquisa secreta, hanse de embiar originalmente al Consejo con el cuerpo della: y estas acumulaciones quando se puedan y deuan hazer, assi en la pesquisa Secreta, como en la Residencia publica, tratar se ha en el capitulo siguiente.

PREGON DE Residencia.

[sect. 258] POr no embaraçar no se puso arriba el pregon è interrogatorio de Residencia, y pone se aqui, porque no sea menester buscarlo en otra parte: lo qual es en la forma siguiente.

Sepan todos los vezinos desta ciudad, y su tierra y jurisdicion, como por mandado del Rey don Felipe nue stro Señor es venido à ella por Corregidor y juez de Residencia fulano, para tomarla à fulano, Corregidor que ha sido desta ciudad, y à sus Tenientes, Alcaldes de la Hermandad, Alguaziles mayores y menores, Alcaydes de la carcel, y otros Oficiales y porteros que aya tenido, o ayan sido de justicia, [5120]y à los Ventiquatros, Regidores, Fieles executores, Iurados, Escriuanos de Ca bildo, y del Numero, y Reales, Procuradores Generales, y de las Audiencias, Quatros y Sesmeros,

Recetores, Mayordomos, Depositarios, Tesoreros, as si de las r#tas Reales, como de penas de Camara, gastos de justicia y de milicia, Positos y obras publicas y pias, y de otras qualesquier sisas, o derramas, y otros qualesquier Administradores de las cosas y rentas desta ciudad, y a los fieles Almotazenes, y a las guardas de los montes, rios, heredades, puertos, y aduanas della. Por tanto qualquiera persona que contra alguno de los susodichos quisiere pedir ò dem#dar cosa alguna, ciuil, ò criminalmente, assi por agrauio ò injusticia que le aya hecho, o cosas que le ayan lleuado indeuidamente, ò cobrado derechos demasiados, ò por injurias, ò otros excessos que contra ellos, ò contra otras personas ayan cometido, parezca ante el dicho Corregidor, o juez de Residencia dentro de treinta dias, que corren desde oy en adelante a tal hora, que se haze la Residencia, que en este termino les admitira qualesquier demandas y querellas.

Y si algunos Capitulos se huuieren de po ner, se aduierte, que ha de ser dentro de veinte dias, que corren desde **[867]** oy, con apercebimi#to que passado el vn termi no, y el otro, no les seran admitidas las dichas Demandas, ni Capitulos, y los aura por exclusos, y desde luego los pronuncia por no partes para ello. [5121]

Y porque con mas libertad puedan pedir y seguir su justicia contra el dicho Corregidor y sus Oficiales, y contra los Regidores y personas susodichas, el dicho Corregidor y juez de Residencia, desde luego toma y recibe à las dichas personas deman dantes, o querellantes, debaxo del seguro y amparo del Rey don Felipe nuestro señor, y los que por razon de las quexas y demandas que se les intentaren à poner ò pusieren, amenazaren, o injuriaren, o d# nificaren de obra, o de palabra, por el mismo caso incurran en las penas de los que quebrantan los seguros y amparos Reales, y mas incurran en pena de cien mil marauedis por mitad, Camara de su Magestad, y parte damnificada: y à los vnos y à los otros el dicho juez oyrà y guardarà su justicia.

PREGON DE BVENA Gouernacion.

TEnian costumbre los Pretores de Roma, y à su imitacion los Corregidores de todas las prouincias del Imperio en el principio y entrada de sus Magistrados, como refieren Ciceron, y otros, [5122]hazer publicar edictos y Capitulos, assi de buena gouernacion, como tocantes à la administracion de justicia, para que el pueblo se preuiniesse y los obseruasse: y à esto alude el pregon de buena gouernacion, que los Corregidores destos Reynos, luego que toman las varas, ha zen publicar, que es de la forma siguiente.

[sect. 259] OTrosi manda pregonar el dicho Corregidor, que ninguna persona se atreua à traer armas vedadas, sino fuere conforme à las prematicas y leyes destos Reynos, so pena de perderlas por el mismo caso, sin mas declaracion ni sentencia. [5123]

Iten manda, que nadie entre con ar mas en la carniceria, pescaderia, mancebia, ni en casa de cantonera, ni las lleue al rio, ni à las fuentes, ni a los lauaderos, ni a los hornos donde concurr# mugeres a lauar, ò a cocer, ni tampoco las lleue por la calle, acompañando mugeres sospechosas, so pena de prision, y de auerlas perdido. [5124]

Otrosi manda, que ningunas personas sospechosas anden juntas en quadrilla, so pena que qualesquier armas que traxeren de dia, o de noche, las tengan perdidas. [5125]

[868] Otrosi, que ninguno traya espada, daga, puñal, o otra arma desembaynada, o sin contera, en qualquier tiempo y lugar, so pena de auerlas perdido.

Iten que los que huuieren llamadose à la corona para eximirse de la jurisdicion Real, no trayan armas algunas, so la pena de las leyes destos Reynos. [5126]
Iten que ninguno se atreua a echar mano à la espada contra otro, so pena de perderla, y que le sea enclauada la mano. [5127]
Otrosi, que ninguna persona ande disfraçado, ni en abito que no le conuenga, so la pena de las leyes destos Reynos. [5128]
Iten que los vagam# dos y holgazanes que no biuen de su trabajo, ni tienen oficios ni amos, salgan desta ciudad d#tro de tercero dia, so pena de cien açotes. [5129]
Iten que ningun mesonero, ni persona que acoge gente, ni bodegonero, acoja ni reciba rufianes, ni mugeres que ganan por sus personas, ni ladrones, ni vagamundos, ni hombres casados, ni otros vezinos del pueblo, ni otras per sonas sospechosas, [5130]so pena que por la primera vez pague seiscientos marauedis, y destierro voluntario: y por la segunda mil marauedis, y destierro de medio año preciso: y por la tercera cien açotes, y vn año de destierro preciso.
Iten que ningun mesonero, ni bodegonero, tabernero, ni tendero compre de esclauos, ni de personas de seruicio, trigo, o ceuada, ni viandas, ni otras cosas ni alhajas, de que se pueda tener sospecha que son hurtadas, so las penas de las leyes destos Reynos. [5131]
Otrosi, que nadie se atreua de estar amancebado, ni ser alcahuete ni hechizero, y los que lo fueren, se salgan desta ciudad dentro de tercero dia, so pena que se procedera contra ellos c# forme à las leyes destos Reynos. [5132]
Iten que nadie diga ni cante pullas, ni palabras suzias, o deshonestas de no che, ni de dia, en poblado, o de camino, so pena de cien açotes y destierro de vn año, conforme à la ley Real, [5133]y que qualquier alguazil, o ministro de justicia sea obligado a prender al que las dixere, o cantare, y qualquier particular pueda denunciarlo.
Iten que nadie juegue dados, ni naipes, ni otros juegos vedados por leyes y prematicas destos Reynos, ni tenga tablageria, en publico, ni en secreto. [5134]
Iten que los mesoneros desta ciudad, y su jurisdicion, y los venteros della, tengan los aranzeles que les fue ren dados, en los portales de sus casas, y conforme a ellos cobren de los huespedes lo que huuieren de auer por las **[869]** posadas, paja, y ceuada, y tengan buenas camas limpias, y pesebres sanos, y no tengan en las cauallerizas gallinas, ni puercos: y que t#gan buen aparejo, seruicio y limpieza, y no vendan mantenimi#tos en sus casas, so las penas de las leyes destos Reynos. [5135]
Iten que todos tray# a referendar y c#certar sus pesos y medidas d#tro de quinze dias, so pena de executarse con tra ellos las penas de las leyes Reales. [5136]
It# que ninguno juegue bolos, ni otros juegos los Domingos y Fie stas antes de Missa, so pena de seisci#tos maraue dis por la primera vez: y en defeto de no los te ner, que estè seis dias en la carcel: y por la seg#da vez la pena doblada, y por la tercera vn año de destierro preciso. [5137]
It# que los oficiales y jor naleros en dias de trabajo no jueguen à los naipes, ni otros juegos, aunque sea en la cantidad y forma permitida, so las penas de las leyes destos Reynos. [5138]

It# que nadie se atreua de blasfemar, ni dezir mal de Dios, ni de su b#dita Madre, ni de sus Santos, so las penas de las leyes destos Reynos. [5139]
Otrosi, que los ropauejeros no v#d# ro pa alguna que compraren, ni la deshagan, sin tenerla primero colgada diez dias, ni c#pren cosa alguna de almonedas, so las penas de las leyes destos Reynos. [5140]
Iten que nadie venda al fiado cosas de comer, ni de otro genero, à criados del dicho Corregidor, ni de sus Tenientes, y Oficiales, sino fuere de c#tado à justos precios, so pena de perderlo. [5141]Estos edictos y bandos puede proueer el Corregidor solo sin el Ayuntamien to, y valen durante su Corregimiento, como atras diximos. [5142]

INTERROGATORIO de Residencia.

[sect. 260] POr las preguntas siguientes se# examinados los testigos que se tomaren en la pesquisa y Resid#cia secreta contra fulano, Corregidor que fue desta ciudad, y fulano su Alcalde, y los demas Oficiales, y contra los Regidores y Escriuanos del Regimiento, y del numero, Sesmeros, Alcaldes de la Herm# dad, alguaziles del campo, Fieles, Receto res, Mayordomos, Procuradores de causas, Porteros, y otros Oficiales publicos que han sido durante su Corregimiento.
[sect. 1] Primeram#te sean p#g#tados, si conoc# à los c#tenidos en la preg#ta #tes desta. [5143]

[sect. 2] Si saben, que el dicho Corregidor, o su Teni#te, ayan hecho executar lo que se #ueyò y m#dò en la Residencia que por el fue tomada à fulano Corregidor que fue desta ciudad su #tecessor, y à sus Oficiales y otros Resid#ciados: y si han tenido alguna remission y negligencia en ello.
[sect. 3] Si saben como y de que manera el dicho Corregidor, y sus Oficiales, han hecho justicia à las personas que ante ellos la h# pedido: y si la han dexado de hazer por **[870]** amor, o temor, o por enemistad, o por dadiuas, o por ruego, [5144]o por parcialidad [5145]q# ayan teni do con caualleros, o #sonas poderosas desta ciu dad, o su tierra, o de fue ra della, o c#sentido q# los tales injurien ò agrauien à los pobres: [5146]y di gan en que casos, y que agrauios y daños han sucedi do por ello: o si han hecho demasiada justicia de la que deuian hazer: o si han tratado mal con prisiones ò injurias, ò soberuiamente à los que h# pedido justicia ante ellos, assi quando los recu sau#, como apelando de sus sentencias, o en otras ocasiones. [5147]
[sect. 4] Si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, han dexado de obedecer y cumplir las prouisiones, cedulas, cartas, y otros m#datos Reales, ò de sus Consejos, y el da ño que dello se ha segui do à las partes. [5148]
[sect. 5] Si saben, que algunas per sonas poderosas desta ciudad, con quien el dicho Corregidor, y Oficiales han tenido amistad, por ella, o por otro respeto, han procurado, ò procuran que no le sean puestas demandas, o querellas, ni testifiquen contra ellos por temores, dadiuas, y otras persuasiones, o h# tratado de igualas y c#posiciones con los querellosos, estoruando que no se sepa la verdad de lo mal hecho en sus oficios.
[sect. 6] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, o alguna de las otras personas suso referidas, ayan hecho alguna fuerça à alguna muger, religio sa, o biuda,

o casada, o soltera, honesta, o deshonesta, o so color de buscar delinquentes, o de otros actos de justi cia, han entrado en sus casas à tratar, ò tratado con ellas deshonestamente: [5149] o si alguno dellos ha estado amancebado publicamente y con escandalo.

[sect. 7] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, han cometido alg# delito por sus personas, o sido remissos o negligentes en castigar los ladrones, rufianes, vagamundos, amancebados, hechizeros, adeuinos, alcahuetes, juegos, y tablageros, [5150]blasfemo, [5151]vsureros, y testigos falsos, y otros semejantes delitos y pecados publicos, dissimu landolos, o teniendo algun pacto y c# cierto con ellos, o no haziendo justicia contra ellos, conforme à las leyes Reales: ni pesquisando y castigando los receptadores dellos: [5152]y no limpiando la tierra [5153]de hombres de mal biuir, ni hecho buscar y seguir los delinquentes en tierras de Señores, [5154]o en otras fuera de su jurisdicion con toda diligencia y cuydado: y si no ha dado auiso a su Magestad si los comarcanos no les acudian, o lo defendian.

[sect. 8] Si saben, que el dicho Corregidor, ò sus Oficiales, ò su muger, hijos, criados, o **[871]** familiares, ayan recebido por si, o por interpuestas personas, por via directa, o indirecta, algunos cohechos, dadiuas de dinero, plata, joyas, o de otra suerte en qual quier manera, o acetado promessas, o donaciones, o recebido p#sentes, o regalos de comer, o de otra calidad, de pleite#tes, o de los que esperan serlo, o de vezinos de la ciudad, o su tierra, o h# recebido algun interes por hazer, o dexar de ha zer justicia. [5155]

[sect. 9] Si saben, que el dicho Corregidor ha visitado los terminos [5156]y mojoneras desta ciudad por su per sona, sin salario ni interesse alguno: y si el, o su Teni#te han visitado los lugares de la jurisdicion, informandose de la administracion de la hazienda y positos, y justicia y gouierno dellos, y hecho restituir las dehesas, terminos o baldios, vsurpados dellos: y assi mismo si han visitado las ventas y mesones de su jurisdici# vna vez cada año, è i#quirido si en ellos se acogen malhechores.

[sect. 10] Si saben, que el dicho Corregidor, o sus Oficiales ayan lleuado por razon de sus oficios, assi ordinarios como de comissiones, mas salarios [5157]de los que les estan señalados, lleuando algunas dadiuas o derechos indeuidos, o hecho en las dichas comissiones [5158]algunos exces sos o agrauios.

[sect. 11] Si saben, que el dicho Corregidor, o sus Oficiales, durante el tiempo de su Oficio, por si, o por interpuestas personas han c#prado alguna heredad, o edificado casas en esta ciudad, o su juridicion, o vsado tratos de mercaderias, o gr#gerias, o dado dineros à ganancia, o traydo gana dos en los terminos desta jurisdicion. [5159]

[sect. 12] Si saben, que el dicho Corregidor, o sus Osiciales, han lleuado mas derechos [5160]por los autos y s#t#cias, y otras cosas, de los permitidos por el aranzel Real nueuo, y costumbre antigua, en lo que son menos que el dicho aranzel, o si el dicho Corregidor los ha c#sentido lleuar àsus oficiales: y si saben que ayan lleuado parte de los derechos de los Escriuanos, y hecho sobre ello con ellos algun partido ò concierto, o que ayan lleuado derechos de execucion [5161] demasiados, o dos vezes por vna deuda, o antes de hazer pago à las partes, o q#dado se les con el principal, o rete ni dolo mucho tiempo, o lleuado derechos à los pobres indeuidamente.

[sect. 13] Iten si saben, que el dicho Corregidor, luego que fue recebido al Oficio, dexò de poner en las audiencias ar#zeles de los derechos de las justicias, alguaziles y Escriuanos, y no los ha auido dur#te su Corregimiento. [5162]

[sect. 14] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o sus Tenientes, ayan hecho c#denaciones para la Camara, o obras publicas, y las han dexado de cobrar indeuidam# te, o lleuado parte de las dichas penas, **[872]** o de setenas para si, o gastadolas en cosas no necessarias, òcobrado las dichas penas legales, o de ordenanças, sin auer incurrido enellas, o antes de sentencias, o de auerlas c#sentido las partes, o de estar passadas en cosa juzgada, o si han hecho igualas y conciertos sobre ellas con las partes, o con otros por ellos. [5163]

[sect. 15] Si saben, que el dicho Corregidor, o sus Oficiales, ayan sido Abogados, [5164]Procuradores, o Solicitadores de causas age nas, assi en su tribunal, como en otro de su jurisdicion: y si por causa dello, ò ayudando à la defensa del bien publico, h# lleuado algun interesse, o lleuado, o c#s# tido lleuar à sus Oficiales assessorias, o vistas de processos por las sentencias q# han dado, aunque ayan conocido por comission de su Magestad, y si han sido arbitros, y recebido en si compromissos. [5165]

[sect. 16] Iten si saben, que el dicho Corregidor ha arrendado, o consentido arrendar el oficio de Teniente, o Alcalde mayor, o Alguazil mayor, o de otros Alguazilazgos, o oficios que auia de proueer, o los derechos de los plaços y desprezes, o si ha hecho partido con sus oficiales, o con otros por ellos, lleuando les los derechos, o parte dellos. [5166]

[sect. 17] Iten si saben, que el dicho Corregidor aya tenido Tenientes, ò Alguaziles, vezinos, o naturales [5167]desta ciudad, o de los lugares de su jurisdicion, o casados, ò hazendados en ella, o que sean parientes suyos dentro del quarto grado, o de su Teniente, o Alcalde, o cuñado casado con su hermana, o su yerno, o hermano de su muger, sin lic#cia de su Magestad; o si los eligio, y buscò tales quales conuenian al descargo de su conciencia y administracion de los Oficios, o si fue remisso en ello, y los dexò y tolerò en los Oficios, sabiendo que eran malos ministros.

[sect. 18] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, ayan tenido cuydado de que ésta ciu dad y su tierra aya estado bien bastecida de pan, carnes, y pescados, y otros mantenimientos à justos y moderados pre cios, y que no se ayan vendido malos ni corr# pidos: [5168]y si para ello ha visitado de ordinario las carnizerias, y el pan, vino, y frutas, y los pesos y medidas, para que de todos los abastos huuies se buen recaudo, sin fraude ni engaño.

[sect. 19] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, han tenido cuy dado en la guarda y con seruacion de los montes, y del plantio dellos, y de las riberas y arboledas, y en castigar à los que los han cortado. [5169]

[sect. 20] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficia les, ayan tomado en esta ciudad, o en los lugares della, posadas, ropa, o ca mas, o otras cosas sin pa garlo a sus dueños. [5170]

[sect. 21] Iten si saben, que el dicho Corregidor ha pro curado que en el Ayun-**[873]**tamiento desta ciudad aya arca, o archiuo [5171]en que esten los priuilegios y escrituras della con distincion, guardadas debaxo de tres llaues con libro de inuentario de cuenta y razon dellas: y si las escrituras que se h# sacado, las ha hecho boluer, o ha sido remisso en ello. Y assi mismo ha te nido cuydado en que aya libro de las entradas

y visita de los presos: y si los ha visitado en las audiencias ordinarias, y sa bido como son guardados y tratados por el Al cayde: y si por mala guar da se han ido de la carcel [5172]sin ser castigados: y si ay en ella prisiones y buen recaudo.

[sect. 22] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o sus Tenientes, han tenido en su casa y seruicio criados [5173]que han den# ciado delitos en que tienen parte de las condenaciones pecuniarias, y les han lleuado el interesse dellos, o procedi#do de oficio, aplicaron y lleuaron para si la parte del denunciador, y dexaron de aplicarla à la Camara, o lleuaron par te de lo perteneciente à los otros denunciadores, o dexaron de aplicarles lo que las leyes les adjudican.

[sect. 23] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o su Teniente, o Oficiales ayan guar dado las leyes del quaderno de las alca ual as y de otras rentas, cerca de lleuar los derechos de los pleitos, y firmas de los recudimientos, y sentencias dellas, o si han lleuado parte de las alcaualas, sisas, o imposiciones, mas de lo permitido por las dichas leyes. [5174]

[sect. 24] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o sus Oficiales, han tenido cuydado de la limpieza [5175]de las calles, y que los caminos y carreras, adarues, torres, muros, puentes, y pontones, y fuentes, y entradas y salidas, y otros edificios publicos della esten reparados y adereçados, y las calles empedradas y desocupadas, y procurado que las obras publicas [5176]desta ciudad se hiziessen à menos costa, y mas prouecho della: y si las penas que se aplicaron para ellas, se distribuyeron en otra cosa, o sin interuencion del Regimiento.

[sect. 25] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o su Teniente, ayan lleuado derechos de omezillos, no siendo la causa de muerte de hombre, o de muger, o en que conforme à las leyes destos Reynos el culpado mereciesse pena de muerte, [5177]o lleuado derechos de desprezes, o de sangre, sin pertenecerles.

[sect. 26] Iten si saben, que el dicho Corregidor tuuo cuydado de ver las ordenanças de la dicha ciudad, y que siendo vtiles al bien comun, se guardassen, y en lo que no lo eran, se emendassen, o hiziessen de nueuo, y dello dio auiso a su Magestad, y señores de su Consejo: y si tuuo cuydado de que en la eleccion de los oficios que se proueen en el Ayuntamiento, y en las villas y lugares de su jurisdicion, se guardasse toda rectitud, y se euit asse parcialidad, o si lleuò por ello interesse alguno.

[874] Iten si saben, que las **[sect. 27]** dichas justicias ayan c# sentido en esta ciudad, o en los lugares de su tierra, echar sisas, o repartimientos demas de tres mil marauedis [5178]en cada vn año, y si en ello han sido mas agrauiados los pobres [5179]que los ricos: y si han consentido nueuas imposiciones [5180]y pedidos, o portazgos, sin titulo legitimo, o acrecentamiento dellos en su Corregimiento y lo han castigado, o de lo comarcano no dieron auiso a su Magestad, teniendo noticia dello: o si han lleuado parte dellas, [5181]ò de los mostrencos: ò si saben que las dichas justicias han consentido, o hecho repartir [5182]para si, o para otros, gallinas, perdizes, besugos, colaciones, caça, leña, carbon, ò otras cosas semejantes de seruicios.

[sect. 28] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o sus Oficiales, han consentido predicar bulas [5183]è indulgencias, y admitido demandadores de limosnas, sin ser vistas y aprouadas por los del Consejo, o por el Ordinario, o Diputados para ello: y si han defendido la jurisdicion Real, [5184] que no la vsurpassen los juezes Ecclesiasticos y Conseruadores, o procurado que les fuessen leydas sus letras y cartas de excomunion, y

otras censuras, ò se han inhibido indeuidamente del conocimiento de las causas profanas y pertenecientes à la jurisdicion Real, por ruego, o por temor de las dichas censuras, o por otros respetos que fuessen injustos, y contra lo dispuesto por leyes destos Reynos, y no han dado no ticia à su Magestad del excesso de los dichos Ecclesiasticos, y de sus Notarios, [5185]y de los escandalos y negocios arduos que ellos no han podido remediar ni castigar: [5186]y si han hecho publicar en las Yglesias la bula de los Coronados, y el decreto del santo C# cilio Tridentino, cerca del abito y tonsura. [5187]

[sect. 29] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, ayan consentido traer vara de justicia en esta ciudad, o su jurisdicion, à personas que no tuuiessen poder de su Magestad, o del dicho Corregidor; o que los ministros de las justicias Ecclesiasticas no traygan casquillos de plata en las varas. [5188]

[sect. 30] Iten si saben, que el dicho Corregidor ha procurado que en esta ciudad huuiesse casa de Cabildo y carcel, [5189]con distincion de aposentos pa-**[875]**ra hombres y mugeres, y para los malhechores de atrozes delitos, y tenido cuydado de que los oficiales vsassen bien de sus artes y oficios.

[sect. 31] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, han tenido cuy dado en la guarda de los puertos [5190]de su Corregimiento, ò dado lugar, ò consentido sacar, o sacado ellos fuera destos Reynos, cauallos, ar mas, dineros, pan, ò otras cosas vedadas, o que defuera dellos se metiessen, contra lo dispuesto por las leyes, cedulas, y ordenes Reales, ò cometido en ello algun fraude por su interesse, o en otra manera: y si sobre ello han he cho pesquisa dos vezes al año, o dexado de castigar los culpados en esto.

[sect. 32] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, ayan tomado y fenecido las cuentas [5191]de los bienes, rentas, propios y positos desta ciudad, y de los repartimientos, sisas, y alcaualas, o passadoles en cuenta alguna cosa sin librança de la justicia y Regimiento, con carta de pago, y siendo la tal librança justa: y si dello han hecho cargos y alcance à los que lo libraron, y à los Mayordomos, Recetores, o Fieles, y hecho se lo boluer, y castigado lo mal gastado: y si han sido negligentes en algo de lo suso dicho.

[sect. 33] Iten si saben, que las dichas justicias han consentido que sin licencia del Rey nuestro señor se ayan hecho torres, ò casas fuertes [5192]en la tierra de su jurisdicion: y si de las hechas viene grande agrauio à la paz y quierud de la ciudad ò pueblo, o à otras personas: y si dello han querellado, y no se ha remediado ni castigado, ni dado noticia dello al Rey nuestro señor, ni à los de su Consejo.

[sect. 34] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y sus Oficiales, o Regidores, Iurados, o Escriuanos de Consistorio, o del Numero desta ciudad, por si, o otros por ellos, han tomado a renta los propios desta ciudad, o rentas Rea les, o tenido parte en ellas, ò en los bastecimentos de las carnes, o sido fiadores, ò abonadores en ello. [5193]

[sect. 35] Iten si saben, que el dicho Corregidor, y su Teniente, han consentido que los bienes y rentas desta eiudad, se ayan gastado en cosas no pertenecientes al bien comun della, [5194]o se han gastado en prouecho de los Regidores, o en fiestas y alegrias escusadas, dadiuas ò presentes, comidas ò ayudas de costa, ò haziendo gracia dello a alguna persona.

[sect. 36] Iten si saben, que el dicho Corregidor, Teniente, o Alcalde mayor, dexaron de procurar que las rentas de los propios, o reales, fuessen bien arrendadas y beneficiadas, o tuuieron en ello negligencia, o dieron lugar q# por via de amistad, o parcialidad se

arrendassen en menores precios à per-**[876]**sonas poderosas, impidiendo la libertad à otros de arrendarles y pujarles, o les dieron prometidos con fraude, o lleuando parte dellos.

[sect. 37] Iten si saben, que el di cho Corregidor y sus Tenientes ayan cometido el examen de los testigos [5195]en los processos criminales, o ciuiles arduos, à los escriuanos, y no examinado los por sus personas, y si han hecho los proces sos ciuiles y criminales ante los escriuanos del numero, [5196]o si los han hecho ante otros.

[sect. 38] Iten si saben, que el dicho Corregidor, o su Teniente, y Regidores, han librado marauedis de propios, o de gastos de justicia à algun Regidor, o Comissario, embiado por la ciudad, ò por la justicia à la Corte, ò à otras partes, sin lleuar la tal persona instrucion firmada de escriuano, y sin traer testimonio de la partida y buelta: y si el tal procurador, o mensajero tenia negocio propio en el lugar adonde le embiaron. [5197]

[sect. 39] Iten si saben, que el dicho Corregidor y sus Oficiales han guarda do las leyes destos Reynos, o han dispensado con ellas y moderado sus penas: [5198]y si han c# sentido à sus Oficiales, y à los Regidores hazer alguna cosa indeuida, ò no sentenciar los pleitos pendientes ante ellos por via de apelaci# en el termino dela ley. [5199]

[sect. 40] Iten si saben, que el dicho Corregidor ha sido negligente en tener libro en que se assienten las penas aplicadas para la Camara, o gastos de justicia, y obras publicas y pias, no manifestandolas à los Recetores dellas, o si las ha depositado en otros con fraude, para quedarse con ellas, o gastado las en diferentes cosas de aquello para que fueron aplicadas. [5200]

[sect. 41] Iten si saben, que el dicho Corregidor, ò su Teniente, ha procedido sobre causa de palabras sin querella de parte, ò en las causas de mil marauedis abaxo, ha dado lugar à dilaciones y processos, y sobre vn delito ha causado muchos processos, o dexado de releuar à las partes de costas. [5201]

[sect. 42] Iten si saben, que el dicho Corregidor ha hecho ausencia desta ciudad y su tierra mas de nouenta dias cada año sin causa y licencia del Ayuntamiento, [5202]y lleuado salario, o dexado la ciudad el, o su Teniente algun tiem po sola sin justicia, [5203]y seguidose dello algun escandalo, daño, o perjuyzio.

[sect. 43] Si saben, que el dicho Corregidor, o su Teniente, han hecho que los escriuanos assienten al fin de los processos los **[877]** derechos que lleuan, o se les han tassado conforme a la nueua orden, [5204]o tenido descuydo en ello.

[sect. 44] Si saben, que cosas ayan hecho el dicho Corregidor, o sus oficiales notables en seruicio de su Magestad, o en honra y prouecho desta republica, o de su tierra, o de los vezinos e moradores della, digan lo en particular. [5205]

ALGVAZILES.

[sect. 1] YTen si saben, que los Alguaziles [5206]mayores y menores, y del campo, y oficiales desta ciudad y su tierra, durante el tiempo del dicho Corregidor, han vsado bien y derechamente sus oficios, y han sido dilig# tes en executar los mandamientos, y prender los delinquentes, o han lleuado derechos demasiados, o indeuidos, y si han sido bien criados y comedidos, [5207] o hecho mal tratamiento de obra, o de palabra, a alguna persona, o fuerça, o dissimulado con los amancebados, y no dando noticia dello.

[sect. 2] Yten si saben, que los dichos Alguaziles han prendido algunas personas sin mandamiento, no hallando los en fragr#te delito, [5208]o han recebido algunos presentes, dadiuas, o cohechos, por no los prender, o los prendieron para cohecharlos, y sus criados les lleuaron algunos derechos, y los alguaziles dexaron de denunciarlos, o de seguir las denunciaciones como deuian, por alguna dadiua, [5209]o promessa que les hizieron.
[sect. 3] Si saben, que los dichos Alguaziles dexau# los bienes executados, o secres tados, en poder de las partes, sin tomar fiador, ni guardar el orden de los mandamientos, o los sacaron del lugar donde eran vezinos sus dueños; y si han lleuado derechos de execucion, y tambi# del camino, o mas de los que les pertenecian, y siendo muchos los executados, dexaron de repartir los derchos #l camino entre todos, o los cobraron de cada vno, [5210]o si lleuaron derechos de execucion de los marauedis perteneci# tes a la Camara, o retuuieron en su poder mucho tiempo los marauedis que assi cobraron, sin acudir con ellos a las par tes, o si cobraron primero las decimas que el principal.
[sect. 4] Si saben, que los dichos alguaziles han sido remissos y negligentes en rondar denoche, o siendo buscados, o auisados para acudir a algun delito, o fuego, denoche, o de dia, no han salido a ello, y se han negado, o escondido, o si han acostumbrado a quitar armas antes de la ho ra, o indeuidamente, o si han dexado de quitarlas a personas, o en horas y lugares prohibidos; [5211] o auiendolas tomado, las han vendido contra voluntad [5212]de sus dueños, o las han rescatado sin las manifestar y con denar la justicia. [5213]
[sect. 5] Si saben que los dichos alguaziles dexaron de executar algun auto de justicia, [5214]o de prender alguna persona, mand#do lo el juez, y dandole su **[878]** mandamiento para ello, y si por no auer hecho la tal prision, dexò la partede conseguir su justicia, o de cobrar su deuda.
Si saben, que los dichos alguaziles han dissimulado algun mal hechopor dineros, o otras cosas que les ayan dado, o prometido, o cobrado su parte de alguna denunciacion, sin estar la causa sentenciada, [5215]o sin estar pagada la Camara. [5216]

ALCAYDES DE la carcel.

[sect. 1] SI saben, que el Alcayde de la carcel y sus Tenientes durante el dicho Corregimiento han vsado bien y fielmente sus oficios, o tratado mal los presos, o no dexado los visitar, ni dar # comera sus horas, ni negociar sus negocios: y si por su negligencia o remis sion se han soltado algunos dellos, o si han hecho alguna cosa indeuida, o fuerça à alguna muger donzella, o de qualquier calidad, en la carcel, o fuera della: o tenido accesso carnal con alguna presa, [5217]o sacadola de la carcel para que fuesse a dormir con la justicia, o con otra persona.
[sect. 2] Si saben, que el dicho carcelero aya recebido dadiuas, dineros, presentes, o otras cosas de los presos [5218]por les quitar y afloxar las prisiones, o soltadolos sin licencia del juez, o consentido que vay# a dormir a sus casas, o les ha apremiado mas de lo justo, o hecho, o dado lugar que se les haga algun daño por razon de no dar dineros de la entrada.
[sect. 3] Si saben, que el dicho carcelero ha lleuado dineros demasiados de los que m#da el aranzel del Reyno, y si le ha teni do en lugar publico de la carcel, o ha lleuado derechos de carcelaje a los po bres, [5219]y detenidolos, o tomadoles sus vestidos por ellos, o siendo

c#dena dos a penas corporales, auiendose exe cutado las penas, los ha detenido hasta cobrar los derechos, o los ha lleuado de personas que han sido presas sin m# dami#to de la justicia, o de los que han sido presos por los alguaziles, diziendo auer los hallado en fragr#te delito, e han sido dados por libres por no tener culpa, o los ha lleuado de los muchachos que fueron presos por jugar, o de los que han sido dados en fiado. [5220]

[sect. 4] Si saben, que los dichos carceleros ay# consentido que los presos, o otras personas, jugassen en la carcel a los naypes, dados, o a otros juegos prohibidos, è tenido ellos tablajeria, y sacado baratos y dineros para naypes y velas, o vendido vino, o otros mantenimi#tos a los presos, o hecho a los presos al gunos malos tratamientos, o si se ha seruido dellos en alguna cosa.

[sect. 5] Si saben, que los dichos Alcaydes de la carcel han tenido cuidado que las carceles y aposentos dellas esten limpios y varridos, y los dineros, pan y carne, y otras cosas, que se les han en tregado de las limosnas y condenaciones para los dichos presos, las han gastado en cosas a ellos pertenecientes.

REGIDORES.

[sect. 1] SI saben, que los Regidores de la di cha ciudad, han he-**[879]**cho bien y derecha mente sus oficios, mirando por el seruicio de Dios y de su Magestad, y por el bien comun y publico desta ciudad, y han teni do respeto en susvotos, y exercicio de los dichos sus oficios, a sus propios interesses, y a sus deudos y amigos, o que ayan procurado, o tratado parcialidades contra cosas que impidan el beneficio, derecho y prouecho comun de la ciudad, o han hecho alguna cosa indeuida en sus oficios, o han dexado de residir en ellos, y de entrar en los Ayuntamientos ordinarios del año, sin hazer ausencia: y si la hizie ron, declaren el tiempo. [5221]

[sect. 2] Si saben, que los dichos Regidores ayan viuido, o viuan despues que tienen el dicho oficio, con algunos señores, pre lados, caualleros, [5222]o otros Regidores, [5223] Alcaldes, o personas que tengan voto en cabildo, siruiendoles de contino, y lleuando algun acostamiento, racion, o ayuda de costa, por via directa, o indirecta, publica, o secreta.

[sect. 3] Si saben, que los dichos Regidores ayan tenido trato en esta ciudad de recatoneria [5224]de mantenimientos, o han hecho vender su pan, o vino, o otros bastimentos, a mayores precios, [5225]o h# sido causa que otros los v#diessen por algun respeto e interesse, o si de las pos turas [5226]que de algunas viandas, o bastimentos han hecho, han lleuado interes se alguno de las personas a quien las hazian, por las poner en mayores precios: o si con sus ganados han comido panes y viñas, y los montes de la ciudad y su tierra, y vezinos della, haziendo en ella mucho daño y perjuyzio, digan lo que saben mas.

[sect. 4] Si saben, que alguno de los dichos Regidores aya resumido corona, o sido abogado en causa ante ellos pendiente por via de apelacion; y si teniendo algu nos pleytos [5227]en la Corte de su Magestad, o audiencias destos Reynos, han sido nombrados para venir a la dicha Cor te en negocios de la ciudad, y lleuado salario por razon dello, y que tanto.

[sect. 5] Si saben, que los dichos Regidores ayan tenido por alle gados algunos c# cejos, o personas particulares de la tierra desta ciudad, por sus interesses par ticulares, y han recebido dellos algunas dadiuas, y han fauorecidoles con la justicia en los casos que se les ha pedido fauor.

[sect. 6] Si saben, que los dichos Regidores ay# sido arrendadores de las rentas de los propios del c#cejo desta ciudad y luga res de su tierra, o de las rentas Reales [5228]dellas, o bastecedores de las carnicerias dellas, por si, o por otras personas, o si han sido recaudadores, fiadores, y abonadores, y asseguradores dellas, o tenido parte en ellas.
[sect. 7] Si saben, que los dichos Regidores y otras personas, oficiales del dicho ca bildo, ò Regimiento desta ciudad, h# estoruado que no se siga la justicia con tra las personas que han tomado y vsurpado las rentas de los propios y termi **[892]** nos y jurisdicion de la dicha ciudad, y si han procurado se sigan las dichas causas, y si han ocupado y tomado algunas tierras de los terminos propios del dicho concejo, o rentas del, o hecho dar algunos salarios superfluos y demasiados a algunas personas por amistad, o otra causa, sin necessidad.
[sect. 8] Si saben, que los dichos Regidores han sent#ciado las causas de apelaci# en el termino de la ley; [5229]y hecho el n#bramiento, y las otras diligencias necessarias para ello dispuestas, o han sido negligentes en ello.
[sect. 9] Si saben, que los dichos Regidores ayan tenido cuidado de que se tomen las cuentas de los propios de la ciudad, o que ayan vsurpado algunos maravedis para si, o repartido gallinas, perdizes, pescados, o otras cosas de comer, o ayan hecho algunas dadiuas y ayudas de costa dellos, o gastadolos en fiestas y regozijos, y otras cosas superfluas, o han excedido en tomar para lutos de los dos mil marauedis que se les permite dara cada vno por la ley en los casos por ella expressados; [5230]o si lo que se ha librado y gastado, lo han hecho sin licencia de la justicia, y sin recibir carta de pago.
[sect. 10] Si saben, que los dichos Regidores y otros oficiales del concejo desta ciudad, ayan dado algun voto [5231]en eleciones de oficios que se proueen en el c# sistorio, por dineros, o otras dadiuas q# les ayan dado: o si siendo fieles, o presidentes del mes, han visitado las carnicerias, pescaderias, y otros m#tenimi#tos, y hecho, o dexado de hazer mas, o menos de lo que deuian a sus oficios, por algun respeto, o interes.

ESCRIVAnos de cabildo y publicos.

[sect. 1] SI saben, que los escriuanos publicos del Ayuntami#to desta ciudad, han vsado bien y fielmente sus oficios; o cometido alguna falsedad en ellos, y si de lla ha resultado daño de tercero, y si han assistido a los c#sistorios y audi#cias ciuiles y de carcel, y dado buen despachò a los negoci#tes, y a los presos, y sihan hecho las es crituras, testam#tos, c# tratos, o otras cosas tocantes a ellos, siendo ro gados y requeridos por las partes, y dado los tras lados que les fueron pedidos, no poniendo dilacion ello, ni causan doles pesad#bre, o han dexado de dar los processos originales en las causas que segun las leyes han de yr al consejo, [5232]o al Ayuntamiento dentro de dos dias. [5233]
[sect. 2] Si saben, que los dichos escriuanos ayan lleuado salario [5234]alguno de Yglesia, o monasterio, o de otra persona al guna, o ayan lleuado de rechos de las escrituras **[893]** que ante ellos passaron, tocantes al Ayuntami# to, [5235]o por execucion de penas de Camara, o a personas pobres, [5236]o si en causa de mil maraue dis abaxo, [5237]no siendo de pena de ordenança, lleuaron mas de medio real por todo el processo.
[sect. 3] Si saben, que algun es criuano del Ayuntami# to viua con algun Perla do, o cauallero, de Con tino, o lleue dellos alg# acostamiento, o ayuda de costa, directa, o indi

rectamente, o que los dichos escriuanos de concejo, o publicos, traten en regatoneria de mantenimientos, o ayan arrendado las rentas Rea les, o de propios, o sido recaudadores, fiadores, o abonadores dellas, porsi, o por interpuestas personas. [5238]

[sect. 4] Si saben, que los dichos escriuanos del Ayuntamiento han tenido cuidado de hazer libro [5239]en que se escriuan las cartas y ordenanças, cedulas y prouisiones de su Magestad que se han embiado a esta ciudad, y lugares de su jurisdicion, y tenido en el dicho libro tabla de me moria de lo que en el se contiene; y si han tenido otro libro de pergamino, en que se escriuan los priuilegios que tiene la dicha ciudad y lugares, y las sentencias dadas en fauor de terminos, y otras cosas tocantes a la dicha ciudad, y si en el dicho libro de c#cejo los escriuanos han assentado los padrones [5240]del seruicio que su Magestad manda repartir; y si han tenido libro en que se assiente la razon de los depositos, [5241]que sean hecho en la dicha ciudad.

[sect. 5] Si saben, que ante alguno de los dcihos escriuanos se aya otorgado alguna escritura, en que en ella algun lego se someta a la jurisdicion eclesiastica, o ay# puesto juramentos [5242]de legosen casos, y cosas profanas, o sobre ellas assistido con juezes eclesiasticos contra legos; [5243] o que ayan hecho contrato vsurario, o de c#so, en que se de mas dè catorze mil al millar, o puesto en algun contrato de assignacion de arras mas de la decima parte de los bienes, o hecho alguna es critura, en que el hijo familias, o menor, [5244]que aya tenido tutor, o curador, comprasse fiado, por si, o por otro, en su nombre, algunas mercadurias sin lic#cia del padre, o del curador; o hecho escrituras, en que los labradores [5245]salg# por fiadores de sus señores; ni hagan c# tratos ni sumissiones contra lo dispues to en la nueua prematica por la qual se les conceden ciertos priuilegios, y pues to en las tales escrituras algunas firme zas y juramentos en confirmacion de los dichos contratos.

[sect. 6] Si saben, que los escriuanos en los pro cessos, assi ciuiles como criminales, v# tas, poderes, y otras qualesquier escrituras, han dexado de assentar al fin dellas los derechos que han lleuado ellos o las justicias, y firmadolo de sus nombres; y si en los mandami#tos y en otras cosas que se dan a firmar a las justicias; han de xado de assentar los derechos delas dichas **[894]** justicias y suyos, [5246]y sino lleuaron algunos, lo assentaron assi.

[sect. 7] Si saben, que los dichos escriuanos ayan de xado de signar cada año los registros y escrituras que han passado ante ellos, y dexado de tener los registros de cada vn año juntos y co sidos envn libro [5247]enqua dernado de pliego de papel entero, y signado los assi mismo en fin #l dicho año, y que ayan dexado de escriuir por extenso las notas de las dichas escrituras, c#uie ne a saber, declarar las personas que las otorgan, y el tiempo y lugar, condiciones, y clausulas con que se otorgaron, y leydolas a las partes y testigos, y saluado las emiendas dellas, y hecho las firmar delas par tes o testigos que sepan escriuir, [5248]y las han dado signadas, quedando en la dicha manera en el registro, y si las han dexado de concertar con el.

[sect. 8] Si saben que los dichos escriuanos, #spues de auer dado vna vez el traslado de las escrituras que contienen obligacion de dar, o hazer alguna cosa, las han dado segunda vez [5249]sin licencia del juez.

[sect. 9] Si saben, que los escriuanos ayan as sentado algunos autos en los processos que ante ellos han passado, sin pedi mi#to de la parte, y mandado del juez, [5250] y lleuado por los tales autos algunos derechos, y dexado de hazer los processos que ante ellos passan, en hoja de pliego entero, y bien ordenado; y si h# hecho perdedizas las escrituras o processos por molestar las partes, o porq# les den algo por buscarlas, o han alargado los pleytos por codicia, odio, o mal despacho.

[sect. 10] Si saben, que los escriuanos han fia do algunos processos a las partes litigantes, [5251]y que por la dicha causa se aya perdido alguna hoja escrita, y si han recibido conocimiento de los letrados, con razon de las hojas y escrituras del tal processo, o a quien han dado los processos, o si han apremiado a las partes a que tomen los traslados, o si han examinado los testigos [5252]por sus personas, sin cometerlo a sus oficiales.

[sect. 11] Si saben, que en las escrituras que han hecho, han vsado de abreuiaturas en partesimport#tes, en nombres de partes contrayentes, y testigos dellas, y en el tiempoy lugar que se hizo, y en la cantidad de las dichas obligaciones.

[sect. 12] Si saben, que alguno de los escriuanos aya seruido su oficio por sustitutos, [5253]o por arrendamientos, tacita o expressamente, [5254]sin licencia de su Magestad, o han encubierto algunas denunciaciones que ante ellos se ayan hecho, por precio que les ayan dado, concer-**[895]**tandose con los alguaziles o denunciadores sobre ello.

[sect. 13] Si saben, que los dichos escriuanos en el lleuar de los derechos han guardado los aranzeles del Reyno, sin auer lleuado mas derechos de las escrituras judiciales y extrajudiciales, de lo que por ellos se les permite. o si han recibido dadiuas, o dones de los pleyteantes, [5255]o si les han dado consejos como sus abogados, o reuelado el secreto del juyzio de las prouanças antes de publicacion: y si saliendo a hazer algunos autos fuera del lugar, lleuaron derechos demasia dos, y los que lleuaron, los dexaron de repartir entre personas aquien tocaua el camino, o le cobraron de alguno en alguna manera, y lleuaron mas derechos de los que eran deuidos.

[sect. 14] Si saben, que los dichos escriuanos ayan hecho algunas escrituras por mi nuta, y otorgadolas en blanco, y despues las h#chian en sus casas, no estando las partes presentes, o tomando los testigos en minuta, y despues h#hido los en sus casas y escritorios, sin estar los testigos presentes.

[sect. 15] Si saben, que se ayan hecho depositarios, [5256]y han entrado en su poder bienes delas partes que ante ellos tratau# pleyto, contra las leyes y prematicas destos Reynos; o si han hecho alguna cosa indeuida en sus oficios.

PROCVRADORES.

SI saben, que los procuradores de **[sect. 1]** causas desta ciudad, o alguno dellos, han vsado sus oficios dilig#temente, o si en el vso y exercicio dellos han tenido descuydo y negligencia, de manera que por ella sus partes ayan perdido algun pleyto, y les ha ve nido por ello daño y periuyzio.

[sect. 2] Si saben, que los dichos procuradores, o alguno dellos, ayan preuaricado, procurando en vn pleyto por muchas partes, o reuelando el secreto de su par tea su contrario, o dexado passar algunos terminos, o de hazer algunas diligencias necessarias, por promessas, o dadiuas de la parte contraria: y si han hecho oficio de abogado,

[5257]haziendo peticiones, demandas, o interrogatorios, contra lo dispuesto por leyes des tos Reynos; y si por esta causa, o por falta de saber de los procuradores, y entremeterse en hazer oficios de abo gados, seha perdido algun pleyto, y las partes han recibido daño. **[sect. 3]** Si saben que los dichos procuradores, o alguno dellos, han recebido dineros de algunas de las partes por qui# solicitan, para los dar a los abogados, o escriuanos, y se ayan quedado con ellos; y si han lleuado mas derechos de los que les pertenecian por su trabajo.

MAIORDOMOS y recetores cobradores.

[sect. 1] SI saben, que los Mayordomos, re cetores, y recaudadores que han sido y son del Cabildo y Regimiento desta ciudad y de los concejos, justicia y Regimiento de las villas **[896]** y lugares de su tierra y jurisdicion, y penas de Camara, gastos de justicia, han sido negligentes en la cobrança las dichas r#tas de los dichos c#cejos, y de las otras cosas que han sido a su cargo # cobrar, y si por su culpa se ha perdido y dexado de cobrar alguna suma de ma rauedis de las dichas r#tas, y de las demas que han sido a su cargo, y sihan hecho algun fraude en ello, o en alguna manera han dexado de hazer lo que en los dichos oficios son obligados: o si han dado algunas preseas, ò otras cosas en pago de las libranças que auian de pagar, o hecho barata dellas, en su prouecho, y daño y estorsion de las partes. [5258]

FIELES.

[sect. 1] SI saben, que los fieles que han sido y son durante el dicho Corregimiento, han sido descuydados y negligentes en el vso y exercicio de sus oficios, dexando de assistir en las carnicerias, y pescaderias, tiendas y plaças, y otras partes, donde se vend# los mantenimientos, como son obligados; y si han dissimulado con los pe sos falsos que se han hallado, y con los malos mantenimientos, dexando de dar noticia a la justicia, para que se castigassen los culpados, y executassen las penas en ellos: y si lo han dexado de hazer por amistad, o interes, dadiuas, o por otra cosa alguna; o si han lleuado algunas penas sin manifestarlas ante el escriuano o justicia, conforme a las ordenanças desta ciudad, o dexa do de acudir con la parte della al rece tor dellas.

GVARDAS.

SI saben, que las guardas [5259]que h# **[sect. 1]** sido de los terminos, montes, y heredades, puertosy aduanas, des ta ciudad, durante el dicho oficio han dissimulado con las personas a quien han descaminado, o prendado, o que han cortado en los montes, haziendo mal y daño en ellos y en las heredades que son a su cargo à guardar, o sacado cosas vedadas, concertandose con ellos, sin denunciar y manifestar las tales pe nas, haziendo contra el juramento q# tienen hecho.

ALCALDES DE Hermandad.

[sect. 1] SI conocen a los Alcaldes de la Hermandad que han sido en esta ciu dad, despues que el dicho Corregidor lo ha sido della, y si saben que alguno dellos hasido remisso y neglig# te en vsar el dicho oficio: y si han hecho justicia a las partes, o dexado la de hazer por amistad einteres, o por que causa: y si han hecho algun agrauio a algunas personas, y si han dexado de guardar las leyes de la santa Hermandad, y si han tenido libro [5260]en que assienten las condenaciones que han he cho, para el arca de la Hermandad, y si las han gastado mal, o si han excedido en sus oficios, y hecho agrauio à algunas personas, y si ellos, o sus quadrilleros y escriuanos han assentado en los processos los sala-**[897]**rios, costas y derechos, que lleuauan. [5261]

PORTEROS.

SI saben, que los porteros que han sido durante el dicho Corregimiento, ayan vsado bien y fielmente sus oficios, o por el contrario, o si han visto, o oydo dezir que ayan hecho al gunos dellos algunos cohechos en esta ciudad y su tierra, o lleuado derechos demasiados por citar y sacar pr#das, y por los caminos que han hecho, y si se han quedado con algunas prendas, y si son negligentes en la execucion de los mandamientos que a su poder vienen, y si los han dado, y si los han executado, o han lleuado derechos, o otras cosas, sin las executar, o han hecho prisiones, o rondas, o otra cosa alguna indeuida contra los dichos sus oficios, digan lo que saben, &c.
Si saben que todo lo suso dicho es publico y notorio, y publica boz, y fama.

SVMARIO DEL capitulo segundo.

QVAN introduzido està capitular a los juezes, nu. 1 .

Que es peor de aplacar la indignacion de los hombres, que la de Dios y del demonio, nu. 2 .

Los animales de vn genero no se dañan vnos a otros, y los hombres si.

Qual residencia es mas loable, la facil, o la reñida, nu. 4 .

La causa de ser reñidas las residencias, y de las calunias de los capitulantes, nu. 5.

Del consuelo de los buenos juezes perseguidos, nu. 6 .

Del valor que deue mostrar el Corregidor perseguido en residecia, nu. 7 .

Del intento de los capitulantes en descomponer al Corregidor, y de la dissimulacion y sufrimiento contra ellos, nu. 8 . y 9 .

Del origen y causa de capitular en las residencias, nu. 10 .

Sobre que casos se deuen admitir capitulos, nu. 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . y 16 .

Quando la accion contra el Corregidor està prescrita, si se le puede capitular sobre aquello, nu. 14 . 15 . y 16 .

Que personas no pueden ser capitulan tes, nu. 17 . 18 . 19 . y 20 .

Del capitulante supuesto y fingido, y quando muchos capitulan, qual deue preferirse, nu. 21 .

Quando se duplican vnos mismos capitulos por diuersos capitulantes, q# deue proueer el juez, nu. 22 .

El capitulante si puede arepentirse, y reuocar su querella, nu. 23 .

Dentro de que termino se han de poner los capitulos. nu. 24 . y 25 .

De la presentacion de los capitulos, y decreto del juez, y de los hiperboles e injurias dellos, nu. 26 . y 27 .

Capitulante si ha de dar fianças, nu. 28 .

Capitulos si deuen seguirse en nombre **[886]** y a costa de los pueblos, numer. 29 .

Si los instigadores, y que ofrecen los gastos de la residencia, deuen ser castigados, nu, 30 .

Iuntas y ligas contra los residenciados si son punibles, y se presume hechas por mal fin, nu. 31 . y 32 .

De los terminos y forma de proceder en los capitulos, nu. 33 . y 34 .

Si se conceden ferias, y se procede enfies tas sobre capitulos de residencia, numer. 35 .

Si se deuen librar requisitorias sobre capitulos, nu. 37 . 40 . y 41 .

El pleyto sobre honra, se llama causa ardua, nu. 38 .

Setenas, o quatro tanto, o suspension de oficio, si es mas graue pena que el destierro, porque la honra se prefiere a la hazienda, y aun a lavida, nu. 39 .

El juez re querido para que examine testigos, por otro juez, quan mal lo cumple, nu. 40 .

Testigos de capitulos, o querellas si se deuen examinar siempre ante el jueZ, nu. 42 . 47 . y 48 . o para aueriguaciones, y descargos. 49 .

De la gran importancia de que el juez examine y vea como dizen los testigos, nu. 43 .

De la turbacion de los testigos, y si es licito alguna vez atemorizarlos, para que digan verdad, nu. 44 .

De la iniquidad de algunos escriuanos en el examen de los testigos, y fauorecer las causas, y de lo que para remedio desto vsaron los antiguos, numer. 45 . y 46 .

Que testigos no son idoneos en los capitulos y querellas, nu. 50 . hasta 68 .

Los ministros y oficiales de la justicia, si valen por testigos contra ellos y en su defensa, nu. 69 . y 70 .

Testigos inhabiles en otras causas, no lo son en defensa del Corregidor, y sus oficia les, nu. 71 .

Tachas de testigos hanse de poner no en general, sino particularmente, nu mer. 72 .

IueZ como deue preponderar el credito de los testigos, nu. 73 .

Contra los que cautelosa, y afectadamente causan enemistad con los testigos para tacharlos, nu. 74 .

Exortaci# al castigo de testigos falsos, y de la atrozidad deste delito, y de las penas que por el dauan los antiguos, y dan nuestras leyes, num. 76. 77 . 78 . y 82 .

Iuez de su oficio si esta obligado a castigar los testigos falsos. nu. 79 .

Testigos falsos contra juezes, dignos de acerrimo castigo, nu. 80 .

Quan odiosas son a los subditos las obras de los gouernadores, no solo las malas, pero las loables, nu. 81 .

Tambien son dignos de castigo los testigos que con astucia quieren ocultar la verdad, nu. 83 .

De los processos acumulados a capitu-**[887]**los, y del daño y remedio desto, nu. 84 . hasta 90 .

Iuez de Residencia no juzgue por clamor del pueblo, nu. 91 .

Del castigo de los capitulantes calumniosos, num. 92 . 93 . 94 . 95 . 96 . 67 . 98 . 99. y 100 .

De la pena del talion, y vso della, numer. 94 .

El cal#nioso demandante en lo ciuil, si merece pena corporal, ibid.

Las causas para no condenar a los capitulantes, nu. 97 . y 98 .

Capitulante si prueua algunos capitulos, si se librara de lapena de la cal#nia por no auerlos prouado todos, num. 98 .

Capitulante si podra ser condenado por cal#nioso, por solo no auer prouado lo que confesso en su querella, o acusacion, auerse dado al juez, nu. 101 .

De la pena del calunioso acusador, y de las escusas della, num. 102.

Si el Corregidor, o otroresidenciado ab suelto de los capitulos deue ser condenado en costas, num. 103 .

Quales costas se comprehenden en la condenacion, y tassacion dellas, numer. 104 .

Si se puede querellar, y quando contra los capitulantes calumniosos, numer. 105 .

Apelacion de los capitulantes quando no se admite, nu. 106 . 107 . y 108 .

COMO SE DEVE proceder en los capitulos q# se ponen en residencia. Cap. II.

[sect. 1] NO piensen los que dessean ser Corregidores, que se acaban los trabajos de la residencia c# auerse acabado la pesquisa secreta, q# por mandado del Rey se toma de oficio contra ellos, pues queda otra lid con los Capitulantes, que en resid# cia les ponen muchas querellas y capitulos contra la fama, y honra y hazien da, que les obliga

a detenerse y assistir a juizio para defenderse y compurgarse dellos; y aunque Angelo, y Paris de Puteo, y otros, [5262]notar# a los Norsenses de Italia por grandes historiadores, y capitulantes de los ministros de justicia, y en estos Reynos solian ser señala dos algunos pueblos, donde siempre se seguian las residencias, pero yo hallo por mi cuenta, que ay ya muchos Norsenses, y que por la mayor parte se vsa mas esto en los pueblos particulares, y no en Seuilla, Granada, Toledo, Valladolid, o Madrid, donde no ay tantos mandones, por la presencia y cercania de los juezes superiores. **[sect. 2]** Y esta lid y contienda con los Capitulantes es tan to peor que la Residencia secreta con el Rey, quanto es mas graue de sufrir la indignacion de los hombres, que la de Dios, o que la del Demonio: porque el mayor contrario y enemigo que el hombre tiene, no es el Demonio, sino el hombre, porque sin consen-**[888]**timiento y voluntad del hombre, quanto mal pue de el demonio hazerle, es pequeño; pero el h#bre sin voluntad de otro hombre, y haziendole c# tradicion y resistencia, suele tocarle en la hazi# da, herirle en la salud, y vida, y quitarle la hon ra, haziendo della potajes y ensaladas en ocasiones secretas y publicas, que se ofrecen y el busca. En dos personas bi# calificadas veremos esto, Iob, y Christo nuestro Redentor. Grandes fueron los trabajos y tormentos que el santo Iob padecio, como parece en su libro, [5263]d#de se lamenta y quexa tiernamente, y dize que aun sus pensamientos le hazian guerra: pero con ser grandes los trabajos de Iob, fueron sin comparacion mayores los de Christo nuestro señor, no solo porque los tormentos de suyo en en Christo fueron atrozes, sino por la calidad de la persona diuina, y su compostura tierna, delicada, y en quien la viueza del sentido estaua mas en su punto que en nadie. Quien atormentò a Iob? El Demonio. [5264]Quien atormentò a Christo? Los hombres: [5265]y pues el Demonio atormenta a Iob, y los hombres a Christo, y los tormentos de Christo nuestro señor son mayores que los de Iob, no podemos dexar de conceder que la ganan los hombres al Demonio en hazer mal como enemigos a los hombres, y que les son mayores contrarios y enemigos que el Demonio. Y de aqui es, que Christo nuestro señor por san Matheo, [5266]llamò al Demonio hombre enemigo, y no le llamò Demonio, por declarar mejor que la rauia, enemistad y odio que tiene el Demonio contra el hombre, es como la de vn hombre para con otro hombre. Desta dotrina se saca el sentido literal de algunos lugares de la Escritura. Matò Cain a su hermano Abel, y dize luego, Qualquiera que me hallàre, me matarà; [5267]y no auia en el mundo mas que Adan, y éste era su pa dre, y temia que assi como el auia quebrantado la ley natural, quitando la vida a su hermano, por ser hombre, assi su padre, por ser hombre, no le matasse. Y tambien se lee en el mismo Genesis, [5268] que temia Iacob a Esau su hermano, y dezia: Librame Señor del poder de mi hermano, que le temo mucho. Mira, Iacob, que es tu hermano, juntos andu uistes en vn vientre, y juntos nacistes; aquien temes? A Esau, que con ser her mano, es hombre, y como a hombre puedo fiar poco del. Por orden de los Satrapas, Principes y señores de Babilonia, bien contra la voluntad del Rey Dario, echaron a Daniel en vn lago de Leones, [5269]y dexandole dentro de la **[889]** leonera, mandò el Rey que cerrassen la puerta, y con tanto cuidado, que para mayor seguridad sellò el Rey con vn sello Real la cerradura; lo qual pare cio curiosidad demasiada, y obligar a Daniel a que muriesse, pues quedando la puerta entreabierta, pudiera auer alguna esperança de poder huyr Daniel, y librarse de los Leones, que era lo que con veras el Rey desseaua; y no lo hizo assi, antes cerrò y sellò la puerta; pero dize la glossa Interlineal en este lugar, que hizo aquello el Rey para

mayor seguridad de Daniel. [5270]Entre Leones tuuo esperança de hallarle con vida, y entre manos de hombres, muerto y despedaçado: y porque no entrassen los hombres, sellò y cerrò la puerta. Y el mismo Daniel escriue, [5271] que cenando el Rey Baltasar con mil caualleros, y señores de su Reyno, que auian venido a defender la ciudad de Babilonia contra los Medos y Persas, mandò traer los vasos sagrados del templo de Ierusalem, que en su poder tenia; profanò los beuiendo en ellos el y los Principes, mugeres y amigas, y en medio del brindar mirò a la pared, y vio como subitamente aparecio vna mano de vn hombre que escriuia, pintada en la superficie de la pared donde estaua el Rey, el qual, dize la Escritura, que se demudo luego, y que varios p#samientos le turbauan, y le venian temblores y alteracion en el cuerpo. Que tienes, Baltasar? Que temblores son estos, Rey? Que has visto? Que? Vna mano de homhre contra mi, mal pronostico y señal de la ira grande de Dios c# tra mi, pues con mano de hombre me amenaza. Y assi tambien escogio el Rey Dauid, que Dios no le castigasse por mano de hombre. [5272]Mandò contar Da uid toda la gente de guerra que tenia; en lo qual ofendio grauemente a Dios, pues fue vn genero de soberuia, y confiar en la multitud que tenia de gente de guerra, mas que en el socorro del Señor de los exercitos, que con poca gente le auia dado grandes vitorias, Conocio el Rey su culpa, y perdonole Dios, pero con su castigo y pena: y assi entrò el Profeta Gad à Dauid, y dixole? El Señor te da a escojer vna de tres cosas, o tres dias de pestilencia en tu pue blo, o siete años de h#bre, o andar tres meses perseguido y huyendo de los h#bres tus enemigos. Suspenso estuuo Dauid vn poco, y dixo: Muy angustiado estoy por todas partes, pero mas quiero ponerme en las manos del Señor, porque son muchas sus misericordias, que en las manos de los hombres, q# son duras y terribles pa ra con otro hombre, peo res que de Leones, y mas enemigas que las del Demonio, y assi #bio Dios pestilencia en Israel.

Estos malos oficios que ha z# vnos hombres contra otros, son contra la ley natural, por la qual estan obli gados àhazerse bien, seg# el Comico, y Ciceron, y otros: [5273]y esto sinifica la palabra, Hombre, q# se deriua del vocablo La **[890]** tino, *Humus*, que quiere dezir tierra, la qual a nadie tomo cosa alguna, antes a todos da todas las cosas, produziendo diuersos frutos para vso y prouecho de todos los animales: de donde segun san Ambrosio, [5274]se llama humanidad, propia y particular virtud del hombre, que consis te en ayudarse vnos a otros, sin ser menester para ello otro maestro sino el propio cuerpo humano, a cuyos miembros naturaleza haze q# se ayuden.

[sect. 3] Aeste proposito escri uier# Plinio, Plutarco, Plauto, Ausonio, y otros, [5275]q# los animales gu ard# este instinto de razon, que no se dañan vnos a otros; lo qual no hazen los h#bres. Boluiendo pues a nuestro proposito, des tos Capitulantes y malignos acusadores dixo Ciceron, [5276]y tambien Ieremias, [5277]Estendieron sus lenguas assi como arco, para dezir mentira, y no verdad. La lengua dellos es como saeta, que hiere sin sospecha; y por estos dixo el Apostol S. Pablo: [5278]Guar daos no os muerdan los canes.

QVAL RESIdencia arguye mas perfeci# del juez, la facil, o la reñida.

[sect. 4] TIENE el vulgo por mejores Corregidores y juezes aquellos a quien me nos cargos y Capitulos se ponen, y mas breues Resid#ciastraen, y aque llos en cuyo fauor mas aclamaciones [5279]de alabanças le hazen y presentan por los Regidores, o por otros braços y estados, o por personas poderosas: y es engaño y error manifiesto; porque segun dize el Papa Anacleto, [5280]miserabilis simo es aquel pastor q# se gloria y fauorece de las alabanças de los lobos, a los quales si el compla ciere, o eligiere dellos ser amado, sucedera al ganado gran destruicion: porque ningun pastor puede agradar a los lobos y **[891]** a las ouejas. Y assi dixo san Pablo, [5281]si agradasse a los hombres, no seria sieruo de Christo. Y el Psalmista [5282]dixo, Deshaze Dios, los huessos de los que andan al aplauso de los hombres: porque siendo como es sentencia del Comico, repctida por los Santos, [5283]que la verdad es madre del odio, y la justicia de enemistades, t#go por impossible, y assi lo he visto entender a h#bres sabio s y experim# tados, que sepueda administrar justicia sin tener emulos y cal#niadores, porque los malos no po nen tanta fuerça en reprouar el vicio, quanta en contradezir la virtud: y no ay obra, por licita y buena que sea, q# (seg#san Agustin [5284]) no pueda ser calumniada, en especial en la malicia que oy tiene el mun do, por lo qual, segun di xo la ley de la Partida, [5285] *Los omes que oficio tienen, maguer fagan derecho, non puede ser que non ganen mal querientes.* Y lo mismo di xo santo Tomas, seg# diximos en el capitulo passado. [5286]El Apostol san Pablo [5287]con ninguna co sa encarecio tanto la passion de Christo nuestro Redentor, como con exa gerar la gran contradicion que tuuo a sus diuinas y s#tissimas obras: y en otro lugar dize la diuina Escritura, [5288]contra el bueno y justo se leuanta el malo y pecador, y alli dizen los malos, Cerquemos y persigamos al justo, porque es contrario a nuestras obras; esto es porque la virtud y la maldad no se compadecen, y muchas vezes la contradicion a la virtud, es aprouacion della. Platon dize, que los ciudadanos son aduersarios a los juezes y Corregidores, como los Titanes lo eran de los Dioses para quitarles el cielo, y que no tuuiessen sobre ellos im perio, segun fabulan los Poetas: porque segun dize el Papa Inoc#cio Tercero, [5289]hablando de los Perlados, no pueden c#placer a todos, como quiera que de su oficio est# obligados no solam#te a reprehender, pero a cas-**[892]**tigar, suspender y desco mulgar, por lo qual de ordinario son de muchos aborrecidos insidiados y calumniados. Por ventura ay hombre tan santo, graue y exemplar, que si le tocaron (aunque sea con justicia y buen termino) en la honra, o en la persona, o enla hazienda propia, o de quien le duela, que haga aplauso y aprueue al juez que le condenò, pues ninguno, por fas, o por nefas, quiere justicia por su casa? Yo no le he conocido hasta aora, antes he visto lo contra rio en hombres grauissi mos, que si les hablais en esta materia, encojen los ombros, sinificando afe ctuosissimam#te el culto de la justicia: pero si el Corregidor mandò prender a su despensero por regaton, o a su la cayo por la question, o al otro le embio a dezir que pagasse la deuda an tigua, o no adiuinò con el pensamiento de hazerle plazer en lo que le podia tocar, le destruye por rodeo, y por debaxo de la cuerda. Cierto qu# do la Residencia carece de torpeza y fealdad, el ser reñida, y tener contradicion, gran aprouacion es de virtud, y señal cierta que el Corregidor durante su

oficio tuuo valor, y administrò justicia, y que al dar de la cuenta no compuso ni aplacò las querellas con dineros, ni negociaciones: y no es punto es te tan dificultoso de alcançar, ni Latin tan escuro, saber en que consiste no tener vn juez Residencia, pues claramente se vee que es la causa tolerarà a los poderosos, y ser compañero con los perniciosos, estando en el gouierno, como arriba diximos, [5290]y al tiempo de la residencia hazer sumissiones, y entrarse por las puertas de sus enemigos, y hazer composiciones, derramando vna parte de los mal ganados dineros.

Algunas residencias he visto reñidas y trabajosas, hasta que la verdad se auerigua, y entonces por la mayor parte se echa de ver auer sido la causa, no porq# los Corregidores hizieron malas obras a los oficiales de su audiencia, ni a los particulares de la Republica, ni por auer preferido su interesse propio al bien publico, antes por lo contrario, por que los mandones de los pueblos fueron refrenados en sus ambiciones por los buenos Corregidores, y los tiranos corregidos en las fuerças, y los codicio sos despojados de los bienes vsurpados de su Republica: y como estos suelen ser los mas ricos de su lugar, mueuense contra los juezes, y contra los Obispos, con el apetito de v#ganza, como di xo Ciceron, [5291]y vna glossa del Decreto; [5292]o porque quieren ser restituidos en su falso credito, con desh#ra del buen Corregidor y assi inu#t# cosas en las Residencias, no cierto Euangelicas ni verdaderas; [5293] **[893]** y no solamente reprueuan lo que tiene aparen cia de mal, pero aun aquello que notoriamente es bueno, impugnan y calunian [5294]con falsos y sofisticos colores, no t#to porque entiendan ellos que es malo, quanto porque alomenos el Corregidor no consiga por ello galardon ni ala bança; y assi con este mal zelo reprueuan el castigo que hizo de los delitos, el lustre que dio a la ciudad con los publicos edificios, y otras loables obras, y acriminan sus culpas, haziendo de vna mosca vn elefante, y escurecen los sanos intentos, y tuerzenlos a reprouados fines, haziendo del sol claro tiniebla obscura, de tal manera, que a los ojos de los superiores, quando lo juzgan, hazen que parezc# de otro color, rostro y verdad, del que tuuieron: todo esto en gran perjuizio de sus conciencias, y dando ocasion para q# otros juezes no tan sequaces de buen exemplo y de virtud, queden acouardados y descuyden (por temor de ser molestados en la resid# cia) en lo que deuen a sus oficios. Tanta es y t# eficaz la malicia humana (como se dize en el Genesis, [5295]y por Iustiniano [5296]) para peruertir la razon. O quan importante seria castigar y refrenar a estos hinchados mandones, que pretenden estoruar y caluniar la justicia; y competir y po nerse ombro con ombro con ella: porque como dize la ley de la Partida, [5297] *Lamayor deshonra es querer losvassallos ygualarse con el señor, y contender con el orgullosamente y con soberuia,* por lo mucho que conuiene que la autoridad, el man do y poderio de la justicia sea ileso y soberano, y que no aya quien alce cres tas y orgullo contra ella. Y quan pocos vemos castigados en caso tan necessario: de lo qual los juezes de Residencia tienen la culpa, y assi de derecho merecen la pena. [5298]

[sect. 6] Y no se yo c# que consuele al buen Corregidor en estos trabajos, sino es con vnas palabras de san Gregorio, [5299]con que sinifica, que es Dios tan bueno, que quiere que los buenos saquen de la persecucion de sus enemigos fruto de humiliacion, y que con la murmuracion y detracci# del malo se ahogue la vanagloria que sembro el Demonio en la buena obra; y con lo que dize san Pablo, [5300]Mi gloria es el testimonio de mi conciencia; y aunque no todos nos ala ban, la conciencia muestra como estamos libres.

[894] DEL VALOR QVE ha de mostrar el Corregidor en la persecucion de los capitulantes.

[sect. 7] VIendose el Corregidor (acabada la contienda de la pesquisa secreta) metido en otro combate de capitulantes, tenga paciencia y esfuerço, porque es discrecion mandar muy bien el Gouernador, quando pre side en el oficio, y obedecer modestamente, quando està sujeto en la resid# cia del: y aun quando mandàre, es bien que se acuerde (segun dize Rafael Volaterrano [5301]) que no passarà mucho que no aya de obedecer, y pues fue animoso para saber mandar, no sea couarde para saber sufrir, porque ay animos fuertes en la aparencia, y despues acossados de la persecucion desamparan el campo del sufrimiento; pero el buen Corregidor en tal tiempo ha de mostrar mas pecho, valor y magnanimidad, quanto mas perseguido fuere, porque como las estrellas lucen denoche, y no parecen de dia, assi la virtud, que muchas vezes en la prosperidad no parece, en la aduersidad se muestra, pues aquel es propiamente desuenturado, que no puede sufrir la desuentura, y el buen cirujano en las peligrosas heridas muestra su experi#cia, y el auentajado medico su ciencia en las gr# des enfermedades, y en las dudosas batallas su esfuerço el prudente y animoso Capitan, y en las brauas tormentas su prudencia y diligencia el excelente Piloto; y assi en las caluniosas y reñidas residencias ha de mostrar su animo, talento y discrecion el va leroso Corregidor para des#baraçarse dellas, y aspirar a su mayor acrecentamiento: porque quan do Dios conserua entre muchos peligros a vn hombre, es para darle despues alguna muy gran cosa. Ciceron y Fr#cisco de Ripa dizen, [5302] que el rendirse a la tristeza, es de hombres pusilanimes y mezquinos, y por el contrario alegrarse en las aduersidades, y alentarse, es de animos c#stantes y magnanimos.

[sect. 8] Vno de los intentos principales que en las residencias tienen los conjurados, es con muchas demandas, querellas, desagradecimientos, deslealtades, desacatos, y malos mira mientos de obra y de palabra, afligir, melancolizar, irritar y prouocar al Corregidor, para que reciba pesadumbre, y se **[895]** descompoga y desautorize: y estas ocasiones nunca las dan ni representan los principales de la conspiracion, con quien el Corregidor pue da t#tearse y hazer suer te, sino hombrezillos viles y desuergonçados (que assi los llama el Obispo Simancas [5303]) que no pueden perder, yau# turan a que con vn bofeton, o cuchillada les d# de comer; y assi el Corregidor cauto y preuenido en esto no muestre pesar, ni en el rostro y acciones el menormu damiento de que haze caso de sus que rellas, instancias y bullicios, sino con magnanimidad y alegre semblante, de tal manera assista a sus defensas, que ni con desprecio los obligue a mas, ni con muestra de miedo mas los anime, no haziendo caudal de que no le quiten todos la gorra como antes, ni mire en ello, ni en otras ocasiones de disgusto, que aunque sea verdad, segun Aristoteles, [5304]que todos los hombres se ensañan contra aquellos que son obligados de hazerles h#ra, y no se la hazen, porque en esto parece que los desprecian, imite el Corregidor, como dize Seneca, [5305]la nobleza y magnanimidad del Leon, o de otra gran fiera, que los ladridos de los goz ques, y los acometimi#tos de otros ani malejos vee, oye y confunde, con solo su graue, seuero y torzido aspecto; y no como el raton, o la hormiga, que si los tocan, bueluen luego la boca para de fenderse; porque es de pusilanimes p#sar y mostrar que facilmente pueden ser ofendidos: y como dize el Profeta Dauid, [5306]regozijarse han los enemigos, si veen alterado al que persiguen.

[sect. 9] Auise y encargue el Corregidor a sus oficiales amenudo, que tengan en la residencia orejas de mercader, y que hagan su negocio, y assistan a sus defensas, para dexar presto la tierra, y tantas ocasiones de pendencias y peligros, y no sean espadachines, ni hagan de vn pleito dos, porque para vengar por este camino las pesadumbres que dan los emulos a los residenciados, seria menester vna espada muy larga. El bi# o el mal de todo esto nace tambien de la buena, o mala intencion, y del poco, o mucho valor del juez de residencia, porque si a este le falta, poco aprouecha que le tengan los que la dan.

DEL ORIGEN Y causa de capitular en las residencias.

[sect. 10] ESta manera de residenciar a los Corregidores y a sus oficiales, querellandose dellos por acci# popular, y poniendoles capitulos, aun que por derecho de los Emperadores [5307] està permitida, no està ordenada, ni escrita en los capitulos de los Corregidores, y leyes de residencia destos Rey-**[896]**nos, sino tan solamente lo tocante a la pesquisa secreta, y a las querellas y demandas de particulares interessados, y no ha quarenta años que se vsan estos Capitulos, ni yo hallo que se haga mencion dellos, sino muy acaso en vna ley [5308] dirigida a los del Consejo, hecha a otro proposito por el Rey nuestro señor, año de 1554. gouernando estos Reynos por la Magestad del Emperador Carlos V. su padre: y assi con sola la pesquisa secreta, y las cuentas, solian ser las Residencias muy breues quando se tomauan, y quando en el Consejo se veyan: pero la malicia de los Resid#ciados, procur#do encubrir en la secreta sus culpas, y de los emulos de la justicia desseando vengança, y de algunos juezes de Residencia, inclin#dose a fauorecerlos en ella, ha dado causa para introduzirse este nueuo genero de Residencia publica: y a la verdad como el oficio del Corregidor requiere tanta perfecion, y de sus defetos y culpas se recrecen tantos daños en la Republica, conuiene, como dixo Ciceron, [5309]q# aya en ella muchos acusadores, para que por todas vias estè la puerta abierta para saber como en sus oficios han procedido el Corregidor y sus ministros, y que los Capitulantes sean (como dezia Tiberio Cesar de los delatores) guardas y custodios de las leyes, [5310] y siruan de ayudantes, para suplir lo que el Residenciado con su negociacion, y el que le sindica con su dissimulacion, huuieren encubierto, pues importa a la Republica, como dize el Iurisconsulto, [5311]que los pecados de los mal hechores se sepan y se castiguen, y aun a los mismos ministros de justicia con uiene que los aya, porque el saber que podra auer Capitulantes contra ellos, y el tener enemigos coronistas de sus vidas, y que les miren a las manos, para sacar a plaça sus culpas, los haze viuir con mayor cuydado de cumplir sus obligaciones. Antiguamente los Romanos, segun refiere y encarece Plutarco, [5312]incitauan a los mancebos, para que acusassen a los que auian dado mala cuenta de sus cargos, siguiendolos como alanos a los lobos y animales saluajes: y de hazer esto no solo eran castigadas las cosas mal hechas, sino que por vna cierta emulacion cada vno procuraua hazerlo bien, y tratar con mas cuydado a todos, pues se podia es perar y temer su inuidia y acusacion: y de la misma manera los que acusau# a otros, eran tan escudriñados en sus vidas y gouierno, que se vian necessitados de viuir limpiamente, para que no pudiessen ser repelidos por caluniosos ni por criminosos acusadores. [5313]

[897] SOBRE QVE casos se deuen admitir Capitulos.

[sect. 11] PAra euitar el mucho volumen de las Residencias, y las impertinencias de tan tos capitulos friuolos q# se ponen en ellas, de q# los ministros de justicia no deuen ser sindicados (como en el capitulo passado diximos) y la tard#ça en el despacho dellas, es de considerar, si conuendria que no se admitiessen capitulos si no de delitos publicos, en que la pena se aplica al fisco, y en que qualquiera del pueblo es legitimo acusador; [5314]o de aquellas cosas en que vno prosigue su injuria, como diremos en el capitulo siguiente, y no de otros casos y delitos, en que la pena es arbitraria, pues no se llaman publicos, [5315]ni de aquellos en que las partes in teressadas no piden, ni quieren que se sepan por su honra, o por otros respetos justos; y no es bi# que vn particular, a pesar de las partes, los pu blique y proponga en juizio por suspassiones, como escriuen Maranta, Pedro Gregorio, y otros, [5316]que se pratica de estilo de la gran Curia de Napoles, y en el Reyno de Francia, no ad mitirse personas particulares a acusar por la vindicta publica: y porq# assi como conuiene a la Republica, [5317] que los delitos no queden sin castigo, conuiene tambien que no todas las culpas se acusen y apuren. [5318]Pero aunque es verdad que por este camino se euitarian los dichos inconuenientes, ay otros defetos y excessos en juezes, los quales, puesto caso que no son delitos publicos dignos de castigo, son culpas e indecencias tocantes a costumbres dignas de remedio, como seria si el Corregidor fuesse iracundo y soberuio en sus palabras, o destemplado en su comer y beuer, o si fuesse jugador, o desautorizado, y de mal exemplo en el oficio, o fuesse por otras causas culpable e inmerito de la dignidad y magistrado, porque si esto no se supiesse, queda rian engañados el Rey en proueerle, y la Republica en sufrirle, y assi deuen los Corregidores y sus oficiales ser sindicados, no solo de los casos, cuyas penas se han de aplicar al fisco, pero de otras qualesquier culpas indistintam# te. [5319]Pero esto ha de ser poniendo y pro u#do casos particulares y especificos, y no vaga y genericamente, segun M# chaca, y lo diximos en el capitulo passado. [5320]

[898] **[sect. 12]** Y aunque los Capitulos sean puestos por per sona interessada, y en cuyo perjuizio se come tieron las culpas, si son tales, que puestos por otro del pueblo, se admitier# por Capitulos, se han de ver y regular por tales, y con mas razon, pues se justifican por la acci# popular, y por la particular de injuria, o por otras que competen, segun fueren los delitos, como son las querellas meram#te criminales, de que tratamos en el capitulo siguiente: porque la intencion del Consejo es saber los excessos del Corregidor y de sus oficiales, para castigarlos, y conocer sus talentos; aunque en esto he visto proueerse en el Consejo diferentemen te, juzgando las dichas querellasvnas vezes por Capitulos, y otras por demandas publicas.

[sect. 13] Tambien es de ver, si de los delitos en que se requiere aprehension, o en que esta prescripta la accion, se pueden poner Capitulos al Corregidor, o a sus oficiales en Residencia. Quanto a lo primero de la aprehension, es el exemplo, si el juez, o su muger durante el oficio huuiessen traydo vestidos pro hibidos por las prematicas. En lo qual los culpados deuen ser apreh# didos para poder ser c# denados, y no bastaria verselos traer, y que por informacion constasse auer traydo los tales vestidos; [5321]como en lotoc# te a las armas lo diximos en otro lugar. [5322]Y otro exemplo es, si el Corregidor huuiesse an dado en coche con mu las, o dos cauallos, o en macho, o en cauallo con gualdrapa,

contra lo dispuesto por las leyes: [5323]en los quales casos parece que por no auer sido apreh#dido, como dicho es, no podra ser condenado el Corregidor, en las penas de las dichas leyes: porque al juez durante el oficio nadie se atreue a denunciarle, ni puede ser demandado. [5324]

[sect. 14] En quanto a lo segundo, quando la accion para pedir al Corregidor, o ministro, està prescrita, es el exemplo, si el juez durante el oficio jugò, caçò, o pescò contra lo dispuesto por las leyes, [5325] que en lo del juego, passados dos meses, y en la caça y pesca, passados tres, mandan que no se pueda proceder; y assi parece que siendo passado el tal tiempo, quando se le pone el capitulo, no deue ser admitida la acusacion, ni por ella condenado el ministro. Y esto se podria comprouar por vna de-**[899]**cision del Iurisconsulto Vlpiano, [5326]por la qual dize, que si el juez, o qual quier que exerça jurisdicion de mero y misto imperio, hiziere algun edificio, que ya que por el justo miedo, y por no poder ser c#uenido durante el oficio, no se le haga denunciacion de obra nueua, pero que alomenos es necessario protestar ante el, o ante testigos, que por el dicho miedo y vso de jurisdicion dexa de hazer la: y con esto, si despues dexado el oficio se haze la denunciacion de obra nueua, sera compelido el juez a derribarla, y por el consiguiente no auiendo hecho la dicha protesta, no podra ser compelido.

[sect. 15] Pero sin embargo de lo dicho, aunque no aya auido aprehension, y es tè passado el tiempo estatuido para deduzir la accion, si constare auer delinquido el Corregidor, o sus oficiales, podran ser Capitulados, y condenados por ello en Residencia, porque por la misma razon que el juez no puede ser aprehendido ni tomado con los vestidos, coche, o gualdrapa contra la prematica, porque el inferior y subdito no tiene poder contra el superior, ni durante el oficio pue de ser demandado, por essa mismo razon la par te interessada no perdio el derecho que le pertenecia, ni le corrio ni prescribio el tiempo para la accion, pues al impedido de poder demandar, no se le passa el tiempo ni la sazon, [5327]aunque el impedimento fuesse por su culpa. [5328]

[sect. 16] Y no obsta no auerse hecho la dicha protestacion durante el oficio, por que aquello procederia en los casos en que huuiesse dueño particular de la causa, y parte cierta interessada, y no en aquellos en que cada vno del pueblo es parte legitima para acusar, como lo es para capitular al juez por la vindicta publica, que toca vniuersalmente a todos, y assi la culpa, o negligencia de no auer protestado contra el tal juez, no se puede imputar a ninguno, [5329]por lo qual el juez puede y deue ser acusado y punido mas grauem# te, assi por auer sido transgressor de las leyes, como por el mal exemplo que causò por ello: y esto se pratica en vnos y otros tribunales.

QVE PERSONAS no pueden ser capitulantes.

EL oficio de capitular a los Corre **[sect. 17]** gidores es tan vil, que raras vezes le hazen las personas princi-**[900]**pales ofendidas dellos, sino hombres de baxa suerte, que ellos buscan, y alquilan para ello, los mas desuergonçados, ri xosos, atreuidos y ocasionados para descomponer a los que Capitulan, y assi importa mucho examinar quien es el Capitulante; porque segun el Papa Felix, [5330] sino fuere legitimo el acusador, no se fatigue el acusado, como quiera que aunque los delitos deuen ser castigados, no pueden ser de todos acusados, porque acaeceria muchas vezes por odio particular y con calumnia ser

los inocentes falsamente molesta dos, y otras vezes los verdaderos reos, por colusion y engaño del acusador, absueltos: y tambien acaeceria, que vn hombre malo y criminoso acusasse a otro tal, contra lo que se escriue por san Iuan, [5331]q# dixo Christo nuestro se ñor acusando los Fariseos a la muger adultera, El que de vosotros se halla sin pecado, tirele el primero la piedra: y contra lo de san Lucas, [5332]Tu que traes la vi ga en el ojo propio, no puedes sacar la paja del ageno: y lo que dixo san Agustin: [5333]Curiosa gente para conocer vidas agenas, y perezosa para corregir las propias. Y Ciceron dixo: [5334]Propia cosa es de necios apuntar los vicios de otros, y oluidarse de los suyos: y assi la persona del capitulante se ha de legitimar para ser admitido en juyzio, como la del acusador, porque to dos aquellos a quien es prohibido acusar, [5335]lo es tambien poder Capitular, y estan sujetos a las mismas tachas y excepciones. [5336]Aristoteles dize, [5337]que en Atenas no se permitia que los populares acusassen, sino los nobles, porque assi los estados de la Re publica estuuiessen mas beneuolos, y no tuuiessen por enemigos a los Gouernadores.

[sect. 18] Las personas que no deuen ser admitidos por capitulantes son la muger, el menor de veinte y cinco años, sin su cura dor, [5338]el juez, el infame, [5339]el testigo falso, el que recibio dineros por acusar, o por apartarse de la acusacion, el que hu-**[901]**uiere propuesto y no acabado dos acusaciones; el pobre que no ten ga cincuenta Castellanos de hazienda, [5340]el c# plice en el delito, el esclauo, el ahorrado, el hi jo, el nieto, el hermano, el hijo de leche, el criado familiar, y el ene migo capital, [5341]porque los que con mal zelo se mueuen, son repelidos de denunciar. [5342]Esto se entiende, no siendo los delitos de traycion, heregia, Sodomia, falsamo neda, simonia, blasfemia, y otros excetados en derecho. Y assi Iulia ramera Romana fue admitida a acusar a Catilina de la conjuraci# contra la Republica: a# que segun otros autores, [5343]solamente fue delatora secreta. Pero seran admitidas las tales personas q#rellando por sus propias injurias, o por las de sus deudos has ta el quarto grado, o de sus suegros, yernos, entenados, o padrastros, como sedeclara por las leyes destos Reynos, y por los Doctores: [5344]y las personas que no pued# ser delatores, expressan y numeran los Iurisc# sultos Marciano, Calistrato y Paulo. [5345]

[sect. 19] Algunas vezes he vis to, que en las Residencias Capitulan clerigos a los Residenciados, y siguiendo su interesse particular, y debaxo de protestacion que no se proceda a efusion de san gre, ni a otra pena corporal, o si Capitulassen como vno del pueblo, es de versi deuen ser ad mitidos, y si fuessen c#uencidos de calumnia, si seran presosy c#denados por ella, y ante quien. Y digo que deue el juez admitirols, y obligarles por auto a que den fi#ças delo juzgado y sent#ciado, y q# pueden ser condenados por cal#niosos en penas pecuniarias, y tomarles por ellas sus bienes temporales, [5346]y si t#bi# mereciessen destierro, o otrapena, es forçoso ocurrir a su juez Eclesiastico. [5347]

SI PVEDE SER Capitulante el que no es vezino del pueblo.

[sect. 20] POr ser los Capitulos que se ponen a los Corregidores y a sus oficia les, de la naturaleza de los delitos publicos, y que segun el estilo comun, se intentan por accion popular, por lo que toca a la vindicta publica, y se pon# por vno del pueblo, es de saber, si podra el forastero, no vezino del, ponerlos, y acusar en ellos? Y aunque éste articulo, por

la variedad# opinionespodria parecer **[902]** dudoso, porque muchos Doctores tuuie ron, que el forastero [5348]no puede acusar en los delitos publicos, porque no es vno del pueblo; la resolucion desto es, que por ser como son las culpas de los ministros de justicia contra derecho comun, y leyes generales (y no contra estatutos, y ordenanças municipales, que particularmente conciernen y miran el bien de los pueblos, que en estos no pueden acusar) y por ser t# bien sobre materia de costumbres, podra ser Capitulante dellas qual quier forastero, segun resolucion y concordia de Baldo, y de Mariano Socino, y nueuamente de Tiberio Deciano, [5349] como lo puede ser qual quier otro, a quien no le estè prohibido, [5350]por que segun Iustiniano [5351] y Acursio, [5352]el que Capitula a los malos juezes, haze bien a la Republica, y diziendo en su acusacion verdad, alcançara por ello vitoria y gloria.

DEL CAPItulante fingido y supuesto, y Capitulando muchos, qual se ha de preferir.

ALgunos, temien **[sect. 21]** dose que los ene migos declarados, o secretos, le han de poner Capitulos en Residencia, se aprouechan de vna colusion y cautela, que es hazerse poner aquellos mismos Capitulos por vn amigo, el qual preuenga el juizio, y queden exclusos de Capitular los ma leuolos, y el que los pone, no haga suficiente prouança, y se dexe v#cer de baxo de concier to, y assi quede frustrado el intento de los aduersarios, [5353]y el Residencia do salga tri#fador dellos, y entonces el Iuez de Residencia deue ser cauto y circ#specto, pa ra que no le engañen, y distinga tres casos. El primero, quando concurren a Capitular muchas personas sobre vnas mismas culpas; y no auiendo sospecha de que son Capitul#tes supues tos, deue el Iuez admitir al que primero presentò la querella en juizio, el qual por el tiempo preuino la accion. [5354]El segundo es, quando llegan a Capitular a vn tiempo, o en diuersas **[903]** personas de diferentes calidades y consideraciones: y en este caso deue eligir el Iuez al mas idoneo, [5355]aunque sea posterior. Y el terce ro caso es, quando viene a capitular solo el q# ha hecho colusion y c# cierto con el Resid#ciado, y entonces deue el Iuez interrogarle, si entiende proseguir y pro uar los Capitulos; y si dixere que si, admitirle, y constando de lo c# trario, repelerle, y aueriguarlos el de su oficio, lo mejor que pudiere, [5356] y castigar al Capitulante, porque no prouò, y porque coludio, [5357]no de xando sin pena al autor del engaño y colusion. [5358] **[sect. 22]** Otras vezes acaece, q# por causar confusion al Residenciado, e infamia, con gran sonido y numero de Capitulos, ponen vnas mismas culpas diuersos Capitulantes, y aunque todos deuan ser admitidos respe to de otros excessos y culpas que tambien acu san, demas de las que tienen concernencia, y son de vna identidad, deue el Iuez examinar en su casa los Capitulos que son vnos mismos, y simbolizan entre si, y se repiten y multiplican, y testarlos, eligiendo y de xando solamente los de la primera, o mas legiti ma querella, segun la do trina de Bartulo; y ley de Partida, [5359]para que aquellos se sigan, y proualo por auto, sinificando la razon dello, pa ra que conste al Consejo, quando se determinen; porque muchas ve zes acaece ponerse dozientos Capitulos por quatro, o seis Capitulantes, y auerse de resumir en cincuenta: y ésta multiplicidad tambien ocupa y enfrasca a los testigos que han de dezir, y al Iuez al sentenciar, demas que por vna misma cosa ninguno deue ser acusado ni molestado en diuersos juizios; [5360]y si los Capitulantes

exclusos por la dicha causa se quexaren en Consejo dello, entonces el juez por carta suya, y con testimonio del escriuano, informe de la justificacion y motiuos de su auto.

[sect. 23] Si por ventura el que puso los Capitulos, arrepentido, o conuenido con la parte, pidiere, que se le bueluan, porque no quiere proseguirlos, o que la accioncriminal que intentò, sea ciuil, no se los deue el juez mandar restituir, ni admitir su peticion, antes le podria castigar, segun el Turpiliano Senatusc#sul to, por dexar dolosamente la propuesta acusaci#, [5361]la qual no pue# mudarse ni **[904]** alterarse: [5362]y si en caso q# no los pida, ni expressamente se desista, dexare el tal Capitulante indefensa la causa sin presentar testigos, ni sustanciarla, deue el refidenciado fenecerla y hazer todas sus defensas, citando siempre al Capitulante, o a su procurador en lo que se requiera citacion, y hazer que se sentencie; para que el calumnioso acusador sea condenado: porque si el Capitulado se contentasse con que el Capitulante no prosigua la querella, y lo dexasse assi, acaecerlehia lo que a mi, estando pro ueydo por Corregidor para la ciudad de Soria, que se mandaron traer los Capitulos que vno me puso y dexò sin dar informacion, en el Corregimiento de Badajoz: y sino los confessára yo alli en Consejo, por ser cosas friuolas, y de facil respuesta, y hizie ra alli el processo, y concluyera la causa con el fiscal, y no estuuiera tan de par tida para el oficio, sin duda mandára el Consejo tornarlos a remitir al Corregidor de Badajoz para que los sentenciára, y assi es bien que el reo haga sentenciarlos, y que quando salga de la ciudad, vaya delante toda su Residencia.

DEL TERMINO en que se han de presentar los Capitulos.

[sect. 24] POrque las querellas de derecho son odiosas, [5363]mayormente con tra los juezes, por los quales se presume, dezia Baldo, [5364]que el termino para poner los Capitulos en Residencia, era ocho dias, y para prouarlos veinte, despues de pregonada la Residencia. En estos Reynos se ha pratica do poderlos poner hasta el vltimo mo mento de los treinta dias della, como de ordinario los solian poner, para mas molestar con dilaciones, a cuya malicia queriendo obiar los señores del Consejo, de pocos dias a esta parte han ordenado, que los Capitulos se puedan poner en Residencia hasta dentro de vein te dias de los treinta della, y que esto se pregone luego que se publica, con apercebimiento que passado aquel termino no se admitir#. [5365]Y este acuerdo y decreto se pone ya en las prouisiones y titulos de Corregidores, y seria bien promulgarle por ley, para que en todos los juzgados de señores y ecclesiasticos tambien se guardasse, porque hasta agora no se ha introduzido esto en los distritos de las ordenes.

[sect. 25] De passo tocarè a qui lo que se me ofrecio siendo Corregidor en la ciudad de Soria, que auiendose pregonado la Residencia a cierta hora, y cumplidose el termino della a la misma hora del vltimo dia de los treinta que la ley assigna para esto, presentò vn vezino ciertos Capitulos contra mi an tecessor, dada ya la hora de vn relox, y **[905]** estando por dar los otros, y yo no quise admitirlos, porque de momen to a momento ya se auian cumplido los dias y termino de la ley, y passados aquellos, como diximos en el capitulo precedente, y se ve ra en el siguiente, que da prescrita la accion contra los Residenciados: y aunque para euitar calunias y controuersias, seria vtil admitir la querella, y Capitu los, [5366]pues de otro relox resta por dar la hora, y conuiene a la Republica saberse y castigarse los delitos: pero porque el acusar es odioso, como queda dicho, y se

ha de restringir, y no ampliar, [5367]y al Capitulante que estuuo en el pueblo, no le ha de aprouechar su dolo, [5368]y toda disposicion y acto se en tiende de la primera vez, [5369]digo que tampoco los admitiera aora; porque aunque a la Republica conuenga el escarmiento de las culpas, entiendese por la ord# y forma, y en el termino estatuydo por el derecho, passado el qual, queda prescrita la accion, y el oficio de la justicia para el castigo dellas; [5370]y en esta du da se deue hazer vna distincion. O el auer dado la hora, es fauorable al reo, el qual en duda ha de ser fauorecido, como es para no demandarle, ni Capitularle al fin del termino, y con malicia: y en tal caso basta verificarse el c#plimi#to del con auer dado la hora de vn relox, porque para euitar la consequencia, basta dar instancia de vn acto: [5371] y a este proposito haze vna ley del Reyno, [5372]que dize assi: *Y si aquel querelloso no querellò en aquel tercero dia de spues que vino a la villa, no le deuen oyr su querella, ni pesquirir sela, ni escriuir sela.* O es odioso el auer dado la hora, como lo seria para cobrar la decima del executado, no contentando a la parte en las veinte y quatro horas, [5373]o para quedar rematada la renta Real, o hecha la venta judicial aplaçada hasta tal hora, o para pagar la multa el que no viniere al cabildo, o a la audiencia a tal hora, o para perder las armas el que fuere tomado con ellas a tal hora; en estos y otros casos, en que se sigue daño, o pena de auer passado el termino, auria lugar prorogarle de vn relox a otro.

DE LA PRESENtacion de los Capitulos, y decreto del Iuez.

[sect. 26] ESTanta la passion de los Capitul#tes, y de los instigadores dellos, q# no dexan camino de pesadumbre, y de infestar al Corregidor, o ministro que persiguen, que no le intentan: y lo primero es, procurar que los capitu los que presentan, se lean en el auditorio y audiencia publica, con alto y sonoro **[906]** tono, para que alli el famoso libelo, con en carecimientos e hiperboles ordenado, se publique, para ello hazen instancias, y aun tal vez requirimientos al juez con insolencia; lo qual el que toma la Residen cia deue obiar, y que no se leanalli, como se leye ron contra Numerio, Gouernador de Narbona: de lo qual Amiano Marcelino [5374]reprehendio al Emperador Iuliano, porque lo consintio: y en estos casos deue el juez en presentan dole los Capitulos, m#dar que se lleuen para proueer justicia, y lleuados, vea la ordinata dellos, si es injuriosa, o indecente, como suele serlo de ordinario, y en lo que lo fuere, siendo impertinente, haga que la parte lo reforme, y con parecer de su letrado, lo emiende, y si no lo quisiere hazer, deue el juez, tomando testimonio dello, testarlo y borrarlo; [5375]y no siendo los Capitulos sobre culpas dignas de pena de muerte, o de perdimi#to de miembro (por las quales, segun las leyes del Reyno, los Corregidores deuen ser remitidos al Consejo, como diximos en el capitulo passado) en que conuenga examinar los testigos en juizio sumario, por la sospecha de la fuga del culpado, y soborno de los testigos, [5376]mande dar traslado a la parte, porque con lo que respondiere, se ha de recebir luego a prueua, y en el juizio plenario se hazen de vna vez las prouanças con menos gastos, dilacion, encuentro y pesadumbre de las partes en traer dos vezes a juizio los testigos.

[sect. 27] Y si en la querella de Capitulos huuiere algunos graues, que requieran sumaria informacion, y otros huuiere leues que no la requieran, como de ordina rio se ponen mezcladamente, y el Capitulante tuuiere los testigos fuera del pueblo, por lo qual en el

examen dellos aya de auer dilacion, puede el juez, porque no se difiera el despacho, mandar dar traslado a la parte de los menos graues Capitulos, y al Capitulante que dè informacion de los otros, porque si hu uiessen de andar todos los Capitulos juntos, causarse hia al Resid#ciado mucho detenimiento, y assi puede correr lo vno y lo otro, y alcançarse y concurrir despues todo en el juizio plenario: pero estando los testigos en la tierra, y cessando la ocasion de tardança, puede sobreseer el dar traslado vno, o dos dias, y en ellos tomar la informacion de los Capitulos graues, y despues dar de todo traslado a la parte.

SI HA DE DAR fiança el Capitulante.

[sect. 28] AEste mismo tiempo, y antes de proueer cosa alguna, despues **[907]** de presentados los Capitulos, m#de el Corregi dor por auto notificar al Capitulante, sea caua llero, o sea açacan, que luego dè fianças legas, llanas, y abonadas, de que sino prouare aquellos Capitulos, pagarà lo juzgado y sentenciado, sin q# para darlas se escusen, el rico por abonado, [5377]y el pobre por impossibi litado, [5378]pues a ninguno dellos escusa el derecho de darlas: [5379]y pues al Corregidor que da Residencia, ora sea abo nado, o no lo sea, le obliga la ley [5380]a que las dè, alomenos en las causas capitales, [5381]tambien deue darlas el que le injuria, llamandole a juizio famoso, pues ha de auer ygualdad entre los litigantes, [5382]y no hade ser licito al actor, lo que no es permitido al reo: [5383]y tambien porque ay mas seguridad con la hazienda, que no con la persona: [5384]y aunque es verdad que el pobre no dando fianças, y siendo condenado, pagaria en la persona lo que no tuuiesse en hazienda, esto se entiende, quando el pobre acusa su injuria, o la de los suyos, y quanto a pa gar la pena: pero no qu# do se entrometiesse a ser censor del Corregidor y ministros de justi cia, y acusador de los delitos publicos, que entonces aunque le açotas sen, no quedaria satisfecho el acusado de la nota de infamia, daños, costas y gastos, que le huuiesse causado con su caluniosa acusacion, y por esso meritamente los derechos le excluyeron della, para que dexe aquel su buen zelo e intencion (que el llama) a los mas ricos y principales de la Republica, mas obligados a mirar y cuidar por el bien della, y que puedan resarcir y satisfazer los daños, sino proua r# sus querellas, sin que se permita admitir por Capitul#tes a hombres viles y baxos, mecanicos, insolentes, y desuergonçados, con vna capa rota, o sin hazienda que perder, alquilados para estos oficios: y assi no dandose las dichas fianças, ninguno deue ser admitido a Capitular: [5385]y esto se pratica vniuersalmente, y dello dize Menochio [5386]que ay estatuto en Ferrara: aunque Gregorio Lo pez parezca sentir lo contrario, [5387](quiza por no auer sido Corregidor.) Otros pratic# admitir los Capitulos, y tener preso al Capitulante hasta que dè fianças de estar a derecho, o que estè preso hasta la difinitiua, para ser castigado, sino prouare: y aun en el infame acusador dio Hipolito [5388]esta dotrina por nueua y sin gular: pero Tiberio De-**[908]**ciano, [5389]en el vn caso, y en el otro la im pugna muy bien, diziendo, que con la dicha prision, y aunque se obliguen y subscriban a la pena del talion, no deshazen ni compurgan la sospecha de ca l#niosos acusadores.

SI LOS CAPITVlos y Residencia deuen seguirse en nombre y a costa de los pueblos.

[sect. 29] MVchas vezes los Regidores, y personas poderosas de los pueblos (que de ordinario s# los que en Residencia siguen a los bue nos Corregidores, porque les reprimieron sus tiranias, como diximos arriba) dan orden, para hazer la Residencia con mas autoridad y fuerça, y a costa agena, y para concitar y leuantar el pue blo, y facilitar muchas cosas, con dezir que la ciudad las sigue, y acuerdan en el Ayuntamiento que se siga a boz y en nombre de Republica, y a costa de los propios della, y que para ello se n# bren comissarios, y se paguen a los Letrados, Procuradores, y Escriuanos, y Solicitadores, y a los Capitul#tes, y de mandantes todas las costas y gastos q# en ello se hizieren; y justifican éste acuerdo con dezir, que la gente pobre, simple y miserable que està agrauiada, no podra pedir ni alcançar su justicia, por no tener fuerças ni hazienda para ello, y que pues los propios y bienes comunes son de todos los vezinos, y para defensa de los ricos y pobres, [5390]y el amparo destos toca a las ca beças, [5391]es justo que sean ayudados: ya este proposito es lo que se lee del Emperador Basilio, [5392]que constituyò alimentos a los pobres que litigassen, porque por pobreza no dexassen de seguir su justicia: pero el Corregidor, o juez de Residencia experto y valeroso no deue dar lugar a ello, ni admitir peticion por ciudad, fuera de los negocios y causas que en particular a ella le toquen; como seria si el Corregidor hizo algun edificio, o otro gasto sin orden ni justificacion, o elecion de oficio contra los votos de la mayor parte del Regimiento, o si quebrantò algunas ordenanças de la ciudad, o en la hazienda della se puso mal cobro por su culpa, y assi en otros casos de interesse, o autoridad peculiar de la dicha ciudad: y esto es de derecho, como lo f#dò Paris de Puteo: [5393]y as si lo he visto en estos ca sos diuersas vezes proueydo por los señores del Consejo, denegando a las ciudades y con cejos, el seguir estas causas acosta dellos; y la ra zon es, porque de ordinario los Regidores y otros poderosos conspi-**[909]**rados las siguen con passion, y por ventura por dar de comer a dos bellacos alborotadores, q# buscan estas ocasiones para solicitarlas y aprouecharse con muchos salarios de los pueblos, assi en ellos, como en la Corte, y a rio buelto, con mil robos y sacaliñas que hazen a los labradores, y a otros litigantes, socolor de su proteccion y ayuda: y tambien porque las demandas y querellas de residencia no tocan a la Republica envniuersal, sino a personas singulares en particular; sin q# en este caso quadre lo que dizen Paris de Puteo, y Palacios Rubios, [5394] que el rico prouea de di neros al pobre que litiga contra el, porque para estos casos està prouеydo, que al pobre no se le lleuen costas ni derechos, y que se le den Letrado y Procurador de pobres, que le ayuden de balde: y caso que no los aya salariados, no se les puede lleuar interes se, como en otro lugar diximos, [5395]y el juez està obligado a despacharle breuemente, [5396]y assi de ue cessar el dicho gasto de los propios.

Y aun es muy de con siderar, para no admitir estas querellas de los Regidores y concejos por mayor y envniuersal c# tra los Corregidores, q# como son los Regidores Gouernadores de la Republica, y magistrados, a# que menores, [5397]de mas de distraerse de sus oficios, y gouierno della con estas acusaciones apassionadas, son podero sos para poner temores a los testigos, y a otros juezes, y aduzirlos a sus int#tos, y no en balde prohibe el derecho que los magistrados no acusen [5398]por las di chas razones, que

aunque esto no procede en todo en los Regidores, segun Especulador y otros, [5399]procede en parte, junto con los dichos inconuenientes de gastar viciosamente los propios de los concejos, por los interesses particulares. Y en caso que se admitan Regidores por ciudad, o concejo a Capitular, si fueren condenados por caluniosos Capitulantes, ellos de sus hazi# das pagaran las penas, y no de los propios de la ciudad, como adelante diremos en este capitulo.

SI LOS INSTIGAdores, y que ofrecen los gastos de la Residencia, deuen ser castigados.

[sect. 30] LLega la passion y coraje de los emulos de la justicia a tanto, q# para perseguir a los ministros **[910]** della, hazen bolsa y caxa comun del dinero q# entre si para ello reparten, [5400]y por la ciudad y tierra publican que daran Letrados, Procuradores, y solicitadores, y toda costa, a los que quisieren en Residencia pedirles sus agrauios; y a# passan adelante, ofreci# do que les haran boluer todos los marauedis q# les huuieren lleuado, y andan de casa en casa, [5401] solicitando e instigando a las partes que den poderes a los procuradores y personas que tienen diputados para poner demandas y Capitulos al Corregidor y sus oficiales, y diziendo les que descuyden de los negocios, que ellos se los daran despachados, y con estos ofrecimien tos y persuasiones leu#tan la ciudad y tierra, y los animos de muchos, que ni auian recibido agrauio, o no te ni# intento de pedirle, y estas inst#cias e instigaciones, aunque se hiziessen por personas desapassionadas, y con buen zelo, son reprouadas y ocasionadas a mouimi#tos populares, porque no se h# de hazer males, para que sucedan bienes, quanto mas males por apetito de vengança, y por soberuia y rancor; bi# assi como quando con passion y com petencia puja y sube vno excessiuam# te el precio de la cosa que se vende en publico, que aunque sea en beneficio de la Yglesia, no ha de ser admitido: [5402] y assi como el enemigo capital no se admite a acusar, segun arriba diximos, tampoco el instigador (el qual se reputa su ygual en derecho [5403]) deue ser admitido, porque ambos proceden no con zelo de justicia, sino por su particular vengança: lo qual se verifica (demas de las causas y motiuos que siempre son notorios) con que antes ni des pues no hizieron con otros Corregidores aquellos oficios que ellos publican que hazen por el bien comun: y realmente quando el oficio del Corregidor fuera el mas vil del mundo, y los delitos que huuiesse cometido, los mas atrozes, y los acusadores los mas pobres, y el juez de Residencia el mas remisso y parcial, no se deuria permitir el esc#dalo, insolencia y assonada con que en algunas Residencias el dicho bando se haze, y deurian ser castigados los autores y cabeças de la dicha faccion, y los contribuyentes en los di chos repartimientos y tallas, [5404]y tambien los que instigan al juez, para que proceda assi como los mismos acusado res y Capitul#tes, [5405]como quiera que la vi sita de los ministros de justicia, y la satis facion que han de hazer a los querellosos, deue y puede hazerse, no con violencias, leuantamiento, comunidad, ni con alborotos ignominiosos, sino pidiendo libremente los que quisieren, sus agrauios. Y assi dize Egidio Bossio, [5406]que el Senado **[911]** de Milan desterrò perpetuamente de todo aquel señorio, y condenò en todas las costas e interesses a vn abogado que auia sido instigador para que se pusiessen muchos Capitulos a vn Gouernador: pero si los

instigadores fuessen personas desapassionadas, y de buen zelo y credito, excusarse han del castigo ellos, y los que a su instancia e instigacion Capitularon. [5407]

SI LAS IVNTAS y ligas de los Capitulantes contra los Resid#ciados son punibles.

[sect. 31] MVy frequentado es en las Residencias reñidas y apassionadas hazerse entre los conspirados ligas y juntas en casas particulares de dia y denoche, para dar dueño a cada cuidado, y tomar cuenta de lo q# se ha hecho aquel dia, y acordar lo que se ha de hazer en el siguiente: y aun acaece que hazen venir a vna casa diputada los testigos que han de presentar, para instruirlos en lo que han de dezir; y todo esto tan publica y licenciosamente, y tan sin temor de Dios, ni de la justicia, que hazen corrillos y cercos en las plaças, queriendo que se sepa que son ellos los autores y los poderosos para bien y mal tratar: y acaece alguna vez, que estos c#spirados y aliados para seguir la Residencia, al tiempo de dexar las varas el Corregidor ha zen repicar las campanas, tocar chirimias, o trompetas, o correr toros, o va cas para regozijo; como se hizo en la ciudad de Ronda el año de 90. sobre lo qual y otros agrauios que se hizieron al Corregidor en Residencia, fue vn pesquisidor: y no huuiera de ser necessario, sino que lo castigára el Corregidor, como lo hizo, y muy bien, el Licenciado Torres de Auila en Toledo, que auiendo muerto su Corregidor, salieron vnos zaharrones con t#borines tañendo y haziendo fiesta, y diziendo coplas del Corregidor muerto, à los quales luego hizo castigar cor poralmente. Pero està tan de cayda la parte de los Residenciados, que ay pocos juezes de valor que castiguen y remedien esto, antes passan por ello, y toleran las dichas juntas y ligas, so color que es para pedir y seguir su justicia, estando por tantas leyes ciuiles, canonicas y Rea les, prohibido [5408]hazer se mejantes bullicios, mouimientos, juntas y ligas: porque segun dize vna ley de Partida, [5409]*Tal leuantamiento como este si# pre se mueue con gran false dad, señaladamente por fazer engaño e mal*: y otra ley del Reyno [5410]dize estas palabras: *Y como quier que hazen los dichos Ayuntamientos y ligas so color de* **[912]** *bien, y guarda de su derecho, y por mejor cumplir nuestro seruicio, pero por quanto, segun experiencia, co nocemos que estas ligas y ay#tamientos se hazenmuchas vezes no a buena intencion, y dellas se siguen escandalos, discordias y enemistades, e impedimento de la exe cucion de nuestra justicia, &c.* **[sect. 32]** Y assi estas conspiraciones y juntas, como sean del genero de lascosas prohibidas, en duda se presumen siem pre ilicitas, y con mal zelo, y por causailicita hechas, y se han de tomar en mala parte. [5411]Y esto es verdad en tanto grado, que aunque sea cierto y sabido que se hazen contra persona culpada, se han de atribuir a mal fin. [5412]Y si dixeren los que hazen estas juntas en las Residencias, que toda la ciu dad y la tierra està leu#tada y puesta en seguir al Corregidor, y que assi por ser tan en vniuersal, se ha de perdonara la muchedumbre, toda via dize Baldo, [5413]que no se escusan, porque el pueblo es engañado de ordinario de los conspirados, e induzido, c# forme a lo de san Marcos, [5414]y san Mateo: [5415]por lo qual las leyes impusieron pena de seuero castigo arbitrario [5416]a los que hazen estas juntas: y a los que por este camino molestan a los bue nos Corregidores, pena capital de parricidio; [5417] y tienen los juezes

de Residencia obligacion de su oficio a inquirir y castigar lo suso dicho, [5418] pues hemos visto pendencias y muertes causadas de no estoruarse estos corrillos, juntasy ligas, en las Residencias; y por las sediciones y juntas hechas contra los juezes, impusieron penas capitales y perdimiento de bienes los L#gobardos, como c#sta de sus leyes. [5419]

DE LOS TERMInos y forma de proceder en los Capitulos.

[sect. 33] AVnque en los Capitulos, querellas y demandas publicas de Resid#cia se procede como en los demas juizios ordinarios, [5420]d#do traslado a las partes de lo que fuere de dar, recibiendo a prueua, haziendo publicacion de testigos, y prueua de tachas, y conclusion, y sentenciando y otor-**[913]**gando la apelacion en lo permitido: pero en vna cosa diferencian, y es en la breuedad de to dos los terminos del juizio. Y en tanto grado se deuen despachar estas causas breue y suma ria mente, que aun sin escrito algunas vezes deuen expedirse, [5421]y el termino en el qual se han de acabar y difinir, con forme a derecho, [5422]por caso especial, es de vein te dias, y assi el juez de Residencia vaya con es ta letura desde el principio, apercibiendo a las partes de la breuedad, y obiando a sus maliciosas dilaciones, las quales procuran los h#bres malos, è inhumanos, segun se dize en los Prouerbios, [5423]que pues los derechos regularmente encargan tanto el res tringir los terminos de los pleytos, [5424]por los gr# des males que dello se causan, [5425]como lo dixo el beatissimo san Yuo, q# fue Abogado, cuyo templo ay en Roma, y se guarda su dia, [5426]con mucha mas razon en las Residencias se dispone q# las dilaciones sean cortas, por no molestar a los Iuezes y ministros sindicados con la desautoridad de estar subditos donde han sido señores, y estar perseguidos entre enemigos, y expuestos à muchosgas tos y peligros, y tambi# por lo que toca a los de mandantes y querellosos, para que con la breuedad y facilidad que la Republica y ellos fue ron ofendidos y despojados, sean con essa misma en la Residencia desagrauiados y restituidos. [5427]

[sect. 34] Pero lo dicho se entiende con moderacion, y de manera que no se# los terminos demasiadamente breues: [5428]lo qual considere el juez respeto del numero y **[914]** calidad de los Capitulos y querellas, porque siendo los terminos muy restringidos, y atropellando a los litigantes, demanera que no puedan hazer sus prouanças, veo que el Consejo los oye, y recibe despues las causas a prueua en segunda instancia; o, como hizo el año passado en la Residencia de Iaen, manda abrir el termino prouatorio, y que se torne a sustanciar y sentenciar la causa: y aun fue mas, que quito la determinaci# della al juez de Resid#cia que la auia sentenciado atropelladamente, y lo cometio al ordinario: todo lo qual es con mayor daño y costa de los Resid#ciados, los quales con el desseo de acabar la Residencia, y salir de entre sus enemigos, aprietan mucho a los Iuezes para q# abreuien: y seria mejor, a trueco de pocos dias mas, que se diessen en la primera instancia los terminos necessarios para las prueuas, aunque siempre han de ser breues y limitados, y assi lo praticamos. [5429]

SI SE CONceden ferias, y se procede en fiestas sobre Capitulos.

[sect. 35] DE lo dicho se in fiere, que aunq# sean labradores los Capitulantes, o demandantes en Residen cia, no se les deuen con ceder las ferias de pany vino coger que de derecho en otros casos se c# ced# por espacio de dos meses, para que durante aquel tiempo se suspendan los pleytos, [5430]porque si# do, como auemos dicho, las causas de Residencia sumarias, y que pertenec# al pro comun de la tierra, [5431]y que se intentan criminalmente, y en que el termino es limitado, corren los dias de fiestas, [5432]y con mas razon las ferias, [5433] las quales muchas vezes se piden de malicia, y en las Residencias de ordinario. Estas ferias no se guardan en las Chancillerias destos Reynos, ni en la Curia Romana, ni en el Reyno de Napoles, ni en el de Francia: [5434]qu#to mas q# los Capitul#tes por la mayor parte no son hombres que tienen agostos niv#dimias, y assi no gozan de los terminos de las fe rias, [5435]porq# son hombres de plaça, holgazanes, y gente perdida, o mecanicos, po bres, y a bien librar, conduzidos, para estas acusaciones y bullicios. Y si se puede proceder en los juyzios ciuiles, **[915]** o criminales en dias de fiesta, estudiar, o trabajar en algunos casos, vease lo que en otros Capitulos queda dicho. [5436]

SI SE DEVEN LIbrar requisitorias para prouar Capitulos.

[sect. 36] EN el Capitulo passado resoluimos, [5437]que puede el Iuez de Residencia por requisitoria embiar a examinar testigos para la pesquisa secreta, segun lo dispone la ley Real: [5438] y si fuesse Iuez delegado para tomar Residencia, puede como el Pesquisidor embiar por todo el Reyno Alguaziles con mandamientos para hazer aueriguaciones, con la moderacion y orden estatuida en la comission, y per mission de nombrarlos: aunque el exa m# de los testigos, en caso que huuiesse de cometerse al executor, ha de ser con inter uencion de la justicia ordinaria; y si ha de ser por requisitoria, o mandamiento, diximos lo en otro lugar. [5439]Y la razon diximos que era, por no ser in famatoria la sentencia que se da sobre ella; aunque el Doctor Azeuedo en su glossa [5440]siente lo contrario; pero tengo por cosa dura (siguiendo la opinion mas recebida) que siendo el juizio de visita e inquisicion tan estrecho y riguroso, y no sedando en el lugar al reo para cumplida defensa, pues los testigos se examinan sin citacion de parte, y no se ratifican, ni publican ni tachan por la via ordinaria: y el termino prouatorio es tan sumario, y no se guarda la demas forma y orden judicial, que se le cause, y siga al reo tan crecido daño con sentencia infamato ria, la qual no se tendria por tan graue sobre los meritos y actos de juizio ordinario, solene y justificado, y assi presupuesto éste assumpto, y que por no ser infamatoria la condenacion de la Residencia secreta, y ser por esta razon de menor perjuizio, permitio la dicha ley Real, librarse requisitorias para ella no se # ue traer en argumento y consequencia la disposicion de la dicha ley, para dezir, que pues para la pesquisa se creta quiso se diessen requisitorias, tambien, o mejor, se podran dar, o permitir, para prouar los Capitulos en via ordinaria. Yo siempre he sido de opinion, y lo he praticado, que para hazer prouança en los Ca pitulos graues y arduos no se puede ni deue librar carta requisitoria, conforme a lo dispuesto por las leyes destos Rey nos, [5441]y a lo escrito por los Doctores dellos. [5442]

[sect. 37] Lo Primero, porque la ley de Partida [5443]prohibio darse requisitoria sobre casos en que pueda auer pena de **[916]** muerte, o perdimiento de mi#bro, o echamiento de tierra, que es destierro; pues pregúnto yo a los Iuristas, si la suspension, o priuacion de oficio de justicia, o la pena del quatro tanto, o de Setenas, y otras infamatorias, que las leyes imponen a los Iuezes, son menores que la pena de destierro? Y diranme que no. Luego arguyendo de menor a mayor, [5444]pa ra los Capitulos en que caen estas penas mayores que el destierro, no se deue librar requisito ria. Y para que se entienda que ay otros casos tan graues como aquellos tres que refiere la dicha ley de Partida, en que c#uiene tenerse la misma c#sideracion pa ra no dar requisitoria, pondèro otra ley antecedente della, [5445]en que se ponen los dichos tres casos, de muerte, perdimiento de miembro, o destierro, y dize mas, *Osobre otropleyto grande*: y aquella palabra, *Otro*, in duze, y repite semejança con las causas criminales que la dicha ley auia referido, como lo es el pleyto de la honra, **[sect. 38]** que se llama causa ardua, segun la dotrina del Iurisconsulto Vlpiano: [5446]y aun segun dotrina de Bartulo y otros, [5447]se llamaria causa grande y ardua la de la hazienda.
[sect. 39] Y no solamente las penas de los dichos Capitulos de Corregidores de quatrot# tos, Setenas, suspension, o priuacion de oficio, son mayores que la pena del destierro, pero se equiparan, y aun ex ceden a las otras de perdimiento de miembro, y de muerte, que ponen las dichas leyes de Partida; porque la reputacion y honra de vn cauallero y Letrado Corregidor, en que se funda y estriua gran parte de su modo de viuir, es causa muy ardua, y grauissima, y de estado, y trae consigo gran vtilidad, lustre y acrecentamiento para si, y sus decendientes, y deudos; por lo qual dixo Plauto, [5448]Si yo conseruasse la buena fama, harto rico seria: y Aristoteles dize; [5449]que muy mas graue le es a vno ser despojado de su honra, que de su hazienda: y las leyes sienten lo mismo, [5450]y aunque importa mas la fama que la vida, como en otro lugar di ximos: [5451]y por otras autoridades se verifica que ay sucessos que obligan a estimar en poco la vida, por no verse los hombres en afrenta: y en derecho se equipara la causa de estado, y de infamia a la causa criminal y capital, para no denegarse la def#sa: [5452]por lo qual assi como en las causas donde puede imponerse pena corporal, no se libra **[917]** requisitoria, tampoco deue librarse sobre Capitulos que importan la honra.
[sect. 40] Demas de lo dicho se vee por experiencia, que el Iuez requerido con estas requisitorias, raras vezes examina los testigos por su persona, pues aun en los propios negocios, que passan ante el, no lo haze, sino que los comete a los escriuanos, y quando mas assiste a estos negocios de requisitorias, es a ver jurar, [5453]o ratificar los testigos de lo que han dicho ante el escriuano; o si en casa del juez se examinan, es sin que el estè presente; y lo mas ordi nario es examinarlos el escriuano en su casa, o en la de los propios testigos, y todo va qual Dios mejore: y esto no es justo que se permita, atrauessandose la joya mas preciosa, que es la honra de vn Corregidor, persona graue y principal, y assi digo con Auendaño [5454](el qual mejor que otro tratò es ta materia) que me marauillo del abuso y mala obseruancia de la di cha ley de Partida, y q# hazen muy mal los Iuezes de Residencia, que para la prouança de Ca pitulos graues conceden requisitorias. Y Iulio Claro dize, [5455]que en el estado de Milan no las conceden los Iuezes inferiores, sin consulta del Senado, el qual n#ca lo permite, sino alguna vez, y por gran ocasion; aunque

el Principe y sus Consejeros bien pueden cometer el examen de los testigos en qualquier causa, segun la comun opinion de Felino: [5456]pero no los Alcaldes de Corte, a quien està ordenado que vno dellos los examine, y lo contrario sera nulo, segun la ley Real. [5457] Y la prohibicion hecha a los Iuezes su periores, tambien comprehende a los inferiores. [5458] **[sect. 41]** Sin que a lo dicho obste la mucha costa que se causaria en traer los testigos al lugar del juizio, y que esto se deue euitar, y darse comission, y que de no hazerse, se podria apelar, segun lo que traen Abad, Ancarrano, y otros; [5459]porq# esto se en tiende, quando la causa no fuesse de mucha calidad, y montasse mas el gasto de traer los testigos, que el sucesso della, pero no en causa de honra, o de la vida, y de lo demas contenido en la dicha ley de Partida, en las quales conuiene que el Iuezvea el rostro [5460]de los testigos, como luego diremos.

[918] SI LOS TEStigos de Capitulos y querellas de Residencia se han de examinar siempre ante el Iuez.

[sect. 42] POR auer examinado Daniel, [5461] por su persona y con cuydado los falsos y malos viejos que testificaron contra la Santa Susaña, condenada por sus dichos, fue libra da, y condenados ellos. El rigor, y puntualidad de examinar los juezes por sus personas los testigos de las causas criminales, y ciuiles arduas, como lo mandan y encargan las leyes ciuiles Imperiales, y destos Reynos, [5462]entiendo que solamente se guarda en los tribunales de Inquisicion y de hidalguias: lo qual exclaman Auendaño, [5463]y Couarrubias, [5464]de que esto no se obserue en qualesquier negocios, viendo se por experiencia en todos los juzgados los gr# des daños y males que resultan de cometerse a los escriuanos la recepcion de los testigos; **[sect. 43]** porque la fuerçay autoridad, y aun la sustancia de la verdad de las prouanças, consiste, como dixo Ciceron, [5465]en ver y considerar el juez el rostro del testigo, si muda el color, si se turba, si varia, si teme, o si dize con passion; porq# como dize Salomon, [5466] assi como en el agua se representa el que la mira, assi los coraçones de los hombres se manifiestan a los prudentes. Y Ouidio dixo: [5467]Muy dificultoso es no descubrir el delito por el rostro. Y aduierta el Iuez de hazer poner por auto, [5468]y fee la turbacion y forma del testigo, porque si otro juez lo sentenciare, no juzgue diuersamente de lo que es razon. A proposito de lo suso dicho haze lo q# el Iurisconsulto Calistra to [5469]dixo al Iuez cerca de la fee que se deue dar alos testigos: No te podemos dar (dize) dotrina cierta, porque en suma tu podras mejor saber el credito que se de ue dar a los testigos, como examinador dellos; y esta es la mayor informacion para el animo **[919]** del cauto y circunspecto Iuez, sin la qual juzgaria por el simple soni do de las palabras del testigo que lee escritas, y no por el alma y espiritu dellas, visto en qui# las dixo. **[sect. 44]** Iuan de Platea [5470]dize, que en la tal turbaci# del testigo deue el juez preguntarle de las circunst#cias del negocio, para venir c# industria a sacarle la ver dad, por los vestidos q# trahia el delinquente, por la hora y lugar, y otras cosas; y si vacilare, y fue re persona vil, que le atormente, porque es muy decente y honesto espantar algunas vezes a los testigos, para que di gan mejor la verdad.

[sect. 45] Resulta tambien otro graue inc#ueniente de no examinar el Iuez los testigos, y es, que falt#do el respeto y miedo que pone su presencia, y su discrecion para repreguntar, facilmente se perjuran: a lo qual ayuda la impericia, malignidad y auaricia ordinaria de los escriuanos, los quales por ruegos, aficion, o dadiuas, pocas vezes dexan de inclinarse a fauorecer desalmadamente a vna de las partes, [5471]en especial a los actores, que les traxeron el pleyto y prouecho a su casa; y como ha de valer lo que el escriuano escriuio y autorizò con su fee, [5472]es de grauissimo perjuyzio; porque segun dize Baldo, [5473]el dolo e impericia de los escriuanos des truye el mundo; y tambien lo sintio el sacro Concilio Tridentino, [5474]y del vituperio dellos escriuieron muchos Doctores: [5475]y realmente que para el oficio de Escriuano y boticario se auian de escoger personas de calidad, y confidentissimas, porque el vno con la pluma, y el otro con la purga matan callando mas que vn exercito de enemigos combatiendo. **[sect. 46]** A estos males y daños que los escriuanos causan, no dauan lugar los antiguos Atenienses, porque segun refiere Postelo y otros, [5476]teni# deputados seis varones de mucha aprouacion, para que assistiessen con ellos al escriuir los autos, y viessen si assentauan mas, o menos de lo que el juez prouehia: y en Portugal, segun refiere Couarrubias, [5477]assiste a esto vna persona de satisfacion: y en las Inquisiciones, como dize el Obispo Simancas, [5478]dos clerigos, o religiosos. Tanto es peligroso y graue en las causas graues y de honra examinarse los testigos por solo el escriuano sin el Iuez.

[sect. 47] Segun estos inconuenientes, y la ca lidad de los negocios de vna Residencia, no deue el Iuez que la toma, descuydar con el Escriuano el examen de los testigos sobre los Capitulos y que-**[920]**rellas de importancia, porque demas de lo dicho, la passion de los Capitulantes tan ciegos y pressurosos causa otros escandalos y pendencias, porque lleuan los testigos a casa del Escriuano, y a otras particulares, donde los examinan sus criados y oficiales, o el en presencia de otros testigos, y de las mismas partes, en gran daño de los Residenciados, y mal exemplo del Iuez, y contra las leyes del Reyno: [5479]y assi no se deuen marauillar los señores del Consejo, si acusadores conjurados, y con testigos apassionados, y mal examinados, y ante Iuez y Escriuano enemigos, o remissos, prouaren algunos Capitulos.

[sect. 48] Si dixeren a esto los Iuezes que toman las Residencias, que auiendo de ser sumario el juizio de los Capitulos, segun diximos arriba, no puede el Iuez, ocu pado con otros negocios, assistir al examen de tantos testigos de vna Residencia reñida, y que por esta causa se presume que los dexa de examinar, [5480]y que la costumbre ha tolerado que se cometa al escriuano la recepcion dellos, segun lo que refiere Iulio Claro: [5481]porque a esto digo, que el Iuez de Residencia, que solamente se ha de ocupar en tomarla, tiempo tiene, y bien puede con dos Escriuanos examinar testigos: y si la toma el Iuez ordinario, entretenga otros negocios que sufren dilacion, y despache los de la Residencia, que requieren aceleracion, y no se escuse con la costumbre, porque es mala, y contra las leyes, y assi en este caso resueluen los Doctores que no escusa. [5482]

[sect. 49] Para las ratificaciones [5483]de los testigos de la sumaria, y para hazer los descargos y defensas de los Residenciados, bien se permite, y en fauor de la inocencia, dar requisitorias, y cometer el examen de los testigos, segun algu nos Doctores: [5484]aunque

otros tienen lo contrario, [5485]porque en las defensas ay mas sospecha de fraude, y los Alcaldes de Corte muchas vezes lo pratican assi.

QVE TESTIgos no son idoneos en los Capitulos y querellas.

[sect. 50] ENel capitulo pasa do diximos, quales testigos no eran idoneos en la pesquisa secreta examinados de oficio: a ora veamos quales no lo seran, presentados por la parte en los capitulosy que rellas. Y porque esta mate ria de testigos es muy difusa y dilatada, y nue uamente ha escrito vn tratado della Prospero Farinacio [5486]reduzirlahe solamente a lo que toca **[921]** a la residencia de que tratamos. El derecho ciuil, [5487]y leyes destos Reynos, [5488]y los Doctores, [5489]tuuier# a muchas personas por no habiles ni fidedignos para testificar en las causas criminales, y las que ex pressaron las leyes de Partida, son las siguientes. El enemigo, [5490]el pariente [5491]dentro del quar to grado, el infame, [5492]el testigo falso, [5493]el perjuro, [5494]el falsario de qualquier falsedad, el venenador, el publico aman cebado, [5495]el que forçò muger, el que la sacò de religion, el que se salio della sin licencia, el casado con parienta en grado prohibido sin despensacion, el traydor, [5496] el aleuoso, el facinoroso, el que huuiesse caydo en caso de menos valer, el loco, el ladron, el publico tahur, [5497]el alcahuete, el borracho, [5498] la muger que anda en habito de hombre, el hombre muy pobre [5499]y vil, de mala vida, el que no guardò el pleyto omenage, el Iudio, [5500]el Moro, el herege, el encarcelado, [5501]la ramera, [5502]el esclauo, el menor deveynte años. [5503]

La ley del fuero, [5504]demas delossusodichos, excep tò al descomulgado, al adeuino, al sortero, [5505]a los que van aconsultarlos, al hermafrodito, y al domestico. Los Doctores [5506]añaden el vsurario, [5507]el que no se confiessa, el gloton, el soldado de la guerra ilicita, el espurio, el blasfemo, el desterrado, y el participe en el delito. Todos estos no haran fee ni prueua contra el Ca pitulado en Residencia, ni tampoco los siguien tes que añadimos.

[sect. 51] Los testigos de la secreta no haran fee en los Capitulos, sino se repre sentaron por el Capitulante, y se ratificaron en aquel juizio: porque la causa de la pesquisa secreta es de otra forma y orden extrajudicial y sumaria, donde no se **[922]** ratifican los testigos, y assi no auiendo sido citado el reo para verlos jurar, y poderlos tachar en el juizio de los Capitulos, no le pararan perjuizio, como a inde fenso, y como cosa hecha entre otras personas, en especial no aui# dose remitido el cargo al capitulo: y aunque los actos hechos en vn juizio, valen en otro, no se entiende quando es en tre diuersas personas, ni quando el vn juyzio fue sumario, y el otro plenario, [5508]como en este caso.

[sect. 52] El que fue tercero y medianero en dadiuar, o cohechar al Iuez, no vale por testigo para castigarle, aunque fuessen dos testigos desto. Verdad es, que para que res tituya el Iuez lo que lleuò, vale su dicho, [5509]por caso especial, como en el delito de Simonia: [5510] porque auiendo ayudado a corromper al Iuez, y sido instrumento para ello, alegaria su pro pia torpeza, y participa cion de la culpa; como tampoco se deue dar credito al dicho tercero, si dixesse que el lleuò y entrego el dinero, o la joya al Iuez, porque pudo ser quedarse el con ello, y trata de su descargo, y liberacion. [5511]

En los harrieros, o tragineros, [5512]es diferen te, porque se les da credito de lo que dizen auer entregado, por ser en su arte y oficio: y no es mucho que el dicho tercero no haga fee en el dicho caso, pues en las causas ciuiles el corredor y proxeneta no ha ze tanta fee, como los testigos, ni puede ser apremiado a que testifique, sino es de consentimiento de las partes. [5513] Y aunque es assi, que la misma culpa y vicio, y aun mayor, padecen los testigos singulares, que admite la ley para prouar cohechos, pues son los principales corrompedores del juez; pero como son mas en **[923]** numero, pues han de ser tres, y de buena fama, dispensò la ley, y ad mitiolos en este caso: mas el tercero y corredor de los cohechos es solo y criminoso, y assi para el castigo no vale # por si, pero con otros testigos valdra y hara fee.

[sect. 53] Los Capitulantes t#poco pueden ser testigos vnos por otros, [5514] como de ordinario lo son, y se ayudan reciprocamente, y el juez q# los admite, haze mal, pues notoriamente son inhabiles, por dos razones. Vna, porque el que acusò àotro sobre causa criminal, o de honra, es te nido en qualquier otra causa por su enemigo capital, y no puede en negocio criminal ser testigo contra el. [5515]Y la otra, porque el testigo que trata y sigue causa semejante, [5516]no haze fee; y el intento y causa de los Capitulantes es vno mismo, pues todos por su vengança procuran infamary molestar al Iuez, y accessoriamente por la vindicta publi ca. Pero los que pusier# demanda ciuil al Iuez, y le condenaron en ella, aunque sea sobre cohechos, assi como podri# ser Iuezes contra el en otras causas, podran ser testigos, por lo que trae Tiberio Deciano. [5517]

[sect. 54] El delator, denuncia dor, promotor, o instigador, o el que ordenò y dictò los Capitulos, y los dio a otro que los pusiesse, tampoco, por las mismas razones y dotrinas, pueden testificar ni hazer fee por otros Capitulantes. [5518]

[sect. 55] El Letrado y Procurador de los Capitulan tes, [5519]aunque la causa en que testifican, no sea la en que abogan y patrocinan, no son testigos mayores de toda excepcion, porque siempre hazen aquellos oficios los que estauan ofendidos del Corregidor, o ministro capitulado, los quales de ordinario se ofrecen y los eligen para ello, y lo acetan mas por odio del acusado, q# por amor e interesse del que acusa; y por qualquiera de los dos res petos son testigos sospechosos, porq# por el mismo hecho que vno es abogado y procurador de mi enemigo, mayormente en causa criminal y ardua, incurre en mi enemistad; y por el mis mo caso que tienen alguna aficion a la **[924]** causa que ayudan, tienen passion con tra la persona que acusan, por la conexidad de las aficiones y respetos; y basta tener causa de odio, aunque el odio no se prueue, [5520]y assi no se han de admitir, sino es con otros testigos, o a falta de otros legitimos; y esto no constando de alguna particular passion suya. [5521]

[sect. 56] El Solicitador de los Capitul#tes y querellantes assi mismo no se admite por testigo, por la gran aficion que tie ne a la causa, aunque no lleue salario. Y esto se entiende tambien del criado del procurador que solicita el negocio, aunque no sea solicitador del Capitulante, como resueluen latamente Mascardo y Farinacio. [5522]

[sect. 57] El c#uencido de algun delito infame, o por el qual q#de inhabil el testigo, aunque no estè condenado, puede ser tachado. [5523]

El testigo que en vn Capitulo depuso falsamente, no haze fee en los otros Capitulos, [5524] aunque sean distintos, por ser conexos, y vna testificacion, contexto, firma y juramento, **[sect. 58]** por que el malo en vn gene ro, siempre se presume malo: pero si la falsedad no fuesse en lo principal, sino enlas circunst#cias accidentales, no se ra testigo falso sino me nos fidedigno.

[sect. 59] Los Regidores, Sindicos, o Procurado res generales, y las demas personas del Ayuntamiento, no son testigos idoneos por el con cejo, o ciudad, quando en nombre della se pusieron Capitulos c#tra el Corregidor, o sus oficiales: porque aunque es verdad que seadmiten sus dichos, quando el pleyto es ciuil, y el bien, o el mal del no toca en particular a los Regidores, y quando la ver dad no se puede por otros aueriguar, como en otro lugar diximos; [5525] pero en nuestro caso, quando a voz de ciudad se congregan en su Ay#tamiento, y acuerdan y dan poder para acusar y Capitular criminalm# te (lo qual no se haze con animos limpios de rancor y passion) y n#bran diputados, para q# en todas instancias pro sigan la acusacion, no val# por testigos los Regidores y Capitulares, porque sino prouassen los Capitulos, ellos son los que hazen la injuria, y no la Republica, y los que han de ser punidos, y assi son partes formales, e indignos de credito y fee. [5526]

[925] **[sect. 60]** El mayordomo, Letrado, escriuano, procurador, y los demas oficiales assalariados del Ayuntamiento en consequencia de lo dicho t#poco son testigos idoneos, por la sugecion que tienen a los Regido res Capitulantes, y por el terror y amenazas q# se presume les auran he cho de quitarles los salarios, sino testifican a su proposito. [5527]

[sect. 61] Los testigos que deponen de su hecho propio, fuera de cohechos, o de rechos demasiados, no hazen fee, siendo singulares, aunque concurr# otros adminiculos vrgentes, segun la opini# comun de Nicolao Boe rio; [5528]mayormente si se remit# al processo, o a otros testigos, o escrituras, sin las quales no c# cluyen sus dichos, ni ha zen fee, porque son indiuiduos dellas. [5529]

[sect. 62] Los conspirados y c# jurados de seguir la Residencia, y Capitular al Corregidor, y de ayudar vnos con sus personas, y otros con dinero, y otros con consejo, y por otras vias, o por interpuestas personas, no son testigos legitimos, que pues para acusar, [5530]q# es menos, no lo son, no es razon que para testificar, en que pueden da ñar mas, lo sean: [5531]como quiera que de la mala int#cion de los c#spirados presu me la ley daño y perjuyzio contra los Capitulados; [5532]y el crimen de la c#spiraci#, no solamente entre los Christia nos es abominable, pero entre los Etnicos y Paganos es prohibido y aborrecible. Y a estos conspirados declarò el Papa Calixto por infames, [5533]por lo qual tampoco pueden ser testigos, y con mas razon (segun Arcediano [5534]) que los des comulgados.

[sect. 63] Y no solamente los di chos conspirados no de uen ser admitidos por testigos contra el Capitulado, pero todos aquellos que moran y cohabiran con ellos, o c#curren a las j#tas y tratos de la dicha c#spiraci#; [5535] y aun segun ley de los Macedonios (como refiere Celio Rodiginio [5536]) to caua esta prohibicion a los parientes, de los c#jurados, porque segun san Geronimo y Salustio, [5537] si vno, aunque libre de culpa, tuuiere amistad y comunicacion con los malos, por el frequ#te vso y persuasion se haze semejante a ellos; y assi tuuieron Baldo, Bl#co, Deciano, y otros, [5538]que **[926]** al intimo amigo de mi enemigo le puedo tachar por enemigo. Y aunque Paulo de Castro di ze, [5539]q# esto

se entiende en el hijo, o liberto, o otro muy intrinseco, que por el respeto a mi deuido, tiene obligacion de abs tenerse de tratar con mi enemigo: pero que no se entiende en el estraño, que carece de la tal obligacion: pero su dotrina procedera qu#to a no dar pena al liberto, ni desheredar al hijo, porque se hizieron ami gos de los enemigos #l patron, o del padre, y as si para euitar la pena, pe ro no para euitar la sospecha: porque quando la amistad es intima, no es testigo idoneo el tal amigo, como diximos en el capitulo preced# te, y Cenedo y Farinacio, demas de lo alli dicho, refieren sobre ello varios autores. [5540]

[sect. 64] Los que el Iuez condenò, o tuuo presos, no son testigos suficientes contra el en los Capitu los, porque le son odiosos, y siempre les parece q# la prision y condenaci# fue injusta, y que el juez hizo el oficio de acusa dor contra ellos: y naturalmente los hombres con facilidad se justifican y perdonan a simismos, [5541]culpan, y aun infaman, a los Iuezes que los condenaron, o encar celar#, y por qualquier de las dos cosas se presume que tienen odio contra ellos: [5542]y si el testigo estuuiesse preso, quando testificò contra el Iuez, no vale su dicho en fauor ni contra la par te que le hizo prender: y si la causa de la prision fuesse infamatoria, no haze fee su dicho c#tra ninguno, demas de las dichas personas, conforme a la comun opinion y ley de la Partida. [5543]

[sect. 65] Los hombres viles no conocidos no deuen ser admitidos por testigos, aunque sea con torm#to, contra los ministros de justicia Capitulados, [5544] puesto caso que el derecho los admita con tormento contra otras per sonas en las causas criminales, y aun a falta de prou#ças en las ciuiles. [5545]

[sect. 66] Los murmuradores y disfamadores, que con verdad, o sin ella, dizen mal y detraen de la honra del Corregidor, y descompuesta y facilmente aqui y alli hazen conuersaci# **[927]** y chacota dello, no deuen ser admitidos por testigos contra el en los Capitulos, segun los P#tifices Inoc#cio, [5546]y Zeferino, [5547]el qual a estos detractores llamò fabricadores de enemistades.

[sect. 67] Los fiadores de los Ca pitul#tes, como interes sados y obligados a la condenacion que se les hi ziere, no prouando los Capitulos, y como inte ressados en el odio y passion, pues tomaron en si el sucesso de los negocios, no son testigos habiles contra el Corregi dor. [5548]

[sect. 68] Los que dixeron pala bras de amenazas c#tra alguno de los Capitula dos, tampoco hazen fee, como si huuiess#dicho: A la Residencia le aguardo, o, dexarà lavara, y todos nos ent#deremos, o otras palabras semejantes antes de la Residencia, o en ella, porque de las amenazas se induze r#cor y enemistad. [5549]

[sect. 69] Los criados de la justicia, que llaman corchetes o porquerones, aunque por ser viles personas, no hazen fee ni prueua contra otros; [5550]pero contra los Corregidores y sus ministros Capitulados, por ser sus familiares y domesticos, que sabran lo que hizieron en secreto, bien se admiten por testigos contra ellos, a falta de otros; porque al criado de mi aduersa rio bien le puedo yo presentar por testigo. [5551] **[sect. 70]** Y tambien en fauor y defensa del Corregidor y sus oficiales bien pued# ser admitidos por testigos los Alguaziles, por teros, y porquerones, y otros qualesquier ministros, criados, y domesticos suyos, como no lo sean al tiempo que testifican, ni ayan de yrse con el, ni los aya despedido con cautela por pocos dias, para efeto que declaren, y y luego se bueluan a su

seruicio, [5552]y con que los dichos criados, y ministros, no sean interessados o participes en los negocios sobre que depusieron, ni traten de su descargo. [5553]

[sect. 71] Generalmente todos los testigos de suso exceptados por inhabiles para prouar los Capitu los contra el Corregidor, y sus oficiales, deuen ser admitidos para prouar su inoc#cia, y defensas: y lo mismo es de sus amigos, no para que hagan siempre entera fee, y plena prouança, sino regu-**[928]**lada por el aluedrio #l Iuez, considerada la cali dad de los testigos y per sonas que litigan, y de los negocios: y este priuilegio no es de los ministros de justiciasolamen te, sino concedido por derecho, y comun opini# a todos los reos en las causas criminales. [5554]

[sect. 72] Pero es de aduertir, q# las tachas de los dichos testigos no se han de pro uar vaga y genericam# te, diziendo que son ene migos, infames, falsarios, &c. sino especific# do con distincion los ca sos, personas y tiempos de los delitos y objetos, para que la parte que los pre s#tò, pueda, si quisiere, verificar los hechos, y casos contrarios. [5555]

[sect. 73] Auiendo repugnancia de prouanças y testigos contrarios presentados por la parte misma, o por su aduersario, considere y examine el Iuez quales testigos son mas en numero, y mas calificados, y deponen mas verisimilm#te, [5556]y a aquellos dè credito, y no haga caso de los demas.

[sect. 74] Aunque hemos dicho que los presos y condenados por losjuezes, no son contra ellos testigos suficientes, no por esso pi#s# que les ha de aprouechar la cautela de que suelen vsar algunos Iuezes durante el oficio, que es prender y condenar a los que podran ser testigo contra ellos, para tacharlos por enemigos por esta razon, ni la cautela de acusarlos en Residencia, o en el Consejo por alguna c#s piracion, o formar pendencias y bregas con ellos, con ocasion procurada y buscada antes, o despues de ser presentados por testigos para tacharlos, porq# todo esto es afectado y cauteloso, y a ninguno le ha de aprouechar su dolo, y las tales personas seran testigos legitimos contra ellos, sin embargo de todas estas cautelas, [5557]antes por ellas que dan los que las vsaron mas sospechosos de sus culpas y demandas. Si podra el Iuez de su oficio, o de pedimiento de parte, dexar de examinar al testigo ene migo, o a otro notorio inhabil, diximos lo en el capitulo precedente.

DEL CASTIGO DE los testigos falsos.

[sect. 75] QVerria persuadir a los Iuezes vna cosa harto necessaria a la Republica, y poco obserua da en la determinacion de las Residen cias, que es el castigo de los testigos falsos que en ellas de ordinario deponen, pues es vna de las siete cosas que (seg# Salomon [5558]) Dios nuestro Señor abomina, y que tanto la naturaleza aborrece; [5559] como quiera que el testigo falso (segun S. **[929]** Ysidoro [5560]) ofende a tres personas, a Dios, al qual menosprecia perjuran do, al juez, al qual engaña mintiendo, y al inoc# te, al qual d#nifica con su falso testimonio. Y ofend# tanto a Dios los perjuros, que por vn solo juramento que hizo Iosue a los Gabaonitas, aunq# engañado dellos, el qual el Rey Saul despues quebr#tò, en castigo de llo estuuo tres años sin llouer en el Reyno: y t#go para mi, que vna de las causas por donde Dios nuestro Señor nos castiga en cosas temporales y espirituales con esterilidad de vnas y otras, es por este pecado, como san Geronimo dize. Por lo qual es muy justo q# el supremo Consejo, pues por la autoridad y poderio Real

con que juz ga, representa en la tierra a Dios, y a su diuina justicia, m#de seueram#te castigar los testigos falsos contra los ministros della: porque si c#tra otras personas este delito es atrocissimo, contra la persona de vn Corregidor quanto sera mas atroz, pues le ofen de en la hazienda, y en la persona, y en la honra, y ofende junto con esto tambien a la Republica, porque con el exemplo de la persecucion, nacida de su falso testimonio, haze acouardar a otros mi nistros de justicia? Y tanto es mas graue este crimen, quanto el tribunal del Consejo, donde las Residencias y prouanças dellas se examinan, es mas alto y digno que los demas tribunales: porque como di xo Demostenes a los Atenienses en la oracion contra Formion, diferente co sa es dezir falsedad ante vosotros, de dezirla ante vn Iuez arbitro; porque el que miente en vuestra presencia, tienegra uissima pena, y ante el arbitro desuergonçada y seguramente se dize mentira: y segun las leyes de Partida, [5561]al q# dize mentira al Rey (y assi a su Consejo, que le representa) se le impone muy aspero castigo.

[sect. 77] Considerando los antiguos Romanos la grauedad del falso testimonio, c# denau# por vna ley de las doze tablas [5562] al reo deste delito, a que fuesse despeñado de la altissima roca Tarpeya. Y a es te proposito dize Aulo Gelio, [5563]q# aui# dole parecido a Fauonio Filosofo muy dura aquella pena, le dixo Sexto Cecilio Iurisconsulto: Piensas, Fauonio, q# si los testigos falsos fuessen despeñados como antiguamente lo eran, que se perjurarian aora tantos como vemos que se atreuen? Digote que para mi la aspereza en castigar los maleficios, por la mayor parte es arte para bien viuir. Con esta pena de despeñar castigò Iehu a la impia Iezabel, [5564]y Amasias a diez mil cautiuos, [5565]los Delfos a Esopo, [5566]Hercules a Licas, [5567]Vlisses a Astianax hijo de Hector, [5568]y el Rey Atalo a Dafi das Sofista. [5569]Y desta misma pena de despeñar vsaron nuestros antiguos de España, segun c#sta de lo que escriuen Cornelio Tacito, [5570]y Seneca, [5571]y las le-**[930]**yes de Partida; [5572]puesto que el Iurisconsulto Modestino [5573]la derogò, y el Emperador Constan tino la llamò mandado iniquo. [5574]

[sect. 78] Y quando con menos rigor las leyes ciuiles, [5575] y de Partida, [5576]y de Toro, [5577]castigaron los testigos falsos, fue darles en la causa capital, o corporal, la pena del talion, q# es la misma que mereciera el culpado, si no fuera falso el testigo: y esta pena se les daua por de recho diuino, [5578]y la vi yo praticar en esta Corte por los señores del Consejo, y ahorcar vn testigo que auia depuesto falsam#te contra vn gr#de destos Reynos en vna causa capital: en las demas causas se castig# segun aluedrio del Iuez, [5579] **[sect. 79]** el qual de su oficio, [5580] aunque nadie acuse a los testigos falsos, està obli gado a castigarlos, y sin nueuo processo. [5581] **[sect. 80]** Alexandro Seuero (segun cuenta Lampridio [5582]) si# pre hazia castigar con pena de muerte al que falsamente condenaua, o acusaua al Iuez. Finalmente en delito de falso testimonio contra Iuezes, que es tan atroz, y contra el qual las leyes diuinas y humanas, de Catolicas y Barbaras na ciones, se arman y embrauecen con cuchillo v#gador, [5583]y los Docto res Iuristas con enfasi y encarecimiento en sus libros exclaman, y en q# las Republicas y los patrones dellas, que son los Corregidores, tanto pa decen, justissimo es q# se auerigue la verdad, y que los falsos testigos peruertidores della se# exemplarmente punidos, sin que lo estorue, parecer que castigando los no se atreuera nadie a testificar contra los Corregidores; porque con

mentira bien es que no se atreua ninguno, y c# verdad, yo fiador que no faltara quien testifique lo que supiere con tra ellos **[sect. 81]** : [5584]porque ha ziendo justicia (segun dize la ley de Partida [5585]) *Non puede ende ser, que n# ganen malquerientes,* como quiera que de ordinario son tan odiosos a los vezinos, que pues de sus obras loables mur muran, como dize Ciceron, [5586]menos les perdonaran las feas y pu-**[931]**nibles. **[sect. 82]** El Obispo Redin [5587]en el libro de la Magestad del Principe, que imprimio siendo del C# sejo, dize que siempre fue su voto, que al testigo falso se le diesse pena capital; y dize auer visto a hombres grauissimos en muy gran aprie to constituydos por testigos falsos, hasta que se libraron con la fuerça de la verdad, la qual, comodize Ciceron, [5588]es muy grande contra las falsias, insidias y maleuolencias de los hombres. Yo siempre en las Residencias confie en Dios, que como en causa suya, no permitiria que falsedades de testigos preualeciessen, ni quedassen sin descubrirse y sin castigo, y assi lo experimente y halle en los sucessos de los Corregi mientos y juzgados, d# de no faltaron hartos testigos falsos, que aun que en cosas de poco momento, fueron casti gados por la justicia del cielo y de la tierra. Doy muchas gracias a Dios por ello.

[sect. 83] No solamente castiga el derecho los testigos falsos, pero tambi# a los que con astucia, malicia, o dolo, deponen contra la verdad c#prouada por escrituras, o por otros testigos demas numero, calidad y prouabilidad, si ya por algun error, o casualmente, y no por dolos constasse auerla contradicho. [5589] Muchas cosas de los testigos falsos, y de las penas dellos, traen Couarruuias, Claro, Carrerio, y otros varios, que j#to Pedro Cedreno. [5590]

SI LOS PROCESsos acumulados a los Capitulos, han de embiarse original mente con la Residencia.

[sect. 84] EN el capitulo passado diximos, que los processos acumulados en la pesquisa secreta, se deuen embiar originalmente con ella al Consejo. Digamos a ora si sera lo mismo, quando los Capitulantes para prueua de algunos Capitulos hazen presentacion de los processos, y piden y requieren al Iuez que los mande poner originalmente con la querella, y que se les den compulsorios para que los Escriuanos los exhiban ante el Escriua no de la Residencia: y porque en esto ay diuersas praticas de Iuezes, y vnos mandan que al Capitulante se le dè vn traslado de lo que le conuenga de los processos, el qual saca, y presenta solamente la culpa, truncando los autos; otros Iuezes vistos los processos m#d# que se acumulen, y que el Capitulante saq# **[932]** vn traslado dellos: otros in distintam# te los mandan acumular originalmen te, y echan vna carretada de processos impertinentes sobre la Residencia, con que la leuantan y hazen de de seys, ocho, y aun de treze mil hojas; yvna havenido estos dias al Consejo de vn adelantamiento, que traxo mas de veynte mil; en lo qual ay vna confusi# y desorden grandissima, porque por vna parte se causan muchos derechos y cos tas a los ministros de justicia, y gran gasto y molestia y ocupacion con el detenimiento en la vista de las Residencias; y por otra parte son los dichos processos muchas vezes necessarios para aueriguar la sustancia y verdad de los Capitulos, que consiste en ellos.

[sect. 85] Tres fines suelen pretender los Capitulantes en estas acumulaciones de processos originales: el vno es prouar sus Capitulos por los autos en que se fun dan, que es mas legitima prouança que por testigos, y a menos costa, sin sacar traslados dellos. El Segundo es, echar del lugar y en vn abismo de oluido algunos processos infames y feos suyos, o de otros interessados, ora que estan sentenciados, para que no parezcan ni aya memoria de la infamia dellos, ni se exe cuten las penas, ora que esten pendi#tes, para euasion del castigo de los culpados: y el Tercero y principal fin es molestar al que Capitulan, con hazerle vna Residencia muy costosa de derechos, e in mortal en el despacho, y que dure mas la vista della que durò el oficio, o por ventura para que se desanime y desespere, y tras ello dexe las pre tensiones de ser mas proueydo.

Y ante todas cosas digo, que el Iuez **[sect. 86]** de Residencia està obligado a mandar y compeler a los Escriuanos que entreguen al de su Residencia los processos originales que el Capitulante pide y pre senta para prueua de sus Capitulos: y visto que son necessarios para auerigua cion dellos, mandara acumularlos, y embiarlos originalmente al Consejo con el processo de la querella; y no basta que el Iuez los vea para sentenciar, sino los embia, porque tambien los han de ver los superiores, para c#firmar, o reuocar su sentencia: y no seria razon que el Capitulante haziendo bien a la Republica con su acusacion, fuesse vexado con la costa de la saca de los processos acumulados, porque le seria dañoso el oficio, de que ha de recibir fauor como lo dize la ley: [5591]y ninguno querra Capitular a tanta costa.

[sect. 87] Y no obstaria si se dixesse, que por vna ley Real [5592]se manda, que el apelante sa que vn traslado a su costa del processo original que presentare, porque se ha de entender en las querellas particulares, o demandas ciuiles, que se ponen en Residencia, las quales se int#tan cri minalm#te: y assi dize la dicha ley, que el apelante se presente con el processo de la causa en el Consejo dentro del termino de la ley, so pena de desercion y costas; por do se colige que no habla en Capitulos que se ponen por acci# popular, en los quales, ora el Capitulante, o el Residenciado apelen, o no, ora se presenten en C# sejo, o no se presenten, nunca ay desercion, y se **[933]** traen al Consejo de pedimiento del Fiscal, y aun de oficio, y se veen y con sultan juntamente con la pesquisa secreta, y assi es forçoso acumularse originalmente los processos que el Capitulante presenta, y sino se acumulassen, el estaria escusado de la pena de la calumnia, y el juez no lo estaria de la pena de la lata culpa, ni de q# a su costa se embiasse por ellos: [5593]como he visto pedirlo assi el Fiscal, y proueer lo el Consejo, y parar entre tanto la de terminacion de los tales Capitulos y consulta de la Residencia.

[sect. 88] Vamos a los remedios de las molestias e inconuenientes que de las dichas acumulaciones se causan. Y digo que el primer remedio es vsar de la Carta acordada que referimos en el Capitulo passado, por la qual manda el Conse jo, que los processos acumulados que estuuieren sentenciados y fenecidos, se embien originalmente con la Residen cia, y de los pendientes se saque vna resolucion en particular, y se ponga con los Capitulos, y con esto se remedia la pret#sa euasion del castigo de los delinquentes, y el progresso en los negocios començados.

[sect. 89] El Segundo remedio es, que si el Capitulante viciosamente presentare processos impertinentes, sea condenado en todas las costas que por ellos el Resid#ciado pagò al Relator y al secretario, y en mas la pena de la calumnia, por auerle molestado y detenido en la vista y determinacion dellos, y ocupado con ello al Consejo.

[sect. 90] El Tercero remedio para refrenar la copia de processos superfluos, de que los Capitulantes instantemente piden acu mulacion, es, examinar el juez, si todo aquel processo es necessario para la determinacion del Capitulo, o si basta al guna parte del, que no t#ga necessaria dependencia de lo demas: como si el Capitulo fuesse sobre culpar al Corregidor de que executò su sentencia c# tra vn amancebado, y cobrò el marco sin embargo de apelacion, o antes de executar la pena del destierro, contra lo dispuesto por vna ley Real, [5594]y el se des cargasse con que no se apelò de la sentencia, o que fue c#sentida y executada conforme a la ley; para lo qual basta ria sacar el auto del consentimiento, o de la execucion: o si fuesse el Capitu lo sobre que soltando en siado vnos delinquentes, proueyo auto de que tu uiessen la ciudad por carcel, y no saliessen della, so cierta pena, aunque fuesse para presentarse ante mayor tribunal, que en este caso bastaria sacar vna relacion del negocio, y traslado del auto, sin acumular todo el processo, y assi en otros casos semejantes, en que por v#tura siendo los processos de muchas ho jas, bastaria sacar dellos muy pocos r# glones. Y es de aduertir, que estas relaciones de los dichos processos se saquen citadas las partes, y por orden y ap#tami#to del Iuez, y signadas de los Escriuanos de las causas. Y de noc#side rarse mucho estas acumulaciones, se ha introduzido vna calamidad intolerable para los Residenciados, pues por que el juez sentenciò a vno en poco, y a otro en mucho al parecer de sus emulos, le Capi-**[934]**tulan y acumulan quan tos processos ciuiles y criminales determinò durante su oficio; con q# le infaman de gran Residencia, y le molestan con gastos y detenimi# to: y esto solo baste para vengarse bien del, y no veo que se remedia, ni reparan en ello los supe riores.

QVE EL IVEZ de Residencia no juzgue por el clamordel pueblo.

[sect. 91] GRan prueua es de pusilanimidad del juez inclinarse a sentenciar por las instancias de los poderosos, o por la voz y clamor popular: y esto es lo que enel Eclesiastes [5595] se le dize: No temas el rostro de los poderosos, ni causes escandalo con tu facilidad: porque aunq# es verda d que para quietar y sedar los tumultos del pueblo, se deuen acelerar los castigos, y en los casos en que vno no puede ser castigado sin consulta del Principe, si el pueblo insta que le castiguen, podra el juez castigarle sin la dicha con sulta, segun Saliceto, y la comun opinion, [5596]y ha zerse otras cosas que no se hizieron; [5597]pero esto, como dixeron los Emperadores Diocleciano y Maximiano, ha de ser no grauando la inoc#cia del que deue ser absuelto, ni justificando la culpa del que merece ser condenado, porque las vanas vozes del pueblo no han de ser oydas: [5598]y Euripides dezia, que el componia las fabulas para enseñar al pueblo, y no para ser enseñado del: lo qual dixo mejor vn decre to, [5599]porq# facilmente se inclina el vulgo a vna, o a otra opinion, concebida por interes, o por odio, o fauor. Muchos juezes se mueuen a desfauorecer, y a# a molestar y condenar a los Residenciados por el clamor del vulgo (leu#tado, como dixo Baldo, [5600]o engañado de los poderosos) que los acusa: y consuel#se los miserables juezes en grangear la gracia de muchos a costa de su alma, y honra de su antecessor, la qual estima en poco: y permite Dios por esta misma causa, que aquellos mismos despues

le sean contrarios, e instrumentos de su perdici#. Acuerdome auer oydo a vn Corregidor de Santodomingo de la Calçada, preso en la Corte por remisso en el castigo de vnos desacatados con tra su antecessor (al qual el auia tratado muy mal en la Residencia) que des carg#dose dello en el Consejo, respon dio auerle sido forçoso proceder assi contra el, porque le acusaua y seguia toda la ciudad: cuya respuesta parecio tan fea, que fue por ello bien macerado, y con gran dificultad al oficio **[935]** restituydo. A este proposito ponderan Acursio, y Guillermo Benedicto, y otros, [5601]q# entre otras injusticias de la s#t# cia de Pilatos contra Christo nuesto Red#tor, fue, que le condenò a muer te por el furor del pueblo, que clamaua que le crucificasse, [5602]preuaric# do el iniquo juez de la dotrina del derecho Imperial, [5603]q# deuia seguir, para no mouerse por la vana aclamacion popular, vacia de razon y justicia, sin inquirir y hazer plena indagacion de la verdad y fundam# to della; de lo qual Dios nuestro Señor dio buen ex#plar, pues para destruir a los de Sodoma, no se mouio por el clamor, que de sus vicios auia, sino que quiso con justificacion c#uencerlos, como se lee en el Genesis. [5604]Esta acusacion del vulgo, que llamò el Psalmista [5605]agudo cuchillo, es (segun el Con cilio Sardic#se [5606]) teme raria y muy culpable, porque segun san Agustin, [5607]por los malos no han de ser desamparados los buenos; como quiera que el pueblo vile incierto, segun dize Virgilio, [5608]vanam#te se embrauece, y mal informa do de la verdad, haze v# dos. Si quando el Corregidor de Vizcaya dexa la vara so el arbol de Gar nica, el que le sucede no tiene discrecion y valor para ampararle del furor del ayrado pueblo, y si despues por sus aclamaciones le sentencia, desdichado aura sido el que en manos de tal c#sor huuiere puesto su honra y persona. Donde està la prudencia que ha de tener el Corregidor para no vsar de jusjusticia presunta, haziendo agrauio al rico, al amo, al particular, y al Residen ciado, por fauorecer al pobre, al criado, al menor, a la biuda, y al vulgo, que pide, o acusa? Donde està la fortaleza de que ha de estar armado el c#st#te Iuez para vencer el temor; como diximos en el capitulo de la Iusticia? [5609]Y donde estan aquel talento y dotes, por las quales dixo Platon, [5610]Quien se hallarà mas excelente en virtudes, que vn Corregidor? Si le falta esfuerço para sacar en ombros libre e ind#ne la verdad y la inocencia de vn ministro publico, de medio del fuego del tumultuoso pueblo y enemigos, como en los suyos el vale roso Eneas librò a su inculpable padre Anchises de la inuasion de los Griegos, y le sacò de medio de la hoguera de Troya. [5611]

Estas aclamaciones y mouimientos **[936]** populares son muy odiosos en derecho, porque perturban la ciudad, y causan escandalos, y son muy punibles, quan do llegan a concitar y comouer los animos, en especial los autores dellas, y contra ministros de justicia, segun Filipo Decio. [5612]Y Paulo Iurisconsulto [5613] dixo, que los ahorcassen, o echassen a las fieras. Y Scipion, segun refieren Liuio y Plutarco, [5614]hizo azotar y matar a Albio Caleno, y a Atrio Vmbro, por vnos bullicios y mouimi#tos que causaron: y en especial seran dignos de ca stigo, quando obligaren al Iuez a dar sentencia injusta, como lo sintio Tibe rio Deciano. [5615]

DEL CASTIGO DE los Capitulantes calumniosos.

[sect. 92] SEntencia fue del filosofo Lisandro [5616]interrogado delos Persas, q# aquella era la mejor Republica, y mas bi#auenturada, en la qual ygualmente se premiaua la virtud, y se castigaua el vicio: porq# el bueno galardonado se animaua a ella, y el malo refrenado se abstenia del: y por esto abo minaua Aquiles en Ho mero, q#se hiziesse la mis ma honra a los couardes, que a los fuertes. Iusto es, dize tambien Ciceron, [5617] que los vicios y fraudes de los hombres sean con afrentas, con daños, con carcel, con azotes, con destierros, y con muerte castigados, y las violencias y culpas de los Magistrados y Gouernadores con seueridad condenadas: pero tambien es justo y honesto, que los benemeritos Corregidores sean con honras, premios y espl#dor ilustrados, y en consequencia desto los cal#niosos Capitul#tes con tra ellos con aspereza punidos. Aristoteles dize, [5618]que en vna bien instituyda Republica los cal#niadores han de ser grauem#te castigados: a los quales Demostenes, [5619]llamo en vna declamacion crueles y viuoreznos: y Agesilaolos perseguia mas que a los ladrones; como a es te proposito lo notaron muy bien Nicolao Antonio, y Pedro Gregorio, y otros. [5620]Y contra los que falsamente Capitulauan y acusauan a los juezesde cohechos, se hizo la ley Memia en Roma, en tiempo y a instancia de C. Memio Tribuno del pueblo, de la qual hazen mencion Ciceron, Valerio Maximo, Marciano Iurisconsulto, y otros. [5621]

[937] **[sect. 93]** Vna de las graues pesadumbres de sufrir en las Residencias es, que pueda vn hombrezillo, por su apetito, o insolen cia, o porque le alquil# para ello, poner vn libelo, o por mejor dezir vn libro de Capitulos infamatorio (que assi lo llama Paris de Puteo [5622]) c# tra vn Assistente, Corregidor, o Gouernador, y los publíque, muestre, y lea por las Audiencias y plaças, y conuersaciones, haziendo chacota y passatiempo dellos, y se quede, no auiendolos prouado, riyendo y burlando del, y que sea de peor condicion vn caua llero y letrado, por auer representado la persona Real en dignidad y oficio tan grande como es el Corregimiento (para que se juzgue por me nor este agrauio contra el hecho) que vn particular si fuera ofendido: y que al que no siendo Corregidor no osara mi rarle à la cara, se le permita que (por auerlo sido) le capitule desverg# çadamente, y que no se rezele nadie de ser capitulante, contra lo que Baldo aconseja, [5623]que se re cate mucho el que huuiere de acusar al Iuez, assi por el gran credito que el derecho tiene del, como por el castigo im puesto al que con calumnia le acusare. Y ya que esto se tolere por el bi# de la Republica, es justo y muy deuido, que al q# con falsedad, o por vengança, o por precio pone Capitulos, y no los prueua, se le dè irre missiblem#te la pena de la calumnia, y aun la del talion, como se lee en Ester, y en Esdras, [5624]q# queriendo Aman con falsa ocasion matar à Mardocheo, sabida la verdad por el Rey Assuero, ante quien le acusò, absoluio à Mardocheo, y hizo ahorcar à Aman: y en el Leuitico, [5625]y Exodo, [5626]y en el Deuteronomio, [5627]se dize, que el que matare à otro, le maten, y que pague herida por herida, ojo por ojo, y diente por diente: y desta pena se acordò san Iuan en el Apocalypsi, [5628]diziendo, El que matare con cuchillo, conuiene que muera con el, y el que traxere a otro a cau tiuerio, que el sea cautiuo. Y ésta pena del talion tuuieron por justa los Filosofos Pitagoras, y Radamanto, llamandola repassion. [5629]Y fue ley dispuesta por de recho Ciuil de las doze tablas, segun Aulo Gelio, y por el derecho

Real, y comun opinion de Doctores. [5630]El Emperador Alexandro Seuero, segun refiere **[938]** Lam pridio, [5631]permitio, que qualquiera acusasse al Gouernador, pero c# pena de la vida al que falsamente le acusasse. Vna ley del Fuero [5632]dize, *Si alguno querellare del Alcalde en esta razon, aya la pena sobredicha que el Alcalde auria si tuerto juzgasse:* la qual ley dispuso santissimam#te, para q# (como dixo el Papa Innocencio III. [5633]) otros con semejante pena escarmentados, no gallar deen, ni se abalancen facilmente contra la hon ra de sus Prelados. Y es razon que sea muy casti gado el que acusa falsamente, y sabiendo que passa lo contrario. [5634]

[sect. 94] Y aunque ésta pena del talion, en quanto à obligarse a ella el acusador, sino prouasse, y castigarle siempre por ella, està por derecho Ciuil y Canonico diminuyda, y por la costumbre derogada: [5635]y en algunos casos parecio injusta, como dize Diodoro Siculo, [5636]que auiendo he cho Carundas Rey de los Turios, ley, que el q# sacasse a otro vn ojo, se le sacassen à el, se quexò vno que no tenia mas de vn ojo, y se le queri# sacar por su delito, seg# la ley, diziendo ser injusta, y la pena desproporcionada, porque el otro quedaua con vista, y el sin ella: pero aunque en lugar desta pena del talion sucede otra pena de calumnia, [5637]y de injuria grauissima, no de todo punto està fuera de vso; porque segun dizen Baldo, y Iulio Claro, [5638]si c# **[939]** calumnia vn acusador hiziesse falsamente pr# der alguno para hazerle ahorcar, o padecer otra pena graue; por ventura no se libraria de semejante castigo: y assi dize Iulio Claro auerlo visto praticar en los Senados de Italia: y Couarruuias dize, [5639]que el calumnio so demandante aun en la causa ciuil deue ser castigado corporalmente.

[sect. 95] Pero ni la pena del talion, ni de injuria grauissima, no veo que se pratica contra estos Capitulantes, porque tienen los Superiores comunmente por bastante sucesso, y buena suer te y salida del Residenciado, darle por libre, sin condenar al Capitulante; el qual queda bi# contento y satisfecho con auer dicho a vn Corregidor por escrito (pa ra mas memoria) y en publicas audiencias y plaças, vn catalogo de injurias è improperios, y salidose con ello: y que (como se dize a otro proposito) las hechas valen. Pues veamos si al que pone vn libelo famoso, aunque sea verdad, y prueue lo que dixo, y no sea contra ministro de justicia, le dan las leyes pena capital, [5640]porque ha de ser menos digno de grauissimo castigo el que con mentira le pone en juyzio contra vn Corregidor, y no le prueua? Pregunto yo, al que està innocente y sin culpa, y con falso testimonio es infamado, y con muchas injustas q#rellas gastado, y en su honra y fama escurecido, [5641]de que satisfacion le es dar le por libre, y declararle por tal? Por cierto de ninguna, si el maleuolo acusador no es muy bien escarmentado, y el reo de todas sus perdidas enteramente restituydo, y demanera que queden saneados con la punicion los que se escandalizaron con la acusacion: porque caso que sea prouechoso (como dixo Ciceron [5642]) auer en la Republica muchos acusadores, para que con el miedo se reprima el atreuimiento: pero de tal manera es vtil que los aya, que no sean burladores.

Y assi mismo podra el Iuez seglar, si el Capitulante fuere clerigo, y acusare con dolo, o calumnia, condenarle en costas y penas pecuniarias, y tomarle por ellas sus bienes temporales: y si me reciesse pena de destierro, o otra mayor, no se puede entremeter el Iuez se glar à imponersela, sino en quanto à ella se ha de ocurrir al Iuez Ecclesiastico,

como atras queda dicho. [5643]Y si los Capitulantes fueren Regidores, o Procurador General, o Sindico en n#bre de la ciudad, o concejo, con poder dellos en los casos que deuan ser admitidos, como arriba diximos, y fueren condenados por calumniosos, o injustos acusadores, en penas, o salarios, y costas, por no auer prouado, pagaran ellos las tales condenaciones de sus ha zi#das, y no de los propios de ciudad, **[940]** o concejo; porque el de lito y culpa de la calum nia dellos, no ha de redundar en detrimento de la Republica: la qual es cuerpo inanimado, y no puede delinquir en este caso: y la culpa es de los Regidores, que injustamente se mouieron à acusar, en especial si huuo passion de vengança, por auer el Corregidor hecho justicia contra ellos, o no acudido a sus vandos è intentos, como suele ser lo mas ordinario: y para fundamento desta dotrina se vea lo dicho en otro capitulo. [5644]

[sect. 96] Del oficio de los juezes de Residencia, dize Paris de Puteo, [5645]que es, fauorecer à los buenos y limpios juezes, no haziendo contra ellos extraordinarias y afectadas pesquisas, sino atropellando à los calumniosos acusadores, y repeliendo sus friuolas y maliciosas peticiones, y castigando sus injuriosas palabras y desacatos: lo qual prueua por muchos derechos y dotrinas, que podra ver el Letor. Lo que yo solia hazer en esto, era, en la audiencia publica de Residencia, dezir con alguna ocasion, que los que tuuiessen quexas, o agrauios que pedir al Corregidor, ò à sus Oficiales, ò à otros Residenciados, lo pidiessen si quisiessen, pero que fuesse con justificacion, y con el termino y respeto deuido, que yo les haria justicia, y cumplida satisfacion; pero que tambien supiessen, que el calumnioso, falso, o descortes acusador, auia de ser castigado: y con esto cada qual se media y templaua en no hablar, ni acusar indeuidamente. Y cierto que para fauorecer à los Residenciados que limpiamente, y sin dolo, y malicia, hizieron sus Oficios, se deue tener respeto à que la suficiencia humana no puede ser entera y perfeta en todo, [5646] ni dexar de auer algunas negligencias, omissiones, inorancias, y descuydos y excessos liuianos en los ministros de justicia.

[sect. 97] Dos razones suelen considerarse para no castigar à los Capitulantes calumniosos. La vna es, no dar ocasion à que con el castigo se abstengan è inhiban los que entienden acusar à los malos ministros, y con el miedo de las penas falte quien descubra y manifieste sus culpas: como quiera que segun el Emperador Iustiniano, [5647] deuen los tales acusadores, por el beneficio que hazen à la Republica, en que los cohechos y delitos de los Iuezes se sepan, y no queden sin castigo, ser fauorecidos: y aun si vencian, eran premiados en Roma por la ley Seruilia: pero esto se entiende para no necessitarlos à que se subscriban y obliguen à la pena del talion, y no para dexar à los calumniosos sin condigna punicion; [5648]y se entiende tambien de los que con buen zelo ponen Capitulos verdaderos, y los prueuan, y no de los vengatiuos, alquilados, fal-**[941]**sos, maliciosos, y voluntarios acusadores: [5649] los quales no solamen te no son vtiles à la Republica, pero son muy perjudiciales al bien della, porque mas vale que por la molestia de sus calumnias no se acouarden los Iuezes, ni falten de su obligacion, por la qual el derecho presume q# son buenos, como en el capitulo passado diximos, que no que con la facilidad del perdon aya falsos acusadores, que se conoce ser malos.

[sect. 98] La segunda razon pa ra no condenarlos sue le ser, porque prueuan algunos Capitulos [5650]de los que pusieron, y pre tenden que por esto deuen ser libres de la pena

de la calumnia, y de las costas, pues tuuieron causa de litigar: [5651]lo qual no conuence, porque no con siste en buena razon que se escuse de la pena el acusador, porque prouò el Capitulo de que el Corregidor fue negligente en visitar las carnizerias, o las mojoneras, y el Capitulo de que no rondaua, o el Capitulo de que no tenia limpias las calles, y assi otros Capitulos leues, si dexò de prouar el Capitulo del cohecho, y el de la fuerça, o parcialidad, y el Capitulo que se tomaua del vino, y otros graues y feos, como quiera que siendo los Capitulos diferentes y separados, separada ha de ser la razon, juyzio y pena: [5652]y cada vno dellos es vna querella, y vna causa distinta: y sobre cada qual ay cargo y descargo, y sentencia [5653]par ticular y diferente, no embargante que se deduzgan en vna peticion y conclusion. Y assi por cada Capitulo no prouado se deue imponer al Ca pitulante su pena y condenacion, o vna por todos los no prouados, porque el que pone muchos Capitulos, no se escusa de la pena de la calumnia prouando algunos, pues no prouando los de mas, o prouaudolos semiplenamente, es tenido en derecho por calumnioso, y quexe se de si mismo el Capitulante, si viciosamente se encargò de prouar Capitulos superfluos, o falsos, mayormente sobre delitos gra ues y atrozes, y contra personas calificadas: y esta es resolucion de los Doctores, y la mas verdadera, [5654]la qual he visto praticar muchas **[942]** vezes en el supremo Consejo en ocasiones que se han ofrecido.

Y aunque es assi, que Innocencio [5655]dize, que el que pone muchos Capitulos, solamente puede ser castigado por los que dexare de prouar: y à esto alude lo que afirma Gracian [5656]auer visto determinarse assi por los del Consejo de Ordenes, donde el fue Relator muchos años; esto se entiende en caso que todos los Capitulos fuessen de vn genero, o tuuiessen semejança ò concernencia vnos con otros, como si se capitulasse al Iuez de cohechador, o baratador, y se le prouassen algunos casos de cohechos, o baraterias, y otros se dexassen de prouar; pero siendo de diferente especie, no ay razon para que la prouança de los vnos escuse de la pena de la calumnia de los otros que no se prouaron: y assi lo determinan las leyes, y lo aconsejo Paulo de Castro. [5657]

[sect. 100] Verdad es, que qu#do los Capitulos no son de cosas graues y feas, contentan se los superiores con condenar al Capitulante, sino los prueua, en alguna leue pena de dineros [5658] arbitrariamente, que ni la siente, ni la teme: lo qual he visto, y oydo se lo dezir muchas vezes, porque à trueco de poco dinero huelgan vengarse y auer hecho tantas pesadumbres à vn Corregidor ò Teniente. Y cierto que para juzgar y estimar si los Capitulos son gra ues, o leues, deurian los Iuezes de regularlos, como si se los pusieran à ellos mismos, y ajustar el sentimiento ageno con el dolor propio: y ponderar por suspersonas propias las injurias agenas; pues hemos visto que si à sus despenseros no les respetan en las plaças, ò si à sus personas alguien no venera con muy compuestas palabras, hazerse muy rigurosos y seueros castigos. Y es de considerar, que el Corregidor Cauallero, o Letrado, ni el **[943]** Teniente honrado y principal por to mar la vara y dignidad del oficio, no renunciaron su nobleza, calidad, y sentimientos de hombres y de quien son, para que sus agrauios se estimen en poco, y se echen por el suelo, como de gente plebeya: pues lo que con calu mnia se repta y da en rostro à persona principal, siempre merece mayor castigo. Y de la remission y floxedad de los Iuezes cerca desto, haze inuectiua Segura de Aualos contra ellos: [5659]y todos los que han tenido y dado Residencias reñidas, la pudieran hazer, digo los limpios y buenos Iuezes molestados

indignamente y perseguidos de los émulos por auer hecho el deuer: los quales aunque al cabo salgan y queden con su buena opinion, pero es con muchos gastos de hazienda, y de tiempo, y muchos mas del espiritu y del animo, por ver el contraste que por los subditos se haze à los enteros y rectos Iuezes, y el poco castigo de sus calumniosos enemigos.

[sect. 101] A proposito de lo dicho es de ver, si el Capitulante que en la acusacion, o querella, dixo y confessò auer el mismo cohechado al Corregidor, o tomado el Corregidor el co hecho, o cometido otro delito por otra via, sino lo prouasse, podria ser condenado, por solo auerlo dicho en e lla, como por confession suya hecha en juyzio. En lo qual Baldo, Tiberio Deciano, y otros, [5660]dizen, que no: y es la razon, por auer sido la tal confession hecha por el actor para otro efeto diferente, que fue acusar al Iuez, y no principalmente sobre éste caso, ni como reo contra si. Y segun ésta opinion entendio Olano [5661]vna ley Real, [5662]q# dize éstas palabras: *Tenemos por bien, que el queviniere a descubrir y dezir el don que aßi diere y ouiere dado à los dichos Iuezes, que no aya pena porque le dio, maguer que por derecho la merezca, saluo si fuere hallado que dixo mentira, &c.* Concluyendo, que demas de la tal declaracion del Capitulante, se le ha de prouar la falsedad de lo que Capitulò: en lo qual yo soy de contrario parecer con Bartulo, Cataldino, y otros, por vnos Autenticos de Iustiniano: [5663]porque por el mismo caso que vno dexa de prouar la acusacion, es visto calumniar: y la dicha ley Real mas habla en el **[944]** testigo, que en el acusador, pues mas adelante dize, *Que si fueren tres testigos, o mas, los que vinieren diziendo sobre juramento que hagan que dieron dones al Iuez, que vala su testimonio, maguer que cadavno diga de su hecho propio*: y ésta opinion es juridica, en especial si la declaracion del dicho Ca pitulante huuiesse tenido efeto, segun Bonifacio, y otros: [5664]y t#bien porque el que pro pone y presenta peticion que contiene delito, infama con ella à la persona contra qui# la dirige, segun Bartulo, [5665]y de sola la calumnia nace accion de injuria: [5666]y el calumniador, como jatancioso, y que se gloría del delito opuesto, deue ser castigado, segun Abad, y otros. [5667]

Y aunque la pena del calumnioso acusador, demas de lo qua queda dicho, es segun Bossio, y otros autores, [5668]que pague todas las costas, daños, è interesses, y sea desterrado perpetuamente: y aun Couarruuias [5669]en las causas ciuiles dixo que tendra pena corporal, segun arriba diximos enel numero no uenta y quatro. Pero por ser tan varia, es segun el mismo Bossio, y Menochio, [5670]arbitraria: y Agustino Dulceto dize, [5671]que de mas de las dichas penas, se les confiscan sus bienes.

Otra razon para escusar al Capitulante de la pena de la calumnia ponen Bartulo, Angelo, y otros, [5672] y es, si para capitular huuiesse sido instigado de alguna persona de buena fama y credito, desapassionado, y de buen zelo del bien pu blico, al qual tuuiesse obligacion de creer: y aduierta el tal Capitulante de informar se, y mirar bien lo que haze, y en que se pone, no le llueua acuestas el confiarse del Regidor, o cabeça de vando, o hipocrita simulado, que le mete en ello, y quieren sacar la brasa con la mano agena.

[945] Otras causas porque se escusa el Capitulante de la pena de calumnioso, quando pudo dezir con verdad alguna cosa criminosa, o sospechosa, que cabia en el Corregidor, y por otras razones, de mas de lo que auemos dicho, refieren largamente Menochio, Bonifacio, y Pedro Gregorio. [5673]Pero es de aduertir, que ya que el Capitulante se escuse

por alguna razon de la pena de la calumnia, no se escusarà, sino prouò los Capitulos, de la pena de la injuria, segun Socino, Menochio, y otros. [5674]

[sect. 103] En consequencia de lo dicho se infiere, que dando por libre al Corregidor, o Oficial Capitulado, no es razon condenarle en costas, sino que las pague el fal so Capitulante, porque acaece ser tantas las costas, que no se puede llamar vitorioso el que las ha de pagar: y en esto ay vn gran abuso de condenar en ellas al reo absuelto, por qualquier color, o sospecha de culpa que contra el aya, siendo de derecho que en las causas criminales el vencido deue ser condenado en costas, como lo aduierten muy bien por vna do trina de Anania, Segura de Aualos, Cigaul, y otros. [5675]

En resolucion, pues los Romanos (de quien para el gouierno y justicia toman exemplo to das las Republicas del mundo) castigaron tanto à los calumniosos, y muy de ordinario los desterrauan de Roma, justo es, y conuenientissimo, que los Iuezes superiores los castiguen, y no los regalen, dexan doles salir con las injurias y oprobrios falsamente puestos à los Corregidores y ministros de justicia.

[sect. 104] Siendo condenado en costas el Capitulante, no deue pagar al vencedor las costas de Abogado, si el era Letrado, è hizo sus escritos y defensas: aun que bien podra cobrar el interesse por lo que dexò de ganar y ocuparse en otros negocios: [5676]y lo mismo es si algun Abogado de gracia le ayudò que no cobrara las **[946]** costas dello, saluo si por remuneracion passada, o futura, lo hiziesse: [5677]y el que no pago costas por priuilegiado, tampoco las cobrara [5678]para si, saluo que el reo condenado en costas en los tribunales supremos, pagarà los derechos al Secretario y Relator por lo tocante al actor, aunque a el por ser pobre no se las lleuaron; porque los dichos Oficiales no tien# salario de publico por lo que toca à pobres, como el Letrado y Procurador constituydos para ayudarlos debalde, porque el Secretario, y Relator, solo tienen salario para no lleuar de rechos en las causas fiscales y de oficio: y assi se pratica. Cerca de las costas personales, diximos lo en otro ca pitulo: [5679]y si el Capitulante no tiene pa ra pagar costas, paguelo en el cuerpo. [5680]

SI SE PVEDE QVErellar de los Capitulantes calumniosos, y quando.

[sect. 105] SI de presentar libelo infamatorio en juyzio contra vno, o dem# darle injustamente, aun en causa ciuil, nace accion de injuria, con quanta mas razon nacera en la criminal? [5681] segun lo qual bien podra el Residen ciado querellar contra los Capitulantes por la injuria grauissima que con los calumniosos Capitulos le hizieron; pero es de ver en que tiempo, y en que tribunal se deue deduzir la tal querella. Y digo, que quando respondiere à los Capitulos, alegue y oponga la excepcion de la calumnia, y proteste q#rellar en particular: [5682]y haga prouança della y de su calidad, porque si entonces reconuiniesse à los Capitul#tes, y querellasse dellos, pareceria cautela para compensar y elidir por ella sus culpas y excessos: y tambien pocos juezes de Residencia osan castigar à los Capitulantes, por no enojar à quien los instiga y fomenta: y es mejor despues de sent#ciados los Capitulos, quando ya consta de la innocencia del acusado, y de la calumnia de los acusadores, querellar dellos en el Consejo, y dezir, si quisiere, en la querella, que por quinientos, o mil ducados no quisiera que se le huuieran puesto los

dichos Capitulos, pues segun derecho esto recibe estimacion, [5683] **[947]** aunque yo no diria tal, por no estimar à dinero la ca lumnia, sino pedir que castiguen al capitulante en las penas della, y en los gastos y daños, que montaran tantos ducados: y en Consejo se m# da juntar la querella c# la Residencia, y se vee y determina todo júnto por los mismos autos: y assi lo he yo praticado y obtenido, y ac#sejado à otros muchas vezes, pues ora el Residenciado querelle ante el juez de Residencia, o no, el de su oficio, y por la clausula de la peticion y libelo en q# se pide justicia, està obligado à condenar à los calumniosos capitulantes. [5684]

APELACION DE los Capitulantes quando no se admite.

[sect. 106] PAra conclusion deste capitulo me parecio resoluer vna duda, que he visto muchas vezes altercar, si en los casos en que las leyes destos Reynos [5685]deniegan la apelacion y suplicacion al Residenciado, y sin embargo della mandan proceder à la exe cucion de la sentencia, como es en las condenaciones de tres mil marauedis abaxo, y que de la sentencia del Consejo no aya suplicacion sino en caso de pena corporal, o de priuacion de oficio, estas mismas leyes comprehenderan à los Capitul#tes, para que po niendo capitulo sobre cohecho o barateria, o otro delito, cuya c#denacion deuiera executarse contra el Iuez, deua assi mismo executarse contra el capitulante la tal condenacion, sin embargo de apelacion, siendo condenado por aquel capitulo en tres mil marauedis, o de alli abaxo. Y en quanto à esto parece que no se deue hazer extension de las dichas leyes, para executar al Capitulante en la dicha quantia, sin embargo de apelacion, porque solamente hablan de los Corregidores y ministros de justicia, y son odiosas y penales contra ellos: y como dize el Emperador Iustiniano, [5686]c#tra los Capitulantes no ay ley que tal diga, ni disposicion que les priue de la apelacion: como tampoco se haze extension, para que assi como la apelaci# del executado no suspende el remate, sea lo mismo apelando # tercero opositor; pues vemos que su apelacion causa efeto suspensiuo. [5687]

[sect. 107] Pero lo contrario ten go por sustentable y justo, que contra el capitulante se execute la condenacion que se le hizo de tres mil marauedis abaxo en virtud de las dichas leyes, porque la **[948]** disposicion hecha para vn caso, milita en el con trario, y de los c#trarios es vna misma la regla y la diciplina: [5688]y no es me nor delito (para executarse la pena) la cal#nia del acusador, que la cul pa del acusado, que casi son correlatiuos, y ambas culpas de vna identidad, y caen sobre vn sujeto y causa, es a saber, sobre vna barateria, o sobre vn cohecho, vno afirmando, otro ne gando; y entre los litigantes ha de auer igual dad, [5689]y como la apelacion concedida al reo, es visto concederse tambien al actor, y es remedio comun [5690]afirmatiuamente: assi por el contrario denegada al reo, se dene denegar t#bien al actor, y lo dispuesto contra el reo, se ha de obseruar contra el actor, que aun es menos fauorecido en derecho: [5691]y la clausula *appellatione remota*, comprehende à todos los litigantes. [5692]Y no obsta lo dicho de la apelacion del tercero opositor, porque en el actor executante se puede dezir, que sin embargo de su apelacion se exe cute la sentencia, por la qual el reo executado fue absuelto, y se le m# d# boluer sus bienes: lo qual y la condenacion de decimay costas que se haze al execut#te en pena

de auer pedido mas de lo que se le deuia, [5693]se executa contra el, aunque apele: y esto en virtud de la ley hecha en odio del reo, y por la naturaleza de los correlatiuos, y de la misma via executiua, porque el derecho executiuo, actiua, y passiuamente compete al actor, y al reo. [5694]Y assi me parece que se podra executar contra el capitulante calumnioso la c# denacion que se le hizo de tres mil ma rauedis abaxo, o de la cantidad, que se gun la ley fuere exequible contra el residenciado, aunque aya ley de lo vno, y no la aya de lo otro: [5695]pues las ay pa ra que a los calumniosos acusadores se les dè la pena del talion: y ya que no se pratiquen siempre quanto al rigor del castigo (como arriba diximos) alomenos es justo que se guarden en los casos graues, y en este de executar sin embargo de apelacion. **[sect. 108]** Quanto à lo segundo, por las mismas razones digo, que si el capitulante no viene condenado por el inferior, y le condena el Consejo de nueuo, o le acrecienta la condenacion, se pratica y ay acuerdo dello, que no ha lugar suplicacion de su parte, como tampoco ha lugar la suplicacion del Iuez Residenciado, aunque nueuamente sea conde nado, sino fuere en los dichos casos de pena corporal, o de priuacion de oficio que la ley Real excepta, segun diximos en el capitulo precedente.

[949] SVMARIO DEL capitulo tercero.

DEL termino para poner demandas en Residencia, nu. 1 .

Dem#da si se ha de notificar dentro de los treinta dias, nu. 2 .

Corregidor y Teniente Residenciados, si deuen assistir a las audiencias de Residencia personalmente, num. 3 .

De la accion y modo de proceder en las querellas de particulares en Residencia, nu. 4 .

Del juramento de las demandas de Residencia, num. 5 .

De los generos de querellas ordinarias en Residencia, num. 6 .

De la demanda por injusta prision, y en quantas causas se funda, nu. 7 .

Para prender ha de preceder informa cion, y qual basta, y de la pena de lo contrario, y de las escusas dello, numer. 8 . y 9 .

De la pena del IueZ que suelta al que auia de tener preso, ibidem.

De la demanda por graue prision, y qual se dira graue culpa, o delito, num. 10 . y 11 .

De la demanda por tormento injusto, y exortacion a los Iuezes, que se ati#ten en el dar tormentos, nu. 12 .

Indicios deuen preceder al tormento, y en que casos no, num. 13.

Prouanças que sobreuienen despues del tormento, si escusan al IueZ que le dio sin ellas, numer. 14 .

Cominacion, o terror de tormento, si puede el IueZ hazerla, sin indicios verificados en el processo, y fingir q# quiere dar tormento, y hazer experiencias, num. 15 .

Indicios menores si bastan para torm# to en los delitos muy atroces, y contra hombres de malafama, nu. 16 .

Atestigos viles, y a esclauos, si se puede dar tormento, num. 17 .

A testigos regularmente nose hagan estorsiones, num. 18 .

Tormento si puede darse, sin embargo de apelacion, o recusacion, nu. 19 .

Tormentos insolitos si deuen darse, y quando, num. 20 . y 22 .

De varios generos de tormentos, y del tormento de fuego, num. 21 . y 23 .

Que nose deue exceder el modo en el dar tormento, nu. 24 .

Si muere, o se manca el reo en el tormento, si sera a cargo del Iuez, nu mer. 25 .

Demandas, y penas de maljuzgado, num. 26 .

De la pena del Iuez imperito, y de los grados de la impericia, y que diligencia deue hazer en ver el pro cesso, y aueriguar el derecho, numero 27 .

Con dotrinas de quales Doctores se escusa el Iuez, y si se escusa con seguir la opinion de su maestro, y de otras escusas, num. 28 .

[950] Del maljuzgado por fauor, odio, dadiuas, dolo y malicia, y de la pena dello en causa ciuil, y criminal, numer. 29 . y 30 .

Si es punible en con ciencia, o en justicia, sentenciar por el amigo en caso dudoso, ibidem.

En conciencia a que esta obligado el Iuez por lo maljuzgado, nu. 31 .

Por las execuciones de sentencias de mal juzgado, si se deuen decimas, num. 32 .

En que casos el IueZ haze de pleito ageno suyo propio, num. 33 . hasta 51 .

En demanda de mal juz gado, si se h# de recebir nueuas prouanças, assi de parte del actor, como del reo, numer. 52 . 53 . y 54 .

Contra Presidente y Oydores si se admitiran demandas de mal juzgado, num. 55 . hasta 65 .

Demanda de maljuzgado si se deue dirigir contra el que recibio prouecho de la sentencia, num. 66 . y 72 .

Iuez si pagara todo lo que por sentencia o executoria se le manda restituir, si lo recibio la camara, y den#ciador, nu. 67 . 68 . 69 . 70 . y. 71 . y si lo que pago por ellos, lo cobrara dellos.

Demanda de mal juzgado, quando la apelacion fue omitida, num. 73 .

Dem#da de mal juzgado, quando la apelacion fue desierta, num. 74 .

Dem#da de mal juzgado, quando el IueZ executosin embargo de apelacion, y quando deue otorgarla, o denegarla, num. 75 . 82 . 83 . hasta 86 .

Del peligro de no otorgar las apelaciones en las causas criminales, y exortacion a los Iuezes sobre ello, numer. 76 . y 77.

Iuez que deniega la apelacion indeuida mente, si peca mortalmente, nu. 78 .

Iuez que indeuidamente haze ocurrir las partes alsuperior por reme dio, si peca, y deue ser punido, n. 79 .

El que da tormento al reo conu#cido, si peca, y sera punido, num. 80 . y 81 .

Teniente si se excusara de auer su Corregidor executado sin embargo, si protestò que no con sentia en ello, nu. 87 .

De la pena de las treinta libras de oro contra el Iuez por executar sin embargo de apelacion, nu. 88 .

Demanda de mal juzgado, quando la apelacion fue renunciada, numer. 89 .

Demanda de mal juzgado, quando la apelacion esta pendiente, numer. 90 . y 91 .

Demanda de mal juzgado, quando la causa en apelacion esta difinida, num. 92 .

Demanda sobre sentencia consentida, num. 93 . hasta 98 .

Demanda, auiendo el Iuez concertado su parte de alguna condenacion, num. 99 .

Si estando pendiente la apelacion, podra el Iuez componerse con la parte **[951]** por lo que le toca de la pena legal, num. 100 . hasta 113 .

Demanda sobre sentencia nula, num. 114 . y 115 .

De la iniquidad de algunos Iuezes de Residencia, que declaran auer nulidad, por lleuarse las penas lega les en negocios de denunciaciones q# sentenciò el antecessor, num. 116 .

De la iniquidad de Iuezes, que so color de nulidad moderan sus propias sentencias, num. 117 .

Querellas por fuerças de mugeres, numer. 118 . y 120 .

Iuezes donde lo son, si pueden casarse ellos, o sus hijos, num. 119 .

Si se presume violencia en el casami#to del Iuez, o de sus hijos, num. 120 .

Si por algun caso tocante al oficio de justicia es licito al IueZ fingir amores con alguna muger, num. 121 .

Si es mas abstenerse vn hombre del accesso carnal de vna muger con quien cohabita, que resucitar a vn muerto, num. 122.

Si se ha de declarar el nombre de la muger casada, con quien el IueZ delinquio, num. 123 .

De la pena del Iuez que tiene accesso con la presa, num. 124 .

Del curador que tiene copula con su menor, num. 125 .

Iuez de Residencia mire mucho como procede contra los oficiales de Iusticiasobre amores, quando no inter pusieron en ellos los oficios, nn. 126 .

De la pena del Corregidor amanceba do, num. 127.

Demandas por gastos de obras publicas, num. 128 .

Querellas de injurias dichas, o hechas por el Iuez, num. 129 . y 130 .

Si tiene el Corregidor disculpa de injuriar a los subditos, nu. 131 .

Si absuelto de la instancia el Corregidor, o otro Residenciado, podra ser conuenido de nueuo passado el termino de la Residencia, nu. 132 . y 133 .

Corregidor, o otro Residenciado, si pue de ser dem#dado despues en su tierra, o en otra parte, n. 134 . hasta. 142 .

De la relacion de las demandas publicas, y sentencias al Consejo, nu. 143 .

Iuezes de Residencia, si deuen ellos darla, num. 144 .

Corregidor si puede ser proueido a oficio temporal, o de assiento, antes de ser su Residencia vista, y consultada, num. 145 .

Del abuso de los Obispos y Señores en reeligir sus oficiales de Iusticia, n. 146.

De las apelaciones, y presentaciones de las sentencias de querellas, y demandas de Residencia, num. 147.

COMO SE DEVE proceder en las querellas, o demandas de particulares, que se ponen en Residencia. Cap. III.

[952] DEL TERMINO para poner las demandas.

[sect. 1] EL Tercer genero de Residencia, y el mas propio, es el que las leyes [5696] llaman *Cumplir derecho y fazer emienda a los querellosos, y agrauiados,* sobre las demandas y querellas particulares, que prosiguiendo cada qual su propia injuria e inte resse, ponen al Corregidor, y a sus oficiales, que, como en el capitulo passado diximos, y refieren Iulio Claro y otros, [5697]por esta via, y no de otra, se admiten las acusaciones. En la presentacion destas demandas, y q#rellas no corre ni milita la limitaci# y restriccion del termino de los veinte dias, que para poner Capitulos està assignado, segun queda dicho en el ca pitulo passado; porque estos querell# de necessidad, y los Capitulantes de vicio: estos prosiguiendo su propia injuria, y aquellos la passion y vengança suya, o agena: y assi pueden ponerse estas demandas hasta el vltimo dia de los treinta de la Residencia, [5698]y de alli adelante queda prescrita la accion contra los oficiales de Iusticia para no poder mas demandarles sobre lo tocante a sus oficios, como luego veremos. Verdad es, que se ha dudado, si contra los Regidores, y Escriuanos, y otros oficiales comprehendidos en la Residencia, vezinos y naturales de los pueblos, se podran poner demandas passados los dichos treinta dias della; y porque el inconuiniente de estar el Corregidor y sus oficiales fuera de su casa, fue causa de limitar el dicho termino, y ésta causa cessa en los otros Residenciados que se quedan en sus casas, se ha praticado por los Iuezes de Residencia, admitir las demandas contra ellos por todos los nouenta dias de su comission.

SI SE HA DENOtificar la demanda en los treinta dias.

[sect. 2] PODria dudarse, si basta ponerse la demanda de Residencia en el termino de los treinta dias, aun que fuera del se notifique al Residenciado: porque acaece muchas vezes

por malicia aguardar a poner las demandas a media noche de los treinta dias, y otras vezes por descuydo no se notificar hasta despues de passado el termino: y aunque se tolera y passa por ello, sin que se tenga por defeto no auerse no tificado, ni contestado dentro del termino: pe ro si la parte lo pidiesse, obt#dria en justicia, pues es necessario hazerse la notificacion den tro del: porque dado caso que en las causas criminales, con solo pre sentar el libelo y querella, sin citacion, ni contestacion se interrumpa la prescripcion del termino concedido para acusar, [5699]pero las querellas y demandas de Residencia, aunque se in-**[953]**tent# criminalmente, no bastaria auerlas puesto en el termino, si tambien no se notificassen a la parte dentro del, por que por todas las leyes ciuiles, y Reales (de que en los Capitulos passados hizimos mencion) se limita el termino de la Residencia a treinta dias, no solo para que dentro dellos se pong# las demandas, sino tam bi# para que sepa el Residenciado las que le h# puesto, y satisfaga a ellas sin hazer ausencia: y presupuesto que las ha de saber, y se le han de auer notificado, y el respondido y satisfecho, o dexado procurador para ello, dispusieron las leyes, que passado el termino de los treinta dias pudiesse irse: lo qual no permitieran, si huuiera de quedar el juizio frustratorio y baldio, y no perpetuada la jurisdicion por la citacion, y notificacion de la demanda, ni las partes satisfechas. Y esta razon no milita en los otros negocios criminales en que los reos no tienen licencia de las leyes para irse, y basta deduzir se las querellas y libelos en juizio, sin otro processo, ni exsordio, [5700] demas que estas deman das de Residencia, aunque suelen formarse y entrar como querellas, considerada la conclusion dellas, que es lo q# se ha de atender, vien# a parar en interesse pecuniario, y assi son y h# de ser de la naturaleza de las causas ciuiles, en las quales queda prescri to el termino dado a la instancia, si en el no se notifica la demanda. [5701]

SI DEVEN ASSIStir en persona los Residenciados a las audiencias.

[sect. 3] EN el Capitulo de la Secreta diximos, como era forçoso, que el Corregidor, y sus oficiales assistiessen en el pueblo donde se les toma la Residencia personalmente los treinta dias della: veamos aora, si les corre la misma obligacion de assistir en per sona a las audiencias los dichos dias. Y digo, que en vnas partes se acostum bra assignar hora y lugar para estas audiencias en el Ayuntamienro, o en la posada del Iuez de Residencia, y que el Corregidor, y sus oficiales se hallen pre sentes a ellas todos treinta dias, porq# las leyes Reales, y aun las ciuiles, parece que dan intento desta personal assistencia, como en el dicho capitulo diximos. En otras partes assiste el **[954]** Corregidor tres, o qua tro dias, y despues se le da licencia para respon der por procurador, [5702]y en otras se vsa, que no ay hora assignada en par ticular para residencia, ni audi #cia a que el Corregidor deua assistir en persona, sino que a todas horas en audiencia, y fuera della se dan y admiten peticiones, y se tratan negocios de Residencia. Y aunque es verdad, como escriue Amiano Marcelino, [5703] que el Emperador Iuliano mandò que Numerio Corregidor de Narbona, acusado en Residencia estuuiesse presente ante el tribunal a responder a las que rellas: y la ley de la Partida [5704]hablando en este proposito, dize: *Que en los cincuenta dias que es tenudo de fincar en el logar despues desso para fazer emienda a los que rellosos, el por simismo se deue defender e responder en juizio, e no puede dar personero por si a*

las demandas que le fizieren, mientra el tiempo de los cincu#ta dias durare, &c. y se da intento, que para estas Residencias aya puerta abierta, y audiencia publica y franca, para q# con y gualdad se pida y haga justicia: porque quando no se oyen las justas que xas de los vassallos contra los Corregidores, y sus ministros, demas del cargo de la conciencia, los mismos Gouernadores se hazen mas absolutos, y los vassallos viendo que no son desagrauiados ni oydos, caen en gran desesperacion.

Pero sin embargo, por los inconuinientes que de la dicha assistencia, y concurencia del Corregidor con los emulos resultan, meparece mejor pratica, y la experiencia de lo que he visto me confirma en ella, que pues en los negocios se procede por tinta y pa pel, el Corregidor no assista a las audiencias, y se euiten tantas ocasiones de desautoridad suya, y desacatos de sus emulos, y de muchas pesad#bres de dificultoso remedio; pues si para algun expidiente, o declaracion fuere necessaria la presencia del Corregidor, pues tan a la mano està, puedesele man dar que jure y declare, sin que por esto se dexen de despachar los negocios de plano, quando, y con la breuedad que conuenga, porque ya hemos visto en Residencias reñidas los que las siguen conuocar oficiales que dexan sus oficios, y otra mucha gente plebeya, alterando la Republica, como dize Baldo, [5705]para que vayan a las audi#cias a oyr las querellas y demandas q# de proposito lleuan ordenadas con palabras descompuestas, e indecentes, para que se lean en publico, y en presencia del acusado; al qual con la passion que sus emulos lleuan, y con las espuelas y aplauso del enemigo vulgo presente, se atreuen a tirar varillas con palabras demasiadas, viendole en la estacada sin las armas del oficio, y el Residenciado, pareciendole aun no es tar del todo desnudo del poderio y au-**[955]**toridad del, tambien suele abalançarse con afrentosas respuestas, y por la tal irritacion los vnos y los otros suel# passar adelante, y meter prendas para daños mayores: y realmente se haze cuenta en aquellos dias, que yr a estas audiencias, es yr a oyr comedias, y se lleuan dellas cuentos y conuersaciones. Y no obsta la dicha ley de la Partida, la qual por otras leyes del Reyno deue entenderse quanto al residir los Corregidores y sus ministros en los pueblos donde dan las Residencias personalmente todos los treynta dias, como ariba diximos.

DE LA ACCION, forma, y termino de proceder en las querellas de particulares.

[sect. 4] POr especialidad y odio de la Residencia està dispuesto, que la accion criminal y ciuil puedan in tentarse juntamente [5706]en vn libelo, y que sabida la verdad, se proceda, y se determinen las causas sumariamente; y assi todas las demandas que se ponen en Residencia, se intentan criminalm# te: porque al Iuez que està obligado a saber y cuydar lo que haze, imputasele a culpa y dolo la impericia, [5707]o la negligencia [5708]con que procede: por lo qual haze de pleyto ageno suyo propio, mayormente quando las culpas c#tien#dolo ma nifiesto, como es auer juzgado mal, por dadiuas, o ruegos, opor otra causa, como adelante diremos. Pero en la acci# y modo de proceder en estas querellas se deue distinguir. Ola querella es de mal juzgado y sentenciado, y que viene a parar en interes pecuniario, y ésta es accion criminal: pero del oficion del Iuez viene la restitucion del daño, in teresse y costas, [5709]y desta se deue mandar dar traslado, como de causa ciuil. O es sobre alguna fuerça, o injuria graue de parte interessada, y ésta es accion y

querella mas propia criminal, y della se deue m#dar dar informacion, y proceder como en causa criminal, guardando en lo que toca a la prision del Corregidor, el decoro de su persona, segun ariba diximos: [5710] y en ambos estos dos generos de querellas se ha de proceder como en causas ordinarias, pe ro con la breuedad que se dixo en el capitulo precedente, aunque guar dando el orden del juizio, [5711]segun la sujeta ma teria.

[956] DEL IVRAmento de las demandas.

[sect. 5] POrq# muchas des tas demandas y querellas son viciosas, afectadas, y procuradas por los aduersarios del Corregidor, y de sus ministros, para molestarlos con ellas, considerando esto los antiguos, segun refiere Demostenes, [5712]no ad miti# querellas, sin que la parte que las daua; juras se en esta forma: Iuroyo Crysipo por todos los Dioses y Diosas auer recibido de Conon este agrauio de que me querrello, y si verdad juro, mucho bien me v#ga, y semej#te daño no me suceda: y si me perjuro, yo, y quanto tengo, y tuuiere, totalmente perezca; que es lo que oy juran los Catolicos en las demandas, querellas y testificaciones, por Dios y por su Cruz. De varias formas y cremonias de juram# tos de los Romanos, Griegos, Arabes, y otras naciones, se podra ver lo que juntò Pedro Gregorio: [5713]y assi el Iuez de Residencia procure entender la justificacion de la querella, y la accion, o instigacion con que se pone, para que conocida la passion con que se sigue, dè a las prouanças el credito que deue.

DE LOS GENEROS de querellas ordinarias.

[sect. 6] AVnque las causas y generos de las querellas y demandas que en Resid#cia se ponen a los Corregidores, y a sus Tenientes y oficiales, son muchas, diferentes, y varias, [5714]por que los negocios son mas que los vocablos: [5715]pero reduzen se por la mayor parte# las que toca al ministerio del oficio, y formanse por auer prendido, aprisionado, atorm#tado, condenado, o executado, sin justificacion, ò por auerlo dexado de hazer: y assi por yr con distin ci#, diremos de cada cosa destas breue m#te la resulucion cierta, y despues tocaremos otros generos de querellas or dinarias, anexas, y mezcladas con los oficios de justicia.

DE LA DEMANDA por injusta prision.

[sect. 7] SVelen quexarse del Corregidor, de que injustamente encarcelò a al guno: la qual injusticia sucede por la causa, o por la persona, o por el tiempo, o por el lugar. Por la causa, si pr# dio sin informacion alguna, o con la no bastante. [5716]Por la persona, si prendio al clerigo, o a otra persona priuilegiada, [5717]o si el ministro que prendio, era incompetente. [5718]Por el tiempo, por-**[957]**que la prision durò mucho, o fue en dias feriados, o priuilegiados: [5719]y por el lugar, porque la carcel era muy mala, [5720] o porque fue preso en la Yglesia, o en otro lugar priuilegiado, o essento, [5721]por ser en otro te rritorio: de lo qual despues desto escrito hállo que tratan bien Tallada y Prospero Farinacio. [5722]

[sect. 8] Mucho recato y regla deue tener el Corregidor de no prender a nadie, sin que preceda alguna [5723]informaci# de culpa, y tal vez, quando la persona es calificada, la ha de auer tan sufici# te, que casi baste para condenar, [5724]si ya no huuiesse sospecha de huida: [5725]porque el Iuez, q# sin causa tuuiesse preso á alguno, ò no le diesse en fiado, [5726]permitiendo lo el negocio, o siendo la pena ciuil, estaria obligado al daño, y a la injuria, segun la com# opinion c#tradicha por algunos. [5727]Y es de doler de algunos arrogan tes Iuezes, que sin temor de las penas prenden contra toda razon a los pobres, y los vexan, y molestan, pareciendoles que tienen autoridad para ello, como lo exclaman tambien Iodoco y Farinacio, [5728]el qual, citando a otros, dis putò, si a los tales Iuezes se daria la pena del talion; y en fin es arbitrario el castigo de la in justa prision.

Y no se escusaran en Residencia con la cautela que algunos Docto res escriuen, [5729]que es, ha zer que el preso dè fianças de boluer a la car-**[958]**cel, quando le fuere m# dado, porque las dio c# pelido, y por ser suelto: y porque la fiança no justifica la prision injusta: [5730] ni tampoco se escusaran con lo que dize Cataldino, [5731]que el Iuez haga presentar por testigo en alguna causa criminal al tal preso injustamente: ni tampoco se escusara el Iuez de la injusta prision, aunq# absuelua al preso: [5732]pero bien se escusa de la prision que hizo, aunq# la culpa no merezca pena corporal, sino pecuniaria, segun Prospero Farinacio contra Iulio Claro y Bonacosa. [5733]Y tambien se excusara, si despues de hecha la injusta prision, sobreuinieron testigos y prueua de otros indicios, [5734]mas es to no e scusara al alguazil que prendio sinman dami#to y sin informacion, como en otro lugar diximos, [5735]saluo en algunos casos de falencia, en los quales puede el Alguazil prender sin mandamiento, y aun personas particulares # que refieren muchos Azeuedo, [5736]y Prospero Farinacio, [5737]con que dentro de veinte horas las presenten ante el Iuez.

[sect. 9] Pero si por algun indicio, o infamia, o justo respeto, huuiere proce dido el Iuez a prision, sin informaci#, o con poca, como la prision no huuiesse durado muchos dias, ni fuesse por causa ciuil, no deue por ello ser molestado en Residencia, porque en las causas ciuiles no se puede començar por la prision, pero en las criminales si, quando ay peligro en la tardança: [5738]y yo he absuelto muchas vezes si# do Corregidor, a los Residenciados de semej#tes querellas, porque bas-**[959]**ta qual, o qual causa para justificar la prision, y se presume por el Iuez. [5739]

Y por el contrario, si el Iuez soltasse injustamente al que auia detener preso, pagarà al Fisco, o al acreedor, el inte resse, segun Angelo, y otros, [5740]y aun seria castigado en mas, arbitraria mente, si la causa fuesse graue. Otros articulos a este proposito diximos en otro capitulo. [5741]

DE LA DEmanda por graue prision.

[sect. 10] SI la querella espor auer tenido a algu no en prisiones in justamente, dezimos, q# si el delito es graue, a#que el reo no le aya c# fessado, puede ser puesto no solamente con grillos, pero en el cepo, y con cadena: mas si la cau sa es leue, deue estar en la carcel sin prisiones: [5742] y graue, o atroz delito se llama, mas, o menos, respeto de la pena,

que por derecho esta impuesta al que le comete, segun la comun opinion de los Doctores, [5743] pero segun otra com# opinion no se puede en esto dar cierta regla, ni dotrina, y assi se ha de dexar al aluedrio del Iuez. [5744]Vna ley de la Partida [5745]llamò tres delitos graues la heregia, y la Simonia, y el homicidio voluntario. El Senado de Milan consultado del Rey nuestro Señor sobre quales delitos eran atrozes, resp# dio, que el crimen lese maiestatis, de heregia, o de traicion: el homicidio de proposito, y el reyterado, aunque no castigado, el falsificar, o cercenar la moneda, la herida sobre assechanças, aunque no cause muerte; el robo de d#zella hija de h#rados padres, aunque no se siga copula, el accesso carnal con religiosa en el monesterio, el salteamiento de caminos, la sodomia, el falsear el sello del Rey, o del Senado: y dize Iulio Claro, [5746]que este parecer agradò a su Magestad, y se guarda por ley en aquella prouincia, y que su parecer es, que demas de los dichos delitos, se digan atroces y graues todos aquellos porq# se deua imponer pena de muerte natural, o ciuil, como de galeras perpetuas, si la tal pena se pratica: pero el mio para el caso que tratamos de aprisionar al delinquente, alomenos con grillos, es, que el delitose llame graue, por el **[960]** qual se aya de imponer qualquier. pena corporal de açotes, o verguença, y aunque sea de destierro; o si fuesse injuria verbal contra persona calificada, [5747]o inobediencia, o desacato contra la Iusticia. [5748]

[sect. 11] Pero en las causas de deudas, o de penas de prematicas, no se deue man dar echar grillos a los presos, si ya la deuda no fuesse quantiosa, y la carcel flaca, o no huuiesse dado el preso fianças de carcel segura: y no se deue presumir que el Iuez mando echar las prisiones, sino se le prueua, porque sin mandarlo, ni saberlo las Iusticias, los Alcaydes de su oficio, para su seguridad, o por mejor dezir para su vtilidad, suelen de ordinario echarlas: [5749]sal uo si en las visitas publicas, òparticularesvi#do los presos con prisiones, o instados dellos, lo dissi mulasse el Iuez, que ya entonces se le podia imputar la culpa que en ello huuiesse: y para esto no se trayga a consequencia, que en las carceles de Corte, y Chancillerias, se pratica y estila sa lir todos los presos con grillos a las visitas, porque aquello es, porque en la Corte se reputan los delitos por mas gra ues, y respeto de la mayor dignidad y alteza del tribunal, y salidos de la visita suelen quitarseles. [5750]

DE LA DEm#da por torm#to injusto.

[sect. 12] MVy de ordinario se dan querellas en Residencia contra los Iuezes, porque sin ser necessario, o sin indicios bastantes, o sin dar traslado dellos, por causas leues, [5751]dan tormentos, o cominaciones, ora ex cediendo en el modo, y quantia, ora en la forma, y manera de atormentar, por ser insolita, y no vsada; lo qual es muy culpable en derecho, y muriendo el reo en el tormento, si el Iuez por enemistad, o dadiuas, lo huuiesse hecho, con dificultad se escusaria de pena de muerte; y no muriendo, si huuiesse sido por impericia, o lata culpa, tendra pena extraordinaria, a aluedrio del Iuez, seg# la comun opinion de los Doctores, y lo que vltimamente escriue Prospero Farinacio. [5752]Seneca, [5753]habl#do a este pro posito con los Iuezes, di ze: Auiendo de juzgar sobre vna cantidad muy **[961]** pequeña no condenaras sin testigo, y el testigo sin juramento no valdra, y a ambas partes darias sus acciones y sus terminos, y muchas vezes los oy rias; y siendo como son los tormentos mas amargos que la misma muerte, te atreues a atormentar a

vn hombre, antes que a el le conste de los indicios, ò de los testigos, y antes que le des termino, y le oyas sus defensas, y que pueda eneruar y elidir los in dicios. Por lo qual mi ren mucho los Iuezes temerosos de Dios, en especial los moços, que ni la vanidad de adquirir fama y acrecentamiento de oficios, aueriguando y castigando los delitos, los ciegue, ni el pensar que tienen largo poderio en arbitrar los indicios, [5754]los engañe, sino que procedan con mucho ti#to y consideracion, porque despues no se vean en aflicion en la estrecha cuenta, y residencia del cielo, y en la del suelo; pues aun el mismo Rey no podria mandar atormentar a vno sin preceder suficientes indicios, segun respondieron Mateo de Aflictis al Rey Federico, y Tomas Gramatico [5755]al Cardenal Colona, Virey de Napoles: aunque ay casos en que el derecho permite dar tormento sin indicios algunos, que se veran por Bartulo, Boerio, y otros. [5756]

[sect. 14] No se escusara de pena el Iuez por auer hecho dar injustamente torm# to, aunque despues sobreuengan prouanças de legitimos indicios, porq# estos han de preceder al acto, y no suceder: [5757]como se escusara de la sentencia injusta que de oficio huuiere pronunciado, con las prouanças que de nueuo huuiere deduzido, [5758]segun luego diremos; y como se escusara de la prision que por algun justo respeto hizo sin preceder informacion, como atras queda dicho.

[sect. 15] Hazer cominacion de tormento, y terror verbal podria el Iuez sin indicios verificados en el processo, quando por presunciones, o circunstancias fuera del tuuiesse vehemente sospecha de culpa contra alguno: y aunque de la tal cominacion y terror resultasse al reo espanto, y del espanto muerte, no deue ser molestado en Residencia por ello, porque fingiendo en caso necessario querer dar tormento, **[962]** no haze cosa prohibida, [5759]antes en tales ocasiones se da por regla y documento, que el Iuez se muestre terrible, [5760]y puede hazer experiencias y simulaciones para aueriguar verdad, como en otro capitulo diximos. [5761]

[sect. 16] En los delitos noto rios, y en los muy ocultos, enormes y muy atrozes, y contra hombres facinorosos, y de mala fama, si los Iuezes hizieren dar tormento por testigos e indicios menos suficientes, [5762]y por el processo informatiuo y sumario, sin dar traslado dellos al reo, como regularmente requiere la comun opinion, [5763]disculpados estaran en residencia; a# que Paris de Puteo di ze, [5764]que esto es licito a los superiores, y que los Iuezes inferiores no se escusaran: pero yo se que se pratica lo contrario, y en veinte y vn años que he sido Corregidor, y juzgado, siempre en los tales casos lo he pratica do; y aunque me capi tulauan en las Resid#cias por ello, fui siem pre absuelto: y el Con sejo supremo, en la que di del Corregimi# to de Soria, aprouò los tormentos que si# do alli Corregidor hize dar por la sumaria informacion a Saraso la, y a otros seyes vandoleros y salteadores famosos, que con industria saquè de Aragon y Nauarra, de los quales alli hize justicia el año de setenta y tres. Y realmente se auerigua mejor verdad, quando el reo llega a la carcel con sinceridad y pauor, antes que con las liciones y compañia de otros presos se haga astuto y mas sagaz, y pierda el miedo y el respeto. Y en los casos muy atrozes licito es a los inferiores passar la ordinaria dis posicion de las leyes en el sentenciar, segun algunos Doctores destos Reynos; [5765]y aun en la execucion de la sentencia difinitiua, quanto mas en **[963]** la del tormento, pero guardando el orden en el proceder, y assi esto del tormento ha de ser con mucha ocasion, y justificacion, como que da dicho, y en lo

que toca a la execucion de la sentencia difinitiua, excedi#do de lo dispues to por las leyes, ni la aprueuo, ni la aconsejo, y el que lo hiziere siendo Iuez inferior, no dor mira seguro, como en otra parte diximos. [5766]

[sect. 17] Tambien se escusara el Iuez de auer dado tormento a los testigos viles, [5767]y esclauos, [5768] que auiendose hallado presentes a los delitos, o auiendo indicios que saben dellos, los negaren, pues aun en las causas ciuiles arduas se per mite atormentar a los tales, [5769]y a los muchachos testigos darles c# la palmatoria, y vale su dicho para tormento, como dize vna glossa, [5770] y el dicho del atormentado haze mas fee, [5771] que lo dicho sin tormento.

[sect. 18] Pero aduierta mucho el Iuez de no proce der en esto culpablemente, haziendo vio lencias y estorsiones ilicitas a los testigos, de obra, o de palabra, para que digan lo que el muestra dessear: y mucho menos lo haga en denunciaciones y causas de su interesse, en que suelen atropellar a los testigos, y mostrarles mal rostro, sino dizen a su gusto, sino que con sagazidad y sin violencia los examinen.

[sect. 19] Tambien estaria disculpado el Iuez en Residencia, si auiendo legitimamente puesto al reo en el tormento, se le hiziesse dar sin embargo de la recusacion, o apelacion entonces por el interpuesta; y assi lo sentenciò el Parlamento de Paris, segun Paponio, y Iulio Claro. [5772]Verdad es, que fuera de aquel tiempo, obligado està el Iuez a acompañarse, y a otorgar la apelacion; [5773] mayormente el Iuez ordinario, que procede sin la limitacion ni restricion de tiempo, que el Pesquisidor, segun en su lugar diximos. [5774]

Si el Iuez diesse tor **[sect. 20]** **[964]** mentos insolitos, y no vsados en el lugar donde se administra justicia, cuyas costumbres, orden#ças y estatutos esta obligado a guardar aun el Iuez delegado, segun algunos Doctores, [5775]meritamente le seria en Residencia imputada culpa, en especial si el atormentado quedasse manco, o lisiado. En lo qual estè muy aduertido, no le passe por el pensamien to inuentar ni buscar crueldades exquisitas, y estraños generos de tormentos; y contentese con el rigor de las leyes, y de aquel quite, y no se le acreciente, porque a los Iuezes que vsan estas formas inusita das de tormentos, llama el Emperador Iustiniano, y Iuan de Platea, y otros, peruersos, vanos y crueles. [5776]

Varios generos de tor **[sect. 21]** mentos escriuen los praticos, en especial Hipolito de Marsilis, [5777]muy versado en lo criminal, el qual entre otros encomienda el tormento del sueño, porque daña poco, y aflige mucho, y dize que le esperim# tò muchas vezes contra los obstinados, y que muchos delinquen tes, que con otros tormentos no confessaron, puestos en éste, dixeron siempre la verdad. La ley de la Partida dixo, [5778]que las maneras de tormentos eran muchas, pero las principales eran dos, vna de heridas de açotes; y esta no se vsa; y la otra es la que llamamos de garrucha, y esta se pratica en los delitos atroces.

[sect. 22] En el crimen lese ma iestatis, que es propiamente de traicion al Rey, y en el homicidio, robo, salteamiento, parricidio, y en otros atrocissimos crimines, si#do los indicios vrgentes, y el reo endurecido, dizen los Doctores, [5779]que se pueden dar tormentos inusitados: pero esto haganlo por su cuenta los señores Alcaldes de Corte, a quien no se capitula, ni se toma Residencia, y no los inferiores: **[sect. 23]** porque de auer yo dado en vn delito atrocissimo tormento de fuego, por ser donde se dio, y en otras muchas partes, muy frequentado, y con ser tormento aprouado en derecho, y por

los Doctores, [5780] y menos injurioso, por no auerse de desnudar [5781]el paciente, ni ser vltrajado del verdugo, se me causò pleyto sobre ello: por lo qual aconséjo a los **[965]** Iuezes inferiores, que no vsen sino del torm# to de agua y cordeles, que es el comun, y mas frequentado en estos Reynos; y en caso muy atroz, el de garrucha, por no venir despues con los superiores a dis puta, la qual euiten en to das ocasiones, porque con armas desiguales no podran ganar honra c# ellos.

[sect. 24] Tambien se imputa culpa en Residencia al Iuez, fi excede el modo en la cantidad del tormento, respeto de ser debil la persona que se atormenta, o los indicios de la culpa. [5782]Y yo digo, que el tormento es como la purga, la qual se aplica y regula respeto del humor que ay en el cuerpo enfermo: porque si ay mucho, ha de ser la purga mas recia: assi el torm# to ha de ser respeto de las fuerças del paciente, y de los indicios: y si si# do aquellos graues y vr gentes, se da poco tormento, no quedan euacuados ni eneruados. Cuenta Bartulo, [5783]que pareciendole vn delinquente moço y robus to, le atormentò algo mas, y que casi se le quedá ra muerto: por lo qual es bien que se escriua en los autos, por fee del Escriuano, [5784]la robusticidad y vigor aparente del reo, para que conste si excedio, o no, en darle tormento: porque para euitar la pena, basta pro uarse que con causa y justificacion se dio el tormento mas apretadamente, aunque no se aya dado puntualmente. [5785]

[sect. 25] Dandose el tormento juridicamen te, aunque el reo muera, o salga lisiado del, no puede ni deue el Iuez ser cal# niado por ello, segun comun opinion [5786] y ley de Partida, [5787]que dize estas palabras: *Si el juzgador metiere algun hombre atormento con derecho por algun yerro que huuiesse fecho, para aueriguar verdad, non deue ser fecha emienda por las feridas que le diesse.* Y yo me acuerdo, que en la carcel desta Corte murio vn assassino de vn tormento, y a otro le quebraron vn braço, y no se tratò dello. La razon es, porque lo que se haze licitamente y c# permission de la ley, no merece pena. [5788] Y el daño que vno siente por su culpa, à si se lo deue imputar, como dize la regla del derecho. [5789]Otros articulos del tormento se diran en este capitulo, y en el de los Pesquisidores. [5790]

DE LAS DEMANdas y penas de mal juzgado.

[966] OTro genero de **[sect. 26]** demandas se po ne al Corregidor en Residencia, por auer juzgado mal: y este genero se diuide en dos partes; vna, quando se dio injusta sentencia por sola ign orancia, o impericia: y otra, quando por dolo y malicia. Y en quanto a la prime ra parte de la demanda de mal juzgado por im pericia, digo, que aunque es assi, que pueden por ello los juezes ser conuenidos, [5791]porque es torpeza y lata culpa ignorar vno el arte que professa, y el oficio de juez, de que se encarga; [5792]como quiera que la ignorancia del derecho escusa a muy pocos, [5793]y con gran dificultad, y con mayor a los professores del: pero muchos Doctores fueron de contraria opinion, y que solamente de los hurtos, cohechos, y vio lencias, fuessen demandados, y no por las sentencias mal dadas por impericia, como arriba diximos. [5794]Y ésta consideracion se vec cada dia en las audiencias Reales; porque aunque se reuocan sentencias de Iuezes inferiores, no por esso se vsa del dicho remedio, ni los condenan por ello: [5795]y porque la ley pone en

aluedrio #l Iuez las prouanças y la fee que a los testigos se ha de dar; [5796]y en tanto son arbitrarias, que pue de el Iuez no dar credito alguno a los testigos: [5797]y assi puede vn Iuez persuadirse que diz# mas verdad vnos testigos que otros: y otros Iuezes ser de contrario parecer. Y no solo las prouanças, pero los hechos de los negocios es tan en aluedrio del Iuez: [5798] y vn Iuez entiende vn negocio de vna manera, y otro de otra, por la natural facilidad de los hombres para dissentir y desauenirse: [5799]y esto se vee por las decisiones de Rota, y de otros senados, en que en los mas pleitos los Iuezes discordan; y es ordinario remitirse en las Ch# cillerias y Consejos en discordia de votos.

[sect. 27] Pero porque el Iuez imperito, que acepta el oficio, y le pretende, comete culpa (siendo incapaz) en acetarle, si tras esto no examina bien **[967]** el hecho, y estudia el de recho, y le guarda [5800](por que el Iuez inferior està atado a la ley [5801]) se ordenò, que si por impericia, o imprudencia, ne gligencia, o confiança de si mismo, quitasse a la parte su justicia, fuesse por ello sindicado en la Residencia, y condenado en todos los daños y costas que por ello causò a la parte; [5802]pero, como dizen Andres de Isernia, y Gregorio Lopez, y otros, [5803]si el Iuez en el hecho y en el derecho hizo exacta di ligencia, y sin dolo ni fraude cumplio y considero, con moderaci# y sin floxedad, lo que fue en si, [5804]no deue ser condenado, aunque pa rezca auer faltado en al go; porque el defeto por la imbecilidad humana, ha de ser perdonado y remitido, pues se gun a este proposito di xo el Emperador Iustiniano, [5805]acordarse de to das las cosas, y no faltar en nada, mas propio es de diuinidad, que de hombre mortal, como sobre este articulo lo di ximos con distincion en otro lugar. [5806]

[sect. 28] Tambien se escusara el Iuez de culpa de mal juzgado, si sent#ciò segun la opinion comun de los Doctores, [5807]o contra ella, si era notoriamente falsa, o por razones y argumentos prouables se conuenciesse, segun Abad y Barbacio y otros: [5808]o quando fuesse la tal comun opinion contra alguna ley, o Canon, segun Beroio, [5809] porque con causa legitima puede el Iuez apartarse no solo de la comun opinion, pero aun de la ley, segun lo funda largamente Iuan de **[968]** Neuizanis. [5810]Tambien se escusara el Iuez sentenciando por la opinion del glossador Acursio, como no sea no toriamente falsa, que en tal caso no le escusa ria del todo. [5811]Y de la gran autoridad de Acursio, y quando su dotrina se reputa por opinion comun, y se prefiere a la de Inocencio, y se presume contra el Iuez que no es su sequaz, demas de lo que diximos en otro lugar, [5812]se vea lo que trae Iosefo Mascardo. [5813]O si el Iuez sentenciò segun la opinion de su maestro, varon de fama, como lo permiten los Iurisconsultos Iuliano y Cayo, y Abbad y otros; [5814]el qual amplia esta dotrina, aunque la opinion del maestro fuesse contra la comun, y que por ello deue ser excusado en Residencia de la condenacion de costas. Bal do dize, [5815]que sentenci# do el Iuez injustam#te en caso de muchas opiniones, podra el que le toma Residencia, arbi trar si siguio opinion liuiana y debil, o si sent#ciò por su parecer y cabeça, sin fundamento eficaz, que con el bien puede seguir el Iuez su opi nion, y no el consejo de otros, segun vna glossa singular, [5816]que tambien da instancia de lo c#tra rio. Y assi mismo se escusa el Iuez, si elpásso, o ley era muy sutil: [5817]y assi en la impericia del Iuez ay grados, como queda dicho, segun los quales se juzgaran sus causas en la Residencia.

[sect. 29] Quanto a la segunda parte, quando el Iuez por iniquidad, malicia, o dolo, dio injusta sentencia, haze de pleito ageno suyo propio: y el exemplo es, quando por fauor, o por odio, o malicia, sent#ciò mal, que en tal caso, si la causa es pecuniaria, demas de la infamia en que incurre, tiene pena de priuaci# de oficio, y de satisfazer a la parte lo que por la tal sentencia le quitò, c# mas todos los daños, gastos, y costas, [5818]que **[969]** por su juramento [5819]c#stare auersele seguido de la dicha injusticia.
Y si por dadiuas, o promessas [5820]juzgò injustamente, demas de las dichas penas, pagarà el Iuez el trestanto para la Camara, y la sentencia es nula, [5821]aunque no se apele della. [5822]

[sect. 30] Mas si la causa es criminal, siendo lo que el Iuez prouee, pesquisa, o s#t# cia, o otro qualquier au to, c#dolo de fauor, odio, o dadiuas, como dicho es, hecha, dada, o execu tada, o dexada de hazer, dar, o executar, o de ha zer prision, o otra diligencia deuida, tiene el Iuez la pena del talion, o destierro perpetuo, y confiscaci# de bienes: [5823] y si por impericia, o imprudencia, o culpa leue, sin dolo, dio y executo injusta sentencia, deuesele imponer menor pena corporal, segun aluedrio del Iuez, [5824]demas de las treinta libras de oro, que valen treinta mil marauedis, de pena para la Camara, por no auer otorgado la apelacion. [5825]
Y si el Iuez, que en caso dudoso y de varias opiniones sentencia en fauor de su amigo, se dira que se corrompe y v#ce de la amistad, y si le podra gratificar en esto con seguridad de c#ci# cia, digo que algunos tuuieron no ser esto corrupcion, sino permitido ha zerse: pero hase de entender, que esto lo pue de hazer el Principe, y el Iuez sin perjuizio pu blico, o de tercero, o por lo que toca a su particular interes, segun en otro ca capitulo diximos: [5826]pues aunque los derechos disponen, que en caso dudoso se dè la sentencia por el reo, por la dote y por otros casos priuilegiados no dize que se dè por el amigo: y assi en el fuero de la conciencia, [5827]para **[970]** juzgar se ha de quitar este respeto de la amistad.
[sect. 31] En lo que toca a la satisfacion que en conciencia deue el Iuez hazer en los dichos casos, digo que si por malicia damnificò à la parte, es tà obligado a satisfazer le y resarcirle totalmente el interesse; [5828]y fi por ignorancia sentenciò y causò el dicho daño, se ha de distinguir: o el Iuez pretendio y bus cò el oficio, y deuerà as si mismo las costas, y daños: y por el contrario si fue compelido pa ra acetarle, no estará obligado a pagar cosa alguna. [5829]
[sect. 32] Por las execuciones de sentencias de mal juz gado, ni por las penas de Camara, o gastos de justicia, que se executaren en Residencia, no se deuen derechos de decima, o de execucion, aunque sean las condenaciones de tres mil marauedis abaxo, que se executan sin embargo, porque de todo esto se apela comunm# te: y aunque se justifique la execucion de lo principal, no milita la misma razon para pagar otra pena de la decima. Y a esto aluden algunas leyes destos Reynos. [5830]

QVANDO haze el Iuez de pleito ageno suyo propio.

[sect. 33] PAra resolucion desta materia digo, que los casos en que el Iuez haze de pleito ageno suyo propio, por los quales podra ser demandado en Residencia, y obligado a

satisfazer con su hazienda, son quando el Iuez por necedad (como dize la ley de Partida, [5831]que es por impericia) juzgasse mal, contra ley, o constitucion, o diesse sentencia nula, [5832] que por la tal nulidad haze el pleito suyo, qu# to a los daños y costas, si ya no la executò, o d#nificò a la parte irreparablemente, o si la nulidad se causò por auer sido el Iuez corr#pido, que en tales casos a todo està obligado, comoqueda dicho.

Yten haze el Iuez el **[sect. 34]** **[971]** pleito suyo, quando a sabiendas, por odio, o por amor, o por fauor, o por precio que se le huuiesse dado, o prometido, diesse injusta, o ini qua sentencia. [5833]

[sect. 35] Yten quando el Iuez por remission, o negligencia grande e irreparable hizo daño, o injusticia, assi en lo ciuil, como en lo criminal, haze el pleito suyo; o concurriendo algun dolo, o malicia en ella, estara obligado al interes se y daño: pero quando la negligencia fue reparable, o por impericia, y simple culpa, entonces deuera y pagara quanto al Iuez que lo sentenciare, le pareciere justo; y assi se deue entender lo que dizen. Iason, Gregorio Lopez y otros Doctores: [5834]y es cusarseha el Iuez, sino fue requerido e interpelado en los casos en que auia obligacion de requerirle, como lo diximos en otro capitulo: [5835]y esta es la opinion y distincion mas recibida en la controuersia de Angelo, y Bartulo, y sus sequaces, [5836]sobre si en este caso compete accion ciuil *in factum* c# tra el Iuez negligente para cobrar del el interesse: o criminal por el casi delito: y esto es en los casos en que por la negligencia del Iuez no estuuiere estatuida pena por decision legal, que auiendola, aquella deue obseruarse. [5837]

[sect. 36] Yten haze el Iuez el pleito suyo, sino admitio la denunciacion del Alguazil, o de otro, o la querella que le dio la parte de alguna injuria particular que le tocasse, diziendo, segun lo de san Lucas, [5838]V#game de mi aduersario: ni re cibio la querella del delito publico, o si la recibio, se la metio en la fra tiquera, o la lleuo a su apos#to, sin querer proceder en ella, o si proce dio con remission, y tar d#ça, de que resulto aus#tarse el delinquente, o los testigos, o si le dio auiso secreto dello. [5839]

[972] **[sect. 37]** Yten sino hizo restituir el hurto, o el daño a la parte damnificada, aunque no lo aya pedido, porque este es el primer efeto de la Iusticia. [5840]

[sect. 38] Yten si haze algun daño, o perjuizio, sin processo, o sentencia; saluo si tuuo causa para ello. [5841]

[sect. 39] Yten si el Corregidor eligio mal Teniente, o oficiales, y estos hizieron agrauios, hizo de pleito ageno suyo propio. [5842]

[sect. 40] Yt# si traspassò la dis posicion de la ley, [5843]sin causa justificada, como en otra parte diximos. [5844]

[sect. 41] Yten sino admitio las prouanças, o dexò de repeler lo que no deuia admitir, [5845]o dilatò el examen de los testigos indeuidamente, [5846]o si admitio la escritura para prouança fuera de tiempo; [5847]aunque esto vltimo no se pratica, porque por la mayor parte se admiten escrituras en quanto ha lugar de derecho, aunque estè conclusa la causa, y se da traslado dellas.

[sect. 42] Yten si absoluio à al guno de la instancia del juizio contra justicia, a# que no se quite el derecho a las partes, segun dotrina de Bartulo; [5848]pe ro lo mas justo es,

seg# Paris de Puteo y otros, [5849] que el Iuez pague el da ño a la parte, por la perdida de la instancia, saluo si con dolo huuiesse absuelto della, que en tal caso, vltra desto, sera punido.

[sect. 43] Yt# si el Corregidor siguiere el consejo malo e iniquo de su Teni# te, o de otro assessor, o consejero, quando es euidente la iniquidad, o vicio del consejo. [5850]

Yten si siendo el Corregidor imperito y no Letrado, dexò de tomar assessor para sent#ciar, y el por su parecer dio sentencia injusta. [5851]

[973] Yten si sentenciò c# **[sect. 44]** tra la comun opinion injustam#te, demas de que en conciencia està obligado a la satisfacion, y pierde el credi to, haze el pleito suyo, segun resolucion de los Doctores. [5852]

Yten si excomulgò a alguno precipitada mente, y sin la madureza q# requiere el derecho, de mas de hazer de pleito agenosuyo propio, està obligado a pagar los da ños, costas e interesse. [5853]

[sect. 45] Yten procediendo sin conocimiento de causa a prision, o a otro efe to de infamia, o perjuizio, haze el pleito suyo, [5854]porque es visto hazerlo como persona priuada, y puede ser desobedecido. [5855]

[sect. 46] Yten si pronunciasse la sentencia, aunque fuesse justa, en causa ciuil, o criminal, passado el termino, como es la de los Ayuntamientos, y la de los Pesquisidores acaba da su comission: y tambien le podra suceder al ordinario, quando tu uiesse el termino limitado. [5856]

[sect. 47] Yten sino tuuo cuydado de hazer cobrar la hazienda fiscal, [5857]o los bienes, y rentas de los propios, [5858]mayormente si los deudores se hizieron de peor condicion. [5859]

[sect. 48] Yten sino quiso dar audiencia a las partes, o a sus abogados, para dezir, o informar de su justicia. [5860]

[sect. 49] Yten si por negligen cia, o malicia, dexò de preguntar al testigo la razon de su dicho, lo qual es de mucho perjuizio, y passar con que diga que lo sabe, sin dezir, si lo sabe de vista, o de oydas, como arriba diximos. [5861]

Yten si en causa de pena corporal soltò al reo en fiado antes de la publicaci# de testigos, constando de su inoc#cia, o sin fianças de spues della: lo qual es notable segun Baldo y otros. [5862]

[sect. 50] Yten si auiendo la par te pedido condenaci# **[974]** de costas, y deuiendo hazerla, no la hizo. [5863]

[sect. 51] Yten si sentencio contra la costumbre publica y notoria de la tierra, [5864]en especial en los casos en que tenia libertad de juzgar a su al uedrio: [5865]y lo mismo es si sentencio contra el estilo comun de la Audiencia: [5866]el qual deue inquirir para obseruarle, [5867]porque tiene fuerça de ley en algunos ca sos.

PROVANças nueuas si se deuen admitir en dem#das de mal juzgado, o se juzgar# por los mismos autos.

[sect. 52] DVdar suelen algunos, si sobre las demandas de mal juzgado deue el Iuez de Residencia admitir nueuas prouanças, assi de parte del actor para justificar su demanda, como del reo, para defender su sentencia. En lo qual vi vn Iuez, que aunque el Residenciado concluhia con los processos, sobre que le fueron pues tas demandas, sin ofrecerse la otra parte a pro uar cosa de importancia, las recibio todas a prueua en lo principal, y hizo costear a las partes en vano, por su gr# impericia, y no pequeña malicia, para aprouechar al escriuano de la Residencia, que lleuaua encomendado, y de quien por ventura estaua prendado, y lleuarse el Iuez vn real de cada sentencia, so color de las prouanças nueuas; de lo qual dara cuenta a Dios, de mas de la que dio al mundo, y muy mala. En lo que toca a la duda propuesta, ya resoluimos arriba en lo tocante al tormento y sentencia difinitiua en lo criminal, que **[975]** no se podia justificar lo actuado y executado con lo nueuamente pro uado y deduzido; y a ora quanto a lo ciuil de zimos que al actor no se deuen admitir en Residencia nueuas prouanças contra el Iuez, para coadjuuar y es forçar la justicia del negocio principal, porque respeto de las hechas y deduzidas en el juizio, sobre que cayo la sentencia, se ha de juzgar si era justa, o no; como tampoco sera condenado el Iuez en la demanda de mal juzgado, si por nueuas prouanças, hechas en segunda instancia, se reuocò su sentencia, segun arriba diximos. Pe ro si el actor quisiesse prouar, que el Iuez no le quiso admitir sus pro uanças, ni dar termino compet#te, o que le hizo otro agrauio en raz# del pleito, del qual pudo nacer y causarse la injusticia que alega, deue ser admitido en Residencia a la prouança de llo, segun dotrina de Bartulo, Baldo, y otros. [5868]

[sect. 53] Quanto al Iuez Residenciado digo, que po dra alegar y prouar de nueuo lo que conuenga para justificar su sentencia, y mostrar que el condenado litiga injustamente. [5869]La razon desto es, porque el Iuez puede interpretar y declarar los motiuos que tuuo para sentenciar de aquella manera. [5870]

[sect. 54] Pero la dicha dotrina se ha de entender, que solo podra el Iuez en Residencia hazer nueuas prouanças sobre las culpas de que fue acusado de mal juzgado tocantes a su persona y fama, y para defensa della, aunque junto con esto tocassen tambien al negocio principal, mas no las podra hazer sobre lo que concierne solamente al negocio. Porque lo prouado antes de la sentencia, es lo que escusa al Iuez, y no lo pro uado despues della: y assi puede ser c# denado ciuil y criminalmente por los mismos autos: [5871]y tambien porque no permitiendo se al actor prouar de nue uo sobre lo principal, como queda dicho, no deue permitirse al reo, entre los quales ha de auer ygualdad: [5872]y por esta opinion haze vna decision singular de Nicolao Boerio. [5873]

SI CONTRA PREsidente y Oydores se admitiran demandas de mal juzgado en visita.

[976] POrque he visto dudar, si contra **[sect. 55]** los Presidentes y Oydores de las Audiencias Reales, se admitiran demandas de mal juzgado por impericia, o por ignorancia, en las visi tas que se toman de sus oficios, o en otra manera, y es duda no

aduertida por los Doctores destos Reynos, me ha parecido disputarla, y resoluerla aqui. Y aunque para la visita de la Audiencia del nueuo Reyno de Granada en las Indias, se dieron cedulas Reales el año de 78. al Licenciado Monçon, y el año de 82. al Licenciado Prieto de Orellana, para que cono ciessen de demandas publicas, las quales deuian entenderse de mal juzgado, no por impericia, sino por cohechos, o baraterias, o por otra iniquidad y malicia, digo que las tales demandas no deuen admitirse contra los Presidentes y Oydores, por lo siguiente.

[sect. 56] Lo primero, porque, como dize Platon, [5874]ningun juez està essento de dar residencia, y cuenta de su oficio, sino los supremos, que proceden con la misma jurisdicion que el Rey, y acaban y difinen los pleytos, como lo dixo la ley Real, [5875]que sentenciado el pleyto en reuista, no se pue da mas tratar del, cuyas palabras son estas: *Y porque las dichas sentencias se entiendan ser acabadas, y fenecidos los diehos pleytos, sin que se puedan tornar a mouer ni suscitar, ni tratar en ma nera alguna.* La qual palabra, *En manera alguna,* excluye las tales deman das, aunque fueran permitidas; [5876]y qui# todo lo excluye, no es visto excetar nada: [5877]y si las tales demandas se admitiessen, ya le quedaua à la parte recurso, contra la intencion de la ley.

[sect. 57] Lo segundo, porque las leyes que permiten estas demandas de mal juzgado por impericia, se entienden de los Iuezes inferiores, y no de los superiores, cuyas sentencias se equipar# à las del Principe, y se reputan pronunciadas por el, [5878]y se libra executoria con su nombre y Real sello; y assi como seria sacrilegio intentar semejante demanda contra la sentencia del Principe, del qual presume la ley que tiene en su pecho y noticia todos los derechos, [5879]lo seria intentarla contra la del Presidente y Oydores, que como dize otra ley, son parte de su cuerpo, y quien los ofende, ofende al Princi-**[977]**pe, [5880]y por esta tan gr#de dignidad de los dichos oficios, no se apela #llos sino que de equidad se suplica, como de lo pro ueido por la persona Rcal: [5881]y porque el Presidente y Oydores, como es notorio, sucedie ron en el lugar de los Prefectos Pretorios, [5882] de cuyas sentencias no se apela; porque, como dize el Iurisconsulto Aurelio, [5883]confia el Principe de su fee, grauedad, sabiduria, y singular industria, que son t# justificadas, y las mismas que el pudiera pro nunciar; segun lo qual no se deuen admitir las dichas demandas que tanto infaman, pues es torpeza ignorar el Capitan y el Orador el arte que professa, [5884]y seria especie de sacrilegio, como dize el Emperador Iustiniano, [5885]dud#do de los meritos y ci#cia de los tales Iuezes, increpar y arguir al Principe de que para tan gran des dignidades eligio hombres ignorantes.

[sect. 58] Lo Tercero, porque (como adelante dire mos) los Iuezes inferio res deuen juzgar segun lo alegado y prouado, y estan atados a las leyes; [5886]y por esso pueden por su impericia ser demandados; pero los superiores, que, como queda dicho, representan la persona Real, y como el Rey juzgan se gun Dios en la tierra, la verdad sabida, y por presunciones, aunque no concluyan, y segun les dicta su conciencia, y pueden exceder de las leyes, de ninguna manera han de ser findicados por mal juzgado de impericia, pues quando la sentencia que huuiessen dado, no pareciesse tan justa, segun lo alegado y prouado, lo puede ser, o porque solo atendieron a la verdad, o a lo que pudieron entender de las par tes de pala bra, quando el pleito se vehia, segun Guido Papa, Baldo y otros

[5887](lo qual deurian hazer escriuir) o a su propia conciencia, o a otra justa consideracion, la qual en los Iuezes supremos se **[978]** presume, aunque no c#s te de los autos, porque no estan sujetos al rigor del derecho, ni a juz gar siempre por lo alegado y prouado, como los Iuezes inferiores: porque estos exercen los oficios y jurisdicion que les es cometida por derecho ordinario, o por delegacion del Principe, para que juzgen segun las leyes y lo alegado y prouado, y no pueden exceder del poder y comission: pero el Principe y sus Consejeros, que juzgan como el, no estan en esse estado, ni atados a las leyes. Pero esto se ha de entender segun y con la distincion y recato que escriuen los Doctores, que en otros capitulos diximos. [5888]

[sect. 59] Lo Quarto, porque los Iuezes inferiores h# de ver los pleitos por sus propias personas, [5889] pero los Oydores sent# cianlos por relacion del Relator, que puede faltar en ella, como se ha visto muchas vezes: y si se diesse lugar a ser con uenidos de mal juzgado, podrian ser condenados por el delito del Relator: lo qual no se deue permitir, sino que las penas sigan a sus autores. [5890]

[sect. 60] Lo Quinto, porque en los casos que ha lugar la segunda suplicacion, a# que se sentencia por los mismos autos, y se da premio a los Iuezes, cuya sentencia de reuista se confirma; [5891]por el contrario, quando se re uoca no se les pone pena: y si por el mal juzgado la merecieran, la ley lo expressara, porq# reuocarse las sent#cias de reuista, no presume el derecho que fue por injusticia, sino por caso fortuito: [5892]y muchas vezes acaece que la sentencia vltima reuocatoria es injusta, y la reuocada justa. [5893]

[sect. 61] Lo Sexto, porque la intencion de todas las leyes es poner fin a los pleitos: [5894]pues si los Iuezes supremos, que los difinen y acaban, pudies-**[979]**sen de mal juzgado ser conuenidos, seria fenecerlos para los otros, y començarlos contra si mismos, y ninguno ten dria fin, pues contra el visitador podrian los Iuezes, o las partes poner la misma demanda, por que absoluio, o condenò, y el visitador si fuesse condenado, contra el que le condenò, y de vno en otro proceder in infinit#, y con ocasi# y pretexto de impericia, se suscitarian pleitos nueuos, sin que jamas en en ellos pudiesse auer fin, contra lo que disponen las leyes. [5895]

[sect. 62] Lo Setimo, porque la ley de la Partida, [5896]q# habla de las demandas de mal juzgado por im pericia, manda que los Iuezes paguen el daño a bien vista de la Corte del Rey: y si la ley quisiera que tambien los de la Corte del Rey, q# son Presidente y Oydo res, pudieran ser conue nidos, expressáralo, y pues no lo hizo, fue visto excluyrlos de semejante exaccion, [5897]y lo mis mo consta por las leyes de los Emperadores, a donde nombran todos los generos de Iuezes, y mandando que los tales, acabados sus oficios esper# en las Prouincias cincuenta dias, para res ponder a las demandas que les pusieren, en todas ellas, no nombrana los Prefectos pretorio, en cuyo lugar, como està dicho, sucedieron las Audi# cias Reales: y no solo no los nombran, pero antes en las mismas leyes escriuio el Emperador Zenon a Sebastiano Prefecto Pretorio, [5898]y el Emperador Iustiniano a otro Prefecto. [5899]

[sect. 63] Lo Octauo, porque si contra tres sentencias c#formes, dadas cada vna por su Iuez, no se puede admitir demanda de mal juzgado, porque se presume calumnia, [5900]con mayor razon no se de ue admitir contra las sentencias de vista y reuista, dadas por tanto

numero de Iuezes, que representan la persona del Principe, pues el derecho reputa por juizio perfeto y entero, el que por los pareceres de muchos es confirmado. [5901]

[sect. 64] Lo Noueno, porque no es de presumir, que el entendimiento y suficiencia de vn visitador ha de exceder a lo que toda vna Audiencia con mucho acuerdo y estudio determina: y si a las dichas demandas de mal juzgado por impericia se diesse lugar en todas las causas que los Oydores sentencian, no tendrian ellos haziendas para solas las costas de los pleitos que les pusiessen, ni vidas para defenderlos: demas de que aun al bien publico no conuenia, por quitarseles del todo la autoridad, **[980]** andando litigando con los subditos, dandoles ocasion a que los recusen por mom#tos, vsan do desta cautela de poner vna demanda de mal juzgado contra el Iuez que le parece, y luego poner la recusacion en el Audiencia c# tra el tal Oydor en los pleitos que en ella tiene pendientes, dando por causa, que litiga c# tra el dicho Iuez.

[sect. 65] Lo Vltimo, porque quando esto pudiera te ner alguna duda, la qui ta la costumbre y estilo de las Audiencias y C# sejos Reales, adonde ningun visitador jamas ha admitido semejantes demandas de mal juzgado contra Iuezes dellos: el qual estilo se deue guardar, [5902]porque es tenido por ley; [5903] y el rescripto del Principe dado contra el, no se deue cumplir, [5904]y el Iuez que juzgasse contra el estilo, haria de de pleito ageno suyo propio: [5905]y assi queda resuelto, que contra los Presidentes y Oydores no se pueden poner las tales demandas de mal juzgado por impericia.

SI LA DEmanda de mal juzgado se deue dirigir contra el aprouechado de la sentencia.

[sect. 66] Muchasvezes he visto dudar, si podra el Corregidor pedir que las de mandas de mal juzgado que se le ponen en Residencia, y las acciones dellas, se dirijan contra aquellos que de las sentencias recibieron la vtilidad y aprouechamiento, y que se sigan a su costa y peligro, como lo puede pedir vno de los reos deudores demandado, si el otro compañero recibio prouecho de la deuda: [5906]y porque en esto ay entre los Doctores variedad de opiniones (porque Montaluo, [5907]y Auiles [5908]tuuieron vna, y Palacios Rubios otra [5909]) sea la concordia y resolucion, que en las demandas de auer el Iuez mal juzgado por dadiuas, por fauor, por temor, por odio, o por otra causa dolosa (como quiera que en esto cometio culpa graue, a la qual deue suceder la pena) no puede pedir que se dirijan las acciones contra aquel en cuyo fauor sentenciò, y se aprouechò de la sentencia: ni recuperar del lo que por su dolo y propio delito pagò: pero en las demandas sobre sent#cias que dio por impericia, o ignorancia (porque las dificultades del derecho son muchas, y escu san al Iuez [5910]) puede vsar **[981]** del dicho remedio y cau tela, y ser absuelto en el entre tanto. Y ésta es juridica distincion de Angelo y otros, [5911]aunque no veo que los abo gados ni Iuezes la pratican en ningun caso: y si a mi me ocurriesse, la praticaria, porque contiene seguridad para el acreedor, y equidad pa ra con el Iuez, que pues lo que se pide, no està en su poder, no es justo que lo pague, sino el tercero que lo tiene: [5912]y bien paga el Iuez la leue culpa con las costas y expensas del pleito, y con que no cobrandose del el interesse principal, quedara el condenado a la paga del.

[sect. 67] De lo qual se infiere determinaci# a vna duda muy frequente en las Residencias y tribunales superiores, si qu# do por via de Residencia se pidio con tra el Iuez que juzgò mal alguna causa de denunciacion, que sea condenado a que pague a la parte y le restituya toda la pena y costas que el le hizo pagar, y por el Iuez de Residencia, o por los superiores, ante quien la causa fue en apelacion, se declara auer juzgado mal, y se reuoca la sentencia, y se manda que a la parte le sean bueltos y restituidos los marauedis de la dicha con denacion, o que el Iuez se los buelua y restituya (como vienen desto cada dia executorias de las Chancillerias c# tra Iuezes, en especial de Mestas, quan do mas descuidados estan en sus tierras, o en la Corte, los quales pretenden pagar solamente la parte que les pertenecia, y ellos cobraron de la con denacion, y que a la Camara y denunciador les pidan las suyas que recibieron) sobre lo qual he visto diuersas sentencias, assi en la Residencia, como ante los superiores en grado de apelacion, y ante Alcaldes de Corte, y en el Consejo sobre la execucion de las dichas executorias.

[sect. 68] Esta variedad de opiniones nace de los meritos de las causas; porque si la injusticia, o iniquidad de la sentencia consistio en dadiua, o promessa, odio, amor, o en otro dolo, o malicia, no solamente deue ser condenado el Iuez, y executado en la dicha condenacion enteramente, pero no se le deuen ceder las acciones contra la camara y denuncia dor, y otros que recibieron par te della, ni lo puede repetir dellos, por que en este caso lo que se le manda pa gar al juez, no es lo mismo que el hizo pagar al que condenò, sino otro tanto en nombre de pena, porque respeto de la parte que puso la demanda, es interesse, y respeto del juez que sentenciò mal la causa, es pena, de la qual el fisco y denunciador, pues no delin quieron, ni fueron complices en la culpa, no deueran cosa alguna; y assi dize la ley de la Partida: [5913]*E mandamos, que peche otrotanto delo suyo à aquel c#tra quien dio tal juyzio, quantol fizo perder:* y assi no se deue dar al juez por su iniquidad accion alguna; [5914]como no se da al ladron, **[982]** ni a los tutores que delinquieron: [5915]aunque en el compañero que participò de la ganancia ilicita, dispone lo c# trario vna ley de Partida [5916]por caso especial.

[sect. 69] Pero si la sentencia se reuoco, porque los meritos de la causa, y el de recho y la Iusticia al parecer de los superiores lo dictauan (los quales, como atras queda dicho por dotrina del C# sulto, [5917]muchas vezes las buenas sentencias reforman en peor) sin auer el Iuez inferior cometi do dolo: [5918]entonces justa cosa es, que del recetor de penas de Camara, y del denunciador, o de quien lo huuiere recibi do, se cobren las demas partes, y que el Iuez solamente sea executado por la suya: pues la culpa de omission se juz ga por menor que la de comission: y aunque a Lanceloto Conrado, [5919] le parecio este passo dudoso, los Doctores comunmente lo resueluen, segun queda dicho: y sin embargo que la cau sa no se aya seguido c# el Fisco y denunciador, ni ayan sido citados ni condenados, se cobrara dellos: porque assi como les aprouechò la s#tencia, y lesaprouechàra la confirmacion della, sin interuencion ni hecho suyo, tambien les ha de dañar sin el la reuocacion della: [5920]y en las causas populares la sentencia dada entre vnas personas, daña y aprouecha otras, [5921]en especial entre los que tien# vn mismo derecho y causa. [5922]Pero a falta de no poderse cobrar las dichas partes de la camara y den#ciador, me parece estarà obligado a pagarlas el Iuez, contra el qual compete accion subsidiaria:

[5923]y pagando el Iuez por los suso dichos en el dicho caso le compete accion para cobrar dellos lo que por ellos pagò. [5924]

[983] **[sect. 70]** Si por via de atentado, o de mal executado se reuocasse la sentencia, bien se podra cobrar to da la condenacion del Iuez que la mando exe cutar; el qual despues de auer pagado, cobrara de los demas, segun la opinion comun de Bartulo, y otros, [5925]la qual he visto praticar muchas vezes.

[sect. 71] Pero si la sentencia se reuocò, o la condenacion se hizo al Iuez por negligencia graue, tam poco repetira lo que pa gare, ni se le cederan las acciones; [5926]porque el Iuez negligente peca c# tra Dios, y contra el Principe, y contra la parte: [5927] pero en conciencia obligado estarà la parte q# recibio el prouecho, a satisfazer al Iuez lo que el pagò por la mala sentencia. [5928]

[sect. 72] Deste lugar es tocar, si quando el Iuez huuiesse recebido fiança de indemnidad, o prenda de la parte, por quien sent#ciò, para que por ello no seria molestado, si en caso que su sentencia se reuocasse, se ha de ocurrir contra la parte, o contra el Iuez; y si po dra por ello ser castigado en Residencia el Iuez que tomò la dicha seguridad. Y en lo primero digo que procede la distincion de suso referida: y en lo segundo me remito a lo dicho en otro capitulo. [5929]

DE LAS DEm#das de mal juzgado, quando la apelacion fue omitida.

[sect. 73] SVele dudarse en las Residencias, si los Iuezes que las dan, podran por mal juzgado ser c#uenidos, quando las partes no apelaron de las sentencias que dieron los tales Iuezes. Y digo, que quando la parte no pudo apelar, o no quiso, y la sentencia del Iuez passo en autoridad de cosa juzgada, le podra pedir en Residencia, no el interesse principal, porque, como dize Inocencio, [5930]la omission espontanea de la apelacion, purga la torpeza de la sentencia, sino el daño y las costas: porque puesto caso que no apelando, sea visto aprouar la sentencia, [5931]y purgarse qualquier vicio y turpitud della, esto se entiende quanto a la parte con quien litigò, pero no quanto al Iuez que dio la sentencia, ni fue visto el condenado **[984]** sentir que estaua bien juzgado, ni con deuida forma procedido; y t#bien, porque no apel#do, no fue visto aprouar la sentencia, sino aborrecer los pleitos; y porque aunque vno t#ga el remedio de la apelacion, no dexa por esso el Iuez de auer sentenciado mal, ni queda libre para no poder ser Resid#ciado por ello, [5932] sin que pueda el Iuez descargarse con imputar a la parte de negligencia, por no auer apelado; [5933] porque aunque la parte por no auer apelado estè en culpa, pero el Iuez por auer sentenciado mal, està en dolo, y el dolo del Iuez, prep#dera a la culpa de la parte: y en especial procede la dicha dotrina, segun Innocencio y otros, [5934]qu# do el Iuez por auer juzgado mal hiziesse de plei to ageno suyo propio. Y ayer se pratico ésta dotrina en el Consejo so bre vnas decimas de exe cuci# que al C#de de Agui la lleuò vn Alcalde mayor del Adelantami#to de Castilla, que aunque el Conde no apelò de las sentencias de remate, fue oydo despues en Residencia en la demanda que le puso, y le condenò el Iuez que se la tomò, y el Consejo, sien do yo abogado del dicho Conde.

YTEN QVANdo fue desierta la apelacion.

[sect. 74] EL Segundo caso sobre que suelen ofrecerse deman das, y en que concurr# las razones del passado, es, quando la parte con denada apelò, pero no prosiguio la apelacion, y quedò por el tr#scurso y lapso del termino desierta, y la senten cia passada en autoridad de cosa juzgada; y en èste caso si el Iuez otorgò, o no denegò a la parte la apelacion, y el por su negligencia no la prosiguio, y quedò de sierta, podra pedir al Iuez las costas, pero no el interesse; y èsta es comun opinion, [5935]aunque **[985]** Conrado [5936]dixo ser mas verdadera la contraria, que pueda el Iuez ser demandado en todo.

ITEN QVANdo la apelacion fue denegada, y el juez executò sin embargo della.

[sect. 75] EL Tercero caso, y el que mas desaso siego suele causar a los Iuezes es, quando de la sentencia sobre que se pone demanda en Residencia, el Iuez denegò a la parte la apelacion, y sin embargo della executò su sentencia: en lo qual por el atentado contra lo dispuesto por derecho Imperial y Canonico (segun lo trata latamente Roberto Lanceloto, despues de lo que junto Pedro de Dueñas [5937]) puede ser conuenido en el interesse y en las costas, porque no tiene el Iuez que imputar a la parte descuido, ni culpa de no auer apelado; y es el caso mas justificado de todos en esta materia, para ser demandado y conuenido, segun Inocencio, y Bartulo: [5938]y es de ver, en que casos deue ser el Iuez condenado, por auer executado su sentencia sin embargo de apelacion; para lo qual sepa el Corregidor vna regla perpetua, y vulgar en causas ciuiles y criminales, que siempre al condenado se deue otorgar la apelacion, por ser defensa, saluo en los casos en que expressamente por derecho le està denegada, de que ay textos, y dotrinas, [5939] los quales casos son muchos, y los recogen Bernardo Diaz, Antonio Nicelo, y Pedro de Dueñas, y otros autores modernos que escriuier# reglas y falencias, [5940]a don deremitimos al lector, q# los vea, por no trasladar los aqui, los quales trat# **[986]** de las penas del Iuez que executo su auto y sentencia indeuidamente, y tambien queda dicho en este capitulo: y en duda siempre deue inclinarse el Iuez a otorgar las apelaciones. [5941]

[sect. 76] El mayor peligro de executar las sentencias sin embargo de apelacion consiste en las causas criminales, por ser el daño irreparable, [5942]y assi pues en la causa ciuil de diez mil marauedis abaxo se otorga la apelacion, mas justo es que se otorgue en la criminal, pues qualquier pena corporal es mayor que la pecuniaria. [5943] Bonifacio [5944]dize, que es contra Dios, y contra razon, no otorgar la tal apelacion: y assi sea la conclusion, que regularmente no se deue exe cutar sentencia alguna por el Iuez inferior, sino en caso que el reo aya confessado el delito, y juntamente por prouanças legitimas es tè aueriguado auerle cometido: [5945]porque la confession sola, y las prouanças solas pued# tener defetos y excep ciones, con que se deshaga y elida la fuerça y virtud dellas (aunque Simancas [5946]en el delito de heregia reputò por conuencido al solamen te confiesso) y por ventura la inocencia del reo, que no pudo constar en la instancia primera, se mostrarà en la segunda, al qual, sino se descargare, m#dar# los superiores castigar con mas

justificacion: [5947]pues, segun dixo Seneca, [5948]para quitar la vida a vn hombre, ningun detenimiento es largo. A este proposito cuenta Valerio Maximo, [5949]que siendo acusada Smirnea, muger honrada, de auer muerto a su marido, y a vn hijo que el tenia de otra muger, porque ellos le auian muerto a ella vn hijo que de otro marido tenia, pareciendole a Publio Dolabela, Gouernador de Atenas, por vna parte graue cosa absoluer a la culpada de dos muertes, y por otra condenar a la compelida de tan justo dolor, consultò el negocio al senado de los Areopagitas: los quales, considerando lo mismo que Dolabela, proueyeron, que el acusador y la acusada boluiessen de alli a cien años a oyr sentencia. Y por la ley Sempronia (como refiere Ciceron [5950]) era culpable de crimen de lesa magestad el Iuez que no otorgaua la apelacion, aunque el delito no fuesse sino de azotes. Segun esto hazen mal los Iuezes en ser faciles y **[987]** y arrojados para execu tar sus sentencias corporales, pues pocas vezes a la precipitada sentencia, y a la acelerada execucion della, dexa de suceder pesar, [5951]arrepentimiento, molestia, daño, y des assossiego: y por el contrario de otorgar apela ciones, conseguira el Iuez prudente y madu ro la loa que dan los superiores, quando dizen en la sentencia: Fallamos que juzgò bien; y dormira seguro de ser llamado, y parecer personalmente ante ellos, que antes querra no ser nacido, que verse incre pado, y aun condenado por lo que quiçafue acertami#to, y euitarà las querellas en Resid# cia, y mil vexaciones y disp#dios perniciosos. En suma, nunca vi dar gracias ni premio, sino pena y çoçobra por auer executado, y he visto a muchos, y oydo de otros, que por executar sus sentencias, y hazer justicias de gran ruydo y estampida, pensan do vana y fantasticamente ascender luego por ello amayores oficios, permitir Dios, y verlos descender a infimos y miserables estados; y por auer otorgado apelaciones, a ningun Iuez he visto reprehendido: y lo mismo afirma Gracian en sus reglas. [5952]Y buen exemplo es para escarmiento la sentencia que en vista dieron quatro señores del Consejo supremo contra vn Letra do hidalgo, condenandole (en la pena del talion) a degollar, por auer executado su sentencia, y degollado a vn hidalgo, en cuya causa fue Iuez pesquisidor; y mas le condenaron en dos mil ducados para la parte, y restitucion de salarios, y en otras penas pecuniarias, y costas; y en reuista le condenaron en seruicio de galeras al remo, y en muchas penas pecuniarias: lo qual he que rido dezir, para que se reporten mucho los Iuezes, y miren lo que hazen.

[sect. 78] Demas de lo dicho, el Iuez que por respeto ilicito, y quando no deue, deniega la apelacion, peca mortalmente: [5953] **[sect. 79]** y el que haze yr al apel#te al Rey, o al superior injustamente en seguimiento della, o sobre aquello que el pudiera proueer, deue ser punido. [5954]

[sect. 80] Deste lugar es, abominar el atreuimiento y temeraria seuicia de algunos Iuezes, a los quales por esto llaman Bal do y otros, [5955]maliciosos, que por vanidad de executar justicias corporales, y para assegurarse ellos en Residencia dellas, atormentan a los reos ya conuencidos legitimamente de sus culpas, para que confessandolas, les puedan denegar la apelacion; y toman por color, que los atormentan para que digan los complices: y si el animo de los tales Iuezes es este, o la dicha ambicion, a Dios daran la cuenta.

[sect. 81] Verdad es, que en los delitos en q# huuo participes y complices; y se puede preguntar dellos, licito es dar tormento al reo c#uencido de su culpa: **[988]** **[sect. 82]** y tambien quando los delitos son muy enormes y atrozissimos; y quando conuiene mucho a la Republica no diferir el castigo dellos, y entonces (como dize Bonifacio y los modernos,

despues de Baldo [5956]) bien hazen los Iuezes, porque los delitos atrozes se han de castigar, y no darse ocasion de apelar; aunque esto ha de ser raras vezes.

[sect. 83] Desta regla y dotrina comun de no executar pena corporal sin embargo de apelacion, quando el reo no està c#uencido y confiesso (de que la escuela de los Iuristas haze declamacion, [5957]y aduierte a los Iuezes, para que en Residencia no se defiendan desde la carcel) se sacan algunos casos de falencia, en que el Iuez acusado de no auer otorgado la apelacion, se escusarà, aunque el condenado no estè c#uencido y c# fiesso, porque como dize el Psalmista, [5958]assi comodura siempre la me moria del justo con ala bança, assi el nombre y vida de los malos se podrece, y es in mortal su infamia. El primero es, quando los delitos son tan atrozes y enormes, que requieren breue y exemplar castigo, segun lo dispone el derecho ciuil, y vna ley de la Partida, vnica a este proposito, [5959]que dize assi: *Ladrones conocidos e reboluedores de los pueblos, e los cabdillos, o mayorales dellos en aque llos malos bollicios, e los forçadores, o robadores de las virgines, e de las biudas, o de las otras mugeres religiosas, e los falsadores de oro, o de plata, o de moneda, o de sellos del Rey, o los que matan a yeruas, o a traicion, o aleue, qualquier destos sobredichos, a quien sea prouado por buenos testigos, o por su conocencia fecha en juizio sin premia, que fizo alguno de los yerros de suso dichos, luego que le fuere prouado, mandamos que sea fecha del la justicia que mand# las leyes deste nuestro libro e maguer se quiere alçar de la sentencia que fue dada contra el, defendemos que non le sea recibida: e esto tenemos por bien, porque los que tales yerros faz#, yerran mucho contra Dios, e a nos, e contra el pro comunal de los pueblos.* Y es de aduertir, que aun que la dicha ley dize, que la confession del delito sea hecha sin pre mia, es lo mismo, si hecha en el tormento se ratifica despues, passadas veintey quatro horas, ante el Iuez. [5960]

[989] El Segundo caso es, **[sect. 84]** quando de algun gene ro de delito huuiesse t#ta frequencia [5961]en aque lla ciudad, o comarca, que aunque no fuesse tan atroz y graue, como los expressados en la di cha ley de Partida, no erraria el Iuez que para el escarmiento y auer si# de aquel delito executasse su sentencia, sin embargo de apelacion.

[sect. 85] El Tercero es, quando el delito y calidad, y circunstancias del, fues se notorio, no por la c# fession, ni por la senten cia, ni por la presunci# del derecho, sino por la euidencia, y demostracion del hecho, que en tonces, segun comunes opiniones, [5962]ni ha lugar apelaci#, ni recusacion, ni aun citacion, si la cul pa fuesse ineuitable. [5963]Y porque no suceda lo q# dize vna glossa, [5964]que hablamos de notorio, y qual sea notorio igno ramos, digo que notorio delito para denegar la apelacion, sera el que se cometio en presencia del pueblo, o de la mayor parte del: [5965]o segun otra opinion, ante diez perso nas, o segun otra mas juridica y recibida, que se dexe al aluedrio del Iuez, [5966]pues el derecho no señala numero cierto: como sivno matò a otro ante seys, o mas personas, no para su defensa, sino culpable y malamente, que casi no tiene descargo: y el delito y la calidad de la notoriedad se prueua con dos testigos. Pero aconsejan Saliceto y otros [5967]al Iuez, que no se arroje a dezir que el delito es notorio, no lo siendo, porque en la Residencia no le molesten por auerle castigado por notorio sin embargo de apelacion, pues no c#s tando de la notoriedad, es nulo todo lo hecho, y que assi procure examinar los mas testigos de la vezindad d# dese cometio el delito.

[sect. 86] Finalmente si al vagamundo, al ladron, al rufian, y a otros de mas suerte hizo el Iuez dar por su delito publico castigo por solos indicios, y su confession, o por testigos legitimos, con que verdadera y manifiestamente constò de su culpa, sin admitir su iniqua apela ci# en perjuizio de la vindicta publica, y para desembaraçar la carcel, que siempre sin este despacho, o se irian los pre sos, o abundarian, no se deue dar al Iuez pena alguna en Residencia, pues de derecho diuino y humanoes, que en el dicho de dos o tres testigos estè toda verdad y palabra, [5968]y que al **[990]** conuencido de culpa se le dè breue castigo: [5969] y este es comun vso de España, y de todo el or be Christiano, segun Bonifacio, y el insigne Couarrubias, y muchos otros Doctores. [5970] A este proposito hazen vnas palabras singulares de Cassiodoro, [5971]q# dizen assi: Con gran prudencia acordaron los Sabios antiguos de embiar Iuezes a las prouincias, porque no se dilatasse la justicia, ocurriendo a los superiores. Quien podria (dize) sufrir el atreuimiento de los ladrones, si viessen lexos la coercion y el remedio? Absolutamente podrian estenderse los robos y violencias, si los querellosos con tardança huuiessen de ser oydos. En poco se tendrian los delitos, si en ausencia se hiziesse juizio dellos. Quien se atreuera a pecar, viendo el cuchillo desnudo sobre sus ceruizes: y assi las apelaciones notoriamente cal#niosas y friuolas no deuen impedir la execucion de la sentencia, ni los Iuezes dar lugar a ellas: [5972] pero en caso dudoso mas seguro es otorgar la apelacion, y mejor diferir el juizio, que quitar la defensa al reo. [5973]

[sect. 87] Tambien se escusara el Teniente de la execucion de la pena corporal que hizo su Corregidor, sin embargo de apelacion, si protestò en los autos y proces so, que no consentia ni venia en ella, porque de otra suerte presumese que por suparecer y c# sejose hizo: [5974]y el Corregidor que compeliesse a su Teniente a que dies se, o executasse injusta sentencia, incurriria en grauissima pena. [5975]

[sect. 88] La pena del Iuez que no otorga la apelacion en las causas criminales, quando deue otorgarla, demas de las suso dichas, es treinta mil marauedis para la Camara, a la qual se reduxeron por la ley Real [5976] las treinta libras, o mar cos de oro, que disponia la ley antigua: [5977]y es ta pena tambien la imponen los Iuezes inferiores, y suele moderar se, segun la calidad de los negocios, y culpa de los Iuezes. [5978]

[991] Pero en el castigo de auer executado sin embargo de apelacion, c#sider# los Iuezes de Residencia y superiores, q# el inferior, considerando a vista de ojos el delito y ocasion, y las circunstancias y necessidad que ay en la Republica del breue y publico escarmiento, y teni#dolo todo presente, y no tan lexos ni por relaci#, como despues se juzga, por ventura c#uino executar el castigo, y que tan propio, es del Iuez inferior el fin y efeto de la justicia, y por el consiguiente la consideraci# de la equi dad della, como del su perior, y por esso dixo el Iurisconsulto Vlpiano, [5979]que muchas vezes las sentencias de los Iuezes inferiores son mas justificadas, que las delos Iuezes de apela ci#, porque no todos tienen alas ni ojos # Aguila: pero huya el Iuez inferior estos peligros, y mire mucho lo que executa, y guarde el respeto a los superio res.

ITEN QVANDO la apelacion fue renunciada.

[sect. 89] EL Quarto caso es, quando la parte condenada expressamente se desistio de la apelacion, y renunció el remedio della. En lo qual digo, que podra ser conuenido el Iuez en las costas, pero no en el interesse; como quiera que por la dicha desistencia fue vis to c#fessar la injusticia de su causa, y se le adquirio liberacion al Iuez para no ser demandado por el interesse, y no podra la parte suscitar la accion contra el; y la demanda de mal juzgado, que en este caso se le pusiere, podra surtir efeto en las costas que se le causaron por la mala sentencia; y esta es comun resolucion de los Doctores, [5980] sin embargo de otras dotrinas; si ya la renunciacion de la apelacion no fuesse hecha en la carcel, como adelante diremos cerca del con sentimiento de la sentencia.

ITEN QVANdo la apelacion esta pendiente.

[sect. 90] EL Quinto caso es, quando demand# al Iuez en Resid# cia sobre negocios ape lados, y que estan pendientes. En lo qual diz# Bartulo, y otros, [5981]que podran pedirle los daños y costas no mas, **[992]** pues por la apelacion se suspendio la sentencia, y el principal interesse de la condenacion que dò ileso, y que la seg#da sentencia es la que se executa, y no la primera. Baldo, y Angelo dizen, [5982]que si la senten cia primera es injusta, que pague el Iuez las costas, y el interesse del dubio euento del pleito: y yo soy de otra opinion, que ni deue ser condenado en las costas, ni en el interesse, pues podra ser que se confirme su sentencia, y no deua cosa alguna: y por la misma razon que no esta obligado al interesse principal, no lo esta a los daños y costas: porque el efeto de la apelacion suspensiuo comprehende ambas cosas.

[sect. 91] Otros doctores [5983]dizen, que el Iuez Resid#ciado dé fianças de sacar ind#ne del interesse, daños y costas, al q# condenò, y le pone demanda, con las quales sianças no le deue condenar el Iuez de Residencia: y con esta opinion passa en pratica el Doctor Auiles, [5984]la qual tampoco me satisfaze, porque, o fue el Iuez citado en la segunda in stancia, y acusado en ella por el mal juzgado, o no lo fue: en el primer caso no se le puede poner de manda en Residencia, pues està conuenido, y pende el mis mo negocio en el tribunal de la apelacion, y por vna causa no ha de ser nadie molestado en dos juizios: [5985]y porque en estos casos casi delitos la s#t#cia absolutoria en el vn juizio, pro duziria excepcion de cosa juzgada en el otro: y no se ha de dar ocasion a que aya dos sentencias contrarias. [5986]En el segundo caso, sino fue citado ni acusado el Iuez en segunda instancia, no tiene necessidad de dar fianças de ind#nidad fuera del tribunal donde la causa pende: en especial que ya las tiene dadas de Residencia, para todo lo en que fuere condenado en razon del oficio, quando tomò la vara del, y assi deue el Iuez de Residencia remitir las demandas de mal juzgado, que estan pendientes, al tribunal y Iuezes donde penden.

ITEN QVANDO la causa en apelacion està difinida.

[sect. 92] EN el vltimo caso, quando sobre la sentencia que el Iuez dio, se librò executoria, y està la causa **[993]** difinida, y se le pone en Resid#cia demanda por las costas y daños; digo, que, o se reuocò la sentencia por los mismos autos, o se confirmò: si se reuocò, podr#

le pedir al Iuez las costas y daños hechos y causados en segunda instancia, por causa de la injusticia de la primera sentencia; [5987]en especial que sino la diera, no se le huuieran segui do: la qual injusticia se presume por el mismo caso que la sentencia se reuoca; aunque la reuocacion sola no es concluyente prouança de la injusticia de la primera sentencia, [5988]y la tal injusticia, segun Baldo, [5989] en duda se presume ser porimpericia, y no por dolo. Y tambien podra ser conuenido el Iuez, si por la mucha di lacion en despachar el pleito se huuiesse su #u dor hecho de peor con dici# y credito para co brar del: pero si en la di cha sentencia huuiesse in teruenido malicia, o dolo, entonces tendra el Iuez las penas que arriba diximos. Pero es de aduertir, que si el Corregidor, o Iuez fue citado, o acusado ante los superiorespor la par te condenada, quando apelò de la injusta sentencia, y de la pena corporal executada, y se litigò la causa con el tal Iuez, y cayò sobre esto sentencia y executoria, aquella se deue obseruar, y no podra otra vez ser pedido el Iuez, o demandado en Resid#cia, como queda dicho; saluo si aunque el Corregidor fue citado y acusado ante los superiores, no se prosiguio con el la prueua, ni los otros autos, sino con el Fiscal, que salio a la causa, y quedo omitido en la sentencia el absoluer, o condenar al Iuez, en tal caso en consequencia de reuocarse su sentencia, podra ser acusado por la injuria, y daños y costas, como queda dicho.

O la dicha sentencia se confirmò, y en tal caso no podra el Iuez ser conde nado en cosa alguna, porque la aprouacion y confirmacion della le excusa: [5990] aunque Angelo, [5991]con el qual passan Amedeo, [5992]y Conrado y otros, [5993]enten diendo mal vna dotrina, que llama ad mirable, de Innocencio, [5994]dize, que ora se confirme la sentencia, ora se reuoque, siempre estara el Iuez obligado a pagar en Residencia a la parte las costas y daños de la injusta sentencia: y la razon que da (que muchas sentencias son iniquas, pero que se hazen jus tas, y se deuen executar, segun el ord# y rigor del derecho, pues son finales **[994]** y difinitiuas, porque se acaben los pleitos) segun Alexandro y otros, [5995]se entiende en caso que la parte por su voluntad dexó de apelar, y de proseguir la apelacion, que entonces, como el mismo Innocencio [5996]en otro lugar dize, podra ser demandado y cond#nado el Iuez por la injusta sentencia, segun lo aduertimos atras. Pero no procede, quando en las instancias de apelacion se confirmò: porque entonces la cosa juzgada reputase por verdad y justicia. [5997]

[sect. 93] Y si la sentencia se reuocò por nue uas prouanças hechas en segunda instancia, no podra dezirse que el Iuez inferior juzgò mal, ni ser condenado por ello, pues se deue considerar el presente estado que tuuo el processo, sobre que cayò la sentencia primera, y no el futuro euento de la segunda. [5998]

DE LAS DEMANdas sobre sentencias consentidas.

[sect. 94] YA auemos dicho, como no obstante el tacito y ficto [5999]consentimi# to de la sentencia, que se induze de no apelar della, y de no proseguir la apelacion, y de apartarse della el condenado, podra, segun distinguimos, pedir al Iuez en Residencia el interesse principal, y los daños y costas: aora veamos, si quando expressamente c#sintio la injusta sentencia, podra tener recurso por el remedio de mal juzgado, o por otra via contra el Iuez en Residencia: y porque èsta duda suele ser muy frequente en ellas, y tambien la

tuuo Filipo Decio, [6000] sea la resolucion, que si la parte espontanea y expressamente consintio la injusta sentencia, no podra conuenir por ella al Iuez, porque le obsta la excepcion de la cosa juzgada, [6001]y el que consiente, sus derechos pierde, y los agenos fortifica, [6002]y es cosa peligrosa renunciar vno su derecho, porque a los que renuncian sus acciones, no se le ha de dar otra vez para ellas regresso: [6003]y esta es comun opinion, y segun Bal do, regla infalible. [6004]comosi vno, a quien el Corregidor huuiesse condenado a azotar, ò auer gonçar, despues de aca bado el oficio, o antes, se huuiesse apartado de la apelacion, y consentido la sentencia expressamente por escritura, y remitido la accion de **[995]** injuria, no podra ser despues admitido a acusar sobre ello al Iuez, porque la injuria puede remitirse no solo por escritura, pero por palabras, segun leyes ciuiles y reales: [6005]y quando por escritura se impide el ingresso del pleito, no ha de ser oydo el querellante. [6006]

[sect. 94] Pero toda via la dicha regla tiene tres falencias: vna es, si de parte #l Iuez se huuiesse cometido culpa, o dolo, por odio, dadiuas, ruegos, o en otra manera, como arriba diximos, para dar la tal sentencia, que en tal caso no obstaria el consentimiento del cond#nado, aunque fues se mayor de veinte y cinco años, para pedir su justicia en Residencia. [6007]

[sect. 95] La Segunda es, si antes de dar la sentencia huuiesse el Iuez sobre ella hecho concierto y c#uenencia con la parte, contra lo dispuesto por la ley Real, [6008]como adelante diremos: y en tal caso sin embargo del consentimiento podra ser resid#ciado el Iuez, yc#uenido por la parte.

La Tercera falencia **[sect. 96]** es, si el condenado huuiesse c#sentido la sentencia estando preso en la carcel, con prisiones, ò sin ellas, ora estando preso justamente, ora al contrario: y aunque el Doctor Auiles, [6009]ampliando la dicha regla comun, fue de opinion, que aunque consintiesse el reo en la carcel la sentencia, no podra el Iuez ser dem#dado en Residencia de mal juzgado, la mas recibida y justa opinion es la contraria, y que no obstante el dicho consentimi# to, podra el Iuez ser c#uenido: porque el preso no tiene libertad en su cuerpo, y como dize Bonifacio en su Peregrina, [6010]el que no tiene libertad en el cuerpo, tampoco la tiene en el entendimi#to, porque la misma carcel induze presuncion de miedo, [6011] y no vale lo que se haze en ella, quando redunda en vtilidad del Iuez que injustamente detiene al preso: en especial si el Iuez es rigido y seuero. [6012]Y aun mas tuuo Egidio Bosio, [6013]que no valdria, aunque la prision fuesse justa, y le sigue Prospero Farinacio, que en esta materia de los actos y con tratos hechos por los presos hizo **[996]** vn largo capitulo; [6014]por que en el Iuez se presume terror y concussion, con los dichos indicios, segun Tiberio Deciano, y otros: [6015]y assi las demandas que se ponen a los Iuezes sobre condenaciones consentidas, ora sean de penas de prematicas, en que los Iuezes son interessados, y los reos por ellas comunmente oprimidos en las carceles, hasta que las consientan, si en efeto y hecho de verdad las sentencias contien# injusticia, deuen ser admitidas, y no obstante el c#sentimi#to hecho por los presos aunque fuesse con juramento, rescindidas las sentencias, y condenados los Iuezes a la res titucion de principal y costas: [6016]pero si las sentencias estan justificadas, no se deue tener por inualido el consentimiento dellas en la carcel hecho, ni hecho por el miedo della, aun que

el Iuez acostumbrasse a tener presos a los condenados, pues se deue presumir justificacion en la prision, si ya el tal Iuez no estuuiesse in famado de hazer por su interesse injusticias y opressiones, o huuiesse otros indicios. [6017]

[sect. 97] En este proposito ac#seja Paris de Puteo, [6018] que mande el Iuez soltar en fiado al preso, para que fuera de la carcel haga el consentimi# to: pero aun en este caso, si se prouasse costumbre en el juez de semejante cautela, y de tornar a la carcel al que no consintio, o de amenaza dello, [6019]y con esto la sent#cia fuesse iniqua, tendria yo por semejan te el consentimiento hecho desta suerte, aunq# fuera de la prision, al he cho dentro en la carcel: porque en derecho el terror de las armas in duze tanta presuncion de violencia, como las armas mismas: y el mie do de ser compelido, como la misma c#pulsi#. [6020]Y esto es cosa muy equa y justa, para que los Iuezes sepan absoluer a los denunciados, quando no ay justificacion de bastantes prouanças contra ellos, y no las quieran suplir con extorsiones y pri-**[997]**siones, ni se asseguren con que las tales sentencias fueron y estan consentidas, porque no se excusaran en Residencia, si el consentimiento se hizo en la carcel, o por malos medios: lo qual cessando, no tendran recurso los que huuieren consentido; por que de otra suerte susci tarsehian nueuos pleitos, y los viejos nunca se acabarian: [6021]y conforme a derecho la prolixidad y la infinidad ha de euitarse: por lo qual ante los superiores no son oydos en apelacion los que c#sintieron las sentencias sin vexacion. [6022]

[sect. 98] Bien es verdad, que si despues de consentidas las sentencias, protestaron los reos ante el escriuano, o ante otro Iuez, que por redimir la vexacion de la carcel, o por otro miedo justo consintieron, y apelan dellas, y hazen alguna informacion dello, y se presentan con ella, suelen y deuen los superio res admitirlos, [6023]en especial si estan presos (y aura lugar proceder en Residencia contra el Iuez) y constando de la injus ticia de la sentencia, los oyen y la reuocan: [6024]y aun sin auer hecho reclamacion ni apelacion secreta, vi que en el Consejo fue admitido contra vn Corregidor de Murcia, vno a quien el auia hecho sacar a la verguença, y despuesse auia apartado #l #recho por escritura guar#tigia: y assi lo he visto praticar muchas vezes: lo qual es mucho de considerar, como se ha ze, y no deurian generalmente ser oydos los querellantes, quando confessa ron el delito, ni quando protestaron en secreto, [6025]o consintieron la sentencia, sin opression, por la inmortalidad de los pleitos, por las euasiones de los delinquentes, y despues con informaciones falsas, y por la desautoridad de la justicia, y por no quebrantar el derecho y orden judicial. Pero aduiertan los Iuezes inferiores de proceder sin dar ocasion a justas quexas y protestaciones, y consideren mucho la Resid# cia del cielo.

DE LAS DEMANdas auiendo concertado el Iuez su parte de las penas.

[sect. 99] TAmbien està oy dia debaxo de duda, si puede el Iuez ser dem# dado en Residencia, que restituya las condenaciones de penas de prematicas, o de ordenanças, que lleuò a los condenados, por auenencias composiciones, o conciertos que hizo **[998]** con ellos, en lo qual la ley Real [6026]dispo ne claramente, que antes de sentencia no se puede hazer concierto alguno so pena de setenas; y assi en consequencia desta prohibicion

y pena se podra dezir, que pues ay torpeza de parte del Iuez solamente, y que la sentencia es nula, aunque no lo diga la ley, que podra la parte repetir lo que le dio, [6027]y aun toda la cantidad y costas en que le condenò, saluo si la parte huuiesse hecho tambien el concierto c# el denunciador, y con el receptor de penas de Camara, que en quanto a en tre ellos, aunque la sentencia no valga como sentencia, por ser nula, valdra en fuerça de pacto y tr#saccion, y pararà perjuizio al condenado; [6028]pero no respeto del Iuez, a quien la ley lo pro hibe. Y puesto que el Doctor Auendaño [6029]fue de opinion, que no quedaria recurso contra el Iuez en Residen cia, por auer hecho concierto de lo que toca a su parte; pero la dotrina de Bartulo, [6030]en que el se funda, procede en otros terminos, quando la ley no resis te, ni el Iuez haze cosa indeuida, como seria si el pronunciasse la sentencia que de conformidad de las partes tal assessor diere: y los Oydores en este caso suelen de ordinario librar executoria sobre la transacion: pero en el nuestro, en que la ley Real prohibe y condena al Iuez en pena infame de setenas por el tal concierto hecho antes de sentencia, no ay duda sino que podra ser demandado el Iuez por la per sona interessada, y aun de oficio por la barateria punido. [6031]

La duda verdadera es, si des **[sect. 100]** pues de sentenciada la causa, y estando pendiente, y no passada en autoridad de cosa juzgada, podra el Iuez hazer concierto con el condenado, por la parte que a el le pertenece de la condenacion: y si hecho, podra ser por ello en Residencia conueni do y sindicado. Sobre es ta duda el mismo Doctor Auendaño en otro lugar [6032]tuuo, que era licito al Iuez despues de sentencia, y p#diente la apelacion, concertar y recibir su parte de la c# denacion. Y aunque en el mismo lugar en vna adicion [6033]dize, que sin pena de setenas no puede el Iuez cobrar su parte, antes de estar la senten cia passada en cosa juzgada, los Doctores Aui les, [6034]Diego Perez, [6035]Azeuedo, [6036]y Matienço, [6037] tienen esto mismo, y contra la primera opinion de Au#daño; y todos se fundan en la ley Real; la qual dize estas palabras: *Otrosi que no lleuen penas algunas de las q# disponen las leyes, ni de las que se pusieren para nuestra Camara, ni para obra pia, sin que primero las partes sean* **[999]** *oydas y sentenciadas contra los que en ellas incurrier en por sentencia passada en cosa juz gada, y que en esto no haran auenencia ninguna, por si ni por otra persona por ellos, antes de dar la sentencia, sopena que la paguen con las sentenas:* y porque este punto es controuerso, y poco escrito, diremos breuemente lo que haze por cada parte (aun que ningun autor la funda) y la resolucion que nos pareciere mas juridica.

[sect. 101] Lo Primero por la parte afirmatiua, que pueda el Iuez hazer el dicho con cierto despues de sentencia, pondèro las palabras de la dicha ley, en quanto dize que no haran auenencia antes de dar la sentencia: luego siguese, arguy# do al contrario, [6038]que podran hazerla despues de la causa sentenciada: porq# segun derecho, aquello que hasta vn tiempo y termino es prohibido, passado aquel, de alli adelante queda licito y permitido: [6039]y de la prohibicion hecha en vn caso, no se ha de hazer ex tension a otro: [6040]y assi pues la dicha ley prohibio la auenencia al Iuez en ca so y tiempo señalado, que fue antes de sentencia, fue visto permitirla en el demas tiempo desde la sentencia adelante.

[sect. 102] Lo Segundo, porque estando pendiente la apelacion, ya el Iuez no tiene que determinar en la causa, ni bien ni mal que hazer en ella: pues en aquel particular espirò

con la sentencia su oficio y ministerio, [6041]para que no se entienda que por miedo, o por respetodel Iuez, se allanò la parte, y se facilitò el tal concierto.

Lo Tercero, porque **[sect. 103]** el derecho que por la sentencia al Iuez se le adquirio para auer la pena que le aplicò la ley, y la esperança de lleuarla, en euento que se con firme, bien podra el Iuez despues de dada la sentencia cederle y traspas sarle, y por el consigui# te en el condenado, o en otra persona renunciarle, [6042]pues cada qual en su propia hazienda y derecho es libre dispen sador y arbitrador: [6043]y en esto no se barata ni vende la justicia, ni se da, ni altera ni quita, ni se comete torpeza, sino que se dispone de aquello que es patrimonio y sustancia propia y conside rable del Iuez, dada y autorizada por la ley, y le està bien al reo, que quiere quitar de por medio al Iuez para tener menos contrarios, y me nos que pagar en caso que la sentencia se confirme.

[sect. 104] Lo Quarto, porque el c#poner las penas, permitido es por derecho; de lo qual Paris de Puteo haze diuersos capitulos: [6044]y en el Consejo de Camara destos Rey-**[1000]**nos y de otros vemos que se pratica dar perdones, y alçar destierros, y remitir otras culpas, dando algunas limosnas à hospitales, mo nasterios y obras pias.

[sect. 105] Por la parte c#traria, que no sea licito al Iuez concertarse con el reo sobre su tercia, o quarta parte, aun despues de sentencia, lo primero se ponderan las palabras de la dicha ley Real, en quanto en la primera parte decide y dispone expressamente, que no pueda el Iuez lleuar par te alguna de las penas, sino estando la sentencia passada en cosa juzgada: luego siguese por el mismo argumento, al contrario sentido, q# pendiente la apelacion della, no podra el Iuez cobrar su parte.

[sect. 106] Pero a esto se respon de, que aunque es verdad, que la dicha ley lo proueyo assi, fue para poner ex#plo, y ordenar que entonces el Iuez su parte cob rasse, segun y quando por de recho pudiesse, como seria estando la sentencia passada en cosa juzgada, pues tampoco por el dicho exemplo fue vista la ley quitar que estando el reo conuencido y confiesso, se executasse la sentencia sin embargo de su apelacion, pues en tal caso la de muerte se executa, [6045]ni que entonces fuesse punible cobrar el Iuez su parte; ni tampoco quito la dicha ley que en los casos de penas de ordenanças sobre mantenimientos de mil marauedis abaxo (donde tambien la sentencia, pendien te la apelacion, se executa) pudiesse assi mismo cobrarla: [6046]luego no es consequencia, ni perpetuo enla dicha ley, dezir que nunca podra el Iuez cobrar su parte, sino estando la sentencia passada en cosa juzgada, pues para quitar la conse quencia, basta dar instancias, [6047] como las damos de lo contrario.

[sect. 107] O digamos, que en quanto la dicha ley quiso que no cobrasse el Iuez su parte pendiente la apelacion, se entienda executando al condenado por ella, y cobrandola contra su voluntad; pero no si espontaneamente el la pagasse, porque ya seria visto apartarse de la apelacion, y consentir la sentencia, pues cumple el tenor della: y aun por el consiguiente podria el Fisco cobrar su par te: porque segun Especulador y otros, [6048] el que reconoce la deuda, y la paga en parte, y tambien la sentencia, es visto reconocerla y c#sentirla en todo, qu#do el derecho de todas las partes a qui# pertenece la condenacion, es el mismo, y no diferente, como es en el caso de que tratamos, que si la sentencia es justa, por lo que toca al Iuez, tambien lo es para el denunciador y Fisco: aunque Matienço tuuo lo contrario, [6049]y se entienda que la primera parte de la di cha ley, que prohibe cobrar el

Iuez su porcion, pendiente la apelacion, sea la regla y conclusion: y la segunda parte que prohibe la auenencia antes de **[1001]** sentencia, sea excepci# y falencia de la regla, para dezir a contrario sentido, que de voluntad y auenencia del condenado pueda el Iuez despues de auer sentenciado, recibir su parte, y assi se deuen entender otras leyes del Reyno, [6050] que disponen que no se executen ni cobren las penas de Camara, sino por sentencias passadas en cosa juzgada, pues el consentimiento de la parte haze el mismo efecto, y remata el pleito, como la sentencia final.

[sect. 108] Lo Segundo, para el mismo assumpto, que sea prohibida la auenencia pendiente la apelacion, haze vna dotrina de Iuan de Platea, [6051]que dize, q# porque no se perjudique al Fisco, no deue el Iuez admitir concordia, ni conciertos en las causas criminales; y assi si el Iuez se concertasse con el condenado por su parte, y el denunciador por la suya, quedaria defraudado el Fisco de la que le pertenece, pues no auria quien prosiguiesse la segunda instancia. Pero no obsta la dicha dotrina, porque habla de la concordia y auen# cia entre las patres, hecha antes de sentencia: para que no se siga condenacion en vtilidad del Fisco; y en este sentido procede lo que escriuio el Doctor Diego Perez. [6052]Ni tampoco le vie ne perjuizio al Fisco del concierto hecho con el Iuez despues de sentencia, porque antes por el le nace derecho y accion para cobrar su parte, por auer pagado ya el condenado al Iuez la suya: de lo qual se induze vn casi expres so consentimiento de la sentencia, y acto contrario a la apelacion, como queda dicho.

[sect. 109] Lo Tercero, porque estando el con denado preso, o en fiado, muy torpe cosa es, y parece, que el Iuez haga con el auenencia de que le soltara de la pri sion, o fiança, si le paga su parte de la condenacion, o que le remitira la mitad, o el tercio della, si se desiste de la apelacion, porque el acto puro y legitimo de la sentencia, y el consentimiento della, no reciben condicion, [6053] ni ha de ser contrato innominado, doy porque des, hago porque hagas. Pero aunque yo no alabo estas auenencias, como luego dire, no incurrira el Iuez por ellas en la pena de la dicha ley, como quiera que en ella solo se prohib# en vn tiempo, que es antes de sentencia, y no despues della, como queda di cho: dañarà empero la tal auenencia viciosa, para que sin embargo della, si la sentencia fuere injusta, se rescinda el consentimiento hecho en prision, y tenga el condenado recurso contra el Iuez, como arriba diximos.

[sect. 110] Lo Quarto, porque si se permitiessen semejantes conciertos, dariase ocasi# a Iuezes de conciencias deprauadas, a que con esperança dellos, injusta e iniquamente sentenciassen las denuncia ciones, y que lo q#no pudiessen conseguir por los meritos del processo en virtud **[1002]** de justicia, lo estruxassen y sacassen (como vemos que lo vsan muchos cada dia) con prision y malicia: y tambi# porque quando en el tiempo permitido hazerse vna cosa, militan los inc#uenientes y absurdos que en el tiempo prohibido, puedese hazer extensi# de la prohibicion a ambos tiempos, [6054] para que assi la dicha auenencia prohibida antes de sentencia, lo sea tambien despues della, por los dichos inc# ueni#tes. Pero a esta razon se satisfaze, con que siempre que contra el Iuez constasse injusticia en la sentencia, o culpa de estorsion en el concierto, justamente deue resarcir el daño a la parte, y aun ser penado arbitrariamente: pero cessando todo vicio, y hecho con pureza el concierto despues de sent#cia, digo que en rigor de derecho, y por disposicion de la dicha ley Real, no ay prohibicion, ni el Iuez puede ser punido por la tal auenencia

que hizo de la parte de la condenacion q# a elle pertenecia, como despues desto escrito veo que resuelue lo mismo Iuan Gutierrez. [6055]

[sect. 111] Pero sin embargo de todo lo dicho aconsejo yo a nuestro Corregidor (cuyo oficio descriuimos en toda perfecion y limpieza) que se abstenga de semejantes tratos y conciertos, y de recatear sus derechos, como el paño y seda en la tienda del mercader, sino que depuesta toda codicia, sentencie justificadamente, y dexe al condenado con libertad, para que apele de la sentencia, o la consienta, como le pareciere, sin premissa directa, o indirecta, de algun concierto, no dando lugar ni entrada a que nadie se atreua a hablarle de materia semejante, porq# de lo contrario la alta dignidad de la Iusticia se ofende y la calidad del Corregidor y ministro della se obscurece.

[sect. 112] En vn caso seria el concierto bien sin sospecha, si sentenciada la causa, y pendiente la apelacion, y dexado ya el Iuez su oficio, se concertasse con el reo sobre su parte, pues estando ya sin la vara, cessa contra el toda siniestra presuncion: **[sect. 113]** y tambien quando toda la pena, o condenacion se aplicasse al Iuez, pues de la tal auen#cia no resuelta perjuizio a ninguno, segun lo que trae Auiles. [6056]

DE LAS DEmandas sobre sentencias nulas.

[sect. 114] SVelen tambien demandar a los juezes en Residencia, por auer dado sentencias nulas: y vnos piden el interesse principal, da ños y costas, y otros dizen nueuamente de nu lidad ante el Iuez de Residencia. Quanto a lo primero sea esta la resolucion, [6057]que si la senten cia nula que el Iuez dio por impericia, no se executò, ni causo perjuizio, no puede ser conde nado por ella en cosa al guna: pero si se executó **[1003]** su sentencia, y fue damnificada la parte, puede ser condenado en los daños y costas: y si la dicha sentencia nula se dio y executò por dadiua, o cohecho, o por otro genero de dolo, o malicia, obligado esta el Iuez, y podra ser con denado a pagar el interesse, y estimacion del pleito y costas a la parte, [6058]demas de las penas que arriba diximos; por que el hecho feoy torpe no ha de quedar sin castigo, y sin publica y particular satisfacion, sin que pueda el Iuez oponer al condenado, que por su culpa dexò de vsar del remedio de la nulidad: como tampoco le puede oponer, segun arriba diximos, que dexò de apelar de la sentencia injusta; porque haziendo daño a la parte, ora sea por nulidad, o por injusticia, haze el Iuez de pleito ageno su yo propio. En lo que to ca a la sentencia notoriamente nula, dada por los Regidores en segun da instancia, sin distincion alguna se les puede pedir en Residencia por la parte el interesse y la pena, segun Auendaño, [6059]como en otro lugar diximos. [6060]

[sect. 115] En el segundo caso, quando en la demanda se dize nueuamente de nulidad, para que con ocasion y pretexto della se rescinda y reponga la sentencia, digo q# solamente se puede pedir justicia contra el Iuez por mal juzgado, en la forma que acabamos de dezir: porque la notoria y euidente injusticia, se dize nulidad, y perpetuamente por ella se puede inualidar y rescindir la sentencia: [6061]pe ro no que se anule e inualide, si son passados los sesenta dias del termino que para alegar de nulidad contra ella la ley Real [6062]concede, que entonces priuatiua mente veda y prohibe este remedio, en qu#to dize, que si en los sesenta dias no alegare la nulidad, no sea oydo #spues sobre esta razon:

pero por via de excepcion bi# podriadezirse de nu lidad, segun vna opini# de Alexandro y otros: [6063] aunque lo contrario es mas recibido, segun Paulo de Castro y otros: [6064]pe-**[1004]**ro si de los mismos autos manifiesta y notoriamente constasse de nulidad sustancial, como es defeto de jurisdicion, citacion, poder, o escritura euidentemente falsa, [6065]y otras que impidan juzgar la verdad sabida conforme a la ley, [6066]bi# podra tratarse dellaen Residencia incidentemente, implor# do el oficio del Iuez, [6067]y no de otra ma nera, [6068]segun la resolucion comun. [6069]

[sect. 116] Contra esto muchos Iuezes de Residencia de iniquo animo, y voraz codicia, abren puerta, en graue daño y perjuizio de sus antecessores, que la dan en esta manera, que en negocios de denunciaciones, sobre que se ponen dem# das de nulidad, con qual quier color, o barrunto della, dan por ningunas las sentencias, y tornan ellos a sentenciar las causas, inclinandose a esta dissolucion, por lleuarse las partes de las penas pertenecientes al Iuez, las quales le hazen luego desembolsar, y assi le roban su hazienda.

[sect. 117] Otro abuso ay muy grande en esta materia, digno de remedio, que es vn genero de barateria muy torpe, y es, que auiendo el Iuez sentenciado vna causa, procu ra el condenado que se mejore la sentencia, y se baxe y modere la pena, y trata con el Iuez por terceros, y por modos sospechosos y feos del remedio dello, y toman por traça y espidi# te, tal vez debaxo de tra to y concierto con el Iuez, que el reo diga de nulidad contra la sentencia, y sin auerla ento do elprocesso, declara el Iuez que la ay, y reuo ca y modera la sentencia: cosa cierto fea, y muy sospechosa de torpeza: por lo qual sino huuiesse en el processo alguna notable nulidad, [6070]y concurriesse alguna otra sospecha, po dria ser condenado arbitrariamente el Iuez q# assi procede; [6071]sin que le escuse auer reseruado en la primera senten cia moderar la pena, segun la resolucion de Guiliermo de Cuno: [6072]porque siendo la pena legal, y la moderacion frustra toria de la sentencia pri mera, y sobre lo sustancial della, la tal reseruacion implica contradicion, y no vale, segun Baldo y otros, [6073]y à los Iuezes que con facilidad **[1005]** declaran las sentencias por nulas, increpa, y c# razon, Parladoro. [6074]

DE LAS QVErellas sobre fuerças de mugeres.

[sect. 118] COntrouersia gr#de huuo entre Seuero Cecinna, y Valerio Messalino, Consules Romanos, segun Cornelio Tacito, y otros, [6075]sobre si conuenia que el Corregidor lleuasse al oficio su muger, o no: y dezia Seuero que en ninguna manera la lleuasse, porque en el gouierno de la paz c# sus atauios y adornos, y en el de la guerra con su miedo, embaraçauan; porque la muger no solo no ayudaua a los trabajos, por su imbecilidad, pero de su condicion es rigida, ambiciosa, y desseosa demandar, y no conuenia que las mugeres contra las leyes Opias gouernassen las casas, los juzgados, ni los exercitos. Pero por el contrario Messalino dezia, que la compañia particular de la muger no era impedimento al Gouernador de la ciudad, pues quando buelue fastidioso de los negocios y tra bajos, no ay aliuio mas honesto, ni co loquio mas agradable, que el de su muger: y muchas soncuydadosas de la ha zi#da, y por ellas algunosmaridos me nos deshonestos, y molestos a las mugeres de su prouincia: y que las leyes Opias no siempre se obseruaron, ni es bien dexar a su aluedrio las mugeresflacas y blandas, a peligro de las

lu xurias y lasciuias agenas, pues aun coha bit#do con los maridos, apenasestan seguras, quanto mas oluidadas mucho ti#po: y assi Liuia ac#pañò a su marido Augusto en el Oriente, y en el Occid# te Hipsicrates a Mitridates, [6076]aun en tiempo de guerra, como tambien siguio Cleopatra a Pompeio, [6077]por lo qual v#cio el parecer de Messalino, con que los maridos pagassen pecuniariamente las culpas dellas, sin que les valga la igno rancia; y porque muchos Corregidores y Iuezes son acusados de culpa de amores, digamos en esto vna palabra, pues ya en el capitulo de las costumbres, y en el de la Iusticia les exortamos la continencia, y el buen exemplo de honestidad, que deuen dar a los subditos: y aora veamos, por quales culpas deste genero pueden ser demandados en Residencia.

[sect. 119] Y lo primero digo, que si el Iuez en el lugar donde administrò el oficio, no siendo vezino, o natural del, [6078]se ca so, o intentò de casarse, cometiendo rapto, o por opression y medios violentos, o sin ellos, tiene, vltra de las penas del rapto, [6079]pena de priuacion de ofi-**[1006]**cio, y otras pecuniarias: [6080]porque se presume, que durante el dicho ministerio, y en virtud del aura vsado para ello de terror y violencia, y assi no puede casarse, ni casar a sus hijos; pero a sus hijas si. [6081]

[sect. 120] Segun lo qual, si el ma trimonio que por todo derecho es permitido, se prohibe al Iuez con la subdita, con mas razon [6082]se le prohibira el estupro, el robo, y el adulterio, que de su naturaleza son prohibidos; y siempre en estos casos se presume que ay violencia en el varon, [6083]y mucho mas en el Iuez, por la dignidad y poderio del oficio: [6084]y casilo mismo se entiende en los alguaziles que en las dichas cosas exceden: y assi al presente està apique de proueerse Pesquisidor contra vn Alguazil de la ciudad de Soria, por auerse casado con vna hija de vn ciudadano principal, c# tra voluntad de su padre: y en fin por no auer aui do rapto ni violencia, se denegò: segun lo qual podran los Iuezes, y oficiales de Iusticia ser de mandados en Residencia, y condenados por las dichas culpas, aunque el que la toma, sea el Iuez ordinario, que sucedio en el oficio, el qual puede indistintamente en las causas de Refidencia conocer comodelegado, y en las q# no lo son, como ordina rio, [6085]y el Iuez particular de Residencia, podra conocer, y castigar los dichos delitos, quando por ocasion y color del oficio se huuiesse cometido, como seria haziendo comparecer el Iuez alguna muger para examinarla, como delinquen te, o como testigo, o para que jurasse de calumnia, o solicitando ella algun negocio suyo, o de persona que le tocasse: o si el Iuez, o Alguazil tuuiesse entrada en su casa so color de buscar algun delinquente, o por otra ocasion y pretexto del oficio huuiesse tenido amores con ella. [6086]

[sect. 121] Y no me satisfaze lo que dizen Paris de Puteo y Dulceto, [6087]que puede el Iuez encerrarse con alguna muger moça y deshonesta, y dezirle amores, y besarla, y ofrecerse por suyo, a fin de sacar della la verdad de algun delito oculto, pues para este efeto se permite hazer el Iuez experiencias, y simula ciones, como en otro lugar diximos: [6088] porque no es bien por ningun caso po nerse en peligro de pecar el fuerte, y **[1007]** mucho menos el flaco; porque quien ama el peligro, perecera en el, se gun el Eclesiastico: [6089]y quien se pone en el peligro prouable de pecar, peca, y es tal el pecado, qual es el peligro, seg# santo Tomas y Nauarro: [6090]y segun el mismo Ecclesiastico, [6091]El que tocare a la pez en suciar se ha della. Y a este proposito dizen san Bernar do y otros, [6092]que es mas

abstenerse del accesso carnal de vna muger, con la qual se cohabita, que resucitar vn muerto. Ni tampoco es licito, segun san Pablo, [6093]hazer males, para que se sigan bienes: y por otros modos se podra aueriguar el delito, sin vsar de los deshonestos; y quando no se auerigue, es de menos inconueniente que cometer culpa de vn pecado mortal: pero el Iuez que con buen zelo lo hiziesse, diminuiria su pena en auer cometido priuada culpa por el ministerio del oficio, y vtilidad publica, por lo que dize vn decreto, y la glossa alli. [6094]Y quanta sea la fuerça del amor lasciuo, y quanto haga peruertir a los Iuezes, y que se equipare a la borra chez y furor, demas de lo que en otros capitulos queda dicho, se podra ver por lo que refiere Io sefo Mascardo. [6095]

[sect. 123] Pero boluiendo a lo de arriba, en caso que el marido (aquien solam# te compete la acusaci# de adulterio [6096]) no acusasse al Iuez, no se deuria hazer cargo, ni admitir querella, o dem#da de otro sobre ello, aunque sea con paliacion y encubierta, diziendo, Vnamuger casada, cuyo nombre declarò el testigo al señor Iuez, el qual mandò que por su honestidad y honra no se pusiesse por escrito; porque no es esta suficiente cautela ni recato, pues para la defensa del reo ha de ser necessario declararse la tal persona: [6097]como quiera que el derecho tiene por menos inconueniente que el adulterio quede sin castigo, que no que sea infamada la adultera, [6098]saluo si el Iuez por este respeto huuiesse hecho alguna injusticia en perjuizio de tercero, que entonces deue castigarse el maleficio del Iuez, pues de tal manera se deue fauorecer la causa de vno, que no se perjudique a la del otro. [6099]

[sect. 124] Con la muger presa, aunque sea ramera, es punible el accesso del Iuez y **[1008]** ministro de justicia, y del Alcayde de la carcel, por la injuria de la persona sujeta, que ha de estar amparada, y por la seguridad que ha de auer en la carcel, que es lugar publico, y de proteccion Real: [6100]y assi c# denè yo en treinta dias de prision con arropea, y en otras penas, avn Teniente de Corregidor, porque hizo subir a su aposento a vna presa por blasfemia para dormir con ella, segun la celebrada opinion de Iu# Fabro, seguida de otros; [6101]el qual dize, que de costumbre de Francia los carceleros por es te delito son condenados a muerte, segun en otro lugar diximos: [6102] **[sect. 125]** como tambien es castigado el curador que tie ne copula con su pupila. [6103]

[sect. 126] En los demas casos, en que al Iuez se le imputare y notare flaqueza de trato deshonesto, sin auer interpuesto el ministerio del oficio, ni violencia, ni mal exemplo, deue el Iuez de Residencia tener mucho la mano, y euitar processo sobre ello, [6104]porque de los vicios naturales, en especial de la carne, quando no son punibles por ley es humanas, no se ha de hazer admi racion, ni escandalosa inquisicion, antes se h# de perdonar en muchos casos, [6105]porque segun dixo el Terenciano Cre mes, [6106]H#bre soy, y nin guna flaqueza humana pienso que me falta. Y el Emperador Iustiniano dezia, [6107]que no pecar en ninguna cosa mas es de diuina naturaleza, q# de humana fragilidad: y pues el Corregidor (como dixo vno dando Re fidencia en el Consejo) no jurò ni hizo voto de castidad, quando le die ron el oficio, sino de ha zer rectamente justicia, guardese mucho en esto el decoro; como quier que algunos Doctores, y aun ley de derecho ciuil y de Partida, [6108]no ponen la pena al Corregidor soltero, **[1009]** que tiene barragana y amiga de la tierra que gouierna, como al que se casa en ella, segun diximos arriba: [6109]pero

sera castigado por el am#ce bamiento, y aun con mas rigor que los otros, por el mal exemplo del tal vicio.

DE LAS DEm#das por pagas de maestros, y de materiales de obras publicas.

[sect. 128] MVy ordinario es los Corregidores amigos de hazer obras publicas, por acabarlas en su tiempo, apressurar a los mae stros, y a los que traen materiales, assegurandoles su interesse, y pidenselo despues en Residencia, y esto no es a cargo del Corregidor, sino de la Republica, en cuyo beneficio se conuirtio: y si es la casa de la justicia, toca hazer pagar esto al sucessor en el oficio: [6110]sobre lo qual yo fui dado por libre en la ciudad de Soria, aui#doseme pedido en Resid# cia cierto resto de la obra de la visita de carcel, q# por mi orden se fabricò: y en Guadalaxara el q# me tomò Residencia, injustamente me hizo des#bolsar 400. ducados de otros restos deuidos de obras, y por executo ria del Consejo me fueron restituidos, y los Regidores presos por ellos.

DE LAS QVERELLAS por injurias de obra, o de palabra.

LA destem plada ira de los minis **[sect. 129]** tros de justicia, sufrida y dissimulada de los subditos dur#te el poder del oficio, produze despues c# tra ellos querellas en Residencia: [6111]y si el Corregidor puso las manos en alg# subdito, maltratandole con animo injurioso, compete contra el accion de inju ria: [6112]pero si corrigiendole, [6113]o querien dosele resistir, [6114]le diere con la vara algun palo, o le diere algun empellon, no tendra pena por ello; como no la tiene el perlado, que por sus manos leuem#te al subdito castiga: [6115]o si el ministro de justicia dando el pan del posito, o en las processiones, o #las fiestas publicas, re tir#do el tumulto de gente, diere de pa los a algunas personas, no deue ser en pena alguna punido, pues d#dolos al Clerigo por esta ocasion, a caso, y sin de liberacion, no està descomulgado. [6116]

[sect. 130] La misma distincion se deue hazer en lo que toca a palabras afrentosas que el huuies se dicho a los subditos, que diziendolas por injuria, sera digno de mayor **[1010]** pena que otra particular; como lo dispone la ley de la Partida, [6117]q# dize assi: *E si contra esto fiziessen, deshonrando los que rellosos de palabra, o de fecho, sin razon, tenudos serian en todas guisas de fazer mayor emienda por ello, que si otro home lo fiziesse, porque el Iuez no ha de baldonar los malos, ni escarnecer dellos.* [6118]

[sect. 131] Pero corrigiendo, o increpando a al guno en la visita de carcel, o en otra parte modestamente, no es punible lo que el Iuez por esta consideracion y con moderacion dixere; [6119]y en duda se presume del, que con razon y necessariamente dixo las tales palabras. [6120]Con todo esso el Corregidor siempre que pudiere escusarlo, se abstenga dellas, porque al trauiesso y desacatado, que puede prender y aprisionar, y castigar con la pluma, no ay para que injuriarle con la palabra, [6121]como en particular se aduirtio en otro capitulo. [6122]

SI ABSVELTO EL Iuez de la instancia en la Residencia, podra ser demandado passado el termino della.

[sect. 132] ALgunas vezes sobre la demanda puesta en Residencia suele el Iuez absoluer al demandado de la instancia del juizio, por defeto de poder, o de citacion, o de prouanças, o de otras justificaciones que al processo faltan, y de derecho importan, [6123]y quando esta sentencia se pronuncia, son ya passados los treinta dias de la Residencia, es de sa ber, si podra el actor, por ser passado el dicho termino, reproduzir la demanda, y tornar a ins taurar la causa ante el mismo Iuez. Y por vna parte parece que se deuria admitir, y suscitar la demanda antigua por equidad, imploran do el oficio del Iuez, comoarriba diximos, cer ca de admitirse el reme dio de la nulidad, passado el legal termino della; y esto porque no pierda la parte por vn defeto formal su hazienda y justicia, que es lo sustancial, y a lo que la ley tuuo respeto, pues quiso que se procediesse en los juizios la verdad sabida, sin que los defetos formales del orden judicial lo estoruassen. [6124] Demas desto, auiendose puesto la demanda, y contestado dentro de los treinta dias de la Residencia, parece que el re curso y derecho que al actor le quedò a saluo por la absolutoria de la instancia de aquel juizio, se deue retrotraer, y juntar con la presentacion y contestacion de la primeradem#da, hecha en tiempo habil y legi-**[1011]**timo: porque quando el fin trae necessaria consequencia del principio, de ue atenderse el principio, y no el fin. [6125] Lo otro, porque si al actor no le quedasse contra el Iuez el recurso que generalmente les queda a todos los condenados por inepto libelo, o por otro defeto, que hizo frustratorio el juizio para poder tornar a litigar, la dicha sentencia no seria absolutoria de la inst#cia, sino liberatoria en todo: y siendo como es la sentencia de derecho estrecho, no deue ampliarse, ni surtir mayor efeto; en especial para dañar, con tra la sinificacion de las palabras, [6126]que solamente sinifican absolucion de la inst#cia, y no cierran la puerta de todo punto a la accion.

[sect. 133] Pero no obstante lo dicho, afirmo, que no le queda recurso al actor para poder sobre aquella demanda pedir al Iuez cosa alguna: porque el defeto q# causo la inualidacion del processo, y la absolucion de la instancia, imputelo el actor a su propio descuido y negligencia, porque viciosa y baldiamente formò la accion, y fulminò peor el processo, y sust#ciò mal la cau sa: pues por esso dize la regla del derecho, que a los que velan y no duermen, fauorecela ley. [6127]Lo otro, porque la dicha retrotraccion y ficcion no ha lugar, por que en este caso los extremos de donde y para don de se auia de hazer, no estan habiles por el transcurso del termino limitado y prefixo por la ley a la instancia de la Residencia: y tambien porque de derecho la ficcion nose admite en perjuizio de terceto, [6128] como en este caso se le seguiria al Iuez, el qual por el lapso del termino adquirio y prescribio el derecho de las contrarias acciones. Finalmente porque la accion vna vez extinguida y muerta, no se viuifica, [6129]ni la exclusa se reualida ni suscita mas, si el termino puesto por la ley, o por el Iuez, para acusar, o demandar, es ya passado. [6130]

SI AVIENdo vn Corregidor dado Residencia podra ser demandado en su tierra, o en otra parte.

[sect. 134] DE derecho ciuil, segun Iuan de Platea, y otros, [6131]passados quarenta años despues de dexado el oficio de justicia, podia el Iuez ser **[1012]** Residenciado: pero de derecho destos Reynos, si dentro de vn año como dexo el oficio, no fuesse requerido que vi niesse a dar Residencia, de alli adelante no estarà obligado a darla. [6132]Acursio y otros autores [6133]fueron de opinion, que aunque el Corregidor, o qualquier otro ministro de justicia aya dado Residencia de su oficio, podra perpetuamente ser con uenido en su tierra, mayormente por lo mal lleuado.

Lo contrario tuuieron Baldo y otros, [6134]que no pueden en su patria ni en otra parte ser pedidos los que vna vez fueron Residenciados, aunque sea por cosas no tocantes al oficio, como sean sucedidas durante el, y en el pueblo donde le exercieron: y las razones que dan los que tienen esta vltima opinion, son, porque con el lapso y transcurso del termino assignado para querellar, se prescribe la accion. Iten porque el Iuez del domicilio no puede conocer de la causa, por la preuencion que el Iuez de Residencia hizo con la pesquisa que tomo contra el Residenciado.

[sect. 135] Yten porque el fin del termino induze absolucion, como la sentencia. Iten porque la sentencia de la pesquisa cau sa excepcion de cosa juz gada, y obsta a otra nue ua accion, y sobre vn ne gocio no se ha de in qui rir en dos tribunales. Iten porque de la causa del Iuez se ha de conocer donde exercio el oficio, y podria pedir el reo ser remitido alli. It# porque se daria ocasion de fraude, no pidiendo al Iuez donde da la Residencia, y el tiene sus testigos y descargos, pa ra que con la dilacion perdiesse la facilidad y comodidad de prouar: y finalmente, porque las leyes Reales que habl# de las Residencias, assignan termino peremptorio a la instancia dellas, y a los que las toman, y a los que las dan (como diximos en otro ca pitulo [6135]) para que ni el ter-**[1013]**mino se pueda prorrogar, ni el Iuez proceder, ni el Residenciado ser mas conuenido: mayormente quando en el pregon se apercibio, que passado el termino, ninguna demanda seria admitida. Y sobre esto dize Iuan Gutierrez, [6136]que seria buena cautela, para assegurarse mas los Residenciados de no poder en ningun tiempo ser conuenidos, que acusassen la rebeldia a los interessados de no auer parecido en el termino, y se proueyesse auto por el Iuez de Residencia, declarandoles por no partes, y poniendoles perpetuo silencio: pero esto es superfluo, pues en el edicto y pregon quedaron pronunciados por no partes, y exclusos de poder demandar; y no se pratica otra cosa.

Otros dixeron, [6137]q# el que fue Iuez **[sect. 136]** en su patria, aunque aya dado Residen cia, podra siempre en ella ser pedido; porque en el cessan los inconuenientes de las molestias y detenimiento e incomodidad para hazer las prouanças fuera del lugar del oficio, que se consideran en fauor del Iuez forastero, y que contra el natural no ay razon para que queden prescritas las acciones ciuiles y criminales por menor tiempo y espacio que el regular y ordinario, que en los demas delitos, y contra las demas personas esta por derecho estatuido. [6138]

[sect. 137] En esto vltimo soy de contrario pa recer, que si la Residencia se pregonò por edictos y proclamas publicos en la ciudad cabeça del Partido, y en las aldeas y villas del, para que todos los interessados y querellosos pareciessen en el termino de los treinta

dias de la ley, a pedir contra el Corregidor y los demas Residenciados su justicia, y a mayor cautela se puso apercebimiento, que passado el dicho termino ninguno seria oydo, y mayormente si sobre el pregon se sentenciò la pesquisa general, no podran jamas el Iuez natural ni el forastero sobre lotoc#te a los oficios ser demandados ni pedidos: porque casi to das las razones que hazen en fauor del Iuez forastero, quadran al Iuez natural del pueblo donde tuuo el oficio, y las leyes que tratan de las Residencias, disponen general e indistinta mente, tanto en los Iuezes naturales, como en los forasteros, pues c#prehenden a los Alcaldes de la Hermandad, [6139] y a los de las villas eximidas, y a los Regidores, y a los Escriuanos y procuradores, y a las guardas de los montes y heredades, y a los sesmeros, y al carcelero, y a los porteros, y a los de mas oficiales publicos, [6140] los quales todos son siempre naturales y vezinos de los pueblos donde exercen los oficios; como tambien lo son en los pueblos **[1014]** de señorio, y vemos q# dada vna vez Residencia, nunca despues en razon de sus oficios son mas demandados: y es caso especial en la Resid#cia, segun Paris de Puteo. [6141]Y la dotrina de Bartulo y sus sequaces, que tuuieron lo contra rio, procedera, aun con dificultad, en caso que no se pusiesse en el pregon el apercebimiento de no ser mas oydos passado el termino. Pero la dicha regla no procede en los casos y falencias siguientes.

[sect. 138] La Primera es en los c# tratos y delitos que el Iuez huuiesse contraydo, o cometido, no tocantes al oficio, o estando en Residencia, por los quales podra ser c# uenido en ella, y conde nado por el Iuez ordinario que se la toma, y no por el delegado Iuez de Residencia; [6142]y passado el termino della, podra ser conuenido en su fue ro y domicilio, [6143]o fuera del, si le huuiere renunciado.

[sect. 139] FALENCIA II. es, quando algun forastero, o natural, jurasse no auer llegado a su noticia el pregon de la Residencia, que en tal ca so, passado el termino della, podra demandar a los Residenciados. [6144]

[sect. 140] FALENCIA III. es, quando el Iuez huuiesse recibido fiadores menos idoneos y abonados para alguna tutela, o curadoria, porque hecha excussion en el principal, y en ellos, quedale recurso al menor para cobrar del Iuez el alcance hecho al tutor, o curador; y esto aunque aya dado Residencia del oficio, en el qual discernio la dicha tutela, o curadoria. Y acuerdome, que el Licenciado Suarez de Lujan, que fue Teniente de Corregidor en Medina del Campo, mi patria, y des pues abogado principal en esta Corte, fue conuenido y condenado a cabo de mas de veinte años en el interesse que Pedro de Soto prouò deuerle su curador y fiadores, los quales auia recibido el dicho Teniente. La razon desto es, porque la accion contra el Iuez en este caso no nace sino despues de he cha la dicha excussion en el curador y fiadores; y este es vn caso especial, en que el Iuez està obligado a sanear las fianças que admitio. [6145]

[sect. 141] FALENCIA IIII. es, si algun Teniente, o Alguazil, o otro oficial del Corregidor, lepidiesse en el Consejo, auerle lleuado algo por el oficio, o parte de sus derechos; lo qual aunque sea despues de dada la Residencia, veo que se admite: y al presente pende vn caso desto, en que soy abogado del Corregidor: y aunque se alegò esta prescripcion, se procede en la demanda.

[sect. 142] FALENCIA Vltima es, que podra el Iuez ser c#uenido, aunque aya **[1015]** dado Residencia de alli a veinte años, sobre el error de cuenta en los bienes de la Republica, de los quales el estuuies se obligado a darla. [6146]

DE LA RELAcion de las sentencias de las demandas publicas.

[sect. 143] GVard# muy mal muchos Iuezes de Residencia lo dispuesto por la ley Real, [6147]que les manda embien al Consejo la re lacion de las sentencias que dieron en la Residencia publica, los quales con dañada intencion, y maleuolencia la embian, no de las sentencias, como se les m# da, sino de las demandas procuradas y puestas viciosa e injuriosamente en Residencia, para que con el mal sonido de la copia dellas, conciban los Iuezes superiores siniestra opinion de los Residenciados, deuiendo embiar tan solamente las sent#cias dellas, por donde mejor se colija, como procedieron en sus oficios, y que estuuieron en la Residencia dellos, y satisfizieron a los querellosos. [6148]

[sect. 144] Quando los Iuezes de Residencia suspenden la jurisdicion ordinaria, y la exercen ellos, aunque sea por solo el tiempo que dura la Residencia, les pueden pedir que tambien la den ellos [6149] de los excessos que huuieren cometido: para lo qual he visto darse prouisiones en el Consejo, en especial contra Iuezes de Residencia proueidos por señores, para que vayan a darla por diez o doze dias, en los quales suelen moles tarlos muy bien sus emulos.

[sect. 145] Cerca del articulo si puede ser proueido el Corregidor, o Teniente antes de ser vista y consultada su Residencia, como lo dize y prohibe la ley Real, [6150]suele dudarse, si se entendera en los Alcaldes ordinarios de las villas eximidas, que se eligen cada año, para que no puedan eligirse, no estando sus Residencias determinadas en el Consejo. Y en esto vi, que los señores del denegaron la ordinaria que se pidio contra vn Alcalde de la Naua de Medina, para que no vsasse el oficio, por no auerse visto su Residencia de otra alcaldia que tres años antes auia exercido. Y tambien suele dudarse, si el no estar vista la Residencia en Consejo, sera estoruo para no poder ser promouido el Corregidor, o Teniente a oficio de assiento; porque la dicha ley Real dize, *Que no sean proueydos a otro ningun oficio Real ni de justicia.* Y podria entenderse de los oficios temporales, semejantes alos que la ley dexò referidos, porque **[1016]** la palabra, *Otro,* es repetitiua de lo semejante. [6151] Verdad es, que Iuan de Platea [6152]entiende esta prohibicion, quando siendo el oficio vno mis mo, se le mudasse el n#bre y titulo, para habilitar al proueido, sin auerse visto su Residencia: como si siendo el oficio de Corregidor, le diessen titulo de oficio de defensor, mudando el nombre por el dicho color y cautela; y en esto por aora no me resueluo.

Los Obispos y los Señores de vasallos guardan mal la dicha ley, porque se contentan con tomar Residencia a sus vicarios y Alcaldes mayores, y antes que se vea y determine por los superiores, los tornan a proueer en los mismos oficios y pueblos, donde acaece estar quinze y veinte años continua damente en ellos.

La apelacion y presentacion destas demandas y querellas particulares de Residencia, ha de ser segun, y como esta dispuesto por derecho en los otros negocios, lleuando citatoria y compulsoria para traer vn traslado del pro cesso (porque destos pleitos no se da originalmente, como de los dè capitu los, segun queda dicho) y aunque es verdad, que no pass#dose muchos dias del termino legal para presentarse c# el processo, no ay desercion, segun lo estilan algunas vezes los señores del Consejo, y por dotrinas de graues autores lo mostramos en el capitulo de la pesquisa secreta: [6153]pero porque la ley

Real [6154]dispone lo contrario en este ca so, es bien que el apelante no lo ponga en este peligro y disputa, sino que apele y se presente en tiempo.

SVMARIO DEL capitulo quarto.

LOS neruios para conseruarse vna Republica, son los bienes yr#tas: y de la importancia del tomar las cuentas dellas, nu. 1 .

Tomar cuenta de la hazienda de la Republica, si toca al Rey, y a los Señores de vassallos, nu. 2 .

La propiedad y señorio de los bienes de los pueblos, si pertenece al Rey, num. 3 .

Cuentas de propios si se deuen tomar cada año, y en que parte y lugar, y con cuya assistencia, nu. 4 . y 5 .

Edificios publicos, si se hazen de propios, y si es necessaria siempre licencia Real para hazerlos, o para acabar los, nu. 7 .

Sissas, o rentas aplicadas para edificios si se pueden gastar en otras cosas, num. 8 .

Salario del Corregidor si se puede pagar de propios, nu. 9 .

Salarios de Regidores, medico, baruero, herrero, y otros oficiales, si se pueden pagar de propios, nu. 10 .

Procuradores de Cortes si se deuen pagar de propios, num. 11 .

[1017] Aposentadores del Rey, num. 12 .

Regidor pobresi puede ser alimentado de propios, como el patron de la Yglesia, y otros, num. 13 .

Limosnas a monesterios, y caridades en processiones y letanias, y otros dias señalados, si pueden hazerse de propios, num. 14 ,

Iusticia y Regimiento vayan a las letanias, y hagan yr los Ecclesiasticos y del origen de las letanias, n. 15 .

Fiestas del Corpus haganse de propios, num. 16 .

Albricias si se dan de propios, numero. 17 .

Prision, o muestra de algun famoso delinquente, si se premia de propios, num. 18 .

Lobos si se pagan de propios, y en que manera, nu. 19 .

Fiestas de toros, y otros regozijos, si se hazen de propios, y de la vtilidad dellas, y de varios generos de fiestas solenes de los antiguos, n. 20 . 21 . y 22 .

Corregidor si deue assistir a las fiestas publicas, y lo que en esto vsaron los antiguos, num. 22 .

Que para hazer fiestas no se cargue ni adeude mucho la ciudad, nu. 23 .

Comedias ni fiestas no se hagan en Quaresma, y si es bien auer comedias, y quales deuen reprouarse, nu. 24 .

Fiestas publicas no deuen hazerse sin licencia de lajusticia, num. 25 .

Musica para las fiestas publicas, si se pagara de propios, num. 26 .

Entradas de Reyes celebranse a costa de propios, numer. 27 .

Ropas de recebimiento Real si seran para los Regidores, num. 28 . y 29 .

Abogados y procuradores de ciudad, y de pobres, si se pagaran de propios, num. 30 .

Compradores de trigo, si se pagaran de propios, y sin licencia Real, y si pueden ser apremiados a que lo acepten, num. 31 .

Depositario general si se paga de propios, num. 32 .

Visitador de boticas, si se paga de propios, num. 33 .

Regidores, o Gorregidor, si van a negocios, si se les paga de propios, quando traen negocios suyos, nu mer. 34 .

Regidores quando salen por la tierra de la jurisdicion, si lleuan salario, n. 35 .

Costumbre si vale sobre lleuar salarios, num 36 . y 37 .

Que salario suele darse a los Regidores, y si deue algunas vezes darseles mas, num. 38 .

Pesquisidores, o Iuezes de Residencia si deuen en algun caso pagarse de propios, num. 39 .

Soldadossipueden ser dadiuados a costa de propios, porque salgan de la tierra, y si para esto pueden ser apremiados que contribuyan los Ecclesiasticos, num. 40 .

[1018] Langosta si deue matarse a costa de propios, num. 41 .

Guarda de los panes, y sacristan que tañe a ñublo, si se pagan de propios, num. 42 .

Guardas de montes, si se pagan de propios, num. 43 .

Consumpcion de oficios si se paga de propios, num. 44 .

Hidalguias si se siguen a costa de propios, num. 45 .

Colaciones y comidas de justicia, y regimiento, si se pagan de propios, numer. 46 . y 47 .

Presentes si pueden hazerse a costa de propios, num. 48 .

Porteros de Ayuntamiento, si se pag# de propios, num. 49 .

Escriuanos de Ayuntamiento, si se pagan de propios, num. 50 .

Lutos si se pagan de propios, nu. 51 . y 52

Essenci# de jurisdicion, si se paga de pro pios, num. 53 .

Compra de termino, si se paga de propios, num. 54 .

Retrato de alguna aldea, si se paga de propios, num. 55 .

Niños de la dotrina, si son socorridos de propios, num. 56 .

Predicador y confessor, si se pagan de propios, num. 57 .

Niños expositos si se crian de propios, num. 58 .

Ayudas de costa si se pueden dar de propios, num. 59 .

Prometidos por posturas de rentas, si se dan de propios, num. 60 .

Pleytos de pastos, terminos, jurisdicion, y preeminencias de ciudad, si se siguen a costa de propios, num. 61 .

Sindico, o Procurador general, si se le pueden dar salarios o dineros de pro pios para pleytos, nu. 62 .

En cosas del prouecho comun de la Republica, si se pueden gastar los propios, num. 63 .

Concejos, o Ayuntamientos, si pueden dar salarios de cada año a costa de propios, sin licencia Real, numer. 64 .

Mayordomo de propios con que recados ha de pagar, y si basta tomar carta de pago simple, num. 65 .

Del orden de librar marauedis de pro pios de algunos pueblos, num. 66 .

Librança injusta, si se ha de passar al mayordomo, num. 67 .

Lo mal librado de propios, si se executara, sin embargo de apelacion, ibid.

Corregidor si sera condenado por lo mal librado por los Regidores, y comose ha de repartir la condenacion, num. 68 .

Regidores si pueden hazer gracia de los bienes de los pueblos, y del poder que en ellos tienen, num. 69 .

Mayordomo de propios que libro ha de tener de quenta y razon, y de la exhibici#, y de la claridad, y particularidad de las partidas, nu. 71 .

[1019] Cuentas intricadas si valen, y que sospecha causan, alli.

Del credito y fee del libro de cuentas en pro y contra de su dueño, y quando se pueden executar las partidas del, num. 72 .

De los gastos por menudo, y del credito que en la cuenta dellos se deue dar al mayordomo, nu. 73 . y 74 .

Iuezes de comission para cuentas, si pueden tornar a tomar las cuentas ya dadas a los Corregidores, y con denar por ellas, nu. 75 .

El error de cuenta y la fraude, o falsedad, no entra en elfiniquito, ni en la generalidad, y porque tiempo se prescriue, num. 76 . y 77 .

Si el juramento puesto en el finiquito injusto impide la reclamacion del, numer. 76 .

Mayordomo si esta obligado a firmar el cargo llanamente, num. 78 .

Mayordomo que diligencias deue ha zer en la cobrança de la hazienda de la ciudad, y del riesgo de lo contrario, num. 79 .

Bienes de concejo si gozan de los priuilegios de los bienes fiscales, nu. 80 .

El hidalgo si puede estar preso por deuda de concejo, alli.

Hipoteca si tienen los pueblos en los bienes de los mayordomos administra dores de sus haziendas, alli.

Mayordomo si sera punido por tratar con la hazienda de concejo, y de las malas pagas, num. 81 . y 82 .

Cuentas si se puede tomar en ausencia del mayordomo, y executarse la sentencia sin citacion, y de los casos en que no es ne cessaria, num. 83 .

Alcance de cuentas si se deue executar sin embargo de apelacion, n. 84 .

Libramiento si puede executarse est#do reconocido, alli.

Cargos de las cuentas como se deuen ha zer, y sentenciarse por el Iuez de Residencia, y quando se deuen començar a tomar las cuentas, y del orden de proceder en ellas, n. 85 . y 87 .

De las penas de los culpados en la negligencia, y mala administracion, o vsurpacion de los propios, nu. 86 .

El que mora en la casa donde esta el tesoro, o posito, o cerca della, si podraser atorm#tado por el hurto dello, alli.

De las cuentas de los positos, y razon dello que se ha de embiar al Consejo, numer. 88 .

COMO SE HA DE auer el Corregidor y Iuez de Residencia en las cuentas y gastos de los propios. Cap. IIII.

EN qualquier cuerpo ciuil, qual es la ciudad, o otra congregaci# politica, son necessarios cabeça y miembros, y neruios y ligaduras, c# los quales cada miembro estè trauado, **[1020]** y se mueua, y administre: bien assi como en el cuerpo humano suce de lo mismo, y como los neruios dan fuerça al cuerpo, assi la dan y lo son a la Republica los dineros, y las rentas, sin lo qual, segun Ciceron, [6155]no puede tener consistencia: y no solo la ciudad, pero qualquier vniuersidad y aldea segun Aristoteles: [6156] y assi ha menester bienes propios, arca y bolsa comun; porque al dinero obedecen todas las cosas, [6157]y es eficaz pa ra amparar, como lo es la sabiduria; [6158]y segun dezia Filipo Rey de Macedonia, [6159]no ay ciudad tan inexpugnable, que no la pueda entrar vn as no cargado de oro. Y queriendo el Emperador Neron vna vez qui tar los tributos que se pagauan a Roma, se lo dissuadieron los Senadores, diziendo, se causaria dissolucion del Imperio, si se diminuyess# los frutos con que se sustenta la Republica: [6160]y Papirio Iurisconsulto [6161] declaro no valer la man de de vn testador para es toruar ciertos tributos de la Republica. Presupuesto lo dicho y que para conseruacion del estado de vna ciudad es menester que tenga bienes propios, digo, que **[sect. 1]** no es el menor oficio y obligacion del Corregidor, o Iuez de Residencia, ni el menos importante a la Republica, tomar las cu# tas del patrimonio y bienes della, y exa minar si en vtilidad comun (para la qual se instituyeron) estan gastados, o en particulares vsos y aprouechamientos c#uertidos, o por algunos Regidores, o mayordomos, o otras personas vsurpados, y hazer con efeto restituirlos. Por esto los Romanos, segun escriue Cicer# [6162]dispusieron que los magistrados quando

dexauan los oficios, diessen estas cuentas, y que dellas se embiase vn tanto al Erario, o Fisco. Plinio el mas moço, [6163]luego que fue por Gouernador de la ciudad de Prusia, escriuio al Emperador Trajano, diziendo: Aora, señor, tomo las cuentas, y hago cobrar la hazienda desta ciudad, y quanto mas procedo en ellas, echo mas de ver quan necessario ha sido tomarlas, porque muchos dineros hàllo en poder de personas priuadas retenidos, y otros con gastos impertinentes consumidos: al qual respondio Trajano: [6164]las cuentas se tomen del patrimonio publico ante todas cosas, porque es noto rio quan exhausto y vsurpado està. De lo qual se infiere, quan antigua dolencia es la que hasta el dia de oy esta metida en los huessos de algunos Regidores y mandones de los pueblos, apropiar para si los bienes comunes dellos, como en otro lugar diximos. [6165]

La c#sura y aueriguacion de las **[sect. 2]** cu#-**[1021]**tas, y la cobrança de los bienes propios, y rentas, y de los positos de los pueblos realengos, pertenece a los Reyes en todas las ciudades, villas y lugares de sus Reynos, segun la ley de Partida, [6166]que dize assi: *Porque si el Rey quisiere de mandar cuenta de como fue ron despendidas, que lo pueda saber por alli, &c.* Tam bi# pertenece a los seño res de vassallos hazer lo mismo en sus tierras, porque en esto sucedier# en el derecho Real; [6167]y es to sin embargo de contraria costumbre delos pue blos; [6168]porq# seria dañosa, y no razonable; como quiera que los oficialessue l# vsurpar los bienes pu blicos, y los alcances passar de vn mayordomo en otro, sin cobrarse: y el j#tarse a cuentas, es #a hazer gastos en comidas.

[sect. 3] Aunque el señorio de los bienes de los pueblos es dellos, y fundan su int#ci# de derecho, quanto a la propiedady possessi# dellos, segun Auendaño y otros: [6169]porq# segun Estra bon, Zonaras y otros, [6170] en tiempo de Augusto Cesar se diuidieron las pro uincias, y los bienes para ellas se aplicaron y apropiaron al erario, y otras r#tas fiscales, y del derecho Real se apartaron y aplicaron al Imperio; y assi los dichos bienes de los pueblos no son de los Emperadotes, ni de los Reyes, ni ellos pue d# apropiarlos a si, ni vsar dellos, [6171]sino dando bu# c#bio y recompensa, con causa, y por necessidad publica, por alguna gr# nouedad y ocasion digna de remedio muy impor t#te al Rey y al Reyno: por lo qual parece, que los pueblos, cuyos son los tales bienes y r#tas, pue d# gastar los en buenos y no tales vsos, como ca da qual puede libremente desp#dersu hazi#da. [6172]

Y aunque el Emperador Antonino dixo a Eudemo nes Nicomediense: Yo soy señor del mundo, y lo mismo dixo el Emperador Zenon, y otros, [6173]a q#llo se entiende, quanto a la jurisdicion, protecci# **[1022]** y defensa, y no quanto al señorio y propiedad, segun Bartulo Abad, Cassaneo y otros, [6174]que son cosas distintas y diuersas. Y assi la ley de Partida, [6175]que trata de los bienes propios de los pueblos, dize: *Apartadamente son del comun de cad avna ciudad, ovilla, &c.* Las quales palabras *Apartadamente son,* deno tan señorio: y en quanto dize: *E todos los otros lugares sem ejantes destos, que son establecidos e otorgados para pro comunal de cada ciudad, o villa*, don de Gregorio Lopez, de clarando aquella palabra, *Constituidos*, entiende que lo fueron por los vezinos: y Auendaño [6176] dize por argumento de aquella ley, que los Reyes de Castilla, cuyos son estos Reynos, dotaron los pueblos de heredades y rentas para poder biuir. Y assi sin embargo de lo dicho, como el Principe sea padre, cabeça y tutor de la Republica, y señor de la jurisdicion, por la tr#slaci# que el pueblo Ro mano hizo en el de toda la potestad

que tenia, segun en otros capitulos queda dicho: [6177]y como a esposo de la Republica, y obligado a la de fensa y cargas del matrimonio, se le deuen entre gar sus bienes, como do tales, en administracion: [6178]y assi es propio de su atributo y naturaleza Real gouernar, pro ueer, y ver como se sustenta, gasta y comunica a los miembros, y a su pupilay esposa, la sustan cia y facultad della, cuyo administrador es: [6179] y porque si el Iuez puede ordenar (y conuiene assi) que ningun particular, o menor, o falto de entendimiento, vse mal de su propia hazienda, [6180]mucho mas le c#pete al Principe, y es de cente que el rija y gouierne la hazienda de la Republica: la qual es sus miembros, su hija, y su pupila, [6181]pues tienen menos poderio y mano los Regidores en los bienes de la ciudad, que el curador en los del menor. [6182] Ciceron dixo [6183]a este **[1023]** proposito, que la administracion y dispensacion del erario siempre estuuo a cargo del Senado, y no del pueblo, y por el c#sigui#te del Regimiento, que le representa. Y assi està bien ordenado, que por lic#cia Real y del Consejo se enagene y disponga de los propios de los pue blos, y a los Corregidores y Iuezes de Resid#cia por sus titulos, y por las leyes, [6184]q#tom# las dichas cuentas dellos, y hagan cobrar los alcances, y de todo embien relacion al Consejo, o que se embien Iuezes particulares para ello. [6185]De derecho de los Authenticos [6186]se tomauan estas cuentas por el Obispo de cada prouincia, y cinco personas principales della.

[sect. 4] De mas de las cuentas que al tiempo de la Residencia se toman a los mayordomos, Regidores y Corregidor, de todo el tiempo de su Corregimiento, con uiene, que el nueuo sucessor en el suyo las tome cada año; [6187]y aun an tes si contra el mayordomo huuiere sospecha cierta de quiebra, o de larga ausencia, [6188]n#brando para ello dos di putados del Ayuntamiento: y los mayordo mos estan obligados a darselas, [6189]y no lo difieran ni remitan para la Residencia, como se vsa (y yo lo quite en algunas ciudades) tomarlas de tres en tres años por el Iuez della; lo qual es de muchos inconuinientes, porque a causa de la dicha dilaci# no ay tanta claridad ni razon en la hazienda de la ciudad, de qual y quanta sea, ni si se arrienda, o se cobra, ni del esta do y diligencias hechas y por hazer, y en poder de los Regidores siempre se quedan marauedis de salarios rezagados por ocupaciones en pleitos y otras comissiones, y dilatandose dar cuenta dellos, se escurecen y cobran muy mal: y tambien el mayordomo no paga ni cumple las libranças, dizi#do que no tiene dineros, y assi para q# se sepa quien deue, y no se retarden las pagas, c#uiene no retardar la cuenta: y alcançando el mayordomo, se tenga la mano en librar en el: y porque tambien en la cobrança de los alcances y resultas, suele auer pleitos con que se causa mayor dilacion, y assi la ley Real, [6190]sintiendo los dichos inconuinientes, quiso que las dichas cuentas no se dilatassen, en quanto dixo, *Demanera que quando se les tomare la Residencia, esten fenecidas las dichas cuentas, y cobrados los alcances.*

[sect. 5] Tambien es de aduertir, que estas cuentas de los propios se deuen tomar, no en las casas de los diputados priuadamente, ni traerlas hechas de casa del **[1024]** c#tador, o mayordomo, sino que se hag# en la sala del Ayuntamiento en publico, y a puerta abierta, dando lugar que assistan a ellas no solamente los Procuradoresdel comun, Quatros, o Sindicos de la ciudad, pero el Procurador general, y Sesmeros de la tierra y qualquier vezino particular que quisiere estar presente, y aduertir de algun error, fraude, o engaño, o de otra cosa digna de remedio; que pues se to ma la cuenta de la hazienda publica y

de todos, por todos, y publicamente puede y deue examinarse, [6191]y aun por qualquier particular, sin poder del concejo, en juizio pedirse. [6192]

Ya que hemos dicho quien, y quan do, y donde pueden tomarse las cuentas de los propios, digamos tambien, como se han de tomar: y porque esta materia es de la profession, y ocupacion del Corregidor de capa y espada, sera bien le demos resumidamente vn ar#cel de lo que por leyes destos Reynos y dotrinas de Doctores aprouados esta dispuesto, en quales cosas se pued# gastar los propios delos pueblos, quan do con licencia Real, y quando sin ella: con lo qual sabra lo que ha de passar, o no en la cuenta, por bien, o mal gastado, y entendera juntamente, como dur#te su oficio se ha de gastar la hazienda de la Republica, y porque el Doctor Auendaño [6193]mejorque otros juntò esto, recopilarè lo sustancial que el trata, y sobre ello lo que otros escri toresdixeron, y lo que yo con algun trabajo y experiencia tengo ent# dido.

Presupongo en esta materia, que regularmente ay quatro generos de bienes propios de los pueblos. Vnos bienes son comunes del pueblo solamente qu#to al vso y aprouechamiento, como es la plaça, las calles, los tribuna les, las fuentes, y otros tales, o el teatro, en los quales no tiene ninguno del pueblo señorio. Otros bienes son propios de los concejos quanto al señorio y aprouechamiento, como son las tierras, y montes y dehesas; y estos dos generos de bienes son comunes de los vezinos de ciudad y tierra. Otros bienes ay q# son propios de la ciudad, sin que la tierra tenga parte en ellos, y se gastan para cosas particulares de la ciudad, como los ay en la ciudad de Guadalaxara, y otras partes, y los llaman Propios pro pios. Otros bienes ay que c#sisten en dinero y pan, y otros frutos, y destos generos de bienes propios tratan los Iurisconsultos y Doctores, [6194]d#de se podra **[1025]** ver el derecho de cada miembro desta distincion de bienes: y si en alguno dellos no es necessaria licencia Real, para la distribucion y gas to dellos: lo qual refirio assi mismo Felino. [6195]

[sect. 6] Lo Primero de derecho ciuil la tercera parte de los reditos de la hazienda publica se po dia gastar en edificios publicos. [6196]Las leyes de Partida dizen, [6197]q# *Los frutos y rentas de la hazienda de los pueblos se gasten en pro comunal dellos*; [6198]y ponen exemplo solamente en los edificios de mu ros, castillos, fortalezas, puentes, y otros semejantes, como seria fuentes, calçadas, carnicerias, pescaderias, alholies, lauaderos, casa de Ayuntamiento, carcel, y Audiencias para librar justicia, que estos y otros edificios publicos se han de hazer a costa de propios, segun las di chas leyes Reales y los mas autores: [6199]aunque Auendaño sintio lo c# trario en lo que toca a la carcel. Para los quales edificios parece que no es necessaria licencia Real, porque las leyes la conceden, pues quieren que se hagan y fabriquen; y aun en algunos casos preceptiua mente lo m#dan, [6200]y d# la forma y orden para ello, y solo prohiben q# los castillos y casas fuer tes se hagan sin Real licencia, [6201]pero con todo esso no se fabrique sin ella, ni se passen los gastos de otra manera, por no tener controuersia en el Consejo sobre ello, como diximos en el capitulo de las obras publicas. [6202]

[sect. 7] La dicha licencia no es necessaria para acabar las obras suso dichas començadas, ni pa ra reparar las hechas, [6203] **[1026]** y ayudar a hazer, o reparar la Yglesia, o torre della, quando de otra parte no pudiesse ser socorrida, [6204]seg# lo vno y lo otro se dixo

y fundo bastantemente en el dicho capitulo de las obras publicas: de la qual duda nos quita lo que por prouision Real se manda repartir y pagar a los pueblos para puentes muy frequentadas, y passajeras de ha rrieros, para el comercio destos Reynos, como se hizo para esta villa de Madrid, que es la mejor dellas para la qual se repartieron y pagar# mas de ciento y cincu#ta mil ducados, y para la nauegacion del rio Ta jo otros cien mil, y para la de Almaçan, que yo reparti y hize reparar por mandado de su Magestad, siendo Corregidor de la ciudad de Soria.

[sect. 8] Aqui se aduierte de passo, que el dinero, sisa, o renta destinado para edificios, no se puede ni deue gastar en otra cosa, [6205]y es punible lo con trario, como oy dia se esta praticando contra ciertos Regidores de la ciudad de Ouiedo.

[sect. 9] Y aunque las leyes exemplifican los gastos de los propios auer de ser tan solamente para edificios publicos, otra ley de Partida [6206]passa mas adelante, y añade y dize assi: *E para las otras cosas que ouiere menester, que sea pro de todos comunalmente.* Y assi lo segundo en que se pueden gastar los propios, es en el salario del Corregidor, el qual, aunque en tiem po de algunos Emperadores Romanos, [6207]le pa gauan los Principes de sus bienes fiscales, y oy se pagan los salarios de muchos Corregidores, y las ayudas de costa de llos, [6208]como se vera en el capitulo final y penul timo deste tratado; y el Emperador Octauiano, de parecer yconsejo de Mecenas, fue el primero que ordeno fuessen los Gouernadores pagados de salarios a su costa, y no de las Republicas, segun refieren Dion Cassio y Pedro Gregorio: [6209]pero segun las leyes mas antiguas y Reales, y opini# de Doctores, [6210]que oy se pratica en muchas partes, pagauanlos, y paganlos las ciudades de sus propios (y aun se les deuen pagar adelantados [6211]) y no teni#dolos, se paguen por contribucion de pecheros solamente, y no de los hidalgos y essentos, contra la opinion **[1027]** de Auendaño, [6212]c# Grego rio Lopez, Auiles y otros, que fueron deste parecer, [6213]por argumen to de vna ley Real, [6214]q# dize, *Que paguen esto los que suelen pagar en todas las cosas que son para en pro del Consejo*; y que assi pues los nobles y essentos no contribuyen en todo, estaran libres desto. La tassa, o acrecentamiento del dicho salario ha de ser con lic#cia Real, o mediante la costumbre inmemorial, [6215] y los salarios del Iuez y escriuano, que van a tomar Residencia, y los derechos del Escriuano, se pagan de penas de Camara, o gastos de justicia, [6216]y a falta de dineneros dello, se pagan de los propios, o por repartimiento, segun dicho es.

[sect. 10] Yten con licencia del Consejo se pueden assignar salarios a costa de los propios, [6217]a los Regidores, [6218]maestro de gramatica, Medico, [6219] barbero, maestro de es cuela, [6220]herrero, y relo xero, quando por no ser los pueblos populosos, no podrian hallarse ni sust#tarse ministros des tas artes quales conuienen, no dandoles salarios. El Emperador Constantino Cesar ordeno, que a los Doctores de leyes, y professores de buenas artes, se diessen salarios de propios por los Regidores, sin que fuesse necessaria para ello Imperial licen cia, o del senado, como en los otros casos. [6221]

[sect. 11] A los Procuradores de Cortes con licencia Real, o por costumbre antigua, se dan tambi# difer#tes salarios de los propios, [6222]porque muchas ciudades de las q# tienen voto, no dan salarios a sus Procuradores, como son Burgos, Leon, Salamanca,

Valladolid, Soria, y Cuenca, que no da salario al Procurador que viene por el estado de los hijosdalgo; lo qual no es razonable, pues a los Embaxadores, o se les deue dar lo necessario para el sustento, o salario competente, [6223]y assi se ha pedido por el Reyno (y ay pleito sobre ello en el Consejo, en que yo he alegado por el, como su Letrado) q# a todos los procurado-**[1028]**res de Cortes se les den salarios por sus ciudades; pero a los que no le lleuan, manda su Magestad hazer merced en particular de mas ayuda de costa.

[sect. 12] A los aposentadores de los Reyes y Principes se pagan acosta de propios ciertos derechos, que ponen las leyes destos Reynos, [6224]de los quales por otra ley [6225] esta dispuesto que no se exceda; y para esto no es necessaria Real licen cia.

[sect. 13] En otro caso tambien, segun Hermogeniano Iurisconsulto, [6226]se podria hazer gasto de los propios, que es en sust# tar algun Regidor viejo y pobre, y de la Republica benemerito; lo qual, si se ofreciesse el caso, y se hallasse el dia de oy Regidor tan desinteressado, y digno des te beneficio, podria c# licencia del Consejo praticarse, pues al patron necessitado sustenta la Yglesia, [6227]y al señor su ahorrado, [6228]y al maestro sus dicipulos; [6229]y los Ro manos a los soldados viejos y de la milicia ju bilados (que llamauan veteranos) dauan suficientes estipendios, y tierras de que se aprouechassen, y muchos priuilegios, como en otro capitulo diximos: [6230] y en la Republica de las abejas, segun siente Plinio, [6231]a las cansadas y viejas siruen y ministran los zanganos: y en otros muchos casos esta encom#dada esta pie dad por derecho, [6232]porque como dixo Anaximenides, segun refiere Estobeo, [6233]no ay cosa mas justa que corresp# der con reciprocos beneficios y buenas obras a los que nos dieron ser y disciplina.

[sect. 14] Hazerlimosnas de los propios a monasterios, hospitales, y a otras obraspias, y necessitadas, no es impropio del bi# comun de los pueblos, segun Alberico y otros: [6234] pero segun Gregorio Lo pez, [6235]siempre se pide y se concede licencia Real para ello: y esto he praticado comunmente, aunque Auendaño [6236]fin ella lo permite medi#te la costumbre: pero deuese entender en el exemplo que pone de dar de comer a los clerigos, y c#tores y sacristanes en las processiones de Letanias, o en otras **[1029]** hechas por ciudad, o villa fuera della, y no en otras cosas, ni en las comidas que llaman caridades, de pan, queso y vino, que se dan a todos los que van a las tales processiones y romerias, en que suelen gastarse en algunos pue blos y aldeas muchos dineros de los propios de concejo: y aunque parece que procede de deuoci#, no son en prouecho publico [6237].

[sect. 15] Y harto mas decente seria, que los Corregidores y Ay#tamiento acompañassen las tales processiones de Letanias, e hiziessen que el Ordinario mandasse yr a ellas los Ecclesiasticos, segun lo dispone el santo Concilio Tridentino, [6238]que no consentir las dichas comidas y beuidas; si ya no fuessen muy moderadas, y por legitima costumbre introduzidas. [6239]Y de passo es de sa ber, que estas Letanias y plegarias instituyo san Gregorio Papa, por oocasion de vna cruel h# bre y pestilencia sucedi da en Roma: y los G#ti les aun a sus falsos Dioses hazian plegarias, y gracias por los buenos sucessos, teniendo los templos abiertos con gran frequ#cia de gente quinze y veinte dias: y tambien en las grandes afliciones de guerras, hambre, o peste, segun se colige de Ciceron, Cesar, Liuio, Lampridio y otros. [6240]

[sect. 16] Los gastos que haz# los pueblos en las dança, autos y fiestas el dia del Santissimo cuerpo de nuestro Redemptor Iesu Christo a costa de los propios, ya de antigua costumbre de España se pueden passar en cuenta sin Real licencia, [6241]aunque para tassa del gasto es bien tenerla.

[sect. 17] Dar albricias de los propios al que trae alguna buena nueua que toque al Rey, o al Reyno, o a la Republica, sien do con moderacion, [6242]no es prohibido: como seria la nueua del nacimien to del Principe natural, o de venida de Rey, o de vitoria, o de alguna muy importante sentencia, o sucesso para el pueblo: y assi en otros casos de nota ble estimacion.

[sect. 18] Dar premio de los propios al que mostrò, o prendio algun ladron, o salteador, o otro delinquente famoso, si el Corregidor solo lo prometio por pregon, no es permitido, porque esto ha de ser a costa del reo, o de la patre querellosa, o quando ellos no tengan bienes a costa de gastos de justicia, [6243] y esto en caso atroz y graue, en que el **[1030]** Iuez inferior solo puede prometerlo, como adelante diremos: y lo mismo es en la custodia y guarda de los presos, aunque Platea y otros [6244] tuuieron que se pagasse de bienes publicos, porque el rico y el pobre puedan gozar de su mucha, o poca hazienda: pero esto se entiende en caso muy necessa rio, y acordandose por justicia y Regidores. [6245]

[sect. 19] A los que toman lobos grandes en cepos, o con otros armadixos, o camadas de lobeznos, licito es premiar a costa de los propios, sin licen cia Real, atento a la ley que lo permite: [6246]en especial en los pueblos donde ay mas criança y grangeria de ganados: y suele darse tray#do el pellejo del lobo, dos ducados, y por la ca ma de tres o quatro lobeznos, quatro ducados, [6247]a los quales se m# da cortar las orejas, a cautela, para que con aquellos mismos no se cobre otra vez el premio, y los traigan, como dizen por cabeça de lobo: lo qual no puede el Corregidor mandar pa gar el solo sin el acuerdo del Ayuntamiento: [6248] y al que traxere loba preñada, no se da premio mas que por vna cabeça, segun Baldo. [6249]

[sect. 20] En lo que toca a los gastos en fiestas de toros, y otros regozijos publicos a costa de pro pios, aunque la ley Real [6250] generalmente lo prohibe, pero mucho mas ge neral y antigua es la cos tumbre y tacito consen so del Consejo en España, que lo permite: como quiera que los Griegos, los Romanos, los Troyanos, los Persas, los Egipcios, los Franceses, y los Hebreos, y todas las barbaras, politicas y catolicas nacio nes, tuuieron y tienen sus fiestas y juegos publicos, vnos por votos hechos a sus Dioses, y otros a sus Santos, y otros por exercicio de la milicia, y los vnos y los otrospor medicina y an tidoto para los fastidios de la vida, [6251]y hizieron leyes para los publicos juegos, fiestas, y espectaculos, y de la publica alegria, porque segun Ciceron, Caton, y Sene ca y otros, [6252]los hombres, si hombres son, aunque ocupados en cosas graues, necessidad tienen de recrear los animos **[1031]** y de atender no menos alocio, que al negocio: y desta intermission de los cuydados vsaua el diuino Socrates, [6253] aun con pueriles juegos, poniendose y corriendo sobre vn cauallico de caña: y hallandole assi vna vez Alcibiades, se rio del; y de la misma niñeria se lee que vso tambien el valeroso Lacedemonio Agesilao. Aristoteles, [6254]en razon de pulicia aprueua las fiestas y regozijos: y muchos santos y graues varones se desenfadauan con honestos juegos y exercicios: y san Agustin [6255]di

ze, que conuiene a los sabios afloxar el pensamiento que cargan en cosas graues: y lo mismo siente santo Tomas. [6256]Y assi dezia Augusto Cesar, [6257]q# el dia mas feliz para el, era quando des nudando de si la Imperial magestad, se hurtaua de los cuydados della; y el mismo entraua en los juegos y fiestas por autorizarlas, y dar satisfacion al pueblo, y mostrar el cuydado que tenia en darle recreacion y passati#po: y esto quiso sentir el dulce Garci Lasso en aquellos versos

Dichoso tu que afloxas.
La cuerda al pensamiento y al desseo.

[sect. 21] De la estrañeza y grandeza de los juegos antiguos, y de los Emperadores y personas que fueron autores dellos, hazen mencion las historias, y en especial Rauisio Textor en su oficina: [6258]solo referire, como Valerio Publi cola, por auer echado los Reyes de Ro ma, y sucedido el en su lugar, c#sagrò a Apolo y a Diana las fiestas que llama ron seculares, y ordeno que se hiziessen de cien en cien años, a las quales conuocando vn pregonero, dezia: Venid a los juegos que ninguno de los mortales ha visto, ni los vera otra vez; y estas fiestas hizo el Emperador Filipo mil años despues de fundada Roma, con rara celebridad y grandeza, porque juntò treinta elefantes, diez leones ferozes, y quarenta mansos, y diez tigres, y treinta leones pardos, y algunos cauallos marinos, y rinocerontes (que llamamos badas) y camellos pardos, y cauallos fieros, y asnos monteses, y otras fieras y estrañas animalias, y dos mil lidiadores para que vnos con otros combatiessen: y fue el mayor espectaculo y fie sta que ha auido en el mundo.

[sect. 22] A estos juegos publicos amonestaua el Emperador Honorio [6259]a los Iuezes que assistiessen, segun la costumbre, medi#te lo qual los pue blos perderian la tristeza, y los Iuezes ganari# la gracia de los pueblos. Y tambien conuiene la la presencia del Corregidor para dar autoridad a los tales regozijos publicos, y para atajar y remediar los ruydos y esc#dalos que en ellos se suelen ofrecer, [6260]y d# de ay mucha congregacion de gente. Segun Polibio, [6261]er# en Grecia **[1032]** aborrecidos los que las fiestas estoruauan. Y t#to el Senado Romano hazia obseruarlas, [6262]que auia algunas que durauan treinta dias continuos, hasta que Augusta Cesar (porque el despacho de los pleitos y de otros negocios no se retardasse) limitò el dicho termino. [6263]

[sect. 23] Dos cosas aduierta el Corregidor de passo en este particular, la vna, quan bien parecio a los Emperadores Diocleciano y Maximiano, [6264]lo que vn su Gouernador hizo, en c#uertir los dine ros que estauandestinados para regozijos, en el re paro de los muros, pu#tes y fuentes, y en otros edificios publicos forçosos: para que el Corregidor por hazer fiestas no agraue las cargas y deudas de la ciudad, [6265] sino que ocurra primero a lo preciso que a lo deleytoso.

[sect. 24] La seg#dacosa es, que no consienta que se hagan en dias de Quaresma re gozijos, ni comedias, se gun la prohibicion de Theodosio y Val#tinia no, [6266]ni en ellas se repre senten cosas deshones tas y procazes, pues esto aun muchos de los G#tiles lo abominaron, [6267] y los catolicos y Santos instantemente las repre hendieron, [6268]assi por la materia dellas, como porque se hazian con tan excessiuo gasto, y con tanta profanidad y vanidad, y los teatros para representarlos tan costosos, que solos los Em peradores y las Republicas poderosas podi# emprender tan excessiuos gastos; por lo qual, segun refiere Volaterrano, [6269]fue reprehendido P#peo publicamente. Seneca [6270]dize, que no ay cosa tan contraria a

las buenas costumbres, como assistir a las comedias. Aristoteles [6271]tambien las reprouò; y vltimamente y de proposito, trayendo para ello muchos lugares muy doctamente el padre Pedro de Ribadeneyra, [6272] donde dize, que las comedias son escuelas pu blicas de pecados. Scipion Nasica, temiendo que el pueblo Romano con oyr comedias y farsas no se enuiciasse, persuadio al Senado que se derribasse vn teatro que se auia començado para ellas. Verdad es que los Griegos y los Romanos las permitie-**[1033]**ron, y santo Tomas [6273]ha blando dellas, dize, que en rigor de suyo son indiferentes, y que quando no es por excesso, por incongruencia del lugar, o del tiempo, o por razon de la materia torpe, representadas c# modos y trajes dissolutos, pueden permitirse, por la necessidad del aliuio y delectacion honesta que tiene el alma; como tambien tiene necessidad el cuerpo de desc#so; segun se podra ver por el dicho Angelico Doctor, y lo que a tras q#da dicho, al qual en esto sigue el padre fray Marco Antonio de Camos, [6274]y siente que estos co mediantes no deurian representar comedias a lo diuino, assi por la in dignidad dellos, e indeuota disposicion de los oyentes, como por el inconuenien te de mezclar entremeses profanos c# historias sagradas. Iustar y tornear, por ser exercicios militares, permitense en Quaresma, y quiza estoruan algunos vicios.

[sect. 25] Fiestas publicas de toros, cañas, mas caras, disfrazes, ni encamisadas denoche ni de dia, no se pueden hazer sin licencia de la Iusticia, so pena de destierro, y otras corporales: [6275]la qual lic#cia no deue recatear el Corregidor en las ocasiones decentes: porque, como en otro lugar diximos, [6276]#las fiestas y regozijos se ali#ta y agrada mucho el pueblo.

A lo dicho es consequente, deuer se **[sect. 26]** pagar de propios los salarios de musicos, menestriles, trompetas, y atabales que para las fiestas del Sacramento, y otras publicas, tienen las ciudades y pueblos principales por mas calidad, y menos costa, que c#duzirlos enlas tales ocasiones: y aun podrian los Ay#tamientos hazer en señar a hijos de vezinos, pa ra que con mas comodos salarios pudiessen seruir, y tener la ciudad musica per maneci#te, como la introduxe yo en la ciudad de Soria, siendo alli Corregidor.

[sect. 27] Las venidas y entradas de Reyes de uen solenizarse, como escriue Cassaneo, [6277]y que assi toda la ciudad de Ierusalem salio a recibir a Iesu Christo nuestro señor: [6278]y assi se le han de adereçar los caminos, y hazer arcos triunfales, y hazer juegos; como del Rey Saul se escriue en el libro de los Reyes, [6279] y se puede dar musica y lanças a los justadores, [6280]y hachas a todos los caualleros que denoche fueren de mascara, o encamisada, y a la Iusticia y Regidores, y Alguazil mayor, si por Ayuntamiento los acompañassen, y libreas a los Regidores que por ciudad sacaren quadrilla de juego de cañas, todo esto a costa de propios: pero ha de preceder para ello licencia Real, si el tal recebimiento huuiere de ser solene con arcos suntuosos, y fiestas costosas: mas para moderada fiesta bien se puede hazer gasto moderado sin licencia. [6281]

[sect. 28] Las ropas talares, sayos, calças, y gorras de **[1034]** terciopelo aforradas en raso ò en telas de plata, con que los Regidores sal# al recibimiento de su Rey, o Principe, y le traen debaxo del palio, suelen darse a costa de propios, precedi#do la dicha licencia: y para hazer este recebimiento con pa lio, se acostumbra embiar la ciudad dos Regidores con carta a su Magestad, para que les m# de sinificar su voluntad en aquel particular,

ofreciendose la ciudad a recibirle y seruirle, y se gun se les ordenare assi se deue hazer. El palio, con que se recibe a la persona Real, pertenece a su cauallerizo mayor.

Auendaño [6282]es de **[sect. 29]** opini#, que las dichas ro pas que se dan a los Regidores para el dicho recibimi#to, las han de boluer a la ciudad, para que se aproueche del precio dellas, como quiera que los ministros de Iusticia y de la Republi ca, no han de ganar pro uecho de los regozijos, y fiestas, mas de auerlas visto, ni lleuar dellas to ro, [6283]ni despojo, [6284]y assi han de restituyr aquellas vestiduras, que se les dieron para pompa y autoridad de la ciudad, que ellos represen taron; como han de res tituyr los porteros del Ayuntamiento sus ropas, y los pertigueros de las Yglesias Catreda les las suyas, y los esclauos dotales los vestidos, y los lacayos y pajes los lutos y libreas: [6285]y tambien funda lo mismo Iu# Garcia: [6286]pero como quiera que la dignidad y oficio del Regidor no se deue equiparar a la de ministros seruiles (aun que el Emperador Eliogabalo los llamaua esclauos bien vestidos) y que el valor de las tales ropas se disminuye por estar cortadas, y que la ciudad representa gr#deza, y autoridad entodo tiempo, y mas en aquel acto, y gasto con licencia Real hecho, deuese presumir, y permitir do nacion y largeza de noble, como del menor generoso, [6287]y no emprestido y mezquindad de pobre menesteroso: y esto veo introduzido por costumbre general destos Reynos, y que no se vsa boluerse las tales ropas a los pueblos, sino quedarse con ellas Iusticia y Regidores: la qual costumbre considera el derecho en estos casos, [6288]y tolerada por la presumpta ciencia del Rey, y su Consejo, se haze ley, [6289]y assi muchos dias antes las dichas ropas estan condenadas y aplicadas para vasquiñas de las mugeres de los Regidores: y con esta costumbre, aunque algo auersa del derecho, se deue passar, [6290]alomenos **[1035]** remitir este particular a los señores del C#sejo: los quales en las cosas desta calidad la suelen guardar facilmente.

[sect. 30] Al Letrado y Procurador de la ciudad en ella y en las Chancillerias, y al Abogado y Pro curador de los pobres, y presos de la carcel, se puede dar salario de los propios comunes: pues lo vno y lo otro c#cierne al bien publico: y esto sin licencia Real, segun Acursio, Bartulo, y otros: [6291]pero solo se pratica esto en los que siruen en la ciudad, que para salariar los demas sacase licencia del Con sejo. Y aduierta el Corregidor, que los Ab ogados, y Procuradores de pobres suelen descuidarse mucho en la assist#cia y defensa dellos; remedielo.

[sect. 31] Para yr a comprar trigo para el posito no se deuen dar salarios de pro pios a los compradores, [6292] ni pagar los gastos que a esto tocan, sino a costa del caudal del posito, y cargarlo despues en el precio, si ya no conuiniesse, por ser corto el dicho caudal, o porque no saliesse muy caro el p# cocido que se pagasse de los propios, o a lomenos se prestasse para recuperarlo en tiempo de ab#dancia: y para es to y otros gastos de traer vituallas y prouision en tiempo de necessidad a la Republica, no es necessaria licencia: [6293]y las personas nombradas para esto, pueden ser com pelidos a que lo c#plan sin embargo de impedimento ni de priuilegio. [6294]

[sect. 32] Al depositario general, aunque es oficio gratuito de su naturaleza, [6295] suele darse por cedula Real salario de concejo, [6296]por el trabajo, y mas obligacion de los depositos.

[sect. 33] Al visitador de las boticas, quando no ay culpados, suelen los pueblos sin licencia Real pagar de los propios sus salarios, porque las tales visitas son muy vtiles a la Republica, y como diximos en otro lugar, tratando de la Residencia secreta, ningun oficial publico ha de ser visitado a su costa.

[sect. 34] A los Regidores y a otras personas que van a la Corte, o a las Chancillerias, o a otras partes a pleitos, o negocios de otra calidad, o con embaxadas, suelen pagarse salarios a costa de propios, trayendo testimonio del dia que partieron, y llegaron, y boluie-**[1034]**ron conforme a vna ley Real: [6297]pero esto se entiende no haziendo de cami no negocios de particulares. [6298]Los Corregidores, ni sus Tenientes ni oficiales, no vayan a los tales negocios con salarios depropios, pues no pueden hazer ausencia para esto, ni lleuar sa larios ni ayudas de costa: [6299] aunque vi que a don Diego de Vargas Manrique, Corregidor de Medina del Campo, le passo el Consejo en la Residencia cierta ayuda de costa que la villa le dio, por auer venido c# vn Regidor a esta Corte, con licencia del Decano que presidia en el Consejo, sobre el encabeçamiento: y Paris de Puteo funda, y le sigue Auiles, [6300]que se le deue pagar. Y lo mismo seria, si el Corregidor hiziesse alguna otra salida, en que recibiesse algun daño en su hazienda por causa del bien comun, el qual se le deue resarcir y restituyr. Pero esto entiendo yo, si la salida que el Corregi dor hizo, fue con lic#cia del Rey, o del Presidente del Consejo, y fuera de la prouincia y distrito de su Corregimiento, [6301]o que el Con sejo lo mandasse pagar. Tampoco se deue salario de propios al Regidor que hiziesse en la Cor te otros negocios suyos, [6302]siendo pleitos largos, o cobranças, o otras cosassemej#tes: pero no se entiende esto en caso que la tal persona accessoriam#te [6303]procure su acrecentamiento, o alguna pretension de camino, o algun negocio, o encomienda facil, pues no ay quien viniendo a la Corte, o Ch#cillerias, escuse algo desto; y assi lo he visto sentenciar en el Consejo.

[sect. 35] Quando los Regidores van a visitar los m#tes para ver la disposicion donde se hara la corta, o monda, y quando as sist# en ella a ver como se haze, o quando van a arr#dar tierras de la ciu dad, o a ver algun cami no, o puente, para adereçarlo, o assisten a la fabrica de algun edificio publico, o a dar el trigo, o pan del posito, o quando van a visitar las mojoneras, o las aldeas, no deuen lleuar salario, pues no salen de la jurisdici#: [6304]como tampoco el Corregidor en **[1037]** ella lleua mas del situado, porque son cargas de sus oficios: y si en esto huuiere costumbre de lleuar salario los Regidores (**[sect. 36]** la qual en ma teria de salarios puede valer [6305]) auerigue el Corregidor la antiguedad y justificacion della, y remedie el excesso que en esto suele auer introduzido por pobres Regidores, y tolerado por faciles Corregidores: y si en esto huuiere ordenança antigua, o confirmada, guardela.

[sect. 37] En la ciudad de Soria y en otras, no lleuan los Regidores salario alguno dentro de la jurisdicion; pero ay costumbre en algunas de las di chas salidas vtiles a la ciudad, de yr el mayordomo della, y hazerles el gasto de la comida: [6306] lo qual en la Residencia que yo di de aquel Corregimiento no quiso passar el Consejo en las cuentas: y acuerdome auer leydo en vna epistola de Plinio el moço, escrita a su señor el Em perador Trajano, como tampoco el auia querido passar otra partida en cuenta semejante a esta en las que tomò de la ciudad de Constantinopla.

[sect. 38] El salario que las ciudades y pueblos principales acostumbran dar comunmente a los Regidores que vana negocios a la Corte, o a otras partes fuera de la jurisdicion, son seyscientos marauedis cada dia, y desto no ay ley: pero suele darse carta acordada del Consejo para ello: aunque en algunas ciu dades grandes suelen dar mas salario, y en lospue blos menores menos, y lo passa alguna vez el Consejo, y arbitra segun los tiempos, personas, ocasiones y efetos: [6307]y es razon que si para vn negocio de mucha importancia conuiene que vaya vn Regidor de mayor cali dad y gasto, y este hizo algun gran efe to, que la ciudad lo considere, alomenos para que no gaste de su hazienda, pues puede y deue premiar los seruicios y benemeritos en pequeña cantidad, comodezimos adelante, sin que por esto se deua hazer consequencia para los negocios ordinarios.

[sect. 39] A los Pesquisidores disponia vna ley Real [6308]que se pagassen los salarios de los propios, no auiendo culpados: pero esto por otras leyes [6309]se deue entender desta manera, que auiendo culpados, ellos paguen los salarios, ora el Pesquisi dor se prouea de oficio, ora de pedimi# to de parte: [6310]porq# el delito de la persona **[1038]** no deue redundar en detrimento de la Republica: [6311]si se proueyere de oficio, y no huuiere culpados, mandalos, pa gar el Rey y su Consejo de penas de Camara, [6312]y solamente se pratica el pagar los pueblos de sus propios a los Pesquisidores, o Iuezes en algunas cosas de su vtil, proueydos de su pedimento, [6313]o a los Iuezes de comission para tomar Residencias, en las quales aunque aya culpados, no deuen ellos pagar los salarios, como diximos en otro ca pitulo. [6314]

[sect. 40] Lo que en algunos pueblos pequeños gastan de propios en dar a los soldados, o al Capitan, porque passen adelante sin hazer aloiamiento en ellos, o porque se sal gan dellos, si es poca c#tidad, para darles algun refresco de comida, o beuida de passo, no es excesso hazerlo, antes resulta en seruicio de su Magestad, entretenerle su gente, y en vtilidad del pueblo, por los mayores gastos y vexaciones que euitan: pero el cohecho quantioso de dinero, que se da al Capitan, o a sus oficiales, reprouado es, y no se ha de passar en cuenta, no siendo, como he dicho, de algun presente de co sa de seys aues, dos carneros, pan y vino, o cosa destas, que monten poco, o dinero equiualente respeto de la vezindad del pueblo, porque este genero de tributo sordido y feo en poca, o en mucha quantia, no toca a los hidalgos ni a los clerigos, ni a todos los vezinos en comun, cuyos son los propios, sino solamente a los pecheros: [6315]aunque muchos autores graues tuuieron, que para esto podian y deuen contribuyr tambien las Yglesias, y los Ecclesiasticos: [6316]y aun pueden ser com pelidos ellos y los demas vezinos a q# presten sus dineros para este caso, [6317] pues el en nombre de vezinos se compre henden tambien los clerigos. [6318]Y a lo dicho alude, que tampoco el seruicio Real se deue pagar de propios, [6319]aunque algunas vezes suelen darse prouisiones para ello, [6320]y a falta de propios bien se podran repartir hasta tres mil marauedis entre los vezinos, y no mas cantidad, sin licencia del Consejo.

[sect. 41] Lo que se gasta en coger la langosta, y en dar al que la conjura, ora estè en en heredades de particulares, ora en los montes, o baldios concejiles, se ha **[1039]** de pagar delos propios, porque la cogida de los frutos de la tierra resulta en beneficio vniuersal de todos: y assi vemos, que se manda por el Consejo repartir a los pueblos el gasto de los

Iuezes de langosta: y so bre esto ay vn capitulo de Cortes, [6321]para que no se den Iuezes, sino apedimiento de los mismos lugares, con causasvrg# tes, o de la mayor parte dellos, sino que cada c# cejo mate la l#gosta de su termino a su costa; y lo dicho me parece, sin embargo de la distincion de Auendaño, [6322]y de Mexia, [6323]los quales dizen, que sila langosta està en lo publico, se co ja a costa de propios, y si en tierras de particulares, a costa de los dueños: lo qual no satisfaze, porq# la langosta buela y passa de vn lugar y suelo a otro, y como es comun el pasto para ella, assi lo ha de ser el gasto pa ra cogerla. Verdad es, que a las hereda des y pueblos que reciben mas beneficio, se les puede y deue hazer mayor repartimiento: [6324]y aunque sean clerigos, o Yglesias, o otras Ecclesiasticas personas, comoen otro capitulo diximos. [6325]

[sect. 42] Pero la guarda de los panes y viñas, y lo que se da al sacristan porque taña a nublado, no lo han de pagar los propios de concejo, sino los señores de las heredades. [6326]

[sect. 43] Lo qual no se entiende del salario q# suele darse en algunos pueblos a las guardas de los montes publicos, o a la guarda mayor, o sobrestante dellos, demas de las partes de las denunciaciones que hizieren, para que mejor y mas facilmente vsen sus oficios: aunq# yo nunca fui de parecer que a estos mon taneros se les diesse salario, porque no por esso dexan de hurtar y cohechar, y pocas vezes denuncian ni manifiestan sino a los pobres, o a los que no los cohechan: pero al sobrestante, o sobreguarda, siendo persona confidente, q# pueda sufrir el trabajo de andar por el campo a todas horas, y entodo tiempo, prouechoso es en lugares montuo sos darle salatio de los propios, pero ha de ser con licencia del Consejo.

[sect. 44] Lo que se paga por consumir algun oficio publico acrecentado, si es de regimiento, o tal que principalmente la consumacion del redunde en prouecho de particulares, ha de ser acosta de llos, pues sus oficios quedan mas calificados y estimados: pero si principalmente concerniesse al bien publico, de los bienes publicos con licencia Real deue pagarse.

[sect. 45] Los gastos y costas que se hazen en los pleitos contra los que pretenden ser hidalgos y essentos, deuen pagarse de los bienes comunes sin licencia Real, porque el priuilegio de la essencion es notoriamente contra la publica vtilidad. [6327]

[sect. 46] Las colaciones y comidas entre justicia, y Regidores, aunque se# **[1040]** en fiestas publicas, no se pueden por ley Real ha zer a costa de los propios, [6328]no embargante que en las Residencias que yo he dado, y en otras muchas he visto dis simularse en el Consejo lo que toca a las cola ciones, que en las fiestas publicas se dan al Ay#tamiento, siendo la costa moderada, por la autoridad que alli se representa, y assi se pratica en las juntas que a estas fiestas hazen los C#sejos, Chancillerias, Procuradores de Cortes y otras Vniuersidades. Pe ro en esto tenga el Corregidor la mano al excesso, y no consienta lo que en algunas ciudades y pueblos se haze, gastando doblada cola cion, porque se la lleu# el Corregidor y los Regidores a sus casas empapelada, y en sus caxas, y en lo publico hazen vna aparencia y demos tracion de otra colacion: y en otras partes, demas de la que se da en publico, embian otra a la Iusticia y Regidores: lo qual yo estoruè en vna ciudad destos Reynos, no permitiendo estos excessos, prouea que la colacion sea la que baste, y no cena y fi#breras, y que se gaste alli en publico, y que se arroxe por las v# tanas en la plaça vna parte della, por la autoridad de la ciudad, como se dispo ne por ley de los Romanos. [6329]

[sect. 47] Para estas colaciones, y aun para los toros, suelen en muchas partes sacar adehalas a los obligados de las carnicerias, o los sacan los Ayuntamientos de otra hazienda suelta, o paliada de los concejos, para que no entre en las cu# tas, ni se eche de ver en la Residencia.

[sect. 48] Pero si al Oydor, o Consejero que passa de camino por alguna ciudad, o villa, o al Obispo que viene a visitarla, se le hiziesse algun moderado presente de cosas de comer a costa de propios, no me parece indigno de passarse en cuenta: porque acaece que la tal persona lo regracia, y fauorece al pueblo en lo que se le ofrece, o el perlado haze en el alguna obra publica, o alguna limosna, reconocido, no del valor del don, sino de la volunò tad del que le ofrece, como agradal Rey Xerxes el agua que yendo camino y con gran sed le ofrecio el rustico en las palmas: [6330]y esto permitio vna ley del Estilo: [6331]aunque he visto vna vez no admitirlo en las cuentas el Consejo.

[sect. 49] A los porteros de los Ayuntamientos se les deue salario de los propios, porque siruen a la Republica, y la ley Real [6332]que lo prohibe, se entiende de los porteros del Rey, y de otros sus oficiales, que suelen pedir sacaliñas a los concejos.

[sect. 50] A los Escriuanos del Regimiento no se les deue salario alguno de los propios, [6333] **[1041]** por los pregones y remates de carnicerias y otros abastos, ni por las escrituras y processos q# ante ellos passaren, pertenecientes al dicho c# cejo por la parte del: porque por razon de sus oficios estan obligados a ello, assi los escriuanos de Ayuntamiento, como los publicos del numero: [6334]pero porque pueden lleuar ciertos #re chos delos hazimi#tos de rentas, remates y obliga ciones dellas, y delos abastos delos pueblos, [6335]y por laocupacion [6336]y detenimiento en ello, y en otras cosas que fuera del Ayuntamiento se ofrecen, se tiene por cost#bre en algunas ciudades y lugares dar a los Escriuanos de concejo algun moderado salario de los propios, en re c#p#sa de los dichos de rehos y ocupacion; y demas desto suelen sacar ayudas de costa para los escri ui#tes, quando se han de trasladar algu nas cuentas, o cosa de mucha escritura; y no va fuera de razon darseles.

[sect. 51] Los lutos que se dan a justicia y Regidores, y a otras personas del Ayuntamiento, segun la costumbre, por muer te de Rey, o Principe, o Infante, y lo que segasta en el tumulo y cera, y en la demas pompa funeral, es a costa de los propios: y para esto no es necessaria licencia Real, porque la ley [6337]la da, y tassa cada luto en dos mil marauedis, teniendo por ventura consideracion a que se han de quedar con ello, y no restituirlo los que lo reciben; los quales guard# mal la dicha tassa, porque a costa de propios se enlutan muy largam# te de finos limistes de a quatro ducados la vara, y suelen hazer caucion de indemnidad al Corregidor para que ven ga en ello: y acuerdome, que en las ciu dades de Badajoz, y de Guadalaxara, condené al Corregidor y Regidores en la demasia de la dicha tassa, y se c#firmò en Consejo: y con esto se limita la dicha ley Real, [6338]que prohibe que los propios no se gasten en vtilidad de los Regidores, pues hasta los dichos dos mil marauedis pueden gastarse con cada vno en el dicho caso.

[sect. 52] Y es de aduertir, que el dicho gasto de lutos no se deue ni puede hazer a costa de propios, quando algunos huessos Reales se trasladan de vna parte a otra; porque la dicha ley [6339]que en esto dispone, habla de muerte, y las palabras hanse de entender propiamente. [6340]

[sect. 53] Para hazerse vna aldea villa, y eximirse de la jurisdicion de la ciudad, o ca beça del partido, permitido es con lic# cia Real gastarse de los propios, [6341]por ser la libertad la cosa mas preciosa de todas, [6342]y la dicha ess#ci# generalm#te prouechosa a todos, por no auer de yr a la ciudad sobre los negocios de justicia, ni ser molestados cada dia de los Alguaziles y ministros della.

[sect. 54] En la compra de algun termino, m# te, dehessa, o tierras concejiles, puede **[1042]** assi mismo gastarse de propios, y echarse repartimiento, [6343]y sisa con licencia del Consejo.

[sect. 55] Tambien el comprar la ciudad por el tanto la villa que se vende, o la aldea que se exime de su jurisdicion, es vtil, y deue pagarse de propios con licencia Real, como quiera que por el comercio y cobranças de las rentas y de las penas de las talas de los montes, y entras en lo concegil, y por la autoridad del Corregimiento, y del juzgado de justicia, y del valor de los oficios del, y porque el numero de los vezinos se amplie, y no se diminuya, importa mucho a la Republica que no se eximan las aldeas, y que se aumente la jurisdicion della. [6344]

[sect. 56] Los niños de la dotrina son muy en comendados a los Corregidores; y yo me acuerdo, quando con el titulo del Corregimiento se nos daua impressa vna instruccion en su fauor, y en algunas partes se les suele dar algun trigo de limo sna de los propios, con prouision Real, y sin ella es ordinario darles licencia para traer leña de los montes comunes de lo caydo y seco, aunque vsan mal della, porque suelen cortar de lo mejor, y tener dos bestias con que lo traen cada dia, y aun lo suelen tener por grangeria. Auendaño [6345]es de contrario parecer, y que no se les dè de los propios el dicho trigo, o dinero: pe ro el mioes, que no sera reprouada la caridad y socorro que la justicia de algunas condenaciones les aplicare, y los concejos les pudieren hazer: y no sera el menor, que el Corregidor vna vez entre año con dos Regidores, o sin ellos, visite la casa destos niños, y sepa y se informe como los trata, enseña, y dotrina el Retor della, y como y en q# se gastan las rentas y limosnas, assi de la ciudad, como las que de pan y vino y otros frutos recogen de las aldeas, y si el dicho Retor viue bien.

[sect. 57] A los predicadores y confessores q# van a las aldeas y pueblos a predicar y confessar las Quaresmas, mas deurian de razon pagar los curas que lleuan los diezmos, que no los concejos: pero està ya la codicia y la malicia tanintroduzida en todos, que los curas se subtra# de su obligacion, con dezir que ellos no son predicadores, y que cumpliran lo que estan obligados con declarar el Euangelio al pueblo los dias de fiesta: [6346] y en lo que toca a confessar, que haran lo que pudieren: y assi se trae a requisicion del pueblo vn frayle para lo vno y para lo otro, al qual y a su compañero da de comer el concejo, no porque ello sea razon, pues por si, o por otros, [6347] estan los curas obligados a los dichos oficios, sino porque los perlados no lo remedi#. Lo que suele dar el c#cejo al di cho predicador para libros, que es hasta ci# Reales, poco mas, o menos, demas de la dicha comida, segun es el pueblo, parece que no se deuria tomar en cu#ta, y que se podria escusar, pues se dan limosn as a los c#uentos del trigo, ceua da, mosto, azeyte y lana, y de los otros frutos y esquilmos de la tierra.

[1043] Los niños expositos **[sect. 58]** suelen criarse en algunos pueblos a costa de cofradias y memorias q# para ello ay, y a falta dellas, y de limosnas que se piden, y las Iusticias

hazen de condenaciones, suelen los concejos ayudar de los propios; y quando esto se passe en cuenta sin licencia Real, no sera excesso, contra la opinion de Auendaño. [6348]

[sect. 59] Ayudas de costa en poca cantidad bien puede dar la ciudad de los propios al ministro que en algun negocio siruio extraordinariamen te, quando el salario no es competente, ni adequado al trabajo y o cupacion, como seria al Letrado que escriuio en derecho, o al Regidor, o al mayordomo que as sistio a algun largo, o trabajoso negocio, por cu ya industria y oficio la Republica recibio beneficio, pues puede remunerar el seruicio q# le hizo, como es de derecho, y lo resueluen Alexandro, y Floriano, y otros autores. [6349]

[sect. 60] Los prometidos que se dan por la Iusticia y diputados de rentas y de abastos a los que las ponen, o pujan, deuense passar en cuenta de los propios, [6350]pues es en beneficio publico, y se per miten dar en las rentas Reales [6351]antes del primer remate, y dando al Rey el quinto del prometido, [6352]no embargan te que estè prohibido a los Regidores y Iusticia hazer dadiuas, o donaciones de los bienes y rentas del concejo, como en otra parte diremos, [6353]porque el prometido no es gracia, sino contrato innominado, doyte, porque me des.

[sect. 61] En la defensa de los pastos, terminos, jurisdiciones y p#emin#cias de la ciudad, y de su Iusticia, Corregidor y ministros, permitido es gastarse los propios della, sin licencia Real, y pagar las condenaciones que se hizieren a los mi nistros, no por sus interesses, o culpas, sino por la justa ocafion y defen sa, porque virtualmente permite esto la ley: [6354] y no solo quando derechamente toca a los concejos, pero quando las villas eximidas, o las de **[1044]** otro territorio, o señorio, resisten a la Iusticia ordinaria, o a las guardias las pr#das, o la jurisdicion, porque esta es acci# popular, [6355]y aun a falta de propios se podria echar si sa para esto. [6356]

[sect. 62] Al sindico, o Procurador general, puedese dar salario de propios, con licencia Real, [6357]y a# dineros dellos para los pleitos contra el Ayuntamiento, en fauor del comun y vtilidad de la Republica, pues al particular en tal caso se le deuen dar: [6358] **[sect. 63]** en los quales casos, y en otros semejantes, [6359]o mas, o me nos necessarios, que cada dia se ofrecen, y caen debaxo de las palabras y permission de las leyes, [6360]que disponen, *que sean de pro de todos comunalmente*, deuen gastarse los propios de los pueblos, y quando no los aya, hazerse repartimi# to para ellos [6361]entre los vezinos essentos y no es sentos, que estuuieren obligados a ello.

[sect. 64] Vna cosa es de aduertir en esta materia, que puesto caso que para los salarios de cada año, q# las ciudades y pueblos dan a las person as que auemos dicho, y a otros sus ministros, diximos que se requiere licencia Real; y regularmente he visto praticar se assi: [6362]pero quando sin ella se huuiesse dado algun salario, no ay derecho que lo prohiba ni castigue, [6363]porque seria graue y fastidioso, ocurrir sobre cada cosa des tas al Consejo: el qual aunque sinifica requirir se la dicha licencia, n#ca he visto que condene en caso contrario, sino manda que se muestren las diligencias, o licencia para justificacion del tal salario. Algunas vezes conceden los pueblos los dichos sal arios, y otros con condicion

que su Magestad y el Consejo concedan licencia para ellos, [6364]y suelen entre tanto debaxo de fianças pagarlos.

[sect. 65] Estè aduertido el ma yordomo de los propios de no pagar marauedis algunos sin ord# del Ayuntamiento, y el Corregidor de no passarselos en cuenta sin acuerdo y librança del, y carta de pago de la **[1045]** parte, como lo dize la ley Real: [6365]y aunque la tal carta de pago sea simple, bastarà: [6366]la qual ley, en requerir m#dato de la Iusticia, dispone derecho nueuo, porque el antiguo a solos Regidores sin la Iusticia permitia gastar la hazienda de la **[sect. 66]** Republica. [6367]En algunas ciudades, para mayor despacho, y menor molestia de las partes no se saca ni firma librança del Ayuntami# to, mas de vna fee del Escriuano del, en que certifica el dicho acuerdo; pero no aprueuo este es tilo, sino que se saque li brami#to, para que qu# do el Corregidor y Regidores le firmaren, reuean si ay alg# nueuo in conuiniente de que aduertir, y vea el Corregidor, si alli se da fee de la licencia Real necessaria, para lo que se libra, o falta otra cosa conueniente para la justificacion de la librança, porque despues en la cuenta no sea menester traer mas papeles para claridad y justificacion della: y aun esta forma es de mas seguridad y autoridad. En la ciu dad de Soria se acostumbra, que el pro curador general necessariamente ha de firmar los libramientos, para que si huuiere injusticia en ellos, lo aduierta, y se suspendan hasta que se reuean.

Y aunque la ley Real dize, [6368]que la li **[sect. 67]** brança que no fuere justa, no se passe en cuenta, esto deue entenderse qu#to al Corregidor y Regidores que lo acordaron y libraron: pero no quanto al mayordomo que la acepto, y tuuo obliga ci# de pagarla, sin examinar la justifica cion della: y assi en qualquier euento se le deue passar en su data y descargo, y hazerse anotacion y apuntamiento para hazer cargo de aquello a los que lo acordaron y libraron.

Y tanto mas obliga al Corregidor y Regidores, atender mucho en que y comogastan y libran los bienes y hazienda de los concejos, quanto con mas rigor se ordena y manda aora nueuam# te a los Iuezes de Residencia en sus titulos, y comissiones que executen lo mal librado de los propios, sin embargo de apelacion: como quiera que por el ord# y titulos antiguos solo se m#daua executar los alcances liquidos, y no passar en cuenta lo mal librado. Y a la verdad, recia cosa parece, que por solo el juizio de vno que toma la Residencia, se execute su parecer contra el de muchos Corregidor, y Regidores, que acordaron lo contrario: y harto parecia bastante condenarles en ello, si se dudase de su justificacion, y que la exe cucion de lo que al Iuez de Residencia pa reciesse mal librado quedasse a la difinicion del C#sejo; saluo si fuesse tan manifiesta la injusticia y vicio de la librança, que su euidencia venciesse a la razon y buen zelo que se presume del voto y parecer de los muchos.

[sect. 68] Pero es de ver, si por lo mal librado y gastado dara cuenta, y sera condena do tambien el Corregidor, como los Regidores, pues assi por derecho anti-**[1046]**guo, [6369]como por vna ley de la recopilacion, [6370]se dize, que son los Regidores diputados para ver la hazienda del concejo, y el Corregidor esta obligado a conformarse con sus acuerdos de la mayor parte; [6371]y en consequencia desto parece quedaua de sobligado de la culpa de las libranças injustas; con todo esso se deue guardar lo contrario, y entender que està obligado el Corregidor a dar estas cuentas, [6372]y que le toca tanta, y aun mas culpa de lo mal librado, como a los demas capitulares: porque aunque los Regidores sean, como dize

la dicha ley, veedores de la hazienda de concejo, el Corregidor, que es lugarteniente del Rey, y Presidente y fiel entre ellos para la buena administracion della, no ha de consentir, niha de autorizar gastos injustos, ni para cosas no publicas ni comunes, comolo disponen las leyes Reales: [6373]y no està obligado a passar por lo acordado de la mayor parte, siendo injusto, sino atenerse a la opinion y parte mas sana y justa, como en otro capitulo diximos: [6374] y assi meritamente deue el Corregidor ser condenado con los demas librantes prorata de lo mal librado, pues hazientes y consintien tes pagan por ygual: [6375]y aquello se puede llamar hecho nuestro, a lo qual interponemos nuestra autoridad. [6376]Y tambien correra por culpa y riesgo del Corregidor la negligencia en hazer cobrar las conde naciones y bienes aplicados y deuidos a la ciu dad, en especial si por ello los deudores vinies senen quiebra. [6377] **[sect. 69]** Cercade si los Regidores pueden hazer gracia y suelta de la deuda, o c# denacion liquida, y del poder que tienen en los bienes de los concejos, vease lo dicho en otro capitulo. [6378]

[sect. 70] Tras lo dicho es de saber, como se ha de repartir entre el Corregidor y Regidores la paga de la condenacion que se les hiziere por auer librado mal, o tenido cul pa en lo toc#te a los bienes publicos, si sera a cargo del Corregidor pa gar la mitad della, y de los Regidores la otra mi tad, o si sera por rata par te entre el Corregidor y Regidores y gualmen te. En lo qual digo, que a# que Azeuedo [6379]tuuo q# el Corregidor ha de pagar el solo la mitad, y los Regidores la otra mitad, no ha de ser assi, sino por yguales partes; [6380]porque en la administracion de los pro pios mas parte son los **[1047]** Regidores, a quien como queda dicho, toca ver la hazienda del con cejo, que el Corregidor, y assi lo han de ser en la pena de la culpa dello: porque la dotrina de Angelo, [6381]que alega, procede, quando al Corregidor se remite la mitad del efeto y poder en algun negocio, en que su voto solo haga tanta par te, como todos los votos de los Regidores, y no procede en otros ca sos fuera destos, ni en caso penal y odioso, como este, segun en otro lugar diximos. [6382]

[sect. 71] Ya que auemos discurrido por las cosas en que justificadamente se pueden gastar los propios de los c#cejos, y dicho la forma que se a de obseruar en ello, tratemos #l orden de tomar estas cu# tas. [6383]Y ante todas cosas el mayordomo deue ex hibir el libro que esta obli gado a tener de la cuen ta y razon, y cargo, y des cargo de la hazienda, y r#tas y decimas, o veintenas de los traspassos de c#sos y heredades de la ciudad, y de las penas que se le aplican, y descargos y satisfaciones q# se le hazen, y de todo lo demas que a la ciudad pertenece, y el en su n#bre recibe, escriuiendo cada cosa por menudo, y con claridad, señalando las causas, las personas, los tiempos y dias, los lugares, y las quantias, todo particularm# te, sin encubrir ni celar nada, segun Bartulo, y Rolando singularmente y otros. [6384]Y con esta misma claridad y distincion ha de embiar el Corregidor las cuentas al Consejo, como lo man da la ley Real: [6385]y el mayordomo que no tuuie re el dicho libro, o le tu uiere confuso, que cause obscuridad e intricacion en las cuentas, o no le exhibiere, demas de que se presume fraude y dolo de la intricacion, [6386]ha se de estar al juramento inlitem contra el; [6387]y de mas desto como robador deue ser condena-**[1048]**do en el dos tanto del interesse, segun la opinion mas piadosa: porque otros dezian, que en el quatro tanto. [6388]Yosi# pre he sido de parecer, que el mismo

mayordo mo que da la cuenta, se haga el cargo, y le firme y jure; [6389]porque assi no faltarà de lo que esta obligado, por no cargar sobre si penas y daños mayores.

[sect. 72] Al libro del mayordomo deuese dar entero credito en el cargo contra el: [6390]pero el descargo, y lo que fuere en su fauor, siendo en cantidad, ha lo de prouar por testigos, o por otras legitimas prouanças: y del credito y fee que se da a las partidas escritas en los libros de diuersos oficiales, vease lo q# juntaron Iosefo Mascar do y otros. [6391]Y si se puede executar por las partidas del libro a su dueño, digo que si, estando reconocidas, y aceptado el cargo, y descargo dellas, y no de otra manera, segun vna glossa y la comun contra Alberico, y otros. [6392]En el tomar destas cuentas no se ha de proceder con mucho rigor y escrupulosa dureza, ni ex cluy#do todos los gastos con buena fee hechos, ni pidiendo prou#çaen qual quier pequeña partida; porque aunque sea en fauor del fisco, es reprouado el demasiado rigor y diligencia. [6393]

[sect. 73] En lo que toca a los gastos por menudo, como son portes de cartas, lleuary traer los assi#tos de la ciudad, cera, vino, y ostias para las mis sas del Ayuntamiento, y otros muchos que ca da dia se ofrecen, y los # yesso, peones, sogas, espuertas, y otros gastos por menudo de obras publicas, digo, que segun costumbre de algu nas ciudades puede pagar el mayordomo sin libramiento, y passarsele en cuenta hasta seys reales, por solo el mandato verbal del Ayuntamiento, siendo los tales gastos verisimiles, y no contradichos, y el mayordomo persona confidente: y en este ca so se ha de estar a su libro **[1049]** con su juramento, assi en los gastos, como en la paga dellos: [6394]y si necessario fuere, hazerse han ver y tassar los dichos gastos menudos por personas inteligen tes; [6395]como tambien en estas pequeñas expensas se està al libro del he redero en los gastos funerales, y en la c#tidad y valor de los muebles viles, [6396]y al libro del albacea y testamentario en la paga de los pequeños descargos y deudas del difunto, [6397]y al del tu tor y curador en los gastos hechos con su menor, [6398]y al juramento #l mayordomo en lo que recibio de su señor: [6399]y en consequencia desto al libro del señor de lo q# pagò a sus criados.

[sect. 74] Sin que sea de consideracion, que los dichos gastos y expensas, pues to que sean pequeñas y menudas de por si, pero j#tas y coaceruadas hagan vna gran suma y c# ti dad; [6400]porque cada par tida tiene su entrada y salida; y la ley Real [6401]indistintamente prouee, que en lo que se gastare por menudo, sea poco, o mucho, solamente se informe y sepa el Corregidor, si se gastò fielm# te. Y quando se dira el gasto y cantidad ser pequeña, o grande, se dexa a albedrio del Iuez, c#siderado el negocio y las personas. [6402]

[sect. 75] Vna cosa he visto dudar en esta materia muchas vezes, quando por Iuezes de comission pro ueydos en Consejo para tomar estas cuentas de diez años atras se reueen y toman aquellas, que por los Corregidores y juezes de Residen cia se tomaron y sentenciaron, y por el Consejo se vieron y aprouaron, si de lo que vna vez està juzgado, y dado finiquito al mayordomo y los Regidores cargados y sentenciados, se podra otra vez tratar? Y parece que la ley Real [6403] dize, que se tomen aquellas cuentas que no fueren tomadas y fenecidas: y de derecho es, q# dada vna vez la cuenta y finiquito, no se ha de dar ni pedir mas. [6404]

[sect. 76] Pero no todas las culpas, y errores salen en las Residencias, ni tan exactamente se haze in dagacion sobre estas **[1050]** cuentas, por inhabilidad, o culpa de los que las

toman, o por astucias de los que las dan: y vnas vezes ay dolo y error en ellas, y otras (q# es lo mas ordinario) no estan cobrados los alc#ces, ni hecha paga a los propios: por lo qual si#do como es arbitrario juzgar si estan bien, o mal tomadas, segun Alciato y otros, [6405]meritamente se proueen los tales Iuezes para reueer las, y deshazer los errores, fraudes y vsurpaciones que en ellas huuiere, y su plir y cobrar lo q# se hallare imperfecto, y no cobrado, sin embargo de auer en ellas muchas renunciaciones y penas al que lo contradixere, o cosa juzgada, [6406] y finiquitos, [6407]especiales o generales, los qua les, aunque jurados, [6408]no se estienden a los errores, [6409]falsedades, frau des, hurtos, dolos, o engaños claramente [6410]de nueuo descubiertos, [6411] como dize vna ley de Partida, [6412]*Si fueresabido en verdad, que el que dio la cuen ta, o tuuo las cosas en guarda, encubrio alguna casa en gañosam#te, o fizo otro engaño, &c.* porque los fini quitos no se estienden a lo inopinado, ni a mas de las partidas, y casos mencionados en ellos, [6413] saluo si el dolo fuesse es p#ssam#te remitido por lo passado, [6414]o tuuiessen renunciacion general, segun la ley de Partida: [6415] pero si el error de cuenta fuesse en pequeña c#tidad, y no hecho con mala fee, no por esso se rescindiria el juizio sobre ella acabado y fene cido, [6416]ni las cuentas he chas por contadores n# brados por las partes, y aprouadas por la justicia. [6417]Ni tampoco el q# tiene finiquito valido, **[1051]** deue ser molestado: [6418]y el que dize que ay error de cuenta, ha de mostrarlo, segun Rolando: [6419]y no puede vno ser compelido a que dè finiquito general: [6420]y sobre como y quando los meno res pueden reclamar contra los finiquitos dados a los curadores, vease lo que escriuio Iuan Gutierrez. [6421]

[sect. 77] El dicho error de cu#ta para no poderse alegar ni pedir, se prescribe en esta manera. O es sobre auerse cargado, o descargado alguna partida graciosamente, y esto se prescribe contra el Corregidor, y Regidores y mayordomo, y personas que dan la cu#ta, por tiem po de veinte años, y contra sus he rederos por tiempo de diez años: [6422]pero si el error fuere de cuenta, o de auerse cargado, o des cargado cosa dosvezes, puedese pedir y deshazer hasta treinta años. [6423]

[sect. 78] Suel# reusar algunas vezes los mayordomos de firmar el cargo llana mente antes que se les passe el descargo, y pre tenden firmarlo a la pos tre, porque temen que no les han de recibir en data algunas partidas, y quedar sujetos a ser executados enteramente por el cargo: mayor mente quando no han recibido algunas partidas, y tienen confessado que si, las quales estaran a su cargo, y a falta del tal mayordomo, se cobraran de los deudores. [6424]Pero la verdad es, que la confession del cargo y entrada de la cuenta no se puede exe cutar, sin que se acepte el descargo, porque es vn acto indiuiduo y conexo, que no se puede separar ni partir: [6425]pero a cautela suelen firmar el cargo con adicion y condicion, que se les descarguen entrada por sa lida tales partidas, o tomando seles en cuenta y data los gastos y descargos.

[sect. 79] Y sepan los mayordomos, que estan obligados a cobrar las deudas y alcances contraidos no solo en su tiempo, pero en el de otros mayordomos, y seguir los pleitos de la hazienda de su cargo, o pagar la quiebra e interesse a la ciudad: [6426]saluo si he-**[1052]**chas las diligencias, y dado auiso dellas al Ayuntamiento, salieren las deudas inciertas, y

los pleitos en vacio, que entonzes sera a cargo de la justicia y Regidores la culpa, o negligen cia: porque el Iuez assi como està obligado a hazer pagar al fisco su hazienda, y c#denaciones que le son aplicadas, y aun antes de cobrar su parte, [6427]seria bi# hazer lo mismo en lo q# toca a la hazienda y penas pertenecientes a la ciudad, **[sect. 80]** las quales en muchos casos se equiparan a las fiscales: [6428]y segun algunos, por los bienes concejiles, y del posito podran estar pre sos los hijos dalgo, como en otro lugar diximos: [6429]pero regularmente los propios de los pue blos no tienen los priuilegios fiscales, sino en los casos en que se halla expressamente dispuesto: [6430]y entre otros es vno, que tienen los pueblos hipoteca en los bienes del administrador de sus propios y ha zienda, [6431]como adelan te trataremos que la tie ne el fisco. [6432]

[sect. 81] Demas de las dichas culpas se les pueden im putar otras a los mayor domos destos propios, como seria, si con la hazienda dellos tratassen o contratassen, o la pres tassen, o en otros vsos y aprouechamientos suyos, o de particulares la conuirtiessen: [6433]porque estan obligados a tener aparejado el dinero para las cosas y ocasiones publicas: y demas de ser castigados en destierro, y en el doblo, [6434]se les puede quitar el aprouechamiento que con el adquirieron, [6435]y aplicarle a la Republica, como tambien en conciencia estan obligados a restituirselo. [6436]

[sect. 82] Tambien se les puede imputar culpa a los mayordomos por las malas pagas que hazen a los acreedores de los pueblos, no pagandoles enteramente, o recibiendo dellos presentes, o dandoles paños, bestias, vestidos, o alhaxas, y otras preseas a mohatra, o en otra ma-**[1053]**nera por precios subidos en pago de sus libramientos y deudas, en que vienen a perder mucho dellas: lo qual llaman las leyes de Partida, *mala barata*, y lo pu nen y castigan: [6437]y a estos tales llamo Bartulo [6438]tragadores de los bienes comunes.

[sect. 83] Estas cuentas se pueden tomar en ausencia y rebeldia del mayordo mo, que està obligado a darlas, y puede ser condenado sin citacion alguna, contra el derecho comun, [6439]const#do por su libro del cargo y des cargo, que como no puede tener otra defensa, es este caso especial por esta razon, en que sin citacion se puede dar y executar la sentencia: [6440]y otros sesenta casos refie re Hipolito, en que no es necessaria la citacion, sin muchos otros que refieren los autores. [6441]

[sect. 84] Regularmente el alc#ce de cuentas se deue y puede executar sin embargo de apelacion, [6442]as si de las que se toman a los mayordomos de bienes comunes, y a otros qualesquier administradores publicosy particulares: lo qual assi mismo en el titulo de los Corregimientos se ordena y manda a los Corregidores que los executen: como tambien se deuen executar aque llos alcances de cu#tas en que se conformaren las partes entre si, ò c# los contadores nombra dos por ellos, y las apro uaren ante escriuano, osin el, con que las reco nozcan en juizio: bien assi, como es exequible vna confession hecha y aceptada en juizio, o vn conocimiento reconocido, segun vna decision de Boerio, y lo que junto Parladoro. [6443]Y t#bi# se podran exe cutar las cuentas en que se c#formar# los c#tadores n#brados por las partes, si# do c#firmadas por la justicia, segun nueua prematica: [6444]como tambien se pue de executar la librança, [6445] **[1054]** assi contra el que la da, como contra el que la acepta, estando reconocida.

[sect. 85] A los que por la pesquisa secreta, o cuentas, resultaren culpados de algun dolo, fraude, o ma la administracion de los propios, deue el Iuez # Resid#cia hazerles cargos, y darles traslado de llos, y terminos para q# se descarguen y defi#d#, y sentenciarlos, condenando, o absoluiendo, para que el Consejo qu# do vea las cuentas, pue da, sin que sea necessaria mas prueua ni forma judicial, sentenciar justificadamente; y esto pratican mal los Iuezes de Residencia, que sin hazer cargos remiten las culpas a los apuntami#tos, y ojos del fiscal, y a la censura del Consejo, el qual de las partidas in justas no puede condenar al reo, sin auerle dado traslado, y oydo sus defensas, [6446]y quedan in decisos los negocios, y por remediar muchos daños en las haziendas de los pueblos.

[sect. 86] Finalmente los que de negligencia, o otra mala administracion de los bienes y patrimonio publico fueren con u#cidos, deuen ser castigados: [6447]pero los vsur padores dellos, no solo muy castigados, [6448]y cor poralmente, si lo huuie r# reiterado, [6449]pues de derecho ciuil la pena desto era capital, [6450]mas tambien a la restituci# del principal y de los interesses, aunque no esten en tardança, [6451]deu# ser compelidos, [6452]y padeceran otras cosas estatuidas por derecho: [6453] para cuya execucion y castigo tenian los Atenienses deputados Iuezes particulares, que llamauan Zetas, segun Celio Rodiginio, [6454]y los Ro manos vn pretor: y otras vezes lo juzgaua el Senado, y algunas ve-**[1055]**zes el pueblo, segun Tu lio y otros: [6455]y contar# este delito entre los delitos publicos Vlpiano y Iustiniano. [6456]Y para si el que viue en la casa d# de està el tesoro, o dinero de la ciudad, o del po sito, que parece auerse hurtado, podra ser atormentado, vease lo que traen los Doctores, [6457]q# resueluen ser arbitrario considerada la persona, y si siendo pobres, pareciesse tener dineros, o otra hazienda.

[sect. 87] Estas cuentas deuen començarse a tomar a tres o quatro dias despues de començada la Resid#cia, para que los cargos, y las sentencias, y execucion dellas, se hagan y determinen, y embien con ella, [6458] por no detener al Corregidor por cau sa dellas, assi para dar la Residencia, comopara hazerla ver: aunque en algunas partes suele dilatarse mas el tomar las cuentas, so color de vnas palabras del titulo de los Corregimientos, que dizen, *Que dentro de nouenta dias se embi# al Consejo*; lo qual no aprueuo: y tambi# se acostumbra no assistir los Corregidores a estas cuentas de propios, sino los Regidores diputados para ello, y el mayordomo con la Iusticia nueua. Y alos cargos que se hazen a Corregidor y Regidores, por auer mal librado algunas partidas, suele satisfazerse con respuesta y prouança en nombre de la Iusticia y Regimiento, por el Letrado y Comissarios del, por ser comunes los dichos cargos: pero los que fueren de particulares culpas, deuense notificar a las personas a quien tocaren, y satisfazerse a ellos de su parte con especialidad.

[sect. 88] Por las leyes Reales, [6459]y por el dicho titulo de los Corregidores solamente se mandan tomar y embiar al Consejo las cuentas de propios, y de penas de Camara, y gastos de Iusticia, sisas y repartimientos, y no las de los positos de pan, assi porque no ha mucho que se vsan en estos Reynos, como porque no es hazienda fixa de los concejos, y se fundan y quitan con la mudança y necessidad de los tiempos: aunque en vna prouision y carta acordada, que pu simos en el capitulo de la pesquisa secreta, que se da para que el Iuez de Residencia la embie originalmente, se ha ha añadido, que tambien embie las cuentas del posito de pan; pero no veo que se piden en Consejo, ni que se dexan de ver

y consultar las Residencias, aunque falten estas cuentas. Verdad es, que de poco a ca se añade en los titulos de Corregimientos vna clausula, que dize assi: *Otro simandamos avos el dicho fulano, que traigais testimonio al dicho nuestro Consejo, de como la prematica y ley de los positos esta executada, y de como aueis executado los alcanças que se huuieren hecho en las cuentas de los dichos positos, y las penas en que se huuiere incurrido, con apercebimiento que no le trayendo, no se vera vues tra Residencia.* como se de clara en el capitulo diez y seis de la dicha ley. Y **[1056]** assi es bien que el Corregidor haga tomar y tome las cuentas a los depositarios, y executar los alcances, para darlas quando se le pidan, o se embiaren Iuezes de comission para ellas (como se vsa darlos) cuya orden no se pone aqui, porque (como diximos tratando de los positos [6460]) el caudal y hazienda dellos no se deue conuertir en otros vsos, ni admitirse otros gastos que sean fuera del dicho bastecimiento, y consequentes a el. Otros articulos tocantes al dar y tomar las cuentas de los bienes publicos, y de otros administradores, se podran ver por el doctor Castillo, y por Baeça y otros autores. [6461]

SVMARIO DEL capitulo quinto.

AQuien pertenece descriuir y nu merar la gente de los pueblos, y echar sisas y repartimientos, num. 1 .

Rey tiene obligacion de guardar la mar y la tierra por los tributos que lleua, num. 2 .

Rey de España no puede echar tributo nueuo, sino fuere concedido en Cortes, num. 3 .

Quan deuido es el socorro de los subditos a los Reyes, num. 4 .

El que defrauda al Rey la alcauala, o otros deuidos pechos, si peca mortalmente, y esta obligado a restitucion, alli.

Con que causa se pueden echar nueuos tributos, num. 5 .

En quales tributos, y ocasiones las Yglesias, e hidalgos no son ess#tos, nu. 6 . 7 . 26 . y 27 .

La causa de necessidad siempre queda excetada, y justifica la enagenacion de los bienes de la Corona, alli.

Quales son los derechos y poderios de los Reyes, num. 7 .

Los Reyes si tienen mas derecho para valerse de los bienes de los subditos que el Emperador, alli.

Si conuiene que el Rey tenga tesoro, y de lo que vsaron los antiguos en esto, num, 8 . y 9 .

Exortacion a los Reyes del buen vso de sus rentas y tributos, y de algunos exemplos de los antiguos, nu. 10 .

Reyes si pueden tomar los bienes de los subditos sin causa, y sin dar buena recompensa y cambio por ellos, numer. 11 .

Quan sospechosos deuen ser a los Reyes los consejos de echar nueuos tributos. Y que se deue dar credito al Rey que dize que los tributos son y se gastan en la necessidad publica, alli.

Aunque el Rey imponga tributos ilicitos, no se deue conspirar contra el, num. 12 .

[1057] Concejos y señores de vasallos, si pueden echar sisas, y de las imposiciones, num. 13 . y 40 .

Sisa, o repartimiento hasta que cantidad se puede echar sin licencia Real, n. 14 .

Mediante costumbre, o vtilidad Real, si se podra echar sisa de tres mil ma rauedis arriba, num. 15 .

Repartimientos no se hagan sin licencia Real, num. 16 .

Entre los que lo quieren y consienten, si se puede echar sisa, o repartimiento sin licencia Real, num. 17 . y 26 .

Por algunpeligro vrgente, si es licito echar repartimiento, num. 18 .

O para traer trigo, num. 19 .

O para pagar prometidos, num. 20 .

O entre cofrades, o parroquianos para hazer alguna imagen, o frontal, num. 21 .

Entre los que acuerdan seguir algun plei to, si se pueden repartir los gastos, alli.

Ricos si pueden ser compelidos a que pres ten al concejo para alguna ocasion vrgente, num. 22 .

Sisa en el vino no se eche echando agua, num. 23 .

A los vezinos de otros pueblos si se les puede echar repartimiento por los bienes que tienen en otro pueblo, n. 24 .

Repartimientos con que respeto, o consideracion de haziendas deuen hazerse, y si ha de ser por cabeças, nu. 25 . 26 . 27 . 28 . y 29 .

Medicos salariados de concejo, si pue den recebir dineros de los enfermos, hazer ausencia del pueblo, o dexar de curar debalde en tiempo de peste, y si son reputados, por vezi nos, nu. 26 .

Est#do pro indiuiso la hazienda entre hermanos, y vno delloses clerigo, si gozar# de su ess#ci# los demas, n. 30 .

Tributos y sisas pagan todos, saluo los essentos, y quales, son y de la essencion de los graduados, nu. 31 .

Señor de vassallos si contribuye en los pechos, sisas y repartimientos, y quando y en que forma, nu. 32 .

Sisas y derramas de fuentes, y puentes entre quien se reparten, num. 33 .

Lo que se quita y defalea a los essentos y priuilegiados, si se carga a los demas, numer. 34 .

Para hazer los repartimietos y derra mas, quien ha de concurrir, y del cuyda do que el Corregidor deue tener para que no sean agrauiados los pobres, n. 35 .

Los concejos si pueden franquear de tributos al medico, al herrero, o otros oficiales, y vezinos, alli.

Del desagrauio de los repartimientos y reuista dellos, num. 36 .

De los repartimientos de posadas, o va gajes, num. 37 .

De las cargas personales, de hazer alardes, y yr a la guerra, num. 38 .

Corregidor tome cuentas de la sisa para ver quanto sesaco, y en que se c# uirtio, y otras cosas, num. 39 .

[1058]

DE LAS SIsas y repartimientos, y de las cuentas dellos. Cap. V.

DEmas de las cu#tas de propios, se manda a los Corregidores y Iuezes de Residencia, por sus titulos, y por las leyes del Reyno, [6462]que sepan y se informen, si en los pueblos de su cargo se han echado sisas, y hecho repartimientos de tres mil marauedis arriba, sin licencia Real, y en que se han gastado, y que tomen las cuentas dellos, y las embien con la Residencia al Consejo. Y porque esta materia toca al gouierno y oficio del Corregidor, y las sisas y repartimientos se echan, y hazen a falta de propios, me parecio poner este capitulo tras el. de la cuenta dellos, en el qual resumire lo sust#cial de la materia.

[sect. 1] Quanto a lo primero digo, que a los Emperadores, Reyes y Principes libres pertenece solamente empadronar y descriuir las personas y haziendas de los subditos, y echar nueuas sisas, repartimientos y tributos, y aun segun algunos, sin consejo de los sabios, lo qual no aprue no, y vease lo que escriuen Arcediano y otros: [6463] y el primero que empadrono las gentes, y echò tributo, fue el Emperador Agusto Cesar. [6464] Esto pueden hazer los Reyes, quando no tienen suficientes rentas, pa trimonio y sustancia pa rala defensa del Reyno contra los paganos y enemigos de la Fè, y por **[sect. 2]** el amparo y tuicion de los subditos, y de sus estados, tierras, mares, y fronteras (a cuyo cargo estan, [6465]y por cuya causa se les dan los tributos [6466]) **[1059]** y para otros justos y razonables gastos. [6467]Y este **[sect. 3]** poderio restringieron los Reyes de España para no vsar del, ni imponer tributos nueuos a estos Reynos, sino fues se por concession hecha en Cortes, conforme a la ley Real, [6468]y antes auia hecho ley de lo mismo Eduardo primero Rey de Inglaterra, seg# Polidoro Virgilio. [6469] **[sect. 4]** Y en los dichos casos deuida cosa es que los vassallos socorran y prouean al Rey para el sustento del bien comun. Por dos causas se justifican los tributos, que los Reyes im ponen a los subditos, segun escriuio Plinio el mas moço al Emperador Trajano; y otra tercera añidio Pedro Gregorio, [6470]que virtualmente se comprehende en aquellas. La primera es, para aliuiar las cargas del Reyno: la segunda para conseruar la dignidad del: y la ter cera para la vtilidad vniuersal y comun de to dos. Y porque la potestad de imponery deuer los justos tributos, es de derecho diuino, por lo que Christo nuestro señor, preguntado si era licito pagar el tributo a Cesar, respondio, seg# S. Mateo y S. Marcos, [6471] pagad lo que es de Cesar, a Cesar, y lo que es de Dios, a Dios; y otros lugares de la diuina escritura, qualquier que se subtraxesse de la paga y contribucion, y le defraudasse las alcaualas, pechos y derechos,

demas de pecar mortalmente, estaria obligado a restitucion. [6472]Y como se prueua la fraudey vsurpacion de las alcaualas y tributos, vease por Iosefo Mascardo. [6473] San Pablo dize, [6474]que ninguno pelea a su propia costa, y assi el Principe que vela, cuyda y pelea por la salud y vtilidad de la Republica **[1060]** de sus Reynos, conseruandolos en paz y justicia, amparandolos de las guerras de los barbaros, y trabajando para que sus subditos no reciban opression, ha de ser sustentado a costa dellos, y de las expensas comunes proueido, [6475] pues consiste en razon natural, que el que lleua las cargas, lleue tambi# el prouecho, [6476]y que lo q# vno gasta por conserua ci# de las cosas agenas, se le haga refacion dello. [6477]Es el Principe como vn esposo de la Republica. A lo qual alude lo que vsan los Venecia nos, que principalmente preualecen y tienen sus estados en las marinas, que quando eligen su Duque, y le constituyen en la dignidad, vsan por cerimonia, y le man dan, que con su corona e insinias se despose c# la mar, y echa en ella vn anillo, en muestra y simbolo de verdadero y per petuo imperio: [6478]y assi los bienes de la Republi ca en nombre de dote se han de entregar al Principe, como à esposo, para sustentar las cargas del matrimonio. [6479]

Vsauan los antiguosdar a los Principes vnos donatiuos, que llamauan oblaciones, para ayuda a los gastos de las guerras, de que ay vna ley Imperial: [6480]lo qual no se vsa aora, porque los dones gratuitos y caritatiuos son pedidos por los Principes: y aunque los Reyes de España, de Inglaterra y Fran cia, y otros, vsan de ruegos, quando piden, en aquellos ruegos muchas vezes ay mayor eficacia que en los m# dados expressos. Por esta palabra *Dona tiuo* entiendo aquello que liberalmen te ofrece el subdito a su Principe, como el oro que llamauan *Coronarium,* el qual dauan los Iudios a los Emperado res, por ser mantenidos en los priuilegios de su ley: [6481]y lo que los Regidores de las ciudades y comunidades del Imperio les ofrecian, poco a poco se conuirtio en subsidio forçado. Lo mismo se puede dezir del impuesto, que en es tos Reynos se llama seruicio, que fue voluntariamente concedido a los Reyes para entretenimiento honrado de sus casas y estado, y despues ha sido c# uertido casi en seruicio ordinario. [6482]De otras dadiuas que hazen los Romanos a sus Principes, que vnas llamauan oblacio nes votiuas por su salud, y otras quella mauan estrenas, en memoria del buen tiempo de Saurno, en que los hombres eran liberales, vease lo que trae Pedro Gregorio. [6483]

[sect. 5] Pero si sucediesse caso nueuo, y oca si# de grandes gastos, y necessidad muy vrgente para conseruacion del estado Real, y para contrastar la inuasion de los enemigos, que intentan entrar la tierra, o se ofreciesse otra semej#tenecessidad, y opression publica, bien po-**[1061]**drian los Reyes valerse de nueuos pedidos y tributos, como quiera que no esta ordenado ni estatuido quales ni quantos han de ser los tributos, sino que por las ocurrencias de las causas pu blicas y vrgentes pueden los Reyes im ponerlos, como sucedio en Aragon y Cataluña el año de 1205. que estando muy diminuido el patrimonio Real (se gun cuenta Zurita [6484]) el Rey don Pedro Segundo impuso aquel gran tributo y seruicio del Monedaxe, que eran doze dineros por libra de ciertos bienes, y que lo pagassen todos: y en Fran cia (segun refieren Cassaneo y Boerio [6485]) el año de 1527. se echò tributo para el rescate del Rey Francisco, que estuuo preso en el alcaçar de Madrid, y de los Delfines que quedaron en rehenes en la Mota de Medina del Campo, mi pa tria,

y de alli los lleuaron a Francia el C#destable de Castilla, y Iuan de Bouadilla, Alcayde de Bugia, primo de mi abuelo: y en este año de 590. para repa ro de la infelice jornada de Inglaterra (que se perdio por fortuna, como le su cedio dos vezes en aquella mar a Iulio Cesar, donde (segun afirma Onosandro [6486]) despues de auerla conquistado, perdio ochenta nauios) pidio su Magestad seruicio a estos Reynos, y en Cortes se le otorgo de ocho millones; lo qual se va cobrando por diuersos arbitrios y sisas generalmente de todos, sin distincion de es tados: aunque algunas Yglesias lo han eon tradicho y c#tradizen, y el Clero insta sobre ello: en tales casos como estos podra el Rey, demas de las alcaualas, seruicios, derechos, dacios, impuestos y tributos ordinarios, pedir y cobrar de los subditos indistintam#te alguna cantidad de dineros, y caritatiuo subsidio, que baste para la conseruacion del dicho bien comun, y propulsa aduersaria, y reparo de la inminente cayda del esta do del Rey, o del Reyno, segun Ricardo y otros, y Palacios Rubios, que llama esta dotrina singular, y que se encomiende a la memoria, por ser sabida de pocos: [6487] **[sect. 6]** porque aunque las personas Ecclesiasticas son inmunes y essentas de todo pecho y tributo, como atras lo fundamos, [6488]y los hijosdalgo tambien; pero en los di chos casos, quando el Rey; o el Reyno padeciesse notable peligro # opression, o euersion, de tal manera que sin el socorro y subsidio de los Ecclesiasticos no se pudiesse amparar, defender, o guarecer, **[1062]** bi# se podra preualer el Rey de los bienes temporales dellos, y del oro y plata prestado de las Yglesias, segun y por la forma que en la cobrança dello en otro capitulo diximos por resolucion de los Doctores: [6489] porque la essencion y fr#queza no se estiende a la necessidad de con ser uar la publica vtilidad, y la causa de necessidad siempre queda excepta da: [6490]y assi por ella se justifica la enagenacion de los bienes de la corona Real: [6491]y porque la necessidad del Rey, que es publica, y toca a todos, se deue preferir a la par ticular y priuada necessidad de los subditos. [6492] Ni tampoco se ha de aguardar a que v#ga el Rey a la vltima miseria de necessidad: como no se ha de esperar, segun Iustiniano, [6493]a que se deshaga y arruine la isla: y a proposito del dicho articulo, y quien aya de ser executor y Iuez de los Ecclesiasticos, para pagar los tributos en los dichos casos, vease lo que diximos en otro lugar. [6494]

Ciceron dize a este proposito, [6495]que estando pobre el patrimonio Real, y Erario publico, no auia duda, sino que todos deuen acudir con tributo, y obedecer a la necessidad, por la publica vtilidad: **[sect. 7]** y esto es permitido de de recho de las gentes, y diuino. [6496]Y haze aproposito vn lugar de san Mateo, [6497]donde Christo nuestro Señor lo da a entender. Y por Samuel [6498]dixo Dios al pueblo de Israel, que el derecho del Rey era, que podia seruirse de sus hijos y hijas, y tomarles los mejores oliuares y heredami#tos, y darlos a sus esclauos, ydezmarles sus mieses, y los frutos de sus viñas y de sus rebaños, y ser sus esclauos; y con todo esso el pueblo de Israel aceptò el Rey: aunque este lugar entiend# **[1063]** Isernia y Cassaneo, [6499]en el Rey tirano, o en el justo en estrema necessidad constituido: o segun san Gregorio, [6500]que se enti#da mas para enseñar a los buenos Reyes lo que deuen huyr, que lo que deuen hazer. Y assi mismo de derecho positiuo [6501]puede el Rey tomar de sus subditos lo que huuiere menester: y vna ley de Partida [6502]dize assi: *Los aueres del Rey, y de los pueblos son para que el Rey se mantenga honradamente en*

sus despensas, y con que pue da amparar sus tierras y sus Reynados, y guerrear c# tra los enemigos de la Fè. Y en otra parte dize otra ley: [6503]*Otro si dezimos, que el Rey se puede seruir y ayudar de las gentes del Reyno, quando le fuere menester, en muchas maneras que lo non podria fazer el Emperador, ca el por ninguna cuita que le venga, non puede apremiar a los del Imperio que le den mas de aquello que antiguamente fue acostumbrado de dar a los otros Emperadores, si de grado dellos non se fiziere: mas el Rey puede demandar e tomar del Reyno lo que vsaron los otros Reyes que fueron ante que el, e aun mas, a las sazones que lo ouieren tan gran menester para pro comunal de la tierra, q# lo non pueda escusar, bien assi como los otros homes q# se acorren al tiempo de la cuita de lo que es suyo por heredamiento*: porque los Reyes tienen mayor dominio en sus Reynos, que el Emperador en su Imperio, como prueua otra ley ciuil y de Partida: [6504]y primero huuo Reyes que Emperadores. [6505] En tiempo del Empera dor Federico se introduxeron en Sicilia muchos tributos y rentas, segun refiere Zurita, [6506]las quales el Papa Honorio reformò, quitan do las grauezas y vexaciones a los Sici lianos, y declarando por vna constitucion decretal, que en solos quatro casos fuess# permitidas las nueuas exacciones, y seruicio, que llamauan *Collecta.* El primero, en notable inuasion del Reyno, o en notoria rebelion. El segundo, para rescatar la persona del Rey, si estuuiesse en poder de sus enemigos. El tercero, quando el Rey se armasse cauallero, o alguno de sus hermanos, o hijos. El quarto, para casar alguna de sus hermanas, o hijas, o nietas, o de su sangre, en caso que el la dotasse, con que no exce diesse la dicha colecta de cincuenta mil onças de oro, por inuasion, o rebelion #l Reyno, y por el rescate, o por la soleni dad de la caualleria doze mil, y por razon del matrimonio quinze mil, y **[1064]** que en esto contribuyessen tambien los Barones.

[sect. 8] Para defender los Reyes a susvassallos, y para castigar los malos, y para remedio de las pressuras e inuasiones de los enemigos: y aun para en frenarlos y detenerlos que no le hagan guerra, sa biendo que tienen con q# sustentarla, y defender se: y para obligar a los amigos con beneficios, y proueer a los menesterosos, como lo hizo el Rey don Alonso el Sabio, [6507]que en Burgos dio a la Emperatriz de C#s t#tinopla, que se vino a valer del, cincuenta quin tales de plata para el rescate de su marido, q# estaua cautiuo en poder del Soldan de Babilonia: y como lo hizo la Reyna Mitilda, segun re fieren Acursio y otros, [6508] que diziendo que daua vn poco de terrazgo a vna Yglesia, le dio tein ta mil juuadas de tierra: y Alexandro Magno [6509]dio vna ciudad a vn pobre que le pidio limosna; y replicado por el del excesso, respondio: Yo miro lo que amime competadar, y no lo q# ati te conuiene recibir. Para estas y otras Reales obligaciones, y publicas ocurrencias peligrosas, dixo Diogenes, [6510]y otra ley de la Partida, [6511]y santo Tomas, [6512]*Que deue el Principe trabajar en buena manera de ayuntar algun tesoro, de que se pueda acorrer, quando algun grande fecho fiziere, e se le descobrieße a su ora, porque lo pudiesse mas liger amente acometer e acabar, &c.* Porque segun el Emperador Iustiniano, [6513]las guerras requieren mucha diligencia y dineros, porque esperar a proueerlos en las ocasiones, es di ficil y peligroso: dificil, porque el estruendo de las armas, haziendo cessar el comercio, y labor del campo, haze que cessen los tributos ordinarios: peligroso, porque los vassallos maltrata dos de los soldados amigos y enemigos, y apretados con los tributos, no dexaran de hazer ruydo: y tambien con los dineros se puede tener retirado al enemigo:

y aun en tiempo de guerra mal se pueden tomar las armas, y hallar dineros, y assi conuiene que el dinero estè aparejado, para que no res te mas que leuantar la gente, sin que por buscarle se pierda el tiempo y oca sion de la vitoria: por lo qual dixo Cassiodoro, [6514]que el Rey pobre es animal muy peligroso. Y a este proposito dizen Salustio, Lucas de Pena, y otros, [6515]que los Romanos, segun sentencia de Caton, aunque al principio se abstenian de las **[1065]** riquezas: pero despues con justa consideracion las atesoraron: y este me dio fue vno de los principales con que saluar# su estado, y ponian su te soro en el templo de Saturno, y de Opis. Los antiguos Galos tambi# atesoraron, y lo ponian en ciertos lagos. Los Griegos en el t#plo de Apolo Delfico. Los Hebreos en los sepulcros, como se lee en Iosefo [6516] del gran Pontifice y Rey de los Iudios Hircano, que hallò grandes tesoros en el sepulcro de Da uid. El Turco tambien le tiene en el castillo de las siete torres en C#stantinopla, del qual echa mano para aparejar sus empresas, y despues lo cobra de los tributos de sus vassallos. Los Rey es de Marruecos pusieron vna gran bola de oro so bre su templo. Sardanapálo dexò quarenta mi llones de oro. Cyro cincuenta. Los Atenienses mas de cincuenta. Tibe rio I. Emperador dexò sesenta y siete millones. Dario vltimo Rey de Persia dexò ochenta millones. Dauid ciento y veinte millones de oro (se gun la diuina escritura [6517]) que es la mayor cantidad de oro que se halla auerse juntado en el mundo.

[sect. 9] Pero por vn lugar del Deuteronomio, [6518]que dize, que el Rey no junte in mensa cantidad de plata y oro, parece ser cosa prohibida y perniciosa acumular tesoros los Principes, porque la solicitud que se pone en ello, impide todas las obras de caridad y de beneficio, y se desarraigan las raizes del amor delos vassallos con el Señor, que en gran parte consisten en el bien que del reci b#: y el habituarse a tesoros, de necessidad ha de vltrajar a los subditos extraordinariamente, y fuera de lo justo; lo qual no pudiendo ellos sufrir, dessean mudança de estado y de gouierno, y alcabo daran en algun esc#dalo, y los Principes, mayormente los mancebos, que se veen con grandes tesoros, de ordinario executan estraños y terribles propositos y pensamientos, y confiados en su poder, se abalançan y osan enpresas mayores que sus fuerças: aborrecen la paz, menosprecian el amistad de los vezinos, emprenden guerras no vtiles ni necessarias, fino perniciosas para ellos; con que sucede que pierden los estados, y caen sus tesoros en manos de los enemigos; [6519]como los dexò Sardanapálo a los que le mataron, Cresso a Cyro, que tambien le matò, el Rey de Lidia a los suyos, q# a el y a su familia echaron en el rio Pactolo, para que alli se hartasse de oro: Dario a Alexandro Magno, que le v#cio y echò de su Reyno; Perseo a los Romanos que le priuaron del suyo, Tiberio Cesar a su sucessor Caligula, **[1066]** el qual gastò en vn año los dichos sesenta y siete millones que el auia juntado en muchos, con diuersos modos de opression y de injusticia; y faltandole despues para gastar, se dio a las ra pinas, y a vsar todo genero de crueldad. Y el Rey Dauid dexò el dicho gr# tesoro a Salomon, el qual, demas de lo q# gastò en el misterioso edificio del templo, hizo prodigos gastos en fabricas # palacios, jardines, y multitud de caua llos, carros, c#tores, en pompa y deleites de todas suertes, que no bast#dole los tesoros de su padre, cargò de tal manera a sus pueblos, que no lo pudiendo sufrir, se rebelaron contra su hijo Roboam: de lo qual se vee el fruto que se puede es perar de los tesoros injustamente acumulados.

Mas como quiera que la virtud consiste en el medio, de tal manera los Principes han de j#tar dineros, que no se ha ga profession dello: [6520]sin que obste la dicha auto ridad

del Deuteronomio, que prohibe los te soros a los Reyes: porque se entiende, segun santo Tomas, [6521]quando son para ost#tacion, como hizo Cresso; o quan do fuesse el tesoro tan grande, que no se puedies se juntar sin auaricia, y muy grandes estorsiones: pero no se prohibe el justo tesoro, por no venir a pedir, o recibir el Rey prestado de los subditos; lo qual, segun el dicho santo Tomas, es cosa que detrae mucho la Real autoridad, y ocasion que los subditos vsen mal del patrimonio publico, con lo qual se enerua y debilita el estado del Reyno: y assi los Principes podrian juntar vn gran tesoro, con tener libres y en pie las rentas del estado Real, o, como dixo Mecenas à Agusto Cesar, [6522]y al Rey Tolomeo vno de los setenta Interpretes, [6523]con no gastar excessiuamente, ni hazer impertinentes mercedes.

[sect. 10] Tambien dizen Nauarro, Gregorio Lopez y otros, [6524]que peca mortalmente el Rey que injustamente impone tributos, y que esta obliga do a restitucion: por lo qual dizen los Sabios y los Santos, [6525]que deuen los Reyes contentarse con las rentas y prouen tos que les estan assigna dos y c#stituidos en sus Reynos, y aduertir, que no les es licito vsar mal de los frutos y r#tas del patrimonio publico, a# **[1067]** que la Republica este en paz y sin deu da, atento que no son vsufructuarios, sino administradores, y que son obligados, sacados los gastos de la renta publica, y de sus casas, a guardar lo demas para las necessidades publicas, y abstenerse mucho de grauar a sus subditos con nueuos impuestos y tributos, para sus apetitos y delicias, y otros gastos desordenados y superfluos: por que esto es muy odioso, y contra derecho comun, pues no les esta concedido: [6526]porque, como dize vna ley de Partida, [6527]*El Principe que es derramador, viene comunmente a ser robador y vsurpador violento de las haziendas agenas, derram# dolas tal vezen mercedes desmedidas, y por ventura no por virtud, sino por a ficion, o vi ciosos seruicios merecidas,* como fue el di cho Caligula, que en pocos años que Imperò, gastò en cosas superfluas se senta y siete millones: y el Emperador Ner# en los catorze de su Imperio dio el valor de cincuenta y cinco millones a los rufianes, sayones y ministros de sus crueldades y torpezas: y el Rey Enrique Tercero de Francia, en solo el año de 1584. que Reynò, dio a sus truhanes y linsogeros cinco millones, y por otra parte no auia cosa sagrada ni profana que se pudiesse escapar de sus manos, pues hasta del nacimiento delas criaturas, y de sus sepulturas queria q# le pagassen algun tributo, como lo escriuen Remonstrance y otros. [6528]Por lo qual se afligen losvassallos, y aborrec# al Principe, viendo que de lo que ellos ayunan para seruirle, engordan los indignos e inmeritos. Y verdaderamen te, como dezia Mecenas al Emperador Agusto, [6529]las grandes riquezas mas se allegan gastando poco, que recibiendo mucho: porque segun Ciceron, [6530]es alcauala muy rica la templ# ça en el gastar: y segun san Agustin, [6531]los Reyes daran de sus excessos es trecha cuenta a Dios, comoen su nombre los amenaza el Profeta Eze quiel, [6532]diziendo: Ay de los pastores de Israel, q# se apacentauan a si mismos. Por ventura los pastores no han de apacen tar sus rebaños? Comia desles la leche, vestiadesos de sus lanas, y matauades la res gorda, y no curauades de apacen tar el ganado: y por el Profeta Micheas, habl#do Dios con los Principes, les dize: Oydme vosotros, Principes de Iacob, y Capitanes de Israel. No toca a vosotros saber el juizio? Pues como aboreceis lo bueno, y amais lo que es malo, y desollais y quitais con viol#cia los pellejos del pueblo, y la carne de los huessos, y la comeis, y cozeis los mismos hues sos en las ollas, y les qui tais para

vuestro susten to todala sustancia: y por **[1068]** este pecado dize que ternia la ciudad de Ierusalem assolada y destruida, demanera que se arasse como vn campo, y fuesse como vn monton de piedras, y que el santo Templo quedasse y ermo, y como vn m#te y bosque espesso. Paris de Puteo refiere, [6533]que Federico fue depuesto del Imperio, porque grauò al Reyno con muchos tributos, y trataua los subditos seruilmente, y afligia la Yglesia de Dios, y por diuino juizio murio ahogado en vn rio de Arme nia: y assi entre otras razones y semej# ças que tiene el buen Principe con el bu# pastor, segun las diuinas letras y los sa bios: [6534]vna es, porque assi como el pastor tresquila y no desuella su ganado, por aprouecharse cada año de la lana, assi el Principe deue en los tributos vsar con los subditos. Y esto es lo que dixo el Espiritu santo por Salomon, [6535] C#t#tate con la leche de las cabras para tu sustento y los de tu casa y criados. Y el Emperador Tiberio, segun Suetonio, [6536]solia dezir, que el buen pastor deue tresquilar el ganado, y no desollarle. Por lo qual los Reyes no han de cansar a los vassallos con imposiciones no acostumbradas, y mayores de lo que pueden lleuar, ni permitir que las ordi narias se cobren asperamente por los mi nistros rapaces, que causan mayores gastos y daños que montan los tributos: [6537]porque viendose cargados los pueblos con mas de lo que pueden lleuar, o desamparan la tierra, como hizieron en tiempo del Rey Chilperico, segun Gregorio Turon#se: [6538]o se bueluen contra el Principe, o se passan a los enemigos. A este proposito haze vn lugar de san Pablo, [6539]en q# amonesta a los padres que no aprieten ni apuren mucho con la patria potestad a los hijos, por que mouidos con indig nacion y despecho, no falt# al deuido respeto, como lo hizieron los diez tribus de Israel, q# se rebelaron contra su Rey Roboam, hijo de Salomon, [6540]como queda dicho: y el Rey don Enrique III. de Castilla, ha blando de los tributos del pueblo, dezia: Mas temo las maldiciones de mi pueblo, que las ar mas de mis enemigos. Y aui#dose rebelado los de Dalmacia de la obediencia de los Romanos por los muchos tributos, y queriendo el Emperador Tiberio Cesar reduzirlos, les hizo preguntar, porque se re belaran, respondieron, Vosotros teneis la culpa, porque para guardar los rebaños no embiais perros ni pastores, sino lobos. [6541]Y cerca des to trae otras cosas Pedro Gregorio. [6542]

A este proposito dixo el Emperador Constan tino, padre del gran Constantino, segun re-**[1069]**refieren Polidoro Vergilio y otros, [6543]que las ha ziendas estauan mejor en manos de los vassallos, porque frutificauan, que en las arcas de los Principes, porque estauan ociosas. Y el Emperador Iustiniano dezia, [6544] que el bien del Rey con siste en que los vassallos sean ricos que por otro termino dixo la ley de Partida, [6545]refiriendo al dicho Emperador Iustiniano, y lo que dixo Aristoteles a Alexaudro Magno, en estas palabras: *El mejor tesoro que el Rey ha, e el que mas tarde se pierde, es el pueblo, quando bien es guardado, e ent#ces son el Reyno y la camara del Emperador, o del Rey, ricos y ab#dados, quando sus vassallos son ricos, y su tierra abondada.* Y a esto alude la respuesta que el mismo Alexandro dio a vn lisongero, que vien dole en necessidad por causa de las guerras y magnificencias que ha zia, le aconsejò que para preualerse, y remediarse de dineros para el sustento dellas, y de su gr#deza, y no decaer del sublime estado en q# la fortuna le tenia, echasse nueuos tributos a los pueblos, el le dixo: Mal aya el hortelano que arranca de raiz las yeruas de su huerta, [6546]sinificando, que el reyno

es como la huerta, y el pueblo como los arboles, y que mientras la raiz estuuiere viua, se podra desfrutar el arbol, mas en cortandosela, se secara. Y tambien se lee [6547]del Em perador Antonino Seuero, que teni#do ya exhausto y c#sumido el erario, sin tener que poder dar a los soldados, quiso mas vender su vaxilla y recamara, y las joyas y alhaxas de su muger, que no ser molesto a nadie, y vender el Senado por la justicia. Y tambien quadra lo que de Marco Aurelio escriue Iulio Capitolino, [6548]que por no cargar extraordinariamente a las prouincias del Imperio para la guerra con Marcomanica, vendio en publica almoneda toda su plata, joyas, pinturas, recamara, y quantos bienes y cosas precio sas tenia suyas, y de sus passados, y aun las joyas, y vestidos de su muger, y c# el dinero que sacò, sust#tò aquella guerra tan peligrosa. Y el Emperador Tiuerio, aunque fue tenido por cruel y tirano, reprehendio seueramente a Emilio Recto, gouernador de Egipto, por auer recogido mas dinero del que se le ordeno, segun escriue Dion Cassio. [6549]Tambien se lee en la vida del Em perador Adriano, que siendo como era costumbre en Roma, y en toda Italia, que quando entrauan los Principes nueuamente a imperar, todas las ciudades y pueblos les siruiessen, con cierta suma de oro y **[1070]** plata, el oro para hazer vna corona, y la plata para el seruicio de su casa; y a las vezes le presentauan tanto oro para la corona, que le sobraua para yr a la guerra, no solo no quiso Adriano que fuessen en su nombre a pedir este seruicio, mas aun a los que le trahian, se le hazia tornar, diziendo que entonces estaria rica su corona, quando estuuiesse rica su Republica: y solto a las ciudades todos los pechos, de que se agrauiauan, y quemo las cartas ante todo el pueblo. Y el Rey Dario, segun refiere Plutarco, mandò que sus vassallos no pagassen mas que la mitad del tributo que solian, juzgando no auer mas firme ni quantioso tributo, que el amor y beneuolencia de los subditos. Y conociendo esto el Emperador Galua, menguò y quito muchos pechos de cada lugar, los quales torno a imponer, y aun acrecentò otros muchos, el Emperador Vespasiano, sin que bastasse la amonestacion que le hizo Apolonio, [6550]diziendole: No estimes los tributos que se juntan con gemidos delos hombres. Triste y sucio es el oro que prouiene de lagrimas. Vsaras muy bien de las riquezas, si mas que otros Reyes las comunicares a los pobres. Y el buen Emperador Trajano Español, como se refiere en la coronica del Rey don Al#so, [6551] franqueò los pechos a las ciudades, diziendo, que el fisco era como el bazo, que creciendo en el cuerpo, causaua debilitacion en los miembros: assi hinchandose el fisco, se marchitan y enferm# los miembros que son los subditos y Republicas. [6552]Y S. Eduar do, Rey de Ingalaterra, vio que los demonios es tauan sentados sobre vnos costales de moneda que se auia cogido de ciertos tributos, y en tendio que eran injustos, y los mando quitar, y res tituir los dineros cobra dos: y Niceforo Botonia to, luego que fue coronado Emperador de Oriente, perdonò quanto al fisco se deuia, y con magnifico edicto instituyo nueuas tablas y ar#cel de muy inferiores tributos. [6553]Y el Empera dor Pertinax hizo publicar por las plazas, calles y caminos, vniuersal franqueza de los tributos que con inuenciones y trazas los tiranos auian inuentado pa ra sacar dineros, segun refiere Herodiano. [6554]Y en esta conformidad traen Polieno, Tucidides, y otros autores, [6555] **[1071]** buenas sentencias y dotrinas; y para que el Principe, segun dixo tambi# vna ley de Partida, [6556]*deue otro si guardar mas la pro comunal de su pueblo, que la suya misma.*

[sect. 11] Opinion es de algunos, que los Emperadores y Reyes pueden tomar los bienes de los subditos sin causa: la qual es reprouada por los Doctores, en especial Canonistas, como contraria a la ley de Dios: pero limitanlo q# lo pueda hazer, pagando el justo precio, y dan do buen trueco y cambio por ellos, como tam bi# lo dize assi la ley de Partida. [6557]Y assi mismo lo limitan, que lo pueda hazer de poder absoluto, lo qual es de condenar; porque el tal poder mas propiamente se llamaria fuerça; atento que la autoridad absoluta no es otra cosa que la derogacion de las leyes ciuiles, la qual no puede atreuerse en cosa alguna contra la ley de Dios, que claramente ha pronunciado en las leyes no ser licito tomar, ni aun dessear los bienes de otro, y los que tales opiniones sustentan, son mas peligrosos que los que las executan, porque muestran las garras al leon, y arman los Principes convelo de justicia; y siguese que la malicia de vn tirano, alimentado de tales auisos, echa por la carrera de la autoridad absoluta que tiene, encubriendo sus violentas passiones, haziendo que vna auaricia sea confiscacion, vn amor adulte rio, vna colera homicidio: y assi como el true-**[1072]**no va delante del relampago, aunque parece al contrario: assi tambien el mal Principe, corrompido de perniciosos Consejos, haze que vaya la pena antes que la acusacion, y la condenacion primero que la prueua: demas de que es inconueniente en derecho, dezir que el Principe pueda cosa que no sea honesta: atento que su poder deue ser siempre medido con la vara de la justicia: y en esta conformidad hablaua Plinio el menor al Emperador Trajano. [6558]

Y es gran remedio para euitar el Principe estos daños, no dar oydos a los lisongeros, que por sus interesses busc# e ingenian cada dia nueuos arbitrios e inuenciones, para dessangrar los vassallos, y dexarlos tan sin sustancia, que para la ocasion de guerra, o otro inst# te trabajo, se hallen sin ella para resistir, por lo qual el Rey, y el Reyno, que son correlatiuos, quedan debiles y des fortalecidos: y assi S. Luis Rey de Fr#cia se indignò contra vn su ministro, que le daua traças y maneras, como echar nueuos impuestos a su Reyno.

Finalmente se deue tener en la memoria de los Principes lo que san Gregorio [6559]escriuio a Constancia Emperatriz de Constantinopla, rogandola que representasse al Emperador su marido la opression y miseria de Italia por los muchos tributos, le dixo es tas palabras: Dirame vuestra Magestad, que todas estas cargas y r#tas Reales se gastan en defender de los barbaros a los miseros que las pagan, y que el Emperador no echa nada dellas en su bolsa: y yo creo que es ver dad: pero temo que no nos entran en prouecho, ni nos lucen, por ventura porque se cogen en pecado. Manden pues vuestras Magestades, que ninguna cosa se cobre ni allegue con pecado, y lo que el santo Rey Luis de Francia ordenò a su hijo y sucessor Filipe en su testam#to, el qual se guarda en el teso ro de Francia, que entre otras buenas dotrinas dixo assi: No echeis tributos ni cargas sobre vuestros vassallos sin vrgente necessidad, y forçado de euid#te vtilidad del Rey no, y mas por alguna gran causa, que por vuestra voluntad. Si hizieredes lo contrario, no sereis tenido por justo Rey, sino por tirano. Y aduierta el Principe, q# aunque es assi, que se le deue dar credito, quando dize y sinifica, que los tributos son y se gas tan para la vtilidad publica, segun Barbacio y Nata: [6560]pero conuiene mucho, que entiendan los subditos, que se gastan no por voluntad, sino por pura necessidad y que se gasta en ella lo que para ello se pide y se da.

[sect. 12] Pero aunque el Principe sin causa impusiesse tributos a los subditos, con todo esso no les seria licito a ellos cons-**[1073]**pirar contra el, sino solamente alegar y proponer las razones de su defensa, segun Boerio. [6561]

[sect. 13] En lo que toca a echar las ciudades y pueblos, y Señores de vassallos, si sas, derramas y tributos sobre los vezinos, en el Reyno de Francia, seg# autores de aquella nacion, [6562]no se puede sin expressa licencia, o priuilegio del Rey echar sisa ni repartimiento para vtilidad, o por necessidad publica, en mucha ni en poca cantidad; por que esto es en perjuizio de las rentas Reales, segun lo que traen Laur#cio Siluano y otros, [6563]y es de lo reseruado a la mera y suprema potestad Real: [6564]y assi ni aun los Corregidores, sin licencia del Principe no pueden de derecho ciuil ha zerlo, so pena del quatrotanto: [6565]aunque po di# las ciudades sin ella, para sus necessidades echar indistintamente sisas y tributos: [6566]pero en estos Reynos, por leyes dellos, [6567]solamente es permitido a los Ayunta mientos hazer repartimientos, sin la dicha licencia, hasta tres mil marauedis, y no mas; y esto a falta de no tener rentas y propios: y ley ay, [6568] que sin expressar la dicha suma, lo prohibe ge neralmente: y no se deue entender, segun Au# daño y Azeuedo, [6569]en lo que fuere mas, y excediere de los dichos tres mil marauedis permitidos por lasotras leyes, [6570] y que de alli abaxo sea limitacion, y se pueda echar sisa: lo qual es falso, porque hablan las di chas leyes en repartimi#tos, y no en sisa, entre lo qual ay diferencia, porque en la sisa grau#se los mantenimientos, **[1074]** y hazese daño a las alcaualas, y en el repartimi# to solo se grauan las per sonas repartidas: y assi tambien lo ha entendido, y muy bien, Iñigo de La sarte. [6571]De la dicha suma de tres mil marauedis, comoquantia de poca importancia, queda a aluedrio de los concejos y vniuersidades el acuerdo y disposicion.

[sect. 14] La orden y forma que se ha de tener en echar y hazer repartimientos, o derramas de tres mil marauedis abaxo, sin licencia Real, o en mayor suma, con la dicha licencia, es (segun las leyes [6572]) que cada ciudad, o pueblo pueda repartir los dichos tres mil marauedis entre sus vezinos, y otros tres mil marauedis entre los de la tierra de su partido, y no en cada aldea del: pero si las aldeas y villas suelen repartir de porsi, como en la vniuersidad de la tierra de Soria, y en otras partes se vsa, [6573]entonces ellos podran hazer los repartimientos, y en qualquier caso se han de hazer no por solo el mandado y assist#cia de la Iusticia, [6574] sino por lo menos de dos Regidores de la ciudad o villa, que fuere cabeça de jurisdicion, o tuuiere jurisdicion de por si, [6575]guardandose la costumbre, donde la huuie re, de que las villas eximidas repartan de porfi, [6576]y la costumbre entre ciudad y tierra sobre la parte que cada qual ha de pagar y c#tribuir en las derramas y repartimientos generales: y no obseruandose esta ord# y forma, son inualidos y ningunos los repartimientos, y quien los hiziere, incurre en pena de cincuenta mil marauedis para la Camara; en lo qual por vna ley nueua [6577]se resume la pena de perdimi# to de bienes y priuacion de oficio, que otra ley [6578]ponia a los que repartian mas de tres mil marauedis, sin Real licencia.

[sect. 15] Esta prohibicion y orden se deue entender y guardar, sin embargo que de lo contrario aya inmemorial cost#bre, [6579]o que los marauedis que se repar ten, sean para

seruicio del Rey, [6580]o que se presuma (segun la justificacion de la causa y epiqueya) que el Rey c#cederia licencia para ello, [6581]porque la ley [6582] requiere que sea la licencia expressa, y no tacita: **[sect. 16]** y quando pareciere que con uiene hazer repartimientos, dè el Corregidor auiso al Rey, o al Consejo. [6583]

[sect. 17] Pero casos ay en que sin lic#ia Real se pueden echar sisas y derramas de tres **[1075]** mil maravedis arriba. El Primero es, quando el repartimiento se hiziesse, no por apremio de la justicia, sino (*inter volentes*) de voluntad y beneplacito de los contribuyen tes, para gastar lo que pro cediere del en cosas dirigidas a buen fin, o con cernientes en general a la Republica, o a ellos en particular; [6584]como se ria para ocurrir al Rey a pedir remedio contra las opressiones del Corregi dor, o de la tirania de al gun poderoso, o para guardar sus heredades, o quitar el coco y oruga de las huertas, que en ta les casos el que no puede ser compelido en virtud de la ley a que pague el repartimiento, po dra serlo en virtud del concierto. [6585]

[sect. 18] El Segundo caso es, quando por algun peligro vrgente que sucediesse, no se pudiesse aguardar licencia Real para el remedio del, que entonces sin ella se podra hazer y executar el necessario repartimien to; [6586]como seria para defensa de enemigos, para repararla ruynosa puen te, o el rio, por el impe tu e inundacion de las aguas y passos peligrosos, o para adereçar los conductos de las fuentes que dexaron de correr; o, segun Guillermo Benedicto y otros, [6587]para matarla langosta que ay en los terminos, o los lobos y otros animales nociuos, o para defensa de la justicia, y jurisdicion della, en algun caso acidental, que ocurriesse, o para echar alguna gente de guerra de la tierra, y que se alojen en otra parte, por redimir las vexaciones que se hazen en ella, y para ello se les haze algun pre sente, o refresco, como en el capitulo passado diximos: y assi vi que el Consejo dio por libre al Capitan Aluaro de Acosta, mi deudo, gouernador y Corregidor de Canaria, de vn cargo que se lehizo de auer repartido mas de los tres mil marauedis para matar Iangosta.

[sect. 19] El Tercero caso es, para traer trigo, o otras vituallas a la ciudad, o pueblo, que se prouee de acarreo, o en tiempo de hambre y gran esterilidad, porque la necessidad en esto carece de ley, y haze licito lo que sin ella no lo era. [6588]

[sect. 20] El Quarto es, quando se da prometido a algun obligado de bastecimiento, porque en el haga postura, o baxa, que para esto, a falta de propios, y aun aui# **[1076]** dolos, se puede cargar el prometido en el precio del mismo mantenimiento, sin que se pueda llamar sisa, sino baxa, diminucion y descrec# cia de la postura; porq# tanto es menor la postu ra, quanto monta el pro metido, el qual se ha de sacar de la misma cosa y contratacion, en cuyo beneficio se conuirtio: [6589] y lo mismo se podra hazer, y se haze en lo que toca al pan del posito, en cuyo precio se carg# los reditos de los c#sos, y todos los gastos y costas que se hazen en la be neficiaci# del: y aun en el precio de las carnes se podrian cargar los reditos de los censos que la ciudad huuiesse tomado para el bastecimiento della: aunque esto de las carnes no es tan vsado, hazer se sin licencia del Consejo.

[sect. 21] El Quinto caso es, quando algunos cofradres, o perrochianos, de su voluntad hiziessen repartimiento entre si pa ra hazer alguna imagen, frontal, ornamento, campana, o custodia, o alguna fiesta, toros, o representaciones en el dia de su festiuidad, como lo hazen s#ptuosamente en Medina del Campo los cofrades de la Cruz y de las Angus

tias, con gran celebridad de processiones, toros, y juegos de cañas, y otros generos de fiestas: y en la ciudad de So ria en la estraordinaria y antigua, y casi barbara manera de fiesta que llaman de los nouillos; y en la ciudad de Guadalaxara los cofrades de san Gil, y de santa Maria en las octauas del Corpus: lo qual pueden hazer sin lic#cia Real; [6590]y aun auiendo costumbre, apremiar a la paga dello. [6591]Y estas cofradias y sus fiestas no deuen reprouar se ni desfauorecerse, porque son vn vinculo de amistad e ygualdad entre los vezinos, y como cosa conueniente a la Republica, las ordenò Solon, seg# refiere Plutarco en su vida, concedi#doles por ley, que pudiessen hazer estatutos, con que no fuessen contrarios a las leyes publicas. Y Numa Pompilio, segun escriue Tito Liuio, [6592]establecio cofradias entre los Romanos, y les ordeno Piostres, juegos y sacrificios par ticulares: y Licurgo, como tambien lo cuenta Plutarco en su vida, no solam# te instituyo cofradias en su Republica, sino que ordeno que la ciudad estuuiesse repartida en ellas, y tuuiessen sus fiestas y libaciones, con que las amistades se estrechassen, y se vniessen las voluntades de los hombres.

El Sexto es, si entre algunos particulares se acordare seguir algun pleito, y para los gastos del quisieren repartir algunos dineros entre si, podran hazer lo, y grauar a solos aquellos que dier# poder, o acordaron que el tal negocio se pleiteasse: o si en el Ayuntamiento de alguna ciudad se acordasse por algunos seguir algun pleito, o Residencia, que no tocasse a todos, sino a ciertos particulares, el repartimiento de los gastos, o condenacion, podra hazerse **[1077]** solamente entre los que lo acordaron. Y assi dize Pedro Gregorio, que lo vio juzgar en el Senado de Tolosa, y lo tocamos atras en otro Capitulo. [6593]

[sect. 22] El Septimo es, que puede la Iusticia, con acuer do del Ayuntamiento, y sin licencia Real, com peler a las personas ricas, que sin interesse alguno presten hasta que llegu# los plaços de los propios, o se recoxa por menudo el repartimien to para comprar trigo, o carnes, o vino, en tiempo de mucha necessidad: [6594]lo qual se pratica raras vezes, porque los ricos son fauorecidos, y los Iuezes contra ellos poco atreuidos.

[sect. 23] Quando algun repartimiento se huuiere de echar por sisa enel vino, nunca se diminuya la medida, ni se permita echar alguna cantidad de agua a cada cuero, comode ambas maneras he visto praticarlo, y hallado muchos inconuinientes y aparejo de hurtar los vendedores: y es de menos daño el crecimiento del marauedi cierto, que el del agua y medida dudosa: porque socolor de echar vn quartillo de agua a vna cantara, echan vna azumbre.

[sect. 24] Aqui quadra, resoluer vna question ordinaria, si el vezino de fue ra parte, puede ser repartido en otro pueblo, por las heredades, juros, o censos, que alli tie ne. En lo qual sea la resolucion, que si el repartimiento le haze la ciudad, o villa para sus negocios, pleitos, o necessidades, no puede repartir al forastero por los bienes que alli tiene: pe ro si el repartimiento del tributo, o seruicio le ha ze el Rey, o señor vniuer sal de vna y otra jurisdicion temporal suprema, como son los Reyes, señores y Republicas libres, bien pueden repartir y grauar al forastero por los bienes que tiene fuera de donde es vezino: y assi es de derecho ciuil y Real, y lo resueluen Bartulo Floriano y otros, [6595]y assi se dio cedula de su Magestad a estos Reynos para repartir a los forasteros el ser uicio de los ocho millones que le concedieron estos años: con lo **[1078]** qual, y con vna executoria del Consejo enconformidad de la dicha cedula y repartimiento, pret#dio en el la vniuersidad de tierra de Soria, que don Antonio Manrique de Lara le pagasse el repartimiento que alli

le hizo para este seruicio, por mil ducados de juro que alli tiene; y el se defendio c# dezir, que pagaua en esta Corte las sisas que se echan en ella para el dicho seruicio: y assi el Consejo le dio por libre: y quiza por lo que dize Pedro Be luga a tras larga disputa, que es injusta la pratica que se vsa de repartir a nadie fuera de su domicilio: pero estante la ley Real, para mi no tiene duda, sino que la dicha pratica es justa. [6596]

[sect. 25] De derecho comun estas derramas y repartimientos patrimoniales, o mixtos, se han de pagar, no por cabeças, sino sueldo a libra, respeto de los reditos y frutos de las haziendas de los vezi nos, assi de los bienes rayzes, como de los juros y censos de alquitar, o perpetuos, y de los dineros y bienes muebles, y semouientes de trato y grangeria: [6597] pero por costumbre vniuersal destos Reynos los repartimientos y derramas suelen pagarse por cañamas, mayor, mediana, y menor, tassando cada cañama por su precio, segun la forma y orden de ciertos capitulos de Cortes, [6598]que se veran quan do se ofrezcan las ocasiones.

[sect. 26] Casos ay en que los repartimientos y derra mas no se hazen por mi llares, sueldo a libra, ni por cañamas, sino por cabeças, [6599]carg#dolos a personas ciertas: el vno es, quando se reparte el salario del Corregidor, que a falta de penas fiscales, y de propios, se re parte y cobra de solos los pecheros, segun la opinion mas recebida de los autores destos Reynos, como en el capitulo passado diximos: aun que a mi mas me satisfaze lo que dizen Oldrado y otros, [6600]sino huuiesse costumbre diferente, con tribuyan tambien los hidalgos, pues la administracion de justicia, y conseruacion de la paz, es bien generalissimo, e inportantissimo, desde el menor hasta el mayor, y no menos toca al hidalgo, que al labrador: y aun es necessario para el #paro y proteci# de las Yglesias, y de las Ecclesiasticas personas: y tambien el salario que se reparte para el medico, y para el maestro de escuela, y de Gramatica, y para el herrero y otros oficiales de particular ministerio, se ha # repartir por cabeças (*in* **[1079]** *volentes*) a los que de su voluntad quisieren obligarse y aprouecharse de llos: [6601]aunque ya vi man dar el Consejo repartir para el salario del medico de la villa de Req#na trezi#tos ducados entre todos los vezinos c#tra su voluntad, con que el medico curasse de balde a los pobres. Y si el medico salariado de publico, pa ra que cure de balde, puede recibir paga de los enfermos, aunque se la ofrezcan de voluntad, veanse Auiles y Azeuedo, [6602]que resueluen que no; saluo, segun Matienço y Altamirano, [6603]fi des pues de sanos lo diessen: y el tal medico no puede hazer ausencia del pueblo sin licencia del Ayuntami#to: [6604]y si por el mismo salario estara obligado a curar tambien en tiempo de peste, o con peligro de su pro piavida, vease lo que dis puta fray Domingo Bañes: [6605]y que el tal medico goza como vezino del pueblo, y podra ser testigo en el testamento o n#cupatiuo, coligese de lo que escriue Burgos de Paz. [6606]

Lo mismo es para pa **[sect. 27]** gar al Capitan y gente de guerra, que por man dado del Rey se leuanta en el pueblo: y tambien quando se repart# dineros para dara los di chos Capitan y oficiales porque saquen de la tierra los soldados, o no passen por el pueblo, ni se alojen en el, por los dañosy males que causan, como atras queda dicho; o quando se reparte para limpiar lagunas, quitar muladares, o otras inmundicias, que en estos casos y otros se mejantes y sordidos se haze el repartimiento por cabeças, y no contribuyen los

hidalgos y essentos, segun vna opi nion: [6607]y segun otra, no se escusa ninguno, excepto en el primer caso destos aqui espressados, como en otra parte resoluimos. [6608]
[sect. 28] Tambien se repartira por cabeças a los hijos casados, o emancipados, a#que esten con sus familias en las de sus padres, [6609]saluo en el quintarlos para la guerra, que seran auidos por vn hogar y vna familia: **[sect. 29]** [6610]pero si el padre, o la ma dre tuuiessen sus bienes en compañia y pro indiuiso con los de sus hijos, o los hijos los tuuiessen entre si en la dicha comunidad, no se les haran muchos repartimientos, a cada qual por cabeça el suyo, sino vno solo por toda lahazi#da: [6611] **[sect. 30]** y si ay clerigo entre ellos, **[1080]** solo el por su parte tendra essencion, y los demas pagaran. [6612]
[sect. 31] Las dichas sisas y derramas impuestas a la ciudad, o villa, deuen pagar los aldeanos: porq# se c#prehend# en ella [6613] y todo genero de gentes, saluo los que por derecho estan essentos y escusados dellas, los quales entre otros autores puso Pedro Gregorio, [6614]q# son los siguientes. Las Yglesias, los clerigos, los frayles, [6615]los hijosdalgo, los del Consejo del Rey, y los otros sus oficiales mayores, y los Corregidores, [6616]los Doctores, y Licenciados por las vniuersidades aprouadas, los Catredaticos, y aun los bachilleres Abogados [6617]en la Corte, y Ch# cillerias y Audiencias Reales, los hospitales, las cofradias los muy po bres, [6618]las rameras, los forasteros en ciertos ca sos, y los que tienen, o Tuuieron, [6619]doze hijos, y los paniaguados, siendo de los medianos pecheros: y assi lo vi determinado en fauor de Sancho de Briones, vezino y Regidor de Medina del Campo, cerca del priuilegio que tiene su mayorazgo, de que a sus renteros no le sean repartidos huespedes, ni carretas, ni otras tales derramas.
[sect. 32] Los señores de vassallos, aunque no sean hijosdalgo, suelen de hecho y por abuso excusarse de los repartimientos y derramas de pecheros, aunque de derecho se eseusan por dezir, que son Iuezes ordi narios, y que el Rey por el señorio y vassallage q# les dio, les concedio no bleza, segun vna decision de Guido Pape y **[1081]** otros que refieren los autores destos Reynos, [6620] no lo tengo por llano, alomenos en los pechos Reales, segun lo que traen Pedro de Antibol, Auendaño, y otros que citamos en otro capitulo. [6621]Y assi como los tales señores tienen derecho de gozar los pastos, montes y otrosbie nes comunes por dos vezinos de los ricos de la villa, bien assi, porque aya ygualdad, han de contribuir con ellos tanto, como los dichos dos vezinos, teniendo alli el tal señor montes, molinos, dehesas, o otras heredades: y assi se pratica, en especial en edificios y reparos de muros, fuentes, puentes, y otras obras publicas, [6622]saluo si el tal señor lleuase pontazgo, que en tal caso mayor quan tia se le deue repartir res peto del aprouechami# to que lleua, [6623]como yo lo reparti, siendo Corregidor de la ciudad de Soria, al Marques de Al maçan, de la puente de aquella su villa, cuyo re paro me cometio el Consejo. Y aunque de cada vno de los dichos essentos se pudiera aqui discurrir mas, pero por no salir demasiadamente de nuestro proposito, bastele al Corregidor no le trado saber esto, y los demas podran por los autores y lugares do se trata dello ver lo restan te. [6624]
[sect. 33] Pero la essencion y pre rrogatiua de las dichas personas no se estiende a las sisas y derramas ge nerales, que llaman de fuente, y puente, [6625]y para reparos de muros, calles y caminos, y otras cosas publicas, ni para la guardia y custodia de la ciudad,

[6626]ni para la guarda de las heredades [6627] y ganados de los essentos, de cuya paga ni Yglesia, ni clerigos (faltando dineros de concejo) ni otro priuilegiado tiene inmunidad ni escusa, [6628] **[1082]** como quiera que los dichos gastos son en beneficio vniuersal de todos los vezinos. Y tampoco les aprouechara la dicha libertad y essenci# en caso que suceda alguna muy gran necessidad, para la qual conu#ga echar sisa, o repartimiento, como de todo esto atras queda dicho mas largamente. [6629]

[sect. 34] Y es de saber, que los re partimi#tos, y sisas que dexan de pagar los priuilegiados y ess#tos, no se quitan ni defalcan de lo que el Rey, o la Republica ha de auer, y cobrar, ni ella lo pierde, sino que se cargan y a crecen a los demas tributa rios, a los quales sera la carga y tributo mayor: y aunque esto parece in justo, porque el beneficio del Principe se ha de interpretar contra el, [6630] y no ser dañoso a nadie: pero como quiera que el dicho tributo se impuso y cargo sobre la Republica, la qual (aunq# algunos vezinos sean eximidos) es visto permanecer, como permanece, y se paga la manda y legado por los herederos, aunque el testador libre de la paga della a alguno dellos, y esta es comun opinion, [6631] aunque la contraria tambien lo es, y mas piadosa. [6632]

Para concordia e inteligencia destas comunes opiniones contrarias distingamos quatro casos. El primero es, q# si el Rey, que impuso el tributo, libertò despues algunas personas de la paga del (como lo puede, y deue hazer en remuneracion de seruicios, segun el Rey Saul libertò a Dauid, y a la ca sa de sus padres, por auer muerto al Gigante Golias [6633]) las porciones y partes de aquellos essentos no se acrecen ni cargan a los demas, sino que las pierde el Rey que las auia de cobrar, y hizo la gracia dellas, saluo si esto fuesse en po ca cantidad, que en tal caso estaran los subditos obligados a sufrirlo, y pagar. [6634]El Segundo caso sea, que si la ciudad que auia de pagar el tributo, dio libertad y essencion del (como se suele hazer [6635]) al medico, o algun oficial, aquella parte se cargue a los demas vezinos. El Tercero caso es, que si el dicho tributo y repartimiento era en **[1083]** beneficio de tercero, comoel salario que pagan algunos pueblos al Corregidor, si el Rey eximio de la jurisdicion al guna aldea, que contribuia, en el cargarse aquella parte a los demas. El Vltimo caso es, que lo que se defalca y quita al pobre, y a las otras personas priuilegiadas y es sentas que auemos dicho, se carga y reparte entre los demas contribuyentes. [6636]Muchos casos en los quales no se guarda el priuilegio de essencion indistinta, y generalmente concedi do por los Emperadores y Reyes junta Pedro de Antiboli [6637]donde los podra ver el lector.

[sect. 35] Para hazer los repartimientos de alcaualas, tributos, y derramas por abonos, demas del Prcurador general, y los demas Regidores y Iusticia, que segun la nueua orden deuen assistir, [6638] han de concurrir tambien personas inteligen tes, y de satisfacion para ello, las quales nombra la Iusticia, [6639]o las qua drillas, segun la costumbre de los pueblos. Y ad uierta el Corregidor, q# para esto conuiene su presencia, y que encargue mucho las conciencias a los repartidores, y tambien les exhorte c# el miedo de la pena, para que hagan justa tassacion y reparticion, [6640]y y que examinen si han crecido, o diminuido los tratos [6641]de los vezinos, y que ellos juren pues pueden ser compelidos a que declaren sus bienes muebles, y semouientes, si de otra mane ra no se pudiesse aueriguar, segun Egidio Tomato: [6642]porque comunmente hemos visto de lo contrario quedar muy agrauiados los

pobres, y aliuiados los ricos: [6643] y assi el Corregidor, q# ha de ser amador y zelador de la justicia, padre de los huerfanos, Iuez de las biudas, refugio de los pobres, y remedio, y consuelo de los necessitados, a de imi tar en esto a Dios, que se precia de serlo, y que se diga que lo es, y acudir con caridad, y no con odio ni por fauor, [6644] para que en esto aya ygualdad, [6645] pues es del instituto de su oficio proueer que los poderosos no opriman y desuellen a los flacos, y humil-**[1084]**des, [6646]ni que con el fauor del rico se defraude la sustancia al pobre.

[sect. 36] Pero sino pudiere ser tan al justo el repartimiento, y se agrauiaren las partes del, como suelen, y pueden hazerlo dentro de vn año, aunque se passe el quinto dia para apelar; y si es menor, o ausente el que se agrauia, deue ser oydo, aunque sea passado el año; el Corregidor, con assistencia de los mis mos repartidores, sin causar nueuo processo, ha de desagrauiar y hazer justicia a los que estan muy cargados, y los repartidores no pued# sin el mudar ni alterar en cosa alguna el primer repartimiento. [6647]Y lo que se determinare sobre la dicha reuista, se ha de executar, sin embargo de reclamacion, o apelacion. [6648]

[sect. 37] En lo que toca a los repartimientos de dar posadas, mulas, carros, naues, o vagajes, quando passa el Rey, o su Cor te, o exercito, o en otra ocasion publica, tenga mucho cuydado el Corregidor de mirar a que ministros lo encomien da, y saber, como proce den en la execucion dello: y aun deue nombrar vn sobreestante y censor, que se informe y auerigue lo que passa, porque suelen a rio buelto hazer embargos, prisiones y cohechos, liber tando a vnos, y grauando a otros, y rescatandoles a dinero las vexaciones, por el miedo de no padecer en sus personas y haziendas. [6649]

[sect. 38] Cerca de las cargas y pechos personales, a q# estan obligados los pecheros, como son, salir a los alardes, velar, rondar, y yr en persona a las guerras, guardar las puertas, y a todas las demas cargas per sonales, que antiguamente llamauan: *Manferimi#to*: y # las cargas mixtas, porque no es materia para detenerme en ella, la remito a lo que traen Otalora, Auendaño, y otros, [6650] que tratan la materia, y escusan destas cargas personales a los professores de las leyes.

[sect. 39] Tambien aduierta el Corregidor, en que aya mucho cuydado en tomar las cuentas, y razon de los marauedis que procedieren de las sisas, y repartimientos, y en que esten depositados, y se conuiertan en sola aquella necessidad, para cuyo remedio se impusieron, y no en otra alguna, aunque parezca **[1069]** forçosa, [6651]porque despues suele auer descuido, o dificultad en boluerlos. Y tambien suelen los Regidores est#der la licencia que el Rey c#cedio para sacar seys por sisa, o derrama, y sacan doze, y se cometen otros abusos, paliaciones y encubiertas, a que no se deue dar lugar en manera alguna, sino q# se guarde con puntualidad y limpieza la forma y tenor de la licencia, porque tambien sobre estas sisas, y repartimientos suelen lleuar comission los Iuezes de propios para to mar las cuentas dellos, y es bien que en todo tiempo, y en qualquier tribunal parezca auerse procedido en todo lo que a este particular toca justificadamente.

[sect. 40] Los señores de vassallos quando y en que casos pueden echar sisas y repartimientos, y cobrar las imposiciones dellos, constara por lo que se dixo en otro capitulo. [6652]

En las ciudades donde ay Audiencias, o Chancillerias Reales, y en esta villa de Madrid, donde reside la Corte, suele auer edificios publicos, para cuyos gastos estan impuestas

sisas, y nombrados por comissarios de las traças y edificios, y de los gastos de las sisas para ellos algun Oydor, o Consejero, con inhibicion de todas las Iusticias, exceto el Consejo, y en este caso aunque por las clausulas generales de los Iuezes de Residencia, se manda q# se to men las cuen tas de sisas, y se executen los alcances, y lo mal gastado, y se embien al Consejo, soy de parecer, que primero que meta mano el Iuez de Residencia contra el tal Oydor, o Comissario Consejero, dè auiso al C# sejo de si le ha de tomar la cuenta, o no, y escriua al fiscal sobre ello, y hara lo que sobre ello se le respondiere y ordenare, que sera, segun he visto, que no proceda.

SVMARIO DEL capitulo sexto.

ERARIO y fisco son diferentes, y sisolo el pueblo Romano lo podia tener, y de la deriuacion de ambos nombres, nu. 1 .

Si qualquier Rey, o Señor puede tener fisco en su tierra, num. 2 .

Señores de vassallos si pueden confiscar para si todos los bienes de delinqu#tes, alli.

Del principio de las confiscaciones de bienes, num. 3 .

Corregidor y juezes son mayor domos de la hazienda Real, y assi han de cuydarde la conseruacion de sus penas de Camara, y de la pena de lo contrario, num. 4 .

De las penas arbitrarias pertenece la mitad a la Camara, y enteramente, quando la ley no las aplica, numer. 5 .

Por via de multa si puede el IueZ aplicar toda la pena a su arbitrio, sin dar parte a la Camara, nu. 6 .

[1086] Parte perteneciente a la Camara, si se deue pagar primero que las del Iuez y denunciador, o de la parte interes sada, num. 7 . y 8 .

Composicion no se puede hazer, por el Iuez, por el perjuizio de las penas fiscales, num. 9 .

Del libro, cuenta, y razon de las penas de Camara, nu. 10 . 11 . y 12 .

De losfraudes de algunos escriuanos, cerca de las penas de Camara, n. 13 .

Quando pueden cobrarse las penas de Camara, y de la hipoteca que tiene elfisco por ellas a los bienes del deudor, num. 14 . y 29 .

Corregidor ni IueZ no cobre ni reciba en deposito, ni en otra manera, penas de Camara, y quando sera licito hazerlo, num. 15 . y 16 .

Al receptor de penas de Camara, si se da salario, num. 17 .

Recetor de alcaualas, si ha de serlo t# bi# de las penas de Camara, nu. 18 .

Penas de Camara si deuen gastarse por el Corregidor en cosa alguna, num. 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . y 25 .

De la orden de auiar los galeotes, y del sustento, y gasto dellos, nu. 24 .

Quando se deue tomar la cuenta de penas de Camara, y embiarse al receptor general, num. 26 .

Iuez de Residencia pesquise mucho si se ha hechofraude, o vsurpacion de penas de Camara, y del castigo della, num. 27. y 28 .

De la hipoteca que tiene el fisco a los bienes de los deudores fiscales in solidum, y proindiuiso, y de otros priuilegios fiscales, num. 29 .

Quando las penas de Camara no son del Rey, si gozaran de los priuilegiosfiscales, num. 30 .

Mudada la persona, si se muda el priuilegio, num. 31 .

DE LA APLICACION, libro, cobrança, y gasto de las penas de Camara, y de las cuentas dellas. Cap. VI.

[sect. 1] ASolo el pueblo Romano competia tener publico erario, el qual, segun vn lugar de Plinio, Alciato, y otros, [6653]era cosa distinta del fiisco, porque el erario era dinero publico del Principe, y Republica, y el fisco era el patrimonial del Principe: pero en esto ay confusion, y los Iurs consultos toman lo vno por lo otro, [6654]y declaran los autores, porque razon era mas el fisco del Principe, que el erario #la Republica. Llamose erario de *ære,* que sinifica metal, del qual era la moneda antigua, antes que se est#passe de oro, y plata, segun Plinio. [6655] Tenian los Romanos el **[1087]** erario principal en el templo de Saturno para los sucessos inciertos de las guerras, el qual se acrecentaua con los des pojos de los enemigos vencidos, y con los trofeos de los Capitanes v# cedores, segun Tito Liuio, Floro, Valerio y otros. [6656]Tambien a solo el Emperador competia tener fisco, [6657]el qual era vn vaso grande de esparto a manera de saco y bolsa, [6658]para guardar las condenaciones que procedian de los delitos de traicion, y otros publicos y priuados: y llamase fisco, de la palabra *Fero,* que sinifica traer, o tener; porque antiguamente se traia, o tenia el dinero fiscal en aquel genero de vasos, o sacos, segun Pedro Grego rio: [6659]y como entonces las penas fiscales eran pocas, por la poca gente, y menos malicia, cabian en aquel saco, y despues por la ampliacion del Imperio, pareciendo pequeño e incapaz, de saco y bolsa se comuto en Ca mara, segun Acursio, Hotomano y otros: [6660]pe **[sect. 2]** ro como qualquier Rey Principe, o señor, es mo narca en su Reyno, y se ñorio, [6661]pueden los Reyes, y señores y Republicas libres tener fisco, bien assi como el Emperador, [6662]pues el Troyano Rey Eneas, aunq# no fue Emperador, fue llamado Principe de la Republica: [6663]y bien con siderados los principios de las monarquias, en los Reyes fue el primero, y cumplido Imperio, y el oficio de los Emperadores despues dellos. [6664] De Tobias se lee, que **[sect. 3]** el Rey Senaquerib m#do matarle, y le confiscò toda su hazienda. Y Esdras dize, [6665]q# el Rey Dario promulgò vn edicto, que el que no guardasse el mandado del Rey, le empalassen, y su casa quedasse confiscada. Y del Rey Artaxerxes se lee, [6666]que tuuo fisco. Y la diuina escritura de Reyes haze mencion, y no de Emperadores. [6667] Otros derechos fiscales **[1080]** tenian los Romanos, de mas de la confiscacion de bienes, como eran de los pastos, y la quinta parte de las mercaderias que se traian, o saca uan, que era lo que aora llamamos Almoxarifaz gos. Y el Emperador

Caligula la subio a la otaua, segun Suetonio. [6668] Y tambien lleuauan los diezmos de los frutos de los campos, que aora llamamos, y han sido y son diezmos, y tributo diuino, segun lo que trae Couarrubias, [6669]y entre ellos se llamaua tributo Real. Y tambien entre los Moros del Reyno de Granada se llamaua assi, segun Rodrigo Suarez. [6670]Y si alguna decima ofrecian los Romanos a Hercules, o a otro de sus Dioses, era por voto, y no por necessidad de tributo, como se colige del Iurisconsulto Vlpiano, [6671]y de Budeo y Rebufo. [6672]

Y no solamente a los Reyes y Señores y Republicas no reconocien tes superior en lo temporal, les compete el de recho de tener fisco, pero a qualesquier Señores de vassallos Ecclesiasticos, o seglares, y perso nas que por priuilegio o legitima costumbre tienen plena jurisdicion, [6673] cuyos frutos son las penas fiscales, [6674]saluo que no pueden c#fiscar los bienes por heregia, o traicion, o por otro delito en que se imponga pena de confiscacion de todos los bienes, porq# esto pertenece solamente a los Reyes y Señores libres, como en otro lugar diximos. [6675]Si los Obispos y las Y glesias tienen fisco, vease lo dicho en otro lugar. [6676]

[sect. 4] Siendo las penas fiscales, como son, peculio y patrimonio de los Reyes, y de los Señores de vassallos, y frutos de su jurisdicion, muy obligados estan sus Corregidores y Iuezes (pues han de ser fieles y mayor domos de su hazienda [6677]) a la aplicacion, recaudo y cobrança dellas, cuyo peligro y negligencia es a su cargo, y por ella pierden el salario, [6678]y no **[1089]** pueden alterar el orden y forma de las leyes en el repartirlas, ni sin causa juridica, so pena de restitucion, [6679]y de castigo moderarlas: [6680] **[sect. 5]** y en los negocios en que por ley no estè pena cierta estatuida, y se huuieren de juzgar arbitrariamente, la mitad de la pena se deue aplicar a la Camara, saluo que los del Consejo y Alcaldes pueden estenderse mas en esto, como diremos en el numero 25. y si el Iuez dexare indecisa, o omitiere la tal adjudicacion, quiere la ley, [6681]que siem pre en los juizios arbitrarios le pertenezca la mitad de las penas, saluo en las penas de multas, segun vna ley Real: [6682] pero quando la ley indistintamente pusiere pena, sin expressar para quien aya de ser (como acada passo se vee) entiendese pertenecer en teram#te a la Camara, [6683] pues nadie sino es el fisco puede aplicarse condenacion, fuera del caso dispuesto por la ley. [6684]

[sect. 6] Por via de multa bien podra el Iuez en pequeña cantidad condenar en algunas penas, y aplicarlas para alguna obra publica, o pia, o para otra necessidad del oficio de la Iusticia, que aunq# enteramente se aplique y gaste en aquello lo q# podia pertenecer à la Ca mara y fisco, no sera punible. [6685]

[sect. 7] Las penas de delitos y calumnias aplicadas a la Camara, tienen priuilegio de que ni la parte, ni el denunciador, ni Iuez, pueden cobrar lo que les toca dellas, sino despues de ser pagado el fisco, segun las leyes y comun resolucion de Couarrubias y otros: [6686]por que el mayor en orden y dignidad, ha de ser pri mero en cobrar su porcion: [6687]ni deue el Corregidor, como algunos ha zen, cobrar su parte, y soltar en fiado al reo, [6688]o dissimular con el; cuya hazienda sino llegare a la satisfacion de la pena, lo que huuiere ha de ser para el fisco, y lo que faltare, a cuenta y daño de los demas particioneros. [6689]

[sect. 8] Lo qual se entiende, qu# to a las penas y cal#nias; pero en quanto a la pena

que se aplica a la parte por via de contrato, o de daño e interesse, como **[1090]** seria por auerle deuasta do su huerta, talado su bosque, o pacido su viña, o en satisfacion de muerte, o herida, o estu pro, o de otra injuria de obra, o de palabra, o por hurto, entonces deue primero ser pagada la parte de su interesse, q# el fisco de su pena; [6690]por que aquel trata de euitar daño, y este de adquirir prouecho: y en estos casos dize Modestino Iurisconsulto, que no yerra quien al fisco c#dena. [6691]

[sect. 9] Entre otros respetos porque se prohibe al Iuez que no haga concierto ni auenencia antes de sentencia, de lo que a el le toca de su parte, es el perjuizio de las penas fiscales, porque assi que darian frustradas, no sent#ciandose la causa, o moderandose la condenacion, como lo toca por cosa abominable Diego Perez, [6692]y lo examinamos en particular en otro capitulo: [6693]y assi segun Bartulo y otros, [6694] no se puede hazer composicion alguna en perjuizio de las penas fiscales: y yo vi vn cargo que se hizo a vn Corrregidor, de que lleuo cien reales mas de lo que a el le pertenecia de su par te, por moderar la sentencia y parte de la Camara: y estas culpas son horr#das, y muy feas.

[sect. 10] En lo que toca a la ra zon y libro que ha de auer de las penas de Ca mara en los juzgados de Corregidores, disponen las leyes destos Rey nos, [6695]que se tenga mucho cuydado, que ante vn escriuano publico, nombrado por el Corregidor, se sentencien todas las causas en que huuiere condenaciones fiscales, aunque los processos se ayan fulminado, y passen ante otros escriuanos, el qual las escriua, y tenga la razon, y dentro de vn dia dè auiso dellas al escriuano de Ayuntamiento, que ha de ser recetor, cobrador y pagador: y si en ello fueren remissos y negligentes los vnos y los otros, tienen sus penas por las dichas leyes.

[sect. 11] Este orden està ya corregido y abro gado por la costumbre en otra forma; no se yo si tan fiel y segura para el recado de las penas de Camara, pero mas congruente para la expedicion de los negocios, y es, que lo dispuesto por vna ley, que habla en los adelantami#tos, [6696] para que aya libro en que se assienten las condenaciones de la Camara, se guarda en los Corregimientos: y este libro le tienen los Corregidores, o sus Tenientes, guardado, los quales luego que sentencian la causa, hazen que **[1091]** el mismo escriuano ori ginario della, antes que se aparte de alli, assiente en el dicho libro la condenacion, con dia, mes y año, expressando la causa della: el qual no ha de dar mandamiento de soltura al condenado, hasta que el receptor estè pagado de la parte de la Camara, y el y los demas ayan firmado el recibo en el processo al pie del consentimiento, o del mandato de execucion de la sentencia: y el dicho receptor tiene otro libro de lo que se condena y cobra, y por el que tiene la Iusticia, se le haze cargo al tiempo de la cuenta: y éste orden puede fundarse en vnas palabras de otra ley del Reyno, [6697]que manda a las justicias tener este libro, por el qual se haga el dicho cargo: y por esta forma y estilo se despachan con mas breuedad los negocios de presos, que si las condena ciones se huuiessen de hazer precisamente todas (como dizen las leyes) ante vn escriuano, el qual por impedimentos ordinarios seria impossible as sistir quanto conuiene, y se retardari# notablemente los processos y los pre sos.

[sect. 12] Dixe arriba, que no sabia si esta orden era tan segura para el recaudo de las penas de Camara, como tener dos escriuanos la razon dellas: porque suelen muchos Iuezes, mas atentos a cobrar sus partes, oluidarse de sacar el libro, y hazer assentar luego en el las de la Camara, y otras vezes los escriua nos por pereza, y porque no veen la hora de yr a

desfrutar la soltura del pre so, dizen que luego bolueran, y que tienen otras condenaciones que tambi# assentaran, y si el Iuez no tiene en esto mucho cuydado, y execucion, quedara el particular de la Camara oluidado, y vsurpadas muchas condenaciones en poder de los escriuanos que las reciben, contra lo dispuesto por la ley, [6698] sin que dellas aya cuenta ni razon para poder hazer cargo al escriuano, ni al receptor, sino es haziendo auerigua cion por los libros de las entradas de los presos, y de soltar y visita de carcel.

[sect. 13] Muchos fraudes cometen los escriuanos para quedarse con las penas de Camara, porque vnas vezes las dexan de assentar en el libro, otras auiendo cobrado la condenacion que se mandò depositar, ponen y assientan en el libro, que el preso fue suelto en fiado: otras vezes, que el negocio está pendiente en apelacion, sin dezir que se depositò la condenacion: otras vezes ponen que no pago por pobre, y otras vezes assientan menos quantia de la aplicada a la Camara, demanera que tiene necessidad el Iuez entre tales lo bos andar vigilante, como vn Argos con cien ojos, para euitar, aueriguar y castigar esta voracidad y latrocinios. [6699]

[sect. 14] Quanto a la cobrança de las penas de Camara, la conclusion es, que no tiene derecho el fisco acobrarlas, hasta q# las causas esten sentenciadas, y las sentencias passadas en cosa juzgada, o con sentidas, o en estado de poderse executar, [6700] y desde entonces, y no **[1092]** antes tiene el fisco hipoteca en los bienes de los condenados, [6701]saluo en los delitos que se cometen contra el mismo fisco y su hazienda, [6702]y en aquellos en los quales ipso iure, luego que se perpetran, se incurre la pena, sin ser necessaria declaracion, como son, traicion, heregia, y sodomia, [6703]que en estos casos ha de ser preferid el fisco en las hipote cas a los acreedores que despues contraxeron, porque a los dichos dilinquentes les estuuo des de que cometieron los delitos interdicida la enagenacion de sus bienes.

[sect. 15] Esten muy aduertidos el Corregidor, y su Teniente, y muy recatados de no recibir, directè, ni indirectè (como dize la ley [6704]) ni que queden en su poder ma rauedis algunos de penas de Camara, no embargante que otra ley [6705] les manda que las cobren, porque esto se entiende, que estè a su cargo com peler a los condenados y deudores que las paguen y entreguen al receptor dellas por las le yes nombrado y señalado, porque parece muy mal, y se toma peor en el Consejo, que el Corregidor se haga depositario y caxa destas penas, ni de la parte del de nunciador, ni de gastos de justicia, ni de obras pias, ni de las assessorias que ha de recebir el ac#pañado, ni de otros marauedis algunos que a el no le pertenezcan, sino que se entreguen a los receptores, depositarios y dueños de cada cosa; porque de lo contrario se toma siniestra presumpci# [6706]de pobreza, o de codicia, o de dilacion del negocio.

[sect. 16] Que aunque es verdad que el Iuez se puede nombrar a si mismo por depositario, deue entenderse de los Iuezes de comission, que andan vagando, como son los de Sacas, y de Mestas, y los Pesquisidores, estando en lugares pequeños, donde no ay satisfacion de quien pueda seguramente serlo, y traer el dinero y dar cuenta del: y aun el Iuez ordinario podria ser depositario, quando no huuiesse ni se hallas se en todo el pueblo persona para ello confidente y sin sospecha: [6707]pero tengo por mas decente y honesto excusarse dello.

[sect. 17] Al escriuano de Ay#tamiento, nombrado por la ley para la receptoria **[1093]** de penas de Camara, no se da salario alguno, porque ella no lo dispone, y el oficio, como

diximos arriba, es de su naturaleza gratuito, y franco, aunque a los recetores generales de las Chancillerias y Consejos, se da la decima de lo que cobran de las dichas penas conforme a la ley, [6708]porque tienen trabajo en embiar a cobrarlas. En algunas partes he visto dar al tal escriuano recetor el año que le cabe de serlo, tres mil marauedis, y si ay dos escriuanos de Ayuntamiento, suelen alternar en el dicho ministerio, o de conformidad de ambos, le exerce el vno.

[sect. 18] En otras partes pretenden los recetores de las alcaualas, en virtud de sus titulos, serlo tambien de las dichas penas de Camara: pero yo nunca los admitia, por no estar por sus titulos derogados las leyes que dan la dicha orden, y por otras causas que ay para ello. [6709]

[sect. 19] Estas penas de Cama ra no se pueden gastar en cosa alguna sin expressa licencia Real, o del Señor cuyas son: y estè aduertido el Corregidor de no disponer ni hazer gracia dellas, sino reseruar las enteras é intactas, [6710]las quales podrian dezir, y tener aquella letra que trahia la ceruatilla del Emperador Iulio Cesar, que dezia: *Nadie me toque, porque soy de Cesar.*

[sect. 20] Y tendria yo duda, si a falta de gastos de Iusticia se podria gastar de las penas de Camara para la defen sa de la jurisdicion Real, y condenaciones que los Iuezes Ecclesiasticos hazen sobre ello a Corregidores, Tenientes y Alguaziles, respeto de que la ley [6711] solamente da licencia para que dellas se paguen los gastos y condenaciones de los Alcaldes, fiscales, y Alguaziles de las audiencias Reales, sino fuesse tomarlo prestado de las dichas penas, con orden de pagarlo de los gastos de Iusticia, premissa por escrito bastante justificacion para dar cuenta dello, y lo mejor es pedir licencia en Consejo. [6712]

[sect. 21] Y éste emprestido no se deue tomar para los gastos y condenaciones que suceden a los Corregidores, por la defensa de la jurisdicion ordinaria contra Alcaldes de Sacas, y de Mes tas, y Pesquisidores, y otros Iuezes de comission, porque suelen los superiores condenar a los ordinarios en penas pecuniarias, las quales ellos han de pagar de su propia hazienda, y no de gastos de Iusticia, y mucho menos de penas de Camara, porque la tal condenacion se haze por **[1094]** excessos y culpa del ordinario, y el delito de la persona, no ha de redundar en daño del fisco, ni de la cosa publica, [6713]porque si justamente litigasse, no le condenarian en pena alguna.

[sect. 22] De penas de Camara, a falta de gastos de Iusticia, se deuen pagar los salarios del escriuano embiado por el C# sejo, con Iuez de comission para tomar Residencia, y los derechos de lo que escriuiere en lo tocante a la secreta, y cuentas, conforme a vna ley Real; [6714]y esto sin ser por via de emprestido. Y assi mismo se le han de pagar de alli los derechos de las prouanças de los descargos de los Residenciados, como diximos en otro capitulo: [6715]y a falta de las dichas penas de Camara, se paga lo suso dicho de propios, o de repartimiento, como atras queda dicho, [6716]o a costa de culpados, segun la nueua orden.

[sect. 23] Embiar galeotes desde las carceles generales, de donde conforme a la orden dada por la ley, [6717]se han de embiar a los puertos de mar, licito es por las leyes, [6718]a costa de penas de Camara, assi en alimentar los dichos galeotes, como en salarios de guardas y Alguaziles, y vagajes para lleuarlos: pero la costa de embiarlos a las dichas carceles generales desde las carceles particulares de los pueblos, assi realengos, como de señorio,

ha de ser de gastos de Iusticia, [6719]y no de penas de Camara, como antes estaua dispuesto. [6720]

[sect. 24] En la ciudad de Soria (que por la dicha ley es carcel general de los Obispados de Calahorra, Osma, Siguença y Pamplona, y del Arçobispado de Burgos, y del Reyno de Nauarra) se assentò en el tiempo, que yo fuy alli Corregidor, el orden y tassa en los gastos de galeotes en esta manera. A cada galeote estando en la carcel se dauan veinte y seys marauedis para su comida, y vn Real caminando: y hazialos confessar y comulgar para la partida, y dauanse çapatos a los necessitados dellos. Pagauase salario al medico, y cirujano que los curaua, y examinaua antes de ser recebidos en lacarcel, si eran mancos, o quebra dos, o tenian desmayos, o otra impossibilidad, o difieultad para re mar. Pagauase al herrero el aherrojarlos. Pagauanse quatrocientos marauedis cada dia de yda y buelta, a vn Alguazil que lleuaua doze galeotes, dando fianças de entregarlos, y a cada vna de seys guardas (que tambien dau# fianças de hazer fiel custodia) quatro Reales cada dia, y lo que costaua vn hombre, y vna azemila para lleuar el vagaje y traer las prisiones: y dauanse cincuenta Reales al Alguazil para vagajes de **[1095]** galeotes cansados y enfermos, y para lumbre y otros gastos estraordina rios, de que a la buelta daua cuenta, con informacion dellos. Pagau# se assi mismo al escriua no de su trabajo tres mil marauedis cada año por la ocupacion en recibir los galeotes, con fee del cirujano, y mandado de la Iusticia, y en darles traslado de sus sentencias, y hazer la requisitoria, para que las Iusticias diessen el fauor necessario, y por la comission y entrego de los galeotes al Alguazil, y por las libranças a los ministros, y las cartas de pago de todos, y por el traslado destas cuentas para embiar al Consejo de hazienda, quando se piden dineros para estos gastos, o la razon dellos; de lo qual tenian libro y cuenta particular dos escriuanos del Ay#tamiento, y se hazia todo con assistencia del Corregidor. El Alguazil auia de traer fee del entrego de los galeotes al General, o al recebidor, de la qual tomaua copia el dicho escriuano, y el Corregidor el original, para si despues en Residencia fuesse necessario, y para dar cuenta, como està obligado por la ley, [6721]al Comissario general de lo toc#te a galeotes, que es el mas antiguo de los Alcaldes de Corte. Y aduierta el Corregidor, que el Alguazil y guardas sean confidentes, y suficientes, y lleu# arcabuzes, porque del poco recato en es to, hemos visto soltarse galeotes, y ser a cargo de los Corregidores, y pagar cien ducados por cada vno, por el mal recaudo en el auiamiento dellos.

[sect. 25] Finalmente si en alguna cosa del ser uicio de su Magestad, en que aya necessidad instante, el Corregidor gastasse algunos marauedis de penas de Cama ra en no mucha cantidad, como seria en pagar alguna espia, o en prendella, o en dar algun auiso de importancia, fuera del ministerio de la Iusticia, o en algun caso estraordinario della, o en otras cosas, en que el Rey lo gastara si le ocurrieran, deue passarse en cuenta, porque la necessidad haze licito lo q# sin ella era prohibido, [6722]y a los del Con sejo y Alcaldes esta esto permitido, y lo pratican, siendo Pesquisidores, apli cando enteramente las condenaciones para gastos de Iusticia, y no para la Camara: pero entenderse ha, quando faltan dineros para las diligencias de la comission. Y de derecho ciuil t#bien a los Corregidores se permitia gastar de las penas fiscales. [6723]

[sect. 26] Al receptor de penas de Camara deue el Corregidor tomar la cuenta dellas en fin de cada año, y embiar el alcance al receptor general dentro de quinze dias, con la misma cuenta, y el Iuez de Residencia ha de pesquisar, si ha auido alguna **[1096]** negligencia,

o vsurpacion en esto, [6724]porque el peligro de las cosas fiscales y de la Republica està a cargo de los Iuezes, de su oficio, aunque nadie lo pida, y por la ne gligencia en esto, pierden el salario, como a tras que da dicho, y ha de reueer las cuentas tomadas, y hazer cargos de lo culpable, y embiar el processo dello, y vn tras lado de las cuentas al C# sejo con la Residencia, como lo dispone el titu lo de su oficio y las leyes del Reyno, [6725]las quales en caso que en esto aya des cuydo, ponen ciertas pe nas y apercebimientos, de embiar executor c# salario, para que lo cum pla.

[sect. 28] La vsurpacion y fraude cometida por el Corregidor, o ministro de Iusticia en estas penas de Camara, tiene pena de setenas, [6726]saluo en los casos en que particularmente las leyes [6727]disponen que sea de quatro tanto, o en otra forma, que entonces lo especial deroga a lo general, [6728]y cada ley se ha de guardar en el caso en que ha bla. [6729]El derecho antiguo castigaua este frau de con el quatro tanto: [6730] y la vsurpacion y hurto de la cosa publica y fiscal, con pena corporal, y aun de muerte. [6731]Por vna ley de la Contaduria [6732]el que se dexa de cargar alguna Partida, o da en data y descargo mas de lo que ha pagado, tie ne pena del tres tanto para los Iuezes y fiscal, que es muy dura, y obseruada aplicacion.

[sect. 29] Los bienes del receptor de penas de Camara y de qualquier administrador y deudor de las cosas fiscales, y derramas publicas, assi los presentes, como los futuros, estan hipotecados tacitamente a la seguridad y paga dellas, [6733] y se pueden cobrar enteramente de qualquier que los possea en compañia, o pro indiuiso, [6734] y se prefiere el fisco a los acre edores anteriores, que tienen tacitas hipote cas y no expresas, como la muger por su dote, [6735] **[1097]** y estos son priuilegios fiscales, con muchos otros que juntan los Doctores, [6736]que por no salir de nuestra materia, aqui no los refiero. Y en quanto a la dicha hipoteca tienen los pueblos el mismo priuilegio en los bienes de su administrador, como arriba diximos. [6737]

[sect. 30] En los pueblos donde las penas de Camara no son del Rey, sino de Señores, o de concejos, o de otros dueños, como en Seuilla, que son de la ciudad, y en Guadalaxara del Conde de Pliego, y en los pueblos de las Ordenes, son de la mesa Maestral, y de los Comendadores, està el Corregidor escusa do del cuydado en la cobrança y cuentas dellas, porque su dueño le tiene y las toma, pero no lo es tà en lo que toca a la aplicacion, y a lo demas que auemos dicho, siendo del Rey, **[sect. 31]** porque para esto, aunque se mude la persona del dueño, no se altera ni deteriora la condenacion y aplicacion de las penas de Camara, y passan con esta calidad, pero no con los otros priuilegios q# competian a la persona del Rey: porque en los priuilegios personales no quadra la regla, que el subrogado sigue la na turale za de aquel en cu yo lugar se subroga, [6738] porque en ellos, mudada la persona, se muda el priuilegio, [6739]como es en las penas de Camara de los Señores de vassallos, [6740]saluo si el Rey se las concediesse con los mismos priuilegios. [6741]

[1098] SVMARIO DEL capitulo septimo.

CVENTAS de gastos de Ius ticia embiense al Consejo, nu. 1 .

Corregidor nombra receptor de gastos de Iusticia, y si ha de lleuar sa lario, num. 2 ,

Fisco si puede cobrar anticipadamente, num. 3 .

Oficios onerosos repartanse, y no se continuen, num. 4 .

En seguir ladrones, quandose pueden gastar las penas aplicadas para gastos de Iusticia, num. 5 .

Guardas que se ponen a retraydos, o a delinqu#tes, a cuya costa han de ser, y los gastos y salarios de Alguaziles, y Escriuanos, nu. 6 . y 7 .

Remitir delinquentes a cuya costa a de ser, num. 8 .

Defensa de la jurisdicion Real, a cuya costa sera, num. 9 .

Alguazil devagamundos de donde se paga, num. 10 .

Escriuano de comission para tomar Residencia, de donde se paga, num. 11 .

Processo de Residencia a cuya costa se embia al Consejo, num. 12 .

Diligencias ò relaciones que el Rey, o el Consejo manda hazer, a cuya costa han de ser, num. 13 .

Galeotes a cuya costa se embian a las carceles, num. 14 .

Informaciones, o otras diligencias que haze el Regidor para embiar al C# sejo en defensa de su persona y oficio, o contra su Teniente, a cuya costa seran, num. 15 . y 16 .

Mesas, bancos, encerados, esteras, y otros pertrechos para la casa del Corregidor, si se pueden hazer de las penas de gastos de Iusticia, numer. 17 .

Al Alguazil que prende, o a otro que enseña algunfamoso delinquente, si se podra dar premio de gastos de Iusticia, num. 18 .

Para lleuar el premio de manifestar algun delito, si es necessario prouar le. Ysi es licito encubrir los delinqu#tes por causa de piedad antes de auer mandato, o pregon de la lusticia, alli.

Las hachas, y otras cosas que se gastan en actos de Iusticia de donde se deuen pagar, num. 19 . y 21 .

Alguazil y portero que siruen en las visitas de villas eximidas, de donde deue pagarse, num. 20 .

Cuentas de gastos de Iusticia, quando deuen tomarse, y por quien, nu. 22 .

En la cuenta de gastos de Iusticia, como no aya fraude, o dolo, no se deuenrebatir las partidas, num. 23 .

Aduertencia al Corregidor que haga sacar las cuentas, de propios, y gastos de Iusticia, y las demas, antes que llegue la Residencia, num. 24 .

[1099]

DE LAS PENAS PAra gastos de Iusticia, y de las cuentas y distribucion dellas. Cap. VII.

POR dos leyes del Reyno, [6742] y por **[sect. 1]** el titulo de los Corregimientos se manda a los Corregidores y Iuezes de Residencia, que juntamente con las cuentas de propios y penas de Camara, embien al Consejo con la Residencia las de gastos de Iusticia claras y distintas, especificando la razon de cada partida, segun diximos en el capitulo de las cuentas de propios. Y aunque las penas que se aplican para gastos de Iusticia, son arbitrarias, y t#bien lo es el modo y gasto dellas, conuiene, pues son bienes fiscales, y publicos, que aya justificacion en el consumo y distribucion dellos; como quie ra que el Rey pudiendo lleuar y auer enteramente para su Camara las penas arbitrarias, se c#tenta, con que aplicandosele la mitad dellas, [6743] la otra se quede para las cosas necessarias a la ad ministracion de la Iusticia.

[sect. 2] El Corregidor nombra receptor destas penas a quien le parece, [6744] el qual puede ser compelido que lo acepte, como el mayordomo, y como el tutor y otros: [6745] y comunmente suele ser per sona de la Audiencia, para que estè mas a mano al despacho de los presos y negocios, y que sea abonado para dar cuenta de su cargo, y socorrer de su hazienda, aunque no aya corridos, quando se ofrezca necessidad para algun gasto de Iusticia: y quando en es te caso el Corregidor le compela a que preste, no se le haze mucho agrauio, porque otras ve zes t#dra dinero sobrado; **[sect. 3]** y porque el fisco puede con necessidad cobrar anticipadamente. [6746] A este recetor no se le suele dar salario alguno, y suelen mudarse a dos, o a tres años, porq# no es oficio de codicia, sino de trabajo, y com# mente el que le tiene, procura salir del, por lo mucho que siempre es im portunado por el Iuez, y requestado con libr# ças, **[sect. 4]** y es justo que se haga assi en este y en otros oficios publicos onerosos, porque se diuida el trabajo. [6747]

Ante todas cosas vea mos, en que cosas y ocasiones se justifican estos gastos de justicia, para q# al Corregidor en la Residencia no se le haga cargo dellos, ni sea condenado a que los pague. **[sect. 5]** Y lo primero, pueden gastarse en seguir y pr# der ladrones, y otros delinquentes, quando no ay partes interessadas que los sigan, ni los culpados tengan bienes de que pagar los di-**[1100]**dichos gastos. [6748] **[sect. 6]** Y lo mismo es en las guardas que se ponen a los retraidos, los quales quando huuiesse de pagarlos la Iusticia, ha de ser con mucha moderacion, y para el sustento dellas, por la obligacion que todos tienen de acudir y dar fauor a la Iusticia, y a las cosas de la Republica, como quando se va por concejo a adereçar vn camino, o a otra labor publica, porque acaece tener cercado algun retraido en vna Yglesia, o monesterio quinze, o veinte dias, con treinta, o quarenta guardas, y no tener hazienda el delinquente ni la Iusticia de do poder pagarlas. Aunque Andres de Isernia y otros [6749] di zen, que el Rey ni el Corregidor no han de molestar ni obligar a los subditos para la prision de los delinquentes, sino que esto ha de ser a costa del Rey, al qual por ello le pagan los tributos, como atras queda dicho. [6750]

[sect. 7] Los salarios y costas que se pagan a los Alguaziles y escriuanos q# van a hazer informaciones, y prender, y a las guardas que se ponen a los presos, todo deue pagar se a costa de los querellantes, y despues de sentenciada la causa, lo cobran ellos de los condenados en costas a tassacion del Iuez, [6751] y a falta de no tener bienes los culpados, se paga degastos de Iusticia. Pero si al preso por delito graue, se aliuiasse la carceleria,

a causa de estar enfer mo, y se le pusiessen guar das, o por mas seguridad del mismo preso, porque no le mate su enemigo (las quales el Iuez podra hazerle dar, o no, a su aluedrio [6752]) o por otra comodidad suya para sus negocios quisiesse tener las dichas guardas, la paga de llas ha de ser a su costa, segun Iuan de Platea, Puteo y otros. [6753]Y estè aduertido el Corregidor de hazer que conste por escrito la escussion y diligencias hechas en los bienes de los culpados, antes que los dichos salarios y gastos se paguen del dinero publico de gastos de justicia. Y quando se pued# pagar los gastos de pr#der delinquentes de penas de Camara, o de pro pios, diximoslo en otros capitulos. [6754]

[sect. 8] Los gastos en remitir delinquentes a sus Iuezes, paganlos los reos que lo piden y son remitidos, y a falta de no tener ellos bienes, lo pagan los acusadores; [6755]y a falta de no tenerlos t# **[1101]** poco los acusadores, se pagan de gastos de Iusticia: y si el Iuez que pide la remission de los delinquentes, procede de oficio, el los ha de pagar de gastos de Iusticia: y assi se ha de entender vna ley Real, [6756]que dize, que sea a costa de los Iuezes que hazen la remission: saluo en la remission que se haze del clerigo, o religioso a su per lado, que a falta de no tener bienes las partes, lo ha de pagar el perlado a quien se remite, comoen otro lugar diximos. [6757]

[sect. 9] En la defensa de la ju risdicion Real contra Iuezes Ecclesiasticos es muy propio gastarse las dichas penas, assi en embiar por las prouisiones ordinarias para que absueluan a los Iuezes y ministros, y otros seglares descomulgados, como en los demas gastos de Letrado, [6758]y procura dor en Chancilleria, o en el Consejo, a los qua les, y en las ciudades y pueblos grandes se les suelen dar salarios para estos y otros negocios tocantes al oficio de la Iusticia, y assi mismo se pagan al escriuano las prouanças, y aun los derechos a los secretarios y Relatores: aunque no se les deuen en este caso, segun vna ley Real, [6759]so pena del quatro tanto, pues por estas y otras cosas de oficio se les d# salarios. Y tambien se suelen hazer gastos en sacar breues Apostolicos del Nuncio, quando el Ordinario condenò al Corregidor, o a sus oficiales, y para otras cosas necessarias en la defensa del oficio: y esto se entiende que se ha de pagar de gastos de Iusticia, no auiendo parte interessada, o algun delinquente culpado en la causa de los dichos gastos, que en tal caso ellos deuen pagarlos. Y lo mismo es, quando ay competencia de jurisdicion con otros Iuezes seglares en defensa de la jurisdicion ordinaria, que a falta delo dicho, se gasta de penas de Camara, con licencia que se da en el Consejo. [6760]

[sect. 10] A vn Alguazil de vagamundos pue de cada Corregidor assignar cada año salario de gastos de Iusticia hasta quinze, o veinte mil marauedis, y de ay a baxo, segun fuere el pueblo, sin licencia del C#sejo: [6761]y para esto se solia dar prouisi# del Consejo, donde he visto algu nas vezes altercar, si es necessaria para es to Real licencia, como se pretende serlo para dar salario de los propios: pero, comodiximos arriba, [6762]la ley Imperial, [6763] **[1102]** en que quieren fundarse los que dizen ser menester licencia, habla segun la mas recebida opi nion, sobre dar salario del fisco y patrimonio de la ciudad de Roma, Metropoli y cabeça del Imperio, y no se puede aplicar a las ciudades y pueblos inferiores.

[sect. 11] Al escriuano que el Consejo embia, ante quien passe la Residencia que se toma al Corregidor, se le deuen pagar los salarios y derechos de la escritura de la pesquisa secreta, y descargos della, y de las cuentas, y de todo lo demas a ella concerniente, de

marauedis de gastos de Iusticia, y a falta dellos, de penas de Camara, [6764]y a falta de todo, de los propios de la ciudad, como en otro lugar està dicho. [6765]

[sect. 12] El embiar la Residencia al Consejo, ha de ser tambien en los pueblos Realengos de gastos de Iusticia, y no a costa del Corregidor, o Iuez que la toma (segun arriba se trato) aunque parecen sinificar lo contrario las palabras de vna ley Real, [6766]y passan con ello algunos glossadores della, y aun lo sentencian algunas vezes assi los seres del Consejo, aunque yo no veo causa.

[sect. 13] Quando el Rey, o el Consejo en negocios estraordinarios de gouierno, que no son de pedimiento de parte, mandan al Corregidor que informe, o que haga alguna diligencia, y que auise della, puedese hazer, y embiar el despacho a costa de gastos de Iusticia, y aun se suele mandar pagar dellos por carta del fiscal, o de otro ministro, al peon que las traxo, en cuya carta se deue en tal caso hazer el libramiento dellos.

[sect. 14] El embiar galeotes a las carceles Rea les, donde conforme a la ley [6767]se han de recoger, ha de ser a cuenta de los di chos gastos de Iusticia, [6768]segun y por la orden que en el capitulo passado diximos.

[sect. 15] Si el Corregidor por justas causas quitasse la vara a su Teniente, y embias se al Consejo la informacion dellas, y sobre ello se diesse recetor, o se hiziessen gastos y costas con persona que fuesse a solicitarlo a la Corte, y con la escritura de las informaciones y derechos, bien se puede todo pagar de gastos de Iusticia, pues aquello toca al bi# de la Republica, y no a la persona del Corregidor.

[sect. 16] Algunas vezes acaece, que contra el Corregidor se dan querellas al Rey, o al Consejo, para cuya satisfacion el embia informaciones, y testimonios: en lo qual, y en embiar persona para la defensa dello, haze gastos y costas, las quales se pueden pagar de gastos de Iusticia, siendo sobre cosas tocantes al oficio, y por negocios y processos causados en razon del: pero si fuessen sobre capitulos de excessos, culpas, o delitos particulares del Corregidor, ora sea en el ministerio del gouierno, y administracion de Iusticia, ora fuera del, deue defenderse a sus propias expensas, y no de los gastos de Iusticia, porque el delito de la persona, no ha de **[1103]** redundaren detrimento de la cosa publica: [6769] saluo si sus defensas fuessen justas, y contra falsas y caluniosas acusaciones de mala administracion de su oficio.

[sect. 17] En mesas, bancos, sillas, esteras, xelosias, en cerados de ventanas, [6770] y en otras cosas semejantes para la casa y seruicio del Corregidor, sue le gastarse destas multas y penas de gastos de Iusticia: en lo qual yo haria distincion. O lo q# se gasta, es en las mesas y bancos que suele auer fixos, destinados para el despacho de los negocios, y en las otras cosas del reparo y vso de la casa #la Iusticia, que no sehan de lleuar ni amouer della, y esto es justo que se gaste y passe en la cuenta de los gastos de Iusticia, [6771] y que el Corregidor haga entregar lo que es mouible al sucessor, y aya inuentario dello ante el escriuano de Ayuntamiento, porque en sali# do el Corregidor de la casa, suele el carcelero lleuarlo a la suya: pero si de gastos de Iusticia se hazen bufetes, sillas, mo rillos, esteras, o otras cosas semejantes, esto no deue passarse en cuenta, pues son para solo el ser uicio y aprouechamien to del Corregidor, y no tocan al ministerio del oficio. [6772]Posthumio Consul Romano, segun refiere Tito Liuio, [6773]fue el primero que introduxo que a los Gouernadores diess# los pueblos a costa delos bienes publicos el menaxe y

axuar necessario para sus casas: y pa reci#do graue esta carga, acordo el Senado, q# del patrimonio publico se diessen alos Gouernadores, dineros, cauallos, azemilas, esclauos, baxilla de plata, y vestidos de plaça y de camino, y lo demas necessario para la autoridad del oficio, y adorno de sus personas, porque no fuessen molestos a los subditos, ni a sus ministros pidiendoselo, ni a ellos se les causasse gasto comprandolo. Y esta costumbre, que estaua casi abrogada, renouo el Emperador Alexandro, segun refieren Lampridio y otros, [6774] mandando que acabado el oficio, el Gouernador restituyesse los cauallos, y azemilas, azemileros y cocinero, y si huuiesse procedido bien en el oficio, se quedasse con lo demas, y si mal, lo restituyesse con el quatro tanto.

[sect. 18] Si algun Alguazil, o otra persona prendiere, o enseñare algun famoso delinquente, o en ayuda y seruicio de la Iusticia, algun notable hecho, o valentia hiziere, licito es premiarle de **[1104]** gastos de Iusticia, segun el Iurisconsulto Vlpiano, [6775]y pagar el premio ofrecido por pregon al que descubriere algun delinquente, [6776]porque, como dizen Homero, y Ciceron, [6777]el premio y la honra sustentan la virtud y las artes, y con el premio es dulce el trabajo; y la ley de la Partida dize, [6778]*Non rezelaran muerte, nin feridas, nin otro peligro que les auiniesse, sabiendo que aurian emienda y galardon por ello*: pero es to se entiende siendo notable el seruicio y presa que se hiziesse, porque el premio ofrecido al q# prende, no se le deue al Alguazil y ministro publico, que por su salario, o por razon del oficio es tà obligado a ello. [6779]Y el que ha de auer premio por reuelar algun delito, esta obligado a prouarle, para c#seguir el premio, por vna ley Real, y lo que traen los autores; [6780]y si ay obligacion de reuelar los delitos, y quales y quando, vease lo que largamente ha escrito Farinacio. [6781]Pero vna cosa notable refiere Gregorio Lopez de Angelo y otros, [6782]y es, que es licito retenery encubrir a los ladrones, y a los homicidas y otros mal hecho res por humanidad, y misericordia, como no se haga contra el pregon, o mandado del Iuez.

[sect. 19] Las hachas que gastan los Alguaziles, y a# el Corregidor y Tenien te, la noche que ay fuego en la ciudad en aque lla turbulencia y confusion, acudiendo a diuersas partes para diuersos remedios, y los gastos que se hazen en catros, **[1105]** bestias, cantaros, maderas, sogas, y otros pertrechos necessarios para ex tinguir el incendio, y mudar las haziendas, y las hachas que se gastan en aueriguar denoche las muertes, pendencias, robos, y otros insul tos que adeshora suceden, y en buscar en las casas y en las Yglesias, y monesterios los delinquentes, y sacarlos y traerlos a las carceles, y en darlos tormentos, y otros gastos necessarios que se hazen, pues se gastan en tan vtiles y necessarios oficios, y efetos publicos y de Iusticia, justo es que de los gastos della se paguen a qual quiera que aun sin mandamiento de la Iusticia los huuiere hecho: [6783]por que si al Alguazil, o ministro de Iusticia en la noche obscura y tenebrosa le van a sacar de su cama para prender al homicida, o al robador, o al adultero, y tras andar toda la noche en tra bajo y peligro, huuiesse de gastar de su bolsa vn escudo en vna hacha, pa ra muchas ocasiones en que suele ser necessaria, fingiria [6784]estar malo, o hazersehia negar en su casa, y no saldria della, por no perder sin proue cho el dinero y el sueño y assi en esta Corte para las dichas ocasiones se dan a los Alcaldes della, que segun la nueua orden rondan por su tur no, [6785]dos hachas cada semana para la ronda: y es razon, porque segun san

Pablo, [6786]ninguno puede ser compelido a seruir, o pelear a su propia costa y expensas; y a ninguno le ha de ser su oficio y trabajo dañoso. [6787]

[sect. 20] El salario del Alguazil y del portero que sirue en las visitas de las villas eximidas, suele de gastos de Iusticia pagar se, y dar el Consejo prouision, y yo la he tenido para pagar al Alguazil en este caso.

[sect. 21] El libro donde se escriuen las condenaciones de gastos de Iusticia, suele ser el mismo de las penas de Camara, el qual, segun diximos en el capitulo passado, ha de estar tambien en poder del Corregidor, y en el con el mismo cuy dado se han de escreuir las dichas penas, y cobrarse y despenderse.

[sect. 22] Las cuentas destos gastos de Iusticia ha de tomarlas el Corregidor nueuo a su antecessor, y al recetor, sin q#deua para ello nombrar a Regidores, ni otras personas por censores del que poco antes ha sido su superior, y quiça los ca stigò sus excessos, o les hizo pagar las deudas, como hizo vn Iuez que me tomò vna Residcenia reñida y seguida por **[1106]** Regidores, y los nombrò a ellos por contado res y veedores en esto, porque aquello es cuen ta de Iuez a Iuez, y no de hazien da del concejo, sino del oficio y aluedrio de la Iusticia, cuyo exam# cometio el Rey, y pertenece solo al Iuez de Residencia, y es desautoridad suya hazer partes en ello a otros, y molestar al Residenciado, y que estè expuesto a la censura de sus enemigos, y a contiendas con ellos. Verdad es, que si alguno por peticion, o en otra manera parecies se a declarar algun dolo o fraude en el gasto, y cuentas de las dichas pe nas, que no deue ser expelido pues trata de que se sepan los delitos, y se deshaga la vsurpacion: lo qual es vtil a la Republica, [6788]segun diximos de las cuentas de los propios. [6789]

[sect. 23] En estas cuentas de gastos de Iusticia, como el Corregidor no aya embolsado nada, ni con uertidolo en sus propios vsos, sino en vtilidad del oficio, segun a el le parecio conueniente, no se deue hazer escrupulosa inquisicion, ni vsar de rigor, en especial considerada la persona, el qual en este caso es re prouado en derecho, [6790] porque son gastos en q# no esta dada orden ni forma, sino remitidos por las leyes [6791]al buen aluedrio del Iuez, y sino puede todas vezes ajustarse ni quadrar al parecer, y entendimiento del que toma la Residen cia, por ventura no sera por la injusticia dellos, sino por la variedad de las voluntades y juizios de los hombres, y la natural condicion suya para contra dezir, [6792]o quiza por mala int#cion del que lo juzga; y como quiera que por lo que es arbitrario, no puede ser el Iuez redarguido de auer proueido mal, en especial si guardò en ello la costumbre, segun Paulo de Castro y otros. [6793]

[sect. 24] Aduierta el Corregidor, que ahorrarà mucho detenimiento, siantes de la Residencia hiziere trasladar las cuentas que tuuiere tomadas de los propios y penas de Camara, y gastos de Iusticia, las quales se han de sacar y embiar con la Residencia al Consejo, y se suele en ello gastar mucho tiempo.

SVMARIO DEL capitulo otauo.

CV entas de obras publicas y pias, no se embian al Consejo con la Residencia, num. 1 .

Lo que las leyes aplican para obras publicas, no se deue gastar en otra cosa, num. 2 .

[1107] C#denaciones para obras publicas por cuya orden se deuen distribuir, numer. 3 .

Casas de la Iusticia si se deuen reparar de condenaciones para obras pu blicas, num. 4 .

Para obras pias que parte puede aplicar el Corregidor de las condenaciones, num. 5 .

Que forma deue tener el Corregidor en aplicar, y distribuyr las condena ciones de obras pias, num. 6 .

Alguazil, o portero, pobre, ò enfermo, si puede ser socorrido de condenacion de obras pias, alli.

Quales se llaman en derecho obras pias, num. 7 .

Iuez de Residencia haga cargos de lo defraudado de penas de Camara, o gastos de Iusticia, o de obras publicas, o pias, y la forma dellos, numer. 8 .

Del juramento que deuen hazer los que dan, y toman las dichas cuentas, num. 9 .

Las personas por cuya confiançase da credito, si deuen jurar, num. 10.

DE LAS PENAS para obras publicas y pias, y de la distribucion y cuentas dellas. Cap. VIII.

[sect. 1] AVnque es assi, que por las leyes Reales, [6794]y titulo del Corregimiento, no se mandan embiar con la Residencia las cuentas de penas para obras publicas y pias, es bien que el Corregidor sepa lo que en esto ha de hazer. Y en lo que toca a las condenaciones para obras publicas, digo, **[sect. 2]** que algu nas leyes [6795]aplican parte de las penas para reparo de muros, y de otros edificios publicos, los quales se han de gastar precisamente en aquello, y no en otra cosa, [6796]saluo si en el pueblo no huuiesse muros, ni necessidad de su re paro, ni aquel edificio, para el qual la pena se aplico, o si la cantidad fuesse poca, y se empleasse en otro edificio, o en vtilidad publica: y lo mismo seria, quando no por ley, sino por aluedrio se hiziesse la dicha aplicacion. [6797]

[sect. 3] Por vn Capitulo de Cortes [6798]se ordena, que las condenaciones para obras publicas, se gasten y distribuyan con inter uencion del Ayuntamiento, para que se sepa como y en que se gastan: pero respeto de que por otras leyes [6799]se dispone, que las tales penas se gasten a disposicion del Corregidor, està el dicho capitulo de Cortes por la costumbre ab rogado, y en diferente acepcion entendido, y nunca he visto que en la distribucion de los dichos gastos as-**[1108]**sistan Regidores, ni se les dè entrada, ni mano en ello, sino que el Corregidor con cuenta y razon los gaste, y la da en Residencia dellos.

[sect. 4] Destos gastos se suelen reparar algunos edi ficios publicos, y las casas de la Iusticia (como en el capitulo passado diximos) y hazer algunas obras de poca costa, como al Corregidor le parece, para las quales no es necessaria licencia del Consejo, segun el entendimiento comun a vnas leyes Imperiales. [6800]

[sect. 5] Para obras pias permitido es aplicar el Corregidor la parte que quisiere de la mitad de las penas arbitrarias: [6801] **[sect. 6]** pero aduierta, que en caso que la sentencia no especifique a quien se adjudica la condenacion, sino que diga en general, que la aplica para obras pias a su distibuci# que no las reciba el Corregidor, ni entren en su poder, ni de criado ni familiar suyo, [6802]como arriba diximos, ni las aplique a sus criadas, a# que

sean huerfanas pa ra ayuda a casarse, respe to de que la dote es cau sa pia, [6803]porq# no se presuma que las paga con aquello el salario de sus seruicios: ni tampoco las aplique siempre al monesterio de monjas donde el fuere regalado, o deuoto, por no dar no ta de codicia, ni de liui# dad, ni de parcialidad, sino a los c#uentos mas necessitados, [6804]o a los hospitales, [6805]y cofradias, [6806]d#de se haze hos pitalidad y caridad a po bres en vergonçantes: y quando asu perrochia [6807] aplicare alguna condenacion para ayuda alg# ornamento, o cosa de que tenga necessidad, estara bien hecho: y si hiziere limosna a alguno de sus Alguaziles, [6808] o porteros enfermo y necessitado, no hara ex cesso, porque tambien esto es causa pia: [6809]como se puede dar al Regidor menesteroso; [6810] aunque siendo en pequeña cantidad, obliga do està el Corregidor a curarlos: [6811]y lo ordinario es fauorecer con las dichas condenaciones **[1109]** a los pobres presos de la carcel. [6812]

[sect. 7] Y para que el Corregidor no yerre en la aplicacion destas penas, sepa que en derecho obras pias, demas de las suso dichas, se llaman lo que se aplica para el frayle, o monja, nopor amistad, o con sanguinidad, o otro respeto t#poral, a biuda y miserables personas, y para los huerfanos, y para el anima, y para el amigo, o pariente pobre, y para redencion de cautiuos, y para alimentos, y para hazer alguna imagen, y para estudiar, y para conseguir libertad, y para reparo de muros, y para otros edificios publicos, [6813]y para la guarda de la ciudad, y para qual quier cosa en vtilidad publica, y para alguna capilla, o memoria Ecclesiastica, y para que la ramera se recoja, y para pagar deudas de pobres, de las quales causas tratan Andres Tiraquelo, y Pedro Beluga, [6814]y funda enderecho particularmente cada vna.

[sect. 8] Si en lo toc#te a estas penas para obras pias, y aun a las penas de Ca mara, y gastos de Iusticia, hallare el Iuez de Residencia alguna culpa, o frau de en la aplicacion, o en otra manera, contra los Residenciados, haga cargo della al culpado. Pero es de ver, si en vna librança convn pie y cabeça, se pu sieren muchas partidas de diferentes sumas, y para diferentes personas, y por diferentes causas, si se haran muchos cargos, vno de cada partida, o vno solo de toda la librança? Y el efeto des ta duda es, que siendo muchos los cargos, y la condenacion de cada vno de tres mil marauedis abaxo, podran las sentencias executarse, sin embargo de apelacion: [6815]pero siendo vno solo el cargo, y de mayor suma de los tres mil marauedis, deue otorgarse. Y a esto di go, que todos los capitulos y partidas de la librança, que son de vn genero y causa, y dirigidos a vna persona, pueden ponerse en vn cargo: pero los que son de diferentes causas y personas, deuen desmembrarse, y en otros tantos cargos diuidirse, no por respeto de la execucion, sino para que siendo varias las prouanças y descargos, aya distincion, porque cada suma y capitulo destos haze su juizio por si, separa do y diuerso. [6816]

[sect. 9] Estas cuentas, y todas las demas de que en los capitulos passados se ha tratado, han de jurarse al pie dellas, por el recetor, y mayordomo, y por el Corregidor, y Regidores, y personas que las dan, y Contadores que las toman, diziendo, que son cier tas, y verdaderas, y sin dolo ni fraude ni ocultacion alguna, porque conforme a derecho el testigo, [6817]y el perito **[1110]** en el arte, [6818]y el administrador, y contador, y tas sador, y el interprete, y toda qualquier persona a cuya fee, conciencia, [6819] y confiança, se ha de dar credito, sino es aprouada por elecion de las partes, [6820]ha de hazer solene juramento. [6821]

SVMARIO DEL capitulo nono.

EN que grado de los estados pusieron los antiguos a los labradores, num. 1 .

Quanto incumbe a los Corregidores el cargo y gouierno de los labradores y menores de su Republica, alli.

Visita de la tierra, quando se deue hazer, y de que orden, num. 2 . y 3 .

Vea el Corregidor y visite y tome las cuentas del concejo, num. 3 . y 4 .

Considere el Corregidor, las ordenanças, y la autoridad, y congruencia dellas, y prouea sobre ello lo que c#uenga, nu. 5 .

No consienta el Corregidor imposiciones, y nouedades, y dexe capitulos de buena gouernacion, num. 6 .

De la visita de los terminos, y mojoneras, y exortacion a los Corregidores sobre esto, y del cuydado que los antiguos tuuieron en ello, nu. 7 .

De las penas y castigo de los que mudan los terminos, num. 8 . y 9 .

Quienfue el primero que diuidio terminos, num. 10 .

De la citacion de los comarcanos, para visitar mojones, num. 11 .

De la restitucion de los terminos, y baldios publicos, y execucion de la ley de Toledo, y de lafloxedad que ay en esto, num. 12 .

Visitas de la tierra y villas eximidas, si se pueden hazer por el Teniente de Corregidor, num. 13 .

Visita de terminos y mojoneras deue el Corregidor hazerla por su perso na, numer. 14 .

Corregidores si pueden lleuar salario de las visitas de la tierra, y de los terminos y mojoneras, o comidas de la ciudad, o de los concejos, nu. 15 .

En las visitas de mojoneras de lugares de costa, y fronteras, si puede el Corregidor hazer mas gastos de gente, y comidas a costa de propios, numer. 16 .

Regidores que van a las visitas y mojoneras, si pueden lleuar salarios, n. 17 .

En que tiempos del año no se deuen ha zer visitas de las aldeas, num. 18 .

Corregidor como deue proceder en los **[1111]** pleitos y diferencias entre ciudad, y tierra, y remediar que los poderosos no opriman ni atropellen a los labradores, num. 19 .

De la buena vezindad, y correspondencia, que deue tener el Corregidor con los pueblos comarcanos, assi en las mojoneras, como en otras cosas, num. 20 .

Recomendacion al delaguarda, y con seruacion de los montes, y de lo que en esto cuydaron los antiguos, nu. 21 .

COMO DEVE EL Corregidor visitar los terminos y lugares de su jurisdicion. Cap. IX.

[sect. 1] SEgun Platon, prouado por el Iurisc#sulto Calistrato, [6822]no menos incumbe a los Corregidores el cargo, y gouierno de los labradores y su estado, que el de los mayores

de la Republica, la qual sin aquellos no pue de conseruarse: porque no todos pueden ser Duques, ni todos Condes, ni todos Caualleros, pero todos son necessarios a la comunidad: y la necessidad que tiene el constituido en grado inferior del Señor y Grande que se halla entronizado en grado mayor, y supremo, tiene en su tanto el Señor, y de mayor grado, del que se halla ser inferior y baxo: y los que mandan, son como ojos, y los que obedecen, son comopies: y assi Aristoteles [6823]puso a los labradores por el miembro principal de la Republica, por que sustenta principalmente todo el cuerpo della: e Hippodamo Eu rifonte Milesio, segun el mismo Aristoteles, [6824] (que fue el primero que hizo la diuision de los estados, y miembros de las ciudades) puso en primer lugar a los artifices, y oficiales, y en el segundo a los labradores, y en el tercero a los soldados: y los Indios, como escriue Arriano, [6825] en el primer lugar ponen a los Sabios, y en el segundo a los labradores: y assi los encomendò Plutarco al Empera dor Trajano. [6826]Y esto co nocier#bi# los de cierta Ysla, que refiere Tomas Moro, [6827]d#de no se vsaua otro oficio, ni arte alguna, sino la agricultura; de cuya alabança, y priuilegios tocamos en otro capitulo. [6828]Por lo qual la visita de las aldeas y lugares de la jurisdicion, y del distrito, y de los terminos, y mojoneras, està encargada al Corregidor por los capitulos de buena gouernacion, **[sect. 2]** y m#dadole que la haga en persona vna vez cada año, [6829] **[1112]** aunque ya se tiene por bastante visitarlos vna vez durante su oficio, y el orden es este. Para hazer se esta visita de los terminos, y aldeas, se nombran en el Ayuntami#to dos Regidores, que assisten a ella con el Corregidor para las mojoneras, o con su Teniente, no queriendo yr el Corregidor a la visita de la tierra: y en entran do en el lugar, manda el Corregidor pregonar, que qualquier persona que estuuiere agrauiada, y quisiere pedir justicia contra los Alcaldes ordinarios, y de la Hermandad, Regidores, y otros oficiales publicos de concejo, y de otras personas, parezcan ante el, que los oyra, y guardara justicia. Deuese informar como se rige y gouierna el tal lugar, y como han hecho y hazen sus oficios los Alcaldes, y Regidores, y otros oficiales de concejo: y si ay algunos querellosos, o agrauiados, assi de personas po derosas, como de otras, para oyrlos y hazer justicia entre ellos. Sepa si los Alcaldes han vsur pado la jurisdicion ciuil, o criminal del Corregidor, conociendo, o sentenciando causas que no les pertenezcan, o demas quantia de la limitada, de que pueden conocer, segun algunos priuilegios, o costumbres, o dexado de prender los delinquentes, y remitirlos con la informacion al Corregidor, o Iusticia mayor, por lo que dispuso el Emperador Iustiniano, [6830]y lo notò Iason; [6831]como quiera que toda gente, y mas la rustica, subordinada a mayores juizios, gozara de mayor pro uidencia. Y en especial procure el Corregidor proueer, y despachar todos los negocios que huuiere, y comodamente pudiere, especialmente los de biudas, y huerfanos, y pobres, y enfer mos, e impedidos, que sin dificultad no pueden yr a seguirlos fuera de los lugares donde biuen: y en estos pleitos que ocurren en las visitas entre labradores, proceda el Corregidor sumariamente, y de plano, porque, como dezia Alexandro de Imola, [6832]en las causas entre rusticos, que suceden en sus Aldeas, no se deue atender mucho a la obseruacion y orden de los juizios, sino determinarlos comunmente, con la comparecencia y controuersia de las partes ante el Iuez, o por lo que de sus libelos y peticiones, si las dieren, se puede coligir: este modo de juzgar en los negocios de plano, es segun los Iurisconsultos, [6833]y lo que sintio Plinio el mas moço en la epistola que escriuio a Arrio. [6834]

[1113] Visite los mesones, **[sect. 3]** pesos y medidas, tiendas y bodegones, informandose de las posturas y remates de los bastecimi#tos, y del seruicio dellos, y del encabezamiento de sus alcaualas y repartimientos que se hazen, y r#tas de lo foraño y otras, si en el pueblo huuiere: sepa si tienen libro de c#cejo, y mande al fiel, o escriuano del lugar que le exhiba ante el escriuano de la visita, informandose por el y de los dichos oficiales de los propios y rentas, y otros aprouechamientos del tal lugar, y sepa como se han arrendado, y en que se# gastado desde la visita pagada, y assi mismo si han hecho algun repartimiento desde la dicha visita, por prouision Real, o mandamiento de su superior, y sepa quien fue el cogedor, y en que se gastaron los dichos repartimientos.

[sect. 4] Tambien se informe del mayordomo, o del Procurador del tal lugar, si han cobrado el alcance hecho a sus antecessores, y en que lo han gastado, y en fin tome cuenta de todo lo sobredicho y haga sus cargos y alcances, como ha llare que se deue hazer, mandando a los oficiales que los cobren dentro de los dias que le pareciere, y que lleuen recaudo bastante ante el a la ciudad, o parte donde residiere, dentro de tantos dias de como se han cobrado, y las diligencias hechas en ello.

[sect. 5] Vea las ordenanças que tienen los pueblos si estan hechas por autoridad de la ciudad, o c#firmadas, o si son antiguas y obseruadas, y si ay alguna que conuenga quitar, o alterar, o añadir otras.

[sect. 6] No consienta imposiciones ni nouedades, y dexe orden en cada pueblo, y capitulos de buena gouernacion y de reformacion, en lo que conuenga, y de como han de distribuyr los propios de concejo, y lo demas que le pareciere necessario, todo escrito en el libro de las cuentas y visitas del conce jo: y si quisiere ser curioso en la dicha visita, informese del escriuano ante quien visitò su antecessor, o de lo hecho por otro bueno, y curio so Gouernador, [6835]y por aquella visita vera si ay algo que añadir a la suya, o que se aya dexado de executar.

[sect. 7] La visita de los terminos, assi de la ciudad, como de los lugares de la jurisdicion, està muy encargada a los Corregidores, [6836]y es la cosa que mas floxa y descuydadamente se cumple, porque no sienten de quanto perjuizio es dexar oluidar vn año, y otro, como se entro el vezino en los bienes concejiles, y como se metio el estraño en los bienes Realengos, y como el Regi dor, que es el que se ha de esforçar a mirar por las cosas de su pueblo, de cuyos bienes es administrador, se los apropia para si, y despoja a su vezino, y a su patria dellos. Que diferencia pensais que ay entre el Principe y el tirano? **[1114]** sino es que el vno enentiende en lo que con uiene al bien publico, y el otro entiende en vsurpar lo ageno para su bien particular? El Regidor que despoja su c# cejo de los bienes comunes para los apropiar assi, no sera tirano, porque no lo haze con poder y mando de señor, pero sera vsurpador, y mal administrador de las cosas comunes de su tierra, y de la Republica della.

[sect. 8] Demas de lo que Platon, y Dionisio Halicarnaseo, y los Iurisconsultos Modestino, y Calistrato [6837]dixer# cerca del gran cuydado que los antiguos tuuieron en la conseruacion de los terminos, y que no se vsurpassen los campos publicos, o particulares, ni se amouiessen, o quitassen las piedras que ponian por limites, castigando con seueras penas a los transgressores, **[sect. 9]** Pedro Crinito refiere, que por ley de Numa Pompilio estaua dispuesto, q# pudiesse cada qual matar, como a sacrilego al que violasse, o vsurpasse los terminos; porque, como dize el Obispo Si mancas, [6838]si al que hurta vna

cosa mueble y vil, le condenan en setenas, o azotes, y muchas vezes a muerte quanto mas seueramente merecen ser castigados aquellos, que quitando los limites y mojones, vsurpan el campo precioso. **[sect. 10]** En lo que toca a si el dicho Numa Pompilio fue el primero que hizo la diuision de los terminos, o quien aya sido, podra verlo el curioso en otro capitulo desta Politica. [6839]

[sect. 11] Aduierta pues el Corregidor en vi sitar los terminos del lugar de su cargo, dando noticia dello a los vezinos comarcanos, y con hombres antiguos alce, y renueue los mojones, [6840] **[sect. 12]** y restituya lo vsurpado y tomado a cada pueblo lo que es suyo. Execute las sentencias que se dieron en las visitas passadas, y no permita por descuydo que el poderoso, ni el que no lo fuere, vsen de lo conceijl, a propiandolo para si con colores sofisticos, y falsos, y con vn titulo simulado, o con vna possession clandestina, o apelacion friuola, o con vna tolerancia negligente, y con vna dissimulacion fauorable, y con vna concordia que suele auer entre algunos Regidores, que dizen, Fauorezedme en que se me dè tal pieça, y yo sere con vos en que os den otra tal. Nunca vi lugar mas limpio de pendencia, que donde los populares son señores de **[1115]** todos los c#pos conceji les, porque alli cada vno defiende su capa: ni vi lugar sin pendencias, q# tenga muchos campos baldios: y esto todo nace de la gran codicia de los ricos poderosos, y de la gran negligencia de los oficiales de Iusticia. [6841]Refiere Plutarco, [6842] que Temistocles en Atenas, y Caton Censorino en Roma, despojar# las personas particulares de todo lo que por antiguedad de tiempo, y por dissimulacion de los magistrados auian vsurpado del patrimonio publico, dizien do en los razonamientos hechos al pueblo, que ni los h#bres pueden prescriuir contra Dios, ni los particulares contra la Republica. Nunca vi executa da la pena de la ley de Toledo, que trata de la restitucion de los termi nos publicos, [6843]ni vi lugar donde todos los mas ricos dexen de auer incurrido en ella muchas vezes, ni jamas vi cosa mas frequentada, que es apropiar cada vno para si lo concejil, ni para el remedio dello vi menos execucion de infinitos remedios que estan proueidos. Duelanse los Corregidores, y entiendan en esto principalmente, que para el pobrezito po co brio es menester, y con poco miedo se corrige, y nunca se atreue a apropiar lo que es realengo, y quando lo acomete, luego es ladrado y mordido de los grandes. Para el rico y poderoso, que con el tener y el poder y fauor se atreue a tomar lo del comun de su pueblo, tenga el Corregidor manos y animo perseuerante, que grandes gracias merecera por ello, y grande es el fruto q# hara a los pueblos de su cargo, proueyendo en todo, como queda dicho.

[sect. 13] Estas visitas de la tierra y de las villas ya se pueden hazer por los Tenientes (aunque sean naturales) segun lo añadido a vno de los capitulos de buena gouernacion, [6844]por el qual se mandauà a los Corregidores, que ellos las hiziessen por sus personas, y se añadio, o por sus Tenientes, como diremos en el capitulo siguiente: **[sect. 14]** pero la visita de los terminos y mojoneras, ésta ha la de hazer el Corregidor en perso na, [6845]porque en quanto a esto no està alterada la ley, y orden antigua, y assi parece que lo sinifica el principio y y fin de la ley nueua, y aun la razon lo persuade, pues para la restitucion de los terminos vsurpados es necessario el poder, esfuerço y presencia del Corregidor contra los concejos y personas poderosas, que comunmente se entran en ellos; lo qual no es assi neces siario en la visita de las aldeas y villas, en que cessa la dicha razon.

[sect. 15] No pueden los Corregidores lleuar salario alguno por estas visitas, assi de los terminos y mojones de la dicha ciu dad, como de los concejos y aldeas della, y de las

villas de su partido, yendo **[1116]** como Iuezes ordinarios, porque son cargas del oficio, y por capitulo de Corregidores [6846]està mandado que las hagan sin salario alguno, pues el que seles da por los Corregimientos de los propios de la ciudad, o de la hazienda fis cal, es por estas y otras obligaciones, y por el consiguiente no se le de ue al Corregidor hazer la costa y gasto de la comida, posadas y vagajes, ni de otras expensas suyas, ni de sus oficiales y criados, ni a sus caualgaduras, como en otro capitulo diximos: [6847]ni deuen aposentarse en casas de los que han sido Alcaldes, o oficiales de concejo, y han de ser visitados, [6848]sino que la han de hazer francamente, segun està dispuesto por derecho, [6849]antento el di cho salario, con el qual, segun san Lucas, [6850]se h# de contentar: aunque de derecho canonico a los Obispos y vicarios les deuen el Cura y la Yglesia la comida de vn dia, que llaman procura cion, [6851]por razon de la vi sita, quando la hazen. Y aduierta el Corregidor que en la visita de las aldeas suelen los Alcaldes y Regidores andar muy seruiciales y cumplidos, trayendo a la po sada del Corregidor a costa del concejo, pan, vino, carne, cabritos, y aues para el y para toda su familia, y aun para ellos mismos, porque suelen quedarse a comer alli con sus oficiales, y despues pedir al Corregidor en Residencia los dichos gastos; y assi de ninguna manera lo con sienta, ni reciba cosa alguna, sino fuere por sus dineros: y mucho menos lo reciba de los huespedes [6852]donde estan hos pedados el y sus oficiales, a los quales el conce jo, o los visitados lo dan para que ellos lo den a los Corregidores, y des pues sean terceros en los ruegos y condenaciones. Ni tampoco haga el Corregidor condena ciones a los visitados, ni a otras personas para es tos gastos de visita, tocantes a la comida, porque todo es vna cuenta **[1117]** para ser reprouado comer a costa de concejo, o de los gastos de justicia, y que para ello con tribuy# los vezinos, por que en efeto la visita ha de ser a costa del Corregidor, o de su Teniente que la haze, aunque aya costumbre in memorial de lo contrario, puesto que Especulador [6853]la ad mita por disculpa.

[sect. 16] Pero si a la visita de los terminos y mojoneras fuere necessario lleuar gente armada, o mas de la ordinaria, y forçosa para la visita, a causa de concurrir los c#cejos comarcanos a ella, en que suelen suceder diferencias y refriegas, y venir a las manos, o por hazerse la tal visita en frontera de moros, a donde se ha de yr con apercebimiento contra enemigos, como se vsa en la ciudad de Murcia, quando se visita el termino que llaman el Estacio, y la buelta de Origuela, y en la ciudad de Almeria, y en otras de la costa y fronteras, digo, que la dicha gente extraordinaria, no es razon que la mantenga el Corregidor, pues ninguno pelea a sus espensas, segun san Pablo, [6854]y desta opinion fue el Doctor Auendaño, [6855]aunque en la Residencia de Almeria, don de la ciudad acostumbra hazer el gasto desta gente, vi, que el Consejo, no se porque causa, no lo passò en cuenta.

[sect. 17] Suelen a estas visitas de terminos, y de las aldeas de la jurisdicion, assistir dos Regidores con el Corregidor, o con su Teniente, por ordenanças de los pueblos: y es de aduertir, que tampoco ellos pueden lleuar salarios, ni comidas, porque dentro de la jurisdicion estan obligados a hazer estas, y otras comissiones a su costa, y he visto que en esta no admite el Consejo descargo de costumbre, como quiera que en materia de salarios suele admitirse, como en otro lugar diximos.

[sect. 18] Tambien aduierta el Corregidor, que estas visitas de los terminos, y de las aldeas, y villas, no se hagan por los meses de Iunio, Iulio, y Agosto, por no distraer a los

labradores de sus cosechas, y assi està dispuesto por vn capitulo de Cortes. [6856]Ni tampoco se hagan quando en la ciudad aya mucho que hazer, sino quando menos falta se haga a los negocios della, y suelen ser tiempos competentes los meses de Nouiembre, y Diziembre, y Março, y Abril, y Mayo, o segun la necessidad y disposicion que se ofreciere. Y aduierta el Corregidor que yendo a las mojoneras y visita de terminos, no se ocupe, ni embarace en denunciaciones, ni en otros negocios ciuiles que la estoruen e impidan. [6857]

[sect. 19] En los pleitos y diferencias que se ofrecieren entre la ciudad y su tierra, o alg# lugar, o lugares della, deue el Iuez estar muy de por medio para hazer en ellos justicia, y dar a cada vno lo que le pertenece, teniendo siempre respeto a que se guarde la preeminencia deuida a la cabeça de la prouincia, y los buen os fueros, y costumbres a las villas, y luga res de su jurisdicion, sin que en ello re ciban agrauio, ni molestia: porque **[1118]** de tal manera se ha de regir y gouernar la Republica, que proueyendo alo menos principal y general della, no se agrauie, ni reciba detrimento ninguna parte ni miembro della: [6858]y assi como pertenece al oficio del buen Iuez euitar que los mayores y poderosos no opriman, ni maltraten a los flacos y menores; [6859]assi deue proueer que la ciudad y vezinos della, no agrauien, ni opriman a los pueblos de su jurisdicion, ni a los moradores dellos, y que ellos honren y respeten a su ciudad, como deuen, porque es orden de naturaleza, que la cabeça rija y gouierne bien, y con buen tratamiento, y defienda y conserue a todo su cuerpo, y a los mi#bros del, y que ellos la obedezcan, para que el todo se conserue en el ser y orden que Dios le dio.

[sect. 20] En las juntas y concurrencias a estas mojoneras y visitas de terminos, con los concejos conuezinos, vse el Corregidor de destreza y buen termi no con ellos, no mirando en pundonor, de que los Alcaldes y Iuezes y sus ministros, entren con varas en su jurisdicion, y agasajandolos con su mesa con toda ortesia y vrbanidad, con lo qual desenconara los animos y los apercebidos intentos, reduzira a templanza y veneuolencia: y acuerdome que facilite vna vez con esto vna temida c#tienda en vna mojonera, la qual se hizo en beneficio de la ciudad, con gusto de los comarcanos. Y no so lo en estas ocasiones, pero en todo pro cure el Corregidor que se haga buena vezindad a los naturales de los pueblos conuezinos, y confederados, se gun Patricio y otros, [6860]quando vienen a negocios a la ciudad, y a valerse della en algunos menesteres: y el Corregidor tenga toda buena correspond#cia con los Corregidores, y Iusticias dellos, cumpliendo sus justas requisitorias, y acompañandose tal vez con ellos, siendo recusado: y si le embiaren a pedir la musica de la ciudad, o algun socorro de gente, o emprestido de trigo, o el verdugo, o otras cosas, deue acudirles, y guardar las vezindades y concordias que ay entre los tales pueblos sobre los riegos, pastos, cortas, portazgos, varcajes, pontazgos, y otras cosas: porque siendo los pueblos del Rey, siruele en ello, y siendo de señores, o villas eximidas, es muy loable la dicha c#cordia, y gana el Corregidor muchare putacion y loa por ello, y acudiran los tales pueblos, y sus vezinos a la ciudad, y a los suyos, acogiendolos, y despachandolos bien qu#do alla fueren, y en todas las cosas que se les ofrezcan: y por el contra rio andando con temas y vandos con los dichos vezinos, y haziendose prendas y represalias, y mala vezindad vnos a otros, y trayendo contiendas los Gouernadores, vienen a caer en indignacion con el Rey, y en odio con los pueblos, y cada dia se ofrecen o-**[1119]**casiones dañosas a los vnos y a los otros. Y assi mismo deue el Corregidor guardar vezindad y correspondencia a los pueblos confederados [6861]de Turcos, o Moros

fronteros, teniendo orden del Rey para ello, y que se guarde la amistad y la buena fee en las contrataciones de vna parte a otra para conseruar la paz y el bien de los subditos.
[sect. 21] En este lugar, por ser materia de fuera de la ciudad, quiero encargar al Corregidor la c# seruacion de los montes, que por tantas leyes destos Reynos [6862]le està encomendada, y es capitulo de Residencia, [6863] por ser, como ha sido si# pre, derecho y obligacion Real, y de principal gouierno y policia: [6864] y assi lo ordenò el Emperador Alexandro Seuero, segun Lampridio: [6865] y como cosa del cuydado Real, pidio el Rey Salomon a Hiramo, Rey de los Tirios, maderas de cedro, y ayas para el edificio del templo, [6866]y Neemias para edificar a Ierusalem pidio carta al Rey Artaxerxes para Asas, guarda de los bosques, para que le diesse maderas. Y no es mucho que èste cuydado de conseruar los montes toque a los Reyes, como cosa tan importante, pues dellos procede la leña y carbon para el fuego, las maderas para los templos, casas, y nauios, la bellota, pasto y abrigo para los ganados. Y assi los Griegos para la guarda y c#seruaci# de los m#tes eligian, segun Aristoteles, [6867]buenas guardas, los quales llamauan magistrados saltuarios. Y los Romanos deputauan para esto vn Consul, de q# se acordò Virgilio: [6868]porque segun Suetonio, [6869]assi encomendauan a Consules el cuydado de los montes y caminos, como el de las prouincias. Y los Venecianos constituyen vn Prefecto de los montes, para que no falten maderas para vaxeles. [6870]Y tambien es necessario el dicho cuydado, para que no aya en los montes ladrones que salteen a los caminantes, por lo qual, segun Iuuenal, [6871]los Romanos tenian guarnicion en la selua Galinaria. Y assi deue el Corregidor aduertir, que las guardas de montes sean los mas confidentes que puedan hallarse, y si en alguna parte lo auian de ser, es en la ciudad de Soria, donde ninguno puede ser guarda de los montes, sino es hijo dalgo, y de los doze linages de aquella ciudad: pero a todos, segun la esperiencia nos enseña, como Aristoteles los llamò saltuarios, los podrian llamar mejor, salteadores, porque venden los montes, y por marauilla denuncian **[1120]** sino a los pobres, o a los que no los cohechan. No consienta el Corregidor las talas, y cortas que dan los Ayuntamientos con excesso, ni que se corten los montes por el pie por suertes, cada año vna parte del monte, porque es facil de cortar, y despues dificil de guardar quando nace que no lo pazc# los ganados delos Regidores, y assi lo he estoruado siendo Corregidor, y sustentado, como Abogado en el Con sejo; sino que se corte dexando horca y p#d#, y se limpie y desbroce para que medre y crezca, segun dize Patricio. [6872] Cerca dela conseruaci# de los montes pueden los Ayuntamientos hazer ordenanças con la Iusticia, y poner y executar las penas, [6873]pues dellos tantas rentas, y emolumentos sacan; como tambien dize Iuuenal, [6874]lo sacauan los Romanos. Otros articulos, que aluden a la materia deste capitulo, se hallaran en el siguiente.

SVMARIO DEL capitulo dezimo.

DEL rito y vsança de los antiguos en la ereccion, y planta de alguna ciudad, num. 1 .

Libertad de todos estimada, y del derecho fauorecida, num. 2 .

El abuso de la libertad, es causa de costumbres deprauadas, num. 3 .

De la vtilidad de estar los pueblos me nores subordinados al gouierno de vna cabeça, y ciudad mayor, numer. 4 . y 6 .

Carta acordada para visitar las villas eximidas, num. 5 .

La dicha carta acordada, si sirue por vna vez, o se ha de sacar otra cada veZ que se quiera visitar en virtud della, num. 6 . y 10 .

Corregidor, o Teniente, si procede como ordinario, o como delegado en las visitas de las villas eximidas, num. 7 .

Corregidor, o Teniente visitando las villas eximidas, si puede lleuar derechos de tercias partes, o defirmas, num. 8 .

Corregidor visitando las dichas villas si podra vsar de jurisdicion ordinaria y delegada juntamente, numer. 9 .

Corregidor si ha de hazer los negocios de visita destas villas ante el escriuano, y con el Alguazil dellas, nu mer. 10 .

Priuilegios y forma de visitar las villas eximidas, por quanto tiempo **[1121]** se prescriuen, numer. 11.

La carta acordada para que en las visitas de villas eximidas no se conozca de denunciaciones, si es visto derogar la costumbre que ay de lo contrario, num. 12 .

Visitas de villas eximidas, si pueden hazerlas los Tenientes, num. 13 . y 18 .

Lo que puede hazer el Corregidor, o otro Iuez ordinario por su persona, si lo podra hazer por substituto, n. 14 .

Visitas de mojoneras. si las deuen los Corregidores hazer por sus personas, num. 15 .

Del orden de proceder en los negocios que se ofrecen en las visitas de las villas eximidas, num. 16. y 22 .

Que no se atropellen los terminos, y si pueden renunciarse, num. 17 .

Corregidor si puede exercer jurisdici# en las villas eximidas, sin limitacion de termino, nu. 18 .

Corregidor visitando las villas, si puede aduocar las causas, nu. 19 . hasta 28 .

Aquien incumbe fundar la jurisdici# de la villa eximida, num. 20 .

Corregidor durante la visita de las vi llas eximidas, si puede quitar las va ras a los Alcaldes, num. 21 . y 31 .

Corregidor si deue juzgar en las villas eximidas, segun las ordenanças de la ciudad, o segun las dellas, numer. 22 . y 35 .

Villas eximidas, si se regulan y gouiernan por las ordenanças y costumbres de la ciudad, en las cosas comunes de ciudad y tierra, numer. 23 .

El Rey nunca da derecho ni exencion en perjuizio de tercero, num. 24 .

El desterrado de la ciudad, si puede estar en la villa eximida, num. 25 .

Pesos y medidas de las villas eximidas, si han de corregirse por los padrones de la ciudad, o de las villas, num. 26 . y 38 .

Alcaldes ordinarios de las villas eximidas, si pueden tomar Residencia a sus antecessores, nu. 27 . hasta. 42.

Corregidor visitando las villas eximidas, si podra dar libranças en los gastos de Iusticia dellas, num. 28 .

Residencias de villas eximidas donde se veen, num. 29 .

COMO DEVE PROceder el Corregidor en la visita de las villas eximidas. Cap. X.

[sect. 1] EN la erecion y planta de las ciudades vsauan los antiguos, seg# refieren Iuan Bocacio, y Alex#dro de Alexandro, [6875]por buen aguerohazer sacrificios a los Dioses, y entre ellos al padre Libero, [6876]al qual venerauan por Dios de la libertad, para que en ella les conseruasse la futura patria: y en las ciu dades libres, que no er# **[1122]** tributarias al Imperio, ni confederadas con el, le hazian templo y simulacro. **[sect. 2]** Tanto la libertad ha sido y es estimada en el mundo, y de los derechos fauorecida. [6877]Pero, como dixo Ciceron, [6878]esto es vsando bien della, y guardando en las obras y en los c# sejos los oficios de la Iusticia, **[sect. 3]** porque la peruer sion della es causa, seg# el Poeta Estacio, [6879]de costumbres deprauadas, y de males infinitos. Esto entendier# bien (como cuenta Brisonio [6880]) los **[sect. 4]** Capadocios, que quando se acabò la estirpe y familia de sus Reyes, y les concedieron los Ro manos (cuyos subditos eran) que biuiessen en libertad, lo rehusaron: de lo qual admirados los Romanos, les otorgaron que eligiessen el Rey que quisiessen, y ellos eligieron a Ariobarçanes, pareciendoles mas c#uiniente para biuir en justicia, sugetarse a vno, que biuir essentos en los desordenes y peligros que la libertad acarrea. Y assi el Emperador Tiberio Cesar, segun refiere Alexandro de Alexandro, [6881]pri uò a los Cyzicenos de la libertad que les auia concedido, porque vsaron mal della. Ciceron [6882]dize, que no se pued# llamar hombres, a quien no satisfaze el gouierno legitimo. Y realmente nin guna nacion fue jamas tan insolente y desuergonçada, que repudiasse de todo punto el ser mandados, aunque en la forma del gouierno dissintiesse, por que el pueblo sin Gouernador no pue de sustentarse, como tampoco puede saluarse la naue sin piloto. Algunas ciudades del Imperio Romano, y del derecho Italico, se eximieron del por priuilegios particulares de quedar en su integridad de aprouechami#tos, libres y gouernadas por sus ordenanças y costumbres, pero sujetas en las apelaciones a los Prefectos, y Iuezes supe riores; [6883]y cafi a esta traza se eximen estas villas. Cierto el libertarse las aldeas, y eximirse de las ciudades y pueblos que eran sus cabeças, aunque sea justificado por algunas causas, como es estar distantes dellas, y en dificultad de yr y venir los pobres a pedir justicia, y ser molestados de Alguaziles, escriuanos, porteros, y guardas, y quedar algunos delitos sin castigo, y por otras razones que se representan, yo pienso que la mayor de todas ha sido y es las necessidades de los Reyes, y serles forçoso preualerse deste arbitrio para el socorro y subuenio dellas, como en algunas narraciones de los priuilegios destas villas se refiere: y no ay duda, sino que el abuso destas essen

ciones de pueblos, es vna de las cosas mas dignas de reformacion, que ay en estos Reynos, como es notorio a los Corregidores que los han visitado, y a los Señores del Consejo, por las Residencias que dellos han visto.

[sect. 5] Suelen despacharse en el Consejo cartas acordadas, y yo las he visto, y vsa **[1123]** do dellas, de pedimiento de las ciudades, o cabeças de partidos, o en nombre #l sindico, o particulares de las villas eximidas, para que el Corregidor, o su Teniente, con Alguazil, y escriuano salariados, vayan a visitarlas, y a tomar Residencia y cuentas por termino de diez dias. Y la que toca al Iuez, y escriuano, es del tenor siguiente.

CARTA ACORDAda para visitar las villas.

DON Felipe, &c. Avos el nuestro Corregidor de la ciudad de Cuenca, o vuestro lugar Teniente, que ordinariamente con vos reside en el dicho oficio, y a cada vno de vos, a quien esta nuestra carta fuere mostrada, salud y gracia. Sepades, que Pedro Ruiz de Carauias, en nombre de la ciudad de Cuenca nos hizo relacion, diziendo, que de la jurisdicion dessa dicha ciudad se han eximido las villas de Fuentes, y de En guidanos, y del Campillo, y de Altabuey, y Alcantud, y el Recuenco, y Piedraluche, y Armallones, y Cañizares, y Zaorejas, y Fuente escura, y Pobeda de la Sierra, las quales auia muchos años que no auian sido visitadas, ni se les auia tomado Residencia, ni cuentas a los oficiales que auia auido en las dichas villas, y dello resultaua mucho daño a los pobres, porque se hazian muchos agrauios en las dichas villas, y se quedauan sin castigo, y vsurpau# y malgastauan los propios, y rentas de los dichos concejos, y de los positos de pan, y nos pidio y suplico le mandassemos dar nuestra carta y prouision, para que visitassedes las dichas villas eximidas dessa dicha jurisdicion, y tomassedes Residencia y cuentas a los Alcaldes y Regidores que auian sido de los concejos de las dichas villas, despues que no auian sido visitadas, o como la nuesta merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro Consejo, fue acordado deuiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la di cha razon, e nos tuuimoslo por bien, por la qual os mandamos, que vos el dicho Corregidor, o el dicho vuestro lugar Teniente ordinario, sin lo come ter a otra persona alguna, vna vez durante el tiempo de vuestro Corregimiento, vais a las dichas villas de suso referidas, eximidas de la dicha ciudad, y veais el priuilegio de essencion que por nos se les dio, y conforme a el visiteis las dichas villas, y cada vna della, y tomeis Residencia a los Alcaldes y Regidores, y otros oficiales que han sido de los concejos de las dichas villas del tiempo a esta parte que por nuestro mandado no se les huuiere tomado, del tiempo que cada vno dellos ha tenido el dicho cargo, y vos informad y sabed, como y de que manera han vsado y exercido los dichos oficios, y llamadas, y oydas las partes a quien to ca, e atañe, cumplid de justicia a las personas que dellos vuiere querellosos, conforme a las leyes de nuestros Reynos que sobre ello disponen: y si por la Residencia secreta en algo les halla redes culpados, dadles traslado dello, y sabida y aueriguada la verdad, la em-**[1124]**biad ante los del nuestro Consejo, sentenciando ante todas cosas los cargos que les hizieredes, y capitulos que se pu fieren, para que ellos lo vean, y prouean en el caso justicia. Y assi mismo os mandamos, que tomeis e recibais las cuentas de los propios, y rentas y positos del pan, y bienes concejiles, q# las dicha villas tienen de las sisas y repartimi#tos, y otras cosas que en ellas se han echado y repartido del dicho tiempo a esta parte, que por nuestro mandado no han sido tomadas, las quales dichas cuentas mandamos a las

personas que durante el dicho tiempo han tenido cargo de gastar y cobrar los marauedis de los dichos propios y tentas, y bienes concejiles, sisas y repartimientos, y de los dichos positos, que vos las den luego que por vos les fuere mandado, por los libros, y hijuelas y padrones por donde lo ouier# recibido y gastado, sin que en ello interuenga ningun fraude ni engaño. Y los alcances que hizieredes liquidamente de los dichos propios y rentas, sisas y repartimientos, y positos de pan, los cobreis de las personas que a ello fueren obligadas, y de sus bienes, sin embargo de qualquier apelacion que de vos se interponga: y esto fecho, si alguna persona se sintiere agrauiada, y apelare de vos, otorgadle la tal apelacion, para que la pueda proseguir ante los del nuestro Consejo, y no ante otro Iuez alguno. Y en quanto a lo que os pareciere auer sido mal gastado, y como no deuan, que no quisieredes passar en cuenta, si por alguna de las partes fuere apelado dello, otorgadles assi mis mo la tal apelacion; durante la qual so breseed en la execucion dello, y sino se apelare, executad por lo que se montare, en las personas, y bienes de los q# fueren obligados a las pagas, y juntamente lo que mas executaredes y cobraredes, lo poned y depositad en poder de los mayordomos de cada vna de las dichas villas, o de otras personas legas, llanas y abonadas, vezinos dellas, para que de alli se gasten en las cosas que fuere en vtilidad y prouecho de las dichas villas, y no en otra cosa al guna. Y mandamos a las partes, y otras qualesquier personas, de quien enten dieredes informaros para saber la ver dad cerca de lo suso dicho, que parezc# ante vos a vuestros llamami#tos y em plaçamientos, y digan sus dichos y deposiciones a los plaços, y solas penas q# de nuestra parte les pusieredes y mandaredes poner, las quales nos por la presente les ponemos, y auemos por puestas, que para lo executar en las per sonas y bienes de los que rebeldes e inobedientes fueren, os damos poder c#pli do. En lo qual podais estar y os ocupar en cada vna de las dichas villas eximidas diez dias, y ayais y lleueis de salario en cada vno de los que en ellos, os ocupa redes, saliendo fuera de vuestra jurisdicion, quinientos marauedis, y para vn escriuano del numero de la dicha ciudad, que tenga titulo de nuestro es criuano, ante quien mandamos que passe lo suso dicho, ciento y treinta y seis marauedis, demas y aliende de los derechos de los autos, y escrituras, y processos que ante el passaren, y se otorgaren, los quales cobre conforme **[1125]** al ar#cel nueuo de nuestros Reynos, por donde los escriuanos han de lleuar sus derechos. Los quales dichos marauedis del dicho vuestro sa lario, y salario y derechos del dicho escriuano, ayais y cobreis, y vos sean dados y pagados por las personas y bienes de los que en ellos hallaredes culpados, repartiendo a cada vno, se gun la culpa que en ello tuuiere: y no auiendo culpados, los ayais y cobreis de los pro pios y rentas de cada vna de las dichas villas, que para los auer y cobrar, y para lo demas que dicho es, y lleuar vara de nuestra Iusticia, os damos poder c#plido, qual de derecho se requiere. Y mandamos al dicho escriuano, que los derechos que vos y el lleuaredes por vuestros salarios y sus derechos, los assiente al pie de las dichas Resid#cias, para que se auerigue si lleuais algo demasiado, so pena que lo pagarà con el quatrotanto para nuestra Cama ra: y entre tanto que entendieredes en lo suso dicho, y por virtud desta nuestra carta lleuaredes salario, no lleueis otro salario alguno por virtud de otras nuestras cartas que os ayan sido, o sean cometidas, e no fagades ende al, so pena de la nuestra merced, y diez mil marauedis para la nuestra Camara: so la qual dicha pena mandamos a qualquier escriuano, os lo notifique y dello dè testimonio, porque nos se pamos, como se cumple nuestro man dado. Dada en Madrid a diez y seis dias del mes de Otubre, de mil y quinientosy ochenta y dos años.

Y esta orden de que los Corregidores de las cabeças de partidos visiten las villas eximidas dellos, es justissima, y como tal acordada por los señores del Consejo, segun dotrina de Iustiniano, y declaracion de Bartulo, [6884]q# representa la necessidad y congruencia de que estos pueblos pequeños esten subordinados a los mayores, donde el gouierno y concierto politico se guarda y obserua mas en su punto, a semejança del cuerpo humano, flaco y pequeño, que sin tutor no puede ser bien administrado: y por que en estas visitas suelen ocurrir algunas dudas, tratare dellas breuemente.

[sect. 6] LA DVDA PRIMERA es, si en virtud de la dicha carta acordada, para que el Corregidor de vna ciudad, o pueblo principal, o su Teniente visite las villas eximidas [6885]del vna vez, durante su Corregimiento, podran los demas Corregidores visitarlas sin nueua comission. Y a esto digo, que si la tal prouision dize, *A vos el nuestro Corregidor, que es, o fuere de talparte,* cessa la duda y question, porque podra cada Corregidor en virtud de aquella prouision visitar las villas: pero no diziendo esta palabra, *o fuere,* no se puede vsar della mas de aquella vez, y espirò con la primera visita: porque qualquier disposicion, o permission que no tiene tracto sucessiuo, se entiende por vna vez, y no mas. [6886]Y aunque es assi, que los priuilegios de la essencion **[1126]** dizen, que puedan los Corregidores visitarlas vna vez en su tiempo, y parece que ésta misma continuacion de visitas se podria hazer por la dicha prouision, en conformidad de los dichos preuilegios, y que pues se dirige con nombre apelatiuo, a la digni dad y oficio del Corregidor, que siempre dura y nunca muere, [6887]podian visitar todos los su cessores, [6888]digo que toda via no se podra vsar de la dicha comission mas de aquella sola vez, por auer sido caso accidental el pedimiento de la parte, a cuya instancia se proueyo, quiça por causas particulares, que mouieron a ello, y con diferentes y especiales clausulas y forma de las de los dichos priuilegios, y assi no se puede hazer extension a diuer sa especie de jurisdicion, ni de la comission dada para el tiempo de vn Corregidor, al tiempo de otro, mayorm# te con salarios, cuya concession es limitada para el caso especifico, y en caso penal, estrecha y odiosa, como es la dicha comission, y no fauorable a la Republica, pues por no hazerse la dicha extension, no quedaran sin visitarse las villas, porque por los preuilegios, esta proueydo y ordenado comunmente que se visiten. [6889]

[sect. 7] Lo otro, porque los derechos que disponen que la comission concedida a la dignidad, se prorroga al sucessor en ella, porque el oficio nunca muere, proceden quanto a poder fenecer y acabar lo hecho y començado por el antecessor que murio, o dexò el oficio, o quando el efeto de la tal comission tiene trato sucessiuo, como si se dixesse, que el Corregidor assista a las cuentas de algunas obras pias, o de otras memorias que se hazen cada año, como diximos en otra parte; [6890]y assi re sueluo, que sin nueua comission no puede ni deue el Corregidor visirar es tas villas, si la prouision no habla tambien con el sucessor en el oficio.

[sect. 8] LA DVDA SEGVNDA es, si se dira que el Corregidor, o Tenien te en la dicha visita procede, como Iuez ordinario en virtud del priuilegio, o como delegado, en virtud de la dicha comission: porque por el priuilegio de essencion que la villa tiene, puede sin otra prouision Real, y sin ser requerido de nadie, sino de su oficio, yr a hazer la visita. Las palabras de los priuilegios destas villas (que casi to dos los modernos sonde vn tenor) dizen assi. *Otro si, con tanto que la dicha villa quede en el Corregimiento dessa dicha ciudad de Cuenca, para que si el nuestro Corregidor, o Iuez de Residencia, o su lugar*

Tenien te, que ordinariamente reside en el dicho oficio, quisiere yr avisitar la dicha villa y sus terminos, y la Iusticia, y oficiales della, y estar y residir en ella, lo pueda hazer y haga vna vezen cadavn año, con tanto que no **[1127]** *pueda estar ni residir en essa dicha villa mas de ocho dias, y que en el tiempo que residiere en eßa dicha villa y no de otra manera, pueda conocer y conozca en primera instancia de todos los pleitos y causas ciuiles, y criminales que en ellas sucedieren y se mouieren, segun y como aoralo haze en la dicha ciu dad de Cuenca, &c.* y digo que siendo, como es regla y dotrina comun, q# quando se añade, o se qui ta algo a la jurisdicion ordinaria, entonces se dira ser delegada, [6891]podemos dezir en la dicha duda, que visitando el Corregidor, o su Teniente en virtud del priuilegio, sera Iuez ordinario, y Corregidor de la dicha villa aquellos ocho dias ygual en jurisdicion a los Alcaldes ordinarios della, aunque no con la plenitud de jurisdicion que exerce en la ciudad, sino como vno de los Alcaldes de la dicha villa, a preuencion con ellos, siruiendose del Alguazil y escriuano dellos: pero vsando de la prouision, sera Iuez delegado y de comission, porque se le añade lo que el no tenia, que es el salario, y poder estar diez dias, y lleuar Alguazil y escriuano.

[sect. 9] El efeto desta duda es, que yendo el Corregidor, o su Teniente en virtud de la comission, y con salario, no podra en la visita de la tal villa lleuar derechos algunos de firmas, ni de sentencias, ni tercias partes de las penas en que condenare, pertenecientes al Iuez, porque el delegado salariado no puede lleuar otros derechos, ni proue chos mas de los assignados en su comission, pero visitando, y juntamente procediendo en los demas negocios sin salario, en virtud del priuilegio, po dra lleuar derechos de firmas y tercias partes, y los demas prouechos, como Iuez ordinario, segun dos leyes Reales que lo disponen assi. [6892]

[sect. 10] DVDA TERCERA es, si podra el Corregidor vsar de ambas jurisdiciones a vn tiempo, es a saber para hazer la dicha visita de la jurisdici# ordinaria en virtud del priuilegio, y de la delegada en virtud de la comission, y conocer juntamente de todos los demas negocios, y lleuar los derechos, y emolumentos dellos, como Iuez ordinario: en lo qual digo, que de derecho no es prohibido vsar y acumular ambas las dichas jurisdiciones: [6893] pero ha de ser con esta distincion, que solamente podra el Corregidor por ante su escriuano, y con su Alguazil hazer la visita de los oficiales de concejo, Residencia, y cuentas, como Iuez delegado, y los demas negocios que no son de visita, necessariamente ha de hazerlos ante el escriuano de la villa, y executarlos con el Alguazil della, mediante el dicho preuilegio, y esto no por mas tiempo de los ocho dias contenidos en el, y pudiendo proceder por las dichas dos jurisdiciones, se presume en duda que procede por la ordinaria, [6894]que es fauorable.

Porque en las dudas y controuersias de la jurisdicion destas villas se ha de obseruar y tener por arancel, el **[1128]** priuilegio Real de sus essenciones, y junto con esto la antiguedad del vso del, como tambien se colige de vna epistola de Plinio II. a Trajano, [6895]y de su respuesta, donde oponiendo los Apanienses a Plinio Proconsul, que tenian priuilegio y costumbre an tiquissima de gouernar su Republica por su arbitrio, y prouidencia, lo aprouo y mando guardar el Emperador Trajano, y assi esta tercera duda podria tener vna falencia, con que se justificasse, y permitiesse hazer el Corregidor todos los negocios assi de visita, como los demas ciuiles y criminales que se ofrecen, durante ella, ante el escriuano, y con el Alguazil que el lleua, ora sea por prouision Real, o sin ella, en todos

los diez dias, como se ha hecho, y praticado comunmente en todas las villas eximidas, y es, si huuiesse costumbre le gitimam#te prescripta de hazerse ansi, y se huuiesse vsado el preuilegio de la essencion, en aquella forma: porque segun derecho [6896]los priuilegios no valen, ni tienen mas fuerça de lo en que han sido guardados, y tenido obseruancia. Y porque el que por largo tiempo dexa de vsar de su derecho, es visto renunciarle, [6897]que pues las leyes se abrrogan e inualidan por el no vso, y vso contrario, [6898]con mayor razon los preuilegios que son anomalos y fuera dellas, que daran eneruados y sin efeto: [6899]porque toda cosa buelue facilmente a su naturaleza: [6900]y assi la dicha villa eximida a su primera subordinacion.

[sect. 12] Quanto al tiempo que se requiere en la prescricion destos priuilegios pa ra poder el Corregidor visitar las villas contra la forma dellos, digo, que bastaran los actos contrarios hechos en veinte años, que aunque contra las Yglesias y lugares pios se requiere tiempo de quarenta años: [6901]pero no se equi para la especialidad dellas con los pue blos, y assi por vna decission del Iurisconsulto Modestino, y dos leyes de Partida, [6902]que hablan en priuilegios concedidos a concejos, se dispone, que se prescriban por diez años entre presentes. Demas desto la jurisdicion del mero y mixto imperio, contra qualesquier villas, pueblos, o señores, como no sea contra el Rey se prescriue por tiempo ordinario diez años entre presentes, y veinte entre ausen-**[1129]**res, y contra el Rey por tiempo in memorial, o de quarenta años con ti tulo: [6903]y en el caso propuesto no se trata de prescricion de jurisdicion en lo que es substancia, sino en la forma della, que es mucho menos, y la costumbre es bastante para dar y quitar jurisdicion, [6904]a# al particular que no tiene ninguna, y assi no es de marauillar, como lo dize y funda muy bien Palacios Rubios, [6905]q# el Iuez, al qual compete la dicha jurisdicion limita damente, la amplie y estienda contra las tales villas a otros casos, mediante costumbre.

[sect. 13] De lo qual se infiere, q# est#te la dicha cost#bre y prescricion para poder conocer el Corregidor de todos negocios en la villa eximida, durante el termino de la visita, y lleuar Alguazil y escriuano, no es visto el Rey, ni su Consejo derogar, ni quitar el derecho adqui rido a los Corregidores, y a las ciudades, y cabeças de partidos, en virtud della, por las prouisiones acordad as que suelen darse, para que no se conozca en las visitas de den#ciaciones, ni de otros negocios, mas de tan solamente de Resid#cia y cuentas, y para que no lleue Alguazil, ni de nunciador: porque las dichas prouisiones son sin audiencia ni citacion de parte, y el Principe nun ca es visto prejudicar al derecho de tercero, [6906]ni a su jurisdicion ordinaria, ni a los pueblos, los quales en la amplitud della, como arriba diximos, son interessados, y le tienen adquirido: y as si informado el C#sejo de la dicha costumbre y prescripcion, con prouança bastante, inserta en la suplicaci# y respusta de la prouision, no dudo, sino que administrando justicia, passaran con ella: porque la distincion de la ley, o del Principe que dis pone generalmente, no es visto alterar la ley, estatuto, o costumbre contraria especifica. [6907]

[sect. 14] DVDA IIII. es, si estas visitas de las villas eximidas, o de las aldeas se de uen hazer en persona por los Corregidores, o las podran cometer a sus Tenientes ordinarios, o a otros nombrados para esto, en lo qual digo, que si, por el priuilegio, o por la comission se permite poder hazerlas los Tenientes, cesara la duda: pero **[1130]** hablando solamente c# los Corregidores dezia antiguamente el capitulo a ellos dirigido, [6908]q# visitassen

en persona, la qual palabra no admite poder visitar por sustitu to, y assi se platico mucho tiempo que yuan los Corregidores siempre a visitar la tierra, lo qual se deuia guardar y cum plir siempre, en especial para la visita de los terminos, en que presupuso la ley ser conuiniente la presencia del Corregidor, para hazer con su valor y poder restituir los baldios y tierras con cejiles, entrados y ocupados por Regidores, y otras personas poderosas: y tambien porque el sentido de la vista es inseparable del objeto: y assi conuiene que presencialmente juzgue y determine estas vsurpaciones y diferencias, [6909]las qua les consideraciones para este caso tuuo la ley de Toledo, que disponia se hiziessen estas visitas por los Corregidores en persona, [6910]y las tu uo el derecho [6911]en otros casos, eligiendo la industria y suficiencia de la per sona, y prohibiendo, que no se pudiessen delegar, ni cometer a otro. Destas visitas de mojoneras suelen escusarse algunos Corregidores, por no gastar en yr c#apara to, y en las comidas de los Regidores y escriua no, que le acompañan, y de otros caualleros y amigos, con quien suelen entonces festejarse, y assi embian sus Teni# tes que gastan a rata y es cote.

[sect. 15] Por vna ley de la nueua Recopilacion, [6912]est# añadidas al dicho capitulo de Corregidores es tas palabras: *O por sus Tenientes y no por Alguaziles ni escriuanos*, &c. y lo mis mo se dize en las dichas comissiones y cartas acordadas para estas visitas, y assi en virtud dellas los Tenientes ordinarios visitan las mojoneras y las aldeas y sus terminos, y las villas exi mas, porque es regla, q# todo lo que puede hazer el Corregidor, y otro qualquier Iuez ordinario por si mismo, no estando eligida la industria de la persona, lo pue de hazer por su Teniente, assi en lo que toca a las dichas visitas, [6913]como **[1131]** en lo demas. [6914]Pero sin embargo soy de opini# que la visita de los termi nos, y mojoneras, no se puede cometer al Teniente, sino que el Corregidor por su persona la deue hazer, porque el dicho capitulo de Corregidores, quando trata de la visita de las mojoneras, dize, que la haga el Corregidor: y quando trata de la visita de las villas y lugares de la tierra, dize, que la pueda hazer por su Teniente: y en esta conformidad otra ley Real [6915]dize, que en la Residencia q# se tomare al Corregidor se sepa, si el ha visitado los terminos, y assi lo he visto entender, y sentenciar enel Con sejo. Que Tenientes deuan ser los que han de hazer estas visitas, y cumplir estas comissiones, si han de ser los ordinarios, o otros, diximoslo en otro lugar, [6916]donde por no duplicar escritura lo podra ver el lector.

[sect. 17] DVDA V. es, del orden que el Corregidor deue tener en tomar las Residencias destas villas, y despachar los negocios que se ofrecen fuera de visita, siendo el termino dellas no mas de ocho dias, segun los priuilegios, y de diez, segun la carta acorda da. En lo qual hago distincion de dos generos de negocios, vno de lo que es Residencia, y otro de los negocios fue radella. Quanto a lo primero, deuese repartir el dicho termino desta manera. Para la pesquisa secreta y cargos, tres dias, y para los descargos, otros tres, y los demas para sentenciar y exe cutar, creciendo, o menguando estos terminos, segun la ocurrencia de los negocios, y junto con esto deue yr tomando las cuentas de propios, y positos, y visitar los alholies en persona, pa ra ver como estan reparados, y el trigo que tienen. Y si todo esto a de yr bien hecho, y no atropelladamente no sobrara tiempo, y no le puede el Iuez prorrogar, ni dar mayor de a la medida del que el tiene, y ha de sentenciar dentro del termino, y no consentir, comodixo Baldo, [6917]que su jurisdicion es pire: y assi no se deuen quexar los Residenciados de que el Iuez les de poco termino para sus descargos, ni parecerles a los superiores que se atropellan los negocios, pues ellos

no dieron mas termino al Iuez. En esto se proce de, como en las execuciones de cartas executorias que se mandan executar dentro de diez dias, en el qual termino prueuan las partes, y los terceros opositores y se executa la sentencia, como en otra parte diximos. [6918]Suele algu nas vezes el Consejo de pedimiento de partes, y con causa prorrogar por otros seis dias el termino de las visitas (como ya se me ha prorrogado, y lo he sabido de otros) y si esta prortogacion se huuiere de pedir, hase de embiar a ello luego al principio de la visita, con testimonio de los muchos negocios que en ella se representan, para que pueda despacharse y llegar a tiempo.

[1132] El Segundo genero de negocios, es, **[sect. 18]** de causas ciuiles y criminales, y den#ciaciones que se ofrecen durante la dicha visita, en los casos que arriba diximos, que se puede tra tar dellos, en los quales no deue el Corregidor limitar tanto los terminos ordinarios procediendo atropelladamente, de forma, que por la angustia y falta dellos, no puedan las partes defenderse, [6919]sino que no pudiendo sustanciarse, ni concluyrse en el termino de la visita, y estada del Corregidor en la villa, dexe las tales causas a los Alcaldes della, que las prosigan y acaben, si ya no fuessen lebes, sumarias, o priuilegiadas, que deuan y pue dan de su naturaleza de plano despacharse, [6920]o en que las partes ayan renunciado los terminos en las causas ciuiles, o criminales de pena pecuniaria, o de destierro, aunque toquen a la hon ra, en las quales pueden ren#ciarse [6921]los terminos y defensas. Y para que los renuncien, y que hagan los processos y los concluyan, mayormente sobre denunciaciones, no los moles ten con carcel y prisiones, y aduiertan mucho a esto los Corregidores, para assegurarse en el fuero exterior, y en el de la c#ciencia: porque como dize Angelo, [6922]no llueua esto sobre ellos, y sobre sus hijos.

[sect. 19] Algunos priuilegios destos villazgos he visto, que permiten a los Corregidores y a sus Tenientes podet estar en las visitas administrando justicia en todo genero de negocios, por ante el escriuano, y con el Alguazil dellas, sin limitacion de tiempo: y en este caso bien les podria el Iuez dar los terminos mas largos; y aun acabada la Residencia y visita, hecha en virtud de la comission, podria estarse el Iuez en la villa, para los demas negocios, y hazer pregonar, que quien quisiere pedir, o demandar algo en Ius sticia, que parezca ante el.

DVDA VI. es, si res **[sect. 20]** peto de dezirse en los priuilegios destas villas, que el Corregidor del partido exerciendo jurisdicion en ellas, no pue da aduocar las causas y processos p#dientes an-**[1133]**te los Alcaldes ordinarios aura casos en que sin contrauenir a los dichos priuilegios pueda quitarselas, y determinarlas, y digo que si, y el primero es, si en la visita, o Residencia se fun dasse algun cargo, o des cargo, o alguna demanda, o querella en algun processo pendiente ante los ordinarios, que entonces podra el Corregidor tomar al escriuano el processo original, y acomularle a ella, y siendo anexo, y depen diente de la causa [6923]sentenciarle è inhibir al ordinario, porque como delegado es superior en ella, por cuya prouision se inhibe, cessa, y se acaba la jurisdicion del inferior. [6924]

[sect. 21] El Segundo caso seria, si por negligencia, o dolo huuiesse el Iuez mucho tiempo retardado la Iusticia a la parte, sien do por ella requerido, en especial, si c#curries se con esto ser el actor pobre, y el reo poderoso, por cuyo respeto se huuiesse retardado la causa, que en este caso, pues dispone el derecho, que el Iuez Ecclesiastico conozca entre legos, y el seglar entre Ecclesiasticos, y aun per mite, que la parte misma vse de jurisdicion,

[6925] no es cosa injusta, ni repugnante, que el dicho Corregidor supla, y remedie la dicha falta de Iusticia, y aduoque la causa en odio del ministro, que con dolo y negligencia la retarda, [6926] como quiera que el que vsa mal del priuilegio, pierde el beneficio del. [6927]
[sect. 22] El Tercero caso seria, si por preuenir la causa para que el Corregidor no conozca della, ni su Alguazil la denuncie se huuiesse el reo he cho denunciar, o acusar ante el Alcalde ordinario, del qual y del supues to acusador espera no ser condenado, y esto suelen maquinar algunos cautelosos, haziendose delatar, y acusar ante Iuezes fauorables, por supuestas personas ami gos suyos: porque constando desta afectacion y colusion, no vale lo he cho, y procedido ante el dicho Iuez, y puede denunciarse dellos, acusarlos, y proseguirse la causa de nueuo ante el Corregidor, sin embargo de la dicha litispendencia. [6928]

[1134] De las quales limitacio **[sect. 23]** nes y falencias, no deue guardarse la segunda, si no en caso que aya legitima costumbre de poder los Corregidores, procedi#do como ordinarios, aduocar las causas en las dichas villas, y no de otra manera: porque (como arriba queda dicho.) la costumbre da y quita jurisdicion: y es regla cierta en esta materia, que no se pueden aduocar las causas, sino es a los Iuezes pues tos por los que las aduocan, [6929]como es por el Rey, o por sus Consejos, y Chancillerias, que le representan, y por los señores de vassallos, en los casos permitidos, comoen otro lugar diximos, [6930]y por los Iuezes # legados, a quien las tales causas, especialmen te se cometen, como queda dicho: porque la aduocacion es odiosa y se ha de restringir, [6931]y quita la preuencion contra la regla que dize, q# el Iuez sentencie la cau sa, de la qual conocio, [6932] y no es visto el Principe prejudicar al processo tratado entre las partes, por ser en afrentay con tumelia del Iuez ante quien se començo, [6933]si ya no lo dixesse y expre sasse.
[sect. 24] A los inconuinientes sinificados en la dicha segunda falencia, resp# do, que podran las partes, o el Iuez ocurrir al Consejo, dando noticia dellos, para que pareci# do conuenir otra cosa, se remedien, y de otra manera no deue el Corregidor, como queda dicho, aduocar las causas a los Alcaldes de las dichas villas eximidas, ni quebrarles sus priuilegios, porque sino es en lo tocante a visita y Residencia no es superior suyo, sino ygual en jurisdicion: y assi lo he visto determinar a los Señores del Consejo.
[sect. 25] DVDA VII. es, a quien incumbe fundar la jurisdicion para visitar, si a la villa eximida que se funda en su priuilegio, o al Corregidor, y ciudad que le contradizen, diziendo, no auerse vsado, y estar prescrito? Y digo, que quando el estado presente no corresponde al passado, ni al origen y principio, como en este caso, que la villa pre tende aora estar essenta de la ciudad auiendo sido desde su principio, y origen aldea sujeta, y subordinada a ella, no basta su quasipossession: y assi deue mostrar el titulo y priuilegio de essencion, como el que trae abito y tonsura, y pretende gozar del clericato ha de pouarle, [6934]esto es, porque muchas vi llas se quexan de los Corregidores, q# en las visitas les quiebran sus priuilegios **[1135]** y sobre ello en las Residencias les capitulan, y no los presentan, pareciendoles que tienen por si la presuncion de la exencion.
[sect. 26] DVDA VIII. es, si durante el tiempo de la visita destas villas, se sus pende el oficio de los Al caldes ordinarios, y les podra el Corregidor m# dar dexar las varas, y en esto se ha de distinguir, o estos Alcaldes en los años passados han tenido oficios de concejo de que dar Residencia, es a sauer, sido Regido res diputados, depositarios,

mayordomos, o Al caldes ordinarios, o de hermandad, o sindicos, o no los han tenido: en el primer caso digo, que se les puede mandar dexar las varas durante la Residencia, porque con ellos no persuadan ni atemoricen los testigos para que no digan en su perjuizio, [6935]y entonces, porque la villa no estè sin Alcaldes, que la gouiernen, deue el Corregidor ordenar al concejo que elija entre tanto otros, [6936]aunque yo en los dichos casos nunca les hazia dexar las va ras, sino era constando por la pesquisa secreta, o querella de parte de alguna graue culpa, [6937] por no hazer nouedad, mudando Alcaldes por tan pocos dias, porque en estos pueblos pequeños no militan tanto los dichos inconuinientes.

[sect. 27] Quanto al segundo ca so, no auiendo tenido los dichos Alcaldes oficios de Consejo de que dar Residencia, no pueden ser amouidos de las Alcaldias durante la visita, y aunque fueran Alcaldes pedaneos con la venida del superior no se les deue quitar las varas, ni la jurisdicion, [6938]como quiera que durante el año y termino de sus oficios no pueden ser conuenidos, sindicados, ni depuestos dellos: y assi se dan prouisiones acordadas en el Consejo en estos propios terminos, para que los exerçan, y no se les quiten las varas; pero si, como dize la ley de la Partida, [6939] *huuiessen cometido yerros, o malfetrias,* y se les prouassen, por las quales mereciessen ser priuados, bien podrian ser conuenidos, y segun vna opinion, durante el pleito suspendidos; [6940]la qual he visto guardar el Consejo contra Iuezes de assiento, y no contra los inferiores, segun los autores de la contraria opinion, [6941]y contra los vnos y los otros estando en **[1136]** sus oficios he visto admitirse capitulos dados a su Magestad, o al Consejo, y hazerse pesquisas e informaciones sobre ellos: lo demas que toca a esta duda, diximos en vn capitulo de la Residencia. [6942]

[sect. 28] DVDA IX. es, si en las condenaciones que el Corregidor haze en las villas eximidas, y en el modo de proceder es tara obligado a guardar las ordenanças dellas, o las de la ciudad y cabeça del partido: y si las pe nas que se aplican al C# cejo, o a obras publicas, o pias se daran a las villas, o a la ciudad. En lo qual se deue distinguir, o el Corregidor procede en la dicha visita, comoIuez delegado, y de comission, o como ordi nario, en el primer caso no està obligado a guardar las ordenanças de la villa, sino el derecho comun, o municipal de la ciudad, o prouincia. [6943]En el segundo caso procediendo, como ordinario, deue sentenciar, segun las ordenanças de la villa, y guardarlas, como quiera que estando eximida y de por si, con territorio y jurisdicion de mero y mixto imperio puede hazer ordenanças, como las demas villas y ciudades, segun la mas recebida opinion. [6944]lo qual ha lugar, y procede en las cosas y gouierno particular de los tales pueblos, que a ellos solos toca, y conuiene, segun Gregorio Lopez, [6945]que en esto no està sugeta la villa eximida a la cabeça del partido: porque el hazer ordenança se regula de la jurisdicion, la qual como no exerce la ciudad en la tal villa, tampoco sus ordenanças la comprehenden.

[sect. 29] Pero no se entiende, ni procede en las penas de talas, cortas, pastos, riegos, entras, y roturas, ni en las demas cosas en que con la dicha villa tienen comunidad la ciudad y sus aldeas, porque en quanto a esto, y aun a los repartimi#tos generales de fuente y puente, por los mismos priuilegios de ess# cion quedan las dichas villas subordinadas toda via al Corregimiento, y no pueden apropiar se a si los montes, pastos, y tierras concejiles, ni las demas cosas comunes, aunque esten sitas e inclusas en sus terminos, ni

alterar en qu# to a esto las costumbres, priuilegios y ordenanças antiguas de la ciudad, y su tierra, por las quales assi las dichas villas, como las aldeas h# de gouernarse y ser juzgados los transgressores dellas: [6946]porque el Rey **[1137]** en los priuilegios de essencion siempre reserua el perjuizio y derecho de tercero, y quando no lo expresse, es visto ecetarlo, [6947]y la clausu la que cerca desto suele po nerse, dize assi. *Que dandose toda via el termino vno, en quanto a los pastos y aprouechamientos, segun y como estauan antes, y al tiempo de la exempcion.* Y assi las condenaciones **[sect. 31]** pertenecientes a los c# cejos en los dichos casos, no se deuen aplicar a la villa eximida, sino traerse a poder del mayordomo de la ciudad, con toda fidelidad, y escriuirse en el libro de las penas para propios della. Y esto se entiende singularmente, segun Angelo, [6948]si el tal pueblo no estuuiesse por priuilegio, o costumbre se gregado y de por si, con especial mencion. Tam bien se podria sustentar **[sect. 32]** con Cyno y otros, contra Alberico, [6949]que los desterrados dela ciudad y su tierra no podran es tar en la villa eximida de su jurisdicion, para lo qual se vea lo que escriuen Menoquio y otros. [6950]

DVDA X. es, si los **[sect. 33]** pesos y medidas de las carnicerias, tiendas, y abastos y tratantes de las villas eximidas, se han de visitar, corregir, y ajustar por los padrones dellas, o por los que la ciudad tiene para su go uiern oy de su tierra. En lo qual digo, que pues al Corregidor se le con cede la may oria y superioridad para visitar, es visto concedersele todo lo necessario para la visita, [6951]en lo que no fuere contrario a los priuilegios de essencion: y assi para la visita de los dichos pesos y medidas puede lleuar el Almotacen, o fiel de la ciudad: y si aquel no pudiere yr nombrar otro de satisfacion, eligido en el Ayuntamiento, para euitrar calumnias, comoquie ra que tiene el Corregidor jurisdicion para n# brarle el solo, como per sona singular, a quien la dicha visita se comete: porque la visita destas villas eximidas, no es acto del Regimiento, ni assist# a ella Regidores, como a la de las aldeas, y a mucho mas que esto se estiende el mero y mix to imperio y poder del **[1138]** Corregidor, pues nombra Tenientes con alta y baxa jurisdicion, y Al guaziles y otros oficiales de mas dignos ministerios que el de Almotazen, [6952]el qual, y los patrones para corregir los pesos y medidas de las dichas villas, han de ser de la ciudad, como de cabeça, y metropoli, a cuyo Corregimiento y censura de su Corregidor estan en quanto a esto subordinadas: y bien assi como el Iuez que va a medir los terminos, las tierras, y los c#pos, lleua medidor, [6953] y el que va a visitar boticas, lleua balanças y medidas, y boticario que vi site, y el que mide los sitios para assentar tiendas en los Reales, como dize Begecio, [6954]y qualquiera otro examinador de obras, como dize Plinio, [6955]lleua los instrumentos autenticos de su arte: a los quales visitadores y medidores se ha de dar fee, segun las leyes ciuiles que lo disponen, quando el medidor dize ser falsa la medida, [6956]y las leyes Imperiales, y destos Rey nos, [6957]dizen, que aya me didas de piedra y de bronce en las ciudades y pue blos, cabeças de partido para exemplar, y prototypo, con que se confieran y ajusten las demas villas y lugares del: y a esto aluden las palabras de las leyes del Reyno [6958] que dizen, assi: *Y que para este efeto las ciudades, y villas, que son cabeça de partido hagan traer el padron, y marco de la vara Castellana de la dicha ciudad de Burgos, el qual guar den y por el se den, y marquen las varas que se gasta ren en aquel partido, &c.* Y no solo se deue esto hazer assi, pero es forçoso que por los tales padrones de las ciudades y cabeças se

visiten y corrijan los pesos y medidas de las villas eximidas: porque los padrones legales y originales de los pesos y medidas del Reyno, estan guar dados en los archiuos de las ciudades de Burgos, Toledo, y Auila. [6959]Es a saber, para medir el pan, la medida de Auila, que haze doze celemines la hanega, y en los medios celemines a este respeto: para el vino y otras cosas liqui das la medida de Toledo, que haze ocho açumbres por cantara, y para la va ra Castellana, la medida de la ciudad de Burgos, sin que puedan sacarse ni amouerse de alli, por ser el registro para hazer, y regular otras por ellas, al qual se ha de ocurrir, y assi se concluye, que por los modelos y patrones de **[1139]** los pesos y medidas autenticos, y sellados que tienen las ciudades y pue blos, cabeças de partidos, se han de corregir y visitar los pesos y medidas de las aldeas y villas subordinadas a ellos y eximidas, segun las di chas leyes Reales. Y en esta conformidad se librò carta executoria por la Ch#cilleria de Va lladolid, el año de och#ta y siete, en confirmacion de mis sentencias contra la villa de Valde auellano, eximida de la ciudad de Gua dalaja ra, y tambien lo vi confirmar en otra ocasion semejante, por los señores del Consejo, aunque huuo algu nos de contrario parecer, diziendo, q# pues estas villas eximidas tienen priuilegio de essencion, con jurisdicion distinta, y no subordinada, sino solo para la visita, se entiende, que en nada les es superior, [6960]la ciudad y cabeça de donde se eximio, para darles regla y patrones de su gouierno y medidas: pero respondese que estan subordina das a las cabeças, assi por la jurisdici# delegada para las visitas, como por la ordinaria, en caso que el Corregidor quiera yr, y estar y juzgar en ellas, como ordinario, ocho dias cada año, como en las otras aldeas de su jurisdicion, segun se contiene en sus priuilegios, de que atras queda hecha mencion.

De lo qual se infiere, que estan obli **[sect. 34]** gados los concejos de las villas eximidas a lleuar a corregir los padrones de sus pesos y medidas a las ciudades, o pueblos de donde se eximieron por los padrones dellas, lo qual no hazen, aunque estan mas cerca que Auila, Toledo, y Burgos, a donde ocurren para esto, con lo qual se escusan, y dizen, q# sus medidas estan legales y selladas, y son de las dichas ciudades, y que estan mejores que las que trae el Corregidor, y que assi no pueden ser condena dos, aunque las hallen faltas: pero segun las dichas leyes del Reyno, [6961]la pre suncion està por los padrones de los pueblos, cabeças de partido, por los quales se mandan ajustar y corregir los demas, y assi los tales oficiales de los concejos deueran las penas por tener faltos, o falsos sus padrones, y aun està la presuncion tambien por los vezinos que ajustaron y corrigieron fielmente con ellos sus pesos y medidas, y se hallan falsos en las visitas.

[sect. 35] DVDA XI. es, si los Alcaldes ordinarios destas villas eximidas podr# tomar Residencia a sus antecesores, y los que por ellos han sido Residenciados podran eximirse de no darla a los Corregidores en las visitas, y digo, que aunque estas villas sean Realengas, comolas ciudades y pueblos, donde el Rey nombra y prouee Iuezes, y aunq# de derecho comun y Real el Iuez ordinario puede, sin especial comission tomar residencia a su antecessor, como lo prouamos en otra parte: [6962]sin embargo desto en las dichas villas no podran vnos Alcaldes tomar Residen cia a otros. Lo primero, porque aunque **[1140]** es verdad, que de derecho el sucessortoma Residencia al antecessor: pero esto se entiende en los pueblos donde el Rey nombra y prouee Iuezes, y no en las dichas vi llas donde ellos se elig# y nombran vnos a otros: [6963] y aunque por los priuilegios de la essencion se concede a las villas que pued# nombrar Iuezes ordinarios, y se entiende

con todas las calidades y atributos anexos y propios de la jurisdicion ordinaria, como quiera que la essencion se entiende ser hecha vniuersalmente: [6964]porque el priuilegio del Principe se ha de interpretar con largueza: [6965]pero como los Corregidores q# el Rey nombra, juran ante su Consejo que le representa, y dan fianças de hazer Residencia, y son calificados de los requisitos que las leyes ordenan, [6966]y no han de ser vezinos, ni naturales de los pueblos don de fueren proueydos: por lo qual son verdaderamente Iuezes Reales, aptos para sindicar a los antecessores de las quales calidades carecen los Alcaldes de las dichas villas, como quiera que por los priuilegios para n# brar Alcaldes se les conseruò la cost#bre antigua que ellos tenian de nombrarlos, y no se les dio otro especial derecho, qual es el que el Rey tiene de nombrarlos en otras villas.

[sect. 36] Lo Segundo, porque los dichos Alcaldes en tomar la Residencia a sus an tecessores no procederian por voluntad del Rey, pues no consta della espressamente, y por escrito, como se re quiere, [6967]ni de su tacita voluntad consta por ciencia y paciencia, como se auia de prouar, [6968]antes consta de contraria voluntad del Rey, que las Residencias y visitas destas villas, no se tom# por los Alcaldes dellas, pues en los priuilegios de su essencion dize, [6969] *Que queden inclusas en el Corregimiento, para ser visitadas por los Corregidores de los pueblos de donde se eximieron vna vez en su tiempo,* y demas desto se dan en el Con sejo prouisiones ordinarias para visitarlas los dichos Corregidores, como arriba diximos.

[sect. 37] Lo Tercero, porque en el juizio de Residencia ay muchas especialidades, que aunque sean del mero imperio ge neral, no son del particular, ni puede proceder con algunas dellas, sino el Iuez nombrado por el Rey, como son el hazer dar pregones, y proclamas, para que los querellosos vengan a pedir justicia contra los antecessores mi nistros della, y hazer pesquisa general, sin preceder infamia, que es prohibido, sino en residencias, y otros casos. [6970] Y tambien el proceder sumariamente y la verdad sabida, como se haze en **[1141]** las Residencias, [6971]no es licito, sino a quien, y quando el Rey, y la ley lo permiten: [6972]y tambi# el acabarse la instancia de las Residencias en treinta dias, y el estar obligados a assistir a ellas en presencia por el dicho termino, son acid#tes y calidades de otra especial naturaleza, ano malas y fuera de las reglas comunes, las quales no es verisimil, que en particular concederia el Rey a los c#cejos, permiti#do tomarse Residencias vnos Alcaldes a otros, porque en ello no se satisfaria a la Real conciencia, ni al buen gouierno y administracion de la justicia: porq# las rentas, propios, y po sitos destas villas se perderian, vsurpados de los oficiales de concejo, y los querellosos no alcançarian justicia, y todo se haria fraudulentamente, y como entre compradores, como quiera que en la concession general no se comprehende, lo que en especial no se c#cederia. [6973]Y assi el Papa en la general comission que da al legado, no es visto cometerle las cosas de la Fê, [6974]y en los priuilegios de essencion y libertad, siempre queda reseruado al superior la correccion, visita, buen gouierno, y re conocimiento: [6975]lo qual faltaria en las dichas villas, sino tuuiessen censores y Iuezes de Resid# cia por el Rey, que con rectitud, y sin los dichos respetos las visitassen.

[sect. 38] Lo Quarto, porque to mando Residencia vnos Alcaldes a otros, quitarseya la quasi possession y costumbre, en que el Rey està de embiar Iuezes a ello, la qual a de

preualer, [6976]mayormente siendo, como es, el juizio de la Residencia separable y dis tinto de las otras causas y juizios diuiduo, y no consequente, ni anexo a la jurisdici# ordinaria, pues suele, y puede cometerse a Iuezes delegados. [6977]Y lo dicho en esta duda quadra tambien para que los Alcaldes ordinarios de las villas de Señores no puedan vnos a otros tomarse Residencia: porque esto pertenece a los señores dellas, [6978]y segun lo dicho no podran los Alcaldes # las villas eximidas euadirse de dar Residencia ante los Corregidores en las visitas por dezir, que la dieron ante los Al caldes sucessores en los dichos oficios: porque el processo hecho ante Iuez inc# petente no vale, aunque el Iuez no se tuuiesse por tal, y las partes lo consintiessen, ni obsta para dexar de introduzirse la causa ante el Iuez propio, nombrado por el Rey con especialidad. [6979]

[1142] DVDA XII. es, si **[sect. 39]** visitando el Corregidor estas villas, ora como Iuez ordinario, en virtud del priuilegio, ora comodelegado por la comission, podra dar libr# ças en las penas de gastos de justicia, s#t#ciadas por los Alcaldes ordinarios para pagar salarios suyos, y de sus oficiales, o para otros gastos de la visita, y digo que assi, comono puede el Corregidor aduocar las causas pendientes ante los Alcaldes ordinarios, c# forme a los dichos priuilegios de essencion, y a lo que arriba diximos: tampoco podra meter mano en las dichas con denaciones, pues son c# sequentes de aquellas causas, y subordinadas a la disposicion y distribucion de la Iusticia ordinaria que las sentencio, y son frutos propios de aquella jurisdicion, para las necessidades de lla: porque prohibido lo antecedente, tambien se prohibe lo anexo, acessorio, y consequente a ello. [6980]Y porque las dichas condena ciones he chas y destinadas para la defensa de su jurisdicion ordinaria, y para se guir delinquentes y para otros gastos de su especial consideracion, no han de conuertirse en otros efetos estraños, [6981]aun que sean para el ministerio de la justicia, siendo de diferente y diuerso tribunal, como quiera que sucediendo vn Alcalde a otro, o vn Corregidor a otro, entonces puede el sucessor pagar los gastos hechos en su tiempo de las condenaciones hechas por su ante cessor: porque el tribunal es vno mismo, y se representa vn ministro a otro, y passan las obligaciones al sucessor, como a este proposito lo diximos en otra parte: [6982]pero en nuestro caso, assistiendo el Corregidor en la villa eximi da, como ordinario, en virtud del priuilegio, son yguales con el los Alcaldes ordinarios, y no tiene imperio ni jurisdicion contra ellos, ni en las causas ante ellos començadas: [6983]y si assiste como Iuez de comission, tampoco puede, por no ser esto compreh#dido en ella. Y assi ningun Pesquisidor a cos tumbra tomar estos gastos a la Iusticia ordinaria, ni el Corregidor al Alcalde de la hermandad, porque es meter la mano en la mies y bolsa agena. [6984]Y lo que suelen dezir comunmente las car tas acordadas para estas visitas, es, que el Iuez cobre su salario de los propios de concejo, y otras dizen, que se paguen de gastos de Iusticia, y entiendese de los que el sentenciare en la visita, y sino los huiere ocurra sobre ello al Consejo, para que le mande pagar como es razon, segun en otro lugar di ximos.

[1143] **[sect. 40]** Las residencias destas villas eximidas vienen al Consejo, sin embargo de que no ayan apelado las partes: y assi se acordò por los señores del, y que se pusiesse en las prouisiones ordinarias que se diessen para tomar estas Residencias, que los Iuezes dellas las embien al Consejo: porque ni los priuilegios destas villas, ni las cartas acor dadas antiguas lo disponian, y assi se quedauan en los pueblos despues de executado lo

de tres mil marauedis abaxo, o yuan en apelacion a las Chan cillerias: pero el fruto desto es poco, porque se sepultan, y jamas se ven, sino ay quien las siga.
De otros articulos y dudas a proposito deste capitulo, es a saber, si los Alcaldes destas villas eximidas pueden exercer jurisdicion en virtud de las executorias, o comissiones que se dirigen a los Iuezes Realengos mas cercanos, y lo que toca a la precedencia y lugar que deuen tener, concurriendo con Iuezes delegados, y como se ha de auer el Corregidor, sino se le diere posada en la tal villa fuera de meson: y si el Iuez de Residencia puede lleuar tercias partes de las penas legales, en que condena por la pesquisa secreta, y de lo demas tocante a la Residencia secreta y publica, vea el letor lo que hemos escrito en otros capitulos [6985]desta Politica.

DE LOS CORREGImientos destos Reynos, y de los derechos de executiones, salarios y ayudas de costa dellos. Cap. XI.

AVnque este capitulo no es de la materia deste tratado, pareciome por curiosidad poner en el esta relacion, porque hallen aqui los Corregidores sin preguntarlo, el estipendio y emolumentos de los oficios a que son proueidos, pues en si#dolo, es la primera estacion y cosa que dessean saber: lo qual con algun trabajo he aueriguado por relaciones de los mismos Corregidores: y assi digo, q# los Corregimientos destos Reynos, y los derechos de executiones, salarios, y ayudas de costa que ay en ellos, son en la manera siguiente, començando por los Reynos y ciudades de voto en Cortes, segun su orden.

BVRGOS.

LA ciudad de Burgos da de salario al Corregidor cada año quini#tos ducados, pagados de sus propios, y tiene el Corregidor los derechos de las decimas de las executiones de diez vno.

LEON.

EL Corregimiento de la ciudad de Leon tiene de salario en los propios della quinientos ducados cada año, y las decimas hasta quatro reales y medio.

[1144] GRANADA.

LA ciud ad de Granada paga de sus propios al Corregidor, cada año, quatroci#tas mil marauedis de salario, en los quales entran dozientos ducados, que llaman de la farda, que son ciertos derechos situados en lo que rentan las haziendas de los Moriscos, por assistir a ciertas ocupaciones dellos, y alli y en el partido de Motril, ay derechos de executiones vn marauedi de cada real, hasta trezientos marauedis.

SEVILLA.

EL Assistente de la ciudad Seuilla, tiene de salario en los propios della, se teci#tas mil marauedis cada año, y mil ducados de ayuda de costa, que le paga el alguazil mayor, y ay decimas de treinta al millar.

CORDOVA.

EL Corregidor de la ciudad de Cordoua, tiene de salario en los propios della, quatrocientas mil marauedis.

MVRCIA, LORCA, y Cartagena.

EL Corregidor de las ciudades de Murcia, Lorca, y Cartagena, tiene de salario en los propios dellas, trezientasmil marauedis en esta manera, Mur cia paga ciento y cincuenta mil, Cartagena cien mil, y Lorca cincuenta mil, y ay decimas de treinta al millar de las execuciones, en Murcia, y en Cartagena.

IAEN, Y ANDVXAR.

EL Corregidor de las ciudades de Iaen, y Andujar, tiene de salario seisci#tos ducados en los propios dellas, Iaen paga quatrocientos, y Andujar dozientos.

SORIA.

EL Corregidor de la ciudad de So ria, tiene de salario treinta mil marauedis: pag#los las aldeas de la Martinie ga, y treinta mil marauedis de ayuda de costa, pagados en penas de Camara, por el Recetor general de la Corte, y tiene las decimas hasta quatro reales, y catorze marauedis.

SEGOVIA.

EL Corregidor de la ciudad de Segouia, tiene de salario dozientas mil marauedis, las cien mil se pagan de pro pios, y las otras cien mil de penas de Camara, y ay decimas hasta nueue reales y veinte marauedis.

SALAMANCA.

EL Corregidor de la ciudad de Salamanca, tiene de salario mil ducados en los propios della, y las decimas de braços seglares y de executorias.

AVILA.

EL Corregidor de la ciudad de Auila, tiene de salario ciento y dos mil marauedis en los propios della, y las decimas de execuciones de conocimientos reconocidos y executorias, y de confessiones: pero las de los con-**[1145]**tratos son de los mayorazgos del Mar ques de las Nauas, y del señor de Villa toro.

TORO.

EL Corregidor de la ciudad de Toro tiene de salario seisci#tos ducados en los propios della, y las decimas de los braços seglares.

ZAMORA.

EL Corregidor de la ciudad de Zamora tiene de salario quinientos ducados en los propios della.

VALLADOLID.

EL Corregidor de la ciudad de Va lladolid tiene de salario quatrocientos ducados en los propios della, y las decimas de diez vno, y la parte de la Camara de marcos, y penas de juego, y mostrencos, por la vara de Merino mayor, que està incorporada con el Corregimiento:

CVENCA, Y HVETE.

EL Corregidor de las ciudades de Cuenca, y Huete, tiene de salario trecientas mil marauedis: paganse de los propios dellas por mitad.

GVADALAIARA.

EL Corregidor de la ciudad de Guadalajara tiene de salario quatrocientos y cincuenta ducados librados en los propios comunes de ciudad y tierra.

MADRID.

EL Corregidor de la villa de Madrid tiene de salario ciento y cincuenta mil marauedis en los propios della, y cincuenta mil de ayuda de costa en penas de Camara, y las decimas de diez vno.

TOLEDO.

EL Corregidor de la ciudad Toledo tiene de salario quatrocientas y quinze mil marauedis, librados cada año por la Contaduria mayor donde cab# y se ofrece, y ay decimas de treinta al millar hasta diez mil maravedis, que la mayor suma no sube de trezientos maravedis, y de ay abaxo respetiuamente de vn real vn marauedi: y demas desto le vale la puerta de Visagra trezientos ducados, que son vnos derechos que se pagan de las entradas por la dicha puerta.

TRVXILLO.

EL Corregidor de la ciudad de Tru xillo tiene de salario cien mil maraue dis en los propios della, y las decimas de las execuciones de diez vno.

CACERES.

EL Corregidor de la villa de Caceres tiene de salario ciento y sesenta mil marauedis en los propios della, de los quales paga treinta y cinco mil al Teniente, y tiene mas el Corregidor veinte mil marauedis de ayuda de costa, la qual se libra por el Consejo en el Recetor general de penas de Camara, y decimas de diez vno.

[1146] PLASENCIA.

EL Corregidor de la ciudad de Pla sencia tiene de salario dozientas mil marauedis, los ciento y setenta mil pa ganse de propios, y los veinte mil de alcaualas, o de penas de Camara en la Corte, y los diez mil de penas de Camara de la ciudad, y ay decimas de exe cuciones por c#fessiones, y por cono cimientos reconocidos, y por testam#tos y executorias, que no procedan de contratos, y las decimas de los contra tos son de la ciudad.

BADAIOZ.

EL Corregidor de la ciudad de Badajoz tiene de salario quatroci#tos ducados en los propios della, y las decimas de diez vno.

CIVDADRODRIGO.

EL Corregidor de la ciudad de Ciu dadrodrigo tiene de salario ciento y treinta mil marauedis, librados en los propios.

MALAGA, Y VELEZ malaga.

EL Corregidor de las ciudades de Malaga y Velezmalaga, tiene de salario seiscientos ducados en los propios dellas, y las decimas hasta quatro reales y catorze marauedis.

VBEDA, Y BAEZA.

EL Corregidor de las ciudades de Vbeda y Baeça, tiene de salario quini#tos ducados en los propios dellas.

ECIXA.

EL Corregidor de la ciudad de Eci ja tiene setecientos ducados de salario en los propios della, y vn real de cada execucion.

GVADIX, BAZA, ALmeria, Vera, Purchena, Moxacar, y villas de Fiñana, Abla, y la Vrucena.

EL Corregidor de las ciudades de Guadix, Baça y Almeria, Vera, Moxacar, Purchena, y villas de Fiñana, Abla, y la Vrucena, tiene de salario ochoci# tos y cincuenta ducados, los quatrocientos y cincuenta se pagan de propios, y los otros quatroci#tos ducados de penas de Camara, y derechos de treinta al millar hasta ciento y cincu#ta marauedis.

CADIZ.

EL Corregidor de la ciudad de Cadiz tiene quarenta mil marauedis de salario en los propios della, y treinta mil de ayuda de costa en penas de Camara de la Corte, y decimas hasta cinco reales, y de poco aca lleua c#ducta y sueldo de Capitan de vna compañia de infanteria que alli se ha puesto de presidio, que importa quatrocientos ducados al año.

XEREZ DE LA FRONtera.

EL Corregidor de la ciudad de Xerez de la Fr#tera, tiene setecientos ducados de salario en los propios della.

[1147] GIBRALTAR.

EL Corregidor de la ciudad de Gibraltar tiene de salario vn ducado cada dia: pagasele de vnas dehesas que alli tiene su Magestad. Tiene mas de ayuda de costa sesenta mil marauedis, en penas de Camara, y cincuenta mil marauedis de veedor de las obras del Rey, pagados en lo aplicado para aque llas obras, y mas tiene las decimas, has ta quatro reales y medio.

TARIFA.

LA ciuad de Tarifa se ha adjudica do a la Corona Real, y es Corregimi#to della: tiene el Corregidor de salario trezientos y cincuenta ducados, los dozi#tos y cincuenta en los propios, y los ciento en las penas de Camara del Reyno, que son a pagar del Recetor general dellas, y ay decimashasta treinta al millar.

RONDA Y MARBELLA.

EL Corregidor de las ciudades de R#da y Marbella, tiene de salario qui nientos ducados en los propios della, trezi#tos Ronda, y dozientos Marbella: ay decimas vn marauedi de cada real, hasta cinco mil marauedis.

ALCALA, LOXA, Y Alhama.

EL Corregidor de las ciudades de Alcala, Loxa, y Alhama, tiene de salario seiscientos ducados, librados en los propios dellas, y ay decimas de treinta al millar, hasta cinco mil mr#s.

ANTEQVERA.

EL Corregidor de la ciudad de An tequera tiene de salario quinientos ducados en los propios della: ay decimas de treinta al millar.

CARMONA.

EL Corregidor de la villa de Carmona, tiene de salario quatrocientos ducados en los propios della.

PVERTO REAL.

EL Corregidor de la villa de Puertoreal, tiene de salario ciento y veinte mil marauedis, en los propios della.

GRAN CANARIA.

EL Corregidor de la ciudad, y Isla de la Gran Canaria, tiene de salario trezientas mil marauedis de buena moneda, que valen ochocientos ducados, con los cincuenta mil marauedis que le dan por Alcaide de la fortaleza de Santacruz de la mar pequeña de la dicha Isla: pag#se del Almojarifazgo de alli, por librança de la Contaduria mayor, y ay decimas de hasta treinta al millar: y para yr al oficio suele su Magestad mandar librar en penas de Camara en el Recetor general, dozi#tos ducados de ayuda de costa.

TENERIFE, Y LA Palma.

EL Corregidor de las ciudades, e Islas de Tenerife, y la Palma, tiene de salario dozientas y cincuenta mil ma rauedis: pag#se en el Almojarifazgo, **[1148]** y ay derechos de execucion dos reales y medio de diez doblas arriba, y en Tenerife son del Corregidor, y en la Palma del Alguazil.

SANCLEMENTE y las diez y seys villas.

EL Corregidor de la villa de San clemente, y de otras diez y seis villas de su partido, tiene de salario ciento y nouenta y ocho mil marauedis, pag#los las villas, tiene mas dozientos ducados de ayuda de costa, pagados en las penas de Camara, por el Recetor general de la Corte.

CHINCHILLA Y Villena, y villas de su partido, y Requena, y Vtiel.

EL Corregidor de las ciudades de Chinchilla y Villena, y villas de Requena, y Vtiel, y de las nueue villas del partido de abaxo, que se desmembrò de la gouernacion del Marquesado de Villena, el año de 86. tiene de salario trezientas y cincuenta: y tres mil y ci# to y tantos marauedis, en esta manera, Requena paga cien mil marauedis, y Vtiel cincuenta mil, y las dos ciudades y nueue villas, pagan dozientas y tres mil y dozientos y sesenta y dos marauedis, repartidos entre ellas en los propios, y demas desto la ciudad de Chinchilla paga quarenta mil marauedis de sus propios al Alcalde mayor, porque resida alli, el qual aunque los lleua, no dexa de andar por todo el partido administrando justicia: pero residiendo el Corregidor con su casa alli, se le aplican a el estos quarenta mil marauedis, por la nueua orden que es tà dada, como està assentado en el libro que desto ay en la Camara, en poder del secretario della.

ALCARAZ.

EL Corregidor de la ciudad de Al caraz, tiene de salario ciento y cincu#ta mil marauedis en los propios della.

CIVDAD REAL.

EL Corregidor de Ciudadreal, tiene de salario quatrocientos ducados en los propios y sisas de la ciudad, por mi tad, y mas sesenta ducados de ayuda de costa, pagados en penas de Camara.

MEDINA DEL CAMPO.

EL Corregidor de la villa de Medina del Campo no tiene salario alguno, sino cincuenta mil marauedis de ayuda de costa, y veinte y seis mil marauedis de obrero mayor, pagados de propios, y las decimas de diez vno.

MADRIGAL.

EL Corregidor de la villa de Madrigal, tiene de salario cincuenta mil marauedis, en los propios della, y qua r#ta mil marauedis de ayuda de costa en penas de Camara en la Corte, y las deicmas de diez vno.

AREVALO.

EL Corregidor de la villa de Areualo tiene de salario veintiquatro mil **[1149]** maravedis, los diez y seis paga Areualo, y los ocho mil santa Maria de Nieua, ay decimas de diez vno.

TORDESILLAS.

EL Corregidor de la villa de Torde sillas tiene de salario cincuenta y cinco mil marauedis, los quarenta mil se libran en las alcaualas de la villa, y los quinze mil se pagan de los propios de lla.

OLMEDO.

EL Corregidor de la villa de Olme do, tiene de salario nouenta mil marauedis, en los propios della, y las decimas de diez vno.

PALENCIA.

EL Corregidor de la ciudad de Palencia tiene de salario quini#tos duca dos, en los propios della, y veinte mil marauedis de ayuda de costa en las pe nas de camara de la corte, y las decimas de los forasteros, aora se le ha agregado el Corregimiento dela villa de Bezerril, y con el tiene de salario cincuenta mil marauedis, pagalos la vi lla, y para ello le tiene su Magestad he cha merced de las penas de Camara, y lo que falta se suple de los propios de la villa: tiene mas cincuenta mil ma rauedis de ayuda de costa en penas de Camara en la Corte, y dale mas la villa treinta fanegas de trigo, y treinta de ceuada, y ay decimas de treinta al mi llar.

CARRION Y SAHAgun.

EL Corregidor de las villas de Carrion y Sahagun, tiene de salario quini#tos ducados, en los propios dellas, y las decimas de las execuciones de diez vno.

LOGROÑO, CALAhorra, Alfaro, y la Guardia.

EL Corregidor de las ciudades de Logroño y Calahorra, y de las villas de Alfaro, y la Guardia, tiene de salario dozientas mil marauedis en los propios, y en Logroño ay decimas de diez vno, y en los demas pueblos de treinta al millar.

AGREDA.

EL Corregidor de la villa de Agre da, tiene de salario en los propios della, cincuenta y cinco mil marauedis, y de ayuda de costa en las penas de camara treinta mil, y las decimas de treinta al millar.

ATIENZA Y MOLINA.

EL Corregidor de las villas de Ati# ça y Molina, tiene de salario de Molina y su tierra, veinte y cinco mil marauedis, y ciento y cincuenta fanegas de trigo y ceuada, por mitad, en los propios, y mas treinta mil marauedis de ayuda de costa en penas de Camara, y Atiença paga diez y ocho mil maravedis de ayuda de costa en las dichas penas, y en Atiença ay decimas de diez vno.

SANTO DOMINGO DE la Calçada.

[1150] EL Corregidor de la ciudad de S#todomingo de la Calçada, tiene de salario cincuenta mil marauedis, librados por la Contaduria en las alcaualas de alli, y veinte mil marauedis de ayuda de costa en penas de Camara, y ay decimas de los de fuera de la jurisdicion de diez vno.

ARANDA Y SEPVLueda.

EL Corregidor de las villas de Aran da y Sepulueda, tiene de salario cien mil marauedis en los propios dellas, y veinte mil marauedis de ayuda de costa en penas de Camara, y las decimas de Sepulueda y su partido de diez vno: saluo que las decimas de alli son del Iuez que las executa, Teniente, o Corregidor, y las decimas de Aranda son del mayorazgo de la casa de Auellaneda que esta alli, y es Alguazil mayor.

QVATRO VILLAS, Laredo, Sant#der, Castro de Vrdiales, y Sanuic#tede la Varquera.

EL Corregidor de las quatro villas de la Mar, que son Laredo, Santander, Castro de Vrdiales, y san Vicente de la Varquera, tiene de salario ciento y veinte y siete mil y quinientos marauedis: pagalos la tierra, y de ayuda de costa tiene setenta mil marauedis en penas de Camara.

VIZCAYA.

EL Corregidor de la villade Bilbao, y del señorio de Vizcaya, tiene de sala rio trezi#tas mil marauedis, las dozi# tas y sesenta mil paga el Señorio, y està a cargo de cobrarlo, y de pagarlos de la dicha villa, y las quarenta mil marauedis se dan de ayuda de costa en penas de Camara en la Corte: lo qual està determinado por executoria del C# sejo, y ay decimas fuera de la villa.

PRINCIPADO DE Asturias.

EL Corregidor de la ciudad de Ouie do, y del Principado de Asturias, tiene de salario seiscientos ducados: pagalos la tierra, y ay decimas de diez vno, saluo que son del Teniente las decimas de las execuciones que el haze por su per sona por defeto de Alguazil.

PROVINCIA DE Guipuzcoa.

EL Corregidor de la Prouincia de Guipuzcoa, tiene de salario trezientos ducados: pagalos la tierra, y ay decimas de treinta al millar.

SIETE MERINdades.

EL Corregidor de las siete Merindades de Castilla la vieja, tiene de salario cien mil marauedis, librados por la C#taduria, y las decimas de diez vno.

CAMPO DE RE Ynosa.

[1151] EL Corregidor del Campo y Merin dad de Reynosa, tiene de salario quatrocientos ducados, pagados la mitad en penas de Camara en la Corte, y la otra mitad por repartimiento entre los vezinos: tiene mas las decimas de diez vno.

PONFERRADA.

EL Corregidor de la villa de Ponferrada, tiene de salario set#ta mil ma rauedis, donde la C#taduria los libra, y veinte mil marauedis de ayuda de costa en penas de Camara en la Corte. Ha se le añadido otros veinte mil marauedis en las dichas penas: tiene mas las decimas de los lugares de la tierra.

CORVÑA, Y BETANços.

EL Corregidor de las ciudades de la Coruña y Betanços, tiene de salario ciento y veinte y seis mil y seiscientos marauedis, pagados en propios, la Coruña treinta y seis mil y seiscientos, y Betanços veinte mil: tiene masde ayu da de costa cincuenta mil marauedis en penas de Camara, y diez mil por hazedor de las r#tas Reales, y otros diez mil que se le han acrec#tado, y las decimas de los forasteros.

BAYONA.

EL Corregidor de la villa de Bayona, tiene de salario cien mil marauedis: paganse la mitad de sisa en la misma vi lla, y la otra mitad de sobras de alcaua las della, y las decimas de diez vno.

BIVERO.

EL Corregidor de la villa de Biue ro, tiene de salario en los propios della treinta mil marauedis, y las decimas de los forasteros.

ORENSE.

EL Corregidor de la villa de Orense tiene de salario cien mil marauedis, y decimas de diez vno.

YLLESCAS.

EL Corregidor de la villa de Yllescas tiene de salario quatrocientos ducados en penas de Camara, librados en la Corte.

QVESADA.

EL Corregidor de la villa de Quesa da, nueuamente eximida de la jurisdicion de la ciudad de Vbeda, tiene de salario cien mil marauedis: paganse de los propios de la villa, y no ay decimas.

BVIALANCE.

EL Corregidor de la villa de Bujalance, nueuamente eximida de la ciudad de Cordoua, tiene de salario cien mil marauedis: pag#se en los propios della.

ADELANTAMIENto de Burgos.

EL Alcalde mayor del Adelantamiento de Burgos tiene de salario treinta mil marauedis, donde la Contaduria se los libra, y treinta mil de ayuda de costa en penas de Camara, y las decimas de diez vno.

[1152] ADELANTAMIENto de Campos.

EL Alcalde mayor del Adelantamiento de Campos tiene otro tanto sa lario, y ayuda de costa, librado en la misma forma, y las decimas de diez vno.

ADELANTAMIENto de Leon.

EL Alcalde mayor del Adelantamiento de Leon tiene otro tanto salario, y ayuda de costa, y decimas, como los de mas.

En lo que toca a las cantidades que los Corregidores dan de los salarios a sus Tenientes, y de las dichas decimas a sus Alguaziles en los dichos Corregimientos, donde las ay, por el trabajo de seguir los negocios, y tomar las fi# ças, y hazer pago a las partes, remitolo a la costumbre que dello huuiere en cada pueblo: porque, segun arriba diximos, [6986]aunque la ley apli ca estos derechos al Alguazil, està abrogada por contraria costumbre, y por tacita y expressa permission y decreto del Rey nuestro señor, y de su Consejo, y son propias de los Corregidores, gratificando al Alguazil el riesgo y trabajo con algun justo premio y estipendio. Otros prouechos que suelen tener los Corregidores, de den#ciaciones y des pachos de negocios, no los p#go aqui, por la incertidumbre y variedad que en esto ay de vsos y costumbres de los pueblos: ni tampoco hago mencion de la ilicita ganancia, porque esta no de ue venir en consideracion, como atras queda largamente dicho.

DE LAS GOVERNAciones y Alcaldias mayores de las tres Ordenes militares de Santiago, Calatraua, y Alc#tara, y de los salarios, derechos y ayudas de costa dellas. Cap. XII.

DE LA ORDEN DE Santiago.

LLERENA.

EL Gouernador de Llerena tiene de salario dozientas y cincu#ta mil marauedis, pagadas en la mesa Maestral, y veinte y tres mil y do zientos marauedis de la Encomienda mayor de Leon, que le anexaron.

MERIDA.

EL Gouernador de Meridatiene de salario dozientas y cincuenta mil ma rauedis, pagados como queda dicho, y decimas de veinte y cinco vno.

OCAÑA.

EL Gouernador de Ocaña tiene de salario dozientas y seis mil maraue dis, pagados los veinte y nueue mil en el Recetor general de penas de Cama ra desta Corte, y seis mil de propios, y lo demas en la mesa Maestral y decimas de los forasteros, no pagando hasta el remate.

[1153] CARAVACA.

EL Alcalde mayor de Carauaca tie ne de salario cien mil marauedis, paga dos en la dicha mesa Maestral, y decimas de veinte y cinco vno, que llam# meaxa.

VCLES.

EL Alcalde mayor de Vcles, tiene de salario cien mil marauedis, pagados en la dicha mesa Maestral, y decimas de diez vno.

CASTILLA LA VIEIA.

EL Alcalde mayor de Castilla la Vieja, tiene de salario ciento y diezmil marauedis, pagados como queda dicho, y ciento y seis mil marauedis de ayuda de costa cada año.

MONTANCHES.

EL Alcalde mayor de Montanches tiene de salario ciento y veinte haregas de trigo, poco mas, o menos, y quini#tas de ceuada, y ciento y quinze mil marauedis en dinero, pagado en la mesa Maestral, y decimas de quarenta vno, y si llega a remate, de veinte vno.

HORNACHOS.

EL Alcalde mayor de Horachos tiene de salario trezi#tos ducados, pagados en la dicha mesa Maestral.

VILLANVEVA DE los Infantes, y Campo de Montiel.

EL Gouernador del Campo de M# tiel tiene de salario dozientas mil marauedis, y decimas de la mesa Maestral de hasta cinco mil marauedis.

XEREZ DE BADAjoz.

EL Gouernador de Xerez de Badajoz tiene de salario dozientas mil maravedis, pagados en la dicha mesa Maestral, y decimas de diez vno, saluo si el acreedor pone los bienes en manos del principal, por assegurar mas su deu da, o hazer bien al deudor, que en tal caso no se deue decima demas de aquello en que ellos pone.

DE LA ORDEN DE Calatraua.

ALMAGRO.

EL Gouernador de Almagro tiene de salario dozientas mil marauedis.

ALMONACID.

EL Gouernador del Partido de Zorita, que es de Almonacid, tiene de sa lario ciento y cincuenta y cinco mil marauedis, pagados en la mesa Maestral.

MARTOS.

EL Gouernador de Martos tiene de salario dozientas y quatro mil marauedis, pagados como queda dicho.

[1154] ALMODOVAR.

EL Alcalde mayor de Almodouar tiene de salario setenta y cinco mil marauedis, pagados en la mesa Maestral. En todos estos partidos de Calatraua no ay decimas.

DE LA ORDEN DE Alcantara.

VILLANVEVA DE la Serena.

EL Gouernador de Villanueua de la Serena tiene de salario dozientas y veynte y cinco mil marauedis, pagados en la mesa Maestral, menos cincuenta ducados que se pagan de penas de Camara de alli, y ay decimas.

ALCANTARA.

EL Gouernador de Alcantara tiene de salario dozientas y quatro mil marauedis, pagados como queda dicho, y ay decimas de diez vno.

VALENCIA DE Alcantara.

EL Alcalde mayor de Valencia de Alcantara tiene de salario cien mil marauedis, pagados como queda dicho y ay decimas de diez vno.

SIERRA DE GATA.

EL Alcalde mayor de la Sierra de Gata tiene de salario ochenta mil marauedis, pagados como queda dicho, y ay decimas.

LAS BROZAS.

EL Alcalde mayor de las Broças tiene de salario set#ta y cinco mil marauedis, pagados en la mesa Maestral, y ay decimas de diez vno.

Demas de los dichos salarios tien# los Gouernadores de todos los partidos de las dichas tres Ordenes seis mil marauedis de salario de cada vna de las villas eximidas, visitandola cada año el Gouernador por su persona, o por su Alcalde mayor ordinario. Y con esto se pone fin a esta Politica, a gloria y alabança de Dios nuestro Señor, y de la Sacratissima Virgen Maria su madre benditissima.

FIN.

[[1155]]

MADRID, En casa de Luis Sanchez: Año M. D. XCVII.

NOTAE

1 *Tell. in l.* 12. *Taur. nu. 21. in fin.*

2 *Lib. 1. de tr# quil. vit. c. de vanagl. remo. Quo mihi innu merabiles ltbros, & blibio tecas, quorum do minus vixtota vita sua indices perlegit? onerat disc#tem turba, non in struit, mlto satius est, paucis te autoritatibus tradere, qu# errare per multos. Idem ibi, numero salibro rum multitudo non in studium, sed in spectaculum comparatur.*

3

3 Citat# à glos. in cap. ad hoc. 89. distin.

4 Tex. & glo. & ibi Archidiac. in d. c. ad hoc. Boeri. de authorit. magn. consil. 1. part. nu. 1. & seqq.

5 L. omnem honorem. C. qu# do prouoc. n# est neces. c. vt debit# honor. de appellatio. l. 11. tit. 1. part. 2. l. 9. titu. 18. p. 4. tradit Ro ta in nouis de cisio. 442. Me noc. de arbitr. libr. 1. q. 41. nu. 1. & Tiraquel. de nobilitat. c. 20. nu. 1. & seqq. & alij infrà citati num. 23.

6 In l. 7. titul. 6. glos. 1. part. 7. vbi voluit, # infamis possit esse iudex ruralis: quasi offici# illud n# tribuat honorem: nam con trarium patet ex Boer. in de cis. 222. nu. 2. & 3. quia eti# in causis modicis datur dignitas. Selua de beneficio. q. 2. nu. 36. c# seqq. 1. p. tradit latè Azeuedo in l. 7. nu. 7. tit. 9. lib. 3. Recopil. & Ioan. Gutier. in c#s. 31. nu. 1. probat tex. in c. licet causam. de proba tionib. in prinibi: *Super iurisdictione, honore, ac districtu, in villa s#cti Petri, & castro Arioli.* & facit l. 10. tit. 1. libr. 6. Recop.

7 In Authen. vt iud. sine quoquo suffrag. §. volumus. in fin. ibi: *Sicut enim eos iniusto lucro prohibemus, ita etiam om ni honore, & re uerentia, & honestate frui sancimus.*

8 In 1. de c#solatione. *Ob temperare iustitiæ, summa libertas est.*

9 L. 1. C. de præ pos. lab. lib. 12 glo. fin in l. 1. C. de domest. & protector. eod. lib.

10 Chassanæ. in catalog. glor. mund. 7. part. c#sideratione 10. in fin.

11 Aristot. 8. Ethic. Cicero. lib. 1. Tuscula. *Honos alit artes.* Matth. de de Afflict. lib. 1. constitu. Sicil. rubric. 45. fol. 126. nu. 1. Est enim honor exhibitio reuerentiæ in testimoni#vir tutis, vel prælationis, vel cum administrationis gradu. l. si honore. ff. de mune rib. & honor. Barba. in suis additio. tit. de seud. datis mi nim. valuasor. Chassan. in ca talog. glor. mundi. 1. part. considerat. 1. 3. & 5.

12 Ioan. 19. *Non haberes potestatem aduersus me vllam, nisi tibi datum esset desuper.* Salomon Prouerb. c. 8. *Meum est consilium & æquitas, meaest prudentia, mea est fortitudo: per me Reges regnant, & legum conditores iusta decernunt. Per me domini dominantur, & regnant omnes iudices terræ.* Et cap. 21. *Sicut diuisiones aquarum, ita cor Regis in manu Domini.* Petrus. 1. epist. c. 2. ibi: *Subiecti igitur estote ducibus, tanquàm à Deo mißis.* Paul. ad Roman. cap. 13. *Non est potestas nisi à Deo.* c. cùm ad monasterium.

vers. *Abbas vero.* de statu monach. ibi: *Cui omnes in omnibus reuerenter obediant.* c. ma gn#. 11. q. 1. c. quid culpatur. 23. q. 1. c. non solùm. & c. qui malos. 23. q. 5. c. qu# situm. 23. q. 4. c. non frustra. c. si apud. c. di cat aliquis. c. administratores. cum. 3. seq. 23. q. 5. l. 3. ti tu. 4. p. 3. c. 2. de maiorit. & obe. c. quo iure. 8. dist. c. q# præcipiur. 14. q. 1. Mencha. controuers. illust. libr. 1. c. 20. nu. 3. fol. 60. & c. 21: nu. 9. fol. 65. & c. 47. nu. 4. pag. 130. Beatus August. in Ioan. tract. 6. *Ipsa iura humana per Imperato res & Reges se culi Deus distri buit generi humano.* Mieres de maiorat. in initio. fol. 3. num. 2. Suar. in repet. l. quo niam in prioribus. pag. 146. num. 15. C. de inoffi. Et Reges sunt vicarij Dei. l. 5. tit. 1. par. 1. & epist. inter claras. C. de sum. Trin. Gomez. in l. 40. Taur. nu. 3. Mexia de pane concl. 1. fol. 29. nu. 122. Quesada diuers. qq. c. 16. nu. 2. Segur. in director. iud. in 2. part. in initio. num. 1.

13 2. Paralipom. vltim. 1. Esdr#. 1.

14 Cermenat. in rapsodia. c. 3. pag. 44.

15 Cap. 4. *Perge, & ego ero in ore tuo, doceboque quid loquaris.*

16 Exod. 22. *Dijs non detrahas.* & Psal. 81. *Deus stetit in synagoga deorum.* & ibi: *Ego dixi: Dij estis.* & 2. Para lipo. c. 19. Iosaphat Rex Iu da præcepit iu dicibus: *Videte quid faciatis, non tantum hominis exercetis iudicium, sed Domini.* Paulus ad Roma. 13. &. c. quid cul patur 23. q. 1. l. 2. tit. 4. p. 3. Simanc. de Ca tholic. instit. titu. 34. num. 47.

17 Plato. libr. 6. de legib. *Post Dos immortales eis hominibus se cundas, & honoris, & gloriæ se des deberi, qui publici muneris magistratus gerunt, & egregia sua virtute atque industria cæterorum vitam moderantur.* Soci. c#s. 22. nu. 4. volum. 1. post Bald. ab eo re latum, & Conrad. in curial. breuia. libr. 1. c. 9. in princ. pag. 6. nu. 11. aiunt post diuinam, Imperatoriam & Regiam maiesta tem, prætori# numerari.

18 Vt refert Matien. de Relatore. 3. part. c. 10. nu. 13. fol. 76. ait, *Se nesci re, vtrùm iusti magistratus deorum numero, an hominum aggregari deberent.*

19 Glos. in Authen. vt iud. si ne quoquo suffrag. §. ex diuerso. verb. *Amarißimis.* Alfon. de Ca stro de lege pœna. libr. 1. c. 3. pagi. 65. &. c. 4. p. 57. ad fin.

20 Gellius Nocti. Attic. lib. 2. c. 2. Alciat. in l. non mino rem. C. de tr#s act. Oroscius in l. si familia. nu. 7. & seqq. ff. de iurisdi. omn. iud.

21 Cap. 10.

22 L. 2. tit. 4. par. 3.

23 Cap. Regum. 23. q. 5. l. 5. titul. 5. par. 2.

24 In l. liber homo. 2. num. 4. in fine. pagin. 194. ff. ad legem Aquili#.

25 L. quisquis. C. ad legem Iuliam maiesta. l. 6. tit. 9. partit. 3.

26 *Iusta imperia sunto, ijsque ciuis modesté ac sine recusatione pareto. Magistratus nec obedien tem ciuem mulcta, vinculis, ver beribusve coercento.*

27 Libr. 3. de legib.

28 In speculo vit# humanæ, libr. 1. c. 13.

29 Bart. in l. iudices. C. de dignita. lib. 12. Chassanæ. in catalog. glor. mund. in 8. p. consid. 11.

30 In 4. part. suæ summæ, tit. 5. §. 1. Chassan. in catalog. glo riæ mund. 1. part. considerat. 1. & 3.

31 Aristot. 4. Ethicor. Chassanæ. in dict. 3. considerat.

32 Cap. 8. & c. audacter. 8. q. 1.

33 Supra libr. 2. cap. 20. num. 2. & seqq. vsque ad 10. & supra isto cap. num. 5.

34 In dict. c. 19.

35 Alfons. de Ca stro de potesta. leg. pœn. c. 5. pag. 97. li tera B.

36 Cap. 25. Moral. & Alfonf. Guerrero in Speculo princip. c. 16. nu. 6. & c. 54. So to de iustit. & iur. lib. 4. q. 4. artic. 1. in fin. Menchac. lib. 1. controuers. illustr. cap. 21. num. 10. & se quent. fol. 65. vbi alia refert.

37 Cap. quid cul patur. ibi: *Non est potestas nisi â Deo, siue iubente, siue sinente.* 23. q. 1.

38 Cap. 34. *Facit De# regnare hy pocrit# propter #teruitat# populi.* & d. c. audacter. 8. q. 1. Segu. in direc. iud. 1. par. c. 6. fol. 27. nu. 7. & 8. & Sim# cas de Repub. pag. 142. nu. 17. Puteus de syndica. verb. *De exceßibus re gum.* folio. 82. nu. 75. Barth. Philip. de con siliar. fo. 123. discursu. 16. Cardin. F. Fr# ciscus Ximenez in libr. de natura Angel. tract. 2. c. 7. & tract. 3. c. 58. D. Gregor. & Guerre. & So to, & M#cha. vbi suprà, & Suarez in rep. l. quoniam in priorib#. in de clarat. l. Regn. nu. 15. versic. *Aduertant.* pag. 146. C. de inoffic. testam.

39 Capit. 2. *Dabo Regem in furore meo.*

40 Anton. Flor# tin. in 3. part. suæ sum. titul. 24 c. 7. §. 1. in fin.

41 Apud Platonem in Crito ne. Biesius lib. 2. de Repu. c. 9. fol. 97. Interesse enim Reipublicæ Socrates iudicabat, magistratibus, tametsi non op timis, imò eti# interdum malis, quemuis te merè non relu ctari. & Cicero pro Cluentio.

42 L. seruo inuito. 65. §. cum prætor. ibi: *Propter rerum iudicatarum authoritat#.* ff. ad Trebellian. l. prætor ait. 20. §. ait prætor. ff. de noui oper. l. si prætor. ff. de iudicijs. ibi: *Ne edictum prætoris il lusorium redda tur.* Bodin. de Repub. lib. 3. c. 4. pag. 252. post med. & c. 5. pag. 263.

43 Cap. 22. *Dijs non detrahas.*

44 Cap. 12. & 21.

45 1. Reg. 24.

46 1. Reg. 26.

47 1. Epist. c. 2. & c. magnum. 11. q. 1.

48 In histor Pontif. 1. part. lib. 2. c. 14. fo. 78.

49 Cap. solitæ. & cap. omnes. de maioritat. & obed. &. c. om nis anima. de censib. Hosti# sis in s#ma de offic. ordin. §. quis possit c# stituere. super verb. *Principes.*

50 1. Reg. 8.

51 Lib. 1. cap. 3. num. 57.

52 *Asinus portans mysteria.* Plutarch. in commen. de Iside. Alciat. in emblem. Isidis, ti tul. *N# tibi, sed religioni.* Illescas in. 1. par. histor. Pontif. lib. 5. cap. 26. fol. 313. in fine.

53 Boeri. de authorit. magn. consilij, in diuisione. nu. 7.

54 In l. semper, in prin. ff. de iur. immunitat. & l. fin. in princ. ibi: *Omnem honor# saluum iudicibus reseru# tes.* C. quando prouoc. non est neces. Tiraq. de nobilitat. c. 20. num. 3. & seqq.

55 L. 18. 19. & 20. in fin. tit. 9. p. 2. & quæ tradit Tellius in l. 23. Taur. nu. 5. & seqq.

56 Vt in l. secundùm. ibi: *Amici mei.* C. de c# trah. & committ. stipul.

57 In vita Alex. Seueri.

58 In l. 1. & ibi Accurs. C. de domestic. lib. 12. & in alijs locis relatis à Puteo de syn dic. verb. *Notorium iudici.* c. 1. num. 13. fol. 243.

59 Tr#sumptiuè in c. esto subiectus. 95. distin. ibi: *Cur ego te habeam vt Principem, cùm tu me non habeas vt Senatorem?*

60 In d. cap. esto subiectus.

61 In l. nihil. om nino. C. de Pa latin. sacra. largitio. libr. 12. ibi: *Sed excepta reuerentia, quæ non solûm ab inferioribus, sed etiam à matoribus, & in prouincia deg#tibus, rectoribus prouinciar# de betur, atque defertur.* & ibi Platea dicit, # maior iudex superueniens, debet re uerentiam mi nori iudiciordinario ibi regenti. Chassa næ. in catalo. glor. mun. 11. part. consider. 13. in medio. Ioan de Mon tayg. in tract. de author. magn. consi. vers. *Tamen ad propositum.* nu. 7. c. per tuas. iuncta gloss. 1. de maior. & obedien.

62 Auth. præsides gentium. C. de Episc. aud. l. nullum. 1. C. de offi. recto. prouin. glo. in l. vnica. C. de palat. & domi bus domin. libr. 11. & ibi Plat. Idem in l. fin. C. de canon. largi. lib. 10. & in l. præ sidibus. C. de curs. publ. lib. 12. Alber. in l. obseruare. in princ. ff. de offic. proc#s. Puteus de synd. verb. *Expensæ.* c. 1. nu. 5. fol. 177. & verb. *C#trahere.* c. 2. nu. 5. fo. 156. Auen. in c. 4. prætor. n. 45. Azeue. in l. 8. nu. 4. tit. 6. libr. 3. Recopil. post Auil. in c. 8. glos. *Dineros.* nu. 2. & in c. 18. glos. *De concejo.* nu. 5.

63 L. obseruandum. ff. de offic. pr#sid. l. 8. tit. 4. par. 3. & l. 13. & 49. titul. 1. par. 1.

64 In dict. l. vnica. C. de palat. & domi. domi nic. libr. 11. & Auiles vbi su pra.

65 L. 8. tit. 6. lib. 3. Recop.

66 Ex his qu# tradit Luc. de P# na in l. fin. C. de professor. & medic. libr. 10. & Auil. in c. 8. prætor. gl. *Dineros.* nu. 5. vers. *Tamen.* & facit quod id# tradit de Epis cop. in c. 3. gl. *Iurisdicion.*

67 Alberic. in. l. obseruare. in princ. num. 1. in fin. ff. de offic. proconsul. Martin. Lau. in tract. de. official. dom. q. 47. vol. 10. in antiq. fo. 309.

68 L. iudices. C. de dignit. lib. 12. & ibi Bart. Foller. in pract. 7. par. pag. 385. num. 3. & seqq. l. semper. in princ. ff. de iur. immu. l. 2. §. 1. ibi: *Iure honoris.* ff. quod met. caus. l. 1. ibi: *Iudicium dignitatis tuendæ, & decoris causa.* l. obseruandum. in fin. ff. de offic. præs. & l. fi. in prin cip. C. qu#do prou. non est neces. ibi: *Omnem honor# saluum iudicibus reseruantes.* c. vt debit# honor. de appellatio. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 1. part. considerat. 1. & alij relati in princ. huius c. num. 2.

69 L. cunctos. C. de metatis. libr. 10.

70 L. iubemus. C. de proxim. sacror. scrin. libr. 10.

71 Libr. 5. cap. 1. num. 58.

72 Glos. in c. fin. de parroch. gl. in l. fin. C. de incol. libr. 10. Platea in l. ciues quid#. nu. 2. eod. tit. Puteus de syn dica. verb. *Ciui litas.* c. 1: & 2. fo. 146. Auil. in c. 1. pr#tor. glos. *Ni consen tiran.* num. 16. & seq.

73 Tit. Liu. lib. 3. Dionysi. lib. 5. Bodinus libr. 3. de Republ. c. 5. pag. 264. in fin.

74 I. C. in l. omne delictum. ff. de re milit. ibi: *Qui manus intulit præposito, capite puniendus est.* Bald. in c. 1. §. iniuria. in princ. de pace iuram. firm. in feu. quod dictum notat & sequitur Ias. in l. qui iurisdictioni. col. 1. ff. de iurisdiction. omn. iud. Felin. in c. inquisitionis. in prin. col. pen. vers. *Vltimò tangit.* de accusation. & in c. ex literis. num. 23. de constitutio. & num. præcedenti, latè agit quæ sit pœna capitalis. & Puteus de syndica. verb. *Pœna.* c. 10. nu. 2. fol. 265. Maranta de ord. iud. 4. par. nu. 53. & 55. Fol ler. in pract. 7 par. nu. 6. pagin. 385. & # bat l. prætor. §. fin. ff. de iniur. §. atrox. in stitu. eod. l. 8. tit. 31. & l. 20. tit 9. partit. 7. Bald in l. si familia. ff. de iurisd. omn. iud. Auil. in c. 20. prætor. glo. *Re mediando.* in fi ne. Plaça de delict. lib. 1. c. 6. nu. 3. pag. 48. & rursus ibidem nu. 15. pag. 50.

75 Lib. 5. cap. 1. num. 54. & se quentib.

76 Francisc. Lucan. in tractatu de fisco, sub rubrica de cri mine l#sæ maiestat. numer. 10. Conrad. in templo iud. libr. 1. cap. 1. §. 4. num. 11. Auiles in c. 1. prætor. gloss. *Tierra.* numero. 4. post Cynum in l. si non conuitij. C. de iniurijs. & in expresso Lucas de Penna in l. omnes stationarij. C. de cohortalib. lib. 12. colum. 2. Chassanæ. in catalog. gloriæmund. 7. part. consideratio. 10. post. med.

77 Lib. 5. Ethic. c. 5. *Si quis magistratum gerens percußerit quempiam, non decet eum repercuti*; *& si quispiam eum qui ma gistrat# gerit, percusserit, is non solùm reper cuti#dus est, ve rùm etiam supplicio afficiendus.*

78 L. quisquis. C. ad leg. Iul. maiest. & l. 1. versic. *Cuiusue opera.* ff. eod. l. 1. & ibi Gregor. verb. *Adelantados.* tit. 2. par. 7. & l. 1. tit. 16. p. 2. id# Grego. ibi gl. 1. l. 1. & 2. c# alijs tit. 22. li br. 8. Recopil. Platea in l. ne mo. C. de dignita. lib. 12. Boer. in tract. de seditiosis. pag. 7. nu. 36. Gigas in tracta. læsæ maiesta. lib. 1. q. 14. nu. 24. sin gulariter An dr. de Iser. in tit. qu# sint re gal. in ver. *Bona committ#ti# crimen læsæ ma iesta.* vbi latè de intellectu d. l. quisquis. Capici. decis. 130. num. 11. & seqq. Dida cus Perez in l. 39. titu. 19. glo. *Matar Alcalde.* lib. 8. or din. pag. 389. col. 1. Barth.

Philip. in tracta. *De los Con sejeros.* disc. 7. priuile. 8. fol. 50. num. 4. & seq. Chassan. in catalo. gloriæ mun. 7. p. consid. 13.

79 Philip. in d. loco, & Gigas quoq;. nu. 7.

80 L. 1. & 2. tit. 22. lib. 8. Recop.

81 L. 9. tit. 18. par. 4.

82 L. 6. ti. 9. p. 7. & quæ tradit Plaça libr. 1. delictor. c. 3. pag. 39.

83 Guilliel. in l. quanuis. ff. de in ius vocan. Alberi. in suis statutis. q. 44. Ioan. Fabe. in l. seruus. C. de pœnis. Chassanæ. in consuetud. Burg. tit. *Des iustices*: §. 8. in gl. *Simple res cousse.* versic. *Septima c#clusio.* & id# in catalo. glo. mund. 7. part. considera. 13. in princ.

84 In d. locis, per l. 2. §. vsque adeò. ff. de iniurijs. & l. legatus. ff. de offi. procons. & l. fin. C. de defens. ciuita.

85 Lib. 8.

86 L. qui iurisdictioni. ff. de iu risd. omn. iud. l. vnica. C. ne quis in sua caus. iud. vel ius sib. dic. l. Iulianus. ff. de iudicijs. l. 10. tit. 4. p. 5. Gregor. in l. 5. tit. 24. part. 4. ver bo. *Amigos.*

87 Cap. dilecto. de sentent. ex com. in 6. c. 1. de pœn. in 6. c. si quis erga. 2. q. 7. c. Salonitanæ. 63. di stin. glos. in c. Guilisari#. per tex. ibi. 23. q. 4. & c. & qui emendat. 45. distin. c. dilectus. de pœn. l. 7. tit. 1. lib. 7. Recop. Innocen. in cap. ex parte. de verbor. signif. communis secundùm Plateam in l. nemo carcerem. nu. 10. in fin. C. de exactor. tribu. lib. 10. Luc. de P#na in l. quinque. col. 2. C. de dignit. li br. 12. Iacob. de Arenis & Cyn. in d. l. vnic. C. ne quis in sua caus. nu me. 2. singulariter distingu unt, & Pute. # synd. verb. *No torium iudici.* à principio. c# nu. seqq. fol. 242. Ias. in d. l. qui iurisdictioni. colu. 1. ff. de iuris. om ni. iud. Gandi. de malefic. tit. de pœn. reor. col. 9. Bonifa. in Peregrina. verb. *Iudex.* q. 5. fo. 263. col. 1. & col. 2. ver sic. *Si aliquis.* Orosci. in d. l. qui iurisdictio ni. colu. 577. nu. 2. & idem in l. Senatusconsulto. nu. 2. ff. de offic. præsidis. Auend. in c. 3. prætor. num. 4. ad fin. vers. *Decimo de ducitur.* Greg. in l. 26. glo. 1. tit. 23. p. 3. A uil. in c. 3. præ tor. verb. *Abogados.* nu. 12. dicit communem Clar. in pract. §. fin. q. 35. n. 26. Matien de relato re. 3. p. c. 55. nu. 5 fo. 204. Azeue. in l. 11. nu. 8. tit. 5. lib. 3. Recop. Segura in direct. iud. 2. p. c. 6. nu. 4. Bodin. lib. 3. de Repub. c. 5. pagi. 264. Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 4. verb. *Iudicant in causa propria.* nu. 6. fol. 78.

88 Puteus vbi su pra, verb. *Iniuria officialis.* c. 1. num. 6. fol. 197.

89 Angel. in l. illud. ff. de appellatio. Gregor. in d. l. 26. glos. 1. tit. 23. par. 3.

90 Dict. cap. 1. de pœn. in 6. Alberi. in d. l. Se natusc#sulto. num. 10. & se quent. vbi bene distinguit. ff. de officio præsid. Bal. & DD. in Authen. qua in # uincia. C. vbi de crimin. agi oport. Abb. in d. c. dilectus. nu. 3. de pœn. & in c. 1. nu. 5. de maledic. vbi addi. dicit singularem & nouam doctri nam. Felin. in c. cum venissent. nu. 4. & & ibi Abb. de iudic. Montal. in l. fin. tit. 15. libr. 2. fori, gl. *Diezmos.* Au# da. in c. 5. prætor. nu. 8. Aui les in dict. c. 3. prætor. gl. *Abogados.* nu. 12. cum seqq. Cla rus vbi supra.

Segura in d. lo co. num. 6. Azeue. in l. 10. & 11. num. 7. & 8. tit. 5. libr. 3. Recopil Gratian. in regul. 257. 3. limitatio. pagina. 108. Boerius decisione 9. numero. 13. & seq.

91 Auth. de defensor ciuita. §. si verô egerit. Vincent. Cygaul in suo opere aureo, in cap. tertium regale. fol. 79. col. 4. in medio.

92 In tit. de prohibi. feud. alie na. per Federi cum. §. prætereà si inter duos. Puteus de synd. verb. *Iniuria oficialis.* cap. 3. num. 4. & sequentib. fol. 199. Aze ued. vbi supra dict. num. 8. c. dilect#. de pœ nis. ibi: *Iuxta superioris arbitrium digna poterit animaduer sione puniri.*

93 Infra lib. 4. c. 7. num. 83.

94 In l. nemo car cerem. numero 11. C. de exacto. tribut. lib. 10.

95 Ioann. Platea in l. præcipimus. nume. 3. C. de canone largition. libr. 10. Auiles in cap. 3. prætor. gloss. *Iuris dicion.*

96 Baldus in l. si quis id quod. ff. de iurisdictione omnium iudicum. Auiles in cap. 20. prætor. gloss. *Remediado.*

97 Bald. in l. si familia. ff. de iurisd. omn. iudi. Montal. in l. 1. tit. 20. lib. 4. fori.

98 Lib. 3. & l. & hoc Tiberius: ff de h#red. in sti. & l. serui. ff. de furtis. Isernia de pro hibi. feud. alie na. per Fed. §. pen. col. antepen. Chassan. in catalo. glor. mun. 5. par. c# siderat. 5. vers. *Tertiò quoni#.* Grego. in l. 5. per tex. ibi tit. 24. part. 4. ver bo, *Amigos.*

99 Valeri# lib. 4. tit. de modera ti. anim. Guilliel. Bened. in c. Rayn#tius. verb. *Et vxor#.* nu. 598. vsque ad nu. 603. de testam. Chassan. vbi supra.

100 Glo. in c. cum venissent de iu dic. & in c. si quis erga. 2. q. 7. & l. proximè. ff. de his quæ in testamen. delen. & d. l. & hoc Tiberius Cæsar. ff. de hæred. institu. & tex. singular. in c. nunc aut#. 21. distin. & Inno cen. in d. c. c# venissent. & ibi latè Barba. & Felin. in c. 1. col. 4. notabil. 2. de probation. & Chassanæ. in d. catalag. glor. mun. 5. p. consider. 24. nu. 136.

101 Isernia & Grego. vbi suprà.

102 Oroscius in l. si familia. nu. 9. in fin. ff. de iurisd. omn. iu dic.

103 Supra lib. 1. c. 12. nu. 57.

104 Cap. Salonita n#. 63. distin. glos. *Puniri.* in c. 1. de pœnis. in 6. glos. in c. t#ta. de exces. prælat. & glo. in c. si diligen ti. & gl. fin. in fin. in c. conquestus de fo ro comp. Gandin. in tractat. malefícior. tit. de pœn. reor. col. 9. Euerar. in locis. argu. loco de tanquam, seu à re spectiuis. pag. 609. in fin.

105 L. si quis in hoc genus. C. de Episcop. & cler. Cyn. in l. vnica. C. ne quisin sua cau sa iud. Bonif. in sua Peregri na, verb. *Iudex.* glo. *Generetur.* fol. 262. Facit illud Vergilij lib. 9. æneid. *Nec solos t#git Atridas Iste dolor, solisque licet capere arma Mycenis.* Rolan. consil. 24. num. 11. volum. 2.

106 Argumento eorum quæ tradit Cyn. in l. 1. nu. 10. in fi. q. 7. ff. si quis ius dicen. non obtem. & Bonifaci. vbi supra. Azeue. in l. 1. nu. 20. tit. 9. lib. 3. Reco pilat.

107 Abb. in c. c# venissent. col. 4. de iudic. & in fin. verbis. & in cap. 1. de maledic. Gregori. in l. 26. gl. 1. tit. 23. p. 3. post Ange. in l. illud. ff. de appella.

108 L. 1. C. de domest. libr. 11. & l. 1. C. de si lentiar. eo. lib. Platea in l. in sacris. C. de # xim. sacr. scri. lib. 12. Vinc#tius Cyga. in suo opere aureo, in c. iudicum. fol. 107. col. 3. Auil. in proœ. capitu. præt. gl. *Salud.* num. 2.

109 In vita Graccho.

110 In tit. de quæstor. & magistris officior.

111 Quia iuridicos dominos appellamus. Ioan. Fabe. in §. sed istæ qui dem. col. 7. instit. de action.

112 L. 26. tit. 1. libr. 4. Recop.

113 Ias. in l. 1. nu. 17. & seq. ff. de offic. eius cui mand. C#rad. in tract. de duelo & pace. q. 77. nu. 8. in suo lib. de templo iudi. & in curiali breuia. libr. 1. c. 9. in prin. nu. 14. p. 16. latè Padilla in l. si post diuision#. nu. 2. C. de iur. & fact. igno. Pla tea in l. eos. C. de comiti. qui prouin. reg. libr. 10. l. fin. C. ad leg. Iul. de vi. & l. 2. in fi. C. de delat. lib. 10. & l. 1. §. 1. ibi: *Et viris cla rißimis.* & ibi gl. C. de priuat. carcer. auth. # appellat. & in tra quæ temp. §. fin. gl. *Specta biles.*

114 In l. 1. num. 2. C. de veteran. lib. 12. & Put. de synd. verb. *Notorium iudici.* c. 1. nu. 11. fol. 243.

115 Luca. in Phar sal. in cip. *N### omnes voces.*

116 L. prætor edixit. §. fina. ff. de iniur. §. atrox. inst. eod. l. 20. tit. 9. & l. 8. tit. 31. par. 7. Pute. de syn dic. verb. *Notorium iudicí.* à prin. cum nu. sequentib. & numer. 5. & 6. fol. 242. Couarru. libr. 1. variar. c. 11. num. 6. versi. *Terti#.* & seq. Gregor. in l. 2. gloss. 2. tit. 16. par. 2.

117 Put. vbi supra num. 6. & sequent. vsque ad 10. versic. *Ideò concludo.*

118 Bart. singulariter. & Ang. in l. si quis ob repserit. per text. ibi. ff. de fals. Innoc. in c. dilectus. de pœnis. Pute. vbi supra.

119 L. non ambigitur. ff. de legibus. & l. for mam. C. de offic. præf. prætor. Orosci. in l. magistratibus. nu. 10. ff. de iurisd. omni. iud. Platea in l. colonos. num. 2. & 3. C. de colonis. Illiric. lib. 10.

120 L. 1. ff. de postul. Bart. in l. si qua pœna. ff. de verbor. signific. & Puteus vbi supra num. 3. & 11. & verb. *Inquisitio.* c. 1. num. 6. fol. 199. c. dilect#. de pœnis. ibi: *Ne iudicialis euanescat authoritas.*

121 Forus solet es se clamosus, dicimus infra hoc lib. c. pen. num. 14.

122 L. item apud Labeonem §. 1. ff. de iniur. Pute. in d tractat. de synd. verb. *Notori#.* num. 13. fol. 243.

123 Bar. in l. 1. ad fin. princ. ff. si quis ius dicen ti non obtemperau. Grego. in l. 22. gloss. *Amenaza.* titul. 22. par. 3.

124 Pute. in dict. loco. num. 14. & verb. *Præceptum.* c. 2. nu. 1. & sequent. & nu. 14. ver sic. *Tamen an iste.* fol. 272.

125 Pute. in d. loco. verb. *Notorium iudici.* nu. 7. & 8. & Bal. in c. 1. vers. *Si quis rusticus.* in fin. de pac. & cius violat. in feud. & latiùs infra dicimus isto libr. c. 7. num 63.

126 Lucas de Pen na in l. fin. C. de dignitatib. lib. 12. Auil. in cap. 2. prætor. gl. *Iuntar#.* nu. 6. vt dixi supra lib. 1. c. 13. nu. 75. & 76.

127 Supra d. libr. 1. cap. 13. nu. 77.

128 L. si quis procuration#. 34. ibi: *Infamißim# vtilitatem serui li obsecundationi.* C. de decurio. libr. 10. & §. fin. instit. de exceptio. Paz in practic. in princ. 4. anno ta. de procura. num. 43. & se quentib.

129 L. non aliter. ff. de adoptio. & l. 1. §. exigere. ff. de magist. conue. l. 17. ad fin. tit. 2. part. 3. Platea in l. defensionis facultas. per gloss. ibi, *Conditionaliter.* C. de iure fisci. libr. 10.

130 L. fin. C. de officio diuers. iu dic. & l. 1. C. de offic. ciuil. iud. ibi: *Honorati, id est aduo cati.* l. quisquis. in fin. C. de postulan. l. fin. ad fin#. C. vbi senator. vel claris. authen. vt ab illustribus. §. sancimus. & ibi glo. *Sedere,* q# explica vt per Purpurat. in l. 1. nu. 167. & seqq. ff. de offic. eius cui mand. Boer. in tractat. de ordin. graduum. 1. par. nu. 9.

131 Lib. 1. cap. 12. num. 53. 56. & 57.

132 In l. 1. C. de di gnitat. lib. 12. Bald & Alua rot. in c. 1. in princ. quis dicatur Dux, Marchio, Comes. & in c. 1. in prin. de feu do Marchiæ. Idem Platea in l 1. in fine. C. de silentiarijs. lib. 12. Auenda in cap. 1. prætor. num. 2.

133 L. 8. tit. 1. par. 2. ibi: *Y aun mayores.* & ibi glo. Montalui, & Gregorij, & Ioan. Gars. de nobilitat. gloss. 48. §. 3. num. 1.

134 L. bene à Zenone. C. de quadrien. præscrip. c. Principes seculi. 23. q. 5. glos. in Clem. dudum. de sepul turis. latè Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. part. consideratione 32.

135 Prouerb. 20. *Rex qui sedet in solio iudicij, dißipat omne malum intuitu suo.* & 1. Reg. 2. *Et solium gloriæ teneat.* & 3. Reg. 1. *Viuat Rex Salomon,* & *sedebit super solium.* & Iob 36. *Et Reges in solio collocat in perpetuum, & illic eriguntur.* & alibi sæpè.

136 Quasi prim# locum capiens, secundùm gl. in c. fundam# ta. §. proinde. de election. in 6. & Lucas de P#na in rubr. C. de principi bus agent. in rebus libr. 12. vbi latè quis #priè sit princeps.

137 L. 1. C. de sil# tia. lib. 12. ibi: *Vt tam in adoranda nostra se renitate.* & ibi glo. fin. quam sequitur. Platea in l. primi cerium. C. de fabricen. libr. 10. Luc. de P# na in l. euectio num. per text. ibi. C. decuriu public. lib. 12. & l. 2. ibi: *æternitatem nostram adoraturus.* C. de fabri censib. lib. 11. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 6. part. consideratio. 11. in fin. & 5. par. consider. 33. Pute. de syndicat. verbo, *No torium iudici.* c. 1. nu. 3. Redinus de maiestat. princ. verbo, *Imperatoriam.* nu. 30. & 31. fol. 5.

138 Gloss. in l. vnica. C. de comitibus & tribunis scholarium. libro. 12. & glossa in dicta l. 2. C. de fabricensibus. Innocent. in cap. 2. de celebratione Missarum. Chassanæ. in catalog. loco proximè citato in dict. 11. considerat.

139 In dict. l. 1. C. de silentiarijs. & Chassanæ. in dict. consideratione. 33.

140 In dict. loco.

141 L. 2. & ibi Lucas de Penna in princip. C. de nauibus excus lib. 11. l. iubemus nullam nauem. C. de sacrosan. Eccles. l. quoties. ibi: *Numinis.* C. vbi Senator. vel claris. cap. 1. vt ecclesiast. benefic. l. 1. & 7. tit. 1. par. 2. & l. 3. tit. 4. ead. Partita. & l. 2. tit. 18. part. 3. Bart in extrauagant. ad reprimendum. ver bo, *Totius orbis.* numero. 5: Baldus in Authen. hoc amplius. versicu. *Quæro, an silij regis.* C. de fideic#mis. Pla tea in l. primicerium. num. 1. C. de fabricens. libr. 11. Lucas de P#na in l. contra publicam. colum. 4. versic. 67. ibi, *Est enim.* C. de re militar. lib. 12. Chassanæ. in consuet. Burgund rubr. 1. §. 5. glos. *Di prince.* num. 9. & in catalog. glor. mund. 5. part. consideration. 35. ver sic. *Et vt semel.* & in consideratio. 24. regali. 62. & regali. 208. Ioan. M#taygne in tract. # collation. parlamen. in fin. verbis. Cacheran. in decisi. Pedemont. 30. num. 2. versic. 2.

142 1. Reg. 8. 9. & Exodi 22. 28. & Petri 2. 7. Pauli ad Roman. 14. ad Timotheum. 2. Hieremiæ. 38. Ezechiel. 17.

143 L. 1. tit. 27. part. 2. ibi: *Puedeles dar honra de hijosdal go.* Chassanæus consil. 15. part. 8. Ioan. Garsi. de no bilitat. glos. 48. §. 3. num. 1. & glos. 1. §. 1. num. 50. & glos. 35. num. 51.

144 Auend. in cap. 1. prætor. num. 7. Couarruu. in regula peccatum. 2. part. §. 9. num. 9. pagin. 1062. Nauar. in cap. nouit. 3. notabil. numer. 167. corol. 65. de iudic. Belluga # specul. princ. rubr. 6. nu. 3. & eius addit. Gregori. in l. 17. glos. 3. tit. 23. par. 3. & in l. 4. glos. 5. tit. 15. p. 4. Auil. in proœ. cap. prætor. glo. 1. nu. 13. Ioann. Gars. de nobi lit. glo. 3. §. 2. fol. 105. n. 15. Conrad. in t#plo iud. lib. 1. c. 2. de Rege. §. 3. de magni tud. reg. num. 14. & seq. fol. 103. Parlado. rerum quotid. cap. 3. pag. 81. nu. 7. Bodi. de Repub. libr. 1. c. 9. pag. 112. gl. in c. Ad ria nus. 63. dist.

145 Munsterus in cosmograph. vniuers. de Hi span. lib. 2. in princ. Conra. vbi supra. Castaldus in tractat. de Imperatore. q. 53. Chassa. in catalog. 5. part. consid. 37.

146 Auth. quomod. oport. Epis. gl. in l. fin. ff. de constit. Princip. Auend. in c. 1. prætor. nu. 5. in fin.

147 Glo. in extrauagan. quomodo oport. procedi in cri min. læsæ maiestat. in princ.

148 In tract. de excellent. Regis. q. 104.

149 Cardinal. Florentin. in Clement. 1. oppositio. 6. de offic. vic. Camillus Robellus in additio. ad Bellug. de specul. princ. rubr. 1. lit. L. fol. 5.

150 In l. obseruandum. ff. de offic. præsid. ibi: *Summatim ita ius reddere debet, vt authoritatem dignitatis ingenio suo augeat.*

151 In l. nec quicquam. §. vbi decretum. versi. *Circa* ff. de offic. procons. & in l. 1. in prin. ff. de postul.

152 L. 13. titul. 4. par. 3.

153 Ad Romanos cap. 11. *Ministerium meum honorificabo.*

154 In l. imperium. ff. de iurisdict. omn. iudic.

155 Vt refert Bodinus lib. 3. de Repub. cap. 3. *Salios ac Flamines sine imperijs ac potestatibus relinqui.*

156 L. Spadonem. §. si ciuitatis. & ibi Bald. ff. de excusat. tu tor. Cyn. in l. vnica. num. 2. C. ne quis in sua caus. iud. glos. & idem Cy nus in l. fin. C. de præscripti. longi tempor. Montal. in repertorio leg# Regni, verbo, *Corrector.* versic. *Item nota.* Conducunt scripta per Menchac. in præfatio. controuers. illustr. fol. 14. nume. 119. & 123. Rolan. consi. 4. num. 49. vol. 3. Franc. Luca. in tractat. de fisco. 2. part. num. 10. tit. de crimin. læsæ maiesta. Conrad. in templo iud. lib. 2. c. 6. §. 1. num. 14. fol. 176. Auil. in c. 1. prætor. glo. *Tierra.* nu. 3. & 4. & in gl. *Seruicio.* nu. 4. & in c. 3. gl. *Abogado.* n. 12. Orosc. in l. de quibus. nu. 103. ff. de legib.

157 Spartia. in Se uero. Orosci. in l. omnia. num. 4. ff. de offi. pr#fect. vrbis. *Probus verò gener Seueri præfecturam vrbis recusauit, minus sibi videri decens, præfectum vrbi eße, quâm generum principis.*

158 L. & ideò. ff. de offic. proconsul. l. præses. 3. ff. de offic. præsid. ait: *Præses prouinciæ maius imperi#in ea prouín cia habet omnibus post principem.* Boeri. in tract. de ordin. grad. 2. p. tit. de ordin. consistor. reg. nu. 12. Guilliel. Monferrat de schedulari magistra. ciuil. titul. de pr#side prouinc. folio 194. volu. 16. tract. Chassanæ. in catalogo glor. mun. 7. part. consideratio. 24. in princ. & versic. *Ad vnum.* & considerat. 11. versic. *Et vt di cit.* & consideratione. 16. in princip. & consideratione 18. & 19. versicul. *Sed quidquid sit.* & potentia præsidis nimia est. c. dilecto. de senten. excommun. in 6.

159 L. de omnibus. & l. omnia. ff. de offic. præsid.

160 In Auhent. vt iudices sine quo. suffraga. §. quòd aut# primitus. ibi: *Vt nobis nullo alio penitus sit opus iudice.*

161 Dion y s. Hali. lib. 2. Liuius. 1. Budæus ad l. fin. ff. de Sena tor. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. libr. 31. c. 30. nu. 12. & de iure casus multos congessit Puteus de syn dic. post. verb. *Notorium iudici.* c. 2. incipi. an n#tius. nu. 1. in fine. fol. 244.

162 Vt præter alios tradit Iustinus pag. mi hi. 276. libro 43. ex Trogo, & singulariter Petrus Greg. de syntagmat. iur. 3. part. lib. 47. cap. 24. nu mer. 7. & antep.

163 Ouidius. *Læua manus sceptrum late regale tene bat.*

164 L. 1. & 4. C. de fid. instrumento. & iur. hast. fisc. libr. 10.

165 Teste Chassa næ. in catalogo glor. mun. 1. part. considerat. 38. con clus. 6.

166 *Et multa pulsantur limina virga.* Guilli. rub. de iust. & in iust. c. 3. in princ. fol. 23. Petrus Grego rius in dict. 3. part. de syntagmat. iur. libr. 47. c. 25. nu. 5. & sequenti bus.

167 Plutrt. in Romulo ait: *Vnde qui ferebant virgas, lictores, & virgæ baculi dicuntur, propter eundem vsum baculorum.* Et iterum ait: *Præcedebant alij baculis submouentes vulgus.* Et in actibus Apostol. c. 16. dicitur: *Die facta, miserunt duces virgiferos, scilicet viatores, lictores, apparitores.* & Pet. Greg. de synt. iur. 3. p. li. 47. c. 40. nu. 10. ait, q# isti particip#t cum lictoribus, quia de ferunt virgas, & præcedunt incedentes magistratus, & arcent à subselijs litigantes importunos, vel turb# in subse lia irruentem, pacemq; indu c#t auditorio.

168 D. Hieron. super Psal. 43. Eructauit cor meum verbum bo n#, dum dicitur, *Virga directionis, virgare gni tui*, scribit, sceptr# & virgam insignia esse regalia: & Augustin. Da th# in suis ora tio. oratio. 38. lib. 3. Chassa. in catalo. glor. mun. 1. p. consid. 38. concl. 6. & in 5. par. c#sid. 23. Cardin. Alex. in c. disciplina. col. 1. 45. dist. C#rad. in curial. breuia. lib. i. c. 9. in prin. pag. 6. n. 13. & id# in templo iud. li br. 1. cap. 1. §. 1. verb. *Ensem & arma cur gerat.* fol. 4. num. 4. Budæ. in annota. ad pandectas, pag. 29. ait, sceptrum Regibus esse notabile iustitiæ. latè Auil. in c. 42. prætor. gl. *Varas.* in prin. Auend. in c. 21. pr# tor. in 2. par. nu. 2. & seqq. Azeue. in l. 33. nu. 1. & seqq. tit. 6. lib. 3. Reco. Hugo in tract de offic. quat. prælat. in rubr. de mun. excusat. nu. 17.

169 Lib. 3. de sacro. immun. c. 13. nu. 6. & seqq. & optimè Pet. Greg. de synt. iur. 3. part. lib. 47. c. 13. & 14. maximè nu. 6.

170 Auil. vbi supr. nu. 2. & Azeue. vbi supra nu. 1. & 4. post Auen. in c. 1. pr#tor. nu. 33. in fi. qui alios refert.

171 Supra libr. 2. c. 16. nu. 6.

172 *Nam publica instituta priuata pietate potiora sunt.* l. nam quod. 14. ff. ad Trebellian. & Valer. Maxi. lib. 2. c. 1. Nec iniuria illata publico ministro remitti po test, vt dixi in cap. præceden. num. 47.

173 Petrus Gerar. singul. 33. incip. nobiles. & ibi bona addit. Bald. in c. licet causam. nu. 6. de probati. & in l. obseruare. §. antequ#. ff. de offi. proc#. Neuiz. in silua nupt. folio 157.

174 Latè Chassan. in catalo. glor. mun. 8. p. consid. 38. Didac. Perez in l. 1. tit. 6. col. 224 vers. *Patronos.* & versic. seq. lib. 1. ordin. Heredia de iud. fol. 37. pag. 1. vbi iura citant.

175 Cephal. cons. 615. nu. 82. cum seqq. vol. 5.

176 Catelian. Cot. in memorab. verb. *Filius patr#.* pagi. 330. C#lius Rhodi. antiquar. lectio. 2. par. fol. 59. c. 18. Gregor in l. 2. glo. 9. tit. 1. par. 1.

177 Claud. Quadrigar. libr. 6. annal. & libr. 24. Liuius lib. 24. Valeri. vbi supra. Erasmus in apophthe. Gellius lib. 2. Noctium Attic. c. item secundo. Boeri. in tract. de ordin. grad. 1. p. nu. 31. & 32. in fin. & 2. p. nu. 45. Chassanæ. in catalog. glor. mun. 7. part. consid. 24. vers. *In tan tùm.* 3. Tiraqu. de nobilitat. c. 28. nu. 8. Euerar. in locis argum. loco de t#quam seu re spectiuis, pag. 612. vers. 12. Foller. in practic. crimin. 7. par. princip. pa gi. 385. nu. 7. Anto. de G#ma in decisio. Lusitan. decisio. 1. nu. 5. & 6. Orosci. in l. in publicis. nu me. 4. ff. de his qui sunt sui vel alie. iur. & in l. si familia. nu. 9. ff. de iurisd. omn. iud. Plaça de delictis lib. 1. cap. 6. nu. 3. Azeue. in additio. ad Pisanam curiam. c. 12. gl. *Domestica.* fol. 55. nu. 6. Bodin. libr. 3. de Repub. c. 5. pa gin. 265. Matien. de Relatore. 3. part. c. 11. nu. 6. & 7. l. si quando. C. de statuis & imagin.

178 Ille â quo. §. vltimo. cum l. sequent. ff. ad Trebellian. & ibi Accurs. l. postlimini#. §. filius. ff. de ca ptiu. & postli mi. Bald. in l. senium. post princip. C. qui testament. facere poss. Plaça de delictis, cap. 6. num. 3. in fine. & ait Bald. in dict. loco, maiorem esse authoritatem magistratus, quàm patris.

179 Bart. in l. proconsul. & ibi Oroscius numero. 2. ff. de offici. procon sul. per text. ibi. & cap. antiqua. de priui leg,

180 Lib. 2. genial. dier. cap. 27. *Fasces, secures prætextam, curulemque sellam in prouintia sibi decreta proconsul retinebat, nisi eò abiret, vbi consul præsens foret.* probatur ex l. Vlpiani in d. l. proconsul. quæ ait: *Proconsul portam Romæ ingressus deponit impeerium.* Petrus Grego. in syn tag. iur. 3. par. lib. 47. c. 32. num. 5.

181 Lib. 2. *Ab vrbe condita, vocato ad concilinm populo, sub mißis fascibus in contionem asc#dit.* Bodinus li br. 3. de Repu blic. cap. 6. pagina 268.

182 Libr. 7. c. 30. Cn. Pompeius intraturus Pos sidonij domum, fores percuti de more à lictore vetuit & fasces lictoreos ianu# submisit, cui se Ori#s, Occi densque submiserat.

183 Quos refert Oroscius in d. l. proconsul. in fine. col. 440.

184 In cap. ad hoc. iuncta glossa, 89. distinctione. Chassanæ. in catalog. glo riæ mundi. 3. parte, per totam. & 12. part. consid. 1. cum multis seqq. & c. licet. 2. 45. distin.

185 L. honor. §. gerendorum. ff. de munerib. & honor. l. quisquis. in fin. & ibi gloss. fin. C. de postuland. c. licet in. 2. in fin. & ibi glos. 45. distin. Boeri. in tractat. de ordin. graduum 1. part. numer. 2. 3. 4. & 6. Pisa in curia libr. 2. cap. 2. in prin. & addi. Azeue. ibi nu. 11. lit. B. c. est ordo. 33. q. 5. c. 1. 89. dist.

186 3. Reg. 10.

187 Cap. cum olim. de consuetudi ne. glo. & Bal. in l. decernimus. 2. notab. C. de sacrosan ctis Eccles. & in l. libertæque. num. 18. C. de oper. libe. qu# & alios refert Tiraq. de primogen. in præ fat. nume. 13. Lara in l. si quis à liberis. num. 21. ff. de liberis agnoscend. Azeue. in additione ad Pisanam curiam libr. 2. c. 2. numer. 1. & sequentib. fol. 30. & nu. 13. folio 34. post Chassan#. qu# citare debuit in catalog. glo riæ mund. 1. part. consideration. 1. l. quo ties. & ibi Bal. num. 2. C. vbi Senatores vel clarissim. & in l. obseruare. §. antequam nu me. 3. ff. de offic. proconsul. Chassanæ. in consuetudin. Burgund. titul. *Des infans.* rubr. 6. §. 4. gloss. *Entregens.* numer. 5. Rebuff. in l. 2. C. de proximis sacror. scrin. libr. 12. Bonifaci. in Peregrina. verb. *Honores.* fol. 235. col. 2.

188 Cap. Episcopus. in 2. 95. distin. Authen. de iudicibus. §. sedebant. dict. l. quisquis. §. vltimo. C. de postulando. l. 1. §. sedendi. C. vbi Senator. vel claris. Guilliel. Duran. in speculo, tit. de sententia. §. iuxta. versic. *Item est nulla ratione modi.* Angel. per text. ibi in authen. vt ab illustribus. §. sancimus. & in l. 1. C. de offic. ciuil. iud. & l. vltima. C. de offic. diuersor# iudic. Puteus de syndicat. in princip. verb. *Officialis.* c. 4. nu 3. fol. 102. C#duc#t scripta C#radi in templo iudic. libro. 2. cap. 1. versic. *In excel so tribunali.* & in curiali breuia. lib. 1. cap. 9. in princ. pagin. 6. num. 1. Matien. de re latore. 3. part. cap. 11. numer. 5.

189 In dict. §. sancimus. iuncta glo. *Sedere.* Lu cas de Penna in rubric C. de apparitor. præ fect. vrbis. in medio. lib. 12. Chassanæ. in catalo. gloriæ mund. 7. part. considera. 24. in princ. post Pute# vbi supra.

190 In dicto loco.

191 Cap. 10. ad finem. *Magnus est iudex, & potens in honore.*

192 L. 2. tit. 4. part. 3.

193 Cap. Regum. 23. q. 5. l. 5. tit. 5. part. 2.

194 Infra isto lib. c. 8. nu. 23.

195 In catalo. glo. mun. 7. par. c# siderat. 19. in prin. vers. *Et li cet multa.* & vers. *Sed quidquid sit.* & con sid. 24. per totam. & versic. *Ad vnum.* & in 11. part. consi der. 13. in me dio. loquitur de Comite Pa latino commo rante in districtu Præsidis.

196 In consuetud. Burgund. tit. *Des infances.* ru br. 6. §. 4. glo. *Entregens.* nu. 5. & 6.

197 Alciat. libr. 3. dispunctio. c. 4. Boeri. in tracta. de ordine grad. 2. p. nu. 45. Chassan#. in catalo. glor. mund. 1. part. consid. 4. & 5. par. consi. 24. regali 168. & 7. par. consid. 19. versi. *Similiter Comites.* & consid. 5. post princ. & 4. p. consider. 75. Bald. in l. obseruare. in 1. lect. §. antequam. ff. de offic. proconsul. idem in c. 1. §. Marchio. de his qui feu. da re poss. l. 1. ff. de albo scriben. & l. quilibet. ibi: *Propter loci dignitatem.* C. de de curion. lib. 10.

198 Quia, vt habe tur in schedular. magistr. ci uil. c. de præs. prouinc. versi. *Sed nunc vlterius.* & vers. *Er go nam mera persona.* fol. 194. in fine. & seq. in med. 16. volum. tract. non debet attendi, an persona pr# sidis sit plebe ia, vel illustris, sed dignitas qua vestitur: quia persona facit officium, non officium person#. Boeri. in tracta. de ordin. grad. 2. 2. par. nu. 47. volum. 10. folio 115.

199 Cap. legimus. 93. dist. c. c# olim. de consuetud. l. 1. ff. de albo scriben. Bart. in l. non t#tùm. ff. de decurioni. Luc. de P#na in l. nihil. C. # Palatin. sacra. largitio. lib. 12. & in l. 2. C. de præposit. sacri cubic. eod. lib. Bald. in c. cùm olim. 1. notab. de consuetud. Idem in c. 1. quis dicatur dux. Ange. c# sil. 111. incip. *Ordo consuetu dinis.* Idem Bal. in d. §. antequam. Dominic. in c. Episcopos. 17. distin. Cardinal. Iacobacius de ordine sedendi in Concilio, fol. 83. Boeri. in consuetud. Biturícens. tit. 1. §. 6. glos. 1. fol. 7. colu. 4. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 4. part. consider. 75. in princ. & 5. par. consider. 32. in fin. quidquid in vno casu teneat Pisa in curia lib. 2. c. 2. nume. 4. text. singular. in l. 3. C. de ædific. priuat. ibi: *Probatis his quæ in oppido frequenter in eodem genere controuersiarum seruata sunt.* cap. licet causam. vers. *Honore.* de probatio. vbi Bald. notat singulariter, quòd pro honore competit possessorium. text. in c. 1. vers. *Consueuistis facere.* vt lite pendente. vbi Abbas nume. 8. dicit c#munem. Suetonius in Tiberio c. 10. ibi: *Loco & quasi posseßione vsurpati.* A lia refert Azeue. in rub. tit. 2. lib. 6. Recop. nu. 107. & seq.

200 L. mulieres. & ibi Platea. C. de dignitat. lib. 12. l. fœ minæ. ff. de Senator. l. fin. & ibi Luc. de Penna. C. de incol. lib. 10. Boeri. in tractat. de ordine grad. 2. part. tit. de ordine consist. num. 13. vol. 10. Bald. in l. sicut bonis. C. de in ius vocand. Bonifaci. in peregrin. verb. *Vxor.* & ibi glos. verb. *Reuerentia.* col. 3. 2. part. fol. 550. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. part. consider. 39. Pet. Gerar. singul. 33. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. libr. 1. Ordinam. col. 96. in princip. Guardiola de nobilita. c. 4. fol. 7. pag. 1.

201 Lib. 3. de Republi. tit. 11. fol. 78.

202 Esdræ lib. 3. c. 3. Luc. de P# na in l. 3. C. de quib. mun. vel præstati. nem. lic. se excus. libr. 10. Grego. in l. 21. tit. 18. glo. 3. par. 2.

203 In Pharsal. *Nescit plebs iejuna timere.*

204 *Disciplinam ser uare non potest ieiunus exercitus, dum quod de est, semper præsumit armatus.*

205 Lib. 3. epistol. ad Lucillum. *Difficile quid# est, quirites, ad carentem auribus ventr# verba facere. Venter præcepta n# audit, poscit, appellat; at non est molestus creditor, paruo dimit titur, si modô das illi quod debes, non quod potes.*

206 In vita Aureliani.

207 Lib. 6. politic. c. 8. & libr. 7. cap. 8.

208 L. 2. §. deinde Cornelius. ff. de origin. iur. Diony. li. 42. & 46. Alex. ab Alexan. genial. dier. libr. 4. cap. 4. Titus Liui. deca. 5. lib. 1. ad fin#. Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. libr. 7. c. 22. num. 8. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. tom. 3. part. libr. 36. c. 30. num. 10.

209 Libr. 1. C. de offic. præfect. vrb. & l. 22. tit. de pist. in codice Theodos. & de hac præfectura an nonæ meminit Cornelius Tacit# lib. 13. Annalium. & L#pridius in Alexan. & Petrus Gregori. de syntagmat. iur. 3. part. lib. 47. cap. 31. ad finem.

210 L. 1. ff. ad legem Iuli#. de annon. l. vlti. ff. de muner. & honor. l. 2. ff. de nundin. l. sin. ff. de appellat. Sueto. in Tiberio. c. 8. & in Claud. cap. 18. & Liuius libr. 9. 3. decad. de sec#do bello Punic. Columel. libr. 9. Cicero libr. 2. de diuinatione.

211 2. Tom. crimi nal. lib. 7. cap. 22. num. 9. ex Cassiador. lib. 6. variar.

212 L. 1. C. de offic. præfect. vr bis. & qu# tra d#t Cassiado. & Decian. vbi supra nu. 10.

213 Boeci. libr. 1. de consolatione. Decia. vbi supra. nu. 11. per l. 2. §. inter ca verò. ff. de de origin. iur.

214 Vvolph. Latius lib. 2. Rei pub. Roma. c. fin. Budæ. in l. fi. per text. ibi. ff. de muner. Petr. Gregor. de syntag. iur. 3. par. lib. 36. c. 30. nu. 9.

215 Genes. 41.

216 In l. munerum. 18. ff. de muner. & honor. ibi: *Item Episcopi qui præsunt pani & cæteris venalibus rebus quæ ciuitatum populis quotidianum vi ctum suggerunt.* & l. 1. C. de Episcop. audient. Boeri. decisio. 69. nu. 4. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 7. cap. 22. nu. 43. Pet. Grego. li. 15. de syn. iur. 1. tom. 2. p. c. 12. nu. 35. & li. 18. c. 19. nu. 1. & 3. par. libr. 47. c. 31. in fin. Anasta. Germo. de sacror. immunit. in tract. ibi posito de indult. pag. 2. nu. 15. in 2. p. & dixi supra lib. 2. c. 20. nu. 36. & 104.

217 Ad p#dectas, super d. l. munerum. pagina 208.

218 L. 14. tit. 6. libr. 3. Recop. l. 1. §. cura carnis. & ibi Bar. & Bal. ff. de offic. præf. vrbis. Conrad. in curiali breui. lib. 1. c. 9. §. 1. nu. 11. pag. 12.

219 Plate. in l. qui conductioni. C. de his qui sponte mune. suscip. lib. 10. Auil. in c. 17. prætor. glos. *A razonables.* numer. 2.

220 Valles in libr. de sacra Philosoph. c. 27. super Psalmo 103. in illis verbis. *Et panis cor hominis con firmat.* Lasarte de gabellis. c. 20. num. 7.

221 Lib. 7. facetia rum. c. 13.

222 L. 1. in fin. C. de frumen. vr bis Constan. libro. 10. & ibi Bart. Ripa de de peste, tit. de remed. ad con seru. vbert. in princ. Mexia de pane c#clu sio. 6. num. 17. fol. 100. Matien. in l. 1. tit. 25. glos. 9. nu. 3. lib. 5. Recopil.

223 De Repub. libro. 3. c. 8. fol. 146. ait: *De fru mento magis de bent esse solicitæ bene institutæ ciuitates.*

224 In 1. part. dialog. 12. fo. 115. col. 1. & 2.

225 Prouerb. 21. & Psal. 9.

226 Lib. 19.

227 In Claudio. c. 18. Tiber. De cia. 2. tom. crimi. lib. 7. c. 22. nu. 45.

228 Lib. 6. variarum.

229 Petrarca de re publica.

230 Sueton. in Augusto. Budæ. in l. sed & si susceperit liberos. ff. de iu dic. Ascon. Pe dianus, quem refert Couarr. lib. 3. variar. c. 1. nu. 9.

231 L. 1. C. de fru. Const. lib. 12. Alciat. & Cuiaci. & in rub. C. de cano. fru m#. vbi Rom. & C. de frum. Alex. eod. lib. Decia. 2. tom. crim. libr. 7. c. 22. nu. 30.

232 Plin. lib. 24. c. 5. Liui. lib. 14. Fenest. tit. 30. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 7. cap. 22. nu. 9.

233 Lib. 4. c. 6. liter. F. nu. 26. *Salua me, domine mi Rex*; *qui ait: Non te saluat Dominus, vnde te possum saluare? de area, vel de torculari? &c.*

234 Eodem lib. 4. Reg. c. 5. lit. B. n. 7. *Rex Israel scidit vestimen ta sua, & ait: Nunquid Deus ego sum, vt occidere poßim & viuificare, quia iste misit ad me, vt sanarem hominem le prosum*?

235 Amos. 4. *Ego dedi vobis indigentiam panum, & non estis reuersi ad me.* c. re uertimini, pau lo post med. 16. q. 1.

236 4. Reg. 6.

237 Text. in l. 2. & ibi glos. C. de patrib. qui fili. distraxe. l. 7. & 8. tit. 17. par. 4. Accur. in d. l. 2. latè Tiraq. libr. 1. de retractu. §. 26. num. 14. & ex nostris optimé Pine lus in rubric. C. de bon. maternis. 2. part. num. 17. & se quent. Coua rru. lib. 3. variar. c. 14. numer. 3. in fin. cum sequent. & Ioan. Oros cius in l. non possunt. colu. 148. nu. 2. & sequent. ff. de legib. vbi leg# Romuli ex Balduino, & alijs & alia re ferunt.

238 Cap. 5.

239 Refert Textor in officina. 3. part. pagin. 141.

240 Refert Cælius libr. 13. antiqua. lectio. c. 24. in fin.

241 De peste, tit. de remed. ad conser. vbert. num. 1.

242 De quibus vi de Tiraq. vbi supra, cum nu. seqq. & Frat. Marc. Anton. in lib. *Delgouierno general.* 1. part. dialog. 12. col. 2. pagi. 155.

243 Liuius libr. 4. Dionysi. Halicar. lib. 9. Io eph. libr. 15. antiquit. cap. 12. Rip. de pe ste, titu. de remed. ad conseru. vbertat. nu. 40. & seq. Mexia de pane conclus. 1. n. 56. latè Aufrer. in decisi. Capel. Tolos. 446. Matien. in l. 1. gloss. 7. tit. 25. libr. 5. Recop. Conrad. in curiali breu. libr. 1. c. 9. pag. 12. numer. 11.

244 Vt in titul. C. de apparitor. præfect. anno næ. lib. 12.

245 L. 1. & 4. tit. 25. lib. 5. Recopi. & ibi latè Matien. in dict. l. 1. gloss. 1. 9. & 10. & in l. 1. glos. 2. num. 41. titu. 11. eod. libr. post Auend. in cap. 19. pr#tor. nume. 34. versicul. *Et vt.* Mexia de pane conclus. 1. nume. 3. & 5. & Capel. Tho los. q. 446. & Chassanæ. in consuetudin. Burgund. tit. *Des retractz.* rubr. 10 §. 1. fol. 331. Gregor. in l. 3. titul. 5. gloss. 1. par. 5. Didac. Perez in l. 2. tit. 23. libr. 2. ordin. glo. magna. col. 713. versic. *Tandem quæro.* Ripa # peste, titul. de remed. ad con seru. vbertat. num. 40. & se quent. Azeued. in l. 6. tit. 2. lib. 2. Recopil.

246 Ita enim fieri debet, & non aliàs. Salazar de consuetudi ne, cap. 1. nu. 59. fol. 17.

247 In l. ideò con d#natos. ff. de compensatio. Tiberius Decian. in 2. tomo crimin. libr. 7. cap. 22. num. 34.

248 Dictæ. ll. Regiæ. & l. 4. tit. 25. lib. 5. Recop. decis. Ca pell. Tholosa. 446. & ibi la tè Stepha. Aufrer. post Bar tol. in l. 1. §. cu ra carnis. ff. # offic. pr#fect. vrb. & Alberic. in l. 1. C. de Episc. aud. Bart. & Platea in l. 1. ad fin#. per text. ibi. C. vt nemin. lice. in compara. specier. se excus. libr. 10. Idem Platea in l. final. C. de exactor. tribut. libr. 10. Grego. in l. 54. glo. i. titul. 6. par. 1. Auil. in c. 17. prætor. glo. *A razonables.* nu. 34. Mexia de pane conclus. 1. num. 60. & 64. Matien. in d. l. 1. glos. 1. & 9. tit. 25. lib. 5. Recop. Azeued. in l. 11. tit. 3. glos. *Parabien* num. 2. ad fin. & 3. lib. 1. Recop. latè pro vtraque parte Gutierrez lib. 1. practic. q. 13. pagi. 42. cum sequent. Pet. Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 36. c. 30. nu. 3.

249 Lib. 2. cap. 5. Cacher. decis. Pedam#t. 68. nu. 4. pag. 72.

250 In c. aurum. & c. sequen. 12. q. 2.

251 L. nec emere. C. de iur. deliberan. & latè per modernos proximè citatos. Socin. in regul. 435. limitat. 15. c#munis opin. secundùm Alberic. in statu tis. q. 69. fol. 12. Didac. Perez in l. 2. tit. 23. lib. 2. ordi nam. col. 715. vers. *Et est verior opinio.* Ri pa de peste, ti tul. de remed. præseruat. nu. 187. commu nis ex traditis à Gomezi. 2. tom. c. 2. num. 51. vers. *Secun dus casus.* Maran. de ordine iud. 6. par. tit. de inquisit. c. incip. *Tertio modo.* nu. 181. Matien. in l. 1. glo. 2. num. 41. tit. 11. lib. 5. Recop. fol. 330 post Couar. in libr. 3. resolut. c. 14. nu. 3. & 6. & lib. 2. cap. 3. num. 5.

252 Prouerb. 11. *Qui abscondit frumenta, maledicetur in popu lis: benedictio autem super ca put vendentium.*

253 Genes. 41. *Aperuit Iosephus horrea ægyptijs.* Psal. in. incip.

254 *Beatus vir, Ioc# dus homo qui mi seretur & c#mo dat, dispouit ser mones suos in iu dício, & in æter num non commo uebitur.*

255 Cap. scias frater. 7. q. 1. l. præses. C. de serui. & aqua.

256 Matth. 25. *Ne sortè non sufficiat nobis & vo bis, ite potius ad v#dentes & emi te vobis.* Mar# ta de ord. iud. tit. de inquisitione. 6. part. vers. *Tertio mo do.* nu. 181.

257 Glos. in l. 1. de communi seru. manumis. verbo, *Neceßitat#.* vbi Bald. dicit c#munem. & addit. Ioan. de Annani. in c. præsenti. de Iudæ. Auil. in c. 17. prætor. gl. *A razonables.* nu. 9. in fin.

258 L. pro tyronibus. C. de priuileg. dom. August. libr. 11. Guillielm. de Cugno in l. ne minem. C. de sacrosanct. Eccles. & ibi Salicetus & Cynus. Lucas de Penna in l. 1. C. de quibus munerib. vel præstatio. lib. 10. Platea in l. hac prouid# tissima, eod# tit. & in l. 1. C. # omn. agr. de ser. libr. 11. & in l. vnic. C. vt nemini liceat. libr. 10. Bart. in l. nullus. C. de Iudæ. addi tio ad Capell. Tholosan. q. 446. Ias. in l. cunctos popu los. nu. 52. C. de summa Trinit. Ripa de pe ste. titu. de remed. præseru. nu. 182. & sequentib. Grego. in proœm. tit. i. par. 5. Auend. in c. 19. pr#tor. nu. 34. & idem in c. 14: 2. p. nu. 9. Aui les in c. 17. gl. *At razonables.* num. 33. Matien. in l. 1. gl. 9. nu. 4. & sequent. tit. 25. libr. 5. Recop. fol. 483. Ioan. Gars. de exp# sis. c. 12. nu. 67. foli. 121. post Chassan. in consuet. Bur gun. rubr. 1. §. 4. vers. *Sed dici mus.* Mexia de pane. concl. 1. n. 58. & seqq. Ioan. Gutier. lib. 2. pract. q. 180. nu. 29.

259 In l. si pendentes. §. si quid. nu. 17. ff. de vsu fruct.

260 Bart. in l. 1. §. cura carnis. ff. de offic. præfect. vrb. & in l. annonam. ff. de extraord. cri. Bald. in l. 1. C. de Episcop. aud. Ioan. de Annania in c. si quis. de fur tis. col. fin. Aufrer. in addi. ad decisio. Capel. Tholosa. 446. fol. 91. Roma. in l. 2. nu. 12. ff. solut. matrimon. Tiraqu. lib. 1. de retractu, in pr#fat. nu. 28. Abb. in c. 1. de emptio. & vendition. Pute. de syndica. verb. *Iudicis suprema potestas.* nu. 8. fol. 219. Gerardus de Petra sancta in singular. 200. nu. 30. Rolan. consil. 1. num. 72. vol. 2. An gel. cons. 351. incipit, *Genero sus miles.* col. 1. & idem cons. 206. Conrad. in curiali breui. lib. 1. cap. 9. pag. 12. nu. 12. Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 7. cap. 22. nu. 24. & 36. post Alexan. in consi. 190. num. 3. vol. 2. Isernia in pro œm. constitu. Neapol. nu. 4. & ibi Afflict. q. 3. num. 5. & seq. Auil. in d. glo. *A razonables.* nu. 12. in c. 17. prætor. facit l. si pend#tes. §. siquid cloacarij. ff. de vsufruct. ibi: *Solent possessores certam partem fructuum mu nicipio viliori pretio addicere, solent & fisco function# præstare.* l. 2. §. qu# sit#. vsque in fin#. ff. ad leg. Rhod. de iact. c. pasce fame. 85. distin. textus & gloss. in c. sicut. 47. distin. Mati#ço in l. 1. glos. 2. nu. 42. tit. 11. lib. 5. Recopil. fol. 330. tam# Gregori. in l. 27. tit. 8. p. 5. glos. 1. contra ri# tenet. & Salazar de consuetu. c. 1. nu. 59. fol. 17. & vide Francisc. Marc. in decisio. Delphin. 540. nu. 27. & 33. cum seq. & q. seq. per totam. Facit l. vltim. ff. ad legem Iul. de an nona. l. decuriones. 6. ff. de administat. rerum ad ciuit. perti. l. non de bere. 8. ff. ad municip. l. nul los. C. de Iudæ. l. non est. ff. rerum amo tar. Petr. Gregor. de synta. iur.. 3. tom. p. 3. li. 36. c. 30. nu. 3. Et quod statim dicitur de c#munication# rerum tempore necessita tis, est consilij, non præcepti, sec#dùm Bal. in l. ex hoc iure. col. 4. versi. *Opponitur tertio.* ff. de iustitia & iur.

261 Gloss. & Bar. in l. 2. §. cum in eadem. in fi ne. ff. ad leg. Rhod. de iact. & ibi Angel. glos. in c. discipulos. de consecra. distin. 5. c. si quis propter. de furtis. Ripa de peste. tit. de remed. præserua. nume. 197. Aui les vbi supra num. 13. & se quentib. Conrad. in curial. breu. libr. 1. c. 9. §. 1. pag. 12. num. 13.

262 Cap. 12.

263 Transsumptiue in dict. c. di scipulos. vbi dicitur: *Discipulos, cum per segetes transe#do euellerent spi cas, & ederent, ipfius Christi vox innocentes vocat, quia coa cti fame hoc fecerunt.*

264 L. 2. C. de patrib. qui filios distraxerunt. glos. in dict. c. discipulos. & fupra dixi numer. 11.

265 De quibus vi de Camillum Rubell# in ad dition. ad Bellug. de specul. princ. rubr. 1. ver. *Præsidere.* fol. 5. lit. F.

266 Dict. l. 2. §. c# in ead#. in fin. ff. ad leg. Rho.

267 Socin. in regu la 435. limita tion. 15. Mexia de pane, conclus. 4. numer. fin. folio 71. per l. si pen dentes. §. si# cloacarij. ff. de vsufruct.

268 L. 1. §. 2. & se quent. ff. de ad ministrat. rer. ad ciuitatem per tinent.

269 Lib. 22. histo. *Nulla,* inquit, *probabili ratione susceptæ popularitatis amo re vtilitati studebat venalium rerum, quæ non nunquam secus quam conuenit ordinata inopi# gignere solet & famem.*

270 Cap. 41. *Constituat rex vir# sapientem & in dustri#, & præ ficiat eum terræ ægypti, qui c# stituat præpositos per cunctas regiones, & quintam partem fructuum congreget in horrea.* & Ferus in c. 11. Actor# & Philo libro de Ioseph, pro pe fin. Abul#. q. 2. in d. c. 41. Pineda in Mo narchi. eccles. lib. 2. c. 12. §. 3. fol. 108.

271 In pane gerico ad Traianum. Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. libr. 7. c. 22. nu. 17.

272 L. 2. & seq. ff. de administat. rer. ad ciuitat. perti. & tit. C. de condit. in public. horre. lib. 10. &. C. de fru ment. vrb. C# stanti & C. de frum#t. Alex. br. 11. Orosc. in l. 3. colum. 404. nu 14. ff. ofsi. præf. vig. Patrici. de Re pub. lib. 3. tit. 11. Simanc. in eod. tract. lib. 8. c. 15.

273 In oratione de Roma, & Decian. vbi supra nu. 31.

274 L#prid. in Alexan. Orosc. in l. si quis exargentarijs. nu. 5. ff. de edend. licèt contrari# colligitur ex Gueuara in vi ta ipsius. c. 4.

275 L. clauibus. ff. de contrahen. emptio. l. dominus horreorum. ff. locat. dict. rub. C. de condit. in public. horre. libr. 10. l. 3. §. effractura. ff. de offic. præfect. vigil. d. l. si quis ex argentarijs. in prin. & ibi Orosc. super ver sic. *Horreo.*

276 Dict. l. si pen dentes. §. si quid. in si. ver si. *Solent.* ff. de vsufructu. ibi: *Nam solent possessores certam partem fructu# municipio vilio ri pretio addicere.*

277 Matth. c. 14. & Ioann. c. 6. dicitur: *Colligi te quæ superauerunt fragm#ta.*

278 In lib. de sermon. in monte. *Cûm viderimus aliquem seruum Dei curan tem ne ista necessaria sibi desint, non iudice mus eum de crastino solicitum esse: nam & ipse Dominus pro pter exemplum loculos habere dignatus est; & in Actibus Apo stolorum scriptum est, ea quæ ad victum sunt necessaria, pro curata esse in futurum propter imminentem famem.* Et idem August. c. 15. de mendacio, ait, hunc loc# intellig#dum ne propter inopi# timorem iustitia deseratur.

279 Prouer. 7. *Vade ad formicam, ò piger, & considera viam eius, & disce sapientiam, quæ cùm non habeat ducem, neque præceptorem, præparat in æstate cibum sibi, & c# gregat in messe quod comedat.*

280 Lata anno 1584. Madri ti, hodie l. 9. ti tul. 5. lib. 7. Re copil.

281 Vt in ea dispo nitur c. 18.

282 Platea in l. vnica. in fin. C. de expens. ludor. lib. 11.

283 Auth. de collatoribus. §. ci uitatum. colla tion. 9. d. pregmatica. cap. 9. l. 2. §. sin autem. ff. de administ. rer. ad ciuit. pert. l. 1. & 2. & ibi Pla tea. C. de frument. vrb. C# st#t. lib. 11. id# Plat. in l. fin. C. de his quæ ex public. colla. libr. 10. & in l. 3. C. de c# dit. in public. horreis, eod. li br. Auil. in c. 17. pr#tor. glo. A *razonables.* nu. fin. & in c. 45. glo. *Ni tomar.* Auenda. in c. 24. prætor. nu. 3. Pet. Grego. de syn tag. iur. 3. part. lib. 16. c. 30. nu. 17.

284 Platea in l. ciues. n. 2. C. de incol. libr. 10. & dicemus lib. 5. c. 1. nu. 58.

285 Dict. l. 1. in prin. C. de fru ment. vrb. C#stan. lib. 11.

286 Vt constat ex Ripa de peste, tit. de remed. ad conser. vber. nu. 14. cum se quent. Put. de syndica. verb. *Iudex.* c. 3. pagin. 106. Platea in l. 1. C. de his quæ ex public. collation. libr. 10. per totum titu lum, ibi. & titul. ff. ad leg# Iul. de annon. l. nulli. C. de condit. in publ. horr. eod. li bro. Mexia de pane. 1. c#clusione. nu. 67. & seq. fol. 22. Azeued. in l. 21. tit. 6. lib. 3. Recopil. num. 10. l. 14. & ibi Gregor. & in l. 18. verb. *Mientra.* cum seq. titul. 14. par. 7. pragmatica *De los positos.* c. 8. l. fin. C. de cano. fru men. vrb. Romæ, lib. 11. & Auth. de collator. §. ciuitatum. & dicam infra hoc cap. num. 79.

287 Scilicet in foro, iuxta doctrinam Plateæ in l. sept#. C. de erogat. milita. annon. lib. 12. & quæ latè congerit Matien. in l. 1. gloss. 2. nu. 39. & seq. tit. 11. lib. 5. Reco pil. & in tempore statuto in l. 17. eodem tit. & lib.

288 Abb. in c. nauiganti. nu. 6. de vsuris. Nauar. in manuali. c. 17. num. 227. & Ioan. Gutier. in que# stio. canonic. c. 39. num. 60. vbi distinguit.

289 Cap. 5.

290 Cicer. oratio. 3. in Verrem. Decian. 2. tomo crimi. lib. 7. c. 22. num. 13.

291 L. vltim. in finc. prin. ff. de muner. & honor. & in l. vltima. §. item reseripserunt Sitonas. ff. de administ. rer# ad ciuit. perti. Decian vbi su pra nu. 26.

292 Platea in l. 1. per tex. ibi. nu. 3. C. vtnemin. lic. ab emptio. spec. se excus. libr. 10. Idem in l. 1. per tex. ibi. C. de frumen. Alexan. libr. 11. Ripa de peste, tit. de remed. pr#ser. contra pest. nu. 186. Auil. in c. 17. pr#tor. glo. *Arazonables.* num. 32. Mexia de pane conclus. 1. num. 54. contra l. 1. C. de præbend. sal. libr. 10. Matien. in l. 1. gl. 9. nu. 7. tit. 25. lib. 5. Recopilation. & ibi Azeued. numer. 28.

293 Tex. cum glo. in l. non licet. ff. de contrahend. emption. Bald. in l. quisquis. C. si certum petat. Martin. Lauden. in tractat. de officialib. domi. q. 9.

294 L. 1. & ibi Pla tea. C. de debi tor. ciuil. libr. 11. idem in l. omnes. C. de decurion. lib. 10. & in l. 2. in prin. C. de iure Reipubl. libro. 11. & ibi fol. 80. col. 3. versi. *Additio.* ad leg. præcedentem.

295 Plin. in lib. 10. epist. 4. in responsione Traiani ad eum. *Rationes rerum pu blicarum in pri mis tibi excutiendæ sunt, nam & eas esse vexatas satis constat.* Baeç. de deci. tut. c. 1. fol. 5. nu. 30. Adeò venales isti vr bium Senatores pro pastoribus agunt pr# dones, pro custodibus lupos, quos dominus abigat à grege suo. Quid enim miser po pellus non pa titur ab his qui non virtute parta, sed n# mulis empta dignitate su#biunt? Aguayo lib. 28. c. 1. & sequen. fol. 10. & Didac. Perez in l. 9. tit. 14. libr. 3. ord. col. 1270. glos. *Tomando sus terminos.*

296 Plutarchus, vt affirmat Pierius libr. 35. de literis ægyptiorum. Alciat. libr. 1. emble. 65. & Alexand. ab A lexand. libr. 3. genial. dierum. c. 5. folio 123.

297 Lib. 3. de Repub. tit. 11.

298 Dict. pragmatic. ann. 1584. c. 6. & est. l. 9. tit. 7. lib. 5. Re cop. c. 6.

299 L. 1. C. de frumen. vrb. Constan. libr. 11. Platea in l. fi. C. de cond. in public. horre. libr. 10.

300 In decis. 540. num. 6. &. 18. par. 1.

301 In regu. 435. limita. 15. Mexia de pane conclus. 5. nu mer. 30.

302 En Madrid año de. 579. pe ticion. 69.

303 En Madrid año de. 590.

304 L. 4. tit. 25. libr. 5. Recopil. vers. *Y en quan to.*

305 Mercado super pragm. taxæ panis, c. 2. versic. *Y publicada la postura.* & c. 3. in prin. & latiùs Ioan. Gutierr. lib. 2. practicar#. q. 182. per totam.

306 Plate. in l. modios nu. 1. per text. ibi. C. de suscepto. & ar car. lib. 10. Matienço in l. 3. glos. 1. tit. 25. lib. 5. Recopi. Secus est in odiosis, ex tra ditis ab Auil. in c. 17. prætor, glos. *Arazonables.* n. 36. vers. *Quodq;.*

307 Vt de vtroque dicam infra li br. 4. c. 5. numer. 23.

308 Cap. cum qui dam. de iur. iu ran. ibi: *Quanto maiori præeminent dignitate*: & eorum exemplo faciliùs alij poterunt ad similia prouocari. cap. qualiter, & quando. in. 2. versi. *Licet autem.* de accusa. l. 2. tit. 28. par tit. 7.

309 L. quod sæpe. §. veneni. ff. de c#trah. empt. l. qui venenum. ff. de verbo. signific. l. vnica. C. vt nemi. lice. ab emptio. spec. & ibi Bartol. lib. 10. l. 1. C. de condit. in pub. horr. lib. 10. Marc. M# tua sing. 573. & Petr. Gerar dus singu. 79. & Anto. Corset. singul. ver bo, *Fiscus.* Ripa de peste, tit. de remed. ad con seruan. vbert. n. 145. & seq. & nu. 176. Puteus de syndica. verb. *Iudicis suprema potestas.* nu. 7. fol. 219. Roma. in l. si verò. §. de viro. num. 32. vers. *Nono probatur.* ff. solut. matri. Aufrer. in decis. Tholos. 446. Auiles referens alios in d. c. 17. glos. *Arazonables.* num. 31. Mexia de pane conclusi. 1. nu. 53. & 79. Tiber. Decia. in 2. tom. criminal. lib. 7. c. 22 nu. 23.

310 In dict. num. 32. & vers. *De cimo.*

311 In l. 2. num. 4. C. de condit. in public. hor re. lib. 10. per tex. ibi in h#c verba: *Et si for tè vetustate species ita corrupta est, vt per se met erogari sine querela non pos sit, eidem ex noua portione misceatur, euius ad iectione corruptio velata dam num fisco non faciat.* Gregor. in l. 4. glo. fin. titul. 7. part. 7. per textum ibi. Idem in l. 1. glo. 2. tit. 7. part. 5. latè Mexia de panc. 1. concl. nu. 79. & sequen. pag. 24. Azeue. in l. 6. nu. 4. tit. 12. libr. 5. Recop. remissiuè.

312 L. 8. tit. 16. p. 7. ibi: *Faziendo creyente a los q# lo compran, que es puro.* l. 6. ibi: *Lo digan luego,* titul. 12. lib. 5. Recopil. & ibi Azeue. nu. 4. fol. 348. Pute. de syndica. verb. *Iudicis su prema potestas.* nu. 24.

313 Cap. sequenti. nu. 87. & seq.

314 Abb. in c. naui ganti. nu. 20. de vsuris. Soto lib. 6. de iust. & iur. q. 1. arti. 2. pag. 504. col. 1. vers. *At verò.* & latè di stingu#s optimè Ioan. Gutierr. in quæstion. Canoni. c. 39. nu. 49.

315 In. §. illud. Instit. de rer. diuis. ibi: *Quôd multa accidere solent, vt eam non capias.* & vt inquit adagium, inter os & offam mul ta possunt accidere.

316 Dixi supra libr. 1. c. 5. nu. 14. & in proposito inuehit contra præsides desides in hoc F. Marcus Ant. de Cam. in sua Microcosmia. 1. par. dialog. 12. pagi. 155. col. 1.

317 L. illicitas. §. sicuti. & ibi DD. ff. de offic. præsid. l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de orig. iur. ibi: *Turpe esse Patritio & nobili viro causas exoranti ius in quo versaretur ignorare.* & Valer. li. 7. c. 2. in ex#plo. 2. ibi: *Scipio turpe esse aiebat in re militari dicere, Non putaram.* l. m#cipia & ibi Bald C. de ser uis fugitiuis.

318 Bald. & Angel. in l. 1. C. de fruct. & liti. exp#s. quos citat & sequitur Cateli. Cot ta in suis memorab. verb. *Statuto Mediolani.* Mexia de pane conclus. 4. num. fin. fo lio 71.

319 In l. 1. C. de condit. in public. horr. lib. 10. ibi: *Nobilis, prudens, fide lis, optimè sibi conscius, pro in tegritate mentis apponatur custos ac mensor, qui vel frumen ta modio metia tur, vel iustis æstimationibus colligat, quanta habentur in condito.*

320 L. frumenta. C. de susceptor. & arcar. libr. 10. & ibi Platea, & pra gmatic. anno 1584. *De los positos.* c. 2. ho die. l. 9. titu. 5. lib. 7. Recop.

321 Vt in proœm. dict. pragmat. Platea in l. c# perimus. in fi ne. C. de nauicular. lib. 11.

322 Dicta l. 1. C. de condit. in publ. horre. li br. 10. in verbis proximê citatis. De his m#soribus fru menti meminit. l. his. ff. de vacati. mune. & l. m#sores. 29. ff. de excusatio. tutor. & l. annonam. ff. de extraordi. crim. Brisonius de verb. signif. verbo, *Mensor.* pagi. 354. & hi puniuntur pœna falsi. d. l. anno nam. §. fi. De cia. in 2. tom. crimin. libr. 7. c. 22. nu. 20. Petr. Gregor. de syntagma. iur. 3. par. libr. 36. c. 30. nu. 3. vbi etiam dicit, quòd hi falsi m#sores dicuntur onerare annon#.

323 L. fin. in fine. ff. ad leg. Iul. de annon. & l. mulierem. ff. de accusat. Tiber. Decianus vbi supra numer. 5.

324 Num. 58.

325 Tit. de remed. ad conser. vber. tat. à nu. 1. vsque ad 40.

326 Auth. de collator. §. ciuita t#. ibi: *Si quis autem ex prædictis dispensatoribus inefficax inueniatur, repente hunc re moueri iubemus, alium## pro eo âsanctißimo ciuitatis Episcopo, & reliquis possessoribus, sicut prædictum est, ordinari, sci#tibus ijs qui denominant eos, quia si quod d#num ciuitati contigerit, ex proprijs substantijs hoc medebuntur.* & de periculo nominatorum dic# infra lib. isto. c. 8. num. 51. & libr. 5. c. 1. num. 78.

327 L. scribit Celsus. 33. ff. ad Trebellia. l. si ex toto. in princ. ff. de legat. 1. & l. peculium. in princip. & in. §. 1. ff. de legat. 2. regul. secundùm natur#. ff. de regul. iu ris. & ibi Doctor.

328 In l. 1. C. de condit. in public. horr. lib. 10. ibi: *Vel iu stis æstimationibus colligat quanta habentur in condito.* idq; significat verbum Colli gere.

329 Dict. l. 9. titu: 5. lib. 7. Recopil. cap. 2.

330 L. 2. C. de con dit. in public. horr. libr. 10. & ibi Platea.

331 Lib. 3. de Republic. tit. 11. ad fin.

332 Genefis. c. 41. & ibi Abul#s. q. 2.

333 Libr. 2. c. 19. nu. 115.

334 Infra libr. 5. c. 4. nu. 2. & pro bat l. 8. c. 13. tit. 7. lib. 5. Re copil.

335 In tract. de pe ste, tit. de remed. ad c#ser uan. vbert. nu mer. 33. & se quen. quæ tr# stulit Mexia de pane c#clu sio. 7. nu. 14.

336 L. 3. C. de c#pensatio. l. aufertur. versic. *Debitorib#.* ibi: *Ex annonaria specie.* ff. de iure fisci. l. 2. §. ad frum#ti. ff. de administr. rer. ad ciuitat. perti. glo. in l. ob negotium. ff. de compen satio. l. 26. tit. 14. part. 5. ibi: *O para dar raciones.* Petrus Grego. de syn tag. iur. 3. tomo. 3. par. lib. 36. c. 30. nu. fin. Castr. Lusita. de annon. ciuil. in princ. nu. 17.

337 L. 2. C. de vsu ris rei iudic.

338 Auil. in c. 17. prætor. glos. *A razonables pre cios.* nu. 30. c# sequent.

339 L. 16. tit. 21. libr. 4. Recop. & ibi tangit Azeu. in prin cip.

340 Vt dicemus in fra libr. 5. c. 4. num. 80.

341 Habet enim Respublica # bonis suis actionem personalem priui legiatam. glo. fin. in l. 2. C. de iure Reipu bli. lib. 11. Bonifac. in peregrina, verbo, *Furtum.* folio 219. col. 4. gl. *Officialis.* & fo li. seq. col. 2. & sic debitores communis possunt carcerari. Amede. de synd. foli. 49. nume. 162. in princ.

342 L. 21. tit. 11. lib. 5. Recopilatio.

343 L. 18. tit. 11. libr. 5. Recopi lat. & l. 1. C. de metallar. li bro. 11. & ibi DD. & est c# mun. opin. ex traditis a Couarru. libr. 3. variar#. c. 14. nu. 6. in princip. & versic. *Tertio.* Mexia de pane conclusio. 5. nu94. & sequen tib. Azeued. in l. 28. tit. 18. num. 6. in fine. lib. 6. Reco pil.

344 L. 1. C. de fru men. Alexan. libr. 11. Ripa in tractatu de peste, tit. de re med. præseruat. contr. pest. num. 186. Azeue. in l. 18. nume. 8. tit. 4. libr. 6. Recopila. cum aliâs licentia requiritur. l. 1. C. de præbendo sal. libr. 10. vt diximus infra libr. 5. cap. 4. numer. 10. & 31.

345 Infra isto libro, cap. 8. nu mero. 154. & 157. & infra isto cap. num. 64. & supra li br. 2. cap. 18. num. 115.

346 In oratione pro Flacco.

347 L. 18. tit. 18. lib. 6. Recop. & ibi Azeue. num. 1. l. 1. & 2. & l. prouinciarum. C. de erogation. milit. ann. lib. 12. Fulgos. in cons. 115. incip. *Istud nomen.* Tiberius Decian. 2. tom. crimin. libr. 7. c. 22. numer. 1. Petrus Gregor. 3. tom. libr. 36. cap. 30. nu. 1. l. 1. C. de frum. vrb. Constant. lib. 11. l. frugem. 77. ff. de verbor. signif. & & ibi Rebuff. pagin. 500. & Calepi. in ver bo, *Annona,* vbi probatos La tinæ linguæ authores ad hoc refert, & Brisoni. deverbor. significa. verb. *Annonæ.*

348 L. 1. titul. 25. vers. *Y q# quien quiera que quisiere, lo pueda sacar y lleuar, &c.* lib. 5. & l. 28. tit. 18. libr. 6. Recop. & ibi Azeue. nu. 4. & 5.

349 L. in nomine Dñi. §. postquam. C. de offic. præfecti prætor. Africæ, & l. genera li. C. de decurionib. lib. 10. & l. si quis in hoc. C. de epis cop. & cler.

350 Cap. 41. & Pineda lib. 2. de la Monarchia. §. 3. fol. 108. & quod tradit Patric. de Repub. lib. 3. tit. 11. in fin.

351 In l. pro locis. C. de annon. & tribut. libr. 10. per d. l. in nomine Domini. §. postquam. & iura præallegata: quia turpis est pars, quæ non c#gruit vni uerso: argumento. l. actione. §. Labeo. ff. prosocio. cap. qui contra. 8. distin. Auiles in cap. 17. prætor. glos. *A razonables,* num. 20. vers. *In tantum.* Mexia de pane conclusio. 1. nu. 39. fol. 17.

352 Infra cap. seq. num. 52.

353 Roma. in l. 2. nu. 7. ff. solut. matrim. Ias. in l. vlt. num. 12. C. de iur. emphy. & alij, vt per Tiraq. lib. 1. de retract. §. 1. glos. 18. nu. 2. Couarr. lib. 3. varia. c. 14. nu. 6. vers. *Tertio & quar to.* Gregor. in l. 15. verb. *Postura.* col. 1. in fin. tit. 1. p. 1. Auenda. in c. 19. prætor. nu me. 35. in fin. & Auil. in d. glo. *Arazonables.* num. 36. Mieres de maiora. 1. p. q. 51. nu. 28. ad fin. fo. 193. col. 1. Matienço in l. 1. gloss. 5. in fin. & gl. 11. in fin. tit. 25. libr. 5. Recop. Mexia de pane conclus. 5. nu. 94. fo. 86. & sequent. & num. 110. & sequent. post Plateam in l. si quis per diuinam. per textum ibi. C. de aquæductu. libr. 11. Contrarium tenet Azeued. in l. 28. num. 6. tit. 18. lib. 6. Recop.

354 Ad Galat. c. 6. *Dum tempus,* inquit, *habemus, operemur bonum ad omnes, maximè autem ad domesticos fidei.* l. præses. C. de seruitu. & aqua. c. scias frater. 7. q. 1.

355 In dicto loco.

356 Tradit Vinc# tius Cygaul in suo opere aureo, in c. iudicum. fol. 103. & seq.

357 Tit. C. de patr. qui filios distraxer.

358 Glos. in l. c# te curatorem. C. quemadmo dum ciuil. lib. 10. & facit l. 2. §. ad filiorum. C. quando & quibus quarta pars deb. libr. 11. & l. fin. §. 1. eod. tit. glo. in l. in adoptione. C. de adoptio.

359 In dict. l. pr#ses. C. de serui tut. & aqu.

360 L. sancimus. in 1. C. de sacros. eccles. dicemus in prin. c. seq.

361 Libr. 4. varia. epis. 34. iubet, vt prius incolis fœcunditas frumentorum #pria seruiat, quam peregri nis c#mercijs studiosa cupiditas exhauriat. Et idem li br. 2. epist. 12. ait: *Speciem lar di nullatenus. iu bemus ad peregrina transmitti, sed in vsus no stros propitia diui nitate seruentur, ne q# in nostris partibus confici tur, noxia negli gentia deesse vi deatur.* & dice mus infra hoc cap. in fin. super verb. *Natu rales.*

362 L. 1. C. de operis libertor. & l. 1. C. de offic. consul.

363 L. 2. in fin. C. de priuilegijs scholar. libro 11.

364 Glos. in cap. si quis. 32. q. 4. c. discipulos de consecratione distinctio. 5. & c. si quid. 14. quæstio. 5.

365 L. nulli. C. de Episcop. & cleric. l. centum. C. de anno. & tribut. lib. 11.

366 Platea in l. vnica in fin. C. non lic. habita. Metroc. libr. 11. Ripa de peste, tit. de re med. ad conseru. vbert. nu. 40. & sequen. Auenda. in d. c. 19. prætor. nu. 35. in prin cip. & in fin.

367 Rainer. & Bar tol. in l. quæsitum. §. illud. ff. de legat. 3. Mar#ta de or di. iud. in prin ci. 2. p. nu. 20. fol. 11. c#munis opi. sec#d. Ripam vbi supra. nu. 43. & seqq. fol. 66. Iulius Clar. in pract. §. fin. q. 82. n. 6. & Mexia de pane. 4. conclusio. nu. 2. & seqq. fol. 67. quidquid in contrarium dicat esse c#munem opin. Alberi. in l. Iu lian#. §. si quis deterior#. per text. ibi. ff. ad exhiben. qu# referunt supra dicti DD. & Gregori# in l. 19. tit. 2. part. 3. glo. 1. dic#tem quòd mu tata forma fru m#ti, mutatur subst#tia: quia id procedit in contractibus, & in legatis se cundùm tradi ta à Mexia nu mer. 6. in d. c# clus. 4. & h#c tenet Azeue. in l. 25. nu. 6. & sequent. titul. 18. libr. 6. Recopil. post largam discus sionem articu li.

368 In sua Microcosmia. 1. par. dialo. 12. pag. 155. col. 1. Petrus Greg. de synta. iur. 3. p. lib. 47. cap. 31. nu. fin. & isti talia perpetr# tes incurrunt pœnas. l. fi. C. de monopol.

369 Latè & singu lariter Mexia de pane conclusio. 5. num. 114.

370 Ripa in l. i. co lum. fin. ff. de priuileg. cred. Mexia vbi su pra nu. 113.

371 Lata Madriti anno. 1584. hodie l. 9. tit. 5. libr. 7. ordinamen.

372 Regula odia. de regul. iur. in. 6.

373 L. 34. tit. 18. lib. 9. Recop. Lasarte de ga bel. c. 20. nu. 4. & sequent. quamuis in fine num. 4. dubitet.

374 L. 2. tit. 17. libr. 9. Recopil. & Lasarte vbi supra nu. 11.

375 Lib. 5. de iusti tia & iur. q. 1. artic. 1. versic. *Verum tamen.* pag. 356.

376 Salazar de vsu & consuet. fol. 66. c. 4. ex num. 52. & La sarte vbi subra nu. 6. qu#uis Gironda de gabel. 7. part. §. 1. num. 17. contrarium te neat.

377 Gironda vbi supra nu. 16.

378 Bart. in l. qu#situm. §. illud. num. 1. contra Dyn# ibi. ff. de legat. 3. c# Bartol. tenet Bald. in l. non dubium. C. de legib. Firmianus in tractat. de gabel. 8. p. 2. membr. nu. 14. Gironda vbi supra. 8. p. num. 4.

379 Lasart. de gabel. c. 20. n. 5.

380 L. 36. di &. tit. 18. lib. 9. Recop. Mexia de pane conclusio. 5. nu. 138. & Lasart. dict. c. 20. nu. 64.

381 L. modios. C. # suscept. & ar car. libr. 10. gl. in rubri. C. de annon. & tribut. eod. libr. Otalora de no bilita. c. 1. numer. 11.

382 Ia cob. Meier. libr. 15. annalium Flandriæ in Ioanne Bur gundione: & Petr. Greg. in lib. 3. de syntagm. iur. 1. to mo. cap. 1. numer. 13.

383 Cap. 4. fo. 111.

384 L. 1. & 2. tit. 14. lib. 5. Recopil.

385 2. tom. ad c# stit. Reg. titu. de mercat. mi nuta. venden. gl. 5. vers. pen. & in tract. de liter. obligat. arti. 1. gl. 1. nu. 45. cum seqq. & hoc in curia Regia maxime procedit. l. 2. tit. 14. libr. 5. Recop. Mexia de pane. 1. conclus. num. 165. cum sequent.

386 L. 7. tit. 11. libr. 7. Recop.

387 Infra lib. 5. c. 9. in princ.

388 Pla tea in l. 1. nu. 2. & 3. C. de agricol. & censit. lib. 11. & in l. 1. C. de omni agro de serto. lib. eod. & ibi Luc. de Penna. Tiraq. de nobilita. c. 31. nu. 13. Petrus Antibuli in tract. de munerib. §. 3. de secund. diuis. mun. nu. 27. Didac. Perez in l. fin. colu. 1467. tit. 7. libro. 4. ordina. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 11. par. consid. 37. Ri pa de peste, titul. de remed. præseruat. con tra pest. num. 207. cum seqq. l. & ab antiquis. 31. C. de testamen. ibi: *Et ab antiquis legibus, & a diuersis retro prin cipibus semper rusticitati consultum est.* l. fin. §. item Sabinus. ff. de aqua pluu. arcen.

389 L. 3. titul. 27. part. 3. l. 4. tit. 15. par. 5. l. 5. tit. 19. libr. 3. foril. 5. tit. 17. libr. 5. Recop. & ibi regnicolæ. l. excutores. & l. seq. cum Auth. ibi posita. C. quæ res pignor. oblig. poss. & noua pragm. Madriti hoc anno 94.

390 L. 6. titul. 14. part. 3.

391 Chassanæ# in loco proximè citato, & Ripa de peste, titul. de remed. præ ser. à nu. 205. ad nu. 264. & F. Marcus An ton. de Camos in sua Microcosmia. 2. par. dialog. 18. pagi. 212. col. 1. & pagi. 213. col. 2. & pag. 216. col. 1.

392 In c. Raynuntius. verb. *Vxo rem.* nu. 906. de testament. & Parlador. li br. 2. rerum quo tid. c. fin. 4. p. §. 6. nu. 25.

393 Glossa, interdum. in l. athle tæ. 8. §. de rusticis. ff. de ex cusatio. tutor. communiter re cepta secundùm Chassanæ. vbi supra. Curti. in l. si quis id quod. nu. 36. & ibi Orosci. n. 39. ff. de iuris. om nium iudic. & multos relatos à Padill. in l. fin. nu. 6. C. de iur. & fact. ignorant. vbi constat, c#tra riam communem reprobari. Ripa de peste, titul. de remed. præseru. num. 250.

394 Tiraq. de nobilitat. c. 2. nu mer. 57. Otalora de nobili tat. 5. par. cap. vltim. nu. 20. Ioan. Gutier. in libr. 3. practicarum. q. 13. num. 56. & ru sticorum genus dicit fura cissimum & ra paciss mum Ioseph. Mascardus de probationib. 1. tom. q. 8. num. fin. folio 19. & 2. tom. conclus. 1286. nu. 6. fol. 235. Frat. Marc. Ant. de Camos in sua Microcos. 2. parte, dialogo 18. pag. 211. col. 1.

395 Cap. sancta. 2. q. 7.

396 L. 6. tit. 14. p. 3. & l. 29. tit. 14. par. 5. l. 13. tit. 7. part. 6.

397 L. fin. C. de iu ris & facti ignor. latè Ripa vbi supra num. 245. c# anteced. & sequent.

398 L. 2. C. de nauibus non ex cus. libr. 11. l. 2. ff. de nundi. l. pro locis. C. de annon. & trib libr. 10. glos. *Onera.* ad fin. in l. 1. C. de agricol. & censit. lib. 11. ibi: *Vel speciale in annona.* Rolan. consil. 80. nume. 15. vol. 2. Socin. regu. 435. fal len. 38. Ripa de peste, tit. de remed. præser uat. nu. 121. & 188. & 216. & istud dicit singulare Petrus de Rauena singu. 607 Conrad. in cu riali breuia. libr. 1. c. 9. §. 1. pag. 12. nu. 12. Puteus de syn dica. verb. *iudi cis suprema potestas.* fo. 219. num. 15 Menoch de arbitrar. lib. 1. quæst. 48. num. 9. pag. 57. Azeued. ad Pisam in curia, c. 18. num. 29. fol. 72. Aufrer. in Capella Tholosan. q. 446. Alberic. in dict. l. 2. Franciscus Marcus in decis. Delphi. 540. nu. fin. 1. part. Auiles in cap. 17. prætor. glos. *A razonables.* num. 10. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 37. & se quen. Mati#. in l. 1. tit. 25. glo. 9. num. 3. & 8. lib. 5. Re cop. & ibi Azeue. nu. 29.

399 Dict. l. 2. C. de nauib. non excus. lib. 11. Ias. vbi suprà, & Mexia vbi supra, conclusio. 4. nu. 16. Martin. Lauden. in tracta. de bello. vers. *Vigesimo tertiò.* Rip. vbi supra. l. fin. §. patrimoniorum. & ibi Bart. ff de mun. & hon. Menoc. de arbitr. d. lib. 1. q. 48. num. 9. Azeued. in l. 18. nu. 5. titu. 4. lib. 6. Recopil.

400 Ripa vbi supra nu. 123.

401 Ripa vbi supra num. 190. cum seqq. & multi exsupra citatis DD.

402 DD. supra citati, & Ias. in l. Barbarius. nu me. 27. & 30. cum seqq. ff. de offic. prætor. Auil. in d. cap. 17. gloss. *Arazonables.* num. 32.

403 Tit. C. ne rustica. ad vllum obsequi. deuoc. libr. 11. Ripa in tractat. de peste, tit. de remedijs pr#serua. num. 206. cum sequentib.

404 Lib. 5. cap. 9. num. 1.

405 Num. 63.

406 Magist. Pala. lib. 2. de contract. & rest. c. 2. pagi. 55. 65. & sequen tib.

407 L. 1. tit. 25. libr. 5. Recopil. Gutierrez libr. 2. practica rum. q. 180. num. 16. & se quentib. & q. 182. nume. 6. & seqq.

408 L. 6. tit. 11. libr. 7. Recopilatio.

409 In pragmatica panis, conclusion. 4. numero. 25. fol. 71. colu. 1. & conclus. 5. nu. 19. foli. 100. col. 1. & fol. 130. pagin. 2. glos. *Ganancia.* vt sentit Mercado de contractib.

c. 2. super dicta pragmat. panis, de qua in d. l. 1. tit. 25. lib. 5. Recop. versic. *Pero que si el juez.* contra quos tenet Gutierrez libr. 2. practica. dict. q. 180. numero. 16.

410 Mercado super pragmatica taxæ panis, cap. 2. vers. *Y publicada.* Io#nes Gutierrez lib. 2. practic. q. 182. numero. 7.

411 Gutierrez dicta. q. 180. num. 17.

412 De syntagm. iuris. 3. part. lib. 36. c. 30. num. 4.

413 Num. 65. ad finem.

414 Bart. in l. nulli. C. de frum. vrb. Const. lib. 11. Ant. Corset. sing. verb. *Frumentum.* facit l. in annonam. ff. ad leg. Iul. de annon. Platea in l. 1. C. de frum. vr bis Const. lib. 11. Auend. in c. 19. prætor. nu. 35. versic. *Item stante.* Auil. in c. 17. gl. *A razonables.* n. 1. Rip. de pe ste, tit. de rem. præserua. nu. 195. & seq. & ita communiter fit in hoc regno secundùm Matien. l. 1. glos. 5. tit. 25. li. 5. Reco pil. Ioan. Gutierr. lib. 2. pra cticar. q. 180. nu. 11. Azeue. in additio. ad Pisam in curia lib. 2. c. 18. & in l. 1. nu. 30. tit. 25. libr. 5. Recop & nu. 18. ibi.

415 Num. 69.

416 L. 4. tit. 25. libr. 5. Reco. ad fin. vers. *Y por que.* ibi: *Y que no la dißimulacion.* c. error. cum duobus sequent. 83. distin c. inferiorum. 86. dist. Medina de re stitut. q. 36. co lum. 6. versic. *Ad tertiam*: Mexia de pane, conclus. 4. nu. 23. & sequen. Cordoua. q. 78. Gutierrez lib. 3. practic. q. 180. n. 14. pag. 426. Mercado de contra. super pragm a. pan. c. 2. vers. *Pero si el juez.* Azeued. in l. 1. nu. 6. in fin. tit. 25. lib. 5. Recop.

417 Tiraq. de pœnis temper. in præfa. nu. 33. in fin. Rolan. c#s. 4. nu. 37. & nu. 31. cum seqq. & n. 44. volu. 3. Mencha. lib. 1. con trouer. illustr. c. 32. nu. 88. fo. 94. Fern#. Loazes consil. pro Marchio ne de los Velez, pag. 360.

418 Bar. & Platea in l. 2. C. de agric. & censit. libr. 11. idem Bar. in l. iustè possidet. nu. 4. ff. de acqu. posses. & in l. 1. §. 1. nu. 3. ff. si quis testa ment. lib. esse ius. Felin. in c. cum causa. n. 7. de offi. deleg. Alexan. cons. 135. volu. 6. per. §. 1. Insti. vi bonor. rapt. & l. 1. §. 1. ff. si mensor fals. mod. dix. Aui les. in c. 1. præ tor. verb. *Salario.* nu. 15. Auend. in dictio nario, verb. Li *cencia.* Azeue. in l. 6. tit. 5. libr. 3. R#copil. nu. 6. Mexia alios referens de pane, conclus. 1. nu. 25. idem super l. Toleti, fundamen. 22. 2. p. C#mu. opi. se cund. Hieron. Grat resp. 76. *In præsenti cau sa.* lib. 2.

419 Ias in l. si quis id quod. n. 33. ff. de iuri. omn. iud. per text. ibi. & per l. fi. ff. de lege c#mis. l. igitur. 2. resp. ff. de libe ral. caus. gl. in l. non videtur. 128. §. qui ius su. ff. de regu. iur. l. fi. §. pen. ff. de publi. & vectig. Au#d. vbi supr. quia d. l. 4. titu. 25. lib. 5. Reco. in dictisverbis in telligitur in fo ro c#scienti#, vt per authores citatos supra super glos. in verb. *Real.*

420 L. 62. Tau. ho die l. 10. tit. 3. lib. 5. Recopil. & præter ordinarios latè Dueñas in regul. 312. verb. *Fœmina pro debito.* dixi supra lib. 2. c. fin. nu. mer. 30.

421 L. 79. Tauri. hodie l. 4. & 6. tit. 2. libr. 6. Recop.

422 Dict. l. 6.

423 In l. 2. C. de frument. vrb. C#st. per text. ibi lib. 11.

424 L. si in Asia. 12. ff. depositi. cap. bona fides. de deposito.

425 Supra lib. 2. c. 26. nu. 31. & seqq.

426 Ex ratione. l. naturalis. cum materia. ff. de pr#scrip. verb. tenet dict. Lusita. in annota tio. de annon. ciuil. in princ. num. 11.

427 Facit tex. in l. si v#tri. §. fin. ff. de priuil. cre ditor. Carol. Molinæ. super consuet. Parisien. §. 23. fol. 236. num. 17. paulò post prin. post Bar. & alios in l. si cum dotem. §. si mulier. ff. so lut. matri. Faber. in §. in v# ditæ. Insti. de rer. diuis.

428 Didac. Perez in l. 1. glo. fin. verb. *La deuda.* in prin. tit. 17. lib. 8. ordi. fol. 336. Lasar. de gabel. cap. 20. nu. 9. & seqq.

429 Infra lib. 5. c. 4. nu. 80.

430 Dict. l. 4. & 6. tit. 2. lib. 6. Re cop. cum alijs supra relatis.

431 Conclusio. 7. nu. 11. & seq. fol. 123.

432 L. quod te mi hi. ff. si cert. pe tat. l. stipulationes non diuiduntur. 72. vers. *Celsus.* & l. continuus. 137. §. illud. ff. deverb. obli gat. l. si vehen da. §. idem iuris. ff. ad leg# Rhod. de iact. Bart. in dict. l. quod te mihi. c#mu. opin. se cund. Ias. in l. vin#. ff. si certum pet. Corrasi. lib. 2. miscellanea. c. 3.

433 L. incendium. C. si cert. pet. d. §. illud. Bar. & DD. in d. l. quod te mihi. Abb. & DD. in c. breui. de iureiur. Dyn. in regul. pecca tum. de regul. iuris. in 6. Couarr. in c. qu#uis pactum. 2. par. §. 5. nu. 4. de pact. in 6. l. 26. titul. 14. par. 5.

434 L. 3. C. de canon. frument. vrb. Romæ. li11. vt præter alios ex relatis supra DD. tradit Castr. Lusita. de annon. ciuil. in princ. nu. 14. & seq.

435 Dict. l. 3. & l. 2. C. de canon. frum. vrb. Rom#. lib. 11. l. in fraud#. C. de anno. & tribu. lib. 10.

436 L. si quis stipulatus. ff. de solutio. l. 2. §. mutui datio. ff. si cert. peta. d. l. continuus. §. illud. & l. 1. C. de fabricen sib. libr. 11. l. promissor. §. fin. ff. de constitu. pecu. l. 2. tit 14. part. 5. & ibi DD. c# muniter, præsertim Bart. in d. §. mutui datio. nu. 21. vbi Ias. nu. 4. dicit communem, & tradit Bal. in l. 1. C. de fruct. & litium expens. latè Due ñas in regula 159. Parlado. libr. 5. rerum quotid. c. fin. 5. p. §. 17. nu. 16. & sequen. alios refert d. Lusitan. in d. loco nu. 16. post Corras. d. lib. 2. miscella near. c. 3.

437 In dict. §. mu tui datio. nu. 6. & in dict. l. vin#. ff. si certum petat.

438 L. si c#missa. ff. rem ratam haberi. l. socium. ff. pro so cio. l. 3. §. fi. ff. de eo quod cer to loco. l. at qui natura. §. non t#tum. ff. de nego. gest. Ias. in dict. l. 2. §. mutui datio. nu. 4. ff. si cert. pet. DD. in l. 2. C. de vsur. Couar. lib. 3. variar. c. 4. num. 1. singul. Rolan. consil. 35. nu. 1. & sequen. volu. 1. Menoc. de arbitrar. 2. centur. casu. 119. fol. 197.

439 Dict. l. 3. §. fi. & ibi DD. & alij proximè citati.

440 Matth. de Afflict. decis. 20. col. 2. & Rolan. vbi supra num. 25.

441 D. Thom. q. 62. artic. vltimo. D. Augustin. in episto. 54. Couarr. in c. quanuis pa ctum. 2. par. §. 5. nu. 4. de pa ctis. in 6. & in regu. peccatum. 1. par. num. 2. de regul.

iuris. in 6. Soto de iustit. & iur. libr. 4. q. 7. arti. 1. c. breui. &. c. querelam. de iur. iuran. text. & glos. in cap. qu#quam. de vsur. in 6.

442 Ripa in tract. de peste. tit. de remed. ad con seru. vbert. nu me. 147. cum seqq. Francis. Marc. decisio. 540. col. 1. in 1. par. & Mexia de pane conclus. 1. nu. 14. ad fin.

443 L. 26. titu. 14. part. 5.

444 L. 19. tit. 11. li br. 5. Recop. & ibi Matien. gl. 1. & l. 1. tit. 13. eod. lib. & ibi gl. 3. eiusdem. Mexia de pane conclusi. 1. nu. 163. & sequen. fol. 35.

445 L. 4. tit. 25. libr. 5. Recopil. versic. *Y como quiera.*

446 Lucæ. 12. & contra istos in uehit F. Marcus Anton. de Camos in sua Microcos. 1. par. dialo. 12. pag. 155. col. 2. & 2. par. dia log. 18 pagin. 215. col. 1.

447 Super Matth. 21. de quo in c. eijciens. 88. distin. Mexia de pane, conclusio. 1. num. 178. in fin. & sequen.

448 Cap. 11.

449 Cap. 41. Genes. & Philo lib. de Ioseph. #pe fin. Abulen. in d. cap. 41. q. 2. Pineda in monarh. eccles. lib. 2. c. 12. §. 3. fol. 108. Innoc. in c. 1. ne cleric. vel monachi. Cardin. in Cle men. 1. q. 12. de vsur. Mexia de pane, conclusion. 1. nu. 180. & sequent.

450 L. 4. tit. 25. libr. 5. Recopil. vers. *Y porque para la guarda.* & supra ibidem, & dicemus c. seq. nu. 63.

451 L. 1. in princ. & ibi gl. verb. *Summam.* ff. q# quisq; iur. & D. Paulus ad Thessalon. 1. c. 4. & Leuitici. 25. Tobiæ 5. Luc. 6. Matthæi. 7. c. humanum genus. 1. distin. c. di lecti. de maioritat. & obed. vbi glos. verb. *Nolles.* Medina de restitut. q. 36. fo. 104. vers. *Quo præmisso.* Castr. libro. 1. de leg. pœnal. c. 12. pagi. 17. Soto lib. 1. de iust. & iur. q. 6. arti. 6. argum. 5. Couarr. lib. 3. variar. cap. 14. nu. 3. Mexia de pane, conclusio. 1. num. 104. in textu & gloss. & sequent.

452 L. 19. tit. 11. lib. 5. Recop.

453 Cap. quic#q;. 14. q. 4. Benuenut. in tractat. de mercatura. 1. par. nu mer. 34. cum sequent.

454 Matth. 6. cap. *Nolite ergo so liciti esse in cra stinum.* iuxta in telligenti# D. Augusti. vt in c. habebat. 12. q. 1.

455 Genes. c. 11.

456 Archiep. Florentin. 2. part. suæ summæ Theolo. tit. 1. c. 23. §. 16. & tit. 8. c. 3. §. fi. & ita intelligendus est Nauar. in manua li confes. cap. 23. nu. 92. & ita proceditre solutio Diui Thom. 2. 2. q. 77. articul. 4. Alexand. de Ales in 2. p. q. 50. membr. 1. Curiel in tractat. de vsurarijs. q. 9. part. 3. & Francisc. Marcus in. 1. part. decis. par lam. Delphin. decis. 540. n. 43. & seq. Mexia de pane c# clusio. 1. num. 181.

457 Dict. l. 19. tit. 11. lib. 5. Recop. & quæ su pra diximus.

458 L. cætera. §. sed si parauerit. ff. de leg. 1. l. 1. §. vnde quærit Offidius. ff. de exer cit. & ibi DD. Rol#d. cos. 71. nu. 19. vol. 4. Mexia de pane conclusio. 1. nume. 170. folio. 37. vbi alios citat, & Alex. cons. 7. in fine. vol. 3. Hippol. in rubr. C. de probat.

nu. 145. Ripa de peste, tit. de remed. ad conseruan. vber. nu. 109. Castellus in l. 1. Taur. gl. *En los dichos lugares.* 9. col. vers. *Quod etiam facit ad ea quæ di cunt.* & Auil. in c. 52. prætor. glos. *En la tierra.* nu. 20. Tiraq. in pr#fat. de vtroque retract. numero. 77. Ioann. Gutierrez libr. 2. practic. q. 182. num. 15. & 16. Azeued. in l. 7. nn. 1. & seq. & nu. 11. cum anteced. tit. 14. lib. 5. Recop.

459 Infra libr. 4. cap. 5. nu. 39.

460 In l. annon#. ff. de extraordi. crim. Auenda. in c. 19. pr# tor. n. 36. Mati#. in l. 20. gl. 2. num. 2. latè Mexia de pane conclus. 1. nu. 53. & 55. & nu. 177. & seqq.

461 Bal. in c. cum omnes, col. 7. versi. *Sed quid ecce.* nu. 26. de c#stitut. Auil. in c. 17. pr#tor. glo. *A razonables.* nu. 38.

462 L. 4. tit. 25. libr. 5. Recopil. vers. *Y en quan to.* & pragmatica lata Madr. ann. 1591.

463 L. fin. §. fi. & ibi Bart. C. de administra. tu tor. quod Salic. ibi dicit es se cordi ten#dum; & sequi tur Grego. in l. 15. titul. 16. glo. 9. par. 6.

464 Platea in l. 1. C. de frumen. vrb. Constan. lib. 11. in fin.

465 Sermo. 1. *Et parochi debent ligna salemque.* Petr. Gregor. de syntagm. iuris. 3. part. libr. 36. c. 30. num. 9.

466 Glos. in consuetud. Aluer niæ. c. 28. artic. 4. Bertran. consil. 101. in cip. *Quanuis.* volu. 3. Abb. num. 4. & alij in c. postulasti. de foro c# peten. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 43. quia clerici in fauorabilibus vicini reputantur. l. 5. in prin cip. & ibi Gregor. tit. 2. par. 1. facit l. 9. titul. 28. part. 3. ibi: *Ca todo home.* secus in odiosis, iuxta tradita a Gregorio in dict. loco.

467 L. sed etsi sus ceperit. §. 1. ff. de iudic. l. mortuo boue. §. 1. ff. de lega tis. 2. l. 2. C. de frum#t. Alex. lib. 11. Petrus Gregorius de syntagm. iur. 3. tom. lib. 36. cap. 30. num. 26. Reiecta expositione Accursij in di cta l. sed etsi. §. 1. sec#dùm Tiberi# Deeianum in 2. tomo crimin. libr. 7. cap. 22. num. 29.

468 Idem est quod annona ciuilis. Authen. de non alien. reb. Eccles. §. hæc ergo. vers. *Simili quippe.* iuncto tex. in l. iu bemus nulli. & ibi Barbosa. C. de sacrosan. eccles. l. fi nal. §. his illud. C. de secun. nup. l. fin. §. fin. C. de iu re dot. Cælius Rhodi. libr. 9. antiquar. lectio. cap. 16. pag. 334. Alciat. lib. 8. pareg. iur. c. 5. & idem in tit. C. de frumen. vr bis Const. lib. 11. Sonsbechius in 3. p. feud. nu. 25. Petr. Gregor. de syntag. iur. 3. par. lib. 36. c. 30. nu. 1. Ca stro Lusita. in annotatio. de anno. ciuil. in princ. num. 8. & 9.

469 In l. 1. glo. fin. C. de frumen. vrb. Constan. lib. 11.

470 L. 1. C. de ero gation. milit. annon. lib. 12. hoc I. C. vocant onerare annonam, seu fraudare annonam. Tiberius Decia. in 2. tom. crimi. lib. 7. c. 22. nu. 2. vbi & num. sequen. refert pœnas iuris ci uilis contra gra uantes annonam, ex tit. ff. ad leg. Iul. de annon. & vide eundem Decian. ibi latiùs nu. 19. & 39. & 47. & Pet. Grego. de syn tagmate iuris. 3. parte, libr. 36. c. 30. nu. 2. & dicemus in c. sequenti. num. 57.

471 In tract. de pe ste, tit. de remed. ad conseru. vbert. nu mer. 139. vsque ad 182.

472 In dicto loco nu. 152. qu# sequitur Mexia vbi supra num. 50.

473 Suprà libr. 2. c. 15. nu. 40.

474 L. final. C. de monopol. & aduertit Petr. Grego. de syn tagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 31. in fin.

475 Platea in d. l. 1. C. de frumen. vrb. Constan. libro. 11. Mexia in d. li bro de pane, conclusion. 1. num. 41.

476 L. fin. C. de apparitor. præfect. vrb. lib. 12. Petr. Gregor. de syntagmate iuris. 3. 3. part. lib. 47. cap. 31. in fine.

477 L. fin. C. de an non. ciuil. lib. 11. Bartol. in l. quæ conditio. §. cum ita. ff. de conditio nib. & demon strationib. c#muniter approbatus sec#dùm Ripam de peste, tit. de re medijs pr#ser ua. num. 153. Mexia de pane, conclusione. 1. num. 50. Diximus supra hoc cap. num. 54.

478 Authent. de ecclesiast. titul. §. si quis autem vnum. l. si quis ad de clinandam. C. de Episcop. & cleric. Ripa in dict. loco numer. 156.

479 Vt videre est per Ioan. Luci# lib. 6. placitor. curiæ, titul. 3. placito. 3. & Petrum Gregorium in syntagmate iuris. 3. part. libr. 47. c. 31. nu. 11.

480 Lib. 4. historiæ Flandriæ.

481 Salicet. in l. 1. C. de Episcop. audien. quem refert & sequi tur Angel. de Aret. in. §. final. ad fin. In stitut. de dona tio. Hippolyt. singula. 441. num. 3. Anto nius Gomez. 2. tom. cap. 2. num. 51. versic. *Secundus ca sus.* Tiber. De cian. 2. tomo crimin. libr. 7. cap. 22. nume ro. 22. l. si dominus. ff. de his qui sunt sui vel alieni iur. & l. 6. tit. 21. part. 4.

482 Cicer. 4. de fi nibus, ait: *Omne animal simul vt ortum est, se ipsum & omnes partes suas dili git; & omnis na tura vult eße c# seruatrix sui, & vt salua sit, & in genere conseruetur*: naturalis est enim viu#di dulce do, vt notat Bald. in l. vt vim. in princ. ff. de iust. & iur. Felin. post alios ibi, in c. si diligenti. num. 3. de foro compet Bart Angel. & Imol. in l. custodias. ff. de public. iud. Pulchrè Ioan Andr. in c. fin. de foro compet in 6. Vita enim c#ctis rebus temporalibus anteponenda est. l. sancimus. 1. C. de sacrosan Eccl. Bart. per text. ibi, in l. 1. ff. de bonis eorum qui an te sentent. l. sin. ff. de pr#uar. l. fin. tit. 14. p. 5. l. 2. tit. 1. part. 7. Couarr. lib. 1. variar. c. 2. num. 8.

483 Lib. 2. de Republic. *Ciuitatem facit indigentia, prima ve rò & maxima indigentia præparatio victus, & vt simus & viuamus*; *habitationis secunda*; *tertia vesti tus, & huiusmo di.* Arist. 7. politic. c. 8. *Ciuitatis partes sine quibus ciuitas non consistit, hæ sunt. Primum, alimentum.* Cicer. lib. 1. offi. ait: *Principio generi animantium om ni est à natura tributum, vt se, vitam, corpus## tueatur, declinet ## ea quæ ei nocitura videtur, omnia## quæ s#t ad viuendum neceßaria, inquirat, aptet, vt pa stum ac latibula.* Alia citat Menchac. in lib. 1. controuer. illustr. c. 20. num. 22.

484 Quem refert & laudat Callistratus Iurisconsultus in l. 2. ff. de nundin.

485 Text. & glo. fin. in l. 2. C. de alimen. pupil. præstan. Brison. lib. 2. facetia. c. 41.

486 Arist. lib. 2. de natur. animal. Plin. lib. 8. c. 31. Democritus in lib. de potestat. Cham#l. Ouidius libr. 15. Metham. Alciat. lib. 1. emblem. 88. *Semper hiat, semper tenuem, qua vescitur aura, Reciprocat Cha mæleon.*

487 Ex Plinio & Brison. vbi su pra.

488 Vt ex Brisonio in dict. loco.

489 Hippocrat. de veter. medic. Plutar. lib. de vsu carni. & li br. de capien. vtil. Vergil. li br. 2. georgi. Lucretius lib. 5. Ouidius libro. 4. fastor. Policrat. c. 10. Gale. lib. 2. alimento. Perphurius lib. de sacrific. &c. & libro de abstinen antiquor. Cæli# lib. 28. c. 2. & lib. 13. c. 25.

490 Albin. in Genes. Ioan. Salesbarien. lib. 7. Abulen. c. 1. Genes. Nicola. Genes. 4. & 9. Caietan. ibi & 2. 2. q. 147. asserit tamen licuisse carnibus vesci, in vsu non fuisse.

491 Genes. 1. *Ecce dedi vobis omnem herbam,* &c. *vt sint vobis in escam.*

492 Genes. 9. *Omne quod mouetur & viuit, erit vobis in ci bum.*

493 Hierony. lib. 1. contra Ioui nian. Chrysostom. homil. 27. in Genes. Isidor. libr. 1. de offi. eccles. cap. 44. Basil. homil. 11. in examer. Theo doret. in Genes. Alex. 4. part. q. 28. in 3. artic. 1. D. Thom. 1. 2. q. 102. arti. 6. & Ro. 14. Histor. Scolast. c. 35. Soto de iustit. & iur. lib. 5. q. 1. artic. 1. Pined. 1. part. Monarc. lib. 1. cap. 18. §. 2.

494 Lib. 3. de varia historia.

495 In l. qui vene n#. 236. in fine. ff. de verb. signific. & in l. 1. ff. de gl#d. legen.

496 L. 2. tit. 5. par. 2. Ludou. Roma. singu. 712. Menoc. de arbit. casu 366. Rebuff. in tractat. de priuil. pla. lib. 2. c. 8. 11. vol. tract. & de intempe rantiæ circa hoc inc#modis & vitijs, lo quitur etiam l. 36. titul. 5. par. 1. & l. 19. tit. 21. part. 2. & diximus su pra lib. 1. cap. 3. num. 35. & seqq.

497 Singulariter Alex. ab Alexand. lib. 3. ge nia. dier. c. 11. in fin. Liuius decad. 3. lib. 3. Capuanæ ciui tatis mores im probans, *Prona semper* (inquit) *ciuitas in luxuriam, neque libidini, neque sumptibus modus erat*; *acrio ra dicturus, si nostram luxu diffluentem, actan tum non conuul sam videret R# publicam.*

498 L. 1. tit. 12. c. 13. libr. 7. Recopil.

499 De Republic. libr. 3. cap. 8. fol. 146.

500 Gellius Noctium Attic. lib. 2. cap. 24. Cælius libr. 2. c. 11. Baeç. de dote, c. 2. numer. 28.

501 Verissimè dictum est magnum vectigal parsimonia, virtutem enim docet, & rem parsimonia docendo auget: & quòd valet statutum præfiniens merci# preti#: vt per Abb. & DD. in c. 1. de emption. & venditio.

502 Galen. qui vi xit tempore Christi, lib. de cib. bon. & mal. succi. in fin. & libr. 7. metho. c. 4. & lib. 9. c. 5. Aui cen. qui obijt sexcentis ab hinc annis, libr. 1. Fen. 2. do ctrina. 2. c. 16. de dispositio. aquar. Valeriola libr. 4. & Vallesius insignis Protome dicus Regis no stri Philippi II. libr. 5. Epidemion. commento. 29. vbi etiam iubet fructus niue refri gerari.

503 Ex Aristot. re fert Aul. Gellius lib. 19. nocti. Attic. c. 5. Alex. ab Alexan. lib. 5. genial. dier. cap. 25. de Græcis ait: *Si quando tam# vinum aqua admiscerent, illud tepefactis niuibus diluebant. ægyptijs nix fuit inter de licias.* Cælius Rhodi. 1. par. antiquar. lectio. libr. 9. c. 12.

504 Pompon. in l. in argento po torio. 23. ibi: *Colum niuarium.* ff. de aur. & ar gen. legat. vbi scholi# exponit, id est vas quo aqua ex niuibus colari solebat. Et fortè de ista aqua sensit gl. in l. damni. §. si is qui vicinas. verb. *Auge ri.* ff. de damn. infect.

505 Lib. 31. de na tural. hist. c. 3. fol. 849. & se quen.

506 Libr. 4. tit. de fuga Neron. ibi: *Et hæc,* inquit, *est Neronis decocta?*

507 Lib. 4. quæst. n#. c. 13.

508 Parlador. rer# quotid. 1. par. c. 3. §. 2. num. 25. & Lasarte de gabellis, c. 2. nu. 30.

509 Lib. 9. per totum.

510 L. nominatio num. C. de de curion. & l. 2. C. de præd. cu ria. & l. fin. C. de v#den. reb. ciuita. lib. 11. Alberic. in l. 2. C. si in causam iudica.

511 Alberic. in d. l. 2. C. de prædijs curia. Gregor. in l. 5. tit. 9. part. 6. gl. 2. l. 7. tit. 4. part. 3. ibi: *Deuen oyr los pleytos, e delibrar pala dinam#te las c# tiendas.* Et ibi: *Ca non se deuen apartar, nin esconder en sus ca sas, nin enotros lugares, do no los puedan fallar los querellosos.*

512 Cap. literis. de præsumpt. ibi: *Si per nemoræ & per vaga & inuia loca.* l. n# intelligo, in med. in §. si pa lam. ff. de iure fisc. Palac. Ru bios in l. 60. Taur. num. 6. fol. 119. Clarus in practic. §. fin. q. 60. nu mer. 20. & si actus diu stetit occultus, præsumitur fraus & simu latio. Auil. in c. 1. pr#tor. gl. *De cuya mano.* nu. 11. & ideò non iuuatur quis iuris ignorantia, eti# priuilegiatus, si facit actum cl#destinum. glos. in l. 1. C. de interdict. mat. & l. qui contra. C. de de incest. nup. & l. fin. ff. de ritu nupt. Roma. sing. 722. & ibi additio, & Padilla in l. fin. num. 21. pag. 74. C. de iuris & fact. ignor.

513 Abb. in c. significante. nu mer. 1. de appellatio. Fran cisc. Lucan. in tract. de fisco. 4. par. nu. 23. Auil. in c. 17. prætor. glos. *A razonables.* nu mer. 1.

514 L. nec emer e. C. de iure deliber. l. 2. ff. de nundin. l. 4. ti tul. 7. part. 5. & ibi Gregori. verbo, *Mas ricas.* l. 12. tit. 11. lib. 6. Recop. Plato lib. 31. totius oper. dialo. 2. de Re pub. vel de iusto, colum. 10. Bald. in rubr. de clerico peregrinan. Lucas de Penna in rubr. C. negotiato. ne mi lit. lib. 12. Soto lib. 6. de iu stit. & iure. q. 2. artic. 2. con clus. 3.

515 L. fin. ad fin. tit. 10. par. 2.

516 Inno. & Abb. & communiter DD. in c. signifi c#te. de appellatio. Re buff. ita intelligendus in 2. tom. ad consti tu. Regi. tract. de magistr. artificio & monopol. artic. 4. glos. 2. nu. 20. Bar. & melius Alex. in additio. ad eum in l. si in emptione. §. omnium. ff. de contrah. emptio. Pute. de synd. verb. *De exceßibus. Baron.* c. 1. nume. 17. & sequen. fol. 84. Auenda. in c. 19. pr#tor. nu. 35. vers. *Et apud.* & seq. Auil. in cap. 17. prætor. gl. *A ra zonables.* n. 30. Mexia de pane, conclus. 4. nu. 18. & 19. in fin.

Matienço in l. 20. tit. 11. glos. 2. numer. 3. libr. 5. Recopil. Aze ue. in additio. ad curiam Pisanam, libr. 2. c. 18. nu. 28.

517 Lasarte de ga bel. cap. 20. nu mer. 11.

518 L. cum prætor. ff. de iudic.

519 In l. 2. titu. 7. par. 5. gl. 1. & 2. in princ. & in fin.

520 Lib. 6. de iust. & iur. q. 6. artic. fin.

521 L. 3. §. hæc verba. ff. de ne got. gest. l. c# quidam. ff. de liber. & posthum.

522 L. illud. ff. ad leg. Aquil.

523 L. statuliberi à cæteris. §. final. ff. de statuliber. l. 2. titul. 17. lib. 9. Recop. Parlador. de rebus quotidia. c. 3. §. 3. num. 33. & 34. Lasarte de gabel. c. 17. nu 1. & seqq. Girond. in eo dem tracta. 9. part. in princ. nu. 3. & seq.

524 Gloss. vendi. in l. quemadmodum. & ibi Platea nu. 2. C. de agricol. & censit. lib. 11.

525 L. 7. tit. 14. libr. 5. Reco. & in curijs Madri. ann. 1590. cap. 56.

526 L. 22. tit. 13. lib. 9. Recop. Auenda. in c. 12. prætor. 2. par. num. 12. vers. *Circa q#.* Auil. in c. 32. glo. *De pujar.* nu. fin. Azeued. in l. 22. titul. 6. lib. 3. Recop. gl. 1. num. 7.

527 DD. supra ci tati, & dicam in fra lib. 4. c. 4. nu. 60.

528 Authen. hoc ius porrectum. C. de sacros. eccles. facit. l. si minori pretio. cum ibi notatis. C. de iur. deliber. lib. 10. l. 2. & l. si tempora. C. de iur. hastæ fiscal. eo. lib. ibi: *Mala fide*: cum ibi notatis. l. nominationum. C. de decurio. l. 2. C. de præd. curial. l. fin. C. de venden. reb. ciuit. lib. 11. Alberi. in l. 2. C. si in caus. iudic. id# in l. & si sine. §. qu#situm. per text. ibi. ff. de mino. Grego. in l. 5. tit. 19. gl. 2. p. 6. qui ex doctrina Alberic. dicit ita fuisse iudicatum. Auil. in c. 32. verb. *Pu jar*. nu. 11.

529 Vt per Docto res citatos in glos. seq.

530 L. quod semel. ff. de decretis ab ordine facien. l. 1. & 2. C. ne fiscus rem quam vendid. l. de contractu. & l. si quos. & l. ratas. C. de rescind. vendit. text. singul. in l. quamuis in crem#tum. & in l. fin. C. de venden. reb. ci ui. lib. 11. l. si hypot#cas. in fi. C. de remissio. pign. Bart. in d. l. quod se mel. & ibi Doctor. idem Bart. in l. ambitiosa. col. 8. C. de precib. imper. offer. Alberic. in d. l. & si sine. §. quæsitum. ff. de minor. Plate. in l. 2. per tex. ibi. C. de venden. reb. ciuit. lib. 11. Matth. de Afflict. decisi. 340. vbi dicit ita fuisse iudicatum: & C#rad. in curial. breuiar. in fin. in tract. de decurio. pag. 29. nu. 102. Au#d. vbi supra, & idem in c. 19. pr#tor. nu. 35. vers. *Cessante.* & ita est verior opinio, qu# etiam tenet Azeue. in l. 2. tit. 1. lib. 2. Recop. nu. 13. cum seqq. & Gutie. in practic. qq. lib. 1. q. 38. nu. 2. & ita in praxi obseruatam in Granatensi prætorio tenet Gironda de gabel. 2. par. §. 1. nu. 7. post Lasarte idem affirm# tem eodem tracta. 2. par. §. 1. nu. 7. l. 1. ff. de pact. & l. 1. ff. de constit. eti# si offeratur ad iectio. l. Lucius §. fin. ff. ad municip. & l. An tiochensi#. ff. de priuil. credit. l. 5. tit. 19. par. 6. ibi. *E el juez deuelo fazer si ent#diere que es gran pro del moço.*

531 Bart. in d. l. si t#pora. C. de iur. hastæ fisc. libr. 10. & ibi Plate. nu. 2. in fin. per l. si in emptione. & d. §. quæsitum. l. & si sine. ff. de mino. & est tex. expressus in d. l. 5. tit. 19. par. 6. ibi: *Gr# pro.* Alberi. in d. §. quæsitum. Auenda. in d. c. 12. prætor. 2. par. nu. 12. Auil. in c. 32. prætor. gl. *De pujar*. nu. 11. Grego. in d. l. 5. & remissiuè Parlado. c. 3. rerum quotid. §. 7. pagin. 120. ad fin.

532 Vt in c. 1. de pact. ibi: *Pax seruetur, & pacta custodiantur.* l. 2. tit. 16. lib. 5. Recop. Couarru. in c. cum in officijs. num. 9. de testament.

533 L. verum. §. sciendum. & l. quod si minor. §. non semper. ff. de minor.

534 Dict. l. 5. tit: 19. part. 6. & Auenda. in d. num. 12. versic. *Nisi maximum & magn# commodum offe rretur.*

535 Luc. de Pen. in l. congruit. C. de locatio. prædior. ciui. lib. 11. Auenda. in cap. 19. prætor. num. 35. versi. *Cessante.*

536 In l. quod si minor. §. non semper. ff. de minor. ibi: *Et nemine cum his contrah#te, quo dammodo c#mercio eis interdicatur.*

537 Platea in l. 1. C. de pistor. li br. 11. Auenda. in dict. nu. 35. versic. *Et in seruandis.*

538 Alber. in l. 2. C. si in caus. iu dic. pign. cap. in fin. & cum eo transit Gregor. in dict. l. 5. tit. 19. part. 6. glos. 2. ad fi nem. per text. in l. fin. in fin. C. de locatio. fund. ciuil. libr. 11. & l. cotem ferro. §. fi nal. ff. de public. & vectigal.

539 Angel. in l. is qui bona. ff. de pigno. Bar. in l. sicitatio. ff. de publica. & vectig. & in l. si tempora. C. de iure hastæ fiscal. libr. 10. Platea in l. c# tra eos. nu. 1. C. de administrat. Reipub. libr. 11. Auil. in dict. c. 32. per tex. ibi, gl. *De pujar*. nu. 1. & seqq.

540 Gloss. *Maneat.* in d. l. fin. C. de locatio. fun dor. ciuita. libr. 11. Bart. in l. vectigalia. §. 2. ff. de publican. & vectig. Ias. in l. qui Romæ. §. cohæredes. nu. 28. ff. de verborum obligationib.

541 In dict. l. cotem ferro. §. fi nal. & DD. in l. congruit. & in l. fin. C. de location. fundor. ciuita lib. 11. & in l. nec cui. C. locati. Boeri. decisio. 349. num. 2. Anton. Gom. 2. tom. cap. 3. num. 5.

542 Text. in c. 1. de locat. & ibi glos. & communiter DD. & gl. expressa in d. l. fin. verbo, *Maneat.* & in l. 5. tit. fin. part. 2.

543 L. dudum. C. de contrahen. emptio. l. 8. titul. 11. libr. 5. Recop. & vtrobiq; DD. & facit l. Lucius. §. final. ff. ad municipal. & l. Antiochensium. ff. de pri uil. cred.

544 L. 4. in fin. & l. Sabinus. ff. de in diem ad iectione Bart. in l. si tempora. C. de iure hastæ fisc. lib. 10. Boeri. decisi. 248. Aui les in cap. 32. prætor. gloss. *De pujar.* numer. 6.

545 Text. & gloss. in l. fin. ff. de religio. & sum ptibus funer. Tiraq. de primogeni. q. 2. fol. 308. numer. 1. & sequen. Peralta in l. si quis ser uum. §. si inter duos. num. 6. & seq. ff. de legat. 2. vbi la tè quando sit locus gratificationi, & numer. 23. dicit Tiraq. locum non esse ei nisi in casibus à iure expressis. Et iste casus per doctrin# Bartol. in dicta l. tempora. procedere potest.

546 L. quia. 6. ff. de suspect. tutor. §. nouissimè. Instit. de suspect. tutor. ibi: *Quia satisdatio tutoris propositum maleuo lum non mutat, sed diutius gras sandi in re familiari facultatem præstat.* gl. fin. in fine. in cap. literas. 13. de restitutio. spoliator. glo. *Suspectus.* in c. venerabili. de offic. delegat. l. 3. tit. 18. par tit. 6.

547 Gloss. *Vt plus.* in cap. hoc ius porrect#. 10. q. 2. l. licitatio. in princip. ff. de public#. & vecti. Roman. singular. 758. Boeri. decisio. 248. versic. *Et idem dicit.*

548 In l. & si sine. §. quæsitum. ff. de minor. Platea in l. si tempora. versic. *Item quæro.* C. de iure hastæ fisc. lib. 10. Boeri decisio. 248. Auil. in cap. 32. prætor. glos. *De pujar.* num. 13. per tit. C. si sæpius in integrum restitut. postul.

549 In loco proxi mè citato.

550 L. si verò non remunerandi. §. fin. ff. mandat. ibi: *Maximè si iam quædam ad faciendum parauit.* l. item quod dictum. §. si quis. & l. imperator. ff. de in di# adiection. Auil. in c. 32. prætor. glo. *De pujar.* nu. 15.

551 Contractus ex conuentione legem accipiunt, vt in reg. c#tractus. 85. de regul. iur. in 6.

552 Auil. in c. 52. prætor. gloss. *En la tierra.* nu mer. 20. versi. *Quod tendit.* & dicam infra li br. 4. c. 5. numer. 39.

553 L. 20. tit. 11. lib. 5. Recopilation.

554 Matien. in dicta l. 20. glossa. 1.

555 L. dudum. C. de contrahen. empti. & l. 8. titul. 11. lib. 5. Recopil. & ibi scribentes. & regul. odia. de regul. iuris. in 6.

556 L. si cum meus proprius. ff. si seruit. vendic. Clement. literas. & ibi Doctores, de rescript. l. quod seruitus. ff. de condi. ob causam. l. Rutilia Polla. ff. de contrahen. emption.

557 L. 2. §. ex his. ff. de verbor. obligat. & ibi Alberic.

558 L. Seio amico. in princ. ff. de annuis legat. ibi: *Sicut pecunia, ita & labor æstimationem habet.*

559 L. cum Aquiliana. & l. qui cum tutoribus. C. de transaction.

560 L. fin. C. de sacrosan. eccles. vbi Iacob. Butric. in casu simili tenet h#c partem, & Alberic. in l. 1. ff. de contrahen. emption. & in dict. l. Rutilia Polla. & Cæpol. de seruit. vrbanor. prædior. tit. de furno. c. 50. versic. *Quinta quæstio.*

561 Iason in l. quominus. ex num. 136. & 144. ff. de fluminibus. Rolan. consil. 1. nu. 167. cum seq. volum. 2. Boeri. decisio. 213. num. 9. & sequent. Castell. in l. 17. Taur. fol. 81. col. 3. vers. *Secundo casu.* Albert. Brun. in tractat. de augmen. conclu sion. 10. nu. 5. cum seqq. Segur. & eius ad ditio. in l. vn# ex familia. §. sed si fundum. num. 22. ff. de legat. 2. Hippol. in rub. C. de probation. nu. 410. Villalobos in suo çrario comm. opin. verb. *For narius.* n. 228. fol. 77. col. 4.

562 L. pen. iuncta glo. ff de fun. instruc. l. pecu lium. in princ. ff. de pecul. l. #ponebatur. ff. de iudic. l. grege. ff. de le gat. 1. & notatur in l. 1. ff. eod.

563 L. si quis domum. §. 1. ff lo cati. ibi: *Quia hoc euenire pos se prospicere de buit.* l. si quis hæres institutus. ff. de acq. hære. ibi: *Sunt enim appendices præcedentis institutionis.* glo. in l. inter stipulantem. §. sacram. ff. de verbor. obligat.

564 L. final. C. de conditio. institutio.

565 L. scribit Celsus. 33. ff. ad Trebellian. & l. grege. 21. ff. de leg. 1. l. 1. ff. dehis qui sunt sui vel alie. iur. l. si ex toto. ff. de legat. 1. l. secund ùm naturam. ff. de regul. iur. l. eum qui. in princ. ff. de iureiur. & hanc partem tenet Bartol. num. 4. Angel. & Platea in l. quoad præsens. C. de murilegul. libro. 11. Alexan. in d. l. si ex toto. nu. 8. Felin. in c. nonnulli. num. 16. vers. *Et vltra istos.* # rescrip. Hip pol. sing. 134. n. 2. vbi Paul. & Abb. refert ad hoc. Natta cons. 197. nu15. Ripa de pe ste, tit. de reme. 2. par. nu. 201. folio. 62. vers. *Sed vlterius.* Auenda. in c. 19. prætor. nu. 35. Auil. in cap. 17. glo. *Arazonables.* nu. 20. Mexia de pane, c# clus. 1. nu. 41. & conclus. 4. nu. 20. & q# tradit Boeri. decis. 213. nu 9. cum seqq. Iacob. Nouell. in supplemen. ad reg. Petri Dueñas, regu. 5. verb. *Furn#.* folio. 8. Bonus tex. in c.: # de bet. de consan guin. & affin. ibi: *Non debet repreh#sibile iu dicari, quòd secundùm varietatem tempor# statuta quandoque varientur humana.* Aluar. de mente defunct. lib. 4. c. 2. nu. 52. & libr. 2. cap. 4. numer. 71.

566 Hæc distinctio probatur ex traditis à Cyno in l. n# modus. C. de seruitut. & in l. placet. in fin. C de sacros. eccles. & Ancharra. in c. quanto. de censib. & Cæpol. in d. tit. de furno. post med. vers. *Ego autem.*

567 Ripa in d. tractat. de peste, tit. de remed. præser. n. 201. Auenda. in d. c. 19. nu. 35. versic. *Præuiso.* & Mexia vbi supra, d. conclusi. 4. nu. 21. & 25.

568 L. 1. C. de Episco. audien. c. 1. de empt. & vend. & ibi Abb. & Barba. l. animalia. C. de curs. public. lib. 11. & ibi Platea, sin gul. Ripa vbi supra. Bart. in l. cum ad præsens. C. de murilegul. lib. 11. l. 15. tit. 13. li br. 8. Recopil. Auil. in c. 17. prætor. glos. *A razonables.* nu. 24. Mexia d. nu. 21. Azeue. in curia Pisan. lib. 2. cap. 18. nu. 27.

569 Dict. l. 15. de qua Mexia de pane dict. con clusi. 4. num. 26. in fine. & seqq.

570 Bal. in l. si duo b#. §. emptor. nu. 2. C. c#mu nia de legatis. Auil. in d. glo. *Ara zonables.* nu. 63. Si tamen necessitas vrgeat in populo, vetari potest ne à forensibus ex trahatur frumentum, vtdi ximus in cap. præced#ti. nu. 55. & 56.

571 Lib. 2. cap. 17. num. 104.

572 Regu. qui sen tit onus. de re gul. iur. in 6.

573 2. 2. q. 8. facit doctrina Ancharran. in regul. possessor, fol. 11. de reg. iur. in 6. quod si aliquis emit fund# cariùs propter neces sitat#, quia vi cin# cuius erat fundus, erat ri xosus, & multum molestus, quòd tunc c# iste excessus pretij fundetur super causa rationabili, quòd subuenitur sibi, ne d# in foro c#scientiæ, sed in foro canonico & ciuili: cuius dictum c#mendat Ias. in. §. sed istæ quidem. num. 107. Instit. de action.

574 L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. Bar. in l. 1. C. de frumen. vrb. Const. lib. 11. & ibi Platea. Et facit quod dicemus lib. 5. c. 4. nu. 59.

575 Matien. in l. 4. glos. 1. nu. 1. & vlti. tit. 14. lib. 5. Recopilation.

576 L. 20. tit. 3. & l. 3. tit. 5. lib. 7. Recop.

577 L. 1. ff. de con cussio. Platea in l. sept# diebus. C. de ero gat. milit. annon. lib. 12.

578 In l. 2. C. de lucris aduoc. libr. 12. & Puteus de syndi ca. verb. *Captu ra.* c. 7. nu. 6. fol. 139. per l. 2. & fin. C. de curs. pub. lib. 12. & l. fin. §. quoties. C. de fabric. & l. penul. C. de iur. fisc. & l. 2. C. ne rustic. ad vllum obseq. libr. 11. vers. *Bouem.* & l. 2. C. de pasc. publ. lib. 11.

579 Lib. 5. cap. 1. nu. 80.

580 In diuersis t#perib# verum est, vt ait Callistratus in l. eos. ff. de decurio. ibi: *Eos qui vtensilia ne gotiantur & v# dunt, licet ab ædilibus cæduntur, non oportere quasi viles personas negligi. Denique non sunt prohibiti huiuscemodi homines decuriona tum, vel aliqu# honorem in sua patria petere; nec enim infames sunt.* Et paulò infra ait: *N# paucitas eorum qui muneribus publicis fungi debeant, necessa riò hos etiam ad dignitatem municipalem, si facultates habeant. inuitat.* Auenda. in cap. 19. prætor. num. 19. in fin. ver si. *Item si vnus.*

581 L. 20. tit. 3. libr. 7. Reco. & l. 3. tit. 5. eod. libro.

582 Infra hoc lib. c. 8. num. 6. & sequent.

583 L. decurio. ff. de decurion. l. decurio. 4. C. eod. l. 2. & ibi glo. verb. *Non licet.* ff. de administrat. rer. ad ciuita. l. curiales. C. locati. & ibi glo. facit l. 5. in fi. tit. 5. par. 5. Petr. Greg. de synt. iur. 2. p. lib. 18. c. 14. nu. fin.

584 L. 2. §. aduersus. ff. ne quid in loco publ. quem ponde rat Bart. in l. quominus. q. 5. ff. de flumin. idem Bart. in l. impuberem. ff. de falsis. Auenda. in cap. 12. prætor. nu mer. 13. in 2. par. & Mexia super l. Toleti. 2. fundam. 4. par. nu. 16.

585 Glossa & ibi Bartol. in l. in quorum. ff. de pignor. Ias. in l. principalibus. num. 3. & ibi Alciat. nu. 10. dicit communem. ff. si cert. petat. Bertachi. in tract. de gabellis. 3. p. num. 10. Auiles in c. 2. præ tor. gl. *De mercaderia.* nu. 39. Matien. de re lator. 3. part. c. 27. num. 4. in med. fol. 126. probat l. 5. tit. 5. par. 5. in fin.

586 Dict. l. 3. titu. 5. libro. 7. & l. 23. tit. 6. lib. 3. & l. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. Reco pil. Auil. in c. 32. pr#tor. gl. *Oficiales.* Au# da. in c. 12. præ tor. 2. par. numer. 13.

587 Dict. l. 3. titu. 5. lib. 7. Reco pilation.

588 Auth. de colla torib. §. videamus. vers. *Sed ne## prouinciarum.* Luc. de P# na in l. 3. q. 8. C. de quibus muner. lib. 10. Au#d. in c. 10. prætor. 2. part. nu. fi. & l. 1. tit. 16. lib. 4. Recop. & facit l. 17. tit. 10. par tita. 7. versic. *Otro tal.*

589 L. si ita. stipulatus. 126. §. Chryssogonus. in fin. ff. de verborum obligatio. ibi: *Intelligend# est, personam nunquam nisi expressa sit.* Suarez in l. post rem. 2. limitatione ad leg. regni. ff. de re iudicat. regul. odia. de regul. iur. in 6. l. 3. §. hæc verba. ff. de negoc. gestis.

590 Vt in authen. de defensor. ci uitat. per totum. & l. penul. C. de defensor. ciuita. & de istorum munere & potestate latissimè Chassan#. in catalog. glo riæ mund. 11. part. consideratione. 5. per totam.

591 Infra isto lib. c. 8. num. 4.

592 L. 34. tit. 6. libr. 3. Recopilation. & quæ dicam infra hoc lib. cap. 7. num. 45. & se quentib.

593 Authen. vt ij qui obligatas se habere per hibent res mi nor#. in princip. ibi: *Quid enim homo ad malitiam semel deditus non inueniat, vt minor# res proprias faciat*? authen. minoris debitor. C. qui dare tutor. possunt l. 14. tit. 16. par. 6. Bar. consilio. 148. Gregor. in d. l. 14. verb. *Deb dores.* Roland. consil. 83. nu mer. 6. ad fin. lib. 1.

594 Lib. 5. cap. 4. num. 5.

595 L. 4. tit. 3. lib. 7. Recopilation.

596 L. 3. tit. 5. lib. 7. Recop.

597 Authent. de non eligendo secundò nubentes. §. cum igitur. ibi: *Nec est lex tale quid dicens.* l. sancimus. C. de testamentis. l. præcipimus. in fine. C. de appellationibus.

598 Gloss. in cap. fin. de iure pa tronat. l. si seruum. 70. §. pr# tor ait. ff. de ac quirend. hære dit. versic. *Non dixit prætor.* & l. item apud Labeonem. 15. §. ait prætor. ff. de iniur. ibi: *Quæ notabilia sunt, ni si specia liter notentur, quasi neglecta videntur.* cap. ad audientiam. de decimis. l. vnica. §. sin autem ad deficientis. in fine. C. de caducis tollen. Roland. cons. 29. numer. 15. & consil. 79. numer. 10. & sequentibus. volum. 3. Pinel. in l. 1. 3. part. numer. 66. ad finem. versic. *Nec parum.* C. de bonis maternis.

599 L. si quis adulterium. 33. ad finem. ff. de adulterijs. vbi ait Marcellus, *Verbis non tenetur, sed tam# dic#d# est vt te neatur, ne fraus fiat.* l. benignius. ff. de le gib. ibi: *Benignius leges interpret#dæ sunt, quo voluntas ea rum conseruetur.* l. hoc modo. ff. de condit. & demonstrat. ibi: *Legem enim vtil# Reipublicæ adiuuandam inter pretatione.* Bar tol. in l. quem admodum. nu mer. 4. C. de agricol. & cen sit. lib. 11. De ci. consil. 64. num. 2. & con silio. 372. numer. 9. Ias. in l. si filius familiàs. numero. 7. ff. si certum petat. Alciat. in l. 4. §. Cato. numer. 195. ff. de ver borum obliga tionibus. Didac. Perez in additione ad Segur. in l. Imperator. numer. 140. versic. *Et legem.* fol. 126. ff. ad Trebellian#. Sarmiento in lib. 1. selectarum, cap. 12. num. 6. in fin. Mencha. libr. 2. vsufrequen tium. c. 39. nu me. 13. & 14. fol. 132.

600 L. 20. tit. 3. libr. 7. Recopilation.

601 L. sin. tit. 8. libr. 7. Recopil. & lex noua la ta apud Madritum anno 1585. c. 29. & Azeue. in l. 2. num. 2. tit. 11. lib. 5. Recopil.

602 Iulius Clar. in practic. §. homicidium. nu me. 43. Quare eos admonet alios referens Ioseph. Mascard. de probationi. 2. tom. conclus. 1038. nu. 21. ne ad has relationes faciendas festinent.

603 L. 1. §. cura carnis. ff. de offic. præf. vrbis. l. 1. §. 1. ff. de ædilitio edicto. Auil. in c. 17. prætor. gl. *A razonables.* num. 27. Ripa de peste, titul. de remed. præ seruat. nume. 146.

604 Bart. in l. 1. C. de frum. vrb. Const. lib. 11. Luc. de Pen. in l. 1. colu. 2. C. ne rustic. ad vllum obseq. lib. 11. Auenda. in cap. 19. prætor. nu mer. 31. Matien. in l. 1. gl. 9. num. 12. titul. 14. libr. 5. Recopil.

605 Plato relatus à Callistrato in l. 2. ff. de n# din. ibi: *Affer#s autem agricola ad forum aliquid corum quæ facit, vel aliquis alius conductorum, si non in idem tempus ve niet cum indig# tibus ea quæ ab ipso allata sunt permutare, vaca bit sua statione sedens in foro*? *Ne quaquam, sed sint qui hæc videntes, se ipsos in hoc statuant ministerium.* authen. de quæstor. §. si verò forsit#. l. 2. tit. 25. lib. 5. Recop. & ibi Matien. glo. 3. & Azeue. num. fin. & l. 6. tit. 73. lib. 4. Recopil. Ripa de peste tit. de re med. præs. nu. 205. & seqq. & 225.

606 L. 1. C. de nauicul. libr. 11. & ibi Platea num. 4.

607 Decisio. 396. nu. 6. in fin. c# seq. Azeue. in l. 2. nu. 4. tit. 14. lib. 5. Recopil.

608 Glos. *Transacta.* in fin. in l. 2. ff. de nundi. Platea in l. co lonos. in fine. C. de agricol. & c#s. lib. 11. idem Platea in l. septem diebus. C. de ero ga milita. annon. libr. 11. Boeri. vbi supra. Amannel lus de Clarisquis singul. 8. Ripa de peste tit. de remed. præserua. con tra pest. num. 225. Francis. Marc. in deci sio. Delphina. 340. num. 10. Didac. Perez in l. 3. tit. 23. verb. *No lo.* libr. 2. ordina. Orosci. & alij in l. 1. §. cura carnis. ff. de of sic. præfe. vrb. Auil. in c. 17. prætor. glos. *A razonables.* nu. 24. vers. *Tam#.* & nu. 26. Auen. in c. 19. pr#tor. nu. 35. vers. *Et ob vber tat#.* & nu. 36. fo. 36. Azeu. in l. 6. tit. 2. lib. 2. Reco. & in d. l. 2. tit. 14. n. 3. 4. & 6. libr. 5. Recop. post Matien. ibi: ta men hoc statutum iniustum videtur secun dùm Plateam in d. l. septem. & secundum Gregor. Lup. in l. 27. glos. 1. tit. 8. par. 5. quia per hoc venduntur merces viliori pretio, & fit iniuria v#ditoribus.

609 L. 2. tit. 14. libr. 5. Recop.

610 L. 1. C. non li cere habitat. Metroc. loca sua ad extrane. lib. 11. Bal. singu. in l. fin. §. fin. nu. 2. C. communia de legat. Crem#s. singu. 95. Pla tea in l. nemo. C. de fund. rei priua. & salti. diui. dom. lib. 11. Idem in l. 1. nu. 2. C de prædi. curia. si ne decret. non alien. libr. 10. idem Plate. in l. quemadmodum. C. de agricol. & censit. lib. 11. nu. 11. & 14. & in alijs, & Auil. in cap. 52. prætor. ver. *En la tierra.* n. 28.

611 Nume. 50. in fin. cum multis sequent.

612 Benuenut. in tract. de merca tur. tit. de decoctorib. particu. 1. par. fin. nu. 20. & 21. pagin. 365. in paruis. Azeued. in l. 2. nu. 7. tit. 14. libr. 5. Recopil. folio. 354.

613 In l. 7. tit. 11. gl. 13. nu. 11. lib. 5. Recop.

614 In l. sept# die bus. C. de erogat. milit. annon. libro. 12. Franc. Marc. in decis. Delphi. 340. nu. 40. & 44. Azeue. in l. 2. ti tul. 14. nu. 8. fol. 354. libr. 5. Recop.

615 L. 10. tit. 19. lib. 7. Recop.

616 L. qui aut#. §. sciend#. & l. pupillus. in fi. ff. qu# in frau. cred. l. non enim. ff. ex qui bus caus. maio. l. veluti. ff. de eden. l. q# forte. & l. si fi nita. §. si quis metu. ff. de d# no infect. glo. antepe. in §. 2. in proœm. institutionum. & quilibet debet pro suis negotijs vigilare; & etiam creditori licet vigilaread su# consequend#. l. quod debetur. ff. de pecu lio. Teren. comœd. 4. *Quid credebas dormi#ti tibi c# fecturos deos*?

617 L. diuus. 6. & ibi Alberic. & DD. ff. de bo nis damn. ibi: *Quod perquam nimiæ dilig#tiæ est.* l. si bene collocat#. 33. ff. de vsur. ibi: *Nam inter insolentiam curiosam, & diligentiam non ambitiosam multum interest.*

618 Lib. 1. politicor. c. 7. *In Sicilia autem quidam pecunia qu# apud se conditam habebat, ex ferrarijs omne ferrum coemit: posteà verò qu# ex mercaturis redierunt mercatores, ille vnus vendebat.* Barthol. Philip. in tract. de c# sil. discurs. 17. foli. 129. numer. 1.

619 Num. 82.

620 De mercatur. tit. de decoctorib. num. 21. pag. 365. Azeued. in l. 2. tit. 14. nu. 3. lib. 5. Recop.

621 Conrad. de c# tractib. q. 65. & Mexia de pane, conclusio. 1. nu. 168. fol. 36.

622 Bal. in l. 1. C. de Episcop. audien. Auil. in c. 17. prætor. glos. *A razonables.* nu. 5. Benuenu. in d. tractat. de mercatu. 4. par. ad fin. num. 51. Conrad. in tractat. de contra ctib. 3. part. q. 57. conclus. 3. artic. 4.

623 L. in Dardana rios. ff. de pœnis. l. annon#. ff. de extraor. crim.

624 Lib. 4. de verbor. signific. num. 27.

625 Accurs. in d. l. annonam. ff. de extraordi. crimi. Alciat. vbi supra. Benuenu. in tract. de mercatur. tit. de decoctorib. 7. par. numer. 19. cum 4. sequen. Mexia de pane, conclus. 1. nu165. & ibi Tiberius Decia. in 2. tom. crimina. lib. 7. c. 22. nu. 7. Anton. Nebris. in lexicon iur. verb. *Dardana rij*. Calepin. in eodem ver bo. Plautus, *In Dardanarij præpropera em ptione, flagellabat* (inquit) *an nonam.* Petrus Grego. in syn tagm. iuris. 3. par. libr. 36. c. 30. nu. 3. & 5.

626 Lib. 31. dialo go. 2. de Repub. vel de iu sto, co l. 10.

627 In l. fin. ff. de nundi. ibi: *Va cabit sua statio ne sedens in foro? Nequaqu#.*

628 In c. præced. nu. 59. & seq.

629 Soto de iusti. & iur. lib. 6. q. 2. artic. 2. con clusio. 2. & 5. Tiraq. de nobilita. c. 32. n. 12. Luc. de P# na in rubr. C. negotiat. ne milit. ante fin. libr. 12. Gregor. in l. 4. tit. 7. part. 5. per tex. ibi in glo. *Mas ricas.* Matien. in l. 1. gl. 1. nu. 3. & sequent. tit. 14. libr. 5. Recop. & Azeued. in rubr. illius tit. nu. 3. tex. in c. quod super. de voto.

630 D. Tho. 2. 2. q. 77. artic. 4. Soto lib. 6. de iust. & iur. q. 2. arti. 2. conclus. 5. Medi. de restit. q. 31. Luc. de P#na in d. rub. C. ne gotiat. ne milit. libro. 12. Abb. in c. fin. nu. 18. de vsu ris. Roma. singu. 217. incip. *Fui heri interro gatus.* Mexia de pane. 1. conclus. nu. 164. & 169. Matien. in l. 1. gl. 1. nu. 2. ti. 14. libr. 5. Recop. c. quicumque. 14. q. 4.

631 Cicer. libr. 1. offic. dicit, *Sor di dos eos esse putandos, qui merc#tur â mer catoribus quod statim v#d#t: ni hil enim proficient nisi admodum metiantur.* l. iustissimè. §. proponitur. ff. de ædil. edict. ibi: *Idgenus hominum ad lucr# vel potius turpi ter faciendum pernix.* Multa refert Tiraq. de nobilit. c. 33. nu. 10. Lu cas de Penna in l. ne quis. C. de dignita. lib. 12. & in l. maximum. C. de excusa. mu ne. lib. 10 Mexia vbi supra, & Matien. in d. l. 1. gl. 6. nu. 1. & 2. & Aze ue. in rub. tit. 14. lib. 5. Recop. nu. 3.

632 L. 1. & 2. titu. 14. libr. 5. Recop. l. 1. & l. vltim. in fine. ff. ad leg. Iul. de annon. l. vir. ff. de iudic l. mulier#. ff. de accusat. Matien. in d. l. 1. glos. 8. tit. 14. lib. 5. Recop. & ibi Azeue. nu. 7. & 9. & seqq. Tiber Decian. in 2. tom. crimi. lib. 7. cap. 22.

nu. 14. & 15. Quamuis Petr. Gregor. in syntag. iur. 3. part. c. 13. lib. 32. nu. 6. vult, denuntiation# permitti fœminis in hoc casu, non accu sation#: & hoc magis prob#t iura quæ allegat, scilicet d. l. fin. §. fin. & dict. l. mulierem. & hoc se quor, non dubitans hos ter minos, Accusare, & Den# tiare, confundi multoties, differre tam# inter se, vt Gregor. aduer tit in d. loco.

633 L. 1. & ibi Pla tea. C. de pistor. lib. 11. A uend. in c. 19. prætor. nu. 32. in fine. Matien. vbi supr. glo. 9. in fine. Azeue. in l. 1. nu. 14. in fin. tit. 14. libr. 5. Recopil. cum. num. antecedentibus.

634 L. annon#. ff. de extraordi. crim. & tit. 14. libr. 5. Recop. & ibi regnicolæ, & Mexia de pane, conclus. 1. nu. 169. & dixi supra in c. præced. nu. 79. in fin.

635 L. si quis id quod. vers. *Sed & vtrumque*. ff. de iurisd. omnium iudic. & ibi Alberic. Paul. & Ias. & latè Tiraq. de vtroq; retractu, lib. 1. §. 1. glo. 1. nu. 211. cum multis se quent. & Aze ued. in l. 1. nu. 2. cum seqq. tit. 13. libr. 4. Recop.

636 Cap. 28. in cu rijs de Madrid anno 1590.

637 Tit. 14. lib. 5. Recop.

638 L. 4. d. tit. 14. in fin.

639 L. annonam. ff. de extraordin. crimin. l. vnic. C. de monopolijs. Ripa de peste. titul. de remed. præ serua. nu. 202. & sequent. & DD. infra citati.

640 Dict. l. 4.

641 L. 2. ff. ad leg. Iul. de annon. l. annonam. ff. de extraordi. crim. l. vnica. C. de monopol. l. 2. tit. 7. part. 5. Ripa vbi supra. C#ra. de contract. q. 65. conclusion. 4. latissimè Rebuff. in 2. tomo ad c# stit. Galliæ. tracta. de magist. officio. & monopol. glos. 2. Mexia de pane. 1. conclusio. nu. 168. & seq. fo. 36. Auenda. in c. 19. prætor. nu. 31. vers. *Item contra.* Matien. in l. 1. glo. 9. nu. 13. tit. 14. lib. 5. Recop.

642 Libr. 6. de iustit. & iure. q. 2. artic. vlt.

643 Lucas de Pen na in l. fin. C. de delegatio. lib. 10. Azo in rub. C. de monopol. Conrad. vbi supra. q. 51. in fine. Rebuf. Auenda. & Mexia vbi supra, & d. l. partitæ.

644 Conrad. Rebuff. Soto, & alij supra cita ti, & Alciat. in tit. de præposit. labor. lib. 12. & dict. l. 2. part. & ibi Gregor.

645 Dict. l. vnica. in fine. C. de monopol.

646 L. 1. & ibi Bar tol. C. de frumen. vrb. Constant. lib. 11. Franc. Curti. ad Alex. in l. pretia rerum. num. fin. ff. ad leg. Falcid.

647 Quos refert & sequitur B#uenu. in tract. de mercatu. 4. par. ad fin. nu. 51. C#rad. de contract. 3. p. q. 57. conclusio. 3. argu. 4. Auil. in c. 17. pr#tor. gl. *A ra zonables.* nu. 5. & 6. Mexia de pane, conclusion. 4. numer. 14. Pute. de syndic. verb. *Iudicis su prema potestas.* fol. 219. num. 18. & 19. Matth. de Afflict. in proœm. c# stitutio. Neapol. q. 3. numer. 6.

648 L. 3. tit. 11. libr. 7. Recop. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. lib. 36. c. 30. numer. 15.

649 Cassiado. lib. 4. variar. episto. 5. *Tunc gr# de c#modum est cum indigentibus pacisci, qu# do fames solet totum contemne re, vt suam neceßitatem poßit expellere: nam cum ambitioni suæ seruiat, pro pemod# donare videtur, qui ven dit rogatus. Ad saturatos ire, c# muneribus certamen est.*

650 Cap. 47. & Pineda. 1. par. de la Monarch. libr. 2. c. 15. §. 1. fol. 114.

651 L. 4. & 5. tit. 25. lib. 5. Recop. tradit Medina de restitut. q. 36. colum. 3. cum seq. vbi dicit, laudabilem fuisse taxam istam, & ligare cleri cos: & Soto libr. 1. de iustit. & iur. q. 6. artic. 7. Nauar. in manual. c. 23. n. 84. Mexia de pane, c#clus. 5. Matien. in l. 1. d. tit. 25. Merca do super taxa panis. c. 2. & 3. F. Anto. de Cordo. in suis qq. q. 78. & Alfons. de Ca stro de potesta. leg. pœn. c. 8. per totum. & Magister Palac. libr. 2. de contract. & restit. c. 2. pag. 55. 65. & 66. Ioan. Gutier. in lib. 2. pract. q. 180. nu. 9. ex quibus col liges obligari quoque clericos dicta pragmatica.

652 Patric. de Repub. lib. 3. tit. 11. l. 1. §. cura carnis. ibi: *Vt iusto pretio præ beatur.* ff. de offic. præfect. vr bis. l. munerum. 18. versi. *Item Episcopi.* & ibi glo. *Venalibus.* ff. de muner. & honor. l. n# debere. 8. ff. ad municip. l. decuriones. 6. ff. de administrat. rer. ad ci uit. pertin. l. an nonam. 6. ibi: *æquis pretijs.* ff. de extraordin. crim. cap. 1. §. post natalem. de pace tenenda, in feud.

653 L. 14. tit. 6. lib. 3. & l. 1. ibi: *Precios razonables.* & l. fin. tit. 16. libr. 6. recop. DD. in l. 1. C. de episcopa. audien. & in cap. 1. de emptio. & v#ditio. Ripa de peste, titul. de remed. præser. nu. 195. & sequen. Auil. in c. 17. prætor. glo. *A razonables.* nu. 1. & 4. Couarr. lib. 3. variar. c. 14. n. 3. Didac. Perez in l. 6. tit. 1. libr. 2. ordi. col. 332. & latè in l. 2. titul. 23. libr. 2. ordi. col. 711. ver sic. *Quæri.* c# col. seqq. Mexia de pane, conclusi. i. nu. 3. & seqq. fol. 11. & conclus. 4. nu. 1. & sequen. & num. 13. & 14. fol. 68. Azeue. in l. 6. tit. 2. libr. 2. Recop. Petr. Gregor. de syntag. iur. 3. part. c. 30. nu. 11. & sequen. lib. 36.

654 L. in re m#data. C. manda. l. si quid posses sor. §. sic aut#. & l. sed etsi lege. §. consuluit. ff. de peti tio. hæred. Didac. Perez in d. versi. *Quæri.*

655 Cap. quatuor modis. 11. q. 3.

656 In. 1. part. tit. 17. de lege ca no. §. 2.

657 In l. illicitas. in princ. ff. de offic. præsid. ibi: *Venditiones.* & ibi: *Item ne quis iniqu# lucrum sentiat, præses prouintiæ prouideat.*

658 In l. ideò. ff. # eo quod certo loco, in hæc verba: *Ideò in arbitri# iudicis refertur hæc actio, quia scimus quam varia sint pretia rerum per singulas prouincias ciuitatesque, præsertim vini, olei, frumenti.* l. pretia rerum. ff. ad leg. Falcid. in. 1. resp.

659 L. 1. in fin. titul. 25. lib. 5: Recop. & ibi Matien. glos. 17. post Dida cum Perez latè in l. 2. tit. 23. col. 708. vers. *Quid autem.* lib. 2. ordinam.

660 Soto lib. 6. de iust. & iur. artic. 3. conclusio. 2. C#rad. de contract. 3. par. q. 53. conclus. 3. Perez vbi supra. Mexia de pane, conclus. 4. nu. 12. vers. *Recto res.* fo. 69. Matien. in l. 1. gl. 2. nu. 7. tit. 11. lib. 5. Recop. d. l. ideò. ff. de eo quod certo loco.

661 Cap. legimus. 93. distin. c. in sancta. 2. q. 7. Didac. Perez vbi suprà.

662 Dict. l. ideò. ver. *Pecuniar#.*

663 Dict. c. legimus. 93. dist.

664 Lib. 22. histo riar. *Nulla,* inquit, *probabili ratione susceptæ popularitatis amore vtilitati studebæt ve nalium rerum, quæ nonnunquam secus qu# conuenit ordina ta inopiam gignere solet & famem.*

665 In syntag. iur. 3. par. lib. 36. c. 30. nu. 4.

666 In l. modios. in princ. C. de suscepto. & ar car. lib. 10.

667 L. frugem. ff. de verb. signi. Montalu. in l. 4. tit. 10. lib. 3. fori, verb. *Que no quiere vender.* Auil. in c. 17. prætor. gl. *A razonables.* nu. 7. & seqq. & nu. 26. versic. *Et quod dicitur.* Mexia de pane, conclusi. 1. nu. 3. & 5. & dixi in c. præcedenti. nu. 14.

668 Luc. de Pen. in l. 1. C. vt rustica. ad null# officium. libr. 11. Chassan. in catalo. gloriæ mund. 11. par. consider. 32. ad fin.

669 Cremensis in l. 2. num. 233. C. de rescind. vendit. & om nes DD. vt ibi fatetur Pinel. 3. par. nu. 8. fo li. 151. Archiepis. Florent. 2. par. tit. 1. c. 16. §. 3. Conrad. de contract. q. 56. col. 4. Couar. libr. 2. variar. c. 3. nu. 5. ad fin. Didac. Perez in l. 2. tit. 23. libr. 2. ordi. col. 710. vers. *Alius est.*

670 In l. 1. §. cura carnis. nu. 1. ff. de offi. præ fect. vrb. Abb. in c. 1. nu. 6. de emptio. & v#ditio. Roman. in l. 2. nu. 12. ff. solut. matri. Alexan. cons. 190. col. 2. libr. 2. Florian. in l. si pendeu tes. §. si quid cloacarij. per tex. ibi. nu. 8. ff. de vsufruct. & ita intelligendus est So ci. in reg. 435 limitatio. 15. Ripa de peste. tit. de remedijs pr#seruat. num. 195. & seq. Tiraque. de retract. lib. 1. in præfatio. n. 25. per tex. in d. §. si quid. & l. nauis aduersa. §. quæsitum. ff. ad leg. Rhod. de iact. Couarr. d. lib. 2. variar. cap. 3. nu. 5. & lib. 3. c. 14. nu. 3. & hanc opinionem dicit communiter receptam Mexia de pane, concl. i. nu. 4. & 5. fol. 12. & concl. 4. n. 30. fol. 71.

671 In d. cap. 3: nu. 5.

672 L. pretia rerum. ff. ad leg. Falcid. l. si prius. 2. in prin. ff de condictio. furtiua. vbi Bart. nu. 7. singulariter. l. lege Falcidia non habetur. vers. *Proculus.* ff. ad leg. Falcid. cum multis quæ tradit Didac. Perez in d. l. 2. tit. 23. lib. 2. Ordin. col. 709. versic. *Sed huic.* & in proposito tenet contra c# mun. Pinel. in d. l. 2. 3. part. nu. 8. C. de rescind. vend.

673 L. fin. ff. ad legem Iul. de an nona. l. venditor. §. si constat. ff. c#mu. prædi. l. anno nam. ff. de varijs & extraor dina. crimin. l. 1. §. cura carnis. ff. de offic. præfect. vrb. l. si quis sepulchrum. in princ. ff. de religios. & sumpt fun. l. decuriones. 6. ff. de administrat. rer. ad ciuita. pertin. & l. non debe re. 8. ff. ad mu nici. Couar. in d. lib. 2. variar. c. 3. nu. 5.

674 In lib. 3. varia rum. c. 14. nu mer. 3.

675 Dict. l. 1. §. cu ra carnis. ibi: *Cura carnis vt iusto pretio præ beatur, ad cur# præfecturæ per tinet.* ff. de offic. præfect. vrb. l. illicitas. in prin. ibi, *Venditiones.* ff. de offic. præsid. d. l. decuriones. & d. l. non debere. ibi, *Cogi.* l. 4. ff. de eo quod certo loco. ibi: *Idcô in arbitrium iudicis refertur hæc actio.* l. fin. versic. *Item Episcopi.* & ibi glo. ff. de muner. & honor. c. 1. §. post natalem. ibi: *Comes prouideat quanto pretio sitan nona*

vendenda. de pace tenen. & eius violator. in feu. quem malè citauit Guido Pape decis. 304. & 406. & l. 1. C. de offic. præfect. vrb. ibi: *Vt inferior gradus meritum superioris agnoscat.* l. 14. tit. 6. lib. 3. Recopil. Bart. & Bald. in d. §. cura carnis. idem Bart. in l. 1. C. de frument. vrb. lib. 11. Florian. in l. si pendentes. §. si quid cloacarij. nu. 8. ff. de vsufructu. Bald. in l. si in aliqu#. nu. 5. ff. de offic. procons. Salicet. in l. 1. in fi ne. C. de episco. aud. Pute. de syndic. ver bo, *Iudicis suprema potestas.* nu. 18. & sequen. fo. 219. Couar. in d. libr. 2. variar. c. 3. nu. 5. & in d. lib. 3. c. 14. nu. 3. Roland. consil. 80. nu1. & sequent. volum. 2. Aui les in c. 17. pr# tor. glos. *Arazonables.* num. 22. Mexia de pane, conclus. 4. numer. 11. Matienç. in l. 1. glo. 2. nu. 2. tit. 25. libr. 5. Recopil. Azeued. in l. 14. ti tu. 6. lib. 3. Re cop. num. 16. Conrad. in cu riali breuiar. li br. 1. cap. 9. §. 1. num. 11. pa gin. 12. & sen tit Ioan. Gutierr. lib. 2. pra cticar. q. 180. num. 11. dum hoc regi perti nere probat: igitur & præsidi substituto ipsius.

676 L. 1. C. de offic. præfect. vrb. & ita procedit l. 3. tit. 11. lib. 7. Recop. & scripta Alberic. de statut. q. 69. Pisa in curia c. 18. nu. 8. & Azeued. in addit. ibi, & Auend. in c. 19. prætor. nu. 37. Didac. Perez in l. 2. tit. 23. lib. 2. ordin. col. 712. vers. *Prior pars.* Mexia de pane, conclusio. 1. num. 52. fol. 20. & conclus. 4. num. 13. fol. 69. & conclus. 5. nu. 17. Azeue. in d. l. 14. tit. 6. lib. 3. Reco. gl. *A razonables.* nu. 16. Roland in d. cons. 80. nu. 1. & seqq. volu. 2. Matien. de relatore. 3. par. c. 28. nu. 17. & idem in l. 1. glo. 2. nu. 8. tit. 11. lib. 5. Recopil. quia nunquam censetur derogatum iurisdictioni ordinariæ. Bald. in l. sæpe. ff. de offic. præsid. & in proœm. Gregoria. in prin.

677 In dict. loco.

678 Matien. in d. dialog. de rela tor. 3. p. c. 28. & num. 17. & Azeue. in l. 25. tit. 7. lib. 3. Recop. post Pisam in curia lib. 2. c. 18. vers. *Item ordo mercatur# exer cent earum rer# quæ ab eisdem taxandæ sunt.*

679 L. fin. in prin. & §. 1. ff. ad le g# Iul. de annon. l. non de bere. ff. ad municip. l. decuriones. ff. de ad minist. rer. ad ciuit. perti. Tiber. Decia. in 2. tom. crim. lib. 7. cap. 22. nu. 21.

680 De pane, con clus. 4. nu. 13. fol. 69.

681 L. Celsus scri bit. 33. ff. ad Trebel. l. grege legato. 21. ff. de leg. 1. tradit Mantic. de coniect. lib. 7. tit. 10. nu. 36. & seqq.

682 Mexia de pane, conclus. 4. nu. 14. Azeu. in l. 6. tit. 11. nu. 17. libr. 7. Recop.

683 L. 9. tit. 6. lib. 2. & l. 6. titul. 11. lib. 7. Reco. Auenda. in c. 19. pr#tor. nu me. 5. vers. *Sec#do limitatur.* Matienç. in l. 4. gl. 2. tit. 14. lib. 5. Recop. Azeue. in d. l. 6. num. 14.

684 L. 9. tit. 14. libr. 5. Recop.

685 L. pro locis. C. de annon. & tribut. libr. 10. Platea in l. modios. in prin. C. de sus ceptor. & arcar. lib. 10. Ri pa de peste, ti tul. de remed. præseru. c#tra pestem. num. 191. Auend. & Auil. quos refert & sequi tur Matien. in l. 2. glo. 6. nu. 2. tit. 14. libr. 5. Recop.

686 Cap. 1. §. post natal#. de pace tenend. in feud. ibi: *Comes septem boni testimonij vi ros sibi eligat, & quanto pretio sec#d# qua litatem temporís sit annona vendenda, prouideat.*

687 Glo. in c. quæ in ecclesiarum. verb. *Constitue runt.* de consti. l. 4. tit. 25. vers. *Y porque para la guarda.* lib. 5. Recop. S. Thom. 1. 2. q. 96. artic. 4. commun. opi. secundùm Ludouic. Gom. in c. 2. nu. 35. de constit. in 6. Medin. de restitut. q. 36. fol. 104. vers. *Quo præmisso.* Castro libr. 2. de lege pœn. c. 12. pag. 17. Soto de iust. & iur. libr. 6. q. 2. art. 3. pagin. 547. versic. *Tertia conclusio.* & lib. 1. q. 6. artic. 6. argumen. 5. pagin. 58. & libr. 5. q. 8. arti. 4. pag. 464. Couar. lib. 3. variar#. c. 14. nu. 3. in med. & in c. 1. nu. 16. ad fin. de testament. & in c. cum esses. nu. 6. eod. tit. & in reg. pec catum. 2. par. §. 5. nu. 2. c# seq. de regul. iur. in 6. & in 4. decret. 2. p. c. 6. Didac. Perez in l. 6. tit. 1. lib. 2. ordi. col. 332. in fi ne. & in l. 2. tit. 23. colum. 712. versicul. *Prior pars.* eo. libr. latissimè Mexia de pane, conclus. i. in textu, & in num. 104. & seqq. fol. 27.

688 L. annonam. ff. de extraordin. crim. l. 2. & fin. ff. ad le g# Iul. de annon. cap. 1. §. post natal#. # pace tenend. in feud. & ibi Aluarot. & alij. Alberic. in l. 1. §. cura car nis. ff. de offi. præfect. vrb. Ripa de peste, tit. de remed. præser. num. 198. Couarr. in d. c. 14. nu. 3. & alij ex su pra citatis, & Mexia in d. loco, conclus. 4. nu. 14.

689 Supra lib. 1. c. 3. n. 94. & in terminis hoc tenet Bart. in l. infici#do. §. infans. nu. 4. ff. de furtis. & tradit Salazar de vsu & con suetudin. c. 6. vers. *Ex quo in ci dimus.* ad fin. facit tex. in c. 1. de pœn. gl. in c. imitare. 6. q. 1. c. Apostolic#. versic. *Deierauit.* & ibi Ancharra. de re iudicat. in 6.

690 Lib. 3. c. 9.

691 Vbi supra nu mer. 199.

692 L. 1. C. de fru m#. Alex. lib. 11. & l. 1. C. de nauicular. eod. lib. & facit l. 1. ff. de nundin. Platea in dict. l. 1 C. de frumen. Alex. Grego. in l. 12. glo. 2. in med. versi. *Vnde officialis.* tit. 1. par. 1. Auil. in c. 17. pr#tor. glo. *Arazonables.* nu. 20. vers. *In tan tum.* Bal. in rubric. col. 4. de consuetud. & in c. cum omnes. num. 23. versic. *Item dictum.* de constitu. Ripa de peste, tit de re med. præser. nu. 193. & se quent.

693 Auenda. in c. 19. pr#tor. nu. 3. versic. *Supra dicta conclusio.* & versic. seq. Auil. in dict. c. 1. gl. *Las hara.* nu. 9. Matien. in l. 4. gl. 4. nu. 1. tit. 25. lib. 5. Recop. Gregor. Lop. in l. 46. gl. *Ma tando.* in fi. tit. 5. part. 5. & facit l. 2. in fine. C. de episcop. audien. & dixi supra lib. 2. c. 16. nu. 115.

694 Infra lib. isto, c. 8. nu. 158.

695 L. vnica. titul. 10. c. fin. lib. 3. Recop.

696 L. 11. tit. 6. libr. 3. Reco. & dict. l. vnica. c. 10. authen. de non eligen. se cundò nub. §. cum igitur. ibi: *Nec est lex tale quid dicens.*

697 Lib. 2. cap. 12. num. 13.

698 Vergil. lib. 4. æneid. *At non infelix animi Phœnißa, nec vnquam Soluitur in som nos.* Et ibidem, *Anna soror, quæ me suspensam in somnia terren*t?

699 De Republica.

700 Libr. 7. de legib. *Quicum## viuere & sapere cupit maximè quàm longis simo tempore, vigilet, sola sanitatis commodi tate seruata: ad hæc verò non multo opus est somno, si bene assueueris somno.*

701 *In rudente vig i lare decet homi nem, qui volt sua tempore con ficere officia. Nam qui dormiunt libenter, sine lucro & c# malo quiescunt.*

702 L. 19. tit. 21. par. 2. Aliqua mala de somno tradit Fr. Marc. Anto. de Camos in sua Microcosmia. 1. parte, dialogo. 6. pagin. 51.

703 Teren. comœ di a. 4. *Quid credebas dormi#ti tibi c# fecturos deos*?

704 Libr. de somno & vigil.

705 Lib. 1. de gener. ani. c. 1.

706 Lib. i. Tuscul. quæst.

707 L. 7. tit. 4. par tit. 3. & l. 2. titul. 7. lib. 1. fo ri. Seneca epi# stol. 70.

708 L. 2. in fin. ff. de nundinis. ibi: *Sed sint qui hæc videntes, se ipsos in hoc sta tuant ministerium.* Gregor. in l. 20. titu. 9. part. 2. glos. 8. vbi ait, quòd ad iudicem & officiales per tinet circuire & inquirere domos, & tabernas, & balnea, vt vide#t si qua fraus vel deceptio c#mittatur c# tra publicam vtilitat#. Platea in l. omnis. num. 1. C. de aqu#duct. lib 11. & ideò præses appellaturgeneralis visitator suæ prouinci#, secundùm Bal. in l. si aliqu#. nume. 5. ff. de offic. procons. Mexia de pane. conclus. 1. nu. 12. in fin. fol. 14.

709 Dict. l. 7.

710 Auenda. in c. 19. prætor. nu mer. 30.

711 L. 1. §. causa. versi. *ædiles.* ff. de ædilitio edict. Auil. in c. 17. prætor. glos. *Arazonables.* nu. 27.

712 5. Colliget. c. de carne. Platea in l. 1. C. de erogatione milita. annon. col. 1. in prin. lib. 12. Auenda. in cap. 19. proximè citato. numer. 35. versic. *Et in me moria.*

713 De Galeni opinione vide Chassanæ. in catalog. glor. mun. 12. parte, consideration. 85.

714 L. 1. §. fin. ff. de extraordi. crimin. l. item quæritur. §. si quis m#suras. ff. locati. l. arbitro. §. de eo. ff. de dolo. l. pen. in fine. ff. de crimin. stel lio. gl. & Bart. in dict. §. de eo. Paponius in practic. in form. libel. in caus. vend. in versic. *Perticarum.* numer. 4. Abb. tamen in cap. 2. de emption. & vendit. ait, fraud# tem pondera, pœna arbitraria puniendum. Conrad. in cu rial. breuiar. li br. 1. cap. 9. §. 1. pag. 13. numer. 13. in me dio. Auil. in d. c. 17. prætor. glo. *Arazonables.* n. 27. Mexia de pane, conclus. 5. numer. 30. & sequen. fol. 79. l. 7. tit. 7. part. 7. & de inuen tore mensuræ & p#der#, an fuerit Cain, vel Moyses, vt supra dixi libr. 1. cap. 1. nu. 6. vel Phi don Argiuus, teste Plinio li br. 7. c. 56. vel Palamedes se cundùm Gellium, vel ab ipsa natura sec#dùm Thom. li br. 2. de regimin. princ. c. 14. & Deus ip se omnia disposuit in pondere & mensura. Sapient. c. 11. tradit B#uenu. tit. de de coctor. 7. par. nu. 22. & 23.

715 Mexia de pane. 1. conclus. num. 44.

716 L. iudices. C. de Episc. aud. Alciat. libr. 1. parergon, cap. 17. Tiber. De cia. 2. tom. cri min. libr. 7. c. 22. nu. 38. & dixi supra lib. 2. c. 21. nu. 63.

717 Auenda. in c. 19. prætor. n. 30. vers. *Decimo.* Matien. in l. 1. glo. 9. nu. 9. tit. 14. lib. 5. Recop.

718 Platea in l. 1. nu. 4. C. de c# dit. in public. horre. lib. 10. Gregor. in l. 1. gl. 2. tit. 7. par. 5. & in l. 4. gl. fin. tit. 7. part. 7. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 79. & se qu#. quidquid teneat Roma. hoc solum permitti Reipublic# in l. si ve rò. §. de viro. nu. 32. versic. *Decimo.* ff. solut. matrim. & Pute. de syndica. verb. *Iudi cis suprema potestas.* c. vnico. foli. 219. nu. 24. & dicam infra vers. *El mesonero.*

719 L. si seruus ser uum. 27. §. item si quis. ff. ad leg. Aquil. Petr. Gregor. de syntag. iur. 3. tom. lib. 36 c. 30. nu. fin.

720 Num. 41.

721 L. 3. §. item si quis. ff. de crimine stellion. & ibi Bart. & Auil. in c. 17. prætor. verb. *Arazonables.* nu. 25. Matien. vbi suprà num. 7.

722 Andr. de Isernia in constit. regni Sicil. c. de venditor. venen. Auenda. in d. c. 19. prætor. num. 30. vers. *Octauo.* & quæ tradit Mexia de pane refer#s plures, c# clus. 4. nu. 19. & l. 9. tit. 8. libr. 7. Recop.

723 Isaac in. 5. do ctrin. c. 11. An ton. Gaza in sua corona flo rida c. 117.

724 Dict. l. 3. §. sed et si quis. ff. de crim. stellion. l. saccularij. & ibi gl. ff. de ex traord. crimi. l. 7. & 8. in prin. & in fi. tit. 16. part. 7. Platea in d. l. 1. nu. 4. C. de condit. in public. horre. lib. 10. Ripa de peste, tit. de re med. præseru. nu. 147. & se quen. Auen. in d. nu. 30. & se quen. Anton. Gome. in 3. to mo delictor. c. 7. ad fin. Benuenu. in tract. de mercat. tit. de decoctori. 7. & vlt. part. in prin. nu. 19. & 30. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 80. & seqq. Matien. in l. 1. gl. 9. nu. 9. 10. & 11. tit. 14. lib. 5. Recop. Anton. Gome. in tom. de delict. c. 7. ad fin. Azeue. in l. 3. tit. 5. lib. 1. Recop. nu. 5. idem in l. 1. nu. 4. tit. 12. lib. 5. Recop. & ibidem in l. 2. nu. 13. versic. *Quinto.* tit. 14.

725 L. 1. tit. 10. lib. 3. for. l. 8. versic. *Otro si.* tit. 16. par. 7. Auenda. in d. nu. 30. vers. *Quinto infertur.* & vers. *It# punire.* Matien. in l. 1. tit. 14. gl. 9. nu. 6. lib. 5. Recop. Azeue. in l. 5. tit. 14. lib. eod. Recopil. quidquid teneant Platea in l. 1. C. de cond. in pu. hor. lib. 10. & Fran. Mar cus decis. 541. nu. 5. nam mixtura impunita est si pate fiat emptori, alias secus, vt ex A zeuedo ibid# constat, & dixi supra c. pr# ced. nu. 41.

726 L. iubemus. C. de erogat. milit. annon. lib. 10. Platea in l. 1. nu. 3. C. de condit. in public. horre. lib. 10. Ripa de pe ste, tit. de remed. ad conser. uan. vbert. nu. 143.

727 Bal. in l. non dubium. C. de le gib. Matienç. vbi supra nu. 8. & Azeued. in l. 1. nu. 13. tit. 14. libr. 5. Reco. post B#uenut. & Gome. vbi supra.

728 L. 8. tit. 16. p. 7. Auen. in d. c. 19. prætor. nu. 29. versic. *Quarto infertur.* & 2. par. c. 8. & Auil. in c. 28. Matien. in l. 1. glo. 9. nu. 5. tit. 14. lib. 5. Recop. ex Angel. in l. annonam. ff. de extraor. crimi. Greg. in l. 4. tit. 7. par. 7. & in l. 1. tit. 7. par. 5. gl. 2. & l. 5. tit. 25. lib. 5. Recop. c. 7. Paz in pract. 1. tom. 8. par. c. vnico. nu. 13. fol. 231. quos de cautelis istor# vide, & l. 48. tit. 4. lib. 3. Reco. & l. 21. tit. 6. lib. eod. & l. 6. & 7. tit. 11. lib. 7. Recop.

729 Azeue. in l. 6. nu. 2. tit. 11. li br. 7. Recop.

730 L. 6. tit. 11. libr. 7. Reco. & ibi Azeue. nu mer. 16. & in additio. ad Pisam lib. 2. cap. 18. n. 27. post Rebuff. in 2. tom. constitu. Franc. tit. de hospitib. conclus. 8. nu. 14.

731 Angel. in l. an nonam. ff. de var. & extraor din. crim. Au# da. in c. 8. præ to. nu. 3. lib. 2. Azeue. in d. l. 6. tit. 11. lib. 7. Recop. nu. 3.

732 Glos. vacantibus. in auth#. de h#redit. ab intest. de quo Anton. Gabr. lib. 6. commu. opin. tit. de legib. c. 1. glos. celebris in l. 3. C. de silentiarijs. verb. *Decurionibus.* lib. 10. l. sed & posteriores. & ibi Bar. & Ioan. Oroscius num. 2. idem Orosc. in l. 1. num. 33. ff. de constitut. Princ. & ibi Ias. num. 16. ff. de legib. Marant. de ordin. iud. 4. par. distin. 4. num. 19. in fin. & quæ tradit Mantica de coniecturis, lib. 11. tit. 18. nu mer. 25. & lex noua generalis non censetur submouere limitationem scriptam in lege antiqua, sed cum eadem limitatione loqui. glos. communiter approba ta in l. sciendum. ff. qui satisdare cogan. verbo, *Non compelli.* in gl. magna. & ibi latè Ias. l. item apud Labeonem. §. ait prætor. versic. *Ea enim.* ff. de iniur. Redin. de maiesta. princ. verb. *Non armis solum.* nu. 200. post Alberic. 1. part. statut. q. 20. fol. 6. col. 3. & Felin. in c. Rodulphus. num. 18. vers. *Cognoscitur.* de re script. & idem in c. 1. nu. 10. cum seqq. eod. tit. Menchac. de success. creat. §. 3. nu. 6. Mexia super l. Toleti. 6. fundam. 2. part. nu. 18. cum seqq. Ioann. Gutierr. lib. 3. practic. q. 29. num. 3.

733 L. 1. in fin. princ. & l. 3. ff. nautæ caupon. l. quantæ. ff. de publica. dicit communem Ias. in l. in actionibus. nu. 41. ff. de in lit. iur. Rebuf. in 2. tom. ad ordinatio nes reg. tit. de mercatorib. minut. venden. glos. 9. & idem ibi tit. de hospitibus. Bald. in l. 1. in fin. & in l. certi iuris. nume. 2. C. locat. dicit, # isti ho spitatores c#muniter sunt homines rapa ces, & vulgares. Angel. in l. 1. in fine. C. furti aduers. nau. vbi dicit, *Videmus paucos hospites diuites, & eorum diuitias modicum durare, & in mendacijs non iustificabuntur.* Grego. in l. 26. tit. 8. par. 5. verb. *Desleales.* Mexia de pane, conclus. 4. nu. 14. fo. 69. post Chassanæ. in catalog. glor. mun. 11. part. conside. 46. in princ. Azeue. in l. 6. tit. 11. nu. 15. libr. 7. Recop. Ioan. Gutierr. in cons. 37. nu. 7. Aym. Crauet. in consil. 13. nu. 2. Rolan. in consi. 34. nu. 5. lib. 2. Mascard. vbi infra num. 11.

734 L. 1. §. si cista. ff. deposit. l. 26. tit. 8. par. 5. & l. 7. tit. 14. par. 7. & l. 5. tit. 15. lib. 3. fori. & præter scribentes in d. locis, vide Abb. in c. 1. nu. 7. de restit. spolia. Ias. in §. sequens. nu. 27. cum seqq. Insti. de action. & idem in d. l. in actionibus. nu. 41. dicit communem. & latè Plotus de in lit. iur. §. 10. fol. 120. num. 6. cum seqq. Iul. Clar. alios referens in lib. 5. senten. §. furtum nu. 27. & Bouerius in singul. verb. *Iuramentum.* nu. 15. disputat latissimé & sic resoluit Ioseph. Mascar. de probatio. conclus. 832. nu. 10. cum antec. & seqq. 2. tom. Anton. Gom. in. 2. tom. varia. c. 7. nu. 2. vers. *Licet secus.* Montal. in d. l. 5. fori. verb. *So cerradura.* & in d. l. 26. part. & Bertach. in verb. *Va lisia.* & Palac. rub. in rep. c. per vestras. §. 7. nu. 3. ad fin. in illation. pag. 536. de donat. inter vir. & vxor. vbi ait, # licet caupo tenetur pro furtis famulorum. l. fin. §. pen. ff. naut. caup. & stabul. & l. 1. in fi. ff. furt. aduers. nau. la tè Azeue. vbi supra. nu. 19. Excusatur tamen si famulus reputatus sit bonus com muniter: q# ex Bald. & Alex. dicit not# dum.

735 L. 1. §. caupo autem. ff. furt. aduer. Decius in regul. inuitus. ff. de regu lis iur. Chass. in consue Bur gund. rubr. 1. §. 6. nu. 88. in addit. Gir#da de gabellis. 12. par. nu. 26.

736 De syntagm. iur. 1. tom. 2. par. libr. 18. c. 20. nu. 1. ad fi.

737 Dict. l. 6. titul. 11. lib. 7. rec. & ibi Azeue. nu. 17. versic. *y que en todo.*

738 Lib. 11. de legibus. *Optato diuersorio tempestate pulsos suscipiunt, & caloribus pressos recreant, de inde non tanqu# amicos hospitali bus muneribus donatos remittunt, sed vt inimicos atque capti uos crudeliter se redimere cogunt, rebusqué omnibus spoliant, quorum remedi# a latere legum ex cogitandum est*: & posuit n#nullas leges circa ipsorum officia, vt videre est per Petrum Gregor. de syntagma. iur. 3. par te. lib. 39. c. 7. nu. 9.

739 Lib. 4. *Diuersorijs præfecti tales sint, qui ne mini iniuriam fieri patiantur, vi ri nimirum boni, authoritate publica constituti, nam quantum id ipsum referat, ex#pla & expe rimenta multor# satis euidenter docent.*

740 Sueto. in Ne rone. c. 16. Xi phil. in vita Tiber. Alex. ab Alex. libr. 4. genial. die. c. 3. Dion Cas sius lib. 60. hi stor. Petr. Gregorius optimè de syntagma. iur. 3. par. libr. 39. c. 7. n. 11.

741 Athene. libr. 6. c. 2.

742 Isocrat. in Areopag. orat. Athene. libr. 33. dipnoso. cap. 7.

743 In primo. Petrus Gregor. vbi supra numer. 3.

744 L. 14. titul. 6. lib. 3. recop.

745 L. 5. titul. 20. part. 2. Auen. in cap. 19. pr# tor. nume. 30. versicul. 9. in fine.

746 L. prouidendum. C. de postulan. facit. l. 9. tit. 28. part. 3. ibi: *Tambien a los pobres como ricos.*

747 Lib. 3. epistola ad Lucil.

748 Salicet. in l. 1. C. de Episcop. aud. vbi hoc dicit not#d#: & Angel. Aret. in. §. fin. instit. de donation. ad finem. Hippolyt. in singul. 441. Alberic. in l. in tantum §. vniuersitatis. ff. de rer. diuisione. Ripa in respons. 22. sub. tit. de legib. & consuet. Chassan. in consuetud. Burg. rub. 13. §. 2. num. 26. Gregor. in l. 9 tit. 28. par. 3. verb. *tambi#* Auil. in c. 17. prætor. glos. *a razonables.* nu. 23. Burg. de Paz in l. 3. Ta ur. nu. 503. 1. part. conclusi. 3. Mexia de Pane conclu. 1. num. 42. & num. 169. in med.

749 De regno lib. 16.

750 Dicemus infra isto lib. c. 8. nu. 32.

751 L. 13. tit. 23. lib. 4. recop.

752 Nauarr. in Manuali, cap. 23. nu. 86. Mexia super pragmatica panis, conclusi. 1. versic. *Y por el consigutente.* & Ioan. Gutierr. lib. 2. practic. q. 180. numero. 14.

753 Lata Madriti anno 1590. cap. 61. post l. 4. titul. 7. part. 7. & ibi Gregor.

754 Multa de falsis p#deribus & m#suris, vt breuitati consulam, refert ex alijs Azeued. in dict. l. 2. nu. 2. & se quent. tit. 13. libr. 5. Recopilat.

755 Nam mensura signata publico signo, iu sta reputatur. Mascard. de proba. 2. tom. c#clus. 1048. nu. 5. & Azeued. in rubric. tit. 14. libr. 5. Recop. nu. 8.

756 Iuuen. Satyr. 10. *Et de mensura ius dicere, vasa minora Fr#gere, pannosus vacuus ædilis vlubris.* Et Perseus sa tir. 3. *Fregerit hyminas Areti ædi lis iniquas.* EtD. Gregor. in registro in loco citato in glos. sequenti. Platea in l. 2. in fine. C. de frumen. Alexand. libr. 11. l. 2. tit. 13. lib. 5. Recopil. & multi ex doctoribus statim cit#dis, & Azeued. in dict. l. 2. num. 1. & Petrus Grego. in syntagm. iur. 3. par. libr. 47. c. 31. num. 7.

757 L. cætera. §. mala. ff famil. erciscun. l. lectos. ff. de pericul. & c#modo rei vendit. l. item qu#ritur. §. si quis mensuram. ff. locat. Plate. in l. modios. per tex. ibi. nu. 2. C. de suscept. & arca. lib. 10. Pute. de syndicat. verb. *Iudicis suprema.* nu. 20. & seq. fol. 219. Maranta de ord. iud. 4. part. distin. 11. num. 28. Ripa de pe ste. 3. part. nu. 41. Auend. in c. 19. prætor. nu. 29. Mati#. in. l. 1. glo. 9. nu. 2. & 3. tit. 14. lib. 5. Recop. Mexia # pane conclus. 5. fol. 79. nu. 32. Azeue. in l. 3. tit. 5. lib. 1. Recop. nu. 7. & in dict l. 1. nu. 12. tit. 14. li. 5. Rec. Gregor. in regist. lib. 1. c. 13. & 42. *Ante omnia tevolumus so li citè att#dere, ne iniusta pondera in exigendis p# sionibus ponantur, sed si qua ta lia inueneris. fr# ge, & noua con stitue.* l. 7. tit. 7. par. 7. & ibi Gregor. Et cu ra multorum ex supra dictis pertinebat ad ædiles, & fra ctio quoque fal sorum ponderum, vt latè ex alijs congetit Petrus Gregor. de syntag. iuris. d. 3. par. lib. 47. c. 31. num. 5. & seqq.

758 L. 9. tit. 6. lib. 2. Recop.

759 L. 24. titul. 9. part. 6. & ibi Gregor. l. 5. tit. 33. parti. 7. in fine. l. verbo victus. ff. de verbor. signific. Cicero de amicitia, *Multi* (inquit) *diuitias despiciunt, quos paruo contentos te nuis victus, cul tusque delectat.* & 1. offic. *Vita* (ait) *victusque communis in amicis vigent maxime. Vestimenta & habitatio continentur.* Bald. in l. 1. C. de episcop. audien. Auil. in c. 17. prætor. glos. *Arazonables.* nu. 5. tamen verius est, cibaria t#tùm comprehendi. Alciat. in dict. l. verb. victus. in fin. Matien. in l. 1. glo. 6. nu. 1. & 2. tit. 14. lib. 5. Recop.

760 Aduertit eti# F. Marc. Anto. de Camos in sua Microcosmia. 2. par. dialog. 2. pag. 19. colum. 1. in fin.

761 L. 2. & l. si quis posthac. C. de #difi. pri uat. l. 20. tit. sinal. par. 3. & l. 1. tit. 1. lib. 7. Recop.

762 Vergil. Martial. Sabellic. in Rauisij Tex toris officina 2. parte, pagina. 226.

763 Regum. 3. c. 1. vsq; ad. 8. & Paralipo. lib. 2. c. 1. & 2. cum alijs, & li br. 1. c. 28. & 29. Pineda. 1. tomo Monar chiæ Eccles. li br. 3. c. 20. fol. 204. & ibid# c. 22. §. 4. fol. 210. post Ioseph. lib. 8. antiquit. c. 2. Anasta. Germo. de sacror. immunita. lib. 3. c. 1. pag. 126. nu. 6.

764 Huius ædificij magnitudi nis meminit (punctim tam#) F. Marc. Anton. in sua Microcosmia .1. part. dialogo. 10. pagin. 117. colu. 1. & quidam Lusitan. in carmi nibus post an notationes de annon. ciuil. fol. 117. & se quent.

765 In curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 13. nu. 14. argumen. l. præscriptio. C. de operibus publi. & l. siquis post. C. de ædific. priua.

766 L. prætor ait. §. hoc interdictum. ff. de oper. noui nun tia. & l. fin. ff. ne quid in loco pub. l. 2. C. de prædijs & omnibus rebus nauicu. lib. 11 ibi: *Domus verò, quarum*

cultu decus vrbi# potius quam fructus acquiritur. Mascardus de probationibus 2. tomo. conclusion. 1000. num. 5.

767 Libr. 1. de republic. titu. 9. fo. 28.

768 Lib. 7. natur. histor.

769 Supra libr. 1. c. 6. nu. 4.

770 In oratione # reip. ordin. & aduersus Ari stocra.

771 Lib. 15. de vi ris illustr. Dio nys. Halicar. libr. 5. Plutar. in eius vita. Valerius Maxi. lib. 4. cap. 1. Petrus Gregor. libr. 3. de syntagmat. iu ris. c. 21. tom. 1.

772 In Pericle. 1. tom. pag. 522.

773 In Vespasiano.

774 L. ne splendidissimæ. C. de operib. publ. & l. fin. C. de vectigal.

775 L. 20. tit. fin. par. 3. & l. 10. tit. 28. eadem part. & dicam infra libr. 5. c. 4. nu. 6.

776 In curia. lib. 2. c. 24.

777 Dict. l. 20. tit. fin. par. 3.

778 L. Sabinus. ff. c#mun. diuid. l. in conceden do. ff. de aqua plu. arcen. Ro ma. consil. 47. Couar. lib. 1. variar. c. 17. n. 11. vers. *Sed & quoties.* & ver. *Sic rector.* Auenda. in c. 4. prætor. n. 22. vers. *Et semel,* cum seq. & c. 12. nu. 24. in fin. & nu. seq. & in 2. par. c. 10. num. 22. Mexia super l. Toleti 2. fun dament. 9. par tis num. 65. & seq. folio. 89. post Auil. in c. 30. prætor. glo. *Iusta* Gregor. in l. 10. glos. 3. in fin. tit. 28. par. 3.

779 Quia destinata ad ædificia publica, non poss#t in alia c#uerti, vt pr# ter Pisam vbi supra, tenet Platea in l. re staurationi. C. de diuer. pr#d. lib. 11. & dicam infra hoc c. num. 40.

780 Montal. in l. 1. tit. 5. lib. 1. fo ri. glo. *Siempre.* col. 2. Suarez in allegat. 15. col. 3. Auil. vbi supra.

781 L. 24. tit. 6. libr. 3. Recop.

782 L. 18. tit. 5. libr. 3. Reco. A uend. in c. 24. prætor. in fin.

783 L. 35. tit. 6. libr. 3. Recopil. vers. *Y las otras penas.*

784 L. si mulier. 6. ff. de dona tio. inter vir# & vxor. ibi: *In sportulas pro co gnato suo ordini erogauerit.* l. his verbis. 90. §. alumno. ibi, *Cum introitu.* de lega. 3. gl. in l. hac lege. C. de aqu#ductu. libr. 11. Alber. in 1. par. statu tor. q. 66. Rebuff. in l. Neratius. 85. versic. *Item ini#ge.* pag. 530. ff. de verb. signif.

785 Bald. in l. si do nation#. C. de nupt. vbi notat, quòd si do ctoratus non fecerit c#uiui#, quod debet fa cere ex forma statuti, nihil detrahitur de substantia doctoratus: de quo latiùs per Ana ni# in rubr. de magist. col. 2. Palac. Rub. in rub. de donat. inter vir. & vxor. §. 38. nu. 12. vers. *Ad cu ius.*

786 L. nemini. & l. pen. C. de c# sulib. libr. 12. & Ripa de peste, tit. de remed. præseru. nu. 38.

787 L. 10. tit. 28. & l. 20. tit. fin. part. 3. & l. 7. tit. 7. par. 5.

788 L. 15. tit. 6. libr. 3. & l. 1. titu. 1. lib. 7. Recop. Azeue. inl. 15. tit. 6. lib. 3. nu. 9. versic. *Et cuius expensis.* fol. 255.

789 Vt dicam infra libr. 5. c. 4. nu. 6.

790 Dict. l. 1. tit. 1. lib. 7. Rec.

791 L. 3. & 18. tit. 32. par. 3.

792 L. quod principis. ibi: *Aut senatus iußu.* ff. de aqua pluu. arcen. l. quominus. ff. de fluminibus. in §. publico. vbi glo. intelligit in senatu. Ola nus in antynverb. *nouum opus.* pag. 196. nu. 29.

793 L. sacra. in fin. ff. de rerum di uisione. l. fluminum. post prin. vers. *quid ergo.* ff. de dam no infect. Luc. de Pen. in l. vnic. C. de ex pensis lud. lib. 12. col. 7. vers. *item facit.* & in l. vnica. C. de præben. salario. lib. 10. & in l. vnica. versic. *Septimo quæro.* colu. 4. C. de quib. mune. ne mi. lib. 10. facit Bal. in prin. nu. 18. de pac. C#st. in feud. Camil. Rubel. in additio. ad Bellug. de spe cul. princ. rub. 1. vers. *Præsides.* fol. 5. liter. G.

794 L. 18. tit. 6. libr. 3. & l. 8. titu. 5. lib. 6. Re copil. Gregor in l. 1. tit. 18. par. 2. versic. *En los.* Aze ue. in dict. ll. Recopil.

795 Matth. de Afflict. in const. Reg. Sicil. lib. 3. rub. 29. nu. 4. sub tit. de no uis ædific.

796 L. seruitutes. §. publico. ff. de seruit. l. 2. §. si quis à principe. ff. ne quid in loco publico. l. opus nou#. & l. de operib#. ff. de oper. pub. l. intra. & l. nemo. C. eod. C#rad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 1. pagi. 14. n. 19. gl. & Pla tea in l. quoniam. C. de Se nator. libr. 12. Anto. Gome. in l. 46. Taur. nu. 15. Sim#c. de repub. libr. 8. c. 11. pag. 440.

797 Glo. pen. in d. l. opus. versic. *Forsan.*

798 C#mun. opin. secundum Bar. post gl. ibi in d. l. opus. n. 4. ff. de oper. publ. Luc. de P# na vbi supra.

799 Cap. cum dilectus. de c#sue tud. l. si de interpretatione. ff. de legib.

800 In d. l. 20. tit. fin. p. 3. verb. *Pertenece.* dum ait, quod ciuitas potest inconsulto principe muros suos reparare, & non dicit, de nouo reficere: & in refectione mu ror# ciuitatis destructæ # non possit fieri inconsulto principe, tenet Chassan#. in catalo. 5. p. consid. 24. casu. 190.

801 Auil. in d. c. 33. præt. gl. 1. vers. *Quod hodie.* Auend. in c. 3. prætor. 2. par. nu 1.

802 L. nemo. l. intra. & l. 12. & l. fin. C de operib. pub. gl. in l. quoniam. C. de Senatorib. lib. 12. & gl. in c. bonæ. verb. *Quinquagesima.* 12. q. 2. l. 18. tit. 6. libr. 3. Recop. Feli. in c. cum accessissent. col. fi. de constit. Matth. de Afflict. in const. Sicil. lib. 3. rub. 29. de nou. #disic. nu. 5. Boeri. in decis. 44. n. 4. Plate. in d. l. quoniam. An to. Gom. in l. 46. Taur. nu. 15. & 16. vers. *Et ita video.*

803 L. domos hæreditarias. ff. de leg. 1. facit l. 25. tit. fin. p. 3. ibi: *Mas de nueuo.* & ibi Gregor. & l. 1. §. si quis ædifi ci#. ff. de noui oper. nunt. gl. fundatoris. in c. 3. de iur. patro. Auil. in c. 22. præt. gl. 1. n. 12. cum seqq. vbi agit, an par ratio habeatur ædisicij omnino di ruti, & de nouo erecti. Chassanæ. in catalo. 5. p. consid. 24. casu. 190.

804 Archidia. in c. nemo. de consecrat. dist. 1. Felin. in c. sicut. nu. 29. de re iud. Roma. in l. sciendum. ff. de verbor. obligat.

805 In l. opus. & in l. de operibus. ff. de oper. publ.

806 In l. intra vrb#. & l. nemo. & l. si qu#do. & l. fin. C. de oper. publ. C#rad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 14. nu. 19. in med.

807 Lex Constan tini libr. 15. Cod. Theod. tit. 1. vbi ait: *Prouinciar# iudices commoneri præcipimus, vt nihil se noui operis ordinare ante debere cogno scant, quàm ea c#pleuerint quæ â decessoribus inchoata sunt, exceptis dumta xat templorum ædificationibus.*

808 Lib. 10. epist. *Per hoc enim c# sequemur, vt fæ dißima facies ci uitatis ornetur, atque etiam vt ipsa ciuitas amplietur, nee vlla ædificia tollantur, sed quæ s#t vetustate sublapsa, reparentur.*

809 L. fin. C. de operib. pub. ibi: *Cùm ex hoc plurim# laudis acquirat, si ea culta & perfecta reddiderit, quæ vetusta sunt, & instaurationem requir#t, quæ## ab alijs initiata & imperfecta resederant.* & quæ tradit Simanc. vbi supra, pag. 440. nu. 4. & 5.

810 In l. pecuni#. ff. de operib. pub. Et statim dicemus infra isto c. vers. *Pue den prohibir.*

811 Infra lib. 4. c. 1. nu. 16. & se quent.

812 Lib. 5. c. 2. *Maximè quidem cu ria in primis est facienda ad dignitatem munici pij, siue ciuitatis.*

813 L. nulli in. 1. & ibi Bart. C. de offi. recto. prouin. in h#c verba: *Nulli iu dic# qui prouin cias regunt in ci uitatibus, in qui bus sacra palatia, aut prætoria sunt, liceat, his relictis, priuato rum sibi domos ad habitandum ve luti prætoria v# dicar#, sed sacratißima modis omnibus inha bitare palatia, seu prætoria, vt hac neceßitate compellantur eo rum reparationi prouidere.* gl. & Plate. in l. vni ca. C. de palat. & domib. domi. lib. 11 id# Bar. in l. Aqui lius Regulus. ff. de donatio. Alberic. in l. obseruare. in prin. ff. de offic. proc#s. Pu te. de syndica. verb. *Contrahe re.* c. 2. num. 5. fo. 156. & id# ibi verb. *Officialis.* c. 1. nu. 1. fol. 247.

814 Alberi. vbi su prà. Platea in l. pr#sidibus. C. de curs. publi. lib. 12. & in l. fin. C. de cano. largiti. lib. 10. Auenda. in c. 4. prætor. nu. 45. in prin. & in c. 20. nu. 1. Azeue. in l. 8. nu. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. & in l. 22. nu. 1. tit. 6. eod. libr. & in l. 15. nu. 1. & seq. eo. tit. 6. & lib. 3.

815 Plato libr. 6. de legib. ait: *Templa circa fo rum struantur: iuxta hæc magistratuum iudi cum## palatia, in quibus quasi sacratißimis iust# & accipient & ferent sententiam: partim quidem tanquam de rebus sacris iudicaturi, partim verò t#quam iu dicantium deorum íbi sint de lubra: ibi etiam iudeitaria domi cilia, in quibus de homicidij cæ teris## capitalibus inturijs iudi catur.* Aristot. libr. 7. politic. c. 12. *Magistra tibus*

autem, qui contractuum cu r# habent, qui## causarum scripturis, cæteris## similibus præsunt, locus circa forum, & publi cum aliquem con uentum, debet es se constitutus. Vitruuius d. li. 5. c. 2. *ærarium, carcer, cu ria, foro sunt coniungenda.*

816 Simanc. de re publ. libr. 8. c. 10. num. 1. pa gin. 436. Aristotel. libr. 6. polit. c. 8. *Sec# da procuratio est vrbanarum rerum, vt cum decente ornatu ædificia & viæ conseru#tur, & collapsa reficiantur.*

817 L. 8. tit. 7. lib. 7. Recop.

818 In Sueto. Tr# quil. in Iulio Cæsare. c. 19. ait, *Loca sunt exerc#dis latro cinijs accomoda ta, vt ita à Consulibus repurga rentur, fierent## loca viatoribus tutiora.*

819 Iuuenalis. *Armato quoties tuto custode tenetur Et Pontina palus, & Gallinaria silua.*

820 In constit. 25. de prætore Li caoni#, ait: *De inde neque opera in ciuitatibus negligat, ne per hanc causam diminuantur, vel aquæductus, vel ipsorum ponti# tr#situs, vel mu rorum munitio, vel cura itinerum, sed omnia re ficiat, vel salt# ad nos referat.*

821 In l. 2. §. eod# tempore. ff. de orig. iur.

822 Lib. 53. histo. Roman. Petr. Greg. lib. 1. de synta. iur. c. 2. nu. 5. & lib. 3. c. 3.

823 Auenda. in c. 3. prætor. 2. p. nu. 2. Auil. in c. 32. prætor. glo. *De pujar.* nu. 2.

824 Glo. 1. in l. ne mo martyres. C. de sacrosan. eccles. & in proœm. Di gesti Veter. §. illud. verb. *Cri mina.* Ias. in l. iubere cauere. nu. 17. ff. de iuris. omn. iud.

825 L. 18. tit. 6. lib. 3. recop.

826 Esaiæ c. 49. *Num obliuioni tradet mulier in fant# suum, quo min# misereatur filij vteri sui*? *sed esto obliuiscantur illi, ego tamen non obliuiscar tui.* Dixi supra in proœ mio huius operis nu. 8.

827 Lib. 8. de repub. tit. 12. fol. 192.

828 Cap. 1. de solutio l. sci#d#. §. tutores. ff. qui satis. cog. Amedeus de syndi. fol. 75. n. 256. in med. & facit doctri na Putei in eotractat. verbo, *Corruptio.* c. 3. nu. 6. fo. 161.

829 Glos. pen. in dict. c. 1. de so lutio. & c. c#uenior. 23. q. 8. & c. vltimo 12. q. 2. Bar. in l. 1. nu. 10. C. ne ex delict. defunct. Abb. in c. 2. numer. 57. in fin. de ordin. cogni. post In noc. ibi. Idem Bart. in l. is cui. ff. de noui oper. nuntiat. Amedeus, & Puteus vbi su pra. Aufrer. in addit. ad decision. 70. Capell. Tholos. vers. *dic etiam.* Auil. in c. 3. prætor. glo. *Iu risdicion.* num. 35. & quæ tradit Azeue. in l. 1. tit. 9. lib. 3. Rec. fol. 326. num. 20. facit c. 2. de noui oper. nuntia. l. licet ex furtiua. ff. de pecul. &. c. dilecti. de foro c# pet.

830 L. cotem ferro. §. 1. ff. de publica. & ve ctig.

831 Abb. in c. ex præsenti#. ad medi#. de pignor. per text. in dict. cap. 1. de solutio. Aufrer. in d. addi tio. ad decisio. 70. Cape. Tho los. Peralta in l. 3. §. qui fidei c#missam. nu. 131. ff. de hæ red. institu.

832 L. prouidendum. C. de de curion. lib. 10. l. 2. in fin. C. de fundis rei priua. libr. 11. ibi: *Nec tamen decoctoris cuiusquam reliquis qui nouus accedit onerabitur.* & l. vnica. C. vt nullus ex vica. # alien. vica. debit. tenea. eod. lib. & ibi Platea in rub.

833 Cap. quoniam Abbas. de offic. delega. c. liberti. 12. q. 2. c. si gratiosi. de rescript. in 6. l. proponebatur. ff. de iudicijs. Bald. in l. 3. §. sed & si quis. C. c#munia de lega tis.

834 Libro. 12. annal. *Paucis decus publicum cu ræ.*

835 Vt refert Chassanæ. in catalog. glori# mund. 5. part. consideratione. 25.

836 L. 2. C. de præ dijs nauicul. li bro. 11. & ibi Bart. in fin. & Platea nu. 2. in fin. Marti. Lauden. in tractat. de Princip. vers. 334. *Ex magnitudine ædificij*. Corsetus in tract. de potestat. & excellen. Regia, q. 2. 7. par. col. 2. num. 8. Conrad. in cu rial. breuiar. li br. 1. c. 9. §. 1. num. 29. pag. 17. Redin de maiestat. prin cip. verb. *Magnanimum.* nu. 3. folio. 106. Franc. Luch. in tract. de pri uil. fisc. §. potest itaque imponi. nu. 27. Ioseph. Mascard. de proba tion. 2. tomo, c#clus. 1000. num. 1. & sequentib.

837 Glos. in extra uag. ad reprimendam. in par te, *Per edictum.* in princ. quomodo in crimin. læsæ maiest. procedat. Auenda. in c. 3. prætor. 2. p. nu. 1. ad fin.

838 L. si in aliqu#. ff. de offic. pro c#s. ibi: *Curatores## operum diligentes solen niter præponere.*

839 Mexia de pane, conclusione. 1. glos. 1. nu. 69. & 70. Azeued in l. 24. tit. 6. libr. 3. Recop.

840 Glos. in l. aduersus. C. loca ti. Bonifac. in peregrina, ver bo, *Locatio.* fo li. 294. 1. par. col. 3. verbo, *Faber*.

841 Videtur quòd non, quando fuit electa industria personæ. l. inter arti fices. & ibi gl. ff. de solutio. Ioan. Imol. in l. si sic. la gran de. ad finem. ff. de verbor# obligationib. Gregor. in l. 2. verbo, *Murieße*. tit. 8. par tit. 5. l. de pollicitationibus. ff. de pollicita tion.

842 Gregor. in l. 17. gl. 2. & sequentib. tit. 8. part. 5.

843 L. omnes. 1. C. de oper. publ. l. 21. tit. 32. par. 3. Luc. de Pen. in l. ad re paration#. C. de aquæduct. libr. 11. Greg. in l. 20. gl. *Por lo que ouiere.* d. tit. 8. partit. 5. Anto. Gome. in l. 46. Taur. num. 18.

844 Bald. & DD. in l. #dem. C. locati. Puteus de synd. verb. *Salarium.* c. 6. num. 10. fol. 289.

845 L. 2. & l. si quis post h#c. C. de ædific. priuat. l. fin. ff. ne quid in loco. pub. l. gem ma. ff. ad exhi ben. cum alijs relatis a Caro lo Molin. in c#suet. Pari#. par. 2. §. 53. n. 26. fol. 61. Couar. lib. 3. variar. resol. c. 14. versic. *Sextara tio.* nu. 8. Mie res de maiorat. 1. part. q. 10. nu. 20. & sequentib.

846 L. 2. §. si quis nemine. ff. ne quid in loco pub. dict. l. 2. & d. l. si quis post hanc. & l. cætera. §. 1. & §. tractari. & §. item quæri. ff. de legat. 1. & l. 2. C. de præd. nauicul. lib. 11. Rebuf. in l. 1. C. de sentent. quæ # eo quod in terest. in præfatio. nu. 72. fol. 352. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 1. num. 30. & 31. pagin. 17. Mier. vbi supra.

847 L. 13. tit. 6. p. 6. & l. 16. tit. 2. part. 3. & l. 20. & pen. tit. fin. p. 3. & l. 37. tit. 28. eadem part. & l. 16. tit. 5. part. 5. & l. 1. tit. 1. lib. 7. ordin.

848 Dict. l. 13.

849 Dict. l. 16. tit. 2. par. 3.

850 Dict. l. 1. tit. 1. lib. 7. Recop.

851 Lucas de Pen. in l. mecanicos. C. de excusation. artif. lib. 10. Gregor. in gloss. *Menestrales.* in l. 5. tit. 20. par. 2. quod dicit verbum notandum Azeue. in l. 2. nu. 3. tit. 11. lib. 7. Recop.

852 L. ædificia. & l. si quando. in. 1. C. de operib. publ. & l. si vt proponis. C. de ædific. priu. Guilliel. Alberi. & Florian. in l. si quis sepulchrum. in princ. ff. de religios. & sumpt. fune. Ias. in l. 2. nu. 4. ff. solut. matrim. idem in l. Barbarius. col. 7. ff. de offic. præto. Hip poly. in pract. §. aggredior. col. 11. Rip. in rubr. ff. damn. infect. colu. 2. Roman. in sin gul. 718. Felin. in c. n#nul li. col. 22. de reseript. & dicit receptum Curtius Iuni. in l. 2. nu. 23. ff. de iuris. om nium iud. Mo lin#. super con suetud. Paris. §. 53. nu. 27. in med. in 2. tomo. & in 1. tom §. 41. nu 98. Grammat. decis. 75. Afflict. decision. 265. nu. 107. Ripa de peste, tit. de remed. præseruat. nu. 188. Pute. de syndica. verb. *Iudicis suprema potestas.* nu. 16. fol. 219. Dicit communem Mainerius in re gul. in ambiguis. ex num. 110. cum sequentib. ff. de regul. iur. Anton. Gome. in l. 46. Taur. nu. 9. & in l. 70. num. 27. ad finem. idem in. 2. tom. c. 2. num. 51. Gregor. in l. 3. tit. 5. part. 5. Auenda. in c. 3. prætor. 2. part. num. 7. versic. *Pontium.* & in cap. 19. nu. 39. & in c. 13. dict. 2. part. num. 5. versic. *Sed pone.* & est communis opinio ex multis relatis per Couarr. lib. 3. variar. c. 14. nu. 8. pag. 808. & Mieres de maiorat. 1. part. q. 10. nu. 20. fol. 60. col. 3. vers. *Et fauorc ædificiorum.* Petrus Gregor. lib. 3. de syntagm. iur. c. 21. nu. 5. tom. 1. Quamuis Couar. in d. loco. vers. *Cæterum* & seqq. contrarium te neat: & probat dictam c# munem l. 31. tit. 13. part. 3. Azeue. in l. 7. tit. 7. lib. 7. Re cop. nu. 9. Fr. Marc. Anto. de Camos in sua Microcosmia. 1. par. dia lo. 5. pag. 45. colum. 1.

853 Vbi supra.

854 L. præses prouinciæ. ibi: *Inspectis ædificijs.* ff. de offic. pr# sid. l. singularium. & l. per prouincias. C. de ædific. priuat. l. ad curatoris. & ibi glos. ff. de d#no infect. l. si in aliquam. ff. de offic. proc#s ibi: *ædes etiam sacras & opera publica circumire inspi ciendi gratia, an sartatecta sint, & quæ sint, vel an aliqua re fectione indigeant: & si qua cæpta sunt, vt consummentur, prout vires eius Reipublicæ permittunt, curare debet, curatoresque operum diligentes solenniter præponere.* l. 10. & 25. tit. 32. par. 3. Lucas de Penna in l. vnica. q. 7. C. de quibus muner. nemin. lic. lib. 10. Platea in l. 2. C. de prædijs & omnibus reb. nauicul. lib. 11. Puteus de syndic. verb. *Iudicis supremæ potestas.* num. 4. fol. 219. Mieres de maiorat. 1. part. q. 10. fol. 61. col. 1. num. 20. in fin.

855 L. 3. ff. de via publica. Cæpol. de seruitut. vrban. præ dior. c. 59. de refection. 1. & 2. col. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 17. nu. 3.

856 Guilliel. Benedic. in c. Rai nuntius. verb. *Domum.* nu. 17. fol. 204. de te stam. & dixi supra lib. 2. c. 18. nu. 120. & seq.

857 Roman. in sin gula. 780. *Pau per nobilis.* Tiraq. in tractat. de nobilit. nu. 132. pag. 554. in vers. *Si pauper.* Mieres vbi supra dict. c. 10. fol. 60. col. 4. in med. l. lege. in prin. ff. ad Syllania. & tradit eti# Puteus in d. num. 4.

858 Infra lib. 4. c. 1. nu. 24.

859 L: ædiles. §. quicumq;. ff. de via public. l. singularium. C. de ædificijs priua. Bal. in l. 1. nu. 7. C. de h#red. vel actio. v#d. Bar. in l. per viciniam. in prin. C. de immunit.

non conced. lib. 10. Marc. Mantua singular. 162. pag. 866. in singul. DD. Grego. in l. 25. glo. 2. tit. 32. par. 3. Auil. in c. 17. prætor. gl. *Esten.* nu. 7. vbi alios citat, post Plate. in l. indictiones. nu. 1. C. de anno. & trib. lib. 10. Petrus Grego. lib. 3. de syntag. iur. c. 18. nu. 2. in 1. tom.

860 Salicet. in l. si is. C. de ædifi. priuat. C#rad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 1. nu. 33. pa gin. 17.

861 L. 1. & 3. ff. de via publ. l. 2. §. tractat# est. ff. ne quid in loc. public. Auenda. in c. 17. præto. nu. 18. & in c. 19. præto. nu. 39. & in c. 12. nu. 17. in princ. versic. *Et talis.* Azeue. in l. 3. nu. 25. tit. 7. li br. 7. Recopil. & in l. 7. ibid. nu. 6. Et ciuitas petere potest ædificat# in publico: idem Azeue. in l. 1. ibidem nu. 1. gl. Bart. & Platea in l. 1. C. de diuer. præd. lib. 11.

862 L. 23. titu. 32. part. 3. l. 7. tit. 7. lib. 7. Reco. Azeue. in d. l. 3. nu. 24. Id# in d. l. 7. num. 5. & seq. post Bal. in l. lapilli. ff. dererum diuisione. & facit l. Proculus. §. fin. ff. de vsruct. & tit. ff. ne quid in loc. pub. Ias. in l. de quibus. num. 21. ff. de legib. Auenda. in c. 4. prætor. nu. 7. vers. *Quodiure.* & in d. c. 19. num. 39. vers. *Et quando.* Humada in scholijs d. l. 5. tit. 26. glos. 6. num. 10. pa. 2.

863 Dict. l. 1. ff. de via publ.

864 Dict. l. 2. ff. de via publ.

865 Dict. l. 23.

866 Dict. ll. ciuiles, & Petrus Greg. in synt. iur. 1. par. lib. 1. c. 2. nu. 5. & latiùs libr. 3. cap. 13. Heraclides de politijs in Atheniensibus.

867 L. 3. & l. ædifi cia. C. de operibus publ. l. si cui. & l. fin. C. de ædific. priua. Petr. Grego. de syntag. iur. lib. 3. c. 21. nu. 4. tom. 1.

868 L. in fundo. 39. in fin. ff. de reiuen. ibi: *Neque malitijs indulg#d# est, si tectorium puta, quod induxeris, picturas## corradere velis, nihil inde laturus, nisi vt officias.* L#celo. Deci. in l. senatus. §. Marcellus. ff. de leg. 1. Mie res de maiora. 1. part. q. 10. nu. 20. fol. 60. in fin.

869 L. ad portus. & l. omnes. C. de operi. pub. Platea in l. 1. num. 1. C. de veteran. libr. 12. Petr. Greg. de syntagm. iur. lib. 3. c. 21. nu. 6. tom. 1. & di cemus statim.

870 Vt dicam infra libr. 5. c. 4. num. 16.

871 L. 2. per Bithyniam. C. de immunitat. nem. conced. lib. 10. & ibi Bart. dicit notandum, & Platea, & l. omnes. C. de oper. pub. ibi: *Vt adscriptio currat pro viri bus singulorum.* Corset. singu. verb. *Munitio.* Conrad. in cu rial. breuiar. libr. 1. c. 9. §. 1. n. 25. pag. 15. latè Grego. in l. 20. tit. 32. p: 3. per tex. ibi. Mexia de pane, conclus. 1. fol. 24. nu. 77.

872 Grego. in l. 5. tit. 15. part. 4. verb. *termino.*

873 Gregor. in d. l. 20. verb. *Por lo q# ouiere.* tit. fin. par. 3.

874 Rolan. consil. 84. n. 18. vol. 2. Auil. in c. 34. prætor. gl. *sin nuestra.* nu. 2.

875 Guido Pap. decisio. 444. & ita est intelligenda l. 20. tit. fin. par. 3. Auenda. in c. 14. prætor. 2. p. nu. 21. Gregor. vbi supra.

876 Auil. in dict. glo. *sin nuesiræ* num. 2. ad fin. & in c. 17. glo. *esten.* num. 3.

877 Platea in l. in omnibus. C. de curs. pub. Grego. in d. l. 5. tit. 15. par. 4. verb. *Termino.* Auenda. in c. 3. prætor. 2. p. nu. 8. vers. *Ad fabricam.*

878 Guillierm. de Cugno, Cynus & Salic. in l. ne min#. C. de sacrosan. eccles. Platea in l. 1. C. de omm agro desert. lib. 11. Auil. in c. 18. prætor. gl. *se haga.* nu. 2. in fin.

879 Bal. & Cynus in l. nullus. cir ca fin. C. de s#ma Trinit. Ab bas in cap. 1. de ecclesi. ædific. Bonifac. in Peregrina, ver bo, *ecclesia.* q. 3. fol. 154. lite ra B. verb. *for ti.* Gregorius in l. 24. verbo, *e reparar.* titul. 32. part. 3. Auend. in cap. 3. prætor. 2. part. nume. 7. versi. *item iudex.* glo. in c. quatuor. 12. quæstio. 2. cap. sicut excellentiam. 23 qu#st. 4.

880 Concil. Trid# tin. se ssion. 21. cap. 7. Guiller. Benedict. in c. Ray nuntius, verb. *& vxor#.* in. 2. nu. 138. de testam. Auil. in cap. 23. prætor. gloss. *den orden.* nu. 11. versic. *& facit in simili.* Au#d. in dict. c. 3. n. 7. versi. *item iudex.* Mexia de pane conclusion. 5. nume. 68. & sequentibus. fol. 83. optimè Petrus Gregor. de syntagm. iur. 1. tomo. 2. par. libr. 15. cap. 12. numer. 34. & lib. 2. c. 1. nu. 12. tom. 1. Ioan. Gutier. in alle gat. 10. nu. 1. & seq. in fi. vol. suarum repetitionum.

881 Sup. lib. 2. c. 18. casu fin. fallent. 25. *§. la contraria.* post princ.

882 Vt ex Auend. & Mexia in dict. locis vide re est.

883 Infra lib. 4. c. 4. num. 13.

884 Dict. session. 21. c. 7.

885 An autem sub diti teneantur c#tribuere pro reparati#e mu rorum, vide Re buf. in. l. 1. C. de ciuib. vrb. Alex#. Guido. Pap. cons. 11. & singul. 564 & decis. 7. Ias. in l. diuortio. §. imp#dia. ff. solut matrim. Angel. in l. tu rres. C. de oper. public. per tex. ibi. & l. om res. eod. titul. quos vide: n# aliter Rebuf. & aliter cæteri sentiunt: ta men posse cogi indistinctè ad supra dicta omnia, tenet Angel. in. l. ab sit. C. de priuileg. Augus. lib. 10. & ibi Platea. & in l. 1. C. de locatio. fund. patri. lib. 11. Cynus in d. l. omnes. Petr. Antib. in tracta. de muner. 2. par. §. restat. n. 12. Conrad. in curia. breui. libr. 1. c. 9. §. 1. pag. 15. n. 24. & 26. Auen. in d. c. 3. prætor. 2. p. n. 19. Auil. in c. 17. prætor. gl. *esten limpias.* nu. 4. Mexia de pane concl. 5. n. 68. & 69. Petr. Greg. lib. 3. de syntag. iur. c. 21. n. 6. tom. 1. & etiam se natores tenentur. Platea in l. quoni#. C. de senato. lib. 12. l. 15. tit. 18. p. 2. l. 20. tit. 32. p. 3. & l. 54. tit. 6. p. 1.

886 Lib. 2. c. 18. ca su fi. fall#. 24. & infra vers. *Aqui entra la du da,* ibidem.

887 Glo. & DD. in l. ad instructiones. C. de sacros. Eccles. Guid. Papæ q. 78. C#rad. in curial. breui. lib. 1. c. 9. §. 1. nu. 29. pag. 17.

888 Et sic procedunt tradita à Puteo de syn dica. verb. *officialis* num. 17. fol. 249. vbi ex Bal. in l. si venditor. §. si c#stat. per tex tum ibi. ff. c#munia pr#d. te net, quòd ista possunt capi pretio soluto.

889 L. 1. C. de con dictio. ex lege. vbi Bald. dicit illum textum valde no tab. ad hoc quòd debitores gabellarum pro necessitate rei public. poss#t exigi ante tempus, dimisso eis medio temporis interusurio, vt dicit ibi glo. & Ias. in l. in diem. ff de condictio. indeb. & idem in §. sed hæc quidem. institu. de actio. A mede. de syndica. fo. 59. nu 162. in princ. & latius Hippo lit. in singular. 355. Suarez in repetitio. l. post rem. in declaration. le gis Reg. limi tatio. 7. pag. 309. num. 5. & Anton. de Trigona insin gular. 7. pagin. 911. in sin gularib. Doctorum.

890 Bar. in l. mulctarum. per tex. ibi. C. de modo mulct. Puteus de syndicat. verb. *expen sæ.* c. 2. in princip. & n. 1. fol. 178. Auil. in c. 3. prætor. glo. *jurisdicion.* nu. 33 & sequentibus.

891 Infra libr. 5. cap. 7. nume. 17.

892 Pla tea in l. 1. per tex. ibi. C. de agricol. & censit. lib. 11.

893 L. legatum. ff de admin. rer# ad ciui pertinen. l. hac lege C. de aquædu ctu. libr. 11. Ripa de peste tit. de remed. pr#seruati. nu. 39. Platea in l. restaurationi C. de diuers. præd. lib. 11. Pisa in curia lib. 2. c. 24.

894 In Tiberio. c. 31. *Nam legata pecunia Trebianis in opus nouum theatri, noluit Tiberius vt ad munitionem viæ transferretur.*

895 In. c. 3. pr#torum. 2. p. nu. 1. Azeue. in l. 1. nu. 6. tit. 1. lib. 7. rec. Petrus Gregor. de syntagm. iur. lib. 3. c. 21. n. 3. tomo. 1. l. pecuni#. 7. ff. de operibus publi. & dict. l. legatum.

896 Proxime cita tis.

897 L. multarum vbi Salicet. C. de modo mulcta. Bal. in l. 2. C. de communi. rer. aliena. nu. 3. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 15. nu. 23. Auil. in c. 3. prætor. glo. *jurisdici#.* nu. 33. & in c. 8. glo. *dineros.* num. 4.

898 L. 2. tit. 26. lib. 8. recop. Auenda. in c. 24. prætor. 2. p. nu 4. & Auil. in dict. nu. 4.

899 Luc. de Pen. in l. ad re para tionem. C. de aquæduct. lib. 11. Gregor. in l. 20. verb. *Por lo que ouiere.* tit. fin. par. 3. Abb. in c. 1. n. 5. de Eccles. ædific.

900 Bar. in l. si in sulam. num. 2. ff. de verbor. o blig. Bal. in l. liberti. & ibi DD. C. de oper. libertor# Palac. Rub. in l. 33. Taur. in fin. vers. *quid autem.*

901 Bal. in. l. 2. q. 6. n. 9. C. de re scin ven. & ibi Cagn. n. 145. Pantale. Cremen. nu. 142. Anto. Padilla nu. 14. Castell. in. l. 2. Taur. verb. *De las dichas leyes.* vers. *ex quodicto.* A uiles in. c. 33. præto. verb. *æ menos costa,* nu. 2. & seq. Mati#. in. l. 3. tit. 11. lib. 5. rec. glo. 1. Ioan. Gutie. in lib. 2. pract. q. 144 probat expressè dict. l. 3. & tenent plures alij citati a dictis Doctoribus: & an hoc sit in c#scien tia securum tradit magist. Pa lat. libr. 5. de contract. & rest. c. 1. concl. 12. pag. 400. & seq.

902 In dict. l. 2. 1. p. c. 2. nu. 17. & 19.

903 L. omnes qui bus. C. de operib. pub. l. 21. tit. 32. par. 3. Auenda. in. c. 13. prætor. nu. 2. 2. p. Petrus Grego. lib. 3. de syntagm. iur. c. 21. n. 3.

904 Bar. in l. ea lege. §. locaui. ff. locat. q de di cit singul. Petrus de Raue. singul. 332. Auenda. vbi supra alios re fert in versicul. *Secundò limitatur.* Albericus tamen in l. si pollicitus. §. si quis opus. ff. de pollicita tio. consulit officiales, vt per fecto opere fa ci#t citare c# cilium ciuitatis, vt de mandato iudicis artifices vide#t opus qualiter sit perfectum, & illud appro b#t pro bono & completo: quo facto, n# potest officia lis, nec eius fi deiussor amplius c#ueniri.

905 L. 9. tit. 32. par. 3.

906 Salicet in. l. vnic. C. de no ui oper nuntia. col. 2. oppositio. 2. & est communis opinio ex rela tis ab Ant. Gomez. in l. 46. Tauri. nu. 36. & 37. vbi latè in materia denuntiationis noui operis.

907 L. 38. tit. 28. par. 3. de cuius intellectuvide Couar. lib. 1. variar. c. 3. nu. 6. versic. *Tertia.* ad fin.

908 Tiraquel. decaus. pia, in proœm. pa. 18. ad fin. Rebuf. 1. tom. regiar. constit. tit. do sent#. prouis. articulo. 3. gl. 6. nu. 2. Ioan. Gutierr. super l. 11. tit. 3. lib. 1. recop. nu. 5. col. 2. ad fin. Mexia de pane conclusione 5. nu. 70. in fin.

909 L. sacra. §. mu ros. ff. de rer# diuision. l. nemo. C. de operibus publ. & ibi Ioann. Faber, & Auen. in c 3. prætor. 2. par. num. 1. post Luc#. de Penna in l. vnica. C. de expensis ludor. libr. 12. col. 7. versic. *Item facit.* & in l. vnica. C. de præb#d. salar. lib. 10. & in l. vni ca. vers. *Septimo quæro.* col. 4. C. de quib. mun. nem. lic. eod. libro. 11. Azeue. in. l. 1. nu. 7. & 8. tit. 1. lib. 7. recop.

910 L. intra vrb#. & l. siqu#do. & l. nemo. C. de oper. pub. C#ra. in curia libreuia. lib. 1. c. 9. §. 1. num. 19. pag. 14. Auenda. in c. 3. prætor. 2. p. nu. 1.

911 C#sil. 84. nu. 11. vol. 2. per. l. omnes 2. C. de operib. public. Auth. de collatoribus. §. ciuitatum. vers. *prouincia rum.* l. si quos. C. de decuri#. lib. 10.

912 Lib. 6. de legi 69. *Curam aqua rum ædiles habeant vt in fontes quam liquidissimæ, sufficientes que ducantur, ac ciuitatem iuu#t pariter & exor nent.*

913 Lib. 7. Politic. c. 11. *Prim# est, vt aquarum sup petat intima copia: quod si non contingat, inu# ta est a prioribus huic incom modo medendi ratio per cisternas imbribus ex cipiendis compa ratas, magnas, & multarum a quar# capaces, quæ nunquam op pid anis deficiant, si bello intra oppidum compulsi vsu agri prohibeantur.* Et Ripa de peste tit. de remed. ad præseru#. nu. 6. Conrad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 16. n. 26.

914 Dict. lib. 6. de legibus.

915 In l. fin. ff. de riuis.

916 L. 1. §. permittitur. ff. de aqua quotid. & æsti. & per to tum tit. C. de aquæduct. lib. 11. & Iulius Fronti. libr. 2. de aquæduct. & Simanc. de repub. lib. 8. c. 16. nu. 6. pag. 452. & Petr. Greg. de syntagm. iur. libr. 3. cap. fin. tomo. 1.

917 In multis locis fiebant ista balnea expen sis publicis, se cundùm Plini. Iun. lib. 10. epist. 38.

918 Lib. de victus ratio. in morbis acutis, ait, balneo multis morbis opem tulisse eo be ne vtentibus.

919 Lib. 6. de legibus. *Gymnasia iuuenes tam sibi c#moda, qu# senibus præparent calidis bal neis constitutis, & copiosé siccis appositis lignis, vt & remedium ægrot# tibus, & lenim# labore defeßis beneuolê afferatur: quæ sanè curatio l#gè me lior est quam me dici parum peri ti medela.*

920 Libr. 1. c. 51. *Balneum calid# optimum & tutißimum est, lassitudin# soluit, humorum reple tionem per halitum digerit, it# excalfacit, mitigat, emollit, fla tus vbicumque de cubuerint, diffundit, somnum conciliat, carne replet: est autem aptißimum omnibus, & viro, & mulieri, & puero, & seni, & priuato.*

921 Lib. de conser uatio. salut. & Magister Perez in libr. *De castremancion de los Romanos.* cap. *De los baños.* pag. 471.

922 Lib. 8. de repub. cap. 17. pag. 455. numero. 10.

923 In lib. de religio. & discipli na militari. c. fin. *De los baños* pag. 449. & seqq.

924 Refert Franc. Tarapha in libro de regib. Hispan. in Alfons. VI. & Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 1. tomo. 2. part. c. 18. numer. 7.

925 Cap. licet. de tran statione episc. Luc. de Penn. in l. vnica. col. 3. 2. q. in fin. C. de exp#s. lud. lib. 12.

926 Edræ lib. 3. c. 3. Luc. de Pen. in l. 3. C. de quibus mune rib. vel pr#sta. nemi. lic. se ex cu. lib. 10. Gregor. in. l. 21. glos. 3. tit. 18. part. 2.

927 Etenim ædifi cia publica fieri debent, qu# do commodè possunt fieri, non verò cum magno ciui# incommodo, iuxta Bal. doctrinam in l. singularium. C. de operib. pub. nam data maxima dif ficultate, repu tatur ædificatio impossibilis. glo. in l. fideicommissa. §. si seruo. & l. non dubium. in fin. ff. de lega. 3. l. si alie ni. ff. de solutio. Feli. in. c. Ecclesia sanct# Mari#. col. 34. de constit. Alfonsus de Castro de lege pœnal. fol. 4. in paruis. A zeu. in. l. 1. tit. 1. nu. 2. libr. 7. Recop.

928 Infra lib. isto c. 8. num. 80. & 91.

929 Geminian. in c. duæ sunt. cir ca med. 45. di stinctione qu# refert & sequi tur Bernardi. de L#driano in c. dilecta. in apostillis ad A bbatem, extra de excessibus prælator. Chassanæ. in catalog. glor. mun. 1. p. con si deratio. 38. conclusio. 13. in fin.

930 L. 2. & 3. & l. qui libertat#. §. fin. & l. fin. ff. de operibus publ. l. legatum. ff. de adminis. rerum ad ciuit. pertin. Cæpol. in tract. de seruitu. vrba. prædio. c. de parietibus vel muris. col. 4. Capicius de cisione. 27. in 16. quæsito. Bar. in tracta. de armis. Albericus in rub. ff. de operib. pub. Bal. in l. 1. C. pro socio. Auenda. in c. 13. prætor. nu. 4. Rolan. consil. 84. nu. 23. vol. 2. Gregor. in l. 3. tit. 4. par. 6. glo. 8. in fin. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 1. p. c#sideratio. 16. Petrus Gregor. lib. 3. de syntagm. iur. c. 21. num. 7. tom. 1.

931 Dict. l. qui libertatem, & ibi Bar. & facit textus in l. qui statuas. ff. de iniurijs, & l. nam & si ramos. §. 1. ff. quod vi aut clam. Ias. & Ludouic. Gomez in. §. pœ nales. num. 5. institut. de action. Auenda. vbi supra, & in c. 1. n. 4.

932 Dict. l. fin. ff. de operi. pub. gl. in. l. per pro uincias. C. de ædific. priuat. Au#d. in dict. c. 13. nu. 4. & Rolan. vbisupra.

933 L. opus nouum. ff. de operib. publ. ibi: *In scribi autem no men operi publi co alterius qu# principis, aut eius cuius pecuniaid opus factum sit, non licet.* & l. seq. ait: *Ne præsidis qui dem nomen li cebit superscri bere.* & l. si qui iudices. C. eo. ait; *Si qui iudices perfecto publicis pecunijs o peri suum nom# sine nostri numinis mentione inscripserint, maiestatis tene# tur obnoxij.* gl. & Platea in l. absit. C. de pri uilegijs dom. Aug. lib. 12. Pute. de syndica. verb. *Expensæ.* c. 2. nu. 3. fol. 178. Petrus Grego. de syntagm. iur. lib. 3. c. 21. num. 7.

934 Salice. in dict. l. si qui iudices & Alberic. in dict. l. qui libertatem. ff. de operib. publi. & Chassa. vbi supra.

935 De syndica. in princi. verbo, *euidentialia.* fol. 1.

936 Alciatus emblemat. 103. lib. 1. *Quis magnum paruis me super imposuit.*

937 Lib. 6. de legibus. *Curent ædiles, vt vrbs quám mundissima sit, nec à pri uatis vnquam patiantur, aut ædi ficando, aut fodiendo, public# aliquid ocoupari.* & Petrus Grego. de syn tagm. iur. lib. 1. c. 2. nu. 5. l. 1. & 3. ff. de via publ.

938 Lib. 2. deoptimo ciue. *ædilium munus es se putabatur, cu rare vt fora, vi ci, stratæ, viæ publicæ, cloacæ aquæductus, cæ teràque ædificia lauta, munda, in tegra, expedita que aßeruarentur: tum ad vtilitat#: tum ad salu britatem ciuium.*

939 C#polla in tracta. de seruitu. rustic. præd. c. 3. num. 59. & seq. Comad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. fol. 15. nu. 24. Auend. in c. 19. prætor. nu. 38. fol. 128. vers. *item prouidebit.* l. 1. ff. de via public.

940 L. 14. tit. 6. lib. 3. recop.

941 Libr. 1. decada. 5. & Petrus Gregor. libr. 3. de syntagm. iur. 1. p. c. 13 nu. 4.

942 Dict. lib. 6. de legibus. l. 2. §. hoc. interdictum t#t#. ff. ne quid in loco publi. Specul. titu. de offic. omnium iud. §. 1. vers. *Item imploratur.* n. 11. Petr. Grego. in dict. loco.

943 L. 3. ff. de via public. ibi: *Vt non prohibeant vehiculum ire.* Auil. in c. 17. prætor. glos. *esten.* nu. 1.

944 Potest iudex frangere pondera & mensuras, etiam iustas, pendentes invia publica. Chaslan#. in c#suet. Burg. tit. *desjustices* §. 1. in princ. nu. 97. ad fin. fol. 20. Bal. in l. basilicam. C. de oper. pub. Auend. in c. 19. præt. nu. 39. vers. *Item li mito.* & vers. *& istam.* in princ. dict. n. 39. Bal. in l. præses. C. de offic. pr#s. & Iason in. l. quominus nu. 68. ff. de flumi. Azeue. in l. 7. nu. 8. tit. 7. lib. 7. rec.

945 Dict. l. 3. in fi. ff. de via publi ca, ibi: *Non per mittant stercora proijcere, neque mortícinta, neque coria iacere.* Ri pa de peste in prin. etde reme dijs præseruatiu. contra pestem. 2. p. vers. *transeo.* nu. 74. Bar. in l. #diles ff. de via pub. Platea in l. de cernimus. nu. 2. ff. de aquæ ductu. lib. 11. Auenda. in c. 19. pr#tor. nu. 38. Auil. in d. c. 17. glo. *esten.* num. 1.

946 Dict. l. 3. ff. de via pub. ibi: *Quatenus vt oport et emund#t domini domorum; & consiruant,* & infra vers. *cons truat aut#.* Ripa vbi supra nu. 94. C#radus in curiali breuiar. lib. 1. c. 9. num. 24. pag. 15. post Bal. in d. l. ædi les. Bonifac. in peregrina. ver. *locatio.* fo. 291 col. 1. in fi. Auil. vbi supra nu. 2.

947 L. 1. §. purgare. ff. de via publi. Auil. vbi supra nu. 13.

948 Supra libr. 2. c. 18. casu fin. fallentia. 25.

949 L. 2. inprinc. ff. de n#dinis. Francisc. Luca. in tracta. de fisco. 3. p. de collectar# inmunita. nu. 8. Auil. in d. c. 17. prætor. gl. *esten.* nu. 2.

950 Auth. de quæ store. §. si verò. Ripa de pe ste. 3. p. num. 146. & in 2. p. nu. 2. vers. *quinimò.*

951 Dict. l. 3. ff. de via publi. ibi: *Studeant autem, vt ante ergasteria nihil proiectum sit, vel propositum, præterquam si fullo vestimenta siccet, aut tecton trochos ex terius ponat.* Alciat. lib. 2. præ ter. super dict. tit. de via pub. Simanc. de re pub. libr. 8. c. 12. nu. 11. pag. 442.

952 Alex. de imol. in addi. ad Bar. in l. per Bithyniam. C. de immunita. nemi. conce. lib. 10. Corsetus singular. verb. *munitio.*

953 Lib. 8. de repub. c. 19. nu. 6. pag. 460.

954 L. 2. §. idem La beo. ff. nequid in loco publ. ibi: *Odore soli locus pestil#tio sus fiat.* l. ædiles. ff. de via publ.

955 L. de pupillo. §. siquisrinos. ff. de noui oper. nunti. ibi: *Cum publícæ sa lutis & securitatis intersit, & cloacas, & r.uos purgari.* & bi glo. & l. 1. ff. de cloacis, ibi: *Curabit prætor, vt cloacæ purgentur, & reficiantur: nam est cœlum pestilens, & rui nas minantur in munditiæ cloacarum.* Ripa de peste 2. p. tit. de remed. præ seruatiu. contra pestem, nu. 48. & seq. Conrad. in cu riali breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 14. n. 21. in med. & ibi n. 17. post Ay mon. Crauet. consil. 94. numero. 1.

956 Alberic. & Florianus in. l. #qussimum. §. si tam#. per tex. ibi. ff. de vsufruct. Cæpolla in tract. de seruit. vrb. præd. rub. de ae#re Ripa vbi supra. nu. 86. Conrad. in d. loco num. 21. infi. post Plateam in l. decernimus. C. # aqu#ductu. lib. 11. Auenda. in c. 19. prætor. nu. 38. Fe lin. in. c. Rodulphus. n. 4. in fin. de rescrip. vbi, quòd in suburbijs construi possunt aliqua ex his ædificijs.

957 L. #diles. in fi. ff. de via pub. glos. in l. 2. §. idem ait. ff. ne quid in loco pub. Cæpolla in tract. de ser uitu. vrb. pr#d. c. 4. de cloacis nu. 3. C#rad. in dict. nu. 21. in fin. Nec ad mittitur cacatorium in parie re communi, quia efficitur humidior. l. fistulam. ff. de seruitu. vrb. pr#dior.

958 Ripa vbi supra nu. 50. & nu. 57. Conrad. in dict. nu mero 21. in med.

959 Libr. 10. Epistol.

960 Cæpol. de ser uitut. vrb. præ dior. c. 4. de cloacis. nu. 3. Ripa de peste in rub. de remed. præseruat. contra pe stem. nu. 63. & seq. Conrad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 14. num. 21. in fin.

961 De repub. bene ad ininistr# da, & Ripa vbi supra num. 89. & Sim#c. de repub. lib. 8. c. 12. num. 13. pag. 443. & verba Petrarchæ sunt hæc: *Porcorum grunnientium, ac solum suffodientium, fœd# spectaculum êcallibus re mouendum est, ac pœnis sanciendum, vt qui porcos habent, rure cos alant, aut eos domi ínciudant: repertos verò in publico, quicunquè voluerit, impunè eripiat.*

962 Platea in l. de cernimus numer. 2. C. de aqu# ductu libro. 11. Auil. in dict. c. 17. prætor. gloss. *esten.* nu. 1.

963 Punitur arbitrio iudicis. l. 1. ff. de extraordina. crimi.

964 Iuxta illud, *Heuliquidis immisi fontibus aprum.* l. cùm supra virentem, & ibi Bar. & Ioan. de Platea C. de re milita ri lib. 12. Ripa in dict. tracta. de peste. 2. par. tit. de remed. præseruati. c# tra pestem nu. 31.

965 Lib. 1. de regi mine princip. c. 2. ait. *Sicut aer temperatus, ita & salubris aqua est requir# da: ex his enim maximé pendet sanitas corporum, quæ sæpisu in vsum hominum as sumuntur: inter ca verò quæ per modum nutrim# ti aßumuntur, aqua est qua sæpissime vtimur, tam in potu, qu# in cibo: ideoque ni hil est præter aéris puritatem magis pertinens ad sanitatem. quam aquarum salubri tas*:

966 Lib. 34.

967 Lib. 3. de syn tagmat. iur. c. 22. nu. 1. tom. 1.

968 Lib. 7. politic. c. 11.

969 Lib. 1. de aqu#ductibus, & Petrus Gregorius vbi supra.

970 Libr. 2. c. 6. *Aquarum præ omnibus curam habere oportet, non solum propter aquæ fructum, sed etiam quod tem peratissimum a# rem faciat, siccitatibus obortis.*

971 Hippocrat. lib. de aere, aquis & locis. Dioscor. libr. 5. c. 14. Aetius lib. 3. c. 165. C#s tanti. C#s. vbi supr. Simanc. de republ. lib. 8. c. 18. pagin. 456.

972 Ias. & alij in repeti. l. quominus. ff. de flumini. latè Mascardus de probat. 1. tom. c#clusio. 122. nu. 1. & seq. verb. *aquam.*

973 L. 14. tit. 6. lib. 3. recop. Ripa in dict. tracta. de peste, tit. de remedijs pr#serua. contra pest. nu. 79. & seqq. Platea in dict. l. cum supra virent#, & Auenda. in dict c. 19. prætor. num. 38.

974 L. 1. ff. de his qui deiecer#t vel effuder. & ibi Florian. dicit, quòd domi nus tenetur in duplum damnum passo. Auil. in dict. c. 17 prætor. gl. *est#.* nu. 1. vbi alios citat. & Gregorius in l. 25. pet tex. ibi, tit. 15. par. 7. glo. *los que en la casa moran,* & latè Dueñas in reg. 193. & si plures sint habitatores vnius domus, tenetur habitator quarterij vnde deiectio contingit. l. siverò plures. ff. dehis qui deiecerunt, vel effuder.

975 C#rad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. pag. 14. nu. 21.

976 Ripa de peste tit. de remedijs ad curandam pest. nu. 21. Conrad. in d. loco pag. 18. nu. 34.

977 In sua Curia.

978 Supra lib. 1. c. 3. nu. 73. & seq.

979 Supra lib. 2. c. pen. & sin.

980 L. 15. tit. 6. lib. 3. & l. 1. tit. 1. lib. 7. recop. Auenda. in c. 20. pr#tor. nu. 1. Auil. in c. 17. prætor. gl. *de Concejo.*

981 In. c. præcedenti nu. 11.

982 Infra hoc. c. nu. 71.

983 Glo. in l. sicut. ff. quod cuius que vniuersita. nomi. & in l. 1. eod. tit. l. obseruare. C. de decurion. lib. 10. & ibi Platea & Luc. de Pena & Re gnicol# vbi su pra.

984 L. 1. tit. 1. lib. 7. recop.

985 In vita Licurgi.

986 Plato in Alci biade. 1. *Auri verò & argenti apud Lacedæ mones copia tan ta, quanta ne vniuersa quidem reliqua Græcia possidet.*

987 Dict. l. obseruare, in verb. *curiam.* C. de decurio. libr. 10. & ibi Pla tea, & Luc. de Penna exponit, id est prætorium, vel pa latium publicum, vt in l. 3. & in l. qui cunque. C. de operib. publi. latè Isidorus lib. etymolog. cor. 6. Bud#us in annotatio. ad l. fin. ff. de senator. Boeri. in addi. ad Ioan. Mon taign. in tract. de parlamen. vers. *& primó curia est.* nu. 5. C#rad. in t#p. iudic. lib. 1. c. 7. de pr#sid. & senator. nu. 5. fol. 107. Pisa in curia. lib. 1. c. 5. nu. 5. vbi alios citat.

988 L. pupillus. 139. §. decuriones. ff. de verbor. signi. ibi: *Consilij publici gratia conscripta est.*

989 Gellius libr. 14. Noctium Attica. c. 7. ibi: *Senatusc# sultum ante ex ortum aut post occasum Solis factum ratum n# fuisse, opus eti# censorium fecis se existimatos, per quos eo tempore Senatusc# sultum factum eßet.* Hotom#. de verb. iur. in fin. tit. de Senatu. auth. de iudic. §. sedebunt. c. consu luit. deoffic. # leg. l. 2. tit. 7. lib. 1. fori. l. 4. tit. 9. lib. 3. re cop. & l. 7. tit. 4. p. 3. ibi, *Des de gram mañana.*

990 Dixi supra lib. 2. c. 5. nu. 23.

991 In lib de curiositate.

992 In dict. loco. ibi: *Immolari## bestiam prius, auspicarique de bere, qui senatum habiturus esset.* Preces enim. ad De# etiam ex philosophorum sententia necessa riæ sunt. Vola terra. in commentarijs vrban. lib. 29. tit. de supplicijs c. 2. Pisa & eius addi. in curia lib. 1. c. 4. Bart. Philip. in tracta. de consil. discursu. 11. §. 6. fol. 76.

993 Marsilius Ficinus in arg. Dialogi Platonis. qui in scribitur Thea gi. *Voluntatem Deí precibus exorandam, qua si illine ista discantur, & Dei prudentia per medios spiritus sæpe hominibus agendorum ora cula pandat.*

994 *Veni creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Quæ tu cre asti pectora.*

995 Psalmo. 24. *Oculi mei semper ad Dominum, quoniam ipse euel let de laqueo pe des meos.*

996 Psalmo 123. *Anima nostra sicut paßer de la queo venantium erepta est, & nos liberati sumus. Adiutori# nostrum in nomi ne Domini: qui fecit cælum & terram.*

997 Iudith. c. 8. *Qui estis vos, qui tempus mise rationi Domini, & in arbitrium vestrum diem c#stituistis ei? N# est iste sermò qui misericordiam prouocet, sed potius qui iram excitet, & furorem accendat.*

998 Vt testatur Marsilius Ficin. vbi supra.

999 Actuum. c. 2. *Et repleti sunt omnes Spiritu sancto.*

1000 Actuum. c. 15. *Visum est Spiri tui sancto & nô bis.*

1001 Ca. a nobis. de senten. exc#. *Iudicium Dei, veritati, quæ ne que fallit, neque fallitur, semper innititur.*

1002 Ecclesiast. c. 1. *Omnis sapientia a Domino Deo est.* Prouerbi. c. 8. *Meum est consilium, & æquitas, mea est prudentia.*

1003 Prouerb. d. c. 8. *Per me reges regnant, & legum conditores justa decernunt: per me Principes imperant iu stitiam.* Dixi su pràisto lib. c. 1. num. 5.

1004 Sapient. 9. *Mit te illam de cælis sanctis tuis, & à sede magni tudinis tuæ, vt mecum sit, & mecum laboret, vt sciam quid ac ceptum sit apud te.* & 1. Paralipo. c. 2. & 3. Reg. c. 3.

1005 L. siquis. C. de legatis l. 2. C. de decurio. lib. 10. l. quoties. & ibi Rebuffi. C. de delegatio. lib. 10. c. in nomine Domini. verb. *in vrbe.* 24. distin ctione. glos. in l. sicut. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. no tabilis ad hoc secund. Abb. in c. cum omnes. num. 7. ad fin. & ibi eius addi. de consti tutio. l. 7. tit. 9. 4. p. 3. l. 4. tit. 9. lib. 3. reco. Bar. & Platea & Luc. de P# na in dict. l. 2. idem Bar. in l. omnes populi. ff. de iusticia & iur. Auil. in c. 17. prætor. glo. *de concejo.* nu. 3. Auenda. in c. 19. prætor. n. 14. vers. *Tertio.*

1006 Hotoman. de verb. iur. in fi. in tit. de senatu. c. 4. Gellius Noctium Attica. lib. 14. c. 7. Pisa in curia. lib. 1. c. 5. nu. 2. Bud#us in annotatio. ad. l. fin. ff. de senatorib. pag. 216.

1007 Conrad. in cu riali breuia. lib. 1. c. 10 de decurionibus in fin. volumi nis. pag. 14. n. 42.

1008 Angel. de Perus. in l. qui carcerem. ff. quod metus causa. & dixi. supra lib. 2. c. fin. nu. 10.

1009 Bar. Paul. & alij in l. vniuersis. C. de precib. imper. offer. Bal. in c. cum in terra. de electione. Hosti#. in c. quod sicut. de electio. commun. opinio. secund. Abb. in c. quia propter. col. 2. vers. *vel saltim.* de electio ne. Francisc. Marcus decis. Delphin. 1033. Auenda. in c. 20. pr#tor. nu. 3. Pisa in dict. c. 5. & ibi Aze ue. in litera B. idem Azeue in l. 15. tit. 6. lib. 3. recop. nu. 7.

1010 De iure patro na. 7. artic. 2. quæstionis princ. 2. partis libri 2. folio. 118. col. 4.

1011 Cap. decet. de immunita. Eccles. in 6. ibi: *Cessent con fabulationes & parlamenta.* Pisa vbi supra num. 4. & ibi Azeue. litera. C.

1012 Præses prouinciæ caput est ciuitatis, & c#cilij; & Epis copus clerico r#. Bar. & ibi addi. magna in litera. C. in l. nulli. ff. quod cuius que vniuers. nomi. & addi. illius in l. 2. n. 4. C. de decur. lib. 10. tex. & ibi Imol. post alios in. c. nouit. notab. 1. de his quæ fi#t a prælato. Pisa in curi. lib. 1. c. 8. nu. 1. & ibi additio.

1013 L. obseruare. C. de decurio. libr. 10. & ibi Platea num. 1. Guido Pap. decisione. 106. post Bart. in l. actor. circa fi. vers. *poßumus tamen.* ff. rem ratam haberi. Ioan. Fab. in. §. vniuersitatis. instituta de rer# diuis. Aymon Crauet. consil. 4. par. 1. num. 1. vsque ad 3. Chassanæ. in consuetud. Burg. rubr. 13. §. 6. gl. *de poete.* n. 6. L#bert. de iure patr.

art. 19. 2. q. prin. c. 2. p. 2. libri Belluga de spe cul. princip. rubr. 1. nu. 11. fol. 4. col. 2. in medio. C#rad. in dict. tracta. de decuri#. in fin. curial. breuia. pag. 13. n. 37. Corne consil. 224. nu. 12. vol. 2. Rol#. c# sil. 90. nu. 3. vol. 1. Feli. in c. 1. num. 3. de maiorita. & o bed. Pisa in cu ria lib. 1. c. 2. & 8. Auenda. in c. 14. prætor. 2. p. nu. 3. Auil. in c. 2. prætor. verb. *C#federaci#.* n. 3. & in c. 17. vers. *las hara.* num. 13. vers. *prætereà omne,* & ad quem pertineat conuocare capitul# ecclesiasticum, tradit Parisius consil. 31. nu. 4. & 41. vol. 4. An verò ad libitum superioris sint con uocandi, & aquo, Azeue. in. l. 1. tit. 1. nu. 4. lib. 7. rec.

1014 *Nullo* (inquit) *genere non s#m# periculum est, si cœtus, & consilia, & secretas consultationes eße sinas.*

1015 Consil. 4. nu. 3. in fi. & seq. 1. p.

1016 ænead. 3. 1. p. libr. 4. foli. 168.

1017 De verb. iur. ad fin. tit. de Senatu. c. 3.

1018 Cap. nec licuit. cap. synodum. cap. nullus. cap. Concilia. 17. distin ctione. Petrus Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 15. c. 3. n. 5. Anast. Ger. mon. de sacro. immunita. lib. 3. c. 11. nu. 32.

1019 L. 1. C. de con sulibus. lib. 12. In noc. in c. 1. de maiorita. & obed. Bar. in l. 1. C. de albo serib. DD. in in l. 2. C. de decurion. lib. 10. Bar. in repet. l. omnes populi. nu. 16. & ibi Orosc. post alios col. 58. in med. ff. de iusti. & iur. Abb. in c. in causæ. de electio. Pisa in curia lib. 1. c. 7. in fin. & la tius c. seq. & ita obseruat# pluries asserit. G#ma in deci sio. 1. Lusita. n. 45. Azeue. in addi. ad Pisamvbi supra. Marc. Anto. Cuchus de in stit. canon tit. de electio. nu. 163. cum seq. Conr. in curia li breuia. lib. 1. c. 10. de decurio. in fin. volu. pag. 13. nu. 37. post Bal. in l. in albo de curionum. C. de decurion. Gregor. in l. 7. glos. *mas anciano.* tit. 15. p. 6. Auil. in c. 2. prætor. glo. *ni confederaci#* nu. 7.

1020 In. 2. to. crim lib. 7. c. 20. num. 33.

1021 In l. de quibus. nu. 30. ff. de le gibus. Auenda. in c. 19. prætor. nu. 7. vers. *imo si inuito.* l. nemo. C. de operib. pub. l. ambitiosa. ff. de decret. ab ordin. facien.

1022 Rolan. consil. 17. nu. 30. 31. & seq. vol. 3. Crauet. consil. 4. nu. 15. & seq. Puteus de syndica. verb. *Iudices ad syndicatum.* c. 3. nu. 2. & 3. Auen. in c. 19. prætor. nu. 7. vers. *quod autem dixi.* Pisa in curia lib. 1. c. 9. Azeue. in l. 34. num. 2. verb. *A otras personas.* tit. 6. lib. 3. recop. post notabiliter scripta a Fe li. in c. edoceri. de rescript. in vers. *omittitur consilium sus pectum.* Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 7. cap. 20. nume. 30. glo. in l. cum non solum. verb. *impon#da* ad fin. C. de bonis que lib.

1023 Vbi supra.

1024 Infra isto. e. n. 51. & n. fi.

1025 Lib. 1. fol. 29. glo. in Clem. grauis de sent. excommun.

1026 Cap. in causis. de electione, & ibi Abb. & glo. in l. obseruare. C. de decurio. lib. 10. Marant. de or di. iud. 1. membro. 6. part. n. 211. additio ad Bellug. de specul. princ. rub. 2. lite. G. fol. 8.

1027 Iuue. satyra 6. *Tot pariter pel ues, & tintinna bula dicas Pulsari.* Pliniuslib. 36 c. 13. ait. *Vtin summo orbis æneus & petasus vn# omnibus sit im positus, ex quo pendcant excep ta cath#is tintin nabula, quæ vim sonitus referant,* Alciat. lib. 8. parerg. iur. c. 11.

1028 L. actuarios. C. de numera. & actuar. lib. 11. glo. in l. si cut. ff. quod cuiusq; vniuer. nomi. Ab ba. & eius addi. in c. cum om nes. de constitutio. nu. 7. ad fi. Bart. in l. 2. & ibi Platea, & glo. verb. *so lenniter.* in l. 2. C. dc decurio. lib. 10. Angel. in. §. quod si tuto. nu. 8. in stituta decura tor. idem Platea in l. nominationum. C. de decurio. lib. 10.

1029 In dict. consil. 4. n. 25. 1. par. post Bart. in l. 2. C. de decurio. lib. 10. & Deci. c#s. 199 vol. 1. Auend. in. c. 19. pr#tor. nu. 14. ver sic. *tercio.*

1030 Facit. l. post. edict#. ff. de iudic. &. l. Labeo. ff. quomodo & qu# do iud. tenet singulariter Ias. in l. 1. col. 4. versi. *supra scripto.* ff deliber & posth. Soci. in regu. 71. 3. fallen. Auend. in dictionario verb. *almoneda* ver sic *supradicta.* Aym#. Crau. d. c#s. 4. n. 25. vol. 1.

1031 Glos. in regu. quod omnes tangit, dereg. iur. in. 6. l. 17. tit. 5. part. 1. & ibi Grego. verb. *segun que fuere cost#bre.*

1032 T#c enim n# est opus voca ri abs#tes. glo. in c. nullus res. 17. quæst. 4. Abb. post glo in c. coram. de electio. Gregor. in dict. l. 17. dict. gl. *se gun fuere costumbre.*

1033 L. nominationum. & ibi Luc. de Penna. C. de decurion. lib. 10. tex. no tab. in l. actuarios. & ibi Bal. C. de actuarijs & nu. lib. 12. quem notat ad hoc Corset. singu. 57. & Euerard. in locis legal. loco ab assue tis & solis, pag. 558. ad fin. gl. in c. præs#ti#. de testib. Bar. & alij relati per Francisc. Marc. in decisio. Delphina. 787. *quæri tur in actu.* & decisio. 1391. Maynerius in l. aliud est ven dere. §. refertur. 72. ff. de regu. iur.

1034 Glo. in c. si Episcpus. & ibi Archidia. 18. dist. Ioan. Andre. in. c. breui de iur. iur. Ca millus Rubellus in additio. ad Bellug. de specul. princ. rub. 3. litera. E. fol. 9.

1035 Camillus Ru bellusvbi sup. rubric. 3. in princ. nu. 2.

1036 In specu. princip. rub. 3. in principio. nu. 8.

1037 Platea in l. 2. num. 3. in fin. C. de decurio. lib. 10.

1038 In c. cum nobis. de electio. Abb. in c. consuluit. de offic. delegat. Gregor. vbi supra.

1039 Vbi supra.

1040 Auil. in c. 1. prætor. glos. *cartas,* n. 9. ver. *& idem probatur.* Sim#c. de repub. lib. 8. c. 2. n. 7. pag. 420. Paz in practi. 1. tom. 8. partis. c. vnic. num. 1. fol. 227.

1041 Infra lib. 4. c. 6. n. 21. & lib. 5. c. 1. n. 9.

1042 L 26. tit. 9. p. 2. &. l. 6. tit. 4. par. 3. &. l. 1. tit. 6. & l. 21. tit. 7. lib. 3. & l. 44. tit. 4. lib. 2. reco. Boer. decis. 149. nu. 8. & sequent. Auil. in proœ. cc. pr#tor. glo. fi. in fin. Policratus lib. 5. c. 11. Au#. in c. 2 prætor. nu. 1. 2. &. 3. cum seq. Paz vbi sup. nu. 1. Aze. in l. 3. tit. 9. lib. 3 reco. pag. 331. nu. 5. per tex. ibi. Sim#c. de rep. lib. 7. c. 16. &. 17. pag. 396. & sequ# tib. post Ame de. de syndic. fol. 46. n. 66. & Puteum eod. tract. verb. *iuram#t#.* fo. 205. Didac. Perez in l. 4. in fi. tit. 15. & l. 4. tit.

16. lib. 2. ord. Gregor. in l. 6. tit. 4. part. 3. Matien. de relatore. 3. part. c. 53. n. 2. & in l. 1. glo. 11. titul. 18. li. 5. reco.

1043 De syndica. verb. *officiales.* c. 4. in fin. fol. 102.

1044 Dict. l. 21. tit. 7. lib. 3. recop.

1045 L. 44. tit. 4. lib. 2. & l. 1. tit. 5. lib. 3. recop.

1046 L. 9. ver. *otro si.* & ibi Gregor. tit. 17. p. 3.

1047 Auil. In proœm. cc. prætor. glos. fin. nu. 14. Auen. in c. 2. præt. n. 2. vers. *iuramen tum.* & l. 2. tit. 5. lib. 3. recop. & c. 23. iudic. syndica.

1048 In apophteg. *Egyptiorum reges ex suaipsorum lege iudices adiurabant, ne quid iniustè, etiam si id rex præ ciperet, iudicarent.*

1049 Onomact. 8.

1050 Auth. iusiur#d. quod præ sta. ab his. l. fi. C. ad leg. iul. repet#. Tiberius Decia. in 2. to. crim. lib. 8. c. 36. nu. 27.

1051 Afflictisin c# stitu. regni Sicil. tit. de sacra men. præstan do a baiulis. lib. 1. rub. 67. & Auenda. vbi supra. Auil. in dict. glos. fin. n. 1. vers. *quinimó.* Matien. in dict. l. 1. tit. 18. glo. 13. n. 1. lib. 5. recop. Azeue. in l. 1. tit. 18. libr. 5. rec. nu. 12.

1052 Cap. 1. §. iudices. & ibi Bal. de pace iuramen. firma. & DD. proxime citati.

1053 Luc. de P#na in l. hacsanctione. C. de di uers. offic. lib. 12. Auenda. & Matien. vbi supra. Bal. de pace Constan. §. vassalli nostri. vers. *quid si isti.* & consules. Gregor. in. l. 6. glo. 1. tit. 4. p. 3.

1054 Bal. in l. obseruare. §. proficisci. col. fin. ff. de offic. pro cons. Gregor. in l. 26. glo. 2. tit. 9. pa. 2. in fin.

1055 Platea in l. si vac#tia. num. 2. C. de bonis vacan. lib. 10. Auil. Auenda. Gregor. Matienç. & alij vbi supra. Puteus in dicto tracta. de syndic. verb. *iuramentum.* nu. 1. vers. *& genera liter.* fol. 205. auth. iusiuran d# quod præstatur ab his. & auth. de iu dic. §. omnes. & dict. l. si vacantia. l. Publius. ff. de c# di. & demons tra. cap. vnic. §. in causis. vers. *consules.* de pace Constan. in feud. l. 1. C. de muri legul. lib. 11. & l. nulli. C. de susceptor. & arcar. lib. 10. Vincen. Cigaul. in suo o pere aureo, in verb. *iudicum.* fol. 119. col. 1. in fin. Azeue. in dict. l. 1. nu. 11. & 12. tit. 18. lib. 5. recop.

1056 L. si in aliqu#. ff. de offic. pro c#s. ibi. *Si in a liquam celebrem ciuitatem, vel prouinciæ caput, aduenerit, pati debet commendari sibi ciuitatem, laudesque suas non gra uate audire, cum honori suo prouinciales vendicent.* Chassan. in catalogo. glor. mund. 1. p. consideratione 32.

1057 L. fin. in fin. tit. 7. lib. 3. recop. Auil. in c. 56. prætor. glo. vnic. Paz in pract. 1. to. 8. partis. c. vnic. nu. 3. fol. 227.

1058 Infra lib. 5. c. 1. n. 2. &. 259

1059 L. 13. tit. 5. & l. 23. tit. 7. lib. 3. recop. Au# da. in c. 2. præ tor. num. 15. vers *quod fi n# dederit.* Paz in pract. 1. tomo. 8. part. c. vnic. nu. 3. fol. 228.

1060 De syndica. in princ. verb. *officialis.* c. 4. in cip. *sequitur de modo.* fol. 101. num. 2.

1061 Qui tenetur in formare suc cessorem. Bal. in l. 1. C. an seruus ex suo facto. Puteus de syndicat. verb. *officiales.* c. 4. in fin. fol. 102. facit l. si purè. ff. de fideicom. lib.

1062 Aliqua in pro posito tradit Azeue. in. l. 2. tit. 1. libr. 7. recop.

1063 L. c#perimus. C. de proximis sacrorum scrin. lib. 12. d. l. 2. cum seq. tit. 1. lib. 7. recop.

1064 L. 5. & 6. tit. 1. lib. 7. recop. & dicam in c. seq. nu 49. ad fin. & n. 176.

1065 Bar. in l. siquid ordinarium. & ibi Platea in princ. C. de le gatio. lib. 12. additio Boerij ad Io#nem de M#taigne. in tracta. de parlamen. nu. 4. vers. *& de parlamento.*

1066 Compostel. & Abb. in c. scriptum. de electio. quos seq. Lancelotus de institutionib. canon. tit. de electione. §. per compromissum. glos. *omnium.* Azeue. in additione ad Pisam in curia lib. 2. c. 3. in fin.

1067 De specu. prin cip. rubr. 4. in fin. fol. 10. Petrus Greg. lib. 15. de syntag. iur. c. 12. num. 19. 2. p. tex. in c. scriptum. de electione.

1068 Cice. 6. ad Ar tic#. Budæus in annotatio. ad l. 1. ff. de senator. charta. 212. & 255. Lancelo. Conrad. in t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. vers. *c#sultatione vti* fol. 58. nu. 8. & 9. Petrus Grego. de syn tagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 25. nu. 4.

1069 Ioan. Luc. lib. 4. placitor. tit. 7. placito. 2. Petrus Greg. in d. 3. p. lib. 47. c. 25. n. 6.

1070 L. 1. C. de con sulibus. lib. 12. & ibi Platea in princ. & n. 4. c. statuimus de maior. & obed. l. 3. C. de tyronibus lib. 12. ibi: *Nouitij ijs præferantur, quibus laborum assidui tas, & stipendiorum prolixitas suffragatur.* Et titulus C. vt dignita. ordo seru. lib. 12. l. 1. & 2. C. de præfect. præt. eod. lib. l. 1. C. de præpos. sacro. cub. eod lib. 12. c. placuit. 18. di stin. c. episcoporum. 74. di stin. Chassanæ. in catalo. glor. mund. 1. p. consideratione 14. Anto. G#ma deci sio. Lusita. 1. nu. 1. & 14. Fr#cisc. Marc. in decisio. Delphina. 808. n. 1. post Innoc. in cap. tria. de maiora. & obed. Auenda. in c. 19. prætor nu. 15. in princ. Auil. in c. 19. prætor. glos. *vno de los Regidores.* in fin. Azeue. in addi. ad Pisam lib. 2. c. 2. nu. 7. & 17. latè idem in l. 25. nu. 1. tit. 16. lib. 2. recop. pag. 201. & in l. 15. glos. fin. tit. 6. lib. 3. recop.

1071 Vbi supra.

1072 L. 1. ff. de albo scrib#. tex. & glos. in c. cum olim. de consuetudine. c. vltimo. 17. distinctio. Pla tea in l. 1. & 2. C. de præfect. prætorio. lib. 12. Bar. in l. tantum. ff. de decurio. Bal. in dict. c. cum olim. 1. notab. idem Bal. in l. obseruare. §. antequam. 1. lectura. ff. de offic. proc#s. Chassanæ. in dict. catalog. glor. mund. 4. p. consideratio. 75. in prin. Auenda. in c. 19. prætor. nu. 15. vers. *Itaque in modo sedendi.*

1073 In curia lib. 2. c. 2. nu. 4.

1074 In l. si quos sp#taneos. C. de decuri. lib. 10. Puteus de syndic. verbo, *præceptum.* ver sic. *restat.* Au# da. in c. 19. pr# tor. nu. 7. vers. *& necis.*

1075 L. 2. §. post originem. ff. de origine iuris. Scripsit Solon Epimenidi apud Diogen# Laerti. libr. 1. de vitis & morib. philosoph.

1076 Morus lib. 2. de optimo rei publ. statu, ait: *Id quoque moris habet senatus, vt nihil quo die primum proponitur, eodem disputetur, sed in sequentem senat# differatur, ne quis vbi quod in buccam primum venerit, te mere effutierit, ca potius excogi tet posteà, quibus decreta tuea tursua, quàm quæ ex reip. vsu sint, malitqué sa lutis publicæ, quàm opinionis deseiacturam fa cere, peruerso quodam ac præ postero pudore, ne initio parum prospexisse videatur, cui prospiciendum initio fuit, vt consultò potius qu# citò loqueretur.* Pisa in curia lib. 2. cap. 9. Et quando præcedit tractatus, cessat conspirationis suspicio. Ripa libr. 2. respons. c. 12. & 13.

1077 L. item eorum. §. si decuriones. & ibi Bar. ff. quod cuius que vniuers. nomi. dicit no tandum idem Bar. in. l. 2. ff. de optione lega. Roma. con sil. 116. versi. 3. Paulus in l. vnum ex fami lia. §. si de Fal cidia. nu. 2. & 3. & ibi DD. ff. delegat. 2. Auil. in. c. 7. pr#tor. gl. *nom braren.* nu. 1. & seq.

1078 In l. 1 glo. *en el concejo,* versic. *it# not. quod quando per conci li#.* tit. 7. lib. 1. fori. post Iaco. de Aren. Cynum & Bald. in l. 3. ff. de origin e iur.

1079 L. in agris. ff. de acqui. re rum domi. l. di ligenter. ff. m# dati.

1080 Supra citator.

1081 Angel in l. it# eorum. in d. §. si decuriones. ff. quod cuius que vniuers. nomi. Auil. in d. c. 7. prætor. glo. *nombraren.* nu. 6. quia om nia nostra faci mus, quibus authoritatem impartimur. c. si Apostolicæ de præben. in 6. l. 1. C. de ve ter. iur. enucl. Abb. in c. 2. n. 9. de rescrip.

1082 Argument. l. 1. §. si procurator. ff. si quis ius dicen. non obtemp. & l. creditor. §. Lu cius. ff. manda ti. Mexia super l. Toleti. 2. fundamen. 11. partis. fol. 99. num. 10.

1083 L. sciendum §. si accusatio. & §. ordine ff. delegatio. Bal. in l. veluti. nu. 2. ff. de iustitia & iur. l. si quis decurio. in 1. C. de decurio. libr. 10. & l. 2. C. de præpos. agent. in rebus. libr. 12. l. curiales. & ibi gloss. & DD. & Platea in principio. C. de decurio. lib. 10. glo. communiter ap probata in d. l. si quis decurio per Ba. Pla team, Luc#. de Pen. Bald. & Angel. ibi Auil. in cap. 54. prætor. glo. *m# sagero.* num. 2. qui etiam tenent, quòd de curiones non debent abduci à seruitio curiæ, sicut ne que agricola à cultura, quia officium decu rionis est onus. glo. in dict. l. curiales.

1084 Dicto §. ordine, & Petrus Grego. de syn tagm. iur. 1. to mo. 2. par. libr. 18. c. 13. nu. 30.

1085 Libr. 1. offic. c. 39.

1086 De præturavr bana tit. de senatoribus vrbanis, fol. 38. in fin.

1087 Quia qui sentit onus, debet sentire c# moda, &ècontra, regula qui sentit, de reg. iur. in. 6. l. abeo. C. de fi deicomis.

1088 Ecclesiast. c. 37. *Ne consultes de. religione cum irreligioso, de iustitia cum iniusto, cum mu liere de pellice ipsius, debello c# meticuloso, de permutatione c# mercatore, de v# ditione cum emptore, de gratulatione cum inui do, de humanita te cum*

immani, cum pigro de quo uis opere, cum annuo mercenario de consumatione, cum seruo ignauo de opere multo, cum his inquam ne qua consilia consocies, sed requires virum píum, quem noris obseruantem præceptorum Domi ni, cuius ad inge nium tuus accedat animus, & quem si lapsus fueris, tui conmiserescat: alioqui comparatum est homines ex natura sua cæte ros fingere.

1089 De repub. lib. 9. tit. 1. folio. 199. pag. 2. ibi: *Cum enim res ad senatum refertur, non om nes in vnam sententiam veniant, sed alij veritatem sequuntur, quæ* (*vt Plato in legibus scribit*) *res præclara est, verúm non facile persuaderi potest: alij autem au r# popular# cap t#t, & vulgi ru mor# hauriunt, in eamque partem ruunt, in quam populusaspirat. Hi pler#que fal luntur, nihil enim rerum mortalium tam insta bile ac fluxum est, quám voluntas, sensusque ci uium.*

1090 L. 1. ff. de albo scriben. Auenda. in c. 19. pr# tor. col. 4. nu. 14. vers. *& nisi.* Auil. in c. 44. prætor. glos. 1. nu. 2. in princ. Aze. in addi. ad Pisam lib. 2. c. 4. nu. 10. in fin.

1091 L. 1. C. de c# sulib. lib. 12. & l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de orig. iur. ibi: *In causis orandis primum locum, aut certê post Marcum Tulli# obtineret.* & l. fin. C. de tyro nibus lib. 12. l. 2. C. de primi cer. l. 2. C. de præfect. præt. eod. lib. 1. spurij. §. pen. ff. de decurio. c. 1. de controuers. feud. inter pares termi. in feud. & ibi Bal. & Matth. de Afflict. idem Afflict. in decisione. Neapol. lib. 1. Præpositus in c. Episcopus. 17. distin. Cæpol. in tracta. de duce mili. elig. in 33. pr# uileg. ætat. & 17. præuileg. digni. Ias. in l. Gall#. in prin. nu. 57. ff. de li ber. & post. & ibi in apostil. Platea in dict. l. 1. C. de con sulib. in princ. & nu. 4. Chassanæ. in Catalog. glor. in#d: 11. p. cosidera tio. 17. col. 2. in med. vers. *& ip si.* Roman. sin gul. 81. Gram mat. decisio. 64. nu. 32. Pisa in curia libro 2. c. 4. & ibi eius addi. Auil. in c. 44. prætor. glo. 1. in princ. Au# da. in d. c. 19. prætor. nu. 14. col. 4. vers. *Vo tum autem* Grego. in l. 7. glo. 2. tit. 15. p. 6.

1092 Sic enim fit in Neapoli. Affli. in decis. 1. Neapolit. & in Rota, sec#d. Nicol. de Lira super Exod. c. 27. in glos. vers. *Nec in iudicio* & in Lusitania, vt per G#mam decisio. Lusita. 1. num. 11. & in nostra Hispania l. 6. tit. 4. libr. 2. recop. Pisa in curia d. lib. 2. c. 4. & ibi addi. n. 10. post Auil. in d. c. 44. glo. 1. n. 1. & 2. & in Gallia sec#d. Chassan. in ca talo. glo. m#d. 1. p. consideratione 17.

1093 Hotom. de ver. iur. in fin. sub tit. de senatu. c. 6. & 7. Patri ci# de Repub. lib. 3. tit. 3. fo. 66. pag. 2. in princ. Pisa, & eius addi. in cu ria dict. lib. 2. cap. 4. nu. 1. Dion. lib. 3. Guardiola de Nobili. Hisp. c. 32. in fi. fo. 59. Snetonius Tranquil. in vita August. Barth. Ppilip. in tract. de c# sil. discursu. 3 §. 7. ad fi. fol. 14.

1094 Nocti# Actic. lib. 4. c. 11.

1095 Diodor. lib. 38.

1096 In dict. tit. de controuersia feud. inter pa re. c. 1. in feu.

1097 Ecclesiast. c. 32. *loquere maior natu.*

1098 Specul. in tit. de electio. §. 1 &. 3. Anton. Cuchusde institu. cano. tit. de electio. per totum, maxime nu. 191. c#seq. Lancelot in eod. tracta. & tit. §. celebratur autem election. c#. 3. sequ#. & Bertachi. in re pertor. verb. *electio qualiter & quando.*

1099 L. 1. &. 2. ff. de albo scrib. l. 1. C. de c#sulib# lib. 12. &. l. 1. C. de præpos. sacr. cub. &. l. 2. C. vt dignita. ord. seru. li. 12. c. 1. c. statuimus. de maior. & obed. c. esto subiectus & ibi glos. 95. distinctio. An gel. cons. 111. *ordo consuetudinis,* Chassanæus in catal. glor. m#di. il. parte, c#sideratione. 17. Didac. Perez in proœm. tit. 3. lib. 2. ordi. col. 342. vers. *viejos.* Luc. de Pen. in rub. C. de legationibus libro. 10. versic. 8. Azeued. in addi tioad Pisam in curia lib. 2. c4. optimè frater Marc. Anto. de Camosin microcosmia. 2. pa. dialog. 5. pag. 47. col. 1. & sequentib.

1100 Cap. 32. *Adolescens, loquere in causa tua vix cum necesse fuerit tibi. Si in terrogatus fueris, habeat caput responsum tuum. In multis esto quasi inscius, & audi tac#s simul & quærens. In medio magna t# loqui non præ sumas, & vbi sunt senes, non multum loquaris* & ibidem c. 7. *Noli verbosus eße in multitudine presbyterorum, & non ite res verbum in oratione tua.*

1101 Cap. 2.

1102 Cap. 35.

1103 Lib. 10. Moral.

1104 Epistola 1. c. 5 *Similiter adoles centes subditi es tote senioribus: omnes enim inuicem humilitatem insinuate, quid Deus superbis resistit, humilibus aut# dat gratiam.*

1105 Titus Liuius decad. 3. lib. 2 *Cæteris omnibus in consilio salutaria magis qu# spe ciosa suaden tibus.*

1106 In vita Licurgi.

1107 Alia in proposito diximus sup. lib. l. c. 7. maximè n. 5. & seqq.

1108 3. Regum c. 12. *Consilium iuuenum Roboam fecit egenum, responditque Rex populo dura, derelicto consilio seniorum quod ei dederant, & locutus est eis secundúm consili# iuuenum.*

1109 3. par. c. 1. de la historia del mundo.

1110 In catalag. glo riæ mundi. 7. p. consider. 13. vbi refert hos versus, *Roma vetus, veteres cûm te rexerere Quirites, Nec bonus immis nis, nec malus vllus erat. Defunctis patri bus succesit pra ua iuuentus, C#silio cuí# præ cipitata ruis.*

1111 Tractat. 4. c. 49. & refert Azeue. in addit. ad Pisam in curialib. 1. c. 12. fol. 18. num. 11.

1112 *E# qui nihil opportunè dicit, l# gum existima, li cet duas tantúm syllabas pronun tiarit. At bene dicentem ne lon gum existimes, etsi permulta dixerit, & longo tempore.*

1113 Noctium Attic. lib. 4. cap. 10. Pisa in cu ria libr. 2. c. 4. nume. 3. in fi. Budæus in an notationib. ad l. fin. ff. de senatorib. pag. 223.

1114 Lib. 3. de leg. *Senatori,* inquit *iussa tria sunt, vt adsit, vt loco dicat, vt modo ne sit infinitus: nam breuitas, n# modo senatoris, sed etiam orato ris, magna laus est in sententia.* Petrus Greg. de syntag. iur. 3. par. lib. 47. c. 25. nu. 13.

1115 *Ne multis verbis pauca comprehendas, sed paucis multa.*

1116 Cap. 10. *Stultus verba multiplicat.* & Xistus Philosophus. *Sapiens verbis innotescitpaucis* & iterum. *Breuis est in sermonibus sapiens. Iudici# imperitiæ est longa narratio.*

1117 In l. quisquis. C. de postul#. vbi dicit textus, *quòd honoratis licet orare, quo vsque vo luerint*: & glo. subdit, quòd si tota dievult dicere, quòd iudex imponit ei modum. allegat. l. proximè. ff. de his quæ in testamen. delen. vbi glo. verbo, *remotis.* idem probat.

1118 Vbi suprà, & Budæus in d. loco, & Laurentius Grima lius libr. 2. de optimo Senatore.

1119 Pisa in curia libr. 2. cap. 6. numer. fin. & ibi Azeue. de compescendo multiloquio.

1120 Gellius lib. 3. noctium Attic. cap. 8. Budæus in annotatio. ad l. fin. ff. de senator. pagin. 216. in fin. & sequen. & istud senatusconsultum dicebatur fieri per discessionem, aut in sententiam ire. Laur#tius Gri mal. vbi sup. *Vtile est Reipublic. in sapient# & proborum se natorum sententias cæteros pedibus ire: contingit enim, vt om ni# idem sit sen sus, eadem de re ali qua voluntas loquacit atisqué fugiendæ causa, melius est adhæ rere alij, quam sexquipedalibus verbis diem conterere: cau#dum autem est semper, ne in senten tia dicenda ingenij, ostentatio nis## suspicio appareat.*

1121 De republic. libr. 7. cap. 12. pag. 388. nu. 15. cum alijs.

1122 In apophteg. Lac#icis *Samni tum legatis mul ta loquatis Laco nes resp#der#t: Adeô fuit longa, o Samnites, vestra oratio, vt priorum qui dem obliti simus: quo factum est, vt quorsum posteriora dixeritis, non intelliga mus.*

1123 Facit. c. præterea. 2. de dilatio. & ibi glo. verb. *plene.* & Abb. n. 13. Pisa & eius addi. in curia. lib. 2. c. 9. fol. 48. litera A.

1124 In bello Iugurti. *Consulito, & vbi consulueris maturê facto est opus.*

1125 In l. si me & Titium. ff. si cert. pet. ibi: *An mihi obligaris, sub sisto.* & l. seru# quoq; in prin. ff. de procurator. l. eos. C. de modo mulct. gl. *consenser#t.* in l. diem pro ferre. §. si plures. ff. de arbitris. l. si quis fi lio. §. irritum. ff. de iniusto rupt. l. iusiurandum & ad pecunias. ff. de iureiur#.

1126 De cœlo. *Ad pauca respicien tes facilè enunciant.* Aretin. consil. 65.

1127 Seneca lib. 2. de ira ait: *D#d# semper est tempus: veritatem enim dies aperit.* Statius lib. 8. Thebaidos. *Ne fræna animo permitte cal#ti. Da spatium, tenuemque moram: mal# cuncta ministrat Impetus.* Et in prouerbium abijt: *Festina lentè.* vt cecinit Alciat. in emblemat. 52. lib. 2. post Suetonium in vita Augusti Cæsar. & Aul. Gel. Noctium Attic. lib. 10. c. 11. & Erasm. in prouerb. & in nostris terminis tenet Pisa & eius addi. in curia lib. 2. c. 9. in fin. fol. 50. vers. *ex quibus.* & in fin.

1128 Clementina pastoralis. §. verum. & ibi Cardinal. col. 1. de re iud. c. nullum. 30. q. vlti. *Voluntaria iudic# tis præcipitatio est nouerca iustitiæ.* c. inter hircum. col. 1. de pœnitentia. distin. 3. ibi: *Lenta virtus & c#ctatrix ante iudicat, quam incipiat quid decorum, quid honestum: iniquitas autem omnia præcipitat.* c. non in perpetuum. & ibi glo. in fin. 24. q. 3. c. *summopere.* 11. q. 6. *Nam veritis sæpius exagitata magis splendescit in lucem.* cap. graue. 35. q. 9. Guido Pape singul. 191. Seneca & Mimus Publianus in proberuijs: *Ad pœnitentiam properat, qui citô iudicat.* & ibidem, *Diu esse*

deliberand#, quicquid semel statuendum. Et ad Lucillum epist. 40. *Nihil ordinatum est quod præcipitatur & properat.* Et in tract. devirtut. *Nihil tibi subitum sit, sed tot# caute perspicias.* Erasm. in prouerb. ait: *Canis festinans cæcos parit catulos.* Et rursus idem ait, *Non statim ad primos animi motus quid piam agendum, ne nobis posteâ inauspicat# sit.* Et alia tradit Democritus apud Liuium, & alia Orosc. in l. 1. nu. 15. & sequ. colu. 133. ff. de legibus. Simanc. de repub. lib. 7. cap. 19. nu mer. 3. & sequentib. pag. 403. l. 2. C. de sentent. ex breuic. recit. authen. de resti tu. & ea qu# par. §. fin. ibi: *Ex celeritate ni mia quid collusum & præordinatum præsumi.* c. sciendum. 29. distinct. ibi. *Quiæ medullitus non indagantur, in erroris laberynthum nonnulli intricando impinguntur, cum ante iudicant, quam intelligant, ante inculpant, quam iterando lecta perquirant.* cap. ponderet. in princ. 50. distinctione. l. & quia. ff. de interrogat. actio. cap. Deus omnipotens. 2. qu#stio. 1. ibi: *Vt nobis exemplum daret, ne præcipites in discutiendis & iudicandis negocijs essemus.* Bal. in l. si qua ex fœminis. 2. lectura. C. de secund. nup. ait: *Fe stination# omnium malorum euidens esse argumentum.* Burgos de Paz in prœm. legum Taur. nume. 290 & sequentib. fol. 23. Montolonius in promptuar. iur. verb. *iudex.* gloss. *cum diligentia.* Mexia super l. Tolet. 2. fundamen. 19. partis fol. 134. n. 1. & sequent.

1129 In dict. l. proxime. ff. de his quæ in testam. delen ibi: *Antoninus Cæsar, remotis omnibus, cum deliberaßet. & admitti rursus eosdem iussisset, dixit.*

1130 Genes. 38. & 39. 3. Reg. 21. Cermenat. in rapsod. c. 22. pag. 229. cap. sciendum. 29. distin.

1131 Cap. cum ex literis. in med. versi. *prospexi mus.* de in inte gr. restitut. & glo. fin. in c. 2. de iureiur. Innoc. in c. querelam. de election. Specul. titu. de instrument. editio. §. videndum restat. vers. *item non exhibeas,* & titul. de appel latio. §. nunc breuiter. vers. *item iusta.* latè Feli. in c. quoniam contra. de probation. Alcia. de præsumpti. regul. 3. præsumpti. 9. nu. 23. Bar. in l. prolatam. in fi. C. de sentent. & interlocut. omn. iudicum. alios referunt Auil. in c. 5. syndic. num. 6. & 7. Burg. de Paz & Mexia vbi sup facit l. minor. ff. de euictionibus.

1132 Hippoly. singul. 680. Decius in c. cum venerabilis. n. 8. versic. *in glos sa* 2. de exceptio. vbi refert Dominic. de Sancto Gemi niano in c. sci# dum. 29. dist.

1133 L. eos C. de mo do mulct. ibi. *Nec putent factu facile eße, vt aut præcipiti persuasione con deranent, quem culpa non ingra uat.*

1134 De repub. lib. 3. tit. 3. fol. 66 *Accidit,* inquit, *sæpenumero, vt qui magistratum ger#t, cum aliquid extorquere volunt illorum sententiam rogent, qui vel cum eis sentiant, ve me tu perciti, aut spe allecti impe rata loquanetur.*

1135 L. 34. tit. 6. lib. 3. recop.

1136 Pisa in curia lib. 2. c. 12. & ibi addi. Azeued. Auen da. in c. 23. prætor. 2. par. nu. 1. & seq. idem Azeue. in dict. l. 34.

1137 Quia quod principaliter agitur, debet attendi, non quod venit in consequentiam. l. 1. in princip. ff. de authorit. tuto. l. qui id quod. ff. de donatio. l. 2. §. parui re fert. ff. de priuileg. credito. glo. verb. *detrimentum.* in c. 2. de pact. in 6. vbi Georgi. Nat. concord. adducit, & An gel. per tex ibi in l. nauis. 2. ff. ad leg. Rho di. de iact. eti#

si interesse secundarium per tineat ad Rem pub non att#ditur. Bal. in l. rogasti. in prin ci. ff. si cert pe tat. Rol#. c#s. 11. nu. 61. & seq. vol. 3. & consil. 47. nu. 17. vol. 4. Auenda. in c. 10. prætor. nu. 24. 2. p. & c. 23. num. 6.

1138 Non solum in causa propria, & pater in cau sa filij, & filius in causa patris & eorum familiæ. l. qui iu risdictioni pr# est. ff. de iuris. omn. iud. & ti tul. C. nequis in sua caus. iud. l. 9. & 10. tit. 4. par. 3. latê Abb. in c. cum contingat. nu. 20. de foro comp. Luc. de Penna in l. 1. C. in quibus caus. colo. lib. 10. & Soc. in regu. 250. vers. *iudex.* sed eti# procedit in causis consanguineorum. l. §. item di uus. ff. ad leg. Cornel. de sicar. ibi. *Nihil refert, mihi, an meis vim inferas, quam propulsare licet.* glos. in l. vt vim. ff. de iusti. & iur. & ibi Bar. & Bal col. 2: in 3. q. idem Bal. in l. raptores. 2. notab. & ibi Salicet. C. de episc. & cler. c. sciant cuncti. de electio. in. 6. c. quoniam. de immunitat. eccles. in 6. l. 1. & 2. ff. de liberal. caus. l. lex Cornelia. in prin. ff. de iniur. & ibi glo. Bar. & Angel. latissimè Tiraq. de pœnis t#pe. caus. 51. nu. 66. & seq. & in terminis Au#d. in c. 23 pr#tor. 2. p. n. 1. & seq.

1139 Quia amicus nimium dilectus venit appellatione suo rum. glo. in l. in testamento verb. *debuiße:* ff. de fideic#. liber. singular. secund. Barbac. in. cap. fi lius. 2. lectu. col. 6. de testa. Bal. in l. 1. C. qui acus. non poss. n. 34. Ias. in l. quæ dotis. nu. 74. & 75. ff. solut. matri. Tiraquel. in. l. si vn quam. verb. *libertis.* n. 79. & seq. & nu. 85. 89. & 90. C. de reuo. dona. Couar. in c. re quisisti. nu. 7. de testa. Greg. in proœm. tit. 27. p. 4. glo. 1. & gl. 4. in fi. in l. 10. tit. 5. p. 3 & gloss. 4. in l. 5. titul. 3. par. 7. Auend. in dict. c. 23. par. 2. num. 7. Mexia su per lege Toleti. 4. partis. 1. fundamento. Olanus in antynom. pag. 20. nu. 83. & sequent. Mantica de coniectur. vltimar. volunt. lib. 6. tit. 11. num. 25. & lib. 12. tit. 4. num. 9. Azeued. in l. 34. tit. 6. libr. 3. recop. num. 3. & sequent.

1140 Argumen. do ctrinæ Iacobi Butricar. in auth#. non licet. C. de liber. pr# terit. & qu# tradit Palac. Rubeus in repetitio. rub. §. 16. nu. 9. infin. & ibi addi. & Azeue. in dict. l. 34. tit. 6. lib. 3. recop. nu. 1.

1141 Eàdem forma qua iudex ordinarius poterit recusari, similiter & de curio recusatur, quando elus interest negotij victoria. Auend. in dict. c. 23. præ tor. nu. 7. 2. p. & Azeue. in in dict. l. 34. tit. 6. libr. 3. recop. nu. 3. Causas octodecim recenset Dominic. in c. legitima. de appellatio. in 6. 32. ponit Philip. Franc. in c. postremo de appellatio. 12. ponit Ias. in l. apertissimi. C. de iudi. quinquaginta ponit C#rad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 2. n. 7. pag. 47. & seq. Auenda. in dict. loco. Couar. in c. 26. practi car.

1142 Auen. in c. 23. prætor. 2. par. num. 4.

1143 Dict. l. 34. tit. 6. lib. 3. recop. & facit. l. non dubium. cum materia. C. de legibus.

1144 Nam qui totum dicit, nihil excludit. l. àprocuratore. C. mandati. l. 2. C. de h#redib. institut. l. Moschis. in fi. & ibi scholium, & Bart. ff. de iure fisci, & l. non distingue mus. ff. de arbitris.

1145 De Tribunitio munere & potestate tradit optimè Petrus Grego. de syn tagm. iur. 3. p. libr. 47. c. 34. per totum.

1146 Azeue. in addit. ad curiam Pilan. lib. 2. c. 13. num. 7. & sequentib. D. Ioan. Aguaio de Castilla, libro. 2. *del perfecto regidor.* c. 15. fo. 77.

1147 L. si seruum. &. non dixit prætor. ff. de acquiren. hæred. l. 4. §. toties. ff. de dam no infect. l. quod constitu tum. 23. ff. de milita. testam. Bal. in l. 1. col. 4. versi. 4. *oppono.* C. si quis omissa caus. Mieres de maiorat. 2. par. q. 2. num. 21. in med. fol. 267. Gregor. in l. 2. tit. 15. glos. *el maspropinco.* col. 2. in prin. par. 2.

1148 L. 1. C. de offic. ciuil. iud. ibi: *Quod non arbitramur.* & dic# infra lib. 5. cap. 1. num. 199.

1149 Cap. dudum. versi. *nos præbendam.* de præ bendis in 6. & quæ tradit Gomec. de specta tiuis. nu. 10.

1150 L. vnic. §. sin autem ad desi cientis. C. de caduc. tol. ibi: *Nam si contra ri# volebat, nul laerat difficultas c#iunctim ea disponere.* l. it# apud Labeonem. §. ait præ tor. ff. de iniur. ibi: *Ea enim quæ notabilia sunt, nisi specia liter notentur, quasi neglecta videntur.* c. ad audi#tiam, & ibi gl. & scholium, de decim. maximè in odiosis. Rolan. consil. 29. nu. 15. & 16. vol. 3. & consi. 79. nu. 10. & seq. ibidem, & nu. 64. versic. 2. *pro hac opinione.* & consil. 80. num. 52. eod. vol. Pinel. in l. 1. 3. p. nu. 66. ad fin. vers. *nec parum.* C. de bo nis mater. M#tica de coniectur. lib. 3. tit. 19. num. 6. & 15. Suarez al legatio. 3. nu. 13. fol. 9.

1151 Pisa in curia in d. libr. 1. c. 9. & Azeue. in l. 34. nu. 3. tit. 6. lib. 3. recop. verb *á otras.*

1152 In August. c. 32. ait, *August# collegia sustulis se, quód plurimæ factiones titulo collegij no ui coibant.*

1153 Inquit, *Ni# & hæc gymnasia, & hæ sodalitates, cum alioquin multis in rebus sunt conducibiles ciuitatibus, ad seditíones ta men concit#das immodicè sunt oportunæ.*

1154 In 2. tomo cri mi. lib. 7. c. 20

1155 In c. de forma 22. quæst. vltima.

1156 Vt latè trad#t Ias. in l. & su# hæred#. §. hodie. num. 8. ff. de pactis. Bal. in tit. de pace Constan. nu. 110. in feudsuper vers. *credentias* & Didacus Perez in l. 21. tit. 3. lib. 2. ordi. colu. 564. post Pla te. in rub. C. de decurio. libro 10. Pisa in curia libr. 3. c. 1. & ibi addi. Azeued. & A uend. in c. 2. prætor. n. 25. in princ. Cæpol. in consi. cri mi. 39. n. 26. Montolonius in promptuario iur. verb. *reuelatio.* Conrad. in curiali# breuia. in fin. lib. 1. c. 10. de decurio. pag. 18. nu. 58. Sim#c. de Rep. lib. 7. c. 14. & 15. pag. 392. Didac. Perez in l 21. tit. 3. lib. 2. ord. col. 363. verb. *que sea.*

1157 Supra lib. 2. c. 5. &. infra lib. 4. c. 2. nu. 29.

1158 Lib. 6. epistol. *Senatus ipse mirificus ait, nam illi quoque qui prius negarant Vareno quæ petebat, cadem dan da, postquam crant data, c#sue runt: singulos enim integra re diß#tire fas eße; peracta, quod pluribus placuis set, cunctis tuen dem.*

1159 Liuius lib. 30. & Capituli. in Gordian. *H#e autem morem apud veteres necessitates publi cæ repererunt, vt si fortê al iqua occuita con stituere oporteret, Senatuscon sult# tacitum fieret, ita vt non scribæ illis actibus interesßent: Senatores exciperent, Senatores omnium officia, scribar#que complerent, ne quid fortè proderetur.* & Bud#us in annotatio. in p#dect. super l. fin. ff. de senatoribus. pagi. 252.

1160 Lib. 21. *Nemo consiliorum est conscius præter optimates taciturnos, & fidos, apud quos silentij quoque colitur numen.*

1161 Gl. in c. ego# iureiur. verb. *nulli pand#.* Ro man. singula. 512. & ibi addi. plures ad hocrefert M# tolonius in di cto promptuario iur. verbo, *reuelatio.*

1162 Libr. 3. de repub. tit. 3. fol. 6. pag. 1. in fi. ibi: *Vincit plerunque teneritas plurimorum, sur guntq; petulantiores, & falsa pro veris afferunt, increpant, oblatr#t, ruunt, adeò vt modestis grauibusque silentium indice re videantur: quo fit, vt eanonn#quam decernan tur, quæ Reipublicæ minus salutaria sunt, quo circa temper am#to vtendum censeo.*

1163 Lib. 11. ænei. *Larga quidem s#per, Dr#ce, tibi copia fandi Tunc cum bella manus poscunt*; *patribusq; vocatis, Primus ades*; *sed non replenda est curia verbis.*

1164 L. si vsusfructus. §. sed si in ter duos. ff. de vsufruct. ibi: *Cur enim ad arma & rixam pro cedere patiatur prætor, quos potest iurisdictione sua componere,* & illud adagi# *Principijs obsta, serò medicina pa ratur, Cúm mala per l# gas conualuere moras.* C#radus in tracta. de seditiosis, libr. 4. c. 4. Fabius lib. 12. institut. quem refert Marcus Mantu. singul. 2. nu. 1. dicens: *Neque erupturas in Rempublicam conspirationes in ultas patietur orator.* Simanc. de Repub. lib. 8. c. 27. nu. 4. vbi ait, *Quòd si seditio aliqua t# primùm orta sit, confestim reprimenda & compo nenda est, ne vniuersam ciuitatem inficiat.* & n. 5. 10. 11. 13. ex Aristotele & Plutarcho eleg#tia verba in proposito adducit, & Rol#. in consil. 8. nu. 26. vol. 4. Dida cus Perez in l. 1. tit. 8. libr. 4. ordi. col. 1483. versi. *dubitatur vtrúm.*

1165 Infra libr. 4. c. 7. num. 16.

1166 Cyn: l. si seruus C. de noxalib. Bald. in l. 1. §. quoties. de offi cio præfect. vrb. Puteus de syndica. verb. *negligentia.* col. 4. & 7. versi. *officialis.* Neuiza nis consi. 71. n. 3. Bal. in l. 1. §. quies in fin. ff. de offic. præ fect. vrb. vbi di cit mente ten# dum, & Rolan. vbi sup. & Gregor ius in l. 20. glo. 8. tit. 9. p. 2 Alios refert Gratiam in reg. 120 in fi. verb. *defendere.* Bald. in l. nullus C. # s#ma trin. & fid. Catho. Azeue. in l. 1. n. 8. tit. 2. libr. 6. rec. Petrus Belluga de speculo princ. rubri. 35. §. post mili tares. n. 23. glo. 8. tit. 9. p. 2. &c dixi sup. lib. 2. c. 16. n. 43. & 45.

1167 c. sicut dignum. # homicid. ibi: *Nec caret scrupulo societatis oc cultæ, quimanifesto facinori de sinit obuiare.*

1168 Facit tex. in c. ex tenore. in fi. de sent#. exc# munic.

1169 Quia licet ve ritas iustitiæ non est omittenda, etiam pro pter scandal# vi andum, regula qui scandalizauerit, & ibi glo. de regul. iur. extra. & licet non possit iudex, qui exofficio tenetur facere iustitiam, & li berare oppres sos. l. illicitas. ff. de offic. præs. dissimulare iustitiam, & pati subditos opprimi, & inuadi, nequè debet hoc suum offici# omittere propter scandal# vitandum. Innocen. in c. officij. de pœniten. & remission. in c nisi cum prid#. de renuntiation. col. 2. S. Thomas. 2. 2. q. 13. art. 7. idtam# procedit, qu#do dimittitur veritas iustitiæ naturalis, vt si fieri pr#ciperetur, # non emendaret furtum: vel si adulter cum adultera dimit teretur per s# tentiam: aut procedit circa spiritualia, pro ut D. Thom. distinguit: secus verò est in his quæ s#t iuris. positiui, seu de iustitia positiua, in quibus ex iusta causa legislator potest # pter vit#dum scandalum

contrarium mandare, secund. Innocen. in d. c. nisi cum pri dem. & Greg. in l. 50. glo. 3. in princ. & fi. tit. 5. par. 1.

1170 L. per omnes. C. de defens. ciuit. l. si operis. C. de pœnis. l. licitatio. §. quod illicite. ff. de publi. & vecti. l. ita vulneratus. §. quod si quis. ver. *cum nec.* ff. adleg. Aquil.

1171 Lib. 6. c. 2. & Bud#us in aunotatio. in pan dect. super l. fin. ff. de senator. pag. 222.

1172 Nocti# Aitti. lib. 4. c. 10. *Cæsar Consul viatorem vocauit, Catonemq; cûm finem non faceret dicendi, pre hendi lo suent#, & in carcerem duci iussit, Sona tus consurexit & prosequebatur Caton# in carce r#. Hac,* inquit, *inuidia facta Cæsar destitit, & mitti Caton# ius sit.*

1173 DD. in. l. omnes populi. ff. de iust. & iur. Innoc. in c. hu miles. de maior. & obed.

1174 Bar. in dict. l. omnes populi. nu. 29. Abb. in c. nouit. nu. 25. de iud. Ias. in l. Barbarius num. 34. ff. de offi. pr#tor. & idem in consil. 1. nu. 3. versi. *pro hac parte.* volum. 1. post Paul. in l. nulli. §. pen. ff. quod cuius. vniuers. nomi. Bellonus consi. 39. nu. 8. & cons. 38. n. 7. Oros. in d. l. omnes populi. colu. 64.

1175 Bal. in l. fin. C. de authorita. præst. addi. ad Bar. in l. quod maior. ff. ad municip.

1176 L. quod semel. ff. de decret. ab ordine faciendis, & ibi glos. ad fin. & l. eos C. de mo do mulct. ibi: *Aut, erubesc#dæ varietate iudicij pro arbitrio pro prio immutandum esse quod iusserint, nisi paupertas condemnati hoc per suaserit.* l. fin. §. fi. quod me tus caus. l. nominationum. 41. C. de decurio. lib. 10. l. aliud est. 121. §. refertur. ff. de re gul. iur. Bar. in dict. l. quod se mel. & in l. am bitiosa. col. 8. versi. *quæro, an decretum.* C. de precib. imp. of fer#. Bald. in l. fin. n. 1. C. de authori. pr#st. & ibi glos. ad fin. Conrad. in tracta. de decurio. pag. 29. n. 102. Bonif. in Peregr. ver bo. *rector.* col. 4. in med. fol. 399. latè Aze ued. in addi ad Pisam in curia. lib. 2. c. 14. litera B. n. 13. & 14. fo. 63. Petr. Greg. de de syntag. iur. 2. p. lib. 18. c. 14. nu. 2.

1177 In dict. l. Barbarius. n. 34.

1178 Libr. 4. cap. 2. *Marc#,* inquit, *æmilius Lepidus bis consul & pontifex Ma ximus, diutinas de vehem#tesini mieitias cum Fuluio Flacco eiusdem amplitudinis viro gessit, quas vt simul c# sores renuntiati sunt, in c#po de posuit, existi mans non oportere eos priuatis odijs dissidere, qui publica iun cti eßent potesta te.* Cuius ex# pli etiam meminit Redinde maiesta. prin. verb. *non armis solum.* nu. 113. & seq.

1179 Vt recenset Illescas in. 2. p. histor. pontif. in vita Innoc. 8. fol. 140.

1180 L. quod maior. in prin. ff. ad municipa. l. nominationum. C. de de curio. lib. 10. l. nulli. in fin. ff. quod cuius que vniuers. nomi. & ibi glos. verb. *duæ partes.* Paul. n. 8. ibi, & idem in l. 1. nu. 24. ff. de procu. Conrad. in tracta. de decurio. pag. 15. nu. 39. 46. & 47. Bar. in dict. l. quod maior. & in. l 2. ff. de decre. ab ord. faci. gl. & Bar. in l. aliud. §. re fertur. ff. de re gul. iur. & est commun. opinio, secund# Abb. in c. cum omnes, & ibi Dec. col. pen. vers. *postremô instrumenta.* de constit. Oros. in l. & suum. §. hodie. n. 2. ff. de pactis. Azeue. in addi. ad Pisam lib. 1. c. 2. nu. 5. & 6. fol. 3. Bal. in l. fi. nu. 1. C. de auth. pr#st. Abb. & addi. in c. cum M. vers. *quarto.*

de constit. & in c. in causis. n. 3. de electio. & in cap. Genesi. nu. 7. eod. tit. Rolan. consi. 90. *primo quidem* pag. 506. vol. 1.

1181 Orosc. in d. §. hodie. num. 8. col. 824.

1182 L. 1. ff. si quis ius dicen. non obt#p. Platea in l. in filijs. n. 4. C. de decurionib. lib. 10. Gandinus de maleficijs. tit. quid sit accusatio. nu. 77. Auend. in cap. eo. prætor. nu. 2. versic. & ad dom#. & vers. seq. Pisa in cu ria libr. 1. c. 7. Azeue. in addi. ad eum lib. 1. c. 2. num. 7. versi. *decurio nes pot erit.* fo. 4. in l. 1. idem nu. 3. tit. 1. lib. 7. recop.

1183 Bud#us in annotatio. in l. fi. ff. de senator. pagiu. 220. in med.

1184 In authen. de referendarijs sacri palatij. versi *prætereà.*

1185 Accursi#. in l. de quibus. ff. de legibus. vbi Bar. & Azeu. in addi. ad Pisam in curia li br. 2. c. 18. fo. 70. nu. 22. pag. 2. ad fin.

1186 Plutarc. in So lone.

1187 L. 1. vbi Bart. C. si curial. relict. ciuit. libr. 11. c. vt anima rum. de constit. in 6. c. á nobis. de sentent. ex com. Pisa in d. c. 7. Azeue. in d. n. 3. Gir# da de gabellis. 1. p. nu. 30.

1188 Vbi supr.

1189 Gellius Noct. Atticar. libr. 14. c. 7. post Varronem di cit: *Præter hæc de pignore capiendo dißerit, dequé mulcta in dicenda senatori, qui cum in se natum venire de beret, non adesset.* Cicero de oratore. lib. 3. Volaterran. in Philologia libr. 24. magistratus ait: *Cita tis verô ex lege non veni#tibus, pignora auferebantur.* Erat enim lex. 12. ta bular# dic#s: *Senatori qui n# aderit, aut causa, aut culpa esto*: & sub Tra jano, c#quid# senator cessasset in senatum venire, præ tor Licinius Nepos ei mul ctam indixit, quæ tamen innumeris posteà deprecatio nibus à præto re remissa est, Di# Cassius lib. 54. & 60. & Plin. Nepos lib. 4. epistol. Petr. Gregorius de syntag. iur. 3. par. libr. 47. c. 25. n. 11. & seq.

1190 Vt in Philip. 1. *Quid tandem* (inquit) *erat causæ, cur in se natum hesterno die tam acerbê cogerer Solus ne aber am? an non sæpe minus fre quentes fuistis*? *An ea res ageba tur, vt etiam ægrotos deferri oporteret? Anni bal, credo, erat ad portas, aut de Pyrrhi pace agebatur, ad qu# causam eti# Appi# illum, & se n#, & cæcum, delatum eße, memoriæ proditum est. De supplicatio nib# referebatur quo ingenere se natores deesse non solent*; *coguntur enim, n# pignoribus, sed eorum, quorum de honore agitur, gratia: quod idem fit, cûm de triumpho refer tur. Ita sine cura Consules sunt, vt penê liberum sit Senatori non adeße*? Etpaulò post: *Quis autem vnquam t#to damno Senatorem coegit? aut quid est vltra pignus aut mul ctam*?

1191 L. 11. tit. 16. lib. 2. ordi. ho die. l. 6. tit. 3. lib. 7. recop. Gir#da de ga bellis. i. p. nu. 30.

1192 Supra lib. 2. c. 9. & l. si longius. ff. de iudic.

1193 In curialib. 3. c. 2.

1194 L. 6. tit. 5. lib. 3. rec.

1195 Vt in rub. C. si curialis derelicta ciuitate rus habitare maluerit. lib. 10. Petrus de Rauena sin gul. 834. Bar. & Platea in l. 1. d. tit. si curia lis. & C#rad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 3. pag. 436 col. 2. casu. 56. & ibidem in tract. de decurio. pag. 11. n. 24.

1196 Conducunt scripta lib. 1. c. 3. nu. 47.

1197 L. qui dolo. §. qui ludos. ff. de vi public. Angel. in. l. ar matos. in fi. ff. eod. Bal. in c. 1. §. si quis rusticus. in fi. de pace tenen. & eius viola. in feud. Socin. in regu. 30. fall#. 7. in fin. alios refert Tiraq. de nobilita. c. 20 nu. 73. & 74. quem tacet (vt assolet) Plaça de delictis. lib. 1. c. 8. nu 23. & seq. Puteus de syn dicat. verb. *notorium iudici.* nu. 7. fo. 243. Menochi. de arbitr. libr. 2. centur. 4. casu 394. nu. 38. & seq. Redin. de maiestat. princip. super verb. *non armis solùm.* nu. 190. & seq. Tiber. Decian. in tractat. crimin. 2. tom. libr. 8. c. 3. numer. 61. fol. 200.

1198 Valer. Maxi. lib. 6. c. 5. infi. Ioan. Gelens. in compend. de quatuorvir tut. Cardi. De cian. vbi supr. Alaua libr. 1. de re militar. fo. 7. pag. 2.

1199 Cap. c#terum. 11. quæst. 3. c. 1. de iud. l. scire oportet. §. seruabunt. ff. de excus. tutor. conduc#t tradita per Io#n. Imol. in Clem#. ne Ro mani. nu 47. de electione. Bar. in l. si finita. §. Iulianus. per totum. ff. de damn. in fect. Alexan. in l. qui ante Cal#das. ff. de verbor. obligat. & ibi Za sius. Pisa in curia lib. 2. c. 8. & ibi addi. Bellug. in spe cul. prin. rub. 47. num. 1. & ibi addi. lit. A fol. fin.

1200 1. par. ænea. lib. 4. *Nec á cu ria abire licebat, nisi alter consulum pronuntiasset, Abi te, si placet, non amplius vos mo ramur, patres conscripti.* est etiam author Capitolinus, vt refert Budæus in anno tatio. in pandect. super l. fin. ff. de senatorib. pagin. 248. in fin. & sequent.

1201 In Catone Vticensi ait: *In senatum primus veniebat, & vl tim# abibat, nec vnquam abfuit cum senatus hæ beretur.*

1202 Bald. in l. si quis decurio. 1. C. de decurionib. lib. 10. & ibi gloss. & Platea in prin cip. & nu. 2. & 3. Auil. in c. 54. prætor. gloss. *partiere.* nu. 1. Pisa in curia lib. 3. c. 2. & ibi addi. Corduba in suis qu#stion. q. 55.

1203 L. nullus. & ibi Bart. C. de offic. rector. prouinc. glos. & Bal. in dict. l. si quis decurio. & Auiles vbi supra.

1204 Platea in l. 2. nu. 2. C. de decurio. libr. 10.

1205 Auth. de collator. §. ciuitatum. vers. *prouinciarum.* Ro lan. consi. 84. num. 11. & se quent. vol. 2.

1206 L. decuriones. C. de quæstio ni. Iacob. de Bellouiso in practica iudic. 3. charta, col. 1. Guido Pape decisione 464. Oldrad. cons. 66. *an ex delicto.* Chassanæ. in consuetud. Burg. rub. 1. §. 7. *La mende.* nu. 42. Suarez allega tio. 26. versic. *tertio.* Azeue. in curia Pisana lib. 4. c. 4.

1207 *Omnis pugna vnanimiter congressa parit victoriam: & vir tus vnita fortior est se ipsa dispersa.*

1208 Pisa in curia lib. 2. c. 15. & c. 18. num. 1. in fin.

1209 L. 2. ff. ad Vel leianum. Bar. & Ioann. Platea. nu. 2. in l. 2. C. de decurio. lib. 10. C#rad. in curiali breuia. in fin. lib. 1. c. 10. de decurion. pag. 14. nu. 43. & sequ#. Orosc. in. l. si quis id quod. col. 571. num. 25. ff. de iurisdict. omnium iud.

1210 1. par. suæ histor. scholast. tit. 6. c. 21. §. 1 in fi. & huius epistolæ meminit Eusebius & Zonaras de imperio Tibe rij.

1211 Sicut etiam iu dices Israel quicquid grauius erat, refe reb#tad Moy s#. Exod. 18. Quod etiam inquisitores h#reticæ prauitatis obseruant, vt testatur Simanc. de catholicis institu. tit. 34. n. 16. Et licèt principi scribatur aliquid noui, senatui etiam scriben dum est. auth. vt iudices sine quoquo suffrag. §. volumus.

1212 Libr. 8. c. 32. n. 4. pag. 496. vbi ait: *Quanuis autem præfe ctura vrbis satis magnam authoritatem habeat, nihilominus tamen neces se est, vt præfectus vrbi placidê pertractet ci uium animos, & captet voluntates eorum: præsertim senatorum, & illustrium, atque nobilium, saluis legibus & iustitia, saluo officio, & authoritate: nec enim laud#di sunt qui sibi subiectos ni mis aspere tractant.*

1213 Lib. 5. politic, c. 6. 7. & 9. & Biesius de repub. lib. 4. cap. 11. fol. 198. pag. 2. & dic# infra isto libr. c. 9. nu. 16. & sequent.

1214 Glo. in regul. qui scandalizauerit de regul. iur.

1215 Lib. 5. c. 2. ad Niconi. & Bie sius vbi suprafol. seq. in fin.

1216 Cicer. 1. de le gib. Valerius lib. 5. c. 3. Augustin. libr. 3. de ciuita. Dei. c. 15. Ouid. 2. Fastorum, & 14. Metam. Pineda in Monarchia eccle. 1. tom. libr. 4. cap. 7. §. 2. fol. 242. col. 3. in medio.

1217 Ferus in Matthæ. c. 26. ait: *Boni magistratus est sese moribus subditor# acc#modare, n# pertinaciter du ritiæ populi resistere: sic aliás in Iosepho de Pi lato legitur, d# statuæ Cæsaris in templo Hierosolymitano erectæ fuißent, nam videns populi pertinaciam, qua citius mortem oppetere, quàm statuas in templo ferre volebant, ceßit eis, ac statuas é templo deposuit, qu# quam armato exercitu ad hanc r# instructo potuißet omnes ni obedirent, si mul trucidare.*

1218 Ethicor. 6. *Iusta ira nascitur ex opinione contemptus.*

1219 L. 15. titul. 6. lib. 3. rec. latê Auil. in c. 19. prætor. glo. 1. & 2. Auenda. in c. 21. n. 2.

1220 Angel. in authen. de defen sorib. ciuit. in princip. col. 3. quod dicit no tandum Auenda. vbi supra. in fi. & tradit latius Auiles in dict. loco.

1221 Isto c. nu. 13. Imò plus dicebat Angelus in l. 2. §. fi. ff. de his qui s#t sui vel alien. iur. quòd anciani possunt remouere potestatem dur# te eius officio, si non faciat id quod debet: quem sequitur Ias. in l. in ius vocari. ff. de in ius vocan. & Thom. Gr# mat. in decisi. 40. nu. 11. Sed hoc procederet in ancianis ciuitatis non recognoscentis superiorem, vt Veneti, aut Genu#ses, aut habentes potestatem eligen di magistratus aliàs secus.

1222 Quia vt inquit Conrad. Brunus in tracta. de seditio. lib. 2. c. 15. *Seditiosi primúm magistratu# authoritatem deijciunt, rati nimirum, hac ipsa, t# qu# scelerum suo r# a*

indice, sublata, nihil supereße quod eo r# conatibus ob sistere poßit. l. 10. tit. 10. p. 2. ibi: *Y sobre todo esto pugnar# los tiranos de es tragar los pode rosos, y matar los sabidores.*

1223 Cap. 13. *Rece per#t* (inquit) *populum meum prophetæ dic#tes Pax, pax, & non est pax, & ipse ædificabat parietem, illi autem liniebant lu to absque paleis, &c.* facit cap. sunt nonnulli. 46. distin.

1224 Liuius lib. 1. ab vrb. condit. fol. 2. Fenestel. de magis tratib. Romæ c. 1. Plutarch. in vita Romu li. Volaterra. in Philologia libr. 291. tit. Romani magistratus. Valentinus Fros terius in histo ria iur. ciuil. Rom#. libr. 1. per totum pag. 11. Dionysius Halicarnas. lib. 2. anti quita. Rom#. pag. 182. Caceres Pacheco de prætura vrbana. tit. de senator. fol. 35. Sueton. in Augusto Cæsar. c. 35. Sallustius in con iura. Catili. Pisa in curia lib. 1. c. 1. C#rad. in templo iud. libr. 1. c. 7. de præside & senator. fo. 107. num. 6. Ioan. Bude# in anno tatio. ad l. fin. ff. de senator. in princ. pag. 199. & 202. cum sequent. & pag. 209. Petrus Greg. de syntagma. iur. 3. par. lib. 47. c. 25. n. 1. & alij quos ci taui supra lib. 1. c. 9. nu. 17.

1225 In Augusto. & Bud#us vbi supra pag. 200. ad fin. & pag. 267.

1226 In l. nemini. C. de consulib. lib. 12. & Budæ. in d. pag. 267.

1227 In dict. l. fi. p. 267. ff. de senat.

1228 Titus Liuius. lib. 1. ab vrb. cond. Pomponius Læt. libr. de magistra. in princ. & Sabellicus ænead. 2. lib. 6. fol. 84. dicit, quòd ante electionem senatorum Romæ fuit facta qu# dam partitio in decurias, ex quibus fuer#t dicti decuriones. Pisa in cu ria lib. 1. c. 11. nu. 1. fol. 13. & eius addi. Azeued. super c. 1. ibidem nu. 4. pag. 1. & 2. Patricius de repub. libr. 6. tit. 1. in fi. fol. 142. Dionys. Halicarnas. libr. 2. antiquita t# Romanar. pag. 182. l. 2. in princ. & ibi Cagnol. n. 17 22. & 25. ff. de orig. iur. & Petrus Greg. in libr. 3. de syntagm. iur. c. 18. num. 3. tomo. 1. & tomo. 2. lib. 18. c. 13. nu. 2. & sequent.

1229 In l. pupillus. 239. versi. *de curiones.* ff. de verbor. signif. & in tit. ff. de decurionib. & C. eod. tit. lib. 10. gl. in l. om nes iudices. & ibi Platea in fin. C. eod. gl. & Bar. & Azo. in rubr. C. eod. Pisa vbi supra num. 2. Montolonius in promptuario iur. verbo, *decurio.* fo. 138. Conrad. in cu rial. breuiar. in fin. tit. de decurionib. pag. 6. c. 10. num. 1. & 2.

1230 Cæsar libr. 8. de bello Galli co, & Petrus Gregor. in d. c. 13. num. 2. post Aulum Gelli. nocti# Attic. lib. 16. c. 18.

1231 Vt in tit. C. de defensorib. ciuita. & in authent. eod. tit. & in tit. extra de syndico. c. statuimus. 11. q. 1. &. c. qui in aliquo. 51. distin. Simanc. de repub. libr. 8. c. 7. nu. 34. Barth. Philip. in tractatu de consil. discursu. 7. priuileg. 21. fol 54. n. 4. & latissimè de officio defensorum ciui tatum, Petrus Greg. de syn tagm. iur. 2. par. lib. 18. c. 20. per totum, & 3. par. lib. 32. c. 1. & lib. 49. c. 5. & dixi supra hoc lib. c. 4. nu. 40. & sequentib. & de vario officio & potestate Tribuni, vide nouissimè d. Petrum Gregor. vbi supr. 3. p. libr. 47. c. 34. per totum.

1232 Glo. in rubr. C. de decurioni bus lib. 10. & ibi Bart. Platea, & alij, præ cipue Pyrrhus Engleverme# Bar. in l. nulli, & in l. non am bigitur. nu. 4. in fin. ff. de le gibus. Luc. de P#na in l. nominutionum. col. 2. C. de de curion. lib. 10. & lacob. Rebuf. in d. rubr. ait, quod gaudent priuilegijs decurionum consules ciuitatis. Conrad. in curial. breuiar. in fin. in tit. de decurionib. lib. 1. c. 10. pag. 6. n. 2. Dueñas in regul. 190. am platio. 9. Azeued. in addi. ad Pisam in curia libr. 1. c. 1. nu. 4. & seq. fol. 1. Bur. Philip. in dict. pri uileg. 21. Gironda de gabel lis. 1. p. nu. 29. & hoc tenent DD. communiter. secund. Camillum Ru bellum in addit. ad Bellug. de specul. prin eip. rubr. 1. lit. B. folio. 4. versicu. *decuriones.* quidquid in contrarium teneat Petrus Iacob. in sua pract. tit. de consiliar. nu. 1.

1233 Vbi supra, & Dueñas in d. loco. Ioann. Garc. de nobilitat. glo. 48. §. 4. fol. 392. n. 77. post Speculat. tit. de iurisdictio. omn. iud. nu. 2.

1234 Cap. 11. *Elige septuaginta viros eorum quos nosti quod senes populi sunt, & duces eos ad ostium tabernaculi fœ deris, faciesque ibi stare tecum, vt descendam & loquar tibi, & auferam de spiritu tuo, tradamquè eis, vt sustentent te cum onus populi, & non tu solus graueris.*

1235 Exodi. c. 19. *Venit Moyses, & c#uocatis maioribus natu populi, exposuit omnes sermones quos m#dauerat Dominus.* Et Da niel. c. 6. ibi. *concilium inierunt omnes prin cipes regni tui, magistratus, & satrapæ, senatores, & iudices.* & alios locos citat Camillus Rubellus in ad ditio ad Bellu gam de specu. princ. rubr. 2. lit. B. fo. 8.

1236 L. 2. tit. 3. libr. 7. recopil. Aze ued. in l. 14. ti tul. 3. lib. 1. re cop. & in addi. ad Pisam in curia lib. 1. c. 12. nu. 8. fol. 17.

1237 L. honores. §. his qui. ff. de decurion. l. honor. §. de honorib. in verb. *origo natalium.* ff. de muner. & honor. tex. in princ. versi. *viri obscuri.* & versi. *vniuersi nobiliores.* & in §. fin. ibi: *Vnumquemq; nobilium.* in authen. de defen. ciuitat. Bald. in c. inquisitionem. ante fin. de electione. Conrad. in curial. breuia. in fin. libr. 1. cap. 10. de decurionib. pag. 7. nu. 6. ad fin. post Pla team in l. ad subeunda. in fin. C. de decurio. lib. 10. Petrus Gregor. lib. 3. de syntagm. iur. c. 18. num. 3. 1. tom. & 2. tom. lib. 18. c. 13. nu. 2. ex constitutio. nouella Iustiniani. 38.

1238 Plinius Iuni. libr. 1. epistol. Romantio Fir mo, ait: *Esse tibi centum millium censum satis indicat, quod apud nos decurio es: igitur vt te non decurione solum, verum etiam equite Ro mano perfruamur, offero tibi ad implendas equestres faculta tes trecenta mil lia numuum.*

1239 Plinius vbi su pr. & Budæus in annotatio. ad pandect. su per. l. fin. ff. de Senator. pag. 204.

1240 Fenestela in d. c. 1. de magi stra. Roman. Budæus in an notatio. ad p#dectas super l. vltima. pag. 1. & seq. ff. de Se nator. C#rad. in templo iud. lib. 1. c. 7. fol. 107. n. 6. Dio ny sius Halicarnas. libr. 2. antiquitat. Ro ma. Tiraq. de nobilita. c. 20. nu. 4. & 5.

1241 In Alex. Seue. & Iuli. Ca pitoli. in rebus gestis Gordian. glo. & Bar. per tex. ibi. in l. 1. & 2. C. si seruus aut liberti. ad decurion. aspir. libr. 10. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 10. de decurio. pag. 10. num. 18. in fin. Budæus in d. l. fin. ff. de sena tor. pag. 205.

1242 Lib. 52. Mœcenas Cæsari Augusto dixit: *Equites multis negocijs obeundis clari, dignisunt qui in ordinem Senatorium reci piantur: quin etíam ex his qui ordines in ciuili bus legionibus du xer#t, in senat# adscribendi aliquando nonnulli sunt, modô ne stipendia merue rint: quippe tur pe ac probrum sit, eos in Senatorum numero haberi, qui aliquan do storeas, & corbes gestauerint.*

1243 Zeno in l. si cohortalis. & ibi glo. fin. & Platea in fin. C. de cohortalib. prin. lib. 12 ibi: *Vt omnis honor, atque militia à contagio ne huiusmodi se gregetur.* auth. de defensor. ci uitat. in princ. iuncta gl. *obscuri.* & quòd plebei decurio natus honore interdicantur, tradit Tiraq. in d. loco cap. 27. nu. 1. & c. 33. num. 1. & seq. Didac. Perez in l. 9. glo. 1. tit. 15. libr. 2. ord. & iter# in l. 9. titul. 1. libr. 4. colum. 1357. Azeue. in l. 3. tit. 1. n. 10. lib. 6. reco. conduc#t scripta supra libr. 1. c. 4. nu. 20. in fin. & num. 24. & c. 12. in versi. *o ser reconciliados.*

1244 Plutarc. in Theseo. & Tiraq. dict. c. 20. nu. 4. & 5.

1245 Cap. 1. *Tuli de tribubus vestris viros sapientes & nobiles, & constitui eos principes, tribunos, & centuriones*: & alia tradit Tiraq. in dict. loco. num. 3. quæ sententia etiam quadrat politicis magistratibus.

1246 Cap. 25. *Venit Ioseph ab Arimathia nobilis decurio, qui & ipse erat expectans regnum Dei, & audacter introiuit ad Pilatum, & petijt corpuslesu.* Pla tea in l. 1. n. 4. C. de dignitat. lib. 12.

1247 Vergil. libr. 4. æneid. *Dege neres animos timor arguit.* & dixi supr. libr. 1. c. 4. n. 5.

1248 Barba. in repe tit. extrauag. vol#tes. in ver bo. *nobiles.* & consil. 35. *sapi#ter scribitur.* col. 1. lib. 2. & cons. 53. *præclare scripsit.* col. 4. eod. lib. Bonifac. in Peregrin. verbo, *nobilitas.* gl. 1. fo. 324. col. 3. in medi. versi. *nam de iure.*

1249 L#prid. in Alexan. Seue. & Tiraq. de nobilita. cap. 20. num. 6.

1250 In dict. verb. *nobilitas.*

1251 Accurs. in l. generali. glo. 1. C. de tabular. & scribis lib. 10. Angel. in authen. de defensor. ciuita. super glo. verb. *nobiliores.*

1252 L. vniuersus. C. de decurion. lib. 10. glo. in l. genera li. C. de tabularijs. eod. lib. quia serui publici tabelliones dicuntur. l. non enim. ff. de adoption. C#rad. in curial. breuiar. in fi. lib. 1. c. 10. de decurion. pag. 7. num. 7. Guido Pape. q. 90. nu. 1. Ioan. Gutierr. lib. 1. pract. q. 137. nu. 13.

1253 L. 25. tit. 7. lib. 3. & l. 20. tit. 3. libr. 7. rec. Mercatores etiam vocantur plebei. l. nobiliores. C. de c#merc. & mercator. Tiraq. de nobilit. c. 34.

1254 Aristot. lib. 7. politic. c. 9. l. honor. §. de honorib. ibi: *Origo natalium.* ff. de muner. & honor. & l. honores. §. is qui. ff. de decurionib. l. 3. tit. 14. part. 4. Azo in s#ma. tit. C. de decurio. Bar. in l. 1. col. 3. C. de di gnit. lib. 12. & in l. 1. vbi hoc notat Platea. C. de condit. in public. horre. libr. 10. & in auth. pr#sides. in princip. ibi: *Nobiliores ciuitatum.* C. de epis cop. audi. & in tabernario loquitur Craue. consi. 13. n. 2. vol. 1. Rolan. consi. 34. n. 5. vol. 2. Alciat. de præsumpt. regul. 1. præsump. 48. n. 6. & seq. vbi nu. 10. quærit, an idem sit, si per ali# gerat tabernam? Palac. Rub. in rubr.

§. 5. n. 9. de donat. inter vir. & vxor. Tiraq. de nobilita. c. 20. nu. 2. cum seq. & c. 10. & 34. nu. 1. & seq. numerat officia vilia. Conrad. in tracta. de decurio. pag. 8. n. 11. & 12. Azeued. in l. 1. nu. 12. tit. 5. lib. 3. recop. & in l. 3. tit. 1. nu. 10. libr. 6. recopil. latè Ioan. Gutierrez in cons. 31. num. 9. & per totum.

1255 L. eos. ff. de de curion. ibi: *In honest um tamen puto eße, huiusmodi personas flagel lorum icti bus subiectas in ordinem recipi, & maximé in eis ciuitatibus, quæ copiam virorum honestor# habeant.*

1256 Supra lib. 1. c. 4. nu. 5.

1257 In lib. de repu. *Namque vt ager bene eomittitur indigenis, qui cæli, Solisque rationem per natu ram optimé callent, ita ex senatoribus orti mu nera publica adimplere, quasi patria auitaque di sciplina didicerunt, corum imperium longé facilius populus omnis tolerat, ne## indignumsi bi vsdetur fili# magistratum gerere, cum meminerint maiores eius eodem mune refunctos extitisse.*

1258 Felin. in c. scis citatus. nu. 8. & ibi addi. ad Abb. de rescriptis. nu. 4. lit. G. & H. Puteus de syndica. verb. *remotus.* Auend. in c. 14. præt. n. 26. in fi. lib. 2. & idem in c. 19. n. 24. vers. *seeundus casus.* lib. 1. Azeue. in l. 2. titul. 8. nu. 17. & seq. lib. 4. rec.

1259 In d. l. eos. ff. de decurioni. ibi: *Nam paucitas eorum qui muneribus publicis fungi debeant, neceßarió hos etiam ad dignita tem municipal#, si facultates habeant, inuitat.*

1260 Auend. in c. 19. prætor. n. 18. versi. *nobilitas igitur.* lib. 1. Azeued. in l. 1. nu. 1. in fi. titul. 4. libr. 7. recop.

1261 In d. l. eos. ff. de decurionib. Dixi in c. 4. n. 38. supra isto libr.

1262 L. 16. tit. 24. p. 7. c. eam te. de rescriptis. Montal. in l. 2 tit. 3. libr. 4. fori. verb. *tornadizo.* Rom#. singu. 672. Ro chus in c. fin. fol. 20. de con suetudin. Rodericus Zamorens. in speculo vitæ humanæ. lib. 1. c. 8. Auend. in c. 19. prætor. nu. 20. Matienç. de relator. 3. par. c. 3. in prin. Azeued. in addi. ad Pisam in curia lib. 1. c. 12. nu. 23.

1263 Cap. 2. §. hæretici, & c. statutum. 2. de hæretic. in 6. l. quisquis. C. ad leg. Iul. ma iesta. l. 3. & 4. tit 3. lib. 8. recop. Montal. vbi supr. Au# dan in dict. lo co. Simancas de cathol. institut. cap. 29. Couar. in Cle ment. si furiosus. 1. part. §. 2. nu. 6. Rojas in specialibus fidei, singul. 66. & 104. & in tractat. de hæretic. 2. p. assertion. 42. Corduba in suis qq. q. 54. pag. 432. Aze ued. in d. addi. ad Pisam. nu. 8. post med. Heredia in c# pendio iudic. fol. 55. & seq. post Bar. in l. generaliter. §. fin. ff. de decurion. Platea in l. omnis qui quolibet. C. eo dem tit. lib. 10. Rom#. singul. 107. Tiraque. de cess#te cau sa. limitation. 12. Alciat. in lib. 3. disputation. c. 8. Conrad. in curiali breuiar. in fin. lib. 1. c. 10. tit. de decurio. pag. 8. nu. 13. & dixi supra lib. 1. cap. 4. num. 26. & seq.

1264 Regul. infamibus. de regul. iur. in 6. l. infamia. C. de decurio. lib. 10. Pisa in curia libr. 1. c. 12. in princ. & ibi addi. Azeued. num. 16. quamuis contrarium tenet Bald. in c. querelam. de iur. iur. quem ibi reprehendit Felin. num. 8. Tiraquel. de nobilita. c. 29. num. 13. & de infamia iuris & facti, vide l. 3. 4. & 7. tit. 6. par. 7. & de gradibus infamiæ, Tiraq. vbi su pra c. 37. nu. 70. & alia in proposito refert Azeue. in l. 7. titul. 9. lib. 3. recop. su per verb. *de ma la fama.* nu. 4. & seq. & dixi supra lib. 1. c. 12. nu. 16.

1265 In dict. l. pupillus. 239. §. decuriones. ff. de verbor. sig. verbo. *decima.* ibi: *Decem ex illis probiores.* l. generaliter. §. spurios. ff. de decurioni. Pisa vbi supr. & eius addi.

1266 L. 17. titul. 3. lib. 7. recop.

1267 Supra libr. 1. c. 3. nu. 33. & seq. & c. 4. nu. 30. cum. 2. sequentib.

1268 L. spurij. §. 1. & l. non tantum. §. 1. ff. de decurion. l. ad rempublicam. ff. de muner. & honor. ibi: *Minores deni## nec decuriones creantur.* Bar. in l. cum vos. C. qui ætate. lib. 10. Volater ranus in Philologia lib. 29 fol. 315. Cace res Pachec. de prætura vrban. folio. 35. tit. de senatorib. Pisa, & eius addi. vbi sup. latè & singul. Suarez allegatio. 12. Conrad. in tractat. de decurionib. pag. 9. num. 16.

1269 L. 16. col. 2. & 3. tit. 3. lib. 7. recop.

1270 Dict. l. spurij. §. i. ff. de decurio. Bart in l. de pupillo. in princ. ff. de noui oper. Suarez vbi supr. Auend. in c. 19. pr#tor. nu. 16. in princ.

1271 Marcus in decision. Delphina. 263. post DD. in l. quidam consulebant. per text. & gloss. ibi. ff. de re iud. Abb. in c. præ terea. nu. 11. de testib. cog. Petrus de Rauena in sin gul. 813. Suarez dict. alleg. 12. nu. 6. Sarmiento de red ditibus eccles. c. 3. n. 8. in fi. Azeue. in addit. ad Pisam in curia. lib. 1. c. 12. num. 25. lit. T.

1272 In d. l. adrem publicam. ibi: *Nec creati suffragiumincuria ferunt.* ff. de mun. & hon.

1273 L. 17. col. antepen. versic. *pero si dentro.* dict. tit. 3. lib. 7. recop. Aze ned. vbi supra num. 23. in fi. fo. 22.

1274 Supra libr. 1. cap. 7.

1275 L. honores. §. surdus. ff. de decurionibus Conrad. in cu rial. breuiar. in fi. lib. 1. c. 10. de decurionib. pag. 9. nu. 17. Pisa in curia. lib. 1. c. 12. & ibi addi. num. 18.

1276 In §. quinimo. instit. de milita. testa.

1277 L. cum prætor. §. fin. ff. de iud. l. discretis. & ibi DD. C. qui testament. facer. pos. l. post susceptam. & ibi Bal. ff. de excusatio. tutor. Bar. in l. ex facto. nu. 28. ff. de vulgari. quod mentecapto substitui potest exemplariter, sicut furioso: cuius opinio communis est. secundùm Alexan. ibi nu. 41. & Dec. in l. humanitatis. nu. 6. C. de impub. & alijs, & sunt incapa ces feudorum, & habendi à rege castra & villas cum iurisdictione. l. 6. ti tul. 26. par. 4. & an ad succession# maioratus sint quoque in capaces, disserit Molina de pri mogen. libr. 1. c. 13. num. 46. & sequentib. fol. 107.

1278 L. 4. titu. 4. p. 3. & l. 7. tit. 9. lib. 3. recop.

1279 L. 3. tit 4. libr. 1. rec. Abb. in cap. non minus. col. 3. de immunita. eccle. post Innocen. in cap. dilecta. de excessibus pr#lat. & an ip so iure, vel per sententiam, tradit Didac. Perez in l. 17. titul. 3. libr. 1. ordin. gloss. *no puedan tener.* col. 146. Aze ued. in dict. l. 3. num. 4. post Pisam in curia lib. 2. c. 21. & ibi etiam additio.

1280 L. 14. tit. 5. lib. 3. rec. quod mi litibus alior# ordinum ibi permissum manet. Pisa vbi supra.

1281 Dixi supra lib. 2. c. 19. num. 17.

1282 Dict. l. 14. & ibi Regnicol#.

1283 Innoc. in Mar garita, in parte, *fornicator.* & idem in c. si cut. de cohabi tatio. cler. & mulier. Auen da. in c. 26. pr#tor. nu. 18. 2. p.

1284 L. imperato. res. ff. de decurio. & l. infamia. C. eod. tit. libro. 10. & ibi Platea, & idem in l. 1. C. de infamibus eod. lib. & l. 1. & 2. C. de his qui in ex ilium dati. lib. 10. & ibi glo. Pisa in cu ria lib. 1. c. 12. & ibi addi. n. 19. Conrad. in curial. breuia. in fin. lib. 1. c. 10. de decurio. pag. 8. num. 14.

1285 L. decuriones ff. de decurio. l. 3. tit. 5. lib. 7. recop. & l. 20. tit. 3. eod. lib. & l. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. recop. Pisa & eius addi. vbi supra, nu. 19. litera H. diximus supra hoc lib. c. 4. n. 35. & 36.

1286 Auil. in c. 1. pr#tor. glo. *m#damos.* nu. 20. in fin. per doctrinam Ioan nis de Lignano in c. ad A postolicam. col. 2. de regu lar.

1287 Auth. de refe rendar. sacri palatij. post principi. vers. *neminem tamen.*

1288 L. pen. ff. de decurio. Luc. de Pena in rubri. C. eod. tit. lib. 10. post Dyn# & Bar. in dict. l. pen. Pisa in curia lib. 1. c. 11. in fin. C#rad. in dict. tracta. de decurio. pag. 11. nu. 21.

1289 Cap. quemad modum. de iu reiur. ibi: *Tur pius eijcitur, quám non admit titur hospes.* l. per procuratorem. ff. de procurator. l. prohibere. in princ. ff. quod vi aut clam. l. patre furioso. ff. deijs qui sunt sui vel alie. iur. Ias. in l. si ita stipulatus. 126. §. Chrysogon#. nu. 43. ad. fin. ff. de verb. oblig.

1290 L. quanuis. C. detransact. l. si cut ab initio. C. de actio. & oblig. regul. quod semel. # regu. iur. in 6. Ias. in l. quomi nus. nu. 147. ff. de fluminib.

1291 D. l. per procuratorem. c# alijs proximè citatis.

1292 Cap. cum iam dudum. de pr# bendis. & quæ tradit Hippolyt. in practic. §. sequitur. n. 8. cum seq. Anto. Gome. 2. tomo c. 11. n. 17. ad fin. Couar. in c. 4. pra cticar. nu. 6. & Azeue. in terminis in ad di. ad Pisam in curia lib. 1. c. 12. nu. 25. litera. T. fo. 23.

1293 Azeu. vbisup. nu. 26.

1294 L. 2. §. deinde quia, & ibi Bal. ff. de orig. iur. gl. in rub. C. quæ sit l#ga consuet. & ibi Albericus co. 5. l. fi. ff. de decret. Abordi. facien. l. sed & si dolo. §. 1. ff. de dolo. gl. in rub. C. de decurio. libr. 10. & in l. no mination#. & ibi Luc. de P# na, eod. tit. l. re legati. in fin. ff. de pœnis. Bal. in rub. de appellatio. n. 1. Bar. in l. prin cipalibus. ff. si cert. pet. idem in l. ciuitas. ff. eod. Deci. con sil. 404. Platea in l. 1. C. de spectacul. lib. 11. Alex. in l. 2. ff. de iure immunita. Bonifac. in Peregrina verbo. *rector.* fol. 399. col. 4. in princ. Gregor. in l. 5. glo. *o la mayor.* tit. 2. p. 1. & in l. 3. tit. 1. glo. *o villa.* in princ. p. 5. & in l. 17. glo. pen. tit. 10. p. 7. Pisa in curia lib. 2. c. 18. nu. 3. & 4. & eius addi. ibi litera G. Auil. in forma syndicat. arti. 49. glo. *condenar.* num. 1. in fin. Au#da. in respons. 34. Gironda de gabellis. 2. p. §. 2. nu. 16. & dicam infra isto c. nu. 39.

1295 Azeue. in d. addi. ad Pisam lib. 2. c. 18. n. 22. fol. 70. & dicam infra isto. c. nu. 39.

1296 Azeue. vbi su pra fol. 70. in princ.

1297 L. 1. ibi: *Honor iste tíbi delatus.* & l. cum decu rionatus hono r#. C. de decurio. lib. 10. l. ádecurionatu. ff. de vacatio. muner. l. spurij. in princ. & l. honores. ff. de decurio. l. ad r#public#. &. l. honor. c# alijs. ff. de mu ner. & honor. gl. in l. curiales. 21. verb. *extraordinarijs.* C. de decurio. lib. 10. §. plebiscitum. institut. de iure na tural. gent. & ciuil. gloss. & Platea in l. 1. nu. 3. in med. & nu. 4. C de dignit. lib. 12. Ioan. Gars. de nobil. glo. 48. §. 4. num. 77. fol. 392.

1298 Liuius libr. 1. Dionys. Halicarna. Rom#. anti. libr. 2. Petrus Greg. de syntagma. iur. lib. 3. cap. 19. nu. 3.

1299 In curia libr. 2. cap. 1.

1300 Cap. esto subiectus. 95. distinction. ibi: *Cur ego te habeam vt prineipem, cûm tu me non habeas vt senatorem*?

1301 æneada 6. li br. 7. fol. 59.

1302 L. fi. C. de aduocat. diuers. iud.

1303 L. cum salutatus. C. sententiam pass.

1304 Angel. in d. l. cum salutatus. & dixi supra. lib. 2. c. 17. nu. 11. ad fin.

1305 Dum nimi# seruatur humilitas, regendi frangitur authoritas. cap. quando. 80. di stin. l. obseru# dum. ff. de officio præsid. Abb. in c. dilectus. nu. 2. ff. de pœnis.

1306 L. 1. & 2. ff. de albo scriben. Platea in l. 1. C. de decurio. lib. 10. C#rad. in curiali breuia. in fi. li br. 1. tit. 10. de decurio. num. 109. pag. 31.

1307 Paul. c#s. 34. num. 4. vol. 2. vbi quòd ciui tas est minoris authoritatis quàm dominus aut prin ceps non recognosc#s su periorem: ergo in reliquis est contra, sci licet non inferior. Et tales ciuitates & le gati ipsarum pr#cedunt Ba rones, Comites, & Marchiones, tradit Marinus Freccia. in tracta. de subfeud. Baron# lib. 2. de diffe r#t. inter feud. regi. n. 16. 17. & seq. & Belluga de specu lo princ. rubr. 6. nume. 23. facit. l. 1. §. quib#. ff. # cu iusq; vniuer. nom. & l. munerum. §. defensores. ff. de muner. & honor & l. 2. ff. de albo scriben. l. vnic. C. de metropol. Beryth. libr. 12. & ciuitati magis populo sæ maior honor debetur. Belluga vbi supra, & ciuitas magis antiqua præfer tur minus antiquæ. l. semper. ff. de iure immunit.

1308 Glo. in c. 2. de offic. vic. in 6. & gl. in c. 2. de consuetud. in 6. Alexan. in rubr. n. 15. ff. de offic. eius cui mand. est iuris. & ibi Riminal. C#rad. in templ. iudi. lib. 2. c. 6. §. 1. nu. 11. & c. 7. n. 27. fo. 180. à qua opinione nemo disce dit, secundum Seguram in di rector. iud. c. 16. nu. 3. qui non vidit Alciat. dicentem contrariam opinionem esse veriorem, in rubr. nu. 4. de offic. ord.

1309 L. 16. titul. 1. lib. 4. rec. col. 5. in princ.

1310 L. turres. C. de oper. publ. l. fi. ff. de fide instrum. l. officium. §. officium tri bunorum. ff. de re militar. ibi: *Claues portarum sus cipere.* Martin. Laudens. in tract. de officialib. dominor#. q. 5. ait, quòd c# sules, siue præ sidentes ciuitatis debent eligere custodem clauium ciuitatis, vel ca stri, authorita te principis sui. authen. de defensor. ciuita. §. pr#ceptum. & l. vnic. C. de Irenach. libr. 10. Guido Pa pe consi. 1. n. 7. Ripa de peste. 2. par. nu. 415. & in alia impressione. fo. 22. nu. 188. vbi de hoc dubitauit:

tamen cum su pra dict. ten#t Au#d. in cap. 21. prætor. n. 1. & Auil. in c. 19. prætor. glo. *vno.* nu. 1. & verb. *& sic.* nu. 2. Azeue. in l. 11. titu. 1. lib. 7. recop.

1311 Argumen. d. l. officium. §. 1. & Boeri. in tractat. de custodia claui. n. 36 & 42. & dic# infra lib. 4. c. 2 num. 19

1312 L. 15. tit. 6. lib. 3. rec. Auend. vbi sup. & Auil. in dict. glo. *vno.*

1313 Burgos de Paz in l. 1. Tauri, fo. 229. num. 480.

1314 Paz in pract. 1. tom. fo. 227 nu. 1. in fin.

1315 L. obseru#d#. ff. de offic. pr# sid. ibi: *Summatim ita ius redde re debet, vt authoritatem dignitatís ingenio suo ageat.* l. vlt. in princip. ibi: *Omnem honor# saluum iudicibus reseruantes.* C. quando prouo ca. non est neces. l. 3. §. 1. ibi: *Honoris causa.* ff. de eo quod met. caus. Tiraquel. de nobilit. cap. 28. num. 3.

1316 Bal. in l. actor á tutore. ff. r# ratam haber. Auil. in c. 17. prætor. glo. *las hara.* num. 13. versi. *& quia.*

1317 Glo. in l. vnic. in fi. C. de contract. iud. Mar tin. Lauden. in tracta. de official. dominor. quæst. 18.

1318 Supra isto lib. c. 3. nu. 41. & c. 4. n. 16.

1319 In Authen. vt ab illustribus, ibi: *Ne cogantur aut sedere cum iudicibus, &c.* & dixi su pra isto lib. c. 2. num. 21.

1320 Angelus, & Imol. in l. qui foluendo. 2. ff. de hæred. instit. Mascard. de probation. q. 6. fol. 11. num. 8.

1321 Cap. episcopus 95. distinct. in hæc verba. *Episcopus in ecclesia in consessu presbyterorum sublimior sedeat, intra do mum veró collegam presbyterorum se eße cognoscat.*

1322 L. 1. C. de consulib. lib. 12. c. solitæ. & c. statuimus. de maior. & obe.

1323 Gloss. 1. in c. 1. de natura feud. dixi sup. hoc lib. c. 2. n. 23.

1324 Nam in præcedentijs statur consuetudini antiquæ. l. non tantum. §. fin. ff de decurio. Belluga de specu. prin. rubr. 6. nu. 4. & eius additio lit. O. verb. *c#suetudo.* fo. 18. quia mos reti nendus est an tiquissim# ve tustatis. l. testa menta. C. de testament.

1325 Isto libr. c. 2. nu. 23.

1326 In Catone Vtic#si ait: *In senatum primus veniebat, vltimus abibat, nec vnquam abfuit, cûm senatus haberetur. Quandoquè per Cnei Pompeij amicos tentatum, est cum re sistentem viderent ijs quæ contra ius facere volebant, sibi impedimentum aliquod obijcere, quominus in senatu ad esset: qua re animaduersa, omnia semper negotia posthabuit potius quàm abesset, neque enim gloriæ causa, ne que lucri, neque aliquocasu, vt plerique, ad rem publicam sese c# tulerat, sed certo consilio vrbis, velut priuati cuiusdam negotia susceperat; ratus non minus operæ, diligentiæque rebus c# munibus impendendum, quàm apes fauo solent: cûm que gratias ci ageret Cicero, quód vxoris suæ sororem defendisset: non si bi, sed reipublic. inquit gratias agendas, cuius causa ista fecis set.*

1327 L. 2. tit. 3. p. 7

1328 L. fi. ff. de decurion. l. omnes. C. de decurio. lib. 10. l. Diuo Marco. & l. decuriones. C. de quæ stion. dict. l. 2. tit. 30. part. 7. DD. ita resoluunt secund. Sa licet. in dict. l. Diuo. Bald. in dict. l. decuriones. Conrad. in curiali breuiar. tractat. de decurio. libr. 1. c. 10. pag. 30. nu. 106. Tiraq. de nobilitat. c. 20. nu. 133. Cifuentes in l. 79. Taur. versi. *tertius casus est.* Gregor. in dict. l. 2. verb. *consejero.* Dueñas in regul. 190. Pisa in cu ria lib. 3. cap. 3. & ibi addi. numer. 5. & sequentib. liter. D. Petrus Gregor. in syntagma. iur. 2. par. lib. 18. c. 14. nu. 9.

1329 In l. 1. nu. 2. & seq. ff. quod quisque iur. & Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 41. nu. 2.

1330 Hippolyt. singular. 101. & plures citati à Camillo Rubello in additio. ad Bellugam de speculo princ. rubr. 1. liter. B. fol. 4. verb. *decuriones.* Tiraq. de cessante caus. limita. 15. n. 3 & Petr. Greg. vbi sup.

1331 Super. l. Tole ti. 2. fundam. 11. partis. fol. 100. n. 13. per l. omnes. 1. C. de decurion. lib. 10. & glo. fin. in l. toties. §. fi. ff. de polli citatio. cum alijs ab eo rela tis.

1332 Ex traditis # Boeri. decisio. 163. nu. 7. & Martin. Lauden. in tracta. de consiliarijs prin. q. 7. Aze ue. in addi. ad Pis# in curia lib. 3. c. 3. n. 6. contra Bar. & Plate# in l. om nes. C. de decurio. lib. 10. per tex. ibi, & Bru num in tract. de indicijs, & tortur. quæst. 4. princ. n. 24. & plures quos refert Dueñas in d. regul. 190. ampliat. 4. & Anton. Menes. in l. 1. num. 9. C. de iuris & facti ignor. & Clar. in practic. §. fin quæstio. 64. numer. 16. qui loquuntur in milite aut doctore ex iuris dispo sitione nobilibus.

1333 Vt testantur Boer. vbi supra. Carol. de Grassalijs lib. 1. regal. Franc. iure. 7. pag. 110. cum sequent. & Clar. & relati ab eo vbi supra. nu. 20. & Dueñas in dict. ampliatio. 4.

1334 Vt per Camil lum Rubell# in additio ad Bellug. in loco supr. citato.

1335 Decision. 32. num. 3.

1336 In l. diui fratres. §. de decu rionibus. ff. de pœnis. Chassaneus in catalog. glor. m#d. 5. par. consid. 24. casu. 65.

1337 C#trouersum fuit, an decuriones de iure communi essent à tributis exempti? & partem affirmatiuam tenuerunt Bart. in l. si quis. §. honor#. ff. de mu ner. & honor. Guido Papa decisio. 398. Boer. decisio. 246. Contrariumverò tenuerunt Luc. de Penna in l. 1. C. de immu nita. nemi. conced. lib. 10. An gel. in l. #diles ff. de via publ. & gloss. in d. §. honor#. gl. in l. neminem. C. de sacrosa. eccles. bene distinguit Bonifac. in Peregrina. verbo, *munus.* fol. 318. column. 3. Azeue. in addit. ad Pisam in curia. dict. lib. 3. cap. 3. num. 3. fol. 92. & in l. 11. titul. 25. lib. 4. recop. per text. ibi expressum, qui debuit citare Auendan. in cap. 14. prætor. nume. 27. 2. part. & hanc etiam tenet Ioan. Gutierr. lib. 1. practicar. quæstion. quæst. 137. num. 24. vbi citat ad hoc text. per argumen. ab speciali, in l. si quis decurio. 2. C. de decurio. lib. 10.

1338 L. curiales omnium. 21. C. de decurio. lib. 10. & ibi Platea & Doctores. l. humilioribus. C. de susceptor. eodem libr. & l. 2. C. desilent. eodem libro. idem Platea in l. 1. numer. 1. C. de decuri#. & in l. pr# cipit. C. de canoni. largi. libro. 10. Martin. Lauden. in tractat. de official. domino rum. quæstio. 105. Bonifac. in Peregrina, verb.

mun#. fo. 318. colum. 3 versicul. *quæro vtrûm*. C#rad. in curiali breuiar. in fin. in tracta. de decurionib. pagin. 30. num. 105. Petrus Greg. de syntagmat. iur. 2. par. libr: 18. cap. 14. nu mer. 11.

1339 Platea in dict. l. curiales. & idem in dict. l. humilioribus. num. 1. Conrad. vbi supra, & Ripa in tractat. de peste: titul. de remedijs ad c#seruand. vbertat. num. 244. vsquead fin.

1340 Dict. l. curiales, & dict. l. præcipit, & Doctores su pra citati. glos. in l. honorem. ff. de munerib. & honorib. Bart. in l. 1. C. de immunitat. non conce. libr. 10.

1341 L. 9. & 10. tit. 3. lib. 7. recop. Azeue. in additio. ad Pis# in curia lib. 4. c. 1. numer. 4. fol. 95.

1342 Dict. l. 9. tit. 3. lib. 7. & Aceue. vbi. supra.

1343 L. 1. C. de mu ner. & honor. non continu. lib. 10. & l. 3. C. de filijs fami. & qu#ad mod. proijs pa ter tenea. lib. 10. Petrus Gregor. lib. 18. de syntagm. iur. 2. p. c. 13. nu. 28.

1344 Platea in l. 1. ad fi. C. de om ni agro deser. lib. 11. versic. *item nota*. facit regul. qui sentit onus. de re gul. iuris in 6. & regula, sec# dum naturam est. ff. eod. & commod# de bet esse eius, cuius est periculum. l. fin. §. sed cum in secundam. in fi. C. de furt. & §. si post. in fi. institu. de contrahen. empt.

1345 L. 1. & 2. C. de legatio. lib. 10. & ibi DD. Pisa in curia libr. 2. c. 18. n. 7. fol. 67.

1346 Bald. per tex. ibi. in l. 3. §. aut enim. ff. de offic. præfect. vigil. Gr#matic. in constitutio. regni incipit. *Intentio nis*. nu. 18. Tiberius Decia. in tractat. crimin. 2. tomo. libr. 8. c. 3. nu. 46. fo. 198.

1347 In dict. loco.

1348 Gerardus in republic. Norimberg. Bart. Philip. in tractat. de consil. discursu. 7. pri uilegio. 25. fo. 54. pagin. 2. in fin.

1349 In oratione # Lucio Cornelio Balbo.

1350 Lib. 4. in vita Xenocratis.

1351 In c. cum esses. de testamen.

1352 Lib. 8. c. 2. c#mentar. iuris ciuil.

1353 In dicto loco fol. seq.

1354 In dict. c. cum esses.

1355 De nobilitate glo. 48. §. 4. n. 77. fol. 392.

1356 Lib. 3. c. 15. num. 45.

1357 Sup. lib. 2. c. 9.

1358 Bar. & Platea & Luc. de P#na in rub. C. de decurio. libro. 10. C#pol la in. consilio crim. 39. nu. 6. cum seqq. & Petrum Iacobum in sua practica. tit. de c# siliar. per tot# & Petrum Foller in pragm. de regimi. vni uers. c. 16. & Petrum Grego. de syntag. iur. 2.

p. lib. 18. c. 14. num. 19. & vide infra lib. 5. c. 4. nu. 13. quod decurioni egeno possint de publico alim#ta mi nistrari.

1359 Quiaillis sum ma reipublic. commissa est. glo. in l. municipes. ff. ad municipal. Pisa in curia lib. 2. c. 18. n. 4.

1360 Gl. in rub. C. quæ sit longa consuetud. & in l. sed si ex dolo. ff. de do lo. & in l. municipes. ff. ad municipal. l. fin. ff. de decret. ab ord. facien. glo. notab. in c. fi. de procurator. Alberic. in dict. rubr. colu. 5. Bar. in l. omnes populi. n. 7. ff. de iustit. & iur. Auenin respon. 34. num. 1. versic. *ex supradictis.* Platea in l. 2. nume. 3. C. de decur. lib. 10. Pisa in curia libr. 2. c. 18. n. 3. & 4. & ibi Azeue. n. 22. fo. 70. Gironda de gabellis 2. p. §. 2. n. 16. & 17.

1361 Num. 18.

1362 Gl. in c. cor#. de electio. & glo. verb. *ipso rum.* in c. præsentium. de te stib in 6. c. c# in ecclesijs. de præben. in 6. & l. 17. tit. 5. part. 1. verbo, *costumbre.* & ibi Gregor. & procedunt dicta iura in officijs seculari bus. Palacius Rub. in repetitione rub. in princ. num. 6. & 7.

1363 Abb. post gl. in c. ecclesia vestra. el 2. col. 3. de election. Deci. consi. 214. ad fin. Gregor. vbi supr.

1364 Abb. in dict. c. coram

1365 L. 4. & 5. tit. 7. lib. 6. rec.

1366 Quem refert Platea in l. 3. C. de canon. largition. lib. 10. numer. 6. l. nam salut#. ff. de offi. præ fect. vrb. de re ceptorib# pœ narum fiscalium, Bart. in d. l. 3.

1367 L. 1. titul. 18. lib. 5. rec.

1368 L. 1. ff. de decret. ab ordin. facien. l. item eor#. §. si decuriones. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. l. sed si ex dolo. §. 1. ff. de dolo. l. 1. §. so lent. ff. qu#do appellan. sit. text. & gloss. verbo. *faeiant.* in l. 2. & l. ad subeunda, & l. no minationum. C. de de curion. lib. 10. Platea in d. l. 2. num. 2. & 3. post Bart. & Luc. de P#na ibi, & probat d. l. 4. & 5. tit. 7. lib. 6. reco. Petrus Antibol. in tractat. de muner. 3. p. §. 4. n. 200. Platea in l. humilioribus. n. 2. versi. *in tertia parte.* C. de susceptor. & arcar. libr. 10. idem in l. 1. C. de Irenarch. eod. lib. Bouerius in singul. verb. *procurator.* nu. 29. Ri pa de peste, ti de remed. ad conseruan. vbert. nu. 184. & seq. C#rad. in curiali breuiar. in fi. lib. 1. c. 10. de decurio. nu. 43. pag. 14. & n. 62. 67. & 68. Auil. in c. 17. prætor. gloss. *elijan.* nu. 1. Pisa in curia lib. 2. c. 18. nu. 3. & 4. Matien. in l. 1. glos. 8. tit. 18. libr. 5. reco. fol. 445. Azeue. in l. 1. nu. 11. tit. 18. lib. 5. rec. Petrus Gregor. de syntagma. iur. 1. tomo. 2. par. lib. 18. c. 14. nu. 4.

1369 In l. 1. ff. de of sic. quæstor. ibi: *Romulum & Numam P#pili# duos quæstores habuisse, quos ipsi non sua voce, sed populi suffragio crearent.* Luc. de Pen. in l. 2. in fi. C. de decurio.

1370 L. nominatio nes. C. de appellat. Luc. de P#na in d. l. 2. in fi. C. de decurio. per tex. in d. l. item eo rum. §. si decuriones. ff. q# cuiusq; vniuers nomi. A uil. in d. gloss. *elijan.* nu. 11.

1371 Auend. in c. 19. prætor. n. 23. versi. *experiencia.* Azeu. in addit. ad Pisam in curia lib. 2. c. 16. in fin. fol. 65.

1372 Platea in l. humilioribus n. 2. C. de susceptor. & arcar. lib. 10. de quo rum idoneita te latè Au#d. in c. 19. prætor. nu. 17. & sequent.

1373 Ripa alios referens in tractat. de peste. 3. p. sub num. 424. & in alia impressione. n. 297. per c. cùm in cunctis. §. clerici. & c. innotuit. de electio.

1374 L. iudices. C. de iud. *Priuilegium enim vide tur amittere, qui sibi conces sa abutitur potestate.* dict. c. c# in c#ctis. & d. c. innotuit. L# bertin. de iure patro. art. 4. q. 10. princ. 1. p. 2. lib. fol. 92. Peralta in l. cum quid#. n. 3. ad fin. ff. de legat. 2. pag. 267. & n. 17. pag. 278. Tiber. Decia in 2. tomo. crim. libr. 8. cap. 3. nu. 62.

1375 Auen. in c. 19. prætor. n. 22. versic. *si ergo.* post Rip# in d. tracta. de peste. titu. de remed. ad conseruand. vber. n. 197. cum sequent. Boeri. decisio. 2. nu. 31. & alij citati per Auend. in d. loco, & tenet etiam Azeue. in addi. ad Pisam libr. 2. cap. 4. nu. 15. fol. 41.

1376 L. nemo martyres, & ibi Bal. C. de sacros. eccle. l. 1. C. de sumpt. recup. lib. 10. Bart. per text. ibi in l. 2. nu. 12. C. de curiosis lib. 12.

1377 Ripa in d. loco n. 200. post Abb. & DD. in c. dudum, & in c. cum Vin toniensis. notab. 1. per tex. ibi. de electio. Aze. vbi sup.

1378 L. 1. tit. 18. lib. 4. recop.

1379 In d. l. 1. reco. gl. 10. fo. 444

1380 Capit. & si Christus. de iureiuran. ibi: *Nam ex incauta & frequenti iuratione periu rium sæpe contingit.* Vlpian. in l. quæ sub conditione iu risiurandi. ff. de condit. institution. ait: *Etenim alij faci les sunt ad iur# dum, contemptu religionis: alij perqu# timidi, metu diuini numinis, vsque ad superstitionem; & ne illi conse gu#tur, isti per dant, prætor c# sultissimé inter uenit.* Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 50. c. 3. n. 3. & 4.

1381 Libr. 1. c. 2. n. 14. & tradit Auend. in c. 1. prætor.

1382 L. 3. tit. 19. p. 3. & ibi Gregor. post Innoc. in c. c# P. tabellio. de fide instrumentorum. quanuis Au#d. vbi supr. ne gat hoc licere populis de iure c#muni.

1383 Ioan Anto. de S#cto Georg. in c. cum para ti. nu. 21. cum sequentib. de appellatio. Azeued in l. 3. tit. 3. lib. 4. re co. n. 4. vbi de consuetudine Placentina in elig#do istos nuntios á decurionibus te stificatur.

1384 Abb. in c. præ tereà. de offi. deleg. Boeri. decisio. 227. nu. 16. Chassan. in consue tudin. Burg. rubric. 1. §. 6. Auen. in dict. c. 1. prætor. n. 11. versi. *item ex dispositione.* Geor. & Azeued. vbi supr.

1385 In c. 19. prætor. nu. 6.

1386 Tex. & glo. fi. l. super creandis. C. de iure fisci. lib. 10. & ibi Platea. n. 1. & l. non t#tùm. §. 1. vers. *nonnunquam etiam longa cons#etudo.* ff. de decurionib. l. actuarios. C. de numera. & actuar. lib. 12. Bar. in l. magi stratus. ff. ad municipa. Puteus de syndicat.

verbo, *electio.* c. 3. incip. *in officijsus.* nu. 5. fol. 175. & & verb. *c#suetudo.* fol. 156. n. 7. Ioan. Gutierr. in consi. 31. nu. 23. & sequent.

1387 L. eos qui vtensilia. versi. *ínhonestum.* ff. de decur. l. vt gradatim. in prin. ff. de mu ner. & honor. ibi: *Si idonei sint.* l. rescripto. in princi. ff. eod. & l. si cohortalis. C. de cohort. lib. 12. ibi: *Vt omnis honor atque militia à c#gregatione huiusmodi segregetur.* Gutierr. in dict. consi. 31. nume. 25. & sequent.

1388 Ripa de peste tit. de remed. ad conseruan. vbert. n. 193. Auenda. in c. 19. prætor. n. 23. versi. *experiencia.* & versic. sequent.

1389 Abb. post alios in d. c. dudum. col. 3. & in c. cum Vin toni#sis. 1. notab. per text. ibi, de electio ne. Ripa in d. tractat. de peste. titu. de remed. ad c#seruand vbertat. nu. 200.

1390 L. tutor quoquè. §. prætereà. ff. de suspect. tut. c. 1. de offic. custod. Ripa vbi sup. n. 193.

1391 Maranta de ord. iud. distiu ctio. 16. in fi. Auend. in dictionario, ver bo, *elecion.* fo. 182. in fin. & in c. 19. prætor. nume. 14. versi. *t#pus autem.* Tiraq. de pia causa, priuileg. 156. A zeued. in l. 4. tit. 1. lib. 1. re cop. gl. 1. n. 4.

1392 L. 35. tit. 2. p. 3. Specul. de ferijs. §. sequi tur. vers. *porró.*

1393 L. 2. ff. de ferijs. l. præsens. C. de transactio.

1394 L. 1. in prin. ff. de magistra. c#uenien. glo. verb. *etiam.* in. l 3. C. de conue nien. fisci debi tor. lib. 10. glo. *nominationibus* in. l. iureprouis sum. C. de fabric#s. lib. 11. l. 1. C. quo quis que ordine c# ueniatur. eod. lib. l. 1. &. 2. & ibi Platea. C. de periculo no minator. eod. lib. l. 8. tit. 23. p. 3. & dicam infra. lib. 5. c. 1. nu. 78.

1395 In l. 2. C. de ad ministra. reip. lib. 11. in fi.

1396 In l. si res pupillaris. 51. ff. de administra. tutor. ibi: *Vel argentarius, cui tutor pecuniam dedit, cum fuisset celeberrimus, so lid# reddere n# poßit, nihil eo no mine tutor præs tare cogitur.* & l. quis sit fugiti uus. 17. §. apud Labeon#, ibi: *Quia id facit, quod publicé fa cere licere arbitrabatur.* ff. de #dilit. edict. Ias. in l. sciendum. n. 19. ad fin. ff. de verbor. obligati. Paul. in l. qui sub conditione. ff. de condition. & demonstrat. Palat. Rub. in repetition. c. per vestras in fin. §. 7. infertur. de donation. inter vir. & vxor. & ibi addit. Barahon#. pag. 539. in li tera. C. post Auil. in c. 18. prætor. gloss, *carcer.* nu. 12. & Quesadam diuers. quæst. fol. 76. col. 2. Baeça de deci ma tutor. cap. 92. cum alijs ab eis citatis.

1397 Vlpian. in. l. cum ostendimus. §. fi ff. de fideiussor. & nominator. tu tor. ibi: *Eadem causa videtur af firmatorum, scilicet quôdc# idoneos esse tutores affirmauerint, fi deiußor# vicem sustinent.* regulariter enim non remanet obligatus, qui dicit aliquem diuit# esse, vel idoneum, nisi expresse affirmauerit se in subsidium teneri: vt in l. Lu ci#. ibi: *Fide & periculo meo.* ff. de fideiussor. & ibi Bar. & DD. in l. fi. C. quod cum eo, & in l. si literas, C. mandati. text. in l. qui cumque. in princip. versi. *plane.* ff. de institoria.

1398 Barça de inope debitore. c. 1. nu. 29. per d. §. fin. l. cum ostendimus. ff. de fideiuss. tutor.

1399 L. planè. & ibi glo. & Bal. in 1. lectur. ff. quod cucuiusque vniuers. nomi. glo. verb. *munera.* in l. 2. & ibi Platea numer. 3. C. de decu rionibus. libr. 10. idem in l. nominationum, in prin. C. eod. glos. in c. ecclesia. desortileg. Ioan. de Anania in capit. fin. colum. 2. eodem tit. Ioan. Lice rier in tracta. de primogenit. quæst. 12. lib. 2. column. penult. Alber. in l. si consul nu mer. fin. & ibi Oroscius col. 274. in fine. numer. 13. ff. de adoptionibus, Abbas in cap. licet, col. penult. & in c. cùm in iure. colum. 3. de election. & c# sil. 25. in 2. p. Conrad. in t#plo iudic. libr. 1. cap. 1. §. 2. quæstio. 4. fol. 16. nu. 8. Hostiens. in dict. cap. cùm in iu re. Bonifacius in peregrina, verbo, *electio.* quæstione. 1. gloss. *compromissum.* Auiles cap. 7. prætor. verb. *elijan.* nu mer. 2. Pisa in curia libr. 2. cap. 10. & ibi Azeuedo. numer. 24. idem in l. 34. titul. 6. libro. 3. recopilat. in principio.

1400 In dict. l. planè. & Pisa in dict. capit. 10. post Paul. in l. nulli. in princip. numer. 12. ff. quod cuiusque vniuers. nomine.

1401 Cap: Cumana. de electio. & ibi not. & in Clemen. ne Romani. de electio. & in c. licet. de election. per glo. ibi, verb. *â duabus.* l. si manda uero. §. si tibi. ff. m#dati. Doctores in dict. l. planè. ff. q# cuiusque vniuers. nomi. Alex. in l. si con sul. ff. de adoption. Abb. & DD. in c. con suluit. & cap. per vestras. de iure patronat. Molin. de pri mogen. lib. 2. c. 4. nu. 58.

1402 Cap. qualiter, & quando. de election.

1403 Dict. l. planè. & ibi Guillie. de Cugno, & Alberic. text. & glo. fi. vers. *quid si consense rit in alium.* in dict. c. cum in iure. & ibi Ioan. Andre. de electio. sin gulariter Cæpolla in caute la. 96. *Vidimus pridie.* & ibi eius addi. Pisa & eius addit. in curia lib. 2. c. 11. vbi ad alia infert, in quibus se ips# quis nominare potest: & probat Conrad. in dict. t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 2. q. 4. fol. 16. nu. 8. & Hostien. & Bonifac. vbi supra.

1404 Paul. in l. illud. per text. ibi. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. Pisa in curia lib. 2. c. 12. & ibi Azeue. in addit. ad eum, & in l. 34. tit. 6. libr. 3. reco. in princ. post Auenda. in c. 19. prætor. nu. 23. versi. *experiencia.*

1405 Decisio. Delphina. 630. nu. 2. Azeue. in addi. ad Pisam in curia lib. 4. c. 1. nu. 2. fol. 94.

1406 Per titul. C. de muner. non continu#. lib. 10. & inter eos qui sunt eiusdem domus, non debent continua ri honores. Boeri. decisio. 2. nume. 5. Auenda. in d. c. 19. prætor. nu. 23. vers. *si tamen.* Petrus Grego. de syn tagm. iur. 2. p. tom. 1. lib. 18. c. 13. nu. 28. & num. seq.

1407 Argumen. l. boues. §. hoc sermone. ff. de verb. oblig. regu. quod semel. de regu. iur. in 6. l. sicut ab initio. C. de actio. & obliga. l. quod semel. ff. de de cret. ab ordi. facien. l. impe ratores. ff. de decurio. ibi: *Item rescripserunt, non admitti contradicere volentem, quod non recte quis sit ereatus docurio, cúm initio contradicere debue rit*: neclicet va riare, modò probando, modò reuoc#do. l. Pomponius ibi: *Quod reprobari non possit semel approbatum.* ff. de negot. gest. & ibi gl. Bar. & alij, c. cum inter ca nonicos. & c. fin. de electio. c. quod sicut. eod. tit. c. postulationem, de postulatio ne prælat. maximè quando est ius quæsitum tertio. Innoc. in c. eclesia vestra. de electione. regu. nemo post mutare consilium in alterius detrimentum. 76. ff. de regu. iur. argumen.

l. fin. ff. de pactis. glo. in l. si cum dotem. §. eo autem tempore. ff. soluto matri mo. quia Res non est integra. § rectè. institu. mandati. quando electio secum trahit executionem. l. apud Aufidium. & ibi Bar. & omnes. ff. de optione legat.

1408 Angel. in. l. 2. §. fin. ff. de his qui sunt sui velalien. iur. Gr#matic. decisione. 40. nu. 11.

1409 Sepecul. tit. de c#sibus. §. n#c videndum. n. 16. Lambertin. de iure patrona. art. 12. q. 5. princ. 2. partis 2. libri num. 2. fo. 141. Ripa de peste, titu. de remedijs ad conser uan. vbert. nu. 193. Rebuff. in 1. tomo c# stitu. Fran. tit. de senten. pro uis. in præfatio. nu. 130. Auenda. in c. 19. pr#tor. nu. 23. in fin. Azeue. in addi. ad Pisam in curia lib. 2. c. 4. nu. 13. & 14. fol. 40.

1410 L. Publius. ff. de cond. & de m#str. l. fi. C. de consulib. 12. Bar. singulariter in l. absenti. q. 2. vsque ad fin. ff. de do natio. & præter DD. supra relatos not. in l. post aditam: C. de impub. & alijs, & in l. priuatorum. & in l. fi. C. de iu risd. omn. iud. & in l. recepti tia. C. de constitu. pecu. Abb. in. c. nihil. de election. Oldrad. consil. 191. Bar. in. l. ex eo. ff. de testam. milit. Feli. in c. fin. de iudic. col. 1. Pute. de syndicat. verb. *electio.* c. incip. *in officijs.* fol. 175.

1411 Indict. l. absenti. quem refert & sequitur Bonifac. in peregrina, verb. *electio.* q. 1. glo. verb. *alijs.* fol. 159.

1412 Abb. in c. cum nobis. col. fin. de electio. gl. notab. verbo, *omnes.* in Clement. ne Romani. §. porrò. & ibi additio marginalis. eo dem tit. Francisc. Marc. de cisio Delphina. 781. 783. 785. & 1337. Paui. de potesta. capitu. sede vacan. 1. p. prælud. 5. col. 5. in antiq. gl. & eius addit. in pragm. sanction. tit. de authoritate concil. c. frequ#s. §. sed si forté. verbo, *duarum.* Anton. Cucchus in institut. canon. tit. de electio. nu. 182. Rebuf. in l. Neratius Priscus. 85. versi. *ius autem collegij.* pagin. 530. ff. de ver bor. signifi. in vers. *idem dico.* Azeue. in additio ad Pisam in curia. lib. 1. c. 2. num. 8. & ibi c. 8. nu. 7. liter. D.

1413 In c. vbi periculum. §. hoc sacro. in fi. de electione.

1414 Authe. de defensor. ciuita. in fin. ibi: *Sed vsque ad hoc solum stet tempus, nisi cuncta ciuitas reluctante nullo elegerit eum.* glo. in l. neminem. C. de susceptor. & arcar. libr. 10. Bar. in l. omnes populi. col. 5. nu. 16. in fin. ff. de iustit. & iur. Felin. in c. cum omnes. nu. 18. de consti tutio. 4. fall#. & in c. fin. nu. 5. de iudic. & dict. auth#. est singularis ad hoc sec#dùm Romanum singular. 662. incip. ad eligendum. & singu. 96. *heri fui consultatus.* & id# consilio. 352. Ias. in l. & su# hæredem. à n. 8. cum sequent. & in l. iuris g#tium. §. fi. limi ta. 5. & ibi An gel. in fine. ff. de pactis. Tiraquel. in l. si vnquam. in in princ. n. 24. C. de reuocan dis donation. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. c. 10. in tractat. de decurion. num. 50. Ripa de peste. tit. de remed. ad conseruan. vbert. nu. 21. Socin. in regu la. 143. fall#. 2. Boeri. decision. 149. *an Rex.* numer. 5. Ioan. Andre. in c. cum olim. & ibi Barbat. de testib. Au# da. in c. 19. pr# tor. nume. 22. versi. *& quod non.* Orosc. in dict. l. omnes populi. col. 59 in princ. & in l. iuris gentium. §. hodie. col. 824. numer. 6. versic. *communem dicit.* ff. de pactis. Azeued. in l. 4. titul. 5. lib. 3. recop. num. 1.

1415 Supra hoc cap. num 4. (nu. 3.

1416 Vt re fert Petr. Greg de syntag. iur. 3. p. lib. 49. c. 5

1417 In dict. l. omnes populi.

1418 Roman. & alij supra citati.

1419 Quos refert Puteus de syn dic. in principio verb. *syndicatur etiam offi cialis, si aliquo tempore.* cap. 8. fol. 109.

1420 Lib. 5. c. 3. nu. 145.

1421 Verb. *vniuersitas*, in primo, limitatione. 1.

1422 L. 1. in fin. tit. 13. lib. 8. rec.

1423 Tex. & glo in l. neminem. C. de susceptor. & arcar. libr. 10. Puteus de syndicat. verb. *consuetudo.* nu. 7. fol. 156.

1424 L. si reus delatus. §. fin. vbi notat glo. ff. demune. & honor. glo. in c. vt circa. verb. *aliqui.* de electi. in 6. Abb. in c. dilecti. co luna. 2. de exceptio. Federicus, de Senis consil. 227. Auenda. in c. 19. pr#tor. nu. 27. fol. 125. Matienç. in l. 1. gl. 8. tit. 14. lib. 5. recop. fol. 411.

1425 Ripa in respons. tit. de res cript. c. 21. & Rebuff. in l. vnic. C. de senten. quæ pro eo quod inter est. notab. 9. nu. 9.

1426 Consil. 38.

1427 Tex. singul. in c. si quis iusto. §. fi. ibi: *Non poterit aliquatenus per literas.* & c. de electio. in 6. & ibi Phili. Franc. &. c. quia propter. §. illud. &. c. scriptum. de electio. Hostiensis in dict. §. illud. & ibi Innoc. super verbo, *penitus.* & super verb. *vni.* Ias. in l. 1. ff. de liber. & posthum. post alios ibi. Boeri. decis. 1. n. 41. vbi citat Barbat. in c. quan uis, notab. 2. de offic. deleg. & alios Roma nus singular. 801. incip. absens. Pisa in curia lib. 2. c. 6. & 7. & ibi additio. Petrus Grego. in lib. 15. de syntag. iur. 2. par. c. 12. nu. 20. Et# etiam non im pediti admittatur mandatum, tenet Abb. in d. c. scriptum. & in d. §. illud. cum quo tr#seunt DD. n# electores possunt etiam ex trane# de collegio admitte re. d. c. scriptum. & ibi Abb. n. 3. & c. cum ecclesia Sutrina. de causa poss. Et an sufficiat mandat# concedi antequ# officium vacet, vide Abb. in c. fi. num. 6. de concessio. præ bend.

1428 Dict. cap. quia propter. & d. c. si quis iusto. & Præposit. post Abb. in c. constitutis. 2. de appellat. Pisa & eius addit. vbi supr.

1429 Dict. c. si quis iusto. §. porrò. de election. in 6. qui tex. vnicus est ad hoc sec#d. Roma. singu. 77. Abb. in c. constitutis. 2. & ibi Philip. Franc. Dec. & alij de appella. Abb. & Felin. 3. col. in ca. cum olim. de re iud. Lapus allegat. 22. incip. *an sufficiat.* Molina de primogenijs lib. 2. c. 1. nu. 51. Imò etiam si iure proprio competeret ei duplex votum, non posset illud diuidere. Dominie. in c. pen. §. fi. n. 2. de elect. in 6.

1430 Felin. in cap. quamuis. de offic. delegat. & additio ad Roma. in d. sin gul. 77. Lancelot. de institut. canon. de electio. §. & si tantum. Fran. Marc. in decisio. Delphina tus. 525. vol. 1. & plures relati ab addit. ad Bellug. in spe cul. princ. rub. 45. nu. 2. liter. A. fol. 203.

1431 Alex. in l. mo re. n. 45. ff. de iurisd. omni# iud. Azeu. in l. 4. nu. 4. titu. 9. lib. 3. recop. pag. 333.

1432 Innoc. in c. 1. de hisqu# fi#t à maiori parte cap. & ibi Doctores, & in c. 2. de his quæ fiunt a prælat. Felin. in c. n# ne. de præsum ptio. Abb. in d. c. 2. nu. 9. & in c. contineba tur. col. vltimde election. & dicit singular. idem in c. 1. n. 13. & in c. vestra. nu. fi. de locato. & in c. dilectus. el 2. nu. 9. de simonia. Latiùs idem Felin. in c. cùm omnes. nu. 11. & 12. de constit. Ias. in l. quæ dotis. nu. 82 ff. solut. matrim. quia præsens qui potuit actum contradice re, & non contradixit, videtur consentire. regu qui tacet. & ibi Dynus & Boe ri. addit. Bart. in d. l. quæ do tis. nu. 20. & in l. in adoptionibus. n. 1. ff. de adoptio. Alcia. libr. 4. parerg. c. 7. lai. in. §. item Seruiana. nu. 55. institu. de action. latè Couar. ca. 15. practicar. n. 5. Gregor. in l. 23. titu. 34. p. 7. glo. 1. & in l. 1. tit. 16. p. 4 glo. 2. Caieta. in s#mula pec catorum, verb. *consensus.* cuius verba singula riavide per Pisam, quem vide ad hoc, & eius addit. in curia lib. 2. ca. 13. fol. 57. & Gratian. in regul. 488.

1433 Cap. constitu tus. de conces sione præb. In noc. in c. cum in causis. de electio. Bonif. in peregrina. verb. *electio.* q. 1. gl. *c#mißum.* fol. 159. col. 1. Hostien. in c. publicatus. de election.

1434 Libr. 6. confes sion.

1435 Cap. 23.

1436 Caieta. in sum ma. verb. *restitutio.* c. 1. Nauarr. in manuali. c. 17. nu. 21. Soto lib. 3. de iusti. & iur. q. 6. artic. 2. in. fi ne. Angles in florib. Theolo gic. qu#st. 2. p. 2. in. q. quis te neatur restituere in. 4. dubio, pag. 164.

1437 Philippica. 2. ait: *Vnusquis## rectissimam sententiam debet di cere, tametsi solus in ea singulæ ris que futurus sit; nec enim ad eum pertinet rei exitus, sed consi lium & suffragium optimum: Piso enim non q# efficere posset in rempubl. cogitauit, sed quid facere ipse deberet,* & in Philippic. 1.

1438 Cardinal. in c. in causis. n. 7. de electio. per text. ibi, & in c. ad Apostoli# cam. de regular. Azeued. in addit. ad Pis# in curia lib. 2. c. 5. liter. C. in fi. fo. 44. vers. *& an siquis.*

1439 Tex. & gl. Hostiens. & Innocen. in c. in illa quotidiana. de electio. Bonif. in peregrina, verbo, *electio.* fo. 159. col. 4. Bellug. de spec. princ. rub. 45. §. qu#uis. num. 2. liter. B. fo. 203. Anto. Cucch. libr. 1. institution. can. titu. 7. & idem lib. 4. tit. 11. vers. *at qui minore.*

1440 Cap. cum inter. de electio. c. cum dilectus. de consuetudi ne.

1441 L. 9. titul. 15. lib. 3. recop.

1442 Platea in. l. quid extraordinarium. C. de delegation. lib. 10. in fine. Auil. in c. 54. prætor. glo. 1. num. 1.

1443 L. accipientur. ff. de authorit. tutor. l. fistulas. §. 1. ff. de contrahen. emption. l. si con sul. ff. de adoptionib. Bellu ga de specul. princ. rub. 45. §. quamuis. nu me. 2. quia c# curr#tibus pluribus qualitatibus in perso nam eiusdem, faciunt loco plurium censeri.

1444 Bellug. de spe cul. princip rubric. 45. §. qu# uis. nu. 2. lite. A. versi. *aduer te.* vbi resoluit quod sic, & Puteus de syn dicat. verb. *salarium.* c. 1. nu. 1. & 2. folio. 284. & cap. 5. versic. *tamen si loco.* fol. 287. & Anton. Capic. decis. 27. num. 20. Au#dan. in cap. 4. prætor. nume 46. versic. *sed quæro.* cum ver sic. sequent. la tè Auiles in c. 1. prætor. glo. *oficio.* num. 9. cum antec. & seq. l. his scho laribus. C. de dignitat. libr. 12. l. binos. C. de aduoc. diuers. iud.

1445 Lib. 9. Decad. 3.

1446 Aristot. 4. politic. cap. 15. facit cap. cum singula. de pr# bend. in 6. c. quia tantum. & cap. de mul ta. eodem titu. extra. c. 1. 89. distinct. cap. diuersis fallacijs. de cleric. coniugat. l. 2. C. de excepto rib. lib. 12. l. ne mo. 13. C. de assessor. difficile est enim vnum, hominem duorum vicem sustine re. l. si plures. 10. ff. de pact. l. 2. §. sed & si quid, versicul. *primo quidem pro pter.* C. de veter. iur. enucl. glo. *diuisus.* in dict. cap. diuer sis. glo. *offendi culum.* in cap. accusatus. §. de quæstion. de hæretic. in 6. gloss. 1. in c. 2. de offic. vicar. l. fin. titul. 22. par. 2. infi. & l. 28. tit. 4. lib. 2. rec. Petrus Gregor. de syntagmat. iuris. 3 par. libro. 47. cap. 1. in fin. & latius & qualiter vnum ex officijs incompatibilibus amit tatur, post h#c scripta vidi tractari per Azeued. in l. 4. tit. 3. per totum. lib. 7. recopila. post Didac# Perez in l. 20. tit. 3. lib. 7. ordina. col. 361. glo. *no se.* & di cam infra hoc cap. nu. fin.

1447 Infra libr. 5. c. 4. & capit. 5. num. 13.

1448 Supra isto lib. c. 3. nu. 35.

1449 L. si is qui bo na. ff. de pigno rib. & ibi Rip. l. ciuitas. & ibi Bart. & Doctores. ff. si cer tum peta. Bal. in l. item magi stri. ff. de pact. Platea in l. vni ca. nume. 2. C. vt nullus ex vi caneis. lib. 11. Pisa in curia libr. 2. cap. 18. num. 13. & ibi Azeued. liter. A. fol. 74. Auend. respons. 34. nu. 1. Roland. cons. 90. pag. 506. vol. 4. Gironda de gabellis. 2. par te. §. 2. nu. 16. & sequentib. & quod Padilla in l. pr#ses. C. de transact. & Parladoro, libr. 2. rerum quotid. c. fi. 3. par. §. 3. num. fin. tradunt, quod non solum in vtilibus possunt decuriones obligare bona reipublic# alias ipsi soluent de bonis suis, procedit in mutuo: & dixi supra isto cap. quate nus repræsentant populum, nu. 18. & 39.

1450 Verbo, *rector.* fo. 399. col. 3. ad finem, dicit, quòd potestas remunerandi non transit ad successores.

1451 L. fi. C. de statuis & imagin. ibi: *Et vir tut# præmia tri bui merentibus conuenit.* auth. de iudic. §. ne autem labor fiat sine mercede. glos. fin. l. 3. tit. 1. part. 1. l. 51. tit. 18 part. 3. glos. 2. in fin. in l. 10. ibidem, & plu res leges titu. 27. part. 2. optat enim præmium quisque labor. gloss. in cap. fi. 7. quæstion. 1.

1452 Gloss. penult. in cap. 1. de so lutio. & in ca. c#uenior. 23. q. 8. & in cap. vltim. 12. qu#stion. 1. l. cot# ferro. §. 1. ff. de publica. & vectig. & faciunt scripta Abb. in cap. ex præsentium. ad med. de pignor. Peral. in l. 3. §. qui fideicommissa riam. nu. 131. ff. de hæredib. institut. & aliqua ex traditis per Azeue. in addit. ad Pisam in curia libr. 4. cap. 6. nume. 66. fol. 120. & dixi supra isto libr. cap. 4. numer. 19.

1453 Cap. quoniam Abbas. de offic. delegat. l. proponebatur. ff. de iudic. & l. sicut. §. in decurionibus. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. cap. si gratiose. in fin. de rescriptis.

1454 Infra lib. 5. c. 4. nu. 59.

1455 L. prouidendum. & ibi Platea. C. de decurio. lib. 10. id# in l. 1. ad fi. C. de priuilegijs corporat. libr. 11. & in l. 1. per tex. ibi C. de his qui ex offic. quod ad ministr. lib. 12. Rebuff. in d. l. 1. C. de priuileg. corporat. Gregor. in l. 15. verbo, *por deudo.* titul. 10. par. 7. in fi. gl. in l. incola. 2. ff. ad municipal. Pisa in cu ria lib. 2. c. 18. nu. 37. & Aze ued. in additio ad eum lib. 4. cap. 6. nu. 66. fol. 120.

1456 Notatur in rubric. C. qu# sit long. consue. Bar. in l. ciuitas. num. 2. ff. si cert. peta. & est glo. in rub. C. de decurionib. lib. 10. & in l. nominationum. vbi Lucas de Pen na, eodem titul. Auendan. in responso. 34.

1457 L. 1. C. quando fiscus, vel priua. l. si non scripsisti. C. de administratio. tutorum. l. 2. ff. eod. l. 4. versic. *tutor quoque.* ff. de re iudicat. l. 1. C. quando ex facto tutorum. l. 17. titul. 16. part. 6. Bald. in additio ad Speculat. titu. de appellatio. versi. *tutori.* col. 1. Rebuf. in constitutio. reg. 1. tom. titul. de liter. oblig. articul. 2. glo. 1. nu. 18. Auend. in repetion. l. 4. & 5. tit. *de las excepciones.* fol. 145. colu. 4. versi. *& in pro posito.* Gregor. in dict. l. 17. verbo, *en los sus bienes.*

1458 L. post mort#. §. tutor. ff. qu# do ex facto tu tor. Aretin. Paul. Alexan. & Ias. in l. post dotem. ff. solu to matrimon. Bart. Alexan. & Ias. in l. 1. §. nuntiatio. ff. de noui operis nuntiatio. commun. opinio ex traditis à Baeça de decima tutor. cap. 7. num 3. Platea in l. scri niarios. C. de numerar. & actuar. lib. 11. & dicam infr. hoc c. nu. 88.

1459 L. si seruus c# munis. §. quod verò. ff. de fur tis. l. sed & si quis. & l. si quis ex senato ribus. ff. quem admod. testa. aper. l. videlicet. ff. ex quib. caus. maior. gloss. *vtilitate.* in c. fi. de dila tion.

1460 L. 4. tit. 15. p. 7. Auenda. respons. 34. nu. 1. & sequent. Auil. in c. 34. prætor. gloss. *pobres.* num. 3. in fi. Contrarium tenet Platea in l. curiales. in. 1. C. de decurion. libr. 10. in fin.

1461 L. vnde quæri tur. ff. c#mod. Bart. in l. 2. §. fin. ff. de duobus reis deb. Paul. in l. inde qu#ritur. ff. de peculio. Pala. Rubeus in repetion. ca per vestras. 1. notab. cap. incip. *quinto cum dicit text.* nu. 10. versi. *hinc eti# quód sivnus* pa gin. 521. Ant. Gomez in 2. tomo cap. 12. num. 2. fo. 92. & in l. 61. Tau ri. n. 3. vers. *ex quæ lege.* Quesada diuersar. quæstion#. c. 32. nume. 31. in fin. sol. 137. col. 2.

1462 L. final. C. de fruct. & liti# expens. cap. 2. de mutuis peti tionib. l. pen. C. de solutio. cap. cum inter. de exception. & ibi glo. *clau dicare.* Hippolit. singu. 389.

1463 L. 1. §. quibus ff. quod cuius que vniuers. nomine. l. locus. in fine. ff. quemadm. ser uit. amitt. cap. graue. de sentent. exc#m.

1464 Glo. in l. inco la. in 2. ff. ad municipales.

1465 Regulariter # debito vniuersitatis non tenentur personæ particula res, neque eorum bona, nisi esset consuetu do in c#trari#. p. 13. tit. 2. par. 3. & l. 15. titu. 10. p. 7. l. sicut. §. 1. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. ca. imperator. de iurament. calum. gl. in cap. cum dilectus. in fin. de rescrip. & l. 7. tit. 17. lib. 5. reco. Bal. in l. etiam num. 25. C. de executione rei iud. per l. missi opinatores. C. de exactor. tribut. lib. 10. Luc. de P#na in l. vnic. C. vt nullus ex vican. pro alienis vicane. lib. 11. Gregor. in d. l.

13. partitæ, verb. *o el ca bildo.* idem d. l. 15. tit. 10. gl. 2. p. 7. vbi refert singul. verba Lucæ de Penna vbi supra. Auen. in respons. 34. Matien. in d. l. 7. recop. glo. 1. num. 3. & 4. post Bart. in l. ciuitas. nu. 5. ff. si cert. pet. idem in l. si se obtulit. §. actor. ff. de re iud. optimè Franciscus Marcus decisione Delphina. 805. part. 1. & singulares personæ, & eorum iumenta capta pro debito ciuitatis, n# tenentur. in so lid#, sed pro rata. Bal. in l. stip#dia. C. de execution. rei iud. Bonifac. in peregr. verbo, *actor.* fo. 5. col. 4. liter. N. Grego. in d. l. 15. gl. *por deuda.* Gratian. in reg. 489. fol. 201. Azeued. in addit. ad Pisam lib. 2. cap. 18. nu. 36. & seq. & in l. 16. tit. 21. n. 1. & seq. libr. 4. rec. Girond. de ga bell. 4. p. §. 2. nu. 13. & ante ceden. & consules ciuitatis non possunt obligare bona singulari#, nisi expressè eis concedatur. Bar. in l. in do nationes. 2. C. de donatio. inter vir. & vxo. Guido Pap. q. 695. glo. in l. 2. C. quæ sit long. consuet. Abb. in ca. c# omnes. nu. 6. de constituti. Bar. in l. quod maior. ff. ad municip. Alexan. cons. 44. in fine. libr. 1. Paul. Ias. & Ripa. nume. 40. in l. 4. in princ. ff. de re iud. Bernard. Diaz in regul. 267. Petrus Pechius in tractat. de arresto, & iure sistendi. c. 4. fol. 27. vbi tenet, quòd vicini recuperabunt à ciuitate omnia damna sibi prouenta per talem capturam, quem vi de in proposito.

1466 Bonif. in peregrin. verb. *executio.* q. 2. fol. 179. col. 4. in med. vbi dicit, quòd capiuntur consules populi, qui quadam fictione sunt populus: ca piuntur autem, non quia personaliter sint debitores, sed quia habent facultatem soluendi, vel quia populus rubo re suffusus sol uet. Bal. in l. etiam. n. 19. C. de execu. rei iud.

1467 Bart. in l. ciuitas. nu. 9. ff. si cert. petat. Pla tea in l. vnica. C. vt nullus ex vicaneis. n. 3. lib. 11. Gui do Pap. singu lar. 650. Bald. in l. etiam, col. 4. C. de execu tio. rei iud. n. 11. Angel. & Paul. in l. sicut §. 1. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. Bonifac. in peregri. verb. *actor.* fol. 5. lit. N. & in d. verb. *executio.* col. 4. in med. vers. *qualiter contra populum fiet executio.* Greg. in l. 3. gl. fi. tit. 2. p. 3. Auend. in respon. 34. n. 2. Auil. in cap. 30. prætor. gl. *gracias.* in fi. & in c. 34. gl. *pobres.* n. 3. in fi. post Montal. in l. 17. tit. 20. lib. 4. fori. Azeue. in l. 16. tit. 21. n. 5. lib. 4. rec. Gir#da de gabellis. 4. p. §. 2. n. 13. & seq. & antec.

1468 Bonifac. in d. verb. *executio.*

1469 Bal. in d. l. et# Bonifac. & Auil. vbi supr.

1470 L. 16. tit. 21. lib. 4. rec. & di xi sup. isto lib. c. 3. nu. 50.

1471 Bart. in l. 4. §. actor. ff. de re iud. Petr. Due ñas in regul. 275. limit. 9. Gir#da de ga bell. in d. 4. p. §. 2. n. 14. facit l. 1. tit. 16. lib. 5 rec. & quæ in eius proposito tradit Gutier. de iuram#. con firm. 1. par. c. 23. á nu. 10.

1472 L. 11. tit. 7. lib. 7. rec. Auenda. in c. 12. prætor. n. 21. Mexia super l. Toleti. in 9. fun dament. 2. par. n. 44. Azeued. in d. l. 11. nu. 2.

1473 Auenda. in c. 12. prætor. n. 22. in fin. cum seq. & nu. 27. vers. *quando vero.* idem in ca. 4. nu. 9. lib. 1. Azeue. in l. 1. nu. 61. cum seq. tit. 15. lib. 4. recop.

1474 L. ambitiosa. ff. de decret. ab ordi. faci. l. imperatores. & ibi Bart. ff. de pactis. l. ordinis, & ibi gl. & Platea nu. 2. C. de decre. decurionum. lib. 10. Cynus, & Bal. in l. pr# ses. C. de trans actio. additio ad Bar. in l. fin. C. de anno. & tribut. lib. 11. Bart. in d. l. am bitiosa. Ias. & alij. in d. l. imperatores. & ibi Orosc. col. 892. in princ.

Roma. in c#s. 252. Puteus de syndi. verb. *compositio.* c. 1. fo. 164. nu. 1. & 2. & verbo, *officiales.* c. 2. nu. 1. in fin. & nu. 2. Bonifac. in peregrina, verb. *administra tio.* fo. 25. col. 4. in fi. Pisa in curia libr. 2. c. 20. & ibi addi. super verb. *gratiam.* & verbo, *componere.* & in l. 2. tit. 9. lib. 7 reco. nu. 1. Auend. in c. 10. prætor. n. 43. libr. 2. Auil. in ca. 30. prætor. glo. *gracias.* nu. 3. Anto. Menesius in dict. l. præses. nu. 15.

1475 L. curiales, C. de prædijs curialib. sine decre. non alien. libr. 10. & Doctores supra citati l. 22. titul. 6. libr. 3. recop.

1476 In d. l. imperatores. ff. de pactis.

1477 L. in fraudem. §. debitoribus. ff. de iure fisci. Bonif. in peregrin. verb. *rector.* col. 4. fol. 399.

1478 Platea in l. vnic. C. de his qui ex officio q# administr. conue. lib. 11. Gregor. in l. 15. verbo. *por deudo ageno.* in fin. tit. 10. p. 7. Auil. in ca. 2. prætor. glo. *en justicia.* nu. 11. lib. 1. C. de murilegul. lib. 12. & l. fi. C. vt in posse. legat. l. Lutius. §. fi. ff. de fideiussor. l. iudicis. C. de annon. & tribu. lib. 10.

1479 L. si quis. C. de prædijs curialib. libr. 10. & tit. C. de venden. rebus ciuitat. libr. 11. Bonifac. in pe regrina, verb. *rector.* fo. 400. Auen. in cap. 12. prætor. n. 25. & seq. & quæ tradit Ro lan. consil. 90. vol. 1. Rebuf. in l. alienationis verbum. 28. pag. 224. Pau lus Castr. in l. continuus. §. cum quis. nu. 4. ff. de verbo rum oblig. & ibi Bart. nu. 5. Humada in scholijs ad l. 5 tit. 26. part. 2. gl. 6. n. 10. Azeue. in l. 1. nu. 14. & seq. tit. 7. libr. 7. recop.

1480 In l. 15. tit. 5. par. 5. verb. *los exidos.*

1481 Socin. consil. 127. vol. 1. & Gregor. vbi su pra.

1482 De sacrorum immun. lib. 3. c. 1. num. 110. pag. 277. vbi refert Angel. in l. cum hi. §. si cui. ff. de tr# sactio. & Ias. in l. 3. C. de iu re emphi.

1483 L. 24. tit. 24. & ibi Grego. verbo, *estonce.* part. 3.

1484 Auen. in dict. c. 12. nu. 24. versi. *item infer tur.*

1485 Lib. 12. de institut. reipubl. ibi: *Silua cædua quæ materiam ædificijs nauigijs## præstat, diligen tius custodienda est, & singulis annis à sentibus, & vepribus perpurganda, ne nouis surculis arbustisque ere scentibus impedim#to sint, quo minus proceritatem suam absoluant.*

1486 Infra lib. 5. c. 9. nu. 21.

1487 Platea in l. pro curatores. C. de decurionibus. lib. 10.

1488 Bart. in l. prouinciali. §. si in publico. ff. de noui oper. Innocen. & Abb. in c. cum olim de testibus. Pisa in curia lib. 2. c. 18. n. 13. & seq. fo. 68. vbi nu. 18. Azeued. in addi: agit, cuius expensis litigabunt isti parti culares.

1489 Tradit Rolan. consi. 90. vol. 1. præter supra relatos.

1490 Bar. in l. ambitiosa. ff. de decret. ab ordin. facien. Bal. in cap. 1. §. iniuria. col. 2. vers. *quæro iniuri#.* de pace iuramen. firm. in feud. Aretin. consi. 39. Au# da. in

cap. 10. prætor. nume. 43. 2. par. Azeued. in addi. ad Pisam in cu ria lib. 2. c. 20. in fin. fol. 81. num. 14.

1491 Auend. vbi su pra.

1492 In l. ciuitatis. ff. si cert. pet. communiter receptus, sec#d. Doctores ibi, & Gregor. in l. 3. glo. *o villa.* in princ. tit. 1. part. 5.

1493 L. 3. C. qu#do ex facto tuto. glo. fi. in l. fin. C. de venden. reb. ciuita. lib. 11. glo. in authen. de alien. & emphi. §. si vero quis, ver bo, *profecer#t.* communiter ap probata secun dum Ias. in d. l. ciuitas. ff. si cert. petat. Pla tea in l. 1. per text. ibi nu. 1. C. de venden. reb. ciuit. libr. 11. Cardin. in Clemen. 1. q. 30. de reb. eccles. non alienand. Dec. in d. l. ciuitas, ad fin. Innocen. in c. 1. de deposito. vbi Abb. tenet hoc pro cedere solum in deposito. Bar. in d. l. 1. C. de venden. reb. ci uit. & hanc di cit commun. opinion. Decius consi. 36. col. pen. Conrad. in curial. breuiar. in tractat. de decurionib. libr. 1. c. 10. in fi. pagin. 28. n. 97. Rolan. consil. 41. num. 36. vol. 1. Tiraq. de pia causa, priuileg. 134. pag. 163. de ecclesia, tradit Bonifac. in pe regrina, verb. *mutuum.* q. 3. glo. probetur. fol. 320. col. 4. & de ecclesia, & minore, Didac. Perez in l. 2. tit. 2. lib. 2. ordin. col. 66. versi. *nota eti#.* Faci#t tradita per Siman. de Catholic. insti tutio. tit. 9. nu. 45. & sequen. fo. 22. tradit la tè Pinelus in l. 2. par. 2. nu. 68. & seq. C. de rescindend. venditio. Gregor. in d. l. 3. gloss. *o villa.* & glo. seq. tit. 1. par. 5. & in l. 59. verbo, *que no entrara en su pro.* tit. 18. p. 3. vbi ait, quod in dubio tene re debemus quod tutius est.

1494 Decisio. 70.

1495 Text. notab. in l. fi. ff. de in stitor. l. post mort#. ff. qu#do ex fact. tutor. l. 3. ff. de administr. rer. ad ciuita. pertinen. Platea in l. scrinarios. C. de numera. & actuar. libr. 12. Aufrer. in addit. ad dict# decisionem Capell. Tolos. 70 & conducunt tradita per Azeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 4. ca. 6. num. 66. fo. 120. & dixi su pra hoc c. nu. 72. in fin.

1496 Angel. in l. si quis cum procuratore. §. fi. de procurato.

1497 Tex. & glo. in l. cum ipse. C. de contrah. empti. l. non licet, & l. si in emptione. §. tutor. ff. eod. l. 2. §. quod quis. ff. de administra. rer. ad ciui. per tin. l. curialis. C. locati. l. si quis procurationem. C. de decurion. lib. 10. l. 4. titu. 5. par. 5. & l. fin. tit. 11. lib. 5. re copil. vbi late regnicolæ plu res referunt, præsertim Matien. & Azeued. post multa quæ congerit Dueñas in regul. 31. & Didac. Perez in l. vnic. tit. 5. lib. 5. ordin. & Petrus Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 18. c. 14. num. 12.

1498 L. fin. §. fin. ff. pro emptore. l. si ancillam. ff. pro suo. l. 3. §. ex contrario. ff. de acqui. poss. Bar. ibi, & in l. clam posside re. §. qui ad nundinas. an te nu. 1. ff. eo. Aristot. 4. & 8. physic. & 7. metaphysic. l. 1. ff. de hisqui sunt sui.

1499 Matien. in d. l. fi. tit. 11. lib. 5. rec. gl. 1. nu. 6. & 8. & glo. 2. n. 2. & 6. & ibi Azeue. n. 3. cum seq. post Greg. in d. l. 4. per tex. ibi tit. 5. p. 5. verb. *de aquel.* & Dida. Perez in d. l. vnic. tit. 5. lib. 5. ord. p. 172. & Dueñas in d. regu. 31. am pliatio. 9.

1500 Supr. isto lib. c. 4. n. 39. l. de curio. 4. C. de #curio. facit. l. milites. §. fi. ff. de re mil. Pet. Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 18. ca. 14. nu. fin.

1501 L. decuriones 6. ff. de administr. rer. ad ci uit. pertinen. l. non debere. ff. ad municipal. Petr. Gregor. vbi sup. n. 11. & dixi supra isto lib. cap. 4. nu. 66.

1502 Supra isto lib. c. 3. nu. 18. & c. 5. nu. 34.

1503 In d. l. scriniarios. C. de numerar. & actuar. lib. 12.

1504 L. 3. & 18. tit. 32. part. 3. & singulariter Gregor. in d. l. 3. verb. *o del concejo.* idem in l. 9. verb. *otorgarle.* eod. titu. & part. Auen. in ca. 12 prætor. nu. 22. in fine. post Angel. in l. fin. ff. de cloacis. & in l. prohibere. versic. *sed si permiserit.* ff. quod vi aut clam. & ibi Alber. versi. *illud sciendum.*

1505 L. quod principis. ff. de aqua pluuia arcen l. serui tutes. §. publico. ff. de seruitut. l. 2. §. si quis à principe. ff. ne quid in loco publ.

1506 In dictis glos. Rolan. consil. 90. vol. 1.

1507 L. ambitiosa. ff. de decret ab ordin. facien. l. fin. C. de ven den. rebus ciuita. libr. 11. Auend. vbi su pra. num. 21. & sequen.

1508 Text. & gloss. in l. si quis. ff. finium reg#d. Puteus de syn dica. verbo, *iudex.* c. 2. n, 5.

1509 Dict. l. 2. §. si quis nemine. ff. ne quid in loco public. & glo. in l. si lega tam. verb. *æsti mare.* per text. ibi. ff. de oper. publ. l. 1. C. de diuersis præscript. libr. 11. l. 23. tit. 32. p. 3. l. 9. titul. 7. lib. 7. rec. Suarez allegatio. 15. nu. 8. Gregor. in dicta. l. 23. verbo. *no quiera.* Orosc. in l. in t#tum. in princip. col. 331. ff. de rerum diuision. Azeue. in l. 9. nu. 5. tit. 7. lib. 7. recop. post Auen. in c. 12. prætor. nume. 27. & nu. 22. in fin. cum sequent.

1510 Auend. vbi su pra. versi. *item quæ dicta.*

1511 L. 2. & l. fi. C. de iur. reipubl. lib. 11. Rebuf. in l. inter publica, pag. 151. ff. de verbor. signific. Azeued. in l. 4. nu. 37. tit. 5. libr. 7. recop.

1512 Accurs. & Bar. in l. aut facta. §. fi. num. 9. ff. de pœnis. & in extrauag. qui sint rebelles, in gl. super par te, *rebellando.* idem Accursius in l. si quis in tantam, in 1. q. de personis. versi. *sequi tur de Abbate.* C. vnde vi. & in l. sicut. §. 1. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. l. semper. §. 2. ff. quod vi aut clam. l. aliud. ff. de regul. iur. & ibi glo in §. refer tur, & Maynerius nu. 104. 111. 114. & 116. Curtius Iun. cons. 174 nu. 33. vbi dicit commun. & in consil. seq. nu. 9. in fi. idem dicit Abb. in c. dilectus. in. 2. nu. 13. de simonia. & in c. gratum. de postulatio. pr# lat. idem in c. inter quatuor. per tex. ibi. de maior. & obe dient. Albe. in l. metum. §. animaduertendum. & ibi gl. ff. quod metus causa. & in l. sed ex dolo. §. sedan municipes, & ibi glo. ff. de dolo. Siluester in s#m. verb. *excommunicatio.* 7. in excommunicat. 15. dubio. 4. Bosius in practic. tit. banniri qui pos. nu. 1. Clar. in practic. §. fi. q. 16. nu. 8. Roland. cons. 66. num. 64. vol. 2. Natta cons. 83. n. 9. latè Corneus c#s. 224. volu. 4. Tobi. Non. consi. 46. n. 10. Cacheran. in decisio. Pedemontan. 138. num. 27. Hippolyt. in pract. §. constante. nu. 47. Berthazol. c# sil. crimin. 45. nu. 3. lib. 1. sin gulariter Mas card. de proba tion. verb. *vniuersitas.* 3. tomo. conclusio. 1415. nu. 1. & 2. 3. 8. & 9. fo. 360. & concl. 1190. nu. 19. fol. 100. May nerius in d. §. refertur. num. 108. cum seq. fo. 288. & dicit commun. opinio. Greg. in l. 17. verbo, *algun concejo.* tit. 10. p. 7. & Villalobos in ærario c#mu. opin.

verb. *vni uersitas.* n. 67. Azeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 4. c. 3. n. 6. fo. 99. & Tiber. Decian. 2. tomo crim. lib. 7 ca 32. nu. 14.

1513 Dict. l. 17. ver sic. *otro tal.* tit. 10. par. 7.

1514 Ibidem glo. 2. ad fin. versicu. *Tucum habueris maius otium, co gita.*

1515 Regu. *Delict# personæ, non debet in detrimentum ecclesiæ redundare.* de regul. iur. in 6 Alber. in l. metum. §. animaduertendum. n. 6. ff. quod metus caus.

1516 Scilicet quando in fabricatione monet# non seruantur leges loquentes cum concilijs aut ciuitatibus. l. 70. tit. 21. lib. 5. rec.

1517 Quia parcitur multitudini. l. pen. ff. de sicarijs. l. aut facta §. n#nunqu#. ff. de pœnis. c. quoties 2. 1. q. 7. c. siquis potestat#. 23. q. 4. S. Thom. 2. 2. de vindica tore, ad prim# tradit Tiraq. de pœnis t#p. caus. 47.

1518 In dict. l. metum. §. animaduertendum. ff. q#metus cauBar. in d. l. aut facta. §. fin. ff. de pœnis. & Abb. in c. lato res. num 3. de cleric. excommunic.

1519 Inpract. §. fin. q. 16. nu. 7. & seq.

1520 In dict. decisione Pedemonta. 138. & decisione. 39. & decisione. 90. num. 9. & per totam.

1521 Salicet. in l. 1. C. de seditiosis. Cachera. in dict. decisione A138. nu. 26. Azeue. in addi. ad Pisam, lib. 4. c. 3. nu. 4.

1522 In tracta. de probatio. verb. *vniuersitas,* conclusio. 1415. fol. 360.

1523 L. 3. §. in bello. ff. de re mili ta. Platea in l. seruum. C. de delato. lib. 10. nu. 1. vers. *sec# dó nota.* Barba. in c. prud#ti#. col. 6. de offic. deleg. Auil. in cap. 54. prætor. glo. *ha de hazer.* nu. 1. & in c. 1. glo. *mandado.* nu. 1. & seq.

1524 Barba. vbi supra col. 8. & Platea in dicto loco, & A uil. in d. glos. *mandado.* nu. 8.

1525 Bal. Imol. Alex. in l. si quis mihi bona. §. sed si m#dauit per text. ibi, *quòd si ex parte,* & in §. si cor#. ff. de acquir. hæred. & l. sicut. §. sed si permiserit. versi. *in contra rium.* ff. quibus mod. pignus vel. hypo. sol. l. diligenter. §. fi. ff. mandati. idem Alex. in l. si quis puber#. col. 2. versic. *sed ad illud.* C. de iure delibevbi dicit, per tex. ibi, satis es se vt mandat# in pinguiori forma adimpleatur, & Tiraquel. de vtro què retract. §. 36. glo. 2. fol. 263. nu. 59.

1526 Cap. insuper. &. c. cum n#tius. de testibus. cap. super prudenti# 14. q. 2. l. 18. titu. 16 par. 3. Bar. & Bal. in l. in tantum. ff. de rerum diuisio ne. Specula. in tit. de testibus §. 1. versic. *sed nunquid in causa.* nu. 22. Innoc#. Abb. & Bal. in d. c. c# nuntius & ibi DD. communiter. Guido Pap. q. 193. & 573. Cæpol. de seruit. tit. de seruitut. iur. pascen. versic. *sed aliud dubium.* Pute# de syndic. verb, *testis.* cap. 3. incip. *vniuersitas.* in princip. fo. 313. Matth#. de Afflict. decisi. 400. numer. 1. in fin. Montal. in l. 9. verbo, *aparte.* titul. 8. libro. 2. for. C#mu. opin. sec#d. Couar. in d. c. 18. pra cticar. nu. 4. la tè Bertachin. in repertorio, verb. *testes qui esse poß#t.* versic. *testes eße possunt singuli de vniuersitate.* Ioan. de Amicis. quæstio. 8. numer. 25. & num. 30. dicit hanc veram, & c#mun. opin. & Franc. Viuius in suis c# munibus libr. 2. verbo, *testis vniuersitatis.* Villalobos in ærario c#mu. opin. verb. *testis.* num. 107. verbo. *singuli.*

fo. 178. versi. *prima conclusio,* Ioann. Bessianus in consue tud, Auerniæ. cap. 28. art. 4. Gerardus singul. 24. Azeu. in addit. ad Pisam in curia li bro. 2. cap. 19. nu. 3. fol. 76. & fo. sequenti. pagin. 1. in fi. & Mascardus in tractat. de probation. verbo, *vniuersi tas.* conclusione. 1416. nu. 16. limitatio. 2. fol. 362. & 1. tomo. verb. *collegium.* fol. 202. numer. 3.

1527 §. vniuersitatis. institu. de rer. diuis. ibi: *Vniuersitatis sunt, non singulorum.*

1528 In dict. cap. cum nuntius. de testib, per l. 1. §. sed si alius. ff. quan. appell. sit.

1529 Archidiac. in c. 1. 14. q. 2. Imol. in d. c. cum nuntius. de testibus. Alex. cons. 68. nu. 4. lib. 2. & cons. 99. nu. 17. & seq. lib. 5. Deci. in regul. 2. num. 35. ff. de regul. iur. Bar. in l. omnibus. num. 5. C. de testib. Ias. in l. in ius vocari. §. patronum. nu. 7. ff. de in ius vocando. Specu. in dict. titu. de testibus. §. 1. versi. *sed nunquid in causa.* nu. 22. Aretin. in dict. c. cum nuntius. Affli ctis in d. deci sion. 400. nu. 5. Couar. in c. 18. practicar. num. 4. versi. *quin & ipse.* Pisa in curia d. ca. 19. fol. 77. pag. 2. ad fi.

1530 Afflict. vbi su pra. nu. 8. Menoch. de arbit. lib. 2. casu. 106 num. 19. Mascard. de proba tio. dict. verb. *vniuersitas.* con clusio. 1416. n. 17. fo. 362. limitatio. 2.

1531 In dict. c. cum nuntius. & ibi Aretin. & Specula. in d. versic. *sed n#quid.* M#tal. in d. l. 9. gloss. *aparte.* tit. 8. lib. 2. fori. Menoch. in dict. casu. 106. nu. 11. & 12.

1532 Cap. frequ#s. de restitu. spo lia. in 6. l. propter litem. §. 1. ff. de excusatio. tuto.

1533 L. sed si hoc. §. qui manumittitur. ff. de in ius vocand. glo. in l. in tantum. §. vniuersitatis. ff. de rer# diuis. & in l. idonei. ff. de testibus. Bal. in rubr. col. 5. versi. *nunc de quinto membro.* ff. de rerum diuis. id# Bald. in dict. l. in tantum Angel. in §. 1. instit. eod. tit. de rer. diuis. Ioan. Andr. in dict. c. cum nuntius. de te stibus. Speculat. in eodem tit. de testibus. §. 1. vers. *sed nunquid.* Guido Pap. q. 193. & 573. Cinus (cuius ista distinctio fuit originaliter) in l. parentes. C. de testibus, quam ibi sequuntur Bal. Ange. & Salicet. & Alber. in d. §. vniuerfitatis. Montal. in dict. l. 9. gl. *aparte.* titul. 8. libr. 2. fori. Afflict. in d. decision. 400. nu. 5. Couarr. in d. c. 18. pra cticar. nu. 4. & alij supra cita ti pro prima conclusione, & est c#mun. opi nio se c#d. Vi llalob. in dict. ærario. fo. 178. col. 4. vbi ex Aretino satisfacit contradi ctioni Abbatis: plures refert Azeued. in addit. ad Pisam in curia d. lib. 2. c. 19. fol. 77. in fin. versic. *secundo verò.* Mascard. in dict. concl. 1416. num. 3. 4. & 5. & in verb. *collegiatus.* conclusione. 318.

1534 L. omnibus. C. de testibus. c. nullus. 4. q. 4. l. fin. ff. quod metus causa. l. 10. tit. 4. p. 3.

1535 Bar. singulariter in l. de ferre. nu. 2. post med. ff. de iure fisci. & plures citati ab addit. ibidem Bal. consi. 353. incipit, *Proponitur, quod dictus Proselus.* vol. 5. Alex. cons. 71. nu. 4. vol. 7. & cons. 44. n. 9. vol. 2. & cons. 107. eod. vol. Fulgos. consil. 174. col. 2. versi. *sed & alia ocasione.* Gr#mat. consil. 35. nu. 33. Hippol. cons. 2. num. 44. vol. 1. Matthæ. de Afflict. decisio. 400. n. 6. versi. *fallit.* Cacher. decisi. Pedemonta 76. nu. 39. & seq. Burg. de Paz consil. 11. nu. 16. & est commun. opinio. secund. Iacob. Maquelum in patro cinijs forens. patrocin. 46. nume. 10. Menoc. de arbitrar. libr. 2. centuria. 1. casu 99. nu. 6 & eod. lib. centur. 2. casu. 106. num. 15. & secund. Pranc. Viui. in suis communibus, verb. *testi depo n#ti pro sui exo neratione.* Tiraquel. de retractu. lignagier.

tit. 1. §. 1. glo. 14. nu. 51. Azeue. in addit. ad Pisam libr. 2. c. 19. fo. 76. nu. 3. Mascar. de probation. verb. *vniuersitas.* conclusio. 1416. n. 5.

1536 Cap. super prudentiam. 14. q. 2. Innocen. Abb. Felin. n. 4. & alij in ca. insuper. de testibus. Angel. in d. §. 1. insti tut. de rerum diuis. Villalo. in d. ærario. fo. 178. versi. *tertia conclusio.* Bellon con sil. 63. nume. 22. Hippol. in l. 1. §. si seruum. ff. de quæst. Menoch. de arbitrar. dict. lib. 2. casu. 106. nu. 17. & in tractat. de recupe ran. posses. remed. 9. n. 124. Mascardus de probation. vbi supra numer. 9.

1537 Infra lib. 5. c. 2. num. 59.

1538 Hippolyt. in l. 1. §. seruum. ff. de quæstio. Abb. in dict. c. in super, & Felin. in 3. limita. ibi. de testibus. Ioan. Andre. in d. c. cum nuntius. eodem titul. Bellon. cons. 63. nu. 22.

1539 L. non solum. §. de vno. ff. de ritu nuptiar. glo. *carnalitatem.* in c. vnic. vt eccles. benefic. & Doctores proximè citati.

1540 L consensu. C. de repudijs. ibi: *Non poßunt quæ domi geruntur, per extraneos comprobari.* l. quoties. C. de naufrag. libr. 12. cap. & si Christus. in fi. de iureiur. gl. in c. veni#s. 2. de testibus. gl. verb. *& si tres.* in c. cum dilecti filij de electio. Abb. in c. tertio loco. de probatio. Hippol. in l. 1. §. seruus mu nicipum. ff. de quæstion. post Speculat. in tit. de testib. §. 1. vers. *sed nun quid.* & seq. Areti. in dict. c. cum nuntius. & ibi Ioan. An dre. & Decius in dict. c. insuper. & ibi Ab bas. col. 2. de testibus. Matthæ. de Afflict. in decisio. 400. Hippolyt. singul. 73. Gramma tic. consil. 26. num. 37. dicit commu. opi. Viui# in lib. 1. c#m. opi. verb. *testes de collegio.* & Menoch. de arbitrar. libr. 2. centur. 2. casu. 106. nu. 1. & 2. Villalob. in ærario, verbo. *testis.* versic. *singuli.* fol. 178. vers. *quarta conclusio.* Azeu. in addi. ad Pisam in curia lib. 2. c. 19. fo. 78. pag. p#. Mascar. de probatio. verb. *vniuersitas.* c#clusio. 1416. n. 14. & circa decuriones & collegia tos ibi, in verb. *collegiatus.* conclusio. 318. fo. 203.

1541 Abb. in dict. cap. cum nuntius, & idem. & Felin. in d. cap. insuper. de testibus. Bel lon consi. 63. in fin. & Menoch. d lib. 2. de arbitr. casu 106. nu. 20.

1542 Matth#us de Afflict. dict. decision. 400. nu. 5.

1543 Vbi supr. numer. 3.

1544 In dict. loco.

1545 Couar. in cap. 18. practicar. nu. 4. in si. Menoch. in d. loco. Mascard. in d. conclusi. 1416. n. 19.

1546 Decisio. 343. fo. 66. Bar. in l. si tutor. ff. de author. tutor. Puteus de syn dicat. verb. *potestas.* num. 4. fol. 267. Auil. in c. 17. prætor. gl. *las hara.* n. 13. versi. *præterea omne.* Auenda. in c. 19. prætor. Bonifac. in peregrina, verb. *rector.* col. 4. fo. 399. vers. *sed an poßunt.* & di cam infra nu. 152. & dixi supr. libr. 1. c. 2. nu. 14.

1547 L. 1. §. cum vr bem. ff. de offic. præfe vrb. Aufrer. in addit. ad dict. decisi. Capell. Tolos.

1548 Glo. in authe. de defensor. ci uita. §. iusiur# dum. Bald. & Præpositus in c. 1. §. iudices. versic. *feudum.* de pace iuramen. firman. & alij quos re fert Aufrer. in d. decisi. 343. fo. 66.

1549 Puteus vbi su pra. Maran. de ordin. iud. 6. p. c. incip. *secundum actus.* nu. 378. & seq.

1550 Glo. in l. item apud Labeon#. §. si quis. ff. de iniurijs. quòd iniuria facta vni ex socijs, censetur alteri c#socio facta. Thom. Gr#m. decis. 25. n. 2. l. lex Cornelia. in princ. ff. de iniur. Bart. in l. cum scimus. C. de agricol. & censit. libro. 11. Hippol. alios referens consi. 31. nu. 2. 3. 4. 16. & 68. Azeu. super cur. Pisan. lib. 4. c. 4. nu. 7

1551 Dic# infr. lib. isto c. 10. n. 11.

1552 L. iubere caue re. ff. de iurisdi ctio. omn. iud. faciunt verba Vincentij Cygaul in suo opere aureo, in part. *versiculus iudicum.* fo. 110. dnm ait: *Consules villæ non se describunt a lio nomine qu# non sint pro magnatibus vel ad gubernationem reipubl. cum illa pertineant Domino iustitiario, tales non debent censeri, neque reputari, pluribus rationibus. Primò, quia illa descriptio nihil facit, neque dat eis regimen.* argument. l. Modestinus. ff. de decurion. & l. semper. §. qui busdam. ff. de iure immun.

1553 In annotatio. ad pandectas, super. l. fin. ff. de senatorib. pag. 264.

1554 Infr. hoc cap. nu. 15.

1555 L. 2. titul. 13. lib. 4. recopil. Auend. in c. 1. prætor. nu. 30. versic. *ita eius socius,* & nu. 31. Mati#. in l. 10. gl. 10. num. 2. tit. 17. lib. 5. reco. Azeued. in d. l. 2. nu. 60. & in addit. ad Pis# in curia lib. 4. c. 6. nu. 1. & 2. fol. 106.

1556 Auenda. in d. num. 31. vers. *quod facit.* & Azeued. in d. locis.

1557 L. 127. hodie l. 6. tit. 1. lib. 4. recopil.

1558 L. 10. infi. tit. 17. libr. 5. recop. & l. 4. tit. 15. libr. 9. recop. ibi: *Por de feto de justicia del concejo.* Auenda. in. c. 1. prætor. nu. 31. vers. *Sextns casus.*

1559 In dict. loco, vbi citat l. 12. tit. 12. de las prendas lib. 5. ordi. quæ est d. l. 10. recop.

1560 In d. l. 10. glo. 10. num. 3. & glo. 12.

1561 Quia fugitu# capere licet. l. aitprætor. §. si debitorem. ff. quæ in fraud# credit. l. 10. tit. 15. par. 5. l. 2. tit. 13. lib. 8. re cop. Suarez in l. 2. tit. *de los emplazamientos.* lib. 2. fori, pag. 403. nu. 20. & seq. late Dueñas in r. ul. 175. B#uenut. in tract. demer catu. tit. de decoctoribus. pag. 360. num. 13. Quesada diuersar. quæst. c. 7. nu. 8. fol. 32. & seq. Olanus in antynomijs. pag. 73. nu. 113.

1562 L. 5. tit. 13. lib. 4. recop. Auen da. in c. 1. prætor. n. 31. vers. *it in quando.*

1563 L. 1. tit. 13. lib. 8. rec. Auend. vbi supra vers. *quintus casus.*

1564 L. 11. & 12. tit. 8. lib. 9. recop. Auenda. in d. loco vers. *septimus.*

1565 L. 2. tit. 11. lib. 3. recop.

1566 L. 27. titu. 18. lib. 6. recop.

1567 L. 4. titul. 16. lib. 8. recopil. Auen. in dict. cap. 2. prætor. num. 31. vers. *octauus casus.* Didac. Perez. in l. 3. titu. 17. libr. 8. ordina. pag. 342. glo. *que los Regidores.*

1568 Bald. in l. 1. le ctur. 2. versic. *item nota.* ff. de offic. consul. post Guillier. in l. iudices. per tex. ibi. C. de episcopal. audien. Didac. Perez in l. 1. titul. 5. libr. 3. ordi. col. 973. glo. *Regidores.* Auend. in ca. 19. prætor. nu mer. 8. facit. l. in multis locis. ff. de liber. homi. exhib. l. vis eius. & ibi Bar. C. de pro bationib. Maranta de ordi. iud. 6. par. cap. incip. *secund# actus.* numer. 379.

1569 Auen. in dict. ca. 19. prætor. nu. 8. & dicam infra libr. 3. c. 15. nu. 106.

1570 In dict. l. 3. titul. 17. libr. 8. ordi. pag. 342. gloss. *que los re gidores.* versic. *similiter idem.*

1571 Glo. in l. quia poterat. ff. ad Trebellia. l. 1. titul. 16. libro. 4. recopilat. & ibi Azeue. nume. 12. alia refert.

1572 Dict. l. 1. titu. 16. lib. 4. reco. Didac. Perez vbi supra. Aze ued. in d. l. 1.

1573 Dict. l. 1. & l. 2. eod. titul. & libr.

1574 L. more. ff. de iurisdict. omn. iud. l. 18. titul. 22. par. 3. & l. 16. & 17. titu. 23. ead partit. Bar. in l. inter pares. per text. ibi. ff. de re iudic. Bart. Alexand. & alij in l. 2. ff. de iu risdictio. omnium iudicum. Azeued. in d. l. 1. dict. titul. 16. libr. 4. recopil. numer. 37. & sequen tibus. post Pisam in curia, libr. 2. cap. 18. numer. 20. & ibi additio eiusdem, & rur sus ibidem libro. 4. cap. 6. num 3.

1575 Adiuncti ordinario iudici recusato, ordinarij quoquè iudices sunt. Paulus in authent. si verò contigerit. C. de iudic. & ibi Doctores. additio ad Abb. in cap. 1. numer. 5. liter. C. in medio, de noui oper. n#tiatione. Pisa in curia lib. 2. cap. 18. & numer. 19. & 20. & Azeue. ibi in eius additio. idem Aze ued. in l. 1. numer. 15. titul. 9. libr. 3. recopil. & in dict. l. 1. numer. 37. titul. 16. libr. 4. recop. Ioan. Gutierrez latè in lib. 1. pra cticarum qu#stionum, quæst. 94. numer. 2, versi. *ego verô* & numer. sequent. facit. l. inter pares. ff. de re iudic.

1576 Pisa vbi supr. Auend. in ca. 23. prætor. nu mer. 14. versi. *vel aliter.* Didac. Perez in l. 1. tit. 5. libr. 3. ordina. col. 965. versicul. *postqu# iudex.* Azeue. vbi su pr. Paz in pra ctic. 1. tomo. 5. part. ca. 3. §. 12. nu. 54. & sequent.

1577 Abb. in c. at si clerici. §. de adulterijs. de iu dic. & in c. 2. in fin. de coha bitatio. cler. & mul.

1578 L. prætor edixit. cum ibi not. ff. de iniur. Bart. in. l. 1. ff. vi bonorum rapt.

1579 De catholic. institutio. titu. 41. nu. 14.

1580 Bart. in l. quia poterat, ibi: *Quæro,* & ibi Alexand. ff. ad Trebellian. Decius in cap. cum speciali. nume. 9. post Innocent. ibi, & Abb. nu. 9. Anto. & Cardin. de appellatio. vbi Abbas dicit opinionem Bart. de iure ciuili verior# esse, & dicit notab. Guido Pape singul. 761. Bal. in l. vnic. nu. 2. ibi: *Vica rio.* C. si quacunque præditus potestat. Bertach. in re perrorio. verb. *processus appel lationis.* n. 80. versi. *processus coram,* & verb. *iudex suspectus,* & latè Barba. arguendo ad partes in tractatu de Cardinal. num. 3. cum sequenti bus, & nume. 26. concludit istam esse veram, & c#munem opinion.

& Carol. Rui nus in consil. 16. numer. 5. vol. 4. Rebuf. in. 1. tom. con stitut. Franc. ti tul. de senten. executor. articulo. 3. gloss. 3. numero. 1. fo. 342. in ma gnis. Præposi. in rubric. de appellationib. & ibi additio. in 1. apostil. Gregor. in l. 22. tit. 4. glos. magna in medio. part. 3. Auenda. in cap. 23. prætor. 2. part. numer. 14. Auil. in c. 35. prætor. gl. *remita.* ad fin. & dicit c#mu nem plures alleg#do Didac. Perez in l. 1. tit. 5. lib. 3. ordina. col. 955. vers. *præterea.* Azeue. in l. 1. nu. 8. & 9. titul. 16. libr. 4. recopila. & in tabellione id# tenent Barba. & Ruinus vbi supra.

1581 Infra libr. 4. cap. 7. numer. 159. 165. & 166.

1582 In dict. l. quia poterat. num. 6. ff. ad Trebellian.

1583 Infra isto libr. cap. 14. num. 18.

1584 Au#. vbi supr. n. 25. & Paz in pract. tom. 1. 1. part. tem por. 10. n. 27. & Azeued. in l. 1. nume. 11. titul. 16. lib. 4. recopil.

1585 L. 22. tit. 4. p. 3. & l. 1. titul. 16. lib. 4. recopil. Auenda. in dict. cap. 23. prætor. 2. par. nu. 14.

1586 Dict. l. 2. eod. tit. 16. libr. 4. recop.

1587 Felin. in c. 1. in princ. de maior. & obedi#. Augusti. Dul. cet. in tractat. syndica. q. 35. nu. 14. in fin. fo. 5. argum#. c. fin. de arbitris. in 6. & c. cum in veteri. de electione.

1588 L. 3. in fi. titu. 18. libr. 4. recopil.

1589 In l. apertissimi. col. fin. C. de iudic.

1590 Idem Alberi. in lib. 2. statu tor. quæstion. 101. versi. *an autem poßit quis dicere omnes iu dices.* fol. 39. col. 4. in prin. Ias. in dict. l. apertissimi. n. 10. col. 3. Philipp. Franc. in c. cum speciali. col. 6. versi. *decimo quæritur*. de appella tion. Capitius decision. 138. nume. 6. dicit ita practicari. Ioan. de Arnono singulari. 18. C#rad. in curiali breuiar. libr. 1. c. 9. de prætore. §. 2. num. 9. infin. pag. 50.

1591 Bald. in l. hoc modo. & ibi Ioan. de Imol. ff. de condition. & demonstration. Anton. de Butrio in cap. 1. de iudic. Paulus in l. sed & si. §. cum vir, & ibi Bald. ff. de condition. & demonstr. Re buf. in tractat. de recusation. artic. 9. glo. 5. nu. 46. tom. 3. constitu. Fr#c. Puteus de syn dicat. verbo, *suspicio.* nu. 7. fo. 309. Gregor. in l. 22. gl. magna post med. versic. *& nota.* titu. 4. p. 3. & in hoc quotidie erratur in praxi, se cund. Paz in practica. 1. tomo. 1. part. tempore. 10. nu. 22. & 30. fol. 79. Azeued. in l. 1. nu. 25. tit. 16. libr. 4. rec. fo. 236.

1592 Cap. quod sus pecti. 3. q. 5. l. apertissimi. C. de iudicijs l. 1. C. vbi pupillus educ. deb. & sic cauendum est à suspectis. Puteus de syndicatu. verbo, *suspicio.* nu. 12. fo. 309. optimè Hippolyt. singul. 292.

1593 Libr. 8. histor. ecclesiast. c. 17. ibi: *Chrysostomus ait, se non detrectare iudicium, quia paratum esset, si prius tamen accusatores cognouerint ei obiectum crimen expen dere, coram ampliori synodo sui defensionem suscipere, neque enim se tam stultum fore, vt iudices ferat suos, qui essent manifesti hostes.*

1594 Alberic. in d. l. apertissimi. col. fin. Marc. Mantua singul. 363. Feli. in c. causam qu#. col. 1. de officio deleg. & in c. 1. col. 2. vers. *in glossa.* vers. *interrogatus.* cir ca

med. de iudic. Puteus de syndicat. dict. verb. *suspicio.* n. 10. in princ. fol. 309. Ripa in c. 1. nu. 45. de iudic. Menoch. consil. 94. nu. 6. & la tius de arbitrar. lib. 2. cen tur. 5. nu. 1. c# seq. Didac. Perez in l. 1. tit. 5. libr. 3. ordi. col. 964. vers. 18. *quæstio.* Azeue. in addi. ad curiam Pisan. libr. 4. c. 6. num. 70. & in l. 1. tit. 16. lib. 4. rec. nu. 43. & in l. 7. tit. 18. nu. 64. eod. lib. nihil alleg#do. & Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. lib. 49. c. 3. nu. 24. facit c. licet. de for. c#p. & glo. sic intellig#da in c. 1. verb. *inter rogatus.* de iudic.

1595 Ex supra relatis contra Alberic. Auend. in ca. 23. prætor. 2. part. nu. 13. in fin. versic. *ex hoc infer tur.* Gregor. in d. l. 22. gl. magna. verb. *por si mesmo.* ad fi. tit. 4. p. 3. Rolan. consi. 19. per totum, vol. 3. Rebuf. 3. to mo constitut. Franc. in tractat. recusatio. artic. 9. gloss. vnic. num. 46. Paz in pract. tom. 1. 1. part. tempor. 10. n. 22. fo. 79.

1596 Dict. l. 1. titul. 16. libr. 4. rec.

1597 In tractat. de euocationib#. q. 7. nu. 66. & vide Marant. in pract. 4. p. distin. 5. n. 31. Ripam in c. 1. nu. 41. & ibi alij Doctores, de iudic.

1598 In additio. ad curiam Pisanam lib. 4. ca. 6. num. 68. fo. 121.

1599 Dict. l. 1. tit. 16. lib. 4. recop.

1600 L. 7. in princ. tit. 18. lib. 4. recop.

1601 L. 2. tit. 19. lib. 4. recop. Au# da. in d. c. 23. prætor. 2. par. nu. 9. declaran do dict. l 1. tit. 16. lib. 4. rec.

1602 Tit. 14. lib. 3. recop.

1603 Tit. 11. lib. 3. recop.

1604 Tit. 13. lib. 8. recop.

1605 Idem sentit Azeue. in addi. ad Pisam in cu ria libr. 4. c. 6. num. 3.

1606 In quadam epistola, prout re fert Bud#us in annotatio. ad l. fin. ff. de senator. pagina. 245.

1607 Lib. 4. c. 7. nu. 169.

1608 In l. 1. nu. 32. 35. & seq. tit. 6. lib. 4. rec. & Ioan. Gutier. lib. 1. practic. quæst. 93.

1609 Dict. l. 1. titu. 16. libr. 4. recopil.

1610 Quæ res inha biles, & recusa biles faceret ipsos, glo. in c. cumquè. in. 2. verb. *similes.* de iudicijs. vbi glo. dicit hanc causam mirabilem esse reusationis.

1611 Insra lib. 5. c. 1. nu. 236. & seq.

1612 Auend. in ca. 23. prætor. 2. par. nume. 14. vers. *vel aliter.* Paz in pract. 5. par. 1. tom. c. 3. §. 12. nu. 54. & seq.

1613 L. nullus. 60. C. de decurio. lib. 10. Didac. Perez super l. 1. tit. 5. glo. *regidores.* ad fin. lib. 3. ord. col. 973. Azeued. in rubr. titu. 9. libr. 3 rec. Petrus Greg. de syntagm. iur. 2. par. lib. 18. c. 14. nu. 7.

1614 Idem Azeue. in addit. ad Pi# sam in curia li bro. 4. c. 6 fo. 121. num. 68. versi. *sed quid.* & idem in l. 1. tit. 9. num. 16. lib. 3. rec.

1615 L. generali. & ibi glo. & Pla tea. C. de decurio. lib. 10. gl. in l. 3. §. fin. ff. de arbitr. glo. & Angel. in l. quid ergo. §. si quis in alio. ff. qui not. infamia. Ioan. An dre. in c. dilecti. de sentent. exc#m. in. 6. Martin. Laud. in tracta. de of ficialibus dominorum. q. 37.

1616 L. 3. ff ad leg. Iul. maiestat. Ias. in l. imperium. n. 20. ff. de iurisd. omnium iud. latè Tiber. Decia. 2. tomo crim. lib. 7. c. 9. n. 5. & 12.

1617 Bar. in l. si hominem. ff. man da. Bal. in. 1. c# stit. C. §. quibus. in apostil la. Tiberius De cia in 2. tomo crimi. lib. 8. c. 3. nu. 20. fol. 193.

1618 L. 18. tit. 5. lib. 3. recop. & Auend. in c. 24. pr#tor. in fin.

1619 L. 35. tit. 6. lib. 3. rec. vers. *y las otras penas.*

1620 L. 2. in fin. tit. 17. lib. 3. rec.

1621 L. 70. tit. 21. & l. 3. in declara tionibus seq. lib. 5. recop. A zeue. in addi. ad curiam Pisan. lib. 2. c. 18. nu. 19. fol. 70.

1622 L. 20. & 21. & 22. dict. tit. 21. lib. 5. recop.

1623 L. 4. tit. 15. lib. 8. recop. & l. 4. tit. 16. eod. lib. Auend. in c. 1. prætor. nu. 31. vers. *nonus casus.*

1624 L. 34. titul. 6. lib. 3. reco. & dixi in c. præcedenti. n. 45.

1625 L. 2. tit. 1. lib. 7. recop. Au#dan. in ca. 23. prætor. nu. 4. vbi dicit illam legem notabi lem ad hoc, & in c. 1. prætor. nu. 31. Azeu. in l. 2. in fi. & in l. 3. in fi. tit. 1. lib. 7. rec.

1626 L. 3. tit. 1. libr. 7. rec. Auend. in c. 1. prætor. nu. 13. versi. *decimus casus.*

1627 In l. sicui liber tas. ff. de conditionibus & demonst. Gui do Pap. singu. 422. Didac. Perez in l. 1. glos. *regidores.* in fi. col. 974. tit. 5. lib. 3. ordinam.

1628 Bald. in c. cum omnes. de con stit. n. 22. per l. vbi absunt. ff. de tutor. & curat 1. dat. ab his, vbi idem tenet idem Bal. quia licet ibi sit speciale fauore minorum, non minor fauor est totius populi quam minor#. l. Bar barius. ff. de offic. prætor. Bonifac. in Peregrina, verb. *electio,* fo. 160. col. 1. in pringlo. *eligere.* Couarr. in cap. 4. practicar. pag. 27. nu. 3. Matien. in l. 1. gl. 21. nu. 15. c# antec. & seq. tit. 10. lib. 5. re cop. fo. 279.

1629 L. 2. & 7. tit. 1. par. 2.

1630 Supr. lib. 1. c. 2. nu. 14. & su pra isto ca. nu. 103. & nume. 152.

1631 Auend. in c. i prætor. nu. 8. Couar. in dict. c. 4. practicar. nu. 3. & alij in d. c. 1. prætor. Menchac. lib. 1. controuers. illustr. c. 22. n. 3. Parlador. libro. 2. rerum quotid. c. 1. n. 9. post Bal. in l. ex hoc iure. ff. de iustit. & iur. dixi supra libr. 1. c. 2. nu. 26.

1632 Idem Couarr. in c. 1. practicar nu. 2. Matien. vbi supr. nu. 26. & dixi supr. lib. 1. c. 2. nu. 26. in fi.

1633 Auth. de administrat. pro pe fin. Innoc. in c. significauerunt. de iudic. Luc. de P# na in l. siquos. & l. 3. C. de de curion. lib. 10. nec enim est possibile, siue probabile pro uintiam esse si ne rectore.

1634 Capit. 11. *Vbi gubernator deest, populus cor ruet.*

1635 L. 1. ff. de gl#de leg. l. de pupillo. §. si quis riuos. ff. de no ui oper. n#tia. ibi: *Prætereâ prætor generali ter cætera quoque opera excipit, quorum mora periculum aliquod est allatu ra.* vbi laté in proposito Ias. & Felin. in c. cum accessissent. nu. 22. de constitutio. & vbi deest copia iudicis, qui libet ius sibi di cit. Cynus, & Bald. per text. ibi in l. sed & si per prætorem. §. ait præ tor. ff. ex quibus causis maior. cum alijs quæ tradit Matien. in d. l. 1. glo. 21. n. 16. & seq. post Tiraquel. in tractatu de cess# te causa, & in legibus connubial. gl. 8. n. 9. & in libr. 1. de retract. §. 26. glo. 1. n. 18. & seq.

1636 Lib. 2. antiqui ta. Roman. & Petr. Gregor. lib. 18. de syn tagm. iur. 1. to mo. c. 3. nu. 4. 2. par.

1637 Pisa in curia lib. 1. c. 2. in fi. & ibi Azeue. lit. C.

1638 In l. in albo de curion#. C. de decurion.

1639 Verbo. *rector.* fo. 400. col. 2. versic. *decurio.* & dixi in cap. pr#cedenti, nu mer. 11.

1640 Bal. in l. diem f#cto. per tex. ibi. ff. de offic. asses. vbi eum refert & se quitur Iacobi. nu. 1. idem Bal. in c. cum omnes. de constitutio. & ibi Felin. nu. 13. Abb. in c. 1. ne sed. vacan. Paulus in rubr. ff. de iurisd. omn. iud. Couar. in c. 4. practic. num. 4. in 1. impressione. Auil. in c. 4. prætor. verb. *justitia.* nu. 8. & 13. Orosc. in d. l. di# functo. n. 25. col. 517. ff. de offic. assess. Molin. de primog. lib. 1. c. 25. n. 12. in fi. & seq. Pisa & Azeu. in addit. ad e# in curia lib. 1. c. 2. liter. C. fo. 3. & lib. 1. c. 8. in fin. additio nis, fo. 11. id# Azeued. in l. 1. tit. 9. num. 13. lib. 3. rec. & in l. 3. nu. 8. titul. 5. eodem libr. Parlador. libr. 2. rerum quotid. c. 1. nu. 8. facit l. iudi ci# soluitur. ff. de iudic. l. manda tum. C. manda ti. l. & quia, & l. more. & l. eum qui. ff. de iurisdict. omn. iudic. l. 1. C. si quac#q; pr#. pot. & cap. c# olim. de maior. & obed. & c. si episcopus. de supplen. ne glig. prælat. in 6. & l. 21. titu. 4. par. 3.

1641 Glo. in c. 2. de offi. vicarij in 6. & in c. Romana. in prin. verb. *generaliter.* de appellat. eod. lib. Felin. in rubr. nu. 4. de offic. delega. Maran. de ordine iud. 4. par. 5. distin. nu. 13. & 14. communis opinio secund, Couarru. libr. 3. variar. cap. 20. num. 4.

1642 Speculat. tit. de offic. ordin. §. 1. vers. *auditores.* Bertachin. in tracta. de episcopo. 7. p. nu. 6. Conrad. in templo iud. lib. 2. c. 6. de vicar. epis. nu. 7. fo. 176.

1643 Bal. in l. aliquando. colum. 2. qu#st. 10. ff. de offic. proc. & leg. Alciat. in rubr. num. 24. de offic. ordi. Iacobi. de fanct. Georg. in l. more. numer. 35. ff. de iurisdict. omn. iud. Abb. in c. quon iam Abbas. nu. 10. de offic. deleg. & ibi Hostien. idem Abb. in ca. pen. de offic. vicar. Marant. de ordin. iudi. 4. par. 5. distinct. num. 57.

1644 Cap. olim. de maior. & obed. & c. 2. ne sede vacan. Hostien. Anton. col. 1. Imo la. col. 9. Felin. num. 13. Bal. nu. 22. in c. c# omnes. de constitution. Maran. vbi supra. latè idem Felin. in rubr. nu. 4. de appellatio. Crauet. consil. 161. nu. 11. c# sequen. Marc. Anto. Cucchus lib. 2. de institut. cano. tit. 9. num. 1. & seq. Pisa in curia lib. 1.

cap. 8. & ibi Azeu. lite. C. fo. 10. & 11. Molin. de primogen. lib. 1. ca. 25. nu. 8. & c. 4. nu. 3. cum seq. quod eti# probare videtur. l. vbi absunt. ff. de tutor. & curato. dat. ab his.

1645 Resoluto iure dantis, resolui tur etiam ius accipientis. l. lex vectigali. ff. de pignoribus. l. 1. C. si pignus pignori datum sit. l. peto. §. prædium. ff. de legat. 1. Anton. Gomez in l. 40. Taur. nu. 85.

1646 L. quod principali. & l. si Augustæ. ff. de legat. 2. Fulgos. in l more. nu. 25. ff. de iurisdict. omn. iudic. Sebastian. de Medicis in tracta. mors omnia soluit. 2. par. nu. 83. pag. 100.

1647 Cap. grandi. de supplend. negli. præla. in 6. Bald. & Ripa. in l. ex facto. nu. 11. ff. de vulg. Ioan. Andre. in c. statutum. num. 4. de rescript. in 6. notatur in l. Lucius. ff. de fideicommis. lib. & in l. generaliter. C. de episcop. & cler. & in l. diem functo. ff. de offi. assess. Hosti#. in summa. de offic. ordi. nu. 3. Curtius in l. more. nu. 76. ff. de iurisdict. omn. iud. Bellamera in cap. ad nostram. el 2. nu. 2. de iure iur.

1648 Auth. de defensor. ciuita. §. iusiurandum. Azeue. in additio. ad Pis# in curia lib. 1. c. 2. liter. C.

1649 Cap. gratum. & c. relatum. de offic. delega. l. mandatum. C. mandati. Bar. in l. more maior#. & ibi Orosc. nu. 29. col. 563. ff. de iurisd. om. iud. Bonifac. in pe regrina, verb. *iudex.* fo. 266. col. 4. glo. *mor tuo.* vers. *item cum dicitur.*

1650 L. 7. tit. 5. lib. 3. recop.

1651 Glo. verb. *moriente.* in Cle. ne Romani. de clectione. Bar. in. l. ex ea parte. §. insulam. ff. de verb. obl. Bal. in l. Deo nobis. nu. 8. C. de epis. & cler. facit. l. 1. §. fi. ff. de bon. pos. contra tab.

1652 In l. qui sepatris. num. 14. vers. *vnde potest.* C. vnde liberi. Natta c# sil. 636 n. 54. M#tica de c# iectur. libr. 3. tit. 1. nu 32.

1653 Faber in §. item si adhuc numer. 5. institu. de mandato. Innoc#. in capit. cum accessissent. numer. 3. per textum ibi, de constitution. Fulgosius in dict. l. more. nu mer. 24. ff. de iurisdictione omnium iudicum. Montal. in repertor. legum. verbo. *vniuersitas.* Aue# dan. in cap. 3. prætorum. nu mer. 3. Couar ruu. in cap. 4. practicar. numer. 4. ad. fin. Auiles in cap. 1. prætor. glo. 1. numer. 2. & in cap. 1. glos. *suspendidos.* nu mer. 8. & in ca pit. 4. gloss. *justicia.* num. 13. Molin. de pri mogen. libr. 1. capit. 25. numer. 6. & sequentib. Matien. in l. 1. gl. 21. nume. 13. & sequentib. titul. 10. lib. 5. recopilat. Paz in practica. 1. tomo. 1. partis, tempore. 1. & 12. fol. 23. Azeu. in addi. ad Pisam in curia libro. 1. capit. 2. litera C. fol. 3. conducunt scripta Rebuffi in praxi beneficia. titul. de simonia in resignatione. nume. 29. & 30. & dixi supra libr. 1. cap. 2. num. 22.

1654 Quia subroga tus sapit natu ram subrogati primordial#, non tamen accidentalem. l. 1. §. hoc. ff. si. quis testamen to lib. esse ius. l. sili#. §. Titia. ff. de condit. & demonstra. l. duobus. §. 1. ff. de iure iur. Didac. Perez in l. 12. tit. 3. lib. 2. ordina. col. 355. glos. *esten.* Molin. de primogen. lib. 4. c. 4. nu. 24. & sequen. Mieres eod# tracta. 1. p. q. 11. nu. 1. & 4. Felin. in cap. verum. de foro competen. Azeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 1. c. 8. nu. 13.

1655 Faciunt proximè allegata, maximé Felin. & Mieres.

1656 L. cum precibus. C. de probation. l. vnic. C. de nudo iur. Quir. toll. l. defensores. 2. C. de defensor. ciuit. glos. fi. in cap. corepiscopi. 68. distinct. Bald. in l. fin. §. in computatione ad fin. C. de iu re deliber.

1657 L. 1. in fine. princip. ff. de offic. eius cui mandat. estiu risdict.

1658 Supr. lib. 1. c. 2. nu. 23.

1659 De ordine iudic. 6. par. cap incip. *secundus actus.* nu. 379. per text. in authent. vt nulli iudicum. §. & hoc peruenit, ibi: *Omnem verô damus licentiam locorum san ctissimis episcopis, & primatibus ciuitatum, huiusmodi præsum ptiones prohibe re, & studere, vt hæc omnia si ne impedimento & sine dispendio secundum le gum virtut# pro cedant, & de his nobis nuntiare.*

1660 Lancelot. C#rad. in templo iud. lib. 1. c. 1. de imperato. quæst. 2. nu. 1. fol. 13.

1661 Supr. isto cap. in princ. huius articuli, quæ iurisdictio c#petat decurionibus, & in 9. casu, & alibi:

1662 Per doctrinam Bart. in l. omnes populi. nu. 7. ff. de iustit. & iur. & est commun. opin. secund. Gozad. in consi. 35. nu. 16. & Villal. in libr. commun. opin. nu. 61. pag. 206. Auil. in c. 17. prætor. verb. *las hara.* Bernar. Diaz in regul. 555. & ibi addit. Salced. Orosc. in d. l. om nes populi. n. 8. & 9. quod pro regula tradit Gratian. in regul. 434. & alios referens Ioan. Gutier. lib 3. practic. q. 23. n. 1. tradit latè Tiberius Decia. in 1. tom. crimin. lib. 2. c. 33. nu. 2. & 5. Belluga de specul. princ. rubr. 2. nu. 6. per text. in l. fi. C. de iu risdict. omni# iudic. & auth. de fideiussori bus arg#tario. iuncta. l. pen. C. de thesaura. libr. 10. reprobata gl. in l. n# ambigitur. ff. de legibus.

1663 Appianus in lib. qui Lybicus inscribitur. & Tit. Liuius libro. 1.

1664 Vbi supra nu. 2. & ibi eius addit. liter. C.

1665 L. 1. ff. de constitution. princip. ibi: *Populus ei, & in eum omne imperium, & potestatem transtulit.* l. fin. C. de legibus. l. qui ex liberis. §. 1. ff. de bonor. possess. secund. tabul. Bar. in l. more maiorum. ff. de iu risd. omn. iud. Bal. in l. quanquam. nu. 10. C. de sententijs quæ sine cert. quantit idem Bal. in l. 1. nu. 1. & 2. ff. de offic. præfect. præt. Paul. Castren. consil. 70. nu. 6. in fi. lib. 1. vbi ait, quod populi regibus se dederunt, & omnia iura in illos tr#stuler#t, ac vnio nem quandam fecerunt, & quod constitutio monarchiæ facta fuit ab ipsis populis, ita quod principes propriè nihil aliud erant, quàm ipsorum populorum procuratores, & administratores publici: & prædictam conclusionem tenet Angel. Aretin. in §. prætor. institu. de iur. natu. gent. & ciuil. num. 3. & in §. quod principi. nu. 5. eod. tit. Chassa. in catalog. glor. mund. 11. par. consider. 7. vers. *& ipsa.* ibi: *Non enim.* resoluit Auen. in c. 1. prætor. nu. 8. versic. *primum.* Auil. proœm. gl. *ordenanças.* nu. 6. versi. *contrarium.* & idem in c. 17. prætor. glo. *las hara.* nu. 8. & 13. versi. *præterea populus.* Menchaca lib. 1. controuers. illust. c. 45. nu. 4. & seq. fol. 127. Orosc. in d. l. 1. ff. de constitu. princ. num. 19. col. 206. Molina de primogen. lib. 1. c. 25. nu. 9. Matien. in l. 1. glos. 21. num. 4. tit. 10. lib. 5. rec. fol. 279. & gloss. 10. & 12. ibi. eruditè Franciscus Conna. in c#mentar. iur. ciuil. ca. 5. nu. 8. Renatus Copinus libr. 2. de demanio Franciæ. c. 14. in addit. marginal. & ante eos Luc. de P# na in l. quic#que. C. de omni agr. desert. libr. 10. & dictam potestatem non potest reuocare popu lus. Bart. in l. non ambigitur. ff. de legib. tradit & supradicta etiam tenet alios

referens Gir#da de ga bellis. 2. p. §. 2. nu. 18. & Bellug. vbi supra. nu. 1. & in proposito faciunt dicta supra lib. 1. c. 2. num. 14.

1666 L. 14. tit. 6. lib. 3. rec. l. 1. ff. de seruis reipub. manu. Gandin. in tracta. malefic. in part. *de obseruan. statut.* n. 3. Bal. in l. actor à tutore. ff. r# ratam haberi. tenet, quòd præses tanquam caput ciuitatis debet interesse statutis condendis. Innoc. in c. cum accessissent. de constit. idem Bal. in l. omnes populi. nu. 3. ff. de iustitia & iur. Bar. in l. nulli. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. nu. 7. & ibi Paul. nu. 6. qui aiunt, non posse creari syndicum à decurio nibus sine præside. Abb. in c. 1. de syndic. Bal. ibi in rubr. nu. 3. Specul. tit. de actor. ab vniuersit. in princ. & in tit. de syndica. nu. 17. optimè idem Bal. in l. filius familias. §. veterani. num. 3. ff. de procuratoribus. commun. opin. secund. addit. ad Abb. in dict. c. 1. de syndica. num. 5. Bald. in cap. edoceri. num. 5. de rescript. & in cap. significauit. num. 5. de appellation. Auil. vbi supra. Auenda. in cap. 19. prætor. numer. 5. versi. *tertio limitatur.* & numer. 6. Gregorius in l. 3. gloss. *o villa.* tit. 1. part. 5. Azeued, in dict. l. 14. rec. nu. 11.

1667 L. 1. ff. quod quisque iur. & notatur in l. 1. ff. de iurisdict. omnium iud. & ibi Bart. & in l. omnes populi. ff. de iust. & iur. Innoc. in c. cum omnes. de constitutio. pertinet enim ad mer# imperium. id# Innoc. in c. c# accessiss#t. in glo. *sua.* verbo. *tanto.* de constitutio. & esse maximi impe rij tenet Bart. in l. imperium. vbi Flauius Ottinellus. ff. de iurisdi. om ni# iud. alios refert Camillus Borrellus in additio. ad Bellug. in spe culo princip. rubr. 2. lite. G. fol. 8. qui omnes resoluunt.

1668 Bald. in cap. cum omnes. & ibi Abbas. de constitutio. & idem Abb. in cap. nuper. de decimis. per textum in l. final. C. de colle gijs.

1669 Cap. ca noscitur. de his qu# fiunt à prælat. sine consens. capit. Auend. in d. c. 19. nu. 7. vers. *quod est verum.*

1670 Azeued. super curia Pisan lib. 2. c. 18. nu. 11. fol. 68. & dixi supr. isto lib. cap. 3. numer. 64. & cap. 4. num. 69. 70. 72.

1671 Dict. l. 14. tit. 6. lib. 3. recopil.

1672 L 1. C. deseruis reipu b. manu. & in l. si quid. C. de decurio. libr. 10. glo. in l. 1. ff. quod quisque iur. Bart. in l. 1. ff. de legib. & in l. om nes populi. 2. q. princ. ff. de iustit. & iure. Anchar. in c. canonum statuta. 11. charta magna. de constitut. & Petrus de Rauena. sin gul. 302. l. pro gr#mata. C. c# minatio. epist. Ang. in §. iusci uile. n. 5. versi. *aut iudices.* institu. de iure natu. g#ti & ci ui Orosc. in d. l. 1. ff. quod quisq; iur. nu. 5. Grego. in l. 12. titu. 1. p. 1. glo. 1. in princ. versi. *vbi dicit.* Auil. in c. 17. pr#tor. glo. *las hara.* n. 2. & n. 9. Au#. in d. c. 19. prætor. nu. 5. versi. *tertio.* & n. 6. Mati#. in l. 4. gl. fi. tit. 14. lib. 5. rec. fo. 414. Azeu. d. l. 14. n. 11. Tiber. Decia. in 1. tomo crim. lib. 2. cap. 33. nu. 10.

1673 Latè Auil. in proœm. cc. pr# tor. gl. *ordenan #as.* nume. 1. & sequent.

1674 L. non ambigitur. ff. de legibus. gl. in l. vnic. vers. *Co mitatui* C. quando imperat. inter pupil. Platea in l. nemo. C. de dignit. lib. 12. Bar. in l. omnes populi. q. 4. 1. quæst. princ. ff. de iust. & iur. Oros. in d. l. 1. q# quisq; iur. nu. 4. Greg. in d. l. 12. tit. 1. par. 1. glos. 2. Auil. in d. proœm. gl. *ordenanças.* nu. 6.

1675 L. 1. in fin. ff. de offi. præf. pr#tor. ibi: *Credidit enim princeps, eos qui ob singularem industriam, explorata eorum fide, & grauitate, ad huius officij magnitudinem adhiberent ur, non aliter iudicaturos esse pro sapientia ac luce dignitatis suæ, quam ipse foret iudicaturus.*

1676 L. quisquis. C. ad leg. Iul. maiestat. ibi: *Nam & ipsi pars cor poris nostri sunt.* l. 1. titu. 16. p. 2. Rolan. c#s. 1. volu. 3. Gigas de crimin. læs. maiest. lib. 1. c. 14.

1677 Cap. felicis. de pœnis.

1678 Libr. 1. de institutio. princ.

1679 L. ius senatorum. C. de dignitat. lib. 12. & ibi Luc. de P#na. & l. 1. C. de præpos. labor. lib. 12.

1680 In catalo. glo riæ mund. 7. par. consid. 9. versic. *& fuit.* & facit Barth. Philip. in tractat. de consil. discurs. 7. priuil. 15. fo. 51. pag. 2. & seq.

1681 L. humanum. C. de legibus. l. vnic. in princip. C. de cadu. tol lend. Auth. de appellation. & intra quæ tempora. §. ad h#c. l. 7. tit. 18. p. 4.

1682 L. fœminæ. ff. de senator. & l. si senator. C. de digni tat. lib. 12. Tiraq. de nobilit. c. 2. nu. 21. ælius L#prid. in vita Alexan. Seuer.

1683 L. 1. titul. 4. par. 3.

1684 L. 18. & 19. tit 9. p. 2. & d. l. 1. tit. 4. par. 3.

1685 Glo. recepta à DD. ibi in l. omnimodo. §. imputari. C. de inoffic. testam & latè Luc. de Penna. in rubr. C. de silentiar. lib. 12.

1686 L. 1. dict. tit. C. de silentiar. lib. 12. l. potioris. C. de offic. rect. prouin. Boer. in tractat. de ordin. grad. 2. par. num. 48. & sequent. Bar. in extrauag. ad reprimendum. numer. 5.

1687 L. Senatorum. & l. nemo. C. de dignit. libr. 12. Ioan. Gars. de nobil. glos. 35. nu. 39.

1688 Ioann. Montaygne de authorit. magn. consil. 1. part. in diuisione. versi. 3. nu. 11. & seq.

1689 Guido. decisi. 376. Tiraque. de nobil. c. 2. nu. 21. Ioan. Gars. vbi sup.

1690 L. 1. C. de offic. vic. Chassanæ. in catal. glo. mund. 9. par. considera tione. 1. versi. *post.* & considera. 7. in par. 7. in fin. & c# sideratio. seq.

1691 Boer. in d. tractat. de ordin. grad. 2. par. & ibi Ioann. de Montaygn. in addit. ad Boeri. Chassan. in dict. catalog. 7. par. conside ration. 9. post princ. versi. *& fuit.* Gregor. in l. 5. tit. 9. par. 2. verb. *consejeros.* & dicitur in prœmio fori. verb. *ouimos.* Didac. Perez in proœm. tit. 3. lib. 2. or dinam. col. 341. Bart. Philipp. de consiliar. fol. 48. discursu. 17. vbi refert viginti septem priuilegia do minorum de consilio regis. Ioan. Gars. de nobilitat. glo. 35. num. 39. & 40.

1692 Bart. in l. omnes populi. nu mer. 3. & ibi Angel. nu. 5. ff. de iustit. & iur. & ibi Orosc. nu. 9. Bonifac. in peregrina, verbo, *statutum.* fol. 483. col. 1. & 2. Matthæ. de Afflictis in proœm. consti tut. Siciliæ. q. 12. Gregor. in l. 12. glo. 1. in princ. tit.

1. p. 5. Auil. in d. c. 17. prætor. gl. *las hara.* nu. 13. in fin. Auend. in ca. 19. prætor. nu. 5. vers. *apud nos.* Burgos de Paz in l. 1. Taur. nu. 350. Azeued. in l. 14. nu. 2. tit. 6. lib. 3. recop. Gratian. regu. 434. am pliat. 1.

1693 Dict. l. 14. tit. 6. lib. 3. recop.

1694 Contra tenet Suarez in l. quoniam in prioribus. ampliat. 10. n. 17. C. de inoffic. testamen. & alij c# Orosc. vbi supra. nu. 15. & 16. Grati#. vbi supr. limit. 3.

1695 Gregor. in d. l. 12. glo. *sobre las gentes.* limitatio. 2. Auil. vbi supr. num. 8. in fin. Afflict. in d. loco. Villalob. in antynom. nu. 7. c. 1. fol. 1. Burgosde Paz vbi supra. n. 347. & sequen. Azeued. vbi supr.

1696 Circa quæ consistat ista reipubl. administratio, vide Azeued. in d. l. 14. nu. 7. tit. 6. lib. 3. recop.

1697 L. 15. tit. 7. lib. 7. recop. & ibi Azeue. n. 4.

1698 Dec. in consi. 179. Sebastia. de Medic. in tract. de venatione. q. 11. per totam. Grego. in l. 6 titu. 28. gl. fin. p. 3. Couarr. in regul. peccatum. 2. p. §. 8. nu. 3. & Azeue. in l. 1. nu. 1. tit. 8. lib. 7. rec.

1699 L. 8. tit. 1. lib. 7. recop. & d. l. 14. latê Ioan. Gutierr. lib. 3. practic. quæst. 23. per totam.

1700 Supra lib. 2. c. 16. nu. 113.

1701 Bald. in l. humanum. per text. ibi. C. de legib. & in l. priuator#. C. de iurisdictio. omnium. iudi. & in l. fi. post Cynum C. eo dem. Ias. in l. omnes populi 1. lectur. col. pen. in fine. ff. de iust. & iur. Bernar. Diaz in regul. 555. Orosc. in d. l. omnes populi. nu. 17. Gregor. in d. l. 12. glo. *sobre las gentes.* vers. *retuli in specie.* tit. 1. par. 1. Matien. in l. 4. tit. 14. lib. 5. recop. glo. 4. nu. 6. Azeue. in d. l. 14. n. 9. in med. Gratian. in d. regul. 434. nu. fin.

1702 Supra lib. 2. dict. cap. 16. num. 115.

1703 L. omnes populi. & ibi Bar. nu. 3. Angel. 5. Orosci. 18. ff. de iusti. & iur. & quæ tradit Matthæ. de Afflict. in prælud ijs constitutio. Siciliæ, q. 6. & Auil. in proœm. cc. pr#tor. glo. *qualesquier.* n. 6. & in c. 17. glo. *las hara.* nu me. 16. Gregor. in dict. l. 12. verb. *sobre las gentes.* tit. 1. p. 1. Burg. de Paz in dict. l. 1. Taur. num. 355. & ita procedit doctrina Auend. in c. 19. prætor. nu. 5. vers. *quinimó dico.* ex Belluga quem citat, & Azeue. in d. l. 14. tit. 6. glo. *las haran.* num. 9. lib. 3. recop. Tiberius Decian. in. 1. tom. crim. lib. 2. c. 33. nu. 3. Anas tasius Germ#. de sacrorum immunit. lib. 3. c. 15. nu. 6.

1704 Cacialup. in l. omnes populi. num. 17. vers. *dubitatio igitur remanet.* ff. deiu stitia. & iur. Tiberius Deci#. in. 1. tom. crimi. d. lib. 2. c. 33. nu. 10.

1705 Bar. in dict. l. omnes populi. nu. 8. in fi. Angel. in §. ius ciuile. numero. 5. institu. de iure natura. & in l. 1. ff. quod quisque iur. Petrus Antiboli in tracta. de munerib. 3. p. §. 9. num. 196. cum seq. singulariter Puteus de syndica. verb. *præceptum.* c. 3. fol. 273. Bonifaci. in peregrina, verb. *statutum.* fo. 483. col. 2. ad fin. versi. *aut quæris de iudicibus.* Gregor. in d. l. 12. gl. 2. vers. *item magistratus temporales.* tit. 1. p. 1. &

ibi in fin. vers. *statuta tamen.* Auil. in. c. 17. prætor. glo. *las hara.* nu. 9. versi. *sedhoc intellige.* & nu. 12. vers. *sed an ista.* & in fin. illius numeri. Azeue. in addi. ad curiam Pisan. libr. 2. c. 18. nu. 11. fol. 68. facit l. fin. ff. de offic. prefect. vrb. l. cum nauicula riorum. C. de nauib. & vect. lib. 11. l. siquid extraordinarium. C. de delegatio. lib. 10. & tit. ff. siquis iusdicen. non obt#. & l. pro grammata. C. comminatio. vel epistol. Tiberius Decia. nus. 2. tomo crim. libr. 7. c. 22. num. 18. Matth. de Afflict. in præludijs constitu. regn. q. 3.

1706 Rolan. consil. 22. num. 4. & seq. vol. 2.

1707 Bal. in l. programmata. C. c#mination. vel epistol. Grego. in l. 12. tit. 1. p. 1. gl. 2. post med. versic. *adde etiam.* nam non omnis vox iudicantis continet authoritatem. l. stipulatione. C. de sententijs, & dixi supr. lib. 1. c. 3. nu. 47. glo. fin.

1708 Cap. si duo. de procurator. in 6. cap. pruden tiam. de offic. deleg. l. Pomponius. & l. duo. ff. de re iud. Auenda. in dict. c. 19. nu. 6. versi. *ex hoc sequitur.* & vers. *& ideò.*

1709 L. 14. tit. 6. lib. 3. recop.

1710 Angel. & Imol in l. liber homo. §. Titius. ff. de hæred. institu. Ri pa in l. re coniuncti. nu. 104. ff. de legat. 3. Alex. & Ias. in l. si pater. 1. ff. de vulgar. & pup. Auenda. vbi supr. versi. *maior autem.* Azeue. in d. l. 14. nu. 12.

1711 Ias. in l. & su# hæred#. §. hodie. nu. 9. ff. de pactis. & idem in d. l. si pater. nu. 6. Roman. c#s. 119. Abbas in c. postulasti. de concessio. præb. & in c. pastoralis. n. fin. de rescrip. & in cons. 37. vol. 2. & cons. 57. vol. 1. Sel ua de benefic. 2. p. q. 17. Dominic. in cap. à collatione. nu. 4. de appellat. in 6. Rochus de Curt. de iure patro. verb. *ipse vel is.* n. 7. contra Hosti. communiter re probatum con trarium tenen tem. Azeued. in d. l. 14. titu. 6. lib. 3. recop. num. 13.

1712 Platea in rub. C. de administrat. reipubli. libr. 11. idem in l. 1. C. de Irenarchis lib. 10. & in l. 2. C. de decurion. eod. lib. Alber. per text. ibi in l. 1. ff. de decretis ab ordin. faci# dis. Ripa de pe ste. 3. par. in 7. causa. Auend. in d. c. 19. præ tor. num. 7. Sigismund. c#s. 4. fol. 140. c# siliorum Beati Braui. inter c# sil. feudalia.

1713 Infra hoc ca. nu. 169.

1714 Vt per gloss# verbo. *munera.* & ibi Platea nu. 2. in l. 2. C. de decurion. lib. 10. & glo. per text. ibi, in l. multi. ff. q # cuiusque vniuers. nomi. An gel. in. §. ius ci uile. num. 6. & in. §. senatus. nu. 3. in fi. institut. de iur. nat. gent. & ci ui. Bar. in l. 2. ff. de decret. ab ord. faciendi. singulariter Maynerius in regul. aliud est vendere. §. refertur. nu. 69. cum seq. ff. de regul iur. Bonifac. in peregrina, verbo, *capitulum.* fol. 66. Villalob. in ærario com mun. opinio. verb. *maior.* fo. 111. & dixi. in cap. præcedenti. nu. 15. 16. & 60.

1715 L. si pupillus. §. decuriones. ff. de verbor# signif. gloss. in l. nulli. ff. quod cuiusque vniuers. nomi. gl. in l. vbi abfunt. ff. de tuto r. & curator. dat. ab his. gloss. in l. quod maior. ff. ad municipal. l. 10. in fi. tit. 14. part. 1. Maynerius vbi supra num. 72. Orosc. in l. & suum hæredem. §. hodie. num. 3. & 8. ff. de pactis.

1716 Dict. l. multi. ff. quod cuiusque vniuersit. nomi. & DD. supra citati.

1717 Angelus in l. Paulus. la 1. in fin. C. de re iud. Bal. in tit. de pace C#st# tiæ. in feud. co lumn. 6. num. 21. Bart. in l. omnium. per text. ibi. C. de testamen. & in l. omnes popu li. 2. qu#stion. principali. ff. de iusti. & iur. idem Angel. in dict. l. omnium. vbi ben# distinguit. & Abb. in cap. dilecto. col. 2. de pr#ben. & & idem in ca. cum accessissent. & latè in proposito Bar ba. in cap. cum venissent. de constitution. col. 10. Bonifac. in peregri na, verbo, *rector.* col. 4. in med. Gregor. in l. 12. glos. 1. col. 2. versi. *retuli.* tit. 1. part. 1. Auil. in ca. 17. prætor. gl. *las hara.* nu. 21. per totum. facit dict. c. cum accessissen. & d. l. omnium.

1718 L. 1. versi. *noua.* ff. deventre inspi. l. de ætate. §. ex causa ff. de interro. actio. l. oratione. ff. de ferijs.

1719 Alberic. in 1. par. statuto. q. 16. Montaluus in l. 1. titul. 7. glo. *juren.* libr. 1. fori.

1720 Refert omnes opiniones Ro deric. Suarez in l. quoniam in prioribus. 10. ampliatio. num. 21. C. de inoffic. testa. Bonifa. in Peregrina, verb. *statutum.* folio. 483. col. 2. in med. Dueñas in regul. 46. Orosc. in l. om nes populi. n. 24. ff. de iusti. & iur. Grego. in l. 5. gloss. 3. tit. 2. par. 1. & ibi Humada in scholijs ad e#. fol. 29. col. 3. nu. 2. & c# duc#t quæ tradit Salazar de vsu & consue tud. c. 7. nu. 3. & seq. fol. 95.

1721 L. 5. & 6. titu. 1. lib. 7. rec.

1722 In rub. C. quæ sit longa consuetudo.

1723 In dict. rubr. col. 5.

1724 In d. l. 5. tit. 2. part. 1. verbo, *o la mayor.*

1725 Verb. *consuetu do.* fol. 101. co lumn. 4.

1726 Alexan. consi. 173. n. 8. vol. 6. Corneus c# sil. 193. col. 10. litera. A. vol. 3. Rochus de Curt. in tract. de consuetudi ne. section. 4. nu. 24. Borgni nus Caualcanus in tractat. de tuto. & curato. n. 45. & dicit mirabile Camillus Borrellus in additio. ad Bellugam. de speculo princ. rubr. 4. liter. C. fo. 10. versi. *non omittam.* secus si de curiones possent condere statuta sine licentia principis. Rolan. de lucr. dot. q. 99. num. 12. Due ñas regu. 141.

1727 Salazar vbi su pr. Grego. Humada, & alij supra citati.

1728 Consil. 5. ex nu. 65. vol. 1.

1729 Bart. in. l. si quod. num. 5. C. de legatio. libr. 10. Bal. in l. omnes popu li. nu. 3. col. 2. ff. de iustit. & iur. & vide De cium cons. 17. incip. *viso.* M#tal. in l. 1. tit. 7. lib. 1. fo ri. gl. *en el concejo.* ibi: *Quia nec oppidum.* Grego. in l. 12. gl. 2. in fi. tit. 1. p. 1. Auiles in cap. 17. prætor. ver bo, *proucer sobre ello.* nu. 2. Ioan. Gutierr. lib. 3. practic. q. 23. nu. 14.

1730 Infra libr. 5. c. 10. nu. 33.

1731 Menoch. de re cup. posse. remed. 9. q. 51. & de arbitr. lib. 2. casu. 342. n. 17. tenet ex pœna statutaria non abroga ri legal#. Gr#matic. verò in cons. 35. n. 56. contra sensit.

1732 Supra isto lib. c. 4. nu. 92.

1733 Dict. l. 5. & 6. tit. 1. lib. 7. recop. Matth. de Afflict. decisi. 1. n. 4. & seq. & Abb. in c. 1. de his quæ fiunt à maiori part. capit. vbi alij DD. per tex. ibi, appel latione remota. Bonifac. in peregrina, ver bo. *rector*. fol. 400. colum. 3. Grego. in l. 10. titu. 14. par. 1. glo. 2. & 3. plu res refert & se quitur Dueñas in regul. 296. Didacus Perez in l. 3. glo. *consejo*. titul. 3. lib. 2. ordin. col. 347. & in l. 31. titulo. 4. gl. *o de la mayor parte*. col. 425. eod. lib. Orosc. in l. & suum h#red#. §. hodie. nu. 3. ff. de pactis. Mati#. in l. 12. tit. 4. gl. 3. n. 1. lib. 5. rec. & in l. 5. glos. 2. tit. 10. ibidem, vbi quòd in C#silijs & C#cella rijs omnes sub scrib#t quod plures decernunt. Pisa in cu ria lib. 2. c. 14. 15. & 16. & Azeu. in addi. ad eum lib. 1. c. 2. n. 10. fol. 4. & in d. ca. 14. nu. 11. 12. & 13. fo. 62.

1734 Prouerb. cap. 25. *Ibi salus, vbi multa consilia: & vbi maior nu merus est, ibi me lior zelus præsumitur*. & Paralipom. lib. 1. *Quo plures s#t consilarij, eo per fectus veritas reuelatur*. & c. prudenti#. in fin. princ. de offic. delegar. ibi: *Integr# est iudicium, quod plurimorum sententijs confirma tur*. c. ecclesia. in 2. de electio ne. l. fi. C. de fi deicommiss. l. fin. ad fin. C. qui bonis ced. poss. l. quod maior. ff. ad municipal. ca. dudum. de electione. gl. in c. 1. de his quæ fiunt à maior. part. cap. l. 10. tit. 14. p. 1. & l. 32. tit. 4. p. 3.

1735 Gloss. 3. & ibi Io#. Imol. col. 2. in cap. 1. de his quæ fiunt à maio. par. cap.

1736 L. 7. tit. 4. lib. 2. reco. & Matien. in d. l. 5. glo. 2. titu. 10. lib. 5. rec.

1737 H#ric. in d. c. 1. & ibi Imol. de his quæ fiunt à maior. par. cap. & ibi glo. fi. Matth. de Afflict. de cisio. 1. Azeu. in addit. ad Pisam in curia li br. 2. c. 14. nu. 13. fol. 62.

1738 De instit. canon. tit. de election. §. quòd si. gloss. *eligentium*.

1739 L. pen. & ibi glo. C. de lega tio. lib. 12. Auend. in c. 19. prætor. nu. 6. in fin. & 7. fo lio. 116.

1740 Super Daniel. *Non enim opinio Doctoris, sed ratio doctri næ ponderanda est*. Addit. ad glo. verb. *cuique* in cap. lite ras. de restitu. spoliat.

1741 In epistol. lib. fi. *Hoc*, inquit, *pluribus visum est, numerantur enim sententiæ, non ponder#tur*

1742 In princ. sec# di belli Punici. *Maior pars melior# vincit*. Budæus in l. fin. ff. de senatoribus. pagi. 270. in fin.

1743 In dict. loco, in hæc verba: *Præsides curiæ ex maioris partis sententia r# decernere ac pro nuntiare debebunt, aut etiam ex potioris, si quando ex c#sen tium grauitate, aut ex rerum de cernend arum quæ litate eis ita videbitur*. & ait Vinc#tius Cygaul in suo oper. aureo, in part. *versiculus capitu. iud*. fol. 122. col. 2. in med. quòd maior pars iudica tur respectu munerisvel di gnitatis, & Azeued. ad Pisam lib. 1. c. 2. num. 10.

1744 Cap. 1. de his quæ fi#tâ maior. par. capit. ibi: *Nisi á prioribus, & inferio rib# aliquid fuerit rationabiliter obiectum & ostensum*. & c. 2. ibidem. tex. in c. coram. de electione. ibi: *Quæ maiori & saniori parti*. c. dudum. eod# tit. & in c. capellanus de ferijs, ibi: *Melio ri & subtiliori nititur ratione*. glo. in c. eccle sia vestra. de electione. glo. & additio in pragmat. sanctione. titu. de election. c. licet. §. verum tamen. glo.

mayores. 1. tomo. pagin. 145. in paruis. glo. fi. in l. per fundum. ff. de ser uitu. rusticor. præd. Ioann. Andr. & Abb. in ca. ecclesia. 2. de election. Fr#c. Marcus decisi. 1035. 2. part.

1745 L. 10. titu. 14. par. 1.

1746 L. 5. & 6. titu. 1. lib. 7. rec.

1747 In l. 1. §. sed neque. C. de veter. iur. enuclean. ibi: *Sed neque ex multitudine authorum, quod melius & æquius est iudicatote, cûm pos sit vnius, & deterioris forsan, sententia multos & maiores aliqua in parte superare.* & in. §. item pretium. institu. de emption. & venditio. ibi: *Et va lidioribus rationibus.* & Cicero Philippica. 2. *In recta sententia ne victa quidem causa vi tuperanda est, debet vnus quisque rectißimam sententiam dicere, tametsi solus in ea singularisque futurus sit, necenim ad eum pertinet rei exitus, sed consilium & suffragium optimum.*

1748 Cap. 23. *Nec in iudicio plurimorum acquiescas sententiæ.*

1749 Lib. 6. confessionum.

1750 In l. duo iudices. in fi. ff. de re iud. Vincentius Cygaulus in opere aureo. in part. *versiculus capituli iudicum.* fol. 122. col. 2.

1751 Hostiens. in summa de his que fiunt à maior. par. cap. §. fin. Felin. in c. cum omnes. nu. 18. de constit. Luc. de Pen. in l. si quis ex tra ordin#. C. de excusa. artif. lib. 10. Alexan. in l. maiorem. num. 2. ff. de pactis. glos. *opponere.* Ioann. Andr. & Abb. in c. ecclesia. 2. de electio. Deci. cons. 499. col. 4. Inquiridi# indicum eccle siastic. notab. 66. Conrad. in templo iudic. libr. 1. c. 1. de imperatore. §. 2. q. 4. numer. 9. versi. *vbi autem.* Aymon Crauet. consi. 195. Matth. de Afflict. in decisio. Neapolit. 1. nu. 2. latè Anto. Maria Coratius in tract. de c#m. opin. doctor. lib. 1. tit. 5. n. 1. cum sequ#. & addi. ad Bel lug. de specul. princ. rubr. 10. liter. E. fol. 31. Pisa in curia libr. 2. c. 14. Didac. Perez in addit. ad Seguram in repetit. l. imperator. numer. 103. ff. ad Trebel. idem in l. 3. gloss. *consejo.* titul. 3. libr. 2. ordinam. column. 347. Auenda. in cap. 19. pr#tor numer. 6. versic. *& in dubio.* Sarmiento libr. 2. selectar. interpreta. cap. 10. numer. 2. & 3. Lancelot. in institu tio. canonic. titul. de electio. §. quòdsi. Gregor. in d. l. 10. tit. 4 par. 1. plures relati à Dueñas in limitationibus regul. 296. Auil. in c. 3. præ tor. glo. *jurisdicion.* num. 28. Ioann. Gars. de nobilitat. glo. 3. §. 2. ver bo, *exemptio.* n. 20. fol. 105. Azeue. in addit. ad Pisam in curia. c. 2. in fin. fo. 5. glos. *communem.* in c. nullus. 63. di stinct. gloss. in regu. quod om nes tangit. gl. 1. de regu. iur. in 6.

1752 L. 2. C. de decurion. lib. 10. Pisa in curia lib. 2. c. 16. n. 2. Petrus Gregor. de syntag mat. iur. 2. par. lib. 18. ca. 14. num. 5.

1753 Idem Pisa in dict. loco numer. 1.

1754 Innoc. in c. 1. de hisqu# fi#t à maior. part. cap. Pisa in d. lib. 2. c. 15. & ibi Azeue. in addit. ad eum, & in libr. 1. c. 2. in fine. facit c. concertationi. de appella. in 6. & l. 6. tit. 1. libr. 7. reco.

1755 Doctores, maximé Imol. co lumn. 3. & 4. in ca. 1. de his quæ fiunt à maiori par. cap.

1756 In Ecclesiastem. capit. 9. *Sæpe vsu euenit, vt quispiam prauo ac fraudulento consilio rempubli. totam subuertat: sunt enim, & in bello, & in pace, ferè tales pestes, quæ contur bant omnia: senator aliquis be ne consulit, mox nebulo aliquis omnia peruertit, cui etiam frustra repugnatur quia plerunque peior pars vincit meliorem.*

1757 In eo Cesare. *æquius est, vt ego tot, & tali# amicorum consi li# sequar, qu# vt tot tales amici meam vnius voluntatem sequantur.*

1758 L. 6. tit. 1. lib. 7. recop. Pisa in curia lib. 2. cap. 18. nu. 3. fol. 67. & dixi supra isto cap.

1759 Pisa vbi supra cap. 17. fo. 65.

1760 In l. exactores. nu. 1. C. de sus ceptor. pr#pos. & arcar. libr. 10. per. §. 1. in stitu. de satisd. tut.

1761 Abb. in c. cum M. nume. 14. de constitutio. vbi dicit magis comunem opi. & Rochus de Curt. de iu re patro. verb. *honorificum.* nu me. 40. Lambertin. eodem tracta. articul. 1. 5. qu#stio. princip. 3. partis. 2. libri, nu mer. 1. cum sequentib. & ibidem in arti cul. 18. numer. 2. & artic. 17. nu. 9. tenet in ter minis Fran cisc. Marcus de cisio. Delphina. 5. Aze ue. in addit. ad Pisam lib. 2. c. 17. litera D. in fin. fol. 66. facit tex. in c. quoniam. de iure patronatus. & in ca. si forte. 63. distinctione.

1762 Bart. & Alex. num. 15. in. l. duo iudices. ff. de re iud.

1763 Regul. quod omnes tangit. 29. de regul. iur. in 6. Ias. in l. & suum hæ redem. §. hodie tamen. nu me. 8. fall. 16. ff. de pactis. Felin. in cap. cum omnes. nume. 18. de c#stitutio. So ci. in regul. 143. Dueñas in regul. 297. Conrad. in cu rial. breuia. libro. 1. §. 10. in tracta. de de curio. nu. 50. pagina. 16. & Mainerius in l. aliud est ven dere. §. refertur. ff. de regu. iur.

1764 Pisa in curia lib. 2. c. 15. in fin. fol. 63. & Francisc. Mar cus decisione. 1035. 2. part.

1765 Lib. 6. episto. *Senatus ipse mi reficus, nam illi quoq; qui prius negar#t Vareno quod petebat, ea dem danda postquam erant data censuerunt: sin gulos enim integra re dissentire fas esse: peracta, quod pluribus pla cuisset, cunctis tuendum.*

1766 L. 7. tit. 4. lib. 2. recop.

1767 L. 1. ff. de con stitut. princ. l. fin. C. de legibus. l. qui ex li beris. §. 1. ff. de bonor. possession. sec#d. tabul. Bald. in l. actor. à tuto re. ff. rem rat. hab. l. spadonem. §. si ciuitatis. ff. de excusatio. tutor.

1768 Vinc#. Cigau. in opere aure. in par. *versicul# Iudicum.* fo. 110. co. 3 ait, quòd Consulesvill# non se describunt alio nomine, quam non sint, videlicèt, pro magnatibus, vel ad gubernation# rei publicæ, cùm illa pertineat domino iustitiario, tales n# debent censeri, nec reputari, pluribus rationibus. Primò, quia illa descriptio nihil facit, nec dat eis regimen: argum#. text. in l. Modestinus. ff. de decurion. & l. semper. §. qui busdam. ff. de iure immunit.

1769 L. 7. tit. 18. lib. 4. rec. Auend. in c. 1. prætor. nu. 31. versic. *nam ista iura.* & in respons. 26. Auiles in forma syndicat. art. 49. in glo. *condenar.* Didac. Perez in l.

1. tit. 5. libr. 3. ordina. col. 973. glo. *regidores.* Pisa in curia libr. 2. c. 18. nu. 19. fo. 70. & Azeue. in addit. ad e# lib. 4. ca. 6. id# Azeued. in d. l. 7. Paz in pra ctic. 1. tom. 6. part. cap. 1. §. vnic. Gutierrez de iuram# to confirm. 3. par. c. 5. Monterroso in practic. 2. tractat. fol. 13.

1770 In dict. locis.

1771 Auil. vbi sup. num. 1. Dida. Perez in l. 6. tit. 16. lib. 3. or din. col. 1293. in fin. qui leges regias citant.

1772 L. 1. in princ. ff. de appellat. ibi: *Iniquitatem iudicantium, vel imperitíam cor rigit.* l. eos. C. eod. ideo dici tur, Si grauaris, appella. c. omnis oppres sus. 2. q. 6. latè Rebuff. in constitu. Galliæ. 3 tom. tit. de appellat. in præfatione n. 76. appellatio tamen quæ est refugium, non debet esse suf fugium. ca. c# appellationib# de appellatio. in 6. l. in fundo. ff. de reiu# dic. Azeue. in l. 7. nu. 44. tit. 18. lib. 4. rec.

1773 L. 9. titul. 19. lib. 3. rec.

1774 Auth. nisi breuiores. C. de senten. ex breuic. recit. auth. de appellatio. & intra quæ t#por. §. illud. c. anteriorum. 2. qu#st. 6. gl. Abb. & DD. in cap. de appellationibus, vbi Dec. tenet contra, extra de appellatio. Maran. in spe cul. aduoca. 6. p. vers. appella tio. n. 315. latè Menoc. de arbitrar. lib. 2. centuria. 1. ca su. 72. Olanus in antynom. li ter. D. n. 132. pag. 1. Azeu. in addit. ad Pisam in curia li br. 4. c. 6. n. 16. fo. 111.

1775 Cap. 6. *Mensuram bonam & confert# & coa gitatam & supere ffluent# da bunt in sinum vestrum.*

1776 Supra. libr. 2. c. 8. nu. 33.

1777 L. 7. titul. 18. lib. 4. rec.

1778 Lib. 2. ab vrbe condit. & Budæus in anno tatio. ad pandectas super l. fin. ff. de senator. pag. 243. & super l. si in aliquam. ff. de offi. proc. pag. 325.

1779 Bar. in l. vbi ff. de tutot. & curat. dat. ab his, & in l. quo ties ff. ad municipal. de qua Bar. doctri. vi de Bal. in l. 2. C. quando fisc. vel priua. id# Bald. in l. 1. ff. de offic. consu lis. & in c. 1. si de feud. inter domi. & vassal lis oria. in feu dis. Bonifac. in Peregrina, ver bo, *appellatio.* fol. 45. gloss. *maiorem.* Felin. in c. querelam. col. fin. de iureiur. Mar#ta in specul. aduocat. 6. p. prin cipali. 2. actu. tit. de appella tio. num. 378. Auend. in c. 1. prætor nu. 31. versi. *it# ex his.* Didac. Perez in l. 1. titul. 5. libr. 3. ordin. col. 973. Aze ued. in addit. ad Pisam in curia libr. 4. c. 6. nu. 62. & in d. l. 7. titul. 18. nume. 56. libr. 4. recop. text. vnicus ad hoc secund. Bald. vbi supra, in auth. vt nulli iudic. §. & hoc peruenit: con tra quam doctrinam Bart. vide Deci. in rub. de appella. nume. 15. post Feli. ibi: quæ doctrina non procedit ni si in ciuitate ha bente merum imperium. Ro man. in repeti tione rubr. ff. de arbitris colu. 19. Corsetus singular. verb. *appellatio.* 7.

1780 Cap. cum olim. de maior. & obed. & c. 2. ne sede vacan.

1781 Vt in apostill. ad Bar. in dict. l. vbi referuntur contra dicentes. Nec imperator succedit in temporalibus, nec in spiritualibus. c. qualiter. de iudic. Roma. singu. 413. & quid vacante imperio, an iurisdictio. terræ c#petat Papæ: idem Ro ma. & eius addit. singu. 412. Felin. in dict. c. cum olim.

1782 Auend. in c. 5. prætor. nu. 2. versi. *& ex eadem radice.* Azeued. in addi. ad Pisam in curia lib. 4. ca. 6. numer. 4. fol. 107. idem in dict. l. 7. nu. 1. & seq. tit. 18. lib. 4. rec. probat tex. in cap. anteriorum. §. illud. 2. quæst. 6. & tex. in authen. de appel latio. & intra quæ tempora. §. illud.

1783 L. 7. titul. 18. lib. 4. recop.

1784 Numer. 19.

1785 Luc. de Pen: in l. si quæ. C. de venden. rebus ciuita. lib. 11. col. fin. Auil. in proœm. cc. prætor. glo. fin. in fi. Azeued. in dict. l. 7. numer. 66. fol. 281.

1786 Cap. quoniam Abbas. de offi. delegati. c. si gratiosè de res criptis. l. proponebatur. de iudicijs. l. 5. titu. 15. part. 2. & ibi Gregorius, verb. *son biuos.* Bart. in l. qui liberis. §. hæc verba. num. 4. & sequ#. ff. de vulgari & pupil. Matthæ. de Afflict. decision. 381. & singulariter Capitius decision. 1.

1787 In addit. ad Pisam lib. 4. c. 6. nu. 72. & seq. fol. 122. idem in d. l. 7. num. 66. tit. 18. lib. 4. recop.

1788 Quia iuram#tum requiritur pro forma. Dec. c#s. 612. nu. 2. Tellus in l. 3. Taur. 2. p. nu. 16. & est qualitas substantialis. Au# da. in respons. 14. nu. fi. Aze ued. vbi supra.

1789 Dict. l. 7. titul. 18. lib. 4. rec.

1790 Ioann. Neuizan. in silua nupt. fo. 225. in paruis. à nu me. 88. Alcia. in præsumpt. 9. regu. 3. Hip polyt. singul. 354. & 438. Aufrer. in addit. Capel. To Iosan. q. 490. DD. in c. con querente. de restitut. spoli. vbi quando contra iudicem su spicetur, & ad mittatur probatio in contrarium. Alexa. consi. 13. col. 4. volum. 4. & consi. 129. n. 2. vol. 2. Dec. in c. quoniam contra. col. 16. de probation. text. in c. prudentiam. de offic. deleg. l. Her#nius. §. Caia. ff. de euiction. l. 2. C. de aduocat. ci uil. iud. glo. in c. pr#sentium. 7. q. 1. dixi su pra lib. 2. cap. 2. nu. 5.

1791 L. honores. §. is qui. ff. de de curio. glo in l. nomination#. C. de decurio. libr. 10. & ibi Platea, Augustin. Beroi. in c. quoniam. de iure patro. nu. 53. Melius L# bertin. in eod. tract. de iure patrona. 1. p. lib. 2. artic. 5. q. 8. cum seq. fol. 236.

1792 Glos. in l. plane. ff. quod cu iusq; vniuers. nomin.

1793 Bald. in tit. de pace Constan. & eius violat. in feud. in ver bo, *secund# mo res.* vbi allegat authe. ad hæc. C. de iudic. vbi tex. de lege loquitur, non de prorrogatione: illius ta men dictum, prout in prorrogatione loquitur, refert & sequitur A lexan. in addi. ad Bar. in l. c# s#si sse. in prin cip. ff. de re iu dic. Alberic. in lib. 1. statu. q. 56. & seq.

1794 In l. 1. nu. 70. & seq. C. qui accus. non pos. l. petendæ. C. de tempor. in integ. rest. pet.

1795 Bald. in l. vt proponis. C. quomodo & quando iud. Paul. de Castro in auth#. si verò contigerit. C. de iudi. Bald. & Paul. in l. properandum. C. eod#. Bart. in. l. duo iudices. ff. de re iud.

1796 L. si in lege. ff. locati.

1797 Alex#. consil. 24. lib. 6. Alberic. lib. 1. sta tut. q. 57. n. 3. Felin. in c. venerabilis. nu. 15. de iudic. Paul. c#s. 184. incip. *videtur dicendum.* vol. 1. & c#s. 265. vol. 2.

1798 Bal. in auhen. clericus quoque. 2. col. 9. C. de episcop. & cler. Vnde non obstat c# sil. Abb. 16. num. 7. versi. *& primo.* vol. 2. vbi ait, # si esset terminus præfixus instantiæ, extra illam lata sententia non valeret. idem Bal. in titu. de pace Constan. §. hoc q# nos. n. 20. in feud. Roma. singul. 788. Alexan. in l. properandum. nu. 8. & 20. in princip. C. de iudic. & ibi Ias. nu. 15. idem Ias. in l. vniuersa. n. 4. versic. *septimò facit.* C. de precib. imp. offer. Bal. in l. obseruare. §. proficisci. nu. 4. ff. de offic. procons.

1799 Doctores pro xime citati.

1800 Vterque in c. de causis. ille nu. 8. hic nu. 10. de offic. deleg.

1801 Doctores in l. iudex posteaquam. ff. de re iudic. Alexan. c#s. 104. vol. 5. Abb. & Doctores in c. venerabilis. de iudic. nu. 17. latè Felin. in c. de causis. n. 8. de offic. de leg. DD. in l. properandum. C. de iudic. eleganter Bal. in cap. 1. col. 4. si de inuestitu. lis oria. inter domin. & vas sall. in feud. Auend. in responso. 26. nu. 1. & seq. text. in c. in literis. de offi. deleg. l. 4. titul. 26. par. 3.

1802 Abb: in cap. pen. nu. 7. & ibi DD. de iu dic. & in d. c. de causis. de offic. delegat. Cardin. in Cle men. 1. n. 26. de restitut. in integr. Auil: in forma syndicat. art. 49. glo. *condenar.* nu. 5. Gutierrez de iuram. confirmat. 3. p. c. 5. nu. 13.

1803 Dict. l. 7. titu. 18. lib. 4. rec.

1804 L. 4. titul. 26. par. 3.

1805 Iudex enim non potest abbreuiare, neque prorogare ter minum a iure statutum, latè Henric. Boich in d. c. de causis. de offic. de legat. nec potest insuflare spiritum inst# tiæ perempt#. Rolan. consil. 15. nu. 5. & 6. & seq. vol. 2. & consil. 4. n. 3. & seq. & n. 11. & seq. & nu. 20. & seq. & num. 28. & seq. volum. 3. Paz in pract. fo. 203. 1. tomo. 6. par. c. 1. §. vnic. num. 10. & 11. & dixi lib. 2. ca. 20. nu. 77. & 83. Auil. in forma syndicatus. gl. *condenar.* numer. 1. & 5. per totum, & versic. *sed tene:* Auenda. in responso. 26. numer. 2. & 5. versi. *neque obstat.* fol. 55. Didac. Perez in l. 6. tit. 16. libr. 3. or dinamen. versic. *vtrum autem.* column. 1294. Villalobos in ærario communium opinion. verbo, *instantia.* folio. 87. column. 4. versicul. *cum appellatio.* ad fin. Mexia su per l. Toleti. 10. partis. 1. fundamen. fo lio. 24. nume. 47. Azeued. in addition. ad Pisam libr. 4. capit. 6. nume. 95. fol. 127. & nume. 136. folio. 134. & idem in dict. l. 7. nume. 89. & 90. titu. 18. lib. 4. recopil. Gutierrez de iuramento c# firmatorio. 3. part. cap. 5. nu mer. 10. & sequentib.

1806 Nam in causa appellationis non habet locum prorogatio iurisdictio nis. Bald. in dict. cap. 1. §. ad hoc versic. *secundùm mores ciuitatis.* de pace Constan. infeud. & dictam resolutionem tenent plures relati per Asinium in practi. §. 2. cap. 8. num. 3. & per Auenda. in responso. 26. num. 5. & 10. idem in cap. 1. prætor. num. 32. vers. *duodecima causa.* & in cap. 6. num. 1. vers. *& nisi.* post Cæpol. in l. quòd si nolit. §. siquid ita venierit. nume. 5. ff. de ædili. edict. Didac. Perez in l. 6. tit. 16. col. 1294. versi. *vtrum autem.* lib. 3. ord. Paz in pract. 1. tom. 6. part. c. 1. §. vnic. n. 10. fol. 203. Auil. in forma syndicat artic. 49. verb. *condenar.* n. 5. ad fi. & n. 13. in fi. Azeu. in addit. ad Pisam in curia lib. 4. c. 6. nu. 82. fol. 123. & nu. 94. fol. 126. & idem in d. l. 7. titul. 18. numer. 77. libr.

4. recop. Mexia super l. Toleti. 10. partis. fundamen. 1. nume. 47. fol. 23. Gutierrez de iuramen. confirm. 3. par. cap. 5. n. 13. post medium, & libr. 3. practic. quæstio. 25. nu. 11.

1807 Ioan. Gutierr. lib. 1. practic. q. 109. nu. fin.

1808 L. domini prædiorum. C. de agricol. & censit. lib. 11. Bal. in l. cum proponas. n. 9. C. de nautic. fæno. & consue tudini adhærendum est, cum habeat vim legis, iuxta no tata in cap. su per quibusd#. de verborum significatio. & in l. 1. C. quæ sit long. consuet.

1809 Gloss. singul. per text. vnic. ibi, in cap. c# contingat. in fin. gloss. fin. de foro competent. cap. irrefragabili. §. excessus. de offici. ordin. l. viros. C. de diuers. offic. lib. 12. & ibi glos. & glo. in cap. dilecti. de arbitris. & in c. cum quidam. de exception. in 6. & gloss. fin. in c. Roma na. §. 1. de appella. eod. lib. & in l. fi. C. de emanc. lib. Pla tea in dict. l. vi ros. Felin. in cap. super quæstionum. §. si verò. nu. 9. de offic. ordin. late Palat. Rube. in repetitio. cap. per vestras. §. 44. 2. notab. cap. sequen. incip. sed est pulchra dubitatio. numer. 27. pag. 404. de donation. inter virum, & vxorem. Couarruu. in regul. possessor. §. 3. numer. 1. ad fin. Ripa de peste. titul. de remed. ad conseruan. vbert. nume. 245. Auend. in cap. 1. prætor. numer. 21. Auil. in cap. 2. pr#tor. glo. *juntaran.* numer. 13. & Gregor. in l. 13. gloss. 4. ad medium. tit. 13. par. 2. & dixi supra libr. 2. cap. 17. num. 109. & 139.

1810 Rolan. consil. 51. num. 13. vol. 3.

1811 Refert Menoch. de arbitrar. libr. 1. quæstion. 71. numer. 9.

1812 L. 1. titul. 15. libr. 4. & l. 1. tit. 2. libr. 7. recopil. Auend. in cap. 8. prætor. numer. 3. versi. *scientia autem Regis.* & cap. 1. numer. 22. vbi respondet ad contra rium, quod tenet Palac. Rub. vbi supra. numer. 39. & versic. & adeò, & numer. 43. vbi dicit non suffi cere scientiam iudicum regis ad inducend# præscription# iurisdictionis: cuius contrarium tenet esse commune. Meneses in l. si quas actiones nume. 53. & 56. C. de seruitut. & aqua. & Grego rius in l. 3. ver bo, *consintiendolo.* & verbo, *sabiendolo el se ñor de la tierra.* in l. 5. titul. 2. partit. 1. Menchaca libr. 1. controuersiarum vsu frequent. cap. 3. numer. 3. Olanus in anty nom. verbo, *consuetudo.* nu mer. 57. pag. 64. Orosc. in l. imperium. numer. 13. ff. de iurisdictio. omnium iudi cum. Couarru uias in regul. possessor. de regulis iuris in 6. 2. part. §. 3. numer. 5. post Bart. in l. si publicanus. §. in omnibus. ff. de publica. & vectigal. idem Auen. sibi contrarius in c. 19. prætor. nu. 3. & Mieres de maio ratib. 1. part. q. 66. nu. 13. & istorum opinio. procedit in consuetudine simplici. Auenda. verò in d. c. 8. oquitur inconsuetudine immemoriali, inqua non est necessaria scientia principis, secundum commun. resolu. Alexan. consil. 6. nume. 4. libr. 1. & ibi Molinæ. in addit. late, & Mieres vbi supra, & in 4. part. quæst. 20. num. 49.

1813 Glos. *consuetudinem.* in cap. nouit, de iudic. & glos. fin. in cap. Romana. §. fin. de apellatio. in 6. Rolan. consil. 3. num. 116. fol. 51. vol. 1.

1814 Maranta de ordine iudiciorum. 3. part. nume. 126. fol. mihi. 33. & 6. part. fol. 219. num. 18. Crauet. de antiquita. tempor. 4. part. fo lio. 175. nume. 9.

1815 Crauet. vbi su pra. 1. part. fol. 8. ex num. 41. & sequen. & in multis consuetudo præiudicat iuri c# muni. glos. magna in princi. in cap. frustra 8. distin.

1816 Feli. in dict. cap. cum contingat. nu. 2. in med. de foro comp.

1817 Vt c#gerit Auenda. in cap. 1. prætor. fol. 2. col. 2. num. 7. vers. *& hac potissimum.* & fol. 3. num. 9. versi: *secundò deducitur.* & fo lio. 9. colu. 2. num. 19. vers. *prima conclusio.*

1818 L. 1. titu. 15. libr. 4. recop. latè Auenda. in cap. 1. prætor. nume. 21. Couarru. in dict. regu. possessor. §. 4. num. 5. de regul. iur. in 6. Palac. Rub. & alij vbi supra.

1819 Burgos. de Paz in l. 1. Taur. num. 470. cum seq. fol. 127. Castellus in l. 3. Taur. fol. 34. col. 3. in fin. Bonifacius in Peregri. verb. *consuetudo.* fol. 102. col. 2. verb. *viginti.* Couar. libr. 3. variar. cap. 13. nu. 4.

1820 L. 6. tit. 2. part. 1.

1821 Dict. l. 7. titu. 18. lib. 4. rec. ibi: *Acostumbr# yr al ayuntami# to.* & ibi Azeued. nu. 55.

1822 Dict. l. 1. titu. 15. lib. 4. reco. & conducunt tradita per Pa lac. Rub. in d. c. per vestras. §. 44 notab. 2 cap. incip. *sed est pulchra dubitatio.* num. 27. & seq. de donationib. inter virum, & vxo rem.

1823 L. contra maiores. C. de inoffic. testam. text. & gloss. verb. *currere.* in Clementin. qu#diu. de appellatio. & ibi Cardin. nu. 5. & 6. iuxta tradita per Augustin. Beroi. in c. cum sit Romana. nu. 53. de appellatio. & est. c#mu. resolutio, # tempus instan tiæ appellatio nis suspendi po test per partes, licèt non prorogari, secundum Didac. Perez in rub. tit. 1. lib. 3. ordina. col. 737. in princip. & Ioan. Gutier. de iuramento confirmat. 3. par. cap. 5. nu. 15. fo. 221.

1824 Consil. 34. volum. 4.

1825 In c. ex ratione. nu. 7. & 8. de appellatio. Hippolyt. singul. 423. verbo, *compromissum.* & notat. in authen. si ta men. C. de tem por. appellat.

1826 Bald. in l. eos. §. apostolos. col. fin. C. de appellationib. Philip. Franc. & moderni in dict. cap. ex ra tione. Cardin. in dict. Clem. quandiu. nu. 5. & 6.

1827 Roma. in l. 2. ff. de re iudic. vbi contra An charran. cons. 284. & est de cisio L#fran. 479. licèt c# Ancharran. te neat Dec. in dict. cap. ex ra tione. nu. 8.

1828 Paul. in l. non quemadmodum. in fine. ff. de iudic. Angel. consi. 249. incip. *Domina Liberina de M#tua.* dicit notab. Ias. in l. nec quicqu#. §. vbi decretum. num. 67. ff. de offic. procons. Hippolyt. singu. 527. Alex. in l. 1. in fin. ff. de re iud. Maranta de ordin. iud. 6. par. nu. 126. Boerius decision. 55. nume. 19. Felin. in cap. c# venerabilis. n. 43. cum seq. de exception. dicit commu. Alciat. in l. 1. §. si quis ita. num. 14. ff. de verbor. obliga tion. Roland. consi: 41. nu. 12. vol. 1. alios refert Asinius in practie. §. 25. c. 12. Auil. in forma syndicat. artic. 49. gloss. *condenar.* nu. 9. & seqq. Gregor. in l. 2. glos. *formar el juyzio.* titul. 21. part. 3. Azeue. in addit. ad Pisam in cu ria lib. 4. ca. 6. nume. 97. fol: 127. & idem in dict. l. 7. nu. 92. tit. 18. libr. 4. recopil. Sen tentia verò la ta secundùm formam consi lij, scilicet, pro nuntio prout in consilio talis continetur, & in consilio contineatur, aliquem fore c#demnan d#, vel absoluendum, non valet, quia aliud est pronun tiare aliquem condemnandum, aliud cond#nare. Ioan. Andr. in tit. de exceptio. 8. §. visis. versic. *porrô.* & quæ not. Bar. & Doctores in l. 1. C. si aduers. liber. Thom. Doccius in consil. 79. num. 4.

1829 L. fin. §. 1. ff. de re iud. l. 1. 2. & 3. C. de sentent. quæ sine cert. quant. l. quid tamen. §. Pomponius. ff. de arbitris.

1830 Dict. l. fi. in princ. & l. 16. in fin. titu. 22. part. 3. Ias. in l. qui Romæ. §. Augerius. num. 8. cum sequent. ff. de verbor. obliga. Abb. in c. pen. num. 20. de iudic. & in cap. cum Bertholdus. nume. 6. de re iud. gl. in d. l. 3. & ibi Bar. & Salice. facit doctrina. l. asse toto. ff. de hæred. institu. & l. si ita scripsero. 38. ff. de condi. & demonstr. ad hoc quòd relatum inest in referente.

1831 In dict. singu. 527.

1832 Paul. in l. hæres. la. 2. nu. 7. ff. de acquir. h#red. idem in l. vt verborum. §. eo addito. n. 3. C. qui admitti, vbi loquitur quasi in terminis hu ius legis regiæ. Felin. in c. quoad consultation#. nu me. 30. col. 19. in fine. de re iud. Bald. in c. ad hæc. de appella. & in l. fin. C. de t#p. appella. Auil. in forma syndicat. arti. 49. glos. *condenar.* num. 15. Anton. Gome. in 2. tomo. cap. 11. n. 35. versic. *quarto singu lariter infero.* Peralta in l. statuliberum. §. Sthicum. nume. 4. fol. 153. 1. col. cum sequen. ff. de legat. 2. Azeu. in additio. ad Pisam lib. 4. c. 6. nu. 93. fol. 125. & in d. l. 7. nu. 50. & latius nu. 88. tit. 18. lib. 4. recop. Paz in practic. 1. tomo. 6. par. cap. 1. §. vnic. fol. 203. nu. 9. Ioan. Gutierr. in libr. 1. practic. quæst. 8. per totam. facit c. ex. ratione. de appella. notab. secundum Bald. vbi supra, & Clemen. sicut. de appellat. & l. fin. C. qui admitti.

1833 Montal. in l. 4. tit. 3. lib. 2. fori, & quando sit termi nus peremptorius, vide per Gomezi. in regul. de annali possessore. quæst. 72. num. 2. quanuis contrarium, quòd dies termini computetur in termino, teneat glo. Bal. & Paul. in l. fi. C. qui admitti.

1834 L. si quis libellos. C. de appella. c#duc#t scripta Alexan. in dict. l. fin. in fin. C. qui admitti. & ibi Corneus, & Suarez in re petit. l. quoni# in prioribus. 10 ampliatione. nume. 3 & sequent. Mexia superl. Toleti. 11. part. 1. fundamen. fol. 26. nu. 9. & sequent. & 14. par. 2. fun damen. fo. 116. num. 23. & se quent. Clarê enim dict. l. de qua agimus, hanc computa tionem insinuat, ibi: *Dende el dia q# passa re el quinto dia*: igitur labi debet dies ille quintus. Et rur sus ibi: *Despues,* hoc est quòd post di# illum quint# currant trigin ta dies, non ha bito respectu dierum appel lationis, seu pr#sentationis interposit#: & ita semper ipse obseruaui: quo stylo & computo omnis abest scrupulus & difficultas, an cæteri dies renuntiati sint, & abest quoque damnum desertionis.

1835 Decendium datum ad appellandum, prorogari n# potest, ni si ratione publicæ vtilitatis, vel scandali vitandi. Lanfrancus decisio. 475. glo. in l. si diuersa. C. de transactio.

1836 Capit. sicut. de appella. l. fi. §. illud. iuncta glo. verb. *inchoatam.* C. de tempor. appellatio.

1837 Regul. impossibilium. ff. de regul. iur. & re gula imputari. de regul. iu ris in 6.

1838 Azeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 4. c. 6. num. 107. fol. 129. pag. 2. versi. *dentro de los cinco dias* litera AA. & idem in dict. l. 7. nume. 102. ad fin. tit. 18. lib. 4. recop.

1839 Glo. verb. *maiori.* in Clem. 1. de appellat. ibi: *Vel si nulla potest haberi.* facit. c. biduum. 2. quæstio. 6. & l. 1. §. dies. ff. quando appella. sit. glos. verb. *proposita.* in

c. cupi#tes. §. si per vigin ti. de electio. l. 2. tit. 4. libr. 4. recop. & l. 17. tit. 2. lib. 3. ordin. & ibi Didac. Perez gl. 1. colum. 580. post Ias. in l. de pupillo. §. siquis ipsi pr# tori. col. 3. num. 2. ff. de noui oper. nuntiat. Alexand. in l. in prouintiali. nu. 30. eodem titul. Azeued. in locis proximè citatis.

1840 Dict. l. 2. recop. vt cesset contentio Doctorum in d. §. si per viginti. & in l non solum. §. morte. ff. de noui oper. nuntia. Sufficeret tamen protestationem fieri coram honestis personis, vt tradunt DD. ibi, & Dec. in c. si iustus metus. n. 4. de appellatio. per tex. ibi, post Imol. Alber. & Ias. in l. 2. §. quod diximus. n. 2. in fi. ff. si quis cautio. Bal. in l. 1. C. de his qui propter me tum iud. non appell. Specul. tit. de appellatio. *§* sequitur videre. versic. *hic etiam scias.* &. §. 2. versic. adde illud quoque. Bouerius in singul. verb. *appellatio* nu. 8. Guido Pap. singul. 358. & facit Bald. in l. quæ supplicatio. co lumn. 1. C. de precib. imper. offer. quòd libellus, & alia instrumenta & exceptiones possunt produ ci ipsis notarijs, licèt non produc#tur co r# iudice: q # verum est, nisi in instrumentis quæ produ cuntur ad pro bandum, quia fides debet fieri iudici, non tabellioni. Bonifac. in Peregrina, verbo. *probatio.* folio. 393. column. 3. in fin.

1841 Guido Pap. dict. singul. 358.

1842 Bal. in d. l. 1. C. de his qui propter metum iud. non appella. Philip. Franc. in d. §. si per viginti. col. 2. n. 3. quia non sufficit probare impedim#t#, nisi ost#datur, quòd tale impedim#t# fuerit causa immediata. comm. opin. secund. Dec. in c. ex ratione. nu. 16. versic. *& pro opinione.* de appellation.

1843 Glo. in l. si cum dies, verb. *compromiserunt.* ff. de arbitris. l. si in diem. ff. de condition. & demonstrat. authen. sed lis. C. de temp. appell. c. anteriorum. §. ad hoc sancimus si quando. 2. quæst. 6. & ibi Archidiac. gl. & Doctores in dict. c. ex ratio ne. de appella. Alexand. & Doctores in l. properandum. §. si autem vtraque. C. de iudic. dicit c# mun. opin. Ca rol. Ruin. c#s. 138. nume. 1. Hippolyt. sin gul. 51. & in rubric. de fide instrum num. 147. & singu. 423. & Lanfranc. de Oria na in terminis in tract. de arbitris. in prin. nu. 17. in fi. & nu. seq. l. 4. tit. 26. par. 3.

1844 Dict. l. 7. titu. 18. libr. 4. recop.

1845 L. 11. titul. 7. p. 3. Archid. vbi supra. Alexand. consil. 19. vol. 1. Afflictis decisi. 79. numer. 3. in fin. & num. 4. Grammati. decisi. 13. nu. 2. & 3. de quibus impedimentis loquitur Bald. in authen. ei qui. C. de tempor. appell. Ias. in terminis in l. si eum. §. qui iniuriarum. nu. 11. ff. si quis cautio. Balbus in tracta. præscriptio. 1. par. 6. par. princ. versi. 212. *casus.* vbi ponit omnia genera impedimentorum, & Gomez. in regul. de annali possess. q. 71. Grego. in d. l. part.

1846 In ærario commun. opin. verb. *instantia.* nu. 80. vers. *cum appellatio.* fol. 87. col. 4.

1847 Auend. in res ponso. 26. nu. 3. versi. *in tantum.* Azeued. in d. l. 7. n. 60. & seq. tit. 18. lib. 4. recop.

1848 Glos. in rubr. ff. de diuers. & temporal. præ script. Lapus, qui plura iura citat, allegatio 47. Gomez. in dict. regul. de annali possess. q. 73.

1849 In addit. ad Pisam. lib. 4. c. 6. nu. 56. & seq. fol. 118.

1850 L. 1. ff. de appellation. ibi: *Cum iniquitat# iudicantium vel imperitiam corrigat.*

1851 Vide not. in c. per hoc. de h# retic. in 6. & Alex. ad Bart. in l. omnes populi. nu. 27. litera. C. ff. de iustit. & iure, vbi an per statut# possit tol li appellatio, & tempus appellandi sine dubio potest modificari. Clem. pastora lis. de re iud. Luc. de P#na. in l. prædia. C. de locatio. pr# dior. ciuit. col. 19. lib. 11. & princeps potest tollere re medi# appella tionis. c. 1. de rescript. Dec. & DD. in ca. pastoralis. de appellat. idem Dec. in rubr. nu. 8. eod. tit.

1852 Paul. c#s. 194. vol. 2.

1853 L. & in maioribus. C. de appellation. l. 5. tit. 15. libr. 2. fori. l. 13. & 16. tit. 23. p. 3.

1854 Omissis alijs, vide gl. 1. in c. à nobis, & ibi tradita, extra de decimis, & in causa appel lationis. l. 1. in fi. ff. a quib. appell. non lic. Bart. in l. omnes populi. n. 27. ff. de iusti. & iur. Luc. de Pen. in dict. l. prædia. d. col. 19.

1855 Vide. 110. limitationesper Anto. Nizel. in concord#t gl. iur. ciuil. & canon. c#cordan. 6. incip. *refricatur in dubium.* & 30. ponit Hippolyt. in l. vnic. nu. 138. C. de raptu virgin. & vide Specul. tit. de appella. §. 2. in princ. Præposit. in rubric. de appellat. col. 4. Socin. in regul. 24. & 40.

1856 Alexand. post Bar. in l. 4. §. c#demnatum. ff. de re iud. & ibi Ias. & com munis schola.

1857 Vide Aretin. consi. 75. col. pen. Salic. in l. si vt proponis. la. 1. & ibi Paul. col. 2. C. quomodo, & quando iudex. Nec obstat de cisio Capellæ Tolos. 38. quia loquitur in iu dice conserua tore, qui delegatus est, & non ordinarius, vt per gl. in c. 1. de offi. deleg. in 6. L# franc. decisio. 472. Ias. in l. 1. in princip. à nu. 9. ff. de no ui oper. nunt. quòd st#te statuto, quòd à secundis sententijs n# possit appellari, intelligitur nisi constet de iniustitia vel nullitate. Dec. consi. 360. num. 1. Hippolyt. singul. 10. & idem in l. vni. nu. 158. C. de rapt. virg. latis fimè Bantius de nullitatib. pag. 59. num. 33. cum seq. vbi dicit com mun. opion#. & Auenda. in c. 6. prætor. nu mer. 3. in vers. *& ex hoc.* in fi. versic. & idem responso. 26. num. 9. versic. *si autem isti.* Didac. Perez in l. 6. tit. 16. col. 1294. in med. & col. sequen. versi. *quæri po test.* lib. 3. ord. Azeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 4. c. 6. num. 100. fol. 120. & n. 107. litera Y. fol. 129. & id# in dict. l. 7. nu. 95. tit. 18. lib. 4. recop. facit l. 1. tit. 26. par. 3. & glo. in c. grauis. de restitut. spol.

1858 L. vnic. §. sin autem ad deficientis. C. de caduc. tol. l. de pretio. ff. de Publicia.

1859 L. 3. & 4. tit. 17. lib. 4. rec. Azeued. in d. l. 7. num. 102. versi. *apelaci#.* & in d. l. 4.

1860 Clem. 1. & ibi gl. de re iud. facit l. fin. C. si ex falsis. instru. Bar. & Bal. in l. 1. C. quando prouoc. non est neces.

1861 Dict. l. 7 tit. 18. lib. 4. recop:

1862 Auenda. in d. responso. 26. nu. 8. in fin. & seq. fol. 56. & hanc praxim fa tetur Azeue. in l. 2. titu. 17. gloss. 1. lib. 4. recop. num. 5. ad fi. & loan. Gutierr. lib. 3. practic. quæst. 25. num. 6. c# seq. tenet cum Auend. c#tra Azeued. aliud sentientem in l. 2. tit. 16. nu. 5. lib. 3. rec.

1863 Hippolyt. latè in l. vnica. nu. 155. cum sequentib. C. de rapt. virg. & vtrum per statutum possit tolli oppositio nullitatis, vide Philip. Franc. in cap. dilecto. col. 33. q. 52. cum duob. col. seq. de appellation.

1864 Dict. l. 7. titu. 18. lib. 4. rec.

1865 Bart. & Imol. in l. si expressim. ff. de appellation. Alex. in l. iudex posteaqu#. & ibi Angel. & Imol. ff. de re iud. Auend. in d. respons. 26. num. 9. Azeuedo in dict. additio. ad Pisam libro. 4. cap. 6. numer. 71. ad fin. fo. 121.

1866 Communis opinio secundum Felin. in cap. per tuas. col. fin. de sentent. exc#municat. quem refert Bantiusde nullita. tit. coram quo nullitas proponi poss. num. 20. & resoluunt Auenda. in ca. 6. prætor. nu. 3. & Azeuedo in dict. addit. ad Pisam libr. 5. suæ curiæ. c. 6. num. 54. & sequen. & ide# in dict. l. 7. nu. 47. tit. 18. lib. 4. recop.

1867 Alexand. in di# cta l. iudex posteaquam. col. 4. quod, eo n# citato, displicuit Auenda. in d. c. 6. prætor. numer. 3. vers. *& ex hoc.*

1868 L. à diuo Pio. §. si super rebus. ff. de re iudic.

1869 L. 5. titul. 17. lib. 4. rec.

1870 L. 2. dict. tit. 17. & libr. 4. recop.

1871 Paul. & Alexand. in l. 4. §. condemnat#. ff. de reiudic. Dec. cons. 73. Auend. in respons. 26. nu. 10. ad fi. versi. *& si fortè cum íudex.* & tetigit Azeue. in addit. ad Pis# in curia lib. 4. ca. 6. nu. 137. in liter. LL. fo lio. 135.

1872 Dec. in c. sua. col. fin. de appellatio. & q# not. idem Dec. in c. cum te. ad fin. eod. titul. Lanfrancus in decisio. 471. Ias. in l. si vnus. §. ante omnia. nu. 41. ff. de pactis. & addit. ad decisio. Capell. Tolos. 430. versicul. *adde.*

1873 Cap. 2. vt lite p#dente. in 6. Bart. in l. â sent#tia. ff. de appella. & DD. in c. veniens. de testibus.

1874 Glos. fin. in c. coram felicis. de in integ. re stitut. quam di cit notab. Are tin. c#s. 160. n. 4. paulò post princip. versi. *confirmatur*. So cin. cons. 153. n. 3. in fi. vol. 2. & c#s. 299. num. 7. vol. 2. gl. expressa in l. postquam li ti. C. de pact. Ias. in l. si infanti. in fin. C. de iure delibe. Hippol. in repetit. l. vnic. num. 67. C. de raptu virgin. Guillier. Bene dict. in c. Rainuntius. verb. *mortuo.* n. 130. fo. 143. de testam#. Auen. in c. 4. prætor. nu. 17. Didac. Perez in l. 8. tit. 4. lib. 3. ordin. col. 398. versi. *confirmatur.* & versic. seq. gloss. Bar. Bald. Paul. & alij in authen: qua in prouin tia. C. vbi de crimi. agi opor. & glo. *non compelluntur.* in l. 2. §. in le gatis. versi. *om nes.* ff. de iudic. & glo. *excusan tur.* in l. hæres abs#s. in prin. ff. eod. Rolan. consi. 81. nu. 20. vol. 1. & c#s. 68. n. 28. vol. 3. & cons. 81. n. 27. vol. 2. Couar. in c. 26. practicar. nu. 4. Cynus in l. vnic. in fi. C. quando im per. inter pupillum & vidu. Ioan. Crot. in l. nemo potest num. 68. ff. de legat. 1. Gram mat. consil. 201. nu. 35. vol. 2. Molina de pri mogen. lib. 3. ca. 13. nu. 65. Mieres eod. tract. 2. p. q. 4. nu. 7. fo. 292. col. 1. Aym# de antiquita. fol. 167. num. 58. & consil. 201. num. 35. Alciat. resp#s. 87. Carol. Mo li. in consuetud. Paris. §. 1. glo. 7. nu. 6. Menoch. de adipisc. poss. remed. 4. n. 906. & de retin#d. remed. 3. nu. 851. Caldas Pereyra in repetil. si curatorem hab#s. versi. *per quod pristin# ius.* nu. 51. & verb. *im plorare.* nu. 6. C. de in integr. restitu.

1875 In l. 1. col. vlt. C. ne liceat in vna caus. tertio prouoc.

1876 L. minor. 19. §. fin. ff. de mi nor. Specu. tit. de appella. §. quoties. vers. pen. Paul. Castr. consil. 316. incip. *vt bene attingatur.*

1877 Præter supra relatos, ad hoc quòd nunqu# censeatur derogatum restitutioni, pro hac doctrina quòd istud sit efficacius remedium, vide Paul. de Castro in l. si finita. §. postea autem. ff. de damno infect. Baldus singulariter c# sil. 146. incip. in causa. nu. 11. versi. sed si eui denter. vol. 2. & in c. cum non liceat. de præscriptio. Soci. in l. cùm filius fam. §. in hac. n. 9. ff. de verb. oblig. Bal. in l. 2. C. si pend. appell. Mexia super l. Tolet. in responso ad 2. partis. 1. fun dam#. fo. 168. nu. 45.

1878 L. fin. tit. 25. p. 3.

1879 In l. arbitro. §. dolo cuius. ff. de dolo, ibi: *Si autem nulla negligentia posset imputari, vel n# currerent tempo ra, vel daretur restitutio.* Soci. consil. 31. nu. 9. & 10. vol. 1.

1880 Quos refert & seq: Auil. in form. syndicat. articu. 49. glos. *condenar.* nu. 12. Auen. in respon. 26. num. 5. & in dictionario, verb. *alçada:* Ioan. Gutierr. de iuram. con fir. 3. p. c. 5. n. 17. & 18. fol. 221. Azeue. in addi. ad Pis# in curia lib. 4. c. 6. n. 83. fo. 123. & in d. l. 7. n. 78. tit. 18. lib. 4. rec.

1881 L. properandum. §. fi. in fi. C. de iudic. & ibi Salicet. & alij. Gr#matic. voto. 31. ex nu. 10. cum. seq.

1882 Quia nihil & inualidum æquiparantur l. si autem nullum. & ibi Bal. C. de legitim. hæred. & in l. de ætate. §. nihil. ff. de interroga. actio. & quando facile & vtiliter non potest aliquid fieri, iudicatur ac si fieri non posset. glo. *con tinuatis.* post med. in c. qu#uis. de offic. ord. in 6. & in cap. faciat homo. 22. q. 2.

1883 Dict. l. 7. tit. 18. libr. 4. recop.

1884 L. non distinguemus. ff. de arbitris. l. 1. §. generaliter. ff. de legat. præstan. Bal. in l. certi. ad fin. C. de hæred. vel actio. vend. Ri pa in l. re coniuncti, n. 158. post med. ff. de legat. 3.

1885 In. l. des#cto. ff. de public. iu dic. vers. *in qua eunque.*

1886 L. in seruorum. ff. de pœnis. in fin. quod intelligo in nobilibus, non in plebeis, secund. Bar. in l. 1. §. fin. ff. eod. & Ias. in. §. pœnales. nu. 44. instituta de actio. & in rep. l. admonendi. nu. 271. ff. de iure iur. & Hip pol. in l. 1. nu. 53. C. desicarijs. & in l. 1. §. item diuus num. 7. ff. eod tit.

1887 Azeue. in addit. ad Pisam libr. 4. cap. 6. suæ Curiæ nu. 13. & 14. fol. 111. & in dict. l. 7. nu. 9. vers. *vlterius.* tit. 18. lib. 4. recop.

1888 Capit. Rainaldus extra de testamen. cap. si duobus. de appellat.

1889 Stylus enim in curijs inferioribus est immutabilis, & non iudicans secundùm illum, facit litem su#. Quinimò si stylus est notorius, sententia contra ill# lata, est nulla, poteritque iudex de tali stylo à notario informari. l. more. ff. de iurisd. omn. iudic. plura Neuizanis in Silua nuptial. in monitorijs. fol. paruo. 97. nu. 32. & dic# in proposito libr. 5. cap. 3. num. 51.

1890 Gl. verb. *extra ordinaria.* in. §. in summa. Institut. de iniurijs. gl. 1. in l. aut damna. ff. de pœnis. glo. verb. *centum.* in l. 3. ff. de sepulchr. viol. gl. 1. in l. Agraria. ff. de termi. moto. latè Ias. in. §. 1. nu. 15. Institut. de actio. & in §. pœnales. nu. 40. Instit. eod. & est commu nis opinio secundum eund# in rubr. col. 2. C. de iud. Fel. in rubr. col. 3. extra eod. Bal. in l. si ecclesi#. C. de episc. & cler. latè Abb. in rubric. col. pen & fin. de iud. Menoch. de arbitr. libr. 2. centur. 3. ca su. 265. nu. 4. & plures relati ab Auend. in dictionario, verb. *criminalis.* & in c. 4. prætor. n. 29. vers. *verum.* Bonifac. in Peregrina, verb. *crimen.* fol. 214. col. 3. Guido Pap. sing. 563. Nauar. in rubr nu. 31. de iud. Grego. in l. 9. tit. 4. par. 3. verb. *criminal.* & in l. 24. verb. *justicia.* ibidem. & in l. 30. gloss. verb. *cincuenta.* tit. 14. par. 7. Orosc. in l. 1. nu. 29. col. 135. ff. de legib. vbi dicit communem opinion#. latè Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 1. post Maran. de ord. iud. 4. par. in princ. nu. 1. & 2. & 10. latè Didac. Perez in rubr. titu. 1. colum. 726. & 748. vers. *præ terea.* lib. 3. ordinam. & in l. fi. glo. fin. titu. 13. lib. 8. ordi. pagi. 254. Olan. in antyno. verbo. *criminalis.* n. 119. pag. 74. Dueñas in regul. 313. am pliat. 2. Villal. in #rario. verbo. *eausa in quæ* nu. 23. fo. 22. latè Azeu. in l. 8. n. 1. & seq. titul. 18. libr. 4. rec. Ioan. Gutierr. in libr. 1. practic. q. 106. n. 2. pag. 197. per totam quæs. quicquid teneat Azeu. in d. loco. Auen. in d. dictionario, causam cri minalem sol# dici in quapœ na corporalis imponitur, ex Olano tamen, & Perez vbi supr. & ex rela tis in præsenti ei satisfit.

1891 Bald. & Ias. in rub. C. de iud. Clar. vbi sup. & Petr. Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 47. c. 5. nu. 3. in fi.

1892 Gutie vbisup. vers. *sed eti#.*

1893 L. fin. ff. de priuat. delict. l. fi. ff. de furt. l. fi. C. de in iur. c. tuæ. & ibi gl de procurator. glo. verb. *auri.* in l. si qua per cal#niam. C. de Episcop. & cler.

1894 Contra decisio nem Rotæ. 10. in antiquis. tit. de appellat. & alia quæ statim referemus.

1895 Cap. finem litibus. circa fi. & ibi notat Abb. nu. 5. de dolo. & contum. Auenda. in c. 4. prætor. nu. 29. & 30. adeò quòdper vnum num# non solutum sunt qui tene#t subrogandam pœnam corpo ralem. Paul. in l. 4. §. Cato. ff. deverbor. obli gatio. Gomezius in. §. pœ nales. nu. 18. Instit. de actio nib. dicit hanc communem opi nionem, & alios refert Baeça de inopede bitore. cap. 12. num. 1.

1896 Quia qui ius sibi ipsi dicit, non consequi tur præmium legale. l. interdum. §. qui fu rem. ff. de furt. Bald. in l. si ab hostibus. §. si vir vxorem. ff. solut. matrim. Gregor. in l. 46. glos. verb. *matando.* in fin. tit. 5. p. 5.

1897 An pr#ses prouintiæ sit iudex compet#s in causa ciuitatis, tradit Belluga de speculo princ. rubr. 39. §. conquerantur. fol. 172. column. 3. versic. *item cognoscit procurator.*

1898 Quia postqu# populus omnem curam reipublic. transtu lit in imperato rem, per l. 1. ff. de constit. princ. videtur adæquata esse bona fiscalia bonis publicis. Platea in rubric. C. de fund. patrim. libr. 11. & in l. 1. C. de quæstor. & magis. offic. lib. 12. glos. in l. 2. C. de venden. reb. ciuita. libr. 11. dicit, quòd res fisci, & reipublic. æquiparantur. Bonifacius in Peregrina. 1. par. verbo, *furtum.* fol. 219. col. 4. verbo, *officialis.* & fol. sequen. col. 2. glo. fin. in l. 2. C. de iur. reipu blic. lib. 11. di cit. quòd res publica

pro re bus suis habet actionem per sonalem priui legiatam. Contrari# opinion#, imò quòd bona publica, & fiscalia differant, tenet Budæus in l. 1. ff. de offici. quæstor. pag. 298. & quòd non geudeant priuilegijs fisci, tenet Platea in l. 2. numero. 2. C. de debitori. ciuita. libr. 11. & idem in rubric. numero. 2. & 6. C. de iurefisci. libro. 10. & quòd non sunt eiusdem naturæ, tenet Bald. in cap. 1. num. 4. de capitan. qui curiam v#d. in feud. Gregor. in l. 10. glo. *Reyes.* tit. 19. par. 6. l. 2. C. de iure Rei public. lib. 11. & l. simile. C. ad municip. & l. fin. C. de muri legu. lib. 12.

1899 In Curijs Madrid ann. 1528 & ibidem anno 1582. peti tione. 40. & facit petitio præ cedens.

1900 Azeued. in l. 19. in fin. nu. 9. titul. 9. libr. 3. recop. & in l. 7. numer. 9. versi. *vlterius.* & in l. 8. titul. 18. numer. 8. lib. 4. recopil. & in addit. ad Pisam libr. 4. suæ Curiæ c. 6. num. 13. fo. 110. Ioan. Gutierr. in lib. 1. practic. qu#st. 106. nu. 1. & 3. & seq. per totam.

1901 Auenda. in c. 4. prætor. nu. 30. Didac. Perez in l. 6. titu. 16. col. 1294. libr. 3. ordina. versi. *quærietiam potest.* Paz in practi. 1. to mo 6. part. c. 3. §. vnic. nu. 3. fol. 203. ver sic. *prætereà appellatio.*

1902 In l. quoad sta tum. ff. de pœnis, ibi: *Solam sententiam expe ctandam eße, n# criminis genus.* Alexand. in addit. ad Bart. in l. ait pr#tor. in 2. addit. incip. *adde quód dominus.* in fin. ff. de sepulcr. violat. in fine. quod sequitur Bertachin. in reperto. verb. *causa criminalis.* vers. *quinto.* quod dicit no tab. ad multa. Auil. in ca. 2. prætor. glo. *cæ mara.* nume. 2. versi. *item dic.* Bald. in l. fin. vers. *quæro, qu# do pœna.* C. de litigio. Maran ta de ord. iudi. 4. par. in prin. num. 31. Bar. in dict. l. ait prætor. in fin. principij. Rota decisio. 10. inantiquit. tit. de appellatio. Menoch. libr. 1. de arbitr. q. 82. num. 4. & lib. 2. c#turia. 3. casu. 265. num. 4. Dueñas in regul. 315. verb. *fœmina.* ampliati. 2. versic. *quod tamen.* Iul. Cla rus in practic. §. fi. quæst. 1. Azeued. in l. 8. num. 10. tit. 18. libr. 4. recopil.

1903 L. fin. ff. de iu risdiction. om nium iud.

1904 Cap. vt litig#tes. de offic. or dinam. in 6. in hæc verba: *Vt litigantes reser uentur à laboribus & expensis, statuimus, ne Ar chiepiscop# cau sas quæ per appellationem, vel aliàs, iure Metro politano defer# tur ad ipsum, ali bi quám in sua propria ciuitate vel diœcesi, aut in eis in quibus appellatum exti tit, vel causæ ip sæ consistere dignoscunt, audiat, vel etiam audien das committat, nisi aliud sibi de consuetudine c# petat in hac par te.*

1905 In l. 1. §. si quis in appellatione erraue rit. ff. de appel latio. & l. 18. titul. 23. part. 3. glo. in dict. §. siquis, verb. *prouocatio.* Azeued. in addi. ad Pisam in curia lib. 4. cap. 6. numer. 45. in fin. fol. 117. & in dict. l. 7. tit. 18. nu. 40. libr. 4. recopil. Conduc#t tradita per Gomez de Leon in suis allegation. casu. 75. fol. 92.

1906 L. si per errorem. ff. de iurisdiction. om nium iudic.

1907 L: Imperatores. 1. responso. ff. de appel latio. l. pr#cipi mus. C. eod. c. dilecti filij prior extra eo dem cap. Romana. 1. resp# so. eod. titu. in 6. Bonifac. in Peregrina ver bo, *appellatio.* quæst. 6. glos. omissis medis. 1. par. fol. 46. Puteus de syn dicat. in princ. tit. de excessibus Baron. ca. 2. nu. 6. fo. 88. Couar. in cap. 4. practicarum. nume.

9. Gregor. in l. 18. titul. 23. par. 3. glo. *en dexando.* & sequent. Auend. in ca. 6. prætor. nu. 3. versi. *item in casibus.* & nu. 4. versi. *& cum domini.*

1908 In regul. in al ternatiuis. de regul. iur. in 6. in Mercurial.

1909 In c. inter cætera. nume. 6. de appellatio. & resoluit An gel. cons. 336. in cip. *ista quæstio.* nu. 6.

1910 Dict. l. 7. titu. 18. libr. 4. recopil.

1911 Ias. in §. tripli. nume. 8. institu. de action. per l. inoffer# dis. C. de appellatio. Ioan. Gutierr. de iu rament. confirmat. 3. part. c. 5. nume. 28. & 31. Mexia de pane conclusio. 7. num. 16. fol. 125. Azeue. in addit. ad Pisam lib. 4. suæ curiæ. c. 6. num. 26. & idem in dict. l. 7. num. 20. versic. *ex quo vidi.* & nu. 39.

1912 L. 16. titul. 2. lib. 6. recopila. cap. 22.

1913 Omnes in locis proximè ci tatis, & Gutierr. num. fin. ibidem.

1914 In l. pen. §. fi. ff. de iurisdict. omnium iudic. ibi: *Quoties de quantitate ad iu risdiction# pertinente quæritur, semper qu# t# petatur quærendum est, non quantum debeatur.* Nec obstat d. l. inoffe r#dis, nam ideò ibi ex sententia litis æstimatio decerni tur, quia erat æqualis libello: pro quo facit gloss. ibi, in quantum quæ rit in dubio, & doctrina Angel. in l. ampliorem. in fi. C. de appellat. per tex. ibi in fin. Bal. in c. 1. §. prætereà. n. 5. de prohibit. feud. aliena. per Federic. in feud. & Salic. in dict. l. ampliorem. in fi. & facit l. fin. C. quando pro uoc. non est neces.

1915 L. 16. cap. 17. tit. 6. lib. 2. recopil.

1916 L. 17. dict. tit. & lib.

1917 L. 1. 2. respon so. ff. de edendo. l. edita actio. C. eodem ibi: *Edita actio speciem futuræ litis demonstrat.*

1918 L. vt fundus. ff. communi diuid. c. licet He li. §. non iusta. de simonia.

1919 Fulgosius consi. 109. incip. *quoniam superius.* Specu lat. tit. de sententijs. §. iusta. num. 8. & ibi Ioan. An dre. & rursus idem Andre. in regul. ea quæ fiunt. de regul. iur. in 6. Roman. consi. 66. incip. *viso.* & Purpurat. in l. si idem. §. fi. ff. de iurisdict. omn. iud. & plures alios refert & sequi tur Rebuff. 1. tomo constit. Franc. titu. de senten. prouis. art. 2. gloss. 4. numer. fin. Orosc. in l. fin. in fin. col. 598. ff. de iurisdict. omn. iudic. & ista opinio est approbata per l. 4. tit. 26. par. 3. secund. Gregor. ibi. verb. *demas.* & Aze ued. in additi. ad Pisam in curia lib. 4. ca. 6. num. 21. & se quent. & numer. 39. folio. 116. & num. 40. cum. 4. sequen. & idem in d. l. 7. tit. 18 lib. 4. recopil. nu. 16. & seq. & num. 32. & seq. quia tot sunt sent#ti#, quod capitula. facit l. scire debemus. ff. de verbor. obli gation. l. Carmelia. ff. de iu re patronat. l. quædam. ff. fa mil. hercis. Iaso in l. Titia. 134. per text. ibi. ff. de verbor. obligatio. post Bar. in l. de pupillo. §. si pluribus locis. ff. de noui oper. nuntia. Anton. Gomez in 2. tom. c. 11. numer. 16. & seq. Auend. in tit. de secunda supplicatio. num. 13. versi. *sed quotidianum.*

1920 Bald. in l. 1. C. si aduersus rem iudic. Paul. & idem Bald. & Ias. in l. extra territorium. ff. de iurisdictio. omnium iudic. Lanfranc. in cap. quoniam contra. titul. de interloquutio. & appellatio. numer. 35. ad fin de appellat. idem Paul. consi. 164. vol. 1.

Bart. in l. fin. ff. de iurisdictio. omn. iudic. communiter re ceptus sec#d. DD. ibi. idem Bart. in tract. de iurisdictione. versic. ex prædictis. & in l. certi condictio. §. quoniam. ff. si cert. petat. & in l. Grecè. §. illud. per text. ibi. ff. de fideiussor. Aufrer. in addition. ad Capell. Tolosan. quæstio. 215. Paz in practi. 1. tomo. 6. par tis. capit. 1. §. vnic. num. 17. fol. 204. l. in hoc iudicio. & l. quædam mulier. ff. famil. hercisc. l. 1. §. his verbis. ff. ne vis fiat ei. l. si non sort#. §. si centum. & ibi Ias. ff. de condictio. indeb. glo. fin. in l. fin. C. de re iudic.

1921 Auil. in forma syndica. artic. 49. gloss. *condenar*. num. 14. in princip. & versic. *sed ipsemet.* & Paz vbi supra.

1922 In l. 6. titul. 16. column. 1298. versic. *dubitari*. libr. 3. ordinam. & in addition. ad Seguram in l. cum pa tronus. numer. 45. ff. delegat. 2. fol. 78. & quæ tradit Azeuedo in dict. l. 7. titul. 18. numer. 16. & sequent. lib. 4 recopilat.

1923 Bar. in l. extra territorium. in fin. ff. de iurisdictio. omni# iudicum, & ibi Paul. & Ias. in fin. nume. 27. Abb. in c. c# inter. in fin. de re iudic. dicit notab. distinctionem. Auil. in forma syndicat. art. 49. glo. *condenar*. num. 14. & c# muniter receptam, ex Ias. vbi supr. Paz in pract. 1. tomo. 6. par. c. 1. §. vnic. nu. 18. fo. 204. Azeued. in addit. ad Pisam in curia. lib. 4. ca. 6. num. 17. cum sequent.

1924 Partem affirmatiuam, quòd talis sententia valeat in vim pacti, tenet Guido Pap. decisio. 285. Paul. Castren. in l. de qua re. §. iudex. per text ibi. nu. 3. ff. de iudic. Sa licet. in l. certa ratione. C. qu# do prouoc. n# est neces. Aui les in forma syndicat. artic. 49. n. 13. quia sententia qu# non valet in vim sententiæ, valet in vim pacti. l. 2. & ibi gl. C. c#munia vtriusque iud. gl. in l. 1. C. qui pro sua iurisdictione. Bal. in l. error. C. de iur. & facti ignor#tia M# talb. in l. 1. gl. fin. in fin. titu. 11. lib. 1. fori. Anton. Gabriel 2. tomo commun. opi. pag. 127. conclus. 2. titul. de sententijs. & in terminis hu ius legis Tole ti. 7. tit. 18. lib. 4. recop. tenet Paz in practic. vbi supra. nu. 16. C#trariam opinionem, quod etiam stante c# sensu partium, non valeat talis sententia, te net Boer. deci sion. 257. Felin. in ca. P. & G. vbi Barbac. dicit c#mu. de offic. delegat. Auenda. in c. 1. prætor. nu. 32. fol. 19. col. 3. in fin. versi. *duodecima.* & in ca. 6. nu. 1. fol. 67. col. 3. & idem in respons. 26. nu: 10. Didac. Perez in l. 1. tit. 7. col. 988. in fin. lib. 3. ordi. Mexia super l. Toleti. 1. f#dame. 10. par. fol. 23. nu. 39. versi. *quod circa* & nu. 46. & in responsion. ad 7. fundam. 1. par. num. 1. & 2. idem de pane. concl. 7. nu. 16. fo. 125. col. 1. infi. Aze ued. in additi. ad Pisam in Curia libr. 4. c. 6. nu. 21. in fin. fo. 112. & nu. 31. fo. 114. & in d. l. 7. n. 16. & 17. tit. 18. lib. 4. reco. & nu. 24. & seq. & n. 77. Ioan. Gutierr. de iu ram. confir. 3. p. c. 5. nu. 20. fol. 222. l. priuatorum consensus. C. de iurisdict. omnium iud. c. si diligenti. §. manifesta. & glo. c. significasti. de foro comp. gl. in c. Rodulphus. de rescriptis. l. 24. titu. 23. par. 3.

1925 De syndic. fo. 48. nu. 76.

1926 De iurament. confirmat. 3. par. c. 5. n. 19. post plures re latos â B#tio. in tract. de nul litat. proces. in rub. quomod. senten. repar. poss. nu. 18. & 19. fol. 563. cum seq.

1927 Angel. & Alexand. relati à Bantio; & Gutierr. vbi supr. & Marian. So cin. Iun. cons. 18. nu. 2. lib. 1.

1928 Bart. in l. Seius, & Augerius. ff. ad leg. Falcidiam.

1929 L. si quis exaliena. ff. de iudic. Orosc. in l. fin. in fi. col. 569. ff. de iurisdictio. omn. iud. Azeued. in addit. ad Pisam in Curia. libr. 4. c. 6. nu. 32. in fi. & n. seq. & in d. l. 7 nu. 28. tit. 18. lib. 4. rec.

1930 Bar. in l. edita. nu. 6. col. 3. ad fin. C. de ed#do. Paul. de Ca stro in l. quid# existimauer#t nu. 9. ff. si cert. pet. dicit commun. Ias. ibi col. fi. q. fi. Rebuf. in. 1. tom. constit. Franc. tit. de sentent. prouis. artic. 2. glo. 4. n. fi. in fin. latè Alexan. in addi. ad Bar. in l. inc#modato. §. duobus. ff. c#moda. Anton. Gomez. 2. tomo. c. 10. n. 6. versi. *pulchrum tamen dubium.* & c. 11. n. 16. Didac. Perez in l. 6. tit. 16. col. 1298. in med. versic. *& nota istam glossam.* lib. 3. ord. Azeu ind. l. 7. tit. 18. nu. 18. lib. 4. rec. & in d. addi. ad Pis# nu. 23.

1931 L. fi. §. sin. C. de appellatio. Bar. in dict. §. duobus.

1932 Angel. in authen. de def#s. ciuit a. §. de cæ tero. ibi, *Minorem.*

1933 L. ampliorem. §. fi. C. de appellatio. & ibi Bar. Bal. & Sa lice. & Gutier rez de iuram. confirm. 3. p. c. 5. nu. 25. & seq. vsque ad fin. vbi congruê de hoc.

1934 Dict. l. 7. titul. 18. lib. 4. rec.

1935 L. quisquis. ff. delegatis. 3. & ibi Bart. & in l. 1. oppositione. 1. C. de action. & obli gat. Speculat. tit. de fruct. & interes. §. 6. versi. *hoc aut#.* num. 3.

1936 L. 1. ff. quod metus causa. l. 3. in princip. ibi: *Neque frustra adijcitur.* ff. de iure iur. l. 1. in fi. ff. ad municip. §. qui bus. in. 1. constitu. Codicis. & l. vnic. circa med. C. de nouo. C. faciend. l. si ita quis. C. de iudic. Contra quia leges sunt aliquando similes: ergo vna superfluit. l. si quis in conscriben do. C. de pactis.

1937 Auil. in c. 49. in forma syndicat. glo. *condenar.* nume. 3. Azeue. in addit. ad Pisam in Curia lib. 4 c. 6. nu. 9. & se quent. fo. 109. idem in dict. l. 7. num. 5. titu. 18. libr. 4. recopil.

1938 L. ab ea parte. ff. de probati. Alex. in l. ex quacunq; nu. 16. ff. si quis in ius voc. n# ierit. & idem in c#s. 1. n. 8. vol. 5. Curt. Iun. consil. 124. num. 6. Auil. & Azeue. vbi supr. Villalob. in ærar. c#mu. opin. litera. I. num. 269. fo. 98. Ioan. Gutierr. de iurament. confir. 3. par. c. 5. nu. 29. fo. 223.

1939 Bar. in l. edita. num. 6. col. 3. ad fin. C. de edendo ibi: *Intelligo detrahere, non differendo perviam dila tiuam, seu susp# siu#, sed per vi# remißiuam, renunti#do illi par ti, quam detrahit, in totum renuntiando acre mittendo poterit.* Paul. de Ca str. in l. quid# existimauer#t nu. 9. ff. si cert. pet. Didac. Perez in l. 6. glo. fin. in fin. col. 1298. tit. 16. lib. 3. ordi. Gutierr. vbi supr. n. 24. fo. 223.

1940 In dict. l. 7. n. 9. & 28. in me dio. tit. 18. lib. 4. recop.

1941 In loco proxi mè citato dict. num. 24.

1942 §. si minus. & ibi glo. magna in med. instit. de actio. glos. in l. edita. C. de edendo.

1943 L. 8. titul. 18: lib. 4. rec.

1944 L. 9. titul. 17. lib. 4. rec. & l: fin. tit. 12. lib. 2. rec. Castell. in l. 49. Taur. num. 8. versi. *sed iterum quæro.* Azeued. in addi. ad Pisam in Curia lib. 4. c. 6. nu. 35. & in dict. l. 7. nu. 29. & sequ#. tit. 18. libr. 4. recop.

1945 L. 1. tit. 2. c. 6. lib. 9. recop. & c. 19. nouar# ordinationum circa locationes gabellarum.

1946 L. 17. & 20. tit. 7. lib. 3. recopil. & l. 20. tit. 4. & l. 12. titul. 5. libr. 2. M#terroso in pract. 2. tract. fol. 13. & dicam infra lib. 5. c. 1. n. 236. & seq.

1947 L. 3. tit. 7. libr. 7. recop.

1948 In l. 1. in prin. ff. de authorit. tuto. l. qui id quod. 34. ff. de donationi. ibi: *Caus# enim & originem con stitutæ pecuniæ, non iuditij potestatem prœualere placuit.* l. 2. §. paruique re ferre. ff. de pri uileg. credit. Angel. per tex tum ibi, in l. nauis. 2. ff. ad leg. Rhod. de pact. latè Ias. in l. si quis ne que causam. column. 2. nu. 3. & ferè per totam lecturam, per text. ibi. ff. si cert# petat. Hippol. singul. 247. & latè Mieres de maiorat. 2. part. quæstio. 4. illatio. 8. Ro land. cons. 11. numer. 61. c# sequent. vol. 3. & consi. 41. numer. 17. & sequentib. volum. 4.

1949 L. quamuis. ff. de condition. & demonstra. l. Senatus. §. Marcellus. ff. de legatis. 1. Bald. in auth. prætereâ. in fi. C. vnde vir, & vxor. & in l. obseruare. nu. 4. C. quorum appellationes non recip. Abbas in cap. c# Berthold#. nu mer. 28. de re iud. Hippolyt. singul. 276.

1950 L. Seio. ff. de in integr. resti tu. l. res. ff. de contrahenda. emption. l. si oleum. in fin. ff. de dolo.

1951 Mexia de pane, conclusio. 3. numer. 17. fol. 61.

1952 L. ne in agris. ff. de acquir#. rerum domin. l. age cum Ge miniano. C. de transaction.

1953 L. 4. & l. si pro prietarius. in fin. & ibi opti mè Bar. & Iaso. ff. de damno infect.

1954 L. 2. & ibi Doctores. C. de re scindend. ven dition. glos. in cap. cùm causam. de empti. & vendit. Ias. in l. 2. numer. 23. C. de iure emphiteo. Rebuff. in tracta. de sententijs execut. articu. 16. glos. 5. nu. 1. dicit c#munem Anton. Burg. in dict. cap. cum causam. nume. 5. Mexia vbi su pra. & vide Menesium in d. l. 2. nu. 41.

1955 Pisa in Curia lib. 2. cap. 18. numer. 19. & sequentib. fo. 70. & Ioann. Gutierr. lib. 1. practic. quæst. 94. nu. 3.

1956 L. 22. titul. 9. par. 2.

1957 L. 4. titul. 26. par. 3.

1958 Sess. 25. c. 6. de reformatio ne, ibi: *Vnum autem tantum sit vtriusq; votum.*

1959 Ias. in l. si pater. ff. de vulgari, & pupil. Auen. in cap. 23. prætor. n. 14. versi. *etsi díscord#t.* Ioan. Gutierr. d. q. 94. n. 2. & seq.

1960 Dict. l. 7. in fi. tit. 18. libr. 4. recop.

1961 L. 2. in sin. tit. 22. part. 3. & ibi Gregor. & dixi sup. lib. 1 c. 11. n. 41.

1962 Bald. in l. 1. col. 1. versic. *sexto quæritur*. ff. de offic. c# sul. Gregor. in d. l. 2. part. ver bo, *si entendieren.*

1963 In l. inofferen dis. C. de appellatio. Pisa vbi supr. dict. lib. 2. c. 18. n. 21. fol. 70.

1964 Auenda. in c. 23. prætor. 2. par. nume. 14. vers. *vel aliter*. Paz in pract. 1. tom. cap. 3. 5. part. *§* 12. nu. 54. & seq.

1965 Faciunt tradi ta per Ioann. Gars. de expensis. c. 24. nu. 16. & l. 16. *de la creacion de los Alcaldes de lo ciuil.* cap. 18. tit. 6. libr. 2. recopil. ibi: *Pero siendo todos tres votos singulares.*

1966 L. more. & ibi gloss. & Ioan. Baptis. num. 1. ff. de iurisd. omnium iud. Paul. & DD. in authent. si verò. C. de iu dic. Alciat. in rubr. num. 5. de offic. ordi. Bernar. Diaz in regul. 380. Auen. in cap. 23. prætor. 2. par. nume. 14. vers. *vel aliter.* Pisa in Curia lib. 2. cap. 18. versi. *item si in causa.* nu. 20. fol. 70. & Azeued. in l. 1. tit. 9. num. 15. lib. 3. rec. glo. 1. & in dict. l. 7. nu. 65. titu. 18. libr. 4. rec. post Dida. Perez in l. 4. tit. 8. lib. 3. ordina. col. 1072. versi. *sed dubitari potest.* Ioan. Gutierr. in libro. 1. practic. quæstion. 94. num. 3.

1967 Glo. notab. in l. 1. versic. *specialiter.* C. ne liceat potentio. & in l. 2. C. de offic. eius. Alexan. in rubr. ff. eod. ti tul. col. 2. Ias. in l. à iudice. in fi. C. de iudic. Dec. in c. cæterum. nu. 1. eod. tit.

1968 Dict. l. 7. tit. 18. lib. 4. recop.

1969 Tex. & glo. in l. Pomponius. ff. de re iudic. gloss. in l. 1. C. si vnus ex pluribus tutor. Speculat. tit. de pro curato. §. ratione. versi. *quid si plures consules.* Guido Pap. singul. 422. in fin.

1970 Cap. cùm ecclesia Sutrina. ibi: *Conuenientes in vnum.* de causa possess. & prop. l. 17. titu. 22. ad fin. part. 3. & quod tradit Bal. in l. vnic. §. vbi autem. nu. 6. C. de ca duc. tollend. & idem in l. 1. ff. de offic. pro cons. & Lansranc. de Oria no in decisionib. 2. centuria, decisi. 113. vbi expressê dicit, quod c# sules iudices appellation# simul debent procedere, plura referens: & vide Deci. in c. causam matrimonij. de offic. delegat. Luc. de P#na in l. nihil. ver sic. *sec#do quæritur*. C. de Pa latin. sacra largitio. libr. 12. secundum quod intelligitur do ctrina Ripæ in ca. cum M. Ferrariensis. nu. 99. de constitutio.

1971 Glo. i. in cap. prudenti#. de offi. deleg. Alex. in d. l. P# ponius. nu. 9. ff. de re iud. & alij quos refert Bernar. Diaz in regul. 353. & ibbi addit. Salced. fol. 123. Auil. in for ma syndic. art. 49. glo. *condenar.* nu. 4. Paz in pract. 1. tom. 6. part. c. 1. §. vnic. nu. 11. fol. 203. Azeued. in addit. ad Pisam lib. 4. c. 6. nu. 73. liter. O. & in d. l. 7. nu. 65. & 67. tit. 18. lib. 4. recop.

1972 Bal. in l. cum magistratus. nu. 5. C. quan do prouoc. n# est neces. Alex. in dict. l. Pomponius.

1973 Cap. cum ab vno. & ibi no tatur, de re iudic. in 6. & vide Bar. in dict. l. Pomponius ff. de re iud. & Lanfranc. decisio. 18. post Bal. in l. fin. ad fin. C. de authorita. præstan.

1974 Vide notata in c. prud#ti#. de offic. dele gati. & in l. duo ex tribus. & in l. inter pa res. ff. de re iudic. & in c. v. no delegator# de offic. de leg. & in c. fi. de re iud. & in dict. c. cum ab vno. Azeue. in dict. l. 7. nu. 60. & seq. tit. 18. libr. 4. rec.

1975 Auenda. responso. 26. nu. 3. vers. *in tantum.*

1976 L. si in tres. ff. de arbitris. l. duo ex tribus. ff. de re iud. c. causam matri monij. de offic. de leg. §. dif finitiua. versi. *item si plures.* 2. q. 6. l. 17. in fi. tit. 12. p. 3. & ibi Gregor. verb. *deuen.*

1977 Dict. l. si in tres. & dict. l. 7. tit. 18. libr. 4. recop.

1978 In l. de quibus num. 34. ff. de legib. Auend. in c. 23. prætor. nu. 14. ver sic. *vel aliter.* in fin. 2. p.

1979 *Veritas hinc in de exagitata magis spiendexcit in lucem.* c. graue. 35. q. 9. l. munerum. §. mixra. ff. de muner. & honor. ibi: *Her#nius Modestinus notando, & disputando, benè & optima ra tione decreuít.* Veritas enim quanto magis conteritur & oppugnatur, tanto clarior expulsis nebu lis in luc# pro greditur; sicut aromata magis redolent, quanto magis conteruntur. l. diui fratres. ff. de iure patron. Roland. cons. 13. n. 1. vol. 3. & eleganter idem cons. 66. n. 1. vol. 2. & consi. 6. nu. 1. vol. 1. Neuizanis in præludijs ad Siluam nupt. num. 5.

1980 Paz in pract. 1. tom. 6. part. c. 1. §. vnic. n. 12. & 14. fol. 203. Azeue. in dict. l. 7. n. 93. vers. *ò los dos.* tit. 18. lib. 4. recop. l. 27. in fin. titu. 22. part. 3.

1981 Cap. vt debitus honor. de appellatio. & c. 2. de offic. delegat. in 6.

1982 Azeue. in addit. ad Pisam in Curia libr. 4. c. 6. nu. 98. liter. T. versi. *o los dos.* fol. 127. & num. 99. versic. *verum tamen.* & in dict. l. 7. nu mer. 94.

1983 L. duo iudices. & l. duo ex tribus. ff. de re iud. l. 17. tit. 22. par. 3. Anton. Gomez in l. 38. Taur. nu. 2. & 3. & d. l. 7. tit. 18. lib. 4. rec.

1984 §. pauonum. institu. de rer. diuis. l. miles. §. defuncto. ff. ad leg. Iul. de adulter. l. neq; natales. C. de condictio. indeb.

1985 Singulariter Bald. in addit. ad Speculum. tit. de appella. lib. 2. fol. 204. col. 2. versi. *pe tij à te.* & Paul. per tex. ibi, in l. ab executore. nu. 3. ff. de de appellatio. Mar#ta de or din. iud. 6. par. tit. de appella tion. fol. 267. col. 3. nu. 151. Rebuff. in 2. tomo constit. Franc. titul. de rescript. art. 3. glo. 4. num. 12. & 14. Azeu. in addit. ad Pisam in Curia lib. 4. cap. 6. n. 79. fol. 122. l. per hanc. C. de tempor. appell. l. 39. titu. 16. par. 3.

1986 Glo. fi. in l. est receptum. ff. de iurisd. omnium iudic. & ibi Angel. & Lanfranc. in decision. 115. in 2. centuria. singul. Bal. in cap. imperialem. §. fin. nu. 12. de prohib. feud. alienat. per Feder Maranta de ord. iud. 4. par. distin. 6. de iud. conuen. & reconnen. n. 14. cum sequent. pag. 140.

1987 Bal. in auth. & consequenter. C. comodo & quando iudex. idem in l. per hanc. col. 5. C. de tempor. appella. Alberic. in l. vnic. ff. e# qui appella. in prouinc. def# di. Gregor. in l. 20. glo. fi. tit. 24. par. 5.

1988 L. si idem c# eod#. §. quod si mutu#. ff. de iurisdict. omn. iudic. de quo bene vltra Doctores ibi Ias. in consil. 135. vol. 4.

1989 Bal. in c. 1. de controuersia apud pares termi. nume. 3. in feud.

1990 L. cùm Papinianus. & authent. seq. C. quomodo & quan. iudic. argumen. l. nulli. C. de iudicijs. & qu# no tat Abb. in c. cùm dilectus. numer. 14. de ordi. cognitio.

1991 Abb. Dec. & Perusinus in cap. si duobus. de appellatio. qui iura, & Doctores in proposito referunt.

1992 Dec. vbi supr. & latius Boeri. decisio. 73. nu. 3. & 4.

1993 Abb. in c. præ sentia. de renuntia. & decisio Lanfr#. 300. vbi quid quando expri m#tur plures causæ in sententia, quar# vna est falsa, an sustineatur exvera. l. si is ad quem. ff. de acquirend. hæred.

1994 Facit decisio Lanfr#. 469. vbi post glos. in c. illud. 12. distinct. dicit, quòd iudex appellationis debet seruare modum, styl# statuta. & con suetudin# fori iudicis à quo, quia ei succedit, vt confirmator, vel infirmator.

1995 Et facit, quia citatus coram diuersis iudici bus, tenetur comparere co ram maiore. c, 3. de offic. or din. l. contra pupill#. §. qui ad maius. ff. de re iud. not. Bald. de milit. vasal. qui contu. est nu. 19. in feud. Azeued. in additi. ad Pisam in Curia libr. 4. c. 6. numer. 26. in med.

1996 In l. viro atque vxore. n. 5. ff. solut. matrim. quòd quando rec#u#tio perimit conuentionem, admit titur invim ex ceptionis, & potest vna & eadem senten tia terminari: secus vbi esset separata rec#u#tio a prima conuentione: de quo in l. 1. §. fin. ff. quæ senten. sine appella. rescind. Abb. in d. c. in præsentia. de ren#tiatione. & in dict. c. si duobus. de appellatio. Bald. in dict. l. viro. nu. 5. Azeue. in l. 1. titul. 5. libr. 4. recop. num. 69.

1997 Dict. l. Papinianus. & authen. sequent. C. quomod. & quan. iud.

1998 Marant. de or din. iud. 4. p. distin. 6. de iu dic. conuen. & reconuen. nu. 2. pagin. 139. Azeued. in l. 1. num. 59. in med. tit. 5. lib. 4. recop.

1999 Sufficit enim quòd iurisdictio sit fundata in principio l. ampliorem. in fine. & ibi addit. C. de appellatio. Ias. in l. 1. nu. 6. ff. de in litem iuran do. Boeri. q. 99. Chassanæ. in consuetud. Burg. titul. *des justices*. rub. 1. in glos. *insque*. fo. 67. num. 4. & seq. & faciunt quæ tradit Suarez in repetit. l. post rem. q. 8. pag. 362. ff. de re iud. & probat tex. in l. fin. §. fin. C. de appellatio. & ibi Bar. & idem in l. si idem cum eod#. in princ. ff. de iurisdict. omn. iud. vbi as. num. 6. dicit commun. & Gutierrez de iuramento confirmat. 3. par. cap. 5. nu. 28. Azeue. in addit. ad Pisam. libr. 4. c. 6. numer. 26. fol. 113.

2000 Mexia de pane conclusi. 7. nume. 17. fol. 125. colum. 3. versi. *& ex his subinde*. Azeu. in l. 7. titu. 18. num. 22. libr. 4. rec.

2001 Cautela. 50. & 189. Azeued. in additione ad Pisam in Curia. libr. 4. cap. 6. nu. 28.

2002 Cap. 1. de offic. ordin. cap. cal#niam. de pœnis. Clem. 1. de sequestra tio. posses. & fruct. Clem. 1. de re iud.

2003 Dict. l. 7. titu. 18. libr. 4. recopil.

2004 Azeued. in l. 12. tit. 5. lib. 2. reco. & in addit. ad Pisam in Curia libr. 4. c. 6. nu. 45. litera D. vers. *idemq; iudicarem.* fol. 117. & nu. 61. in li ter. L. fo. 119. versic. *acostum bran ir.* & in dict. l. 7. num. 39. in med. & numer. 55. super eod. verb. dict. titul. 18. lib. 4. recop.

2005 Supr. isto cap. nu. 195.

2006 L. 9. tit 7. lib. 5. rec. & quæ tradit Molin. de primogen. lib. 3. c. 13. n. 66. & seq.

2007 L. 23. titul. 7. lib. 3. rec.

2008 Bal. in l. prope rand#. in prin. C. de iudi. Amedæ. de syndicat. nu. 183. fol. 63. & dic# infr. libr. 5. c. 1. nu. 122.

2009 Argum#. l. fi. ibi: *Summa ope nixum.* C. de t#por. appellat. Ias. in l. prope randum. §. sin autem alterutia. col. 2. C. de iudic.

2010 Si tamen appellatus, finito tempore in stantiæ, prose queretur appellationem, posset appellans prosequi & finire. Lanfranc. decisio. 473.

2011 Glo. verb. *com pleta.* in auth. ei qui. C. de t# por. appell.

2012 Felin. in cap. cum dilectus. numer. 27. & 28. de fide instrum#. Paul. in l. fin. C. qui admitti. Bald. in l. si accusatoribus. in fin C. de accusatio. Menoc. de arbitrar. libro. 1. q. 35. n. 6. Rebuf. 1. to mo constitut. Franc. titul. de senten. prouis. art. 1. glo. 12. num. 4. Azeued. in additi. ad Pisam libr. 4. c. 6. nu. 75. & sequent. & in dict. l. 7. n. 70. & seq. tit. 18. lib. 4. rec. Ioan. Gutierr. in lib. 1. pract. quæst. q. 109. nu. 1. & seq.

2013 In respon. 26. nu. 10.

2014 In d. q. 109. nu. 2.

2015 In consi. 101. nu. 4. vol. 2.

2016 L. 1. tit. 6. lib. 4. recop.

2017 Didac. Perez in l. fin. tit. 8. libr. 3. ordina. col. 1110. c# anteced. versi. *vtrûm.* & vers. seq. Matienç. in dialog. rela tor. 3. par. cap. 45. nu. 3. fol. 174. Nicola. Anton. in addit. ad practic. Cancellar. Apost. Octauia. Vest. libr. 6. c. 2. nu. 59. cum seq. Azeued. in dict l. 1. tit. 6. lib. 4. reco. glo. 1. nu. 7. & seq. post decisio. Rotæ in nouis. 465. in cip. extra Rotam Guido Pap. decis. 125. Melius Aufrer. in addit. ad Ca pell. Tolos. de cisio. 116. ante fin. & Curtius in tractat. de testib. conclusion. 33. n. 71. singulariter Iacobus Ma quelus in patrocin. forens. patroci. 52. pa gin. 308.

2018 De qua per Ripam in c. 1. num. 21. de iu dic. & quæ tradit Azeue. in additio. ad Pisam in Curia lib. 4. c. 6. nu. 83. & seq. fo. 123. & num. 129. fol. 133. & in d. l. 1. gl. 1. nu. 10. versi. *ex quo infertur.* & in dict. l. 7. nu. 69. & 70. & 121. versi. *por manera.* tit. 18. lib. 4. rec.

2019 Apud Madri tum an. 1590. c. 27.

2020 Suarez allega tio. 5. nu. 14. & seq. fol. 15. Couar. in cap. 26. practicar. nume. 2. versi. *huius autem opi nionis.* Azeue. in addit. ad Pisam lib. 4. c. 6. fo. 123. num. 84. & seq. & in l. 7. nu. 79. & seq. tit. 18. lib. 4. recopil. post Hippol. in pract. §. sequens. nu. 12. 17. & 52.

2021 Conducunt scripta vbi supra, & Azeue. num. 92. & Asinij in pract. §. 23. limitatio. 1. nu. 2. 3. 4. & 7.

2022 Iuxta decisiones Rotæ, & Guidonis, & Aufrerij, & Maqueli vbi supra. Azeue. in dict. l. 7. num. 69. 70. & 87. tit. 18. lib. 4. recop.

2023 Mexia de pane conclusio. 6. nu. 72. post princ. fol. 109. & videtur sentire Paz in pract. 1. tom. 6. partis. c. 1. §. vnic. num. 10. fol. 203.

2024 Qu# dicit c#munem opinionem Deci. in rub. nu. 8. de probatio. post Feli. ibi num. 6. Ias. in l. cùm te mihi. num. 11. & ibi Deci. col. 2. nu. 8. C. de tr#sactio. Hip polyt. singula. 110. verb. *com munis* DD. *opinio.* Roman. in l. admonendi. nu. 80. & ibi Ias. nu. 382. ff. de iureiur. Boeri. decisio. 85. nu. 2. Rolan. consil. 88. ex nu. 7. vol. 3. Valascus de iure emphi. q. 7. num. 29. & seq. & in rub. nu. 74. & 119. C. de probatio. dicit communem ex alijs Laurentius Richoui. 3. tomo commun. opinion. pag. 2. nu. 22. Didac. Perez in l. 5. tit. 8. col. 1108. versi. *dubitari.* cumcol. seq. lib. 3. ordi. Villalob. in ærario commu. opi. verb. *confessio.* fo. 30. nu. 200. Azeu. vbi supra ad Pisam. lib. 4. cap. 6. num. 131. & in dict. l. 7. nu. 79. & seq. & nu. 122. tit. 18. lib. 4. recop. latè & nouissimè Cachera. in de cisio. Pedemonta. 10. fol. 12. glo. *duplicantur.* in. §. quadrupli. instituta de actio. glo. verb. *legitimis.* in l. cum de indebito. ff. de proba. glo. *absoluendus.* in. §. si quis. si de inuestitu. inter dom. & vassal. lis oriat. in feud. Contrariam opinionem, imò quòd iuram# tum sit probatio, tenet gloss. verb. *probationes.* in l. generaliter. C. de iureiuran. & in l. in contractibus. §. illo. verb. *offerre.* C. de non num. pecu. glo. in c. statut#. §. c# verò. vers. *per propium.* de res cript. in 6. l. 1. §. fin. ff. de in terrog. actio. Clemen. constitution#. de electione. l. 2. titu. 13. p. 3. l. 8. tit. 14. part. ead. & dicit magis comunem opinion# Barba consil. 40. col. 5. libr. 3. Et ista opinio procedit impropriè & fictè, & pri ma procedit verè & propriè.

2025 Vt etiam testa tur Azeue. in addi. ad Pisam d. lib. 4. c. 6. n. 84. & 131. fo. 133. quanuis non ita asserat. idem in d. l. 7. n. 79. & seq. tit. 18. lib. 4. rec.

2026 Suarez in repetitio. l. post rem. in declaratio. l. regni, versi. *sed pulchrum dubium.* pag. 330. nu. 1. & seq. & n. 12. in fi. id resoluit. ff. de re iud. Didac. Perez vbi supra. & in l. 1. tit. 4. lib. 3. ordi. col. 906. in med. vers. *ex quo potest.* Villalob. in Antynom. fol. 12. col. 4. nu. 23. Capicius decisio. 15. nu. 6. & Conrad. in curial. breuia. libr. 1. c. 9. §. 2. pag. 53. nu. 17. & pag. 55. n. 4. & 5.

2027 Paul. Castr#. in l. sed & sirestituatur. §. ex quibus. ff. de iudic quam legit sub l. non alias. Auen. resp#s. 18. fol. 143.

2028 Bald. & eius addit. in authen. clericus. nume. 9. C. de episcop. & cleric. Amed#. de syndicat. nu. 76. fo. 48. Ca taldi. eod. tractat. quæstio: 75. nume. 44. & sequentib. folio. 15. Puteus eod. tractat. verb. *inst#tia syndicat.* cap. 4. fo. 194. Castell. in l. 64. verb. *passa dos.* fol. 192. col. 3. in fin. & ibi Palac. Rub. nume. 5. folio. 126. in leg. Taur. Auenda. respon so. 2. fol. 118. conclusion. 6. Didac. Perez in l. 5. titul. 8. lib. 3. ordina. col. 1111. ver sic. *intellig#da.* Azeue. in additi. ad Pisam libr. 4. cap. 6. nume. 87. fo. 123. & in d. l. 7. numer. 81. in fin. & seq. tit. 18. libr. 4. recop. facit re gul. imputari. de regul. iur. in 6. & l. 1. & titul ff. de eo per quem factum erit.

2029 L. 1. ff. de dolo. & l. 1. ff. de doli exceptio ne. l. eos. §. qui se pro mi lite. ff. de falsis.

2030 Auenda. in c. 3. prætor. nu. 5. versic. *multi tamen sunt.* Azeued. in l. 1. num. 16. titul. 9. libr. 3. reco. & in l. 4. nu. 3. ibid#: qu#uis aliud sentiat Didac. Perez in l. 1. tit. 5. lib. 3. ordin. col. 974.

2031 Innocen. in c. cum in tua, qui matrimo. accus. poss. Pau lus in l. statuliberum. §. Sthi cum. ff. de leg. 2. Salicet. in tractat. de mora. quæstio. 6. Auenda. respons. 26. n. 3. versi. *in t#tum.* fo. 54. Azeu. in dict. l. 7. nu mer. 60. cum sequen. tit. 18. lib. 4. rec.

2032 Supra libr. 1. cap. 12. numer. 41. & libr. 2. cap. 6 nu. 21. & 27.

2033 L. certi iuris. C. de iudic. c. ad audientiam nostram. de consuetud. tex. iuncta glo. in c. de quibus. 20. distin. c. esto. 25. distin. l. 2. tit. 21. par. 3. l. 3. tit. 4. ead. part. l. 18. tit. 9. part. 2. l. 8. tit. 13. libr. 8. reco. Felin. in c. sciscitatus. verb. *illiteratus.* de rescrip. Bal. in d. l. cer ti iuris. & ibi Ias. nu. 1. Spe cul. tit. de requisitio. consil. §. 1. in princ. Alex#. in addit. ad Bart. in l. si iudex. ff. de varijs, & extraor. cogn. Cataldi. de syndica. num. 157. Angel. in l. dubium. C. de repud. In nocen. in c. si pro debilita te in glo. *consulere.* de offi. deleg. Bald. in cap. iudices. in princ. vers *sed contra hoc.* de pace iuram#. fir. in feud. & in terminis Azeue. in addit. ad Pisam libr. 4. c. 6. nu. 108. & 114. fol. 130. in d. l. 7. num. 103. & seq. tit. 18. lib. 4. recopil. Chassa. in consuetud. Burg. rubr. 4. §. 7. nu. 29. 30. & 31. Asinius in pract. §. 25. cap. 10. limitat. 3. & conducunt dicta supr. libr. 1. c. 12. nu. 4. in fi.

2034 Bart. in l. 1. §. si plures. nu. 12. ff. de exercitor. Felin. in c. ex parte. num. 1. cum seq. de constiturio. Bald. in c. 1. in fin. extra de re iud. quem refert & sequitur Rebuff. in 1. tomo constitut. Franc. titu. de sentent. execut. artic. 1. glo. 18. num. 6. Amedæ. de syn dicat. num. 126. Puteus eod. tractat. verb. *consilium.* cap. 4. nu. 2. & est communis consuetudo secun d# Abb. in c. 1. num. 14. de iud. quod imperiti pro cau sis decidendi. peritos consu lant, quæ obseru#da est se cundum Feli. in dict. c. sciscitatus. verb. *illateratus.* nu. 10. vers. *quaudo autem.* de rescript. Menoch. de Arbitrar. libr. 1. q. 23. nu. fin. & ten#tur sequi tale consilium: communis opinio secundum addi. ad Bar. in dict. §. si plures. nu. 12. Quæ consuetudo articul#da & pro banda est. Azeue. in dict. addi. ad Pisam nu. 113. & in dict. l. 7. rec. n. 105. & seq. & dixi supra lib. 1. c. 12. nu. 8. & 9. l. 22. tit. 9. p. 2. & l. 2. tit. 21. p. 3.

2035 Puteus in d. cap. 4. num. 3. & Azeu. in d. addi. ad Pis# in Curia libr. 4. c. 6. n. 118. & in d. l. 7. tit. 18. n. 111. lib. 4. recop.

2036 L. 9. tit. 5. lib. 3. recop.

2037 Pisa in Curia lib. 2. c. 23. fol. 86. & dixi supra hoc. cap. num. 68.

2038 L. 30. tit. 16. lib. 2. rec. Azeue. in addi. ad Pisam in Curia dict. lib. 2. c. 23. nu. 1. in fin. fol. 86.

2039 In rub. ff. de offic. asses. nu. 1. col. 508.

2040 Dict. l. 7. titu. 18. libr. 4. recopil.

2041 Cassiador. de cisione. 9. de appellatio. nu mer. 9. Abb. consil. 16. numer. 2. vol. 2. & in cap. pen. numer. 10. de iudic. Paul. in l. interdum. in princip. ff. de iudic. Ias. in l.

si eum. §. qui iniuriarum. ff. si quis cautio. Hippolyt. in singulari 384. Ferrara in practic. in forma productionis instru ment. gloss. 1. fo. 60. Catald. de syndicat. quæstion. 78. numero. 45. Amedæ. eodem tractatu. numero. 75. Puteus eod# tractatu. verb. *instantia syndidicat.* capit. 4. nnmero. 3. & cap. 6. numer. 1. in medio. Cynus, & Dy nus, quos refere & sequitur Bald. in l. si cum ipse. per gloss. ibi. ff. de excusatio. tutor. Ias. in l. properan dum. in prin. col. 6. limitat. 5. C. de iudic. Auil. informa syndicat. artic. 49. gloss. *condenar*. numer. 6. Ioann. de Amicis consil. 6. numer. 10. Asinius in practic. §. 7. cap. 2. numer. 26. & 27. & qu# tradit Suarez allegatio. 5. pagin. fin. in princip.

2042 Vbi supra.

2043 In additio. ad Pisam in Curia libro. 4. capit. 6. num. 88. & sequen. & in dict. l. 7. numer. 83. titul. 18. libr. 4. recopil.

2044 Deiurament. confirmat. 3. part. capit. 5. numer. 16.

2045 L. 9. titul. 7. lib. 5. recop.

2046 C#duc#t scri pta per Deci. in c. personass. extra de appellatio. num. fin. & DD. in c. oblatæ. eod. tit. Lanfranc. in c. quoniam contra. nu. 53. de probation. Decisio Capel. Tolosan. 251. & ibi addit. & qu# tradit Gregor. in l. 11. tit. 7. par. 3. gloss. *Duo.* Azeu. in d. l. 7. nu. 84. titu. 18. lib. 4. rec.

2047 Iuxta tradita per las. in l. cum stipulatus sim mihi à Proculo. in princip. ff. de verbor. oblig. & Cardina. in Clemen. sicut q. 3 de appellation. & Menoch. de arbitrar. centuria. 5. casu. 446.

2048 Glo. in c. dudum. de conuers. coniuga. & c. veniens. eod. tit. Abb. & ibi addit. in c. prætereà. de offic. delegat. nu. 5. & in c. nostra. de sepultur. Auil. in c. 18. prætor. glo. *carcel.* nu. 32. in fin. & dicam infra isto lib. c. 13. nu. 10.

2049 Cap. pastoralis. de excepti. l. pupillus. in fin. & l. qui autem. §. sci#d#. ff. quæ in frau de cred. l. velu ti. ff. de eden. Bal. in l. 1. nu. 7. C. de legat. Terentius co mœd. 4. *Quid credebas dormienti tibi confecturos Deos*?

2050 Deci. in dict. c. personas. n. 1. de appellationib.

2051 Didac. Perez in l. 24. tit. 3. libr. 2. ordina. col. 366. ad fi. tenet, debere iurare decurio nes non aperi re partibus as sessorem. Specula. tit de requisitio. consil. col. 1. versic. *scias igitur.* Grego. in l. 2. verb. *diziendo.* tit. 22. part. 3. Mar#t. in Spe cul. aduoca. 6. p. c. incip. *sec# dus actus.* numer. 9.

2052 Dict. l. 2. titu. 22. par. 3.

2053 Maran. vbi su pra, nu. 46.

2054 L. 7. titu. 4. p. 3. l. 1. tit. 2. lib. 2. recop. vers. *oir.* l. obseruandum. ff. de offic pr#sid. ibi: *Vt in adeundo facilem se præbeat.*

2055 Auth#. de instrumen. cautel. §. si verò aliquid. c. cum P. tabellio. & c. cum Ioannes. §. porrò. de fide instru. c. tertio loco. de probatio.

2056 Vbi supra.

2057 L. 2. & l. omnes. & l. dies festos. C. de ferijs. l. 1. & 2. ff. eodem. & l. 33. 35. & 38. tit. 2. part. 3. l. 11. tit. 22. eadem part. & l. 37. tit. 2. part. 7. & l. 210. sty li. Marant. de ordin. iud. 6. par. versi. *Deci mus actus.* nu. 28. cum seq. Bonifac. in Peregrina, verb. *agens.* fol. 14. litera E. vers. *feriati.* post Abb. & eius addi. late in c. fin. nu. 20. c# præcedentibus, & nu. 1. de iudic. Azeue. in l. 4. tit. 1. libr. 1. rec. glo. 1. nu. 1. vbi alios plures refert.

2058 In l. 1. §. fin. in fin. ibi: *Si res tempore peritura sit, hoc est, si dilatio astion# sit peremptura, sanè quoties res vrget.* ff. de ferijs. & d. addi. Abb. in d. n. 1.

2059 Puteus de syndica. verb. *feriæ.* fol. 189. Maran. de ordi. iud. 4. par. distin. 16. nu. 66. Bal. in d. l. 1. ff. de ferijs in lect. antiq. & in terminis huius legis Toleti. 7. tit. 18. lib. 4. recop. te net Auil. in forma syndicat. artic. 49. glo. *condenar.* nu. 12. in 2. editione, & Mexia super l. Toleti. 15. partis 2. fundamen. nu. 9. fol. 118. Azeue. in d. l. 4. tit. 1. libr. 1. recop.

2060 Lib. 4. c. 7. nu me. 212. & seq. & libr. 5. c. 2. num. 35.

2061 Nauarrus in manuali. c. 13. per totum So to de iusti. & iure. q. 4. art. 4 Honcala in opusculis suis. c. de pia festo rum celebratio. in. 1. post aluarotum la te in proœm. feudor. 1. & 2. col. & late Re buff. in tracta. de priu. schol. priui. 1. per to t#. Ias. & alij, & Orosc. in l. for#sibus. nu. 1. & 11. col. 714. ff. de ed#do. addi. ad Abb. in c. 1. de ferijs col. 1. Greg. Lup. in l. 1. gl. i. tit. 23. p. 1. Aze. in d. l. 4. tit 1. lib. 1. rec. gl. 1. n. 2.

2062 Addit. ad Abb. in c. quod non est. extra de regul. iur. Azeued. vbi supra.

2063 Dict. l. 7. tit. 18. lib. 4. recop.

2064 Bal. in l. voluntas. in fin. C. de fideic#miss. Vincen. Cygaul. in suo opere aureo, versi. *capitulum iudicum.* fol. 112. col. 3. in princ. & prodest omni bus dicta declaratio. Innoc. in cap. in nostra. de pro curator.

2065 L. hæredes pa lam. §. 1. post med. ff. de testam. ibi: *Pote rit ne postea de clarare de quo senserit? & puto poße, nihil enim tunc dat, sed datum signi ficat.* l. adeò. §. cum quis. ff. de acquir. rerum domin. glos. per text. ibi in l. ab executore. ff. de appellati. l. 3. tit. 33. part. 7. ibi: *Otro si dezi mos, que si en la sentencia ay algunas palabras dudosas escura mente puestas, &c.* Bart. Bal. Paul. & DD. in d. §. 1. idem Bar. laté in d. l. ab executore. Guido Pa pe sing. 447. & singu. 580. Cardin. in Cle men. 1. §. 1. n. 2. de election. Fulgos. consi. 147. in fi. Felin. in c. qualiter & quando. in. 1. nume. 23. & 26. de accusation. Auil. in alio proposito in proœm. cc. prætor. verbo, *ordenanças.* nu. 19. & in c. 17. glo. *emendar.* nu. 2. cum seq. Menoch. de arbitrar. lib. 1. q. 73. nu. 17.

2066 Fulgos. vbi supra. Guido Pap. singul. 772. Rolan. cons. 14. nu. 30. & seq. vol. 3. Alciat. in l. 1. glo. 1. ff. si cert. pet. Bonifac. in Peregrina, verb. *sententia.* gl. *emendari.* q. 5. fol. 435. col. 1. & seq. Bernard. Diaz in regu. 374. Mieres de maiorat. 1. p. q. 44. nu. 2. & 3. & per tot# quæst. Mati#. in l. 9. titu. 4. gloss. 4. nu. 1. lib. 5. rec. Gra tia. regul. 421. numer. 2. fol. 175.

2067 Bal. & Salice. in l. ea qu#. C. c#minatio. vel epistol. idem Bal. in c. 1. qui succes. tenea. in feud. Martin. Laudens. in tract. de officialib. domin. q. 49. Ro m#. in l. is cui# bonis. ff. de verb. obligat. Alex. in addit. ad Bar. in l. eius qui. ff. de iure fisc. & in l.

imperator. ad fin. ff. eod. tit. Boeri. decisio. 2. nu. 10. Gregor. in d. l. 3. titu. 33. p. 7. tex. in c. reprehensibilis. de appellatio. glo. in c. præsenti. de censi bus.

2068 Paul. in d. l. ab executore: n. 6. ff. de appellatio. Bonifa. in Peregrina, verb. *sent#tia.* d. q. 5. & glo. *emendari.* col. 3. fol. 436. Grego. in d. l. 3. Matien. in l. 9. tit. 4. gl. 4. lib. 5. rec.

2069 L. iudex posteaquam. ff. de re iud.

2070 Doctores in d. l. iudex. Alex. cons. 104. vol. 5. c. in literis. de offic. lega.

2071 Paul. in d. l. ab executore. n. 6. in med.

2072 L. 4. §. hoc autem iudicium. ff. de damno infect. l. 1. C. vt quæ des#t aduocat. l. fin. versi. *vnde si ta lis.* C. de fideic#miss. liber. Ias in l. vinum. num. 23. ff. si cert. pet.

2073 L. proponeba tur. ff. de iudi. & capit. quoniam Abbas. de offic. delegat. & dixi supr. isto libr. cap. 5. nu. 19. in fin.

2074 Bal. in l. edita. 2. lectu. versi. *decimô oppono.* nume. 53. C. de edend. An gel. in l. ex facto. num. 2. ff. de vulgar. & pupilar. communis opinio secundum Ias. in l. quidquid astringendæ. nume. 8. ante med. ff. de ver bor. obligatio. Feli. vbi alios refert, in cap. qualiter, & quando. 1. nu. 26. de accusa. idem in c. c# venissent. col. 1. de iudic. Doctores in l. inter stipulantem. §. 1. ff. de verborum obligat. Vincen. Cigaul. in suo opere aureo, in cap. iudicum. fol. 105. colum. 3. & vide Bart. in dict. l. ab executore ff. de appellat. Auil. in proœm. cc. prætor. nume. 20. gloss. *orden#ças.* Quanuis contrarium tene#t plures ab eo citati.

2075 Gloss. in l. sicuti. ff. de recept. arbit. qu# allegat. addit. ad Bar. in l. fi. C. de præpos. agent. in reb. lib. 12.

2076 Azeued. in d. l. 7. titul. 18. nume. 60. lib. 4. recop.

2077 Cap. cum ces sant. de appellati. Tiraquel. de cess#te cau sa. 1. par. limitatio. 4. n. 4.

2078 Glos. in c. statutum. in princ. verbo, *canonicis.* de rescript. in 6. & ibi Gomez. nu. 125. Abbas consil. 93. volum. 2. Paulus consi. 288. nume. 3. vol. 2. dicit c# munem opin. Deci. in cap. quoniam Abbas. num. 6. de offic. delegat. Tiraquel. vbi supr. & Azeued. in dict. l. 7. nu. 60.

2079 L. si duo ex tribus. ff. de re iudic. dict. l. 7. titu. 18. lib. 4. recop.

2080 Via malitijs non debet aperiri. l. cum hi. §. transactiones. ff de transactionib. l. 1. §. si inter. ff. de litigios. l. 1. §. sed & siquis. ff. de Carbon. edict. & prædæ occasio debet auferri. l. vorax. C. de numerarijs, & actuar. lib. 12.

2081 Quando male, & perper# quis declarauit. l. ab execu tore. in princ. & ibi Bart. n. 12. ff. de appel latio. & gloss. verb. *ex cedat.* ibi: *Item appellatur ab eo.* C. quorum appellatio. non recip. & l. 15. tit. 23. part. 3. quanuis contrarium tenet Specul. tit. de appellatio. §. in quibus. & Courad. in cu rial. breuia. libro. 1. c. 9. §. 2. pag. 203. limi tatio. 72.

2082 Glo. singul. in l. quicquid astringendæ. verb. *sec#dum promissor#.* ibi: *Et iterum velit variare, nam n# potest.* ff. deverbor. obligati. qu# celebrat & comm#dat ibi Bar.

nu. 3. & 4. & eius addit. & Alexand. num. 8. & Ias. eodem nume. ibi, qui alios pro eius comm#datione referunt, & Conrad. in cu rial. breuiar. libr. 1. c. 9. §. 2. num. 9. limi tatio. 10. pag. 183. Felin. in cap. qualiter & quando. in 1. de accusatio. nume. 24. ad fin. versic. *& ad prædicta.*

2083 In dict. c. qua liter & quando. Practi. Pa piensis in for ma execu. sentent. diffin. in versi. *pro publi co.* nu. 11. Cumanus consi. 7. Conrad. vbi supr. pag. 184. num. 10. vers. *sublimita.* Bonifac. in Peregrina, verb. *s#tentia.* q. 5. gl. *emendari.* col. 3. vers. *c# quæ ritur.* fo. 436. quanuis contrarium tenet Marian. in d. cap. qualiter & quando. & alij, vt per Auil. in proœmio cc. prætor. glo. *ordenanças.* nu. 19. ad fin.

2084 L. 3. in fi. tit. 33. part. 7. & l. 3. & 4. titul. 22. par. 3.

2085 Dict. l. 7. titul. 18. libr. 4. recopila.

2086 Auendan. in responso. 26. num. 2.

2087 L. 1. titul. 17. lib. 4. recopil. & l. fin. titul. 11. lib. 3. ordi namen. nonre copilata.

2088 L. fin. C. vt infra certum tempus crimi. quæstio. ter mi. Platea in l. de submersis. nu. fin. in fi. C. de naufrag. lib. 11. Angel. consil. 140. Anton. Gomez. 3. tomo variar. c. 9. nu. 9. Didac. Perez in l. 28. gl. fin. in fin. col. 612. tit. 16. lib. 2. ord. & in l. 6. tit. 16. lib. 3. ordina. col. 1293. in fi. & in l. 1. tit. 15. col. 1273. in fin. eod lib. & in l. fi. titul. 8. col. 1111. vers. *intelligenda.* in fin. lib. 3. ord. Auil. in cap. 1. prætor. gloss. *fiel.* nu. 43. & in forma syndicat. arti. 49. num. 16. Matienç. in l. 10. tit. 16. gloss. 2. nu. 2. & gl. 12. nu. 2. libr. 5. re copil. Paz in pract. 1. tomo 6. part. c. 1. §. vnic. fol. 203. nu. 10. Ioan. Gutierr. in re petit. l. nemo potest. n. 433 cum seq. ff. de lega. 1. Villalob. in ærario c#mun. opin. litera A. nu. 150. Azeue. in addit ad Pisam libr. 4. c. 6 num. 120. & seq. fol. 131. & nu. 126. & in l. 1. tit. 17. nu. 4. & in l. 7. nu. 113. tit. 18. lib. 4. rec.

2089 In c. 6. prætor. nu. 3. vers. *& casu quo.*

2090 L. 1. §. magistratibus. ff. de magistra. conue. gloss. in l. vniuersa. C. de precib. imper. offer. Alex. in l. pro perandum. in princ. per tex. in §. si quidem. C. de iu dic. Abb in c. licet causam. numer. 15. de probatio. singul. Hippolyt. in repet. rubr. ff. de fideiussor. nu. 144. & seq. q. 18. & melius Paul. consi. 164. vol. 1. ad fin. & optimè Felin. in c. si autem. num. 4. de rescript. & quod generaliter tradit Ripa in l. de pupil lo. §. meminisse. numer. 18. ff. de noui oper. nuntia. quòd disposita per legem in fauorem alicuius, nun quam habent locum, nisi petantur, etiamsi lex velit fieri ipso iure: & tenent regnicolæ vbi supra, c# plurib# ab eis citatis.

2091 L. Titia. §. vsu ras. ff. de legat. 2. glo. in l. si t# pora. C. de fide instru. libr. 10. c. si episco pus. 18. distin ction. Bart. & Bal. in l. mora. ff. de vsuris, & in l. qui ratione. §. cohæredes. ff. de verbor. obliga. Puteus de syndicat. verb. *instan tia syndicatus.* c. 2. nume. 3. fol. 193.

2092 Alex#. in l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori. ff. de noui oper. nuntiat. Imol. in dict. §. vsuras. Roman. c#s. 427. communis opinio secund# Bauer. in tractat. de mora. 1. part. col. 2. glos. in libr. de concordant. in rubr. de friuol. appella. Alex. cons. 81. *stanti bus verbis.* vol. 5. Felin. in c. ex literis. col. 5. de constitut. Bal. in c. vnic. de milit. vassal. qui contu. est. in feud. nu. 5. & pro vtraque parte vide Chassa. de consuet. Burg.

rub. 4. §. 23. in par. *serasoufissamente.* fol. 200. n. 12. & seq. vbi singu lariter in materia interpellationis. tex. in cap. 1. de supplen. negli. prælat. Clement. quanuis. de appella.

2093 Vbi supra.

2094 Apud Madritum anno 1590. cap. 37.

2095 L. magn#. C. de committ#. stipul. l. Celsus ff. de arbitris. Bar. in l. quoties. 6. ff. de verb. obligat. Ias. in l. si insulam. nu. 15. ff. eod. Bald. in l. 2. lectu. 2. nu. 5. C. de iure emphit. & melius in l. fi. §. præterea. nu mer. 8. C. de iure dot.

2096 In d. l. 1. titul. 17. libr. 4. recop. numer. 4. fol. 238.

2097 Afflict. decisio. 135. Aze ued. in addit. ad Pisam in curia libr. 4. c. 6. nu. 127. fo. 132. & idem in d. l. 7. num. 119. titul. 18. lib. 4. rec.

2098 L. non distinguemus. ff. de arbitr. l. 3. & l. præses. ff. de offic. pr#sid. l. imperator. & l. quos prohibet. ff. de postulan. l. de pretio. ff. de Publicia. Faber in. §. sed istæ quidem. col. 4. institu. de action.

2099 L. 4. §. cond# natum. ff. de re iud. & actus nullus non di citur actus. l. 1. §. quibus. ff. quod euiusque vniuers. nomi. Bart. Paul. & Ias. in dict. §. con demnatum. & est communis opinio secundum Auend. in resp#s. 26. nu. 8. vbi in q. proposita ita resoluit:# multis ornat Mexia super l Toleti. 5. par tis. 2. fundamen. fol. 56. nu. 1. & seq.

2100 Au#da. vbi su pra, vers. *imò si de serta.*

2101 Libr. 5. cap. 3. nume. 114. & sequent.

2102 Dict. l. 7. titu. 18. lib. 4. recopil.

2103 In l. dicere. ff. de arbitris. & In l. generali. C. de decurio. lib. 10. & Roman. in l. si quis mihi bo na. §. pen. ff. de acquir. hæ red. Alexan. in rubr. ff. de re iudic. nu. 15. Hippolyt. in l. de minore. §. plurium. numer. 114. ff. de quæstio.

2104 Auil. in c. 6. prætor. gloss. *sentencias.* nu. 7. Azeued. in dict. l. 7. num. 84.

2105 Abbas in c. di lecti. de arbitris. D. Thom. & Caietan. in 2. 2. q. 62. art. 3. quicquid Felin. & Dec. teneant in c. 1. de constitu. gl. celebris in cap. fraternita tis. 12. q. 2. & Corset. singu. 12. verb. *poena.* Matthese lanus singul. 111. Guillie. Benedict. in c. Rayn#tius. verb. *si absque liberis.* numer. 31. cum sequent. de testam. Guido Pap. singul. 620. Bernard. Diaz in regu. 544. & vide Fortu. Garsi. in tract. de vltimo fin. illatio. 8. nume. 205. & illatio. 18. nu. 288. Alfons. de Castr. de potesta. lega. pœna. libro. 2. c. 9. tit. 174. Soto de iustit. & iur. lib. 1. quæstio. 6. artic. 6. & libr. 4. qu#st. 6. art. 4. Boer. decision. 1. nu mer. 76. latè Couarruu. in 4. 2. par. cap. 6. num. 10. & seq. §. 5. fere per totum. Anton. Gomez in l. 1. Tauri. nu. 4. Didac. Perez in l. 4. tit. 23. libr. 2. ordi. col. 718. glo. *sean.* & in l. 2. tit. 9. eod. libr. col. 497. gl. *a las pagar.* Sarmiento libro. 3. selecta. interpre. c. 6. n. 6. Mencha. lib. 1. controuers. vsufreq. c. 70. per totum. fol. 70. Iulius Clar. in pract. §. fi. q. 80. nu. 6. Mexia de pane conclus. 6. nu. 61. fol. 107. & ibid# num. 116. fo. 116. Mantic. de coniecturis. lib. 10. tit. 4. nu. 16. qui DD. alios plu res adhoc referunt.

2106 Gloss. in l. si qua fœmina. C. de secund. nnpt. verb. *amittat.* & in l. in criminali. C. de iurisd. omn. iud. Socin. in regul. 360. latè Felin. in c. Rodulphus. de rescript.

2107 L. si qua pena. ff. de verbor. signific. cap. quia nos de appellatio.

2108 Gl. in c. cupientes. §. quod si per viginti, verb. *priuæ tos.* de elect. in 6. tex. & ibi Bar. in l. eius qui delato r#. ff. de iure fisci. Abb. in c. peruenit. de appell. & in c. fin. col. 5. de iuram. cal#niæ Feli. in d. c. Rodulphus. col. pen. de res cript. Roma. singul. 213. Abb. in c. super his. col. fi. de accusatio. Cardinal. in Clem. 1. §. si quis. col. 3. de sequestratio. posse. & fruct. Deci. in dict. cap. peruenit. col. 2. & vtr# ab iniquitate statuti liceat appellare, vide Bart. in l. omnes populi, nu me. 53. ff. de iustitia & iur.

2109 Dict. l. 7. tit. 18. libr. 4. rec.

2110 De furto est l. 1. C. de con dictio. furtiua. l. 20. in fin. tit. 14. p. 7. De lu do est l. 2. tit. 7. ibi: *Qualquier.* lib. 8. recop. cum alijs eiusdem titul. De piscatione l. 1. 3. 4. & 9. ibi: *Qualquier.* tit. 8. lib. 7. recop. l. siquis id. in fi. cum l. seq. ff. de iuris. omn. iud. l. item Mela. §. si plures. ff. ad leg. Aquil. gl. in l. aufertur, verb. *fecerint.* ff. de iure fisci. l. in omni bus. ff. dediuers. præs. l. si plures. ff. de iniurijs. Ant. Gom. 3. tom. c. 1. nu. 88. fo. 27. Greg. in d. l. 20. gl. fin Bossi. de crimi. tit. de pœnis. nume. 1. pag. 484. Clar. in pract. §. fin. q. 84. nu. fin. vbi dicit communem.

2111 L. si familia. ff. de iurisd. omn. iud. l. 1. §. si plures. ff. de eo per quem factum erit. l. & siquidem. ff. de his qui deiecer. l. item Mela. §. sed si plures. supra citata. glos. in §. fin. institu. de obliga. qu# ex quasi delict. nasc. glo. in dict. l. si plu res. ff. de in iur. Anto. Go me. vbi suprà, & Gregor. in dict. loco. Petrus Dueñas in regu. 398. & in terminis Azeue. in addi. ad Pisam in curia lib. 4. c. 6. num. 123. fol. 132. & in dict. l. 7. nu. 116. & seq. tit. 18. lib. 4. recop. Boeri. de cisio. 310. nu. 6. Ias. in. §. pœ nales. nu. 21. institu. de actio. Bossius vbi supra. dict. nu. 1. versi. *it# fallitin pluribus offici alibus.*

2112 L. #ceptione. ff. de his deiecerunt vel effude. glo. in l. ex maleficijs. §. is quoque. in 2. verb. *ad agendum.* ff. de actio. & obligatio. & l. simulti. ff. de publica & vectig. & l. aufer tur. in fin. ff. de iure fisci. l. 1. & 2. C. si plures vna senten. fuer. c# demn. Bar. singul. in dict. l. 1. §. si plures. ff. de eo per quem factum erit.

2113 Bart. in dict. §. si plures. per tex. ibi, & dict. l. si mul ti, ibi: *N# inter criminis reos & fraudis participes mult# interesse constituerunt.* & dicam lib. 4. c. 7. nu. 250. & seq.

2114 Auend. in res ponso 26. nu. 2. in med. fol. 54. dicam infra lib. 5. c. 3. nu. 67. & seq.

2115 Alex. in. l. P# ponius. ff. de re iud. Ferrara in cautela 47. & vide Angel. in l. imperatores. ff. de re iud. Feli. in c. venerabilis. num. 21. cum seq. de iudic. Puteus de syn dic. verb. *inst# tia sindicatus.* c. 5. nu. 5. Catal di. eod. tracta. q. 150. nu. 89.

2116 Roma. in c#s. 228. Petrus Greg. in syntagm. iur. 3. p. lib. 47. c. 7. nu me. 9.

2117 Dict. l. 7. tit. 18. lib. 4. rec. Auil. in forma syndicatus, artic. 49. glo. *condenar.* nu. 18. & fin. Azeued. in addi. ad Pisam lib. 4. c. 6. nu. 98. litera T. versi *o los dos.* fol. 127. & in d. l. 7. n. 57. & nu. 93. versi. *o los dos dellos.* facitl. 6. titul. 17. libr. 4. rec.

2118 In dict. addi. ad Pisam in lib. 4. c. 6. nu. 99. & in dict. l. 7. nu. 93. ad fin. versi. *mandamos.* & num. 128. vers. *executen luego.* & seq. cum quo videtur transire Ioan. Gutierr. libro. 3. pract. q. 25. nu. 5.

2119 Auil. in dict. glos. *condenar.* nume. 18. & fin. & Auend. in c. 1. prætor. nu. 11. versic. *item ex dispositione.*

2120 Capit. cum in ecclesia. & c. vt debitus. & ibi Abbas de appellatio. l. 6. titu. 17. & ibi Azeue. gl. 2. num. 6. fol. 248. lib. 4. recop. post Bal. in Margarita. Innoc. verbo, *instantia.* & id# in authent. si quis litigantium. nu. 2. C. de episcopal. audien.

2121 Glo. in l. mancipia. C. de ser uis fugit. c. c# sit. &. c. clericus. de foro compe. Ioan. Andr. in c. fi. de exception. in 6. Puteus de syndic. ver bo, *negligentia,* fol. 235. & di xi supra lib. 2. c. 17. num. 98. & seq.

2122 L. nullus. C. de Iud#. & ibi glo. & in l. nul li. in fin. C. ne sanct# Bapt. & in l. nulli iu dicum. C. de officio rect. prou. & dixi in dict. c. 17. num. 97.

2123 In cap. 1. prætor. nume. 31. versic. *decima causa.* fol. 17. col. 4. in prin. Didac. Perez in l. 3. tit. 17. glo. *que los Re gidores.* libr. 8. ordinam. pag. 342.

2124 In dict. addit. ad Pisam lib. 4. c. 6. nu. fin. fol. 135.

2125 De iuram. c# firm. 3. par. c. 5. nu. 14. vers. *omitto.*

2126 Cap. cùm expediat. de electio. in 6. l. 1. C. de inofficios. dot. Abbas in c. vt de bitus. nu. 13. 22. & 26. de appellatio.

2127 L. fideicommissaria liber tas. ff. de fidei c#m liberta. quatenus in versic. *quòd si ita.* contrari# videtur dicere eius quod in principio dixerat. l. non ad ea. ff. de cond. & demonstr.

2128 Didac. Perez in l. 4. titul. 8. lib. 3. ord. col. 1071. gloss. 1. Paz in pract. 1. tom. 4. par. c. 3. num. 44. fol. 112. post Couar. libr. 2. variar. cap 11. num. 3.

2129 Lata Madriti anno 1596.

2130 L. 1. titul. 16. lib. 4. rec.

2131 L. 8. tit. 2. lib. 7. reco. de qua Matien. dere latore. 4. part. c. 11. num. 2. fol. 287. & Didac. Perez in l. 22. tit. 2. lib. 7. ordin. pag. 409. cum seq. & in l. 22. tit. 2. lib. eod. pagin. 413. col. 1. in med. & singul. Tellus Fernan. in l. 29. Taur. nu. 11. versic. *sed hæc.* Rojas in epitome succession. ca. 7. nu. 50. & seq. pag. 45. Couarr. lib. 3. variar. c. 19. n. 6. & Azeu. in d. l. 8. nu. 6.

2132 Dict. l. 7. tit. 3 lib. 7. rec. vbi latè d. Azeu.

2133 Glo. in l. 1. ff. de iurisd. omnium iud. auth. vt iudic. sine quoq. suffr. # tot#. & Auth. de m#d. prin. §. illud. Bellug. in specul. princ. rub. 22. §. & quia, numer. 2.

2134 Supra libr. 1. c. 14.

2135 In d. l. 7. n. 6. versi. *sed quôd. nunc v#dantur.*

2136 Vt in eius opusculo. 21. q. 5. constat, qu# ferè omnes Theologi sequuntur, quos supra retulimus libr. 1. c. 11. nu. 11. & 12. &. ca. 14. n. 17. & Tibe. Decia. in 2. to mo crim. lib. 8 c. 23. nu. 9. vbi ait, quòd offi cia quibus co hæret iurisdictio, non licet emere à principe, neque ab imperatore, neq; honest# est, licèt de ab soluta potesta te possint ven dere, neque de iure diuino re peritur expres se prohibitum. sec#d. Bal. in l. Barbarius. ff. de offi. præ toris.

2137 In dictis cap. 11. nu. 11. & 12. & c. 14. num. 19.

2138 In silua nuptiali lib. 5. n. 94. in fin. Soto, Nauarro, & alij, quos refert Baeça de non melio rand. dot. ratio. filia. c. 26. num. 15.

2139 Pisa in Curia lib. 2. cap. 18. versi. *item ordo mercaturam,* Matien. in dia log relat. 3 p. c. 28. nu. 17. fol. 134.

2140 Ex animo inuehit contra de curiones istos Tellus Ferdi. in l. 29. Taur. n. 10. fo. 205. versi. *quis possit renouare.*

2141 Baeça de non melioran. ratione dot. filiab. c. 26. nu. 15. & Huma da in scholijs ad l. 1. tit. 13. par. 1. gl. 3. n. 3. Belluga de specul. princ. rubric. 22. §. & quia. nu. 2. fo. 119. a t, de consuetudine vsurpatu m es se, vt officia iurisdictionis vendantur. Cicero verò dixit, *Temporum culpa, quanuis non ingeniorum.* & vtinam ho die vtror#q; non sit culpa.

2142 In notula ad glo. c. 3. devsu ris. *Cœpit licit# eße, quod publi cum est.*

2143 D. Augustin. in Enchiridio. c. 30. ait: *Magna etiam & hor renda peccata, cûm in consuetudinem venerint, aut parua, aut nulla esse creduntur.*

2144 Didac. Perez in l. 22. tit. 2. lib. 7. ordin. pagin. 409. cum sequent. & in l. 22. tit. 2. lib. 7. pag. 413. col. 1. in med. versi. *renunciationes.* post Couarr. lib. 3. vari. cap. 19. num. 6. versi. *verum.* ex doctrina D. Thom.

2145 Ioan. Faber in. §. cum autem. nu. 4. Instit. quibus mod. ius patr. pot. solui. M# chaca libr. 1. c#trouer. illustrium. c. 42. per totum, vbi numer. 11. & 13. tenet con tra Theologos, non esse indecens, ven dere tabellionatus & decu rionatus, & q. seq. nume. 1. & sequ#. Ias. in. §. item si quis in fraudem. nu. 112. institut. de action. Rupellanus lib. 1. in stitutio. forens. Galliæ. fol. 179. col. 2. C#nan. lib. 4. c. 15. Ludou. Char# das lib. 1. verisim. c. 14. nu. 14. Balduin. in tracta. de pignor. c. 12. Cuiac. in nouellam. 53. Couarru. lib. 3. variar. c. 19. nu. 6. versi. *verùm.* Auend. respon. 9. nu. 1. & nu. 2. versic. & licet venditio. Nauarr. in Manual. confessor. Hispan. c. 25. in princ. nume. 7. pag. 522. idem in extrauag. Gregor. 13. de datis & promis. num. 43. Soto de iustit. & iur. lib. 3. quæst. 6. artic. 4. Azeued. in addit. ad Pisam lib. 4. suæ Cu riæ. c. 7. pag. 136. nu. 2. & seq. & Corduba in summa. q. 117. fol. 322. idem Azeued. in l. 7. num. 10. & 11. tit. 3. lib. 7. recop. & quæ tradit Tellus Ferdi nan. in l. 29. Taur. nu. 10. Bal. in c. si inter pares. §. 1. de leg. Conrad. in feud. vbi ait: *Consuetudine videmus, castra, & villas emi, & vendi, cum mero & mixto imperio, & omnimoda potestate & iurisdictione,* quæ c# suetudo vincit legem, vt in c. 1. incipit. *Obertus,* de feudo cognati. Idem Bald. in cap. 1. col. 1. de feud. March. dicit, quòd hodie vsurpatum est, vt in mul tis locis dignitates & iurisdictiones vendantur, tan quam hæreditarium pecus & ouile: imò plus dicit Ioan. Faber in §. item Seruiana. colum. 9. Instit. de actio. se non videre, quare iurisdictiones non possint obligari, sicut & alia plura, iuxta. l. nomen. C. quæ res pig. oblig. pos. Didac. Perez in d. l. 22. tit. 2. lib. 7. ordin. pagin. 409. cum seq. facit. l. apud Iulianum. §. constat. ibi: *Cùm distrahi nequeant.* ff. delegat. 1. Mieres de maiorat. 4. p. q. 40. nu. 10. fo. 529. Ioan. Gutierr. in repet. l. nemo potest. nu. 176. ff. de legat. 1. fol. 60. idem in lib. 2. practic. quæst. q. 64. Humad. in dict. schol. ad l. 1. titul. 13. par. 1. glo. 3. nu. 3. & Francis. Marc. decis. 749.

2146 Rupellanus v bi supr. versi. *cæterum quæsitum est.* Tellus Fernan. in d. loco, num. 11. versi. *insuper.* Roman. cons. fi. num. 17.

2147 Couarru. vbi supra num. 6. Rolan. consil. 11. per totum vol. 2. AntoGomez in l. 29. Taur. nu. 21. & Tellus Ferdin. ibi n. 11. vers. *item ex hac.* Gomez Leonius in allegation. fi. nu. 1. & 2. fol. 120. Crotus. in l. frater à fratre. n. 93. ff. de cond. indeb. Mie res vbi sup. n. 10. in fi. Baeça de non melioran. ratio. dotis filiab. c. 26. nu. 14. post Auen. in respons. 9. num. 3. & Paul. in l. omnimodo. §. imputari. C. de inoffic. testam. Guillier. Benedict. in c. Raynuntius. verb. *duas habens filias.* nu. 62. in fi. fo. 21. de testam. vbi tandem se remisit ad Paul. vbi supra. Matien. in l. 5. glo. 4. nu. 6. tit. 9. lib. 5. recop. fo. 265. & idem in l. 3. gl. 2. nu. 13. tit. 8. eod. lib. fo. 208. Ioan. Gars. de expens. & melio. c. 4. nu. 14. Parisi. consil. 56. nu. 11. & 18. lib. 3. Didac. Perez in l. 8. col. 80. in med. tit. 2. lib. 1. ordin. Azeued. in addit. ad Curiam Pisan. lib. 4. c. 7. num. 4. fol. 136. Gomez Arias in l. 27. Taur. nu. 75. Corduba in q. 134. fol. 386. Gutierr. vbi supra num. 4.

2148 Couarr. in dict. lib. 3. variar. c. 19. num. 4. pag. 843. Leonius vbi supra per totam allegatio. Mieres vbi sup. Auen. in d. respon. 9. in fi. & respon. 20. maximè nu. 5. & respons. 38. Ioan. Garc. vbi sup. n. 15. & seq. Azeu. in dict. Curia Pisana. & in. l. 5. nu. 1. tit. 9. lib. 5. recop. Girond. de gabell. 2. par. §. 2. nu. 28. & 29. contra Guillierm. Benedict. in c. Raynuntius. verb. *& vxorem nomine Adelasiam.* nu. 787. de testam. tenentem, non communicari vxori vtilitatem neque #stimationem horum officiorum. Ioan. Gutierr. in dict. lib. 2. practi. quæst. 64. nu. 7. Ayora in lib. par tition. 1. par. c. 8. num. 61.

2149 Tradunt Rupelanus & Re gnicolæ in locis supra citatis.

2150 L. 8. tit. 2. lib. 7. rec. num. 6. contra Tell# & Humadam quos citat, & contra supra dicta à Diuo Thoma, & alijs.

2151 Alexan. in l. illud, num. 3. contra Fulgos. ibi. C. de colla tionibus. Gregor. in l. 3. tit. 15. par. 6. verbo, *contar.* An ton. Gomez. in l. 29. Taur. nu. 22. Ioan. Gars. de expensis, & melior. c. 4. num. 14. vers. *quod verò.* &. c. 22. nu. 19. Ayora de partitionibus. 1. part. c. 3. nu. 24. & seq. fol. 21. & ibid. c. 8. num. 16.

2152 Bal. & alij in l. omnimodo. §. imputari. # tex. ibi. C. de inoffic. testament. & in l. 1. §. sed an id. & §. neque castrense. ff. de collat. bonor. Boeri. decisi. 14. incip. *breuitervidetur.* & est vera & c# munis conclu sio multorum quos refert & sequitur Matien. in l. 3. gl. 2. nu. 13. fol. 208. titul. 8. lib. 5. rec. vbi plures regnicolas citat, & vltra eos idem tenet Ayora vbi supr. dict. nu. 24.

2153 L. 1. & 2. C. de filijs officialium qui in bello moriun tur. libr. 12. l. 10. tit. 4. libr. 6. recop. qu# dicit mente te nendam Gregor. in l. 2. ver bo, *sino el hijo mayor.* col. fin. versi. *tene eti# menti.* tit. 15. p. 2. & Didac. Perez in l. 20 tit. 3. lib. 4. or dinamen. col. 1409.

2154 Ioan. Andre. & Abb. in c. licet. de voto. idem Andre. in regul. sine culpa. de regul. iur. in 6. in Mercurial. Andre. de Isern. in constitut. reg. Neapol. fol. 171. col. 3. Gregor. vbi supra, versi. sequent. incip. *sed an teneatur frater.*

2155 L. 13. tit. 10. libr. 3. fori. & l. 7. cum alijs. tit. 11. libr. 5. recopil.

2156 Fulgos. in l. sciendum. nu. 7. Alex. n. 10. Ias. nu. 23. ff. qui satisdare cog. & tales officiales tan quam possessores immobi lium excusan tur a satisdatio. Molinæ. in consuetud. Parisiens. 2. p. §. 57. nu. 26. pag. 235. Tiraque. de retract. lignag. §. 1. glo. 6. nu. 14. Suarez in declaratio. ad. l. 2. titul. *de los emplaçami#tos.* libr. 2. fori. q. 7. nu. 28. pag. 372. per. l. 2. ff. de fundo dotal. ibi: *Qu# uis fiscus semper idoneus fidelußor sit, & soluendo.* & l. iubemus nulli. ibi: *Annonas ciuiles.* & ibi glo. C. de sacros. eccles. l. hac edictali. §. his illud. & ibi glo. *ciuilium.* C. de secund. nup. & extar titul. C. de annonis ciuil. lib. 11. Sunt enim an nonæ ciuiles, salaria quædam & pensiones, qu# pro meritis dantur ratione alicuius dignitatis, vel vt sa tisfaciat aliquis illi officio ad quod præpositus est. Sebastia. Branc. in expositio. tit. super dict tit. & An tonius August. in lib. de emendation. de militijs ex casu. pag. 348. nu 10. & dictæ annonæ ciuiles inter immobilia computantur, vt probant dicta iura, & l. vnic. §. cum autem. in fin. C. de rei vxori# actio. & l. 12. C. de hæred. insti. & alia quæ citat Brisonius de verbor. signi. verb. *annonas.* & vers. seq. & glo. in l. 3. C. de venden. rebus ciuita. lib. 11. ibi: *& annonis. quæ quasi immobilia sunt.* & ibi Platea in princ. quod ait Suarez vbi supra notandum pro pensionibus annuis quæ a Re ge debentur a licui ad vit#.

2157 Supra isto. c. nu. 19. & est l. si adulteri# cum incestu. §. fi. ad fin. ff. de adulter. l. ad rempublicam. & l. honor. cum alijs. ff. de muner. & honor. & l. honores. ff. de decurio.

2158 L. reprehendenda. C. de institu. & sub stit. d. l. si adulterium. §. fin. & l. Iulianus. ff. si quis omissa caus. testamen. Bald. in rubr. C. eod. & in l. 1. nu. 14. C. vnde vi. c# multis, quæ tradit Chassan. in catalogo glor. mun. 1. par. conside ratione. 2.

2159 Dum tamen census non excedat salarium. l. 2. & l. pro locis. C. de anno. & tribut. extrauag. de emptio. & vendi. vers. *& recipere soliti fuerunt.* & motus proprius Pij Quinti anno 1569. incip. *cum onus,* inter extrauagantes ipsius fol. 93. in princi. ibi: *Statuim#, censum seu annuum reditum creari, constitui ve nullo mo do posse, nisi super re immobili, aut quæ pro immobili habeatur, de sui natura fructifera.* Laurentius de Rodul phis in tract. de vsur. q. 12. versic. *si aliquando.* & apertius 3. p. §. transeamus nunc ad octauum & vl timum dubium, ibi: *Credo quôd ad hoc.* C#pol. in tracta. de si mulatio. 3. pr# sumptio. Conrad. de contra ctib. q. 72. con clusio. 2. & q. 74. conclusio. fin. vers. 3. sic. & q. 75. post princ. vers. *secundó sic.* & La tius Pizarro in c#ment. su per d. extraua. in 3. requisito, in gl. *de las tales heredades.* & glo. seq. per tot#, & postea eius pater Gregor. Lup. in l. 28. tit. 8. p. 5. gl. magna. col. 4. vers. 2. *limi ta.* & facit do ctrina Ioann. Fabri in d. §. item Seruiana, col 9. insti tu. de action. vbi ait, iurisdi ctiones posse obligari sicut alia bona.

2160 In l. quemadmodum. ad fin. nu. 3. C. de agricol. & censit. lib. 11.

2161 Vt a c#trario sensu tenuit Paul. in l. diuortio. §. si vir in fundo. nu. 3. ff. soluto matri. Bar. nu. 3. ibid#. Bal. in l. 1. nu. 18. C. de fructib. & liti. expens. Baeça de non melioran. ratio. dot. filiab. c. 26. fol. 142. num. 14.

2162 Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. p. lib. 47. cap. 15. nu. 26.

2163 Pisa in Curia lib. 2. c. 18. n. 13. & ibi addi. & ibid: cap. 20. nu. 8. & 9. & Demosthenes in quadam oratione, vt refert Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 49. c. 5. n. 3. ait, lege fuisse Athenis sancitum, ne cui iterum syndicum fieri liceret, creari

ve â populo, ne syndici munera ad publicamvtilitatem inuenta verterentur in quæstum compendiumque pri uatorum: & de reelectione syndici dixi supra hoc cap. numer. 60.

2164 Idem Pisa in Curia lib. 1. c. 13. & lib. 4. c. 2.

2165 Bouerius in singul. verb. *citatio.* num. 20. Ludouic. Roman. singul. 763. vbi alios citat, & Pisa vbi supra. lib. 2. cap. 25.

2166 Idem Pisa lib. 2. cap. 22. & ibi addit. Azeued. idem Azeued. in l. 4. num. 15. & seq. tit. 13. lib. 7. recop. & quòd non est conueniens quôd quis gerat officium duorum. l. accipientur. ff. de author. tut. l. fistu las. §. 1. ff. de contrah. emptio. l. si consul. ff. de adoption. quia concurrentibus pluribus qualitatibus in personam eiusdem, faciunt in locum plurium censeri. c. inter Rodericum. & c. scriptum. de electio ne. dixi supra hoc cap. nu. 68.

2167 Idem Pisa in Curia lib. 4. c. 2. fol. 96.

2168 Azeued. ad Pisam in Curia lib. 4. c. 5.

2169 Gregor. libr. 20. 4. par. c. 6. translatiuè in c. omnis qui. 45. distinctio. *Omnis qui rectê iudicat, stateram in manu gestat.* Hieronym. translatiuè in c. non afferamus. 24. q. 1. Innocencius IIII. in c. 1. de re iudi cata. in 6. ibi: *Stateram gest#t in manibus, lances appendant æquo libramine.* authen. iusiu ran. quod præ sta. ab ijs, versic. *& primum.*

2170 Quem refert in varijs locis Pute# de syn dica. verbo, *iu dex.* c. 2. nume. 4. fol. 210. quòd iudex debet esse iustus & #quus, & #qualis, me dius inter par tes, non declinans ad dextram nec ad si nistram. c. c# inter. de exceptio. & ibi gl. *claudicare.* l. fi. C. de fruct. & liti. expens.

2171 L. 22. tit. 9. p. 2. l. 4. & fin. tit. 17. par. 3. & l. 6. tit. 4. ea dem part. & l. 2. tit. 6. lib. 3. recop. Bal. in l. vnic. in prin cip. C. de caduc. tollend. idem in l. cum qu#ritur. in fi. ff. de statu homin. Specul. in titul. de tregua & pace, versic. *quid, si quilibet eorum.* Auenda. in c. 2. prætor. numer. 20.

2172 Dict. cap. non afferamus. 24 quæst. 1. *Non afferamus,* inquit, *stateras dolosas, vbi appendamus, quod volumus, pro arbitrio nostro dieentes, Hoc graue est, hoc le ue est, sed afferamus diuinam stateram.* dict. authen. iusiurandum. vers. *& primum.* ibi: *Nequaqu# subinclinatus.*

2173 Esaiæ. 42. *N# clamabit, nec accipiet personam, nec audietur vox eius fo ris.*

2174 Libr. 1. c. 11. & supr. lib. 2. cap. 2. nu. 18. & seq.

2175 In Alex#dro.

2176 *Quia omnis ætas ab adolescentia sua prona est ad malum.* c. omnis ætas. 12. quæst. 1. authen. de monach. §. sancimus. versic. *si vero is quidem.* in fine, bona gloss. verbo, *sui prodiga.* in proœmio De cretal. Euripides in Bellero phonte, ait: *Ingenita quidem est malitia. cunctis mortalium.* ex Ioan. Sstobæo serm. 10. de in iustitia. l. 13. titulo. 2. libr. 7. ordina. non omnino recopilata.

2177 Genes. 6. & 8. Augus. lib. 22. c. 22. de ci ui ta. Dei.

2178 Ioan. de Neuiza. in silua nuptia. lib. 4. incip. *non obstat.* num. 134. Azeued. in l. 1. nu. 2. tit. 7. lib. 1. recop.

2179 Alciat. libr. 5. Parerg. c. 12. Neuiza. in d. silua nup. fol. mihi. 93. col. 2. Tiberius De cianus in 2. tom. crim. lib. 7. c. 7. nu. 11.

2180 Bal. in l. 2. nu. 13. ff. de orig. iur. Boeri. in tract. de seditiosis, in princip. nu. 10. & seq. Cacialup. in l. omnes populi. nu. 23. ff. de iust. & iur. Decia. vbi su pra.

2181 In l. obseruare. C. de decurio. lib. 10. & in l. vniuersa. C. de precib. imp. offer. & Soci. in cons. 95. co. 2. n. 3.

2182 Num. 165. & Boeri. vbi supra. q. 5. nu. 5. Bal. in dict. l. 2. §. deinde cum esset. & in cons. 160. in princ. vol. 1.

2183 In l. fin. C. de pœna iud. qui malè iud. nu. 2. vbi tenet, quòd potesta tes qui vad#t adterras, vbi sunt diuisiones in populo, n# possunt salua c#scientia per transire, & om nes incidunt in pœnam capituli, cum #terni. de re iu dicata, in. 6. Azeued. in l. 2. nu. 8. tit. 9. lib. 3. recop. & in l. 1. nu. 2. tit. 7. lib. 1. post Pute# de syn dica. verb. *offi cialis.* nu. 18. infin. fo. 249. & Auiles in c. 2. prætorum. glos. *parcialidad.* num. 1.

2184 Scilicet quan do inter istos partiales est ti mor scandali, prohibere debet pr#ses sub pœna, ne vnus pertr#seat do mum alterius. Bar. in l. quod iussit, & ibi Alex. num. 3. Ias. 25. ff. de re iudicat. aut ne vadant ad aliquem locum, de cuius possessione c#t# dunt. Idem Ias. in l. quidam exi stimauerunt. fo. 36. col. 1. ff. si cert. pet. Dec. in l. fi. n. 6. C, de edict. diui Adria. tol lend. Anton. Gomez. in l. 45. Taur. nu. 197. Auiles in d. c. 2. pr#to rum. glo. *parcialidad.* n. 12. vbi alios casus ponit in proposito. l. 1. §. fin. ff. de officio præfecti vrbis. l. æquis simum. 16. ff. de vsufruct. c. placuit, &. c. si quis &. c. fin. 90. distin. tex. & glo. in c. 1. de mutuis petitio.

2185 L. si quis ingenuam. §. in ciuilib#. ff. de captiuis. c. inter Roder. Se niorem, &. c. verbalem. de electio. l. 5. titul. 7. lib. 1. fo ri, & ibi Mon tal. glo. fin. & idem in l. 1. gl. fi. tit. 3. lib. 4. fori, post Bar. in l. 2. §. ex his. ff. de verbor. oblig. n. 4. & seq. & eius additio ad §. sed si inter. l. si vsusfructus. ff. de vsufruct. alios refert Didac. Perez in l. 1. tit. 8. lib. 4. ordin. col. 1483. vers. *dubitatur,* post Montolo nium in pr#ptuario iuris, verb, *pax.* in glo. *inquirere pacem.* fo. 157. col. 1. in fi. Petrinus Alben sis de re militar. 10. p. fol. 139. nu. 70. cum sequent. Oroscius in l. c#gruit. vers. *pacata.* num. 1. ff. de officio præsid. Auil. in d. glo. *parcialidad.* nu. 20. & seq. & dixi su pra lib. 2. cap. 13. num. 43. & seq.

2186 Bal. in l. transigere. num. 13. col#. 3. C. de transactionib. Auil. in dict. c. 2. prætorum. gl. *parcialidad.* nu. 23. cum anteced. & seq. Padilla in d. l. transigere. n. 90. fo. 121.

2187 In c. nihil. n. 4. vers. 24. de præscription. Bald. in cap. olim. ad fi. de rescript.

2188 Glo. in c. vbi. de desponsatio. impub.

2189 Auth. iusiurandum, quod præst. ab his. §. & æquus ero.

2190 Innoc. in cap. cum #terni. de re iudica. in. 6. *Quia cum laxíus dantur habenæ, debet iudex magis præoculis habere æquitatem.* auth. iusiurand. quòd pr#statur ab his. l. quod si Ephesi. ff. de eo q# certo loco. & non debet esse nimis gratiosus. Ioan. Andr.

in reg. in pœnis. in nouella. de regul. iur. in 6. Bald. in l. 1. in princ. ff. de his qui sunt sui vel alieni iur.

2191 In Pænulo. *Verûm ita sunt omnes isti nostri diuites, Si quid benefacias, leuior pluma est gratia. Si quid peccat# est, pl#beas iras gerunt.*

2192 Segura in directorio iudi. 2. par. c. 4. nu. 5. fo. 103.

2193 In c. statutum. §. cùm verò, verb. *non audemus.* de rescriptis in 6. Auen. in c. 2. pr# torum. nu. 20. vers. *item qui.*

2194 L. obseruandum. ff. de officio præsidis, ibi: *Non enim est recti, & con stantis iudicis, cuius animi motum vultus dete git,* & dixi supr. isto lib. c. 5

2195 Supra libr. 2. c. 5. nume. 14. & 15.

2196 C#duc#t scripta supr. libr. 1. c. 11. n. 23.

2197 L. 12. titul. 5. par. 2.

2198 Cap. cum in offi cijs. de testamentis. ibi: *C# in officijs charitatis primo loco illis teneamur ob noxij, á quibus beneficium nos co gnoscimus rece pisse.* l. sed si le ge. §. consuluit, ff. de petit. hæ red. l. si non sor tem. §. libertus. ff. de condict. indebiti. glo. in c. illud. 8. q. 2. c. visis. 16. q. 2. versic. *humani.* Couar. in d. c. cum in officijs. nu. 10.

2199 Bart. in l. prætor. la. 2. §. hoc edicto, & §. si quis aduentu. ff. vi bonor# rapt. Auiles in c. 2 pr#torum. gl. *parcialidad.* num. 1.

2200 In l. hi qui. ibi: *Versari inter homines, & hominum carere suffragijs.* C. de apostatis. Cice. in Lælio. *Omnis enim ratio & institutiovitæ adiumenta homin# desiderat, in primisque vt ha beat quibus cum familiares conferre poßit sermones.*

2201 Cicer. 2. offic. *Omnium societatum nulla præ stantior est, nulla firmior, quam cum víri boni moribus similes s#t familiaritate c# i#cti,* &. 1. offi ciorum ait: *Ni hil est aptius vitæ, nihil ad beate viuendum ac# modatius, quam cum viris bonis iucundis amanti bus nostri viuere.*

2202 Num. 12. inquit: *Audite ser mones meos: si quis fuerit inter vos propheta do mini, in visione apparebo ci, vel per somnium loquar ad ilium: at non talis seruus me# Moyses, qui in omni domo mea fidelißimus est, ore enim ad os loquorei, palàm, & non per ænigmata, & figuras Dominum videt.*

2203 Ioan. 11. cap. *Amicus noster Lazar# dormit.* gl. in l. ex his. ff. de legib.

2204 Ioan. 15. *Iam non dicam vos ser uos, sed amicos meos, quia omnia quæ audiui á patre meo, nota feci vobis.*

2205 Matth. 7.

2206 Marci. 14.

2207 L. diui fratres. ff. de iure patron. ibi: *Sed & Volusius Mæcia nus amicus noster.* bonus tex. in l. fi. ff. de officio præfecti vigilum. l. lat# culpæ. §. amicos. ff. de verbor. signif.

2208 Sueton. in C#sare, num. 72. & 81.

2209 L. 2. §. post hunc maximè. versi. *hinc eti# Nerua.* & ibi Zasius. ff. de origine iuris, Cornel. Tacitus. lib. 4. & 5.

2210 Valer. Max. lib. 4. c. 7.

2211 L. 5. tit. 9. par. 2. l. 22. titu. 5. lib. 3. recop.

2212 De maiestat. Princ. verbo, *paucis familiarem.* num. 1. & seq. fo. 118.

2213 Lib. 2. Rethori. *Iudices ijsgra tificantur, quos am#t, aut omnino absoluunt, aut parui condemnant.*

2214 Lib. 9. Ethlco r#. *Amicitia est amor superabun dans, qui oculis amicorum nonn#qu# ex cæcat: amicus enim est alter ipse.*

2215 Supr. lib. 2. c. 2. nume. 68. & seq.

2216 Vt diximus su pra libr. 1. c. 6. nu. 31. & ibid# c. 12. n. 33.

2217 Bonifa. in Peregrina. verb. *amicitia.* q. 2. fo. 38. col. 3.

2218 L. 2. tit. 27. p. 4. & Prouerb. 25. *Gratia & amicitia liberant: quas tibi serua, ne exprobabilis fias.*

2219 De quibus dixi lib. 2. c. 8. num. 27.

2220 L. Iubemus. in fi. C. de episc. & cler. l. 8. tit. 4. par. 3. quod inducit suspicionem. Palat. Rube. in repetit. c. per vestras. §. 10. in allegat. hæresis. pag. 581. in med. versi. *& hinc est.* vbi alios refert, & eius additio ibi. Maran ta de ordine iu diciorum. 6. p. §. incipienti, *seeundus actus principalis.* nu. 44. versi. *decimatertia causa.* Grego. in d. l. partit. gloss. 1. Heredia de iu dicibus. fo. 77. pagin. 2. post Cardinal# in Clem. dispendiosam. q. 43. de iudicijs. Ioseph. Mascard. de probat. con clus. 1177. n. 12. Conrad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 36. nu. 9. vbi etiam tenet, quòd aliquan do debet iudex audire par tem aliquid in occulto loqui vol#tem, alias eam aggrauaret. Specul. tit. de deposito. §. 7. videndum. versi. *certe iudex.* & dicit idem Specula tor titu. de aduocato. §. hic dicendum, in fi. quôd iudex in tribunali non debet aurem porrigere confabulationibus, & quod in aure audit, debet publicè recitare. Segura in directorio iudic. 2. par. cap. 4. num. 2. & seq. fol. 102. & de loqutione ad aurem ante delictum commissum, vide Plaçam de delictis. c. 14. nu. 6. & Gutierr. in cons. 36. num. 35. & sequent.

2221 Horatius lib. 1. epistolarum.

Per contatorem fugito, nam garrulus idem est,
Nec retinent patulæ commissa fideliter aures.

2222 In Trin#mo. *Neque stolidius, neque mendaciloquius, neque periurius quam vrbani assidui*

Ciues, quos scurras vocant,
Qui omnia se simulant scire, nec quicquam sciunt.
Quod quisquam in animo habet, aut habituri sunt,

Sciunt. Id quod in aur# rex regi nædixerit sciunt: quod Iuno fabulata sit cum Ioue, Quæ nec futura nec facta sunt, Tamen illi sciunt: falsò, an verô laudent, culpent quæ velint, Non flocci faciunt, dum illud quod lubet sci#t

2223 Cicer. ad Quintum fratr#. *Sint aures tuæ, quæ id quod audiunt existimentur audire, non in quas fictè aut simulate quæstus causæ insusurretur Ni hil per eos qui si mul#t se apud te multum posse, abs te solere impetrari.* Simanc. lib. 8. de republic. c. 33. n. 4. ait. *Caue#t ergo vrbibuspræfecti á familiaritate nimia senatorum, & ciuium: caue#t à scribis & apparitoribus, qui modis omnibus eos capere cupiunt: caue#t denique ab amicitijs simulatis: nemo enim ferê est, qui se non simulet præfecti amicum, vt quo iure, qua iniuria sibi & suis amicitia illius abutatur.* Cermena. in rapsod. c. 38. pag. 339. *Cauendum est,* inquit, *magistratui diligenter, ne fucis huiusmodi faueat, qui nihil aliud quærunt, quâm vt per ipsum impuné sibi liceat ex rapinis alienorum bonorum, & otiosé, & vitiosé viuere. Sunt igitur, aut interficiendi, aut saltem expellendi, si c#sult# patriævelit ipse magistratus, ne si nimium indulserit, obsequi t#d# illis neceße sit.* Ange. in l. item apud Labeon#. §. idem ait. in 2. ff. de iniur.

2224 Angel. Bal. & Salic. col. 2. vers. *sequitur*. in l. quæ ex plicandi, per tex. ibi. C. de accusationib. & per l. it# apud Labeonem. §. idem ait. ff. de iniur. ibi: *Eum qui cu#tum iustitiæ* (*velut daturus pecuni#*) *vendidit, fustibus a præside ob hoc castigatum damnatum videri.* & idem An gel. in d. §. id# ait, dicit: *Nota contra baratores curiarum, qui in palatijs sæpissimè conuersantur, qui recepta pecunia promittunt euenium sententiæ. Hoc eti# nota contra ad uocatos & procuratores, qui indubit#ter pro mittunt se taliter facturos c# iudice, quod iudex taliter iudi cabit: quod plerunque solent fa cere accepta pe cunia, iactantes se habere amicitiam dicti iudicis, nam isti iniuriarum tenentur iudici, & grauiter poßunt puniri. Caueant igitur,* inquit, *rectores & assessores à consortio talium virorum: caueant etiam ab amicitia meretricum, quoniam vidi qu# dam meretricem quæ stabat in ca mera iudicis, quæ motum iudi cis audierat in ferenda sententia capitali, & accepta pecunia propalauit ferendam sententiam, & ferè c#busta non fuit, & iudex stetit in periculo.* Puteus de syndic. verbo, *corruptio.* capit. 1. numer. 11. & 12. fol. 160. Gregor. in l. 26. glo. 1. tit. 22. part. 3. Auiles in cap. 1. prætor. gl. *donacion,* nu. 20. in fin. Menoch. de arbitr. libr. 2. centuria. 4. casu. 344. nu. 6. & per totum.

2225 Lampridius in Alexandro, Seuero cuius verba refert Redin. de maiestat. princ. verb. *paucis familiar#.* nu. 31. fo. 121. & videndus est Menoch. in proposito vbi supr. nu. 4. & per totum casum. & emblem. Oroscij de Couarr. 19. fol. 37. & Petr. Gregor. de syntagm. iur. 3. p. c. 15. lib. . nu. 13. & seq. & facit illud metri cum: *Insontes studium quibus est tradu cere Reges, Hac digna factis morte perire decet.*

2226 Vt refert Petrus Grego. & DD. proximè citati.

2227 Petr. Greg. in d. loco nu. 14. refert Demosthenis verba, dic#tis: *Est vo bis, Athenienses, antiqua lex ê probatarum numero, si quis aliquid pollicendo verba populo de derit, in iudici# duci, conuictum morte multari.*

2228 Duare. libr. 1. disputatio. c. 15. & Menoc. vbi supr. vbi ci t#t Paul. C#s. libr. 5. sententiarum. tit. ad leg. Cornel. te stamentariam, in fi. ibi: *Si qui de iudicis amicitijs vel familiari tate mentientes, euentus sententiarum vendunt, quid ve obtentu nominis eius agunt, c#uicti, pro modo delicti, aut relegantur, aut capite puniuntur.*

2229 In l. si tibi decem. ff. de donatio.

2230 Glo. in cap. quando. verb. *frangatur.* 86. distinction. Abbas, & Doctores in cap. & si Iudæos. 2. notab. de Iudæis. Segura vbi supra in dict. cap. 4. nume. 3. & 4. fol. 102. post Auil. in cap. 2. prætorum. gloss. *parcialidad.* nu. 11. in fi. Redin. vbi sup. n. 30. in fi.

2231 Lib. 4. de orator. instit. Iudices quos liben ter audiunt, faciliùs credunt.

2232 Apulei. lib. 1. asini aurei. Alios refert Petrus Grego. de syntagm. iur. 3. par. libr. 32. c. 4. nu. 7. Cermenat. in rapsod. cap. 23. pag. 237. ait: *Verum quia nonn#qu# euenit, vt adulatores huius modi Principis alicuius virtut# ac fortitudinem ob id extollant, vt cum ineitent ad nocendum ijs, quos ipsi odio prosequ intur, di ligenter obseru# dum est, ne stmul cum assentatione seditionem etiam inuehant, & inducant, aut publicé, aut priuatim.* l. in nostris. C. de calumniator.

2233 Cap. deteriores. 6. q. 1. c. detractores. 3. q. 4. glo. verb. *in occulto.* in c. inquisitionis, de accusation. *Detrah#t# secre tóproxim# suum, hunc persequebar.* c. nimium sunt. c. qui pec cat. 23. q. 4.

2234 Ecclesiast. 1. *Ne fueris hypo crita in conspectu hominum.* & Matt. 7. & Paul. 1. ad Corinth. 11. Leo in sermone. 5. de ieiunio decimi mensis, in quit. *Humiliter rep#t, blandé ca piunt, molliter li gant, lat#ter occidunt.* Aluar. Pelagi# de pl# ctu eccles. lib. 2. art. 78. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 1. ord. col. 26. in med. & Ecclesiast. 23. dicitur de his: *Si dissimulauerit, deliquit duplici ter.* Alia tradit Ribadeneyra in proposito de principe Christian. libr. 2. c. 2. pag. 266. c# sequen. & cap. sequent.

2235 Glo. in cap. ex merito. 6. q. 1. Vinc#tius Cygaul. in suo opere aureo. in c. extraordina rio. fo. 57. col. 4. & in c. 3. re gale. fo. 73. co lumn. 4.

2236 De repub. lib. 9. tit. 1. fo. 100. *Ita amicos habeas, fieri vt pos se inimicos putes: non enim est deterior hostis, quam fictus ami cus, nec odium grauius quam simulatus amor.* gl. no lite. in c. si inimicus. 93. distinct.

2237 Lib. 1. officio. *Nulla capitalior pestis, qu# illorum, qui c# maximé fallunt, id agunt, vt boni viri esse videantur.*

2238 Hippolyt. singul. 190. ad fi.

2239 Ad Quint. Fra trem proconsulem Asiæ. *In prouincia ipsa si quis est nactus qui in tuamfami liaritatem penitus intrarit, qui nobis antefuerit ignotus, huic quantum creden dum sit, vide: n# quin possint esse multi principales viri boni, sed hoc sperare licet, iudicare pe riculos# est: mul tis enim simulationum inuolucris tegitur, & quasi velis quibusdam obtenditur vniuscuiusque natura: frons, oculi, vultus, sæpe m#ti#tur, oratio vero sæpißimé: quam ob r# qui potest reperiri ex eo genere hominum, qui pecuniæ cupiditate adducti careant his rebus omnibus, a quibus nos diuulsi es se non possumus, te autem alien# hominem ament ex animo, ac n# sui c#modi causa simulent, mihi quidem permagnum videtur; præsertim si ijdem homines priuatum non fere, qu# quam prætores semper omnes amant: quo ex genere, si quem for té tui cognouisti amantiorem (fieri enim poterit) quam temporis hunc ad tuum nu merum libenter adscribito; sin autem id non perspicies, nullum erit genus in fa miliaritate cauendum magis, propterea quòd, & onmes vias pe cuniæ norunt, & omnia pecuniæ causa faciunt, & qui cum victuri non sunt, eius exi stimationi consulere non curant.*

2240 L. 3. & 4. tit. 27. par. 4.

2241 L. 11. tit. 5. p. 2. D. Iacob. in epist. Canonica. cap. 1. & c. episcopus, & cap. si ergo iniustè. ibi: *Sed liuore odij.* 11. quæstion. 3 & Sapientiæ. 12. dicitur: *Tu autem dominator virtutis omnia cum tranquillita te iudicas.* cap. illa præposito rum, & cap. ira 11. quæsti. 3. ibi: *Ira enim sæ pe ctiam innoc# tes ad crimen adducit, & d#dus est locus iræ*: & qu# latius dicemus infra isto libr. cap. 11. numer. 8. & seq.

2242 In princ. suæ responsion. c# tra Cicer. *Omnes qui de rebus dubijs c#sult#t, debere in primis animaduertere, ne cuiquam voluptati temere assentiant, ne ve liberum ingeni# fauore aut iracundia pessundent, imò inniti debent, vt dur#t inuitis animis, vt omnium ratio nes æqué circun spiciant, nec in alterutram partem inclinent, do nec luce clariores in aperium de ductæ, & satis per oratæ causæ videantur.*

2243 In l. obseruan dum. ff. de offic. pr#sid. ibi: *Nam ex nimia familiaritate c# temptio dignita tis nascitur.* c. & si Iudæos, de Iudæis. l. 1. C. de petitio. bonorum. lib. 10. l. 8. titu. 4. par. 3. & diximus supra lib. 2. c. 5. nu. 1. & sequent.

2244 In c. omnes. 28. quæstio. 2. *Quod maior fa miliaritas aßumitur in cibo, quam in colloquio, & facilius quis decipitur inter epulas.*

2245 Supr. lib. 1. c. 3. num. 39.

2246 L. si mulier. 6. ff. de donatio nib. inter vir# & vxor. ibi: *In sportulas cogna to suo ordini crogauerit.* l. his verbis. 90. §. alumno. ibi: *C# introitu.* ff. de legat. 3. Alberic. in. 1. part. statutorum. q. 66. Rebuff. in l. Neratius. 85. versi. *item in iu re,* pag. 530. ff. de verbor. signific. Anto. Gomez in 1. tom. variar. c. 12. nu. 16. in fine. Pisa, & Azeue. in additionibus ad eum in curia, lib. 1. cap. 14. pagin. 26. Budæus in annotatio. ad l. solet. §. qu#tum ad xenia. ff. de officio proc. pagin. 324. & dixi supra isto lib. cap. 5. nume. 10.

2247 Lib. 10. epist. 16. ibi: *Superst igitur, vt ipse di spicias, an in om nibus ciuitatibus certum aliquid omnes qui deinde buleutæ leg#tur debeant pro introitu dare.* Cui Traianus respondit: *Honora rium decuriona tus omnes qui in quaquè ciuitate decuriones fiunt, inferri debeant, nec ne, in vniuersum á me non potest statui.*

2248 De sale lib. 3. & Barth. Philip. in tract. de c#silijs, discur su. 12. §. 16. fo. 85.

2249 Lib. 6. de legibus. *Oportere,* ait. *magistratus esse tales, vt intermissa suor# cura, otium habeant ad publica procuranda.* & Senec. in epistol. 18. ad Lucillum ait: *Die bus festiuis maximé imperand# est animo, vt t#e à voluptatibus so lus abstineat, c# in illis omnis tur ba procubuerit,* secund. gloss. verbo. *vigilijs.* in Clem. 1. de celebra. Miss.

2250 Cap. pen. 2. . 7. ibi: *Vtis qui in loco regiminis est, tales habeat testes, qui veram eius in se creto conuersationem videant, & ex sedula vi sione exemplum profectus sumant.*

2251 In Peregrina, verb. *Sportulæ,* fol. 480. col. 4. *Quòd iudex qui remisit spor tulas vni parti, non tenetur remittere alteri, vt seruetur æquali tas, quia nemo te netur esse libera lis vltra quàm velit.*

2252 In officijs. *Do mus Cæsaris n# solum debet carere crimine, sed & criminis suspicione.*

2253 Bald. in l. illicitas. §. ne potentiores. ff. de officio pr# sid. Auendan. in cap. 2. prætorum. nume. 21. ad sin. ver sic. *nec est.* fol. 32. & dixi su pra lib. 2. c. 2. num. 32.

2254 Lib. 3. c. 2. nu. 38. & seq.

2255 L. si quis filio. §. hi autem om nes. ff. de iniust. rupt. Bal. in cap quoni# contra. de pro bationibus. in fin. & in l. addictos. C. de episcopali audientia. Felin. in c. pastoralis. §. quia verò. col. 2. de officio delegati. Auend. vbi su pra. versi. *item si ratione.*

2256 Vergilius. 1. æneid. *Sæuitque animis ignobile vulgus.*

2257 Dict. l. si quis filio exhæredato. §. hi autem omnes. ibi: *Vel seditio prærrupta, factioque cru#ta. tunc enim puniri permittitur, deinde seribere.* l. penul. ff. de sicarijs. Lucas de P#na in l. vnica. C. publicæ letitiæ. libr. 12. quæstion. 10. Bald. in capit. quoniam con tra. in fine. de probationib#. & Auend. in dict. cap. 2. pr# torum. nume. 21. in fi. versi. *facta tamen.*

2258 Supra libr. 1. cap. 5. numer. 19. & libro. 2. cap. 2. numer. 64.

2259 Cap. 25. *Pauperis non misere beris in iudicio.* cap. necamisso. 23. quæst. 4. ibi: *Nec pau peri in mala cau sa misericors,* vt diximus in dict. cap. 2. nu mer. 59.

2260 Lex Solonis fuit, *quôd si ob discordiam dissensionemque seditio alque disces sio populi in duas partes fieret, & ob eam causam iratis animis vtrinqué arma caperentur, pugnaretur##, tùm qui in eo t#pore, in coque casu ciuilis discor diæ non alterutri parti sese adiungeret, sed solitarius, sepa ratus## á communi malo ciuitatis secesserit, is domo, patria, fortunisq; omnibus careto, exul exterus## esto.* Ex Aristot. re fert Simanc. de repub. libr. 4. cap. 21. numer. 1. & Plutarchus de sera numinis vindict. ait: *Omnium ineptis sima lex illa Solonis, quæ hono re eum priuat, qui in seditione nulli adhæret parti, siue dißen sioni se haud im miscere conatur ciuili.* Idem Plutarch. invi ta Solonis ait: *Ex alijs autem eius legibus illa præeipuè incre dibilis, atque in primis admiran da est, quæ honoribus abdicat e#, qui orta seditione, neutr# sactionem sequu tus sit.* Aulus Gellius lib. 2. Nocti# Atticar. cap. 12. etiam admira tur, & conatur Solonem defendere.

2261 Lib. 5. c. 3. in Solonem.

2262 In silua nuptiali. libr. 5. numer. 99. versi. *limita.*

2263 Lib. 5. cap. 1. nu. 232.

2264 L. 17. titul. 6. lib. 3. rec.

2265 L. 4. d. tit. & lib. recop.

2266 Libr. 1. apophtegm. pag. 34. numero. 53.

2267 L. 1. C. ne liceat potentioribus. l. 25. titul. 4. libr. 2. recopil. iuxta communem resolution#. Gregor. in l. 16. titul. 7. partit. 3. gloss. 1. post Bart. Paul. & Ias. in dict. l. 1. Auenda. in cap. 1. pr#tor. in 2. par. Auiles in capit. 3. prætorum. gl. *procuradores.* num. 18. & in cap. 21. gloss. *carta.* Olanus in antynomijs. verb. *leges.* num. 8. fo. 167.

2268 Hippolyt. sin gular. 190. in fine.

2269 In antiquis. 820. Ne quod quilibet. Neuizan. in silua nuptiali. libro. 5. nu. 103.

2270 Bart. & Paul. in l. per interuallum. ff. de iudicijs. Auiles in capit. 3. prætor. gloss. *procuradores.* nu. 18.

2271 Quia rogatio principis habetur pro præ cepto. dixi supra lib. 2. cap. 10. nu. 63.

2272 Gloss. in l. vni ca. verbo, *pignora.* C. si re ctor prouinti#. gloss. in Clement. 1. verb. *exhortamur.* de testibus. capit. inter senior#. de election. & ibi Abb. col. 3. vers. *ex quo.* Doctores in cap. 1. de offi cio delegat. idem Abb. in cap. Abbas. co lumn. 1. versi. *sed quæro hinc.* quod metus causa. & in ca pit. vltim. in fin. post Ioan. Andr. ibi, qui cleric. vel vouen. vbi dicit notandum. & Tiraquel. de pœnis tempe. causa. 35. nu. 1. & 9.

2273 In epistol. ad Dionis propinquos. *Preces tyr#norum neceßitati esse permixtas.* Cicer. lib. 9. epistol. ad Atticum. & dicemus infra hoc c. num. 11. super verbo, *libre.*

2274 Lib. 6. *Cont#ni iam tribunos plebis, quippe quæ potestas i# suam ipsa vim frangit intercedendo.*

2275 In c. 1. pr#tor. 2. p. nu. 1.

2276 Genes. 2. Matthæ. 19. ad Ephes. 5. ad Collos. 3.

2277 Cap. manifestum c. est ordo. c. satis. cap. cum caput. c. mulier#. cap. Adam. capit. mulier. 13. q. 5.

2278 Arist. 2. œconom. Cicer. 1: & 3. offic.

2279 Arist. in dict. loco.

2280 Epist. 2. ad Corinth. c. 12.

2281 L. cuius per errorem. 54. & l. donari. 83. ff. de regu lis iur. *Donari videtur, quod nullo iure cogente conceditur.*

2282 Redduntur enim actiones à prætore, id est, dantur. l. cum autem. ff. de rei vendica tione. l. quia actionum. ff. de pr#scriptis verb. cum alijs, quæ tradit Brisonius de verbor. signific. verbo, *reddere.* colu. 502.

2283 L. 17. titu. 6. lib. 3. recop.

2284 L. 1. C. ne liceat pot#tior. ibi: *Qui sæpe importunis potentium interceßionibus opprimuntur.* l. 1. C. de petitionibus bonor# subla. libr. 10. ibi: *Ita in n#nul lis causis inuere cunda pet#tium inhiatione constringimur, vt etiam non conce d#da tribuamus.* cap. importuna. de pœnit# tia. distinct. 1. gloss. *qualitatem.* in cap. si quando. de re scriptis. capit. tuæ fraternita tis. de præben dis. l. 29. in me dio. titul. 18. par. 3. Bart. in tractat. tyrannidis, quæst. 6. Ias. in §. qua drupli. nu. 66. instit. de actio nib. Matth. de Afflict. in de cision. Neapo lit. 69. col. 3. & seq. Palac. Rub. in rubr. de donationibus inter. vir# & vxorem. §. 81. num. 1. & seq. & ibi Barahona in additione. pag. 296. litera B. post Ias. in l. 1. §. si vir. col. fin. ff. de acquir. possess. Peralta in l. si quis in princi pio testamenti. num. 94. ff. de legat. 3. Perez in l. 24. titul. 3. lib. 2. or dina. col. 365. Tiberius Decia. 2. tom. cri min. lib. 8. c. 7 nu. 7. post me di#, & dixi su pra isto lib. c. 5. nu. 35.

2285 L. 3. tit. 17. p. 1. & ibi Greg. in gl. *ruegos.*

2286 Libr. 6. de repub. c. 13. n. 13

2287 In l. respicien dum ff. de pœ nis, ibi: *In grauioribus pœnis seueritatem legum cum aliquo temperam#to be nignitatis deb#t prosequi.* l. 16. tit. 22. p. 3. l. 9. tit. 31. p. 7. de quo latè per Tiraq. in tractat. de pœnis temperan.

2288 In epistola. 2. familiar ad Cu rion. *Qui malenolo sunt animo, deteriores fiunt rogati.* & idem ad Quintum Fratrem: *Frustraeos appellamus, quorum au ris atque animus á nobis abhorret.*

2289 Cap. 23.

2290 Cap. 8. episto. 53. vt habetur in cap. pro dest. 23. qu#s. 5. ibi: *Prodest interceßio nostra, cuius ministerio seueritas temperatur & vestra non vobis displiceat quòd rogamini à bonis, quia nec vobis displicet quod timemini à malis: ita formidetur vltio cognitoris, vt neque intereeßoris religio Contemnatur.* Puteus de syndic. ver bo, *compositio.* c. 2. versi. *vnde bonum erit, vt si pro delinquente milites rogabunt.* fol. 165. Heredia de iudici bus. quæst. 18. fo. 74. Alfon sus de Castro de lege pœna li. lib. 2. c. 13. pagin. 534. in med. & pagin. seq. in princ.

2291 Epist. 160.

2292 Iosue. 10.

2293 Danielis. 13.

2294 4. Reg. 20. Isaiæ. 37. & 38.

2295 3. Reg. 21.

2296 2. Reg. 12.

2297 Ionæ. 3. & 4.

2298 Frater Marc. Anton. de Ca mos in sua mi crocosmia. 1. par. dialog. 10. pagin. 122. co lumn. 1.

2299 In epistolis, *An nescis l#gas regibus esse ma nus.*

2300 Lib. 2. rerum Græcar. & Petrus Greg. de syntag. iur. 3. part. libr. 47. c. 14. nu. 8.

2301 Bart. in l. 1. ff. ad leg. Iul. de vi publica. l. qui dolo malo. eodem tit. Puteus de syn dica. verb. *sententia.* num. 2. fol. 291.

2302 2. tom. criminal. lib. 8. cap. 22. nu. 17.

2303 L. 6. versi. *y la quinta.* titul. 4. part. 3. l. 3. titul. 9. libr. 3. recopil.

2304 Plutarchus. li br. de vitiosa verecundia, re fert, Temisthoclem Simo nidi petenti quiddam iniu stum dixisse: *Nec tu bonus poé ra fueris, si præ ter numerum ca nas, nec ego bonus Princeps, si præter leges iudicem.*

2305 Dict. l. 4. titu. 6. lib. 3. recop.

2306 Dict. l. 4. titu. 6. lib. 3. reco.

2307 In l. fin. C. de donatio. inter virum, & vxor. ibi: *Cùm nihil tam peculiare sit imperatoris, qu# humanitas, per quam solam Dei seruatur imitatio.* l. imperialis. in

princip. C. de nuptijs. Pute. de syndicat. in princip. capit. de regum exces#bus. fol. 78. numer. 8. Redin. de marestate princ. verbo, *mansuetum.* fol. 112. & nu. 12.

2308 Muthæi. 11.

2309 Plato in Gor gia. *Iusti mansueti sunt.* l. 18. & 22. ad fin. titul. 9. par. 2. & l. 5. ad fin. & ibi Grego. titul. 23. ead. part. & l. 3. & 8. titul. 4. par. 3. facit l. 9. titul. 5. part. 2. & l. 1. titul. 9. libr. 3. recopil. & ibi Azeue. num. 20. Authent. de man dat. princ. §. præcipuè, # debet esse mitis & placidus omnibus, & habens paternam affectionem. Martin. Laud. in tractat. de official. dominorum, quæstio. 66. cap. ea vin dicta. 23. qu#stion. 4. cap. recedite. 45. distinct. Redin. de maiestat. princ. vbi supra. num. 6.

2310 De repub. ordinan.

2311 Ad Colossen. 4. *Sermo vester semper in gratia sit sale conditus.*

2312 Cap. 18. *Mors & vita in manibus linguæ, & qui diligunt eam, comedent fructus eius.* & in cap. 5. *Lingua placabilis lign# vitæ: quæ autem immoderata est, conteret spiritum.*

2313 Quia finis & scopus boni præsidis est, vt status singulo r# iugiter seruetur illæsus, & reipub. vtilitas incorrupta. Conrad. in templo iudic. lib. 1. c. 1. §. 3. fo. 2. vers. *quinto imperator.* numer. 1. & sequent.

2314 Ecclesiast. c. 30. *Tristitiam longè expelle á te: multos enim occidit tristitia, & non est vtilitas in illa. Zelus & iracundia di minuunt dies, & ante tempus senectam adducet cogitatus.* & D. Thom. 2. 2. q. 136. artic. 1. *Inter alias passiones tristitia efficax est ad impediendum rationis bonum.* Prouerb. 25. *Omnes gaud#tes floridam ætat# faciunt: spiritus tristis exiccat ossa: & sicut tinea vestimento, & vermis ligno, ita tristitia viri nocet cordi.* l. 11. tit. 5. & l. 1. titul. 25. p. 2.

2315 32. *Rector# te posuerunt; noli extolli: esto in illis quasi vnus ex ipsis.*

2316 Authe. de m# datis princ. §. talem. & authen. iusiur. quod pr#st. ab his. §. iure quoque.

2317 Matthæi. 7. Lucæ. 6. Puteus de syndic. verb. *iudex.* c. 2. nu. 37. fol. 214.

2318 Daniel. 2.

2319 Cap. 20. pag. 214. ait: *Nec enim expedit principem semper esse minac#, asperum, ac superbum, sed magis interdum pro locorum, tempo r# ac personar# conditiene, placi dum se & benign# ac m#suet# præbere.*

2320 In dialogis. 2. par. cap. 6. fo. 135.

2321 Cap. à nobis. §. vt autem. de senten. excom munic. Luc. de Penna. in l. his qui fisco. C. de conueniendis fisci debitoribus. li bro. 10.

2322 L. 1. ibi: *Iuxta consuetudinem priscam elemen tiæ meæ.* & in l. 2. ibi: *Placuit tunc clementiæ meæ.* C. de offic. quæst. Redin. de Maiesta. princ. verbo, *mansuetum.* pag. 112. n. 2. & 3. & in ver bo, *ad clementiam pronus.*

2323 Dict. l. 4. tit. 4. par. 2. in fi.

2324 Psalmo. 140. *Pone, Domine, custodiam ori meo.*

2325 Libr. 7. de repub. *Quær#dus est vir memoria val#s, integerri mus, tolerantissimus.*

2326 In epistolar. spirituali. fol. 125. pag. 2.

2327 L. 12. titul. 5. par. 2.

2328 L 10. titul. 5. p. 2. vbi plura adducit Gregor in proposito.

2329 In epist. c. 1.

2330 Dict. l. 10.

2331 Libro. 4. moralium. capit. 4.

2332 Lib. 5. moralium. q. 5 cum sequ#. Luc. de Penna in l. 2. col. 2. C. de ex actor. tribut. lib. 10. Neuizanis insilua nuptiali. num. 105.

2333 In lib. de ira. *Ira ex affectibus omnibus maximê teter ac rabidus est, cuius comites sunt rabies, sœuitia, crudeli tas, furor.*

2334 Prouerb. 27.

2335 L. 11. titul. 5. part. 2.

2336 Libr. 1. offic. *Prohibenda est,* inquit, *maximè ira in puniendo: nunquam iratus qui accedit ad pœnam, mediocritatem illam tenebit, quæ est inter nimium & parum*: cauendum est igitur, ne maior sit pœm qu# culpa. Isidorus lib. 3. cap. 56. *Quidam dum iu dicare incipiunt, irascuntur, ipsamque iudicij sententiam in insaniam vertunt, de quibus recté per Prophetam dicitur: Qui conuertunt in furore iudicium.* Iracundus iudex iudicij examen plenè considerare non valet, quia caligine furoris non vi det. c. episcopus. §. si ergo iniuste. ibi: *Sed liuore odij.* 11. q. 3. c. illa præpositor#. &. c. ira. ibid#: & ait ille tex. *Illa præpositorum solicitudo vtilis est, & illa cautela laudabi lis, in qua totum ratio agit, & furor nil sibi ven dicat. Restring# da sub ratione potestas est, nec quid agendum priusquam concitata ad tr#quil litatem mens redeat: nam c#mo tionis tempore iu stum putat omne quod fecerit* Pa lac. Rub. in re petit. rubr. §. 23. num. 4. & seq. de donationib. inter vi rum, & vxor. Gregor. in l. fin. glos. 1. tit. 17. par. 3. Redin. de maiesta. princ. verbo, *ad irac#di# tardum.* nu. 11. & 17. Sim#c. de repub. libr. 6. c. 6. nu. 1. & seq pag. 306. multa de ira tradit Plaça li br. 1. dilictor. c. 2. nu. 19. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. par. lib. 30. c. 3. num. 6. & sequent.

2337 De Sancto Iosepho. & in c. ira. 11. quæst. 3.

2338 Lib 4 c. 1. *Sumpsissem,* inquit, *à te supplicium, nisi ibi iratus essem: maluit enim impunitum dimittere, quám propter iram grauiùs iusto punire.*

2339 De signis & effectibus ir#. *Cum enim seru# nocentem & c# tumacem verberasset, illeque pro inde grauiter quereretur ips# talia iniustè per peti ab irato, qui alios plurimum de ira arguebat, Num quid quòd vapu las, tibi irasci vi deor? est naturæ ira mea: si áme debitum reposcis, ex vultu ne meo, an ex voce, an ex colore, # e ti# exverbis ira me corruptum in telligis, aut correptum? Mihi quidem, vt opinor, neque oculi truces sunt, neque os turbidum, neque inaniter clamo, neque in spumam ruboremque feruesco, neque puden da dieo, aut pœnitenda, neque omnino aut trepido ira, aut gestu. Hæc omnia, si nescis, signa irarum eße solent.*

2340 *Multæ sunt minæ, multaque inania verba per iracundiam effu tiuntur, sed men te in integrum restituta, commi nationes euanescunt.*

2341 Erasmus in apophteg. Cermenat. in rapsodia. cap. 38. pag. 343. Bar thol. Philipp. de consil. discursu. 7. fo. 51. pagin. 2. numer. 3.

2342 Sextus Aurel. in eo Cæsare. & Paul. Diacon. libr. 12. de gestis Romanor. in eod. Theodosio.

2343 Problemate. 28. *Quid est quod prætorum virgæ securibus alligatæ præferuntur? an sign# est, non oportere magistratus iracundiam pr# ptam ae dissolu tam esse? an virgarum dißolutio mora & tarditate iram sr#git & moderatur*?

2344 De quo insigne fascium, pr# ter alios, vide Anastas. Ger mo. de sacrorum immunit. libr. 1. cap. 5. numer. 21. & sequentib. pagin. 15.

2345 L. si vindicari. C. de pœnis. &. c. cum apud Thessalonic#. 11. q. 3. Guillierm. Mayner. in l. quicquid calore. in fi. ff. de regul. iuris. Luc. de Penna in l. ne mo carcerem. C. de exactor. tribut. lib. 10. Redin. de maiesta. princip. verb. *ad iracun diam tardum.* fol. 123. nume. 9. Ouidius. *Vt fragilis glaeies, interit ira mora.*

2346 Senec. libr. 2. de ira. *Potest pœna dilata exigi, non potest ex acta reuocari. Nulla vnquam de morte hominis cunctatio l#ga est.* & Plutarch. in apophtegm. Laconicis. *Percont# te quodam, quare capitales cau sas pluribus die bus seniores audiunt? resp#dit Anaxandrides: Pluribus diebus iudicant, quia de morte qui errauerint, ij con sili# mutare non poßunt.*

2347 Lib. 6. cap. 6. nume. 5. pag. 306.

2348 In. 2. responsi ua inuectiua in Ciceron#. in princ. *Difficile,* inquit, *est, commotis animis, & concitatis ingenijs ver# quicqu# persuadere.*

2349 Libr. 1. offic. *Qui reipub. præ sunt, legum simi les sint, quæ ad puniendum non iracundia, sed æquitate ducun tur.*

2350 Aristotel. lib. 2. de rethoric. & 4. & 7. Ethic. & l. 9. 11. & 12. titul. 5. par. 2.

2351 Supra lib. 2. c. 2. nu. 66. & ibi cap. 8. num. 6. & seq.

2352 Cicero libr. 4. Tuscul. *Odium est ira inueterata.* & l. 9. titul. 5. par. 2.

2353 Aristot. dict. 4. & 7. Ethic. *Ira non perfectè audit rationem.*

2354 Lib. 3. de ira.

2355 Lib. 3. de sum mo bono, cap. 16.

2356 Sapientiæ c. 12.

2357 Valerius libr. 9. c. 2. Cerme nat. in rapsodia c. 38. pag. 344. *Irac#dia non modô non par cit inimicis, sed ne amicis quidem, quanuis innoc# tibus. Hæc ead# crudelitatem co mitem habet, cru delitatis verò horridus habitus, truculenta species, violenti spiritus, vox ter ribilis, omnia mi nis & cruentis imperijs referta*

2358 Cap. 22. *Noli esse amicus homini iracundo.*

2359 Lib. 20. de moribus.

2360 Lib. sententia rum Plato. *Ira cundos ad disci plinas ediscendas idoneos, ad regendam rempub prorsus inu tiles esse.*

2361 Tit. de animi affectib. mode rand. fol. 16. in fin. in hæc verba. *Ergo Prætor moderatus comprimet istos tranquilli animi prædones, neque patie tur eos contra rationis legem con spirare, totus## in eo erit, vt neque ex oculor# obtutu, ex frontis, vel remissio ne, vel c#tractio ne, ex risu, ex hilaritate, ex mœstitia, ex reticentia, ex vocis, aut contentione, aut submißione, facilé appareat eße se, aut bonorum sua ui vsura, aut ma lorum acerbo do lore perturbatum.*

2362 Aristot lib. 3. Ethicorum. & lib. 4. c. 6. *Qui non irascitur, pro quibus opor tet, & vt oportet, & cum opor tet, & in quos oportet, is proculdubio fatuus & stupidus est.* D. Greg. epistola. 126. lib. 7. *Cur#dum est, ne ira subrepat: ira quippe, eti# cúm delinquentium culpas exe quitur, non debet menti quasi domina præire, sed post rationis terga velut ancilla famulari, vt ad fa ciemiussa veniat.* Et idem epist. 51. lib. 8. Lactantius lib. 1. de ira Dei. c. 17. *Ira quæ ad correctionem vitiorum pertinet, nec homini adimi debet, nec Deo potest, quia & vtilis est rebus humanis, & necessaria.* &. c. 23. *Aufer irim, reginon modò nemo parebit, sed etiam de fastigio præ cipitabitur: imô verô cuilibet humili eripe hunc affect# quis eum n# spoliabit? quis non afficiet iniuria*?

2363 Ioan. 2. Lucæ 19. Marci 11. Matthæi 21. c. eijciens. & c. quoni#. 88. distinct. c. ex multis. 1. q. 3. Cermena. vbi sup. c. 38. pag. 342.

2364 Psalm. 4. *Irascimini & nolite peccare.*

2365 Dict. l. 12. tit. 5. par. 2.

2366 Lib. 6. c. 17.

2367 Cap. in loco. 5. q. 4. vbi dici tur: *In loco benedictionis considentes non debent indiscretis vocibus perstre pere, aut quibus libet tumultibus perturbari, &, quod deterius est, obstinatís dis ceptationib# tu multuosas voces effundere. Debet ergo quid quid aut considentium consultationibus agitur, aut ab accu santi# parte pro ponitur, sic mitißima relatione verborum proferri, vt nec con tentionis vocibus sensus audientium perturbent, nec iudicij vigorem tumultu eneruent.*

2368 Cap. 42. *Non clamabít, neque accipiet personam, neque audietur vox eius foris.*

2369 Matthæi. 7. Marci. 1. Lucæ. 2.

2370 L. 2. tit. 4. par. 2.

2371 Satyra 8. *Expectata diu tandem prouincia cum te Rectorem accipiet, pone iræ frœna, mod###.*

2372 Prouerb. 14. & 16. *Qui patiens est, multa gubernat sapi# tia: qui autem im patiens est, exal tat stultitiam su#. Melior est patiens viro forti, & qui dominatur animo suo, expugnatore vr bium.*

2373 Lib. 1. offic. c. 3. in fin. *Lingua tua menti subdita sit: restringatur habe næ vinculis, frœ nos habeat suos, quibus reuocari poßit ad mensu r#: sermones pro ferat libra examinatos iustitiæ, vt sit grauitas in sensu, in sermone pondus, at## in verbis mo d#.* & Greg. 16. moral. c. 1. ait. *Lingua cûm non restringitur, ne quaqu# vbi ceci derit,*

iacet, sed s#per ad deterio radesc#dit. Pro uerb. c. 5. in fi. *Sicut vrbs pat#s abs## murorum ambitu, ita vir qui non potest in loquendo cohibere spiritum suum.*

2374 L. 11. titul. 5. p. 2. l. continet. ff. quod metus caus. l. 1. & ibi DD. ff. si quis ius dicen. non obtem. Amed#us de syndi ca. num. 158. ad fin. fo. 59.

2375 Cap. 13. *Qui custodit ossuum, custodit anim# suam: qui autem inconsideratus est ad loquendum, sentiet mala.*

2376 D. Gregor. 5. moralium. 5. & c. 6.

2377 Biesius de repub. libr. 1. c. 14. fo. 43. pagin. 2. ait. *Elatis hominibus iracundi fermè similes sunt, nist quòd illi superiores seputant, hi contra deprimentem nimium insurguunt.*

2378 Matthæi. 5.

2379 Dixi supr. lib. 2. cap. 14. numer. 38.

2380 L. Iulianus. 26. ff si quis omissa caus. testa. l. impecudum. §. fin. ff. de vsur. l. cum ex pluribus. ff. de solution. c. de teriores. 6. q. 1. l. reprehendenda. 5. C. de institu. & substi tu. Bal. in rub. C. si quis omissa causa testa. idem in l. 1. n. 4. C. vnde vi. Anto. Gome. 3. tom. cap. 3. nume. 23. Couarru. vbi supra, & cap. 11. num. 4. in fin. & Prouer. 22. *Melius est nomen bonum, quám diuitiæ multæ,* & secund. Aristot. libr. 4. Ethicor#. c. 3. *Bonorum exter norum maxim# est honor.*

2381 2. ad Timoth. 2. *Cum modestia debet fieri correctio, in aggrauatione vel asperitate.*

2382 In officijs. *Mo nitio acerbitate, & obiurgatio contumelia careat.*

2383 In l. obseruan dum. 19. ff. de offi. præsi. ibi: *Ne## scandesce re aduersus eos, quos malos putat.*

2384 In l. si bene. 33. ff. de vsuris ibi: *Dummo dô non acerbum se exactorem, ne que contumelio s# præbeat, sed moderatum, c# efficacia benignum, & cum in stantia humanum.*

2385 Lib. 1. epistol. *Et semel emiß# volat irreuocabile verbum.* Et idem in ar te poetica. *Nescit vox emis sa reuerti.*

2386 L. 5. titul. 4. part. 2.

2387 Vt constat ex traditis per Decium in re gul. quicquid. ff. de regul. iu ris. Lanfranc. de Oria. in c. quoniam con tra. col. 1. de probat. Hippolyt. singulari. 626. Calor iracundiæ. Ca gnolus in d. re gul. quicquid. Boeri. decisio. 168. nu. 24. Mencha. libr. 1. controuers. illustr. c. 18. nu. 38. fo. 56.

2388 De maiestat. princip. verb. *mansuctum.* fo. 113. nume. 7. & 8.

2389 In authent. de mandat. princip. §. deinde c#petens. versic. *talem verò.* ibi: *Vt terribilis sis delinquen tibus.* & l. 1. C. ne rusticani ad vllum obseq. deuocen. lib. 11. Puteus de syndica. in verbo, *iudices.* in princip. operis. c. 7. incip. *Syndicantur etiam officiales, si concußionem.* numer. 18. fo rio. 109. & ver bo, *compositio.* cap. 6. numer. 2. folio. 166. Azeued. in l. 1. numer. 19. titul. 9. libr. 3. recopil.

2390 Supra libr. 1. cap. 4. num. 5. & 6.

2391 Prouerb. 16. 19. Ecclesiastici. 6. 20. Cicer. lib. 2. officiorum.

2392 Simanc. de re public. libr. 8. capit. 22. ait: *Quanuis autem præfectura vrbis satis magni# authoritatem ha beat, nihilominus tamen neces se est, vt Præfe ctus vrbi placidé pertractet ci uiumanimos, & captet voluntates corum, præsertim senator# & illustrium, atque nobilium, saluis legibus, & iustitia, saluo officio & authoritate: nec enim laudandi sunt, qui sibi subiectos nimis asperè tractant.*

2393 Ioann. Platea l. omnes. ad fi. c. de decuri#. libr. 10. l. iniuriarum. 12. §. si quis decreto. & §. quæ iure. ff. de iniurijs.

2394 Alciat. de singulari certam. cap. 31. & Pa ris de Puteo in tractat. de duello. §. miles armiger. in princ. libr. 7. & idem de syndica. verbo, *ca ptura*. c. 2. n. 5. vers. *pone quòd impetitur*. fol. 137. Conrad. in templo iud. lib. 1. in tract. de duello. 3. p. tit. de prouocatu. concl. 75. per totam. fol. 43.

2395 L. 16. titul. 9. par. 7. in fin. & ibi Grego. l. nec magi stratibus. & l. iniuriarum. ff. de iniurijs. l. potiores. C. de offic. rect. prouinc. *Nec enim iniuriarum debet nasci occasio, vnde iura nascuntur*. l. meminerint. C. vnde vi. c. infames. §. arcentur. 30. qu#stio. 7. Segura in director. iudic. 2. par. c. 6. numer. 1. Azeued. in l. 1. titul. 2. nume. 18. pag. 325. libr. 3. recopil. ideò grauiter punitur, vt per Pute# de syn dicat. verbo, *officiales*. 2. c. 1. numer. 1. fo lio. 251. Ame dæus eodem tractat. nume. 109. in fi. fol. 53. Tiberius Decian. in 2. tomo crimin. libr. 8. cap. 16. numer. 21. & quòd viui concrementur, dicit l. vniuersi. C. vbi causæ fiscal. sed illa lex loquitur de atrocibus iniurijs, & est hyperbolica.

2396 L. 12. titu. 18. libr. 4. recopi. & l. 22. in fi. & l. 26. in fin. titul. 23. part. 3. & l. 4. titul. 10. part. 7. l. le ge Iulia. 7. ff. ad legem Iuliam de vi public. & l. 2. ff. de appellatio. l. lege Iulia. §. fin. ff. ad leg# Iul. rep. l. & in maioribus. & l. si quis prouocatione. C. de appellatio. Bar. in l. illud. 1. ff. de appellation. & quæ tradit Grego. in d. l. 4. Paz in practic. 1. tomo. 6. part. in proœm. folio. 191. numer. 45.

2397 Dict. l. nec magistratibus, & d. l. 16. p. 7. tit. 9. & delinquens extra officium, habetur pro priuata perso na. Auenda. in cap. 11. pr#torum, nu. 3.

2398 Dict. l. 4. titu. 10. par. 7.

2399 Infra lib. 4. c. 7. nu. 168.

2400 Cap. vt debitus honor iudicibus deferatur. de appel lationib.

2401 L. 26. tit. 23. par. 3.

2402 L. iudici. ff. de iniur. gloss. in dict. l. & in maioribus. & l. illud 1. ff. de appellatio. & ibi Bar. Greg. in d. l. 26. tit. 23. par. 3. ver bo, *mesurados*. quod dicit no tand# Didac. Perez in l. 13. tit. 16. colum. 1303. libr. 3. ordinam. Paz vbi supra, & dict l. 12. titu. 18. libr. 4. recopilat.

2403 Supr. isto lib. cap. 1. nu. 33. & 36.

2404 Cap. 1.

2405 In Alexan. Se uero, & Redin. de maiestat. princip. verbo, *nemini blandum.* num. 14. fo. 118.

2406 Vt videre est per Beroald# in suo libello de optimo sta tu, & Clictho ueum in tractat. de vera nobilita. c. 12. Quint. Curti. libr. 3. & Didac. Perez in l. 1. tit. 1. libr. 2. ordin. gloss. *e noir.* colum. 324.

2407 *In maxima fortunam nima debet eße licentia.*

2408 In l. pen. ff. de hæredib. insti. *Nec enim cal#niæ facultatem ex principali maiestate capi oportet.* & ibi Accursius.

2409 Vbi supra.

2410 Cap. 20. *Misericordia & veritas custodiunt Regem, & clementia roboratur ihronus eius.* Facilitas enim blandæ affabi litatis multum prodest, non so lùm in priuatis, sed in Regibus: & superbia & tumor verbor# obfuit multum, vt regna labefactaret, & potestatem solueret. D. Ambros. libr. 2. de offic. capit. 7. Chrysosto. in Psalmo. 119. *Nihil est m#sue tudine pot#tius, nihil lenitate va lidius ac firmius.* Seneca. *Vera securitas & cer tior consistit ex mansuetudine.* l. 3. tit. 4. par. 2. & ibi Grego. verb. *emal.*

2411 Cicer. in Lælio. *Tanta enim vis probitatis est, vt eam, vel in eis quos nunquam vidimus, vel, quod maius est, in hoste eti# diligamus.*

2412 Cap. 3. *Fili, in m#suetudine operatua perfice, & super hominum gloriam di ligeris.*

2413 In tractat. de vera nobilita. c. 12. *Nihil enim animos hominum æquè deuincit, grati#què ducit, & allicit, ac morum facilitas, ammi moderatio, æqua bilitas, humanitas, ac in omnes affabilitas: enim verò hæc subdi torum mentes astringit in superiorum amorem, hæc efficit, vt reuereantur eos, colantque ac obseruent, ac in ipsos singulari afficiantur amo re.*

2414 L. 2. titul. 4. part. 2.

2415 L. 5. titul. 4. part. 2.

2416 Ecclesiast. 4. *In lingua sapi# tia dignoscitur, & scientia & doctrina in verbo sensatis* & di xi libr. 2. cap. 5. nu. 47.

2417 L. 9. titul. 23. part. 2. versic. *e la otra.*

2418 *Multi loquium m# dacium generat.* l. amplior#. §. in refutatorijs. cum ibi notat. per glo. & Doctores. C. de appellationib.

2419 Chrysost. de laudibus D. Pauli homil. 9. *Omnia lauda re, tam quæ bene se habent, quam quæ malê, non fuerit amici, sed irris oris, & non diligentis, sed de cipientis.* Martialis libr. 12. epigram. 81. *Ne laudet dignos, laudat Callistratus omnes. Cui malus est ne mo, quis bonus eße potest*? Petrus Greg. de syntagma. iur. 3. par. lib. 39. c. 9. nu. fin.

2420 L. 4. titu. 4. p. 2. c. limitare, &. c. seq. 6. q. 1. Redin. de maiesta. princip. verbo. *nemini blandum.* nume. 13. fol. 118.

2421 Cap. primum. 22. quæst. 2. ibi: *Quia nec ipsa veritas pla cendi gratia hominibus enuntianda est.* Gregor. in d. l. 4. gloss. *mas bien.* in fin.

2422 Nume. 67. & Eutropius degestis Romanor. de Augusto Cæsare.

2423 L. 56. titul. 5: par. 1.

2424 Cap. non liceat. 86. distin ctio. & ibi Archidia. glos. in summa. 45. di stinct.

2425 Faciunt dicta supra isto lib. c. 8. num. 36. vbi vide Gregor.

2426 De syndicat. verb. *iudices.* c. 6. fo. 107. l. 1. §. iniuri# autem. in versi. *quotiens manus inferuntur.* & l. lex Cornelia. §. 1. vers. pulsatus & verberatus. & l. non solum. in princip. ff. de iniurijs. & l. apud Iulianum. §. 1. & §. nec magistratus. eod. tit. cum alijs quas ibi citat.

2427 Sol#t etenim interdum negotia, qu# offeruntur iudicanda pluribus præter ex pectationem mouere bil#, & concitare quiescentem phrenesim & furorem, ideò ait Cicero libro. 1. officio. *Nihil laudabilius, nihil magno & præclaro viro dignius placabilitate atque clementia. In iuris æqualitate exercenda e tiam estfacilitas & altitudo ani mi, ne irascamur, aut intempestiuè accedentibus, aut impru denter rogantibus inmorositat# inutilem & odiosam incidamus: & tamen ita probanda est m#suetudo atque clementia, vt adhibeatur reipubl. causa seueritas, sine qua administrari ciuitas n# potest.* Seneca de clemen. *Te meritas homin# & incontinentia, sæpe tranquillißimis pectoribus patientiam extorsit.* & Simancas de repub. lib. 5. cap. 8. pag. 248. num. 4. *Patientia,* inquit, *admodum neceßaria est iudicibus & magistratibus, quippe qui molestijs & importunis litigantium precibus & querelis ita obruuntur, fatigantur & iritantur, vt non facile sit subinde non commoueri, ac tantum non in morositat# qu#dam incidere.* Turpiter enim proponenti turpiter respondetur. l. mercal#. C. de condictio. ob turp. caus. & Iurisconiultus fatué interrogant# acriter redarguit de fatua dubitatione in l. Domitius Labeo. ff. de testament. Platea in l. 1. nu. 3. C. de ve teranis. lib. 12. Magister Aui la in epistolar. spiritu. fo. 125 pag. 2.

2428 L. 49. titul. 5. par. 1. gl. verb. *modus.* in c. qui peccat. 23. q. 4. & l. famosi. ff. ad legem Iul. maiestat. ibi: *Quia lubricum linguæ non debet facilè ad con sequentiam trahi,* & l. vnic. ff. si quis imp. mal. dix. regul. quicquid. ff. de regul. iuris.

2429 L. 4. tit. 4. par. 2.

2430 Greg. in dict. l. 4. verbo. *non mereciendo.* & idem in l. 16. gl. 4. tit. 9. par. 7. per l. interloquutionis. & l. verbum. C. de his quilnot. infam. & l. si patroni. §. fi. in fin. ff. de iu re iur. Angel. consi. 254. incip. *quia c#sultatio.* Puteus de syndica. verb. *contumacia.* c. 1. nume. 1. & 5. quia aliqu#do pudor in leuibus delictis habetur pro pœ na. gl. in c. si quis. 2. q. 8. l. item apud Labeonem. §. adijcitur. ff. de iniurijs.

2431 L. 16. in fin. tit. 23. par. 2. & l. 16. in fin. tit. 9. par. 7. ibi: *Sin razon.*

2432 Cicer. 1. offi. *Obiur gationes etiam nonnunquam incidunt neceßariæ, in qui bus vtend um est fortasse & vocis contentione maiore, & verborum grauitate acriore, at## etiam illud ipsum quod acerbitatis habet obiurgatio, significandum est ipsius id causa qui abiur getur, suscept# esse.*

2433 Supr. libr. 2. c. 13. nu. 50. 52. & 53. in fin.

2434 Supr. lib. 2. c. 15. nu. 14.

2435 L. 1. in fine. tit. 22. libr. 8. recop.

2436 Puteus de syndica. verb. *corruptio.* cap. 3. num. 6. versi. *si princeps rescribat.* fo. 161. l. 1. §. si præses. ff. de magi# stra. conue.

2437 Infra lib. 4. c. 7. nu. 204.

2438 Glos. in l. fin. C. vt nemo priuatus. text. & glo. in l. pro hibitum & ibi Bart. C. de iure fisci lib. io. & glos. in l. 1. ff. si m#sor fal sum mod. dix. glo. in c. sacerdotibus. 11. q. 3. Abb. in c. si clericus. nu. 4. de for. comp. Alex. in cons. 146. num. 11. vol. 1. Ias. in l. 1. nu 6. de offic. assessor. Bellon. consi. 25. nu. 1. Gratian. in regul. 329. verb. *oficio* nu. 19. & non tenetur in syndicatu. Puteus de syndicatu. verb. *iudex.* cap. 1. nu. 4. fol. 207. & ibi c. 2. nu. 20. & in verb. *poculenta.* cap. 2. numer. 6. fol. 255. commu. opinio secun dum Orosc. l. 1. num. 4. col. 509. ff. de offic. assessor. & potest iudex ex officio qu# documq; reijcere inept# libellum, sec# dum supra relatos, & Puteum in dict. c. 2. nu. 17. & Gregor. in l. 14. tit. 9. verb. *non deuc.* p. 4. & in l. 14. glo. 6. in princip. tit. 1. p. 7. post Bar. in l. libellorum. versic. quòd si libelli. ff. de accusat. Quando aut# dicatur libellus ineptus, & si constito de veritate, sustineri debeat per clausulam, Peto iustitiam, & ex alijs cau sis, vide per Ias. & alios in d. l. 1. ff. de offic. asses. quos citat Oroscius vbi sup. & per Pute# de syn dicat. verb. *sententia.* capit. 4. fol. 294.

2439 Cyn# in l. ser uus. de noxal. Bar & Bal. in l. 1. de offic. præfect. vrb. Bal. in l. nullus. C. de sum ma Trin. Puteus de syndica. verb. *iudices.* c. 6. n. 3. fol. 107.

2440 Supr. lib. 1. c. 13. nu.

2441 *Homo sum, & humani nihil â me alienum puto.*

2442 L. pen. titu. 2. & l. 2. titul. 31. par. 7.

2443 De pane conclus. 1. nu. 2. & conclus. 4. num. 17.

2444 Puteusde syn dicat. verb. *captura.* c. 2. nu. fin. ad finem. fol. 137.

2445 L. 4. §. pr#tor. & ibi gl. ff. de damn. infect. verb. *verecundè.* Puteus vbi supra.

2446 Cicer. 1. officiorum. *Id ag# dum etiam est, vt ne ea facere videamur irati, sed vt ad vrendum & secandum, sic ad hoc genus castigandi rarò inuiti## veniamus, nec vnquam nisi neceßariô, si nulla reperiatur alia medicina: sed ta men ira procul absit, cum qua nihil recté fieri, nihil consideratè potest.*

2447 Ecclesi. 10. & l. 2. tit. 4. p. 2.

2448 Tex. & gl. ver bo, *curiam.* in auth. vt ab illustribus. §. sancimus. Boecius in tractat. de ordin. graduum. tit. de ordine consistor. nu. 7. vol. 1.

2449 In collectaneis de vita Di ui Ioan. Chrysostom. *Inter cætera pastor# oportet eße non subdolum, non adulatorem, aut contumeliosum, sed multa libertate aut confid# tia plenum, qui norit in tempore, vt res quæ## exegerit, nunc quidem suauis esse, nunc verò austerus.*

2450 Super Hieremi. lib. 20. *Iudex bene viuentibus debet se ex hibere æqualem, quasi honore suppresso, & circa peruersos exercere iustitiam.* l. 16. tit. 4. par. 3. Auil. in c. 4. prætor. glo. *qne les diere.* nu. 9.

2451 Vt refert Cermena. in Rapsodia cap. 38. pag. 344. *Ad mitto metum in ciuibus, neque velis admodum formidabilis es se his qui nihil peccant: nam vt cumque reddide ris alios affectos in te, ita & tu in illos eris affectus.*

2452 Ad Roma. c. 13. ibi: *Nam Principes non s#t timori boni operis, sed mali.*

2453 In Auth. de mandat. prin. §. deinde c#petenes. ibi: *Tal# veró præbebis temet ips# omnibus, & publice, & priuatim, vt terribilis quidem sis delin qu#tib#, & inde uotis circa fiscalia: mansuetis simus autem & mitis omnibus placidis & deuotis.*

2454 *Par pari referto.* & Petrus Godoffredus prouerb. 59. *Feris ferus, humilibus humilis esto, & bonus bonis, & malus malis, aut mollis bonis, asper molestis.*

2455 Lib. 4. Ethic.

2456 L. 49. titul. 5. par. 1.

2457 Callistratus in l. obseruan dum. 19. ff. de officio præsidis, ibi. *Mandatis adijcitur, ne præsides pro uinciarum in vl teriorem familia ritatem prouinciales admitrant: nam ex conuersatione æquali contemptio dignitatis nascitur.* capit. & si Iudæos. de Iudæis. & capit. quando. 80. di stinction. glo. in extrauagan. vnic. de priuileg. Ioan. 22. versi. *impediatur.* & propter nimi# familia ritatem insini stram incid#t suspicion#, ac recusari possunt. capit. insinuante. & ibi Doctores, de officio ordinarij, & *quia dum nimi# seruatur humilitas, regendi frangitur authoritas.* dicto capit. quando. & ibi Archidiaconus, Abbas in capit. dilectus. numero. 2. de pœnis. l. 8. & 13. titul. 4. par. 3. & Cicero lib. 1. officiorum ait: *Et tamen ita pro banda est mansuetudo atque clementia, vt ad hibeatur reipub. causa seueritas, sine qua administrari ciuitas n# potest.* & Plutarch. in apopht. Laconicis. inquit: *Ciuium quodam dicente, oportere bonum Regem omnino mitem esse, respondit Cleomenes: Eo vsque dum contemptui non sit.* Bonifacius in Peregrina, verbo, *iudex.* quæstion. 5. fol. 262. litera C. in gloss. *generetur.* Anton. Gomez in l. 2. Tauri. numer. 4. Heredia in compendio iudicum. fol. 76. Azeued. in l. 1. titul. 9. numer. 19. lib. 3. recopilat. Segura in directorio iudic. 2 par. cap. 4.

2458 In traged. 9.

2459 Apud Antonium Melissam ait: *Amabi lis esse eligas potius quam terribilis: qui ením ab omnibus time tur, omnes timeat neceße est.*

2460 Sermone de republic. *Magistratus quidem dicebat non opor tere tantûm pru dentes eße, verúm etiam benignos: subditos verô non morige ratos t#túm, sed amantes quoque magistratuum.*

2461 In Demetrio. *Beneuolentiam sibi semper visum optimum re gni fun damentum, verißimum que præsidium.*

2462 *Nulla melior Principis custodia, quam vera & firma eorum, quibus præest, beneuolentia: cúm enim assuefacti fuerint multi & potentes ciues, non principem formidare, sed pro illo timere ac solicitos esse, multis oculis videt, multis auribus audit, ac præsentit, quæ aduersus illum aguntur.* optimè Simancas de republica, libr. 3. cap. 12. pag. 142. per totum.

2463 Oratione. 5. *Nihil est vtilius & securius qu# cum volentes præsunt volentibus: nam quod violentum est, nec secularem principatum stabilire potest: quod enim vi subigitur, id se oblato tempore in libertatem v# dicaresolet.*

2464 Cicer. 1. officiorum. *Malus est custos diuturnitatis metus: contraque beneuolentia fidelis ad perpetuitatem.*

2465 *Quem metuunt, oderunt, quem quis## odit, perisse cupit.* Arnobius libr. 8. disputatione, aduersus Gen tes, ait: *Natura le est, & odisse quem times, & quem metueris infestare, si pos sis.*

2466 In Thebaide. *Qui vult amari, languida regnet manu. Inuisa n#quam imperia retinen tur diu.*

2467 Epistol. 4. *Necessaria est ad res gerendas hominum beneuolentia: hanc præ fectus vrbi iusti tia & prudentia, eæteris que virtutibus facilé conciliabit.*

2468 In Numeros. c. 12. & paulò infra ait: *Nec populo regendo aptior quispiam, quám is in quo benignitas est & m#suetudo, quæ tamen non ca reat animi forti tudine, & zelo iustitiæ: alioqui is qui omnia dis simulat, non mitis, sed pusillani mis censendus est.*

2469 Psalmo. 24. *Deus diriget m# suetos in iudicio: docebit mites vias suas.*

2470 Claudianus. *Diues opum lætare tuis speciosa metallis, Principibus fœcunda pijs, Hispania.* Iouius lib. 42. suæ histor. pa gin. 555. ait: *Mos enim erit Hispaniæ regibus, eos indulg# ter obseruare, â quibus coli qu# metui mallent: ita fiebat, vt no bili pudore potius quám terrore Regiæ potestatis adducti, imperijs & legibus parerent.*

2471 Noctium Atticar. libr. 14. cap. 4.

2472 Cermenat. in rapsodia. cap. 31. in fin. Oroscius in l. 1. numer. 13. column. 78. ff. de iustitia & iure.

2473 Dict. l. 8. titu. 4. par. 3.

2474 L. 3. in princ. tit. 2. par. 2.

2475 L. 8. tit. 12. & l. 15. tit. 13. p. 2. Azeu. (post Gregor. in d. ll. partitæ) in l. 1. tit. 9. numer. 2. libr. 3. recop.

2476 In Photione. *Qui in administrandis rebus ita versatur, vt ad salutem, publicumque commo dum, velut ad metam aliquam sua consilia dirigantur, nonnihilque interdum ciuium gratiæ & voluptati concesserint, nec singula velut ad filum redacta velint seueritate, sed potiùs mansuetudine & humanitate conficere: hi mihi planè vi d# tur sapientißime seruandar# rerum viam incedere: qu#qu# existimo, haud parui eße negotij, seueritatem poße cum comitate retinere: quod qui nactus est, rem profecto est aßequt#, qua nulla est ne que harmonia concinior, neque concinitas suauior, neque suaui tas grauior atque vtilior.*

2477 Adriano libr. 4. epistol. *Seueritatem istam pa ri ioc#ditate c# dire, summæque grauitati tant# iocunditatis adiungere, non mi n# difficile, qu# magnum est: id tu, cum incredibili quadam sua uitate sermonum, t# vel præcipue stylo assequeris.*

2478 Iulianus epistola ad Alypium de reipu blicæ administration. *Quòd diligenter at## humaniter transigere omnia stu des, mihi grat# est: etenim lenitatem ac modera tionem cum for titudine & robore ita temperare, vt illa erga bonos viros vtare, hanc ad prauos seueré corrigendos adhibeas, non mediocris ingenij, ac virtutis rem esse arbitror.*

2479 In c. disciplinam. 45. distinct. & Montal. in proœm. fori. in glos. *al Rey.* & in repertorio legum, in verbo, *Rex.* Auil. in proœ mio cap. pr#t. verb. *regimiento.* nu. 9.

2480 Ecclesiast. 3. cap.

2481 Lib. 2. de Rhetorica.

2482 De quibus in l. 36. tit. 23. p. 3. & in l. constitutiones. ff. de appellatio. & in l. obseruare. C. quor# appella. non re cip & in l. capitalium. §. fa mosos. ff. de pœnis. l. sacrilegij pœnam. ff. ad leg. Iul. pecul. l. 1. C. de maled. & mathe. l. si quis filio exh#redato. §. hi autem. ff. de iniust. rupt. Redin de maiesta. princip. verb *mansuet#.* fol. 113. nu. 8. & seq.

2483 Libr. 8. politicor.

2484 In librum Iudicum cap. 12. *Magistratus debent solicitè præesse, publicam vtilitatem promouere, sub ditos diligere, nulli iniuriam sacere, iustitiam administrare, lites dirimere, paupe res & orphanos, pupillos & viduas defendere, iustitiam promo uere, iniustitiæ resistere, bonas leges conseruare, superintende re, vt omnia rectè fiant. officiarios bonos instituere, populum ad pietatem & cultum Dei inducere.*

2485 Libr. 1. offic. *Vehementer amor multitudinis commouetur ipsa fama & opinione liberali tatis, beneuolen tiæ, iustitiæ, fidei, omniumque carum virtutum, quæ pertinent ad mansuetudinem ac facilitatem.* Conrad. in cu riali breuiar. li bro. 1. c. 9. §. 1. nu. 7. pag. 10.

2486 Ferus in Genesim. cap. 9. *Certißimum signum boni magistratus est, si e# mali timeant, boni diligant, & ê contrario.*

2487 In epistol. ad Quintum Fra trem. *Constantia,* ait, *est adhibenda, & graui tas, quæ resistat non solûm gratiæ, verum eti# suspicioni. Adiungenda etíam est facilitas in audiendo, ín satisfaciendo & disputando diligentia.*

2488 L. 48. titul. 5. part. 1.

2489 3. Reg. 10. *Sicus ros super herbam, ita hila ritas regis in subditos.* sicut vult# Salomo nis, quem vni uersa terra videre desiderabat, vt audiret eius sapienti#.

2490 Cap. 19.

2491 Epist. 47.

2492 Libr. 1. de clementia.

2493 Super epistol. ad Titum. *Re vera nihil fœdius præceptore furioso, qui cum debeat esse m#suetus & eru ditus, é contra toruo vultu, tre mentibus labijs, rugata fronte, effrœnatis super cilijs, facie inter pallorem, ruboremque variata, clamore perstre pitat, & errantes, non tam à bo no retrahit, qu# #d malum sœuitia sua præcipitat.*

2494 De iustit. & iur. lib. 8. q. 2. artic. 2. pagin. 728. *Duo sunt imprud#tiæ gra dus, promittere generaliter iniu sta, & posteà illa seruare.*

2495 Callistrat. in l. obseruandum. ff. de offi. præ sid. ibi: *Non est rectineque constantis iudicis, cuius animi motum vultus dete git.* & l. 13. tit. 4. par. 3.

2496 Cap. 1. & 2. & c. qu#to. de iu reiur. regul. n# est obligatorium contra bo nos mores pr# stit# iuramen tum, & regula, in malis pro missis fidem non expedit ob seruari. de regul. iuris. quia pacta contra publicam vtilitatem, etiam iurata, non va lent. Bart. in l. si quis pro eo. ff. de sideiussor. & in terminis tradit Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. libr. 3. c. 30. nume. 12. versi. *& hanc.*

2497 Cap. cum iura mento. de homioid.

2498 Auth. de m#dat. princ. §. sed neque. ibi: *Custodiens datum ei verbum.*

2499 Sæpe enim est vn# velut duo, quia habet in se imaginem, seu idolum, quo repræ sentat alium. l. ossa. §. fin. ff. de religios. & s#ptibus fun. l. tuto rem. ff. de his quibus, vt indignis. Bal. in c. 1. nu. 14. de allodijs. in feud. Puteus de syndicat. verb. *officium.* nu. 4. fo. 253.

2500 Faciunt dicta supr. libr. 2. c. 16. fallent. 3. numer. 75. & sequent.

2501 In comp#dio historiarum. *Promißis non es se standum, vbi res ad detrimen tum reipublicæ spectaret.*

2502 Zachar. 8. Iosue. 9. 2. Re gum. 21.

2503 Quorum meminit Ribadeneyra lib. 2. de princ. Chri stiano. cap. 15. pag. 364.

2504 Libr. 2. de republ. c. 14.

2505 Cicero. 1. & 3. offic. *Etiam hosti fidem seruari oportet, quia graue est fidem fallere.* l. 1. in princ. ff. de pactis, & l. 1. in princ. ff. de constitutio. princ. c. noli. 23. q. 1. l. 2. titul. 16. par. 7. ibi: *Porque læ fe, é la verdad q# ome promete, de uela guardar en teramente a todo ome, de qual quier ley q# sea, maguer sea su enemigo.* l. conuentionum, & ibi DD. & Oroscius nu. 4. ff. de pactis. l. fin. ff. de legationibus. latè Plaça libr. 1. delictorum. c. 37. nu. 6. pag. 343. Redin. demaiest. prin cip. num. 3. & 24. fo. 72. ver bo, *sed etiam per legitimos trami tes.* & in verb. *non armis solúm.* fol. 25. nume. 101. Quesada in lib. diuers. qu#st. cap. 30. fo. 117. col. 1. versic. *prodest.* Quod procedit, quando hostis seruat fidem, vt ait gl. in d. c. noli. & Doctorespost Bart. in dict. l. conuention#, & in l. nam & Serui#. in prin cip. per tex. ibi ff. de negotijs gest. De quo Couarr. in 4. Decret. 2. p. c. 30. §. 4. n. 13. & seq. Matie. in l. 2. gloss. 1. nu. 1. titul. 16. lib. 5. rec. glos. in cap Dominus noster. 23. quæst. 2. Conrad. in templ. iud. lib. 1. c. 1. §. 2. in tracta. de duello. con clusion. 7. nu. 3. fol. 28. Patricius de republic. libr. 3. tit. 1. fol. 62. pag. 2.

2506 Liuius libr. 2. de bello Punic. Valerius Maxi. in c. de fide. Gellius lib. 7. c. 18. Cicero libr. 1. & 3. offic. & l. 5. postliminij. §. captiuus autem. ff. de captiuis. D. Augusti. lib 1. de ciuita. Dei. c. 15. Couarru. super. 4. Decretal. 2. part. c. 3. num. 14. pag. 277. post Luc. de Penna in l. 1. col. pen. vers. *Nonum est fœdera seruare.* C. de veteran. libr. 12.

2507 Libr. 3. offic. Valer. Maxi. lib. 5. c. 5.

2508 Lib. 6. c. 5.

2509 Lib. 56.

2510 In d. loco. cap. 16. pag. 369.

2511 Esdræ. 2. c. 4. *Percussisti cum co fœdus, vt dares ei terram: & implesti verba tua.* & Deuter. 7. & alibi passim, vt per Ribadeneyra vbi supr. c. 17. in fin.

2512 In c. 1. col. 8. nu. 13. de pro bation.

2513 L. Cæsar. ff. de publ. & ve ctig. cap. 1. de probation. & ibi Anto. Abbas, Imol. & Dec. Bald. & Aretin. idem Abb. in c. qu# in ecclesiarum. num. 14. in fi. de constitutio. Roman. cons. 352. nu. 24. Deci. consil. 287. nume. 7. Beroi. in rubr. de constitut. num. 140. Alex. consi. 97. num. 4. vol, 3. Oroscius in l. princeps legibus. col. 166. nu. 14. ff. de le gib. Roland. c#s. 66. n. 33. & seq. vol. 2. Suarez allega tion. 9. nu. 1. Mencha. libr. 1. controuers. illust. c. 3. nu. 5. latè Redin. de maiestat. princ. verbo, *sed etiam.* fol. 74. nu. 18. c# sequen. & talis contractus est lex. Bossius in practic. tit. de c#fessisper torturam. numer. 10.

2514 Suarez in alle gat. 8. nu. 4.

2515 Vbi supra.

2516 *Sapientis est mutare consilium.* l. nonnunqu#. ff. de collatio. bonor. c. cum cessante. ibi: *Sano vsus consi lio.* & ibi Abb. num. 6. de appellatio. c. magnæ. 22. q. 4. Bernard. Diaz in regul. 352. argument. l. quod iussit. ff. de re iud.

2517 *Non pudeat vos errorem vestr# corrigere, qui posisti estis, vt aliorum corriga tis errores.* cap. qualiter & qu# do. 1. de accusatio. & ibi gl. c. causam. 2. qui filij sint legit.

2518 In authen. de mandat. prin. §. sed neque. versi. *neque autem homicidis.* & ibi glo. ver bo, *neo custodies.* Bald. in c. 1. §. sacramen ta. num. 19. in fin. & 20. de pace iuramen. firm. in feud. vbi dicit men te tenendum.

2519 Supra libr. 2. c. 14. nu. 66. & tradit Aze ued. in l. 3. tit. 2. libr. 1. reco. nu. 13. & seq. & num. 15.

2520 Innocen. in c. ad nostram. de iureiur. & ibi Doctores, & Bal. vbi supr.

2521 In rapsodia. c. 32. pag. 297. ait: *Sicut æqu# non est, qu#qu# per fidem, aut si mulatam, aut n# seruatam decipi, sic è contra par est, nemin# eße tam socordem, vt sibi temere patiatur imponi. Aspurginatorum aduer sus Polemonem regem prudens actus documento eæteris esse potest, quàm n# sit inutile nonnunquam cretizare cum Cret# sibus: nam qui paratus est alios circunuenire fraudibus, nullo iure conqueripo test, si aliquando ipse quoque cir cunueniatur ab alijs.*

2522 Infra lib. 4. c. 7. nu. 153.

2523 L. 1. §. non fuit. ff. de dolo. l. de minore. §. torm#ta. versi. *plurim#.* ff. de quæstio. c. vtilem. 22. quæst. 3. glo. in c. cupi#tes. verb. *malignan tium.* de electi. in 6. glos. in c. Dominus noster. 23. q. 2. & l. 2. tit. 16. part. 7. & ibi Grego. verbo, *engañar.* Catelian. Cotta in memorab. ver bo, *dolum bonum.* DD. in c. afferte. per tex. ibi, de

præ sumpti. Plaça de delictis lib. 1. c. 37. nu. 1. pagin. 342. & nume. 3. & 4. Clarus in pra ctic. §. fin. q. 55. nu. 8. Bosius in pract. tit. de examin. reor. num. 15. pag. 138. & & dixi supra isto lib. cap. 8. nu. 257.

2524 3. Regum. c. 3. & in dict. c. afferte.

2525 Felin. in dict. c. afferte. 1. no tab. ad fin. de præsumption. & in cap. accedens. 2. vt lite non contest. & Dec. in regul. ea est natura. ff. de regul. iu ris. Bosius vbi supr. nu. 10. in fin. Gr#ma. q. 3. post decisi. num. 5. Plaça vbi supr. n. 3. Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. libr. 2. c. 15. nu. 6.

2526 Cynus in l. præsentí. C. de his qui ad eccles. confug. Archidiac. in d. c. vtilem. 22. q. 2. Dominic. in cap. nos in quemquam. post Archidiac. ibi. 2. quæst. 1. Puteus de syndic. verb. *solus conductus.* fol. 290. & verb. *tortura.* nu. 1. vers. *multi enim.* fo. 319. Cotta in dict. memorabil. verb. *dol# bonum.* Bald. in l. 1. col. pen. C. vnde vi. Imol. in l. is qui reus. col. pen. ff. de public. iudic. Anania in c. suscepim#. de homic. & h#c opinionem dicit commu. Chu calon. in addi. ad Deci. in d. regu. ea est na tura. n. 7. ff. de regul. iur. post alios quos refert Couarru. in lib. 1. variarum. c. 3. n. 16. & Olanus in antynomijs, verb. *reum.* pagin. 224. nu. 24. & Redin. de maiest. prin cip. verbo, *sed etiam per legiti mos.* num. 7. & Plaça de delictis lib. 1. cap. 37. nu. 2 & 3. pag. 343. Gr# mat. d. q. 3. n. 1. & seq. Conrad. in curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. num. 20. pagin. 187. & §. 3. numer. 11. limitation. 11. pag. 283. tit. de confessio. crimin. Catald. de syndicat. q. 155. nu. 91. fol. 22. Clar. in d. §. fin. q. 55. nu. 9. & alios refert, & Gregor. in l. 1. tit. 8. verb. *aßegura.* par. 7. post Bal. in. §. item sacramenta. nu. 19. in fin. de pace iuramen. firm. in feud. Ias. in l. si mora. col. 1. ff. solut. matr. & in repet. l. si is qui pro empto re. circa fin. ff. de vsucapio. & in d. regul. ea est natu ra. nu. 7. licêt in fin. sentiat contrarium. & Menoc. de arbitrar. lib. 1. q. 81. Alciat. in tractat. de pr#sum ptio. regul. 3. pr#sumpt. 27. nu. 4. glos. in authen. de mandat. princ. §. sed neque. versi. *neque custodies.* & illud carmen,

Fallere fallentem, suspicor esse pium.
Et illud Vergil. lib. 1. æneid.
Dolus, an virtus, quis in hoste requirat?

2527 Vt constat ex Viuio. 1. tom. c#mun. opin. verb. *iudex pro mittens.* pagin. 110. ad medi. post Archid. in d. c. vtilem. & alios in dictis locis.

2528 Bar. in quæst. Lucan# ciuit. Luc. de Pen. in l. fin. C. de pond. & auri# illat. libr. 10. Deci. in regul. ea est natura. ff. de regu. iur. Duare. in l. 1. ff. de pact. ad fi. Brunus lib. 3. de hæretic. c. 14. D. Tho. 2. 2. q. 70. art. 1. & q. 40. art. 3. Ambro. libr. 1. offic. c. 29. Zasius in apolog. contra Ioannem Echium. Salo moni. in l. 2. §. exactis. ff. de origin. iur. Plaça libr. 1. delictor. c. 37. nu. fin. pag. 345.

2529 Imol. in l. is qui reus. num. 29. ff. de Public. iud. & in c#si. 109. incip. *Visa inquisitione.* Hippolyt. in l. 1. §. quæstioni fidem. ff. de quæstio. nu. 15. & in practica. §. postqu#. col. 3. n. 15. & in singul. 177. n. 4. & singul. 201. in fi. & in alijs locis relatis à Gr#mat. in d. q. 3. post decisio. nu. 9. & dicit communem Ca gnol. in regul. ea est natura cauillationis. nu. 18. in fin. ff. de regul. iur. & Anton. Gomez in l. 2. Taur. nu. 4. versi. *ex quo infertur.* & in 3. tom. delict. c. 12. nu. 6. & veriorem in puncto iuris, & approbatam dicit Redin. de maiesta. princ. verb. *sed etiam per legitimos tramites.* nu. 6. & 9. fol. 73.

& nu. 15. & verio rem dicit Couarr. lib. 1. variar. c. 3. nu. 16. versi. *vnde videtur*. Gregor. in l. 2. gl. 2. tit. 16. par. 7. Plaça vbi supr. nu. 5. & seq. & nu. 7. dicit hanc verissimam sententiam, & Remigius de immunitate eccles. fallen. 26. nu. 87. in fine. Petrinus Bellus de re milita. 9. part. tit. vnic. n. 10. Emanuel Suarez. 1. tom. c# mun. opinion. verb. *iudex vt veritatem.* pag. 301. col. 2. in fi. Fortun. Gar sia in l. conu# tionum. ff. de pactis. in illa quæstione, an iudex qui pro misit impunitatem. & ibi Duarenus, & Viuius in d. 1. tom. commu. opinion. verb. *iudex promittens.* pag. 110. ad fi. Menoc. de arbitra. lib. 1. q. 81. n. 12. Bossius in pra ctic. titul. de examin. reor. nu. 15. & seq. Alber. in l. ob seruandum. in fin. ff. de offi. præsid. Olanus in antynom. verb. *reum.* pagin. 224. num. 24. Azeue. in l. 3. tit. 3. lib. 1. rec. nu. 14. & seq. Decia. in 1. tom. crimin. lib. 2. c. 15. n. 6. & 7.

2530 L. 1. & per totum. ff. de dolo. & l. 1. & per totum. ff. quod metus causa, &. c. cum contingat. in fin. de iu reiur. ibi: *Sine vi & dolo, sponte præstita.* l. si quis seruo. C. de furt. l. 1. §. persuadere. ff. de seruo corrupt. l. 1. §. si quis volentem. ff. de libero homi. exhib. c. tanta nequitia. 86. distinct. Salicet. in l. vnic. col. fi. nu. 39. C. de raptu virg. Alber. in d. §. persuadere. Remigius in d. tract. de immunit. eccles. fallen. 26. nu. 8. col. 4. post Crauet. cons. 122. col. 6. num. 12. cum seq. Anton. Gomez vbi supra.

2531 L. 1. in fin. C. de his qui veniam ætat. im petraue.

2532 Vt constat ex proximè allegatis, & latè Tiberius Decian. in 2. tom. crimin. libr. 8. c. 7. nu. 7.

2533 L. 1. & per totum. ff. de qu# stion.

2534 Dixi supr. lib. 2. c. 2. num. 5. & c. 4. nu. 9.

2535 Bar. in l. apud Labeonem. §. prætor. ff. de iniurijs. glo. in l. pen. ff. de arbitris. vbi ponens se in ma nu alicuius, vi detur vt in bo num virum con fidere: nam non debet grauari. Pute. de syndic. verb. *c#positio.* c. 9. nu. 1. & seq. fo. 170. Greg. in l. 27. glo. 8. in fi. tit. 11. p. 3. & qui se submisit mi sericordiæ iudicis, certè intelligitur eius arbitratu, & sub illa conditione, vt fiat sibi gratia, & illa debet sibi fieri, aliàs non valet submissio. c. sanè. & cap. veniens. & ibi Innoc. de renuntiatio. & Ioan. Faber in §. pretium. versi. *item quid si nunc.* institut. de contrahen. empt. Cynus in l. post decisionem. C. de furtis. & decisio Delphin. 495. Vincenti# Cigaul in suo opere aureo, in c. iudicum. fo. 115. in fin.

2536 Consil. 109. incip. *Visa inquisitione.*

2537 L. 3. tit. 30. p. 7. vers. *Tu fulano.*

2538 Vbi supra.

2539 In 1. tom. cau sa. crimin. libr. 2. c. 15. nu. 7. vide infr. hoc c. nu. 23.

2540 L. ius publicum. vbi Ias. ampliat in per sona publica. ff. de pactis l. relegati. ff. de pœnis. l. fi. in fin. & ibi glo. ff. de quæstio. latè Puteus de syndic. verb. *tortura.* c. 7. n. 2. fol. 139. Bos sius in practi. tit. de confess. per torturam. nu. 11. Petrinus Bellus vbi supra. Cataldi. de syndica. q. 155. nu. 91. fol. 22. Gregor. in d. l. 1. tit. 2. part. 7. verb. *aßegura.* per rex. ibi, versi. *la nouena es.* post Angel. in l. 1. ff. ad leg. Iul. Maiesta. Clarus in pract. §. fin. q. 32. vers. *sed hic quæro.* Menoch. de arbitrar. libr. 1.

q. 81. nu. 6. Her mas libr. 2. de instauranda re lig. cap. 14. & 16. Plaça lib. 1. delicto. cap. 37. nu. fi. pag. 345.

2541 In dict. consil. 109. secund. Bossi. vbi supra. nu. 16. & in tit. de examin. reor. nu. 17. pag. 139. & Andre. ab Exea de pactis fol. 269. cum seq. vers. 51. *principaliter fallit.* & Remigius de immu nita. eccles. fallen. 26. nu. 8. in fin.

2542 Exea & Remigius vbi su pra. Iacobus # Bellouiso in practi. crimi. tit. de qu#stio. n. 139. fol. 86. col. 1. in fin. & seq.

2543 Puteus de syndicat. verb. *tor tus.* c. 7. nu. 1. & sequen. fol. 347. Couarr. lib. 1. variar. c. 2. nu. 16. post medium. Gr#matic. in q. 3. post decision. num. 9. Bosius vbi supra nu. 12. versic. *tutius tamen est.* cum sequent. Plaça in dict. lib. 1. delictorum. c. 37. nu. 7. & 8. Andr. ab Exea, & Re migius vbi supra. Alciat in l. natura. ff. de verbor. significat. Simanc. de catholic in stitu. titul. 13. nu. 12. & Rojas de hæreti. 2. par. conclus. 25. num. 264. Azeued. in l. 3. tit 2. nu. 14. ad fin. lib. 1. re cop. Viuius. 1. tom. commu. opinion. lib. 9. verb. *iudex pro mittens.*

2544 Infra lib. 4. c. 7. nu 153.

2545 In proœ m. in stitut. ibi: *Sed per legitimos tramites calumniatum iniquita tes expellat.* vt ibi aduertit in hoc proposito Redin. nu. 15. fol. 74. Petri. nus Bellus de re milita. 9. p. tit. vnic nu. 10. Couarr. in d. nu. 16. ad fin. quia, vt ait Bald. in l. non solum. §. annus 2. ff. de ex cusat. tutorum qui vadit plane, vadit sanè, per text. ibi di centem, *Rect# viam dirigere, non cam quæ est ex circuitibus.*

2546 1. Regum cap. 21. & 4. Reg# c. 10. & transsumptiue in ca pit. vtilem. 22. quæst. 2.

2547 Cap. 24.

2548 Cap. 7.

2549 In 1. tom. crimin. libr. 2. c. 15. nu. 7.

2550 Ex DD. citatis à Plaça in dict. lib. 1. delictor. cap. 37. nume. 9. & à Clar. in dict. §. fin. quæstio. 55. numer. 9. versi. *circa secundum.* Emanuel Suarez in 1. tomo c#mun. opinio. verbo, *ad idem.* pag. 286. Aze ued. in dict. l. 3. tit. 2. nu. 14. lib. 1. recop.

2551 Couarr. in d. lib. 1. variar. c. 2. numer. 16. post medium, & Clarus in dict. nu. 9.

2552 Couarr. in d. nu. 16. ad fin. Viuius in d. 1. tomo commu nium opinio. verb. *iudex pro mittens.* pagin. 110. col. 3. in fin. Azeued. vbi supra. numer. 15.

2553 Clarus in d. n. 9. Petrin. Bellus in tract. de re milita. 9. p. titul. vnic. numer. 10.

2554 Cynus in l. præsenti. qu#stion. pen. C. de his qui ad eccles. confug. Salic. in l. cum indulg#tia. n. 4. & 5. C. de sentent. pass. addit. ad Bart. in l. 1. §. non fuit. ff. de dolo. & multirelati per Remigi. de G#ni in tractat. de immunitat. eccle sia. fallen. 26. in princ. & nu mer. 8. vsque ad fin. Montal. in l. pen. titul. 5. lib. 1. fo ri, verb. *sacrile gio.* & tradit Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. libr. 3. c. 30. nu. 12. An ton. Gome. 3. tom. delictor. cap. 12. nu. 7. & dicit c#mu nem Couarru. lib. 1. variarum. c. 2. nu. 16. in fin. & Azeue. vbi supr. num. 13. post Marian. Socin. in c. de his num. 16. de accusation. & dixi su pra lib. 2. c. 14. num. 66.

2555 In l. si quis vxori. §. si fugi tiuum. ff. de furtis.

2556 In rubr. de fideiussorib. nu. 316.

2557 L. 10. tit. 22. part. 3.

2558 Supra lib. 2. c. 11. nume. 57. & seq.

2559 In l. conuentionum. ff. de pactis. vbi Bal dus, Angelus, Paul. Alexan. Ias. & Fortunius. idem Bart. in l. fin. ff. de decretis ab or din. faci#. Id# Bald. in l. qui cunque. col. 6. num. 27. vers. *deinde nota.* C. de seruis fugitiuis. Angel. in. §. pr#tereà. nume. 23. col. 8. instituta de action. Cataldin. de syndicat. q. 155. nu. 92. fol. 22.

2560 Fortua. in d. l. conuentionum. col. 5. n. 6. & ibi Oroscium. col. 775. nu. 8. Angel. in l. vtimur. ff. de sepulchr. violato. Coua rruu. in 4. decretal. 2. par. c. 3. §. 4. nu. 14. Gregor. in l. 1. glo. *assegura.* in fin. titul. 2. part 7. & in l. 2. glos. *tregua.* tit. 1. par. 2. Gi tolamo Cataneo libr. 1. de re milit. c. 7. fol. 62. Didac. Perez in l. 1. tit. 6. col. 1465 ad sin. versic. *dubitari potest.* lib. 4. ordinamenti.

2561 Vt per Docto res proximè ci tatos.

2562 L. 15. titul. 5. lib. 2. recop. & dixi supra lib. 2. c. 16. num. 109.

2563 L. in omnibus. ff. de iudicijs. l. quæsitum. ff. de pignor. l. si fideiussor. §. fin. & l. si ab arbitro. in fin. ff. qui satisd. cog. Cynus in l. 1. C. de hæreditat. vel actio. v#dit. id# Cynus, Bar. & Bald. in l. vniuersa. C. de precibus imp. offer. Bar. in l. si finita. §. eleg# ter. num. 3. c# sequent. ff. de damno infect. Suarez in repetitio. l. post rem. pag. 403. nu. 25. & 32. cum alijs. ff. de re iudica. l. 17. titul. 13. par. 5.

2564 De syndic. q. 156. nu. 92. & sequen fol. 22.

2565 L. vniuersa. C. de precib. imper. offer. glo. in l. quoties. C. eod. l. 33. tit. 18. p. 3. & qu# refert Gratian. in regul. 187. nu. 7.

2566 In homne delictum. §. fin. ff. de re militari.

2567 De re militar. 9. par. tit. vnic. num. 8.

2568 L. 5. titul. 13. par. 2.

2569 Vt per Pr#po situm in c. per tuas. qui filij sint legit. col. 2. notab. 11. Imol. in l. decem. ff. de ver bor. oblig. Cu calon. in addi. ad Decium in regu. ea est na tura. nume. 7. ff. de regul. iuris. Ioann. de Imol. in l. is qui reus. num. 29. ff. de pub. iud. & in hoc omnes Docto res concord#t secund. Tiber. Decian. in 1. tom. criminal. lib. 2. cap. 15. nu. 7. Nauarr. in Manuali c. 25. nume. 22. Azeued. in l. 3. numer. 15. tit. 2. lib. 1. recopila.

2570 Glo. in l. 3. C. de nouation. & qu# dixi su pra lib. 2. cap. 14. nume. 56. ad fin.

2571 Libr. 3. de republic. titu. 1. fol. 62. *Iustitiæ officium peregre gium est fidem seruare, quæ n# modò ciuibus no stris, & peregri nis, omnibusque qui nobis cum aliquo vitæ c#mercio tenentur, ver#m etiam ho stibus seruanda est, & his qui contranos arma ferunt: nihil enim turpius eße potest his qui reipub. præsunt, quàm fidem fallere: quæ quid# ignominia nunquam vlla obliuione deletur.*

2572 Supra libr. 1. cap. 4.

2573 Isernia in cap. 1. versi. *hoc in telligendum.* tit. qui successores tene. in feud. cap. 1. de donatio.

2574 In l. nemo. ff. de integr. restitu. ibi: *Nemo videtur ea re ex clusus, ad quam prætor in integrum se restituturum pollicetur.* Palac. Rub. in repet. rub. de donatio. inter vir. & vxor. §. 9. nu. 1. & 2. Heredia in c# pendio iudic. q. 9. fol. 32.

2575 Hippolyt. in singulari 177. nu. 4. in fi. Redin. de maiesta. prin. verb. *sed etiam per le gitimos tramites.* num. 15. in fin. Clar. in pract. lib. 5. §. fin. q. 55. vers. *circa primum*: numero. 8. in fin. & Azeue. in l. 3. nume. 14. & 15. in fin. titulo. 2. libro. 1. recop. post Cynum in tract. de qu# stio. quem refert & sequitur Grammat. in dict. q. 3. post decisio. nu. 7. in med. & Puteus de syndica. verb. *tortus.* c. 7. in princ. fo. 347. Iacob. de Bellouiso in practi. tit. de qu#stio.

2576 *Improba quanuis Gratia fallacis prætoris vrserit vrnam.* Quanuis contra sentit Iaso in l. si mora. 3. not. ff. solut. matr. & Ripa in c. 1. num. 89. ad fin. de iudic. cum alijs supra adductis nu. 20.

2577 Cap. forus. de verbor. signif. *est exercendar# litium locus.*

2578 Cap Moyses. 7. distinct.

2579 Vt in libr. del fuero juzgo, & fori legum. & in l. 7. 8. & 9. tit. 2. p. 1. & ibi latè Greg.

2580 Lib. 2. disputation.

2581 In memorabi lib. verb. *for#.*

2582 Varro in verbo, *forum.* & Oldendorpius in eod. verb.

2583 Cicer. 1. offic. Augusti. libr. 18. de ciuitat. Dei. c. 22. Poli cra. lib. 5. c. 6. & in vita Dio ny s. Areopagitæ, & frater Marcus Ant. de Camos in sua microcos. 2. p. fo. 15. dia log. 2. col. 1.

2584 Albericus in suo dictionario, verb. *for#.* & vide Fel. in c. signific#te. de rescript. & inde fori præscriptiones di c#tur, quibus iudic# tribunal, cognitio## declinatur. l. 8. ff. qui satisda. cogan & Serui# ad illa Vergilij verba. 5. æneid. *Iudicitque forum.* ait, *Idest, tempus & locum agendorum negotiorum designat, qui conuentus vocatur.*

2585 Et sic foro cedere argentarij numularij, m#sularij que diceb#tur, qui actum suum de serebant, & vt vulgò dicitur, bancham ruptam faciebant, ab eo quod cir ca forum tarbernæ eorum depositæ essent: sic in l. 7. §. quotiens. ff. depositi & l. vltima. ff. de curato. bonis dand. & Sene ca lib. 4. de benefic. c. 25. ait: *Appellare debitorem ad diem possum, & si fo ro cesserit, portionem feram.*

2586 Lib. 8. de rep. tit. 13. fo. 193.

2587 De architectu ra ait: *Est locus, in quoiudicia & negotia publica exercen tur.* Ias. in l. in ter stipulant#. §. sacram. nu. 3. de verb. ob lig. Conrad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 1. n. 16. fol. 13.

2588 L. *Lecta est in auditorio æmilij.* ff. si certum petat. authen. de deposito. in princ, ibi: *Lítem nuper audientibus nobis, hoc quod imperio publiee sedentes multoties agimus.*

2589 Lib. 1. breuia. histor. Fr#ci. Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 47. c. 29. num. 3.

2590 Iustinus ex Trogo lib. 1.

2591 In Conone.

2592 Sapientiæ 9. & dixi supra libr. 1. cap. 9. num. 9.

2593 De excellentia Traiani in administratio ne iustitiæ, dixi supr. libr. 2. c. 2. nu. 84. in medio: quibus adde Redin de maiestat. Prin cip. verb. *vt vtrumque tempus.* num. 19.

2594 Helinand. de gestis Roman. Chassanæ. in catalog. glor. mund. 5. part. considerat. 5. versi. *ex hac iu stitia.*

2595 In l. 29. tit. 9. part. 2. verbo, *algunas vezes.* per tex. ibi. & dict. authent. de deposito.

2596 Tiraq. de nobilita. c. 28. n. 17. & seq. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 2. ordi. col. 324. versi. de *nos as sentar a suyzio.* cum seq Here dia de iudicibus. q. 1. fo. 7. Foller. in practic. crim. 7. p. prin. pag. 386. nu. 8. Hieron. Osor. lib. 7. de reg. insti. Ia. cob. Meyer. lib. 17. annal. Iustus Lips. de repub. lib. 2. c. 11. in annota tionib.

2597 L. 19. tit. 9. p. 2. l. 1. 2. & 3. tit. 2. lib. 2. reco. l. 125. styli.

2598 Dict. l. 2.

2599 Illescas in 2. par. histor. P# tif. libr. 6. fol. 133.

2600 In praxi num. 119. fo. 19. & Foller vbi supra nu. 8. in fi.

2601 Vt constat ex Osorio & alijs supr. relatis.

2602 Dionys. Halicarnas. lib. 2.

2603 In eo Cæsare, ibi: *Alium neg# tem rem cognitionis, sed ordinarij iuris eße, subitò causam apud se agere coegit.*

2604 Supr. libr. 2. c. 6. num. 24. & alibi.

2605 L. quippe iudi care. ff. de iud.

2606 L. 1. §. fin. ff. de iust. & iur. §. 1. de Attilia. tut.

2607 Exodi. ca. 17. authen. de iudicibus. §. se debunt. Et# iudices sedere deb#t hora c# grua. l. 2. ff. de origin. iur. l. obseruandum. ff. de offi. præ sid. ibi: *Vt in adeundo facilem se præbeat.* Amedæus de syn dica. in par. *se dendo ad b#ch# iuris* num. 68. fol. 47.

2608 Deutero. 16. Amos. 5. Ruth. 4. ibi: *As cédit ergo Booz ad portam, & se dit ibi, &c.*

2609 Contra Timo cratem, & Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. libr. 47. cap. 11. num. 12.

2610 L. 2. tit. 7. lib. 1. fori.

2611 L. 4. titul. 9. lib. 3.

2612 Scilicet ad b# chum iuris, de quo post Bar. & Bald. in l. pen. ff. de iusti tia & iure, & Amedæ# vbi supr. vide Azeued. in dict. l. 4. super isto verb. nume. 6. & sequen.

2613 L. 7 tit. 4. p. 3,

2614 Dict. l. obseruandum. l. in defensoribus. C. de def#sor ciuita, ibi: *In gredi cum voles ad iu licem liberam habeas facultatem,* & sic abijt in adagium, *Magistratus audiat iuste & iniuste.* Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 1. §. 3. in tit. audi tu facilis, fol. 58. nu. 1.

2615 L. 1. tit. 2. libr. 2. recop. versi. *en oir.*

2616 Pr#posit. in c. cum parati. n. 14. de appell. Mar#ta in spe culo aduocator. 4. part. distinct 5. n. 66. Azeued. in d. l. 4. tit. 9. libr. 3. recop. gloss. fin. nu. 12.

2617 Quintilian. libro. 12. ibi: *Et cum iudicia cla moribus fremerent.* Amittit enim suum iu stitia cultum, si iudiciorum silentia turbine confunduntur ob strepitum: dicente Esaia Propheta. c. 32. *Erit cultus iustitiæ silentium.* text. singul. in c. in loco. 5. q. 4. l. si quis in suo. C. de inoffic. testam. & in l. 1. C. de c# sort. eiusdem litis. & l. 1. C. de studijs vrb. Rom. libr. 11. & l. adulterij. C. de adulterijs. l. 5. titu. 1. libr. 2. fori, & ibi Montal. & quia forus solet esse clamo sus. l. 18. titul. 9. par. 2. ver si. *Otrosi deu# ser sofridos,* non debet iudex pati litigantes ad inuicem rationes præpedire. l. 8. tit 4. par. 4. Cardin. Florentin. in Clem. dispendiosam. q. 43. de iudic. ait, quòd iudex debet procura torum, aduocatorum, vel par ti# clamosam garrulitat# reprimere. Conrad. in curiali breuia. libr. 1. c. 9. §. 2. pag. 36. nu. 9. l. 1. C. de comitibus consistorial. libr. 12. quòd in consi storijs debet esse tranquilli tas, tam mentis, quàm omnium sensuum. & ibi Luc. de Penna, verb. *tr#quillítas.* Bonifac. in Peregrina, verb. *iudex.* q. 5. versi. *item debet audire.* fo. 262. Di# dac. Perez in l. 7. tit. 13. lib. 2. ordina. col. 361. Azeued. in l. 1. titul. 9. nu. 19. libr. 3. recop.

2618 L. 9. titul. 23. par. 2.

2619 L. 17. titul. 4. lib. 1. recop.

2620 Plinius lib. 6. epistol. epist. 33. & vltim. Bud#us in annotationib. ad pandect. super l. fin. pag. 255. ff. de senator.

2621 Lib. 12. c. 5.

2622 Bud#us in annotat. ad titulff. de offi. pr#fect. prætor. pag. 295.

2623 L. si ex plagis. §. in c#iuo Ca pitolino. versi. *respondi, in cau sa ius eße positum.* ff. ad leg. Aquil. Socin. Iun. cons. 49. in princ. vol. 1. & cons. 58. in princ. eod. volum. Roland. consi. 56. nu. 1. vol. 3. difficileque est ali quid terminare, antequam termini quæstionis intelli gan tur. l. Domicius Labeo. ff. de testam. Angel. consi. 100.

2624 De syntagm. lib. 50. cap. 1. nu. 16.

2625 Lib. 1.

2626 L. 16. & 24. tit. 16. libr. 2. recop. Rebuf. in concordat. regum Franc. tit. de electione derogati. in glo. *Regium aduocatum* col. 2. pag. 66. in antiquis, vbi de salario & priuilegijs aduocati pauperum. Couarr. in c. 6. practic. nu. 4. pag. 41.

2627 L. 6. tit. 6. par. 3. gl. in l. 1. §. ait prætor. ver bo, *non habebunt.* ff. de postulan. Bal. in l. si furiosi. C. de nuptijs. id# in l. 1. C. de suffragio. Auiles in c. 7. prætor. glo. 1. nu. 3. Couarr. vbi supr. Baeça de decima tutorum. cap. 1. nume. 29. & 31. & c. 10. nu. 11. Didac. Perez in rub. tit. 19. lib. 2. ord. col. 656. in fi. versi. *sextò dubitatur.* Et

aduocatus capi#do aliquid â pauperibus, tenetur in conscientia, Ias. in. l. nec quiquam. §. vbi. nu. 2. post Alber. ibi. ff. de offic. procons. id# Alber. in l. vnic. C. de suffragio. Tiraq. de nobilitat. c. 29. num. 37. Roland. cons. 83. nu. 23. & seq. & nu. 57. vsque ad fin. vol. 2. & aduo cati coguntur ad id secund# eum ibi num. 29. & consil. 36. nu. 18. vol. 3. Menoch. de arbitr. lib. 2. ca su. 369. nu. 3. per totum. Gregor. in l. 16. titul. 9. part. 2. glo. 7. & in l. 6. tit. 22. part. 3. glos. 3. Gerardus singul. 73. nu. 4. & 7. Menchac. lib. 1. controuers. illustr. c. 41. nu. 3. fo. 115. idem Couarr. in c. 7. practicar. nu. 3. Quesada in c. 31. diuersar. qu#stio. num. 26. versi. *cûm aut#.* fo. 127. col. 3. Paz in pract. in annotatione de aduoca. nu. 65. fol. 16. Orosc. in dict. l. ne quicqu#. §. vbi decretum. nu. 49. colum. 429. Segura in director. iudic. 1. par. cap. 14. nu. 11. & seq. Aze ue. in l. 16. titul. 16. lib. 2. rec. nu. 1. & 2.

2628 Glo. in l. tam dementis. C. de episcop. aud. Alexan. in l. argentarius. in fi. princip. ff. de edendo. Abb. in cap. cum instantia. & cap. procurationes. de censibus. Ias. in §. tripli. num. 56. instituta de action. Auiles vbi supr. nu. fi. Baeça, Gerardus, & Quesada vbi sup. Didac. Perez inl. 2. tit. 5. libr. 2. ordin. col. 435. in fi. versi. *decimotertiô.* Orosc. vbi supr. Gregor. in d. l. 6. glo. 3. Azeued. in d. loco nu. 8.

2629 Gl. in d. l. tam dementis. & Doctores sup. citati, & Quesada in d. nu. 26. versic. *cùm autem.* fo. 127. Gerard. in d. num. 7.

2630 Bald. in d. l. si furiosi. C. de nuptijs. idem in auth. generaliter. C. de episcop. & cleric. authen. de mandat. princ. §. sit tibi quoque. & ibiglo. *gratis.* & gloss. in c. cùm ab omni. de vita & honest. cleric. l. 12. tit. 2. lib. 1. recopil. quæ loquitur de religiosis. Baeça vbi supra nu. 12. Gerard. in d. singul. 73. nu. 8. Grego. in d. l. 6. tit. 22. part. 3. glo. magna. Auil. in d. c. 7. prætor. glos. 1. nu. 8. Orosc. vbi supr. num. 48. & Segura vbi supra.

2631 Baeça in dict. tractat. de decima tutorum. cap. 10. numer. 15. Bonif. in Peregrina, verbo, *medicos.* fo. 308. col. 4. in fine.

2632 Baeça vbi supra nu. 14.

2633 Diuersar. qq. c. 31. num. 1. fol. 120.

2634 In l. 1. in prin. num. 10. ff. de verbor. oblig.

2635 In l. 1. §. vsus. ff. de procurator.

2636 Tit. 5. par. 3.

2637 Supr. libr. 2. c. 5. nu. 26.

2638 Specul. in titu lo de inquisitione, ferè in fin. Rota deci sion. 364. incip. *cum cura.* & decisi. 201. incip. *licet in causa.* in nouis. Abb. in c. cum contingat. nu. 27. de for. c#pet. Auil. in c. 3. syndic. glo. *descargo.* nume. 1. Petrus Grego. de syn tagm. iur. 3. p. lib. 48. cap. 2. nu. fin.

2639 Socin. in regu. 71. limitat. 3. Ias. in l. 1. col. 4. versi. *ex supra scripta decisione.* ff. de liber. & posthu. Felin. in cap. 1. circa pen. col. verb. *valet iudi cium.* de iud. & in c. consuluit. col. 3. & seq. de officio de leg. & in c. ad petition#. col. 7. ad fi. de accusatio. Auenda. in diction. verb. *almoneda.* versi. *supradicta.* l. 2. & 19. tit. 21. libr. 4. rec. arg. l. post edictum. ff. de iudic. & l. Labeo. C. quom. & quando iud.

2640 L. 3. titul. 16. lib. 5. recop.

2641 L. 2. §. defendi. & ibi not. ff. ex quibus caus. in posses. eat. & Auth. ei qui. C. de bonis auth. iu dic. poss. & in glo. verb. *decla rari.* latè Angel. in repet. l. nemo carcer#. C. de exactor. tribu. lib. 10.

2642 Dict. c. in loco. 5. q. 4. vbi dicitur. *In loco benedictionis c# sid#tes nullus de bet indiscretis vocibus perstre pere, aut quibus libet tumultibus perturbare. Nul lus etiam fabulis vanis vel risi b# agi, &* (*quod est deterius*) *obstinatis discepta tionibus tumultuosas voces effundere: debet ergo quicquid aut considenti# c#sultationibus agitur, aut ab acusantium parte proponitur, sic mitißima relatio neverbor# proferri, vt nec con t#tiosis vocibus sensus audientium perturbent, nec iudicij vigo r# tumultu eneruent.*

2643 Auth. de man dat. princ. §. sit tibi.

2644 In lib. prouer biorum, prouerb. 65. pag. 92. incipi. *Forum baiuli vica ni,* quando aliquid dicitur, aut fit in contemptum, sug gillationem & notam iudicij cuiusque inepti, incomposi ti, & ridiculi, quale esse solet præfecti vicani, quem baiulum vocant, quasi ista omnia ferat, & oneris plusquam honoris habeat, particeps sit ineptiarum, confusionis & deridiculi, vt rusticanus magis quam aptitudinis, ordinis & venerationis.

2645 Cap. Salonita n#. 63. distin. Gandinus de malefic. tit. de pœnis reorum. col. 9. Luc. de Penn. in l. quo ties. C. de dignita. libr. 12. Puteus de syn dica. verb. *notorium iudici.* nu. 3. & 11. Salce do super practic. Bernard. Diaz. c. 93. pa gin. 324. in fi. post Bart. in l. si qua pœna. ff. de verbor. si gnific. & subditus non debet interrumpere verba superioris. gl. fi. in c. esto subiectus. 95. distin ctio. Si autem iudex sine cau sa iusserit parti, vel aduocato, quòd amplius non loquatur in iudi cio, sub certa pœna, non valet. Alberic. in l. eos. post Guillier. C. de mo do mulct. quia secund. Specu lat. in titul. de sentent. col. an tepen. capitosa & ceruicosa præcepta iu dicum inania sunt. Gregor. in l. 22. tit. 22. part. 3. verb. *amenaza.*

2646 Lib. 2.

2647 Supra isto lib. c. 9. nu. 23.

2648 Conducunt di cta supr. isto lib. c. 7. nu. 64

2649 In l. 2. ff. de origi. iur. quòd est verec#dia iudicibus sede re ante horam incongruam.

2650 Tradit Tiraq. de nobilitat, c. 20. nu. 73. & 74. Redin. de maiesta. prin. super verb. *n# armis solum.* n. 190. & seq. Conrad. in t#plo iud. lib. 1. c. 1. §. 4. fo. 83 col. 4. in prin. singulariter Tiberius Decia. in tractat. crimin. 2. tomo. libr. 8. c. 3. nu. 61. fo. 200. & alij quos citaui sup. isto lib. c. 7. nu. 63. & libr. 1. cap. 13. nu. 75.

2651 Libr. 3. stratagematon.

2652 In l. qui dolo malo. 10. ff. ad leg. Iul. de vi publ.

2653 Lib. 8. c. 4. par tic. 34 ait: *Aderant Athenis forum implentibus, & foro funibus circundato in ambitum quinquaginta pe dum iussu Regis ministri publici, ne quis iudicio non indigens accederet.* & Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. libr. 47. c. 40. nu.

10. in fin. ait, quòd isti arcent à subselijs litigantes importunos, vel turbam in subsellia irru# tem, pacemque indicunt audi# torio.

2654 Venusinus in 2. part. speculi. Raynald. Corsus libr. 3. indagation. iur. ciuil. cap. 1. Petrus Gregorius de syntagmat. iuris. 3. part. lib. 47. cap. 3. præter ordinarios in rubric. de iudicijs.

2655 Cap. sequent. numer. 104. & latius supr. isto libr. cap. 8. num. 214. & facit titulus. C. quando ciuil. actio criminal. præiud. & l. 1. ff. de priuatis de lict. l. fin. ff. de furt. l. fin. C. de iniurijs. capit. tuæ. & ibi gloss. de procuratorib. Petrus Gregorius vbi supr. cap. 5.

2656 Vbi supra capit. 6.

2657 Numero. 96.

2658 Cap. 48.

2659 L. 19. titul. 9. libr. 3. recopilation.

2660 L. prolatam. C. de sentent. & interlocut. l. fin. ff. de iudic. authentic. nisi breuiores. C. de sentent. ex peric. recit. & authent. de mandat. princ. §. sit tibi. Clem. sæpe. de verborum si gnification. l. 32. titul. 1. part. 6. & ibi gloss. & l. 41. titul. 2. par. 3. l. 10. titul. 17. lib. 4. & l. 5. tit. 7. lib. 9. recopil. Bar. in extrauagan. ad reprimendum. verbo, *forma, & figura.* Felin. in cap. dilecti. de exceptionibus. Hippolyt. in l. fin. §. cognitionem. ff. de quæstionibus. Puteus de syn dicat. verb. *executio sententia rum.* cap. 2. fo. 177. nume. 2. & verbo. *libellus.* cap. 2. nu. 6. fol. 232. & verb. *sententia.* numer. 3. fol. 290. vbi quæ dicantur causæ breues. & Gregorius in l. 6. tit. 22. par. 3. verb. *llanamente.* Auiles in cap. 7. prætorum, gloss. 1. num. 1. & sequentib. & in capit. 36. glos. *sumarias.* num. 6. in fin. Auen dan. in cap. 4. prætorum. nu mer. 26. Rebuff. in proœmio constitut. Regiar. gloss. 5. numer. 85. Mexia de pane, conclusio. 3. numer. 15. ad fin. fol. 61. & idem super l. Tolet. 1. par. fundamen. 11. latê Didacus Perez in rubric. titul. 1. libr. 3. ordinamen. col. 750. versic. *tandem.* cum sequentib. Azeued. in l. 27. titu. 6. libr. 3. recop. & in dict. l. 19. tit. 9. lib. 3. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. capit. 9. §. 2. pag. 34. nu. 2. & sequent. & dicam infra lib. 4. cap. 7. num. 134. & sequent.

2661 Partis tamen requiritur petitio, iuxta qu# formetur sententia. Didac. Perez vbi supra, versicul. *quanuis.*

2662 Dict. authentic. de manda. princip. §. sit tibi quoque. & ibi glo. *gratis.* & dicta. l. prolatam. Bal. in l. generaliter. colum. 1. C. de episcop. & cleric. num. 2. Gerard. in singulari. 73. numer. 8. Aui les vbi supra, numer. 2. Platea in l. in sacris. versic. *mo dum.* ad fin. C. de proxim. sacro. scrin. libr. 12. Gregorius in dicta. l. 41. glo. 2.

2663 In dict. cap. 7. glo. 1. num. 7. versic. *sed ego teneo.*

2664 Specul. tit. de libelli concep. §. nunc dicen dum. versi. *ter tio si causa est vilis.* Gregor. in l. 41. tit. 2. part. 3. verbo, *mas dende ayuso.* Mexia vbi supra. cap. statutum. §. insu per. de rescriptis in 6. latè Didac. Perez in rubric. titu. 1. libr. 3. ordinamenti. col. 751. versi. *quæ autem.*

2665 Authentic. de appellationib. §. illud. l. Mediterraneæ. & ibi Bart. C. de annonis & tributis. libr. 10. Didacus Perez & Mexia vbi supra. Gregorius in l. 6. gloss. 1. tit. 22. part. 3. & dixi supra libro. 1. cap. 13. nume. 104.

2666 L. 41. titu. 22. part. 3.

2667 De veterum collatione numismat. cap. 5. numer. 3. pag. 1032. & sequent.

2668 In cap. 1. de libelli obla. & aliquos referunt glos. & Doctores in l. 3. §. sciendum. ff. ad exhibendum, & in Clement. dispendiosam. de iudic. & Bart. in extrauagante ad reprim#dum, in glo. *summari#.* quomod. in crimin. læs. maiest. proceda. & alios refert Auil. in cap. 36. præto rum. glo. *casos.* & in capit. 5. syndic. verbo, *saber la verdad.* & Gratian. in regul. 250. ver bo, *iudex plena rie.* Gregor. in l. 2. gloss. 3. titul. 9. partit. 2. & in l. 14. gl. 2. per tex. ibi, titul. 9. partit. 5.

2669 Marant. de or dine iudic. 4. part. distinct. 9. numer. 81. Auiles vbi supra.

2670 L. iudices, vbi notant Docto res post gloss. in d. §. sciendum. Ayora de partitionibus. 1. part. c. 5. nu. 2.

2671 L. 27. in fine. titul. 6. libr. 3. recop.

2672 Cap. literis. & ibi Abbas & alij, de in integrum restitutio. & Clem. sæpe. §. non sic. de verbor. signifi cation. ibi: *Non tamen sic iudex litem abbreuiet, quin pro bationes legitimæ, & defensiones necessariæ admittantur.* Amædeus de syndicatu. num. 186. in fin. fol. 64. Platea in l. de submersis. numer. 2. versi. *sed in causis.* & ibi Lucas de Penna in princip. versi. *in quibus.* C. de naufrag. libr. 11. post Bart. in dict. extrauag# tiproximè citatum. versi. & figura, col. 3. & in l. prolatam. C. de sententijs. Angel. in authen. de hæ redib. & Falc. §. exhæredatos. Marant. de ordin. iu dic. 4. part. distinct. 9. numer. 9. 10. & 11. Romanin consi. 529. in cip. *ex casu propositæ.* numer. 4. & 5. Auiles in cap. 36. pr#torum. gloss. *a las excepeiones.* dict. Clement. sæpe. §. non sic. & ibiglo. D. Gregor. Morali# 19. super illud Iob. 29. *Causam quam nescie bam, diligentißi mè inuestigab#.* etenim defen sio in lite est de iure natura li. Clem. pastoralis. de re iudic. dixi supra hoc lib. cap. 5. numer. 36. & in criminalibus in ca. seq. nu. 83.

2673 Tex in cap. literas. de restitution. spolia. gloss. verbo, *sed & sifalsum.* in l. 1. §. hoc interdict#. ff. de tabul. exhi ben. Bald. in c. sciscitata. super glo. verb. *effectum.* de in integr. restitu. Bald. in capit. super eo. de officio delegat. Corsetus singular. verbo. *exceptio seeundò.* Menchac. lib. 1. controu. illustr. cap. 32 nu. 2. fol. 95.

2674 Bart. in l. 1. §. quòd si sit aliqua. ff. de prætorijs stipul. Doctores in l. ille á quo. ff. ad Trebel. Bart. & alij in l. 2. C. de edict. D. Adrian. tollen.

2675 Ancharran. consi. 167. col. 2. incip. *Visis diligenter omnibus.* sequitur Felin. in cap. eccesia sanctæ Mariæ. col. 12. de constit. Gregor. in l. 15. tit. 22. par. 3. glo. antep. per textum ibi dicentem: *Ca ordenadamen te segun mandan las leyes deste nuestro libro, deue el juzgador andar por el pleyto, e escudriñar, e saber la verdad, lo mejor que pudiere, e en cabo dar su juyzio, aßi como entendiere que lo deue fazer.*

2676 Deutero. cap. 24. & Tobiæ cap. 4. & Leuit. cap. 16. 19. & 30. & Matthæi cap. 20. *Voca operarios, & redde singulis merced# su#.* gloss. in Clement. dudum. §. verum. de

sepultur. Florent. in 3. par. cap. 1. §. 7. latè Didac. Perez in l. 1. tit. 2. col. 59. glo. 1. lib. 1. ordin. & ibi col. 62. vers. *quæro præ tereà.*

2677 Lib. 3. de bene ficio, inquit, *æquißim# esse, & ius gentium præ se ferre h#c vocem, Redde quod debes.*

2678 In rubr. titul. 1. lib. 3. ordin. col. 752. vers. *est quæstio.* & Azeued. in l. 12. tit. 9. libr. 3. recop. post alios.

2679 Dict. l. 19. in fin. tit. 9. lib. 3. recopil. & ibi Azeue. refert alios.

2680 Roland. cons. 36. nu. 6. vol. 3. Didac. Perez in l. 11. in fin. tit. 19. col. 672. lib. 2. ordinamen.

2681 L. 1. §. pueritiam. ff. de postuland. & §. cum autem. in stitut. quibus ex causis manumit. non licet. Ioan. M# taigne in tractat. de collatione parlam# tor. 3. part. nu mer. 19.

2682 In annotatio. ad titul. ff. de offic. præfect. præt. pag. 296.

2683 L. 8. titul. 24. lib. 2. recop.

2684 Puteus de syndicat. verb. *interdictio.* folio. 204. col. 1. in princ.

2685 Supra ist o lib. c. 11. nu. 46.

2686 L. 27. titul. 7. lib. 3. recop.

2687 L. 30. tit. 16. libr. 2. rec. Auil. in c. 3. præ tor. gl. *pleitos.* Bernard. Diaz in pract. c. 2. num. 2. & ibi additio Salcedi.

2688 In silua nuptiali lib. 5. nu. 99. versic. *amplia octauò.*

2689 Supra isto lib. c. 9. nu. 24. 26. 27. 29.

2690 L. 1. imprinc. & col. 18. tit. 27. libr. 4. rec.

2691 In suo episto lario spirituali. fol. 131.

2692 Bart. in rep. l. omnes populi. q. 5. nu. 40. in fin. ff. de iu stitia & iur. Ias. in. §. tripli. nu. 57. institu ta de action. Archiepis. Florentin. 3. p. tit. 6. c. 3. §. 3. Auil. in c. 10. pr# tor. glos. *vna vez.* Didac. Perez in l. 14. col. 359. titul. 3. libr. 2. ord. & in. l. 22. titulo. 15. eod. libr. col. 607. versic. *Y no se lleue mas de aquello.*

2693 Soto de iustitia & iur. lib. 1. q. 6. arti. 5. Couarr. in regula peccatum. 2. par. §. 5. nu. 2. pag. 1023. Di da. Perez in l. 6. titul. 6. col. 457. lib. 2. ordinam.

2694 Vt in tit. 27. col. pen. vers. *y mandamos q# los escriuanos,* ibi: *Y aunque las partes se los d# graciosamente.* lib. 4. rec. M# tal. in reperto. legum. verbo, *tabelliones.* vbi tenet, quòd dans & recipiens, vterque punitur. Au# dan. in c. 2. pr# tor. nu. 10. ad fin. versi. *etiam si sponte.* Auil. in c. 1. prætor. verb. *ni lleuar#.* n. 3. & 4. Gregor. in l. 15. glo. 1. & 2. tit. 19. par. 3. & in l. 8. tit. 9. verb. *mandare tomar.* par. 2. per tex. ibi, & in l. 15. tit. 19. verb. *de zimos.* part. 3. post Bar. in l. inuitus. & ibi Deci. in §. 1. ff. de regu. iur. & Cæpol. consil. 13. nu. 15. & additio ad Bar. vbi supr. latè Paz in practic. in annotatione fi. de tabellione. nu. 24. fo. 19. Ripa de peste. tit. de re med. præseruat. nu. 113. Bonifac. in Peregrina, ver bo, *tabellio.* fo. 497. gl. *solidos.* col. 1. Platea in l. in

sacris. §. modum. n. 1. & 2. C. de proxim. sacrorum scrin. libr. 12. Bal. in auth. sed hodie nulla. C. de episco. & cler. Pute. de syndic. ver bo. *poculenta.* c. 2. fol. 255. gloss. fin. in l. vnic. C. publi cæ lætitiæ. lib. 11. per text. ibi in fin.

2695 Anto. & Abb. in c. quia plerique. nu. 33. de immunita. eccles. & alij quos refert & sequitur Couarr. in regul. peccatum. 2. par. §. 3. nu. 6. in fin. vers. *id# erit.* Nauar. in manuali. c. 25. num. 54. pag. 1013. Pazvbi supra.

2696 L. ex aula. & ibi Platea. C. de priuileg. eo rum qui in sacro pala. milit. libr. 12. l. vorax. C. de numerarijs, & actuar. libr. 12. Montal. in re pertor. ll. verb. *officialis Regis.* Didac. Perez in l. 25. tit. 15. lib. 2. ordi. col. 610. probat. l. 7. titul. 6. lib. 3. recopil. Segura in direct. iud. 2. par. fol. 92. nu. 19. & anteced.

2697 In silua nuptiali lib. 5. nu. 99. ampliat. 8. post Petrum Iacob. in sua practica, tit. de statu curia r#. col. 2. & Bal. consi. 27. *casus talis.* in fi. lib. 3.

2698 L. 1. titul. 25. lib. 4. recop. & Rebuff. in l. 1. notab. 1. nu. 1. cum seq. C. de sentent. quæ pro eo quod inter. & Azeued. in d. l. 1. recop. in prin.

2699 Cap. 17.

2700 Simanc. de republ. lib. 7. c. 23. nu. 1. pag. 411. Paz in pract. in princip. annotatione vltima de tabellio ne. nu. 10. Azeued. in l. 7. tit. 9. lib. 3. reco. num. 17. Caceres de prætu. vrba. c. de scribis. Quesada diuer sar. quæst. c. 20. nu. 4. fol. 75. Petr. Gregor. de syntagm iur. 3. p. libr. 47. c. 41. num. 4.

2701 Lib. 8. Parerg. c. 19. & Oros. in l. non aliter. n. 2. ff. de adoptio. col. 283.

2702 In d. tracta. de syntagm. iur. 3. par. lib. 47. c. 41. & seq.

2703 L. 1. §. exigere. ff. de magistra. couueni#. d. l. non aliter. glo. 1. in l. vni uersos. & glo. in l. si quispro curator#. verbo, *vtilitatem.* & ibi Platea nu. 1. C. de decurion. lib. 10. & glos. in l. 1. C. ne quis liber inuitus. & ibi Platea nu. 3. lib. 11. glo. verb. *conditionales.* in l. def#sionis facultas. & ibi Platea. C. de iure fisci libr. 10. l. fin. C. de seruis reipub. ma nu. glo. & Are tinus in. §. serui. verb. *seruare.* institut. de iure perso. gl. in c. qu#qu#. verb. *seruo publico.* de vsuris. in 6. l. 7. tit. 11. part. 5. & l. 17. ad fin. tit. 2. par. 3. Azeued. in l. 12. nu. 10. tit. 25. lib. 4. recop. & quanuis hoc esse receptum à Doctoribus fateatur Tiraq. de iure constituti. 3. p. limitat. 30. nu. 34. versi. *tamet si ille.* tenet contrarium, & nulla lege probari, tabelliones dici seruos publicos, ibidem cum nu. antec. & seq. Bar. addi. in l. Barba rius. circa fi. ff. de offic. præto. DD. in d. l. non aliter. & ibi Orosc. Baeça de inop. debit. c. 13. n. 14. Did. Perez in l. 2. tit. 5. lib. 2. ord. col. 429. versi. *nonnunquam.* Paz in practi. in prin. in annotation. vltima de tabellione. fo. 17. num. 3.

2704 L. generali. C. de tabula. lib. 10. glo. in l. 2. ff. de adopt. & in l. 2. C. eod. tit. Perez, & Baeça vbi supra. post Tiraquel. in d. loco nu. 34.

2705 L. 30. titul. 6. libr. 3. recopil. Auil. in cap. 1. pr#tor. glos. *ni lleuaran.* nu. 5. idem & Azeued. in d. l. 30.

2706 Gloss. Bart. & Platea in l. vniuersos. C. de decurion. lib: 10. additio ad Bart. in dict. l. Barbarius. ff. de offic. prætor. gl. in l. generali. verbo, *seruituti.* C. de tabular. lib. 10. Montal. in l. 1. tit. 8. libr. 1. fori. verb. *porque los jurados.* Palac. Rubi. in repet.

c. per vestras. notab. 3. §. 10. nu. 7. Siluester in s#ma, verb. *tabellio* q. 3. Greg. Lup. in princip. titul. 19. part. 3. verbo. *escriuanos.* & gloss. 1. in princip. l. 7. titul. 6. part. 7. Boeri. de cision. 222. numer. 7. & 9. dicens hanc opinionem communiorem. Azeued. in l. 7. titul. 9. libr. 3. recopilat. numer. 16.

2707 Dict. glo. in l. generali.

2708 L. proximos. C. de proxim. sacr. scrin. lib. 12. & l. fin. C. de decurion. lib. 10. ibi: *Et viri spectabiles.* l. 4. tit. 18. p. 4. & l. 7. tit. 9. par. 2. gloss. & ibi DD. in l. omnimodo. §. imputari. C. deinoffic. testam. Luc. de Pen. in rubr. C. de silentiarijs. libro. 12. Boer. in tract. de ordin. grad. 2. p. nu. 51. Chassan. in catalogo gloriæ m# di. 7. par. consi derat. 16. in princip. versi. *& licet ab ordi ne.* l. 9. & 14. tit. 18. p. 4.

2709 L. 1. C. de m# dat. Prin. & l. laudabile. C. de aduocatis diuersor. iudi. secundum Bart. Plate#, & M# tal. vbi supra, & in l. 14. tit. 19. part. 3. & Gregor. vbi su pra, post Zasium in scholijs ad l. 2. ff. de origin. iur. versi. *postea c# Appius.* verbo, *scriba.*

2710 Dict. l. 14. tit. 19. part. 3. & ibi Montal. & Grego. & l. 3. tit. 8. lib. 1. fori. ibi: *Ehonrado.* Couarr. in practic. c. 19. à nu. 5. & Petr. Rochæ in sua praxi causar. ciuilium. c. 5. nu. 20. vbi c# tendit, offici# cuiuslibet notariatus nobile esse. & Paz in practic. in prin. annotation. vltim. de tabellione. fo. 17. con trari# in hoc tenet.

2711 In dict. loco.

2712 Demosthenes in oratione de corona.

2713 L. 2. ff. rem pupil. salu. fore. Petr. Gregor. de syntagm. iur. 3. par. lib. 47. c. 41. nu. 4. & conducunt tradita per Tiraquel. de iure const. 3. part. limitat. 30. nu. 15. in fin. cum sequent.

2714 In dict. loco.

2715 In l. 1. C. de lit. cust. libr. 12.

2716 In l. 1. col. penul. C. de ed#. Corne. consil. 199. circa primum, libr. 1. Neuizanis vbi supr.

2717 Cagnolus in l. si librarius. nume. 2. ff. de regul. iur. Ias. consil. 37. column. 2. lib. 4. Ripa in l. Centurio. numer. 83. ff. de vulgari. Neuizanis consil. 28. nu. 11. & 12. Menoch. con sil. 38. numer. 138. volum. 1. Salced. in additione ad practic# Bernard. Diaz ca pit. 2. n. 2. litera B. pag. 3. & 4. M#tica de c# iectur. vltimarum voluntat. libr. 1. tit. 10. numer. 4. & li bro. 3. tit. 13. numer. 1. Simanc. de republic. libr. 7. cap. 23. pagi. 411. Anton. Tessara in libro cui titulus est de erroribus notariorum. & Carol. de Grassal. libr. 1. regal. Franc. iure. 8. pagin. 1. & 2. Didac. Perez in l. 1. titul. 5. libr. 2. ordinament. colum. 449. in princip. Azeuedo in l. 2. titul. 25. numero. 4. libr. 4. recopilat.

2718 Lib. in Flaccum, ait, *Lamponem quemdam scribam sed# tarium, qui tunc venalem habebat iudicum obliuionem, & in actis publicis quædam prætermittebat, data opera nonnunquam inserebat quæ in iudicio dicta non fuerant, e sin gulis syllabis atque etiam apicibus quæstum faciens.*

2719 L#pridius in Alex. Seuero.

2720 §. cum autem puberes. instit. de adoption. Cyn# per tex. ibi, in. l. si quis decurio. C. de falsis. text. & ibi DD. c. ad audi#tiam. de præscript. tex. & ibi DD. in l. cum precibus. C. de pro bationibus. & quòd præsumatur pro tabellione, tenet Bal. in l. 1. nu. 15. C. de testa men. & quòd non scribat aliter quàm sibi dictatur, & secundùm c#trah#tium voluntatem, Bal. in l. errore. nu. 2. C. de testamen. glo. nota bilis secund# Bald. & DD. in l. sciendum. ad fi. ff. de ver bor. obligatio. Menoch. de præsumption. fol. 78. libr. 2. pr#sumpt. 79. nume. 1. & 2. & per totam: & quôd non pr#sumatur tabellio subornatus, Bal. in l. nolumus. nu. 1. in fin. C. de testamen. idem in l. iubemus. nu. 6. ad fin. C. eod. & præsumatur pro no tario scribente testamentum hominis vulgaris & imperiti, quòd scripserit illud ex nota testatoris, licèt vsus loquendi illius aliud insinuet, Mantica lib. 3. de coniectur. tit. 13. nu. 4. Et quòd creditur eis circa eorum officium, Ias. in l. qui Romæ. §. duo fratres. num. 61. ff. de verbor. obligat. & pluribus tabellionibus deponentibus magis creditur quàm to tidem testibus non tabellionibus. Bald. dicens men ti tenendum in authen. sed cum testator. nume. 16. C. ad leg. Falcid. & cùm sit pr#sumptio iu ris pro notario, liquidissimè constare de bet de falsitate contra eum. gloss. & DD. in l. iuris gentium. §. quòd ferè. ff. de pactis. Ias. in l. singularia. column. 20. vers. *confirmo etiam prædicta.* ff. si cert. pet. Crauet. consi. 75. nu. 8. vol. 1. & aliqua bona de notarijs re fert Rolandus consi. 63. nu. 43. vol. 2. c# alijs. Bonif. in Peregrina, ver bo, *scriptura.* fol. 474. col. 4. verb. *notarij.*

2721 Specula. in tit. de teste. §. 1. versi. *sed pone iudex.* & in tit. de instrumen. editio. §. restat. versi. *quid si vnus.* Abbas in c. cum causam. col. fin. de testibus. vbi dicit notan dum, & Roian dus consi. 38. nu. 17. vol. 1. Couarr. lib. 2. variarum. c. 13. num. 10. Clar. in practic. §. fin. q. 53. num. 17. pagin. 404. vbi alios refert dicentes hanc esse commun. opin. idem in lib. 5. sententiar. §. falsum. num. 10. pag. 199. Paz in practic. in princ. annotat. vltima. n. 33. fo. 19. Gr#ma. cons. 47. n. 1. & c#s. 67. & c#s. 30. n. 11. post Auil. in c. 37. pr#to. gl. *por si.* n. 20.

2722 Roland. in d. consi. 38. dict. nume. 17. 23. 24. 29. & 41. Paz vbi supr.

2723 Grammat. vo to. 26. Rolan. vbi supr.

2724 Cap. quoniam contra. de pro batio. Abb. in c. cum causam. in fin. de testi bus. Auil. in c. 37. præ tor. gl. *por si.* nu. 20.

2725 L. 115. & 117. tit. 18. part. 3. Montal. in l. 18. tit. 8. libr. 2. fori. Couar. in c. 20. pract. num. 6. & id# in d. lib. 2. variar. c. 13. nu. 10. vsque ad fin. Auendan. in c. 27. prætor. 2. par. nu. 27. Quesada diuersar. qu#stion. c. 20. fo. 75. numer. 4. versi. *vbi adeò.* post Gregor. in dictis legib. Partit. maximè in d. l. 117. verb. *omes.* vbi ait, ex illa l. ap probari opinionem Azonis dicentis, quòd requirantur quatuor vel quinque testes deponentes contra instrumentum, & etiam approbatur. glo. verbo, *quodlibet.* in c. cum Io#nes. de fide in strume. & glo. in c. tertio loco. de probationib. quæ re quireb#t qua tuor testes ad inualidandum testamentum, contra Innocen. in d. c. c# Ioannes. & De cium in d. cap. tertio loco. n. 11. volenti# sufficere duos testes: & quòd notarius æqui paratur duobus testibus, te net Gr#mati. decisio. 60. n. 10. & decisio. 73. nu. 33. & Rolan. consil. 63. nume. 43. vol. 2.

2726 Bonifa. in Peregrin. verbo, *probatio.* folio. 293. col. 4.

2727 In l. fin. nu. 4. C. de princip. agent. in rebus libr. 12.

2728 L. 17. in fine. titul. 2. par. 3. Azeued. in l. 12. tit. 25. nu. 10. libr. 4. recopil.

2729 Bald. in l. ipse dispice. C. de edendo. Bonifac. in Peregri na, verb. *tabellio.* fo. 493. co lum. 2. in prin.

2730 Bal. in l. prouidendum. in fi. C. de postul#. Roman. in sin gula. 259. M# talu. in l. 3. per text. ibi tit. 8. lib. 1. fori. Auil. in cap. 33. prætor. nu. 7. Auenda. in c. 27. nume. 14. Paz in practi. in princ. anno tation. vltima de tabellione. nu. 20. fo. 18.

2731 L. 13. titul. 9. lib. 3. & l. 28. tit. 25. libr. 4. recop. Auil. in c. 10. syndica. glos. *nombrare.* & Azeued. in dict. l. 13.

2732 L. 19. titul. 5. lib. 2. & l. 7. titul. 25. libr. 4. recopil.

2733 In l. 2. §. Seruius autem. ff. de orig. iur.

2734 L. periniquum. & ibi Bald. C. de iurisdict. omn. iud. Cynus & glo. in l. priuatorum. C. eod. Bonifac. in Peregrina, verb. *iudex.* quæst. 3. litera E. glo. verbo, *artifices.* fol. 260.

2735 Puteus de syndicat. verb. *aßessor.* c. 2. fol. 131. Gregor. in l. 10. titul. 6. part. 3. glo. 2. præter alios i nfrarelatos.

2736 L. nec quicquam. §. obseruare. ff. de offic. proc. ibi: *Aduocatos pet# tibus debebit indulgere, plurimumque sœminis, pupillis, vel alias debilibus, vel qui suœ mentis non sunt, si quis eis petat, vel si nemo sit qui petat, vltro eis da re debebit.* l. 1. §. ait prætor. ff. de postul#. l. prouidendum. C. eod. gloss. *perdit.* in med. in c. 1. §. porrò. quæ fuit prima causa benef. amitt. in gl. feud. ver bo, *consensu.* & Bar. in l. 2. C. de proxim. sacror. scrin. lib. 12. l. 6. titul. 5. par. 3. l. 22. & 28. tit. 16. lib. 2. & l. 13. tit. 9. lib. 3. recop. l. 19. styli. & l. 1. tit. 9. libr. 1. fori. Carol. Molinæus in additio. ad Alexand. in consil. 2. lib. 6. Chassan. in catalog. glor. mund. 7. part. considerat. 24. col. 3. versi. *iudex.* id# in consuetud. Burgund. rubr. 1. §. 6. nu. 88. Bonifa. in Peregrina, verb. *aduocatus.* q. 4. & versi. *item viduis.* Couarr. lib. 3. variar. cap. 14. nu. 1. versi. *primus.* pag. 800. Didac. Perezinl. 1. col. 657. vers. *septimo quæro.* & versi. *nono.* tit. 19. lib. 2. ordin. & in l. 1. titul. 6. col. 979. in princ. lib. 3. ordin. Azeued. in dict. l. 13. recop. nu. 20. & idem in l. 22. tit. 16. nume. 1. lib. 2. recop. Gratian. in regul. 19. num. 1. & sequent. Gironda de gabellis. 12. par. num. 25.

2737 Platea in l. in sacris. C. de proximis sacror. scrin. lib. 12. Carolus Molin. in additio. ad Alexand. cons. 2. lib. 6.

2738 L. 1. & ibi Bar. ff. furti ad uersus nautas. Bal. in l. filius famil. §. inuitus. ff. de procurator. dicam in fra libr. 3. c. 4. num. 92. in fin. & dixi supra lib. 1. cap. 15. nu. 44. & sequent.

2739 L. humanitatis. C. de excusation. tutor. glo. in d. l. 1. §. ait pr#tor. ver bo, *non habebunt.* & dict. l. 19. styli. Tiraquel. de pœnis temp. caus. 22. num. 77. pag. 96. Azeuedo vbi supra.

2740 Roland. cons. 45. nume. 24. vol. 2. Cepha lus consi. 615. nu. 37. lib. 5.

2741 Dict. l. 28. tit: 16. libr. 2. rec. & d. l. 1. titul. 9. libr. 1. fori. Couarr. vbi supr. Bonif. vbi supr. in gloss. *det iudex.* Azeu. in d. nu. 20. & in l. 16. gl. vnic. nu. 2. & 3. tit. 16. lib. 2. rec. vbi idem tenet in tabellione, vt recus#s officium possit suspendi ab officio.

Quesada diuers. quæstio. c. 27. casu. 10. & 17. fol. 110. Petr. Grego. de syntagm. iur. 3. par. lib. 49. c. 6. in fin.

2742 Citatos à Ioan. Gutier. pract. qq tom. 1. lib. 1. q. 30. nu. 4. pag. 78.

2743 Vt refert Ioan. Gutier. vbi su pr. n. 5. & 6.

2744 Marcelli. libr. 30. & conducunt elegantia verba Zasij in l. 2. §. post hos quoq; Tubero. vers. *nec ob tinuit.* ff. de ori gine iur. Ioan. Gars. de nobilita. gl. 35. nu. 28. cum antec. fol. 344.

2745 In Parane seu oration. 1. *Nul læ prauæ rei ne que aßiste, ne## patrocinare: vi deberis enimipse c#mittere talia, qualia ij quibus sucurris perpetrarunt.*

2746 Cagnolus in proœm. Dige stor#. §. itaque nu. 131.

2747 Sparcianus in vita Antonini.

2748 Matth. 10. *No lite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non poßunt occidere.*

2749 L. 33. tit. 16. lib. 2. rec.

2750 In §. fi. institu ta de excepti. & ibi Angel. & Bal. in l. 2. ff. de senator. Grego. in l. 5. tit. 5. p. 3. verbo, *algun.*

2751 In l. 1. ff. de c# stitu. Princip. Boerius in addit. ad Ioan. M# tagne. de parlamentis. 2. par. nu. 8.

2752 Vbi supr.

2753 De expensis. c. 17. nu. 17. in fin. fo. 162.

2754 Gl. in §. item surdus. instit. quibus non est permi. facer. testa. Petrus Grego. de syntag. iur. 3. p. lib. 49. c. 6.

2755 Specul. tit. de aduocat. §. hic dicendum. versic. *cûm autem.* Matien. de relator. 2. par. c. 2. nu. 1.

2756 Hostien. in proœ. s#m#. n. 8. ad fi. col. 8. Ias. in l. 1. nu. 8. ff. de iustit. & iur. Silua nuptial. lib. 3. nu. 20. plures refert Bur gos de Paz in proœmio. ll. Taur. nu. 382. & Parlador. re rum quotidia. c. 2. n. 8. quod dicit menti te nendum Ioan. de Arnono in singul. 3. contra prædicatores cucullatos, qui damnant vitam aduoca torum & iudi cum. vide Alberic. in l. per diuersas. C. mandati.

2757 L. laudabile. C. de aduocat. diuersor. iudicum. l. prouidendum. C. de postulan. cap. quia episcopus. ibi: *Laudabilis artis.* 5. q. 3. & est dignitas ad uocatio. l. aduocati. C. de aduocatis diuers. iud. ibi: *Nec enim solúm imperio nostro militare credimus illos qui gla dijs, clypeis, tho racibus## nituntur, militant n#que causarum patroni, qui gloriosæ vocis confisi munimine, laborantium spem, vitam, posterosque defendunt.* glo. in c. ex multa. §. 2. quæsiuisti. verb. *maturitate.* de voto. l. 2. tit. 2. p. 3. & l. 5. tit. 15. p. 6. Roderi. in suo specul. humanæ vitæ. lib. 1. c. 17. Roland. consi. 36. nu. 1. vol. 3. & vt nobiles & milites suas habent excusatio nes, ita & aduocati. c. de multa. de præben. gl. 2. in l. 5. ff. pro socio. l. 4. & ibi Greg. verbo, *por sci#cia,* tit. 29. part. 7. Chassan. in catalogo gloriæ mund. 7. part. consideratione. 29. cum seq. Tiraq. de nobilitat. ca. 29. nu. 10. &

14. Parlador. rer# quotidian. 2. tomo. cap. fin. 5. part. §. 3. nu mero. 23. fol. 318. & n. 338. Marcus Man tua libr. 2. obseruationum. c. 17. fol. 1. Galiaula in l. Centurio. n. 19. ff. de vulgari. Alber. in l. vnic. C. de suffragio. vbi dicit esse munus mul t# meritorium. Grego. in l. fi. tit. 10. part. 2. verbo. *sabiduria.* & in proœ mio tit. 6. p. 3. verb. *son buenos.* Didac. Perez in l. 1. tit. 19. libr. 2. ordinament. column. 665. & in l. 20. titul. 4. libr. 4. column. 1441. & in l. 5. titul. 19. lib. 8. ordi. pagin. 362. in addit. Matien. latè de relatore. 1. part. cap. 9. numero. 8. Castell. in l. 2. Taur. fol. 20. col. 3. & seq. Simanc. de repub. lib. 7. cap. 21. numer. 1. & 2. pag. 406. Baeça de inope debit. cap. 16. numer. 148. optimè Ioan. Gars. de nobilit. gl. 35. nu. 10. in fi. cum seq. fol. 343. F. Marc. Ant. de Camos in Microcosmia. 1. par. d. dialog. 17. pag. 204. col. 2. & pag. 210. col. 2.

2758 In hoc enim natura quasi praua dici potest, quòd in negocio quisque suo hebetior sit. quam in alieno: & Di# Cassius lib. 31. refert ex eodem Cicerone dicente, *Atque longè aliud est, o Philisce, pro alijs verba fa cere, quam pro se consulere: nam quæ pro alijs dicimus, ea cum à recta & integra ratio ne proficiscantur, vtique vim suam obtinent: Verûm animus, vbi quis morbus e# occupauerit, obt#ditur, caligi ne## offunditur, ita vt nihil idoneum excogitare poßit: itaque illud dictum vetus, re cté dictum est, facilius esse alios adhortari, quàm se ipsum contra aduersas res ob firmare.* de quo optimè aduer tit Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 49. cap. 6. num. 36.

2759 Si stipulatio præcessit certi aut incerti, actione ex stipulatu. §. 1. in stitut. de verbor. obligat. si pactum nudum. c#dictione. l. vnic. C. de suffragio. Baeça de decima tutor. c. 2. n. 29. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. libr. 49. c. 8. n. 8.

2760 Vlpianus in l. 1. §. in honorarijs, & §. seq. ff. de varijs & extraordin. vsque ad centum aureos. & l. 18. tit. 16. libr. 2. recop. ibi: *Treinta mil marauedis.* Accurs. in l. 1. §. ait prætor. verb. *non habebunt.* ff. de postulan. l. 10. titul. 16. libr. 2. rec. ibi: *La calidad y facundia.* Salic. in l. non ignoret. col. 2. C. de fruct. & liti. expens. & quòd vltra salarium liceat accipere, latè Tiraq. de nobilitat. c. 29. num. 35. Baeça vbi supr. c. 9. n. 7. Scilicet ab episcopo, aut viro principe: & de præmio victoriæ, nuncupa to *albricias,* vide Orosc. in l. plebiscito. nu. 6. ff. de offic. præsid. col. 473. vbi quòd non licet eas petere, aut in pactum deducere. l. 29. tit. 16. lib. 2. reco & in l. 7. cum sequen. ibidem, & latê Didac. Perez in l. 2. tit. 19. lib. 2. or dinam. versic. *decimoquartò versatur.* Parlador quotidia narum qq. ca. 2. nu. 13. Paz in practic. in princ. annotation. 5. nu. 64. Petr. Gregor. vbi supr.

2761 Cap. statutum. §. officium. de rescript. in 6. Cataldin. de syndica. quæs. 178. nu. 110. fo. 24.

2762 De quibus in glo. supra proxima, litera C. videre licet.

2763 In. c. quia plerique. de immu nitat. eccles. & idem in c. c# olim. de censibus. & Bal. in authe. ad hæc. C. de vsur. col. pen. & Vinc#. Cigaul. in suo opere aureo. in versi. *capitu li iudicum.* fol. 113. col. 2. in fin. Parlador. vbi supr.

2764 Gl. in l. fi. ff. m#dati. l. pen. & fi. ff. de condic. ob caus. l. 1. §. diuus. & §. pen. ff. devarijs & extraord. cogn. l. proper#d#. §. honorarijs. C. de iud. l. qui operas. ff. locati. Pet. Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 49. c. 8. n. 9.

2765 In 1. par. styli parlamenti, in princ. quem re fert Petr. Gregor. vbi supra. d. nu. 8.

2766 Patricius lib. 3. de republic. titu. 6. fol. 70. ait: *Orent causas patroni, viri optimi, dicendi## periti, qui nihil astutè, nihilque per dolum mali agant sed omnia veré loquantur, sit## illi mendacium non impuni tum.* Alber. in l. ab Anastasio. & ibi glo. & Bar. C. man dati. Iaso. in §. sed ist# quid#. nu. 102. instituta de action. Felin. in c. pastoralis. col. 1. de iudic. Tiraquel. de nobilita. c. 29. n. 9. Campecius de dote q. 3. Platea in l. vnic. n. 2. C. de studijs liberal. vrbis Rom#. libr. 10. Puteus de syn dicat. verb. *de excessibus aduocat.* nu. 14. fol. 91. Didac. Perez in l. 2. glo. 1. titul. 19. col. 660. lib. 2. ordina. idem in l. 2. titu. 4. col. 947. lib. 3. ordina. Ripa de peste, tit. de remedijs ad con seruan. vbert. num. 218. Rolan. consi. 36. nu. 15. & seq. vol. 3. qui eti# agunt contra malos aduocatos, & quòd à iudicio repelluntur, probat l. 3. ff. de his qu# in testam. delent. & contra illos est gl. verb. *adhibuit.* in l. quòd si no lit. §. si plures. ff. solut. matr. Petr. Gregor. de syntag. iur. 3. par. libr. 47. c. 5. nu. 29.

2767 Platina lib. 2. de optimo ciue: quia ex æquo & bono plerumq; iudi care in ciuitatibus necesse est, c#pesc#da erit audacia causidicorum, qui iudicij cauillationes interponunt, quo diu tius lucri gratia causæ ipsæ protrah#tur.

2768 Quos refert Budæus in annotatio. ad p#dect. super l. fin. pag. 259. & seq. ff. de se natorib. vbi ex Quintilia. lib. 6. capit. 1. ait. *Bonos mores n# videri sicá vero iudicem auertere.* Lucian. in lib. de Gymnasi. Petrus Greg. vbi supr.

2769 Libr. 2. Vtopiæ.

2770 Lib. 4. de dict. & fact. Alfon si. c. 38.

2771 Lib. 6. c. 75.

2772 Lib. 1. Topico rum.

2773 Lib. 4. de repu blic. & refer#t Patricius de re pub. lib. 3. tit. 6. fol. 70. & Cermenat. de rapsodia cap. 39. pagina. 348. *Se non in telligere,* ait, *cur qui sententiam pecunia co rr#pit, pœna dignussit, qui vero eloquentia, lau dem ferat: quia prudentem pecu nia corrumpere nemo potest, dicendo autem potest, ideò plus mali facere videtur, qui oratione, quàm qui pretio iudicem fallit.*

2774 Lib. 2. de con sideratione ad Eugenium. *Ni si agitentur cau sæ, & audiantur partes, inter partes iudicare quis potest? Agi t#tur causæ, sed sicut oportet. Nam is modus qui frequ#tatur, exe crabilis planè, & qui, non dico ecclesiam, sed nec forum deceret. Miror namque, quemadmodum religiosæ aures tuæ audire sustinent huiusmodi disputationes aduocatorum, & pugnas verborum, quæ magis ad subuersionem, qu# ad inuentio nem proficiunt veritatis. Corri ge prauum morem, & præcide linguas vaniloquas, & labia do losa claude. Hi sunt qui docuerunt linguas suas loqui mendacium: diserti aduersus iustitiam, eruditi pro falsitate, sapi#tes sunt vt faciant malum, & loquentes vt impugnent verum. Hi sunt qui instruunt, á quibus fuerant instruendi, astru#t non c#perta, sed sua struunt, de proprio calumnias innocentiæ destruunt, simpli citatem veritatis obstruunt, iu dicij vias Nihil it a absque labo re manifestá facit veritatem, vt breuis & puræ narratío: ergo illas quas ad te necesse erit intrare, causas diligenter velim, sed breuiter decidere aßuescas, frustratoriasque & veneratorias præcidere dilationes.*

2775 Glo. verb. *malign#tium.* in c. cupientes. de election. in 6. de qua latè Tiraq. de vtroque retract. in pr#fation. n. 70. Petrus Rebuf. in repet. l. 1. C. de sentent. quæ proeo quod inter notab. 9. Gratian regu. 312. nu. 5. fo. 125.

2776 Cice. 1. de Orator. ait: *Non enim eausidicum, nescio quem, neque proclamato rem aut rabul# hoc sermone nostro c#quirim#.* & Martialis lib. 1. epigram ma. 65. *Dum clamant om nes, loqueris tu, Neuole, semper, Et te patronum causidicumque putas. Hac ratione po test nemo non esse disertus. Ecce tacent omnes, Neuole, die aliquid.*

2777 In l. nec quicquam. §. 1. ff. de offic. proc. & l. proximè. circa fin. ff. de his quæ in testamen. delen. l. quisquis. de postulando. l. ampliorem. C. de appellat. l. tanta. §. si quis autem. C. de veter. iur. enuclean. Puteus de syndicat. in princip. verb. *de exceßibus ad uocat.* c. 1. fol. 90. num. 1. & sequent Ioan. Gars de nobilita. gloss. 35. n. 28. fo. 344. Petr. Gregor. de syntagma. iur. 3. par. libr. 49. cap. 6. num. 29.

2778 L. quisquis. C. de postulan. ibi: *Agant quod causa desi derat, temperent ab iniuria.* Et infra: *Nec enim conniuen tia commodanda est, vt quisquam negotio derelicto in aduers arij sui contumeliam, aut palam pergat, aut subdole.* Petrus Gregor. vbi supra.

2779 Glo. *vtilitas.* in dict. l. quisquis, & ibi Bal. & C#rad. in curiali breuiar. libr. 1. c. 9. §. 2. pagin. 180. nu. 9.

2780 Cice. 1. de ora tore, & alibi: *Ah torpeat garrulos homines contentionis aui diores quam veritatis.* & Ouidius libr. 3. de tristibus, eleg. 12. Causidicos garrulos & ver bosos taxat.

2781 Cap. 1. 46. distinct. Specul. in tit. de aduocat. §. nunc de exordijs. n. 9. versi. *præcipimus.*

2782 Lib. 2. de optimo ciue. *Tanta enim est illorum audacia, vt causas iniquas suscipiant, eas## magnis acclamationibus defendant: quo enim quis que maximé clamat, sapientior in causa pu tatur.*

2783 L. fin. §. in re futatorijs. C. de appellatio. & l. properan dum. in princ. & §. illud pro culdubio. C. de iudic.

2784 Glo. in l. ex ea. ff. de postuland. quam multis ornat Rebuff. in repet. l. vnic. notab. 3. nu. 3. C. de senten. quæ pro eo quod inter. Roman. singul. 739. & id# in repetit. l. si verò. §. de viro. nu. 63. ff. solut. matri. Roland. consi. 36. nu. 25. & seq. vol. 3. Orosc. in l. 1. col. 89. nu. 4. ff. de orig. iur. & in l. omne. num. 3. ff. de postulan. col. 509. Castell. in l. 2. Tauri. verb. *de las dichas* colum. 3. vers. & *nota.* Auiles in cap. 36. prætor. glo. *abogados.* nu. 5. Gregor. in l. 22. gloss. 6. titul. 22. par. 3. & in l. 2. tit. 6. glo. 7. part. 3. Didac. Perez in l. 1. titu. 19. col. 658. versi. *vndecimo.* libr. 2. ordinamen. & potest multari, secundum c# mun# opinio. quam refert Orosc. in l. om nibus. col. 615. nu. 5. ff. si quis ius dicen. non obtemp. l. 7. & 12. verbo, *o fablador a demas.* tit. 6. part. 3. l. imperator. ff. de postul#.

2785 In l. eos. C. de modo mulcta. Bart. in l. 1. ad fin. princ. ff. si quis ius dic#. non. obtemp. Greg. vbi sup.

2786 In l. 2. §. post hos quoque Tu bero. ff. de origin. iur. verb. *nec obtinuit.* nu me. 54. & refert Dida. Perez in l. 2. tit. 4. col. 947. libro. 3. ordina. Auiles in cap. 36. pr#torum. gloss. *abogados.* Ioann. Gars. de nobilitat. gloss. 35. numer. 28.

2787 Bart. in repet. l. omnes populi. quæst. 5. principal. Ias. in §. omnes. versic. *tripli.* column. fin. instit. de actionib. Gerard. singular. 73. numer. 7. Baeça de inop. debitor. cap. 16. num. 147. & voraciores Lupis. & crudeliores coruis nuncupat Petr. Gregor. de syntagmat. iuris. 3. part. libr. 49. c. 8. nu. 11.

2788 Libr. 12. orator. instit. cap. 7. Ouid. elegia. 1. *Turpe, reos empta miseros defendere lingua.*

2789 Libr. 3. de republic. titul. 6. fo. 71.

2790 Secund. Petr. Grego. de syn tagmat. iur. 3. part. lib. 49. c. 8. nu. 6. vbi re fert iurari solitum à litig# tibus, se nihil ob aduoca tionem dedisse, aut promisisse.

2791 Lib. 54.

2792 Lib. 11. annalium.

2793 Lib. 5. episto. 14. ad Valeria num. *Quàm me iuuat, quod in causis agendis non modò pactio ne, dono, munere, verum etiam xenijs semper ab stinui.* Orosc. in l. plebiscito. num. 5. ff. de offic. præsidis.

2794 In l. 1. §. in honorarijs. ff. de varijs & extraor. cognition.

2795 In annotatio ad l. solet. §. quantum adxenia. ff. de offic. proconsul.

2796 Dic# infr. lib. 5. c. 7. nu. 19. & Petr. Gregor. vbi suprà. nu. 13. & seq.

2797 L. si quis deto gatis. C. de ad uocat. diuers. iudic. Petrus Grego. vbi su pra. nu. 12. & sequent.

2798 Authen. de iu dicib. §. ne autem labor fiat sine mercede.

2799 L. sed & si lege. §. consuluit. ff. de petition. hæredit. l. Attilius. ff. de donatio.

2800 Cap. non licet. 11. q. 3. c. non sane. 14. q. 5.

2801 Glo. in d. cap. non licet ait, non licere aduocato, aut c# sultori mercedem accipere, si libros non re uoluit, aut pro cessum: qu# in hoc reprobatur communiter, vt per Archidiacon. ibi, & per Felin. in c. per tuas. el grande. nu. 3. de simonia, vbi plures refert reproban tes ill#. & Ias. in §. sed istæ quidum. num. 113. instit. de actio. Imò dignè merced# meretur eo casu, cum sit adeò iuris peritus & prouectus, vt valeat respondere, & aduocare iustè & promptè.

2802 L. salarium 7. ff. mandati. l. quisquis. §. prætereà. C. de postulan. l. nec quicqu#. §. aduocatos. ff. de offi. pro cons. l. 1. §. 1. ff. ad l. Corne. de fals. iuncta. l. lege Cornelia. §. fin. & l. falsi pœna. 20 ff. eod. l. 29. ti tul. 16. libr. 2. recop. Petrus Grego. de syn tagm. iuris. 3. par. libr. 49. c. 6. nu. 33. vsque ad vigesimam partem litis pa cisci possunt: & recuperare, dummodò n# excedat summam triginta milli# numorum. l. 18. & se quent. tit. 16. lib. 2. reco. De iure tamen c# muni licebat pacisci aliquid palmarij loco, id est, in euen tum victoriæ recipere l. vni ca. C. de suffrag. l. 1. §. &

si nomine. ff. de varijs & extra ordin. cognitio. Pet. Greg. vbi supra. c. 8. nu. 9. & 10. & dixi supra. nume. 63.

2803 Dict. 3. par. de syntagm. iur. lib. 49. cap. 8. nu. 10. l. medi cus. ff. de varijs & extraordin. cognitio.

2804 Diodor. Siculus libr. 2. Patric. vbi supra fol. 71. pag. 1. in fin.

2805 2. part. libr. 1. cap. 33.

2806 Libr. 12. c. 7. *Neque verô pudor obstet, quominus susceptam, cùm melior vide retur, litem, cognita inter disceptandum iniquitate, dimittat, cum prius li tigatori dixerit verum: nam & in hoc maximum, si æqui iudices sumus, benefici# est, vt non falla mus vana spe li tigantem: neque enim dignus est opera patroni, qui non vtitur consilio.*

2807 Cicer. 1. offic. *Negotijs, priusquam aggredia re, adhibenda est præparatio dilí gens, & ad eligendaea, quæ du bitationem adfe r#t, adhibere homines doctos de bemus, vel etiam vsu peritos, & quid ijs de vno quoq; officij genere placeat, ex quirere.*

2808 L. si auiam. C. de ingenuis, & manu. l. Licinius. ff. quibus ad lib. pro cla. non lic. c. ponderet. 50. distinct.

2809 Cap. inter h#c hircum. in 1. de pœnitent. distin. 1. *Velox iniquitas ad nocendum occasio nes suggerit, len ta autem virtus ante iudicat qu# incipiat, quid honestum quid decorum sit.*

2810 L. vnic. C. vt nemo inuitus ager. vel accus. cog. l. fin. C. de vsuris pup.

2811 Authe. qui se mel. C. quom. & qu#d. iudex. auth. de litigios. §. omn#. & in criminalibus per text. in c. 1. & 2. de collus. det. l. 1. & 3. ff. de præ uaric. l. 1. ff. ad Senat. consul. Turp.

2812 Quia melius est in tempore occurrere, quàm postvul nerat# causam remedi# quærere. l. fin. C. in quibus caus. rest. in integr. non est neces. Petrus Grego rius de syntagmat. iur. 3. p. lib. 47. cap. 7. numer. 7.

2813 Quos refert Burg. de Paz in proœm. ll. Taur. nu. 399. & Ioan Gutie rrez. 1. tomo pract. qq. libr. 1. q. 26. nu. 2. pag. 72.

2814 Idem Ioan. Gutierr. ibid. q. 29. nu. 1. pag. 75. cum seq. Parlador. 1. p. rerum quotid. c. 2. num. 1. & sequent.

2815 Puteus de syndicat. c de excessibus aduocat. fo. 91. numer. 14.

2816 L. Clodius. ff. de acquirend. hæred.

2817 In l. proximè. ff. de his quæ in testament. delent ibi: *Rogo te, domine imperator, vt audias me patienter.*

2818 In l. obseruare. versi. *circa.* ff. de offi. Pro cons. ibi: *Circa aduocatos pati# tem eße Proconsulem oportet.* Conrad. in cu riali breu. libr. 1. c. 9. §. 2. pagin. 179. n. 3. Grego. in l. 7. glo. 2. titul. 6. par. 3.

2819 Vt refert Cermenatus in rapsodia. ca. 19. pag. 188. *Permitte prudentibus liberè loqu# di facultatem.*

2820 In d. §. circa. ibi: *Sed cum ingenio, ita vt contemptibilis non videatur.*

2821 L. obseru#d#. ff. de offi. præ sid. ibi: *Nam ex nimio consortio contemptio dignitatis nascitur.* & dixi supra isto libr. c. 9. num. 34. & 41.

2822 Lib. 2. c. 5. nu. 51. & C#rad. vbi supr. n. 4.

2823 Speculator in tit. de aduocato. §. consequ# ter. & in tit. de disputatione & allegatio. §. nunc breuiter.

2824 De his & alijs casibus breuiter expedi# dis, quorum hic mentio fit, vide DD. supra relatos isto c. num. 27. maxi mè Didac. Perez.

2825 Conduc#t scri pta Patricij de republic. libr. 6. titul. 4. fol. 147. Puteus de syndic. verbo, *negligentia.* nu. 5. fo. 235. Chassan. in ca talog. glor. m# di. 11. par. con sideration. 24. versi. *aduerte.* Auth. de quæ store. §. si verò forsitan. l. 32. tit. 1. part. 6. & ibi glo.

2826 Dict. §. si verò forsitan. ne vac#t ab agricultura, vt dixi libr. 2. c. 2. num. 62.

2827 Quæ dicantur personæ miserabiles, recenset Gregor. in l. 48. tit. 6. par. 1. glo. magna, post med. & Couarru. in c. 6. pract. nu. 3. in fin. Guido Pap. decision. 566. Bonifac. in Peregrina, verb. *rescript#.* in fin. fo. 414. latè Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. ordin. col. 767. cum seq. & esse arbitrarium dicit idem Couarr. vbi supr. c. 7. nu. 2. vers. *cæterum.* &# pupillus & vidua pauper sunt miserabiles personæ, tenet Abb. & Barba. in additione in c. significasti. de offic. deleg. post Bart. in l. si contra. C. quando Imperat. inter pupil. & vidu. latè Rebuf. in constitu. reg. tit. de senten. prouis. pagin. 295. cum sequent. artic. 3. glo. vltima, post Ab ba. in c. nouit. & melius per addi. num. 51. de iudic. idem in c. licet ex suscepto. nu. 7. de foro c#pe. Item mercatores vagan tes dicuntur mi serabiles personæ. Benuenut. de mercatura. 2. par. nu. 38. pag. 67.

2828 Cap. ex tenore. de for. com petent. ibi: *Vi duis iustitiæ sumus debitores, ita tamen, vt alijs ini ustitiam non faciamus.* & dixi supra lib. 2. c. 2. nu. 64.

2829 In dict. lib. 2. c. 2. nu. 62.

2830 L. properandum. C. de iudicijs. c. finem litibus. de dolo & contu. c. cordi. de apellatio. in 6. Cle ment. sæpe. de verbor. signif. ibi: *Iudex ampu tet dilationum ma teri#* l. 12. titu. 4. p. 3. l. 9. titu. 6. par. 6. l. 3. & 28. tit. 16. lib. 2. recopil. & l. 1. tit. 6. libr. 4. recop. Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 3. ordi. col. 858. verb. *nos.* Segura in direct. iudic. 2. par. c. 9. fol. 122. nu. 1. post Plateam in l. li tibus. nume. 1. C. de agricolis & censit. lib. 11. Gregor. in l. 3. glo. 2. tit. 15. par. 3. Maranta de ordin. iu dic. 4. par. 9. distinct. num. 21.

2831 Vt in iuribus proxime citatis.

2832 Vt in titul. 6 lib. 4. recop. & ibi regnicolæ.

2833 In historia. *Ptolemæus Rex interrogauit vnum ex Septuaginta Interpræti bus, quid esset in regia gubernatione maximum? Ad quod ille dixit: Vt subditi habeant perpetuam pacem, & celeriter consequ#tur in iudicijs ius suum.*

2834 Lib. 1. fo. 27.

2835 Cap nulli de hæretic. Puteus de syndicat. tit. de reg# excessib. ca. 1. nu. 38. fo. 80.

2836 Lib. 9. de repu blic. c. 31. nu. 7. pag. 654.

2837 De prouincia rum præsidibus constitut. ibi: *Sancimus, vt illi magistra tum gerant, qui & bona existimatione notí sunt, & in exer c#da iustitia plurimum reposuerunt solicitudinis.*

2838 L. 2. tit. 2. lib. 2. recop.

2839 Lib. 9. de Repub. c. 31. nu. 7. pag. 654.

2840 Pro parte affirmatiua, # terminus legalis possit â iudice abbreuiari, est tex. in c. pastoralis. de exception. & l. 2. ff. de re iudic. & l. 1. tit. 6. lib. 4. rec. C#ducunt scripta Baldi in rubr. C. qui admitti glo. & DD. in c. 1. de dilationib. Bart. in d. l. 2. Abb. & alij in c. cum sit Romana, & in cap. significan te. de appellationibus. Anton. Gomez de delict. cap. 1. numer. 17. Couarruu. lib. 1. variarum ca pit. 18. & plures alij, quos refert Didac. Perez in l. 1. titul. 4. libr. 3. ordinamenti. column. 901. verb. *de la ley*. quicquid ibi resoluat ex Ia sone, nam id componit Menoch. vbi in fra: & etiam si sint verba taxatiua. Menchac. lib. 1. c# trouersiar. illustrium. cap. 5. numer. 20. folio. 28. & quòd peccet iudex aliter faciendo, probat cap. violatores. 25. quæstion. 1. Cardinal. in Clement. sæpe. nu mer. 3. de ver borum signifi catio. latè H#ric. Boich. in cap. de causis. de offic. deleg. in 1. dilatione. Mexia super l. Toleti. 1. par. 9. fundamen. fo. 14. num. 1. Hanc dicunt communem multi relati à Gratian. in regul. 138. folio ibi, post Bonifac. in Peregrina, verb. *accusatio.* quæstion. 6. fo. 20. column. 4. verbo, *viginti.* & idem in verb. *peremptorium.* fol. 352. colum. 3. & idem in verb. *iudex.* fo. 262. column. 3. versi. *item an iudex.* Matien. in l. 9. titul. 7. gloss. 3. libr. 5. recopilat. Gregor. in l. 13. titul. 7. part. 6. gloss. 7. in fin. & idem in l. 3. gloss. 2. tit. 15. par. 3. idem in l. 6. titul. 16. gloss 4. par. 3. Menochiusde arbitrarijs. lib. 2. centuria. 1. casu. 52. maxi mè si causa su peruenit de nouo, secundùm eundem ibi lib. 1. qu#stion. 15. numer. 7. Contrariam tam# sententiam, imò quòd non pos sit iudex abbreuiare termi nos legales, te n#t plures Doctores relati à Didac. Perez, qui istam opi nionem sequi tur, vbi supr. & tenent plures relati à Grati#. in loco proximè citato, post Tiraq. libr. 1. de retract. §. 3. glo. 2. nu. 4. & §. 8. glo. 3. nu. 14. & §. 1. glo. 10. nu. 31. & dicit c#mu. Villalobos in suo ærario c#munium opinio. verb. *dilatio si à lege.*

2841 L. 2. titul. 21. libr. 4. recop.

2842 Dict l. 2. & Ca stell. in l. 64. Taur. super gl. *se alegue.* vers. *item dict. l.* 4.

2843 L. quod fauore. C de legibus. regu. quod ob gratiam. de regul. iur in 6. l. generaliter. C. de secund. nupt. l. nemo. C. de procura tor. Castell. vbi supra.

2844 Hippolyt. singular. 168. & 339. & l. fin. C. de fructibus & litium expens.

2845 In l. 1. nu. 13. ff. de legat. 2. & in l. certi c# dictio. numer. 5. ff. si cert. pe tat. quem refert & sequitur Suarez in l. post rem. limi tation. 4. ad le gem regni. nu mer. 7. pagin. 303. ff. de re iudic.

2846 Gloss. in l. si cum ipse. 42. ff. de excusation. tuto. Bar. in singul. 143. & quæ tradit Menoch. libr. 2. de arbitrar. centur. 1. casu 52. numer. 2. & 3. & sequ# tib. quòd ex causa potest iu dex prorogare terminum legalem, maximè si causa su peruenit de

nouo, secund# eundem lib. 1. quæstion. 15. numero. 7. & quia, vt supra diximus ex Menchac. lib. 1. controuers. illustr. cap. 5. numer. 20. fo. 28. id procedit, etiamsi ter minus legalis taxatiuè constitutus sit á lege.

2847 In practic. titul. de via exe cutiua. fo. 37.

2848 In l. 1. tit. 21. numero. 159. & sequentib. & in l. 2. num. 14. libr. 4. recopilat.

2849 In libr. 1. practicar. quæst. 116. numer. 1. & 2. pag. 215.

2850 Infr. libr. 4. c. 6. nu. 29. & se quent.

2851 In c. 10. prætor. glo. *execucion.* nu. 53.

2852 In l. 1. nu. 82. ff. de lega. 2.

2853 In repetitione legis post rem limitatione. 4. in declaratione legis regn. pag. 302. n. 7. vers. *ex hoe infero.* Couarru. libr. 2. variar. c. 11. nu. 1. & sequen. & Paz in pract. 1. tomo. 4. p. cap. 1. nu. 15. & seq. fol. 94. & ibidem c. 2. n. 16. fo. 103.

2854 Dict. nu. 2.

2855 L. si quis dicat. ibi: *Sub ea tamen den#tiatio ne.* i#cta gl. de manumissio. l. 1. ibi: *Castigari eum sub c#mi natione aliqua seueritatis non de futuræ.* ff. de iu re patronatus. l. 3. §. cognoscit. versic. *& quia plerumque.* ibi: *Aut seuera interlocutione comminatus.* ff. de offic. præfect. vigil. l. tu tor qui repertorium. §. si deponi. versic. *& solent.* iuncto versic. *si igitur.* ff. de administrat. tutor. l. ius alimentorum. §. sed si non constat, ibi: *Et comminari.* ff. vbi pupillus educar. deb. singulariter in proposito tradit Ancha rran. in c. constitutus. col. vlt. versic. *alia cautela esse potest.* de fideiussoribus. & ibi Imola. Innoc. in cap. post electionem. de concession. præben. Didac. Perez in l. 2. titu. 11. lib. 3. ordi nam. col. 1159. Redin de maiesta. princip. verb. *sed etiam per legitimos tramites.* num. 120. fo. 87. vbi alios adhoc refert.

2856 Cap. licet cau sam. de proba tion. Bal. in l. non epistolis. col. fin. versic. *etsi appareat.* C. cod. glo. sin gular. in l. qui cum maior. §. si patris mortem. ff. de bonis liber. qu# dicit singular. Imol. in l. pen. §. ad crimen. col. 13. verbo, *sextò fallit.* ff. de publi. iud. Innoc. in cap. post electionem. de c#ces sio. præbend. & Abb. Felin. & Dec. in d. c. licet caus#. 6. notab. latè Redin. vbi supra num. 130. cum seq. per text. in princ. institu. ibi. *Sed etiam per legiti mos tramites cæ lumniantium ini quitates expellat.*

2857 In l. vbi pact# gl. magna. ver bo, *pœna.* ibi: *Tertiò, quia cúm iudex.* C. de transact. & ibi Ias. nu. 11. post alios. Bar. in l. post legatum. col. 4. nu. 8. ff. de his quibus vt indignis.

2858 Glo. in c. prædixerat. verb. *ante.* de pœniten. distinct. 1. l. quod iussit. ff. de re iud. Bal. in c. 1. §. & quia. de his qui feud. dare poss. col. pen. Gregor. in l. 2. glo. fin. titul. 15. par. 3.

2859 Vide Parlad. 2. tom. rerum quotid. cap. 9. fol. 111.

2860 Boni viri est lites execrari, quia magno d#no afficiunt. l. minoribus. ff. de minoribus. l. illud. §. qui tamen. ff. de tributor. l. it# si res. §. non tamen. ff. de alie natio. iud. cap. vnic. in fin. de syndic. c. 2. de verbor. signif. Cicero. 2. offi cio. est enim non modò liberale paululum nonnunquam de iure suo decedere, sed interdum etiam fructuosum, quia melius est pati modicum, qu# pati litium cer tamina. Abb. in c. 1. de

appellat. & in c. Quintauallis de iureiur. Se gura in director. iud. 2. p. c. 9. n. 1. Matthæ. 5. *Si quís voluerit tunic# tuam tollere, & in iudicio cont# dere, dimitte ei & pallium*: & magnum com modum conse quitur qui à li te recedit, per tex. notab in l. Lucius. ff. ad Trebellia. glo. & Abb. in ca. cum causam. de emptio. & v# di. In tantum, quòd deceptus expignore recepto causa transactionis, non petit vllo modo restaurationem. l. à diuo Pio. §. si pignora. ibi: *Velut.* ff. de re iudic. & multi propter iurgia & lites coacti sunt patriam de serere: quare imperatores execrant lites. auth. vt differentes iud. in princ. & illud Martialis. *Lis te bisdecimæ obseruant# frigora brumæ, Conterit vna tribus Gargaliane foris. Ah miser, & de mens, viginti litigat annis. Quisquam cui vinci Gargaliane licet*?

2861 Contra quos in uehit Segura in director. iu dic. 2. par. c. 9. num. 1.

2862 L. 17. tit. 17. libro. 2. recopilat.

2863 Segura in director. iud. 2. p. c. 1. fo. 81. nu. 1. & 2.

2864 L. 1. titul. 17. libro. 4. recopilat.

2865 L. 1. C. vt intra certum tempus. gloss. in l. curatoria. C. de iure delibe randi. Bart. in l. 1. in fi ff. ad leg. Iul repet. l. 1. in fi. C. vt omnes iud. t# ciuil. quàm cri# min. Cataldin. de syndicat. q. 42. 43. & 44. fol. 13. & fol. 15. q. 101. & 122. Amedæus eod. tract. nu. 74. fo. 48. Puteus eod. tractat. verb. *inst# tia syndicatus,* c. 6. fol. 196. idem ibi, verbo, *negligentia.* c. 1. nu. 4. fol. 235. & ibid# verb. *succeßor in officio.* nu. 7. fo. 307. Dida. Perez in l. 1. tit. 15. libr. 3. ordinam. col. 1262. glos. 1. Paz in pract. tom. 1. 1. par. 11. tempore. nu. 26. & seq. fo. 81. latè Azeued. in dict. l. 1. tit. 17. lib. 4. recop. Matien. in l. 10. ti tul. 16. glos. 2. nu. 2. & gloss. 12. nu. 2. libr. 5. recop.

2866 Bar. & DD. in authen. sed & lis. & in auth. item si appellatione. C. de temporib. appellatio. scilicet quando n# stetit per iudic#. Puteus in dict. verbo. *negligentia.* ca. 1. nu. 6. fo. 235.

2867 Iudex enim ordinarius si habet certam sedem, ibi debet sent#tiam proferre, aliàs sufficit, si in lo co honesto # ferat. l. pen. ff. de iust. & iur. & in turri vel super equo, si subsit causa metus. gl. in l. arbiter. C. de sentent. ex pe ricul. recitan. vel in lupanari, de consensu partium. Specula. tit. de sentent. §. iuxta. col. 3. vers *item est nulla ratione loci.* l. 12. titul. 22. par. 3. Bonifa. in Peregr. verb. *sententia.* q. 3. gl. *sedente.* col. 3. fo. 424. & gl. *in scriptis.* sententia enim diffinitiua est d#da cum magno strepitu & conflictu. l. 1. C. c#minatio. vel epistol. Bal. in l. ab eo. C. quo modo & quando iud. Azeu. in l. 4. nu. 6. cum seq. tit. 9. libr. 3. recop.

2868 L. obseruandum. ff. de offic. præsid. c. iudicant#. 30. q. 5. & ibi Hugo & Cardin. á Turrecrem. ex text. cum gl. in c. graue. 35. q. 9. & in cap. esto ad fin#. 95. distinct. & l. 18. tit. 9. p. 2. l. 3. tit. 22. par. 3. & ibi Greg. gloss. 1. & l. 2. tit. 21. p. 3. & l. 3. tit. 4. ead# part. & facit l. 9. tit. 5. p. 2. & l. 1. tit. 9. ibi: *Dé buena palabra a los que vi meren.* libr. 3. recop. Puteus de syndic. verbo, *de regum ex ceßibus.* cap. 2. nu. 6. & Ecclesiast. ca. 32. in princ. *Rector# te posuerunt: no li extolli: esto in illis quasi vnus ex ipsis.*

2869 Ecclesiast. 7. *Suœ## prud#tiæ innituntur.* cap. ne innitaris de c#stit. & Prouerb. c. 1. *Audiens sapiens sapientior erit.*

2870 Cap. 11. *Ne di cas, Suffici#s mi hi sum.* l. 1. §. sed neque. C. de veteri iur. enucle. ibi: *C# poßit vnius, for sitan & deterioris, sententia alios superare.*

2871 Capit. ad nostram. de consuetud. & ibi glo. Ioan. Andre. Abb. & DD. &. c. ecclesia habet. 16. q. 1. & in l. potioris. C. de offic. præfect. prætor. & in auth. vt iudices sine quoquo suffrag. §. sed neque. dixi supr. libr. 2. cap. 6.

2872 Vt aiunt DD. in d. cap. ad nostram. & Iacobi. in l. 1. §. 1. num. 2. C. de caduc. tollen. latê Tiraquel. de leg. c#nubial. l. 10. nu. 4. & Rebuf. in repe tit. l. vnic. nu. 9. C. de sent#. quæ pro eo quod inter.

2873 Cap. 10.

2874 Cap. 11.

2875 *Quod tu non no sti, fortassis nouit asellus.*

2876 Quem refert Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. libr. 50. c. 1. n. 18.

2877 Lib. 1. tit. 6. in C. Theodosia. *Non sit venale iu dicis verbum, non ingreßus redem pti, non visio ipsa præsidis cum pretio: æquæ au res iudicantis pauperrimis ae diuitibus reser# tur.*

2878 Bal. in rubr. n. 8. C. de pœna iud. qui malè iudica. Azeu. in l. 1. num. 2. tit. 9. lib. 3. rec. Thom. Gram mat. decis. 40. nu. 19. Bursatus consil. 80. nu. 36. vol. 1. Menoch. de re cuperan. poss. rem. 7. nu. 18. cum seq. vsque ad 27. & rem. 15. num. 385. & idem latius de arbitrarijs lib. 2. centu. 4. casu. 341.

2879 *Fatuum est latrare contra canes, qui mordere poßunt.* Roland. cons. 11. nu. 65. & seq. vol. 3.

2880 D. Ambro. de offic. 2. *Licèt sit princeps instructus ad iusti tiæ opem, si difficilem tamen accessum faciat, erit tanquam si fons aquæ præcludatur: quid enim prodest ha bere sapientiam, & iustitiam, si adi t# ad iustitiam ne gas? si consulendi & iudicandi potestatem inter cludas, clausisti fontem, vt nec alijs influat, nec tibi prosit*: & ex Maximo Tyrio Petrus Grego. de syn tagma. iur. 3. par. libr. 50. c. 1. numer. 17. ait: *Vbi constito iudicio reus agítur, nimis onerosus vtique erit is iudex, qui minimè vtrique dicendi per se lo cum aßignet, in hoc potius tyr# num, quam se iu dicem præbens.*

2881 Vt videre est in Plinio panegyrista, & in Chassanæ. in catalog. glo riæ mund. 5. par. considera tione. 7.

2882 In problematis.

2883 In suo libello de optimo sta tu.

2884 In tractat. de vera nobilita. cap. 12.

2885 Vbi supra.

2886 In proœmio leg. Taur. fol. 42. nu. 286.

2887 L. 14. tit. 9. p. 4. & ibi Gregor. in gl. 1. & l. 14. glo *la acusacion.* tit. 1. p. 7. in prin. glo. singularis in l. vbi pactum C. de transactio. l. postqu#. ff. de peti. h#red. Innoc. in c. ad hæc. de offic. Archid. Lanfr#c. de Orian. in singular. 24. pag. in sin gular. Doctorum. 993.

2888 Supra isto lib. c. 11. n. 46.

2889 Gloss. verbo, *mox.* in authe. de iudicibus. §. sedebunt.

2890 Ias. in l. 1. §. sed etsi is cui. ff. de noui oper. nuntiatio. Anton. de Tri gona. singula. 13. per authe: de iudic. d. §. sedeb#t. l. mora. §. dies. ff. quando appel lan. sit. Puteus de syndic. verbo, *iudex.* c. 2. nu. 30. fo. 213.

2891 Cap. 14. *Et dimißa turba, asc#dit in montem so lus orare.*

2892 Cice. 2. de fin. bon. & Alciat. lib. 4. dispunction. c. 22. & Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. lib. 2. cap. 29. n. 9. & 11.

2893 L. 6. titul. 25. lib. 4. recop.

2894 Dixi supr. lib. 2. c. 12. nu. 12.

2895 De taxatione expensar# vide glo. in c. statutum. §. insu per. verb. *mode ratas.* de rescriptis. in 6. com muniter approbatam secun dùm Franc. ibi nu. 8. Anchar. nu. 6. Domin. col. 1. Vanche li# col. 2. vers. *tertia conclusio.*

2896 L. 3. C. vt intra certum tempus criminal. quæst. termine. ibi: *Quòd si litig atoribus ad monentibus.* facit glo. *præbea tur.* in l. vniuer sa. C. de precibus imper. offer. glo. verbo, *expensis.* in cap. fin. de rescriptis. Roman. consil. 203. colu. 3. Ias. in dict. l. vniuersa. nu. 7. in pro posito conducunt scripta Bar. in l. 4. §. hoc autem iudicium. ff. de damno infecto. & ibi Ripa nume. 83. vers. *sec#da est conclusio Bart.* latè idem Ias. in. §. omnium. num. 145. instituta de actionibus. & quæ congerit Didac. Perez in l. 1. tit. 15. lib. 3. ordi. col. 1272. glos. *las razones.* per to tam. Mencha. libr. 2. controuers. vsu freq. c. 21. nu. 1. fol. 76. Mexia de pane concl. 6. nu. 72. fo. 109. Roma. singul. 570. Ferrar. in forma libel li. 1. libello. gl. verb. *quatenus ex officijs.* Corsetus singulari. verb. *iudex.* 1. ex quibus probatur, # non potest iudex in dict. ca su constitui in mora, nec in culpa, nisi postquam fuerit à parte monitus.

2897 Nam aliàs tenetur iudex. l. 1. §. præses. & §. sciendum. ff. de magistrat. conuenien. & §. sciendum. instituta. de satisda. tutor. Amedæ. de syndicat. fo. 68. nu. 210. Quesada diuersar. quæstio. c. 11. nu. 12. fo. 41. Clar. in pract. §. fi. q. 46. nu. 12.

2898 L. 1. col. 17. tit. 27. lib. 4. recop. Puteus de syndicat. verb. *fideiussor officialis.* c. 3. num. 2. fol. 187. Clarus vbi supra.

2899 Cicer. libr. 2. in Catilin. *Vin dicem nefarior# ac manifestorum scelerum maiores nostros carcerem eße voluisse.* Et idem in Verrem: & Cælius Rhodi gin. lib. 17. an tiq. lectio. c. 8. in princ.

2900 Lib. 1. ab vrbe condit. decad. 1. *Aucum Mar cium ingenti incremento rebus auctis, cûm in t# ta multitudine hominum facino ra cl#destina fierent, carcerem ad terrorem incres centis audaciæ mediavrbe immi nentem foro ædi ficaße.*

2901 Alex. ab Alexan. lib. 3. genial. dier. c. 5. pag. 2. Luc. de de Penn. in l. nemo carcer#. C. de exactorib. tribut. lib. 10. Auil. in c. 28. prætor. gl. *prisiones.*

2902 De sacris ecclesiæ minister. lib. 1. c. 4. in princ.

2903 Genes. c. 4.

2904 Ex eod. Alex. & ex Cælio Rhodigin. vbi supr. ca. 19. & ex Tallada in in suo libr. de carcere. cap. 1. pag. 21. & curiosè vltra om nes Tiraquel. in scholijs super Alexan. ab Alex. in dict. loco.

2905 Plutarch. in Theseo ex authoritate Phi lolocori, & Cælius vbi supr.

2906 Tallada vbi su pra.

2907 Cap. 14. *Ascen dam in cœlum, & ponam thronum meum ad Aquilonem, & ero si milis altißimo.*

2908 Apocal. c. 12. *Factum est prælium magnum in cœlo, Michael, & Angeli eius præliabantur c# Dracone, & Dra co pugnabat, & Angelí eius.*

2909 Capit. 24. *Et claudentur ibi in carcere.*

2910 Zachar. 9. *Tu quo## in sangui ne test am#ti edu xisti remotos de lacu in quo non erat aqua.*

2911 In l. 2. ff. de cu stod. reor. Tiraquel. super Alex#. ab Alex. libr. 3. genial. dier. c. 5. litera S. pag. 288.

2912 Cicer. libr. 1. de Diuinatione. *Socrates inquit, cúm esset in publica custo dia.* Apuleius lib. 7. Methamor. post prin. *Per magistratus in publicam custodiam receptum.* & vide Tacitum lib. 3.

2913 Bar. in tracta. de carcere. nu. 2. ait, quòd carcer est locus securus, horribilis, repertus, non ad pœnam, sed ad delinquentium vel debitorum custodiam, per l. aut damnum. §. solent. ff. depœnis. ibi: *Carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.* & l. credibile. ff. eod. optimè Guillier. Robil. in tract. de iusti. & iniusti. lib. 3. c. 8. de c#m#tari#. Paulus Grillan. in tractat. de relaxatione carcer. q. 1. n. 4. Rolan. cons. 2. nu. 49. vol. 1. Feder. Scotus in præfatione consilio rum. Corsetus singulari, verbo, *custodia,* Conrad. in cu riali breu. libr. 1. c. 9. §. 3. pag. 273. nu. 1. Alciat. in parergon, verb. *gladiatorum.* Menoch. de arbitrar. libr. 2. casu 305. n. 1. & 2. Bosius in pra ctic. tit. de car cere. nu. 2. & seq. Suarez in allegat. de fide iussor. in causa crimin. nu. 8. Anton. Gomez. 3. tomo delictor. ca. 9. nu. 6. Auil. in ca. 18. prætor. gloss. *carcel.* in princ. & nu. se quent. Didac. Perez in l. 5. tit. 13. lib. 8. or din. gloss. *en la cadena.* pagin. 253. 2. tomo. Paz in pract. tom. 1. 5. par. nu. 11. c. 3. §. 2. fol. 135. & 2. tom. 4. p. c. vnic. n. 7. fo. 52. Quesada diuersar. qq. c. 27. n. 26. fo. 71. Azeu. in l. 15. n. 9. tit. 6. lib. 3. rec. Segura in direct. iud. 2. p. c. 13. n. 1. & seq. c. qu#uis ad reorum. de pœn. in 6. glo. in l. 1. C. de custod. reor. Parlador. 2. tomo rerum quotid. cap. fin. 5. par. §. 6. fol. 334. num. 3.

2914 In dict. l. 1. C. de custod. reor.

2915 Vbi supra.

2916 L. 12. tit. 29. & l. 4. titu. 31. par. 7.

2917 In l. reos. C. de accusa.

2918 Lib. 7. in Verrem ait. *Dicet, rempublic# administrari sine metu ac seueritate non poße. Queret, quam obr# fasces præ toribus præferantur? cur seeures datæ? cur carcer ædificatus? cur tot supplicia sint in im probos more maiorum constituta*? & locus

Ci ceronis inprin cipio huis capituli citatus, scilicet, *Carcerem vindic# ne fariorum ac ma nifestorum scelerum maiores nostri esse voluerunt.* & idem Cicero pro Syl la ait: *Quis de C. Cethego, at## eius in Hispani# profectione, ac de vulnere Q. Metelli Pij cogitat, cui non ad illius pœnam car cer ædificatus es se videatur*? l. 1. §. fin. ff. de aleæ lus. & aleator & l. capitalium §. e# qui imagin#. ff. de pœnis. & l. Senatusconsulto. ff. de injurijs. Innoc. in c. qualiter. el 2. de accusatio. col. pen. versic. *& sunt.*

2919 Innoc. vbi supra. latè Bernard. Diaz in practi. verb. *ac in perpetuum car cerem.* c. 137. Auil. in c. 18. prætor. glo. *car cer.* nu. 1. ad fi. Oroscius in l. imperium. nu. 29. col. 543. # iurisd. omn. iud. c. forus. de verb. signi. c. qu#uis. de pœ nis. in 6.

2920 Innoc. vbi supra. Oroscius in dict. loco. Bernard. Diaz in dict. verb. *ac in perpetuum carcerem.* & latissimé eius additionator Salcedo videndus in proposito, & Menoch. de arbitrar. libr. 1. q. 89. Segura in director. iud. 2. p. c. 13. nu. 5. & seq. fol. 148. Quesada diuersarum quæst. c. 17. n. 26. Prosp. Farinacius 1. tomo. crim. tit. 4. de carcerib. q. 27. nu. 104.

2921 In d. loco.

2922 Alex. ab Alexan. lib. 3. dierum genial. c. 5. C#lius lib. 17. lectionum antiquar. c. 8. Valerius libr. 6. cap. 3. & 8. Menoch. vbi supra. Salcedo in d additio. ad Bernardum Diaz pag. 463. in. litera. A.

2923 Roman. in sin gul. 711. ad fi nem additionis. Gregorius in l. 4. titu. 31. par. 7. in verb. *a ome libre.* Ta llada in tracta. carcerator. c. 4. nu. 10. Salcedo vbi supr.

2924 L. 5. tit. 4. lib. 8. recop. Aze ued. in l. 15. tit. 6. num. 11. & 13. libr. 3. recop.

2925 L. 1. 2. & 3. titul. 7. lib. 8. re copil.

2926 L. 4. & 5. titu. 22. libr. 8. recopil.

2927 L. 12. tit. 23. lib. 4. recop.

2928 Vt in l. 8. & 19. tit. 2. & l. 1. & 2. tit. 10. libr. 8. & l. 9. tit. 23. libr. 4. & l. 9. titul. 6. libr. 3. recopil. Villalob. in an tynom. verbo, *carcer.* fol. 10. Olanus in antynom. fo. 53. nu. 8. gloss. 3. in l. nemo carcerem. & ibi Platea nu. 6. 7. & 8. C. de exactor. tribu. lib. 10. Velleius Gueuara in l. diuus Marcus. num. 13. ff. de offic. præsid.

2929 In authen. si captiui. C. de Episco. & cler. Guillier. Robil. de iustit. & iniustit. lib. 3. c. 8.

2930 L. 2. C. de exhibendis reis. ibi: *Donec inuenitur cognitio celebrata.*

2931 L. 1. C. qui bonis ced. possunt. dict. auth. si captiui.

2932 Cap. significa uit. de Iudæis. Alciat. in emblem. 55. lib. 1. *Præconem lituo perflantem clas sica victrix Captiuum in tetro carcere turma tenet.*

2933 L. nam & Seruius. in princ. ff. de negotijs gestis. & titulus. C. & ff. de custodia reorum.

2934 Bonifac. in Peregrina, verb. *pœna.* fo. 348. col. 3. glo. *carcer.* ait, quòd vbi lex non im ponit nisi pœ nam carceris, tunc carcer est ad pœnam: sed si vltra carcerem, aliam pœ nam imponit, tunc carcer est ad custodiam. Sed tamen recentiores carcerem

pro pœ na dari in simul cum alio supplicio aiunt. Auil. in c. 18. prætor. gloss. *carcel.* num. 2. vers. *sed tu dic.* Villalob. vbi supr. verb. *carcer.* & Olanus in d. loco n. 7. & pag. fin. nu. 154. Azeued. in l. 15. tit. 6. nu. 9. lib. 3. reco. Segura in director. iud. 2. p. c. 13. nu. 2. & seq. fol. 148. Velez de Gueuara vbi supr. nu. 14. & sequen.

2935 De legib. lib. 10.

2936 In l. si quis diutino. ff. de pœnis.

2937 Budæus in dict. l. si quis. Alciat. lib. 2. parerg. c. 10. & Corrasi. lib. 2. miscel. c. 20.

2938 L. 1. C. de custod. reor. Cardin. in Clement. 1. q. 2. de pœniten. & remissio. Foller. in pract. crimin. in 1. par. 2. part. princip. verb. *vel carcerator.* nu. 2. Bosius in practic. tit. de carcer. nu. 3. Anton. Gom. 3. tom. delict. c. 9. tit. de captur. reo. sub nu. 6. Menoc. de arbitrar. lib. 2. casu. 305. num. 2. & seq. Farinacius in 1. tom. crimin. tit. 4. de carcerib. q. 27. nu. 96. & seq.

2939 Bal. in l. 2. C. de exhib. reis. Puteus de syn dic. verb. *carcer & carcerarius.* c. 3. incip. *an si plures carcerati.* Farinacius in 1. tom. crim. tit. 4. de carcerib. q. 27. nu. 98. & seq.

2940 L. 4. & 6. titul. 29. part. 7. & ibi Gregor. & l. 11. tit. 2. lib. 6. recop. & Doctores statim citandi.

2941 Cotta in memorabil. verb. *carcer.* Tiraq. de pœnis t#p. causa. 31. nu. 10. & sequen. quæ traduxit à dictis in lib. de nobilitate. c. 20. num. 28. cum. 3. sequ#. Conrad. in cu riali breuia. libro. 1. ca. 9. §. 3. nu. 7. pagin. 274. Suarez tit. de fideiussor. in cau sa crimin. versi. *sed ad vnum proderit.* nu. 8. fol. 172. num. 3. Anton. Gomez. 3. tom. c. 3. num. 2. & c. 9. num. 6. Palac. Rube. in repetit. rubr. de donatio. inter vir. & vxor. §. 9. nu. 13. latê Auil. in c. 18. prætor. gl. *carcer.* nu. 6. Paz in pract. 1. tom. 5. p. c. 3. §. 2. nu. 10. fol. 135. & 4. par. c. 2. fol. 105. n. 30. Greg. in d. l. 4. tit. 29. par. 7. glo. 5. 6. & 7. Baeça de inope debitore. c. 16. nu. 27. Azeu. in d. n. 9. & seq. Dida. Perez in l. 17. col. 562. verb *detener.* tit. 14. libr. 2. ordinam. Villalob. in ærario commun. opin. verbo, *nobilis.* num. 15. fol. 123. Menoch. de arbitrar. lib. 1. quæstio. 88. num. 1.

2942 L. 6. tit. 29. p. 7. Suarez de fi deiusso. in cau sa crimin. nu. 33. & sequent. vers. *sed ad vn# proderit.* §. 2. Tiraq. vbi supra. nu. 14. & de nobilita. c. 20. nu. 32. Azeued. in d. lo co nu. 12. post Hippolyt. in pract. §. exami nanda. nu. 18. & §. postqu#. num. 33. & §. attingam. nu. 4. Boeri. decision. 215. nu. 32. & decisio. seq. Alciat. in tracta. de præsumptio. regu. 2. præsumpti. 7. nu. 1. Palac. Rube. in rubr. de donatio. in ter vir. & vxo rem. in princ. nu. 17. optimè Ioan. Antonius de Trigo na in singula. 48. incipient. *nosti.* Menoc. de arbitr. libr. 2. casu. 303. nu. 9. & seq. Mascard. de probat. concl. 1003. nu. 57. lib. 2. Farinacius. 1. tom. crim. tit. 4. de carcere & car cera. q. 33. nu. 34. & 35. & est glo. singularis in l. le ge Cornelia. verb. *ex vinculis.* ff. ad Sillanian.

2943 Boeri. d. decisi. 215. nu. 15. Tiraq. de pœnis temp. dict. causa. 31. nu. 12. Conrad. in curialibreuia. lib. 1. c. 9. §. 3. nu. 2. pag. 273. Platea in l. nemo carcerem. nu. 14. C. de exactoribus tribut. lib. 10. Bosius in pract. tit. de carcerato. fideiussor. commen. nu. 4. Bertazo. consi. 12. nu. 5. in fi. & seq. libr. 1. Clar. in pract. §. fi. q. 46. ver sic. *in dubio autem.* latè Auil. in c. 25. prætor. glo *dispensaren.* nume. 6. M#tal. in l. 4. in sin. per tex. ibi, titu. 29. p. 7. Azeued. in d. l. 15. nu. 13. tit. 6. lib. 3. recop. post Angel. in l. qui

carcerem. ff. quod metus causà. & in l. à bonæ. ff. de reiuendicat. & in l. nullus. nu. 3. C. de ex hib. reis. Auenda. in c. 5. prætor. nu. 22. in medio. lib. 2. versic. *de iure aut# communi.* Tiraquel. in dict. c. 20. de nobilitat. nu. 29. & de pœnis tem perandis dict. causa. 31. nu. 12. dicit nota bil. Petr. Gerar. singul. 30. incip. *pro nobili bus.* Farinacius in 1. tom. crimin. tit. de car cerib. & carcer. q. 33. nu. 61. & seq.

2944 In l. 1. C. de priuat. carcer. vbi hanc opinionem dicit communem.

2945 De speculo princ. rubr. 31. §. quamuis carcer. nu. 8. vers. *sed pone miles.* Didac. Perez in l. 34. in fin. tit. 19. libr. 8. ordin. Azeue: in l. 7. n. 3. tit. 26. libr. 8. rec.

2946 L. 1. C. de priuatis carcer.

2947 Puteus de syndicat. verb. *fideiußor officialium.* cap. 3. incip. *si iudex maleficiorum.* nu. 10. Osasc. decision. Pedemont. 70. nu. 3. in princ. & Farinac. dict. 1. tom. crimin. tit. de carceribus, & carcer. q. 33. nu. 62.

2948 Auil. vbi sup. nu. 6. & Auen da. in dict. loco Gregor. in l. 2. glo. fin. in fin. tit. 28. p. 7. Conducunt tradita per Grammat. decision. 14. numer. 4.

2949 In dict. l. 15: tit. 6. lib. 3. recop. nu. 13.

2950 L. 20. titul. 6. lib. 3. recop.

2951 De nobilitat. glo. 1. num. 9. fol. 26.

2952 L. 1. C. de custod. reor. Bar. in l. 1. ff. eod. per tex. ibi An gel. de malefi. verb. *fama.* nu. 66. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 3. pag. 275. nu. 8. vbi quòd in atroci & graui delicto non est reus sub fideiussoribus relaxandus. Suarez in tit. de fi deiussor. in causa crimin. fo. 171. nu. 1. & seq. vsque in fin. Anton. Gomez in 3. tomo delictor. c. 9. nu. 8. Roland. cons. 38. vol. 1. Clarus in pract. §. fi. q. 46. num. 7. & l. 16. titul. 1. par. 7.

2953 L. vnic. C. de priuat. carcer. l. fi. tit. 29. par. 7. l. 12. tit. 4. & l, 2. tit. 14. lib. 4. fori. l. 5. tit. 23. libr. 4. recop. DD. in d. l. vnic. Felin. in c. nuper. nu. 1. de sentent. exc#m. Bar. in l. capite quinto. nu. 3. ff. de adulter. Dida. Perez in l. 17. col. 563. vers. *quæramus.* titu. 14. lib. 2. ordi nam. & idem in l. 5. tit. 14. libro. 3. ordinament. column. 1264. & Azeued. in l. 5. nu. 1. & seq. & nu. 23. & sequen. tit. 13. lib. 4. rec. latè Tiber. Decia. & alij quos citaui supr. lib. 1. c. 13. n. 43. Farinacius in 1. tom. crimin. tit. 4. de carce ribus. qu#stio. 27. num. 9. Et aduerte, quòd pœna mortis non practicatur pro carcere priuato. Iulius Clarus in pract. §. fin. q. 68. vers. *priuatum carcerem.*

2954 L. 1. & 2. C. de patria potesta. & l. 3. §. 1. & 2. ff. de lib. homi. exhib. glo. fin. in cap. quemadmod# de iur. iur. Bar. in d. l. capite quinto. nu. 3. Boer. decisio. 275. Montal. in l. 4. tit. 13. lib. 4. fori. & Azeued. vbi sup. n. 27.

2955 In dict. l. capite quinto. n. 3.

2956 L. capite quin to. ff. de adulter. l. 1. C. de falsa moneta. l. itaque. ff. ad leg. Aquil. l. si quis in serui. circa fin. ff. de furtis. gl. in c. cum non ab homine. de iudic. Bart. in l. cum eo. ff. ad leg# Iul. peculat. & de b#nito Bal. in l. 1. C. de priuat. carcer.

2957 L. ait prætor. §. si debitor#. ff. de his quæ in fraud. cred. & dixi supra. lib. 2. cap. 18. nu. 50.

2958 L. 2. vers. *y entiendase.* tit. 13. lib. 8. rec. & ibi Azeu.

2959 Alberic. in dictionario, verbo, *carcer*. vbi dicit ita practi catum, addit. ad Felin. in d. c. nuper. nu. 1. verb. *priuatum.* de sentent. ex c# mun. Ange. in d l. 1. C. de priuat. carcer. quòd detin#s in via, ita vt re cedere non pos sit per mom#tum, committit priuatum car cerem. Idem Angel. in l. qui in carcerem. ff. quod metus causa, quòd det#tus in loco vnde exire non potest, dicitur de tentus in carcere priuato.

2960 In d. c. nuper, & ibi Felin. n. 1. de sentent. excommun.

2961 Lib. 2. cap. 18. dict. nu. 50.

2962 Alex. per text. ibi in l. 4. §. to ties. ff. de dam no infect. Didac. Perez in dict. l. 17. col. 563. titul. 14. lib. 2. ordin.

2963 Decianus. 2. tom. crim. lib. 7. c. 10. nu. 14. & per totum cap. Farinacius 1. tom. crimi. lib. 1. tit. 4. de carcerib. q. 27. num. 8. & seq. Azeued. in l. 3. tit. 13. num. 135. cum seq. lib. 8. recop.

2964 Infra lib. 5. c. 3. nu. 7. & seq.

2965 In cap. 20. præ tor. 1. p. nu. 5. & seq. & Aze ued. in l. fi. tit. 21. nu. 74. lib. 4. recop.

2966 Gloss. in l. sed etsi is. ff. de in ius voc. Farinac. 1. tom. cri min. titu. 4. de carcer. d. q. 27. nu. 40. & seq.

2967 An & quando clerici pro debito pecuniario capi pos sint, tradit latè Farinacius in d. loco nu. 65. cum seq. vbi etiam agit quan do pro delicto capiatur.

2968 Lib. 2. c. 18.

2969 Supra. libr. 2. cap. 19. nume. 15. & seq.

2970 Bal. in l. non ignorat. nu. 17. cum alijs. C. qui accusare non poss. Ioan. Gars. de nobilitat. glo. 1. nu. 8. fol. 76. & nu. 33. post Chassan. in consuetud. Burg. rubr. 6. nu. 15. Auend. in c. 1. prætor. nu. 33. versic. *ex hoc deducitur.* Padilla in l. si ædibus. num. 7. & 8. C. de seruitu. & aqua. alios refert Otalor. de nobilita. 2. part. 3. part. c. 10. nu. 3. vers. 1. fol. 89. col. 3. & quanuis ipse dubitet, an istud liceat lite pendente super nobilita te, confitetur tamen praxim esse in contrarium.

2971 L. 2. tit. 30. p. 7. l. 3. 4. 5. & 6. tit. 2. libr. 6. reco. ex l. 79. Taur. & ibi glossographi, & Couarr. in d. lib. 1. variar. c. 1. num. 4. pag. 510. Dueñas in regul. 275. limitat. 3. Otalora de nobili tate. 5. part. c. vltim. num. 2. Baeça de inope debitore. c. 16. nu. 7. Paz in pract. 4. par. tom. 1. c. 2. nu. 33. & seq. & 1. tom. 8. par. c. vnic. nu. 20. fol. 232. Azeued. in l. 4. & 5. nu. 11. tit. 2. lib. 6. recop. Ioan. Gars. de nobilitat. glo. 1. nu. 8. Mench. lib. 3. controuers. illustr. c. 97. nu. 7. fol. 26. Olanus in antynom. verb. *nobiles.* pag. 192. nu. 9.

2972 L. miles. & ibi omnes. ff. de re iud. Couarr. lib. 2. variar. resol. c. 1. numer. 4. Menoch. de arbitrar. lib. 1. quæstion. 88. num. 9.

2973 Quam tenuit Castell. in l. 79. Taur. in glo. 1. & Gregor. in l. 34. tit. fin. verb. *sangre.* par. 7. Couar. dicens ita decisum in Granatensi prætorio, in c. quanuis pactum. in initio. 2. part. nu. 5. de pactis in 6. Oroscius in l. ius agnationis. nu. 4. ff. de pactis, & infra in l.

si quis crediderit. in fin. dicit vtramque teneri posse. Hanc etiam latissimè tuetur Baeça respondens contrarijs, de inope debitor. c. 16. â nu. 47. vsque ad 91. Ioan. Gars. de nobil. glo. 6. in princ. nu. 18. & 19. & Mieres de maioratib. 1. par. q. 38. nu. 2. vbi dicit varias in hoc proferri sententias in Granatensi Cancellaria: tradit Barba in c. lator de pignorib. l. si quis in conscribendo. C. de pact. cap. ad Apostolicam. de regular. Licêt contrariam, imò nobilem non posse renuntiare priuilegio non incarcerandi ob æs alienum, tenent Alexan. in l. alia. §. eleganter. nu. 16. ff. solut. matrim. Cifuentes in l. 79. Taur. dubio. 4. & ibi Anton. Gomez nu. 3. id extendens, etiamsi talis re nuntiatio iuramento firmetur. Idem Gomez. 2. tomo. c. 11. nu. 54. ad fin. & in c. 14. nu. 24. Otalora in tract. de no bilita. 3. parte princ. c. 6. nu. 3. & 2. par. 3. part. princ. c. 9. nu. 8. & h#c tenet Burg. de Paz in consil. 10. nu. 17. & Azeued. in l. 4. & 5. titu. 2. nu. 14. versic. *contrariam.* lib. 6. recopil. vbi dubitat: & pro hac parte facit, quia ius no bilitatis ad san guinem pertinet. l. 2. §. qu# om nia. C. de veteri iure enu cleand. l. 1. in princ. ff. de censibus. & ius sanguinis neque renun tiari, neque tolli potest. l. ius sanguinis. ff. de regul. iur. & l. ius agnationis. ff. de pactis. Et rursus, priuile gium concessum alicui ordini, ren#tiari non potest. cap. si diligenti. de for. comp. & hanc opin. sustinuit doctor Sahagum in suo examine Salmantino, præ sente ibi Episcopo Couarru. contra eius scripta: tenet etiam fusè Mench. lib. 3. de successio. creation. §. 22. à nu. 74. cum seq. Auenda. in dictionario, ver bo, *cauallero.* versi. *sit ergo conclusio.* & Auil. in proœ mio cc. prætor. nu. 27. Didac. Perez in l. 1. tit. 2. lib. 4. ordin. col. 1365. cum seq. & latissimè Ioan. Gutierr. de iuram. confirmat. c. 16. nu. 37. cum sequent. & secundum hanc iudicauit regium Consilium cau sam cuiusdam vocati Camargo, incolæ de Soria. anno 1574.

2974 Renuntiationem nobilitatis iuratam valere, resoluunt Mencha. de succession. creation. 1. par. lib. 3. §. 28. limitat. 32. num. 19. versi. *& sic hanc partem.* & Baeça de inope debitore. d. c. 16. nu. 91. & latè Ioan. Gutierr. de iuram. confirmat. c. 16. nu. 62. cum seq. licèt contrarium, imò prædictam ren#tiation# non fir mari iuramento, teneat Anto. Gomez in dict. l. 79. Taur. n. 3. & in 2. tom. variar. c. 14. de restit. minor. n. 24. col. 2. ad med. num. & Dida. Perez vbi supra. Burg. de Paz in dict. consil. 10. numer. 7. Azeued. vbi sup num. 19. in fin.

2975 Dict. l. 3. tit. 6. libr. 2. recop. & Doctores supra ci tati, & Paz in d. loco nu. 37. & Ioan. Gars. vbi sup. n. 11.

2976 L. 9. tit. 1. libr. 6. & l. 5. dict. tit. 2. lib. 6. recopil. Paz vbi supr. num. 36. & 37. Dueñas in regul. 275. limitation. 3.

2977 Anno 1593. c. 44.

2978 Dictæ leges Regiæ, & regnicolæ in d. l. 79. Taur. & Paz in d. practic. 4. par. tomo. 1. c. 2. nu. 36. & seq. & alij supra citati pro exemptione nobilium. Villalobos in ærario, verbo, *nobilis.* nu. 15. fo. 123. Gir#da de ga bellis. 4. p. §. 2. num. 11. & 34. Menoch. de arbitra. lib. 1. quæst. 88. num. 5.

2979 Supr. isto libr. c. 3. nu. 50.

2980 Quia pœnæ suos debent te nere authores. l. sancimus. C. de pœnis. l. hæredis seruus. §. fi. ff. de legat. 2.

2981 L. si procurator. §. 2. ff. rem ratam haberi. Bal. notanter in l. quoties. C. de precibus Imper. offer. & in l. tam m# datori. C. de non numerata pecunia & in l. 2. C. de pa ctis.

2982 Commun. opi nio secundum Ias. in rubr. n. 1. C. de iudic. latè Bosius in pract. titul. de appellationib. pag. 570. nu. 8. & sequ#. & Grego. in l. 9. titul. 4. par. 3. glo. 1. Auil. in c. 2. prætorum. glos. *camara*. n. 1. & seq. vbi latè.

2983 In l. 79. de To ro in finali gl. in fin.

2984 Argum. l. fin. §. fin. C. de vsur. rei iudi. & quod scribit Alberic. in l. 1. in fin. col. pen. ff. si cert. peta. quòd causa principalis integraliter tangit fideiussorem.

2985 Auil. in c. 2. pr#tor. gloss. verbo, *camara*. nu. 2. cum seq. & latius dixi sup. isto lib. c. 8. num. 214.

2986 L. medicos. C. de professo. & medic. lib. 10. Dueñas in regula. 190. 5. ampliat. Auiles in proœm. cc. prætor. nu. 27. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. ordin. verb. *en los Doctores*. & in l. 20. tit. 4. lib. 4. glo. 1. vers. *ex quibus infertur*, Paz in practica. 4. par. tom. 1. c. 2. nu. 33. Ioan. Gars. de nobilita. glos. 35. num. 9. & seq. fol. 342. Azeued. in l. 2. nu. 113. tit. 10. libr. 8. rec. vbi num. ante ceden. & seq. de eorum pr#rogatiuis agit, & in quibus cunque doctoribus de iure communi idem latissim# tradit Farinacius. 1. tomo crim. tit. 4. de carceribus, q. 27. nu. 77. vbi Tiraquel. Menochium, & alios refert.

2987 L. si minor. in princ. ff. de bonis author. iud. poss. l. per solidum. §. etiam. ff. de legat. 2. & l. cum & minores. C. si aduers. rem iudic. Thomas Doccius in c# sil. 184. & dicam infr. hoc c. nu. 76. super glo. *prematica*.

2988 Bal. in authen. generaliter. C. de episcop. & cler. Puteus de syndicat. verb. *carcer*. c. 4. numer. 3. in fin. versic. *si autem ipsa custodia*. Gr#mat. cons. 55. nu. 9. & sequent. facit. l. 4. C. finium re gund. & l. pœn# C. de statulib.

2989 In 1. tomo cri minal. tit. 4. de carcerib. q. 27. num. 87.

2990 Foller. in practic. crim. verbo, *vel carcerentur*. num. 16. in fin. & Ludou. Gomez super regul. C#cell. in regul. de infirm. resign. in priuileg. 78. Farinac. vbi su pra. q. 33. nu. 87. glo. in Cle m#. 1. verb. *neceßitate. §*. si qui verò. de priuil.

2991 L. 1. C. de offic. diuers. iud. & in auth. ibi posita. & auth. hodie nouo iure. C. de custod. reor. authen. vt nulli. iudic. §. necessarium. l. 62. Taur. hodie. l. 10. tit. 3. lib. 5. recop. & vtrobique regnicolæ, & Mencha. lib. 3. controuers. illust. c. 97. nu. 2. fo. 25. Dueñas in regu. 312. vers. *fœmina pro debito*. Hippol. in pract. §. attingam. nu. 66. Auil. in proœm. cc. prætor. glo. 1. n. 27. vers. *quid in alijs*. Paz in practic. 4. par. tomo. 1. c. 2. n. 34. fo. 104. & 1. tom. 8. par. c. vnic. nu. 19. fo. 232. & om nes ferè DD. infra citati. Se gura in repet. l. imperator. num. 140. fol. 125. & ibi addit. ff. ad Trebellia. & Azeued. in d. l. 10. nu. 30. & seq. Menoc. de arbitrar. lib. 1. q. 88. num. 10. & 13. & 14. post Bal. in l. c#s#ta ne#. & ibi Boe ri#. nu. 137. C. quomod. & quando iud. Farinacius. 1. tomo crimin. tit. 4. de carcerib. q. 27. n. 56. & seq. & num. 60. Tallad. de carcer. c. 11. n. 15.

2992 Doctores in dict. l. 62. Tau ri. & in d. l. 10. Leon in sua centuria, allegatio. 14. fol. 22. Dueñas vbi supr. ampli. 2. Plaça de de lictis. c. 34. n. 11. ad fin. Menoch. in

dict. numer. 10. aused hodie, ibi: *Pro fiscalibus vel priuatis debitis.* C. de offic. diuers. iud. Farinacius vbi supra. nu. 43.

2993 Vbi supra.

2994 Vt in l. sunt qui in id. cum seq. ff. de re iudi. & Bar. in singul. 17.

2995 In d. l. 10 tit. 3. lib. 5. rec. nu. 10.

2996 L. 1. in fi. C. de offic. diuers iud. Gr#m. decisio. 33. nu. 9. Dueñas regul. 312. amplatio. 3. Plaça de delict. lib. 1. c. 34. nu. 12. versic. *principaliter.* Clarus in practic. q. 68. versic. *extrahens.*

2997 Dict. 1. tomo crimin. titul. 4. de carcerib. q. 27. nu. 45. & seq. authen. vt nulli iudic. §. necessari#. ver sic. *cum verô,* vbi alios refert in proposito.

2998 Vbi supra nu. 30. & seq.

2999 In l. 1. §. 1. ver sic. *tutores.* per text. ibi. ff. de falsis. Castell. in l. 79. Taur. in quadam additione.

3000 Authen. matri & auiæ. C. quando mulier. tute. offi. fung. poss.

3001 Partem affirmatiuam, quòd mulier pro debito ex administratione tu telæ incarcerari possit, tenet Bar. in l. si quis sub conditione. num. 18. ff. de testamentaria tutela. & in dict. authen. matri & auiæ, & Rebuff. in constitut. Regijs. tit. de literis oblig. artic. 2. glo. 3. nu. 32. & tenent plures relati â regnico lis, & Castell. in l. 62. Taur. in princ. Cifuentes, & Palac. Rub. ibi nu. 3. Gomez Arias num. 8. Anton. Gomez nu. 2. idem Gomezius in l. 14. Taur. num. 11. & 12. Gregor. in l. 3. tit. 7. par. 3. verb. *personalmente.* & refert plures Baeça de decima tutor. num. 46. & latissimè Dueñas in regul. 312. limitat. 2. & refert communem esse opin. Villalob. in ærario com mun. opin. verb. *mulier.* nu. 239. fo. 121. col. 4. Hippolyt. singul. 248. vbi quòd etiam secundus maritus carceretur pro tali debito: & alios refert Menoc. de arbitrarijs, lib. 1. q. 88. nu. nu. 11. & Farinacius. 1. tom. crim. titu. 4. de carcerib. q. 27. nu. 61. Contrari# opi nionem, quòd mater seu auia in dict. casu n# incarcerentur, tenet Suarez in l. 2. tit. *de los gouiernos.* libr. 2. fori, versic. *quinto quæritur,* col. 3. versi. *secundus casus.* n. 8. pag. 417. latius Couarru. lib. 2. variar. c. 1. num. 3. & in c. quanuis pactum. 2. par. in princ. num. 7. Menchaca de successio. crea. lib. 3. §. 22. limitatio. 18. n. 82. & idem lib. 3. controuers. illustr. cap. 97. num. 1. & seq. per totum. Auil. in proœm. cc. prætorum. gloss. 1. nu. 27. versi. *& in qu#tum.* & Dueñas vbi supr. versi. *dico tamen.* latè Baeça vbi supra num. 76. & idem de inope debitore. c. 16. num. 58. Plaça de delict. libr. 1. cap. 34. nu12. Olanus in antynomijs, verb. *mulier.* nu. 64. pag. 189. Tallada de visitatione carcer. c. 11. nu. 15. pag. 162. Matien. in l. 10. tit. 3. lib. 5. rec. gl. 1. nu. 3. & 4. & ibi Azeue. n. 3. & seq. & hanc etiam tenet Menoc. d. q. 88. col. 3. nu. 12. & regnicol# mouentur per le g#. 62. Taur. & d. l. 10. Et hanc etiam opin. ten#d# in iu dic#do & consulendo, resoluit Farinac. vbi sup. n. 63.

3002 L. sunt qui in id. ff. de re iud. & l. seq. & l. 1. tit. 15. part. 5. Bar. in dict. l. si quis sub conditione. nu. 20. ff. de testam#. tute.

3003 L. alia. §. eleganter. ff. solut. matri.

3004 Vt ex regnicolis congerit Azeue. in d. l. 10. nu. 6. & 7. tit. 3. lib. 5. rec.

3005 Vterque in lo cis supra citatis,

3006 L. si pater. in fi. C. de sponsalib. l. fi. §. si filius. C. de bo nis quæ lib. l. 3. tit. 12. p. 5. & quæ notat Pinel# in rub. C. de bo nis mater. nu. 22. fol. 19. & Sarmiento lib. 2. selecta. c. 2. in fin. Et plures defect# fœmi nar# ponit Alber icus in. l. fi lia. C. de inof ficio. testa. Ay mon Crauet. de antiqui. 1. p nu. 167. Tiraquel. in. ll. con nubial. lege. 1 num. 70.

3007 Pro Murena. *Mulieres* (inquit) *omnes propter tnfirmi tatem consilij maiores in tutorum potestate eße voluerunt.*

3008 Quas vide suprà lib. 2. c. 14. num. 60.

3009 1. tomo. crim. tit. 4. de carcerib. q. 27. nu. 64.

3010 Regu. odia, de regul. iur. in. 6. l. si seruum. 70. §. prætor. ait, vers. *non dixit prætor.* ff. de ac quiren. h#red. l. item apud Labeonem. 15. *§* ait prætor. ff. deiniurijs, ibi: *Ea enim quæ no tabilia sunt, nisi specialiter noten tur, quasi neglecta videntur.* l. vnic. §. sin autem ad defici# tis. C. de caduc. toll#. ibi: *Nam si contrarium volebat, nul la erat difficultas c#iunctim ea disponere.* Roland. cons. 29. n. 15. & 16. & c#s. 29. nu. 10 cum seqq. & nu. 64. vers. *se cundo pro hac parte.* & consi. 80. num. 52. vol. 3.

3011 Sup. hoc lib. c. 3. n. 69. & seq.

3012 L. si ita scriptum. ff. de legat. 2. l. qui duos. & l. ser. uis legatis. ff. de legatis. 3. l. patroni. 63. l. detestatio. 40. §. serui. & l. pronuntiatio. 195. ff. de ver bor. signif. authen. iusiuran dum quod præ stat. ab his. §. 1. Rolan. cons. 93. n. 4. & seq. vol. 2. M#tica de coniect. lib. 11. tit. 14. numer. 3.

3013 Supr. libr. 1. c. 13. nu. 96.

3014 L. 3. in fin. C. c#munia de le gat. l. pen. ff. ad exhibend. ibi: *Non oportet ver ba captare, sed qua mente aliquid diceretur, animaduertere.* Ab bas in c. 2. n. 6. in princ. de re script. Mench. libr. 1. controuers. illustr. c. 30. n. 4. & seq. fol. 91. Cicer. pro Cæcinna ait, *scriptum sequi, calumniatoris esse, mente re licta.*

3015 Auth. vt nulli iudic. §. necessarium. vers. *si veró crim#.* Menoch. de arbit. lib. 1. q. 88. n. 19. & Farinacius. 1. tom. cri min. titul. 4. de carcerib. q. 27. n. 44. & 53. & seq. vbi plures citant.

3016 L. 10. tit. 7. lib. 6. rec. Belluga de specul. prin cip. de guida. voca. fol. 106. Tallada de car cere. c. 11. nu. 4. §. 4.

3017 L. 4. tit. 3. p. 3. l. 11. tit. 7. lib. 6. rec. Vlpian. in l. 2. §. legatis. ff. de iudic. Gregor. in d. l. 4. Couarr. in c. 5. pract. n. 1. & seq. & sic qui ex causa necessaria veniunt ad curiam, habent priuile gium reuocan di domum.

3018 Bar. Ias. & alij in l. 2. ff. de in ius vocan. Tallada de carcere. c. 11. §. 4. in fi. pag. 163.

3019 Infr. lib. 5. c. 3. nu. 7. & seq.

3020 L. fin. C. de cu stodia reor.

3021 L. 8. titul. 29. par. 7.

3022 L. 21. tit. 8. lib. 2. recop.

3023 Speculai. tit. de iudi. §. officium. Cynus in l. senatus. ff. de offic. præsid. Bal. in repet. l. 1. ff. de offic. assess. latè Puteus de syndic. verbo, *aßessor*. nu. 27. c. 1. fo. 130.

3024 Lib. 2. c. vltim. *Ministerium apparitorum, & fa stigium tribunalium venerand# exhibebit magistratum.* Luc. de P#na in rubr. de apparitor. præfect. vrba. lib. 12.

3025 Bald. in l. 3. C. de his quibus vt indign. Gregor. in l. 6. verbo, *escogidos.* tit. 17. p. 3.

3026 Bar. in l. qui neque. ff. de in ius voc#. & ibi Bald. Puteus de syndic. verb. *carcer.* c. 5. in fin. fo. 144. Boni fac. in Peregrina, verb. *captio,* fol. 68. col. 4. verbo. *mandati.* Didac Perez in l. 7. tit. 14. libr. 2. ordin. col. 547. quicquid teneat Roma. in d. l. qui neque, quòd possit carcera rius sine mandato iudicis di mittere captum, ob fauorem alicuius priuati, si ille consensit: & videtur cum eo transire Puteus vbi sup.

3027 Auil. in c. 18. prætor. verbo, *carcel.* num. 25. post Ancharr. consil. 341. & Angel. in tractat. malefi. in part. *sama publi ca.* versi. *& aduertas tuiudex.*

3028 Quæ causa dicatur ardua, & de specialibus arduitatis, vide Pinel. in authen. nisi tric# nale. n. 43. ver si. *ampliatur ter tio.* fo. 173. C. de bonis mater. Paz in pra ctic. 1. tom. 1. par. 8. tempor. nu. 98. & seq. fo. 67. C#rad. in templo iud. lib. 2. c. 8. de Ar chdi. fol. 185. n. 18. Greg. in l. 27. glo. 1. tit. 16. p. 3.

3029 Gl. & Bal. in l. admonendi. ff. de iureiur. id# Bal. in ca. licèt causam. versic. *quidam veró.* de probatio. col. 7. Ias. in l. c#ctos popu los. C. de summa Trinit. facit l. propter litem. ff. de excusat tutor.

3030 Tex. & gl. in c. 2. de iudicijs in 6. & gl. in Clem#. 1. de offic. delegat. auth. apud eloquentissimum, & ibi DD. C. de fide instrum. l. 20. 26. & 27. tit. 16. p. 3. & l. 28. tit. 6. lib. 3. rec. Bernar. Diaz in regul. 757. & ibi addi. Salced. Auend. in c. 17. prætor. 2 p. Segura in direct. iud. 2. p. c. 2. n. 19. cum anteced. & seq. fo. 92. Olanus in Antyn. verb. *iudex.* n. 69. fo. 195. Clar. in pract. §. fin. q. 26. Auil. in c. 37. pr#tor. glo. *por si.* Azeue. in l. 18. tit. 6. lib. 3. rec. n. 1. & seq. Gregor. vbi su pra, & in l. 22. gloss. 4. tit. 11. par. 3.

3031 Gl. in c. testes. 3. q. 9. Hippol. in l. de minore. §. plurim# quoq;. n. 9. ff. de quæstio. Fe lin. in c. cum cau sam. 1. n. 21. de testibus. Rojas singular. 205. Paz in pract. 1. tomo. 5. p. c. 3. §. 1. n. 10. fo. 134.

3032 De repu. lib. 7. c. 23. n. 3. pag. 412. *Scribæ,* in quit, *potius qu# ipsi iudices iudicant, quia causæ r# vincula dissol uunt, nec enim iu dices aliud facere poßunt, quam fidem eorum sequi, quæ apud istos probata fuerint contractuum, testamentor#, & actor# omnium robur ex fide scribarum p#det.*

3033 Bernard. Diaz in pract. crim. c. 112. Paz in pract. 1. tomo. 5. par. c. 3. §. 1. nu. 10. & 3. tomo. 4 p. c. vnic. n. 4. fo. 50. Multa enim considerare debet iudex in his summarijs informationibus, sec#dùm Clarum in pract. §. fin. q. 20. vsque ad 27. Petr. Greg. de syntagiur. 3. p. lib. 47. c. 36. n. 7.

3034 Infra lib. 4. c. 7. nu. 16.

3035 In l. Diuus Adrianus. ff. de cust. reorum. ibi: *Sed si quid maligne interrogas se.*

3036 Auil. in c. 37. pr#to. gl. *por si.* per tot#. post Felin. in c. c# causam. n. 36. de testib. Au# da. in c. 17. pr# tor. n. 3. 2. par. Paz in practi. 1. part. tom. 1. 8. tempore. fo. 67. nu. 100.

3037 Matthæ. de Afflict. decision. 317. Menoc. cons. 100. nu. 43. post Auil. vbi supr. n. 18. & seq. Paz in d. 3. tom. 4. p. c. vnic. n. 4. fo. 51. col. 2. ad fi. Gr#mat. cons. 67. n. 34. Gratian. in regul. 260. n. 6.

3038 Ex supra citatis, quanuis Hostiens. & Ioan. Andr. in cap. quoniam contra. teneant c# trarium, & Bonifac. in Peregrina, verb. *escritura.* fo. 475 col. 1.

3039 Et præter Doctores supra proxime relatos, hanc dicit magis c#mun. opin. Alex. c# sil. 104. col. 4. vol. 5. post Hostien. Ioan. An dre. Anton. & Abb. in c. quo niam contra. de probat. & Gregor. in l. 27. titul. 16. gl. 1. in fin. p. 3. contra Bar. in authen. de testib. §. & quoniam.

3040 Gl. in l. per n# cupation#. C. de testam#tis. & l. iudices. C. de fide instrumentorum. Bal. in d. l. per nun cupation#. §. si quis autem Bonifac. in Peregrina, verb. *pro batio.* fol. 293. col. 3. verb. *iudici.*

3041 Glos. in l. 3. §. idem diuus. ff. de testib. Bar. in auth. de testibus. §. & quo niam. Gratian in regul. 260. nu. 4.

3042 Gregor. in l. 22. glo. 4. titu. 11. par. 3.

3043 Infr. lib. 5. c. 2: n. 36. & seq. & n. 45. & seq.

3044 L. 8. tit. 9. libr. 2. recop.

3045 L. 8. titul. 29. par. 7.

3046 L. 26. tit. 7. lib. 3. recop.

3047 Dict. l. 26.

3048 L. 35. tit. 6. lib. 3. & l. 12. tit. 26. lib. 8. rec.

3049 Tallada de car cere. c. 5. num. 16. post Bald. in eod. tractat. in princ. nu. 2. & Boer. decis. 216. & seq.

3050 Talla da de car cere. c. 5. num. 15.

3051 L. 20. tit. 9. p. 2. & l. 3. titul. 30. par. 7.

3052 Vt in dict. legibus Partitæ.

3053 Bald. in l. 1. C. lo cati. Grego. in d. l. 3. verb. *non otro.* Sim#. de cathol. insti tut. tit. 65. nu. 55. Paz in pra ctic. 1. tom. 5. p. c. 3. §. 12. n. 83. & seq. fol. 172.

3054 Andre. de Iser nia, quem refert & sequitur Puteus de syndic. verbo, *tortura.* c. 1. nu. 1. fo. 324. Gregor. in l. 6. glo. fi. tit. 29. p. 7. Paz in practi. tom. 1. 5. part. c. 3. §. 3. in fi. fol. 151. & 2. tom. 4. part. c. vnic. nume. 7. fol. 52.

3055 In sermone de decollatione D. Ioannis. *N# ex incauta & frequenti iuratione periurium sæpe contingit.* c. & si Christus. de iureiuran. & de iuram# tor. abstinentia, tradit D. Chrysostom. homil. 27. & S#doual de car cere. c. 12. fol. 36.

3056 Hippoly. dicit c#mun. opin. in l. pen. n. 72. ff. de quæstio. ibi: *Tamen.* & in practic. §. postquam. col. 1. & 2. contrarium tenet, cui videtur assentire Conra. in curia. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 3. pag. 280. n. 1. Clarus in practic. §. fi. q. 45 nu. 9. id etiam sentit, sed à c# muni non recedit, quam probat. l. 4. tit. 29. p. 7. & ibi Grego. verb. *jurar.* post Suarez in repetit. l. 4. tit. de las juras. libro. 2. fori. inserta in suis re peti. pag. 424. nu. 15. vbi ait, ita fuisse iudicatum contra Comit# de Vrueña: & Anton. Gome. de delict. c. 12. in princ. col. 2. & seq. sub nu. 15. vbi citat d. l. 4. & l. 23. tit. 11. par. 3. ibi: *O en pleyto de justicia.* vbi Montal. post Salicet. in l. 1. in fi. C. de iuramen. calum. Didac. Perez in l. 1. titul. 4. lib. 3. ordi. col. 909. versi. *dubitatur.*

3057 Puteus de syndicat. verb. *car cer, & carcerarius.* c. 4. nu. 2. & nu. fin. in fi. fol. 143.

3058 Cap. 25.

3059 In apologetico. c. 39.

3060 In apologia 2. ad Antonin# Imper.

3061 In vita Peregrini.

3062 Cassianus lib. 10. c. 22. Ioan. Diacon. lib. 4. de vita D. Gregor. c. 63.

3063 Cap. 14.

3064 Actuum. 12.

3065 Prouerb. 11. & Eccles. 17.

3066 Prouerb. 19. not. eleganter S. Basilius homil. 4. super Psalm. 14.

3067 In tractat. de carcere. cap. 3. fo. 4. & ca. 10. fo. 28. conducunt dicta infra hoc c. nu. 108. in fin.

3068 L. 2. tit. 26. lib. 8. recop.

3069 L. iudices. C. de episcopal. audien. & Ho norius libr. 9. C. Theodosia. ait ad iudices: *Victualem substantiam non ha bentibus faciant ministrari, libellis duobus aut tribus diurnis, vel quod existimauerint comm# tari#si decretis, quorum sumptibus proficiant alimoniæ pauperum.* C#rad. in curia. breuiar. lib. 1. c. 9. pag. 436. §. 3. limitation. 54. Puteus vbi supra. nu. 3. & verb. *expensæ.* cap. 2. fol. 178. nu. 3. & verb. *cond#natio.* c. 2. nu. 3. fol. 150. Aui# les in cap. 18. prætor. gloss. *qual.* nu. 4. Et etiam carceratis ob suam culpam subueni#d# est. Mexia de pane. 1. conclu sion. fol. 12. n. 8. & 9.

3070 Lib. 1. Pararg. ca. 17. Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 7. c. 22. n. 38.

3071 Num. 18. & Tallad. de car cer. c. 7. n. 22.

3072 Hostien. in s#ma. de pœniten. & remissio. §. quibus, versi. *quid de ad uocatis.* Siluest. in sum. verb. *aduocatus. §.* 18. Angel. in eod. verbo. §. 10. Soto libr. 5. de iustit. & iur. q. 8. art. 4. Alberic. in l. 1. C. de suffr. Iaso. in §. tripli. nu. 54. instit. de action. Cacialup. in tractat. de aduocato. q. 1. Sandoual de carcere. c. 13. fol. 412? Est enim consideranda paupertas, vt petitio cesset. l. 1. C. de operis libert. ibi: *Nisi quando propter inopiam.* text. in authent. de referendar. sacri Palac. vbi gloss. pen. notat, laudabile esse,

pauperes adiuuare. glo. *paupertati*. in extrauagan. 2. de senten. exc#mun. tradit in terminis Didac. Perez in l. 25. tit. 14. libr. ordinamen. col. 571. verb. *lleuar*. & in l. 1. tit. 1. col. 767. libr. 3. ord. verb. *cum iam sit*. & multa paupertatis priuilegia, & incommoda refert Lucas de Penna in l. fin. C. de his qui nume. liber. se excus. lib. 10. & singul. Chassan. in catalog. glo riæ mund. 11. par. considera: 27. Auil. in c. 34. prætorum. verb. *pobres*. nu me. 4. Mexia de pane conclu. 1. nu. 5. & seq. fol. 12.

3073 Glo. in c. 1. de offi. iud. & ibi Hosti#. Abb. & Felin. Bal. in l. si furiosi. C. de nupt. S#doual vbi sup. & l. 6. titul. 6. par. 3.

3074 Et etiam non pauperes deti neri non debere propter sportulas tenet Guido Pa pe decis. 448. sed in non paupe re hoc non ser uatur: vti eti# asserit Didac. Perez in l. 12. colum 558. in princ. titu. 14. lib. 2. ordin. & annuit Azeu. in l. 9. nu. 9. tit. 23. lib. 4. rec. & super tit. 28. eod. libr. post Clar# in practic. §. fin. q. 62. num. 10.

3075 Exodi. 22. ex plicat D. Ambrosius lib. de Tobia. cap. 17. & latiùs cap. 20.

3076 Cap. 18.

3077 Super prædictum c. Ezechiel.

3078 L. diuus. ff. de bonis damn.

3079 Cynus in l. 1. C. de cession. bonor. Abb. dicens c#mun# in capit. Odoardus. de solutio. Aufrer. in capell. Tolos. 136. l. 1. titult. 15. par. 5.

3080 Plato de repu blic. dialog. 5.

3081 Gregor. in l. 6. titu. 22. par. 3. Sandoual de carcere cap. 5.

3082 L. si const#te. ff. solut. matrimon. glo. in auth#. prætere à. C. vnde vir & vxor. Puteus de syndic. verbo, *iudex*. ca. 2. n. 17. fol. 212. Greg. in l. 20. titul. 23. part. 3. glos. 2. idem in l. 7. verb. *de los suyos*. in fi. titul. 13. part. 6. Couarruu. lib. 2. variarum. cap. 6. nume. 8. & latè Menoch. de arbitrar. lib. 2. centuria. 1. casu. 65. numer. 7.

3083 L. 99. vbi# propter expen sas litis potest quis incarcerari.

3084 L. 27. titu. 23. libr. 4. recopil. & l. 14. in fin. titul. 29. par. 7. & l. 6. titu. 24. lib. 4. rec. Aze ue. in l. 5. tit. & lib. eod.

3085 L. 4 tit. 10. lib. 8. recop.

3086 L. 7. & 57. tit. 4. lib. 3. recop. Tallada de car cere. c. 5. pag. 58. in med.

3087 Dialog. 10. de legibus prope sinem, & Sandoual de carce re. c. 12. in fin.

3088 L. 9. titul. 24. lib. 8. recop.

3089 L. 9. tit. 2. libr. 1. recop.

3090 Puteus de syndicat. verb. *con denatio*. c. 2. nu. 2. fo. 150.

3091 Dict. l. 9. in fi.

3092 Puteus de syndicat. verb. *con demnatio*. c. 5. n. 1. fo: 152.

3093 In tracta. syndica. verb. *condemnatio*. cap. 2. nu. 2. fo. 150.

3094 L. 1. & l. diuus Pius. & l. si confessus. ff. de custo. reor. & l. quoniam. C. eod. tit. Authent vt nulli iud. §. necessarium. in fi. ibi: *Aut á viris custodiri, vt non per huiusmodi occasiones inuenlantur circa casti tatem iniuriatæ.* l. 5. tit. 29. par. 7. & l. 2. tit. 24 lib. 4. reco. Al uarot. & Isernia in. §. cred# tes. de statu & consuetud. in feud. Bonifac. in Peregrina, verb. *captio.* fo. 69. col. 3. glos. *fugerit.* versic. *duo sunt.* vbi dicit, fugisse videri, qui de vna parte carce ris claue clausa ad aliam fugerit. Gregorin d. l. 5. partieæ, verb. *c# los varones.* Azeu. in l. 15. nu. 9. in fi. & nu. 13. tit. 6. lib. 3. recop. Paz in pra ctic. 1. tom. 5. par. cap. 3. §. 2. fol. 135. num. 12. & 13. Simanc. de catho lic. instit. tit. 16 num. 6. fo. 66. Menochi. de arbitrar. lib. 1. q. 88. à nu. 13. S#doual in tractat. de carcere. c. 12. Tallada in eod. tractat. c. 5. p. 52. Farinacius. 1. tom. criminal. tit. 4. de carcerib. quæst. 27. nu. 59.

3095 L. 4. & ibi Gregor. verb. *por riqueza.* tit. 29. par. 7. Tallada de carcere. c. 5. num. 14.

3096 Isto. c. nu. 9. & tradit Tallada de carcere, d. c. 5. nu. 14.

3097 Liuius Decada. 2. lib. 8.

3098 In tractat. de carcere. c. 8. n. 2. & seq. & vide Auenda. & Azeued. supra citatos hoc c. nu. 18.

3099 L. vnic. vers. *no lleuen.* titul. 28. lib. 8. recop.

3100 L. 18. titul. 9. libr. 3. & l. 10. tit. 6. eod libr. & l. 7. tit. 21. lib. 4. rec. Aze ued. in d. l. 18. idem in l. 5. titul. 24. libr. 4. recop.

3101 L. 18. tit. 9. lib. 3. recop. & l. 4. tit. 10. lib. 8. re cop. Azeue. in l. 27. nu. 3. tit. 14. lib. 4. reco. idem in l. 4. n. 3. tit. 10. lib. 8. recop. & nu. 1. agit, quæ dicatur iniuria leuis, & quod re linquitur iudicis arbitrio.

3102 ægidius Bos sius in practic. tit. de sentent. nu. 61. & Iul. Clar. in pract. §. fin. quæstio. 46. nu. 10. versic. *pariter eti#.* ad fin.

3103 Libr. 1. constitution. Sicil. rub. 88. in prin cip. nu. 8.

3104 Platea in l. fi. in fi. C. de ero gatione milit. anno. lib. 10.

3105 L. vnic. col. 17. tit. 27. libr. 4. recop.

3106 L. seruum quo que. §. publicè. ff. de procu rator. l. pen. §. ad crimen. ff. de publicis iudic. c. veniens. de accusatio. l. quanuis indubitati. C. ad legem Iul. de adulter. l. 12. titul. 5. par. 3. & l. 6. tit. 1. part. 7. l. 7. titul. 10. lib. 1. fori. & l. 15. styli. Gregor. in d. l. 12. post Montal. ibi, & in d. l. 6. item Montal. in d. l. 7. fori Barba. in repe tition. c. pastoralis. de causa possess. Corse tus singul verbo, *procurator.* 2. incipit. licet quis in causa criminali. Bar. singulariter in d. §. ad crimen. nu. 4. & seqq. DD. in c. veritatis. de dolo & contu. Abb. in c. cum te. n. 3. de re iudic. Mencha. libr. 1. controuers. vsufreq. c. 17. nu. 2. & 3. fol. 72. Clar. in pra ctic. §. fi. q. 32. nu. 11. vbi late, & num. 24. discutit, an processus cum pro curatore gestus, etiam parte n# opponente, va lidus sit? quod negat, & Quesada dicit eti# non valere, diuersar. qq. cap. 31. num. 2. vbi etiam refert duas c#munes contrarias: tradit etiam Anton. Gomez de delict. c. 1. n. 12.

3107 Doctores vbi suprà. maximê Iul. Clar. num. 16. vbi ex alijs dicit communem opinion#.

3108 Communis opinio DD. est, quòd instructor seu defensor absentis ad mittitur ad instruendum de eius innocentia: secusvt pro curator, secundùm Ioann. de Imol. in l. seruum quoque. §. publicè. col. 8. per text. ibi. ff. de procurator. & ibi Angel. disputat, & Bar. in extraua gant. ad reprimendum. in part. *legitime.* Dec. c#s. 429. Grego. in l. 12. gloss. *no podria,* tit. 1. p. 3. post Anton. de Canario in tract. de excusatore, cui adiecta s#t duo consilia Thomæ Docij, & latè Par ladorus rerum quotid. c. 20. post Auenda. respon. 15. n. 6. versi. *decimó.* vbi quòd excu sator ad alleg# dum causas ab sentiæ bene ad mittitur. l. 12: tit. 5. par. 3. & l. 25. tit. 1. lib. 1. recop.

3109 Vbi supra.

3110 Numer. 14. & 16.

3111 In Claudio.

3112 In officijs. *Mo nitio acerbitate, & obiurgatio c# tumelia careat.*

3113 In l. obseruandum. 19. ff. de offi. pr#sid. ibi: *Ne## scandescere aduersus eos quos malos putat.* l. 16. titu. 9. par. 7. D. Chrysost. homilia. 17. super Genes. col. 4.

3114 2. ad Thimot. 2. *Cum modestia debet fieri correctio in aggrauatione, vel asperitate.*

3115 Lib. 9.

3116 Supr. libr. 2. c. 13. nu. 50.

3117 Ad Galat. 6. ad Ephes. 4. ad Colos. 3.

3118 Nu. 17. & seq. quibus adde Ta llada de carce re. c. 6. n. 21. & seq. post Doctor. Sandoual in tract. de car cere. c. 13. vbi multa agit de aduocatis, de quibus supra hoc. c. nu. 56. & seq. & quan do sub pœna peccati mortalis tenetur aduocatus gratis impartiri officium suum pro pauperibus.

3119 Chassan. in c# suetud. Burg. rubr. 4. §. 6. gl. fi. nu. 10. & 11. Gratian. in regul. 329. num. 51.

3120 August. ad fra tres in eremo. sermo. 65. D. Isidor. c. pauper. 11. q. 3. Abulens. sup. Matthæ. c. 22. quæst. 53.

3121 Actu#. c. 24.

3122 Prouerb. 31.

3123 Cap. 2. & fi de postul. Tallada de carcer. c. 6. nu. 17. & se quentib.

3124 Vt in l. 3. titu. 17. lib. 2. ord. vet.

3125 Genes. 40.

3126 Sermon. 12. de tempore.

3127 Supr. libr. 2. c. 2. nu. 62. glos. F. Roman. in l. si vero. §. de vi ro. fallent. 25. ff. solut. matr. Couarr. cap. 7. pract.

3128 L. 1. & 3. titu. 9. lib. 2. rec.

3129 Couarr. pract. quæst. q. 7. n. 3. Tallada de carcere. c. 8.

3130 L. 5. 6. 7. 8. & 9 tit. 16. lib. 5. recop. Suarez in repetit. l. 2. tit. *de los emplaçamientos.* pag. 382. num. 18. Auil. in c. 18. prætor. gl. *qual conuenga.* n. 6. post Montal. in l. 2. titul. 8. libr. 3. fori, per tex. ibi, & Matien. & Azeu. in dict. ll. reco. & in l. 4. ibid# & Couarr. lib. 2. variar. ca. 1. Ioan. Gutierr. de iuramen. c# firm. 1. part. c. 16. Paz in pra ctic. 1. tom. 5. part. & seq. & supr. dict. hoc cap.

3131 In annotatio. ad l. fin. pagin. 240. in fin. ff. de senatorib.

3132 2. Paralipom. cap. 19.

3133 Sup. lib. 2. c. fi. nu. 212. & seq. & supra isto libro. c. 8. num. 261. & libr. 5. c. 2. nu. 35. & probat. l. Diuus. & ibi Alex. & DD. ff. de ferijs, & in l. custodias. ff. de public. iud. Auil. in c. 18. prætor. gloss. *qual conuenga.* num. 3.

3134 In l. leuia. ff. de accusation. tradit Hippol. in pract. §. attingam. num. 75. Puteus de syndicat. verb. *iudex.* c. 1. nu. 5. & seq. fo. 207. Et quæ sint le uia crimina, ibi nu. 8. & quæ crimina debe#t expediri de pla no, vide per Marant. de ordin. iud. 4. par. 19. distinctio. nu. 83. cum alijs, & Gratia. in regul. 250. limitat. 25. fo. 105. & verba d. l. leuia. sunt hæc: *Leuia crimina audire, & discutere de pla no Proconsulem oportet, & vel liberare eos quibus obij ciuntur, vel fustibus castigare.*

3135 L. de his. C. de cust. reor. *Aut conuictum velox pœna subducat, aut liberandum custodia diutina non maceret.* ex plicat Paulus Grillan. in tractat. de relaxation. carcer. & Bar. in l. custo dias. ff. de cust. reor.

3136 Pute. de syndicat. verb. *captura.* c. 3. fo. 137. & verb. *iudex.* c. 1. nume. 22. post princ. fo. 208.

3137 1. par. c. 115. & refert Ioan. Gutierr. in pra ctic. quæst. lib. 3. q. 13. nume. 110. pag. 121.

3138 Libr. 18. antiquit. c. 8.

3139 De carcere. c. 14. nume. 1. & sequent.

3140 Vt dicemus in fra isto cap. nu mer. 111.

3141 L. minimè. C. de appellatio. l. 2. C. de exhibitio. reorum, ibi: *Donec repe rerit cognitio celebrata discrimen.* Apostilla Bal. in d. l. 2. n. 2. Roman. singul. 490. Hippolyt. in rubr. ff. de fideiuss. nu. 219. Ant. Gomez in 3. tom. c. 9. n. 7. Didac. Perez in l. 13. colum. 845. tit. 2. lib. 3. ordinam. per tex. ibi. Clarus in pract. §. fin. q. 46. versic. *pa riter etiam.* Azeued. in l. 27. nu. 1. titul. 24. lib. 4. recop. di cit c#munem Hierony. Magon. decisi. Lu cen. 42. nu. 12. & 13. 1. part. Bertazol. consil crimi. 367. num. 1. libr. 2. Farinac. 1. tomo crimin. titul. de carceribus, quæst. 33. numer. 65. & sequent.

3142 Carauita super 40. ritu magn# cur. circa prin. & super ritu. 41. num. 5. Et Clarus in loco proximè citato, & Azeued. in d. loco. n. 4. Bossius in pra ctic. tit. de senten. n. 61. Fari na. vbi supr. n. 67.

3143 L. 1. §. si quis vitro. ff. de qu# stion. Gigas in tit. qualiter in crim. læs. maiestat. proced. quæst. 16. nu. 2. & 3. Tiber. Decia. in 2. to mo crimin. lib. 7. c. 49. nu. 51.

3144 Innoc. in c. sicut de accusat. Luc. de Penna in l. quotiens. C. de lucris ad uocat. libr. 12. Auil. in cap. 2. prætor. glo. *en justicia.* nu. 20. & idem in c. 6. glo. *notifiquen.* nu. 2. c. peruenit. 18. distin.

3145 De catholic. instit. titu. 44. nu. 33. fo. 202 nam pœnæ reorum non debent differri. l. fin. C. de custodia reor. l. 7. titul. 29. part. 7. & ibi Gregorius, verb. *mas mandar.*

3146 Titul. c#mination. vel epistol. & præter supr. d. libr. 1. c. 13. nu. 47. gl. F. in fin. vide Gregor. in l. 22. gl. *amenaza.* tit. 22. p. 3. & quæ congerit Gratian. in regul. 361. & iudici proced# ti sine causæ cognitione, resisti potest, quia priuatus reputatur: refert authores Hippol. in l. le ge Cornelia, nu. 83. ff. ad le gem Corn. de sicar. & singul. 195. *nemo.* De cius, & Cagno lus in regul. factum à iudice. ff. de regul. iur. Franc. de Herculanis in tractat. de caut. de non offenden do. c. 5. num. 7. quia eo casu iu dex dicitur facere violenti#. glo. in c. fin. de iura. calum. in 6. Grammat. c#s. ciuil. 150. nu. 38. & 41. Aymon cons. 302. nu. 4. c# alijs adductis per Seraphin. de Seraphin. de priuileg. iuram. priuileg. 132. nu. 36.

3147 Isto libr. c. 11. nu. 11. & seq. & infra isto c. n. 135. & tradit in hoc pro posito Budæus in annotation. ad pandect. su per l. proconsules. pag. 342. ff. de offi. procons.

3148 1. Reg. ca. 19. & 22. & lib. 2. c. 1. & lib. 3. c. 2. & Exod. c. 32. iussit Moses princeps populi occidi idolatras subitò ab vnoquo que proximorum. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. libr. 47. c. 14. nu. 2. & 3.

3149 Libr. 3. de gestis Alex.

3150 In prouerb. *Fe stina lentè.* ex Suetonio Tran quillo in vita August. Cæsar. & ex Aulo Gellio lib. 10. noctium Atti carum. c. 11. & ex Alciat libr. 1. emblemat. 52. vbi ait: *Maturare iub#t properé, & cunctarier omnes, Ne nimium præceps, neu mora longa nimis.*

3151 Iustas defensiones non audi#s, capite punitur. l. Iulia. §. hodie. ff. ad leg. Iul. rep. per quem text. dicit Bald. in l. addictos. C. de episcopali audien. quòd paria sunt occide re innocent#, vel non audire accusatum legitimè se def# dentem: quia def#sio in lite est de iure naturali, vt dixi in c. præceden ti. num. 19. & 30. & sup. hoc lib. c. 5. nu. 36. & ita punitur iudexnon admittens exceptiones iuris, sicut si non ad mitteret defensiones natur#. Bal. in l. presbyteri. C. de episcop. & cler. ideò caueant iu dices, vt in quo cunque proces su defensiones audiant, quanuis ex circunstantijs t#pus abbreuient, d# modo non multum grauaminis inferant. Belluga de spe cul. princ. rub. 11. §. compen diose. nu. 14. & 15. fo. 41.

3152 L. 3. §. si ad diem. ff. de re milit. Belluga de specul. prin cip. rub. 37. §. inhuman#. nu. 2. vbi fall#tias ponit.

3153 L. vnius. §. cogniturum. ff. de quæstion. l. custodias, & ibi Bart. ff. de cust. reor. & di xi in c. præcedenti. nu. 30. & seq. & supr. libr. 1. c. 5. nu. 17. & lib. 2. c. 5. nu. 36. & C# tera in quæst. crimin. 9. Aze ued. in l. 1. tit. 1. num. 58. lib. 8. recop.

3154 In oratione de calumn. *Non nisi librato dirimat sent#tia litem, Parte quod ex vtraque conueniat examine cau sam.*

3155 Sup. lib. 2. ca. fin. num. 159. vsque ad num. 169. & isto lib. c. 8. nu. 117. & sequ#tibus.

3156 L. cum Sillanianum. C. de his quibus vt indig. ibi: *Nec enim aliquid per fectum esse dicimus, dum aliqiud addendum super est.* c. nihil. 7. q. 1. gl. in. c. 1. gl. fin. in med. de ren#tiatio,

3157 L. 14. & 15. tit. 10. libr. 2. rec.

3158 In. l. 1. nu. 33. tit. 16. libr. 4. rec.

3159 In c. 36. practic. num. 3. ad fin.

3160 In c. cupi#tes verbo *malign#tium,* de erectione in 6.# reor# est sub terfugere.

3161 In c. 23. pr#to r#, nu 12. 2. p.

3162 Vt diximus supra lib. 1. c. 5. nu. 20. & sequent.

3163 Vt præter infra citatos super glo. *informacion.* tradit Farinacius in loco ibi citato. nu. 128.

3164 Cap. 39.

3165 L. 13. titul. 4. part. 3.

3166 Moralium. 19. super illud Iob 29. *Ne in diseus sa temerè iudice mus, nec quælibet mala audita nos remoueant, ne paßim sine probatione credamus.* c. nullum. 2. in fin. 30. q. 5. & c. 1. 2. & 3. 3. q. 9.

3167 Mascar. de pro batio. 1. tomo. conclu. 36. nu. 14. fol. 55. & concl. præced. num. 31.

3168 1. Ethicor. *No strum affimare vel negare non facit veritatem ali ter se habere.* l. qui testamentum. ff. de probatio. l. assumptio. in princ. ff. ad municipal. Bal. in l. sicut. num. 4. ad fi. C. de repud. hæred. & authen. similiter. nu. 4. C. ad legem Falc. latè Mieres de maiorat. in initio. fo. 6. col. 1. & & 1. p. q. 3. fo. 48. nu. 13.

3169 L. omnibus. C. de testibus. l. 18. titul. 16. par. 3.

3170 Mascard. de probat. conclus. 950. 2. tomo, & concl. 2. nu. 15. fo. 3. 1. tom.

3171 Couarr. libr. 1. variar. cap. 1. sub nu. 7. versi. *secund# etiam.* & latè Mascard. in dict. concl. 950. nume. 11. & anteced.

3172 L. Diuus. 1. & 2. ff. de custod. reor. l. fin. de exiben. reis. authen. de lenonibus. §. 1. coll. 3. DD. in l. 2. C. de exhibend. reis. Belluga de specul. prin. rub. 31. §. quamuis carcer. n. 2. fo. 152. l. obseru#d#. ff. de offic. præsid. ibi: *Nec precibus calamito so rum illacrymari oportet.* Non enim debet iu dex sine causæ cognitionepro cedere in causa criminali ad capturam, aliás punitur in syn dicatu in confiscatione pro priæ substantiæ, exilio, & pœna falsi, si captus reperitur innocens. Hippol. in pra ctic. crimin. §. occurrunt. n. 2. & 3. & §. c# stante. nu. 3. & 11. versi. *secun do modo ad propositum.* Suarez in tract. de fideiusso. in cau sa crim. nu. 5. Conrad. in cu rial. breuia. lib. 1. c. 9.

§. 3. pagin. 222. nu. 2. Clar. in pract. *§* fi. q. 4. nu. 1. & sequen. post Bal. in l. 2. nu. 5. C. de his qui latron. & dic# infr. lib. 5. c. 3. nu. 7. & sequ#. qualiter iudex contrarium fa ci#s tenetur in syndicatu: & dictam conclusionem probat Angel. de malefic. verb. *fama publica.* col. 2. Salicet. in l. absentem. col. 4. C. de accusatio. Felin. in c. quoniam frequ#ter. col. 9. iu princi. vt lit. non contest. Clarus in d. §. fi. q. 28. nu. 2. Paz in practi. 1. tomo. 5. par. c. 3. §. 2. nu. 1. & seq. & 8. p. c. vnic. nu. 19. Segura in director. iud. 2. par. c. 13. nu. 8. c# seq. vsque ad 15. 3. imanc. de cathol. institu: tit. 17. nu. 1. fo. 64. Puteus de syndic. verbo. *captura* ca. 2. fo. 136. Bos sius de criminibus, tit. de ca ptura. nu. 1. & seq. singulariter Greg in l. 1. gl. 1. tit. 29. p. 7. & Pet. Gregor. de syntag. iur. 3. par. libr. 32. c. 6. num. 4. & sequ#. dicit magis commu nem opinion. Marc. Anton. Eugen. Perus. in consi. 64. n. 14. & nouissime Farinac. in 1. tom. crimin. tit. 4. de carcerib. q. 27. n. in. & sequent.

3173 In Peregrina, verb. *captio.* fo. 69. gl. *fideiußoribus.* col. 4. Cla rus in d. q. 28. versi. *scias autem.* Marc. An ton. Perus. vbi supra.

3174 Ias. in l. si pacto. C. de pactis. Tallada de carcere. c. 13. nu. 2. pag. 187.

3175 Bart. & Alex. in l. iudices. C. de iudic. Bossius vbi supra. commun. opinio. DD. in cap. si clericos. de sentent. exc#mun. in 6. An ton. Gomez de delict. c. 9. nu. 1. in fi. Cla rus in practic. §. fi. q. 20. n. 2. & q. 28. nu. 2. Paz in pract. vbi supr. Gregor. & C#rad. in dict. loco. & latè Farinacius vbi supr. num. 123.

3176 Simanc. vbi su pra, & Farinacius in d. loco, nu. 115. cum anteced. & seq. & n. 126. & 133. post Clarum in pract. q. 28. §. fin. versi. *scias autem.* post medium.

3177 Dic# infra lib. 5. c. 3. nu. 7. & seq. & nu. 45.

3178 Farinacius vbi supr. nu. 129.

3179 Cap. clericos. de sentent. exc#mun. in 6. l. si longius. §. si filius. vers. *vel dum venit.* ff. de re iudi. Platea in. §. sunt præterea. nu. 171. institut. de public. iud. Clarus in practic. q. 28. vers. *scias autem.* latissimê Farinacius 1. tom. crimin. tit. 4. de carcerib. q. 27. n. 121. cum seq. & 125. & 128. Bonacosa. 1. tom. c#mu. opini. pag. 19. col. 7. vers. *ad hoc autem c#mittatur.* alios refert Tallada de carcere. c. 13. n. 2.

3180 L. 2. C. de exhib. reis. i#cta l. fin. C. de accusat.

3181 Infra libr. 5. c. 3. nu. 8. in fi.

3182 L. nullus. C. de exhiben. reis. ibi: *Ei veró qui reducendus erit.* iuncta glo. ibi, ver. *erit.* vbi Sa licet. approbat istam practicam, & idem in l. absentem. col. 3. q. 3. C. de pœnis, & Suarez in tract. de fideiu. in caus. crimin. nu. 5. Tallada de car cere. c. 13. nu. 1. pag. 186.

3183 Supra isto lib. c. 5. nu. 36.

3184 Glo. in l. si apparitor. C. de cohort. princ. libr. 12. & ibi Bar. & text. in c. tum ex literis. ad fi. de in integ. rest. Corset. sing. verb. *citatio.* 4.

3185 Cap. 18. *Vindi ca me de aduersa rio.*

3186 Lib. 5. capit. 3. nu. 36.

3187 L. scio. ff. de in inte gr. restitut. l. si res. ff. de c# trahend. emptio. l. si oleum. in fi. ff. de dolo

3188 In tract. de car cere. c. 8. & dixi in c. præced. nu. 86.

3189 Bossius in pra ctic. tit. de carcere. num. 23. pag. 25. in fi.

3190 Alberi. in l. 1. §. cum arietes. ff. si quadrup. pauper. disputat latè Boeri. decis. 237.

3191 Exodi. c. 21. & c. 1. de homic. ibi: *Siquis per in dustri# occiderit proxim# suum, & per insidias, ab al tari meo euelles cum, vt moriatur.* & dixi sup. lib. 2. c. 14. n. 30. & seq.

3192 Conduc#t scri pta Pala. Rub. in l. 3. Tauri. nu. 39. & seq. Auend. in c. 15. prætor. nu. 1. in 2. part. & Azeued. in l. 26. tit. 6. nu. 1. lib. 3. rec.

3193 Supr. libr. 2. c. 15. & cap. 18. nu. 82.

3194 Dixi supr. libr. lib. 1. cap. 13. nu. 134. & infra hoc ca. nu. 132.

3195 1. tomo crim. tit. de carceribus. q. 32. per totam.

3196 Ante omnia constare debet iudici de corpore occiso. c. qualiter & qu# do, in 2. & quæ ibi traduntur, de accus. l. 1. §. item illud. ff. ad Sillania l. s#pe. in fi. ff. de verb. signi. gl. in l. inde Neratius. ff. ad leg. Aquil. l. 95. styli. in fin. & l. 98. ibi, latissimê Carrerius in pract. crim. fol. 237. col. 2. nu. 10. Hippolyt. in pract. §. competenter, in princ. nu. 4. cum seq. & latè in l. 1. in princ. ff. de quæsti#: & in cons. 92. in princ. Bossius in pract. tit. de delicto nu. 1. cum seq. & n. 15. & Cæpol. cons. crim. 66. Rolan. c#s. 51. n. 9. & seq. vol. 1. & cons. 17. n. 26. vol. 3 Anto. Gome. in 3. tomo delict. c. 9. n. 1. & c. 13. nu. 16. & 17. Greg. Lup. in l. 5. tit. 13. p. 3. verbo, *auia muerto.* Fr#cis. Casson de indicijs. c. 2. n. 2. in 1. par. vol. 1. diuersor. DD. Cantera in q. crimin. q. 1. de tangentibus iu dicem, nu. 1. c# seq. Azeue. in l. 1. tit. 1. n. 49. lib. 8. rec. post Alex. cons. 19. vol. 7. & Boeri. decis. 259. nu. 3. & Gandin. tit. de præ sumptio. el. 1. Bal. in l. 2. in sin. C. quibus res iud. non noc. Ias. in l. error. n. 4. C. de iur. & fact. ign. Paz in pract. 1. tom. 5. partis. c. 3. §. 1. nu: 1. & seq. fol. 133. Tallad. de carcere. c. 13. nu. 1. pag. 186. Mascar. de pro batio. conclus. 829. Farinac. de crimin. tit. de inquisitio. q. 2. vbi latè & non sufficit quod reus c#fi teatur delictum, nisi illud verificetur. Hippo lyt. in rubr. de probatio. num. 104. Clarus in d. q. 4. & Azeued. in d. loco. Mascar. d. tracta. de probatio. 1. tom. c# clus. 76. u. 55.

3197 Constat ex gl. præced. max. ex Gratiano regu. 129. vbi ponit regulam cum fallen.

3198 L. siquis in graui. §. siquis mo riens. ff. ad Sillania.

3199 Auil. in c. 1. prætor. gl. fiel. nu. 34. Marc. Anto. Blanc. in rep. l. fin. n. 38. ff. de quæstion. Conrad. in curiali breui. lib. 1. c. 9. §. 3. num. 35. p. 257.

3200 Abb. & Card. Alexand. ad c. cum sit Roma na. de appella. Rebuff. ad consti. reg. tom. 3. tit. de cita. nu. 80. Maran. de ordi. iud. 6. p. nu. 44. Chassa næ. in consuetud. Bur. tit. de iust. & iur. §. 6. nu. 5. versic. *sed tamen.* Talla da de carcer. c. 11. §. 3. nu. 1.

3201 Regu. non om ne quod licet. ff. de reg. iur.

3202 In. d. loco, per tex. in Auth. de collator. §. 1. & præter Bart. & Pute# quos citat, tradit Foller. in pract. crim. pagin, 34. nu. 14.

3203 Infra lib. 5. c. 7. nu. 18.

3204 Tradunt DD. in locis proxi. mè citatis, maximè super gl. *ante todas cosas,* vbi Bossius & Clarus & Mas cardus de probationibus. 2. tomo. conclusio. 1038. nu. 20.

3205 Guido in sua Chirurgia. tit. de vulnerib. c. 1. col. 7. Boerius q. 323. co lum. fin. Iosephus Masc. in dicto loco, nu. 21.

3206 Menoch. de arbitrar. libro. 2. centur. 2. casu 114. num. 27. Mascard. vbi supr. nu. 22. & sequent.

3207 Supra lib. 2. cap. 14.

3208 Capit. 6. *Ecce post hæc vidi animas interfecto rum clam#tes ad Deum, & dicentes: Vsquequo Domine non das iudicium, & vin dicas sanguinem nostrum de inter fectoribus nostris, qui sunt in terris*? Anton. Gomez. 3. tomo delictor. c. 2. in princ.

3209 Marant. de or din. iud. tit. de inquisitione. nu. 18. fol. mihi 294. Clarus in pract. §. fin. q. 55. nu. 11. ver sic. *quomodo autem.* & C#rad. in pract. tit. de inquisitione. nu. 24. pagin. 253. & Prosper. Farinac. in tract. crim. tit. de inquisitione, num. 5.

3210 Vt tradunt Decius, Ripa & alij in rub. de iu dic. & Nauarrus ibi nu. 15. & Paz in practic. 1. annotation. nu. 10. & 3. annotation. nu. 1. & seq. & proœmi# tit. 1. par. 3. Petr. Gregor. de syn tagmat. iur. 3. par. lib. 47. c. 8.

3211 Lib. 1. de diebus decretorijs. c. 1. quòd æger nihil ab his quæ in foro de morte iu dicantur differat.

3212 Glo. in l. fi. ff. de priuat. delict. Bar. in l. 1. ff. de publi. iudic. Conrad. in curiali breuia. lib. 1. c. 9. §. 3. pag. 226. col. 2. Paz in practic. 1. tom. 5. part. c. 3. num. 38. so. 131.

3213 In princ. institut. de public. iud. & numer# tur ibi. & in l. 1. ff. de public. iud. Angel. in tracta. malefic. verb *ad querelam.* nu. 14. & Augustinus & Hierony. ibi. Conra. vbi supra, & Paz in dict. loco nu. 33. fo. 131. c# seq. & Didac: Perez in l. 11. tit. 3. lib. 4. ordin. col. 1402. Publicor# cri minum materiam discutit optimè Tiber. De cia. in 1. tomo crimin. libr. 5. c. 3. & seq.

3214 L. ita vulneratus. ff. ad leg# Aquiliam. c. vt famæ, de sentent. exc#m.

3215 Paz vbi supr. nu. 72.

3216 Anto. Gome. 3. tom. delicto rum. c. 1. num. 10. Azeued. in l. 14. num. 8. in fin. tit. 9. lib. 3. recop.

3217 Ioan. Gutierr. lib. 1. practica. quæst. 70. n. 5. & 6. pag. 137.

3218 Bar. Alberic. & DD. communiter in l. congruit. ff. de offic. præsid. & l. item apud Labeon#. §. si quis sic fecit. ff. de iniur. l. qui sepulchra. ff. de sepulchro violat. l. 4. versi. 1. ff. ad leg. Iul. pecul. & l. 1. titul. 1. par. 7. l. 3. & 4. tit. 17. p. 3. Bar. in l. 2. §. si publico. ff. de adulter. Alberic. & alij in l. transigere. & ibi Anton. Pa dilla nu. 47. & seq. C. de transactio. vbi an pace seu transactione facta cum accusatore, liceat iudici

ex officio pro cedere, & Ant. Gomez. 3. tomo delict. c. 1. nu. 10. resoluit practicari# sic, cui ipse assentio.

3219 Glo. verb. *sine.* in c. de manifesta. 2. q. 1.

3220 Iodocus Damhaude. in practic. crimin. c. 95. de raptu. nu. 5. & 6.

3221 Cap. 16. *In tabernaculo Dauid iudic#s, & quærens iudici um ve lociter, redd#s## quod iustum est.*

3222 2. Reg. 3.

3223 *Impunitas crimi nis est maxima peccandi illecebra: vnde tuta non est innocentia.* & dixi supra isto libr. c. 2. nume. 52. & seq.

3224 In l. quoties. in princ. C. de naufrag. lib. 11.

3225 Istam esse generalem consuetudinem testatur G#din. de malefic. tit. quomodo cognoscatur de maleficio per inquisitionem, post nu. 6. vbi dicit in vers. *sed hodie.* quòd ita vidit communiter obseruari. Bal. in l. ea quidem. post num. 44. C. de accusationi. Puteus de syndicat. verbo. *fideiussor officialium.* cap. 3. num. 14. fol. 188. & verb. *accusatio.* cap. 1. fol. 114. Bossius in practic. tit. de inquisitione. nume. 18. & 89. & in hoc regno ita practicari tenet Anton. Go me. in cap. 1. delictor. num. 54. & in Francia secundùm Benedictum in c. Rai n#tius. fo. 95. nume. 200. de testamen. & in Flandria Iodo cus in practic. fol. 68. nu. 13. & in Italia Iulius Clarus in pract. §. fin. q. 3. nu. 6. Gregor. in l. 1. tit. 17. part. 3. per tex. ibi. Didac. Perez in l. 25. tit. 11. libr. 4. ordinam#. col. 1558. & in l. 10. tit. 1. lib. 8. ordin. pag. 12. & latius in l. 1. tit. 1. libr. eod. pagin. 4. Ioan. Gutierr. in d. lib. 1. practica. q. 70. nu. 5. & 6. pag. 137. Be lluga de specul. princ. rub. 33. §. in r# n# nouam. n. 16. cum seq. Petr. Grego. de syntagmat. iur. 3. par. lib. 32. ca. 6. nu. 6. & seq. & nouissime Azeued. in l. 12. nu. 2. tit. 7. lib. 3. recop. & in l. 1. titul. 1. nu. 44. & seq. lib. 8. recop. Se gura in direct. iudic. 1. part. c. 10. nu. 14. Plures casus in quibus iudex procedat ex officio, vide remissiuè per Oroscium in l. obseruare. n. 5. col. 434. ff. de offic. procon. quia reipub. interest delicta puniri. l. licitatio. §. quod illicitè. ff. de publ. & vectig. l. ita vulneratus. ff. ad leg. Aquil. c. vt famæ. de sent. exc#.

3226 Bald. in l. 2. in fin. C. de edend. Auiles in cap. 16. syndic. gl. *paga da.* qui loquitur in furto, & in syndiccatu. Bal. in l. ea qui d#. n. 52. C. de accus. & Auil. quem refert & sequitur Azeued. in d. l. 12. tit. 7. lib. 3. recop. nu. 2.

3227 Supra citatos, Clar. in d. loco nu. fi. in fi. An ton. Gome. in d. c. 15. nu. 10. Azeued. in l. 14. nu. 18. in fin. tit. 9. lib. 3. recopil. præter quos ait Montalu. in l. fi. gl. 2. tit. 20. lib. 4. fori, quod offi ci# iudicis ces sat ex accusatione partis.

3228 Bart. in l. Diuus. ff. de cust. reor. Angel. in tract. malefic. verb. *necnon à denuntiante.* nu. 21. per text. in c. licet Heli. de simonia, & in c. in omni negotio. & ibi gl. de testib. vide quæ dicam infra libr. 5. c. 1. nu. 74. & seq.

3229 Dic# infr. lib. 5. c. 2. nu. 54.

3230 In manuali su per c. inter. 11. q. 3. nu. 662. Anto. Gome. 3. tom. c. 3. nu. 49. Matienç. in l. 1. glo. 9. n. 1. titul. 14. lib. 5. recopil. pag. 411.

3231 Couarr. libr. 2. varia. c. 10. n. 5. versi. *octauo constat.* & Didac. Perez. inl. 1. in fi. tit. 1. lib. 8. ordi. pag. 5.

3232 L. sed si vnius §. si ante. & ibi singulariter Angel. ff. de iniurijs. & idem in tract. malefic. in par. *fama publica.* col. fi. Grego. in l. 1. glo. *querell#do.* tit. 17. par. 3.

3233 Maranta de or din. iud. 6. part. verb. *inquisitio.* nu. 31. & seq. Gregor. in l. 6. glo. 1. titul. 16. part. 3. & dic# infr. lib. 5. c. 1. nu. 159.

3234 L. si cui. ff. de accusatio. l. 11. tit. 1. lib. 8. rec. Maranta vbi sup. Puteus de syndic. verb. *in quisitio.* c. 1. fo. 199. & in fin. d. ca. post Angel. de maleficijs, verbo. *est quædam inquisitio.* nu. 3. Ame dæus de syndicat. post num. 30. vers. *tertiæ propter.* Salice. in l. ea quid#. C. de accusat. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. libro. 8. ordina. pag. 4. col. 2. Follerius in pract. crimin. 1. par. 3. partis princ. & in 3. par. nu. 9. & ita ex consuetudi ne obseruari in praxi firmat Bossius in pra cti. tit. de inqui sitione. n. 8. & Monticelus inpraxi criminal. regul. 1. nu. 1. & 2. Clar. in pract. §. fin. q. 3. num. 1. Segura in directo rio iudic. 2. p. c. 2. nume. 32. fol. 96.

3235 De syntagma. iur. 3. par. libr. 47. c. 36. n. 5.

3236 Infta lib. 4. c. 5. nu. 11.

3237 Maranta vbi supra.

3238 In l. congruit ff. de offic. præ sid. cap. sicut olim. de accusatio. c. 2. de offic. ord. cap. Ro mana. de censi b#. in 6. & Ioan. Marc. Monticeli in practic. crimin. regul. 1. nu. 24.

3239 L. & si seueriter. C. de excusat. tutor. Bart. in l. 1. §. 2. ff ad Turpili. Amedæ. de syndicat. nu. 139. fo. 57. Puteus de syndic. verbo, *inquisitio.* c. 2. nu. 4. fol. 203. & verb. *captura.* cap. 2. nu. 3 & 5. fol. 136. Angel. de malefic. verb. *& hæc est quædam inquisitio.* versi. *quæro an iudex.* Roland. cons. 51. num. 11. vol. 1. Nat ta consil. 425. nu. 4. vol. 1. latè Mascard. de probatio. 1. tomo, concl. 36. nu. 50. & seq. Didac. Perez vbi supr. in gl. *Doctores.*

3240 Alciat. de præ sumptio. regul. 3. præsumptio. 44. num. 12. & qu# tradit Mas card. vbi supr.

3241 2. tomo crim. lib. 7. c. 17. nu. 36.

3242 Nume. 23. & supr. hoc libr. c. 9. nu. 24.

3243 Vt videre est per Paz in pra cti. 5. p. 1. tom. nu. 1. fo. 123. cum seq. post Hippolytum, Carreri#, Clarum, Gomezium, Gregorium in proœ. 7. Parti. Plaçam, Follerium, De cianum, Farinacium, & alios quam plures criminalistas.

3244 Bar. in l. si maritus §. si ante extraneus. nu. 4. ff. de adulte rijs. vbi # iudex, coram quo pars querelauit, potest in hi bere iudicem procedent# ex officio, nisi iste reum iam puniuerit. Bal. in l. ea quid#. C. de accusatio. Angel. in l. si vac#tia. C. de bonis vacant. lib. 12. Azeu. in l. 10. tit. 13. nu. 44. libr. 8. recop.

3245 Bal. & DD. in l. 1. C. de sportulis. per text. ibi, & Auend. in ca. 15. prætor nu. 6. vers. *sed pone.* in 2. par. & Azeue. in rubr. tit. 25. lib. 4. recopil. nume. 19. fol. 372.

3246 Sup. lib. 2. c. pen. nu. 10.

3247 L. prætor edixit. §. si mihi. ff. de iniurijs, & in l. cum duobus. §. si plures. ff. pro socio, & in l. qui d# existimaue runt. ff. si cert. petat. l. 12. tit. 1. lib. 8. recop. Auenda. in c. 15. prætor. 2. par. numer. 6. in fin.

3248 L. liber homo. ff. ad leg. Aquil. Farinac. in loco statim citando nume. 49. & 71. & sequent.

3249 Suarez in tractatu de fide iussor. in caus. crim. nu. 1. & seq. vsque ad fin. Anto. Gomez 3. tom. c. 9. nu. 8. Dueñas in regula. 331. limita. 3. Clarus in practic. §. fin. q. 46. n. 7. & plures ex DD. statim citandis. l. 3. ff. de custod. reor. ibi: *Nisi tam graue scelusipsum admisiße constet, vt ne## fi deiussoribus, neque militibus c#mitti debeat.* l. 10. tit. 29. par. 7. & Paul. Grill#. in tract. de relaxation. carcer. tit. de fi deiussor. reor. nu. 6. post Cardin. Alex. in c. quisquis. 2. q. 8. Menoch. de arbitr. lib. 2. ca su. 303. nu. 3. vbi ex multis quos allegat, dicit hanc c#munem opin. idem testatur Clarus in d. loco. & versi. *vbi vero tantummodó,* & Bonacosa in suis communib. 1. part. versic. *carceratus vbicunque,* post princ. fol. 20. col. 2. Farinac. in 1. tom. crimin. titul. 4. de carcerib. & carcera. q. 33. nu. 48. & 50. col. 2. Tallada de carcere. c. 13. nu. 5. in fi. cum sequent. & est not. ad practicam sec#d# Ias. in. §. quadrupli. nu. 12. instit. de actionib. quod faciet iudex obligari fi deiussor# in vnum casum, & in omnem pœ nam & c#demnation#, tam proueni#tem ex maleficio, qu# ex processu, vel ex contractu, vel ex mora rei principalis, vel aliter quocunque modo, quia tunc poterit exigi quæcumq; pœna, etiam accidentaliter c#missa à fideiussore, aliàs non.

3250 Isto c. nu. 80.

3251 L. 65. styli pro pœna pertin#ti ad fiscum potest quis carcerari. Bart. in l. sacrilegij. ff. ad leg. Iul. pecul. & in l. nemo. C. de exactor. tribut. libr. 10. & rola xari potest in Pascha. Paul. in l. nemo. C. de epis. & cler. Bonifac. in Peregrina, verb. *captio.* fo. 86. gl. verb. *causis.* Et si reus est confessus denuntiation#, non relaxatur donec soluat. Dynus, & singulariter Bal. in l. nullus. C. de exhiben. reis. Puteus de syndicat. verb. *fideiussor. officialium.* c. 3. nu. 11. fo. 188. Maranta de ord. iud. 6. par. versi. *octauum membrum.* Anto Gome. Dueñas & Clarus vbi sup. Rolan. con fil. 38. nu. 46. vol. 1. & quando non venit imponen da pœna corporalis, relaxatur reus sub fideiussori bus. Bal. in addi. ad Specul. tit. de appellatione, col. 10. Greg. in l. 26. gl. 5. tit. 23. par. 3. idem in l. 16. gl. *sobre fiador.* & gl. antec. tit. 1. p. 7. per tex. ibi. Hippoly. in pract. §. 2. nu. 29. Didac. Perez in l. 9. tit. 11. lib. 5. ordi. col. 1171. & in l. 13. titu. 2. col. 845. lib. 3. ord. Suarez in d. tracta. de fi# iussor. in cau sa crimi. Azeued. in l. 16. n. fin. tit. 9. lib. 3. recop. l. 16. tit. 18. libr. 4. rec. & quando reus est in causa ab solutionis post publicationem resti#. gl. Bar. & Paul. in l. si pecuniam. §. si seruum. ff. de condictio. cau sa dat. l. 2. C. de custod. reor. so lennis secund# Areti in l. 3. §. si seruus. ff. de acqui. posse. Paul. in l. si quis. ff. de testament. latè Bossius in practic. titu. de carcerato fideiussoribus committendo. Auendan. in dictionario, verb. *crtminal.* & latissimè Farinacius. 1. tomo criminal. titul. 4. de carcerib. & carcera. quæstio. 33. quasi per totam, & dixi supranumer. 80. & Tallada de carcere. dict. cap. 13. pag. 191. nume. 5. in fin. cum sequent. refert plures casus dignos morte, in quibus & similibus ait re# non relaxari sub fideiussoribus, & numer. 34. & seq. agit de pœnis pecuniarijs.

3252 Dict. l. 16. tit. 18. libr. 4. rec. Azeued. vbi supr.

3253 L. si confessus & l. siquis. ff. de custod. reor. Bart. in l. 1. nume. 1. ff. eod. Puteus de syndica. verb. *fide iußor officialium.* cap. 3. num. 11. fol. 188. Foller in practic. crimin. verbo, *examinati libenter sub fideiußoribus.* num. 2. & 12. & in verb. *& si confitebuntur.* in 1. par. 3. par. princip. nu. 73. Iodo cus in practic. crimin. c. 20. num. 1. & 10. vers. *si autem im ponenda sit pœna pecuniaria.* latè Prosper. Farinac. in 1. tomo crimin. tit. 4. de carcerib. & carcera. q. 33. numer. 9. post Menochium de arbitrar. lib. 2. casu 303. num. 4. & sequent.

3254 In loco proximè citato.

3255 Bal. in l. sed & is col. 2. in fi. ff. de in ius voc. tenet, de bitorem fisci non esse relaxandum, vbi debitum est liquidum, sed co gi deberevt sol uat. Foller. vbi supra, verb. *vel carceretur.* nu. 10. in fin. vers. *tertius est carcer.*

3256 Supr. isto lib. c. 8. nu 2. 14.

3257 Amedæus de syndic. post nu me. 210. versi. *postremó aduerte.* & Iosephus Lud. decisi. Lu cen. 33. nu. 1. & seq. 1. part. vbi testatur hanc esse c#mu nem practicam, & Puteus de syndic. verbo, *fideiussor officia lium.* c. 3. incip. *si iudex maleficiorum.* sub nu. 2. Farinac. 1. tom. crim. tit. de carcerib & carcer. q. 33. n. 88. post Clar. in pract. §. fin. q. 46. versi. *cæterum debet iudex.*

3258 Constat ex dictis in glo. præ ced. & in cap. præced. in fin.

3259 Amedæus vbi supr. versi. *& ideo cautela est.* Ioseph. Ludou. vbi sup. nu. 8. & seq. & Farinac. in d. hoco. nu. 89.

3260 Farinacius ibidem nu. 84.

3261 Puteus vbi su pra. nu. 3. vers. *& limita prædicta.* Ioseph. Ludou. vbi supra. nu. 16. Farina. in d. loco. num. 91.

3262 Puteus in d. lo co nu. 3. & Ioseph. Ludouic. vbi supr. num. 16. Farinac. in d. loco. nu. 92. per l. inter cau sas. §. abesse. ff. m#dati. & l. 1. & ibi Bar. ff. qui satisd. cog.

3263 Puteus in d. c. 3. nu. 2. versic. *si tamen longè.* vbi dicit, quòd fideiussor hodie non solu#do, præsumitur retro etiam n# soluendo, & contrarium as serenti incumbit onus probandi. l. non est necesse. ff. de probatio. Qu# do vero iudex iussit aliquem recipi in fideiussor#, si ille efficiatur non soluendo, iudex tenebitur, tenet Mazzol. in consi. 26. n. 25. & Farinac. vbi sup. n. 93. de quo ipse du bito, etiam in ca su tangente minorem, aut rempub. nisi iudex affirmauerit. idoneos esse fideiussores, vt dixi supra isto libr. cap. 8. num. 52.

3264 L. 24. tit. 18. par. 3. Grego. in l. 16. gl. fin. tit. 1. p. 7.

3265 Auenda. in c. 19. prætor. 1. p. num. 8. Didac. Perez in l. 1. titul. 5. col. 973. verb. *Regidores.* libr. 3. ordi.

3266 L. 3. C. de epis co. audien. ibi: *Vbi primum dies Paschalis extite rit, nullum teneat carcer inclusum, omnium vincula dissoluantur.* Clarus in pra. cti. §. fi. q. 46. versic. *solent etiam.* post Bossium in pract. titul. de carcer. fid. com. num. 27. & Menoch. de

arbitrar. casu. 393. nu. 38. Farina cius. 1. tomo crim tit. de car cerib. & carce rat. q. 33. nu. 77.

3267 Omnes prædi cti DD. in locis supra citatis.

3268 Glos. in l. sin. §. fin. & ibi Bart. ff. si cert. pet.

3269 Glos. in l. sed & si quis. §. fin. verb. *plusquam.* ff. si quis cautio. Bart. in l. si quis reum. num. 3. & ver si. *Quæro vtrum.* & ibi Angel. nu. 6. vers. *Sequitur in textu.* ff. de custod. reor. Bossi. in tit. de carcer. fideius. nu. 69. Osasc. decisio. Pedem. 70. nu mer. 8. & 16. Carauita su# ritu. 44. magn. curiæ. nu. 8. in fin. Clarus in pract. §. fin. q. 46. vers. *Quæro quæ debeat es se.* in fin. Bona cosa in com. opin. 1. p. versic. *Carcerantur etiam viri illustres.* post prin cip. fol. 20. colu. 3. in fin. & latissimè Pros per. Farinac. in 1. tomo crim. tit. de carcer. & & catcerat. q. 34. per totam.

3270 Bald. in l. omnes dies. C. de fer. Bonifac. in Peregr. verb. *Captio.* fol. 66. gl. *Causis.* col. 3.

3271 In d. loco. q. 27. nu. 105. & seqq.

3272 Leuitic. 25. & 27.

3273 Super c. 25: Isaiæ.

3274 Plutar. in Solone. & in lib. de vitan. vsur.

3275 In tract. de car cer. c. 3. & 4.

3276 In lib. de vita ipsius, c. 26.

3277 Lib. 4. registr. cap. 4.

3278 Cap. 31.

3279 Matth. 25. ho mil. 82.

3280 Lib. 2. offic.

3281 C#cil. 5. c. 17.

3282 Homil. 33. ad popul.

3283 Lib. 2. de Gazophilacio.

3284 Super acta Apostol. homil. 45.

3285 In tractatu de carcere, c. 17. & 18. & Tallada in eod. tract. c. 5. pag. 48. & seq.

3286 Cæpol. consil. 31. incipit, *Super homicidio.* col. 4. vers. *De cima & vltima.* Hippol. in pra ctic. §. diligen ter. col. antep. vers. *Aliud est indicium.* Gr#mat. cons. 29. nu. 31. in fin. & consil. 42. nu. 21. Carrerius in pract. fol. 69. n. 26. Iacob. Nouel. in tract. ad de fensam. folio 62.

3287 In Prou erb. *Nemo enim in malis sperare bo n#. nisi innocens solet.*

3288 Alciat. libr. 1. emblemat. c. 24. *Nititur in pondus palma, & consurgit in arcum*: *Quo magis & premitur, hoc mage tollit on#.*

3289 DD. supra citati.

3290 Bar. in l. aut facta. §. tempus. col. 1. ff. de pœnis. Ias. in l. admonendi. in lectura, nu. 89. & ibi Curtius nu. 158. Roman. nu. 70. versi. *adde quod hoc recipit.* & nu. 156. Ripa 168. ff. de iureiur. idem Bart. in l. quis sit fugitiuus. §. 1. ff. de ædilitio edict. & ibi Cæpol. num. 6. & 15. Fulg. n. 4. tenent plures citati a Dueñas in regu. 390. limitatio. 4. Clarus in pract. §. fi. q. 21. nu. 24. Carrer. in pra cti. §. 3. indicium. fol. 51. nu. 28. Mascard. 2. tomo de probatio. verb. *fuga.* con clusio. 819. nu. 21. post So ci. in reg. 207. fallen. 1. Horat. Lucius c# sil. 161. num. fin. inter consilia crimin. to mo 1. Azeue. in l. 3. tit. 10. libr. 4. recop. nu. 92.

3291 L. in eos. ff. de custo. reor. & l. milites agrum. §. eum qui. ff. de re milita. l. si apparitor. C. de cohortalibus. lib. 10. & l. 13. in fine. titul. 29. partita 7. & l. 7. tit. 26. libr 8. recopilat. Montalu. in repertor. legum ordinamen. verb. *incarceratus.* Bossius de criminibus. tit. de carcere. num. 5. pag. 24. Anto. Gome. 3. tomo delict. c. 9. nu. 11. Gregor. in dict. l. 13. Dueñas in regu. 392. & 393. verb. *fugiens fractis carceribus.* & in regu. 389. limitatio. 2. Didacus Perez in l. 12. tit. 14. lib. 2. ordina. col. 556. verbo, *Quintó dubium.* & Vi lalob in antynomijs. verb. *Fugiens* num. 51. fol. 23. colu. 2. Auil. in c. 18. prætor. glos. *Carcel.* num. 36. & seqq. Olanus in concor. antynom. num. 106. pag. 126. Mascard. de probation. 2. tom. conclus. 820. Clarus in pract. §. fin. q. 21. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. part. lib. 36. cap. 25. num. 33. cum sequent. Villalob. in antynom. verb. *Fugiens à carcere.* nu. 51. Secus verò si fugiens à carcere, redeat, aut statim captus sit, ex his quæ tradit Azeued. in l. 7. tit. 26. nu. 1. lib. 8. Recop. Tallada de carcere, cap. 11. num. 6.

3292 Vbi supra.

3293 Vbi supra, & in l. 76. Taur. n. 12. in prin.

3294 *Naturale studium viu#diest, naturale pericu la subterfugere, durum squal lorem carceris experiri, seruile quodammodo c# cludi.* l. 2. ff. de liber. homin. exhib. *Anceps & periculosum in reatu mortis iudicio homi num se subijcere, dubius quippe litis euentus, & facilis innocentiæ calumniæ tio.* l. quod debetur. ff. de pœnis. Ideò ait Vlpian. in l. 1. ff. de bonis eorum qu ante sentent. sibi mort. con sciu. *Ignoscendum eße ei qui sangninem suum qu aliter qualiter redemptum voluerit.* l. 22. titul. 1. par. 7. & l. 54. tit. 14. par. 5. & Petrus Gregor. de syntagm. iur. 3. part. libr. 36. cap. 25. numer. 33. & sequent. adeò quòd fugiens à carcere, non tenerur in conscientia redire. Ancharran. nu. 13. Imol. 60. in Clemen. pastoralis. de reiudicat. Soto de iust. & iur. lib. 5. quæst. 6. artic. 4. Nauarrus in manuali, cap. 25. num. 18. latê Couarruuias lib. 1. variarum resolution. cap. 2. numer. 10. latè etiam Ias. in 2. repetitione. l. admonendi. num. 167. cum pluribus sequentib. & maximè nu. 172. cum sequent. & num. 175. ff. de iure iurand. reprobato Abb. in cap. 1. de testib. cog. & in cap. sicut. de iure iurand. & Felin. in cap. 1. numer. 4. de constitutio. qui faciebant super hoc quandam distinctionem.

3295 Perez & Villalob. vbi sup.

3296 Rolan. consil. 45. ex nu. 67. cum seqq. volum. 1.

3297 Bart. in l. eius qui delator#. ff. de iure fisc. Ias. in 2. repe. l. admonendi. in materia fugæ. ff. de iure iur. Oldrad. c# sil. 65. Hippo lyt. in pract. §. attingam. nu. 44. cum seqq. Auiles vbi su pra glo. *Carcel.* in fin. versic. *Vn#.* Pet. Gregor. de synta. iur. 3. part. lib. 36. d. cap. 25. nu. 36.

3298 1. tom. crim. ti tu. 4. de carcerib. q. 30. per totam.

3299 Oroscius in l. imperium. nu. 29. & seqq. col. 543. ff. de iuris. omn. iud.

3300 L. Iulianus. ff. si quis omissa causa testa. l. repr#hendenda. C. de insti tutio. & subst. l. 26. tit. 1. p. 7.

3301 Dixi sup. lib. 2. c. fin. nu. 1.

3302 L. eum quem temere. §. 1. ff. de iudic. & authen. vt iudices non expecten. sacras ius siones, ibi: *Sed exáminare perfectê causam, & quod eis iustum legitimum## videtur, decernere.* & in auth. in med. litis non fieri sacras formas, aut sacras iussiones. Petrus Gregorius de syntagmat. iuris. 3. part. libr. 50. cap. 1. numer. 15. in fine.

3303 In cap. 1. prætor. glo. *Derechamente.* num. 22.

3304 L. 11. tit. 22. part. 3.

3305 Cap. 32. & c. cumæterni. de re iud. in 6. & cap. summope re. 11. quæstio. 3.

3306 L. 1. §. qu# one rendæ. ff. quarum rerum actio. l. si me & Titium. ff. si cert. petat. Couarr. lib. 1. variar. c. 3. nu. 7. ad fin. pag. 351. Balduinus in suo Iustiniano.

3307 Cap. constitutus. de in integr. restit. Sarmien. lib. 1. se lectarum, cap. 13. nu. 11. ver sic. *Nce huic opinioni.* in 2.

3308 Liuius lib. 9. Bud#us in annotat. ad l. fin. ff. de Senator. folio. 212. & 255. Connan. in lib. 1. commenta. iuris ci uil. c. 11. num. 8. Conrad. in templo iud. libr. 1. cap. 1. de imperator. §. 3. in par. *Consultatione vti.* fol. 57. nu. 1. & seqq. Mexia de pane c# clus. 2. nu. 11. fol. 42.

3309 Lib. 8. c. 1.

3310 L. 2. tit. 1. libr. 8. Recop. c. 1. de milite vassallo qui cont. & in auth. de quæstore. §. si verò fors#. Auil. in c. 6. prætor. verb. *A su costa.* nu. 1. Didac. Perez in l. 6. tit. 1. lib. 8. ordin. pag. 7. & dixi supra lib. 2. cap. 13. nu. 46.

3311 Cap. 4. *Væ soli: cûm etenim lapsus fuerit, quis eum eriget*?

3312 Cap. 18. *Omnem causam difficilem ad me referatis, quam ego audiam.*

3313 L. si quid. & l. solent. §. legatos. iuncta glos. ff. de offic. proc. & leg. tex. sing. in l. itaque. ff. de fideic. lib. l. 2. in fin. ff. si liber inge. esse dica. l. diui. 27. in fin. ff. de pœn. & Iu stinianus in d. auth. in medio litis. §. si verò aliqua. & in constit. 26. de prætore Thraciæ, in h#c ver ba: *Damus ei cu riosius crimina indag#di, & pro hibendi, & ad nos per suggestionem nuntian di facultat#, vt partim ipse per se ea corrigat, partim celerius ad nostram referat notitiam, vt si qua in re imbecilliores sunt, ibi vires cresc#t & suppleantur scientiæ & iussionis nostræ ac ceßione.* Facit textus in c. de muliere. de sp# sal. & in l. vt responsum. C. de tr#sacti. & l. precibus. C. de impube. & alijs substi. l. iudices. 9. & ibi glo. fin. C. de iudic. optima. l. 2. C. de offic. vicar. in hæc verba: *Re lationes iudicum lib#ter audimus, ne administrato rum decrescere videatur authoritas, si eorum consulta, ve luti profanorum preces á nostris adytis repellamus.* l. 11. tit. 22. part. 3. & l. 14. tit. 4. ead. part. & l. 27. tit. 11. lib. 4. ordi. non recopilata. Bossius in pract. tit. de appellation. pag. 571. num. 24. Speculat. tit. de relatio. §. de quibus. &. §.

quando, vbi ait, culpandum non esse iudicem, qui superiorem consultat ex iusta causa. Conrad. in practi. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 190. nu. 30. Mexia de pane conclusio. 3. num. 5. fol. 58. Claruin pract. §. fin. q. 32. num. 20. in fine. & q. 40. nu. 2. in fin. & q. 53. num. 15. post med. & q. 55. nu. 11. in med. & alibi sæpissimè: & casus in quibus potest recurri ad superiorem, vide latè per Petr# Iac. in titul. de condi. ex lege quæ oritur ex literarum obli gat. circa fin. versicul. fallit enim in casibus. Auil. in c. 6. prætor. glo. *Notifiquen.* nu. 6. cum antece d#tibus. Sim# cas. de Repub. lib. 8. cap. 35. pag. 500. Pet. Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 50. c. 1. nu. 15.

3314 Auth. de iud. §. fin. *Quia plura sunt negotia quam vocabula.* l. 2. ff. de præscrip. verb. & lex noua tantum à principe potest constitui. l. fin. C. de legib. Petr. Greg. vbi sup.

3315 Siman. de republic. libr. 8. c. 35. pag. 500 nu. 4. & seqq.

3316 Dict. l. quem temere. §. 1. ff. de iudicijs. & dict. auth vt iudices non expectent sacras iussiones, sed quæ videntur eis decernant, & ibi glos. & in C. Theodosia. tit. 29. lib. 11. *Super paucis quæ iuridica sententia decídi non possunt, nostram debes consulere maiesta tem, ne occupationes nostras interrumpas.* & l. 11. tit. 22. par. 3. & l. 14. tit. 4. ead part. Sarmiento in d. libr. 1. selectar. c. 13. num. 4. fol. 37.

3317 Paul. in l. Titius. in fi. prin ci. ff. de liber. & posth. Scæuola in l. alimenta. in fin. princ. ff. de ali men. lega. Vlpia. in l. idem erit. in fin. ff. de statu homi.

3318 In dict. tit. de relatio. §. de quibus. & C#rad. vbi supra, dict. nu. 30.

3319 Supra lib. 2. c. fin. nu. 197. & seq.

3320 Bal. in l. illicitas. §. ne potentiores. in fin. ff. de offic. præsid. Ri pa post alios in l. 4. §. hoc autem iudicium. ff. de damn. in fe. Tallada de carcere. cap. 7. num. 25.

3321 Vt in l. 11. tit. 29. part. 7.

3322 In l. iudices. C. de Episcopali aud. & libr. 9. in Cod. Theodosi. tit. 3. *Iudices omni bus Dominicis di ebus productos reos è custodia carcerali vide#t, & inter rog#t, ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custo des negetur.* Puteus de syndicat. verb. *Confesso.* c. 2. nu. 3. fol. 150. Hippoly. in pract. §. atting#. nu. 72. Tallada de carcere. c. 7.

3323 In l. 1. C. de cu stod. reor.

3324 Genes. 14. c. *Descend# & vi debo, vtrùm cla morem qui venit ad me, opere c#pleuerint, an non est ita, vt sciam.*

3325 L. 11. tit. 29. par. 7. l. 1. ff. de custod. reor. Bal. in l. fi. ff. de iust. & iur. Puteus de syn dica. verb. *Cru delitas* num. 6. fol. 162. Boni fac. in Peregrina, verb. *Ca ptio.* fol. 69. co lum. 1. versic. *Nec ob aliquam.*

3326 L. 9. tit. 23. libr. 4. Recop.

3327 D. l. 11.

3328 L. 1. ff. de pœ nis. c. pen. de cleric. ægro. l. 11. tit. 29. par. 7. gl. in l. pen. ff. de dote pr#l. Ias. in l. qui Ro mæ. §. Challimachus. nu. 2. prope fin#. ff. de verb. obligationib.

3329 Supra libr. 2. cap. 4. numero. 13.

3330 L. fi. C. de ero gat. mil. ann. lib. 12. c. chari tatem. in fin. 12. q. 2. l. 9. titul. 23. libr. 4. Recopil. & ibi Azeued. post Bart. in l. inuitus. §. quod quisque. ff. de reg. iur. Tallada de carcere, c. 15. nu. 2. ad finem.

3331 Auenda. in c. 20. præto. nu. 4. & 5.

3332 L. 20. titul. 9. part. 2. & ibi Gregor. gloss. 5. & l. 11. tit. 23. lib. 4. Recop. Au#d. in c. 1. præto. nume. 11. fol. 4. colum. 4. versi. *Si verô crean tur.*

3333 Titul. C. de pe ricu. nominat. Bald. in l. obseruare. §. profit isci. num. 2. ff. de offi. Pro cons. Montal. in l. 2. tit. 2. lib. 2. fori, gl. *Porque no lo entien de.* in fin. Auil. in c. 18. præt. glo. *Carcer.* numer. 8.

3334 Palac. Rub. in c. per vestras. in fin. post no tab. §. incipit. *Septimò infertur.* nu. 10. pagi. 537. & in rubri. §. 9. nume. 13. & seq. Auil. in dict. gloss. *Carcel.* num. 9.

3335 L. 1. ff. ad Sil la. not. gl. in l. 1. §. fi. iuncta doctrina Bal. in l. fin. ff. de seru. fug. c. super eo. de crimin. fals. Tallada de carce re. cap. 15. nu mer. 2.

3336 Zabar. in Cle men. 1. §. porrò. notab. 7. de hæret. Puteus de synd. verb. *Carcer.* c. 3. nu. 8. 9. & 10. & Auil. in c. 18. prætor. gl. *Carcer.* nu. 26. & 27. & gl. seq. nu. 4. ad fi. Farinac. 1. tom. crim. titu. 4. de carcerib. q. 31. nu. 95. & seq. Tallada de cacere. c. 15. nu. 2. Mascard. de probat. 1. tom. concl. 469. nu me. 8.

3337 L. 2. §. effracturæ. & ibi Bald. ff. de offic. pr#fect. vigil. Guido Pape singul. 15. glos. in l. cum ita legatur. §. species. ff. de legat. 2. l. fin. ff. de custod. reor. l. ad c#mentariensem. C. eod. Platea in l. quoties. nu. 3. C. de exactor. tribut. libr. 10. Puteus de syndicat. verb. *Carcer.* c. 3. nu. 6. in fin. & c. 5. nu. 2. in fin. & in ver. *Tortus.* c. 3. num. 15. Amedæ. eod. tract. nu. 97. fol. 51. Hippoly. in pract. §. atting#. nu. 51. Grego. in l. 15. ver. *Guar dar.* tit. 8. part. 3. & in l. 1. tit. 18. verb. *Por su culpa.* par. 2. Boueri. in sin gula. verb. *Præ sumptio.* nu. 7. Bossius in pra ctic. tit. de car cere. nu. 8. & 9. pag. 24. Azeue. in l. 12. nu. 16. & seq. tit. 23. libr. 4. Reco. Didacus Perez in addition. ad Seguram in l. cohæredi. §. cum filiæ. nu. 277. vers. *Quid veró in amißione.* ff. de vulga. idem in l. 12. tit. 14. lib. 2. ordin. col. 555. Mascar. de pro batio. 3. tom. conclus. 1132. nume. 45. fol. 22. & 1. tom conclus. 467. nu. 16. fol. 306 Prosper. Farinac. 1. tom. crim. tit. 4. de carcerat. q. 31. nu. 19. & 20. & nu. 125. cum seq. hoc limitat.

3338 Mascard. de probation. 1. tom. conclus. 531. nu. 14. & conclus. 367. nu. 3.

3339 3. Regum. 20. *Quia dimisisti hominem dignum morte, anima tuapro anima illius.* c. diffiniunt. 17. q. 4. c. qu#uis. extra de reg. iur. l. 12. tit. 29. part. 7. & l. 12. tit. 23. lib. 4. & l. 7. tit. 26. lib. 8. Recop. Felin in c. sanè. in. 2. nu. fin. in fin. de offic. delegat Suarez de fideiussor. in causa crimin. fol. 176. nu. 27. & fol. seq. num. 29 Bossius vbi supra num. 9. Auenda. in c. 7. prætor. num. 4. lib. 2. & c. 22. num. 7. lib. 1. Boeri. de cis. 215. num. 25. & decis. 217. num. 16. Azeue. in d. l. 12. in princ. Tallad. vbi supra num. 3. Petr. Gregor. de syntagm. iur. 3. part. lib. 36. c. 25. nu. 32. post Seguram in l. cohæredi. §. cum filiæ. fol. 62. col. 2. num. 277. & seqq. ff. de vulgari. & Anton. Gomez. 3. tom. c. 3. nu. 16. versic. *Ita probat.* & c. 9. num. 11. in fin. & tradit nouissimè & latè Farinac. 1. tom. cri min. tit. 4. de carcerib. q. 31. num. 1. cum seqq. & faciunt dicta in glossa præcedenti.

3340 Etiam si reducat ad carcerem illum quem culpabiliter dimiserat. Leon in responsis. fol. 109. num. 1. & seqq. allegat. 92. post Salicet. in l. in bonæ fidei. colu. 10. C. de reb. creditis. & in l. admonendi. & ibi Roma. colu. 23. ff. de iure iur. idem Roman. cons. 395. & cons. 7. nu. 7. Ang. in l. 1. per tex. ibi. ff. de custod. reor. Boe ri. decis. 217. Ias. in l. vnica. §. his videtur. n. 17. ff. si quis ius dicend. n# obtem. Bart. in l. 2. ff. de furt. & in rub. ff. de rer. diuisio. per l. quoties. C. de exacto. tribut. lib. 10. & vide Petrum Pechium in tractat. de iur. sistend. c. 27. & Menoch. de arbitr. iud. lib. 2. centur. 4. casu. 302. & Prosp. Farinac. 1. tom. crim. tit. 4. de carcerib. q. 31. nu. 74. & seqq. Tallada de carcere. c. 15. nu. 3. & c# ducunt dicta in duabus glossis præceden. & l. 1. ff. de offic. præfect. vig. auth. de quæston. in fin.

3341 Decis. 215. nu. 25. Azeued. vbi supra nu. 4. Farinaci. vbi supra num. 124.

3342 Amedæus de syndicat. nu. 97. quamuis contrarium teneat Auiles in c. 4. prætor. glo. *Entregar*. nu. 1. cum seq. Azeued. in d. l. 12. nu. 30. lib. 4. Recop.

3343 L. ad c#mentari#sem. C. de cust. reor. versic. *Si ver#.* A medæ. de synd. d. nu. 97. fol. 51. Auil. in c. 18. pr# tor glos. *Carcel.* nu. 17. & seqq. Auenda. in c. 4. prætor. nu. 44. in fi. Matien. in l. 10. tit. 16. gl. 1. nu. 24. lib. 5. Reco. Tallad. de carcer. c. 15. pag. 238. nu. 2.

3344 Quæ dicatur bona custodia an quando quis cum ligaminibus detinetur, tradit Grego. in l. 12. tit. 29. par. 7. ver. *Por neglig#cia.* Suarez de fideius. in caus. crim. fol. 109. in fin. alios refert Azeued. in d. l. 12. num. 20. tit. 23. lib. 4. Recop.

3345 Mascard. de probat. 1. tom. conc. 469. nu. 3.

3346 Mascard. ibid. num. 5.

3347 Faber in. §. item lex Iulia. in. 1. num. 6. instit. de public. iud. quem voluit allegare Bonifa. idem senti#s in Peregrina, verb. *Captio,* fol. 68. glos. *Custodienda.* col. 3. Hippol. sing. 150. Ludou. Gom. in c. 2. nu. 25. de iudic. in 6. latè Boeri. deci sio. 317. Foller. in practic. crim. pag. 144. nu. 25. Tallada de carcere, c. 7. num. 12. Boeri. d. decis. 317. nu. 9. latè Farinac. vbi supra nu. 112. cum seqq. argum. l. vnic#. C. si quis eam cuius tutor est. Puteus de syn dicat. verbo, *Adulterium.* nu. 1. fol. 114. Ro lan. cons. 74. nu. 15. & seq. vol. 1. Castell. in l. 62. Taur. glo. fin. in fin. Anton. Gom. in l. 80. Taur. nu. 25. Auil. in c. 15. prætor. gl. *Muerte.* vers. *Alius est, si custos.* Sandoual de carcere, c. 12. fol. 35.

3348 In l. 1. C. ad leg. Cornel. de sicar. Plaça li br. 1. delict. c. 10. ad fin. Iodoc. in pract. crimi. rub. de carcer. c. 17. n. 16. Bonacos. in c#m. opin. 1. par. vers. *Custos carcerum carnaliter cognoscens.* fol. 44. in fin. & Farina. vbi sup. d. nu. 112.

3349 Boeri. decis. 317. num. 9. cum seqq. Cifuentes in l. 62. Taur. Anton. Gomez. in l. 80. Taur. nu. 25. Iul. Clar. in lib. 5. sententiar. verb. *Fornicatio.* nu. 24. Menoch. de arbitr. lib. 2. casu. 292. Farinac. in dict. loco num. 116. & seqq.

3350 L. prægnanti. ff. de pœn. Ta llada de carte re. c. 7. nu. 9.

3351 L. 6. tit. 24. libr. 4. Recop. Paz in pract. 1. tom. c. vnic. artic. 35. fol. 236. Sandoual vbi supra c. 12. foli. 37. & Tallada in eod. tract. de carcer. c. 7. nu. 3. pa. 78.

3352 Dict. l. 6. & 7. Paz vbi supr. c. 3. 5. par. nu. 19. §. 2. folio 135. Tallada in d. tract. c. 15. pag. 238. num. 2.

3353 D. Chrysost. homil. 27. qu# agit de iuram. abstinentia, & Sandoual de carcere, c. 12. fol. 35. Tallada eod. tract. c. 7. nu. 14.

3354 L. vnus. §. fin. & ibi gl. verb. *Pro tribunali.* ff. de quæstio. ibi: *Custodiæ n# solum pro tribu nali, sed & de plano audiri pos sunt atque dam nari.* Farinac. in d. tract. de de carcere, nu. 124.

3355 L. à bonæ fidei. ff. de reiuendicat. glos. in c. ad hæc. de offic. Archidiac. l. 12. tit. 29. par. 7. Pute. de syn dicat verb. *car cer.* c. 5. nu. 3. & 4. Boeri. de cisio. 215. nu. 25. & decisione. 217. nu. 16. Palac. Rub. in repe. rub. §. 9. n. 14. de dona tio. inter vir. & vxor. Auil. in c. 18. prætor. glo. *carcer.* nu. 11. 26. & seq. Auenda. in c. 22. prætor. nu. 7. lib. 1. & in c. 7. nu. 4. lib. 2. Gregor. in d. l. 12. Suarez de fideiussor. in causa crim. fo. 109. cum seq. Didac. Perez in l. 12. tit. 14. lib. 2. ordi. col. 556. q. 4. & col. præced. in fin. Azeue. in l. 12. tit. 23. libr. 4. Recopil. nu. 6. & seqq. Tallada in lib. de visitatione carcer. cap. 15. nu. 3. pa. 239. Belluga de spe cul. princ. rub. 31. §. qu#uis carcer. num. 6. Mascar. de probat. 1. tom. con clus. 267. nu. 16. & 19. & conclus. 469. nu. 6. & si captura erat nul la, excusatur custos, sec#d# Ang. in l. quæ sub conditione, §. fin. ff. de conditio. insti. Contra tenet Paul. ibi, & melius. nam id non pertinet ad custodem examinare: & nouissim è plura de excusationib# c#mentariensium congerit Farina. 1. tom. crim. tit. 4. de carcerib. q. 31. n. 125. & seq. vsq; ad fin.

3356 Lib. 4. c. 6.

3357 Valerius in hi stor. scholast. lib. 4. titu. 7. c. 4. Palac. Rub. in repet. rubr. de donat. inter vir. & vxor. §. 32. nu. 8. & la tius. §. 50. nu. 24. pag. 154. Magister Petrus Medin. in lib. *De las gran dezas de España.* c. 94. folio 102. Auil. in c. 18. prætor. glo. *Carcel.* nu. 32. & Valerius Maxim. lib. 6. cap. 7. de fide vxor.

3358 Valerius dict. tit. 7. cap. 5. & Palac. Rub. in dict loco.

3359 In sua officina. 1. par. pag. 199. vbi citat Ambrosi. lib. 2. de virgin.

3360 In d. loco. q. 31. nu. 160. & q. 30. nu. 118. & q. 32. numer. 79.

3361 Vbi supra.

3362 In vita Conra di. III. c. 1. ad finem.

3363 Floria. in l. liber homo. in 2. nu. 4. ff. ad leg. Aquil. & latius in disputatio. 2. incipit, *Varia,* con iuncta cum le ctura Infortia ti. q. 3. &. 4. pag. 129. Puteus de syndicat. verb. *Carcer.* c. 3. incip. *An si plures.* nu me. 18. Palac. Rub. in repetitio. rubri. §. 33. nu. 8. & la tius ibi. §. 50. nu. 24. & ibi Barahona in scholijs. Mon tal. in l. 11. tit. 1. lib. 3. fori, gl. *Marido.* Gregor in l. 5. tit. 15. glo. 2. par. 7. Anton. Gomez de delict. c. 9. num. 12. Auil. in c. 18. prætor. gl. *Carcel.* n. 32. Farinac. in 1. tom. crim. tit. 4. de carcera. q. 32. num. 79.

3364 In pract. §. fi. q. 29. num. 5. pag. 322. Farinac. dict. numer. 79.

3365 Supra libr. 1. c. 13. nu. 27.

3366 Tiraq. super ll. connubial. in l. 9. gloss. 1. par. 4. nu. 52. Puteus de syn dicat. verb. *car cer.* c. 3. nu. 18. fol. 143. Azeue. in l. 12. nu. 13. tit. 23. lib. 4. Recop.

3367 Vbi supra. q. 31. num. 160. in fin.

3368 De carcere. c. 15. nu. 1.

3369 L. 4. §. item qui confessum. ff. ad leg. Iul. devi. & ibi Bart. Bald. in l. addictos. nu. 4. C. de Episcop. audien. Guido Pap. decision. 437. num. 4. Ias. in §. pœna les. num. 105. cum sequent. institut. de action. Hippol. sing. 137. incip. *In iure clarum est.* Didac. Perez in l. 12. tit. 14. libr. 2. ordi. col. 556. in fin. Petrus Grego. de syn tagm. iuris. 3. par. lib. 36. c. 25. nu. 33. c# seqq. Azeued. in l. 1. tit. 18. num. 170. lib. 8. Recopil. & num. seqq.

3370 L. quoties. C. de exactor. trib. libro. 10. Hippolyt. & Ias. vbi supra num. 4. Azeued. in l. 2. tit. 16. nu. 6. lib. 8. Recop.

3371 L. 14. tit. 29. part. 7.

3372 L. 1. §. Ofilius. cum. 2. seqq. ff. ne quis eum. & DD. c#mu niter in l. 3. §. quod prætor. ff. eod. Iulius Clarus in practic. §. fin. q. 28. nu. 4. Paz in pract. 1. tomo. 5. part. c. 3. §. 2. nu. 5.

3373 Suprà libr. 1. c. 13. nu. 134. super gl. C. & lib. 2. c. 18. nu me. 82. de clerico eximente, & latissimè in materia vide Farinac. 1. tomo crimi. tit. de carcerib. q. 32. per totam. & quòd ex imens teneatur ad solutio nem debiti, & plus vltra, Azeued. in l. 2. tit. 16. nu. 6. lib. 8. Recop. & in l. 5. titu. 22. ibid. num. 13. & latè Didac. Perez in l. 5. tit. 12. lib. 8. ordin. pag. 250. cum sequent.

3374 D. Gregor. su per. 9. c. Iob. D. Hieronymus super epistola Pauliad Philemonem.

3375 In histor. tripar. lib. 1. cap. 11.

3376 Colle. 14. c. 4.

3377 In episto. 54. ad Macedon.

3378 Lib. 12. hist. eccl. c. 41.

3379 In tractat. de carcere. c. 5. & 7. vbi agit qu# ti meriti sit c# cordare carce rator# discordias & ahorum.

3380 Lib. 1. officio r#. Sandoual de carcere. ca. 5. ad fin.

3381 Tradit optimè Sandoual vbi supr. c. 7. 8. & 9.

3382 Supra isto lib. c. 10.

3383 Lucæ. 22. *Domine, tecum paratus sum, & in carcerem, & in mortem ire.*

3384 Cap. 24. loquens de dæmonibus in die iudicij, ait: *Et claudentur ibi in carcere.*

3385 L. item apud. §. quæstionis. ff. de iniurijs. l. si hominem. ff. depositi. l. 1. §. interdum. ff. dev sufruct. accrescen. l. 2. ff. de libero homi. exhib. gl. in l. eum qui. §. in popularibus. ff. de iur. iur. l. 2. C. de abolitio. l. om nes ibi: *Immen sorum cruciatuum.* C. de pœ nis. l. si quis in ea culpa, ibi: *Custodiæ squallore.* C. de custod. reor. Bal. in c. 1. §. denique. in titul. quæ fuit prima causa benefic. amitt. in feud. Quod carcer dicitur

mala mansio, & locus horribilis, clausuris circ#datus & tenebrosus. Si gnorol. de Ho mod. consil. 97. nu. 21. Ca thald. de syndicat. nu. 103. & est species torturæ. Bald. in l. si clericus col#. 2. C. de episco. aud. & est grauior car cer quam siquis tota die foderet. Præposit. in c. super eo. in 2. nu. 3. de appellat. Neuizanis cons. 60. nume. 8. & Bal. in tractat. de carcerib. c. 1. nu. 2. versic. *nam carcer est.* Paul. in d. §. in popularibus, vbi tenet, quòd iniustè carceratus po test quotidie appellare, quia quotidie dicitur grauamen renouari. Hip polyt. in l. 1. n. 29. ff. de qu#stion. idem in pract. §. expedita. nu. 11. & in §. atting#. nu. 28. Rolan. consil. 57. ex nu. 38. vol. 4. Montal. in l. 17. tit. fin. lib. 3. fori, verbo, *la ley.* Azeued. in l. 4. & 5. tit. 2. nu. 15. libr. 6. recop. Sandoual in tract. de carcer. c. 2. fo. 3. Tallada in eod. tract. c. 3. fol. 32. n. 3. & seqq. Mascard. de proba tion. lib. 1. con clus. 267. nu. 6. & 7. & con clus. 353. nu. 17. latè Farinacius. 1. tom. crimin. libr. 1. tit. 4. de carce ribus. q. 27. n. 1. & seqq.

3386 Hippol. in d. practic. §. n#c videndum. n. 11. & in §. attingam. n. 75. post Bart. in tracta. de carcere. in fin. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. libr. 3. ordina. col. 730. ver sic. *it# carcerati.* Conrad. in curial. breuiar. libr. 1. c. 9. §. 3. n. 27. pag. 278.

3387 In tractat. de carcere, in princ.

3388 Tiraq. de causa pia, in præfatione, pagi. 10. versic. *item relict#.* per glo. in c. sacrorum. 17. quæst. 2.

3389 L. sed & ideò. ff. solut. matr. authe. vt cum de appellatio. cogn. §. causas Bal. & Paul. in l. illud. C. de sacros. eccles. Curt. Iun. con sil. 148. Boerius decision. 128. Couarr. lib. 2. resolut. c. 16. D. Anton. de Padilla in authen. res quæ. num. 99. C. communia de legat. Sandoual in tract. de carcere. c. 4. fo. 9. vbi alios citant approbantes. gl. in c. sacrorum. 12. q. 1

3390 Cap. 32. & tr#s sumptiuè in c. disciplina. 45. distinct.

3391 Iosue. c. 7.

3392 Iosue. c. 8.

3393 1. Reg. 15.

3394 2. Reg. 1.

3395 2. Reg. 4.

3396 3. Reg. 4.

3397 Vt per Petrum Grego. de syntag. iur. 3. par. libr. 31. c. 38. n. 3. post Guillier. Robil. quem non citat, in tractat. de iustitia, & iniustitia. c. fi.

3398 Ioannis. c. 8.

3399 Lib. de aureo seculo.

3400 Aulus Gell. libr. 12. noct. Attic. cap. 3. Liuius libr. 3. ab vrbe cond. ait: *Subitó omnes cum duodenis fascibus pro diere, centum vi ginti lictores fo r# impleuerant, & cum fascibus alligatas seeures perferebant.* & ibid#. *Quoties iußi erant, fasciolos sol u#tes, primo vir gis cædeb#tre#, mox securi feri bant.* Petr. Gregor. vbi supra. Budæus in l. proconsules, pagin. 342. ff. de offic. procons.

3401 In fragment. de originib. & tradit P. Grego. vbi sup. d. capit. 38. numer. 2.

3402 Infra lib. 5. c. 2. num. 3.

3403 Petrus Grego rius & Guillier. vbi supra.

3404 Pro Rabirio.

3405 Lucas de P#na in l. 1. col. 6. versic. *sed pone quod damnatus.* C. de desertor. lib. 10. Puteus de syn dicat. verb. *pœ na.* c. 2. incip. *an si iudex.* fol. 257. nume. 2. Ioann. de Arno soliloquio 5. *Læqueus contritus.* Bossius in practic. tit. de fauorib desension. reornumer. 11. Iulius Clarus in practic. §. fin. quæstion. 98. numer. 9. An ton. Gomez in 3. tomo delictor. cap. 13. num. 37. vers. *sextus casus.* Boerius decision. 217. nu. 18. Tiraquel. de pœnis tem per. caus. fin. & fol. fin. qui alios citant.

3406 De syntagm. iur. 3 par. lib. 31. capit. fin. num. 7.

3407 Robil. in tractat. de iustit. cap. fin. versic. *ad huc quæro.* Clarus vbi su pra.

3408 L. Diuus. 6. ff. de bon. damnat. ibi: *Nec spi culatores vltro sibi vendicent.* Robil. vbi sup. libr. 3. cap. 10. Clarus in practic. §. fin. qu# stion. fin. in fi. Petrus Grego rius in dict. lo co. lib. 32. capit. 28. nu. 1.

3409 Matthæ. 27. iuxt. Psal. 21. *Diuiserunt sibi vestimenta mea, & super vestem meam miserunt sortem.* Clarus vbi supr.

3410 In pract. crim. fo. 231. n. 58.

3411 Libr. 28. histor.

3412 In d. l. Diuus Rubilius, & Pute#, & Gregor. vbi supr.

3413 Bar. in l. fi. §. fi. ff. de pigno. actio. Bald. in l. fi. in fi. C. de executi. rei iu dic. Guillerm. Rub. in tract. de iustitia. ca. fin. in fin. Maranta in specul. aduoc. 6. par. vers. *tertius & vltimus actus.* num. 25. Platea in l. 2. C. ne quis lib. inuitus, per tex. ibi, lib. 11. Puteus de syn dica. verb. *maniuoltus.* Guilliermus Benedictus in 2. to mo. repet. cap. Rain#tius. de testament. in fin. fo. 57. nu. 30. vbi refert Christophor. Porc. Petrus Grego. de syn tagm. iur. 3. p. libr. 31. c. fin. num. 6.

3414 In d. loco.

3415 Bar. in l. 2. ff. de pub. iud. Petrus Gregor. vbi sup. nu. 5. in fin. per l. aut damnum. §. in calcariam, cum l. sequen. & l. capitalium. ff. de pœnis.

3416 Bart. in l. iubemus. C. de sacrosan. eccles. & in l. fi. §. fi. & ibi Bald. & Alberic. ff. de pignor. actione. Guillier. Rub. vbi supr. Puteus de syndica. verb. *captura.* c. 7. num. 1. & 2. Maranta de ordin. iudic. 6. par. versic. *tertius & vltimus actus.* num. 26. Matthæ. de Afflictis super con stitu. regn. Sicil. verbo. *omnes officiales.* 84. vol. 1. nu. 3. & seqq. fol. 189. Guillier. Benedict. vbi supr. num. 29. Ripa in tract. de peste, tit. de remed. præser uat. nu. 214. & num. 126. Azeued. in l. 19. in fin. tit. 4. libr. 6. reco.

3417 Puteus de syndicat. verb. *pœ na.* ca. 2. incip. *an si iudex.* nu. 3. Paponi. lib. 24. tit. 10. arresto. 14. & se audiuisse practicatum dicit Anton. Gom. 3. tomo delictor. capit. 3. nume. 37. ver sic. *quintus casus.* Viuius libro. 1. commu nium opinio. verbo, *condemnatus ad mort#.* versi. *tertio etiam.* pag. 311. col. 1. in medio. Plaça lib. 1.

delictor. ca. 34. num. 6. alios refert Cla rus in practic. §. fin. quæst. 98. nume. 6. Conducunt tradita per Couarruu. in 4. decret. 2. part. c. 8. num. 3. per cap. inter opera. de sponsalibus.

3418 Vt resoluunt Puteus, Gomez, & Clarus vbi sup. & Tiraquel. de pœnis temper. caus. 56. in fin.

3419 4. Reg. 9.

3420 Cap. 26. Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. lib. 32. c. 29.

3421 L. 1. & 3. ff. de cadauer. punitor.

3422 Bal. in cap. 1. §. iniuria. numer. 9. de pace tenend. iur. firm. in feud. Castell. in l. 47. Taur. glo. fin. Coua rruu. lib. 2. variarum. cap. 1. num. 11. Ripa de peste titul. de remed. præ seru. c#t. pest. num. Petrus de Rauena in fin. com pend. iur. can. Claud. de Batandi in praxi caus. crimin. regul. 126. Ta llada de carce re. cap. fin. in fine. Petrus Grego. vbi su pra lib. 31. ca. 14. numer. 8. Clarus in practic. §. fin. q. 100. nume. 1. Anton. Gom. in 3. tomo de licto. cap. 14. num. 8. Chassanæ. in consuetud. Burg. rubr. 2. fo. 94. col. 1. num. 8. Rebuff. 1. tomo constitut. regn. tit. 1. gl. 1. numer. 54. Hippoly. in l. circuncidere. §. seruo. num. 23. ff. de sicarijs. Azeued. in l. 6. tit. 18. num. 12. libr. 4. recop. Menoch. de arbitr. casu. 387. num. 32. Farinac. de crim. tit. de delict. & pœnis. quæstio. 20. nu. 134.

3423 Cap. 24. Clarus vbi supra.

3424 Lib. 2. ca. 16. nu. 108. l. 1. & 2. ff. de cadauer. pun.

3425 Anto. Gom. 3. tom. delict. c. 1. nu. 79. & Farinacius de crim. tit. de in quisitione nu. 78. & seq.

3426 Decius in l. imperium. nu. 17. ff. de iuris dict. omn. iud. & ita practica ri tenet Bertachin. in suo re pert. verb. *cadauera.* n. 5. An ton. Gom. in 3. tom. delict. c. 14. in fi. Rebuf. & Azeu. vbi supr. qu#quam hoc de iure non repe riatur decisum, & dubitauit Bart. in l. fi. ff. de cadaue. pu ni. & Anania in c. 2. de furtis. 1. col. in fi. Clarus in d. §. fin. quæs. 100. num. 2. & Boe rius decision. 287. nu. 6.

3427 In d. loco.

4

3428 Lib. de charitate. *Maximè ciuitatibus hoc præceptum vtile fuerit, vt in pace de bello, in bello de pace co gitent.*

3429 In proœm. 3. Partit. in fin. & in l. 4. tit. 1. part. 2.

3430 Eccles. cap. 3. *Omnia tempus ha bent.* Et ibid#: *Tempus belli, t#pus pacis.*

3431 L. 3. titul. 23. par. 2.

3432 Biesius de repub. libr. 4. c. 7. fo. 179. *Sed oportet,* inquit, *Rempub. etiam tempore pacis esse semper ad bel lum egregiè paratam: & ide# præclare fecerint illi, qui alio qui nihil agunt, & etiam reliqui ijs temporibus, quibus in ocio futuri sunt, si re bus sese bellicis exer ceant: quod si siat, externis militibus respublic. minus habe bit opus.*

3433 De repub. lib. 9. titul. 2. fol. 208. pag. 1. ad fin#. *Vtilis est (*ait) *his qui armato præsunt historiarum cognitio*; *t# quòd in capiendis con silijs ex alior um euentu firmißima exempla sumuntur*; *t# quòd laudata in alijs virtus nos ad parem laud# assequendam inuitat, & castigata ignauia for tiores reddit.*

3434 Ioan. Boter. in tract. de ratione status li br. 2. foli. 35. pag. 2. & seq.

3435 In sua Microcosmia. 2. par. dialog. 9. pag. 111. col. 1.

3436 L. 6. titul. 23. par. 2.

3437 L. 3. titul. 23. par. 2.

3438 De repub. lib. 9. tit. 1. fo. 198. pagin. 2. post med. *Copiæ,* in quit, *in pace ha bendæ sunt, non quibus bellum inferre possumus (nam res nimij im pendij, nimijque laboris esset.) sed quibus fines nostros ab incursionibus, ac latro cinijs tueri valeamus, vel vbi maior vis impulerit, tali auxilio nostris homi nibus occasio de tur, vt pecoræ deducant, sua## omnia ex agris in oppida confe rant, & qui lignatum, pabulatum, aquatumve progreßi essent, intra munimenta se recipiant: est enim res non parua primos belli impetus su stinere, & quasi acuta gladij aci# ludificare: impro uisus namque ille terror ment# hominibus, consili# que eripit, & m# bra omni ex par te debilitat: maio ra sibi quis que fingit, quæ igno rat.* Pet. Greg. de synt. iur. 2. p. lib. 19. c. 2. nu. 11.

3439 Libr. 1. de re milita. cap. 3. fol. 52.

3440 De quibus vide aliqua per Ioan. Boter. in tract. de ratione status. libr. 9. fol. 161. & statim in isto cap.

3441 Lib. 1. de optimo reip. statu. *Quám sit perniciosum præsidia militum ociosorum alere, & Gal lia suo malo didi cit, & Romanorum, Carthaginensium, ac Syro rum, tum multarum gentium exempla declarant, quo rum omnium n# imperium modò, sed agros quoque, atque adeò vrbes ipsas parati ipsorum exercitus alijs atque alijs occasionibus euerterunt. Certé illud mihi nequaquam videtur publicæ rei conducere in eu# tum belli, quod nunquam habetis, nisi cum vultis infinitam eius generis turbam ale re, quod infestat pacem, cuius tan to maior haberi ratio, quàm belli debeat.*

3442 L. 8. ad fin. tit. 23. par. 2.

3443 Epist. 1. & lib. 9. epistol. 40. *Ars bellandi si non præluditur, cum fuerit neces saria, non habetur: discat miles in otio quod facere poßit, seu quod perficere poßit in bello. A nimos subitò ad arma non erigunt, nisi qui se ad ipsa idoneos præmissa exercitatione confidunt.*

3444 Constitut. 16. *Curæ autem habebit, vt milites quidem bellicis exercitationibus meliores & ala criores efficiat, paganos verôper legem com ponat, vt iusti ab omni improbitate immunes reddantur.* Onosander lib. 1. de re milita. fo. 9. pag. 2. & lib. 3. c. 6. fol. 81.

3445 Veget i. lib. 1. de re milita. c. 1. Quintilia. in milite Mariano, & Redin de maiestate princip. verb. *non armis solum.* nu. 55. fo. 18. Ribadeney. de princ. Christ. lib. 2. cap. 43. pag. 545.

3446 Libr. 4. & Onosander lib. 2. de re milita. c. 1. fol. 32.

3447 In encomio agriculturæ.

3448 Vegeti# de re mil. libr. 1. c. 1. Sallust. de bel lo Iugur. in ora tione Sillæ ad suos. fol. 84. in quit: *Sæpe ante á paucis strenuis aduersus multitudin# bene pug mat#.* Patricius de Repub. lib. 9 tit. 4. fo. 212. Biessius de Re pu. libr. 4. c. 7. fol. 174. Redin de maiesta. princ. verb. *n# solum hostilibus prælijs.* nu. 12. & seq. fol. 67. Alaua libr. 1. de re milita. c. 1. fol. 1. & 2.

3449 Trogus libr. 2. Plinius lib. 4. c. 10.

3450 Illescas in historia Pontif. lib. 6. §. 8. fol. 212.

3451 Idem Illescas vbi supra. §. 14. fo. 337.

3452 Libr. 3. c. 24. *Non tam numerus plurium conficit pugnam, qu# virtus pau corum, multitudo enim discipli næ insolens ipsæ sibi est impedimento in prospe ris ad victoriam, in aduersis ad fugam.*

3453 Onosander li bro. 2. de re mi litari. c. 1. fol. 32. Alaua libr. 1. eod. tractat. fo. 4. pagin. 2.

3454 L. 19. & 20. tit. 5. par. 2.

3455 Garibay libr. 11. c. 25. suæ historiæ.

3456 Tit. Liuius. lib. 18.

3457 Instit. Lacon.

3458 In apophteg. Laconic. & Pa tricius de republic. libr. 1. tit. 5. fo. 17.

3459 Libr. 10. de re militari. c. 4. vbi citat Liuium libr. 22. fo. 375. in edi tione apud Francafort. an no. 1568.

3460 L. 23. tit. 5. & l. 1. c. 10. tit. 6. lib. 6. recop.

3461 Madriti anno 1593. c. 27.

3462 Epistol. 1.

3463 L. 11. & sequ# tes. tit. 1. lib. 6. & in tit. 5. eodem lib. rec.

3464 In l. milites. & in l. tam colla tores. §. erit autem, versic. ita scilicet. C. de re militar. libr. 12. idem in l. si quis. per tex. ibi, iuncta glos. fin. C. de dome sticis, & protector. lib. 12. Redin de maiesta. princ. verb. *non armis solum.* nu. 134. fo. 30.

3465 Otalor. de nobilitat. 4. par. c. 1. numer. 8. versi. *milites autem isti.* Burg. de Paz consi. 46. num. 9. & 10. vol. 1. alios refert Azeue. in l. 1. titul. 1. nume. 15. lib. 6. recop.

3466 In vita Galbæ.

3467 De falsa religione cap. 3. & de iustit. libr. 5.

3468 2. tomo Syntaxicon artis mirabilis lib. 25. c. 16.

3469 Libr. 6. histor.

3470 In vita Alb.

3471 In Microcosmia. 1. par. dia log. 15. pag. 187. col. 2.

3472 Super 1. Paral. Marc. Anton. vbi supr.

3473 Biesius de republic. libr. 4. c. 7. *Quis enim* inquit, *ignorat quin victoria di uina quædam res sit, quam consequi nunquam debeant ij quibus ob scelera Deus sit infensus.* Liuius libr. 30. *Non est, mihi crede, tantum ab hostibus armatis ætati nostræ periculum, quantum ab circumfusis vndique voluptatibus.*

3474 Liuius ait: *Iam tunc minimè sa lubris militari disciplinæ Capua instrument# omnium voluptatum delinitos mi lit# animos auer tit a memoria pa triæ.* Valerius Max. lib. 9. c. 1. Ribadeneira de principe Christian. lib. 2. c. 21. Marc. Anton. de Ca mos in microcosmia. 1. par. dialog. 15. pagin. 188. col. 2.

3475 Iuuenal. *Gula & luxuria incubuit, victumque vlciscitur orbem.*

3476 F. Marc. Anton. de Camos in microcos. 1. par. dialog. 15. pag. 189. col. 1.

3477 Biesius de republic. libr. 4. c. 7. fol. 175. ait: *Multi, relictis alijs suis officijs, ad temporarium bellum accinguntur t#tum studio latro cinandi, quiquidem sæpè non modó parum vtiles sunt, nimirum in exercitati, sed etiam afferunt n# exiguum reip. detrimentum.* Si manc. de repu blic. lib. 9. c. 7. pag. 583. nu. 18. ait: *Multi sæpius animum ad militiam adi#gunt, easpe c# fisi, quód omniæ in hoc vitæ gene re licitè atque impuné agantur.* Ioan. Igneus in l. 1. §. si con ditioni. n. 10. ff. ad Sillania. Redin. de maiestat. princip. verb. *non armis solum.* nu. 78. & seqq. fo. 21. ait, istos putare sibi cum in iuria Dei ac hominum om nia licere sibi palam, & sæui re in homines sceleratissima que sceleratissimorum faci norum conuitia maxima c# libidine exple re. Paul. Iouius latè in nostros milites inuehit. 3. tom. lib. 37. pag. 103. vbi concludit, Hispanos è militibus immanissimos la trones effectos. Albensis de re militar. fo. 79. Palac. Rub. in rubr. de donatio. in ter virum, & vxor. §. 37. n. 10. Rolandus consi. 66. numer. 1. cum se quent. & nu58. vsque ad fin. vol. 1. & consi. 1. num. 199. vol. 2. Auen. in c. 14. prætor#, libr. 2. Platea in l. Cœnaticor#. C. de erogatio ne mili. anno. libr. 12. idem in l. deuotum. per tex. ibi. C. de metatis. libro. 11. Natta consi. 487. libro. 3. Iacob. M#dellus Albensis consil. 38. Puteus de syndic. in prin cip. c. de exces sibus militum. fo. 89 num. 1. & 2. & 14. & # hodie c#muniter sunt prædones. ca. militare. 23. quæst. 1. Vegetius, quem refert Lucas de Penn. in l. nul li, col. 2. in fi. C. nulli licere infræn. lib. 11. Onosander li br. 5. de re mi litar. ca. 5. fol. 202. in fin. fo lio seq. Chassanæ. in catalog. glor. m#d. 9. par. conside ratione. 27. & 5. par. conside ratione. 1. Simanc. de repu blic. lib. 9. cap. 15. pag. 574. nu. 12. Ribadeney. de prin cip. Christia. lib. 2. cap. 43. pag. 540. Fr. Marc. Anto. vbi supr.

3478 Vbi supra, vbi ait: *Sæpe numero fit, vt istí mer cenarij milites atrociora committant in nostros quàm in hostes*

3479 Vt per Luc#. de Penna in dict. l. nulli. lo co proximè ci tat. & Roland. cons. 66. vol. 1. glo. in l. penul. ff. ex quibus caus. maio res. & in l. 14. tit. 21. part. 2.

3480 In l. prospectum. C. de metatis libr. 11. Platea in d. l: Cœnaticor#. C. de erogatio. milita. anno. libr. 12. & id# in dict. l. deuo tum, eod. titu. de metatis.

3481 L. 1. C. de salgamo hospit. non præstan. lib. 12. & pragmatic. huius anni. 94. in fauorem agricolarum.

3482 In microcosmia. 1. par. dialog. 15. pag. 189. col. 1.

3483 Vt resoluunt omnes vsque ad Ias. in l. 1. C. de iur. & fact. ignor. Alex. in l. Centurio. num. 24. ff. de vulgari. post Bar. in l. filius familiàs. §. veteranus. ff. de procurator. & in l. militibus. C. eod. tit. Alber. singul. in l. licet. col. 2. C. locati. Iacobus de Bellouiso in pract. iudicial. tit. de quæst. §. nuc restatvi dere de quæstionibus. col#na. 3. versic. *sed quid de mili tibus nostri temporis.* nu. 14. Lancelot. Po litus in tract. substitut. tit. de comp#dio sa. nu. 9. versi. *sed circa hoc etiam illud.* Galliaula in dict. l. Centurio. n. 17. col. 5. post Rip# & alios ibi, eleganter Petrus Antibolus in tract. de muneribus. §. 4. versic. *de militibus autem.* latè Matthæ. de Afflict. in constit. regni Siciliæ. rubr. 9. lib. 1. num. 28. & libr. 2. rub. 31. num. 28. Francisc. Aretius cons. 12. colum. 1. in principio. Petrinus Bellus de re milita. 7. part. tit. 3. numer. 37. fo. 84. Auenda. in dictionar. verb. *cauallero.* fo. 8. Didac. Perez in l. 1. tit. 1. lib. 4. ord. col. 1318. Gregor. in l. 23. glo. 1. tit. 21. par. 2. Petrus Bellug. de specul. princ. de graua. milit. &. c. seq. & fo. 104. Tallada de carcer. c. 11. §. 4. nu. 5.

3484 De priuilegijs militum vide Alex. in d. l. Centurio. in princ. & Speculat. tit. de procuratore. §. 1. versi. *item quòd est miles.* latè Cæpol. in tracta. de imperato re militum eligen. verb. *nobilitatis.* vbi ponit 47. pri uilegia, & multa ponit Boeri. in consuetud. Bituricens. de iure & statu personarum. §. 1. glo. 6. per totam. fol. mihi. 7. Chassa. in catalog. glor. mund. 9. p. consideration. 47. ponit. 14. priuilegia, & plura congerit Petrinus Bellus de re milit. 7. par. tit. 3. & 56. priuilegia ponit Bonus de Curtili in tractat. nobilitatis. 5. part. nu. 4. vsque ad 92. & 50. priuilegia refert Marcus Man tua in tract. de priuileg. milit. Otalor. de nobilit. cap. fi. 5. par. & Auen. in d. verb. *cauallero.* fo. 8. col. 2. in princ. Didac. Perez vbi supr. Villalob. in #rario, verb. *milites.* n. 149. & verb. *nobiles.* nu. 15. l. 2. tit. 2. part. 3. & l. 5. titul. 15. par. 6.

3485 Lib. 2. de Pædia Cyri. *Magis à militibus ducem, quàm hostes timeri debere.* Simanc. de repub. lib. 9. c. 17. n. 18. pag. 583. *Ad officium.* inquit, *duc# in primis pertinet, vt milites in officio c#tine#t, ac seuerè pu ni#t.* Onosander de re milit. lib. 5. c. 4. fol. 193. pag. 1. in med. Roland. consi. 66. nume. 62. vol. 1.

3486 Philipp. 1. & Roland. vbi supra.

3487 Frater Marc. Anton. de Camos in microcos. 1. par. dialog. 8. pag. 89. col. 1. in fin.

3488 Valerius lib. 5. c. 2. *Silent inter armaleges.* Cicero pro Murena. *Artes illico nostræ con ticescunt.*

3489 1. part. dialog. 15. pag. 189. col. 1. in fin. & seq.

3490 In vita Aureliani, vbi ait: *Hic militibus ita timori fuit, vt sub eo postea quam semel cum ingenti seuerita te castrensia pec cata correxit, ne mo peccauit, solus denique omnium milit#, qui adulterium cum hospitis vxore commiserat, ita puniuit, vt duarum arborum ca pita inflecteret, quas ad pedes mi litis deligaret, easdemque subitó dimitterent, vt sciss# ille vtrin## p#deret: quæ res ingentem timorem omnibus fecit. Huius episto la militaris est ad vicarium su# data huiusmodi: Si vis tribunus eße, imó si vis vi uere, manus mili tum contine. Nemo pulum alienum rapiat: ou# nemo contingat: vuam nullus auferat: segetem nemo deterat: oleum, sal, lignum, nemo exigat: annona sua conten tus sit: de præ hostis non de lacry mis prouincialium habeat, &c.*

3491 Onosand. libr. 5. de re milita. cap. 4. fo. 194. Redin. de maiestat. princip. verb. *non armis solum.* num. 79. fo. 21.

3492 Lampridius in eius vita, & Petrus Gregor. libr. 1. de syntagm. iur. c. 2. nu. 5. tom. 1.

3493 Lib. 1. fo. 18.

3494 Luc. de P#n. in l. hac prouidentissima. col. 1. vers. 1. C. de quibus muner. nemini liceat. libr. 10. Rolandus cons. 84. n. 7. vol. 2. vbi refert ex d. Luc. de Penna, *Melius eße in otio pacis, cûm libera & habilia m# bra sunt, incolas ad talia attende re, & mœnium constructioniva care quàm bellis instantibus tempore quo vix fieri poß#t, ea vel le statuere.* l. ne spl#didissimè, & ibi gloss. & Salicet. C. de oper. publ. per l. fin. C. de vectigal. C#rad. in curiali breuiar. libr. 1. c. 9. §. 1. nu. 29. fol. 17. l. 15. tit. 18. part. 2. ibi: *E como quier que estas labores deu# ser fechas en tiempo de paz, &c.*

3495 Lib. 7. Politi. c. 2. *Muri circ# ducendi sunt, t# ad ornatum vrbis, tûm ad belli cos vsus.*

3496 Volal. comm. vrba. libr. 30. F. Marc. Ant. de Camos in microcos. dialog. 15. 1. par. pag 184. col. 2.

3497 Onosand. de re milit. lib. 5. c. 2. fo. 170. te statur hanc La cedæmonum consuetudin#.

3498 In Ioue.

3499 Titus Liuius lib. 35. *Maiores nostri castra munita portum ad omnes casus exercitus ducebant eße, vnde ad pugnam exirent, quo iacti pugna receptum haberent, & qui castris excitus erat, etiam si pugnando acie vicisset, pro victo habebatur.* Io#nes Botero de ratioue status libr. 6. fo. 104.

3500 In l. 3. C. de diuers. præd. vrban. & rust. lib. 11. *Restau rationi mœnium publicorum ter tiam portionem eius canonis qui ex locis, fundis ve reipub. annua præstatione con fertur, certum est satis posse sufficere.* & ibi Platea, & Gregor. in l. 54. gloss. 1. tit. 6. part. 1. Rolan. in dict. consil. 84. numer. 7. volum. 2. Auenda. in cap. 3. prætorum. 2. par. num. 6. fol. 144.

3501 L. 20. titu. 32. par. 3.

3502 L. 10. tit. 28. part. 3. & l. 7. titul. 7. part. 5. Au#d. vbisup.

3503 L. 2. 3. & 13. titul. 5. libr. 6. & l. 18. titul. 6. libr. 3. recopilatio. Didacus Perez in l. 1. titul. 7. lib. 4. ordinamen. col. 1468.

3504 Platea, & Barul. in dict. l. 3. C. de diuers. prædijs vrbanis, & rustic. libr. 11. Gregor. in dict. l. 54. gloss. 1. Roland. in dicto consi. 84. nu. 17. vol. 2. vbi latè agit de muris.

3505 L. 15. tit. 18. par. 2. & l. 54. titul. 6. par. 1. & l. 11. & 12. titul. 3. libr. 1. recopil. & ibi glossatores. & de vicinis dixi supr. lib. 3. c. 5. n. 35. ver sicul. *pueden c# peler a los hidal gos.* & de clericis dixi libr. 2. cap. 18. casu fin. fallentia. 24.

3506 L. 3. tit. 6. libr. 7. recopil.

3507 Guido Pape decision. 7. & 372. Auend. in cap. 14. præ torum. 2. part. nume. 19. Auiles in capit. 23. pr#torum. gloss. *den orden.* numer. 2. post medium.

3508 Gregor. in l. 15. glos. vnic. in fin. titu. 18. partit. 2. post Bald. Nouel. in tractat. de dote. fol. 12. col. 4.

3509 Libr. 2. tit. de disciplina militar.

3510 De re militar. lib. 5. cap. fin. fo. 201. pag. 2. in fin. & seq.

3511 Aristot. dict. libr. 7. politic. cap. 2. Cicero lib. 2. officiorum. Luc. de Penna in l. v nic. C. de expensis lud. libro. 12. qui alios & alia re fert in proposito, & in l. restaurationi. C. de diuers. præ dijs. lib. 11.

3512 L. 20. titu. 23. part. 3.

3513 In cap. 3. præ torum. 2. part. num. 3.

3514 Osorius libr. 8. de regis institution. ait, quòd Romanum imperi# (quo nullum vnquam in te rris maius ex titi) otium at que nimia securitas euertit. Cermenatus in rapsodia cap. 34. pa gin. 310. ait: *Imperiorum vicißitudines obseruentur, & quo pacto regnum hoc excidat, illud exurgat, & qni modô imperabant, nunc seruire co gantur, & é con uerso.*

3515 L. i. §. sanct#. & l. sanctum, & l. sacra. ff. de re rum diuision. & in §. sanct# quoque. institut. eod. titu. l. 14. & 15. tit. 28. part 3. Orosc. in l. 1. co lumn. 325. ad fin. & col. seq. Auenda. in c. 3. prætor. 2. p. nu. 7. Cicero lib. 2. de natura Deorum, *Muros,* inquit, *Vrbis vos Ponti fices sanctos es se dicitis.* Auiles in cap. 23. prætor. glo. *mu ros.* nume. 3. & sequent.

3516 L. fin. ff. de re rum diuisio. l. 16. tit. 28. par. 3. vbi refert illud Lucani: *Fraterno primi maduerunt sanguine muri.*

3517 Dict. l. 1. cum alijs proximè citatis.

3518 L. 1. tit. 18. p. 2. & l. 21. tit. 21. ead. part. ibi: *De buenas torres.* & l. 20. ibi: *Los castillos.* titul. 32. par. 3.

3519 L. 1. & 15. tit. 18. par. 2. & l. 20. tit. 32. par. 3. Angel. per tex. ibi in l. tur res. C. de oper. publ. Bal. consi. 158. incip. *proponitur quôd quidam lo cus.* col. 1. vol. 3. idem in l. si in aliquam. n. 5. ad fin. ff. de offic. proc#s. Loazes in allegation. de Mu la. dub. 1. nu. 17. & 18. §. & si forsan. Gregor. in d. l. 20. verb. *comun.* & in d. l. 1. verbo. *deuen.* Auil. in c. 22. prætor. glo. 1. nu. 11. post med. Auenda. in c. 3. prætor. 2. part. nume. 4. Azeued. in l. 3. num. 4. tit. 5. lib. 6. recopil. cum nu. seq. quicquid teneat Mencha. lib. 1. con trouers. illust. c. 6. in princ. & Ioan. Gars. de expensis & melior. c. 21. nu. 30. & 31. & Azeu. in d. loco nu. 8. c# relatis ab eis contra dictam leg. 1. par.

3520 Bald. in l. si in aliquam. ff. de offic. procon sulis. Ioan. So crat. super consuetud. Catha lo. tit qualiter detur potestas castri, si castr# est destructum. col. 3. versi. *at verò si castrum est dirutum.* fo. 53. post Cremens. singul. 25. incip. *si princeps.* Boer. in tract. de cu sto. clau. Gr#matic. consil. 13. col. pen. Cæpol. de seruitut. vrban. c. 39. col. fi. Gregor. in l. 15. per tex. ibi, tit. 18. part. 2. Azeue. in d. l. 3. nu. 8. quibus probatur, #

Rex belli tempore suis expensis reparat fortalitia, nec illas recuperat à dominis, vassallis ve, nisi ipse egeat, præter Menchac. & Garsiam proximè citatos.

3521 In l. 5. tit. 15. par. 2. gl. 2.

3522 L. 4. tit. 5. lib. 6. recop.

3523 L. 3. titul. 23. par. 2.

3524 Libr. 3. de re militar. cap. 3. *Sæpius enim penuria quám pugna consumit exercitum, & ferro sæuior fames est.* & de hoc idem Ve ge. lib. 4. eod. tracta. c. 7.

3525 L. 4. tit. 5. lib. 6. recop.

3526 Biesius de re publ. lib. 3. c. 8. in fi. ait. *T#pore pacis aliquid reponamus in belli neceßitatem, nisi tempore belli rempub. statim penuria grauari velimus.* Girolamus Ca taneus de re milita. libr. 1. c. 3. fo. 51. Alaua eod. tractat. lib. 1. fo. 50. pag. 1. in fin. & seq.

3527 L. 4. C. de ero gatio. milita. anno. libr. 12. & l. pro locis. C. de annon. & tribut. libr. 10. & ibi Bar. Platea in l. om nes omnino, num. 2. & ibi scholium. C. eodem titu. & l. nemo. C. eodem. idem Platea in l. 1. num. 1. C. de fundis limitro. lib. 11. Grego. in l. 22 glo. 1. tit. 23. par. 2. & an idem sit, si pestis vigeat in exercitu, tenet Ripa in tractat. de peste, tit. de remedijs præseruat. numer. 123 quòd sic: & an rustici aut soliti portare victua lia, cogantur illa vehere in longiorem locum, & cuius expensis, vide Bart. in dict. l. pro locis, & in l. qui cumque. C. de omni agro desert. lib. 10. nu mer. 3. & in l. cum Nauarchorum. num. 1. C. de naui. seu nau. publ. libro. 11. vbi quòd non, neque suis stipendijs: & vide Didac. Perez in l. fin. titu. 6. co. 1469. libr. 4. ordinamenti.

3528 Mar#ta de or dine iudic. 6. part. in 3. & vltimo actu, nu mer. 27. fo. mi hi. 299. Bart. in l. iubemus. C. de sacros. ecclesijs. Puteus de syndicat. verb. *captura.* cap. 7. num. 3. fo. 139. Menoch. de arbitrar. libr. 1. q. 48. nu. 9. Mexia de pane conclusion. 4. nu. 16. fo. 70. Azeue. in addit. ad Pisam in curia lib. 2. c. 18. num. 29. fo. 72.

3529 *Bonus dux ne prouinciales grauet: illic equos contineat, vbi sunt pabula, illic annonas militum mandet, vbi sunt frum# ta. Non prouincialem, non poßeßorem coget illic frumentum, vbi non habet, dare: illic equum, vbi non potest pasce re: nec est vlla alia prouisio melior, quám in locis suis ero gentur, quæ illic nascuntur, ne aut vehiculis, aut sumptibus rempublicam grauet.*

3530 In c. ad quæstionem. n. 5. de rer. permutat. Couarr. in c. 37. practic. num. 1. versi. *est denique.* pagin. 273. l. 2. C. de pascuis publi. libr. 11. & ibi Bart. & Cæpol. de ser uitut. rustic. ti tul. de seruitu. iur. pasc. fol. 76. versi. *nono principaliter.*

3531 Luc. de Penn. in l. deuotum. C. de metatis libro. 11. per tex. ibi. & l. 2. C. de erogat. milit ann. eod. libr. & l. 1. C. de pascuis public. libr. 12. Platea in l. c# ad felicissim#. in fi. C. de qui b# muner. vel præstatio. lib. 10. Bal. in tit. de pace Constantiæ. versi. *nobis intr#tib#.* & Gregor. in l. 22. glo. 1. tit. 23. par. 2. vbi alios refert, & Roland. consi. 66. num. 4. & 8. vol. 1.

3532 Puteus de syndic. verb. *captura.* c. 7. nu. 6. cum anteced. fo. 139.

3533 L. 10. tit. 18. & l. 25. tit. 23. par. 2.

3534 Alaua libr. 1. de re militar. fol. 51. pag. 1.

3535 Dict. l. 25.

3536 L. 13. tit. 18. part. 2. & l. 3. & 24. tit. 23. ead. part. Girolamus Cataneus de re milita. lib. 1. c. 14.

3537 Et nouissimè Alaua libr. 3. de re militar. fo. 152. & sequent. & fol. 174. & seq.

3538 *Arma antiqua, manus, vngues, dentes## fuere, Et lapides, & item siluarum fra gmina, rami. Posterius ferri vis est, erisque reperta. Et prtor æris erat, quàm ferri cognitus vsus.* Et quæ tradit Patrici# de re publ. lib. 9. tit. 2. fo. 205. pagin. 2.

3539 Lib. 1.

3540 Libr. 1. c. 20. *Non de pugna, sed de fuga cogi tant, qui in acie nudi se exponunt ad vulnera: arma enim milites fortiores red dunt.* Redin de maiesta. prin. verb. *non armís solum.* nu. 66. fol. 19.

3541 Vt videre est in cap. sequent. nu. 4.

3542 L. 1. tit. 6. lib. 6. recop. cuius meminit Redin vbi supr. nu. 27. fo. 14.

3543 Aristotel. lib. 7. politic. c. 8. *Est enim neceßa rium habere in rebuspublicis arma, quibus & magistratibuspa rere inobedientes compellantur, & vis propulsetur externa: nam qui reipublic. præsunt, hos armis, tum ad tuendum imperium, vt detre ctantes coerce# tur, tum ad vim, siquis iniuriam extrinsecus inferre conetur, propulsand#, in structos esse necesse est.* Iustinian. in proœmio institut. Philo libr. 1. de vita Mosis, & Chrysost. sermo. de Ascensio. quem & alios in pro posito refert Sim#. de repu blic. lib. 9. ca. 18. pag. 587. dicentem, *Imperatoris optimi prouisione vrbes omnes, vniuersæ ciuitates, castella singula, manu militari aduersusho stilem muniuntur aduentum, & omnia loca diligenter armantur, ne barbarica incursione delean tur*: & quæ tradit Guardiola de nobilita. c. 15. fo. 39. Azeue. in l. 1. in princ. tit. 6. lib. 6. recop.

3544 In lib. de theorica & pract. belli. pag. 9.

3545 Vbi supr. numer. 11.

3546 Cælius Rhod. libr. 18. c. 22. ait: *Quum omni bus cis Iberum Hispanis arma Porti# Cato ade mißet, adeò ægré paßi, vt multi mortem sibi met ipsis conciscerent, ferox gens nullam vitam ra ti sine armis esse.* Idem sentit Silius Ital. citatus à Calepin. verb *Cantabri.*

3547 Madriti cap. 27.

3548 L. 1. ff. de vi public. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centuria. 4. casu 394. fo. 449. nu. 18. & dixi supr. libr. 1. c. 13. nu. 61.

3549 Inde illud Lucani, *Iam rupes Tarpeia sonat.* & Spartianus ait, Vespasianum ex armi lu strio arma legionibus permisisse. Blondus lib. 6. Romæ triumph# tis, & Barth. Martianus libro. 5. de antiqu# Rom# to pographia. c. 4. Simanc. de Cathol. instit. tit. 24. nu. 28. & latius libr. 4. de reipubl. cap. 6. & dict. l. 1. ff. ad legem Iul. de vi publ.

3550 In constitut. 85. de armis:

3551 Lib. 5.

3552 Alia de hac officina belli ca Venetor# tradit Mosque ra de militari discip. libr. 1. fo. 5. in fin.

3553 L. 3. titul. 23. par. 2.

3554 Lib. 5. de bello Gallico, Onos#der de re milita. libr. 2. cap. 47. in fin. fol. 58.

3555 Claudian. *Quid dignum me morare tuis, Hispania, terris Vox humana valet*? *Diues equis, fru gum facilis, pre tiosa metallis, Principibus fœcunda pijs.* Strabo lib. 3. Geographiæ. *Equi Hispaniæ sunt Parthicor# similes, nam & agilitate, & currendi dexteritate cæteros an tecellunt.* & in C. Theodosi. tit. 10. lib. 15. *Equos Hispani sanguinis vendendi solitam fa ctionarijs copi# non negamus.* Si manc. de republic. libr. 9. c. 18. nu. 18. pagin. 589. & de nauibus ait Sydonius in panegyrico ad Maioranum. *Quæ## suos pro uincia fructus Exposuit, fert Indusebur, Chal dæus amomum, Aßyrius gemmas, servellera, thura Sabæus, Sardinia argentum, naues Hispania defert.*

3556 Cap. 17. & re fert F. Marc. Anton. de Ca mos in microcosmia. 1. p. dialog. 6. pag. 60. col. 1. & pa gin. 62. col. 2.

3557 Vegetius de re milita. libr. 2. c. 11. Patricius de repub. lib. 9. tit. 5. in fin. fo. 217.

3558 L. 4. & 24. tit. 23. par. 2.

3559 Girolamus Ca taneus de re milit. libr. 1. c. 4. fo. 52.

3560 L. 1. §. fin. ff. de militar. testamen. l. 2. ff. de his qui no tant. infam.

3561 Et sic venit in adagium: *Ne sutor vltra crepidas.*

3562 Ex Cicerone & Vegetio in fra relatis, tradit Redin de maiest. princ. verb. *non solum in hostilibus præ lijs.* nume. 31. fol. 70.

3563 De experientia, quam sit necessaria ad res bellicas, diximus supr. lib. 1. c. 10. nu. 8. & tradit D. Bernardin. de Mendoça in theoric. & pra ctic. belli, pag. 50. & seqq. & est adagium: *Armas y dineros buenas manos quieren.* Ferdinand. Nuñez in libr. adagio rum liter. A.

3564 Lib. 1. c. 10.

3565 Vt in tit. ff. & C. de re milit. & in tot. tract. DD. de re eadem Petr. Gregor de syntag. iur. 2. par. libr. 19. c. 1. & seq. & alij innumeri.

3566 Vt refert Plato in fin. dialog. 8. de repu blic. *Sapientes esse, qui cum sapientibus c#uer santur.*

3567 In epistola ad Val#tinian#, in libr. 1. de re militar.

3568 Lib. 2. de oratore.

3569 Supra lib. 2. c. 13. nu. 27. & seqq.

3570 Osorius lib. 8 de regis institutio. *Persarum imperium armis part# l#ga pax & otium deleuit. Græcorum opes ing#tes ea de diuturna pax afflixit. Romanum imperium, quo nuilum vnquam in terris maius extitit, otium similiter atque nimia securitas euertit: & ne longius abeamus, regnum Hi spania florentis situum, otium olim comminuit at## dißipauit.*

3571 Ofor. lib. 7. in dict. tracta. de Regis institu. *Legite,* inquit, *historias, videbitis omnes pro pemodum natio nes, postquam intoleranda super bia & iniquitas in illorum mores inuasit, præter alias pœnas, qui bus à Deo mulctatæ sunt, hanc etiam dedisse, quòd omnes artes militares abiecerint, & se luxu atque delitijs corrumpi & effœminari per miserint: vt enim alias omittam, Hispania certè nostra, priusqu# Arabes, qui Mauritaniam in colebant, illam vastarent, iam erat armorum de suetudine & dis ciplinæ militaris obliuione à Deo punita. C# igitur Arabes in Hispaniam traiecere, vix erat quisquam, qui illorum vultum aspiceret, sed om nes cum summa turpitudine & ignominia terga vertebant.*

3572 De moribus, & ritib. gent. libr. 3. pagin. 394. ait: *Be # quam otium ma lunt: Si extraneus deest, domi hostem quærunt: Velocitas genti pernix, inquies animus plurimis.*

3573 Lib. 8. Decad. 3. pagin. mihi 607.

3574 Cælius Rhodig. libr. 18. cap. 22.

3575 In d. loco.

3576 L. 9. in princ. tit. 19. part. 2. & l. 2. tit. 27. ead. par. & l. 2. tit. 18. part. 2. & l. 3. tit. 29. par. 7.

3577 Vt videre est post Titum Liuium Decad. 4. lib. 4. qui Hispanos feram & bellicosam g# tem appellat, & per Silium Italic. quem refert Calep. in verb. *Cantabri.* Pomp. Mela de situ orb. c. 6. in princip. versi. *viris.* Alex. ab Alex. libro. 4. geni. dier. c. 13. fol. 214. Lucius Flor. in epito me. Redin de maiest. princ. verb. *non armis sol#m.* nu. 18. fol. 12. & per Iustin. lib. 14. in princ. alios per Petrum Me thymnens. in lib. *de las grandezas de España.* cap. 25. & Guardiola de nobilitat. Hispan. c. 16. fo. 41. & dixi supra lib. 1. c. 6. nu. 13.

3578 In Epaminun da.

3579 In omnibus Philippicis, maxime in 4.

3580 Gl. in auth. # armis, in prin. & in l. 1. C. de offic. præfect. præt. Afric. Guillermus Rub. in tract. de iusti. & iniusti. cap. 15. fol. 17. vbi latè de pace, & Rolan. c#s. 1. n. 52. vol. 1. traditur in tit. de pace tenen da, in feud. & in proœ. Decretal. ibi: *Rex pacificus.* & in proœm. Sexti, & in proœm. Partitar#, Fori, & Ordi. & in cap. 2. de pactis, & in l. 2. tit. 10. par. 2. & in l. 1. tit. 4. lib. 8. ord. & in l. 1. Taur. & ibi Castel. glo. 2. & Burgos de Paz nu. 10. cum seq. fol. 77. vbi quia ipse Paz vocatur, multos de pace authores retulit, & Simac. de repub. lib. 9. c. 16. pag. 575. Petrus Albensis in lib. de re milit. 10. p. maximè n. 6. & diffinitur pax in l. 4. tit. 1. p. 7. Ferdin#. Nuñcz in c#men. ad Men#. metro 85. late Chassanæ. in catalog. gl. mund. 5. p. c# sideratio. 16. Montolonius in promptuario iur. verb. *Pax.* litera S. & pacis effectus ponit D. Augusti. de verbis Domini. c. 9. vbi ait; *Pax est securitas m# tis, tranquillitas animi, sineeritas cordis, vincul# amoris, consortium charitatis. Hæc est quæ simultates tollit, bella compescit, iras c#primit, su perbos calcat, humiles eleuat, discordes sedat, inimicos concor dat, cunctis est placida, nescit inflari, nescit ex tolli, hanc qui per dit, quærat; qui amisit, requir at, quoniam qui in ea non est inuentus, a Patre iudi cabitur, a Filio exhæredabitur, ab Spiritu sancto alienus efficietur; nec ad hæreditatem Dei poterit peruenire, qui testa mentum pacis noluerit conseruare.* Alber. in l. vnic. col. 1. C. de caduc. tol. Oldrad. singulariter c#s. 94. col. 3. vers. *verûm*

quia vnitas. & pacis fauore receditur a regulis c#munibus. c. 2. de desponsat. impub. l. qui cæd#. in fi. ff. ad leg. Corn. de sicar. Dec. in c. nouit. col. 4. de iudic. & latè Martin. Lauden. in tracta. de confœderatio. princ. per tot. Alciat. lib. 1. de verb. signi. col. 115. & Silius Italic. lib. 11. de bello Punic. & Euripides in Erechtheo. Sandoual de carcere q. 7. fol. 16. latè Cornelius Musus libr. 1. sermon. in sermone de pace.

3581 Erasm. in lib. adagior. Chiliade. 4. centur. 1. *Si quicquam est in rebus mortalium, quod cunctanteraggredi conue niat, imo modis omnibus fugere, de precari, propellere, certe bel um est quo non alia res, vel magis impia vel calamitosior, vel latius perniciosa, vel hær#s tenacius, vel tetrior, & in totum homine indignior.* Et Ferus in Exo dum c. 17. *In teromnia mala, quibus discruciatur vita mor tali#, nihil bello sceleratius, nihil nocentius, quod atrocius exiti# infert corporibus, facultacibus, animabus, & moribus bonis,* Sim#c. vbi supr. cap. 15. glo. in auth. de armis in prin. ait, # bell# est perditio corporis & animæ, & homines ad paupertatem perducit, & in l. vnic. C. publicæ læti. lib. 12. Et sex cau sas quare inter homines non seruatur pax, ponit Ab bas in c. Pisanis. 1. notab. de restit. spolia. tradit optimè Petr. Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 31. c. 22. nu. 1.

3582 Lib. 33. c. 1.

3583 Valerius libr. 3. c. 2. *Traiectus hasta, sanguine & spiritu deficiens, recreare se conantes, primúm, an clypeus suus saluus esset, deinde an fusi hostes penitus forent, interrogauit.* æmilius Prob. in Epaminunda. Diodor. Sicul. lib. 15. Blibioth. Pausanias in Arcadicis. Cicer. 5. epistol. fam. ad Lucul.

3584 In tract. de consilio & consiliar. discur. 15. fo. 220. pag. 2.

3585 Lib. de vectigalibus.

3586 Cap. 26.

3587 Deuter. 28.

3588 Aristopha. in Pluto.

3589 1. offici. & Petrus Greg. de syntagma. iur. 2. par. c. 2. nu. 2. lib. 19.

3590 Libr. 5. cap. 2. nu. 3.

3591 L. 1. titul. 23. par. 2. Siman. vbi supra nu. 11. pag. 574.

3592 In tract. de pe ste. tit. de priuileg. contract. causa pest. nu mer. 135.

3593 Vergil. lib. 11. æneid. *Nulla salus bel lo, pacem á te poscimus omnes.*

3594 Ad Scipion#. *Nunquam minus euentus rerum respondere, quam in bello, ideoque meliorem, tutioremque esse cert# pacem, quam spe ratam victori#.* vt refert Patricius libr. 9. de republ. tit. 1. fo. 199.

3595 De ciuitate Dei libr. 19. cap. 7.

3596 Polydor. Vergil. lib. 2. de in uention. rer. cap. 10.

3597 Isay. cap. 14. Genesis. c. 9. & 10. Fr. Mar cus Anton. de Camos in microcosm. 1. p. dialog. 15. pagin. 183. colum. 2.

3598 Policr. libr. 5. cap. 7. Diuus Thom. opuscul. 20. lib. 4. c. 10.

3599 Libro. 2. capit. 2.

3600 Mosquera libro. 1. in prin. Alciat. libr. 1. emble. 45. Petrus Grego. de syntagm. iur. 2. par. libr. 19. c. 2. num. 7. & seq. ad fin. & 3. par. libr. 31. capit. 22. numer. 2.

3601 Petr. Gregor. de syntagmat. iur. d. 3. p. libr. 31. capit. 22. num. 22.

3602 Cap. noli. 23. q. 1. &. c. iust# est bellum. 23. q. 2. Alcia. emblemat. lib. 1. emblem. 45. *Arma procul ia ceant, fas sit t#c sumere bellum, Qu#do aliter pa cis non potes ar te frui.* Patricius vbi# supra dict. tit. 1. in princ. ait: *Bellum pacis t# tùm gratia suscipi#dum est ab his qui reipubl. præsunt, idcirco feciali populi Romani,* vt ait Cicer. libr. 1. offic. *nullum bellum iustum dicebatur, nisi quod pro rebus iniustè ablatis repetundis gere batur, aut quod ante pater patratus denuncia bat indicebatque.* Aulus Gell. lib. 16. cap. 4. Petr. Gregor. vbi sup. n. 11.

3603 Fol. 2.

3604 Sextus Aurelius Victor in Cæsare Augusto dicebat: *Octauianus, iactantis ingenij, & leuißimi esse, ardore tri#ph#di indiscrimen per incertos eu# tus certaminum securitatem ciuium præcipitæ re, neqne impera tori bono quicquam minus, qu# temeritatem con gruere: satis celeriter sieri, quic quid c#mode ge retur, armaque ni maioris emolu menti causa, ne quaqu# eße mouenda: ne compendio tenui, iacturagraui, petita victoria, similis sit hamo au reo piscantibus, cuius abrupti, amißique detrimentum, nullo capturæ lucro pensari potest.* & Eutropius lib. 7. rerum Ro manarum:

3605 Lib. 10.

3606 Lib. 1. ab vrb. cond. Aul. Ge lio Noct. Attic. libr. 16. c. 4. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 2. p. lib. 19. cap. 2. num. 4.

3607 Deutero. 20. & alia refert Fr. Marc. Anton. de Camos in microcosm. 1. par. dialog. 8. pagin. 84. col. 1.

3608 Lib. 9. de republic. tit. 2. fol. 203. pag. 1.

3609 Pro lege Manilia. *In summo Imperatore qua tuor res ineße oportere existimo, scientiam rei militaris, virtutem, authoritatem, felicitatem.* Deinde addit: *Labor in negocijs, fortitudo in periculis, industria in agendo, celeritas in con ficiendo, c#sili# in prouidendo, innocentia in re busomnibus, tem perantia, ingenium, humanitas.*

3610 L. 5. titul. 23. part. 2. & ibi Gregor. post Bonifa. in peregrina, verb. *guerra.* folio 225. col. 1. & vide l. 4. & 6. dict. tit. & par.

3611 Onosander de re milit. lib. 1. fol. 2. pag. 2. ca. 1. Boterude ratione status lib. 10. fol. 177. & seqq. Alaua libr. 1. de re milit. fo. 3. & seqq. Fr. Marc. Anto. de Camos in microcosm. 1. par. dialog. 15. pag. 109. colum. 1.

3612 In tractat. de consilio, & c# siliar. princip. discurs. 14. §. 3. fol. 115.

3613 L. 9. in fin. tit. 23. par. 2.

3614 De practic. & theoric. belli. pag. 56.

3615 Vt in lib. 1. C. Theodos. titu. 27. *C#uenit, vt semper custodes fines prouinciæ seruent, ne detur hostibus licentia incurren di, aut deuastandi loca, quæ nostri subiecti pos sident.*

3616 D. Bernardin. de Mendoça, de theoric. & practic. bell. pa gin. 182. Alaua libr. 2. de re militare. folio 93.

3617 Girolamus Ca taneus libr. 1. de re militar. c. 4. fo. 53.

3618 Vide D. Bernardin. de M#doça de theoric. & practic. belli. pag. 185.

3619 De republica lib. 9. tit. 3. fo. 210. & conducunt scripta Onosandri libro. 2. de re militar. c. 10. fol. 38. & ibidem. cap. 34. fol. 50. & lib. 3. capit. 1. fol. 66. & D. Bernard. de Mendoça de theoric. & practic. belli. pag. 45.

3620 Olinthia. 1.

3621 Lib. 2. histor.

3622 De syntagm. iur. 2. par. libr. 19. cap. 3. numer. 7.

3623 Alaua vbi supra fol. 68. & seqq.

3624 In eod. Cæsare nu. 86. Redin de maiestat. princip. verb. *non armis solûm.* fol. 12. nu. 15. & 17.

3625 Vegec. libr. 4. de re militar. c. 26. Alaua libr. 1. de eod. fo. 50. pag. 1.

3626 Platea in l. mi lites. C. de re milita. lib. 12. D. Bernar. de Mendoça de theor. & pract. bellipag. 186.

3627 L. officium. §. offici#. ff. de remilit. l. 11. tit. 1. lib. 7. recop. Ripa de peste. tit. de re med. ad c#ler u#. vbert. nu. 188. cum antec. & seqq. Patri cius de repub. lib. 9. tit. 3. fo. 110. tradit latè Boer. in tracta. de custod. clauium portarum ciiuitat. in volum. 16. tract. DD. fo. 281. & dixi supra lib. 3. c. 8. num. 22.

3628 Supra lib. 2. c. 18. nu. 251.

3629 In dict. l. munerum. & l. 8. tit. 23. p. 2.

3630 Virgil. libr. 2. æneid. *Aut hoc inclusi ligno occult# tur Achiui, Aut hæc in nostros fabricata est machina mu ros, Inspectura domos, ventura## desuper vrbi, Aut aliquis latet error. Equo ne credite, Teu cri.*

3631 Onos#der de re milit. lib. 5. c. 2. fo. 172. pa gin. 2. in med.

3632 L. 9. in fin tit. 23. p. 2.

3633 Glo. in l. officium. §. officium. ff. de re milita. Redin de maies. prin cip. verb. *Non armis solùm.* fo. 30. nu. 133. dixi supra lib. 2. c. 13. n. 43.

3634 L. 21. titu. 26. par. 2.

3635 Lib. 1. &. 2. de republ.

3636 De republica. lib. 9. titul. 2. fol. 204. *Vt fe roces aduersus hostes sint, humani erga amicos ac socios, ti midi ad iniurias inferendas, pr# pti ad vlciscendas, & nihil magis cupiant, qu# laudem ac gloriam adipisci, quæ quidem per suasio optima est.*

3637 L. desertorem. §. qui seditionem. ff. de re milit. *Qui sedi tion#* (inquit) *militum atroc# concitauit, capi te punitur: si in tra vociferatio nem, aut leuem querelam seditio mota est, t#c gradu militiæ deijcitur.* Et. l. fin. ff. eod. Titus Liu. libr. 26. *Qui capita rerum erant, vir gis cæsos securi percussit, cæteros prædam## vendidit.* Et ali bi: *Quoniam authores defectionis meritas pœnas à dijs immor talibus, & á no bis habent.* Patricius de republ. lib. 9. tit. 2. fol. 205. *Puniendi* (inquit) *sunt milites, c# deliquerunt, nimia enim indulgentia homines ad vitia pronio res facit: nec si plures peccaue runt, præ timore omnibus indulgendum est, sed in eos animaduertendum, qui maiorem culpam admiserint*; *vel si multi plectuntur, distribuendi sunt in diuersa loca.* Et Onosander libr. 5. de re mi lit. c. 4. fo. 195 pag. 2. Alaua eod. tract. lib. 1. fol 68. pag. 2. & seqq. Tiber. Decian. 2 tom. crimin. lib. 7. c. 15. n. 48. & seqq. D. Bernardin. de Mendo. de theoric. & pra ctic. bell pag. 43. Cic. 3. deleg.

3638 Lib. 34. histo riæ sui temp.

3639 Capit. fin. de tr#sact. c. laot res. de cleric. exc. c. non po potest. 4. dist. c. vt constitue rent. 50. dist. c. quoties. 1. q. 7. Bellug. de specul. princ. rubr. 11. §. c# pendiosè. n. 5. in fin. fol. 41.

3640 Cornel. Ta cilib. 14. *Omne malum exempl# aliquid habet ex iniquo, quod publica vtilitate compensatur.*

3641 Lib. 8. decad. 3. & Petr. Cri nitus libr. 22. c. 2.

3642 Vbi supra.

3643 Lib. 3. senten. c. 5. ait. *Plerum que rex iustus etiam maiorum errores dissimulare nouit: non quod iniquitati eorum cons#tiat, sed quod aptum tempus correctionis ex pectet, in quo corum vitia em# dare valeat, vel punire.* Et dixi supra lib. 2. c. 2. nu. 38. & seqq.

3644 De re milita. 8. par. nu. 50. & vnum nota bile refert Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 7. cap. 15. nu. 49.

3645 Lib. 37. histo ri#. pag. 103. tom 3. ait: *Cæterum cum euaginaturus eßet Cæsar, ad eum legatio Mediolanensium peruenit deploratura miserias, quas Hispani mi lites seditiosè ad arma conster nati, & ab auto ritate Vastij discedentes eorum agris infereb#t*; *coiuerant siquidemé subalpinis præsidijs au dito induciarum nomine singulæ cohortes, vt me ritastipendia ef flagitarent, quæ aliquot mensi# sibi deberi prædicabant.* Etite rum lib. 42. in fin. pag. 556. inquit: *Hispanos alienos eße á consilijs Cesa ris, & parum suæ ditioni subiectos.*

3646 Veget. lib. 4. de re militar. c. 5. Simanc. de republ. lib. 9. c. 17. pagin. 584. num. 22. *Prouidend# est,* (inquit) *vt ad certum di# stip#dia soluantur: quod si pecuniæ non fuerint in promptu, mor# solutionis se dolere, atque ægré ferre demonstrent, ac dent simul operam, vt quam pri m# solutio fiat, atq; interim bonam sp# illis faciant, omnemque hu manitatem præstent, ne solutio nis mora seditio nem excitet.*

3647 *Disciplinam ser uare non potest ieiunus exercitas, dum quod deest semper præsumit armatus.* dixi supra lib. 3. c. 3. n. 2.

3648 Cap. 2.

3649 Don Bernar. de Mendo. in libr. de theoric. & practic. bell. pag. 11.

3650 Infra lib. 5. c. 5. num. 8.

3651 Onosand. lib. 2. de re milit. cap. 40. fo. 54 pag. 2.

3652 Hoc nomen vocabatur Tes sera, vt in c#mentar. Cæs. libr. 6. & Liuius lib. 7. & lib. 9. Decad. 1. & alibi sæpe. Decian. 2. tom. crimina. lib. 7. cap. 17. num. 35.

3653 Libr. 9. de republic. titu. 2. fol. 208.

3654 Marcia. in l. officium. 12. §. fin. ff. de re milita. Vuolphang. libr. 4. c#mentar. reipubl. Roman. cap. 10.

3655 Luithprandus Ticinensis de rebus per Europam gest. li bro. 1. c. 3. Onosander de re militar. lib. 2. cap. 40. fol. 55.

3656 Paul. I. C. in l. 1. & 3. ff. de offic. præfect. vigil. *Diuus Au gustus maluit per se huic rei consuli, nam salutem reip. nulli magis credidit conuenire, nec alium sufficere, quám Cæsarem.* Ripa de peste tit. de remed. ad conseruan. vbert. n. 184.

3657 De symbolis & attributis gruum, tradit Plinius libr. 10. cap. 23. & Pierius Valer. de liter. ægyptiorum libr. 17. Fr. Marc. Anton. de Ca mos in microcosmia. 2. par. dialog. 5. pag. 45. & sequen tibus.

3658 Vegec. libr. 3. de re milita. c. 12. & Patric. de republ. lib. 9. tit. 3. fo. 209 Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 2. part. lib. 19. c. 11. n. 3.

3659 L. 9. titul. 18. par. 2.

3660 Virgilius æneid. 2. *Inuadunt vrb#, somno, vinoque sepultam.* C#duc#t scri pta Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 2. p. libr. 19. c. 11. nu. 3. & seq.

3661 Vt ex Patricio vbi supr.

3662 De formis tr#sc#d#di mu ros scalis, vide D. Bernar. de Mendoça de theoric. & pra ctic. belli. pag. 216. in fin. c# sequent.

3663 Vbi supr. pagin. 188.

3664 Vt refert Patricius de repu blic. libr. 9. tit. 1. fo. 209. pagin. 2.

3665 Libr. eod. fol. autem. 198.

3666 In lib. 9. de ra tione status. fol. 174. pagin. 2.

3667 In l. 3. §. in bello. versi. *qui stationis.* de re militar. Appia nus lib. 3. bello. ciuil. Xenoph. libr. 3. rer. Græc. Petrus Greg. in nu. 12. & 13. statim citandus.

3668 L. 2. tit. 26. & l. 11. in fin. & l. 26. & 27. tit. 23. part. 2. dixi in c. præcedent. nu. 11. & tradit Petrus Grego. de syn tagmat. iur. 2. par. libr. 19. c. 10. num. 2. & 12. & 13.

3669 Dict. l. 3. desertorem. §. in bello. ff. de re milita. ibi: *Qui rem à duce prohibitam fecit, aut mandata non seruauit, capite punitur, etiamsi res bene ceßerit,* l. omne delictum. §. c#tumacia. ff. eodem. l. 22. in fin. titu. 21. p. 2. &. c. fi. 23. quæs. 1. Nisi quando noua causa, & supe riori incognita superuenit: quod dicit no tandum Cremensis singul. 151. incip. *m# datum.* Tiraq. de pœnis tem per. in præfation. nu. 37. Couarruu.

in Clem. si furio sue. 2. p. in initio nu. 4. vers. *neque tamen.* de homicid. Pinel. in 2. part. rubr. C. de bonis mater. nu. 35. pagin. 80. Redin. de maiestat. princip. verb. *non armis solum.* nu. 53. & seq. Petrus Gregor. in d. 2. par. de syntagm. iur. libr. 19. cap. 10. n. 2. & seqq.

3670 Liuius libr. 8. ab vrbe condit. Valer. lib. 2. c. 2. & lib. 9. cap. de ira, ait: *Filium mactari iußit, satius esse iudicans patrem forti filio, quám patriam militari disciplina carere.* Plutarc. in Parallelis c. 25. Erasmus in prouerbio, *Manliana imperia.* Claudius Cotareus de iure milit lib. 3. c. 7. Patricius de repub. lib. 9. tit. 2. fo. 204. Onos#d. libr. 5. de re militar. cap. 4. fo. 192. pag. 2. Pineda in monarch. 1. p. tom. 2. libr. 6. c. 25. §. 4. fol. 115. Alaua lib. 1. de re milita. c. 1. fo. 2. in fi. &. 3. Cermenat. in rap sodia. c. 21. fo lio 225. post D. August. lib. 5. de ciuit. Dei. c. 18. Petrus Gregor. vbi supra.

3671 Apud Valer. Maxi. libr. 4. c. 2. Eutrop. libr. 2. Plini# libr. 2. de vir. illust. Petrum Gregor. vbi supra.

3672 Libr. de bellis ciuil.

3673 Vbi supra.

3674 Gellius lib. 1. noct. Attic. c. 14. Petr. Gregor. vbi supra nu. 5.

3675 Lib. 8. de cad. 1. *Cûm polluta (*inquit) *fuit semel militaris disciplina, non miles Centurionis, non Centurio Tribuni, n# Tribunus Legati, non Legatus Consulis, non Consul Magistri equitum, n# Magister equitum Dictatoris parebat imperio.*

3676 L. 9. titul. 27. part. 2.

3677 De princip. Christ. lib. 2. c. 31. p. 451.

3678 Omnes in locis proximè citatis.

3679 Liuius lib. 10 *Omnium rerum arbitrium, & á Senatu, & á populo, & á colle ga Fabio Consu li permissum. Et* lib. 32. ait: *Ini tió liberum pacis ac belli arbitrium permissum.*

3680 L. 3. &. 4. titu. 23. p. 2. &. l. 5 tit. 9. p. ead. & Gregor. in d. l. 5.

3681 Lib. 3. lectio. antiqua. c. 5.

3682 Veget. libr. 3. de re milita. c. 6. ait: *Tutissimum namque in expeditionibus creditur facienda nesciri: ob hoc veteres Mi notauri signum in legionibus ha buerunt, vt qu# admod# ille in intimo & secre tissimo laberyn tho abditus per hibetur, ita ducis consilium sem per esset occultum.* De quo refert Alciat. libr. 1. emblemat. 4. *N# vul ganda consilia,* ex Plinio libro. 10. cap. 4. Onosander lib. 1. de re mi lit. fol. 13. pa gin. 2. Alaua lib. 1. eod. tracta. fo. 14. p. 1 & dixi supra libr. 2. c. 5. nu. 60. Ioan. Botero lib. 2. de ratione status. fo. 44. tit. *del secreto.*

3683 Lib. 6. & Liuius lib. 7. & lib. 9. decad. 1 & Tiber. Deeian. 2. tom. crimin. libr. 7. c. 17. nu. 35.

3684 2. 2. q. 40. artic. 3.

3685 Dict. l. 4. tit. 23. p. 2.

3686 Quos infra ci tabimus hoc c. n. 46. versi. *Otros.*

3687 L. omne delictum. §. exploratores. ff. de re mili.

3688 Cap. 42.

3689 Libr. 3. de varia historia. c. 27.

3690 Vide Sextum, Iulium Fron tin. lib. 1. stratagema. c. 1: Patrici# de re pub. lib. 9. tit. 3. fol. 211. Mosquera de milit. discip. lib. 4. fo. 122.

3691 Dict. libro. 2. cap. 5.

3692 2. tom. crim. lib. 7. c. 17.

3693 Prouer. c. 20. *Cogitationes c# silijs roborantur, & gubern aculis tract#da sunt bella,* id est, prudentia, & consilio. Et lib. 1. Macha bæorum. c. 5. *In die illa ceciderunt sacerdo tes in bello, dum volunt fortiter facere, dum sine consilio exeunt in prælium.* Tuc cidides libr. 2. *Magna ex parte bellum vinci tur consilij & pecuniævi.* Ioan. Magn. libr. 4. histor. Gothi cæ. c. 20. *Qu#uis multa sint ad rem bellicam necessaria, nihil tamen æqué ac consilium valere putandum est: id## non solum publico omnium consensu, sed ipsa experientia (quæ rerum est omnium magi stra*) *compertum habemus. Equi arma, opes, fortuna deni## ipsa, quæ in bellicis rebus plurimum posse existimatur, nisi bono consilio dirigantur, tanquam fluxa, & caduca euanescunt, sæpê## illis pernici# afferre solent, qui eis vti nesciunt.* Bel lisar. apud Pro copi# lib. 2. de bello Persico. *Bell# sana ac di ligenti consultæ tione administra tum felicitersue cedere solet.* Onosand. lib. 1. de re milit. fol. 6. pag. 2. Alaua eodem tract. lib. 1. fo. 53. pag. 2. & seqq.

3694 *Parua sunt foris arma, nisi est consilium domi.* Idem Cicero in Lælio: *Non enim viribus, aut velocitatibus, aut celerita te corporum magnæ res geruntur, sed consilio & authoritate.* Abul#. sup. 2. Paral. Grego. in l. 16. gl. *Con seso.* tit. 9. p. 2. Homer. lib. 3. Iliados, & qu# tradidit Azeued. in addit. ad Pisam in Curia. libr. 2. cap. 3.

3695 Lib. 38. in ora tione Manlij. *Apud Carthaginenses in cruc# tolli Imperatores dicuntur, si prospero euentu, prauo consilio r# geßerunt.*

3696 Lib. 7. cap. 2. *Turpe esse aiebat in re militari dicere, Non putaram, videlicet quia explorato, & excußo consilio, quæ ferro aguntur, administrari oportet.*

3697 In l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ff. de orig. iur. ibi: *Turpe eße Patritio & nobili viro causas exoranti, ius in quo versaretur ignorare.* di xi supra lib. 1. c. 6. nu. 23.

3698 L. 4. in fin. tit. 1. p. 2. Red. de maiest. princ. verb. *non armis solum.* nu. 28. & seq.

3699 Libr. 1. c. 10. nu. 35.

3700 In eius vita, & Redin in dict. loco. nu. 29. fol. 14.

3701 Supra lib. 10. c. 34.

3702 Ioan. Neuiza nis in Silua nupt. lib. 4. n. 168. & Alcia. libr. 1. embl#. 18. inscripto, *Virtuti fortuna comes.* & e contra emble mat. 40. inscripto, *fortunavir tutem super#s.* Et facit illud, *Nullum numen abest, si sit pruden tia, sed te, Nos facimus, For tuna, deam, cæloque locamus.*

3703 Macrob. lib. 1. Saturnal. c. 7. & Budæus in annota. ad l. nec quicqu#. pagin. 341. ff. de offic. proc.

3704 Lib. 3. de bello Gallic.

3705 In Archidi.

3706 Petrus Greg. de syntag. iur. 2. p. libr. 19. c. 18. Alaua de re mili. libr. 2. fol. 150. pag. 1. & seqq.

3707 Lib. 2. c. 2. & Onosand. lib. 2. de re milit. c. 41. fol. 55.

3708 In C#sare Augusto. *Arcenda est fæx sceleratissimorum hominum, quibus data pecunia blandiend# ac seruiendum est.*

3709 Lib. 2. polit.

3710 In apophteg. & Valer. vbi sup. & Suidas, quem refert Petrus Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 19. c. 12. nu. 8.

3711 Cap. seq. nu. 11.

3712 L. septe mdi e bus. 12. C. de erogatio. mil. ann. libr. 12. l. speciebus. C. de cohorta lib. eod. libro. Petrus Greg. de syntagma. 3. p. lib. 36. e. 30. nu. 16. & dixi supra libro 3. cap. 4. num. 32.

3713 Patrit. libr. 9. de repub. tit. 3. fo. 210. p. 2.

3714 L. 1. & pert o tum. C. de me tatis. libr. 12. & l. vnica. C. de salgam. ho spi. non præben. & pragmat. de exem ptionibus agricolarum lata Madriti, anno 1594. cap. 7.

3715 De syntagm. iur. 2. p. lib. 19 c. 8.

3716 Num. 8. per l. 3. de munerib. patrimo. lib. 10. &. l. 3. §. munus. ff. de muner. & hon. l. archiatros. C. de me tat. libro 12. l medicos. & l. final. C. de profes. & me dic. eod. libr. & conducunt qu# infra dicam lib. 5. c. 5 n. 31. & se.

3717 Cicero libro 3. de natura Deor. & latè Petr. Mexia in Silua var. lectio.

3718 In c. 3. Isa iæ.

3719 D. Bernard. de Mendoça de theor. & practic. belli. p. 34.

3720 Isto c. n. 23.

3721 Titul. C. de erogatio. mil: ann#. lib. 12. Gregorius de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 6. & dixi sup. lib. 3. c. 4. nu. 79.

3722 L. 2. &. 3. C. de mili. veste. lib. 12.

3723 Lib. 3. deca. 3 dum agit de P. & Cn. Scipionis literis ex Hispanis ad Senatum missis, & lib. 6. seq. idem sentit Petrus Gregorius de de syntagma. iur. 1. p. libro 19. c. 7.

3724 In vita Grac chi. legeenim S#pronia tradit, imminuto stipendio, cui libet militum vnam datam vestem.

3725 Lib. 6. histor.

3726 Libr. 2. faceciar. c. 41. pag. 150.

3727 1. Corinth. c. 10. *Qui se exi stimat stare, vivideat necadat.*

3728 In histor. Machab. libro. 1. c. 8.

3729 *Nihil in bello oportere contemni.*

3730 *Non citò ruina perit vir qui ruinam timet.*

3731 *Non est fortis, qui nihil timet, sed timenda timere, non timen da contemnere conuenit,* & iux ta illud Carmen: *Tecum habita, semperque tuas vigil aspice vi res.* vt in proposito refert Cermenat. in rap sodia. c. 34. pag. 309.

3732 De theor. & pract. belli pa gin. 159.

3733 L. 25. tit. 23. p. 2. Onosan. libro. 5. de re milit. c. 2. fo. 171. p. 1. post med. Alaua libr. 1. de eod. fol. 51. p. 1. & dixi in capit. præced.

3734 Iudith. c. 7.

3735 De re milita. lib. 5. c. 2. folio 177.

3736 D. Bernardin. in lib. de theoric. & practie. bell. pag. 200. in fi. &. p. 146. & seq. Alaua lib. 2. de re mi lit. fo. 93. p. 2.

3737 Lib. 7. c. 2. *In em#dabilis enim est error, qui violentia Martis committitur.* Et Patritius lib. 9. de repu. tit. 3. fo. 211. pag. 1. & faciunt verba De metrij, quæ re fer#t Ioseph. in histor. Machab#. d. lib. 1. c. 8. & Cerme nat. in rapsodia. c. 34. pag. 310. dicentium: *Homines ante malorum peritiam vtilitates suas non intelli gunt, sed cum in malis fuerint c# stituti, tunc mente percipiunt & agunt, quæ nihil læsi facere debuerant.* F. Marc. Anto. de Camos in Microcosmia 1. part. dialog. 15. pag. 185. col. 2. D. Bernard. de Mendoça de theoric. & practic. belli. p. 119.

3738 L. 5. in fin. & l. 8. titulo. 23. p. 3.

3739 Lib. 2. politic.

3740 De Comitijs Roman. lib. 1. cap. 1.

3741 In bello Iugurtin. ait ipse: *Interea mili tes scribere, n# é more maiorum, ne## ex classibus sed vt cuius## libido erat, capi te censos pleros que.*

3742 Plinius lib. 18 c. 5. ait, fortissimos viros, & strenuissimos milites ex agricolis gigni. Veget. de re milit. c. 7. *Non est dubitandum, aptio rem armis esse rusticam pleb#, quæ subdio & laborenutritur, Solis ardor# pa tiens, vmbram ne gligens, balneorum nescia, deli ciarum ignara, simplici animo, paruo contenta, duratis ad omnium malorum tolerantiam m# bris, cui gestare ferrum, fossam ducere, consuetudo est: fabros enim ferrarios, earpentarios, aprorum## vena natores, sociare conuenit militiæ.* Et Patrit. de republ. lib. 9. titul. 4. fol. 204. ait: *Vtilior ex agris miles legitur, quam ex vrbibus, vt veteres omnes sentiunt: rustica enim illa pubes obduratasolibus, pul ueris, pluuiæ, niuis## patiens, cibario pane, agrestibus siluestribusque baccis c#tenta, l#gé facilius subdio per noctar, pluuias imbresque perfert, ac per cam pos lubricos, & illuuie inequita biles, nuda eti# pelle discurrit, quám vmbratilis iu u#tus, quæ vrbanis blanditijs illecta, vix somn#, nisi mol li strato, & cul citraplumea, l# go## accersitum si lentio capere po test, & caloris frigorisque impatiens, parum stomacho valet: nunquam esurit, nisi ciuilium epularum nidorem senserit, cibique pulpamentum semper quærit, neque æquo animo do mesticis blanditijs caret.* Sene ad Lucillum: *Nullum labor# recusant manus quæ ad arma ab aratro transierunt.* Guilliel. Benedict. in c. Rayn#tius. verb.

testamentum. nu. 25. & 26 Chassanæ. in catalog. glo riæ mund. 9. par. considera tio. 27. Gregorius in di cta. l. 2. titulo 21. p. 2. per tex. ibi. Redin de maies. princ. verb. *non armis solum.* num. 68. & seqq. folio 20. Petr. Greg. de syntag iur. 2. p. lib. 19. c. 3. numer. 13.

3743 L. 2. tit. 2. p. 2

3744 2. 2. q. 123. artic. 2. *Fortitudo est firmi tas animi in su stinendis & repellendis his quæ difficilis sunt firmitatis, prop ter bonum virtutis.*

3745 Super Psalm 118. serm. 10 vers. 6. *Pudor plerumque corrector est nostri.*

3746 In. l. vt vim. ff. de iust. & iur. *Stimulat enim nobiles verecundia plusquam ignobiles.*

3747 L. 8. tit. 9. p. 2 ibi: *Primeram# te ser de bu# li nage, para auer verguença de non errar.* Et l. 9. tit. 2. ead. p. ibi: *La tercera por no fazer ellos cosas porq# cayan en verguença, en lo que caerian mas que por otra co sa, si leales non fueßen.* Et l. 9 tit. 9. p. 2. ibi: *Casi de bu# lina ge non fueßen, podria ser que algunas vegadas non ouiessen verguença de fazer cosa q# les estuuieße mal.* Et in l. 6. tit. 18. ead. p. & dict. l. 2. tit. 21. p. 2. in fi.

3748 Liuius lib. 8. *Siluarij & opi fices, minimè mi litiæ idoneum genus.*

3749 De nobilita. c. 3. 2. partis, n. 3. post prin cip.

3750 L. ab omni militia. ff. de re milit. l. generali. C. de tabular. l. p#. & fin. C. qui mil. non poss. lib. 12. & l. 2. C. de tyronibus. eod. libr. Plinius lib. 10 epistol. Petr. Greg. de syn tag. iur. 2. p. lib. 19. c. 3. nu mer. 8. Mosquera demili. discipl. lib. 3. fol. 80. & lib. 4. fo. 125. in fin. & seqq.

3751 Dio Nicæus libro 48.

3752 Libro. 24. ab vrb. condit.

3753 In d. fol. 126.

3754 Floruslib. 56 Oros. lib. 8. c. 5. Plutarc. in Crasso. D. August. de ciuit. Dei. libr. 3. c. 26. Petr. Gregor. vbi supr. nu. 9. & 10.

3755 Platea in l. si quis seruum. num. 3. &. 4. C. qui milita. poss#t. lib. 12 Patrit. de repub. lib. 9. tit. 4. fo. 213.

3756 Libr. 7. noct. Attic. c. 22.

3757 L. proditores. ff. de re milit. & titu. C. qui milit. non poss. lib. 12. & l. vnica. G. negotiat. ne milit. eod. lib.

3758 Vbi sup. n. 10. & seqq.

3759 Deuter. c. 20. 1. Mach. c. 3. Iudith. 7. Petrus Greg. in d. 2. par. de syntagm. iur. lib. 19. c. 3. n. 12. p. 493.

3760 Optimè Patrit. de repub. dict. lib. 9. tit. 1. fo. 199. ibi: *Videndum est, quantæ vires nostræ sint, qu# tæque aduersariorum, quales milites, qui socij, qui vectigales, quo etiam studio in nos animati, quanti sint pecunia est quo que cogitandum, quibus munim# tis vrbs validæ sit, quibusque commeatibus fir mata, quo præsi dio oppida, castell aque*

ditionis nostræ tene# tur, quibus que machinis armamentarium ab# det. Et Biesius de repub. lib. 4. c. 7. fo. 174 Redin de ma iesta. princip. verb. *non sol# hostilibus.* nu. 27. f. 69. Bart. Philip. in tracta. de consil. & consiliar. fol. 115. p. 2. discursu 14. §. 3. &. 4.

3761 Osorius libr: 3. de regis in stitutio. *Nobi lium opus est, num delicijs affluere, de amore c#queri, noctes atque dies in aleæ ludo consumere? non pro fectô: quod nam igitur hominum nobilium opus est? Armis tutari Remp. & consilijs, cûm ætate progressifuerint, stabilire, om nes## opes suas adpatriæ salutem atque addignitatésu# conferre.*

3762 Onosan. lib. 1 de re milit. fo. 12. p. 2. Alau. lib. 2. de eod. fo. 73. p. 2. in fin. & fo. 75. p. 2. & seqq.

3763 Alaua vbi supra, dict. fol. 73. pag. 1. in fin. & seq.

3764 Vegec. lib. 3. de re mil. cap. 14. D. Bernar. de Mendo. in lib. de Theoric. & pract. bell. pag. 161.

3765 Vegec. vbi su pra c. 9. & Bie sius libr. 4. de repub. c. 7. fo. 175.

3766 Patricius de repub. libr. 9. tit. 3. fo. 209. pag. 2.

3767 Numer. 13. Iosue. 2.

3768 De quorum creationis for ma & de eorum munere, vide præter alios Mosque ra de Figueroa libr. 1. de disciplin. mil. fol. 36.

3769 L. 3. tit. 23. p. 2. Alaua lib. 1. de re milit. fol. 51. pag. 2. in fin. & seq.

3770 Alaua vbi supr. dict. lib. 2. de re mili. fo. 77. pag. 2. in princ.

3771 Iosue. 10.

3772 Hernan Nuñez lib. *de los refranes.* lit. S. D. Bernar. de Mendoça de Theori. & pra cti. bell. p. 155.

3773 Cap. 42.

3774 Onosand. lib. 1. de re milit. fol. 12. pag. 2.

3775 Verg. libr. 2. æneid. ibi: *Talibus insidijs, periurique arte Sinonis Creditares.* Patricius in dict. libr. 9. de repub. titul. 3. fol. 210. pag. 1. post Plini. lib. 7. c. 56.

3776 Patricius in dict. loco, post Herodot# lib. 3. & Calepin. in verb. *Zocipirus.* Alex. ab Alex. libro. 2. genial. dier. c. 32. fol. 111. in fin.

3777 Dixi supr. lib. 3. c. 13. nu. 7.

3778 De Theoric. & pract. belli. pag. 208.

3779 In l. omne de lictum §. exploratores. ff. de re mil.

3780 L. 18. titul. 23. p. 2. Onosan. lib. 1. de re mi lita. folio. 28. pag. 2.

3781 Vt refert Patri. de repub. libr. 9. tit. 21. fol. 207.

3782 Fronti. lib. 3. strategemat. c. 2. & 10. Pa tricius vbi supr. Alaua lib. 1. de re milit. fol. 59. pag. 2. & seq. & l. 30. titul. 23. p. 2. post Alcia. in tract. de duello. c. 38.

3783 L. 1. §. non fuit. ff. de dolo. c. vtilem. 22. q. 2. &. c. Domi nus noster. 23 q. 2. cum glo. vbi Archidia. Parisius cons. 31. num. 25. libr. 1. & numer. 48. Puteus in tract. de duello. lib. 2. §. nobilis. n. 6. &. §. duo conuenerunt. &. §. an si pro nocans. nu. 8. iuxta illud Virgil. *Dolus, an virtus, quis in hoste requirat?* Et Alciat. vbi supra. c. 38

3784 L. 23. tit. 18. lib. 6. recop.

3785 L. 25. titu. 26. par. 2.

3786 Patric. de repub. libro. 9. titul. 1. folio. 198. *Fit* (inquit) *sæpe numero, vt oppor tunitas, & manifestæ prædæ spes animos aui diores reddat, & manus ad ra pinam promptio res efficiat.* Et de damnis cu piditatis in mi litib# vide Alauam de re milita. libr. 1. fol. 38. pagina. 1.

3787 Genes. 14.

3788 L. 2. & 30. tit. 26. part. 2. & Greg. in dict. l. 2.

3789 Couar. libr. 1. variar. cap. 2. num. 10. versi. *nonò.*

3790 Vt videre est ex Couar. in dict. loco.

3791 De Theoric. & practica belli. p. 29.

3792 1. Machab#o ium. 7.

3793 Libro. 2. capit. 18. &. 2. Regum. 21. *Quia tu vnus pro decem milli bus computaris, melius est vt sis nobis in vrbe præsidio* EtPa tritius ait libro. 9. de republica titulo 1. folio. 198. pag. 2. *Copiæ in pace habendæ sunt, quibus fines nostros ab incursionibus, ac latrocinijs tueri valeamus.*

3794 1. offic.

3795 Præses non po test indicere bellum, nisi pro exercitio & defensione iurisdictionis su#. Boni fac. in Peregrina, verbo, *Præda.* fo. 375. col. 2 versic. *quæro.* D. Thom. 2. 2 q. 40. artic. 1. Didac. Perez in l. 6. titu. 16. lib. 8. ordinamenti. pagina 330.

3796 Alaua libr. 2. de re milit. fo. 77. p. 2.

3797 Patrit. de re pub. lib. 9. tit. 1 fo. 198. in fi. *Improuisus nam que ille terror mentem hominibus consilium## eripit, & membra omni ex par te debilitat.*

3798 Prouerb. 11.

3799 L. 7. & l. 13. titulo. 18. par tit. 2.

3800 In c. illud. de maior. & obe.

3801 Bal. in. §. quid ergo, de inuestitu. de re alien. fact. in feud. Alberic. in l. fin. ff. de vsu & habit. Azeue. in l. 3. nu. 6. tit. 4. lib. 6. recop.

3802 De theoric. & pract. belli pagin. 210. & seqq.

3803 L. hac consultissima. §. *at cum humana fra gilitas mortis quoque cogitatione turbata.* C. de testamentis.

3804 Ad Demetria dem. *Paratas ad præli#acies, stri ctosque mucrones scrmo Imperatoris accendit.*

3805 L. 22. in med. tit. 23. p. 2.

3806 Lib. 1. ænei. *Reuocate animos, mœstum## sin orem Mittite, forsan & hæc olim me miniße iuuabit. Durate, & vos metrebus serua te secundis.*

3807 Ad fin. belli Iugurti. incip. *Cúm vos considero, milites.*

3808 Dicta. l. 22. post princip. vers. *& qu#do.*

3809 L. 20. tit. 21. par. 2.

3810 Ideò venit in adagi#: *Peior est bello timor ipse belli.*

3811 Frontin. lib. 1 stratagematum. c. 11. Vegetius libr. 3. de re milita. c. 12. Redin de maiesta. princip. verb. *non armis solum.* nu. 56. & seqq. Onosand. lib. 1. de re milit. fo. 15. p. 2. in fin. Alau. eo. tract. libro. 1. fol. 55. & seq.

3812 Erasm. lib. 1. adagior. Chiliade. 4. adagio. 1. *Dulce bellum inexper tis.* Vegecius lib. 3. de re mi lit. *Neque confi das satis, si tyro prælium cupit.* si quidem Aristoteles inrhe toricis hanc ad fert causam, cur iuu#ta sit audacior, sene cta timidior, quòd illis imperitia rerum confid#ti# pariat, his multorum ex perientia malorum, timiditatem & cunctationem.

3813 Vegecius lib. 3. de re milit. c. 15. Sextus Iul. Front. libro. 1. stratagemat. c. 3. Elianus & plures qu os ipse refert in libr. de instruend. aciebus, in princ. & per totum, & Cæsur de Eboli Neapo. de art. mil. Onosand. lib. 3. de re mi litar. cap. 7. & sequentib. fol. 84. & seq. Girolamus Cataneus lib. 2. de re milit. ragio nam#to terço, fo. 5. cum seq. & lib. 4. Alaua libro. 5. de eod. fol. 105. pag. 2. & seq. & D. Bernar. de M#doça in libr. de theoric. & practic. belli. & l. 16. tit. 23. pag. 2. & præter hos authores plures alios citat Mosquera lib. 1. de disciplin. milit. fol. 7. in fin. & seq.

3814 Vt refert Patricius libr. 9. de repub. titu. 3. fo. 210. pag. 2. in si. & Tar taglia. Girol#. Catane. & Val des.

3815 Aristotel. lib. 6. Moral. Sal luit. in prœmio Catilinarij. ibi: *Nam & prius quam incipias, consulto, & vbi consulueris, maturé facto est opus.* Et Lucanus lib. 1 *Rumpé moras, multum nocuit differre paratis.* Isocrates in Parenesi & oration. ad Demonicum. *L#té consulta, quæ probata sunt, ve locuer confice.* Cornel. Tacit. lib. 17. *Nihil in discordijs ciuilibus festinatione tutius, vbi facto magis qu# c#sulto opus est.*

3816 Sueton. in vita August. Cæs, Aul. Gel. lib. 10. noct. Attic. c. 11. Alciat. lib. 1. emblem. 21. *Quàm decet hæc memores gestare insignia reges, Anchora quod nautis, se populo esse suo.*

3817 Sueto. & Gel lius vbi supra. Erasm. in prouerb. *Festina l# tè.* Alcia. lib. 1 emblem. 52. *Hæc tarda est, voluant spicula missa manu.*

3818 Supra lib. 3. c. 15. nu. 83,

3819 Decad. 3. lib. 1 *Dum Romani t#pus terunt lega nibus mittendis, Sagunthum spo liatur.*

3820 In adagio, *Nosce tempus.*

3821 *Fronte capillato posthæc occasio calua.*

3822 Lib. Iliad. Ouid. lib. 13. Me thamorpho s.

3823 Lib. 1. æneid. *Ipse vno graditur comitatus Achate.*

3824 Dedictis & factis Imperatoris Caroli Quinti.

3825 Epistol. 1.

3826 Frat. Anto. de Gueuara. 1. p. epistolar.

3827 Alaua libr. 1. de re milit. fo. 21.

3828 De quorum for mis & compo si tione vide Alaua libr. 2. de re militar. fol. 94. p. 1. & seqq.

3829 Vegec. libr. 4. de re militar. c. 25. &. 29.

3830 Onosan. de re milit. lib. 1. fo. 28. pag. 1. & seq.

3831 Onosan. de re milit. libr. 5. c. 2. fol. 177.

3832 Vt præter alios refert Illes cas in historia Pontific. 2. p. fol. 132. quorum successoribus fuit con cessa immunitas gabellar# l. 31. 32. & 33. tit. 18. lib. 9. recop.

3833 De Theori. & practic. belli p. 201.

3834 Lib. 1. c. 2.

3835 Alaua libr. 2. de re milit. fo. 85. pag. 1.

3836 L. 2. titul. 26. p. 2.

3837 In glo. fin. ibi.

3838 In eius vita, & Onosand. lib. 2. de re mi lit. ca. 29. fol. 47.

3839 Libr. 3. de re milit. c. 9. ait: *Boni duces non aperto marte, in quo est commune periculum, sed ex occulto s#per attent#t, vt inte gris suis, quam tum possunt, hostes interimant certê vel terreant.* Redin de maies. prin. verb. *non solum in hostilibus.* n. 27. fol. 69.

3840 L. 23. & l. 25. tit. 23. p. 2.

3841 De repub. lib. 4. c. 7. fol. 179. *In externæ regionis expugnatione celeritas, in propiæ defen sione cunctatio valet: nam foris commeatus & reliqua præsidia belli sæpius deficiunt, quàm do mi.*

3842 Erasm# lib. 4. Apophthgm. pag. 299. nu. 32. *Cæsar dicere solitus est, sibi idem esse consilium aduersus hostem, quod ple ris## medicis c# tra morbos corporum, fame potius quam serro superandi.*

3843 In dialog. de Sene. *Vnus homo nobis cunct# do restituit rem.* Virgil. libr. 6. æneid. *Quo fessum rapitis, Fabij, tu maximus ille esVnus qui nobis cunctando restituit rem.* Cermenat. in rapsodia. c. 34 p. 309. & Bies sius de repub. dict. l. lib. 4. c. 7. fol. 179. in princip.

3844 L. 22. in fin. ti tul. 23. p. 2.

3845 *Latet hamus in esca.* Onosan. de re mili. lib. 2. c. 54. fo. 62. Alaua eodem tract. lib. 2. fo. 77. p. 2.

3846 Loquitur in proposito Alaua dict. lib. 2 de re milit. fo. 140. & seqq.

3847 Lib 1.

3848 Supra libr. 2. cap. 3.

3849 Lib. epistolar. epistol. 11. ad fin#. Senatui populoq; Abderitarum. nu mer. 8.

3850 Lib. 2. de mili. discipli. fo. 70 pag. 2.

3851 Lib. historiæ Byzantinæ: *Liberales & hu manos esse erga inferiores, præclarum ducibus viaticum est ad victorias & tri# phos.* Alaua libr. 1. de re mi litar. fol. 5. p. 2

3852 Sueto. in Cæsare num. 67. Eutropius de gestis Roma. de August. Cæsar.

3853 Patrit. de repub. libr. 9. tit. 2. fo. 204. p. 2. ibi: *His opibus non egebat Scipionis m#sa, qu# tradunt cum amicis ambulantem, solo cibario pane vesci solitum.*

3854 Latè Chassan. in catalog. glo riæ mundi. p. 11. consideratione. 21. l. 1. §. nam. ibi: *Bonos non solùm metu pœnarum, verúm præmiorum quoque exhortatione effice re cupientes.* & ibi glos. verb. *metu.* ff. de iust. & iur. Botero de ratione status. lib. 9. folio 162. cum seq. Hector Pinto 2. p. dialog. 2. de iust. fo. 108. Simanc. de republic. lib. 9. c. 20. &. 22. & dixi supra lib. 1. c. 5. nu. 8.

3855 L. 2. &. 3. ff. de re militar. l. 4. titul. 18. p. 4. Ias. in l. fin. n. 52. vers. *quarto limita* ff. de constitutio. princ. Gregor. in l. 3 tit. 29. p. 6. gl. 3. 4. &. 5. id# in l. 3. titu. 22. p. 4. glo. 3. id# in l. 2. tit. 7. p. 3. glos. 6. & la tè de crimin. & pœnis mili taribus Onosand. lib. 5. de re militar. c. 3. fol. 182. & fo lio 185. & sequentib. & ibi dem. c. 4. folio 192. & antece dentibus. Tiberius Decianus. 2. tom. crimin. lib. 7. c. 15. per tot. de aliena. armorum tradit Petr. Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 5. nu. 2. & seq. & de alijs delictis ibid. c. 10. per tot. & de pœnis ignaui# aut segnitiæ militum ibi c. 11. & de alijs delictis ibi c. 11.

3856 In l. non igno rat nu. 18. C. de his qui accus. non pos. ex glos. in l. 3. C. de offic. magistr. milit. l. scriniarios. C. de testam. milit. facit l. Herennius Modestinus. 10. ff. de Decurio. Felin. in c. c# accessissent. n. 28. de constit. Ias. ln l. falso. num. 3. C. de diuers. rescrip. Angel. per tex. ibi in l. 1. §. si quistutor. verb. *causa immunitatis.* ff. quando appell# d# sit. idem Ias. in. l. fi. n. 59. ff. de constitutio. Princ. & vide Bertachin. in repertor. ver. *exempti.* f. 344 col. 3. in fine. Gregor. in l. 42. gloss. 1. ad fin. tit. 18. p. 3. qui etiam pro bant, adsolutio nem tributorum non suffi cere solam descriptionem in matricula plebeiorum, si de scriptus procla mauit.

3857 L. iudices. C. de dignita. libro. 12.

3858 Suidas in Auxentio ait: *C# enim iuberetur ille á Licinio Imperatore ethnico vuam pe dibus Bacchi subijcere, & ipse recusaßet Christianus, ius sus## vel id facere, vel militiam relinquere, ille nihil c#ctatus zon# soluit, & alacer palatio excessit.* & l. p#. ff. de mili. tes. Petrus Gregor. desyntag. iur. 2. p. lib. 19. c. 3. n. 14.

3859 Vt visum fuit Bald. in c. si inter domi. in fi. in feud. de inuestitu. in mari. fact. & Bonifac. in Peregrina, verb. *causa.* fol. 77. col. 4. in fin. & seq. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 17. nu. 2.

3860 L. 3. ff. de offic. præsid. quam l. ad hoc notauitibi Velei# de Gueuara folio. 13. num. 8.

3861 Auth. qua in prouincia. C. vbi de crimin. agi oport. l. 1. C. vbi Senator. vel clarisl. 15. tit. 1. p. 7. l. 32. tit. 2. p. 3

3862 Lib. 6. variar. ait: *Omnino pro uidê de creuit an tiquitas, iudices ad prouintiam mitti, ne possit ad nos veniendo mediocritas ingrauari. Quis la tron# ferret audaciam, si longe posit# cognosce ret disciplinam*? *Absolutê poterat vis permißa grassari, si conquerentes tardius crederentur audiri. In comp# dium mittimus mala, si non præ sentia facimus esse iudicia: quis enim audeat pec care, cùm supra ceruices suas districtionem cognouerit imminere.*

3863 L. fin. ff. de accusation. dict. l. 2. &. 3. & sin. ff. de re mili. l. pen. C. vbi Senatores vel clarissi#mil. l. 1. & ibi glo. C. de exhib. reis. glo. in l. pen. C. de iurisd. omn. iud. l. 11. tit. 18. par. 4. & l. 15. tit. 1. part. 7. & l. 3. tit. 29. ead. p. Azo in summa. C. de offic. magistr. mili. §. 1. cum seq. Montal. in dict. l. 11. in fin. & Grego. in dict. l. 3. Albensis de re milita. 7. part. tit. 3. fo. 81 post nu. 17. vbi tandem concluditur, quòd pro com muni delicto miles à præside vbi deliquit puniatur: facit Felin. in c. ex tenore. num. 18. de rescript. & ita multoties obseruauit Senatus, secundùm Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 35. num. 24. pag. 351. Salice. in l. 1. C. vbi de crimin. agi. oport. Gregor. singulari ter in d. l. 3. ver. *Adelantado.* Puteus de syndica. verb. *officiales.* c. 1. num. 3. ad fin. fo. 247. Bonifac. in Peregrina. verb. *statutum.* fol. 482. col. 3. ad fin. Platea in l. quoties. nu. 3. C. de priuileg. scholar. lib. 12. Petr. Bellugade spe cul. Princ. rubr. 25. §. sæpissimè. fol. 137. & nu. 1. & seq. fundat iurisdictionem Ducis exercitus: tamen in nu. 3 in medio fundat in omnibus iurisdiction# præsidis prouinciæ contra milites. Contrari# opi nion#, imò# dux regulariter cognoscat c#tramilit#, facit l. 2. &. 4. C. de officio præfect. prætor. Orien. l. pen. C. de iuris dictio. omn. iu dic. &. l. tam collatores. §. erit aut#. &i bi gl. C. de re milit. libr. 12. Boerius de custod. claui. num. 29 Albe. & Bald. in l. fin. ff. eodem. Lucas de Penna in. l. contra publicam. colum. 6. in princip. C. de re militar. libr. 12. speculum Princip. rubric. 25. in princip. Platea in l. tam collatores. in princip & in. §. erit autem. C. de re militari. libro. 12. Baldus in l. præses. la. 2. ff. de offic. præsidis. Iulius Clarus in practic. §. final. quæstio. 35. numer. 24. Gregorius in l. 16. gloss. *Duques.* titulo. 9. partit. 2. multa tradit Petrus Gregorius de syntagmate iuris. 2. parte. libro. 19. capit. 17. pagina. 513. vbi prædictæ distinctioni adhæret, &. 3. parte. libro. 47. capit. 36. numero. 6. in medio. & in hanc partem inclinat etiam Mosquera de militari disciplina. libro. 4. folio. 122. pag. 1. &. 2.

3864 De syntagm. iur. 2. p. libr. 19. cap. 18. nu mer. 8.

3865 Refert. etiam Azeue. in. l. 1. nu. 70. in fin. tit. 16. libr. 8. recop.

3866 De syntagm. iur. d. 2. p. libr. 19. c. 18. num. 6. & 7. & seq. & dixi de his supra libr. 2. c. fin. nu. 16.

3867 L. 29. tit. 9. p. 2. & l. 4. titul. 24. ead. p. & l. 2. tit. 9. p. 5.

3868 In dict. l. 2. gl. *éouiere.*

3869 L. 9. tit. 5. libr. 6. recop.

3870 L. 16. in fi. & l. 21. in fin. & l. 23. in fin. titu. 23. p. 2. &l. 3. §. in bello. ff. de re milit.

3871 Libr. 3. c. 11. nu. 43. &. 44.

3872 L. omne delictum. §. 1. ff. de re militar. ibi: *Qui manus intu lit præposito, ca pite puniendus est: augetur enim petulantis crimen dignitate præpositi.* l. milites agrum. §. irreuerens. ff. eod. ibi: *Si miles vitem Centurionis castig# tistenuit, militi# mutat, si ex industria fregit, capite punitur.* c homo Christianus. 40. di stinct. l. 11. 12 & 13. leg. militar. Iustinia. Petr. Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 10. nu. 6. & 3. p. lib. 31. c. 11. num. 15. sicut etiam d#s alapam potestati, capite punitur, vt ait Bald. in. c. 1. §. iniuria. inprin cipio. de pace iur. firm. in feud. Tiraq. de nobilita. c. 28. nu. 6. cum alijs.

3873 Alex. lib. 22. genial. dier. c. 13. & Mosquera in suo commentar. de disciplina militar. fo. 116. & seq. &. 120 p. 2. & seq. lib. 4. & de varijs militum crimi nib# & pœnis tradit Tiber. Decian. in. 2. tom. crim. lib. 7. c. 15. & Pet. Gregorius de syntagm. iur. 2. p. libr. 19. c. 10. & seqq. & Boterus de ra tione status lib. 9. fol. 167.

3874 L. iudices. C. de dignitatib. lib. 12. ibi: *Iudices qui se furtis & sceleribus fuerint maculas se conuicti, abla tis codicillor# insignibus, & honore exuti, inter pessimos quos## & plebeios habeantur, nec sibi posthac de eo honore blandian tur, quo se ipsos indignos iudica uerunt.*

3875 Supra lib. 1. c. 16. nu. 19. & seq. l. 2 §. igno miniosa. ff. de his qui not. in fam. &. l. mili tes. §. missionem. ff. de re milit. l. 21. tit. 21. p. 2. & ibi gl. *toller.* Pet. Grego. de syn tagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 4. n. fin. vbi alia re fert. & Ian. L# gl#us in ocio semestri. lib. 12 c. 1. p. 687. Alciat. de singu. cert. c. 18.

3876 L. vnic. C. de his qui non impl. stipend. sacr. sol. sunt. lib. 11. Vigel. partition. iur. sup. ff. tit. 1. libro. 3. c. 14. q. 1. caus. 9. fo. 318. Langl. in ocio semes. lib. 13. c. 1. pagin. 684. Mos quera de mili. disc. lib. 4. folio 134. pag. 1. &. 2.

3877 L. 3. §. in bello. &. l. qui c#meatus. §. fin. ff. de re milit. Petrus Greg. vbi sup. c. 12. nu. 11. &. 3. p. lib. 31. c. 11. n. 10. & 15. vbi latè de pœna flagellor#, & discrimine á pœna ictus fu stium, tam cir ca infamiam, qu# circa for mam: nam illa nudis, ista ve stitis infereba tur: illainfama bat, hæc verò nò. & Philost. libr. 6. in vita Apollonij. & Mosquera de milita. discipl. lib. 4. fo. 117.

3878 Noct. Attica: lib. 10. c. 8.

3879 In Augusto, de disciplina milita.

3880 Polib. de Roman. castrame ta. Cicer Philip. 3. Alexan. Sardus de moribus & ritib. lib. 3. c. 8. l. aut damnum. ff. de pœnis. l. qua actio. §. 1. ff. ad legem Aquil. l. 1. §. occisorum. ff. ad Sillanian.

3881 Liuius libr. 2. Tranquil. in August. Decian. vbi supr. nu. 62.

3882 Grego. de syn tagm. iur. 2. p. libr. 19. c. 11. Ferretus de re milita. titu. de milit. iust. nu. 49.

3883 L. moris. §. sed enim. ff.. detpœnis. glo. in l. desertor# vers. *torquentnr.* ff. de re mili. Mosque ra de re milit. lib. 4. fo. 116 p. 2. siquidem milites hab#t immunitates nobili#, nisi in atrocib. Hip poly. in pract. §. expedita. nu. 36.

3884 Quia semper præsumitur concussio do nandi. glos. in l. 1. C. de salgam. hosp. n# præst. lib. 12. valdè notab. secundum Plateam ibi & Roland. consil. 66. num. 4. volu. 1. Auiles in c. pr#tor. glos. *Costumbre.* & gl. *Dineros.* nu mer. 9.

3885 L. 36. in legibus militarib. Iustiniani ait: *Militi qui vi puellam corruperit, nasus am putator, data in super tertia bo norum parte.*

3886 In l. omne de lictum. §. per vinum. ff. de re milit. & de ebrietate tradit Petr. Gregor. de syntag mat. iur. 3. p. lib. 39. c. 8. & ibidem. c. 1. n. 15. latè agit qu#ta cura & pœnis apud varias gentes fuerit fœminis & iuueni# bus vinum pro hibit#, de qui b# & nos mul ta quoque dixi mus sup. lib. 1 c. 1. nu. 35. & seqq.

3887 Lib. 2. ænei. *Inuadunt vrb#, somno, vino## sepultam.*

3888 In l. 1. C. de erogatio. milit. ann. lib. 12.

3889 Libr. 5. de re milita. c. 4. fo lio 197.

3890 Isto c. nu. 22.

3891 Volat. com. Volsa. lib. 30.

3892 Iudith. 2. & 3. tradit D. Bernard. de Mendoça de theor. & practica. pag. 59. Ribaden. de princip. Christian. lib. 2. c. 43. pa. 540.

3893 De militar. ac domestic. Roma.

3894 Lib. 3. de ira.

3895 De syntagm. iur. 2. par. lib. 19. cap. 12. ex titulis. ff. & C. de remilit. & alijs.

3896 Valeri. Maxim. lib. 5. tit. de gratis ait: *Inter armorum strepitum verba se iuris ciuilis exaudire n# potuisse.* & alia in proposito refert Guillier. Benedict. in re petitio. c. Rainuntius. verb. *& vxorem.* nu. 471. & seqq. de testam. Faber in proœmioinstitutio. vbi ait, tempo re belli non debere omnino seruari rigor#, per text. cum ibi nota. in c. fin. de tr#sact. & in c. sciendum. &. c. fin. 29. distinctio.

3897 De maiestat. princip. verb. *vt vtrumque t#pus.* nu. 19. & seqq. fo. 60.

3898 Alexand. ab Alexand. lib. 6. genial. dier. c. 8. Vigel. de parti. iur. tom. 1. lib. 11. q. 1. & lib. 5. c. 1. q. 1. exceptio. 36. Guido Panzi rolus in notitia vtraque di gnitat. de maiestat. milit. c. 30. fol. 29. Carolus Sigonius de antiquo iure. lib. 2. c. 6. p. 176. Mosque. de milita. disc. lib. 4. fo. 111. & seqq.

3899 Ianus Langl. in suo otio semestri. lib. 11. c. 1. pag. 639. Cornel. Tacit. libr. 2. Annal. Vegec. de re militat. libr. 2. c. 22.

3900 L. cum reis. C. de pœnis. & in constitution. Britanic. Lodouic. XII. tit. de criminib. artic. 17. c. 125. & seq.

3901 L. 3. tit. 27. p. 2. & titul. 26. p. 2. Auth#. de iud. §. si quis autem. & ibi glo. *pedaneis.* & in. *§. ne aut# labor fiat siné mercede.* ibid. glo. in c. fin. 7. q. 1. l. diuus.

ff. de bonis damnator. ibi: *Vel si qui fortiter fecerint milites, in de eis donare.* Cicero. 1. Tus cul. *Honos alit artes.* Patric. de repub. lib. 9. ti tu. 6. latè Chassanæ. in Catala go glor. m#d. 11. p. conside ratione. 21. Iu uena. satyra. io *Quis enim virtutem amplectitur ipsam, Præmia si tollas*? Bonifac. in Peregrina, verbo, *præmium.* folio 376. Onosan. de re milit. lib. 2. c. 52. Guardiola de nobilitat. c. 24. fol. 57. Botero libro. 9. de ratio ne stat. folio 162.

3902 Genes. 14.

3903 3. variarum ad Colossum Co mitem.

3904 Tit. Liuius lib. 2. decad. 5. in oratione M. Popilij C#tu rionis: & alios refert Petrus Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 4. n. 4. & seqq.

3905 Plinius libr. 7. c. 28. & libro. 22. c. 3. 4. 5. & lib. 33. c. 2. Patric. de repub. lib. 9. tit. 6. fo. 217. & seqq. Bote rus lib. 9. deratio. stat. fol. 164. Petrus Greg. vbi supra c. 3. num. pen. & fin. Ribadeneira de Princ. Christ. lib. 2. c. 7. in fi. Phil. Beroal. in histor. Gisipp. Alexan. Sardus de morib. & ritib. g#tium libr. 3. c. 10.

3906 In Imperio Aureliani.

3907 Lib. 1. de beneficijs. c. 6. Barthol. Philipp. in tracta. de consil. discursu 4. §. 2. fol. 15. pag. 2.

3908 *Nemó gratis bo nus est.*

3909 Vbi supra fo. 58. & Ioann. Boter. in dict. loco.

3910 L. 30. tit. 26. p. 2.

3911 L. 13. titul. 2. lib. 7. ordinamenti. colum na. 5. versicu. *la otra.*

3912 Valer. libr. 1. c. 1. Ioan. Rofin. libr. 2. de antiquit. Roman. c. 18. Ri bad. vbi supra.

3913 In dict. libro 9. de ratione status, folio 167.

3914 Vt refert Cermenatus in rapsodia. capit. 36. pagina. 319.

3915 Iosue. 7. 1. Machab. 6. & 2. Machab. 1. & 9.

3916 L. 3. tit. 26. & l. fin. titu. 21. p. 2.

3917 Vt per totum titulum. 26. partita. 2. & vide Gregorium in l. 26. ibidem, Sim# cas de republica. libro. 9. capit. 17. pagi. 584. nume 10. 20. ait: *Ca ueb#t præfecti, ne quam militibus seditionis caus# præbeant: quod fiet, si nihil de ipsorum iure diminuant, si nihil auare, nihil injusté committant.* Et rursus num. seq. ait: *In primis cauen dum est, ne qu# fraudem præfectus in stipendijs distribuendis faciat: quæ auaritia & fraus nunc ætatis nihil ferme ignominiæhabet: quo fit, vt hi qui maxima pericula subeunt, exiguis stipendijs fruantur, & eorum præfecti, qui maiora stipendia percipiunt, militum iura ini quissimè rapiunt.* Gratia. Regu. 154.

3918 L. 4. titul. 26. p. 2.

3919 L. 20. titul. 4. lib. 6. recop.

3920 L. 5. titul. 26. p. 2.

3921 1. Reg. 30. & Ioseph. lib. 6. an tiqui.

3922 Vt refert Valeri. Maxi. lib. 4. de paupertate, & Redin de maiestat. princ. verb. *n# armis solum.* n. 83. fol. 22.

3923 Aul. Gel. nocti. Attica lib. 1. c. 4.

3924 Latè Alaua lib. 1. de re mi lita. folio. 8. pag. 1.

3925 Lib. 4.

3926 Cap. 31.

3927 Libr. 1. c. 12: nu. 34. & seq.

3928 L. eadem. 6. §. lege Iulia. ff. ad leg. Iul. repet. ibi: *Nequis obmilitem leg#dum, mittendum ve æs accipiat.* Petrus Greg. de syntagm. iur. 2. p. lib. 19. c. 12. nu. 10.

3929 L. 5. tit. 5. lib. 6. recop.

3930 Lucæ. 3. *Nemi nem concutiatis, ne## calumniam faciatis, & con tentiestote stip# dijs vestis.* l. mi lites. C. locati. Puteus de syn dica. in princ. c. de excessibus milit. cap. vnic. num. 1. & 2. fol. 89. Redin de maiesta. princip. verb. *non armis solum.* nu. 74. & seq. fo. 21.

3931 L. 16. titul. 7. lib. 3. rec. Bal. in l. quod euitandi. C. de c# dict. ob turp. caus. Bonifac. in Peregrina, verb. *solutio.* fol. 460. glos. *iudici.*

3932 Libr. 3. de gestis Gallorum dicit, a Gallicis, Italicisque præfectis frau dari stip#dia, vt nunquam copiæ eo quo debebant numero videren tur, quia in tr# suectione publica alij alijs equos c#modarent; id qui dem furtum, quo frequentius, eo grauius puniendum.

3933 Supra libr. 3. c. 13. nu. 19. & in alijs nu. ibid. & de præ cautionib# in histractatibus vide D. Bernard. de Mendoça de theorica & practic. belli pag. 215. in fin.

3934 1. tom. crim. tit. 4. de carce rib. q. 29. nu. 100. & seq. & per totam quæstio. & Marinus Barleti. lib. 4. histor. Scan derb. Fortun. Gars. in tract. *del desafio.*

3935 De bello Iugur. Petr. Gregor. desyntag. iur. 2. p. lib. 19 c. 2. nu. 2.

3936 Supra libr. 2. c. 10. nu. 52. & D. Bernar. de Mendoça de theoric. & practic. belli pag. 37.

3937 2. Reg. 21. & 1. Paralip. 20. & Iudith. 20. 1. Mach. 16. & tradit Marinus & Fortunius vbi supra.

3938 De syntagm. iur. 2. p. libr. 19. cap. 2. nu. 5. post Vincent. Lupan. lib. 1. de magi strat. & præfe ctur. Franc.

3939 In. l. officium re gentis. §. fin. ff. de re milit. & vltra Vege cium & alios supra relatos vide Redin de maiesta prin. verb. *n# armis solum.* nu. 133.

3940 Vt constat ex Roderico Archiepisc. Toleta. & ex epitome reg. His pan. 3. p. fol. mihi 268. & ex Otalora de nobil ita. 2. p. c. 5. nu. 7. fol. 28.

3941 Vide Azeue. in l. 16. tit. 7. lib. 3. recop.

3942 In tract. de re medijs ad conseruan. vbert. num. 244. vsque ad fin.

3943 De syndicat. verb. *salari#.* c. 6. nu. 4. & seq. fol. 288. Corneus consi. 5. in cip. in hac. vol. 4.

3944 Ibidem. c. 5. versi. *tamen si loco.* & conduc#t scripta su pra lib. 3. c. 8. nu. 68.

3945 Cap. nisi cùm pridem, & ibi notat. de renuntia. & Apostol. 2. Corinth. 12. *D# infirmor, fortior sum. Virtus in infirmita te perficitur.*

3946 L. 1. in princ. C. de de veter. iur. enucle. l. 13. ante fin. titul. 21. p. 2. *Non enim in multitudine exercitus victoria belli, sed de cælo fortitudo est.* 1. Mach. c. 3. & Exodi. 17 Redin de maiest a prin. verb. *non armis solum.* num. 67. fol. 20. Onosand. lib. 1. de re mi lita. folio. 14. pag. 1. Alaua lib. 1. de eod. fol. 8. pag. 1. Ioan. Botero de ratione status lib. 9. fol. 157. Latè Ribadey nera de princip. Chti stia. libr. 2. c. 41. & F. Mar. Anton. de Ca mos in Microcosm. 1. p. dialog. 15. pagi. 186. col. 2

3947 *Sæpe Iouem vi di, cúm iam sua fulmina vellet Mittere, thure dato, sustinuisse manum.*

3948 Iudic. 7.

3949 Cap. 17.

3950 1. Machab. c. 3.

3951 1. Reg. 17.

3952 In lib. Iudith. per plura cap.

3953 4. Reg. 19.

3954 Paralipome. lib. 2. c. 14.

3955 Psalm. 36. & 90. *Quumruit, noncorruit: Do minus enim ful cit manum eius, &c.* & Psalm. 119. *Ad Domi num cûm tribularer, clamaui, & exaudiuit me.* & Isaias c. 49. *N# obliuioni tradetmu lier infantem suum, quominus misereatur filij vteri sui? sed esto, obliuiscatur illa, ego tamen non obliuis car tui.*

3956 Abulens. supr. Iudicum lib. & 2. Paral.

3957 Cap. 20. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 2. p. libr. 19. c. 2. nu. 6.

3958 Plutar. in vita Marcel. Cælius Rodig. in lib. 5. antiq. c. 27.

3959 Quibus notis & signisvsi fuerint Carthaginenses, ægyptij, Roma ni, & alij, docet Alaua lib. 1. de re milit. fol. 63. p. 2.

3960 De theoric. & pract. belli pagin. 206.

3961 Lib. 3. stratagem. c. 15.

3962 Barth. Philip. de consiliar. fol. 121. §. 2. discursu. 15.

3963 Alaua libr. 2. de re militar. fo. 94. p. 1.

3964 Num. 61.

3965 Supra libr. 2. c. 10. nu. 52. & lib. 3. c. 13. num. 19. cum seqq.

3966 De præcautio ne in his tractatibus vidi D. Bernardin. de Mendoça de theoric. & practic. belli. p. 215. in fin.

3967 De re militar. tit. de fide seruand. nu. 13.

3968 In Iustin. mar. in apolog. & Euseb.

3969 Lib. 5. de ciui. Dei. c. 23.

3970 Lib. 7. c. 37.

3971 Lib. 2. c. 42.

3972 Lib. 4. stratag. c. 5.

3973 *Pugna pro patria.* l. fallaciter. C. de abo litionib. l. velu ti. ff. de iustit. & iur. iusta enim sunt bella, quæ fiunt pro patria defendenda. c. si nulla. 23. quæ stio. 7.

3974 Valerius lib. 5. D. Chrys. in Ioan. hom. 62. tradit F. Marc. Anton. de Camos in microcosm. 2. p. dialo g. 2. p. 17. colum. 2. in fin.

3975 Plini. lib. 4. na tur. histor. c. 20. ibi: *Durius fluuius ortusiux ta Numantiam.* Anton. Sabel lic. lib. 9. ænead. 5. fo. 82. Calepi. verb. *Numantia.* F. Marc. Anton. de Camos in Microcos. 2. p. dialog. 15. p. 188. col. 2.

3976 In dict. loco.

3977 Cermenat. in rapsodia. c. 36 in fin. pagina. 321.

3978 Quia ad defensionem po test ecclesia & eius domus capi & incastellari. Innoc. in c. cum ecclesia. de immunita. eccles. Bal. in l. 2. C. de summa Trinita. & idem consil. 158. vol. 3. in cip. *proponitur quód quidam lo cus.* late Signo rolus de Homod. in repet. l. nemo, num. 10. colum. 2. versic. *& primo quæro.* C. de sacros. eccles. & Remigius de Goñi in tracta. de immunita. eccles. fall#. 22. Luc. de Penna in l. si diui na. C. de exactor. tribut. libr. 10. Capicius decisione Neapolit. 17. Bonifaci. in peregr. ver sic. *ecclesiam.* Gregor. in l. 13. titul. 31. par. 3. glos. 2. idem in l. 20. titul. 32. glos. 1. ead. part. Ro lan. consil. 1. nu. 73. vol. 2. Cachera. in de cisione Pedemon. 68. n. 28 Azeu. in. l. 3. tit. 5. nu. 7. lib. 6. rec dixi supra lib. 2. cap. 15. nu. 6.

3979 Onosander libr. 1. de re mi litar. fol. 29. pag. 2. D. Bernardin. de M#doça de theoric. & practic. belli. pag. 205

3980 Alaua libr. 2. foi. 104. pag. 1 & seq.

3981 Virg. libro. 6. æneid. *Hæ tibi erunt ar tes, pacis c#ponere morem, Parcere subiectis, & debellare superbos.*

3982 Vtper Texto rem in officina. 2. p. pagin. 262. & seq.

3983 Quorum meminit præter alios Textor in dict. offici na. pagin. 13. cum seq.

3984 Gloss. *easdem.* verb. *partiri.* in §. igitur, in proœm. institutio, & generalia non benè informant. Craue. de Anti quita. temp. 3. par. cap. incip. *vidimus.*

3985 In l. Liminarch#. ff. de seruis fugiti.

3986 In l. in nomine Domini. §. sicut ergò pr# dictum est. C. de offic. præfect. Afric. l. contra publicam. C. de re milita. lib. 12.

3987 In dict. l. Liminarch#.

3988 L. 1. & 2. C. de fund. limi. lib. 11.

3989 Dict. l. in nomine Domini. §. interim. Petrus Gregor. de Syntagm. iuris. 2. part. lib. 19. c. 9.

3990 Nam vt refert Simanc. lib. 9. de repub. cap. 18. numer. 22. ex Iustinian. lib. 1. C. tit. 27 *Conuenit vt semper custodes fines prouinciæ seruent, ne detur hostibus licentia incurren di, aut deuastandi loca, quæ nostri subiecti pos sident.*

3991 Ioan. de Ligna. in tractat. de bello. & Bonifac. in Peregrina, verbo, *emenda.* fo. 161 col. 1. & seq. post Salicet. in l. quoniam. col. 6. & seq. C. de priua. & Bart. in l. prætor ait. §. ex in cendio. ff. de incend. ruin. naufr. & Ioan. Faber in prin cip. de excusa tio. tut.

3992 Chassanæ. in Catalog. glor. mund. 1. p. c# fideratione. 2. & 17. conducunt scripta lib. 2. cap. 24. nu. 91.

3993 Ex alijs Coua. c. 1. pract. nu. 1.

3994 Illes cas in histor. pontif. 2. par. lib. 6. fol. 116. col. 1.

3995 Tom. 2. lib. 7. c. 18. fol. 105.

3996 Capit. 30. folio. 35.

3997 L. 1. & 2. C. quæ res expor tari non deb. ibi: *Pernicios# namque Romano imperio, & proditioni proximum est, Barbaros, quos indi gere conuenit te lis, eos vt validiores reddantur iustruere.* c. quod olim, de Iud#is. l. 31. ti tu. 26. p. 2. & l. 4. titu. 21. p. 4. & l. 22. tit. 5. part. 5. & vtrobique Greg. l. 1. & totus ti tu. 18. libr. 6. rec. singulariter Suarez allegatio. 18. nu. 3. fol. 46. Didac. Perez in l. 4. tit. 12. lib. 1. ordin. colu. 317.

3998 Clarus in practic. §. fin. q. 82. statuto. 7. nu. 1. Azeue. in l. 1. nu. 16. tit. 18. libr. 6. recop.

3999 C. ita quorundam. de Iudæis. & l. 4. tit. 21. p. 4. & dixi supra libr. 2. c. 17. nu. 65.

4000 Auil. in c. 52. præt. per tex. ibi, in glos. *incurra.*

4001 L. 4. tit. 18. lib. 6. recop. & ibi Azeue. quam quam de iure communi n# dabatur pr#mium compli ci. Bart. in l. 1. §. si ex stipula tu. ff. ad Sylla nia. Puteus de syndica. verb. *præmium.* nu. 2. fol. 269. Aze ue. in additio. ad Pisam in curia. libr. 2. c. 18. nu. 23.

4002 L. 17. tit. 18. part. 3.

4003 L. 38. tit. 6. libro. 3. rec.

4004 L. 27. tit. 18. lib. 6. recop.

4005 Supra libr. 2. cap. 17. num. 65.

4006 L. 1. C. de Co hortalib. libr. 12. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. p. libr. 47. cap. 38. nu mer. 9.

4007 Dequibus di xi supra hoc lib. cap. 7. numer. 16.

4008 In. l. 3. C. de pascuis publ. lib. 11.

4009 Dict. l. 38. & l. 10. tit. 18. lib: 6. recop. Auil. in c. 52. prætor. glo. *pesquisa.*

4010 Libr. 3. cap. 2 nu. 10.

4011 L. præfectura. C. de offic. præ fect. vrb.

4012 L. pr#ses. 3. ff. de offic. præsid. l. si in aliquam. §. fi. ff. de offic. proc. l. 1. ff. de iuris dic. omn. iud. Ias. in l. Imperium. nu. 1. ff. eod. l. 1. C. de offic. præfect. vrb. & ibi Bartolus.

4013 Dict. §. fin. & l. de omnibus. &. l. omnia. ff. de offic. præs. Bald. in. l. vnica. §. vbi aut#. num. 7. C. de caduc. toll#d. Paul. Castr#s. in. l. fin. nu. 5. C. deiurisdict. omn. iudic. Petrus Gregor. de syntagma. iur. 3. par. libr. 47. c. 32. n. 6. & 7. ad fin. & nu. 9.

4014 Territorium in mari estillius domini, cuius est terra adiacens. l. vnica. C. de classic. li bro. 10 quam not. glos. in. c. vbi maius. de electione. An ge. in. l. insul#. ff. de iudic. & ind. l. vnic. Bel Iug. de specul. Princip. rubr. 22. num. 67. in fin. probat etiam l. 2. & l. quoties. &. l. de submersis. C. denaufrag. lib. 11. l. 6. tit. 28. part. 3. & ibi gloss. 1. & alij relati per Tiberium De cian#. 1. tomo. delict. lib. 4. c. 17. num. 29.

4015 L. 2. tit. 9. p. 5.

4016 In d. l. 2. ibi, verbo, *outere de juzgar.* & tradit Bart. in tractat. de insula. inparte, *nullus,* in princip. & Suar. allegat. 17. nu. 1. fol. 43. Bel luga vbi supr. rubr. 30. §. pari. fo. 151. vbi quod istud consuedine est dirimendum: arg. l. venditor. ff. c#muniapr#d. & l. siquisqu#. ff. de diuers. & temporal. præ scrip.

4017 L. 43. in fin. tit. 18. libr. 6. recop.

4018 L. 35. &. 36. dict. tit. 18. libro. 6. recopil. l. si italegatus. §. dominus pro prietatis. ff. de vsu & habita. Ripa de peste. tit. de remed. ad conseru. vbert. nu. 205.

4019 L. 56. titu. 18. lib. 6. recop.

4020 Dict. l. 35. tit. 18. lib. 6. reco pila.

4021 L. vorax. C. denumerar. & actuar. lib. 12. quia præd# auferri debet occasio. Platea in l. 1. C. defru ment. Alexan. lib. 11. in fin. hos appellauit prædones Bald. in l. cùm proponas. in fi ne. C. de naut. fœn. & Greg. in. l. 8. glos. 1. ti tu. 7. p. 5.

4022 Platea in. l. 1. C. de f#dis & saltib# rei Dominic. lib. 11. & in. l. frumen ta. C. de susceptor. & arcar. lib. eod. & in l. placet. C. de excusatio. mu ner. eod. libr. Auenda. in. c. 22. prætor. nu. fin. in fin.

4023 L. 35. cum alijs. tit. 18. libr. 6. recop.

4024 Bart. & Plat. in l. præsidibus & l. seq. & l. si quis. C. de cur su publ. lib. 12. per tex. ibi: id# Platea in. l. vnic. in fi. C. de littor. & itiner. custo. libr. 12. & in l. 2. C. de desertor. milit. eod. lib. in fin. & in. l. 2. C. quando & quib. quar. pars debeat. lib. 10. in fin. Puteus de syndicat. verb. *familiaris.* c. 3. nu. 9. fol. 181. Castell. in l. 1. Taur. gl. *en los dichos lugares.* in additio. fo. 18. col. 2. vers. *iter# adde.* Gregor. in. l. 8. glos. 4. tit. 6. p. 6. latè Auil. in c. 52. prætor. gl. *pesquisa.* gloss. in. l. 1. §. qui rationibus. ff. de falsis.

4025 L. 8. tit. 7. p. 5. vbi Gregor. in verb. *no les escodriñen.* dicit menti tenendam. l. i. C. de littor. & iti ner. custo. lib. 12. ibi: *Ita tamen.* i#cto tex. ibi: *Vt hoc manifestato, nulla contra eos posteaindagatio, seu concussio procedat.* Platea in l. 2. C. quan do & quibu. quar. pars debeat. libr. 11. col. fi. per tex. ibi. Bart. tam# in d. l. 1. consu luit, quòd sem per viatores vadant coram officiali communi, & notifi cent ei ad qu# locum pergere volunt. Ista autem litera, seu passaporte debet scribi in lib. & dies quo datur, & infra quantum tempus durat. Pla tea in l. euectiones. C. de cursu public. libr. 12. Auil. in d. c. 52. pr#tor. gl. *en la tierra.* nu. 25.

4026 Castill. in l. 1. Taur. glos. *en los dichos lugares.* fol. 18 col. 4. vers. *vnum tene.*

4027 L. 36. titu. 18. lib. 6. recopil. quod ieiunè adnotauit Did. Perez inl. 35. tit. 9. lib. 6. ord. & Plat. vbi sup.

4028 Bar. in d. l. 3. C. de curs. pub. Bertach. degabel. in. 9. q. prin. vers. 19. *quæro.* n. 32.

4029 D. l. 38. tit. 3. lib. 1. reco.

4030 L. i. ad fin. tit. 18. lib. 6. reco. Auil. in d. c. 52. prætor. gl. *pesquisa.*

4031 L. 3. tit. 1. lib. 8 recop.

4032 L. 38. titu. 18. lib. 6. recop.

4033 In dict. l. 38. nu. 1. & seqq. tit. 6. lib. 3. recop. & tradit etiam idem in l. 1. nu. 17. tit. 18. lib. 6. reco pila.

4034 L. 41. tit. 6. lib. 3. recop. & di cam infra lib. 5. c. 9. nu. 18.

4035 Bar. in. l. si Bar satorem. per text. ibi, & ibi Bald. Angel. & alij. C. de si deiussorib. id# Bart. in l. 1. in princip. col. 6. ver. *quarto prin cipaliter quæro.* ff. de acquir. posses. & ibi DD. & hanc dicit commu. opin. Hippol. in pract. §. pro complem#to. col. 3. nu. 24. & latè Cœpol la in. l. si fugi tiu. C. de feru. fugitiu. colum. pen. & fin. nu. 60. cum seqq. Chassanæ. in consuetu. Bur gund. rubri. 1. §. 1. Palat. Rubeus in repe. c. per vestras. §. 21. num. 12. pag. 465. & ibi Barahona in additio. litera H. Anto. Gomez. in l. 45. Taur. nu. 48. in fine. Plaça de delict. c. 8. nu. 19. Didac. Perez in l. 23 ad fin. tit. 3. libro. 1. ordin. & in l. 1. tit. 1. ver sicul. *prætereâ aut.* lib. 4. ord. col. 1332. & seq. Leon His palens. in sua centuria, allegatio. 30. fol. 44. & Mexia de pane. conclus. 1. nu. 31. vbi per aliquot numer. asseruit requiri ap prehension# in hocdelicto. Tamen c#tra riam opinion# contra Bar tol. imò non re quiri appreh# sionem, tenet Angel. Ioan. de Imol. Roman. & alij in l. 3. §. Neratius. ff. de negoc. gest. Bal. & ibi Alexand. quem vide, col. 2. in. c. proposuit. de appellatio. & Pala. Rub. vbi sup. num. 14. Nicolaus de Neapol. in l. 1. per glo. fin. ibi. C. de thesaur. lib. 10. & est com mu. opin. sec# dûm Ripam de peste. titu de remed. ad conseruand. vbert. nu. 104. & seqq. Viuius in comm. opi. verb. *statutum prohibens.* 3. ampliatio. fol. 200. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 82. statuto 7. nu. 7. Mexi. vbi sup. n. 36. & Azeued. in dict. l. 38. ver. *de hazer pesquisa.* per tex. ibi, tit. 6. lib. 3. recop. tenent ita practicari, & idem in d. l. 1. nu. 17. tit. 18. lib. 6. recop.

4036 Dict. l. 38. tit. 6. lib. 3. recop. & l. 1. adfi. & l. 4. & l. 38. tit. 18. lib. 6. reco.

4037 L. 2. ff. de custo. reor. l. 1. C. de raptu virg.

4038 L. 4. &. l. 42. tit. 18. lib. 6. re copil.

4039 Ex antiquis Gandin. in tractat. malefic. in tit. de rebus non port. con tra deuect. n. 6. Bald. in l. si quis non dicam rapere. vers. *quarto oppono.* cum seqq. C. de Episcop. & cler. Hippoly. in pract. §. pro complem#to. nu. 25. & seq. idem in l. is qui cum telo, nu. 33. & seq. C. de sicar. Ripa de peste, tit. de remed. ad con seruan. vberta. nu. 71. Suarez allegatio. 18. nu. 6. vers. *item dico.* fol. 46. Auil. in c. 52. præt. glos. *en la tierra.* nu. 21. & seq. Didac. Perez in l. 1. tit. 9. glos. 1. pagin. 339. lib. 6. ordi. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 82. statut. 7. nu. 8. & conducunt scripta Tiraq. de pœnis tem per. causa 37. pag. 155. Ioseph. Mascar. de probatio. verbo. *gabellæ.* conclus. 834. nu. 28.

4040 L. 43. dict. tit. 18. lib. 6. rec.

4041 L. 48. dict. tit. & lib.

4042 L. 43. supra dicta.

4043 Dict. l. 48.

4044 In repe. l. si fugitiui. nu. 65. & nu. 102. C. de seruis fugi tiu. Angel. in l. quis sit fugi nus. §. Celsus. &. §. idem Cel sus. quam legit in l. quod ita. ff. de #dilitio edicto. Castil. in l. 1. Taur. glos. *en los dichos lugares.* vers. *quid aut#.* fol. 18. col. 4. vbi citat leges ad hoc. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 22. &. 26. probat l. si concubina. §. res amotas. ff. rer. amo tar. & l. vestimentorum. & ibi notant DD. ff. de auro & arg. legat.

4045 Infra hoc. c. nu. 17. in glos. superverb. *refe ridas.*

4046 Cæpol. in d. l. si fugitiui. nu. 62. Montalu. in l. 8. tit. 14. p. 3. glo. fin. in princip. Ripa de peste, titu. de remed. ad conseruan. vbert. nu. 71. & seq. vbi dicit communem, & Mexia de pane, dict. conclu. 1. nu. 26. Angel. in l. siveh# da. ff. ad leg# Rhod. de iact. & alij citati per Auil. in. c. 52. prætor. gl. *en la tierra.* nu. 22. & alludit Bertachin. in tract. gabellar. 9. p. principal. nu. 18. &. 19. vbi latè in pro posito, & Hip poly. in pract. §. pro comple mento. nu. 26. & idem in l. is qui cum telo. nu. 33. C. ad le gem Cornel. de sicar.

4047 L. qui in iniuriæ. ff. de furtis. l. quod Rei publ. ff. de iniur. c. cum voluntate. de sentent. excomu. Couar. in Cle men. si furiosus. 2. p. in initio. nu. 1. in fi. & nu. 2. Dida. Perezinproœ mio ordi. col. 8. in prin.

4048 Vt pr#ter Doctores supra relatos tradit Mascard. de probationib. 2. tom. verbo, *gabellæ.* concl. 834. nu. 31.

4049 L. 2. C. quæ res exportari non deb. ibi: *Vendi debet.* & l. 2. C. de commerc. ibi: *Ven# datæ.*

4050 L. 4. tit. 18. libro. 6. recop.

4051 Accurs. in l. arboribus. in fi. verb. *amitti.* ff. de vsufructu. ibi: *Lupus exit siluam, non tamen exiuit.* & l. 1. in fi. ff. quod quisq; iur. ibi: *Quid enim obfuit conatus, c# iniuria nullum ha buerit effectum.* Auil. vbi supr. d. nu. 22. vers. *vbi quoque.* Suarez allega. 18. nu. 6. vers. *it#.* Clar. in pract. §. fi. q. 82. sta tu. 7. nu. 8. Mexia de pane, d. conclus. 1. nn. 26. vbi plures refert, & ist# dicit communem opin. Azeued. in l. 1. nu. 13. tit. 18. lib. 6. recop. & alios re fert Mascardus de probatio. conclus. 834. verbo, *gabellæ.* nu. 28.

4052 L. 1. tit. 18. lib. 6. recop.

4053 L. duo sunt Ti tij. ff. de testa. tutel.

4054 L. Arrianus. C. de actio. & obligatio. l. ab sentem. ff. de pœnis.

4055 L. 2. & ibi Bar tol. & Platea, C. de cursu public. lib. 12. l. vnica. C. de lit tor. & itiner. custo. eod. lib. c. tertio loco. ibi: *Per nemora & inuia.* de pr# sumptionib. Bertachin. in tract. de gabel lis. 9. q. princ. ver. *decimoquar to quæro.* nu. 18 cum seq. Albert. Brun. in tract. de consti. & stat. inverb. *decretum.* vers. *statutum prohibet decretum.* Alberic. in tractat. statutor. 2. parte. q. 3. Barto. in l. qui fiscales. nu. 1. & ibi Rebuffi nus. C. de naui. lib. 11. Bal. in l. cum proponas. col. 1. C. naut. fœnor. ait, quod ille qui non t#dit per locum con suetum, præsumitur ire contra deuectum: Palac. Rub. in repet. c. perve stras. inamplia tio. §. 9. pag. 547. nu. 9. ad fin. Castill. in l. 1. Taur. glo. *en los dichos.* Bertrand. c#s. 116. post n. 8. vers. *eti# facit.* libro. 2. Crauet. cons. 115. n. 5. versi. *sec#dò.* Auiles in cap. 52. prætor. glo. *enla tierra.* n. 22. post med. Marcus Mantua cons. 314. incip. *Si verum.* nu. 13. Mexia alios referens de pa ne, conclusio. 1. nu. 20. fol. 14. probat l. 1. ibi: *Deuen yr por los eaminos vsados.* tit. 7. p. 5. & l. 5. ibi: *Deuen yr por los lugares do se deue pagar el portazgo.* eod. tit. & p. & ibi Gregor. verb. *lugares.* & l. 6. ibid. & ibi glo. *todas las eosas.* Azeue. in l. 7. nu. 16. &. 18. tit. 11. lib. 6. re cop. & in l. 1. nu. 13. tit. 18. eod. lib. Mascard. de proba tio. concl. 834 verbo, *gabellæ.* nu. 23. &. 27.

4056 Alberic. #sta tu. 1. p. q. 57. Ripa de peste, in part. de remed. ad conser. vbert. nu. 77. cum seq. Sali. in l. 3. in fin. C. de naut. fœnor. Paul. in l. fi. §. si propter. ff. de publica. Cæpolla in l. 3. col. 8. ff. de verb. signific. num. 18. dicit notandum Bertachin. de gabell. 9. part. princ. q. 14. in fi. Palac. Rub. & Gregor. & Mexia vbi supra. Bald. vbi supra. colum. fin. ad fin. Azeu. in d. l. 1. nu. 13. tit. 18. libro. 6. recop. alios refert Mascard. de probatio. 2. tom. d. conclu. 834. nu. 35.

4057 Dict. l. 6.

4058 L. 1. & ibi Bar. C. de nauib. n# excus. libr. 11. & l. vltim. C. de anno. & tribu. lib. 10. Mas card. de prob. d. 2. tom. conclus. 834. nu. 34.

4059 Glo. in l. seruis vrbanis. ff. delegatis. 3.

4060 L. 1. ff. ad leg. Iul. de vi.

4061 Bal. in l. quia numqu#. per tex. ibi. C. quæ res vendi non poss. Bertach. de gabell. 8. part princ. nu. 21. & Mascar. de probatio. 2. tom. conclus. d. 834. nu. 33.

4062 In l. interdum. §. diui in. 1. ff. de public. & ve ctig. Anchar. in Cle. pr#s#ti. de censibus. & latè Bertach. in d. tratact. de gabell. 7. part. princ. ver. *quin to quæro.* post nu. 5. & in. 9. part. princ. n. 3 versic. *secundo quæro.*

4063 In dict. §. diui.

4064 Alberic. in 2. part. statutor. q. 4. nu. 6. Ripa de peste, tit. de remed. ad conseruan. vber. nu. 73. & 75. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 82. statut. 7. nu. 8. cum quibus transit Azeu. in l. 1. nu. 13. tit. 18. lib. 6. rec.

4065 Espec. intit. # c#sti. §. 1. n. 8. ver. *ponit ergo statut#.* infi: G#din. intract. de malefic. tit. de reb. non port. contra deuect. n. 10. Bal. in l. 3. nu. 2. C. de nau. fœn. & in l. si quis non di c# rapere. col. 3. versi, *conclu de ergo.* C. de sacros. eccles. & in l. si fugitiui. col. 2. nu. 5. C. de seruis fugit. Auil. in c. 52. præt. gl. *en latierra.* nu. 22. in princ. & ad fi. vers. *tam# est notandum.* & Masc. de proba. 2. tom. ver. *gabellæ.* c#c. 834 n. 29. &. 30.

4066 In d. l. si fugitiui, nu. 5.

4067 Dict. l. 43. & 48. tit. 18. lib. 6. reco. de qui bus Azeue. in l. 1. nu. 14. tit. & lib. eod. aliquantum dubitauit de decis. d. l. 43. licet posteà in d. l. 43. nu. 3. perf#ctoriè ta m#, cum eius decisione tran siuit: & an d. l. 48. dispositio adaptari possit ad omnen extractionem prohibitorum præter armorum, & ibi ex pressor#, posset disputari: tamen specia lis est circa ibi contenta, quia leges dicti tituli variè disponunt, & variè applic#t pœnas, vt dicam in fr. n. 53. & seq.

4068 Infra hoc. c. nu. 39. & tradunt Ripa de peste tit. de re med. ad c#ser uan. vbert. nu. 71. & Mexia de pane, concl. 1. n. 26. ad fin. fol. 15. col. 3.

4069 L. quia n#n# quam. C. quæ res vend. non poss. & ibi Bal. & not. in l. c# proponas. C. de naut. fœnor. Florian. l. arboribus. §. idem tractat. ff. de vsufruct. vbi ait, reper tum in limine teritorij, puniendum, quia presumitur fa cere animo fu randi gabell# & malignandi. Masc. de pro ba. 2 tom. con cl. 834. n. 33.

4070 L. 1. titul. 18. lib. 6. reco. ibi: *Sopena que si el oro y plata y vellon, o moneda de oro y plata, o vell# que saca re.* vbi Azeu. in hoc inclinat, nu. 15. & antece. & Speculat. & G#din. cum alijs supra cita.

4071 L. 6. titul. 7. part. 5.

4072 In dict. §. fin. q. 82. in statu to. 7. circa bla da. pag. 492. nu. 8. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 26. ad fi. & Azeu. in d. l. 1. n 13. tit. 18. libr. 6. rec. & nu. 14.

4073 In additio ad Specul. in. tit. de constitutio. §. 2. post nu. 8. in additio. quæ est in litera G. vers. *sed incidit.* & addi. ad Bart. in l. qui ea m# te. in additio. fin. ff. de furtis. vbi quòd siquis inuentus fuerit reuert#do, quia pœnituit, de bet mitius puniri. Aui. in c. 52. præt. glo. *en la tierra.* nu. 21. post Rip# # peste, in par te de remed. ad conseruand. vbert. nu. 75. & Florian. in l. arboribus. §. idem tractat. post nu. 5. ver sic. *item si de prehensus.* ff. de vsufru. & istud dictum Ioann. Andr. dicit obserua tione dignum Bertachi. de gabell. in. 8. parte prin. nu. 18. subfi. & Masc. de proba. verb. *gabel læ.* conclu. 830. nu. 25. & seq.

4074 L. 43. & 48. tit. 18. libr. 6. recop.

4075 L. 31. 32. 52. 53. 54. & 55. eod. tit. & lib.

4076 L. patre furio so. ff. de his qui sunt sui vel alie. iur. c. que madmodum. ad fin. de iureiur.

4077 L. 49. tit. 18. libr. 6. rec. ibi: *Ni venderlo.*

4078 L. 8. tit. 6. lib. 6. reco.

4079 L. 5. & 6. titu. 7. part. 5.

4080 L. 7. tit. 11. lib. 6. recop. & ibi Azeue. num. 16. & seq. post Bertachin. de gabell. p. fi. q. 15. in prin. Ro lan. cons. 45. num. 9. & 10. versic. *tertio.* Mascar. verb. *gabellæ.* nu. 12. c#clu. 1834.

4081 L. vltim. §. di uus. vbi Bar. & Paul. ff. de public.

4082 Alberic. in 2. p. statutor. q. 4. vbi dicit c#mun. nu. 5. & Franc. Luca. in tract. de pri uileg. fisc. in 2. q. 4. quæstionis princ. Bertachi. in tract. de gabel lis. 9. p. princ. q. 8. cum seq. vsque ad 13. Castell. in l. 1. Taur. in glos. *en los dichos lugares.* fol. 18. col. 2. vers. *secundô.* Suarez allegatio. 18. nu. 6. fol. 46. Auil. in c. 52. prætor. glos. *en la tierra.* n. 1. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 82. statuto 7. nu. 9. Mexia dicens ita practicari de pane, conclus. 1. nu. 21. fol. 14. Azeued. in l. 25. nu. 18. versi. *pro contraria* tit. 18. lib. 6. recop. l. i. §. Trebat ius. ff. #aqua quo ti. & æstiua. l. cot# ferro. §. eam r#. ff. de publi. & vectig.

4083 Decisio. 178. nu. 25. vbi Sa lic. refert opti mè distingu# tem in l. cum proponas. C. de naut. fœn. & alios etiam refert & dicit communem, & Guido Pape q. 572. & Boeri. in hoc sequitur Peregri. de iure fisci. lib. 6. tit. 5. nu. 30. &

4084 Vbi supra in fin.

4085 Vbi supra, nu mor. 31.

4086 Bal. in l. 2. per text. ibi. C. de vectigal. & c# mis. Montal. vbi dicit notandum, in re pertor. leg. ver bo. *extrahens â regno.* Auil. in dict. c. 52. prætor. glo. *en la tierra.* nu. 4. Gregor. in l. 6. glos. *estimacion.* tit. 7. p. 5.

4087 Angel. in l. tri ticum. ff. de verb. oblig. Bart. in l. frugem. per glo. ibi. ff. de verb. signi. & loan. Plate. in l. modios. C. de sus ceptor. & arcar. libr. 10. n. 1. Auil. vbi su pra, nu. 19.

4088 Gandi. in tracta. malefic. in part. de rebus non portan. c# tra deuect. n. 4. & Bar. in l. quæsitum. §. illud. ff. de legatis. 3. Angel. in. §. cum ex aliena. institu. de rer# diui. nu. 3. latè Rota decisione. 834. in antiquis, cum alijs citatis ab Auil. vbi supra, & a Mexia de pane, c#clus. 4. n. 6. & a Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 82. sta tut. 7. nu. 6. pag. 492. & post largam disputation# distinguit optimè Azeu. in l. 25. tit. 18. nu. 6. & seq. lib. 6. reco. & dixi supra lib. 3. c. 3. nu. 39.

4089 Platea in l. 1. C. de frumen. vrb. Constan. in princ. libr. 11. Auil. in d. c. 19.

4090 Ripa in tract. de peste. titul. de remedijsad c#seruandam vbert. nu. 52. Boerius decisione. 177. n. 5. Mexia de pune conclus. 4. num. 3. fol. 67. col. 4. & Azeued. in l. 25. tit. 18. libr. 6. recop.

4091 Dixi libr. 3. c. 15. nu. 96.

4092 L. 43. titu. 18. lib. 6. rec. Suarez allegatio. 18. fol. 47. nu. 8.

4093 L. 23. tit. 18. lib. 6. reco. ibi: *Y nos las guarden los dichos Alcaldes.*

4094 Lib. 5. c. 6. nu. 15. & 16.

4095 Suarez in d. al leg. 18. col. fin. Azeue. in. l. 4. nu. 3. tit. 18. lib. 6. reco.

4096 Bal. in l. si vacantia, nu. 2. C. de bonis va can. lib. 10.

4097 L. continuus. 137. §. illud. ff. de verb. oblig. quia difficultas aliqu# do permittit, quod alias est #hibit# Abb. in. c. significa sti. nu. 11. de foro cump.

4098 L. properandum. ff. de iudicijs.

4099 Cap. euidentia. extra de ac cusatio. l. pen. tit. 1. part. 7.

4100 Vt in multis. ll. tit. 18. lib. 6. recop.

4101 L. siquis filio exhære dato. ff. de iniust. rup. & Innoc. in c. 1. de constitutio. & dixi supra lib. 2. c. fin. nu. 137. & seq.

4102 L. 41. & 42. tit. 18. libr. 6. recop.

4103 L. commissa. ff. de public. & vect. ibi: *N# quod c#missum est, statim desinit esse eius qui crimen contraxit.* l. 10. 12. 13. 43. 52. c# alijs, dict. tit. 18. libr 6. rec. & l. 5. tit. 11. libr. 3. recopil.

4104 L. 2. & 4. §. hoc amplius. l. quæ c#que. ff. de acquir. rerum domi. l. 1. ff. pro derelicto. & titul. C. de omni agro deser. libr. 11. l. 36. titul. 5. part. 1. ibi: *des amparada, e per diola.* & quæ tradunt Auen da. in c. 4. præ tor. nu. 7. vers. *hodie veró.* Gregor. in l. 26. tit. 31. par. 3. verb. *poblaßen.* ad fin. vers. *vn de qu#do.* q# in telligitur, qu# do quis eo ani mo res derelinquit, & a se abijcit, vt nolit amplius ad se pertinere, aliàs secus. l. nemo. & l. siquis merces. ff. pro derelict. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. part. lib. 20. c. 2. nu. 3. fol. 3.

4105 L. 20. & 31. cum alijs. tit. 26. part. 2.

4106 L. 3. tit. 10. libro. 4. reco.

4107 Quos refert Gregor. Lup. in l. 24. tit. 15 part. 7. glos. 7.

4108 *Sententia prædio datur.* l. qui in aliena. §. fi. ff. de negocijs gest. l. Imperatores & d. l. c#missa. ff. de pub. & vectig. gl. ver. *sed rei.* in l. final. ff. de noui oper. n# tia. glo. in c. sig nificauit. de rescrip.

4109 Vt per totum. ff. de curatore bon. dan. & in l. 1. & ibi glo. ff. de muner. & hon.

4110 Glo. per text. ibi, in l. pen. §. ad crim#. ver. *procurator.* ff. de public. iud. l. 12. tit. 5. p. 3. l. 15. & l. 135. Styli. Anto. Gome. 3. tomo delictor. c. 1. nu. 12. M# tal in l. 7. titu. 10. libr. 1. fori per tex. ibi, & l. 6. tit. 1. par. 7. & ibi etiam Montal. Mencha. lib. 1. vsu freq. c. 17. nu. 2. & 3. fo. 72. Clar. in pract. §. fin. q. 32. pag. 136.

4111 L. 3. tit. 10. li bro. 4. reco.

4112 L. commissa. ff. de publica. & vectig. Bar. in l. Mæuius. §. duobus. nu. 25. ff. delegat. 2.

4113 Singul. 853.

4114 L. 17. 20. 41. 42. 43. cum alijs, tit. 18. lib. 6. recop.

4115 L. si quando. 112. ff. de legat. 1. c. si Papa. de priuile. in. 6.

4116 D. l. 42.

4117 L. 26. eod. tit. 18. & libr. 6. recop.

4118 Dict. l. 43.

4119 2. part. titu. de citatione. §. 4 nu. 22. versic. *quid de illis.*

4120 Epistol. 1. lib. 9. *Non potest ferre sententi# nisi in rem præsentem perductam.*

4121 L. 52. cum alijs. titu. 18. lib. 6. recop. l. cotem ferro. §. si dominus nauis. & ibi Bart. Paul. Castr#. & Imol. ff. de publica. & vectig. idem Imol. in l. M#uius. §. duob#. nu. 9. ff. de lega. 2. Bald. Salicet. & alij in l. 3. C. de nau. fœnor. late Bertachin. in tract. de gabell. n. 14. cum seq. Boer. decisio. 178. Petrus de Rauena sin gul. 853. Castel. in l. 1. Tau ri. glo. *en los di chos lugares.* in addit. fol. 18. vers. *& nota superhoc.* & ver sic. *si tamen portant super curru.* Montal. in re perto. legum. verb. *extrah#s.* Auil. in c. 52. prætor. glo. *en la tierra.* nu. 2. & 10. Iul. Cla rus in pract. §. fin. q. 82. sta stut. 7. num. 9 Azeued. in. l. 25. nu. 16. & seq. tit. 18. lib. 6. recop.

4122 Gandin. in tracta. malefic. in rubr. de rebus non portand. contra deuect. nu. 2. & Bart. in d. §. si domi nus. Angel. in l. vsuras. ff. de vsuris. dicitc# munem Albe ric. in statu. 4. p. q. 4. nu. 5. Ripa de peste, tit. de remed. ad conseruan. vbert. nu. 132. & hanc dicit sequ#dam vt mitiorem Iul. Clar. in d. nu. 9. & Aze ue. vbi sup. n. 19.

4123 Bart. in dict. §. si dominus. & ibi Roma. Imol. & Alexand. & Platea in l. 1. C. de desertor. mili. lib. 12 Gandin. vbi supr. Bald. in l. cum proponas. C. de nau. fœno. Mexia de pane, concl. 1. n. 17 fol. 14. Ripa vbi supra, nu. 133. & seq. Francisc. Luc. in tract. de fis. 4. p. nu. 11. in vol. 12. tract. Azeued. in d. loco. nu. 22. & seq.

4124 Ripa vbi sup. n. 131. Mexia de pane, concl. 1. n. 15

4125 Bald. & Salic. in l. 3. C. de nautic. fœnor. Bertachin. in tract. de gabel. q. 12. & seq. par. vlti. Paul. Castrens. in d. l. cotem ferro. §. si dominus. Ripa de pest. in d. loco. nu. 130. & seqq. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 15. fol. 14. Azeued. in l. 25. nu. 16. tit. 18. lib. 6. &. n. 18. &. 26. per text. in l. nam quod liquidæ. in princ. ff. de penu legat. ex quibus proba tur, non comprehendi saccum, quia per se frumentum existere potest sine corru ption e. Contrari# tenet Castell. in l. 1. Taur. fol. 18. col. 2. vers. *& nota.* facit l. 5. ad fin. vers. *otro si.* titu. 33. p. 7. vbi in legato vini con tin#tur dolia. Vide distinctionem, qu# super hoc arti culo & alijs si milibus constituimus sup. libro. 1. c. 13. num. 105

4126 Dict. *§* si dominus nauis. & ibi Paul. & DD.

4127 L. 1. ff. si familia furtum fecisse dicat. ibi: *Is autem ac cipiturscire, qui scit & potuit prohibere: scientiam enim spectare debemus, quæ habet & voluntatem.*

4128 Re gulariter præsumiturig nor#tia, si sci# tia non probe tur, & qui dicit scientiam, probaredebet, glo. in l. verius. ff. de probat. Abb. in. c. sæpê. de restitut. spoliat. nu. 14 Ripa vbi sup. na. seq. & Aui les in d. c. 52. glo. *enla tierra.* nu. 10.

4129 L. fin. ff. devsu capio. pro suo. l. plurimum. ff de iur. & fact. ignor.

4130 L. quod te mi hi. ff. si cert. pe tat. c. cum. M. Ferrariensis. de constitu.

4131 Rip. in d. tract. de pest. tit. de reme d. ad con seru#. vber. n. 135. Tiraq. de retract. linag. *§* 4. gl. 1. n. 1. c# seq. & hanc dicit magis com mun# opinio n# Hoxed. de benefi. inc#pat. 1. p. c. 13. n. 45. volu. 15. tract. DD. 1. p. vbi nu. 4. c# seqq. disputat

opinionem Feli. & aliorum in c. cognoseentes. numer. 12. & ibi D eci. n. 18. de constit. an ista probatio ignoranti# iurata sit arbitraria.

4132 Guido. singul. 21. allegando DD. in l. 1. C. de seru. expor. Castel. in l. 1. Taur. gl. *en los dichos lugares.* fol. 18. col. 3. vers. *quæ ro quid si dominus.* Auil. in. c. 52. prætor. gl. *en la tierra.* n. 3

4133 Palac. Rub. in repet. rubr. de donatio. inter vir. & vxor. §. 30. num. 8. & quæ tradit Bar tol. in l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori. ff. de noui oper. nuntia. q. 10. & quæ refert Castell. vbi su pra.

4134 Glos. in l. ne quid. verb. *á possessoribus.* ibi: *Quid si illi quorum opera vti tur.* ff. de incen dio, ruina, nau frag. &. ff. si familia furtum fecisse dicat. Salicet. in l. quæ fortuitis. nu. 7. cum sequen. C. de pignora. actio. Bart. in l. 1. §. familiæ. ff. de publica. & vectig. Feli. in. c. nulli. nu. 1. de accusa. & in. c. Petrus. nu. 8. de homicid. & in. c. cum ordi nem. nu. 6. de rescript. Abb. in. c. 1. nu. 7. de restit. spol. Petrinus Bellus de re milit. 10. p. tit. 2. nu. 14. fol. 128. Auil. in. c. 4. prætor. gloss. *sea obligado.* num. 26.

4135 L. 33. titul. 8. libro. 6. recop. Auil. in d. c. 51. pr#tor. gl. *ni cauallos.*

4136 Palac. Rub. in repet. rubr. §. 16. num. 4. pagina. 45.

4137 L. quoties. C. denaufrag. lib. n. *Oportet enim iudicantem cuncta rimari.* c. c# Ioannes. de fi de instrumentor. c. 1. de pœ niten. distin. 6 vers. *caueat.* & debet subtiliter se habere, vt veritatem eli ciat. Abb. in c. dilecti. num. 11. de iudic. & debet facere experientias. Bald. & Paul. in l. verbum. & ibi glos. C. de his qui notan. infamia. Bar. in l. de mi nore. §. plurimum. col. 1. ff. de qu#stio.

4138 L. non omnes. §. à barbaris. ff. de re milit. l. si vicinis. C. de nuptijs. Alex. cons. 188. num. 2. vol. 7. Craue. c#s. 115 nu. 1. & seqq. optimè Salic. in l. 1. versi. *ex prædictisinfero.* C. de rapt. vir. Floria. in l. arboribus. §. id# tractat. ff. devsufruct. Bertachin. de gabel lis. 8. p. princi. nu. 21. & hoc est quod tradi dere Bald. & Sali. in l. 4. C. de naut. fœn. quôd gabellarius potest co gnoscere, an fraus fiat, ex coniecturis & qualitate rer# & lit rarum, vel dictis testium.

4139 Supra libr. 3. c. 8. nu. 112.

4140 Conduc#t tradita à Petro Gregor. desyn tagm. iur. 3. p. lib. 30. c. 2. n. 6 quia animus & votuntas di stingu#t male ficiu. l. qui iniuriæ. ff. de fur tis.

4141 L. Cæsar. & l. sin. §. si propter necessitatem. ff. de public. & vectig. Angelus per text. ibi, in l. quis sit fugitiuus. quam legit in l. quod ita. in princ. ff. de #dilitio edict. Suar. allegat. 18. nu. 2. fol. 46. Auil. in. c. 52. prætor. gl. *en la tierra.* nu. 16. Mexia de pane, concl. 1. nu. 28. in fin. fol. 15.

4142 Ripa in princ. sui tract. de pe ste, & Mexia vbi supra.

4143 L. si quis post h#c. C. de ædific. priuat. vbi notant gloss. Bald. & Salic. & plures rela ti à Mexiavbi sup. nu. 27. & Boer. decisio. 178. Peregri. de iure fisci. lib. 6. tit. 5. nu. 30. vers. *limita.* Rebuff. in. 2. tom. constitu: Franc. titul. de pan. merc. art. 2. versi. *statuit ergo.* & in fin. artic. illius.

4144 L. 1. C. quæ res exportari non deb. ibi: *Nec gustus causa.* vbi Salicetus & Bal. & Ias. in. l. 2. col. fin. nu. 26. ff. de iurisd. omn. iud. & Benue nutus in tract. de mercatura. 4. p. nu. 26. Alciat. lib. 4. dispunction. c. n. Mexia vbi supra, num. 29. Azeue. in l. 1. tit. 18. libr. 6. reco. nu. 1.

4145 L. si publicanus. §. de rebus. ff. de public. & vectig. l. vniuersæ. C. de vectig. & com. l. 5. titu. 7. part. 5. Bart. & communiter DD. in l. cætera. §. sed si quis. ff. de legat. 1. Hippo lyt. singul. 86. incip. *statutum.* Suarez allega tio. 18. nu. 5. fo. 46. Rolan. cons. 71. n. 14. & seqq. vol. 4. Auil. in cap. 2. prætor glo. *de mercaderia.* nu. 10. & in c. 52. gl. *en la tierra.* n. 18. Iul. Cla. in pract. §. fin. q. 82. statuto. 7. nu. 4. pag. 492. Orose. in l. solent. ff. de offic. procons. col. 419. nu. 10. Azeu. vbi supr. Grego. in d. l. 5. gl. *para si.* & seq. gl. in l. seruis vrbanis. ff. de leg. 3.

4146 Castell. in l. 1. Taur. fo. 19. gl. *en los dichos.* in addit. versi. *quod etiam facit ad ea.* Auil. in d. c. 52. gl. *en la tierra,* n. 20. Rol#. vbi sup. n. 19. & Bertach. verb. *prohibitus ab officijs.* fo. 98. col. 2. Hippol. singul. 96. verb. *statutum.* Clar. in d. q. 82. statuto. 7. nu. 5. Grego. in d. l. 5. tit. 7. par. 5. verb. *e no lo v# diere.* & #reu# dente carnes impunè, quia id fecit muta to proposito, tradit Azeue. in l. 7. titu. 11. nu. 1. & seqq. lib. 5. rec. & di xi sup. lib. 3. c. 3. nu. 77.

4147 Auiles in d. c. 52. gloss. *y por ella.* Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 82. statuto 7. num. 3. pagin. 492.

4148 Pute. de syndic. verb. *testis.* c. 2. nu. 3.

4149 Corneus c#s. 241. incip. *in causa inquisitio nis.* 2. col. nu. 7. vol. 4. Ripa in tract. de pe ste. tit. de remedijs ad con seruan. vbert. n. 107. & seq. Mexia de pane conclus. 1. numer. 30. in fin. fo. 16. Azeue. in l. 25. num. 28. titul. 18. lib. 6. rec.

4150 Suarez allegatio. 18. nu. 2. fol. 46.

4151 Auend. in dictionario, verb. *fuerça.* fo. 187.

4152 Ripa de peste, tit. de remed. ad conseruan. vber. nu. 80. & sequen. & antec.

4153 Argum. l. Pædius. §. pen. ff. de incend. ruin. & naufrag. Ripa vbi supra.

4154 Supra hoc cap. nu. 18.

4155 L. parephippium. C. de cursu pub. lib. 12. vbi id specia tim notat Bar. post nu. 1. & Mascard. de probat. verb. *gabellæ.* nu. 22.

4156 Tex. notab. in l. si ex causa. §. si in c#missum. ff. de minoribus, qu# text. dicit singularem Cre mensis in singul. 29. incip. *quôd si minor.* & Petrus de Rauena in suo Alphabe. aureo, in par. *minor si portando.* fo. 87. text. etiam singularis in cap. 2. & ibi DD. de de lict. pueror. & l. imperatores. in fin. ff. de public. & vectig. l. 6. tit. 7. p. 5. Castell. in l. 1. Taur. gloss. *en los dichos lugares.* in addi. fo. 18. versi. *item multum.* Cæpo. in l. mulieris. 13. nu. 16. ff. de verbor. signif. Anton. Gom. in 3. to mo variar. c. 1. nu. 61. Auil. in d. c. 52. præ tor. gl. *en la tierra.* nu. 10. ver sic. *& idem die in minore.* Didac. Perez in l. 26. glo. *de sacar.* tit. 9. libr. 6. ordin. pag. 339.

4157 Dict. l. 6. tit. 7. p. 5. vt ibi notat Gregor. di cens non esse necessari# restitution#, & cum eo transit Azeue. in l. 1. nu. 3. titul. 18. lib. 6. rec. cum alias de iure communi necessaria sit, ex d. l. si ex causa §. si in c#miss#. & Castel. Gomez, & A uil. vbi sup.

4158 Bal. in l. fin. in fi. C. de pactis & Mexia vbi supr. num. 19. & Azeued. in d. nu. 3.

4159 Marcus Man tua cons. 314. incip. *si verum.* nu. 13. & Bar. in l. qui fiscales. C. de naui bus. libr. 11. Mexia in d. lo co. nu. 20. & & quæ in hoc proposito dixi mus supr. isto cap.

4160 Didac. Perez, & Mexia vbi supra.

4161 Bart. & DD. in l. fraudati. 2. notab. ff. de public. & vectigal. Castell. in l. 1. Taur. verb. *en los dichos lugares.* fo. 18. col. 2. versic. *hine est.* Mexia de pane, concl. 1. nu. 22. fo. 14. Azeu. in l. 25. n. 19. in fi. tit. 18. lib. 6. rec.

4162 Bertach. de gabell. 9. par. princ. num: 3. & seq. Ancharr. in Clemen. præsenti. de censib. Salic. & Balin l. pactum curatoris. in fin. C. de pact. Bal. consil. 400. nu. 3. versi. *tertia ratio.* lib. 1. latè Mascard. de probatio. conclus. 834. verb. *gabellæ.* nu. 13. & seq. probat. l. vlt. §. si quis professus, versic. *hoc concedent.* ff. de publ. & vectig.

4163 Bar. in l. Mæuius. §. duobus num. 23. ff. de lega. 2. Couar. lib. 2. variar. c. 10. nu. 8. vers. *quintum.* & ver sic. seq. Anto. Gom. 3. tom. delictor. c. 5. nu. 9. Auil. in c. 52. prætor. gl. *en la tierra.* num. 6. Plaça de delict. lib. 1. c. 1. n. 18. Mexia de pane concl. 1. n. 24. quia vbi pœna consistit in certa specie, non habet locum multiplicatio. l. Lutius. §. impuber#. ff. de legat. 2. l. nunquam plura. ff. de priuat. delict. gl. insignis in l. vulgaris. vers. *fur erit.* ff. de furtis. l. inficiando. §. infans. ff. eod. & ibi Bart. nu. 3.

4164 Bar. in dict. §. duobus. n. 23. Auil. in d. loco nu. 5. Mexia vbi supra, n. 23. & conducunt scripta supr. lib. 3. c. 8. n. 278.

4165 Medina de restitution. q. 36. col. 6. vers. *ad tertium.* Cordoua. q. 78. Ioan. Gutier. libr. 2. pract. q. 180. nu. 14. Mexia de pane concl. 4. n. 24. & ita procedat. l. 4. tit. 25. lib. 5. rec. col. 7. ibi: *Y que no la dißimulacion y permission de nuestros juezes y justicias, los quæ les no tienen autoridad, poder, ni comißion para poder dis pensar, ni remitir, ni dißimular, no les escuse, ni pueda ex cusar, para que no embargante la tal permißi#, ayan de ser obli gadòs a la guar da y prouision desta nuestra ley.*

4166 In l. iustè pos sidet. in fi. ff. de acquirenda possess. idem in l. creditores num. 26. C. de pignor. & con sil. 89. *quæstione vertente.* & cons. 110. *quidem accusatus.* idem Bar. in l. 2. C. de agric. & censit. libr. 11. Platea in l. 1. C. de com meat. libr. 12. Corneus c#s. 177. *visa copia.* volu. 3. & Ludouic. Goradin. consil. 93. *in causa Mu tinensi.* col. 2. nu. 13. Ias. in d. l. iustè. n. 18. Montal. in re pert. leg. verb. *pœna per senten tiam.* Auil. in c. 1. præt. glo. *salario.* nu. 15. & in c. 52. gl. *en la tierra.* nu. 26. Mexia de pane, concl. 1. nu. 25. Azeu. in l. 8. num. 4. tit. 18. lib. 6. re cop. post Alexan. consi. 135. vol. 6. §. 1. instit. vi bonor. rapt. l. 1. §. 1. ff. si mens. fals. mod. dix.

4167 L. 26. & 27. & 37. tit. 18. lib. 6. recop.

4168 L. 8. titul. 18. lib. 6. rec. Auiles in d. c. 52. prætor. gl. *en la tierra.* nu. 18. & Azeu. in d. l. 8. nu. 4. vbi alios citat.

4169 Mench. lib. 1. controuers. illustr. c. 25. n. 4. in fi. fo. 74. col. 1. in fi. sic intelligens legem primam, tit. 18. libr. 6. rec. ad fi. vers. *Y m#damos que las penas.*

4170 Fol. 131. data a 15. de Iunio, año 579.

4171 Dict. l. 8. titul. 18. lib. 6. rec.

4172 Ioan. Andr. & Anto de Butrio, & alij in c. 2. & in c. fi. de constituti. Castell. in l. 1. Taur. fol. 19. gl. *en los dichos lugares.* col. 1.

4173 In titul. quæ sint regali#, in feud. nu. 5. & supra isto c. nu. 39. in versic. *de transito.*

4174 Auen. in c. 6. prætor. n. 4. ad fi. vers. & id# est decisum.

4175 L. 3. titul. 14. lib. 3. rec.

4176 L. 3. titul. 11. lib. 3. reco. & ibi Azeu. c#duc#t quæ tradit Cynus in authen. qua in prouincia. C. vbi de crim. agi opor.

4177 L. 12. tit. 15. lib. 2. recop. in duobus casibus, vno qu#do appellatur ab ordinario, scilicet, Præfi de prouinciæ, qui potest cognoscere de his rebus veti tis, & altero, quando appel latur ab isto iudice de Sacas proprieta rio qui cum habeat territorium & iurisdictionem ad vniuersitatem causar#, # quiparatur in mul tis ordinario. Bal. in l. à iudi ce. nu. 4. C. de iudic.

4178 L. 20. titul. 4. lib. 2. recop.

4179 L. 22. eo. tit. 4 & lib. 2. rec.

4180 L. 4. titul. 11. lib. 3. recop.

4181 L. 36. tit. 18. lib. 6. recop.

4182 Quorum meminimus supra lib. 2. c. fi. nu. 110. in fi.

4183 Quia lege n# distinguente, nec nos distin guimus. l. non distinguemus cum vulgatis. ff. de arbitris. & quia qui to tum dicit, nihil excludit. l. á procuratore. C. mandati.

4184 In l. si ab arbitro. in fi. ff. qui satisd. cogan.

4185 Cap. 2. de dolo & comu. mac. in 6. ibi: *Inter loquutoria vel grauamine,* &. c. 1. de re iudi. in 6. ibi: *In grauamen.*

4186 L. vnic. §. sin autem ad deficientis, ibi: *Nam si contrarium volebat, nul la erit difficultas coniunctim ca disponere.* & c. ad audientiam. de decimis. l. item apud Labeon#. §. ait prætor. ff. de iniur. ibi: *Ea etenim quæ notabilia sunt, si omittantur, quasi neglecta videntur.*

4187 Glos. in rubr. extra de re iu dicat.

4188 L. amplior#. C. de appella.

4189 L. fi. C. de fru ctib. & litium exp#s. & Hip polyt. singul. 389.

4190 Dict. l. 3. tit. 11. lib. 3. rec.

4191 Dict. l. 36. tit. 18. lib. 6. rec.

4192 Dict. l. 3. titu. 11. lib. 3. rec.

4193 L. 3. titul. 10. lib. 4. rec.

4194 L. 57. tit. 18. lib. 6. recop.

4195 L. 8. titul. 25. lib. 5. rec.

4196 Plin. lib. 2. na tur. hist. c. 23. & de stadiorum mensura. & de alijs in proposito, tradit Rebuf. in l. 3. pagin. 37. versic. *ex hoc textu.* ff. dever borum significat.

4197 Gellins lib. 1. nocti. Attic. c. 1. Plinius vbi supr. lib. 6. c. 26. Solin Po ly. histor. cap. 58. Herodo. lib. 5.

4198 Herodot. lib. 2. D. Hieron. ad Ioelem ca pit. 3.

4199 L. 1. ff. de offic. pr#f. vrb. l. propter lit#. ff. eo. l. scire. §. aliud. & l. plane. 2. ff. de excusa. tuto. l. ser uus quoque. §. puto. ff. de hæredib. instituen.

4200 In vita Claudij ait: *Quos dam nouo exemplo relegauit, vt vltra lapidem ter tium vetaret egredi ab vrbe.*

4201 Libr. 1. Epigram. 13. *Rura nemusque sacrum, dilectaque iugera Musis Signat vicina quartus ab vrbe lapis.* & rursum lib. 9. epigrama. 65. *Octauum domina marmor ab vrbe legit.*

4202 Quintilia. lib. 4. institut. ibi: *Non aliter quam fa ci#tibus iter mul tum detrahunt fatigationis notata in scriptis lapidibus spatia.* Vasæus in suo Chron. to mo. 1. c. 22.

4203 Amianus lib. 19. Rebuff. in l. 3. part. 37. versic. *ex hoc.* ff. de verbor# signif. Couar. lib. 2. variar. c. fin. nu. 5.

4204 In l. 3. pagin. 38. ad fi. vers. *ad notandum.* c# seqq. ff. de ver bor. signific.

4205 In c. ex parte B. de for. com pet. vbi DD. & Parlador. in libr. 2. codian. rerum. c. 19. nu. 6.

4206 L. 3. titul. 16. par. 2. & l. 25. titul. 26. part. ead.

4207 Et aduertit Azeued. in l. 1. nu. 6. tit. 23. lib. 8. recop.

4208 Gl. in c. sicut antiquitus. 17. q. 4. Bal. Angel. Roma. & Ias. in l. 1. ff. si quis cautio. Alciat. in l. mille passus, # text. ibi. ff. de verbor. fignif. & Parlador. & Azeued. vbi supr. l. 4. tit. 13. part. 1.

4209 Glo. in c. n#nulli. de rescript. & in c. cupientes. ver bo. *c#modê.* de electione, & in cap. præsen ti. §. loca. de præbend. in 6. Specul. tit. de citation. §. 1. Bart. Paul. & Ias. in d. l. 1. ff. si quis cautio. idem Bart. in tract. testimonior. §. vicena. nu. 55. Puteus de syndicat. §. n#tius. c. 2. dicit com munem opinionem Abb. in d. c. nonnul li. nu. 6. & Re buf. in d. l. mil le passus. in fi. ff. de verbor# signif. Grego. in l. 4. tit. 16. par. 2. verbo, *jornadas.* Auiles in c. 4. præ tor. glo. 1. d. l. 8. tit. 25. libr. 5. recop.

4210 Cap. super qui busdam. §. pr# terea. deverbo rum signific. latê Ant. Gabriel lib. 5. c# mun. conclus. & quæ tradit Bar. in l. sicut in fi. ff. de præ scriptione. 30. vel 40. annor. Natta consil. 627. nume. 1. lib. 3. Couarr. in regu. posses sor. 2. par. §. i.

nu. 8. Aymon de antiquitat. temp. 4. par. c. circa præmissa. nu. 38. Gregor. in l. fin. tit. 7. verb. *sin mandado.* in fi. part. 5.

4211 Bart. in d. tractat. testimoniorum. §. vicena. numcr. 55. Alexand. & alij in addi tio. ad Bar. in l. de diuisione: ff. soluto matrimo. Rebuff. in d. l. 3. pag. 39. in fi. & pag. seq. in fin. ff. de verb. signifi. l. 1. §. 1. ff. de his qui deiece. vel effud. & ibi Bart. & Florian.

4212 L. 11. tit. 21. lib. 4. recop. & l. 31. tit. 6. lib. 3. ibi.

4213 L. 1. titul. 18. lib. 6. recop.

4214 L. 4. ibidem.

4215 L. præcipimus. in fi. C. de appellat.

4216 Argum#. l. 4. §. # Seruius. ff. de condict. caus. dat. & Tiraq. in præfatione. l. si vnquam. n. 166. C. de reuocan. donatio.

4217 In l. 38. tit. 6. lib. 3. reco. nu. 4. & seq.

4218 L. ille. §. cum in verbis. ff. de h#redib. insti.

4219 L. 30. tit. 26. par. 2.

4220 *Cum labor & præ mium æquali l#ce cohærent, Tunc labor est dulcis.* & etiam dicitur. *Optat præmium quisque iabor.* gl. in c. fi. 7. q. 1. & glo. *pedaneis.* in authent. de iudi. §. si quis aut#. & in versi. *ne autem labor fiat sine mercede.* & dixi supra lib. 1. cap. 13. nu. 48.

4221 L. 42. & 43. tit. 18. libr. 6. recop.

4222 Authent. de non eligend. secund. nub. §. cum igitur. versic. *nec est lex tale quid dicens.* & l. 11. in fin. tit. 6. lib. 3. recop. & l. vni ca, cap. 10. tit. 10. eod. lib.

4223 Dict. l. 1. ibidem.

4224 L. 44. tit. 18. lib. 6. recop.

4225 L. vnic. capit. 10. tit. 10. lib. 3. recop. & di cta l. 11. & d. authent.

4226 L. 5. titul. 11. lib. 3. rec. & ali bi. tit. 18. libr. 6. recop.

4227 Iuxta glo. in l. tale pactum. ff. de pact.

4228 Facit. l. 15. tit. 10. libr. 5. rec. & l. 7. titul. 1. libr. 8. quia licet ex statuto alicui debetur tricesima pars pro labore, id non procedit, quando labor est paruus. Matth#. de Affli. in constit. Sicil. incip. *c#stitution#.* n. 7. fo. 160. & quando causa præmij non fuit magna, moderatur pr#mi# & concessio re spectu seruitiorum. Greg. in l. 10. gl. fin. in fi. tit. 18. p. 3.

4229 De decima tu tori pr#st. c. 9. per totum, & n. 19. cum alijs, & prob#t l. 2. tit. 7. lib. 5. fori, et l. 1. tit. 13. lib. 3. rec. & l. 29. ad fin. tit. 26. ibi: *O à daño del Rey.* p. 2.

4230 Quia prædæ aufferri debet occasio. l. vorax. C. de numerarijs & actuar. lib. 12.

4231 L. 14. tit. 26. lib. 8. rec. Put. de syndic. ver bo, *compositio,* c. 1. n. 6. versi. *& dixerunt.*

4232 Gl. verb. *v#di.* ad fi. in l. qu#admodum, & ibi Platea nu. 7. versic. *nonô.* C. de agricol. & censit. libr. 11.

4233 L. 27. titul. 6. lib. 3. recop. & qu# tradit Paz in pract. 1. tomo. 8. part. c. vnic. fo. 235. artic. 24.

4234 Tradit Innoc. in c. 1. de con stitut. & singu lariter Abb. in c. nisi, nu. 6. de offic. legat. Put. de syndi. verb. *c#positio.* c. 1. n. 3. & 4. fo. 163. Bal. in auth. hodie iu rant. C. de iudic. & dicit c# munem opin. Bl#cus in pra ctic. crim. fol. 73. nu. 90. ad fi. & Dec. in c. de causis. n. 19. de offic. delegat. & Bossius in pract. tit. de pœnis. nu. 10. Auen. in c. 7. prætor. 1. p n. 7. vers. *& sicut.* in fi. & 2. p. c. 16. à nu. 11. Couar. libr. 2. variar. c. 9. Pla tea de delict. lib. 1. c. 34. n. 5. Mench. controuers. illust. c. 14. n. 4. Bernard. Diaz in pract. crim. ca non. ca. 144. pag. 487. n. 1. & Salcedo ibi in additio. ad eum. Clarus in pract. §. fin. q. 85. n. 10. vers. *vlterius quæro.*

4235 Alfonsus de Castr. lib. 2. de lege pœnali. c. 12. & 13. & Auen. in dict. vers. *& sicut.*

4236 In loco proximè citato.

4237 In l. c#ctos populos. C. de s#ma Trinit. & fid. cathol. Puteus de syndi. verb. *pœna.* ca. 4. n. 4. fo. 259

4238 Vt per glo. & DD. statim ci t#dos in verb. *y otros.*

4239 L. 3. & 4. tit. 22. p. 3. licet de iure comuni secus esset. Bart. in l. 2. in prin. ff. siquis ius dicen. non obtem. & Villalobos in an tyno. iur. verbo pœnam, nu. 10. & nu. 93. Gratian in regu. 334. num. 17. pag. 143.

4240 Bal. in l. fin. nu. 8. in med. C. de proba. Pute. de syndica. verb. *pœna.* c. 8. nu. 9. fo. 263. & ver bo. *compositio.* c. 1. nu. 5. fol. 164.

4241 L. quid ergo. §. pœna grauior. ff. de his qui not. in fi. l. & si seuerior & ibi. glo. & Bal. C. quibus ex caus. inf#. irroge. glo. 1. in fi. in regu. in pœnis. 49. de reg. iur. in 6. & optima gl. in c. si qu#. §. accusatorum. ad fi. verb. *voluntati.* 2. q. 3. Blanc. in praxi. crimi. fol. 74. num. 83. Chassane#. in consuet. Burgun. rub. 1. §. 5. verb. *al arbitrayge.* n. 24. & n. 30. & 35. Auil. in. c. 1. præt. glo. *derechamente.* nu. 5. & in. c. 36. verb. *el derecho.* & latè Tiraquel. de pœ nis tempe. in præfatio. nu. 24. & per totum tract. Gratian. vbi supr. & Azeue. in l. 27. in fi. tit. 6. lib. 3. rec.

4242 Supra libr. 2. c. 4. nu. 10. & seqq.

4243 L. quæ de tota. ff. de reiuend. c. si diligenti. de præscriptio. latè Euerard. in lo cis argum. loco. 8. pag. 42.

4244 Bal. in l. data opera. co. 4. C. qui accus. n# possunt Felin. citans Abb. in c. qualiter & quando, n. 38: # accus. Au#. in. c. 16. præt. nu. 15. 2. p. Salazar de consuet. ca. 2. nu. 24. fol. 40.

4245 Menchac. controuers. illustr. c. 14. num. 5. Iulius Clar. in pract. §. fin. q. 85. nu. 10. ad fin. Salcedo in additio. ad Bernar. Diaz in pract. cap. 144. lit. B. in fin. pag. 489. col. 1.

4246 L. 1. ff. ad Turpil. & §. notandum. 2. q. 3. Abb. in d. c. nisi, in fin. de offic. legat. Bar. in l. 1. in fin. per text. ibi. ff. vi bonor. rapt. communis opin. se cund. Anton. Gomec. in 3. tom. c. 1. n. 39. & probat. l. 21. tit. 9. p. 7. latè Gratian. in re gul. 480. fol. 198. Clarus in d. §. fin. q. 85. nume. 10. vers. *scias eti#.* post Couarr. in c. 35. pract. circa fin.

4247 Infr. libr. 5. c. 3. num. 114. & 115.

4248 L. diui. 27. ff. de pœnis. l. iu dex postea qu#. & l. acta. ff. de re iud. l. pœnam suam. 15. C. de pœnis. & l. 1. C. sentent. resc. non posse. & DD. statim ci tandi in gl. su per verbo, *mulcta.*

4249 Anton. Gom. de delict. c. 1. nu. 39.

4250 L. illicitas. §. fin. ff. de officio præsid. gl. in c. sicut dignum. de homic. & in c. cum olim. de appell. & in c. si res. 14. q. 6. l. eos. in fi. C. de modis mulct. gl. in l. in mulctis. C. de appell. & gl. in l. quid ergo. §. pœna grauior. ff. de his qui not. infam. verb. *oneraße* gl. in l. acta. in princ. ff. de re iud. & l. 4. tit. 22. p. 3. & ibi Greg. in glo. 2. & 3. & l. 8. in fin. tit. 31. p. 7. & d. §. fin. dicit not. Bald. in c. at si clerici, co lum. 4. versic. *quæro nunquid episcopus.* de iu dic. Bar. in l. 1. in fi. prin. ff. si quis ius dic#. plures citat Tiraq. de pœn. t#p. caus. 32. Florianus in l. si seruus. §. h#c actio. in fi. ff. ad leg. Aquil. Mench. lib. 1. controuers. illustr. c. 24. n. 15. fo. 72. Ro lan. consi. 8. n. 45. vol. 2. 71 cit c#mu. reso lution# Boer. decis. 349. Faber in l. fi. C. de mod. mulctar. Montal. in l. 3. tit. 22. p. 3. gl. 1. Aui les in c. 1. pr#t. gl. *derechamente.* n. 6. Orosc. in d. l. illicitas. §. fi. & ibi Pe tr# Vellei. i d# Orosc. in l. si quis id quod. ff. de iurisdict. omn. iud. Le# in sua centur. cons. 48. Baeça de inop. de bitor. c. 18. n. 2. Petr. Greg. de syntag. iur. 3. p. libr. 32. c. 27. nu. fin.

4251 Quia regulare est, quòd qui non habet in bonis, luat in corpore. l. qui c#q;. C. de seruis fug. l. 1. §. generaliter. ff. de pœ nis. & l. fi. C. de sepulch. vio. in multa tamen est secus. Flor. & Greg. vbi sup. gl. 3. vbi #istud estarbitrari#

4252 In Clem. 1. detestam. col. 3. q. 12. num. 9. Auil. in c. 36. prætor. glo. *elderecho.* in fi.

4253 Vt in l. si qua pœna. ff. de verbor. significat.

4254 De syntagm. libr. 31. cap. 3. num. 6.

4255 Vt patet ex ll. 8. & 9. tit. 7. par. 3. & l. 25. & 26. tit. 21. par. ead. & ex alijs ll. part. & fori.

4256 Alber. in dictionar. verb. *mulcta.* & Cuiatius. C. de mod. mult. in paratlitis. & erat seuera coertio. l. pen. C. eod.

4257 L. 4. tit. 22. p. 3. & ibi Gregor. verb. *pœna.* Auend. in c. 7. prætor. n. 7. 1. par. vers. *quod limita.* & Leon Hispal. in sua c#turia. q. 48. num. 4. vbi ait ita pra cticari: & facit pro hac opinione. l. fin. C. de mod. mulct. cui ipse assentio, &, Deo dante, ali bi latius disse remus.

4258 L. 31. & 38. tit. 18. libr. 6. rec. & Auil. in c. 52. prætor glos. *pesquisa.* in princ.

4259 L. 2. tit. 21. p. 3. & l. 22. tit. 9. par. 2.

4260 L. cum qui #des. ff. de vsucap. cap. quod in dubijs. & ibi glo. de con secratio. eccle. & c. vnic. eod. titul. in 6. cap. 1. de præben. in 6. & quia in vnitis magis dignum trahit ad se minus dignum, vt re ctè reso luit Ri pa respon. 92. num. 7. & tradit Mieres de maiorat. 2. p. q. 4. fol. 291. nu. 6. col. 2.

4261 Secun d. Albe ric. 2. par. statut. q. 1. n. 13. Bal in l. 1. nu. 22. C. de s#m. Trinit. Matthæum de Afflict. in consti tut. Sicili#. lib. 1. rubr. 10. fo. 52. col#n. 2. in princ. Ripam de peste tit. de re med. ad c#seruand. vbertat. nu. 119. Castillo in l. 1. Taur. verb. *en los dichos lugares.* fo. 19. col. 2. versi. *si tam# forenses.* Clar. in pract. §. fin. q. 82. statu. 7. pagin. 482. & q. 85. num. 3. pag. 500. vbi dicit arbitrarium. idem Castell. in l. 70. Taur. fo. 212. versi. *secundo facit.* & Suarez allegatio. 18. fo. 46. nu. 4. & Auil. in c. 52. prætor. glo. *enla tierra.* nu. 7. & seq. & nu. 28. Oroscius inl. de quibus. col#n. 192. nu. 139. ff. de legib. facit l. 26. versi. *mas segun.* tit. 7. part. 1. & l. 15. tit. 1. part. eadem, & ibi Gregor. Mexia de pane. concl. 5. num. 78. cum seq. Azeue. in l. 1. nu. 4. titu. 18. lib. 6. rec. Tiber. Decian. respons. 71. n. 2. & 3. vol. 2. & dicit c#mu nem Franc. Be cius consi. 60. nu. 1.

4262 Glo. verb. *venerit.* in c. illa autem. 12. dist.

4263 Vbi supra.

4264 Auil. in d. c. 52. pr#tor. gl. *en la tierra.* nu. 7.

4265 Alex. c#s. 80. & 86. libr. 4. Becius vbi su pra. nu. 12. ex quibus ista as seritur opinio communis, per c. 1. de constitutio. in 6. & l. fin. ff. de decret. ab ord. faci#. Ancharr. cons. 264. per totum. Natta consi. 655. *qui dam nobilis.* nu. 7. libr. 4. Crauetta consil. 115. n. 4. Mas card. de proba tionib. verbo, *gabellæ.* concl. 834. num. 10. & 11.

4266 Vbi supra.

4267 Supr. libr. 1. c. 13. nu. 69. pr# ter quos vide Alex. consil. 86. libr. 4. per l. iubemus. C. de liberal. cau sa. Ioan. Andr. in nouell. in d. c. 1. de c# stitut. in 6. Doctores in l. fin. §. & licet. ff. de public. Ripa in tract. de peste. tit. de re med. ad conser. vber. nu. 121. Azeued. in d. l. 1. nu. 9. & se quent. tit. 18. lib. 6. rec. post Bal. in l. 3. nu. 5. versi. *item in quibusdam.* C. de naut. fœn. & in l. in manum. in fi. C. de legib. Crauet. cons. 115. nu. 3. alios refert Mascard. de probation. verbo. *gabellæ.* nu. 8. conclus. 834.

4268 L. 13. tit. 18. lib. 6. rec.

4269 Supr. libr. 2. c. 18. nu. 107.

5

4270 In l. obseruare. §. antequ#. & ibi Bald. & Doctores. ff. de officio pro cons. ibi. *Rectè autem & ordíne faciet, si edictum decessori suo miserit, significetque, quæ die fines sit egressurus, pler### enim incer ta & inopinata grauant prouin ciales, & actus impediunt.* l. 1. §. administrationem. ibi: *Literis ad eum.* C. vt omnes iudic. tam ciuil. tex. in auth#. de administra toribus. ibi: *Mittere ad eum amicabilem epi stolam.* Iustin. in constit. 95. Puteus de syn dicat. in princ. Simanc. de republic. libr. 8. c. 2. num. 3. & 4. Auil. in c. 5. prætor. glo. *suspendidos.* nu mer. 10.

4271 Tradit etiam Auil. in forma syndic. in prin cipio.

4272 Palac. Rube. in proœmio rubr. de donation. inter vir. & vxor. nu. 7. & 8. vbi alios refert.

4273 Angelus in l. quive. ff. ad le gem Iul. maie stat. Capicius decis. 130. nu. 7. Auil. in ca. 5. prætor. glo. 1. num. 12. & 13. alios refert post Ame deum de syndicat. fo. 43. nu. 41. & Orosc. in leg. obserua re. §. hospitijs. nu. 19. colum. 414. ff. de officio procons. alios refert Tiberius Decia. in 2. tom. crimin. libr. 7. c. 5, nu. 36.

4274 In c. 1. §. & bo na committ# tium. nu. 78. tit. quæ sunt regalia. Boerius in tracta. de custod. claui. num. 25. & seq. & alij, vt per Decian. vbi supr.

4275 L. 3. ff. ad leg. Iul. maiestat. ibi: *Qui ve cúm ei in prouincia succeßum esset, exercitum succeßori non tradiderit.* & l. 1. C. vt tam ciuil. quàm milit. iu dic. Gigas de crimin. læs. maiest. sub titul. qualiter, & à quibus. q. 50.

4276 Xenophon libro. 7. rerum Græcar. Cice. lib. 1. de diuina. Plutarc. in Epaminunda, Apian. in Syriacu.

4277 Dio Cassius lib. 53. histor. Roman.

4278 L. prohibitum. C. de iur. fisc. lib. 10. l. vnic. ff. de offi. præ tor. Aug. l. obseruare. §. post hæc. ff. de offi cio proc. cap. super eo. 2. & ibi Philipp. Franc. notab. vlt. de appella. Bal. in l. priua torum. C. de iurisdict. omnium iud. Bonifac. in Peregrina, verb. *iudex.* q. 5. gloss. *iurabit.* fo. 261. Puteus desyn dic. verb. *electio.* cap. 3. fol. 175. Pisa in curia libr. 1. c. 13. num. 6. fo. 24. Auenda. in c. 19. prætor. nu. 28. Auil. in capit. 5. prætor. glo. 1. num. 5.

4279 Auil. in dict. glo. *susp#didos.*

4280 Cap. capitul# sanctæ crucis. de rescript. c. vt debitus. de appella. & c. si qualiter. de cler. non resident. Puteus de syndic. ver bo, *officialis.* c. 4. fol. 101. nu. 2. & seq.

4281 Puteus de syndicat. in prin. verb. *officialis.* c. 4. incip. *sequitur de modo.* nu. 3. fo. 102.

4282 Puteus vbi su pra.

4283 Puteus in dicto loco, verb. *proœmi#.* in fi. fol. 270. post Bar. in l. 2. C. de statuis & imag. Auil. in forma syndic. in princ. verb. *entregue.*

4284 Puteus vbi su pra. Simancas de republ. lib. 8. c. 2. nu. 7. pa gin. 420. Auiles in c. 5. præ tor. glo. *suspendidos.* num. 10. & in c. 1. glos. *cartas.* num. 9. versi. *& idem probatur*. Paz in pract. 1. tomo. 8. part. c. vnic. nu. 1.

4285 L. 3. tit. 9. libr. 3. recopil. ibi: *Y antes q# vsen del oficio, deu# hazer juramento en deuida for ma.* authen. ius iurand. quod præsta. ab his. Puteus in d. loco nu. 5. & Paz vbi supr. & dixi supra. libr. 3. cap. 5. nu. 19.

4286 Puteusde syn dica. verb. *officialis.* c. 4. incip. *sequitur de modo.* nu. 3. in fi. fo. 102. Auil. in dict. for ma syndicat. in princ. glos. *entregue.* Paz in practic. tomo. 1. c. vnic. fol. 227. n. 2. in fin.

4287 Bal. in l. si vacatnia. nu. 2. C. de bonis va can. lib. 10. Fe lin. in c. sicut olim. versic. *quid autem.* de accusatio.

4288 Honor consistit in sed#do. glo. & Bal. in l. decernimus. C. de sacrosan ctis eccles.

4289 L. 23. titul. 7. lib. 3. recopil. Paz in pract. 1. tom. 8. part. c. vnic. nu. 3. versic. *quibus omnibus.* folio. 228.

4290 Paz vbi supr.

4291 L. 23. ad fin. tit. 7. lib. 3. recopil.

4292 L. 1. C. vt omnes iudic. tam ciuil. ibi: *In metropoli,* & ibi: *In ciuitatibus ad ministratæ diæ ceseos illustrioribus.* auth. vt iudi. sine quo suffrag. §. si quis autem. in fin. conduc#t tradita per So cin. consi. 31. vol. 1. Ias. in l. qui certo. ff. de condiction. indeb. & titu. C. vbi de ratiocin. agi oport. & l. 32. titul. 2. par. 3. Alberic. in l. qua in prouin cia. C. vbi de crimin. agi opor. Auenda. in c. 1. prætor. nu. 15. versic. *& huiusmodi custodes.* Azeued in l. 23. ti tul. 7. nu. 12. lib. 3. recop. & officialis ibi videtur c#traxisse domicilium, vbi exer cuit officium. l. 2. in fi. C. vbi de ratiocin. agi oport.

4293 Pro Roscio Amerino.

4294 Lib. 1. rerum Romanar.

4295 Lib. 41. *Priua tum rationem rerum ab se gesta rum redditurum, quoniam Consul noluißet.*

4296 Oratione. 2. contra Aristo giton#, & ora tione. 1. ad e# dem, ait: *Canis iste est populi, qui eos, quos vt lupus insimulat, non mordeat: quas veró se tueri profitetur oues, ipse deuoret. Atqui dicunt, canes, qui de ouibus gestent, esse iugulandos, itaque pri mo quoque tempo re émedio tollendus est.*

4297 Lib. 5. *Sisamnem, vnum é regijs iudicibus, quod iniusté ob pecuniam iudicaßet, Rex Cam bysses interemerat, interemptoque detractum corium in lora conscidit, quibus tribunal, in quo ille sedens iudicarat, intendit, ibidemque eius filium Otanem sedere iudi cem præcepit, at que in memoria habere, in quo tribunali iudica ret.* Neuizanis in silua nupt. nu. 100.

4298 In sua historia.

4299 Lib. 3. sentent. c. 54.

4300 Lib. 7. de Regis institutione.

4301 In Aureliano. *Bonus, cautus, aptus, vend*i *tur imperator.* & dixi supra. lib. 1. c. 3. nu. 13. & 14.

4302 Lucæ. 16. *Redde rationem villicationis tuæ, iam enim n# poteris villica ri,* & G#. c. 18. *Descendam & videbo, an clamorem qui peruenit ad me, ope re c#pleuerint.* authen. vt iudic. sine quo. suffrag. §. 1. collat. 2. ibi: *Princeps videre habet, nesubditi á iudicibus vel officialibus aggrau#tur, vel malê tractentur,* quæ qu#relæ mouere deb#t principem ad remedium im ponendum, vt in titulo de # hibita feud. a lien. per Lothar. c. imperial. ibi: *Per multas, etenim interpellationes ad nos factas di dicimus, &c.*

4303 In libr. de duo bus amantib.

4304 Lib. 4. genial. dier. c. 6. fol. 189. & lib. 2. c. 15. fol. 79.

4305 Bald. in l. cum testam#to. C. de testam#ta. manu. Cato Papiensis in repet. rubr. ff. de senator. n. 14. Cathaldi. de syndica. q. 190. nu. 132. fol. 27.

4306 Lib. 1. c. 3.

4307 Libr. 7. de republ. cap. 24. num. 5.

4308 Lib. 11. de legibus.

4309 De legibus ait: *Nullum omnino iudicem iudicare oportet eausæ dicendæ non obnoxium.* refert & sequitur Budæus in annotat. ad p#dect. super. l. fin. pag. 250. ff. de senator.

4310 Lib. 6. politic. c. 4. *Commod# est, vt animi magistratuum pen deant, nec eis quidquidvelint, efficere liceat, nam licentia quid quid libet agendi, non potest malum quod est in quoquo homine cauere.*

4311 In eius vita ait: *Alexander bello Persico liberatus, conuer tit animum ad vin dicandas eorum iniurias, à quibus superbe imperabatur.*

4312 Cap. 16. & in c. qualiter & quando. 2. de accusat. *Quid est quod audio de te? Redde rationem villicationis tuæ.*

4313 1. Regum. 7. & 12. *Loquimi ni,* inquit, *de me coram Domi ne & christo eius, vtrum bouem cuiusquam tulerim, aut asinum, si oppreßi aliquem, si de manu cuiusqu# munus accepi, & contemnam illud hodie, resti tu### vobis, &c. & dixerunt: N# es calumniatus nos, neque oppres sisti, neque tulisti de manu alicuius quippiam.* & Ecclesiast. c. 46. circa fin. Aug. Dulcet. de syndicat. in princ. num. 5. fol. 357. post Pute. eod tractat. in princ. fol. 77. nu. 4. Azeued. in rubric. tit. 7. libr. 3. nu. 3. recop. de quo meminit Guillier. Bened. in cap. Rainuntius, verb. *& vxorem,* nu. 155. de te stam. & Ioan. Gars. de nobilita. glo. 9. nu. 33. fo. 220.

4314 Cap. nos si in competenter. 2. quæst. 7.

4315 Ambros. Calepin. verbo, *Sylla.* Paz in pract. 1. tom. 8. par. in proœ mio cap. vnic. nu. 2. in fi. fol. 224.

4316 Lib. 9. titul. 1. de accusation. *Si quis est cuius cunque loci, ordinis, dignitatis, qui se in quemcunque iu dicum, comitum, amicorum, vel palatinor# meorum aliquid veraciter & ma nifeste probare posse confidit, quod non integré atque iustê geßisse videatur, intrepidus & securus accedat, interpellet me, ipse audiam omnia, ipse cognoscam: & si fuerit com probatum, ipse me vindicabo: dicat securus, & bene sibi conscius dicat, si probauerit, vt dixi: ipse me vindicabo de eo, qui me vsque ad hoc tempus simulata integri tate deceperit: illum autem qui hoc prodiderit, & comprobaue rit, & dignitati bus, & rebus au gebo.* Sig. libro. 3. de occi den. imper. Ribadeneira de Principe Chri stiano libr. 2. cap. 14. pagi. 361.

4317 Lib. 4. genial. dier. cap. 6. fo. 189.

4318 Refert Bud#us in annotatio. ad pandectas, super. l. fin. ff. de senator. pa gin. 258.

4319 L. vnic. C. vt omnes iudic. tam ciuil. qu# crimina. & in authent. vt iu dic. sine quo. suffrag.

4320 L. 1. titul. 16. partit. 3. l. 12. titul. 15. libr. 3. recopil. Castellus in l. 27. Taur. numer. 39. & Baeça alios referens in tractat. de decima tutor. præstand. cap. 2. nume. 157. Azeued. in l. 2. titul. 7. libr. 3. recopilat. vbi alios citat.

4321 Accursius in l. solita. verb. *primipili.* C. de cohortal. libr. 12. & ibi Platea, & in l. ordinariorum. in princip. C. eodem. Iaso in l. vnic. dume. 6. C. vt omnes iudic. tam ciuil. quàm criminal. Puteus de syndicat. in euid#tialibus. fol. 77. nume. 3. Auiles in capit. 1. syndicat. gloss. 1. nu mer. 5. Alciat. libr. 2. emblema. cap. 13. *Cur hæc tua vis cera credas, Qui semper viuens rapto, aliena vomis.*

4322 Cap. 20. *Diuitias quas, deuorauit, euomet: & de ventre illius extrahet illas Deus.*

4323 Gloss. in cap. nulli. 22. quæstion. 2. facit. l. qui fun dum. §. tutor. ff. pro emptore.

4324 In Manuali cap. 25.

4325 Amedeus de syndicat. verbo. *ad syndicandum.* per l. licet. §. 1. ff. nautæ, caup. stabul. Auiles iu cap. 1. syndicat. nu. 6.

4326 Bart. in l. dominus. §. fin. ff. de pecul. legat. Baldus in l. mancipia. C. de seruis fugi tiuis. Alexan. in l. si mora. ff. soluto matrimonio. nume. 2. Martin Lau dens. in tracta tu de official. domino. quæstion. 72. Petrus Belluga de specul. prin cip. rubr. 35. §. post militares. folio. 164. versi. *hoc aduer te.* nu. 11.

4327 L. non aliter. & l. magistratibus, & vtrobique Docto res. ff. de magi stratib. conueniend. Bald. in l. in venditione. §. 1. versic. *de tempore.* ff. de bonis author. iudic. pos sid. Puteus de syndicatu. ver bo, *electio officium.* Auiles in dicto capit. 1. syndicat. numero. 7.

4328 In l. prætor ait. §. si quis ita in suo. ff. ne quid in loco public.

4329 Nam in ipsis repetundarum iudicijs repetundarum crimen committi ait, etiam c# tra Imperatores, Tiberius Decian. 2. tomo criminal. libr. 8. cap. 36. numer. 26. in fin. & constat apud Ciceronem epistol. libr. 8. epistol. 14. in qua C# cilius illius author facetè no tans iudicem, qui sordibus abluere studebat sordes, quarum postu labatur, inquit: *Nam dum sordes eluere vult, venas sibí omnes & viscera aperit.*

4330 Paralipomen. libr. 2. cap. 9. *Impio præbes auxilium, & cum his qui oderunt Dominum, amicitia coniun geris, ideò iram Domini mereris.*

4331 Prouerb. 17. *Qui celat delictum, quærit amicitias,* & vt refert Puteus de syndicac. in princip. de regum excessibus. capit. 3. folio. 84. numer. 9. *Mali magistratus de pecunia sæpe in republica cogitant magis, quàm de iustitia curam habent: tyranos ê ciuitatibus erigunt, erectos c# eorum factionibus fouent, & nutriunt, inopes deprimunt, al#t iniquitates, & statum pacificum ciuitatum cuertunt,* & D. Chrysostom# super Matth. homilia. 36. column. 1. ait: *Latrones magna inter se concordia conspirant,* & Abacuc. ca pit. 1. *Impius præualet aduersus iactum, proptereá præualet iudícium peruer sum.* Gregorius in l. 1. gloss. *virtud,* titul. 27. partit. 4.

4332 Lib. 1. de Rhetorica.

4333 Cap. nihil. 83. distinctione. *Nihil,* ait, *illo pastore miserius, qui gloria tur luporum laudibus, quibus si placere voluerit, atque ab his amari elegerit, erit hinc ouibus magna pernicies Nullus igitur pastor placere lupis & gregibus ouium potest.* Seneca epistola. 29. *Malis artibus popularis fauor quæritur. Similem te illis facias oportet, alioquin non probabunt, nisi agnouerint.*

4334 In l. nemo car cerem. C. de exactorib# tributorum, libro. 10.

4335 L. eorum, & ibi notat. per Bar. ff. de pœnis. l. iudices. C. de dignitat. libr. 12. l. 2. & ibi Platea. C. de frumento. Alex. libr. 11. Tiber. Decia. 2. tomo crim. lib. 8. cap. 39. num. 31.

4336 L. si quis. C. de offic. præfect. præ. Ori. & l. 3. C. de officio rector. prouinc. ibi: *Iu stißimos & vigi lantißimos iu li ces publicis acclamationibus col laudandi damus omnibus potesta tem, vt honoris eis auctioris pro ferantur proces sus, & econtra rio iniustos & maleficos quere lar# vocibus accusandi,* quem tex. dicit. nota bil#. Bald. in authen. habita. C. ne filius pro pat. & tex. in d. l. iudices. C. de dignitat. lib. 12. ait. *Iudices qui se fur tis & sceleribus fuerint maculas se conuicti, abla tis codicillorum insignibus, & honore exuti, inter peßimos quosque & plebeios habeantur: nec sibi posthac de eo honore blandiantur, quo seipsos indignos iudicauerunt.* De laude verò boni iudicis in eius sententia syndica tus ponenda, dic# infra isto c. numer. 52. Roland. consi. 66. nume. 47. & sequentib. vol. 1.

4337 In l. 2. ff. de se nator. boni homines debent diligi, quia Deus eos dili git, & boni s# per vincunt: mali verò homines debent expelli ab om ni honore, quia seruiunt diabolo, & s#t sine conscientia, dixi infra isto cap.

4338 Ad Roman. cap. 1. *Iustus autem ex fide viuit.*

4339 Cap. inc#ctis. 11. quæstion. 3. Ripa in ca. 1. de iudic. nu me. 89. & D. Paul. ad Hebr#. 4. *Gloria nostra testimonium conscientiæ nostræ. In omni loco oculi Domini, & omnia sunt sibi aperta oculis eius.*

4340 Matthæi. 5. *Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam.*

4341 Cap. 22. *Quia per semitas propriæ culturæ errauerunt, collegerunt manibussuis infructuosa.*

4342 Dict. l. 3. incip. *justißimos.*

4343 L. in nomine Domini. §. magis. C. de offi. præfect. præt. Afric. l. vt gra datim. in prin cip. & l. honor municipalis. §. gerendorum. ff. de muner. & honor. l. 1. C. de muner. patrim. lib. 10. l. quæ vtiliter. in princ. ff. de negot. gest. c. 1. de cleric. n# resid. Gregor. in l. 2. tit. 1. p. 3. glo. 2. in fi. vbi ait, quod si vnus se bene gessit in vno officio, princeps debet illum prouehere ad aliud melius: & Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 1. p. lib. 18. pagin. 460. num. 30. in fin.

4344 Lib. 3. variar. epistol. 40. *Læ sionis genus est profutura retardare, nec pos sumus æstimare iocundum, q# ingrata fuit dilatione suspen sum.* glo. *prope rantes.* in l. con tra publicam, & ibi Luc. de Penna. col. 6. C. de re milit. lib. 12.

4345 Authe. vt different. iud. §. si vero. l. 1. C. vt omnes iud. tam ciuiles, qu#crimin. & in authe. vt iudices sine quo. suffrag. §. necessitat#. Angel. de syndica. nu. 1. fo. 6 id#

in l. pars litera r#. & ibi Paul. nu. 2. ff. de iudic. Puteus in eod. tractat. in princ. in part. *iudices ad syndicatum.* c. 1. fol. 93. num. 1. & verbo. *durante officio.* c. 2. nu. 5. folio. 174. Suarez in repetitio. l. post rem. pag. 357. num. 31. ff. de re iudic. Auil. in c. 4. præto. glo. *sea obligado.* nu. 40. Bel luga de specu lo princ. rubr. 35. §. post mi litares. nu. 4. August. Dulcet. in eod. tractat. nu. 13. fo. 357. Auen. in respons. 30. in princ. Azeue. in rubr. tit. 7. lib. 3. reco. nu. 4. Segura in director. iudi. c. 13. num. 7. fol. 52.

4346 L. lex duodecim tabularum. ff. ad leg. Iul. Maiest. & ibi Angel. Francisc. Luca in tractat. de fisco, in part. *de crimine læsæ maiestatis,* versic. *item cum priuatas.* nu. 9.

4347 Cælius libr. 7. lectio. antiqua c. 6. Calepin. verbo. *Logistæ.* & Simanc. de republ. libr. 7. cap. 24.

4348 Qui ipsum refert in annotatio. ad pandectas, super l. fi. ff. de senator. pagin. 250. & seq.

4349 Alex#. ad Alexan. libr. 4. genial. dier. c. 6. fol. 189.

4350 In l. pars literarum. ff. de iu dic. Bald. in l. obseruare. §. proficisci. ff. de offic. proconsul.

4351 In d. l. vnic. C. vt omnes iudic. tàm ciuil. quam crimin. & in d. authe. vt iudic. sine quo. suffrag. §. necessitat#. Bal. vbi supr. num. 1. ad fin. Ioan. Andr. in additi. ad Speculum. tit. de syndicat.

4352 L. 135. styli. in fi. ibi: *Para ante los Alcaldes de aquel lugar.* & l. 6. titu. 7. part. 3. ibi: *Aquellos q# fueren puestos en sus logares.* & ibi Gregor. & in l. 6. titul. 4. par. ead. verb. *ensus lugares.*

4353 L. 1. tit. 8. libr. 3. recop.

4354 In l. 6. titul. 7 lib. 3. recop.

4355 Lib. 15. annalium.

4356 In l. 8. & seq. tit. 7. lib. 3. recop.

4357 In princip. hu ius. §. & tradit Belluga ibi ci tatus.

4358 L. 10. & ibi Gregor. in gl. 1. tit. 17. p. 3.

4359 In resp#s. 30. & dicam infra isto libr. c. 10. nu. 39. & 42.

4360 Etlicèt in hac ipse incanui praxi, idem te n#t in suis pra cticis. Paz. 2. tom. 8. part. c. vnic. num. 29. & Monterroso. 9. tract. fol. 250. in fin.

4361 L. 22. titul. 6. lib. 3. & l. 20. tit. 7. lib. eod. recopil.

4362 Infra isto lib. c. seq. nu. 33. & 34. & seq.

4363 L. 24. titul. 7. lib. 3. recop.

4364 L. 8. & 21. titul. 7. lib. 3. re copil.

4365 In authen. de tabellionibus. §. vt ergo, ibi: *Porptereá nos hanc intulimus eís pœnam, vt optimi fiant cir ca docum#ta, & iusti, & cautiores, & non propter suam*

requi# & delicias corrumpant alienas vitas. Et paulò infra: *Et non fin gant tabelliones occasiones, per ægritudin# for tê discedentes, aut occupationes huiusmodi.*

4366 Supr. lib. 2. c. fin. nume. 85. cum seq.

4367 Angel. in tractat. syndicat. in princ. & in l. pars literarum, & ibi Paulus Castrens. nu. 2. ff. de iudic. Puteus de syn dicat. verb. *durante officio.* c. 2. num. 5. fol. 174. Suarez in repet. l. post rem. in declaratione ad leg. regoi, quæst. 5. nu. 31. pag. 357. ff. de re iudic. cum multis alijs ibi citatis. Auil. in c. 4. p. ætor. gl. *soa obligado.* n. 40. Azeue. in rubr. tit. 7. lib. 3. recop. nu. 4. Segura in director. iu d. c. 13. num. 7. fo. 52. Authe. vt differen. iud. §. si verè. dixi latius supr. lib. 1. c. 12. nu. 60.

4368 Supr. lib. 1. c. 12. nu. 61. & sequent.

4369 Supr. libr. 2. c. 16. nu. 45.

4370 Libr. 6. de legibus.

4371 Auth. vt iudi ces sine quo. suffrag. §. scri ptum exemplar.

4372 Puteus de syndicat. in princ. verb. *de excessibus Imperator.* & in alijs locis, prout refert & sequitur Dulcetus de syndica. q. 3. num. 7. fol. 357. Castellus in l. 27. Taur. nu. 39. & Baeça alios referens in tracta. de decima tutor. præstand. c. 2. nu. 137. Beroius in q. 32. familiari, nu. 1. Azeue. in l. 2. titul. 7. lib. 3. recopil. nu. 1. & seq.

4373 In consil. 46. nu. 1. vol. 1.

4374 C. homo Christianus. 40. di stinct.

4375 L. 1. & 2. & 27. & quasi per totum tit. 7. libr. 3. reco. & l. 17. tit. 5. eod. libr.

4376 De maiestat. princip. verb. *sed etiam per le gitimos tramites.* nu. 203. & seq. fol. 95.

4377 Tusculan. 3. *Stultitiæ proprium est alior# vitia cernere, suor# obliuisci.*

4378 In bello Iugurti. *Omni vitio carere debet qui in alterum dicere paratus est.*

4379 Puteus de syndicat. fol. 206. verbo. *iudex.* c. 1. nu. 1.

4380 Ad Roma. 2. & dixi supra lib. 1. c. 3.

4381 Lib. 11. de legibus.

4382 Bald. in l. nisi. §. cum furiosi. ff. de tutelis & ration. distrahen. Auil. in cap. 2. prætor. glo. *de mercadu ria.* nume. 23. in fin.

4383 L. 1. tit. 7. lib. 3. recop.

4384 Glo. in authe. vt iudices sine quo. suffra. §. si quis.

4385 L. 21. titul. 7. lib. 3. recop.

4386 Bald. de syndicat. in l. obseruare. §. Proficisci. num. 11. fo. 4. ff. de offic. proc. Cathald. de syndic. quæs. 73. fol. 15.

4387 L. hos accusa re. ff. de accusatio. & l. 2. ff. de in ius voc.

4388 Isto cap. num. 203.

4389 L. 11. titul. 1. part. 7.

4390 Puteusde syn dicat. verb. *offi cialis*. c. 5. n. 6. fol. 102. Aze ued. in l. 10. in princ. tit. 7. lib. 3. recop. & in l. 3. num. 6. tit. 9. libr. 3. post Auil. in capit. 11. syndic. ver bo, *pregonar*. col. 2. in princ. & glo. in l. 6. tit. 4. par. 3.

4391 L. 10. titul. 7. lib. 3. recop.

4392 L. 3. tit. 7. lib. 3. recop.

4393 Dic# infr. isto libr. c. 10. nu. 7. & 8.

4394 L. 27. tit. 16. par. 3. & l. 28. titul. 6. lib. 3. recop.

4395 Dixi supr. lib. 3. c. 15. n. 46.

4396 L. 9. tit. 17. p. 3. & ibi Gregor. glos. 8. & l. 10. & 12. tit. 7. lib. 3. reco. tradit Paz in pract. 1. tom. 8. part. c. vnic. nume. 29. fol. 237. Azeue. in l. 28. tit. 6. lib. 3. recop.

4397 Dict. l. 27. tit. 16. p. 3. & ibi Greg. & Au#. in c. 17. prætor. 2. p. nu. 2. & ex d. l. 28. titul. 6. libr. 3. recop.

4398 Supr. libr. 2. c. 14. nu. 39.

4399 Cap. inquisitionis. de accu sati. in fi. l. 1. C. de modo mulctar. & l. 1. & ibi gl. & Cyn. & l. fin. C. de suspect. tutor. l. 3. §. præterea. ff. eod. & ibi Dynus, Auil. in ca. 2. præt. gl. *juntaran*. n. 6. & seq. & in c. 4. syndic. gl. *pesqnisa*. n. 1. vbi# mitior debet esse pœna: & faci#t tradita per Paz in prac. 1. annot. de iu dicio. fo. 4. nu mer. 17.

4400 Num. 36.

4401 Supr. libr. 2. c. fin. nu. 62.

4402 L. Proconsule. ff. de offic. Proc. Paul. Ca strens. in l. 2. §. planè. ff. de iudic. Platea in l. 2. C. de præfect. præt. nu. 2. libr. 12. & in l. 1. nu. 3. C. de pr#posi. sacr. cubil. lib. eod. Hippoly. singular. 107. Casta. q. 20. de Imper. delig. Auil. in c. 1. prætor. glo. *durante*. nu. 7. & seq.

4403 Cathaldin. de syndic. nu. 15. q. 17. fol. 11. & num. 185. q. 291. fo. 33. Amedeus in eod. tract. fol. 75. num. 257. argum. tituli. C. vt causæ post pubertatem adsit tutor.

4404 Auil. in cap. 1. syndic. glo. 1. num. 12. Paz in pract. 1. tomo. c. vnic. 8. par. num. 14. fo. 226.

4405 Facit. l. 19. tit. 13. par. 2.

4406 Argum. dict. l. vnic. C. vt cau sæ post puber tat. adsit tut. & l. fœminæ. ff. de senator. & l. si libert#. C. de nupt. & l. penul. ff. de quæstionibus Puteus desyn dica. post euidentialia. c. 1. fol. 92. nu. 2. & seqq.

4407 Platea in l. t# collatores. §. fin. in fin. C. de re militar. lib. 12.

4408 Matth 7. Lucæ. 6.

4409 Matthæi. 7. Marc. 4.

4410 L. in eadem. ff. ex quibus caus. maior. ibi: *In vinculis autem etiam eos accipimus qui ita allegati sunt, vt sine de decore non pos sit in publico ap parere.* Angel. 10 l. nec non. ff. eod. tit. & dixi supra lib. 3. c. 15. nu. 9. & 12.

4411 L. 7. tit. 7. lib. 3. recop. l. iustissimos. C. de offic. rector. prou. qu# text. dicit valde notab. Bal. in auth. habita. C. ne filius pro patre. & auth. vt iudices sine quoquo suffiag. §. illudvidelicet, vers. *c# liceat eis.* & ibi glos. & l. fin. C. de professo. & medic. lib. 12. & Psalm. 12. *Rectos decetcol laudatio.* Auil. in c. 3. syndic. glo. 3. nu. 12. & in c. 21. gl. 1. ad fin. Aze ued. in l. 7. tit. 7. lib. 3. recop. num. 1. & sequentibus.

4412 Dict. authent. & §. proximè citat. versic. *ex diuerso,*

4413 L. fi. ff. de decurion. Pute. de syndic. ver bo, *durante offi cio.* numer. 2. fol. 173.

4414 Cap. ius publi cum. 1. distin.

4415 L. 16. tit. 1. lib. 4. recop.

4416 Gerardus singular. 33. verbo, *nobiles.* nu. 2. & Faber in §. aliam. institut. de bonor. possess. & M#cha. lib. 1. con trouers. illust. ca. 18. nu. 18. fol. 55. qui pu tat hoc de nobilibus esse de vrbanitate.

4417 Cap. esto sub iectus. 95. distinct. & l. 2. C. de offic. di uersor. iud. & l. 1. C. de officio præfect. vrban. ibi: *Ita vt inferior gradus meritum superioris agnoscat.* glos in l. 1. §. sicut aut#. ff. de aqua pluu. arc. quam dicit singul. Petrus de Rauena singul. 863

4418 In Gracchis, Meminit Tibe rius Decia. in 2. to. crim lib. 7. c. 5. n. 29.

4419 In l. ex quac#que. ff. siquis in ius vocatus non ier. Decian. in d. lib. 7. c. 5. nu. 34. in 2. tom. crimi.

4420 Bal. in l. solet. §. fin. & in l. obseruare. §. proficisci. num. 6. q. 7. ff. de offic. Procons. Puteus de syndi cat. verb. *de officio syndicator.* fol. 92. nu. 2. & 5. & verb. *iudices ad syndicatum.* c. 2. nu. 16. fol. 95. & verb. *officialis,* ca. 1. nu. 3. fo. 99. & verbo, *syndicator# officium.* in fi. fo. 98. Cathal. in eod. tract. nu. 15. q. 17. Hip polyt. singul. 179. Iaso in l. principalibus. col. fin. versic. *secundo quæro.* ff. si cert. peta. & in l. si ita sti pulat#. §. Chrysogonus. nota bil. 5. ff. de ver borum oblig. Tiraq. de nobilitat. c. 28. nu. 7. Auil. in c. 1. prætor. glo. *durante* nu. 7. & seq. & in c. 1. syndic. glos. 1. nu. 14. & alios citat Paz in pract. 1. tomo. 8. part. c. c. vnic. nu. 15. fol. 225. Plaça de delict. li bro. 1. c. 6. nu. 12. & seq. pagi 49. Foller. in pract. 7. p. prin. pag. 385. n. 6. singul. Tiber. Decia. in tract. crimi. 2. tom. libr. 7. c. 5. nu. 31. & lib. 8. c. 3. nu. 45. fo. 198.

4421 In authent. vt iudices sine quoq. suffrag. §. illud. verbo, *amarißimis.*

4422 Liuius lib. 3. decad. 1. & Dionys. Halicarn. lib. 3. & dixi supr. libr. 3. c. 1. nu. 25.

4423 In historia Ve neta. lib. 7. decad. 1.

4424 Puteus de syndica. post prin cip. operis, ver bo, *officialis.* c. 1. nu. 3. in fin. fol. 99.

4425 Puteus in dicto tracta. ver bo, *durante officio.* c. 1. nu. 2: fo. 173. & id# in verb. *iudices ad syndicatum.* cap. 2. nu. 16. fol. 95. & sic debet intelligi doctrina Baldi in l. Tribunus. per tex tum ibi. ff. de milita. testam. dicentis, quod si statuto caueatur, quòd offendens potestatem, puniatur capite, intelligitur de eo qui est in officio, non de eo

cuius est officium finitum, licet nondum recesserit de ciuitate, vthoc procedat in eo qui reprobè gessit officium: dicit notabile. Ioan. de Arno no singul. 13.

4426 L. 1. C. de pr# pos. sacri cub. lib. 12. & l. 2. C. de præfect. prætor. eodem libr. & Platea nume. 2. & 3. vtrobique.

4427 Extra ordinem, Menoch. de arbitrarijs lib. 2. centur. 3. casu 263. nu. 5. & sequent.

4428 In constituti. regni incipit. *statuimus.* de offic. magistri iu stitiarij.

4429 In l. item quæ ritur. §. qui impleto. nu. 9. ff. locati. & idem videtur sentire Bal. in dict. l. Tribunus. ff. de militar. testam.

4430 Felin. in cap. quæ in ecclesiarum. col. 1. de constitutio nib. Dynus in regu. decet. de regul. iur. in 6. Decianus & alij vbi supr.

4431 Bart. in l. iniuria. §. 1. ff. de iniur. & l. it# apud. §. item. eod. titul. Puteus de syndicat. verb. *familiaris.* c. 3. nu. 11. fol. 181. Matienço de relator. 3. par. cap. 55. folio. 204. nu. 5.

4432 Quæst. 557. in princip.

4433 L. 23. tit. 22. part. 3.

4434 Authen. vt iu dices sine quo quo suffrag. §. illud. versi. *ex diuerso.*

4435 De syndic. in princip. verb. *euidentialia.* fo lio. 1.

4436 Gloss. in cap. fi. de parochi. verb. *habitatores.* & gloss. in l. pen. C. de in colis libr. 10. & Platea in l. ciues quidem. nu. 2. eod. tit. Puteus de syn dica. verb. *ciui litas.* c. 1. & 2. fo. 146. & Ca thald. eod. tractat. q. 20. nu. 17. fo. 11. Amedeus eod. tracta fol. 75. nu. 258. Auil. in c. 1. prætor. glo. *ni consenti ran.* nu. 16. & seq. & vt ciuis potest esse testis in testamento nun cupatiuo, vt ex alijs resoluit Burgos de Paz in l. 3. Taur. n. 397. fol. 221. Contra videtur fa cere. l. fin. C. de decurion. quòd finito officio non du ret priuilegium, ibi: *In ipso tamen actu.* & l. constitut#. ff. de testa. milit. Amed. vbi su pra, ante dict. num.

4437 L. eam legem C. de excusatio. mun. libr. 10. Lucas de Penna in l. iu bemus. C. de proximis sacrorum scrin. lib. 10. Puteus de syndic. ver bo, *gabella,* fol. 191. Platea in l. maximorum in fi. C. de excusatio. mun. libr. 10. per gl. fin. ibi, & d. l. eam. Bart. in tract. repressa liorum. 5. q. 5. quæstio. prin. Martin. Laudens. in tracta. de official. do minor.

4438 L. nec supina. 6. ibi: *Nec seru pulosa inquisitio exigenda.* ff. de iur. & fact. ignor. & l. seruus vetitus 122. ibi: *Ne scrupulosa inquisitio fiat, hoc est vt negligentiæ ratio non ha beatur. sed tat# fraudum.* ff. de legat. 1. l. senatus censuit. 15. in princip. ibi: *Et si erraße videbitur, det imprudentiæ veniam.* ff. de iur. fisc. Ange. per text. ibi in authen. vt iud. si ne quo. suffr. §. oportet. & in d. l. seruus vetitus, & in l. mancipia, per text. ibi. C. de seru. fug. Bal. in l. obseruare. §. proficisci. num. 7. ff. de offic. Procons. Puteus de syndicatu, post euidentia lia. c. 1. fo. 92. & verb. *syndicatorum officium.* fol. 98. & ver bo, *officialis.* c. 7. in fi. fo. 103. & Augustin. Dulce. in eod. tractat. nu. 17. & sequen. fo. 358. Cathald. in eo. tract. q. 4. n. 8. & q. 13. nu. 12. fo. 10. & 11. Amed. in eod. tracta. fol. 47. n. 69. Auil. in ca. 1. prætor. glo. *da diuas.* nu. 1. & in c. 1. syndic. nu. 12. Boer. decision. 153. nu. 1. Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 73. vers. *it# iudex.* Azeue.

in l. 4. in fi. tit. 6. nu. 10. libr. 3. recop. Gr#mat. cons. 54. fo. 151. nu. 3. C#ducunt dicenda isto c. n. 134. & 135. & 143.

4439 Rolan. consi. 66. n. 47. & seq. vol. 1. & dixi sup. isto c.

4440 Argum. l. vnic. C. vt causæ post puber. adsit tutor.

4441 L. 2. §. legati. vers. *omnes.* ibi: *Quandiu legationis causa ibi demorantur.* & ibi gloss. & DD. ff. de iudic. scilicet ad componendas sarcinulas. Cathald. de syndica. q. 17. nu. 15. fo. 11. Amedeus eod# tracta. n. 257. fo. 75. Specu. tit. de legato. §. fin. vers. *item nota.* prope fi. Ias. in l. si ita stipulatus fuero. §. Chrysogonus. nu. 7. ff de verbor# obligat. Auil. in c. 20. de syn dica. glos. n. 2. l. si cui. §. tam diu, & ibi glo. ff. ex quibus causis maior. & l. nihil. C. de Palatin. sacra. largi. libr. 12.

4442 L. 3. ff. de offic. præs. & l. Imperatores. ff. de postul#.

4443 Regu. odia. de regu. iur. in 6.

4444 Ouidius. *Et caret auxilio, qui non tulit, vtque reliquit, Sic linquendus erit: legem sibi di xerat ipse.* Alciat. in libr. 1. emblema. 72. ibi: *Vt quæ alijs fecit, patiatur.* authen. vt om nes peregrini. C. communia de successio.

4445 Supra. libr. 3. cap. 1.

4446 Decian. 2. tomo criminal. lib. 7. c. 5. nu. 24. & seq. post Tellum Fernand. in l. 23. Taur. n. 6. & seq. & frat. Marc. Anton. de Camos in microcosm. 2. par. dialog. 12. pag. 143. in fi. & Tiraq. de nobilit. cap. 28. nu. 3. & seq.

4447 Azeued. in l. 10. tit. 7. libr. 3. recop. n. 20. in fin.

4448 Glo. verb. *infa mes.* in cap. ex parte, & ibi Innoce. de testibus, & in c. causam, verb. *in personas.* eo dem ti.

4449 Cap. 11. *Nunquam credes ini mico.*

4450 In authen. de testibus. §. si verò dicatur. versic. *si verô quis dicat odiosum.* verb. *non adsit.* ibi: *Et est ratio, quia inimi ci facile menti# tur.* l. 1. §. præ terea. ff. de quæstio. & ibi Bar. & Hippo lyt. Specul. tit. de citatione. §. sequitur. n. 2. Parisius in consi. 2. n. 64. vol. 4. alios re fert Lucas de Penn. in l. qu# admodu m. C de agricol. & censit. lib. 11. versi. 69. Fran cisc. Marc. q. 894. nu. 5. & 10. 2. par. pro bat c. cum P. M#conela. & ibi Felin. in 1. notab. de accusation.

4451 Authen. de te stibus. in dict. §. si verò dica tur. versi. *si vero quis dicat odiosum,* ibi: *Et approbauerit statim.* & auth. si testis, & ibi Bar. C. de testi bus. & dicit communem opinionem Fe lin. in cap. ex parte. numer. 12. de testibus.

4452 In dict. loco.

4453 Cap. inquisitionis, & cap. qualiter & qu#do. 2. &. c. cum oportet. de accusat. gl. *inimicitiæ,* in l. 3. ff. de testi bus. gl. in l. 1. §. si curatores. ff. de magistr. conue. Bal. in l. siquis testium. C. de testibus, & Innoc. in c. auditis. de restitu. in integ. vbi quòd iudex debet interrogare, & inquirere de conditione te stis, licèt pars non dicat. Puteus de syndicat. verb. *inquisitio.* capit. 2. numer. 2. Augustinus Dulcet. in eod. tractat.

nu. 21. & seq. fol. 358. post Bart. in l. 4. §. hoc aut# iudicium. n. 7. ff. de damn. in fect. Auiles in glo. fin. sui operis.

4454 L. 6. ad fin. tit. 4. & l. 9. titul. 17. par. 3. & l. 3. in fi. titul. 9. lib. 3. recop.

4455 L. 11. titul. 1. par. 7.

4456 *Nam ex incauta iuratione per iurium sæpe c# tingit.* c. & si Christus. de iu reiur.

4457 Dict. l. 9. titul. 17. par. 3.

4458 L. fi. C. de pro bation. l. 12. tit. 14. part. 3. Auil. in ca. 4. syndic. glo. 1. num. 8. in fin. Paz in pract. 1. tom. 8. par. c. vnic. nu. 29. fol. 237. post Bal. in l. obseruare. §. prosicisci q. 10. nu. 8. ff. de offic. Procons.

4459 Glo. in l. in te stamento. ff. de fideic#mis sar. liber. verb. *debuié.* glos. in l. 2. C. in qui bus caus. colo. censi. libr. 11. Bald. in l. vt vim. col. 1. ad fin. versi. *quin to quæritur.* ff. de iust. & iur. Barba. in c. filius. 2. lectura. col. 6. de testa men. Hippol. in repet. rubr. C. de fideiussor. nu. 234. & Segura in repet. l. Imperator. nu. 17. & eius addit. ibi, & num. 2. ff. ad Trebel. Mantica libr. 6. de coniect. tit. 11. nu. 25. & libr. 12. tit. 4. nu. 9. Auen. in c. 23. prætor. 2. par. fol. 217. nume. 7. Gregorius in proœm. titul. 27. p. 4. glo. 2. & glo. 4. in fi. in l. 10. tit. 5. par. 3. & gl. 4. in l. 5. tit. 3. p. 7. Olanus in antynom. ver bo, *amicus.* nu. 84. in fin. c# seq. Bal. tam# in l. 1. col. 11. versic. *quid de singulari amico.* C. qui accusa. non poss. dicit, hoc non probari lege, & intelligendum abusiuè, & non propriè. & Roman. in singul. 650. & ibi eius addit.

4460 Angelus in l. sciendum. n. 1. ff. de vsur. Bald. in l. eos. C. de testibus. & Gramma tic. voto. 22. & alij relati per Auenda. in dictionario, verbo, *amigo.* vbi ex l. 5. tit. 3. part. 7. & l. 21. tit. 16. part. 3. affirmat, amicum esse testem omni exce ptione maiorem. & Villalobos in antynom. verbo, *amicus.* nu. 52. fo. 7. maximè ad defensam, secundum Au# da. in dict. loco, & Carrer. ab eo citatum. Mexia super l. Toleti. 1. fundamen. 4. partis, fol. 10. nu. 28. post Spec. tit. de teste. c. 1. nu. 1. par. 1.

4461 Cynus, quem refert Bald. in l. eos. C. de te stib. & Barba. c#s. 75. incip. *Sapienter.* col. 4. cum seqq. vol. 4. Felin. in 1. nu. 3. de testibus. Montal. in l. 9. tit. 8. libro 2. fori. gl. *enemigo.* Olan. in d. antyno. n. 86. Gr#ma. referens alios in voto 22. fo lio 242. col. 4 nu. 9. ait, tal# amicum repel lendum à testi ficando, &# minor est eius fides, tenet Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 3. part. lib. 30. cap. 3. num. 9. ad fin. citat l. 4. ff. de testib. Mascard. de pro batio. 1. tom. conclus. 86. num. 1. & 3. qui etiam nu. 5. 6. 8. 11. & 12. probat, quòd leuis amicitia non impedit testificationem, & idem in 3. tom. conclus. 1358. num. 38. fol. 303. Sed si cum amicitia aliud non concurrat, faciet integram fidem ex dictis ll. Partit#, & ex sententia Aristotelis, *Amicus Plato, sed magis amica veritas,* & quia, *Si diligo te, non debeo omittere me.* l. Iulianus. ff. siquis omissa cau. testa. Bald. in c. 1 §. 1. de prohib. feud. aliena. per Federic. in feud. & omnes probationes, vt in plurimum, sunt arbitra riæ, secundùm Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 1. casu. 90. Et quòd exceptio amicitiæ cesset mortuo amico, vide per Speculat. tit. de teste. §. 1. Bal. in d. l. eos. q. 1. C. de testib. DD. in d. l. sciendum. ff. de vsu ris. glo. in auth. de Monachis. §. cogitandum. versi. *testes.* c. accusator. 3. q. 5. Terentius, *Te mihi, nisi mors, adimet ne mo.* Multa de amicitia tradit Se gura in repet. l. Imperator. num. 17. cum sequentib.

ff. ad Trebel. fol. 110. & Auil. in c. 44. prætor. glos. *amistad.* & dixi supra lib. 2. c. 2. num. 68. & se quentib.

4462 Vt per Lancelot. C#rad. in curiali breuia rio 1. p. §. 2. pag. 73. c. per sonas testium, per totum, & Bossius de cri minib. titu. de oppositionib. contra testes. pag. 435.

4463 Dict. l. 9. titu. 17. & l. 6. ad fi nem. titu. 4. p. 3. & l. 3. in fi. tit. 9. lib. 3. recopilation. Couar. in cap. 18. practic. nu. 3. pagina 135. post Bald. in authen. si dicatur. C. de testibus. Amedeus de syndic. fol. 164. num. 190. Dulcetus eod. tract. num. 30. fol. 359. glo. in c. 1. 3. q. 5. Mon tal. in l. 9. tit. 8. lib. 2. fori. glo. *enemigo.* Iul. Clar. in pract. §. fin. q. 24. num. 5. Latè Ioseph. Mascard. de probationib. 2. tom. conclus. 1050. num. 1. & seqq. dixi supra proxiè num. 61. ad fin.

4464 Glo. verb. *fi capitales.* in. §. inimicitiæ. Instit. de excusatio. tutor.

4465 Cap. per tuas. & ibi omnes, de simonia. Bart. in l. in quæstionibus. ff. ad l. Iul. maiest. DD. communiter in c. repellantur. & ibi Fel. nu. 3. de accusation. de qua communi testatur Clarus vbi supr. & alios refert Mas card. in dicto loco.

4466 Parisius in c# sil. 2. num. 69. vol. 4. & Mas card. vbi supr.

4467 Montal. Clarus, & alij ex proximè citatis.

4468 Bal. in l. in ipsius. C. famili# hercisc. Puteus de syndicat. verb. *suspicio.* nu. 3. & 5. fo. 308. & ver bo. *testis.* ca. 3. fo. 313. Dulcetus in eod. tract. nu. 24. & 29. & seq. Amed. in eodem tract. fol. 64. num. 190. Auil. in ca. 4. syndic. glo. 1. nu. 4. Azeue. in l. 10. nume. 18. tit. 7. libr. 3. recop. Mas card. 1. tomo, fol. 130. conclus. 165. cap. licèt Heli. & cap. seq. §. nos verò. de simo nia.

4469 Facit. l. 10. tit. 7. part. 7. Suarez allegatio. 18. numer. 1. fol. 46.

4470 Etiam si agatur per inquisitio nem. Stephan. Aufrer. in tractat. de reprobatio. testi. nu. 27.

4471 Dict. l. 9. titul. 17. par. 3. & l. 22. tit. 16. par. ead. Dulc. vbi supr. num. 34. Auil. in c. 4. syndica. glo. 1. num. 8.

4472 Angel. in l. 1. C. vbi de ratio cin. agi oport. num. 2. in fin. Dulcetus vbi supr. num. 34. fol. 359. post Puteum in eo dem tract. ver bo, *probatio.* c. 2. nume. 6. fo. 275.

4473 Bal. & alij vbi supra.

4474 Cap. accusato res. 3. quæs. 5. ibi: *Ne irati no cere cupiant: ne læsi vlcisei seve lint.* &. c. su spe ctos, ibidem.

4475 Tex & glo. in c. inquisitionis. §. tertiæ. verb. *præsum# tur.* de accusation. glo. verb. *non adsit.* in authen. de testibus. §. si verò dicatur, versi. *si verò quis dicat odiosum.*

4476 Bal. & Angel. in l. si quis ex argentarijs. §. 1. ff. de edendo. Bernardus Diaz in regu. 746. limitatio ne. 11.

4477 L. vbi numerus. ff. de testi bus. l. 32. tit. 16. par. 3.

4478 L. 7. tit. 6. lib. 4. recop.

4479 Paz in pract. tom. 1. 8. part. c. vnic. nu. 29. fol. 237. Puteus de syndicat. verb. *officialis.* c. 7. nu. 2. ad fin. fol. 103. Azeued. in l. 11. nu. 3. gloss. *peesquisa.* titul. 7. libr. 3. recop.

4480 Potest enim, & debet, iudex personas indignas à testimonio repellere. Abb. in cap. dilecti filij. nume. 12. de exception. Hippolyt. in l. si quis nec quæstum. ff. de quæstionibus. num. 12. Decius in l. 1. nume. 5. ff. de offic. assessor. gloss. in l. 1. §. curatores. ff. de magistrat. conuen. & ibi Bald. Puteus de syndic. verbo, *inquisitio.* cap. 2. fo. 201. numero. 2. & idem in verb. *iudex.* capit. 1. numer. 2. fol. 206. Conrad. in curiali breuiar. libr. 1. capit. 9. §. 2. pagin. 76. vbi alios refert.

4481 Conrad. & citati ab eo in di cto loco, & quæ tradit Ioseph. Maicardus de probation. conclusi. 1357. numer. 12. & 13. folio. 300.

4482 Puteus de syndicat. verb. *testis.* capit. 2. nu mer. 2. & sequent. fo. 311. qui alios refert.

4483 Vt per Felin. in cap. 2. num. 23. & sequen. de testibus, & per C#radum in curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 2. pag. 65. numer. 4.

4484 L. quæ omnia §. 1. ff. de procurator.

4485 Authen. de te stibus. §. si ve rò ignoti.

4486 Quia iudex qui non admittit admittenda, & ècontra, tenetur in syndicatu. Cur tius Senior in tractat. de testibus, conclu sion. 20. & 50.

4487 L. 9. versi. *e estos.* titul. 17. part. 3.

4488 In director. iu dicum. 2. part. cap. 2. nu. 17. & sequent.

4489 In additione ad Bernard# Diaz de Lugo, in practic. criminal. cap. 2. nume. 2. fo. 3.

4490 Bal. in. l. obseruare. §. proficisci. qu#s. 18. nu. 12. ff. de offic. procons. & Florian. in l. pen. nu. 7. ff. de testibus.

4491 Salicet. in. l. quoniam liberi#. nu. 4. vers. *sed an idem contra.* C. de testibus.

4492 Carreri# in pra ctica. fo. 183. c. incip. *circa sextum.* nu. 2.

4493 L. solam. C. de testibus. l. 28. & 29. titul. 16. par. 3.

4494 Quod stomachatur & aduertit Azeue. in. l. 7. nu. 14. tit. 7. lib. 3. Re cop.

4495 Salicet. in. l. sciant c#cti. C. de probat. Bal. & Felin. in. c. cum causam. 1. num. 2. vbi ad ditio dicit c#mun. opinio. & de testibus latè Azeue. in l. 11. num. 7. tit. 7. lib. 3. Re cop.

4496 Iul. Clar. in pract. §. fin. quæst. 53. nu. 22. pag. 405.

4497 Glos. in auth. de testibus. §. quia vero, ver bo, non habebit, quam dicit vnicam Angel. ibi, & alij relati per Fel. in dict. c. cum causam nu. 3. & Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. nu. 29. & ante cedentibus & sequent. pag. 127. Gregor. in l. 26. verbo, *despues.* tit. 16. par. 3. Auiles in c. 2. prætor. glo. *en justicia.* nu. 13. Azeu. in dicta. l. 11. numer. 14. & sequent.

4498 In ca. inquisitio. verb. *in occulto.* de accusatio.

4499 In c. ex merito, &. c. deteriores. 6. q. 1. & dixi supra libr. 3. cap. 9. nu. 28.

4500 Dict. c. inquisitionis. de accusatio. Albe ric. lib. 2. statu tor. q. 120. nu. 42. Clar. in pract. §. fi. q. 5. nu. 4. pagin. 267. Auil. in c. 2. prætor. gl. *en justicia.* nu. 18. Segura in directo. iudic. 2. p. c. 3. nu. 4. fol. 89. & nu. 10. Guido Pa pe singu. 636 in fin. & quæ tradit Pinel. in auth. nisi tricennale. num. 16. versi. *facit secundo.* pagin. 604. C. de bonis mater. & an delator pos sit examinari in testem, vide in cap. seq. nu. 54.

4501 Lib. 2. de bellis ciuil. Petr. Grego. de syn tagm. iur. 3. p. libr. 32. c. 13. num. 8. versi. *Idque citra iudicij formulam.*

4502 Vbi supr. nu. 9. 12. & 13.

4503 Alex. ab Alexan. lib. 4. genial. dier. cap. 22. Dion libr. 37. histor. Ro man.

4504 Lib. 4. Annal.

4505 Dio Cassius vbi supr. libr. 58.

4506 Xiphili. ex Dione in Tito

4507 In Aureliano.

4508 Plinius lib. 2. in panegyr. Trajan.

4509 L. penul. C. de delator. lib. 10.

4510 In syntagmat. iur. 3. par. lib. 32 c. 4.

4511 In comœdia 18. in Sticho. *Nam curiosus ne mo est, qui non sit maleuolus.*

4512 Oratio. 15. de permuta.

4513 L. 135. styli, & l. 23. tit. 7. lib. 3. recop.

4514 Auth. de administrato. in princ. ibi: *Publicê appar#tes.* & ibi: *Vt sit pa lam.* & l. vnic. C. vt omnes iudic. tam ciuil. quam crimin. & l. consiliarios, & l. nullus, ibi: *Prouincialibus præ sentiam sui exhibeant.* C. de assessorib. & auth. vt iudices sine quoq. suffrag. §. necessitatem. & §. interdicimus. versi. *non enim.*

4515 L. 12. in fine. tit. 5. & l. 1. titul. 16. par. 3. & l. 27. tit. 7. & l. 3. titul. 9. lib. 3. recop. & l. 23. ibi: *Sin se partir a otra parte.* dict. tit. 7. lib. 3. recop. Puteus de syn dicat. verb. *officialis.* c. 8. fo. 104. & in ver bo, *procurator.* fo. 275. col. 4. Angel. in eodem tract. nu. 6. fol. 6. Platea in l. ordinariarum. in princ. C. de cohortalibus princip. lib. 12. Auiles in cap. 3. syndicat. glos. 1. nu. 18. Gregor. in l. 6. gloss. 6. tit. 4. par. 3. & in d. l. 12. glo. fin. Paz in pract. tom. 1. 7. part. c. vnic. fo. 225 nu. 12. Azeu. in d. l. 3. rec.

4516 Cap. qualiter. & quando. in 2. §. debet. de accusatio.

4517 Regum. i2.

4518 Dict. l. 12.

4519 De repub. lib. 8. c. 8. nu. 3.

4520 Mascard. de probatio. 2. to mo. verb. *fuga officialis.* concl. 821. nu. 1. & 6. fo. 143.

4521 L. 1. §. quod si intra. C. vt omnes iud. t# ciuil. Angel. in l. si iniuriarum. §. 2. ff. de iniur. Puteus de syndic. verbo, *procurator.* fo. 275. nu. 5. c# alijs, & verbo, *officialis.* in princ. fol. 99. Cathal. in eo. tracta q. 245. num. 156. fol. 30. Amedeus ibidem num. 213. fol. 68. tradit Mascar dus de probatio. 2. to. d. ver bo, *fuga officia lis.* conclusio. 821. nu. 6. & 8. fo. 143.

4522 Lib. 3.

4523 Quod attinet ad vxores, tradit Cornelius Tacit. libr. 4. annal. & Vlpian. in l. obseruare. 4. §. proficisci. ff. de offic. Procons. ibi: *Proficisci autem pro c#sulem melius est sine vxore, sed & cum vxo re potest, dummodo sciat, senatum, Meßala, & Cotta Coß. censuisse futurum, vt si quid vxores eorum, qui in officia proficiscuntur, deliquerunt, ab ipsis ratio & vindicta exigatur*: & Petr. Gregor. de syntagma. iur. 3. par. libr. 47. nu. 29. in fin. l. 1. tit. 6. li bro. 3. reco. vt ex proximè al legandis constat, & ex Auil. in c. 1. præ torum, verbo, *mugeres.* & ver bo, *ni hijo.* & alij rec#tiores ibi post Amedeum de syndicat. num. 198. fo. 65. & Tiberius Decia. in 2. tom. criminal. libr. 8. c. 35. nu. 26.

4524 L. vnic. in fin. ff. furti aduersus nautas. l. 1. & 2. C. de pericul. nomina. lib. 11. gl. in l. iure permissum. verb. *nominatio nibus.* C. de fa bricensib. eodem lib. l. si po test. C. de assessor. glos. in l. obseruare. in princip. verb. *exigatur.* in fi. ff. de offi. pro cons. glo. 1. in l. vnic. C. vt omnes iudices tam ciuil. & authen. de col lator. §. ciuitatum, text. & gl. in Authen. de iudi. §. hoc autem. l. 4. tit. 4. & l. 4. in fin. tit. 6. lib. 3. recop. l. 8. tit. 23. par. 3. Bar. & DD. in l. 1. §. familiæ. ff. de public. & vectig. Abbas in c. 1. nu. 7. de restitutio. spol. Aufrerius in addition. ad decisio. capell. Tolosan. decision. 195. Platea in l. 2. nu. 2. C. de conditis in publi. horre. lib. 10. Bal. in d. l. obseruare. §. prosicisci. in princ. Puteus de syndic. ver bo, *familiaris.* c. 1. nu. 5. fol. 179. & ca. 3. nu. 15. & nu. 23. fol. 182. & verb. *potestas.* c. 1. nu. 1. & seq. fo. 267. Cathal. in eodem tracta. q. 246. nu. 156. Amede# eod. tract. nu. 196. fol. 65. & nu. seq. Auil. in c. 4. prætor. glo. *sea obligado.* n. 16. & seq. & nu. 41. & seq. & nu. 49. Gregor. in l. 1. glo. 3. tit. 16. p. 3. Matien. de relatore. 3. p. c. 55. nu. 3. fol. 203. Bonifacius in Peregri na, verb. *furt#.* fo. 218. col. 3. glo. *familiares.* Auenda. in c. 3. prætor. nu. 5. versi. *corrector autem.* Paz in pract. 1. tom. 8. par. c. vnic. nu. 16. & seq. fol. 226. Azeue. in l. 1. nu. 15. & in. l. 4. nu. 8. 9. & seq. tit. 6. lib. 3. rec. Dixi sup. libr. 3. c. 3. nu. 45. in fin. & c. 8. nu. 51.

4525 Glo. 1. in l. 2. C. de episcopal. audi. ibi: *Cui plus committitur, plus ab eo exigitur.*

4526 Dict glo. *exigatur.* cum alijs proximè citatis, & Felin. in. c. Petrus. nu. 13. de homicid. Belluga de specul. princ. rub. 35. §. post militares. num. 2.

4527 Bal. in l. 2. C. vbi de ratiocinijs agi opor. & in dict. l. obseruare. §. proficisci. q. 2. Hippolyt. singul. 560. nu. 5. Roman. consil. 331. *in casu propositæ.* Puteus de syndica. verb. *iudices ad syndicatum.* fo. 93. c. 1. nu. 6. & seq. & ibidem. c. 2. num. 19. in fin. & sequent. Cathaldi. eod. tracta. fol. 25. n. 180. q. 269. Amedeus vbi supra. nu. 170. & nu. 198. & seqq. Matien. vbi supra. nu. 4. M#ch. lib. 1. controuers. illustr. ca. 35. nu. 9. fo. 102. Auil. in dict. glo. *sea obligado.* nu. 3. & 9. & alios citat Gratian. in regul. 30. nu. 17. fol. 14. Bellug. vbi supra.

4528 Auenda. in c. n. præt. nu. 3. & plures alij ex sup. relatis.

4529 L. 1. tit. 6. libr. 3. recop. Auil. in c. 1. prætor. glo. *no lo supie ron.* num. 3. & seq. Azeue. in d. l. 1. nu. 3. tit. 6. lib. 3. recop. Auth. vt iudi. sine quo. suffr. §. sciant. & ibi Angel. Et hoc quia vtitur opera malorum hominum, per. l. 1. &. per totum. ff. nautæ, cau. stabular. & per. l. i. in fin. princ. ff. ad leg. Iul. rep. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 35. nu. 28.

4530 Platea in. l. 2. num. 2. C. de conditis in public. horr. lib. 10. l. 1. ff. si familia furt. feciss. dica. ibi: *Scíen ti# enim spectare debemus, quæ habet & voluntat#.* Faci#t tradita ab Auil. in d. c. 4. verb. *seaobligado.* nu. 44. & seq. & Azeue. vbi supra, & dixi supra lib. 1. cap. 12. nu. 42. & seq.

4531 Vt ex Oldrad. cons. 92. & traditis per Auil. in d. nu. 44. & alijs su pra citatis apparebit.

4532 Cinus in. l. fi. C. de dotispro mi. & Bonifa. in Peregrina, verb. *sentencia.* fo. 442. col. 2. Bart. in l. 2. ff. quod quisque iur. Amed. de syndicatu. nu. 124.

4533 L. 1. ti. 16. par. 3. & l. 4. in fi. tit. 6. lib. 3. Re cop. Amede. de syndica. in part. *Qui dominus potestas.* nu. 196. fo. 65. Conrad. in templo iudic. lib. 1. c. 1. §. 3. nu. 2. fo. 63. Bar. in. l. 1. §. familiæ, & §. sequen. ff. de public. & vectigal. Abb. in. c. 1. de restitutio ne spol. nu. 7. & Aufrerius in additio. ad decisio. Capellæ Tolos. decisione. 195. Felin. in. c. Petrus. nu. 12. de homicid. Platea vbi supra Bonifaci. vbi supr. Pute. vbi sup. in dict. c. 1. nu. 5. & in dict. c. 3. num. 24. & sequen. Greg. in. d. l. 1. glos. 5. Au#d. in dict. nu. 5. & vers. *Corrector.* Heredia de iudicib. fo. 21. Paz in pra ctica, loco supracita. nu. 18. fo. 226. Azeu. in. d. l. 1. tit. 6. lib. 3. Recop. num. 15. & in l. 4. nu. 8. vers. *satisfazer.* eod. tit. & lib. & fe re omnes DD. supra citati nu mer. 78. super glos. *residencia.*

4534 Dict. l. 1. partit#. Angel. in l. 2. §. familiæ. ff. vi bonor# rapt. Puteus de syndic. ver bo. *familiaris,* nu. 5. fol. 179.

4535 Amed. vbi su pra num. 197. & Cathaldin. quos refert & sequitur Ioan. Gutier. in c#s. 36. nu. 29. ver sic. *tertio quia.*

4536 Bal. in l. fin. in lectur. magna. ff. qui satisdare cog. Puteus de syndic. ver bo. *familiaris.* c. 4. num. 4. in fin. fol. 183. Auil. in. c. 4. prætor. verb. *sea obligado.* nu mer. 17. Cathald. de syndicat. nu. 70. quæstio. 129. vbi malè citat Bald. in dict. loco.

4537 Argum. l. sed si pupilli. §. proscribere. ff. de institor. A mede. de syndica. nu. 202: fol. 66. Puteus tamen tenet, quòd istud b# num non præ iudicat creditoribus, de syn dicat. verbo, *bannum.* cap. 1. nu. 1. fo. 133. Auil. vbi sup. nu. 18.

4538 Text. gloss. & Doctores in l. vnic. C. de peric. nominat. lib. 11. & glo. in l. si quis ex corpore. C. de murilegul. eo dem lib. Auil. in c. 4. prætor. glo. *sea obligado.* num. 49. in fi. Paz in practic. 8. part. 1. tomo. c. vnic. nu. 17.

4539 Auil. vbi supra nu. 51.

4540 Infra isto lib. c. 5. nu. 66. & seqq.

4541 Bal. in c. 1. de offic. deleg. & in l. mancipia. C. de seruis fugit. Felin. in c. Petrus, n. 11. de homicidio. Puteus de syn dica. verb. *familiaris.* capit. 3. nu. 18. fol. 181. Auil.

vbi supr. num. 47. Gregor. in l. 1. glos. 5. tit. 16. par. 3. Mati#. de relatore. 3. part. c. 55. nu. 3. fo. 203. Bel luga de specu lo princ. rubr. 35. §. post mi litares. nu. 33.

4542 Bal. in l. fideiussor. §. qui verò pro cond#nato. ff. qui satisdar. cogam: alias est. l. si de cesserit. in fin. & Cathald. de syndic. q. 33. nume. 22. fol. 12.

4543 Dict. l. 4. in fi. titul. 6. libr. 3. recop.

4544 L. 7. titul. 8. part. 3.

4545 C. ne ex delicto defunct. & l. 25. tit. 1. & l. pen. tit. 9. par. 7. Anton. Gomec. in 3. tom. delict. c. 1. nu. 84.

4546 L. datur. & ibi glos. & l. lege Iulia. ff. ad legem Iuliam re pet. & glos. in auth. nouo iu re. C. de pœna iud. qui male iudica. l. 8. tit. 1. par. 7. & ibi Gregor. in gl. 1. Bal. in d. authen. nouo iu re, dicit memo riæ ten#dum, & Petr. de Rauena singula. 256. *delictum patris.* Mascar dus de probationib. 1. tom. verbo. *barateria.* conclusio. 166. num. 4. fo. 130.

4547 L. 2. & vlt. ff. ad leg. Iul. repet. l. 2. C. eo. & DD. statim citandi, & ibidem Decian. num. 21.

4548 Bal. in consil. 420. vol. 4. in antiq. & cons. 297. vol. 5. in nouis.

4549 Lib. 3. epistol. 9. ad Corneli# Minutianum. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. cap. 37. num. 8.

4550 Lib. 9. c. 12.

4551 Qualiter teneantur hære des iudicis co rrupti, tradit Angel. in l. Iulianus. ff. de iu dic. in l. 1. ff. de priua. delictis. Cathald. de syndica. q. 243. nu. 156: fo. 30. Pureus in eod. tracta. verb. *hæres.* fo. 191. & in ver bo, *mulcta.* in princ. Bald. in l. 1. C. ad leg# Iul. rep. Anto. de Fano de pignorib. 2. par. membro 4. n. 124. in fi. vbi dicit communem opinion. & Roland. de inuentario fo. 167. nu. 1. & seq. Auendan. in respons. 3. per totum. Gregor. in l. 6. tit. 4. par. 3. verb. *ellos.* in fi. Aui les in c. 4. pr#tor. glo. *entrega re.* nu. 12. & in c. 1. syndic. gl. 1. nu. 16. Matien. de relato re. 3. par. c. 25. nu. 11. Villalob. in ærario c#muni# opinion. verb. *hæres.* nu. 2. in fi. fo. 80. Paz in pract. 1. tom. 8. par. in proœ mio. num. 19. fo. 226. & Tiber. Decia. 2. tom. delictor. lib. 8. c. 38. n. 37. vbi etiam tenet, quodh# redes conueniuntur ex de licto def#cti, contra regulas iuris.

4552 L. 6. tit. 4. p. 3. & ibi Grego. & l. 13. tit. 5. & l. 23. tit. 7. lib. 3. rec. Aui les in c. 3. syndica. glo. 1. nu. 19. fol. 266. Auenda. in c. 2. prætor. Matien. in l. 1. gl. 12. tit. 18. nu. 2. lib. 5. recop. Paz in pract. 1. tom. 8. part. cap. vnic. fol. 224. nu. 3.

4553 Dict. l. 13. & l. 23.

4554 Puteus de syndica. verb. *fide iußor official.* c. 1. num. 8. fol. 185.

4555 Glo. verb. *eti#.* in l. 3. C. de c# ueniend. fisci debitor. lib. 10. Platea in l. 1. & 2. C. de pericul. nomina. libr. 11.

4556 L. 13. tit. 5. libro. 3. recop.

4557 L. fi. & ibi An gel. & Alciat. post DD. ff. si cert. pet. text. & glo. verbo, *plané.* in l. 2. C. de fideiussor. tut. & ibi Sali cet. Bar. & Pla tea per text# ibi. C. de conueniend.

fisci. debito. lib. 10. idem Bart. & Alex. in l. 4. §. fin. ff. de administrat. rerum ad ciuitat. per tin#. ibi, *Post quam res ab eo seruari non potuerit*: facit. l. 9. tit. 12. par. 5. & ibi Gregor. Puteus de syndica. verb. *fideiussor official.* c. 2. nu. fi. in fin. fo. 187. & Bertachin. in eod. verbo. Salicet. in l. 1. nu. 6. C. quod cum eo. Hippolyt. in rubr. ff. de fideiussor. nu. 23. & latius n. 314. Manuel Suarez in 1. tom. communem opi nion#, verb. *fideiussor indem nitatis*, pagin. 283. col. 1. Mar tin. Laudens. in tracta. de official. domin. q. 98. Roder. Suarez in l. 2. tit. *de los emplazamientos.* l. 2. fori. §. quæritur vlterius, versi. *ex prædi ctis infero.* nume. 11. p. 389 Auend. in. c. 2. præt. nu. 15. vers. *& inspectis.* Anto. Go me. in. 2. tom. c. 13. num. 3. Dueñ. in reg. 335. ampl. 2 Azeu. in l. 13. tit. 5. lib. 3. reco. n. 1. & seq. & in l. 24. tit. 7. nu. 5. eod. lib. latè Gutie. de iuram. con fir. 1. p. c. 23. nu. 23. & Ias. in l. si ego. n. 3 ff. si cert. pet. dubitat, quòd opinio contra ria iusta sit, etiam quando am pla renuntiatio præcessit, & ibi Decius nu. 9. rèsoluit illam opinion# non esse ver#.

4558 Ias. in d. l. si ego. & Due. in d. reg. 335. limit. 20. & M#cha. lib. 3. con trouersia. vsu freq. c. 59. n. 1 & 2. Gutierr. vbi sup. n. 26. fo. 84. postalios citatos à Couar. in cap. quamuis pactum. 1. p. §. 4. n. 4. de pact. in 6.

4559 In decis. Nea po. 318. Greg. in d. l. 9. tit. 12 p. 5. gl. verbo, *primeramente.* Azeue. in d. l. 13. n. 4. tit. 5. libr. 3. recop. pag. 224.

4560 Quo casu quia fide iussores pro c#demnatis habentur, possunt peti, vt eximantur afideiussione. Bart. in l. fideiussor pro venditore. per tex. ibi. ff. de fi deiussor. Bal. in l. si pro ea. q. 4. &. 6. nu. 7. C. manda. Guido Pape q. 117. nu. 2. Cyn# in l. certum. C. famil. hercisc. Chassan. in consue tud. Bur. rub. 5. §. 2. nu. 27. Soci. in regu. 148. verb. *fideiußor.* 2. limi tatione. Hippolyt. in rubr. nu. 216. ff. de fideiussor. Pa lac. Rub. in re petitio. rub. §. 38. nu. 11. de donatio. in ter vir. & vxor. Segura in repetitio. l. cohæredi. §. cum filiæ. nu. 89. & ibi addi. ff. de legat. 1. & latius idem in l. si ex legati causa, nu. 74. ff. de verb. obli. vbi etiam addit. Didac. Perez. Idem Perez in. l. fi. titul. 8. libr. 3. ord. col. ni 2. versi. *quæro de quæstione.* vbi alios refert: & hanc partem tenent plures ex relatis a Petro Dueñas in regu. 336. & videtur assentire Barahona in additione ad Palac. Rub. vbi supr. pag. 110. litera. G.

4561 L. quæsitum. ff. de pignorib. l. qui ab arbitro, & ibi Alex#. & Ias. ff. qui satisda. cog. & l. pro ea. C. m#dati. & l. 14. in fin. tit. 12. part. 5. vt ex DD. pro ximè citatis in glo. *præced#ti.*

4562 In. c. 3. syndica. glos. 1. nu. 22.

4563 In pract. 1. to mo. 8. partis. nu. 5. versi. *aduertendum.* cavnic. fo. 224.

4564 In. l. 13. nu. 7. vsque ad fin. glo. tit. 5. libr. 3. recop.

4565 Imol. in c. fin. de fideiussor. idem in dict. l. fideiussor pro venditore. & ibi Angel. de Perusi. Paul. & Salic. in l. si proea. C. man dati. Suarez in repet. l. post rem. in declatione l. reg. §. visum est supra, pag. 336. nu. 11. vsque in finem. §. ff. de re iudi. An ton Gomez. in 2. tom. de con tractib. c. 13. de fideiussor. nu. 10. versicu. *quartus casus.* & Gregor. in l. 14. glo. *fuere juzgado.* tit. 12 part. 5. vbi h#c opinionem di cit sibi placere, & Auil. in c. 3. syndicat. glos. 1. nu. 22. Paz in pract. 1. tom. 8. part. nu.

5. vers. *aduertendum.* cap. vnic. fol. 224. Villalob. in ærario commu. opin. verb. *fide iußor.* nu. 101. fo. 70. Azeue. in l. 13. nu. 7. vsque in fin#. tit. 5. lib. 3. recop.

4566 L. indebitum. ff. de condict. indeb. l. tribus. ff. de vsufruct. earum rer. qu# vsu cons. l. in commodato. §. sicut. ff. c#modati.

4567 L. Græcè. ff. de fideiussor. Auend. in c. 2 prætor. nu. 16. in prin. libr. 1.

4568 In l. fin. nu. 17 C. de vsur. rei iudic.

4569 Vt in dict. l. si pro ea. C. man dat. & l. 14. tit. 12. part. 5. vt videre est per Montal. in l. 8. per text. ibi. titul. 18. libr. 3. fori. glo. *començare.* Palac. Rubi. in repet. c. per vestras. §. 9. nu. 15. de donatio. inter vir. & vxor. præter ordinarios in d. l. si proea. Azeue. vbi su pra, & Rebuff. 1. tom. constitu. Fran. tit. de senten. executio. articulo. 1. glo. 16. nu. 28. cum seq. & ad regul. & fallentias d. l. si proea parte. Anto. Gom. & Dueñas & fere omnes sup. relatos. & Hip olyt. in rub. ff. de fideiussor. n. 216. & Mench. lib. 2. vsufreq. c. 33. n. 7. fo. 99.

4570 L. cum non facilis. ff. si cui plus quam per leg. Falci. Puteus de syndic. verb. *fide iußor oficialium.* nu. 6. fol. 185.

4571 Claudia. *En ego non pau cis quondam mu nitus amicis, Dum flauit ventis aura secunda meis*: *Vt fera nimboso tumuerunt æquora vento, In medijs lacera puppe relinquor aquis.*

4572 Angel. in. l. 2. C. vbi de ratio. agi. oport. Hippolyt. in. l. fin. nu. 167. ff. de iurisdict. omni. iud. & idem in rub. num. 182. de fideiussorib. Auil. in. c. 3. syndic. nu. 19. Azeue. in l. 3. & in. l. 8. tit. 7. lib. 3. recop.

4573 Bal. in. l. obseruare. §. proficis ci. q. 2. n. 2. ff. de offic. proc. Cathaldin. de syndica. nu. 16 fol. 11.

4574 Bald. in l. 1. C. vt omnes iudi. tam ciuil. & in auth#. vt iudices sine quoquo suffrag. §. necessitatem. contra Cathal di. vbi sup. nu. 186. q. 279. fo. 25. Paz in pra ctica. 1. tom. 8. partis. c. vnic. fol. 224. nu. 4. quamuis in hoc contra tenet Bel lug. vt dicam in f. hoc c. nu. 134.

4575 L. quæro. ff. lo cati. Auil. in c. 3. syndica. glo. 1. num. 19. vers. *sed prædicta.* post Bartol. & Plate. in l. vnica. C. de pericul. eorum qui pro magistra. inter. libro. 10. Amede. desyn dicat. nu. 207. in fin. & num. seq. fol. 67. Auend. in cap. 2. prætor. versic. *fideiußor.* & versi. seq. Gutierr. de iuramen. confirma. 1. parte. c. 23. nnm. 24. & seqq. Paz vbi supra. Azeued. in l. 24. num. 5. titu. 7. lib. 3. recop.

4576 L. 13. tit. 5. & l. 23. tit. 7. lib. 3. recop. & dixi supra proxi mè nu. 84.

4577 Supra lib. 3. c. 7. nu. 23.

4578 Bald. in l. obseruare. § proficis ci. q. 9. nu. 6. ff. de offic. proc# sul. sibi contra rius in l. aduer sus. numer. 2. C. de vsuris & fruct. legator. Rolan. consil. 43. nu. 23. 2. volum. Puteus de syndica. ver bo, *fideiussor official.* c. 1. folio 185. num. 1. & 6. Hippolyt. in rubr. ff. de fide iussor. nu. 166 & nu. sequen. dicit commu. opin. & Cathal di. de syndica. q. 292. n. 185. fo. 34. Montal. in repertor. ll. Regni. verbo, *correctores.*

Auil. in c. 3. syndica. glo. 1. nu. 21. Azeue. in l. 23. num. 10. tit. 7. lib. 3. reco. Conduc#t tradita per Bonifac. in Peregrina, verbo, *actor.* fol. 7. colu. 1. per tot#.

4579 Bart. & Platea in l. quicumque. in 2. per text. ibi. C. de fund. patrimo. lib. 11. & in l. priuatæ. C. de muri legul. eodem lib. Paul. in l. diuortio. §. iuterdum ff. soluto matrim. Auil. in c. 3. syndica. glos. *pregonar.* nu. 20.

4580 In l. siquis stipulatus sit Stichum. 112 §. siquis ita. infi. ff. de verbor. obligat. ibi, *Nisi quod plerumque idonei, non tâm patrimonio, quàm fide existimarentur.* Bald. in l. legitimos. ff. de legit. tutor. idem in Authen. cui relictum. C. de indic. vidui. tol lend. Quesada diuersar. quæstio. c. 11. nu. 2 &. 3.

4581 Dict l. 13. tit. 5. lib. 3. recop. & Azoued. vbi supra.

4582 Alexan. in l. 1. nu. 12. & 13. ff. qui satisda. cogan. Grego. in l. 6. tit. 4. p. 3. verb. *fiadores,* & verb *tomar.* & Auil. in c. 3. syndicat. glo. *pregonar.* nu. 20. Paz in pract. 1. tom. 8 partis. c. vnic. nu. 3. Gironda de gabell. 2. p. in princ. n. 28. & seq.

4583 Cathaldin. de syndica. q. 292 nu. 185. folio 34. Pute. eod. tracta. verb. *fideiußor official.* c. 1. fol. 185. Montal. in repertor. leg. reg ni. verb. *correctores.* fo. 31. co. 4. Auil. in c. 3. syndicat. gl. 1. n. 21.

4584 In l. obseruare. §. proficisci. q. 9. num. 6. ff. de offic. procons.

4585 L. Lucius Paulus. & ibi Iacob. de Aretio. ff. de administra. tutor. l. Labeo. §. fin. cum seqq. ff. de arbitris Bald. in l. si cum Hermes. C. locati. & in l. si constante. C. de donatio. ante nup. Puteus de syndicat. verb. *fideiussor official.* c. 1. nu. 9. fol. 185. & ibid. c. 3. nu. 14. fo. 188. Auenda. in c. 2. prætor. nu. 16. fo. 29. vers. *fideiußor.*

4586 Text. & glo. in l. Valerianus. ff. de pr#tor. stipula. & l. no uatione. C. de fideiussor. q # est singulare, secundum Speculat. tit. de fi deiussorib. in princip. & nu. 19. & secund. Paul. in l. 4. §. si ex conu#tio ne. ff. de re iu dic. Ias. in l. si vnus. §. 1. ff. de pactis. Puteus vbi supra nu. 11. & seqq. l. 10. tit. 18. libr. 3. Fori. & ibi Montal.

4587 Glo. singul. in c. hi qui, depr# b#. in 6. & ibi Archidiacon. & Ioann. An dre. qui tenet, quòd est vn# officium, qu# do prorogatio est eiusdem natur# & form#. Bart. in l. dies cautioni. ff. siquis cautio. Bald. in c. venerabilem. de electione. & idem in l. eum qui. §. 1. ff. de iurisdi. omnium iudic. Cathaldi. de syndica. q. 47. nu. 30. fol. 13. Marti. Laudens. in tractat. de official. dominor. q. 67. Auil. in cap. 22. prætor. glo. *torres.* nu. 22. Pazin pra ctica. 1. tom. 8 partis. c. vnic. nu. 4. fo. 224. Matien. in l. 6 glos. 5. nu. 15. tit. 7. lib. 5. recop. fol. 179.

4588 L. 2. §. si iudex. ff. de iudic. l. æmilius. & ibi glos. ff. de minorib. l. sed si manente. ff. de precario. & ibi Bart. glos. Angel. & Bal. in l. si cum dies. in princ. ff. de arbitris Felin. & Dec. in cap. de causis. deoffic. dele. Tiraquel. lib. 2. de retract. §. 1. glo. 7. nu. 26. cum seqq.

4589 L. legati. & l. meminisse. & ibi Bart. ff. de offic. proc#s.

4590 L. vnic. & ibi Platea. C. de pericul. eor# qui pro magi. stra. interue lib. 12.

4591 L. præses. C. de pignor. Pla tea in dicto lo co. Bart. in disputatione incip. *Statuto Per*u *sij.* Amede. de syndica. n. 208. fol. 67.

4592 In l. 16. Tauri nu. 5. fol. 261. quem refert Azeued. in. l. 13. nu. 5. tit. 5. lib. 3. recop.

4593 L. 8. tit. 12. p. 5. quod latius exp#dunt Villabos in Antynomijs, litera F. nu. 13. & Matien. & Azeue. in l. 1. titu. 16. libr. 5. recop.

4594 Tradit Puteus de syndicat. verb. *fideiußor. official.* c. 1. nu. 4. in fin. folio 185.

4595 L. Græcè. §. post litem. ff. de fideiussorib. l. posteà. C. eod. tit. l. c# lite mota. C. iudicat. solui. Luc. de Penna in l. si quis decurio. C. de De curio. libr. 12. Puteus vbi supra nu. 5. Alexand. cons. 29. nu. 34. libr. 7. Gutierr. de iuram. confirma. 1. part. cap. 23. nu. 24. in fin.

4596 Bart. in l. legatis. §. ex officio. per tex. ibi ff. de legat. 3. idem Bart. in l. si seruum. in 2. lectu. circa me di#. ff. si ex no xali cau. aga. Imol. in l. falsa.. §. 1 ff. de c# ditio. & dem# stra. Deci. in c. quoniam Abbas. de offic. de legat. & quæ tradit Ioan. An dre. in additio. ad Specul. tit. de iudice delegato. §. restat. Paul. in d. l. fal sa. Orosc. in l. Senatores. nu. 6. ff. de Senatorib.

4597 L. in agris. ff. de acquirend. rerum domin. & l. age cum Geminiano. C. de transact. Mieres de maiorat. 2. parte. quæst. 6. folio 331. nu. 106.

4598 Infra isto cap. nu. 258. & infra hoc libr. c. 3. nu. 134.

4599 L. 3. tit. 7. libr. 3. recop.

4600 Conduc#t scri pta Putei de syndica. verb. *fideiussor officia lium.* c. 1. nu. 10 fo. 186.

4601 L. exceptiones. 2. ff. de ex ceptio. l. tam m# datori. C. man dati. l. 15. titu. 12. part 5. An gel. & Imol. in l. Stichum. §. q# vulgò. ff. soluto matrimon. Areti in. l. maritum. §. eleg# ter. nu. 4. versi. *& de hoc dicam* ff. solu. matri. Baeça de inope debit. c. 5. nu. 45.

4602 L. eum pro quo. ff. de in ius voc. l. 2. §. fi. ff. qui satisda cog. Puteus de syndic. in part. *fideiussor official.* c. 3. nu. 13. fo. 188. Suarez in l. 2. tit. *de los emplaçamientos.* lib 2. fori, versic. *sed pone quæstionem quotidianam.* n. 3. cum seqq. pag. 388.

4603 L. 6. tit. 9. libr. 3. reco.

4604 In epistol. lib. 8. epist. 14. ait: *Nam dum sordes eluere vult, venas sibi omnes & viscera aperit.*

4605 Bal. in. l. generaliter. §. si igi tur. ff. de cal#niator. vbi di cit ita iudicat# Puteus de syn dica. verb. *corruptio.* n. 2. & 3. & verb. *barateria.* Cathald. in eod. tract. nu. 67. q. 119. fo. 18. Rom#. singul. 332. verb. *iudex capiens pe cuniam.*

4606 L. qui ea mente. ff. de furt.

4607 In l. pr#tor ait. §. siquis ita in suo. ff. nequid in loco pub. & qu# tradit Mas card. de proba tio. conclus. 1256. nu. 10.

4608 Isto. c. nu. 228 & seq.

4609 153. nu. 25. ad fin. & Auil. in c. 1. prætor. ver bo, *donacion.* n. 45. ad fi. versi. *vel potest dici.* Matien. de relatore. 3. p. c. 25. in fin. vers. 25. in fin. vers. *sed verior.* l. qui falsam. & l. & genera liter. §. si igitur. ff. de calumniator.

4610 Alexand. con sil. 106. incip. *viso themate.* volum. 2 quian# parcitur ei qui se manirestauit, postquam ab alio est ma nifestatus. Pla tea in l. 1. n. 2. C. de desertor. lib. 12. & Aze ue. in l. 1. n. 25 tit. 6. lib. 3. recopil.

4611 Luc#. 3. *Neminem concutiatis, neque calumni# faciatis, sed esto te contenti stip# dijs vestris.* facit c. non satis. 86 dist.

4612 Authen. vt iu die. sine quo. suffrag. §. cogi tatio. &. §. necessitatem. & c. paratus. infi. & c. militare. 23. q. 1. &. c. non licet. 11. q. 3. & c. cum ab omni. de vita & honesta. cle ricor.

4613 Bart. in l. infamem. nu. 10 in fin cum seqq. & ibi DD. ff. de publi. iud. idem Bart. Bal. Angelus & DD. in l. si reus parat#. per tex tum. ibi. ff. de procuratorib. Auil vbi supr. & Matten. in dict. c. 25. nu. 11. versic. 15. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 4. casu 342. num. 32. Ludouic. Bolog. in l. 3. §. si igitur. ff. de c# dict. ob turp. caus. Boer. decisio. 153. nu. 36. Gratian. in regu. 347. nu. 2. post Pute# de syndica. ver bo, *compositio.* c. 10. fol. 170. id fin. & verb. *oblatio.* fo. 250 Tiber. Decia. in 2. tomo delict. lib. 8. c. 40 nu. 10. Petrus Bellug. de spe cul. princip. rubric. 19. §. vlt. nu. 6. & seqq.

4614 Belluga vbi su pra, nu. 8. Cynus in additio ne ad l. si reus paratus. per l. loc#. §. siquis. ff. de tabul. ex hib. l. 2. C. de a bolitio. l. fi. ff. vi bono. rap.

4615 L. 6. tit. 4. p. 3. & l. 3. tit. 9. libro 3. recop. in fin.

4616 L. 13. tit. 7. eo d# lib. 3. reco.

4617 L. 135.

4618 Officiales in hac materiaap pellantur, qui ad particularia officia iurisdi ctionalia per ciuitates assumuntur. Anton. de Butr. c#s. 74. incip. *Visis statutis.* à nu. 3. Decius cons. 40. nu. 3 vers. *præter ea & secundo.* Riminal. Iun. c# sil. 38. nu. 10. & idem cons. 399. nu. 88. Tiber. Decia. in consil. 31. n. 1. lib. 3. post Deci. in rubr. ff. de officio eius. Bald. in cons. 194. lib. 2. Caraui. super ritu 49. alios refert Vincent. de Franch. decis. 407. nu. 5. volu. 2. Et quod non c#preh#da tur delegatus iudex in reser uationepuni# di crimina officialium, tenet Beroi. in rubr. de offic. delegat. nu. 51 nec comprehenduntur ha bentes solùm administratio n# absque iurisdictione, vt tradit latè Matien. de relato re. 3. p. c. 27. n. 14. Aliqu# do tamen c#prehenditur Magister siue Doctor, aduocatus, tabellio. c. vt officium. §. ad c# scribendas. de h#retic. in 6. tradit Franc. Paul. in tract. de sede vac. in prælud. 2. nu. 1. & seqq. & etiam alguazelli voc#tur officiales, & omnis qui sub alio ministraliter iurisdictionem exer cet: arg. l. arg#tarius. ff. de ed#do. Clem. ex frequentibus. in princ. de sent. exco. Cle. etsi principalis, de rescript. alij dicuntur officia les præ ter me chanicos, vt dixi supra, lib. 2. c. 13. nu. 16

4619 In Antyn iur. 51. verb. *iudex.* nu. 70. & 71. pag. 159.

4620 L. 13. titu. 7. libr. 3. recop.

4621 Vt in Authen. vt iudic. sine quoq. suffrag. §. necessitat#. Ioann. Anto. Niger super cc. reg. Neap. c. item statuimus, quòd i# iustitiarij, nu. 69. & Virginius Boccasius in commenta. constitu. Pic# ti. glo. 6. n. 20

4622 L. 1. in fi. ff. de custo. reo.

4623 De syndicat. nu. 185. vers. *facta igitur.* fo. 63. & nu. 206 fo. 67.

4624 De syndica. c. 1. post euidentialia, incip. *de officio syndicator.* folio 93. nu. 13. in fin.

4625 L. vnic. §. sin autem ad deficientis. C. de caduc. tol. ibi: *Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas coniunctim ea dispone re.* &. c. ad audientiam. de decim. l. si seruum. 70. §. prætor ait. versic. *non dixit prætor.* ff. de acq. hæred.

4626 In pra ctic. 9. tract. fol. 251. & seqq.

4627 Auil. in c. 6. syndica. glos. *personalmente.* & in glos. fin. totius operis, in fin. Paz in pract. 1. tom. 8. partis. c. vnic. nu. 36. fo. 239.

4628 Glos. celebris in l. agens. C. de Decurio. lib. 12. & ibi Bart. quam di cit celebrem Corsetus singul. verb. *custodia.* Cathaldi. de syndica. num. 181. additio ad Bart. in l. sivt certo. §. custodiam. ff. commodati. Auil. in c. 18. prætor. gl. *carcel.* num. 6. vers. *& quia.* l. 4. tit. 29. p. 7. ibi: *En la carcel, o en otra prision que sea bienrecaudado.* & l. 16. titu. 1 part. ead. ibi: *Dandolo a caualleros, o a otros omes q# lo guarden, o metiendolo en la carcel, donde pueda ser bien guardado, toda via catando que le d# tal prision, segun q# el ome fuere.* & quod tradit Ioan. Gars. de nobilita. glo. 1 nu. 9.

4629 L. 3. tit. 18. p. 1. & l. 2. titu. 9. par. 5.

4630 Dicta l. 6. titul. 4. part. 3. &. l. 20. & 24. titul. 9. & l. 4. titul. 24. part. 2. & rub. & l. 1. & 2. 3. & 5. titulo 29. part. 7. & l. 18. titulo. 1. ead. partita & ibi Gregor. verbo, *recabdar.* & dicit dicta l. 20. *El ha de prender aquellos que fueren de recabdar,* & l. 2. titul. 3. lib. 2. fori. ibi: *recabdelo por si.*

4631 Dicta. l. 6. titulo 4. partit. 3. in fin. & dict. l. 3. titul. 9. libr. 3. recop. in fin.

4632 Bald. in l. obseruare. §. pro ficisci. quæst. 8. ff. de offic. proconsul. & Amedeus de syndicat. folio 63. nume. 185. versicu. *sed dominus Bal dus.* & Augustinus Dulcetus in eod. tracta. nume. 20. fol. 358. post Deci. in dict. §. proficisci. Auil. in cap. 3. syndicatus glossa, *pregonar.* nu. 21.

4633 L. 1. & l. Diuus Pius. ff. de custod. reo. l. 1. C. eo. l. minimè. C. de appellatio. l. 4. titulo. 19. part. 7.

4634 Bald. in l. quæ fortuitis. C. de pignora. actio. columna 5. numer. 15. Alexan. in ad ditio. ad Bart. in l. si filius familiàs iudex. ff. de iudicijs. Cathaldinus de syndicatu folio 10. quæ stio. 5. num. 9. quod dicit no tandum Auiles in cap. 1. prætor. glossa, *durante.* numero 10. in med.

4635 Bald. sibi con trarius in cap. 1. §. iudices, numer. 2. de pace iura. firman. in feud. vbi quòd de consuetudine est quòd ponatur in carcere, donec soluat. Florianus in l. idem iuris. §. mulionem. ff. ad leg. Aquil. Puteus de syndica. verbo, *aßessor.* cap. 1. nu mer. 12. folio 129. Causa enim male iudicati est culpabilis in iudice, quia imperitia culpæ annumeratur, vt est regu. iuris. §. præterea medicus, institut. de lege Aquil. glossa in. l. 2. ff. quod quisque iur. Et quando deliquit per dolum aut corruptelam, est verè delinquens, & manet infamis: vt in l. fin. C. de pœna iud. qui malè iudica. &. l. 24. titul. 22. part. 3. & facit litem suam, vt dicam infra isto libr. cap. 3. numer. 34. & ideò etiam si sit nobilis, aut Doctor, carceratur. l. 6. titul. 2. libr. 6. recop.

4636 L. mixtum. §. qui furtum. ff. de furtis. & ibi Bart. & Corne. in con sil. 91. colum. 12. Bossius in pract. titul. de appellatio. nu mero 8. & 9. pagin. 570.

4637 Dict. l. 6. recop.

4638 L. 5. titulo. 4. lib. 8. & l. 58. titul. 4. libr. 3. recop.

4639 L. 20. titul. 6. libr. 3. recop. Auil. in. c. 25. prætor. gloss. *dispensare.* & gloss. *paße.* & Didac. Perez in. l. 1. pagin. 208. columna 1. titul. 8. libr. 8. ord. & col. 2. gloss. *pierda.*

4640 Super Esai. c. 18. tradit Didac. Perez in l. 3. tit. 4. pag. 137. colu. 2. versic. *ad quartum dicendum.* lib. 8. ord.

4641 In. 2. tom. criminal. libr. 6. cap. 3. per totum, cum cc. seqq. & dixi supra libr. 2. cap. 17. casu 39.

4642 L. 4. tit. 4. p. 2. & ideò Imperator istud crimen ponit in Auth. vt n# luxurien. contra natur.

4643 Auil. in. c. 25 prætor. glo. *dis pen saren.* numer. 7.

4644 Supra libr. 3. cap. 15. nu. 5. & seq. vbi diximus, carcer# dari ad pœ nam & ad custodiam: quibus adde Didac. Perez in l. 5. tit. 12. lib. 8. ord. glos. *en la cadena.* & Azeued. in. l. 5. tit. 6. nu. 9. lib. 3. recop.

4645 Paul. Castr. in l. 4. §. condem natum. nu. 3. ad fin. & ibi Alex. nu. 29. ff. de re iudic. Auenda. in. c. 5. prætor. 2. part. num. 24. & seq.

4646 L. aut d#n#. §. solent. ff. de pœnis. ibi: *Carcer enim ad con tinendos homines, non ad puniendos haberi debet.* Bart. in tracta. de carcere. num. 2. & dixi supra lib. 3. cap. 15. nu. 5. 6. & 8.

4647 In dicto loco nu. 25. & seq. vbi alios citat.

4648 L. 3. §. ideò. ibi: *Tu magis scire potes, qu#ta fides habenda sit testibus.* ff. de testibus.

4649 L. 1. titul. 28. part. 7. & saciunt verba. l. 6. ad fin. titu. 4. & l. 9. vers. *nin deuen fazer la pesquisa.* tit. 7. p. 3.

4650 Anto. Gome. in. l. 67. Tauri. nu. fin. Didac. Perez in l. 3. tit. 4. pag. 238. col. 1. in fin. lib. 8. ord. & in. l. 1. tit. 8. pag. 207. col. 2. versi. *dubitatur.* eod. lib. præter. Greg. in dict. l. 1. p. verbo, *acusar.* Sim#c. de Ca tholic. insti. tit. 8. num. 3. fol. 13.

4651 Lenoni non creditur. l. athletas. §. ait: prætor. & ibi glo. ff. de his qui not. infa. l. 3. §. lege Iulia. & ibi glo. *palam.* ff. de testibus Masc. de probation. c#clus. 1357. nu. 21. Conrad. in curial. breuia. libr. 1. c. 9. §. 2. pag. 80. nu. 17.

4652 Abb. in. c. testimonium. 1. notabil. & ibi Feli. versic. *ex istis.* de testibus. Mascard. vbi supra, nu. 32. & Conra. in dict. loco. nu. 19.

4653 Qui in partem falsum dicit, non facit fidem in alijs, quamuis separatis, quia in eis quoque falsus reputatur. glos. in. c. nostra pr#sentia. verb. *sed aduer sa.* de testibus Tiraq. plures citans de pœnistemp. caus. 44. num. 42. quia fides testium est indiuidua.

Bal. in l. fin. nu. 18. C. de edicto D. Adria. Alberic. dicens communem in. l. si ex falsis. C. de transactio. Mascard. vbi supra. 2. part. conclusion. 743. numer. 1.

4654 Quòd non ad mittatur repulsa testium in hoc delicto, tenet Puteus de syndic. ver bo, *condemnatio.* cap. 4. numer. 13. fol. 152. Auenda. in. c. 5. præ tor. 2. p. num. 29. Auil. in. c. 25. glo. 1. nu. 8. Contrarium resoluunt Gr# mat. cons. 15. num. 12. cum seq. Quesada diuersar# qq. c. 16. fol. 64. sub num. 17. Iul. Clar. in libr. 5. sententiarum. §. blas phemia nu. 4. Matth. de Afflict. in constitutio. Siciliæ, volu. 2. fo. 20. nu. 28.

4655 Iuxta. l. 3. §. tu magis. ff. de testibus.

4656 2. 2. q. 7. artic. 2.

4657 L. 4. & ibi regnicolæ. tit. 4. lib. 8. reco.

4658 Vbi supra.

4659 In. l. diuus, in princip. ff. de qu#stionib. & qu# tradit Gregor. in. l. 13. gl. pen. tit. 16. part. 3.

4660 Henricus in. c. 2. de maledicis.

4661 Vt in auth. vt n#luxuri#. c# tra natu. §. pr# cipimus, & ibi Bar. & Angel. in verb. *verba contumeliosa.* nu. 14. tradit Conrad. in cu riali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 3. pag. 409. nu. 25. Couarr. in c. quamuis pa ctum. 1. p. §. 7. nu. 10. & 11. de pactis in 6. Cynus, Bal. & Salicet. in. l. 2. C. de rebus credit.

4662 Glos. *consense runt.* in l. diem proferre. 32. §. si plures. ff. de arbitris. Bald. in l. 1. nu. 1i. C. de testam. Felin. in c. in nostra. n. 8. de testib. Ias. in l. vt vim. nu. 4. ff. de iustitia & iur.

4663 Bald. in l. 2. n. 29. C. derescin. vendi. & in l. testium. n. 21. de testib. ad fin. & in l. cum hi. §. si in tegra. versicu. *nihil autem.* 2. lectura. ff. de transactionib. Imol. in l. inter pares. n. 2. vers. *sed dubium.* ff. de re iudic.

4664 Glo. verb. & *vidisse.* in fine, in Authent. de hæred. & Falci. §. si verò absunt. & ibi Angel. sin gulariter nu. 37. & glos. in l. 1. verb. *an n#.* ff. de itinere actuq; priua. glo. in l. h#redes palam. & ibi Bart. nu. 7. ff. de testam. & in dict. §. si plures. nu. 3. & ibi additio verb. *neg#tibus.* glo. in l. ob car men. verb. *in pari.* ff. de test. latè Anton. Gabr. in com mu. opin. titu. de testibus. c# clus. 4. n. 6. & 7. Mascar. de probatio. 3. to mo, concl. 1365 nu. 6. fo. 310. optimè Rol#. cons. 93. nu. 1 & seqq. vol. 4

4665 Glos. singul. in c. clerici. 81. dist. communis, secund. Fe lin. in d. c. in nostra. nu. 8. per gloss. ibi, verb. *sed aduer sa.* Bald. in l. data opera. n. 44. C. de his qui accus. non poss. Gabriel vbi supra. n. 9. Roland. cons. 99. n. 9. vol. 4.

4666 L. ob carm#. 21. §. si testes. & ibi glo. *in pa ri.* ff. de testib. c. licet caus#. 9 vers. *ex præmis sis.* ibi: *Per testes numero plu res, quibus potius lux veritatis assistit.* & ibi Abbas. n. 8 in fi. & Imol. de probation.

4667 In nobili hoc tenet Auend. in c. 5. pr#tor. nu. 22. 2. p. & Gregor. in l. 2 tit. 28. gl. fin. in fin. p. 7. Auil. in cap. 25. prætor. gloss. *dispensaren.* n. 5. & seqq. Didac. Perez in l. 1. tit. 8. glos. pen. in fin. pa gin. 208. lib. 8 ordin. qui volunt, posse dis pensari cum no bili blasphemo in qualita te carceris: & idem sentit Baraona in addi tio. ad Palac.

Rub. in repet. rubr. de dona tio. inter vir# & vxor. §. 9. nu. 13. lit. F. pag. 29. Licet contra teneat Azeued. in l. 15. nu. 13. tit. 6. lib. 3. recop. & in l. 6. tit. 2. nu. 3. libr. 6. re cop. & Ioann. Gars. de nobilita. glo. 1. n. 9. fol. 26.

4668 Dict. l. 5. tit. 4 lib. 8. recop. ta men Auenda. vbi supr. nu. 23. & in c. 20. nu. 8. in par. 1 & Azeued. in d. l. 15. nu. 14. contrarium te n#t, scilicet c# vinculis in nu mero plurali esse detinendum: nihilominus tamen meam opinion# seruat stylus curiarum, qui facit ius. Matthæus de Afflict. decisio. 79. cum additio. & decisio. 135. & 253. & 391. Alex. cons. 165. nu. 12. volum. 1. Chassan. consil. 68. nu. 57. Guido Pape q. 292.

4669 Angelus in l. qui carcerem. ff. quod met. caus. Palacius Rub. in repet. c. per vestras. §. n. 13. in fi. de donatio. in ter vir. & vxo. Mascard. de probatio. 1. to mo. conclus. 266. nu. 9. & 30. fo. 176. & dixi supra lib. 3. c. 15. nu. 9. & 12.

4670 In l. 5. titu. 4. nu. fin. libr. 8. recop.

4671 Supra lib. 3. c. 15. nu. 11.

4672 Infra c. 3. nu. 134. & seqq.

4673 Supr. lib. 2. c. nu. c. n#. omnia. 6. q. 1.

4674 Isto cap. num. 77. in fin.

4675 In l. vnic. & Authent. seq. C. vt omnes iudic. tam ciuil. quam crim. & in Authent. vt iudices sine quoq. suffrag. §. necessitatem. Specula. titulo de actor. versi. *item quod vult.* Puteus de syndica. ver. *officialis.* c. 3. n. 2. & seq. fol. 100.

4676 Platea in l. 1. C. de diuers. offic. & apparito. lib. 12.

4677 Dict. l. vnic. C. vt omnes iudi ces, tam ciuil. & Authen. vt iudices sine quoq. suffrag. §. oportet. & §. necessitat#. & ibi glo. ver. *ostenditur.* vbi Bart. dicit m# ti tenendum, & idem Bart. in. l. consiliarios. C. de assessori bus. Platea in l. locorum. n. 1 C. de omni agro deser. libr. 11. idem in l. iudices. n. 1. C. # digni. lib. 12 Grammat. su per const. reg. fol. 77. nu. 6. li bro 2. & nu. 8. Bal. in l. obseruare. §. proficisci. nu. 3. ff. de offic. proc. Tiraq. de pœnis temp. caus. 58 p. 292. nu. 7. Abb. in c. veritatis. num. 30. dedolo & contum. Felin. in cap. nul lus. de pr#sump. Salice. & Tho. in l. admonendi. & ibi Ias. n. 77. ff de iur. iuran. Bernard. Diaz in reg. 303. limitatio. 1. Puteus de syndic. verb. *fuga officia lis.* c. 1. & 2. nu. 1. fol. 109. & verb. *officialis.* c. 3. n. 5. fo. 101. Amede. in eod. tract. n. 163. ad fin. & n 187. fo. 64. vers. *verum.* & Dulcet. in eod. tract. n. 28. fol. 358. Belluga de specu princ. rubr. 35. §. post milita res. fo. 162. n. 1. col. 2. Auil. in c. 1. prætor. gl. *dadiuas.* nu. 16. & 28. & seq. Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 21. n. 29 Orosc. in l. plebiscito. n. 1. col. 473. ff. de offic. pr#sidis. Franc. Viui. in commun. opin. verb. *fuga.* Iodoc. Damauder. in inc hirid. c. 10. n. 9. & c. 18. nu. 1. & plene c. 36. per tot. Menoch. de arbitrar. lib. 2. cen tur. 4. casu. 301. Cyrill. Fulgeon. in summa crim. titu. de quæst. §. 6. nu. 8. & in tot. tit. de cust. reor. Iacob. No uel. in tract. ad defensam. in rubric. an iudi cia pro reo d# da. n. 76. & sequ#. & n. 101 & Ioan. Maria. Monticell. in tracta. crimin. regu. 9. tradit & limitat Ioan. Plot. in repe. l. si quando. nu. 332. cum seqq. C. vnde vi. Due. in regul. 389. limita. 1. Pazin pract. 1. to. 8. p. c. vnic. n. 13. fo. 225. Azeu. in l. 23 n. 9. tit. 7. & in l. 6. tit. 9. nu. 8. lib. 3. reco. vbi plures citat, qui dictam glos. extoll#t: alios refert Gracia. in regul. 127. n. 4. p. 57. &

alios Ioseph. Mascar. de probatio. verb. *barateria,* coclusione 166. nu. 1. & 2. fol. 130. & latius idem 2. tom. verb. *fuga officialis.* conclusio. 821. per to. fo. 143. & c#c. 819. n. 35. fo. 140. & 3. to. c#clu. 1132. nu. 19. fo. 21. & conclu. 1222. n. 45. fol. 152. Didac. Perez in l. 6. tit. 16. col. 625. verb. *e den.* lib. 2. ord. Cantera in qq. crim. tit. de indicijs suffici#. ad tortur. p. 217. n. 13. in fi. & seq. Bossi. in parct. tit. de oppos. contra test. n. 59. Tiber. Decian. in. 2. to mo crim. lib. 8. c. 38. nu. 9. & 13. & est glo. fimilis in l. admo nendi. verb. *exacto.* ff. de iur. iur.

4678 Ioseph. Cumia in praxi syndica. c. 23. nu. 45. quem refert & sequitur Camil lus Borrell. in addition. ad Bellug. despe cul. prin. rub. 35. §. post mi litares. lit. A. fo. 162.

4679 Roma. in l. ad monendi. nu. 71. Ias. in 1. lectur. nu. 90. vers. *tertio limi ta.* & in repet. 177. in fine, Curt. ibi nu. 161. L#fran. de Orian. nu. 54. Cat. 10 Sa chus n. 57. ff. de iur. iur#. & alij relati à Io soph. Mascar do de probat. 2. tom. verbo, *fuga officialis.* conclus. 821. nu. 9. fo. 143. Auil. in c. 1. prætor. glo. *da diuas.* nu. 24. Didac. Perez vbi sup.

4680 Roman. in l. pen. n. 2. vers. *secundo limita.* ff. ad Sillania. Pute. desyndi ca. verb. *fuga officialis.* c. 2. fo. 190. Masc. vbi supr. nu. 7 d. conclu. 821. quia inhibitio nes & iniuriæ potent#, quæ incuti#t terri bil# metum, inducunt violentiam impulsiuam, ac si prohiberentur armata manu. Bal. in. §. iniuria. tit. de pace iuram. firm#. in feudis. Bel luga de specul. prin. rubr. 35. §. post militares. nu. 15. Auil. in d. gl. *dadiuas.* nu. 24.

4681 L. 4. tit. 17. p. 3. Puteus vbi sup. n. 3. & Auil. in d. loc. in med. & in fin. Azeue. in d. l. 23. tit. 7. lib. 3 recop. nu. 10. Mascar. de # ba. 2. tom. ver. *fuga officialis.* conclus. 821. nu. 10.

4682 Dict. l. 4. & l. 6. tit. 7. p. 3. & ibi Gregor. & in l. 22. tit. 4. part ead. post Bal. in l. vnic. 2. lectur. nu. 3. C. si quac. præ dit. potest. & ibi DD. Ias. & DD. in l. apertissimi. C. de iudic. singulariter Imo la in d. l. vnic. quem refert & sequitur Auil. in c. 4. prætor. glo. fi. nu. 17. in fin.

4683 Glo. in Clem. pastoralis. de re iudic. Pute. in d. nu. 3. & Auil. vbi sup.

4684 Puteus in d. verb. *fuga offi cialis.* c. 2. nu. 3 in fi. & Auil. in d. c. 1. præto r#, gl. *dadiuas.* n. 24. Roma. vbi sup. Mascard. in d. loc. nu. fin.

4685 Auil. vbi sup. ad fin.

4686 L. 1. ff. ex qui bus caus. maiores. ibi: *Siue in vinculis, seruituteue, ho sti# que potestate esset.*

4687 Libr. 3. c. 8. nu. 210.

4688 Dict. l. vnic. vers. *vel intra sacrosanctos terminos.* C. vt omnes iudic. tam ciuil. Puteus de syndi. verb. *officialis.* c. 8. nu. 6. fol. 104. Auil in c. 1. prætor. glo. *dadiuas.* nu. 25

4689 Puteus desyn dica. verb. *pro batio in syndica tu.* num. final. fol. 275.

4690 Conduc#t tradita per Mascard. de proba tio. verb. *barateria.* conclus. 166. nu. 3. fo. 130.

4691 Bart. in l. admonendi. nu. 35. & ibi Ias. nu. 177. ff. de iur. iuran. dicit commun# Viuius in suis commu. ver. *fuga.* limita. 11.

4692 Supra libr. 2. c. 9. nu. 28.

4693 Dixi sup. lib. 3. c. 15. n. 100 & seqq.

4694 Amedeus de syndica. folio 44. num. 47. & 48.

4695 De maiestat. prin. verb. *sed etiam per legitimos tramites.* nu. 173. cum antecedentibus, & n. 164. fo. 93. Paz in pract. 1. tom. c. vnic. folio 231. nu. 15.

4696 L. 41. titu. 4. libro 2. & l. 10. & 12. titulo 7. libr. 3. recop.

4697 Gregorius in l. 6. titulo 16. partita 3. glos sa 1.

4698 Bart. in l. item illa. ff. de con stitut. pec. & melius Bald. in Authent. ij qui. C. de t# por. app. vers. *quæro vtrum.* Thom. Doccius in cons. 5 num. 2.

4699 Cap. qualiter & quando. in 2. ad fin. de ac cusatio. l. 11. tit. 17. p. 3. & ibi Gregor. Auil. in c. 4. syndica. glos. 1. nu. 9. Paz in pract. 1. to. 8. part. c. vnic. nu. 30. fo. 237 Azeue. in l. 13 tit. 7. nume. 1. 2. & 3. ad fin. vers. *ex quibus.* & vers. *licet.* li bro 3. recop.

4700 Redin in dict. nu. 164.

4701 L. 12. tit. 5. libro 3. recop. Amedeus de syndica. fo. 63 nu. 183. Auil. in c. 3. syndica. verb. *pregonar.* num. 15. Paz in pract. 1. tom. 7. par. c. vnic. nu. 10. fol. 225.

4702 L. 20. tit. 4. libro 2. & l. 17 tit. 7. & l. 15. tit. 1. lib. 3. & l. 12. tit. 5. lib. 2. & l. 12. tit. 5 libr. 3. recop. Auil. in c. 10. syndicat. glos. *en el Consejo.*

4703 L. 52. tit. 4. libro 2. recop.

4704 L. 41. tit. 4. libro 2. recop.

4705 Dict. l. 52. tit. 4. lib. 2. recop.

4706 Glo. *perpetuo.* in l. nam Imperator. 37. ff. de legib. l. seruus. iuncta l. si ne præfinito. 23. C. de pœnis. vbi cond# natus sine pr# finitione temporis, intelligi tur per decennium, Tiraq. de retract. con uentio. §. 1. glo. 2. nu. 4. Dec. in c. ex li teris. num. 10. de const. licet illud quod n# habet certum finem, reputatur perpetuum, l. Iurisperitus. ff. de excusatio. tut. Dec. in d. loco, & Tiraquel. ibid#. §. 2. gl. 1. nu. 39 glo. in l. sicut. C. de præscrip. 30. vel 40. an nor. verb. *perpetuo.* id est, sine præfinitio ne temporis, & Bald. in l. aduersus. nu. 2 C. de vsur. ait, quòd semper intelligitur, id est decennio. Tiraq. in d. §. 1. glo. 2. à n. 8. quòd dictio Semper, verifi catur in triennio. 10. vel. 20 annor#. Alexan. cons. 182. nu. 5. volu. 7. Siluest. Aldo brand. in prin. Institu. de satisdatio. tut. n. 27. cum seqq. & locatio ad decennium c# setur perpetua. Orosc. in l. manumissio nes. num. 9. ff. de iusti. & iur. & præscriptio longi temporis reputatur decennio. C. de long. t#p. præ. & qui stu diorum causa moratur, dec# nio contrahit domicilium. l. 2. C. de incolis. libr. 10. & ius exequendi decennio finitur. l. fi siliusfam. C. de petitione h#red. Bald. in l. quod si nolit. §. si quid ita. nu. 1. ff. de #dilitio edicto. & per decenni# remittitur pœ na. gl. in l. diu tino. ff. de pœ nis. Clarus in pract. §. fin. q. 60. nu. 32. & per decenni# inducitur con suetudo. Orosci. in l. de quibus. n. 52. cum seqq. ff. de legib. l. 5. tit. 5. p. 1. & de cennalis consuetudo dicitur l#ga. rubr. C. &. ff.

qu# sit long. consuetu. & l. diutina. ff. de legibus. l. si cum fi deicommissa. §. Aristo. ff. qui & à quibus. quod pro cedit maximè in fauorabilibus: & exula ti perpetuò, mittuntur in insul# per decennium. l. 1. in fin. titulo 24. libr. 8. re cop.

4707 L. quæ dè tota. ff. de reiu# dic. iunctis tra ditis per Euerar. in loco legal. ab æquipollentibus, cum non intersit quomodo fiat, sed vt fiat. l. cum seruus. ff. de verb. obli.

4708 L. 1. ff. pro socio. gl. in Cle. 1. verb. *per electionem.* de rescript.

4709 Argum#t. l. si idem. C. de codicillis.

4710 L. si seruum. §. non dixit prætor. ff. de acq. hæred. l. 4. §. toties. ff. de d#n. infect. Mieres de maiora. 2. p. q. 2. fo. 267. col. 1. num. 21.

4711 Couar. libr. 2. variar. c. 16.

4712 In l. seru#quo que. §. ad crimen. post nu. 24. ff. de publi. iud. & alios refert Clar. in pract. §. fin. q. 32. nu. 6.

4713 In l. si qui separatim. §. si quis cum vna. ff. de appellatio. & quæ dixi supr. lib. 3. c. 8. nu. 222.

4714 L. si idem c# eodem. §. fin. ff. de iur. omn. iud. facit l. sci re debemus. ff. de verbor. oblig. & quæ tradit Bart. in l. vbi fideiussor. 24. ff. de solutio. & in l. 2. per text. ibi. ff. de condi. insti. Bald. in l. vbi pactum. col. pen. ad fi. C. de transact. Bart. in l. Lucius. §. qui ha bebat. ff. ad Trebel. Alex. cons. 135. n. 2. vol. 4. Auend. in l. 1. tit. de 2. supplicatio. n. 13. ver. *sed quotidianum.*

4715 Accurs. in l. si magnum. C. de his qui accus. non pos. & in l. vnic. C. ne Christianum m#cip. & in l. nemo. C. de maleficis, & Matema. & in l. transigere. C. de transactio. per plura iura quæ citat Couar. in 4. 2. part. c. 7. §. fin. nu. 16. pag. 392.

4716 L. necenim. ff. de lib. homi. exhib. ait: *Nec enim ab specie seruientium dif ferunt, quibus non datur facultas recedendi.* l. Titiocent#. §. Titio c#tum. in. 2. ff. de c# ditio. & demonst.

4717 L. 2. titul. 19. libr. 8. recop. Auenda. in. c. 16. præt. nu. 17. & 18. ver sic. *item non ob stat.* libr. 2. vbi quòd per iura regni, quæ citat, exilium quinquennale non dicitur pœna corporalis (& sibi contrarius aliud sensit in d. dictionario, verb. *criminal,* in fi) & Aze ued. in d. loco & in additio. ad Pisam in curia libr. 4. c. 6. nu. 14. Cla rus in pract. §. fin. q. 32. n. 5. post Ant#. Gom. in. 3. to mo delictorum. c. 1. n. 13. in fi.

4718 Auen. in dict. verb. *criminal.* & Bossi. & Farina. vbi supr.

4719 In titulo quæ sint regalia n. 87. fol. 105.

4720 In. c. 6. præt. nu. 4. versic. *item in condenationibus quæ fiunt in syndicatu.*

4721 L. liber homo cum vulgat. ff. ad legem Aquil.

4722 Bal. in. l. certa ratione. num. 6. C. quando prouoc. non est neces. Greg. in. l. 7. tit. 31. p. 7. per text. ibi, & l. 2. titu. 1. p. ead. Bossius in titulo de conuictis, nu. 40. & 41. Sarmient. lib. 1. selectar. c. 1. nu. 11. Clarusin pract. q. 83. verbo, *iudex.* n. 2. & 11.

4723 L. 11. titul. 7. lib. 3. recop.

4724 Dict. l. 41. tit. 4. lib. 2. rec.

4725 Paul. Castr#s. in. l. 1. num. 4. ff. siquis cautio. quem sequitur ibi Alex. nu. 21. & 22. & Ias. nu. 17. & Paz in pract. 1. tom. 2. p. ca. vnico. nu. 17. fo. 209.

4726 L. 2. tit. 18. libro. 8. recop. Matth. de Afflict. decision. 78. & 79. & 243. Auend. in. 2. respons. nu. 6. vers. *vn decima conclusio.* Ioan. Gutierr. lib. 1. pra ctic. qq. q. 104 n. 4. & 5. Parlador. lib. 2. rerum quotid. c. fin. 1. p. §. 1. n. 10. p. 152. Azeue. in l. 10. tit. 17. nu. 67. lib. 4. reco.

4727 Apud superio res iudices. Coua. in libr. 1. varia. c. 1. in fin. Auen. vbi supra, num. 5. Azeu. in dict. l. 2. n. 3. & 20. post Gregor. in. l. 23. titul. 23. glos. 1. p. 3. quamuis. l. 20. tit. 7. libr. 3. reco. bis in ducit desertio n# in his causispublici syn dicatus.

4728 In. c. Rainuncius. ver. *si abs que liberis.* in 2. nu. 49. fol. 76. de testament.

4729 Bal. in. l. rescripta. num. 6. C. de precib. imp. offer.

4730 In. cap. si omnia. 6. q. 1.

4731 In. l. scio. ff. de in integrum restitu. l. fin. §. fin. C. arbitrium tutel.

4732 In exiguis enim non tam scrupulosa exigitur obserua tio. Auth. nisi breuiores. C. de sentent. & interlocutio. omn. iud. Bal. in. l. non ignorat. col. 3 C. qui accus. non poss. nec enim expedit (ait Iustin. Imperator) magnas de rebus exiguis sustineant homines attritiones. Auth. de fide instrum. §. oportet.

4733 Bal. in. l. qu#uis. ff. de conditio. & demonst. Puteus de syndica. in princ. c. 2. incip. *an si potestas.* num. 23. fol. 96. Azeu. in. l. 10. tit. 7. lib. 3. rec. n. 11.

4734 Apud Terent. in Heautont. scena. 1. actu. 1. *Homo sum, & humani a me ni hil alienum puto.*

4735 In. l. 1. §. omnibus. C. deve ter iur. enucle. ibi: *In nullis penitus peccare, diuinitatis potius est quam humanitatis.* tx. & glos. 2. in c. porrecta. dec# firmatione vtil. vel inuti.

4736 Vlpian. in. l. nec supina. 6. ibi: *Nec scrupulosa inquisitio exigenda.* ff. # iuris & fact. ign. & Iunius Mauritianus in. l. senatus censuit. 15. in prin. ff. de iur. fis. ibi: *Et si erraße videbitur, det imprud#tiæ veniam.* gl. ver bo, *de facto.* in fin. in c. ab ex c#municato. de rescript. c# ducunt supra dicta isto c. nu. 59. & infra. nu. 143.

4737 L. vnic. C. vt omnes iudic. tam ciuil. Authen. vt iudices sine quo. suffrag. §. illud. & ibi glo. 1. Bal. in c. c# te. in princ. de re iudicat. & in. l. obseruare. §. proficisci. q. 2. nu. 2. ff. de offic. pro cons. Angel. in. l. siquis. §. cum autem. ff. rem ratam ha ber. Cathaldi. de syndica. q. 149. nu. 88. in fin. fol. 21. quod dicit no tabile Amedeus in eod. tract. nu. 136. fol. 56. Clarus in pract. §. fi. q. 73. num. 3. post Angel. & Paul. in l. si seruusvetitus. ff. de lega. 1. Auil. in. c. 1. prætor. gl. *fiel.* nu. 29. & furtum in hoc proposito dicitur omnis violen ta extorsio. Angel. de syn dica. fo. 6. nu. 3. Belluga de specul. princ. rubric. 35. §. postmilitares, n. 13. fo. 164

4738 Vt pr#ter alios proximè citatos tenet Belluga in d. §. post militares. nu. 6. vers. *sed videamus.* fol. 163.

4739 Quorum sup. meminimus hoc. c. nu. 87. in glos. *en residencia.*

4740 Supra isto c. nu. 59.

4741 Innoc#. Abb. & DD. in cap. prætereà, de te stibus.

4742 Quia vna præ sumptio tollit & vincit ali#. l. diuus. ff. de in integr. restit. Hippo yt. in pract. §. diligenter. num. 192. & seqq. & nu. 197.

4743 Bald. in c. 1. §. vltimo de noua form. fid. in feud. idem Bal. in. l. fin. in prine. paulò ante fin. C. de iur. deliber. & in l. solam. C. de testibus De cius cons. 699. Neuizanis in silua nuptia. lib. 5. cap. quo mod. iudican. sit in duo. nu. 23. Belluga # speculo princ. rub. 6. num. 3. & ibi eius ad ditio Camilli Borrelli, & id# Camill# ibid. rub. 6. lit. A. fol. 15. Angel. cons. 17. incip. Comes Brandisius. co. 1. in princ. Ancha. cons. 310. Bar. in l. 1. col. fin. ff. de iuris. om ni. iud. & in l. 2. §. per hanc actionem. ff. de rei veud. Auenda. respons. 1. nu. 11. Burg. de Paz in proœmio leg# Taur. nu. 262. ad fin. Aymon cons. 197. nu. 7. Iulius Clarus in pract. §. fin. q. 63. nu. 9. Carol. de Grassalijs de Regal. Franc. libr. 1. iure 12. pag. 171. & 177. & Azeu. in. l. 10. nu 130. tit. 17. libr. 4. rec. Pla tea in. l. 1. nu. 1. C. de fabric#s. lib. 11. Bar. in extrauag. ad reprimendum. num. 5. Ioan. Montaygne in tracta. de coll. parlamen. in fin. Re din de maiestat. princ. ver bo, *imperatoriam.* nu. 30. & 31. fol 5. Decianus in. 1. tomo. crim. libr. 2. c. 30. nu. 4. l. 22. tit. 4. lib. 2. recop. Alia vide supra lib. 3. c. 2. nu. 3.

4744 L. 22. tit. 4 libr. 2. reco. De ci. cons. 699. Bal. in l. solam. C. de testib. Silua nup. lib. 5. c. quomodo iud. sit in dubio. nu. 23. & Chassanæ in catalog. glo riæ mun. 5. p. consid. 24. n. 21. & dixi lib. 2. c. 10. nu. 14. & seq.

4745 De criminibus tit. de in dicijs pagin. 168. num. 13.

4746 Neuiza. in d. silua nuptia. nu. 70. Alcia. in c. 1. nu. 89. de offic. ord. Rolan. consil. 70. nu. 23. & 24. vol. 1.

4747 Purpurat. & Laudens. refert & sequitur Chassa. in catalog. glor. mun 7. p. con sider. 3. versi. *octau#.* & magi ster Perez del Castillo in tracta. *de los estados y llamami#tos de Dios.* fo. 17.

4748 In dict. loco.

4749 Bald. in l. edita. C. de eden do. & in l. venales. C. de pœna iudic. qui male iud. Pute. de syndi ca. verb. *officia lis.* c. 7. num. 2. vers *& in ista.* f. 103. Amed. in eod. tract. fol. 41. nu. 27 in fin. & folio 69. nu. 218. & probatur in Auth. nouo iu re. C. de pœna iudic. qui male iud. & in l. 26. in fin. tit. 22. p. 3. & ibi Gregor.

4750 In l. 1. §. si quis eum. n. 16. ff. nequis eum.

4751 In 2. tom crimin. libr. 8. c. 38. nu. 12.

4752 L. libellorum. ff. de accusat. l. prætor. 7. in princ. ff. de in iur. in hæc ver ba: *Qui agit iniuriarum, cert# dicat, quid iniuriæ factum sit: quia qui famosam actionem in tendit, non debet vagari cum discrimine alienæ existimationis, sed designare certum, & spe cialiter dicere, quam se iniuri# passum contendit.* l. in causis. & ibi glo. ver. *secretarium.* C. de accusa. l. 14 titu. 1. p. 7. & ibi Gregorius verb. *la acusacion.* l. 5. tit. 20 lib. 4. Fori. & l. 4. tit. 2. lib. 4 & l. 1. & 11. tit. 7. lib. 9. recop. bar. cons. 193. col. 1. & in extrauag. ad reprimendum, in verb. *per inquisitionem.* Abb. in c. fi col. pen. de purgation. cano. Bald. in l. vnic. col. 11. C. de confessis. Alex. in l. edi ta in princ.

C. de ed# d. & in cons. 32. col. 4 vol. 4. singula riter Maranta de ordi. iud. 6. p. tit. de inquisitio. nu. 35. & 37. vbi post Bald. in cons. 259. col. 1. volu. 1. tenet, # dict. l. prætor. loquitur eti# in inquisitione: & Angel. in l. si vacantia. C. de bon. vacant. lib. 10. Benuenut. de mercatur. 4. p. pag. 232. n. 1. & ibidem in tit. mandati. n. 39. in fin. pagina 164. Bos sius in pract, tit. de inquisitione, nu. 90. p. 55. & nouis simè alios refer#s Azeue. in d. l. 4. nu. 9. & seqq. tit. 2. lib. 4. reco.

4753 Dict. l. 11. & 12. tit. 7. lib. 3 recop.

4754 Cap. quoniam contra. de pro batio. c. bon#. in 1. de elect. ibi: *Quia negantis factum per rerum naturam nulla est directa prohbatio.*

4755 Salicet. in l. querela. C. de falsis. Maran. vbi sup. n. 38. & seq. Amede. de syndic. verb. *locus & tempus.* fo. 42. nu. 31.

4756 Glos. in l. 1. ff. de offic. asses. & in l. 2. C. vt nemo priuat. Ripa in l. 4. §. hoc autem. n. 48. ff. de d#n. infect. Au#d. resp. 1. n. 19. Anto. Padilla in l. vbi pactum. n. 21. C. deir#s actio. Azeue. in l. 10. nu. 3. ver. *licét iudex.* & n. 15. & sequen. tit. 2. libro 4. recop.

4757 Marant. in l. 15. post n. 197. ff. de acq. hæred. & Didac. Perez in l. 1. tit. 4. lib. 3. or din. colu. 899. versic. *libellus.* Anto. Padilla in l. cum propo nas. nu. 10. C. de transact. & Azeue. vbi su pra, nu. 2.

4758 Bart. in l. præses. ff. depœn. Bald. in l. 1. in fin. ff. de iuris. omn. iud. Maran. vbi sup. n. 37. quamuis in certitudo loci potest ex probationibuscer tificari, idem Mar# in prac. 4. p. distinct. 16. nu. 42. & sequen.

4759 L. quia poterat. ff. ad Trebel. & cap. super literis. & ibi gl. 1. in prin cip. ff. de rescriptis.

4760 L. si adulteri# cum incestu. §. idem Pollioni; vers. *vtiq; si error allegetur.* ff. de adulter.

4761 Marant. de or di. iud. 4. p. distin. 5. nu. 18. & dixi supra lib. 1. c. 12. n. 6. & 36.

4762 Vt in tit. 5. & 6. lib. 3. reco.

4763 Macrob. lib. 1 Saturnal. c. 7.

4764 Vt videre est per Bart. & Sa lice. in l. quod Nerua. ff. de positi. & per Iacob. Butri. in l. in rebus. ff. commod. Amed. de syn dica. nu. 69. fo lio 47. & Pu te in eod. tracta. verb. *negli gentia.* c. 1. & seqq. & per re latos à Bossio in pract. tit. de officialib. cor rupt. pecu. nu. 25. infin. pag. 423. Auil. in c. 1. pr#tor. gl. *fiel.* nu. 28. & seq. Segura in director. iud. 1. p. c. 10. per tot#. Bellug. de specul. prin cip. rubr. 35. §. post militares. nu. 16. fo. 165. col. 3.

4765 L. magistratibus. ff. de administra. rer. ad ciuitat. per ti. Angel. in tract. syndic. nu. 8. fo. 6.

4766 Bart. in l. quid ergo. §. cum autem. ff. de his qui not. infa. Cynus in l. si quis non dic# rapere. C. de Episc. & cler. & in l. 1 ff. de legib. & etiam ex lata culpa mitius puninitur. Belluga de specu. prin cip. rub. 35. §. post militares. nu. 35. & 36. Auil. in c. 1. prætor. gl. *fiel.* nu. 28.

4767 Supr. isto c. nu. 59. & infr. eod. nu. 134. vbibona iura.

4768 Iul Clarus in pract. §. fin. q. 73. vers. *item iudex.*

4769 1. tom. crimi. lib. 1. c. 6. n. 1. & seqq.

4770 *Bonus quandoque dormitat Homerus.*

4771 L. penult. §. si ea. ff. ad leg# Rhod. de iact. decisio Capel læ Tolosanæ 256. in fin.

4772 L. 12. titu. 4. par. 3.

4773 L. 1. tit. 17. libro 4. recop.

4774 Amedeus de syndica. n. 74 fol. 48. Pute. de syndicat. verb. *negligentia.* c. 1. nu. 1. fol. 235.

4775 234. incip *Iudex est timorosus.* Puteus de syndica. verb. *iudices.* c. 11. nu. fin. fo. 111 cum 7. cc. sequentib. text. in Auth #t. vt differentes iu dic. in princ. & c. 2. de except. in 6. l. fi. C. de episcopal. audi.

4776 L. 11. in fi. tit. 18. libr. 4. recop.

4777 Dict. l. 1. & 17. lib. 4. reco pil. l cum postu lassem. ff. de damn. infect. l. 1. §. magistra tibus. ff. dema gistra. conue. ibi: *Simonitivel requisiti non de derint.* l. 4. §. hoc autem iu dicium. ff. de d#no infect. & ibi Bart. & DD Alex. in l. properandum. in prin. nu. 8. C. de iudiciijs. Felin. in c. ex communicamus. nu. 5. de hæretic. & in c. sicut. col. 2. ad fin. de rescript. & in c. licet. in fin. co lu. 14. & seqq. vers. *modó aduerte.* de probation. Platea in l. iudices. n. 4 C. de anno. & tribu. lib. 10 & in l. de submersis. nu. fi. in fin. C. de naufrag. lib. 1i Matth. de Afflict. decisio. 370. n. 9. Bos sius in pract. tit. de official. corrup. pecu. nu. 25. Didac. Segura in l. si ex legati. fol. 182. nu. 123. ff. de verbor. obliga. Amede. de syndic. dict. n. 74. fo. 48. Auil. in c. 1. prætor. glos. *fiel.* n. 43. ver. *quod facit.* Didac. Perez in l. 1. tit. 15. lib. 3. ordin. col. 1273. gloss. & latius in l. fin. tit. 11. colu. 1173. eod. lib. Azeue. in d. l. 1. titu. 17. gl. *incurra.* n. 2 & seqq. lib. 4 recop. Segura de Aualos in director. iud. 1. p. c. 10. nu. 12. & 14. fol. 43. vbi alia iu ra allegat, & probat glo. in c. fin. de testibus. & Bald. in c. iudices. de pace iura. firm#. in feud. & in l. statuas. C. de sentent. ex peric. recitan. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p libro 32. c. 6. nu. 3.

4778 L. 7. tit. 18. li bro 4. recop.

4779 Supra libr. 3. c. 6. nu.

4780 Bart. in l. 2. ff. de re iudica. Andr. de Iser. in proœmio constit. Pute. de syndica. vbi supr. c. 1. n. 4. & 5. Segur. in d. director. c. 10. 1. p. nu. 13. text. in c. significaui. de iudic.

4781 Auth#. sed & lis. & Auth#. item si appellatione. & ibi Bart. C. de tempor. appella. Didac. Perez in l. 11. tit. 11 col. 1174. libro 3. ordina. Burg. de Paz in proœm. ll. Taur. nu. 291 in fin. & seq. fo. 43.

4782 L. 12. titul. 4. part. 3.

4783 Angel. in l. si insulam. ff. de verbor. oblig. Bald. in c. 1. §. iudices. nu. 1. de pace iura. in feud. Segu ra in director. iudic. 1. part. cap. 10. nu. 9. versic. *tertia.* & nu. seq.

4784 Infr. isto lib. cap. 3. nu. 35.

4785 L. 8. tit. 7. lib. 1 For. & Segur. in d. nu. 10.

4786 Capit. peruenit. 18. distin. Innocen. in c. sicut. de accusation. Lucas de Penna in l. quotiens. C. de lucris aduoca. libro. 12.

4787 L. c#gruit. ff. de offic. præs. & dixi supr. lib. 2. c. 13. nu. 3. & seq.

4788 Infra isto c. nu. 153. 149. & 196.

4789 Bald. & Ioan. de Imol. in l. Gallus. in prin. ff. de liber. & posthum. Bald. & Angel. in l. mancipia. C. de seru. fugit. Platea in l. tyrones. nu. 13. C. detyronib. lib. 11. Cathaldi. de syndica. q. 4. nu. 8. & q. 13. nu. 12. fo. 10. & 11.

4790 Aliqua refert Auil. in c. 1. prætor. gl. *fiel,* nu. 33. & Segura in director. iudic. 1. p. c. 10. nu. 4. fo. 39. & n. 11.

4791 L. magna negligentia. ff. de sicarijs. Ange lus & Paulus Castr. in l. pro perandum. §. sin autem. & §. sancimus. C. de iudic. vbi quòd grauiusdelinquit iudex in omit tendo, quam in committ#do. Auenda. in c. 3. pr#tor. nu. 6. Gregor. in l. 22. glo. 1. ad fin. tit. 14. p 5. Paz in practic. i. tom. 8. partis. c. vnic. fo. 226. n. 16. Gratian. in re gul. 116. nu. 3. Tiraq. de pœ nis temp. cau sa 44. nu. 1. in fin. & nu. 60.

4792 Dict. l. mancipia. Auen. vbi supra, Auil. in c. 1. prætor. gl. *fiel.* n. 28. post princ. per doctrinam singu. Angeli. in Auth. scenicas non solum, ad fin. col. 5. Amede. de syndic. fo. 47. num. 69. Cathaldi. in eod. tract. q. 265. & 173. Chassanæ. super consuetu. Burgun. rub. 1. §. 5. nu. 76. Tiraq. de pœn. tempe. causa. 44. numer. 26.

4793 Vt in c. quanuis. de regul. iur. *Non potest eße pastoris excusatio, si lupus oues comedit, & ipse nescit.*

4794 Cap. 2. *Habeo aduersus tepau ca, quia permit tis mulier# Ieza bel, quæ se dicit Prophetá, &c.*

4795 Cap. sicut in quit. 2. q. 7.

4796 Cap. quod di cetis. 16. dist. l. ignorare. & l. nec supina. ff. de iur. & fact. ignor. & c. cum in tua. qui matri. accus. pos. Pute. de syndic. ver bo, *neglig#tia.* c. 4. nu. 8. fol. 240. vbiquod notorij ignorantia non ex cusat.

4797 L. si ideo. ff. de his quibus vt indignis. l. 1. §. magistratibus. ff. dema gistra. c#uen. melior de iure ad excusationem officialis, sec#d. Bal. ibi gl. in l. ex maleficijs. §. i. ff. #actio. & oblig. Matthæ. de Afflictis decis. 370 nu. 9. Puteus desyndic. ver. *negligentia.* c. 5 nu. 1. fol. 240. Bossi. in practic. tit. de official. corrup. pecu. n. 25. p. 423. Segura in repe. l. si ex legati causa. nu. 123. fol. 182. ff. de verbor. obligat. Auil. in cap. 2. prætor. gloss. *en justicia.* nu. 17. Petr. Grego. de syntag. iur. 3. p. libr. 32. c. 6. n. 3.

4798 Cap. de manifesta. 2. q. 1.

4799 L. nulli. in fine. C. ne sanctum Baptisma iteretur. l. 1. C. de desertorib. libro 12. vbi glo. dicit notand# contra officiales, qui pœnas legibus inditas, vel gra tia, vel dissimulatione differunt, vel dum aliqu#do rixantes viderent, non se interposuerunt. & l. si quis in hoc genus. C. de Episcopis & ciericis. Bart. & Platea in l. vnic. C. publicæ

l#titi#. libro 12. An gelus in Authentic. scenicas non so lùm. num. 6. Cæpolla cau tela 234. Puteus de syndicatu, verb. *negligentia.* cap. 1. numer. 10. folio 236. Auiles in dict. cap. 1. prætorum. glos. *fiel.* numer. 28. & in dict. capit. 2. prætor. glo. *en justicia.* numer. 7. & 8. Didacus Perez in l. 1. titu lo 1. libro. 8. ordinamenti, tomo 3. folio 4. col. 4. versi. *vtrum autem.* Azeu. in l. 14. numer. 12. & 13. titulo 9. libro 3. recopilationis. Se gura in director. iudic. 1. parte, cap. 10 numero. 5. & versicul. *quod etiam.* fol. 41. & numero 2. ibi, Tiberius Decianus in 1. tomo criminal. libr. 5. capit. 51. numer. 26. & sequ#tibus: & licet ex lata negligentia & culpa mitius puniatur quoad pœnam corporis afflictiuam, vt in ea lata culpa non #quiparet ur dolo, argumen to l. quidam. ff. ad legem Cornel. de sicar. & ibi Doctores communiter, & Bellga de speculo princip. rubrica 35. §. post militares. numero 22. & 38. fal lit tamen in aliquibus causibus, quos enumerat Sali cetus in l. quod Nerua. ff. de positi.

4800 Gloss. in capit. ea quæ, verbo, *reatu.* de officio Archidiacon. & in capit. cleri cis. §. fin. verbo, *dissimulatione.* deimmu nit. ecclesiar. lib. 6. l. si qu# do. C. de testi bus. Didacus Perez vbi su pra, & quæ tradit Burg. # Paz in proœ mio legum Tau ri. numer. 219 fol. 33.

4801 Capit. præterea. l. 27. quæ stione 8. & quæ tradit Tiberius Decia nus in dict. 1. tomo crimin. libro 5. capit. 51. nume. 26. & sequentibus.

4802 Baldus in titulo de milite vassal. qui c# tu. est, in verbo, *nihil resp# dens.* Philipp. Franc. in cap. ex ratione, de appellationibus, quæstione 2. circa. 5. impediment. Segura in director. iudic. 1. parte. capit. 10. folio 43. numero 13. versiculo, *requirere,* post Puteum de syndicatu, verbo, *iudices.* capit. 11. cum sequentibus. fo. 110.

4803 Iustinian. in nouella de prætor. Thraciæ. constitution. 26. ibi: *Damus eis curiosius crimina indagandi & prohibendi, & ad nos per suggestionem nuntiandi facultatem, vt partim ipse per se ea corrigat, partim celerius ad nostram referat notitiam, vt si qua in re imbecilliores sunt, ibi vires crescant & suppleantur scientiæ & iussionis nostræ accessione.* & quæ tradit Didacus Perez in l. 1. titulo 1. libro 8. ordinamenti. tomo 3. folio 5. columna 2. & in l. 6. ibidem.

4804 L. diuus. ff. de bonis damna tor. ibi. *Quod per quamnimiæ diligentiæ est.* & l. si bene collo catæ. 33. ff. de vsuris. ibi: *Dummodó non acerbum se exa torem nec contumeliosum præ beat, sed moderatum, & cum efsicacia benignum, & cum in stantia humanum: nam inter insolentiam cu riosam, & diligentiam non ambitiosam mult# interest.* Pute. de syndicatu, verbo, *neglig# tia.* capit. 5. nu mero 1. & 4. follo 241. Albericus & Doctores indict. l. diuus. Burgos de Paz in proœ mio legum Tauri. numero 216. fol. 32.

4805 Puteus vbi supra, nu. 8.

4806 Puteus ibidem. & l. æquissimum. ff. devsufruct. ibi: *Cur enim ad arma & rixam procedere patiatur prætor, quos potest iurisdictione sua componere.* Dixi supra libro 2. capit. 13. numero. 43. & libro 3. capit. 7. numero. 54.

4807 L. si quos. C. de officio præfect. prætor. & ibi scholium, gloss. & Baldus in l. mancipia. C. de seruis fugitiuis. Puteus de syndicatu, in dict. verbo, *potestas.* capit. 2. in principio. folio 268. & verbo, *negligentia.* capit. 3. nume. 1. & capit. 5. numero 7.

l. 14. titulo 9. libro 7. recopilationis. Felinus in capit. excommunicamus. numero 6. de hæreticis. Platea in l. quicumque. C. de apparitoribus præfecti. libr. 10. Auenda. in cap. 1. prætorum. numero 31. versiculo *decima causa.* & in capit. 3. numer. 6. Bos sius in practi. titulo de offi cialibus corruptis pecun. numero 24. pagina 423. Iulius Clarus in practica. §. final. quæstio ne 73. nume ro 3. Gregor. in l. 25. titulo 22. partita 3. glo. 3. Auiles in cap. 1. prætor. gloss. *fiel.* numer. 37. & sequentibus. & in capit. 6. verbo, *diligentia.* num. 1. gl. in capit. cum ad monasterium. verbo, *negligens.* in fi ne. de stat. mo nachorum. & etiam in die feriato neglig#tes possunt priuari. l. 2. verbo, *officia.* ff. de ferijs. Martin. Laudensis in tracta. de officia libus dominorum. quæstio. 79. Platea in l. iudices. numer. 3. C. de anno. & tribut. lib. 10.

4808 Bart. in d. l. iudices. & in l. Mæuia. in princ. ff. de an nuis legat. Corset. in singu. verb. *salarium.* Didac. Perez in l. 2. glo. 1. tit. 16. colum. 619. lib. 2. ordi. Pute. de syndicat. verb. *potestas* c. 2. in princ. fo. 268.

4809 Extollit Ias in l eum qui. n. 4. C. de procura. per no tat. in c. grandi. de supplen. negli. præla. & Conrad. in templo iud. lib. 1. c. 2. de Rege. §. 1. fo. 99. nu. 14.

4810 Infra isto cap. num. 196. in fin.

4811 Bossi# in practic. titulo de official. corrup. num. 24. & seqq. additio. ad Barto. in l. duos, numer. fin. C. de susceptor. libro 10. Menoch. de arbitrar. libro 2. casu. 341. per totum, centur. 4. Farin. 1 tom. crimin. ti tulo 4. de carceratis, quæs. 27. numero 17.

4812 In. cap. 1. præ tor. gloss. *fiel.* num. 28.

4813 Baldus in. l. 2. C. qui accusa. non poss. Ab bas in cap. afferte. num. 5. de præsumption. Alexan. in additio. ad Bartolumin. l. Her#nius. §. Gaia. ff. de euictio. Auil. in cap. 1. prætor. gloss. *fiel.* num. 29.

4814 L. fin. ff. de custo. reò. ca. quamuis, extra de regul. iur. & glossæ vtrobique q# in his est speciale. Palacius Rub. in repe. cap. per vestras. §. fin. & ibi additio. de dona. inter vir. & vxor. Pute# de syndicat. verbo *carcer.* cap. 3. num. 6. in fin. fol. 142.

4815 In. l. quæ fortuitis. C. de pignor. actio. Thomas Docius in consil. 192. incip. *Magnifice.* n. 3.

4816 Infra isto libro c. 3. n. 44.

4817 De syndicat. numer. 69. & seqq. fol. 47. aliquando punitur in duplo l. 4. titul. 17. libro 5. ordi.

4818 In regul. de tri#nali poss. quæst. 28. & vide aliquid per Didac. Perez in l. 1. colum. 515. titul. 12. libr. 2. ordin. & mul ta per Luc. de Penna in l. 2. col. 4. in fin. C. de naufrag. lib. 11.

4819 Petrus Belluga de specul. princ. rub. 38. §. conquerun tur. numer. 3. Authentic. de quæstor. §. su per hoc. Bald. in l. 2. C. de iuris. omn. iudic. idem Bal. in l. sed & si per prætor#. §. sed etsi magistratus. ff. ex quibus caus. maior.

4820 L. 4. titul. 17. p. 3.

4821 Cap. omnis ætas. 12. q. 1. Auth. de mo nachis. §. sancimus, in fin.

4822 In. cap. qualiter & quando. in. 2. de accusatio. ibi: *Non tanquam idem sit accusator & iudex.* & in c. licet Heli, de simonia.

4823 *Homo homini Deus: homo homini lupus.*

4824 *Nihil tam nociuum ciuitati, qu# iustitia, vbi sana fides non est.*

4825 In Auth#. vt hi qui obliga. se perhibent habere res mi no. & in Authen. quibus modis natura les effici#tur legi. & in proœmio Clem#. vbi probatur, quod homini ad malitiam de dito facile est quodcumque malum adinuenire.

4826 In lib. de Noe & arca. c. 24. *Immi tis & agre stis est omnisma litia.*

4827 In tract. de re gim. ciuita. 2. q. principali, vers. *præmitto, quod in quolibet.* c. qui sinceramente. 45 distin.

4828 In dictum Pau li, *Vtinam tolerassetis*, vbi ait: *Grauis iste morbus magistratibus infestus est, vt pest se administratio nem rerum suscepturos peruer sos eßeac sceleratos precentur, nam qui sint generosi, magni que animi in clari dieí splendorem se existim#t cuasuros, cum eiusmodi non fuerint qui imprincipatu sequentur, qui tantum vmbræ sunt, corruplique moris, arbitrantur maliti# successoris ipsis in prætertum flagitior# fore.*

4829 Seneca epistol. 78. *Ambitiosis non tam iocund# est multos videre post se, quam graue aliquem ante se.*

4830 Biesius lib. 1. de repub. cap. 14. folio 43. *Inuidi verô cum abiectos animos habe#t, alioqui enim potius lau de dignafacer#t quam aliorum lau de cruciarentur, omnes alios & o ptimos quosque maxime abiectos esse vellent, hi di ligenter ad res præclaras exci tandi sunt, quibus dediti non percipient dolo rem ex rebus se c#dis aliorum.*

4831 Cap. licet in beato Petro. de accusat.

4832 Biesi# vbi supra: *Non enim qui alium deprimit, ipse superior#dignitatem ßequitur, cum neceßarium sit, vt de primendo quoque ipse de ijciatur; sed is potius, qui sec# alios virtutibus suis euehit in su blime.*

4833 Lib. 1. officio rum: *Totius autem iniustitiæ nulla capitalior est, quàm eorum, qui túm c# maxime fallunt, id agunt, vt viri boni eße videantur.*

4834 L. 11. titu. 7. libr. 3. rec. Auil. in c. 4. syn dica. glo. *lo ma lo.* Paz in pra ctic. 1. tom. c. vnic. nu. 15. in fi. fol. 231. & Monterro so in pract. de syndica. 9. tracta. in princ. fol. 240.

4835 De maiesta. prin. in verb. *sed etiam per le gitimos tramítes.* fo. 95. nu. 204.

4836 In authen. vt iudices sine quoq. suffrag. §. illud videlicet, vers. *cum liceat eis.*

4837 L. 2. §. posteà cum Appius. ff. de orig. iur. & l. non omnis. §. fin. ff. de re militar. latè Tiraque. de pœnis temper. causa. 49. pag. 208.

4838 In Polymnia libr. 7.

4839 Vt per Tiraq. in dict. loc.

4840 Ioan. c. 10.

4841 In. l. 30. titul. 26. p. 2.

4842 In. l. 1. ff. de officio. præf. præt. & dict. l. 4. tit. 17. p. 3.

4843 In. l. 2. C. de sententijs ex peric. recitan.

4844 L. 23. titul. 7. lib. 3. recop.

4845 Puteus de syndica. verb. *instantia syndicatus.* c. 1. ad fi. versi. *& adde.* fol. 192. &. c. seq. Roma. c# sil. 415. Aze ued. in. l. 20. num. 1. tit. 7. lib. 3. recop.

4846 L. 1. tit. 8. lib. 3. recop.

4847 Hostiensis in c. bon#. de electione Greg. in. l. 6. glos. 1. tit. 16. p. 3. gl. in princ. institu. de public. iudic. verb. *& in instituendis.* c. quoniam. §. sunt & alij, vt lite non contest.

4848 L. 41. titul. 4. lib. 2. recop.

4849 In l. properan dum. nu. 5. C. de iudic.

4850 Alex. Imol. in l. 1. n. 13. ff. delega. 2. M#terroso in pra ctic. tit. de via executiua. fo. 37. & alij, vt dixi supr. lib. 3. c. 14. n. 79. & 80.

4851 L. patre furio so. ff. de his qui sunt sui, vel alien. iur. c. quemadmo dum. ad fin. # iureiur. Puteus de syndi ca. verb. *instan tia syndicat.* c. 2 nu. 1. fo. 193 & quæ tradit Azeued. in l. 4. tit. 17. libr. 4. recop. n. 4.

4852 L. 22. tit. 4. libro 2. recop. dixi supr. isto c. nu. 132.

4853 L. adoptio. 2. ff. de adoptio. l. 2. ff. derebus eorum. capit. quippe. 3. q. 5 c. quia I oannes. 12. q. 5. Chassan. in ca talog. gloriæ mund. 5. part. consideratio. 24. causa. 32. & 77.

4854 L. 1. in fine, C. vt omnes iudi. tam ciuil. Bart. in l. properandum. n. 6. C. de iudic. Paulus in l. 2. §. sed si iudex. num. 7. & 8. ff. eodem. Ab bas in cap. de causis. num. 9 de officio delegat. Puteus de syndicatu, verb. *instantia syndicatus.* c. 3. num. 4. versi. *quod si detur.* fo. 194.

4855 Connexor# idem est iudi cium. c. quanto. & ibi Abbas num. 3. de iudic. & cap. translato. de constitu.

4856 L. damni infe cti. §. Sabini. ff. de damno infect. l. 3. §. scio. ff. de minor. Barto. & communiter DD. in l. si is qui pro emptore. num. 46. 48. & 51. ff. devsucapion. pro empto. & in l lecta. nu. 26. ff. si cert# petat.

4857 L. 21. titul. 7. libro 3. reco. pilatio.

4858 De syndicat. verb. *officialis.* cap. 6. fo. 103 num. 2.

4859 Bart. in l. properandum. nu mero. 6. C. de iudicijs. Baldus in l. si vacantia. nu. 10 C. de bonisva cant. libro 10. & consil. 298 præmitt#d#, num. 1. volumine 2. l. 1. C. vt omnes iudices, tam ciuil. quám crimin.

4860 L. 23. titul. 7. & l. 7. titul. 9. libro 3. recopilatio.

4861 L. 135. styli.

4862 L. 1. titu. 42. libro 1. ordinament. Lusita.

4863 Vt in Auth#. iusiur. quod præstat. §. si aut#. &. §. oportet. & in Auth. de administrat. in prin. & in d. l. 1 C. vt omnes iud. tam ciuil. & Auth. ibi posita. & l. consiliarios. C. deassess. & Auth. vtiudi. sine quo. suffrag. §. necessitat#. & Auth#. de collator. §. iubemus. Didac. Perez in l. 6. tit. 16. libr. 2. ord. glo. 1. col. 624. Petrus Greg. de syn tag. iur. 3. p. lib. 47. c. 32. n. 30. Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 41. n. 13

4864 L. 12. ad finem. titul. 5. & l. 1. tit. 16. & l. 6. titul. 9. p. 3.

4865 Puteus de syn dica. verbo, *instantia syndicatus.* cap. 3. nume. 5. 7. & 8. fol. 194.

4866 35. in fin.

4867 L. 1. titul. 6. lib. 4. recop.

4868 L. 2. titul. 21. lib. 4. recop.

4869 Pragm. Madrit. ann. 1595

4870 L. 7. titul. 19. lib. 4. recop.

4871 Baldus singu lariter in dict. consil. 298. num. 1. Bart. post gloss. in l. properandum. num. 2. & ibi alij. dd. C. de iudicijs. l. scire oportet. §. consequens. ff. de excusa. tuto. l. 4. tit. 26. p. 3.

4872 L. 23. titul. 7. lib. 3. recop.

4873 L. 3. tit. 9. lib. 3. recop.

4874 L. statu liberum. §. Stichum aut Pamphilum, & l. Titiacum testamento. §. Titia cum nu beret. ff. de le gat. 2.

4875 Abb. in cap. de causis, numer. 9. de offic. deleg. id# in cap. venerabilis, nume. 13. de iudic. Felin. in cap. cum legebatur, in fin. demaioritat. & obedient. Auiles in cap. 3. syndicatus. gloss. 1. num. 10. & dicam la tè infra isto libro capit. 3. num. 134.

4876 Auendañ. in capit. 16. præ torum. 2. parte. numero 3. versicu. *& præ maximé.* & numer. 4.

4877 L. 4. titul. 10. & l. 2. titulo 19. libro 8. re copilationis. & illud Ioan nis 8. *Quis te accusatmulier*? *Nemo: sed nec ego te condem no.*

4878 L. querela. & ibi gloss. C. de falsis. l. 4. titulo 17. par tita 7. & ibi Gregorius in glos. finali. l. 10. tit. 7. lib. 8. & l. 13. titu. 8. libr. 7. rec. Anto. Gom. 3. tom. c. 1. n. 5. Clarus in pract. §. fi. q. 51. Suarez in rep. l. post r# iud. not. 2. p. 249. col. 2.

4879 Salicetus in dict. l. querela. numero 3. & ibi Angelus numer. 1. commun. opi nio. secundùm Baldum de præscript. 4. parte. 4. par tis principal. colum. 2. cum sequentibus. Bartolus in l. properand#. in fine. C. de iudic. Puteus de syndicatu, verb. *instantia syndicatus.* c. 2 fol. 193.

4880 L. vnica. C. de sentent. quæ pro eo quod interest. &. l. fin. C. de sacrosanct. Ecclesi. Iason in l. quo minus. num. 136. ff. de fluminib.

4881 Montalu. in l. 3. titulo 3. li bro 3. Fori. gloss. *es comunal.* ad fin. ver sic. *item dicit quôd potestas.*

4882 L. in traditionibus. ff. de pa ctis. l. fin. C. de fideiussor. & quæ trad#t text. gloss. & DD. in. l. super creandis. C. de iure fisc. lib. 10. vbi agitur de consuetudine in creatione officialium seruanda, ne ad extranca, & insolita, sed ad ea demum, quæ consuetudims sunt, adstringantur. l. quod si nolit. §. quia assidua. ff. de ædili. edict. l. vt liberis. ibi: Vt fieriassolet. C. de collation. l. certi condictio. §. si nummos. ibi: *Cum quotidie.* ff. si certum petat. Re din de maiestate Princip. verb. *Sed etiam perlegitimos tra mites.* numero 167. fol. 92.

4883 L. cum Aquiliana. ff. de tr# saction. & ibi Ias. num. 20. l. si quid earum §. vltimo. ff. de legat. 3. cap. veniens. & ibi glos. de iure iu rando.

4884 L. 1. titulo 6. libro 4. Recopil.

4885 Bartolus in l. 2. ff. de re iudicata, & in l. 1. C. vt omnes iudices, t# ciuiles, quàm criminal. Puteus de syndicat. verbo, *officialis.* cap. 6. num. 2.

4886 L. illud. ff. ad legem Aquilam. l. adigere. §. qu#uis. ff. de iure patronat.

4887 L. 20. tit. 7. libro 3. Recop.

4888 Cap. quia propter. de electio ne. ibi, mox. & Alciat. in l. 1. §. quia pr#s#s. nu. 25. & seq. ff. de verbo. obligationib.

4889 L. digna vox. C. de legib. l. 22. tit. 4. lib. 2 Recop.

4890 Dict. l. 41. tit. 4. lib. 2. Reco.

4891 Supra lib. 2. c. 9. num. 15. & seqq.

4892 L. 8. tit. 5. & l. 26. tit. 6. lib. 3. Recop.

4893 Text. & glos. in l. properandum. C. de iudic. & ibi Bar. nu. 5. & 6. tex tus & glos. in l. 2. §. si & iudex, & ibi Pau lus nu. 7. & 8. ff. de iudi. Ab bas in cap. de causis. nu. 10. de offic. delegati, vbi dicit non esse dubium, & Pute. de syndica. verb. *instantia syndicatus.* c. 3 nu. 7. fol. 194.

4894 Alexand. in l. non solum. §. morte. nume. 13. & 16. in fin. ff. de noui oper. nunt. post Bart. in l. non videtur. ff. de iudic. Angel. in ea. l. n#vide tur, & in l. sed & si susceperit. num. 1. ff. de iudic. Pelinus in. c. inter monasterium. ff. de re iudic. glos. fin. in. l. 1. C. de litis contest. glos. fin. in cap. vni co, extra eod. & ibi Abbas num. 6. & 7.

4895 Supra lib. 3. cap. 14. num. 79. & 80.

4896 Cap. ex insinuatione, de simonia, & ca pit. quamuis, de rescriptis. in sexto.

4897 L. non dubium. C. de legibus.

4898 L. 1. tit. 7. lib. 3. Recop.

4899 In cap. venerabilem, in fi. de electione, & in l. obseruare. §. proficisci. q. 19. nu. 11. ff. de offic. proc. Auil. in. c. 22. pr#tor. glos. 1. nu. 22. & est bonus text. in l. ideò. ff. de Carbon. edict.

4900 L. vnic. C. vt omnes iudic. tam ciuil. qu# crimi. Bald. in dict. §. proficis ci. numer. 3. quæst. 3. Anton. Gomez in 3. tom. delicto. c. 1. nu. 7. versi. *ex quo subdeducitur.* A medeus desyn dica. nu. 182. & seq. in fin. fo. 63. Pute. i# eod. tract. verbo, *officialis.* c.

6. fol. 103. Auil. in forma syndica. glos. fin. Paz in pra ctica. 1. tomo 8. p. c. vnic. nu me. 9. & seqq. & num. 37. in fin. fol. 239. Azeue. in l. 11. tit. 7. lib. 3. Re cop. num. 1. & 2. & Monterros. cuius opus propter Mœcenatem commendatur, in sua practic. 9. tracta. syndic. fol. 205. in fi. & fol. 253. cap. fin.

4901 Ex proximè ei tatis.

4902 L. 14. tit. 7. libro 3. Recop.

4903 Cap. tam literis. §. 1. de testibus. cap. constitutus. de ex cessib. pr#lat. Pute. de syndi ca. verb. *accusa tus* c. 1. nu. 2. & seqq fo. 113 Grammati. c# sil. 10. nu. 1. & seq. fol. 20. id# de ritu magnæ curiæ lib. 2. fo lio 78. nu. 12. Didac. Perez in. l. 3. per tex. ibi. tit. 13. lib. 2. Ordina. col. 523. Azeue. i# l. 2. tit. 7. lib. 3. Recop. gl. *est#.* nu. 8. in princ. & l. 2. tit. 1. libro 8. Recop. in fine.

4904 Auth. deadmi nistrator. §. fi. versi. *non enim.* text. in. c. peruenit. 28. de appellationib. glos. verb. *moriente,* in Clemen. ne Roma ni. §. sanè, de electione.

4905 Gregor. in l. 7 tit. 6. part. 7. verb. *deuelas.* & l. 6. tit. 25. lib. 4. Recop. Auenda. in. c. 2. prætor. nu. 10. in fin. Azeue. in l. 2. tit. 7. nu me. 17. lib. 3. Recop. vbi alios citat, & in l. 14. nu. 1. & seqq. eod. tit. & lib.

4906 Boeri. decisio. 150. num. 15. Paul. c#s. 168. nu. 4. vol. 1. A zeue. in l. 2. tit. 7. num. 16. & seq. & in l. 14. nu. 3. ibi lib. 3 Recop.

4907 Dict. legis 14. tit. 7. lib. 3. Re cop. glo. *le sus penda.* num. 3. & seq.

4908 In cap. 19. præ tor. nu. 25.

4909 L. vnica §. integer. ff. nil no uari appellatio neinterposita, ibi: *Integer enim status esse videtur prouocatione interpo sita.* l. 1. §. fi. ff. ad Turpilian. l. 2. §. fin. ff. de pœnis.

4910 Glo. in cap. sæpè. verb. *senten tia.* in fi de appellatio. c#mu niter approba ta, secundùm Abb. ibi nu. 14. in fi. & nu me. seq. & Ias. in l. 1. nu. 10. ff. de re iudic. & glo. *quod autem.* in summa 8. q. 4. Alberi. & Bart. in l. furti. ff. de his qui notantur infamia.

4911 L. 12. tit. 5. libro 3. Recop.

4912 L. 100. tit. 13. lib. 7. Recop.

4913 In cap. 7. syndica. gloss. *sus pende.* in fin.

4914 L. reus delatus ff. de mun. & honor. l. vnic. & ibi Bart. & Platea C. de reis postula. li bro 10. l. qui de libertate. ff de libera. causa. c. omnipotens. de accusatio. l. 5. tit. 5. part. 3. Bar. in l. Barbarius. nu. 17. & ibi Orosci. nu. 20. col. 395. Boer. decis. 150. nu. 15. ff. de offi. præt. Greg. in l. 7. tit. 6. part. 7. verb. *deuelos perder.* per tex tum ibi. Azeue. in l. 2. nu. 8. & 16. tit. 7. lib. 3. Recop.

4915 Consil. 83. volum. 1.

4916 In cap. 19. pre tor. 1. part. nu. 25. versi. *decimus casus.* & A zeue. in l. 2 ti tu. 7. glo. *esten.* nu. 8. 9. & 12. lib. 3. Recop. & in l. 12. tit. 5. glo. 1. nu. 2. eod. lib.

4917 L. 9. tit. 5. cap. 8. lib. 7. Reco.

4918 Cap. 16.

4919 Bart. in l. sena t#. §. qu#qu#. ff. ad Turpilia n#, & alij quos refert Salazar de vsu & consuetudine. c. 6. nu. 22. fol. 92.

4920 Multos casus priuationis ponit Ias. in l. fi. C. de fideic#miss. & Auil. in cap. 9. pr#tor. glo. 1. nu. 1. & seq. A zeue. in l. 9. in fi. tit. 5. lib. 3. Recop. & latius in l. 23. tit 25 lib. 4. post Gregor. in l. 17. tit. 9. part. 1. glossa 5. DD. in l. si quos. C. de offic. præfect. pr#tor. & Bar. in l. iudicis. C. de annonis & trib. lib. 10. Iuli. Clar. in practica. §. fin. q. 73. num. 1. & seqq.

4921 L. 2. tit. 31. p. 2. & qu# tradit Auenda. in cap. 2. pr#tor. nu 3. versi. *& omnis iudex.*

4922 Cathaldi. de syndi. q. 256. nu. 171. fol. 32. Gutdo Pa pe singular. 564. post Bar. in l. de iure, in fi. ff. de hisqui sunt sui, vel alie. iur.

4923 Bal. in l. 2. §. dominor#. nu me. 2. ff. de his qui sunt sui, vel alie. iur.

4924 Conrad. in templo iud. lib. 1. cap. 1. nu. 6. §. 2. fol. 21. & num. 10.

4925 Dixi sup. hoc cap. nu. 153.

4926 Puteus in dicto loco.

4927 Pute. in dicto loco.

4928 Cathaldi. vbi sup. Bald. in l. nullus. C. de summa Trini. Pute. de syndica. verb. *negligentia.* c. 5. nu. 8. fol. 241.

4929 L. iubemus. C. ad l. Iul. repet. Bald. de pace C#stantiæ. §. fi. Vincentius Cygaul in opere aureo, in versi. *iudic.* fol. 114. col. 3. Amedeus desyn dica. num. 42. fol. 43. cap. in cip. *an officiales poßintdur#te officio conue niri*? Pute. in codem tract. verb. *durante officio.* c. 2. nu. 12. fol. 174. & verb. *barateria,* num. 2. fol. 133. & ibi additio. l. si quis. C. de offic. præfect. prætor. Orien. & l. iubemus, C. de dignitat. lib. 12.

4930 Illescas in histor. pontifica. lib. 6. c. 9. fol. 37. col. 3.

4931 Platea in l. ad splendidioris. C. de diuersis offic. lib. 11. Puteus de syn dica. verb. *iudi ces.* cap. 8. fol. 109. in princ. & nu. 1. Dulcetus in eod. tracta. nu. fin. fol. 360. Tiraquel. de pœnis tempe. caus. 58. versi. 6 nu me. 7. & seq. & quæ statim dic# super gl. *Theodosiana.* cap. non potest 2. q. 7. & nota tur in text. & gl. l. si aliquid. C. de suscep. & arcar. lib. 11. l. fi. ff. de offi. procu. Cæsar. l. 7. tit. 7. lib. 3 Recopil. & ibi Azeued.

4932 Bart. in l. 3. ff. ad leg. Iul. repet. & Puteus vbi sup. Auen da. in. cap. 19. prætor. nu. 22. lib. 1. Suarez allegatio. 12. Azeue. in l. 12 tit. 5. lib. 3. Re copi. nu. 3.

4933 Argum en. l. infamem. ff. de public. iud. Azeue. vbi supra. nu. 6.

4934 Glo. pen. in cap. fi. de iure patro. communiter approbata & declarata, secundùm Feli. Deci. & Barba. in cap ex parte, de rescriptis Auil. in cap. 9. prætorum glos. *ley.* num. 2. singulariter insignis Peralta in l. 3. §. qui fideicommissariam, num. 88. ff. de legat. 3. post Ias. in l. illam. num. 12. C. de collationib. latè Didac. Perez in additio. ad Seguram. in tracta. de bonis lucratis constan. matri. nu. 166. idem in l. 1. tit. 1. lib. 3. Ordina. col. 769. versic. *ergô.* Baeça de inope debito. cap. 16. num. 61. Roland. consi. 27. nu me. 14. vol. 1. Tiraquel. in l. si vnquam. verb. *reuertatur.* nu. 248. cum seqq.

pagin. 501. C. de reuoc#. dona. & est similis glos. verb. *suspensus.* in Clemen. 2. de vita & honesta. cle ricorum.

4935 Lib. 9. tit. 27. i# C. Theodosia no. *Hi qui in R# publi. versati si nistré sunt, perpetuo sibi omnes dignitates sci#t esse præclusas: quocirca iubemus, vt illustris magnific#tia tua nullum omnino qui superiore t#pore malæ vsæ administrationis crimen excepit, ad prouintias pa tiatur accedere.* & Plutarc. in Politic. *Quoniam iuris dicen di tribunal, velut commune om nibus templum patet, é vestigio quemquam inde mouere oportet morbum auaritiæ, & se ipsum aliorsum vertere ad recta munera expeditum, admonitum priés, & pro comperto habentem, eius semper corruptam futuram rationem vitæ, qui semel depeculari Rempub. legere sacra, bona amicorum subripere, negare credita, clientes prodere, falsum pro testimonio dicere, aui mum induxit, hune inquam, futurum consiliarium perfidum, iudicem irreligiosum, in magistratu gerendo, quæstui & muneribus inhi#t#, nullius, vt semel dixerim, incuriæ expert#.* Bal. in l. 2. ff. de senato. *Boni homines deb#t diligi, quia Deus eos duigit, & boni semper vincunt, mali veró homines debent expelli ab omni honore, quia ser uiunt diabolo, & sunt sine conscientia.*

4936 Supra lib. 1. c. 16. nu. 50.

4937 Lib. 8. de Regis instit. *Qui in officio sibi c# mißo deliquerint, & honore priu#tur, & gra uem pœnam pec cati luant, nisi sit eiusmodi pec catum, quod mediocri pœna cor rigi & emendari poßit*; *inhuma n# enim est, sp# de illo qui leue aliquod siagiti# admisit, abijcere. Quis eni est qui vitæ cursum sine a liquolapsu poßit c#ficere? Magni tamen refert, qua lis ipse lapsusex titerit: qui enim pecunia corruptus, aut malitia & improbitate cœcat# malê su# officium gerit, acerrimé plect# dus est: malum enim quo premitur, vix sanari potest: is autem qui per rei alicuius imperitiam. aut incuria errauit, faci lç potest ad offi tium reuocari.*

4938 L. 10. tit. 18. p. 3 & ibi glo. fi. i# fi. & l. 1. 3. & 15. tit. 10. lib. 5. Recop. & ibi Matienç. in l. 16. glos. 1. nu. 3. & l. 4. titu. 26. p. 4. ibi: *por toda la vida.* vbi Grego. & l. 34. tit. 23. p. 3 l. 4. tit. 26. p. 2 Gregor. in l. 9. tit. 4. part. 5. verb. *otorgadas.* & in l. 6. tit. 4. p. 3. verbo, *acabaren.* in fin. Boeri. decisio. 149. nu. 18. & idem in tract. de authorit. magn. c#s. nu. 164. Deci. c#s. 108. vol. 1 Capi. decisio: 136. nu. 5. Mas car. conclusio. 188. nu 6.

4939 L. 2. §. posteà. cùm Appius. ff de origin. iu ris, & l. non om nis. §. vlti. ff. de re militari. cum multis qu# tradit Tiraq. de pœnis tem per. causa 49. pag. 208. num. 1. & seqq. & Chassanæ. in catalogo glor. mund. 6. part. consideration. 19. & 38. in fine.

4940 Cap. in nostra, de procurato. &. c. nisi essent. de pr#b#. Menoch. de pr#sump. 1. p. lib. 2. pr#sum. 67. nu. 5. fol. 59.

4941 Lib. 11. de legibus.

4942 L. vltima. C. ad legem Iul. repet. & in Authent. ius iur#. quod præstatur ab his, in princ.

4943 In l. vnic. in fine. C. ne quis in sua causa iud. Menoch. vbi sup. num. 7.

4944 Innoc. in. c. innotuit. de eo qui fur. ordi. suscep. Bal. i# Auth. sed & si quis. C. de testib. Mascard. de probatio. 3 tomo. conclu. 1132. nu. 21. fol. 21.

4945 Bart. in l. 1. nu. 26. ff. si quis in ius vocat. Bal. in cap. c# in iure peritus, de offi. deleg. Menoch. vbi supra nu. 8.

4946 Bald. in l. non enim. ff. de adoptio. post Ioan. Andre. in. c. accepimus de ætate & quali ta. Mascar. vbi sup. nu. 23.

4947 Dixi supra libro 2. cap. 2. num. 5.

4948 L. 3. versic. *tu magis scire poteris.* ff. de testi. l. quid ergò. §. pœna grauior. ff. de his qui notan. infam. vt per multos casus ostendit Menochi. in suo lib. de arbitrar. iudic. dixi supra lib. 2. c. 10. num. 28.

4949 L. 2. C. de offic. ciuil. iudic. ibi: *Quod non arbitramur*. l. 1. C. de prædijs curial. lib. 10. cap. illud. &. c. ad audienti#. de præscriptionib. Pute. de syndica. cap. 1. fol. 92. nu. 5. & seqq. Bal. in l. 2. per tex. ibi. C. qui accusa. non possunt, & in l. fi. nu. 10. in fi. C. de fideic. lib. Chataldin. de syndica. fo. 16. q. 94. nu. 50. & in cap. sicut. col. 2. de re iudicat. Auil. in. c. 1. prætor. gl. *fiel.* nu. 29. & in. c. 4. syndic. nu. 2. in fin. & in. c. 1. ibi. nu. 11. latè Tiraquel. de pœnis temper. causa. 58. nu. 2. pag. 291. Bossius in pra cti. tit de oppositio. contra te stes. num. 59. pag. 444. Gr#ma. super con stitu. regn. lib. 2. fol. 98. nu. 15. Mascar. de probatio. 1. to mo, conclusio. 165. fol. 129. nu. 4. & concl. 426. nu. 15. fo. 278. & 2. tomo, conclusio. 1006. verb. *ma l#.* nu. 2. & to. 3. concl. 1132. fol. 21. nu. 1. & seqq. & conclu. 1325. nu. 2. & 13. fol. 273. Menoch. de pr#sumptio nib. lib. 2. præsumptio. 67. nu. 1. & seqq. fol. 59. Vinc# tius Cygaul. in opere auteo, in versi. *iudic#.* fol. 113. col. 4 Paz in practi. 1. tom. 8. part. c. vnic fo. 231 nu. 15. ad fin.

4950 L. meritò. ff. pro socio. & l. seruos. ff. de manumis. testamen.

4951 Pute. de syndi ca. verb. *proba tio.* c. 2. incip. *contra officiales.* in princip. & nu. 6. verb. *testis.* c. 1. nu. 3. fol. 312. versi. *quid ergò.* Amede. in eod. tract. fol. 63. nu. 186. Dulcetus in eod. tract. fol. 358. nu. 24. Bal. in l. obseruare. §. proficisci. q. 10. in fi. ff. de offi. procons. Matthæus de Afflict. in constitutio. regn. Neapol. in. c. regni, *vulgaris famæ præloquium.* Mascar. de probatio 3. tom. conclusi. 1132. num. 14. fol. 21. Paz in practi. 1. tom. 8. part. c. vnic. nu. 13. in fin. fol. 225. Bossius in pract. tit. de oppositio. contra test. nu. 59. p. 444. Gramma. con sil. 35. nu. 36. cum seq. idem Grammati. de ritu magn# cu riæ lib. 2. nu. 1 & seqq. fo. 77 Petrus Bellu. de specu. Prin cip. rub. 35. §. post militares. nu. 13. Auil. in. c. 1. præto. glo *fiel.* nu. 29 in fin. Olanus in antynom. verb. *barateria.* pag. 46. num. 48.

4952 L. in bonæ fidei. C. de iure iur. l. fi. in fin. & ibi Bald. & Angel. C. vbi de ratiocinijs agi opor. idem Angel. in Authen. vt iudic. sine quo. suffrag. §. necessitatem. Puteus de syndica. in dict. verb. *probatio.* c. 2. nu. 1. & 2. & 6. fol. 274. & in dicto verb. *testis.* c. 2. incip. *fui semel interroga tus.* sub nu. 3. vers. *quid ergó dicendum.* Gr#mati. consil. 35. nu. 40. *quod corroborando.* Greg. in l. 2. tit. 11. p. 3. verb. *vn testigo.* col. 1. in fi. Mascar. in. d. concl. 1132. nu. 6. & 2. tom concl. 957. nu. 28. Decian. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 38. nu. 9. quamuis dubitauit Amede. de syndic. nu. 187. fo. 64. & quæ sup. dixim. de fuga indicis à syn dicatu hoc. c. nu 117. & vide Cacialupum in l. admon# di. nu. 139. ff. de iur. iur. & ibi Curtius nu. 207.

4953 Isto. c. nu. 118. & Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 38. nu. 13. late Farinac. de crim. q. 48. nu. 72. & seq.

4954 L. 12. tit. 14. part. 3.

4955 2. 2. qu#st. 7. articu. 2. vbi ait, *Quòd homines qui habent de alijs iudicare, sæpe propter institiam multos aduersarios habent: vnde non est paßim credendum testibus contra eos, nisi magna multitudo conueniat.*

4956 In cap. qualiter & quando 2. de accusatio. ibi: *Quiquæ si signum positi sunt ad sagittam, & quia non pos sunt omnibus c# placere.*

4957 L. 2. tit. 28. & l. 11. tit. 1. p. 7 Lucas de Pen na 1. l. iudices. C. de dignitat. lib. 12.

4958 Dict c. qualiter & quando. ibi: *Cumex offi cio suo tencantur non solum agere, sed etiam increpare*; *quin etiam interdùm suspendere, non n#quâm verô li gare, multorum odi# incurrunt, ideo sancti patres prouidésta tuerunt, vt accusatio prælator# non facilé admittatur, ne concus sis col#nis, corruat ædificium, nisi diligens adhibeatur cautela, per quam non solúm falsæ, sed etiam malignæ criminationi ianua præcludatur, &c.* & Petrus Gregor. de syntagma. iur. 3. part. lib. 3. c. 15. num. 5. de magistratibus loqu#s ait: *Qui enim præsunt, & ob potentiam inferioribus nocere possunt, multorum contrahunt inimicitias & odia, & facilé moliuntur, qui oderunt calumnias.*

4959 Lib. 18. rerum gestarum in principio.

4960 In cap. quoniam contra falsam. nume. 57. versi. *extra quæro.* de probationibus Tiraquel. de pœ nis temperan. causa 58. pagina. 292. nu. 9.

4961 Supra lib. 2. c. fin. nu. 137.

4962 L. si per impression#. C. quod metus causa. Lucas de Penna in l. si Coloni. C. de agri. & cen sit. lib. 11. Bal. in l. si quis in hocgenus, ver sic. *adde tamen vnum.* C. de episco. & cler. Alexan. cons. 156. *viso processu.* 1. col. libro 5. Auen daño in cap. 2. prætor. num. 16. & sequent. 2. part. & Redin de maiest. Princ. verb. *sed etiam per le gitimos.* num. 184. fol. 94. Gr#ma. consi. 51. nu. 12. Tiber. Decia. in tom. crim. lib. 8. cap. 35. nume. 24. Quam uis de Baratarijs aliud dis posuisse ius ci uile refert Olanus in Antynomijs, verb. *Barateria.* pagina 46. num. 48.

4963 L. 1. tit. 16. part. 3. & l. 6. tit. 9. lib. 3. Recopil. & ideò admittuntur domestici contra eos, tin dict. l. 1. & Auenda. in cap. 2. prætor. nu. 16. versic. *& cum.* & nu. sequent.

4964 Glos. verb. *ad vsurpationem.* in l. defensionis facultas. C de iure fisc. libro 10. Pute. de synd. verb. *præsumptio official.* c. 1. nu. 1. & seqq. fol. 269. versi. *sieut etí#.* Castellus in l. 27. Taur. in tracta. de ra tione redden. fol. mihi 110. col. 1. versi. *reperi ex post facto.* Baldus in cap. cum in iu re. ad finem, de electio. Ioannes de Neuizanis in silua nuptia. lib. 5. nu. 110. Menoch i. de præs#ptio. lib. 2. præ sumption. 67. nu. 29. in fin. fol. 60. text. in Auth#. vt omnes obed. iud. prouin. §. nec latet nos. & pr#sumitur ni mium culpæ propter authoritatem iurisdictionis. Mas cardus de pro batio. 3. tomo conclus. 1132. num. 5.

4965 Præter DD. hîc citatos vi de infra hoc lib. cap. 3. numero. 96.

4966 L. 2. ff. quod quisque iur. & l. quod adhibitus. 5. C. de his qui sibi ascrib. ibi: *In quam credo te errore mogis quam malitia incidiße.* Bald. in l. penult. in fin C. de legatis. idem in cap. in nostra, de procuratoribus. Angel. de syndica. num. 8. fol. 6. Neuizanis

vbi supra, post Hostiens. in summa de pœnit. & remission. chart. 6. col. 4. versic. *cui doctor*. Gregor. Lopez in. l. 25. glos. 6. tit. 4. part. 1.

4967 L. qu#uis. ff. de condit. & demonst.

4968 Authent. de his qui ingredi. ad appell#. §. illud.

4969 L. Athletæ. §. fin. ff. de excu sat. tut.

4970 L. si qui. §. ijs dem. ff. de accusatio. & in l. 3. §. sin autem. ff. de suspect. tutor. & l. 3. §. si eum. ff. de lib. homi. exhibend. &. l. non est ve risimile. l. non omnes. §. àbar baris. & ibi gl. ff. de re militar. l. 26. tit. 1. part. 7. Barto. in l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori, nu me. 17. ff. de damn. infect. Puteus de syn dica. verb. *testis.* cap. 2. nu. 3. versi. *tamen ego distinguo.* fol. 312. cum nu. seqq. Mas cardus de pro batio. 3. tom. conclus. 1132. nu. 36. fol. 22. Tiber. Decia. 2. tom. crimin. lib. 8. capit. 38. num. 10.

4971 Innocentius in cap. 2. de arbitris. & in cap. diuersis. de cleric. c#iuga. Puteus vbi supra. num. 5. versiculo *aut ipsi officiales.* Mascardus vbi supra, numero. 37.

4972 Ecclesi. 41. *Curam habe de bono nomine: bonum autem nomen permanebit in æuum, atque id ipsum magis permanebit tibi, qu# mille thesauri magni,* & alibi: *Meltús est bon# nomen, quám di uitiæ multæ.* tradit latê Chassanæ. in catalogo glor. m# di. 11. part. c# sideratio. 28. fol. mihi. 225 Mascardus de probatio. 2. to mo, conclusio. 814. num. 1. fol. 134. Petrus Gregor. de syntag. iur. 2. tom. lib. 38. cap. 1. num. 11 pag. 775. & Petrus Gerard. in sing. 75. in cip. *magnum.*

4973 Angel. in l. si. C. ad leg. Iul. # ambitu. Bar tol. in l. procu ratores. pertex tum ibi. C. de murelegu. lib. 11. Mascar. de probatio. 3. to mo conclusio. 1132. nu. 39. & seqq. Martin. Laudens. in tract. de official. Domi. quæst. 58. Tiber. Decia. vbi supra num. 11 text. in Auth. vt iudices sine quo. suffrag. §. cogitandum.

4974 In tract. de syndica. verb. *officialis.* cap. 9. incip. & *primó vid#dum est,* & in verb. *officium.* cap. 1. incip. *officiales non debent.*

4975 L. ex aula. C. de priuileg. eo rum qui in sacro palat. & in l. 1. C. de numerar. lib. 12. &. l. nemin#. C. de suscept. & arca. lib. 10. Authent. vt omnes obedi. iudi. §. nec latet nos. & in Authent. de li tigios. §. ad ex cludendas, & in Authent. de executor. in princip. Alcia tus de præsum ptio. dict. reg. 3. præsumpt. 15. nu. 3.

4976 Cap. bene qui dem, in fin. 96 distinct. Alcia tus in. d tract. præsumpt. d. reg. 3. pr#sum ptio. 15. nume. 6. in fin. Mascard. vbi sup. nu. 38.

4977 Bald. Aretin. Felin. & Decius in. c. post cessionem. de probatio. id# Bald. in rubr. C. de fide instrum. nu. 38. versi. *secund# supplementum.* Alciat. in tracta. præsump. reg. 3. præsum ptio. 9. in fin. Mascardus vbi sup. dicto num. 38. Menoch. de præsumptio. lib. 2. præsumptio. 67. num. 13.

4978 Bald. in. l. fideicommissa. §. si seruo. ff. de legat. 3. Crauet. in consil. 103. num. 11. Neuizan. con sil. 61. nu. 15. Rolandus con sil. 39. nu. 28. lib. 1. Menoc. vbi sup. num. 17. & seq.

4979 Bald. in consi. 375. lib. 4. Alciatus in dicttracta. de pr#sumptio. reg. 1. præsumpt. 10. nu. 9. Anto nius Grabiel. in suis c#mu. opi. lib. 2. tit. de sententijs. c#clu. 6. in fi. Menoch. in di cto loco num. 21. fol. 60. & num. 31.

4980 Bal. in l. tutores. ff. de conconfir. tutor. Hippolyt. in singular. 438. Menochi. de pr#sumptio. li bro. 2. pr#sum ptio. 67. num. 19. fol. 60. Ro land. in consi. 90. num. 47. vol. 1.

4981 In cap. accedens. extravt li te non contesta. Alciat. de pr#sumption. regu. 3. præsumptio. 9. nu. 6. Menoch. vbi supra num. 27. & nu. 33. & seqq.

4982 Auth. de man dat. Princ. §. talem. glos. & DD. in l. qui accusationis. C. de his quæ vi. metus vè. Baldus in l. si quis in hoc genus. C. de episcopis & clericis. idem in cap iniuria. in titul. de pace iura. fir. in feud. & in l. 1. C. de confes. Puteus de syndica. verb. *iudices.* c. 7. nu. 14. & 15. fol. 109.

4983 Ioan. Andre. in. c. quia propter. de electio ne. Bal. in dict. §. iniuria. Abbas in. c. cum dilectus. quod metus cau. Menoch. de præsumptio. lib. 2. præsum. 67. nu. 29. fol. 60 alios refert Pute. vbi sup.

4984 Tex. in princ. & l. 1. tit. 17. part. 3.

4985 L. 22. tit. 4. libro 2. Recop.

4986 Supra lib. 2. c. 11. nu.

4987 In suo lib. de legibus.

4988 Pro Cluentio.

4989 2. tomo. crim. lib. 8. cap. 37. num. 1.

4990 Florus in Epi tome. Liuius lib. 54. Plinius lib. 2. epist. ad Arianum. De cia. vbi supra num. 2.

4991 In collectarieis ad decretal. c. 134. per totum p. 302.

4992 Bal. in l. obseruare. §. proficisci. ff. de offic. proc. Gr#ma. consi. 35. nu. 17. & 36. Tiber. Decia. in 2. tom. crimi. lib. 8. c. 28 nu. 1. & seqq. Amede. in tracta. syndic. nu me. 168. Olanus in antyno mijs. verb. *barateria.* pag. 46 nu. 48. Auth. vt litig. iur. §. hæc quidem.

4993 Valer. lib. 8. c. 1. Brisonan tiquit. lib. 2. c. 17. Decia. vbi supra nu. fi. de qua fortè lege sentit. l. 1. ff. de testib. dum ait, legibus qui busda amplissimum numerum testium de finitum.

4994 L. 1. titu. 16. part. 2.

4995 L. 6. tit. 9. lib. 3. Recop. vbi letè Azeuedo n. 1. & 2. de hac clandestinitate & de alijs.

4996 Cap. relatum. in 2. de testamen. & cap. in omni negotio, de testib. Au# da. in. c. 2. præ tor. nu. 19. ver sic. *itaque.*

4997 Pure. de syndi. verb. *testis.* c. 2. nu. 1. cum seqq. fol. 311. Auen da. in. c. 2. præ tor. nu. 19. ver sic. *tertiô deducitur*, & seq.

4998 Super consti. regn. fol. 77. nu. 2. & cons. 35. nu. 35. & seqq.

4999 L. 1. C. de con fessis, & l. 2. & 4. titu. 13. part. 3.

5000 Speculat. tit. de probatio. §. vlti. versi. *quod quando aliquis.* nu. 20. 1. p. & notat Decius consi. 175. *in causa falsitatis.* Ias. in l. sciendum. nu. 10. ff. de verb. obliga. Auenda. & alios refert Mieres de maiora. 4. p. q. 20. nu. 40.

5001 Cap. quoties. vbi Abb. nu. 1. & cap. licet ex quadam, de testib. c. debitum, de bigamis. glo. singu laris in. c. præsul. 2. q. 4. qu# ait, *& suffici#t duo testes ad pro bandum crimen coñtra Papam.* notat optimé Carol. Molin. in consuetud. de mater. feu. §. 30. nu. 53. fol. 236.

5002 Dict. l. 6. tit. 9 lib. 3. Recopilat.

5003 Gr#ma. voto 3. nu. 2. & seq. post Bal. in l. edita. C. de edendo. & in. l. venales. C. de pœna iud. qui malè iudi. Puteus de syndi. verb. *officialis.* c. 7. nu. 2. versic. *& in ista.* fol. 103. & A mede. in eod. tracta. fol. 41. nu. 27. in fi. & fol. 69. nu. 218 & post DD. in l. admonendi. ff. de iur. iur.

5004 Quia regulari ter testi asser# ti se dedisse aliquid iudici. et tal# setret sententiam, non creditur. Bal. in consi. 353. nu. 2. vol. 5. & DD. in Auth. nouo iure. C. de pœna iudi. qui malè iud. Tiber. Decia. 2. tom. crimi. lib. 8. cap. 38. num. 7.

5005 Dict. l. 6. tit. 9. lib. 3. Recop. & Auend. in. c. 2. pr#t. nu. 19. versi. *hodié veró.* Auil. in. c. 1. præt. glo. *dæ diuas.* nu. 28. & DD. in dicta l. 6. maximè Azeue. nu. 5. Grammat. in consil. 35. num. 43. & in dict. voto. 3. nu. 2. in fi. Didacus Perez in l. 8. tit. 15. col. 595. verbo *queriendo.* lib. 2. Ordin. Paz in pract. 1. tom. 8: partis. cap. vnico. num. 35.

5006 Puteus de syndica. verb. *pro batio.* c. 2. nu. 5 versic. *it# quòd officialis inuentus.*

5007 Authent. nouo iure, in prin cip. C. de pœna iud. qui ma le iud. l. 24. & 26. tit. 22. p. 3. & dict. l. 6. tit. 9. lib. 3. Re copil. & l. 1. ff. de cal#niator. & l. 2. in princip. ff. de falsis. Puteus de syndic. ver bo *corruptio.* in princip. fo. 159. Tiberius Decian. 2. tomo crimi. lib. 8. cap. 37. nu. 17.

5008 Nam mille te stes singulares non probant. Bald. in l. iuris iurandi. C. de testibus.

5009 Quia allegans propriam turpitudinem, n# est audiendus. L. cum confitearis. C. de re uocan. donat. Didac. Perez in. l. 8. tit. 15. lib. 3. Ordina. col. 596. ad fi.

5010 L. 3. §. lege Iu lia, cum alijs, ff. de testibus, & l. 8. tit. 16. part. 3.

5011 L. 6. tit. 9. lib. 3. Recop. ibi: *Seyendo las per sonas tales, que encienda el que lo ouiere de librar.* Angelus singulariter in l. vel negare, sub nu 4. versic. *& notand# est diligenter.* ff. quemadmod# testa. aper. Alexan. in consil. 62. col. 2. nu. 3. versi. *pro hoc bene facit.* vol. 1. & in consil. 43. col. 5. nu. 24. versi. *quinimó secundûm Angelum.* vol. 4. Alciat. in tracta. præsump. reg. 3. pr#sumptio. 2. nu. 9. Gr#ma. super constitu. regn fol. 67. lib. 2. nu. 2. & idem in c#si. 35. nu. 37. & seq. Auenda. in cap. 2. prætor. nu. 19. versi. *quartò.* Azeued. in dict. l. 6. num. 14. & seqq. vbi la tê. & Mascar. de probatio 3. tom. conclus. 1132. fol. 21. nu. 15. Mati#. in l. 1. tit. 4. gl. 5. nu. 11. 12. 14. 15. lib. 5. Reco. & in. l. 1. tit. 7. glo. 8. nu me. 2. ibid.

5012 L. 4. tit. 6. lib. 8. & l. 1. tit. 7. lib. 5. Recop. & l. 117. in fi. tit. 18. p. 3. & ibi Greg. verb. *omes.* & in l. 5. tit 6 p. 6. & pr# ter DD. supra relatos tenet Auenda resp# fo. 14. nu. 13. idem in. c. 6. prætor. nu. 6. col. 4. Hippolyt. singular. 187. & in practi. §. quoni#. nu. 55. Molina de primogenijs lib. 2. c. 6. nu. 30. fol. 255. præter plures relatos ab Azeue. vbi supra.

5013 In constitut. regni Siciliæ lib. 2. rubr. 46. versi. *corrupte læ.* nu. 3. in fi. fol. 99. & ibi additio. litera A. B. C.

5014 L. vnica, col. penult. tit. 27. lib. 4. Recop.

5015 L. vir bonus. ff. iudicat. solui. & l. 31. tit. fin. part. 7.

5016 Qui si accepto pretio, damnificari prædia permittant, grauiter sunt puniendi. Platea in l. 1. per tex. ibi. C. de fundis & saltib. rei domi. lib. 11. Gregor. in. l. 11. & 32. tit. 2. part. 3. glos. fin.

5017 L. 1. ff. ad leg. Iul. rep. & dicta l. vnica tit. 27. ad fi. vers. *mandamos.* lib. 4. Reco. & ex traditis à Brisonio de verbo. sign. verb. *repetundarum.* & Bellug. de specul. Princ. rub. 35. §. post militares nu. 6. versi. *sed videamus.* fo. 163 Auenda. in. c. 2. prætor. n. 5. versi. *ista autem,* & num. 18. in fin. Azeue. in dict. l. 6. tit. 9. nu. 4. versic *á los juzgadores.* lib. 3. Recop. Ancharra. in c#s. 271. Tibe. Decia. 2 tom. crim. lib. 8. c. 40. nu. 17.

5018 2. tom. crim. li bro 8. cap. 35. nu. 15. & seq. & nu. 29. & di xi supra lib. 2. c. 11. nu. 61.

5019 In Antynom. verb. *barateria.* pag. 46. nu. 49

5020 Vna, quod pœ n# suos tene#t authores. l. sancimus. C. de pœnis. Alia quod odia, de b#t restringi, regu. odia de reg. iur. in 6. & alia, quod testes singula res non probant. c. cum dilectus. de accusa.

5021 Vt ff. & C. ad leg. Iul. rep. & latè per Tiber. Decia. 2. tomo. crim. lib. 8. c. 33. c# multis seqq.

5022 Amede. de syn dica. in verb. *item in eo quod dictus potestas.* fol. 60. num. 163. & num. 186. fol. 64. post Bart. & Angel. quos refert Auil. in c. 1. pr#tor. ver bo, *dadiuas.* nu me. fi. in fi. & in verb. *donacion.* nu. 36. & 37. & Puteus de syndi. verbo, *officialis.* c. 10. in princ. fol. 105. Tibe rius Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 33. nu. 9. Bossius in pra ctica, tit. de offic. corrup. nu. 1. & seq. Pau lus consi. 152. Ancharra. c# sil. 272. incip. *de titulis crimi n#.* col. 3. Mas car. de probatio. 1. p. verb. *barateria.* concl. 164. nu. 1. & 7. fo. 129. Grego. in l. 25. ver bo, *ca si.* tit. 22. par. 3. Olanus vbi supra nu. 48. Parlador. lib. 2. rer. quo tid. c. fin. §. 1. nu. 16. in fin. & seq.

5023 L. si id#. C. de codicillis. Bos sius vbi suora nu. 1. & 2. Paz in pract. 1. tom. 8. part. cap. vnico. nu. 36. fol. 238.

5024 Vt faciat non faciend#, vel omittat facien dum. gl. verb. *cæpit.* in princ. l. 1. ff. ad leg. Iul. rep. Dicitur etiam con cussio, hoc est per vim pecu niæ extorsio. Puteus de syn dica. verb. *iudi ces.* cap. 7. fol. 108. nu. 1. & seq. l. 1. ff. de concussionibus.

5025 Vbi supra.

5026 Glo. 1. in Authen. vt iudices sine quo. suffra. §. illud.

5027 L. 11. & 35. ti tu. 6. lib. 3. Re copi. Auil. in c. 11. & 45. prætorum.

5028 Angelus post Bart. in l. qui de crimine. C. de accusatio. Vinc#tius Cygaul in suo opere aureo, in versi. *iudicum.* fol. 114. col. 3.

5029 Dict. l. 6. tit. 9 lib. 3. Recop.

5030 Glo. Bald. & Salice. in Authen. nouo iure. C. de pœna iudi. qui malê iudi. l. 25. tit. 22. part. 3. Oldrad. & alij, quos refert Ca thaldi. de syndica. q. 292. nu. 185. & Puteus in eod. tracta. verb. *corruptio.* nu. 1. & Amede. in eo. tracta. nu. 167 & Montal. in repertor. leg. verb. *Correctores.* fol. 31. colu. 4. Auenda. in. c. 2. præto. 1. p. nu. 18. A zeued. in l. 1. nu. 26. titu. 6. lib. 3. Recopi. Mascar. depro batio. 1. p. ver bo, *barateria.* conclus. 164. nu. 9. fol. 129 Greg. in dict. l. 25. & Olanus in Antynomijs, verb. *bona iudicis.* pag. 43. nu. 36. & seqq. Gr#ma. cons. 35. nu. 1. & seqq. vbi te net, æquipara ri hoc delict# crimini læsæ maiesta. tant# in casibus, in quibus pœna est publicatio bonor#. Tibe rius Docia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 36. nu. 1.

5031 Pute. vbi sup. verb. *barateria.* Gr#mati. vbi sepra nu. 8. & Decia. in dicto loco nu. 2.

5032 Text in cap. li cet. 2. de simo nia, Mascard. vbi supra.

5033 L. quilibet. & ibi glos. C. de decurioni. lib. 10. & Azeue. vbi supra.

5034 L. 26. tit. 22. part. 3. & l. 1. in fi. tit. 7. p. 7. Azeue. in l. 1. tit. 6. nu. 22. lib. 3. Recop.

5035 L. 2. §. sed si dedi. & Paul. Cast. ibi super l. 1. §. si ob r#. nu. 5. ff. de c# dictio. obturp. caus. Couar. in reg. peccatum. 2. p. §. 3. nu. 1 versic. *tandem illud,* & sic debet intelligi dict. l. 6. in fi. tit. 9. lib. 3. Re copila.

5036 Supra lib. 2. c. 13. num. 34. & 36.

5037 Amedeus de syndic. fo. 64. num. 186. qui abutitur voca bulo *Barateria.*

5038 L. 5. tit. 9. lib. 3. Recopila.

5039 Gr#ma. cons. 51. nu. 12. Intellige concurrentibus alijs coniecturis & indicijs. Tibe. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 38. nu. 17. & quod regulari ter omnes timent potenti# iudicis, probat l. 2. C. ne rust. ad vilum offic.

5040 L. vnica ad fi. vers. *mandamos que los dichos escriuanos.* tit. 27. lib. 4. Recop. & ibi Azeue. fol. fi.

5041 L. 1. & 7. & 11. tit. 6. & l. 1. c. 10. tit. 10. lib. 3. Recopil.

5042 De probatio. verb. *Barateriæ crimen.* concl. 165. nu. 4.

5043 Quod exclamat Episcopus Redin de maiesta Princip. super verbo *sed etiam per legitimostra mites.* fol. 90. nu. 147. cum seqq.

5044 In Antynomijs, verb. *Ba rateria.* pag. 46. num. 49.

5045 Num. 138.

5046 Supra lib. 2. cap. 11.

5047 Num. 52.

5048 Supra lib. 2. c. 6. nu. 6. & sequentib.

5049 L. 11. tit. 7. libro 3. Recop. & Auenda. in cap. 2. prætor. num. 21.

5050 Supra lib. 2. c. 11. num. 14. & 42.

5051 L. 1. 11. 12. 13. 22. & 35. tit. 6. & l. 1. c. 10. tit. 10. lib. 3. & l. 14. tit. 23. lib. 4. &. l. 1. in fi. tit. 19. lib. 8. Recop. & in alijs legibus lib. 9. Recopila.

5052 Auenda. in. c. 2. pr#tor. nu. 10. in fi. & in cap. 18. nu. 5. & in. cap. 26. nu. 4. 2. part. & idem in tracta. de iniuria, nu. 13. & 14. Auil. in cap. 1 prætor. glo. *Se tenas.* Plaça li bro 1. delicto. cap. 1. nu. 26. in fin. Azeue. in l. 11. nu. 3. tit. 6. lib. 3. Re cop. & in l. 7. nu. 2. tit. 6. ibi d#. Paz in pra ctica 1. tom. 8. part. cap. vnico num. 36. fol. 238.

5053 Gregor. in l. 8. tit. 2. part. 7 glos. 2. & in l. 25. tit. 18. p. 2. & Plaça vbi supra.

5054 L. 9. tit. 11. libro 8. Recop.

5055 In cap. 1. præ torum. glos. *Se tenas.*

5056 De syndicat. verb. *suspicio.* cap. 1. nu. 1. & seq. fol. 307.

5057 L. 1. tit. 16. libro 4. Recop.

5058 Par in parem non habet imperium. l. nam & magistratus ff. de arbitris. l. ille à quo. §. tempestiuum. ff. ad Trebellianum.

5059 Habens enim similem causam, potest recusari; quod est mirabile, secundùm gl. in cap. causam qu#, in 2. de iu dic. quam eti# ponit Philippus Fr#cus in c. postremò. # appella. in 6. Ias. in l. apertissimi. C. de iudi. Conrad. in curiali breuia. lib. 1. cap. 9. pag. 48. numero. 8.

5060 Glo. in cap. is qui pr#est, ver bo, *cogi.* 11. q. 3. Bartol. in l. duo. in 1. ad fi. ff. de regu. iur. Bal. in l. 1. nu. 18. C. de furtis.

5061 L. inter pares. ff. de re iudic. l. 16. & 17. tit. 22. part. 3. & dixi sup. lib. 2. cap. fin. num. 169.

5062 Quia corde gerit Imperator lites sine suspicione ventilari. l. apertissimi. C. de iudic. glos. fin. l. prætor. ff. de iurisdictio. om ni. iudi. & in l. cum specialis. C. de iud. Tiber. Decia. in 1. tomo. crim. lib. 4. c. 6. nu. 2. & seqq.

5063 Auil. in. c. 21. syndica. glo. *se presente.* Azeue. in addi. ad curiam Pisanam lib 4. c. 6 nu. 38. & in l. 7. tit. 18. lib. 4 Recop. nu. 31 & Monterro. in sua practi. 2. tractatu folio. 13.

5064 L. quoties. & l. licitatio. §.# illicitè. ff. de publica. & ve ctiga. l. fin. ff. de furtis. Bal. in l. 1. col. 4. C si à n#. comp. iud Greg. in l. 13. tit. 14. p. 5 glo. 1. idem in. l. 3. tit. 17. glo. 1. in fi. p. 3. Bellug. de specul. Princ. rub. 35. §. post militares. nu. 5. Paz in practi. 1. tomo. 8. part. cap. vnic. nu. 15. fo. 231 & l. 12. tit. 7. lib. 3. Recop. ibi: *Y en lo que hallare prouado &c.*

5065 L. solemus. §. latrunculator. ff. de iud. l. interdùm. §. qui fur#. ff. de fur tis. Auth. vt iu dic. sine quo. suffrag. §. necessitatem. In nocen. in cap. cum oportet. de accusatio. Amedeus de syndi. fol. 42. nu. 29. Bal. in l. is apud quem, col. fin. C. de edendo. & in l. obseruare. §. proficisci. ff. # offi. proc. vbi dicit notandum. Bonifa. in Peregrina, verb. *inquisitio.* folio. 251. col. 4. in glo. *detegenda.* Bellug. vbi su pra nu. 6. & in rubric. 44. §. quia multitudo. fol. 200. num. 3. col. 2. & dicam infra hoc lib. cap. 3. nu. 37.

5066 Cap. ad nostr# de iureiur.

5067 L. 41. tit. 4. libro 2. Recop.

5068 In capitulo 4. syndi. glo. *pesquisa.* nu. 11. & 12. quod impugnat Azeue. in l. 13. nu. 5. & seqq. tir. 7. lib. 3. Re copila.

5069 Dict. l. 41. tit. 4. lib. 2. Recopilatio. Paz in pract. 1. tomo 8. part. c. vnic. nu. 36. ad fin. fol. 239.

5070 L. fi. tit. 4. lib. 2. Recop.

5071 Ex regul. qui occasion# d#ni dat, damn# fecisse videtur. de regul. iur. in 6.

5072 L. 6. tit. 4. p. 3 & in fin. & l. 3. tit. 9. lib. 3. Recop in fin.

5073 L. 13. tit. 7. lib. 3. Recop.

5074 Text. & glos. in l. eum qu# temere. §. 1. ff. de iud. text. & glo. in l. diuus. ff. de offi. præsidis. & l. diui. ff. de pœ nis. & l. 3. tit. 9. lib. 3. Reco pil.

5075 L. 12. tit. 7. libro 3. Recop. ibi: *Y la otra pe na que mereciere.*

5076 Dict. l. 12. tit. 7. lib. 3. Reco pilationis.

5077 In practica. 1. tomo. cap. vni co. 8. part. numero. 36.

5078 L. pars literarum. ff. de iud. glo. verb. *præsente.* ad fin. in Auth. vt iud. sine quo. suffrag. §. necessitatem. Pute. de syndi. post euidentialia. §. iudices ad syn dicat# fol. 93 nu. 1. & seqq.

5079 Dicta l. pars li terarum.

5080 Cap. licet in corrigendis, & ibi Innoc#. de offic. ord. & l. & si prætor, & ibi glos. ff. de offic. eius cui manda. est iuris. & dixi supra lib. 2. cap. fin. nu. 25. & seqq.

5081 L. 11. tit. 21. lib. 4. & l. 31. tit. 6. lib. 3. Re cop. & dixi su pra dict. lib. 2. cap. fin. nu. 35

5082 L. 21. tit. 9. libro 3. Recop.

5083 Dict. l. 31. tit. 6. lib. 3. Recopilationis.

5084 L. 17. tit. 7. lib. 3. Rec.

5085 In cap. 10. iudicum syndic.

5086 In. d. l. 17.

5087 Dict. l. 17.

5088 Dict. l. 17. tit. 7. lib. 3. Reco. Bart. per text. & glos. in. l. nulli. C. quor# appell. non recep. intelligen do ipsam in of ficiali inferio ri punito à cor rectore, non ve rò in condemnatione facta à syndicatore: & resoluit Puteus de synd. verb. *appellatio.* cap. 1. nu. 16. & seq. fol. 118. & singu lariter Amedeus in eo. tracta. nu. 236. fol. 72. & Azeue. in dict. l. 17. post Paul. de Castr. in di cta l. nulli. & Salice. ibi, qui omnes reprobant opinion# Cyni contrarium tenentis; eum quo eti# tenuit Tiraq. de pœnis t#p. causa. 58. nu. 3. pag. 291. & cum Bart. resoluit etiam A uil. in cap. 10. syndica. verb. *apele.* nu. 1. & Paz in practi. 1. tom. 6. part. cap. vnic. nu. 39. & seqq. fo lio. 239.

5089 L. 1. & ibi gl. C. de sacros. Eccles. & glo. verb. *publica,* in princ. instit. de publi. iud.

5090 Alberi. & Salicet. in dict. l. nulli, & Puteus in dicto verb. *appellatio.* nu. 18. ver sic. *Salicetus ibi.* fol. 119.

5091 Num. 134.

5092 Greg. in l. 24. tit. 22. part. 3. glos. *daño.* ad fin. ex Andre. Isernia, quem refert & sequi tur.

5093 In l. 1. ff. de appella. ibi: *Non numquam benè latas sententias in peiùs reformet.*

5094 In quo differt à diuino, quia Deus non fal lit, necfallitur, sed veritati s# per innititur. c. à nobis. in 2. de sent. exc. cap. Deus qu# do. 24. q. 3. c. panem. de c# secratione distin. 2. cap. Spi ritus sanctus. 1. quæst. 1.

5095 Vt refert Accursius in Authen. vt iud. si nequo suffra. §. necessitat#. verb. *prælente,* in princip.

5096 In l. 13. tit. 7. lib. 3. Recop. num. 16.

5097 In cap. qualiter & qu#do. in. 2. de accusatio. ibi: *Tanquam signum positi sunt ad sagittam.*

5098 Decius in cap. cum sit Roma na. num. 33. de appellatio. Auendaño in cap. 2. prætor. 1. part. nume. 14. versic. & *casu.*

5099 Infra isto lib. cap. 3. nu. 33. & seqq.

5100 Auil. in cap. 10. syndic. gl. *apele,* & Monterroso in pra ctica 9. tracta. fol. 251.

5101 L. si idem c# eodem §. fin. ff. de iurisdictione omni# iudi. & dixi su pra lib. 3. c. 8. nu. 223.

5102 L. si qui separatim. §. 1. & ibi glo. singularis. ff. de appellatio.

5103 Paulus consi. 164. vol. 1. cu ius contrari# consuluit Ful go. cons. 109. Anto. Gome. 2. tomo variar. cap. 11. nu. 16. Azeue. in curia Pisana. c. 6. num. 39. fol. 116.

5104 In tit. de sec# da supplicatio ne, nu. 13. ver sic. *sed quotidia num.*

5105 In pract. 1. tomo. part. 7. nu me. 70. fo. 114

5106 L. 17. tit. 7. libro 3. Recop.

5107 Facit glo. in l. fi. C. de eroga tione milita. anno. lib. 12. Boer. decisio. 303. nu. 9. & 10. Puteus de syndi. verb. *salarium.* c. 4. nu. 1. & seq. fol. 2086. Menochi. de arbitra rijs. lib. 2. centuria. 3. casu 228. nu. 18.

5108 L. si seruus c# munis §. quod verò. ff. de fur tis. l. sed & si quis. ff. qu#admod# testamen. aperiantur.

5109 Supra lib. 2. c. fi. nu. 38. & seqq.

5110 L. 60. tit. 4. libro 3. Recop.

5111 L. 20. tit. 7. libro 3. Recop. & Grego. in l. 6. tit. 22. p. 3. verb. *dar cu#ta.*

5112 Quia vna & eadem res n# debet diuerso iure censeri. l. eum qui #des. 23. ff. de vsu capio. & connexorum id# est iudicium. cap qu#to. & ibi Abb. nu. 3 de iudic. &. c. translato. de constitutio.

5113 L. 43. tit. 4. libro 2. Recop. & Amede. in tract syndica. nu. 219. fo. 69 & Auil. in. c. 21. syndicat. glos. *derechos.*

5114 L. 20. tit. 7. libro. 3. Recop.

5115 Dicta l. 20.

5116 D. Paul. ad Co ri#t. c. 9. *Quis mí litat suis stip#dijs vnquam? & nemo cogitur suis sumptibus militare.* c. iam nunc. 28. q. 1. in fin. cap. c# ex officij. de præscriptio. & c. his ita. vers. *item his.* 13. q. 1. c. cum secundùm. de præbend. & nemo de suo benefi ci# facere cogitur. c. preca riæ. 10. q. 2. Bart. in. l. lege Cornelia. in princip. ff. ad Syllania. Pla tea in. l. fin. C. de erogatio. milita. anno. lib. 11.

5117 L. 3. tit. 16. libro 8. Recop.

5118 Auenda. in. c. 10. prætor. nu. 15. & 16. lib. 2. Couarr. in. c. 11. practicar. num. 11. & idem sentit Auiles in. c. 20. syndica. glos. *á su costa.*

5119 Infra isto lib. cap. 7. nu. 8.

5120 Contra præsidem & publicos officiales fieripotest generalis inquisitio, l. 3. §. præ tereà. ff. de sus pect. tut. Petrus Bellug. de specul. Princ. rub. 35. §. post militares. numero. 12.

5121 Dic# inf. isto lib. c. 3. num. 134. & seqq. vbi in quibus casib. possunt perpetuò con ueniri.

5122 Quorum supra meminimus li bro 2. cap. 20. num. 98.

5123 De hoc diximus latè supra lib. 1. cap. 13. nu. 103.

5124 Nam ad officium pr#sidis spectat in tempore occurrere malis. l. æquissimum. ff. de vsufruct. & *non est expectandum vt insula ruat,* vt ait Iurisc#sultus in l. stipulationes non diuiduntur. §. planè. ff. de verbor. obliga. & l. 4. tit. 6. lib. 6 Reco. & quod tradit Paz in practi. 1. tom. 8. part. c. vnic. nu. 10. fo. 230 & dixi supra lib. 2. cap. 16. nu. 43. & 45.

5125 L. 4. tit. 6. lib. 6. Recop. & di xi supra lib. 1. cap. 13. nu. 72 & 95.

5126 Dixi supra libro 1. cap. 13. num. 87.

5127 L. 1. tit. 23. libro 8. Recop. & l. 6. tit. 9. p. 7. Paz vbi supra.

5128 L. 7. tit. 15. libro 8. Recop. & dicam infra hoc lib. c. 4. nu mero. 25.

5129 Dixi supra libro 2. cap. 14. nu. 32. & tradit Paz vbi su pra num. 11.

5130 Dixi supra di cto lib. 2. cap. 13. nu. 13. & 27. & seqq.

5131 L. 16. tit. 11. lib. 5. Recop.

5132 Tradit Paz in pract. 1. tomo 8. p. fol. 230. num. 12.

5133 L. 5. tit. 10. libro 8. Recop. & dixi supra lib. 2. cap. 13. nu. 64. versic. *á proposito.*

5134 Tradit Paz vbi supra referens Regnico las, & dixi supra lib. 2. cap. 13. num. 14. & 15.

5135 Tradit Paz vbi supra num. 13. & dixi supra lib. 3. cap. 4. num. 91. & seqq.

5136 L. 19. tit. 5. libro. 3. & l. 14. tit. 3. lib. 5. Re copila.

5137 L. 36. tit. 6. libro 3. Recop.

5138 L. 13. tit. 7. libro. 8. Recop.

5139 Tradit plures referens Paz vbi supra nu. 14. post Couar. in cap. qu# uis pactum. 1. part. §. 1. nu. 10. versi. *id verô.* & §. 7. nu. 10. cum seqq.

5140 L. 16. & 17. titu. 12. lib. 5. Recop.

5141 Paz vbi supra nu. 13. in fin. & dixi sup. isto cap. nu. 80.

5142 Sup. lib. 3. c. 8. n. 154. & seq.

5143 Glo. in cap. c# causam, verb. *de causis.* extra de testibus. & glos. in cap. 2. verb. *interroga toria.* eod. tit. in 6. & quæ tradit Paz in pra ctica. 1. tomo. 8. tempore, in expositione in terrogatorijex parte actoris.

5144 Auiles in forma syndica. articu. 29.

5145 Auil. in. d. for ma syndica. articu. 8. Paz vbi supra 2. tomo 8. part. c. vnic. fol. 234. articu. 8.

5146 Auiles vbi supra, articu. 15.

5147 L. 1. & 2. tit. 6. lib. 3. Reco. & l. 11. tit. 7. ibidem, & quæ tradit Paz in practi. 1. tomo 8. part. c. vnic. fol. 232. nu. 17. & dixi supra lib. 3. cap. 11. nu. 32.

5148 Dict. l. 1. & tradit Auiles vbi supra, articu. 2 verb. *cumplido.* & Paz in dicto loco, & nu me. 21. & qu# dixi supra lib. 2. cap. 10. nu. 59. & seqq.

5149 Dixi sup. lib. 3. cap. 15. nu. 127. & infra isto lib. cap. 3. nu. 118. & nu 120.

5150 Auiles vbi su pra articu. 33. & dixi lib. 2. c. 13. nu. 14.

5151 Auil. vbi sup. artic. 32. & isto. c. nu. 109.

5152 Auiles in dicto loco, artic. 35. & dixi lib. 3. c. 13. nu. 13.

5153 Amedeus de syndi. in proœ mio, fol. 39. num. 7. & 9. Paz alios refe rens in pract. 1. tomo. 8. par. cap. vnic. fol. 233. articu. 5. nu. 25.

5154 Auiles in dicto articu. 35.

5155 Amedeus vbi supra, nu. 11. & dixi supra lib. 2. cap. 11. nu. 50.

5156 Auiles in dicto loco, artic. 14. Paz vbi supra, & dic# infra isto lib. cap. 9. num. 7. & seqq.

5157 L. 1. tit. 7. lib. 3. Recop. Aui les in forma syndi. artic. 4.

5158 L. 3. tit. 7. lib. 3. Recop Auiles in dicto lo co, articul. 18. & dixi isto. c. num. 96.

5159 Auenda. in. c. 2. prætor. nu. 22. Auiles in cap. 2. prætor. in glo. *heredad.* & glo. sequen tibus, & probat l. 2. tit. 6. li bro 3. Recop. & dixi supra lib. 2. cap. 12. nu. 34. & seq. & num. 57.

5160 L. 1. & 7. tit. 6. lib. 3. Recop. & quod tradit alios referens Paz in pract. 1. tom. 8. part. cap. vnic. articu. 10. fol. 234 & dixi sup. libro 2. cap. 12. nu. 12. & seq.

5161 Auiles in forma syndica. articul. 20. Paz vbi sup. artic. 11. & dixi sup. lib. 1. c. 13. nu. 28. & 36.

5162 L. 7. tit. 6. lib. 3. Reco. Auil. in. c. 7. prætor. per totum.

5163 Auiles in forma syndica. articul. 21. Paz vbi supra, articul. 26. & dixi supr isto. c. nu. 233. & su pra lib. 2. cap. 12. nu. 25. & infra cap. 3. num. 99. vsque ad 113. & cap. 6. num. 27. & 28. & cap. 8. nu. 6. & 8.

5164 Auendaño in cap. 2. prætor. nu. 23. Auiles in cap. 3. glos. 1. & seqq. l. 3. tit. 6. lib. 3. Re copila.

5165 L. 9. tit. 6. lib. 3. Recop. Aui les in. c. 9. præ torum.

5166 L. 13. tit. 6. lib. 3. Recop. Auiles in cap. 16. prætor. & dixi supra lib. 2. cap. 14.

5167 Auiles in forma syndica. ar ricul. 12. dixi supra lib. 1. c. 12. num. 23. & seqq.

5168 Amedeus de syndi. in proœ mio fo. 31. nu mer. 8. Auiles vbi supra articul. 25. dixi su pra lib. 3. cap. 4. num. 85. & seqq.

5169 L. 5. tit. 7. lib. 3. Recopila.

5170 Auiles in forma syndica. articu. 17. & dixi supra lib. 2. c. pen. nu. 16.

5171 Auiles vbi su pra articu. 28.

5172 Paz vbi supra fol. 235. articulo. 20.

5173 L. 21. ad fi. tit. 9. lib. 3. Reco.

5174 Auiles in forma syndica. articulo. 22.

5175 Amedeus de syndic. in #œ mio fol. 31. nu. 8. Auiles vbi sup. articu. 26. dixi supra lib. 3. cap. 6.

5176 Dixi supra libro 3. cap. 5. nu. 10. & 17. & per totum. & ibidem c. 6 nu. 132. & tradit Auiles. c. 33. pr#tor. & Paz vbi supra art. 23. fo. 235

5177 Auiles in forma syndicat. articu. 23. dixi supra lib. 2. cap. fin. num. 175. & seqq.

5178 Auil. ibidem articu 40. dic# infra isto lib. cap. 3. nu. 14. & seqq.

5179 Auil. vbi sup. & dicam lib. 5. cap. 5. nu. 35. & lib. 2. cap. 2. num. 34.

5180 Auiles in forma syndica. articulo. 31.

5181 Auiles in forma syndica. articulo. 22.

5182 Auiles in for ma secre. syndica. articulo 16.

5183 Auiles vbi su pra artic. 46. Paz in pract. 1. tomo. 8. p. cap. vnico. fol. 235. articulo 28.

5184 Auil. vbi sup. articul. 29. dixi sup. lib. 2. c. 19. num. 3. & seqq.

5185 L. 3. tit. 8. lib. 1. Recop. & l. 17. tit. 5. lib. 3. & l. 27. tit. 25. lib. 4. Recop. & dixi supra lib. 2. cap. 18. num. 60.

5186 Dixi lib. 2. c. 13. nu. 46. & ibidem. c. fin. nu. 43.

5187 Auiles in for ma syndica. artic. 45. qu#uis hæc publicatio non viget in vsu.

5188 Auiles in for ma syndica. articulo. 13.

5189 Auiles in for ma syndica. articul. 27. dixi supra lib. 3. c. 5. nu. 16.

5190 Auil. in dicto loco artic. 47. dixi supra lib. 4. cap. 5. nu. 4.

5191 Auil. in dicto loco artic. 36. dic# infra hoc lib. c. 4. nu. 4.

5192 Auiles in forma syndica. articul. 30. dixi supra lib. 3. c. 5. num. 12.

5193 Dixi supra libro 3. cap. 4. nu. 39. & seq. & tradit Auil. vbi supra arti cu. 38. Paz in practi. 1. tom. 8. part. c. vnic. fol. 235. articulo 21.

5194 Auiles in forma syndicat. articulo 37.

5195 Auiles in forma syndica. articu. 43. dixi supra lib. 3. c. 15. nu. 45. & seqq. & tradit Paz vbi supra fol. 235. articulo 26.

5196 Auil. in. c. 18. 19. & 35. pr# tor. Paz in pra ctica 1. tomo. 8. part. c. vnic. fol. 235. articulo 2.

5197 Auiles in forma syndica. articu. 48. Paz vbi supra & di xi infra isto li bro cap. 4. nn me. 34.

5198 Auiles in forma syndica. articu. 42. & dicam supra lib. 4. cap. 5. num. 61.

5199 Auil. in dicto loco articulo 49. dixi supra lib. 3. cap. 8. nu. 185.

5200 Auiles in for ma syndica. articul. 44. dixi supra lib. 3. c. 3. nu 40.

5201 Dixi supra libro 3. cap. 14. nu. 27. & seq. & lib. 3. cap. 5 nu. 55. & lib. 2. cap. 4. num. 40. & lib. 2. c. 31. nu. 174.

5202 Dixi supra libro 2. c. 9. nu. 6. Auil. vbi su pra articul. 3.

5203 Dixi ibidem nu mero. 29.

5204 Dixi supr. lib. 2. c. 28. n. 98.

5205 Dixi supr. isto c. nu. 158.

5206 Dixi supr. libr. 1. c. 13.

5207 Dixi ibid. nu. 9. 17. & 25. & 127.

5208 Dixi in d. libr. 1. c. 13. nu. 16. & seqq.

5209 Dixi supr. lib. 1. c. 13. nu. 16. & 28.

5210 Dixi libr. 3. c. 15. nume. 21. & 22.

5211 Dixi in d. libr. 1. c. 13. nu. 99. & seqq.

5212 Dixi ibidem, nu. 110.

5213 Dixi ibid. nu. 100. & 103.

5214 Dixi ibid. nu. 11. & 12.

5215 Dixi libr. 1. c. 13. nu. 28.

5216 Dic# in fr. lib. isto. c. 6. nu. 7. & 8.

5217 Dixi supr. lib. 3. c. 14. n. 127.

5218 Dixi ibidem, nu. 122.

5219 Dixi sup. libr. 3. c. 14. n. 64.

5220 Dixi ibidem nu. 70.

5221 Dixi supr. lib. 3. c. 7. nu. 61. & 65.

5222 Auil. in forma syndic. art. 51. dixi ibidem nu. 29.

5223 Auil. ibidem, di xi ibid. n. 30.

5224 Dixi supr. lib. 3. c. 4. nu. 44. & 45.

5225 Dixi in. d. ca. 4. nu. 69.

5226 Dixi eod. cap. 4. num. 82.

5227 Dic# in fr. isto lib. c. 4. n. 34.

5228 Dixi libr. 3. c. 4. nu. 35. 39. 44. & seqq. & tradit Paz in pract. 1. tomo. 8. part. c. vnic. artic. 21. fol. 235.

5229 Auil. in forma syndic. artic. 49. dixi su pra lib. 3. c. 8. num. 183. & 185. & tradit Paz in pract. 1. tom. 8. par. c. vnic. art. 41. fol. 237.

5230 L. 1. tit. 5. libr. 5. recop. Aliquando tam# domini de c# silio in syndicatus iuditio maiorem sum pt# admittunt, & ratione huius dubij sol#t aliqui præsides caution# ind#nitatis re cipere à decu rionibus maiorem s#mam ad has vestes lugubres exposcentibus: quod ipse n# consulo, imò admoneo, # omnes suis ex pensis suppleant reliquum, neque in tr#slatione ossi# regalium sum ptus faciant provestibus lu gubribus expensis ciuitatum, quia dicta lex in casu ve ro mortis tantùm loquitur.

5231 Auiles in forma syndic. artic. 51.

5232 L. 9. titul. 25. lib. 4. recop.

5233 L. 32. tit. 25. lib. 4. recop.

5234 L. 8. titul. 25. lib. 4. recop.

5235 L. 29. & l. 30. titul. 7. lib. 3. recop.

5236 Dixi supra libro 3. ca. 14. nu. 18.

5237 Pragmat. de Madrid, anno 1593. c. 48.

5238 L. 20. tit. 3. & l. 3. tit. 5. libr. 7. & l. 23. tit. 6. libr. 3. & l. 4. & 9. tit. 10. lib. 9. recop.

5239 L. 25. tit. 25. lib. 4. rec.

5240 L. 26. dict. tit. 25. & lib. 4.

5241 L. 31. tit. 25. lib. 4. rec.

5242 L. 23. titu. 25. lib. 4. rec. & l. 11. & 12. tit. 1. eod. lib.

5243 L. 2. tit. 8. lib. 1. recop.

5244 L. 22. tit. 11. lib. 5. rec.

5245 Pragmat. de Madrid anno 1594.

5246 L. 29. titul. 6. lib. 3 & l. 6. ti tul. 25. lib. 4. rec. & pragm. de Madrid an no 1593.

5247 L. 13. dict. titul. 25. & lib. 4. & l. 16. ibidem.

5248 Dicta. l. 13. Greg. in l. 2. tit. 1. p. 6. verb. *su nome*. & latè Burgos de Paz in l. 3. Tauri a num. 1080. cum sequ#. vsque ad 1103. fo. 319. & de materia subscriptionis scripturar# vi de Craue. de an tiq. temp. 1. p. à num 55. c# seqq. & casus in quibus requiritur sub. scriptio, ponit Au#da. in ca. 16. præt. nu. 2. lib. 2.

5249 L. 17. tit. 25. lib. 4. recop.

5250 L. 24. titul. 8. lib. 2. recop.

5251 L. 1. tit. 27. libro 4. recop.

5252 L. 29. tit. 25. lib. 4. recop.

5253 L. 6. tit. 2. lib. 7. & l. 18. & 19. tit. 3. libr. eod. recop.

5254 L. 41. tit. 20. lib. 2. recop.

5255 L. 13. tit. 9. libro 3. & l. 28. tit. 25. libr. 4. recop.

5256 L. 56. titul. 5. lib. 2. recop.

5257 L. 8. 9. & 10. tit. 24. libr. 2. recop.

5258 Dic# infr. isto lib. cap. 4. numer. 82.

5259 Dixi sup. lib. 4. c. 5. nu. 8.

5260 L. 32. titu. 13. lib. 8. recop.

5261 L. 51. tit. 13. lib. 8. rec.

5262 Vt refert August. Dulcet. de syndicat. n. 18. fo. 358.

5263 Cap. 1. 2. & 3. & 17. *Cogitationes meæ dissi patæ sunt. Torqu#tes cor meum, noctem verter#t in diem, & rursus post tenebras spero lucem.*

5264 Dict. c. 2. *Ecce in manu tua est, verùm tamen animam illius ser ua.*

5265 Lucæ. 18. *Tra detur enim gentibus & illudetur.*

5266 13. *Inimic# homo hoe fecit,* id est diabolus, ita ex plicat D. Augustin. lib. Eu# gelicar# quæstion. in Matthæum. c. 11. tom 4. D. Hieronym. super dict. loco, & su per Psalmo. 9. ait, quòd hæc verba, *Exurge, Domine, non con fortetur homo,* debent intelligi, idest, non c#fortetur dia bolus: ita eti# explicat D. Chrysostom# super eundem locum, & com muniter expo sitores.

5267 Genesis. 4. *Omnis qui inuenerit me, occidet me.*

5268 Cap. 32. *Erue me de manu fratris mei Esau, quia valde eum timeo.*

5269 Daniel. c. 6.

5270 Magis enim timebat Rex de crudelitate hominum, qu# deferitate leo num.

5271 Cap. 5.

5272 2. Reg. 24. & Paralipo. *Ex omni parte me angustiæ premunt: sed melius mihi est vt incidam in manus Domini, quia multæ sunt miserationes eius, qu# in manus hominum.*

5273 Terent. in Eu nuc. *homo sum, & humani nihil a me alien# puto.* Et illud. *Homo homini Deus,* & illud, *Mortalis est iu uare mortalem,* eleganter Cicero libr. 1. de officijs agens de iustitia. id# Cicero lib. 2. ibid *Duri homi nis, vel potius hominis videtur periculum inferre multis, id enim tum pericu losum ipsi est, tum sordidum ad famam committere vt accusator nominetur.* & optime D. Augustin. lib. de morib. eod. c. 27. D. Basilius in homilia Psalm. 14.

5274 Lib. 3. offic. c. 3. Stanislaus Osius Episco pus Varmien sis in confessio. catholicæ fidei, in expo sitione. 4. præ cepti decalog. cap. 80.

5275 Plin lib. 7. na tural. histori#. c. 1. circa fin. *Animalia non so lent no cere animalibus suæ spe ciei: fallit in homine.* Plutarchus de brutis. *An brutis,* inquit, *ratio insit, sic & si homo homini sæ pe noceat.* Horatius libr. 1. epist. *Vt iugulent homines, surgunt de nocte latrones.* & Plautus in Asinaria. *Lupus est homo homini.* & Ausonius in Bi# s#ten. *Pernicieshomin# qua maxima salus homo alter.* idem Horatius Epist. libr. *Neque hic lupis mos, neque fuit leonibus vnquam nisi indispar seris.* Seneca in libr. 2. de ira. *Non alia quam in ludo gladiatoris vita est c# ijsdem viuentium, pugnanti# ferarum iste c#uentus est, nisi quod illæ inter se placidæ, mor su## similium ab stin#t, hi mutua la ceratione satiantur, hoc vno ab animalibus mutis differunt, quòd illæ mansuescunt alentibus, horum rabies à quibus est nutrita depascitur,* & qu# tradit M# chac. lib. 1. c# trouers. illust. c. 21. nu. 25. fol. 67.

5276 In 2. Rhetor. cap. 18.

5277 Cap. 9.

5278 Ad Philipen. cap. 3.

5279 Cautè deb#t attendi acclamationes populi circa electiones magistratuum, aut punitiones eo rum, dixi sup. lib. 1. c. 3. num. 77. & 80. & insra hoc cap. num. 91.

5280 In capit. nihil illo. 83. distin ction. in hæc verba: *Nihil illo pastore miserabilius, qui gloriatur luporum laudibus, quibus si placere voluerit, atque ab his amari elegerit, erit hinc ouibus magna pernicies. Nullus igitur pastor placere lupis & gregibus ouium potest.*

5281 Transsumptiue in c. fi. 47. distinct. *Si hominibus placerem, Christi ser uus non essem.*

5282 Psalmo. 52. *Quoni am Deus dißipat oßa eorum, qui homini bus placent.* Euerard. consil. 9. pag. 44. nu. 30.

5283 Terentius in Andr. *Obsequi# amicos, & veritas odium pa rit,* & D. Hieronym. in epistol. ad Galat. 4. *Amara est ve ritas, quæ odi# generat.* D. August. in epist. ad Hierony. ait: *Nescio, vtrum Christianæ amicitiæ putandæ sint, in quibus magis valet vulgare prouerbium, obsequi# amicos, &c.*

5284 Transsumptiue in c. de occidendis, in fi. 23. q. 9. ibi: *Quid est in vsu hominum bono ac licito, vnde non poßit pernicies irrogari.*

5285 L. 11. titul. 1. par. 7.

5286 Num. 203.

5287 Ad Hebræos. 12. *Recogitate ergo eum qui ta lem aduersus semetipsumsustinuit contradictionem.*

5288 Ecclesias. 33. *Contra virum iustum peccator, & contra bon# malum.* Et infra: *Circumueniamus iustum, quoniam contra rius est operibus nostris.* qua s#tentia docemur, bonos as siduam malorum pati persequution#: de quo etiam est bonum dict# Hieronym in c. qui secund# carn#, in prin cip. 23. q. 4. vbi dicitur. *Qui secundúm carn# natus est, persequitur spiritualem.* & in c. nulli. dubium. in princ. 3. q. 1. vbi dicitur, *Nulli dubium est, quia boni á malís semper perse quuntur, & tribulantur.*

5289 In cap. qualiter & quando. in 1. de accusa tio. ibi: *Quasi signum & scopus posici sunt ad sa gitt#, & quia n# possunt omnibus complacere, c# ex officio suo te neantur non sol# arguere, sed etiam in crepare, quin etiam inter dum susp#dere, nonnunquam ve rô ligare frequ# ter odium multo r# incurrunt, & insidias patiuntur.* vbi Abb. idem dicit, & Bertran. cons. 83. vol. 1. & Gr#mat. sup. constitut. Regn. libr. 2. fol. 78. nu. 11.

5290 Supr. isto lib. capit. præced. numer. 28. & facit illud Ezechiel. 13. cap. *Deceperunt populum meum prophetæ dicentes: Pax, pax, & non est pax, &c.* significans decepisse peccatores, illos n# reprehendentes. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. part. libr. 31. c. 12. nu. 1.

5291 *Insudandum est ijs qui magistra tus gerunt propter iustitiam, adeundæ inimicitiæ, subeundæ sæpe tempestates, cum multis audacibus improbis, nonunquam etiam potentibus dimic# dum.*

5292 Verbo, *accus# tur.* in cap. dia conis. 93. distin. facit. l. 15. tit. 9. par. 3.

5293 Cap. cum oporteat, de accusation. ibi: *Illi enim qui enormia de se ip so suggesserant, typo malitiæ potius, quâm iustitiæ zelo ducti nobis huiusmodi intimarunt.*

5294 Ciceroin Tusculan. *Qu# fra gilis flexibilis## est voluntas, sen sus## cíuium erga Prætores, vt non modò impro bitati eorum iras cantur, sed eti# recte factis pler### fastidiant.*

5295 Cap. 6. *Videns autem Deus, quòd multa malitia hominum eßet in terra.*

5296 In authent. de nuptijs. §. mitiores, ad fin. ibi: *Multæ n#q; hominibus ad malitiam viæ sunt,* & in proœmio Clemen.

5297 L. 3. titul. 19. par. 2.

5298 Cynus in l. 1. quæstion. 7. ff. si quis ius dicenti non ob temp. Bonifa. in sua Peregrina. 1. part. verbo, *iudex.* lit. C. glo. *generetur.* fo. 262.

5299 In capit. sunt plurimi. 6. qu# stione. 1. ibi: *Deus aliquando permittit ma los in bonorum obtrectationem & obiurgationem prorrumpe re, vt si qua glo ria ab ore laudantium in corde nascitur, ab ore vitupcrantium suffocetur.*

5300 Ad Corint. 2. transumptiue in capit. inter verba. 11. quæ stion. 3. *Gloria mea hæc est, testimonium conscientiæ meæ: quod si non omnes laudant, & conscientia nos liberos eße demonstrat*: vnde illud. *Conscia mens re cti famæ mendæ ciaridet.* Ripa in cap. 1. numer. 89. de iudic.

5301 Lib. 29. c#m#tariorum. c. 3. vbi, *quód trium oportet magistra tum reminisci,* scilicet, *quòd ho minih# præsidet, quod secundúm leges præsidet, & quòd non sem per præsidet.*

5302 Cicero in offi. cijs. *Omnino fortis animus duabus in rebus maximé cernitur, altera, quæ in externarum de spiciencia poni tur, altera, ne se perturbationibus animi duci patiatur.* Ripa de peste, titul. de remedijs præseruat. nu. 154. *Lugere, deplorari, lam# tari, miserrimi hominis est & pusillanimi: exultare autem, & in aduersis se ipsum eleuare, const#tis est, & magnanimi.* c. vbicunq;. 13. quæstion. 2. idem Cicer. lib. 5. epistol. ad Melsinum, ait: *Vt enim secundam moderatê tulimus, sic non solùm aduersam, sed fun ditus euersam for tunam fortiter ferre debemus, vt hoc saltem in maximis malis boni consequamur.* Idem Cicer. 2. de oratore. *Magna## laus & admira bilis videri solet, tulisse casus sapienter aduer sos. non fract# eße fortuna, retinnisse in rebus asperis dignitatem.* Alia tradit in proposi to Redin de maiestat. prin. verb. *in aduersis firmum.* nu. 1. & seqq.

5303 Libr. 7. de republica. c. 24. num. 5.

5304 In 2. de Rhetorica. *Nam iusta ira nascitur ex opinione con temptus.*

5305 *Ille magnus & nobilis est, qui more magnæ feræ latratus minutorum canum sæui#s obaudit, non vt mures ac formicæ, adquas simanum admo ueas, ora c#uer tunt: pusilla se lædi putant, si tangantur.*

5306 Psalm. 12. *Qui tribulant me, exultabunt, si motus fuero.*

5307 Tex. & glo. in l. iubemus. C. ad leg. Iul. repet. & l. 2. ibi. *A quoc#que pulsatus.* C. vbi de ratiocin. agi o port.

5308 L. 41. titul. 4. lib. 2. recop.

5309 Pro Roscio Amerino. *Reipublicæ interest plures eße accusatores, vt metu cohibeatur audacia.*

5310 Dio Cassius lib. 37. histor. Roman.

5311 In l. eum qui nocentem. ff. # iniurijs. *Peccata enim nocentíum nota eße oportere, & expedire.* l. itavulneratus. ff. ad legem Aquil. ibi: *Cûm neque impunita maleficia esse oporteat.*

5312 In Lucullo & Bodinus de re public. libr. 4. c. 4. pag. 347.

5313 Facit illud Cas siadori libr. 6. *Falsus enim dolor esse non creditur, vbi tanti laboris tædia su beuntur, & ide# maiori cura tra ctandi sunt, vnde inuidiæ plus timetur.*

5314 Glos. in l. iube mus. C. ad leg. Iul. repetum. & in l. 2. ibi: *A quoeunque pulsatus.* C. vbi de ratiocin. agi oportet. Ame deus de syndicat. fo. 69. nu. 215. Auil. in c. 3. syndicat. glo. *quexas.* in fin. & tradit Didac. Perez in l. 11. tit. 3. libr. 4. ordina. col. 1402. ver sic. *q# lo pueda.*

5315 Bal. in c. 1. §. iniuria. nu. 4. de pace iuramen. firm. in feud.

5316 Maran. in spe culo aduocato. 4. par. q. 1. nu. 48. & 49. Iul. Clarus in practic. §. fin. quæst. 3. nu. 6. & Segura in director. iu dic. 2. par. cap. 3. fo. 100. nu. 11. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 32. cap. 7. num. 7.

5317 Cap. vt fame. de senten. excommun. & l. ita vulneratus ff. ad leg. Aquiliam.

5318 Cap. si omnia. 6. q. 1. & dixi supr. libr. 2. c. 3. nu. 20.

5319 Gloss. verbo, *ex non scripto.* in authent. vt iudices sine quoq. suffrag. §. necessitat#. Angel. de syn dicat. fol. 6. nu mer. 1. Didac. Perez in l. 6. col. 625. versi. *notan.* titulo. 16. libr. 2. ordinament.

5320 Menchac. lib. 2. controuers. frequent. cap. 32. nume. 10. & sequentib. fol. 115.

5321 L. si Barsatoram. C. de fideiussor. Bal. in l. item lapil li. col. fi. in fi. ff. de rerum di uisione, vbi di cit notandum, quem refert & sequitur Angel. de malefi cijs in parte, *dictus Andreas armatus.* nu. 9. & ibi additio Augustin. Arim. in parte, *quod fama publica præceden te.* quæst. 13. sub num 7. & vbi dicit# ista est communis opin. & Carrerius in practic. crimin. fo. 37. n. 22. & sequen. post DD. in l. 3. §. inde Ne ratius ff. de ac quir. possess. post Angel# in Authent. de sanctiss. epis. §. reuerendissimus, & est verior opinio ex traditis per Anton. Gom. in l. 45. Taur. nu 49. & 50. Mexia de pane conclus. 1. nu. 35. fo. 17.

5322 Supra libr. 1. c. 13. nu. 108.

5323 L. 5. & seq. titul. 19. libr. 6. recop.

5324 L. 135. styli. l. 2. tit. 7. par. 3. & l. 11. tit. 1. p. 7. l. 2. ff. de in ius vocand. l qui accusari. ff. de accusation. l. pars lite rarum. ff. de de iudic. Bart. in l. de pupillo. §. si quis ip si prætori. nu. 9. ff. de noui oper. nuntiat. Alberic. in l. senatus. nu. 8. vsque in fi. lectur. ff. de offic. præsid. late Auil. in c. 9. prætor. glo. *los castigue.*

5325 L. 13. titul. 8. libr. 7. & l. 20. tit. 7. lib. 8. recopil.

5326 In dict. §. si quis ipsi prætori. & ibi Bar tol. numer. 5. & Alexan. & alij dicunt esse not abilem.

5327 L. 1. versi. fin. C. de annali exceptio. ibi: *Quis enim incu sare eos poterit, si hoc non fecerunt, quod etsi maluerint, mi nimê ad implere lege obuianteva leant.* l. fin. §. donec. C. de iure delibe. & ibi Bald. l. 2. §. penul. ff. de iudic. Ias. in l. cum filius. 49. §. in hac. nu. 5. circa. l. cum ei. ff. de verb. obligat. & in §. rursus. nu. 57. in fin. c# seq. institu. de action. Menchac. lib. 2. c# trouers. illust. cap. 60. nu. 4. & 5. fol. 26. cum num. sequent. Pinel. in authent. ni si tricennale. nu. 42. cum se quen. C. de bo nis mater. Didac. Perez in rubr. tit. 1. lib. 3. ordina. col. 739. post me dium. Tiraq. de præscript. §. 1. gloss. 7. pag. 91.

5328 Ias. in dict. §. rursus. nu. 24. & 26. vbi alle gat. c. quia di uersitatem, de concessio. præ bend. & dicit perpetuò m#ti tenendum.

5329 §. vniuersitatis. institut. de rerum diuis.

5330 In c. 1. de accusatio.

5331 Cap. 8. *Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapid# mittat.* c. qui si ne, &. c. postu latus. 3. q. 7. quia criminosus prohibetur accusare. Petrus Greg. de syntagma. iur. 3. par. lib. 32. c. 5. nu. 4.

5332 Cap. 6. & cap. qui crimen. 6. quæst. 1.

5333 10. confessio. *Curiosum genus ad cognosc#d# vitam alienam, de sidiosum ad cor rigendam propriam.*

5334 3. Tuscula.

5335 L. 4. titul. 20. libr. 4. fori. & l. 2. & 3. tit. 1. par. 1. glos. in c. 1. de accusa tio. l. qui accusare. ff. eod#. Bal. in rubr. & in l. 1. per totum. C. qui accusar. non possunt. Specula. tit. de accusationib.

5336 Bal. in rubr. & in l. 1. C. qui accus. non pos sunt. Amede. quem bis tr#s fert, & sequitur Auiles de syndic. cap. 3. glo. *quexas.* n. 2. Didac. Perez in l. 6. col. 625. versi. *notand um est.* tit. 10. lib. 2. ordinamen.

5337 Lib. 6. politic. cap. 5. *N# enim* inquit, *popula res in iudicium vocare consueuerunt, sed nobiles. Oportet autem erga statum reip. quantum fierí potest omnes redere be neuolos: quod si id fieri nequeat, saltim conari ne hostes existim#t eos qui gubernant.*

5338 Angel. in l. 2. num. 3. C. vbi de ratioci. agi oport.

5339 Cap. cum in tua. de sponsa lib. l. qui accusare, ibi: *Alij propter delict# proprium, vt in fames.* ff. de accusatio. l. criminis accusationem, ibi: *Si tibi existimatio integra est.* C. qui accus. non poss. Platea in l. 2. post med. C. de dignita. libr. 12. tradit latissimè Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 3. c. 17. per totum.

5340 Couarr. de nu misma. c. 6. n. 4. & 5. illatio ne. 9. in fi. pagin. 1054.

5341 Glo. in c. 1. 3. q. 5. Clarus in pract. q. 14. n. 17. vbi dicit communem.

5342 L. iustissimos C. de offic. re ctor. prouinc. c. cum I. & A. de re iudic.

5343 Dixi in c. præ ced. nu. 75. vi de latè Mascard. de proba tio. concl. 462. nu. 6. & 7. 1. tom. pag. 302.

5344 Dict. l. 4. & DD. supra citati, & C#rad. in templo iudi, in tractat. de duello. fo. 42. conc. 74. n. 5.

5345 In l. deferre. 18. & in l. 2. §. pen. & in l. edicto. 13. ff. # iure fisc. c# alijs traditis á glo. ibi.

5346 Imol. & Feli. quos resert & sequitur Maranta de ordine iud. in. 4. p. principa. in 8. principali distin. n. 5. Guillierm. Benedictus in c. Rainuntius, verb. *& vxorem.* in 2. num. 41. & 44. & 1402. versi. *id# dicít.* & n. 160. Gr#matic. de ritu magnæ Curiæ libr. 1. fol. 29. vers. *decimosexto.* Ioan. Gutier. de iuram. confirm. 3. p. c. 5. nu. 22. fol. 222. & dixi supr. libr. 2. c. 18. nu. 126. & nu. 206.

5347 L. vnic. C. vt omnes iud. t# ciuil. quam crimin. ibi: *Omni bus pateat.* & l. iubemus. C. de offi. rector. prouin. Ame. deus de syndicat. fo. 69. nu. 215. versic. *si agatur.* Auiles in c. 1. præto. verb. *ni c#senti ran.* n. 18. Paz in pract. 1. to. 8. par. c. vnic. nu. 15. fo. 231.

5348 Angel. in authent. de nup. §. si vero altera. Aretinus in tractat. malefic. verb. *nec non ad querel#.* col. 11. Bald. in rubr. C. qui accusare non poss. & in l. is qui reus, & ibi gloss. Bald. & Imol. ff. de publi. iud. Alex. in l. 2. §. fi. ff. de noui oper. nunt.

5349 L. 1. §. parui refert. ff. de Carbo. edict. ibi: *Parui enim refert, quis ei controuersi# faciat.* gl. in l. 2. §. penul. verb. *actoris.* ff. ne quid in loco publ. authent. de nuptijs. §. si vero altera, ibi: *Omnisvol#s adeat & accuset factum, tamquam contra le g# præsumptum.* l. iubemus. C. adleg Iul. rep. l. 2. C. vbi de ratiocin. agi opor. ibi: *Aquo cun## pulsatus.* Bal. in rubr. n. 13. C. qui accus. non poss. Ioan. Imol. in l. is qui reus. n. 26. ff. de accusa. Felin. in c. dilecti. col. 3. n. 2. in fi. de maior. & obedien. Maria. Soc. in c. cum P. M#conela. n. 13. de accusa. Decian. in 1. tom. crim. lib. 3. cap. 23. per totum.

5350 L. qui ac cusa re. ff. de accusat. c. prohib# tur. 2. q. 1. l. 1. tit. 20. libr. 4. fori. & l. 2. tit. 1. p. 7. Bald in d. rub. n. 13. C. de his qui accusa. non poss. & in d. l. is qui reus. n. 26. ff. de accusa. M# tal. in d. l. 1. tit. 20. lib. 4. fori.

5351 In dict. l. iube mus.

5352 In glo. fin. ibi.

5353 L. cum non iusto c#tradicto re. ff. de collusio. deteg. l. si sponsus. 5. §. si vxor. in pri mo. versi. *si mo do.* ff. de dona tio. inter vir# & vxor. Feli. in c. sicutolim versi. *quid autem si offensus.* de accusatio.

5354 L. qui prior. ff. de iud. & re gul. qui prior. de reg. iur. in 6. l. 6. titu. 10. par. 3. notatur in l. si seruus plurium. ff. de lega. 1.

5355 L. si plures. ff. de popul. actio. l. si plures. ff. de accusatio. glo. in c. si duo. §. fina. glo. penuit. de procurator. in 6. Bar. in l. Iulia. §. si simul. ff. de adulter.

5356 Bar. in l. si maritus. in 1. §. si autem extraneus. ff. de adulter.

5357 Capit. audiuimus, & ibi gl. de collusio. de teg. & l. fi. C. de litigiosis.

5358 Authori cognita tegna nocet. & Alciat. lib. 1. emblem. 74. *Orisu res dignal alijs qui fata pa rabat, Ipse perit proprijs, succubuit que dolis.*

5359 L. 2. & 13. tit. 1. par. 7. Bart. & alij in l. si plures. ff. de accusation. & in l. 3. §. si plu res. ff. de sepulchro. viol. Tallada de visita tione carce. c. 13. pagin. 188. glo. B.

5360 L. senatus. ff. de accusatio. c. at si clerici. §. de adulterijs. de iud. c. de his criminibus. de accusa tion. l. 12. tit. 1. & l. 21. in me dio tit. 9. p. 7. Bossius in pra ctic. tit. de sententijs n. 64. 76. & 79. pag. 556. Anton. Gom. 3. tom. c. 1. nu. 26. & 38. Mencha. lib. 3. vsufreq. c. 63. nu. 25. & 26. Clarus in pract. §. fin. q. 57. nu. 1.

5361 ff. ad senatus consult. Turp. l. 19. titul. 1. par. 7.

5362 L. edita actio. C. de edendo, vt præter ordinarios ibi tradit Iaso. in §. ex maleficijs. nu. 69. in stit. de action. & Anton. Gomez. 3. tomo c. 11. nu. 8. Cathald. de syndicat. quæst. fin. fol. 26. Auil. in c. 1. prætor. glo. *donacion.* nu. 40.

5363 Glossa. verb. *adfuerit.* in fi. in l. post legatum. §. his verò. ff. de his quibus vt in dign.

5364 In l. obseruare. §. proficisci. nu. 3. q. 3. ff. de offic. pro cons. Amedeus de syndicatu. nu. 182. & seq. fol. 63.

5365 L. Titia, & ibi Bart. nu. 8. ff. de accusatio. Padilla in l. 1. num. 33. ff. de legat. 2.

5366 C#ducunt tradita per Rol#. consil. 34. nu. 1. & sequent. vol. 3.

5367 Regu. odia. de regu. iur. in 6.

5368 L. pen. C. de legat. l. nec ex dolo. ff. de dolo.

5369 L. boues. §. hoc sermone, & ibi Tiraq. ff. de verbor# significatio.

5370 L. querelam. C. de falsis. & dixi supr. cap. præced. num. 174.

5371 §. pauonum. instituta de rerum diuisione &. l. neque na tales. C. de c# dictione inde deb.

5372 L. 23. titul. 3. libr. 6. recop. Bart. in l. licitatio. nu. fin. versic. *elapsis omnibus diebus.* ff. de publica. & vectiga. & in l. si tempora. C. de fide instrumentor. li bro. 10.

5373 L. 21. & 22. titul. 21. lib. 4. recop.

5374 Libr. 18. rer# gestarum, in princip. *Nume ri#,* inquit, *Nar bonensis paulò ante Rectorem accusat# vt furem inusitato c# sorio rigore pro tribunali palam admißis volentibus audiebat, qui cum insita ratione defende ret obiecta, nec posset in quoquam confutari, Delphidius ora tor acerrimusve hementer eum im pugn#s docum#tor# inopia per citus exclamauit: Ecquis, flor#tißime Cæsar, nocens esse poterit vsquam, si negare sufficeret? Cui Iulianus: Ecquis, ait, innocens esse poterit, si accusaße sufficiet?*

5375 Abb. in cap. si gnificante. n. 4. extra qui matrimon. accusar. poss. po test enim iudex libellum ineptum dentibus lacerare, vt dixi supr. li bro. 3. ca. 11. num. 46.

5376 Azeued. in l. 13. glo. 1. nu. 8. tit. 7. lib. 3. recop.

5377 L. sciendum. ff. qui satisda. cogan.

5378 Regula impossibilium. ff. de reg. iur.

5379 L. qui crim#. ibi: *Et fideiussor.* & l. si crimen. & ibi gl. versic. *licet sit miles.* & Bald. C. de his qui accusar. non poss. l. 92. styli. Angel. de maleficijs in part. *necnon ad querelam.* colu. 2. Bonifac. in Peregrina ver bo, *accusatio.* fol. 19. col. 1. glo. *accusator.*

5380 L. 13. tit. 5. & l. 23. tit. 7. lib. 3. recop. dixi in cap. præcedent. nu. 84.

5381 Montal. in re pertor. leg. ver bo, *correctores* fol. 31. col. 4. & Auiles in c. 1. syndicat. glo. 1. nu. 21.

5382 L. fi. C. de fru ctib. & lit. expen.

5383 Reg. non debet actori lice re. de reg. iur.

5384 §. furti. instit. de obliga. qu# ex delict. regul. plus cautionis. ff. de re gul. iur.

5385 Dict. l. qui cri men. cum alijs supra citatis.

5386 De arbitrar. libro. 2. casu. 322. nu. 8.

5387 In l. 14. gl. penult. in fin. tit. 1. par. 7.

5388 In practi. crimin. §. diligen ter, num. 205. iuxta. l. vlt. C. de accusatio. & l. 2. C. de exhib. reis. c. si quis. 2. q. 8.

5389 In. 1. tom. criminal. libr. 3. c. 17. num. 32. vers. *limitatur. nono.* &. c. 22. ibid. nu. 22.

5390 L. si tibi. ff.# cuiusque vniuers. nomi. Auth#. vt hi qui obliga. §. fin. facit tex. in c. quorum vices. 68. distinct.

5391 Guido Pape decisio. 631. num. 5.

5392 Apud Io#n# Curopa in historia, & Simancas de re publ. libr. 8. c. 30. n. 5. quòd Basilius Imperator constituit alimenta pauperib# his qui litigarent, ne fortè inopia oppressi li tibus ren#tiarent.

5393 De syndicat. verb. *expensæ.* cap. 1. num. 1. fo. 177. & sen tit idem Palac. Rub. in repet. c. per vestras. ampliation. 8: §. 39. num. 3. pag. 374.

5394 In dictis locis

5395 Supr. libr. 3. c. 14. num. 18. & probat. l. 20. styli. & l. 16. tit. 16. lib. 2. & l. 1. tit. 18. libr. 4. recop.

5396 Dixi supra di cto cap. 14. nu mer. 76.

5397 Qui forent maiores aut minores magistratus tempore reipub. Romanæ, ante oc cupatum imperium, docet Aulus Gel. libro. 13. c. 14. & tradunt Doctores in l. imperium. ff. de iurisdict. omnium iudic.

5398 L. qui accusare. ibi: *Alij pro pter magistratum.* ff. de accu sat. c. prohib# tur. 2. q. 1. Spe cul. tit. de accusator. §. 1. vers. *dixi item quod est magistratus.* num. 20. Gandinus sub rubric. qui accusar. poss. num. 10. Angel. in tracta. malef. verb. *necnon ad querelam.* versic. *quintodecimo repellitur.* nu. 31. latè Tiber. Decia. in 1. tom. crimin. libr. 3. c. 5.

5399 Specul. vbi su pra. versic. *sed quid de minoribus magistratibus.* Decian. in d. loco. nu. 4. & seqq. per l. nec magistratibus. ff. de iniurijs.

5400 Guido Pape quæst. 106.

5401 Faciunt tradi ta â Puteo de syndica. verb. *officialis.* ca. 7. nu. 2. in fine. fol. 103.

5402 Glo. *vt plus.* in c. ea enim. §. hoc ius. 10. q. 2. l. ad officium. in fi. C. c#mu ni diuid. vnica ad hoc ex relatis à Ias. in l. qui Rom#. §. cohære des. nu. 25. ff. de verbor. obligat.

5403 L. 1. §. incidit. & l. in senatus. & ibi Bart. ff. ad Turpilianum.

5404 Guido Pape in dict. qu#st. 106.

5405 Bart. in d. l. in senatus. §. an ad eos. ff. ad Turpilia. Puteus de syndicat. verbo, *expensæ.* c. 1. n. 4.

5406 In practic. tit. de officialib. corrup. pecun. num. fin. in fi. pag. 425.

5407 Bar. in d. l. 1. col. 2. versic. *vlterius proce do.* ff. ad Turpil. & idem in l. athletas. §. cal#niator. ff. de his qui no tant. infam. & ibi Angel. tradit latè Mexia super l. Toleti. in 2. fundamento. 23. part. fol. 154. nu. 28.

5408 Vt in tit. ff. de collegijs illicit. & C. de monopol. & in c. licet Heli. & cap. per tuas. sequ#. §. nos verò. de simonia, & in tit. 14. libr. 8. recopil. & ille qui fecit societatem in ne cem innocentis, incidit in falsum. l. 1. §. 1. ff. de falsis. Pute# de syn dicat. in prin. in c. de excessibus aduoca. nu. 5. fo. 90.

5409 L. 3. titul. 19. part. 2.

5410 L. 1. titul. 14. lib. 8. recop.

5411 L. quantæ au daciæ. & ibi glos. *factiones, idest conspirationes in malum.* ff. de publi. & vectig. Puteus de syndic. ver bo, *iudices ad syndicat# qui sint.* fol. 97. c. 3. nu. 1. & 2. Montal. in re pert. leg. verb. *liga.* folio. 67. Grego. in d. l. 3. part. verbo, *falsedad.* & etiam dicitur mo nopoli#, qu#do congregatio fit ad impedi#d# ne te stes deponant, & in alia qualibet illicita c#gregatione, Guido Pape qu#st. 211. in cip. *iuxta materiam.* col. 1. Ar chidiaco. in c. constitutionem, de verbor. signifi. in 6. Mexia de pane concl. 1. num. 168. fol. 36. in fin.

5412 Singulariter Archid. in c. illud. nu. 8. ad fin. 23. distin. Luc. de Pen. in l. magistros col. fin. C. de professor. & medic. lib. 10. Maran. de ordin. iud. 6. par. tit. de inquisitione. n. 129. & seq.

5413 In l. 1. nu. 4. C. de monopolijs.

5414 Cap. 15.

5415 Cap. 27.

5416 L. aut facta. in prin. ff. de pœ nis. d. l. 1. titul. 14. lib. 8. rec.

5417 Auth. vt iudi ces sine quo. suffra. §. illud videlicet, versic. *ex diuerso.* & ibi glo.

5418 L. 2. dict. tit. 14. lib. 8. rec.

5419 L. 1. & 2. C. de seditione con tra iudicem, vel ciuitat. leuata. tit. 18. in legibus Longobard.

5420 Bal. in l. obseruare. §. proficisci. quæstio. 10. ff. de offic. procons. Ame deus de syndicat, num. 217. fol. 69.

5421 L. vnic. in fine. C. vt omnes iudic. tam ciuil. Authent. vt iudic. sine quoq. suffragio. §. neminem. & §. necessitatem. & ibi gloss. & Bart. numer. 1. & idem Bart. & Cynus in Authent. nisi breuiores. C. de sentent. ex breuie recit#. Amedeus de syndicat. folio. 64. numero. 186. ad finem. & numero sequent. & folio. 69. numer. 216. Puteus in eod. tractatu, verbo, *libellus.* capit. 2. numer. 6. & 7. folio. 232. Cathaldin. in eodem tracta. quæst. 35. numero. 22. folio. 12. Martin. Laudens. in tractat. de officialib. dominorum. qu#stio. 164. Gregor. in l. 6. per text. ibi titul. 22. partit. 3. Azeued. in l. 10. numer. 10. titul. 7. libr. 3. Recopilat.

5422 Dict. l. vnica. C. vt omnes iudic. & ibi glos. & in l. 2. ff. ad leg. Iul. repet. dicit spe ciale in hoc ca su Bal. in dict. §. proficisci, quæst. 3. nu. 3. Puteus de syndica. verb. *instantia syndicatus.* numer. 1. fol. 192. latè Auiles in cap. 3. syndic. glo. 1. num. 15.

5423 Cap. 13. *Improbi & inhumani sunt, qui lites appetunt, illasque immortales efficere quærunt.* Petrus Cenedus in collectaneis ad Decretal. cap. 60. numer. 3. pagin. 199.

5424 L. properandum. C. de iudic. & cap. finem litibus. de dolo, & contumacia. Camillus Borrellus in Regia Aragon. §. 1. glos. 1. ex nume 21. latè Quintilian. Mando sius in praxi. titul. de ingra titud. cap. 77. & dixi supra lib. 3. cap. 14. numero. 77. & 83.

5425 Ad quod vide Tiraquell# de retractu linagier. §. 8. gloss. 7. ex nu mer. 20. Segu ra in director. iudic. 2. parte. cap. 9. & plures refert Cenedus vbi supra. num. 1.

5426 De quo facit mentionem M# dosius vbi supra. capit. 83. pagin. 250. & Cenedus in d. num. 1.

5427 L. 1. versicul. *debet.* ff. si mulier v#tris no min. l. fina. C. de fructi. & li tium expens. Bald. Nouel. de dote. §. 2. fol. 9. colum. 1. in fine. Hippolyt. singul. 195. & 389. Menchac. lib. 1. controuers. vsufrequent. capit. 11. numer. 13. Mexia super l. Toleti. fol. 201. numer. 52. Roman singular. 773.

5428 Azeuedo in l. 13. numero. 10. & 11. titul. 7. libr. 3. recopilat.

5429 Gratian. in re gul. 250. nu. 17. versi. *duodecimo.* fo. 105.

5430 L. 2. & l. omnes. C. de ferijs. l. 37. tit. 2. part. 7. Bonif. in Peregrina, verb. *agens.* fo. 14. litera. E. versi. *feriati.*

5431 Gloss. fin. per tex. ibi. in l. iu bemus. C. ad leg. Iul. repet. Gregor. in l. 35. verbo. *que perteneciesse.* ti tul. 2. par. 3.

5432 L. miles. §. sexaginta. ff. de adulter. & d l. 35. partitæ, & Puteus de syn dicat. verb. *feriæ.* fol. 189. Martin. Laudens. in dict. tractat. de official. domino rum. quæstio. 57. Auiles in cap. 3. syndic. glos. *pregonar.* num. 15. Paz in pract. 1. to mo. 7. part. fo. 225. cap. vnic. nume. 9. Petrus Belluga de specul. prin cip. rubr. 35. §. post milita res. vers. *or aduerte.* num. 12. fol. 164.

5433 L. publicas. C. de ferijs. Boni fac. in dict. lo co. glo. *non venitur.*

5434 Maranta in specul. aduoc. 4. part. distin. 16. nume. 61. Gregor. Lup. in l. 36. tit. 2. par. 3. & Parlador. libro. 2. rerum quotidian. cap. fin. 5. par. §. 5. nu mer. 11.

5435 Glo. verbo. *insistentes.* in l. 1. C. de agricolis & censit. lib. 11. & l. 1. ff. de ferijs. ibi: *Quia occupati circa rem rusticam, in forum venire c#pell#di non sunt.*

5436 Supra libr. 2. cap. fin. num. 212. & lib. 3. c. 8. nu. 262.

5437 Num. 49.

5438 L. 12. titul. 7. lib. 3. recop.

5439 Supra libr. 2. ca. fin. nu. 62.

5440 In dict. l. 12. num. 1. & latius in l. 28. ti tul. 6. lib. 3. recopil. per totum.

5441 L. 27. tit. 16. par. 3. & l. 28. tit. 6. lib. 3. recopilat.

5442 Gregor. in d. l. 27. verbo. *de miembro.* Auen dan. in cap. 17 prætor. 2. parnume. 2. vers. *sed hoc non obstante.* latè Azeued. in dict. l. 28. nume. 5. vbi in causis atrocibus d#taxat istud ob seruat.

5443 Dict. l. 27.

5444 Quod argumentum valet, vt per Euerar. in locis legalibus loco. 15. á minori, pagin. 106.

5445 L. 26. tit. 16. par. 3.

5446 In l. si inimicitiæ. in fi. ff. de his quibus vt indig. Bald. in l. ex ratione. colum. 2. de appella. Petr. Gerar. singulari. 82. nu. fi. Segura in directo. iudic. 2. par. c. 14. nu. 23. fo. 179.

5447 Bar. in l. admo nen di. nu. 53. & 54. ff. de iu reiur. Auend. in tract. de secunda supplicatione. n. 16. fol. 98.

5448 In Mustelaria. *Ego si bon# famam mihi ser uassem, sat ero diues.*

5449 Lib. 2. œcono. *An multo grauius fert aliquis quod hono re suo priuetur, qu# si bona sua ei auferantur?*

5450 L. reprehend# da. C. de institutio. & substit. l. Iulianus. ff: si quis omiss. caus. testa. Petr. Gerar. in d. singul. 82.

5451 Supr. lib. 2. c. 14. nu. 44.

5452 Glo. verbo, *si capitales.* in §. si inimicitiæ. instit. de excusation. tutor. Fran. Aretin. & Felin. in c. cum venissent, de testib.

5453 Quia tabellio potest examinare testes, d# modo prius iu rent coram iu dice l. hac con sultissima. C. de testam.

5454 In c. 17. prætor. 2. part. nu. 2. versi. *sed hoc non obstante.* & Couar. libr. 2. varia. c. 13. n. 10. pag. 622. versi. *hodie.*

5455 In pract. §. fi. q. 26. nu. 4.

5456 In c. cum cau sam. num. 23. de testibus. post DD. in Authen. apud eloquentissimum. C. de fide instr. Clarus in d. loco. num. 5.

5457 Auenda. in d. c. 17. prætor. nu. 4. Azeue. in l. 28. in. fi. tit. 6. lib. 3. recop. vbi alios refert.

5458 Cap. cum in cunctis. de electio. c. per venerabil#, qui filij sint legit. & ibi glo. Ias. in l. si quando §. generaliter. C. de inoffic. testam. Auil. in c. 11. prætor. glo. fin. in med. versic. *& quia illud.*

5459 Abb. in c. c# causam. 3. q. 9. & ibi Ancharr. de testi bus. Bar. in tractat. de represal. & notatur in cap. vnic. de iniurijsin 6. c# multis, quæ tradit Anton. Corset. in singular. verbo, *expensæ.* 2. facit. l. generaliter. §. his de præs#tibus. & l. Mediterraneæ. C. de anno. & tribut. lib. 10.

5460 Carauita super ritu. 87. magnæ curiæ. nu. 5. Clarus in pract. §. fin. d. q. 26. nu. 1.

5461 Daniel. c. 13.

5462 L. 3. §. idem dicimus. ibi: *N# & ipsos interrogare soleo.* ff. de testibus. Authent. apud eloqu#tissim#. & ibi DD. C. de fide instru men. l. 27. tit. 16. par. 3. & l. 28. titul. 6. lib. 3. rec. Hippolyt. in l. de mi nore. §. plurimum. nu. 9. c# se q. ff. de quæ stion. Bernar. Diaz in regu. 757. & ibi ad ditio. Salced. Auen. in c. 17. prætor. 2. par. Clarus in pra ctic. §. fin. q. 26. Segura in director. iudi. 2. par. c. 2. nu. 19. fo. 92. Paz in practic. 1. tom. 8. part. c. vnic. artic. 26. fol. 235. & alij quos citauimus supra li bro. 3. ca. 15. nu. 45. & seq.

5463 In c. 17. prætor. 2. p. nu. 2. versic. *sed hoc non obstante.*

5464 Lib. 2. variar. c. 13. nu. 10. versi. *hodie.*

5465 In topicis, *Pal lor, vultus, rubor, & titubatio, faciunt, vt minus fidei alicui adhibcatur.* text. in c. cum ecclesia Sutrina. de causa poss. & propr. ibi: *Nos igitur quoniam deprehendimus testes vestros in perhibendis testimo nijs varios extitisse, atque aduersus fidem atte stationis suæ co ram auditoribus vacillaße, & quod negatiuam quodammodo astruere satage bant.* Mantica de c#iecturis. lib. 1. fo. 2. n. 12. in fi. & n. 14. & titul. 2. fol. 2. num. 1. versi. *prima.*

5466 Prouerb. 27. *Sicut in aqua relucet vultus prospicientium, sic corda hominum manifesta sunt prudentibus.*

5467 O *quam difficile est, crimen n# prodere vultu.*

5468 Abb. in c. quo niam contra. nu. 34. de pro batio. & in c. causam. nu. 9. de re iud. Gregor. in l. 26. ti tul. 16. gl. 5. p. 3. Orosc. in l. illicitas. §. veritas. nu. 20. col. 454. ff. de offic. pr#sid. dicam. c. seq. nu. 58.

5469 In l. 3. §. 1. versi. *tu magis.* ff. de testibus, ibi: *Tu magis scire poteris, quanta fides ha benda sit testibus.* & ibi Accursius versic. *præsens iudex.*

5470 In l. quoties. n. 2. & in prin cip. C. de nau fragijs. lib. 11. ibi: *Solers quæsi tor inueniat.* authent. qui semel. C. quomodo & qu# do iudex. ibi: *Perquisita veritate.*

5471 Bernar. Diaz in pract. crim. canon. c. 2. n. 2. ibi: *Tabellio nis animus corraptus.*

5472 Couar. libr. 2. varia. resol. c. 13. nu. 10. l. 115. tit. 18. p. 3.

5473 Consil. 6. incip. *viso testamento.* lib. 2.

5474 Sessio. 22. c. 10. de reformatione.

5475 Cagnolus in l. si librarius. nu. 2. ff. de re gul. iur. Anto ni. Tessara in lib. de errorib. notar. & dixi supr. libr. 2. c. 28. num. 44: & de laudibus eorum ibid#. num. 45.

5476 Postellus in libr. de magistrat. Atheni# sium. c. 26. & Couarr. lib. 2. variar. dict. c. 13. nu. 10. pag. 622.

5477 In dict. loco.

5478 De Cathol. in stitut. tit. 64. de testibus. n. 9. fol. 284.

5479 L. 17. tit. 8. & l. 6. tit. 20. lib. 2. & l. 29. tit. 25. lib. 4. rec. Azeued. in l. 28. numer. 5. titul. 6. libr. 3. recop.

5480 Auil. in capit. 37. prætorum, glo. 1. num. 7. in fin.

5481 In pract. §. fi. q. 26. num. 3. versi. *sed de c# suetudine.* vbi plures refert

5482 Glo. 2. in c. te stes. 3. quæst. 9. Hippoly. in l. de minore. §. plurimum. nu mer. 9. cum alijs. ff. de quæ stionib.

5483 Clarus in pra ctica. §. fin. q. 45. nume. 13. ad fin.

5484 Salicet. in Authent. apud eloqu#tissim#. in fi. versi. *ad plenam.* ibi: *Sed ad probationem cius.* C. de fide instrum. Auiles in cap. 37. prætor. glo. 1. nu. 11. versi. *decimo fallit.*

5485 Vt resoluit Iulius Clar. in practic. §. fin. q. 26. nu. 1.

5486 De oppositio. contra person. testi.

5487 L. 3. §. lege Iulia. ff. de testibus.

5488 L. 8. cum seq. tit. 16. p. 3. & l. 8. tit. 8. lib. 2. fori.

5489 Super dictis ll. & Specul. tit. de teste. §. 1. per totum. Aufrerius in tractat. de reprobatione te sti. & Lanfr#. in tract. de testi. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. nu. 9. pag. 76. cum seq. Amed. de syndica. num. 190. cum seq. fol. 64.

5490 Farinac. vbi su pra, q. 53.

5491 Quid ergò si neget c#sagui tatem, & posteà probetur ei? Repellitur in omnibus vt falsus, quia n#pr#sumitur ignorantia c# sanguinitatis. l. octaui. ff. vn de cogn. Ame deus vbi sup. num. 191. ver sic. *item consan guineus.* post Bar. in quæst. incip. *in quæstione.* Francis. Bonelli. & Dul cetus in eod# tracta. nu. 31. fol. 359. & licet vt falsus testis non puniatur pœna ordinaria, tamen extra ordinem punitur. Iacobus Butrica. in l. Lucius. & ibi c#mendat Angel. ff. de his qui not. infam. & dicit multum singulare Marsil. singul. 76. & est communis opin. ex traditis à Menochi. de arbitra. lib. 2. centur. 4. casu 307. vide Farina. in tract. de oppositio. contra test. q. 54. num. 1. & sequentib.

5492 Vide Farinaci. vbi supra, q. 43. nu. 113.

5493 De teste corrupto vide Farinaci. vbi supra, quæst. 45 & quæst. 36. num. 141.

5494 Farina. vbi su pra. q. 56. nu. 186. & seqq.

5495 Vide Farina. vbi sup. q. 56. num. 284. & sequen.

5496 Farinaci. vbi supra, quæst. 56. nu. 452.

5497 Farinaciusvbi sup. qu#st. 56. nu. 51. & 433

5498 Vide Farinaci. vbi supra, qu#st. 56. nu. 434. & seqq.

5499 Farinaci. vbi supra. q. 51. nu me. 1. & seqq.

5500 Farina. vbi su pra. q. 56. nu. 205.

5501 Vide Farinac. in tractat. de oppositio. con tra testes. q. 56. num. 180. & seqq.

5502 Farina. vbi supra. q. 56. nu. 52. & n. 362.

5503 Farina. vbi supra. q. 58. nu. 1. & seqq.

5504 Dict. l. 8. tit. 8. lib. 2. fori.

5505 Farina. vbi supra. q. 56.

5506 Supra citati.

5507 Farina. vbi supra. q. 56. nu. 352. & seq.

5508 L. gesta. C. de re iud. c. causam qu#. in 1. de testib. glos. in l. 2. verb. *pro nunciatum.* versic. *sed vbi sum matim.* C. de or din. cogni tionum.

5509 Ioan. Monac. in. cap. 1. de testib. in 6. Cathal di. de syn dica. q. 66. nu. 39. fol. 14. Pu teusin eod. tracta. verb. *suspicio.* cap. 2. nu. 3. ad fi. fo. 312 & verb. *probatio.* cap. 2. nu. 2. fol. 274. & verb. *testis.* c. 2 nu. 2. in fin. & seq. fol. 312. Auil. in. c. 5. syndi. glo. fin. nu. fi. Azeue. in l. 10. nu. 19. tit. 7. lib. 3. Re cop. Gr#mati. super constit. regn. lib. 2. fo. 77. nu. 9. 10. & 13. & idem in consil. 35. nu. 45. Bossi. de criminib. ti tul. de o ppositio. contra testes. nu. 58. & seq. pag. 444. Mascardus de probatio. verbo, *barateria.* c#clu. 165. nu. 3. fol. 129. Tiber. Decia. in 2. tom. crim. li bro 8. cap. 38. num. 2.

5510 Cap. 1. de testib. in 6. & ibi Philip. Fr#c. nu. 7.

5511 Bar. in l. deferre, n. 2. postmed. ff. de iur. fis. & in l. in omnibus. n. 7. C. de testib. Bal. c#s. 353. incip. *pro ponitur quod dictus Prosellus,* lib. 5. Dulcet. de syndic. n. 31. fo. 359. Cathal. in eo. tract. fo. 14. n. 66. & Amede. in eo. tracta. fol. 60. num. 168. & 187. Alexan. consi. 44. nu. 11. vol. 2. & c# sil. 32. num. 6. vol. 6. Conra. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 93. nu. 47. in fin. pag. 314. Hippoly. consi. 2. nu. 44. vol. 1. Aymon Craue. consi. 112. nu. 10. fol. 113. & consil. 99. nu. 2. Gr#ma. consi. 35. nu. 33. idem super constitu. regn. fol. 77. col. 4. nu. 9. & 10. Iacob. Ma quel. in patro cin. for#s. 46. nu. 10. & 11. Puteus in dicto verb. *testis.* c. 2. & Mascar dus vbi supra, Platea in l. c# perimus. in fi. C. de nauicular. lib. 11. Azeue. in l. 10. tit. 7. lib. 3. Re cop. nu. 19. & in l. 6. tit. 9. nu me. 7. lib. eod. Farinac. in tracta. de oppositio. contra testes. quæst. 60 num. 12.

5512 Pract. Papi#. in forma oppositionis contra testes, fol. mihi. 33. col. 4. Bossius de criminib. titu. de oppositio. contra testes, num. 57. pag. 444. Conrad. vbi supra.

5513 Auth. de testibus. §. 1. l. 36. tit. 16. p. 3. Felin. in c. cum à nobis, in fin. de testib. communis secundùm Alexan. consi. 13. vol. 1. & Curti. Iunior. cons. 122. nu. 8. Bart. in dict. l. deferre, Thom Docius in consi. 39. nu. 2. Farinac. de oppositio. con tra test. qu#st. 60. nu. 406. & seqq. & 315: & seqq.

5514 Puteus de syndicat. verb. *testis.* cap. 3. nu. 1. vers. *attam#.* fol. 314. additio ad Bart. in l. post legatum. §. his verò. ff. de his quibus vt indign.

5515 Authen. si te stis, & ibi Bar. C. de testibus. Amedeus de syndicat. fol. 60. in fin. nu. 168. l. 22. tit. 16. par. 3. Pro sper. Farinac. in tractat. de oppositio. con tra test. quæs. 60. nume. 64. & seqq.

5516 Capit. personas. & ibi Ioan. Imola post Ioann. Andr. de testib. Lanfranc. in cap. quoniam con tra. versi. *de ha bente.* de probation. Specul. eodem titul. §. 1. versic. *item quod habet.*

5517 2. tomo crimi nal. lib. 8. cap. 37. nu. 25.

5518 Bar. in l. in senatus. in prin. & in l. 1. §. in cidit, per text. ibi. ff ad Turpilian. Puteus vbi supr. qu#quam delator examinatur in testem ad inquirendum, di xi supr. lib. 3. c. 15. nu. 98.

5519 Glo. *adfuerit.* in l. post lega tum. §. his verò. ff. de his quib. vt indig. l. fin. ff. de testib. Bart. in l. deferre. ff. de iure fisc. Felin. in cap. c# â nobis. n. 14. cum præced. de testibus, & additio ad capell. Tolosan. q. 18. & 204. Abb. in c. c# super. de testibus. nu. 8. M# chac. libro. 2. vsufreq. c. 33 nu. 4. fol. 11. Didac. Perez in l. 21. tit. 19. libr. 2. ordina. col. 662. versi. *nonò.* vide qu# latè examinat Prosper. Farinac. in tracta. de oppositio. contra testes. q. 60. nu. 175.

5520 Glo. *repetetur.* in l. si pecuniam. ff. de c# dictio. ob cau s#. ibi: *Quia in inimicitiam aduersarij incurri sti.* addit. Bal. in l. quoniam liberi. C. de in offic. testam. Puteusde syn dicat. verb. *suspicio.* num. 5. fol. 308.

5521 Cap accusato res. & cap. suspectos. 3. q. 5. Authen. de testib. §. quoniam vero. l. 9 tit. 17. & l. 6. ad fin. titul. 4. part. 3. & l. 3. in fin. titul. 9. lib. 3. recop.

5522 Mascardus de probat. verbo, *solicitator.* con clus. 1318. nu. 7. late etiam Prosperus Farin. in tractat. de opposit. c# tra personas testi. q. 60. nu. 244. & seqq. fol. 269. quic quid teneat Fe lin. post alios in c. cum à no bis. nu. 15. de testib. & Crauet. cons. 281. num. 4.

5523 Gregor. in l. 6. glo. 6. tit. 1. par. 7.

5524 Glo. verb. *sed diuersa.* in prin cip. Feli. in c. in nostra, in princ. de testi bus, & latius in c. fraternita tis. nu. 21. de hæretic. post Innoc. ibi nu. 1. in fin. versi. *primum dictum magis placet.* Specul. tit. de teste. §. 1. ver sic. *item quid si aliquid.* nu 87. Oldrad. consi. 37. incip. *ad primam quæstio nem.* nu. 1.

5525 Supra lib. 3. c. 8. nu. 102.

5526 L. sicut, & ibi glo. *n# debetur.* ff. quod cuius que vniuers. nomi. l. sed & dolo. §. 1. & 2. ff. de dolo. Abb. in c. insu per. num. 3. de testib. optimè Pute# de syn dica. verb. *testis.* c. 3. à prin cip. vsque ad nu. 1. fo. 313. Villalobos in ærario c#muni# opin. ver. *testis.* nu. 107. versi. *singuli de vniuersitate.* fo. 179. versi. *ter tia conclusio.*

5527 L. idonei, & ibi glos. ff. de testib. Decius consi. 94. nu. 2. Bal. in l. eos nu. 2. C. de testibus.

5528 Decisio. 221. num. 17.

5529 Argum. l. asse toto, cum materia. ff. de hæ red. instit. & l. si ita scripsero. 38. ff. de condit. & demonstrat.

5530 Cap. licet He li, & cap. per tuas. sequ#. §. nos verò. de simonia.

5531 Capit. cum I. & A. de re iud. c. conspiratores. 3. q. 4. & regul. n# debet. 22. ff. de regul. iur. Archid. in c. illud. nu. 7. di stin. 23.

5532 Cap. accusato res. &. c. suspectos. 3. q. 5.

5533 Cap. conspira tionum. &. c. coniuration#, cum 4. seqq. 11. q. 3.

5534 In dict. loco.

5535 Cap. repellan tur. de accusa tion. cap. si te stes. §. item te stes. 4. quæstio. 3. tex. & gloss. fin. in c. diffinim#. 18. q. 2. Bald. vbi dicit not#d#, in l. liberi. nu. 3. & ibi addi. C. de inoffic. testam. glo. in c. 1. §. porrò. quæ fuer. prima caus. benef. amitt. in feud.

5536 Lib. 10. antiquar. lectio. c. 4. pag. 698.

5537 In Catilina. Hieronym. ad Demetriad#. *Si is â culpava cuus in amiciti# prauorum inciderit, quotidiano vsu, atque ille cebris facile par, similis que efficitur,*

5538 Cap. cum oporteat. de ac cusatio. & l. sciendum. §. accusatio. ff. de legation. Bal. & Paul. in l. liberi, per tex. ibi. C. de inoffic. testa. alios refert Bertachin. in suo dictionario, verb. *inimi ci cogi.* vers. *ini micus præsumî tur.* Blancus in tract. de indicijs. nu. 163. Ias. in l. qui iu risdictioni. n. 7. ff. de iurisd. omn. iud. Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 3. cap. 25. nu. 68. Prosp. Farina. in tractat. de opposition. contra test. q. 60. nu. 69.

5539 In dict. loco, pro quo facit l. 1. §. cum pa tronus. in fin. ff. de offi. præ fect. vrb.

5540 Cenedus in collectaneis ad decretal. c. 35. pag. 156. nu. 4. melius Farina. de opposition. contra testes. q. 53.

5541 *Facilé nobis ipsis ignoscimus.*

5542 Authen. de te stib. §. si verò dicat odiosum. Baldus in. l. in ipsius. C. famil. hercisc. & addit. ad Bal. in l. liberi. C. de in offic. testam. Puteusde syn dic. verb. *suspi tio.* c. 1. nu. 3. fo. 308. c. qua liter & quando. 2. de accusatio. ibi: *Et quia non poß#t omnibus c#placere, cùm ex officio suo tenean tur non solum arguere, sed etiam increpare, quin etiam inter dum suspendere n#nunquam ve rò ligare, frequenter odium multorum incurrunt, & insidias patiuntur.*

5543 L. 10. tit. 16. par. 3. l. 3. §. le ge Iulia. & ibi gl. & DD. ff. de testibus. c# munis opi. se cundum Gomec. de delict. c. 3. num. 18. in fin. & Gama decisi. 34. num. 19. fol. 129.

5544 Angel. in. l. 2. n. 2. in fin. C. vbi de ratiocin. agi oport.

5545 Auth. de testibus. §. si verò ignoti. tex. & glo. in. c. illud. 5. q. 5. l. fi. tit. 16. p. 3.

5546 In c. cum P. M#conela. n. 9. de accusa.

5547 In c. detracto res. 3. q. 4. & c. qui #bulat. 5. q. 5. Puteus. de syndica. in loco supr. pro ximè citato.

5548 Cap. 1. §. por rò. & ibi Bal. quæ fuit pri. caus. benef. amitt. in feud. addi. ad Bald. in d. l. liberi. in fi. C. de in offi. testam.

5549 Platea in l. quoties. nu. 3. C. de naufra. lib. 11. Amedeus de syndicat. n. 191. fo. 65. Pute. ibidem, verb. *suspicio.* c. 1. n. 5. ad fi. fo. 308. & Dulce. ibi. n. 30. fo. 358. l. 1. titul. 16. par. 3.

5550 Vide authores gl. seq.

5551 Bertach. verb. *Berroarius.* Innocen. in c. in literis. de testi bus. Platea in l. quoties. n. 3. C. de nausragijs. libro. 11. Bal. in l. etiam nu. 4. & ibi Sa lice. n. 3. & 4. per glo. ibi. C. de testib. id# Bal. in l. obseruare. §. proficisci, in fin. ff. de officio pro cons. Bernar. Diaz in regu. 746. verb. *domesticus.* versi. *quarto fallit.* alios refert Mas card. de proba tion. 3. tomo. conc. 1359. n. 6. pagin. 304. melius per Farina. in tracta. de opposit. c# tra test. q. 56. n. 371. & seq.

5552 Angelus in l. sciendum. n. 1. ff. de vsur. Cy nus, Bal. & Sa lic. in d. l. etiam, & Puteus de syndic. verbo, *familiaris.* n. 5. fo. 179. Mascard. de proba tio. c#c. 533. limit. 1. & 2. Auil. in ca. 6. syndic. gloss. *descargos.* Paz in pract. 1. tomo. 8. part. c. vnic. fo. 238. n. 34. Azeue. in l. 3. tit. 7. n. 7. lib. 3. rec.

5553 Bar. in l. defer re. ff. de iure fisc. Bal. in d. §. proficisci. n. 11. q. 18. Gr# mat. cons. 35. n. 33. & regni colæ vbi sup. & conducunt supra dicta de mediatore testificante ad suam exonera tionem.

5554 Singul. sec#d. Floria. in l. te stis idoneus. ff. de testibus. n. 7. Carre. in pract. sub nu. 165. c#munis opin. secund. Ant. Gom. de delict. c. 12. n. 23. Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 24. nu. 20. Auend. in dictionar. verb. *amigo.* Azeu. vbi sup.

5555 Bart. in l. testium. §. leg. Iulia. ff. de testibus. Marant. de ord. iud. 6. part. de testi# repuls. nu. 3. fo. 224.

5556 Auth#. de testib. §. & licet in fi. vers. *si ve rò quidam.* l. 3. §. ideò. versic. *tu magis.* ff. de testib. Felin. in c. in nostra. n. 1. & seq. ex tra eodem, post Bar. in d. Authen. nu. 1. & soq.

5557 L. 1. §. cum aliquis. & ibi Bar. ff. de qu# stion. & in §. seruus, eiusd# legis. Felin. in c. fi. n. 4. de te stibus. Ias. in l. si vero, nu. 8. ff. qui satisda. cog. Bal. nu. 5. in Auth. si te stis. vers. *modô quæritur.* C. de testibus, & in l. sed & siquis. §. illud. ff. si quis cautio. M#tal. in l. 9. tit. 8. lib. 2. fori. gl. *enemigo.* in fi. Ant. Gomez. 3. tomo. delict. cap. 12. nu. 14.

5558 Prouerb. c. 6. *Testem falsidicum.*

5559 L. 5. titul. 13. par. 2.

5560 Libr. 3. de s#mo bono.

5561 L. 5. tit. 13. p. 2. & l. 2. tit. 7. par. 7.

5562 *Qui falsum testimonium dixis se c#uictus fuerit, é saxo Tarpeio deijcitor.*

5563 Libr. 20. noctium Attica. c. 1. in fin.

5564 4. Reg. 9.

5565 2. Paralip. c. 25.

5566 Maxim Planudes in vita æsopi. & Plutar. de sera nu min. vind.

5567 Ouid. in Ibin.

5568 Ouid. in Ibin, & 13. Methamor. & Seneca in Troade.

5569 Valer. Maxi. lib. 1. c. 8.

5570 Lib. 5. Anna lium.

5571 Controuer. 3. & declamatio ne 3. lib. 1.

5572 L. 6. tit. 31. p. 7. & l. 9. titul. 18. & l. pen. tit. 21. p. 2.

5573 In l. si diutino. 25. §. fin. ff. de pœnis.

5574 In l. 1. C. de emendatione seruor.

5575 L. 1. §. præterea. ff. de sicarijs. gl. in cap. Rex debet fur ta. 23. q. 5.

5576 L. 5. tit. 13. p. 2. & l. 26. tit. 11. par. 3. & l. 11. in fi. tit. 8. par. 7.

5577 L. 83. Tauri, hodie. l. 4. tit. 17. lib. 8. rec. de cuius intel lectu præter Anton. Gomec. in dict. l. 83. vide Auend. in c. 27. prætor. n. 16. 2. p. cum nume. seq. & nu. 22. versi. *infertur quarto.* tradit Dueñas in re gul. 27. versi. *quod tamen.*

5578 Deuteron. c. 19. ad fin. Da niel. c. 13. & c. satis. 33. q. 5.

5579 L. fi. tit. 16. p. 3. Ant. Gom. in d. loco. nu. 13. Gregor. in l. 6. tit. 7. p. 7. glo. 2.

5580 Dict. l. fi. par. & l. pen. tit. 1. p. 7. & l. nullum, & ibi gl. fin. C. de testi bus.

5581 Paris de Puteo, & alij ab eo citati, de syndica. verb. *notorium iudici.* nu. 5. in fi. cum seq. fol. 242.

5582 In eo Cæsare. *Vbi aliquos,* in quit, *volebat, vel rectores pro uincijs dare, vel præpositos face re, nomina eorum proponebat, hortans po pul#, vt si quis quidhaberet cri minis, probaret manifestis rebus, si non probasset, subiret pœnam capitis.*

5583 Vt in crimine sodomi# ait. l. cum vir. C. de adulter. *Iubemus surgere leges, & armari iura gladio vltore.*

5584 Testes c#tra iudices nunquam deficiunt, non modò ve ri, verum falsissimi. Redin de maiestate princip. verb. *sed etiam per le gitimos tramites.* fol. 91. nu. 155.

5585 L. 11. titul. 1. par. 7.

5586 Pro Milone. *Nihil est tam molle, tam tenerem, tam aut fragile, aut fle xibile, quâm voluntas erga iudices sensusque popularium, qui non modò impro bitati irasc#tur candidatorum, sed etiam in recte factis sœpe fastidiunt.*

5587 In dicto loco nu. 157.

5588 Pro Marco Cælio. *O magna vis veritatis, quæ contra hominum ingenia, calliditatem, so lertiam, contraque fictas omnium insidias fa cíle per se ips# defendatur.*

5589 Authen. de te stibus. §. & li cet, versi. *Si ve ro actu apparue rint malignantes, & ex hoc incidentes inc# trarietatem, nec que immunes eos derelinqui, nisi secundum*

ali quem errorem fortuitum, & non actu contraria dicentes demon strarentur, & ibi Bart. & l. nullum, & ibi DD. C. de testibus.

5590 Couarr. in c. quamuis pactum. in 1. par. §. 7. ex nu. 5. Clarus in pra cti. §. fi. q. 53. nu. 7. & lib. 5. sentent. §. falsum. ex nu. 5. Carrer. in pra ctic. tit. de homicid. §. sequi tur. nu. 20. latissimè Cedre nus in collectaneis ad decretal. c. 139. n. 1. pag. 308. & ibid. pagin. 397. cap. 5. num. 1.

5591 L. iubemus. C. ad legem Iul. repet.

5592 L. 20. titul. 7. lib. 3. recop.

5593 L. 41. titul. 4. lib. 2. recop.

5594 L. 1. titul. 18. lib. 8. recop.

5595 Cap. 7. *Ne ex timescas faciem potentum, aut scandalum ponas in agilitate tua.*

5596 Salic. in l. decurionum. in fi. C. de pœnis. & ita seruari in praxi testa tur Cathald. de syndica. q. 212. quos refert & sequitur Iul. Clar. in pract. §. fi. q. 8. n. 3.

5597 L. qui c#dem. ff. de si car. c. de his vero. 50. distinctio. c. placuit. de consecratione distin. 1.

5598 L. iustissimos C. de offi. rector. prouint. ibi: *Si veræ voces sint, neque ad libidinem perclientelos emissæ.* l. decurionum. C. de pœnis. *Legibus enim magis qu# clamoribus debet iudex adhæ rere.* c. Osius. & ibi glos. de election. c. c# I. & A. de re iud. c. si ergo. 8. q. 1. l. si priuatus. ff. qui, & à quib. Bar. in l. de minore. §. torm#ta. n. 30. & 31. ff. de quæsti. Puteus de syndi. verb. *iudex.* c. 1. nu. 26. fol. 209.

5599 *Docendus## est, non sequendus populus.* c. docen dus. 62. distin ction.

5600 In l. obseruare. §. antequ#. ff. de officio procons.

5601 Accurs. in d. l. decurionum. Benedict. in. c. Rayn#tius, verbo, *mortuo itaq; testatore.* in. 1. fol. 112. n. 237. & seq. 2. p. Chassan# in catalogo glor. m#di. 4. p. 6. consideratio. Ludoui. Montaltus in tract. de reprobatio. senten. Pilati, Redin de maiestat. princip. verb. *sed etiam,* nu. 44. fol. 78.

5602 Lucæ. 23.

5603 Dict. lex. decurionum, c# alijs supra citatis, & l. iudi ces oportet, iuncta Auth. seq. C. de iudic. &. c. iudic#t#. 30. q. 1.

5604 Cap. 18. *Descendam & vide bo, vtrum clamor# qui venit adme, opere conpleuerint.*

5605 Psalmo. 56. *Filij hominum, dentes eorum arma & sagittæ, & lingua eor# gladius acutus.* c. periculose, de pœnit#tia distinctio. 1.

5606 In d. c. Osius de electione.

5607 In. c. nimium sunt. 23. q. 4.

5608 æneid. 1. *Sœuitque animisig nobile vulgus.* & 2. æneid. *Scinditur incer tum studia inc# traria vulgus.*

5609 Lib. 2. cap. 2. vbi sigillatim # his omnibus actum est.

5610 Lib. 11. de le gibus.

5611 Alciat. libr. 1. emblema. 69. *Per medios hosteis patriæ c# ferret ab igne æneashumeris dulce parentis onus.*

5612 Decius cons. 556. nu. 7.

5613 In l. si quis aliquid. §. motores. ff. de pœnis. ibi: *Au thores seditionís & tumultus, vel concitatores populi pro qualitate dignitatis, aut in cru cem tollantur, aut bestijs obijciantur, aut in insulam deportentur.*

5614 Liuius lib. 8. Decad. 3. Plutarch. in vita Scipion.

5615 In 2. tom. crimin. lib. 7. ca. 19. nu. 4. 12. & 52.

5616 Erasm. in apophthegma. pag. 102. numer. 99.

5617 Primo de ora tore.

5618 Lib. 6. politi cor. c. 5. ait: *Publicas accusa tiones quam rarißimas facere oportere, magna pœna in eos constituta, qui falso accusarint.* Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 32. c. 4. n. 12. l. senatus. 18. §. 1. & 2. ff. de iur. fisc. Menoc. de arbitr. lib. 2. casu. 322. in fi.

5619 In oration. c# tra Aristogito.

5620 Anton. in annotati. ad praxim Octauia ni Vestrij lib. 6. c. vlt. n. 22. Petr. Gregor. & Menoch. vbi supr.

5621 L. 1. §. calum niatoribus. ff. ad Turpi. & in l. quæsitum. ff. de testib. Cicer. pro Sexto Ameri. Vale. Maxim. lib. 3. c. 7. Hotoma. in c#ment. ad d. locum Cice ronis, & Paulus Manucius de legibus Ro manor.

5622 De syndica. verb. *de officio syndicatorum.* nu. 13. fo. 92.

5623 In. l. non cogendum. §. 1. C. de procurato.

5624 Esdras in fine sui libri. & Esther. c. 8.

5625 Cap. 24. *Qui irrogauerit maculam cuilibet ciuium, sicut fecit, sic fiet ei, fracturam pro fractura, ocul# pro oculo, dentem pro dente restituet.*

5626 Cap. 21. *Sin autem mors eius fuerit sequuta, reddat animam pro anima, dentem pro dente, oculumpro ocu lo, manum pro manu, ped# pro pede, adustion# pro adustione, vulnus pro vulnere, liuor# pro liuore.*

5627 Cap. 19. &. c. sex differ#ti#. 23. q. 3. ibi: *Non misereberis testis mendacis, sed animam pro anima, oculum pro oculo, dent# pro dente, man# pro manu, ped# pro pede exiges.*

5628 Cap. 13. *Qui in gladio occiderit, oportet c# occidi gladio; qui in captiuitatem duxerit, oportet vt in captiuitatem vadat.*

5629 Qui sic aiebant. *Sic quæ fecerit, hæc & patiatur & ipse, Iudicium fuerit prorrect#, atque exitus æquus, &c.*

5630 Matthæi. 5. c. hæc autem vita. 23. q. 4. Aristotel. & eius interpres 5. Ethic. ad Ni coma. cap. 5. Aulus Gellius lib. 20. nocti# Attica. c. 1. & aiebat lex 12. tabul. *Si m#br# rupit meum, é pacto talio esto.* D. Thom. 2. 2. q. 68. Abulens. Exodi. 21. q. 26. & Leuitici 24. q. 12. & Matthæi. 5. q. 322. Cicero in legib. & D. August. lib. 21. de ciuita. Dei. cap. 11. Budeus in. l. ius ciuile. ff. de iusti. & iur. Alciat. lib. 9. Parerg. cap. 8. Simancas de cathol. institu. tit. 64. nu. 97. & de iure diui no probari tenet Soto de iu stitia & iure li bro 5. quæst. 5. articu. 4. & probat l. fi. ff. ad Turpilia. & l. fi. ff. de abolitio. & l. fi. C. de accusatio. ibi: *Neq; impunitam fore noue rit licentiam m# tiendi, cúm cal#ni#tes ad vin dictam poscat si militudo suppli cij. §.* pœna autem iniuriarum, insti. de iniur. cap. quisquis. & seq. 2. q. 8. & de iure regio. l. 2. tit. 2. lib. 2. fori & l. 2. & 7. tit. 20. lib. 4. fori l. 19. tit. 1. p. 7. com munis opin. se cundùm Albe ric. in l. Athletas. §. calumniator. nu. 4. ff de his qui notan. infam. Couarruu. in lib. 2. var. c. 9. num. 1. & 2. Auiles in. c. 1. prætor. glos. *donacion,* nu. 40. & seqq. post Montal. in l. 23. tit. 22. p. 3. Bossius de criminib. titu de officialib. corrup. pecu. nu. fin. Puteus de syndica. verb. *iniuria officialis.* cap. 1. fol. 197. nu. 5. & Augusti. Dulcet. in eod. tracta. nu. 18. fo. 358. & nu. 22. & sequent. Dueñas in regu. 27. Segura in director. iudic. 2. p. c. 2. fol. 90. num. 12. cum seq. text. optimus, & ibi glo. in Auth#. vt iudices sine quo. suffrag. §. ex diuerso, verb. *amarissimis.* vbi quod ca lumnians iudicem in syndicatu, puniatur pœna mor tis tanquam parricida, quem text. dicit mirabilem ad hoc Bossius vbi supra.

5631 In Alex#dro Seuero.

5632 Dict. l. 2. tit. 2. lib. 2. fori.

5633 In. c. fin. de calumniatorib. ibi: *Vt cæteri simili pœna perterríti ad infamiam suorum non facílê prosiliant prælætorum.*

5634 Lucas de Pen na in l. 2. col. 3. & 4. versic. *vbi autem quis.* C. de cal#niat. lib. 10. Bernar. Diaz in pract. crim. c. de denuntiatio. Bos sius in practi. tit. de accusatio. num. 28. Petrus Greg. de syntag. iur. 3. p. lib. 32. c. 7. nu 8. l. 8. tit. 22. part. 3.

5635 L. 3. ff. ad Turpil. c. quod de betur 14. q. 1. c. 1. & 2. de calumniat. Albe ric. in l. fin. C. de accusa. Feli nus in. c. inquisitionis. nu. 9. de accusa. Bal. in addi. ad Spe cul. tit. de con cepti#e libel. versi. *de consue tudine.* Specul. tit. de accusat. §. 1. versic. *nec mirum.* Bart. in l. libellorum. §. subscribere. ff. de accusa. resoluunt Couarr lib. 2. var. c. 9. num 1. Alciat. libro 9. Parerg. iur. c. 8. Menoch. de arbitra. lib. 2. casu 321. & seq. num. 3. Iul. Clarus in pract. §. fin. q. 62. &. q. 81. num. 3. Bossius de criminibus, tit. de official. corrup. pecu. nu. fi. pag. 425. Segura in director. iud. in dicta 2. part. c. 2. num. 12. fol. 90. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. part. lib. 31. cap. 10. nu. 3. & alij plures citati ab ijs.

5636 Lib. 12.

5637 Puteus in dicto cap. 1. & Greg. in l. 13. tit. 1. part. 7. glos. 3. in fin.

5638 In pract. §. fi. q. 81. in fin. pag. 487. vbi refert & sequitur Baldum.

5639 Lib. 2. variar. c. 1. nume. 8. versi. *hinc sanè.*

5640 L. vnica. C. de famo. libel. & l. 3. tit. 9. p. 7

5641 Puteus de syndica. num. 12. fol. 92. verb. *de officio syndicatorum.* & ver bo, *inquisitio,* c. 1. num. 8. fol. 199. Augusti. Dulce. in eod. tracta. nu. 17. & 18. fol. 358 Alex#. in additio. ad Bart. in l. si filius fa mi. §. iudex. ff de iudicijs.

5642 Pro Roscio Amerino. *Accusatores quippè multos esse in ci uitate, vtile est, vt metu coercea tur audacia. Verum hoc ita est vtile, vt ne plané illudamur ab accusatoribus.*

5643 Supra hoc. c. num. 19.

5644 Supra lib. 3. c. 8. num. 92. & seqq.

5645 De syndicatu verb. *syndicatorum officium.* fo lio. 98.

5646 L. 1. ibi: *In nul lis penitus peccare, diuinitatis potiuûs est, qu# humanitatis.* C. de veter. iur. e nuclean.

5647 L. iubemus in fin. & ibi glo. C. ad leg. Iul. repet. & l. ita vulneratus. ff. ad leg. Aquil. Tiber. Decia. 2. tom. crim. li bro 8. cap. 37 nu. 9. & 17.

5648 Iul. Clarus in practic. §. fin. qu#st. 81.

5649 L. fi. C. de accusa. ibi: *Nec impunitam fore putet licentiam mentiendi, cúm calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplici*j. glos. *tal malicia.* in l. 5. & 27. titu. 1. part. 7. Cla rus vbi supra. quæst. 7. nume. 12.

5650 Bal. in l. ordinari. C. de rei vendica. Cathaldi. de syndic. num. 136. quæst. 192. fo lio. 28.

5651 Barto. in Authen. nouo iure, in fin. C. de iudic. de quo latè Segura in directorio iudicum 2. part. cap. 12. num. 1. & seqq. fol. 141. post Bar tolum in l. Athletas. §. calumniator. ff. his qui notan tur infam. & de causis con demnandi in expensis, vide Bonifaci# in Peregrina, ver bo, *expensæ.* fo lio 192. col. 2. & seq.

5652 Bonifacius vbi supra, verbo, *iuramentum.* fol. 271. col. 2. versi. *fr# gatur.*

5653 Azeue. in curia Pisana. capit. 6. nu. 34. pag. 116.

5654 L. 1. in fi. prin cipij. ff. ad Turpilianum, ibi: *Si plura crimina idem eidem intulerit, singu lorum abolitionem debet petere; alioquin pro ut quid omiserit, eius nomine Senatusconsulti pœnam patietur.* cap. qualiter & quando, in 2. vers. *videlicet vt crimina lis,* de accusationib. glo. in dict. l. Athletas. §. calumniator. versic. *ex vtraq;* ff. de his qui notaninfam. gloss. in cap. 2. de ca lumniator. & ibi Felinus, & Angelus, in. l. vnica. C. de suffrag. Hippolyt. consil. 37. numero 4. & in. l. is qui cum telo. nume. 48. C. de sicarijs. In nocen. in cap. finem, de dolo & contumacia. Guido Pa pe decisio. 32. versic. *condemnatus qui appel lauit,* & decisione. 636. Lu cas de Penna in l. 2. C. de ca lumniatorib. lib. 10. versic. *item quod,* col. 3. versic. *item pone,* & colum. 5. Cathaldin. de syndica. nu mer. 114. qu# stio. 182. fol. 25. Augustinus Dulcet. in eodem tracta. num. 22. fol. 358. singulariter Bonifacius in Peregrina, verb. *ex pensæ.* fol. 191. col. 3. versic. *condemnari.* & Bernar. Diaz in practi. criminal. cap. den#ciatio. Gregor. Lup. in l. 7. titulo. 1. partit. 7. verbo, *no pudiesse.* & in l. 39. tit. 32. part. 3. ver bo *á pechar*; & quòd puniatur iste calum niator, etiam si probet semi plenè, dummodo reus aliquid probet, tenet Baldus in l. sciant cun cti. num. 6. de probationibus. Iulius Clarus in practica. §. fin. quæstio. 62. num. 6.

5655 In cap. penultimo, num. 12. de electione.

5656 In regul. 7. nu me. 14. fol. 3.

5657 L. etiam. §. ex causa. ff. de mi noribus. & l. si quid separatim. §. si quis cum vna. ff. de appellationib. Paulus consi. 64. vol. 1.

5658 Cap. qualiter & qu#do. 2. ibi: *Ne fortê per leue comp#dium ad graue dispen dium veniatur*, de accusationibus.

5659 In Directorio iudic#. 2. parte, cap. 2. fol. 88. & sequen tibus.

5660 Baldus in Au thentica nouo iure. C. de pœ na iudic. qui malè iudicau. Puteus de syn dicat. verb. *cor ruptio.* cap. 1. nu. 3. fo. 159. Tiberius Decian. in tract. criminal. lib. 8. cap. 37. nu. 19. fol. 244. tomo 2. Bonifacius in Peregr. verb. *solu tio.* gloss. *iudici.* fo. 460. col. 3. in fin. per cap. super eo, de eo qui cognouit c#sangui. vxor. suæ. Grego. i#. l. 26. tit. 22. part. 2. glos. fin.

5661 In Antynom. lite. B. nu. 50. pag. 46.

5662 L. 6. tit. 9. lib. 3. Recop.

5663 Auth#t. vt litigatores in ex ordio litis iurent. §. si quis aut#. ex litiga torib#. Auth# tic. nouo iure. C. de pœna iu dicis qui malè iudicau. Bart. in l. in senatus. §. an ad eos. ff. ad Turpilianum Cathald. in dict. tracta. de syndica. num. 114 fol. 25. Augustin. Dulcet. in eod. tract. nu. 22. fol. 358. quod ille, cuius instigatione iudex i#qui rit, teneturpœ na Turpiliani, quia qui in de n#tiatione # banda defecit, cal#niari pr#sumitur, sicut accusator. cap. cum dilectus. de accusationib. & cap. 1. de calumniatorib. l. 26. tit. 22. part. 3. Menochius de arbitrarijs lib. 1 casu. 321. nume. 4. Petrus Gregorius de syntagma. iur. 3. part. lib. 36. quæstio. 28. num. 8.

5664 Vbi supra.

5665 Bartolus in le ge iniuriarum, §. si quis. ff. de iniurijs. & in l. item apud La beonem. §. si quis libello Principi obla to. ff. eod.

5666 Dict. l. item apud Labeonem. §. si quis debitorem, & i# l. si creditor, & in l. iniuri#. ff. de iniurijs. Puteus de syn dica. cap. iniuria officialis. num. 1. & l. 7. tit. 9 part. 7.

5667 Abbas in cap. quanquam, de excessib. prælatorum & in cap. at si clerici, in princip. de iudicijs, A uenda. in cap. 2. prætorum. num. 19. versicul. *si tamen. Vt dum efuso sermone se se ia ctat, in prompt# incidat sui periculum*, vt inquit lex.

5668 Bossius in pra ctica, titul. de præuaricator. & calumniat. num. 8. & in titu. de officia lib. corrup. pe cu. nume. 37. Clarus in pra ctica. §. fi. qu# stio. 64. nu. 4. cum seqq.

5669 Lib. 2. variarum. cap. 1. nu me. 8. versic. *hinc sané.*

5670 Bossius in dicto num. 8. & in titul. de accusatione, nu me. 17. & 19. & 27. Menochius de arbitrarijs lib. 2. centur. 4. casu 322.

5671 De syndicatu num. 23. fol. 358.

5672 Bartol. in l. A thletas. ff. de falsis. & Angel. in l. Athletas. §. cal#niator. ff. de his qui notant. infam. vbi Bart. dicit notand# hoc esse pro syndicis comi nibus, qui

ad aliorum instigationem maleficia denunciant. Idem Bartolus in. l. fin. ad fin. ff. de hæredibus institu. Bald. in cap. quoni# contra falsam. col. 9. versic. *extra quæro.* de probatio. vbi l. dicit, instiga torem fide dignum à cal#nia excusari. Alios refert Mexia super l. Tolet. 2. fun damento. 23. partis. fol. 154 num. 28.

5673 Menochi. de Arbitra. lib. 2. casu 321. post Bonifa. in Peregrina, verb. *calumnia.* fol. 65. col. 3. Petrus Gregor. de syntag. iur. 3. part. lib. 32. cap. 7. nume. 8.

5674 Socinus consil. 118. num. 12. vol. 1. Bos sius in practi. tit. de accusatore. pag. 88. num. 22. cum seqq. & pagi. 405. num. 7. cum seqq. & pag. 425. nu. 37. & Menochius vbi supra. Iul. Clar. in practi. §. fi. quæst. 62. nu. 6. & 9.

5675 Segur. in director. iudi. 2. p. cap. 12. fol. 141. & 144. num. 8. Anania in cap. accedens. num. 12. de accusation. præter multa quæ tradit Couarruu. in cap. 27. pra cticar. Vinc#tius Cigaul in suo opere aureo, in cap. primum rega le. fol. 65. vbi quòd si officialis accusatus veniat absoluendus, certè damna & interesse recuperare debet super accusantem vel de nuntiantem. l. 3. §. his qui ad hostes. ff. de re milita. &. l. fin. C. de erogatio. milita. anno. lib. 10. Puteus de syndica. verb. *expensæ.* cap. 1 nume. 4. fol. 177. & verb. *iniuria officialís.* cap. 2. nume. 5. fol. 198. Gregorius in l. 8. tit. 22. par tir. 3. glos. 1. & 3.

5676 Bar. in l. stipulatus. nu. 2 ff. de fideiussori. Bal. Angelus Paul. & Salicet. in l. fin. C. de fruct. & li. ti. expen. latè Boer. q. 110. a los refert Baeça de decima tut. c. 21. nu. 4 Menochi. de arbitrar. lib. 2. centu. 2. casu. 154. nu. 5. Matien. in l. 7. gl. 5. nu. 31. titul. 11. lib. 5. Recop. Rebuff. 3 tom. constitutio. tit. de expen. & inter. articu. 5. glo. 1. nu. 27. & latè pro vtraque par te Cornel. in tract. de pauper. fo. 67. nu. 20. col. 1. Didac. Perez in l. 1. tit. 18. lib. 3. Ordin. col. 1311. Grego. in l. 21. glo. 2. tit. 2. p. 3. Aze ue. in l. 21. nu. 7. tit. 16. lib. 2. Recopila.

5677 Boer. vbi sup. num. fin.

5678 Bal. in l. cum quidam. C. de fructib. & liti. exp. Bonifac. in Peregrina, verb. *sportulæ.* fol. 481. col. 1. in princip.

5679 Supra lib. 2. c. fin. num. 257.

5680 Cap. finem litibus, de dol. & contuma.

5681 Tex. & glo. in l. item apud Labeon. §. si quis libello. & §. si quis non debitorem. & l. si creditor. §. in iu ri#. & ibi Bar. ff. de iniurijs. Auth. vt iudices sine quo. suffra. §. illud. versicul. *ex diuerso.*

5682 Cathaldin. de syndica. q. fi. fol. 26. & Puteus in eod. tracta. verb. *iniuria officialis.* c. 1. num. 4. fol. 197.

5683 Bar. in l. seruo inuito. §. cum prætor. ff. ad Trebe. Cathal di. de syndi. q. fi. fol. 26. Iodocus in practi. ciuil. cap. 224. num. 2. Montal. in l. 23. tit. 22. p. 3. & in l. 2. tit. 2. lib. 2. fori. in fi. Auiles in. c. 1. prætor. glo. *donacion.* num. 40. & seqq. tex. in. c. peruenit, & cap. constitutus, de fideiussorib. & c. dilecti. de fo ro c#pe. quod æstimatio iniuriæ applicatur iniuriato, quia est debiti solutio.

5684 Puteus & Ca thaldi. vbi supra, quos refert & sequitur Auil. in di cto loco. Maran. de ordine iud. 6. p. tit. de inquisitione, nu. 157. AEgi dius Bossi. de criminib. tit. de official. cor rup. pecu. nu. fin. pag. 425. post Bar. in l. 1. §. 1. ff. ad Turpilia.

5685 L. 17. tit. 7. libro 3. & l. 52. tit. 4. lib. 2. Re copila.

5686 Auth. de non eligen. sec#d. nub. §. cum igitur. ibi: *Nec est lex tale quid di cens.*

5687 Castellus in l. 64. Taur. nu. 69. Azeue. 1. l. 1. nu. 2. tit. 21. lib. 4. Recop. per textum ibi, pr#ter Paul# Paris. consil. 107. nu. 121. vol. 3. vbi sin gulariter.

5688 Glos. in rub. ff. de acquir#. posses. l. 1. ff. de his qui s#t sui, vel alien. iur. Euerard. in loco argumen. 75. à contrarijs, & Sebast. Medic. de regu. iur. 2. part. regul. 5. fol. 66.

5689 L. pen. C. de solutio. l. fi. C. de fructib. & liti. expen. c. 2 & ibi glos. de mutuis petitionib. vbi# actoris & rei çqualis est c# ditio. l amplio rem. C. de appellatio. Hippolyt. singulari 389.

5690 Dict. l. amplio rem.

5691 Regu. in pari causa, & regu. non debet actori licere. de regul. iur. in 6.

5692 Tex. singul. in cap. super eo. de officio delegat. Suarez in l. post rem, in declaratio. ad leg. reg. limitatio. 2. nu. 2. ff. de re iud.

5693 Cap. vnic. de plus petitio. l. 8. & 9. tit. 21. lib. 4. Recop. & l. 196. styli Auenda. in. c. 17. prætor. 1. part. num. 10. versi. *quando.* Auiles in cap. 10. pr#tor. glo. *derecho.*

5694 Suarez vbi su pra.

5695 Hippolyt. in dict. singul. 389.

5696 L. 12. in fi. tit. 5. & l. 1. tit. 16. & l. 6. tit. 4 p. 3. & l. 23. tit. 7. & l. 3. tit. 9. lib. 3. recop.

5697 Clarus in practica. §. fin. q. 3. nu. 6. Segura in directorio iudic. 2. p. c. 3. num. 11. fol. 100.

5698 Cathaldi. & alij relati a Paz in practic. 1. to mo. 7. part. c. vnic. num. 11. fo. 225.

5699 Bar. in l. mariti. §. quinque nium. ff. de adulter. per l. miles. §. sexaginta. ff. eod#. Bal. singulariter. in l. 1. nu. 3. C. quando li bel. princ. dat.

5700 Bal. vbi supra, & Felin. in c. illud. nu. 11. de pr#scriptio. Molina de pri mogenijs lib. 3. c. 13. n. 58.

5701 Dicit notandum Bar. in di cta l. mariti. §. quinqu#ni#, & tenet Bald. in dict. l. 1. nu. 3. C. quando libel. principi datus, & conducunt, scripta â Molina vbi supra, per argumentum à ratione cessan te, & vltra ipsum facit glos. verb. *damnific# do.* in Authen. de exhibendis reis. §. illud c# mendat Angel. ibi, Felin. in c. illud, in vltima conclus. de pr#scriptio. Anton. Gabriel conclus. 1. nu. 373. pa gin. 1097. glo. pen. in c. cum contigat. de fi de instr. Bald. in l. si quando. C. de testibus, Quod etiam pro cedit, quando producitur instrum#tum ad elid#dam executionem, quia necessario debet pars citari Gabriel in d. loco nu. 264. pagin. 1090. quæ intimatio & copia debet dari in ipso ter mino legali. Hostiensis, & Ioan. Andr. in c. n#minus. de immunita. ecclesi. c#munis opin. secund# Benedict. de Capra in reg. 96. nu. 81.

5702 Glossa in l. in bonæ fidei. gloss. magna, ibi, *finito oficio.* C. de iur. iur. Cataldin. de syndicat. q. 67. nu. 40. fo. 15.

5703 Rerum gestarum. libr. 18. in princip.

5704 L. 12. in fin. tit. 5. part. 3. vbi Gregor. eam ad hoc notat.

5705 In l. obseruare. §. antequ#. ff. de officio procons. vbi ait, *quod dicitur turbari ciui tas, quando ratione alicuius casus homines relinquunt artes, & ministeria sua: quod est notandum.*

5706 Bald. in rubr. C. de pœna iu dic. qui male iudica. Bar. in l. interdum. §. qui furem. ff. de furtis. Amed. de syndicat. nu. 216. fo. 69. & nu. 218. contra ti tul. quando ci uil. actio crimi. præiud.

5707 *Imperitia culpæ anumeratur.* regul. imperitia. 175. & ibi glos. ff. de regul. iur. l. si iudex. ff. de varijs & extraor din. cogn. tex. & gl. in l. 2. ff. quod quisque iur. l. 24. tit. 22. par. 3. Bar. in disputatione. 9. incipit, *per imperitiam.* Ias. in l. 1. nu. 26. ff. quod quisque iur.

5708 L. si quos. C. de offic præf. prætor. Orien. glo. in l. manci pia. & ibi Bal. C. de seruis fugit. Angel. in dict. l. 2. & diximus supra is to lib. c. 1. nu. 142. & seq.

5709 Bellug. de spe cul. princ. rub. 35. §. post militares. nu. 5. & dixi supra hoc lib. cap. 1. nu. 238. & in fra hoc c. nu. 37.

5710 Supra isto lib. c. 1. num. 102. & seq.

5711 Amedeus vbi supra nu. 217. Belluga vbi su pra nu. 6.

5712 In oratione aduersus Cononem.

5713 De syntagma. iur. 3. par. libr. 50. c. 8.

5714 Vt per Amedeum de syndicat. verbo. *item in eo quod dictus potestas.* fo lio. 52. n. 105. cum seq. Puteum, Cataldi. & Bal. in eod. tractat. & per Bart. in l. fi. ff. de varijs & ex traord. cogni. & aliquid per Montalu. in l. 23. & 24. tit. 22. par. 3.

5715 L. natura. ff. de pr#scrip. verb. auth#. vtnouæ factæ constit. in princ.

5716 Dicam infr. in glo. *alguna.*

5717 Dixi supr. lib. 3. c. 15. nu. 19. vsq; ad 38. qui b# adda elias #sonas, qu# car cerari non possunt pro debito ciuili, vt per Tallada in tracta. de visit. de carcere. c. 11. §. 4.

5718 Optime Farinacius. 1. tom. crimin. tit. 4. de carcerib. q. 27. nume. 4. & seqq. Tallada in dict. capit. 11. §. 2. nu. 1. & sequent.

5719 Farinac. vbi supra, nu. 105. & seq. Tallada vbi sup. d. c. 11. §. 6. & §. 4. nu. 4. dixi supra libr. 3. cap. 15. numer. 107.

5720 Farinac. vbi supr. nu. 96. & seq. & dixi d. lib. 3. cap. 15. num. 8. in fin.

5721 Dixi latè sup: lib. 2. c. 14. & Farinac. in d. loco. num. 88. & seq. & Tallada de carce re. c. 11. §. 5. per totum, & num. 9.

5722 In locis. proxime citatis.

5723 Vide DD. infra citatos super verb. *injuria.* & verbo, *indicios.* Dixi la tè supra lib. 3. c. 15. nu. 85. & seq. & infr. hoc cap. n. 9.

5724 Simancas de Cathol. instit. tit. 17. num. 1. fol. 64.

5725 Capit. si clericus. de senten. excom. in 6. l. si longius. §. si filius. versicul. *vel dum venit.* ff. de re iudic. Platea in. §. sunt præterea. nu. 171. institut. de public. iud.

5726 L. si verò pro condemnato. §. 1. ff. qui satisdar. cogant. Angel. in tracta. de maleficijs, verb. *pro quibus Antonius fideiußit,* & in versi. *& nota quod si aliquis.* & Hippolyt. in pract. §. attingam. nu. 17. Paz in practic. 1. tom. 5. p. c. 3. §. 6. in fi. Bossius. & Farinac. infra citandi super glo. *Bona cosa.* & in eo loco. num. 147.

5727 L. 2. C. de exhibend. reîs. l. sed actio. & l. nec magistratibus. ff. de iniurijs. glo. verb. *retentus.* in l. 2. *§* fi. ff. si quis cautio. Hippolyt. singul. 93. incip. *iudex sine indicijs.* idem in pract. §. constante. nu. 3. & §. occurrunt. num. 2. & 3. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 3. nu. 2. pag. 222. Bal. in l. 2. nu. 3. C. de his qui latro. & in l. eum quem temere. ff. de iudicijs. Innocen. in cap. fin. quod metus causa. idem Bal. in l. fina. C. de pœna iud. qui male iudicau. Amed. de syn dica. q. 139. fo. 57. Puteus in eod. tract. verbo, *captura.* c. 1. nu. 14. & c. 2. nu. 3. & nu. 4. in fin. & verb. *inquisitio.* c. 3. nu. 4. & 6. fo. 202. Dida. Perez in l. 7. glo. *de la deshonra.* tit. 14. lib. 2. or dina. col. 549. & in l. 13. tit. 2. libro. 3. col. 845. & in l. 2. tit. 18. lib. 8. pa gin. 350. colu. 2. in prin. & in l. 2. titul. 17. ibi, pagin. 340. col. 1. ad fin. Nauarr. in manual. c. 13. & 15. Paz vbi sup. 1. tomo. 8. par. c. vnic. nu. 19. fo. 232. Se gura in direct. iud. 2. par. cap. 13. nu. 12. & antec. Azeue. in l. 7. nu. 13. tit. 23. libr. 4. recop. Clar. in pract. §. fin. q. 28. versi. *scias autem.* Iodocus in pract. crim. tit. de citatione reali. nu. 9. latè Farinac. 1. tom. crim. tit. 4. de carceribus. q. 27. n. 134. & seq. vsque ad 144. & nu. 137. disputat contra communem.

5728 Vbi supra, & num. 144. & sequent.

5729 Bar. in sua disputatione, incip. *Lapus quidam fuit captus.* Ferrara cautela 14. Cacialupus in tractat. de debito. suspect. & fugit. q. 15. nu. 4. Hippol. in pra ctic. §. quoniam. nu. 18. Amed. de syndic. in fin. nu. 258. versi. *postremo dicendum est,* Perez vbi supra, & Azeued. in d. l. 7. nu. 14. & 16.

5730 Didac. Perez vbi supra.

5731 De syndic. in princ. quæst. 2. nu. 3. fol. 10.

5732 L. & si seueriter. C. de excusatio. tutor. Bal. in dict. l. eum quem temerè, & alij ex supra citatls.

5733 Clarus in pract. q. 28. in fin. princ. & in versi. *scias autem.* prope fin. Bonacosa in 1. par. commun. opinion. versic. *captura ad hoc vt commi tatur.* pag. 19. col. 1. Farinac. 1. tom. crimin: tit. 4. de carce ribus. q. 27. n. 38. & sequen. post Bossium ti tul. de carcera ta. fideiuss. relax. nu. 2.

5734 Socin. consil. 113. in fi. vol. 3. & Gregor. in l. 1. glo. 1. in fin. tit. 29. par. 7. & Clarus in pract. §. fin. q. 28. n. 2. & qu# tradit Baeç. de inope debitor. c. 1. nu. 30. Crauet. consil. 46. nu. 7. Paul. Ca strens. cons. pe nult. lib. 1. Parisi. consil. 99. vol. 3. nu. 35. & Petrus Pechius in tract. de arresto & iure sistendi. c. 12. per totum. fol. 62. col. 2. vbi quòd ante omnia iniustè captus est relaxandus. Idem Paris. consi. 101. numer.

7. volum. 3. column. 4. & Roland. cons. 65. numer. 10. vol. 3. Viuius. 1. tom. commun. opin. verb. *capi.* opinio. 36. pag. 434. in fi. & Remigius de G#ni. in tracta de immunit. eccles. q. 17. in fi. circa extractionem delinquentis ab ecclesia. Archid. in c. cum pluris. de offic. delegat. in 6. Bal. per tex. ibi. in l. 2. C. de his qui latron. Petrus de Rauena in singul. 806. verb. *aduertant iudices.* Bouerius in singul. verb. *iudicium, & infamatio,* præsertim, quando reus est suspectus de fuga, vt statim dicam, nam in atrocibus facilius deuenitur ad capturam. Salic. in l. ea quidem. nu. 77. C. de accusatio. & in l. nullus. numer. 4. C. de exhib#. reis. Carauit. super. 34. ritu magn. curiæ post nu. 10. & super ritu. 41. n. 10. qui ait ita practicari: n# vt ait Salic. in l. 2. nu. 2. C. de custod. reor. aliquando dici# tur constare iu dici semeplene per informationem per se habitam à pluribus, non in figura iudicij, & hoc sufficit ad capturam.

5735 Supra lib. 1. c. 13. n. 16. circa hoc & fallentiam seq.

5736 In l. 4. nu. 3. & seq. tit. 4. libr. 8. recop.

5737 In 1. tom. crimin. titul. 4. q. 32. nu. 31. & nu. 74. & seq. & q. 27. nu. 8. & 23. & 24. & dixi sup. libro 3. c. 15. nu. 14. alias enim non licet sine mandato iudi cis aliquem capere. l. nemin#. C. de exhib. reis. ibi: *Neminem in iudi cio exhibendum eße præcipimus, nisi de cuius exhibitione iudex pronuntiauerit.* Massuriusin praxi, tit. de execu tione & subhasta. versi. *item Seruius.* Suarez super ti tul. *de los emplazamientos.* num. 8. Tallada de car cere c. 11. §. 3. & dixi alia sup. lib. 1. c. 13. n. 16.

5738 Dixi supra lib. 3. c. 5. nu. 85. & seq.

5739 Pr#ter d. in gl. præced. verbo, *indicios.* l. iustissimos. C. de offic. rector. pro uinc. Bar. in l. cum eo. nu. 2. versic. *si vero.* ff. ad leg. Iul. pecu. Bald. in l. obseruare. §. proficisci. q. 16. ff. de offic. procons. idem in l. consentaneum. nu. 13. C. quo modo & quand. iud. Amed. de syn dic. fo. 57. nu. 139. & fo. 74. nu. 252. in fi. Simanc. de Ca tholic. institu. tit. 17. nu. 2. fol. 64.

5740 Angel. de maleficijs, verb. *quod fama publi ca.* nu. 90. C#rad. in practic. tit. de carceratione. nu. 22. col. 2. Foller. in pract. crim. 1. part. 2. part. princip. verb. *vel carcerentur.* nu. 15. in fin. versic. *sed bene aduertat iudex.* Fatinac. 1. tomo crimin. tit. 4. de carcerib. q. 27. nu. 148. vbi num. seq. disputat, in ex cusabitur iudex in dicto casu, si debitor quem relaxauit, erat pauper.

5741 Supra. libr. 3. ca. 15. nu. 85. & seq.

5742 Amedeus vbi supra nu. 251.

5743 Bar. in l. leuia, circa princ. ff. de accusation. communis regu la & theorica, secundùm So cin. cons. 157. nu. 5. lib. 2.

5744 Alcia. in c. c# non ab homine, post num. 28. de iudic. & Villalobos in suis c#muni. li tera D. n. 64.

5745 L. 33. titul. 5. par. 1.

5746 Lib. 5. senten. §. 1. nu. 9. vbi etiam agit quan do crimina di centur atrocio ra, siue atrocis sima.

5747 Bald. in princ. instit. de obligat. quæ ex de lict. nasc. com munis opinio, secundum Alexan. in addi. ad Bart. in l. aut facta, in princ. ff. de pœ nis. Blanc. in pract. crimin. fo. 48. nu. 51.

5748 Glo. magna in fin. in l. vnica. §. fi. ff. si quis ius dic. non ob tempe. Claud. in l. si mora, n. 19. ff. solut. matrimon.

5749 Angel. in l. mi lites. ff. de custodia reor.

5750 De quo vide l. 9. tit. 23. lib. 4. recop.

5751 Cifu#tes in l. 79. Taur. vers. *decimotertio.* Iulius Clarus in pract. §. fin. q. 64. nu. 4. & 5. dixi supr. libr. 2. ca. 31. num. 152:

5752 L. milites. §. 1. C. de quæstio. &. l. quæstionis modum, & l. fin. ff. eod. l. 1. in princ. & §. 1. & l. lege Cornelia. ff. de sicarijs. Puteus de syndic. verbo, *tortura.* c. 1. nu. 1. & seq. fol. 314. Farinacius 1. tom. crim. tit. 4. q. 27. de carcerat. nu. 19. fol. 260. post Villalob. in communibus. opin. litera. I. num. 99.

5753 De ira libr. 2. *De paruula sum ma iudicaturo ti bi, res sine teste non probaretur, testis sine iuramento non valerit, vtrique parti dares actiones, dares tempus, non semel audires, & cum torm#ta sint mor te ipsa amariora, hominem torquere audes, ante quam illi vel indicia noße liceat, vel testes, antequam cum audias dilatione conceßa, vt suspiciones diluat*?

5754 Sunt enim arbitraria indicia ad torqu#dum. Bart. in l. fin. versi. *sed quæro vtrùm.* ff. de quæstionibus. Puteus de syndic. verbo, *tortura.* in 2. capit. 1. nu. 3. versic. *ideo periculosum est iudicibus iuniori bus.* fo. 323. & ibidem cap. 7. num. 14. fol. 330. Gregor. in l. 2. tit. 30. part. 7. verbo *presunciones.*

5755 Vt refert Gr#mati. voto. 32. in princip. & numer. 9.

5756 Gloss. in cap. quæstionem. 12. quæstion. 2. & Hippol. in l. 1. num. 3. ff. de quæstio.

5757 Text. gloss. & Bart. col. 1. in l. maritus. ff. de qu#stionib. Auiles dubitauit in cap. 1. prætor#. glos. *a las partes.* nu. fin. in fin. tenet Boeri. decisio 259. nu. 1. & sequent. & est commu nis opin. ex re latis à Iulio Claro in practic. §. fin. quæ stio. 64. nu. 9. ad fin. & Gregor. vbi supr.

5758 Bart. in dict. l. æmili#. ff. de minorib. Auiles & Boer. nu mer. 9. vbi supra post Puteumab eis relatum.

5759 Baldus in l. 2. C. quorum appellation. n# recipiant. Hip polytus in l. de minore. in principio. columna 3. post Bartolum ibi in §. plurimum. ff. de quæstio nibus. Puteus de syndicatu, verbo, *tortus.* cap. 11. num. 3. Bossius in practica, titul. de indicijs. nu mer. 24. & sequentib.

5760 Baldus in l. 1. numer. 24. C. de confessis. & Doctores supra citati.

5761 Libro 2. capit. final. nu. 153.

5762 Baldus in l. c# fratrem. C. de his quibus vt indign. Martinus Lauden sis in tractatu de official bus dominorum, quæstion. 26. & alij ex infr. relatis.

5763 Matthæus de Afflictis deci sion. 391. *Fuit dubitatum.* numero 19. Rolandus consil. 12. numer. 42 cum anteced# tibus & sequ# tibus. fol. 34. volumine 3. Antonius Gomezius de de lictis. cap. 13. numero 19. & 21. Iulius Cla rus in practica, libro 5. §. 1. numero 9. in fine. pagina 189. Gracianus in regula 268. ver bo, *iura transgredi.* numer. 1 non enim est incipiendum à tortura. Pau lus in l. 4. §. condemnat#. numero 3. in fine. ff. de re iudicat.

5764 De syndicat. verbo, *tortura.* 1. cap. 6. versi culo, *& an si quis.* numer. 9. fol. 318.

5765 L. si quis filio exh#redato. §. hi aut#. in fine. ibi: *Tunc enim punire permittitur deínde scribere.* ff. de iniusto rupto. Innocentius in cap. 1. de constitutio. Menchaca libro 1. controuersiarum illustrium, cap. 35. nume ro 24. folio 103. Villalp#. in l. 22. titulo 1. partita 7. limitatio 3. numer. 7. fol. 18. & dixi latius supra libro 2. capit. final. nu mer. 137. & se quentib.

5766 In dicto capite. fin. lib. 2.

5767 L. nullum. C. de testibus, Authentico de testibus. §. si verò ignoti. cap. in primis. in fin. 2. quæstione 1. cap. illi qui. 5. quæ stione 5. capit. 1. de crimine falsi. gloss. & ibi Baldus in l. verba. C. de adulter. l. fin. titul. 16. parti ta 3. & ibi latè Gregorius in verb. *que ham,* & glos. sequ#. & l. 121. styli. Dulcetus de syndicat. numer. 39. & sequentibus. folio 359. Barto lus in l. 2. numero. 2. ff. de iurisdictione omnium iud.

5768 L. diuus Pius. ff. de quæstio nibus, ibi: *Posse de seruis habéri quæstionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inueniri non possit.* l. 6. titulo 30. partita 7. & l. 10. titulo 17. partita 7.

5769 Gloss. in dict. cap. illi qui.

5770 In l. final. ver bo, *seruos.* C. his quibus vt indign. quam c#mendat Baldus in l. seruus: C. de testibus. Platea in l. 1. C. de cursu public. lib. 12. & si minor nolitde ponere, venit terr#dus à iudice. l. 1. §. impuberem. ff. ad Syllanian.

5771 Baldus in d. l. verba. C. de adulterijs. & Dulcetus vbi supra.

5772 Clar. Papon. referens & se quens in practic. §. final. q. 64. numer. 27. Carrerius in in practic. pagina 92. num. 21. & 22.

5773 Baldus in rubric. C. commi nationes, vel epistolas. nu. 2 Amedeus de syndicat. numero 117. in fine, folio 54. Dueñas in regul. 52. limita tio. 1. & Antonius Gome zius. 3. tomo delictorum. c. 13. numer. 23. & l. 13. titulo 23. partita 3. & ibi Gregorius, gloss. 2. & 3.

5774 Supra libro 2. capit. fin. numero 156. & sequentib.

5775 Vt diximus su pra libr. 2. c. 10 nu. 39.

5776 L. nemo. C. de exactor. tribu. libro 10. & ibi Platea exhortatur Iudices de hoc, contra quos inuehit Follerius in praxi de censibus. ti tul. de iure mo derandi rigorem, pagina 123. num. 37. & sequentib. Antonius Gomez in 3. tomo delictorum, cap. 13. nu. 5. in fin.

5777 In l. 1. numer. 55. ff. de quæstionib. Gregorius in l. 1. titulo 30. partita 7. gloss. 2. Monterroso in practica tractatu. 8. folio 231. cum sequentib.

5778 Dict. l. 1. titulo 30. partita 7.

5779 Quos refert Gregorius in in dict. l. Parti t#.

5780 Cap. circumcelliones. 23. quæstione 5. ibi, *Vrentibus flammis.* & glo. verbo, *efficacis simis.* ibi, *Vel ig ne.* in l. edictum. ff. de quæstio nibus. & Doctores supra ci tati, & Iulius Clarus in practica. §. finali. qu#stione 64. numero 36. in fine. Bossi. in practica, titulo de tortura. numer. 13. pagina 197. & istud genus tormenti dicit reputari horribile Follerius in praxi de c#sibus, titulo de iure moderandi rigorem. pagina 123. num. 39.

5781 Baldus in l. 1. C. locati. Gregorius in l. 3. verbo, *n# otro.* titulo 30. parti ta. 7.

5782 L. quæstionis modum. ff. de quæstion.

5783 In dict. l. quæstionis modum.

5784 Faciunt tradita per Puteum de syndica. ver bo, *tortura.* c. 4. n. 8. in med. fol. 318.

5785 Puteus in dicto loco capit. 12. numer. 1. & sequentib. fol. 321. Anton: Gomez dicit c#mun# opinionem in l. 80. Taur. numer. 57. cum multis alijs re latis à Iulio Claro in practic. §. fi. quæstion. 56. numer. 3.

5786 Bart. in dict. l. qu#stionis mo dum. Anton. Gomez in 3. tomo delicto. cap. 13. nu. 6. versi. *si verô licité.* communis opinio ex Bossio in practic. tit. de tor tur. nume. 30. & Claro vbi supra. §. fi. qu# stion. 64. numer. 37.

5787 L. 16. titul. 9. part. 7.

5788 L. Gracchus. C. de adulterijs. l. aut dam num. §. hostes. & ibi c#muniter Doctores. ff. de pœnis.

5789 Regul. damnum. 86. de re gul. iur. in 6. & l. 22. tit. fin. par. 7.

5790 Supra libr. 2. cap. fin. num. 151. & sequ#tibus.

5791 L. fin. ff. de varijs, & extraor din. cognit. & in princip. instit. de obligatio. qu# ex qua si delict. nas. l. 24. tit. 22. par. 3. & vide infr. hoc cap. num. 27. in princ. & num. 33.

5792 L. 1. §. hæc autem. ff. si m#sor. fals. mod. dixi. l. 2. §. Seruius autem Sulpitius. ibi: *Namq; turpe est, &c.* ff. de origin. iur. & l. culpa. ff. de reg. iur.

5793 Anton. Mari. Coraci# in tractat. de c#mu. doctor. opin. elig. libr. 3. tit. 13. per totum. Paleot. de nothis & spurijs filijs. c. 9. n. 7. & 11. Federi. Scotus consil. 6. nu. 3. lib. 3. tom. 1. & consi. 3. nu. 32. libr. 4. tom. 1. Bur satus c#s. 115. num. 16. vol. 1. addit. ad Bellug. de specul. princ. rub. 35. fol. 168. lit. C. præter ordina rios in proprijs locis.

5794 Supra isto lib. c. 1. nu. 134.

5795 L. quod debetur. ff. de pecu lio, ibi: *Dubius est litis euentus.*

5796 L. 3. §. 1. vers. *tu magis.* ff. de testibus. Bart. in l. Lucius. ff. de his qui notan. infa. Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 1. casu. 90.

5797 Pinel. & plures ab eo citati in l. 2. 3. p. c. fi. nu. 44. C. de resc. vend.

5798 L. 1. ff. ad Tur pial. in princ. ibi: *Facti quid# quæstio in arbitrio est iudicantis.* Pinelus vbi supra.

5799 L. item si vnus. §. principaliter. ff. de arbitris, iuxta illud Persij relatum à glo. in l. Bar barius, verbo, *multo magis.* ff. de offic. prætor. *Mille hominum species, & rerum discolor vsus, Velle suum cuique est, nee voto vititur vno,* & Ouid. 1. de arte am#. in fi. ait. *Pectoribus mores tot sunt quot inorbe figu ræ.* cap. quia di uersitatem. in princ. de concessio. præb#. & l. 6. titu. 22. part. 3.

5800 L. illicitas. §. veritas. ff. de offic. præsid. dixi supra libr. 1. cap. 6. num. 34.

5801 Tiberius Decia. 1. tom. crim. lib. 1. c. 14. nu. 19.

5802 Hostiensis in c. dilectus. de rescript. Henricus in cap. cum inter, de re iudicata. Bonif. in Peregrina, verb. *sententia.* fo. 442. glo. *si iudex.* Conrad. in curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 192. nu. 34. Auiles in c. 1. prætor. gl. *a las partes.* nu. 2. Francis. Hotom. in lib. qu#stion# illustrium. q. 26. Gregor. singu lariter in l. 24. per tex. ibi. tit. 2. p. 3. verbo, *daño.* Paz in pract. 1. tomo. 1. part. in primo tempore fo. 26. nu. 64. & Segura in director. iudi. 1. p. c. 10. fo. 41. n. 9. Menoch. de arbitrar. ca su. 339. lib. 2. per totum. & Petr. Bellug. de specu. prin. rubric. 35. §. post militares. num. 25. & ibi addit. ponunt gradus imperitiæ. Probat cap. quoties Episcopi. circa fi. 2 q. 6. l. si filius. ff. de iudic. l. ex maleficijs. §. si iudex. ff. de action. & obligat.

5803 Grego. qui illum refert in d. l. 24. tit. 22. par. 3. glo. magna ad fin. Puteus de syndic. verb. *iudex male íudicans.* c. 2. nu. 2. Paz in pract. 1. tom. 1. par. tempore 1. fo. 26. nu. 67. & Burg. de Paz in proœm. ll. Taur. fol. 32. nu. 216. dixi supra lib. 1. c. 6. num. 37.

5804 L. si ideò. C. de his quibus vt indign. l. si bene collo catæ. ff. de vsuris. ibi: *Prospicere reipubl. securitati debet præses prouinciæ, dummodo non acerbum se exactor#, nec contumeliosum præbeat, sed moderatum, & cum efficacia benignum, & cum instantia humanum: nam inter insolertiam incuriosam, & diligentiam non ambitiosam mul tum interest.* & l. diuus. ff. de bonis damnat. ibi: *Quod quidem perqui# nimiæ diligentiæ est.* l. senatus. 15. in princ. ibi: *Et si iusta causa abolitionis sit, & si errasse videbi tur, det imprud# tiæ veniam.* ff. de iur. fisc. & l. 6. ff. de iur. & fact. ignor. ibi: *Nec supina ignorantia fer# da est factum igno rantis, nec scrupulosa inquisitio exigenda: sci# tia enim hoc mo do æstim#da est, vt neque negligentia satis expedita sit, neque delatoria curiositas exigatur, vt sic iudex excuset.*

5805 In l. 2. §. si quid autem. C. de veteri iur. enucl. ibi: *Quia omnium habere memoriam, & pe nit# in nullo pec care, diuinitatis magis est, quàm mortalitatis.* tex tus & gl. in c. porrecta. de c# firma. vtil. vel inutil. Bald. in l. 1. lectura. 2. nume. 5. C. de iure emphyteot.

5806 Supra libr. 1. cap. 6. numer. 35. & sequent.

5807 Dixi supr. lib. 2. c. 7. n. 7. & tradit Camillus Borrel lus in additio. ad Bellug. de specul. princ. in princ. fol. 2. litera E.

5808 In c. tua nos. nu. 9. de vsuris. Barbat. consi. 28. *scripsit bellißime.* nu. 2. vol. 1.

5809 Consi. 116. numer. 2.

5810 In Silua nuptiali. libro. 5. Mascardus de probatio. conclus. 395. nu. 28. & seq.

5811 Bart. in l. cum prolatis, in fi. ff. de re iudic.

5812 Supr. libr. 2. c. 7. nu. 16.

5813 Vbi supr. tomo 2. conclus. 842. num. 1. cum seqq. vbi latissimè.

5814 In l. dicere. ff. de arbitris. ibi: *Caßius verô sententiam magistri sui bene excusat* & in l. si ædibus. ff. de dam no infect. Bar. in l. interdum. §. fin. nu. 2. ff. de verbor. obli gat. Cathaldi. de syndicat. q. 61. nu. 35. & seq. Amedeus ibidem. num. 123. fo. 55. & vide Tellum Fernand. in l. 12. Tauri. nu. 15. & 16. fo. 106. Gerardum de Petrasan. singul. 62. vbi citat Abbat. in c. 1. col. 6. de postulat. præla. quòd iudex qui iudicauit, secundum opi nionem magistri sui, quanuis sit contra commun. opin. excusatur in syndica tu â condemnatione expensarum. Idem Abb. in c. calumniam. de pœnis. Bart. in dict. l. cum prolatis. ff. de re iudicata. & Cathal. vbi supr.

5815 In l. obseruare §. proficisci numer. 10. ff. de offic. proconsul & in l. mancipia. nu. 3. C. de seruis fugit. Roman. consi. 439. Ca thaldin. vbi su pra. Puteus de syndicat. verb. *iudex malé iudicans,* num. 11. fol. 216. & ver bo, *iudicare.* c. 3. fo. 221. Bar. in l. de eo. C. de pœna iud. qui malè iudi cauit.

5816 In c. iudicet. 3 q. 7. singul. secundùm Abb. & Felin. nu. 2. vterq; in rubr. de re iudic.

5817 Glos. in princ. Instit. de obligatio. quæ ex quasi delict. nascun. Innocen. in cap. nè innitaris, de in stitutio. Bald. in dict. l. mancipia. Felin. in c. excommunicamus. nu. 6. de hæreticis. Bonifac. in Peregrina, verb. *sententia.* fol. 442. colum. 4. Gregor. in l. 24. tit. 22. par. 3. glos. verbo, *daño.* post prin cip. 1. & 2. col. Cathaldin. de syndicat. qu#stion. 57. numer. 33.

5818 L. si filius familiàs iudex. ff. de iudicijs, ibi: *Dolo autem malo hoc facere videtur, si euidens arguatur cius, vel gratia, vel inimicitia, vel etiam sordes, vt veram estimationem litis præstare cogatur.* Authen. nouo iure. C. de pœna iudic. qui malè iudic. & Bart. in rubr. eod. tit. l. venales. C. quando prouocar. non est neces. & ibi Bald. l. 24. tit. 22. part. 3. & l. 52. tit. 14. part. 5. Hostiens. in c. dilectus, de rescriptis. & in c. cùm inter. de re iudica. Boer. decisio. 153. vol. 1. Tiraq. de pœnis temper. caus. 44. n. 60. Bernard. Diaz in regul. 363. ver sic. *tertió limita.* Martin. Laudens. in tracta. de official. do minor. q. 146. Auil. in c. 1. prætor. gloss. *a las partes.* nu. 2 Bonifac. in Peregrina, verb. *sententia.* folio 442. col. 4. in princ. Gregor. indictis ll. Par titæ. Paz in pract. 1. tomo, 1. part. primo tempore, fol. 26. nu. 71. & di xi supra lib. 2. c. 11. nu. 25. & seqq.

5819 Innoc. in c. fi. quod met. cau sa. Baldus in l. qui accusare. C. de edendo. Martin. Laudens. vbi supr. q. 22. Laf. Bal bus decis. 284 conducunt tradita per Bonifac. in Peregri na, verb. *iurament#.* fo. 268. col. 2. litera. G. Gregor. in l. 9. tit. 7. part. 3. per text. ibi, & Gracian. in regu. 225. nu. 3. fol. 98.

5820 DD. supra citati super verb. *costas.*

5821 DD. supra citati in d. gloss. super verb. *costas.* & quæ tradit Gracian. in regul. 301. nu. 4.

5822 DD. supra citati in glos. super verb. *costas.*

5823 L. lex nulla. §. fin. ff. ad leg. Iul. repet. & l. 25. tit. 22 part. 3. & l. 5. tit. 9. lib. 3. recopil. Boer. in dict. decisio. 153. nu. 10. Martin. Laudens. vbi supra. Faber in l. à

proconsulibus. C. de appellatio. Puteus de syn dica. verb. *iudex.* c. 1. fo. 107. nu. 12. Gracian. vbi supra, Gregor. in l. 12. tit. 17. p. 3. verbo, *auer.* Paz in pract. 1. tom. 1. part. fol. 26. nu. 71. & 72. Tiber. Decia. 2. tom. crimin. libr. 8. cap. 39. nu. 6. 15. & alijs, & quæ dixi in d. libr. 2. c. 11. n. 25. & seqq.

5824 Andre. de Iser nia in tit. quæ sint regalia, in verb. *& bona committ#ti#.* nu. 76. versic. *sed in iudice.* Gregor. in d. l. 25. verb. *y si el Rey.* Menchac. lib. 1. c# trouers. illustr. c. 18. nu. 25. & seqq.

5825 L. 13. titu. 18. lib. 4. recop.

5826 Dixi supra libro 2. c. 2. nu. 71. & allegatis in glo. adde Ti raquell. de pri mogen. c. 17. opin. 2. Menochium de retinend. posses. remed. 3. nu. 763. Hierony. Portoles in scholijs ad Mo linam. §. arbitrium. numero. 2.

5827 Menochius de arbitrar. casu 339. nu. 22. & n. 32. Nauar. in c. si quis autem. de pœnitentia. distinct. 7 nu. 130. Segura in director. iudic. 1. part. c. 14. nu. 23 Matien. in l. 8. tit. 11. glo. 10. ex nu. 1. lib. 5. recopil. idem Menoch. in lo co citato in glo. præceden. 766. & Portoles ibid. & Petrus Cenedus in collectaneis ad Decretal. c. 134. num. 2. pa gina 303.

5828 Cap. si quis di xerit. &. c. qui rectè. &. c. licet. 11. q. 3. & plures refert Paz vbi supr. nu. 73.

5829 Ias. in. §. sed istæ quidem. nu. 120. Instit. de action. ex Petro, Cyno, Fulgos. Paul. & recentioribus in Auth. hodie, per tex. ibi. C. de iudic. latè Burg. de Paz in proœmio. ll. Tauri, nu. 167. & sequent. fo. 27.

5830 L. 21. titu. 13. li bro 2. & l. 7. in fin. tit. 21. lib. 4. & l. 1. & 2. ad fin. ibi: *Y la tal sentencia sea passada en cosa jnzgada.* & l. 12. in fine, tit. 26. lib. 8. re cop. & l. 1. tit. 6. lib. 3. recop.

5831 L. 24. titu. 22. part. 3. & dixi mus supra pro ximè.

5832 L. si per imprudentiam. ff. de euiction. & dixi supr. hoc c. nu. 26. l. 24. tit. 22. part. 3. & l. 36. in fin. tit. 5. partit. 5. tunc enim ad damna & exp#sas tenetur, sec#dùm Bar. in q. 9. incip. *iudex.* col. 1. in fin. idem in l. duo. C. de pœ na iud. qui malè iudic. Pute. de syndicat. verb. *sententia,* c. 1. nu. 4. fol. 290. Conrad. in curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. num. 33. pag. 192. ampliatio. 7. Gregor. in d. l. 24. verb. *daño.* Auil. in c. 1. præ tor. glo. *fiel.* nu. 10. & seq. Paz in pract. 1. tomo. 1. partis, primo tempore, fol. 26. nu. 70. Bernard. Diaz in regu. 363. vers. *sec# do declara.* Mexia super l. Toleti. 20. parte, 2. fundament. nu. 13. & seq. fo. 140. Iulius Clar. in pract. §. fin. q. 60. n. 14. in fin. & q. 83. num. 2. ex Bossio in practic. tit de offi cial. corrup. pe cun. nu. 22. di cit commun# esse opin. relin qui arbitrio iu dicis, qualiter parti teneatur iudex propter suam imperitiam. Quod procedit, nisi sententiam nullâ exequatur, secundum dictos DD. aliás dataexecutione, tenetur ad interesse partis, Bart. vbi supr. & Bernardus Diaz in dict. loco, & Gracian. in regul. 301. fol. 121. quod dicit sin gulare Felin. in c. extenore, col#. 2. de rescript. Angel. in l. 1. ff. quod quisque iur. Barbat. in additio. verb. *n# valeat,* in tit. de prohibi. feud. alien. per Lothar. & dicam in fra isto c. de syndic. ob sen tenti# null#.

5833 L. si iudex. ff. de var. & extraordi. cogn. l. si filiusfam. 15. ff. de iudi. Bal. in l. venales. C. quando prouoc. non est neces. Tiber. Decian. in 2. tom. crim. lib. 8. c. 39. nu. 28 Petr. Gregor. de syntagma. iur. 3. p. lib. 36 c. 28. n. 6. d. l. 24. par. c#alijs proximè sup. citatis.

5834 Ias. in §. prætereà. n. 11. & 12. Instit. de actio. Gregor. in l. 9. tit. 7. par. 3. glo. 2. Pute. de syndic. verb. *lis.* c. 1. nu. 2. & 7. fo. 224. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. §. 9. c. 2. n. 33. p. 192. amplia. 8. Didac. Perez in l. 28. tit. 15 lib. 2. ord. col. 612. Bossius in pract. tit. de official. corrup. pe cu. n. 24. p. 423. Matien. in l. 2. glo. 3. n. 1 tit. 17. lib. 5. re cop. fol. 437. l. properandum. §. placet. C. de iudic. glo. in c. cum sit. verb. *re misi.* de foro c# pe. gl. in c. hoc eti#. 2. q. 6. & l. n#quidquid. §. 1. ff. de iud.

5835 Supra isto lib. c. 1. nu. 145.

5836 Bar. in l. fin. §. quæro. ff. devarijs & extra. cogni. vbi Alex. in additio. magna ad eum, & Ioann. de Imol. in l. dies cautioni. §. in eum. ff. de d#no infect. M# talu. in l. 24. tit. 22. p. 3. & in l. 8. per tex. ibi, tit. 7. lib. 1. fori, latè Auil. in c. 1. prætor. glo. *fiel.* n. 28. Mati#. vbi supra, Roma. c# sil. 339. versi. *quoad secundum.* probat l. 2. tit. 2. lib. 2. for. & gl. notab. in c. quoniam contra. de probat. vbi # iudex ob ne gligenti# tene tur ad interesse actione in fact#. Angel. verò in d. §. in e#, tenet, iudic# negligent# teneri etiam cri minaliter, qua si ex malificio. idem Angel. in l. m#cipia. C. de seru. fugi. & Put. de synd. ver. *negligentia.* cap. 2. n. 9. f. 238.

5837 Bart. in d. l. fi. ff. de var. & extra. cog. Bos. vbi sup. facit resolutio Burg. de Paz in # œ. ll. Tau. f. 36. n. 242

5838 Cap. 18. *Vindica me de aduersario.*

5839 Gol. in l. si iudex. §. argentarius. §. cùm autem. ff. de edendo. Bald. in l. mancipia. num. i. C. de seruis sugit. & in rubric. C. de pœna iudic. qui malè iudic. nu. 8. Puteus de syndic. verb. *negligentia.* cap. 4. fol. 240. n. 4. Amede. in eod. tract. n. 7. Bonifac. in Peregrina, verb. *sententia.* fol. 442. col. 3. Auiles in c. 2 prætor. glo. *en justicia.* n. 7. & 8. & 10. Azeued. in l. 1. nu. 21. tit. 9. lib. 3. recop. Clar. in pract. §. fin. q. 4. nu. 2.

5840 Bart. in l. fur#. ff. de furtis. Amedeus desyn dica. num. 72. fo. 47. Auiles in dict. nu. 10. & alij DD. su pra citati, Bellng. de specul. Princip. rubr. 35. §. post mi litares. n. 5. & dixi supr. hoc lib. c. 1. n. 238.

5841 L. lectos. ff. de pericul. & c#mo. rei vend. l. 2. ff. quod metus cau. l. fi nal. §. fin. ff. de pignor. Bonifac. vbi sup. Pute. de syndicat. verb. *iudex malé iudicans.* c. 1. nu. 13. fol. 217.

5842 Bonifac. vbi supr. & dixi su pra lib. 1. c. 12. nu. 7. & 43. & isto lib. cap. 1. nu. 78.

5843 Auth. de trien te & semis. §. studi#. Pute. de syndica. verb. *lis.* c. 1. nu. 2. fo. 224. & quæ tradit Mexia super l. Tolet. 20. par. 2. fundam. folio. 142. numero 25.

5844 Supra lib. 2. c. fi. nu. 137. & seqq.

5845 Ias. in l. argentarius. §. cùm autem. n. 4. ff. de ed#do. Conrad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. tit. dete stibus. nu. 3. pag. 65. Lanfranc. in c. 1. de senten. ex comm. in 6. in fin.

5846 L. argentarius. §. sed an hæc. ff. de edendo. Pute. vbi sup. Auil. in c. 2. pr#tor. glo. *en justicia.* nu. 7. & seqq.

5847 Innocen. in c. venerabilis. de except. Bal. in l. fin. C. si cert. petat. Puteus de syndic. ver bo, *lis.* c. 3. n. 7 fo. 226.

5848 In l. si quis in conscrib#do. C. de pact. Puteus vbi supr. nu. 7. & ibid. cap. 2. nu. 9. fo lio 226.

5849 Puteus in d. c. 2. nu. 9. & C#rad. in curiali breuiar. lib. 1. cap. 9. §. 2. pagina 192. nu. 33. in fin. ampliatio. 12. vbi alios refert.

5850 Bart. & alij in l. si conuenerit. ff. de re iudica. Angelus in l. si filius familias. ff. de iudic. Puteus de syndic. ver. *lis.* c. 3. n. 6. fo lio. 226. & dixi supra lib. 1. cap. 12. nu. 41.

5851 Text. in prin. Instit. de obli gatio. quæ ex quasi delict. nasc. l. si iudex. ff. de var: & extraordin. cogn. l. 24. tit. 22. part. 3. Paz in practic. 1. par. tom. 1 tempore 1. nu. 64. & est nulla sententia, vt dixi supr. lib. 1. c. 12. nu. 6. 7. & 8.

5852 L. fin. ff. de varijs & extraor dinar. cognit. l. 1. ff. de officio quæstor. ibi: *Et erebrior apud veteres opinio fuit.* l. fisius famil. ff. de iudic. & Bar tol. ibi, & in d. l. final. text. in princip. Institut. de obligationib. quæ ex quasi delict. & ibi Angelus, Aretin. cap. 1. & ibi gloss. de re iudicat. in 6. & ibi Philip pus Francus, Bart. in dict. quæstio. 9. *iudex per imperitiam.* maximè nu. 15. Anton. de Butrio, & Abbasin cap. 1. per tex. ibi, de decimis, Alios refert Io#nes de M# taygn. in tractat. de Parlament. colum. 13 num. 12. latê Conrad. in cu riali breuiario libr. 1. cap. 9. §. 2. num. 32. pagin. 190.

5853 Cap. 1. de sentent. excommunica. in 6. & ibi Lanfr#.

5854 L. de qua re. ff. de iudic. l. cum hi. §. nihil. ff. de transaction. Conrad. vbi su pr. numer. 33. ampliatio. 9. pagin. 192. & pag. 186. num. 15.

5855 Hippolyt. in practic. §. nunc videndum. num. 39. & in §. successiue. nu. 2. & Conradus dict. numer. 15. Qu#do autem requiratur plena aut plenissima causæ cognitio, & quando sufficiat semiplena, vide Bart. Alexand. & alios in l. iudices. C. de iudi. & dixi libr. 3. c. 15. num. 85. & supra hoc c. num. 7. & se quent.

5856 Hippolyt. in dict. §. successiue. num. 9. & Conrad. in dict. pag. 192. ampliatio 11. Auiles in c. 2. pr#tor. glos. *en justicia.* nu. 15. & 16.

5857 Dic# infr. isto libr. c. 6. n. 4.

5858 L. 1. C. de murilegul. lib. 12 & l. fin. C. vt in posses. lega tor.

5859 L. Lucius. §. final. ff. de fideiussorib. Auil. in c. 2. præ tor. gl. *en justicia.* n. 11. & di c# infra isto li bro c. 4.

5860 L. arg#tarius. §. cùm autem. ff. de edendo. Bald. in rubr. C. de pœna iu dic. qui malè iudica. Auil. vbi supr. num. 12. & dixi su pra lib. 3. c. 14. nu. 73. & 91. & seqq.

5861 Supr. isto lib. c. 1. nu. 71. & 72.

5862 Baldus in Authentic. generaliter. columna final. C. de Episcopis & clericis. Suarez in tractat. de fideiussorib. in caus. criminal. numer. 18. in fine. fo lio 176.

5863 Glo. singular. in c. fin. de rescript. Auiles in dict. c. 2. prætor. gloss. *en justicía.* numer. 14

5864 Baldus in Authen. iubemus. numer. 2. C. de iudic. Ias. in l. de quibus. nu. 7. ff. de legibus. Puteus de syndicatu, verbo, *consuetudo.* num. 4. folio 156. & verbo, *iudicare,* cap. 1. in fine, fol. 220. & verbo, *instrumentum.* nu. 5. folio 197. col. 1. Auiles in cap. 1. prætor. gloss. *fiel.* numer. 10. Gracian. in regul. 263. fol. 109. Io#n. Gutier. libr. 1. practic. qu#stion. 17. num. 6. & in repetitio. l. ne mo potest. nu mer. 86. ff. de legat. 1.

5865 Puteus in d. verbo, *consuetudo.* num. 3. & verb. *pœna.* cap. 5. num. 5. versicul. *si pœna.* fol. 260. & verb. *arbitri#.* cap. 2. num. 3. folio 127. Maranta de ordine iudi. distin ctione 2. num. 10. 4. parte, & dixi libro 2. c. 10. nu. 39.

5866 Clement. sæpè, & ibi Io#nes de Fant# tis de verbor. signification. Silua nuptial. lib. 3. monit. num. 32. in fi ne. Baldus in cap. ex literis. notab. penul. de constitutionib. & in cap. bonæ. in 1. de postulatione præ lat. Rota. 11. *fuit dubitatum.* in additione 3. de appellationib. in nouis. Felin. in c. causam quæ. el 2. ad finem, de testibus. Socin. Iunior consilio 39. num. 29. libr. 1. Parisius consilio 23. n. 30. libr. 3. Bald. in l. illud. per text. ibi. ff. de excusatio. tutor. & consilio. 136. versicul. *quinto alle gatur consuetudo.* & c# sil. 472. libr. 1. Decius consil. 11. Maria. Socin. Iun. c# sil. 25. num. 12 libr. 2. Crauet ta consil. 91. num. 7. Alcia tus de pr#sum ptionib. regul. 2. præsumptio ne 30. in fine, Afflictis deci sione 235. & decisione 253 num. 4. & po test stylus alle gari ad decisiones causarum, vbi deficit lex aut doctrina Doctorum. Abbas in dict. cap. ex literis. colum. 3 & in capit. ad hæc. de sententia excommunica & in cap. quam graui. de crimin. fal. Bald. post Cy num in l. 2. C. quæ sit longa consuetu. An tonius de Butrio in cap. final. de consue tudin. Anasta sius Germon. libro 3. de sacrorum immu nitat. cap. 5. numero 2. pagina 159. Bellugade specul. principum. rubrica. 11. §. his igitur. nu. 9. & ibi additio litera. E. folio 40.

5867 L. 3. §. lex Iulia, & ibi notat. Bartol. ff. de testib. & not. in l. 1. ff. de extraord. cogni.

5868 Bart. & Bald. quos refert & sequitur Puteus de syndic. verbo, *probatio.* c. 2. num. 6. fol. 275. Gr#mat. cons. 49. num. 20.

5869 Bart. & Bald. in l. æmilius. nu. 13. in fin. ff. deminor. Idem Bal. in c. 1. §. iudices. n. 9. de pace iura ment. firman. in feud. Puteus de syndic. post euidentialia. c. incip. *an si potestas.* num. 21. fol. 96. & verbo, *sententia.* c. 9. nu. 1. versic. *ansi iudex.* fol. 293. & dicit ita vidisse practicari Auiles in. c. 1. prætor. glos. *a las partes.* nu. 34. & in glo. *donaci#.* ibidem, nu. 21.

5870 Felin. in. c. qua liter & quando. in. 1. num. 23. versi. *fallit primo.* de accusatio. Alex. c# sil. 192. nu. 15. volu. 16.

5871 Bal. in l. venales. num. 6. C. quando prouoca. non est neces. pertex. in Auth. vt iu dicessine quo. suffrag. §. oportet. in in. 1. quod est speciale contra iu dices. Puteus de syndica. ver bo, *delinquens.* fol. 170. & ver bo, *corruptio.* num. 4. in fin. fol. 159. Auil. in c. 1. prætor. dict. glo. *donacion.* num. 21. Gramatic. consil. 49. nu. 20.

5872 L. final. C. de fructi. & liti. expens.

5873 259. num. 4. & 9.

5874 Dialogo 6. de legibus. *Nemo autem iudex, magistratus ve sit, qui gesti officij rationem non referat, prætereos qui regum instar pnem rebus imfionunt.*

5875 L. 4. titul. 17. lib. 4. recop.

5876 Argum. text. in Authen. de aliena. & emphi. §. s#ctissi mas. quem dicit peregrin# Ias. in l. explicita. §. sublata. 2. lectur. nu mer. 13. ff. ad Trebel.

5877 L. Iulianus. ff. de legat. 3. c# relatis à Gr#matic. decisio. 4. nu. 2.

5878 L. 1. ff. à quibus appellan. non sit. l. à pro consulibus. C. de appellatio. glos. in l. non ambigitur. & ibi Bartol. ff. de legibus. Ro landus consil. 70. numer. 18. volum. 1.

5879 L. omnium. C. de testament. ibi: *Quod in no stris est scrinijs constitutum.* Bartol. & Abbas, quos refert Palat. Rubeus in c. per vestras. §. 5. in fin. de dona tion. inter vir. & vxor. & eti# præsumitur obliuio in Prin cipe. Mantica de coniectur. libr. 2. titul. 5. num. 13. per cap. cùm te. de rescriptis. & ibi Ripa num. 17.

5880 L. quisquis. C. ad leg. Iuliam maiestat. & di xi supra lib. 3. cap. 1. nu. 9.

5881 Aretin. in l. 1. in princ. ff. qui & á quib. Matthæus de Afflict. decision. 120. Roland. consil. 70. nu. 19. vol. 1. Aufrer. in addit. ad Capel. Tolos. decis. 480. nu. 2.

5882 Guido Pape decisio. 29. & 50. nu. 3. Gr# mat. decis. 19. nu. 13. Auen da. in tract. de secund. supplicatio. post respons. num. 1. versic. *c# ergó.* Gregor. in l. 4 tit. 24. par. 3.

5883 In l. vnic. ff. de offic. Pr#fect. prætor. ibi: *Credidit enim Prin ceps, eos qui ob singularem industriam, explorata eorum fide, & grauitate, ad eius officij magnitudinem adhi berentur, non ali ter íudicaturos eße pro sapientia ae luce digni tatis suæ, quám ipse foret iudica turus.* Comm. opin. secund# Redin. de maiestat. princip. vers. *sed etiam legibus.* nu. 105. cum anteced. & seqq. pagina. 56.

5884 L. 1. §. Seruius. ff. de origi. iur. ibi: *Nam turpe est Patricio & nobili vi ro in causis exo randis ius inquo versaretur igno rare.*

5885 In l. 2. C. de cri min. sacrileg. ibi: *Sacrilegij enim instar est, dubitare an dignus sit, quem elegerit Imperator.*

5886 L. illicitas. §. veritas. ff. de offic. præsid.

5887 Guido Pape decisio. 29. nu. 46. Bald. in l. 1. n. 6. C. de manumis. vindic. & hoc dictum reputat mirabile Felinus in c. cum venerabilis. 42. de ex ceptio. & admonet num qu# esse obliuioni tradendum; & illud sequitur Alex. in l. si is ad qu#. ad fin. ff. de acquir#. hæred. Paris. in additio. ad Bart. in l. illicitas. §. veritas. ff. de officio prætor. & ibi Albanus, præter alios quos citat Oroscius ibi, col. 454. n. 20. Azeue. in l. 10. tit. 17 lib. 4. recopil. nu. 131. in fin. & Tiber. Decian. in 1. tom. crim. libr. 2. c. 14. nu. 14. Mas card. de proba. conclus. 950. nu. 4. & facit glos. in l. quoties. §. vltim. versi. *solum.* ff. de probatio.

5888 Supr. lib. 2. c. 10. nu. 14. & seqq. sup. hoc lib. c. 1. n. 137 & illis adde Auend. resp. 1. nu. 11. & late Felin. in c. pastoralis. de offic. delegat. Stephan. Aufrer. in additio ne ad Capell. Tolosan. decisio. 480. nu. 7. Grammat. decisio. 19. n. 13. Burgos de Paz in proœmioll. Taur. n. 262. ad fin. & Aymon cons. 198. nu. 7. & Carol. de Gras sal. libro. 1. Regal. Fr#c. iure. 12. part. 177. Iulius Clar. in pract. q. 63. n. 9. Octauia. in

decisio. Pedemon. 1. nu. 20 qui tenent, do minos de Con silio Regio, & de Parlamento, cognoscere sicut Deus, secundum scientiam & c#sci# tiam. Bald. in l. fin. in princ: col. 3. C. de iur. deliber. Decia nus vbi supra, nu. 19. & Mas card. in d. loc. n. 7. quia apud Principem magis habet loc# veritas, quàm ritus iudiciorum. l. 1. §. si quis vltro. ff. de quæstion. secund. Bald. in l. fin. C. de precib. Imper. offer. quia Princeps non curat nisi de veritate. l. 1. ff. de #dilitio edict. Bellug. de specul. Princip. rubr. 23. §. dica mus. nu. 5. fol. 126. Tamen Couar. lib. 1. variar. c. 1. nu. 7. in princ. pagin. 321. & Matien. in dia logo relator. 3. parte. c. 42. nu. 2. & 3. & Bellonus, Soci. & alij citati á Menoch. de arbitrar. libro 1. q. 8. nu. 21. & 22. & Octauian. vbi supr. nu. 39. & 40. & Azeue. vbi supr. contrarium resoluunt, scilicet etiam superio res iudices astrictos esse iu dicare secundùm acta pro cessus: & vide Mascard. vbi supr. conclus. 1398. nu. 24.

5889 L. 17. titu. 17. lib. 2. recop.

5890 Vt in tit. C. ne filius pro pat. l. sancimus. C. de pœnis. Ias. in l. 4. §. Cato. nu. 5. ff. de ver bor. obligat.

5891 L. 1. tit. 20. libro 4. recop.

5892 L. Lucius. ff. de euiction. l. quod debetur. ff. de peculio.

5893 L. 1. ff. de appellatio. ibi: *Li eet nonnunquam bene latas sententias in peius reforment*; *neque enim vtique melius pronuntiat qui nouissimus sententiam laturus est.*

5894 Cap. cordi. de appellat. in 6. l. properandum. C. de iu dic. c. finem litibus. de dolo & contum.

5895 L. 2. C. de re iudic. ibi: *Res iudicatæ si sub prætextu computationis instaurarentur, non eßet litium finis.* facit l. fratris. C. de transactio.

5896 L. 24. tit. 22. part. 3.

5897 L. vnic. §. sin autem ad deficientis. C. de caduc. tollen. ibi: *Quia si id# volebat, nulla erat difficultas coniunctim ea disponere.* & l. seruum. §. pr#tor ait. ibi: *N# dixit prætor*. ff. de acquir. hæredit.

5898 In l. 1. C. vt omnes iudic. tam ciuil. qu# crimin.

5899 In Auth. vt iu dices sine quo quo suffrag. in princ. & in §. si quis autem. & §. necessitatem. & §. si autem voluerit.

5900 Clem. 1. de re iudic. Decius in c. sæpè. nu. 10. ad fi. deap pellatio. Ame deus de syndicat. glo. *item in eo quod plures.* nu. 136. pag. 56. versic. *item non tenetur*. Auil. in. c. 1. præ tor. gloss. *a las partes.* nu. 14. ad fin.

5901 Cap. prudentiam. de offic. delega. ibi: *Integrum est iudicium, quod plurimorum sententijs confirmatur.*

5902 Cap. quia graue. de crimin. falsi.

5903 Guido Pap. decisio. 198. num. 2.

5904 Idem Guido decisio. 420.

5905 Silua nuptial. libr. 3. monito. n. 32. & di xi supr. hoc.

5906 L. vnde quæritur. & ibi gl. & Bart. ff. c#modat. & in l. 3. §. 1. & ibi DD. communiter. ff. deduo bus reis. Palatius Rub. in re pet. c. per vestras. notabili 5. incip. *Quinto cùm dicit tex.* n. 10. pag. 521 vers. *& hoc mi hi.* de donatio. inter vir. & vxor. Antonius Gome. 2. tom. de contractib. c. 12. nu. 2. fo. 92. & in l. 61. Taur. num. 3. vers. *ex qua lege.* Quesad. diuersar. qq. c. 32. nu. 31. in fin. fol. 137. col. 2.

5907 In l. 2. tit. 2. lib. 2. fori, in glos. *pierda,* ad fin. vers. *it# nota quod sententia.*

5908 In cap. 1. prætor. gloss. *fiel.* num. 47. Puteus de syndi cat. verb. *lis. c.* 4. incip. *An iudex.* fo. 227.

5909 In repet. d. c. per vestras. §. 24. notab. 5. pagin. 522. in nouis, nu. 10. in fin. versic. *ex his etiam.* de donatio. inter vir. & vxor. facit dict. l. vnde qu#ritur. & ibi glo. & Bar. ff. de peculio.

5910 Glo. in princ. instit. de obli ga. quæ ex qua si delict. nasc. Bal. in. l. 2. C. si quis ignor. rem minor & in l. mancipia. C. de seruis fugit.

5911 Angel. & Cathaldi. quos re fert & sequitur Auiles in dict. c. 1. præt. glo. *fiel.* d. nu. 47. post Ame de. de syndic. num. 126. fol. 55.

5912 Ex æquitate. l. si me & Titium. ff. si cert. peta.

5913 L. 24. titu. 22. part. 3.

5914 L. mancipia. C. de seruis. fugit. l. missi. C. de exactor. tribut. libr. 10. l. si quis. & l. si culpa. ff. de rei vendic. l. magistratus. ff. de magistra. con uenien. l. itaque. ff. de furtis. l. si duo plures tutelam, & ibi glos. ff. de administr. tutor. Alberic. & Sa licet. in l. 1. C. de condictio. furti. Lanfran. de Oriano in singular. 18. pagin. 993. in singular. DD. & DD. in l. quic#que. C. de seruis fugi. Pute. de syndicat. verb. *iudex malé iudicans.* c. 1. nu. 13. fo. 217. & verb. *lis sua.* n. 5. 6. & 7. fo. 224. & verb. *officia lis.* c. 1. nu. 18. fol. 249. & sin gulariter idem Pute. ibi, verbo, *plures officiales.* nu. 255. singulariter Cathaldin. in eod. tractat. q. 46. nu. 29. fo. 13. post Bart. in. q. 9. nu. 18. idem Bart. in l. ex facto. ff. de negoc. gest. Angel. ind. l. m#cipia. & l. Stichum. §. si m#dato. ff. de solut. Greg. in l. 9. gl. *tenudo.* tit. 10. p. 5. Auil. in c. 4. prætor. gloss. *sea obligado.* n. fin. in fin. post Plate# in d. l. missi. num. 6. Socin. & Angel. in l. 1. §. hoc iudicium. n. 2. & ibi Alex. n. 2. ff. ne quis eum qui in ius vocat. Bal. in l. si Tertius. §. Celsus. ff. de aqua plu. arc#. & in c. iudices. n. 2. de pace iuram#. fir. in feud. & in d. l. m#cipia. n. 6. & in l. sancimus. infi. C. de iudic. & in l. obseruare. §. proficisci. q. 22. ff. de offi. procons. Ame deus de syndi ca. in parte. *Id# in eo quod plures innocentes.* col. 2. versicu. *item tenetur si tulit,* num. 126. Alex. in additio. ad Bartol. in l. 1. ff. de appella. verb. *ha bet regreßum.* in fin. Ias. in l. proper# dum. §. sin autem al terutra. col. fi. C. de iudic.

5915 Dict. l. itaque & l. si duo plu res. & Alberi. & Gregor. vbi supra Anton. Menes. in l. nec actio. nu. 7. & seq. C. de transact.

5916 Dict. l. 8. titu. 10. par. 5.

5917 In l. 1. ff. de ap pellationi. ibi: *Nonn#quam be ne latas sententias in peius reformant.*

5918 Pute. in d. verbo, *lis sua.* c. 1. nu. 5. fo. 224.

5919 In curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 193. nu. 36. ad fin.

5920 Regul. ex qua persona. ff. de regul. iur.

5921 L. 3. ff. de popular. action. Alexan. in l. s#pè. nu. 33. ff. de re iudic.

5922 L. 20. titu. 22. par. 3.

5923 L. 1. in princip. C. de magistr. conueni. l. 1. §. nunc tractemus. ff. de tutel. & ratio. distrah.

5924 Specula. tit. de expensis. §. postremo. versic. *illud.* & Paris de Puteo de syn dicat. verb. *an iudex qui fecit litem su#.* fo. 163 Angel. in d. l. Stichum. §. si mandato. ff. de solution. & Heredia in c# pendio iudic. q. 14. fol. 62. & ad hoc tendit Palac. Rubeus in d. cap. per vestras. §. 24. nu. 10.

5925 Bar. in. q. 9. in cip. *Iudex qui per imperitiam.* in fin. Auil. in c. 1. prætor. gl. *â las partes.* n. 9 vers. *mihi semper.*

5926 Ex his quæ re soluit Puteus de syndic. ver bo, *lis.* c. 1. n. 5 & 6. fol. 224. & Auenda. in respons. 26. n. 2. ad fin. folio 54. & ita sunt intelligenda qu# tradit Auil. in d. c. 1. prætor. gloss. *fiel.* nu. 47. vsque ad fin. gl. in l. m#cipia. C. de seru. fugit. & l. missi opinatores. C. de exactor. tribut. libr. 10. procedit in ex traiudicialib.

5927 Vt in titul. vt differentes iu dices, & l. si quando. C. de testib. Puteus vbi supr.

5928 L. missi. & ibi DD. C. de exactor. tribut. libro 10. tex. & ibi Bald. in l. mancipia. C. de seru. fugit. Alex. in additio. ad Bart. in l. 1. in princip: ff. de appellat. & alij quos re fert & sequitur Burgos de Paz in proœmio ll. Tauri, n. 212. fo. 32.

5929 Supra libr. 2. c. 13. num. 57. & 58.

5930 In c. pastoralis. num. 8. de officio deleg. Pute. de syndica. verb. *appellatio.* c. 1. n. 6. in fin.

5931 L. 1. C. de appellation. l. ab eo. C. quomo do & quando iudex.

5932 Arg#. l. cum interdicitur. C. arbitrium tut. glo. in l. si per imprud#tiam. ff. de euictio. Bart. in q. 9. nu. 16. Abb. in c. sæpè. nu. 17. de appella tio. vbi Deci. num. 11. dicit commu. opin. Felin. in d. c. pastoralis. §. quia verò. & ibi Abb. n. 5. # offic. deleg. vbidicit, quòd non appell#s, verè non consentit iudici. Bald. in c. 1. §. iudices. de pace iuram#. fir. in feud. Ame deus de syndicat. nu. 133. pag. 56. Pute. in eod. tracta. verb. *appellatio.* c. 3. nu. 6. in fin. fol. 121. dicit commu. Alex. in l. 4. §. fin. ff. de dam no infect. vbi plures refert post Angel# ibi, Bouerius in singular. verbo, *iudex.* nu. 3. pag. 362 insingul. DD. Conrad. in cu riali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 191. ampliatio. 3. nu. 32. Couar. super 4. Decretal. 2. part. c. 8. §. fin. nu. 18. pag. 463. Auenda. in respons. 11. nu. 1. Auil. inc. i. prætor. verbo, *á las partes.* num. 9. & seqq. Bernard. Diaz in regu. 363. versic. *quartô crederem.* Burg. de Paz in proœmio ll. Taur. n. 201. & seq. fo. 30. Didac. Perez in l. 25 glo. fin. in fi. tit. 19. libr. 8. ordi. pagin. 379. Paz in practic. 1. tom: 8. part. c. vnic. nu. 18. fo. 132 Mexia super l. Tolet. 6. par. 1. fundamento. fol. 11. nu. 1. & seqq. vbi re fert duas com munes contra rias.

5933 Glo. verb. *noui iuris.* in l. 1. & ibi Bart. Bald. & DD. ff. q# quisque iur. & Bernar. Diaz vbi supr.

5934 Innocent. in cap. sæpè. in glo. *& peremptoriæ.* de appellat. & in d. c. pastoralis. Angel. in l. qui c#que. C. de seru. fugit. L#frano. de Oria no in singul. 18. incip. *Licet si non appelletur.* in singul. DD.

5935 Innocen. in c: pastoralis. de offi. dele. & in d. c. sæpè. & ibi glo. verb. *magnæ.* Abb. & De ci. n. 10. Bar. vbi sup. n. fi. Amed. in d. loc. n. 34. & 135. & 247. Conra. vbi sup. n. 33. Hippol. singul. 646. incip. *iudices.* Corse. singu. 266. incip. *querela.* commu. opi. sec#d. Alexan. in l. dies cautioni. §. fi. n. 2. de d#n. in fect. Auil. in d. c. 1. præt. glo. *á las partes.* n. 9 & 10. Coua. vbi sup. & Mexia in d. loc. 6. part. 1. funda. nu. 9. Didacus Perez & Bernar. Diaz vbi supr. Burg. de Paz in d. loc. n. 208. fol. 31. Bouer. in singu. verb. *iudex.* n. 3. pag. 362. in singu. DD. Lanfranc. de Oriano in d. singul. 18. Cathaldi. de syndica. q. 26. n. 19. fol. 12. & Pute. ibid. ver bo, *appellatio.* c. 1. n. 1. fo. 116

5936 In dict. curiali breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. pag. 191. num. 32. ampliation. 5. vers. *si verò cau sa.*

5937 L. quoniam iudices. C. de appellationibus. c. non solum, #ap pellati#. in 6. Lancelotus in tractat. de att# tatis. 2. parte. c. 12. pag. 175 Duen. reg. 42

5938 Innocent. in dict. c. sæpè. num. 7. de appellation. Bar. in dict. quæst. 9. num. fin. adfinem.

5939 L. lege Iulia, & ibi Bar. ff. ad leg. Iul. de vipub. Id# in. l. addictos. C. de Episc. audi. gl. singul. iuncto tex. in l. P#thonius. §. reiperduellionis. ff. de acquir. hæ redit. Et alia gl. singular. in l. qui restituere. ff. de rei vendic. Puteus de syndicat. verb. *appellatio.* c. 1. num. 11. & se quentib. folio 117. & verbo, *tortura.* c. 1. nu. 2. folio 314. Couarr. in c. 23. practicar. num. 4. ad fin. 1. parte. pagin. 176. & quæ tradit Anton. Gomez. in c. 13. delictor. n. 31. Ioan. Mil lius Siluanicus in suo enquiridio. appel latio. cap. 12. fol. 56. num. 31. cum sequ# tibus. & probat l. 26. in fi. titul. 23. partita 3.

5940 Dict. l. quoniam. C. de appell. l. fi. adleg. Iul. de vi pub. cap. non ita. c. anteriorum. 2. q. 6. Bernard. Diaz in regu. 35. verb. *appel latio.* & ibi Salcedo in additio. ad eum, Auenda. in c. 6. prætor. nu. 4. col. 2. & 4. sequent. Dueñ. in regula. 42. verb. *appellatio.* Redin. de maiest. princ. verb. *sed etiam per legitimos.* n. 105. Didacus Perez in l. 25 tit. 19. glos. 1. & 2. libr. 8. ordin. pagina. 378. & sequen. Gracian. in regul. 414. verb. *sentencia.* Maran. de ordin. iud. 6. part. 2. actu principali, nu. 269. cum seqq. Par lador. libro 2. rerum quotid. c. fin. 1. p. §. 1. nu. 5. latè Nicellus in concord. glos. concord. 6. vbi congerit quam plures casus.

5941 Dixi supra li bro. 2. cap. fin. num. 219. & seqq.

5942 Ll. & canones proximè citati, & Petrus Gregor. de syn tagmat. iur. 3. parte. libr. 50. cap. 2. numero. 49.

5943 L. sancimus. C. de sacros. eccles. l. in ser uorum. ff. de pœnis.

5944 In Peregr. ver bo, *appellatio.* fol. 41. gloss. *appellare.* colum. 2.

5945 L. obseruare. & ibi Baldus nume. 11. C. quorum appel latio. non recip. Couar. in d. cap. 23. n. 5. & Anton. Gomez in d. nu. 31. vbi dicit veram & com mun. opinio. & Baldus loquens in syndicatu, in l. ob seruare. §. pro ficisci. num. 8. q. 12. ff. de offic. procons.

5946 De Catholic. instit. titu. 57. nu. 21. & seq. fo. 267.

5947 L. addictos. C. de appella. ibi: *Eor# enim de his plenum volumus eße iudicium, qui, si ita res est, & crimen exegerit, re ctius possint punire d#natos.*

5948 *Nulla de morte hominis cuncta tio longa est.*

5949 Lib. 8. c. 1.

5950 Pro Rabirio perduel.

5951 Ca. inter hæc. col. 1. de pœniten. distinctio. 3. Clemen. pastoralis. §. verùm. de re iudicat.

5952 In regul. 81. in fin.

5953 Nauarr. in manual. cap. 25. nu. 14.

5954 Bald. in c. bon#. el 1. nu. 12 de elect. text. in Authentic. de quæstore. §. super hoc. Auil. in c. 26. prætor. glo. fi. num. 1. in fine. Conducunt su pra dicta lib. 2 cap. 2. nu.

5955 Bald. in l. 2. C. quorum appel lat. non recip. & alij ex infra relatis.

5956 Bald. in l. obseruare. §. pro ficisci. q. 11. num. 8. ff. de offic. procon. vbi falso hoc tribuit Cyno in d. l. 2. C. quo rum appel. n# recip. & ibid# Bald. num. 9. latius Matth. de Afflict. & Nauar. relatià Couarr. idem tenente in pra ctic. qq. c. 23. nu. 5. Bonifa. in Peregrina, verbo, *appella tio.* litera. E. glos. *appellare.* ad fin. fol. 42. Clar. in pract. §. fin. q. 64. nu. 7.

5957 Bonifaci. vbi supra fol. 41. & Couar. in d. loco, nu. 5. in fin. versi. *id cir co.* Puteus de syndica. verb. *appellatio.* c. 1. num. 14. fol. 118.

5958 Psalm. 15. & Simanc. de Ca tholicis instit. tit. 18. fol. 75. nu. 1.

5959 L. 16. titu. 23. part. 3. l. constitutionis. ff. de appellatio. Dueñas in regul. 156. nu. 5 & 8. in fin. Puteus de syndicat. verb. *latro.* c. 1. pag. 229. & verb. *appella tio.* c. 1. nu. 13. fo. 118. & singulariter Dul cet. in eodem tractat. q. 16. num. 42. & se quentib. folio 360. Amede. ibidem num. 242. fol. 73. Redin. de maiestat. princip. verb. *sed etiam per legitimos.* nu. 104. Gr#matic. consil. 49. nu. 18. & 19.

5960 L. 4. tit. 30. par tit. 7. Dueñas in regul. 156. limitatio. 3. Clar. in pract. lib. 5. §. final. q. 94. num. 1. in medio.

5961 L. 1. ff. de abigeis. ibi: *Punitur autem duris simé, non vbique, sed vbi frequentius est hoc genus maleficij.* l. aut facta. §. fi. ff. de pœnis. ibi: *Nimi# multis personisgras santibus ex#plo opus est.* l. 8. tit. 31 part. 7.

5962 Marant. de or din. iudic. 6. p. 2. actu. n. 282. Anto. Gome. in cap. 1. delictor. nu. 46. & 47. Clarus lib. 5. §. fin. q. 9. num. 4. in fin. & q. 94. nu. 2. glo. in c. manifesta. 2. q. 1.

5963 Anton. de Butrio. & Bald. quos refert & sequitur Decius in c. cùm sit Romana, nu. 33. de appellat. vbi bene distinguit.

5964 In d. c. manifesta.

5965 Cap. fin. de cohabita. cleric. & d. c. de manifesta. 2. q. 1.

5966 Anton. Gom. vbi sup. n. 42.

5967 Salicet. in l. ea quidem. n. 91 C. de accusat. Bonifac. in Peregrin. verbo, *notorium.* in fi. fo. 326. col. 3. in fin. Gome. in dict. nu. 42 & Clar. in d. q. 9. nu. 5.

5968 Matthæi. 18. c. & cap. relatum, in princ. de testam. c. in omninegotio. &. c. licet vniuersis. de testi# bus. c. nouit. de iudic. *In ore duor# vel tri# testium stat omne verbum.*

5969 L. qui sententiam. C. de pœ nis. l. de his C. de custo. reor. ibi: *Aut conuictum velox pœna subducat, aut liberandum custodia diutina non maceret.*

5970 Bonifa. in sua Peregrina, ver bo, *appellatio.* litera. E. glos. *appellare.* folio 41. Couarr. in practic. c. 23. num. 5. versic. *secunda conclu sio.* vbi dicit communem, & versic. *vsus tamen.* in fine. Bossius & alij, ex quibus dicit magis c#mun. Clar. in practic. §. fin. q. 104. nu. 1. vers. *& licet aliqui.*

5971 Lib. 6. variar.

5972 Quiavt ait D. Bernard. libr. 3. de c#sideratio. ad Euge. *Qui non graua tus appellat, liquet quia aut grauare intendit, aut tempus redimere: non est autem suffugi# appellatio, sed refugium.* cap. cum appellationibus friuo lis. de appella tio. in. 6. c. qui cumque. 2. q. 6. plures ad hoc refert Re din. de maiest. princip. verb. *sed etiam per legitimos* num. 106. & Gram matic. decisio. 36. dubio 6. & nu. 36. & Si manc. de Catholicis instit. tit. 7. fol. 11. nu 4. & 5.

5973 Cap. vt debitus. de appella tio. & l. defensionis. ff. de iu re fisci. gl. in l. creditor. §. ius sus. ff. de appel latio. Socinus Seni. c#s. 300 libr. 2.

5974 Bald. in l. quo niam. 2. de appellatio. Boni faci. in Peregrina, verbo, *iudex.* fo. 265. col. 2. glo. *malé.* in fi. Oroz. in l. hoc edicto. per text. ibi. colum. 603. nu. 3. ff. quod quisque iur.

5975 Bart. in l. 1. ff. de sicarijs. Amede. de syndicat. nu. 117. in fin. fo. 55.

5976 L. 13. tit. 18. lib. 4. recopil. Didac. Perez in l. 25. tit. 19 glo. 1. lib. 8. or din. pag. 378. Gracian. in re gul. 81. in fin. fol. 37.

5977 L. 25. titu. 19. lib. 8. ordin.

5978 Redin. de maiestat. prin cip. verb. *sed etiam per legitimos tramites.* n. 101 & seqq.

5979 In l. 1. ff. de appellat. ibi: *Appellatio iniquitatem iudicantium, vel imperitiam corrigit, licet nonn#qu# bene latas sent# tias in peius reformet; neque enim melius pro nuntiat, qui nouissimus senten tiam laturus est.* facit l. potiores. C. de offi. rect. prou. Pla tea in l. tyrones. in fin. C. de tyronib. libro 12. Pute. de syndic. ver bo, *appellatio.* c. 1. nu. 3. fol. 117. Specula. tit. de appellatio. §. quoties. nu. 3. Sarmien tolib. 3. select. c. 12. n. 8. Ceruantes in l. 2. Taur. nu. 43.

5980 Bart. in d. q. 9. num. fin. in fi ne. Felin. in c. pastoralis. §. quia verò. nu. 18. de officio delegat. communis opi. ex DD. supra citatis. & ex Bernard. Diaz in regul. 363. ver sicu. *quartó cre derem.* in fine. Auendan. in respons. 11. num. 1. Burgos de Paz in proœmio. ll. Taur. nu. 210. folio 31. Conrad. in curiali breuiar. libr. 1. §. 9. cap. 2. pagina 192. nu. 33. ampliatio ne 6. Paz in in practic. tomo 1. 8. part. cap. vnic. nu. 18. fol. 232. & ita procedunt tradita per Gracian. in regula. 41. nu. 8. fol. 16.

5981 In dict. q. 9. n. fin. Conrad. in curial. breuia. lib. 1. c. 9. §. 2. num. 32. pagi na 191. versic. *si verô.* Bald. in l. obseruare. §. proficisci. nu. 11. q. 20. ff. de offic. proc. Amedeus de syndica. num. 137. fol. 56. Pute. ibidem, verb. *appellatio.* cap. 1. n. 5. fol. 117. Burg. de Paz in #œ mio ll. Tauri, num. 199. fo. 30.

5982 Bald. in l. fin. C. de pœna iu dic. qui malè iudica. & An gel. in l. si filius. in fin. ff. de iudic. Conducunt tradita per Burg. de Paz in dicto n. 199. fo. 30. & Amede. de syndica. num. 242. fol. 73. & Conrad. in curiali breuia. lib. 1. §. 4. c. 2. pag. 191. ampliatio. 5.

5983 Angel. Paul. & Bald. in l. si filius familias. ff. de iudic. id# Bald. in l. nouissimè. ff. q# falso tutor. Amede. vbi sup. num. 137. ver sicul. *sed pone.* Pute. de syndicat. verb. *appel latio.* c. 3. n. 10. fo. 122.

5984 In c. 1. prætor. gl. *a las partes.* nu. 10.

5985 Bald. in termi nis in l. obseruare. §. proficisci. nu. 9. q. 28 ff. de offi. procons. Pute. de syndic. verbo, *appellatio.* c. 1. num. 6. fo. 117 l. vbi cœptum. ff. de iudic. & l. Senatus. ff. de accusatio.

5986 L. licet. §. fin. ff. nautæ, caupo. & l. fundi. & l. fundum. & l. sed si ante. ff. de exception. Bart. in d. q. 9. nu. 4.

5987 C#ducuntscri pta per Burg. de Paz in #œ mio ll. Tauri, nu. 198. fo. 30 Conrad. vbi su pra, d. ampliatio. 5.

5988 L. 1. ff. de appellation. ibi: *Quia nonnunquam bene latas sententias in pe ius reformant.* Pute. de syndicat. verb. *appel latio.* c. 1. nu. 1 fol. 116.

5989 In l. filius. ff. de iudic. Puteus in d. loc. nu. 3.

5990 L. á proconsulibus. C. de appellatio. Bart. in d. q. 9. nu. 19. & 20. Amede. de syndica. nu. 135. ad fin. Puteus ibid. verbo. *appellatio.* c. 1. n. 5. fo. 117. Aui les in eodem tract. cap. 1. gl. *a las partes.* nu. 12. & 13.

5991 In l. 1. num. 3 ff. quod quisque iur.

5992 Vbi supr. nu. 133.

5993 In d. curia. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 2. nu. 23. pagina 191. vers. *si verò appellator.* & versicu. *idemeti# tenet.* pag. seq. Ca thaldin. desyn dica. q. 26. nu. 19. fol. 12.

5994 In c. pastoralis. nu. 8. de offic. deleg. imò otius in c. su per qu#stionum, eod. tit. secundum Lanfranc. de Oria no singul. 48. pagin. 994. in sing. DD.

5995 In l. 1. nu. 16. ff quod quisque iur. vbi alios refert.

5996 In c. sæpè. nu. 7. de appellat.

5997 L. ingenuum. ff. de statu homin. ibi: *Quia res iudicata pro veritate aecipitur.* l. siue. in princip. ff. de liber. agnosc. Roland. cons. 83. nu. 12. cum seqq. vol. 1.

5998 Nauar. in c. cùm Ioannes. de fide instru. l. per hanc. C. de tempo. appella. Pute. de syndicat. post euidentialia. c. 2. incip. *An si potestas.* nu. 22 fo. 96. Amed. ibi, nu. 136. fo lio 56. Auil. in c. 1. prætor. gl. *a las partes.* nu. 12.

5999 Bart. Abb. & Aretin. quos refert & sequi tur Deci. in c. sæpè. num. 10. de appella.

6000 In d. c. sæpè. nu. 11. ipse ta men sibi ipsi satisfecit.

6001 L. Iulianus. & l. de eadem, c# alijs. ff. de exceptio. rei iud,

6002 L. cum quid#. ff. de administratio. tutor. l. sicut. §. venditionis. ff. qui bus modis pignus vel hypoth. Suarez in l. quoniam in prioribus. ampliatio. 10. nu. 45. C. de inoffic. testamen.

6003 L. qu#ritur. 14 §. si venditor. ff. de ædilit. edict. c. quam periculosum. 7. q. 1.

6004 In c. 1. §. prætereâ. in prin. quibus modis feud. amittat. Abb. & DD. in c. pastoralis. §. quia verò. nu. 5. de offic. delega. Auenda. resp#s. 11. nu. 2. Couarr. super 4. decretal. 2. p. c. 8. §. fin. nu. 18. Auil. in c. 1. prætor. glo. *a las partes.* nu. 19. Paz in pra ctic. 1. tom. 8. part. c. vnic. n. 18. fol. 232. Bernard. Diaz in regul. 363. versic. *quartó crederem.* in fi. Burg. de Paz in proœm. ll. Taur. nu. 210. vers. *profectó.* fol. 31. C#rad. in curiali breuiar. lib. 1. §. 9 c. 2. pag. 192. nu. 33. amplia tio. 6.

6005 L. si tibi. §. qu# d#. ff. de pact. ibi: *Quædam actiones ipso iure tolluntur per pactum, vt iniuriarum.* vbi latè DD. l. 22. tit. 9. p. 7. & ibi Gregor. verb. *respondieße.* Amede. de syndic. num. 111. imò etiam dissimulatione tollitur iniuria. §. pr#tereà. Institu. de iniurijs.

6006 L. vbi pactum, C. de transact. Marant. 4. p. distinct. 20. in tract. de ordi. iud.

6007 Bald. in l. 1. n. 4. C. de condi ction. indebit. Auenda. vbi supra, Amed. de syndica. n. 138. fo. 57.

6008 L. 11. tit. 6. libro 3. recop.

6009 Vbi supra.

6010 In 2. p. verbo, *stipulatio.* fol. 490. glo. *metu.*

6011 Menoch. de arbitrar. lib. 2. centur. 2. casu 136. idem de præsumption. lib. 2. præsum ptio. 67. fo. 60 nu. 29.

6012 Menoc. in dicta præsumpt. 67. & nu. 59.

6013 In practic. tit. de carcere, n. 22. & 23.

6014 1. tom. crim. de tit. carcerib. & carcerat. q. 35 ad l. qui carce rem. ff. quod metus caus.

6015 Decian. in. 2. tomo crimin. lib. 8. cap. 38. num. 17. &. c. 35. num. 24. post Gr#mat. cons. 51. num. 12. & 17. quia omnes regulariter timent potestatem & potentiam iudicis. l. 2. C. ne rustic. ad vll# offic. deuoc# lib. 11.

6016 Oldrad. cons. 7. n. 2. Couar. in 4. Decreta. c. 8. §. 12. 2. p. n. 18. pag. 463 2. tom. Auenda. in d. responso. 11. Mexia super l. Tolet. in respons. ad fundamen. 1. 7. par. nu. 10. fo. 187. & Paz in practica. 1. tom. 8. part. c. vnic. num 18. vers. *quod subli mitatur.* fo. 232 post Puteum quem non allegant, de syn dicat. verb. *c#positio.* c. 6. incip. *An si est facta compositio.* nu. 5. fo. 166. Didac. Perez in l. 25. glo. 2. ad fin. titu. 19. lib. 8. ordin. & quæ tradit Ioseph. Mascar. de probation. 2. tom. concl. 1055. nu. 30. & 32.

6017 L. 3. §. sed vim. ff. quod metus causa. Bart. in l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori. q. 8. ff. de noui oper. vbi quod animus iudicis præsumitur faciendi iustitiam, & non inferendimetum, eti# si solitus fit homines incar cerare, fingula riter Roland. cons. 83. n. 16 & seqq vol. 2 & quæ tradit Mascard. vbi supr. nu. 31.

6018 Vbi supr. nu: 5. in fin.

6019 Menochiusin libr. 2. Arbitr. c#tur. 2. dict. casu 136. nu. fin.

6020 Pute. de syndi ca. verbo. *iudices.* cap. 7. fol. 109. num. 16. l. 3. in fi. princ. ff. de vi & vi arma. ibi: *Sufficit enim terror armorum, vt vi# deatur armis de iecisse.* & l. nouissimè. ff. q# falso tuto. ibi: *Quod si c#pulsus, aut metuens ne compelleretur, authoritat# accommodauerit, nonne debebit eße exeusatus*?

6021 L. 2. C. de re iud. ibi: *Res iudicatæsi sub præ textu computationis instauran tur, nullus erit litium finis.*

6022 L. vnic. C. de sentent. quæ pro eo quod inter. l. fin. C. de sacros. eccles. Ias. in l. quominus. nu. 136. cum seq. ff. flumini.

6023 L. 1. & 2. C. de his qui pro pter metum iudic. non appel. l. 22. in fi. & l. 27. in fi. tit. 23. part. 3.

6024 Didac. Perez in l. 25. glo. 2. post princ. tit. 19. lib. 8. ord. Burg. de Paz in proœm. ll. Taur. nu. 210. versic. *profecto.* in fin. folio 31.

6025 Dict. l. 2. &. c. fin. de appella. Bonifaci. in Peregrina, ver bo, *appellatio.* 1. par. fol. 47. glo. *timet.* Gregor. in dict. l. 27. gloss. *por miedo.* & in d. l. 22. verb. *temi#dose.* & qua liter probetur metus, & alia in proposito, vide vltra dictos DD. per Bartolum in l. de pupillo. §. si quis ipsi pr# tori. nu. 14. & seq. ff. de noui oper. nuntia.

6026 L. 11. titu. 6. libr. 3. recopilatio.

6027 L. 2. ff. de con dictio. obturp. caus.

6028 Glo. in l. 2. C. commun. vtri. iudic. & in l. vnic. C. qui # sua iurisdict.

6029 Respons. 11. num. 2. versic. *secunda conclu sio.* fo. 19.

6030 In L. si conue nerit. ff. de re iudic.

6031 Didacus Per. in l. 49. tit. 9. libr. 8. ordina. pag. 397. colum. 1.

6032 Cap. 18. prætor. 1. par. nu. 3. fol. 110.

6033 Num. 4.

6034 In c. 11. prætor. glo. *auenencia.* vers. *tamen crederem.*

6035 Vbi supra, co lum. 1. in fin.

6036 In d. l. 11. tit. 6. lib. 3. recop. n. 2. pag. 246. in gl. *por sent# cia.* & in gloss. *con el quatrot# to.* nu. 6.

6037 In l. 13. glo. 2 nu. 6. & seqq. tit. 10. lib. 5. re cop. fo. 315.

6038 L. & si contra. in fi. ff. de vulgar. Ias. in l. in ter stipulant#. 83. §. sacram. num. 25. ff. de verbor. oblig. Euerar. in locis argument. loco. 19. á con trarijs, pagin. 117.

6039 L. imperator. ff. de postul#. l. statuliberum. §. Stichum. aut Pamphilum. ff. de lega. 2.

6040 L. si pupillorum. §. si prætor. ff. de rebus eorum, de qua l. vide Molin# de primogen. lib. 4. c. 5. nu. 1. & 20. cum seqq.

6041 L. iudex posteaquam. ff. de re iudica.

6042 L. spem. C. de donationib. §. ex c#ditionali. institut. de verbor. oblig. l. nec emptio. ff. de contrahend. emptio. l. si iactum re tis. ff. de actio. empt.

6043 L. in re mandata. C. manda ti. l. non vsque adeo. ff. si quis â paren. fuer. manumis. Ias. in l. qui Rom#. nume. 22. ff. de verbor# obligat.

6044 De syndicatu, verb. *compositio.* cap. 1. cum cc. sequent. fo. 163. cum sequent.

6045 L. obseruare. C. quorum appel. non recip. l. constitutiones. ff. de appellat. l. 16. tit. 23. p. 3. Coua. in practicis quæstion. cap. 23. nu. 4. vers. *sextò.* & nu. 5.

6046 L. 19. titu. 18. lib. 4. recop.

6047 §. Pauonum. institut. de rerum diuision. l. miles. §. defuncto. ff. de adulter.

6048 Especulat. in titul. de locato, & emphyteos. §. nunc aliqua. nu. 53. & tradit in ter minis Auil. in cap. 11. præto rum glo. fi. in med. versic. *tamen crederem.* l. cum fidem. C. de non nume. pecun.

6049 In l. 13. tit. 10. glo. 2. num. 9. libr. 5. recopil. fol. 315.

6050 L. 13. tit. 10. lib. 5. & l. 1. 2. & 12. tit. 26. lib. 8. recop.

6051 In l. litibus. n. 1. versi. *Item in causa criminali.* C. de agricol. & censit. libr. 11. c. si prima tes. 5. q. 2. & c. 1. &. c. studendum. & ibi glo. 80. distin. dic# infra isto lib. c. 6. n. 9.

6052 In d. l. 49. tit. 9. lib. 8. ordin. pag. 397. column. 1.

6053 Regul. actus le gitimi. & ibi Decius nu. 9. ff. de regul. iuris. l. 1. §. biduum. ff. qu#do appel. sit.

6054 Glos. in l. Imperator. ff. de postulan. l. ad tempus. ff. de decurionib. l. qui cum vno. ff. de re militari.

6055 Lib. 1. pract. q. 35.

6056 In c. 11. præt. glo. fin. nu. 2. in princ. vers. *sed ego intelligo.* Gutierr. in d. libr. 1. pract. q. 35. nu. 4.

6057 Glo. in l. fin. ff. de var. & ex traord. cogni. Hippolyt. in l. eos. num. 12. ff. de falsis. Amedeus de syndic. n. 242. fol. 73. Pute. ibid. verb. *sententia.* c. 9. in fin. &. c. seq. fo. 301. & sequentib. Bernard. Diaz in regul. 363. & relati á Salce do in eius additione ibi. Auiles in cap. 1. prætor. gloss. *a las partes.* nu. 15. Auend. in responso. 26. nu. 8. fol. 56. remissiuè Bur gos de Paz in proœmio. ll. Taur. nu. 200. fol. 30.

6058 Sententia venalis est nulla, neque est necesse appellari ab ea, & iudex tenetur ad restitutionem, si cut vsurarius. c. licet. 16. q. 2. Bellug. de spe cul. princ. rub. 35. §. post militares. nu. 13. & dixi supr. li bro. 2. cap. num.

6059 Vbi supra nu. 6. & seq.

6060 Supr. libr. 3. c. 6. nu. 274.

6061 Cap. inter cæteras. de re iudicat. Curt. Se nior cons. 59. num. 10. dicit communem opi nio B#cius de nullitat. colum. 539. nu. 127.

6062 L. 2. titul. 17. lib. 4. recop.

6063 Alex. consil. 82. nu. 12. & 13. vol. 3. quia exceptio nullitatis durat tri ginta annis. Bart. in l. quæ sub conditio ne. §. fin. ff. de conditio. insti. & per offici# iudicis proponitur. Bart. in l. 1. §. parui. n. 7. ff. quod vi aut cl#. vbi sin gular. additio magna. Au#. in respon. 26. nu. 10. in fin. Mexia super l. Toleti in respons. ad 2. fun dam. 1. par. n. 32. 33. & 34. post aliosquos refert Azeue. in l. 12. tit. 17. libr. 4. recopil. num. 41.

6064 Paulus de Ca stro in consil. 288. nume. 2. vol. 1. tenet c# trarium, scilicet, quod post lapsum terminum ad agendum de nullitate, præclusa est etiam actio pari ratione ad excipi#d#. Ferrar. in practic. in forma execu. senten. diffinit. glo. 1. versi. *quid sista tuto.* & Auen. sibi contrarius de primo & se cund. decret. 3. par. nu. 16. fol. 130. Couarr. in practi. c. 25. nu. 4. & quæ tradit An ton. Gomez 1. tomo. c. 11. nu. 20. & tom. 2. c. 6. limitati. 11. & Azeue. vbi supr. n. 42.

6065 Aretin. consil. 48. nu. 6. additio ad Bart. in dict. §. parui refert. latè Azeued. in dict. l. 2. tit. 17. lib. 4. recop. num. 26. & seq.

6066 L. 10. titu. 17. libr. 4. recopil. Auend. in res ponso. 26. nu. fin. in fin.

6067 Bart. in l. 1. §. parui refert. n. 7. ff. quod vi aut cl#. & Bal. in l. 1. col. fin. de condiction. indebit.

6068 Quidquid teneat Auiles in cap. 1. prætor. gloss. *a las partes.* numer. 17. contra dict. l. regni.

6069 Bart. in l. qui sub conditione. §. fi. in fi. ff. de condition. institutio. & An char. cons. 73. & ex regnicolis colligunt Auenda. in tracta. primi & se cund. decre. n. 16. & in respons. 26. num. fin. versi. *& si forte.* fol. 57. Couar. in practic. c. 25. nu. 2. & 4. versic. *& quamuis.* Didac. Perez in l. 2. tit. 15. libr. 3. ordin. glo. 1. col. 276. versi. *intellige.* Padilla in l. 1. num. 31. & seq. C. de iur. & fact. ignor. Mexia super l. Toleti, in respons. ad 2. part. 1. fundamen. nu. 24. & 34. fo. 165. Azeu. super d. l. 2. tit. 17. libr. 4 reco. nu. 22. gloss. *sesenta dias.*

6070 Plures casus, in quibus sententia est nulla, ponit Maranta de ordi. iudi. 6. p. actu. 1. de sententia. nu. 70. & seq. pr#ter tradita à Bancio in tracta. de nullitatibus.

6071 Mar#ta vbi su pra d. actu. 1. c. incip. *expedita.* nu. 21. fol. mihi. 233.

6072 Qu# refe. Bal. in Authen. interdicimus. n. 4. C. de episc. & cleric.

6073 Bal. vbi supra, versi. *ego dico,* vbi hoc dicit menti tenendum, ad quem se remittit Gregor. Lup. in l. 22. glo. *juyzio.* tit. 22. p. 3. d. l. eos. C. de modo mulct. ibi: *Nec putent erubescenda varietate iudicij, pro arbitrio impon# dum esse quod iußerint.* & vide an post sententiam possit moderari pœna imposita in ea, quæ dixi su pra, lib. 4. c. 5. numer. 66. & sequent.

6074 Libr. 2. rerum quotid. cap. fi. 3. par. §. 1. nu. mer. 16.

6075 Tacitus lib. 3. & 4. annal. Vlpian. in l. obseruare. §. proficisci. ff. de officio procons. Petr. Gregor. lib. 47. de syn tagmat. iur. c. 32. part. 3. nu. 29. Tiberius Decia. 2. tom. crimin. libr. 8. cap. 35. n. 27.

6076 Valer. Max.

6077 Plutar. in Pom peio.

6078 Glos. fin. in l. vnic. C. si rector prouinc. l. 2. ibi: *Adelantados.* titul. 14. part. 4.

6079 L. vnic. C. de rapt. virg. & titul. de raptoribus.

6080 L. vnic. & ibi DD. C. si qua cunque prædi. potesta. singu. secund. Anto. Gomez. 2. tomo. c. 2. n. 51. versic. *ex quo.* & Belluga de specul. princ. rubric. 35. §. post militares. num. 13.

6081 L. si quis officium. 37. & l. qui in prouincia. 57. ff. de ri tu nuptia. tex. & glo. in dict. l. vnic. C. si rector prouinc. l. 3. §. videamus. ff. de donationib. inter vir. & vxor. l. 2. ad fin. titul. 14. part. 4. & ibi Gregorius. verbo, *muger.* Puteus de syn dicat. verb. *adulterium.* n. 2. fol. 114. Auil. in c. 2. prætor. glo. *de mercaderia.* nu. 37. Matien. de relatore. cap. 31. fo. 138.

6082 Authen. multo magis. C. de sacros. eccles.

6083 L. vnic. C. de rapt. virg. ibi: *Nisi etenim eam solicitauerit, nisi odiosis artibus eircumuenerit.*

6084 Dict. l. 2. parti tæ, & d. l. vnic. C. si quacunque prædit. potest. & dict. l. vnic. C. si rectorpro uinc.

6085 Puteus de syndicat. post prin cip. cap. 2. incipit, *An si potestas.* nu. 23. fo. 96. & verb. *adulterium.* num. 6. fol. 115. & verbo. *officialis offensa.* fo. 252. nume. 1. & sequent.

6086 Puteus in dicto verb. *officialis offensa.* num. 6.

6087 Qui illum refert in tractat. syndic. nume. 37. fo. 359.

6088 Libr. 4. cap. 7. nu. 153.

6089 Cap. 3. cap. ad audi#tiam. & c. iuuenis. de sponsal.

6090 S. Tho. quod libet. 8. artic. 13. Nauarr. in c. qualitas. nu. 18. de pœnit# tia. distinct. 5.

6091 Cap. 13. *Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea.* & rursus ibi dem: *Quid com municabit cacabus ad ollam? qu# do enim se colli serint, confringentur.*

6092 Bernar. in sermone 65. super Cantica ait: *C# fœmina semper esse, & non cognoscere fœminam, nonne plus est quam mor tuum suscitare*? & Frater Gabriel Barleta in sermone de choreis: folio 140. 2. tom. & in festo Innocent. fo. 104.

6093 Ad Roman. 3 gloss. in l. qui sub prætextu. C. de sacros. eccles. & in c. magna, ne cleric. vel monach. glo. in l. illicitas. §. ne pot#tiores. verbo, *concutiendo.* ff de offic. pr#s.

6094 In c. dixit Sara. 32. q. 4. ibi: *Nou ardore aliquo vagæ succ# sus libidinis, non petulantis formæ captus deco re, &c.* & ibi: *Publiei muneris gratia priuatam culpam prætexuit,* & ibi glo. fin.

6095 3. tom. concl. 1250. num. 9. fo. 194. & n. 7. ibi, & conclus. 1423. n. 8. fo. 368.

6096 L. 2. tit. 19. libro 8. recop.

6097 L. prætor ait. in princip. ff. de iniurijs. l. 14. tit. 1. par. 7 Bart. cons. 193 col#. 1. & dixi supra isto lib. c. 1. nu. 139.

6098 Dict. l. 2. tit. 14 lib. 8. recop.

6099 Cap. ex tenore. de foro c# pet. &. c. denique. 14. q. 5.

6100 Bart. in l. eiusdem. §. tr#s fugas. ff. de sicarijs. Puteus de syndica. verb. *adulterium.* fol. 114. nu. 5.

6101 Faber in §. it# lex Iulia, Institu. de publi. iudi. Pute. vbi supra. nu. 1. & sequent. Boni fac. in Peregri na, verbo. *captio.* q. 3. glo. *custodienda.* folio 68. & verb. *luxuria.* q. 1. fol. fin. tom. 1. Ca stel. in l. 62. Taur. glo. fin. in fin. Auil. in c. 15. prætor. glo. *muerte.* ver sicul. *alius est si cu stos.*

6102 Supra lib. 3. c. 15. nu. 127.

6103 L. vnica. C. si quis cam cuius tut. est, stu pra. & DD. proximè citati.

6104 August. Dulcet. de syndic. nu. 35. cum seq. fol. 353. vbi quod iudex non potest syn dicari quod t# tauerit cognoscere carnaliter aliquam fœ minam inhonest# vitæ.

6105 Gloss. *conceduntur.* in l. clarum. ff. de authorita. præstand. l. maximum vitium, vers. *quid enim.* C. de liber. pr#ter. l. fluminum. ff. de damnoinfect.

6106 Teren. in Heauntont. actu. 1. scena 1. *Homo sum, & humani nihil á me alienum puto.*

6107 In l. 2. §. si quid autem. C. de veteri iu re enucle. & glo. 2. in c. por recta. de confirma. vtil. vel inutil.

6108 Roman. sing. 487. quem re fert, & sequitur Puteus de syndicat. verbo, *adulterium.* nu. 8. fo. 115. adeò quòd vt refert Tiber. Decian. lib. 8 crimin. c. 36. nu. 30. ex L#pridio & Pet. Greg. de syntagm. iur. 3. p. libr. 47. c. 32. nu: 28. ex Iulio Capitolin. in eod. Alexan der Imperator iubebat magistratus. si vxo res non haberent, concubinas singulas secum ducere, quòd sine his esse non possent, ne scilicet prouincialibus mulieribus molesti es sent. l. fin. ff. de concubin. ibi: *Concubina ex ea prouincia in qua quis aliquid administrat, haberí potest.* l. 2. ad fin. tti. 14. part. 4. Iul. Clarus in pract. lib. 5. §. fornicatio. n. 6. Auil. in. c. 47. pr#t. gl. *manceba.* n. 5. Concubinæ nomen apudveteres Roma nos honestum erat, perinde quasi ac vxoris, plenior tamen vxoris quam cuncubinæ honor: nam Vlpianus dicebat in. l. item legato. §. pen. ff. delega. 3. inter c#cubin# atq; vxorem, nisi in dignitate nihilinteresse, & ver# vxores qu#doq; c#cu binæ dicuntur. Couarr. in 4. Decretal. 1. p. cap. 4. num. 9. Anastas. Germon. lib. 3. de sacror# immu nit. c. 12. n. 59. & seq. de iure verò diuino & canomco & re gio omnis concubinatus prohibitus est, vt preu#dem ibi. c. 17. n. 184. c. nemo &. c. me retrices. 32. q. 4. & per tot# tit. 19. lib. 8. re cop. & aliqua in materia dixi sup. lib. 2. c. 21. nu. 50. & seq.

6109 Isto c. n. 119. l. si quis officium, ibi: *Vxo nem habere non potest.* ff. de ritu nuptia.

6110 Amndeus de syndic. n. 256. fo. 74. & dixi sup. lib. 3. c. 3. num. 19.

6111 Non tamen pen d#teofficio, vt in iuribus statim citandis.

6112 L. continet. in fine. ff. quod metus caus. l. nec magistratibus. ff. de iniurijs. l. 16. in fi. tit. 9. par. 7.

6113 L. item apud Labeonem. §. adijcitur. ff. de intur.

6114 Glo. in c. cum voluntate. §. fi. verb. *ratione officij.* de senten. excommun.

6115 Tex. & gl. ver. *prælationis.* in d. §. fin. & tex. in c. ex tenore. eod. tit. de sentent. excom.

6116 Cap. si verò. in prin. de sentent. exc#mu. ibi: *Nisi officialis forté turbam arc#do irru#t#, non ex deliberæ tioue, sed fortui to casu clericum lædat.*

6117 L. 19. in fin. ti tul. 9. partit. 7. & dict. l. nec magist ratibus.

6118 L. obseruandum. ff. de offic. præsi. ibi: *Nec scandescere debet aduersus eos, quos ma los putat.* l. 13. tit. 4. partit. 3. Amedeus de syndicat. num. 158. fo. 59.

6119 L. item apud Labeonem. in dict. §. adijcitur. ff. de iniurijs. Amedeus vbi supra, nu. 109. in fin. fo: 54.

6120 Bartol. in l. de pupillo. §. si quis ipsi prætori. num. 14. & sequentib. ff. de noui operis nuntia.

6121 L. 1. & ibi no tatur. ff. si quis ius dicenti n# obtemp. Ame deus vbi supr. dict. nu. 158. fol. 59.

6122 Supra libr. 3. cap. 11. nu. 20

6123 Cap. examinata. de iudic. l. Titia, & ibi Bart. ff. de accusatio.

6124 L. 10. titu. 17. libr. 4. recopil. Auendan. in respons. 1. Matien. de relato re. 3. part. cap. 42. nu. 5.

6125 L. damni infecti. §. Sabini. ff. de damn. in sect. l. 3. §. Seio. ff. de mino rib. Bartol. & DD. communiter in l. si is qui pro empto re. nu. 46. 48. & 51. ff. de vsucapion. pro emptore.

6126 L. 1. C. si plures vna sent#. fuer. condemna. l. si seruum. 70. §. prætor ait, vers. *non di xitprætor.* ff. de acquir. h#red. Roland. cons. 79. nu. 10. & seqq. & n. 64. vers. *secundò.* vol. 3.

6127 L. pupillus, in fin. & l. quia autem. §. scien dum. ff. quæ in fraud. cred. l. non enim neglig#tibus. ff. ex quibus cau sis maior. glo. in. §. 2. in #œ mio institu.

6128 Cap. ex insinuatione, de simonia. &. c. quanuis, de re script. in 6. gl. in. l. denique. ff. ex quibus caus. maior.

6129 L. cum ex cau sa. in fin. C. de remissio. pignor. l. inter stipulantem. §. sacram, versi. *nec reuocatur in obligation#,* ff. de verbor. obligat. Ias. in l. qui Romæ. §. Seia. num. 5 ad fin. ff. eod.

6130 Text. in singu. & ibi Bart. & DD. in l. Titia. ff. de accusatio.

6131 Platea in l. or dinarior#. C. de cohortalib. libr. 12. nu. 3. & 4. Gregor. in l. 6. glos. 6. tit. 4. par. 3.

6132 L. 23. tit. 6. lib. recop. Villalo bos in antyno mia, verbo, *iudex.* nu. 35. folio 29.

6133 Accurs. in l. 2. ff. ad leg. Iul. repet. Bart. ibi nu. 5. in fi. An gel. in l. filius famil. nu. 3. ff. de iudic. Boni fac. in Peregri na. 1. par. verb. *iudex.* fo. 261. col. 4. in glos. *quinquaginta.* Montalu. in l. 6. tit. 4. part. 3. gloss. *cincuenta dias.* Didac. Perez in l. 6. titu. 12. lib. 2. ord. colum. 625. in princ. glos. *han de estar*. vbi dicit perpetuò commendandum. Cathald. de syndica. q. 69. nu. 41. fo. 15. Puteus in eod. tract. verbo, *durante offi cio.* c. 2. nu. 7. fo. 174.

6134 Glo. in l. si eo tempore. C. de remissio. pignor. Bal. in l. obseruare. §. proficisci, nu. 3. q. 3. ff. de offic. proconsul. Alex. in additio. ad Bart. in d. l. 2. ff. ad leg. Iul. rep. Cardi na. Floren. dicens, quòd ob tinuit in praxi, & Imol. & Abb. in c. pen. nu. 13. de iudi. Cathal di. sibi contrarius de syndic. q. 290. nu. 184. fo. 33 Amede. ibid# nu. 178. fo. 62 Pute. ibi. post prima. cc. ver. *an si potestas.* n. 13. fol. 95. & verb. *officialis finito officio.* fo lio 99. &. c. 5. & 6. seq. folio 103. Anton. Gome. qui dicit ita quotidie practicari, tom. 3. c. 1. n. 23. in fin. Didac. Perez in l. 1. tit. 4. lib. 3 ord. Auil. in c. 3. syndic. glo. 1. n. 7. & seq. Auend. in c. 9. prætor. n. 2. & & in respon. 3 n. 5. Bonifac. vbi supr. verb. *actor*. folio. 14. col. 3. ver. *ag#dum*, sibi c#tra rius, dicit com mun# Bossi. re latus à Claro in pract. §. fi. q. 51. n. 6. Azeue. in l. 10. nu. 5. tit. 7. lib. 3. recopil. vbi alios refert, & in l. 23. nu. 13. ibid. dicit com munem alios referens Paz in practica. in proœm. 8. p. 1. tom. nu. 11. & Ioann. Gutierr. lib. 1. practi. q. 40. Gr#matic. c#s. 54. nu. 13. vsque ad 16. facit l. si vbi. ff. de optio. lega l si ea. C. de his qui accus. non pos. & l. Titia. ff. de accusa.

6135 Supra isto lib. c. 1. nu. 160

6136 Vbi supra.

6137 Bar. in d. l. 2. ff. ad leg. Iul. repe. Abb. in d. c. pen. de iudic. nu. 13. in fin. Bossius in pract. tit. de officialib. corru. pecun nu. 32. & 34. p. 424. facit glo. in d. l. 2. in fin.

6138 L. querel#. C. de falsis. l. 5. tit. 7. & l. 4. ti tu. 17. par. 7. l. 2. tit. 26. par. 3 Boer. decis. 26 Bart sing. 213 Gregor. in d. l. 4. Anton. Go me. 3. tom. de lictor. c. 1. n. 5 Suarez in reper. l. post r#. 2. notab pag. 249. colum. 2. Gracian. in re gu. 364. Petr. Gregor. desyn tagm. iur. 3. p. lib. 30. c. 7. n. 5. & seqq.

6139 L. 2. tit. 7. lib. 3. recop.

6140 L. 11. tit. 17. lib. 3. recop.

6141 De syndic. ver bo, *officialis.* fo lio 99. nu. 2.

6142 Bald. in l. obseruare. §. pro ficisci. n. 2. q. 2 ff. de offic. pro cons. Bal. in l. 1. C. vt omnes iudic. tam ciuil. & in Authen. vt iudic. sine quoq. suffrag. §. necessitat#. Cathaldin. de syndic. q. 279 nu. 180. fo. 25 & fol. 11. nu. 16. q. 19. Pute. ibi in prin. c. 2. incip. *an si potestas.* nu. 8. & 10. & melius nu. 19. in fin. cum seqq. ibid.

6143 Bald. in dict. §. proficisci. q. 4. nu. 4. Amede. de syndic. nu. 178. folio. 62. Pute. in eod# tracta. verbo, *officialis finito officio,* in prin. operis. c. 1. n. 1. fo. 99.

6144 Pute. in d. c. 1. & c. 5. fo. 102. nu. 3. & seqq.

6145 L. 1. C. de magistra. c#uen. & l. æinilius Dexter. ff. de administra. tu tor.

6146 L. inomnibus. ff. de perpetuis & tempor. præscrip. Bart. & glo. in l. 2. n. 7 C. de iure fis. libr. 10. Auen da. in c. 4. prætor. nu. 2. par. 1. Azeued. in l. 22. tit. 6. lib. 3. recop. gloss. 1. nu. 6.

6147 L. 20. tit. 7. libro 3. recop.

6148 Auil. in c. 21. syndica. glo. 1 Monterros. in practica. 9. tractat. c. penult. fo. penul. Paz in pract. 8. p. 1. tom. c. vnic. nu. 42. fo. 239

6149 Auil. in cap. 1. syndic. glos. 1. nu. 3.

6150 L. 12. tit. 5. libro 3. recop. & tradit Platea in l. 1. n. 2. C. de priuileg. scholar. lib. 12. & in l. priuilegia, aliás incipit, solita, & in l. ordinariorum. nu. 4. C. de cohortalib. prin. eod. lib. Pute. de syndic. ver. *iudices.* cap. 8. fol. 109. Bart. in l. nemin#. per text. ibi. C. de suscep. præ po. & arcar. libro 10. Matth. de Afflict. lib. 1. constitutio. Reg. Sicil rubric. 92. nu. 12 Auil. in c. 7. syndica. verb. *suspenda.* in fi. Azeued. in d. l. 12.

6151 L. si fugitiui. C. de seruis fugit. §. item lapilli. Instit. de rerum diuisio. c. sedes. 15. de rescripr. & ibi Abb. nu. fin.

6152 In d. l. 1. nu. 2. C. de priuileg. scholar. lib. 12

6153 Isto libro. c. 1. nu. 131.

6154 L. 20. tit. 7. libro 3. recop.

6155 Pro lege Ma nil.

6156 Politic. 1. c. 7. & libr. 7. c. 8.

6157 Ecclesiastes. cap. 10.

6158 Ecclesiast. c. 7

6159 Iustinus. 8. & 9. Demosth. contra æSchi nem.

6160 Cornel. Tacit. libr. 3. Annalium.

6161 In l. Imperatores. 13. ff. de pollicitation.

6162 In epistol. 5. ad Ruffum, quæ est num. 20. & idem pro Posthum.

6163 Lib. 10. epist. 4. ait: *Nunc rei publicæ Prusensium impendia, redditus, debitores excutio quod ex ipso tra ctu magis ac magis nece ssarium intelligo, multæ enim pecuniæva rijs ex causis á priuatis detinentur, præterea quædam minímé legitimis sumptibus erogantur.*

6164 *Rationes in primis tibi rerum publicarum excutiendæ sunt, nam & eas esse vexatas, satis constat.*

6165 Supra lib. 3. c. 3. nu. 35

6166 L. 9. tit. 19. p. 3. Auenda. in cap. prætor. n. 1. 1. parte. & Gregor. in d. l. 9. glo. fin. Azeued. in l. 22 titu. 6. num. 1. lib. 3. recop.

6167 L. 12. tit. 1. par. 2. l. 9. tit. 5. lib. 7. recop. c. 13. Auenda. vbi supr. & 2. par. c. 10. nu. 33. in fin. Burgos de Paz in l. 3. Taur. nu. 451 & sequen. vbi quòd ita praxis obseruat. Guido Pape decis. 631. & Petrus Antibol. intract. de munerib. & ho nerib. 3. part. prope fin. & Marinus Frec ci. in tract. de sub feud. Baron. lib. 2. 18. authoritate.

6168 Cap. cum non li ceat. de præscriptio. cap. re prehen sibilis, versic. *nec subiecti.* de appel lation. Guido Pap. decis. 631 num 5. & 10. Quidquid in contrarium te neat Crauet. cons. 238. 2. part. nu. 1. & seqq.

6169 Auenda. in c. 12. pr#tor. n. 3 lib. 1. & in c. 4. nu. 4. versicu. *constito.* cum sequentib. & ibi nu. 5. versicul. *pater.* Azeue. in l. 3. nu. 10. tit. 7. libr. 7. recop. Vide sup. c. 16. nu. 52.

6170 Strabo. lib. fi. Geograph. infin. Zonar. in August. Petr. Gregor. desyntag. iur. 1. par. lib. 3. c. 2. n. 9.

6171 L. item si verberatum. 15. §. 1. ff. de reivendicat. l. 2 titu. 1. part. 2. l. 9. tit. 28. p. 3. ibi: *Apartadamente son del comun de cadæ vna ciudad o vi lla.* Corset. in tractat. de excellent. regia. quæst. 4. Puteus de syndicat. in princip. verb. *de excessibus Baronum.* nu. 20. fol. 86. Auil. in c. 24. prætor. gloss. *titulo.* nu. 8. & in c. 18. glo *se haga.* numer. 3 Menchac. lib. 1. controuerssar. illustri. c. 5. nu. 15. Roland. cons. 71. volum. 3. quia Regnum non est Regts, sed c#munitatis. Nauar. in repe. cap. nouit. 3. notabil. nu. 101. de iudic.

6172 Quia in re pro pria quilibet est moderator & arbiter, eti# abutendo. l. in re m#data. C. mandati. l. sed etsi lege. §. c# suluit. ff. de pe titione hære. commu. opin. secundum Alex. & Ias. in l. is qui bonis. ff. de verb. oblig.

6173 In l. de precatio. 9. ff. ad le Rhod. deiact. ibi: *Ego quidem mundi dominus, lex autem maris.* Zeno in l. bene á Zenone. C. de quadri#. præscription. l. Barbarius, in fin. ff. de offi. prætor c. conuenior. 23. q. 8. & ibi gl. & gl. in c. per venerabil#, qui filij sint legit. & tradit latè Chassan. in catalago gloriæ mund. 5. part. consideratio. 28.

6174 Glo. in d. cap. c#uenior. ver. *omnia.* & ibi scholium, & glo. pen. in fi. in d. l. Barbarius. Bart. in l. 1. colum. fin. ff. de iurisdictio. omn. iudic. & in l. 2. §. per hanc action#. ff. de reivend. Couar. in reg. peccatum. 2. par. §. 9. nu. 7. vers. *his tand#.* cum seq. pag. 161. vbi late. & Abb. in c. diligenter. 2. notab. de præscriptio. Ioan. Andr. in c. fi. de offi. Arch. Chassan. in c# sue tud. Burg. rubr. 3. §. 4. glo. *apres,* ver. *nunquid.* latè Camil. Borre. in additio. ad Bellug. Petr. Antiboli in tract. de mune rib. 3. p. §. 4. n. 195. versic. *ex quibus.* Roland. cons. 88. n. 7. & 28. volu. 1. Alcia. lib. 2. dispunctio. c. 5. Restaur. Castal. de Imperator. q. 2. Vacon à Vacuna lib. decla ration. declar. 16 latè Bern. Alfan. in collect. iur. 4. Imperator. Oros. in l. quædam. col. 328. n. 9. ff. derer. diuis. Contrari# tamen conatur fundate Humada in dict. scholijs ad l. 5. tit. 26. glo. 6. nu. 18. & seq. p. 2. vbi latè.

6175 L. 4. olim, nunc 9. tit. 28. p. 3.

6176 In c. 10. prætor. n. 4. 1. p.

6177 Supra libro. 1. c. 2. nu. 14. & seq. & libr. 3. c. 6. n. 103. & 152.

6178 Dicam infra hoc libr. c. 5. nu. 4.

6179 Luc. de Penna in l. quic#q;. C. de omni agr. desert. lib. 10. Paul. Cast. in l. c#tinu#. §. cum quis. n. 4 & ibi Bar. n. 5 ff. de verbor. obliga.

6180 §. fi. inst. de his qui sunt sui, vel alie. iur. & l. 1. ff. eod. M# chac. vbi sup. c. 17. nu. 1. & seq. in d. lib. 1. controuers. illustr.

6181 Guido Pape d. decis. 631. nu. 5. & Craue. d. c#s. 238 2. par. ante nu. 1. Euerard. in locis legal. co co 66. & 67. à pupillo ad Rempublic#.

6182 Plate. in l. vnic. post prin. C. de præben. salar. lib. 10. Lu cas de Penna in rubr. C. de administr. rer. publica. lib. 11 l. 3. §. non tamen, vers. *plané.* ff. quod vi aut clam. Auiles in cap. 32. prætor. glo. *de pujar.* nu. 4.

6183 In Vatin. *ærarij dispensatio ita fuit penes Senatum, vt numquam á populo sit appetita.* idem confirmat Polibi. lib. 6

6184 L. 22. tit. 6. & l. 20. tit. 7. lib. 3. recop.

6185 Auenda. in d. cap. 10. præto. num. 30. 2. p.

6186 Authentic. de collatoribus. §. sed neque prouinciarum.

6187 Dict. Authen. de collatorib. &. §. sed neque. versic. *fingulis annis.* & Clem. quia contingit. §. illud etiam. de religios. & sumptib. fu ne. Castel. in l. 20. Taur. tract. de ration. redden. fol. 123. nu. 18. versic. *quoad quintum.* col. 7. Auil. in c. 3. prætor. gl. *yacaben.* in prin cip.

6188 L. non solum. §. final. & ibi Bart. notab. 2. ff. de procurat. Specul. titu. de reo, versiculo, *item tutor.* Castell. vbi supr. versiculo, *sed quia dixi.* l si fideiussor. §. final. ff. qui satis dar. cog.

6189 Gloss. 1. in fine, in l. neminem. C. de susceptor. libr. 10 & Authen. de collatorib. §. iubemus. &. §. si quis autem. Castell. vbi su pra, versiculo, *item administra tores.*

6190 Dict. l. 22. tit. 6. lib. 3. reco.

6191 Ioann. Platea in l. securitates. C. de susceptor. libr. 10. Auenda. in c. 4. prætor. 1. p. nu. 4. & 2. par te. c. cap. 10. nu. 30. in fine. Auil. in c. 30. gloss. *y acaben.* num. 2.

6192 Barto. in l. vbi pactum. nu. 11 C. de transact. Innocent. Hostien. & Felin. num. 2. & 3. in. c. dilecti. de maiorit. & obedien. Pisa in curia. libr. 2 cap. 18. nu. 15. cum sequent. & eius additio. lit. CC. fo. 75. num. 44. vbi alios referunt.

6193 In c. 10. prætor. 2. part.

6194 De primo genere bonorum est text. & gl. in §. vniuersitatis. Instit. de rer. diuision. l. 6. ff. de contra hen. emp. l. q# in littore. 14. ff. de acquir. re rum domin. l. fi. & ibi Paul. distinguit. ff. de vsucapion. Bal. in rubr. de contrah. emp. Bart. in l. prohibere. §. plane. ff. quod vi aut clam. l. 9. titul. 28. part. 3. & tradit Auend. in cap. 4. & 12. præto. Desec# do genere bonorum loquitur. l. Celsus. in prin. ff. de con trahend. emp. l. sed si hac. §. qui manumittitur. ff. de in ius voc. l. inter publica, & l. bona ciuitatis. ff. de verbor. significa. & titul. ff. de administr. rer. ad ciuitat. perti. l. 10. titu. 28. par. 3. & l.

20. tit. fin. ead. p. & tradit Rebuff. in d. l. inter publica. 17. p. 135. & 153. & Greg. in l. 26. tit. 31. par. 3. glo. *poblanse despues,* ad fin. & in l. 2 tit. 19. part. 2. & in l. 15. titu. 5. part. 5. & in l. 13. tit. 9. p. 6. glo. *que son comunales.* Auenda. in c. 10. præ tor. 2. p. num. 1 Auil. in c. 30. glo. *gracias.* nu. 3. Foller. & alij quos citat Felicia. de cen sib. lib. 2. c. 3. nu. 2. & seqq. Humada in scholijsad Gregor. in l. 5. tit. 26. par. 2. glo. 6. nu. 16. & Azeued. in l. 1. tit. 5. lib. 7. recopil. nu. 1. & Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. p. lib. 31. c. 31. nu. 6. ait, bona ciuitat# non dicipublica propriè, sed priuata, cum publica dicerentur, qu# populi Romani erant, aut alterius Rei pu. liberæ.

6195 In loco proximè citato.

6196 L. ne splendidissimè. C. deoperib. public.

6197 L. 10. titu. 28. & l. 20. tit. fin. part. 3. & l. 7. titu. 7. par. 5.

6198 Etiam si ad hoc non sint deputati redditus. Pisa vbi supr. lib. 2. c. 24. Auil. in d. c. 30. pr#tor. glo. *justa.* nu. 1.

6199 Vt constat exglo. seq.

6200 L. 15. tit. 6. lib. 3. & l. 1. titu. 1. libr. 7. recop. & de muris loquitur Platea in l. hac prouiden tissima. C. de quibus mune. & præstat. nemi. lic. lib. 10. C#rad. in curial. breuiar. lib. 1. c. 9. §. 1. nu. 22. pag. 15 Auil. in c. 33. pr#tor. gloss. *muros,* in fine, & glo. sequen. De carcere c# struendo exp# sis fisci, an publicis oppidorum, non satis est resolutum á DD. quia Au# da. in c. 20. præ tor. n. 4. tenet contra fiscum, & n. 5. & seq. & id#in d. c. 10 n. 6. 2. p. tenet, quòd exp#sis oppidor#. Iul. Clar. non firmat pedes, in pract. §. fin. q. 46. nu. 3. nec Azeued. in d. l. 15. n. 9. ego verò teneo, ex pensis oppido rum esse construendum car cerem, quia suainterest maximè, & sic pra cticatur: & ita etiam sentit Aui les in c. 18. pr# tor. glo. *sehaga.* nu. 1. & de domo concilij, # fiat expensis communis, tradit Azeued. in l. 15. nu. 3. & 8. tit. 6. lib. 3. recop. & Ioann. Gutierr. pract. qq. lib. 1. q. 36 & con ducunt supradicta lib. 3. c. 5. nu. 8. & seqq.

6201 L. 18. tit. 6. libro 3. & l. 8. titu. 5. libr. 6. recop.

6202 Supra lib. 3. c. 5. nu. 11. & seqq.

6203 L. 18. tit. 6. lib. 3. recop.

6204 Abb. & DD. in c. 1. de eccles. #dific. Auenda. in d. c. 10. pr#tor. 2. p. nu. 29. &. c. 3. nu. 7. versicu. *item iudex.* & latius dixi supra lib. 3. c. 5 nu. 13.

6205 L. hac edictali. C. de aquæ ductu. lib. 11. & l. 1. ff. de ad ministra. rer. ad ciuita. perti. & dixi supr. lib. 3. c. 5. nu. 40.

6206 L. 7. tit. 7. part. 5. Auil. in d. c. 30. prætor. glo. *justa.*

6207 Authentic. de mandatis prin cip. §. oportet. iuncta glo. *ministratis.* &. §. festinabis. & §. illud. & Authen. ius iur#. quod prsæsta. ab ijs. in prin. ibi: *Contentus ijs quæ statutæ sunt mihi á fiscò annonis.* Au# da. in c. 2. prætor. 1. part. nu. 7. &. c. 10. 2. part. nu. 3. & 4. Pute. de syn dica. verb. *salarium.* c. 4. nu. 1. & seq. fo. 286

6208 L. 14. titu. 10. libr. 5. recopil. Auil. in d. glo. *iusta.*

6209 Dio Casius lib. 52. & Petrus Gregor. de syn ragm. iur. 3. p. libro. 27. c. 3. nu. 7.

6210 Dio Casius vbi sup. lib. 53. l. 5 tit. 5. lib. 3. recop. Auen. in d. c. 10. prætor. n. 4. & 5. 2. par. Couarr. in c. 4 practic. num. 5 post med. Gregor. in l. 10. titu. 28. part. 3. verb. *pro comu nal.* Orozco in l. fin. num. 9. & 10. ff. de offic. assess.

6211 Bald. & Alex, in l. diem functo. ff. de offi. assess. Bart. in l. 2. §. Diuus. el 2. col. 7. ver sicul. *vlterius quæro quo tempore.* ff. de varijs cogni.

6212 In d. c. 10. n. 3. & seqq.

6213 Gregor. in l. 2 titul. 4. part. 3. gloss. 1. in fin. Auil. in c. 34. pr#tor. glo. fin. nu. 2. in med. & in c. 3. glos. *jurisdicion.* nu. 36. vers. *quia iurisdictio.* Azeued. in d. l. 5 tit. 5. lib. 3. recop. nu. 1.

6214 Dict. l. 5.

6215 L. vnic. C. de præbend. sala. lib. 10. Auend. in d. c. 2. prætor. num. 8. ad med. versicul. *item rectoribus.*

6216 L. 43. tit. 4. libro 2. recop. & dic# infra isto lib. c. 7. nu. 11.

6217 L. ambitiosa. in fin. ff. de de cret. ab ordin. faci#. l. 3. titul. 31. part. 2. Gregor. in d. l. 10. tit. 28. part. 3. verb. *pro comunal.* Auend. in c. 10 prætor. 2. par. nu. 8. Ioan. Gar si. de exp# sis. c. 20. n. 13. versic. *denique.* Auil. in c. 1. prætor. glos. *ni lleuaran.* num. 8 qui etiam loquuntur de medico, & quod medicus salariatus non recipit præmium à vicinis, nec potest recedere si ne licentia ciuitatis, idem Auil. in c. 54. gl. *partiere.* nu. 4. & quod in eius salario soluendo non requiratur licentia superioris, tenet Bart. in l. vnic. C. de pr# bend. sala. lib. 10. & Petrus Gregor. desyn tagm. iur. 2. p. lib. 18. cap. 14. n. 4. vide infra c. 5. n. 26.

6218 L. 6. titu. 3. libro 7. reco. Auenda. in dict. nu. 8.

6219 Vt dixi in glo. præcedenti.

6220 Contra Auen da. in d. c. 10. n. 21. conducunt dicta supra libro 2. cap. 16.

6221 L. medicos. C. de professo. & medic. libr. 10. & l. 1. & ibi glo. C. de præben. salar. eod. lib. Petr. Gregor. de syntag mat. iur. 3. p. lib. 27. cap. 2. nu. 6.

6222 Glos. fi. l. 2. ff. de legatio. Auenda. in d. c. 2 prætor. n. 8. 1. p. & in d. c. 10. n. 7. 2. p. in fin. ex l. 4. tit. 7. libro. 6. rec. quæ id non probat.

6223 Dict. l. 2. in fi. ibi: *Legatiuum, id est salarium, vel viaticum,* & l. legatus. §. si quis. ff. de lega tion. glos. in c. inter cætera. verb. *necessaria subministrent,* de offi. ordin.

6224 L. 2. 3. & 4. titu. 15. lib. 3. re cop. Auenda. in dict. nu. 7.

6225 L. 22. tit. 6. lib. 3. recop.

6226 In l. decurioni bus. ff. de decurion. l. ciuitatibus. ff. de legat. 1. Azo in summa. C. de decurio. lib. 10. Auenda. in c. 10. præto. 2. p. nu. 10. Pisa in sua curia. c. 18 nu. 11. Auil. in c. 1. prætor. gl. *salario.* num. 8. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 2. p. lib. 18. c. 14. nu. 9.

6227 Cap. nobis, de iure patron. c. cum in officijs. de testament. Petrus Antibol. in tract. de muner. 3. p. n. 105.

6228 L. si quis à liberis. §. solent. ff. de liber. agnoscen.

6229 L. 2. col. penul. ff. de origi. iur. l. Attilius Regulus. ff. de do natio. latè Lara in dict. l. si quis. §. & si im pubes. nu. 11. cum seqq.

6230 L. desertorem. versic. *qui militiæ.* & versi. *& si expleto.* ff. de re milita. & l. 1 C. de vetera. libr. 12. Lucanus, *Quæ sedes erit emeritis? quæ ru ra dabuntur, Quæ noster veteranus aret*? *quæmæniafesis*? dixi supra lib. 4. c. 2. nu. 75.

6231 Lib. 11. c. 11.

6232 Vt per Laram vbi supr. n. 27 & seq. & de al guazeloegeno dic# infra hoc lib. c. 8. nu. 6.

6233 Sermo. 7.

6234 In l. si pater. §. si quis. ff. de donatio. Bart. in l. priuilegia. in fin. C. de sacros. eccles. Ro m#. insingul. 433. Bonisac. in Peregrina. verb. *eleemosyna.* q. 3. glo. fi. fol. 158.

6235 In l. 10. glo. *pro comunal.* tit. 28 par. 3.

6236 In d. c. 10. præ tor. 2. part. nu. 18.

6237 Auenda. ibid. nu. 28. & Ioan. Garsi. de expensis. c. 21. numer. 36.

6238 Session. 25. c. 13. vbi quod ad precationes publicas monachi etiam possunt compelli.

6239 Ioannes Garsi. in dict. loco, nu. 38. in fin.

6240 Quorum meminit de re hac, prout de cæteris, eleganter Ioann. Garsi. vbi supra. nu. 37. & seq.

6241 Auenda. in d. cap. 10 prætor. 2. part. nu. 28. in fin.

6242 L. vnic. versic. *siue immodico pretio nunciari.* C. publicæ lætitiæ. lib. 12. & ibi Platea, Auiles in c. 30. pr# tor. gl. *alegrias.* Auenda. in d. c. 10. num. 11. & 18. Anton. Menesius in l. præses. C. de transactio. contra tenet Petr. de Rauena in singul. 458. pag. 517. in sin gul. DD. & c# ducunt tradita per Bonifaci. in sua Peregri na, verbo, *Rector.* fol. 399. col. 3. quòd de curiones possunt donare aliquid legatis, seu ambasiato ribus.

6243 Bart. & Plate. in l. vnic. C. de præbend. sala. lib. 10. Gregor. in l. 10. tit. 28. par. 3. in verb. *pro comunal.* Auenda. in c. 10. prætor. 2. part. nu. 14. & 15. Pute. de syndicat. verb. *præmium.* fol. 269. nu. 3. Didacus Perez in l. 1. ti tu. 12. gloss. 1. col. 514. lib. 2. ordin.

6244 Platea in l. fin. in fine. C. de erogatio. mili. anno. libr. 11. Angel. in Auauthen. decollator. §. iubemus. Boer. deci sio. 303. nu. 9. ad fin. Fr. Mar cus Anton. de Camos in sua microcosmia, 2. part. dialog. 3. pag. 29. col. 1.

6245 Bart. in l. 1. ff. de iusti. & iur. Bald. in c. 1. co lum. 1. hic fini tur lex C#rad. in feud. Plate. in l. cum Nauar cor#. ante nu. 1. C. de nauicu larijs. libr. 11. Marcus Mantua singul. 142 Auil. in cap. 1. glos. *salario,* nu mer. 9.

6246 L. 5. tit. 8. libr. 7. recopil. & l. vnic. C. de vena. ferar. Bald. in l. si Barsatoram. nu. 1. C. de fideiussor. Auenda. c. 2. 1 part. num. 8. versic. *item capientes.* Azeue. in d. l. 5.

6247 Imol. in l. in le ge. ff. ad leg. Falcid. Felin. in c. sicut. de homic. & Sebast. de Medi. in tract. de venation. q. 42.

6248 Azeued. in l. 4. tit. 18. lib. 6. re cop.

6249 In l. fin. ff. de liber. caus.

6250 L. 22. tit. 6. libro 3. recop.

6251 Cælius Rhodi gin. lib. 11. antiqua. lectio. c. 1. pag. 6. ad fi. Couar. in c. 1. practicar. qq. num. 3. in fin. Ioan. Garsi. de expens. c. 21. nu. 24. & seq. l. vnic. C. publi. læti. lib. 12 & rubr. C. de spectac. &. C. de Majuma, & C. de exp#sis ludor. libr. 11.

6252 Cicer. in. 2. Philippica. *Homines qu#uis in rebus turbidis, tamen si modó homines sunt, interdum animis relaxantur.* Id# pro Plancio, *Ocij non minus quám negotij ratio extare debet.* Senec. libr. de quatuor Marc. Anto. de Camos in microcos. 1. par. dialog. 12. pagin. 148. col. 2.

6253 Brisoni. lib. 3. facetiar. c. 38.

6254 5. Ethic.

6255 Lib. 5. de Mu sica.

6256 2. 2. q. 186.

6257 Seneca in lib. de breuit. vit#.

6258 1. p. pag. 287 & Ioan. Boter. de ration. stat. lib. 3. fo. 70.

6259 Lib. 15. tit. 9. C. Theodosia. *Cunctos iudices admonemus, vt ludorum qui d#, quibus moris est, intersint festiui tati, & oblectamentis fauorem eliciant populo rum: verúm expensarum non ex cedant duorum solidorum liberata impendia, nec inconsulta plausorum insa nia fortunas eiuium Reipublicæ robur euellant.*

6260 L. æquissimum. ff. devsufruct.

6261 Cæli. Rhodig. vbi sup. libr. 8. c. 7. pag. 561.

6262 Petr. Crinit. de honesta di sciplina. lib. 12 cap. 7.

6263 Alex. ab Alexan. lib. 6. Ge nial. dier. c. 6. fo. 363.

6264 In l. vnic. C. de expens. ludor. lib. 11.

6265 Dict. l. Hono rij. lib. 15. tit. 9. in. C. Theosia. Simanc. de republic. lib. 8 c. 41. nu. 7. pag. 516. & Ioann. Garsi. vbi supra, nu. 24.

6266 Lib. 15. tit. 5. C. Theodosia. *Quo tempo re commemoratio Christi Passionis totius Chri stianitatis magi stræ á cunctis iu re celebratur, omni theatror# voluptate per vniuersas vrbes car#dem populis denegata, totæ Christianor# ac fidelium mentes Dei cultibus oc cupentur: aliud enim est supplicationum tempus, aliud voluptatis.*

6267 Cælius Rhodig. lib. 8. anti quar. lectio. c. 7. Alex. ab Alex vbi supra, c. 19.

6268 D. Augustin. apud Rhodig. in d. loco, & D. Chrysost. in Matth. homilia. 38. Lactantius lib. 6 c. 20. ait: *Histrionum impudicissimi motus quid aliud nisi libidines doeent & instigant*? *Quid de mimis loquar, corrupte larum præfer#tibus disciplinam? qui docent adulteria, dum fingunt, & simulatis erudiunt ad vera*?. *Quid iuuenes aut virgines faciant, cum & fieri sine pudore, & spectari lib# ter ab omnibus cernunt? Admonentur vtique quid facere pos sint, & infl#man tur libidine*; *in quæ aspectu ma ximéconcitatur.*

6269 Com. vrba. libr. 29.

6270 *Nil tam moribus alienum, qu# in spectaculo desidere.*

6271 Lib. 7. politic. c. 5.

6272 In lib. de tribu latio.

6273 2. 2. q. 86.

6274 In microcos. 1. part. dialog. 12. pag. 149. col. 2. & seqq.

6275 L. 7. tit. 15. libro 8. recop.

6276 Supra lib. 3. c. 11. nu. 3.

6277 In catalo. glo. riæ mund. 5. par. considera. 24. casu 116.

6278 Matthæi. 21. Marci. 11. Lucæ 19. Ioan. 12

6279 1. Reg. c. 10.

6280 Facit petitio 27. in curijs Madriti, anno 1593.

6281 Auenda. in d. c. 10. prætor. 2. part. nu. 17. versicu. *decimo quarto.* qu#uis quæ allegat, extra r# sint & Aufrer. in additio. ad decisio. 347. Ca pel. Tolosa.

6282 In d. c. 10. præ tor. 2. part. nu. 13.

6283 Auenda. vbi supr. ait, quòd patriæ suæ Gua dalaxara (vbi ego fui præses) adhuc obseruatur, & alguazelo tau rus conceditur.

6284 Ioann. Garsi. de expensis. c. 21. nu. 25.

6285 Glo. in l. id ve stimentum. ff. de peculio. gl. in l. penultim. §. 1. verb. *compensaturam.* & ibi Paul. nu. 5 ff. soluto matrim.

6286 Vbi supra.

6287 L. plures. §. c# tutor. ff. de ad ministra. tut. Palac. Rub. in rubr. de dona. inter vir. & vxor. §. 9. nu. 5. ad fin. Baldus in l. 2. num. 12 C. de iur. deliber. Bart. in l. contra iuris. §. si filius. ff. de pactis. Sarmi# to de redditib. eccles. 1. p. c. 2. nu. 5. Roland. consil. 18. nu. 56. cum seqq. vol. 2. Ioann. Garsi. de expens. c. 20. nu. 9. fo. 186. vers. *si veró.* & nu. seq.

6288 Text. & glos. *consuetudine.* in l. missi opinatores. C. de exactor. tribu. lib. 11. Maynerius in l. refertur. nu. 83. ad fin. ff. de reg. iur.

6289 Felin. in c. 1. nu. 11. versic. *limita primò.* & nu. 13. de tregua & pace.

6290 Ioann. Garsi. in d. tracta. de expensis. c. 21 nu. 28.

6291 Glo. Bart. & Luc. de Penna in l. vnic. C. de pr# ben. salar. lib. 10. Auen. in d. c. 10. præ tor. 2. p. n. 16. in fin. Petrus Greg. de syntagm. iur. 3. p. lib. 27. cap. 2. nu. 6.

6292 Etsi contrari# teneat Mati#. in l. 1. glos. 4. nu. 7. tit. 25. li bro 5. recop.

6293 Tex. & Platea in l. 1. C. de fru m#. Alex. lib. 11. Ripa de peste, 4. p. n. 162. & in tit. de remed. præseru. contra pest. n. 186. Auen. in d. c. 10. nu. 17. & in c. 2. 1. p. n. 9. & Mati#. in d. loco. Mexia de pane, conclus. 1. nu. 54. fo. 20. Azeue. in l. 18. nu. 8. tit. 4. lib. 6. recop. & ita practicatur: quidquid teneat Gregor. in l. 10. tit. 28. par. 3. glo. *pro comunal.*

6294 Platea in l. 1. nu. 3. C. vt ne mini liceat ab emptio. speci. se excusa. lib. 10. Auil. in c. 17. prætor. gl. *á razonables.* n. 32. & Mati#. vbi supr.

6295 L. 1. vers. *gratui tum.* ff. manda ti, & l. 1. §. si vestim#ta. ff. depositi. & l. 2. §. penul. ff. vi bonor. rap. Didac. Perez in l. 1. tit. 10. libro 3. ord. gl. 1. col. 1142. ver. *quæro octa uó.* vbi plures refert.

6296 Angel. in l. in teresse. ff. de acqui. pos. per l. fin. in fin. C. de bonis author. iud. pos. Auenda. in d. capit. 11. & nu. 17. versic. *decimotertio.* Perez vbi supra, Azeued. in l. 13. tit. 9. lib. 3 recop. num. 3. vbi tenet con tra.

6297 L. 39. tit. 6. li bro. 3. recop. Auend. in c. 2 prætor. nu. 8. Azeued. in l. 21. tit. 3. nu. 2 lib. 7. reco.

6298 Glos. in l. pen. C. de legatio. lib. 12.

6299 Auth. vt nulli iudicum. §. porrò nulli. & Auth. de collator. §. vltra hæc, & Auth. de mand. Prin cip. §. illud etiam. in princ. vsque ad. §. enim verò. l. 7 in fin. tit. 5. libro 3. recop. Tiber. Decia. in 2. tom. crimin. libr. 8. c. 41. nu. 8.

6300 Pute. de syndicat. verb. *salarium.* c. 1. nu. 2. fo. 284. Auil. in c. 3. pr#tor. glos. *jurisdici#.* nu. 35. & est glo. in l. si laborante. §. æquissimum. ff. ad leg. Rho di# de iactu.

6301 Pute. vbi sup. diximus supr. lib. 2. c. pen. n. 65. & infra hoc libr. c. 9. nu. 5.

6302 L. non verè. & l. Reipubl. causa. ff. ex quib. caus. maior. glo. pen. in c. vt præterit#. de electio. gl. in c. 2. de priui leg. in 6. l. Pau lus. in 1. ff. de legation. ibi: *Qui legatione fungitur, neque alienis neque pro prijs negotijs se interponere debet.* glo. in c. c# pro causa. ver sic. *c# propter hoc,* de procuratorib. & ibi Abb. num. 2. quòd ambasia tor negotia sua expediens simul cum ne gotiopublico, non debet ha bere sumptus, si quid retardauerit pro illo tempore. Vinc#tius Cygau. in suo opere aureo, in parte, *tertium cap. reg ale.* fol. 78. additio ad Bal. in l. non verè. ff. ex quibus causis maior. Angel. in c#s. 319. Auil. in c. 54. pr#tor. glos. *ha de hazer.* nu. 2. & l. 21. tit. 3. lib. 7 recopil. & ibi Azeue. nu. 1.

6303 Bal. per gloss. ibi in d. l. non verè, & Auil. in d. loco.

6304 Guido Pape decis. 68. Philip. Franc. in c. statutum. §. a ssessorem. de rescript. in 6. Guillerm. Be nedi. in c. Ray nuntius, verb. *si absque liberis.* in 1. nu. 33. in fin. 2. part. de testam. Auen da. in c. 4. præ tor. nu. 46. ver sic. *imò,* Baeça de decima tutor. c. 1. nu. 30 fol. 5. Mexia de pane, concl. 1. glo. 1. n. 68. 69. & 70. A. zeue. in l. 24. tit. 6. lib. 3. recop.

6305 Authen. vt iu dices sine quo quo suffrag. §. sic igitur, ver. *sciat enim.* Cordoua. q. 110. vers. *digo lo segundo,* fo. 304.

6306 De iure cano nico visitatoribus dabatur procuratio. c. inter cætera. & ibi glo. ver. *necessaria subministrent,* de offic. ordin. & glo. verb. *præter.* in c. cum ab omni, de vita & hones. cler. hodie secus est in nostro casu, vt dicemus infra isto libr. c. 9.

6307 Luc. de Penna & Platea in l. 1. C. de præbendo salar. lib. 10. Gui do Pap. decis. 68. Auenda. in c. 2. prætor. nu. 9.

6308 L. 5. tit. 5. libr. 3. recop.

6309 L. 7. tit. 17. p. 3. & l. 2. tit. 1. lib. 8. recop.

6310 Dict. l. 5. & l. 2. tit. 1. libr. 8. reco. Bonifac. in Peregrina, verb. *inquisitio.* fo. 254. 1. p. col. 1. liter. A. Gregor. in d. l. 7. tit. 17. p. 3 glo. pen. Ioan. Gars. de exp# sis. c. 21. n. 8.

6311 Regu. delict# personæ. 76. de regul. iur. in 6.

6312 Dict. l. 7. Partit. & ibi Gregor. & dixi su pra lib. 2. c. 31 nu. 247. & sequen.

6313 Dict. l. 7. partit. & Auend. in d. c. 10. præ tor. 2. part. nu. 19. versi. *decimonono.* gloss. ver. *neceßaria.* in c. inter. de offic. ordi. & glos. verb. *præ ter.* in c. cum ab omni, de vita & honestate cler.

6314 Supra isto lib. c. 1. nu. 251.

6315 Platea in rub. C. de anno. & tribut. libr. 10. Auil. in c. 34. prætor. gloss. *alieuent.* nu. 2. ad fin.

6316 Bar. & Platea in l. nullus. in 2. C. de cursu public. lib. 12. idem Bart. in l. fin. ibidem, & idem Plate. in l. fin. n. 3 4. & 5. C. de exactor. tribu. libr. 10. Abb. in c. non minus, de immu nitat. eccles. Gregor. in l. 54. tit. 6. part. 1. gl. *en las pu# tes.* Cacheran. in decisio. Pedamon. 68. n. 7. Auen. in c. 14. prætor. 2. par t. n. 9.

6317 Auend. vbi su pra.

6318 Cap. cùm nul lus. de tempo. ordi. in 6. latè Mexia de pane, concl. 5. n. 17. in med.

6319 Auenda. in c. prætor. 2. par. nu. 22. & in c. 4. nu. 19. 1. p. Pisa in curia cap. 24. in fin. Gregor. in d. l. 10. tit. 28. p. 3 glo. *pro comunal.*

6320 Gregor. vbi su pra.

6321 Anno 1593. c. 51.

6322 In d. c. 10. pr# tor. 2. p. n. 26.

6323 De pane, con clu. 5. nu. 44. & 46.

6324 Argum. l. om nes, & l. pro lo cis. C. de anno & tribut. libr. 10. & quæ ibi tradit Bart. & Auenda. in d. c. 14. prætor. 2 p. nu. 21. in fi. & in c. 3. nu. 8 vers. *ad fabricam.*

6325 Supr. libro. 2. c. 18. nu. 245.

6326 Bart. & Alex. in l. cum quæreretur. §. fin. ff. de legat. 3. Auenda. in d. c. 10. prætor. 2. p. nu. 23. & se quen.

6327 Ancharra. in c#sil. 260. Auenda. in dict. c. 10. prætor. 2. part. nu. 19. & alij relati à Ioann. Garsi. de nobilit. gl. 1. §. 1. nu. 41. vers. *Decius.* & §. 22. nu. 1.

6328 L. 22. tit. 6. libro 3. recop.

6329 L. ordin#. C. de Consulibus. libr. 12. & ibi Platea in fin.

6330 Vt quidam ce cinit. *Vt placuit Xer xi, quam rusticus o btulit vnda, Sic placeant ocu lis munera nostra tuis.*

6331 L. 226. Auil. in c. 30. pr#t. glo. *ni comidas.* & potest imponi ad id col lecta. Bald. in l. etiam. nu. 28 vers. *modo vid# dum est de colle cta.* C. de executio. rei iud. & in l. 4. §. actor. C. de re iudica.

6332 Dict. l. 22. tit. 6. libr. 3. reco.

6333 L. 8. titul. 25. lib. 4. recop.

6334 L. 30. tit. 6. libro 3. & l. vni ca. tit. 26. lib. 4 recop.

6335 Dict. l. vnic:

6336 L. 2. versi. *item que si las escritu ras.* tir. 27. lib. 4. recop.

6337 L. 1. tit. 5. lib. 5. recop. & ibi regnicolæ.

6338 L. 22. tit. 6. libro 3. reco.

6339 Dict. l. 1.

6340 L. si vno. ff. lo cati. & l. libro rum. §. quod autem Cassius. ff. de legat. 3. Mencha. lib. 2 vsu frequent. c. 30. nu. 31.

6341 Auenda. in d. c. 10. prætor. 2. part. nu. 20. vers. *& ista dictio.*

6342 Regul. libertas. 107. ff. de reg. iur. l. 22. ti tu. 9. par. 6.

6343 L. 11. tit. 3. lib. 1. recop.

6344 Argu. l. cum ratio. §. siplures. ff. de bon. d#na. Auen. in d. c. 10. nu. 17. vers. *decimum quintum.*

6345 In d. cap. 10. nu. 21.

6346 Concil. Trid#. c. 8. sessio. 22. &. c. 7. sessio. 24.

6347 Dict. c. 8. Concil. Triden. ibi vel per se, vel per alios.

6348 Dict. c. 10. pr# to. n. 19. Cæpoll. cautel. 2.

6349 L. cum plures. §. fin. ff. de ad ministra. tut. l. Diuus, ad fi. ff. de bon. d#nat. l. 1. & ibi glo. C. de decret. decurio. lib. 10. facit. l. etiam. in prin. ff. de manu. vindict. & c. quicum q; suffragio. 12. q. 2 Alexand. invl ti. additio. ad Bar. infi. in l. vacuatis. C. de decurionibus. lib. 10. Floria. in disputatio. 2. dubio. 4. per tot. pag. 231. post lecturam Infortiati. Id# Alex. cons. 43 nu. 10. volu. 4. Ferdin#. Loazes in allegatione pro Mar chione de los Velez. 3. fundamento pro Marchione. 1 part. nu. 1. & seq. & num. 9. pag. 112. Roland. confil. 5. nu. 8. vol. 1. & idem in cons. 13. nu. 40. volu. 3. & Auen da. in d. c. 10. prætor. 2. par. nu. 43. Tiraq. in l. si vnqu#. verb. *donatione largitus.* nu.

23 & seqq. C. de reuoc#. dona. Camillus Borrellus in additione ad Bellugam, de specul. princ. rubric. 1. lit. B. fol. 4. versicu. *decuriones.*

6350 Auenda. in c. 12. prætor. 2. part. num. 12. versicul. *circa quod.* Auil. in c. 32. prætor. glos. *de pujar.* nu. fin. Azeued. in l. 22. ti tu. 6. libr. 3. recop. glo. 1. n. 7 Girond. de Ga bel. 2. par. §. 1 nu. 10. & seq.

6351 Vt in titu. 13. lib. 9. recop.

6352 L. 22. titu. 13. lib. 9. recop.

6353 L. contra iuris. ff. de pactis. l. præses. C. de transact. & dixi supra lib. 3 c. 8. nu. 81. & infra hoc cap. nu. 69.

6354 L. 3. tit. 7. lib. 7. recop. Aufrer. in additio. ad Capell# Tolosa. decis. 70. vbi quòd si officialis de linquit pr#tex tu officij ad commod# ipsius officij, seu vniuersitatis, successorin officio tenetur satis facere: secus si officialis delinquit, vel contraxerit ad commo dum proprium, vel libidinem suam sequendam, nam tunc non suc cessor, sed ipse, & eius hæres conueniri debent. Auil. in c. 3. prætor. glo. *jurisdici#.* nu. 30. 31. & 35.

6355 Bal. in l. si quis id quod. 1. lectur. versic. *ex tra scias.* ff. de iurisd. omn. iu dic. Auil. in c. 20. pr#tor. gl. *jurisdicion.* & glo. *remediado.*

6356 Auil. in c. 30. prætor. gloss. *justa.* nu. 1. & in c. 3. glo. *jurisdicion.* n. 36 & vers. *& facit.*

6357 Cap. vnic. de syndico. Io#n. Garsi. de exp# sis. c. 20. num. 13. versic. *denique.*

6358 L. mulier in opus salinarum, & ibi Bald. ff. de captiuis & postlimi. & l. si instituta. §. deinofficioso. ff. de inoffic. testam. & Ioan. Garsi. in d. loco. c. 13. n. 55 post tradita à Puteo de syndica. verb. *expensæ.* c. 1. n. 1. in fin. fo. 177.

6359 Ias. in l. 1. C. de bonor. posses. contra tabul. nu. 7. Auend. in d. c. 10. prætor. 2. p. nu. 20 vers. *& ista dictio.*

6360 L. 7. tit. 7. p. 5 & l. 20. tit. 6. lib. 3. recop.

6361 Lucas de Pen na in l. 2. C. de quibus mune. col. 4. libr. 10. Auend. in d. c. 10. prætor. nu. 20.

6362 Azeued. in l. 13. tit. 9. lib. 3 recop. glo. *en quien.* nu. 4. & idem in additio. ad Curiam Pisan. libr. 2. c. 18. nu. 31.

6363 Platea & Lucas de Penna in l. vnic. C. de præbend. sala. lib. 10. Alberic. in l. ambitiosa. in fin. ff. de decret. ab ordin. facien. Auenda. in c. 2. prætor. 1. p. nu. 8. in fin. & Mexia de pane, conclus. 1. nu. 70. qui tenent, dictam l. vnic. non obseruari nec # cedere extra vrbem Romanam, quia illa sola verè & propriè dicitur Respublica, latè Cepha lus cons. 615. n. 73. cum seq. lib. 5.

6364 Ioan. Gars. de expens. c. 20. n. 13. vers. *denique.*

6365 L. 22. tit. 6. libr. 3. recop. Ca stel. in l. 27. Tauri, in tract. de ratio. redden. 8. particu. versic. *ideó benefaciunt.* fol. 125. nu. 19. ad fin. Auil. in. c. 30. pr#tor. glo. *libramiento.* Auend. in. c. 10. prætor. 2. p. n. 29. & in 1. p. c. 9. nu. 3.

6366 Ias. in l. admonendi. nu. 133. ff. de iureiur. Auenda. in d. c. 10. nu. 32.

6367 Lucas de Pen na in l. 3. C. de quibus muner. lib. 10. q. 8. Auenda. in dict. c. 10. in fin.

6368 Dict. l. 22. tit. 6. lib. 3. rec.

6369 Auth. de colla torib. §. iubemus, versic. *sed neque prouincia rum,* & supra proximè diximus.

6370 L. 23. tit. 6. lib. 3. & l. 1. it. 16. lib. 4. recop. & facit l. 3. tit. 5. lib. 7. ibid.

6371 L. 6. tit. 1. lib. 7 recop.

6372 Pute. de syndi ca. ver. *redditio ration#.* c. 2. fo. 282.

6373 L. 10. titul. 28. & l. 20. tit. fin. par. 3. & l. 7. ti tu. 7. part. 5. & l. 22. tit. 6. libr. 3. recop.

6374 Supra lib. 3. c. 6. nu. 170. & se quen.

6375 Cap. nuper. & c. quantæ. de sente. exc#m. l. 10. tit. 9. & l. 19. tit. fi. par. 7 & l. 48. titu. 5. part. 1.

6376 Cap. si Apostolicæ. de præbend. in 6. l. 1. C. de veter. & iure enucl an. Abb. in c. 2. n. 9. de rescript.

6377 L. 1. C. de muri legul. lib. 12 & l. fin. C. vt in posses. lega. & eo casu debet de salario suo tantund# retineri. l. iudicis. C. de anno. & tribu. lib. 10 Auil. in cap. 2. præt. gl. *en justicia.* n. 11. & in c. 30. gl. 1. n. 2.

6378 Supra lib. 3. c. fin. nu.

6379 In l. 14. tit. 6. nu. 14. libr. 3. recop.

6380 Bald. in c. edoceri. nu. 3. de rescrip. & q# tradit idem in c. cum dilecta. n. 5. eod. tit. idem in rubr. extra de his quæ vi, metusve caus. nu. 13. Auil. in c. 3. prætor. gl. *jurisdicion.* nu. 28.

6381 In l. liber homo. §. Titius. ff. de hæredi. instit. & ibi Imo la & Alexan. & Ias. in l. si pater, la 1. ff. ff. de vulga. & pupil. Auend. in c. 19. pr#to. nu. 6. in fi. qui tenent, quòd si Rectori & vni uersitati scholarium datur potestas elig# di, quòd tant# potentiam habet Rector, quantam tota vmuersitas stu dij.

6382 Supra libr. 3. c. 8. nu. 178.

6383 Aliqua tradit Molinæ. in 1. p. confuetud. Paris. tit. 1. §. 6. glo. 6. n. 12. & seqq. & refert Mieres de maiorat. 1. p. q. 2. n. 3. in fi. optimè Rol#. in c#s. 49. per totum, vol. 1. latè Auenda. in c. 10. prætor. nu. 30. & seq. latissimè Bae. de decim. tut. c. 2. nu. 171. vsque ad fin. & alij citati in glo. seq.

6384 L. 1. §. officio. de tutel. & ratio. Bart. in l. 2. ff. de neg. gest. idem l. 2. C. denauicular. lib. 11. vbi ponit ver ba singularia circa specificationes & distinctiones pon#das in his rationibus. Puteus de syndiverbo, *redditio,* c. 2. fol. 282. Castel. in l. 27 Taur. in tract. de ratione red den. vers. *quoad septimum* nu. 19 fo. 124. Bonif. in Peregrina, verb. *probatio.* 2. par. fo. 395. col. 4. Bellug. de specul. prin. rubr. 17. vers.

videamus. n. 13 Auenda. in c. 10. præto. 2. p. nu. 31. 32. & 33. versic. *item ista.* & nu. 35. Ioan. Garsi. de expens. c. 20. nu. 22. & seq. post Molinæ. vbi sup. & Baeça in d. loco. n. 175. & Benue nu. in tract. de mercat. 2. p. in prin. nu. 57. & Ioan. Gutierr. de iur. confir. 1. p. c. 40. n. 18 & seq. & quæ tradit Mascar. de probation. 2. tom. conclu. 976. nu. 63. & seq.

6385 L. 42. tit. 4. libr. 2. recop.

6386 L. summa. 22. ff. de peculio. Ias. in. §. sed istæ quid#. nu. 37. Institu. de action. vbi ex Angel. appellat istum text. vnicum ad hoc: nam intricata ratio, non est ratio. l. cum seruus. ff. de condit & demons. & Alexan. cons. 172. incip. *Lectis.* vol. 2. n. 6. quem & alios refert Benuenu. vbi sup. 2. p. in princip. nu. 60.

6387 Dict. §. officio. de tutel. & rat. Bartolus in con sil. 150. Ioan. Garsi. in d. e. 20. & nu. 22. vers. *c#tra h#c.*

6388 L. excellentia. C. de erogatione mili. anno. lib. 12. Puteus in d. loco, n. 4. Auenda. in d. n. 35. in fi. Auil. in cap. 19. syndica. gloss. *cuenta.* in fin.

6389 Bar. in l. spado nem. §. ratioci natio. ff. de excusat. tut.

6390 L. quædam. §. numularios, & ibi gloss. ff. de edendo, c#mu niter approbata, se c#d# Bar. in l. diuus. ff. si cui plus quam per leg. Falci. Ias. in l. admonendi. nu. 110. ad fi. ff. de iur: iur. & est glo. similis in Cle. vnic. verb. *ratio num.* de vsuris. Boer. decisio. 105. nu. 2. Castellus vbi sup. Alios refert Mascar. de pro bation. 2. tom. conclus. 976. nu. 60.

6391 Dict. tract. de probat. 2. tom. conclusio. 976 per totam. Petrus Belluga de specul. prin cip. rubric. 17. versi cul. *videa mus.* num. 14. & ibi addit Camilli Borrel.

6392 Glo. fin. in l. Publia. ff. depositi. & ibi Alexan. Angel. in l. sumptus. ff. de administra. tut. com munis opinio ex traditis à Bellon. in volum. commu. opin. libr. 17. verb. *scriptur# minus solenn#.* Manuel Suar. in thesauro receptar. senten. verb. *scriptura.* & in hoc vide tur inclinare Gregor. in l. fi. tit. 18. partit. 3. & Menchaca libr. i. controuesiar. illustr. c. 2. num. 9. & Parlador. lib. 2. quotidia. qu#stion. c. fin. §. quintus, nu. 20 contra Alberi. in l. rationes. C. de fid. instr. Abb. in cap. 2. nu. 10. eod. tit.

6393 L. si bene collocatæ. ff. de vsur. ibi: *Prospi cere Reipublicæ securitati debet Præses prouinciæ, dummodó n# aeerbum se exactorem, nec contumeliosum præ beat, sed modera tum, & cum efficacia benignum, & cum instantia hu manum*; *nam inter insolentiam curiosam, & diligentiam non am bitiosam multum interest.* l. pen. in fi. ibi: *Quod per quam nimiæ diligentiæ est.* & ibi Alberic. ff. de bon. damn. & quæ dicam infr. hoc lib. c. 7. nu. 23.

6394 Puteus de syndica. ver. *redditio.* c. 2. nu. 4. Castel. in l. 27 Taur. in tract. de ratio redd. fo. 125. versi. *aut data vel sum ptus.* nu. 19. Auil. in c. 30. pr# tor. glo. *libramiento.* Auend. in c. 10. prætor. 2. p. n. 33. Ioan. Garsi. de exp# sis. c. 20. nu. 23 vers. *prætereá is qui librum.* Mas car. de probat. verb. *expensæ.* conclus. 719. nu. 2. part. 2. & conclus. 976. nu. 58. Bellug. & Borrell. vbi supra, lit. Z.

6395 Castellus vbi supra, versi cu. *secundo casu.*

6396 Cynus, Salice. Alexander, & Ias. in l. fin. §. in computatio ne, per gloss. ibi. C. de iure deliber.

6397 Glos. *licentiam.* in fin. in l. nulli. C. de Episc. & cler. Bart. in l. diuus. ff. si cui plus quam per l. Falc.

6398 Barto. in l. ex sententia. ff. de detesta. tutel. Auil. & DD. supra citati.

6399 L. 112. Styli.

6400 Bald. in l. vni. num. 13. in fi. C. de confess. Barbat. consil. 62. nu. 5. vol. 2. quidquid s# tiant Felin. in cap. qualiter & quando, in 2. num. 9. versic. *in eadem ibi.* de accusat. & Auiles vbi supr. in fin. qui malè citat Barba.

6401 L. 22. tit. 6. lib. 3. recop.

6402 Bald. in l. id quod pauperibus. in fin. C. de Episcop. & cleric. Castell. vbi supra, versic. *quando veró.* in dict. l. 27 Taur. in tract. de ratione red denda. fol. 124 nu. 19. & Auiles in d. loco. num. 3.

6403 Dict. l. 22. tit. 6. lib. 3. recop.

6404 L. semel. C. de apoch. public. libro 10. & ibi Bart. & cius ad ditio. Ioann. Monach. Archidiac. Ioan. Andreas, & c# teri, in cap. vni co. de clericis ægrotant. lib. 6. Decius consil. 94. 1. part. Castellus vbi supra. fol. 124 versiculo, *fallit primô.* num. 19 Rolandus con sil. 49. nu. 39. volu. 1.

6405 Alciat. resp#s. 427. in fi. Menoch. de arbit. lib. 2. c# tu. 3. casu 209. n. 13.

6406 L. Diuus. ff. de re iud. & titu. C. si ex fals. instrum. l. 116. titu. 18. p. 3. Bart. in l. si is ad quem. nu. 2. ff. de acquir. hæredit.

6407 L. non solum. §. si hæres. ff. de libera leg. & l. Aurelio. §. Ca ius. ff. eod. l. tres fratres, & ibi gl. & l. emptor. §. Lucius. & l. iuris gentium. §. ilgitur. nulla. & ibi gl. ff. de pactis. & vtrobique An gel. & Paul. l. 30. & ibi Gregor. tit. 11. p. 5. glo. in l. actione. C. de transactio. l. nec aduersus. C. de ex ceptio. Bart. in l. si de certa. C. de transact. & in l. si quis c# aliter. nu. 8. ff. de verb. oblig. Bal. in l. 1. n. 1 C. si quis omissa caus. testa. & in l. sub pr# textu. C. de tr# sactio. Chassa. in consuetudi. Burg. rub. 6. §. 6. n. 20. & seq. Matth. de Afflict. de cis. 319 Auenda. in c. 10. prætor. 2. p. n. 40. & seq. Anto. Gom in 1. tom de vlti. volunt. c. 12. nu. 83. Le# in in sua centu. cons. 78. nu. 1. Paris. consil. 39. libr. 1. Castell. in dict. l. 27. Taur. in tractat. de ration. reddend. folio. 109. versicul. *fallit primo.* Ioannes Gutier. in d. tract. de iuram. confirm. 1. p. c. 40. nu. 10. & seqq. Menoc. de arbitr. lib. 2. centur. 3. casu 209. nu. 39. Roland. cons. 49. n. 41 cum seq. vol. 1. Couarr. lib. 2. variar. c. 14. Bae. de deci. tut. c. 2. n. 161. c#seq.

6408 Paris. cons. 88. vol. 1. Paul. c#s; 42 n. 3. vol. 1. & c#s. 385. n. 1. vol. eo. & c#s. 377. n. 2. vol. 2. & c#s. 459 in prin. vol. 1. & Marc. de Bauera in tracta. de virib. iura. nu. 29. cum seqq. Craue. c#s. 142. n. 6. & seqq. & tradit latè Io#n. Gutier. de iur. confirma. 1. par. c. 40. n. 6. cum multis seqq.

6409 L. 1. & ibi DD. C. de error. cal cu l. 16. tit. 22. p. 3. & l. 8. tit. 7 p. 7. Bar. in l. 2 n. 4. & seqq. C. de iur. fisc. lib. 10.

6410 Quia inhoc ca su non sufficiet probare dol# præs#pt#. Craue. c#s. 198. n. 3. Soci Sen. c# si. 92 lib. 4. n. 1 Dec. in d. l. 1. n. 8. C. de errore calcul. & Menoc. vbi supra, nu. 40.

6411 Vt ex Rolan. & alijs proximè citatis con stat.

6412 L. 30. titul. 11. part. 5.

6413 L. sed etsiquis. §. quæsitum ff. si quis cautio. & d. l. tres fratres. & ibi gl. fi. Pa ris. in cons. 88 vol. 1. & in c#s. 8. n. 22. volu. 3 idem in cons. 21 n. 56. & seqq. vol. 2. Le# vbi sup. n. 2. Bonifac. in d. loco.

6414 Greg. & Menoc. & Anto. Gom. & Leon vbi supr. Hippoly. sing. 289. nu. 1.

6415 L. 81. tit. 18. p. 3. l. & vno. §. 1. ff. de acceptilatio. Gregor. in d. l. part. glo. 2.

6416 L. quanuis. 32 ff. de condi. & demonstra. vnicus ad hoc, secundùm Oldrad relatum à Bald. in l. 2. n. 5. post medium. C. de hæredi. actio.

6417 Castel. in d. l. 27. Tauri. nu. 17. vers. *quoad decimam.* & Azeu. in l. 22. tit. 6. lib. 3. recop. nu. 3.

6418 L. 2. C. de apo chis publi. lib. 10. Bal. in d. l. sub præ textu. C. de transact. & Bonifac. vbi supr. d. l. 81. tit. 18. p. 3. & ibi Gregor. & Ca stell. vbi supr.

6419 Cons. 49. nu. 50. volu. 1. & Gutierr. in d. tracta. de iura. confir. 1. part. c. 40. nu. 15.

6420 L. cum Aquilia na. & ibi Bart. ff. de transact. & sequuntur eum plures relati â Greg. in d. l. 81. glos. 2. & l. 3. §. 1. ff. de contrar. iud. tut.

6421 Vbi sup. à nu. 6. cum seqq. præter Docto res supra citatos.

6422 L. omnibus. §. 1. ff. de diuersis & t#p. præscrip. & glo. in l. calculi. ff. de administr. rer. ad ciuita. pert. Auenda. in c. 9. prætor. 1. p. nu. 2. Azeued. vbi sup. glo. 1. num. 6.

6423 Dict. l. calculi. & Bar. in d. l. 2 nu. 7. C. de iure fis. libr. 10. Castel. in d. l. 27. Taur. n. 20 vers. *vndecima particula.* folio 127. Ias. in l. errorem. nu. 3. C. de errore cal cu. & quæ tradit Ioann. Gutier. de iuram. confir. 1. p. c. 40. nu. 18.

6424 Platea in l. securitates. C. de susceptor. lib. 10. Auil. in c. 45. prætor. gl. *poner.* nu. 5.

6425 L. siquidem. & ibi gloss. C. de exceptio. l. cum qu#ritur. ff. de administr. tut. Platea. in l. 1. C. de apoch. publi. libr. 10. Auenda. in c. 10. prætor. 2. part. n. 31. Menoch. de arbitrar. lib. 2. cen tur. 3. cas. 204 nu. 20.

6426 L. si tutor. & ibi Bart. ff. de administr. tut. l. periculum. ff. si cert. peta. Platea per tex. ibi, in l. suscep tor#. C. de sus ceptorib. libr. 10. Castellus vbi supra, nu. 20. folio. 126. versic. *item tenentur, si non exi gunt.* Montal. in l. 3. titu. 17. glo. *por arrendar,* in fin. lib. 3. fori. Auil. in c. 45. prætor. glo. *poner.* n. 3.

6427 L. 1. c. 10. tit. 10 lib. 3. recop.

6428 L. 1. C. de muri legulis. libr. 12. Luc. de P# na in l. contra publicam. col. 5. vers. *it# quia.* C. de re milit. libr. 12. Platea in rubr. nu. 6. C. de iure fis. lib. 10. Euerar. in locis legal. loco de fisco ad Rempubli. Auil. in c. 30. pr#tor. glos. 1. nu. 2.

6429 Supra libr. 3. c. 3. nu. 50.

6430 L. simile. ff. ad municipal. vbi bona glo. & l. Antioch#si#. ff. de priuileg. credi. & l. 2. C. de iure reipublicæ. lib. 11. Orosci. in l. 1. in consilium, n. 2. col. 519. ff. de offic. assessor. Auendan. in c. 14. præt. 2. p. nu. 22. Fis cus & ærari# differunt. Bud#us in annotatio. ad tit. ff. de offic. quæstor. pag. 312. Girond. in tracta. de gabell. 2. p. §. 1. n. 53.

6431 Ioan. de Platea in l. fin. C. de debit. ciuitat. lib. 11. Rebuff. ad regal. constit. Gal. 2. tom. titul. de constit. reddit. artic. 1. glos. 14. nu. 29. Au#d. in c. 10. præto. 2. p. nu. 39. ad fin. Girond. de gabel. 4. p. §. 1. nu. 5.

6432 Infra hoc lib. c. 6. nu. 29.

6433 L. Parhippum, & ibi Platea. C. de cursu public. libr. 12. post Ioan. Hur geti. in suo enchiridion. fol. 70. col. 2. Au# da. in c. 14. pr# tor. 2. p. nu. 3. Auil. in c. 19. syndica. gloss. *cuenta.* nu. 4.

6434 Mexia de pane, concl. i. gl. 1. n. 67. & 68.

6435 L. apud Labeo nè. ff. de præscrip. verb. Bar. in l. diuminime, pertex. ibi, C. de suscepto. lib. 10. Decius cons. 6. nu. 1. & in fin. vbi alios refert & Auil. in c. 45. prætor. glo. *ni tomar*. nu. 3. & in c. 19. syndica. glos. *cuenta.* nu. 4. vbi falso citat Angel. Auend. in c. 10 prætor. 2. part. nu. 34. Mexia vbi supra, Rip. de peste, tit. de remedijs ad c# seru. vbert. nu. 14. cum seqq. Azeue. in d. l. 22. tit. 6. lib. 3 recop. nu. 10. vers. *si tamen.*

6436 Platea in l. 1. C. de aur. publi. perseq. lib. 10. Au#d. in d. c. 24. prætor. 2. par. nu. 3.

6437 L. 25. tit. 9. p. 2 & l. 14. tit. 14: part. 7. & l. 15 17. 19. & 20: tit. 16. lib. 9. re copil. & Bart. per tex. ibi, in l. missi opinato res, & ibi Platea nu. 7. vers. *quinto nota.* C. de exactor. tribut. lib. 10.

6438 In l. omnes populi, nu. 40. in fin. ff. de iusti. & iur. Ias. in §. tripli, nu. 57. Insti. de actio.

6439 De quo dixi su pra lib. 2. c. 5. nu. 36.

6440 L. 2. §. quod # frum#taria, & ibi glos. *inanis.* Alber. & Bar. ff. de adminis. rer. ad ciuitat. pertin. Afflict. decis. 178. n. 6. Bellug. de spe cul. princ. rub. 37. §. inhuma num. nu. 2. Auenda. in d. c. 10. præt. 2. p. n. 36. & c. 9. 1 p. n. 3. Conra. 1. p. nu. 3. in cu rial. breuiar. libro 1. c. 9. §. 2. pag. 23. limita. 70. Alios refert Redin. de ma iesta. princ. verb. *sed etiam per legitimos.* n. 98. fol. 84.

6441 Hippoly. in re petit. l. de vnoquoque. à nu. 49. vers. *& primó.* vsque ad nu. 113. ff. de re iudic. versi. *modó visis limita tionibus.* idem in singul. 175. Marian. Soci. in rubr. de dilatio. arti. 7. princ. Anton. Nicell. in concor. gloss. iur. ciuil. & can. concor. 52. Ias. in l. necquicqu#. §. vbi decretum. ff. de offi. procons. Couar. in c. 23. pract. qq. num. 6. versic. 2. alios refert Paz inpract. i. tom. 1. par. temp. 3. num. 13. Redin. vbi supra. nu. 90. cum seq. & fol. 100.

6442 L. 3. tit. 16. lib. 9. recop. tex. in Auth#. de sanctissi. Episc. §. œconomos, in verb. *repetitionem,* & verbo. *non enim,* & ibi Angel. & Castell. in d. l. 27. Taur. in fin. d. tracta. Auil. in c. 10. præt. ver. *execucion.* n. 37 & c. 30. glos. 1. nu. 3. Auenda. vbi supr. n. 37 Azeued. in l. 22. tit. 6. lib. 3. recop. glo. 1. n. 3. Girond. de gabel. 2. p. §. 1. nu. 19. p. 35.

6443 Boe. decis. 295 Parlad. libr. 2. rer. quotidian. c. fin. 1. p. §. 6. nu. 1. Rebuff. ad regal. const. Gal tit. de lite. obliga. artic. 6. glo. 3. nu. 37. tom. 1.

6444 De Madrid an no 85. quod antea scripserat Castel. vbi supr. num. 20. vers. *quoad deci mam.* fol. 126. in fin Auil. in vbi supr. nu. 4. & facit Cathaldin. de syndic. n. 164. fol. 31. & Parlador. vbi supr. versic. *aut veró.*

6445 Auenda. in c. 10. prætor. 2. p. c. 10. nu. 38. Auil. in c. 10. prætor. verbo, *execucion.* n. 35. Girond. de ga bell. 2. p. §. 1. nu. 18. p. 35. & est l. 14. tit. 7. & l. 9. & 10. & 21. tit. 16. lib. 9. reco. ibi: *Libramientos acepta dos, y otros reca dos que traen aparejada execucion.*

6446 Cap. qualiter & quando. in 2. de accusat. versi. *debet igitur.* & Feli. ibi. l. defensionis facultas. C. de iur. fis. lib. 10. &. c. 1. de caus. posses. & proprie. quia etiam Diabolo, si litigaret, deberet dari copia. Abb. in c. cum contingat, n. 27. de for. c#pe. Specu. tit. de in quisitio. quasi in fin. Auil. in c. 3. syndica. gl. *el descargo.*

6447 L. magistratus. & l. Imperatores. §. item rescri pser#t, curato res. ff. de administ. rer. ad ciui ta. perti. l. 2. C. si tutorvel cu rat. non gesse. Soci. Sen. c#s. 92. nu. 7. vers. *quintò.* libr. 4. Menoch. de arbitrar. lib. 2. c# tur. 3. cas. 309 n. 32. Auil. in c. 30. gl. 1. n. 2

6448 Scilicet pl#ba torum ictibus subijci#tur. l. quilibet princi pali#. 40. C. de decurio. lib. 10. l. 2. & 3. C. de his qui ex publi. col. eo. lib. l. fi. C. de c#d. in pub. horre. eod. lib. & l. 1. & 2. C. de his qui ex pub. ratio. eod. libr. & titul. ff. ad leg. Iul. pecula. & §. item lex Iulia peculatus, Insti. de publ. iud. Puteus de syndic. ver. *iudi ces qui.* c. 3. fol. 106. post euidentialia. l. 14. & 18. tit. 14. & ibi Greg. p. 7. Cæpol. c#s. crim. 39. n. 61. & 62. Bonifa. in Peregri. verbo, *furtum,* fol. 219. col. 4. versic. *officialis,* & fol. seq. lite. D. Au#d. in c. 10. pr#t. 2. p. n. 34. Mexia de pane, c# cl. 1. n. 67. & 68. Azeue. in l. 22. tit. 6. lib. 3. recop. glo. *y no.* n. 10. Petr. Greg. de syntag. iur. 2. p. lib. 18. c. 14. n. 10. latè Tiber. Decian. 2. tom. crim. libr. 8. c. 28. & seq. vsque ad 41.

6449 Angelus in l. 1. C. de superexactor. libro. 10. & in l. omnes. C. de delator. eo. lib. Bart. in l. si cui. §. sacrilegium, in fi. ff. de pœnis. Bal. in Auth. sed nouo iure. C. de furt. & qu# tradit Plaça de de lict. 1. p. c. 12. n. 2. & Salazar # vsu & consue. c. 5. n. 4. fo. 69. & n. 6. & vers. *non impedit.*

6450 §. item lex Iulia de peculatu, Institu. de publi. iud.

6451 Gloss. in l. c# quidam. §. eos qui, ver. *notum est.* ff. de vsur.

6452 Dicto. §. eos qui, Bart. post Iacob. de Arenis in l. consti tutionibus. ff. ad municipal. vbi additio ad glo.

6453 L. 2. C. de exactor. tribu. lib: 10. l. placet. C. de excusat. mu ner. eod. lib. l. dehinc. C. de fu perexactor. tribut. eod. lib. l. iudices. 12. C: de dignit. eod. lib. adeò quòd dixit Rom#. in l. dies cautioni. §. ait prætor. ff. de d#n. infect. quòd reus peculatus

potest extrahi ab ecclesia, sed non bene probat: & vide Decian# in 2. tom. crimin. libr. 8. c. 29. nu. 8.

6454 Lib. 12. lectio. antiquar. c. 18.

6455 Pro Cluentio. Liuius. lib. 20. & 27. Tiber. Decia. 2. tom. crim. lib. 8. c. 29. nu. 4.

6456 Vlpian. in. l. 1. ff. de publ. iud. & Iustin. in. §. item lex Iulia peculatus insti tuta eod. tit.

6457 In l. dominus horreorum. ff. locati, & in l. 3 ff. de offic. præ fect. vigil. & quæ tradit An ton. Gom. in 3. tom. delict. c. 13. nn. 13. & istud conducit ad dicta supr. lib. 3. c. 3. n. 48

6458 L. 20. tit. 7. lib. 3. recop.

6459 L. 42. tit. 4. lib. 2. & dict. l. 20. tit. 7. lib. 3. rec.

6460 Supra lib. 3. c. 3. nu. 30.

6461 Castell. in d. l. 27. in tract. de ratione redden. Baeça de decim. tut. c. 2. nu. 152. vsque ad. 186.

6462 L. 42. tit. 4. lib. 2. & l. 22. tit. 6. & l. 15. tit. 7. lib. 3. re cop. Auil. in c. 34. prætor. glo. *sin nuestra.* Paz in pra ctic. 1. tom. 8. par. c. vnic. artic. 30. fo. 236.

6463 Glo. verb. *imperatorum.* in c. super quibusdam. de ver bor# signifi. Archi. in c. quia cognouimus. 10. q. 3. n. 3. Raymun dus de Penna forti in sua s#ma de raptoribus. tit. de qu# sitis peten. & Mayner. in l. refertur. n. 87. in med. ff. de regu. iur. Chassan. in constitut. Burg. rub. 1. *des iustices.* §. 4. gl. *Ledroit indire,* & idem in catalog. glo riæ mund. 5. part. consider. 24. versic. 14. & 48. Petrus Antiboli in tract. de muner. 2. part. §. restat. nu. 1. & seqq. Roland. cons. 91. nu. 1. & seq. vol. 2. & Auenda. in c. 14. prætor. 2. par. nu. 1. Mencha. lib. 1. con trouer. illustr. c. 43. num. 6. fo. 122. Gr#mat. in consil. 69. nu. 23. c# seqq. Lasarte de gabell. post præfation. fo. 6. in schol. ad l. 1. tit. 17. libr. 9. rec. num. 1. Auil. in c. 2. pr#tor. glo. *de mercaderia.* nu. 14. Parlad. rer. quotidia. lib. 1. c. 3. n. 2. & 8. Salazar de consuetudin. c. 2. fo. 40. n. 22. Corset. de potesta. regia. 4. p. q. 49. n. 13. Bossius in pract. tit. de principe, & eius priuil. nu. 103. Girond. de gabell. 1. par. num. 66. pag. 19. Bellug. de specul. princ. rub. 46. §. donum. nu. 5. & ibi addit. Camill. Borr. lit. B. Azeue. in l. 1. tit. 11. nu. 1. lib. 6. recop. vbi alios citat, & est text. in l. 3. C. de vectigal. & l. 3. C. de anno. & tribut. lib. 10. & l. 2. C. de superindict. eod. lib. & l. non solent. C. noua vectiga. imponi n# poss. & l. vectigalia. ff. de publica. & vectig. & l. 2. tit. 1. par. 2. & dicam infra hoc cap. num. 13. su per verb. *Real.*

6464 Facit quod di citur in Euangelio: *Exijt edictum â Cæsare Augusto, vt describeretur vni uersus orbis.* Archidia. in cap. magnum. 11. qu#st. 1.

6465 L. 4. tit. 7. par. 5. & ibi latè Greg. verb. *se guros,* & verb. *el concejo.* & in l. 27. titul. 18. par. 3.

6466 L. 6. tit. 24. & l. 11. in fin. tit. 28. p. 3. Archi dia. in c. siquis Romipetas. 24. q. 3. Ripa de peste, tit. de remedijs ad conseru. vber. n. 184. Palac. Rub. super c. per vestras. §. 24. ampli. 1. §. 9. nu. 8. & 9. pag. in nouis 546. & in §. 27. pag. 503. nu. 12. de

dona tio. inter vir. & vxor. Ripa in l. quo minus. ff. de flumi. col. 4. & Luc. de Pen. in l. annonas C. de eroga. militar. anno. lib. 11. Ioan. Gars. de expensis. c. 21. n. 35. Rol#. c#s. 91. n. 27. & seq. vol. 2. Huma. in scholijs ad Greg. in l. 9. tit. 6. p. 1. gl. 3. n. 11. cum seq.

6467 Doctores supra citati.

6468 L. 1. tit. 7. lib. 6. reco. & tradit Auen. in c. 4. prætor. 2. par. num. 2. & sequent. & Parlador. in dict. num. 8. Gironda de gabell. 1. p. in princ. n. 66. pag. 19.

6469 In histor. Angl. & Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 1. part. libr. 2. c. 3. nu. 8.

6470 De syntagmiur. 1. par. libr. 3. capit. 3. numer. 1.

6471 Matthæ. 22. Marc. 12. *Red dite quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo.* & Paul. ad Roma. 13. *Tributa eis præ statis, ministri enim Deí sunt in hoc ipsum ser uientes. Reddite ergo omnibus de bita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui timor#, timorem, cui honor#, honor#, &* quod dicemus in fra hoc cap. num. 7.

6472 Siluester verbo, *gabella.* 3. q. 8. Medina de contractibus, quæstio. 13. Alfonsus de Castro de leg. pœna. lib. 1. pag. 194. & seqq. Roland. c#s. 91. vol. 2. nu. 29. Platea in l. pro tyronibus. C. de priuileg. domus Augustæ libro. 11. Didac. Perez in l. 1. titul. 3. libr. 1. ordina. col. 41. versi. *quæritur.* Couarr. in regul. peccatum. 2. par. §. 5. n. 5. late Mexia de pane, conclus. 5. n. 42. fol. 80. Parlador. in cap. 3. rerum quotidia. pag. 85. nu. 13. latius omnibus Humada in scholijs ad Gregor. in l. 49. tit. 6. par. 1. glo. 3. num. 5. & sequent. & Menoch. de arbitr. lib. 2. centur. 4. casu. 397. Quicquid in contrarium teneat Soto de iustit. & iur. lib. 3. q. 6. artic. 7. & Auendan. in dictionar. verbo. *gabella.* & plures relati, & sequuti à Tiber. Decia. 1. tomo crimi nal. lib. 1. c. 5. num. 15. quia loquitur in ga bella & tributo iniusto, aut quando gabel larius illam non petit: quod etiam non pro cedit, ex tradi tis á dict. Doctor. vel procederet, quando cessaret iam cau sa illa, propter quam tribut# fuit impositum, extra ditis per Rolan. vbi supr. num. 50. & 52.

6473 De probatio. tom. 2. verbo, *gabella*, conclu sion. 834. nu. 1. & seqq.

6474 1. Corinth. 9. & ad Galat. 6. cap. ita n#c illud. §. fi. 28. quæstion. 1. Maynerius in regul. aliud. §. refertur. num. 87. folio. 287. ff. de regul. iuris. Castellus in proœm. ll. Taur. in additio. fin. Rolan. in dict. consil. 91. num. 28. & sequentib. volum. 2. & dicam infra isto lib. cap. 7. numer. 19.

6475 Cap. cum ex officij. 16. de præscript. Roland. vbi supr.

6476 L. secundum na turam. 10. ff. de regul. iuris. l. fin. §. sed c# in secundam. C. de furtis. l. vnic. §. pro se c#do. C. de ca duc. tollen.

6477 L. 1. & 2. ff. de negot. gest.

6478 Gaspar Conta renus in lib. 1. de republ. Ve net.

6479 L. pro oneribus. C. de iur. dot. l. actione. §. fin. ff. pro so cio. Paul. in l. si is qui. §. ibi esse debet. ff. de iur. dot.

6480 L. vnic. C. de oblat. vot. lib. 12.

6481 L. penul. C. de iudæis, & l. 4. C. de auro Co ronario, in C. Theodosia.

6482 Dict. l. vnic. C. de oblatio. vot.

6483 De syntagm. 1. par. lib. 3. c. 6. numer. 3. & seqq.

6484 In Annalibus 1. part. libr. 2. cap. 52.

6485 Vt dixi supra lib. 2. cap. 18. num. 293.

6486 Libr. 2. de re milit. cap. 23. & 26.

6487 Richard. quod libet. 4. q. 28. Angel. in l. diuus. nu. 5. ff. # petition. hæ red. Bald. in l. iubemus. la. 1. C. de sacrosa. eccles. idem in l. 1. ad fin. C. de oper. liber. Ias. in §. item Seruiana. col. 19. institut. de action. Anania. cons. 7. in cipit, *Visis.* Auil. in c. 2. præ tor. glo. *de mercaderia.* nu. 14. Palac. Rube. in repet. c. per vestras. §. 27. 3. notabil. nu. 12. pag. 503. Castell. in pr# fat. ll. Taur. in additio finali, versic. *& simili ratione.* S. An ton. Florent. 2. par. cap. 13. per totum. May nerius in l. aliud. §. refertur. nu. 87. fo. 286. ff. de regul. iuris, & Chassan. vbi supr. & quæ tradit Otolar. de nobil. 1. p. ca. 2. per totum. Parlador. rerum quotidia. c. 3. nu. 6. in fi. post Plateam in l. pro tironibus. C. de priuileg. domus Augustæ. lib. 11. & dixi supr. li bro. 2. c. 16. n. 141. & seq.

6488 Libr. 2. c. 18. n. 252. & seq.

6489 Supr. libr. 2. c. 18. nu. 296. 297. 298. 299 315. vsque ad 320.

6490 Bellug. de spe cul. princ. rubric. 9. nu. 9. fo. 26. cum se quen. & rubr. 39. §. nouissime. nu. 4.

6491 Belluga in d. rubr. 9. & eius addit. ibi liter. I. & K. Aretius post alios in l. 2. nu. 8. ff. solut. matrim. Felin. in c. dilecti. vers. *quar to intellige.* de maior. & obedien. Bal. in c. 1. §. si quis. n. 5. quo tempore miles, in feud. Fabian. de einptio. & venditio. 3. q. princ. nu. 17. versi. *vndecimo quæro.*

6492 Cap. bonæ. in princ. de postulat. prælat. c. scias. 7. q. 1. l. actione. §. Labeo. ff. pro socio. l. vnica. §. vltim. C. de caduc. tollen. Authen. de re stitutio. & ea quæ. §. ea qu# communiter.

6493 In l. fin. C. in quibus caus. restit. in integrum necess. non est, ibi: *Non etiam expectandum est, vt insularuat, & sic deinde agi poßit.*

6494 Supr. d. lib. 2. c. 18. nu. 315. & seq.

6495 Libr. 2. offic. *Non est dubium propter ærarij tenuitatem tributum eße conferendum, vt omnes intelligant pro salute reipubl. neceßitati parendum.*

6496 Soto lib. 3. de iustit. & iur. q. 6. artic. 7. Alfons. de Castr. de lege pœna. c. 10. & quæ tradit M#cha. lib. 1. controu. illustr. c. 41. nu. 29. Lassar te de gabell. in præfatio. in num. 2. & 30. & quod dixi supr. nume. 4. isto cap.

6497 Cap. 17.

6498 Regum. ca. 8. in hæc verba: *Hoc eritius regis, qui imperaturus est vobis: filios vestros tol let, & ponet in curribus suis, fa cietq; sibi equites, & præcursores quadrigarum suarum, & c#stituet sibi Tri bunos, & Centu riones, & arato res agrorum suorum, & messores segetum, & fabros armorum, & curruum suo rum: filias quoque vestras faciet fibi vnguen tarias, & focarias, & panificas: agros quoque vestros, & vineas, & oliue ta optima tollet, & dabit seruis suis: sed & segetes vestras, & vinearum reditus*

adecimabit, vt det eunuchis, & famulis suis: seruos etiam vestros & ancillas, & iuuenes optimos, & asinos auferet, & ponet in opere suo: greges quoque vestros adecimabit, vosque eritis ei serui. singulariter Chassan. in dict. catalog. glor. mund. 5. part. considera. 24. regali. 162. & & seq. & dict# authoritatem intelligit Iser nia in proœm. feud. tit. de ca pitaneo qui cur. v#d. de Re ge tyr#no, aut in maxima ne cessitate constituto. & id# Chassan. in d. catalog. & 5. par. considera tion. 35. vers. *quid autem.* c# seqq.

6499 Vbi sup.

6500 Libr. 4. c. 2. in 1. Reg. c. 8.

6501 Titul. C. de in diction. & tit. C. de superindict. libr. 10. l. omnes, & vtrobique Platea. C. de annonis & tribut. eod. libr. Orosci. in l. princeps legibus, nu. 20. & seq. ff. delegibus, vbi dicit commun. opinion. Belluga de specul. prin cip. rubr. 46. §. donum. nu. 1. fo. 204.

6502 L. 11. tit. 28. par. 3.

6503 L. 8. titul. 1. par. 2.

6504 L. 8. tit. 1. p. 2. & Matth#. de Afflict. in pr#ludijs ad constitutio. Sicil. q. 13. per tot# Boer. decisio. 178. nume. 9. Burg. de Paz in proœm. legum Taur. n. 143. cum sequent. Azeu. in l. 1. nu. 17. tit. 1. lib. 4. recopil.

6505 L. 2. §. initio. ff. de origine iur. l. 7. titul. 1. part. 2. & ibi Grego. & quæ tradit Azeue. in d. loco.

6506 In annal. libr. 4. c. 73. 1. par. fol. 299.

6507 Refert. Magister Medina in libro *de las grandezas de España.* fo. 24. c. 22. & fo. 105. c. 96.

6508 In l. sed & si susceperit. §. 1. verb. *modica.* de iudic.

6509 Refert Quintus Curtius de gestis Alexa. & Palat. Rub. in rubric. §. 9. n. 3. vbi quod Alex. largitio ne beneuolen tiam c#seque batur, vbi Valerium & alios authorescitat.

6510 Apud Sstobæum: *Regem oportet opes pos sidere, & amicos beneficijs ob stringere, ac indigentibus suppeditare liceat, & inimicos iure vlcisci.*

6511 L. 4. titul. 1. par. 2.

6512 Lib. 2. de regi min. princ. c. 7. in fi. *Diuitiæ sunt regi necessariæ, atque eti# thesauri, quia si ne illis congrue regnum non po test regere, est enim pecunia in strumentum rerum ag#darum, & quasi fidelus sor futuræ neceßitatis, &c.*

6513 In Authent. vt iudices sine quoq. suffrag. §. illud videlicet, versi. *opor tet quoque.*

6514 Lib. 1. variar.

6515 Lucas de P#na in l. annonas. C. de anno nis & tribut. lib. 12. in prin cip. Palac. Rubeus in repet. c. per vestras. §. 27. nu. 12. in fi. ante notabil. 4. pagin. 503. de donation. inter vir. & vxor. Sim#. de repub. libr. 3. c. 5. pagin. 151. D. Tho. vbi supra. Gregor. in l. 4. gl. 1. tit. 3. par. 2.

6516 Ioseph. in antiquita. *Rex Da uid Thesaurum ingentem in sepulchro suo abs condit, quem post multos annos Hyrcanus Ponti fex inuenit.*

6517 Paral ipome. li bro 1.

6518 Cap. 17. *Cum rex fucrit constitus, non multiplicabit sibi equos, neque habe bit argenti & auri immensa pondera.* & tenet Ioann. Botero & ratione status libr. 7. fol. 118.

6519 Cermenat# in rapsodia. c. 37 pag. 324. *Heu quam falluntur Principes, qui auaritia ducti, populos indebitis grauaminibus im positis expil antes, augere suos indethesauros arbitrantur: obid enim contracto in se ipsos po pulor# odio, rui næ aliquando pa tent.*

6520 Simanc. lib. 3. de republic. c. 5. num. 5.

6521 Vbi supra, & Gregor. & Simanc. vbi supra.

6522 Dion Cassius lib. 52. *Diuitiæ magnæ, non tam multa accipiendo, quam non multos sumptus faciendo, colliguntur.*

6523 Aristeas in hi storia. *Earatio ne princeps per manere potest di ues, si nihil præ ter regni dignitatem, & per lu xum egerit, sicque sumptus nul los in inania & in utilia impenderit.*

6524 Nauar. in Manuali. c. 25. n. 6. versicu. 16. Gregor. in l. 9. tit. 7. par. 5. versi. *semejante.* Rolan. consi. 34. nu. 26. & 27. vol. 3. Azeued. in l. 1. nu. 3. titu. 11. lib. 6. recop.

6525 Cap. prædicator. 16. q. 1. c. dictum. 94. di stinct. c. ecce. 95. distinct. c. non sanè. 24. q. 5. c. cum ab omni, de vita & honesta. cleric. l. 1. C. noua vectiga. imponi non poss. cum multis quæ tradunt Archi diac. in c. quia cognouimus. 10. q. 3. nu. 3. & May ner. in regul. aliud. §. refertur. n. 87. & seq. ff. de re gul. iur. Lucas de Pen. in l. si diuina domus. C. de exact. tribut. libr. 10. col. 4. & impo n#tes nouas ga bellas sine iusta causa, non sunt sine peccato. Capicius decisi. 148. n. 2. & contra auaritiam Reg# latè Addit. ad Bellug. de spe cul. princ. rub. 11. lit. A. fol. 23. Couarru. in regul. peccatum. 2. p. §. 5. nu. 5. de regul. iur. in 6. Gr#ma. cons. 69. ciuili. numer. 10.

6526 Quia casus omissus habetur pro prohibito. Bal. consi. 340. nu. 4. in fin. vol. 3.

6527 L. 18. titul. 5. par. 2.

6528 Rem#strance pag. 94. Ribadenei. de prin cip. Christian. lib. 2. cap. 10. pag. 332.

6529 Dion Cassius lib. 52.

6530 Libr. 4. de republ. *Optimum vectigal parsimonia.*

6531 In c. quando. 23. q. 4. facit c. suam. de pœ nis. Rolandus consil. 91. nu. 22. & sequen. vol. 2.

6532 Cap. 34. *Væ pastoribus Israel, qui pascebant se metipsos. Non ne greges à pastoribus pascun tur? Lac comede batis, lanis operiebamini, & quod craßum erat, occidebatis: gregem autem meum non pasce batis*: & quod peccant princi pes absque iu stis causis tributa imponen do, tenet Roland. vbi supr. nu. 30. & 34. Capicius d. de cifi. 148. n. 2.

6533 De syndic. c. dereg# exces sib. c. 1. n. 59. fol. 81.

6534 Hierem. 23. Prouerb. 27. Plato de regno. l. 26. Ribaden de prin cip. Christian. lib. 2. c. 10.

6535 Dict. c. 27.

6536 In Tiber. cap. 32. *Boni pastoris est tondere pe cus, non deglube re, vel ad viuum vsque radere.* Dion Cassius lib. 57. histor.

6537 Contra quos inuehit ex Bo dino Ribade. vbi supr. pag. 334. in libr. 2. de princ. Christian. c. 10.

6538 Lib. 5. histor. Franc. c. 27. & Petr. Gregor. de syntagma. iur. 1. par. lib. 3. c. 3. nu. 10.

6539 Ad Collossen. 3. ait: *Patres, no lite ad indignationem prouoca re filios vestros, vt non pusillo a nimo fiant.*

6540 3. Reg. 13.

6541 Dion Cassius.

6542 De syntagma. iur. 1. par. lib. 3. c. 3. nu. 10. & 11.

6543 Polidor. Virgil. in historia Angl. libr. 1. Eutrop. libr. 10. cap. 1. Ribadeneir. de princip. Christian. libro. 2. cap. 10.

6544 In Authenti. vt iudices sine quoquo suffra gio. §. cogitatio, ibi: *Consideramus enim, quia licet quæstus immodicus imminuitur imperio, attamen nostri subiecti increment# maximum percipient, si indemnes â iudicibus conseru#tur, & imperium & fis cus abundabit, vteris subiectis locupletibus.*

6545 L. 14. titul. 5. par. 2.

6546 *Olitorem odi, qui radicitus herbas excidat.*

6547 Refert Vincent. Cigaul. in suo consilio de alienatione iustitiæ, posito post suum opus au reum, colu. 9. fol. 155.

6548 In Marco Phi losopho.

6549 Libr. 57. histor.

6550 Philostrat. de vita Apollonij libr. 5. capit. 13.

6551 Cap. 119. Io#nes Gutierrez libr. 3. practicarum quæ stionum, qu#stion. 13. numer. 14. & sequentib.

6552 Notat Philip. Beroald. in pe riphrasi ad vitam Augusti, & C#lius Rho digin. libr. 4. cap. 18.

6553 Libr. 1. iuris Oriental. in constitutione. 2. Botoniati. de releuation. fiscal. debit.

6554 In. 2.

6555 Polienus apud Stobæum sermone de re publica. *Ciuitas prospere agens, felicitas est maxima. In hac insunt omnia, hac salua, cuncta seruantur, hac pere#te nihil non peß# it.* & Tucydides libr. 2. in oratione Periclis ait. *Ego e xistimo melius agi cum ciuibus priuatim, si tota ciuitas fortunata sit, quàm si per singulos ciues felix sit, publicè veró*

labefactetur. & qu# tradit Aymon Crauet. consi. 9. numer. 38. & Conrad. in templo iudic. libr. 1. cap. 1. §. 3. de obliga tion. imperat. titul. *Imperij, & subditorum commoda quærere.* Simancas de repu blica libr. 2. c. 6. pag. 80. Petrus Gregor. de syntagmat. iur. 1. par. libr. 3. cap. 3. num. 8. & 9. & seq.

6556 L. 9. tit. 1. partit. 2.

6557 L. item si verberatum. §. 1. versic. *item si forté,* ibi: *Modico honoris gratia posseßori dato.* ff. de rei vend. l. 2. tit. 1. p. 2. An gel. in l. 3. §. si is pro eo. ff. quod quisque iur. Abbas in cap. 2. de rebus eccles. non alien. Felin. in capit. quæ in ecclesiar#, & ibi Abb. nu. 8. de constitution. Raphael Fulgos. in l. vltim. C. si contra ius vel vtilitat. publi. Faber in §. sed naturalia, nu. 2. institut. de iure natur. g#tium, & ciuil. Bart. & Bald. in l. item si ver beratum. §. si quis. ff. de rei vendicat. Bar. Alexand. & Doctores in l. 1. ff. de constitut. pecun. Bal. & Ange. in l. 2. C. de quadrien. præ scription. Bal. in l. bene á Zenone, col. 2. C. de quadrien. præscrip. Bart. in l. vltim. colum. 1. C. si c# tra ius vel vtilitat. public. Cynus, & Alberic. in l. neminem. C. de sacrosanct. ecclesijs, idem Cynus in l. rescripta. quæst. 3. C. de precib. imper. offere. Angel. consil. 139. columu. 2. Alexand. consi. 89. col. 3. lib. 5. & consil. 93. colum. penult. eodem libr. idem in consi. 35. colum. 2. vol. 4. Archidiacon. in cap. ius ciuile, & ibi Cardinal. Alexand. distinctio. 1. Dinus in regul. sine culpa. de regul. iuris in 6. Paris de Puteo. de syndic. titul. de regum excessibus. Anton. Gomez in l. 1. Tauri numero. 11. vbidicit communem. Mencha. libr. 1. controuersiar. illust. cap. 5. numer. 15. fol. 27. & cap. 15. numer. 1. fol. 48. idem in libr. 1. vsufrequent. cap. 1. numer. 6. 7. & 8. fol. 2. Dueñas in regul. 43. fallentia. 5. Mexia de pane conclusio. 6. numer. 80. fol. 110. & id# super. l. Toleti. 2. fundam. 17. part. folio. 125. colum. 1. Quod #cedit nisi princeps aufer#do rem alienam, offerat pretium, & det bonum c# bium: optime Roland. cons. 69. cum seqq. vol. 2. vbi nu. fin. contrari# vocat diabolicam potestatem, & consi. 71. volum. 3. Natta consil. 554. lib. 3. Pinel. in rubric. C. de rescind. vendit. 1. part. nu. 34. vers. *ex quibus* Suarez allegatio. 10. Crauet. consi. 95. numer. 7. Mieres de maiora. 4. parte. quæstio. 1. in princip. num. 16. cum seqq. Molina de pri mogen. libr. 2. cap. 7. num. 28. & lib. 3. c. p. 3. numer. 14. cum quatuor sequen. Gregor. in d. l. 2. verb. *buen cambio.* Azeued. in l. 1. nume. 23. 26. & sequent. tit. 1. libr. 4. recopil. & in l. 4. nume. 1. & sequent. tit. 4. eodem libr. Ioan. Gutierr. in repetitione. l. nemo potest. nu. 73. & 74. ff. de legat. i. Ribaden. de princip. Christian. lib. 2. cap. 9. pag. 325. dict. §. si quis. in l. item si verberatum. l. Lucius & ibi glo. *assignatas.* ff. de euiction. l. venditor. §. si constat. ff. communia præd.

6558 *Vt enim felicita tis est, poße qu# tum velis, sic magnitudinis, velle quantum potes.*

6559 In Regist. libro. 4. epistola. 33.

6560 Barbac. consil. 1. *magnus scripsit Psalmista,* colum. 3. volum. 3. & Natta consil. 439. nume. 9. volum. 3. per doctrin# Pauli Castrens. c# sil. 300. *prius quam iura fierent.* colum. 2. versic. *dicet ali quis,* vbi ait, so lo verbo regibus credend# esse, propter eorum maximam excellen tiam: & quæ tradit Mascar dus de probation. 3. tomo conclu. 1228. num. 13. cum alijs.

6561 De seditiosis. §. 1. nu. 2. Parlador. rerum quotidian. cap. 3. numer. 5.

6562 Rebuf. 1. par. ad constit. regi. tracta. de liter. oblig. artic. 2 gl. 1. nu. 80. pag. 95. Mayner. in regu. aliud. §. refertur. nu. 83. ff. de regul. iur. Carol. de Grassal. libro. 1.

regal. Franc. iure final. versi. *ius in dicendi subsidia.* Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 1. par. libr. 3. c. 7. nu. fin. Conduc#t supra dict. lib. 2. c. 16. nu. 161. & seqq.

6563 L. 16. titul. 8. lib. 9. recopil. Laur#tius Sil uanus in cons. 35. & Lasarte de gabell. cap. 18. nume. 80. & seqq.

6564 Capit. 1. quæ sint regalia, & decisi. Capel. Tolosa 1347. Bal: in l. etiam, nu. 22. C. de execution. rei iud. Lucas de Penna in l. c# tra publicam, col. 3. verl. 42. C. de re milit. lib. 12. Chassan. in consue tud. Burg. rub. 13. §. 6. gloss. *depocte.* nu. 7. & 8. & in catalog. glor. m#d. 5. par. conside ratio. 24. vers. 14. & vers. 48. Mayner. in d. nu. 83. Rebuf. vbi supr. Auend. in c. 14. prætor. 2. part. nu. 1. Auil. in c. 24. prætor. glo. *o prescripcion.* nu. 1. Salazar de consuetudine. c. 2. num. 22. fo. 40. & dixi supra hoc cap. nu. 1. super verb. *y otros.*

6565 L. placet. 9. C. de excusat. mun. lib. 10. l. peræquatores. C. de censibus, eod. lib. & in Authent. vt iudic. sine quod. suffrag. §. igitur. Petrus Gregor. de syntagm. iur. 1. par. lib. 3. c. 3. nu. 2.

6566 L. omnes. C. de operib. pub. & l. Bithyniam. C. de immunitate nemi. conced. lib. 10. Alex. in l. si non obtulit. ff. de re iudic. Aufrer. in d. decisi. 347. An gel. post gloss. in Authentic. quom. natur. effic. sui. §. si quis igitur, in 2. idem Angel. & DD. in l. 4. §. actor. ff. de re iud. Bal. in l. etiam. C. de executione rei iudic. n. 3. & in l. ciuitas. numer. 4. ff. si cert. petat. Gr# mat. consi. 69. & DD. proxi mè citati, & Petrus Antibol. in tractat. de munerib. 2. part. §. restat. nu. 2. Auend. in c. 14. præto. nu. 2. vbi Bar. & alios refert, & Auil. in ca. 8. pr#tor. glos. *costumbre,* & in c. 24. glo. *prescripcion.* & in c. 34. gloss. *sin nuestra lic#cia.* nu. 1. Giron. de gabell. 1. part. nu. 31. & Salazar vbi supra. versi. *qua ratio ne.* nu. 23.

6567 L. 1. 2. & 6. tit. 6. libr. 7. & l. 25. tit. 6. lib. 3. reco. Auen. vbi supr. n. 2. Girond. vbi supr. Azeue. in d. l. 1. n. 1. 2. 3. 4. & 6.

6568 L. 118. in vol. gabellarum, hodie. l. 16. tit. 8. lib. 9. rec.

6569 Auend. in cap. 14. prætor. 2. par. nume. 4. Mexia de pane conclusio. 1. num. 63. Azeued. in dict. l. 1. nu. 3. titul. 6. lib. 7. recop.

6570 Dict. l. 1. tit. 6. lib. 7. & d. l. 25. tit. 6. lib. 3. reco.

6571 In d. tract. de gabell. cap. 18. nu. 80.

6572 Dict. l. 2. & 6. & d. l. 25.

6573 Auenda. in d. c. 14. nu. 10.

6574 L. placet, & ibi Bar. & Platea C. de excusat. muner. lib. 10. Chassanæ. in consuetudini. Burg. rub. 13. §. 6. glo. *de pocte.* nu. 9. Aze ued. in d. l. 25. in fin.

6575 Dict. l. 6. titu. 6. lib. 7. recop.

6576 Ad quod faciunt dicenda in fra isto libr. c. 10. in 9. dubio nu. 32.

6577 Dict. l. 6. denuo addita ad titul. 6. lib. 7. recop.

6578 L. 1. eod. titul. & lib.

6579 Dict. l. 25. & ibi Azeue. nu mer. 5. in prin cip. post Au# dan. in dict. c. 14. num. 5. & in respon. 16. & Auil. in c. 24. prætor. gl. *o prescripcion,* nu. 10. Mexia de pane conclusion. 1. nu. 63. fo. 21.

6580 Paul. de Citadin. in tractat. de iure patronat. 1. par. nu. 35. Auendan. in d. loco. nu. 6. & Auil. in c. 34. prætor. glo. *sin nuestra.* num. 1.

6581 Communis opin. secundum Corset. singular. verb. *licen cia.* & Auend. in d. nu. 6.

6582 L. 1. tit. 6. libr. 7. recop.

6583 L. placet, & ibi. Platea nu. 1. C. de excusa tio. muner. libro. 10.

6584 Guido Pape decisio. 444. Cæpol. de seruitut. vrbano. præd. tit. de pu teo, & de fon te. Bal. in l. etiam. nu. 28. C. de executi. rei iudic. Chassan. in consue tud. Burg rub. 13. §. 6. gloss. *depocte.* nu. 9. versi. *soluendo tamen.* Petrus Antiboli in tractat. de munerib. 2. par. §. restat. num. 6. Mayner. in l. aliud. §. refertur. nu. 83. ad fin. ff. de regu. iur. Auendan. in dict. ca. 14. prætor. 2. par. nu. 7. Auil. in d. c. 34. gloss. *sin nuestra.* nu. 1. Azeued. in l. 25. tit. 6. lib. 3. recop. nu. 5.

6585 Tex. & glo. in l. 2. C. c#munia vtriusque iud. Bal. in authen. sed & pe riculum. C. sine censu vel reliq.

6586 Lucas de Pen na in l. hac prud#tissima. col. pen. C. de quib. muner. nemi. lice. lib. 10. Mayner. in dict. §. refer tur. nu. 87. Auend. in dict. c. 14. nu. 8. & in c. 3. num. 8. 2. par. Auil. in c. 3. prætor. gl. *jurisdicion.* nu. 36. versi *& fæ cit,* & Mexia de pane, conclus. 1. nu. 62.

6587 Benedict. in c. Rainuntius. 1. part. verbo, *& vxorem,* decisio. 5. nu. 470. de testament. Mexia de pane conclus. 5. nu. 46.

6588 Cap. licet, de ferijs. Luc. de P#na in l. 1. ad fin. & ibi Platea nu. 2. & 3. C. vt nemi. lice. ab emptio. ne specier. se excusa. lib. 10. Auil. in c. 17. prætor. gloss. *a razonables.* n. 33. Mexia vbi supr. nume. 64. Matienç. in l. 1. gl. 9. n. 5. tit. 25. lib. 5. rec. dixi lib. 2. c. 18. nu. 268.

6589 Argument. l. interdum, & l. seq. ff. qui po tior. in pigno. habean.

6590 Mayner. in d. regul. aliud. §. refertur, n. 83. ff. de regu. iur. Chassanæ. in consuetudini. Burg. rubr. 13. §. 6. in gloss. *depocte.* nu. 7. Auend. in ca. 14. prætor. 2. par. num. 8. ad fin.

6591 L. 1. C. de expens. ludor libr. 10. text. & glo. *consuetudi ne,* in l. missi opinatores. C. de exactor. tri butor. lib. 11. Mayner. in d. num. 83. post medium.

6592 Lib. 1. Decada. 1.

6593 L. 1. C. de fabricen. lib. 11. Guido Pape quæstio. 424. Petrus Gregor. de syntagma. iur. 1. par. libr. 3. cap. 7. numer. 10. & dixi supr. hoc libr. c. 2. n. 95. in med.

6594 L. 1. C. de om ni agro deser. lib. 11. & ibi Platea, & Ripa de peste, ti tul. de remedijs præserua. nu. 185. Auil. in c. 17. præto. glos. *a razonables,* nu. 33. in fin. & in cap. 34. glo. *sin nue stra.* versi. *attamen.* Auenda. in d. c. 14. nu. 9. Matien. in l. 1. glos. 9. nu. 6. tit. 25. libr. 5. recop.

6595 L. 5. versic. *y declarando aque lla, mandamos.* tit. 9. lib. 7. rec. & l. 10. tit. 14. lib. 6. ibid. l. 1. C. de mulier. & in quo loco lib. 10. Bar. n. 33. & alij Doctores in rub. eod. titul. Florian. in l. siquid. §. siquid nu. 19. fo. 27. ff. de vsufruct. latè Petr. An tiboli in tract. de muneribus §. 2. nume. 35. vers. *ex his.* vbi latè, & Thom. Gr#mat. super constitutione regni, tit. de offic. collector# pag. 143. nu. 1. & seq. latissimè ægidius Thoma. in tractat. de collectis. §. sanè. n. 13. vsque ad 21. Auend. in respon. 16. Didac. Perez in l. 5. tit. 4. glos. 1. per text. ibi. libr. 4. ordina. col. 1422. & ita procedunt tradita à May nerio in regu. aliud. §. refertur. nu. 84. ff. de regul. iuris. & de hoc non esse dubitandum ait Azeued. in dict. l. 10. numer. 6. Tiberius Decian. in respon so. 71. numero. 2. & 3. volumin. 2. & responso. 55. per totum, vol. 1. dicit c#munem cum Ripa, Fr#cis. Bec cius consi. 60. nu. 1. disputat Bellug. de spe cul. princ. rub. 46. §. restat vi dere. nume. 7. versi. *sed pone.* volum. 2. vide qu# tradit Bel lug. de specul. princ. rub. 46. §. restat videre, nume. 2. & num. 5. versi. *sed pone.*

6596 Vbi supr. nu. 8. in fin.

6597 L. omnes. C. de oper. publ. ibi: *Vt adscriptio currat pro viribus singulorum.* & l. 2. C. de annonis & tribut. libr. 10. in rub. C. de dis cussor. eo. lib. l. sancimus. i#cta glos. C. de aduoc. diuers. iudic. l. 1. C. de mune. patrim. lib. 10. ibi: *Pro modo fortunarum.* l. rescripto. §. fi. ff. de mu ner. & honor. Ripa in l. 4. §. actor. col. ante pen. ff. de re iudic. Decius c#si. 335. Bal. in l. etiam. col. pen. C. de executio. rei iudi. Auil. in c. 34. pr#tor. glo. *pobres,* nu. 1. & glo. *alienen.* nu me. 1. Auend. in c. 14. præto. 2. part. nu. 14. & seq. Rolan. consil. 66. nu. 15. & seq. vol. 1. Bellonus c# sil. 12. nu. 1. Cephal. cons. 317. nu. 23. Azeu. in l. 3. titu. 14. num. 1. & seq. lib. 6. recop.

6598 L. 3. & 4. titu. 14. lib. 6. reco. Auend. in d. lo co. nu. 17.

6599 Alexan. cons. 68. numer. 3. vol. 2.

6600 Oldrald. cons. 98. num. 1. & 2. Bart. in l. 1. C. de mulier. & in quo loco libr. 10. Alexan. Platea, & Pute. quos refert & sequi tur Auend. in c. 10. prætor. nu. 3. 2. par.

6601 Auend. in d. loco. num. 8. & 9. Auil. in c. 34. prætor. glo. fin. nu. 2. in med.

6602 Auiles in c. 1. prætor. glo. *ni lleuaran.* nu. 8. Azeued. in l. 8. nume. 2. tit. 9. lib. 3. rec.

6603 Matien. in dia log. relat. cap. 25. nu. 3. Alta miran. de visitati. verb. *etiam qualitercunque,* nu. 24.

6604 Auil. vbi sup. c. 54. glo. *partiere.* nu. 4.

6605 2. 2. q. 33. art. 3. col. 1222. in fin.

6606 In l. 3. Taur. nu. 410. in fi. Petr. Gregor. de syntagmat. iuris. 2. p. libr. 18. c. 20. num. 11. & 12.

6607 L. fin. C. de ex cusat. muner. libr. 10. Bal. in l. etiam, in fin. C. de executi. rei iudic. Platea in rubr. C. de anno. & tribut. lib. 10. Auend. in c. 14. prætor. 2. par. nu. 11. & 12. Auil. in c. 34. glo. fin. nu. 2. in medio, & quæ dicantur collectæ, seu munera sordida, vide l. 1. & l. fin. in 1. respon. ff. de mu ner. & honor.

6608 Supra lib. 2. c. 18. nu. 233. & seqq.

6609 Ioan. Plate. in l. si hi qui. C. de filijs famil. lib. 10.

6610 Mayner. in l. aliud. §. refertur. nu. 82. in med. ff. de regul. iur.

6611 Ioann. Fab. in §. item tria onera, institut. de excusatio. tutor. Montal. in l. 3. gloss. 2. titul. 7. libr. 3. for. Auil. in c. 8. syndicat. gl. *ley.* ad fin. facit l. 5. c. 7. in fin. tit. 21. lib. 2. recop.

6612 Otalor. de nobilitat. 2. par. c. 1. nu. fin. in fin. & dixi supr. lib. 2. c. 21. casu. 46. nu. 83.

6613 Matthæ. de Afflict. in tractat. de iur. prothomiss. in princip. incip. *nota primo,* nu. 2. & Petr. Gregor. Beilug. & alij ex citandis in glo. seq.

6614 L. 1. & l. omnes omnino, & l. penult. & ibi Platea. C. de annon. & trib. libr. 10. Montolonius in promptuario iur. verbo, *tributum.* glos. *reddite,* post princ. fo. 289. Otalor. de no bilit. c. 1. 2. p. num. 1. fo. 8. Grego. in l. 11. tit. 28. verbo, *tributos.* par. 3. Rolan. consil. 66. nu. 19. c# seq. vol. 1. Bel lug. de specul. princ. §. restat videre, nu. 6. Petr. Gregor. de syntag. iur. 2. part. libr. 8. c. 20. num. 10. & 1. par. lib. 3. c. 8. nu. 5. vsque ad fin.

6615 De ecclesiar# & ecclesiasticorum immunitate à tributis iure diuino & positiuo in stituta, diximus te supra lib. 2. c. 18. n. 252 cum plurimis seq.

6616 Puteus de syndicat. verb. *gabella.* fo. 191.

6617 L. 2. tit. 14. lib. 6. reco. ibi: *Ecepto en los casos que por derecho son otorgados,* & Gregor. in l. 3. glo. 8. col. 2. & 3. & in l. fin. tit. 10. par. 2. verb. *sabiduria,* in princ. & fine. Auend. in c. 14. prætor. nu. 29. lib. 2. Dida. Perez in l. 20. tit. 4. lib. 4. ord. col. 1440. & seq. Ioan. Gars. de nobilit. glo. 35. nu. 4. & seq. Ioan. Gutierr. lib. 1. pract. qq. q. 21. 22. & 23. per totam, & Azeued. in. l. 2. num. 120. tit. 10. lib. 8. recop. vbi dubitat obtinere hoc in practica, nisi solum in licenciatus aut Doctoribus, graduatis in quatuor Vniuersitatibus contentis in ll. regijs Petrus Greg. vbi sup. Gracian. regu. 445. nu. 18.

6618 Bellug. despe cul. princ. dict. rubr. 46. §. restat videre. n. 3. & seq. Nicolaus Festasius in tracta. de æstimo. 4. par. c. 2. n. 60. cum seqq. Gerar. singul. 73. *pauperes.* Ioan. Anto. Niger. in c. regni. *Porrecta,* nu. 75. Sebastia. Me dic. in tractat. de casibus for tuit. 2. part. q. 4. nu. 2. & 13. Ioseph. Ludouic. decisi. 33. nu. 20. & decisi. 58.

6619 L. si quis decurio. C. de de curion. lib. 10. Alciat. in regul. 1. præsum ption. 36. post Alexand. in addit. ad Bart. in l. 2 §. non solum, in 2. lectu. fo. 78. ff. de ex cusat. tuto. Auend. in cap. 19. prætor. 1. par. num. 26. Peralta in l. M#ui#. §. duo rum. nu. 21. ff. de legat. 2. Baeç. de inope debitor. c. 19. nu. 16. & de excusatione à collectis, & alijs muneribus propter duodecim liberos, præter Doctores supradictos, vide Alberic. in l. sextum decimum. ff. de vacatio. muner. & Ias. in l. sciendum. §. fin. nu. 3. ff. qui satisdar. cogan. & Rolan. consi. 52. in prin. & nu. 3. vol. 2. vbi quòd talis exemptio sit non tan tùm à muneribus personalibus, sed etiam a patri monialibus, dummodo filij sint nati, & non in vtero: vbi & numer. 6. dicit communiter receptum, & num. 46. vsque in fin. totius con silij, & ex eo hanc dicit c#mun# opinio. Laurentius Ri chorui. 3. tomo commun. opinio, pagin. 52. col. 1. nu. 4. concl. 75.

6620 Ioann. Garsi. de nobilitat. gloss. 18. numer. 14. & 15. & Ioann. Gutierrez libr. 2. practica quæstio. 15. nu. 5. & sequent.

6621 Supra libr. 2. capit. 16. numer. 173. ad fi. vltra quævi de tradita per Ioan. Gutierr. dict. libr. 3. pra cticar. quæst. 16. nume. 17. cum quatuor sequent.

6622 Lucas de Pen na in l. hac pro uidentissima, column. 7. ver sicul. 18. & 19. C. de quibus muner. nem. lic. se excusar. libr. 12. Collectarius in cap. quæstiones, de rerum permut. Auiles in cap. 3. prætorum, gloss. *jurisdicion.* versic. *tamen nota vnum singularem,* & in cap. 23. gloss. *den orden.* numer. 3. & versi. *quinimo.* ibidem.

6623 Ioann. Platea in l. 1. C. de Alexan. prin. libr. 11. Cæpol. in tractat. de seruitut. rusticor. prædior. cap. 3. numer. 50. quæstion. 25. Lancelot. Conrad. in curiali breuiar. libr. 1. cap. 9. §. 1. num. 25. in fin. & vide quæ dixi supra, libr. 2. capit. 16. numer. 175.

6624 L. 11. & 12. titul. 3. libr. 1. recopilat. Petrus Antiboli vbi supra. 3. part. incipit, *His igitur,* per totam, & in fi ne. Boerius de cisione. 260. numer. 11. Ro land. cons. 66. numer. 20. & 35. cum sequent. vol. 1. Auenda. in ca pit. 14. prætor. 2. part. nume. 22. versi. *item,* cum sequent. & in cap. 19. 1. part. numer. 26. & in resp# so. 16. Auiles in cap. 34. præ torum, glo. *pobres.* numer. 4. vsque ad fin. & in cap. 24. glos. *o prescripcion.* num. 9. Azeued. in l. 25. tit. 6. libr. 3. recopilatio. gloss. 1. nu. 3. & 4.

6625 Petrus Antiboli vbi supr. 3. par. §. i. versic. *& ideó.* numer. 14.

6626 Cap. 2. de immunit. ecclesi. l. 52. tit. 6. part. 1. & ibi Gregor. verb. *enemigos* Lucas de Penn. in l. 3. col. 2. versi. *quarto ex his.* C. de fund. limitro. lib. 11. Petrus Antiboli vbi supr. num. 38. Dueñas in regul. 100. limitation. 12.

6627 Antiboli vbi supra. 3. par. in cip. *his igitur.* nu. 113.

6628 L. ad instructionem. C. de sacrosanct. eccles. l. 54: titul. 6. part. 1. & l. 11. & 12. tit. 3. lib. 1. recopilat. & ibi glossographi, & Mexia de pane conclusi. 1. nu. 60. & 61.

6629 Supra isto c. & libr. 2. cap. 18. nu. 272, & seq.

6630 L. beneficium ff. de constitu tionib. principum, & cap. di lecti. de donationib.

6631 Bart. in l. omnibus. ff. de legat. 1. & eius additio in l. 2. C. de apoch. public. lib. 10. & plures relati à Boerio de cision. 213. nu mer. 3. & sequent. volum. 1. communis opinio, secundum Anton. Gomez tomo 1. cap. 12. numer. 44. Aze ued. in l. 25. titul. 6. libr. 3. recopil.

6632 Paul. in l. auus numer. 4. ff. de pactis. & Ias. ibi numero. 9. dicit communem.

6633 1. Reg. 18.

6634 Petrus Antiboli in tractat. de munerib. 3. part. in cip. *his igitur.* numer. 22. & sequen. & numer. 32. & sequent.

6635 L. 1. C. de decret. decurion. lib. 10. Platea in l. vacuatis. in fin. C. de decurionib. eo dem libr. vera & communis resolutio secundùm Cacheran. in deci sion. Pedem# tan. 39. nume. 15. & decisio. 95. nume. 11. 12. & 23. c# sequent. Speculat. in tit. de exaction. numer. 11. & ibi eius addition. post Bar. in di cta. l. 1. & Doctores in dict. l. vacuatis, & in cap. acced# tes. de præscription. & Abbas singulariter in cap. peruenit.

de inmu nitate ecclesia rum. Roman. consi. 252. Petrus de Vbal. de collectis, num. 37. Pisa in curia lib. 2. cap. 18. numer. 12.

6636 Vide pro dicta distinctione Bald. in l. etiam numer. 29. C. de expensis rei iudic. & Ias. in dict. numer. 9. & 12. & Boerium in dict. de cision. 213. numer. 3. cum sequentib. & Petrum de Vbal. vbi supra nume. 42. & seqq.

6637 In tractat. de munerib. §. 4. numer. 105. & sequentib. ver sic. licet antem.

6638 L. 3. titul. 14. libr. 6. & l. 6. titul. 6. libr. 7. recop. Auend. in cap. 14. pr# torum. 2. part. numero. 36. ægidius Tho matic. In tract. de collect: §. retenta proxima discussione, numer. 15. Azeued. in d. l. 3. numer. 3. & 16.

6639 Platea in l. 1. C. de discusso. libr. 10. Rolan dus consil. 66. num. 52. vol. 1. Azeued. vbi supra nume. 16.

6640 L. 1. & l. per æquatores. C. de censib. lib. 11. & argument. l. tutor. §. idem solent. ff. de administ. tutor.

6641 Vide Tiberi# Decian. in respons. 69. volum. 3.

6642 In tractat. de collectis. §. retenta proxima discussion. nu mer. 16.

6643 L. 25. titul. 6. libr. 3. recopil. Auiles in cap. 17. syndicat. gloss. 1. Auen dan. in cap. 14. prætor. 2. par. numer. 35. in fin. & sequen. & Roland. in dict. loco, & numer. 56. Alfons. de Castr. de lege pœna li. cap. 5. pag. 77.

6644 Bald. in l. cum ita. ff. de condition. & demonstrationi. Matthæ. de Afflict. in consti tution. regni. §. non sine gr# di. num. 11.

6645 L. 3: §. pr#ses. ff. de muner. & honorib. athent. de non eli gend. secun do nuben. §. fin.

6646 Rubric. C. ne liceat poten. & l. illicitas. §. ne potentio res. ff. de offic. præsid.

6647 L. indictiones & l. qui grauatos. C. de censib. & cen sito. libro. 11. Auendan. in dict. cap. 14. prætorum. 2. part. num. 36. Auiles in dict. cap. 17. syndicat. gloss. 1. & in cap. 34. pr# torum. glo. *pobres.* numer. 2. & sequentib. Bellug. de spe cul. principum, rubric. 46. §. restat videre, fol. 211. numer. 2.

6648 Facit. l. instar. C. de iur. fisc. lib. 10. & quæ tradit Montalu. in l. 2. tit. 7. libr. 3. fori. gloss. *deles cuen ta.* Auil. in capit. 30. præto. verb. *faga pagar.* nume. fin. Ioann. Garsi. de expensis. c. 24. numer. 28. & in terminis Menchac. lib. 1. de successi. creation. §. 4. numer. 30. ver sic. *denique.* & libr. 2. §. 14. numer. 28. La sarte de gabel lis. cap. 18. nu. 91. Gironda in eodem tractat. 2. part. §. 2. nume. 41. & seqq.

6649 Platea in l. 2. numer. 2. & in l. fi. in princip. per text. ibi. C. de curiosis. lib. 12.

6650 Otalora de no bilitat. cap. 1. 2. part. fol. 9. numer. 4. versic. *est tamen ad uertendum.* Auenda. in dict. cap. 14. præto rum. num. 11. cum alijs. 2. part. & Ioan. Garsi. de nobi lit. glo. 35. nu. 4. & sequent. & Azeued. in l. 2. tit. 10. nu. 112. libr. 8. re copilat. & Bel lug. de specul. princip. rubr. 46. §. donum. num. 4. col. 4. in fin.

6651 L. fi. C. de his qui ex public. collat. libr. 10. Bar. in l. legatum. ff. de administrat. rer. ad ciuita. pernit. & l. 35. ad fin. tit. 6. lib. 3. recopilat. & l. 14. in princ. tit. 14. par. 7. Auil. in c. 45. prætor. glo. *ni tomar*.

6652 Supra lib. 2. c. 16. nu. 141.

6653 Plinius in Panegirico ad Trajan#, ait: *Fortaße non cadem seueritate fiscum, qua æræ ri# cohibes, imo t#to maiori, qu# to plus licere de tuo quam depubIi co credis.*

6654 L. 3. ff. de iur. fisc. Authent. de m#da. prin. §. oportet in 1.

6655 Lib. 34. c. 1.

6656 Liuius in 1. Deca. 5. Plin. lib. 33. c. 33. Florus lib. 3. epit. c. 9. Val. lib. 8. c. 16.

6657 L. simile. ff. ad municip. glos. in rubr. & ibi Platea nu. 8. & 12. & Luc. de Penna. C. de iure fisci li bro. 10. Bossius plures referens in practica. tit. de fis co. nu. 1. Petr. Grego. de syn tagm. iur. 3. p. libr. 31. c. 31. nu. 4. & 6. & princeps fiscus appellatur l. 2. §. hoc interdicto. ff. ne quid in loco publi. & inde dicitur, quod quicquid est fisci, est Cæsaris. Angel. in l. bene à Zenone. C. de quadri. præsc.

6658 Nonius Mar cellus lib. 2. de magistra. Columel. lib. 12. de re rustic. c. 50. Ascon. Pæ dia. 2. in Verr. l. sed addes 21. §. illud nobis. ff. locati Petr. Grego. vbi su pra. 1. par. libr. 3. c. 2. num. 6. & nu. 11. ali# ety mologiam ponit.

6659 De syntagm. iur. 3. par. lib. 31. c. 31. nu. 1. & in nu. 6. supra citato.

6660 Glo. verb. *fiscalis.* in l. in prouincijs. C. denumer. & actuar. libr. 12. Hotomanus in c#ment. verb. iur. in verb. *ærarium.* & verb. *fiscus*, & idem in comm#tarijs, tit. quæ sint regal. c. 1. versic. *regalis.* Petr. Gregor. vbi supr. n. 3.

6661 Capit. scitote. 6. q. 3. c. in apibus. 2. q. 7. Suarez allega tion. 6. nu. 12. & seqq.

6662 L. fi tit. 5. libr. 4. fori. l. postliminium, in princ. ff. de ca ptiuis. & post limin. Bar. nu. 11. & Bal. nu. 1. in l. 1. C. de boris vacant. lib. 10. Auil. in cap. 2. pr#tor. glo. *camara.* n. 5. & in c. 12. eod. verb. nu. 4. & 5. Auendan. in cap. 7. prætor. nu. 11. & 13. & in c. 18. nu. 2. & in c. 11 num. 5. & seq. Bossius v bi supr. nu. 7. Ioan. Gars. de expens. c. 21. nu. 22. Petrus Gregorius de syntagma. iur. 3. par. libr. 31. c. 31. num. 6. & par. 1. lib. 3. c. 4. nu. 2. & 4. Gir#da de ga bell. 1. par. nu. 25. & seq. pag. 13. & dixi supra lib. 2. cap. 16. num. 59. & 97.

6663 Authe. vt præpo. nomen impe. in princ.

6664 L. 2. §. initio. ff. de orig. iur. & dixi in c. præc. n. 7.

6665 Cap. 6.

6666 Esdræ. c. 7.

6667 Oseæ. 13. *Dabo tibi reg# in furore meo.* & Diuus Petrus epistol. i. c. 2. *Subiecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum, & seruite regi,* & in 4. lib. Re gum.

6668 In vita Caligul. versi. *vecti galia noua.*

6669 Lib. 1. variar. cap. 17.

6670 Allegatio. 28. nu. 24. in responsion. 2. dubij.

6671 In l. 2. §. si decimam. ff. de pollicitation.

6672 Budæus de asse, & eius partibus. libr. 40. fo. 90, & alibi prout refert Rebuff. de decimis. q. 1. n. 5. & Lasarte de gabel. in præfatione. nu. 7. & seqq.

6673 L. vnic. C. ne sine iussu prin cip. lice. confisc. l. 5. tit. 1. libr. 2. recop. & l. fin. tit. 5. lib. 4. for. Bar. & Alexan. in l. si finita. §. si de vectigalibus ff. de d#no infect. Guiller. Benedict. in c. Raynuntius, verb. *& vxorem,* nu. 293. 1. p. de testam. Puteus de syndicat. in par. de excessibus Baron. num. 11. Auend. in c. 7. prætor. nume. 1.

6674 Boer. decisi. 180. num. 4. vol. 1. Bar. post alios in l. fin. q. 1. & ibi Bal. & Ange. ff. solut. matr. Palac. Rub. in rubr. de donation. inter vir. & vxor. §. 62. nu. 11. pag. in nouis. 192. Auenda. in c. 24. prætor. 2. par. num. 1. & in c. 7. 1. part. num. 4.

6675 Supr. libr. 2. c. 16. nu. 110. & ibid. c. 17. nu. 199. cum 3. se quent. & probat l. 1. C. ne sine iussu prin cip. lic. cert. iu dic. confiscat. Petr. Gregor. de syntagma. iur. 1. par. lib. 3. c. 2. nu. 10.

6676 Supr. libr. 2. c. 17. nu. 199.

6677 L. 18. ad fin. tit. 9. par. 2. & l. 1. tit. 4. libr. 2. recopil. c. 1. prætor. & ibi Auil. in gloss. *seruicio.* & sic sidelitas neces saria est in iudicibus, dixi sup. lib. 1. c. 4. nu. 15. in. fi

6678 Authen. vt iu dices sine quo quo suffra. §. illudvidelicet, versic. *oportet,* ibi: *Quia iudici bus imminet fis calium pericul#* & l. 2. ff. de iur. fis. l. missi opinatores. C. de exactoribus tributo. lib. 10. & l. iudices, & ibi Bar. & Plate. C. de annonis, & tribut. libr. 10. Roma. singul. 570. Martin. Laud. in tract. de official. dominor. q. 93.

6679 Alfons. de Ca stro in libr. 2. # lege pœnali cap. 12. & 13. Auend. in c. 7. prætor. 1. par. num. 7. versi. *& sicut.* in fin.

6680 L. 27. titul. 6. libr. 3. & l. 14. tit. 26. lib. 8. re copil.

6681 L. 2. d. tit. 26. Auend. in ca. 24. prætor. 2. par. nu. 4. Auil. in c. 8. præ tor. gloss. *dineros.* nu. 4.

6682 L. 2. tit. 13. lib. 2. recop. versi. *saluo.*

6683 L. 3. C. de sepulchr. violat. glo. in l. Agraria. ff. determ. moto. l. iubemus. 2. cum glo. C. de sacrosan. ecclesi. Bar. in l. fin. ff. rer. amota. Bonifac. in Peregri. verb. *pena.* fol. 348. col. 3. in fin. Marant de ordin. iudic. 4. part. num. 32. Auiles in c. 2. præ tor. gl. *camara.* num. 1. Auen dan. in ca. 24. prætor. 2. part. num. 4.

6684 L. 11. in fin. tit. 6. & l. vnic. c. 10. titul. 10. libr. 3. & l. 2. tit. 26. libr. 8. rec. & l. 3. C. de modo mulctar. & Auth. de non eligen. secund. nub. §. cum igitur, ibi: *Nec est lex tale quid dicens.* Aufrer. in Clem. 1. nu. 101. de offic. ordin. in fin.

6685 Bar. in l. mulctarum, & ibi Salicet. C. de modo mulct. Auil. in c. 3. prætor. glo. *jurisdicion.* n. 33. & seqq.

6686 L. 13. c. 16. tit. 14. lib. 2. & l. vnic. cap. 10. titul. 10. lib. 3. recop. dicit c# munem Coua rruu. lib. 1. variar. c. 16. nu. 8. Matienç. in l. 13. tit. 10. gl. 2. nume. 8.

lib. 5. rec. Auil. in c. 11. prætor. gl. *auenencia,* n. 2. versi. *sed fi pæ na.* Azeued. in l. 3. nu. 62. tit. 10. libr. 4. rec. quicquid hæsitet Auen. in c. 18. præto. n. 3. in fi. lib. 1.

6687 Cap. statuimus, de maiorit. & obed. &. c. fin. de constitutio.

6688 Auil. in c. 19. syndic. glo. *cobrar.*

6689 L. 105. styll. Auend. in c. 7. prætor. 1. part. n. 7. versi. *quod limita,* & in c. 18. nu. 3. verfic. *& nota.* Couarr. lib. 1. variar. c. 16. nu. 8. Azeue. in l. 38. glo. *se de la quarta parte,* n. 5. tit. 6. libr. 3. recop.

6690 L. vnic. C. pœnis fiscal. credito. præfer. lib. 10. ibi: *Remsu# per sequentibus pœnæ exactio postponitur.* & ibi Pla tea l. 2. tit. 15. lib. 8. reco. ibi: *Pague el dicho daño de la parte, ante que a nos la pena.* & l. 9. tit. 7. lib. 3. recop. ibi: *Y la parte pagada del hurto.*

6691 In l. non puto. ff. de iure fisci. Bossius de criminibus, titul. de fisco, nu me. 74. pagin. 668.

6692 In l. 49. tit. 9. libr. 8. ordin. pag. 397. col. 1.

6693 Supra isto lib. c. 3. nu. 99. & seqq.

6694 Bart. in l. ambitiosa. ff. de decret. ab. ordin. facien. Bonifac. in Peregrina, verb. *ad ministratio.* fol. 25. col. 4. versic. *quæro vtr# potestas.* Platea in l. litibus, nu. 1. versic. *item in causa criminali.* C. de agricol. & cens. libro 11. & dixi in dict. c. 3. numer. 99. & seq.

6695 L. 35. tit. 6. & l. 19. tit. 7. lib. 3. recop. Auil. in. c. 45. præt. Paz in pract. 1. tomo. 8. par. cap. vnic. artic. 25. fol. 235.

6696 L. 66. tit. 4. libro 3. recop.

6697 L. 12. in med. tit. 26. libr. 8. recop.

6698 L. 13. titul. 9. lib. 3. recop.

6699 L. vorax, & fraudulentum numerarior# proposit#, &c. C. de numerarijs, & actuar. libr. 12.

6700 L. 11. titul. 6. lib. 3. & l. 13. tit. 10. libr. 5. & l. 1. 2. & 12. tit. 28. libr. 8. recop. Mati#. latê in d. l. 13. glo. 2. fo. 315.

6701 Bart. in l. post contract#. ff. de donatio. Alexan. in l. rescriptum. in prin cip. ff. de pactis. c#mu. opin. sec#d. An gel. in l. si quis nu. 4. C. de bo nis proscript. & dicit magis c#mun#. Gregor. in l. 9. tit. 3. par. 5. gloss. *malfetrias.* Cla rus in practic. §. fin. q. 78. n. 18. Auil. in c. 19. syndic. gl. *cobrar.* nu. 3.

6702 Azo. in s#ma. in princ. C. de priuilegio fis. Bald. & Alex. in dict. l. rescriptum, & Gregor. in d. loco. Villalob. in ærario, verb. *fiscus.* num. 222. fol. 77.

6703 L. 4. tit. 2. par. 7. & ibi Greg. in glo. 2. & 3. c. cum sec#d# ll. de hæretic. in 6. & ibi gl. *naturæ.* c#munis opinio, secund. Picum in d. l. post contractum n. 38. Clar. vbi supr. & Gregor. in l. 4. tit. 26. par. 7. verb. *por hereje.* contra tex tum ibi, & in l. 16. tit. 1. par. 6. gloss. fin. in med.

6704 L. 35. titul. 6. lib. 3. & l. 12. tit. 26. libr. 8. recop. Auend. in c. 24. præto. 2. par. nu. 3.

6705 L. 19. dict. tit. 6. & dict. l. 35. in fin.

6706 Glo. *mala fide,* in l. 1. C. de fide instrum. & iure hast# fisc. lib. 10. & glo. *oculte.* in l. 2. C. de his qui ex publi. ratio. eo dem libr. Plat. in l. duos tabu larios. in fi. C. de susceptor. & arcar. lib. 10.

6707 Glos. verb. *& deponatur,* in l. senatusc#sulto. ff. de offic. pr#sid. l. si fide iussor. §. fi. ff. qui satisda. co gant. Tiraque. plures refer#s de vtroque re tract. tit. 2. §. 4. gloss. 7. numer. 1. Auiles in cap. 10. syn dicat. glo. *nombrare.* nume. 3. Didac. Perez in l. 1. titu. 10. libr. 3. ordina. gloss. 1. colum. 1142. versic. *quæro nonò.* Azeued. in l. 13. gloss. *no sea escriuano.* nu. 5. titul. 9. libr. 3. recopil. & l. 7. titul. 13. lib. 6. recopila. & di xi supra lib. 2. cap. 31. nu.

6708 L. 1. titul. 14. lib. 2. recop.

6709 Facit. l. 35. in fin. tit. 6. lib. 3. recop.

6710 Dict. l. 35. in princip. Auen dan. in cap. 10. Prætor. 2. par. numer. 16. ver sic. *caueat tam# iudex,* Bonifa. in Peregrina, verbo, *administratio.* fol. 25. col. 4. ad fin. versic. *quæro vtrùm potestas.*

6711 L. 8. tit. 4. lib. 1. recopil.

6712 Auiles in cap. 3. Prætorum, gloss. *jurisdicion.* nu. 36.

6713 Regula delictum person#, de regulis iur. in 6.

6714 L. 43. titul. 4. libr. 2. recopilation.

6715 Supra isto lib. capit. 1. nume. 253.

6716 Supra isto lib. cap. 4. numer. 39.

6717 L. 9. titul. 24. libr. 8. recopilation.

6718 Dict. l. 9. & l. 1. dict. tit. 24. libr. 8. recopilation.

6719 Dict. l. 9. in fi. principij, ibi: *Y que las justicias inferiores.* ad quam leg# refertur ordo aliorum capitulorum.

6720 Dict. l. 9. §. 2.

6721 Dict. l. 9. §. fi. tit. 24. libr. 8. recopil.

6722 L. tutor qui re pertorium. ff. de administra. tutor. Platea. in l. fin. C. de his qui ex publi. colla. & in l. præcip. C. de cano. largitio. lib. 10. Auen. in c. 24. prætor. 2. par. nu. 1. versi. *in negocio regio,* Auiles in cap. 2. prætor. glo. *de mercaderia.* nu. 3. & seqq.

6723 L. Diuus, in fin. ff. de bonis damnator. & inquisitio criminosor#. Andre. de Iser nia in constit. iustitiarij. 3. Maran. de ordine iudic. 6. part. c. de inquisitione, incip. *tertio modo* nu. penul. l. 22. tit. 7. & l. 13. tit. 14. cap. 8. & 14. lib. 2. re copil. & de iure communi li cebat secund# Auenda. in c. 10. prætor. 2. par. nume. 16. versi. *publica.*

6724 Auiles in for ma secret. syn dicat. interrogation. 4. Paz in practica. 1. tomo. 8. part. cap. vnic. fol. 235. nu. 25.

6725 L. 42. titul. 4. lib. 2. & l. 35. titul. 6. & l. 19. tit. 7. lib. 3. & melius l. 13. tit. 14. numer. 18. versic. *Otrosi mandamos, que los juezes ordinarios.* libr. 2. recopila. Azeued. in dict. l. 35. in fin.

6726 Dict. l. 35.

6727 L. 11. tit. 6. & l. fin. tit 9. libr. 3. recop.

6728 Gloss. in l. aufertur. §. fin. ff. de iure fisci, regul. generi. de regul. iuris in 6. Auen dan. in dict. c. 24. prætor. 2. part. numer. 1. versic. *ín negocio regio.* ad fi. Azeued. in d. l. 11. glo. *con el quatro tanto.*

6729 L. 11. in fine. tit. 6. lib. 3. recopil. Authen. de non eligen. secund. nubent. §. cum igitur. ibi: *Nec est lex tale quid dicens.*

6730 Dict. l. aufertur. §. fin. Auiles in cap. 45. prætor. gloss. *las pague.*

6731 Text. in. §. item lex Iulia peculatus, & ibi Platea, instit. de public. & iudic. & l. 1. C. eodem, & quæ dixi supra isto libr. ca pit. 4. numer. 86. contra vsurpantes bona reipublic#.

6732 L. 18. titul. 5. libr. 9. recopilation.

6733 Dict. l. aufertur. §. fiscus. ff. de iure fisci. l. si quis posthac, iuncta glo. *habuit.* C. de bonis proscriptor. & ibi Salicet. & l. 25. titul. 13. part. 5. Auendan. in cap. 11. prætor. 2. part. numer. 18. in fin. & in cap. 7. 1. par. num. 14. Auiles in in cap. 2. prætorum, glo. *camara.* nume. 5. in fin. Bossius in practic. tit. de fisco, num. 32.

6734 L. cum posses sor, & ibi glo. 1. in fin. ff. de censib. Bald. in l. 1. num. 7. versic. *item si sunt duo.* C. de hæred. ven.

6735 L. 33. titu. 13. part. 5. & ibi Gregor. in gl. *obligados por pa labra.* gloss. 1. in l. si pignus. ff. qui potio. in pignor. habe. Ioann. Gutierrez in libr. 3. practica. qu#stion. quæstio. 99. nume. 17.

6736 In. tit. C. de priuileg. fisc. & Bossius vbi supr. & Fr#cisc. Luca. in tract. de fisco & eius priuileg. Bald. in dict. l. 1. & nouissimè Anton. Peregrin. in tract. de priuileg. fisc.

6737 Hoc lib. cap. 4. num. 80. in fin.

6738 L. 1. §. hoc. ff. si quis testamen. liber esse eius. glo. 1. in c. 1. vt lite pen den. Ias. in. §. omnium, nu. 24. ad fin. c# num. seq. insti tut. de action. Cephal. consi. 615. numer. 1. & sequent. lib. 5.

6739 L. 1. C. de imponen. lucrat. descr. libr. 10. & l. 1. C. de de quibus mu ner. eod. lib. l. licitatio. §. siscus. versi. *mercatores.* ff. de publica. & ve ctiga. l. per pro curatorem. ff. de acquir. hæred. ibi: *Quia mutatione personæ castrensia esse desierunt.* Bar. in l. 1. nu. 4. C. de nauic. libr. 10. & latius in Auth. de non elig#. secund. nub. §. ante, & idem Bart. in l. Paulus. in fin. ff. de acquir. hæred. Bald. in rubr. C. de vsuris. quæstio. 4. versi. *mutatío personæ.* Iaso consil. 20. Chassan. in consuetud. Burgund. rubr. 1. §. 4. gloss. 1. nu. 38. fol. 30. Petrus Antibol. in tracta. de muner. 3. par. numer. 86. & seq. Suarezin

disputatione quæstionis maioratus. num. 23. & 24. Anton. Gomez in l. 70. Taur. Didac. Perez in l. 12. titul. 4. libr. 4. ordinam. col. 1430. gloss. *no paßen.* & in l. 1. tit. 3. libr. 1. ordinam. col. 89. vsque ad 91. Villalob. in ærario commun. opin. lit. E. num. 4. fo. 52. post Castellum in l. 6. Tauri, verb. *de qualquier calidad.* & latius in l. 13. verb. *veynte y quatro horas.* versic. *ex quo infertur.* cum seqq. Roland. consi. 62. ex nu. 5. vol. 4. Cepha. in dict. consi. 615. num. 94. vol. 5. Maynerius in regul. aliud. §. re fertur. numer. 95. fo. 287. ff. de regulis iur. Ioan. Gutierr. lib. 1. practi. q. 3. num. 16. & seq. & lib. 2. q. 132. nu. 3. Azeue. in l. 10. tit. 1. lib. 4. re cop. nu. 59. Giron. de Gabel lis. 7. par. §. 1. nume. 5.

6740 Auiles in c. 2. Pr#tor. gl. *camara.* nume. 5. in fin. & Au#. in c. 7. Pr# tor. nu. 14.

6741 Luc. de Penna. in l. contra publicam, col. 5. versi. *item quia.* C. de remil. & Roland. vbi supr. & in con ductoribus ga bellar#, quòd gaudeant priuilegijs fiscali bus, pr#ter Doctores in dict. l. licitatio. §. fiscus. vide Euerardum in locis argument# di, loco. 122. à vi subrogationis, pag. 656. versic. *decimo nono.* & versicul. sequent. vbi quod etiamsi reddituarij vel receptores Cæsaris iam soluerint fisco sua debita, ipsi possunt ea exigere ab alijs debitoribus iure & priuilegio fiscali, scilicet, capiendo eorum per sonas, & bona, ex doctrina Ioann. de Plat. in l. missi opinatores, circa fin. C. de exactor. tribut. lib. 10. per l. creditor, in princip. & ibi Paul. de Castro. ff. de action. empt. & Peregrinus de iure fisci. lib. 6. tit. 5. nu. 33. Guido Pap. quæst. 413.

6742 L. 42. titul. 4. lib. 2. & l. 35. tit. 6. lib. 3. recopilat.

6743 L. 2. titul. 26. lib. 8. recopil. Auen. in c. 2. prætor. 2. par. num. 4.

6744 Bart. in l. præcepit. §. illud, per tex. ibi. C. de canon. largitio. libr. 10.

6745 Platea in l. ex domibus. C. de decuri. lib. 10. Alberic. in l. munerum. ff. de muner. & honor. Auend. in c. 19. prætor. 1. par. nu. 24. versic. *quod maximé.*

6746 Bal. singulariter in l. 1. per text. ibi. C. de condictio. ex lege. Alex. De cius, & Ias. in l. pecunia qu#. ff. si cert. peta. Bossius de cri min. tit. de fisco. nu. 33.

6747 L. munerum, & l. æstimatio nem. §. fin. ff. de munerib. & honor. l. legato. ff. de vacatio. muner. Pla tea in l. placuit. per text. ibi. C. de Pala tin. sacr. largi. lib. 12. & in l. ab honoribus. C. de muner. & honor. inter patr. &. fili. non commun. lib. 10.

6748 L. 113. styli, Puteus de syn dicat. verb. *car cer.* c. 4. nu. 3. 143. Boerius decisi. 303. n. 9. Bonifac. in Peregrina. ver bo, *inquisitio.* 1. part. fol. 254. col. 1. liter. A. Auenda. in c. 10. Prætor. 2. par. nume. 14. & 15.

6749 Isernia in feu dis. tit. de statu. & consuetudin. §. nauigia. Lucas de P#n. in l. 1. C. ne rustica. ad vll# obsequi. col. 7. libr. 11. Auil. in c. 20. Prætor, gloss. *vsurpan.* n. 18. in med.

6750 Supr. isto lib. c. 5. nu. 2.

6751 Bonifacius vbi supra.

6752 Ias. in l. si super. num. 6. C. de transactio. Boer. decisio. 85. n. 11. Gracian in regula 120. nume. 9. fol. 53.

6753 Platea in l. fi. in fin. C. de erogation. milit. anno. libr. 12. Puteus de syndica. verb. *carcer.* c. 4. nu. 3. fol. 143. Auiles in cap. 6. Prætor. gl. *pobres.* nu. 22. in fin. Auend.

in c. 20. Prætor. num. 5. fo. 13. & in c. 10. nu. 14. fol. 168. Menoch. de arbitrarijs, lib. 2. centuria. 3. casu. 228. nu. 6. & 9.

6754 Supr. isto lib. c. 4. nu. 18. & cap. pr#ceden. nu. 20. & seq.

6755 L. 4. tit. 16. lib. 8. recop. corre cta. l. 103. styli excusante reum abhis ex pensis: & ita resolu#t Regnicolæ vbi infra, & Auenda. in respons. 40. nu. 12.

6756 L. 3. versic. *y mandamos.* tit. 16. libr. 8. rec. quam sic intel ligit Auenda. in d. c. 10. præ tor. nume. 15. Auil. in cap. 27. prætorum, glo. *entreguen.* numer. 24. & 25. Couarru. in cap. 11. pra ctic. num. 11. & libr. 2. variar. capit. 20. nu. 5. Bonifa. in Peregr. verbo, *captio.* q. 1. glo. *remittere,* col. 3. per doctrinam Baldi in ca. Federicus, versic. *si iudex,* de pace tenen da, & eius vio la. Gregor. in l. 1. verb. *deuelo.* in fi. tit. 29. part. 7. Didac. Perez in l. 1. tit. 17. libr. 8. ordi. pag. 336. versi. *quæritur,* & in l. 2. vers. *que lo embien,* eod. tit. & lib. pag. 341. & in distincte idem sensit Auend. in d. responso 40. num. 12. in fi. Azeued. in l. 16. in fin. tit. 23. libr. 4. rec. & Menoc. de arbitrar. casu 228. & Tibe. Decia. 1. tom. crimin. libr. 4. c. 19. nu. 19.

6757 Supr. libr. 2. c. 18. nu. 329.

6758 Salicet. in l. mulctar#. C. de modo mulctar. Auil. in c. 3. prætor. gl. *jurisdicion,* numer. 34.

6759 L. 20. & 21. tit. 20. libr. 2. recop.

6760 Auil. in ca. 3. prætor. glo. *jurisdicion.* n. 36

6761 Ioan. Gars. de expensis. c. 20. nu. 13. versic. *denique.*

6762 Lib. 5. cap. 4. num. 64.

6763 L. vnic. C. de præbend. sala. lib. 10.

6764 L. 43. titul. 4. lib. 2. recop.

6765 Libr. 5. cap. 1. nu. 253.

6766 L. 20. titul. 7. lib. 3. recop.

6767 L. 9. titul. 24. lib. 8. recop.

6768 Dict. l. 9. in fi. princ. ibi: *Y las justicias inferio res.*

6769 Regu. delict# person#, de regul. iur. in 6.

6770 Amed. de syn dic. nu. 150. in fin. fo. 58.

6771 L. diuus ad fi. & ibi Bart. ff. de bonis dam nator#, idem Bar. in l. præcepit. §. illud. in fi. C. de cano. largi. libr. 10. Amedeus vbi supra.

6772 Dict. l. Diuus. ibi: *Hanc rationem non comp#dio suo debent præsides vertere.* & infra in fin. ibi: *Non in vsus proprios vertere, sed ad vtilitatem officij patiatur deseruire.*

6773 Libr. 2. Decada. 5.

6774 Lampridius & Capitolin# in Alexand. scribunt: *Alexandr# Imperatorem ex more veterum instruxisse magistratus quos in prouincias mitte bat, ita vt præsi des acciperent argenti pondo vi cena, phialas se nas, mulos binos, equos binos vestes forenses, binas,*

domesticas, singulas, bal neares, singulas, aureos centenos, cocos singulos, & si vxores non haberent, concu binas singulas, quod sine ijs esse non poßent, ne scilicet prouincialibus mulieri bus molesti eß#t; reddituri deposita administratione mulos, mu las, equos, mulio nes, & cocos, cætera sibi habituri, si bene se ges sißent: in qua druplum reddituri, si malè. Meminit etiam Petrus Gregor. in syntagmat. iur. 3. par. libr. 47. ca. 32. nu. 28. & Tiber. Decia. libr. 8. crimin. ca. 36. num. 30.

6775 In dict. l. Diuus. ibi: *Vel si qui fortiter fecerínt milites, inde eis donare.* Bald. in l. 2. nu. 3. C. de commun. rer. aliena. vbi quòd iudex modica fiscalia donare potest. Auil. in c. 3. Prætor. glo. *jurisdicion.* nu. 34. & in c. 17. glo. *las haran.* num. 10. Baeça de inope debitor. cap. 18. num. 7. in fi. & nume. 8.

6776 Bart. & Platea in l. vnic. C. de præb. sala. libr. 10. Puteus de syndica. verb. *premio.* fo. 269 nu. 3. Auend. in c. 2. 1. part. nu. 8. vers. *item cupientes.* & in c. 10. Prætor. 2. part. nu. 14. & 15. Auiles in c. 1. glo. *sala rio.* nu. 9. & in c. 17. gloss. *las hara.* num. 10. Greg. in l. 10. tit. 28. part. 3. verb. *pro comu nal.* Didac. Perez in l. 1. tit. 12. glo. 1. col. 514. lib. 2. ordinamen. Cla rus in practic. §. fin. q. 27. nu. 3. & seq. post Bal. in l. si Bar satoram, nu. 1. C. de fideiussor. Baeça de inope debitor. ca. 18. fol. 151. nu. 7. in fin. & seqq. & quæstion. 29. num. 6.

6777 Cicer. 1. Tuscul. *Honos alitartes.* & Homerus: *Præmia si tollas, virtutem quis amplectitur.*

6778 L. 30. titul. 26. part. 2. & titul. 27. *de los galardones.* eadem part.

6779 L. 1. C. de condit. ob turp. caus. l. 1. C. ad leg. Iul. rep. l. 1. ff. eod. Authen. vt iudic. sine quoquo suffr. §. 1. Abb. in c. in ecclesijs, de censibus, Marius Salomo. de voluntar. & inuolunt. pag. 38. Puteus de syndicat. verb. *præmium.* num. 1. & seq. fo. 269. Bar. in l. si quis in graui. §. vtrum, & ibi DD. ff. ad syllania. An gel. in Authen. de col. & ali. cap. §. iubemus. Salic. in l. ea quid#. C. de accusat. Angel. Arct. de male ficijs, super verb. *nec non ad denuntiandum,* in q. incipien. *quæro secundó.* Salic. Mart. Laudens. in tract. de official. do mino. quæsti. fin. Bal. in l. 2. C. de oper. libert. per text. ibi. Bart. Plat. & Luc. de P# na. in l. nulla macula. per text. ibi. C. de delatorib. libr. 10. Barba. c#s. 45. col. 2. vol. 3. Boer. in tractat. de ordin. grad. versi. *ita esset in casu.* n. 41. Orosc. in l. congruit. nu. 2. colum. 467. versi. *malis.* ff. de offic. præsid. post Bart. in l. vt vim. co lum. fin. ff. de iustit. & iur. ci tando Butrica rium dic#tem, quod vbi quis aliquid gratis debet facere, si pecuniam recipiat pro eo, turpiter facit, Azeued. in l. 1. nu. 15. tit. 4. lib. 6. recop.

6780 L. 4. titul. 18. libr. 6. recop. & ibi Azeue. nu. 2. & idem in addition. ad Pisam in curia. cap. 18. num. 24.

6781 In 2. tomo crimin. tit. de indicijs & tortur. quæstio. 51. per totum.

6782 Angel. in l. qui vas. §. qui ex voluntate. ff. de furt. Luc. de Penn. in l. 1. C. de desert. col. 2. Paul. Grilland. in tracta. de pœnis omnifar. coitus, versi. *deci mo nunc est videndum.* nu. 19. Salicet. in l. vnic. C. de raptu virgin. Gregor. in l. 18. titul. 14. part. 7. verb. *o los encubrieren.*

6783 L. mulier in opus salinarum ff. de captiuis, & postlimin. l. Diuus. in fi. ff. de bonis damnat. Bart. in l. fin. §. fin. per text. ibi. ff. de pignorat. actio ne, quem ibi DD.

sequuntur. & Floria. in l. si locus. §. fi. ff. quemadmodum. serui. amittan. Ias. in l. Barbarius. col. 8. versi. *secunda conclusio* ff. de officio Prætor. & con sil. 46. col. 3. vol. 3. Roland. consi. 69. nu. 22. vol. 2. post Angel. in Authen. de collator. §. iubemus. Puteus de syn dicat. verb. *salaríum.* c. 6. nu. 7. ad fin. fol. 289.

6784 Bald. in l. non dubium. n. 10. in fin. C. de legibus.

6785 L. 26. c. 5. & seqq. tit. 6. lib. 2. recop.

6786 Ad Corinth. 1. c. 9. *Quis militat suis stipendijs vnquam.* c. cum secundum, de præbend. c. iam nunc. 28. q. 1. c. cum ex officij, de præ scriptio. l. cum nautarum. C. de nauibus, & naucler. lib. n.

6787 L. in commodato. §. sicut. ff. commodati. l. si seruus communis. §. quod verò. ff. de furtis. l. sed & siquis. ff. quemadmo. te sta. aper. & vt dicit Cato, rela tus à gl. verb. *pedanels,* in Authen. de iudic. §. ne autem. *Si labor in damno est, mortalis crescit egestas.* c. precariæ. 10. quæst. 2.

6788 L. eum qui no centem. ff. de iniurijs. ibi: *Peccata enim no centium nota es se, & oportere, & expedire.*

6789 Lib. 5. cap. 4. num. 5.

6790 L. 6. ff. de iur. fact. ignorant. ibi: *Nec scrupulosa inquisitio exigenda.* l. si be ne collocatæ. ff. de vsuris. ibi: *Prospicere Reip. securitati debet præsespro uinciæ, dummodo non acerbum se exactor#, aut contumeliosum præbeat, sed moderatum, & cum eficacia benign# & cum inst#tia humanum.* Belluga de specul. princ. rub. 17. §. videamus. num. 17. cum alijs quæ tradidimus isto libr. cap. 3. num. 27.

6791 L. Diuus, & ibi Doctores. ff. de bonis d# nat. l. 35. titul. 7. lib. 3. & l. 2. tit. 26. libr. 8. recopil.

6792 L. quia poterat. ff. ad Trebellia. & l. it# si vnius. §. prin cipaliter. ff. de arbitris.

6793 Paulus consil. 346. & melius c#s. 197. Vin cenc. Cygaul, in suo opere aureo. consil. super alienatione iustitiæ. fol. mihi. 168. col. 1. & dixi supra lib. 2. c. 10. nu. 29.

6794 L. 42. titul. 4. lib. 2. & l. 35. tit. 6. libr. 3. re copilat.

6795 L. 5. tit. 6. libr. 8. recopil.

6796 L. 14. in prin. tit. 14. part. 7. & dict. l. 35. ad fin. Auiles in cap. 45. pr#torum, gloss. *ni tomar.*

6797 L. præcepit, & ibi Platea. C. de canon. largit. libr. 10. & idem in l. fin. C. de ijs quæ ex publ. colla. eod. libr.

6798 L. 18. titul. 5. lib. 3. recop.

6799 Dict l. 35. ver sic. *y las otras penas.* titul. 6. libr. 3. & l. 2. tit. 26. libr. 8. recopil. versi. *y la otra mitad.*

6800 L. nemo. & l. intra. C. de oper. publi. glo. penul. versic. *forsan.* in l. opus nouum. ff. eod. vbi Bart. nume. 4. dicit commu. & dixi supra lib. 1. capit. 4. num. 64.

6801 Dict. l. 35. tit. 6. libr. 3. & l. 2. titul. 26. lib. 8. recop. ibi: *Para los lugares y personas para quien las pusiere el Iuez.*

6802 Dict. l. 35.

6803 L. cum is qui. §. si in ea. ff. de condict. in dibiti, & l. 1. §. sed si libertus. ff. si quid in fraud. patro. M#tica de c#iectur. libr. 6. titul. 3. num. 22. versi. *quod autem.* Palac. Rube. in rubr. de dona. inter. §. 38. ad fin.

6804 Specul. in tit. de instru. edit. §. nunc verò aliqua, versic. *& scias quod in ter relicta.* Bal. in authent. similiter. C. ad leg. Fal. Rom. consil. 235. *quo ad primum.* col. 2.

6805 Specu. in dict. loco. Archid. in c. si ex laicis. 10. q. 1. Tiraquel. de pia caus. in præfation. pagin. 2. versic. *item relictum.*

6806 Tiraquel. in d. loco. pagin. 4. versic. *item relictum*, & vltra ipsum singula riter Parisius consil. 34. per totum, maxime, num. 26. volu. 4.

6807 Specul. & alij. vbi supra.

6808 L. diuus, & ibi addit. ad Bart. ff. de bonis d# nat. Cinus, & Bald. in l. liber ti. C. de operis liber. & in. l. quod in vxorem. C. denegot. gest. Mar tin. Lauden. in tracta. de official. domino. q. 39. & q. 62. post Bart. in l. oper#. ff. de vsufruct. lega.

6809 L. ciuitatibus. ff. de lega. 1. l. sancimus. C. de sacros. eccles. §. inter dicimus, in authen. de ecclesiasti. titul. ibi: *Egentium pabula, & alias pias causas.* Cum#. consil. 30. *statuto cauetur.* co lumn. 2. post Bart. in l. alio. ff. de aliment. legat.

6810 L. decurionib. ff. de decurio. & dixi supra isto lib. cap. 4. nu. 13.

6811 Martin. Laudens. in tracta. de official. domin. qu#s. 35. post Cyn um, & Bal. in l. quod in vxorem. C. de negot. gest.

6812 L. iudices. C. de episcopali audient. Pute. de syndica. ver bo, *carcer.* c. 4. nu. 3. & 4.

6813 L. 54. in fi. tit. 6. part. 1. & l. 11. tit. 3. lib. 1. recopil. ibi: *Y obra de piedad.* Specul. tit. de instru. editio. §. duo restant.

6814 Tiraquel. de causa pia in præfatio. Belluga de specu lo princip. rubric. 17. versi. *videamus.* num. 1. & sequent. fol. 107.

6815 L. 17. titul. 7. lib. 3. recop.

6816 L. scire debemus. 29. ff. de verbor. obliga tion. Ias. in l. Titia. 134. §. fin. ff. eodem, post Bart. in l. de pupillo. §. si pluribus locis. ff. de noui oper. nuntiat. Anton. Gomez in 2. tomo variarum, cap. 11. nume. 16.

6817 Cap. nuper no bis, de testib. l. Theopompus. ff. de dote præleg. latè Tiraquel. de pœnis temp. caus. 51. pag. 271. nu. 136.

6818 Gl. in l. 1. ver bo, *vel duæ.* ff. de ventre inspic.

6819 Dict. l. Theopompus, & l. quem hæredi, & ibi Paul. ff. de rebus dub.

6820 Bart. in l. Lucius. in fin. ff. de fideiussor. & in d. l. Theopompus. Anton. in c. veniens. in. 1. col. 2. & ibi etiam Felin. de testib. idem in c. quia in dicante. col. 1. de præscriptio.

6821 Abb. in c. proposuisti, & ibi Dec. nu. 15. de probation. Angel. in repetit. l. si vacantia. C. de bonis vacant. lib. 10. Anton. Gomez de contractibus. c. 10. nu. 5. Ioan. Garsi. de expensis. c. 24. nu. 18. in fi. & singulariter Tiraq. de præscriptio. §. 1. gloss. 8. pag. 94. & sequent.

6822 In l. 2. ff. de n# dinis, & libr. 2. de Republ. *Opus est igitur agricolis, merca toribus, artificibus, militibus, alijsq; multis.*

6823 Lib. 4. politic. & lib. 7. cap. 8 *Non igitur ciui tas sine his constare potest, á quibus operæ præ stantur, hoc est sine agricolis, pa storibusq;, opifi cibus, militibus, sacerdotibus, atque iudicibus.* Cermenat. in rapsodia cap. 38. pag. 339. in princ.

6824 Lib. 2. politic. cap. 6.

6825 Lib. rerum Indicarum, ex quo & Strabo ne Petrus Gregor. de syntag mat. iur. 2. p. lib. 18. cap. 5. num. 2.

6826 Ex his quæ re fert Didac. Perez in l. 1. tit. 7. col. 1468. lib. 4. ordin.

6827 Lib. 2. Vtopien.

6828 Supra lib. 3. c. 3. nu. 61.

6829 Cap. 6. præto. hodie l. 6. tit. 6. lib. 3. Reco. & l. 18. ad fin. tit. 7. eod lib. ibi: *Por el Corregidor.* & infra dicemus is to cap. quòd non committa tur alteri.

6830 In Authent. de defensor. ci uit. §. audient. ibi: *Audi#t quo que leuiora crimina, & castiga tioni competenti tradent, & eos qui maioribus criminibus premuntur, detrudent in carcer#, & mittent ad prouinciæ præsidem: sic enim fruetur ciui tas quæque cura iudiciali, & omnis gens sub maiori constitu ta iudice maior# s#tiet prouiden tiam.* & §. iudi care, & §. ius iurandum in fin. & l. 1. C. de defens. ciuit. & l. ea qu# ff. ad municip. Petr. Gregor. de syntagmat. iur. 3. par. lib. 32. c. 10. nu. 1. & 6.

6831 In l. magistratibus. ff. de iurisd. omnium iudic.

6832 Consil. 114. nume. 8. & 9. vol. 6. & quæ tradit Parlad. libr. 2. rerum quotid. c. fin. 3. par. §. 2. nu. 5. & ibid. 5. p. §. 2. nu. 2.

6833 L. 2. C. quemadmod. testa. ape. ibi: *Adire prius pro tribunali, vel per libellum rectorem prouinciæ procura.* & in l. mi les. §. sexaginta. ff. ad legem Iul. de adulte. ibi: *De plano quoque libellus dari potest.*

6834 Lib, 1. ait: *Distringor officio. vt maximo, sic molestißimo: se deo pro tribuna li, subnoto libel los,* & de hac s#maria causarum cognitione vide quæ dixi sup. lib. 3. c. 14. num. 30. 32.

6835 Cassiador. lib. 2. variarum in formula præsi datus, ait: *Deceßor# bona ex# pla sequere, à vi tiosorum te imi tatione disiunge: non putetur omnis consuetudo probabilis. Cautum debet redde re, non sequac# error alienus: voluntatem regi# in legibus habes, illis obtempera, & nostra co gnosceris imple re mandata.*

6836 L. 6. tit. 6. libr. 3. recop.

6837 Ploto. libr. 8. de legibus, Dio nys. libr. 2. antiquit. Roma. quorum verba, & Petri Criniti refert Simancas de republ. libr. 8. c. 21. pag. 462. Modestin. & Callistrat. in l. 1. & 2. ff. de termino moto Abb. in c. ex li teris. nu. 3. & Decius. 77. de probation. Fe lin. in ca. quia indicante. nu. 2. de præscriptio. Orosc. in l. ex hoc iure, col. 34. num. 26. & seq. Mexia super l. Tolet. 2. fundam. 1. par. fol. 93. nu. fin. Clarus in §. fin. q. 83. nu. 10. Damhonder. in pra ctic. cap. 127. Hieronym. de Monte de finib. regun. c. 34. Bossius in pract. titul. de termi. mot. Menoch. de Arbitrar. casu. 393.

6838 Vbi supr. n. 7. pag. 464.

6839 Supr. libr. 1. c. 1. nu. 6.

6840 Glo. & Docto res in c. quia indicante, de præscriptio. l. si quis super. C. finium regun. & ibi gl. & in l. si irru. ptione. §. ad officium. ff. eod. Bart. in l. qui bona. §. huic stipulationi. n. 2. ff. de damno infect. vbi Paul. dicit ita practicari. Ias. in §. quædam actiones. nu. 77. institut. de action. Abbas fingulariter in dict. c. quia in dicante. nu. 6. & 7. Auil. in c. 6. Prætorum, glo. *se inform#.* nu. 4. & seqq. Azeued. in l. 17. tit. 5. libr. 3. rec. nu. 1.

6841 Ioann. Platea In l. 1. in fi. C. de censit. & c# sitor. lib. 11.

6842 In Catone C# sorino, & The mistocle.

6843 L. 3. cum seq. tit. 7. lib. 7. recop. de cuius materia, præter Auil. in c. 6. Prætor. glo. *ley de Toledo,* & Auen. in eo dem cap. num. 10. & nu. 47. versi. *facta autem.* vide latissimè Mexiam in repetition. illius leg.

6844 L. 6. tit. 6. libr. 3. recop. versi. *y ansi mismo,* ibi: *Por si, o por sus tenientes, y no por alguaziles, ni escriuanos.* &. c. 6. Pr#torum, ibi: *En persona.*

6845 Dict. l. 6. & d. c. 6. & l. 18. ad fin. tit. 7. libr. 3. recopil. ibi: *Por el Corregidor.*

6846 Dict. c. 6. Præ tor. & dict. l. 6. & l. 5. tit. 9. libr. 3. recopil. ibi: *Y aßi ordinarios, como delegados.*

6847 Supr. libr. 2. c. pen. nu. 65.

6848 Auiles in c. 6. Prætor. glo. *salario.* nu. 3.

6849 L. 21. tit. 5. & l. 1. & 8. tit. 6. & l. 5. tit. 9. libro. 3. recopil. ibi: *Viandas.* l. obseruare, in princip. ff. de offic. proc#s. Auth#. de col lator. §. iubemus versic. *ad hoc.* & ibi glo. Authentic. de mandat. princi pum §. 1. & §. illud. & Authent. vt iudices sine quoq. suffrag. §. illud glo. in l. 2. ver bo, *sumptus.* C. de legationib. libr. 12. Puteus de syndic. verbo, *expensæ,* n. 5. fol. 177. & verb. *salarium,* c. 1. num. 2. in med. & nu. 3. in fin. Angel. in d. Authen. vt iudic. sine quoq. suffrag. §. nulli quoque & Authen. vt nulli iudicum. §. 1. Ioan. Faber. in l. omnescognitores C. ad leg. Iul. repet. Boerius decisi. 203. n. 8. Auil. in c. 1. Prætor. gloss. *puestos.* in fin. & ibi in gloss. *salario.* in prin. & in c. 6. glos. *salario.* num. 1. & seqq. Auen dan. in cap. 4. Prætor. n. 45. Gregor. in l. 22. verb. *deuen andar por la tierra.* tit. 9. part. 2. Ioan. Garsi. de expens. ca. 21. nu. 5. fol. 192. licet con trarium dispo nebat. l. 2. C. de lucris aduocat. lib. 12. secund. Alberi. in l. obseruare. in fin. prin. ff. de offic. proconsul.

6850 Cap. 3. *Conten ti estote stipendijs verstis.* cap. non satis. 86. distin. Abbas in c. & si quæstiones, de Simonia. DD. in c. statutum. §. insuper. de rescript. in 6. Specul. tit. de salarijs. §. 1. n. 8. Gregor. in l. 7. tit. 17. par. 3. verb. *deuedar.*

6851 Capit. cum ex officij. de præ scriptio. & ibi DD. maxime Abb. & Felin. &. c. venerabi lis. de c#sibus. Boer. Puteus, & Auiles vbi supr. Lancelo. Conrad. in t#plo iud. libr. 2. c. de Episcop. §. 3. nume. 62. & seqq.

6852 Ripa de peste. tit. de remedijs pr#seruatiuis. n. 214.

6853 In d. §. 1. nu. 9. & 13. & Ioan. Garsi. vbi supra, nu. 7.

6854 Ad Corinth. 1. c. 9. *quis militat suis stipendijs vnquam,* & dixi supra isto lib. c. 5. nu. 19.

6855 In d. c. 4. præt. num. 45. verb. *alias autem.*

6856 L. 41. tit. 6. lib. 3. recop.

6857 L. 6. tit. 6. lib. 3. recop.

6858 Cicer. libr. de diuinat. & 1. offic.

6859 L. illicitas. §. ne pot#tiores. ff. de officio præs. l. modera tores. C. de offici. rect. prouin.

6860 Libr. 1. de republic. titul. 5. fo. 19. *Vicinam,* inquit, *conside ret cum qua aud#dum est, vt amice viuat.* Mar tinus Lauden. in tract. confe deration. ponit. 36. conclu siones, & Feli nus in ca. Rodulphus. num. 19. post med. de rescript.

6861 Authent. ius iurandi, quòd præsta. ab. ijs. §. & primum, ibi: *Deuotos autem paterne tractabo de multis quæstionibus cir ca populos confederatos,* vide Menoch. de arbitrar. libr. 1. casu. 100. Onosander de re milit. libr. 2. c. 43. fo. 56.

6862 L. 7. tit. 7. libr. 7. recopil.

6863 L. 5. tit. 7. libr. 3. recop.

6864 L. 3. ff. de offic. præfect. vigil. Petrus Grego. de syn tagmat. iur. 1. par. lib. 3. cap. 16. nu. 1.

6865 In Alex#dro.

6866 3. Reg. c. 5.

6867 Lib. 6. politic. c. 8. & libr. 7. cap. 12. *Eligen di sunt, montium & siluarum custodes, quos qui dam saltuarios vocant, & magi stratibus annumerandi.*

6868 In Bucol. eglog. 4. *Si canimus syluas, syluæ sint consule dignæ.*

6869 In Iulio Cæsar. 19.

6870 Vt ex Petro Crinito, firmat Petr. Gregor. vbi supr.

6871 Dixi supr. lib. 3. c. 5. nu. 16.

6872 Lib. 2. de insti tution. Reipublicæ. *Sylua cæ dua, quæ materiam ædificijs, nauigijsque præ stat, diligentius custodienda est, & singulis annis à sentibus & ve pribus*

perpurg# da, ne nouis surculis arbustulisque cresc#tibus, impedim#to sint quominus proceritatem suam ab soluant.

6873 Azeued. in l. 15. titul. 7. nu met. 4. libr. 7. recopilat. per text. ibi.

6874 Satyra. 3. *Nunc sacri fontes, nemus & de lubra locantur Iudæis, quorum cophinus fœnum que supellex. Omnis enim populo merced# p# dere iussa est Arbor, & eiectis mendieat sylua camœnis.*

6875 Bocacius libr. 5. *De la genealogia degli Dei.* fol. 95. Alex. ab Alex. libr. 3. genial. dier. cap. 6.

6876 Cur autem Liber, alias Bacchus, dicatur Deus liberta tis, præter supra dictos, & Plutarch#, vide in dictionario poeticover bo, *Liber.*

6877 Regu. libertas. ff. de reg. iuris.

6878 Paradox. penult.

6879 Libr. 5. siluarum.

6880 Lib. 3. facetia rum. c. 32. ad fin.

6881 Lib. 4. genial. dier. c. 10. fol. 202. pag. 2.

6882 3. de legibus, *Nec hominem censeri quidem, cui legitima potestas displiceat.*

6883 L. antepenul. & penult. ff. de censibus.

6884 Iustin. in Authen. de mandat. princip. §. audient, ibi: *Et omnis gens sub maiori constitutaiudice maior# sentiet pro uidentiam.* Bar. in tracta. de re gimin. ciuit. nu. 26.

6885 L. 26. titul. 7. lib. 3. recop.

6886 L. boues. §. hoc sermone, & ibi latè Tiraq. ff. de verbor. signific.

6887 L. cum proponebatur. ff. de iudic. cap. quo niam Abbas, de offic. delegat. & ibi Doctores. l. 47. ti tul. 18. part. 3. & ibi Grego. verbo, *el nombre.*

6888 Glo. *substitut#,* in dict. c. quoniam Abbas, & latè diximus supr. libr. 3. c. 14. nu. 34. & seqq.

6889 Bal. in l. si quis diuturno. ff. si seruit. vendit. Crauet. de antiquit. 4. p. nu. 60. & sequen. pagin. 142. & ibid. pag. 164. n. 5. & 6. Bart. in l. 2. §. exerci tum. ff. de his qui not. infamia. Dec. in l. 2. nu. 109. ff. de regul. iur. facit dicta. l. 26. tit. 7. lib. 3. recopil.

6890 Lib. 3. ca. 14.

6891 Dixi supr. lib. 2 c. fi. nu. 26.

6892 L. 11. tit. 21. lib. 4. & l. 31. tit. 6. lib. 3. recopilat.

6893 Marant. de or din. iudic. 4. p. distin. 5. num. 36. Federi. de Senis c#s. 125. Puteus de syn dica. verb. *iudi ces ad syndicatum.* c. 2. num. 23. fo. 96.

6894 Doctores pro ximo citati.

6895 Lib. 10. epist. epistol. 46. & 47.

6896 Tex. & glo. in c. si de terra, & in c. accedentibus. de priuil. l. 42. in fi. tit. 18. part. 3. & ibi Gregor. & l. 13. tit. 7. par. 5. l. 1. ff. de n# dinis. text. vbi latissimè per modernos, in c. cum accesissent. de constitut. Bart. optime, & Angel. in l. vsum aquæ. C. de aquæ duc. libr. 11. singulariter Alex. consil. 33. vol. 5. & consi. 198. vol. 2. Ias. in l. fin. nu. 53. ff. de constitutio. princ. & melius in l. falso. C. de diuersis rescriptis. Decius cons. 271. nu. 17. Menchac. libr. 1. vsufrequen. ca. 2. numer. 5. & sequent. vers. *priuilegium*, & Molina de pri mogen. libr. 2. cap. 7. nu. 71. fol. 280.

6897 Dict. cap. si de terra, & capit. accedentibus.

6898 L. de quibus. ff. de legibus.

6899 L. antiqua. C. ad Velleian. Ioan. Andr. in dict. cap. si de terra, & gloss. ibi, verb. *trigin ta annos.*

6900 L. si vnus. §. quod si non to tum. ff. de pactis.

6901 Dict. cap. si de terra, & capit. accedentibus, Ias. in dicta. l. falso, ad fin.

6902 L. 1. & ibi gl. ff. de nundinis d. l. 42. tit. 18. p. 3. & l. 3. tit. 7. part. 5. Bart. & DD. in d. l. 1. Abb. in ca. cum accesissent, nu. 6. versic. *se cundo casu.* de constitut.

6903 Ita procedit. l. 1. in p. 2. prin. tit. 15. libr. 4. recop. Anch. consi. 142. n. 12. post DD. & Orosci. nu. 13. in l. imperium. ff. de iurisd. omn. iud. dicit communem Alexan. consil. 16. in causa & lite, n. 27. lib. 5. & ibi Molin#. idem dicit Baluus de. præscript. 5. par. princip. 2. part. versic. *circa primam quæ stionem.* Palac. Rube. in repetitio. c. per vestras. §. sed est pulchra dubitatio post notab. 2. pag. 410 n. 48. Couarr. in regul. possessor. 2. par. §. 3. nu. 5. de regul. iuris in 6. Auen. in c. 1. Prætor. n. 21. versi. *si vero agat.* fo. 11. col. 4. dicit c#muniorem Padilla in l. si quas actiones. n. 53. cum seq. C. de seruitutibus & aqua, Azeue. in d. l. 1. tit. 15. lib. 4. rec. n. 3. in fi. & seq.

6904 Tex. vnicus & singul. inc. c# contingut. de foro comp. Pa lac. Rube. vbi supr. nu. 27. & ibi Baraona. & dixi sup. lib. 2. c. 10. n. 36.

6905 Dict. n. 27. per tex. in ca. irrefragabili. §. ex cesus. de offi. ordin. & in c. fi. de offic. archiep.

6906 L. 2. & merito, & §. si quis á princi. ff. nequis in loc. public. l. 4. C. de mancip. liber. Abb. in ca. 1. n. 20. de iudic. Bal. in l. monu menta C. de le gat. Plate. in l. 2. in fin. C. de pascuis publ. lib. 11. Suarez allegat. 7. n. 4. Didac. Perez in l. 29. tit. 4. lib. 2. ordi. col. 423. &. c. 16. nu. 188. &. c. 17. nu. 109. & 139.

6907 L. 1. C. de sil# tiarijs. libr. 10. gl. verb. *vacantibus.* in Auth. de hæredlb. ab intest. venien. Anton. Gabr. lib. 6. c#mun. opin. tit. de legibus. ca. 1. & dixi sup. lib. 3. c. 2. nu. 92.

6908 Cap. 6.

6909 L. si erruptione. §. ad officium. ff. fini. regul. ibi: *Et si ita res exigat oculis etiam suis subiectis locis.*

6910 L. 3. cum seq. tit. 7. lib. 7. recop. de qua re misiue, diximus in c. præcedenti.

6911 Glo. in Clem. 1. verb. *personaliter*. de vita & hon. cler. l. inter artifices. ff. de soluti#. l. fi deic#missa §. fi. ff. delega. 3. & l. 3. §. fi. ff. qui petant tut. c. fi. §. is autem, & ibi gl. de offic. delega, glo. & Luc. de P# na in l. cum ad quemlibet. C. de cond. in public. horreis li bro. 10. & id# in l. per hanc. C. de erogati. mil. ann. libr. 12. Plat. in l. agentes. C. de curiosis, eod. libr. Felin. & nouiores in d. §. is autem, Bal. in l. vnic. §. nec autem, nu. 6. C. de caduc. toll. idem in l. aliqu#do. 3. opposit. ff. de offic. proc. Ias. in l. quod quis. nu. 4. C. de procurato. Auen. in c. 4. prætor. n. 43. Auil. in ca. 6. prætor. glo. *se informen.* n. 4.

6912 L. 6. tit. 6. libr. 3. recop. ad fi. verb. *y ansi mismo.*

6913 Cap. inter cætera. de offic. ord. c. decreuimus. 10. q. 1. gl. in c. 1. verb. *per alium.* de offic. ordinarij in 6. & ista est veritas contra Bal. sec#d. An ton. Franc. in addi. ad Abb. in d. cap. inter c#tera. Archiepisc. Flor#. 3. p. tit. 20. ca. 5. §. declaratio, col. 1. versicul. *notabile tertio.* Cardin. in Cle men. atendentes. 5. & 6. q. statu. regularium. Plate. in l. nullus qui. nu. 2. C. de decurio. libr. 10. & etiam ante recop. ilation# d. c. 6. prætor. hoc tenuerant, Auil. ibi glos. *salarío.* nu. 4. & seq. & glo. *en persona.* Auen. vbi supr. nu. 44. versic. *quæ dicta sunt,* vbi hoc solum tenet in visita tione vicorum in distincte, Azeued. in l. 17. numer. 5. tit. 5. lib. 3. recopila. & in d. l. 6. in fin. tit. 6. eodem libr.

6914 Potest quis # ali#, quod potest facere per se ipsum. l. it# eorum. §. de cu riones, & ibi Bart. ff. quod cuiusque vniuers. nomin.

6915 L. 18. titul. 7. lib. 3. recop.

6916 Libr. 2. c. pen. nu. 34. & seq.

6917 In c. de causis nu. 11. & ibi Abb. nu. 6. de offi. deleg. per text. ibi. argu. l. 1. ff. de glande leg. l. 2. tit. 3. lib. 4. recop.

6918 Lib. 2. c. pen. nu. 29. & 31.

6919 L. def#sionis facultas. C. de iure fisc. libr. 10. Clementi. pastoralis. §. cæterum. de re iudicat. l. 1. C. de dilatio. l. si post. C. de offic. assessor. l. iubemus. C. de iudic. cap. spatium. 3. q. 3. l. 33. tit. 16. p. 3. Amede. de syndic. nume. 186. in fin. fo. 64. Redin de maiesta. princ. verb. *sed etiam per legitimos tra mites.* nu. 84. & seq. & latius diximus supr. lib. 3. cap. 14. nu. 83.

6920 Authent. nisi breuiores. C. de senten. experic. reci. l. lebia. ff. de accu sat. c. significa bit. de iudicijs tex. celebris in l. fin. §. fin. ff. # metus causa. secund. Ias. in l. nec quicquam. num. 8. col. 3. ff. de offic. procons. & secundum plu res relatos ab Hippoly. in l. patre vel mari to, col. 9. num. 58. cum seqq. ff. de quibus. & in pract. §. 2. nu. 38. qu# tex. multis ornat Mexia super. l. Toleti. 1. fundam. 5. par tis, nu. 1. & sequent. fol. 14. tradit etiam Puteus de syndi. verb. *negligencia.* c. 1. nu. 5.

6921 Sec#d. Acurs. per text. ibi in l. pactum inter hæredem, verbo, *cum liceat.* ff. de pactis. l. siquis in conscribendo. C. eod. Ioann. de Imol. in l. custodia, col. 2. in med. ff. de public. iud. & ita semper pra cticasse testatur. Anto. Gomez. 3. tomo delict. cap. 13. nu. 33. in medio. versi. *quod intelligo.* Couarr. in epito. de spons. 2. p. c. 8. §. 12.

nu. 16. Auil. in c. 3. syndic. glo. *el descargo.* nu. 4. & seqq. Redin. de maiest. princ. verb. *sed etiam per legitimos.* num. 114. post Felin. in c. cum venisset, de testibus.

6922 In l. sed si quis §. quæsitum post nu. 3. ff. si quis cautionibus, quem refert & sequitur Clar. libr: 5. pract. §. fin. q. 49. nu. 16.

6923 Glo. in c. licet. 8. q. 1. cum alijs, qu# tradit Auil. in cap. 1. prætor. gloss. *mandado.* nu. 9. & seqq.

6924 L. iudicium soluitur. ff. de iudicijs. c cæterum, & ibi Doctores de rescript. c. pastoralis. §. fin. & c. cum contin gat. eod. titul. Rebuff. in tractat, de euocation. num. 17. pag. 263.

6925 Cap. sunt quæ dam enormia, &. c. princeps secull. 23. q 5. & ibi gloss. & glo. in c. administratores. 7. q. 5. Abb. in c. at si clerici. cir ca fin. de iudit. Ioan. Andre. in c. fin. de ex ception. in 6. Guillier. Bene dict. in c. Rainuntius, verb. *& vxor#.* decis. 2. nu. 162. de testam. Puteus de syndica. ver bo, *negligencia,* Auend. in c. 1. Prætor. n. 32. col. 4. versic. *decima.* & vers. *item propter.* & 2. par. c. 26. n. 5. & diximus in lib. 2. c. 21. nu. 94. & seq.

6926 Glo. *sua authoritate,* in Clement. vnic. de suple. neg. præ lat. Puteus de syndica. verb. *negligentia.* c. 1. nume. 1. & 8. remisiue.

6927 Cap. tuarum, & cap. vt priui legia, de priuilegijs. c. priuilegium. 11. q. 3. l. 42. tit. 18. par. 3. Crauet. consil. 73. nu. 25. vers. *nec ob stat quod tale.* Gregor. in d. l. part. in glos. verb. *vsare mal*

6928 Gl. 2. per text. ibi. in l. cum n# iusto contradi ctore. ff. de co lusi deteg. ibi: *In perpetuum admititur.* tex. sin gul. in l. si seruus plurium. §. si quis ante. ff. de legat. 1. & ibi Bald. & Angel. Roma. in l. fi. ff. ad Sy lan. Felin. in c. sicut. limitati. 6. versi. *quid autem si offensus.* de accusation. & in c. fi. n. 3. versic. *& hinc.* de testib. Ias. in l. si verò. n. 8. cum antec. ff. qui satis. co gan. Auiles in c. 4. syndi. glo. *pesquisa.* in fi.

6929 Bald. in l. 1. in fin. C. de iuris. omn. iudic. & in ca. 1. col. 3. de allodijs Cal ca. consil. 8. in causa. col. 10. & consil. 16. n. 60. Fran. Curt. consi. 2. vassal lus, Rebuf. in tracta. de euocatione. q. 5. nu. 54. pagin. 266.

6930 Lib. 2. cap. 16 nu. 88.

6931 L. cum quid#. ff. de liberis & posth. regu. odia. de regul. iur. in 6. Bald. consil. penult. vol. 5.

6932 L. si quis postea, & l. de qua re. ff. de iu dic. ca. proposuisti, de foro comp. Innoc. in c. ex literis, de offi. de leg.

6933 Bald. in l. falsus. col. 7. vers. *nunc videndum,* C. de furtis. l. litigatores. C. de arbitris. Re buf. vbi supra q. 10. nu. 89.

6934 Cap. cùm per son#. de priuileg. l. circa, & ibi glo. in genuum. ff. de pro batio. l liberis. §. vero. ff. de li ber. caus. Capi tius decis. 77. in caus. dom. Petri. Focens. nu. 7. cum seq. versi. *alia & ter tia limitatio.* Ci nus in l. si sol#nibus in fi. C. de fide instrum. Floria. in l. sicuti. §. sed si quæratur. ff. si seruitus vend. Mas card. de proba tion. verb. *magnum.* conclus. 1195. nu. 36. & seqq.

6935 L. 14. tit. 7. libro. 3. recopil. c. tam literis. §. 1. de testib. c. constitutus # excesib. præla. Puteus de syn dicat. verb. *offi cialis.* c. 1. nu. 6. fo. 99. & ver bo, *accusatus.* nu. 2. & 6. Gr# mat. consi. 10. nu. 2. & seqq. fo. 20. Auiles in c. 5. prætor. glo. 1. nu. 3. & in c. 7. syndic. gloss. *suspenda.* & dixi supra isto lib. cap. 1. nu. 190.

6936 Puteus in dicto verb. *accusatus.* nu. 1. l. 3. tit. 18. par. 6.

6937 Dict. c. 7. syndicat. hodie d. l. 14. tit. 7. lib. 3. recop.

6938 Glo. in l. cunctos. C. de me tatis, & Epide metic. lib. 12. glo. *non potest.* in c. studuisti. de offi. de leg. & glo. in c. vo lentes. in fin. eod. tit. c. ecce. 95. dist. c. præ uenit. 11. q. 1. l. in hac. C. de donat. Bar. & Platea in d. l. cunctos. Auil. in c. 6. præ tor. gl. *salario.* num. 3.

6939 L. 11. titul. 1. par. 7.

6940 Innoc. in cap. venerabili. de offic. delegat. c. licèt Heli. §. quiavero, de si monia. l. cum quidam. ff. de suspectis tuto ribus, glos. per tex. ibi. in l. 2. ff. de in ius vo can. verb. *impe rium.* Pute. de syndic. verbo, *accusatus.* c. 1. per totum. fol. 113. Gregor. singula. in d. l. 11. verb. *por razon.* Bertrand. consi. 83. vol. 1. Gr#m. super const. Reg. libr. 2. nu. 12. fo. 78. & quæ tradit Azeue. in l. 2. num. 8. tit. 7. lib. 3. recopil. & l. 135. styli.

6941 Quos refert, & sequitur A zeued. vbi supra nu. 9. vers. *nihilominus,* & loquitur eti# in l. 23. nu. 1. & seq. ibid.

6942 Supr. isto. lib. c. 1. nu. 196.

6943 Tradit Auiles in c. 9. prætor. gloss. *comißion.* num. 5.

6944 L. 1. §. cum vr bem. ff. de offic. præfet. vrban. l. pupillus §. territorium. ff. de verbor. si gnifi. & quod latè tradit Suarez in allegation. 6. per totam. Alciat. re spon. 77. Couarru. in c. 37. practic. nu. 7. versi. *sed hanc opinionem.* vbi refert Alexa. & Curt. Iuni. contrarium te nentes, & latè & singularit. Rolan. consil. 33. ex nu. 23. cum sequent. vol. 3.

6945 In l. 5. titul. 2. glos. 3. in fin. par. 1.

6946 Glos. fin. in l. ex ea. ff. de postulan. gl. per soluit, in Authent. quibus mod. naturales effic. sui. §. si quis igitur ex qualibet, vers. *si vero ciuis.* l. ex vico. ff. ad munic. §. fi. & ibi glos. instit. de satisda. Bar. in. l. hostes, col. 2. ff. decap tiuis, & post lim. Paul. c#s. 307. lib. 2. Mainerius in reg. refertur, num. 83. fol. 283. ff. de reg. iur. Cacialup. in. l. omnes populi nu. 9. in fin. ff. de iust. & iur. Suarez in d. allega. 6. Auil. in proœm. cc. prætor. glo. *Islas.* nu. 5. & in c. 6. prætor. gl. *Tierra,* nu. 1. & seq. Couar. in cap. 37. pract. nu. 7. versi. *secundo maior.* la tè Paris. cons. 25. col. vltim. lib. 4. Menoc. de arbit. lib. 1. q. 99. nu. 24. Dec. c#s. 429. n. 6. vol. 3. vbi, quod in populo liberato àiu risdictione, ser u#da sunt statu ta ciuitatis cui suberat. Platea in l. si diui na. nu. 7. C. de exactor. trib. lib. 10. Grego. vbi supr. & in l. 12. glos. 2. in fi. tit. 1. part. 1. Castell. in l. 6. Taur. gl. verb. *el fucro de la tierra.* in additio, versi. *verum ta men,* Orozc. in l. nam &, col. 138. nu. 1. ff. de legib. Azeue. in l. 14. tit. 6. glo. *las haram,* nu. 9. in fin. & versi. *notand#,* lib. 3. recop. & anvilla exemp ta teneatur c# tribuere ad salarium præsidis. Rolan. consil. 76. num. 6. volu. 2. tenet, quod non & in

propositodi ctæ glo. tradit Mexia. super l. Tolet. 9. par. 2. funda. fol. 91. nu. 77. & seq. Tiber. Decia. in 1. tom. crim. lib. 2. c. 33. n. 9

6947 L. 2. §. si quis à principe. ff. ne quid in loco public. l. 4. C. de em#cip. libe. c. humilis, ad fi, de maior. & obed. l. 18. tit. fin. par. 3. Abb. in c. 1. nu. 20. de iud. Bal. in l. monu menta. C. dele gat. Mencha. libr. 1. controuers. vsufreq. libr. 1. c. 1. nu. 7. fol. 3. col. 2. & libr. 1. controuers. illustr. c. 2. num. 3. fo. 19. Suarez allegat. 7. nu. 4. fo. 19. Didac. Perez in l. 29. tit. 4. lib. 2. ordina. col. 423. Menochiusde præsumpti. 1. tom. lib. 2. præ sumptio. 9. nu. 5. & seq. post Specul. tit. de offic. dele gat. Platea in l. 2. in fin. C. de pa scuis publ. lib. 10.

6948 In l. nam & Demostenes, & ibi Orozc. nu. 10. ff. de legib.

6949 Cynus, & alij in l. etiam. C. de iur. dot. Alber. in 1. p. sta tut. q. 116.

6950 Menoc. de arbitra. lib. 1. casu fin. nu. 16. & seq. Auiles in proœm. cc. prætor. gloss. *islas.* nu. 5. & seq.

6951 L. 2. ff. de iurisd. omn. iud. l. ad rem mobi lem, & l. ad legatum. ff. de procura. c. præ terea. ca. sane, &. c. prudentia. de offic. delegat.

6952 L. 22. tit. 9. p. 2. & l. 2. tit. 21. p. 3. l. 4. tit. 6. lib. 3. recop.

6953 L. 4. §. sed & si m#sor. &. §. ad officium. ff. fini. regum, ibi: *Ad officium de finibus cognoscentis pertinet, & mensores mitere, & per eos dirimere ipsam finium quæstionem, & si ita res exigat, oculis etiam suis subjectis locis, & titulus.* C. fini. reg.

6954 Lib. 2. de re mili ta. c. 7. Leo. imperator in lib. de bellico appara. c. 3.

6955 Libr. 10. epistol. ad Traja.

6956 Vt in tit. ff. si m#sor falsum modium. dix.

6957 L. modios. C. de susceptor. & archar. lib. 11. Authent. de collator. §. eos, versic. *eos autem.* ibi: *Et has mensuras & pondera in sanctissima vnius cuiusque ciuitatis Ecclesia seruari, vt secundum ea & grauamen collatorum, & fiscalium illatio, & militares, & aliæ expensæ fiant.* Platea in dict. l. modios & d. l. 1. tit. 13. versi. *Y q# para este efeto,* & l. 2. ibi dem versic. *Y mandamos a los concejos,* lib. 5. recop.

6958 Dict. l. 1. titul. 13. libro. 5. re copil. & l. 2. versic. *Yten que todo,* ibi: *y mandamos.*

6959 Dict. l. 1. & 2.

6960 Iuxta doctrinam Anton. de Butr. in ca. cum contingat, de foro comp. Bellug. de spe cul. princip. rubric. 38. §. c# queruntur, nu mer. 1. fo. 171. & fo. seq. col. 2. vers. *sed præ dicta.*

6961 L. 1. & 2. in versiculis supra citatis. tit. 13. libr. 5. recopila.

6962 Lib. 5. cap. 1. nume. 31. 40. & 41.

6963 Et ita procedit. l. pars literarum ff. de iudic. & l. 6. tit. 4. par. 3. Auen dan. in respon so. 31. nu. 2. versic. *nam fateor.* cum seq. fol. 61.

6964 Tex. & gloss. verbo. *aliquid,* in c. frater noster. 16. q. 1.

6965 L. fin. ff. de c# stitut. princ. c. cum delicti, de donatio. c. qui manumititur. 12. q. 2. authe. vt liberti de cætero. §. si quis, & d. glo. *aliquid.*

6966 Vt diximus li bro. 1. ca. 3. & seqq.

6967 L. vnic. C. de mandat. prin. l. 2. tit. 4. p. 3.

6968 Bal. in l. 1. C. ne rei Dominicæ, vel templo. Paul. in l. 1. §. magistr# ff. de exercita toria. Matth. de Afflict. q. 308.

6969 Facit gl. verb. *præscriptio.* in c. exore. in fin. de priuileg.

6970 Cap. qualiter & quando, in 2. de accusat. Innocen. in c. 2. de offic. ordin.

6971 Vt dixi supra isto lib. c. 1. & 2. n. 33. & seq.

6972 Vt dixi libr. 2. c. 16. nu. 155.

6973 L. quæ si. §. fin. ff. de fund. instruc. regu. in generali. 81. de regu. iur. in 6. l. 5. titu. 13. part. 5. & qu# tradit Ias. in l. quominus, nu. 120. ff. de fluminibus.

6974 Cap. frater no ster 16. q. 1.

6975 Cap. constitutus, ad fin. versic. *cum autem,* de relig. dom. c. exore, in fin. & cap. cum ca pella, de priuileg. tex. & glo. sing. verb. *Cathedraticum,* in ca. pastora. de donatio.

6976 Puteus de syndica. verb. *iudices ad syndicatum.* nu. 1. fol. 93. Afflictis in constitu. Nea polit. libr. 12. constitut. volumus.

6977 Glo. in l. 1. C. vt omnes iudic. tam ciuil. quam crimi. Bal. in l. obser bare. §. pro fisci. ff. de offic. procons.

6978 Auenda. in res ponso. 30. Azeued. in rub. nu. 6. tit. 7. lib. 3. recop.

6979 L. sedet si sua. §. 1. & l. quæro. ff. de acquir. hæred. l. 2. §. sed & si iudex. ff. de iudit. Ioan. de Imol. post Butric. & Abb. in c. cum ex officij, col. pen. versic. *secundo quæstio est.* de præscriptio.

6980 Bal. in c. 1. §. & quia vidimus, col. 5. qui feud. dar. poss. in feud. Albe. in l. & quia, versic. *ideoque.* per text. ibi. ff. # iurisd. omn. ind. Euerar. in locis legal. loco. 127. pag. 684.

6981 Quia res desti na ad vnum vsum non debet in alios vsus consummit. l. 2. §. sin aut#. ff. de adminis. rer. ad ciuit. pertin. Auth. de collator. §. ciuitatum Pla tea in l. fin. C. de his qui ex public. collec. lib. 10.

6982 Lib. 3. c. 3. nu. 19.

6983 Quia par in parem non ha bet imperium l. nam & magistratus. ff. de arbitr. l. ille à quo. §. tempestiuum. ff. ad Trebelian. & vbi cæptum est iuditi# ibi: *finiri debet.* l. vbi cæptum. ff. de iudit.

6984 Contra id quod habetur Deuthero. 23. c. in fin. l. sicuti. §. Aristo. ff. si ser uit vendic. ca. 1. 6. quæst. 3. & quod dicit Bartul. in l. si prius, nu. 31. ff. de damn. in fect.

6985 De primo in lib. 2. c. 30. nu. 2. & seq. de 2. in eod. libr. c. 24. nu. 67. de 3. in eod. libr. cap. 30. num. 15. de 4. in libro. 5. cap. 1. nu. 243.

6986 Lib. 2. ca. 14. nu. 28. & 30.